

DIGESTO DE NORMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

-Versión actualizada a Marzo de 2008-

Esta publicación tiene por objeto brindar información actualizada sobre las normas reguladoras del Sistema de Administración Financiera y de Control del Sector Público Nacional.

La actualización del marco normativo es responsabilidad del Órgano Rector respectivo

INDICE TEMATICO

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

	Pág.
1. Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. (Ver modificaciones introducidas por las Leyes N° 24.624, Cap. I, Art. 29; 24764, Cap. I, Art. 38 ; 25233, Art. 12; 25237, Cap. V, Art. 30; y Reglamentos Parciales N° 1, 2 y 3 y por el art. 10 de la Ley N° 25.453).	1
2. Decreto N° 2629/92. Establece las normas a las que deberá ajustarse la operatoria de los recursos considerados con afectación específica.	32
3. Decreto N° 2662/92. Sobre competencias de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional para autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos. (Ver modificaciones introducidas por el Decreto N° 899/95, por la Resolución N° 358/92 S.H. y la Decisión Administrativa N° 215/99).	34
4. Decreto N° 2666/92. Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156. (Ver además Resolución N° 976/97 MEyOSP.)	38
5. Resolución N° 358/92 de la Secretaría de Hacienda. Sobre normas complementarias al Decreto N° 2662/92, que deben cumplir las jurisdicciones para autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos. Anexo I: Criterios de Registro. (Ver modificaciones introducidas por Resolución N° 11/93 S.H.). (Se modifica el Inciso 7 del Anexo I por la Resolución N° 588/99)	46
6. Resolución N° 11/93 de la Secretaría de Hacienda. Modificatoria de la Resolución N° 358/92, determinando con mayor precisión los requisitos para tramitación y autorización de gastos. (Ver modificaciones introducidas por la Resolución N° 591/94 S.H.).	53
7. Decreto N° 1361/94. Reglamento Parcial N° 3 de la Ley N° 24156.	56
8. Decreto N° 290/95. Dispone reducciones en las remuneraciones de funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo y afectación de porcentajes de economías en los gastos del ejercicio. (Ver además Decretos N° 397/95, 398/95, 1085/96, 704/97, 1421/97, 1/98 y Resolución N° 25/96 S.H.).	68
9. Decreto N° 397/95. Reglamenta la reducción de las retribuciones del personal de las Empresas del Estado.	77

10. Decreto N° 398/95. Sustituye el artículo 4 del Decreto N° 290/95.	80
11. Decreto N° 1060/95. Establece precisiones con relación a la autorización que confieran las Leyes de Presupuesto de la Administración Nacional al P.E.N.	82
12. Ley N° 24.624. Cap. I, art. 29. Modifica el artículo 9° de la Ley N° 24.156	83
13. Resolución N° 25/96 de la Secretaría de Hacienda. Aclara lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 8° del Decreto N° 290/95.	84
14. Resolución N° 81/96 de la Secretaría de Hacienda. Adopta medidas con relación a las jurisdicciones y entidades comprendidas en el ámbito del artículo 8° inc. a) de la Ley 24.156, las cuales no podrán desarrollar Sistemas de Administración Financiera sin la conformidad previa de la Secretaría de Hacienda.	86
15. Decisión Administrativa N° 105/96. Establece los requisitos que deberán cumplir las Provincias y /o Municipios, a los efectos de la recepción de recursos financieros con destino al Gasto Social, provenientes de cada jurisdicción nacional ejecutora del mismo.	88
16. Decreto N° 1085/96. Deroga el artículo 32 de la Decisión Administrativa N° 1/96 y las normas que se dictaron en consecuencia, restableciéndose la aplicación de las reducciones salariales oportunamente dispuestas. (El art. 4° del presente Decreto fue derogado por el art. 9° del Dto. N° 957/01)	91
17. Ley N° 24764. Cap. I, art. 38. Sustituye el artículo 92 de la Ley N° 24.156.	93
18. Resolución N° 45/97 de la Secretaría de la Función Pública: establece pautas técnicas para elaborar una normativa sobre firma digital que permita la difusión de esta tecnología en el ámbito de la Administración Pública Nacional.	94
19. Decreto N° 704/97. Modifica el artículo 9° del Decreto N° 290/95, adecuando la suma de la remuneración mensual para que los agentes puedan realizar servicios extraordinarios.	103
20. Decreto N° 1421/97. Deja sin efecto las disposiciones de los artículos 1° y 2° del Decreto N° 290/95 y sus modificatorios. (Ver, además, Decreto N° 1/98).	105
21. Decreto N° 1/98. Excluye a funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretario y a Autoridades Superiores de los organismos descentralizados, de las disposiciones del Decreto N° 1421/97.	107

22. Decreto N° 427/98. Autoriza la utilización de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional, otorgándole los mismos efectos que la firma ológrafa y estableciendo las bases para la creación de la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional	108
23. Resolución N° 194/98 de la Secretaría de la Función Pública. Establece estándares sobre tecnología de Firma Digital para la Administración Pública Nacional.	120
24. Resolución N° 212/98 de la Secretaría de la Función Pública. Establece la Política de Certificación del Organismo Licenciante, en la cual se fijan los criterios para el licenciamiento de las Autoridades Certificantes de la Administración Pública Nacional.	150
25. Decisión Administrativa N° 215/99. Elévanse los montos que las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional podrán autorizar y aprobar para la adquisición y contratación de bienes y servicios para la Administración Pública. Deroga los art. 1 y 2 del Dec. 2662/92.	165
26. Decreto N° 814/99. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones Financieras. Funciones. Integración.	167
27. Ley N° 25.233, Art. 12. Sustituye el artículo 109 de la Ley N° 24.156	170
28. Ley N° 25.237, Cap.VI, art. 30. Modifica el artículo 15 de la Ley N° 24.156	171
29. Comunicación "B" 6657 del Banco Central de la República Argentina. Libre elección de la entidad financiera en la que se acrediten los haberes.	172
30. Decreto N° 461/00. Establece la reducción de las retribuciones brutas totales y el S.A.C. del personal de los entes públicos no estatales que se encuentran intervenidos por el Estado Nacional y que reciban para su funcionamiento aportes del Tesoro Nacional, con el alcance dispuesto en el Decreto N° 430/00.	173
31. Decreto N° 467/00. Invita al Ministerio Público a aplicar en su ámbito de competencia el régimen establecido en el Decreto N° 430/00.	175
32. Decreto N° 484/00. Establece el número máximo de horas suplementarias mensuales y anuales de la jornada de trabajo. Deroga el Decreto N° 23.696/44 y la Resolución N° 436/74 MT.	177

33. Resolución N° 224/00 de la Secretaría de Hacienda. Establece que por la reducción de retribuciones ordenada por el Decreto N° 430/00 no corresponderá la conformación de un nuevo ítem que refleje la reducción dispuesta. (ver además Resolución S.H. N° 230/00)	179
34. Resolución N° 230/00 de la Secretaría de Hacienda. Establece que el Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del año en curso sólo corresponderá ser reducido en la medida que su sexta parte supere el monto establecido en el art. 4° de la Resolución N° 224/00	182
35. Ley N° 25.237, artículo 61. Establece que la Sindicatura General de la Nación ejercerá las funciones de Organismo Auditante en el régimen de empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional.	183
36. Decisión Administrativa N° 102/00 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Prorroga el plazo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 427/98.	184
37. Ley N° 25.413. Ley de Competitividad. (Modificada por el art. 3°, 4° y 5° de la Ley N° 25.453)	186
38. Ley N° 25.414. Poder Ejecutivo Nacional. Delegación del ejercicio de atribuciones legislativas. Materias determinadas de su ámbito de administración. Emergencia pública. Alcances.	189
39. Ley N° 25.344. De Emergencia Económico – Financiera.	193
40. Decreto N° 1116/00. Reglamentario de la Ley N° 25.344.	201
41. Decreto N° 103/01. Apruébase el Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional.	223
42. Decreto N° 380/01. Apruébase la Reglamentación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, establecido por el art. 1° de la Ley N° 25.413. (Esta norma tiene las modificaciones introducidas por los Decretos Nros. 503/01 y 613/01).	241
43. Decreto N° 520/01. Aprueba la Reglamentación del art. 3° de la Ley N° 25.413	253
44. Ley N° 25.188. Deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Objetos y sujetos. Deberes y pautas de comportamiento ético. Régimen de declaraciones juradas. Antecedentes. Incompatibilidades y conflictos de intereses. Régimen de obsequios a	

funcionarios públicos. Prevención sumaria. Comisión Nacional de Ética pública. Reformas al Código penal. Publicidad y divulgación. (modificada por el Decreto N° 862/01)	255
45. Decreto N° 894/01. Establécese la incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de una remuneración por cargo en la función pública, concediendo el personal involucrado la posibilidad de optar por la percepción de uno de los citados emolumentos. (Modifica el Decreto N° 8566/61)	268
46. Decreto N° 946/01. Establécese el alcance de la aplicación del Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional.	271
47. Resolución N° 11/01 de la ex Secretaría para la Modernización del Estado. Aclaración sobre la incompatibilidad incorporada por el Decreto N° 894/01, respecto de la percepción de prestaciones de pensión por fallecimiento o prestaciones de idéntica naturaleza existentes en los distintos regímenes vigentes.	272
48. Ley N° 25.453. Ley Déficit Cero.	274
49. Decreto N° 979/01. Déficit Cero. Marco normativo del ofrecimiento de las distintas Asociaciones representativas del Sector Financiero, como también por parte de otras personas físicas y jurídicas, en carácter de adelantos al vencimiento de obligaciones tributarias. Dispónese la emisión de Certificados de Crédito Fiscal.	278
50. Decisión Administrativa N° 118/01. Crease el proyecto de Simplificación e Informatización de procedimientos Administrativos (PROSIPA).	285
51. Resolución N° 294/01 de la Secretaría de Hacienda. Servicios Básicos (ver Circular N° 25/01 C.G.N.)	291
52. Ley N° 25.561. Declárase la Emergencia Pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Régimen Cambiario. Modificación de la Ley de Convertibilidad. Reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de la presente ley. (Modificada por la Ley N° 25.563)	292
53. Decreto N° 71/02. Normas reglamentarias del régimen cambiario establecido por la Ley N° 25.561 (Modificado por Decreto N° 141/02)	299
54. Decreto N° 214/02. Conversión a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen, expresadas en dólares o monedas	

extranjerías, existentes a la sanción de la Ley 25.561 y de los depósitos en dichas monedas en el sistema financiero. Relación de Cambio. Coeficiente de estabilización de referencia. Emisión de un Bono a cargo del Tesoro Nacional para solventar el desequilibrio resultante de la diferencia de cambio que se establece. Suspensión de procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutarias relacionadas con el Decreto N° 1570/01, la Ley 25.561, el Decreto N° 71/02 y el presente decreto.	306
55. Decreto N° 260/02. Modifícase el régimen de cambio establecido por el Decreto N° 71/02, reemplazándolo por el funcionamiento de un mercado libre y único de cambio a través del cual se cursen todas las operaciones en divisas extranjeras.	313
56. Decreto N° 320/02. Precísanse los alcances de la aplicación del Decreto N° 214/02, respecto de las obligaciones en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras, reestructuradas por la Ley N° 25.561. Contratos y relaciones jurídicas existentes al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 25.561. Procesos judiciales vinculados con las disposiciones contenidas en el Decreto N° 1570/01, la Ley N° 25.561, el Decreto N° 71/02. Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Circulares del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. (Modifica al Decreto N° 214/02).	315
57. Decreto N° 410/02. Decreto N° 214/02. Establécense las operaciones que no se encuentran incluidas en la conversión a Pesos dispuesta por el artículo 1°. Préstamos interfinancieros. Certificados de Crédito Fiscal y de Ejercicio de Opción Impositivo. Contratos y relaciones jurídicas. Sociedades gerentes de Fondos Comunes de Inversión. Alcances. Vigencia. (Modifica Decreto N° 214/02).	320
58. Decreto N° 471/02. Determinase el tratamiento a otorgar al endeudamiento que fuera asumido originalmente en dólares estadounidenses y otras monedas extranjeras por parte del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal cuando tales obligaciones se encuentran sometidas a leyes argentinas. Condiciones para obligaciones instrumentadas mediante Préstamos Garantizados y para los Certificados de Crédito Fiscal registrados en Caja de Valores S.A. Vigencia.	324
59. Ley N° 25.917. Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.	329
60. Decreto N° 1.382/05. Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. (Complementario de la Ley N° 25.917).	337
61. Ley N° 26.135. Ratifícase en el P.E.N., a partir del 24 de agosto de 2006 la totalidad de la delegación legislativas sobre materias determinadas de	

administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.	344
62. Resolución N° 2/05 de la Secretaría de Hacienda. Fdo.,. Fiduciario para el Desarrollo Provincial. (Complementario art. 26 de la Ley 25917).	346

SISTEMAS SUSTANTIVOS

CAPITULO II: SISTEMA DE PRESUPUESTO

Organismo Rector: Oficina Nacional de Presupuesto

A.- Disposiciones Permanentes

1. Ley N° 11672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t. o. 2005), aprobada por el Decreto N° 1110/05.	301
2. Decreto N° 1139/93. Establece que el régimen presupuestario de las Empresas y Sociedades del Estado, previsto en el Capítulo III del Título II de la Ley N° 24.156, se aplicará a los presupuestos que regirán a partir del 1° de enero de 1994.	356
3. Decreto N° 892/95. Determina las normas a las que se ajustarán las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos presupuestos incluyan a los incisos 5 y 6, destinados a la atención de los programas o acciones de carácter social.	357
4. Ley N° 24.629, Capítulo I. Normas para la Ejecución del Presupuesto y la Reorganización Administrativa. (Ver, además, la Dec. Adm. N° 60/96)	361
5. Decisión Administrativa N° 60/96. Delega en los Ministros Secretarios las facultades otorgadas al Jefe de Gabinete de Ministros por el artículo 5° de la Ley N° 24629, para autorizar la realización de contratos de locación de obra y/o servicios.	363
6. Circular N° 2/96 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Incorporación del presupuesto preliminar al proceso de formulación de presupuesto para el ejercicio 1997.	365
7. Circular N° 4/96 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Criterios a utilizar para reflejar en la apertura programática del Presupuesto General de la Administración Nacional los préstamos con organismos internacionales.	389
8. Decreto N° 1444/96. Establece pautas para viabilizar los mecanismos de financiamiento de las estructuras organizativas que resulten aprobadas en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 24.629 y los Decretos N° 558/96 y	

660/96 y sus modificatorios.	390
9. Circular N° 3/98 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Presupuesto plurianual de la Administración Nacional: 1999-2001.	391
10. Decisión Administrativa N° 477/98. Gabinete de las autoridades políticas. Régimen de Unidades Retributivas. (Incluye modificaciones introducidas por la Dec. Adm N° 1/00)	399
11. Resolución N° 598/98 de la Secretaría de Hacienda. Norma a la que se deberán ajustar las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades comprendidas en el Presupuesto General de la Administración Nacional, a fin de proceder en tiempo y forma a la distribución interna, entre las Unidades Ejecutoras de Programas o Categorías Presupuestarias del mismo nivel, de las cuotas de compromiso y de devengado que trimestralmente aprueba y comunica la Secretaría de Hacienda. (Ver además Circular N° 1/99 O.N.P.).	402
12. Circular N° 1/99 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Implementación de la Resolución S.H. 598/98.	405
13. Ley N° 25152. Establece las medidas a las cuales se deberán ajustar los poderes del Estado Nacional para la administración de los recursos públicos. Formulación del Presupuesto General de la Administración Nacional. Eficiencia y calidad de la gestión pública. Programa de Evaluación de Calidad del Gasto. Presupuesto plurianual. Información pública y de libre acceso.(Modificada por el art. 27 de la Ley 25.565).	421
14. Resolución N° 507/99 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. (Ver, además, la Circular O.N.P. N° 7/99 y la Resolución S.H. N° 1/00)	427
15. Circular N° 7/99 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Informa los cambios operados en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, 4° Edición, 1999, aprobado por la Resolución N° 507/99..	428
16. Resolución N° 1/00 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional.	433
17. Resolución N° 421/01 de la Secretaría de Hacienda. Actualización de los Clasificadores Presupuestarios del Sector Público Nacional.	443
18. Circular N° 1/01 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Modificación del Manual de Clasificación Presupuestario para el Sector Público Nacional. Cuarta Edición 1999.	462

19. Circular Nº 1/02 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Remisión de la Información Física. Año 2002.	465
20. Resolución N 41/02 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional.	466
21. Resolución Nº 71/03 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba la actualización y ordenamiento de los Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público Nacional.	486
22. Circular Nº 1/03 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Implementación del Presupuesto de Divisas y la Clasificación por Tipo de Moneda.	717
23. Disposición Nº 17/03 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Utilización de la IFOP como herramienta informática para la formulación presupuestaria de las Jurisdicciones y Entidades.	721
24. Circular Nº 2/03 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Quinta edición 2003.	723
25. Circular Nº 1/04 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Correo Electrónico	730
26. Resolución Nº 13/04 de la Secretaría de Hacienda. Actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional.	731
27. Resolución Nº 136/04 de la Secretaría de Hacienda. Modificaciones de las partidas de gastos en personal correspondientes a las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional, con vigencia a partir de la formulación del Presupuesto Nacional para el año 2005.	743
28. Decreto Nº 1731/04. Aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 25.917 Rég. Federal de Responsabilidad Fiscal.	752
29. Circular Nº 1/05 de la Oficina Nacional de Presupuesto. Remisión de información sobre programación y ejecución física. (Esta norma sustituye a la Circular Nº 6/99 ONP).	770
30. Resolución Nº 200/06 de la Secretaría de Hacienda. Modificación de la clasificación Presupuestaria para el Sector Público Nacional. Vigente a partir de la formulación del presupuesto Nacional para el año 2007.	774

B.- Disposiciones Transitorias

1. Ley N° 26.198. Aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2007 Incluye las observaciones introducidas por el Decreto N° 01/07. **801**
2. Decisión Administrativa N° 1/07. Distribución del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2007, aprobado por la Ley N° 26198. **827**
3. Resolución N° 236/06 del Ministerio de Economía y Producción. Fijase el cronograma de elaboración del Proyecto De Ley De Presupuesto De La Administración Nacional para el año 2007 y el Presupuesto Plurianual 2007-2009 **833**

CAPITULO III: SISTEMA DE TESORERIA

Organismo Rector: Tesorería General de la Nación

A.- Disposiciones Varias

1. Decreto N° 2663/92. Sobre cuentas bancarias oficiales. Apertura de cuentas. Registro de cuentas oficiales. Cierre de cuentas. Normas del Sistema Bancario. (Ver, además, Resolución N° 278/94 S.H.). **901**
2. Resolución N° 590/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Encomienda a las Secretarías con competencia en la materia (Finanzas y Hacienda) fijar las condiciones de las operaciones de colocación de excedentes transitorios en divisas del Tesoro Nacional y otros fondos similares, como así también efectivizar las operaciones financieras requeridas. **906**
3. Resolución N° 278/94 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba el Instructivo sobre el cumplimiento del artículo 7° del Decreto N° 2663/92 relativo a las denominaciones de las Cuentas Bancarias Oficiales Nacionales. **909**
4. Resolución N° 522/94 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba los procedimientos para la concertación de operaciones financieras previstas en el artículo 1° de la Resolución N° 590/94 del MEyOSP. **916**
5. Circular N° 5/95 de la Tesorería General de la Nación. Procedimiento para el registro de las cesiones de créditos. (Ver además Circular T.G.N. N° 1/99). **928**
6. Circular N° 9/95 de la Tesorería General de la Nación. Selección de Ordenes de Pago - Definición servicio pagador - Administración Central. (Ver además Circulares T.G.N. N° 12/95, 14/96 y 17/96). **934**
7. Circular N° 12/95 de la Tesorería General de la Nación. Aclaraciones sobre

Circular N° 9/95 T.G.N. - Selección de Ordenes de Pago.	937
8. Circular N° 13/95 de la Tesorería General de la Nación. Limita el pago de cheques por ventanilla en el Banco de la Nación Argentina.	939
9. Circular N° 15/95 de la Tesorería General de la Nación. Procedimiento sobre cesiones y embargos para los O.D. (Ver además Circulares N°s 14/96 T.G.N., 3/98 T.G.N. y 1/99 T.G.N.).	940
10. Circular N° 5/96 de la Tesorería General de la Nación. Embargos judiciales Ley 24.624 -Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1996.	944
11. Circular N° 12/96 de la Tesorería General de la Nación. Determinación de la fecha de vencimientos en las Ordenes de Pago.	948
12. Circular N° 14/96 de la Tesorería General de la Nación. Aclaraciones sobre Circulares T.G.N. N° 9/95 y 15/95.	949
13. Resolución N° 223/96 de la Secretaría de Hacienda. Instruye a los responsables de pagos de jurisdicciones y entidades a efectivizar los haberes a partir del 1° día hábil de su devengamiento. Incluye modificaciones introducidas por la Resolución 480/97 S.H. (Ver, además, Resolución N° 576/98 S.H.).	950
14. Circular N° 17/96 de la Tesorería General de la Nación. Modificación de la Circular N° 9/95 T.G.N.. Emisión formularios C-42. Servicio pagador.	951
15. Circular N° 18/96 de la Tesorería General de la Nación. Emisión de formularios C-41 gastos financiados con recursos provenientes de créditos externos	952
16. Circular N° 4/97 de la Tesorería General de la Nación. Información básica para la Programación de la Ejecución Financiera de la Administración Central y Organismos Descentralizados. (Ver además Circular N° 5/97 T.G.N.)	953
17. Circular N° 5/97 de la Tesorería General de la Nación. Programación de la Ejecución Financiera.	956
18. Resolución General N° 4348/97 de la Dirección General Impositiva. Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado. Tesorería General de la Nación. Aplicación regímenes de retención. (Ver, además, Circular N° 6/97 T.G.N.).	957
19. Circular N° 6/97 de la Tesorería General de la Nación. Criterio que deberán seguir los servicios de la Administración Nacional para la retención de Impuestos a las ganancias. Resolución General 4348/97 D.G.I.	959
20. Circular N° 7/97 de la Tesorería General de la Nación. Información del pagado	

diario para organismos de la Administración Central.	960
21. Circular N° 3/98 de la Tesorería General de la Nación. Modificación del anexo II de la Circular N° 15/95 TGN. Organismos Descentralizados. Emisión de autorizaciones de pago a su favor.	961
22. Resolución N° 576/98 de la Secretaría de Hacienda. Pautas para el pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente al segundo semestre de cada año. (Modificada por la Resol. S.H. N° 437/01) (Ver además Disposición Conjunta N° 48/98 C.G.N. - N° 33/98 T.G.N.).	962
23. Disposición Conjunta N° 48/98 C.G.N. - N° 33/98 T.G.N.. Aprueba los procedimientos para el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario para los organismos mencionados en el artículo 1° de la Resolución N° 576/98 S.H.	964
24. Circular N° 1/99 de la Tesorería General de la Nación. Registro de Cesiones. Modificación de las Circulares 5/95 y 15/95 T.G.N.	967
25. Disposición Conjunta N° 23/99 C.G.N. - N° 12/99 T.G.N. Procedimiento que deberán observar las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional que depositen o transfieran fondos a favor de la cuenta bancaria N° 2510/46 "Recaudación T.G.N.". Deja sin efecto la Disposición Conjunta N° 32/95 C.G.N. y N° 14/95 T.G.N.	968
26. Circular N° 1/00 de la Tesorería General de la Nación. Denominaciones de las cuentas corrientes en virtud de la sanción de la Ley de Ministerios N° 25.233. Adecuación.	972
27. Circular N° 2/00 de la Tesorería General de la Nación. Programación de la Caja mensual de conformidad con las Circulares T.G.N. N° 6/95 y 14/95.	973
28. Circular N° 3/00 de la Tesorería General de la Nación. Los agentes de las Jurisdicciones y Entidades del Sec. Púb. Nacional, incorporados al pago de haberes en cuenta bancaria, tendrán libre elección de la entidad y sucursal bancaria para el cobro de sus haberes (Comunicaciones "A" 2956 y "B" 6657 del B.C.R.A).	974
29. Decreto N° 339/00. Apruébase la Reglamentación del art. 9° de la Ley N° 25.152.	975
30. Resolución N° 251/00 de la Secretaría de Hacienda. Apruébase el "Procedimiento para el Cumplimiento del Compromiso Federal" (ver Leyes N° 25.235, N° 25.237 y Dec. Adm. N° 1/00)	978
31. Circular N° 4/00 de la Tesorería General de la Nación. Programación de la	

Ejecución Financiera Trimestral: Presupuesto base caja.	991
32. Circular Nº 5/00 de la Tesorería General de la Nación. Rechazo Bancario – restitución Automática de Cuota de Pago.	1003
33. Circular Nº 1/01 de la Tesorería General de la Nación. Autorizaciones para la apertura, modificación y cierre de cuentas bancarias. Decreto 2663/92.	1004
34. Circular Nº 5/01 de la Tesorería General de la Nación. Certificación de emisión de láminas de certificados de reintegros de impuestos.	1005
35. Disposición Conjunta Nº 7/02 de la Tesorería General de la Nación y Nº 6/02 de la Contaduría General de la Nación. Cancelación de Obligaciones con letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP).	1007
36. Decreto Nº 199/02. Programa de Emisión de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP). Elimínase una condición para la suscripción prevista en el inciso c) del artículo 3º del Decreto Nº 1004/01. Plenos efectos cancelatorios extintivos de las obligaciones, a su valor nominal, respecto de la cancelación de obligaciones tributarias nacionales, impuestos locales y en pago por cualquier concepto, incluyendo préstamos, adelantos y subsidios.	1012
37. Decreto Nº 1339/02. Amplíase el ámbito de percepción de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), creadas por el Decreto Nº 1004/ 2001 y sus modificatorios, a todos los organismos del Sector Público Nacional.	1016
38. Circular Nº 10/02 de la Tesorería General de la Nación. Banco Gral. de Negocios S.A. Revocación para funcionar como entidad financiera. Destino de los pagos a favor del BGN.	1018
39. Circular Nº 1/03 de la Tesorería Gral. de la Nación. Remisión de Listados de selección de pagos y de autorización de pago – (Modifica Circ. Nros. 9/95 y 15/95).	1019
40. Circular Nº 2/03 de la Tesorería General de la Nación. Canje de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) por moneda nacional de curso legal.	1020
41. Circular Nº 4/03 de la Tesorería General de la Nación. Sitio Web de la T.G.N. Implantación del Foro de Discusión.	1022
42. Circular Nº 5/03 de la Tesorería General de la Nación. Canje de LECOP por moneda nacional de curso legal. Extensión de plazo de canje (Complementaria	

- de la Circular N° 2/03 TGN). **1023**
43. Circular N° 6/03 de la Tesorería General de la Nación. Sitio Web de la T.G.N. Implementación del Foro de Discusiones – Modelo de Tesorería Jurisdiccional. **1024**
44. Resolución N° 199/03 de la Secretaría de Hacienda. Se aprueba el procedimiento de cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras de los Serv. Adm. Financieros que operan en el Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, que se transformen, se fusionen, escindan o disuelvan. **1025**
45. Resolución General N° 1778/94 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pago electrónico de obligaciones impositivas y previsionales. (modificada por su similar N° 1992). **1031**
46. Disposición Conjunta N° 17/05 TGN y N° 28/05 CGN. Procedimientos para el registro de los recursos afectados del Poder Judicial de la Nación. Decreto N° 557/05 **1037**
47. Disposición N° 19/05 de la Tesorería General de la Nación. Habilitación de un correo electrónico en los S.A.F. para recibir comunicaciones de la Tesorería General de la Nación. **1042**
48. Circular N° 2/05 de la Tesorería General de la Nación. Implementación de pagos AFIP con volante electrónico de pago –RG N° 1778/04 AFIP- para Organismos considerados Grandes Contribuyentes Nacionales. **1045**
49. Circular N° 4/05 de la Tesorería General de la Nación. Volante electrónico de pago –AFIP- Usuarios sistema Banca Empresa 24. Autorizados para firmar. (Complementaria de la Circular N° 2/05 TGN). **1046**
50. Circular N° 5/05 de la Tesorería General de la Nación. Presentación y pago de obligaciones a la AFIP para Grandes Contribuyentes Nacionales – Cambio de ubicación del Anexo Operativo Bancario. **1047**
51. Resolución N° 46/05 de la Secretaría de Hacienda. Procedimiento transitorio para el pago de obligaciones impositivas y previsionales con Volante Electrónico de Pago –RG N° 1778 AFIP-. **1049**
52. Resolución General N° 1992/06 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento pago electrónico de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. Régimen especial de presentación de declaraciones juradas mediante transferencia (Modificatoria de su similar N° 1778). **1077**

53. Circular Nº 1/06 de la Tesorería General de la Nación. Pago de retenciones de Fdo. Rotatorio con VEP s/procedimiento aprobado por Resol. 46/05 S.H. – R. G. Nº 1778/04 AFIP. **1080**
54. Resolución Conjunta Nº 90/06 de la Secretaría de Hacienda y Nº 19/06 de la Secretaría de Finanzas. Aprueba el procedimiento para la gestión y registro de Adelantos Transitorios otorgados al Tesoro Nacional en el marco del artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central de la Rep. Argentina. **1081**
55. Disposición Conjunta Nº 8/06 de la Tesorería General de la Nación y Nº 13/06 de la Contaduría General de la Nación. Puesta en marcha del procedimiento para el pago de obligaciones a la AFIP según Resol. Nº 46/05 S.H. – Cta. Bancaria Nº 3630/72 **1084**
56. Circular Nº 2/06 de la Tesorería General de la Nación. Modificación de usuarios autorizados a operar el servicio Banca Empresa 24 cliente TGN- Resol Nº 46/05 S.H. **1086**
57. Disposición Conjunta Nº 13/06 de la Tesorería General de la Nación y Nº 21/06 de la Contaduría General de la Nación. Actualización del número de la cuenta bancaria de las obligaciones correspondientes al beneficiario AFIP, en el SIDIF y en los Sistemas Locales de Administración Financiera. **1087**
58. Circular Nº 3/06 de la Tesorería General de la Nación. Cambio de denominación social de la banca Nacionales del Lavoro S.A. por la Hexagon Bank Argentina S.A.- Proceso de fusión entre Hexagon Bank y HSBC, **1091**
59. Circular Nº 4/06 de la Tesorería General de la Nación. Listado de Entidades adheridas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional – Incorporación del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. **1092**

B.- Cuenta Unica del Tesoro

1. Decreto Nº 1545/94 - Cap. V - Art. 9, 10 y 11. Determina la puesta en operación del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro a partir del 01/01/95 y disponiendo la transferencia de los saldos de las cuentas bancarias existentes en las jurisdicciones y entidades al 31/12/94. **1101**
2. Decreto Nº 2360/94. Art. 30. Modifica los plazos de entrada en vigencia del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro. **1102**
3. Resolución Nº 270/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Aprueba normas para la incorporación de los S.A.F. al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro. (Ver modificaciones introducidas por Resolución Nº 872/95

MEyOSP).	1103
4. Resolución N° 238 Bis/95 de la Secretaría de Hacienda. Establece requisitos para las entidades financieras que deseen operar como agentes de pago de la Cuenta Unica del Tesoro. (Ver modificaciones introducidas por Resoluciones S.H. N° 274/95, 65/96 y 300/96, y Convenio S.H.-Banco Nación).	1105
5. Convenio entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de la Nación Argentina. Establece que el B.N.A. actuará como agente pagador de la S.H., en la cancelación de las órdenes de pago de la Administración Pública Nacional y como agente de distribución de Fondos y de información a los otros bancos que integran el Sistema de la Cuenta Unica. (Ver, además, Resoluciones S.H. N° 238/95 bis y 65/96).	1107
6. Resolución N° 872/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Deja sin efecto el Anexo I de la Resolución N° 270/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. (Ver, además, Resolución N° 5/95 S.H. y Resolución N° 342/96 MEyOSP).	1111
7. Resolución N° 274/95 de la Secretaría de Hacienda. Sustituye el Anexo I de la Resolución N° 238 bis de la Secretaría de Hacienda. (Ver, además, Res. 65/96 -S.H.)	1117
8. Resolución N° 5/95 de la Secretaría de Hacienda. Establece normas con relación a la Resolución N° 872/95 MEyOSP, en cuanto a los saldos sobrantes.	1119
9. Circular N° 6/95 de la Tesorería General de la Nación. Sistema de la C.U.T.- Programación de caja de recursos con afectación específica.	1121
10. Resolución N° 83/95 de la Secretaría de Hacienda. Establece el procedimiento de pagos de la T.G.N. a las provincias y sus organismos dependientes.	1123
11. Circular N° 14/95 de la Tesorería General de la Nación. Sistema de la C.U.T. - Programación de caja para los Organismos Descentralizados.	1125
12. Disposición Conjunta N° 13/96 de la Contaduría General de la Nación y N° 5/96 de la Tesorería General de la Nación. Aprueba procedimientos para las transferencias entre organismos de la Administración Nacional incorporados a la C.U.T.	1129
13. Resolución N° 342/96 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Modifica la Resolución N° 872/95 MEyOSP sobre "Normas para la incorporación de los Servicios Administrativos Financieros de la Administración Nacional al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro"	1134

14. Resolución N° 300/96 de la Secretaría de Hacienda. Modifica la Resolución 238 bis/95 S.H., por la que se estableció la normativa para proceder a la selección de aquellas Entidades Financieras que deseen operar como agente de pago de la TGN, dentro del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro. (Ver modificaciones introducidas por Resolución N° 429/96 S.H.). **1137**
15. Resolución N° 429/96 de la Secretaría de Hacienda. Modifica la Resolución N° 300/96, en relación con el requisito mínimo para que una entidad financiera pueda actuar como agente de pago de la TGN. **1139**
16. Resolución N° 65/96 de la Secretaría de Hacienda. Sustituye el Anexo I de la Resolución N° 238 bis/95 S.H.. Condiciones técnicas requeridas a entidades financieras. (Ver, además, Convenio entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de la Nación Argentina). **1140**
17. Resolución N° 238/96 del 9/12/96 de la Secretaría de Hacienda. Se incorporan en la C.U.T. las cuentas bancarias que movilicen fondos de terceros o en garantía. **1142**
18. Circular N° 3/97 de la Tesorería General de la Nación. Adhesión del Banco del Suquía a la C.U.T. **1144**
19. Circular N° 1/98 de la Tesorería General de la Nación. Organismos descentralizados que operan en la Cuenta Unica del Tesoro. (Ver, además, Circular N° 2/98). **1145**
20. Circular N° 2/98 de la Tesorería General de la Nación. Ampliación de la Circular TGN N° 1/98. **1146**
21. Circular N° 4/01 de la Tesorería General de la Nación. Ref.: Adhesión del Banco Río de la Plata S.A. al Sistema de cuenta Única del Tesoro Nacional. **1147**
22. Circular N° 2/02 de la Tesorería General de la Nación. Gastos en Personal. Presentación soporte magnético. **1148**
23. Circular N° 3/02 de la Tesorería General de la Nación. Banco General de Negocios. Suspensión de Operaciones. Cambio de Cuenta y Entidad Bancaria. **1149**
24. Circular Conjunta N° 4/02 de la Tesorería General de la Nación y N° 14/02 de la Contaduría General de la Nación. Implementación de pagos a través de la Cuenta Única del Tesoro con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP). Apertura de cuenta común especial en el Banco Nación. **1150**
25. Circular N° 9/02 de la Tesorería General de la Nación. Sistema de Cuenta Unica del Tesoro. (Modifica la Circular N° 4/00 TGN). **1151**

26. Circular N° 14/02 de la Tesorería General de la Nación. Cuenta Única del Tesoro –Programa de Caja Semestral . **1155**

27. Circular N° 7/03 de la Tesorería General de la Nación. Listado de entidades adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional – Adhesión del Banco Patagonia Sudameris S.A. **1160**

28. Circular N° 3/05 de la Tesorería General de la Nación. Listados de Entidades adheridas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional. Incorporación del Banco Macro Bansud. **1161**

29. Disposición Conjunta N° 12/06 de la Tesorería General de la Nación y N° 18/06 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para el registro de los movimientos ocurridos en la cuenta bancaria del TESORO NACIONAL **1162**

C.- Fondos Rotatorios y Cajas Chicas

1. Decreto N° 2380/94. Fondos Rotatorios y Cajas Chicas. (Ver modificaciones introducidas por el Decreto N° 899/95 y la Decisión Administrativa N° 148/96). **1191**

2. Resolución N° 591/94 de la Secretaría de Hacienda. Documentación de respaldo para rendición de cuentas para reposición de Fondos Rotatorios. **1195**

3. Decreto N° 899/95. Modifica los Decretos N° 2662/92 y 2380/94, y faculta a la Secretaría de Hacienda a autorizar aumentos de Fondos Rotatorios por sobre el límite establecido en este último. **1198**

4. Resolución N° 302/95 de la Secretaría de Hacienda. Modifica el límite impuesto por la Resolución N° 166/95, respecto de compromisos correspondientes a Organismos de la Administración Central, por conceptos que pudieran ser abonados por medio de los Fondos Rotatorios. **1200**

5. Decisión Administrativa N° 148/96. Modificación del Decreto N° 2380/94, por el que se instituyó un Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica. **1202**

6. Resolución N° 48/96 de la Secretaría de Hacienda. Presentación que deberán efectuar los Organismos de la Administración que soliciten incremento en el monto total del Fondo Rotatorio, por sobre el límite determinado por el artículo 5° del Decreto N° 2380/94. **1204**

7. Resolución N° 278/97 de la Secretaría de Hacienda. Procedimiento de excepción para la reposición de gastos efectuados por el Régimen de Fondo

Rotatorio o Caja Chica. (Ver además Res. N° 201/96 S.H.).

1206

CAPITULO IV: SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

Organismo Rector: **Oficina Nacional de Crédito Público**

A.- Disposiciones Varias

1. Resolución N° 1075/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Mecanismo al que las Provincias deberán ajustar todo acto, contrato, gestión o negociación de créditos por los que se originen determinadas obligaciones de pago. Alcances. (Ver además Resolución N° 277/95 S.H.). **1251**
2. Resolución N° 1044/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Faculta a la Secretaría de Hacienda a adecuar los avales otorgados por operaciones de crédito público, en la medida que impliquen un mejoramiento en los montos, plazos e intereses. **1254**
3. Resolución N° 277/95 de la Secretaría de Hacienda. Establece los mecanismos que las Provincias, sus organismos y empresas deberán cumplir para obtener las autorizaciones a que se refiere la Resolución N° 1075/93 MEyOSP. **1255**
4. Resolución N° 731/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Aprueba las características mínimas a las que deberán ajustarse las ofertas de financiamiento internacional dirigidas al Sector Público, provenientes de fuentes privadas de crédito. **1257**
5. Resolución N° 413/96 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba el "Procedimiento para el reintegro de los saldos de los depósitos indisponibles correspondientes a los proyectos del Programa de Conversión de Deuda Pública Externa en Inversiones del Sector Privado". **1259**
6. Resolución N° 404/99 de la Secretaría de Hacienda. Reglamentación de los procedimientos de emisión y colocación de empréstitos, así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos de entidades del Sector Público Nacional. Intervención de la Secretaría de Hacienda. **1262**
7. Resolución N° 101/00 del Ministerio de Economía. Dispone medidas tendientes a instrumentar un registro informático centralizador de datos, actualizable periódicamente, de los expedientes iniciados, en trámite, pagados y pendientes de pago, originados en el cobro de deudas consolidadas o que su cancelación tramita según lo dispuesto por la Ley N° 23982 y normas reglamentarias, y que podrían derivar en sentencias o resoluciones contra el Estado Nacional. **1264**

B.- Mercado Local de Deuda Pública

1. Decreto N° 1363/94. Autoriza a la Secretaría de Hacienda a disponer por intermedio de la T.G.N. la emisión y colocación de Letras del Tesoro. **1281**
2. Resolución N° 976/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Faculta al Secretario de Hacienda a realizar las contrataciones de servicios necesarias para la implementación y seguimiento de las ofertas de colocación de Letras del Tesoro. **1282**
3. Decreto N° 340/96. Establece un sistema para la emisión, colocación, negociación y liquidación de los Instrumentos de Endeudamiento Público (IEP), destinado al mercado local, que serán las Letras del Tesoro y los Bonos de mediano y largo plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 57, inc. a) y b) y el artículo 82 de la Ley N° 24.156. **1286**
4. Resolución N° 238/96 del 8/4/96 de la Secretaría de Hacienda (t. o. 1999). Establece los requisitos, derechos y obligaciones de los "Creadores de Mercado", los que participarán en la colocación primaria y la negociación secundaria de los Instrumentos de Endeudamiento Público (IEP). Actualizado y ordenado por la Disposición S.S.F. N° 16/99 (Ver además Disposición N° 5/97 S.F. y Resoluciones S.H. N° 155/97, 214/97, 215/97 y 370/98). (Modificada por Resol. Conjunta N° 489/00 SH y 187/00 SF) **1291**
5. Resolución N° 241/96 de la Secretaría de Hacienda. Deja sin efecto la Resolución Conjunta N° 515/94 SH - N° 219/94- de la ex Secretaría de Finanzas, Bancos y Seguros y aprueba normas de procedimiento para la emisión, colocación, liquidación y registro de los IEP, y las condiciones para la suscripción y adjudicación de los mismos. (Contiene las modificaciones introducidas por las Resoluciones Conjuntas Nros. 348/00 S.H. – 129/00 S.F. y 563/00 S.H. – 212/00 S.F). **1296**
6. Disposición N° 10/96 de la Subsecretaría de Financiamiento. Aprueba el índice para la medición del desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el corriente Ejercicio Fiscal. **1306**
7. Resolución N° 230/96 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba las normas de procedimiento para la emisión, colocación, licitación, adjudicación, liquidación y registro de los Bonos de Mediano y Largo Plazo, definidos por el artículo 2° del Decreto N° 340/96. **1311**
8. Resolución N° 238/96 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba las normas de procedimiento para la emisión, colocación, licitación, adjudicación, liquidación y registro de los Bonos de Mediano y Largo Plazo, definidos en el artículo 2° del

- Decreto N° 340/96. (Contiene las modificaciones introducidas por las Resoluciones Conjuntas Nros. 348/00 S.H. – 129/00 S.F.; 563/00 S.H. – 212/00 S.F; N° 95/01 S.H. - N° 34/01; S.F - 260/01 S.H. - 84/01 S.F.). **1320**
9. Disposición N° 5/97 de la Subsecretaría de Financiamiento. Fija el número máximo admitido para la integración de la nómina de "Creadores de Mercado", para el período que se inicia el 1° de abril de 1997. **1326**
10. Resolución N° 155/97 de la Secretaría de Hacienda. Creadores de Mercado. Modificación de la Resolución N° 238 S.H., del 8/4/96. (Ver además Resolución N° 323/97 S.H.) **1327**
11. Resolución N° 214/97 de la Secretaría de Hacienda. Modifica la Resolución N° 238/96 de la Secretaría de Hacienda mediante la cual se establecieron, entre otros, los requisitos, derechos y obligaciones que deberán cumplir los "Creadores de Mercado". **1331**
12. Resolución N° 215/97 de la Secretaría de Hacienda. Autoriza a la Subsecretaría de Financiamiento a solicitar la cotización en las Bolsas y Mercados de Valores del Exterior de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.). **1333**
13. Resolución N° 323/97 de la Secretaría de Hacienda. Creadores de Mercado. Modificación de la Resolución N° 155/97 S.H.. **1334**
14. Resolución N° 370/98 de la Secretaría de Hacienda. Modificación de la Resolución N° 238/96 S.H. del 8/4/96. **1336**
15. Disposición N° 11/98 de la Subsecretaría de Financiamiento. Aprobación del índice para la medición del desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el período comprendido entre el 1° de abril de 1998 y el 31 de mayo de 1999. **1338**
15. Disposición N° 15/99 de la Subsecretaría de Financiamiento. Aprueba el índice para la medición del desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el período comprendido entre el 1° de julio de 1999 y el 31 de marzo de 2000. **1343**
16. Resolución Conjunta N° 18/01 S.F. y N° 70/01 S.H. Establece que, a partir del 01/02/01, el pago de las comisiones calculadas en función de colocaciones primarias, de instrumentos de Endeudamiento Público, definidos por el Decreto N° 340/96. **1349**
17. Decreto N° 471/02. Determinase el tratamiento a otorgar al endeudamiento que fuera asumido originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras por parte del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal

cuando tales obligaciones se encuentren sometidas a la Ley Argentina. Condiciones para obligaciones instrumentadas mediante préstamos garantizados y para los certificados de crédito Fiscal registrados en Caja de Valores S.A.

1357

18. Resolución ex Ministerio de Economía Nº 55/02. Determinase que algunas obligaciones del Tesoro Nacional serán convertidas a pesos y que asimismo el préstamo garantizado a tasa fija RA \$ 08 se considerará emitido en dólares y será convertido a pesos, en el marco del Decreto Nº 471/02. Intereses. Certificados de Crédito Fiscal. Adecuación de Valores. Condiciones para las obligaciones del Sector Público Nacional instrumentadas mediante títulos Públicos y Préstamos garantizados. (Modificada por su similar Nº 50/02)

1362

19. Decreto Nº 1096/02. Reordenamiento del Sistema Financiero. Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley Nº 23.928 y sus modificatorias. Valores Negociables que emitan el Gobierno Nacional y el Banco Central de la República Argentina.

1365

20. Decreto Nº 530/03. Préstamos garantizados del Gobierno Nacional. Dispónese el reintegro, por medio de la Caja de Valores S.A., de los instrumentos de deuda pública que dieron origen a los préstamos garantizados del gobierno nacional cuyos acreedores no hubieran suscripto la carta de aceptación incluida como modelo en el anexo del Decreto Nro. 644/02. Facúltase a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones a extender el tratamiento sobre valuación de los préstamos garantizados mencionados, hasta que finalice la reestructuración de la Deuda Pública.

1368

21. Decreto Nº 1735/04. Reestructuración Deuda Estado Nacional. Establécense los alcances, términos y condiciones del proceso de reestructuración de la Deuda del Estado Nacional instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Nro. 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional. Suplemento de Prospecto, aplicable a la oferta internacional. Procedimiento operativo para la República Argentina. Valor nominal máximo de los bonos que serán emitidos, bonos internacionales de la República Argentina y bonos de la República Argentina modelo de convenio de fideicomiso.

1375

22. Decreto Nº 1911/04. Convenios con Bcos. Internacionales Organizadores. Reestructuración de la deuda del Estado Nacional, apruébanse al convenio suscripto con los bancos organizadores internacionales designados por el artículo 1º del Decreto Nº 319/04 y los términos y condiciones para los mismos. Determinación del nivel de aceptación de los títulos elegibles establecidos en el punto 5 (A) de citado convenio. Designación de The Bank Of New York.

1382

23. Resolución N° 20/05 del Ministerio de Economía y Producción. Reestructuración de la Deuda Pública - Suplemento de Prospecto y otros procedimientos. **1388**
24. Resolución N° 171/05 del Ministerio de Economía y Producción. Programa emisión de Deuda Ejercicio 2005. Créase el programa de emisión de deuda para el Ejercicio 2005 en el marco de las necesidades de financiamiento establecidas en la Ley N° 25.967 de Presupuesto de la Administración Nacional. **1391**
- 25 Resolución Conjunta N° 27/05 de la Secretaría de Finanzas y N° 62/05 de la Secretaría de Hacienda. Dispónese la ampliación de los instrumentos denominados "Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 2014" (emitidos mediante la Resolución N° 170/05 del M.E.yP) y de los "Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Libor 2012" (emitidos por la Resolución N° 81/02 ex M.E.). Normas de procedimiento para la colocación y liquidación de estos títulos. (Modificada por su similar N° 40/05 S.F. y N° 84/05 S.H.) **1394**

C.- Proyectos Financiados por Organismos Internacionales

1. Resolución N° 17/00 de la Secretaría de Programación Económica y Regional. Establece el procedimiento al que deberán sujetarse todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional en lo referido a la sistematización y ordenamiento del flujo de información de los programas y proyectos con financiamiento de organismos internacionales de crédito. **1441**
2. Resolución N° 396/06 de la Secretaría de Hacienda. Establécese que los interés que surjan por inmovilización de los saldos en las cuentas y/o de la inversión de fondos de un proyecto financiado por Organismos Internacionales financieros o no deberán ser ingresados al Tesoro Nacional. Excepción. **1443**

CAPITULO V: SISTEMA DE CONTABILIDAD

Organismo Rector: Contaduría General de la Nación

A.- Manual de Contabilidad

1. Resolución N° 1397/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Establece el "Catálogo de Cuentas del Sistema de Contabilidad General" y determina los tipos de Estados Contables y sus respectivos Modelos de Presentación. (Ver Disposición N° 11/01 C.G.N.) **1501**

2. Circular N° 30/94 de la Contaduría General de la Nación. Normas sobre registraci3n contable.	1503
3. Resoluci3n N° 473/96 de la Secretarí a de Hacienda. Modifica el "Cat3logo B3sico de Cuentas de la Contabilidad General" aprobado por Resoluci3n N° 1397/93 MEyOSP. (Ver, adem3s, Disposici3n N° 20/99 C.G.N. y la Disposici3n N° 11/01 C.G.N.)	1509
4. Disposici3n N° 35/98 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba la apertura de cuentas contables. Incluye modificaciones introducidas por la Disposici3n N° 20/99 C.G.N.	1511
5. Disposici3n N° 20/99 de la Contaduría General de la Nación. Modificaci3n del "Cat3logo B3sico de Cuentas de la Contabilidad General" aprobado por Resoluci3n N° 1397/93 MEyOSP. (Ver Resoluci3n SH 473/96 y Disposici3n N° 11/01 C.G.N.).	1513
6. Disposici3n N° 57/99 de la Contaduría General de la Nación. Establece el tratamiento de la valuaci3n contable aplicable a los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado y las aperturas de cuentas contables a fin de registrarla. (Esta Disposici3n corresponde tambi3n al capít ulo Capít ulo V.F. - Principios y Normas de Valuaci3n Contable.)	1517
7. Disposici3n N° 6/01 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba la apertura de cuentas.	1523
8. Disposici3n N° 11/01 de la Contaduría General de la Nación. Catalogo B3sico de Cuentas de la Contabilidad General. Aperturas de Cuentas.	1525
9. Disposici3n N° 2/05 de la Contaduría General de la Nación. Apertura de Registros de los Cr3ditos aprobados por la Ley N° 25.967.	1545

B.- Manual de Ejecuci3n Presupuestaria de Recursos y Gastos

1. Resoluci3n N° 562/94 de la Secretarí a de Hacienda. Manual de Ejecuci3n Presupuestaria de Gastos para la Administraci3n Nacional. (Ver adem3s Circular N° 25/97 C.G.N.).	1571
2. Resoluci3n N° 564/94 de la Secretarí a de Hacienda. Aprueba el Manual de Registro de Recursos y Conciliaci3n Bancaria Autom3tica para la Administraci3n Nacional.	1573
3. Resoluci3n N° 201/96 de la Secretarí a de Hacienda. Modifica los formularios C-	

43 "Fondos Rotatorios y Reposiciones" y C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional". (Ver además Resolución N° 278/97 S.H. y Circular N° 25/97 C.G.N.), (Modificada por la Disposición N° 28/01 de la C.G.N.	1575
4. Circular N° 6/96 de la Contaduría General de la Nación. Aplicación de la Resolución N° 201/96 S.H. en lo pertinente al nuevo procedimiento para la confección del Formulario C-43 y la disposición N° 18/96 C.G.N.	1596
5. Resolución N° 351/96 de la Secretaría de Hacienda. Modificación del formulario C-10 "Informe de Recursos" y su correspondiente instructivo.	1599
6. Disposición N° 38/96 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el procedimiento de Registro de Recursos con Afectación Específica y de Recursos Propios y el Procedimiento de Conciliación Bancaria Automática.	1601
7. Resolución N° 47/96 de la Secretaría de Hacienda. Autoriza a los Servicios Administrativo Financieros a emitir Formularios C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria". Alcances.	1609
8. Disposición N° 52/96 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba la modificación del Formulario C-42 -Orden de pago sin Imputación Presupuestaria.	1611
9. Circular N° 24/97 de la Contaduría General de la Nación. Desconfirmación de formularios.	1620
10. Circular N° 25/97 de la Contaduría General de la Nación. Cumplimiento Resoluciones S.H. N° 562/94 y 201/96. Registro diario de formularios C-75.	1621
11. Circular N° 5/00 de la Contaduría General de la Nación. Formulario C-55 (Regularización y Desfactación) Diseño de Archivo.	1622
12. Circular N° 16/00 de la Contaduría General de la Nación. Modificación Diseños de archivos del formulario C-43 para Organismos de Administración Central.	1627
13. Circular N° 20/00 de la Contaduría General de la Nación. Ley N° 25.344 de Emergencia Económico-Financiera.	1640
14. Disposición N° 4/01 de la Contaduría General de la Nación. Apruébanse las normas sobre apertura de registros de los créditos aprobados por la Ley N° 25.401, distribuidos por la Dec. Adm. N° 1/01 J.G.M.	1641
15. Circular N° 16/01 de la Contaduría General de la Nación. Cambios al Módulo de Recursos. Eliminación de la Función "Desconfirmación error". Etapa de Trasmisión.	1657

16. Circular Nº 10/04 de la Contaduría General de la Nación. Depósitos Judiciales mediante Ordenes de Pago. (Sustituye a la Circular CGN Nº 31/01) **1659**
17. Circular Nº 22/04 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para regularizar el registro de Ordenes de Pago canceladas por medio de de pago "nota" de Serv. Adm. Financieros con SIDIF Local Unificado, financiados con contribuciones figurativas (complementaria de la Circular Nº 5/00 CGN). **1664**
18. Disposición Nº 2/07 de la Contaduría General de la Nación. Normas sobre apertura de Registros de los créditos aprobados por la Ley Nº 26.198. **1666**

C.- Fondos Rotatorios*

1. Disposición Nº 1/95 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el Manual de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas. (Ver, además, Disposición 18/96 C.G.N.) **1691**
2. Resolución Nº 166/95 de la Secretaría de Hacienda. Montos mínimos para registrar compromisos. (Ver modificaciones introducidas por Resolución Nº 302/95 S.H.). **1692**
3. Disposición Nº 18/96, de la Contaduría General de la Nación. Aprueba la modificación del Manual de Fondos Rotatorios. **1694**
4. Circular Nº 7/96 de la Contaduría General de la Nación. Aclaración de la Circular Nº 6/96 de la C.G.N. Números de beneficiarios especiales para pagos por Fondo Rotatorio. **1696**
5. Circular Nº 10/00 de la Contaduría General de la Nación. Pagos por Fondo Rotatorio. **1697**
6. Resolución Nº 318/00 de la Secretaría de Hacienda. Las sumas faltantes correspondientes a Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se contabilizarán en la partida parcial 8.4.7 "Otras pérdidas ajenas a la operación". (Ver Resolución Nº 507/99 S.H.) **1698**
7. Circular Nº 3/01 de la Contaduría General de la Nación. Aclaración Circular Nº 16/00 C.G.N. – Fondos Rotatorios. **1700**
8. Circular Nº 7/01 de la Contaduría General de la Nación. Fondos Rotatorios y Cajas Chicas. **1702**
9. Circular Nº 3/03 de la Contaduría General de la Nación. Constitución de Fondos Rotatorios para el ejercicio 2003. **1703**

10. Circular N° 1/04 de la Contaduría General de la Nación. Constitución del Fondo Rotatorio para el ejercicio 2004. **1707**
 11. Circular N° 4/04 de la Contaduría General de la Nación. Adecuación del Fondo Rotatorio para el ejercicio 2004. Ingreso al Tesoro Nacional. **1717**
 12. Circular N° 3/05 de la Contaduría General de la Nación. Creación, ampliación y disminución de Fondo Rotatorio. **1718**
 13. Circular N° 1/07 de la Contaduría General de la Nación. Constitución Fondo Rotatorio para el Ejercicio 2007. **1719**
- * El capítulo dedicado al Sistema de Tesorería (Cap. III.C) incluye normas de carácter general sobre Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.

D.- Beneficiarios de Pagos

1. Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda. Dispone que la Contaduría General de la Nación procederá a la depuración y adecuación de los datos de los beneficiarios de pago del Tesoro Nacional. (Incluye las modificaciones introducidas por Resolución N° 12/97 S.H.) **1751**
2. Disposición Conjunta N° 21/95 C.G.N. - N° 10/95 T.G.N.. Aprueba los procedimientos y formularios para el registro de altas, bajas y modificaciones de los datos de los beneficiarios incluidos en el SIDIF. (Ver además Disposiciones Conjuntas N° 4/96 C.G.N. y N° 3/96; T.G.N.; N° 35/97 C.G.N. y N° 30/97 T.G.N.; 7/02 T.G.N. y N° 6/02 C.G.N.) (Modificada por la Disposición Conjunta N° 17/03 CGN y N° 7/03 TGN). **1754**
3. Disposición Conjunta N° 4/96 C.G.N. - N° 3/96 T.G.N.. Modifica la Disposición Conjunta N° 21/95 C.G.N. - 10/95 T.G.N. **1757**
4. Circular N° 21/97 de la Contaduría General de la Nación. Proveedores con C.U.I.T. incorrecto. **1760**
5. Circular N° 22/97 de la Contaduría General de la Nación. Ordenes de pago a beneficiarios del exterior. Pagos por nota. **1761**
6. Disposición Conjunta N° 35/97 C.G.N - N° 30/97 T.G.N.. Proveedores del Estado. Elimina la opción de pago por ventanilla B.N.A. y posibilidad de informar la cuenta de un tercero. **1762**
7. Circular N° 23/99 de la Contaduría General de la Nación. Beneficiarios de Pago. **1764**

8. Disposición Conjunta N° 6/02 de la Contaduría General de la Nación y N° 7/02 de la Tesorería General de la Nación. Cancelación de Obligaciones con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP)	1765
9. Circular N° 13/02 de la Contaduría General de la Nación. Beneficiarios de Pagos en el Exterior. (Sustituye las circulares N° 31/95, 15/96, 22/97 y 6/00 de la C.G.N).	1770
10. Circular Conjunta N° 14/02 de la Contaduría General de la Nación y N° 4/02 de la Tesorería General de la Nación. Implementación de pagos a través de la Cuenta Unica del Tesoro con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP)- Apertura de Cuenta Común o Cuenta Especial en el Banco de la Nación Argentina.	1773
11. Disposición Conjunta N° 26/02 de la Contaduría General de la Nación y N° 15/02 de la Tesorería General de la Nación. Pago en LECOP- Procedimiento de Registro.	1774
12. Disposición Conjunta N° 45/02 de la Contaduría General de la Nación y N° 21/02 de la Tesorería General de la Nación. Procedimiento para el pago de las Retenciones del Impuesto sobre Ingresos Brutos.	1780
13. Circular N° 10/03 de la Contaduría General de la Nación. Inconsistencias Impositivas de Beneficiarios de Pago.	1782
14. Disposición Conjunta N° 17/03 de la Contaduría General de la Nación y N° 7/03 de la Tesorería General de la Nación. Alta de Beneficiarios -Situación Fiscal-.(Modificatoria de la Disposición Conjunta N° 12/06 CGN y N° 7/06 TGN).	1784
15. Circular N° 6/04 de la Contaduría General de la Nación. Beneficiarios de pago en el Exterior. Aclaración Circular N° 13/02 CGN.	1798
16. Circular N° 12/05 de la Contaduría General de la Nación. Situación Impositiva.	1799
17. Disposición N° 03/06 de la Contaduría General de la Nación. Inactivación de los entes que no hayan tenido pagos durante los dos último meses inmediatos anteriores.	1800

E.- Normas de Cierres Contables -Intermedios y Anuales-

1. Resolución N° 410/98 de la Secretaría de Hacienda. Elaboración de estados contables de la Administración Central y financieros y presupuestarios de la

Administración Nacional y del Sector Público Nacional, antes del 16/11/98. (Ver, además, la Resolución N° 343/99 S.H.)	1811
2. Resolución N° 493/98 de la Secretaría de Hacienda. Confección y remisión a la C.G.N. de lo cuadros 1.A, 1.B, 1.C y 2 y la información complementaria de la Deuda Pública.	1815
3. Resolución N° 343/99 de la Secretaría de Hacienda. Fijase una fecha límite para que la Contaduría General de la Nación presente la información sobre los Estados Contables de la Administración Central y los Estados Financieros y Presupuestarios de la Administración Nacional y del Sector Público Nacional.	1817
4. Disposición N° 56/99 de la Contaduría General de la Nación. Características de los Estados Contables y Financieros a producir por las jurisdicciones y entidades públicas a fin de preparar la Cuenta de Inversión.	1819
5. Disposición N° 63/99 de la Contaduría General de la Nación. Modificaciones al Modelo de Estado de Evolución del Patrimonio Neto que forma parte de la Cuenta de Inversión.	1822
6. Circular N° 3/00 de la Contaduría General de la Nación. Cierre Ejercicio 1999. Cuadro de Bienes de Uso. Administración Central.	1824
7. Disposición N° 40/04 de la Contaduría General de la Nación. Cierre de Cuenta del Ejercicio 2004.	1825
8. Circular N° 23/04 de la Contaduría General de la Nación. Referente Disposición N° 40/04 CGN, plazo para la presentación de la información sobre Bienes Inmuebles del Estado Nacional.	1834
9. Disposición N° 6/05 de la Contaduría General de la Nación. Instructivo para la confección de la Memoria de las Jurisdicciones de la Administración Nacional.	1835
10. Disposición N° 17/05 de la Contaduría General de la Nación, Cierre intermedio al 30/06/05	1838
11. Resolución N° 326/05 de la Secretaría de Hacienda. Cierre de la Cuenta del Ejercicio 2005.	1845
12. Disposición N° 45/05 de la Contaduría General de la Nación. Cierre de Cuenta del Ejercicio 2005.	1855
13. Resolución N° 377/06 de la Secretaría de Hacienda. Cierre de la Cuenta del Ejercicio 2006	1864

14. Disposición N° 26/06 de la Contaduría General de la Nación. Cierre de Cuenta Ejercicio 2006.	1875
15. Disposición N° 60/06 de la Contaduría General de la Nación. Cierre de la Cuenta del Ejercicio 2006.	1881

F.- Principios y Normas de Valuación Contable

1. Resolución N° 25/95 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba los "Fundamentos y Alcances de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad",	1901
2. Resolución N° 47/97 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba las "Instrucciones para el Procedimiento de Valuación aplicable al Relevamiento de Bienes Inmuebles, Muebles, de Cambio, de Consumo y Activos Financieros". (Ver además Circulares C.G.N., N° 8/97, 13/97 y 36/97).	1903
3. Circular N° 8/97 de la Contaduría General de la Nación. Instrucciones para el procedimiento de valuación aplicable al relevamiento de bienes inmuebles, muebles, de cambio, de consumo y activos financieros.	1920
4. Decisión Administrativa N° 85/97. Dispone la realización de un Inventario de Inversiones Financieras de los Entes que integran el Sector Público Nacional. (Ver además Disposición N° 18/97 C.G.N.)	1922
5. Disposición N° 18/97 de la Contaduría General de la Nación. Instrucciones para el Inventario de las Inversiones Financieras de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional.	1925
6. Circular N° 13/97 de la Contaduría General de la Nación. Instrucciones para el procedimiento de valuación aplicable al relevamiento de bienes inmuebles, muebles, de cambio, de consumo y activos financieros.	1927
7. Circular N° 36/97 de la Contaduría General de la Nación. "Bienes de uso - Inmuebles - Amortización".	1929
8. Circular N° 2/02 de la Contaduría General de la Nación. Vida útil de los bienes intangibles. Programas de computación.	1930
9. Circular N° 4/02 de la Contaduría General de la Nación. Ley N° 25.561. Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera. Estados Contables al 31/12/01.	1931

- | | |
|---|-------------|
| 10. Disposición N° 19/02 de la Contaduría General de la Nación. Bienes de Dominio Público. | 1933 |
| 11. Disposición N° 38/02 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento de reexpresión de los Estados Contables del Sector Público Nacional a moneda constante. (Modificada por la Disp. N° 15/03 CGN). | 1937 |
| 12. Circular N° 1/03 de la Contaduría General de la Nación. Normas de cierre respecto del cuadro 4-2 de Bienes de Uso. Servicios Administrativos Financieros de Administración Central. | 1952 |
| 13. Disposición N° 15/03 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento de Ajuste por Inflación. (Deroga los art.s 1° y 2° de la Disp.N° 38/02 CGN). | 1953 |
| 14. Circular N° 16/04 de la Contaduría General de la Nación. Requerimiento del Honorable Congreso Nacional. Bienes Inmuebles de Dominio Privado. Transferencias Ejercicios 2002, 2003 y 2004. | 1955 |

G.- Normas sobre Archivos de Documentación

- | | |
|---|-------------|
| 1. Decisión Administrativa N° 43/96. Aprueba la reglamentación del artículo 30 de la Ley N° 24.624, sustitutivo del artículo 45 de su similar N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999). | 1981 |
| 2. Resolución N° 328/96 de la Secretaría de Hacienda. Denomina al archivo de la documentación financiera de la Administración Nacional a cargo del Contador General de la Nación, como Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera. | 1990 |
| 3. Disposición N° 46/98 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el "Procedimiento para la Implementación del envío, recepción, consulta, recibo y devolución de Documentos en el Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera". | 1992 |
| 4. Disposición N° 30/05 de la Contaduría General de la Nación. Certificaciones de Políticas de Calidad del Archivo General de Documentación Financiera de la Administración General. | 2000 |
| 5. Disposición N° 17/06 de la Contaduría General de la Nación. Certificación de políticas de calidad del ARCHIVO MODELO DE IMÁGENES DIGITALES. (Modificación disposición N° 30/05 CGN). | 2003 |

6. Circular N° 10/06 de la Contaduría General de la Nación. Normas IRAM-ISO 9001:2000. Otorgamiento del certificado del registro a la Contaduría General de la Nación. **2004**

H.- Disposiciones Varias

1. Decreto N° 1024/95. Establece los alcances del artículo 23 inc. a) de la Ley N° 24.156. **2051**
2. Resolución N° 226/95 de la Secretaría de Hacienda. Adopta los recaudos necesarios para subsanar la demora injustificada en la presentación de la información que los Organos Rectores del Sistema de Administración Financiera requieran. (Ver modificaciones introducidas por la Resolución N° 256/98 S.H.) **2054**
3. Disposición N° 47/96 de la Contaduría General de la Nación. Instruye a los S.A.F. para que informen acerca de los Depósitos a Rentas Generales en concepto de Contribuciones al Tesoro. **2056**
4. Disposición N° 51/96 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para el Registro de Letras de Liquidez Bancaria. **2058**
5. Disposición N° 62/96 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el "Procedimiento de Registro de LETRAS DEL TESORO y "LETES". **2061**
6. Resolución N° 298/96 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba los Criterios Metodológicos para el Registro de Transacciones realizadas con Títulos y Letras del Tesoro. Incluye modificaciones introducidas por la Resolución N° 444/99 S.H.. **2064**
7. Disposición Conjunta N° 65/96 C.G.N y 58/96 T.G.N. Define concepto de fondos de terceros. Procedimiento para su registración **2068**
8. Resolución Conjunta N° 46/97 S.H. - N° 29/97 de la S.P.E.. Aprueba el Manual del Sistema Simplificado de Registro de Ingresos y Gastos para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos para la Administración Nacional. (Ver, además, Disposición N° 34/97 C.G.N.) **2071**
9. Circular N° 7/97 de la Contaduría General de la Nación. Imputación de las bonificaciones al ejercicio que corresponde. **2073**
10. Decisión Administrativa N° 170/97. Establece que la Secretaría de Hacienda entregará las herramientas informáticas destinadas a la correcta aplicación de los Sistemas de Administración Financiera y coordinará su actuación.

Conformidad previa a requerir para desarrollar y/o utilizar sistemas propios. (Ver, además, Circular N° 32/97 CGN).	2075
11. Disposición N° 26/97 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el "Procedimiento para el registro de las diferencias de cambio por fluctuación de las monedas sobre el stock inicial de la Deuda Pública re-expresadas a valores de cierre del ejercicio fiscal"	2077
12. Circular N° 20/97 de la Contaduría General de la Nación. Ejecución presupuestaria de recursos y gastos de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.)	2082
13. Resolución N° 976/97 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Aprueba el "Procedimiento para la tramitación de la declaración de deudores incobrables". (Ver además Decreto N° 2666/92 y Circular N° 27/97 CGN).	2086
14. Disposición N° 34/97 de la Contaduría General de la Nación. Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos de la Administración Nacional. Información sobre la ejecución a incorporar al S.I.D.I.F.	2090
15. Circular N° 27/97 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para la declaración de deudores incobrables.	2093
16. Circular N° 32/97 de la Contaduría General de la Nación. Cumplimiento Decisión Administrativa N° 170/97.	2095
17. Circular N° 33/97 de la Contaduría General de la Nación. Firma de notas	2096
18. Disposición Conjunta N° 49/97 C.G.N. - N° 42/97 T.G.N. Aprueba el procedimiento para el registro de Operaciones Recíprocas con Terceros.	2097
19. Disposición Conjunta N° 50/97 C.G.N. - N° 41/97 T.G.N. Establece procedimientos para la devolución de retenciones impositivas realizadas en forma incorrecta.	2102
20. Disposición Conjunta N° 53/97 C.G.N. - N° 46/97 T.G.N. Aprueba el "Procedimiento para la devolución de gastos por pagos efectuados con fondos provenientes de contribuciones figurativas".	2105
21. Disposición Conjunta N° 4/98 C.G.N. - N° 4/98 T.G.N. Aprueba el "Procedimiento para el recupero de avales caídos".	2109
22. Disposición Conjunta N° 5/98 C.G.N. - N° 5/98 T.G.N.. Aprueba el "Procedimiento para el registro de reintegros de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, por salarios caídos y cargas sociales". (Modificada por la Resol.	

Nº 46/05 SH.)	2113
23. Resolución Nº 5/98 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba el Procedimiento para el registro de operaciones de desembolsos, amortizaciones y pago de intereses originados en préstamos de organismos internacionales a las provincias.	2117
24. Resolución Nº 256/98 de la Secretaría de Hacienda. Modificación de la Resolución Nº 226/95 S.H.	2119
25. Circular Nº 17/98 de la Contaduría General de la Nación. Regularización de recursos pendientes de imputación.	2121
26. Circular Nº 19/98 de la Contaduría General de la Nación. Banco del Suquía S. A. - Altas de cuentas corrientes y cajas de ahorro.	2122
27. Disposición Nº 44/98 de la Contaduría General de la Nación. Dispone la información que deberá elaborar la Oficina Nacional de Crédito Público que será parte integrante de los estados y balances intermedios que confeccione la Contaduría General de la Nación, respecto de la Cuenta de Inversión.	2124
28. Disposición Nº 3/99 de la Contaduría General de la Nación. Modifica el Cuadro 3.4 relativo a la Existencia de Bienes Inmuebles al 31/12/98 y obrante en el Capítulo I de la Resolución Nº 544/98 S.H..	2139
29. Disposición Nº 4/99 de la Contaduría General de la Nación. Establece límite a la fecha consignada en el casillero "Fecha de Vencimiento" del formulario C-41 "Orden de Pago".	2142
30. Disposición Nº 13/99 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para el registro en materia de Recursos y/o Gastos en el SIDIF y comunicación para las transacciones que impliquen o no movimientos de fondos.	2144
31. Disposición Nº 14/99 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el "Procedimiento para el Ingreso de Remanentes de Ejercicios Anteriores".	2147
32. Decreto Nº 455/99, artículos 17 y 18. Dispone ajustes para gastos corrientes y de capital de distintas Jurisdicciones y Entidades, a fin de racionalizar y disminuir el gasto público. (Ver, además, Resolución Nº 326/99 S.H.).	2151
33. Resolución Nº 326/99 de la Secretaría de Hacienda. Deléganse en la Contaduría General de la Nación las facultades de depuración del Balance General de la Administración Central de todos aquellos registros que no representen créditos y deudas ciertas, líquidas y realizables al 31 de diciembre de 1998.	2152

34. Circular N° 9/99 de la Contaduría General de la Nación. Nueva cuenta bancaria pagos AFIP a partir 1° de agosto de 1999.	2154
35. Circular N° 11/99 de la Contaduría General de la Nación. Transmisión de solicitudes de programación presupuestaria. Incluye modificaciones introducidas por la Circular N° 14/99 CGN.	2155
36. Disposición N° 35/99 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el "Procedimiento de Altas y Bajas de Funcionarios habilitados a firmar lotes.	2174
37. Circular N° 20/99 de la Contaduría General de la Nación. Prorroga la puesta en vigencia de la Circular N° 11/99 C.G.N.	2180
38. Circular N° 21/99 de la Contaduría General de la Nación. Certificados de Compatibilidad Año 2000.	2181
39. Circular N° 24/99 de la Contaduría General de la Nación. Nuevo aplicativo en uso para la generación de declaraciones juradas del Sistema Unico de la Seguridad Social. Sustituye a la circular N° 22/99	2182
40. Disposición N° 4/00 de la Contaduría General de la Nación. Aprueba el "Procedimiento para el Registro de las operaciones de canje de Títulos Públicos".	2183
41. Disposición N° 22/01 de la Contaduría General de la Nación. Las jurisdicciones y entidades, comprendidas en el art. 8° de la Ley 24156, deberán abstenerse de implementar y/o modificar sistemas informáticos durante el transcurso del cuarto trimestre de cada año, sin previa autorización de la Contaduría General de la Nación.	2186
42. Circular N° 23/01 de la Contaduría General de la Nación. Actualización de Datos de las Unidades Ejecutoras de Préstamos U.E.P.E.X.	2188
43. Circular Conjunta N° 24/01 C.G.N. y N° 3/01 T.G.N. Cuentas Caja de Ahorro Personas Jurídicas.	2189
44. Circular N° 25/01 de la Contaduría General de la Nación. Resol. N° 296/01 S.H. – Servicios Básicos.	2191
45. Circular N° 27/01 de la Contaduría General de la Nación. Tablas Básicas del SIDIF Central.	2192
46. Circular N° 28/01 de la Contaduría General de la Nación. Modifica la Circular N° 27/01 C.G.N. Tablas Básicas SIDIF Central.	2194
47. Circular N° 01/02 de la Contaduría General de Nación. Banco Río de la Plata	

S.A. Altas y Bajas de Cajas de Ahorro y Cuentas Corrientes.	2195
48. Circular Nº 7/02 de la Contaduría General de la Nación. Derechos y Aranceles por Servicios del Tribunal de Tasaciones de la Nación.	2196
49. Circular Nº 8/02 de la Contaduría General de la Nación. Cesiones de Crédito. Agentes de Retención y sujetos pasibles de retención. Documentación respaldatoria. (Ver Circular Nº 4/05 CGN).	2197
50. Disposición Nº 24/02 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para el Registro de los Títulos de Bienes Inmuebles del Estado Nacional.	2198
51. Circular Nº 15/02 de la Contaduría General de la Nación. Pagos a la Empresa Distribuidora del Norte S.A. (EDENOR) – (Circular Nº 40/95 CGN).	2202
52. Disposición Nº 429/02 de la Subsecretaría de Presupuesto. Criterios metodológicos para la definición de los remanentes a ingresar al Tesoro Nacional.	2203
53. Disposición Nº 35/02 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para la presentación de información sobre Parametrizados e Inconsistencias.	2207
54. Disposición Nº 36/02 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para la Actualización Registros de Firmas y Datos Responsables de SAF.	2214
55. Disposición Conjunta Nº 4/03 de la Contaduría General de la Nación y Nº 1/03 de la Unidad Informática. Normas de Resguardo y Recuperación de Sistemas.	2226
56. Disposición Conjunta Nº 5/03 de la Contaduría General de la Nación y Nº 2/03 de la Unidad Informática. Normas de Control Acceso Lógico.	2236
57. Disposición Nº 8/03 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento Transitorio para notificar el envío de formularios C-10 "Informe de Recursos Desafectados".	2249
58. Disposición Nº 9/03 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento Transitorio para el Registro de Gastos y la Percepción de Recursos Figurativos de Organismos usuarios del SIDIF Local Unificado – SLU.	2252
59. Disposición Nº 10/03 de la Contaduría General de la Nación. Provisión de Formularios C-41 "Orden de Pago", C-42 "Orden de pago sin Imputación Presupuestaria", C-43 "Fondo Rotatorio" en papel de seguridad de la CASA DE LA MONEDA S.E.	2256
60. Circular Nº 9/03 de la Contaduría General de la Nación. Correo Electrónico	

para consultas a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	2258
61. Circular N° 15/03 de la Contaduría General de la Nación. Régimen de Retención aplicable a los prestadores del servicio de limpieza de Inmuebles.	2259
62. Circular N° 16/03 de la Contaduría General de la Nación. Régimen de Retención aplicable a los prestadores de servicio de limpieza de Inmuebles. Procedimientos.	2260
63. Circular N° 17/03 de la Contaduría General de la Nación. Actualización Sistema SIDIF AC; SIDIF OD; CONPRE o propios de la tabla de bancos y Sucursales en función a la absorción del Banco Patagonia S.A.	2262
64. Disposición N° 39/03 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento de Registro para rescate de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP).	2266
65. Disposición N° 40/03 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento de Control de reducción del gasto.	2269
66. Circular N° 5/04 de la Contaduría General de la Nación. Cambios de imputación presupuestaria de Bienes adquiridos durante el Ejercicio 2003. Organismo de la Administración Central.	2272
67. Disposición N° 18/04 de la Contaduría General de la Nación. Transferencias, Ubicación Geográfica 97 y/o 99, reimputación a la Jurisdicción Provincial correspondiente.	2273
68. Circular N° 11/04 de la Contaduría General de la Nación. Carga de Formulario C-10. Campo de observaciones con la descripción del programa.	2275
69. Circular N° 13/04 de la Contaduría General de la Nación. Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX).	2276
70. Circular N° 14/04 de la Contaduría General de la Nación. Caducidad de Ordenes de Pago.	2279
71. Circular N° 15/04 de la Contaduría General de la Nación. Alta de Cuenta Bancaria – Banco Patagonia Sudameris S.A.	2280
72. Disposición Conjunta N° 30/04 de la Contaduría General de la Nación y N° 7/04 de la Tesorería General de la Nación. Procedimiento para la Devolución de Fondos de Terceros erróneamente acreditados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT).	2282

73. Circular Nº 21/04 de la Contaduría General de la Nación. Banco Ciudad de Buenos Aires y Bco. Credicop Ltado. Cuentas bancarias correspondientes a los Beneficiario de Pago del Sistema C.U.T.	2290
74. Disposición Conjunta Nº 38/04 de la Contaduría General de la Nación y Nº 11/04 de la Tesorería General de la Nación. Procedimiento para la devolución de los gastos por pagos efectuados con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas.	2292
75. Disposición Conjunta Nº 4/05 de la Contaduría General de la Nación y Nº 1/05 de la Tesorería General de la Nación. Procedimientos para el pago de Retenciones .	2296
75. Circular Nº 4/05 de la Contaduría General de la Nación. Conceptos sujetos a Retención (Aclaratoria de la Circular Nº 8/02 CGN).	2300
76. Circular Nº 5/05 de la Contaduría General de la Nación. Solicitud de modificación de Ordenes de Pago.	2303
77. Circular Nº 8/05 de la Contaduría General de la Nación. Alta Cuenta Bancaria – Banco San Juan.	2304
78. Disposición Conjunta Nº 28/05 de la Contaduría General de la Nación y Nº 17/05 de la Tesorería General de la Nación. Procedimiento para registro de recursos afectados al Poder Judicial de la Nación.	2306
79. Disposición Conjunta Nº 40/05 de la Contaduría General de la Nación y Nº 26/05 de la Tesorería General de la Nación. Procedimientos para pagos y regularizaciones de Retenciones por multas y Fondos en Garantías.	2310
80. Circular Nº 13/05 de la Contaduría General de la Nación. Alta Cta. Bancaria. Bco. Bandsud S.A.	2318
81. Circular Nº 14/05 de la Contaduría General de la Nación. Regímenes de Retención. Unión Transitoria de Empresas (UTES)	2320
82. Disposición Nº 18/06 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para el registro de os movimientos ocurridos en la cuenta bancaria del TESORO NACIONAL (VEP).	2323
83. Disposición Nº 20/06 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento de Registro para la Transferencia de saldos y afectación de créditos presupuestarios de OD y de la Adm. Central, incluidos en la Cta. Única del Tesoro (CUT).	2327

84. Circular Nº 4/06 de la Contaduría General de la Nación. Procesamiento de las transacciones en días inhábiles.	2332
85. Disposición Nº 21/06 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para pago de retenciones impositivas y previsionales – Volante electrónico de Pagos (VEP). (Complementaria de la Disp. Conjunta. 13/06 CGN y 8/06 TGN)	2333
86. Circular Nº 9/06 de la Contaduría General de la Nación. Alta de Cuenta Bancaria – Nuevo Banco del Chaco S.A.	2337

J.- Sueldos

1. Decreto Nº 1180/94. Establece la implementación de un mecanismo automático de pago de haberes al personal de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º inc. C) de la Ley Nº 24.156. (Ver, además, la Resolución Nº 429/94 y la Comunicación "B" 6657 del B.C.R.A.)	2351
2. Resolución Nº 429/94 de la Secretaría de Hacienda. Pago de haberes por medio del sistema bancario: Pliego modelo para el llamado a licitación pública. (Incluye modificaciones introducidas por la Res. Nº 505/97 S.H.). (Ver, además, la Comunicación "B" 6657 B.C.R.A.)	2353
3. Circular Nº 22/94 de la Contaduría General de la Nación. Ordenes de Pago de sueldos y cargas sociales. Incorporación del C.U.I.T y del C.U.I.L e intervención de la Dirección General Impositiva en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones	2360
4. Circular Nº 25/94 de la Contaduría General de la Nación. Ordenes de Pago de sueldos y cargas sociales. Aclaración y modificaciones a la Circular Nº 22/94 CGN.	2372
5. Circular Nº 27/94 de la Contaduría General de la Nación. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.	2378
6. Circular Nº 5/95 de la Contaduría General de la Nación. Procedimiento para el pago de haberes en Caja de Ahorro Común. Dto. Nº 1180/94.	2379
7. Resolución Nº 157/95 de la Secretaría de Hacienda. Apruébase el Procedimiento para la devolución de sobrantes de haberes, Dto. Nº 1180/94.	2389
8. Circular Nº 22/95 de la Contaduría General de la Nación. Normas de presentación de rectificativas de sueldos (Fuente de Financiamiento Tesoro	

Nacional).	2393
9. Circular Nº 27/95 de la Contaduría General de la Nación. Aclaración de la Circular Nº 22/95 de la C.G.N.	2395
10. Disposición Conjunta Nº 29/96 C.G.N. y Nº 22/96 T.G.N. Los Organismos Descentralizados que operan con la Cta. Unica del Tesoro, no incorporados en la Dir. de Grandes Contribuyentes de la DGI, deberán emitir Autorización de Pago a favor del propio organismo indicando su Cta. Bancaria Pagadora, para cancelar los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y las Retenciones Impositivas.	2396
10. Resolución Nº 130/98 de la Secretaría de Hacienda. Se aprueba el "Procedimiento para el registro de devolución de sobrantes de haberes" (Dto. 1180/94) para los Serv. Adm. Financieros incorporados a la Cta. Unica del Tesoro.	2398
12. Circular Nº 2/00 de la Contaduría General de la Nación. Disminución de la Contribución Patronal con destino al Régimen de Obras Sociales.	2405
13. Disposición Conjunta Nº 18/00 C.G.N. y Nº 8/00 T.G.N. Se aprueba el "Procedimiento para el pago al personal de planta permanente de la Adm. Pública Nacional incorporado al Sistema de Retiro Voluntario".	2406
15. Circular Nº 14/00 de la Contaduría General de la Nación. Ejecución Presupuestaria de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.	2416
16. Circular Nº 17/01 C.G.N. Las Ordenes de pago pertenecientes al inciso 1 "Gastos en Personal", deberán ingresar al SIDIF, entre el 20 y el último día del mes de su devengamiento. No se aceptarán. Ordenes de pago en papel sin las correspondientes Cargas Sociales.	2417
17. Resolución Nº 175/01. Secretaría de Hacienda. Establecese que las Ordenes de Pago ingresadas al SIDIF pertenecientes al inciso 1, no deberá superar la cuota mensual de devengamiento asignada por la Oficina Nacional de Presupuesto para ese mes.	2418
18. Circular Nº 18/01 C.G.N. Implementación dispuesta por el Decreto Nº 896/01 (la reducción salarial mencionada en dicho decreto sigue vigente por la modificación efectuada por art.. 10º de la Ley denominada Déficit Cero Nº 25453).	2419
19. Decreto Nº 814/01. Normativa aplicable a aquellas que se devenguen a partir del 1º de julio de 2001. (Modificado por el Decreto Nº 984/01)	2420

20. Resolución Conjunta N° 31/01 S.S.S. y N° 192/01 S.H. Apruébanse Pautas para la Aplicación del artículo 34 de la ley N° 24.156.	2425
21. Decreto N° 934/01. Establece los criterios para liquidar los haberes del personal en actividad del Sector Público Nacional del mes de Julio de 2001.	2431
22. Decreto N° 957/01. Establece una reducción en las remuneraciones de los máximos niveles gerenciales y políticos de los funcionarios del Sector público nacional.	2433
23. Circular N° 21/01 C.G.N. Ordenes de Pago de Haberes (Ampliación de la Circular CGN N° 17/01).	2436
24. Circular N° 29/01 de la Contaduría General de la Nación. Pago Sueldo Anual Complementario 2º semestre.	2438
25. Disposición N° 3/02 de la Contaduría General de la Nación. Ingreso Ordenes de Pago, inciso 1 "Gastos en Personal" entre el 20 y el último día hábil del mes.	2439
26. Decreto N° 1819/02. Establece que a partir del 1/01/03, las retribuciones serán integralmente abonadas sin la reducción dispuesta por el Dto. N° 896/01, Ley N° 25.453, en moneda en curso legal, como así también la restitución de los descuentos practicados por aplicación de los mencionadas normas se efectuará en títulos públicos.	2440
31. Decisión Administrativa N° 8/03. Restitución al personal del Sector Publico Nacional y Beneficiarios Previsionales de la reducción del 13 %.	2443
28. Disposición Conjunta N° 11/03 de la Contaduría General de la Nación y N° 5/03 de la Tesorería General de la Nación. Retenciones sobre Contribuciones Patronales.	2447
29. Circular N° 4/03 de la Contaduría General de la Nación. Adecuación de los Sistemas Propios en virtud de la Disp. Conj. N° 11/03 CGN y N° 5/03 TGN.	2449
30. Circular N° 6/03 de la Contaduría General de la Nación. Restitución 13 %. Sobre los haberes del personal. Decreto N° 1819/02.	2455
31. Circular N° 7/03 de la Contaduría General de la Nación. Cancelación de Deudas con las Instituciones de la Seguridad Social. Modificación de la Circular N° 6/03 CGN.	2460
32. Circular N° 8/03 de la Contaduría General de la Nación. Nueva aplicatoria para la generación de las declaraciones juradas de la Seguridad Social.	2463
33. Circular N° 11/03 de la Contaduría General de la Nación. Registración contable	

de la restitución del 13% en Efectivo – Organismos descentralizados.	2465
34. Circular N° 3/04 de la Contaduría General de la Nación. Registración contable del gastos originado por la reducción del 13 % y su posterior restitución en Bonos. Organismos Descentralizados.	2467
35. Circular N° 2/05 de la Contaduría General de la Nación. Deducción de haberes por el concepto de préstamos al personal otorgados por el Bco. de la Nación Argentina.	2469
36. Circular N° 7/05 de la Contaduría General de la Nación. Aclaración de la Circular N° 2/05 CGN. Deducción de haberes por prestamos del Bco. Nación.	2470
37. Circular N° 9/05 de la Contaduría General de la Nación. Actualización de Tabla de Códigos de Retención de Órdenes de Pago vigentes. (Modificación de la Circular N° 7/05 CGN).	2471
38. Disposición Conjunta N° 13/06 Contaduría General de la Nación y N° 8/06 de la Tesorería General de la Nación. Procedimiento para el pago de retenciones impositivas y previsionales – Volantes Electrónico de Pago (VEP).	2473
38. Circular N° 2/06 de la Contaduría General de la Nación. Ordenes de Pago de haberes devengados en marzo de 2006.	2475
39. Circular N° 3/06 de la Contaduría General de la Nación. Actualización base de datos de recursos humanos. (Deroga su similar N° 21/93 CGN).	2476

SISTEMAS DE CONTROL

CAPITULO VI: SISTEMA DE CONTROL EXTERNO

Organismo Responsable: Auditoría General de la Nación

1. Normas básicas de la Auditoría General de la Nación, artículos N° 18 y 19. Procedimiento en caso de silencio o negativa de la entidad a ser auditada.	2501
2. Circular N° 2/93 de la Auditoría General de la Nación. Solicitud de Dictamen de Auditoría para los estados contables de las entidades a ser auditadas.	2502
3. Resolución N° 147/96 de la Auditoría General de la Nación. Modificaciones introducidas a la Circular N° 3/93 A.G.N. y la Resolución N° 40/93 A.G.N. destinadas a sistematizar la información que deben suministrar la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de	

Seguridad Social.

2504

CAPITULO VII: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Organismo Responsable: *Sindicatura General de la Nación*

A.- Disposiciones Generales

1. Decreto N° 253/93. Reglamento Parcial N° 2 de la Ley N° 24.156. Sobre el Sistema de Control Interno, características y ámbito de aplicación. 2551
2. Resolución N° 107/98 de la Sindicatura General de la Nación. Aprueba las "Normas Generales de Control Interno". 2555
3. Resolución N° 152/02 de la Sindicatura General de la Nación. Aprueba las "Normas de Auditoría Interna Gubernamental" – Anexo I, que serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional. 2583

B.- Control Interno

1. Resolución N° 88/03 de la Sindicatura General de la Nación. Establece el procedimiento y el esquema de redacción para la instrumentación de las recomendaciones emitidas por el Síndico General de la Nación. 2631
3. Resolución N° 114/04 de la Sindicatura General de la Nación. Establece el Programa de Regularización de las Observaciones al Sistema de Control Interno. 2634
4. Resolución N° 48/05 de la Sindicatura General de la Nación. Se aprueban las normas de Control Interno, Tecnología de la Información en el Sector Público Nacional. 2637
4. Resolución N° 37/06 de la Sindicatura General de la Nación. Aprueba las "Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado". 2644

C.- Precios Testigo

1. Decreto N° 558/96. Artículo 26. Las compras y contrataciones que superen determinado monto deberán someterse al control del sistema de precios testigo elaborado por la Sindicatura General de la Nación. 2658

2. Decreto N° 814/98. Autorízase al citado organismo a percibir un arancel, que permita sufragar los gastos que ocasione el mantenimiento del sistema de “precios testigo”, por parte de los Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación y Organismos Centralizados y Descentralizados de la Administración Pública Nacional. **2659**
3. Resolución N° 95/02 de la Sindicatura General de la Nación. Declara de carácter reservado los antecedentes respaldatorios de los valores y conclusiones correspondientes a cada informe de Precio Testigo. **2661**
4. Resolución N° 157/02 de la Sindicatura General de la Nación. Procedimiento sobre intervención SIGEN de acuerdo con lo dispuesto por los Dtos. Nros. 1295/02 y 1953/02. Documentación a presentar por lo Comitentes. **2662**
5. Resolución N° 165/02 de la Sindicatura General de la Nación. Aprueba los procedimientos a cumplir por Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación y Organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, para la ejecución del Decreto N° 558/96 – Anexo I- Tramitación de Precios Testigo **2667**
6. Resolución N° 166/02 de la Sindicatura General de la Nación. Establece adquisiciones en el marco del Decreto N° 687/02 en el Ministerio de Desarrollo Social. Aplicación del procedimiento establecido en Resolución N° 165/02 SGN **2673**
8. Resolución N° 79/05 de la Sindicatura General de la Nación. Procedimientos que deberán seguirse para la ejecución del control establecido en la última parte del art. 26 del Decreto N° 558/96. (Modificada por su similar N° 47/06) **2675**

D.- Cierre del Ejercicio

1. Resolución N° 152/95 de la Sindicatura General de la Nación. Establece que las autoridades superiores de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional deberán implementar las medidas necesarias para el cierre vinculado a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y de libros y otros procedimientos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de cada año. (Modificada por la Resolución N° 141/97 S.G.N.) **2685**

E.- Perjuicio Fiscal – Determinación

1. Decreto N° 467/99. Artículos 109 y 119. Define la intervención de la Sindicatura General de la Nación en las investigaciones administrativas que puedan

configurar la existencia de un presunto perjuicio fiscal y en su caso, la calificación de su relevante significación económica en los sumario administrativos.

2692

2. Resolución N° 28/06 de la Sindicatura General de la Nación. Aprueba el procedimiento para el ejercicio de las funciones otorgadas a la SIGEN por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto N° 467/99.

2693

F.- Perjuicio Fiscal – Acciones de Recupero – Gestión de Cobro

1. Decreto N° 1154/97. Establece el procedimiento a que se ajustará la determinación de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos y la intervención que le cabe a la S.G.N.

2700

5. Decreto N° 467/99. Artículo 122. Antieconomicidad del recupero.

2703

3. Resolución N° 192/02 de la Sindicatura General de la Nación. Perjuicio Fiscal. Pautas de antieconomicidad. Aplicación del Decreto N° 1154/97.

2704

G.- Auditoria Interna

1. Decreto N° 971/93. Crea en cada una de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional el cargo de Auditor Interno. (Ver, además, Decreto Complementario N° 2799/93).

2712

2. Decreto N° 1272/94 -Art. 8°. Determinación de la importancia relativa de una entidad para la asignación de sus funciones de auditoria.

2714

3. Decreto N° 1545/94 -Cap. IX - Art. 34. Facultades de la U.A.I. de cada jurisdicción en relación a las U.A.Is. de las entidades dependientes. (Ver, además, Resolución N° 140/94 S.G.N.).

2715

4. Resolución N° 140/94 de la Sindicatura General de la Nación. Establece la documentación que las U.A.Is. de las entidades deberán remitir a la UAI de su jurisdicción.

2716

5. Listado de Resoluciones de la Sindicatura General de la Nación de Asignación de Funciones U.A.I. a otras U.A.I.

2717

6. Resolución N° 149/02 de la Sindicatura General de la Nación. Instructivo sobre tramitación y plazos para la presentación de los Planes Anuales de Trabajo de las U.A.I

2719

7. Resolución N° 17/06 de la Sindicatura General de la Nación. Se aprueba el "Perfil del Auditor Interno Titular". 2721

H. Consolidación de la Deuda

1. Resolución N° 200/02 de la Sindicatura General de la Nación. Procedimientos y Pautas de control para la firma de los formularios de Requerimiento de Pago de las deudas consolidadas por las Leyes Nros. 23.982 y 25.344 cy complementarias. (Texto vigente al 01/11/04. Incorpora modificaciones de la Resolución N° 59/04 SGN y N° 80/05 SGN). 2731
2. Resolución N° 67/04 de la Sindicatura General de la Nación. Procedimientos y Pautas de control para la intervención de los formularios de Requerimiento de Pago de las deudas consolidadas, de las indemnizaciones previstas en la Ley 2738
3. Resolución N° 80/05 de la Sindicatura General de la Nación. Modifica la Resol. SGN N° 200/02, 59/04 SGN y el art. 1° de la Resolución SGN N° 93/04. Crea la Comisión de Análisis e Intervención del Pasivo Consolidado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estableciendo sus funciones y miembros que la componen. 2750

J.- Denuncias

1. Resolución N° 29/06 de la Sindicatura General de la Nación. Aprueba el "Reglamento de Denuncias". Admisión. Formalidades para las denuncias. Alcances. Traslado de las actuaciones. Cooperación con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción. Acta de denuncias con reservas de identidad. 2761

SISTEMAS CONEXOS

CAPITULO VIII: ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO

Organismo Responsable: **Organismo Nacional de Administración de Bienes**

1. Ley N° 12.665. Crea la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos. 2801
2. Ley N° 13.064. Ley de Obras Públicas. 2803
3. Ley de Contabilidad. Art. 51 y 53. Administración de Inmuebles del Estado no

afectados a otros organismos. Concesión en uso precario y gratuito de inmuebles fiscales.	2814
4. Decreto N° 2045/80. Relativo al régimen inmobiliario fiscal. Reglamenta el artículo 51 de la Ley de Contabilidad.	2815
5. Decreto N° 101/85 (art. 1 inc. h, i, j; art. 2 inc. d, ap. 19) Delegación de facultades a los Ministros, Secretarios Ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, para resolver sobre determinados asuntos de su jurisdicción. (Aceptación de legados, donaciones y transferencias. Cesión sin cargo de materiales y elementos declarados en desuso. Delegación para disponer en uso precario y gratuito inmuebles fiscales sin destino útil.)	2819
6. Decreto N° 1757/90. Artículo N° 14. Honerosidad por la cesión de inmuebles, "ad referéndum" de la Secretaría de Hacienda.	2821
7. Decreto N° 407/91. Medidas relacionadas con la venta de inmuebles fiscales innecesarios para el cumplimiento de las funciones estatales o de la gestión de sus entes descentralizados. (Ver modificaciones introducidas por los Decretos N° 809/91 y 2137/91).	2822
8. Decreto N° 809/91. Modifica la modalidad de pago contenida en el Decreto N° 407/91, relacionado con el régimen enajenatorio inmobiliario.	2826
9. Resolución N° 912/91 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Determina cómo se fijará el precio base para la venta de inmuebles en determinados supuestos.	2827
10. Decreto N° 2137/91. Se introducen modificaciones al Decreto N° 407/91, relativo a la venta de inmuebles fiscales. (Ver, además, Resolución N° 558/92 MEyOSP).	2828
11. Resolución N° 1375/91 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Destino de los fondos obtenidos en la venta de inmuebles afectados a organismos centralizados.	2831
12. Decreto N° 602/92. Inmuebles fiscales que pasarán a la jurisdicción de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales-Determinación.	2832
13. Resolución N° 558/92 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Precisa los alcances del artículo 5° del Decreto N° 2137/91. Ventas Inmobiliarias Directas.	2836
14. Ley N° 24.146 de Emergencia Económica. Transfiere a favor de provincias,	

municipios y comunas bienes inmuebles innecesarios.	2837
15. Decreto N° 776/93. Transferencia de bienes inmuebles. Reglamenta la Ley N° 24146. (Ver, además, Disposición N° 224/95 S.A.B.).	2840
16. Resolución N° 649/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Faculta a la Subsecretaría de Administración de Bienes para la organización de los procedimientos destinados a la valuación y venta de los bienes muebles en desuso o en condición de rezago.	2847
17. Resolución N° 796/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Establece un sistema de delegación de facultades aprobatorias en materia de ventas inmobiliarias. (Ver, además, Resolución N° 859/97 MEyOSP).	2849
18. Ley N° 24.383. Modificatoria de la Ley N° 24.146 designa como autoridad de aplicación del régimen de transferencia determinado por esta última, a la Subsecretaría de Administración de Bienes.	2852
19. Decreto N° 1836/94. Transferencia de inmuebles de los Entes en liquidación al Estado Nacional, cuya administración y custodia queda a cargo de la Secretaría de Hacienda.	2854
20. Decreto N° 289/95. Autoriza a la Subsecretaría de Administración de Bienes para la venta de los vehículos oficiales no destinados al traslado de funcionarios.	2861
21. Disposición N° 224/95 de la Subsecretaría de Administración de Bienes. Aclara un requisito establecido en el inciso b) del artículo 8° del Decreto N° 776/93.	2865
22. Resolución N° 304/96 de la Secretaría de Hacienda. Aprobatoria del procedimiento para la contratación de obras en el marco de la Ley N° 13064.	2867
23. Decisión Administrativa N° 84/96. Crea el Registro Nacional de Bienes Inmuebles Privados del Estado Nacional. (Ver, además, Disposición N° 195/96 S.A.B. y Decisión Administrativa N° 327/98).	2868
24. Disposición N° 195/96 de la Subsecretaría de Administración de Bienes. Establece quienes serán responsables de la centralización y remisión de la documentación prevista en la Decisión Administrativa N° 84/96.	2897
25. Resolución N° 859/97 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Delega en la Dirección Nacional de Bienes del Estado la aprobación de las ventas que antes recaía en la Subsecretaría de Administración de Bienes, a los efectos de asegurar la continuidad de dichos actos; y designa al organismo que tendrá a su cargo el perfeccionamiento de las enajenaciones a favor de	

terceros adquirientes. (Ver, además, Resolución N° 796/93 MEyOSP).	2899
26. Decisión Administrativa N° 327/98. Cancelación del desarrollo de la Etapa 3 prevista en el Artículo 4° de la Dec. Adm. N° 84/96 y sustitución del Artículo 10 de la mencionada norma.	2902
27. Decreto N° 443/00. Creación del Organismo Nacional de Administración de Bienes -ONABE-. Disuélvese el Ente Nac. de Administración de Bienes Ferroviarios y suprímese la Dir. Nac. de Bienes del Estado. (Modificado por el Dto. 831/01 y por el Dto. 475/02).	2904
28. Decreto N° 1247/00. Prorrogase el plazo de vigencia instituido por el art.16 de la Ley N° 24.146, modificado por la Leyes Nros. 24.383 y 24.768, en relación con la presentación de solicitudes de transferencia e inmuebles innecesarios para el cumplimiento de los fines o gestión de la Administración Pública Nacional, sus empresas y entes descentralizados, o entes donde el Estado Nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.	2907
29. Ley N° 25.750. Régimen aplicable a la preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.	2909

CAPITULO IX: CONTRATACIONES

Organismo Responsable: Oficina Nacional de Contrataciones

1. Decreto N° 1545/94 -Cap. VII- Art. 25 a 28. Crea el Sistema de Contrataciones del Sector Público Nacional y la Oficina Nacional de Contrataciones en jurisdicción de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.	2951
2. Resolución N° 85/96 de la Secretaría de Hacienda. Aprueba la metodología para la racionalización del gasto en energía eléctrica.	2955
3. Decisión Administrativa N° 344/97. Crea el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común. Objetivos. Aplicación obligatoria. Autoridad de aplicación.	2961
4. Resolución N° 576/99 de la Secretaría de Hacienda. Establece que los organismos que tienen instalado el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común, deberán utilizar el módulo informático denominado SIGECO, para desarrollar la gestión de contrataciones.	2954
5. Decreto N° 436/00. Reglamenta la adquisición, enajenación y contratación	

de bienes y servicios del Estado Nacional.	2973
6. Resolución N° 292/00 de la Secretaría de Hacienda. Se deberá remitir, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, a la Oficina Nac. de Contrataciones la totalidad de las ordenes de compra y solicitudes de provisión emitidas en los organismos de la Adm. Púb. Nacional. (Se derogan las Res. N° 499/98 S.H. y N° 225/96 S.H.).	3022
7. Resolución N° 368/00 de la Secretaría de Hacienda. Los Organismos de la Adm. Púb. Nacional deberán remitir a la Of. Nac. de Contrataciones las solicitudes de gastos, los pedidos de publicación de convocatorias, los proyectos y los pliegos de bases y condiciones particulares, etc. (Se deroga la Res. N° 376/99),	3036
8. Resolución N° 834/00 del Ministerio de Economía. Apruébase el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional".	3062
9. Resolución N° 966/00 del Ministerio de Economía. Se establece que los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento para la Adquisición, enajenación y contratación de bienes y Servicios del Estado Nacional, deberán utilizar el sistema informático que será suministrado e instalado por la O.N.C., para las contrataciones a efectuarse bajo la modalidad de Compra Informatizada.	3086
10. Resolución N° 515/00 de la Secretaría de Hacienda. Se aprueba el "Manual práctico para la Adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.	3089
11. Circular N° 1/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Declaración Jurada de Incorporación al SIPRO.	3119
12. Resolución N° 61/01 de la Secretaría de Industria. Pautas para la publicación y/o difusión de convocatorias de contratación.	3120
13. Circular N° 2/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Publicaciones en el Boletín Oficial.	3129
14. Decreto N° 1023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. (Deroga el Capítulo VI de la Ley de Contabilidad –Dto. Ley 23.354/56) (Modificado por el Dto. N° 666/03 y por el art. 19 de la Ley N° 25.563)	3130
15. Decreto N° 1060/01. Contrataciones del Sector Público Nacional. Reglamentación del Artículo 11 de la Ley N° 25.456, en concordancia con el	

artículo 26 de la Ley Nº 25.344. (Modificado por Decreto Nº 1240/01).	3146
16. Decreto Nº 1074/01. Fondo Nacional de Desarrollo para la MIPyMEs.	3149
17. Decreto Nº 1075/01. Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado. (Modificación al Decreto Nº 436/00).	3157
18. Decreto Nº 1076/01. Sociedades de Garantía Recíproca.	3159
19. Circular Nº 4/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Servicios Básicos – Art. 1º del Dto. Nº 1060/01	3167
20. Circular Nº 5/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Relacionada con el Decreto Nº 1060/01.	3168
21. Circular Nº 6/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Relacionada con el Decreto 1060/01 y 1240/01.	3170
22. Decreto Nº 1465/01. Excepciones de las prescripciones del art. 1º, inciso 2, apartado b) del Decreto Nº 1060/01 y de su similar Nº 1240/01.	3171
23. Decreto Nº 486/02. Declárase Emergencia Sanitaria Nacional. Suministros de Insumos y Medicamentos a Instituciones Públicas de Salud con Servicio de Internación. Régimen de compras y contrataciones.	3173
24. Ley Nº 25.551. Compre Trabajo Argentino. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionario de Servicios Públicos. Alcances.	3184
25. Decreto Nº 1394/01. Determina que el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social tiene carácter de ente público no estatal.	3189
26. Decreto Nº 1399/01. Dispone que la AFIP estará sometida al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso b) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156. Establece que el régimen de contrataciones de la entidad será establecido por el Administrador Federal, con la conformidad del Min. de Economía.	3199
27. Decreto Nº 687/02. Autoriza al Min. De Desarrollo Social a contratar en forma directa la provisión de bienes y servicios necesarios para paliar las situaciones derivadas de la emergencia.	3205
28. Decreto Nº 1536/02. Dispone que el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales estará sometido al régimen establecido para los Entes enumerados en el inciso c) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156, sustituido por el artículo 70 de la Ley de Presupuesto Nº 25.565. El régimen de compras y	

contrataciones del Instituto será establecido por su Presidente, conforme los principios generales vigentes aplicables a la Administración Pública Nacional en la materia.	3208
29. Decreto N° 1600/02. Reglamentación de la Ley 25.551-Compre Trabajo Argentino.	3212
30. Circular N° 8/02 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Licitación o Concurso Abreviado.	3227
31. Circular N° 9/02 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Módulo Cliente de Contrataciones (MCC) Carga de datos epata "Acta de Apertura".	3228
32. Decisión Administrativa N° 56/03. Establece que previa la celebración de contratos que tengan por objeto la realización de trabajos gráficos, los organismos comprendidos en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, soliciten a dicha Imprenta, el presupuesto económico correspondiente, a los efectos de evaluar la conveniencia de contratar la misma.	3229
33. Circular N° 9/03 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Acerca de la Vigencia del Decreto N° 666/03. Deroga las Circulares ONC N° 3/01 y 7/02, respectivamente.	3231
34. Decisión Administrativa N° 1/03. Deróganse la Dec. Adm. N° 1/03 del 7/1/03 y las Resoluciones de la Subsec. de la Gestión Pública Nros. 4/03, 9/03,12/03 y 22/03, referidas a la intervención de dicha Subsecretaría para autorizar el inicio o la continuación de los procesos de contrataciones de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) artículo 8° de la Ley N° 24.156.	3233
35. Circular N° 10/03 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Pautas por las que deberán tramitarse las Contrataciones Directas que se realicen por Trámite Simplificado.	3235
36. Circular N° 11/03 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Prohibición de Desdoblamiento.	3238
37. Disposición N° 297/03 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Aprueba el Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas de la AFIP.	3240
38. Resolución N° 5/04 de la Subsecretaría de la Gestión Pública. Aprueba el procedimiento de selección que las entidades y jurisdicciones deben seguir para incorporar al Sistema de Información de Proveedores.	3292

39. Circular Nº 12/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Sistema de Información de Proveedores – Nuevo procedimiento.	3296
40. Circular Nº 13/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Contrataciones del Estado. Correo Electrónico. Uso de email Institucional.	3297
41. Resolución Nº 24/04 de la Subsecretaría de la Gestión Pública. Descarga de Pliegos. Sitio Internet de la O.N.C.	3298
42. Circular Nº 14/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Interpretación Resolución Nº 24/04. Descarga Pliegos de Internet.	3304
43. Circular Nº 15/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Interpretación con alcance general y obligatorio para los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto Nº 1023/01. De conformidad con lo establecido en el art. 80 del anexo con lo establecido en el art. 80 del Anexo al Decreto Nº 436/00.	3308
44. Circular Nº 16/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Debido a consultas recibidas de las Unidades Operativas de Contrataciones, se efectúa la siguiente interpretación con alcance general y obligatorio para los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Dto. Nº 1023/01.	3310
45. Circular Nº 17/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Interpretación de la Resolución SEP Nº 24/04.	3312
46. Circular Nº 18 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Certificado Fiscal para Contratar.	3314
47. Circular Nº 19/05 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Libre Deuda Previsional para Contratar (Resol. Gral. AFIP Nº 1814/05)	3317
48. Circular Nº 20/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Difusión de Convocatorias.	3320
49. Circular Nº 21/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Obtención de Pliegos por Internet (Resol. SGP 24/04).	3321
50. Circular Nº 22/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Contratación Directa (Art. 25, inciso d), apartado 3 del Decreto Nº 1023/01).	3322
51. Circular Nº 23/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Plazo de Vista – Único Oferente (art. 73 del Reglamento aprobado por el Decreto 436/00).	3324

CAPITULO X: INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS

Organismo Responsable: **Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público Nacional**

1. Decreto N° 645/95. Plataforma mínima de información salarial presupuestaria. (Ver, además, Resolución N° 222/95 S.H.). **3401**
2. Resolución N° 84/96 de la Secretaría de Hacienda. Establece las normas y procedimientos a los que se deberán ajustar las UEP de programas y/o proyectos especiales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales. (modificada por la Resolución S.H. N° 202/01). **3405**
3. Resolución Conjunta N° 208/97 de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda. Implementa el Nomenclador Unico de Organismos (NUDO) en el ámbito de la Administración Nacional. **3424**
4. Resolución N° 545/98 de la Secretaría de Hacienda. Establece normas y procedimientos a los que deberán ajustarse las UEP de programas y/o proyectos especiales en ejecución o preparación, cualquiera fuere su forma de financiamiento externo por Organismos Internacionales. (Modificada por la Resolución S.H. N° 202/01). **3430**
5. Ley N° 11.672 (t. o. 1999) , Art. 78. **3435**
6. Ley N° 25152, art. 8°, inc. e) **3436**
7. Resolución N° 284/00 de la Secretaría de Hacienda. Las Empresas y Sociedades del Estado, alcanzadas por lo dispuesto en los art. 1°, 2° y 7° del Dto. 430/00, deberán remitir a la Dir. Nac. De Ocup. y Salarios del Sector Público Nacional, información de carácter salarial y ocupacional, compatible con el ahorro generado en las liquidaciones mensuales. **3438**
8. Decreto N° 691/00. Se aprueba el Régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la Administración Púb. Nacional que presta servicios en los organismos y entidades incluidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156. Ambito de aplicación. (Modificado por el Decreto 1040/00). **3444**
9. Resolución N° 353/00 de la Secretaría de Hacienda. Establece que el Registro de Entidades creado por Dto. 691/00, estará a cargo de la Dir. Nac. De Ocupación y Salarios del Sector Púb. Nacional. (modificado por la Resolución

S.H. Nº 150/01)	3449
10. Decreto Nº 1020/00. Determina que las Jurisdicciones y Entidades del P.E.N. deberán informar los movimientos de altas y bajas, con periodicidad mensual, de su personal de Pta. Permanente, Pta. Transitoria y de aquéllos que efectúen servicios bajo distintas modalidades de contratación, cuyo gastos se impute el Inciso 1.	3462
11. Resolución S.H. Nº 458/00. Prorroga en 90 días los plazos fijados por la Resolución S.H. Nº 353/00, para caducidad viejos códigos.	3465
12. Resolución S.H. Nº 52/01. Se dictan Normas específicas con respecto al personal de las FF.AA. y de Seguridad.	3467
13. Resolución S.H. Nº 122/01. Prorróganse las fechas hasta la cual podrán realizarse operaciones de precancelación.	3469
14. Resolución S.H. Nº 284/01 . Procedimiento a seguir por los SAF para extender Certificados, con motivos de la sanción de la Ley Nº 25453.	3471
15. Resolución Conjunta Nº 151/02 de la Secretaría de Política Universitaria y Nº 86/02 de la Secretaría de Hacienda. Plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos. Normas Técnicas y plazos a los que deberán ajustarse las Universidades Nacionales para la entrega de los datos generales en sus sistemas liquidadores de haberes.	3473
16. Art. 30 de la Ley Nº 25.827. extiende el ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU).	3497
17. Resolución Nº 24/04 de la Secretaría de Hacienda. Normas Mínimas a los que deben ajustarse las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el Art.- 8º incisos a), b) y c) de la Ley Nº 24.156, para la entrega de la Plataforma Mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos.	3498

CAPITULO XI: INVERSION PUBLICA

Organismo Responsable: Dirección Nacional de Inversión Pública

1. Ley Nº 24.354. Crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.	3551
2. Decreto Nº 720/95. Establece la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.354. Crea el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).	3560
3. Resolución Nº 109/96 de la Secretaría de Programación Económica. Fija el	

- monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá aprobar directamente el organismo o ente iniciador para su inclusión en dicho plan. **3563**
4. Resolución N° 110/96 de la Secretaría de Programación Económica. Se establecen normas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de los organismos del Sector Público Nacional. (Ver, además, Resolución N° 100/97 S.P.E.). **3565**
5. Resolución N° 111/96 de la Secretaría de Programación Económica. Establece normas de instrumentación complementarias del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), en relación con el Plan correspondiente a 1997 y años subsiguientes. **3572**
6. Resolución N° 100/97 de la Secretaría de Programación Económica. Deroga el artículo 2° de la Resolución N° 110/96 S.P.E., relativa a los Precios de Cuenta. **3575**
7. Resolución N° 12/01 de la Secretaría de Programación Económica. Establécese que a los efectos de la implementación del mencionado Sistema cada proyecto de inversión pública se clasificará según su naturaleza en proyecto de inversión o Proyecto de Reposición. **3576**
8. Resolución N° 13/01 de la Secretaría de programación Económica. Establecese que los organismos del Sector Público Nacional deberán realizar la formulación y evaluación o análisis económico de los proyectos de inversión pública de acuerdo con los principios, métodos y criterios que establezcan la autoridad de aplicación y el organo responsable del sistema. **3578**
9. Resolución N° 14/01 de la Secretaría de Programación Económica. Antecedentes e información que deberán incluir los estudios de factibilidad de los proyectos de inversión pública que presenten los organismos del Sector Público Nacional en cumplimiento de lo previsto en el Dto. N° 720/95. **3580**
10. Resolución N° 15/01 de la Secretaría de Programación Económica. Establécese que el organismo del Sector público Nacional responsable del proyecto de inversión que se presente para el acogimiento al Decreto N° 1299/00 presentará los antecedentes y estudios previstos en el Dto. N° 720/95 a la Dirección Nacional de Inversión Pública, la que emitirá un Informe Técnico y un proyecto de dictamen proponiendo su clasificación. **3602**

CAPITULO XII: SECRETARIA DE HACIENDA

Estructura Organizativa de la Secretaría de Hacienda

1. Decreto N° 1359/04. Apruébase la estructura organizativa del primer nivel operativo del Ministerio de Economía.

3651

INDICE NUMERICO

	Capítulo	Página
<u>Leyes</u>		
11672 (Decreto N° 1110/05)	Cap. II.A.....	301
11672 (Decreto N° 689/99), Art. 78	Cap. X	3435
12665	Cap. VIII	2801
13064	Cap. VIII.....	2903
Ley de Contabilidad (Decreto-Ley 23354/56) Art. 51 y 53....	Cap. VIII	2814
24146	Cap. VIII.....	2837
24156	Cap. I	1
24354	Cap. XI.....	3551
24383	Cap. VIII.....	2852
24624 Cap. I, Art. 29	Cap. I	82
24.629 Cap. I	Cap. II. A.	361
24.764 Art.38.....	Cap. I	93
25.152	Cap. II A.....	421
25.152, Art. 8°, inc. e)	Cap. X.....	3436
25.188	Cap. I	255
25.233 Art. 12	Cap. I	170
25.237 Art. 30	Cap. I	171
25.237 Art. 61	Cap. I	183
25.344	Cap. I	193
25.413	Cap. I	186
25.414	Cap. I	189
25.453	Cap. I	274
25.551.....	Cap. IX	3184
25.561	Cap. I	292
25.750	Cap. VIII.....	2909
25.827 Art. 30.	Cap. X.	3497
25.917	Cap. I	329
26.135	Cap. I.....	344
26.198 Art. 16.	Cap. X	3526
26.337.....	Cap. II. B.....	801
<u>Decretos</u>		
2045/80 Reglamento art. 51 Ley de Contabilidad	Cap. VIII	2815
101/85 Art.1° inc. h, i, j y Art. 2° inc. d) ap.19	Cap. VIII	2819
1757/90 Art.14	Cap. VIII	2821
407/91	Cap. VIII	2822

809/91	Cap. VIII	2826
2137/91	Cap. VIII	2828
602/92	Cap. VIII	2832
2629/92 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. I	31
2662/92 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. I	33
2663/92	Cap. III.A.	901
253/93 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. VII. A.....	2551
776/93 Reglamento Art. 8° Ley 24.146	Cap. VIII	2840
971/93	Cap. VII G.....	212
1139/93 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. II.A.	356
1180/94	Cap. V.J.	2351
1272/94 Art. 8°	Cap. VII G.....	2714
1361/94 Reglamento Parcial N° 3 de la Ley 24.156	Cap. I	55
1363/94 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. IV.B.	1281
1545/94 Capítulo V art. 9°, 10 y 11.....	Cap. III.B.	1101
1545/94 Capítulo VII art. 25 a 28	Cap. IX	2951
1545/94 Capítulo IX art. 34.....	Cap. VII G.....	2715
1836/94	Cap. VIII	2854
2360/94 Art.30	Cap. III.B.	1102
2380/94 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. III.C.	1191
289/95	Cap. VIII	2861
290/95	Cap. I	67
397/95	Cap. I.	76
398/95	Cap. I.	79
645/95	Cap. X	3401
720/95	Cap. XI	3560
892/95	Cap. II.A.	357
899/95 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. III.C.	1198
1024/95	Cap. V.H	2051
1060/95 (Derogado por Decreto N° 1344/07).....	Cap. I	81
340/96 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. IV.B.	1286
558//96	Cap. VII C.....	2658
1085/96	Cap. I	90
1444/96	Cap. II.A.	390
704/97	Cap. I	102
1154/97	Cap. VII E.....	2700
1421/97	Cap. I	104
1/98	Cap. I	106
427/98	Cap. I	107
814/98	Cap. VII C.....	2659
455/99 (Artículos 17 y 18)	Cap. V.H	2151

467/99	Cap. VII E.....	2703
814/99	Cap. I.	165
339/00	Cap. III A.	975
436/00	Cap. IX.....	2973
443/00	Cap. VIII.....	2904
461/00	Cap. I.....	173
467/00	Cap. I.	175
484/00	Cap. I	177
691/00	Cap. X.	3444
1020/00	Cap. X.....	3462
1116/00 (Reglamentario de la Ley N° 25344)	Cap. I	201
1247/00	Cap. VIII	2907
103/01	Cap. I	223
380/01	Cap. I.	241
520/01	Cap. I.	253
814/01	Cap. V. J.	2420
894/01	Cap. I	268
934/01	Cap. V. J.	2431
946/01	Cap. I	271
957/01	Cap. V. J.	2433
979/01	Cap. I	278
1023/01	Cap. IX.	3130
1060/01	Cap. IX.	3146
1074/01	Cap. IX.	3149
1075/01	Cap. IX	3157
1076/01.....	Cap. IX	3159
1394/01	Cap. IX	3189
1399/01	Cap. IX	3260
1465/01	Cap. IX	3171
71/02	Cap. I	299
199/02	Cap. III.A.	1012
214/02	Cap. I	306
260/02	Cap. I	313
320/02	Cap. I	315
410/02	Cap. I	320
471/02	Cap. IV B.....	1357
486/02	Cap. IX	3173
687/02	Cap. IX	3205
1096/02	Cap. IV B.....	1365
1339/02	Cap. III.A.	1016
1536/02	Cap.IX	3208

1600/02 (Reglamentario Ley N° 25.551)	Cap.IX.	3212
1819/02	Cap. V.J.	2440
530/03	Cap. IV B.....	1368
1359/04	Cap. XII	3651
1731/04	Cap. II.A.....	748
1735/04.....	Cap. IV B.....	1375
1911/04	Cap. IV B.....	1382
1382/05	Cap. I	337
1818/06	Cap. IX	3321
1344/07	Cap. I	358

Reglamentos Parciales de la Ley N° 24.156

Reglamento Parcial N° 1 Ley N° 24.156 Decreto N° 2666/92 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. I	37
Reglamento Parcial N° 2 Ley N° 24.156 Decreto N° 253/93 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. VII A.....	2551
Reglamento Parcial N° 3 Ley N° 24.156 Decreto N° 1361/94 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. I	55

Decisiones Administrativas

43/96	Cap. V.G.	1981
60/96	Cap. II.A.	363
84/96	Cap. VIII	2868
105/96	Cap. I	87
148/96 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. III.C.	1202
85/97	Cap. V.F	1922
170/97	Cap. V.H.	2075
344/97	Cap. IX	2961
327/98	Cap. VIII.	2902
477/98	Cap. II.A.	399
215/99 (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. I.	163
102/00	Cap. I	184
118/01	Cap. I	285
1/03	Cap. IX	3296
8/03	Cap. V.J.	2443
56/03	Cap. IX	3292
6/07	Cap. I	348
1/08	Cap. II.B.	827

Resoluciones Conjuntas

46/97 SH, 29/97 SPE	Cap. V.H.....	2071
208/97 SH, SFP.....	Cap. X	3424
18/01 SF, 70/01 S.H.	Cap. IV. B.	1349
31/01 SSS, 192/01 SH.	Cap. V. J.	2425
151/02 SPU, 86/02 SH	Cap. X	3473
27/05 SF y 62/05 SH.	Cap. IV B.....	1394
90/06 SH, 19/06 SF	Cap. III A.....	1081

Resoluciones

912/91 MEyOSP	Cap. VIII	2827
1375/91 MEyOSP	Cap. VIII	2831
358/92 SH	Cap. I	45
558/92 MEyOSP	Cap. VIII	2836
11/93 SH	Cap. I	52
649/93 MEyOSP	Cap. VIII	2847
796/93 MEyOSP	Cap. VIII	2849
1075/93 MEyOSP	Cap. IV..A.	1251
1397/93 MEyOSP	Cap. V. A.	1501
140/94 SIGEN	Cap. VII G.....	2716
278/94 SH	Cap.III.A.....	909
429/94 SH	Cap. V.J.....	2353
522/94 SH.	Cap. III.A.	916
562/94 SH	Cap. V.B.	1571
564/94 SH	Cap. V. B.	1573
590/94 MEyOSP	Cap. III.A..	906
591/94 SH	Cap. III.C.	1195
976/94 MEyOSP	Cap. IV.B.	1282
1044/94 MEyOSP	Cap. IV. A	1254
5/95 SH	Cap. III.B.	1119
25/95 SH	Cap. V.F.	1901
83/95 SH	Cap. III.B.	1123
152/95 SIGEN	Cap. VII D.....	2685
157/95 S.H.	Cap. V. J.....	2389
166/95 SH (ver Resol. N° 302/95 SH)	Cap. V.C.	1692
226/95 SH	Cap. V.H.	2054
238 Bis/95 SH	Cap. III.B	1105
262/95 SH	Cap. V.D.	1751
270/95 MEyOSP	Cap. III.B.	1103
274/95 SH	Cap. III.B.	1117
277/95 SH	Cap. IV.A.	1255

302/95 SH (modifica a la Resol. N° 166/95 SH)	Cap. III.C.	1200
731/95 MEyOSP	Cap. IV.A.	1257
872/95 MEyOSP	Cap. III.B.	1111
25/96 SH	Cap. I.	83
47/96 SH	Cap. V.B.	1589
48/96 SH	Cap. III.C.	1204
65/96 SH	Cap. III.B.	1140
81/96 SH	Cap. I.	85
84/96 SH	Cap. X.	3405
85/96 SH	Cap. IX.	2955
109/96 SPE	Cap. XI.	3563
110/96 SPE	Cap. XI.	3565
111/96 SPE	Cap. XI.	3572
147/96 AGN	Cap. VI.	2504
201/96 SH	Cap. V.B.	1575
223/96 SH	Cap. III.A.	950
230/96 SH	Cap. IV.B.	1311
238/96 SH del 8/4/96 (t.o. 1999)	Cap. IV.B.	1320
238/96 SH del 9/12/96	Cap. III.B.	1291
241/96 SH	Cap. IV.B.	1296
298/96 SH	Cap. V.H.	2064
300/96 SH	Cap. III.B.	1137
304/96 SH	Cap. VIII.	2867
328/96 SH	Cap. V.G.	1990
342/96 MEyOSP	Cap. III.B.	1134
351/96 SH	Cap. V.B.	1599
413/96 SH	Cap. IV.A.	1259
429/96 SH	Cap. III.B.	1139
473/96 SH	Cap. V.A.	1509
12/97 SH (Ver Resolución S.H. N° 262/95).....	Cap. V.D.	1171
45/97 S.F.P.	Cap. I.	93
47/97 SH	Cap. V.F.	1903
100/97 SPE	Cap. XI.	3575
141/97 SIGEN	Cap. VII.	2573
155/97 SH	Cap. IV.B.	1327
214/97 SH	Cap. IV.B.	1331
215/97 SH (Derogado por Decreto N° 1344/07)	Cap. IV.B.	1333
278/97 SH	Cap. III.C.	1206
323/97 SH	Cap. IV. B.	1334
859/97 MEyOSP	Cap. VIII.	2899
976/97 MEyOSP	Cap. V.H.	2086

53/98 SH	Cap. V.H.....	2117
107/98 SIGEN	Cap. VII A.....	2555
130/98 SH	Cap. V.J.	2398
194/98 S.F.P.	Cap. I	119
212/98 S.F.P.	Cap. I	148
256/98 S.H.	Cap. V.H.	2119
370/98 S.H.	Cap. IV.B.	1336
410/98 S.H.	Cap. V.E	1811
493/98 S.H.	Cap. V.E.	1815
545/98 S.H.	Cap. X	3430
576/98 S.H.	Cap. III.A.	962
598/98 S.H.	Cap. II.A.	402
326/99 S.H.	Cap. V.H.	2152
343/99 S.H.	Cap. V.E.....	1817
404/99 S.H.	Cap. IV.A.....	1262
507/99 S.H.	Cap. II.A.	427
576/99 S.H.	Cap. IX	2964
1/00 S.H.	Cap. II.A.	433
11/00 SIGEN.....	Cap. VII	2316
17/00 S.P.E.R.	Cap. IV.C.	1441
101/00 M.E.	Cap. IV.A.	1264
224/00 S.H.	Cap. I.	179
230/00 S.H.	Cap. I.	182
251/00 S.H.	Cap. III.A.	978
284/00 S.H.	Cap. X.	3438
292/00 S.H.	Cap. IX	3022
318/00 S.H.	Cap. V.C.	1698
353/00 S.H.	Cap. X.	3449
368/00 S.H.	Cap. IX.	3036
458/00 S.H.	Cap. X	3465
515/00 S.H.	Cap. IX.	3089
834/00 M.E.	Cap. IX.	3062
966/00 M.E... ..	Cap. IX.	3086
11/01 ex SME	Cap. I	272
12/01 SPE	Cap. XI	3576
13/01 SPE	Cap. XI	3578
14/01 SPE	Cap. XI	3580
15/01 SPE	Cap. XI	3602
52/01 S.H.	Cap. X	3467
61/01 S.I	Cap. IX.	3120
122/01 S.H.	Cap. X.....	3469

175/01 S.H.	Cap. V. J.	2418
284/01 SH.	Cap. X	3471
294/01 S.H.	Cap. I	291
421/01 S.H.	Cap. II.A.....	443
41/02 S.H.	Cap. II. A.	466
55/02 S.H.	Cap. IV B.....	1362
95/02 SIGEN	Cap. VII. C.....	2661
149/02 SIGEN	Cap. VII. G.....	2719
152/02 SIGEN.	Cap. VII. A	2583
157/02 SIGEN.....	Cap. VII. C.....	2662
165/02 SIGEN	Cap. VII. C.....	2667
166/02 SIGEN.....	Cap. VII. C.....	2673
192/02 SIGEN.....	Cap. VII. F.....	2704
200/02 SIGEN.....	Cap. VII. H.....	2731
4/03 S.G.P.	Cap. IX	2395 bis
9/03 S.G.P.	Cap. IX.....	2401 bis
12/03 S.G.P.....	Cap. IX.....	2403 bis
22/03 S.G.P.	Cap. IX.....	2405 bis
71/03 S.H.	Cap. II.A.	486
88/03 SIGEN	Cap.VII B.....	2631
199/03 S.H.	Cap. III.A.	1025
5/04 S.G.P.....	Cap. IX.....	3292
13/04 S.H.	Cap. II. A.	727
24/04 S.G.P.	Cap. IX.....	3298
24/04 S.H.	Cap. X	3498
67/04 SIGEN.....	Cap. VII H.....	2738
114/04 SIGEN	Cap. VII B.....	2634
136/04 S.H.	Cap. II. A.....	739
Listado de Reoluciones de la SIGEN	Cap. VII G.....	2717
2/05 S.H.	Cap. I.....	346
20/05 M.E y P.	Cap. IV B.....	1388
46/05 S.H.	Cap. III A.....	1049
48/05 SIGEN.....	Cap. VII B.....	2637
79/05 SIGEN.....	Cap. VII C.....	2675
80/05 SIGEN.....	Cap. VII H.....	2750
171/05 M.E. y P.	Cap. IV B.....	1391
172/05 M.E. y P.	Cap. II.B.....	845
326/05 S.H.....	Cap. V. E.....	1845
17/06 SIGEN	Cap. VII G.....	2721
28/06 SIGEN	Cap. VII E.....	2693
29/06 SIGEN	Cap. VII J.....	2761

37/06 SIGEN	Cap. VII B.....	2644
96/06 SIGEN	Cap. VII B.....	2648
200/06 S.H.....	Cap. II A.	770
377/06 SH	Cap. V. E.....	1864
396/06 S.H.	Cap.IV C.	1443
12/07 SIGEN	Cap. VII F	2727
180/08 M.E.	Cap. II B	832
422/07 S.H.	Cap. V.E.....	1890

Resoluciones Generales

4348/97 DGI	Cap. III.A.....	957
1778/04 AFIP.....	Cap. III A.....	1031
1992/04 AFIP.....	Cap. III. A.....	1077

Disposiciones Conjuntas

21/95 CGN, 10/95 TGN	Cap. V.D.	1754
4/96 CGN , 3/96 TGN	Cap. V.D.....	1757
13/96 CGN, 5/96 TGN	Cap. III.B.....	1129
29/96 CGN, 22/96 TGN	Cap. V.J.....	2396
65/96 CGN, 58/96 TGN	Cap. V. H.....	2068
35/97 CGN, 30/97 TGN	Cap. V.D.	1762
49/97 CGN, 42/97 TGN	Cap. V.H..	2097
50/97 CGN, 41/97 TGN	Cap. V.H..	2102
53/97 CGN, 46/97 TGN	Cap. V.H.....	2105
4/98 CGN, 4/98 TGN	Cap. V.H.....	2109
5/98 CGN, 5/98 TGN	Cap. V. H.....	2113
48/98 CGN, 33/98 TGN	Cap. III.A.....	964
23/99 CGN , 12/99 TGN,.....	Cap. III A	968
18/00 CGN, 8/00 TGN	Cap. V.J.	2406
6/02 CGN, 7/02 TGN	Cap. V.D.	1765
26/02 CGN, 15/02 TGN	Cap. V.D.....	1774
45/02 CGN, 21/02 TGN	Cap. V.D.....	1780
4/03 CGN, 1/03 UI	Cap. V.H.....	2226
5/03 CGN, 2/03 UI	Cap. V.H.....	2236
11/03 CGN, 5/03 TGN	Cap. V.J.....	2447
17/03 CGN, 7/03 TGN	Cap. V.D.....	1784
30/04 CGN, 7/04 TGN	Cap. V.H.....	2282
38/04 CGN, 11/04 TGN	Cap. V. H.....	2292
4/05 CGN, 1/05 TGN	Cap. V. H.....	2296
17/05 CGN, 28/05 TGN	Cap. III. A	1037
28/05 CGN, 17/05 TGN	Cap. V. H.	2306

40/05 CGN, 26/05 TGN	Cap. V. H.....	2310
13/06 CGN, 8/06 TGN	Cap. V J.....	2473
21/06 CGN, 13/06 TGN	Cap. V. H.....	2351

Disposiciones

1/95 CGN	Cap. V.C.....	1691
224/95 SSAB	Cap. VIII	2464
10/96 SSF	Cap. IV.B.....	1306
18/96 CGN	Cap. V.C.....	1694
38/96 CGN	Cap. V.B.....	1601
47/96 CGN	Cap. V.H.	2056
51/96 CGN	Cap. V.H.....	2058
52/96 CGN	Cap. V.B.....	1611
62/96 CGN	Cap. V.H.....	2061
195/96 SSAB	Cap. VIII.....	2897
5/97 SSF	Cap. IV.B.....	1326
18/97 CGN	Cap. V.F.....	1925
26/97 CGN	Cap. V.H.....	2077
34/97 CGN	Cap. V.H.....	2090
11/98 SSF	Cap. IV. B.....	1338
35/98 CGN	Cap. V.A.....	1511
44/98 CGN	Cap. V.H.....	2124
46/98 CGN	Cap. V.G.....	1992
3/99 CGN	Cap. V.H.....	2139
4/99 CGN	Cap. V.H.....	2142
13/99 CGN	Cap. V.H.....	2144
14/99 CGN	Cap. V.H.....	2147
15/99 S.S.F.	Cap. IV B.....	1343
20/99 CGN	Cap. V.A.....	1513
35/99 CGN	Cap. V.H.....	2174
56/99 CGN	Cap. V.E.....	1819
57/99 CGN (Corresponde también al Cap. V.F.)	Cap. V.A.....	1517
63/99 CGN	Cap. V.E.....	1822
4/00 CGN	Cap. V.H.....	2183
6/00 CGN	Cap. V.H.....	1580
4/01 CGN	Cap. V.B.....	1641
6/01 CGN	Cap. V.A.....	1523
11/01 CGN	Cap. V. A.	1525
22/01 CGN	Cap. V. H.	2186
3/02 CGN	Cap. V. J.....	2439
19/02 CGN	Cap. V.F.....	1933

24/02 CGN	Cap. V.H.....	2198
35/02 CGN	Cap. V.H.....	2207
36/02 CGN	Cap. V.H.....	2214
38/02 CGN	Cap. V.F.....	1937
49/02 CGN	Cap. V.E.....	1245
429/02 SsP	Cap. V. H.....	2203
8/03 CGN	Cap. V.H.....	2249
9/03 CGN	Cap. V.H.....	2252
10/03 CGN	Cap. V.H.....	2256
15/03 CGN	Cap. V.F.....	1953
17/03 ONP	Cap. II.A.	717
39/03 CGN	Cap. V. H.....	2266
40/03 CGN	Cap. V. H.	2269
297/03 AFIP	Cap. IX	3240
18/04 CGN	Cap. V.H.	2273
40/04 CGN	Cap. V. E.....	1825
2/05 CGN	Cap. V. A.....	1545
6/05 CGN	Cap. V. E.....	1835
17/05 CGN	Cap. V. E.....	1838
19/05 TGN	Cap. III. A.....	1042
30/05 CGN	Cap. V. G.....	2000
45/05 CGN	Cap. V. E.....	1855
3/06 CGN	Cap. V D	1800
12/06 TGN	Cap. III B.....	1162
13/06 CGN	Cap. V. J.	2423
17/06 CGN	Cap. V G.....	2003
18/06 CGN	Cap. V. H.....	2323
20/06 CGN	Cap. V H.....	2327
21/06 CGN	Cap. V. H.	2333
60/06 CGN	Cap. V E.....	1881
02/07 CGN	Cap. V. B.....	1666
19/07 CGN	Cap. V. E	1884
4/07 ONC	Cap. IX	3328
9/08 CGN	Cap. V B	1682
70/07 CGN	Cap. V. E	1901
1/08 CGN	Cap. V. E	1911
10/08 CGN	Cap. V. E.....	1912

Circulares Conjuntas

24/01CGN, 3/01 TGN	Cap. V. H.....	2189
14/02 CGN, 4/02 TGN	Cap. V. D.....	1773

Circulares

2/93 AGN	Cap. VI	2502
22/94 CGN	Cap. V.J.	2360
25/94 CGN	Cap. V.J.	2372
27/94 CGN	Cap. V.J.	2378
30/94 CGN	Cap. V.A.	1503
5/95 CGN	Cap. V.J.	2379
5/95 TGN	Cap. III.A.	928
6/95 TGN	Cap. III.B.	1121
9/95 TGN	Cap. III.A.	938
12/95 TGN	Cap. III.A.	937
13/95 TGN	Cap. III.A.	939
14/95 TGN	Cap. III.B.	1125
15/95 TGN	Cap. III.A.....	940
22/95 CGN	Cap. V.J.....	2393
27/95 CGN	Cap. V.J.....	2395
2/96 ONP	Cap. II.A.....	365
4/96 ONP	Cap. II.A.....	389
5/96 TGN	Cap. III.A.....	944
6/96 CGN	Cap. V.B.....	1596
7/96 CGN	Cap. V.C.....	1696
12/96 TGN	Cap. III.A.	948
14/96 TGN	Cap. III.A.	949
17/96 TGN	Cap. III.A.	951
18/96 TGN	Cap. III.A.....	952
3/97 TGN	Cap. III.B.....	1144
4/97 TGN	Cap. III.A.....	953
5/97 TGN	Cap. III.A.....	956
6/97 TGN	Cap. III.A.	959
7/97 CGN	Cap. V.H.....	2073
7/97 TGN	Cap. III.A.....	960
8/97 CGN	Cap. V.F.....	1920
13/97 CGN	Cap. V.F.	1927
20/97 CGN	Cap. V.H.....	2082
21/97 CGN	Cap. V.D.	1760
22/97 CGN	Cap. V.D.....	1761
24/97 CGN	Cap. V.B.....	1620
25/97 CGN	Cap. V.B.....	1621

27/97 CGN	Cap. V.H.....	2093
32/97 CGN	Cap. V.H.	2095
33/97 CGN	Cap. V.H.....	2096
36/97 CGN	Cap. V.F.....	1929
1/98 TGN	Cap. III. B.....	1145
2/98 TGN	Cap. III. B.....	1146
3/98 ONP	Cap. II.A.....	391
3/98 TGN	Cap. III. A.....	861
17/98 CGN	Cap. V. H.....	2121
19/98 CGN	Cap. V.H.....	2122
1/99 ONP	Cap. II.A.....	405
1/99 TGN	Cap. III.A.....	967
7/99 ONP	Cap. II.A.....	428
9/99 CGN	Cap. V.H.....	2154
11/99 CGN	Cap. V.H.....	2155
14/99 CGN (Ver Circular CGN N° 11/99).....	Cap. V. H.....	1539
20/99 CGN	Cap.V.H.....	2180
21/99 CGN	Cap.V.H.....	2181
23/99 CGN	Cap.V.D	1764
24/99 CGN	Cap.V.H.	2182
1/00 TGN	Cap. III.A.	972
2/00 TGN	Cap. III.A.	973
2/00 CGN	Cap.V.J.	2405
3/00 CGN	Cap.V.E.	1824
3/00 TGN	Cap. III.A.	974
4/00 TGN	Cap. III.A.....	991
5/00 TGN	Cap. III.A.....	1003
5/00 CGN	Cap. V.B.....	1622
10/00 CGN	Cap. V.C.....	1697
14/00 CGN	Cap. V.J.....	2416
16/00 CGN	Cap. V.B.....	1627
20/00 CGN	Cap. V.B.....	1640
1/01 ONP	Cap. II. A.....	462
1/01 TGN	Cap. III.A.....	1004
1/01 ONC	Cap: IX	3119
2/01 ONC	Cap. IX	3129
3/01 CGN	Cap. V.C.....	1700
4/01 TGN	Cap. III. B.....	1147
4/01 ONC	Cap. IX.....	3167
5/01 TGN	Cap. III . A	1005
5/01 ONC	Cap. IX	3168

6/01 ONC	Cap. IX	3170
7/01 CGN	Cap. V.C.	1702
16/01 CGN	Cap. V. B.	1657
17/01 CGN	Cap. V. J.	2417
18/01 CGN	Cap. V. J.	2419
21/01 CGN	Cap. V. J.	2436
23/01 CGN	Cap. V. H.	2188
25/01 CGN	Cap. V. H.....	2191
27/01 CGN.	Cap. V. H.....	2192
28/01 CGN	Cap. V. H.....	2194
29/01 CGN	Cap. V. J.	2438
1/02 O.N.P.	Cap. II. A.....	465
1/02 CGN	Cap. V. H.....	2195
2/02 TGN.	Cap. III. B.....	1148
2/02 CGN	Cap. V. F.....	1930
3/02 TGN	Cap. III B	1149
4/02 CGN	Cap. V. F.....	1931
7/02 CGN	Cap. V. H.....	2196
8/02 CGN	Cap. V. H.....	2197
8/02 ONC	Cap. IX	3227
9/02 TGN	Cap. III.B.....	1151
9/02 ONC	Cap. IX	3228
10/02 TGN	Cap. III.A.	1018
13/02 CGN	Cap. V.D.....	1770
14/02 TGN	Cap. III.B.....	1155
15/02 CGN	Cap. V.H.....	2202
1/03 CGN	Cap. V.F.....	1952
1/03 ONP.....	Cap. II.A.	717
1/03 TGN	Cap. III.A.	1019
2/03 ONP	Cap. II.A.	723
2/03 TGN.	Cap. III.A.	1020
3/03 CGN.	Cap. V.C.....	1703
4/03 CGN.	Cap. V.J.....	2449
4/03 TGN	Cap. III.A.	1022
5/03 TGN	Cap. III.A.	1023
6/03 CGN	Cap. V.J.....	2455
6/03 TGN	Cap. III.A.	1024
7/03 TGN	Cap. III.B.	1160
7/03 CGN	Cap. V.J.....	2460
8/03 CGN	Cap. V.J.	2463
9/03 ONC	Cap. IX	3294

9/03 CGN	Cap. V.H.....	2258
10/03 ONC	Cap. IX	3298
10/03 CGN	Cap. V.D.....	1782
11/03 ONC	Cap. IX.....	3301
11/03 CGN	Cap. V.J.	2465
15/03 CGN	Cap. V. H.....	2259
16/03 CGN	Cap. V. H.....	2260
17/03 CGN	Cap. V.H.....	2262
1/04 ONP	Cap. II.A.	730
1/04 CGN	Cap. V.C.....	1707
3/04 CGN	Cap. V. J.	2467
4/04 CGN	Cap. V.C.	1717
5/04 CGN	Cap. V. H.....	2272
6/04 CGN	Cap. V.D.....	1799
10/04 CGN.....	Cap. V.B.....	1659
11/04 CGN	Cap. V.H.....	2275
12/04 ONC.....	Cap. IX.....	3296
13/04 ONC.....	Cap. IX	3297
13/04 CGN.....	Cap. V.H.....	2276
14/04 CGN	Cap. V.H.....	2279
15/04 ONC	Cap. IX	3308
15/04 CGN.....	Cap. V.H.....	2280
16/04 ONC	Cap. IX	3310
16/04 CGN	Cap. V.F.....	1955
17/04 ONC	Cap. IX	3312
18/04 ONC	Cap. IX.....	3314
21/04 CGN	Cap. V. H.....	2290
22/04 CGN	Cap. V. B.....	1664
23/04 CGN	Cap. V. E.....	1834
1/05 ONP	Cap. II A.....	7770
2/05 TGN	Cap. III A.....	1045
2/05 CGN	Cap. V. J.....	2469
3/05 TGN	Cap. III. B.....	1161
3/05 CGN	Cap. V C.....	1718
4/05 CGN	Cap. V.H.....	2300
4/05 TGN	Cap. III A.....	1046
5/05 TGN	Cap. III A.....	1047
5/05 CGN	Cap. V. H.....	2303
7/05 CGN	Cap. V. J.....	2470
8/05 CGN	Cap. V. H.....	2304
9/05 CGN	Cap. V. J.....	2471

12/05 CGN	Cap. V. D.....	1800
13/05 CGN	Cap. V H.	2318
14/05 CGN	Cap. V. H.....	2320
19/05 ONC	Cap. IX.....	3317
1/06 TGN	Cap. III A.....	1080
2/06 CGN	Cap. V. J.....	2475
2/06 TGN	Cap. III. A.....	1086
3/06 CGN	Cap. V. J.	2476
3/06 TGN	Cap. III. A.....	1091
4/06 CGN	Cap. V. H.....	2332
4/06 TGN	Cap. III. A.....	1092
9/06 CGN	Cap. V. H.....	2337
10/06 CGN	Cap. V. G.....	2004
20/06 ONC (Derogada por su similar N° 26/07)	Cap. IX	3320
21/06 ONC	Cap. IX	3321
22/06 ONC	Cap. IX	3322
23/06 ONC	Cap. IX	3324
24/06 ONC	Cap. IX	3326
1/07 CGN	Cap. V. C.....	1719
1/07 TGN	Cap. III A	1093
2/07 TGN	Cap. III A	1094
3/07 TGN	Cap. III A	1095
5/07 CGN	Cap. V H	2339
6/07 CGN	Cap. V H	2342
26/07 ONC	Cap. IX	3332
27/07 ONC	Cap. IX	3333
2/08 CGN	Cap. V. C.....	1720

Comunicaciones

"B" 6657 BCRA	Cap. I.	172
---------------------	--------------	-----

Convenios

Convenio SH-Banco de la Nación Argentina, Cap. III.B.....	1107
del 31/3/97 ..	

Manual de Organización y

Funciones AGN

Normas básicas AGN. Art. 18 y 19..... Cap. VI 2501

Capítulo I

Disposiciones Generales

.....

LEY N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

SANCIONADA: 30 de Septiembre de 1992

PROMULGADA PARCIALMENTE: 26 de Octubre de 1992

DECRETO N° 1957/92

**EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS
EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY**

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- La presente ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del Sector Público Nacional.

ARTICULO 2°.- La Administración Financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

ARTICULO 3°.- Los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del Sector Público Nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

ARTICULO 4°.- Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deberán tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;

b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del Sector Público Nacional;

c) Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del Sector Público Nacional, útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas;

d) Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional, la implantación y mantenimiento de:

i) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas;

ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna;

iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad.

Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se le asignen en el marco de esta ley.

e) Estructurar el sistema de control externo del Sector Público Nacional.

ARTICULO 5º.- La administración financiera estará integrada por los siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí:

- Sistema Presupuestario;
- Sistema de Crédito Público;
- Sistema de Tesorería;
- Sistema de Contabilidad.

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos.

ARTICULO 6º.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá y supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos.

ARTICULO 7º.- La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente.

ARTICULO 8º.-¹ Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades

¹ Según las modificaciones introducidas por el Art. 8º de la Ley N° 25.827.

ARTICULO 9º².- En el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y, por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales:

a) Institucionales

- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional.

b) Administrativo-Financieras

- Servicio de la Deuda Pública
- Obligaciones a cargo del Tesoro

ARTICULO 10.- El ejercicio financiero del Sector Público Nacional, comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

TITULO II

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y ORGANIZACION DEL SISTEMA

SECCION I - NORMAS TECNICAS COMUNES

ARTICULO 11.- El presente Título establece los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público Nacional.

ARTICULO 12.- Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

ARTICULO 13.- Los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio.

Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes.

ARTICULO 14.- En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes

² Según las modificaciones introducidas por el artículo 53 de la Ley N° 26.078

y servicios de los organismos del Sector Público Nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.

La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados.

ARTICULO 15.- Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deber incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La aprobación de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, implicara la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir los bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes.

Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros a que se refiere el presente artículo caducarán al cierre del ejercicio fiscal siguiente de aquel para el cual se hayan aprobado, en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, mediante la documentación que corresponda, la contratación de las obras y/o la adquisición de los bienes y servicios autorizados³.

SECCION II

ORGANIZACION DEL SISTEMA

ARTICULO 16.- La Oficina Nacional de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario del Sector Público Nacional.

ARTICULO 17.- La Oficina Nacional de Presupuesto tendrá las siguientes competencias:

- a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el Sector Público Nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;
- b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del Sector Público Nacional.
- c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de la Administración Nacional.
- d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado.
- e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la Administración Nacional y proponer los ajustes que considere necesarios;
- f) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del

³ Según las modificaciones introducidas por el artículo 67 de la Ley N° 26.078.

Estado y presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

g) Preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto General y fundamentar su contenido;

h) Aprobar, conjuntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional preparada por las jurisdicciones y entidades que la componen;

i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del Sector Público Nacional regidos por esta Ley y difundir los criterios básicos para un sistema presupuestario compatible a nivel de provincias y municipalidades;

j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación.

k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas;

l) Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento.

ARTICULO 18.- Integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de cumplir con esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina Nacional de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional. Estas unidades serán responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes.

CAPITULO II

DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

SECCION I

DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL

ARTICULO 19.- La Ley de Presupuesto General constará de tres Títulos cuyo contenido será el siguiente:

Título I.- Disposiciones Generales

Título II.- Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central.

Título III.- Presupuestos de Recursos y Gastos de los Organismos Descentralizados.

ARTICULO 20.- Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero.

Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.

El Título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.

ARTICULO 21.- Para la Administración Central se considerarán como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la Administración Central, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. No se incluirán en el presupuesto de recursos, los montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales.

Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

ARTICULO 22.- Para los Organismos Descentralizados la reglamentación establecerá los criterios para determinar los recursos que deberán incluirse como tales en cada uno de esos organismos. Los gastos se programarán siguiendo el criterio del devengado.

ARTICULO 23.- No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de:

- a) Los provenientes de operaciones de crédito público;
- b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Nacional, con destino específico;
- c) Los que por leyes especiales tengan afectación específica.

SECCION II

DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO

ARTICULO 24.- El Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto General.

A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones publicas en particular.

Se considerarán como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos, el programa monetario y el presupuesto de divisas formulados para el ejercicio que será objeto de programación, así como la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado y el Presupuesto Consolidado del Sector Público del ejercicio vigente.

El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional, a título informativo, como soporte para el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General.

ARTICULO 25.- Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y Organismos Descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina Nacional de Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general.

El proyecto de ley, deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:

a) Presupuesto de recursos de la Administración Central y de cada uno de los Organismos Descentralizados, clasificados por rubros;

b) Presupuestos de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada Organismo Descentralizado, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios;

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar;

d) Resultados de las cuentas corriente y de capital para la Administración Central, para cada Organismo Descentralizado y para el total de la Administración Nacional.

El reglamento establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser presentadas al Congreso Nacional tanto para la Administración Central como para los Organismos Descentralizados.

ARTICULO 26.- El Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos.

ARTICULO 27.- Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto General, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que deberá introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados;

1) En los presupuestos de recursos:

a) Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente;

b) Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas;

c) Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;

d) Estimaré cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;

e) Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio;

2) En los presupuestos de gastos:

a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos;

b) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales;

c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;

d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

ARTICULO 28 .- Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, deberá contar con el financiamiento respectivo.

SECCION III

DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

ARTICULO 29.- Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado el Congreso Nacional, según las pautas establecidas en el artículo 25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.

ARTICULO 30.- Una vez promulgada la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo Nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos.

La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la ley de presupuesto general. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.

ARTICULO 31.- Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.

ARTICULO 32.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta Ley están obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de presupuesto de gastos, además del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente, las etapas de compromiso y del pago.

El registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago, para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

ARTICULO 33.- No se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista.

ARTICULO 34⁴. - A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las Jurisdicciones y Entidades deberán programar, para cada ejercicio la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestario y de tesorería, excepción hecha de la Jurisdicción del PODER LEGISLATIVO, del PODER JUDICIAL y del MINISTERIO PÚBLICO que continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la Ley Nº 16.432 y en el artículo 5, primer párrafo de la Ley Nº 23.853 y en el artículo 22 de la Ley Nº 24946, respectivamente.

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezca.

El monto total de las cuotas de compromisos fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante este.

ARTICULO 35.- Los órganos de los tres poderes del Estado determinarán, para cada uno de ellos, los límites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer compromisos por sí, o por la competencia específica que asignen, al efecto, a los funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley.

ARTICULO 36.- Facúltase al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a afectar los créditos presupuestarios de las jurisdicciones y Organismos Descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación.

ARTICULO 37⁵. - La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución.

Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.

El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribuciones de las finalidades.

A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 25.917.

El incremento de las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación.

ARTICULO 38.- Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

ARTICULO 39.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no

⁴ Según las modificaciones introducidas por el art. 26 de la Ley Nº 25.725

⁵ Según las modificaciones introducidas por el art. 1º de la Ley Nº 26.124

incluidas en la Ley de Presupuesto General para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables.

Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al Presupuesto General.

ARTICULO 40.- Las sumas a recaudar que no pudieren hacerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo Nacional o por los funcionarios que determine la reglamentación, una vez agotados los medios para lograr su cobro.

La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del Estado, ni de la responsabilidad en que pudiese incurrir el funcionario o empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuere imputable.

SECCION IV

DEL CIERRE DE CUENTAS

ARTICULO 41.- Las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos se cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

ARTICULO 42.- Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelarán, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio.

El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.

ARTICULO 43.- Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y captación de recursos de la Administración Nacional y se procederá al cierre del presupuesto de recursos de la misma.

Del mismo modo procederán los organismos ordenadores de gastos y pagos con el presupuesto de gastos de la Administración Nacional.

Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y la producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de Presupuesto, será centralizada en la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la cuenta de inversión del

ejercicio que, de acuerdo al artículo 95, debe remitir anualmente el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional.

SECCION V

DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ARTICULO 44.- La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la Administración Nacional tanto en forma periódica, durante el ejercicio, como al cierre del mismo.

Para ello, las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional deberán:

- a) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes;
- b) Participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina Nacional de Presupuesto.

ARTICULO 45.- Con base en la información que señala el artículo anterior, en la que suministre el sistema de contabilidad gubernamental y otras que se consideren pertinentes, la Oficina Nacional de Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.

La reglamentación establecerá los métodos y procedimientos para la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Sección, así como el uso que se dará a la información generada.

CAPITULO III

DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE EMPRESAS PUBLICAS, FONDOS FIDUCIARIOS Y ENTES PUBLICOS NO COMPRENDIDOS EN ADMINISTRACIÓN NACIONAL⁶

ARTICULO 46.- Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las empresas públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del 30 de septiembre del año anterior al que regirá. Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera y la autoridad de la jurisdicción correspondiente; contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el

⁶ Según modificación introducida por el art. 71 de la Ley N° 25.565 de Presupuesto para el Ejercicio 2002.

presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.

ARTICULO 47.- Los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos deben estar formulados utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

ARTICULO 48.- La Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de las Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional y preparará un informe destacando si los mismos encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de instituciones y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al Estado o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes.

ARTICULO 49.- Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional aprobará, en su caso con los ajustes que considere convenientes, antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, elevados en el plazo previsto en el artículo 46 de la presente ley, pudiendo delegar esta atribución en el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si las empresas públicas y entes públicos no comprendidos en Administración Nacional no presentaren sus proyectos de presupuesto en el plazo previsto, la Oficina Nacional de Presupuesto elaborará de oficio los respectivos presupuestos y los someterá a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 50.- Los representantes estatales que integran los órganos de las Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 51.- El Poder Ejecutivo Nacional hará publicar en el Boletín Oficial una síntesis de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, con los contenidos básicos que señala el artículo 46.

ARTICULO 52.- Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional, previa opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión favorable de dicha Oficina, Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias.

ARTICULO 53.- Al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y sociedades procederán al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos.

ARTICULO 54.- Se prohíbe a las entidades del Sector Público Nacional realizar aportes o

transferencias Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

CAPITULO IV

DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

ARTICULO 55.- La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector público, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector con el resto de la economía y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

- a) Una síntesis del Presupuesto General de la Administración Nacional;
- b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del Estado;
- c) La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico;
- d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el Sector Público Nacional;
- e) Información de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros;
- f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía.

El presupuesto consolidado del Sector Público Nacional será presentado al Poder Ejecutivo Nacional, antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional será remitido para conocimiento del Congreso Nacional.

TITULO III

DEL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

ARTICULO 56.- El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueben las operaciones específicas.

Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.

Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

ARTICULO 57⁷. - El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en.

- a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito.
- b) La emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.
- c) La contratación de préstamos.
- d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de UN (1) ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente.
- e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero.
- f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.

A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomiso, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.

No se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta Ley.

ARTICULO 58.- A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa y en directa e indirecta.

Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

La deuda pública directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal.

La deuda pública indirecta de la administración central es constituída por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.

ARTICULO 59.- Ninguna entidad del Sector Público Nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera.

ARTICULO 60.- Las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General del año respectivo o en una ley específica.

⁷ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 1387 de fecha 1/11/01

La Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

- Tipo de deuda, especificando si de trata de interna o externa;
- Monto máximo autorizado para la operación;
- Plazo mínimo de amortización;
- Destino del financiamiento.

Si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto General del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente.

Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte.

ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir la opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.

ARTICULO 62.- Cumplidos los requisitos fijados en los artículos 59 y 61 de esta ley, las empresas y sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la Administración Central, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en la Ley de Presupuesto General o en una Ley específica.

ARTICULO 63.- El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera fijará las características y condiciones no previstas en esta ley, para las operaciones de crédito público que realicen las entidades del Sector Público Nacional.

ARTICULO 64.- Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que cualquier ente público otorgue a personas ajenas a este sector, requerirán de una ley. Se excluye de esta disposición a los avales, fianzas o garantías que otorguen las instituciones públicas financieras.

ARTICULO 65.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

ARTICULO 66.- Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la Administración Central ni a cualquier otra entidad contratante del Sector Público Nacional.

ARTICULO 67.- El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera

tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva y las normas presupuestarias.

ARTICULO 68.- La Oficina Nacional de Crédito Público será el órgano rector del sistema de Crédito Público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público.

ARTICULO 69.- En el marco del artículo anterior la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá competencia para:

- a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que, para el Sector Público Nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;
- b) Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito;
- c) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el Sector Público Nacional;
- d) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público;
- e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito del Sector Público Nacional;
- f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;
- g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público se apliquen a sus fines específicos;
- h) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental;
- i) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento;
- j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.

ARTICULO 70.- El servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades del Sector Público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo Nacional podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente.

ARTICULO 71.- Se exceptúa de las disposiciones de esta Ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria.

TITULO IV

DEL SISTEMA DE TESORERIA

ARTICULO 72.- El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del Sector Público Nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.

ARTICULO 73.- La Tesorería General de la Nación será el órgano rector del sistema de tesorería y, como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector Público Nacional, dictando las normas y procedimientos conducentes a ello.

ARTICULO 74.- La Tesorería General tendrá competencia para:

- a) Participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera, que para el Sector Público Nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;
- b) Elaborar conjuntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional y programar el flujo de fondos de la Administración Central;
- c) Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración Central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen;
- d) Conformar el presupuesto de caja de los Organismos Descentralizados, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de acuerdo con la Ley General de Presupuesto;
- e) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la Administración Nacional que establece el artículo 80 de esta ley;
- f) Emitir Letras del Tesoro, en el marco del artículo 82 de esta ley;
- g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del Sector Público Nacional;
- h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del Sector Público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución;
- i) Coordinar con el Banco Central de la República Argentina la administración de la liquidez del Sector Público Nacional en cada coyuntura económica, fijando políticas sobre mantenimiento y utilización de los saldos de caja;
- j) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporarias de fondos que realicen las Entidades del Sector Público Nacional definidas en el artículo 8º de la presente Ley, en Instituciones Financieras del país o del exterior, en los términos que establezcan conjuntamente la SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN;⁸

⁸ Modificado según lo dispuesto en el art. 23 de la Ley N° 26.198.

k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración Central o de terceros, que se pongan a su cargo;

l) Todas las demás funciones que en el marco de esta ley, le adjudique la reglamentación.

ARTICULO 75.- La Tesorería General estará a cargo de un Tesorero General que será asistido por un Subtesorero General. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Para ejercer ambos cargos se requerirá título universitario en algunas de las ramas de las ciencias económicas y una experiencia en el área financiera o de control no inferior a cinco años.

ARTICULO 76.- El Tesorero General dictará el reglamento interno de la Tesorería General de la Nación y asignará funciones al Subtesorero General.

ARTICULO 77.- Funcionará una tesorería central en cada jurisdicción y entidad de la Administración Nacional. Estas tesorerías centralizarán la recaudación de las distintas cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán los pagos que autorice el respectivo servicio administrativo.

ARTICULO 78.- Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus veces.

ARTICULO 79.- Las embajadas, legaciones y consulados serán agentes naturales de la Tesorería General de la Nación en el exterior. Las embajadas y legaciones podrán ser erigidas en tesorerías por el Poder Ejecutivo Nacional. A tal efecto actuarán como agentes receptores de fondos y pagadores de acuerdo a las instrucciones que dicte la Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 80.- El órgano central de los sistemas de administración financiera instituirá un sistema de caja única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, en el porcentaje que disponga el reglamento de la ley.

ARTICULO 81.- Los órganos de los tres Poderes del Estado y la autoridad superior de cada una de las entidades descentralizadas que conforman la Administración Nacional, podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que se establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

A estos efectos, las tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.

ARTICULO 82.- La Tesorería General de la Nación podrá emitir Letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública y debe cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establece en el Título III de esta ley.

ARTICULO 83.- Los Organismos Descentralizados, dentro de los límites que autorizan los respectivos presupuestos y previa conformidad de la Tesorería General de la Nación,

podrán tomar préstamos temporarios para solucionar sus déficit estacionales de caja, siempre que cancelen las operaciones durante el mismo ejercicio financiero.

ARTICULO 84.- El órgano central de los sistemas de administración financiera dispondrá la devolución a la Tesorería General de la Nación de las sumas acreditadas en las cuentas de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, cuando éstas se mantengan sin utilización por un período no justificado. Las instituciones financieras en las que se encuentran depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las transferencias que ordene el referido órgano.

TITULO V

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ARTICULO 85.- El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valorar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas.

ARTICULO 86.- Será objeto del Sistema de Contabilidad Gubernamental:

- a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades;
- b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma;
- c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o externas;
- d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales.

ARTICULO 87.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental tendrá las siguientes características generales:

- a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del Sector Público Nacional;
- b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales;
- c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas;
- d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas;
- e) Estará basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general, aplicables en el Sector Público.

ARTICULO 88.- La Contaduría General de la Nación será el órgano rector del Sistema de

Contabilidad Gubernamental, y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público Nacional.

ARTICULO 89.- La Contaduría General de la Nación estará a cargo de un Contador General que será asistido por un Subcontador General, debiendo ser ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Para ejercer los cargos de Contador General y de Subcontador General, se requerirá título universitario de Contador Público y una experiencia en materia financiero-contable en el sector público, no inferior a cinco (5) años.

ARTICULO 90.- El Contador General dictará el Reglamento Interno de la Contaduría General de la Nación y asignará funciones al Subcontador General.

ARTICULO 91.- La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para:

a) Dictar las Normas de Contabilidad Gubernamental para todo el Sector Público Nacional. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir por las entidades públicas;

b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección;

c) Asesorar y asistir técnicamente a todas las entidades del Sector Público Nacional en la implantación de las normas y metodologías que prescriba;

d) Coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que se proceda al registro contable primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la Administración Central y por cada una de las demás entidades que conformen el Sector Público Nacional;

e) Llevar la contabilidad general de la Administración Central, consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y producir anualmente los estados contable-financieros, para su remisión a la Auditoría General de la Nación;

f) Administrar un sistema de información financiera, que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la Administración Central, de cada entidad descentralizada y del Sector Público Nacional en su conjunto;

g) Elaborar las cuentas económicas del Sector Público Nacional, de acuerdo con el sistema de cuentas nacionales;

h) Preparar anualmente la cuenta de inversión contemplada en el Artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional⁹ y presentarla al Congreso Nacional;

i) Mantener el archivo general de documentación financiera de la Administración Nacional;

j) Todas las demás funciones que le asigne el reglamento.

⁹ Según reforma de la Constitución Nación año 1.994

ARTICULO 92¹⁰.- Dentro de los DOS (2) meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del Sector Público Nacional, excluida la Administración Central, deberán entregar a la Contaduría General de la Nación, los estados contables financieros de su gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan.

ARTICULO 93.- La Contaduría General de la Nación organizará y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos existentes entre las entidades del Sector Público Nacional.

ARTICULO 94.- La Contaduría General de la Nación coordinará con las Provincias la aplicación, en el ámbito de competencia de éstas, del sistema de información financiera que desarrolle, con el objeto de presentar información consolidada de todo el Sector Público Argentino.

ARTICULO 95.- La Cuenta de Inversión, que deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda tal documento, contendrá como mínimo:

- a) Los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, a la fecha de cierre del ejercicio;
- b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la Administración Central;
- c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta;
- d) Los estados contable-financieros de la Administración Central;
- e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos, económicos y financieros.

La Cuenta de Inversión contendrá, además, comentarios sobre:

- a) el grado del cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;
- b) el comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública;
- c) la gestión financiera del Sector Público Nacional.

TITULO VI

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ARTICULO 96.- Créase la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 97.- La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la

¹⁰ Según las modificaciones introducidas por el art. 38 de la Ley N° 24.764

Nación.

ARTICULO 98.- Es materia de su competencia el Control Interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los Organismos Descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica.

ARTICULO 99.- Su activo estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado Nacional y por aquellos que le sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.

ARTICULO 100.- El Sistema de Control Interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de Auditoría Interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General.

ARTICULO 101.- La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional será responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoría interna.

ARTICULO 102.- La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

ARTICULO 103.- El modelo de control que aplique y coordine la Sindicatura deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

ARTICULO 104.- Son funciones de la Sindicatura General de la Nación:

a) Dictar y aplicar Normas de Control Interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación;

b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las Normas de Auditoría Interna;

c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones;

d) Vigilar el cumplimiento de las Normas Contables, emanadas de la Contaduría General de la Nación;

e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación;

f) Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las Unidades de Auditoría Interna;

g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las Unidades de Auditoría Interna y acordadas con los respectivos responsables;

i) Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría;

j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;

k) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público;

l) Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus servicios;

m) Ejercer las funciones del artículo 20 de la Ley 23.696 en materia de privatizaciones, sin perjuicio de la actuación del ente de control externo.

ARTICULO 105.- La Sindicatura queda facultada para contratar estudios de consultoría y auditoría bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final.

ARTICULO 106.- La Sindicatura General podrá requerir de la Contaduría General de la Nación y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la información que le sea necesaria, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello todos los agentes y/o autoridades del Sector Público Nacional prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave.

ARTICULO 107.- La Sindicatura General deberá informar:

a) Al Presidente de la Nación, sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia;

b) A la Auditoría General de la Nación, sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la Sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control;

c) A la opinión pública, en forma periódica.

ARTICULO 108.- La Sindicatura General de la Nación estará a cargo de un funcionario denominado Síndico General de la Nación. Será designado por el Poder Ejecutivo Nacional y dependerá directamente del Presidente de la Nación, con rango de Secretario de la Presidencia de la Nación.

ARTICULO 109.- Para ser Síndico General de la Nación será necesario poseer título universitario en Ciencias Económicas, y una experiencia en administración financiera y auditoría no inferior a ocho (8) años.

ARTICULO 110.- El Síndico General será asistido por TRES (3) Síndicos Generales Adjuntos, quienes sustituirán a aquél en caso de ausencia, licencia o impedimento en el

orden de prelación que el propio Síndico General establezca.

ARTICULO 111.- Los Síndicos Generales Adjuntos deberán contar con título universitario y experiencias similares a las del Síndico General y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Síndico General.

ARTICULO 112.- Serán atribuciones y responsabilidades del Síndico General de la Nación:

a) Representar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por delegación o mandato;

b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y modificación de la estructura orgánico-funcional y el Estatuto del Personal;

c) Designar personal con destino a la planta permanente cuidando que exista una equilibrada composición interdisciplinaria, así como promover, aceptar renunciaciones, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente y al estatuto que, en consecuencia, se dicte;

d) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;

e) Elevar anualmente a la consideración de la Presidencia de la Nación el plan de acción y presupuesto de gastos para su posterior incorporación al Proyecto de Ley de Presupuesto General;

f) Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo, pudiendo redistribuir los créditos, sin alterar el monto total asignado;

g) Licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales, adquirir, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto de bienes muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas conforme las necesidades del servicio, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo;

h) Informar a la Auditoría General de la Nación de actos o conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 113.- Los Síndicos Generales Adjuntos participarán en la actividad de la Sindicatura en general, sin perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones y cometidos que el Síndico General de la Nación les atribuya conjunta o separadamente, con arreglo a la naturaleza de la materia o a la importancia o particularidades del caso. El Síndico General, no obstante la delegación, conservará en todos los casos la plena autoridad dentro del organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas.

ARTICULO 114.- En los casos en que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria en sociedades anónimas, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado Nacional, la designación de los funcionarios que en carácter de Síndicos integrarán las Comisiones Fiscalizadoras, de acuerdo con lo que dispongan sus propios Estatutos.

También los propondrá al Poder Ejecutivo Nacional en los casos en que deban asignarse Síndicos por el capital estatal en empresas y Sociedades en que el Estado Nacional, por sí o mediante sus Organismos Descentralizados, empresas y sociedades del Estado, tengan participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán las atribuciones y deberes previstas por la Ley 19.550, en todo lo que no se oponga a la presente.

ARTICULO 115.- La Sindicatura General de la Nación convendrá con las jurisdicciones y entidades que en virtud de lo dispuesto en esta Ley queden alcanzados por su ámbito de competencia, la oportunidad y modalidades de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley.

TITULO VII
DEL CONTROL EXTERNO
CAPITULO I
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ARTICULO 116.- Créase la Auditoría General de la Nación, ente de control externo del Sector Público Nacional, dependiente del Congreso Nacional.

El ente creado es una entidad con personería jurídica propia, e independencia funcional. A los fines de asegurar ésta cuenta con independencia financiera.

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución de funciones y sus reglas básicas de funcionamiento serán establecidas por resoluciones conjuntas de las Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por vez primera.

Las modificaciones posteriores serán propuestas por la Auditoría, a las referidas Comisiones y aprobadas por éstas. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado Nacional, por aquellos que hayan pertenecido o correspondido por todo concepto al Tribunal de Cuentas de la Nación y por aquellos que le sean transferidos por cualquier causa jurídica.

ARTICULO 117.- Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.

El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 45 de la Constitución Nacional será siempre global y ejercida, exclusivamente, por las Cámaras del Congreso de la Nación.

El Congreso de la Nación, por decisión de sus dos Cámaras, podrá delegar su competencia de control sobre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los organismos que fueren creados por ésta.

El control externo posterior del Congreso de la Nación será ejercido por la Auditoría General de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y alcances de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley con relación al Poder Judicial de la Nación.

A los efectos del control externo posterior acordará la intervención de la Auditoría General de la Nación, quien deberá prestar su colaboración.

ARTICULO 118.- En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijen las Comisiones señaladas en el artículo 116, la Auditoría General de la Nación, tendrá las siguientes funciones:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes;

b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría;

c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos;

d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio;

e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco Central de la República Argentina la información que estime necesaria en relación a las operaciones de endeudamiento interno y externo;

f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina independientemente de cualquier auditoría externa que pueda ser contratada por aquélla;

g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o por indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;

h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado;

i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que deberá ajustarse el trabajo de estos;

j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro

patrimonial de sus funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario público con rango de ministro, secretario, subsecretario, director nacional, máxima autoridad de organismos descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades del Estado, está obligado a presentar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de funciones.

ARTICULO 119.- Para el desempeño de sus funciones la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION podrá:

- a) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia;
- b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones;
- c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda, comunicando sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a los fines del inciso f) de este artículo.

Además; deberá:

- d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoría externa, a ser utilizadas por las entidades. Tales criterios y las normas derivadas, deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;
- e) Presentar a la Comisión mencionada, antes del 1 de mayo la memoria de su actuación;
- f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer reservado.

ARTICULO 120.- El Congreso de la Nación, podrá extender su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado Nacional, o a las que éste se hubiere asociado, incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

ARTICULO 121.- La Auditoría General de la Nación estará a cargo de siete (7) miembros designados cada uno como Auditor General, los que deberán ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho, con probada especialización en administración financiera y control.

Durarán ocho (8) años en su función y podrán ser reelegidos.

ARTICULO 122.- Seis de dichos Auditores Generales serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada Cámara.

Al nombrarse los primeros Auditores Generales se determinará, por sorteo, los tres (3)

que permanecerán en sus cargos durante cuatro (4) años, correspondiéndoles ocho (8) años a los cuatro (4) restantes.

ARTICULO 123.- El séptimo Auditor General será designado por resolución conjunta de los Presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados y será el presidente del ente.

Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los auditores.

ARTICULO 124.- Los Auditores Generales podrán ser removidos, en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos establecidos para su designación.

ARTICULO 125.- Son atribuciones y deberes de los Auditores Generales reunidos en Colegio:

a) Proponer el programa de acción anual y el proyecto de presupuesto de la entidad;

b) Proponer modificaciones a la estructura orgánica, a las normas básicas internas, a la distribución de funciones y a las reglas básicas de funcionamiento con arreglo al artículo 116 y, además, dictar las restantes normas básicas, dictar normas internas, atribuir facultades y responsabilidades, así como la delegación de autoridad;

c) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo;

d) Designar el personal y atender las cuestiones referentes a éste, con arreglo a las normas internas en la materia, en especial cuidando de que exista una equilibrada composición interdisciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión pública;

e) Designar representantes y jefes de auditoría especiales;

f) En general, resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la entidad;

g) Las decisiones se tomarán colegiadamente por mayoría.

ARTICULO 126.- No podrán ser designados Auditores Generales, personas que se encuentren inhabilitadas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal.

ARTICULO 127.- El control de las actividades de la Auditoría General de la Nación, estará a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma en que ésta lo establezca.

CAPITULO II

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

ARTICULO 128.-¹¹ La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las Comisiones permanentes.

Anualmente la Comisión elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de ésta, los de mayor edad.

La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el Presupuesto General y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus Comisiones permanentes y especiales.

ARTICULO 129.- Para el desempeño de sus funciones la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe:

a) Aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación;

b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación;

c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización;

d) Requerir de la Auditoría General de la Nación toda la información que estime oportuno sobre las actividades realizadas por dicho ente;

e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;

f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá elevarle antes del 1º de mayo de cada año.

CAPITULO III

DE LA RESPONSABILIDAD

ARTICULO 130.- Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetos a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados, siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.

ARTICULO 131.- La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de

¹¹ La asignación de recursos se efectúa anualmente en la Ley de Presupuesto.

todas las personas físicas que se desempeñan en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los artículos 117 y 120 de esta ley, prescribe en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de la comisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas.

TITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 132.- Los órganos con competencia para organizar la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación quedan facultados para suscribir entre sí convenios que posibiliten reasignar los funcionarios y empleados de la Sindicatura General de Empresas Públicas y del Tribunal de Cuentas de la Nación.

CAPITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 133.- Las disposiciones contenidas en esta Ley deberán tener principio de ejecución a partir del primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a la sanción de la misma.

El Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad y control interno previstos en esta ley, los cuales constituyen un requisito necesario para la progresiva constitución de la estructura de control interno y externo normada precedentemente.

ARTICULO 134.- Observado Decreto 1957 (26/10/92) Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 135.- El Poder Ejecutivo Nacional, en el plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado.

ARTICULO 136.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley en un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su promulgación.

Los artículos 116 a 129, ambos inclusive, no serán objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 137.- Se derogan expresamente los siguientes ordenamientos legales:

a) Decreto Ley 23.354, del 31 de diciembre de 1956, ratificado por Ley 14.467 (Ley de Contabilidad), con excepción de sus artículos 51 a 54 inclusive (Capítulo V - De la Gestión de Bienes del Estado) y 55 a 64 inclusive (Capítulo VI - De las Contrataciones);

b) Ley 21.801, reformada por la Ley 22.639, que crea la Sindicatura General de Empresas Públicas;

c) Ley 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto en lo que se oponga a la presente ley, con excepción de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 13.922 y por los artículos 16 y 17 de la Ley 16.432, los que continuarán en vigencia.

El Poder Ejecutivo Nacional procederá a ordenar el texto no derogado de la Ley;

d) Todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley con excepción de lo dispuesto en el artículo 5º, primer párrafo de la Ley 23.853, que continuará en vigencia.

ARTICULO 138.- Las causas administrativas y judiciales pendientes de resolución o promovidas por la Sindicatura General de Empresas Públicas serán resueltas o continuadas por la Sindicatura General de la Nación.

El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá el tratamiento a darse a las causas administrativas y judiciales radicadas o promovidas ante el Tribunal de Cuentas de la Nación.

ARTICULO 139.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y dos.

DECRETO N° 2629/92 (La presente norma fue derogada por el Dto. N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 29 DIC 1992

VISTO la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 inc. c) del cuerpo legal citado prevé la existencia de recursos que tendrán afectación específica.

Que es necesario determinar con precisión los recursos que deben ser considerados dentro del marco de la citada norma legal.

Que, por otra parte, es conveniente establecer las normas a que deberá ajustarse la operatoria de los mismos en cuanto a su ejecución y contabilización.

Que asimismo deben dictarse normas relativas a la recaudación de dichos recursos, a su administración y registro.

Que por otra parte, es necesario determinar el destino de los saldos de dichos recursos al cierre de cada ejercicio, en los casos en que no existan disposiciones específicas al respecto.

Que, el presente decreto se dicta, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 86 inc. 2° de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Constituyen recursos con afectación específica, dentro de las previsiones del artículo 23 inc. c) de la Ley 24.156, aquellos en que por ley se establezca que deben financiar determinados gastos.

ARTICULO 2°.- Para la aplicación de estos recursos se dará cumplimiento a las normas vigentes respecto a la programación de la ejecución presupuestaria en lo que se refiere al cumplimiento de las cuotas asignadas de compromiso y mandado a pagar. Los Servicios Administrativo Financieros correspondientes a las jurisdicciones de la Administración Central, serán los encargados de recibir las recaudaciones respectivas las que se mantendrán en cuentas bancarias abiertas a estos efectos y contra las que se efectuarán todos los pagos vinculados con la operatoria mencionada.

ARTICULO 3°.- A los efectos mencionados en el artículo anterior las unidades orgánicas autorizadas a operar con estos recursos con afectación específica y los Servicios Administrativo Financieros correspondientes procederán a:

- a) Respalidar las recaudaciones que efectúen mediante la emisión de recibos numerados en forma correlativa.
- b) Efectivizar los cobros mediante depósitos bancarios en las cuentas que operen las tesorerías centrales en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 24.156. En el supuesto de recibirse el ingreso en dinero en efectivo deberá efectuarse el depósito bancario en la respectiva cuenta dentro del día hábil posterior.
- c) Efectuar los registros contables de los montos recaudados de tal forma que permita conocer los importes recibidos, la fecha de recepción, quién ha efectuado el ingreso y el concepto del mismo.
- d) Cumplimentar, con respecto a las erogaciones que deban atenderse con dichos recursos, los mismos trámites y recaudos que se efectúan con cargo a fondos recibidos de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. En los casos en que existan contraprestaciones recíprocas deberá quedar vinculado cada pago con la prestación o provisión debida.
- e) Remitir a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, las comunicaciones periódicas reglamentarias respecto a las recaudaciones efectuadas, los compromisos asumidos, los gastos devengados y los pagados con indicación de las imputaciones presupuestarias respectivas.
- f) Ingresar a rentas generales los saldos sobrantes que se operen en los recursos con afectación específica al cierre de cada ejercicio, salvo disposición legal en contrario.

ARTICULO 4º.- Serán de aplicación a estos recursos, las mismas normas que sobre control se definan y adopten para la realización de erogaciones financiadas con fondos recibidos del tesoro.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 2629/92

DECRETO N° 2662/92 (La presente norma fue derogada por el Dto. N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 29 DIC 1992

VISTO lo dispuesto en el artículo 57° del Decreto Ley N° 23.354/56 y el artículo 35 de la Ley N° 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario reglamentar las competencias de los Funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre autorización y aprobación de gastos y establecer las competencias para ordenar pagos.

Que dichas competencias deben determinarse no sólo para los gastos en bienes y servicios no personales, debiendo comprender los demás conceptos incluidos en el Clasificador por Objeto del Gasto, y por lo tanto en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

Que la delegación de facultades debe hacerse no sólo por montos límites de cada contratación o gasto, sino también por tipo de gasto, bien o servicio de que se trate.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 86 inciso 2° de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Derogado por la Decisión Administrativa N° 215/99 ¹

ARTICULO 2°.- Derogado por la Decisión Administrativa N° 215/99

ARTICULO 3°.- La autorización y aprobación de los gastos imputables a los conceptos del clasificador por objeto del gasto que se mencionan a continuación, será competencia exclusiva de los Secretarios o Funcionarios de nivel equivalente independientemente de su monto y según normas legales vigentes.

Partidas Parciales:

111, 112 y 121 Retribución del cargo. Designación de personal y otros actos que determinen la modificación de sus remuneraciones.

115 y 124 Otros gastos de personal.

¹ Los artículos 1° y 2° del Decreto 2662/92 han sido derogados por la Decisión Administrativa N° 215/99, del 21/7/99 (Boletín Oficial: 26/7/99).

113 y 122 Retribuciones que no hacen al cargo.

117 y 126 Complementos.

Partidas Principales:

16 Beneficios y compensaciones.

34 Servicios técnicos y profesionales.

36 Publicidad y propaganda.

Partidas Parciales:

371 Pasajes (fuera del país).

372 Viáticos (fuera del país).

Partidas Principales:

46 Obras de arte.

48 Activos intangibles.

Inciso

5 Transferencias, (excepto gastos correspondientes a la partida)

Partida Parcial

514 Ayudas sociales a personas.

Inciso

6 Activos financieros.

ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º los Ministros y el Secretario General de la Presidencia podrán reservarse, con competencia exclusiva, la autorización y aprobación de determinado tipo de gastos. Igual criterio podrán aplicar los Secretarios y Subsecretarios con relación a los funcionarios de su dependencia.

ARTICULO 5º.- Los Ministros y el Secretario General de la Presidencia dentro de sus jurisdicciones, determinarán quienes serán los funcionarios de "nivel equivalente", referidos en el presente Decreto.

ARTICULO 6º.- De acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes el Ministro de Defensa establecerá las competencias, tanto por concepto como por monto, para la autorización y aprobación de gastos en su jurisdicción.

ARTICULO 7º.- La formalización de los actos de autorización y aprobación de gastos podrá instrumentarse en los formularios de uso general y uniforme establecidos por tales aspectos. La Secretaría de Hacienda implantará en forma progresiva dicho procedimiento.

ARTICULO 8º.- Las órdenes de pago libradas con cargo a la Tesorería General de la Nación y las órdenes de pago internas de los Ministerios y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, deben ser firmadas por los Secretarios o Subsecretarios de quienes dependan los servicios administrativos financieros o funcionarios de nivel equivalente, juntamente con los jefes de dichos servicios y los jefes de la unidad de registro contable.

ARTICULO 9º.- 1. Toda salida de fondos del Tesoro requiere ser formalizada mediante una orden de pago. La misma será emitida por el Servicio Administrativo Financiero

competente y contendrá la siguiente información:

- a) Número de la orden
- b) Fecha de emisión y de vencimiento
- c) Imputación presupuestaria
- d) Beneficiario
- e) Cantidad expresada en letras y números
- f) Procedimiento para efectivizar el pago
- g) Afectaciones que eventualmente graven el importe a pagar
- h) Plazos para hacer efectivo el pago con la verificación si correspondiere
- i) Número de registro del compromiso
- j) Concepto general del pago
- k) Otros requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda

2. Pagos inferiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000), los haberes al personal y los servicios públicos serán atendidos por las Tesorerías de los Servicios Administrativo Financieros, con excepción de aquellas correspondientes a los siguientes conceptos:

- a) Devoluciones de importes retenidos o percibidos por error
- b) Operaciones contables de compensación o regularización
- c) Gastos relativos a seguridad social en general
- d) Transferencias y erogaciones figurativas

3. Los fondos ingresados por error a la Tesorería General, si corresponden al ejercicio vigente, se reintegrarán mediante órdenes de pago firmadas por el Secretario de Hacienda, el Tesorero General y el Contador General.

4. Las operaciones referentes a la apertura de créditos irrevocables, los accesorios a los mismos y transferencias en moneda extranjera se tramitarán directamente en las Tesorerías de los Servicios Administrativo Financieros cuando la operación no supere los PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000).

5. La orden de pago deberá ser emitida, en caso de corresponder, dentro de los tres días hábiles de devengado el respectivo gasto y en una operación simultánea con la liquidación del mismo en el caso de que el vencimiento del pago se opere en el ejercicio.

ARTICULO 10.- Las entidades descentralizadas adecuarán su régimen para la autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos de acuerdo a las pautas generales del presente reglamento y con su propia normativa legal o estatutaria.

ARTICULO 11.- Podrá iniciarse la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de ley de presupuesto. La aplicación de este procedimiento en ningún caso podrá determinar relaciones jurídicas con terceros ni salidas de fondos del Tesoro hasta tanto dicha ley resulte aprobada.

ARTICULO 12.- Los libramientos de entrega y de pago que, al 31 de diciembre de 1992, se encuentren pendientes de cancelación en la Tesorería General de la Nación caducarán

al año de su entrada a la misma.

ARTICULO 13.- Deróganse las disposiciones del Decreto N° 1779/91 en lo referente a las facultades de los funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL para autorizar y aprobar gastos y lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto N° 1883/91.

ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 2662/92

**DECRETO N° 2666/92. Reglamento Parcial N° 1
de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional**

(La presente norma fue derogada por el Dto. N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 29 DIC 1992

VISTO el artículo 136 de la Ley N° 24.156 que establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá reglamentarla en un plazo de NOVENTA (90) días de la fecha de su promulgación, y

CONSIDERANDO:

Que la ley fue promulgada el 26 de octubre de 1992 por el Decreto N° 1.957/92.

Que la aplicación del artículo 133 de la Ley N° 24.156 hará que sus disposiciones tengan principio de ejecución a partir del día 1° de enero de 1993 y por lo tanto resulta necesario reglamentarla parcialmente con vigencia desde esa fecha.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 2°, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156 que, como Anexo, forma parte del presente, el que tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 1993.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 2.666/92

ANEXO

**REGLAMENTO PARCIAL N° 1 DE LA LEY N° 24.156, DE ADMINISTRACION
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL
SECTOR PUBLICO NACIONAL**

ARTICULO 1°.- Sin reglamentación.

ARTICULO 2º.- Sin reglamentación.

ARTICULO 3º.- Sin reglamentación.

ARTICULO 4º.- Sin reglamentación.

ARTICULO 5º.- Sin reglamentación.

ARTICULO 6º.-

1.- La dirección y coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera en los términos del artículo 5º de la Ley, estará a cargo de la SECRETARIA DE HACIENDA, asistida por las SUBSECRETARIAS DE PRESUPUESTO y de FINANCIAMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

2.- A nivel de cada Jurisdicción o Entidad, los sistemas se organizarán y operarán dentro de un Servicio Administrativo Financiero, integrado a su estructura orgánica. El responsable de estas funciones será designado por el titular de la respectiva Jurisdicción o Entidad y las ejercerá sin perjuicio de las demás que pudieran corresponderle.

3.- Cuando las características del organismo lo hagan aconsejable, podrá organizarse más de un Servicio Administrativo Financiero en una determinada Jurisdicción o Entidad.

4.- La SECRETARIA DE HACIENDA, previa opinión de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, establecerá las normas complementarias con relación a la competencia y operación de los servicios administrativo financieros.

ARTICULO 7º.- Sin reglamentación.

ARTICULO 8º.- Para el funcionamiento de sus sistemas de administración financiera y de control, las Universidades Nacionales, en virtud de su carácter de Organismos Descentralizados, están encuadradas en las disposiciones de la Ley y de este Reglamento, independientemente del tratamiento presupuestario que reciban los aportes que les otorgue el TESORO NACIONAL, y sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto Nº 1215/92 que mantiene su vigencia.

ARTICULO 9º.- Sin reglamentación.

ARTICULO 10.- Sin reglamentación.

ARTICULO 11.- Sin reglamentación.

ARTICULO 12.-

1.- Las Cuentas Corrientes, de Capital y de Financiamiento, deberán exponer las transacciones programadas con gravitación económica e incidencia financiera.

2.- El total de los Recursos Corrientes menos el total de los Gastos Corrientes mostrará el Ahorro del ejercicio, el cual podrá resultar con signo positivo o negativo.

3.- Este resultado, adicionado a los Ingresos de Capital y deducidos los Gastos de Capital, permitirá obtener el resultado financiero, el cual se denominará Superávit, si es de signo positivo, o Déficit, en el caso contrario.

4.- La Cuenta de Financiamiento presentará las Fuentes y Aplicaciones Financieras.

5.- La producción de bienes y servicios terminales deberá expresarse a nivel de los programas y subprogramas presupuestarios, en tanto que sus subdivisiones y categorías

equivalentes deberán mostrar los productos intermedios necesarios para la producción de aquellos.

ARTICULO 13.- Sin reglamentación.

ARTICULO 14.-

1.- El presupuesto de gastos de cada uno de los Organismos de la ADMINISTRACION NACIONAL se estructurará de acuerdo con las siguientes categorías programáticas: programa, subprograma, proyecto, obra y actividad.

En cada uno de los programas se describirá la vinculación cualitativa y cuantitativa con las políticas nacionales a cuyos logros contribuyen.

2.- Los créditos presupuestarios de las actividades o proyectos que produzcan bienes o presten servicios comunes a los diversos programas de un organismo no se incluirán en programas.

3.- En cada una de las categorías programáticas, los créditos presupuestados se agruparán de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto.

4.- Se podrán establecer partidas de gastos no asignables a ninguna categoría programática, cuando las características de los mismos así lo requieran.

5.- Los créditos presupuestarios se expresarán en cifras numéricas.

6.- La SECRETARIA DE HACIENDA establecerá las características especiales para la aplicación de las técnicas de programación en las Empresas, respetando los elementos básicos definidos en el presente artículo.

7.- Los recursos se presentarán ordenados de acuerdo a las clasificaciones siguientes:

7.1.- Por rubros.

7.2.- Económica.

7.3.- Por el origen de los mismos.

8.- Para la presentación de los gastos se utilizarán las clasificaciones siguientes:

8.1.- Institucional.

8.2.- Objeto del Gasto.

8.3.- Económica.

8.4.- Finalidades y Funciones.

8.5.- Fuentes del Financiamiento.

8.6.- Localización geográfica.

8.7.- Tipo de moneda.

ARTICULO 15.- Sin reglamentación.

ARTICULO 16.- Sin reglamentación.

ARTICULO 17.- Sin reglamentación.

ARTICULO 18.- Las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las Jurisdicciones y Entidades, tendrán a su cargo, además de las que señala la Ley, las funciones siguientes:

1.- Preparar los instructivos de política presupuestaria para su aplicación en la jurisdicción o Entidad, con base en las normas y orientaciones que determine la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

2.- Asesorar a las autoridades superiores y a los responsables de cada una de las categorías programáticas del presupuesto que les compete, en la interpretación y aplicación de las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de la ejecución de los presupuestos respectivos.

3.- Preparar los anteproyectos de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad, dentro de los límites financieros establecidos y como resultante del análisis y compatibilización de las propuestas de cada una de las unidades ejecutoras de categorías programáticas en el ámbito de su actuación.

4.- Llevar los registros centralizados de ejecución física del presupuesto de la Jurisdicción o Entidad.

ARTICULO 19.- Sin reglamentación.

ARTICULO 20.- El Título I del Presupuesto General de la ADMINISTRACION NACIONAL incluirá, como mínimo, las siguientes clasificaciones:

1.- Económica y por rubro de los recursos.

2.- Por finalidad, función y clasificación económica de los gastos.

3.- Jurisdiccional y económica de los gastos.

4.- Económica y por objeto del gasto.

5.- Jurisdiccional y por finalidades y funciones del gasto.

6.- Por finalidad, función y objeto del gasto.

7.- Jurisdiccional del gasto según la fuente de financiamiento.

8.- Cuenta de Ahorro, Inversión, Financiamiento y sus resultados.

ARTICULO 21.- En la ADMINISTRACION CENTRAL deben considerarse recursos imputables al ejercicio presupuestario:

1.- Los que se estima, recaudar durante el período en cualquier Jurisdicción o Entidad autorizada a percibir dinero en nombre del TESORO NACIONAL.

2.- Los recursos provenientes de operaciones de crédito público y donaciones, representen o no entradas de dinero efectivo al TESORO NACIONAL.

3.- Las transferencias de los Organismos Descentralizados a la ADMINISTRACION CENTRAL.

4.- Toda otra transacción que represente un incremento de los pasivos o una disminución de los activos financieros.

ARTICULO 22.- En los Organismos Descentralizados, se seguirá el criterio del devengado para el cálculo de los recursos. Los que provengan de aportes o transferencias de la ADMINISTRACION CENTRAL se considerarán devengados con la emisión de la orden de pago destinada a efectivizar dicha transferencia o aporte.

ARTICULO 23.- Sin reglamentación.

ARTICULO 24.- A efectos de fijar los lineamientos de política presupuestaria previstos por

la Ley, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS deberá:

- 1.- Elaborar un cronograma con las actividades a cumplir, los responsables de las mismas y los plazos para su ejecución.
- 2.- Crear los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para coordinar el proceso que conducirá a la fijación de la política presupuestaria.
- 3.- Solicitar a las Jurisdicciones y Entidades la información que estime necesaria, hecho que, a su vez, obligará a éstas a proporcionar los datos requeridos.

Una vez fijados los lineamientos de política presupuestaria, las Jurisdicciones y Entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuesto, de acuerdo a las normas, instrucciones y dentro de los plazos que establezca la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

ARTICULO 25.- El Proyecto de Ley de Presupuesto General a ser presentado al CONGRESO NACIONAL por el PODER EJECUTIVO NACIONAL estará acompañado de un Mensaje con sus respectivos cuadros consolidados y constará de tres títulos:

- I.- Disposiciones Generales.
- II.- Presupuesto de la ADMINISTRACION CENTRAL.
- III.- Presupuestos de los Organismos Descentralizados.

1.- El Mensaje contendrá, además de los aspectos señalados en el artículo 26 de la Ley, un análisis de la situación económico-social del país, las principales medidas de política económica que enmarcaron la política presupuestaria, el marco financiero global del proyecto de presupuesto, así como las prioridades contenidas en el mismo. Se incorporarán, como anexos, los cuadros estadísticos y las proyecciones que fundamenten la política presupuestaria y los demás que se consideren necesarios para información del PODER LEGISLATIVO.

2.- El Título I, Disposiciones Generales, se estructurará en función de lo establecido por el artículo 20 de la Ley y contendrá las pautas, criterios y características de la aprobación de los presupuestos, así como las normas específicas que regirán la ejecución de los mismos durante el respectivo ejercicio. Dichas disposiciones se presentarán en capítulos, los que contendrán las normas generales y las específicas referidas al Presupuesto de la ADMINISTRACION CENTRAL y a los Presupuestos de los Organismos Descentralizados.

3.- El contenido de la información a ser presentada en el Título II del Proyecto de Ley de Presupuesto General, será la siguiente:

3.1.- El Proyecto del Presupuesto de Recursos de la ADMINISTRACION CENTRAL y de los Proyectos de Presupuestos de Gastos de los PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, la PRESIDENCIA DE LA NACION y los Ministerios y Secretarías del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

3.2.- El Proyecto de Presupuesto de Recursos se estructurará por rubros y, en cada uno de ellos figurarán los montos brutos a recaudarse, sin deducción alguna.

3.3.- El Proyecto de Presupuesto de Gastos se estructurará con las categorías de programación que establece el artículo 14 de este Reglamento y contará,

como mínimo, con las informaciones que señalan los artículos 25 de la Ley y 24 de este Reglamento.

4.- La información que contendrá el Título III del Proyecto de Ley, para cada una de las Entidades que se incluirán en el mismo, será similar, en contenido y forma, al establecido para la ADMINISTRACION CENTRAL por el numeral anterior.

5.- Además de las informaciones básicas establecidas por la Ley, el Proyecto de Ley de Presupuesto General deberá contener para todas las Jurisdicciones y Entidades, los datos siguientes, estructurados de acuerdo a los criterios que se establecen en los numerales anteriores:

5.1.- Objetivos y metas a alcanzar.

5.2.- Cantidad de cargos y horas cátedra.

5.3.- Información física y financiera de los proyectos de inversión.

ARTICULO 26.- Sin reglamentación.

ARTICULO 27.- Para la adaptación a los límites del presupuesto ajustado, de los objetivos y de las cuantificaciones de los bienes y servicios a producir, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO comunicará dichos límites a las Jurisdicciones y Entidades y solicitará, de las mismas, una programación física compatible con las nuevas cifras.

ARTICULO 28.- Sin reglamentación.

ARTICULO 29.- Sin reglamentación.

ARTICULO 30.- Sin reglamentación.

ARTICULO 31.- Las principales características de los momentos de las transacciones a registrarse, son las siguientes:

1.- En materia de ejecución del presupuesto de recursos:

1.1.- Los recursos se devengan cuando, por una relación jurídica, se establece un derecho de cobro a favor de las Jurisdicciones o Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas, las cuales pueden ser de naturaleza pública o privada.

1.2.- Se produce la percepción o recaudación de los recursos en el momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina recaudadora, de un agente del TESORO NACIONAL o de cualquier otro funcionario facultado para recibirlos.

2.- En materia de ejecución del presupuesto del gasto:

2.1.- El compromiso implica:

2.1.1.- El origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado.

2.1.2.- La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinados y de la tramitación

administrativa cumplida.

2.1.3.- La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto y rebajando su importe del saldo disponible.

2.1.4.- La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación.

2.2.- El gasto devengado implica:

2.2.1.- Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio de la respectiva Jurisdicción o Entidad, originada por transacciones con incidencia económica y financiera.

2.2.2.- El surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación.

2.2.3.- La liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago dentro de los TRES (3) días hábiles del cumplimiento de los previstos en el numeral anterior.

2.2.4.- La afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes.

3.- El registro del pago se efectuará en la fecha en que se emita el cheque, se formalice la transferencia o se materialice el pago por entrega de efectivo o de otros valores.

4.- A los efectos de evitar costos operativos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la SECRETARIA DE HACIENDA deberá dictar las normas técnicas para la implementación de un régimen de reservas internas, en las Jurisdicciones y Entidades, para registrar la tramitación previa a la formalización de los compromisos.

5.- La SECRETARIA DE HACIENDA definirá, para cada inciso, partida principal y partida parcial, los criterios para el registro de las diferentes etapas de ejecución del gasto y la descripción de la documentación básica que deberá respaldar cada una de las operaciones de registro.

6.- Con base en los criterios determinados en el presente artículo, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION fijará los procedimientos y elaborará los manuales necesarios para que las Jurisdicciones y Entidades lleven los registros de ejecución de recursos y gastos.

ARTICULO 32.- Sin reglamentación.

ARTICULO 33.- Sin reglamentación.

ARTICULO 34.- Se considera Reglamentado por Decreto N° 1823/91.

ARTICULO 35.- Se reglamentará separadamente.

ARTICULO 36.- Sin reglamentación.

ARTICULO 37.- Al decretarse la distribución administrativa del Presupuesto de gastos, el PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá los alcances y mecanismos para llevar a cabo las modificaciones al Presupuesto General, dentro de los límites que la Ley le

señala.

Las solicitudes de modificaciones al Presupuesto General de la ADMINISTRACION NACIONAL deberán ser presentadas ante la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, mediante la remisión del proyecto de acto administrativo que corresponda, acompañado de la respectiva justificación y de acuerdo a las normas e instrucciones que dicha OFICINA NACIONAL establezca.

Para los casos en que las modificaciones se aprueben a nivel de las propias Jurisdicciones y Entidades, el Decreto que establezca la distribución administrativa deberá fijar los plazos y las formas para la comunicación, a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, de los ajustes operados.

ARTICULO 38.- Sin reglamentación.

ARTICULO 39.- Sin reglamentación.

ARTICULO 40.- Las sumas a recaudar podrán ser declaradas incobrables por resolución del Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, previo informe de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 41 .- Sin reglamentación.

ARTICULO 42.-

1.- Los servicios administrativo financieros serán responsables de imputar a los créditos del nuevo presupuesto los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION establecerá los plazos para cumplir con esta reapropiación y los procedimientos para efectivizarla.

2.- Cuando, por cualquier circunstancia, se hubiera omitido, al cierre del ejercicio, el requisito de la liquidación y ordenación de pago de un gasto devengado durante el transcurso del mismo, deberán determinarse la razón de esa omisión y la eventual responsabilidad administrativa.

La SECRETARIA DE HACIENDA determinará, en cada caso, los procedimientos a utilizar para la cancelación e imputación de la obligación existente, según el estado en que se encuentre la tramitación que dio origen al gasto.

3.- El resultado presupuestario de un ejercicio se determinará, al cierre del mismo, por la diferencia entre los recursos recaudados y los gastos devengados durante su vigencia. Si dicho resultado es positivo, ese excedente podrá incorporarse al nuevo presupuesto en ejecución para financiar la reapropiación de los gastos comprometidos y no devengados al cierre del anterior.

La SECRETARIA DE HACIENDA dictará las normas operativas para efectuar el ajuste mencionado.

ARTICULO 43.- Sin reglamentación.

RESOLUCION N° 358/92 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 30 DIC 1992

VISTO el Decreto N° 2662/92, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 2662/92 se establecen las competencias de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en materia de autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos.

Que corresponde a la Secretaría de Hacienda dictar las normas complementarias que deben cumplir las jurisdicciones para la autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustituido por la Resolución 11/93 de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 2°.- Los criterios para el registro de los compromisos y gastos devengados, de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, se detallan en el ANEXO I, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Los procedimientos básicos de autorizaciones de gastos, aprobaciones de gastos y ordenaciones de pagos para la Administración Central, se detallan en el ANEXO II, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. (derogado por la Resolución 591/94 de la Secretaría de Hacienda)

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 358/92 S.H.

ANEXO I

CRITERIOS DE REGISTRO PARA EL TRATAMIENTO DE COMPROMISOS Y GASTOS DEVENGADOS DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

MOMENTO DEL GASTO
SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

INC 1- Gastos en personal P.P.1- Personal permanente	Al iniciarse el ejercicio por el monto de las remuneraciones de los cargos ocupados según planta del personal hasta el fin del período presupuestario. Durante el ejercicio se incrementa por cada designación y variación de retribuciones. Se reduce por licencias sin goce de haberes, renunciaciones, suspensiones, inasistencias, etc.	Al aprobarse la liquidación de las remuneraciones.
INC 1- Gastos en personal P.P.2- Personal temporario	A la fecha de contratación o designación por la parte a pagar durante el ejercicio. Se reduce por anulación, rescisión o cancelación del contrato.	Al aprobarse la liquidación de las remuneraciones.
INC 1- Gastos en personal P.P.3- Servicios extraordinarios	Al disponerse la prestación de los servicios.	Al aprobarse la liquidación de las remuneraciones.
INC 1- Gastos en personal P.P.4- Asignaciones familiares	Al iniciarse el ejercicio por el monto a liquidar en el año por tal concepto con base en la planta de personal. Durante el ejercicio se modificarán, con altas y bajas en el grupo familiar, a los diversos subsidios, o las designaciones o las modificaciones al régimen de asignaciones.	Al aprobarse la liquidación de las remuneraciones.
INC 1- Gastos en personal P.P.5- Asistencia social al personal	Por el acto de autoridad competente que otorgue estas prestaciones.	Al aprobarse la liquidación del beneficio.
INC 1- Gastos en personal P.P.6- Beneficios y compensaciones	Por el acto de autoridad competente que otorgue estos beneficios o compensaciones.	Al aprobarse la liquidación del beneficio o compensación.
INC 2- Bienes de consumo	Al emitirse la orden de compra y sus modificaciones.	Por la factura con la recepción conforme de los bienes.
INC3- Servicios no personales P.P.1- Servicios básicos	Simultáneamente con el registro del gasto devengado.	Por la factura con la recepción conforme de los bienes.

cont.

INC 3- Servicios no personales P.P.2- Alquileres y derechos	Al formalizar el contrato, por la parte que debe atenderse en el ejercicio. Si se crean obligaciones sobre ejercicios futuros deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente.	Al conformarse las facturas o liquidaciones.
INC3- Servicios no personales P.P.3-Mantenimiento, reparación y limpieza.	Al formalizarse el contrato, o con la emisión de la orden de compra.	Por la factura con la conformidad de la prestación.
INC 3-Servicios no personales P.P.4-Servicios técnicos y profesionales.	Por la orden respectiva que dispone la prestación del servicio o al suscribirse el contrato por la parte a cumplir en el ejercicio.	Por la factura con la conformidad de la prestación.
INC 3-Servicios no personales P.P.5-Servicios comerciales y financieros 1- Transportes 2- Almacenamiento	Al emitirse la orden de compra o al perfeccionarse el contrato.	Por la factura con la conformidad del servicio.
INC3.- Servicios no personales P.P.5.- Serv. comerciales y financieros 3- Imprenta, publicaciones y reproducciones.	Al emitirse la respectiva orden de compra o contrato.	Por la factura con la conformidad de recepción definitiva.
INC 3- Servicios no personales P.P.5- Serv. comerciales y financieros 4- Primas y gastos de seguros.	Al suscribirse el contrato, por la parte de la prima que debe atenderse en el ejercicio.	Liquidación conforme de la factura o póliza.
INC 3- Servicios no personales P.P.5- Serv. comerciales y financieros 5- Comisiones y gastos bancarios.	Al recibirse los respectivos comprobantes. Al emitirse la orden de compra o firmarse el contrato.	Al certificarse la conformidad de la prestación. Al aprobarse los débitos o con la factura conformada.
INC 3- Servicios no personales P.P.6- Publicidad y propaganda.	Orden de publicidad o al perfeccionarse el contrato.	Por la factura, con la conformidad del servicio.
INC 3- Servicios no personales P.P.7- Pasajes y viáticos 1.- Pasajes	Al aprobarse el viaje.	Por la factura conformada.
INC 3- Servicios no personales P.P.7- Pasajes y viáticos 2.- Viáticos.	Al aprobarse el viaje.	Al liquidarse el viaje.

Cont.

INC 3- Servicios no personales P.P.8- Impuestos, derechos y tasas.	Al vencimiento, por liquidación o declaración jurada.	Al vencimiento de la liquidación o declaración jurada.
INC 3- Servicios no personales P.P.9- Otros servicios 1- Servicio de ceremonial.	Al emitirse la orden o celebrarse el contrato.	Por la factura conformada.
INC 3- Servicios no personales P.P.9- Otros servicios 2- Gastos reservados.	Al disponerse la operación.	Al liquidarse la orden de pago.
INC 3- Servicios no personales P.P.9- Otros servicios 3- Servicio de vigilancia.	Al formalizarse el contrato u ordenarse el servicio.	Con la factura, al conformarse la prestación del servicio.
INC 3- Servicios no personales P.P.9- Otros servicios 4- Otros.	Conforme a los criterios establecidos en los restantes rubros de esta partida, según naturaleza de la erogación.	Con la factura, al conformarse la prestación del servicio.
INC 4- Bienes de uso P.P.1- Bienes preexistentes 1- Tierras y terrenos	Al instrumentarse la adquisición mediante boleto de compraventa u otro documento fehaciente, o por la tasación definitiva de expropiaciones.	Al ser otorgada ante la Escribanía General de Gobierno la escritura traslativa de dominio, por el valor total del bien.
INC 4- Bienes de uso P.P.1- Bienes preexistentes 2- Edificios e instalaciones.	Al instrumentarse la adquisición mediante boleto de compraventa u otro documento fehaciente, o por la tasación definitiva de expropiaciones.	Al ser otorgada ante la Escribanía General de Gobierno la escritura traslativa de dominio, por el monto total del bien.
INC 4- Bienes de uso P.P.1- Bienes preexistentes 3- Otros bienes preexistentes	Al suscribirse el contrato, boleto de compraventa o emitir la orden de compra.	Al conformarse la factura o documento de transmisión de la propiedad por la recepción de los bienes.
INC 4- Bienes de uso P.P.2- Construcciones	Al suscribirse el contrato por el monto que se programa ejecutar en el ejercicio en curso.	Por el certificado de avance de obra aprobado por funcionario competente
INC 4- Bienes de uso P.P.3, 4, 5, 6, 7 y 8	Al celebrarse el contrato o con la emisión de la orden de compra.	Por la recepción conforme de los bienes según factura o certificado de avance de obra.
INC 5- Transferencias P.P.1.- 1, 2 y 3	Al inicio del ejercicio por las prestaciones acordadas según padrón o listado emitido por la unidad responsable y durante el ejercicio por las variaciones que se produzcan.	Por las liquidaciones periódicas.
INC 5.- Transferencias P.P.1 4 al 9	Al disponerse la transferencia por autoridad competente.	Al aprobarse la liquidación.

Cont.

INC 5 - Transferencias P.P.2 1 al 8	Al disponerse la transferencia por autoridad competente.	Al aprobarse la liquidación.
INC 5 - Transferencias P.P.9 1 y 6	Al disponerse la transferencia por autoridad competente.	Al aprobarse la liquidación.
INC 5- Transferencias P.P.9 2 y 7	Al inicio del ejercicio por los aportes aprobados, y posteriormente por cada nuevo aporte, según ley, decreto o resolución que lo establece.	Al aprobarse la liquidación.
INC 6- Activos financieros P.P.1- Aportes de capital	Al celebrarse el contrato o aprobarse el aporte por autoridad competente.	Al disponerse la entrega de fondos.
INC 6- Activos financieros P.P.2- Préstamos a corto plazo P.P.3- Préstamos a largo plazo	Al celebrarse el contrato o aprobarse el préstamo por autoridad competente.	Al disponerse la entrega de fondos.
INC 6- Activos financieros P.P.4- Títulos y valores	Al celebrarse el contrato, o por el acto que dispone su adquisición.	Al aprobarse la liquidación.
INC 6- Activos financieros P.P.5- Incrementos de disponibilidades P.P.6- Incrementos de cuentas a cobrar P.P.7- Incrementos de documentos a cobrar.	Al inicio del ejercicio por el monto presupuestado y los incrementos del ejercicio.	Al finalizar el período según estados financieros.
INC 6- Activos financieros P.P.8- Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas. 1 y 6 Incremento de Activos Diferidos.	Al inicio del ejercicio por el monto presupuestado y posteriormente por los incrementos del ejercicio.	Al finalizar el período según estados financieros.
INC 6- Activos financieros P.P.8- Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas. 2 y 7 adelantos a proveedores y contratistas.	Al celebrarse el contrato o aprobación de documento alternativo.	Al aprobarse la liquidación.

Cont.

INC 7 ¹ - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos.	Al comienzo del año por el total a vencer en el mismo, de acuerdo al listado de créditos vigentes o estados financieros. Durante el ejercicio, los correspondientes a nuevos empréstitos o emisiones que venzan hasta la clausura del mismo, de acuerdo al contrato de empréstitos. Comisiones: al recibirse los débitos o según cláusulas contractuales.	Al momento de la conciliación y liquidación de la obligación Comisión: al conformarse los débitos.
INC 7-Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos P.P.2- Servicio de la deuda externa.	Durante el ejercicio, los correspondientes a nuevos empréstitos o emisiones que venzan hasta la clausura del mismo, de acuerdo al contrato de empréstitos. Comisiones: al recibirse los débitos o según cláusulas contractuales.	Al momento de conciliación y liquidación de la obligación. Comisiones: al conformarse los débitos
INC 7- Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. P.P.3- Intereses por préstamos recibidos	Al comienzo del año por el total a vencer en el mismo según listado de intereses a pagar por créditos vigentes o estados financieros. Durante el ejercicio, los correspondientes a nuevos contratos de préstamo que venzan hasta la clausura del mismo.	Al momento de conciliación y liquidación de la obligación.
INC. 7- Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos P.P.4- Disminución de préstamos a corto plazo. P.P.5- Disminución de préstamos a largo plazo.	Se compromete el inicio del ejercicio, por el monto de las provisiones presupuestarias.	Al momento de conciliación y liquidación de la obligación.
INC. 7- Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos P.P.6- Disminución de cuentas y documentos a pagar P.P.8- Disminución de pasivos diferidos.	Se compromete al inicio del ejercicio, por el monto de las provisiones presupuestarias.	Al momento de conciliación y liquidación de la obligación.
P.P.9- Conversión de la deuda	Se compromete al inicio del ejercicio, por el monto de las provisiones presupuestarias.	En el momento en que se produce la conversión de largo a corto plazo.
INC 8- Otros gastos P.P.2- Depreciación y amortización	Se compromete al inicio del ejercicio por el monto presupuestado y posteriormente por los incrementos que se produzcan.	Al finalizar el período según estados financieros.

Cont.

¹ Modificación introducida por la Resolución S.H. N° 588/99.

INC 8- Otros gastos P.P.3- Descuentos y bonificaciones	Al facturarse los bienes o servicios.	Al facturarse los bienes o servicios.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 1- Cuentas incobrables.	a) Si no se estableció la provisión. Por el acto administrativo que dispone la depuración de créditos. b) Con provisión establecida. Por las cuotas aprobadas para tal fin.	a) Por el acto administrativo que determine el monto y disponga la depuración de créditos. b) Por las cuotas de provisión aprobadas para tal fin.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 2- Pérdidas de inventario	a) Si no se estableció la provisión. Por el acto administrativo que dispone la baja del inventario. b) Con provisión establecida. Por las cuotas aprobadas para tal fin.	a) Por el acto administrativo que dispone la baja de inventario. b) Por las cuotas de provisión aprobadas para tal fin.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 3- Autoseguro	Por el acto administrativo que fija la cuota periódica para hacer frente a las pérdidas.	Por el acto administrativo que fija la cuota periódica para hacer frente a las pérdidas.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 4- Pérdidas en operaciones cambiarias	Al comienzo del ejercicio por el monto presupuestado.	Al liquidarse la operación que determina el monto de la pérdida.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 5- Pérdida en venta de activos	Por el acto administrativo que dispone la venta de los bienes.	Por la facturación, escrituración u otro acto de transmisión de dominio.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 6- Otras pérdidas de operación	Por la liquidación de la operación que determina la pérdida.	Por la liquidación de la operación que determina la pérdida.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 7- Otras pérdidas ajenas a la operación	Por la liquidación de la operación que determina la pérdida.	Por la liquidación de la operación que determina la pérdida.
INC 8- Otros gastos P.P.4- Otras pérdidas 9- Primas de emisión de valores públicos	Por el acto administrativo que dispone el descuento a otorgar en la colocación de valores públicos.	Al efectuarse cada liquidación de colocación.
INC 8- Otros gastos P.P.5- Disminución del patrimonio	Al comienzo del ejercicio por el monto presupuestado.	Al finalizar el período según estados financieros.
INC 9- Gastos figurativos P.P.1 y 2	Al disponerse la transferencia por autoridad competente.	Al aprobarse la liquidación.

RESOLUCION N° 11/93 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 15 ENE 1993

VISTO la Resolución N° 358 de la SECRETARIA DE HACIENDA del 30 de diciembre de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que el documento a tramitar ante la Contaduría General de la Nación para la creación o aumento de los fondos permanentes tiene una denominación que puede crear confusión a los usuarios de dicho documento.

Que se estima conveniente denominar con mayor precisión el documento señalado.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución N° 358 de la SECRETARIA DE HACIENDA del 30 de diciembre de 1992 por el siguiente:

“ARTICULO 1º.- Las autorizaciones y aprobaciones de gastos y órdenes de pagos deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. AUTORIZACION DE GASTOS

El documento de autorización de gastos deberá ser firmado por el funcionario habilitado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto N° 2662/92.

I.1. Gastos en Personal

El documento de autorización deberá estar respaldado con la información requerida por las normas vigentes para la designación de personal permanente o temporario.

I.2. Otros Gastos

Deberá estar respaldado con la siguiente información:

- a) Denominación de la unidad ejecutora solicitante.
- b) Descripción del bien o servicio.
- c) Justificación de la necesidad de la adquisición, contratación, designación de personal o transferencia a realizar.
- d) Cantidad y especificaciones técnicas.
- e) Costo estimado e imputación del gasto.
- f) Lugar y plazo de entrega para el caso de bienes y prestación, para el caso

de los servicios.

g) Firma del funcionario responsable de la unidad ejecutora.

II. APROBACION DE GASTOS

El documento de aprobación de gastos, se trate de resolución de nombramiento de personal, contrato, orden de compra o de servicio, según sea el caso, elaborado por la unidad de compras o de personal respectivas, deberá ser firmado por el funcionario autorizado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto N° 2662/92 que establece las normas generales para autorizar y aprobar gastos y ordenar pagos.

Dicho documento deberá estar respaldado por la siguiente documentación:

- a) Original del documento de autorización del gasto, acompañado de los antecedentes correspondientes.
- b) Informe técnico y/o de laboratorio sobre los bienes o servicios ofertados.
- c) Propuestas presentadas por los oferentes, cuadro comparativo e informe de la Comisión de Preadjudicación, cuando corresponda.
- d) Informe de la oficina de personal para nombramientos y asignación de otras remuneraciones al personal.
- e) Información sobre disponibilidad suficiente en el crédito y la cuota de compromiso de la partida a la que se imputará el gasto.

III. ORDENACION DE PAGOS

A) Pagos realizados por la Tesorería General de la Nación. *(Los puntos A1, A2 han sido derogados por la Resolución 591/95 de la Secretaría de Hacienda)*

3. Para pagos directos por la Tesorería General de la Nación.

La orden de pago deberá estar respaldada, según corresponda, por:

- a) Factura conformada, orden de compra o contrato, certificado de obra, constancia de recepción conforme de los bienes o servicios, liquidación de sueldos y otras remuneraciones al personal, documento traslativo de dominio a favor del organismo, nota de débito de proveedor, y en general, cualquier otro documento por el que conste una deuda exigible o una obligación de pagos o egreso de fondos.
- b) Original del documento de aprobación del gasto.

4. Para pagos a terceros a ser efectuados por los servicios administrativos.

La orden de pago deberá estar respaldada, según corresponda, por:

- a) Listado de pagos a realizar por los servicios administrativos por imputación presupuestaria a su mayor nivel de desagregación.
- b) Factura conformada, certificado de obra, constancia de recepción conforme de los servicios, liquidación de sueldos y otras remuneraciones al personal, documento traslativo de dominio a favor del organismo, nota de débito del proveedor, y en general cualquier otro documento oficial por el que

conste una deuda exigible, o una obligación de pagos o egresos de fondos.

c) Original del documento de aprobación del gasto.

B) Pagos a ser efectuados por el Servicio Administrativo Financiero. *(Los puntos B1, B2 han sido derogados por la Resolución 591/94 de la Secretaría de Hacienda)*

3. Para pagos a terceros.

La orden de pago interna de la jurisdicción para pagos a terceros, deberá estar respaldada, según corresponda, por:

a) Factura conformada, certificado de obra, constancia de recepción conforme de los servicios, liquidación de sueldos y otras remuneraciones al personal, documento traslativo de dominio a favor del organismo, nota de débito del proveedor, y en general, cualquier otro documento oficial por el que conste una deuda exigible, o una obligación de pagos o egreso de fondos.

b) Original del documento de aprobación del gasto.”.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, Publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 11/93 S.H.

**DECRETO N° 1361/94. Reglamento Parcial N° 3
de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional**

(La presente norma fue derogada por el Dto. N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 5 AGO 1994

VISTO la Ley 24.156 y,

CONSIDERANDO:

Que los Decretos N° 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992 y N° 253 de fecha 18 de febrero de 1993 aprobaron los reglamentos parciales N° 1 y N° 2.

Que resulta necesario complementar las citadas medidas para aquellos otros artículos de la Ley 24.156 que deben reglamentarse de acuerdo con lo dispuesto por su artículo 136.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 2º, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Apruébase el Reglamento Parcial N° 3 de la Ley N° 24.156 según el detalle anexo que forma parte del presente artículo.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1.361/94

ANEXO

**LEY N° 24.156
REGLAMENTO PARCIAL N° 3**

ARTICULO 6º.- Agrégase a la reglamentación del art. 6º aprobada por el decreto N° 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, como punto 5, lo siguiente:

"5.- Los titulares de los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS serán responsables de la elaboración de la rendición centralizada de cuentas del ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas, procedimientos y plazos que determine la

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, incorporando los estados financieros y toda otra información que permita verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados. La mencionada rendición y los documentos de respaldo de la misma quedarán archivados en el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO respectivo, ordenados de forma tal que faciliten la realización de las auditorías que correspondan".

ARTICULO 9º- Los créditos presupuestarios de la Administración Central para atender las erogaciones de la deuda pública se incluirán en la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública y aquellos otros gastos originados por los compromisos asumidos por el Tesoro Nacional y que por sus características específicas no puedan asignarse a las jurisdicciones indicadas en la Ley, se consignarán en la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

ARTICULO 15.- Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional que inicien la contratación de obras y/o la adquisición de bienes y servicios cuyo devengamiento se verifique en más de un ejercicio financiero, deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, en ocasión de presentar sus anteproyectos de presupuesto, la información que, contendrá como mínimo, el monto total del gasto, su incidencia en cada ejercicio fiscal, el cronograma de financiamiento y el de su ejecución física.

La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO evaluará la documentación recibida compatibilizando el requerimiento de ejercicios futuros con las proyecciones presupuestarias que se realicen para los ejercicios fiscales correspondientes. Para proyectos de inversión, previo a su consideración, recabará la intervención de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA con el objeto de contar con el respectivo informe técnico que justifique su realización.

La SECRETARIA DE HACIENDA incluirá en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional y en los respectivos proyectos de presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, el detalle de cada una de las contrataciones de obras y/o adquisición de bienes y servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley, con la información requerida por el citado artículo.

Quedan excluidas de las disposiciones del artículo de la Ley los gastos en personal, las transferencias a personas cuyo régimen de liquidación y pago sea asimilable a gastos en personal, contratos de locación de inmuebles, servicios y suministros cuando su contratación por más de un ejercicio sea necesaria para obtener ventajas económicas, asegurar la regularidad de los servicios y obtener colaboraciones intelectuales y técnicas especiales. Asimismo quedan exceptuadas aquellas contrataciones de obras y/o adquisiciones de bienes y servicios cuyo monto total no supere la suma de CINCO MIL PESOS (\$ 5.000).

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION llevará un registro referido a las operaciones aprobadas, que contenga, como mínimo, el monto total contratado, los importes comprometidos y devengados anualmente y los saldos correspondientes a los ejercicios siguientes, los cuales deberán incluirse en las categorías programáticas y en las partidas por objeto del gasto correspondientes, en los presupuestos del ejercicio respectivo.

ARTICULO 22.- Agrégase a la reglamentación del artículo 22, aprobada por el Decreto N°

2.666 de fecha 29/12/92, lo siguiente:

"Tanto para la Administración Central como para los Organismos Descentralizados, las contrataciones y/o adquisición de bienes o servicios cuyo devengamiento se produzca en su totalidad en un solo ejercicio y su financiación se obtenga a través del uso del crédito, deberá incluirse en el respectivo presupuesto del ejercicio el gasto total de la operación y la respectiva fuente de financiamiento como recurso".

ARTICULO 25.- Agrégase al punto 3.1. de la reglamentación del art. 25, aprobada por el decreto N° 2.666/92, lo siguiente:

"Asimismo incluirá los presupuestos de gastos de las jurisdicciones 90 - Servicio de la Deuda Pública y 91 -Obligaciones a cargo del tesoro".

ARTICULO 34.- Las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, remitirán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO con las características, plazos y metodología que esta determine, la programación anual de los compromisos y del devengado-mandado a pagar.

La SECRETARIA DE HACIENDA definirá las cuotas conforme a las posibilidades de financiamiento y comunicará los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, pudiendo, en función de variaciones no previstas en el flujo de recursos, modificar sus montos.

Asimismo establecerá los procedimientos a utilizar con los saldos sobrantes de las cuotas establecidas.

Derógase el Decreto 1.823/91.

ARTICULO 44.- Las unidades de presupuesto de cada Jurisdicción o Entidad centralizarán la información sobre la ejecución física de sus respectivos presupuestos. Para ello deberán:

1.- Determinar, en colaboración con las unidades responsables de la ejecución de cada una de las categorías programáticas, las unidades de medida para cuantificar la producción terminal e intermedia, respetando las normas técnicas que al efecto emita la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

2.- Apoyar la creación y operación de centros de medición en las unidades responsables de la ejecución de las categorías programáticas que se juzguen relevantes y cuya producción sea de un volumen o especificidad que haga conveniente su medición. La máxima autoridad de cada una de las unidades seleccionadas será responsable por la operación y los datos que suministren dichos centros.

3.- Informar trimestralmente la ejecución física de su respectivos presupuestos a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, en los plazos que ésta determine.

ARTICULO 45.-

1.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dispondrá de un máximo de treinta (30) días corridos, a partir de la información trimestral al que alude el punto 3 del art. anterior, para preparar sus propios informes de evaluación sobre la ejecución de los presupuestos y efectuar las recomendaciones a las autoridades superiores y a los responsables de las unidades afectadas, en los términos de la Ley.

2.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO deberá exponer en los informes y recomendaciones, su opinión técnica respecto de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia operacional, teniendo en cuenta los resultados físicos y económicos obtenidos y los efectos producidos por los mismos para cada jurisdicción u Organismo Descentralizado.

3.- Si la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO detectara desvíos significativos, ya sea entre lo programado y lo ejecutado o entre los aspectos físicos y financieros de la ejecución, deberá comunicarlos en forma inmediata a sus superiores jerárquicos, sin esperar los plazos establecidos para la preparación del informe trimestral.

4.- Al cierre de cada ejercicio, y sin perjuicio del informe señalado en el punto 1, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO preparará un resumen anual sobre el cumplimiento de las metas para cada jurisdicción o Entidad incorporando los comentarios sobre las medidas correctivas adoptadas durante el ejercicio y los resultados de las mismas.

Este informe será enviado, antes del 30 de abril del año posterior al que se evalúa, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para su incorporación a los comentarios de la Cuenta de Inversión, en los términos del art. 95 in fine de la Ley.

ARTICULO 46.- Sin reglamentación.

ARTICULO 47.- Los conceptos establecidos en el artículo 31 del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley, aprobado por el decreto 2.666/92, serán de aplicación para la utilización del momento del devengado como base contable, para los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos.

ARTICULO 48.- Sin reglamentación.

ARTICULO 49.- Delégase en el MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la aprobación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, a que se refiere el artículo 49 de la Ley .

Para la aprobación de los presupuestos dentro del plazo señalado en la Ley, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO deberá preparar el informe de los proyectos recibidos, así como las estimaciones presupuestarias de oficio, antes del 30 de noviembre del año anterior al que regirán.

Derógase el Decreto 2485/93.

ARTICULO 50.- Sin reglamentación.

ARTICULO 51.- La publicación a que se refiere la Ley contendrá como mínimo: a) Plan de acción, programas y principales metas; b) Cuenta de ahorro - Inversión - Financiamiento; c) Plan de Inversiones; d) Presupuesto de caja; e) Recursos Humanos.

ARTICULO 52.- Los regímenes de modificaciones presupuestarias que deben elaborar las empresas y sociedades del Estado determinarán distintos niveles de aprobación, según la importancia y los efectos de las modificaciones a efectuar y señalarán claramente el organismo o autoridad responsable de cada uno de esos niveles.

Normarán también los procedimientos a seguir para la comunicación fehaciente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de las modificaciones que efectúe la propia empresa.

Las modificaciones reservadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL serán aprobadas por el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 53.- A la finalización de cada ejercicio, las empresas y sociedades del Estado informarán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, en la fecha que ésta establezca sobre el cierre de las cuentas de sus presupuestos y toda otra información que ésta determine.

ARTICULO 54.- Sin reglamentación.

ARTICULO 55.- La información sobre las transacciones netas que realiza el SECTOR PUBLICO NACIONAL con el resto de la economía, requerirá la eliminación de las que realicen entre sí las Jurisdicciones, Organismos Descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado que conforman dicho sector y que no tengan relación con la actividad operativa de estas instituciones.

Con relación a los acápites de la Ley, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

a) Las informaciones que sirvan de apoyo para el análisis económico contendrán, como mínimo, lo siguiente:

- 1) Nivel de ingresos y gastos.
- 2) Composición del gasto.
- 3) Presión tributaria.
- 4) Generación de empleo.
- 5) Transferencias corrientes a otorgar y a recibir.
- 6) Ahorro.
- 7) Formación bruta y neta del capital real fijo.
- 8) Inversión indirecta por transferencia de capital a entes ajenos al sector.
- 9) Déficit o superávit financiero.
- 10) Necesidad de financiamiento y medios previstos para cubrirla y la variación del endeudamiento neto interno y externo.

b) La referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución, tomará en cuenta los montos y la significación de los mismos para el desarrollo económico y social del país.

c) La información de la producción y de los recursos humanos a utilizar, comprenderá un resumen de todos los programas aprobados para la ADMINISTRACION NACIONAL y las Empresas y Sociedades del Estado y deberá indicar como mínimo, las relaciones existentes entre el personal, recursos financieros y la producción, mostrando, en la medida en que se desarrollen los sistemas de información, la evolución de los indicadores señalados.

ARTICULO 56.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley no se considerarán gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos multilaterales de crédito.

ARTICULO 57.- Sin reglamentación.

ARTICULO 58.- Sin reglamentación.

ARTICULO 59.- Sin reglamentación.

ARTICULO 60.- Sin reglamentación

ARTICULO 61 .- Sin reglamentación.

ARTICULO 62.- La SECRETARIA DE HACIENDA establecerá para cada ejercicio financiero el límite de endeudamiento de cada una de las empresas y sociedades del Estado. Para ello tendrá en cuenta:

1.- Importe y perfil de la deuda ya contraída.

2.- Importe y perfil de nuevas obligaciones a contraer.

3.- En los casos anteriores deberá incluirse, de corresponder, la deuda contingente de la empresa o sociedad del Estado.

4.- El estado patrimonial de la empresa o sociedad del Estado al momento de contraer la obligación.

5.- El estado de origen y aplicación de fondos proyectado para el período de duración del endeudamiento.

ARTICULO 63.- En el caso de operaciones de crédito público contraídas por entidades de la Administración Nacional, el aval de la Administración Central que se requiera con relación a las mismas, se considerará autorizado siempre que aquellas operaciones se encuentren aprobadas en la respectiva Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley. La SECRETARIA DE HACIENDA podrá avalar operaciones de crédito realizadas por organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado, que se cancelen dentro del ejercicio presupuestario.

ARTICULO 64.- Sin reglamentación.

ARTICULO 65.- Sin reglamentación.

ARTICULO 66.- Sin reglamentación.

ARTICULO 67.- Sin reglamentación.

ARTICULO 68.- Sin reglamentación.

ARTICULO 69.- Además de las funciones asignadas por la Ley, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO tendrá competencia para:

g) Establecer las normas e instructivos para el seguimiento, información y control del uso de los préstamos.

Los entes emisores o contratantes de deuda pública directa o indirecta deberán comunicar a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO toda solicitud de desembolso dentro de los tres (3) días desde la fecha de su presentación. Una vez percibido el o los desembolsos resultantes, los entes entregarán a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, dentro de los tres (3) días de producido el hecho, la documentación de respaldo a efectos de su registro y control por parte de aquella.

h) Organizar y mantener actualizado el registro de las operaciones de crédito público, para lo cual todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no financiero deberán atender los requerimientos de información relacionados con el mencionado

registro, en los plazos determinados en este reglamento o los que estipule para cada caso la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO.

Las entidades públicas y organizaciones privadas cuyas obligaciones se encuentren avaladas por la Administración Central, que atiendan el servicio de su deuda con recursos propios, deberán informar a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dentro de los tres (3) días, las fechas del efectivo pago del mencionado servicio, adjuntando la documentación respaldatoria.

Cuando el pago de la obligación contraída se efectúe a través de cuentas bancarias que las entidades públicas posean en el exterior, o se descuenten directamente de la Cuenta del Préstamo, deberán informar sobre dichas operaciones a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, acompañando la documentación pertinente dentro de un plazo máximo de siete (7) días posteriores a la efectivización de la operación.

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, dictará las normas específicas y mecanismos de uso obligatorio, relacionadas con el registro de la deuda pública directa y de aquella garantizada por la administración central, dentro de los procedimientos que a tal efecto dicte la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para su integración a los sistemas de contabilidad gubernamental y unidad de registro de crédito público, respectivamente, y dentro del marco del Sistema Integrado de Información Financiera.

i) Realizar las estimaciones y proyecciones del servicio de la deuda pública y de los desembolsos correspondientes a cada operación de crédito público, suministrando la información pertinente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION con las características y en los plazos que determine la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 70.- Sin reglamentación.

ARTICULO 71.- Sin reglamentación.

ARTICULO 72.- Sin reglamentación.

ARTICULO 73.- Sin reglamentación.

ARTICULO 74.- Dentro de las competencias determinadas por los incisos d), f), g), h) y k) del artículo de la Ley, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá:

d) Requerir a cada uno de los Organismos Descentralizados la información que estime conveniente para conformar, con la debida antelación los presupuestos de caja de cada uno de ellos. En base a la misma y a las disponibilidades de fondos existentes dará curso a las órdenes de pago que se emitan con cargo a los créditos presupuestarios destinados al financiamiento de los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

f) Los desequilibrios transitorios de caja podrán ser atendidos por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a través de la emisión de letras del Tesoro cuyo vencimiento de rescate se opere dentro del ejercicio financiero de su emisión.

Los registros contables de la utilización y devolución del medio de financiamiento referido en el párrafo anterior se efectuarán en cuentas que reflejen el movimiento de fondos y no deberán reflejarse en la ejecución del cálculo de recursos y del presupuesto de gastos, respectivamente. La SECRETARIA DE HACIENDA dictará las normas complementarias correspondientes.

g) Verificar que las tesorerías jurisdiccionales apliquen los procedimientos y normas referidos a los mecanismos de información establecidos y los que se dicten en el futuro.

h) Determinar los distintos rubros que integrarán el presupuesto anual de caja del sector público como así también los subperíodos en que se desagregará, para lo cual se requerirá a los entes involucrados los datos necesarios a tal fin. Los informes de ejecución que elabore serán elevados para conocimiento de la SECRETARIA DE HACIENDA.

k) La custodia de títulos y valores a que se refiere la Ley implicará para la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la obligación de cumplir las disposiciones legales y principios que rigen en la materia.

ARTICULO 75.- Sin reglamentación.

ARTICULO 76.- Sin reglamentación.

ARTICULO 77.- Las dependencias del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que tengan a su cargo la percepción de recursos de rentas generales, efectuarán su ingreso directamente a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Los importes recaudados o recibidos correspondientes a recursos con afectación específica de las distintas jurisdicciones de la Administración Central, quedarán en poder de la Tesorería Central de la jurisdicción respectiva, salvo disposición legal en contrario, en cuyo caso se ingresarán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, dentro del primer día hábil posterior a su recepción.

Todos los recursos propios de los organismos descentralizados, salvo disposición legal en contrario, quedarán en poder de sus respectivas tesorerías centrales, depositados en cuentas corrientes bancarias a su orden, donde deberán ser ingresados el mismo día de su recepción o dentro del primer día hábil posterior.

ARTICULO 78.- Sin reglamentación.

ARTICULO 79.- Sin reglamentación.

ARTICULO 80.- Mantiénese en vigencia el Sistema de Fondo Unificado establecido por el decreto N° 8.586/47, modificado y complementado por los decretos N° 7.580/62, 5.476/65, 6.190/65 y 1.889/92.

A los efectos de la integración del Sistema de Fondo Unificado se considerarán como instituciones de seguridad social a todos los organismos públicos nacionales de previsión social y sus dependencias, las obras sociales a que se refieren los incisos b), c) y g) del artículo 1° de la Ley N° 23.660, como así también toda otra institución pública nacional que tenga como objetivo principal la atención de la asistencia y seguridad social.

ARTICULO 81.- Se considera reglamentado por el Decreto N° 2.661 de fecha 29 de diciembre de 1992.

ARTICULO 82.- Los gastos que se originen en la emisión de letras del Tesoro a que alude la Ley, como así también los intereses que las mismas devenguen deberán ser imputados a los créditos presupuestarios previstos en la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública en las oportunidades en que aquellos se liquiden a través de las respectivas órdenes de pago.

ARTICULO 83.- El Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional determinará para cada ejercicio con indicación del monto y del organismo descentalizado respectivo, el límite de endeudamiento temporario a que alude el artículo 83 de la Ley.

La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en base a la información a que se refiere el acápite d) del art. 74 de este reglamento y lo expresado en párrafo anterior, prestará, cuando así lo considere oportuno, la conformidad previa mencionada en el art. de la Ley.

ARTICULO 84.- La SECRETARIA DE HACIENDA procederá a notificar y posteriormente a disponer el cierre de aquellas cuentas bancarias correspondientes a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que no hayan tenido movimiento originado en el titular de la cuenta durante UN (1) año y a transferir a las cuentas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION las sumas acreditadas en las cuentas oficiales de los responsables cuando éstas se mantengan sin aplicación durante dicho lapso, siendo obligatorio para los bancos dar cumplimiento a las transferencias así ordenadas.

ARTICULO 85.- El sistema de Contabilidad Gubernamental se organizará institucionalmente de la siguiente forma:

a) Unidades de registro primario de la Administración Central, que operarán como centros periféricos del sistema. Estos centros serán unidades administrativas correspondientes a los organismos recaudadores, a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO y a los Servicios Administrativo Financieros Jurisdiccionales.

b) Centros de Contabilidad de los Organismos Descentralizados.

c) CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en su calidad de órgano rector del sistema.

ARTICULO 86.- El sistema de contabilidad gubernamental registrará las transacciones de acuerdo con los siguientes lineamientos:

1) Las operaciones se registrarán una sola vez en el sistema y a partir de este registro único se deberán obtener todas las salidas básicas de información financiera que produzca la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, sean ellas de tipo presupuestario, patrimonial o económico, a nivel de la Administración Central, de cada una de las Entidades y de la Administración Nacional.

2) Los asientos de la contabilidad general de la Administración Central, Entidades y Empresas y Sociedades del Estado, se registrarán en cuentas patrimoniales y de resultado, en el marco de la teoría contable y según los principios de contabilidad generalmente aceptados, utilizando los planes de cuentas que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y que serán de uso obligatorio.

3) Los aspectos legales del soporte documental de los actos administrativo-financieros de la Administración Nacional, estarán a cargo del órgano de control interno del PODER EJECUTIVO NACIONAL y de acuerdo con las normas y procedimientos que el mismo establezca.

ARTICULO 87.- Dentro de las características generales que el artículo 87 de la Ley asigna al sistema de contabilidad gubernamental, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1) Las Unidades de Registro primario, en el marco de su competencia, deberán mostrar permanentemente la evolución y situación de:

- La ejecución presupuestaria de recursos y gastos.
- El inventario de bienes físicos y la identificación de los responsables de la administración y custodia de éstos.
- Los movimientos de fondos y los responsables de su administración y custodia

2) Los Centros de Contabilidad de los Organismos Descentralizados operarán los sistemas contables de éstos y producirán los estados que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y que remitirán a la misma en la oportunidad y forma que se determine.

3) Las Empresas y Sociedades del Estado desarrollarán sus propios sistemas de contabilidad de acuerdo con los criterios generales que, en el marco de los principios de contabilidad generalmente aceptados fije la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, y los que la legislación vigente imponga para las entidades referidas en el Inciso b) del artículo 8º de la Ley; siendo responsables de elaborar y remitir los estados financieros a la unidad central del sistema en la oportunidad y la forma que la misma determine.

4) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procesará los datos y estados de los Servicios Administrativo Financieros de las jurisdicciones y registrará las operaciones contables complementarias y de ajustes necesarias para elaborar los estados contables de la Administración Central y consolidará la información necesaria para generar los estados de ejecución presupuestaria y el esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Nacional.

5) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION producirá como mínimo los siguientes estados contables financieros:

- Estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Nacional.
- Balance de sumas y saldos de la Administración Central.
- Estado de recursos y gastos corrientes de la Administración Central.
- Estado de origen y aplicación de fondos de la Administración Central
- Balance General de la Administración Central que integre los patrimonios netos de los Organismos Descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado.
- Cuenta de Ahorro - Inversión - Financiamiento de la Administración Nacional.
- Cuenta de Ahorro - Inversión - Financiamiento del Sector Público no Financiero.

ARTICULO 88.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en su condición de órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental además de lo dispuesto por la Ley deberá:

1) Diseñar y administrar el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Nacional y de las Empresas y Sociedades del Estado.

2) Coordinar el diseño de las bases de datos de los sistemas que utilicen las jurisdicciones, entidades y empresas y sociedades del Estado para la administración de la información financiera a que se refiere la Ley.

3) Mantener actualizados los planes de cuenta de la contabilidad general del Sector Público Nacional, debidamente armonizados con los clasificadores presupuestarios en uso.

4) Asegurar la confiabilidad de la información que las distintas unidades de registro ingresen a las bases de datos referidas en los puntos anteriores, como así también los procedimientos contables utilizados por aquéllas, efectuando las recomendaciones e indicaciones que estime adecuadas para su desarrollo.

5) Dictar las normas y establecer los procedimientos apropiados para que la contabilidad gubernamental cumpla con los fines establecidos en la Ley, e impartir las instrucciones para su efectivo cumplimiento.

6) Determinar las formalidades, características y metodologías de los registros que deberán habilitar las unidades de registro primario.

7) Conformar los sistemas contables que en el marco de su competencia desarrollen los Organismos Descentralizados.

ARTICULO 89.- El Contador General y el Subcontador General serán, personal y funcionalmente responsables, por la exactitud y claridad de los estados contables que elabore la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en el marco de lo dispuesto por la Ley y su reglamentación.

ARTICULO 90.- Sin reglamentación.

ARTICULO 91.- Sin reglamentación.

ARTICULO 92.- Los organismos descentralizados, incluido las instituciones de seguridad social, y las empresas y sociedades del Estado, deberán enviar con anterioridad al 30 de abril de cada año, los estados contables y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio financiero concluido, de acuerdo con las instrucciones que al respecto establezca la SECRETARIA DE HACIENDA.

Las instituciones financieras deberán dar cumplimiento a las disposiciones que para el caso emita la Superintendencia de Bancos.

ARTICULO 93.- En el marco de la Ley, se entenderá por compensación intergubernamental, la que se efectúe entre las jurisdicciones de la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Empresas y Sociedades del Estado, de acuerdo con la definición del artículo 8º de la Ley.

Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA a proponer y acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones o reconocimientos de los saldos netos resultantes y toda otra operación que propenda a la obtención de los resultados previstos en el artículo 93 de la Ley, determinando asimismo la forma de cancelación de los montos que resultaren incluidos en la compensación.

Las partes involucradas deberán remitir a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en las condiciones y plazos que determine, el monto de los débitos y créditos líquidos y exigibles.

Autorízase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a instrumentar los mecanismos contables y operativos para cumplimentar el régimen de compensación previsto y para efectuar las registraciones pertinentes en los estados contables a su cargo. Asimismo queda facultada para dictar las disposiciones técnicas necesarias para permitir que los estados contables de las entidades involucradas reflejen los resultados derivados de la aplicación del artículo 93 de la Ley.

ARTICULO 94.- Sin reglamentación.

ARTICULO 95.- Sin reglamentación.

ARTICULO 99.- Derógase el punto 2.4 de la reglamentación del artículo 99 de la Ley Nº 24.156, aprobado por el decreto 253/93.

DECRETO Nº 1361/94

DECRETO N° 290/95

BUENOS AIRES, 27 FEB 1995

VISTO lo propuesto por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la Ley N° 24.144, y

CONSIDERANDO:

Que la situación financiera que atraviesa la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL originada en la repercusión local que tuvo la crisis desatada a fines de 1994 en los mercados financieros internacionales, hace necesario la adopción de severas medidas de aplicación excepcional y de resultados inmediatos a efectos de lograr su corrección.

Que a fin de actuar con extrema urgencia no sólo sobre la coyuntura sino sobre sus efectos en el mediano Plazo, resulta necesario profundizar y completar el alcance de las medidas adoptadas oportunamente en materia de control y reducción del gasto público concretando, inclusive, medidas preventivas.

Que asimismo en cumplimiento de las pautas de política económica general para el Sector Público, se requieren instrumentar acciones de ajuste del gasto en personal a efectos de brindar respuesta eficiente con la asignación de los recursos disponibles, lo que obliga a introducir modificaciones a las asignaciones salariales del personal del Sector Público acordes con dicho fin.

Que en orden a la situación enunciada se observa procedente, como medida de alcance transitoria y de excepción, instrumentar una reducción en ciertos niveles de remuneración del personal del Sector Público, ordenada en virtud del mayor ingreso que los mismos perciban.

Que los principios básicos de equidad y justicia social exigen que los sacrificios implícitos en las disposiciones de la presente norma alcancen y sean uniformes para todos los poderes del Estado, incluyendo a todo el personal contratado bajo cualquier tipología contractual utilizada para formalizar su relación con el Estado.

Que resulta indispensable garantizar a los trabajadores del Sector Público la percepción de un salario digno que les posibilite responder a sus requerimientos básicos, razón por la cual quedan exceptuadas del presente decreto aquellas bandas salariales de menor monto.

Que, por su parte, se excluyen también de la reducción dispuesta la compensación que reciben los jueces de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, de los Tribunales Inferiores de la Nación y los miembros del Ministerio Público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 y 120 de la Constitución Nacional.

Que dentro del contexto de esa política de austeridad y disminución de costos en la administración resulta aconsejable producir una reducción sobre los créditos

correspondientes a gastos de funcionamiento e inversión de las jurisdicciones y entidades.

Que dentro del principio de universalidad del presupuesto consagrado en las disposiciones de la Ley N° 24.156, y en el marco de las medidas de control del gasto y reordenamiento del Sector Público deviene imprescindible contemplar el funcionamiento financiero de los "Entes Cooperadores" incorporando sus recursos y gastos al PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

Que se advierte la necesidad, como medida imprescindible para allanar la situación planteada, de reducir las erogaciones correspondientes a servicios extraordinarios cuando estos no fueren requeridos y financiados por terceros.

Que dentro del marco de las medidas que el presente impone, se estima pertinente reducir la compensación por mayores gastos que se abona a los funcionarios comprendidos en el régimen del Decreto N° 1.840 del 10 de octubre de 1986.

Que además de las reformas dispuestas para reducir los gastos del sector público de modo de cumplir con las previsiones en materia de ingresos, cabe abordar con similar urgencia las reformas necesarias para restablecer el normal funcionamiento del sistema financiero.

Que de acuerdo a los incisos a) y b) del artículo 4° de su Carta Orgánica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA debe "regular la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la economía", así como "vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero".

Que a tales fines, en las actuales circunstancias, debe disponer de los instrumentos normativos adecuados para atender la situación de iliquidez por la que han atravesado algunas entidades financieras debido a la repercusión local que tuvo la crisis desatada a fines de 1994 en los mercados financieros internacionales.

Que una interpretación estricta de los términos de los artículos 17 y 19 de su Carta Orgánica, llevaría a concluir que el organismo rector en materia monetaria tiene limitaciones inadecuadas para restablecer la liquidez de las entidades afectadas, así como para facilitar la transferencia de capacidad prestable entre las entidades del sistema, de modo de restablecer plenamente el crédito en la economía.

Que por ello resulta urgente y necesario adoptar las medidas apropiadas para aumentar y facilitar el flujo de crédito a la economía, debiendo para ello dotar al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA de las herramientas conducentes a tal fin.

Que no sería posible esperar en las actuales circunstancias que las modificaciones normativas necesarias se hicieran siguiendo los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.

Que por lo expuesto la presente medida se dicta en acuerdo general de ministros, siguiendo el procedimiento dispuesto en el inciso 3° del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

CAPITULO I

Reducción del gasto público

ARTICULO 1º.- Redúcense las retribuciones brutas totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes, y el sueldo anual complementario, excluyendo las asignaciones familiares, del personal del Sector Público Nacional comprendido en los alcances del artículo 8º de la Ley Nº 24.156, incluido el PODER LEGISLATIVO, el PODER JUDICIAL DE LA NACION, las Empresas y Sociedades del Estado y las Entidades Bancarias Oficiales, y el de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Los conceptos no remunerativos y/o no bonificables deberán computarse dentro de la retribución bruta, exclusivamente a los fines del cálculo de la reducción dispuesta.

Exclusivamente los jueces de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, de los Tribunales Inferiores de la Nación y los miembros del Ministerio Público, quedan excluidos de lo dispuesto en el presente artículo.¹

ARTICULO 2º.- La reducción de las retribuciones dispuestas en el artículo anterior, se hará en forma porcentual en cada uno de los conceptos que componen dicha retribución, a partir de la liquidación del mes de marzo de 1995, de acuerdo con el siguiente detalle*:

TRAMOS DE RETRIBUCIONES TOTALES (importe en pesos)	PORCENTAJE DE REDUCCION
HASTA DOS MIL (2.000.-)	CERO (0)
DE DOS MIL UNO (2.001.-) A TRES MIL (3.000.-)	CINCO (5)
DE TRES MIL UNO (3.001.-) A CUATRO MIL (4.000.-)	DIEZ (10)
DE CUATRO MIL UNO (4.001.-) EN ADELANTE	QUINCE (15)

ARTICULO 3º.- La aplicación de las reducciones a que se refiere el artículo anterior, en ningún caso, implicará que la retribución total resultante del agente sea inferior al importe mínimo del tramo en el cual se encontrare comprendido.

ARTICULO 4º.- Establécese un plazo de caducidad de DIEZ (10) días para que los trabajadores del Sector Público comprendidos en convenciones colectivas de trabajo, puedan considerarse despedidos en los términos del artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vencido dicho plazo se extinguirá toda acción o derecho contra lo dispuesto

¹ Ver modificaciones introducidas por los Decretos Nros. 1421/97 y 1/98.

en el presente. *(Este artículo fue sustituido por el artículo 1° del Decreto 398/95)*

ARTICULO 5°.- Las retribuciones del personal contratado bajo el régimen del Decreto N° 92 del 19 de enero de 1995 o bajo cualquier otro régimen de contratación, como asimismo las del personal contratado para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral y multilateral, deberán ser reducidas en los mismos términos y con el alcance previsto en el artículo 2° del presente decreto.

En caso de no ser aceptada por el contratado la reducción dispuesta dentro de los DIEZ (10) días, se procederá sin más trámite a rescindir el contrato en los términos previstos en el mismo y este personal no podrá ser contratado durante el resto del presente ejercicio fiscal.

Asimismo, aquellos agentes a los cuales se les haya rescindido el respectivo contrato por causas de cualquier naturaleza, no podrán ser contratados nuevamente durante el presente ejercicio por una remuneración superior a la fijada en el contrato rescindido.

ARTICULO 6°.- El importe vigente resultante de la aplicación de las disposiciones emergentes del artículo 5° del Decreto N° 1.840 del 10 de octubre de 1986, se reducirá en un DIEZ POR CIENTO (10%), con igual vigencia que la dispuesta en el artículo 2° del presente decreto.

ARTICULO 7°.- Establécese que los ahorros que se generen en la liquidación de los haberes del personal de las Empresas y Sociedades del Estado y de las Entidades Bancarias Oficiales, como consecuencia de la aplicación de la reducción de las retribuciones dispuesta por los artículos 1° y 2°, deberán ser transferidos al TESORO NACIONAL en la misma fecha en que sean abonados al personal los respectivos haberes.

ARTICULO 8°.- Redúcese en un DOS POR CIENTO (2%) el importe del crédito vigente de la Partida Principal - Transferencias a Universidades Nacionales, del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION.

Facúltase al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION a modificar los montos de la planilla de distribución de créditos a Universidades Nacionales, aprobada por el artículo 18 de la Ley N° 24.447, como consecuencia de la presente rebaja.

Las Universidades Nacionales deberán reducir a partir de la liquidación de haberes del mes de marzo de 1995, las retribuciones del personal de su dependencia hasta alcanzar el importe resultante de la reducción dispuesta.

ARTICULO 9°.- El crédito vigente de la Partida Principal 13 - Servicios Extraordinarios, del inciso 1- Gastos en Personal, será reducido en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) con excepción de los montos imputados a dicha partida correspondientes a servicios requeridos por terceros y cuya financiación se encuentra a cargo de éstos.

Establécese a partir del 1° de marzo de 1995, que aquellos agentes cuya retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente, excluida las asignaciones familiares, supere la suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 750) no podrán realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros. *(Este artículo fue modificado por el artículo 1° del Decreto N° 704/97)*

ARTICULO 10.- Dispónese una rebaja del ONCE POR CIENTO (11%) sobre los créditos

vigentes de las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL correspondientes a las Partidas Principales 115 y 124 - Otros Gastos en Personal del inciso 1- Gastos en Personal.

ARTICULO 11.- Los créditos vigentes de los incisos 2 - Bienes de Consumo y 3 - Servicios no Personales se reducirán en un DIEZ POR CIENTO (10%), efectuándose así mismo una rebaja adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el crédito vigente de la Partida Principal 37 -Pasajes y Viáticos, con excepción de las correspondientes a la DIRECCION GENERAL Y IMPOSITIVA y ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS.

ARTICULO 12.- Dispónese una reducción del TREINTA POR CIENTO (30%) sobre los créditos vigentes de la Partida Principal 43 - Maquinaria y Equipo del Inciso 4 - Bienes de Uso.

ARTICULO 13.- Rebájase en un SIETE CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (7,50%) los créditos vigentes correspondientes al inciso 5 - Transferencias. Dicha reducción no podrá afectar las transferencias detalladas en la planilla anexa al presente artículo.

ARTICULO 14.- El crédito vigente de la Partida Parcial 638 - Préstamos a Largo Plazo a Empresas Públicas Multinacionales, del Inciso 6 - Activos Financieros, de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO (préstamo al ENTE BINACIONAL YACYRETA), deberá rebajarse en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$ 40.000.000.-).

ARTICULO 15.- Encomiéndase a la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la elaboración de una propuesta de disminución de créditos presupuestarios, adicional a las establecidas en el presente decreto, por un monto de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150.000.000.-), la que se originará en la disminución de gastos operativos producto de la reestructuración orgánica de la PRESIDENCIA DE LA NACION y de los Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidos sus respectivos organismos descentralizados. Dicho plan deberá ser presentado a consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL antes del 20 de mayo de 1995, para su puesta en vigencia a partir del 1º de junio de 1995.

ARTICULO 16.- Los excedentes de fondos recaudados y a recaudar que se produzcan como consecuencia de las rebajas de créditos dispuestas, correspondientes a las Fuentes de Financiamiento 12 - Recursos Propios y 13 - Recursos con Afectación Específica ingresarán al TESORO NACIONAL en NUEVE (9) cuotas mensuales y consecutivas, con vencimiento el último día hábil de cada mes.

ARTICULO 17.- Déjase establecido que los eventuales incrementos de créditos presupuestarios para el ENTE BINACIONAL YACYRETA, quedarán condicionados al ingreso de recursos provenientes de la privatización o concesión de la represa de Yacyretá.

ARTICULO 18.- Establécese que los recursos y gastos provenientes de convenios celebrados con "Entes Cooperadores" deberán incorporarse, en todos los casos, en el presente ejercicio fiscal, al PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL. A tal efecto el MINISTERIO DE JUSTICIA elevará a la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, dentro de los TREINTA (30) días de la fecha del presente decreto, la información pertinente para su concreción.

ARTICULO 19.- Déjase establecido que la autorización concedida al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 7º de la Ley Nº 24.447, relacionada con operaciones de crédito público para el equipamiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sólo podrá concretarse en la medida que dichas operaciones sean financiadas con créditos de proveedores y/o entidades financieras a satisfacción de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, que no impliquen la colocación de títulos o instrumentos de la deuda pública negociables en el mercado de capitales.

ARTICULO 20.- Suspéndese, a partir de la fecha de publicación del presente decreto, la suscripción de convenios de asistencia financiera a las Provincias cuando los mismos originen transferencias en efectivo de la Tesorería General de la Nación de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o la colocación de bonos de la deuda pública del Tesoro Nacional.

ARTICULO 21.- Las autoridades de los organismos responsables de administrar los sistemas de jubilaciones y pensiones vigentes deberán establecer, antes del 1º de junio de 1995, los mecanismos técnico-administrativos necesarios para evitar la realización de egresos fuera del marco de la legislación vigente, especialmente por pagos a beneficiarios fallecidos o de jubilaciones o pensiones múltiples.

A partir de esa fecha, dichas autoridades serán personalmente responsables en los términos del artículo 131 de la Ley Nº 24.156, por el no cumplimiento de estas medidas.

ARTICULO 22.- Los titulares de los Servicios Administrativo-Financieros o los funcionarios que hagan sus veces, serán directamente responsables, en el ámbito de su competencia, del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto, bajo apercibimiento de considerarlos incurso en falta grave y de disponer la instrucción de sumario administrativo, con suspensión automática del cargo, dándose intervención a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION si la jerarquía del responsable así lo requiere.

ARTICULO 23.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION tendrá a su cargo el contralor de las disposiciones presupuestarias y fiscales establecidas en el presente decreto e informará mensualmente al PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre la ejecución de las mismas. Igualmente se instruye a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION para que audite el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7º y 16 y precedentes.

Los casos de incumplimiento originarán, por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, el inicio de las acciones administrativas o legales y la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 30 de la Ley Nº 24.447 cuando correspondan.

ARTICULO 24.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS será la autoridad de aplicación de las disposiciones del presente decreto quedando facultada para realizar los reajustes pertinentes en los presupuestos de las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL, hasta alcanzar los porcentajes y/o los importes de reducciones establecidos y a dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes.

ARTICULO 25.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a dejar sin efecto en forma total o parcial las disposiciones del presente decreto en la medida que superen las causales que han dado origen a la adopción de las presentes medidas.

CAPITULO II

Reformas a la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ARTICULO 26.- Agrégase como último párrafo del inciso c) del artículo 17 de la Carta orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, aprobada por Ley Nº 24.144, el siguiente texto:

"Solamente cuando sea necesario dotar de adecuada liquidez al" "sistema financiero, o cuando circunstancias generales y" "extraordinarias lo hicieren aconsejable, podrán excederse los plazos" "y demás condiciones previstos en el inciso b) precedente y en el" "primer párrafo de este inciso, sin que en ningún caso puedan" "comprometerse para ello las reservas de libre disponibilidad que" "respaldan la base monetaria."

ARTICULO 27.- Agregar como inciso e) al artículo 17 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, aprobada por Ley Nº 24.144, el siguiente texto:

"e) Ceder, transferir o vender a las entidades financieras que" "tuvieren excedentes de liquidez, los créditos que hubiere adquirido" "de las entidades financieras afectadas de problemas de iliquidez."

ARTICULO 28.- Modifícase el último párrafo del artículo 28 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, aprobada por la Ley 24.144, que quedará redactado de la siguiente forma:

"La integración de los requisitos de reserva no podrá constituirse" "sino en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el BANCO" "CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en la moneda que éste "indique."

ARTICULO 29.- Agrégase como última parte al primer párrafo del artículo 49 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, aprobada por Ley 24.144, el siguiente texto:

"Si al vencimiento del plazo de suspensión el Superintendente" "propiciara su renovación, sólo podrá ser autorizada por el" "Directorio, no pudiendo exceder de los NOVENTA (90) días. En tal" "caso el Supertintendente podrá prorrogar prudencialmente el plazo" "máximo establecido en el artículo 34, segundo párrafo, de la Ley Nº" 21.526."

CAPITULO III

Vigencia y Comunicación al Congreso

ARTICULO 30.- Derógase toda disposición que se oponga a lo dispuesto en el presente.

ARTICULO 31.- El presente decreto de necesidad y urgencia entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 32.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en virtud de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional.

ARTICULO 33.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 290/95

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 13

EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA REBAJA DEL 7,5% DISPUESTA POR EL ARTICULO N° 13	IMPORTES EN MILES DE PESOS
<u>Transferencias Corrientes</u>	
Fondo para el Conurbano y Provincias (impuesto a las ganancias)	291.886
Aportes a la educación (impuesto a los activos)	19.500
Aportes de Coparticipación a Capital Federal y Tierra del Fuego	238.009
Aportes a EMSA y Santa Cruz (Leyes Nos. 22.938 y 23.681)	43.400
Ministerio del Interior - Aportes A.T.N.	354.700
Ministerio del Interior - Subsidio por elecciones	76.445
Fondo Especial del Tabaco	181.487
Fondo Nacional de la Energía	71.180
Aporte a Universidades Nacionales	1.501.607
Aportes para Jubilaciones y Pensiones	16.114.953
Subsidio al Gas	55.000
Convenio con la Provincia de Tierra del Fuego	65.141
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL)	199.175
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)	1.116.700
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados	2.518.136
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.847.319

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 13

EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA REBAJA DEL 7,5% DISPUESTA POR EL ARTICULO N° 13	IMPORTES EN MILES DE PESOS
<u>Transferencias de Capital</u>	
Fondo para el Conurbano y Provincias (Impuesto a las Ganancias)	729.460
Fondo Nacional Vivienda (FONAVI)	925.460
Desarrollo Vial en Provincias (Impuesto a los Combustibles)	477.800
Fondo Unificado (HIDRONOR)	71.626
Fondo Especial Desarrollo Eléctrico Interior (FEDEI)	85.159
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL)	12.718
Aportes a concesionarios viales	64.300
SUBTOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.366.777
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>25.214.069</u>

DECRETO N° 397/95

BUENOS AIRES, 23 MAR 1995

VISTO lo dispuesto por el decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en dicha norma, las retribuciones del personal del Sector Público Nacional han sido reducidas, a raíz de la situación financiera que atraviesa la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, originada en la repercusión local que tuvo la crisis desatada a fines de 1994 en los mercados financieros internacionales, hasta que se recupere dicha situación financiera.

Que en tal sentido se ubicó la reducción comentada en las bandas salariales de mayores ingresos, preservando los niveles remunerativos de aquellos agentes que perciben salarios de menor monto.

Que en virtud de las facultades que el artículo 25 del decreto N° 290/95 acuerda al PODER EJECUTIVO NACIONAL resulta posible adoptar medidas que permitan excluir determinados adicionales en el cómputo de la retribución bruta total que, por sus características y naturaleza, no corresponde considerar.

Que asimismo resulta conveniente diseñar para el caso de las empresas y sociedades propiedad del estado una mecánica instrumental que posibilite, en forma efectiva, acreditar fehacientemente los ahorros a realizar, coadyudando de tal manera a concretar la excepción, en forma total o parcial, a las retribuciones, sin perjuicio de considerar más adelante el resto del personal del Sector Público Nacional.

Que atento a lo expuesto, se considera que en función de un ordenamiento racional de los créditos presupuestarios vigentes, los organismos están en condiciones de arbitrar las medidas conducentes a lograr dichas economías adicionales en el transcurso del presente ejercicio fiscal.

Que a tal efecto, es indispensable generar la mecánica instrumental que posibilite, en forma efectiva y sin desmedro de la eficiencia del servicio, acreditar fehacientemente los ahorros a realizar, coadyuvando de tal manera a concretar la excepción a las reducciones en el menor lapso posible.

Que procede disponer el modo de aplicación de las disposiciones del decreto N° 298 del 27 de febrero de 1995.

Que debe determinarse el tratamiento a dar a los conceptos de Horas Electorales y Horas Censales con relación a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9° del decreto N° 290/95, entendiéndose que si bien las mismas se imputan presupuestariamente a la partida principal - Servicios Extraordinarios, su particular naturaleza difiere del concepto habitual de "Horas Extras", razón por la cual se estima que corresponde exceptuarlas de lo dispuesto en el mencionado segundo párrafo del artículo

9º.

Que también corresponde excluir las horas extras que cumple el personal embarcado y de apoyo logístico en las embarcaciones por cuanto ello resulta indispensable para poder prestar el servicio a su cargo.

Que se considera necesario excluir de las disposiciones del decreto N° 290/95 a los empleados sujetos a la Ley de Contrato de Trabajo (T.O 1976), que por su mayor antigüedad, se encuentren en condiciones de alcanzar los beneficios en un plazo de CINCO (5) años o menor.

Que habiéndose modificado el artículo 4º del decreto citado se debe contemplar la situación de aquellos que notificaron su decisión en los términos que contenía el texto anterior.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 99 inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º .- Las máximas autoridades de las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria en la capital o en la formación de las decisiones societarias y Entidades Bancarias Oficiales que se encuentren en estado de liquidación, podrán exceptuar la disminución de las retribuciones establecidas por el decreto N° 290/95 en forma total o parcial siempre y cuando den cumplimiento a lo siguiente:

- a) Que el resultado operativo que se obtenga al cierre del ejercicio 1995 no sea inferior al del primer trimestre proyectado para todo el año, considerando en dicho trimestre la aplicación del decreto N° 290/95 para los tres meses.
- b) Elaborar para el período abril/diciembre de 1995 un programa de economía en sus gastos en personal, respetando las metas institucionales fijadas para 1995, pudiendo operar de inmediato en función de dicho programa.
- c) En todos los casos se mantendrá el aporte al Tesoro Nacional dispuesto por el artículo 7º del Decreto N° 290/95.

ARTICULO 2º .- Las disposiciones del Decreto N° 298 del 27 de febrero de 1995, sólo se aplicarán a los agentes a los cuales se los haya exceptuado totalmente de la disminución de las retribuciones dispuestas por el decreto N° 290/95, con vigencia a partir del mes siguiente en el cual aquella se hubiera producido.

ARTICULO 3º .- Establécese que el monto límite de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 750) a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9º del decreto N° 290/95 no incluye los conceptos de "Horas Censales" y horas extras del personal embarcado y de

apoyo logístico en la embarcaciones de la SECRETARIA DE TRANSPORTES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 4º .- Exclúyese de los alcances del Decreto Nº 290/95 al personal comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo (T.O. 1976) y modificatorias y Convenciones Colectivas de Trabajo que se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio o que le falten CINCO (5) años como máximo, para cumplir con los extremos que la ley impone al efecto.

ARTICULO 5º .- La notificación que se hubiera efectuado a los efectos de lo que disponía el artículo 4º del Decreto Nº 290/95, antes de su modificación, carece de todo efecto con relación a la posibilidad de percibir una indemnización por despido por no existir justa causa para considerarse despedido ni haberse hecho efectiva la disminución de sus retribuciones al tiempo de dicha notificación.

ARTICULO 6º .- Déjase establecido que las “retribuciones brutas totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes” a que se refiere el artículo 1º del Decreto 290/95, no incluye los siguientes conceptos: -adicional remunerativo para el personal civil y militar por prestaciones de servicio en la ANTARTIDA, Adicional por costo de vida en el exterior, Compensación por inestabilidad por residencia, Suplementos asignados por zonas, Regímenes contenidos en los artículos 77 y 78 de la Ley Nº 23.760 y Régimen de Caja de Empleados - Decreto Nº 864 del 23 de febrero de 1968 - y bonificación compensatoria del Decreto Nº 2115 del 31 de octubre de 1985 y concordantes.

ARTICULO 7º.- EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, será la autoridad de aplicación de las disposiciones del presente decreto, quedando facultada para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes.

ARTICULO 8º.- El presente decreto tiene vigencia a partir de la vigencia del Decreto Nº 290/95.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 397/95

DECRETO N° 398/95

BUENOS AIRES, 23 MAR 1995

VISTO el Decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el citado decreto tuvo por finalidad adoptar urgentes y severas medidas de carácter excepcional a fin de conseguir resultados inmediatos y de esta forma recomponer la situación financiera por la que atraviesa la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL con motivo de la repercusión local de la crisis desatada a fines de 1994 en los mercados financieros internacionales.

Que por el artículo 4° del referido decreto se estableció un plazo de caducidad de DIEZ (10) días para que los trabajadores del Sector Público comprendidos en Convenciones Colectivas de Trabajo y afectadas por la disminución salarial dispuesta en el mismo, ejerzan los derechos que consideren que les asiste, fundado en el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que la posibilidad de que gran cantidad de agentes con retribuciones alcanzadas por la disminución de retribución y con muchos años de servicio se considere despedido, puede llegar a representar erogaciones de tal magnitud si obtuvieran decisiones favorables en el sentido de que constituir justa causa, que desvirtuaría la finalidad de reducción del gasto público perseguida con el dictado del Decreto N° 290/95.

Que corresponde adoptar en forma urgente los recaudos necesarios tendientes a evitar que se produzca esa situación.

Que asimismo cabría ampliar el plazo de caducidad previsto en el artículo 4° antes referido y precisar el momento en que comienza a correr.

Que a tal fin se considera razonable la fijación de un plazo de TREINTA (30) días hábiles judiciales por ser éste el previsto por otras disposiciones legales que regulan situaciones similares a la que aquí se trata (vg. artículo 41 de la Ley 22.140).

Que una extensión mayor del lapso para el ejercicio de tales acciones, generaría incertidumbre sobre el grado de litigiosidad que pudiera producirse, lo que inevitablemente redundaría en perjuicio de la certeza sobre la reducción del gasto público efectivamente ocurrida.

Que por iguales motivos, corresponde consagrar la no recurribilidad en sede administrativa de las decisiones que se adopten por aplicación del régimen instituido por el Decreto N° 290/95, a fin de evitar que eventuales reclamos en esta sede provoquen una dilación en el tiempo de la posibilidad de ejercer las acciones judiciales, desvirtuándose el fin que se pretende alcanzar.

Que en virtud de lo expuesto resulta indispensable proceder a modificar en forma urgente lo dispuesto en el artículo 4° del decreto citado en el VISTO.

Que por lo expuesto la presente medida se dicta en acuerdo general de ministros, siguiendo el procedimiento dispuesto en el inciso 3º del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 4º del Decreto N° 290/95 por el siguiente:
“ARTICULO 4º.- Establécese un plazo de caducidad de” “TREINTA (30) días hábiles judiciales que comenzará a correr a partir” “de la percepción de la retribución reducida conformidad con lo” “establecido en los artículos 1º y 2º para que los trabajadores del” “Sector Público ejerzan judicialmente los derechos que consideren” “les asisten vencido dicho plazo se extinguirá toda acción o derecho” “contra lo establecido en el presente y sus actos de ejecución” particulares.”

“Dispónese la irrecurribilidad en sede administrativa por cualquier” “medio, de todos los actos que se adopten o realicen como” “consecuencia de lo dispuesto en este decreto.”

ARTICULO 2º.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en virtud de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 398/95

**DECRETO N° 1060/95 (La presente norma fue derogada por el Dto.
N° 1344/07)**

BUENOS AIRES, 29 DIC 1995

VISTO, la Ley N° 24.156, y

CONSIDERANDO:

Que constituye una práctica habitual que las Leyes de Presupuesto autoricen al PODER EJECUTIVO NACIONAL a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios, en la medida en que las mismas sean financiadas con incrementos en los montos estimados para recursos y para endeudamiento público.

Que de la mencionada autorización, conferida por la Ley, debe interpretarse que el PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para modificar el resultado.

Que en tal sentido resulta conveniente precisar, por vía reglamentaria lo expresado en el considerando anterior.

Que asimismo resulta necesario definir los conceptos que integran los gastos operativos a que se refiere el artículo 56 de la Ley N° 24.156.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 2° de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Establécese que la autorización que confieran las Leyes de Presupuesto de la Administración Nacional al PODER EJECUTIVO NACIONAL relacionada con ampliación en los créditos presupuestarios financiada con endeudamiento público por sobre la estimación de dicha fuente de financiamiento, sólo se podrá utilizar hasta el límite fijado de acuerdo con las disposiciones del Artículo 60 de la Ley N° 24.156 y por nuevos endeudamientos concretados con Organismos Financieros Internacionales de los que la Nación forma parte.

Interprétase asimismo que como consecuencia de la autorización referida en el párrafo anterior, el PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para modificar el resultado financiero de la Administración Nacional.

ARTICULO 2°.- Considéranse gastos operativos, dentro del marco del artículo 56 de la Ley N° 24.156 aquellas erogaciones de la Administración Nacional incluidas como "Gastos de Consumo" en el Clasificador Económico del Gasto, con las excepciones dispuestas por el Decreto N° 1361 de fecha 5 de agosto de 1994.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

**LEY Nº 24.624, de Presupuesto de la Administración
Nacional para 1996. Artículo 29**

Sancionada: Diciembre 28 de 1995.

Promulgada Parcialmente: Diciembre 29 de 1995.

ARTICULO 29.- Agrégase como inciso d) del artículo 9º de la Ley Nº 24.156, al MINISTERIO PUBLICO, e inclúyese a la citada jurisdicción en la excepción dispuesta por el artículo 34 de la mencionada norma legal.

Extiéndese asimismo al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, con relación al MINISTERIO PUBLICO, las facultades otorgadas a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en el penúltimo párrafo del artículo 117 de la Ley Nº 24.156.

Los cargos ocupados correspondientes al PODER JUDICIAL DE LA NACION transferidos por la presente ley al MINISTERIO PUBLICO, comprenderán a los agentes que revistaban en dichos cargos, quienes, asimismo, mantendrán el nivel escalafonario y los beneficios sociales y previsionales que tenían a la fecha de su transferencia.

El PODER JUDICIAL DE LA NACION y el MINISTERIO PUBLICO acordarán, mediante convenio, durante el ejercicio de 1996 la transferencia de los bienes muebles e inmuebles. Hasta tanto se constituya en el MINISTERIO PUBLICO el Servicio Administrativo Financiero, el PODER JUDICIAL DE LA NACION administrará por cuenta de aquél su presupuesto y sus bienes.

RESOLUCION 25/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 12 ENE 1996

VISTO lo dispuesto por el Decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el texto del tercer párrafo del artículo 8° del referido Decreto ha suscitado dudas en cuanto a su interpretación, con referencia a los alcances de la reducción salarial a la que se alude en el mismo.

Que en consecuencia, y con el fin de despejar las dudas planteadas y evitar aplicaciones dispares de una misma normativa, corresponde aclarar por vía de interpretación que los descuentos a los que se alude en el último párrafo del artículo 8° del Decreto 290/95, son los previstos en el artículo 1° de dicha norma, con las modalidades establecidas en los artículos siguientes, no pudiendo afectarse los sueldos que no respondan a esas características.

Que una interpretación contraria colocaría al personal de las Universidades Nacionales en situación de desigualdad con el resto de los agentes de la Administración Pública Nacional, en franca violación de la garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Que un principio básico de hermenéutica indica que las normas legales deben interpretarse en el sentido que más favorezca a su coherencia, evitando asignarles alcances que pudieran implicar la contradicción de las mismas con el resto del sistema jurídico.

Que a mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que la expresión "reducción dispuesta" que utiliza el legislador en el tercer párrafo del artículo 8° del Decreto N° 290/95, coincide con la terminología empleada en el penúltimo párrafo del artículo 1°, en el que claramente se alude a los descuentos que ese artículo establece, lo que autoriza a interpretar con igual alcance aquella referencia.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 290/95, esta Secretaría se encuentra facultada para resolver por vía del dictado de normas aclaratorias e interpretativas situaciones como la aludida.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aclárase que lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 8° del Decreto N° 290/95 implica que las Universidades Nacionales deben efectuar, únicamente, los descuentos previstos en los artículos 1° y concordantes de ese decreto y sus

modificatorios, no debiendo afectarse retribuciones del personal que no respondan a las características establecidas en el artículo 2º de dicho decreto.

ARTICULO 2º:- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION 25/96 S.H.

RESOLUCION N° 81/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 31 ENE 1996

VISTO la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente en función de lo expresado en el Artículo 5° de la Ley 24.156 y su reglamentación, adoptar las medidas pertinentes para que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en su carácter de órgano de dirección y coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera preste su conformidad a todo proyecto de desarrollo de los mismos, originado autónomamente en las Jurisdicciones y Entidades, integrantes del Sector Público Nacional.

Que en tal sentido, la aprobación por parte del mencionado órgano coordinador asegurará que los sistemas, normas y procedimientos que se proyecten contemplen el modelo conceptual y los estándares técnicos que se encuentran en producción en el órgano coordinador central, para permitir la interoperación del SIDIF Central y SIDIF Local, formando conceptualmente el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).

Que el Decreto N° 866 del 11 de diciembre de 1995, establece que la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA coordinará la utilización del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) en todo el ámbito del Sector Público Nacional.

Que en tal sentido debe este Sistema contar con una operatoria uniforme así como un mantenimiento que garantice su óptimo funcionamiento.

Que el Decreto N° 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992, dispone que la dirección y coordinación de los Sistemas de Administración Financiera estarán a cargo de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el ámbito del Artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 no podrán desarrollar Sistemas de Administración Financiera, sin la conformidad previa de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 2°.- La SECRETARIA DE HACIENDA analizará los diseños y desarrollos propuestos por cada Jurisdicción o Entidad del Sector Público Nacional y prestará su conformidad en la medida que los mismos se ajusten a estándares técnicos y prototipos

que posibiliten su interoperación y mantenimiento con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 81/96 S.H.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 105/96

BUENOS AIRES, 3 ABR 1996

VISTO el Expediente N° 4921/95 del registro de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y el Decreto N° 892/95, y

CONSIDERANDO:

Que es preciso establecer los mecanismos de aplicación y ejecución del decreto citado en el VISTO de la presente.

Que esta regulación debe considerar criterios esenciales de flexibilidad operativa para la instrumentación generalizada de sus alcances en la totalidad del territorio nacional.

Que en el marco de esta normativa, los estados provinciales y municipales deben cumplir estrictamente las pautas establecidas en ella.

Que es necesario designar a nivel provincial y/o municipal los responsables de la administración de los fondos asignados a la cuenta social única.

Que el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en atención a las previsiones del artículo 100, inciso 2 y 7, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1º.- Las provincias y/o municipios, a los efectos de la recepción de recursos financieros con destino al Gasto Social, provenientes de cada JURISDICCION NACIONAL ejecutora del mismo, deberán cumplir los siguientes requisitos en forma inmediata a partir de la entrada en vigencia de la presente decisión administrativa, a saber:

- a) Tener abierta una cuenta bancaria especial en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA por cada programa, al momento de solicitar su incorporación a los programas a los que hace referencia el Anexo I del Decreto N° 892/95.
- b) Designar como responsable de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada programa, a la autoridad jurisdiccional máxima con competencia en el área social que corresponda, en forma conjunta con el responsable operativo designado mediante decreto del PODER EJECUTIVO PROVINCIAL y/o resolución municipal, según el nivel estatal del que se trate.
- c) Incorporar, en el presupuesto ordinario de cada ejercicio fiscal, la identificación de la fuente de financiamiento de origen nacional para los programas sociales. Esta incorporación se hará en función de la información disponible al momento de la

elevación de los respectivos proyectos de presupuestos provinciales y/o municipales comprometiéndose, la provincia y/o el Municipio según corresponda, a efectuar las modificaciones presupuestarias que resultaran necesarias para la adecuación con las cifras incorporadas en la Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional del ejercicio en cuestión. El requisito de incorporación de los recursos de financiamiento de origen nacional en el presupuesto ordinario de 1996 de cada provincia y/o municipio, regirá a partir del segundo semestre de dicho período.

d) Cada cuenta bancaria especial, y los fondos que en ella se acrediten, no podrán ser utilizados para otros destinos que los específicamente determinados en los programas sociales correspondientes señalados en el Anexo I del Decreto N° 892/95.

e) Dictar dentro del ámbito jurisdiccional la norma que incorpore a la administración pública local las pautas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo prescripto por el Decreto 892/95.

f) En relación a lo dispuesto por el artículo 1º, inciso d), del Decreto N° 892/95, cada libramiento de pago por el cual se disponga de los fondos depositados en cada cuenta bancaria especial, deberá adjuntar un informe en el que conste el destino de los mismos, identificando la demanda social a la que son dirigidos. Todo ello a fin de permitir a los organismos de control y de coordinación fiscal la comprobación de la ejecución físico financiera en un todo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, y normas complementarias. A los efectos planteados, las provincias deberán remitir trimestralmente a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la información referida a la ejecución de los programas sociales a fin de su consolidación en ese ámbito, para la determinación del alcance del Gasto Social Nacional en las Provincias, obrando dicha Secretaría como organismo de consulta para las Jurisdicciones responsables de los distintos programas.

ARTICULO 2º:- En caso de incumplimiento por parte de alguna Provincia y/o Municipio de los requisitos exigidos en el artículo 1º, respecto de cualquiera de las distintas Jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, todas ellas interrumpirán y/o retendrán a su respecto y en forma automática la transferencia de fondos hacia la incumplidora, pudiendo esas Jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo ejecutar los respectivos programas en forma directa y/o por vías alternativas.

Dicho mecanismo se aplicará también si se constataren incumplimientos a alguno de los puntos previstos en el artículo 2º del Decreto N° 892/95.

ARTICULO 3º:- Para el caso que las jurisdicciones provinciales y/o municipales posean restricciones relacionadas a la apertura de cuentas en entidades financieras por haber asumido obligaciones preexistentes vinculadas con la implementación de sistemas de caja única o fondo unificado, deberán generar las excepciones legales pertinentes que les permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1º, incisos b) y c) del Decreto 892/95.

ARTICULO 4º:- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 105/96

DECRETO N° 1085/96

BUENOS AIRES, 26 SEPT 1996

VISTO el Decreto N° 290 de fecha 27 de febrero de 1995, ratificado por la Ley N° 24.624, la Decisión Administrativa N° 1 del 3 de enero de 1996, la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1986) y su Decreto Reglamentario N° 2353 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N° 290/95 establece una reducción en las retribuciones del personal del Sector Público Nacional.

Que por el artículo 32 de la Decisión Administrativa N° 1/96 se previó la posibilidad de dejar sin efecto, total o parcialmente, la reducción en las retribuciones del personal del Sector Público Nacional comprendido en el artículo 1° del Decreto N° 290/95 ratificado por la Ley N° 24.624, con excepción del involucrado en el artículo 1° del Decreto N° 397 del 23 de marzo de 1995, rectificado por el Decreto N° 447 del 29 de marzo de 1995.

Que la facultad conferida en el considerando anterior quedó sujeta al cumplimiento de diversos requisitos que implican un ahorro presupuestario previo que compense las sumas a restituir en los organismos alcanzados por la medida, los que además debieron contar con la certificación de las correspondientes Unidades de Auditoría Interna, y posterior intervención de la Secretaría de Hacienda dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, la cual analizados los importes comunicados, proyectaba el ajuste presupuestario pertinente.

Que debido a las dificultades presupuestarias por las que atraviesa el Estado Nacional, se estima conveniente derogar el citado artículo 32 de la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 1996 y las normas que se dictaron en su consecuencia, restableciendo a partir del dictado del presente la aplicación en todo el Sector Público Nacional de las reducciones salariales oportunamente dispuestas.

Que a partir del dictado del Decreto N° 628 del 18 de junio de 1996 se generalizó con efecto al 1° de enero de 1996 la aplicación del Impuesto a las Ganancias a los agentes del Sector Público, por vía de retención de sus remuneraciones mensuales, al derogarse las deducciones al tributo hasta entonces vigentes.

Que como consecuencia de lo expuesto se hace necesario compatibilizar la aplicación de los Decretos Nros. 290 del 27 de febrero de 1995 y 628 del 18 de junio de 1996, junto con el restablecimiento de la reducción salarial que a partir de la fecha del presente se dispone.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y el artículo 41 de la Ley N° 24.624.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1°.- Derógase el artículo 32 de la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 1996.

Artículo 2°.- Deróganse todos los actos dictados al amparo de la norma referida en el artículo precedente, a partir de la fecha del presente.

Artículo 3°.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, a fin de restituir a las partidas pertinentes los créditos remanentes oportunamente reducidos mediante los actos que se derogan por el artículo 2° del presente.

Artículo 4°.- Los importes resultantes de las reducciones salariales dispuestas por el Decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995, practicadas a los agentes del Sector Público Nacional a partir del 1° de enero de 1996 y las que se les sigan practicando y las reducciones salariales que se practiquen para los períodos subsiguientes, en virtud de lo establecido por el artículo 2° precedente, se aplicarán contra el Impuesto a las Ganancias que corresponda indicar desde el 1° de enero de 1996 y exclusivamente respecto de las retribuciones que se abonen a dichos agentes por su desempeño como tales, siempre que la totalidad de los conceptos sujetos a reducción queden incluidos en el artículo 79 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1986 y sus modificaciones). Dicha aplicación, en ningún caso podrá generar crédito fiscal a favor del agente.

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1085/96

LEY N° 24.764, Artículo N° 38

Sancionada: Diciembre 18 de 1996

Promulgada parcialmente: Diciembre 27 de 1996

ARTICULO 38.- Sustitúyese el artículo 92 de la Ley N° 24.156 por el siguiente texto:

“Dentro de los DOS (2) meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del Sector Público Nacional, excluida la Administración Central, deberán entregar a la Contaduría General de la Nación los estados contables financieros de su gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan”.

RESOLUCION N° 45/97 de la Secretaría de la Función Pública

BUENOS AIRES, 17 MAR 1997

VISTO el Decreto N° 660 del 24 de Junio de 1996, el Decreto N° 998 del 30 de Agosto de 1996, el Acta de fecha 30 de Diciembre de 1996 del SUBCOMITE DE CRIPTOGRAFIA Y FIRMA DIGITAL, integrante del COMITE DE USUARIOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES (C.U.P.I.), y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las acciones asignadas a la competencia de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se encuentran las de promover el estudio y el análisis del valor legal de los documentos electrónicos y el de los sistemas tendientes a resguardar la seguridad y la privacidad de la información contenida en medios electrónicos, como así también las de proponer las medidas y dictar las normas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

Que en virtud de la competencia atribuida por el Decreto N° 660/96, modificado por el Artículo 2° del Decreto N° 998/96, la Dirección Nacional de Coordinación e Integración Tecnológica de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha participado en el Subcomité de Criptografía y Firma Digital, creado en Julio de 1996 e integrado por funcionarios de distintos organismos de la Administración Pública Nacional, cuya misión ha sido analizar y proponer medidas relacionadas con la incorporación de la tecnología de firma digital a los procesos de información del sector público, y los aspectos legales vinculados.

Que como resultado de dicho análisis, se elaboró el documento por el cual se aprobaron las conclusiones finales acerca de las pautas técnicas a tener en cuenta en una normativa de firma digital, que figura en el Anexo a la presente, el que debe ser utilizado como base fundamental para una normativa útil y eficiente para la difusión del empleo de la firma digital en el sector público.

Que la Administración Pública Nacional no puede permanecer ajena a los avances tecnológicos y al empleo de los nuevos medios que provee el mercado, especialmente cuando contribuyen a aumentar la productividad de sus organismos, a optimizar el manejo de la información y reducir los costos de almacenamiento y el traslado de papel. .

Que la tecnología necesaria para otorgar seguridad a los documentos digitales, así como el intercambio de información digital, se encuentra actualmente disponible, habiendo alcanzado un razonable grado de confiabilidad y seguridad.

Que resulta conveniente brindar el marco normativo que favorezca el empleo y difusión de aquellas tecnologías en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que es competencia de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dictar el marco regulatorio para el establecimiento de las políticas sobre tecnologías referidas a informática, teleinformática, tecnologías multimedios, instalaciones y comunicaciones asociadas y otros medios y sistemas electrónicos, conforme a lo establecido en el Anexo II del Decreto N° 660/96, modificado por el Artículo 2º del Decreto N° 998/96.

Por ello,

LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- : Adherir y adoptar como propias las conclusiones aprobadas mediante el acta de fecha 30 de Diciembre de 1996 por el SUBCOMITE DE CRIPTOGRAFIA Y FIRMA DIGITAL DEL COMITE DE USUARIOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES (C.U.P.I.), y que como Anexo es parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- : Autorizar al empleo en el ámbito de la Administración Pública Nacional de la tecnología enunciada en el Anexo aludido en el artículo precedente, para la promoción y difusión del documento y firma digitales, en los términos y con los alcances allí definidos.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese conjuntamente con su Anexo, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 45/97 S.F.P.

ANEXO

NORMATIVA SOBRE FIRMA DIGITAL

OBJETIVOS

1. Normar la equiparación de la firma digital a la firma ológrafa para permitir la digitalización y despapelización de los circuitos administrativos del Estado.
2. Crear las condiciones para el uso confiable del documento digital suscrito digitalmente en el ámbito del Sector Público.
3. Reducir el riesgo de fraude en la utilización de documentos digitales al suscribirlos digitalmente.

INTRODUCCION

La necesidad de elevar la productividad del Estado, simplificando sus sistemas administrativos y de gestión y mejorando su transparencia, propicia la introducción de mecanismos informáticos a tal fin. Estos

mecanismos informáticos, como por ejemplo el correo electrónico y la gestión de formularios electrónicos (workflow) utilizan al documento digital (mensaje, registro o archivo informático) como principal medio de almacenamiento y transporte de la información.

Ciertos procedimientos administrativos manejan documentos cuya información debe ser oponible a terceros. Al informatizar dichos procedimientos, se impone a su vez que los documentos digitales producidos en consecuencia, sean también oponibles a terceros. Esto sólo puede lograrse mediante el empleo de la firma digital sustentada por un marco normativo apropiado que equipare la firma digital a la firma ológrafa. .

REQUISITOS DE LA NORMATIVA

De los documentos digitales oponibles a terceros

La oponibilidad frente a terceros de un documento digital requiere simultáneamente de la identificación del autor y la garantía de integridad de su contenido, lo cual únicamente puede lograrse mediante la firma digital y según mecanismos apropiados.

Consecuencias de la omisión en la normativa del requisito de utilización de firma digital a través de mecanismos apropiados: La ausencia de esta precisión acarreará la falta de garantía suficiente de la identificación del autor y la integridad del contenido del documento, por lo que la utilización de otros mecanismos que no brinden la misma garantía, imposibilitarían que la documentación fuera oponible a terceros.

De la equiparación de la firma digital a la firma ológrafa

Este punto constituye la esencia de la normativa, al permitir que quienes opten por utilizar documentos digitales suscriptos digitalmente obtengan garantías legales similares a las que brinda la firma ológrafa sobre el soporte papel.

La firma ológrafa permite simultáneamente identificar a su autor así como imputarle la autoría del texto que precede a la misma. Por ello, el mecanismo de firma digital a ser utilizado deberá cumplir con estos requisitos básicos de, simultáneamente identificar al autor, y asegurar la integridad del contenido.

Consecuencias de la omisión de equiparar la firma digital a la firma ológrafa: Sin esta equiparación en la normativa, el documento digital suscripto digitalmente no sería oponible a terceros, imposibilitándose así las iniciativas de modernización tecnológica, informatización y despapelización del Estado.

De la elección de la criptografía asimétrica como medio para instrumentar la firma digital

La criptografía asimétrica (también denominada de clave pública) constituye el único método actualmente capaz de implementar la firma digital, pues cumple con las características esenciales de la firma ológrafa, es decir que permite simultáneamente identificar en forma inequívoca al autor y verificar indubitadamente que el mensaje no ha sido alterado desde el momento de su firma (integridad), en la medida en que se hayan tomado todos los recaudos necesarios para una buena implementación.

El mecanismo de clave pública es el único que no requiere la divulgación de la clave privada (secreta) utilizada por el firmante para suscribir o comprobar la firma digital de un documento, por lo que constituye el único sistema capaz de dar lugar a una firma digital que, en el marco de una adecuada normativa, sea oponible a terceros.

Consecuencias de la omisión del requerimiento de criptografía de clave pública en la normativa: En la actualidad, para documentos digitales, ningún otro mecanismo permite simultáneamente identificar en forma inequívoca al autor y verificar que el mensaje no ha sido alterado desde el momento de su firma (integridad), con lo cual la firma digital no podría equipararse con la ológrafa y el documento digital no sería oponible a terceros de omitirse la metodología de criptografía de clave pública (asimétrica) en la regulación legal.

De las autoridades certificadoras de claves públicas y de los certificados de clave pública

La autoridad certificante de claves públicas certifica la correspondencia entre una clave pública y la persona física o jurídica titular de la misma, mediante la emisión de un certificado de clave pública. Este certificado permite identificar inequívocamente al firmante del documento digital, evitando así la posibilidad del repudio.

Consecuencias de la omisión del requerimiento de autoridades certificadoras de claves públicas y de certificados de clave pública: Al no poder asociar una clave pública con su titular, no sería posible identificar inequívocamente al firmante de un documento digital, por lo que el documento sería repudiable y el sistema carecería de confiabilidad.

Aspectos a tener en cuenta para elaborar la normativa:

En cuanto a las autoridades certificadoras:

- Enunciar los requisitos que debe reunir una entidad para actuar como autoridad certificante.
- Establecer las causales de revocación o suspensión de la licencia de una autoridad certificante.
- Establecer en todos los casos la publicidad de sus procedimientos de modo de permitir su conocimiento por terceros.
- Establecer las bases de control a través de auditorías, a fin de evaluar la gestión de las autoridades certificadoras.
- Determinar los alcances de la responsabilidad por la actuación de las partes involucradas (autoridades certificadoras, titulares de pares de claves, y organismos de contralor).

En cuanto a los certificados de clave pública:

- Enunciar los requisitos de normalización de acuerdo a estándares internacionales.
- Determinar las condiciones de vigencia de los certificados de clave pública (emisión, aceptación, revocación, suspensión y expiración).
- Establecer los derechos y obligaciones del suscriptor y de la autoridad certificante emisora.
- Establecer los requisitos de publicación de los certificados y las listas de certificados revocados o suspendidos.

Justificación de mencionar en la normativa a un único mecanismo de firma digital:

El objetivo en la redacción de una normativa de esta especie debe ser el contemplar estándares tecnológicos de mínima que aseguren la determinación de la autoría de la firma digital y la inalterabilidad del contenido del documento digital así suscrito.

La propuesta de utilizar criptografía de clave pública no es restrictiva por las siguientes razones:

- Aunque en el futuro se desarrollen otros mecanismos para implementar firmas digitales, las futuras normativas que los implementen no tienen necesariamente que invalidar el de clave pública, de la misma manera que la normativa que se propone no invalidará la utilización de la firma ológrafa.
- Una normativa de este alcance no debe hacer referencia a una tecnología en particular. El mecanismo de clave pública no es una tecnología, sino una familia de métodos matemáticos (algoritmos) que admiten distintas implementaciones tanto en hardware como en software. De la misma manera, la

implementación de la firma ológrafa no se relaciona con el tipo de papel utilizado.

- El requerimiento de clave pública no es restrictivo puesto que especifica a una familia de algoritmos criptográficos y no a uno en particular, permitiendo la utilización posterior de nuevos algoritmos mas eficientes a medida que sean descubiertos y probados.
- Los mecanismos criptográficos simétricos por su naturaleza, requieren que la misma clave secreta sea utilizada para encriptar como para desencriptar un documento. Al necesariamente tener que compartir la clave secreta, la misma deja de serlo por lo que cualquier documento digital, "firmado" digitalmente por medio de un mecanismo criptográfico simétrico, sería pasible de repudio. De hecho no existe ninguna posibilidad lógica de implementar la firma digital basada en mecanismos criptográficos simétricos. Como consecuencia, para evitar el problema del repudio, en 1977 se idearon los mecanismos criptográficos asimétricos (también denominados "de clave pública") que emplean DOS (2) claves distintas pero íntimamente relacionadas: la clave privada, que se mantiene secreta, nunca se divulga y se utiliza para firmar documentos digitales, y la clave pública que se publica y se utiliza para verificar las firmas basadas en la correspondiente clave privada.
- El Comité de Seguridad de la Información de la Sección de Ciencia y Tecnología de la Asociación de Abogados de los E.E.U.U. ("Information Security Committee, Science & Technology Section, American Bar Association") en su Normativa de Firma Digital recomienda la utilización del mecanismo de clave pública como única alternativa para otorgarle a la firma digital el tratamiento de la firma ológrafa. Dicho Comité está integrado por representantes de los siguientes organismos gubernamentales:
 - Canada Department of Justice
(Departamento de Justicia de Canadá) Justice
 - Commonwealth of Massachusetts (Estado de Massachusetts, EE.UU.) Justice
 - Georgia Secretary of State Office (Secretaría de Estado de Georgia, EE.UU.) Justice
 - Government of Quebec (Gobierno de Quebec, Canadá) Justice

- Los Angeles County (Condado de Los Angeles, California, EE.UU.) Justice
- NASA North American Space Administration (Administración Norteamericana del Espacio) Justice
- NSA National Security Agency (Administración Nacional de Seguridad, EE.UU.) Justice
- State of Utah (Estado de Utah, EE.UU.) Justice
- U.S. Department of State (Departamento de Estado EE.UU.) Justice
- U.S. Postal Inspection Service (Servicio de Inspección Postal, EE.UU.) Justice
- U.S. Social Security Administration (Administración de la Seguridad Social de los EE.UU.) Justice
- Utah Attorney General's Office (Fiscalía del Estado de Utah, EE.UU.) Justice

y de las siguientes instituciones:

- American Society of Notaries Public (Sociedad Americana de Notarios Públicos)
- Chambres des Notaries du Quebec (Cámaras de Comercio de Quebec, Canadá)
- Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d'Industrie de Belgique (Federación Nacional de Cámaras de Comercio y de Industria de Bélgica)
- International Law Institute (Instituto Internacional de Leyes)
- International Union of Latin Notaries- Italy (Unión Internacional de Notarios Latinos - Italia)
- National Notary Association (Asociación Nacional de Notarios, EE.UU.)
- Notaries Society of England (Asociación de Notarios de Inglaterra)
- Society of Public Notaries of London (Asociación de Notarios Públicos de Londres, Inglaterra)

- U.S. Council for International Business (Consejo de Comercio Internacional de los EE.UU.)
- Université de Montréal (Universidad de Montreal, Canadá).
- University of Miami Law School (Universidad de Derecho de Miami, Florida, EE.UU.)
- Múltiples estándares internacionales de firma digital requieren el mecanismo de clave pública.
- El mecanismo de clave pública tiene amplia difusión y no está relacionado con ningún proveedor o país en particular.

CONCLUSIONES

La normativa sobre firma digital permitirá:

- la digitalización de cualquier circuito de información,
- la generalización de la utilización de firma digital a través de la adopción de pautas uniformes que permitan verificar la autenticidad e integridad de los documentos digitales que requieran firma para su validez, y
- un menor riesgo de fraude en los documentos digitales suscriptos digitalmente.

Anexo - Firma Digital - Aspectos Técnicos Relevantes

(Fuente: Adaptación de http://www.verisign.com/faqs/nota_faq.html - Appendix 1)

La criptografía de clave pública utiliza un par de claves. Cada clave efectúa una transformación unívoca sobre los datos y es función inversa de la otra clave: sólo una clave puede "deshacer" lo que su par ha "hecho". El poseedor de una clave pública la da a conocer, manteniendo secreta su clave privada. Para enviar un mensaje confidencial, el autor lo codifica (encripta) con la clave pública del receptor. El mensaje encriptado de esa manera sólo puede ser decodificado (desencriptado) con la clave privada del receptor. En sentido inverso, el emisor puede codificar sus datos con su clave privada, o sea que la clave puede ser utilizada en ambas direcciones. Esta es la base de la "firma digital", ya que si un usuario puede desencriptar un mensaje con la clave pública de una persona, sólo esta última pudo haber usado su clave privada inicialmente para encriptarlo. Partiendo de que sólo el poseedor de la clave privada puede utilizarla, el mensaje encriptado se transforma en una firma digital, es decir un documento que ninguna otra persona pudo haber generado.

Una firma digital se crea aplicando un algoritmo de "hash" (proceso que permite obtener un mensaje de longitud menor a partir de un documento, siendo prácticamente imposible encontrar otro mensaje que genere el mismo resumen) sobre un mensaje de texto. El resultado de este proceso es un digesto o resumen. Luego se encripta el digesto con la clave privada del individuo que envía el mensaje, transformándolo en una firma digital. Esta firma sólo puede ser descryptada con la clave pública del mismo individuo. El receptor del mensaje descrypta la firma digital y luego recalcula el digesto. Luego éste nuevo digesto es comparado con el digesto del mensaje contenido en la firma. Si ambos coinciden, se concluye que el mensaje no ha sido alterado. Al utilizar la clave pública del emisor para verificar la firma, se comprueba que el texto tiene que haber sido firmado con la clave privada conocida únicamente por el emisor. Este proceso de autenticación se incorporará en todas las aplicaciones consideradas seguras.

Los usuarios de estas tecnologías de firma digital generalmente anexan su clave pública al documento enviado, de manera tal que el receptor no necesita localizar dicha clave en un repositorio de claves públicas. Pero ¿cómo puede el receptor asegurarse de que esa clave pública, o inclusive del directorio público, pertenece realmente a la persona que dice poseerla? ¿Puede un tercero ingresar en la red como un usuario legítimo, esperando y observando como otros, sin saberlo, envían documentos sensibles y/o secretos a una cuenta falsa creada por ese impostor?.

La solución es el certificado de clave pública, una especie de "pasaporte" o identificador digital. El certificado (que contiene la clave pública del usuario) ha sido firmado por alguien confiable: una Autoridad Certificante. El notario público da sustento al proceso de claves públicas dando fe de la identidad del poseedor de la clave pública en la solicitud de aprobación del firmante.

DECRETO N° 704/97

BUENOS AIRES, 30 JUL 1997

VISTO el Decreto N° 290 de fecha 27 de febrero de 1995 y,

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° del citado decreto se dispuso la reducción de las retribuciones brutas totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes, y el sueldo anual complementario, excluyendo las asignaciones familiares, del personal del sector público nacional, comprendido en los alcances del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Que asimismo, por el artículo 9° del mencionado decreto se redujo el crédito vigente de la Partida Principal 13-Servicios Extraordinarios del inciso I-Gastos en Personal, estableciéndose la prohibición de realizar servicios extraordinarios para aquellos agentes cuya retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente, excluidas las asignaciones familiares, superara la suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 750).

Que a partir de un análisis de las escalas salariales vigentes en el sector público nacional, se determinó que el monto consignado precedentemente afectaba el derecho a la percepción de servicios extraordinarios por parte de aquellos agentes que, en razón de sus niveles salariales y de las características de la prestación y de sus servicios resultaban con derecho al cobro de dicho beneficio.

Que en consecuencia, es necesario modificar el texto de la disposición prevista por el artículo 9° del Decreto N° 290/95, adecuando la suma de la remuneración en función de los argumentos expuestos en el considerando que antecede.

Que ha tomado la intervención que le compete la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1) de la Constitución Nacional y por el artículo 25 del Decreto N° 290/95.

Por ello,

EL PRESIDENTE

DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°- Modifícase, a partir del primero del mes siguiente de la fecha del presente decreto, el segundo párrafo del artículo 9° del Decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995, en lo referente a la suma de la retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente que no deberá superar el monto de OCHOCIENTOS PESOS (\$ 800) para

que los agentes puedan realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros.

ARTICULO 2°- El mayor gasto que pudiere resultar por la aplicación de la presente medida será absorbido por las jurisdicciones, entidades u organismos del Sector Público Nacional con el crédito presupuestario vigente, previsto en la partida específica correspondiente sin que tal mayor gasto origine incremento alguno en dicho crédito.

ARTICULO 3°- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 704/97

DECRETO N° 1421/97

BUENOS AIRES, 23 DIC 1997

VISTO el Decreto N° 290/95, ratificado por el artículo 18 de la Ley N° 24.624, y normas modificatorias, complementarias y aclaratorias, y

CONSIDERANDO:

Que por los artículos 1° y 2° de dicho acto se dispuso la reducción de las retribuciones brutas totales mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes, y el sueldo anual complementario, del personal del Sector Público Nacional comprendido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluido el de los Poderes Legislativo y Judicial, Bancos Oficiales y, el de la entonces Municipalidad de las Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de las mismas fuera superior a DOS MIL PESOS (\$2.000).

Que, conforme surge de la parte expositiva del citado decreto, la reducción en ciertos niveles de remuneración del personal estatal tenía "alcance transitorio y de excepción".

Que, desde la entrada en vigencia del mismo acto, ha transcurrido un largo período durante el cual las medidas adoptadas en materia económica han arrojado resultados positivos, permitiéndole al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la reducción salarial a la que se ha hecho referencia.

Que, además, un importante número de agentes afectados por la detracción dispuesta por la referida norma han ejercitado acciones por ante el Poder Judicial, las que en su mayoría tuvieron acogida favorable, generando, en los casos pertinentes, la suspensión y/o la interrupción de los efectos del acto en cuestión.

Que por el Decreto N° 397 del 23 de marzo de 1995, se facultó a las máximas autoridades de las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones donde el Estado tuviera participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, y de las Entidades Bancarias Oficiales que no se encontraran en estado de liquidación, para exceptuar a su personal de la rebaja de remuneraciones, en forma total o parcial, siempre que se diera cumplimiento a determinados requisitos.

Que tal circunstancia ha creado una situación de desigualdad que, además de no hallar justificación, podría redundar en desmedro del normal desarrollo de los servicios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 25 del Decreto N° 290/95, ratificado por Ley N° 24.624.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Déjanse sin efecto, a partir del 1° de enero de 1998, las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 290/95, ratificado por el artículo 18 de la Ley N° 24.624, y normas modificatorias, complementarias y aclaratorias.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1°, será imputado a las partidas específicas del Presupuesto de los organismos correspondientes.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1421/97

DECRETO N° 1/98

BUENOS AIRES, 2 ENE 1998

VISTO el Decreto N° 1421 del 23/12/97, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado decreto, dictado en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 25 del Decreto N° 290 del 27 de febrero de 1995, ratificado por el artículo 18 de la Ley N° 24.624 y normas modificatorias, complementarias y aclaratorias, se dejaron sin efecto a partir del 1° de enero de 1998 las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 290/95.

Que razones de oportunidad ameritan excluir de las disposiciones del decreto N° 1421/97 a funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretarios y a las Autoridades Superiores de los organismos descentralizados.

Que en virtud de ello, las remuneraciones de los referidos funcionarios continuarán alcanzadas por lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 1085/96.

Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 25 del Decreto N° 290/95 ratificado por Ley N° 24.624 y por el artículo 99 inciso 1) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Exclúyense de las disposiciones del Decreto N° 1421/97 a los funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretario y a las Autoridades Superiores de los Organismos descentralizados, quienes continuarán alcanzados por el artículo 4° del Decreto N° 1085/96.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése al Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1/98

DECRETO Nº 427/98

BUENOS AIRES, 16 ABR 1998

VISTO los Decretos Nros. 660 del 24 de junio de 1.996 y 998 del 30 de agosto de 1.996, la Resolución Nº 45 del 17 de marzo de 1.997 de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que la necesidad de optimizar la actividad de la Administración Pública Nacional adecuando sus sistemas de registración de datos, tendiendo a eliminar el uso del papel y automatizando sus circuitos administrativos, amerita la introducción de tecnología de última generación, entre las cuales se destacan aquellas relativas al uso de la firma digital, susceptible de la misma o superior garantía de confianza que la firma ológrafa.

Que la Resolución Nº 45 del 17 de marzo de 1.997 de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha constituido un hito importante en tal dirección, al autorizar su empleo en todo el ámbito del Sector Público Nacional.

Que se considera necesario estimular la difusión de las citadas tecnologías a través del dictado de una norma de jerarquía superior, que promueva la extensión del uso de la firma digital a todo el ámbito del Sector Público Nacional.

Que la tecnología aquí propuesta ya ha sido incorporada en la legislación de otros países, con positiva repercusión tanto en el ámbito privado como público.

Que el mecanismo de la firma digital cumple con la condición de no repudio, por la cual resulta posible probar inequívocamente que una persona firmó efectivamente un documento digital y que dicho documento no fue alterado desde el momento de su firma, siempre que su implementación se ajuste a los procedimientos aquí descriptos.

Que es indispensable establecer una Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional con el fin de crear las condiciones de un uso confiable del documento suscripto digitalmente.

Que la presente normativa fue concebida con el propósito de crear una alternativa válida a la firma ológrafa para el Sector Público Nacional.

Que resulta conveniente, en virtud del grado de especialidad alcanzado con la puesta en práctica de la reglamentación del Artículo 49 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 1.997); que las funciones del Organo Auditante recaigan en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que las disposiciones de la presente normativa complementan las disposiciones del Decreto N° 333 del 19 de febrero de 1.985 y sus modificatorios.

Que dada su índole, se ha considerado conveniente y necesario que la autorización del empleo de la tecnología de la firma digital en el ámbito del Sector Público Nacional se sujete a un término de vigencia, que permita evaluar, a partir de su efectiva utilización, tanto su funcionamiento en las diferentes jurisdicciones cuanto el grado de confiabilidad y seguridad del sistema.

Que en mérito a tales circunstancias se prevé expresamente en la presente normativa la elaboración, por la Autoridad de Aplicación, de un informe acerca de los resultados del empleo de la firma digital a fin de que, sobre la base de las conclusiones emergentes, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS proponga al PODER EJECUTIVO NACIONAL las medidas tendientes a fijar un régimen definitivo en la materia.

Que asimismo y con idéntico fundamento, se delega en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la facultad de prorrogar, por una única vez, el plazo del Artículo 1° del presente Decreto.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99 inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase por el plazo de DOS (2) años, a contar del dictado de los manuales de procedimiento y de los estándares aludidos en el artículo 6° del presente Decreto, el empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional, que no produzcan efectos jurídicos individuales en forma directa, en las condiciones definidas en la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional que como Anexo I integra el presente Decreto. En el régimen del presente Decreto la firma digital tendrá los mismos efectos de la firma ológrafa, siempre que se hayan cumplido los recaudos establecidos en el Anexo I y dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 3.

ARTÍCULO 2°.- Los términos de este reglamento tendrán los alcances definidos en el Glosario que como Anexo II integra el presente Decreto.

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación en todo el ámbito del Sector Público Nacional, dentro del cual se comprende la administración centralizada y la descentralizada, los entes autárquicos, las empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, los bancos y entidades financieras oficiales y todo otro ente, cualquiera que sea su denominación o naturaleza jurídica, en que el Estado Nacional o sus organismos descentralizados tengan participación suficiente para la formación de sus decisiones.

ARTÍCULO 4°.- Los organismos del Sector Público Nacional deberán arbitrar los medios que resulten adecuados para extender el empleo de la tecnología de la firma digital, en función de los recursos con los que cuenten y en el más corto plazo posible.

ARTÍCULO 5°.- La correspondencia entre una clave pública, elemento del par de claves que permite verificar una firma digital, y el agente titular de la misma, será acreditada mediante un certificado de clave pública emitido por una Autoridad Certificante Licenciada. Los requisitos y condiciones para la vigencia y validez de los certificados de clave pública (emisión, aceptación, revocación, expiración y demás contingencias del procedimiento), así como las condiciones bajo las cuales deben operar las Autoridades Certificantes Licenciadas integrantes de la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional, quedan establecidas en el citado Anexo I.

ARTÍCULO 6°.- Dispónese que la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sea la Autoridad de Aplicación del presente Decreto, estando facultada, además, para dictar los manuales de procedimiento de las Autoridades Certificantes Licenciadas y de los Organismos Auditante y Licenciante, y los estándares tecnológicos aplicables a las claves, los que deberán ser definidos en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) DIAS corridos, y cuyos contenidos deberán reflejar el último estado del arte. Los organismos del Sector Público Nacional deberán informar a la Autoridad de Aplicación, con la periodicidad que ésta establezca, las aplicaciones que concreten de la tecnología autorizada por el presente Decreto.

ARTÍCULO 7°.- Dispónese que el presente Decreto establece una alternativa a las estipulaciones pertinentes del Decreto N° 333 del 19 de febrero de 1.985 y sus modificatorios, respecto de los actos alcanzados por el artículo 1°.

ARTÍCULO 8°.- La Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros cumplirá las funciones de Organismo Licenciante con los alcances definidos en el Anexo I del presente Decreto.

ARTÍCULO 9°.- La Contaduría General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, cumplirá las funciones de Organismo Auditante en los términos de lo establecido en el Anexo I del presente Decreto.

ARTÍCULO 10.- CIENTO OCHENTA (180) días corridos antes de la finalización del plazo establecido en el artículo 10, la Autoridad de Aplicación definida en el artículo 6° del presente Decreto deberá elaborar y remitir a la Jefatura de Gabinete de Ministros un informe acerca de los resultados que la aplicación del sistema autorizado hubiere tenido en las respectivas jurisdicciones. La Jefatura de Gabinete de Ministros examinará dicho informe y propondrá al Poder Ejecutivo el régimen definitivo a adoptar en la materia.

ARTÍCULO 11.- Delégase en la Jefatura de Gabinete de Ministros la facultad de prorrogar, por una única vez, el plazo establecido en el Artículo 1° del presente Decreto.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 427/98.

INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL PARA EL SECTOR PUBLICO NACIONAL

ORGANISMO LICENCIANTE

Funciones:

1. Otorga las licencias habilitantes para acreditar a las autoridades certificadoras y emite los correspondientes CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA, que permiten VERIFICAR LAS FIRMAS DIGITALES de los CERTIFICADOS que éstas emitan;
2. Deniega las solicitudes de licencias a las autoridades certificadoras que no cumplan con los requisitos establecidos para su autorización;
3. Revoca las licencias otorgadas a las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS que dejan de cumplir con los requisitos establecidos para su autorización;
4. Verifica que las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS utilicen sistemas TECNICAMENTE CONFIABLES;
5. Considera para su aprobación el manual de procedimientos, el plan de seguridad y el de cese de actividades presentados por las autoridades certificadoras;
6. Acuerda con el ORGANISMO AUDITANTE el plan de auditoria para las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS;
7. Dispone la realización de auditorias de oficio;
8. Resuelve los conflictos individuales que se susciten entre el SUScriptor de un CERTIFICADO y la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA emisora del mismo;
9. Resuelve todas aquellas contingencias respecto a la Infraestructura de FIRMA DIGITAL.

Obligaciones:

En su calidad de SUScriptor de CERTIFICADO y de autoridad certificante, el ORGANISMO LICENCIANTE tiene idénticas obligaciones que las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS, y además debe:

1. Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a la CLAVE PRIVADA de cualquier SUScriptor de los CERTIFICADOS que emita;
2. Mantener el control de su propia CLAVE PRIVADA e impedir su divulgación;
3. Revocar su propio CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA frente al compromiso de su CLAVE PRIVADA;
4. Permitir el acceso público permanente a los CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA que ha emitido en favor de las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS, y a la LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADOS, por medio de conexiones de telecomunicaciones públicamente accesibles. Esto también se aplica a la información sobre direcciones y números telefónicos de las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS;

5. Permitir el Ingreso de los funcionarios autorizados del ORGANISMO AUDITANTE a su local operativo, poner a su disposición toda la información necesaria, y proveer la asistencia del caso;
6. Publicar su propio CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA en el Boletín Oficial, y en DOS (2) diarios de difusión nacional, durante TRES (3) días consecutivos a partir del día de su emisión;
7. Revocar los CERTIFICADOS emitidos en favor de las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS incursas en causales de revocación de licencia, o que han cesado sus actividades;
8. Revocar los CERTIFICADOS emitidos en favor de las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS, cuando las CLAVES PUBLICAS que en ellos figuran dejan de ser TECNICAMENTE CONFIABLES;
9. Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS que discontinúan sus funciones;
10. Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas.

ORGANISMO AUDITANTE

Funciones:

1. Audita periódicamente al ORGANISMO LICENCIANTE y a las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS;
2. Audita a las autoridades certificadoras previo a la obtención de sus licencias;
3. Acuerda con el ORGANISMO LICENCIANTE el plan de auditoria para las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS;
4. Audita a las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS a solicitud del ORGANISMO LICENCIANTE;
5. Efectúa las revisiones de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en las auditorias.

Obligaciones:

El ORGANISMO AUDITANTE debe:

1. Utilizar técnicas de auditoria apropiadas en sus evaluaciones;
2. Evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos, como así también el cumplimiento con las especificaciones del manual de procedimientos y el plan de seguridad aprobados por el ORGANISMO LICENCIANTE.
3. Verificar que se utilicen sistemas TECNICAMENTE CONFIABLES;
4. Emitir informes de auditoria con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en cada caso;
5. Realizar revisiones de seguimiento de las auditorias, para determinar si el organismo auditado ha tomado las acciones correctivas que surjan de las recomendaciones;
6. Emitir informes con las conclusiones de las revisiones de seguimiento de auditorias;

7. Intervenir en los simulacros de planes de contingencia;
8. Dar copia de todos los informes de auditoría por él emitidos al ORGANISMO LICENCIANTE.

AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA

Funciones:

1. Emite CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA;

Para emitir CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA, la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA debe:

- a) recibir del agente requirente una solicitud de EMISION DE CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA, la cual deberá estar firmada digitalmente con la correspondiente CLAVE PRIVADA;
- b) verificar fehacientemente la información identificatoria del solicitante, la cual deberá estar siempre incluida en el CERTIFICADO, y toda otra información que según lo dispuesto en el manual de procedimientos de la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA, deba ser objeto de verificación, lo cual deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en el citado manual;
- c) numerar correlativamente los certificados EMITIDOS;
- d) Mantener copia de todos los CERTIFICADOS emitidos, consignando su fecha de emisión.

La AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA puede, opcionalmente, incluir en un CERTIFICADO información no verificada, debiendo indicar claramente tal cualidad.

2. Revoca CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA;

La AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA revocará los CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA por ella emitidos:

- a) por solicitud de su SUScriptor; o
- b) por solicitud de un TERCERO; o
- c) si llegara a determinar que un CERTIFICADO fue emitido en base a una información falsa, que en el momento de la EMISION hubiera sido objeto de verificación; o
- d) si llegara a determinar que las CLAVES PUBLICAS contenidas en los CERTIFICADOS dejan de ser TECNICAMENTE CONFIABLES; o
- e) si cesa en sus actividades y no transfiere los CERTIFICADOS emitidos por ella a otra AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA;

La solicitud de REVOCACION DE UN CERTIFICADO debe hacerse en forma personal o por medio de un DOCUMENTO DIGITAL FIRMADO. Si la revocación es solicitada por el SUScriptor, ésta deberá concretarse de inmediato. Si la revocación es solicitada por un TERCERO, tendrá lugar dentro de los plazos mínimos necesarios para realizar las verificaciones del caso.

La revocación debe indicar el momento desde el cual se aplica y no puede ser retroactiva o a futuro. El CERTIFICADO revocado deberá incluirse inmediatamente en la LISTA DE

CERTIFICADOS REVOCADOS, y la lista debe estar firmada por LA AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA. Dicha lista debe hacerse pública en forma permanente, por medio de conexiones de telecomunicaciones públicamente accesibles.

La AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA debe emitir una constancia de la revocación para el solicitante.

3. Provee, opcionalmente, el servicio de SELLADO DIGITAL DE FECHA Y HORA.

Obligaciones:

Adicionalmente a sus obligaciones emergentes como SUSCRIPTORA de su CERTIFICADO emitido por el ORGANISMO LICENCIANTE, la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA debe:

1. Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a la CLAVE PRIVADA del SUSCRIPTOR;
2. Mantener el control de su CLAVE PRIVADA e impedir su divulgación;
3. Solicitar inmediatamente la REVOCACION DE SU CERTIFICADO, cuando tuviera sospechas fundadas de que su CLAVE PRIVADA ha sido comprometida;
4. Solicitar al ORGANISMO LICENCIANTE la revocación de su CERTIFICADO cuando la CLAVE PUBLICA en él contenida deje de ser TECNICAMENTE CONFIABLE;
5. Informar inmediatamente al ORGANISMO LICENCIANTE sobre cualquier cambio en los datos contenidos en su CERTIFICADO, o sobre cualquier hecho significativo que pueda afectar la información contenida en el mismo;
6. Operar utilizando un sistema TECNICAMENTE CONFIABLE;
7. Notificar al solicitante sobre las medidas necesarias que éste está obligado a adoptar para crear FIRMAS DIGITALES seguras y para su VERIFICACION confiable; y de las obligaciones que éste asume por el solo hecho de ser SUSCRIPTOR de un CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA;
8. Recabar únicamente aquellos datos personales del SUSCRIPTOR del CERTIFICADO que sean necesarios y de utilidad para la emisión del mismo, quedando el solicitante en libertad de proveer información adicional. Toda información así recabada, pero que no figure en el CERTIFICADO, será de trato confidencial por parte de la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA;
9. Poner a disposición del SUSCRIPTOR de un CERTIFICADO emitido por esta AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA, toda la información relativa a la tramitación del CERTIFICADO;
10. Mantener la documentación respaldatoria de los CERTIFICADOS emitidos por DIEZ (10) años a partir de su fecha de vencimiento o revocación;
11. Permitir el acceso público permanente a los CERTIFICADOS que ha emitido, y a la LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADOS, por medio de conexiones de telecomunicaciones públicamente accesibles;
12. Publicar su dirección y sus números telefónicos;

13. Permitir el ingreso de los funcionarios autorizados del ORGANISMO LICENCIANTE o del ORGANISMO AUDITANTE a su local operativo, poner a su disposición toda la información necesaria, y proveer la asistencia del caso;

14. Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas.

Cese de Actividades:

Los CERTIFICADOS emitidos por una AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA que cesa en sus funciones se revocarán a partir del día y la hora en que cesa su actividad, a menos que sean transferidos a otra AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA. La AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA notificará mediante la publicación por TRES (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, la fecha y hora de cese de sus actividades, que no podrá ser anterior a los NOVENTA (90) días corridos contados desde la fecha de la última publicación. La notificación también deberá hacerse individualmente al ORGANISMO LICENCIANTE.

Cuando se hayan emitido CERTIFICADOS a personas ajenas al Sector Público Nacional, la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA publicará durante TRES (3) días consecutivos en uno o más diarios de difusión nacional, el cese de sus actividades.

La AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA podrá disponer de medios adicionales de comunicación del cese de sus actividades a los SUSCRIPTORES de CERTIFICADOS que son ajenos al Sector Público Nacional.

Si los CERTIFICADOS son transferidos a otra AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA, toda la documentación pertinente también deberá ser transferida a ella.

Requisitos para obtener la licencia de autoridad certificante:

La autoridad certificante que desee obtener una licencia deberá:

1. Presentar una solicitud;
2. Contar con un dictamen favorable emitido por el ORGANISMO AUDITANTE;
3. Someter a aprobación del ORGANISMO LICENCIANTE el manual de procedimientos, el plan de seguridad y el de cese de actividades, así como el detalle de los componentes técnicos a utilizar;
4. Emplear para el ejercicio de las actividades de certificación, personal técnicamente idóneo y que no se encuentre incurso en los supuestos de inhabilitación para desempeñar funciones dentro del Sector Público Nacional;
5. Presentar toda otra información relevante al proceso de otorgamiento de licencias que sea exigida por el ORGANISMO LICENCIANTE.

SUSCRIPTOR DE CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA

Obligaciones del SUSCRIPTOR:

El SUSCRIPTOR de un CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA debe:

1. Proveer todos los datos requeridos por la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA bajo declaración jurada;

2. Mantener el control de su CLAVE PRIVADA e impedir su divulgación;
3. Informar inmediatamente a la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA, sobre cualquier circunstancia que pueda haber comprometido su CLAVE PRIVADA;
4. Informar inmediatamente a la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA cuando cambie alguno de los datos contenidos en el CERTIFICADO que hubieran sido objeto de verificación.

CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA

Contenido del CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA:

El CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

1. Nombre del SUScriptor del CERTIFICADO;
2. Tipo y número de documento del SUScriptor del CERTIFICADO, o número de licencia, en el caso de CERTIFICADOS emitidos para AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS;
3. CLAVE PUBLICA utilizada por el SUScriptor;
4. Nombre del algoritmo que debe utilizarse con la CLAVE PUBLICA en el contenida;
5. Número de serie del CERTIFICADO;
6. PERIODO DE VIGENCIA del CERTIFICADO;
7. Nombre de la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA emisora del CERTIFICADO;
8. FIRMA DIGITAL de la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA que emite el CERTIFICADO, identificando los algoritmos utilizados;
9. Todo otro dato relevante para la utilización del CERTIFICADO, se explicitará en el manual de procedimientos de la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA emisora.

Condiciones de Validez del CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA:

El CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA es valido únicamente si:

1. ha sido emitido por una AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA;
2. no ha sido revocado;
3. no ha expirado.

GLOSARIO

AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA:

Organo administrativo que emite CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA.

CERTIFICADO O CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA:

DOCUMENTO DIGITAL emitido y firmado digitalmente por una AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA, que asocia una CLAVE PUBLICA con su SUScriptor durante el PERIODO DE VIGENCIA del CERTIFICADO, y que asimismo hace plena prueba dentro del Sector Público Nacional, de la veracidad de su contenido.

CLAVE PRIVADA:

En un CRIPTOSISTEMA ASIMETRICO, es aquella que se utiliza para firmar digitalmente
CLAVE PUBLICA:

En un CRIPTOSISTEMA ASIMETRICO, es aquella que se utiliza para verificar una
FIRMA DIGITAL.

COMPUTACIONALMENTE NO FACTIBLE:

Dícese de aquellos cálculos matemáticos asistidos por computadora que para ser
llevados a cabo requieren de tiempo y recursos informáticos que superan ampliamente a
los disponibles en la actualidad.

CORRESPONDER:

Con referencia a un cierto PAR DE CLAVES, significa pertenecer a dicho par.

CRIPTOSISTEMA ASIMETRICO:

Algoritmo que utiliza un PAR DE CLAVES, una CLAVE PRIVADA para firmar digitalmente
y su correspondiente CLAVE PUBLICA para verificar esa FIRMA DIGITAL. A efectos de
este Decreto, se entiende que el CRIPTOSISTEMA ASIMETRICO deberá ser
TECNICAMENTE CONFIABLE.

DIGESTO SEGURO (Hash Result):

La secuencia de bits de longitud fija producida por una FUNCION DE DIGESTO
SEGURO luego de procesar un DOCUMENTO DIGITAL.

DOCUMENTO DIGITAL:

Representación digital de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes.

DOCUMENTO DIGITAL FIRMADO:

DOCUMENTO DIGITAL al cual se le ha aplicado una FIRMA DIGITAL

EMISION DE UN CERTIFICADO:

La creación de un CERTIFICADO por parte de una AUTORIDAD CERTIFICANTE
LICENCIADA.

ORGANISMO AUDITANTE:

Organo administrativo encargado de auditar la actividad del ORGANISMO LICENCIANTE
y de las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS.

ORGANISMO LICENCIANTE:

Organo administrativo encargado de otorgar las licencias a las autoridades certificadoras y
de supervisar la actividad de las AUTORIDADES CERTIFICANTES LICENCIADAS.

FIRMA DIGITAL:

Resultado de una transformación de un DOCUMENTO DIGITAL empleando un
CRIPTOGRAMA ASIMETRICO y un DIGESTO SEGURO, de forma tal que una persona
que posea el DOCUMENTO DIGITAL inicial y la CLAVE PUBLICA del firmante pueda
determinar con certeza:

1. Si la transformación se llevo a cabo utilizando la CLAVE PRIVADA que corresponde a
la CLAVE PUBLICA del firmante;

2. Si el DOCUMENTO DIGITAL ha sido modificado desde que se efectuó la transformación.

La conjunción de los dos requisitos anteriores garantiza su NO REPUDIO y su INTEGRIDAD.

FUNCION DE DIGESTO SEGURO:

Es una función matemática que transforma un DOCUMENTO DIGITAL en una secuencia de bits de longitud fija, llamada DIGESTO SEGURO, de forma tal que:

1. Se obtiene la misma secuencia de bits de longitud fija cada vez que se calcula esta función respecto del mismo DOCUMENTO DIGITAL;
2. Es COMPUTACIONALMENTE NO FACTIBLE inferir o reconstituir un DOCUMENTO DIGITAL a partir de su DIGESTO SEGURO;
3. Es COMPUTACIONALMENTE NO FACTIBLE encontrar dos DOCUMENTOS DIGITALES diferentes que produzcan el mismo DIGESTO SEGURO.

INTEGRIDAD:

Condición de no alteración de un DOCUMENTO DIGITAL.

LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADOS:

Es la lista publicada por la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA, de los CERTIFICADOS DE CLAVE PUBLICA por ella emitidos cuya vigencia ha cesado antes de su fecha de vencimiento, por acto revocatorio.

NO REPUDIO:

Cualidad de la FIRMA DIGITAL, por la cual su autor no puede desconocer un DOCUMENTO DIGITAL que el ha firmado digitalmente.

PAR DE CLAVES:

CLAVE PRIVADA y su correspondiente CLAVE PUBLICA en un CRIPTOSISTEMA ASIMETRICO, tal que la CLAVE PUBLICA puede verificar una FIRMA DIGITAL creada por la CLAVE PRIVADA.

PERIODO DE VIGENCIA (de un CERTIFICADO):

Periodo durante el cual el SUSCRIPTOR puede firmar DOCUMENTOS DIGITALES utilizando la CLAVE PRIVADA correspondiente a la CLAVE PUBLICA contenida en el CERTIFICADO, de modo tal que la FIRMA DIGITAL no sea repudiable.

El PERIODO DE VIGENCIA de un CERTIFICADO comienza en la fecha y hora en que fue emitido por la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA, o en una fecha y hora posterior si así lo especifica el CERTIFICADO, y termina en la fecha y hora de su vencimiento o revocación.

REVOCACION DE UN CERTIFICADO:

Acción de dejar sin efecto en forma permanente un CERTIFICADO a partir de una fecha cierta, incluyéndolo en la LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADOS.

SELLADO DIGITAL DE FECHA Y HORA:

Acción mediante la cual la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA adiciona la fecha, hora, minutos y segundos (como mínimo) de su intervención, a un DOCUMENTO

DIGITAL o a su DIGESTO SEGURO. La información resultante del proceso antes descrito es firmada digitalmente por la AUTORIDAD CERTIFICANTE LICENCIADA.

SISTEMA CONFIABLE:

Equipos de computación, software y procedimientos relacionados que:

1. Sean razonablemente confiables para resguardar contra la posibilidad de intrusión o de uso indebido;
2. Brinden un grado razonable de disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto funcionamiento;
3. Sean razonablemente aptos para el desempeño de sus funciones específicas;
4. Cumplan con los requisitos de seguridad generalmente aceptados.

SUSCRIPTOR:

Persona:

1. A cuyo nombre se emite un CERTIFICADO, y
2. Que es titular de la CLAVE PRIVADA correspondiente a la CLAVE PUBLICA incluida en dicho CERTIFICADO.

TECNICAMENTE CONFIABLE

Dícese de los SISTEMAS CONFIABLES que cumplen con los estándares tecnológicos que al efecto dicte la Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

TERCERO:

Todo aquel que ostenta un derecho subjetivo o interés legítimo.

VERIFICACION DE UNA FIRMA DIGITAL:

En relación a un DOCUMENTO DIGITAL, su FIRMA DIGITAL, el correspondiente CERTIFICADO DE CLAVE PUBLICA y la LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADOS, es la determinación fehaciente de que:

1. El DOCUMENTO DIGITAL fue firmado digitalmente con la CLAVE PRIVADA correspondiente a la CLAVE PUBLICA incluida en el CERTIFICADO;
2. El DOCUMENTO DIGITAL no fue alterado desde que fue firmado digitalmente.

Para aquel documento cuya naturaleza pudiera exigir la necesidad de certificación de fecha cierta, o bien ésta fuere conveniente dado sus efectos, deberá determinarse adicionalmente que el mismo fue firmado digitalmente durante el PERIODO DE VIGENCIA del correspondiente CERTIFICADO.

RESOLUCION N° 194/98 DE LA SECRETARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA

BUENOS AIRES, 27 NOV 1998

VISTO lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto N° 427 del 16 de abril de 1998, por el cual se aprueba la infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que conforme el Artículo 6° de la misma norma se ha dispuesto que la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS sea su Autoridad de Aplicación.

Que en ese carácter, la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA se encuentra facultada para dictar los estándares sobre tecnología de firma digital a ser aplicados por las Autoridades Certificantes Licenciadas y por los Organismos Licenciante y Auditante previstos en la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional aprobada por el Artículo 1° del Decreto N° 427 del 16 de abril de 1998, cuyos contenidos deben reflejar el último estado del arte en esa materia.

Que dentro de estos lineamientos, profesionales técnicos de esta Secretaría han proyectado la definición de las bases de los aludidos estándares, y practicado consultas a expertos en el tema, tarea que ha quedado plasmada en el documento denominado "Estándares sobre Tecnología de Firma Digital para la Administración Pública Nacional", elevado para su aprobación e inmediata puesta en vigencia.

Por ello,

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los estándares aplicables a la "Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional" a que alude el Artículo 6° del Decreto N° 427/98 y Anexo I, los cuales se enuncian en el Anexo de la presente bajo la denominación "ESTANDARES SOBRE TECNOLOGIA DE FIRMA DIGITAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL".

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 194/98 S.F.P.

**ESTANDARES SOBRE
TECNOLOGIA DE FIRMA DIGITAL PARA LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL**

Organismo Licenciante
Secretaría de la Función Pública
Noviembre, 1998
Versión 1.00

INDICE

1 - INTRODUCCION

2 - CONSIDERACIONES

2.1. - Ambito

2.2. - Tecnología

2.3. - Seguridad

2.4. - Interoperabilidad

**3 - INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL (IFDAPN)**

3.0.1 - Oficial Certificador

3.1. - Organismo Licenciante

3.1.1.- Certificado del OL

3.1.2.- Sobre Autoridades Certificantes

3.1.3. - Obtención de un certificado para una Autoridad Certificante.

3.1.4. - Revocación y Listas de Certificados Revocados (CRLs)

3.2. - Autoridad Certificante Licenciada

3.2.1 - Certificado

3.2.2 - Servicios Mínimos

3.2.3 - Emisión de un Certificado a un usuario

3.2.4 - Obtención de un Par de claves y de un certificado por parte del titular o suscriptor.

3.2.5 - Revocación de un certificado de usuario

3.2.6 - Renovación de un Certificado

3.3 - Titulares de Certificados

4 - ESTANDARES TECNOLOGICOS

4.1 - Seguridad

4.1.1 - Algoritmos Criptográfico

4.1.2 - Almacenamiento de claves y certificados

4.1.3 - Generación del par de claves

4.1.4 - Usuarios

4.1.4.1 - Responsabilidades

4.1.5 - Autoridades Certificantes Licenciadas

4.1.5.1 - Auditorías

4.1.6. - Servicio de Directorio

4.1.7. - Seguridad Informática

4.1.8. - Seguridad física de los equipos

4.2 - Firma Digital

4.2.1 - Tecnología de Clave Pública

4.2.1.1 - Par de claves

4.2.1.2 - Firmas Digitales

4.2.1.3 - Algoritmos de Encriptado

4.2.2 - Certificados

4.2.2.1 - Tipos

4.2.2.2 - Datos Básicos

4.2.2.3 - Extensiones

4.2.2.4 - Formatos

4.2.2.5 - Identificación única

4.2.2.6 - Número de Serie

4.2.2.7 - Período de validez

4.2.2.8 - Titular

4.2.2.9 - Emisor

4.2.3 - Solicitudes de certificados

4.2.4 - Lista de Certificados Revocados (CRL)

4.2.5 - Tipos de dispositivos utilizados para almacenar las claves privadas

4.2.6 - Comunicación

4.2.7 - Servicios de Directorio

4.2.8 - Otros servicios

4.2.8.1 - Time Stamp

4.2.8.2 - Key Recovery

4.2.8.3 - Servicios de notariado

A - INFORMACION

A.1 - Organizaciones Internacionales

A.1.1 - International Telecommunications Union

A.1.2 - Internet Engineering Task Force (IETF) Working Group

A.1.3 - National Institute of Standards and Technology (NIST)

A.2 - Consideraciones generales

A.2.1 - Key Recovery

A.2.2 - Data Recovery

A.3 - Importancia de la Clave Privada en función de la jerarquía

A.4 - Medios de Almacenamiento

A.4.1 - Sobre Smart Cards - interoperabilidad

A.5 - Navegadores generadores de Par de Claves

A.6 - Extensiones X.509 v3

A.7 - Servicios de Directorios

A.7.1 - X.500

A.7.2 - LDAP

A.8 Verificación de una firma y refirmado de documentos

B - ESTRUCTURA DE LA IFDAPN

C - GLOSARIO

D - REFERENCIAS

1 -INTRODUCCION

El presente documento describe las especificaciones técnicas, obligaciones y recomendaciones que deben seguir tanto el Organismo Licenciante (OL) como las Autoridades Certificantes Licenciadas (ACLs) para integrar la Infraestructura de Firma Digital de la Administración Pública Nacional (IFDAPN), tal como lo detalla el Decreto N° 427/98 (en adelante "Decreto").

Este documento se encuentra complementado por la Política de Certificación (Serie B) y por los Procedimientos de Certificación (Serie C) que deben seguir todas las Autoridades Certificantes (ACs) para obtener una licencia por parte del OL, y que deben ser obedecidos para que dicha licencia no sea revocada.

Para la redacción del mismo se han tenido en cuenta lo determinado por el Decreto antes mencionado así como los estándares sobre la Tecnología de Firma Digital que han sido desarrollados por grupos internacionales de trabajo y organismos internacionales de estandarización.

Las recomendaciones presentes deben ser seguidas para la selección o implementación de los componentes de la IFDAPN frente a otras alternativas, salvo circunstancias particulares, las cuales deben ser sometidas a la aprobación de la Autoridad de Aplicación.

En el presente documento se enuncian obligaciones y recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por las ACLs con respecto a la seguridad informática de los equipos involucrados en la Infraestructura de Firma Digital. El Organismo Auditante (OA) evaluará el ambiente de control antes de producir un informe positivo que permita emitir el certificado correspondiente. La seguridad física, lógica y de operación y la selección del personal que participe en tareas relacionadas a las ACLs es tema de crucial importancia para la confiabilidad del sistema.

Los estándares tecnológicos, obligaciones y recomendaciones enunciados en el presente documento serán actualizados periódicamente para adecuarlos a los cambios emergentes de la tecnología y para su adaptación a los procedimientos involucrados en la Administración Pública Nacional, respetando el espíritu del decreto de formar un programa piloto para incorporar esta tecnología en la gestión pública.

Este documento forma parte de la Serie A de documentos emitidos por el Organismo Licenciante.

2 -CONSIDERACIONES

Los temas que se enuncian a continuación son considerados críticos para la redacción de los estándares y deben ser tenidos en cuenta como parámetro de evaluación de futuras modificaciones o agregados que sean necesarios.

2.1 - Ambito

El Decreto N° 427/98 marca las obligaciones, necesidades y estructura general que deben cumplir las Autoridades Certificantes Licenciadas (ACLs), el Organismo Licenciante (OL) y los suscriptores o titulares de certificados. Dicha estructura es estática, solo variable en la cantidad de ACLs y certificados emitidos por éstas. No existe interacción entre ninguna de estas Autoridades o el Organismo Licenciante con organizaciones del ámbito privado.

2.2 - Tecnología

Es importante que los estándares especificados en el presente documento sean apropiados, efectivos, maduros, de ágil disponibilidad y confiables y consistentes con aquellos que se encuentran ampliamente difundidos y que cuentan con aceptación internacional.

Por las características de esta tecnología, en ocasiones no es posible indicar estándares emitidos por organismos de estandarización. Sin embargo, es posible encontrar grupos internacionales de trabajo que son los generadores de estudios previos a dichas normas. Parte de la documentación enunciada ha sido generada y es mantenida por dichos grupos.

2.3 - Seguridad

Para proveer a los usuarios de esta tecnología de un nivel apropiado de seguridad y confianza, es necesario que todos los elementos involucrados en el desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura de Firma Digital de la Administración Pública Nacional (IFDAPN) exhiban un nivel verificado de seguridad acorde con estándares internacionales vigentes.

2.4 - Interoperabilidad

La interoperabilidad es uno de los aspectos cruciales que deben formar parte del objetivo de los estándares adoptados. Por tal motivo se enuncian los estándares tecnológicos que deben ser seguidos por todas las ACLs. Sin embargo, aquellos aspectos que no se encuentren contemplados deben ser consistentes con los conceptos presentes en 2.2 - Tecnología.

3 - INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (IFDAPN)

La IFDAPN se encuentra conformada por:

- Organismo Licenciante (OL)
- Organismo Auditante (OA)
- Autoridades Certificantes Licenciadas (ACLs)
- Suscriptores. Son agentes o funcionarios de los organismos de la Administración Pública Nacional. Es posible incorporar a ciudadanos que, mediante un acuerdo entre partes con el organismo emisor del certificado, acuerden utilizar esta tecnología para la firma de documentos digitales.

Otros componentes, tales como Autoridades Certificantes del ámbito privado o ciudadanos que no prestan funciones dentro de la Administración Pública Nacional, son tratados como externos a la IFDAPN, y no se encuentran alcanzados ni regulados por este estándar. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de interactuar con ellos, siempre y cuando se tengan en consideración los aspectos enunciados en el presente documento.

Las ACLs pueden modularizar su operatoria creando Autoridades de Registración que realicen las tareas de recepción y verificación de las solicitudes. Estas entidades serán consideradas como parte de la ACL con la que operan y deben respetar los estándares y requisitos de seguridad exigidos para ella.

3.0.1 - Oficial certificador

El OL y cada ACL deben contar con uno o varios responsables que cumplen la función de Oficial Certificador, encargado de la clave privada. Su tarea es firmar los certificados emitidos por la ACL o por el OL, según el caso. También puede utilizar dicho par de claves para firmar las Listas de Certificados Revocados (Certificate Revocation Lists - CRLs) salvo que se haya dispuesto utilizar un par de claves distintas para esta tarea.

Esta responsabilidad puede ser dividida entre varias personas si los procedimientos utilizados por la ACL así lo requieren. De ser así, la clave privada puede ser dividida entre los responsables y requerir una cantidad mínima de ellos para realizar cualquier operación. Esta división puede ser llevada a cabo físicamente (división de la clave privada en tramos disjuntos) u operacionalmente (si el sistema utilizado requiere de todos los componentes para poder operar). En ambos casos debe indicarse en el Manual de Procedimientos de la ACL qué mecanismos son utilizados para llevar a cabo las tareas del Oficial Certificador.

3.1 - Organismo Licenciante

El OL es el encargado de emitir los certificados para las ACLs a fin de que éstas puedan operar dentro de la IFDAPN. Los procedimientos necesarios para obtener un certificado emitido por este organismo se encuentran detallados en el Manual de Procedimientos correspondiente y el tipo de certificado, datos relativos al mismo, y demás aspectos se encuentran en su Política de Certificación.

Es obligación del OL mantener el más alto grado de seguridad en sus procedimientos de acceso y acreditación de certificados, ya que de encontrarse comprometida su clave privada, se vería afectada toda la IFDAPN.

El Organismo Licenciante, en su rol de Autoridad Certificante de las ACLs de la Administración Pública Nacional, debe cumplir las mismas obligaciones que éstas en lo que respecta a la verificación de los datos de

los certificados que emite, la revocación de los mismos y demás situaciones que tengan lugar en el ciclo de vida de un certificado.

El OL solo se encuentra habilitado a emitir certificados a ACs, no a personas. Las garantías que el OL ofrece a las ACLs, así como las obligaciones y derechos que éstas tienen se encuentran detalladas en la Política de Certificación del OL.

Tanto los certificados emitidos como las Listas de Certificados Revocados (CRLs) deben encontrarse accesibles públicamente, y se debe ofrecer un servicio de directorio tal como se indica en 4.2.7 - Servicios de Directorio.

Asimismo, el OL está obligado a diseñar un plan de contingencias que permita la continuidad de sus servicios, circunstancia que debe estar prevista en su Manual de Procedimientos. Dicho plan debe ser aprobado por el OA.

3.1.1 - Certificado del OL

El OL posee un par de claves y un certificado autofirmado. Dicho certificado es público y debe encontrarse accesible en todo momento.

La clave privada es entregada al responsable o responsables de cumplir con la función de Oficial Certificador, y solo será empleada para firmar los certificados emitidos a las ACLs y las CRLs correspondientes. Dichos responsables deben proteger dicha clave de accesos no autorizados utilizando los medios sugeridos en el presente documento (ver 4.1.2 - Almacenamiento de claves y certificados).

El certificado del OL cumple con los estándares enunciados en 4.2 - Firma Digital y cuenta con los siguientes atributos:

Titular	(CN)	Organismo Licenciante de la Administración Pública Nacional
Organización	(O)	Organismo Licenciante de la Administración Pública Nacional
Correo Electrónico	(EA)	certificador@pki.gov.ar
Localidad	(L)	Ciudad de Buenos Aires
Provincia	(P)	Buenos Aires
País	(C)	Argentina

El par de claves del OL es generada por el algoritmo RSA (Rivest Shamir Adleman) con una longitud (modulus) de 2048 bits [PKCS#1].

El periodo de validez de dicho certificado es de 10 años a partir de su fecha de emisión.

El algoritmo de firma utilizado para firmar el certificado del Organismo Licenciante así como los certificados emitidos por éste es md5WithRSAEncryption.

3.1.2 - Sobre Autoridades Certificantes

Todas las ACs que deseen operar dentro de la IFDAPN deben cumplimentar los pasos indicados en Manual de Procedimientos del Organismo Licenciante, y someterse a los requisitos indicados en dicho manual.

Los certificados que se les emitan se encuentran regulados por la Política de Certificación correspondiente publicada por el Organismo Licenciante.

3.1.3 - Obtención de un certificado para una Autoridad Certificante

Una AC debe obtener un certificado emitido por el OL para poder operar dentro de la Administración Pública Nacional y lograr que los certificados emitidos por ella sean aceptados por cualquier otro titular o usuario dentro de la IFDAPN.

Los pasos que debe cumplimentar se encuentran detallados en el Manual de Procedimientos del OL y la política que rige al certificado emitido se encuentra descripta dentro de la Política de Certificación de dicho organismo. En 4.2.3.1 - Solicitud de una AC al OL se encuentran detallado el estándar tecnológico que deben seguir las solicitudes remitidas al OL.

3.1.4 - Revocación y Listas de Certificados Revocados (CRLs)

El OL debe proveer los medios técnicos necesarios para permitir que los responsables de las ACLs completen una solicitud de revocación. Debe garantizar la verificación de la identidad del solicitante del requerimiento de revocación para impedir fraudes. Dicho procedimiento debe estar indicado en el Manual de Procedimientos del OL.

Los plazos que median entre la recepción de una solicitud de revocación y su efectivización deben ser lo más breves posibles. Dichos plazos se encuentran expresados en la Política de Certificación según el tipo de certificado. Los pedidos de revocación que vengan firmados digitalmente con la clave privada correspondiente al certificado a revocar deben ser aceptados de inmediato.

La revocación de un certificado debe ser seguida de la emisión de una nueva CRL que incluya el número de certificado revocado. Sin perjuicio de ello, el Manual de Procedimientos del OL indica la periodicidad con que deben emitirse las CRLs.

El OL tiene la obligación de mantener una copia de cada uno de las CRLs emitidas así como de los certificados emitidos.

3.2 - Autoridad Certificante Licenciada

Las Autoridades Certificantes Licenciadas (ACLs) están habilitadas para emitir certificados a agentes o funcionarios que se encuentren dentro de su ámbito de competencia. Para emitir dichos certificados debe obtener un certificado emitido por el OL cumplimentando los pasos descriptos en el Manual de Procedimientos de dicho organismo. Puede emitir certificados a personas que no se encuentran en su ámbito de competencia, indicando tal circunstancia en la Política de Certificación propia del tipo de certificado emitido.

Las ACLs no se encuentran habilitadas para emitir certificados a otras Autoridades Certificantes, sólo a personas. Para lograr que esta jerarquía se mantenga y no permita más niveles de los establecidos es necesario que las aplicaciones de ACLs soporten las extensiones de certificados diseñadas a tal efecto (ver 4.2.2.3 - Extensiones).

Las garantías que las ACLs ofrecen a los titulares de certificados emitidos por ésta, así como las obligaciones y derechos de estos últimos frente a la ACL se encuentran detallados en la Política de Certificación para cada tipo de certificado emitido.

Las ACLs deben mantener apropiados niveles de seguridad en sus redes de computadoras, sus instalaciones físicas y en el manejo de su clave privada (ver 4.1 - Seguridad). Para su operatoria deben mantener un nivel de servicios mínimo frente a sus usuarios tal como se detalla en 3.2.2 - Servicios mínimos.

3.2.1 - Certificado

La longitud del par de claves de una ACL debe ser de 2048 bits (RSA). Puede utilizarse una longitud menor siempre y cuando argumenten alguna necesidad particular, pero siempre debe ser igual o superior a 1024 bits (RSA).

Los certificados emitidos por una ACL deben cumplir los pasos indicados en su Manual de Procedimientos. Una ACL puede emitir diferentes tipos de certificados, cada uno con atributos propios y para ser utilizados en distintas aplicaciones o funciones, pero en todos los casos debe contar con un detalle de los procedimientos y con una Política de Certificación propia para cada tipo de certificado.

3.2.2 - Servicios mínimos

Una ACL puede ofrecer distintos servicios y mecanismos para recibir un requerimiento de certificado y para otorgar el mismo a su titular. Estos mecanismos se encuentran descritos en detalle en el Manual de Procedimientos de la ACL, el cual ha sido aprobado por el OL y por el OA.

La recepción de solicitudes de revocación y la publicación periódica de la CRL, tal como lo estipula la Política de Certificación de cada tipo de certificado, son servicios obligatorios que debe ofrecer una ACL. Debe garantizar el acceso permanente a dichos servicios, proponiendo una solución para una eventual contingencia.

El plan de contingencias de una ACL debe ser aprobado por el OA a fin de emitir el informe necesario para poder ser certificada por el OL.

3.2.3 - Emisión de un Certificado a un usuario

Una Autoridad Certificante Licenciada debe redactar y publicar un Manual de Procedimientos y una Política de Certificación para cada uno de los tipos de certificados que emita, detallando los pasos que deben ser seguidos para la emisión de un certificado y las responsabilidades, derechos y demás aspectos relativos a la emisión.

Los manuales deben ser puestos a disposición del OL para que sean evaluados y aprobados antes de poder emitir un certificado.

En dichos manuales se deben contemplar:

- Características del certificado a emitir, es decir, los atributos a ser incluidos, periodo de validez, longitud mínima de la clave a ser utilizada, algoritmos permitidos, etc.
- Procedimiento de verificación de identidad del titular y de los atributos incluidos en el certificado.
- Procedimiento para la revocación del certificado, así como personas legalmente autorizadas a solicitar dicha revocación.
- Mecanismo de consulta de las CRLs emitidas y directorio de certificados.

3.2.4 - Obtención de un par de claves y de un certificado por parte del titular o suscriptor

A continuación se describen los pasos que un titular debe seguir para obtener un certificado. Dicho certificado debe ser emitido por una ACL para que sea válidamente aceptado en la IFDAPN.

Los pasos que un suscriptor debe seguir son:

1.- Generar un par de claves

El par de claves debe ser generado por un algoritmo aceptable y con una longitud mínima que garantice que no existen riesgos de que sea vulnerable. Estas especificaciones se deben encontrar detalladas en la Política de Certificación del tipo de certificado a ser solicitado.

El par de claves puede ser generado por distintos medios, como se indica más adelante, pero en ningún caso la ACL debe conocer ni tomar contacto con la clave privada.

2.- Remitir la clave pública con sus datos personales a la ACL y cumplimentar los controles necesarios para verificar su identidad.

Es obligación de la ACL cumplimentar los pasos indicados en el Manual de Procedimientos. Una vez aprobada la solicitud, se debe generar un certificado, remitirlo a su titular (o informarle que debe pasar a retirarlo) y publicarlo en un repositorio de certificados emitidos (Ver 4.2.7 - Servicios de Directorio).

3.- Retirar el certificado

Dependiendo de la aplicación y del formato de exportación del certificado, el titular del mismo incorporará dicho certificado en el medio de almacenamiento correspondiente.

3.2.5 - Revocación de un certificado de usuario

En todo momento el titular debe contar con la posibilidad de solicitar la revocación de su certificado. La ACL debe detallar en su Manual de Procedimientos los medios y pasos que debe seguir un usuario para solicitar la revocación, la cual no necesariamente será inmediata, ya que puede ser necesario verificar si el solicitante se encuentra habilitado a tal efecto. Una vez revocado, el certificado debe ser incluido en la CRL que periódicamente debe emitir dicha autoridad.

La revocación de un certificado debe ser seguida de manera inmediata de la emisión de una CRL que incluya el número de certificado revocado. El Manual de Procedimientos de la ACL debe indicar la frecuencia de emisión de las CRLs.

3.2.6 - Renovación de un Certificado

Las ACLs pueden ofrecer el servicio de renovación de certificados (tal como se indica en los estándares X.509 [PKIX1]). Este procedimiento debe encontrarse incluido en el Manual de Procedimientos.

La ACL, antes de renovar un certificado, debe recibir una solicitud de renovación por parte del suscriptor.

3.3 - Titulares de Certificados

Las Autoridades Certificantes Licenciadas (ACLs) emiten certificados para titulares.

Las obligaciones y derechos de dichos titulares de certificados se encuentran detallados en la Política de Certificación del tipo de certificado emitido.

Los titulares de los certificados deben cumplir con las indicaciones de la ACL a fin de proteger su clave privada de posibles compromisos. Tal como lo indica el Decreto N° 427/98, es responsabilidad del titular "Mantener el control de su propia CLAVE PRIVADA e impedir su divulgación". Si la clave privada se ve comprometida debe iniciar la revocación del certificado correspondiente en forma inmediata. El resguardo de su clave privada debe mantenerse aunque el certificado se encuentre expirado.

Un titular no debe utilizar su clave privada para firmar documentos si el certificado correspondiente se encuentra expirado.

Para los titulares de certificados se recomienda utilizar una longitud igual o superior a 1024 bits (RSA o DSA) , aunque nunca inferior a 512 bits (RSA o DSA). Una longitud de 512 bits (RSA o DSA) puede ser aceptada por una ACL siempre y cuando garantice un uso limitado de los certificados para aplicaciones no críticas y un periodo de validez corto (no superior a 1 año). Dicha longitud de clave no se encuentra comprometida en la actualidad y es posible su uso tal como se referencia en:

http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/techreports/security_estimates.pdf .

4 - ESTANDARES TECNOLOGICOS

En la presente sección se enuncian los estándares tecnológicos que deben cumplir los productos, instalaciones y protocolos que sean utilizados dentro de la IFDAPN.

Esta sección se compone de requisitos para obtener y mantener la licencia y de recomendaciones que pueden ser seguidas para lograr un mayor grado de compatibilidad en las aplicaciones de distintos organismos dentro de la Administración Pública Nacional. Las recomendaciones presentes deben ser seguidas para la selección o implementación de los componentes de la IFDAPN frente a otras alternativas, salvo circunstancias particulares, las cuales deben ser sometidas a la aprobación de la Autoridad de Aplicación.

4.1 - Seguridad

El nivel de seguridad requerido para una ACL es función de los tipos de certificados que emita, y se encuentra establecido en la Política de Certificación correspondiente a cada tipo. Dicho es evaluado durante la auditoría que el OA efectúa como requisito para el licenciamiento de la Autoridad Certificante solicitante.

4.1.1 - Algoritmos Criptográfico

Un aspecto crítico relacionado con la tecnología de firma digital y la seguridad es la selección de los algoritmos criptográficos empleados, tanto aquellos utilizados para firmar un documento como para mantener protegida la clave privada. En 4.2.1 - Tecnología de Clave Pública se enuncian los algoritmos estándar a utilizar dentro de la IFDAPN.

4.1.2 - Almacenamiento de claves y certificados

Las claves privadas de cada una de las entidades de la IFDAPN deben ser almacenadas en dispositivos que garanticen su integridad. Es prioritario, por lo tanto, emplear los medios necesarios para asegurar que dichas claves no sean comprometidas en ningún

momento, es decir, que se encuentren protegidos frente a accesos indebidos por parte de otros usuarios o aplicaciones.

Los certificados del OL, o de las ACL que sean utilizados para la verificación de una firma deben ser almacenados en dispositivos que garanticen su integridad. Debe prevenirse la posibilidad de sustituir el certificado del OL por un certificado falso.

Es responsabilidad del titular de una clave privada y de una Autoridad Certificante Licenciada "Mantener el control de su propia CLAVE PRIVADA e impedir su divulgación" (Decreto N° 427/98, Anexo I).

Si la clave de un usuario se ve comprometida, éste debe solicitar la revocación del certificado correspondiente de forma inmediata, siendo él mismo el principal perjudicado de ocurrir un ilícito. Sin embargo, si la clave comprometida corresponde a una ACL todos los certificados emitidos por ésta podrían verse comprometidos. Es natural entonces que se empleen mayores y mejores recursos para mantener segura la clave de una ACL que la de un usuario, dado que una habilita el uso de la otra. (ver A.3 - Importancia de la Clave Privada en función de la jerarquía)

Las claves privadas de las ACLs y de los suscriptores deben encontrarse siempre resguardadas por un mecanismo criptográfico simétrico que las proteja (ver 4.2.1.3 - Algoritmos de Encriptado). El formato de almacenamiento de la clave privada depende del dispositivo utilizado. En caso de ser necesaria su extracción del dispositivo, es necesario que el formato utilizado corresponda a alguno de los estándares enunciados. Sin embargo, es recomendable utilizar dispositivos que no requieran su extracción y que realicen las operaciones criptográficas dentro de los mismos.

Es recomendable emplear el mayor grado de seguridad en la selección del algoritmo, en la longitud de la clave, en el medio de almacenamiento de la clave privada y en la implementación de los algoritmos empleados. Sin embargo no todos los documentos firmados o las aplicaciones que utilicen esta tecnología poseen similar criticidad o importancia. No se encuentra dentro del alcance de este documento la determinación del grado de seguridad aplicable a cada documentos a ser firmado digitalmente, y es tarea de cada uno de los organismos determinar el nivel de seguridad que deberá utilizar en sus aplicaciones en lo que respecta al almacenamiento y la longitud de la clave a emplear, respetando siempre los requisitos mínimos establecidos en este documento.

Deben seguirse las siguientes indicaciones para el uso de esta tecnología dentro de la IFDAPN:

Los agentes o funcionarios deben emplear claves de 1024 bits (RSA o DSA) de longitud o superior para firmar documentos.

Las ACLs deben poseer claves de 1024 bits o superiores para firmar los certificados de los usuarios.

Se permite el uso de claves iguales o superiores a 512 bits (RSA o DSA) de longitud para aplicaciones particulares que no requieran niveles elevados de seguridad tal como se indica en 3.3 - Titulares de Certificados.

Las ACLs deben garantizar un almacenamiento confiable de toda la información relativa a los certificados emitidos y de la información respaldatoria que garantiza que se han seguido los procedimientos de autenticación para la emisión de cada certificado.

El plan de contingencias y de seguridad presentado ante el OL debe contemplar los pasos a seguir para evitar que dicha información sea destruida. (ver A.4 - Medios de Almacenamiento)

4.1.3 - Generación del par de claves

Las etapas de generación del par de claves, almacenamiento de la clave privada en un dispositivo (encriptada por alguno de los algoritmos enunciados en 4.2.1.3 - Algoritmos de Encriptado) y generación del pedido de certificado deben ser llevadas a cabo por el titular de dicho par de claves o por el representante de la ACL.

Dicho par de claves debe corresponder a un algoritmo aceptable dentro de las actuales especificaciones técnicas (ver 4.2.1.2 - Firmas Digitales), y debe ser de una longitud adecuada para el tipo de certificado que se solicite. Esta información se encuentra indicada en la Política de Certificación del certificado solicitado.

Una ACL puede rechazar la solicitud de un certificado si considera que el par de claves no ha sido generado utilizando un mecanismo seguro, o si no cumple con algunos de los requisitos indicados en el Manual de Procedimientos o en la Política de Certificación correspondiente.

Para la generación de números aleatorios empleados en los presentes algoritmos de generación de claves deben ser tenido en cuenta las recomendaciones presentes en [RFC1750].

4.1.4 - Usuarios

El procedimiento y los mecanismos empleados para que un usuario opere con su clave privada, ya sea para firmar o para autenticarse, son elementos fundamentales para la seguridad de la firma digital.

Un usuario debe confiar en las aplicaciones que utiliza, y es responsabilidad de quienes diseñan e implementan tales aplicaciones transmitir dicha confianza a los usuarios.

Es responsabilidad del titular de una clave privada "Mantener el control de su propia CLAVE PRIVADA e impedir su divulgación" (Decreto N° 427/98, Anexo I).

4.1.4.1 - Responsabilidades

Todas las aplicaciones que utilicen esta tecnología deben garantizar que la clave privada no se encuentra comprometida en ningún momento y sus responsables deben responder por las pérdidas que esto puede ocasionar de no cumplir con los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, será responsable el usuario si es éste quien no cumple las recomendaciones y procedimientos indicados a los efectos de proteger dicha clave.

4.1.5 - Autoridades Certificantes Licenciadas

Las ACLs deben ofrecer un alto grado de seguridad en relación a los equipos informáticos y de comunicación empleados, al personal empleado para operar la ACL, a los

responsables de operar la clave privada de la ACL y a los procedimientos utilizados para la autenticación de los datos a ser incluidos en los certificados.

Todos estos procedimientos están sujetos a auditorías tal como lo indica el Decreto N° 427/98.

4.1.5.1 - Auditorías

Una ACL es auditada periódicamente según lo establece el Decreto N° 427/98. Los informes de auditoría deben ser tenidos en cuenta para permitir el licenciamiento, en caso de tratarse de una AC en proceso de licenciamiento, y para que pueda continuar su operatoria.

Las recomendaciones surgidas de las auditorías sobre problemas de seguridad u operatoria en la ACL deben ser atendidos en el menor plazo posible, consecuente con la complejidad del problema y acordando dicho plazo con el OL.

4.1.6 - Servicio de Directorio

La integridad del directorio de certificados y CRLs debe estar permanentemente asegurada. Es responsabilidad de la ACL garantizar la disponibilidad de este servicio y las calidad de los datos suministrados por éste.

4.1.7 - Seguridad Informática

Las computadoras involucradas en el procesamiento, autenticación, verificación y emisión de los certificados deben cumplir con las especificaciones del "Libro Rojo" (Red Book) del Centro Nacional de Seguridad de Computación de los Estados Unidos (US National Computer Security Center), clase C2.

Las redes de comunicación empleadas para el procesamiento, autenticación, verificación y emisión de los certificados deben ser protegidas de accesos externos por medio de controles físicos y lógicos apropiados, permitiendo solamente la prestación de aquellos servicios relativos a las tareas de la ACL. Debe contarse con una política de seguridad implementada para proteger dicho equipamiento de accesos no autorizados.

4.1.8 - Seguridad física de los equipos

Los equipos de computación empleados en el procesamiento, autenticación, verificación y emisión de los certificados deben encontrarse físicamente protegidos del acceso por parte del personal no autorizado.

Los medios aplicados para restringir dicho acceso pueden ser complementados por otros mecanismos de seguridad que garanticen un nivel apropiado de seguridad acorde a la información crítica de la ACL.

4.2 - Firma Digital

Los presentes especificaciones se basan en estándares tales como ITU-T X.509 [ISO94-8], ANSI [X9.55], [X9.57] y [X9.62] y en los documentos de trabajo sobre PKIX del Internet Engineering Task Force (IETF) [PKIX1] y [PKIX3].

Con respecto a las características criptográficas, debido a la gran cantidad de algoritmos disponibles, es necesario seleccionar un estándar que garantice la interoperabilidad dentro de la IFDAPN. Los algoritmos y protocolos sobre los cuales se requiere un estándar son:

- Firma digital.
- Manejo de claves.
- Funciones de Hash seguro.
- Generación de claves.

La seguridad aportada a los usuarios dentro de la IFDAPN está fuertemente relacionada con la selección de dichos algoritmos y con la longitud de sus claves. Por otro lado, la incorporación rápida de esta tecnología a los servicios con los que actualmente se cuentan se verá condicionada por la disponibilidad y soporte técnico apropiados.

Por lo tanto, los siguientes factores deben ser tenidos en cuenta para la selección de los algoritmos incorporados en los estándares de la IFDAPN:

- Aceptabilidad internacional del Algoritmo.
- Disponibilidad de aplicaciones o bibliotecas (libraries) que faciliten su uso.
- Reconocimiento internacional de su aceptación en medios especializados.

4.2.1 - Tecnología de Clave Pública

4.2.1.1 - Par de claves

La generación del par de claves mediante alguno de los algoritmos autorizados es una etapa crucial en el mecanismo de obtención de un certificado. El producto utilizado para esta tarea debe ser altamente confiable, no sólo su origen (es decir, el proveedor de dicho software) sino también de su capacidad técnica. Un usuario no debe confiar en cualquier software para generar su par de claves, y menos aún utilizar intencionalmente un par de claves ya generado por otro usuario.

En todo momento la clave privada del par de claves debe estar permanentemente protegida. Esto se logra utilizando medios físicos que prevengan un acceso indebido y encriptando su contenido por medio de un algoritmo simétrico (ver 4.2.1.3 - Algoritmos de Encriptado). (ver A.5 - Navegadores generadores de Par de Claves)

El par de claves generado debe pertenecer a alguno de los algoritmos enunciados en 4.2.1.2 - Firmas Digitales.

4.2.1.2 - Firmas Digitales

El conjunto de algoritmos preferidos para firma digital es md5WithRSAEncryption [PKCS#1] con una longitud de clave igual a superior a 1024 bits (RSA).

Es igualmente aceptable sha1WithDSAEncryption [FIPS180] [FIPS186] con la misma longitud de clave del algoritmo DSA.

4.2.1.3 - Algoritmos de Encriptado

Es necesario en todo momento mantener encriptada la clave privada del titular, de la ACL y del OL. Es posible utilizar algoritmos tales como Triple DES [X9.52] en sus distintos modos de operación [FIPS 81] CBC, CFB, OFB con longitudes de claves de 112 y 168 bits.

Otro algoritmo aceptado para este fin es IDEA [IDEA] con bloques de 128 bits e idénticos modos.

Se podrán incorporar otros algoritmos al presente estándar siempre y cuando cumplan con las premisas enunciadas en 2.2 - Tecnología.

4.2.2 - Certificados

La IFDAPN utiliza certificados X.509 versión 3 tal como se indica en el estándar ISO/IEC/ITU X.509 [IETF1]. Este estándar pertenece a un grupo de estándares definidos en ITU-T X.500 Directory Service Standards.

4.2.2.1 - Tipos

Una ACL puede emitir distintos tipos de certificados. Estos pueden ser diferenciados por el grado de compromiso empleado en la verificación de cada uno de los datos que contienen, y por los datos contenidos (diferentes

atributos en su Nombre Distinguido , "Distinguished Name" en adelante DN, diferentes algoritmos y diferentes extensiones).

A cada tipo de certificado le corresponde una Política de Certificación propia.

El uso de cada tipo de certificado se encuentra descrito en la Política de Certificación correspondiente y las aplicaciones que se desarrollen a tal efecto.

4.2.2.2 - Datos Básicos

Los certificados emitidos poseen los siguientes campos (como mínimo):

Versión		Número de versión del formato X.509
Número de Serie (Serial Number)	Unico número identificador del certificado generado por el emisor del mismo.	
Firma (Signature)	ID del Algoritmo	Algoritmo usado para firmar el certificado
Emisor (Issuer)	Nombre del emisor del certificado (en formato X.500)	
Validez (Validity)	No antes de (Not Before)	Fecha de inicio de validez
	No después de (Not After)	Fecha de finalización
Titular (Subject)		Nombre del titular del certificado (en formato X.500)
Información de la clave pública del Titular	ID del Algoritmo	Algoritmo de firma del titular
	Parámetros	Parámetros aplicables a la clave pública
	Clave Pública	Clave Pública del titular
Extensiones	(Opcional)	Extensiones agregadas a los certificados tal como lo indica

		el estándar.
Firma del Emisor	ID del Algoritmo	Algoritmo usado para esta firma
	Encriptado de resultado de la función de Hash sobre el certificado	

4.2.2.3 - Extensiones

Es recomendable que los certificados emitidos por las ACLs incorporen aquellas extensiones que imponen restricciones en el uso de los certificados (key usage, basic constraints) y aquellas que informan sobre la política de certificación correspondiente (certificate policies). (ver A.6 - Extensiones X.509 v3).

4.2.2.4 - Formatos

Los certificados emitidos por las ACLs y por el OL deben ser entregados en formato PEM o DER [ISO25-1] para poder ser incorporados a las aplicaciones que requieran su uso.

4.2.2.5 - Identificación única

Es necesario que cada titular de certificado sea distinguido unívocamente. Cada usuario tiene un simple DN, que debe ser compatible con el estándar X.520 [ISO9594-6].

Se recomienda incluir en cada DN de usuario los siguientes datos como mínimo:

Nombre y apellido completo, según figure en su Documento Nacional de Identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, o en su caso, Cédula de Identidad o Pasaporte.

Organismo donde desempeña sus funciones, u organismo emisor del certificado en caso de tratarse de un usuario externo a la Administración Pública Nacional.

Localidad, Provincia y País de residencia habitual.

Un identificador único utilizado por la ACL para evitar conflictos con otros certificados emitidos.

4.2.2.6 - Número de Serie

El número de serie será un número entero único asignado por cada ACL a cada certificado emitido. Estos números son correlativos y se incluirán en las CRLs si el certificado es revocado.

4.2.2.7 - Periodo de Validez

Los campos que indican el periodo de validez ("no antes de" y "no después de") detallan fecha y hora. Los valores incluidos en estos campos se encuentran expresados en Coordinated Universal Time (UTC).

4.2.2.8 - Titular

Es un identificador del titular del certificado en formato X.520. Debe ser único dentro de la ACL que emita el certificado. Los atributos que lo componen son aquellos indicados en la Política de Certificación correspondiente a este tipo de certificados.

4.2.2.9 - Emisor

Es un identificador, o DN, del emisor del certificado en formato X.520, que se encuentra en el certificado que posee dicho emisor.

4.2.3 - Solicitudes de Certificados

Para emitir un certificado es necesario contar con una solicitud, la cual debe contener la clave pública de quien solicita dicho certificado (o en su caso de la Autoridad Certificante a licenciar) junto a otros datos del mismo. Dicha solicitud debe encontrarse firmada utilizando la clave privada correspondiente a la clave pública incluida en la solicitud.

Siguiendo los pasos indicados en el Manual de Procedimientos para el tipo de certificado solicitado, la ACL (o en su caso el OL) procede a emitir el certificado correspondiente.

Para verificar la posesión de la clave privada correspondiente se utilizan los mecanismos que se describen en la sección 2.3 (Proof of Possession (POP) of Private Key) en Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Management Protocols [PKIX-CMP].

4.2.3.1 - Solicitud de una AC al OL

Las Autoridades Certificantes que deseen ser licenciadas por el OL deben remitir una solicitud de certificado en formato PKCS#10 [PKCS#10].

Dicho requerimiento puede ser transmitido en formato DER o PEM [ISO25-1], dependiendo del producto generador del requerimiento.

4.2.3.2 - Solicitud de un Titular a una ACL

Las solicitudes de los usuarios hacia una ACL pueden ser remitidas en formato PKCS#10 [PKCS#10].

Pueden utilizarse otros formatos o mecanismos, principalmente aquellos desarrollados para ser solicitados utilizando los Navegadores de Internet, siempre y cuando se pueda garantizar que el solicitante posee la clave privada correspondiente a la clave pública incluida en la solicitud (ver A.5 - Navegadores generadores de Par de Claves).

4.2.3.3. - Certificados para Servidores

Los certificados para servidores (para ser utilizados en el protocolo HTTPS u otros servicios utilizando protocolo TLS o SSL v3) pueden ser emitidos por las ACLs para aquellos servidores que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación. Debe garantizarse el derecho al uso del denominador utilizado (nombre del servidor) por parte del ente que posea la autoridad sobre la zona del Dominio de Nombres correspondiente [RFC1034][RFC1035].

Debe nombrarse un responsable de la clave privada correspondiente al certificado emitido al servidor correspondiente.

4.2.4 - Lista de Certificados Revocados (CRL)

La IFDAPN utiliza Lista de Certificados Revocados X.509 versión 2 tal como se indica en el estándar ISO/IEC/ITU X.509 [IETF1]. Este estándar pertenece a un grupo de estándares definidos en ITU-T X.500 Directory Service Standards.

4.2.5 - Tipos de dispositivos utilizados para almacenar las claves privadas

Es responsabilidad del organismos que incorpore la presente tecnología a sus procedimientos la selección del almacenamiento apropiado para cada aplicación, garantizando siempre el mayor grado de seguridad sobre las claves privadas de los usuarios. En

A.4 - Medios de Almacenamiento

se encuentra una lista de dispositivos que pueden ser utilizados con una descripción de sus características más relevantes en lo que respecta al uso de esta tecnología.

Tal como se indica en el Decreto N° 427/98, es responsabilidad de la ACL dar a conocer a los usuarios las responsabilidades y obligaciones que contrae por el hecho de ser titular de un certificado correspondiente a su clave privada. De la misma manera debe instruir a dichos usuarios sobre la mejor manera de proteger dicha clave de accesos indebidos.

Es recomendable que las claves privadas sean almacenadas en Smart Cards (Tarjetas Inteligentes) u otros dispositivos removibles de manera tal de garantizar su seguridad física. Es posible hacer uso de otro tipo de dispositivos para aplicaciones o funciones, garantizando siempre la integridad y seguridad de la clave privada.

Es recomendable que las Smart Cards que sean incorporadas en la IFDAPN soporten PKCS#11 ya que permite un nivel de seguridad apropiado y asegura interoperabilidad. Sin embargo, es posible utilizar el estándar definido como CryptoAPI si la plataforma operativa es un entorno Windows. En ambos casos el proveedor de Smart Cards debe ofrecer una o ambas interfaces cumpliendo los estándares sobre algoritmos, longitud de clave y encriptado de claves indicados. El estándar ISO7816 debe ser soportado estos dispositivos que sean incorporados a la IFDAPN. Asimismo, deben ofrecer conectividad utilizando la última versión del estándar PC/SC definido en [PCSC]. (ver A.4.1 - Sobre Smart Cards - interoperabilidad)

4.2.6 - Comunicación

4.2.6.1 - Comunicación segura en línea

Se recomienda utilizar el protocolo Transport Layer Security (TLS) para establecer una comunicación segura entre aplicaciones [PKIX-TLS], o bien SSL versión 3.

TLS es el estándar resultante del protocolo Secure Socket Layer (SSL). Permite autenticar tanto al servidor como al cliente de una aplicación utilizando certificados X.509.

4.2.6.2 - Formato de transferencia de Correo Electrónico (Email).

Es recomendable que las aplicaciones de correo electrónico que utilicen esta tecnología cumplan con el estándar S/MIME para la transmisión de mensajes.

S/MIME es una iniciativa de RSA Data Security Inc. que actualmente es un estándar de internet definido en [SMIME]. Especifica una mensajería electrónica segura.

4.2.7 - Servicios de Directorio

Las ACLs y el OL deben ofrecer un servicio de directorio compatible con el protocolo LDAP y permitir que las aplicaciones accedan a los certificados emitidos y a las CRLs. Este servicio se debe encontrar actualizado con la frecuencia indicada en las Políticas de Certificación de cada tipo de certificado. (ver A.7 - Servicios de Directorios)

La implementación de un servicio de estas características debe soportar la inclusión de certificados de usuario, certificados de ACLs y CRLs.

Junto al Servicio de Directorio se puede disponer del servicio de consulta en línea del estado de un certificado. Dicho servicio se encuentra definido en [PKIX-OSCP].

4.2.8 - Otros servicios

No se encuentran contemplados en el Decreto N° 427/98 como obligaciones de las ACLs otros servicios relacionados a la presente tecnología. Sin embargo, pueden ser incorporados siempre que no se comprometa el nivel de seguridad necesaria o se dejen de cumplir con los estándares de la IFDAPN.

4.2.8.1 - TimeStamp

El servicio de TimeStamp permite adicionar a un documento un sello de fecha y hora seguro. Este sello es emitido por una Autoridad de Sellado de Fecha (Time Stamp Authority, TSA), que es una entidad confiable similar a una ACL. Una TSA que ofrezca los servicios dentro de la Administración Pública Nacional debe cumplir con el estándar definido en [PKIX-TS].

4.2.8.2 - Key Recovery

El Decreto N° 427/98 no contempla las características de encriptado que posibilita esta tecnología. (ver A.2.1 - Key Recovery)

4.2.8.3 - Servicios de notariado

El Servicio de Notariado se encuentra definido en el estándar Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Certification Server Protocols [PKIX-DCS].

Al igual que el servicio de TimeStamp, puede ser implementado por una institución u organismo. Sin embargo, no se encuentra contemplado dentro del Decreto N° 427/98.

A - INFORMACION

A.1 - Organizaciones Internacionales

A.1.1 - International Telecommunications Union

ITU es el responsable de los estándares X.509 para formato y directorio de certificados. <http://www.itu.ch>

A.1.2 - Internet Engineering Task Force (IETF) Working Group

El "Internet Engineering Task Force Working Group" es un grupo de trabajo organizado para producir técnicas y otro tipo de contribuciones a la ingeniería y evolución de Internet y sus tecnologías. Se encuentra abierto a cualquier individuo interesado y su tarea principal es la producción de nuevas especificaciones de estándares para Internet. El IETF no es una organización dedicada a la producción de estándares, aunque muchas de las especificaciones producidas por dicho grupo han sido adoptadas como tales.

El IETF Simple Public Key Infrastructure (SPKI) Working Group se encuentra desarrollando un estándar para un formato de certificado de clave pública, firma asociada y otros formatos y protocolos de adquisición de claves. Es intención que el SPKI provea mecanismos para soportar seguridad en un amplio rango de aplicaciones sobre Internet, incluyendo Internet Protocol Security Evaluation Criteria (IPSEC), correo electrónico

encriptado y documentos en WWW, protocolos de pago y otras aplicaciones que requieren certificados para acceder.

A.1.3 - National Institute of Standards and Technology (NIST)

El NIST fue creado por el Congreso de los EE.UU. para apoyar a la industria en el desarrollo de las tecnologías necesarias para mejorar la calidad de los productos, para modernizar sus procesos de fabricación, para asegurar su confiabilidad y para facilitar su rápida comercialización en base a los últimos avances científicos.

<http://www.itl.nist.gov>

A.2 - Consideraciones generales

A.2.1 - Key Recovery

El Decreto N° 427/98 prohíbe expresamente que una ACL tome contacto con una clave privada perteneciente al titular de un certificado emitido por ella misma o por otra ACL. Esto también rige para el OL con respecto a las ACLs.

Por tal motivo este servicio no puede ser ofrecido por el OL ni por las ACLs que operan dentro de la IFDAPN. Los titulares de certificados que pierdan la clave privada correspondiente a la clave pública presente en el certificado deben solicitar la revocación inmediata del mismo a fin de evitar posibles fraudes.

Las ACLs y los titulares de certificados deben utilizar medios alternativos de resguardo para garantizar la recuperación de su clave privada si esta se viese destruida por algún motivo.

A.2.2 - Data Recovery

Dado que es posible utilizar el mismo mecanismo para mantener comunicaciones encriptadas, y que es necesaria la clave privada del receptor para la lectura de la información encriptada (ya sea para recuperar la clave simétrica de sesión con la que se encriptó la comunicación, o porque se utilizó un mecanismo asimétrico de encriptado), la pérdida de dicha clave, de no tomarse los recaudos necesarios, imposibilitará la recuperación de información.

Es recomendable que se utilice un par de claves diferente para encriptar los documentos a aquel utilizado para firmar. Para dicho par de claves se puede emplear un mecanismo de key recovery de tal manera que, en caso de pérdida, puede ser recuperada la clave privada.

A.3 - Importancia de la Clave Privada en función de la jerarquía

Al comprometer la clave privada de un usuario es posible que otro individuo impersona al titular de dicha clave, utilizándola para firmar documentos digitalmente o altere de manera indetectable uno previamente firmado. De esta manera se está comprometiendo la confiabilidad del sistema ya que es imposible determinar el firmante real del documento, es decir, no es posible distinguir al titular de la clave privada del impostor. Según se indica en el Decreto N° 427/98, el titular de la clave privada es el responsable de todo acto en el que intervenga la misma, y en caso de verse comprometida debe informar de inmediato a la ACL emisora para que su certificado sea revocado.

Una tarea similar debe seguir una ACL si considera que su clave privada se ha visto comprometida. Pero en este caso los afectados son todos los certificados que han sido emitidos por dicha ACL si no es posible determinar el momento a partir del cual dicha clave se vio comprometida.

Es natural, por lo tanto, emplear mayores y mejores recursos para proteger la clave de una ACL que la de un usuario, lo cual no implica una mayor importancia sino la necesidad de evitar consecuencias operativas más graves.

A.4 - Medios de Almacenamiento

Existen actualmente diversos medios disponibles para el almacenamiento de la clave privada, tanto de las ACLs como de los titulares de certificados. La lista que se transcribe a continuación no es exhaustiva ya que pueden surgir nuevas tecnologías que serán oportunamente incorporados al presente documento.

- Diskette

Presenta características que lo hacen, por el momento, el medio más práctico y económico: se puede leer en todas las computadoras, es fácilmente transportable y permite almacenar un gran volumen de información. Sin embargo no es un medio confiable ya que su uso intensivo puede causar pérdida de información. En caso de utilizarse se recomienda realizar copias de resguardo de la clave privada del titular.

- Disco Rígido

Al igual que el diskette se encuentra en todos los equipos aunque es más confiable con respecto al mantenimiento de la información. Sin embargo cuenta con varias desventajas:

- no es transportable, lo que implica que el usuario sólo puede utilizar su clave privada desde una sola estación de trabajo,
- la mayoría de los equipos no cuentan actualmente con un Sistema Operativo que impida el acceso de usuarios no habilitados a los archivos donde se almacene la clave privada. Aunque esta clave se encuentra protegida por un sistema criptográfico que restringe su uso al titular de la misma, no puede evitarse su destrucción voluntaria o involuntariamente.

Es recomendable contar con una política de seguridad para los equipos, no sólo a nivel de red, si se desea utilizar este tipo de dispositivos.

Los discos rígidos removibles solucionan el problema de la seguridad, pero igualmente deben ser utilizados personalmente.

- Smart Cards

Los Smart Cards (Tarjetas Inteligentes) son los dispositivos mejor considerados para esta tarea. Cuentan con varias características que hacen apropiado su uso para almacenar las claves privadas: son fácilmente transportables y seguros.

Incluso es posible incorporar dentro de estos dispositivos los algoritmos necesarios para la generación del par de claves, la firma y la verificación de manera tal de proteger la clave privada de todo acceso externo.

El inconveniente actual es la poca disponibilidad de lectores instalados sobre el parque actual de computadoras personales. Dichos lectores pueden ser incorporados a las

computadoras de manera externa o interna. Es posible el uso de un dispositivo que es incorporado dentro del lector de diskette.

Con respecto a la seguridad de estos dispositivos algunas tarjetas tienen características que deben evitarse:

- Baja entropía utilizada para la generación de los números primos a ser utilizados para la generación del par de claves. Se deben utilizar algoritmos con las características que se enuncian en 4.1.3 - Generación del par de claves.
- La protección de la clave privada se realiza utilizando una clave de solo 4 dígitos, algo que es fácilmente detectable con un ataque de fuerza bruta. Se deben evitar este tipo de mecanismos para la protección de una clave privada.

En A.4.1 - Sobre Smart Cards - interoperabilidad se enuncian los actuales estándares del mercado en lo que respecta a lectores de este tipo de tarjetas.

- Tarjetas de memoria

Estas tarjetas permiten solamente almacenar información, sin ninguna capacidad criptográfica. Cuenta con las mismas limitaciones que los Smart Cards en lo que respecta a los lectores y al almacenamiento seguro de la información. Es recomendable, por lo tanto, el uso de Smart Cards en lugar de estos dispositivos.

- Módulos Criptográficos en hardware

Estos dispositivos permite almacenar la clave privada y realizar todos los cálculos criptográficos dentro del mismo. Su capacidad, tanto en seguridad como en velocidad de cálculo, es superior a la una implementación y ejecución por software, lo que lo hacen apropiados para aplicaciones críticas, de máxima seguridad donde se requiera dicha capacidad. Sin embargo, no son apropiados para almacenar las claves privadas de los usuarios ya que no son transportables.

A.4.1 - Sobre Smart Cards - interoperabilidad

La interoperabilidad en sus distintos niveles - físico, lógico de acceso y de estructura de datos - entre distintas Smart Cards debe ser considerada al incorporar dicha tecnología en los sistemas o aplicaciones que operen dentro de la IFDAPN

Con el objetivo de permitir la interoperabilidad entre tarjetas y lectores, la International Standard Organization (ISO) definió en 1996 el estándar 7816 [ISO7816] para tarjetas con circuitos integrados con contactos. Este se encuentra focalizado en lograr interoperabilidad en niveles físico, eléctrico y de protocolos de transferencia de datos.

En Mayo de 1996 se formó el grupo de trabajo PC/SC (PC/SC Workgroup) con participación de fabricantes de PC (Personal Computers) y Smart Cards. El objetivo del mismo es definir un estándar para superar el problema del acceso a los datos desde plataformas heterogéneas. En diciembre de 1997, dicho grupo de trabajo publicó la primera versión del estándar [PCSC].

No existe un estándar que defina el formato de la información (de carácter criptográfico) que es almacenada dentro de un Smart Card. Dicha información es dependiente de cada una de las aplicaciones que hagan uso de la misma. Es recomendable, teniendo en cuenta el limitado espacio de almacenamiento disponible, que antes de generar dicha

estructura sean considerados todos los sistemas y aplicaciones sobre los cuales la misma tarjeta será utilizada.

PKCS#11 (Cryptographic Token Interface) es un estándar mantenido y publicado por RSA Data Security Inc. y ampliamente aceptado por la industria. Especifica un estándar de bajo nivel para acceder a dispositivos criptográficos desde cualquier plataforma.

Describe una interfaz normalizada para acceder a motores criptográficos, conocidos como Tokens. Cada Token es capaz de almacenar información sensible y no sensible, manejar permisos de acceso y realizar operaciones criptográficas. Una aplicación puede consultar a un Token sobre las capacidades que soporta, por lo tanto, no todos tienen que ofrecer necesariamente el mismo grado de funcionalidad.

Las aplicaciones pueden utilizar esta interfaz para acceder o almacenar las claves privadas o las funcionalidades criptográficas necesarias sin importar si estas han sido desarrolladas por software o hardware.

Microsoft Comp. provee una arquitectura de servicio criptográfico sobre sus sistemas operativos Windows 95, Windows 98 y Windows NT utilizando una interfaz llamada CryptoAPI. De esta manera, cualquier aplicación requiriendo un servicio criptográfico lo puede solicitar por medio de esta interfaz. Este servicio permite a las aplicaciones comunicarse con módulos criptográficos llamados Cryptographic Service Providers (CSP). Un CSP preinstalado por el sistema operativo se encuentra presente, con las limitaciones criptográficas impuestas por la legislación de EEUU al respecto de estos módulos.

Los CSPs ofrecen información sobre sus capacidades a las aplicaciones que lo requieran. Pueden desarrollarse CSPs propios para acceder a las capacidades criptográficas que ofrecen las Smart Cards.

Es necesario que dichos CSPs cumplan con los estándares expuestos en el presente documento con respecto a los algoritmos habilitados y sus longitudes de clave. Dichos CSPs deben encontrarse firmados digitalmente por Microsoft Comp. para que puedan ser incorporados dentro de la arquitectura del sistema operativo.

A.5 - Navegadores generadores de Par de Claves

En la actualidad las claves son generadas en su mayoría por los Navegadores de Internet (Netscape Communicator e Microsoft Internet Explorer), los cuales cuentan con la limitación de generar solo claves de longitud igual o inferior a 512 bits (algoritmo RSA).

Esta limitación se encuentran determinada por las restricciones de exportación que actualmente aplica el gobierno de Estados Unidos a los productos que contienen componentes criptográficos.

Se encuentra en la actualidad en estudio un estándar para el acceso e interacción con Autoridades Certificantes utilizando el protocolo HTTP [PKIX-WEB].

A.6 - Extensiones X.509 v3

El estándar X.509 enumera cada una de las extensiones que pueden ser incluidas en los certificados. Algunas de ellas deben ser consideradas "críticas" ya que de no incluirse en los certificados emitidos puede verse afectado el funcionamiento de algunas aplicaciones.

Las extensiones estándar se encuentran definidas en [PKIX1], aunque es posible incorporar nuevas extensiones que hayan sido registradas ante autoridades apropiadas, por ejemplo la ISO.

Las extensiones estándar incorporadas hasta el momento se pueden dividir en las siguientes grupos:

- Información sobre la clave.

Existen cuatro extensiones relacionadas con información relativa al uso del certificado y del par de claves. Esta son: authority key identifier, subject key identifier, key usage y private key usage period.

- Información sobre Política de Certificación.

Estas extensiones proveen a las ACLs un mecanismo para distribuir información relacionada con las políticas de certificación aplicadas a cada tipo de certificado emitido. Estas son: certificates policies y policy mapping.

- Atributos de usuarios y Autoridades Certificantes.

Este tipo de extensiones aportan información adicional para la identificación de los titulares de los certificados y de las ACs. Entre ellas se encuentran: subject alternative name, issuer alternative name, subject directory attributes.

- Restricciones de certificación.

Estas extensiones ofrecen a las ACs un mecanismo para limitar y controlar a otras ACs certificadas por estas. Son: basic constraints, name constraints y policy constraint.

A.7 - Servicios de Directorios

El servicio de directorio permite acceder a información relativa al certificado que no se encuentra incluida en el mismo, como por ejemplo si ha sido revocado, a las Listas de Certificados Revocados (CRLs) que debe emitir una ACL de acuerdo a la Política de Certificación de cada tipo de certificado.

Las características relevantes de este servicio son:

Debe permitir el acceso a los certificados en función de la identificación única del titular del certificado o del número de serie del mismo.

Debe permitir un control de acceso a los datos contenidos en él, de tal manera de hacer públicos sólo aquellos datos que se encuentren en el certificado.

Debe utilizar un protocolo estándar internacionalmente aceptado y de disponibilidad local.

A.7.1 - X.500

El estándar X.500 integra un conjunto de protocolos y modelos de información con el objetivo de implementar un servicio de directorio global.

El modelo X.500 es jerárquico y permite mantener una parte de dicho directorio global. La conexión con otros servidores de directorio ofrece al usuario un mecanismo único para la búsqueda de información.

A.7.2 - LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo de acceso a directorios de información. LDAP fue desarrollado como un subconjunto de operaciones sobre el protocolo definido en el estándar X.500 llamado DAP (Discretionary Access Protocol).

LDAP opera sobre redes TCP/IP y se encuentra publicado (versión 2) como un estándar de internet en [RFC1777].

A.8 Verificación de una firma y refirmado de documentos

En un certificado X.509 v3 se encuentra indicado su periodo de validez. Un titular no debe utilizar su clave privada para firmar documentos si el certificado correspondiente se encuentra expirado.

La verificación de una firma se debe hacer teniendo en cuenta si en el momento de la firma el certificado correspondiente a la clave privada empleada se encontraba vigente. De esta manera se garantiza que el firmante se encuentra habilitado para utilizar su clave privada.

Sin embargo, es posible que la clave privada empleada para firmar se encuentre expuesta con el tiempo a ser descubierta. Por ello, y a los fines de evitar fraudes, es necesario que los documentos que han sido firmados con anterioridad sean refirmados utilizando un par de claves nuevas y un certificado con vigencia actual.

B - ESTRUCTURA DE LA IFDAPN

C - GLOSARIO

Término	Expansión / Traducción	Definición
AC	Autoridad Certificante	Es una Autoridad Certificante que no se encuentra regulada por el Decreto N° 427/98, y que debe solicitar un certificado al OL para integrar la IFDAPN.
ACL	Autoridad Certificante Licenciada	Autoridad Certificante Licenciada por el Organismo Licenciante de acuerdo al Decreto N° 427/98.
Certificado		Un conjunto de información que se encuentra firmado digitalmente por una AC de tal manera que pueda ser reconocido por la comunidad de usuarios que confíen en dicha autoridad.
Certificado de Clave Pública	Public Key Certificate	Un certificado firmado digitalmente por una Autoridad Certificante que confirma la correspondencia entre la identidad y otros datos de la persona titular de la clave privada correspondiente a la clave pública que se encuentra en el certificado.
CRLs	Lista de Certificados Revocados Certificate Revocation	Lista de los certificados que han sido revocados, que se encuentra firmada digitalmente por una ACL o el OL. Esta lista

	List	tiene una fecha segura de creación y es actualizada periódicamente.
DER	ASN.1 Distinguished Encoding Rules	Estándar definido que permite la codificación de estructuras definidas en ASN1. Se encuentra definido en el estándar X.208.
Firma Digital	Digital Signature	Es un dato digital utilizado para verificar simultaneamente la identidad del autor de un documento digital y que este no ha sido modificado. DEF. ANEXO II: "Resultado de una transformación de un DOCUMENTO DIGITAL empleando un CRIPTOSISTEMA ASIMETRICO y un DIGESTO SEGURO, de forma tal que una persona que posea el DOCUMENTO DIGITAL inicial y la CLAVE PUBLICA del firmante pueda determinar con certeza : Si la transformación se llevó a cabo utilizando la CLAVE PRIVADA que corresponde a la CLAVE PUBLICA del firmante, lo que impide su repudio 2. Si el DOCUMENTO DIGITAL ha sido modificado desde que se efectuó la transformación, lo que garantiza su integridad. La conjunción de los dos requisitos anteriores garantiza su NO REPUDIO y su INTEGRIDAD."
HTTP	Hyper Text Transport Protocol	Protocolo de transporte utilizado para acceder a objetos a partir de un identificador referencial universal.
IFD APN	Infraestructura de Firma Digital de la Administración Pública Nacional	Representa todos los elementos parte de la infraestructura: OL, ACLs, OA y titulares de certificados regulados por el Decreto N° 427/98 y por los presentes estándares.
Oficial Certificador	Oficial Certificador	Responsable o responsables de la clave privada del Organismo Licenciante o de las Autoridades Certificantes Licenciadas.
PEM	Privacy Enhanced Mail	Un conjunto de estándares propuestos en Internet. Indican el formato de información.
PKI	Infraestructura de Clave	Hardware, software, canales de comunicación

	Pública Public Key Infrastructure	y procedimientos necesarios para proveer un servicio de certificación.
OL	Organismo Licenciante	Organismo Licenciante de acuerdo al Decreto N° 427/98.
Usuario	Titular de un certificado y su correspondiente clave privada	Titular de un par de claves y un certificado emitido a su nombre que interactúa con uno o varios sistemas que utilizan esta tecnología dentro de la IFDAPN.
X.509	Formato de Certificado	X.509 es el formato de certificado más extensamente reconocido. Se encuentra definido en el estándar ISO/IEC/ITU X.509. Actualmente se encuentra definida la versión 3.

D - REFERENCIAS

[FIPS180]	FIPS PUB 180-1, Secure Hash Standard, NIST, April 1995. Disponible en: http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/fip180-1.htm
[FIPS186]	FIPS PUB 186, Digital Signature Standard, NIST, May 1994. Disponible en: http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/fip186.htm
[FIPS 46]	FIPS PUB 46-2, Data Encryption Standard, December 1993. Disponible en: http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/fip46-2.htm
[FIPS 81]	FIPS PUB 81, DES Modes of Operations, June 1981. Disponible en: http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/fip81.htm
[ISO25-1]	ISO/IEC 8825-1 (1994), Information Technology - ASN.1 Encoding Rules - Specification of Basic Encoding Rules (VER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER).
[ISO7816]	ISO 7816 (parts 1-3). Asynchronous smartcard information. International Standard Institute. (1996)
[ISO9594-6]	ISO/IEC 9594-6 (1992), Selected Attribute Types.
[PCSC]	Interoperability Specification for ICCs and Personal Computer Systems, PC/SC Working Group, Dic 1997. Disponible en: http://www.smartcardsys.com/
[PKCS#1]	PKCS #1: RSA Encryption Standard, Version 1.4, RSA Data Security, Inc., 3 June 1991. Disponible en: http://www.rsa.com/pub/pkcs/
[PKCS#9]	PKCS #9: Selected Attribute Types, Version 1.1, RSA Data Security, Inc., 1 November, 1993. Disponible en: http://www.rsa.com/pub/pkcs/
[PKCS#10]	PKCS #10: Certification Request Syntax Standard, Version 1.0, RSA Data Security, Inc., 1 November, 1993. Disponible en:

	http://www.rsa.com/pub/pkcs/
[PKIX1]	Internet Draft, Internet Public Key Infrastructure Part I: X.509 Certificate and CRL Profile, R Housley, W. Ford and D. Solo, July 1997. Working draft "in progress" disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-ipki-part1-04.txt
[PKIX3]	Internet Draft, Internet Public Key Infrastructure Part III: Certificate Management Protocols, C. Adams and S. Farrell, June 1997. Working draft "in progress" disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-ipki3cmp-02.txt
[PKIX-CMP]	Internet Draft, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Management Protocol, C. Adams and S. Farrell, May 1998. Disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-ipki3cmp-08.txt
[PKIX-DCS]	Internet Draft, Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Certification Server Protocols, C. Adams and R. Zuccherato, Sep 1998. Disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-dcs-00.txt
[PKIX-TS]	Internet Draft, Internet X.509 Public Key Infrastructure Time Stamp Protocols, C. Adams, P. Cain, D Pinkas and R. Zuccherato, Sep 1998. Disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-time-stamp-00.txt
[PKIX-OSCP]	Internet Draft, X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol, Michael Myers, Rich Ankney, Ambarish Malpani, Slava Galperin and Carlisle Adams, Sep 1998. Disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-ocsp-06.txt
[PKIX-TLS]	Internet Draft, The TLS Protocol Version 1.0, Tim Dierks, Consensus Development and Christopher Allen, Nov 1997. Disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-tls-protocol-05.txt
[PKIX-WEB]	Internet Draft, WEB based Certificate Access Protocol-- WebCAP/1.0, Surendra Reddy, April 1998. Disponible en: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-webcap-00.txt
[RFC822]	RFC 822, Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages, David H. Crocker, August 13, 1982.
[RFC1034]	RFC 1034, Domain Names - Concepts and Facilities, P. Mockapetris, Nov 1987.
[RFC1035]	RFC 1035, Domain Names - Implementation and Specitication, P. Mockapetris, Nov 1987.
[RFC1750]	RFC 1750, Ramdomness Recomendations for Security, D. Eastlake, S Crocker, J. Schiller. December 1995. Disponible en: ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1750.txt
[RFC1777]	RFC 1777, Lightweight Directory Access Protocol, Ed Yeoung, Howes, and

	Killie. March 1995. Disponible en: ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1777.txt
[SMIME]	RFC 2311, S/MIME Version 2 Message Specification. Network Working Group. Mar 1998. Disponible en: ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2311.txt y http://www.imc.org/ietf-smime/
[X9.52]	Draft American National Standard X9.52-1998, Triple Data Encryption Algorithm Modes of Operation, Revision 6.0, May, 1996
[X9.55]	Draft American National Standard X9.55-1995, Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: Extensions to Public Key Certificates and Certificate Revocation Lists, Nov. 11, 1995

RESOLUCION N° 212/98 de la Secretaría de Función Pública

BUENOS AIRES, 30 DIC 1998

VISTO lo dispuesto por el Decreto Nro. 427 del 16 de abril de 1998, por el cual se aprueba la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es la Autoridad de Aplicación del régimen de Firma Digital aprobado por el citado Decreto y el Organismo Licenciante de las Autoridades Certificantes Licenciadas en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que en ese carácter, la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se encuentra facultada para aprobar la Política de Certificación ("Certification Policy") que establece los criterios para el licenciamiento de las Autoridades Certificantes y los requisitos y condiciones para la emisión de los certificados de clave pública utilizados en el proceso de verificación de firmas digitales en el ámbito del Sector Público Nacional.

Que dentro de los lineamientos de la Infraestructura de Firma Digital aprobados por el Decreto 427/98, profesionales y técnicos de la Subsecretaría de Tecnologías Informáticas han preparado el cuerpo normativo de la aludida política, compendiada bajo el título "Política de Certificación (-Certification Policy-): Criterios para el licenciamiento de las Autoridades Certificantes de la Administración Pública Nacional", y elevándolos para su aprobación e inmediata puesta en vigencia.

Por ello,

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la "Política de Certificación ("Certification Policy"): Criterios para el licenciamiento de las Autoridades Certificantes de la Administración Pública Nacional", que figura en el Anexo de la presente, reguladora de la relación entre el Organismo Licenciante y los organismos de la Administración Pública Nacional que actúen en el carácter de Autoridades Certificantes Licenciadas, y establece los requisitos y condiciones para la emisión de los certificados de clave pública utilizados en el proceso de verificación de firmas digitales en el ámbito del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese

RESOLUCION N° 212/98 S.F.P.

POLITICA DE CERTIFICACION

Criterios para el licenciamiento de las Autoridades Certificantes de la Administración Pública Nacional

Organismo Licenciante

Secretaría de la Función Pública

Diciembre, 1998

INDICE

1- AMBITO DE APLICACION

2- SUJETOS

3- OBJETO

4- CONTACTOS - SUGERENCIAS

5- RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO LICENCIANTE

5-1 Responsabilidades asumidas por el Organismo Licenciante al emitir un certificado

6- INTERPRETACION

7- PUBLICACION - REPOSITORIOS

7-1 Frecuencia de la publicación

7-2- Acceso

7-3- Confidencialidad

8 - IDENTIFICACION Y AUTENTICACION

8-1- Iniciación del tramite

8-2- Validación de la información presentada

8-3- Solicitudes de renovación

8-4- Período de validez

9 - REQUISITOS OPERATIVOS

9-1- Requerimiento

9-2- Emisión del certificado

9-3- Contenido del certificado

9-4- Condiciones de validez del certificado de clave pública

9-5- Revocación de certificados

9-5-1- Clases de revocación

9-5-1-1- Revocación voluntaria

9-5-1-2- Revocación obligatoria

9-5-2- Autorizados a requerir la revocación

9-5-3- Procedimiento para solicitar la revocación

- 9-5-4- Actualización de repositorios :
- 9-5-5- Emisión de listas de certificados revocados
- 9-6- Auditoría - Procedimientos de seguridad
- 9-7- Archivos
 - 9-7-1- Información a ser archivada
 - 9-7-2- Plazo de conservación
 - 9-7-3- Protección de archivos
 - 9-7-4- Archivos de resguardo
- 9-8- Planes de Emergencia
 - 9-8-1- Plan de recuperación ante desastres
 - 9-8-2- Plan de protección de claves
 - 9-8-3- Cese de operaciones del Organismo Licenciante
- 10 - CONTROLES DE SEGURIDAD
 - 10-1- Controles de seguridad física
 - 10-1 -1- Control de acceso
 - 10-2- Controles funcionales
 - 10-2-1- Determinación de roles
 - 10-2-2- Separación de funciones
 - 10-3- Controles de seguridad personal
 - 10-3-1- Calificación del personal
 - 10-3-2- Antecedentes
 - 10-3-3- Entrenamiento
 - 10-4- Controles de seguridad técnica
 - 10-4-1- Generación e instalación de claves
 - 10-4-1-1- Generación
 - 10-4-1-2- Envío de la clave pública
 - 10-4-1-3- Características criptográficas
 - 10-4-2- Protección de la clave privada
 - 10-4-2-1- Estándares criptográficos
 - 10-4-2-2- Copias de resguardo
 - 10-4-2-3- Destrucción de la clave privada
 - 10-4-3- Otros aspectos del manejo de claves
 - 10-4-3-1- Reemplazo de claves
 - 10-4-3-2- Restricciones al uso de claves privadas
 - 10-4-4- Controles de seguridad del computador
 - 10-4-5- Controles de seguridad de conectividad de red

11- CERTIFICADOS Y LISTAS DE CERTIFICADOS REVOCADOS-

CARACTERISTICAS

12 - ADMINISTRACION DE ESTA POLITICA

12-1- Cambios de política

12-1-1- Listado de propuestas

12-1-2- Período de prueba

12-2- Publicación y notificación

GLOSARIO

Referencias

Política de Certificación

1- Ambito de aplicación

Esta política de certificación define los términos y condiciones que rigen la relación entre la Secretaría de la Función Pública en su carácter de Organismo Licenciante y los Organismos de la Administración Pública Nacional que actúen como Autoridades Certificantes Licenciadas.

En ella se especifican los requisitos a tener en cuenta para la emisión y administración de los certificados de clave pública utilizados en el proceso de verificación de firmas digitales de Autoridades Certificantes Licenciadas en el ámbito de la Administración Pública Nacional, otorgando confiabilidad a la Infraestructura de Firma Digital del Sector Público Nacional en razón de que las partes involucradas puedan asegurarse de la autenticidad e integridad de los documentos digitales firmados.

El presente forma parte de la serie "B" de documentos emitidos por el Organismo Licenciante

2- Sujetos

Esta política es aplicable por:

2.1 - La Secretaría de la Función Pública, en su carácter de Organismo Licenciante, que otorga licencias habilitantes a las dependencias de la Administración Pública Nacional que actúen como Autoridades Certificantes Licenciadas y emite certificados de clave pública que permitan verificar las firmas digitales de los certificados que éstas emitan.

2-2 - La Contaduría General de la Nación que cumple funciones de Organismo Auditante de los demás Organismos regulados por esta política.

2-3- Las Autoridades Certificantes Licenciadas en su carácter de suscriptoras de los certificados que emita el Organismo Licenciante.

La descripción detallada de los procedimientos utilizados por el Organismo Licenciante para implementar los requerimientos de esta política se encuentra incluida en el manual de procedimientos, el cual complementa el presente documento y forma parte de la serie "C" de documentos emitidos por el Organismo Licenciante.

3- Objeto

Esta política regula el empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional que no produzcan efectos individuales en forma directa.

4- Contactos - Sugerencias

Esta política es administrada por el Organismo Licenciante, cuyas funciones son ejercidas por la Secretaría de la Función Pública.

Para consultas o sugerencias, por favor dirigirse a:

E-mail: politica@pki.gov.ar

Sr.

Roque Sáenz Peña 511 - 5° piso

Capital Federal

TE:

5- Responsabilidad del Organismo Licenciante

Como Organismo Licenciante, la Secretaría de la Función Pública es responsable de todos los aspectos relativos a la emisión y administración de los certificados correspondientes a las Autoridades Certificantes Licenciadas en el ámbito de la Administración Pública Nacional, incluyendo:

- El proceso de postulación de la Autoridad Certificante.
- El proceso de identificación y autenticación.
- La emisión de certificados.
- La administración de certificados.
- La resolución de las contingencias que eventualmente se susciten respecto a la Infraestructura de Firma Digital de la Administración Pública Nacional.

5-1- Responsabilidades asumidas por el Organismo Licenciante al emitir un certificado

Al emitir un certificado, el Organismo Licenciante garantiza:

- Que el certificado contiene información que el Organismo Licenciante considerada fehaciente al momento de la emisión.
- Que el certificado satisface todos los requisitos exigidos por el Decreto N°427/98

5-2- Responsabilidades asumidas por el Organismo Licenciante al publicar un certificado

Al publicar un certificado en su repositorio, el Organismo Licenciante garantiza:

- Que la información contenida en el certificado y por él verificada es correcta.
- Que ha cumplido con las exigencias del Decreto N°427/98 referidas a la emisión del certificado.
- Que el certificado contiene información suficiente y necesaria en relación a los algoritmos criptográficos empleados.
- Que el suscriptor ha aceptado el certificado.

6- Interpretación

La interpretación, obligatoriedad, diseño y validez de esta política se encuentran sometidos a lo establecido por el Decreto N°427/98. Las definiciones y regulaciones indicadas en el decreto mencionado son parte de esta política.

7- Publicación - Repositorios

La Secretaría de la Función Pública opera un repositorio en línea de acceso Público que contiene:

- a. Certificados emitidos que hagan referencia a esta política.
- b. Listas de certificados revocados o bien información en tiempo real del estado de los certificados.
- c. El certificado de clave pública del Organismo Licenciante.
- d. Versiones anteriores y actualizadas del manual de procedimientos.
- e. Copia de esta política.
- f. Toda otra información referida a certificados que hace referencia a esta política.

El repositorio se encuentra disponible en la siguiente dirección:

<http://ol.pki.gov.ar>

7-1 - Frecuencia de la publicación

Toda información que corresponda incluir en el repositorio debe serlo inmediatamente de conocida por el Organismo Licenciante, en un plazo no superior a las veinticuatro (24) horas.

Los certificados emitidos por el Organismo Licenciante que hacen referencia a esta política se publicarán inmediatamente de ser aceptados.

Se entiende por aceptación al retiro del certificado por la Autoridad Certificante Licenciada.

7-2- Acceso

El repositorio se encuentra disponible para uso público durante veinticuatro (24) horas diarias trescientos sesenta y cinco (365) días al año, sujeto a un razonable calendario de mantenimiento.

El Organismo Licenciante no puede poner restricciones al acceso a esta política, a su certificado de clave pública y a versiones anteriores y actualizadas del manual de procedimientos.

7-3- Confidencialidad

Toda información referida a Autoridades Certificantes que sea recibida por el Organismo Licenciante en los requerimientos será confidencial y no puede hacerse pública sin su consentimiento previo, salvo que sea requerida legalmente.

Lo indicado no es aplicable cuando se trate de información que se transcriba en el certificado o sea obtenida de fuentes públicas.

8 - Identificación y Autenticación

8-1- Iniciación del trámite

Sujeto a los requerimientos indicados en este capítulo, los requerimientos recibidos por la Secretaría de la Función Pública en su carácter de Organismo Licenciante pueden ser comunicados por el solicitante:

- a. Vía e-mail o web-site
- b. Telefónicamente
- c. Por correo
- d. Personalmente

En todos los casos, el representante autorizado por el organismo o dependencia que solicite la correspondiente licencia, debe concurrir personalmente a fin de proceder a su identificación. (ver posible intervención de escribano para certificar identidad)

8-2- Validación de la información presentada

Cuando el Organismo Licenciante reciba un requerimiento de parte de un organismo o dependencia, está obligado a confirmar:

- a. Que la información contenida en el requerimiento sea correcta.
- b. Que la organización exista y desarrolle sus funciones en el domicilio indicado en el requerimiento.
- c. Que el requerimiento sea firmado por un representante debidamente autorizado a ese fin por la máxima autoridad competente.

A fin de efectuar esta investigación, el Organismo Licenciante puede acudir a registros de reparticiones oficiales o a los medios de validación que estime más adecuados.

8-3- Retiro y aceptación del certificado

El requerimiento remitido por el representante autorizado del organismo o dependencia se verifica de la siguiente forma:

- Si el requerimiento se recibe a través de la interfaz web utilizando SSL u otro protocolo similar, por medio de una identificación secreta (por ejemplo: PIN number) que será comunicado al solicitante por un medio de comunicación confiable, como parte del proceso de autenticación.
- En cualquier otro caso, debe acreditar que es el poseedor de la clave privada.

8-4- Solicitudes de renovación

Dentro de los tres (3) meses anteriores a la expiración del período operacional de un certificado emitido según los lineamientos de ésta política, una Autoridad Certificante Licenciada puede solicitar al Organismo Licenciante la emisión de un nuevo certificado con un nuevo par de claves. Puede hacerlo siempre que el certificado original no haya sido revocado.

La solicitud puede hacerse a través de un requerimiento firmado digitalmente utilizando la clave privada del certificado original.

El Organismo Licenciante debe proceder a verificar nuevamente los datos de identificación del solicitante como si se tratara de la emisión original.

8-5- Período de validez

Los certificados tienen un período de validez de tres (3) años desde la fecha de emisión.

9 - Requisitos operativos

9-1- Requerimiento

Todo organismo o dependencia que se postule para obtener un certificado debe completar un requerimiento, el que estará sujeta a revisión y aprobación por el Organismo Licenciante.

El proceso de solicitud puede ser iniciado solamente por el representante autorizado de la dependencia u organismo.

9-2- Emisión del certificado

Cumplidos los recaudos del proceso de identificación y autenticación de acuerdo con esta política y una vez completada y aprobada la solicitud, el Organismo Licenciante debe emitir el correspondiente certificado, notificar al representante autorizado y poner dicho certificado a su disposición. Debe establecer un procedimiento tal que asegure que el certificado sea enviado al solicitante.

9-3- Aceptación del certificado

Al emitir el certificado, el Organismo Licenciante debe exigir al representante de la Autoridad Certificante Licenciada que expresamente indique su aceptación o rechazo, de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos.

Un certificado emitido y no aceptado en un plazo de cinco (5) días será revocado automáticamente.

9-4- Contenido del certificado

El certificado de clave pública debe contener como mínimo los siguientes datos:

- a. Nombre de la Autoridad Certificante Licenciada.
- b. Clave pública de la Autoridad Certificante Licenciada.
- c. Algoritmos que deben utilizarse en la clave pública en él contenida.
- d. Número de serie del certificado.
- e. Período de vigencia del certificado.
- f. Nombre del Organismo Licenciante emisor del certificado.
- g. Firma digital del Organismo Licenciante que emite el certificado identificando los algoritmos utilizados.
- h. Todo otro dato relevante para la utilización del certificado según disponga el manual de procedimientos del Organismo Licenciante.

9-5- Condiciones de validez del certificado de clave pública

El certificado de clave pública correspondiente a una Autoridad Certificante Licenciada es válido únicamente si:

- a. Ha sido emitido por el Organismo Licenciante.
- b. No ha sido revocado.
- c. No ha expirado su período de vigencia.

9-6- Revocación de certificados

9-6-1- Clases de revocación

9-6-1-1- Revocación voluntaria

Una Autoridad Certificante Licenciada puede solicitar la revocación de su certificado por cualquier motivo y en cualquier momento. La solicitud de revocación debe estar firmada por el representante autorizado o por la máxima autoridad competente.

9-6-1-2- Revocación obligatoria

Una Autoridad Certificante Licenciada debe solicitar la inmediata revocación de su certificado:

- a. Cuando se produzcan cambios en la información que el certificado contiene o ésta se desactualice.
- b. Cuando la clave privada asociada al certificado de clave pública, o el medio en que se encuentre almacenada, se encuentren comprometidos o corran peligro de estarlo.
- c. Cuando el organismo o dependencia haya dejado de funcionar.

El Organismo Licenciante debe revocar el certificado:

- a. A solicitud de la Autoridad Certificante Licenciada.
- b. Ante incumplimiento por parte de la Autoridad Certificante Licenciada de las obligaciones establecidas por el Decreto N°427/98, por esta política, el manual de procedimientos o cualquier otro acuerdo, regulación o ley aplicable al certificado.
- c. Ante incumplimiento por parte de la Autoridad Certificante Licenciada de las observaciones efectuadas por las auditorías que le fueran practicadas, siempre que no medie justificación admisible para dicho incumplimiento.
- d. Si toma conocimiento de que existe sospecha de que la clave privada de la Autoridad Certificante Licenciada se encuentra comprometida.
- e. Si el Organismo Licenciante determina que el certificado no fue emitido de acuerdo a los lineamientos del Decreto N°427/98, de esta política o del manual de procedimientos.

Si cumplido el plazo establecido por el Decreto N°427/98 no se continuara con la aplicación de este sistema, el Organismo Licenciante dejará automáticamente de emitir certificados. Únicamente mantendrá su función de revocación y las Autoridades Certificantes Licenciadas podrán seguir operando bajo su responsabilidad hasta la extinción o revocación de sus certificados.

9-6-2- Autorizados a requerir la revocación

Sólo están autorizados a solicitar la revocación de un certificado emitido según esta política:

- La Autoridad Certificante Licenciada a través de su máxima autoridad competente o de su representante autorizado.
- El Organismo Licenciante.

9-6-3- Procedimiento para solicitar la revocación

La solicitud de revocación de certificado de una Autoridad Certificante Licenciada debe ser comunicada en forma inmediata al Organismo Licenciante. Puede presentarse vía correo electrónico o interfaz web, si se encuentra firmada digitalmente con la clave privada del suscriptor o representante de la organización.

También puede solicitarse acudiendo personalmente ante el Organismo Licenciante y acreditando debidamente su identificación o por cualquier otro medio que garantice fehacientemente su identidad.

9-6-4- Actualización de repositorios

Una vez recibida la solicitud de revocación, la lista de certificados revocados o el estado de los certificados en la base de datos del Organismo Licenciante deben actualizarse de inmediato, dentro de un plazo no superior a las veinticuatro (24) horas de recibida.

Todas las solicitudes y la información acerca de los procedimientos cumplimentados serán archivadas.

9-6-5- Emisión de listas de certificados revocados

El Organismo Licenciante debe emitir listas de certificados revocados. Debe efectuar como mínimo una actualización semanal. En caso de producirse una revocación debe, además, emitir una actualización dentro de las veinticuatro (24) horas de que esta haya sido recibida y tramitada.

9-6-6- Disponibilidad de archivo de estado de certificados

De existir el servicio de consulta en línea, debe encontrarse disponible y actualizado, informando en forma permanente sobre el estado de los certificados.

9-6-7- Auditoría - Procedimientos de seguridad

Todos los hechos significativos que afecten la seguridad del sistema del Organismo Licenciante deben ser grabados en archivos de auditoría (logs).

Serán conservados en el ámbito del Organismo Licenciante al menos durante un año.

Posteriormente serán archivados en un lugar físico protegido durante diez (10) años.

9-7- Archivos

9-7-1- Información a ser archivada

El Organismo Licenciante debe conservar información acerca de:

- Solicitudes de certificados y toda información que avale el proceso de identificación.
- Certificados emitidos y listas de certificados revocados.
- Archivos de auditoría.
- Toda comunicación relevante entre el Organismo Licenciante y las Autoridades Certificantes Licenciadas.

9-7-2- Plazo de conservación

La información acerca de los certificados debe conservarse por un plazo mínimo de diez (10) años.

9-7-3- Protección de archivos

Los medios de almacenamiento de la información deben ser protegidos física y lógicamente, utilizando criptografía cuando fuera apropiado.

9-7-4- Archivos de resguardo

Es obligación del Organismo Licenciante la implementación de procedimientos para la emisión de copias de resguardo actualizadas, las cuales deben encontrarse disponibles a la brevedad en caso de pérdida o destrucción de los archivos.

9-8- Planes de Emergencia

9-8-1- Plan de recuperación ante desastres

El Organismo Licenciante debe implementar un plan de recuperación ante desastres. Este debe garantizar el mantenimiento mínimo de la operatoria (recepción de solicitudes de revocación y consulta de listas de certificados revocados actualizadas) y su puesta en operaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producirse una emergencia.

El plan debe ser conocido por todo el personal que cumpla funciones en el Organismo Licenciante y debe incluir una prueba completa de los procedimientos a utilizar en casos de emergencia, por lo menos una vez al año.

9-8-2- Plan de protección de claves

El Organismo Licenciante debe implementar un plan que determine los procedimientos a seguir cuando su clave privada se vea comprometida. Incluirá las medidas a tomar para revocar los certificados emitidos y notificar a las Autoridades Certificantes Licenciadas.

9-8-3- Cese de operaciones del Organismo Licenciante

En caso de que el Organismo Licenciante cese en sus funciones, todas las Autoridades Certificantes deben ser notificadas de inmediato.

Será de aplicación lo dispuesto en 9-6-1-2 último párrafo.

10 - Controles de Seguridad

10-1- Controles de seguridad física

10-1-1- Control de acceso

El Organismo Licenciante debe implementar controles apropiados que restrinjan el acceso a los equipos, programas y datos utilizados para proveer el servicio de certificación, solamente a personas debidamente autorizadas.

Consistirán en controles electrónicos de acceso, llaves de seguridad u otros medios adecuados, debiendo verificarse su funcionamiento permanentemente.

10-2- Controles funcionales

10-2-1- Determinación de roles

Todo el personal que tenga acceso o control sobre operaciones criptográficas que puedan afectar la emisión, utilización o revocación de los certificados, incluyendo modificaciones en el repositorio, debe ser confiable. Incluirá, entre otros, administradores del sistema, operadores, técnicos y supervisores de las operaciones del Organismo Licenciante.

10-2-2- Separación de funciones

Con e fin de asegurar que ninguna persona pueda individualmente violar las medidas de seguridad, las funciones en el Organismo Licenciante deben separarse entre múltiples roles e individuos, llevados a cabo por distintos responsables.

10-3- Controles de seguridad personal

10-3-1- Calificación del personal

El Organismo Licenciante debe seguir una política de administración de personal que provea razonable seguridad de la confiabilidad y competencia del personal para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

10-3-2- Antecedentes

El Organismo Licenciante debe realizar una adecuada investigación sobre el personal que cumpla funciones críticas, debiendo verificar su confiabilidad y competencia de acuerdo a los requerimientos de esta política.

Todo el personal que no cumpla las exigencias establecidas, no podrá desempeñar funciones en el Organismo Licenciante.

10-3-3- Entrenamiento

Todo el personal del Organismo Licenciante debe tener acceso a manuales que determinarán los procedimientos para la emisión, actualización y revocación de los certificados, así como aspectos funcionales del sistema informático.

10-4- Controles de seguridad técnica

10-4-1- Generación e instalación de claves

10-4-1-1- Generación

El par de claves de la Autoridad Certificante Licenciada debe ser generado de manera tal que la clave privada sólo sea conocida por el agente autorizado para actuar como su representante, quien es considerado como titular del par de claves.

El responsable de la Autoridad Certificante Licenciada debe generar su propio par de claves en un sistema confiable, no debe revelar bajo ninguna circunstancia su clave privada y debe almacenarla en un medio que garantice su confidencialidad e integridad.

10-4-1-2- Envío de la clave pública

La clave pública de la Autoridad Certificante Licenciada debe ser transferida al Organismo Licenciante de manera tal que asegure que:

- No pueda ser cambiada durante la transferencia.
- El remitente posea la clave privada que corresponde a la clave pública transferida.
- El remitente de la clave pública sea el responsable de la Autoridad Certificante Licenciada.

El formato del requerimiento debe ser PKCS#10.

10-4-1-3- Características criptográficas

La Secretaría de la Función Pública, en su carácter de autoridad de aplicación, define:

- Los tipos de algoritmos aceptables:

- a. RSA o DSA como algoritmo asimétrico
- b. MD5 o SHA-1 como algoritmo de digesto de mensaje seguro.
- c. MD5 con RSA o SHA-1 con RSA como algoritmo de firma para operar con el Organismo Licenciante.
 - La longitud mínima de clave de la Autoridad Certificante Licenciada (2048 bits).
 - La longitud mínima de clave privada del Organismo Licenciante (2048 bits, tal como se define en el estándar PKCS#1).

En caso de conocerse un mecanismo que vulnere un algoritmo de las longitudes indicadas, es obligación del Organismo Licenciante revocar todos los certificados comprometidos y notificar a las Autoridades Certificantes Licenciadas.

10-4-2- Protección de la clave privada

El Organismo Licenciante debe proteger su clave privada de acuerdo con lo previsto en esta política.

10-4-2-1- Estándares criptográficos

La generación y almacenamiento de claves y su utilización deben efectuarse utilizando un equipamiento que cumpla con los estándares aprobados por la Secretaría de la Función Pública para la Administración Pública Nacional.

10-4-2-2- Copias de resguardo

El Organismo Licenciante puede optar por efectuar un back-up de su clave privada.

También puede archivarla, siempre que se asegure:

- Un adecuado control de acceso al medio de almacenamiento.
- Que los responsables del uso de la clave privada sean notificados de cualquier intento de acceso no autorizado a la mencionada copia.

10-4-2-3- Destrucción de la clave privada

Si por cualquier motivo deja de utilizarse la clave privada del Organismo Licenciante para crear firmas digitales, todas las copias de la misma deben ser destruidas.

10-4-3- Otros aspectos del manejo de claves

10-4-3-1- Reemplazo de claves

El par de claves del Organismo Licenciante debe ser reemplazado cuando hayan sido vulneradas o exista presunción en tal sentido.

10-4-3-2- Restricciones al uso de claves privadas

La clave privada del Organismo Licenciante empleada para emitir certificados según los lineamientos de esta política debe utilizarse sólo para firmar certificados a Autoridades Certificantes Licenciadas y, opcionalmente, para firmar listas de certificados revocados.

10-4-4- Controles de seguridad del computador

Todos los servidores del Organismo Licenciante deben incluir los controles propios del sistema operativo.

10-4-5- Controles de seguridad de conectividad de red

Los servicios que provee el Organismo Licenciante y que deben estar conectados a una red de comunicación pública deben ser protegidos por la tecnología apropiada que garantice que dicho servicio es seguro y que no es posible acceder a ningún servicio sin la debida autorización.

11- Certificados y listas de certificados revocados - Características

Todos los certificados que hacen referencia a esta política se emitirán en formato X509 versión 3 o superior e incluirán una referencia que identifique la política aplicable.

Las listas de certificados revocados serán emitidas en formato X509 versión 2.

12 - Administración de esta política

12-1- Cambios de política

12-1-1- Listado de propuestas

Todos los cambios propuestos a esta política que se encuentren a consideración del Organismo Licenciante y que puedan afectar a las Autoridades Certificantes Licenciadas, serán publicados y puestos en conocimiento de éstas.

12-1-2- Período de prueba

Las Autoridades Certificantes Licenciadas pueden enviar comentarios acerca de los cambios en la política que se encuentren a consideración del Organismo Licenciante dentro de los cuarenta y cinco (45) días de que éstos les fueran notificados. Si los cambios propuestos fueran modificados como consecuencia de estos comentarios, esta situación les será comunicada a las Autoridades Certificantes Licenciadas.

12-2- Publicación y notificación

Una copia de esta política de certificación se encuentra disponible en la interfaz web del Organismo Licenciante en la siguiente dirección:

<http://ol.pki.gov.ar/policy/actual.html>

El Organismo Licenciante debe mantener copias de acceso público de esta política.

Versiones anteriores de esta política se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

<http://ol.pki.gov.ar/policy>

Glosario

PKCS#10: Public Key Cryptography Standards #10, desarrollado por RSA Laboratories. Disponible en:

<http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/PKCS/>

RSA: Estándar criptográfico, desarrollado por RSA Laboratories. Disponible en:

<http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/PKCS/>

DSA: Digital Signature Algorithm, NIST FIPS PUB 186, desarrollado por National Institute of Standards and Technology, US Department of Commerce. Disponible en:

<http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/fip186.htm>

MD5: desarrollado por RSA Laboratories en Public Key Cryptography Standards #1. Disponible en:

<http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/PKCS>

SHA-1: Secure Hash Standard -1, NIST FIPS PUB 180-1, desarrollado por National Institute of Standards and Technology, US Department of Commerce. Disponible en:

<http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/fip180-1.htm>

MD5 con RSA: desarrollado por RSA Laboratories en Public Key Cryptography Standards #1. Disponible en:

<http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/PKCS/>

SHA-1 con RSA: desarrollado por National Institute of Standards and Technology, US Department of Commerce. Disponible en:

<http://www.itl.nist.gov/div897/pubs/fip180-1.htm>

PKCS#1: Public Key Cryptography Standards #1, desarrollado por RSA Laboratories. Disponible en:

<http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/PKCS/>

X509 versión 3: formato definido en estándar ISO/IEC/ITU X.509. Disponible en:

<http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-ipki-part1-08.txt>

X509 versión 2: formato definido en estándar ISO/IEC/ITU X.509. Disponible en:

<http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-ipki-part1-08.txt>

Referencias

- Thomas J. Smedinghoff, "Model Certificate Policy. Discussion Draft", Marzo 25, 1998 (Federal PKI Task Force. Business and Legal Work Group).
- Santosh Chokhani y Warwick Ford, "Internet x509 Public Key Infraestructure Part IV: Certificate Policy and Certification Practices Framework", Abril 25, 1998 (PKIX Working Group Internet Draft).

DECISION ADMINISTRATIVA N° 215/99
(La presente norma fue derogada por el Dto. N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 21 JUL 1999

VISTO el artículo 57 de la Ley de Contabilidad, aprobada por el Decreto Ley N° 23.354/56, ratificado por la Ley N° 14.467 y mantenido en vigencia por el artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 2662/92, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de dicho decreto se establece las autoridades y funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL que pueden autorizar los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, según su monto.

Que, a su vez, por el artículo 2° del premencionado decreto, se fija la competencia de las autoridades y funcionarios del mismo ámbito para la aprobación de actos por los que se contrate o adquiera bienes y servicios, de acuerdo con los importes allí determinados.

Que, en tal sentido, resulta necesario dar mayor flexibilidad y rapidez a los procedimientos de contratación, manteniendo la transparencia y eficacia.

Que, una de las mejores maneras de agilizar los trámites en materia de contrataciones es elevar los montos que las autoridades superiores y funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL podrán autorizar y aprobar para la adquisición y contratación de bienes y servicios para la administración pública.

Que, es procedente disponer en el particular a través de la presente medida, por ser materia de administración y, por ende, correspondiente al ámbito de su competencia propia.

Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y de conformidad con el artículo 8° del Decreto N° 909 del 30 de junio de 1995.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1°.- Fíjanse los montos para autorizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, según se indica a continuación: Más de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) Ministros y Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION. Hasta CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000) Secretarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION,

Secretarios Ministeriales o funcionarios de nivel equivalente. Hasta UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000) Subsecretario de cada área o funcionario de nivel equivalente. Hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 250.000) Directores Nacionales, Directores Generales o funcionarios de nivel equivalente. Hasta CINCUENTA MIL PESOS (\$ 50.000) otros funcionarios en que el Jefe de Gabinete de Ministros o el Ministro del ramo delegue la autorización de gastos por determinados conceptos, teniendo en cuenta la respectiva estructura organizativa y las funciones de las distintas unidades ejecutoras.

ARTICULO 2º.- Fíjense los montos para la aprobación de actos por los que se contrate o adquiera bienes y servicios, de acuerdo con la competencia asignada a los funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL hasta las sumas que se indican a continuación: Más de OCHO MILLONES DE PESOS (\$ 8.000.000) el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS. Hasta

OCHO MILLONES DE PESOS (\$ 8.000.000) los Ministros y el Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION. Hasta CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000) los Secretarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, los Secretarios ministeriales del área, o por Resolución de cada Ministro, los Secretarios de quienes dependan los servicios administrativos financieros o funcionarios de nivel equivalente. Hasta UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000) Subsecretarios de cada área o funcionarios de nivel equivalente o por Resolución de cada Ministro, los Subsecretarios de quienes dependan los servicios administrativos financieros. Hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 250.000), Directores Nacionales, Directores Generales y/o funcionarios equivalentes. Hasta CINCUENTA MIL PESOS (\$ 50.000) otros funcionarios en que el Jefe de Gabinete de Ministros o el Ministro del ramo delegue la aprobación de gastos por determinados conceptos, teniendo en cuenta la respectiva estructura organizativa y las funciones de las unidades ejecutoras.

ARTICULO 3º.- Deróganse los artículos 1º y 2º del Decreto N° 2662/92.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 215/99

DECRETO N° 814/99

BUENOS AIRES, 26 JUL 1999

VISTO el Expediente N° 080-000825/99 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto N° 1329 del 11 de noviembre de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente coordinar las normas de regulación de carácter financiero que involucran a las actividades bancarias, de seguros, mercados de capitales y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, a fin de evitar elusiones o arbitrajes regulatorios en los referidos sectores, que pueden afectar la eficacia de los respectivos marcos normativos.

Que se observa una creciente integración entre los sectores antes mencionados por parte de los actores objeto de regulación.

Que el Decreto N° 1329 del 11 de noviembre de 1998 aprobó el modelo de Convenio por el cual se acuerda el Préstamo Especial de Ajuste Estructural a suscribirse entre la NACION ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.

Que con fecha 11 de noviembre de 1998 se firmó, entre la NACION ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, el Convenio por el cual se acuerda el Préstamo Especial de Ajuste Estructural.

Que entre otras medidas para el sector financiero, el mencionado convenio establece como condicionalidad de desembolso bajo dicho préstamo, la necesidad de la creación de una comisión interinstitucional permanente de los organismos del sector regulador.

Que se considera conveniente la creación de la comisión mencionada precedentemente y su integración por las entidades reguladoras bancarias, de seguros, de mercados de capitales y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, con el fin de lograr armonización y coherencia entre las normas y prácticas del sector financiero.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Créase la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones Financieras, la cual actuará en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL y tendrá a su cargo efectuar el análisis de la normativa y prácticas regulatorias vigentes emanadas de las entidades que integran la comisión, con el fin de:

- a) propiciar la armonización de regulaciones de carácter financiero aplicable a los sectores comprendidos por los entes reguladores integrantes de la comisión;
- b) identificar temas comunes de carácter financiero que requieran un tratamiento conjunto.

ARTICULO 2º.- Las funciones conferidas a la comisión creada por el Artículo 1º del presente Decreto no podrán limitar la autonomía, facultades regulatorias y de supervisión y control de cada una de las entidades que la componen, quienes mantienen todas las facultades conferidas por las normas que regulan su funcionamiento.

ARTICULO 3º.- La comisión establecida por el Artículo 1º precedente estará integrada por el Secretario de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el Presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA; el Subsecretario de Financiamiento de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el Subsecretario de Bancos y Seguros de la SECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el Presidente de la COMISION NACIONAL DE VALORES, organismo autárquico actuante en el área de la SECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el Superintendente de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION organismo autárquico actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE BANCOS Y SEGUROS de la SECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el Superintendente de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES organismo autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; y por el Superintendente de la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS órgano desconcentrado actuante en la órbita del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 4º.- La comisión creada por este Decreto será presidida por el Secretario de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y por el Presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, quienes actuarán en forma indistinta en la toma de decisiones, la cual tendrá facultades para constituir los comités técnicos que considere necesarios o pertinentes para el logro de la misión encomendada y para dictar su propia reglamentación.

ARTICULO 5º.- Para el cumplimiento de los fines de la comisión creada por este Decreto, cada integrante deberá prestar el apoyo técnico y administrativo que resulte necesario.

ARTICULO 6º.- La comisión se reunirá periódicamente cada CUATRO (4) meses, sin perjuicio de otras reuniones adicionales a instancia de cada uno de sus miembros, y elaborará informes con las conclusiones y recomendaciones que se adopten por consenso entre sus miembros.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 814/99.

LEY N° 25.233, Artículo N° 12

Sancionada: Diciembre 10 de 1999.

Promulgada Parcialmente: Diciembre 10 de 1999.

ARTICULO 12.- Sustitúyese el artículo 109 de la Ley N° 24.156, por el siguiente:

“ARTICULO 109.- Para ser Síndico General de la Nación será necesario poseer título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho y una experiencia en Administración Financiera y Auditoría no inferior a los ocho (8) años”.

LEY N° 25.237, Artículo N° 30

Sancionada: Diciembre 28 de 1999.

Promulgada Parcialmente: Enero 6 de 2000.

ARTICULO 30.- Agrégase al artículo 15 de la Ley N° 24.156 el siguiente párrafo:

“Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros a que se refiere el presente artículo caducarán al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan aprobado, en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, mediante la documentación que corresponda, la contratación de las obras y/o la adquisición de los bienes y servicios autorizados”.

COMUNICACION "B" 6657 del Banco Central de la República Argentina

BUENOS AIRES, 17 FEB 2000

REFERENCIA: CIRCULAR CAMCO 1 – 130. SISTEMA NACIONAL DE PAGOS.
TRANSFERENCIAS.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

La presente comunicación tiene por finalidad aclarar el alcance y aplicación del procedimiento para el abono, en forma abierta, de las remuneraciones mediante su acreditación en cuenta, establecido en la Comunicación "A" 2956, Circular CAMCO 1 – 130.

Al respecto se menciona que los trabajadores que ya tengan una cuenta abierta o decidan su apertura en una entidad financiera, distinta de las previstas para el pago de remuneraciones a que se refiere la Sección 2. De las normas sobre "Depósito de Ahorro, pago por remuneraciones y especiales", tendrán la posibilidad de libre elección de la entidad y sucursal en la cual les serán acreditados los haberes.

Por su parte, el término "empresa pagadora" de la Comunicación "A" 2956 es abarcativo de todos los empleadores, inclusive los correspondientes al sector público, estén sujetos o no al régimen de pago de remuneraciones mediante la acreditación en cuenta establecido por el Ministerio de Trabajo de la Nación, los cuales podrán solicitar a las entidades financieras la prestación de la modalidad de pago establecida en dicha circular.

e.28/2 N° 309.130 v. 28/2/2000

DECRETO N° 461/00

BUENOS AIRES, 8 JUN 2000

VISTO el Decreto N° 430 del 29 de mayo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se dispuso la reducción de las retribuciones brutas totales, mensuales normales, habituales, regulares y permanentes, y el sueldo anual complementario, excluyendo las asignaciones familiares, del personal del sector público nacional comprendido en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluyendo las entidades bancarias oficiales y las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policía Federal, y el Poder Legislativo Nacional con independencia del régimen laboral que resulte aplicable a dicho personal.

Que por un error material se omitió incluir en la reducción salarial a los entes públicos no estatales que se encuentran intervenidos por el Estado Nacional y que reciban para su funcionamiento aportes del Tesoro Nacional cualquiera sea la naturaleza de su origen y su afectación.

Que cabe dar aquí por reproducidos los exhaustivos fundamentos que sirvieron de causa para el dictado del Decreto N° 430/2000 al que se viene aludiendo.

Que la presente medida se adopta con carácter transitorio y de excepción, hasta tanto se superen las circunstancias que la motivan.

Que la crítica situación fiscal por la que atraviesa el Estado Nacional configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes resultando imperioso el dictado de este acto.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Redúcense las retribuciones brutas totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes, y el sueldo anual complementario, del personal de los entes públicos no estatales que se encuentran intervenidos por el Estado Nacional y que reciban para su funcionamiento aportes del Tesoro Nacional, cualquiera sea la naturaleza de su origen y su afectación, con el alcance dispuesto en el Decreto N° 430 del 29 de mayo de 2000, excluyendo las asignaciones familiares.

ARTICULO 2°.- El monto de las sumas que resulte de las reducciones salariales dispuestas por el artículo 1º, se deducirá de las partidas que en concepto de aporte presupuestario efectúa el Estado Nacional a los entes alcanzados por esta medida.

ARTICULO 3°.- La presente medida será aplicable a las retribuciones que se devenguen a partir del 1º de junio de 2000, y tendrá vigencia hasta tanto se mantengan las causales que dieron origen a su dictado.

ARTICULO 4°.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 461/00

DECRETO N° 467/00

BUENOS AIRES, 9 JUN 2000

VISTO y, CONSIDERANDO:

Que en razón de la situación de emergencia financiera que atraviesa el país y frente a la necesidad de mantener el cumplimiento de prestaciones imprescindibles a cargo del Estado Nacional, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso mediante el Decreto N° 430 del 29 de mayo de 2000 la reducción transitoria de las retribuciones brutas totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes, y el sueldo anual complementario, excluyendo las asignaciones familiares, del personal del Sector Público Nacional.

Que en sentido concordante, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha expresado que "en el marco de la relación de empleo público el Poder Ejecutivo goza - en el ámbito de su competencia- de prerrogativas exorbitantes propias del régimen ius administrativo que le permiten, a fin de satisfacer de la mejor forma el interés público, introducir modificaciones en el contrato, siempre que ellas sean razonables y no signifiquen una alteración sustancial de sus condiciones" (conf. Fallo "Guida Liliana c/Poder Ejecutivo Nacional s/empleo público", 2/6/2000, Considerando 14).

Que en relación a la intangibilidad del sueldo del empleado público el Tribunal sostuvo en la causa citada que aquélla no está asegurada por ninguna disposición constitucional, de manera que "no existe, por ende, un derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias. Aún la estabilidad administrativa reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución, es susceptible de razonable limitación "en ocasión de grave penuria nacional" (Fallos: 253:478), por lo que ante la misma situación no puede juzgarse inícuo la decisión de disminuir -razonablemente- las remuneraciones que deben ser atendidas con el presupuesto de la Nación, sin que sea requisito de validez para tal disposición, la restitución de las sumas que los agentes han dejado de percibir" (Fallo citado, Considerando 15).

Que el Alto Tribunal también afirmó que la reducción salarial dispuesta si bien traduce una sensible disminución en los salarios, no reviste una magnitud que permita considerar alterada la sustancia del contrato (Fallo citado, Considerando 11).

Que respecto de la temporariedad de la situación de emergencia que justifica la medida adoptada, la Corte adujo que "la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado (Fallos: 243:449, voto del juez Orgaz) (Fallo citado, Considerando 12).

Que si bien resulta posible extender la aplicación de las disposiciones del Decreto N° 430 del 29 de mayo de 2000 al Poder Legislativo, no ocurre lo mismo con el MINISTERIO PUBLICO, toda vez que el artículo 120 de la Constitución

Nacional establece que se trata de un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera.

Que por tanto, resulta procedente invitar al MINISTERIO PUBLICO a que aplique en el ámbito de su competencia el régimen establecido en la norma citada en el considerando precedente a fin de que el esfuerzo requerido por la emergencia sea soportado en forma solidaria también por sus integrantes.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Invítase al MINISTERIO PUBLICO a aplicar en el ámbito de su competencia el régimen establecido en el Decreto N° 430 del 29 de mayo de 2000.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 467/00

DECRETO N° 484/00

BUENOS AIRES, 14 JUN 2000

VISTO lo establecido en los Decretos Nros. 16.115 de fecha 16 de enero de 1933, 23.696 de fecha 4 de septiembre de 1944 y 2882 de fecha 15 de noviembre de 1979, y la Resolución M.T. N° 436 de fecha 21 de octubre de 1974, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto N° 16.115/33, reglamentario de la Ley de Jornada de Trabajo N° 11.544, en el artículo 13 de su redacción original, establecía un tope de horas extras de TREINTA (30) mensuales y DOSCIENTAS (200) anuales.

Que el Decreto N° 2882/79 incrementó la cantidad de horas suplementarias permitidas de labor, modificando el tope establecido en el referido artículo 13 del Decreto N° 16.115/33.

Que con dicha modificación se determinaron los límites máximos de prolongación de la jornada, siendo en la actualidad de TRES (3) horas por día, CUARENTA Y OCHO (48) mensuales y TRESCIENTAS VEINTE (320) anuales.

Que los actuales indicadores sociales, denotan la existencia de una importante cantidad de trabajadores que desarrollan tareas en exceso de la jornada legal de trabajo, mientras que se advierte el predominio de formas precarizadas de empleo y un elevado índice de desocupación.

Que recientes estudios y estadísticas dan cuenta que un alto porcentaje de la población ocupada trabaja, en promedio, más de CINCUENTA (50) horas cada SIETE (7) días.

Que conforme la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, toda persona tiene derecho no solamente al descanso, a la limitación razonable de la duración del trabajo sino también al disfrute del tiempo libre.

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha receptado, en su artículo 7º inciso d), el derecho de todo trabajador al descanso, al tiempo libre y a la limitación razonable de las horas de trabajo.

Que los señalados instrumentos internacionales se han incorporado a nuestro plexo constitucional a tenor de lo establecido en el artículo 75 inciso 22) de nuestra Carta Magna.

Que, de tal modo, se torna necesario restablecer el criterio original del Decreto N° 16.115/33 de manera de acotar el número de horas extraordinarias.

Que dicho tope en la utilización de las horas extras incidirá, positivamente, en el mercado de trabajo, generando condiciones para la creación de nuevos empleos.

Que mediante el presente se establecen límites razonables a la utilización mensual y anual de horas extraordinarias, por lo que resulta innecesaria la autorización administrativa prevista en el Decreto N° 23.696/44.

Que la distribución de estas horas tendrá como único límite los topes que se consagran y las disposiciones vigentes relativas a la jornada y descanso.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del artículo 99 inciso 2) de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTICULO 1º. - A partir de la vigencia del presente Decreto, el número máximo de horas suplementarias previsto en el artículo 13 del Decreto N° 16.115/33, modificado por el Decreto N° 2882/79, queda establecido en TREINTA (30) horas mensuales y DOSCIENTAS (200) horas anuales, sin necesidad de autorización administrativa previa y sin perjuicio de la aplicación de las previsiones legales relativas a jornada y descanso.

ARTICULO 2º. - Derógase el Decreto N° 23.696/44 y la Resolución M.T. N° 436/74.

ARTICULO 3º. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 484/00

RESOLUCION N° 224/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 16 JUN 2000

VISTO el Decreto N° 430 de fecha 29 de mayo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario interpretar algunas de las disposiciones de la citada norma legal, aclarando asimismo determinadas previsiones a efectos de una aplicación homogénea en las distintas jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público Nacional.

Que en esa inteligencia corresponde uniformar el criterio sobre la forma en que debe constar la reducción prevista en el artículo 1° de la norma, aclarando su efecto por la interpretación armónica que corresponde efectuar en orden a lo establecido en el artículo 5° del decreto.

Que se debe aclarar el alcance del artículo 3° al configurar el importe mínimo de los distintos tramos, según los porcentajes de aplicación establecidos para cada uno.

Que se requiere interpretar como corresponde formalizar la reducción sobre el Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del corriente año.

Que se hace necesario interpretar cual es la consecuencia de la reducción dispuesta en los conceptos retributivos que no revisten las características genéricas que exige el Decreto N° 430/2000.

Que la existencia de diversas figuras jurídicas que posibilitan la vinculación de personal con el Sector Público por medio de contrataciones, requieren criterios aclaratorios en relación al alcance de la reducción, como también al esquema de compensación instrumentado por la norma.

Que el artículo 9° del Decreto N° 430/2000 faculta a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que el mismo requiera.

Por ello

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- La reducción de retribuciones ordenada por el artículo 1° del Decreto N° 430/2000 según la escala establecida en su artículo 2°, cuya alícuota se determinará tomando la suma de los conceptos que comprenden la retribución, deberá efectuarse sobre cada uno de dichos conceptos. No corresponderá la conformación de un nuevo ítem que refleje la reducción dispuesta, sino que cada concepto reducido pasa a

conformar la nueva retribución del agente, con el alcance indicado en el artículo 5º del citado decreto.

ARTICULO 2º.- Cuando un agente perciba una retribución superior a PESOS SEIS MIL QUINIENTOS (\$ 6.500) corresponderá aplicar la reducción del QUINCE PORCIENTO (15 %) en la medida que como consecuencia de tal aplicación la retribución total del agente no resultare inferior a dicha suma. De ocurrir tal situación la alícuota del QUINCE PORCIENTO (15 %) será sustituida por la del DOCE PORCIENTO (12 %) la que se aplicará sobre el total de la retribución del agente independientemente del monto que resulte de dicha aplicación.

ARTICULO 3º.- Atento la naturaleza y características de las diversas situaciones previstas en la Decisión Administrativa N° 477 de fecha 16 de septiembre de 1998 debe interpretarse que las retribuciones del personal comprendido en los alcances de los artículos 1º; 2º; y 3º incs. a) y b) están afectadas por la reducción del Decreto N° 430/2000 . En el caso del Suplemento Extraordinario regulado por el inc. c) del artículo 3º de dicha Decisión Administrativa queda excluido de la reducción ordenada por el Decreto N° 430/2000, salvo que dicho adicional revistiere las condiciones de normalidad, regularidad, habitualidad y permanencia.

ARTICULO 4º.- Interpretase que el Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del presente ejercicio presupuestario estará sujeto a la reducción ordenada por el Decreto N° 430/2000 en la medida que el mismo supere la suma de PESOS MIL (\$ 1.000).

ARTICULO 5º.- Aclárase que, sin perjuicio de la ejemplificación contenida en el artículo 4º del Decreto N° 430/2000, deben considerarse comprendidos en el mismo los contratos celebrados en el marco del Decreto N° 5720 de fecha 28 de agosto de 1972 artículo 56 inc 3º apartado f), como también los celebrados en el marco del Decreto N° 2148 de fecha 19 de octubre de 1993, y toda otra forma de contratación, en la medida que revistan en alguna de las tipologías dispuestas en el artículo 4º mencionado.

ARTICULO 6º.- La reducción de los montos de los contratos previstos en el artículo 4º del Decreto N° 430/2000, con la aclaración estipulada en el artículo precedente, como asimismo la eventual compensación de que pudieren ser objeto, deberá efectuarse sobre los contratos operativos y en curso de ejecución . Los contratos que se formalicen a partir del 1º de junio de 2000 deberán instrumentarse con los honorarios correspondientes reducidos, considerando en cada caso los respectivos perfiles profesionales, los niveles y rangos correspondientes, y las escalas vigentes para cada caso.

ARTICULO 7º.- La reducción de los montos de contratos podrá aplicarse simultáneamente con la compensación regulada en el artículo 4º último párrafo del Decreto N° 430/2000, en base a las decisiones de oportunidad y conveniencia que realicen los funcionarios responsables de las contrataciones. Sin perjuicio de ello, y en lo que respecta a las correspondientes reducciones, en ningún caso podrán modificarse los porcentajes establecidos en el artículo 2º de dicho decreto.

ARTICULO 8º.- El término de DIEZ (10) días establecido en el artículo 4º del Decreto N° 430/2000 para que el personal contratado acepte o rechace la reducción pertinente, en ningún caso podrá exceder del 30 de junio de 2000. El incumplimiento de dicho plazo, en

los términos aquí aclarados, hará responsable al titular de la Secretaría de Estado en la cual se desempeñe el contratado, en los términos del artículo 72 de la Ley N° 11.672 (t.o. Decreto N° 689 de fecha 30 de junio de 1999).

ARTICULO 9° .- Aclárase que atento la naturaleza jurídica y laboral que revisten las horas extraordinarias, no integran el concepto de retribución mensual, normal, habitual, regular y permanente, dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 430/2000.

ARTICULO 10° .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 224/00 S.H.

RESOLUCION N° 230/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 23 JUN 2000

VISTO, la Resolución SECRETARIA DE HACIENDA N° 224 de fecha de 16 de junio de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución mencionada en el visto de la presente se interpretaron y aclararon distintos aspectos del Decreto N° 430 de fecha 29 de mayo de 2000 que ordena una reducción de las retribuciones del personal del Sector Público Nacional.

Que por medio del artículo 4° de dicha Resolución se interpretó el alcance que correspondía asignar a la reducción del Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del corriente año, en la medida que el mismo supere los PESOS UN MIL (\$ 1000).

Que a efectos de la adecuada liquidación de dicho concepto corresponde considerar que el Decreto N° 430/2000 tiene como comienzo de fecha de aplicación la correspondiente a las retribuciones que se devenguen a partir del 1° de junio de 2000, razón por la cual se debe establecer la proporcionalidad de afectación de la reducción al respectivo Sueldo Anual Complementario.

Que el artículo 9° del Decreto N° 430/2000 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias del mismo.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- El Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del presente ejercicio, sólo corresponderá ser reducido en la medida que su sexta parte supere el monto establecido en el artículo 4° de la Resolución SECRETARIA DE HACIENDA N° 224/2000.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 230/00 S.H.

LEY N° 25.237

Sancionada: Diciembre 28 de 1999.

Promulgada Parcialmente: Enero 6 de 2000.

ARTICULO 61.- Establécese que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION ejercerá las funciones de Organismo Auditante en el régimen de empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional.¹

¹ El presente artículo fue incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999)

DECISION ADMINISTRATIVA N° 102/00

BUENOS AIRES, 29 DIC 2000

VISTO el Decreto N° 427 del 16 de abril de 1998, las Resoluciones de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 194 del 27 de noviembre de 1998 y N° 212 del 30 de diciembre de 1998 y el expediente N° 1-107-4558-2000 de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que a nivel internacional, los países más adelantados han encarado proyectos de Gobierno Electrónico, tendientes a lograr la prestación de servicios más eficientes a los administrados y al mismo tiempo mejorar su gestión interna, mediante la incorporación de modernas tecnologías informáticas.

Que en ese marco, se torna necesario generar mecanismos que garanticen el no repudio de los documentos digitales.

Que el Decreto N° 427/98 introdujo la Firma Digital para aquellos actos del sector público nacional que no producen efectos jurídicos individuales en forma directa, incorporando de ese modo una alternativa válida a la firma ológrafa.

Que la implementación de la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional significó un notable avance para la gestión pública, constituyéndose en referente para otras jurisdicciones del país y para gobiernos extranjeros, a la vez que importó una mayor celeridad en los procedimientos internos.

Que el Decreto N° 427/98 autoriza el empleo de la firma digital por un plazo de DOS (2) años, a contar del dictado de los manuales de procedimientos y de los estándares tecnológicos, los que fueron establecidos por las Resoluciones de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 194/98 y N° 212/98.

Que por lo tanto el vencimiento del plazo de vigencia establecido para el Decreto N° 427/98 se producirá el 30 de diciembre de 2000.

Que el artículo 11 del citado Decreto faculta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a prorrogar, por una única vez, su plazo de vigencia.

Que dado que la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional se encuentra operativa, resulta necesario prorrogar el plazo de vigencia del Decreto N° 427/98.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase por DOS (2) años a partir del 31 de diciembre de 2000 el plazo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 427/98.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 102/00.

LEY Nº 25.413

Sancionada: Marzo 24 de 2001.

Promulgada: Marzo 24 de 2001.

**El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:**

LEY DE COMPETITIVIDAD

ARTÍCULO 1º². - Establécese un impuesto cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil (6 ‰) a aplicar sobre:

- a) Los créditos y débitos en cuentas –cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras.
- b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo –incluso a través de movimientos de efectivo- y su instrumentación jurídica.
- c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aún en efectivo, que cualquier persona, incluida las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sea los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito.

En los casos previstos en los inciso b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos.

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas.

El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia.

Cuando se trate de los hechos a los que se refieren los incisos a) y b), las entidades

² Según modificaciones introducidas por el art. 3º de la Ley Nº 25.453

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras actuarán como agente de percepción y liquidación, y en el caso del inciso c), el impuesto será ingresado por quien realice el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio, o como agente preceptor y liquidador cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otra persona.

El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos, o conceptos similares, que se indiquen por separado en forma discriminada en los respectivos comprobantes, perfeccionándose el hecho imponible en el momento de efectuarse el débito o crédito en la respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b) y c), cuando, según sea el tipo de operatoria, deba considerarse realizada o efectuado el movimiento o entrega, respectivamente.

ARTÍCULO 2º³. - Estarán exentos del gravamen:

- a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a los Estados Nacional, Provincial, las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1º de la Ley Nº 22.016.
- b) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en la República Argentina, a condición de reciprocidad.
- c) Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en dichas cuentas hasta el mismo importe.

A los efectos del impuesto establecido en la presente ley, no serán de aplicación las exenciones objetivas y/o subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales –aún cuando se trate de leyes generales, especiales o estatutarias-, decretos o cualquiera otra forma de inferior jerarquía normativa.

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer exenciones totales o parciales del presente impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente.

ARTÍCULO 3º.- El producido de este impuesto queda afectado a la creación de un Fondo de Emergencia Pública que administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la preservación del crédito público y a la recuperación de la competitividad de la economía otorgándole preferencia a la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

ARTÍCULO 4º⁴. - Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para disponer que el impuesto previsto en la presente ley, en forma parcial o total, constituya un pago a cuenta de todos o algunos de los impuestos y contribuciones sobre la nómina salarial –con la única excepción de las correspondientes al régimen nacional de obras sociales-, cuya

³ Según las modificaciones introducidas por el art. 4º de la Ley Nº 25.453

⁴ Según las modificaciones introducidas por el art. 4º de la Ley Nº 25.453

aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

ARTÍCULO 5º.- El impuesto establecido por la presente ley se regirá por las disposiciones de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) y su aplicación, percepción y fiscalización, se hallará a cargo de la Dirección General Impositiva.

ARTÍCULO 6º.- La Administración Federal de Ingresos Públicos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros establecerá los plazos, forma y oportunidad de los pagos correspondientes al impuesto establecido por la presente ley.

ARTÍCULO 7º.- Los artículos 1º a 6º de la presente ley entrarán en vigor desde el día siguiente al de su publicación y tendrán efecto para los créditos y débitos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2002.

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el inciso 1º del artículo 66 del Anexo I aprobado por el artículo 1º de la Ley N° 24.452, que quedará redactado como sigue: "1. Reglamenta las condiciones y requisitos de funcionamiento de las cuentas corrientes sobre las que se puede librar cheques comunes y de pago diferido y los certificados a los que alude el artículo 58. Las condiciones de apertura y las causales para el cierre de cuentas corrientes serán establecidas por cada entidad en los contratos respectivos".

ARTICULO 9º.- Redúcese a mil pesos (\$ 1.000) el importe establecido en el artículo 1º de la Ley N° 25.345.

ARTICULO 10.- Deróganse el último párrafo del artículo 2º, y los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 62 del Anexo I aprobado por el artículo 1º de la Ley N° 24.452, textos según Leyes Nros. 24.760 y 25.300.

A partir de la vigencia de la presente ley, el Banco Central de la República Argentina no podrá establecer sanción alguna a los cuentacorrentistas, en particular de inhabilitación, por el libramiento de cheques comunes o de pago diferido sin fondos, así como por la falta de registración de cheques de pago diferido. La Base de Datos de Cuentacorrentistas Inhabilitados que administra actualmente el Banco Central de la República Argentina queda sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley, por lo que las inhabilitaciones allí registradas a la fecha, caducarán en forma automática y no tendrán efecto alguno a partir de la vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo nacional, deberá incluir anualmente en los proyectos de ley de presupuesto los recursos necesarios para la atención de los discapacitados, como mínimo en los niveles previstos en la ley de Presupuesto Nacional del año 2001.

ARTICULO 11.- Los fondos correspondientes a provincias en concepto de coparticipación federal de impuestos, fondos específicos y acuerdos especiales deberán transferirse en la forma y demás condiciones establecidas por las partes. Respecto a los derechos adquiridos, referidos a diferentes beneficios, otorgados a través de determinados subsidios o exenciones impositivas y/o tributarias, deberán ser respetados en todos sus alcances de acuerdo a la legislación vigente.

ARTICULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil uno.

LEY N° 25.414

Sancionada: Marzo 29 de 2001.

Promulgada: Marzo 29 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional al ejercicio de las siguientes atribuciones hasta el 1° de marzo del año 2002.

I. Materias determinadas de su ámbito de administración:

a) Decidir la fusión o centralización de entes autárquicos, reparticiones descentralizadas o desconcentradas o la descentralización de organismos de la administración central, pudiendo otorgarles autarquía.

b) Transformar entidades autárquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, total o parcialmente, en empresas públicas, sociedades del Estado u otras formas de organización jurídica, para que puedan cumplir su objeto sin más limitaciones que las que determinen las necesidades de un mejor funcionamiento y eficacia en su gestión o resulten de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.

c) Sujetar al personal de los entes comprendidos en los supuestos contemplados en el inciso

b), a las normas del derecho común. Las normas que se dicten a tal efecto garantizarán a los trabajadores la preservación de los derechos adquiridos en virtud de la ley marco de regulación del empleo público nacional cuando queden sujetos al régimen laboral y gozarán de la estabilidad en el empleo por ella prevista por el término de DOS (2) años a partir del momento en que se modifique la naturaleza del vínculo laboral al que estén sujetos, quedando vigente por dicho lapso el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.

Durante el término indicado en el párrafo precedente, las partes deberán negociar un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. En el caso de no arribarse en ese lapso a un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, las partes deben someterse a un arbitraje.

d) Desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros, garantizando el debido control del sector.

e) Modificar la Ley de Ministerios, según lo estime conveniente.

f) Con el objeto exclusivo de dar eficiencia a la administración podrá derogar total o parcialmente aquellas normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento operativo de organismos o entes de la administración descentralizada, empresas estatales o mixtas, o entidades públicas no estatales, adecuando sus misiones y funciones; excepto en materia de control, penal o regulatoria de la tutela de intereses legítimos o derechos subjetivos de los administrados, y con respecto al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

II. Emergencia pública:

- a) Crear exenciones, eliminar exenciones excepto aquellas que beneficien los consumos que integran la canasta familiar o las economías regionales, Sociedades Cooperativas, Mutuales, Asociaciones y Obras Sociales Sindicales; disminuir tributos y tasas de orden nacional, con el objeto de mejorar la competitividad de los sectores y regiones y atender situaciones económico sociales extremas. Autorizar la devolución, acreditación o compensación con otros tributos de los saldos a favor a que se refiere el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997), así como regímenes de regularización y facilidades de pago.
- b) Modificará los procedimientos aduaneros, tributarios o de recaudación previsional al solo efecto de otorgar a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual tratamiento que al Estado Nacional en su condición de personas de derecho público —a condición de reciprocidad— con el objeto de mejorar la recaudación, reducir la evasión y evitar el contrabando.
- c) Crear tasas o recursos no tributarios con afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura, los que serán definidos con criterio federal y distribución equitativa en todo el territorio nacional, respetando la rentabilidad económico-social de las obras y siempre que la percepción de las tasas o recursos no tributarios se efectúe con posterioridad a la habilitación de las obras, salvo que sea para reducir o eliminar peajes existentes.
- d) Establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para ser considerados como tales.
- e) Dar continuidad a la desregulación económica derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional sólo en caso de que perjudiquen la competitividad de la economía, exceptuando expresa e integralmente toda derogación, modificación y suspensión de la Ley de Convertibilidad N° 23.928, de los Códigos Civil, de Minería y de Comercio o en materia penal, tributaria, laboral del sector público y privado, salud, previsional, de las asignaciones familiares, la Ley Marco Regulatorio del Empleo Público (N° 25.164) y la Ley N° 25.344 de Emergencia Pública, en lo referido al pago de la deuda previsional con Bonos Bocón III, contenidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

III.

Las delegaciones previstas en esta Ley excluyen la privatización total o parcial y/o cesión en garantía de empresas públicas, universidades, Banco de la Nación Argentina y otras entidades financieras oficiales, Administración Federal de Ingresos Públicos, entes reguladores de servicios públicos, la participación del Estado Nacional en entes y/o empresas binacionales, Parques Nacionales e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. También se excluye la modificación de la autarquía del Banco Central de la República Argentina y de las universidades nacionales así como el artículo 55 de la Ley N° 25.401.

Para la transferencia de empresas, sociedades o cualquier otra forma de organización jurídica de propiedad del Estado nacional, deberán seguirse los procedimientos previstos en la Ley N° 23.696.

ARTICULO 2º.- El ejercicio que hiciere el Poder Ejecutivo nacional de las facultades previstas en la presente Ley, se ajustará a lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional entendiéndose que las disposiciones de la presente son las bases de la delegación del ejercicio de atribuciones legislativas y que se encuentra vigente la situación de emergencia pública declarada en el artículo 1º de la Ley N° 25.344 y requerida por el mencionado artículo 76 de la Constitución Nacional.

Dicho ejercicio estará sujeto a que no se aumente el gasto público consolidado a nivel nacional ni se creen otros impuestos que el establecido en el artículo 1º de la Ley N° 25.413. El ejercicio de las facultades delegadas no podrá provocar despidos y tampoco podrá utilizarse para disponer rebajas de salarios o de haberes jubilatorios.

ARTICULO 3º .- Ratifícase en todos sus términos y alcances el contenido del artículo 11 de la Ley N° 25.413, aclarando que el mismo incluye en sus términos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 4º .- El Poder Ejecutivo nacional dará cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia y mensualmente, por medio del Jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 5º.- Hasta tanto se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente prevista en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional el control y seguimiento de lo que hiciere el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de las facultades delegadas, será hecho por una Comisión Bicameral integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras. El Presidente de la Comisión será designado a propuesta del Bloque político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

ARTICULO 6º.- Al término del plazo establecido en el artículo 1º, se operará de pleno derecho la caducidad de la delegación de facultades dispuesta en la presente ley sin perjuicio de la validez y continuidad de la vigencia de las normas que haya dictado el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de las atribuciones que se le delegan.

ARTICULO 7º.- Sustitúyese el inciso 3 del artículo 2º de la Ley de Impuestos a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias), el cual quedará redactado de la siguiente forma: "3) Los resultados obtenidos por la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga". Sustitúyase el primer párrafo del inciso W del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias) que quedará redactado de la siguiente forma: "W) Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, excluidos los sujetos comprendidos en el inciso "C" del artículo 49".

ARTICULO 8º.- Ratifícase en todas sus partes el decreto 1299/00, Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de la Infraestructura, publicado en el Boletín Oficial del jueves 4 de enero del 2001.

Rectifícase la nominación de la obra incluida como ruta 68, en el acuerdo adjunto, por ruta 86, Tartagal-Misión La Paz.

ARTICULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

**Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los
veintinueve días del mes de marzo del año dos mil uno.**

LEY N° 25.344 de Emergencia Económico-Financiera.

Sancionada: Octubre 19 de 2000

Promulgada: Noviembre 14 de 2000

**EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS
EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:**

**CAPITULO I
DE LA EMERGENCIA**

ARTICULO 1°.- Declárase en emergencia la situación económico-financiera del Estado Nacional, la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público nacional definido en el artículo 8° de la ley 24.156, con exclusión del Banco de la Nación Argentina y del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

El estado de emergencia tendrá vigencia por UN (1) año a partir de su promulgación. El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogarlo por una sola vez y por igual término.

Las disposiciones de carácter común de esta ley son permanentes y no caducarán en los plazos citados en el párrafo anterior.

Los términos de la presente ley se aplicarán a todas aquellas disposiciones que se dicten posteriormente y hagan referencia expresa a la emergencia que se declara.

**CAPITULO II
DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL**

ARTICULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer por razones de emergencia la rescisión de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de consultoría o de cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 1999 por el sector público descrito en el artículo 1° de la presente. Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley.

A los efectos de esta ley se consideran configuradas las causales de fuerza mayor según el régimen previsto en los artículos 53 y 54 de la ley N° 13.064 y modificatorios, norma que se declara aplicable a esos fines a todos los contratos mencionados en el párrafo primero, cualquiera sea el tipo jurídico del ente comitente.

Dentro del plazo de TREINTA (30) días de la publicación de esta ley, la administración determinará por acto administrativo los contratos sujetos al régimen del presente capítulo.

ARTICULO 3°.- La rescisión prevista en el artículo precedente, no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra, o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente o contratante y contratista que se inspire en el principio del sacrificio compartido por ambas partes. Estos acuerdos deberán ser aprobados por la autoridad competente en razón de la materia y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas:

- a) Adecuación del plan de trabajos a las condiciones de disponibilidad de fondos del comitente o contratante;
- b) Refinanciación de la deuda en mora a la fecha de vigencia de la presente, con aplicación del sistema establecido en el artículo 48 de la Ley N° 13.064. Este régimen no será aplicable en el supuesto en que se conviniere la cancelación de la acreencia resultante mediante títulos de la deuda pública;
- c) Adecuación del proyecto respectivo a las necesidades de ahorro efectivo de recursos cuando aquello resulte técnicamente posible;
- d) Renuncia de la contratista a su derecho de percibir gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos o cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo o paralización total o parcial de la obra, devengados desde la celebración del contrato y hasta la fecha del acuerdo que aquí se prevé;
- e) Renuncia de la contratista a reclamar compensaciones o créditos no certificados, salvo los resultantes del acuerdo celebrado.

Estos acuerdos deberán ser aprobados por la autoridad competente en razón de la materia y deberán concluirse y ser suscritos dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación de la presente ley.

CAPITULO III

DE LA RELACION DE EMPLEO PUBLICO

ARTICULO 4°.- El Poder Ejecutivo podrá reubicar al personal de su ámbito del sector público nacional a fin de obtener una mejor racionalización de los recursos humanos existentes, dentro de la zona geográfica de su residencia y escalafón en que reviste.

ARTICULO 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto por razones de servicio la asignación de funciones ejecutivas, gerenciales o equivalentes cuyos titulares gozaran de estabilidad, correspondientes a los tres (3) niveles superiores.

La atribución referida en el párrafo anterior, en ningún caso podrá afectar la estabilidad en el empleo que consagra la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá en la reglamentación de la presente ley una instancia única de supervisión y aprobación de la aplicación de la referida atribución.

El personal alcanzado por dicha medida tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a UN (1) mes del suplemento que perciba por el ejercicio de la función por

año que reste para la conclusión del período de estabilidad funcional adquirida o fracción de SEIS (6) meses.

La presente facultad podrá ser ejercida durante el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha de vigencia de la presente.

Las vacantes producidas por efecto de la aplicación de lo normado en los párrafos precedentes deberán ser cubiertas, en todos los casos, de conformidad con los mecanismos de selección previstos en los regímenes aplicables.

El pago de las indemnizaciones a que se refiere el presente artículo y las que puedan derivarse de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 25.237 será atendido mediante el Fondo de Reestructuración Organizativa creado por el artículo 15 de la citada ley.

CAPITULO IV

DE LOS JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL

ARTICULO 6°.- En todos los juicios deducidos contra organismos de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales, fuerzas armadas y de seguridad, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, y todo otro ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados posean participación total o mayoritaria de capital o en la conformación de las decisiones societarias se suspenderán los plazos procesales hasta que el tribunal de oficio o la parte actora o su letrado comuniquen a la Procuración del Tesoro de la Nación su existencia, carátula, número de expediente, radicación, organismo interviniente, estado procesal y monto pretendido, determinado o a determinar.

La Procuración del Tesoro de la Nación tendrá un plazo de VEINTE (20) días a partir de la notificación para tomar la intervención que ella considere pertinente, vencido el cual se reanudarán los términos procesales. En materia previsional de amparo y procesos sumarísimos el plazo será de CINCO (5) días.

La comunicación indicada en el párrafo primero de este artículo podrá ser efectivizada por medio de oficio, o a través del formulario que apruebe la reglamentación o por carta documento u otro medio fehaciente

En todos los casos el instrumento deberá ser conformado por el tribunal interviniente mediante la imposición del sello respectivo.

Será nula de nulidad absoluta e insanable cualquier comunicación que carezca de los requisitos anteriormente establecidos o contenga información incorrecta o falsa.

La Procuración del Tesoro de la Nación deberá mantener actualizado el registro de los juicios del Estado.

Para los juicios que se inicien a partir de la presente ley, regirá lo dispuesto en los artículos 8°, 9°, 10 y 11.

ARTICULO 7°.- En aquellas jurisdicciones del interior del país en que no hubiere habido designaciones de delegados del Cuerpo de Abogados del Estado dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación en los términos de los artículos 66 y 68 de la ley N° 24.946, o en los casos en que la Procuración del Tesoro de la Nación considere que la cantidad o entidad de las causas en que intervienen delegados exceda razonables pautas para la mejor defensa judicial estatal, la representación judicial del Estado nacional o sus entes descentralizados, será encomendada al representante del Ministerio Público de la Defensa con competencia en el lugar. A tales efectos el Defensor General de la Nación podrá efectuar las designaciones ad hoc que correspondan.

Esta representación se ejercerá por el período de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogable por igual período por decreto del Poder Ejecutivo, a pedido de la Procuración del Tesoro de la Nación.

El Ministerio Público de la Defensa en cumplimiento de las funciones impuestas por la presente ley deberá ajustar su actuación a las reglas del mandato, en el término de los artículos 1869 y siguientes del Código Civil, incluyendo el aspecto técnico. En su defecto, los representantes de la defensa pública desempeñarán su cometido en la forma que mejor contemple los intereses confiados a su custodia, sin perjuicio de la independencia y autonomía funcional que surge del artículo 120 de la Constitución Nacional.

Cuando situaciones excepcionales o casos especiales lo hagan necesario a criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación y con la conformidad del Defensor General de la Nación, la representación indicada podrá contratar un servicio de asistencia. Para el presente ejercicio presupuestario, los gastos que origine el cumplimiento de lo aquí dispuesto serán atendidos con fondos del Tesoro Nacional, a cuyo fin el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer las reestructuraciones de créditos presupuestarios que sean necesarias. En los ejercicios futuros, en su caso, deberá asignarse la partida presupuestaria respectiva.

En ningún caso podrá el defensor cobrar honorarios al Estado Nacional pero le corresponderán en propiedad los que se le regulen en concepto de costas que sean impuestas a la parte contraria y efectivamente pagadas por ésta.

ARTICULO 8°.- En todos los casos, promovida una acción contra los organismos mencionados en el artículo 6°, cualquiera sea la jurisdicción que corresponda, se remitirá por oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y se procederá, cumplido este acto, a dar vista al fiscal, para que se expida acerca de la procedencia y competencia del tribunal.

ARTICULO 9°.- Admitido el curso de la acción, se correrá traslado por el plazo de TREINTA (30) días o el mayor que corresponda, para que se opongan todas las defensas y excepciones dentro del plazo para contestar la demanda. El traslado se efectuará por oficio dirigido al Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación o entidad autárquica pertinente.

Cuando la notificación se cursara a Ministerio o Secretaría de la Presidencia diversa al que legal mente corresponde, los plazos de contestación sólo comenzarán a correr desde la efectiva recepción del oficio por el organismo competente, acreditada mediante el sello de su mesa de entradas.

ARTICULO 10.- En las causas que no fuera menester la habilitación de la instancia, se cursará de igual forma y manera la notificación a la Procuración del Tesoro de la Nación con una anticipación no menor de treinta (30) días hábiles judiciales al traslado de la demanda que se curse al organismo pertinente.

ARTICULO 11.- En los juicios de amparo y procesos sumarísimos no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 8º, 9º y 10 de la presente Ley.

ARTICULO 12.- Sustitúyense los artículos 30, 31 y 32 de la Ley N° 19.549 por los siguientes:

“Artículo 30: El Estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados” “judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la” “Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuando se trate de los” “supuestos de los artículos 23 y 24”.

“El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual” “demanda judicial y será resuelto por las autoridades citadas.”

“Artículo 31: El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa” “(90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si” “transcurrieren otros CUARENTA Y CINCO (45) días, podrá aquél iniciar la demanda, la que” “deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajos los efectos previstos en el artículo” “25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo, a” “requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, “podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un” “máximo de ciento veinte (120) y SESENTA (60) días respectivamente”.

“La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa”.

“Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los artículos 23, 24 y 30” “sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en” “esos artículos y los plazos previstos en el artículo 25 y en el presente”.

“Artículo 32: El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no” “será necesario si mediere una norma expresa que así lo establezca y cuando”:

“a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un” “gravamen pagado indebidamente”;

“b) Se reclamare daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad extracontractual”.

CAPITULO V

DE LA CONSOLIDACION DE DEUDAS

ARTICULO 13.- Consolídanse en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la Ley N° 23.982 las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1° de enero de 2000, y las obligaciones previsionales originadas en el régimen general vencidas o de causa o título posterior al 31 de agosto de 1992 y anterior al 1° de enero de 2000 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, y que se correspondan con cualquiera de los casos de deuda consolidada previstos en el artículo 1° y se trate de obligaciones de los entes incluidos en el artículo 2°, ambos de la Ley N° 23.982. Aclárase que quedan también comprendidas las de los entes de carácter binacional y multinacional en los cuales el Estado nacional tenga participación. En el caso de obligaciones previsionales originadas en el régimen general sólo serán objeto de consolidación los casos en los cuales el beneficio previsional hubiera sido otorgado antes de la fecha de entrada en vigencia del sistema previsional establecido por la Ley N° 24.241. La fecha de consolidación para ambos tipos de obligaciones será el 31 de diciembre de 1999.

Se excluyen expresamente de esta consolidación, las obligaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (en liquidación); y las obligaciones previsionales originadas en el régimen general cuya cancelación se hubiera previsto realizar en efectivo en la Ley N° 25.237, hasta el importe autorizado por la misma ley.

Se extiende a la presente ley el carácter de orden público en los términos y con los alcances previstos en el artículo 16 de la Ley N° 23.982. La deuda que se consolide según lo previsto en la presente quedará incluida dentro de los conceptos incorporados en el inciso f) del artículo 2° de la Ley N° 25.152.

Quedan excluidas de la presente ley las deudas previsionales consolidadas por la Ley N° 23.982 que aún no hubieran recibido los Bonos de Consolidación ordenados en dicha ley. Dichas deudas al término de su proceso administrativo o judicial serán pagadas con los Bonos establecidos en la Ley N° 23.982.

ARTICULO 14.- Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta en la presente ley serán respondidos por el Poder Ejecutivo o cualquier ente deudor de obligaciones alcanzadas por la consolidación indicando que tales obligaciones quedarán sujetas a los recursos que anualmente contenga la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, para hacer frente al pasivo consolidado al 31 de diciembre de 1999, en un plazo máximo de dieciséis (16) años para las obligaciones generales y de diez (10) años para las obligaciones previsionales originadas en el régimen general.

ARTICULO 15.- Alternativamente a la forma de pago prevista, los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito, en moneda nacional o en dólares estadounidenses, bonos de consolidación o bonos de consolidación de deuda previsional, en las condiciones que determine la reglamentación.

ARTICULO 16.- El Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de bonos de consolidación - cuarta serie y bonos de consolidación de deudas previsionales - tercera serie hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones consolidadas por esta ley.

ARTICULO 17.- Los suscriptores originales de los bonos de consolidación - cuarta serie y los tenedores de los bonos de consolidación de deudas previsionales - tercera serie podrán cancelar a la par deudas vencidas al 1° de enero de 2000 comprendidas y en las condiciones previstas, para cada uno de los bonos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley N° 23.982.

ARTICULO 18.- El Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá un límite mínimo de edad a partir del cual se podrá excluir de la consolidación que se establece por la presente, a titulares de créditos previsionales derivados del régimen general. Asimismo, se podrá disponer la exclusión cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario.

CAPITULO VI

DEL SANEAMIENTO DE LA RELACION ECONOMICA FINANCIERA ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ARTICULO 19.- Facúltase al Poder Ejecutivo a proponer y efectivizar el saneamiento de la situación económica financiera verificada a la fecha de promulgación de la presente ley entre cada una de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional. A los efectos de esta ley se entenderá como Estado al definirlo por el artículo 1° de la Ley N° 23.696, en tanto el Estado nacional conserve participación total o mayoritaria de capital en los organismos, entidades, empresas, entes, sociedades, etcétera, en dicha definición comprendidos o en los que legalmente les hayan sucedido o reemplazado, o respecto de los cuales haya asumido sus créditos y deudas.

ARTICULO 20.- A los fines del saneamiento a realizarse, podrán proponerse y acordarse conciliaciones, transacciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas y/o créditos entre las partes.

Cuando una obligación susceptible de ser incluida en las conciliaciones, transacciones y otros actos perfeccionados se encontrare en vía de cobro administrativo o judicial, cualquiera de las partes del proceso respectivo podrá solicitar la suspensión por un plazo máximo de un (1) año de los procedimientos mientras se encuentre pendiente el trámite de saneamiento; y el órgano administrativo o judicial interviniente la ordenará sin sustanciación alguna, previa comprobación de la existencia de aquel trámite. Pendiente el mismo, tampoco podrán iniciarse trámites de cobro administrativo o judicial.

ARTICULO 21.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros o al funcionario en quien se delegue la facultad, a suscribir los acuerdos respectivos, los que deberán expresar el saldo definitivo, resultante de la totalidad de las operaciones que vincularan al Estado nacional y a los entes mencionados en el artículo 19 de la presente ley a la fecha de promulgación de la presente.

ARTICULO 22.- Los saldos que eventualmente surgieran del saneamiento serán cancelados en todos los casos mediante la entrega de los bonos de consolidación previstos por esta ley, constituyendo los acuerdos debidamente suscritos suficiente título a fin de que se ordene la entrega de los correspondientes bonos.

Si resultare saldo a favor de la Nación, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán cancelar mediante la entrega de bonos de consolidación nacionales o provinciales garantizados con los ingresos derivados de la coparticipación federal de impuestos que le correspondan. En todos los casos los plazos para el pago de los bonos computarán a partir del 1° de enero de 2000.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 23.- Facúltase al Poder Legislativo Nacional, al Poder Judicial de la Nación y al Consejo de la Magistratura a aplicar esta ley en el ámbito de su competencia en los aspectos que corresponda.

En aquellos aspectos vinculados a la relación de empleo público en el ámbito del Poder Legislativo nacional, la Comisión creada por el artículo 56 de la Ley N°24.600, regulará las atribuciones conferidas.

ARTICULO 24.-Invítase a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, legislando en el ámbito de su competencia sobre las materias incluidas en esta ley.

ARTICULO 25.- Los plazos de carácter procesal mencionados en el Capítulo IV de la presente ley se establecen en días hábiles.

ARTICULO 26.- Cuando se revoquen por razones de oportunidad, mérito o conveniencia contratos del sector público nacional, ya sean de obra, de servicios, de suministros o de consultoría, la indemnización que corresponda abonar al contratista no incluirá el pago de lucro cesante ni gastos improductivos.

ARTICULO 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL.**

DECRETO N° 1116/00

BUENOS AIRES, 29 NOV 2000

VISTO la Ley N° 25.344 de Emergencia Económico - Financiera, y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de la implementación de la Ley citada resulta imprescindible reglamentar diferentes aspectos que ella contiene.

Que en el Capítulo II De los contratos del sector público nacional, corresponde indicar las autoridades facultadas para individualizar los contratos sujetos al régimen que allí se instituye.

Que en el Capítulo III De la relación de empleo público, resulta necesario establecer la instancia única de supervisión y aprobación de la aplicación de la atribución prevista en el tercer párrafo de su Artículo 5°, y precisar las facultades para la cobertura de aquellos cargos que resulten vacantes a fin de asegurar la continuidad del servicio.

Que en el Capítulo IV De los juicios contra el Estado Nacional, se establece un procedimiento de cumplimiento obligatorio para los juicios seguidos contra el Estado Nacional y los que se promovieran en el futuro.

Que en dichas normas de procedimiento coexisten reglas de carácter transitorio y regulaciones destinadas a regir en forma permanente.

Que, entre las primeras, se encuentra el relevamiento de todos los juicios en los cuales las entidades públicas mencionadas en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344 se hallaren demandadas.

Que, entre las permanentes, se encuentra la obligatoriedad de remitir, inmediatamente después de promovida una acción contra los organismos mencionados en el texto legal, un oficio a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, con el cual se adjunte copia de la demanda y de toda la prueba documental.

Que, además, se dispone que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION mantenga actualizado el registro de los juicios del Estado Nacional.

Que, resulta necesario facultar al Procurador del Tesoro de la Nación, en su carácter de Director del Cuerpo de Abogados del Estado, para dictar normas destinadas a reglar cuestiones relativas a la representación y patrocinio del Estado Nacional, así como para emitir las disposiciones transitorias y permanentes que reglamenten y tornen aplicable la normativa de emergencia aludida, delegándole competencias al respecto.

Que en el Capítulo V De la consolidación de deudas, procede reglamentar el procedimiento para la determinación y atención del pasivo consolidado en el Estado Nacional.

Que en razón de que dicho Capítulo establece la directa aplicación de ciertas disposiciones de la Ley N° 23.982, corresponde determinar su efecto, como así también, reglamentar los aspectos de la Ley cuya precisión resulta necesaria para fijar el alcance de sus disposiciones.

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno unificar los criterios de la Administración sobre el momento de determinación de la exigibilidad o no de una deuda y, a la vez permitir, en caso de ser necesario, una adecuada y unificada defensa en juicio de los intereses del Estado Nacional frente a los supuestos acreedores.

Que, en consecuencia, es conveniente derogar ciertas disposiciones del Decreto N° 852 de fecha 22 de junio de 1995.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación del Capítulo II De los contratos del sector público nacional de la Ley N° 25.344, en los términos que surgen del Anexo I, que integra el presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la reglamentación del Capítulo III De la relación de empleo público de la Ley N° 25.344, en los términos que surgen del Anexo II, que integra el presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase la reglamentación del Capítulo IV De los juicios contra el Estado Nacional de la Ley N° 25.344, en los términos que surgen del Anexo III, que integra el presente decreto.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase la reglamentación del Capítulo V De la consolidación de deudas de la Ley N° 25.344, en los términos que surgen del Anexo IV, que integra el presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Deróganse los Artículos 5°, 6°, 7° y 8° del Decreto N° 852 de fecha 22 de junio de 1995.

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese

DECRETO N° 1116/00

Capítulo I – Pág 202

**REGLAMENTACION DEL CAPITULO II DE LA LEY N° 25.344
DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL**

ARTÍCULO 1°.- Con anterioridad al 6 de diciembre de 2000, el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION y titulares de los organismos descentralizados procederán, en su ámbito, a determinar los contratos sujetos al régimen del Capítulo II De los contratos del sector público nacional de la Ley N° 25 344, debiendo informar de ello al MINISTERIO DE ECONOMIA dentro de las VEINTICUATRO (24) horas. Asimismo, deberán evaluar la viabilidad de la continuación de la obra o de la ejecución del contrato, en las condiciones que se determinan en el Artículo 3° de la Ley. Cuando propicien la rescisión deberán estimar la indemnización que correspondiere abonar atendiendo lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Con anterioridad al 21 de diciembre de 2000 las autoridades mencionadas en el Artículo anterior, con la conformidad del MINISTERIO DE ECONOMIA, dictarán el acto administrativo a que se refiere el último párrafo del Artículo 2° de la Ley.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA a dictar, dentro del plazo de TREINTA (30) días de la publicación de la presente reglamentación en el Boletín Oficial, las normas complementarias necesarias para la implementación del régimen establecido.

**REGLAMENTO DEL CAPITULO III DE LA LEY N° 25.344
DE LA RELACION DE EMPLEO PUBLICO**

ARTÍCULO 1°.- Delégase en los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Jefe de la Casa Militar y titulares de los organismos descentralizados la facultad conferida por el primer párrafo del Artículo 5° de la ley que aquí se reglamenta. Las decisiones pertinentes se adoptarán mediante resolución conjunta de los mencionados funcionarios con el titular de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. En esta jurisdicción la facultad será ejercida por este último funcionario.

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de la normativa en materia de prohibición de cobertura de vacantes a las designaciones a las que alude el Artículo anterior.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Jefe de la Casa Militar y a los titulares de los organismos descentralizados, a efectuar designaciones transitorias en los cargos a los que aluden los Artículos anteriores, como excepción a lo dispuesto por el Capítulo III del Título III, y por la parte pertinente del Artículo 71, en ambos casos del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA aprobado por el Decreto N° 993/91 (t.o. 1995).

ARTÍCULO 4°.- Establécese que los funcionarios designados en ejercicio de la facultad antes delegada permanecerán en dichas funciones hasta que, como consecuencia de la substanciación de los correspondientes procesos de selección, se efectúen los nombramientos definitivos con arreglo a las normas indicadas en el anterior Artículo. Al citado efecto dichos procesos deberán quedar concluidos y efectivizados en un plazo perentorio e improrrogable de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir de la notificación al agente involucrado de la designación transitoria.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que en el caso de agentes afectados por el ejercicio de la facultad referida por los Artículos 5° del texto legal aquí reglamentado y 1° del presente anexo que se hallen involucrados en actuaciones sumariales, el pago de la indemnización correspondiente quedará condicionado al resultado de aquellas. En el supuesto de que la decisión final implique la aplicación de sanción de suspensión que supere los DIEZ (10) días, el período a computarse para el cálculo de la compensación se extenderá hasta la fecha de notificación de la medida disciplinaria y siempre que no exceda el lapso de estabilidad funcional.

De corresponder la aplicación de cesantía o exoneración, el pago del beneficio resultará improcedente.

ARTÍCULO 6°.- La indemnización no será objeto de aportes previsionales o asistenciales, ni será computada para la liquidación del impuesto a las ganancias.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es la instancia a la que alude el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 25.344, quedando facultada en tal carácter a dictar las normas aclaratorias o complementarias del presente acto.

ARTÍCULO 8°.- Autorízase, a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para dictar las normas relacionadas con la operatoria financiera y contable que resulten necesarias.

ANEXO III

REGLAMENTACION DEL CAPITULO IV DE LA LEY N° 25.344 DE LOS JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL

ARTÍCULO 1°.- La PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION tendrá a su cargo el Registro Unico de Juicios del Estado Nacional, por lo que deberá:

a) Establecer un sistema de información y registro que refleje la naturaleza, el monto, la estimación del resultado probable y las características de los juicios en los que el Estado Nacional, sus organismos y entidades, fueran parte.

b) Mantener actualizado el Registro Unico de Juicios del Estado Nacional.

A los fines de lo dispuesto en este Artículo, los servicios jurídicos de los organismos públicos y entes comprendidos en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344 deberán mantener y remitir la información actualizada de todos los juicios en los que el Estado Nacional o sus

entes fueran parte o tuvieran interés comprometido, conforme al procedimiento establecido en los Artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- El programa informático denominado Sistema Unico Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) será de uso obligatorio para los servicios jurídicos que tengan a su cargo la representación y patrocinio de los organismos públicos comprendidos en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344, los que deberán remitir, mensualmente, a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, en la forma que se establezca mediante reglamentación, las altas y modificaciones de la información que registraren de la cartera judicial a su cargo.

ARTÍCULO 3°.- Los servicios jurídicos mencionados en el Artículo anterior deberán informar a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION sobre la totalidad de los juicios tanto de los que se promuevan a favor o en contra del Estado Nacional o los organismos públicos y entes comprendidos en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344, en la siguiente forma:

a) Respecto de los juicios de relevante significación económica, institucional o de arbitraje internacional en los que el Estado Nacional o sus entes fueran demandados o tuvieran un interés legítimo, en el mismo día de notificada la promoción de la demanda o, en su defecto, en la fecha en que hubieran tomado conocimiento de ella por cualquier otro medio.

b) Idéntico procedimiento al del inciso anterior deberá seguirse respecto de los juicios de amparo de relevancia institucional y de los juicios sumarísimos.

En los restantes casos en los que el Estado Nacional o sus entes promuevan demandas la comunicación se deberá efectuar con antelación suficiente a su radicación, la que no será inferior a los DIEZ (10) días.

En ambos supuestos, la comunicación deberá ser acompañada con copia del escrito de demanda, en el primer caso, y de su proyecto en el segundo.

ARTÍCULO 4°.- Los servicios jurídicos comprendidos en la presente reglamentación, registrarán e informarán a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION la traba, modificación, sustitución o levantamiento de toda medida cautelar contraria a los intereses del Estado Nacional, en el mismo día en que se les hubieran notificado estas medidas, o en que las hayan conocido por cualquier otro medio.

ARTÍCULO 5°.- La comunicación a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de los juicios alcanzados por el Artículo 6° de la Ley N° 25.344 deberá ser cursada, a opción del interesado:

a) Mediante oficio judicial.

b) Por medio del formulario que obra como Anexo I de la presente reglamentación.

c) Por carta-documento, que deberá contener los mismos datos indicados en el formulario mencionado en el inciso anterior.

d) Por otro medio fehaciente.

ARTÍCULO 6°.- En todos los casos mencionados en el Artículo anterior, las piezas que instrumentaren la comunicación deberán ser conformadas por el tribunal interviniente mediante la imposición del sello respectivo.

ARTÍCULO 7°.- En virtud de lo dispuesto en el Artículo 5°, si se optara por cursar la comunicación a través de oficio judicial o de formulario, éstos deberán ser presentados, ante las agencias de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA o sucursal del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, dentro del horario de atención al público de los respectivos organismos, donde se sellará y fechará y, además, se acompañará copia de la pieza, que será entregada al interesado como constancia de la recepción.

Los organismos o dependencias receptoras remitirán la documentación recibida a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

ARTÍCULO 8°.- En aquellos juicios que revistieran relevante significación económica, por ser el monto pretendido o en litigio no inferior a PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000), el oficio o el formulario deberá ser presentado, con copia, ante la Mesa de Entradas de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, sita en Posadas 1641, Planta Baja, Capital Federal, los días hábiles administrativos de 09:00 a 17:00 horas. Una copia sellada y firmada servirá al interesado como constancia de la recepción.

ARTÍCULO 9°.- Cuando se optara por remitir la comunicación mediante carta-documento, ésta deberá ser dirigida a la DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, Posadas 1641, Planta Baja, Capital Federal.

ARTÍCULO 10.- El Procurador del Tesoro de la Nación, mediante resolución fundada, podrá establecer un régimen escalonado para la recepción de los oficios o formularios.

ARTÍCULO 11.- El organismo receptor podrá rechazar el oficio, formulario, carta-documento o cualquier otro medio fehaciente cuando le faltaran o fueran incorrectos los datos indicados en el Artículo 6°, primer párrafo, de la Ley N° 25.344.

Si, aún con alguna de las falencias enumeradas, se recibiera el oficio, formulario, carta-documento o cualquier otro medio fehaciente, la comunicación carecerá de todo efecto, debiendo notificarse tal circunstancia en el expediente, a través de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION o del servicio jurídico a cuyo cargo se encontrare la gestión judicial de la causa, a fin de que se mantenga la suspensión del trámite hasta tanto se realice una nueva comunicación en legal forma.

ARTÍCULO 12.- Quienes promovieren juicios contra el Estado Nacional, sus organismos o entidades, remitirán a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, al solo efecto de su conocimiento, copia de la demanda y de la prueba documental, en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.344, mediante la remisión de un oficio judicial que contendrá los datos requeridos en la norma legal y deberá ser acompañado con el formulario que, como Anexo I, integra la presente reglamentación. No se correrá traslado de la demanda hasta que conste en autos en forma fehaciente el diligenciamiento del oficio requerido.

ARTÍCULO 13.- La representación del Estado Nacional y de sus organismos y entidades en las causas judiciales que tramitaren ante los Juzgados Federales y Nacionales de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, oportunamente encomendadas al Procurador del Tesoro de la Nación, será asumida por los organismos o entidades de origen, a cuyos efectos la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION procederá a remitir los respectivos antecedentes en la forma en que lo determine su titular.

ARTÍCULO 14.- En las causas ante los tribunales judiciales y organismos administrativos con facultades jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, que tramitaran a menos de CIENTO KILOMETROS (100 km) de la sede de los entes u organismos mencionados en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344 por cuyo conducto se notificara la demanda o se dispusiera la promoción de la acción judicial la representación del Estado Nacional será ejercida directamente por el respectivo servicio jurídico y no por los delegados de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, a cuyos efectos se remitirán los antecedentes del caso, en la forma que lo determine su titular.

ARTÍCULO 15.- Delégase en el Procurador del Tesoro de la Nación la facultad de asumir, mediante resolución fundada, la representación o el patrocinio letrado del Estado Nacional, en los procesos que tramitaren ante los tribunales judiciales o arbitrales y organismos administrativos con facultades jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales, nacionales, internacionales o extranjeros.

Facúltase al Procurador del Tesoro de la Nación a asumir el patrocinio letrado en idénticos procesos, en los cuales fueran parte o tuvieran interés comprometido los organismos públicos o entes comprendidos en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344.

ARTÍCULO 16.- El Procurador del Tesoro de la Nación podrá dictar disposiciones complementarias, aclaratorias o interpretativas de las normas reglamentarias del Capítulo IV de la Ley N° 25 344

ARTÍCULO 17.- Apruébase el formulario de comunicaciones que, como Anexo I, integra la presente reglamentación, el cual podrá ser utilizado para informar los juicios actualmente en trámite en los que se encontraran demandados los organismos mencionados en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344 y los juicios que se promovieren en el futuro.

ANEXO IV

FORMULARIO ARTICULOS 6° Y 8° DE LA LEY N° 25.344

Carátula			
Fecha de Inicio	N° Expediente:	1ra Instancia	2da Instancia
		Corte	
Tribunal de Origen: Jurisdicción: ☐ Federal ☐ Nacional ☐ Provincial Instancia: ☐ Jugado ☐ Cámara ☐ Corte Fuero: ☐ Civil ☐ Comercial ☐ Cont. Adm. ☐ Laboral ☐ Leyes esp. ☐ Penal ☐ Seg. Social ☐ Civil y Com. ☐ Otro Denominación completa del Tribunal de origen y Secretaría Cámara Federal (si es Federal) Provincia (si es Provincial)			
Organismo Interviniente Denominación del Organismo Interviniente			
Otro organismo interviniente Otro organismo involucrado (si lo hay)			
Etapas Procesales ☐ Demanda ☐ Prueba ☐ Sentencia 1ra Instancia ☐ Cámara ☐ Corte ☐ Ejecución		Monto ☐ Pretendido ☐ Determinado ☐ A determinar ☐ Sin valor	
Moneda ☐ Pesos ☐ Dólares		Monto en números	
Teléfono			
En Jurisdicción, Instancia, Fuero, Etapa Procesal, Monto y Moneda ponga una cruz en el círculo que corresponda			
Firma y Aclaración del Responsable			

REGLAMENTACION DEL CAPITULO V DE LA LEY N° 25.344

DE LA CONSOLIDACION DE DEUDAS

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1°.- Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación del Capítulo V de la Ley N° 25.344 se realizará de conformidad a lo dispuesto en la presente reglamentación

ARTÍCULO 2°.- Orden Público. La Ley es de orden público, tal como se declara en el tercer párrafo del Artículo 13 de la Ley N° 25.344, en los términos y con los alcances previstos en el Artículo 16 de la Ley N° 23.982.

ARTÍCULO 3°.- Preceptos incorporados. Se consideran como disposiciones de la Ley N° 23.982, a las que se refiere el primer párrafo del Artículo 13 de la Ley N° 25.344, entre otras, las contenidas en los Artículos 1° anteúltimo párrafo; 3°; 4° última parte; 5° primer párrafo, 17 último párrafo y 24 de la Ley N° 23.982, por lo que:

a) Las sentencias judiciales, los actos administrativos firmes, los acuerdos transaccionales y los laudos arbitrales que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta, tendrán carácter meramente declarativo con relación a los organismos deudores, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda. La única vía para su cumplimiento es la establecida en la Ley.

b) La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la Ley, implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de los organismos deudores, pudieran provocar o haber provocado.

En lo sucesivo sólo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación.

Asimismo, la cancelación de obligaciones con cualquiera de los Bonos de Consolidación creados por la Ley, extinguirá definitivamente las mismas.

c) No podrá en el futuro disponerse la traba de medidas cautelares o ejecutorias respecto de las obligaciones consolidadas conforme a la Ley.

d) Los Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales tendrán el tratamiento impositivo previsto en el Artículo 36 bis de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, incluido el Decreto N° 1076/92, ratificado por el Artículo 29 de la Ley N° 24.307.

e) Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos deberán presentar la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación administrativa definitiva que cuente con la previa conformidad de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o los organismos de control interno correspondientes, expresada en Pesos al 1° de enero de 2000, en la forma y condiciones que determina la presente reglamentación.

f) El acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la Ley podrá liberarse de sus deudas respecto a los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas correspondientes y respecto a los peritos, en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de la Ley, respetándose, en su caso la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo.

ARTICULO 4°.- Consideraciones preliminares. Las palabras y conceptos que se definen a continuación, tendrán el alcance que se les asigna en la presente reglamentación.

a) Ley: La Ley N° 25.344.

b) Fecha de corte: 1° de enero de 2000.

c) Organismo deudor: Cualquiera de los sujetos comprendidos en el Artículo 6° de la presente reglamentación.

d) Obligaciones vencidas: Las que hubieran resultado exigibles con anterioridad a la fecha de corte por haber vencido el plazo establecido para su cumplimiento, y sean posteriores al 31 de marzo de 1991 ó al 31 de agosto de 1992 en el caso de obligaciones previsionales.

e) Obligaciones de causa o título anterior a la fecha de corte: Las que tuvieran su origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad al 1° de enero de 2000 pero posteriores al 31 de marzo de 1991 ó al 31 de agosto de 1992 en el caso de obligaciones previsionales, aun cuando se reconocieran administrativa o judicialmente con posterioridad a la fecha de corte, y las que surgiesen de instrumentos otorgados con anterioridad a dicha fecha. Los créditos causados en prestaciones cumplidas o hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de corte no están alcanzados por la consolidación dispuesta por la Ley, aun cuando los contratos respectivos se hubiesen celebrado con anterioridad a la misma.

f) Controversia administrativa: Habrá controversia administrativa, aun cuando ésta cesare o hubiera cesado por un acto administrativo firme o una transacción que resuelva o prevenga conflictos individuales o colectivos de intereses, cuando se hubiese interpuesto recurso de reconsideración, jerárquico o de alzada contra el acto administrativo total o parcialmente denegatorio de la pretensión del administrado, o se hubiera iniciado una reclamación administrativa previa a la instancia judicial en los términos del Artículo 30 de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, debiendo, además tenerse en cuenta, el principio de informalismo que rige el procedimiento administrativo, a cuyo fin se estará a la sustancia de los actos más que a la denominación que le hubieran dado las partes.

g) Controversia judicial: Habrá controversia judicial cuando se hubiera ejercido acción o recurso en sede judicial aun cuando el proceso hubiese concluido en alguno de los modos anormales de terminación previstos en el Código respectivo.

h) Deudas corrientes: Las nacidas de acuerdo a las previsiones originales por la ejecución normal de los contratos celebrados regularmente por cualquiera de los organismos deudores que tuvieron o hubiesen tenido ejecución presupuestaria.

i) Suscriptores originales: Quienes resulten titulares de los créditos consolidados que acepten su cancelación con los Bonos de Consolidación autorizados por la Ley.

j) Tenedores: Quienes acrediten la tenencia de los Bonos de Consolidación, sea por suscripción original o por su adquisición posterior.

k) Grupo o conjunto económico: Se considera tal al conjunto de personas, físicas o jurídicas, vinculadas económicamente al suscriptor original, de conformidad a los criterios de "vinculación directa" que fueran establecidos por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el punto 1.4. del Anexo I de la Comunicación "A" 2140; y las sociedades controladas o controlantes cuando se verifiquen, como mínimo, los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones.

l) Conjunto económico público: Las administraciones públicas provinciales, sus entes descentralizados, las municipalidades, los bancos oficiales, y empresas públicas locales que pertenezcan a una misma jurisdicción, serán consideradas un conjunto económico a los fines de la Ley.

m) Entidad: En el sentido que establece el Artículo 9° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.

n) Deudas en general: Todas las deudas que se consolidan por la Ley, con exclusión de las de naturaleza previsional.

o) Obligaciones previsionales originadas en el régimen general: Las obligaciones previsionales derivadas de prestaciones acordadas bajo regímenes previsionales anteriores a la vigencia de la Ley N° 24.241, quedando asimismo alcanzadas las acreencias o la parte proporcional que corresponda por aplicación de normativa anterior a la entrada en vigencia de cada uno de los convenios de transferencia al Estado Nacional, de los sistemas de seguridad social provinciales o municipales.

CAPITULO II

De las obligaciones consolidadas

ARTÍCULO 5°.- Obligaciones comprendidas. La consolidación dispuesta en el Artículo 13 de la Ley comprende a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1° de enero de 2000 y a las obligaciones previsionales originadas en el régimen general vencidas o de causa o título posterior al 31 de agosto de 1992 y anterior al 1° de enero de 2000, de alguno de los organismos deudores, que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a leyes vigentes acerca de los hechos o el derecho aplicable;

b) Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial aunque no hubiera existido controversia, o ésta cesare o hubiese cesado por un acto administrativo firme, un laudo arbitral o una transacción;

c) Cuando se trate de obligaciones accesorias a una obligación consolidada.

Las obligaciones mencionadas sólo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial.

ARTÍCULO 6º.- Sujetos comprendidos. La consolidación dispuesta comprende a las obligaciones de los sujetos mencionados en el Artículo 2º de la Ley N° 23.982, con las exclusiones previstas en el Artículo 13 de la Ley, a las de los entes de carácter binacional y multinacional en los cuales el Estado Nacional tenga participación, en la medida en que recaigan sobre el Tesoro Nacional y a las de los entes en liquidación.

ARTÍCULO 7º.- Exclusiones. Quedan excluidas de la consolidación dispuesta las obligaciones de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1º de enero de 2000, que consistan en:

- a) Obligaciones consolidadas por la Ley N° 23.982;
- b) Deudas corrientes, aun cuando se encuentren en mora;
- c) Obligaciones previsionales originadas en el régimen general cuyo beneficio previsional hubiera sido otorgado con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema previsional establecido por la Ley N° 24.241 y sus modificaciones;
- d) Obligaciones previsionales originadas en el régimen general cuya cancelación se hubiera previsto realizar en efectivo por medio de la Ley N° 25.237, hasta el importe autorizado en la misma;
- e) Obligaciones por un monto inferior a PESOS UN MIL (\$ 1.000.-).

ARTÍCULO 8º.- Exclusiones de créditos previsionales derivados del régimen general. La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL por medio de una resolución, podrá excluir de la consolidación que establece la Ley, a aquellos titulares de créditos previsionales derivados del régimen general que tengan cumplidos OCHENTA (80) años de edad al momento de serle reconocido por pronunciamiento firme su crédito. A tal fin, se la autoriza a dictar las condiciones y normas de procedimiento que resulten necesarias.

ARTÍCULO 9º.- Situaciones alcanzadas. La consolidación dispuesta por la Ley también alcanza:

- a) Los efectos no cumplidos de las sentencias, laudos arbitrales y demás actos jurisdiccionales, administrativos o transaccionales, dictados o acordados con anterioridad a la promulgación de la Ley respecto a obligaciones consolidadas, aunque hubiesen tenido principio de ejecución, o sólo reste efectivizar su cancelación;
- b) Los casos en que el acreedor hubiese aceptado el ofrecimiento contemplado en el Artículo 60 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), y aún no hubiese recibido los bonos previstos en la Ley N° 23.982;
- c) Los saldos a cargo del Estado Nacional, que se prevén en el Artículo 22 de la Ley.
- d) Los casos en que los acreedores de deudas corrientes vencidas con anterioridad a la fecha de corte, opten por que su crédito sea cancelado con Bonos de Consolidación.

CAPITULO III

De los medios de cancelación.

ARTÍCULO 10.- Formas de cancelación. En virtud de lo establecido en la Ley, los medios

de cancelación que se disponen, son los siguientes:

- a) En efectivo, total o parcialmente, lo que se atenderá exclusivamente con los recursos que al efecto disponga el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden de prelación y cronológico que se establecen en los Artículos 7º y 8º de la Ley N° 23.982, con un plazo máximo de DIEZ (10) años para las deudas previsionales del Régimen General y de DIECISEIS (16) años para las deudas en general, contados a partir de la fecha de corte. A tal fin, se considerará la fecha en que quedó firme la aprobación de la primera liquidación del crédito, aunque hubiere liquidaciones posteriores o sea necesario recalcularlo para establecer su cuantía al 1º de enero de 2000;
- b) En Bonos de Consolidación. En Bonos de Consolidación - Cuarta Serie, para las deudas en general y en Bonos de Consolidación de Deuda Previsional - Tercera Serie, para las deudas de tal naturaleza, según la alternativa que contempla el Artículo 15 de la Ley, en las condiciones que se determinan en la presente reglamentación.

CAPITULO IV

DEL TRÁMITE DE PAGO DE LAS DEUDAS EN GENERAL

ARTÍCULO 11.- Formas y prioridades de pago. En el momento de solicitar la cancelación de su crédito, los acreedores deberán optar por alguna de las formas de pago que se señalan a continuación, con las prioridades que en su caso se indican:

a) Pago del crédito total en Moneda Nacional. Los recursos que anualmente asigne el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION para atender el pasivo consolidado del Estado Nacional, se aplicarán según el siguiente orden de prelación:

- a. 1) En primer término se atenderán las acreencias por los conceptos indicados en el apartado b) del Artículo 7º de la Ley N° 23.982, hasta un monto de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-), más los intereses devengados desde la fecha de corte sobre dicho importe.
- a. 2.) En segundo término se cancelarán los créditos por los conceptos a que se refiere el inciso c) del Artículo 7º de la Ley N° 23.982 hasta la suma de PESOS QUINCE MIL (\$ 15.000.-), más los intereses devengados desde la fecha de corte sobre dicho importe.
- a. 3) Finalizados los pagos a que se refiere el apartado a. 1) se pagarán los citados en el apartado a. 2.) y, luego, los recursos continuarán aplicándose con las prioridades establecidas en el resto de los incisos del Artículo 7º de la Ley N° 23.982.

Dentro de cada una de las categorías, el orden cronológico que corresponda para la asignación de la prioridad de pago, será el que resulte de la fecha en que quedó firme y definitivo el acto judicial o administrativo que reconozca el crédito líquido.

b) Pago del crédito en Moneda Nacional y en Bonos de Consolidación - Cuarta Serie en Moneda Nacional.

- b. 1.) Los acreedores por los conceptos indicados en los apartados b) y c) del Artículo 7º de la Ley N° 23.982, podrán optar por el pago en Moneda Nacional hasta la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-), o de PESOS QUINCE MIL (\$ 15.000.-), según

corresponda, más los intereses devengados desde el 1° de enero de 2000 sobre dichos importes, pagaderos con las prioridades citadas en los apartados a. 1.) y a. 2).

b. 2.) Los acreedores por los conceptos indicados en los incisos d), e), f), g) y h) del Artículo 7° de la Ley N° 23.982, podrán optar por el pago en Moneda Nacional hasta la suma que ellos indiquen más los intereses devengados sobre las mismas desde el 1° de enero de 2000, pagaderos con las prioridades establecidas en los mismos.

b. 3.) Por el monto que exceda los importes a que se refieren los apartados b. 1.) y b. 2.), las acreencias serán satisfechas mediante la entrega de Bonos de Consolidación - Cuarta Serie en Moneda Nacional a la par, tomando en consideración los valores a la fecha de emisión de los referidos Bonos.

c) Pago del crédito total en Bonos de Consolidación - Cuarta Serie en Moneda Nacional, entregados a la par tomando en consideración los valores a la fecha de emisión de los Bonos.

d) Pago del crédito total en Bonos de Consolidación - Cuarta Serie en Dólares Estadounidenses, entregados a la par, tomando en consideración los valores a la fecha de emisión de los Bonos.

ARTÍCULO 12.- Liquidación derivada de gestión administrativa. En base a la opción ejercida por el acreedor, los créditos que deban liquidarse administrativamente se calcularán de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Deudas consolidadas y pagaderas en Moneda Nacional y/o Bonos emitidos en Moneda Nacional.

Las obligaciones se calcularán hasta la fecha de corte en Moneda Nacional con los intereses que correspondan según las condiciones pactadas o las disposiciones legales aplicables.

Las deudas consolidadas que se paguen en Moneda Nacional devengarán, a partir de la fecha de corte, un interés equivalente a la tasa promedio de caja de ahorro común que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, capitalizable mensualmente. El devengamiento se calculará hasta la última capitalización mensual.

Por las deudas consolidadas o porción de las mismas que se cancelen mediante la entrega de Bonos en Moneda Nacional, dicho interés se capitalizará mensualmente hasta la fecha de emisión de los Bonos que se entreguen en pago, salvo que se apliquen bonos emitidos con fecha 1° de enero de 2000.

b) Deudas consolidadas que deban ser recalculadas para expresarlas en Dólares Estadounidenses.

Las obligaciones en Moneda Nacional se convertirán a Dólares Estadounidenses aplicando el tipo de cambio vendedor correspondiente al último día hábil de la semana anterior a la de su cancelación.

A partir de la fecha de corte, la deuda devengará solamente el interés que rija en el mercado interbancario de LONDRES (LIBOR) para los depósitos en EURODOLARES a TREINTA (30) días, capitalizable mensualmente hasta la fecha de emisión de los Bonos que se entreguen en pago, salvo que se apliquen Bonos emitidos con fecha 1° de enero de 2000.

Las deudas consolidadas reexpresadas en Dólares Estadounidenses sólo serán pagadas mediante la entrega de Bonos emitidos en esa moneda.

c) Deudas originalmente contraídas en moneda extranjera.

Las deudas originalmente contraídas en moneda extranjera se calcularán a la fecha de corte en dicha moneda con los intereses que correspondan según las condiciones pactadas o las disposiciones legales aplicables, y podrán ser canceladas mediante la entrega de Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses sin previa transformación a Moneda Nacional. Para su expresión en Dólares Estadounidenses se realizará, de ser necesario, el arbitraje correspondiente considerando para ello los tipos de cambio vendedor correspondiente al último día hábil de la semana anterior a la de su cancelación.

En caso de que el acreedor opte por que su deuda se cancele en Moneda Nacional o en Bonos de Consolidación en Moneda Nacional, deberá aplicarse el tipo de cambio vendedor correspondiente al del último día hábil de la semana anterior a la de su cancelación.

ARTÍCULO 13.- Liquidación derivada de gestión judicial. Los créditos a liquidarse judicialmente se expresarán a la fecha de corte y a partir de la misma devengarán el interés a que se refieren los incisos a) y b) del artículo anterior, según corresponda.

ARTÍCULO 14.- Solicitudes de cancelación de obligaciones aún no reconocidas. En los casos en que se hubiera solicitado la cancelación de una obligación y la misma no se halle aún reconocida por la autoridad competente, previo a todo trámite deberá constar en las actuaciones el acto de reconocimiento firme y consentido de la obligación y de su cuantía expedido por el responsable autorizado, es decir, por el funcionario que hubiera tenido que reconocer el crédito si el mismo no hubiera estado sujeto a la consolidación.

ARTÍCULO 15.- Organismos deudores, su actuación. Sobre la base de las solicitudes de cancelación presentadas por los acreedores, los organismos deudores, habiendo dado cumplimiento a las condiciones de requerimiento de pago que determine la Autoridad de Aplicación, solicitarán a la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA su atención.

ARTÍCULO 16.- Condiciones del requerimiento de pago. La Autoridad de Aplicación procederá, dentro de los QUINCE (15) días hábiles de la publicación de la presente reglamentación en el Boletín Oficial, a establecer las condiciones a que deberán ajustarse los organismos deudores para solicitar la cancelación de las deudas consolidadas. Asimismo, confeccionará un instrumento denominado Formulario de Requerimiento de Pago, el que deberá ser suscripto por el acreedor o su representante y por el responsable autorizado de cada persona jurídica u organismo deudor, juntamente con el Secretario o Subsecretario del Ministerio, Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACION, autoridades del PODER LEGISLATIVO NACIONAL, del PODER JUDICIAL DE LA NACION y del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, que resulten competentes en la actividad o materia que dio causa al pasivo o en cuyo ámbito actúen las demás personas jurídicas alcanzadas por la consolidación

Además, dicho formulario deberá estar intervenido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, o el órgano de control que corresponda en los casos de obligaciones de otros poderes de la Nación.

ARTÍCULO 17.- Solicitud de cancelación, contralor dispuesto. Para solicitar la cancelación de una deuda que se consolida, ésta debe hallarse definitivamente reconocida en sede administrativa o judicial. En tales casos, la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION —sin perjuicio de las funciones que le otorga el Título VI de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, N° 24.156— o del órgano de control que corresponda, se circunscribirá al control de la liquidación de la deuda. Para los casos de obligaciones consolidadas por la Ley N° 23.982, los órganos de control deberán adecuar su intervención a los términos del presente artículo.

La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dictará las normas necesarias para la implementación del contralor.

ARTÍCULO 18.- Procedimiento de acreencias de menor cuantía. El procedimiento establecido en el Artículo 62 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) para las obligaciones consolidadas por la Ley N° 23.982 reconocidas por sentencia judicial con liquidación definitiva, firme y consentida, cuyo monto no exceda la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000.-), resulta de aplicación a las obligaciones reconocidas por la Ley.

ARTÍCULO 19.- Cancelación en efectivo, orden de prelación. La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, con la información recibida, procederá a establecer mensualmente el orden de prelación a que hace referencia el Artículo 7° de la Ley N° 23.982, para las deudas que requieran cancelación en efectivo.

El último día hábil de cada mes establecerá el orden de prelación en función de las liquidaciones administrativas definitivas y las solicitudes de pago de los créditos reconocidos judicialmente, que haya recibido hasta el quinto día hábil anterior, y procederá a emitir las respectivas órdenes de pago.

ARTÍCULO 20.- Cancelación en Bonos de Consolidación. La SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA ordenará a la institución que designe la Autoridad de Aplicación, la acreditación de Bonos de Consolidación que corresponda, de acuerdo a los requerimientos que reciba de los organismos deudores.

ARTÍCULO 21.- Registro de los débitos resultantes. Cada crédito presupuestario que se asigne o cada acreditación de Bonos de Consolidación, deberá corresponderse con un débito equivalente a cargo de la entidad de que se trate, que se cancelará en condiciones análogas a las obligaciones consolidadas, salvo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL disponga capitalizar dichas acreencias en cada caso, total o parcialmente.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA, y la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la

SECRETARIA DE FINANZAS, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA, tomarán la intervención que les compete.

CAPÍTULO V

Deudas previsionales

ARTÍCULO 22.- Consolidación previsional; instrumentación específica. La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL instrumentará el pago de las deudas previsionales consolidadas según lo establecido por la Ley y la presente reglamentación, a cuyo efecto podrá convenir con los entes oficiales y privados competentes los procedimientos necesarios a tal fin, y será la Autoridad de Aplicación e interpretación en lo relativo a los citados pasivos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la presente reglamentación.

La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, una vez que determine los montos a pagar en Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Tercera Serie en Moneda Nacional y en Dólares Estadounidenses, solicitará a la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, los respectivos Bonos en la forma que determine dicha Secretaría.

ARTÍCULO 23.- Formas y prioridades de pago. En el momento de solicitar la cancelación de su crédito los acreedores deberán optar por alguna de las formas de pago que se señalan a continuación, con las prioridades que en su caso se indican:

a) Pago del crédito total en Moneda Nacional.

Hasta la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-), más los intereses devengados desde la fecha de corte sobre dicho importe, se cancelarán conforme al siguiente orden de prelación: Los recursos del fondo específico que a tal efecto constituya el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, se distribuirán entre los acreedores atendiendo en primer lugar a los de mayor edad y dentro de ese ordenamiento dando prioridad a los que tengan menores acreencias globales a cobrar. En la medida en que los fondos ingresen a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ésta los aplicará al pago según el orden de prelación establecido, efectivizando los créditos en las fechas de pagos de haberes posteriores a la recepción de los fondos.

El monto que exceda el importe citado en el párrafo anterior, será atendido con los recursos que anualmente asigne el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION para cancelar el pasivo consolidado del Estado Nacional, siguiendo la prioridad establecida en el inciso f) del Artículo 7º de la Ley N° 23.982 y dentro de ella, se respetará el orden cronológico de las fechas en que comienzan a devengarse las obligaciones.

b) Pago del crédito en Moneda Nacional y en Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales –Tercera Serie en Moneda Nacional.

Hasta la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-) se abonará en Moneda Nacional conforme a lo establecido en el primer párrafo del inciso a) del presente artículo.

El monto que exceda el citado importe se pagará con Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Tercera Serie en Moneda Nacional entregados a la par, tomando en consideración los valores al 1º de enero de 2000.

La entrega de los Bonos se realizará con independencia de las fechas en que se efectúen los pagos en efectivo.

c) Pago del crédito total en Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Tercera Serie en Moneda Nacional, entregados a la par, tomando en consideración los valores al 1º de enero de 2000.

d) Pago del crédito total en Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Tercera Serie en Dólares Estadounidenses, entregados a la par, tomando en consideración los valores al 1º de enero de 2000.

CAPITULO VI

DE LOS BONOS DE CONSOLIDACIÓN

ARTÍCULO 24.- Bonos de Consolidación en Pesos y Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses, trámite de emisión y características. El MINISTERIO DE ECONOMIA, procederá a emitir valores de la deuda pública nacional en PESOS o en DOLARES ESTADOUNIDENSES denominados "BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL" - Cuarta Serie y "BONOS DE CONSOLIDACION EN DOLARES ESTADOUNIDENSES" - Cuarta Serie, por la suma necesaria, de acuerdo con la opción ejercida por los acreedores, los que tendrán las siguientes condiciones:

a) Fecha de emisión: 1º de enero de 2000.

b) Plazo: DIECISEIS (16) años.

c) Amortización: Se efectuarán en CIENTO VEINTE (120) cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes las CIENTO DIECINUEVE (119) primeras al OCHENTA Y CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (0,84%) y UNA (1) última al CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (0,04%) del monto emitido más los intereses capitalizados durante los primeros SETENTA Y DOS (72) meses. La primera cuota vencerá a los SETENTA Y TRES (73) meses de la fecha de emisión,

d) Intereses: Los Bonos de Consolidación en Pesos devengarán la tasa de interés promedio de caja de ahorro común que publique el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Los intereses se capitalizarán mensualmente durante los primeros SETENTA Y DOS (72) meses y se pagarán juntamente con las cuotas de amortización. Los Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses devengarán la tasa de interés que rija en el mercado interbancario de LONDRES (LIBOR) para los depósitos en EUROS a TREINTA (30) días de plazo. La Autoridad de Aplicación establecerá los aspectos no previstos en el presente inciso.

e) Colocación: Los bonos cuya emisión se dispone por el presente artículo serán dados en pago de las deudas consolidadas en general, según la opción ejercida por el acreedor. Dicha entrega se efectuará a la par, tomando en consideración los valores a la fecha de emisión de los bonos. El bono de menor denominación en PESOS será de PESOS UNO

(\$ 1.-) y el bono de menor denominación en DOLARES ESTADOUNIDENSES será de DOLARES ESTADOUNIDENSES UNO (U\$S 1.-).

f) Titularidad y negociación: Los bonos serán escriturales, libremente transmisibles y cotizables en las bolsas y mercados de valores del país.

g) Atención de los servicios financieros: Estarán a cargo del MINISTERIO DE ECONOMIA, el que, a tal efecto, podrá proceder a su pago a través de los bancos establecidos en el país o de la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA.

h) Comisiones: El MINISTERIO DE ECONOMIA queda autorizado para abonar comisiones a las entidades que participen en la atención de los servicios financieros, como así también los gastos que irroguen las tareas vinculadas con la emisión de estos valores. Dichas retribuciones serán fijadas por el MINISTERIO DE ECONOMIA de acuerdo con las modalidades y estado de la plaza.

i) Rescate anticipado: Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA a disponer el rescate anticipado de la totalidad o parte de los títulos que se emitan, por su valor nominal más los intereses corridos.

ARTÍCULO 25.- Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Pesos y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Dólares Estadounidenses, trámite de emisión y características. El MINISTERIO DE ECONOMIA, procederá a emitir valores de la deuda pública nacional en pesos denominados "BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES EN MONEDA NACIONAL" - Tercera Serie y "BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES" - Tercera Serie, por la suma necesaria, de acuerdo con la opción ejercida por los acreedores, para cancelar obligaciones previsionales consolidadas, los que tendrán las siguientes condiciones:

a) Fecha de emisión: 1º de enero de 2000.

b) Plazo: DIEZ (10) años.

c) Amortización: Se efectuará en CUARENTA Y OCHO (48) cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes las CUARENTA Y SIETE (47) primeras al DOS CON OCHO CENTESIMOS POR CIENTO (2,08%) y UNA (1) última al DOS CON VEINTICUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (2,24%) del monto emitido más los intereses capitalizados durante los primeros SETENTA Y DOS (72) meses. La primera cuota vencerá a los SETENTA Y TRES (73) meses de la fecha de emisión.

d) Intereses: Los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Pesos devengarán la tasa de interés promedio de caja de ahorro común que publique el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Los intereses se capitalizarán mensualmente. durante los primeros SETENTA Y DOS (72) meses y se pagarán juntamente con las cuotas de amortización. Los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Dólares Estadounidenses devengarán la tasa de interés que rija en el mercado interbancario de LONDRES (LIBOR) para los depósitos en EUROS a TREINTA (30) días de plazo. La Autoridad de Aplicación establecerá los aspectos no previstos en el presente inciso.

e) Colocación: Los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Pesos y los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Dólares Estadounidenses serán dados en pago de las deudas previsionales consolidadas, según la opción ejercida por el acreedor. Dicha entrega se efectuará a la par, tomando en consideración los valores a la fecha de emisión de los bonos. El bono de menor denominación en PESOS será de PESOS UNO (\$ 1.-). El bono de menor denominación en DOLARES ESTADOUNIDENSES será de DOLARES ESTADOUNIDENSES UNO (U\$S 1.-)

f) Titularidad y negociación: Los bonos serán escriturales, libremente transmisibles y cotizables en las bolsas y mercados de valores del país.

g) Atención de los servicios financieros: Estarán a cargo del MINISTERIO DE ECONOMIA el que, a tal efecto, podrá proceder a través de los bancos establecidos en el país o de la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA.

h) Comisiones: El MINISTERIO DE ECONOMIA queda autorizado para abonar comisiones a las entidades que participen en la atención de los servicios financieros, como así también los gastos que irroguen las tareas vinculadas con la emisión de estos valores. Dichas retribuciones serán fijadas por el MINISTERIO DE ECONOMIA de acuerdo con las modalidades y estado de la plaza.

i) Rescate anticipado: Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA a disponer el rescate anticipado de la totalidad o parte de los títulos que se emitan, por su valor nominal más intereses corridos.

ARTÍCULO 26.- Bonos, indicaciones generales. Los Bonos de Consolidación - Cuarta Serie y los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Tercera Serie, serán escriturales en los términos del Artículo 208 de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones y del Decreto N° 259 del 18 de marzo de 1996, con las salvedades necesarias por tratarse de valores públicos, libremente transferibles y cotizables en las bolsas y mercados de valores del país.

Se llevará un registro de bonos escriturales en el cual se inscribirán las cuentas registrales que al efecto indique el MINISTERIO DE ECONOMIA, en las que deberán constar como mínimo las siguientes menciones:

- a) Denominación del banco.
- b) Valor nominal original.
- c) Fecha de emisión.
- d) Disposiciones legales que disponen la emisión.
- e) Demás condiciones de emisión.

La titularidad de los bonos se presumirá por las constancias de las cuentas abiertas en las cajas de valores autorizadas o en los bancos intervinientes, según el caso.

Las cajas de valores o los bancos intervinientes según el caso, deberán otorgar comprobantes de apertura de la cuenta registral y, de todo movimiento que se inscriba en ella. Los titulares tendrán además derecho a que se les entregue, en todo tiempo, constancia, del saldo de su cuenta, a su costa.

Los comprobantes de saldo de cuenta que expida la entidad que lleve el registro de bonos escriturales contendrán los requisitos del artículo 9° del Decreto N° 259/96, con las salvedades necesarias por tratarse de valores públicos.

La transmisión de los bonos escriturales y de los derechos que otorguen deberá notificarse por escrito a la entidad que lleve el registro, surtiendo efecto desde su inscripción.

La aplicación de los bonos al pago de deudas u otros conceptos autorizados se efectuará a través de la documentación que determine la Autoridad de Aplicación, emitida por quien lleve el registro de bonos escriturales, que acredite la transferencia de los bonos de sus titulares a las cuentas que se determinen.

ARTÍCULO 27.- Efecto cancelatorio de los Bonos. El poder cancelatorio de los Bonos de Consolidación - Cuarta Serie y de los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Tercera Serie, que prevé el Artículo 17 de la Ley, se ajustará a las siguientes condiciones:

a) Los suscriptores originales de Bonos de Consolidación - Cuarta Serie y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Tercera Serie, o los integrantes de un mismo grupo o conjunto económico, podrán cancelar a la par:

a. 1.) Las deudas vencidas o refinanciadas con anterioridad a la fecha de corte, que mantuvieran con cualquiera de los organismos deudores, con las excepciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley N° 23.982.

a. 2.) Los impuestos nacionales cuyo hecho imponible se perfeccione en razón del cobro de los créditos consolidados en bonos o por su tenencia futura.

a. 3.) Sus deudas impositivas y aduaneras vencidas con anterioridad a la fecha de corte y sus accesorios e intereses devengados hasta dicha fecha, que constituyan obligaciones comprendidas en determinaciones y liquidaciones efectuadas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, con las exclusiones establecidas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 13 de la Ley N° 23.982. A este fin se requerirá el allanamiento del responsable.

b) Los tenedores de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Tercera Serie podrán cancelar a la par hasta el 1° de enero de 2003 las obligaciones vencidas a la fecha de corte en concepto de cargas sociales, aportes o contribuciones que adeuden al SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, con exclusión de las correspondientes a la Ley de Riesgos del Trabajo y al Régimen de Capitalización individual.

Aclárase que las obligaciones que se mencionan en el Artículo 13, inciso c) de la Ley N° 23.982, también comprenden a las del Artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y su modificatoria, y a las establecidas por el Artículo 1° de la Ley N° 24.625.

ARTÍCULO 28.- Organismos. Cancelación de deuda con el Tesoro Nacional. Los sujetos que correspondan del Artículo 6° de la presente reglamentación que reciban Bonos de Consolidación – Cuarta Serie o Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Tercera Serie por cualquiera de las causas previstas descriptas en el artículo anterior, deberán aplicarlos a su valor par, a la cancelación de la deuda que mantengan con el

TESORO NACIONAL por cualquier concepto, dando prioridad a la cancelación de la deuda originada en la aplicación de la Ley.

La recepción por parte del TESORO NACIONAL de los mencionados Bonos implicará su rescate anticipado.

ARTÍCULO 29.- Valor de los Bonos. El valor par de los Bonos de Consolidación - Cuarta Serie y de los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Tercera Serie será el que corresponda al quinto día anterior a la fecha de cancelación de las obligaciones. Y si estuviesen nominados en dólares estadounidenses y se utilizaren para pagar deudas en moneda nacional, serán convertidos aplicando el tipo de cambio vendedor cierre del BANCO DE LA NACION ARGENTINA del día anterior al pago.

CAPITULO VII

Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 30.- Trámite administrativo de la solicitud de cancelación. Fíjase en CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha en que el acreedor hubiera efectuado su solicitud ante el organismo deudor, acompañando la liquidación aprobada, el plazo máximo dentro del cual los organismos deudores y los órganos de control, deben conformar u observar, según corresponda, la solicitud de cancelación de deuda consolidada.

El órgano de control debe recibir las actuaciones dentro de los NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de la referida solicitud del acreedor.

Si el plazo establecido se excediera por causas imputables al acreedor u otras razones debidamente fundadas, el organismo deudor u órgano de control podrá solicitar la prórroga del mismo al tribunal interviniente.

ARTÍCULO 31.- Intimación judicial de pago. Una vez vencido el plazo establecido en el artículo anterior, o su prórroga, el tribunal interviniente podrá intimar al organismo deudor a que acredite en el plazo de DIEZ (10) días hábiles el diligenciamiento del Formulario de Requerimiento de Pago suscripto por acreedor y deudor; el organismo deudor acreditará dicha circunstancia con la constancia de recepción expedida por la dependencia competente de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Previo a remitir el Formulario de Requerimiento de Pago, el que además deberá ser acompañado de copia certificada del oficio judicial de donde resulte la intimación, el organismo deudor deberá verificar la liquidación del crédito, disponer la suspensión de las actuaciones administrativas y efectuar las demás medidas necesarias para cumplir el mandamiento judicial en tiempo y forma.

El órgano de control intervendrá con posterioridad a la cancelación de la obligación, de conformidad con lo previsto en los Artículos 101 y 102 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.

ARTÍCULO 32.- Cancelación de la obligación. En los casos que prevé el artículo anterior, la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA deberá disponer en el plazo de VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la recepción del Formulario de Requerimiento de Pago, la acreditación de los Bonos correspondientes a la orden del juzgado, y a nombre de los respectivos autos, e informar lo actuado al tribunal interviniente.

ARTÍCULO 33.- Cambio de opción. La elección de la forma de pago efectuada de acuerdo a lo previsto por el Artículo 15 de la Ley, y los Artículos 11 y 23 de la presente reglamentación, no podrá revocarse ni modificarse una vez que el Formulario de Requerimiento de Pago hubiera sido completado por el acreedor y el organismo deudor.

ARTÍCULO 34.- Autoridad de Aplicación. El MINISTERIO DE ECONOMIA es la Autoridad de Aplicación del régimen de consolidación y está facultado para dictar las normas aclaratorias y complementarias que demande su implementación.

DECRETO N° 103/01

BUENOS AIRES, 25 ENE 2001

VISTO, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Ley N° 25.152 de Solvencia Fiscal y Calidad del Gasto Público, la Ley N° 25.344 de Emergencia Económica Financiera y el Decreto N° 229 de fecha 8 de marzo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que es imprescindible que el PODER EJECUTIVO NACIONAL realice un proceso de modernización y reforma administrativa orientado a eficientizar el funcionamiento de la Administración Pública Nacional y a introducir en la gestión de las organizaciones públicas el cumplimiento de resultados mensurables y cuantificables.

Que la Ley N° 25.152 establece las medidas a las cuales se deberán ajustar los poderes del Estado Nacional para la administración de los recursos públicos: la formulación del Presupuesto General de la Administración Nacional, la eficiencia y calidad de la Gestión Pública, el programa de evaluación de calidad del gasto, presupuesto plurianual, información pública y de libre acceso.

Que el artículo 5º inciso c) de la norma citada precedentemente, establece y faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a celebrar acuerdos-programas con las unidades ejecutoras de programas presupuestarios, a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en su gestión.

Que sobre la base de lo dispuesto en el citado artículo 5º y teniendo en cuenta las facultades otorgadas al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS se hace necesario establecer el marco de acción de los mencionados acuerdos- programas por parte de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Que el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL reconoce los derechos que le asisten a los consumidores y usuarios de bienes y servicios en especial a una información adecuada y veraz, en condiciones de trato equitativo y digno.

Que en virtud del Decreto N° 229/00 las organizaciones públicas deberán brindar una mejor atención en los servicios, mejor provisión de información a los ciudadanos y garantizar la transparencia de sus acciones

Que en el transcurso del año 2000 se establecieron acciones de modernización en organismos tales como la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), el PROMIN, el MINISTERIO DE EDUCACION y el SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR).

Que, resulta necesario generalizar las experiencias realizadas al resto de las Organizaciones de la Administración Pública Nacional, alineando dichas acciones al mecanismo de Acuerdos-Programas previsto en la Ley N° 25.152.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN de la Administración Pública Nacional que figura como Anexo I al presente.

ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la coordinación de la ejecución de las acciones que se deriven del mencionado Plan.

ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la realización, en un plazo no mayor a CIENTO VEINTE (120) días, de una propuesta integral sobre el rediseño de la macroestructura del Sector Público Nacional no Financiero, tendiente a dotarlo de una mayor eficiencia en el cumplimiento de las nuevas obligaciones emergentes de los procesos de transformación operados en el sistema económico y social de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Hasta tanto se cuente con el estudio final señalado en el artículo precedente y en el marco de los avances del mismo, encomiéndase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en concordancia con la normativa vigente, las siguientes acciones:

- la fusión de organismos descentralizados
- determinación de las funciones que deben estar centralizadas y las que deben descentralizarse, definiendo en forma óptima los niveles políticos y gerenciales correspondientes
- la concentración de funciones en una misma unidad administrativa
- la integración a la Administración Central de Organismos Descentralizados, cuya existencia no esté justificada.
- la tercerización de servicios cuando se demuestre su conveniencia.
- la transferencia a gobiernos locales de funciones para las que ellos sean más aptos.
- ampliación de la provisión de información a los ciudadanos mejorando en cada organismo, la atención en sus servicios y transparencia en sus acciones.
- la inclusión en convenios y estatutos laborales de esquemas ligados al efectivo cumplimiento de resultados.
- propiciar un adecuado nivel de conectividad entre las organizaciones públicas facilitando a los usuarios el acceso a la información y la realización de trámites.

ARTÍCULO 5°.- Los organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán presentar a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS propuestas de reformas, en sus respectivos ámbitos, siguiendo las pautas establecidas precedentemente antes del 30

abril de 2001, sin que ello obste a que la citada área pueda actuar "per se" ante la falta de presentación de las pertinentes propuestas en el plazo establecido.

En la presente etapa estarán alcanzados prioritariamente por la citada obligación los MINISTERIOS DE DEFENSA, DE EDUCACION, DE SALUD, DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE y DEL INTERIOR, así como el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y los ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

ARTICULO 6°.- En el marco del Plan aprobado en el artículo 1º de la presente norma los Organismos que hayan encarado procesos de modernización habiendo dado cumplimiento a todas las pautas establecidas podrán disponer hasta el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del ahorro permanente que obtengan por la menor afectación de los créditos presupuestarios que les hayan sido asignados, como consecuencia de la modernización implementada.

La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS conjuntamente con la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA aprobarán los mecanismos operativos para instrumentar las disposiciones previstas en el párrafo anterior.

No quedan comprendidos dentro del concepto de "ahorro" aquellos gastos que deban ser absorbidos por otras jurisdicciones y/o entidades en razón de la reestructuración que se disponga en cada caso.

Dicho ahorro presupuestario podrá destinarse, entre otros fines, a otorgar incentivos salariales o premios por mayor productividad, calidad de servicios y cumplimiento de resultados.

Los proyectos de presupuesto para el año 2002 de los Organismos que no hayan dado principio de ejecución a la modernización al 30 de junio de 2001 podrán sufrir una reducción porcentual en sus gastos de funcionamiento, de acuerdo a lo que establezca la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en conjunto con la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que los acuerdos-programas que se celebren entre el Jefe de Gabinete de Ministros y los máximos responsables de Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, obedecerán a las siguientes tipologías:

- Desarrollo de la capacidad para incrementar la producción de los organismos públicos a través de compromisos medibles y cuantificables respecto a la producción de bienes y servicios.
- Uso responsable de los recursos y reducción del gasto público.
- Cumplimiento dentro de parámetros de eficiencia, economicidad y eficacia de las metas físicas asignadas a los programas presupuestarios.
- Desarrollo de capacidades internas de los organismos en proyectos que estén relacionados a la optimización y eficiencia de la producción intermedia de la organización de la Administración Pública Nacional y que tengan como resultado final la posibilidad de acceder a los Acuerdos-Programas referidos precedentemente.

Sujeto al cumplimiento de los objetivos y metas fijados para cada uno de los niveles de Acuerdos-Programas, los organismos podrán ser beneficiados con flexibilidades de gestión vinculadas a:

- La administración de sus recursos financieros en lo atinente a sus facultades para realizar modificaciones presupuestarias a fin de viabilizar la consistencia entre los planes operativos y el proceso presupuestario.
- El régimen de contratación de bienes y servicios con el objeto de asegurar la oportunidad y conveniencia de la provisión de insumos necesarios para el logro de los resultados propuestos y la vinculación entre el proceso de compras y el sistema de gestión financiera.
- El otorgamiento de facultades para realizar modificaciones en sus estructuras organizativas.
- El establecimiento de un sistema de incentivos —tanto para los niveles gerenciales como operativos— otorgados en función del cumplimiento de objetivos prefijados.

Los organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL que firmen Acuerdos-Programas con la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, suministrarán a dicha área toda aquella información específica que se establezca en cada caso, en las condiciones y con la periodicidad que se fije en el respectivo Acuerdo-Programa. Dicha información será adicional a la contemplada en la Decisión Administrativa N° 1/01.

ARTÍCULO 8°.- Dentro de los SESENTA (60) días de dictado el presente decreto, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, elaborarán los lineamientos operativos referidos a la implementación de los Acuerdos-Programas en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Asimismo, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá a su cargo la evaluación final de los informes de avance de cada Acuerdo-Programa y realizará las recomendaciones que considere pertinentes para su perfeccionamiento.

ARTÍCULO 9°.- El Jefe de Gabinete de Ministros convocará a las distintas entidades gremiales representativas de los empleados del sector público nacional no financiero, a fin de integrar una COMISION MIXTA de Seguimiento y Contralor de la Política de Empleo Público, Carrera Administrativa y Relaciones Laborales a fin de que el Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional se compatibilice con los derechos de los empleados públicos emanados de la normativa vigente.

ARTÍCULO 10.- Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y presidida por el Jefe de Gabinete de Ministros, una COMISION INTEGRADA por expertos y representantes de Organizaciones no Gubernamentales y del sector Privado a los efectos de realizar propuestas de mejora y optimización en la gestión pública, a cuyo fin, y por intermedio de la precitada área se cursarán las invitaciones pertinentes.

ARTÍCULO 11.- Créase una COMISION CONSULTIVA conformada por el Secretario de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA, el Síndico General de la Nación, el Secretario Legal y Técnico de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el Fiscal de Control Administrativo de la OFICINA ANTICORRUPCION, a los efectos de colaborar con la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en la implementación del Plan Nacional de Modernización.

ARTÍCULO 12.- La SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS actuará como Secretaría Técnica de las COMISIONES creadas en los Artículos 9º, 10 y 11 de la presente norma.

La labor de los integrantes de las citadas Comisiones tendrá carácter "ad honorem".

ARTÍCULO 13.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la ejecución del presente decreto, así como a delegar en el Secretario de Coordinación General aquéllas funciones que estime pertinentes a esos efectos.

ARTÍCULO 14.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS presentará un informe trimestral al PODER EJECUTIVO NACIONAL referido al avance y a las acciones vinculadas con el Plan Nacional de Modernización del Estado.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 103/01

ANEXO I

PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DEL ESTADO

INDICE

PLAN DE MODERNIZACION DEL ESTADO

INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

LOS EJES PARA LA ACCION

I.- CAMBIO EN EL MODELO DE GESTIÓN

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO

GESTION POR RESULTADOS

TRANSFORMACIONES TRANSVERSALES

GESTION DEL CAPITAL HUMANO

FORMACION Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

NUEVO SISTEMA DE COMPRAS

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

GOBIERNO ELECTRONICO

II.- PROYECTOS DE MODERNIZACION ESTRUCTURAL

ELIMINACION DE SUPERPOSICIONES

RACIONALIZACION DEL ENDEUDAMIENTO CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

ADECUACION DE LA ESTRUCTURA ESTATAL

III.- TRANSPARENCIA Y POLITICA ANTICORRUPCION

INTRODUCCION

El Gobierno Nacional apunta a la actualización de su compromiso con la Sociedad, impulsando:

- un Estado capaz de prestar servicios de calidad, promotor del desarrollo económico y social y responsable por la atención de los sectores más postergados.
- un Estado financiado con un sistema tributario equitativo, fácil de entender y de base amplia y alícuotas razonables, en función de una administración eficiente, para asegurar que todos paguen en la proporción que les corresponde.
- una administración pública al servicio del ciudadano, con organizaciones flexibles orientadas al logro de resultados, capaz de rescatar el concepto de servidor público como un valor social y orientada a establecer un marco de paridad e igualdad entre la Administración y la gente.

Para alcanzar tales compromisos se necesita una gestión de los asuntos públicos que rescate como principios la ética y la transparencia y que articule en su accionar a diversos actores de la sociedad: los partidos políticos, las asociaciones empresariales y sindicales, las organizaciones no gubernamentales y académicas y por sobre todo al destinatario de todo el esfuerzo: la gente.

EL ESTADO ENCONTRADO

Durante la última década el papel y el tamaño del Estado Nacional cambiaron de tal forma que probablemente la Argentina se sitúe a la cabeza de la lista de naciones que en tan poco tiempo transformaron radicalmente la relación entre el Estado y la sociedad.

La apertura de la economía, la desregulación de los mercados, la integración regional y la transferencia de la responsabilidad en la producción de bienes y servicios al sector privado, a los estados provinciales y a los municipios, modificaron el papel del Estado nacional frente a la sociedad.

Estas transformaciones vertiginosas tuvieron costos muy altos en términos de equidad social. Los niveles de desocupación inéditos para nuestro país, la creciente brecha entre los más ricos y los más pobres, la creciente ola de violencia, la inseguridad frente al futuro de las fuentes de trabajo, así lo atestiguan

No se trata de echar culpas ni de buscar responsables. Tampoco se le puede pedir al sector privado o al mercado que asuman y corrijan estas desigualdades, ni a otros países o a los organismos internacionales que se ocupen de solucionar tales problemas. Es y será responsabilidad del Estado responder por estas carencias.

Como respuesta a este desafío el Gobierno Nacional propone a la ciudadanía modernizar el Estado Nacional, para lo cual se presenta como instrumento el Plan Nacional de

Modernización del Estado, que tiene como objetivo definir el rumbo y marcar lineamientos estratégicos. Las actividades que se proponen no intentan agotar el universo de las acciones posibles y necesarias.

El plan será desarrollado paso a paso, con un primer horizonte de tres años para alcanzar los resultados deseados.

CRITERIOS DEFINIDOS

Política de Estado.

La modernización del Estado Nacional es determinante para lograr una buena gestión de gobierno y en este sentido trasciende la acción de uno en particular para constituirse en un capital de la sociedad.

Más y mejores servicios.

La política de modernización se asienta sobre el reclamo de la sociedad de un Estado capaz de devolverle, en forma de más y mejores servicios, los esfuerzos realizados para el pago de los impuestos.

Garante del bien común.

El Plan Nacional de Modernización del Estado define líneas, prioridades e instrumentos para promover acciones orientadas a convertir al Estado en el principal garante del bien común.

Un proceso continuo en el tiempo.

Los intentos de reformas globales han fracasado. Es necesario definir, en el marco de políticas que no se agoten en el corto plazo, acciones concretas y específicas que tiendan a mejorar aspectos operativos cotidianos en el funcionamiento de las organizaciones públicas.

Perspectiva federal.

Este plan fue diseñado para modernizar la gestión del Gobierno Nacional. Sin embargo, de poco sirve dicha modernización si el proceso no llega también a las provincias y municipios, donde se concentra la mayor ocupación del sector público, la prestación de servicios sociales y la construcción de infraestructura. Por ello se considera que las ideas, conceptos e instrumentos aquí contemplados serán utilizados, en su momento, por los gobiernos provinciales y municipales.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

Gestión por resultados.

Establecimiento de modelos de gestión orientados a la producción de resultados. Flexibles en el uso de los medios pero estrictos en el logro de los fines propuestos.

Fortalecimiento de las funciones actuales del Estado.

Se apunta a fortalecer, debidamente priorizadas, las responsabilidades del Estado en las áreas de Ciencia y Tecnología, Cultura, Defensa, Educación, Empleo, Justicia,

Legislación, Previsión Social, Promoción del desarrollo económico, Promoción Social, Salud y Seguridad

Aumento de la capacidad de regulación del Estado.

Este programa implica lograr un efectivo control sobre la calidad y el costo de las prestaciones de las compañías privadas responsables de proveer servicios públicos.

Optimización de los organismos de recaudación.

Con el fortalecimiento y optimización de los organismos de recaudación se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, combatiendo las prácticas de evasión y así generar un aumento en la equidad tributaria que permita mejorar los servicios al contribuyente y disminuir las alícuotas impositivas.

Diálogo y participación con la sociedad.

Desarrollo de los canales de diálogo y participación con los diversos actores de la sociedad a fin de conocer sus aspiraciones y de tal manera brindar respuestas efectivas a las necesidades de la gente.

LOS EJES PARA LA ACCION

La modernización de la gestión del Estado debe ser abordada desde un conjunto sistemático, integral y metódico de acciones concretas que respondan a los resultados específicos esperados. Estas acciones se expresan en el presente Plan Nacional de Modernización del Estado.

En este marco se define un triple enfoque de abordaje:

- I. Cambio del modelo de Gestión
- II. Proyectos de modernización estructural
- III. Transparencia y política anti–corrupción.

I. CAMBIO EN EL MODELO DE GESTION

La gerencia pública se enfrenta a una encrucijada: o profundiza el proceso de modernización, eleva la calidad de su desempeño y se afirma, desde una perspectiva estratégica como principal protagonista del proceso de producción de políticas públicas, o bien continúa un proceso de declinación en el que, víctima de fuertes restricciones financieras, de demandas sociales crecientes y de su propia ineficacia e ineficiencia se verá eclipsada y perderá su rol de conducción del proceso de producción de políticas públicas a manos de agentes privados.

El modelo gerencial actual está estructurado, en general, en torno a procedimientos morosos que consolidan prácticas de trabajo rutinarias y de baja calidad. En su mayor parte, las organizaciones públicas son influidas por la rutina y están orientadas a la consecución de resultados que no se consideran importantes desde el punto de vista político. La burocracia conduce a los directivos, dejándoles un margen muy pequeño de autonomía para la acción creativa e innovadora y los aboca casi exclusivamente a la administración de los problemas cotidianos sin poder atender los aspectos estratégicos.

Esto se traduce en una provisión de bienes y servicios insuficiente y de baja calidad por parte del Estado y en el desempeño deficiente de su papel regulador.

El desarrollo de un sistema moderno de gerencia pública en los organismos de la Administración Nacional se convierte entonces en uno de los principales desafíos del proceso de modernización de la gestión estatal en curso.

Las líneas de abordaje para la transformación de la gestión de los organismos del Estado son dos:

- **Transformaciones Institucionales**

Las llamadas transformaciones institucionales apuntan a optimizar la gestión de las organizaciones estatales teniendo en cuenta las características particulares de cada una. Los cambios buscados están orientados a incrementar la productividad y mejorar la calidad de los servicios prestados por el Sector Público. Liderados por los más altos niveles de decisión de cada organización, involucran por igual a los empleados públicos y a los ciudadanos. El Plan Nacional de Modernización del Estado se propone, de manera gradual, implantar los nuevos instrumentos de gestión en todos los organismos de la Administración Nacional

- **Transformaciones Horizontales**

Las llamadas transformaciones horizontales son las que apuntan a producir cambios en sistemas que atraviesan transversalmente a toda la Administración Nacional en sus modalidades de gestión. Su importancia radica en que constituyen el apoyo y sostén administrativo para todas las actividades de carácter sustantivo. Optimizar y consolidar estos sistemas horizontales, en línea con el nuevo modelo de gestión, redundará en una administración más eficaz y eficiente.

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO

Los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados e informados en lenguaje simple y a recibir respuesta y/o compensación cuando presentan una queja o reclamo. Si los organismos públicos comunican qué es lo que la ciudadanía puede razonablemente esperar del servicio que brindan, estos derechos se potencian, se hacen efectivos.

Carta Compromiso con el Ciudadano define un marco para la relación entre los organismos públicos y los ciudadanos. Al hacer explícitos los derechos que asisten a los ciudadanos y publicar estándares que permitan medir y controlar las prestaciones de cada organismo, la alta gerencia pública asume un compromiso de cumplimiento del servicio en términos explícitos.

Líneas de trabajo y resultados esperados

- Durante el año 2000 se han firmado y puesto en vigencia Cartas Compromiso en los siguientes organismos: ANMAT; SEGEMAR; INTI; Registro de la Propiedad Inmueble; ORSNA; y el Servicio de Informática Jurídica
- Se encuentran en proceso de implantación para ser firmadas durante el año 2001 en los siguientes organismos: Superintendencia de Servicios de Salud;

Biblioteca del Maestro; CNC; Consejo del Menor y la Familia; Dirección de Migraciones; ENRE; ENARGAS; ETOSS; INADI; INDEC; RENAPER; Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor; Secretaría de Deportes y Recreación; Secretaría de Empleo; y Superintendencia de Seguros de la Nación.

- Durante los próximos tres años se aspira a implementar Carta Compromiso con el ciudadano en la totalidad de los organismos públicos.

GESTION POR RESULTADOS

Para transformar la actual estructura burocrática pública en un conjunto de organismos eficientes, eficaces y transparentes es necesario reformular el modelo de gestión predominante impulsando el modelo de gestión por resultados, que actúa fuertemente sobre la gerencia de los organismos y sobre su relación con la alta dirección. Para lograr ese objetivo proponemos la utilización de las herramientas del planeamiento estratégico, de la reingeniería y de los sistemas de alta dirección.

Es necesario que el administrador público sepa y haga saber qué se espera de su gestión, cómo va a alcanzar los objetivos propuestos y cuáles serán los beneficios o las penalizaciones que acompañarán su desempeño. Además, es imprescindible revitalizar los mecanismos de control de gestión y de petición y rendición de cuentas, a fin de implantar un modelo de gestión que permita una administración centrada en los resultados e impactos de su gestión, de modo de responder a las cambiantes demandas e inquietudes de la sociedad.

Líneas de trabajo y resultados esperados

- Formulación de planes estratégicos.
- Reingeniería de los procesos de apoyo administrativo y de los procesos sustantivos que correspondan.
- Vinculación entre formulación y programación presupuestaria y Plan Estratégico a partir del presupuesto para el año 2002.
- Desarrollo de sistemas de rendición y petición de cuentas entre la alta dirección y la gerencia.
- Desarrollo de sistemas de control de gestión operacional
- Diseño de un sistema de entrenamiento y capacitación para todos los niveles del organismo, en lo referido al nuevo modelo de gestión Durante el año 2000 se ejecutaron acciones en el Ministerio de Educación; SIGEN; Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud y AFIP.

Durante el año 2001 se iniciará la implantación del nuevo modelo de gestión en por lo menos, NUEVE (9) organismos de la Administración Nacional, a saber: Ministerio de Educación; Ministerio de Salud (área materno – infancia); SIGEN; AFIP; Oficina Anticorrupción; ANSES; COMFER; SRT; y SENASA.

Asimismo, se establecerán Acuerdos Programa a implementar entre organismos y la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco de la Ley N 25.152 que permitan evaluar la

calidad del gasto público durante el año 2001, generalizándose al resto de la Administración Nacional en el período 2001- 2003.

TRANSFORMACIONES TRANSVERSALES

GESTION DEL CAPITAL HUMANO

La evaluación del desempeño sobre la base del mérito, el reconocimiento de incentivos, la promoción condicionada por la calificación y la capacitación y no por la antigüedad, la adopción de sistemas salariales que compensen el mérito y la responsabilidad han sido sólo casos excepcionales.

El empleo público sigue siendo vulnerable al patronazgo político, la evaluación minimiza el conflicto a través de la equiparación más que del reconocimiento de méritos, la promoción opera automáticamente por el transcurso del tiempo y los sistemas salariales preservan conquistas de escalafón, sin criterios que justifiquen regímenes y tratamientos dispares para situaciones semejantes.

La administración pública se ha caracterizado por el déficit en la gestión de los recursos humanos. Llegó la hora de asegurar una adecuada gestión integrada del capital humano de la Administración mediante la articulación de los diversos sistemas que hacen a su efectivo gerenciamiento de acuerdo con los lineamientos del nuevo modelo de gestión y responsabilizando a los agentes por sus acciones y resultados mediante mecanismos de incentivos.

El Plan Nacional de Modernización del Estado propone poner en marcha una serie de acciones que apunten a mejorar la prestación de los servicios públicos y a profesionalizar y dignificar el papel de los trabajadores del sector público.

Líneas de trabajo y resultados esperados

- Actualización, revisión y modernización de los convenios colectivos de trabajo que rigen las relaciones laborales de la administración pública.
- Promoción e incentivo de los mejores agentes por sus resultados y separación de quienes no estén a la altura de sus responsabilidades.
- Reglamentación de la normativa legal vigente (Ley N° 25.164) que regula las relaciones laborales del sector público nacional.
- Desarrollo de regímenes de carrera y profesionalización sustentados en el mérito, la transparencia, el respeto a la ética pública, la igualdad de oportunidades y el creciente fortalecimiento de las competencias laborales de los agentes.
- Nomenclador General de Funciones y Posiciones de Trabajo elaborado bajo un enfoque de gestión por competencias y definición de perfiles y exigencias básicos para la mayoría de los puestos de trabajo.
- Regímenes de licencias, adscripciones e incompatibilidades, revisados y actualizados.
- Diseño e instrumentación parcial de un sistema de administración de recursos humanos para los organismos de la Administración Pública Nacional.

FORMACION Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

Las organizaciones públicas modernas requieren la ejecución sistemática de actividades que tiendan a elevar la capacidad técnica, los conocimientos y las destrezas del personal y a desarrollar su potencial para ocupar posiciones de responsabilidad creciente. La formación permanente es una vía para desarrollar recursos humanos que asuman responsabilidades y ocupen efectivamente el cargo que desempeñan. No se trata de acumular puntos sino de progresar en la carrera.

La ejecución de la política de capacitación no fue un factor estratégico de profesionalización de la función pública. Además, está guiada por la oferta más que por la demanda de cada uno de los organismos en función de dotar de mayor consistencia sus políticas públicas, la calidad de los servicios no se controla y las distancias territoriales limitan el acceso.

Líneas de trabajo y resultados esperados

Las principales acciones iniciadas en el año 2000 y que se consolidarán durante el año 2001 son las siguientes:

- Creación de un Sistema Nacional de Capacitación, lo que implica una profunda reestructuración del Instituto Nacional de la Administración Pública, como órgano rector centralizado que fije políticas y normas y fortalecimiento de unidades institucionales responsables de la ejecución de programas en estrecha vinculación con la política de gestión de cada organismo.
- Participación de las universidades y centros privados en la capacitación del sector público.
- Desarrollo de un plan anual de capacitación para cada organismo de la Administración Nacional, en función de sus políticas y de los resultados que se quieren alcanzar.
- Diseño de un Sistema de Certificación de Calidad de la Formación, implementado por medio de un registro de prestadores y un sistema de evaluación de impacto de la capacitación.

NUEVO SISTEMA DE COMPRAS

El Estado es un comprador deficiente, sus contrataciones son influidas por normas, tecnologías y criterios de larga data que desaprovechan las posibilidades que brindan las comunicaciones, la ciencia y la tecnología y el desarrollo cibernético.

Los agentes del Estado carecen de instrumentos legales y técnicos adecuados a la realidad actual. Puede comprobarse con facilidad que el sector de compras y contrataciones se rige por normas, principios y tecnologías de significativa antigüedad (Ley de Contabilidad año 1956) y que no ha realizado una tarea sistemática de formación y actualización de sus cuadros.

La obsolescencia parece ser el denominador común que aúna a los factores involucrados en estos sistemas. Como un primer hecho positivo cabe mencionar el dictado del Decreto N° 436/00 que reemplazó al N°5720/72.

El Plan Nacional de Modernización del Estado se propone producir una sustancial transformación de la gestión de compras y contrataciones del Estado y constituirla en un instrumento idóneo para la obtención de los bienes y servicios necesarios para garantizar que las prestaciones del sector público sean eficaces y eficientes, transparentes y pasibles de ser controladas por la sociedad.

El adecuado equilibrio entre eficiencia y transparencia es condición para lograr calidad en la gestión.

Líneas de trabajo y resultados esperados

- Elaboración y presentación al Congreso de la Nación de un nuevo proyecto de Ley de Contrataciones.
- Dictado y puesta en funcionamiento de un nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones.
- Modernización de los procedimientos de contratación y distribución de bienes y servicios.
- Implementación de un programa de desarrollo de los recursos humanos encargados de la gestión.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

El proceso de reforma de la administración financiera iniciado en 1993 centró sus esfuerzos en el desarrollo de un sistema de información económico financiera sistemática, oportuna y fidedigna que integró las informaciones de los sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y crédito público en un modelo altamente centralizado en la Secretaría de Hacienda alimentado por sistemas locales de diversa naturaleza. Los procesos de reingeniería se concentraron, básicamente en los niveles centrales de los sistemas de tesorería y crédito público y se implantó parcialmente la programación presupuestaria.

Esta etapa fue fundacional de la administración financiera, ya que implicó una revisión integral de los sistemas que operaban tradicionalmente en forma desintegrada, autónoma y anárquica. Quedaron pendientes de desarrollo los mecanismos que vincularan automáticamente, en el ámbito de cada institución, los procedimientos de contratación de recursos humanos y materiales con los respectivos registros contables, de manera tal que la información financiera sea el reflejo de los procesos de adquisición de recursos reales en dichas instituciones. No se llevó a cabo un proceso de reingeniería en la administración de los recursos reales en el plano institucional.

El vertiginoso desarrollo de los sistemas informáticos dejó obsoletos los sistemas vigentes y esta segunda etapa de reforma de la administración financiera se orientará a la actualización del desarrollo informático utilizando las más modernas tecnologías.

El Plan Nacional de Modernización del Estado propone la implantación de un sistema único de administración financiera para toda la Administración Nacional, vinculado —

como mínimo— con los sistemas de administración de recursos humanos, de recursos materiales, con el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE) y con los sistemas gerenciales de programación y seguimiento de la inversión pública y de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales de crédito.

Líneas de trabajo y resultados esperados

- Implantar en todos los organismos de la Administración Nacional un nuevo producto informático único para la administración centralizada y descentralizada que integre, en el ámbito de cada institución, la gestión de recursos reales y financieros con los registros contables.
- Reingeniería del sistema central vigente (SIDIF central) para descentralizar progresivamente los controles hoy centralizados en la Secretaría de Hacienda y reemplazarlos por otros automáticos en las propias instituciones.
- Actualización tecnológica del sistema informático.
- Decreto único reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

GOBIERNO ELECTRONICO

Democratización de la información e impacto de las nuevas tecnologías son conceptos de los que mucho se habla, pero poco es lo hecho para aprovechar los nuevos recursos técnicos para acercar el Estado al ciudadano.

Si bien la mayoría de los organismos públicos ha introducido nuevas tecnologías de gestión, su alcance no fue generalizado de forma de aprovechar integralmente sus ventajas. Las tecnologías quedaron fuera de contexto y sólo sirvieron para solucionar problemas muy específicos de cada organismo. No se aprovecharon, diseminaron ni compartieron las experiencias.

La introducción de tecnologías estuvo, en muchos casos, asociada a la disponibilidad financiera de cada organismo y no a una estrategia de fortalecer a las organizaciones más débiles o donde el impacto hubiera sido más efectivo. Existen organismos equipados con tecnología de última generación y otros que se mantienen en las viejas prácticas de gestión, sin posibilidad de revertir la situación.

El Plan Nacional de Modernización del Estado propone utilizar los nuevos recursos informáticos a fin de facilitar la interacción del ciudadano con el Estado, optimizar las inversiones de los organismos en tecnología informática e impulsar una adecuada gestión estratégica de los recursos informáticos.

Líneas de trabajo y resultados esperados

- Desarrollo de una red telemática que permita intercomunicación rápida y eficiente entre los organismos de la Administración Nacional.
- Consolidación de la infraestructura de Firma Digital (normativa, estándares tecnológicos, red de autoridades certificantes)

- Instrumentación progresiva a partir del 2001 de procedimientos administrativos digitalizados que eliminen progresivamente el uso de papel como portador de información.
- Diseño e instrumentación de un sistema único de seguimiento de expedientes.
- Uso generalizado del e-mail en la Administración Pública Nacional.
- Racionalización del desarrollo de portales en la Administración Pública Nacional.

II. PROYECTOS DE MODERNIZACION ESTRUCTURAL

Las transformaciones estructurales pendientes en el Sector Público Nacional constituyen una de las principales líneas de acción definidas en este plan. Estas transformaciones enfocan específicamente las cuestiones referidas a la estructura del Estado, la organización más eficiente de acuerdo al rol de cada unidad de organización, la forma de financiamiento y la asignación de sus recursos.

Mediante estas reformas se intentan rediseñar la morfología del Sector Público, teniendo en cuenta los determinantes del mismo (conformación de la estructura de gobierno y la estructura de gestión, la asignación de facultades y responsabilidades, y la asignación de recursos), para prestar servicios de calidad a la población sin configurar una pesada carga para los contribuyentes.

ELIMINACION DE SUPERPOSICIONES

Como consecuencia de consecutivos procesos de cambios, reducción y descentralización, los niveles de gobierno presentan en la actualidad una serie de superposiciones en algunas de sus funciones en diferentes jurisdicciones (Nación, provincias y municipios) y aún dentro de cada una de ellas. Este diseño se destaca por su baja funcionalidad y alto costo.

Los ciudadanos deben concurrir a múltiples "ventanillas" para que sus demandas sean atendidas y reciben servicios sin coordinación, que por duplicidad e ineficiencia resultan costosos al conjunto de la sociedad y afectan la competitividad de nuestra economía.

En el marco del Plan Nacional de Modernización del Estado se impone una profunda revisión de las responsabilidades de los diferentes niveles de la Administración Nacional.

Líneas de trabajo y resultados esperados

- Detección de las superposiciones en los tres niveles de gobierno.
- Reasignación de responsabilidades entre instituciones públicas.
- Como resultado se contará con una propuesta que apunte a definir para cada nivel jurisdiccional sus responsabilidades claramente delimitadas y sin superposiciones, que resulten en una utilización óptima de los recursos para llevar a cabo las funciones sustantivas del Sector Público.

Esta transformación estructural se implementará gradualmente a través del análisis de las funciones del Estado y apunta a abarcar a toda la Administración Nacional en un plazo de tres años.

RACIONALIZACION DEL ENDEUDAMIENTO CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Es imperativo establecer criterios de coordinación y homogeneización de pautas respecto de los programas con organismos internacionales de crédito con relación a los objetivos perseguidos, su financiamiento, las condiciones de otorgamiento, su administración y fortalecimiento institucional en los niveles nacional, provincial y municipal.

El criterio de formación de dicho endeudamiento ha respondido, en líneas generales, a la oferta de los organismos internacionales de crédito antes que a la demanda del Estado Nacional.

Por falta de planes estratégicos en el ámbito de las agencias del gobierno se está frente a una cartera crediticia con características particulares: préstamos mal formulados y con ejecución deficiente, superposición entre programas o entre componentes de distintos programas, proliferación indiscriminada de unidades ejecutoras de proyectos, proyectos con porcentajes muy elevados en componentes de asistencia técnica en lugar de destinar la mayor parte de los recursos a los destinatarios finales y en particular en los programas sociales, falta de homogeneidad en los niveles salariales.

Se propone mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los programas de inversión pública y gasto social con financiamiento externo multilateral y bilateral, apuntando a racionalizar el endeudamiento del Estado.

Líneas de trabajo y resultados esperados

Durante el año 2001 se finalizará una propuesta de racionalización del uso del endeudamiento externo que contendrá los siguientes aspectos:

- Adecuación del modelo de asignación de recursos a los programas de acuerdo con sus necesidades reales de inversión y con las prioridades que establezca el Gobierno Nacional y reducción al mínimo de los gastos por no utilización oportuna de los préstamos.
- Se pretende lograr que el financiamiento otorgado a un fin determinado sea ejecutado exclusivamente por un solo proyecto y no se superponga con otros.
- Se reducirán los gastos de administración de las estructuras de ejecución de los préstamos apuntando a constituir una unidad administradora por ministerio u organismo, de manera de hacer un uso más racional de los recursos.
- Se instrumentará un único sistema de gestión y administración financiera que sea compatible con el sistema de administración financiera gubernamental vigente, con los requerimientos de programación del endeudamiento e información gerencial de su ejecución y con los requisitos de los organismos multilaterales de crédito, establecidos en los contratos de préstamos.
- Con el objeto de racionalizar el uso de cuentas bancarias se instrumentará un sistema de Cuenta Unica del Tesoro en moneda extranjera y de subcuentas escriturales para cada préstamo.

ADECUACION DE LA ESTRUCTURA ESTATAL

El tamaño y la estructura del aparato estatal debe adecuarse a las misiones institucionales, a las políticas de gobierno y a los recursos con los que se cuenta. En la actualidad esta ecuación no se verifica, dando como resultado un Estado deformado.

En algunos casos las organizaciones son demasiado grandes para las funciones que prestan y en otros se verifica falta de recursos para cumplir con las misiones asignadas.

La ausencia de lineamientos estratégicos también se percibe en la diferenciación entre la administración central y descentralizada. Esta no responde a criterios orientados por la búsqueda de eficiencia y eficacia en la gestión sino a sucesivas decisiones parciales que fueron configurando el universo de los organismos descentralizados como resultado de una anárquica acumulación de necesidades del momento.

Rediseñar las estructuras, asignarles competencias, refuncionalizar los niveles jerárquicos políticos y técnicos, determinar claramente qué funciones deben estar en la órbita de la administración central y cuáles en la administración descentralizada, y qué se pretende lograr a través de esas estructuras, constituyen el objetivo central de este componente. Una administración central y descentralizada bien diseñada reflejará la diferenciación, especialización e integración que prevea una óptima asignación de responsabilidades y recursos, de modo de facilitar el logro de los resultados que justifican la existencia institucional.

Líneas de trabajo y resultados esperados

Se elaborará durante el primer semestre del año 2001 una propuesta de macroestructura que implique una nueva conformación de la Administración Pública Nacional. Esto implicará:

- Estrategia integral para determinar las funciones a ser descentralizadas y las funciones a cumplir por la administración central.
- Redefinir los niveles jerárquicos de la Administración Nacional, tanto políticos como técnicos y su interrelación.
- Cierre, fusión o transformación de organismos nacionales.

III. TRANSPARENCIA Y POLITICA ANTICORRUPCION

Es necesario incrementar los niveles de transparencia en la gestión pública y mejorar la capacidad de prevención, detección y corrección de situaciones irregulares y de los sistemas que las facilitan.

El problema de la corrupción se ha convertido en la última década en una cuestión central de la agenda pública argentina. Más allá de los logros en el afianzamiento del sistema democrático, la corrupción es una señal de alerta. Para recomponer la confianza de los ciudadanos en el sector público es imprescindible mejorar la calidad institucional.

La relativa estabilidad política y económica permiten apreciar de modo más preciso la forma en que los gobiernos gestionan el uso de los fondos públicos y la calidad de las decisiones que al respecto toman los funcionarios. Los mismos gobiernos están intentando mejorar su capacidad para recaudar, por lo que también se percibe como

necesario el monitoreo de cómo se gasta lo recaudado. La corrupción en el sector público es percibida no sólo como una cuestión moral, sino también como un tema de gestión pública que afecta las posibilidades de desarrollo económico, institucional y social.

En nuestro país, el problema se ha visto agravado por la existencia de un prejuicio sobre lo público y una confianza inmerecida en el mercado como mecanismo autosuficiente para apoyar el crecimiento y el desarrollo. La corrupción es el síntoma de que la profecía del mercado no se cumplió; es necesario contar con una administración confiable, independiente y transparente.

La estrategia que acompaña esta propuesta se apoya en la idea de privilegiar la prevención, tratar a la corrupción como una cuestión sistémica —sin perjuicio de las responsabilidades individuales— y actuar sobre la calidad normativa, el acceso a la información y la participación de los ciudadanos.

Líneas de trabajo y resultados esperados

Se continuarán durante los próximos años las acciones iniciadas en el año 2000 en los siguientes aspectos:

- Establecimiento de normas, sistemas y procedimientos que garanticen la transparencia efectiva de los actos de la administración. Elaboración de un proyecto de Ley de Acceso a la Información y otros mecanismos normativos que permitan la efectiva participación ciudadana en el control de la Administración.
- Establecimiento de normas, sistemas y procedimientos que garanticen el control sobre la discrecionalidad de los funcionarios en el dictado de normas generales; implementación de mecanismos de elaboración participada de normas.
- Establecimiento de un sistema de detección y prevención de hechos irregulares en áreas críticas de la Administración Nacional (en términos de ingresos y gastos). Definición de un modelo institucional que combine la actividad preventiva desde una perspectiva sistémica y organizacional y la actividad correctiva de la corrupción en el ámbito de la Administración Nacional.
- Implementación de normas y sistemas que garanticen la imparcialidad de los funcionarios en la gestión y que regulen la actuación de los intereses económicos sobre la Administración. Elaboración de un proyecto de Ley de Cabildeo y mecanismos adicionales previstos por la Convención Interamericana contra la Corrupción.

BUENOS AIRES, 29 MAR 2001

VISTO la Ley de Competitividad N° 25.413, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la mencionada norma legal establece un impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, cuya alícuota será fijada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta un máximo del SEIS POR MIL (6‰).

Que al mismo tiempo, el artículo 2° de la citada ley faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a determinar el alcance definitivo del impuesto y a eximir, total o parcialmente del mismo, a algunas actividades específicas que por las modalidades de sus operaciones deban hacer un uso acentuado de cheques y su margen de utilidad sea reducido en comparación con el tributo.

Que en atención a dichas circunstancias, se hace necesario establecer reglamentariamente la tasa general del impuesto como así también la aplicación de una tasa reducida a efectos de contemplar las situaciones a que alude el considerando anterior que ameritan la exención parcial del tributo, teniéndose en cuenta al mismo tiempo aquellos casos en los que se hace procedente excluir del gravamen a determinadas actividades con el fin de que su aplicación no produzca alteraciones en la realización de las transacciones comerciales.

Que asimismo, a los fines de cumplimentar el requerimiento legal en cuanto a definir con precisión el alcance definitivo del impuesto, resulta indispensable en esta instancia establecer cuáles son aquellas operatorias que por su naturaleza y características especiales resultan asimilables o pueden utilizarse en sustitución de la cuenta corriente bancaria.

Que por otra parte, resulta necesario establecer parámetros homogéneos para determinar la identidad de los cuentacorrentistas y/o de las personas que operen las cuentas corrientes, a fin de resguardar el principio de "conocimiento del cliente" que deben observar las entidades financieras y contar con información para cumplir las prescripciones de la Ley N° 25.246 sobre lavado de activos de origen delictivo.

Que a tal efecto, se faculta al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA a establecer los recaudos mínimos que las entidades financieras deberán cumplimentar en la materia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los artículos 1° y 2° de la Ley de Competitividad N° 25.413 y el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase la Reglamentación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413, que como Anexo forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los hechos imponible que se perfeccionen a partir del 3 de abril de 2001, inclusive.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 380/01.

ANEXO

ARTICULO 1°.- A los fines previstos en el artículo 1° de la ley, el impuesto recaerá sobre los débitos y créditos —de cualquier naturaleza— efectuados en cuentas corrientes abiertas en las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, con excepción de los expresamente excluidos por la ley y esta Reglamentación.

ARTICULO 2°.- A efectos de determinar el alcance definitivo del impuesto, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 2° de la ley, se considerará que se encuentran alcanzados por el gravamen:

- a) Las operaciones que se indican en el artículo siguiente, en las que no se utilice la cuenta corriente bancaria a que se refiere el artículo anterior, efectuadas por las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, cualesquiera sean las denominaciones que se les otorguen, los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo —incluso a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación jurídica.
- b) Todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros —aún en efectivo—, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones, que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o de compra.

ARTICULO 3º.- Las operaciones gravadas a las que se refiere el inciso a) del artículo anterior, con las excepciones que para cada caso se indican, son:

a) Pagos por cuenta y/o a nombre de terceros, excepto que reúnan alguna de las siguientes características:

1. Los correspondientes fondos hayan originado débitos por iguales importes en cuentas corrientes abiertas a nombre del ordenante de los pagos.

2. Correspondan a impuestos, tasas y contribuciones, facturas de servicios públicos y tarjetas de compras y/o crédito, cuotas de servicios médicos o asistenciales, establecimientos educacionales, asociaciones, fundaciones, servicios de televisión por cable y planes de ahorro previo para fines determinados por grupos cerrados; primas de seguro y otras erogaciones de características similares, que hayan generado débitos con iguales importes en cuentas de caja de ahorro, excepto cuando la titularidad de dichas cuentas corresponda a una persona jurídica.

3. Se refieran a la suscripción, integración y/u operaciones de compra venta de títulos emitidos en serie, efectuados en carácter de agentes de mercado abierto o a través de agentes de bolsa, o a rescates y suscripciones por cuenta y orden de los fondos de inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1º de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, que realicen en su carácter de sociedades depositarias.¹

4. Se efectúen por cuenta de los receptores de créditos, correspondientes a gastos directamente vinculados con tales operaciones (seguros, garantías, etc.).

5. Se trate de desembolsos efectuados por entidades financieras directamente a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, por cuenta de usuarios que han solicitado la financiación de los gastos realizados a través de las mismas, excepto cuando su titularidad corresponda a una persona jurídica.²

6. Correspondan al libramiento de cheques cancelatorios o de pago financiero.³

b) Rendiciones de gestiones de cobranza de cualquier tipo de valor o documento, aún con adelanto de fondos (descuento de pagarés, de facturas, cheques recibidos al cobro, etc.), excepto que reúnan alguna de las siguientes características:

1. Sean acreditadas en cuentas corrientes abiertas a nombre del beneficiario de los valores o documentos y ordenante de la gestión.

2. Se trate de títulos valores emitidos en serie o sus cupones.

3. Correspondan a letras y/o documentos en moneda extranjera vinculados directamente con operaciones de exportación o importación.

4. Correspondan a certificados de depósito a plazo fijo y tengan por objeto la constitución de un depósito de las mismas características en la entidad gestionante.⁴

c) Rendiciones de recaudaciones, excepto cuando sean acreditadas en cuentas corrientes abiertas a nombre del beneficiario y ordenante de la recaudación. d) Giros y

¹ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

² Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

³ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

⁴ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

transferencias de fondos efectuados por cualquier medio, excepto que reúnan alguna de las siguientes características:

1. Los correspondientes fondos tengan como origen y/o destino una cuenta corriente abierta a nombre del ordenante de los giros y transferencias.
2. Sean en moneda extranjera emitidos desde el exterior, relacionados con operaciones de comercio exterior.⁵

d) Los pagos realizados por las entidades financieras por cuenta propia o ajena a los establecimientos adheridos a los sistemas de tarjetas de crédito y/o de compra, excepto que sean acreditados en cuentas corrientes abiertas a nombre del establecimiento beneficiario.

Las excepciones previstas en los apartados 1., de los incisos a), b) y d) y en los incisos c) y e), precedentes no regirán cuando las cuentas pertenezcan a más de una persona jurídica, aunque estén a nombre de sus apoderados o mandatarios, salvo cuando se trate de los sujetos que hayan celebrado los contratos previstos en el Capítulo III de la Ley N° 19.550, texto ordenado en 1984 y sus modificaciones.

ARTICULO 4º.- A los fines previstos en el inciso b) del primer párrafo del artículo anterior, se entenderá por gestión de cobranza, a toda acción o tramitación realizada por una entidad comprendida en la Ley de Entidades Financieras para la obtención de una cobranza, cuyas diligencias de cobro le fueron encomendadas por un tercero que es beneficiario de cualquier tipo de valor o documento a efectos de materializar su cobro.

En el caso de cheques se entenderá que no constituye una gestión de cobranza, la acción de cobro encomendada a la misma entidad contra la cual el cheque fue librado, cuando el beneficiario y el librador sean la misma persona aún cuando la acción de cobro se realice en sucursal distinta a la pagadora. Igual tratamiento y en las mismas condiciones corresponderá cuando se trate de cheques cobrados en ventanilla o por caja y el beneficiario y librador sean distintas personas.⁶

ARTICULO 5º.- Las entidades citadas en el artículo 1º de la ley, deberán actuar como agentes de liquidación y percepción, encontrándose el impuesto a cargo de:

- a) Para los hechos imponible previstos en el artículo 1º de esta Reglamentación: los titulares de las cuentas respectivas.

En el supuesto de que no hubiera fondos disponibles para efectuar la percepción, la entidad financiera deberá ingresar el correspondiente gravamen, excepto cuando haya procedido al cierre de la respectiva cuenta corriente, en cuyo caso deberá informar dicha circunstancia a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en la forma, plazo y condiciones que la misma establezca.

- b) Para los hechos imponible previstos en el inciso a), del artículo 2º de esta Reglamentación: los ordenantes de los pagos, los beneficiarios de los valores entregados en gestión de cobro, los ordenantes de las recaudaciones, los ordenantes o tomadores de los giros y transferencias, y los beneficiarios de los pagos, según corresponda.

⁵ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 503/01.

⁶ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

Para los hechos imponible previstos en el inciso b) del artículo 2° de esta Reglamentación, será responsable del ingreso del gravamen quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia o, como agente de liquidación y percepción, la persona que efectúe las entregas de fondos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que tendrá quien ordene dichas entregas. A tales efectos se entenderá que constituyen movimientos de fondos las sumas que abonen las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, por los conceptos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 7° de la presente Reglamentación.⁷

El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos u operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos, etc., que se indiquen por separado en forma discriminada en los respectivos comprobantes.

ARTICULO 6°.- El hecho imponible se considerará perfeccionado:

a) Para los hechos imponible previstos en el artículo 1° de esta Reglamentación: al momento de efectuarse el débito o crédito en la respectiva cuenta.

b) Para los hechos imponible previstos en el artículo 2° de esta Reglamentación: al realizarse los respectivos pagos, acreditaciones o puesta a disposición de los fondos, incluidos los movimientos originados en las sumas que abonen las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, por los conceptos en el tercer párrafo del artículo 7° de esta Reglamentación.⁸

ARTICULO 7°⁹.- La alícuota general del impuesto será del CUATRO POR MIL (4‰) para los créditos y del CUATRO POR MIL (4‰) para los débitos. En los supuestos contemplados en el artículo 2°, inciso b) y en el artículo 3°, cuando el producido de las operaciones indicadas en el mismo no sea debitado o acreditado, según corresponda, en cuantas corrientes abiertas a nombre del respectivo ordenante o beneficiario, se entenderá que dichas operaciones reemplazan los referidos débitos y créditos, por lo que corresponderá aplicar la alícuota del OCHO POR MIL (8‰), excepto cuando se trate de la situación contemplada en el punto 5, del inciso a), del citado artículo 3°, en cuyo caso la alícuota a aplicar sobre el monto de la operación será del CUATRO POR MIL (4‰). Las referidas alícuotas serán del DOS CON CINCUENTA CENTESIMOS POR MIL (2,50‰) y del INCO POR MIL (5‰), para los créditos y los débitos en cuenta corriente y las citadas operaciones, respectivamente, cuyos titulares sean sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecido por la Ley N° 24.977 o correspondan exclusivamente a las transacciones beneficiadas por el régimen del exenciones impositivas establecido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley N° 19.640 o por las Leyes N° 21.608 y N° 22.021 y sus modificaciones, en estos últimos casos, únicamente cuando el porcentaje de exención o liberación de los impuestos a las ganancias y al valor agregado sea del CIENTO POR CIENTO (100 %).

Para los hechos imponible previstos en el artículo 1° de esta Reglamentación, dicha alícuota será reducida a SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR MIL (0,75‰) para los créditos y a SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR MIL (0,75‰) para los débitos,

⁷ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

⁸ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

⁹ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

correspondientes a cuentas corrientes de los contribuyentes que se mencionan a continuación, en tanto en las mismas se registren únicamente débitos y créditos generados por su actividad:

- a) Corredores y comisionistas de granos y consignatarios de ganado, debidamente registrados, únicamente por las operaciones inherentes a su actividad.
- b) Empresas que operen sistemas de tarjetas de crédito y/o compra, únicamente para los créditos originados en los pagos realizados por los usuarios de las tarjetas y para los débitos provenientes de los pagos adheridos.
- c) Empresas que operen sistemas de transferencia electrónica por Internet únicamente para los créditos originados en los importes recibidos de los ordenantes y para los débitos generados por los pagos a los beneficiarios.

Cuando se trate de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, las mismas estarán alcanzadas en el presente impuesto, únicamente por las sumas que abonen por su cuenta y a su nombre, respecto de los conceptos que se indican a continuación, cualquiera sea el medio utilizado para el pago –débito en cuenta corriente bancaria, transferencia, cheque propio, movimiento de fondos, incluidos los originados en las cuentas que poseen dichas entidades en el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA u otro-:

- 1. Honorarios a directores, síndicos e integrantes del consejo de vigilancia.
- 2. Remuneraciones y cargas sociales.
- 3. Otros gastos de administración no mencionados en los incisos precedentes.
- 4. Gastos de organización, incluidos los originados en los contratos para la provisión de software.
- 5. Donaciones.
- 6. Tributos nacionales, provinciales, municipales y del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, que deban ingresar por verificarse a su respecto la condición de sujeto pasivo de los mismos o como responsables de deuda ajena. Este punto no comprende las sumas que deban rendir como agentes recaudadores de los Fiscos Nacional y Provinciales, de las Municipalidades y del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ni aquellas provenientes de su actividad como agentes de liquidación y percepción de tributos.
- 7. Adquisición de bienes muebles e inmuebles no afectados a contratos de intermediación financiera.
- 8. Dividendos.
- 9. Comercios adheridos a sistemas de tarjeta de crédito y/o compra.

A los efectos de la aplicación el impuesto, se entenderá que los movimientos de fondos que se destinen al pago de los conceptos indicados en el párrafo precedente, sustituyen los créditos y débitos alcanzados por el gravamen, por lo que corresponderá aplicar en estos casos la alícuota del OCHO POR MIL (8 ‰), excepto para la situación prevista en

el punto 9, en la que la alícuota a aplicar será del UNO CON CIENCIENTA CENTESIMOS POR MIL (1,50 ‰).

El impuesto determinado por las entidades financieras de acuerdo a lo previsto en los párrafos precedentes, deberá ingresarse en la forma, plazo y condiciones que al respecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito de la JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS.

ARTICULO 8º.- La exención prevista en el inciso a), del artículo 2º de la ley, no será de aplicación respecto de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la Ley N° 22.016.

ARTICULO 9º.- La exención establecida en el segundo párrafo del artículo 2º de la ley, referida a operaciones realizadas entre sí por instituciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, no incluye aquellas que tengan por objeto los supuestos contemplados en el tercer párrafo del artículo 7º de esta Reglamentación.

Asimismo, la exención establecida en la mencionada norma legal "in fine", referida a créditos y débitos que correspondan a haberes, jubilaciones o pensiones, incluye únicamente a las acreditaciones y débitos previstos en el inciso h), del artículo 10 de esta Reglamentación.¹⁰

ARTICULO 10.- Estarán exentos del impuesto los débitos y/o créditos correspondientes a:

- a) Cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a su actividad específica y los giros y transferencias de los que sean ordenantes con igual finalidad, por los mercados autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y sus respectivos agentes, las bolsas de comercio que no tengan organizados mercados de valores y/o cereales, así como las cajas de valores y entidades de liquidación y compensación de operaciones, autorizadas por la citada COMSIÓN NACIONAL.

Igual tratamiento será de aplicación para las casas y agencias de cambio autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, únicamente respecto de las operaciones cambiarias.¹¹

- b) Transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de cheques, con destino a otras cuentas corrientes abiertas a nombre del ordenante de tales transferencias.

No regirá esta exención cuando las cuentas pertenezcan a más de una persona jurídica aunque estén a nombre de sus apoderados o mandatarios, salvo cuando se trate de los sujetos que hayan celebrado los contratos previstos en el Capítulo III de la Ley N° 19.550, texto ordenado en 1984 y sus modificaciones.

- c) Cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su actividad por los fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1º de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, y las utilizadas en igual forma, en tanto reúnan la totalidad de los requisitos previstos en el segundo artículo incorporado a continuación del artículo 70 de la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado

¹⁰ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

¹¹ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

en 1997 y sus modificaciones, por los fideicomisos financieros comprendidos en los artículos 19 y 20 de la Ley N° 24.441 y los fondos comunes de inversión comprendidos en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones.

d) Cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su actividad por las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, de facturas de servicios públicos, impuestos y otros servicios, como así también las utilizadas en igual forma por los agentes oficiales de dichas empresas.

e) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones para la recaudación de fondos y para el pago de las prestaciones, incluidas las sumas percibidas de sus afiliados en concepto de seguro de vida colectivo de invalidez y fallecimiento para destinarlas al pago de dichos conceptos por cuenta y orden de los mismos, como así también las abiertas a nombre de los respectivos Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y las utilizadas en igual forma por las compañías de seguros y vida y de retiro.¹²

f) Los débitos originados por el propio impuesto.

g) Los hechos imponible previstos en el inciso d) del artículo 3° de esta Reglamentación, en la medida que no se efectivicen los correspondientes pagos a sus respectivos beneficiarios.

h) Los débitos y créditos efectuados en la cuenta corriente de los empleados en relación de dependencia, jubilados o pensionados, correspondientes a sus remuneraciones, hasta del monto mensual acreditado en la cuenta corriente del beneficiario de dichos ingresos.

i) Los créditos en cuenta corriente originados en préstamos bancarios, los débitos y créditos originados en la renovación de los mismos, y los créditos originados en adelantos de fondos por descuento de pagarés, facturas, cheques recibidos al cobro, etc., en este último caso cuando la entidad financiera acredite nuevamente en la cuenta corriente el importe correspondiente a la gestión de cobranza.¹³

j) La transferencia por cualquier medio, en tanto no generen débitos o créditos en una cuenta corriente bancaria, siempre que el ordenante sea una persona física o un sujeto del exterior y en la medida que se identifique al beneficiario de las mismas.¹⁴

k) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por la empresa Correo Argentino S.A., para realizar pagos por cuenta y orden de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS y de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

l) Los créditos en cuenta corriente originados en la acreditación de cartas de crédito y/o cualquier otro instrumento de pago que cancele el producido de la exportación.¹⁵

m) Cuentas utilizadas en forma exclusiva por administradoras de redes de cajeros automáticos para realizar compensaciones por cuenta de entidades financieras locales y del exterior originadas en movimientos de fondos efectuados a través de esas redes,

¹² Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

¹³ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

¹⁴ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

¹⁵ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 503/01.

como así también las transferencias que tengan origen o destino en las mencionadas cuentas.¹⁶

n) Los débitos y créditos de las cuentas en las que se depositan las libranzas judiciales.¹⁷

o) Las cuentas corrientes utilizadas por el fondo fiduciario creado por el Decreto N° 286 de fecha 27 de febrero de 1995, ratificado por la Ley N° 24.623 y las utilizadas por el fondo fiduciario de apoyo financiero a las entidades financieras y de seguro.¹⁸

p) Cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva en la gestión de cobro de tributos, realizada por instituciones que suscriban a esos fines convenios con organismos estatales.¹⁹

q) Las cuentas y operaciones de las que sea titular el ente designado y su representación en la REPÚBLICA ARGENTINA, para la ejecución de los programas derivados de la instrumentación en el país de donaciones comprendidas en el Título X de la Ley N° 23.905.²⁰

r) Los créditos y débitos originados en suscripciones y rescates de fondos comunes de inversión regidos por el primer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, siempre que la titularidad de las cuotas partes sea coincidente con la cuenta corriente que se debita y el crédito por el rescate tenga como destino una cuenta corriente del mismo titular.²¹

s) Las cuentas corrientes especiales establecidas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de acuerdo con la Comunicación "A" 3250, únicamente cuando las mismas estén abiertas a nombre de personas jurídicas del exterior para ser utilizadas por las mismas para la realización de inversiones financieras en el país.²²

t) Las cuentas abiertas a nombre de sujetos comprendidos en las Leyes N° 24.196 y 25.080 y 25.019, únicamente cuando sean utilizadas en forma exclusiva para registrar créditos y débitos que sean consecuencia de operaciones originadas en proyectos que hubieran obtenido el beneficio de estabilidad fiscal dispuesto por las mismas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Competitividad N° 25.413.²³

Las exenciones previstas en este artículo tendrán vigencia siempre que no sean utilizadas para excluir de la tributación a operaciones que resultarían gravadas para otros sujetos no beneficiados por exenciones. Para determinar tales circunstancias, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, se ponderará entre otros aspectos, según corresponda, la índole de las actividades de los contribuyentes a quienes se los declara subjetivamente exentos, la naturaleza de las operaciones, su forma de realización y el origen de los fondos que motivan los respectivos pagos realizados por los sujetos exentos.

¹⁶ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

¹⁷ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

¹⁸ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

¹⁹ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

²⁰ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

²¹ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

²² Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

²³ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

ARTICULO 11.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la ley y en la presente Reglamentación para la reducción de la alícuota o la exención del gravamen, no implicará el decaimiento del beneficio para la totalidad de los créditos y débitos registrados en la respectiva cuenta corriente o de otras operaciones comprendidas en el ámbito del gravamen que hubieren realizado los sujetos exentos. En tales casos dichos sujetos deberán ingresar en forma directa, el tributo total o parcialmente omitido correspondiente sólo a los débitos, créditos u operaciones, según corresponda, que no gocen del beneficio de reducción de alícuota o exención del gravamen, con más los intereses del artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sin perjuicio de las sanciones que les pudieren corresponder.

Las entidades financieras deberán ingresar el impuesto en la forma indicada en el párrafo anterior, con más los intereses y sanciones que pudieran corresponder, cuando mediante la realización de operaciones de las que sean titulares o cuentas corrientes abiertas a su nombre, posibiliten que sujetos y/u operaciones gravados queden al margen del tributo.²⁴

ARTICULO 12.- A los fines de posibilitar el funcionamiento de las cuentas corrientes bancarias, las entidades financieras exigirán a los clientes que proporcionen la información necesaria para establecer fehacientemente su identidad, de acuerdo con la reglamentación que dicte el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 13²⁵.- Los sujetos que tengan a su cargo el gravamen por hechos imponible alcanzados a la tasa general del CUATRO POR MIL (4 %) o del OCHO POR MIL (8 %), según corresponda, establecidas en el primer y tercer párrafo del artículo 7° de esta Reglamentación, podrán computar como crédito de impuestos, el TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (37,50 %) de los importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción.

La acreditación de dicho importe se efectuará indistintamente contra el impuesto a las ganancias y/o el impuesto a la ganancia mínima presunta y contra el impuesto al valor agregado.

El cómputo del crédito podrá efectuarse en la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias y/o del impuesto a la ganancia mínima presunta, o sus anticipos, y en las declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado. El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor del terceros, pudiendo trasladarse hasta su agotamiento, a otros ejercicios fiscales de los citados impuesto.

Cuando se trate de créditos de impuesto a las ganancias correspondientes a los sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la ley de dicho impuesto, el citado crédito se atribuirá a cada uno de los socios, asociados o partícipes, en la misma proporción en que participan de los resultados impositivos de aquéllos.

²⁴ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

²⁵ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 613/01.

No obstante, la imputación a que se refiere el párrafo anterior, sólo procederá hasta el importe del incremento de la obligación fiscal por la incorporación en la declaración jurada individual de las ganancias en la entidad que origina el crédito.

Cuando el crédito de impuesto previsto en los párrafos anteriores más el importe de los anticipos determinados para los impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta, calculados conforme a las normas respectivas, superen la obligación estimada del período para dichos impuestos, el contribuyente podrá reducir total o parcialmente el importe a pagar en concepto de anticipos, en la forma, plazos y condiciones que al respecto la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

El importe computado como crédito en los impuestos mencionados en el segundo párrafo de este artículo, no será deducido a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.

ARTICULO 13.- Los sujetos que tengan a su cargo el gravamen por hechos imponibles alcanzados a la tasa general establecida en el primer párrafo del artículo 7° -excepto los beneficiados por el régimen de exenciones impositivas establecidos en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley N° 19.640-, podrán computar como crédito de impuestos, el TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (37,50 %) de los importes ingresados por cuenta propia o liquidados y percibidos por el agente de percepción, según corresponda.

La acreditación de dicho importe se efectuará en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) contra el impuesto a las ganancias y en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) contra el impuesto al valor agregado.

Los contribuyentes que no resulten del impuesto al valor agregado por efectuar exclusivamente operaciones exentas o no alcanzadas por el gravamen, podrán computar la totalidad del crédito contra el impuesto a las ganancias y a su vez, los contribuyentes exentos de este último gravamen, podrán utilizar la totalidad del crédito contra el impuesto al valor agregado.

El cómputo del crédito podrá efectuarse en la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, o sus anticipos, y en las declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado. El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros, pudiendo sólo trasladarse hasta su agotamiento, a otros ejercicios fiscales del mismo impuesto en el cual se efectuó la acreditación.

Cuando se trate de crédito de impuesto a las ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la Ley de dicho impuesto, corresponderá atribuir el citado crédito a cada uno de los socios, asociados o partícipes, en la misma proporción en que participan de los resultados impositivos de aquéllos.

No obstante, la imputación a que se refiere el párrafo anterior, sólo procederá hasta el importe del incremento de la obligación fiscal producida por la incorporación en la declaración jurada individual de las ganancias de la entidad que origina el crédito.

Cuando el crédito impuesto previsto en los párrafos anteriores más el importe de los anticipos determinados para el impuesto a las ganancias, calculados conforme a las normas respectivas, superen la obligación estimada del período para dicho impuesto, el contribuyente podrá reducir total o parcialmente el importe a pagar en concepto de anticipos en la forma, plazo y condiciones que el respectivo establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

El importe del impuesto computado como crédito en los impuestos mencionados en el segundo párrafo del este artículo, no será deducido a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.

Nota: Según lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 613/01, las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los hechos imponible que se perfeccionen a partir de dicha fecha, inclusive, excepto para el caso de los créditos y/o débitos correspondientes a las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las entidades bancarias en su carácter de agentes de pago del TESORO NACIONAL y los créditos y/o débitos correspondientes a cuentas que los bancos provinciales o bancos que actúen como agentes financieros de las provincias, tengan abiertas en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a los efectos de las acreditaciones que este último deba practicarles en concepto de coparticipación federal de impuestos, los que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto se considerarán exclusivas del gravamen a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 380 de fecha 29 de marzo de 2001.

DECRETO N° 520/01

BUENOS AIRES, 4 MAY 2001

VISTO el Expediente N° 001-001075/2001 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y la Ley N° 25.413, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley mencionada en el Visto establece un impuesto que se aplicará a los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria.

Que el artículo 3° de la citada Ley dispone la afectación del producido del impuesto a la creación de un Fondo de Emergencia Pública, con destino a la preservación del crédito público y a la recuperación de la competitividad de la economía.

Que en tal sentido resulta necesario asegurar la trayectoria de reducción del déficit fiscal en un todo de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 25.152, modificada por el artículo 86 de la Ley N° 25.401.

Que asimismo es menester reglamentar la administración del Fondo de Emergencia Pública, tanto en lo que respecta a su constitución como a la aplicación de sus recursos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación del artículo 3° de la Ley N° 25.413, que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 520/01

REGLAMENTO DEL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 25.413

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndose a la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA, la administración del Fondo de Emergencia Pública creado por el artículo 3º de la Ley N° 25.413.

ARTÍCULO 2º.- Los recursos del Fondo de Emergencia Pública se destinarán al pago de las erogaciones a cargo del TESORO NACIONAL, conforme a las previsiones presupuestarias vigentes en cada ejercicio, de forma tal que se cumplan los objetivos del artículo 3º de la Ley N° 25.413. A tal efecto, los importes percibidos por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS serán transferidos diariamente a la Cuenta Unica del Tesoro.

LEY Nº 25.188

Sancionada: Septiembre 29 de 1999

Promulgada: Octubre 26 de 1999

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA

CAPITULO I

OBJETO Y SUJETOS

ARTICULO 1º.- La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

CAPITULO II

DEBERES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ETICO

ARTICULO 2º.- Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

- a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
- b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
- c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
- d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
- e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;
- f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus

funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;

g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;

h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad;

i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil.

ARTICULO 3°.- Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.

CAPITULO III

REGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS

ARTICULO 4°.- Las personas referidas en artículo 5º de la presente ley, deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos.

Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.

ARTICULO 5°.- Quedan comprendidos en obligación de presentar la declaración jurada:

- a) El presidente y vicepresidente de la Nación;
- b) Los senadores y diputados de la Nación;
- c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
- d) Los magistrados del Ministerio Público de Nación;
- e) El defensor del pueblo de la Nación y los adjuntos del defensor del pueblo;
- f) El jefe de gabinete de ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo;
- g) Los interventores federales;
- h) El síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
- i) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
- j) Los embajadores, cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en exterior;

k) El personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente;

l) Los rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales;

m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;

n) Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente;

o) El personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director o equivalente;

p) Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

q) Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director;

r) El personal que se desempeña en el Poder Legislativo, con categoría no inferior a la de director;

s) El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;

u) Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156, en los casos en que la Comisión Nacional de Ética Pública se las requiera.

ARTICULO 6°.- La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En especial se detallarán los que se indican a continuación:

a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles;

b) Bienes muebles registrables;

c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de cinco mil pesos (\$ 5.000) deberá ser individualizado;

d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias;

e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro y provisionales, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. En sobre cerrado y lacrado deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las extensiones que posea. Dicho sobre será reservado y sólo deberá ser entregado a requerimiento de la autoridad señalada en el artículo 19 o de autoridad judicial;

f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes;

g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;

h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales. Si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscripta en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección General Impositiva;

i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.

ARTICULO 7°.- Las declaraciones juradas quedarán depositadas en los respectivos organismos que deberán remitir, dentro de los treinta días, copia autenticada a la Comisión Nacional de Ética Pública. La falta de remisión dentro del plazo establecido, sin causa justificada, será considerada falta grave del funcionario responsable del área.

ARTICULO 8°.- Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

ARTICULO 9°.- Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliera con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

ARTICULO 10.- El listado de las declaraciones juradas de las personas señaladas en el artículo 5° deberá ser publicado en el plazo de noventa días en el Boletín Oficial.

En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa presentación de una solicitud escrita en la que se indique: a) Nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante; b) Nombre y domicilio de

cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se solicita la declaración; c) El objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe; y d) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 11 de esta ley referente al uso indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal.

Las solicitudes presentadas también quedarán a disposición del público en el período durante el cual las declaraciones juradas deban ser conservadas.

ARTICULO 11.- La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en esta ley, no podrá utilizarla para:

- a) Cualquier propósito ilegal;
- b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general;
- c) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo; o
- d) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole.

Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de multa de quinientos pesos (\$ 500) hasta diez mil pesos (\$ 10.000). El órgano facultado para aplicar esta sanción será exclusivamente la Comisión Nacional de Ética Pública creada por esta ley. Las sanciones que se impongan por violaciones a lo dispuesto en este artículo serán recurribles judicialmente ante los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal.

La reglamentación establecerá un procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa de las personas investigadas por la comisión de la infracción prevista en este artículo.

CAPITULO IV ANTECEDENTES

ARTICULO 12.- Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.

CAPITULO V INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

- a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de

tales concesiones, beneficios o actividades;

b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTICULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante TRES (3) años inmediatos posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.²⁶

ARTICULO 15.²⁷ - En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:

Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria.

ARTICULO 16.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.

ARTICULO 17.- Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 19.549.

Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.

CAPITULO VI

REGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

ARTICULO 18.- Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico- cultural si correspondiere.

²⁶ Según modificación introducida por el Decreto Nº 862 de fecha 29/06/01.

²⁷ Según modificación introducida por el Decreto Nº 862 de fecha 29/06/01.

CAPITULO VII

PREVENCION SUMARIA

ARTICULO 19.- A fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública y de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades establecidos en la presente ley, la Comisión Nacional de Etica Pública deberá realizar una prevención sumaria.

ARTICULO 20.- La investigación podrá promoverse por iniciativa de la Comisión, a requerimiento de autoridades superiores del investigado o por denuncia.

La reglamentación determinará el procedimiento con el debido resguardo del derecho de defensa.

El investigado deberá ser informado del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer la prueba que estime pertinente para el ejercicio de su defensa.

ARTICULO 21.- Cuando en el curso de la tramitación de la prevención sumaria surgiere la presunción de la comisión de un delito, la comisión deberá poner de inmediato el caso en conocimiento del juez o fiscal competente, remitiéndole los antecedentes reunidos.

La instrucción de la prevención sumaria no es un requisito prejudicial para la sustanciación del proceso penal.

ARTICULO 22.- Dentro del plazo de noventa días contados a partir de la publicación de la presente ley, deberá dictarse la reglamentación atinente a la prevención sumaria contemplada en este capítulo.

CAPITULO VIII

COMISION NACIONAL DE ETICA PÚBLICA

ARTICULO 23.- Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Nacional de Etica Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley.

ARTICULO 24.- La Comisión estará integrada por once miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período.

Serán designados de la siguiente manera:

- a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación;
- c) Uno por el Procurador General de la Nación;
- d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.

ARTICULO 25.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:

- a) Recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente. La Comisión remitirá los antecedentes al organismo competente según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo, y su tratamiento en plazo perentorio;
- b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes;
- c) Redactar el Reglamento de Ética Pública del Congreso de la Nación, según los criterios y principios generales del artículo 2º, los antecedentes nacionales sobre la materia y el aporte de organismos especializados. Dicho cuerpo normativo deberá elevarse al Honorable Congreso de la Nación a efectos de su aprobación mediante resolución conjunta de ambas Cámaras;
- d) Recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en el artículo 5º y conservarlas hasta diez años después del cese en la función;
- e) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente ley y aplicar la sanción prevista en este último;
- f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la presente ley, las que deberán ser comunicadas por autoridad competente;
- g) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley;
- h) Proponer al Congreso de la Nación dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el Régimen de Contrataciones del Estado y a perfeccionar el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales;
- i) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la presente ley para el personal comprendido en ella;
- j) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado nacional, dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes necesarios para el desempeño de sus funciones;
- k) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades;
- l) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión;
- m) Requerir, cuando lo considere pertinente, la presentación de las correspondientes declaraciones juradas a los sujetos comprendidos en el artículo 5º inciso v) de la presente ley;

CAPITULO IX

REFORMAS AL CODIGO PENAL

ARTICULO 26.- Sustitúyese el artículo 23 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 23: La condena importa la pérdida a favor del Estado nacional, de las provincias o de los Municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros, de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito.

Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.

Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos.

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.

Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.

ARTICULO 27.- Sustitúyese el artículo 29 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 29: La sentencia condenatoria podrá ordenar:

1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.
2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.
3. El pago de las costas.

ARTICULO 28.- Sustitúyese el artículo 30 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 30: La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente:

1. La indemnización de los daños y perjuicios.
2. El resarcimiento de los gastos del juicio.
3. El decomiso del producto o el provecho del delito.
4. El pago de la multa.

ARTICULO 29.- Sustitúyese el artículo 67 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 67: La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban

ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.

La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.

La prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por secuela del juicio.

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.

ARTICULO 30.- Sustitúyese la rúbrica del capítulo VI del título XI del libro II del Código Penal, por el siguiente: “Capítulo VI - Cohecho y tráfico de influencias”.

ARTICULO 31.- Sustitúyese el artículo 256 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 256: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

ARTICULO 32.- Incorpórase como artículo 256 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años.

ARTICULO 33.- Sustitúyese el artículo 257 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 257: Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia.

ARTICULO 34.- Sustitúyese el artículo 258 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 258: Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el

culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

ARTICULO 35- Sustitúyese el artículo 265 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 265: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

ARTICULO 36.- Incorpórase como artículo 258 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 258 bis: Será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionados con una transacción de naturaleza económica o comercial.

ARTICULO 37.- Sustitúyese el artículo 266 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 266: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

ARTICULO 38.- Sustitúyese el artículo 268 (2) del Código Penal por el siguiente:

Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.

ARTICULO 39.- Incorpórase como artículo 268 (3) del Código Penal el siguiente:

Artículo 268 (3): Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.

El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

CAPITULO X

PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN

ARTICULO 40.- La Comisión Nacional de Ética Pública y las autoridades de aplicación en su caso, podrán dar a publicidad por los medios que consideren necesarios, de acuerdo a las características de cada caso y a las normas que rigen el mismo, las conclusiones arribadas sobre la producción de un acto que se considere violatorio de la ética pública.

ARTICULO 41.- Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación y de divulgación del contenido de la presente ley y sus normas reglamentarias, para que las personas involucradas sean debidamente informadas.

La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos.

ARTICULO 42.- La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

CAPITULO XI

VIGENCIA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 43.- Las normas contenidas en los Capítulos I, II, V, VI, VIII, IX y X de la presente ley entrarán en vigencia a los ocho días de su publicación.

Las normas contenidas en los Capítulos III y IV de la presente ley entrarán en vigencia a los treinta días de su publicación.

Las normas contenidas en el Capítulo VII regirán a los noventa días de la publicación de la ley, o desde la fecha en que entre en vigencia la reglamentación mencionada en el artículo 22 si fuere anterior a la del cumplimiento de aquel plazo.

ARTICULO 44.- Los magistrados, funcionarios y empleados públicos alcanzados por el régimen de declaraciones juradas establecido en la presente ley, que se encontraren en funciones a la fecha en que el régimen se ponga en vigencia, deberán cumplir con las presentaciones dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.

ARTICULO 45.- Los funcionarios y empleados públicos que se encuentren comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente ley a la

fecha de entrada en vigencia de dicho régimen, deberán optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible, dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.

ARTICULO 46.- La Comisión Nacional de Ética Pública tomará a su cargo la documentación que existiera en virtud de lo dispuesto por los decretos 7843/53, 1639/89 y 494/95. Derógase el Decreto Nº 494/95.

ARTICULO 47.- Se invita a las provincias al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para que dicten normas sobre regímenes de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la ética de la función pública.

ARTICULO 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.**

DECRETO N° 894/01

BUENOS AIRES, 11 JUL 2001

VISTO el Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8566 del 22 de septiembre de 1961, sus modificatorios y complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el precitado acto se establecieron las normas sobre incompatibilidades y acumulaciones autorizadas de cargos, funciones y/o pasividades para el personal de la Administración Pública Nacional dentro de su jurisdicción, y entre ésta y los otros poderes del Estado Nacional, las provincias y los municipios.

Que los principios que inspiraron el dictado de las referidas disposiciones orientados a estructurar un régimen restrictivo tendiente a reducir al mínimo la acumulación de cargos en la función pública, y a establecer un régimen especial para jubilados y retirados, se fueron debilitando con el dictado de sucesivas normas modificatorias, complementarias y de excepción.

Que, en atención a los fundamentos explicitados y en el marco del proceso de modernización del Estado en curso, resulta necesario hacer extensivo el referido concepto a la percepción de beneficios de pasividad, estableciendo la incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de remuneración por el cargo correspondiente y concediendo al personal involucrado la posibilidad de optar entre la percepción de uno de los citados emolumentos.

Que, en atención al principio de igualdad ante la ley, se dispone que esa incompatibilidad debe tener alcance general, comprendiendo a todas las personas que se desempeñan en la Administración Pública Nacional, con independencia del régimen o vinculación laboral o contractual a la que estén sujetas.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Incorpórase como último párrafo del artículo 1º del Capítulo I — Incompatibilidades— del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 8566/61 y sus modificatorios el siguiente texto: "El desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en

la Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. La referida incompatibilidad se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y complementarios".

ARTICULO 2º.- El personal alcanzado por las disposiciones del artículo 1º del presente deberá formular dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de su publicación la opción entre:

- a) la percepción del haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función, cargo o relación contractual, sin percibir la contraprestación correspondiente.
- b) solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el desempeño simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la retribución correspondiente al mismo o el monto del contrato.

A partir de la vigencia del presente, el plazo para ejercer la opción prevista en este artículo para el personal ingresante de acuerdo con las regulaciones respectivas o por celebración de contratos, será de QUINCE (15) días corridos contados a partir de la notificación de la designación o celebración del contrato, según sea el caso.

ARTICULO 3º.- Al formular la opción prevista en el artículo 2º inciso b) del presente, las personas involucradas deberán acreditar ante la Unidad de Recursos Humanos de su jurisdicción, la presentación de la solicitud de suspensión del beneficio previsional o haber de retiro en el organismo previsional correspondiente, en su caso.

ARTICULO 4º.- Extiéndese a todas las personas que se desempeñan en la Administración Pública Nacional, con independencia de su vinculación laboral o contractual, la obligación de presentar una declaración jurada de no estar incurso en la incompatibilidad establecida por las disposiciones del artículo primero. El falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación constituirá incumplimiento grave y será causal de cesantía, despido con causa o de rescisión contractual según el régimen que corresponda.

ARTICULO 5º.- Los titulares de la Unidad de Recursos Humanos y de la Unidad de Auditoría Interna de cada jurisdicción, organismo descentralizado o entidad, serán responsables del estricto cumplimiento de las normas que se fijan por el presente. A tal efecto, los titulares de las Unidades de Recursos Humanos deberán certificar la formulación de la opción dentro del plazo citado o la falta de cumplimiento de la misma, para la aplicación de las disposiciones disciplinarias que correspondan en su caso, informando dicha circunstancia a las Unidades de Auditoría Interna.

ARTICULO 6º.- Facúltase a la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a dictar las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias del presente decreto.

ARTICULO 7º.- Sustitúyese la última parte del artículo 8º del Decreto N° 9677 del 27 de octubre de 1961 por el siguiente: «Tampoco son aplicables dichas medidas en los casos de prescripciones legales vigentes que faculden la acumulación de cargos entre sí».

ARTICULO 8º.- El presente decreto entrará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 894/01.

DECRETO N° 946/01

BUENOS AIRES, 25 JUL 2001

VISTO la Ley N° 24.156, el Decreto N° 8566 del 22 de septiembre de 1961, sus modificatorios y complementarios y el Decreto N° 894 del 11 de julio de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 8° de la Ley citada en el Visto se ha definido el ámbito que integra el Sector Público Nacional.

Que el artículo 1° del Decreto N° 8566/61 y el artículo 2° del Capítulo I – Incompatibilidades del "Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional", aprobado por dicho decreto, determinaron el ámbito de aplicación del mencionado régimen señalando que comprende a la totalidad del personal sin distinción de actividades, enumerando detalladamente entre otros, organismos, entidades, empresas, bancos oficiales y demás dependencias dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, estén o no incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

Que resulta conveniente, a los efectos de considerar el alcance de la aplicación del régimen referido y su reciente modificación introducida por el Decreto N° 894/01, aclarar, que dicho régimen es de plena aplicación al ámbito mencionado por el artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1° de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aclárase que el "Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional", aprobado por Decreto N° 8566 del 22 de septiembre de 1961, sus modificatorios y complementarios, es de aplicación al ámbito comprendido por los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluidas las entidades bancarias oficiales.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 946/01.

RESOLUCION N° 11/01 de la ex Secretaría para la Modernización del Estado

BUENOS AIRES, 24 JUL 2001

VISTO el Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8566 del 22 de septiembre de 1961, sus modificatorios y complementarios y el Decreto N° 894 del 11 de julio de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado Decreto N° 894/01 se incorporó al Régimen citado en primer término en el VISTO, la incompatibilidad entre la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen previsional nacional, provincial o municipal con el desempeño de un cargo o función remunerada o prestación contractual, con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad, en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que el personal alcanzado por tal disposición deberá formular la opción dentro del plazo establecido, entre la percepción del haber previsional o de retiro sin la contraprestación por el desempeño del cargo o relación contractual o el cobro de la remuneración correspondiente al cargo del que es titular, solicitando la suspensión del respectivo haber previsional o de retiro.

Que, dados los fundamentos de la incompatibilidad establecida, la percepción de la prestación de pensión por fallecimiento o prestaciones de idéntica naturaleza existentes en los distintos regímenes previsionales vigentes, no se encuentra alcanzada por dicha opción en razón de las especiales características de la misma, que se deriva del carácter de derechohabiente de un jubilado o trabajador al que le hubiere correspondido dicho beneficio.

Que, la presente medida se dicta de conformidad con las facultades atribuidas por el artículo 6° del Decreto N° 894/01.

Por ello,

EL SECRETARIO PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aclárase que la incompatibilidad incorporada por el Decreto N° 894/01 al artículo 1° del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8566/61, sus modificatorios y complementarios, no comprende a la percepción de prestaciones de pensión por

fallecimiento o prestaciones de idéntica naturaleza, existentes en los distintos regímenes previsionales vigentes.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 11/01 S.M.E.

LEY Nº 25.453

Sancionada: Julio 30 de 2001.

Promulgada: Julio 30 de 2001.

**El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:**

TITULO I

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTICULO 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para modificar la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, exclusivamente en los aspectos necesarios tendientes a establecer que los débitos y créditos fiscales se imputen al período fiscal en que se perciba y/o pague total o parcialmente el precio de las operaciones gravadas, de acuerdo a la definición de percepción y pago que el mismo establezca a tal fin.

ARTICULO 2º.- Ratifícase desde su entrada en vigencia el inciso I), del artículo 1º del Decreto Nº 493 de fecha 27 de abril de 2001. Con carácter de excepción, para el supuesto en que no se hubiere trasladado el gravamen en razón de encontrarse ya finalizadas y/o facturadas las operaciones, la alícuota establecida por la norma que se ratifica se aplicará respecto de los hechos imponible que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente ley.

TITULO II

IMPUESTOS SOBRE CREDITOS Y DEBITOS

EN CUENTAS BANCARIAS

Y OTRAS OPERATORIAS

ARTICULO 3º.- Ver Artículo 1º de la Ley Nº 25.413.

ARTICULO 4º.- Ver Artículo 2º de la Ley Nº 25.413.

ARTICULO 5º.- Ver Artículo 4º de la Ley Nº 25.413.

ARTICULO 6º.- Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia conjuntamente con las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las sustituciones establecidas en el mismo.

TITULO III

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ARTICULO 7º.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 860 del 27 de junio de 2001 por el siguiente:

"a) Lo dispuesto en el inciso a) del artículo 1º: desde el ejercicio fiscal 2002."

TITULO IV
IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES
LIQUIDOS Y EL GAS NATURAL

ARTICULO 8º.- Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 2001 la aplicación de la reducción dispuesta en el artículo 2º del Decreto N° 802 de fecha 15 de junio de 2001.

TITULO V
CONTRIBUCIONES PATRONALES

ARTICULO 9º.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto N° 814 de fecha 20 de junio de 2001 por el siguiente:

"Artículo 2º. — Establécense las alícuotas que se describen a continuación correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), a saber:

a) 20% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467.

b) 16% para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior. Asimismo será de aplicación a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus modificatorias.

Las alícuotas fijadas sustituyen las vigentes para los regímenes del Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS), previstos en los incisos a), b), d) y f), del artículo 87 del Decreto N° 2284 de fecha 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las correspondientes a los regímenes enunciados en los incisos c) y e) del precitado artículo".

TITULO VI
REGIMEN DE EQUILIBRIO FISCAL CON
EQUIDAD

ARTICULO 10.- Ver Artículo 34 de la Ley 24.156.

ARTICULO 11.- Los contratos de ejecución afectados por las reducciones dispuestas en el artículo 34 de la Ley 24.156 podrán revocarse por razones de oportunidad, mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas o proveedores no acepten la reducción de la contraprestación a cargo del sector público nacional, siendo de aplicación el artículo 26 de la Ley 25.344.

ARTICULO 12.- El Poder Ejecutivo nacional garantizará con los mayores recursos y ahorros recuperados en las disposiciones de la presente ley, el restablecimiento de las retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, haberes de jubilados, retirados y pensionados para

todos los que percibían hasta \$ 1.000 (UN MIL PESOS) mensuales, antes de las reducciones.

ARTICULO 13.- La reforma dispuesta al artículo 34 de la Ley de Administración Financiera, así como las medidas complementarias que resultan de la presente ley, resultarán aplicables en lo pertinente al Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público.

TITULO VII

CODIGOS PROCESALES

ARTICULO 14.- Sustitúyese el artículo 195 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

"Artículo 195.- Oportunidad y presupuesto. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.

El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida.

Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias."

ARTICULO 15.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley 18.345 de Procedimiento Laboral, por el siguiente:

"Artículo 62: Medidas cautelares. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial, se podrá decretar, a petición de parte, embargo preventivo sobre bienes del deudor:

a) Si se justificare sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes, o que, por cualquier causa, se haya disminuido notablemente su responsabilidad en forma que perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del solicitante surja verosímilmente de los extremos probados;

b) En caso de falta de contestación de la demanda.

Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.

Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes por parte del empleador pudiere comprometer la efectividad de los derechos conferidos por normas del derecho del trabajo, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares."

TITULO VIII

NORMAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 16.- El Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos, en lo que fuera materia de su competencia serán las autoridades de aplicación de la presente ley.

ARTICULO 17.- Las disposiciones del artículo 9° comenzarán a regir para las contribuciones patronales que se devenguen a partir del primer día del mes siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley.

ARTICULO 18.- Derógase a partir de la vigencia de la presente ley los Decretos N° 430/2000 y N° 896/2001.

ARTICULO 19.- La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, excepción hecha de las normas que tienen un plazo especial para su entrada en vigencia.

ARTICULO 20.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar medidas equivalentes a las previstas en el artículo 34 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Invítaselas a adherir en lo pertinente a la presente ley o a dictar en sus respectivas jurisdicciones medidas análogas a las aquí previstas.

ARTICULO 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO.**

DECRETO N° 979/01

BUENOS AIRES, 1º AGO 2001

VISTO el Expediente N° 030-000152/2001 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 25.401 y la situación de emergencia económico-financiera declarada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION mediante la Ley N° 25.344, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.453, se estableció legislativamente el principio del déficit cero, que implica que la NACION ARGENTINA no dependa del curso que sigan los mercados financieros y de capitales, ni de los auxilios circunstanciales que puedan obtenerse en el exterior.

Que del mismo instrumento normativo se infiere también que la fortaleza de la recuperación definitiva de la solvencia intertemporal del Sector Público Nacional se asienta en un conjunto de medidas que se han adoptado para recuperar los niveles presupuestados de ingresos fiscales.

Que, en concordancia con la política que diera origen a la norma citada mediante nota de fecha 16 de julio de 2001, los Presidentes de la ASOCIACION BANCA ESPECIALIZADA (ABE), de la ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA (ABA) y de la ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ABAPPRA), ofrecen al ESTADO NACIONAL un adelanto de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (U\$S 500.000.000) en carácter de adelantos al vencimiento de obligaciones tributarias que vencen gradualmente a partir del 1º de enero de 2003.

Que además, con posterioridad a ello, se han recibido ofrecimientos del mismo tipo por parte de otras personas físicas y jurídicas.

Que el 27 de julio de 2001, la ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA (ABA) realizó una nueva presentación solicitando que los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) devenguen la tasa de interés que determine el MINISTERIO DE ECONOMIA, en igualdad de condiciones con todas las empresas que, no perteneciendo al sistema financiero, realicen adelantos de importes u otras operaciones similares al ofrecimiento contenido en la nota de fecha 16 de julio de 2001 suscripta por los Presidentes de la ASOCIACION BANCA ESPECIALIZADA (ABE), de la ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA (ABA) y de la ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ABAPPRA).

Que en consecuencia, resulta menester dictar el acto administrativo que acepte y regule el ofrecimiento de la Asociación representativa del Sector en términos congruentes con la última presentación realizada por la Asociación mencionada.

Que si bien en el Artículo 5° de la Ley N° 25.401, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION autoriza al Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público correspondientes a la Administración Central por los montos que se mencionan en la planilla 14 anexa al citado artículo, el PODER EJECUTIVO NACIONAL como responsable directo de la Administración Nacional se encuentra facultado para realizar dichas operaciones, dentro de los montos referidos.

Que han tomado la intervención de su competencia, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional, y en el Artículo 86 de la Ley N° 11.672.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

TITULO I - ENTIDADES FINANCIERAS.

ARTICULO 1°.- Las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y sus modificaciones, que efectúen ingresos en el marco del ofrecimiento efectuado por las Asociaciones representativas del Sector, recibirán a su favor Certificados de Crédito Fiscal (CCF) en dólares estadounidense que serán compensables, a su valor técnico tal como está definido en el Artículo 5° del presente decreto, contra sus obligaciones en concepto del Impuesto a las Ganancias, o, de corresponder, de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y del Impuesto al Valor Agregado, y/o aquéllos que lo sustituyan o reemplacen en el futuro, tanto para el pago de saldos de declaraciones juradas como de sus anticipos.

ARTICULO 2°.- Dispónese la emisión de Certificados de Crédito Fiscal por hasta un VALOR NOMINAL ORIGINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (VNO U\$S 500.000.000). Cada ingreso efectuado por una entidad, generará el derecho a recibir Certificados de Crédito Fiscal (CCF) por un valor nominal original igual al monto ingresado dividido el valor técnico a la fecha de ingreso.

ARTICULO 3°.- El monto indicado en el artículo anterior se ingresará en TRES (3) cuotas mensuales y consecutivas de acuerdo con el siguiente detalle:

- a) La primera cuota: por el monto que surja de la columna denominada "primera cuota" correspondiente a cada entidad, conforme al Anexo I que forma parte integrante del presente decreto.
- b) La segunda cuota: por el monto comprendido entre la suma mínima y la suma máxima que surja de la columna "segunda cuota" del Anexo I al presente decreto, a opción de cada entidad.

c) La tercera cuota: por el monto comprendido entre la suma mínima y la suma máxima que surja de la columna "tercera cuota" del Anexo I al presente decreto, a opción de cada entidad.

El pago de la primera cuota, hará jurídicamente exigibles los pagos mínimos correspondientes a la segunda y tercera cuota.

Cada entidad se considerará incorporada al régimen del presente decreto con el pago de la primera cuota, el que será de carácter voluntario.

La obligación de ingresar la segunda y tercera cuota por la entidad así incorporada, será individual para la misma, y no se extenderá a las demás entidades.

ARTICULO 4°.- Los ingresos previstos en el Artículo 1° del presente decreto, se efectuarán mediante depósito en pesos en la Cuenta N° 3855/19 y/o en dólares estadounidenses en la Cuenta N° 500.025/78 indistintamente, de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, en la Sucursal Plaza de Mayo del BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

Los montos ingresados en la cuenta en pesos serán convertidos a dólares estadounidenses a la fecha de cada depósito, al tipo de cambio vendedor BANCO DE LA NACION ARGENTINA de cierre del día anterior al que se realice cada una de las citadas aplicaciones, a los efectos de determinar el monto del Certificado de Crédito Fiscal (CCF) que será acreditado por la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 5° del presente decreto.

ARTICULO 5°.- Los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) serán emitidos en forma escritural, en dólares estadounidenses con una denominación no menor a una unidad de dicha moneda.

A tales efectos, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA informará a la CAJA DE VALORES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del ingreso de los fondos, el monto y titular para su acreditación en las respectivas cuentas de los beneficiarios.

Los importes de los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) devengarán un interés de hasta el NUEVE POR CIENTO (9%) anual, sobre saldos de valor nominal original, hasta el 31 de diciembre de 2006, cuya fijación será establecida por el MINISTERIO DE ECONOMIA.

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA informará el valor técnico diario de los Certificados de Crédito Fiscal (CCF). A tal efecto se tendrá como fecha de emisión de los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) el 18 de julio de 2001.

Por valor técnico, a una fecha determinada se entenderá, el monto nominal del Certificado de Crédito Fiscal (CCF) más los intereses devengados desde el 18 de julio de 2001 inclusive hasta esa fecha exclusive.

ARTICULO 6°.- Las obligaciones propias de las entidades financieras en concepto de Impuesto a las Ganancias, de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas y/o del Impuesto al Valor Agregado, podrán ser canceladas por medio de la

compensación de los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) por los períodos y en la proporción que a continuación se indican:

- a) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) para los vencimientos que operen a partir del 1° de enero de 2003.
- b) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) para los vencimientos que operen a partir del 1° de julio de 2003.
- c) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) para los vencimientos que operen a partir del 1° de enero de 2004, y
- d) EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) para los vencimientos que operen a partir del 1° de julio de 2004.

ARTICULO 7°.- Los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) que no hubieran sido utilizados en la forma prevista en el artículo precedente, por el monto que surja de aplicar el porcentaje del inciso a) hasta el 31 de diciembre de 2003; por el monto que surja de aplicar el porcentaje del inciso b) hasta el 30 de junio de 2004; por el monto que surja de aplicar el porcentaje del inciso c) hasta el 31 de diciembre de 2004 y por el monto que surja de aplicar el porcentaje del inciso d) hasta el 30 de junio de 2005, también podrán ser aplicados por las entidades financieras al pago de otras obligaciones tributarias, tanto por deuda propia como ajena, cuya recaudación se encuentre a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA.

A partir de los NOVENTA (90) días de las fechas previstas en el párrafo anterior y hasta el 31 de diciembre de 2006, los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) no utilizados serán libremente transferibles, total o parcialmente, y podrán ser aplicados por sus titulares o sus cesionarios, en su caso, sin restricciones cuantitativas, a los fines previstos en el Artículo 6° y en el presente artículo de este decreto.

El ESTADO NACIONAL podrá precancelar, total o parcialmente, los saldos no utilizados de los certificados a partir del 30 de junio de 2005, al valor técnico correspondiente a la fecha de precancelación. Caso contrario los saldos no utilizados de los certificados al 31 de diciembre de 2006 serán cancelados por el ESTADO NACIONAL a su valor técnico a esa fecha.

ARTICULO 8°.- A efectos de materializar la utilización prevista en los artículos precedentes, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS habilitará en la CAJA DE VALORES una cuenta específica en la cual las entidades transferirán con débito a las respectivas cuentas depositantes mencionadas en el segundo párrafo del Artículo 5° del presente decreto, los montos de Certificados de Crédito Fiscal (CCF) correspondientes a las aplicaciones que efectúen.

Los montos transferidos a que se refiere el párrafo anterior, serán convertidos a moneda local al tipo de cambio comprador BANCO DE LA NACION ARGENTINA de cierre del día anterior al que se realice cada una de las citadas aplicaciones a los efectos de fijar el monto de las obligaciones fiscales canceladas por este medio.

ARTICULO 9°.- Las aplicaciones de Certificados de Crédito Fiscal (CCF) previstas en los Artículos 6° y 7° no requerirán autorización previa o posterior alguna, operándose la

cancelación de las obligaciones fiscales respectivas de pleno derecho al producirse la transferencia de los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) a la cuenta habilitada por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a que se refiere el Artículo 8° del presente decreto.

Dichas cancelaciones deberán ser notificadas a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de acuerdo a las normas complementarias que dicho organismo dictará.

Facúltanse a las SECRETARIAS DE HACIENDA y DE FINANZAS ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA, a dictar las normas complementarias que requiera la instrumentación del régimen dispuesto por el presente decreto, sin afectar los principios previstos en el primer párrafo de este artículo.

ARTICULO 10.- También se hallan incluidos en el presente régimen todos los importes que las entidades financieras detalladas en el Anexo I hayan ingresado, a partir del día 17 de julio de 2001 hasta CINCO (5) días de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente decreto.

TITULO II — OTRAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS.

ARTICULO 11.- Dispónese la emisión de Certificados de Crédito Fiscal (CCF) por hasta un VALOR NOMINAL ORIGINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (VNO U\$S 500.000.000) a favor de personas físicas o jurídicas en las mismas condiciones que las previstas para las entidades financieras comprendidas en el presente régimen. La SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA dispondrá las condiciones y los plazos de ingreso de los fondos correspondientes.

ARTICULO 12.- El MINISTERIO DE ECONOMIA será la autoridad de aplicación del presente decreto, pudiendo delegar dichas funciones en la SECRETARIA competente.

ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 979/01.

ENTIDAD	1ª Cuota	2ª Cuota		3ª Cuota		Aporte Total	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	26.873,041	12,297,352	20,154,781	12,297,352	20,154,781	51,467,745	67,182,603
BBVA BANCO FRANCES S.A.	23,523,644	10,764,637	17,642,733	10,764,637	17,642,733	45,052,917	58,809,110
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.	21,203,061	9,702,716	15,902,296	9,702,716	15,902,296	40,608,494	53,007,652
BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION	16,794,289	7,685,213	12,595,702	7,685,213	12,595,702	32,164,895	41,985,674
CITIBANK N.A.	15,590,249	7,134,242	11,692,687	7,134,242	11,692,687	29,858,734	38,975,624
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	10,218,428	4,676,047	7,663,821	4,676,047	7,663,821	19,570,521	25,546,069
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.	8,715,794	3,988,428	6,536,846	3,988,428	6,536,846	16,692,650	21,789,485
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	8,132,757	3,721,624	6,099,567	3,721,624	6,099,567	15,576,006	20,331,892
SCOTIABANK QUILMES S.A.	6,055,031	2,770,838	4,541,274	2,770,838	4,541,274	11,596,708	15,137,579
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	5,490,267	2,512,406	4,117,715	2,512,406	4,117,715	10,515,099	13,725,717
BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A.	5,482,379	2,508,787	4,111,784	2,508,787	4,111,784	10,499,953	13,705,947
BANCO SUCQUIA S.A.	5,020,772	2,297,552	3,765,579	2,297,552	3,765,579	9,615,875	12,551,929
BANCO BISEL SOCIEDAD ANONIMA	4,893,671	2,234,813	3,662,753	2,234,813	3,662,753	9,353,296	12,209,177
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	4,207,211	1,925,259	3,155,408	1,925,259	3,155,408	8,057,728	10,518,028
BANCO BANSUD S.A.	3,797,300	1,737,680	2,847,975	1,737,680	2,847,975	7,272,660	9,493,251
BANCO SOCIETE GENERALE SA	2,371,984	1,085,442	1,778,988	1,085,442	1,778,988	4,542,867	5,929,959
ABN AMRO BANK N.V.	2,134,840	976,922	1,601,130	976,922	1,601,130	4,088,684	5,337,099
NUEVO BANCO DE SANTA FE SA	1,979,486	905,831	1,484,615	905,831	1,484,615	3,791,148	4,948,715
LLOYDS TSB BANK PLC	1,960,650	897,211	1,470,487	897,211	1,470,487	3,755,072	4,901,624
BANCO MACRO S.A.	1,575,177	720,816	1,181,383	720,816	1,181,383	3,016,608	3,937,943
BANCO ITAL BUEN AYRE S.A.	1,553,725	710,999	1,165,294	710,999	1,165,294	2,975,723	3,884,312
BANCO DE LA PAMPA	1,541,411	705,364	1,156,058	705,364	1,156,058	2,952,138	3,853,527
BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	1,496,189	684,670	1,122,142	684,670	1,122,142	2,865,529	3,740,473
BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A.	1,408,777	644,669	1,056,582	644,669	1,056,582	2,698,115	3,521,941
BANCO HIPOTECARIO S.A.	1,323,881	605,820	992,911	605,820	992,911	2,535,522	3,309,703
MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY NEW YORK	1,125,766	515,161	844,324	515,161	844,324	2,156,087	2,814,414
BANQUE NATIONALE DE PARIS	866,565	396,548	649,924	396,548	649,924	1,659,661	2,166,412
BANCO VELOX S.A.	858,323	392,777	643,743	392,777	643,743	1,643,877	2,145,809
BANCO EUROPEO PIAMERICA LATINA (BEAL) SA	844,019	386,231	633,014	386,231	633,014	1,616,480	2,110,046
DEUTSCHE BANK S.A.	704,692	322,474	528,519	322,474	528,519	1,349,640	1,761,731
ING BANK N.V.	702,770	321,594	527,077	321,594	527,077	1,345,957	1,756,924
BANCO PATAGONIA S.A.	696,261	318,615	522,196	318,615	522,196	1,333,492	1,740,652
BANCO CMF S.A.	677,051	309,825	507,788	309,825	507,788	1,296,700	1,692,626
BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO.	628,239	287,488	471,179	287,488	471,179	1,203,214	1,570,596
BANCO DEL CHUBUT S.A.	603,770	276,291	452,827	276,291	452,827	1,156,351	1,509,424
BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA	567,374	259,635	425,530	259,635	425,530	1,086,645	1,418,434
BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN	528,817	241,992	396,613	241,992	396,613	1,012,801	1,322,043
BANCO REGIONAL DE CUYO S.A.	487,852	223,246	365,889	223,246	365,889	934,344	1,219,631
BANCO SAN LUIS S.A. BCO. COMERC. MINORISTA	429,172	196,393	321,879	196,393	321,879	821,958	1,072,930
BANCO DEL TUCUMAN S.A.	419,045	191,759	314,284	191,759	314,284	802,553	1,047,613
BANCO DE SAN JUAN S.A.	415,091	189,950	311,318	189,950	311,318	794,990	1,037,728
BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.	412,822	188,911	309,616	188,911	309,616	790,644	1,032,055
BANCO DE VALORES S.A.	350,707	160,487	263,030	160,487	263,030	671,681	876,768
BANCO DE LA EDIFICADORA DE OLAVARRIA SA	345,649	158,172	259,237	158,172	259,237	661,993	864,122
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	330,525	151,251	247,894	151,251	247,894	633,028	826,313
BANCO PIANO S.A.	308,815	141,316	231,611	141,316	231,611	591,448	772,037
BANCO SAENZ S.A.	264,759	121,156	198,569	121,156	198,569	507,070	661,896
BANCO DE CORRIENTES S.A.	257,601	117,881	193,201	117,881	193,201	493,362	644,002
BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A.	257,217	117,705	192,913	117,705	192,913	492,627	643,043
BANCO MARIVA S.A.	248,908	113,903	186,681	113,903	186,681	476,713	622,270
NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A.	219,418	100,408	164,564	100,408	164,564	420,234	548,546
VOLKSWAGEN COMPANIA FINANCIERA S.A.	216,656	99,144	162,492	99,144	162,492	414,944	541,641
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO	200,239	91,631	150,179	91,631	150,179	383,501	500,596
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION	169,540	77,583	127,155	77,583	127,155	324,705	423,849
COLUMBIA COMPANIA FINANCIERA S.A.	163,038	74,607	122,278	74,607	122,278	312,253	407,594
MONTEMAR COMPANIA FINANCIERA S.A.	146,715	67,138	110,036	67,138	110,036	280,991	366,787
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	137,400	62,876	103,050	62,876	103,050	263,151	343,500
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.	136,707	62,558	102,530	62,558	102,530	261,824	341,768
SOCIEDAD ANONIMA DEL ATLANTICO CIA. FIN.	131,877	60,348	98,907	60,348	98,907	252,572	329,691
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.	122,956	56,286	92,217	56,286	92,217	235,487	307,390
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	115,849	53,014	86,887	53,014	86,887	221,877	289,623
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD.	101,748	46,561	76,311	46,561	76,311	194,870	254,370
FORD CREDIT COMPANIA FINANCIERA S.A.	98,497	45,073	73,873	45,073	73,873	188,644	246,243

ENTIDAD	1º Cuota	2º Cuota		3º Cuota		Aporte Total	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
BANCO ROELA S.A.	98,358	45,009	73,768	45,009	73,768	168,377	245,895
BANCO DE BALCARCE S.A.	89,081	40,764	66,810	40,764	66,810	170,609	222,701
BANCO FINANSUR S.A.	86,648	39,651	64,986	39,651	64,986	165,950	216,621
COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	85,048	38,919	63,786	38,919	63,786	162,886	212,621
KOOKMIN BANK SUC. BS. AS.	73,322	33,553	54,991	33,553	54,991	140,427	193,304
NUOVO BANCO DE LA RIQUEZA SOCIEDAD ANONIMA	68,447	31,322	51,335	31,322	51,335	131,091	171,117
MULTIFINANZAS C.F. S.A.	69,480	31,795	52,110	31,795	52,110	133,069	173,699
BANCO MERCURIO S.A.	68,603	31,383	51,452	31,383	51,452	131,390	171,508
MASVENTAS S.A. COMPANIA FINANCIERA	66,803	30,570	50,102	30,570	50,102	127,942	167,007
BANCO DEL SOL S.A.	59,516	27,235	44,637	27,235	44,637	113,986	148,790
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA	57,692	26,400	43,269	26,400	43,269	110,493	144,230
BANCO DE FORMOSA SA	57,053	26,108	42,790	26,108	42,790	109,270	142,633
MBA BANCO DE INVERSIONES S.A.	50,796	23,245	38,097	23,245	38,097	97,285	126,990
CAJA DE CREDITO «FLORESTA LURO VELEZ» C.L.	48,194	22,054	36,145	22,054	36,145	92,302	120,485
TUTELAR COMPANIA FINANCIERA S.A.	46,645	21,345	34,984	21,345	34,984	89,335	116,612
BANCO DO BRASIL S.A.	43,108	19,727	32,331	19,727	32,331	82,562	107,771
BANCO DE LA REP. ORIENTAL DEL URUGUAY	38,825	17,767	29,119	17,767	29,119	74,358	97,062
CREDILOGROS C.F. S.A.	37,401	17,115	28,051	17,115	28,051	71,632	93,504
BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A.	35,003	16,018	26,252	16,018	26,252	67,039	87,508
CAJA DE CREDITO «CUENCA» COOP. LTDA.	32,221	14,745	24,166	14,745	24,166	61,710	80,552
BANCO URQUIJO S.A.	27,815	12,728	20,861	12,728	20,861	53,272	69,537
CAJA DE CREDITO VARELA S.A.	24,201	11,074	18,150	11,074	18,150	46,349	60,501
COFIBAL COMPANIA FINANCIERA S.A.	21,751	9,954	16,313	9,954	16,313	41,658	54,378
BANCO EXTERIOR DE AMERICA S.A.	18,860	8,631	14,145	8,631	14,145	36,122	47,151
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A. BANQUE	16,826	7,700	12,619	7,700	12,619	32,225	42,064
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. S.A.	10,660	4,878	7,995	4,878	7,995	20,416	26,650
BANCO SAN MIGUEL DE TUCUMAN SA	8,531	4,087	6,698	4,087	6,698	17,104	22,327
CAJA CRED. COOP. LA CAPITAL DEL PLATA LTDA.	8,802	4,028	6,601	4,028	6,601	16,857	22,004
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	8,798	4,022	6,591	4,022	6,591	16,831	21,970
BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.	8,584	3,928	6,438	3,928	6,438	16,441	21,461
CAJA DE CREDITO «UNIVERSO» COOP. LTDA.	4,280	1,959	3,210	1,959	3,210	8,198	10,701
CAJA DE CREDITO «LA CAPITAL» S.A.	1,675	766	1,256	766	1,256	3,207	4,187
FINVERCON S.A. COMPANIA FINANCIERA	99	45	74	45	74	199	246
THE CHASE MANHATTAN BANK BUENOS AIRES	20	9	15	9	15	39	51
HELLER FINANCIAL BANK SA	3	2	3	2	3	7	8
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.	0	0	0	0	0	0	0
BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	0	0	0	0	0	0	0
BANCO COFIDIS S.A.	0	0	0	0	0	0	0
BACS- BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION	0	0	0	0	0	0	0
GE COMPANIA FINANCIERA S.A.	0	0	0	0	0	0	0
FIAT CREDITO COMPANIA FINANCIERA S.A.	0	0	0	0	0	0	0
GMAC COMPANIA FINANCIERA S.A.	0	0	0	0	0	0	0
DAIMLERCHRYSLER COMPANIA FINANCIERA S.A.	0	0	0	0	0	0	0
ROMBO COMPANIA FINANCIERA S.A.	0	0	0	0	0	0	0
JOHN DEERE CREDIT COMPANIA FINANCIERA SA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	200,000,000	91,521,846	150,000,000	91,521,846	150,000,000	383,043,692	500,000,000

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 118/01

BUENOS AIRES, 7 AGO 2001

VISTO el Decreto Nº 103 de fecha 25 de enero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto citado en el Visto se aprobó el PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, encomendándose a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la coordinación de la ejecución de las acciones derivadas del mencionado Plan.

Que la experiencia recogida en materia de tramitación de actuaciones administrativas aconseja proceder a su simplificación e informatización a fin de tornar eficiente la gestión y dar cumplimiento a las demandas de la ciudadanía en esa materia.

Que en tal sentido resulta conveniente modernizar los procedimientos administrativos, optimizando el uso de recursos y agilizando el funcionamiento institucional.

Que consecuentemente corresponde revisar la normativa aplicable a la materia, proponiendo modificaciones que tiendan a dinamizar el funcionamiento de la gestión pública y el trámite de las actuaciones administrativas.

Que asimismo resulta necesario incorporar de manera expresa los procesos informáticos, a efectos de obtener celeridad y economía en los procedimientos públicos como elementos esenciales para garantizar la transparencia de los actos.

Que a tales fines resulta aconsejable desarrollar en el ámbito de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL un Proyecto de Simplificación e Informatización de Procedimientos Administrativos.

Que tal Proyecto debe abarcar al conjunto de la Administración Nacional, partiendo de la experiencia que resulte de su implementación, en determinadas jurisdicciones.

Que en esa inteligencia, en una primera etapa, la experiencia desarrollada en el MINISTERIO DE ECONOMIA y la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION en materia de tramitación de actuaciones administrativas y desarrollo informático, aconseja su inclusión en el marco del presente proyecto.

Que mediante el Decreto Nº 673 de fecha 18 de mayo de 2001 se creó la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estableciendo dentro de sus competencias la implementación del PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION.

Que en virtud de ello la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO resulta la Autoridad de Aplicación de la presente.

Que un uso eficiente de los recursos humanos de la Administración, impone la capitalización de la experiencia de especialistas en el tema.

Que el Ministro Plenipotenciario Dn. Eduardo Andrés VILLALBA reúne las condiciones para coordinar el presente proyecto.

Que la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1º.- Créase el PROYECTO DE SIMPLIFICACION E INFORMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PROSIPA) en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con el Plan de Trabajo que se agrega como Anexo al presente artículo.

ARTICULO 2º.- Dicho Proyecto será de aplicación obligatoria para la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social.

ARTICULO 3º.- El PROYECTO DE SIMPLIFICACION E INFORMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PROSIPA) será implementado inicialmente en el ámbito de aplicación determinado en el punto 5 del Anexo al artículo 1º.

ARTICULO 4º.- Establécese que la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será la Autoridad de Aplicación de la presente.

El Secretario para la Modernización del Estado podrá dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes.

ARTICULO 5º.- Instrúyese a las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL para que presten asistencia y colaboración al desarrollo del Proyecto en sus respectivos ámbitos de competencia.

ARTICULO 6º.- Asígnase al Ministro Plenipotenciario Dn. Eduardo Andrés VILLALBA (DNI Nº 10.474.039) funciones de Coordinador General ad-honorem del Proyecto creado por el artículo 1º.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 118/01.

PROYECTO DE SIMPLIFICACION E INFORMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PROSIPA)

PLAN DE TRABAJO

1. INTRODUCCION

La ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL no puede permanecer ajena a los avances y a la aplicación de las nuevas tecnologías de gestión, información y comunicación. Estas contribuyen al incremento de la productividad de los organismos y a optimizar el manejo de la información, reduciendo los costos asociados al traslado y archivo de la misma.

En ese sentido, la reforma del sistema de tramitación de actuaciones administrativas adquiere especial importancia dado que, a través del mismo, se procesa la documentación que dará lugar a la producción de actos administrativos tales como Disposiciones, Resoluciones, Decisiones Administrativas, Decretos y Proyectos de Ley.

Las prácticas arraigadas ponen el acento en el trámite como centro del proceso en desmedro de la calidad y oportunidad del resultado a obtener.

El trámite constituye un medio para la obtención de un resultado, siendo su simplificación e informatización condiciones necesarias para el logro de eficiencia y transparencia del proceso.

Si bien en algunos organismos se comenzó con la aplicación de tecnologías informáticas a los procesos de gestión, por ejemplo en el Ministerio de Economía, el impacto a nivel de la macroestructura sólo será visible cuando esta metodología de trabajo sea adoptada en la mayoría de las organizaciones públicas, generándose de esta manera, un efecto multiplicador.

La ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL cuenta con la Infraestructura de Firma Digital, creada por el Decreto N° 427/98, que habilita el uso de la misma en reemplazo de la firma manuscrita tendiente a dotar de seguridad a los procedimientos digitalizados.

La utilización de recursos informáticos facilitará la comunicación del ciudadano con el Estado permitiendo la participación del mismo en el control de gestión de la implementación de las políticas públicas.

En el marco del Decreto N° 103/01 de Modernización del Estado, se formula el presente proyecto cuyos principales objetivos y ámbito de aplicación se detallan a continuación.

2. OBJETIVOS

- Diseño e implantación de un moderno sistema de gestión administrativa basado en la figura del "Responsable Primario" como eje del proceso de tramitación de proyectos y en la simplificación de aspectos formales de los procedimientos.
- Instrumentación progresiva de procedimientos administrativos digitalizados que eliminen el uso del papel como portador de información.

- Adecuación de la normativa vigente en materia de tramitación administrativa a las nuevas tecnologías de gestión, priorizando la transparencia e información al ciudadano.

3. ALCANCE

En una primer etapa, el proyecto de digitalización de trámites, estará focalizado solamente a la tramitación de normas, tales como disposiciones, resoluciones, decisiones administrativas, decretos y proyectos de ley. Como ejemplo de la magnitud del proyecto, se debe tener en cuenta que en el Ministerio de Economía, sobre un total de 120.000 expedientes iniciados en un año, sólo 8000 resultaron ser proyectos de actos administrativos.

4. METODOLOGIA

El proyecto se estructura en base a dos componentes:

A) "Nuevo Modelo de Gestión": Sus principales actividades son:

- -Diagnóstico, en el ámbito de la prueba piloto, del sistema de tramitación de proyectos de actos administrativos.
- -Recopilación y análisis de la normativa vigente, en la A.P.N., en materia de tramitación de actuaciones administrativas.
- -Análisis de la experiencia internacional en la materia.
- -Desarrollo de lineamientos de un nuevo modelo de gestión administrativa.
- -Reformulación del marco normativo vigente
- -Capacitación
- -Implantación de prueba piloto
- -Evaluación de resultados

B) "Desarrollo de un Sistema Informático de Gestión de Trámites": Las principales actividades son:

- -Desarrollo prototipo de trámite electrónico con definición de una política de seguridad informática.
- -Pruebas y reajustes en función de la reformulación del marco normativo vigente
- -Capacitación y nuevas versiones
- -Implantación de prueba piloto
- -Evaluación de Resultados

5. AMBITO DE APLICACION

En una primera etapa, y como prueba piloto, el ámbito de aplicación del proyecto será la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE ECONOMIA y la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

En una segunda etapa, se prevé la implantación de acciones de generalización en el resto de los organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

6. NORMATIVA APLICABLE

6.1.- Normativa vigente y objeto de revisión:

- Decreto N° 1759/72
- Decreto N° 759 del 2 de febrero de 1966;
- Decreto N° 4.444 del 13 de agosto de 1969;
- Decreto N° 333 del 19 de febrero de 1985;
- Decreto N° 1593 del 11 de septiembre de 1986;
- Decreto N° 1055 del 6 de julio de 1989;
- Decreto N° 1883 del 17 de septiembre 1991;
- Decreto N° 382 del 21 de marzo de 1995;
- Decreto N° 1571/81
- Decreto N° 229/00

6.2 - Normativa vigente en materia de firma digital o Decreto N° 427/98

- Decisión Administrativa N ° 102/00

7. BASES CONCEPTUALES

Los ejes rectores del nuevo modelo de gestión administrativa con soporte de firma digital, serán: la figura del Responsable Primario, el tratamiento radial del trámite y la existencia de un seguimiento del proceso del trámite (en tiempo real).

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Componente - Nuevo Modelo de Gestión

ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO
Realización de diagnóstico en áreas estratégicas	01/07 al 31/07
Análisis de la normativa vigente en materia de Gestión Administrativa	01/07 al 15/08
Análisis de la experiencia internacional en la materia	01/07 al 15/08
Formulación de un nuevo modelo de gestión	16/08 al 16/09
Reformulación del marco normativo vigente	16/08 al 16/09
Implantación de un programa de capacitación y diseño	16/09 al 31/10
Implantación Prueba Piloto	01/10 al 31/10
Evaluación de resultados	01/11 al 15/11
Aprobación de normas	15/11 al 15/12
Comienzo de la generalización en la Administración Pública Nacional	15/12 en adelante

Componente - Desarrollo de un sistema informático de gestión de trámites

ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO
Desarrollo prototipo de expediente electrónico	01/07 al 15/08
Pruebas y reajustes en función de la reformulación marco normativo vigente	del 16/08 al 30/09
Implantación de un programa de capacitación y nuevas versiones	01/10 al 31/10
Implantación Prueba Piloto	01/10 al 15/12
Comienzo de la generalización en la Administración Pública Nacional	15/12 en adelante

RESOLUCION Nº 294/01 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 12 SEP 2001

VISTO la Ley Nº 25.453, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley del VISTO sustituye, en su Título VI "Régimen de Equilibrio Fiscal con Equidad", el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, determinando los procedimientos necesarios para garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles.

Que en función a ello se hace necesario definir medidas a fin de garantizar la regularidad del pago de los Servicios Básicos.

Que la presente norma se dicta en función de las disposiciones del artículo 6º del Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, aprobada por Decreto Nº 2666 del 29 de Diciembre de 1992 y el artículo 35 del Decreto Nº 1545 del 31 de Agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA, no darán curso, en el ámbito de su específica competencia, a las órdenes de pago, autorizaciones de pago o selección de órdenes de pago de los Servicios Administrativo Financieros que registren mora en el registro y/o la cancelación de Servicios Básicos.

ARTÍCULO 2º.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN será la autoridad de aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente y como tal queda facultada al dictado de las normas aclaratorias y/o modificatorias a que hubieren lugar.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 294/01 S.H.

LEY Nº 25.561

Sancionada: Enero 6 de 2002.

Promulgada Parcialmente: Enero 6 de 2002.

**El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:**

LEY DE EMERGENCIA PUBLICA Y DE REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO

TITULO I

Declaración de emergencia pública

ARTICULO 1º.- Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:

1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.
3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.
4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2º.

TITULO II

Del régimen cambiario

ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las razones de emergencia pública definidas en el artículo 1º, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.

TITULO III

De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad

ARTICULO 3º.- Deróganse los artículos 1º, 2º, 8º, 9º, 12 y 13 de la Ley Nº 23.928 con las modificaciones incorporadas por la Ley Nº 25.445.

ARTICULO 4º.- Modifícase el texto de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 de la Ley Nº 23.928 y su modificatorio, que quedarán redactados del siguiente modo:

"Artículo 3º.- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá comprar divisas con sus propios recursos o emitiendo los pesos necesarios para tal fin, y

venderlas, al precio establecido conforme al sistema definido por el Poder Ejecutivo nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario.

"Artículo 4°.- En todo momento, las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.

"Artículo 5°.- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá reflejar en su balance y estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por otro lado.

"Artículo 6°.- Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales.

"Artículo 7°.- El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley.

Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto.

"Artículo 10.- Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar."

ARTICULO 5°.- Mantiénese, con las excepciones y alcances establecidos en la presente ley, la redacción dispuesta en el artículo 11 de la Ley N° 23.928, para los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil.

TITULO IV

De la reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de esta ley

Capítulo I

De las obligaciones vinculadas al sistema financiero

ARTICULO¹ 6°.- El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2° de la Ley Nº 25.563, en las deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras, que mantuvieran personas de existencia visible o ideal con el sistema financiero o que mantuviesen personas físicas o jurídicas entre sí, comprendidas en los incisos a), b) y f) del presente artículo. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación.

El Poder Ejecutivo nacional reestructurará las deudas con el sector financiero y entre personas físicas o jurídicas comprendidas en los incisos a), b) y f) del presente artículo estableciendo la relación de cambio UN PESO (\$1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (u\$s 1) en deudas con el sistema financiero y entre personas físicas o jurídicas comprendidas en los incisos a), b) y f) del presente artículo cuyo importe de origen no fuese superior a dólares estadounidenses CIENTO MIL (U\$S 100.000) con relación a: a) créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda; b) a la construcción, refacción y/o ampliación de vivienda; c) créditos personales; d) créditos prendarios para la adquisición de automotores; e) a los créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME); y f) las deudas contraídas por personas físicas en su carácter de asociados a sociedades cooperativas o asociaciones mutuales, que hayan tenido por origen y por fin la adquisición, construcción, refacción y/o ampliación de vivienda única y familiar.

El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de CINCO (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales.

En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001, reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Esa protección comprenderá a los depósitos efectuados en divisas extranjeras.

Las sociedades cooperativas y asociaciones mutuales que resulten afectadas por lo dispuesto en esta norma podrán recibir del Poder Ejecutivo Nacional el mismo trato que se confiera a las entidades financieras a las que se refiere este artículo.²

ARTICULO 7°.- Las deudas o saldos de las deudas originalmente convenidas con las entidades del sistema financiero en pesos vigentes al 30 de noviembre de 2001, y transformadas a dólares por el Decreto Nº 1570/2001, se mantendrán en la moneda

¹ Según las modificaciones introducidas por el Art. 17 de la Ley Nº 25.563

² Según las modificaciones introducidas por el Art. 17 de la Ley Nº 25.563

original pactada, tanto el capital como sus accesorios. Derógase el artículo 1° del decreto 1570/2001.

Los saldos deudores de titulares de tarjetas de crédito y los débitos correspondientes a consumos realizados en el país, serán consignados en pesos y pagaderos en pesos. Sólo podrán consignarse en dólares u otras divisas, los consumos realizados fuera del país. Los saldos deudores pendientes de pago a la fecha de promulgación de la presente ley, serán cancelados en pesos a la relación de cambio UN PESO (\$ 1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1).

Capítulo II

De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público

ARTICULO 8°.- Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio UN PESO (\$ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1).

ARTICULO 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.

ARTICULO 10.- Las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

Capítulo III

De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero

ARTICULO 11.- Las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera o en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares u otra moneda extranjera, quedan sometidas a la siguiente regulación: 1) las prestaciones serán canceladas en pesos a la relación de cambio UN PESO (\$ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1), en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos

que se establecen seguidamente; 2) las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, durante un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días. Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las diferencias que, eventualmente, existan entre los pagos dados a cuenta y los valores definitivamente acordados; 3) de no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias. En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido.

Quedan exceptuados de las disposiciones de este artículo los casos comprendidos en el artículo 6°. ³

TITULO V

Del canje de títulos

ARTICULO 12.- Dentro del plazo y en la forma que oportunamente establezca la reglamentación, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los recaudos necesarios para proceder al canje de los títulos nacionales y provinciales que hubiesen sido emitidos como sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país, previo acuerdo con todas las jurisdicciones provinciales.

TITULO VI

De la protección de usuarios y consumidores

ARTICULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica.

TITULO VII

De las disposiciones complementarias y transitorias

ARTICULO 14.- Invítase a las Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios a adherir a las disposiciones de los artículos 8°, 9° y 10 de la presente ley.

ARTICULO 15.- Suspéndese la aplicación de la Ley N° 25.466, por el plazo máximo previsto en el artículo 1°, o hasta la oportunidad en que el Poder Ejecutivo nacional considere superada la emergencia del sistema financiero, con relación a los depósitos afectados por el Decreto N° 1570/2001.

³ Según las modificaciones introducidas por el art. 18 de la Ley N° 25.561.

ARTICULO 16.- Suspéndese la aplicación de la Ley N° 25.557, por el término de hasta NOVENTA (90) días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.

ARTICULO 17.- Los resultados netos negativos que tengan su origen en la aplicación del tipo de cambio a que se refiere el artículo 2° de la presente ley sobre activos y pasivos en moneda extranjera existentes a la fecha de su sanción, sólo serán deducibles en el Impuesto a las Ganancias en la proporción de un VEINTE POR CIENTO (20%) anual en cada uno de los primeros cinco ejercicios que cierren con posterioridad a la vigencia de la ley. Lo dispuesto precedentemente sólo será de aplicación para los sujetos cuyos ingresos anuales o patrimonio superen los límites establecidos en el artículo 127, Capítulo XIII, del Título I, de la Ley N° 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.

ARTICULO 18.- Modifícase el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo:

"Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste, conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de CINCO (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al Procurador General de la Nación dictará sentencia confirmando o revocando la medida."

ARTICULO 19.- La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.

ARTICULO 20.- Créase a todos los efectos de esta ley la Comisión Bicameral de Seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras. La Comisión Bicameral será integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras. El Presidente de la Comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

ARTICULO 21.- El Poder Ejecutivo nacional dará cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia y mensualmente, por medio del Jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso, conforme a lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS.

—REGISTRADA BAJO EL N° 25.561—

NOTA 1: El texto en negrita fue observado por el Decreto N° 30 de fecha 6/01/02.

NOTA 2: Por art. 1° del Decreto N° 50/02 se establece el día 6 de enero de 2002 como fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 25.561.

NOTA 3: Ver art. 1° del Decreto N° 689/02 excepción (Transporte de Gas) a las disposiciones de la presente Ley.

DECRETO N° 71/02

BUENOS AIRES, 9 ENE 2002

VISTO la Ley N° 25.561 y el Decreto N° 1570 del 1° de diciembre de 2001,
y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 2° de la ley citada en el Visto, es atribución del PODER EJECUTIVO NACIONAL establecer el sistema de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias.

Que, atento lo prescrito en el artículo 6° de la citada ley, el PODER EJECUTIVO NACIONAL debe disponer medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio a que hace referencia el considerando precedente, tanto con relación a la totalidad de las deudas existentes con el sector financiero, como con relación a aquéllas respecto a las cuales la norma —con fines de específica tutela social— ha resuelto mantener en la relación de cambio UN PESO (\$ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1), comprendidas en el segundo párrafo de la misma norma. El artículo 6° precitado, en su quinto párrafo, manda adoptar medidas tendientes a preservar el capital de los ahorristas que hubiesen realizado depósitos en entidades financieras, comprendiendo —inclusive— a los efectuados en divisas extranjeras.

Que de modo compatible con las directivas emanadas de las normas citadas en el Visto, corresponde adecuar las restricciones impuestas por el Decreto N° 1570/01.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25.561 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificará mediante el dictado de las disposiciones pertinentes, las operaciones y transacciones que, sin excepción, quedarán comprendidas en el mercado oficial de cambios.

Las operaciones de compra y venta de DOLARES ESTADOUNIDENSES que efectúe el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el mercado oficial de cambios, las realizará a la relación de cambio de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$

1,40) por cada unidad de DOLARES ESTADOUNIDENSES, quedando así establecida la relación de cambio entre el peso y la citada divisa extranjera, conforme las previsiones del artículo 2° de la Ley N° 25.561, y sin perjuicio de las adecuaciones que en su caso corresponda efectuar.

ARTICULO 2°.- Las operaciones de cambio de divisas extranjeras que no se realicen a través del mercado oficial, serán libremente pactadas.

ARTICULO 3°.- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA reglamentará todos los aspectos relacionados con las operaciones de compra y venta de divisas extranjeras mencionadas en los artículos 1° y 2° del presente decreto.

ARTICULO 4°.- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA reglamentará la reestructuración de las deudas de personas físicas y jurídicas con el sector financiero, debiendo contemplar específicamente los siguientes supuestos:

1. Obligaciones que deberán ser reestructuradas a la relación de cambio UN PESO (\$ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U\$S 1) y manteniendo las demás condiciones originariamente pactadas:

a) Las obligaciones contraídas por medio de créditos hipotecarios para personas físicas cuyo importe, en origen, no exceda de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U\$S 100.000), que tengan como destino la adquisición y/o construcción de vivienda única y familiar.

b) Las obligaciones contraídas por medio de créditos hipotecarios por personas físicas cuyo importe, en origen, no exceda de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (U\$S 30.000), que tengan como destino la refacción y/o ampliación de vivienda única y familiar.

c) Las obligaciones contraídas a través de créditos prendarios para adquisición de automóviles y vehículos utilitarios livianos de hasta MIL QUINIENTOS (1.500) kilogramos de capacidad de carga cuyo importe en origen no exceda de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MIL (U\$S 15.000).

d) Las obligaciones contraídas a través de créditos prendarios para la adquisición de otros automotores para transporte de cargas y pasajeros cuyo importe en origen no exceda de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U\$S 100.000).

e) Las obligaciones contraídas a través de créditos personales destinados al consumo cuyo importe, en origen, no exceda de DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U\$S 10.000). En cuanto a las obligaciones contraídas a través de créditos personales que no hayan tenido como destino el consumo, los topes dinerarios en origen, a los fines de la reestructuración referida, serán definidos por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

f) Las obligaciones contraídas por las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME) cuyo importe, en origen, no exceda de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U\$S 100.000).

2. Las demás deudas nominadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras divisas extranjeras, serán recalculadas reduciendo la tasa de interés y extendiendo el plazo de cancelación del crédito.

3. El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA dictará las normas reglamentarias requeridas para instrumentar los efectos de la derogación del artículo 1° del Decreto N° 1570/ 01, de conformidad con lo prescripto en el artículo 7° de la Ley N° 25.561.

ARTICULO 5°.- El MINISTERIO DE ECONOMIA reglamentará la oportunidad y modo de disposición por sus titulares de los depósitos en PESOS o en divisas extranjeras respetando la moneda en que hubiesen sido impuestos por sus titulares y que se encuentren sujetos a las restricciones del Decreto N° 1570/01.

Al efecto deberá tomar en cuenta los intereses de los ahorristas y la solvencia y liquidez del sector financiero limitando, de ser necesario, las transferencias de depósitos entre diferentes instituciones financieras por plazo determinado y de ser ello requerido para resolver cuestiones operativas.

Asimismo, el MINISTERIO DE ECONOMIA podrá establecer que la devolución de saldos en moneda extranjera puede efectuarse en pesos al tipo de cambio del mercado oficial, como así también los plazos y condiciones para ello, cuando entre los modos de disposición de los fondos se ofrezcan distintas alternativas a opción de los titulares.⁴

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 71/02

⁴ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 141 de fecha 17/01/02.

DECRETO N° 214/02

BUENOS AIRES, 3 FEB 2002

VISTO el Decreto N° 1570 del 1° de diciembre de 2001 y la Ley N° 25.561,
y

CONSIDERANDO:

Que atento a la gravedad de la situación económica que atraviesa nuestro País y en momentos en que se verificaba una acelerada fuga de depósitos y pérdida de reservas del sistema financiero, se dictó el Decreto N° 1570/01 procurando evitar el colapso de dicho sistema, sin que tal medida fuese acompañada por otras decisiones de Estado Nacional orientadas a revertir la crisis económica y social existente.

Que la gravedad y magnitud de la crisis institucional planteada, condujo a la renuncia del Presidente de la Nación que se hallaba en ejercicio en dicho momento, lo cual profundizó aún más las agudas dificultades existentes en toda la economía de la Nación, afectando sensiblemente al ya resentido desenvolvimiento del sistema financiero.

Que luego de sucedidas distintas instancias institucionales en torno a la designación y ejercicio del PODER EJECUTIVO NACIONAL, que fueron agravando las condiciones de gobernabilidad así como la paz social del País, el Honorable Congreso de la Nación procedió a la elección de un nuevo Presidente de la Nación con mandato hasta diciembre de 2003.

Que las antedichas circunstancias, tornaron imperativo para el GOBIERNO NACIONAL la adopción de urgentes medidas tendientes a restablecer la paz social, como así también para recrear las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades productivas y económicas.

Que a tal efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL, remitió al Honorable Congreso de la Nación un Proyecto de Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, que fuera sancionado como Ley N° 25.561 declarando la Emergencia Pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Que como consecuencia de la crisis existente, se produjo una profunda interferencia en las relaciones jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, al haberse producido —entre otras perturbaciones— la virtual ruptura de las cadenas de pagos, situación que derivó en la práctica interrupción del funcionamiento de la economía.

Que uno de los sistemas más comprometidos y de mayor significación para el desarrollo de las actividades económicas y sociales es el sistema financiero, resultando notorio que sin un funcionamiento adecuado del mismo, no es posible establecer nuevas relaciones económicas ni reordenar las que se encuentra perturbadas.

Que por las antedichas razones, el Gobierno Nacional otorga al reordenamiento financiero máxima prioridad, principalmente para facilitar la paulatina normalización de las actividades económicas pero, también, para restituir a los ahorristas y deudores las mayores condiciones de libertad y certidumbre, preservando sus derechos de propiedad.

Que ello lleva inevitablemente, a tomar en consideración la importancia prioritaria de restablecer el orden público económico aún cuando ello, en forma parcial y transitoria, limite el derecho de los particulares a disponer, libremente, de la totalidad de sus propios recursos.

Que las mencionadas restricciones no deseadas serán superadas en la medida en que se reestablezca el funcionamiento de las actividades productivas, económicas y financieras.

Que resulta evidente que en las actuales circunstancias, no resulta posible satisfacer, de modo inmediato y en el cortísimo plazo, dichos objetivos.

Que una excesiva aceleración en la liberación de los depósitos existentes en el sistema financiero, podría conducir a riesgos cambiarios como de hiperinflación; y que paralelamente, el mantenimiento de restricciones extremas condicionarían la reactivación y el desenvolvimiento de la economía.

Que resulta imprescindible un abordaje progresivo de todas las cuestiones involucradas en la presente situación de emergencia, preservando una posición equilibrada que contemple las necesidades de reordenamiento financiero, de reactivación de la economía y de respeto a los derechos individuales.

Que se halla en juego la necesidad de preservar el orden público económico, sin restringir irrazonablemente los derechos de las personas, a fin de conducir —en el tiempo más breve posible— a la compatibilización de todos los intereses en juego, con los menores costos y perjuicios para cada uno de ellos.

Que, por ello, en el presente decreto se adoptan recaudos tendientes a dotar de certeza a los deudores y a los acreedores cuyas obligaciones se hubiesen pactado dentro o fuera del sistema financiero, recuperando en la mayor plenitud la soberanía monetaria de la Nación.

Que también se prevé la posibilidad para quienes deseen preservar sus ahorros en el sistema financiero en moneda extranjera, que puedan acceder a su opción, a un bono en dólares estadounidenses, en sustitución de sus depósitos que han sido reprogramados.

Que de tal modo, los ahorristas podrán disponer en plazos más breves, de sus ahorros en dólares estadounidenses convertidos a pesos, o bien optar por recibir bonos nominados en dólares estadounidenses.

Que la preservación de la paz social como el necesario reordenamiento de las relaciones jurídicas, no se compadece con la masiva concurrencia a los tribunales de quienes procuran la resolución de sus pretensiones, cuando ellas son de imposible satisfacción, sin causar daño irreparable a la economía y al derecho de todos aquellos

que no podrían ver satisfechos sus propios derechos de propiedad, de producirse el colapso final del sistema financiero.

Que por esta razón, corresponde disponer la suspensión temporaria de la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las normas y disposiciones dictadas en el marco de la crisis y la emergencia.

Que concurrentemente y a los efectos de preservar el adecuado funcionamiento del sistema financiero, resulta necesario reforzar las facultades y atribuciones del Banco Central de la República Argentina, de forma tal de permitir su eficaz y oportuna intervención en los procesos de reestructuración de entidades financieras en el marco del Artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras.

Que asimismo, con carácter transitorio, resulta procedente ampliar la capacidad de asistencia del BANCO CENTRAL a las entidades financieras en dificultades, ampliando así las alternativas posteriores tendientes a la concreción de las soluciones más acordes con la preservación del interés general.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha del presente Decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen —judiciales o extrajudiciales — expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS.

ARTICULO 2º.- Todos los depósitos en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a PESOS a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE, o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada.

ARTICULO 3º.- Todas las deudas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a PESOS a razón de UN PESO por cada DOLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada.

ARTICULO 4º.- A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los Artículos 2º, 3º, 8º y 11 del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto.

ARTICULO 5º.- Lo dispuesto en el Artículo precedente, no deroga lo establecido por los Artículos 7º y 10º de la Ley N° 23.928 en la redacción establecida por el Artículo 4º de la Ley N° 25.561. Las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sanción de la Ley N° 25.561, no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste.

ARTICULO 6º.- En el supuesto de las deudas comprendidas en el Artículo 3º:

a) tratándose de obligaciones de pago en cuotas, el deudor continuará abonando en PESOS un importe igual al correspondiente a la última cuota durante el plazo de SEIS (6) meses, contados desde la fecha de vigencia del presente Decreto. Transcurrido dicho plazo la deuda será reprogramada y se le aplicará el coeficiente del artículo 4º del presente Decreto desde la fecha de su vigencia;

b) en las restantes obligaciones, con excepción de las correspondientes a los saldos de las tarjetas de crédito, el deudor gozará de un plazo de espera de SEIS (6) meses para su pago, recalculándose entonces el monto de su deuda mediante la aplicación del coeficiente dispuesto en el artículo 4º desde la fecha de vigencia del presente.

ARTICULO 7º.- Dispónese la emisión de un Bono con cargo a los fondos del Tesoro Nacional para solventar el desequilibrio en el sistema financiero, resultante de la diferencia de cambio establecida en el artículo 3º del presente Decreto.

ARTICULO 8º.- Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1) = UN PESO (\$ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el Artículo 4º del presente Decreto. Si por aplicación de esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto que la duración del contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente desproporcionada. De no mediar acuerdo a este respecto, la justicia decidirá sobre el particular. Este procedimiento no podrá ser requerido por la parte que se hallare en mora y ésta le resultare imputable. Los jueces llamados a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes.

ARTICULO 9º.- Dispónese la emisión de un Bono en DOLARES ESTADOUNIDENSES, con cargo a los fondos del Tesoro Nacional, por el que podrán optar los depositantes en el sistema financiero, a los que se refiere el Artículo 2º del presente, en sustitución de la devolución de sus depósitos. Dicha sustitución alcanzará hasta la suma tope de

DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (U\$S 30.000) por titular y por entidad financiera. Las entidades financieras obligadas con los depositantes que opten por la entrega de tales Bonos, deberán transferir al Estado Nacional activos suficientes para atender su pago. Los interesados en tomar la opción de sustitución, podrán ejercer tal derecho, dentro del plazo de NOVENTA (90) días de publicada la norma que reglamente la forma de emisión del Bono.

ARTICULO 10⁵.-Los saldos al cierre de las operaciones al 1º de febrero de 2002 de las cuentas de las entidades financieras en Dólares Estadounidenses u otras monedas extranjeras, computables para integrar requisitos de reserva, excepto las disponibilidades de billetes, serán convertidos en pesos a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada Dólar Estadounidense.

Ello incluye los saldos de las cuentas abiertas a tal efecto con el DEUTSCHE BANK DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, previa transferencia de los fondos a las cuentas que indique el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA estará facultado para disponer excepciones a esta disposición, en los casos y en la medida en que los saldos de las cuentas abiertas en esa Institución, no se encuentren relacionados con las mencionadas exigencias o en función del tratamiento que corresponda a los pasivos computables para determinar esas exigencias.

Igual tratamiento de conversión tendrán las sumas aportadas por las entidades financieras para integrar el FONDO DE LIQUIDEZ BANCARIA del Decreto N° 32/01 y las deudas de las entidades financieras con dicho fondo.

Las operaciones de pase en Dólares Estadounidenses u otras monedas extranjeras concertadas hasta el cierre de las operaciones del día 1º de febrero de 2002, por las entidades financieras con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, serán convertidas a Pesos en razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada Dólar Estadounidenses.

ARTICULO 11.- Las deudas en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras, transmitidas por las entidades financieras en propiedad fiduciaria a fideicomisos financieros, serán convertidas a pesos con la equivalencia establecida por el artículo 3º del presente Decreto, aplicándose lo dispuesto en el artículo 4º del mismo.

ARTICULO 12.⁶ - A partir del dictado del presente Decreto, se suspende por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días el cumplimiento de las medidas cautelares en todos los procesos judiciales, en los que se demande o accione contra el Estado Nacional y/o las entidades del sistema financiero, en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las disposiciones contenidas en el Decreto N° 1570/01, en la Ley N° 25.561, en el Decreto N° 71/02, en el presente decreto, en el Decreto N° 260/02, en las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA y en las Circulares y demás disposiciones del BANCO

⁵ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 410 de fecha 01/03/02.

⁶ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 320 de fecha 15/02/02.

CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA dictadas en consecuencia y toda otra disposición referida a dicha normativa.

Por el mismo lapso se suspende la ejecución de las sentencias dictadas con fundamento en dichas normas contra el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Municipales o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sus entidades autárquicas o descentralizadas o empresas o entes estatales, en todos los procesos judiciales referidos a dicha normativa.

La suspensión de las medidas cautelares y la ejecución de sentencias dispuesta precedentemente, no será de aplicación cuando mediaren razones que a criterio los magistrados actuantes, pusieran en riesgo la vida, la salud o la integridad física de las personas. Tampoco será de aplicación respecto de aquellas personas de SETENTA Y CINCO (75) o más años de edad.

ARTICULO 13.- Sustitúyese el primer párrafo del Art. 35 bis de la Ley de entidades Financieras N° 21.526 por el siguiente:

"Artículo 35 bis: Cuando a juicio exclusivo del Banco Central de la República Argentina, adoptado por la mayoría absoluta de su Directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones previstas por el artículo 44, aquél podrá autorizar su reestructuración en defensa de los depositantes, con carácter previo a la revocación de la autorización para funcionar. A tal fin, podrá adoptar cualquiera de las siguientes determinaciones, o una combinación de ellas, aplicándolas en forma secuencial, escalonada o directa, seleccionando la alternativa más adecuada según juicios de oportunidad, mérito o conveniencia, en aplicación de los principios, propósitos y objetivos derivados de las normas concordantes de su Carta Orgánica, de la presente ley y de sus reglamentaciones".

ARTICULO 14.- Sustitúyese el inciso a) del Art. 53 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 por el siguiente:

"a) Los créditos con privilegio especial por causa de hipoteca, prenda, y los créditos otorgados conforme a lo previsto por el artículo 17, incisos b), c) y f) de la Carta Orgánica del Banco Central, en la extensión de sus respectivos ordenamientos.

El Banco Central podrá renunciar a su privilegio con el exclusivo objeto de favorecer procesos de reestructuración de entidades financieras en los términos del artículo 35 Bis".

ARTICULO 15.- Autorizar - con carácter transitorio durante el término de vigencia de la ley N° 25.561 - al Banco Central de la República Argentina a conceder las facilidades previstas en los incisos b), c) y f) del artículo 17 de su Carta Orgánica a entidades cuya solvencia se encuentre afectada. en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes.

ARTICULO 16.- Agréguese como artículo 13 bis del Decreto 540/95 y sus modificatorios el siguiente:

"Art. 13 bis: SEDESA podrá emitir títulos valores nominativos no endosables a los fines de ofrecerlos a los depositantes en pago de la garantía de los depósitos, si no contare con fondos suficientes a esos efectos.

Dichos títulos, cuyas condiciones serán establecidas con carácter general por el Banco Central de la República Argentina, deberán ser aceptados por las entidades financieras a fin de constituir depósitos en las condiciones que estipule dicha reglamentación".

ARTICULO 17.- A partir de la vigencia del presente Decreto quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo aquí dispuesto. El MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA estarán facultados, de acuerdo con sus respectivas competencias, para dictar normas reglamentarias, complementarias, interpretativas y aclaratorias del presente Decreto.

ARTICULO 18.- La presente medida comenzará a regir a partir de su dictado.

ARTICULO 19.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 20.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 214/02.

DECRETO N° 260/02

BUENOS AIRES, 8 FEB 2002

VISTO el Expediente N° 010-000423/02 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, las Leyes Nros. 24.144, 25.561, 25.562 y el Decreto N° 71 de fecha 9 de enero de 2002 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, disponiendo asimismo la modificación del régimen de convertibilidad de nuestra moneda que regía hasta su sanción.

Que por el artículo 1° de la citada Ley se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 10 de diciembre de 2003, entre ellas la de "Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios".

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° de la referida Ley, es atribución del PODER EJECUTIVO NACIONAL establecer el sistema de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias.

Que por el Decreto N° 71/02 y su modificatorio se estableció el mercado oficial de cambios por el cual se cursarían las operaciones y transacciones que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificaría mediante el dictado de las disposiciones pertinentes.

Que resulta prioritario para el GOBIERNO NACIONAL reestablecer de inmediato las condiciones indispensables para favorecer la pronta recuperación de la economía y de las finanzas de nuestro país.

Que para tal propósito es menester el establecimiento de reglas que brinden transparencia a los mercados y que dinamicen las decisiones y comportamientos de los agentes económicos.

Que asimismo el GOBIERNO NACIONAL alienta fortalecer la presencia de nuestro país en la comunidad internacional de negocios y a la vez generar las condiciones para mejorar el desarrollo y la fluidez de nuestro comercio exterior.

Que para ello se entiende necesario y conveniente modificar el régimen de cambios que fuera establecido por el Decreto N° 71/02 y su modificatorio, disponiendo su reemplazo por el funcionamiento de un mercado libre y único de cambio a través del cual se cursen todas las operaciones en divisas extranjeras.

Que tal decisión resulta adecuada y congruente en orden a lo resuelto por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION al momento de sancionar la Ley N° 25.561 que dispusiera el agotamiento del régimen de convertibilidad de nuestra moneda

Que la presente medida instala un nuevo escenario que induce al desarrollo de mejores condiciones para promover nuestras exportaciones, como también para dinamizar las economías regionales e incrementar el turismo receptivo, redundando todo ello en una mayor generación de empleos.

Que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, entidad autárquica del ESTADO NACIONAL, conforme a su Carta Orgánica aprobada por el artículo 1º de la Ley Nº 24.144, sus modificatorios y las reformas introducidas recientemente por la Ley Nº 25.562, es la entidad competente para actuar en materia cambiaria.

Que el artículo 3º de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA establece entre sus atribuciones, el dictado de normas en materia monetaria, financiera y cambiaria, de conformidad con la legislación vigente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 25.561 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Establécese un mercado único y libre de cambios por el cual se cursarán todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

ARTICULO 2º.- Las operaciones de cambio en divisas extranjeras serán realizadas al tipo de cambio que sea libremente pactado y deberán sujetarse a los requisitos y a la reglamentación que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 3º.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 260/02.

DECRETO N° 320/02

BUENOS AIRES, 15 FEB 2002

VISTO el Expediente N° 059-000625/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.561 ha declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Que por el Artículo 1° de la mencionada ley, se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 10 de diciembre de 2003, a los efectos de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales; de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, actuando dentro del marco de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria dictó el Decreto N° 214 del 3 de febrero de 2002, por el que se estableciera un conjunto de disposiciones, todas ellas comprendidas dentro de las facultades conferidas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que tales medidas se hallan dirigidas a atender y conjurar las diversas situaciones que se han visto alteradas o afectadas en su esencia, a raíz de la profunda crisis que atraviesa nuestra Nación.

Que es necesario aclarar determinados alcances de la aplicación del Decreto N° 214/02, con relación a las obligaciones en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras, reestructuradas por la Ley N° 25.561 a la relación UN PESO (\$) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1).

Que, asimismo, debe aclararse respecto al Artículo 8° del citado decreto, que el mismo es aplicable exclusivamente a los contratos y relaciones jurídicas existentes al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 25.561.

Que atendiendo a la modificación del régimen cambiario, dispuesto por el Decreto N° 260 del 8 de febrero de 2002 y las previsiones del Artículo 8° del Decreto N° 214/02, corresponde establecer pautas que contemplen la situación de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados.

Que en otro orden, el Artículo 12 del Decreto N° 214/02 dispuso la suspensión, por CIENTO OCHENTA (180) días, de la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias relacionados con el Decreto N° 1570 del 1°

de diciembre de 2001, la Ley Nº 25.561, el Decreto Nº 71 del 9 de enero de 2002, las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA y Circulares del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, dictadas en consecuencia.

Que bajo similares premisas de excepción, el Artículo 15 de la Ley Nº 25.561, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 25.466, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la determinación de la oportunidad de declarar superada la emergencia financiera.

Que se ha sostenido que "...la necesidad y la urgencia son una razón suprema en derecho..." (Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, t. I, página 363), sobre la base de que el término "...'emergencia' se asocia a 'urgencia', al tiempo que se opone a 'sosiego' y 'normalidad'..." (CSJN, in re Peralta, Luis A. y otro c/Estado Nacional; La Ley, 1990-C, 141).

Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha sostenido que "El concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria... al influir sobre la subsistencia misma de la organización jurídica y política, o el normal desenvolvimiento de sus funciones, autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución...". Además, —tras recordar que la Constitución Nacional no reconoce derechos absolutos— ha sostenido que "...en momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad" (Fallos: 200:450; CSJN, in re Peralta Luis A. y otro c/Estado Nacional; La Ley, 1990-C, 141).

Que como recaudo de admisibilidad de las medidas de excepción adoptadas por el poder administrador, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha exigido desde antiguo "...que la situación de emergencia debe ser definida por el Congreso,..." (en Fallos: 173:65 y reiterado en el fallo "Peralta" ya citado), extremo que en el caso resulta estrictamente cumplido con lo establecido en el Artículo 1º de la Ley Nº 25.561.

Que también ha sostenido que dicha declaración "...responde a una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis, debiéndose tener en cuenta que en el sistema constitucional argentino no hay derechos absolutos y todos están supeditados a las leyes que reglamentan su ejercicio... En esencia se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios, puedan... dañar a la comunidad nacional". (fallo "Peralta", ya citado).

Que en base al citado fallo la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha considerado necesario el establecimiento de pautas orientadoras de la validez del poder de emergencia, tales como: la existencia de una situación extraordinaria que obligue al ejercicio de poderes de emergencia a fin de proteger los intereses vitales

de toda la comunidad; el dictado de una ley dirigida a garantizar dichos intereses con vigencia acotada en el tiempo y circunscripta a la emergencia que la originó; que el remedio empleado se encuentre justificado y guarde proporción con la emergencia declarada.

Que en las actuales circunstancias, se hallan reunidos todos los extremos requeridos por el referido pronunciamiento de nuestro más alto Tribunal de Justicia, para disponer la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares contra el Estado Nacional y las entidades del sistema financiero y, así como de la ejecución de sentencias contra el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Municipios o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sus entidades autárquicas o descentralizadas o empresas o entes estatales.

Que esta situación fue recogida en el fallo dictado en la causa "BBVA Banco Francés S.A., c/Estado Nacional -Ministerio de Economía s/proceso de conocimiento", sentencia del 5 de febrero de 2002, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 4, en el cual se sostuvo que la apertura indiscriminada y sin escalas de las medidas de restricción sobre los depósitos, "...sólo puede conducir a la frustración de gran parte de los ahorristas y al derrumbe de la mayoría de las entidades bancarias —en cuyo caso aquella frustración de aproximadamente el 75% de los ahorristas sería definitiva—, por cuanto es menor la cantidad de dinero que tienen éstas, comparado con la que los ahorristas estarían en derecho de exigirles,... y no existe la más mínima posibilidad de que un pronunciamiento judicial se ajuste a derecho si se alza, a sabiendas, contra los hechos. Es decir, si contiene una orden que sabe de cumplimiento imposible,... Sin embargo, aquellos elementos sirven para comprender que a un juez le resulta imposible calificar de irrazonables las medidas que se han tomado partiendo de esa cruel realidad, sin saber si se podría intentar el conjuro de esa grave situación a través de mecanismos tan razonables, que permitan demostrar que los elegidos hasta ahora no lo son".

Que resulta manifiesto que nuestro sistema financiero ha sido notablemente afectado por la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país, lo cual provocara un elevado aumento de sus acreencias sobre un Sector Público Nacional con dificultades de repago, como por la incobrabilidad de los préstamos otorgados a las empresas y particulares.

Que a dichas circunstancias se sumó, una súbita y masiva afluencia de los ahorristas para recuperar sus depósitos, lo cual es prácticamente imposible si es requerido en forma generalizada e inmediata, debido a la configuración existente entre los créditos otorgados —acreencias bancarias sujetas a mediano y largo plazo— respecto a las obligaciones con los ahorristas —flujo de administración por colocaciones a corto plazo—.

Que ante tales dificultades temporarias de las entidades financieras fue dictado el Decreto Nº 1570/01 y las normas que lo sucedieron en la intención de contener la gravedad de la crisis financiera.

Que por el Artículo 12 del Decreto N° 214/02 se articuló un transitorio remedio para enfrentar la situación descripta y evitar que la crisis se profundice, hasta límites que pongan la cuestión en términos de desintegración de la sociedad.

Que siguiendo las pautas expresadas por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en distintos pronunciamientos, media "... una situación de grave riesgo social, frente a lo cual existe la necesidad de medidas súbitas, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados" (caso "Peralta", ya citado).

Que en el ámbito del Fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal, se ha promovido una cifra cercana a los MIL QUINIENTOS (1.500) juicios diarios contra medidas que restringen la disponibilidad de los depósitos y demás imposiciones bancarias, y que un número similar de causas judiciales se han promovido en el interior del país.

Que ante la magnitud de los juicios promovidos, en los que se dictan medidas cautelares que continúan afectando los recursos líquidos del sistema financiero, se corre serio riesgo de profundizar la gravedad de la situación planteada, llevándola a límites de insostenibilidad, lo que derivaría en inevitables perjuicios para el conjunto de la sociedad.

Que en esta instancia se encuentra conveniente acotar los alcances del mentado Artículo 12 del Decreto N° 214/02, circunscribiendo su aplicación a la suspensión transitoria del cumplimiento de las medidas cautelares —cuando se demande al Estado y a las entidades financieras— como también respecto a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios promovidos en esta materia, contra el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Municipios o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sus entidades autárquicas o descentralizadas o empresas o entes estatales.

Que para ello es necesario modificar la redacción del artículo en cuestión, sin que ello afecte la garantía constitucional de acceso a la justicia.

Que la solución normativa que nos ocupa, si bien podría ser considerada irrita en situaciones de normalidad, requiere ser considerada en orden a la gravedad de los acontecimientos que está atravesando la Nación Argentina y a las consecuencias que podrían derivarse, en caso de no adoptarse tal remedio transitorio.

Que la procedencia de la suspensión del cumplimiento de medidas cautelares y de ejecución de sentencias, reconoce como precedentes la Ley N° 23.696, los Decretos Nros. 34 del 7 de enero de 1991, 53 del 9 de enero de 1991 y 383 del 7 de marzo de 1991, confirmados por la Ley N° 23.982 y el Decreto N° 1532 del 8 de agosto de 1991, como así también la Ley N° 25.344.

Que aún ante las circunstancias descriptas, debe reconocerse como excepción a la aplicación de las medidas transitorias de suspensión de las medidas cautelares y de ejecución de sentencias, aquellas situaciones que a criterio de los magistrados actuantes, pusieran en riesgo la vida, la salud o la integridad física de las personas, o bien cuando se tratare personas de SETENTA Y CINCO (75) o más años de edad.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Aclárase que las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 214 del 3 de febrero de 2002, son aplicables a todas las obligaciones en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras, reestructuradas por la Ley Nº 25.561 a la relación UN PESO (\$ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1).

ARTICULO 2º.- Aclárase que el Artículo 8º del Decreto Nº 214/02, es de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 25.561.

A los efectos del reajuste equitativo del precio, previsto en dicha disposición, se deberá tener en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados.

ARTICULO 3º.- Sustituye el texto del artículo 12 del Decreto Nº 214/02, ver la citada norma.

ARTICULO 4º.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5º.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 320/02.

DECRETO N° 410/02

BUENOS AIRES, 1 MAR 2002

VISTO el Expediente N° 059-000625/2002 del Registro del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA; las Leyes Nros. 23.576, 23.962, 24.083, 24.441, 25.561; los Decretos Nros. 979 de fecha 1° de agosto de 2001, 1005 de fecha 9 de agosto de 2001, 1226 de fecha 2 de octubre de 2001, 32 de fecha 26 de diciembre de 2001, 214 del 3 de febrero de 2002, 260 del 8 de febrero de 2002, 320 del 15 de febrero de 2002; la Resolución del ex MINISTERIO DE ECONOMIA N° 47 del 7 de febrero de 2002 y la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 30 y de la SECRETARIA DE FINANZAS N° 8 de fecha 11 de abril de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.561 ha declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 10 de diciembre de 2003, a los efectos de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, actuando dentro del marco de tal emergencia y en orden a las facultades conferidas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, dictó entre otros, los Decretos Nros. 214/02, 260/02 y 320/02 estableciendo un vasto conjunto de disposiciones para modificar y reordenar la situación imperante.

Que junto a ello, las restantes normas citadas en el Visto, configuran un cuerpo de disposiciones que alcanzan a un conjunto heterogéneo de relaciones jurídicas y de actividades económicas que se desarrollan en nuestra sociedad.

Que resulta menester complementar y precisar aspectos y alcances de tales decisiones, en razón de posibilitar el encuadramiento de diversas situaciones a los cambios normativos producidos a partir de la emergencia pública.

Que en razón de la disposición genérica contenida en el Artículo 1° del Decreto N° 214/02, resulta necesario establecer las operaciones que en razón de su propia naturaleza, se diferencian de aquéllas alcanzadas por dicha norma, y que por tal motivo, no corresponde que la misma resulte aplicable.

Que debe aclararse el modo en que se convertirán a Pesos los préstamos interfinancieros otorgados en moneda extranjera, confiriéndole facultades al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para reglar las determinaciones que resulten aplicables según la naturaleza de tales operaciones.

Que en relación a los Certificados de Crédito Fiscal y de ejercicio de Opción Impositiva, que estuvieran referidos originalmente en Dólares Estadounidenses u otras monedas extranjeras, se estima procedente, en razón del nuevo ordenamiento jurídico, establecer la relación a la que serán convertidos a Pesos, resultando de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia establecido por el Decreto N°

214/02 y la Resolución N° 47/02 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA. Que es necesario facultar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, para que, en el ejercicio de sus competencias, establezca las pautas y condiciones para ejecutar las normas dictadas en ejercicio de las facultades delegadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que en virtud del plazo de espera dispuesto por el Artículo 6° inciso b) del Decreto N° 214/ 02, para el pago de los vencimientos comprendidos en dicho período, resulta conveniente aclarar a que concepto se aplica y hasta qué momento se extiende dicho plazo.

Que resulta procedente establecer, en atención a la naturaleza de las prestaciones asumidas por las partes en los contratos y relaciones jurídicas comprendidos en el Artículo 8° del Decreto N° 214/02, que dichas obligaciones no se hallarán sujetas a la aplicación de las tasas de interés referidas en el Artículo 4° del citado decreto.

Que es necesario disponer la sustitución del Artículo 10 del Decreto N° 214/02, a los efectos de ordenar con mayor precisión los términos y alcances comprendidos en dicha disposición, facultando asimismo al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA a disponer determinadas excepciones y extender el tratamiento de conversión establecido a las sumas aportadas por las entidades financieras al FONDO DE LIQUIDEZ BANCARIA y a las deudas contraídas por las entidades financieras con dicho Fondo.

Que debe otorgarse a las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión, el derecho de opción establecido por el Artículo 9° del Decreto N° 214/02, estableciendo las condiciones y requisitos para su ejercicio.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese que no se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecida por el Artículo 1° del Decreto N° 214/02:

a) Las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por las entidades financieras, en los casos, con las condiciones y los requisitos que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA determine.

- b) Los saldos de tarjetas de crédito correspondientes a consumos realizados fuera del país.
- c) Los depósitos en entidades financieras locales que hubieren sido efectuados por bancos o instituciones financieras del exterior, siempre que se transformen en líneas de crédito que se mantengan y se apliquen efectivamente como mínimo por un plazo de CUATRO (4) años; conforme la reglamentación que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
- d) Los contratos de futuro y opciones, incluidos los registrados en mercados autoregulados y las cuentas destinadas exclusivamente a la operatoria de tales mercados.
- e) Las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera.
- f) El rescate de cuotas de Fondos Comunes de Inversión, cuyo funcionamiento se encuentre autorizado conforme a las disposiciones de la Ley N° 24.083 y modificatorias, respecto de aquella proporción del patrimonio común invertido en activos extranjeros susceptibles de ser efectiva y naturalmente vendidos y liquidados en el exterior en Dólares Estadounidenses u otras monedas extranjeras. En todo lo demás la gestión deberá ajustarse a la legislación y reglamentación dictadas por las autoridades competentes.

ARTICULO 2º.- Los préstamos interfinancieros en moneda extranjera vigentes al 3 de febrero de 2002, se convertirán a Pesos a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada Dólar Estadounidense o su equivalente en otras monedas, o al tipo de cambio del mercado único y libre de cambio, según lo determine el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en función de la naturaleza de las operaciones, comprendidas las realizadas por bancos de segundo grado.

ARTICULO 3º.- Los Certificados de Crédito Fiscal emitidos en el marco de los Decretos Nros. 979/ 01, 1005/01, 1226/01, en Dólares Estadounidenses u otra moneda extranjera, vigentes al 3 de febrero de 2002, serán convertidos a Pesos a la relación de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada Dólar Estadounidense o su equivalente, según corresponda, aplicándose el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

ARTICULO 4º.- Los Certificados de Ejercicio de Opción Impositiva en Dólares Estadounidenses, que se emitan en el marco de la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 30/01 y de la SECRETARIA DE FINANZAS N° 8/01, serán convertidos a Pesos a la relación de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada Dólar Estadounidense, aplicándose el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

ARTICULO 5º.- Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a dictar las normas correspondientes para la aplicación de lo dispuesto en los Artículos 3º y 4º del presente decreto.

ARTICULO 6º.- El plazo de espera establecido en el Artículo 6º inciso b) del Decreto N° 214/02, comprende únicamente los vencimientos correspondientes a capital, debiendo abonarse —en los plazos pactados— los intereses que se calcularán sobre el capital resultante por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Los SEIS (6) meses allí establecidos se contarán a partir de la fecha de vencimiento de la obligación, no pudiendo esa espera —en ningún caso— ir más allá del 31 de agosto de 2002.

ARTICULO 7º.- A los contratos y relaciones jurídicas alcanzados por el Artículo 8º del Decreto N° 214/ 02, no les serán de aplicación las tasas de interés referidas en el Artículo 4º del citado decreto.

ARTICULO 8º.- Sustitúyese el Artículo 10 del Decreto N° 214/02, ver la citada norma.

ARTICULO 9º.- Las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión podrán optar, en representación de cada uno de los Fondos Comunes de Inversión que administren, por la sustitución de la devolución de los Depósitos comprendidos en el Artículo 2º del Decreto N° 214/02, solicitando la entrega del Bono en Dólares Estadounidenses al que hace referencia el Artículo 9º del mencionado decreto.

Dicha sustitución alcanzará hasta un importe equivalente a la sumatoria de las tenencias valorizadas de las cuotapartes de cada uno de los cuotapartistas del Fondo representativas de la cartera de inversiones en depósitos, con un máximo por cuotapartista de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (U\$S 30.000). Las Sociedades Gerentes interesadas en tomar la opción de sustitución, podrán ejercer tal derecho, dentro del plazo de NOVENTA (90) días de publicada la norma que reglamente la forma de emisión del Bono.

ARTICULO 10.- El presente decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, estableciéndose que los efectos resultantes de sus disposiciones se aplican a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 214/02.

ARTICULO 11.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 410/02.

DECRETO N° 471/02

BUENOS AIRES, 8 MAR 2002

VISTO la Ley N° 25.561; los Decretos Nros. 979 de fecha 1° de agosto de 2001, 1005 de fecha 9 de agosto de 2001, 1226 de fecha 2 de octubre de 2001, 1387 de fecha 1° de noviembre de 2001 modificado por el Decreto N° 1506 de fecha 22 de noviembre de 2001, 1646 de fecha 12 de diciembre de 2001, 214 de fecha 3 de febrero de 2002 y modificatorios; las Resoluciones del ex- MINISTERIO DE ECONOMIA Nros. 767 de fecha 28 de noviembre de 2001 y 851 de fecha 14 de diciembre de 2001, y

CONSIDERANDO

Que el Sector Público Nacional, Provincial y Municipal ha debido recurrir al endeudamiento público como forma de atender los requerimientos de financiamiento de las distintas obligaciones y compromisos de las responsabilidades de gobierno a su cargo.

Que el referido endeudamiento ha sido instrumentado a través de diversos títulos de deuda y préstamos, siendo que las obligaciones así resultantes, requieren ser atendidas conforme al ordenamiento normativo que resulte aplicable.

Que por el Artículo 17 del Decreto N° 1387/ 01 se instruyó al ex - MINISTERIO DE ECONOMIA para que ofreciera en condiciones voluntarias, la posibilidad de convertir la deuda pública nacional por Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados, siempre que la garantía ofrecida o el cambio de deudor permitieran obtener para el Sector Público Nacional menores tasas de interés.

Que por el Artículo 22 del decreto citado en el considerando anterior, se autorizó al ex - MINISTERIO DE ECONOMIA a afectar recursos que le corresponden a la Nación de conformidad al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o recursos del Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, hasta la suma que resulte necesaria para atender los vencimientos de capital e intereses de los Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados en que se convierta la deuda pública nacional.

Que por la Resolución del ex – MINISTERIO DE ECONOMIA N° 767/01 se aprobó el mecanismo de conversión de títulos elegibles por Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional.

Que la operación descripta anteriormente implicó la aprobación del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Préstamo Garantizado mediante el Decreto N° 1646/01, los que contienen cláusulas por las cuales el ESTADO NACIONAL se comprometió a ceder en garantía a los acreedores por los Préstamos Garantizados, los recursos del Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria establecidos en la Ley N° 25.413 con la modificación introducida por la Ley N° 25.453 y modificaciones posteriores, y en general todos los recursos que le corresponden al

ESTADO NACIONAL por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, con exclusión de los recursos que les corresponden a las Provincias y a la Seguridad Social, por hasta la suma que resulte necesaria para atender la totalidad de los vencimientos de capital e interés de los Préstamos, en las condiciones que se prevén en dichos contratos.

Que por la Resolución del ex – MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 851/01, se aprobó el "Addendum al Contrato de Préstamo Garantizado" que permitió la ampliación del monto de capital de los Préstamos Garantizados.

Que por el Decreto Nº 979/01 se dispuso la emisión de Certificados de Crédito Fiscal (CCF) por hasta un VALOR NOMINAL ORIGINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N.O. U\$S 1.000.000.000).

Que por los Decretos Nros. 1005/01 y 1226/01 se autorizó al ex - MINISTERIO DE ECONOMIA a emitir Certificados de Crédito Fiscal (CCF) por el importe equivalente a los cupones de intereses de los Títulos de la Deuda Pública Nacional que se hayan depositado hasta el 31 de diciembre de 2001 en custodia en la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA.

Que ante la gravedad de la situación que atraviesa nuestro país, poniendo en riesgo la paz social, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sancionó la Ley Nº 25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y estableció el fin del régimen de convertibilidad instaurado por la Ley Nº 23.928.

Que por la Ley Nº 25.561 se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otras, para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, actuando dentro del marco de la Ley Nº 25.561 dictó el Decreto Nº 214/02 y modificatorios, por el que se establecieron un conjunto de disposiciones, todas ellas comprendidas dentro de las facultades conferidas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que por el Artículo 1º del citado decreto se dispuso transformar a Pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en Dólares Estadounidenses u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley Nº 25.561.

Que la persistencia del déficit fiscal de las cuentas públicas de la Nación; los Estados Provinciales y los Municipios ha derivado forzosamente en la acumulación de un abultado endeudamiento público, el cual constituye indudablemente una de las principales causales determinantes de la delicada crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país.

Que el financiamiento obtenido por el sector público a través de dicho endeudamiento, se encuentra convenido en gran medida mediante instrumentos de deuda denominados originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras.

Que el mencionado endeudamiento encontró andamiaje dentro del régimen de convertibilidad, el cual finalizó al sancionarse la Ley Nº 25.561.

Que dichos instrumentos de deuda han captado el financiamiento proveniente del mercado de capitales y del ahorro privado, por parte de empresas, entidades financieras, fondos de inversión y particulares, tanto de residentes en nuestro país como del exterior.

Que dentro del marco normativo dispuesto por la Ley Nº 25.561 y el Decreto Nº 214/02, resulta procedente determinar el tratamiento a otorgar al endeudamiento que fuera asumido originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras por parte del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, cuando tales obligaciones se encuentren sometidas a la ley argentina.

Que cabe discernir las condiciones a que han de sujetarse el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios, asumiendo el interés de orden público que debe primar para atender el cumplimiento de tales obligaciones.

Que dicho tratamiento debe necesariamente hallarse encuadrado sobre el nuevo ordenamiento económico y financiero resultante de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 25.561 y en el Decreto Nº 214/02, así como en el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del endeudamiento asumido por el sector público, en función de preservar los intereses de los acreedores y ahorristas, ello actuando en consonancia con el régimen de conversión a pesos de las obligaciones expresadas originalmente en moneda extranjera.

Que asimismo, la decisión a adoptarse sobre la forma de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el sector público, debe contemplar necesariamente determinadas condiciones que posibiliten preservar hacia el futuro, la potencialidad de los instrumentos crediticios idóneos de que puede valerse en todo momento la gestión de los asuntos de Estado, para captar ahorro privado a través del mercado de capitales.

Que asimismo, la presente medida incorpora los términos convenidos en el Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, suscripto con fecha 27 de febrero de 2002, que entre sus puntos estableciera que los Estados Provinciales pueden encomendar al ESTADO NACIONAL la renegociación de las deudas públicas provinciales y que la misma se reprogramará bajo los lineamientos a los que quede sujeta la deuda pública nacional.

Que junto a la determinación de la modalidad de conversión que resulta aplicable a las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, con igual temperamento corresponde también establecer las restantes condiciones financieras que forman parte integrante del cumplimiento de tales obligaciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL, y por la Ley Nº 25.561.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1º.-Las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal vigentes al 3 de febrero de 2002 denominadas en Dólares Estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable sea solamente la ley argentina, se convertirán a PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada Dólar Estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera y se ajustarán por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

ARTICULO 2º.- Las obligaciones del Sector Público Nacional convertidas a Pesos en función de lo dispuesto en el artículo anterior, excepto las instrumentadas mediante Préstamos Garantizados aprobados por el Decreto Nº 1646/01 y la Resolución del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 851/ 01, devengarán intereses a la tasa del DOS POR CIENTO (2%) anual a partir del 3 de febrero de 2002, manteniéndose las fechas y frecuencia de pago de los instrumentos respectivos, en la forma originalmente pactada.

ARTICULO 3º.- Las obligaciones del Sector Público Nacional convertidas a Pesos en función de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto e instrumentadas mediante Préstamos Garantizados aprobados por el Decreto Nº 1646/01 y la Resolución del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 851/01, devengarán a partir del 3 de febrero de 2002 las siguientes tasas de interés:

- a) TRES POR CIENTO (3%) anual para los Préstamos Garantizados con vida promedio de hasta CINCO (5) años.
- b) CUATRO POR CIENTO (4%) anual para los Préstamos Garantizados con vida promedio mayor a CINCO (5) años y hasta DIEZ (10) años.
- c) CINCO POR CIENTO (5%) anual para los Préstamos Garantizados con vida promedio mayor a DIEZ (10) años.
- d) CINCO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (5,50%) anual, capitalizable para los Préstamos Garantizados que tengan una capitalización de por lo menos CINCO (5) años.

Para todos los casos, la vida promedio se contará a partir del 6 de noviembre de 2001.

ARTICULO 4º.-Los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) registrados en la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA adecuarán sus valores en función del título que representan, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 1º y 2º del presente decreto.

ARTICULO 5º.- Las obligaciones del Sector Público Provincial y Municipal convertidas a Pesos en función de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, devengarán intereses a la tasa del CUATRO POR CIENTO (4%) anual a partir del 3 de febrero de 2002.

ARTICULO 6º.- Las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal vigentes al 3 de febrero de 2002 e instrumentadas mediante títulos y préstamos

denominados originalmente en Pesos no están alcanzadas por las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 7º.- El MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA será la Autoridad de Aplicación e Interpretación del presente decreto, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias del mismo.

ARTICULO 8º.- El presente decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, estableciéndose que los efectos resultantes de sus disposiciones se aplican a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 214/02.

ARTICULO 9º.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 471/02.

LEY Nº 25.917

Sancionada: Agosto 4 de 2004

Promulgada: Agosto 24 de 2004

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º.- Créase el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, el que estará sujeto a lo establecido en la presente ley.

CAPITULO I

TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA

ARTICULO 2º.- El Gobierno nacional antes del 31 de agosto de cada año presentará ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la presente ley, el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio el cual deberá incluir:

- a) Los resultados previstos —resultado primario y financiero— base devengado para el sector público de cada nivel de gobierno.
- b) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
- c) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por Régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- d) La política salarial e impositiva que espera implementar y las proyecciones de las variables que se detallan a continuación: precios, producto bruto interno y tipo de cambio nominal.

En tanto no esté funcionando el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno nacional presentará su informe ante los Gobernadores, Ministros de Economía Provinciales y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido al presente régimen conforme lo previsto en el artículo 34.

ARTICULO 3º.- Las Leyes de Presupuesto General de las Administraciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Administración Nacional contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados y fondos fiduciarios. Asimismo, informarán sobre las previsiones correspondientes a todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado del Sector Público No Financiero. Los recursos y gastos figurarán por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Se realizarán las adecuaciones necesarias para incorporar al Presupuesto los fondos u organismos ya existentes que no consoliden en el Presupuesto General o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria, en el plazo máximo de dos (2) ejercicios fiscales siguientes, contados a

partir de la vigencia de la presente ley. Lo dispuesto en el presente artículo no implica alterar las leyes especiales en cuanto a sus mecanismos de distribución o intangibilidad, en cuyo caso no estarán sometidas a las reglas generales de ejecución presupuestaria.

ARTICULO 4º.- A propuesta de una Comisión formada por representantes del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del Gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá ser elaborada dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley y elevada al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para su aprobación. Cada Gobierno provincial aprobará los conversores que le correspondieren mediante una normativa emanada del área con competencia en la materia.

ARTICULO 5º.- El Gobierno nacional incorporará en la formulación de las proyecciones de Presupuestos Plurianuales que se presentan en el Mensaje Anual de Elevación del Presupuesto General de la Administración Nacional, las estimaciones de los recursos de origen nacional distribuidas por Régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perfil de vencimientos de la deuda pública nacional instrumentada para el trienio correspondiente.

ARTICULO 6º.- Antes del 30 de noviembre de cada año, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentarán ante sus legislaturas las proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el trienio siguiente, las cuales contendrán como mínimo la siguiente información;

- a) Proyecciones de recursos por rubros.
- b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica.
- c) Programa de inversiones del período.
- d) Proyección de la coparticipación de impuestos a Municipios.
- e) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales.
- f) Perfil de vencimientos de la deuda pública.
- g) Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento.
- h) Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.

ARTICULO 7º.- Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en su página web el Presupuesto Anual —una vez aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél— y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante como así también los programas bilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A tales efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley nº 24.156 y los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo 4º de la presente ley. Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector

público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Ministerio de Economía y Producción deberá elaborar y publicar en su página web la información antes detallada y la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá publicar en su página web la consolidación de la misma.

ARTICULO 8º.- Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional, tomarán las medidas necesarias para calcular parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y eficiencia en materia de gasto público, a los efectos de que permitan realizar comparaciones interjurisdiccionales, a cuyos fines se solicitarán propuestas metodológicas al Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. La propuesta deberá ser elaborada dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley y su medición deberá ser publicada conforme lo establecido en el artículo 7º de la misma.

ARTICULO 9º.- Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán un Sistema Integrado de Información Fiscal compatible con el nacional. Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional modernizarán sus sistemas de Administración Financiera, Administración de Recursos Humanos y Administración Tributaria.

CAPITULO II

GASTO PUBLICO

ARTICULO 10.- La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los Presupuestos de la Administración Nacional, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendido como la suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico social, financiados con cualquier uso del crédito, autorizado en el caso de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente, no podrá superar la tasa de aumento nominal del producto bruto interno prevista en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2º, inciso d) de la presente norma. Cuando la tasa nominal de variación del producto bruto interno sea negativa, el gasto primario podrá a lo sumo permanecer constante. Cuando no fuera necesario implementar las medidas previstas en el artículo 20 o en los casos en que el incremento nominal de los recursos supere el incremento nominal del producto bruto interno, esta limitación sólo regirá para el gasto corriente primario, sin perjuicio de lo dispuesto por la presente ley.

ARTICULO 11.- Los gastos incluidos en los Presupuestos del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen autorizaciones máximas, estando sujeta la ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos en dichas normas.

ARTICULO 12.- El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el endeudamiento del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán destinarse a gastos corrientes ni generar aumentos automáticos para el ejercicio siguiente, excepto operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables a ellas, el financiamiento proveniente de Organismos Multilaterales de Crédito y el proveniente de programas nacionales de financiamiento con destino a obras públicas y fines sociales. Queda expresamente establecido, que la venta de activos fijos, podrá destinarse a financiar erogaciones de capital.

ARTICULO 13.- No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que no consoliden en el presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria.

ARTICULO 14.- Las autorizaciones de mayores gastos sólo podrán incorporar una mayor recaudación de aquellos recursos que componen la fuente de financiamiento "Tesoro Nacional" o "Rentas Generales" si el nuevo cálculo fundamentado, superara la estimación de la totalidad de la fuente de financiamiento mencionada. Esta restricción no comprende la incorporación de nuevos recursos destinados a atender una situación excepcional de emergencia social o económica y sea establecido por ley.

ARTICULO 15.- El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.

CAPITULO III

INGRESOS PUBLICOS

ARTICULO 16.- El cálculo de recursos de un ejercicio deberá basarse en la ejecución presupuestaria del ejercicio previo o en la metodología que se considere técnicamente más conveniente y tendrá que considerar las modificaciones de política tributaria impulsadas o previstas ejecutar en el ejercicio fiscal y detallar las variables y factores que se tienen en cuenta para su previsión.

ARTICULO 17.- Si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política tributaria que conlleven a una menor recaudación se deberá justificar el aumento del recurso que la compense o, en caso contrario, se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento.

ARTICULO 18.- En un plazo de un (1) año a contar a partir de la vigencia de la presente ley, los Presupuestos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nacional incluirán estimaciones del gasto tributario incurrido por la aplicación de las políticas impositivas, en el supuesto de no contar con tal información a la fecha de entrada en vigencia de la presente.

CAPITULO IV

EQUILIBRIO FINANCIERO

ARTICULO 19.- El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá como la diferencia entre los recursos percibidos — incluyendo dentro de los mismos a los de naturaleza corriente y de capital— y los gastos devengados que incluirán los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital netos de aquellos destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico y social financiados con cualquier uso del crédito, sujeto a las restricciones dispuestas en los artículos 20 y 21 de la presente ley.

ARTICULO 20.- Cuando los niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados en el primer párrafo del artículo 21 de la presente ley, deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario (nivel de gasto neto del pago de intereses) acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y la consiguiente convergencia a los niveles antes definidos.

Asimismo el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirán fondos anticíclicos fiscales a partir de la vigencia de la presente ley con el objeto de perfeccionar el cumplimiento de sus objetivos.

CAPITULO V

ENDEUDAMIENTO

ARTICULO 21.- Los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.

Las jurisdicciones, en el marco de la presente ley, establecerán un programa de transición con el objeto de adecuar el perfil de la deuda y los instrumentos para el cumplimiento del párrafo precedente.

El Gobierno nacional se compromete a que, una vez finalizado el proceso de reestructuración de su deuda pública, el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de operaciones de mercado, respecto del Producto Bruto Interno, se reduzca en los ejercicios fiscales subsiguientes. A tales fines se considerarán períodos trienales.

En caso de operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, será de aplicación el artículo 65 de la ley n° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Los Gobiernos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.

ARTICULO 22.- Aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado en el artículo anterior no podrán acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o los financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los servicios pertinentes.

ARTICULO 23.- El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar, actualizar sistemáticamente e informar el estado de situación de las garantías y avales otorgados, clasificados por beneficiario, en oportunidad de elevar a las correspondientes legislaturas los respectivos Proyectos de Presupuesto de la Administración General, los que deberán contener una previsión de garantías y avales a otorgar para el ejercicio que se presupuesta.

ARTICULO 24.- El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán incluir en sus respectivos presupuestos como aplicación financiera (amortización de deuda) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores. Exceptúase al pago de deudas no financieras que se esté efectuando al presente y que haya sido dispuesto por ley.

ARTICULO 25.- Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley.

Para el caso de endeudamiento de los municipios, las provincias coordinarán con el Gobierno nacional y con sus respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar tales autorizaciones.

ARTICULO 26.- El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta ley. Los programas se instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del Gobierno nacional y garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero, y el cumplimiento de sus compromisos suscriptos con Organismos Multilaterales de Crédito.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia de la presente ley.

CAPITULO VI

CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

ARTICULO 27.- Créase el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, como órgano de Aplicación del Régimen establecido en la presente ley, con la estructura básica, misiones y funciones que se detallan en este capítulo.

ARTICULO 28.- El Consejo tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país. Una vez constituido el Consejo, adoptará su Reglamento Interno mediante voto por mayoría de los dos tercios (2/3) del total de participaciones asignadas a las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la ley nº 23.548 y sus modificatorias y con el voto favorable de al menos siete jurisdicciones provinciales. Tales participaciones serán recalculadas conforme la cantidad de jurisdicciones adheridas.

El Reglamento Interno del Consejo deberá prever la facultad de veto del Estado nacional en la materia reglada por el artículo 31 de la presente ley.

ARTICULO 29.- El Consejo se reunirá trimestralmente y cuando lo disponga su Reglamento Interno y sesionará válidamente con la mitad más uno (1) de sus miembros.

ARTICULO 30.- El Consejo estará integrado por los Ministros de Economía y/o Hacienda, o cargo similar, del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida que hubieren adherido. Tendrá un Comité Ejecutivo que estará constituido por un (1) representante de la Nación y los de ocho (8) provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya integración, representación y funciones serán determinadas por el Reglamento Interno que dictará el Consejo.

ARTICULO 31.- El Consejo evaluará el cumplimiento del Régimen establecido en la presente ley y aplicará las sanciones derivadas de su incumplimiento.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 32.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley dará lugar a sanciones, las cuales podrán consistir en lo siguiente, sin perjuicio de otras que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal pudiera fijar al efecto:

- i. Divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gobierno nacional, en un apartado especial creado a tales efectos;
- ii. Restricción del derecho a voto en el Consejo;
- iii. Restricciones en el otorgamiento de nuevos beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido;
- iv. Limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno nacional;
- v. Denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos en los términos del artículo 25 de la presente ley;
- vi. Limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática.

ARTICULO 33.- Los gobiernos provinciales invitarán a sus Municipios a adherir a la presente norma, propondrán la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares a los aquí establecidos y coordinarán la difusión de la información de los mismos.

ARTICULO 34.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al Régimen establecido por la presente ley.

ARTICULO 35.- El Régimen creado por la presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2005. Para aquellas jurisdicciones que adhieran con posterioridad, la vigencia comenzará a regir a partir de la fecha de adhesión.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 36.- Hasta tanto el Régimen que se establece por la presente ley entre en vigencia en doce (12) jurisdicciones, el Ministerio de Economía y Producción será la Autoridad de Aplicación del mismo.

ARTICULO 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 25.917—

DECRETO Nº 1382/05

BUENOS AIRES, 7 NOV 2005

VISTO el Expediente Nº S01:0288195/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Leyes Nros. 25.827, 25.917 y 25.967, los Decretos Nros 1274 de fecha 16 de diciembre de 2003, 2737 de fecha 31 de diciembre de 2002, 1261 de fecha 16 de julio de 2002 y su modificatorio Nº 1119 del 24 de noviembre de 2003 y 1731 del 7 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917 establece en su párrafo segundo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL instrumentará un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia de la ley.

Que por su parte, la Ley Nº 25.967 de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, faculta en su Artículo 17 al PODER EJECUTIVO NACIONAL a instrumentar el saneamiento definitivo de la situación financiera entre cada una de las Provincias, la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y el ESTADO NACIONAL en el marco del Régimen de Compensación previsto en el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917.

Que dicho artículo agrega que a tales fines podrá proponer y acordar conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas y/o créditos entre las partes, en los casos en litigio, convenirse conciliaciones y transacciones, determinar los saldos mediante el procedimiento que se dicte y aplicar los mismos para la cancelación de las obligaciones de las Jurisdicciones Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, derivadas de los Artículos 14 y 15 del Decreto Nº 1274 de fecha 16 de diciembre de 2003.

Que en las facultades otorgadas queda incluida la de cancelar las obligaciones del ESTADO NACIONAL comprendidas en el Artículo 2º del Decreto Nº 2737 de fecha 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Ejercicio 2004 así como la autorización a establecer los procedimientos de cancelación de los saldos mencionados.

Que el artículo citado también faculta al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a determinar, para el Sector Público Nacional, en aquellos casos en que fuere necesario los débitos y los créditos del ESTADO NACIONAL, lo que será considerado inapelable al igual que las determinaciones a que diere lugar.

Que el Artículo 18 de la misma ley, y en el marco de lo establecido en el Artículo 17, faculta, a los fines de facilitar el saneamiento referido al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a sustituir "Modelos de Acta de Reconocimiento de Créditos" previstos en el Decreto Nº 1261 de fecha 16 de julio de 2002 y su modificatorio

Nº 1119 del 24 de noviembre de 2003, posibilitando que los saldos resultantes de los reconocimientos de que se trata puedan ser incorporados en el referido proceso de saneamiento.

Que asimismo el Artículo 16 de dicha ley faculta al Ministro de Economía y Producción a cancelar las obligaciones recíprocas del ESTADO NACIONAL, los Estados Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, comprendidas en los Artículos 2º del Decreto Nº 2737/02, 2º inciso c) del Decreto Nº 1274/03 y 31 de la Ley Nº 25.827, cuya extinción no se hubiera producido por encontrarse las operaciones respectivas pendientes de instrumentación y asimismo para efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes.

Que a los fines de instrumentar adecuadamente las disposiciones comprendidas en el plexo normativo analizado, corresponde determinar en primer lugar los sujetos comprendidos dentro del Régimen, es decir el ESTADO NACIONAL por una parte y las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES —adheridas o que adhieran al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal— por el otro, fijando el plazo dentro del cual éstas últimas podrán manifestar a través de la norma que corresponda su voluntad de ingresar al mismo.

Que igualmente es preciso determinar el universo de obligaciones que podrán quedar comprendidas en el Régimen reglado en el presente decreto, incluyendo todas aquellas que tengan causa o título posterior al 31 de marzo de 1991, y anterior al 1 de enero de 2005, incluyendo las compensaciones previstas en los Decretos Nros. 2737/02, 1274/03 y el Artículo 31 de la Ley Nº 25.827.

Que corresponde ampliar el plazo respecto a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por no haber participado del saneamiento definitivo de la situación financiera entre las Provincias, la ex MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el ESTADO NACIONAL verificado al 31 de marzo de 1991, establecido por la Ley Nº 24.133.

Que se establece el procedimiento a seguir a los efectos de verificar la existencia y cuantía de los créditos recíprocos a ser comprendidos en el Régimen, y a la determinación de los créditos, así como el tratamiento de aquellas obligaciones sujetas a acciones administrativas o judiciales.

Que resulta necesario establecer las condiciones en que los créditos deberán considerarse en el procedimiento de saneamiento, así como el modo de cancelación de los saldos, para lo cual se entiende conveniente determinar una tasa de interés y un plazo que resulten consonantes con las bases del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917 y el Artículo 17 de la Ley Nº 25.967.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- El Régimen de Saneamiento definitivo de la situación financiera entre el ESTADO NACIONAL, las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES adheridas o que adhieran al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, tendrá como objetivo facilitar la extinción de las obligaciones recíprocas que se encontraren pendientes.

ARTICULO 2º.- Podrán quedar comprendidas en el Régimen creado en el artículo anterior las obligaciones pendientes de cumplimiento entre los participantes del mismo, que tengan causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1 de enero de 2005, con la excepción prevista en el Artículo 17 del presente decreto.

Quedan excluidas del Régimen las deudas provenientes de aportes personales a la seguridad social y las instrumentadas en títulos públicos nacionales.

ARTICULO 3º.- A los fines del presente régimen el ESTADO NACIONAL, los Estados Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES serán considerados conforme la definición de Sector Público no Financiero, establecida en el Artículo 2º del Decreto Nº 1731 de fecha 7 de diciembre de 2004.

A los efectos de esta norma, serán consideradas como una sola unidad patrimonial, no aplicándose los requisitos propios de la cesión de derechos y obligaciones del derecho común.

A los fines de la aplicación del presente decreto, el término "dependencias" hará referencia a las distintas jurisdicciones presupuestarias de la administración, las empresas, entes, fondos u organismos que pertenecen total o parcialmente a cada uno de los partícipes del Régimen, con independencia de la calificación presupuestaria o legal que pudiera corresponderle.

ARTICULO 4º.- Dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación del presente decreto, las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES podrán manifestar su voluntad de participar del Régimen a través de la norma legal que corresponda.

ARTICULO 5º.- La SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION comunicará la recepción de la norma por la cual una jurisdicción manifieste su voluntad de participar en el Régimen, a los titulares de las dependencias del ESTADO NACIONAL, quienes remitirán a la mencionada Subsecretaría la nómina de los débitos y créditos que mantuvieren con la jurisdicción de que se trate, con la especificación de su origen y monto en un plazo de TREINTA (30) días.

ARTICULO 6º.- Las Jurisdicciones que hubieran manifestado su voluntad de participar del Régimen conforme lo previsto en el Artículo 4º del presente decreto, dentro de los NOVENTA (90) días de comunicada la referida decisión presentarán ante la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS las obligaciones que se

proponen incluir en el Régimen, así como la documentación respaldatoria, certificada por las dependencias competentes de la Jurisdicción Nacional, si contaran con ella.

ARTICULO 7º.- Recepcionada de la Jurisdicción Provincial o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES la información referida en el artículo precedente, la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS solicitará a las dependencias del ESTADO NACIONAL que correspondan, un informe detallado de los conceptos incluidos en la petición.

En caso de existir acciones administrativas y/o judiciales, deberán asimismo acompañar un informe emitido por el servicio jurídico correspondiente, en su caso, cumplimentar lo establecido en el Artículo 12 y siguientes del presente decreto.

La dependencia requerida contará con un plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de recibida la solicitud de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS para producir la información, debiendo remitir la misma acompañada de la documentación respaldatoria.

La falta de respuesta y/o inexactitud de los informes, hará responsable al titular de la dependencia incumplidora de los perjuicios que su accionar genere.

ARTICULO 8º.- La SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS podrá requerir información complementaria, documentación respaldatoria e informes de los servicios jurídicos, a la dependencia de que se trate u otra que pudiera tener competencia en el asunto, con el objeto de determinar los créditos y deudas comprendidos en el Régimen, requerimiento que deberá cumplimentarse en el plazo y bajo las condiciones establecidas en los DOS (2) últimos párrafos del artículo precedente.

ARTICULO 9º.- Para la determinación de los créditos y deudas comprendidos en el Régimen, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION deberá, a través de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS:

- a) En el caso de no recepcionarse la información referida en el Artículo 7º, sobre la base de lo informado por la Jurisdicción Provincial o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y, en su caso, la información obtenida por aplicación del Artículo 8º, evaluar la verosimilitud del crédito o deuda de que se trata y, en su caso, producir una estimación provisoria del mismo;
- b) si el monto informado en virtud del Artículo 7º no coincide con los remitidos por la Jurisdicción Provincial o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES; requerir dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA LEGAL dependiente de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, sin perjuicio de otras acciones conducentes que pudiera realizar en aplicación del Artículo 8º. Sobre dicha información, producir una estimación provisoria;
- c) en cualquier caso no comprendido en los incisos anteriores; requerir dictamen al Servicio Jurídico de la dependencia de que se trate, sin perjuicio de otras acciones conducentes que pudiera realizar en aplicación del Artículo 8º. En el caso de concluir favorablemente sobre la verosimilitud de la obligación, producirá una estimación provisoria de su cuantía en base a los elementos reunidos.

En todos los casos la estimación provisoria deberá comunicarse a la dependencia del ESTADO NACIONAL involucrada, a efectos de que el mismo formule las precisiones o descargos que pudieran corresponder en el plazo de QUINCE (15) días de efectuada la comunicación.

Transcurrido dicho plazo sin que la dependencia del ESTADO NACIONAL de que se trate realice las acciones a que se refiere el párrafo anterior, la estimación previamente efectuada se considerará definitiva a los efectos del presente Régimen, con el alcance establecido en el Artículo 17 de la Ley Nº 25.967 a los efectos de su extinción en el marco del presente decreto.

Si fueran presentadas en el plazo indicado precisiones o descargos, la situación será resuelta por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, como determinación en firme, con el alcance establecido en el Artículo 17 de la Ley Nº 25.967, a los efectos de su extinción en el marco del Régimen creado en el presente decreto.

ARTICULO 10.- Para la determinación de los montos de los créditos y deudas comprendidos en el Régimen, los participantes se ajustarán a lo siguiente:

Deudas en general:

- a) Las obligaciones devengarán, a partir del mes de su vencimiento, una tasa nominal anual del TRES POR CIENTO (3%), que será comprensiva de los intereses, multas que hubieran podido ser pactadas o legalmente exigibles y de otros accesorios asociados a la falta de cumplimiento en término;
- b) las obligaciones expresadas en moneda extranjera serán convertidas a moneda de curso legal de conformidad con las normas vigentes;
- c) a los fines del cálculo de las obligaciones recíprocas entre los participantes del régimen, se tendrá en cuenta el día en que la misma se originó o, para el caso de obligaciones de flujo diario, el último día de cada mes.

ARTICULO 11.- Establecida en firme la existencia y cuantía de los créditos recíprocos a ser comprendidos en el presente Régimen, las partes suscribirán los acuerdos respectivos.

En dichos acuerdos, a opción del ESTADO NACIONAL, las Partes podrán incluir:

- a) Compensaciones legales, de conformidad al Artículo 818 del Código Civil y normas concordantes. A estos fines, se entenderá que una obligación es líquida y exigible cuando no sea litigiosa y su monto se encuentre determinado o pueda ser determinado sumariamente;
- b) compensaciones convencionales;
- c) conciliaciones de los saldos con obligaciones futuras, considerando en ambos casos su valor nominal;
- d) las facultades previstas en el Artículo 17 de la Ley Nº 25.967.

ARTICULO 12.- Los saldos que resulten de los acuerdos de saneamiento a favor de las Provincias o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES serán cancelados en las condiciones que se establezca en cada convenio, las que deberán contemplar una tasa

de interés nominal anual del TRES POR CIENTO (3%) y un plazo máximo para la cancelación total de VEINTE (20) años.

Si resultare saldo a favor del ESTADO NACIONAL; las Provincias o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES lo cancelarán mediante la afectación de un porcentaje de los recursos que le correspondan en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos establecido por Ley Nº 23.548. A dichos efectos deberán contemplarse una tasa de interés y un plazo máximo iguales a los establecidos en el párrafo precedente.

Los acuerdos debidamente suscriptos constituirán suficiente título a fin de que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION realice la afectación mencionada en el párrafo precedente.

ARTICULO 13.- Cuando una obligación se encontrare en vía de cobro administrativo o judicial, se podrá solicitar la suspensión del procedimiento respectivo por un plazo máximo de UN (1) año siempre que se hayan iniciado gestiones destinadas a la extinción de obligaciones recíprocas entre las partes en el marco del presente decreto.

ARTICULO 14.- En los supuestos de reclamos judiciales cuyos objetos estén constituidos por créditos o deudas abarcadas por el presente decreto, en el ámbito del ESTADO NACIONAL deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- a) Dictamen del servicio jurídico interviniente, que fundamente la conveniencia jurídica y las ventajas económicas de arribar al acuerdo transaccional;
- b) La liquidación practicada con la conformidad de los funcionarios competentes para ello;
- c) Las transacciones deben prever la distribución de las costas en el orden causado y las comunes por mitades.

ARTICULO 15.- Existiendo reclamos administrativos y/o judiciales pendientes de resolución, como condición de la validez de los acuerdos previstos en el Artículo 11 del presente decreto, se requiere la renuncia de ambas partes al derecho y a la acción derivadas de sus respectivos créditos.

ARTICULO 16.- En el ámbito del ESTADO NACIONAL la aplicación al régimen de créditos o deudas correspondientes a sus dependencias no dará derecho a compensación ni originará otros derechos en favor de las mismas.

ARTICULO 17.- Los créditos y deudas de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES podrán tener causa o título anterior a la fecha indicada en el Artículo 2º de la presente medida.

A los fines de estimar su cuantía, en cuanto fuere previo a dicha fecha, serán de aplicación las reglas de actualización vigentes a la fecha de origen de cada obligación.

ARTICULO 18.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION requerirá la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION con anterioridad a la suscripción de los convenios mencionados en el Artículo 11 del presente decreto

ARTICULO 19.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION será la Autoridad de Aplicación del presente Régimen, facultándose a su titular a extender los plazos indicados en los Artículos 4º y 6º de esta medida; a dictar las normas interpretativas, reglamentarias, aclaratorias y complementarias del presente Régimen.

ARTICULO 20.- Facúltase al Ministro de Economía y Producción y/o a quién éste designe, a suscribir en representación del ESTADO NACIONAL los acuerdos respectivos y toda la documentación que resulte necesaria a los fines del presente Régimen.

ARTICULO 21.- Autorízase al Ministro de Economía y Producción a desarrollar las acciones previstas en los párrafos segundo y tercero del Artículo 17 de la Ley Nº 25.967, "ad referéndum" del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTICULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1382/05

LEY Nº 26.135

Sancionada: Agosto 16 de 2006

Promulgada: Agosto 23 de 2006

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc.
sancionan con fuerza de
Ley:

ARTICULO 1º.- Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2006 por el plazo de tres años y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El Poder Ejecutivo nacional ejercerá su atribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 inciso 12 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 2º.- A los efectos de esta ley se consideran materias de terminadas de administración aquellas que se vinculen con:

- a) La creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y de toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo nacional crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización;
- b) La fijación de las Fuerzas Armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno;
- c) La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios.
- d) La creación, organización y atribuciones de un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal;
- e) La legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Honorable Congreso de la Nación;
- f) Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional que se relacione con la administración del país.

ARTICULO 3º.- Apruébase la totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

ARTICULO 4º.- Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de sus facultades propias de reglamentación derivadas de lo dispuesto en el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, no se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 5º.- Esta ley entrará en vigencia el 24 de agosto de 2006.

ARTICULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

—REGISTRADO BAJO EL Nº 26.135—

RESOLUCION Nº 2/05 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 14 ENE 2005

VISTO el Expediente Nº S01:0334900/2004 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley Nº 25.917 y la Ley Nº 25.967, aprobatoria del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005; los Decretos Nros. 286 del 27 de febrero de 1995 y 1603 del 5 de diciembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917 establece que será facultad del Gobierno Nacional, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, "implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta ley. Los programas se instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del Gobierno Nacional y garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero, y el cumplimiento de sus compromisos suscriptos con Organismos Multilaterales de Crédito".

Que en razón de que los Programas están destinados a las jurisdicciones provinciales y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES resulta conveniente desarrollar su instrumentación a través del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, en virtud de la facultad determinada en su objeto de asistir y financiar programas que contemplen el saneamiento de las deudas de los Estados Provinciales.

Que el Artículo 2º del Decreto Nº 286 del 27 de febrero de 1995, modificado por el Artículo 7º del Decreto Nº 1603 del 5 de diciembre de 2001, establece que el Fondo mencionado "será administrado siguiendo las instrucciones que le imparta el MINISTERIO DE ECONOMIA, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA".

Que resulta necesario formular las instrucciones a fin de que el mencionado Fondo proceda a celebrar los convenios establecidos en el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917, así como a proveer lo relativo a la disposición de los fondos necesarios para su ejecución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 26º de la Ley Nº 25.917 y el Artículo 2º del Decreto Nº 286/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º- El FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, en lo relativo a su participación en los programas de asistencia financiera que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION implemente en cumplimiento de lo prescripto por el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917, se regirá por las disposiciones de la presente resolución y las que formen parte de los Convenios Bilaterales que se suscriban con las jurisdicciones beneficiarias.

ARTICULO 2º- Instrúyese al FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, a través de su Fiduciario el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del ESTADO NACIONAL, a que suscriba los Convenios Bilaterales de Asistencia con las Jurisdicciones partícipes del Régimen de Responsabilidad Fiscal que así lo soliciten, con sujeción a la presente medida y a las condiciones establecidas en el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917.

ARTICULO 3º- Instrúyese al FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL a instrumentar la Asistencia acordada con arreglo a la presente resolución; a efectuar los desembolsos previa intervención de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias dependiente de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS; para lo cual podrá aplicar fondos propios y/o los que el Tesoro Nacional le transfiera en el marco del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional aprobado para el Ejercicio 2005.

El FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL deberá restituir al ESTADO NACIONAL los importes que éste hubiere efectivizado para la implementación de los Programas de Asistencia, en las mismas condiciones en que las Jurisdicciones Beneficiarias hagan efectivo el respectivo reembolso.

ARTICULO 4º- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 2/05 S.H.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 6/07

BUENOS AIRES, 7 FEB 2007

VISTO la Ley N° 25.506, los Decretos Nros. 2628 del 19 de diciembre de 2002, 624 del 21 de agosto de 2003, 1028 del 6 de noviembre de 2003; 409 del 2 de mayo de 2005 y 724 del 8 de junio de 2006.

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.506 legisló sobre la firma digital, la firma electrónica y el documento digital.

Que dicha normativa ha significado un salto cualitativo importante a fin de habilitar la validez legal del documento digital, otorgando le las condiciones de autoría e integridad imprescindibles como base del comercio electrónico, el gobierno electrónico y la sociedad de la información.

Que resulta necesario dictar las normas técnicas que permitan implementar definitivamente el sistema de licenciamiento establecido en la mencionada ley, regulando la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina.

Que el Decreto N° 2628/02, reglamentario de la Ley N° 25.506 de Firma Digital creó, a través de su artículo 11, el Ente Administrador de Firma Digital dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como órgano técnico administrativo encargado de otorgar las licencias a los certificadores, de supervisar su actividad y dictar las normas tendientes a asegurar el régimen de libre competencia en el mercado de los prestadores y la protección de los usuarios de Firma Digital.

Que el Decreto N° 624/03 aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableciendo la responsabilidad primaria de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el Decreto N° 1028/03, modificatorio del Decreto N° 624/03, a fin de reordenar y racionalizar los recursos en materia de infraestructura de firma digital, disolvió el Ente Administrador de Firma Digital y resolvió que su accionar sea llevado a cabo por la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, como así también asignarle la responsabilidad de intervenir en la definición de las normas y procedimientos reglamentarios del régimen de firma digital establecido en la Ley N° 25.506.

Que conforme al Decreto N° 409/05, uno de los objetivos de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA es actuar como autoridad de aplicación del régimen normativo de Firma Digital así como en las funciones de entidad licenciante de certificadores.

Que el Decreto N° 724/06 modifica el Decreto N° 2628/02 en sus artículos 1º inciso b), 30 y 38, regulando la aceptación por parte de terceros usuarios de los documentos firmados digitalmente.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se encuadra en las facultades atribuidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y el artículo 6 del Decreto N° 2628 del 19 de diciembre de 2002.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

CAPITULO I

ARTÍCULO 1º.- Establécese el marco normativo de firma digital aplicable al otorgamiento y revocación de las licencias a los certificadores que así lo soliciten, conforme a los requisitos y procedimientos de la presente Decisión y sus correspondientes Anexos.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los "Requisitos para el licenciamiento de certificadores" que como Anexo I forma parte de la presente Decisión.

ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los "Requisitos Mínimos para Políticas de Certificación" que como Anexo II forma parte de la presente Decisión.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase el "Perfil Mínimo de Certificados y Listas de Certificados Revocados" que como Anexo III forma parte de la presente Decisión.

ARTÍCULO 5º.- Apruébanse los "Contenidos Mínimos del Resumen de la Política de Certificación y del Manual de Procedimientos de Certificación para Suscriptores" que como Anexo IV forma parte de la presente Decisión.

ARTÍCULO 6º.- Apruébanse los "Contenidos Mínimos de los Acuerdos con Suscriptores" que como Anexo V forma parte de la presente Decisión.

ARTÍCULO 7º.- Apruébanse los "Contenidos Mínimos de los Términos y Condiciones con Terceros Usuarios" que como Anexo VI forma parte de la presente Decisión.

ARTÍCULO 8º.- Apruébanse los "Montos de aranceles y garantías" que como Anexo VII forma parte de la presente Decisión.

ARTÍCULO 9º.- Apruébanse los "Contenidos Mínimos de la Política de Privacidad" que como Anexo VIII forma parte de la presente Decisión.

CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 10.- Principios. La actividad de los certificadores licenciados se realizará con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

ARTÍCULO 11.- Alcance. El cumplimiento de las normas reglamentarias técnicas establecidas en la presente Decisión sólo será obligatorio para aquellas entidades que decidan obtener el carácter de certificador licenciado.

ARTÍCULO 12.- Confidencialidad. Toda la documentación exigida durante el proceso de licenciamiento conforme lo determinado en el Anexo I "Requisitos para el licenciamiento de certificadores", será considerada confidencial.

El ente licenciante sólo procederá a su utilización a los fines de evaluar la aptitud del certificador para cumplir con sus funciones y obligaciones inherentes al licenciamiento, absteniéndose de proceder a revelarla, utilizarla para otros fines o bien divulgarla a terceros aún después de haber finalizado el proceso de licenciamiento, salvo respecto de aquella información que la normativa vigente establezca como pública.

CAPITULO III

INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ARTÍCULO 13.- Alcance. Se definen como componentes de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina:

- a) al ente licenciante y su Autoridad Certificante Raíz,
- b) los certificadores licenciados, incluyendo sus Autoridades Certificantes y sus Autoridades de Registro,
- c) los suscriptores de los certificados digitales de esas Autoridades Certificantes y
- d) los terceros usuarios de esos certificados.

ARTÍCULO 14.- De la Autoridad Certificante Raíz. Es la Autoridad Certificante administrada por el ente licenciante que emite certificados digitales a las Autoridades Certificantes de los certificadores licenciados correspondientes a sus Políticas de Certificación aprobadas. Al otorgar la licencia respecto a una Política de Certificación, el ente licenciante procederá a emitirle un certificado digital a través de su Autoridad Certificante Raíz.

ARTÍCULO 15.- Vínculo entre las Políticas de Certificación licenciadas y las Autoridades Certificantes de los certificadores. El certificador licenciado debe implementar una Autoridad Certificante por cada una de sus Políticas de Certificación licenciadas. La Autoridad Certificante Raíz emitirá un certificado digital para cada una de esas Autoridades Certificantes.

ARTÍCULO 16.- De las Autoridades Certificantes de certificadores licenciados: Los certificadores licenciados emitirán certificados digitales a los suscriptores de sus Políticas de Certificación, a través de las Autoridades Certificantes que forman parte de su infraestructura tecnológica. Diferentes Autoridades Certificantes de un certificador licenciado podrán compartir la misma infraestructura tecnológica, previa aprobación por parte del ente licenciante.

ARTÍCULO 17.- De la infraestructura tecnológica. Se entiende por infraestructura tecnológica del certificador al conjunto de servidores, software y dispositivos criptográficos utilizados para la generación, almacenamiento y publicación de los

certificados digitales y para la provisión de información sobre su estado de validez. La infraestructura tecnológica que soporta los servicios del certificador, deberá estar situada en territorio argentino, bajo su control y afectada exclusivamente a las tareas de certificación.

No se admitirá compartir infraestructuras tecnológicas entre distintos certificadores.

ARTÍCULO 18.- Condiciones de uso de la infraestructura tecnológica. El certificador podrá utilizar la misma infraestructura tecnológica, para emitir certificados digitales de políticas de certificación no licenciadas, mientras use los mismos procedimientos y recursos utilizados para sus políticas de certificación licenciadas siempre y cuando no se afecten las condiciones de seguridad y control que dieron lugar al otorgamiento de la licencia. En todos los casos debe mediar autorización previa del ente licenciante.

ARTÍCULO 19.- Restricciones a la emisión de certificados digitales por parte de los certificadores licenciados. Un certificador licenciado no podrá emitir certificados a Autoridades Certificantes subordinadas.

CAPITULO IV

DE LOS ESTANDARES TECNOLOGICOS Y OPERATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL

ARTÍCULO 20.- Estándares tecnológicos. Establécese como estándar tecnológico de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina, en lo referente al formato de los certificados digitales y listas de certificados revocados, al estándar ITU-T X.509 (ISO/IEC 9594-8) de acuerdo con las pautas definidas en el Anexo III.

ARTÍCULO 21.- Estándares operativos. Establécense como estándares operativos de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina, los contenidos en los Anexos I y II.

CAPITULO V

DE LOS CERTIFICADORES LICENCIADOS

ARTÍCULO 22.- Certificadores licenciados. Aquellas entidades que soliciten el carácter de certificadores licenciados deberán cumplir con los requisitos de licenciamiento establecidos en el Anexo I.

ARTÍCULO 23.- Consentimiento de los suscriptores de certificados digitales. Para la emisión de certificados, los certificadores licenciados y/o sus autoridades de registro, deberán contar con el consentimiento libre, expreso e informado del suscriptor, el que deberá constar por escrito. Este consentimiento debe incluir la confirmación, por parte del suscriptor, de que la información a incluir en el certificado es correcta.

El certificador licenciado no podrá llevar a cabo publicación alguna de los certificados que hubiere emitido sin previa autorización de su correspondiente titular, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso f) del artículo 19 de la Ley Nº 25.506.

ARTÍCULO 24.- Publicación de información adicional. Conforme lo establecido en el inciso k) del Artículo 21 de la Ley Nº 25.506, los certificadores licenciados adicionalmente

deberán publicar en Internet, en forma permanente e ininterrumpida, los actos administrativos por los cuales les fueron otorgadas y eventualmente revocadas sus licencias, los acuerdos con suscriptores y términos y condiciones con terceros usuarios, para cada una de las políticas de certificación por la cual obtuvo una licencia, y toda otra información relevante relativa a ella.

ARTÍCULO 25.- Domicilio del certificador licenciado. El certificador licenciado deberá encontrarse domiciliado en el territorio de la República Argentina, considerándose que cumple con este requisito, cuando el establecimiento en el cual desempeña en forma permanente, habitual o continuada su actividad, se encuentre situado en el territorio argentino.

ARTÍCULO 26.- Comunicación de cambios. Los certificadores licenciados están obligados a notificar al ente licenciante con una antelación no menor a DIEZ (10) días, cualquier modificación que proyecten realizar sobre los aspectos que fueron objeto de revisión para el otorgamiento de su licencia, reservándose el ente licenciante la facultad de aceptar o rechazar dichos cambios.

ARTÍCULO 27.- Uso del término "licenciado" Queda absolutamente prohibido el uso del término "licenciado" a todos aquellos prestadores del servicio de certificación u otros servicios relacionados con la firma digital, que no hayan cumplido con el correspondiente proceso de licenciamiento establecido por la presente Decisión.

ARTÍCULO 28.- Reconocimiento de certificados extranjeros. Sin perjuicio de la validación que a dicho efecto deberá realizar la Autoridad de Aplicación, todo aquel certificador licenciado que quiera garantizar la validez y vigencia de certificados extranjeros en los términos del inciso b) del artículo 16 de la Ley N° 25.506, deberá presentar al ente licenciante para su aprobación una política de certificación apropiada a los fines de la obtención de la licencia correspondiente, como así también acreditar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos.

CAPITULO VI

REGISTRO DE CERTIFICADORES LICENCIADOS

ARTÍCULO 29.- Registro de certificadores licenciados. El ente licenciante deberá mantener actualizado en forma regular y continua, y accesible por Internet, un registro de certificadores licenciados y de aquellos certificadores cuyas licencias hayan vencido o hayan sido revocadas.

Este registro deberá contener el número de Resolución que concede, renueva o revoca la licencia, el o los certificados digitales del certificador licenciado, la identificación del certificador, su domicilio y números telefónicos, la dirección de su sitio en Internet, las políticas de certificación del certificador licenciado, así como las correspondientes Resoluciones que las aprueban. Toda nueva Política de Certificación presentada por dicho certificador licenciado para su licenciamiento y aprobada por el ente licenciante, será incluida en el registro de certificadores mencionado en el presente artículo, con su correspondiente Resolución.

CAPITULO VII

CERTIFICADOS DE PERSONAS JURIDICAS

ARTÍCULO 30.- Certificados de personas jurídicas. Podrán solicitar certificados digitales las personas jurídicas a través de sus representantes legales o apoderados con poder suficiente a dichos efectos.

La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado digital correspondiente a la persona jurídica solicitante, será responsabilidad de su representante legal o apoderado, debiendo su identificación ser incluida en dicho certificado.

ARTÍCULO 31.- Certificados de aplicaciones. Las personas jurídicas podrán solicitar certificados digitales para utilizar en sus aplicaciones informáticas. Dicha solicitud deberá ser realizada según lo establecido en el artículo anterior.

La constancia de la identificación de la persona física responsable de la custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado digital, deberá ser conservada por el certificador como información de respaldo de la emisión del certificado.

CAPITULO VIII

AUDITORIAS

ARTÍCULO 32.- Auditorías Ordinarias. El ente licenciante realizará auditorías ordinarias a los certificadores y a sus autoridades de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento. Dichas auditorías se realizarán previamente al otorgamiento de la licencia y posteriormente en forma anual.

ARTÍCULO 33.- Inspecciones extraordinarias. El ente licenciante podrá realizar inspecciones extraordinarias de oficio o en caso de denuncias de terceros basadas en posibles deficiencias o incumplimientos incurridos por el certificador licenciado.

CAPITULO IX

ARANCELES Y GARANTIAS

ARTÍCULO 34.- Establecimiento de aranceles y garantías. De acuerdo a los artículos 30 inciso f) y 32 de la Ley de Firma Digital el ente licenciante procederá, cuando lo estime necesario, a la actualización de los montos de los respectivos aranceles de licenciamiento y renovación, monto de garantía de caución y multas por incumplimientos. Asimismo, conforme al Anexo VII de la presente medida, procederá a fijar aranceles para los nuevos servicios que pudieran prestarse en el marco de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina.

ARTÍCULO 35.- Arancel de licenciamiento. El proceso de evaluación por parte del ente licenciante acerca del cumplimiento de todas las condiciones legales y técnicas que hacen al carácter de certificador licenciado, genera la obligación de pago del arancel de licenciamiento. Dicho arancel no será reembolsable en caso alguno.

ARTÍCULO 36.- Exención al pago del arancel. Los certificadores licenciados pertenecientes a entidades y jurisdicciones del sector público quedarán exentos de la obligación de pago del arancel de licenciamiento.

ARTÍCULO 37.- Lugar de pago de aranceles y multas. Los aranceles y las multas que pudieran aplicarse deberán ser abonados en la COORDINACION DE TESORERIA dependiente de la DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 38.- Garantías. Las entidades privadas que soliciten licencia de certificador deberán constituir un seguro de caución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la presente.

Las pólizas de seguro de caución deberán reunir las siguientes condiciones básicas:

- a) Instituir al ente licenciante como asegurado.
- b) Mantener la vigencia del seguro de caución mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

La garantía exigida deberá ser acreditada por el certificador como requisito previo al otorgamiento de la licencia y sus renovaciones.

ARTÍCULO 39.- Incumplimiento de obligaciones. Dictada la Resolución que establece la responsabilidad del certificador licenciado por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo y, previa intimación infructuosa de pago, el ente licenciante, en su calidad de asegurado, procederá a exigir al asegurador el pago pertinente, el que deberá efectuarse dentro del término de QUINCE (15) días de serle requerido, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.

CAPITULO X

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO. 40.- Plazos. Todos los términos y plazos fijados en la presente normativa se regirán según lo establecido en la Ley N° 19.549 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 41.- Inicio del trámite. Se dará inicio al procedimiento de licenciamiento cuando el interesado presente la solicitud de licencia conjuntamente con toda la documentación detallada en el Anexo I.

ARTÍCULO 42.- Admisibilidad de la solicitud. Recibida la solicitud de licencia, se procederá a su estudio de forma o admisibilidad mediante la verificación de los antecedentes requeridos.

El interesado deberá subsanar las omisiones o bien ampliar o efectuar aclaraciones sobre la documentación presentada dentro de los DIEZ (10) días de haber sido notificado, caso contrario se procederá a rechazar la solicitud.

ARTÍCULO 43.- Adecuación de condiciones. Cuando del análisis de la documentación presentada o de las auditorías realizadas surgieran observaciones, se procederá a informar al solicitante a los fines de que proceda a subsanarlas dentro del plazo que el ente licenciante determine a dichos fines y efectos.

ARTÍCULO. 44.- Dictamen de aptitud. Una vez aceptada la documentación en las condiciones requeridas por la presente decisión, se procederá a emitir en el término de SESENTA (60) días el dictamen legal y técnico respecto a la aptitud del certificador para cumplir con las funciones y obligaciones inherentes al licenciamiento. Este plazo no se computará a los fines del artículo precedente.

ARTÍCULO 45.- Finalización del trámite. Emitido el dictamen legal y técnico que acredite la aptitud del certificador y, habiéndose presentado el seguro de caución en los casos que así correspondiese, el ente licenciante procederá al dictado de la Resolución que otorgue la correspondiente licencia y ordenará su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 46.- Rechazo de la solicitud. En caso que el dictamen legal y técnico fuera desfavorable, el ente licenciante procederá a dictar una Resolución fundada denegando la solicitud la cual deberá ser publicada en el Boletín Oficial.

RENOVACION

ARTÍCULO 47.- Renovación de licencias. Todo inicio de trámite de renovación está supeditado al pago del correspondiente arancel, el que deberá ser abonado con anterioridad a la presentación de la solicitud.

El trámite de renovación se registrará por las mismas normas establecidas en los artículos precedentes y deberá ser iniciado con SESENTA (60) días de anticipación al vencimiento de la licencia original.

Es responsabilidad del certificador tomar los recaudos necesarios en previsión de demoras en la renovación de la licencia, para evitar que el vencimiento de certificados y políticas afecte a sus suscriptores.

CAPITULO XI

CESE DE ACTIVIDADES

ARTÍCULO 48.- Cese de actividades. El plan de cese de actividades deberá llevarse a cabo en un todo conforme a lo establecido en el Anexo I.

ARTÍCULO 49.- Notificación del cese de actividades. Si el cese se produce por decisión unilateral del certificador licenciado, esta circunstancia se deberá comunicar al ente licenciante y a los suscriptores de certificados con una antelación de TREINTA (30) días.

Si el cese se produjera por caducidad de su licencia dispuesta por el ente licenciante o bien por cancelación de su personería jurídica, el ente licenciante procederá, en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas, a publicar dicho cese en el Boletín Oficial.

CAPITULO XII

DEFENSA DEL USUARIO

ARTÍCULO 50.- Obligación de informar. Los certificadores licenciados deberán informar a todo solicitante, previo a la emisión de los correspondientes certificados, la política de certificación bajo la cual serán emitidos, sus condiciones y límites de utilización,

condiciones de la licencia obtenida y todo aquello que fuere relevante con relación a un uso correcto y seguro de dichos certificados, como así también prever procedimientos que aseguren la resolución preventiva de conflictos.

ARTÍCULO 51.- Reclamos. En caso de reclamos de los usuarios de certificados digitales que se encuentren relacionados con la prestación de los servicios de un certificador licenciado conforme los términos de la presente normativa, el ente licenciante, previa constancia de haberse formulado el reclamo previo correspondiente ante su propio certificador licenciado con resultado negativo, procederá a recibir la denuncia correspondiente, la que deberá ser evaluada y resuelta mediante la instrucción de las actuaciones correspondientes, sin perjuicio de dejar a salvo los derechos de las partes en conflicto de recurrir a la vía judicial cuando así lo creyeran conveniente.

CAPITULO XIII

SANCIONES

ARTÍCULO 52.- Gradación de Sanciones. En caso de incumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 25.506, su Decreto Reglamentario y la presente normativa el ente licenciante, previa instrucción sumarial procederá a aplicar las sanciones administrativas que correspondan.

La gradación de las sanciones referidas en el artículo 41 de la Ley Nº 25.506 será realizada por el ente licenciante teniendo en cuenta el tipo de infracción, su repercusión social, el número de usuarios afectados y la gravedad del ilícito.

ARTÍCULO 53.- Cuantía de multas. El ente licenciante graduará la cuantía de las multas que se impongan, dentro de los límites indicados, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) La existencia de dolo o intencionalidad.
- b) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por acto administrativo firme.
- c) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
- d) El tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
- e) El beneficio que haya reportado al infractor la comisión de la infracción.

ARTÍCULO 54.- Inscripción de Sanciones. Cuando se imponga una sanción, será inscripta en el Registro de certificadores licenciados.

ARTÍCULO 55.- Publicación de sanción de caducidad. En los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley Nº 25.506, será obligación del ente licenciante llevar a cabo la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución que ordene la caducidad de la licencia previamente otorgada, circunstancia que deberá constar obligatoriamente en la página de inicio del sitio de Internet del certificador.

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 56.- Facúltase al Señor SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.

ARTÍCULO 57.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 6/07

NOTA: Esta Decisión Administrativa se publica sin Anexos. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar

DECRETO N° 1344/07

BUENOS AIRES, 4 OCT 2007

VISTO el Expediente N° S01:0120879/2007 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el volumen y dispersión de las normas que conforman la reglamentación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 dificultan en la práctica su correcta aplicación.

Que, en consecuencia, se requiere unificar en una sola norma reglamentaria los distintos decretos, decisiones administrativas y resoluciones que conforman su actual reglamentación, para lograr un mejor ordenamiento de sus disposiciones y comprensión de los contenidos específicos.

Que, asimismo, en aquellos casos en que así corresponde, se han introducido nuevas disposiciones reglamentarias de conformidad con los requerimientos formulados por los organismos intervinientes.

Que la reglamentación que se aprueba por la presente medida ha sido elaborada en coordinación con los Organos Rectores de cada uno de los sistemas contemplados en la Ley N° 24.156.

Que como consecuencia de la unificación normativa llevada a cabo, resulta necesario derogar las normas cuyo texto ha sido incorporado al Anexo del presente acto, como reglamentación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, que como Anexo forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Deróganse los Decretos Nros. 2629 de fecha 29 de diciembre de 1992, 2662 de fecha 29 de diciembre de 1992, 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992, 253 de

fecha 18 de febrero de 1993, 1139 de fecha 4 de junio de 1993, 1361 de fecha 5 de agosto de 1994, 1363 de fecha 10 de agosto de 1994, 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994, 899 de fecha 11 de diciembre de 1995, 1060 de fecha 29 de diciembre de 1995, 340 de fecha 1 de abril de 1996 y 338 de fecha 19 de abril de 2005; las Decisiones Administrativas Nros. 148 de fecha 16 de julio de 1996 y 215 de fecha 21 de julio de 1999 y la Resolución N° 215 de fecha 6 de mayo de 1997 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1344/07

ANEXO

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL N° 24.156.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º — Sin reglamentar.

ARTICULO 2º — Sin reglamentar.

ARTICULO 3º — Sin reglamentar.

ARTICULO 4º — Sin reglamentar.

ARTICULO 5º — Sin reglamentar.

ARTICULO 6º — I. Las funciones de Organismo Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE FINANZAS, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

La dirección y supervisión de los sistemas de tesorería, presupuesto y contabilidad serán ejercidas por la SECRETARIA DE HACIENDA, mientras que la de Crédito Público le corresponderá a la SECRETARIA DE FINANZAS, en ambos casos asistidas por las respectivas Subsecretarías que las integran.

II. En cada Jurisdicción o Entidad, los sistemas se organizarán y operarán dentro de un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) integrado a su estructura organizativa. Cuando las características del organismo lo hagan aconsejable, podrá organizarse más de un Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) en una determinada jurisdicción o entidad.

Los Servicios Administrativos Financieros brindarán apoyo administrativo a las máximas autoridades del organismo y tendrán a su cargo el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que elaboren los órganos rectores de los sistemas de administración

financiera. Los titulares de los Servicios Administrativos Financieros tendrán las siguientes responsabilidades primarias:

a) Actuar como nexo entre los órganos rectores de los Sistemas de Administración Financiera, las Unidades Ejecutoras de los Programas u otras categorías presupuestarias, las Unidades responsables de la registración contable y las Unidades de Tesorería, y coordinar las actividades de todas ellas.

b) Elevar a consideración de las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades los documentos que consoliden los proyectos de asignación y reasignación de recursos presupuestarios a las Unidades Ejecutoras de los Programas Presupuestarios, y la documentación que requiera la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para la elaboración de la Cuenta de Inversión y demás estados contables financieros a su cargo.

c) Elaborar la rendición de cuentas en el ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas, procedimientos y plazos que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, incorporando toda información que permita verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados. La mencionada rendición y sus documentos de respaldo quedarán archivados en cada Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.), ordenados en forma tal que faciliten la realización de las auditorías que correspondan.

Las unidades ejecutoras de las categorías programáticas previstas en el inciso a) del Artículo 14 del presente (programa, subprograma, proyecto, actividad y obra) participarán de la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto físico y financiero respectivo, cualquiera sea la fuente que financie sus gastos. El Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) coordinará integralmente a las referidas unidades ejecutoras.

La SECRETARIA DE HACIENDA dictará las normas complementarias con relación a la competencia, operación e interacción de los servicios y unidades mencionados en el apartado II del presente artículo.

ARTICULO 7º — La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, como órganos normativos, de supervisión y coordinación de los sistemas de control interno y de control externo respectivamente, serán la autoridad de aplicación e interpretación de los mismos, en el ámbito de sus competencias específicas, quedando facultadas para dictar las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias que fueren necesarias.

ARTICULO 8º — Se consideran incluidos en la Administración Central el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER LEGISLATIVO y el PODER JUDICIAL, así como el MINISTERIO PUBLICO. Para el funcionamiento de sus sistemas de administración financiera y de control, las Universidades Nacionales, en virtud de su carácter de Organismos Descentralizados, están encuadradas en las disposiciones de la ley y de este reglamento, independientemente del tratamiento presupuestario que reciban los aportes que les otorgue el Tesoro Nacional.

ARTICULO 9º — Los créditos presupuestarios de la Administración Central para atender las erogaciones de la deuda pública se incluirán en la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública y aquellos otros gastos originados por los compromisos asumidos por el

Tesoro Nacional y que por sus características específicas no puedan asignarse a las jurisdicciones indicadas en la ley, se consignarán en la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

ARTICULO 10. — Sin reglamentar.

TITULO II

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y ORGANIZACION DEL SISTEMA

SECCION I: NORMAS TECNICAS COMUNES.

ARTICULO 11. — Sin reglamentar.

ARTICULO 12. — El total de los Recursos Corrientes menos el total de los Gastos Corrientes mostrará el ahorro del ejercicio, el cual podrá resultar con signo positivo o negativo.

Este resultado, adicionado a los Ingresos de Capital y deducidos los Gastos de Capital, permitirá obtener el resultado financiero, el cual se denominará superávit, si es de signo positivo, o déficit, en el caso contrario.

La Cuenta de Financiamiento presentará las fuentes y aplicaciones financieras compatibles con el resultado financiero previsto para el ejercicio.

Los programas y subprogramas presupuestarios deberán expresar la producción de bienes y servicios.

ARTICULO 13. — Sin reglamentar.

ARTICULO 14. — a) El presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional se estructurará de acuerdo con las siguientes categorías programáticas: programa, subprograma, proyecto, obra y actividad, y con las partidas de gastos que por su naturaleza no resulte factible asignar a ninguna de dichas categorías.

b) Los créditos presupuestarios de las actividades o proyectos que produzcan bienes o presten servicios a los diversos programas de una jurisdicción o entidad se incluirán en actividades o proyectos centrales o comunes.

c) Para la presentación de los gastos se utilizarán las clasificaciones siguientes:

I. Institucional.

II. Categoría programática.

III. Finalidades y funciones.

IV. Fuentes de financiamiento.

V. Objeto del Gasto.

VI. Económica.

VII. Tipo de moneda.

VIII. Ubicación geográfica.

d) Los recursos se presentarán ordenados, por lo menos, de acuerdo a las clasificaciones siguientes:

I. Institucional.

II. Por rubros.

III. Económica.

IV. Tipo de Moneda

e) La SECRETARIA DE HACIENDA establecerá las características especiales para la aplicación de las técnicas de programación presupuestaria en los entes citados en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, respetando los elementos básicos definidos en el presente artículo.

f) Los créditos presupuestarios se expresarán en cifras numéricas y en moneda nacional.

ARTICULO 15. — Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que inicien la contratación de obras o la adquisición de bienes o servicios cuyo devengamiento se verifique en más de un ejercicio financiero, deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en ocasión de presentar sus anteproyectos de presupuesto, la información que como mínimo contendrá: el monto total del gasto, su compromiso y devengamiento y su incidencia fiscal en términos físicos y financieros.

La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO evaluará la documentación recibida, compatibilizando el requerimiento para ejercicios futuros con las proyecciones presupuestarias plurianuales que se realicen para los ejercicios fiscales correspondientes.

Los proyectos de inversión, previo a su consideración, deberán contar con la intervención de la Dirección Nacional de Inversión Pública de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 24.354 y su reglamentación.

El proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional y los respectivos proyectos de presupuesto de las entidades comprendidas en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156 incluirán el detalle de las contrataciones de obras o adquisición de bienes y servicios, con la información que requiera la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

Quedan excluidas de las disposiciones de este artículo de la ley, los gastos en personal, las transferencias a personas cuyo régimen de liquidación y pago sea asimilable a gastos en personal, los contratos de locación de inmuebles, los servicios y suministros cuando su contratación por más de un ejercicio sea necesaria para obtener ventajas económicas, asegurar la regularidad de los servicios y obtener colaboraciones intelectuales y técnicas especiales. Asimismo, quedan exceptuadas aquellas contrataciones de obras cuyo monto total no supere la suma que para tal fin establezca la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION diseñará y mantendrá operativo un sistema de información en el que se registrarán las operaciones aprobadas, que contenga como

mínimo, el monto total autorizado, el monto contratado, los importes comprometidos y devengados anualmente y los saldos correspondientes a los ejercicios siguientes, clasificados por categorías programáticas y por objeto del gasto.

SECCION II: ORGANIZACION DEL SISTEMA.

ARTICULO 16. — Sin reglamentar.

ARTICULO 17. — Sin reglamentar.

ARTICULO 18. — Las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las Jurisdicciones y Entidades, tendrán a su cargo, además de las que le señala la ley, las funciones siguientes:

- a) Coordinar la elaboración de la política presupuestaria institucional sobre la base de las normas técnicas que determine la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.
- b) Asesorar a sus autoridades superiores y a los responsables de cada una de las categorías programáticas del presupuesto que les compete, en la interpretación y aplicación de las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificación y evaluación de la ejecución de los presupuestos respectivos.
- c) Preparar los anteproyectos de presupuesto de la jurisdicción o entidad, dentro de los límites financieros establecidos, y como resultado del análisis y compatibilización de las propuestas de cada una de las Unidades Ejecutoras de los Programas Presupuestarios.
- d) Llevar los registros centralizados de ejecución física del presupuesto.

CAPITULO II

DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

SECCION I: DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERAL

ARTICULO 19. — El Título I —Disposiciones Generales— se desagregará en capítulos que contengan artículos con temáticas homogéneas.

ARTICULO 20. — El Título I, Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto, contendrá el monto de los gastos autorizados de la Administración Nacional, las estimaciones de recursos para su atención, los gastos y contribuciones figurativas, las fuentes y aplicaciones financieras y los principales resultados. Asimismo incluirá los cuadros desagregados de los gastos y recursos combinando las distintas clasificaciones presupuestarias de acuerdo a los criterios que determine la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 21. — La información que contendrá el Título II de la Ley de Presupuesto, será la siguiente:

- a) Los recursos y los gastos de la Administración Central, como así también los del Servicio de la Deuda Pública y de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, con las clasificaciones que determine la SECRETARIA DE HACIENDA.
- b) El cálculo de los recursos incluirá los montos brutos a recaudarse, sin deducción alguna.

- c) Los recursos del ejercicio presupuestario de la Administración Central que se estimen recaudar durante el período, en efectivo sean de rentas generales o de afectaciones específicas.
- d) Los recursos provenientes de operaciones de crédito público y de donaciones, que representen o no, entradas de dinero efectivo al Tesoro Nacional.
- e) Las transferencias de los Organismos Descentralizados y otros Entes Públicos a la Administración Central.
- f) Las contribuciones figurativas que reciban el Tesoro Nacional y las jurisdicciones provenientes de gastos figurativos de jurisdicciones o entidades de la Administración Nacional, conforme su ejercicio de devengamiento.
- g) Toda otra transacción que represente un incremento de los pasivos o una disminución de los activos financieros.

ARTICULO 22. — La información que contendrá el Título III de la Ley de Presupuesto, para cada uno de los Organismos Descentralizados incluidos en la misma, será similar, en contenido y forma, a la establecida para la Administración Central.

En los organismos mencionados deberán considerarse recursos del ejercicio presupuestario:

- a) Los que se estime devengar.
- b) Los provenientes de operaciones de crédito público y de donaciones, representen o no entradas de dinero efectivo.
- c) Las contribuciones figurativas que reciban los Organismos Descentralizados provenientes de gastos figurativos de jurisdicciones o entidades de la Administración Nacional, conforme su ejercicio de devengamiento.
- d) Toda otra transacción que represente un incremento de los pasivos o una disminución de los activos financieros.
- e) Remanentes de ejercicios anteriores si correspondiere.

ARTICULO 23. — Los ingresos destinados a atender específicamente el pago de determinados gastos, en los términos del Artículo 23 de la Ley Nº 24.156, se ajustarán a las siguientes pautas de acuerdo al rubro del que se trate:

- a) Se incluyen los recursos provenientes de operaciones de crédito o convenios con Organismos Internacionales de Crédito.
- b) Sin reglamentar.
- c) Constituyen recursos con afectación específica aquellos que por ley se disponga que deban financiar determinados gastos.

SECCION II: DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO.

ARTICULO 24. — A efectos de fijar los lineamientos de política presupuestaria el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, deberá:

- a) Formular un cronograma de las actividades a cumplir, sus responsables y los plazos para su ejecución.

b) Establecer los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para coordinar el proceso que conducirá a fijar la política presupuestaria.

c) Solicitar a las jurisdicciones y entidades la información que estime necesaria, debiendo proporcionar éstas los datos requeridos.

Una vez fijados los lineamientos de política presupuestaria, las jurisdicciones y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuesto de acuerdo a las normas, instrucciones y plazos que se establezcan en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

ARTICULO 25. — El Proyecto de Ley de Presupuesto a presentar al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION constará de TRES (3) títulos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 de la ley con los respectivos cuadros consolidados.

Además de las informaciones básicas establecidas por la Ley Nº 24.156, el Proyecto de Ley de Presupuesto deberá contener para todas las jurisdicciones y entidades, los datos siguientes, estructurados de acuerdo a los criterios contenidos en los artículos anteriores:

a) Objetivos y metas a alcanzar.

b) Cantidad de cargos y horas cátedra.

c) Información física y financiera de los proyectos de inversión.

También incluirá:

d) Los créditos presupuestarios de la Administración Central para atender las erogaciones de la deuda pública, en la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, y

e) Los presupuestos de gastos originados por los compromisos asumidos por el Tesoro Nacional y que por sus características específicas no puedan asignarse a las jurisdicciones indicadas en la Ley Nº 24.156, en la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

ARTICULO 26. — El Mensaje contendrá además un análisis de la situación económico-social del país, las principales medidas económicas que contribuyeron a delinear la política presupuestaria que se propone, el marco financiero global del proyecto de presupuesto y del presupuesto plurianual de por lo menos TRES (3) años, así como las prioridades contenidas en el mismo. Se incorporarán como anexos los cuadros estadísticos y las proyecciones macroeconómicas que fundamenten la política presupuestaria y los demás datos que se consideren necesarios para información del PODER LEGISLATIVO.

ARTICULO 27. — Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto General, la SECRETARIA DE HACIENDA establecerá los procedimientos necesarios para atender los gastos imprescindibles de la Nación.

Las modificaciones al presupuesto prorrogado, a posteriori de comenzado el ejercicio, se realizarán conforme las facultades determinadas para tales actos durante la vigencia de la prórroga. Conforme con los procedimientos que indique la SECRETARIA DE HACIENDA, las jurisdicciones y entidades adaptarán y comunicarán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO los objetivos, producciones públicas y resultados adecuados a los nuevos límites del gasto.

Una vez aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, la SECRETARIA DE HACIENDA definirá los mecanismos necesarios para habilitar la distribución administrativa del presupuesto y con sus créditos absorber los gastos realizados durante la permanencia de la prórroga presupuestaria.

ARTICULO 28. — Sin reglamentar.

SECCION III: DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

ARTICULO 29. — La ejecución de gastos está sujeta a la condición de no superar el monto de los recursos recaudados durante el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo final del Artículo 34 de la ley.

ARTICULO 30. — El señor Jefe de Gabinete de Ministros de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 100, inciso 7) de la CONSTITUCION NACIONAL, aprobará la distribución administrativa del presupuesto de gastos.

ARTICULO 31. — Las principales características de las etapas de los gastos, en el contexto de la presente reglamentación son las siguientes:

1.- Compromiso, cuando se opera:

- a) El origen de una relación jurídica con terceros que producirá una eventual salida de fondos u otros valores, sea para cancelar una deuda o para su aplicación al pago de un bien o de un servicio determinado.
- b) La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinados y de la tramitación administrativa cumplida.
- c) La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir, o, en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación.
- d) La afectación del crédito presupuestario que corresponde en razón de un concepto de gasto.

2.- Devengado, cuando se opera:

- a) Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio de la respectiva jurisdicción o entidad, originada por transacciones con gravitación económica y/o incidencia financiera.
- b) El surgimiento de una obligación de pago mediante la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación.
- c) La liquidación del gasto y, cuando corresponda, la simultánea emisión de la respectiva orden de pago dentro de los TRES (3) días hábiles de devengado dicho gasto.
- d) La afectación definitiva del crédito presupuestario que corresponde.

3.- Pagado: se opera con la cancelación de la correspondiente orden de pago, con independencia del medio que se utilice.

La SECRETARIA DE HACIENDA definirá —por cada inciso, partida principal y partida parcial— las condiciones necesarias para que operen las diferentes etapas de ejecución

del gasto y la descripción de la documentación básica que deberá respaldar cada una de las operaciones de registro.

Tanto para la Administración Central como para los Organismos Descentralizados, las contrataciones y/o adquisición de bienes o servicios cuyo devengamiento se produzca en su totalidad en un solo ejercicio y su financiación se obtenga a través del uso del crédito, deberá incluirse en el respectivo presupuesto del ejercicio el gasto total de la operación y la respectiva fuente de financiamiento.

ARTICULO 32. — Se produce el devengamiento de recursos, cuando:

a) Por una relación jurídica se establece un derecho de cobro a favor de las jurisdicciones o entidades de la Administración Nacional y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas.

b) Se produce la percepción o recaudación de un recurso en el momento en que los fondos resultantes ingresan o se ponen a disposición de una oficina recaudadora, de un agente del Tesoro Nacional, o de cualquier otro funcionario facultado para recibirlos.

ARTICULO 33. — Sin reglamentar.

ARTICULO 34. — Las jurisdicciones y entidades remitirán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO con las características, plazos y metodología que ésta determine, la programación anual de los compromisos y del devengado.

La SECRETARIA DE HACIENDA a través de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, definirá las cuotas conforme a las posibilidades de financiamiento y comunicará los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, pudiendo, en función de variaciones no previstas en el flujo de recursos, modificar sus montos.

Asimismo establecerán los procedimientos a utilizar con los saldos sobrantes de las cuotas establecidas.

La asignación de cuotas de gastos de compromiso y de devengado comprenderá los gastos de toda la Administración Nacional y se realizará en la forma que determine la SECRETARIA DE HACIENDA.

Dentro del nivel asignado y conforme las facultades que se establezcan en la distribución del presupuesto para modificar las cuotas asignadas, las jurisdicciones y entidades podrán efectuar reasignaciones de las cuotas de compromiso y de devengado comunicadas.

Las cuotas que apruebe y comunique la SECRETARIA DE HACIENDA a través de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, serán distribuidas internamente en tiempo y forma, en el ámbito de cada jurisdicción, subjurisdicción, entidad y proyectos financiados con préstamos de Organismos Internacionales de Crédito.

ARTICULO 35. — Las competencias para autorizar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos, se adecuarán a las siguientes pautas, según corresponda:

a) El señor Jefe de Gabinete de Ministros, los señores Ministros y el señor Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, dentro de sus jurisdicciones, determinarán quiénes son los funcionarios de "nivel equivalente" referidos en el presente artículo.

b) Fíjense los montos para autorizar los procesos de adquisición de bienes y servicios a Ministros y al Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Secretarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Secretarios Ministeriales o funcionarios de nivel equivalente, Subsecretario de cada área o funcionario de nivel equivalente, Directores Nacionales, Directores Generales o funcionarios de nivel equivalente y a otros funcionarios en que el señor Jefe de Gabinete de Ministros o el señor Ministro del ramo delegue la autorización de gastos por determinados conceptos, teniendo en cuenta la respectiva estructura organizativa y las funciones de las distintas unidades ejecutoras, según se indica en el Anexo al presente artículo e inciso.

c) Fíjense los montos para la aprobación de actos por los que se contraten o adquieran bienes y servicios, de acuerdo con la competencia asignada a los funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL que se indican a continuación: el señor Jefe de Gabinete de Ministros, los señores Ministros y el señor Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, los señores Secretarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los señores Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, los señores Secretarios ministeriales del área, o por Resolución de cada Ministro, los señores Secretarios de quienes dependan los Servicios Administrativos Financieros o funcionarios de nivel equivalente, los señores Subsecretarios de cada área o funcionarios de nivel equivalente o por Resolución de cada Ministro, los señores Subsecretarios de quienes dependan los Servicios Administrativos Financieros, los señores Directores Nacionales, Directores Generales y/o funcionarios equivalentes así como a otros funcionarios en que el señor Jefe de Gabinete de Ministros o el señor Ministro del ramo delegue la aprobación de gastos por determinados conceptos, teniendo en cuenta la respectiva estructura organizativa y las funciones de las unidades ejecutoras, hasta las sumas que detalla el Anexo al presente artículo e inciso.

d) La autorización y aprobación de los gastos imputables a los conceptos incluidos en el clasificador por objeto del gasto que se mencionan a continuación, será competencia exclusiva del señor Jefe de Gabinete de Ministros, de los señores Ministros y los señores Secretarios o funcionarios de nivel equivalente, según corresponda, independientemente de su monto.

Partidas Parciales correspondientes a:

- Designación de personal, retribución del cargo y otros actos que determinen la modificación de sus remuneraciones.
- Otros gastos de personal.
- Retribuciones que no hacen al cargo.
- Complementos.

Partidas Principales correspondientes a:

- Beneficios y compensaciones.
- Servicios técnicos y profesionales.
- Publicidad y propaganda.
- Otros servicios.

Partidas Parciales correspondientes a:

- Pasajes (fuera del país).
- Viáticos (fuera del país).

Partidas Principales correspondientes a:

- Obras de arte.
- Activos intangibles.

Partida Parcial correspondiente a:

- Equipos Varios.

Inciso correspondiente a:

- Transferencias (excepto gastos correspondientes a la Partida Parcial).
- Ayudas sociales a personas.

Inciso correspondiente a:

- Activos financieros.

e) El MINISTERIO DE DEFENSA fijará las competencias para la autorización y aprobación de gastos y para el ordenamiento de pagos en el ámbito de su jurisdicción.

f) La formalización de los actos de autorización y aprobación de gastos se instrumentará en los formularios de uso general y uniforme que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA.

Toda salida de fondos del Tesoro Nacional requiere ser formalizada mediante una orden de pago emitida por el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.), la que deberá ser firmada por los señores Secretarios o Subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de quienes dependan los mismos, juntamente con los responsables de dichos servicios y de las unidades de registro contable.

g) Los pagos financiados con fuentes administradas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION inferiores al monto que fija el Anexo al presente artículo e inciso, serán atendidos por las tesorerías jurisdiccionales, a excepción de aquellos que correspondan a los conceptos que se detallan a continuación, los que se efectuarán a través de la citada Tesorería General.

- 1) pago de haberes, gastos relativos a Seguridad Social y retenciones sobre haberes;
- 2) erogaciones figurativas;
- 3) construcciones y bienes preexistentes;
- 4) anticipo y reposición de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas o regímenes similares.
- 5) obligaciones que correspondan a la clase de gasto Deuda Pública.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que los pagos sean financiados con fuentes del Tesoro Nacional, crédito interno y crédito externo, y no provengan de Préstamos de Organismos Internacionales destinados a proyectos específicos de inversión.

h) El PODER LEGISLATIVO, el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PUBLICO, las entidades descentralizadas, dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL y demás

entidades comprendidas en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, adecuarán su propio régimen de asignación de competencias para la autorización y aprobación de gastos y ordenación de pagos de acuerdo a la Ley Nº 24.156, según su propia normativa.

i) En caso de autorización y aprobación de gastos referidos a recursos provenientes de operaciones o contratos con Organismos Financieros Internacionales, se dará cumplimiento a las normas establecidas en cada contrato de préstamo, y supletoriamente a la legislación local.

j) Podrá iniciarse la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto General para la Administración Nacional. La aplicación de este procedimiento no podrá establecer relaciones jurídicas con terceros ni salidas de fondos del Tesoro Nacional hasta tanto dicha ley entre en vigencia.

ARTICULO 36. — Sin reglamentar.

ARTICULO 37. — Al efectuar la distribución administrativa del Presupuesto de Gastos, el señor Jefe de Gabinete de Ministros establecerá los alcances y mecanismos para llevar a cabo las modificaciones al Presupuesto General, dentro de los límites que la Ley de Presupuesto le señala teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Las solicitudes de modificación al Presupuesto General para la Administración Nacional deberán ser presentadas ante la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, mediante la remisión del proyecto de acto administrativo que corresponda, acompañado de la respectiva justificación y de acuerdo a las normas e instrucciones que dicha Oficina establezca.

b) Para los casos en que las modificaciones sean aprobadas en las propias jurisdicciones y entidades, la decisión administrativa que establezca la distribución deberá fijar los plazos y las formas para la comunicación de los ajustes operados a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

ARTICULO 38. — Sin reglamentar.

ARTICULO 39. — Sin reglamentar.

ARTICULO 40. — FACILIDADES DE PAGO: El señor Jefe de Gabinete de Ministros, los titulares de cada Ministerio, el señor Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, las autoridades Superiores de los Organismos Descentralizados y los demás entes detallados en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, quedan facultados a otorgar planes de facilidades de pago para aquellas deudas contraídas con el Estado dentro de su Jurisdicción, excepto aquellas que tengan su origen en leyes impositivas, aduaneras o del régimen de la seguridad social.

INCOBRABILIDAD: Serán declaradas incobrables las sumas adeudadas al Estado en los siguientes casos:

a) Cuando hubieren prescripto;

b) Cuando el costo estimado del procedimiento para su cobro no guarde relación o superase el monto del recupero;

c) Cuando se hubieren agotado los procedimientos para su cobro por el organismo acreedor, sin que ello implique renuncia de derecho.

La declaración de incobrabilidad, que se realizará al solo efecto de depurar la contabilidad gubernamental, deberá ser dictada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, los titulares de cada Ministerio, el señor Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, las autoridades Superiores de los Organismos Descentralizados y los demás entes detallados en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, por los montos que se adeuden en su jurisdicción, previa intervención favorable del Servicio Jurídico respectivo y la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, será la Autoridad de Aplicación de las disposiciones del presente artículo quedando facultada a establecer los montos y procedimientos destinados a declarar la incobrabilidad y a determinar el régimen general para el otorgamiento de los planes de facilidades de pago, en los casos que fuera solicitado.

SECCION IV: DEL CIERRE DE CUENTAS.

ARTICULO 41. — Se considerarán recursos del presupuesto vigente las contribuciones figurativas que provengan de gastos figurativos devengados por la Administración Nacional, aun cuando la percepción de aquéllos se opere con posterioridad al cierre del ejercicio.

El resultado presupuestario de un ejercicio se determinará al cierre del mismo por la diferencia entre los recursos recaudados y los gastos devengados durante su vigencia.

Si se verifican remanentes los mismos serán ingresados a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, salvo que exista una ley que expresamente disponga su destino específico.

ARTICULO 42. — Los Servicios Administrativos Financieros serán responsables de imputar a los créditos del nuevo presupuesto los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior, conforme los plazos y procedimientos que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Cuando por cualquier circunstancia se hubiere omitido al cierre del ejercicio el requisito de la liquidación y ordenación de pago de un gasto devengado durante su transcurso, deberá determinarse la razón y la eventual responsabilidad administrativa.

La SECRETARIA DE HACIENDA determinará, en cada caso, los procedimientos a utilizar para la imputación y cancelación de la obligación existente, según el estado en que se encuentre la tramitación que dio origen al gasto.

ARTICULO 43. — Sin reglamentar.

SECCION V: DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.

ARTICULO 44. — Créanse los Centros de Coordinación de Información Física en las unidades de presupuesto o en los Servicios Administrativos Financieros de cada Jurisdicción o Entidad a fin de centralizar la información de la gestión física de sus respectivos presupuestos. Para ello deberán:

1. Apoyar la operación de centros de medición en las unidades responsables de la ejecución de las categorías programáticas que se juzguen relevantes y que por la magnitud o especificidad de su gestión hagan conveniente su medición.
2. Coordinar y normatizar, en colaboración con las unidades responsables de cada una de las categorías programáticas, la información que permita la cuantificación de la gestión física, de modo que los registros tengan respaldo documental, sean estandarizados y sistemáticos, sean verificables y que haya responsables de sus contenidos así como penalidades por el incumplimiento.
3. Suministrar la información relevante de la gestión física de los respectivos presupuestos en los plazos que al efecto fije la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

La máxima autoridad de las unidades ejecutoras de programas será responsable de la confiabilidad de las fuentes, de la calidad de los registros de la gestión física y de los datos que suministre al Centro Coordinador de Información Física.

Las estructuras de los Centros de Coordinación de Información Física que se crean por el presente artículo deberán contar con la aprobación de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION queda facultada para dictar las normas complementarias e interpretativas que resultaren necesarias.

ARTICULO 45. — La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO llevará un registro centralizado de la información relevante sobre la programación y la ejecución física presentadas por cada jurisdicción o entidad, y analizará su desenvolvimiento y correspondencia con la programación y ejecución financiera.

Para ello, dispondrá de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a partir del plazo al que se alude en el punto 3 del artículo anterior, preparará sus propios informes sobre la ejecución físico-financiera presupuestaria y de corresponder, realizará recomendaciones a las autoridades superiores y a los responsables jurisdiccionales.

Cuando la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO detecte desvíos significativos, deberá comunicarlos a sus superiores jerárquicos, sin esperar los plazos establecidos para la preparación del informe mencionado.

Al cierre de cada ejercicio la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO preparará un resumen anual sobre el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas para los programas de cada jurisdicción o entidad, incorporando los comentarios sobre las causas de los desvíos registrados en el ejercicio.

Este informe será enviado a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dentro del plazo que disponga la SECRETARIA DE HACIENDA para su incorporación a la Cuenta de Inversión, en los términos del Artículo 95 "in fine" de la ley.

CAPITULO III

**DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS, FONDOS
FIDUCIARIOS Y ENTES PUBLICOS NO COMPRENDIDOS EN LA ADMINISTRACION
NACIONAL**

ARTICULO 46. — En lo que se refiere a los Fondos Fiduciarios le son de aplicación el Artículo 2º, inciso a) de la Ley Nº 25.152, el Artículo 34 de la Ley Nº 25.401, incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) como Artículo 17 y el Artículo 50 de la Ley Nº 25.565, incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) como Artículo 18.

ARTICULO 47. — Los conceptos establecidos en los Artículos 31 y 32 de la presente reglamentación también serán de aplicación para la utilización del momento del devengado, como base contable para los proyectos de presupuesto de recursos y de gastos.

ARTICULO 48. — Sin reglamentar.

ARTICULO 49. — Delégase en el Ministro de Economía y Producción la aprobación de los presupuestos de las entidades comprendidas en los incisos b) y c) del Artículo 8º de la ley.

Para la aprobación de los presupuestos dentro del plazo señalado en la ley, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO deberá preparar el informe de los proyectos recibidos, así como las estimaciones presupuestarias de oficio de aquéllos no recibidos, en la medida que cuente con los antecedentes contables y financieros que así lo permitan, antes del 30 de noviembre del año anterior al que regirán.

ARTICULO 50. — Sin reglamentar

ARTICULO 51. — La publicación a que se refiere la ley contendrá como mínimo:

- a) Plan de acción, programas y principales metas,
- b) Cuenta de ahorro-inversión-financiamiento,
- c) Plan de inversiones,
- d) Presupuesto de caja,
- e) Recursos Humanos.

ARTICULO 52. — Los regímenes de modificaciones presupuestarias que deben elaborar las entidades comprendidas en los incisos b) y c) del Artículo 8º de la ley determinarán distintos niveles de aprobación, según la importancia y los efectos de las modificaciones a realizar y señalarán claramente el organismo o autoridad responsable de cada uno de esos niveles. Definirán también los procedimientos a seguir para la comunicación fehaciente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de las modificaciones que efectúe el ente. La aprobación de tales modificaciones por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL, se delega en el señor Ministro de Economía y Producción.

ARTICULO 53. — A la finalización de cada ejercicio, las empresas y sociedades del Estado informarán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, en la fecha que ésta establezca sobre el cierre de las cuentas de sus presupuestos y toda otra información que ésta determine.

Al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y sociedades, así como los entes comprendidos en los incisos b) y c) del Artículo 8º de la ley que no cuenten con el presupuesto aprobado en los términos establecidos en el presente capítulo o que sus presupuestos aprobados presenten desvíos respecto de la ejecución presupuestaria que impliquen una disminución sustancial de los resultados operativos o económicos previstos, alteración sustancial de la inversión programada, incremento en la dotación de personal y/o incremento en el endeudamiento autorizado, deberán someter a aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa intervención de los órganos de fiscalización y control de tales entidades, la convalidación de la memoria y ejecución presupuestaria del año respectivo.

ARTICULO 54. — Sin reglamentar.

CAPITULO IV

DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

ARTICULO 55. — La información sobre las transacciones netas que realiza el Sector Público Nacional con el resto de la economía requerirá la eliminación de las que realicen entre sí sus organismos integrantes y que no tengan relación con la actividad operativa de los mismos.

Con relación a los incisos de la ley, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

- a) Sin reglamentar.
- b) Sin reglamentar.
- c) Las informaciones que sirvan de apoyo para el análisis económico contendrán, como mínimo, lo siguiente:
 - I. Nivel de ingresos y gastos.
 - II. Composición del gasto.
 - III. Presión tributaria.
 - IV. Generación de empleo.
 - V. Transferencias corrientes a otorgar y a recibir.
 - VI. Ahorro.
 - VII. Formación bruta y neta del capital real fijo.
 - VIII. Inversión indirecta por transferencia de capital a entes ajenos al Sector.
 - IX. Déficit o superávit financiero.
 - X. Necesidad de financiamiento y medios previstos para su cobertura y la variación del endeudamiento neto interno y externo.
- d) La referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución tomará en cuenta los montos y la significación de los mismos para el desarrollo económico y social del país.
- e) La información de la producción y de los recursos humanos a utilizar comprenderá un resumen de los programas aprobados para la Administración Nacional y para las

empresas y sociedades del Estado, y deberá indicar como mínimo las relaciones existentes entre el personal, los recursos financieros y la producción.

TITULO III

DEL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO.

ARTICULO 56. — Considéranse gastos operativos a aquellas erogaciones de la Administración Nacional incluidas como "Gastos de Consumo" en el Clasificador Económico del Gasto.

No se considerarán gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por Organismos Multilaterales de Crédito.

ARTICULO 57. — a) y b) Establécese un sistema para la emisión, colocación, negociación y liquidación de los Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.) que se coloquen en el mercado local. Estos instrumentos consistirán en los títulos valores que el Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera determine y estarán representados en forma escritural y registrados en cuentas abiertas en el Registro del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION o de la entidad que a esos efectos designe el citado Organo Coordinador.

La colocación de los Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.) se realizará por licitación pública o colocaciones por suscripción directa.

Los Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.) estarán denominados en moneda nacional o extranjera, a tasa adelantada o vencida, fija o flotante, pudiendo utilizarse otras estructuras financieras usuales en los mercados locales o internacionales.

En el caso de licitaciones públicas, las condiciones a que estarán sujetas las mismas serán dadas a conocer al momento de disponerse el llamado a licitación de cada instrumento.

El Organo Rector del Sistema de Crédito Público podrá requerir la asistencia de aquellas instituciones financieras con mayor relevancia en el mercado de Deuda Pública a fin de que participen significativamente en la colocación primaria y en la negociación secundaria de los Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.), con el objetivo de promover la eficiencia, liquidez y profundidad del mercado secundario, quedando facultado el Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera a establecer las categorías, los requisitos, los derechos y las obligaciones de las mismas.

El Organo Coordinador podrá instruir al agente de registro para que proceda a la apertura de cuentas separadas de los cupones de renta y de amortización de los Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.) que se emitan, a fin de que éstos puedan negociarse individualmente en el mercado secundario.

El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o la institución que el Organo Coordinador designe, tendrá a su cargo la liquidación de las operaciones con los Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.) que realicen los intermediarios, mediante las respectivas transferencias en las cuentas de registro de los títulos escriturales, y en las

cuentas de efectivo de los intermediarios abiertas a tales efectos. A estos fines, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o quien dicho Organo Coordinador designe, podrá abrir cuentas a nombre de:

I. Los intermediarios autorizados a actuar en la oferta pública de los títulos valores o en los mercados de valores y otros mercados autorregulados autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES, entidad autárquica en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

II. Los depositarios institucionales locales o internacionales;

III. Toda aquella institución a la que, a juicio de los organismos mencionados, resulte conveniente dar participación.

c) Sin reglamentar.

d) Sin reglamentar.

e) A los efectos de propender a la evaluación del riesgo asumido por parte del solicitante, como así también propiciar una razonable distribución del mismo, los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza que otorgue la Administración Central quedarán limitados al capital de la operación de crédito público de que se trate salvo que la ley que autorice su otorgamiento indique en forma expresa que deben incluirse los intereses.

Las entidades financieras oficiales nacionales que hubieran otorgado créditos con avales de la Administración Central, deberán arbitrar todos los medios judiciales conducentes a recuperar la cartera de tales préstamos, no pudiendo reclamar los avales otorgados hasta tanto no haber agotado dichas instancias contra el deudor, incluida la declaración de quiebra dictada por el juez competente.

Cuando la solicitud de aval provenga del sector público provincial o municipal no comprendido en los alcances del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 o del Gobierno de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, además de los requisitos establecidos en el Artículo 62 de la Ley Nº 24.156, deberá exigirse la autorización para la afectación de los fondos de la coparticipación federal de impuestos en los términos de los Artículos 41 y 45 de la Ley Nº 11.672 - Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005).

El ESTADO NACIONAL podrá avalar o garantizar el pago de las deudas contraídas mediante operaciones crediticias negociadas directamente por las Provincias o por el Gobierno de la CIUDAD DE BUENOS AIRES con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte, cuando aquellas cuenten con su respectiva ley, que las autorice a:

I. contraer el endeudamiento por el monto, plazo de amortización y destino del financiamiento, y

II. afectar los fondos de la coparticipación federal de impuestos para cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones de pago contraídas.

f) Sin reglamentar.

A los efectos de lo establecido en el anteúltimo párrafo del Artículo 57 de la Ley Nº 24.156, la Ley de Presupuesto General del año respectivo o la ley específica que autorice

el endeudamiento en los términos del Artículo 60 de la Ley Nº 24.156, deberá especificar los recursos que podrán ser afectados o la utilización de los otros mecanismos previstos en el párrafo mencionado.

ARTICULO 58. — Al solo efecto de su registración y contabilización, la deuda pública y las Letras del Tesoro de conformidad con los lineamientos establecidos en el Artículo 57 de la Ley Nº 24.156, podrán registrarse como deuda en moneda nacional y deuda en moneda extranjera.

Se considerará deuda en moneda nacional aquélla contraída en moneda de curso legal con personas físicas o jurídicas, domiciliadas o no en la REPUBLICA ARGENTINA y cuyo pago sea exigible dentro o fuera del territorio nacional.

Se considerará deuda en moneda extranjera, aquélla contraída en otras denominaciones que la de curso legal, con otro Estado u Organismo Internacional o con cualquier otra persona física o jurídica, domiciliada o no en la REPUBLICA ARGENTINA y cuyo pago sea exigible dentro o fuera del territorio nacional.

En aquellos casos en que se coloquen títulos, bonos, obligaciones de largo y mediano plazo o Letras del Tesoro, se considerará deuda interna a las colocaciones a las que les sea aplicable la Ley Argentina y se considerará deuda externa a aquélla cuya jurisdicción o ley aplicable no sea la Ley Argentina.

ARTICULO 59. — Considéranse comprendidas en este artículo a las entidades del Sector Público Nacional No Financiero incluidas en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y en el clasificador institucional del Sector Público Nacional.

Se entiende por inicio de trámites a la solicitud de presentaciones de ofertas de financiación, como así también la consideración de ofertas de financiación presentadas por entidades financieras o proveedores.

La iniciación de los trámites para realizar operaciones de crédito público, o la inclusión de condiciones financieras en los pliegos de licitación que impliquen una operación comprendida en los alcances del Artículo 57 de la ley, incluyendo aquellos casos en los que se requieran avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza del Gobierno Nacional, deberá contar con la autorización previa del Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, formalizada por escrito, y ser solicitada en la forma y condiciones que este último establezca.

Cuando se trate de una operación de crédito público financiada total o parcialmente por los Organismos Financieros Internacionales de los que la Nación forma parte, alcanzada por el Artículo 48 de la Ley Nº 11.672 - Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), la autorización prevista en el art. 59 de la ley, formará parte del dictamen sobre la viabilidad de la operación que debe emitir el señor Ministro de Economía y Producción previo a la autorización del señor Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones definitivas de la operación.

ARTICULO 60. — Las Letras del Tesoro, emitidas en el marco del Artículo 57 de la Ley Nº 24.156, o cualquier otra obligación que se emita a descuento, incidirán en los límites autorizados de endeudamiento contemplados en la Ley de Presupuesto del año

respectivo o en una ley específica, por la diferencia entre el valor nominal y el descuento acordado en la colocación.

La autorización para renovar o extender el plazo de un aval de la Administración Central, que no reúna los requisitos establecidos en el Artículo 65 de la ley, será considerada como una nueva operación y deberá estar incluida en la Ley de Presupuesto del año respectivo o en una ley específica.

ARTICULO 61. — La opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá ser emitida una vez promulgada la Ley de Presupuesto del año respectivo y se referirá a la totalidad de las operaciones en las que se autoriza a la Administración Central de conformidad con el Artículo 60 de la ley, y que se encuentran contempladas en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate, en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en esta última.

Para realizar dicha opinión podrá utilizar las proyecciones implícitas en la Ley de Presupuesto del año respectivo así como sobre la base del análisis del programa monetario que se realice en oportunidad de enviar al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el Proyecto de Ley de Presupuesto de cada año.

Cuando se trate de operaciones que se encuentran autorizadas por leyes específicas, la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá ser emitida en la forma dispuesta en el párrafo precedente.

ARTICULO 62. — Considéranse comprendidas en el art. 62 de la ley a todas las entidades mencionadas en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156.

Para los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza que otorgue la Administración Central, sin perjuicio de los recaudos específicos que en cada caso pueda adoptar el Organo Coordinador, las entidades solicitantes deberán presentar la siguiente información:

- a) Importe y perfil de vencimientos de la deuda contraída.
- b) Importe y perfil de vencimientos de nuevas obligaciones a contraer.
- c) Estado patrimonial al momento de contraer la obligación.
- d) Estado de origen y aplicación de fondos proyectado para el período de duración del endeudamiento.
- e) Informe actualizado referido al estado de las operaciones avaladas por el Gobierno Nacional hasta la fecha de la formulación del nuevo requerimiento, con indicación de la moneda contractual; nombre del acreedor y de la institución bancaria interviniente; importe del saldo pendiente de pago y todo otro antecedente que el Organo Coordinador estime conveniente.
- f) Cualquier otra información que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION considere necesaria.

A los efectos de la evaluación correspondiente, podrán ser requeridos informes de los órganos de control competentes, como así también informes de calificación del riesgo

crediticio de la entidad solicitante por parte de agencias especializadas o de entidades bancarias.

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO podrá verificar que los mecanismos de negociación y contratación de la operación de crédito de que se trate, minimicen la exposición crediticia del ESTADO NACIONAL.

Otorgado el aval, la entidad solicitante deberá presentar semestralmente ante la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO un informe respecto del estado de situación de la operación de crédito de que se trate.

En caso de modificaciones comprendidas en los alcances del Artículo 65 de la Ley Nº 24.156, se requerirá la previa intervención de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO para mantener la validez del aval otorgado. En aquellos casos en que se modifiquen las condiciones financieras de la operación respecto a las originalmente autorizadas, sin la intervención antes señalada, se considerará caducado el aval oportunamente otorgado a partir de la fecha de realizada la modificación.

Cuando se trate de operaciones de crédito público contraídas por entidades de la Administración Nacional, el aval de la Administración Central que eventualmente se requiera con relación a las mismas, se considerará autorizado siempre que aquellas operaciones se encuentren aprobadas en la respectiva Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 60 de la ley. El Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, estará autorizado a suscribir dichas operaciones.

ARTICULO 63. — El Organo Coordinador fijará y determinará la oportunidad y características financieras de los instrumentos de crédito público mencionadas en el Artículo 57 de la ley correspondiente a las emisiones y colocaciones de la Administración Central, y procederá a su emisión en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate o en una ley específica, y realizará dichas operaciones para lo cual queda facultado para:

- a) Disponer la emisión y colocación de Letras del Tesoro, en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 57, inciso b) y 82 de la ley.
- b) Establecer los métodos y procedimientos de colocación y/o venta de las operaciones respectivas, conforme a las prácticas vigentes.
- c) Determinar el valor nominal de las operaciones, la moneda en que serán denominadas, las fechas de emisión y de vencimiento, la tasa de interés aplicable, su periodicidad y forma de cálculo, y los mercados del país o del exterior en el que se ofrecerán y se cotizarán, y la disposición de su rescate anticipado.
- d) Designar instituciones financieras que representen y se encarguen de la organización de las operaciones de crédito público de que se trate.
- e) Celebrar con organismos del exterior, entidades financieras, mercados autorregulados y organizaciones de servicios de información y compensación de operaciones financieras, o con cualquier otra persona física o jurídica del país o del exterior, todos los acuerdos o contratos necesarios para la registración y/o colocación y/o venta de las operaciones involucradas.

f) Acordar las condiciones por las que las instituciones financieras colocadoras se obligan a adquirir los instrumentos que se ofrezcan y a colocarlos en el mercado y los mecanismos de información sobre el método de colocación de los bonos respectivos, la asignación de las órdenes de compra entre los distintos participantes y otras decisiones relevantes vinculadas con el funcionamiento del mercado.

g) Pactar, reconocer y abonar a los agentes y entidades financieras intervinientes, las comisiones eventuales por servicios en los términos usuales del mercado y pagar los gastos en que hubieren incurrido.

h) Establecer las pautas que aseguren la transparencia y no manipulación del mercado primario y secundario de los instrumentos a que se hace referencia en los incisos a) y b) del Artículo 57 de la ley.

i) Solicitar a las bolsas y mercados de valores del país o del exterior, la cotización de los instrumentos a los que se hace referencia en los incisos a) y b) del Artículo 57 de la ley.

j) Requerir de aquellos mercados en los cuales coticen los instrumentos a que se hace referencia en los incisos a) y b) del Artículo 57 de la ley, información en tiempo real de las operaciones registradas, incluyendo la denominación de las entidades participantes.

k) Solicitar al agente de registro para que por su intermedio requiera a los titulares de las cuentas de registro, y con finalidad exclusivamente estadística, la residencia de los titulares de las posiciones registradas en sus cuentas.

l) Participar conjuntamente con los mercados autorregulados, en todo lo atinente a la reglamentación e implementación de las operaciones de derivados que se realicen con los instrumentos a que se hace referencia en los incisos a) y b) del Artículo 57 de la ley.

m) Contratar en el exterior servicios de asesoramiento jurídico en temas de crédito público, a firmas de reconocido prestigio internacional y que fueran necesarias para asistir al ESTADO NACIONAL.

n) Autorizar a suscribir la documentación necesaria para instrumentar estas operaciones a los funcionarios que oportunamente se determinen.

ARTICULO 64. — Cuando la solicitud del aval provenga de personas físicas o jurídicas del sector privado, además de los requisitos establecidos en el Artículo 62 de la ley y de esta reglamentación, deberá exigirse autorización previa del Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera y ofrecerse garantías a entera satisfacción del mismo, las que podrán consistir en fianzas, prendas o hipotecas.

En estos casos resultará de aplicación lo dispuesto en el primer y segundo párrafo del inciso e) del Artículo 57 de la presente reglamentación.

ARTICULO 65. — Sin reglamentar.

ARTICULO 66. — Sin reglamentar.

ARTICULO 67. — Sin reglamentar.

ARTICULO 68. — Sin reglamentar.

ARTICULO 69. — Para el cumplimiento de lo determinado en el inciso g) del Artículo 69 de la Ley N° 24.156, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO considerará los informes producidos al respecto por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y la

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, como así también los correspondientes al Sistema de Evaluación Presupuestaria establecido en el marco de los Artículos 17, inciso k) y 45 de la Ley Nº 24.156.

A los efectos de administrar en tiempo y forma la atención de los pagos por servicios de la deuda pública de la Administración Nacional, velar por el cumplimiento de los pagos de los servicios de las deudas contraídas por el resto de los integrantes del Sector Público Nacional no financiero y dar cumplimiento a lo determinado en el inciso h) del Artículo 69 de la ley, todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional no financiero deberán proveer a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, la información y la documentación de respaldo de las solicitudes de desembolsos que tramiten y de los pagos que realicen en forma directa, como así también atender otros requerimientos de información relacionados con el mencionado registro, en los plazos y con las características que dicha Oficina Nacional estipule para cada caso.

En tal sentido, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO queda facultada para dictar las normas específicas y mecanismos de uso obligatorio, relacionados con el registro de la deuda pública directa y de aquella garantizada por la Administración Central, dentro de los procedimientos generales que a tal efecto dicte la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para su integración a los sistemas de contabilidad gubernamental y de unidad de registro de crédito público, respectivamente, y dentro del marco del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F).

En virtud de lo establecido en el inciso j) del Artículo 69 de la Ley Nº 24.156, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO tendrá competencia para realizar todas aquellas acciones que se establezcan por medio de los decretos que aprueben la estructura organizativa del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

ARTICULO 70. — Los gastos que se originen por las emisiones y contrataciones relacionadas con las operaciones de crédito público y con las Letras del Tesoro, de conformidad con los lineamientos establecidos en los Artículos 57 y 82 de la Ley Nº 24.156, como así también los intereses que dichas operaciones devenguen serán imputados a los créditos previstos en la Jurisdicción 90- Servicio de la Deuda Pública.

ARTICULO 71. — Sin reglamentar.

TITULO IV

DEL SISTEMA DE TESORERIA.

ARTICULO 72. — Sin reglamentar.

ARTICULO 73. — Sin reglamentar.

ARTICULO 74. — Dentro de las competencias determinadas por la Ley Nº 24.156, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION deberá:

a) Sin reglamentar.

b) Sin reglamentar.

c) Sin reglamentar.

d) Requerir a cada uno de los organismos descentralizados la información que estime conveniente para conformar con la debida antelación los presupuestos de caja de cada uno de ellos. Sobre la base de la misma, y de acuerdo con las disponibilidades de fondos existentes, dará curso a las órdenes de pago que se emitan con cargo a los créditos presupuestarios destinados a su financiamiento.

e) Sin reglamentar.

f) Atender, en su caso, los desequilibrios transitorios de caja a través de la emisión de Letras del Tesoro cuyo reembolso opere dentro del ejercicio financiero de su emisión. Los registros contables de la utilización y devolución de tales Letras no afectarán la ejecución del cálculo de recursos y del presupuesto de gastos, respectivamente, a excepción de los intereses y gastos que irroguen.

g) Verificar que las tesorerías jurisdiccionales apliquen las normas y los procedimientos referidos a los mecanismos de información establecidos.

h) Determinar los distintos rubros que integran el presupuesto anual de caja del Sector Público, como así también los subperíodos en que se desagregue, solicitando a los entes involucrados los datos necesarios a tal fin. Los informes de ejecución que elabore serán elevados para conocimiento de la SECRETARIA DE HACIENDA.

i) Sin reglamentar.

j) La SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION establecerán las pautas a las que deberán ajustarse los organismos que se encuentran definidos en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 en oportunidad de solicitar opinión previa a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION sobre las inversiones temporarias de fondos que realicen en instituciones financieras del país o del exterior.

k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración Central o de terceros individualizados en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, que se pongan a su cargo, en las condiciones dispuestas por el Artículo 2191 del Código Civil para el depósito regular y normas concordantes que rigen la materia, durante el tiempo que los depositantes indiquen. Las órdenes de pago ingresadas en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION deberán permanecer bajo su guarda hasta la cancelación de las mismas; producida la misma se remitirán a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

l) Gestionar la cobranza en sede administrativa, conforme disposiciones legales que así lo encomienden, de todo crédito y/o recurso a favor del Tesoro Nacional de origen no tributario.

La cobranza de títulos, valores y/o garantías otorgados en custodia, se efectuará previo requerimiento y autorización expresa por parte del responsable primario de los mismos.

ARTICULO 75. — En caso de ausencia temporaria o permanente del señor Tesorero General de la Nación, el señor Subtesorero General asumirá las funciones del primero, hasta tanto aquél se reintegre a su cargo o sea designado su reemplazante.

ARTICULO 76. — Sin reglamentar.

ARTICULO 77. — Sin reglamentar.

ARTICULO 78. — DEPOSITO DE FONDOS

1. Los importes recaudados o percibidos correspondientes a recursos de cualquier naturaleza de los organismos descentralizados y de la Administración Central deberán ser depositados el mismo día o dentro del primer día hábil posterior en la cuenta recaudadora.

I. APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA DE CURSO LEGAL.

1.1. Los Organismos incluidos en el Artículo 8º, incisos a) y c) de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones mantendrán sus disponibilidades en efectivo depositadas en cuentas bancarias habilitadas en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Para la apertura de cuentas bancarias deberán solicitar previamente la autorización a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Cuando razones fundadas lo justifiquen, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, como excepción, podrá autorizar a los organismos a operar con cuentas bancarias en moneda de curso legal en otros bancos oficiales o privados que operen en el país. El plazo máximo de las excepciones será de DOS (2) años a cuyo vencimiento deberá renovarse.

Una vez operada la apertura de la cuenta bancaria, informarán el número asignado a la misma, dentro de los SIETE (7) días de producida la apertura.

1.2. Las Empresas y Sociedades del Estado, incluyendo Empresas residuales y Fondos Fiduciarios a que se refieren los incisos b) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, mantendrán sus cuentas bancarias preferentemente en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Cuando razones vinculadas a su operatoria lo impongan, podrán abrir otras cuentas u operar con otros Bancos del sistema. En todos los casos informarán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la apertura de cuenta realizada, en el plazo previsto en el párrafo anterior, cumplimentando el detalle descripto en el punto 7.2. de la presente reglamentación.

II. APERTURA DE CUENTAS RECAUDADORAS.

2.1. La apertura de cuentas recaudadoras será tramitada directamente por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a solicitud de las jurisdicciones y entidades que operen dentro del sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Una vez efectuada la apertura, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION informará al Organismo el número asignado a la cuenta, su denominación y la fecha a partir de la cual comenzará a operar.

III. APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA.

3.1. La apertura de cuentas en moneda extranjera, por parte de los Organismos del Sector Público Nacional incluidos en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, en bancos locales o del exterior, sólo podrán habilitarse con la autorización previa de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

En los casos de apertura de cuentas bancarias en plazas del exterior la TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá solicitar la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Una vez operada la apertura de la cuenta bancaria, informarán el número asignado a la misma, dentro de los SIETE (7) días de producida la apertura.

IV. CUENTAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

4.1. La TESORERIA GENERAL DE LA NACION mantendrá sus cuentas bancarias en moneda local y extranjera en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA. No obstante ello, si razones de servicio así lo requieren podrá abrir otras cuentas en el país o en el exterior, en bancos oficiales o privados, y en moneda local o extranjera, remuneradas o no.

Las cuentas bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION girarán a la orden conjunta de DOS (2) funcionarios designados por su titular, quien también designará a sus reemplazantes en ausencia de aquéllos.

V. REGISTRO DE CUENTAS OFICIALES.

5.1. La TESORERIA GENERAL DE LA NACION mantendrá una base de datos denominada Registro de Cuentas Oficiales, que contendrá la información indicada en el punto 7.2. incisos a) hasta g) en la que se incluirán las cuentas bancarias autorizadas y/o informadas por los organismos del Sector Público Nacional.

VI. CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS.

6.1. Los organismos del Sector Público Nacional incluidos en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones que tengan habilitadas cuentas bancarias, cuya utilización deje de ser necesaria, procederán a su cierre y comunicarán tal circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del cierre.

6.2. Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al sistema de Cuenta Unica del Tesoro que deban proceder al cierre de una cuenta recaudadora comunicarán tal circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a fin de que la misma gestione dicho cierre e informará al solicitante una vez realizado.

VII. DISPOSICIONES GENERALES.

7.1. Los organismos del Sector Público Nacional incluidos en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, utilizarán para su operatoria el menor número de cuentas bancarias. En la denominación de las cuentas se indicará el organismo al cual pertenecen y la naturaleza o finalidad de los recursos que moviliza.

7.2. Los organismos del Sector Público Nacional que necesiten tener la autorización previa para la apertura de cuentas bancarias, como así también, aquellos que estén obligados a informar a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION las aperturas realizadas, detallarán en sus notas los siguientes aspectos:

- a) Banco y sucursal.
- b) Denominación de la cuenta.
- c) Clave Unica de Identificación Tributaria del organismo.
- d) Tipo de Cuenta.

e) Moneda.

f) Funcionarios autorizados a girarla, con indicación de apellido, nombre, número de documento y cargo que ocupa.

g) Naturaleza y origen de los fondos.

h) Razones detalladas que hacen necesaria su apertura y que impidan la utilización de otras existentes, si las hubiera.

Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA a determinar otros requisitos que deberán contener las solicitudes de apertura de cuentas bancarias y/o las notificaciones de aperturas realizadas.

7.3. Los organismos deberán agregar la autorización de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a la documentación requerida por el Banco para realizar el trámite respectivo, sin cuyo requisito, la entidad bancaria no dará curso a la misma. Las notas de autorización de apertura de cuentas bancarias otorgadas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION tendrán un plazo de vigencia de TREINTA (30) días a partir de su emisión para la presentación ante la entidad bancaria. Vencido dicho plazo, deberá solicitarse una prórroga o gestionarse una nueva autorización.

7.4. Las entidades integrantes del Sistema Bancario Nacional, y en particular el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deberán informar a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a su requerimiento, las denominaciones, números, tipos, movimientos y saldos de las cuentas bancarias correspondientes a los organismos del Sector Público Nacional. Asimismo, procederán a ejecutar el cierre de las cuentas que la SECRETARIA DE HACIENDA solicite, cuando no se adecúen a lo previsto en la presente reglamentación.

ARTICULO 79. — Sin reglamentar.

ARTICULO 80. — Se establece el Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos públicos de la Administración Nacional.

Este sistema atenderá todos los pagos resultantes de la gestión y de los desembolsos comprendidos en la gestión presupuestaria y patrimonial, manteniendo individualizados en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION los recursos propios, los afectados, de terceros y todos aquellos que les correspondan por las asignaciones del Tesoro, a cada una de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.

La SECRETARIA DE HACIENDA podrá disponer de los saldos existentes del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro luego de establecer las reservas técnicas de liquidez que considere necesarias en función de la programación financiera periódica que a tal efecto elabore la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Sin perjuicio de ello, se mantendrá en vigencia el Sistema de Fondo Unificado (S.F.U.). El mismo se integrará con todas las cuentas bancarias de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, incluida la Cuenta Unica del Tesoro.

A los efectos de la integración del Sistema de Fondo Unificado (S.F.U.) se considerarán como instituciones de Seguridad Social a todos los organismos públicos nacionales de previsión social y sus dependencias, como así también toda otra institución pública nacional que tenga como objetivo principal la atención y la asistencia de la Seguridad Social.

ARTICULO 81. — Entiéndase por Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas al Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas que se reglamenta en el presente artículo:

- a) Las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, ajustarán sus regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, o los que en el futuro los reemplacen a las normas de la presente reglamentación, las que determine la SECRETARIA DE HACIENDA y aquellas que establezcan sus resoluciones de creación.
- b) Los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se formalizan con el dictado del acto dispositivo que los autoriza y se materializa con la entrega de una determinada cantidad de dinero a un Servicio Administrativo Financiero o a una unidad dependiente de éste, para que la utilice en el pago de gastos expresamente autorizados.
- c) La ejecución de estos gastos es un procedimiento de excepción, limitado a casos de urgencia que, contando con saldo de crédito y cuota no permitan la tramitación normal de una orden de pago, por consiguiente, tanto la clase de gasto como el monto de las asignaciones, responderán a un criterio restrictivo y sólo podrán ser aplicados a transacciones de contado.
- d) Los Fondos Rotatorios y las Cajas Chicas serán creados en cada jurisdicción o entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión favorable de los órganos rectores competentes de la SECRETARIA DE HACIENDA.

El acto dispositivo deberá contener:

- I. La identificación de la jurisdicción a la cual pertenece el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) al que se asigna el Fondo Rotatorio.
- II. La identificación del titular del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) con facultades para disponer gastos y pagos con cargo al mismo, el cual se denominará responsable.
- III. El importe del Fondo Rotatorio y el monto máximo de cada gasto individual, a excepción de los que se abonen en concepto de servicios básicos.
- IV. La fuente de financiamiento por la cual se constituye, adecuada a los créditos presupuestarios asignados.
- V. Los conceptos de gastos autorizados a pagar por fondo rotatorio o caja chica.
- VI. Las normas específicas, las limitaciones y las condiciones especiales que determine la autoridad de creación.

El mismo procedimiento se seguirá para la adecuación de los Fondos Rotatorios.

- e) Los Fondos Rotatorios podrán constituirse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio correspondientes a los conceptos autorizados en el inciso f) del presente artículo, con independencia de su fuente de financiamiento.

f) Se podrán realizar pagos con cargo a Fondos Rotatorios y/o Cajas Chicas para los siguientes conceptos del clasificador por objeto del gasto:

- I. Partida Principal 1.5. Asistencia social al Personal.
- II. Partida Principal 1.3. Parcial 1. Retribuciones Extraordinarias (por aquellos conceptos que no revistan el carácter de bonificables).

III. Inciso 2 "Bienes de Consumo".

IV. Inciso 3 "Servicios no Personales".

V. Inciso 4 "Bienes de Uso" (excepto Partida Principal 4.1. "Bienes Preexistentes", Partida Principal 4.2. "Construcciones", Partida Parcial 4.3.1. "Maquinaria y Equipo de Producción" y Partida Parcial 4.3.2. "Equipo de transporte, tracción y elevación". 4.6. Obras de arte.

VI. Inciso 5 "Transferencias", Partida Parcial 5.1.4. "Ayudas Sociales a Personas".

g) La autoridad máxima de cada jurisdicción o entidad, podrá disponer la creación de Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, con cargo al Fondo Rotatorio debiendo especificar en el acto dispositivo:

I. La unidad ejecutora a la que se le asignó el Fondo Rotatorio o Caja Chica.

II. El funcionario con facultades para disponer gastos y pagos, denominado responsable.

III. El monto del Fondo Rotatorio interno o Caja Chica, así como el importe máximo de cada gasto individual a realizar por cada Fondo Rotatorio Interno y/o Caja Chica.

IV. Los conceptos de gastos que pueden atenderse por Fondo Rotatorio y/o Caja Chica.

V. Las normas específicas, limitaciones y condiciones especiales que se establezcan.

h) Las Cajas Chicas que se constituyan dentro de cada Fondo Rotatorio o Fondo Rotatorio Interno tendrán una operatoria similar a éstos, sus montos no podrán exceder la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000) y estarán limitadas a gastos individuales que no superen los PESOS MIL (\$ 1.000).

i) Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA, cuando razones fundadas así lo determinen y con carácter de excepción, a autorizar aumentos del Fondo que no superen el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los asignados en virtud de la presente reglamentación.

Del mismo modo, facúltase a la citada Secretaría para modificar el límite del importe de creación de Cajas Chicas y gastos individuales.

j) Los Servicios Administrativos Financieros que hubieren constituido Fondos Rotatorios, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deberán rendir los gastos efectuados hasta el cierre del ejercicio. Las disponibilidades sobrantes de dichos fondos continuarán en poder del Servicio Administrativo Financiero titular del Fondo.

k) Anualmente, los Servicios Administrativos Financieros deberán adecuar los montos de los Fondos Rotatorios constituidos.

ARTICULO 82. — Las Letras del Tesoro que se emitan en virtud del Artículo 82 de la Ley Nº 24.156 se regirán por las siguientes pautas:

a) Podrán colocarse por suscripción directa o licitación pública.

b) Dichas Letras estarán representadas en forma escritural o cartular, podrán estar denominadas en moneda nacional o extranjera, a tasa adelantada o vencida, fija o flotante, pudiendo utilizarse otras estructuras financieras usuales en los mercados locales o internacionales. El Organismo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera establecerá en cada oportunidad las respectivas condiciones financieras.

- c) La TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá solicitar la negociación y cotización de dichas Letras en mercados locales o internacionales y disponer su liquidación y registro a través del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o de otro que se designe a tal efecto.
- d) El monto máximo de autorización para hacer uso del crédito a corto plazo que fija anualmente la Ley de Presupuesto en el marco del Artículo 82 de la ley, se afectará por el valor nominal en circulación.
- e) A fines de su contabilización y registración serán consideradas Letras en Moneda Nacional a aquellas emitidas en moneda de curso legal y Letras en Moneda Extranjera a aquellas emitidas en otras monedas distintas de la de curso legal.
- f) Facúltase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a celebrar los acuerdos y/o contratos con entidades financieras oficiales y/o privadas, mercados autorregulados y organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones del país o del exterior que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las operaciones de crédito a corto plazo en el marco del Artículo 82 de la ley, todo ello de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto de cada año.
- g) Las Letras del Tesoro emitidas por el Artículo 82 de la ley y que formen parte de los Instrumentos de Deuda Pública (I.D.P.) se registrarán, en los aspectos que hacen a la colocación, negociación y liquidación, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Artículo 57 de la Ley Nº 24.156.
- h) Los gastos que se originen en la emisión y/o contrataciones relacionadas con la emisión de Letras del Tesoro, como así también los intereses que las mismas devengaren, deberán ser imputados a los créditos previstos en la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública.
- i) La TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá dictar las normas complementarias que resulten necesarias.

ARTICULO 83. — Sin reglamentar.

ARTICULO 84. — Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a notificar y posteriormente a disponer el cierre de cuentas bancarias de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional que no hayan tenido movimiento originado en el titular de la cuenta durante UN (1) año y a transferir a las cuentas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION los saldos existentes.

TITULO V

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

ARTICULO 85. — El Sistema de Contabilidad Gubernamental se estructura de la siguiente forma:

- a) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en su calidad de Organo Rector del Sistema.
- b) Las Unidades de Registro Primario, correspondientes a los organismos recaudadores, a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, a la TESORERIA GENERAL DE LA

NACION, a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO y a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.

ARTICULO 86. — Las operaciones, sean ellas de tipo presupuestario, patrimonial, económico o financiero, correspondientes a las jurisdicciones y a cada una de las entidades de la Administración Nacional, se registrarán en el sistema una única vez, a fin de obtener las salidas básicas de información contable que produzca el mismo.

La contabilidad general de la Administración Nacional registrará las transacciones económico-financieras mediante el uso de cuentas patrimoniales y de resultados, en el marco de la teoría contable, según los Principios de Contabilidad y Normas Generales y Particulares de Contabilidad para el Sector Público Nacional y los planes de cuentas de uso obligatorio que, para aquélla, establezca la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Serán responsables, entre otros aspectos, de la veracidad, objetividad, verificabilidad, integridad, razonabilidad y confiabilidad de la información las siguientes autoridades:

a) Secretarios y Subsecretarios de quienes dependen los Servicios Administrativos Financieros de la Administración Central y sus titulares, los del resto de las Unidades de Registro Primario no incluidas dentro de éstos.

b) Las máximas autoridades de los entes citados en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la ley.

c) Los de las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Préstamos Externos.

Los aspectos legales del soporte documental de los actos administrativo-financieros de la Administración Nacional, estarán a cargo del Organo de Control Interno del PODER EJECUTIVO NACIONAL y de acuerdo con las normas y procedimientos que el mismo establezca.

ARTICULO 87. — El Sistema de Contabilidad Gubernamental se ajustará a lo siguiente:

a) Las Unidades de Registro Primario de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional deberán mostrar: como mínimo y sin perjuicio de otra información que requiera la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION:

I. La ejecución presupuestaria de recursos y gastos.

II. El inventario valorizado de bienes físicos.

III. Los movimientos de fondos, valores y demás activos y pasivos.

IV. Detalle de contingencias.

b) Los organismos descentralizados operarán sus sistemas contables y producirán los estados que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, remitiéndolos a la misma en la oportunidad y plazos que ésta establezca.

c) Los entes comprendidos en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 desarrollarán sus propios sistemas de contabilidad de acuerdo con los Principios de Contabilidad y Normas Generales y Particulares de Contabilidad para el Sector Público Nacional, siendo responsables de elaborar y remitir sus estados financieros a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en la oportunidad y la forma que ésta establezca.

d) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procesará los datos y analizará la información producida por el sistema correspondiente a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, y registrará las operaciones complementarias y de ajuste necesarias a fin de elaborar los Estados Contables de la Administración Central y generar los estados de ejecución presupuestaria y la Cuenta de Ahorro - Inversión - Financiamiento de la Administración Nacional.

e) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION producirá, como mínimo, los siguientes estados:

Contables.

I. Situación patrimonial de la Administración Central, que consolide las cuentas o integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y de las entidades comprendidas en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156.

II. De recursos y gastos corrientes de la Administración Central.

III. De origen y aplicación de fondos de la Administración Central.

IV. De Evolución del Patrimonio Neto de la Administración Central.

Presupuestarios.

V. De ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Nacional.

VI. Cuenta de Ahorro - Inversión - Financiamiento de la Administración Nacional.

VII. Cuenta de Ahorro - Inversión - Financiamiento del Sector Público Nacional no Financiero.

Otros.

VIII. Estado de Situación del Tesoro de la Administración Central.

IX. Estado de Situación de la Deuda Pública.

ARTICULO 88. — La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION deberá:

a) Diseñar y administrar el Sistema de Contabilidad del Sector Público Nacional.

b) Coordinar el diseño de las bases de datos de los sistemas que utilicen las jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Estado para la administración de la información financiera a que se refiere la ley.

c) Establecer y mantener actualizado el plan de cuentas de la Contabilidad General del Sector Público Nacional, según los Principios de Contabilidad y Normas Generales y Particulares de Contabilidad para el Sector Público Nacional, debidamente relacionado con los clasificadores presupuestarios en uso.

d) Determinar las formalidades, características y metodologías de las registraciones que deberán efectuar las Unidades de Registro Primario.

e) Determinar pautas de información que las distintas Unidades de Registro Primario ingresen a las bases de datos, como así también de los procedimientos contables, efectuando las recomendaciones e indicaciones que estime adecuadas para su desarrollo.

f) Dictar normas y establecer los procedimientos apropiados para que la contabilidad gubernamental cumpla con los fines establecidos en la Ley N° 24.156 e impartir las instrucciones para su efectivo cumplimiento.

g) Conformar los sistemas contables, que en el marco de su competencia, desarrollen los Organismos Descentralizados.

ARTICULO 89. — En caso de ausencia temporaria o permanente del Contador General de la Nación, el Subcontador General asumirá las funciones del primero, hasta tanto aquél se reintegre a su cargo o sea designado su reemplazante.

ARTICULO 90. — Sin reglamentar.

ARTICULO 91. — La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION determinará los procedimientos de registración de la ejecución presupuestaria de las autorizaciones contenidas en la respectiva Ley de Presupuesto.

Es competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION elaborar, aprobar y mantener actualizados los procedimientos y manuales necesarios para que las jurisdicciones y entidades lleven los registros de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos.

En su carácter de administrador del Sistema Integrado de Información Financiera deberá evaluar su funcionamiento a efectos de mantenerlo permanentemente actualizado, conceptual y técnicamente, como así también coordinar la integración al mismo de otros sistemas vinculados.

Corresponde a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION el registro de los bienes físicos del ESTADO NACIONAL conforme el procedimiento que a tales efectos determine.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION establecerá los plazos de guarda y el destino de la documentación obrante en el Archivo General de Documentación Financiera de la Administración Nacional.

ARTICULO 92. — La SECRETARIA DE HACIENDA determinará los plazos y contenidos de la información correspondiente al ejercicio financiero anterior.

Los organismos descentralizados y los mencionados en los incisos b), c) y d) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán enviar la información correspondiente al ejercicio financiero anterior, en el plazo y de acuerdo con las instrucciones que al respecto establezca la SECRETARIA DE HACIENDA.

Las instituciones del Sector Público Nacional Financiero deberán dar cumplimiento a las disposiciones que para el caso emita el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, sin perjuicio de remitir a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION toda aquella información que ésta requiera, para su incorporación a los estados contables a su cargo.

ARTICULO 93. — Se entenderá por compensación intergubernamental la que se efectúe entre los entes que integran el Sector Público Nacional.

Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA a proponer y acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones o reconocimientos de los saldos netos resultantes, y toda otra operación que propenda a la obtención de los resultados previstos, determinando

asimismo la forma de cancelación de los montos que no resultaren alcanzados por la compensación.

Las partes involucradas deberán remitir a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en las condiciones y plazos que ésta determine, el acuerdo final a que arribaren, en función de los montos de los débitos y créditos líquidos y exigibles. Asimismo establecerá los mecanismos contables y operativos con el fin de instrumentar el régimen de compensación previsto, efectuando las registraciones pertinentes en los estados contables a su cargo y dictará las disposiciones técnicas necesarias con el objeto de permitir que los estados contables de las entidades involucradas reflejen los resultados derivados de dicha compensación.

ARTICULO 94. — La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION recibirá la asistencia de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a fin de consolidar la información financiera del Sector Público Argentino suministrando los datos que surgen del sistema de información fiscal y financiera del Sector Público Provincial.

Para ello se compatibilizará la clasificación y exposición de los recursos y gastos públicos provinciales con las normas y procedimientos vigentes a nivel nacional, así como su actualización permanente.

Asimismo, la citada Dirección Nacional, suministrará similar información del Sector Público Municipal, atendiendo al grado de avance que logre en la implementación del sistema de información financiera en el mismo.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION coordinará la asistencia técnica que deberán prestar los órganos rectores previstos en la Ley Nº 24.156, a fin que las Provincias adopten, apliquen y actualicen sistemas compatibles con dicha ley, para lo cual la Dirección Nacional precedentemente mencionada, asesorará y colaborará a fin de facilitar la incorporación de las Provincias a este proceso.

ARTICULO 95. — El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION presentará anualmente la Cuenta de Inversión, elaborada por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, al señor Jefe de Gabinete de Ministros, quien a su vez, la elevará al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

TITULO VI

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

ARTICULO 96. — Sin reglamentar.

ARTICULO 97. — El régimen de autarquía administrativa y financiera acordado a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION implica que la programación de la ejecución física y financiera de los presupuestos de gastos que tramite la misma, en los términos del Artículo 34 de la Ley Nº 24.156, será aprobada por la SECRETARIA DE HACIENDA o la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO hasta el total de crédito aprobado. Una vez aprobada, en caso de disminuciones en la recaudación del Tesoro Nacional que importen una disminución general de cuotas para toda la Administración Nacional, la

SECRETARIA DE HACIENDA podrá reducir las cuotas aprobadas a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en la proporción aplicable al resto de la Administración Nacional.

ARTICULO 98. — La competencia de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION alcanzará al Sector Público Nacional definido en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156.

ARTICULO 99. — Su patrimonio estará integrado por los bienes que hayan correspondido por cualquier título a la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS, y los que se le transfieran o adquiera en el futuro por cualquier causa jurídica.

La Sindicatura financiará el desarrollo de sus actividades con los siguientes recursos, que estarán incluidos en el presupuesto anual correspondiente:

- a) Los aportes y las contribuciones a cargo del Tesoro Nacional, que anualmente determine el Presupuesto General de la Administración Nacional.
- b) Las retribuciones que perciba por los servicios especiales que preste u otros que le solicite el sector público.
- c) El producto de las operaciones financieras o venta de bienes patrimoniales que realice.
- d) Los honorarios y retribuciones por servicios de Sindicatura desarrollados por intermedio de sus agentes y funcionarios, designados en los términos del Artículo 114 de la Ley Nº 24.156.
- e) Los subsidios, donaciones y cualquier otro recurso que se le destine;
- f) Otros ingresos.

ARTICULO 100. — Las Unidades de Auditoría Interna, en apoyo a la dirección y sirviendo a toda la organización, actuarán en función de las normas vigentes y con independencia de criterio. Asimismo, deberán informar fielmente y de inmediato a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y a la autoridad superior de cada Jurisdicción o Entidad, la falta de cumplimiento de cualquiera de las normas que rigen la administración financiera y los sistemas de control.

En las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 que por su importancia relativa no justifiquen la existencia de una Unidad de Auditoría Interna, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION asignará las funciones de auditoría interna a otra Unidad de Auditoría Interna constituida dentro de la jurisdicción respectiva, la cual deberá elaborar el correspondiente plan anual de trabajo.

En los organismos interjurisdiccionales, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION convendrá con las respectivas autoridades las modalidades de su intervención a los efectos de supervisar y coordinar la actividad de la correspondiente Unidad de Auditoría Interna.

ARTICULO 101. — La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL requerirá opinión previa favorable de la correspondiente Unidad de Auditoría Interna para la aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales deberán incorporar instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y posterior.

Asimismo, deberá requerir la opinión previa de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente para todas las modificaciones que proyecte realizar a los mismos.

ARTICULO 102. — Las Unidades de Auditoría Interna realizarán todos los exámenes de las actividades, procesos y resultados de la jurisdicción o entidad a la cual pertenezcan. La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad será responsable de que las Unidades de Auditoría Interna y sus integrantes se ajusten a sus actividades específicas en forma exclusiva.

El perfil del auditor interno deberá ajustarse al que establezca la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Los Auditores Internos titulares serán nombrados, en el caso de las Jurisdicciones, por Resolución Ministerial, y en el caso de las entidades, por disposición de la máxima autoridad ejecutiva de las mismas previa opinión técnica de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la que tendrá carácter no vinculante. En el supuesto que la autoridad competente designe al Auditor Interno apartándose de la opinión de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, se deberá expresar en el acto de designación los fundamentos que sustentan tal proceder.

ARTICULO 103. — Sin reglamentar.

ARTICULO 104. — Para cumplir con su objeto, la Sindicatura tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Dictar las normas de control interno a las que deberán sujetarse las jurisdicciones y entidades, y las normas de auditoría que aplicarán la Sindicatura y las Unidades de Auditoría Interna.
- b) Sin reglamentar.
- c) Disponer la realización de auditorías externas pudiendo recurrir a la contratación de servicios profesionales independientes.
- d) Sin reglamentar.
- e) Sin reglamentar.
- f) Establecer como requisitos mínimos para la integración de las Unidades de Auditoría Interna, la calidad técnica y especialidad profesional adecuados a cada actividad desarrollada por las jurisdicciones y entidades.
- g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, las que deberán presentarlos a tal efecto a la Sindicatura antes del 31 de octubre del año anterior. La Sindicatura orientará y supervisará la ejecución y los resultados obtenidos de tales planes.
- h) Sin reglamentar.
- i) Sin reglamentar.
- j) Formular recomendaciones a las jurisdicciones y entidades, cuando el obrar de las mismas lo haga conveniente, para asegurar el debido acatamiento normativo y la orientación de la gestión a criterios de economía, eficacia y eficiencia. La autoridad que reciba la recomendación deberá pronunciarse en un plazo de QUINCE (15) días en forma expresa y fundada, especificando en su caso las medidas que adoptará para corregir lo

señalado. En caso de disconformidad o falta de puesta en práctica de las recomendaciones sobre temas relevantes, el señor Síndico General de la Nación informará al señor Presidente de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros.

k) Sin reglamentar.

l) Sin reglamentar.

m) En las renegociaciones, compete a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION ejercer sus funciones de control, en los términos que al respecto se establezca.

n) Ejercer las funciones de control derivadas de la Ley N° 23.982 y normas concordantes y complementarias.

o) Verificar la efectiva adopción, en las jurisdicciones y entidades sujetas a su control, de las medidas tendientes a la prosecución oportuna en sede judicial del resarcimiento de los daños patrimoniales causados por los responsables, realizando un seguimiento permanente de las respectivas causas.

ARTICULO 105. — Sin reglamentar.

ARTICULO 106. — La Sindicatura tendrá acceso a todos los registros documentales y magnéticos, documentación de respaldo y lugares de trabajo (oficinas, centros de procesamiento de la información, archivos, almacenes, entre otros) necesarios para el cumplimiento de su misión de control.

ARTICULO 107. — a) La información que conforme lo establecido en el Título VI de la Ley N° 24.156, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION deba elevar al señor Presidente de la Nación se hará extensiva al señor Jefe de Gabinete de Ministros.

b) Sin reglamentar.

c) Sin reglamentar.

ARTICULO 108. — Sin reglamentar.

ARTICULO 109. — Sin reglamentar.

ARTICULO 110. — Sin reglamentar.

ARTICULO 111. — Sin reglamentar.

ARTICULO 112. — Sin reglamentar.

ARTICULO 113. — Sin reglamentar.

ARTICULO 114. — En las sociedades e instituciones financieras en las que el ESTADO NACIONAL tenga participación, los síndicos que las representan serán propuestos por la Sindicatura. En las empresas y entidades serán designados por la Sindicatura.

En ambos casos, los síndicos informarán de su gestión en los plazos y formas que la Sindicatura establezca.

Los honorarios de los síndicos de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, que se devenguen por su labor de fiscalización serán solventados por las empresas y sociedades en las que cumplan funciones, debiendo éstas cancelar dicho concepto a través de su ingreso al citado organismo de control.

Corresponderá a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION percibir los honorarios que se fijen para los síndicos en las asambleas de accionistas celebradas en las

Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria o minoritaria conforme lo dispuesto por el Artículo 292 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, por cada síndico designado en los términos del Artículo 114 de la Ley N° 24.156.

Las demás empresas y sociedades del Sector Público Nacional comprendidas en el Artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones, que no se encuentren comprendidas en el supuesto previsto en el párrafo precedente, abonarán en concepto de honorarios de síndicos, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, una suma equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90 %) de la retribución que perciba el presidente o la máxima autoridad de la entidad.

Las empresas y sociedades en liquidación, hasta tanto sean declaradas definitivamente disueltas, continuarán abonando como honorario mensual por cada uno de los síndicos designados por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en los términos del artículo que se reglamenta, el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de la retribución que perciba su Liquidador o la máxima autoridad de la entidad.

Los honorarios a que se hace referencia en los párrafos anteriores formarán parte de los recursos de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION sin otro derecho para los funcionarios de ese organismo que desempeñen la función de síndicos, que el relativo al cobro de los sueldos u honorarios que determinen las pertinentes disposiciones escalafonarias y/o regímenes salariales aplicables.

ARTICULO 115. — Sin reglamentar.

TITULO VII DEL CONTROL EXTERNO.

CAPITULO I AUDITORIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 116. — Sin reglamentar.

ARTICULO 117. — Sin reglamentar.

ARTICULO 118. — Sin reglamentar.

ARTICULO 119. — Sin reglamentar.

ARTICULO 120. — Sin reglamentar.

ARTICULO 121. — Sin reglamentar.

ARTICULO 122. — Sin reglamentar.

ARTICULO 123. — Sin reglamentar.

ARTICULO 124. — Sin reglamentar.

ARTICULO 125. — Sin reglamentar.

ARTICULO 126. — Sin reglamentar.

ARTICULO 127. — Sin reglamentar.

CAPITULO II COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS.

ARTICULO 128. — Sin reglamentar.

ARTICULO 129. — Sin reglamentar.

CAPITULO III DE LA RESPONSABILIDAD.

ARTICULO 130. — A los efectos de determinar el daño económico o el perjuicio fiscal ocasionado por los agentes en el ejercicio de sus funciones y la responsabilidad patrimonial que les pudiera corresponder será de aplicación el Decreto N° 1154 de fecha 5 de noviembre de 1997 y demás normativa vigente en la materia.

Cuando para determinar la responsabilidad se exija una investigación previa, ésta se sustanciará como información sumaria o sumario, conforme el procedimiento establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467 de fecha 5 de mayo de 1999.

Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y/o acciones penales que puedan surgir del procedimiento sumarial, fracasada la gestión de cobro en sede administrativa procederá la acción judicial.

Al respecto, la máxima autoridad con competencia para decidir en cada jurisdicción o entidad deberá merituar las razones de oportunidad, mérito o conveniencia acerca de iniciar la demanda judicial respectiva, debiendo para ello valorar la determinación de la existencia de un perjuicio concreto, la imputación de responsabilidad del agente involucrado, los medios de prueba disponibles de acreditar en juicio, y si el inicio del trámite judicial puede resultar antieconómico o perjudicial.

En todos los casos, la decisión que se adopte deberá fundamentarse en un previo dictamen del Servicio Jurídico correspondiente, conforme las pautas establecidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

El agente responsable podrá reintegrar lo adeudado al Fisco, en tanto el importe de la deuda esté precisado, previa intimación fehaciente a fin de evitar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes, pudiendo en casos especiales el titular de cada jurisdicción o entidad otorgar facilidades de pago.

Cuando existiere dolo o culpa grave, el reintegro no obstará el correspondiente sumario administrativo.

Si se hubiere cometido un delito de acción pública deberá formularse la denuncia dispuesta por el Artículo 177 del Código Procesal Penal, aun cuando el agente hubiera ofrecido pagar el importe adeudado.

ARTICULO 131. — El plazo de prescripción a que alude el artículo 131 de la ley debe entenderse en DIEZ (10) años conforme lo establecido por el Artículo 4023 del Código Civil.

TITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 132. — Sin reglamentar.

CAPITULO II. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTICULO 133. — Sin reglamentar.

ARTICULO 134. — Sin reglamentar.

ARTICULO 135. — Sin reglamentar.

ARTICULO 136. — Sin reglamentar.

CAPITULO III. DISPOSICIONES FINALES.

ARTICULO 137. — Sin reglamentar.

ARTICULO 138. — El Síndico General de la Nación dispondrá dentro de la organización de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION la estructuración de los sectores necesarios para la atención de los trámites pendientes correspondientes a los actos y contratos llevados a cabo oportunamente por la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS.

ANEXO AL ARTICULO 35 incisos b), c) y g)

b) Para autorizar los procesos de adquisición de bienes y servicios	Montos	Niveles de Funcionarios competentes
	Más de PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000)	Ministros y Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
	Hasta PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000)	Secretarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Secretarios Ministeriales o funcionarios de nivel equivalente.
	Hasta PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000)	Subsecretario de cada área o funcionario de nivel equivalente.
B) Para autorizar los	Montos	Niveles de Funcionarios

procesos de adquisición de bienes y servicios		competentes
	Hasta PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 250.000)	Directores Nacionales, Directores Generales o funcionario de nivel equivalente.
	Hasta PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000)	Otros funcionarios en que el jefe de Gabinete de Ministros o el Ministro del ramo delegue la autorización de gastos por determinados conceptos, teniendo en cuenta la estructura organizativa y las funciones de las distintas unidades ejecutoras.
c) Para la aprobación de actos por los que se contraten o adquieran bienes y servicios.	Montos	Niveles de funcionarios competentes
	Más de PESOS OCHO MILLONES (\$ 8.000.000)	El Jefe de Gabinete de Ministros.
	Hasta PESOS OCHO MILLONES (\$8.000.000)	Los Ministros y el Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
	Hasta PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000)	Los Secretario de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, los secretario Ministeriales del área, o por resolución del Ministro, los Secretarios de quienes dependen los Servicios Administrativos Financieros o funcionarios de nivel equivalente.

	Hasta PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000)	Subsecretarios de cada área o funcionarios de nivel equivalente o por Resolución de cada Ministro, los Subsecretarios de quienes dependan los Servicios Administrativos Financieros.
	Hasta PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 250.000)	Directores Nacionales, Directores Generales o funcionarios equivalentes.
	Hasta PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000)	Otros funcionarios en que el jefe de Gabinete de Ministros o el Ministro del ramo delegue la autorización de gastos por determinados conceptos, teniendo en cuenta la estructura organizativa y las funciones de las distintas unidades ejecutoras.
g) Para pagos financiados con fuentes administradas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACION	Montos	Niveles Habilitados
	Inferiores a PESOS CIEN MIL (\$ 100.000)	Tesorerías Jurisdiccionales
	Superiores a PESOS CIEN MIL (\$ 100.000)	TESORERÍA GENERAL DE LA NACION.

SISTEMAS SUSTANTIVOS

.....

Capítulo II

Sistema de Presupuesto

.....

II. A. - Disposiciones Permanentes

.....

LEY Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.2005)
Aprobada por el Decreto Nº 1110/05

BUENOS AIRES, 9 SEPT 2005

VISTO el Expediente Nº S01:0007487/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley Nº 25.967 y el Decreto Nº 689 del 30 de junio de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el decreto citado en el Visto se aprobó la actualización y ordenamiento de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, bajo la denominación de "Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999)".

Que desde aquella fecha, las sucesivas Leyes de Presupuesto para la Administración Nacional dispusieron la incorporación de numerosos artículos a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), razón por la cual resulta necesario y conveniente realizar un nuevo ordenamiento y correlación de los artículos del mencionado cuerpo legal excluyendo, además, los artículos sustituidos por otras disposiciones legales y aquellos que hayan perdido actualidad o cumplido su finalidad.

Que la experiencia ha demostrado que la adopción del ordenamiento cronológico dificulta considerablemente la rápida consulta del articulado, debido a la inexistencia de un criterio temático de ordenamiento y al importante y creciente número de artículos incorporados.

Que la Ley Nº 25.967, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer el ordenamiento temático de los artículos incluidos en la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.1999) y a efectuar las adecuaciones que se requieran para la mejor inteligencia de la ley y la interpretación autónoma de los artículos, respetando estrictamente las normas legales de origen.

Que, en consecuencia, se ha realizado un ordenamiento temático teniendo en cuenta el contenido de cada artículo, habiéndose definido DIECIOCHO (18) capítulos, distribuidos en TRES (3) títulos, sin perjuicio de lo cual, en el ordenamiento de los artículos en cada uno de los capítulos, se continúa adoptando el criterio cronológico.

Que la denominación adoptada de los TRES (3) títulos temáticos es la siguiente: Administración Financiera, Actividad Institucional del ESTADO NACIONAL y Otros Aspectos del Funcionamiento del Estado.

Que, asimismo, se ha actualizado la denominación de las Jurisdicciones y Entidades mencionadas, de acuerdo a la estructura organizativa vigente del ESTADO NACIONAL, y se ha procedido a excluir diversos artículos del ordenamiento por haber sido derogados o sustituidos, o por haber perdido actualidad, como ocurre en el caso de

los Artículos 5º, derogado por el Artículo 15 del Anexo II de la Ley Nº 25.212; Artículo 9º, derogado por el Artículo 4º del Decreto Nº 896 de fecha 7 de julio de 2001; 18, por haber perdido actualidad; 47, cuarto párrafo, ya que sólo regía para el Ejercicio 1995; 50, por haber perdido actualidad; 73, ya que las medidas que el mismo ratificaba han sido modificadas por los Decretos Nros. 1490 de fecha 16 de agosto de 2002, 101, 102 y 103 todos ellos de fecha 20 de enero de 2003; 77, por haber sido sustituido implícitamente por el Decreto Nº 1606 de fecha 29 de agosto de 2002; 81, por haber sido derogado por la Ley Nº 25.672; el Artículo 39 de la Ley Nº 24.938 que le diera origen; y 73, segundo y tercer párrafos, de la Ley Nº 25.401, derogados por el Artículo 2º de la Ley Nº 25.678.

Que los Artículos 61 y 62 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), el Artículo 74 de la Ley Nº 25.725 y el Artículo 58 de la Ley Nº 25.967 conforman una unidad conceptual, por lo que se ha procedido a su unificación.

Que, el texto del penúltimo párrafo del Artículo 19 de la Ley Nº 25.237, fue complementado con otros párrafos del mismo a fin de posibilitar una mejor comprensión de sus disposiciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 59 de la Ley Nº 25.967, que sustituye el Artículo 87 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999).

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la actualización y ordenamiento de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto, bajo la denominación de "Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (T.O. 2005)".

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1110/05

ANEXO

**LEY Nº 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005)
ORDENAMIENTO TEMÁTICO**

TITULO I. ADMINISTRACION FINANCIERA
CAPITULO I SISTEMA PRESUPUESTARIO
CAPITULO II SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CAPITULO III SISTEMA DE TESORERIA
CAPITULO IV SISTEMA DE CREDITO PUBLICO
CAPITULO V SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CAPITULO VI SEGURIDAD SOCIAL
CAPITULO VII PERSONAL Y SALARIOS
CAPITULO VIII RECURSOS PUBLICOS
CAPITULO IX CUPOS FISCALES

TITULO II ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL ESTADO NACIONAL
CAPITULO I RELACION NACION-PROVINCIAS
CAPITULO II EMPRESAS PUBLICAS Y ENTES RESIDUALES
CAPITULO III CREACION DE FONDOS FIDUCIARIOS
CAPITULO IV UNIVERSIDADES NACIONALES
CAPITULO V ORGANIZACION DEL ESTADO

TITULO III. OTROS ASPECTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO
CAPITULO I ADMINISTRACION DE BIENES
CAPITULO II INEMBARGABILIDAD DE FONDOS PUBLICOS
CAPITULO III CADUCIDAD DE DERECHOS PARA ACCIONAR CONTRA EL ESTADO
CAPITULO IV: ARTICULOS NO CLASIFICADOS EN LOS CAPITULOS PRECEDENTES

LEY N° 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005)

TITULO I

ADMINISTRACION FINANCIERA

CAPITULO I

SISTEMA PRESUPUESTARIO

ARTICULO 1º.- Ningún subsidio del presupuesto, será pagado a la institución beneficiaria sin establecer previamente su existencia y funcionamiento regular y si no comprueba contribuir con el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) por lo menos de recursos propios, ajenos al subsidio del ESTADO FEDERAL a la atención de sus gastos.

En el caso de subsidios otorgados para fines instructivos y educativos no podrá liquidarse suma alguna, mientras no se dé cumplimiento a los requisitos de la reglamentación respectiva del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Tampoco se harán efectivos los

subsidios concedidos a aquellas instituciones que ya percibieron otros subsidios nacionales por el mismo concepto y con igual fin.

(Fuentes: Leyes Nros. 11.672 —t.o. 1943—, Artículo 125 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 2º.- Ninguna institución subvencionada por el ESTADO NACIONAL, podrá destinar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que perciba por tal concepto, a la atención de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

(Fuente: Ley Nº 11.672 —t.o. 1943—, Artículo 126).

ARTICULO 3º.- Solamente podrán incluirse créditos destinados a atender gastos de carácter reservado y/o secreto de acuerdo al régimen establecido por Decreto-Ley Nº 5315/56 "S", modificado por la Ley Nº 18.302 "S", en el presupuesto de los siguientes Organismos:

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION.

SECRETARIA DE INTELIGENCIA.

MINISTERIO DE DEFENSA.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

PODER LEGISLATIVO NACIONAL.

MINISTERIO DEL INTERIOR

(Fuentes: Decreto-Ley Nº 5315/56 "S"; Leyes Nros. 18.302 "S", Artículo 1º; 23.110, Artículo 35; 23.270, Artículo 29; 23.410, Artículo 37; 24.061, Artículo 35; y 24.307, Artículos 32 y 46).

ARTICULO 4º.- Autorízase a los Presidentes de ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION para reajustar los créditos de sus presupuestos jurisdiccionales, debiendo comunicar al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS las modificaciones que dispusieran. Tales modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de créditos autorizados.

Las Jurisdicciones mencionadas tendrán la libre disponibilidad de los créditos que les asigne la Ley de Presupuesto, sin más restricciones que las que la propia ley determina en forma expresa.

(Fuentes: Leyes Nros. 16.432, Artículos 16 y 83; 24.156, Artículo 137 inciso c) y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 5º.- Autorízase al Presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para reajustar los créditos de su presupuesto jurisdiccional debiendo comunicar al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS las modificaciones que se dispusieran. Tales modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de créditos autorizados sin originar aumentos automáticos para ejercicios futuros ni incrementos de las

remuneraciones individuales, sobreasignaciones u otros conceptos análogos de gastos en personal o compensaciones o reintegros en favor del mismo, excepto cuando el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS le otorgue un refuerzo presupuestario para financiar mejoras salariales o para creación de cargos por un período menor de DOCE (12) meses. Tendrá la libre disponibilidad de los créditos que le asigne la Ley de Presupuesto, sin más restricciones que las que la propia ley determine en forma expresa.

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, junto con el proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional enviará al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el anteproyecto preparado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, acompañando los antecedentes respectivos cuando las estimaciones efectuadas por dicha Corte no coincidan con las del proyecto general.

(Fuentes: Leyes Nros.16.432, Artículos 17 y 83; 22.202, Artículo 33; 23.853, Artículo 5º, primer párrafo; 24.156, Artículo 137 incisos c) y d) y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 6º.- Las instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial, cuya nómina se detalla a continuación, someterán anualmente a aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL su Presupuesto y Plan de Acción, en el tiempo, forma y condiciones que a tal efecto el mismo establezca;

— BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

— BANCO DE LA NACION ARGENTINA

— BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA.

— BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá dar cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de sanción de cada uno de los decretos que aprueben los planes de acción y presupuesto de las instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial a las que se refiere este artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 23.410, Artículos 33 y 61; 24.855, Artículo 16 y Decretos Nros. 2703 de fecha 20 de diciembre de 1991 y 1504 de fecha 21 de agosto de 1992).

ARTICULO 7º.- Deróganse en sus partes pertinentes las normas que crean, facultan o establecen el funcionamiento de fondos de reserva, economías de inversión o similares, constituidos con saldos de créditos no comprometidos al finalizar el ejercicio y/o ejercicios anteriores, excepto las correspondientes al PODER LEGISLATIVO NACIONAL y a las universidades nacionales.

(Fuentes: Leyes Nros. 23.763, Artículos 32 y 39 y 23.990, Artículo 31).

ARTICULO 8º.- Exceptúase a la PRESIDENCIA DE LA NACION de las disposiciones de la Ley Nº 17.502 a fin de que con los créditos asignados en la Categoría Programática 1 - Actividades Centrales - inciso 5) Transferencias, pueda realizar gastos referidos a ayudas

sociales, a personas o a instituciones de enseñanza, culturales y sociales, sin fines de lucro.

Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a dictar las normas de procedimiento relacionadas con lo dispuesto en el presente artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.191, Artículos 22 y 45, y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 9º.- Los créditos aprobados por las leyes de presupuesto para la atención de las pensiones graciables que otorga el PODER LEGISLATIVO NACIONAL mantendrán la vigencia, hasta su total utilización, no obstante la finalización de los ejercicios presupuestarios de su aprobación.

(Fuente: Ley N° 24.764, Artículos 54 y 57).

ARTICULO 10.- Los Organismos de Ciencia y Tecnología indicados en la Planilla Anexa al presente artículo, que forma parte integrante de la medida, podrán:

a) Dentro del crédito del inciso 1) - Gastos en Personal - efectuar modificaciones en los niveles escalafonarios correspondientes, con excepción del primer nivel. Dichas modificaciones deberán ser notificadas fehacientemente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dentro de los CINCO (5) días hábiles de su dictado. Recibida dicha modificación y dentro de los OCHO (8) días hábiles, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO deberá expedirse sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente. Vencido dicho plazo sin que la citada Oficina se haya expedido la medida tendrá plena vigencia.

Las economías de gastos en personal originadas en la facultad otorgada en el párrafo anterior podrán ser destinadas a financiar, dentro de cada Organismo, premios o bonificaciones para el personal investigador y de apoyo, según criterios de productividad científica y tecnológica. Estos conceptos no podrán generar crecimientos automáticos para los ejercicios venideros.

b) Dictar normas relativas a la generación de recursos provenientes de la venta de productos, bienes muebles, derechos, servicios y de subsidios, donaciones y herencias, así como de todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. La incorporación en los respectivos presupuestos de los mayores recursos que se generen durante el ejercicio se efectivizará a través de la facultad conferida al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 12 de la Ley N° 24.938.

c) Destinar el producido de la venta de bienes inmuebles para su reequipamiento de acuerdo con las necesidades que surjan de su plan estratégico.

Las facultades conferidas por el presente artículo podrán ser ejercidas por los Organismos comprendidos, en la medida que sometan al GABINETE CIENTIFICO TECNOLOGICO, el Plan Estratégico y el Plan de Transformación a que aluden los Artículos 1º y 3º del Decreto N° 928 del 8 de agosto de 1996.

(Fuente: Ley N° 24.938, Artículos 25 y 86).

ARTICULO 11.- Facúltase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a instrumentar la forma de pago de los retroactivos que pudieran generarse por los reajustes de haberes, rehabilitaciones, que hubieren sido reconocidos en sede administrativa y hasta la disponibilidad de los respectivos recursos.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.938, Artículo 47 y 25.064, Artículo 61).

ARTICULO 12.- Los créditos que se asignen en las respectivas leyes de presupuesto para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública - no podrán disminuirse para incrementar créditos de las restantes Jurisdicciones y Entidades integrantes de la ADMINISTRACION NACIONAL.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.064, Artículos 27 y 61 y 25.967, Artículos 15 y 97).

ARTICULO 13.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para que con intervención de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION actualice la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, disponiendo el ordenamiento temático de los artículos resultantes de las modificaciones producidas durante su vigencia a partir del texto aprobado por el Decreto Nº 689 del 30 de junio de 1999, excluyendo los artículos sustituidos implícitamente por otras disposiciones así como también aquellos que hayan perdido actualidad o cumplido su finalidad. En aquellos casos que resulte necesario podrán efectuarse las adecuaciones que se requieran para la mejor inteligencia de la ley y la interpretación autónoma de los artículos, respetando estrictamente las normas legales de origen.

Asimismo autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para incorporar en los textos legales cuya actualización u ordenamiento se disponga periódicamente, los artículos de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que afecten a los mismos.

(Fuentes: Leyes Nros. 22.202, Artículos 35 y 36 y 25.967, Artículo 59).

ARTICULO 14.- Exceptúase de efectuar las contribuciones del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de los recursos provenientes de fuentes tributarias y no tributarias y de remanentes de ejercicios anteriores y del VEINTE POR CIENTO (20%) de los mayores recursos provenientes de la venta de bienes y servicios relacionados con las funciones de las Jurisdicciones o Entidades, a los recursos con afectación específica del PODER JUDICIAL DE LA NACION, PODER LEGISLATIVO NACIONAL y a los recursos propios de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

(Fuente: Ley Nº 25.237, Artículos 19, penúltimo párrafo, y 81).

ARTICULO 15.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a implementar los procedimientos que permitan la capitalización en la Sociedad VENG SOCIEDAD

ANONIMA de las tareas realizadas por Entes y por profesionales de Organismos Nacionales del Sistema Científico Tecnológico en el Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio y Servicio de Lanzamiento, particularmente para el proyecto "INYECTOR SATELITAL PARA CARGAS UTILES LIVIANAS" de la COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE).

(Fuentes: Leyes Nros. 25.237, Artículo 60, y 25.401, Artículo 116).

ARTICULO 16.- Suspéndese la aplicación de las disposiciones del Artículo 27 de la Ley Nº 24.948.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 25 y 116).

ARTICULO 17.- Los Agentes Fiduciarios de los Fondos Fiduciarios integrados total o parcialmente por bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL deberán suministrar a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION la información que ésta requiera, en especial aquella relacionada con los estados presupuestarios, contables y financieros de los fondos involucrados, conforme a los lineamientos que a tal efecto determine dicha Secretaría.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 34 y 116).

ARTICULO 18.- Sin perjuicio de las normas establecidas en materia de crédito público, las modificaciones a realizar al presupuesto aprobado de los Fondos Fiduciarios del ESTADO NACIONAL durante el período de ejecución que implique la alteración con signo negativo del resultado económico o financiero o el incremento del endeudamiento bruto autorizado, deben ser aprobadas por resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION con intervención de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, previo dictamen de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

Las modificaciones no comprendidas en lo establecido en el párrafo anterior, deberán ser aprobadas por resolución de la autoridad responsable del Fondo Fiduciario, con la obligación de remitir a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO copia autenticada de dicho acto administrativo, adjuntando los antecedentes que fundamentan la medida. La resolución quedará firme si pasados QUINCE (15) días corridos de la recepción de la documentación por parte de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO ésta no opusiere reparos formales y de razonabilidad a la modificación.

Al finalizar el ejercicio financiero los Fondos Fiduciarios procederán a informar a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION el cierre de las cuentas de sus presupuestos y toda otra información que ésta determine, dentro de la cual se deberá incluir un informe sintético de los resultados obtenidos en la gestión anual, los cuales serán analizados por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y cuyas conclusiones deberán incorporarse al informe requerido en el tercer párrafo del Artículo 43 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Las máximas autoridades de los Entes comprendidos en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, antes del día 15 del mes posterior al que se informa, la ejecución económica y financiera de sus presupuestos, de acuerdo con los lineamientos establecidos a tal fin por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 50 y 93).

ARTICULO 19.- En caso de operarse el supuesto previsto en el Artículo 27 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para adecuar el Presupuesto General de la Nación, a los efectos de incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en que haya regido la prórroga prevista en el citado artículo, sin exceder el total de créditos aprobado por la Ley de Presupuesto del año correspondiente.

(Fuente: Ley Nº 25.725, Artículos 56 y 95).

ARTICULO 20.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a requerimiento de los Presidentes de ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO NACIONAL, incorporará los remanentes de los presupuestos de la Jurisdicción 01 - Poder Legislativo Nacional, existentes al cierre de cada ejercicio fiscal, para atender programas sociales, necesidades adicionales de funcionamiento y bienes de uso del PODER LEGISLATIVO NACIONAL.

Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en su percepción como en su utilización, los subsidios y becas otorgadas por la Jurisdicción 01, en los Ejercicios 2002 y 2003.

(Fuente: Ley Nº 25.827, Artículos 20 y 75).

ARTICULO 21.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública al solo efecto de incorporar los importes originados en la caída de avales que no se recuperen en el ejercicio vigente y el incremento en los recursos del TESORO NACIONAL por el reintegro de los importes cobrados de los mismos de ejercicios anteriores. El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá delegar la facultad otorgada en este artículo en el SECRETARIO DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

(Fuente: Ley Nº 25.967, Artículos 22 y 97).

CAPITULO II

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ARTICULO 22.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para:

a) Declarar canceladas las deudas que las Jurisdicciones y Entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL, mantengan con el TESORO NACIONAL en concepto de

contribuciones para atender planes de obras, anticipos con cargo de reintegro y pagos efectuados por el TESORO NACIONAL, por cuenta de aquéllas, pendientes de cancelación.

A tal efecto queda autorizado para realizar las operaciones contables a que diera lugar la aplicación de la autorización conferida precedentemente y disponer la forma en que deben ser registradas dichas cancelaciones en las respectivas Jurisdicciones y Entidades.

b) Disponer la afectación de las autorizaciones presupuestarias y de los fondos disponibles de las Jurisdicciones o Entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL que fueren deudoras de otros entes públicos, reglamentando tal procedimiento.

(Fuentes: Leyes Nros. 18.881, Artículo 17; 20.066, Artículo 17; 23.990, Artículos 25 y 44; 24.156, Artículos 8º y 9º y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 23.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para:

a) Disponer la realización de las operaciones contables que sean aconsejables para lograr una adecuada depuración de las cuentas que se incluyen en la Cuenta de Inversión, en aquellos casos de importes de una antigüedad mayor de DIEZ (10) años. Los montos respectivos serán debitados o acreditados a "Rentas Generales" según corresponda.

b) Dar de baja de la Cuenta de Inversión los activos de antigua data oportunamente cancelados por el organismo deudor que hubieran quedado pendientes de su respectiva regularización.

(Fuentes: Leyes Nros. 22.602, Artículos 34, 35 y 42; 23.659, Artículo 31 y 24.156, Título V).

ARTICULO 24.- La documentación financiera, la de personal y la de control de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, como también la administrativa y comercial que se incorpore a sus archivos, podrán ser archivados y conservados en soporte electrónico u óptico indeleble, cualquiera sea el soporte primario en que estén redactados y construidos, utilizando medios de memorización de datos, cuya tecnología conlleve la modificación irreversible de su estado físico y garantice su estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, uniformidad e integridad de la información que constituye la base de la registración.

Los documentos redactados en primera generación en soporte electrónico u óptico indeleble, y los reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, como consecuencia de ello, pleno valor probatorio, en los términos del Artículo 995 y concordantes del Código Civil.

Los originales redactados o producidos en primera generación en cualquier soporte una vez reproducidos, siguiendo el procedimiento previsto en este artículo, perderán su valor

jurídico y podrán ser destruidos o dárseles el destino que la autoridad competente determine, procediéndose previamente a su anulación.

La documentación de propiedad de terceros podrá ser destruida luego de transcurrido el plazo que fije la reglamentación. Transcurrido el mismo sin que se haya reclamado su devolución o conservación, caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y el destino posterior dado a la misma.

La eliminación de los documentos podrá ser practicada por cualquier procedimiento que asegure su destrucción total o parcial, con la intervención y supervisión de los funcionarios autorizados.

Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reglamentar las disposiciones del presente artículo.

(Fuente: Ley Nº 24.624, Artículos 30 y 59).

ARTICULO 25.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá un régimen de compensación entre créditos que tenga el FISCO NACIONAL por deudas tributarias en el porcentaje que pertenezca a la Nación, aduaneras y de Seguridad Social, con sumas que adeude el TESORO NACIONAL a los mismos contribuyentes y responsables.

(Fuente: Ley Nº 25.064, Artículos 54 y 61).

ARTICULO 26.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a disponer la condonación total o parcial de las deudas que las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL y Entes Residuales en liquidación de empresas privatizadas, mantienen con el ESTADO NACIONAL originadas por la entrega de Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales por aplicación de la Ley Nº 23.982, en la medida que sus respectivos presupuestos se financien, total o parcialmente, por el TESORO NACIONAL.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 66 y 116).

ARTICULO 27.- Establécese que las obras públicas incluidas en los presupuestos de las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL y cuyos certificados de obra se cancelen a través de los Fideicomisos creados por los Decretos Nros. 976 del 31 de julio de 2001 y 1381 del 1 de noviembre de 2001, deberán tener registro presupuestario y contable en las Jurisdicciones y Entidades involucradas. Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a través de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, a dictar los procedimientos necesarios para reflejar dicha ejecución.

(Fuente: Ley Nº 25.725, Artículos 27 y 95).

CAPITULO III

SISTEMA DE TESORERIA

ARTICULO 28.- Las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL utilizarán la contribución del TESORO NACIONAL, que pueda autorizar anualmente la Ley de Presupuesto General, sólo en caso de no existir disponibilidades provenientes de recursos propios en cantidad suficiente.

(Fuentes: Leyes Nros. 23.410, Artículos 29 y 61 y 24.156, Artículos 8º y 9º).

ARTICULO 29.- A partir de la iniciación del Ejercicio Fiscal de 1995, los Entes Reguladores deberán ingresar al TESORO NACIONAL los recursos originados en las multas que apliquen en cumplimiento de sus funciones de contralor.

(Fuente: Ley Nº 24.447, Artículos 31 y 52).

ARTICULO 30.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a realizar las operaciones patrimoniales y contables que resulten necesarias para la liquidación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales y la instrumentación de la Cuenta Unica del Tesoro. Exceptúase de la incorporación a la Cuenta Unica del Tesoro a las instituciones de la Seguridad Social y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.447, Artículos 38 y 52 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 31.- Las Ordenes de Pago emitidas por los Servicios Administrativo Financieros que ingresen a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Dicha caducidad es de orden administrativo y no implica la pérdida de derechos por parte del acreedor, en la medida que no hubiere operado la prescripción legal del derecho.

La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION podrá, previa solicitud del Servicio Administrativo Financiero responsable de la emisión de las órdenes de pago, disponer excepciones a lo dispuesto en el presente artículo en los casos que se hayan efectuado pagos parciales antes de la caducidad de las mismas.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.237 Artículos 56 y 81 y 25.725, Artículo 55).

ARTICULO 32.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a disponer la condonación de deudas por aportes al TESORO NACIONAL de ejercicios anteriores, en la medida que se verifique que la percepción de los recursos haya resultado inferior al cálculo previsto originalmente para cada ejercicio o que otras circunstancias extraordinarias no permitieran el aporte establecido en las respectivas Leyes de Presupuesto.

(Fuentes: Leyes Nº 25.401, Artículo 40 y 25.565, Artículo 93).

ARTICULO 33.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a colocar las disponibilidades del TESORO NACIONAL y las correspondientes a las Instituciones de la Seguridad Social que se pongan a disposición de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en cuentas remuneradas del país o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia, con excepción de los recursos previstos por las Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 19.032 y sus modificatorias. La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente artículo.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículo 35).

ARTICULO 34.- Encomiéndase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a partir de la fecha en que se produzca la disolución definitiva del FONDO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE (en disolución), el ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones establecidos en la Ley Nº 19.870, modificada por su similar Nº 23.103, inherentes al recupero de sumas adeudadas al ESTADO NACIONAL, por los préstamos y subsidios acordados conforme a dicho marco legal, pudiendo delegar en los organismos de su competencia, el tratamiento e instrumentación de las acciones conducentes a tales efectos.

(Fuente: Ley Nº 25.565 Artículos 66 y 93).

ARTICULO 35.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para que a través de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION otorgue anticipos reintegrables de Fondos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para cubrir deficiencias estacionales de caja, los que deberán ser cancelados dentro del ejercicio en que se otorguen y se computarán dentro de los límites para hacer uso transitorio del crédito a corto plazo que autoriza anualmente la Ley de Presupuesto para dicha Administración. El uso de esta autorización se medirá como la diferencia entre los adelantos brutos de fondos menos las devoluciones efectuadas. La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION dictará las normas complementarias del presente artículo.

(Fuente: Ley Nº 25.725, Artículo 52).

ARTICULO 36.- Dispónese la caducidad, a partir de la fecha de promulgación de la Ley Nº 25.725, de las autorizaciones para otorgar avales del TESORO NACIONAL incluidas en leyes específicas y que no hayan sido ejercidas hasta dicha fecha. Las nuevas autorizaciones caducarán al año de la sanción de las normas que las facultan.

(Fuente: Ley Nº 25.725, Artículos 9º, segundo párrafo, y 95).

ARTICULO 37.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer la constitución de Aplicaciones Financieras a título gratuito por parte de las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL a favor del TESORO NACIONAL a fin de atender el

financiamiento de sus gastos cuando se requiera la utilización de las disponibilidades del sistema de la Cuenta Unica del Tesoro. Dichas inversiones no podrán constituirse por un plazo mayor de NOVENTA (90) días.

Asimismo, se faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.725, Artículo 53, y 25.827, Artículo 75).

ARTICULO 38.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a disponer la cancelación de las deudas de los organismos a que se refiere el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, que tuvieran con el TESORO NACIONAL a través de:

a) La afectación de los créditos presupuestarios destinados al pago de la deuda reclamada.

b) La afectación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean titulares, a cuyos efectos los Bancos Oficiales, Privados o Mixtos dispondrán la transferencia a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de los importes respectivos al solo requerimiento de la SECRETARIA DE HACIENDA.

La facultad conferida por el presente artículo será ejercida una vez que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION determine las normas de procedimiento correspondientes.

(Fuente: Ley Nº 25.827, Artículos 45 y 75).

CAPITULO IV

SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

ARTICULO 39.- Para la atención de los gastos que, por disposición legal, deben cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS emitirá anualmente, con mención de las leyes que faculden su emisión, la cantidad necesaria de títulos de la deuda pública, interna o externa, que serán reembolsados según se haya convenido con los acreedores o agentes colocadores o pagadores, de acuerdo con las condiciones usuales del mercado financiero, con o sin prima, mediante pagos totales al vencimiento o mediante pagos sucesivos, iguales o desiguales, o mediante amortizaciones, acumulativas o no, o mediante rescate antes del vencimiento, pudiendo realizar, asimismo, las operaciones financieras transitorias que resulten necesarias, inclusive con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y demás instituciones bancarias oficiales, mediante la utilización, por parte de éstas, de fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, facúltase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el GOBIERNO NACIONAL los convenios respectivos, en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones contenidas en las cartas orgánicas correspondientes.

Cuando las condiciones del mercado financiero interno o externo así lo requieran, queda autorizado el PODER EJECUTIVO NACIONAL para acordar las excepciones impositivas al capital y/o a la renta que considere en cada caso adecuadas a la naturaleza de la correspondiente emisión.

Las letras de tesorería u otro papel de características similares, que emita el TESORO NACIONAL en función de este artículo, integrarán el recurso de crédito previsto en la Ley de Presupuesto por el monto neto de su producido, entendiéndose como tal, la diferencia entre la colocación de valores durante el ejercicio y las cancelaciones operadas en el mismo período. En la Jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, deberán preverse los créditos necesarios para cubrir los intereses y gastos devengados por dichas obligaciones.

(Fuentes: Leyes Nros. 11.672 —t.o. 1943—, Artículo 33; 14.794, Artículo 11; 16.432, Artículo 34; 16.911, Artículo 1º; 21.757, Artículos 12 y 33; 21.981, Artículo 12 y 24.764, Artículo 53 y Decreto-Ley Nº 5169/58, Artículo 2º).

ARTICULO 40.- Cuando convenga facilitar la movilización de capitales en el mercado interior o exterior, con el fin de establecer o ampliar servicios públicos o actividades que directa o indirectamente estén vinculadas a los servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas, o realizar inversiones fundamentales para el desarrollo económico del país, declaradas de interés nacional por ley o por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, queda éste facultado para contratar préstamos con Organismos Internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la REPUBLICA ARGENTINA, siempre que se ajusten a términos y condiciones usuales, y a las estipulaciones de los respectivos convenios básicos y reglamentaciones sobre préstamos.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA.

(Fuentes: Leyes Nros. 16.432, Artículos 48 y 83; 20.548, Artículo 7º y 24.156, Título III).

ARTICULO 41.- Las Empresas y Sociedades del Estado, las Empresas privadas o mixtas, los Organismos del Estado de cualquier naturaleza y los organismos paraestatales, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, para los que se autoricen operaciones financieras avaladas por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION con la garantía del TESORO NACIONAL atenderán el pago de los servicios respectivos con sus propios fondos y sólo subsidiariamente, en caso de insuficiencias transitorias, podrán afectarse cuentas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. En tales casos la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION quedará automáticamente autorizada:

a) A afectar órdenes de pago existentes en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a favor de los citados entes por un monto equivalente al servicio pagado y la actualización monetaria a que se refiere el presente artículo. La actualización monetaria no

corresponderá ser aplicada en los casos de obligaciones a que se refiere el presente artículo, que correspondan a jurisdicciones de la ADMINISTRACION CENTRAL.

b) Facúltase asimismo a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a dejar sin efecto dicha actualización monetaria en el caso de obligaciones que correspondan a organismos descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado a los que el TESORO NACIONAL les destine aportes para su atención.

c) A afectar recursos de coparticipación federal previa autorización provincial.

d) A afectar las cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean titulares aquellos entes, a cuyos efectos los bancos oficiales, privados o mixtos dispondrán la transferencia a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de los importes respectivos al solo requerimiento de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION actualizará los créditos a favor del ESTADO NACIONAL que surjan de la falta de pago de los compromisos a cargo de los organismos a que se ha hecho referencia, a cuyo efecto se tomará en consideración el lapso transcurrido entre la fecha del débito producido en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y la de reintegro por parte de aquéllos.

La actualización monetaria se realizará hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive sobre la base de la variación del índice general de precios al por mayor —nivel general— elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, tomando el último mes anterior a las fechas mencionadas en el párrafo precedente.

La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION deberá elevar mensualmente al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS un informe detallado por organismo o empresa sobre los avales otorgados que se hayan debitado en la cuenta de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en el mes.

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS ordenará que dichos organismos y empresas reintegren a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION los importes que ésta haya debido pagar en virtud de las garantías otorgadas, a la vez que proporcionen a la autoridad competente jurisdiccional una explicación sobre los motivos que han dado origen a este hecho. En el caso de no existir una justificación aceptable, la autoridad jurisdiccional competente sancionará a los responsables del incumplimiento en término de deudas avaladas por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION quedando facultada para que, de reiterarse la situación, los exonere de sus cargos.

(Fuentes: Leyes Nros. 16.662, Artículos 17 y 101; 18.881, Artículo 12; 21.757, Artículo 29; 22.202, Artículo 34; 22.355, Artículo 13; 22.451, Artículo 33; 23.410, Artículos 48 y 61; 23.928, Artículo 10; sustituido por el artículo 4º de la Ley Nº 25.561, 24.156, Artículo 64 y 24.764 Artículo 53).

ARTICULO 42.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a instrumentar un régimen por el cual el TESORO NACIONAL proceda a hacerse cargo de los servicios,

gastos y amortización de la deuda financiera externa de la ex - Empresa YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO vigentes al 31 de diciembre de 1986.

Dichas sumas deberán ser consideradas como aportes de capital dentro de los términos y montos de la Ley Nº 22.974 y su reglamentación y eventualmente, de los del presente artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 23.526, Artículos 32, tercer párrafo, y 44; 23.966, Artículo 16; 24.156, Artículo 12, y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 43.- Autorízase a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a formalizar contratos de préstamo, vinculados a planes de obras con Direcciones de Vialidad Provinciales, con el propósito de realizar obras en la red nacional, mediante concesionarios o terceros en cuyos contratos de obra el ESTADO NACIONAL se hubiere comprometido a otorgar avales.

El préstamo se formalizará con la condición de relevar al ESTADO NACIONAL de su compromiso como avalista.

(Fuente: Ley Nº 23.526, Artículos 41 y 44).

ARTICULO 44.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la reestructuración de la deuda pública en el marco del Artículo 65 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional; la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos; la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados. Estas transacciones podrán realizarse a través de entidades creadas "ad hoc". Las operaciones referidas en el presente artículo no estarán alcanzadas por las disposiciones del Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones.

Para la fijación de los precios de las operaciones se deberán tomar en cuenta los valores existentes en los mercados y/o utilizar los mecanismos usuales específicos para cada transacción.

Los instrumentos que se adquieran mediante estas operaciones o por ventas de activos podrán mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos en operaciones de pase, opciones, conversiones y cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados.

En este caso deberá mencionarse, específicamente, esta situación al disponerse cada transacción.

Cuando en alguna de dichas operaciones la contraparte de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se encontrare sujeta a cualquiera de los procedimientos regidos por la Ley Nº 24.522 o los previstos en los Artículos 34, 35 bis, 44, 48, 50 y siguientes de la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, y al cual fueran aplicables las disposiciones de la Ley Nº 24.522, no serán de aplicación:

a) El Artículo 118 inciso 3) de la Ley Nº 24.522 respecto y en la medida de garantías adicionales constituidas por la contraparte del Estado con posterioridad a la celebración de una o más operaciones debido a la variación del valor de mercado del o los activos a los cuales se refieren tales operaciones si la obligación de constituir tales garantías adicionales hubiera sido acordada antes o en oportunidad de la celebración de la o las operaciones respectivas,

b) Los Artículos 20, 130, 144 y 145 de la Ley Nº 24.522, permitiendo el ejercicio por parte del Estado de sus derechos contractuales a rescindir anticipadamente tales operaciones, a efectuar compensaciones de créditos y débitos recíprocos a los valores acordados contractualmente por las partes y a ejecutar las garantías correspondientes.

Asimismo, dentro de las facultades otorgadas por el presente artículo, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, podrá realizar operaciones de cesión y/ o disposición de créditos contra particulares provenientes de créditos devengados o facilidades de pago de deudas fiscales o previsionales mediante cualquier modalidad aceptada en los mercados financieros del país o del exterior.

Estas operaciones no se considerarán operaciones de crédito público y por lo tanto no se hallan sujetas a los límites impuestos por el Artículo 60 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.624, Artículo 7º; 24.764, Artículos 8º y 57, y 24.916, Artículo 5º).

ARTICULO 45.- La facultad conferida al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 70, "in fine" de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, podrá ser delegada en la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, quien en uso de las atribuciones dispuestas por el citado artículo, podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades respectivas los montos impagos por amortización, intereses, punitivos y demás gastos relacionados.

Similar procedimiento será aplicado a las provincias y/o municipalidades, cuya deuda avalada por el TESORO NACIONAL no cumpla con las condiciones contractuales. En este caso el mecanismo deberá estar previsto en los contratos subsidiarios, y la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION en uso de las atribuciones conferidas por el referido artículo de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, afectará la coparticipación federal.

(Fuente: Ley Nº 24.307, Artículos 13 y 46).

ARTICULO 46.- Dase por cancelada la autorización a emitir "BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - PRIMERA SERIE" y los "BONOS DE CONSOLIDACION EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - PRIMERA SERIE" dispuesta en el Artículo 11 de la Ley Nº 23.982.

Las obligaciones a que se refiere la citada ley y otras disposiciones legales, que prevén su cancelación mediante la entrega de "BONOS DE CONSOLIDACION - PRIMERA

SERIE", serán atendidas por BONOS DE CONSOLIDACION, en sus series vigentes, cuya emisión disponga la Ley de Presupuesto de cada ejercicio.

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, o quien éste delegue, arbitrará las medidas necesarias a efectos de instruir a los organismos comprendidos en el Artículo 2° de la Ley Nº 23.982 para que tramiten la cancelación de las deudas consolidadas mediante la entrega de BONOS DE CONSOLIDACION en la serie que corresponda en cada caso.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 8º y 116).

ARTICULO 47.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL no podrá incrementar el monto de títulos en circulación por sobre el límite que autorice la Ley de Presupuesto para cada ejercicio o en leyes específicas.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 12 y 116).

ARTICULO 48.- De acuerdo con las prioridades y lineamientos de política del GOBIERNO NACIONAL, las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL sólo podrán iniciar gestiones para realizar operaciones de crédito público financiadas total o parcialmente por los Organismos Financieros Internacionales de los que la Nación forma parte, cuando cuenten con opinión favorable del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS previo dictamen del MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION en cuanto al cumplimiento de las actividades de preinversión del programa o proyecto conforme a los requerimientos metodológicos vigentes, y a la disponibilidad de aportes de contrapartida locales.

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS autorizará el inicio de las negociaciones definitivas de la operación previo dictamen del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION sobre la viabilidad de la operación, considerando especialmente los siguientes conceptos:

- a) Factibilidad económico-técnica del proyecto de acuerdo con las normas de la Ley de Inversiones Públicas.
- b) Incidencia de la operación teniendo en cuenta la sujeción a las reglas fiscales que dispone la Ley Nº 25.152, la restricción impuesta por la Ley Nº 25.453 y el conjunto de operaciones de crédito que se encuentran en proceso de ejecución.
- c) Valorización y viabilidad financiera de las condiciones del préstamo que afecten los recursos del TESORO NACIONAL y otros recursos internos.
- d) Planta de Personal de la Unidad Ejecutora y su impacto presupuestario, en caso de que sea necesaria su creación.

Las dependencias de la ADMINISTRACION NACIONAL que tengan a su cargo la ejecución de operaciones de crédito con Organismos Financieros Internacionales que se aprueben a partir de la promulgación de la Ley Nº 25.401, no podrán transferir la administración de las compras y contrataciones en otros Organismos, nacionales o internacionales, ajenos a su jurisdicción salvo que fuere expresamente autorizado mediante resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, previo dictamen de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS y el MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION podrán delegar las facultades otorgadas por el presente artículo.

EI JEFE DE GABINETE DE MINISTROS procederá, con intervención del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a reglamentar el presente artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.401, Artículo 15, y 25.565, Artículo 28).

ARTICULO 49.- Dase por cancelada la opción de los acreedores a recibir BONOS DE CONSOLIDACION en Dólares Estadounidenses y BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES en Dólares Estadounidenses, cualquiera sea la serie de que se trate.

Las obligaciones que originalmente hubiesen sido pactadas en Dólares Estadounidenses, y los Formularios de Requerimiento de Pago ingresados a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION que no hubiesen sido cancelados a la fecha de promulgación de la Ley N° 25.565, serán convertidas a moneda nacional en las condiciones que determine la reglamentación.

(Fuentes: Leyes N° 25.565, Artículo 10 y 25.725, Artículo 95).

ARTICULO 50.- *(Artículo derogado por art. 64 de la Ley N° 26.198 B.O. 10/1/2007).*

ARTICULO 51.- Consolídanse en el ESTADO NACIONAL, en los términos y con los alcances de la Ley N° 23.982, del Capítulo V de la Ley N° 25.344 y normas reglamentarias y complementarias, las obligaciones de causa o título anterior al 30 de junio de 2002, que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS mantenga con personas físicas y jurídicas del Sector Público o Privado, que consistan en el pago de una suma de dinero, o que se resuelvan con el pago de una suma de dinero, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a las leyes vigentes acerca de los hechos o derechos aplicables.
- b) Las erogaciones que correspondan a deudas corrientes y no corrientes derivadas del cumplimiento del objetivo de su creación previsto en la Ley N° 19.032 y sus modificatorias.
- c) Las obligaciones que correspondan a deudas corrientes y no corrientes derivadas de su actividad institucional, en su carácter de empleador o como contratante de servicios en general, incluida la locación de cosas y de obras y/o adquirente de cualquier tipo de bienes por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.

d) Las obligaciones accesorias a una obligación consolidada.

La consolidación en el ESTADO NACIONAL dispuesta precedentemente se efectuará dentro del importe máximo de colocación de BONOS DE CONSOLIDACION previsto en la Ley de Presupuesto de cada ejercicio y en el orden de prelación que las mismas establezcan.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.344, a establecer las normas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Derógase el Artículo 16 de la Ley N° 25.615 y los Artículos 29, 30, 31 y 32 del Decreto N° 486 del 12 de marzo de 2002.

(Fuente: Ley N° 25.725, Artículos 91 y 95).

ARTICULO 52.- Establécese que, en ningún caso, se considerará otorgada la excepción al límite impuesto por los Artículos 2º inciso f) y 3º inciso a) de la Ley N° 25.152, de Solvencia Fiscal, si la misma no se encuentra expresamente indicada en la norma respectiva.

(Fuente: Ley N° 25.827, Artículos 72 y 75).

ARTICULO 53.- Déjase sin efecto la opción de los acreedores de deudas corrientes vencidas con anterioridad a las fechas de corte dispuestas en las Leyes Nros. 23.982 y 25.344 a que alude el Artículo 5º del Decreto N° 2140 del 10 de octubre de 1991, a suscribir con su crédito Bonos de Consolidación.

(Fuente: Ley N° 25.827, Artículos 73 y 75).

CAPITULO V

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ARTICULO 54.- Establécese que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION ejercerá las funciones de Organismo Auditante en el régimen de empleo de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del SECTOR PUBLICO NACIONAL.

(Fuente: Ley N° 25.237, Artículos 61 y 81).

CAPITULO VI

SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 55.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, para que por intermedio de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL disponga el destino definitivo de los recursos provenientes de la CONTRIBUCION UNIFICADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, establecida por el Decreto N° 2284 del 31 de octubre de 1991, ratificado por el Artículo 29 de la Ley N° 24.307, de acuerdo con las necesidades financieras que surjan indistintamente de los Subsistemas Previsional y de Asignaciones Familiares.

(Fuente: Ley N° 24.447, Artículos 36 y 61).

ARTICULO 56.- Derógase el FONDO PARA CANCELACION DE DEUDAS PREVISIONALES creado por el Artículo 13 del Decreto N° 2140/91, reglamentario de la Ley N° 23.982, cuya administración está a cargo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. A partir del 1° de julio de 1994 los saldos existentes pueden ser aplicados al pago de toda obligación de carácter previsional cualquiera sea su naturaleza.

(Fuente: Ley N° 24.624, Artículos 36 y 59).

ARTICULO 57.- Facúltase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a retener de las transferencias que deba efectuar a la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO, los montos que resulten necesarios para atender el pago de las pensiones no contributivas, como así también y hasta la suma de PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 13.500.000), para atender el pago de los importes que demande a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL la realización de las tareas de liquidación y pago de tales beneficios.

Hasta tanto no estén garantizados en su totalidad los pagos, la iniciación, tramitación y continuidad de los servicios necesarios para atender el pago de las pensiones no contributivas por parte de la SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL no efectuará la transferencia para la administración de las mismas.

(Fuente: Ley N° 24.624, Artículos 38 y 59).

ARTICULO 58.- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a instrumentar sistemas de retención sobre las transferencias que por el inciso 5) el TESORO NACIONAL efectúe a entidades públicas del GOBIERNO NACIONAL, con el objeto de destinarlas a la cancelación de las obligaciones que tales entidades devenguen por Contribuciones Patronales a la seguridad social comprendidas en la Contribución Unificada a la Seguridad Social (C.U.S.S.).

(Fuente: Ley N° 25.565, Artículos 69 y 93).

ARTICULO 59.- Restitúyese la alícuota establecida en el inciso a) del Artículo 16 de la Ley N° 23.660 en concepto de contribución patronal al Sistema de Obras Sociales.

Incrementéntanse asimismo en UN (1) punto porcentual las alícuotas de contribución patronal establecidas en el Artículo 2° del Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001, modificado por la Ley N° 25.453, destinado al financiamiento del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.

(Fuente: Ley N° 25.565, Artículos 80 y 93).

CAPITULO VII

PERSONAL Y SALARIOS

ARTICULO 60.- Los peritos y profesionales de cualquier categoría, que desempeñen empleos a sueldo en el SECTOR PUBLICO NACIONAL, no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramientos de oficio en los que el fisco sea parte y siempre que las costas no sean a cargo de la parte contraria.

Quedan excluidos de esta prohibición aquellos peritos o profesionales que desempeñen cátedras de enseñanza universitaria o secundaria, siempre que no tengan otro empleo a sueldo en el SECTOR PUBLICO NACIONAL.

(Fuentes: Leyes Nros. 11.672 —t.o. 1943—, Artículo 13, y 24.156, Artículos 8º y 9º).

ARTICULO 61.- Ningún funcionario y ningún empleado, tanto de las Jurisdicciones como de las Entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL podrá percibir su emolumento o sueldo, sin que previamente lo haya percibido el inmediato jerárquico inferior.

(Fuentes: Leyes Nros. 11.672 —t.o. 1943—, Artículo 15, y 24.156, Artículos 8º y 9º).

ARTICULO 62.- Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del Sector Público Nacional, ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las Autoridades Superiores.

Esta norma no será de aplicación para los casos en que las promociones o aumentos 'respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor'.

(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley Nº 26.078 B.O. 12/1/2006)

ARTICULO 63.- Aclárase que los suplementos o adicionales destinados a reconocer el cumplimiento de funciones ejecutivas, otorgados o que se concedan al personal dependiente de la ADMINISTRACION NACIONAL, tendrán carácter de no remunerativos, no bonificables y no podrán ser considerados para incrementar los haberes de jubilación o de retiro de quienes, siendo titulares de cargos de igual o similar denominación, gocen o gozaren de una prestación previsional cualquiera sea su naturaleza.

Aclárase que el concepto de "funciones ejecutivas" a que alude el párrafo precedente, alcanza, en el ámbito del PODER JUDICIAL DE LA NACION, al suplemento creado por Acordada Nº 75 de fecha 27 de diciembre de 1991.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.061, Artículos 24 y 40, y 24.191, Artículos 20 y 45).

ARTICULO 64.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a disponer un régimen de contrataciones de servicios personales destinados a desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales en los términos que determine la reglamentación.

El régimen que se establezca será de aplicación en el ámbito del SECTOR PUBLICO NACIONAL, quedando excluido de la Ley de Contrato de Trabajo, sus normas modificatorias y complementarias.

Las contrataciones referidas no podrán realizarse con agentes pertenecientes a la planta permanente y no permanente de la ADMINISTRACION NACIONAL o con otras personas vinculadas laboral o contractualmente con la misma, excluidos los docentes e investigadores de las Universidades Nacionales.

Los convenios de costos compartidos con Organismos Internacionales que impliquen contratación de personas sólo podrán formalizarse cuando dichos convenios comprometan un importe no menor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del financiamiento total por parte del Organismo Internacional.

Las contrataciones de servicios personales establecidas en el presente artículo a celebrarse con entidades o instituciones educativas se referirán a pasantías de estudiantes universitarios de las carreras de grado y a graduados con no más de UN (1) año de antigüedad.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.447, Artículos 15 y 61 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 65.- Las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) de programas y/o proyectos especiales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales, sólo podrán disponer contrataciones de servicios técnicos profesionales de carácter individual por locación de obras o por locación de servicios afectados a las tareas propias de los mismos, mediante aprobación por parte de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de una planta de personal, cuya vigencia abarcará el ejercicio fiscal correspondiente, afectada a cada uno de dichos programas y/o proyectos especiales. *(Palabra "previa" sustituida por "mediante", por art. 17 de la Ley N° 26.198, B.O. 10/1/2007).*

A tal efecto, los titulares de las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP), deberán elevar a la mencionada Secretaría la cantidad de personal requerido, duración del contrato, retribución propuesta, gasto total del personal demandado por el programa y el financiamiento previsto.

Asimismo, al momento de efectuarse los pagos correspondientes, dichos titulares deberán prever la entrega de los datos pertinentes en el marco de lo determinado por el Decreto N° 645 de fecha 4 de mayo de 1995.

El no cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo será responsabilidad exclusiva de los titulares de las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) y de comprobarse desvíos en tal sentido la sanción podrá llegar a la rescisión del contrato personal del titular de dichas unidades y de existir perjuicio fiscal responder con su patrimonio personal.

(Fuente: Ley N° 24.624, Artículos 43 y 59).

ARTICULO 66.- Déjase establecido que los porcentajes de los Fondos de Jerarquización a que alude el artículo incorporado al Capítulo XIV de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones y el Artículo 78 de la Ley Nº 23.760 incluyen los importes del Sueldo Anual Complementario, Plus Vacacional, Aportes Patronales y todo otro adicional que se derive de la aplicación del referido Fondo, no pudiendo generar financiamiento adicional del TESORO NACIONAL o de sus recursos propios.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.764. Artículos 32 y 57 y 25.064, Artículo 30).

ARTICULO 67.- Las economías a que se refiere la primera parte del Artículo 28 de la Ley Nº 24.948, de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, son las que se efectúen con carácter permanente en las plantas de personal con la eliminación de los respectivos cargos. Cuando las economías que se obtengan por no cubrir transitoriamente vacantes en dicha planta, podrán ser aplicadas dentro del ejercicio presupuestario correspondiente al año a los gastos de funcionamiento de la Fuerza que las haya generado.

(Fuente: Ley Nº 25.237, Artículos 68 y 81).

ARTICULO 68.- Los pasantes de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL podrán continuar sus pasantías hasta UN (1) año posterior a la fecha que aprueben la última asignatura de sus carreras. Los pasantes graduados podrán cumplir jornadas de hasta OCHO (8) horas, con una actividad semanal de CINCO (5) días, con la asignación estímulo prevista en el Artículo 5º del Decreto Nº 428 del 29 de mayo de 2000 y en el Anexo I del Decreto Nº 93 del 19 de enero de 1995.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 21 y 93).

ARTICULO 69.- Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en los incisos a), b) y c) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, deberán entregar la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), instituida por el Decreto Nº 645 del 4 de mayo de 1995, en las condiciones establecidas en el mismo. La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION establecerá las normas complementarias y aclaratorias a lo dispuesto en el presente artículo y será la Autoridad de Aplicación en lo relativo a las disposiciones del mismo.

(Fuente: Ley Nº 25.827, Artículos 30 y 75).

CAPITULO VIII

RECURSOS PUBLICOS

ARTICULO 70.- Todas las Jurisdicciones y Entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL que obtengan utilidades en su gestión económica, deberán aportar con cargo a tales beneficios las sumas que determine el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, con el fin

de cubrir el déficit de otras Jurisdicciones y Entidades de dicho sector en la proporción que al respecto se establezca.

Derógase toda disposición en cuanto se oponga a lo dispuesto por el presente artículo.

Los importes recaudados y los que se recauden en el futuro en concepto de aporte de Jurisdicciones y Entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL al TESORO NACIONAL provenientes de utilidades obtenidas en su gestión, incluidos los emergentes de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo se ingresarán a rentas generales.

(Fuentes: Leyes Nros. 14.158, Artículo 14; 16.662, Artículos 10 y 101; 24.156, Artículos 8º y 9º y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 71.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a afectar, con destino al TESORO NACIONAL los excedentes financieros de las cuentas bancarias incorporadas al Sistema del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, establecido por el Decreto Nº 8586 del 31 de marzo de 1947 y sus modificaciones, con excepción de las cuentas correspondientes a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y al SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de los excedentes financieros originados en donaciones internas y externas percibidos por las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL fijará las normas de procedimiento relacionadas con la facultad conferida por el presente artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.191, Artículos 31 y 45 y 24.764, Artículo 53 y 25.967, Artículos 9º y 97).

ARTICULO 72.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y con intervención del ministerio jurisdiccional respectivo y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a modificar los porcentajes determinados con afectación especial en la distribución del producido y recaudación de la LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO y de los hipódromos, sin que ello signifique modificar la participación que corresponda a las provincias y municipalidades. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dará cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION de las medidas que adopte en función de la presente autorización.

(Fuentes: Leyes Nros. 21.121, Artículos 5º y 36 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 73.- Ratifícanse los Decretos Nros. 2394/91; 752/92; 2632/92 y 879/92 con las modificaciones introducidas en la Ley Nº 24.307.

Convalídase la reforma a la Ley de Impuestos Internos dispuesta por el Artículo 4º del Decreto Nº 2753 del 26 de diciembre de 1991. Ratifícase el Decreto Nº 507 del 24 de marzo de 1993, que asigna a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA la misión relativa a la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución de los recursos de la seguridad social a partir del 1 de abril de 1993, reformulándose su Artículo 11 como sigue: "Artículo 11.

Los honorarios que se generen por todo concepto en juicios en materias de recursos de la Seguridad Social, iniciados con anterioridad al 1 de abril de 1993, serán distribuidos entre todos los abogados y procuradores de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (inclusive aquellos reubicados en la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA), conforme con las previsiones de la Ley N° 23.489.

Los honorarios generados por todo concepto en juicios iniciados a partir de dicha fecha, así como los que correspondan a etapas procesales de los iniciados con anterioridad a la misma que se cumplen con posterioridad al 1 de abril de 1993 serán distribuidos entre los abogados y procuradores de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA conforme con la normativa vigente en dicho Organismo." (Fuente: Ley N° 24.447, Artículos 22 y 61).

ARTICULO 74.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar el importe de las multas establecidas en el Artículo 28 de la Ley N° 22.351, de los Parques, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, y Artículo 28, inciso a) de la Ley N° 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, y a determinar los aranceles por prestación de servicios que le sean requeridos a la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE por organismos públicos y/o privados, en su carácter de autoridad máxima de aplicación de las normas vigentes en materia de protección ambiental y de los recursos naturales.

(Fuente: Ley N° 24.447, Artículos 29 y 61).

ARTICULO 75.- Déjase establecido que los fondos que se recauden por aplicación de la tasa de comprobación de destino dispuesta por el Artículo 767 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), correspondientes a las importaciones realizadas con los beneficios que establece el Artículo 21 de la Ley N° 24.196, ingresarán como recursos con afectación específica a la SECRETARIA DE MINERIA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y se destinarán a los gastos que origine el control del cumplimiento de las disposiciones contempladas en las normas que establecen incentivos a la actividad minera.

(Fuente: Ley N° 24.764, Artículos 39 y 57).

ARTICULO 76.- Déjase establecido que los recursos que perciba el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER) de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley N° 22.285 y sus modificaciones provenientes del plan de facilidades de pago que otorgue dicho Comité por deudas vencidas con anterioridad a la vigencia de las Leyes Nros. 24.377 y 24.800, no integrarán la base de cálculo a que se refiere el Artículo 24 de la Ley N° 17.741, sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 24.377 y 19, inciso e) de la Ley N° 24.800.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.938, Artículo 38 y 25.064, Artículo 61).

ARTICULO 77.- Limitase hasta la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES (\$ 35.000.000) el destino del producto total de recargo sobre el precio de venta de

electricidad, establecido por el Artículo 3º de la Ley Nº 23.681. El monto que supere el mencionado importe ingresará al TESORO NACIONAL.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.064, Artículos 33 y 61 y 25.967, Artículos 63 y 97).

ARTICULO 78.- Los importes correspondientes a la contribución del ESTADO NACIONAL por los soldados voluntarios conforme a la Ley Nº 24.429 se integrarán a los fondos del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, como recursos financieros en los términos del Artículo 10 de la Ley Nº 22.919.

(Fuente: Ley Nº 25.237, Artículos 49, último párrafo y 81).

ARTICULO 79.- Sin perjuicio de los derechos surgidos de pronunciamientos judiciales firmes, ratifícanse los Artículos 8º, 9º y 12 del Decreto Nº 360 del 14 de marzo de 1995, como así también, hasta la fecha de promulgación de la Ley Nº 25.237, la vigencia del Decreto Nº 67 del 24 de enero de 1996, que dispone la percepción de tasas por parte de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS por los servicios mencionados en las citadas normas. Facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a partir de la vigencia de la Ley Nº 25.237 a fijar los valores o en su caso escalas a aplicar para determinar el importe de dichas tasas, como así también a determinar los procedimientos para su pago y las sanciones a aplicar en caso de su incumplimiento.

(Fuente: Ley Nº 25.237, Artículos 59 y 81).

ARTICULO 80.- Ratifícase el Decreto Nº 1526 del 24 de diciembre de 1998. El producido de las tasas y aranceles a que se refiere el Artículo 2º del citado decreto, ingresarán como recursos propios del Organismo Descentralizado COMISION NACIONAL DE VALORES dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias originadas en la aplicación del presente artículo.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 71 y 116).

ARTICULO 81.- El Organismo Recaudador estará dispensado de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las Leyes Nros. 23.771 y sus modificaciones y 24.769, en aquellos casos en que el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya dispuesto regímenes de presentación espontánea en función de lo reglado por el Artículo 113, primer párrafo, de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, en la medida que el responsable de que se trate regularice la totalidad de las obligaciones tributarias omitidas a que ellos se refieran.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 73 y 116).

ARTICULO 82.- La SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS como Autoridad de Aplicación del recargo creado por el Artículo 30 de la Ley Nº 15.336, con la sustitución introducida por el Artículo 70 de la Ley Nº 24.065, aplicará en el ejercicio de sus facultades de recaudación, verificación y control del tributo las normas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998).

Al solo efecto de la determinación del hecho imponible y del sujeto obligado al pago del tributo mencionado en el párrafo anterior, considérase que el participante del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA que actúa como comercializador de energía eléctrica en bloque, lo hace por cuenta y orden del agente de dicho mercado con el que se encuentra vinculado a través de un acuerdo de comercialización acorde con las normas vigentes en dicho mercado.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 75 y 116).

ARTICULO 83.- Las personas físicas y jurídicas sujetas a actividades de fiscalización y control de normas técnicas y de seguridad en materia de fraccionamiento y comercialización de gas licuado de petróleo, de transporte por ducto de hidrocarburos líquidos y derivados, y sujetas a controles de calidad de los combustibles por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS abonarán las tasas de control que se establecen a continuación:

- a) Las personas físicas y jurídicas que se dedican a fraccionamiento de gas licuado de petróleo deberán abonar una tasa de control de hasta PESOS TRES (\$ 3) por tonelada de gas licuado de petróleo adquirida en el mercado interno o importada.
- b) Las empresas refinadoras, elaboradoras, comercializadoras, distribuidoras e importadoras de nafta y gasoil, inscriptas en los registros a cargo de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 17.319, abonarán una tasa de control de calidad de combustibles de hasta PESOS TRES DIEZ MILESIMOS (\$ 0,0003) por litro comercializado en el mercado interno.
- c) Las firmas concesionarias de transporte de hidrocarburos líquidos y derivados deberán abonar anualmente y por adelantado una tasa de control de la actividad de CERO CON TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,35%) de los ingresos estimados para la prestación del servicio del transporte.

El producido de las tasas a que se refiere el párrafo anterior constituirá un recurso con afectación específica administrado por la SECRETARIA DE ENERGIA, facultando al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a realizar las adecuaciones que permitan su incorporación al Presupuesto de la Administración Nacional.

El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a través de la SECRETARIA DE ENERGIA determinará el monto de las tasas a que se refieren los incisos a), b) y c) del presente artículo y establecerá las normas y plazos para su percepción.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 74 y 93).

ARTICULO 84. - La aplicación, por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de las tasas creadas por el Artículo 74 de la Ley N° 25.565, y la imposición de multas, intereses, actualizaciones y sanciones se regirán por las normas y procedimientos establecidos en la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

Respecto de la tasa de control del fraccionamiento de gas licuado de petróleo, establecida en el inciso a) del Artículo 74 de la citada ley, actuarán en carácter de agente de percepción de las mismas las firmas proveedoras de gas licuado de petróleo en un todo de acuerdo con la reglamentación que al respecto establezca la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

(Fuente: Ley N° 25.725, Artículos 50 y 95).

ARTICULO 85.- Se considerarán como recursos con afectación específica del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO las sumas que se recauden por el arancelamiento de prestaciones o servicios que el mismo presta en el país y en sus representaciones diplomáticas y consulares en el exterior.

(Fuente: Ley N° 25.827, Artículos 42 y 75).

ARTICULO 86.- El producido de la venta de bienes muebles e inmuebles situados en el exterior, pertenecientes al dominio privado de la Nación y asignados en uso al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO será afectado a la adquisición, en el mismo ámbito, de bienes inmuebles y/o su construcción y/o equipamiento.

Facúltase al señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las adecuaciones presupuestarias a que dé lugar el presente artículo.

(Fuente: Ley N° 25.827, Artículos 44 y 75).

ARTICULO 87.- Déjase establecido que los fondos que se recauden por aplicación de la tasa de comprobación de destino dispuesta por el Artículo 767 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero) correspondiente a las importaciones realizadas con los beneficios que establece el Artículo 21 de la Ley N° 24.196, ingresarán como recursos con afectación específica a la SECRETARIA DE MINERIA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y se destinarán a la atención de:

a) la totalidad de los gastos que origine el control del cumplimiento y promoción de las disposiciones contempladas en las normas que establecen incentivos a la actividad minera,

b) el desarrollo del Plan Social Minero, el apoyo técnico-científico para el Plan Nacional de Minerales para Enmiendas de Suelo, y

c) las actividades de apoyo a la actualización tecnológica de los proveedores mineros y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Mineras nacionales, así como su vinculación entre Nación y provincia.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.827, Artículo 110 y 25.967, Artículo 97).

ARTICULO 88.- El porcentaje fijado en el Artículo 24, Capítulo V de la Ley Nº 23.966 se aplicará también sobre los recursos establecidos en el Artículo 70 de la Ley Nº 24.065.

(Fuente: Ley Nº 25.967, Artículos 24 y 97).

CAPITULO IX

CUPOS FISCALES

ARTICULO 89.- A partir de la fecha de sanción de la Ley Nº 25.237, se considerarán nulos y de ningún valor los actos administrativos que aprueben reformulaciones de proyectos, reasignación de cupos fiscales u otorgamiento de beneficios fiscales de promoción industrial dejando a salvo los derechos adquiridos por trámites legales regulares cualquiera sea la norma promocional en que se funden; con excepción de los correspondientes al sistema de la Ley Nº 19.640.

(Fuente: Ley Nº 25.237, Artículos 43 y 81).

TITULO II

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL ESTADO NACIONAL

CAPITULO I

RELACION NACION-PROVINCIAS

ARTICULO 90.- Cuando se trate de las transferencias automáticas a las jurisdicciones provinciales de los fondos de coparticipación federal recaudados en virtud de la Ley Nº 23.548 o de la norma que la reemplace en el futuro, las instituciones bancarias oficiales, nacionales, provinciales o municipales, no percibirán retribución de ninguna especie por los servicios que presten en la distribución diaria de estos recursos.

(Fuentes: Leyes Nros. 23.763, Artículos 27, segundo párrafo y 39 y 24.156, Artículo 137 inciso a).

ARTICULO 91.- A partir del 1º de enero de 1992 y en el transcurso de dicho año calendario, la Nación transferirá a las respectivas provincias y al Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la administración y financiamiento de los hospitales e institutos que dependen actualmente de la Nación y que están a cargo del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE, detallados en la Planilla Anexa al presente artículo, que forma parte integrante de la medida.

En el caso de los institutos del menor y la familia el ESTADO NACIONAL retendrá la administración y financiamiento hasta tanto se asegure, mediante convenios con el Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y la Provincia de BUENOS

AIRES que la futura administración esté en condiciones de mantener la eminente función social que éstos prestan.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.061, Artículos 25 y 40; 24.191, Artículo 36 y 25.237, Artículo 58).

ARTICULO 92.- Establécese que el ESTADO NACIONAL continuará con la administración y financiación del HOSPITAL NACIONAL "PROFESOR ALEJANDRO POSADAS", organismo descentralizado perteneciente a la órbita de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION y RELACIONES SANITARIAS del MINISTERIO DE SALUD.

(Artículo sustituido por art. 86 de la Ley N° 26.198, B.O. 10/1/2007).

ARTICULO 93.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL, transferirá a las provincias y al Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el personal según dotación existente al momento de concretarse las correspondientes transferencias, previstas en el Artículo 25 de la Ley N° 24.061, debiendo salvaguardarse los siguientes aspectos:

- a) Equivalencia jerárquica y retributiva.
- b) Intangibilidad en el alcance de los derechos previsionales y asistenciales.
- c) Reconocimiento de derechos y obligaciones inherentes a la situación de revista de los agentes transferidos.

(Fuente: Ley N° 24.061, Artículos 27 y 40).

ARTICULO 94.- Se autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a transferir los bienes muebles e inmuebles de su pertenencia que actualmente utiliza para prestar los servicios a que se refiere el Artículo 25 de la Ley N° 24.061.

Dichas transferencias se realizarán sin cargo, ni costo alguno, importando la sucesión a título universal de los derechos y obligaciones, a partir del 1° de enero de 1992, e independientemente de la fecha en la que queden concluidos los contratos, instrumentos, actas o cualquier otra formalidad necesaria para su perfeccionamiento jurídico.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.061, Artículos 28 y 40 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 95.- A partir del 1° de enero de 1992 el TESORO NACIONAL dejará de atender las erogaciones derivadas de la aplicación del Artículo 18 de la Ley N° 23.548.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.061, Artículos 31 y 40 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 96.- Los créditos asignados para atender el Fondo de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, así como los correspondientes a las Jurisdicciones Provinciales destinados a cubrir necesidades básicas insatisfechas, el Fondo Educativo y los fondos afectados de acuerdo con el Artículo 19 de la Ley N° 23.966, serán transferidos automáticamente a cada provincia conforme lo establecido en la legislación vigente.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.191, Artículo 25 y 24.307, Artículo 46).

ARTICULO 97.- Con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen, autorízase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a acordar a las provincias y al Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal, que deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados.

Cuando razones fundadas aconsejen extender dicho plazo, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con opinión favorable del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, podrá ampliarlo sin exceder el ejercicio fiscal en que se otorgue, los que devengarán intereses sobre saldos, desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución, de acuerdo con la tasa que fije el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION en cada oportunidad.

La tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior no podrá exceder la que abone el TESORO NACIONAL por el acceso a los mercados de crédito. Una vez verificada la retención total del anticipo otorgado, se determinará el interés devengado el cual será reintegrado mediante el mecanismo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículo 61).

ARTICULO 98.- Los importes que se determinan por aplicación del Artículo 4º del Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, suscripto el día 7 de diciembre de 2002 y aprobado por la Ley Nº 25.752, que se liquidarán en los términos del Artículo 8º de la Ley Nº 23.548, a favor del Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, compensatorios de las transferencias de funciones previstas, serán detraídos de los recursos que financian los presupuestos correspondientes al PODER JUDICIAL DE LA NACION y al MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION.

Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan.

(Fuente: Ley Nº 25.827, Artículos 9º y 75).

ARTICULO 99.- Facúltase al MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a cancelar las obligaciones recíprocas del ESTADO NACIONAL, los ESTADOS PROVINCIALES y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, comprendidas en los Artículos 2º del Decreto Nº 2737 del 31 de diciembre de 2002, 2º inciso c) del Decreto Nº 1274 del 16 de diciembre de 2003 y 31 de la Ley Nº 25.827, cuya extinción no se hubiera producido por encontrarse las operaciones respectivas pendientes de instrumentación y, asimismo, para efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes.

(Fuente: Ley Nº 25.967, Artículos 16 y 97).

ARTICULO 100.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a instrumentar el saneamiento definitivo de la situación financiera entre cada una de las Provincias, la

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y el ESTADO NACIONAL en el marco del Régimen de Compensación previsto en el Artículo 26 de la Ley Nº 25.917.

A fin de lograr el saneamiento a que se refiere el párrafo anterior, podrá proponerse y acordar conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas y/o créditos entre las partes, en los casos en litigio, convenirse conciliaciones y transacciones, determinar los saldos mediante el procedimiento que se dicte y aplicar los mismos para la cancelación de las obligaciones de las Jurisdicciones Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, derivadas de los Artículos 14 y 15 del Decreto Nº 1274 del 16 de diciembre de 2003.

Queda incluida en las facultades otorgadas la de cancelar las obligaciones del ESTADO NACIONAL comprendidas en el Artículo 2º del Decreto Nº 2737 del 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Ejercicio 2004.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a determinar, para el SECTOR PUBLICO NACIONAL, en aquellos casos en que fuere necesario los débitos y los créditos del ESTADO NACIONAL, lo que será considerado inapelable para éste a los efectos del presente artículo, al igual que las determinaciones a que diere lugar.

Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer los procedimientos de cancelación de los saldos mencionados.

Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, derógase el Capítulo VI de la Ley Nº 25.344.

(Fuente: Ley Nº 25.967, Artículos 17 y 97).

CAPITULO II

EMPRESAS PUBLICAS Y ENTES RESIDUALES

ARTICULO 101.- Las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todo otro ente comprendido en el Artículo 1º de la Ley Nº 23.696, que como consecuencia de su privatización y/o reestructuración dejen de desarrollar la actividad o actividades que hacen al objeto societario, serán consideradas empresas o entidades residuales en proceso de liquidación.

Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reglamentar las atribuciones y obligaciones de las autoridades de los entes mencionados anteriormente, aprobados por las respectivas leyes de creación, estatutos, cartas orgánicas u otras disposiciones legales.

Facúltase, asimismo, al PODER EJECUTIVO NACIONAL a modificar la dependencia jurisdiccional de las empresas y/o entidades residuales en proceso de liquidación, a los efectos de su conducción, administración y liquidación.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.191, Artículos 19 y 45 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 102.- *(Artículo derogado por art. 64 de la Ley Nº 26.198, B.O. 10/1/2007).*

ARTICULO 103.- Los estados patrimoniales que sean considerados estado de liquidación de Entes, Organismos, Empresas y/o Sociedades del Estado declarados o que se declaren en estado de liquidación o disolución en el marco del proceso de Reforma del Estado, conforme lo previsto en el Decreto N° 1836/94, sustituirán a los balances correspondientes al período comprendido entre el último balance auditado y la fecha del Estado Patrimonial.

La liquidación definitiva de los organismos o empresas se producirá con el dictado de la resolución que, en el marco de los Decretos Nros. 2148/93 y 1836/94, disponga el cierre de los respectivos procesos liquidatorios.

Las resoluciones emanadas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION en ejercicio de las competencias otorgadas por el Decreto N° 1836/94, para posibilitar el proceso de liquidación y cierre de los entes que se encuentran en aquel estado, deberán ser transcritas en los libros de Actas de Asamblea respectivos o sus equivalentes y constituirán documentación suficiente a todos sus efectos.

La personería jurídica de los Entes u Organismos del ESTADO NACIONAL cuyo cierre se disponga con posterioridad al dictado de la presente ley se extinguirá a los NOVENTA (90) días corridos de la fecha de publicación del acto que resolvió su cierre.

Los saldos de cuentas a cobrar y a pagar pendientes serán transferidos a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

El trámite de los requerimientos de pago de la deuda consolidada conforme a la Ley N° 23.982 y el Artículo 13 del Capítulo V de la Ley N° 25.344, originados en reconocimientos judiciales, con liquidación firme y consentida, cuyo monto no exceda la suma de PESOS VEINTE MIL (\$ 20.000), se ajustará al procedimiento previsto para la entrega de bonos en el Artículo 11 de la Ley N° 24.307 no resultando necesaria en dichos casos la verificación de las pautas establecidas por la Ley N° 24.283.

Dicho procedimiento será, asimismo, de aplicación en el caso de las obligaciones de origen judicial que se cancelan conforme al Artículo 67 de la Ley N° 25.565 y a la cancelación de los pasivos involucrados en la prórroga dispuesta en el primer párrafo del Artículo 58 de la Ley N° 25.725.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.624, Artículos 16 y 59; 24.764, Artículo 25; 24.938, Artículos 60 y 86; 25.064, Artículos 51 y 61; 25.827, Artículo 74 y 25.967, Artículo 58).

ARTICULO 104.- Los procesos liquidatorios de los entes residuales de Empresas, Organismos o Sociedades pertenecientes total o parcialmente al ESTADO NACIONAL, declarados o que se declaren en estado de liquidación por cualquier causa, se desarrollarán sin excepción en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

(Fuente: Ley N° 25.064, Artículos 52 y 61).

ARTICULO 105.- Considéranse consolidadas en los términos de la Ley N° 23.982, las obligaciones emanadas de la actividad aseguradora de la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, en todos aquellos casos en que otorgó cobertura

por diferentes riesgos, al ESTADO NACIONAL o cualesquiera de sus entes, empresas u organismos, alcanzados por la ley mencionada.

(Fuente: Ley N° 24.624, Artículos 17 y 59).

ARTICULO 106.- Facúltase a la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, a ofrecer Bonos de Consolidación de Deudas emitidos en función de lo establecido por la Ley N° 23.982, en pago de obligaciones de causa o título anteriores al 1° de abril de 1991 derivadas de su actividad, que tengan reconocimiento firme en sede administrativa o judicial, incluidas aquéllas emanadas de reaseguros activos del mercado privado del exterior y que no se encuentren previamente consolidadas.

Suspéndense las ejecuciones emanadas de pronunciamientos judiciales dirigidas contra los asegurados y terceros alcanzados por coberturas otorgadas por la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación. Al momento del ofrecimiento de Bonos de Consolidación de Deudas que por el presente se autoriza, se producirá la liberación de la responsabilidad solidaria de los asegurados y terceros.

El trámite de los requerimientos de pago para la cancelación de las deudas comprendidas en el presente artículo se ajustará al procedimiento previsto para la entrega de bonos en el marco del Artículo 11 de la Ley N° 24.307.

(Fuente: Ley N° 24.764, Artículos 27 y 57).

ARTICULO 107.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a extinguir totalmente los efectos pendientes de los contratos de reaseguro celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS SOCIEDAD DEL ESTADO, en liquidación, con las entidades aseguradoras de la plaza local.

La extinción de esas obligaciones deberá llevarse a cabo a través de una oferta general y uniforme dirigida a las aseguradoras que no hubiesen formalizado su adhesión al régimen establecido por el Decreto N° 1061 del 24 de septiembre de 1999 modificado por el Decreto N° 1220 del 22 de diciembre de 2000, que será cancelada mediante los medios de pago que establezca la reglamentación.

Las obligaciones derivadas del plan a que se refiere el presente artículo, quedan excluidas de la consolidación dispuesta por el Artículo 62 de la Ley N° 25.565 incluido en la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.

Déjase establecido que el producido del impuesto establecido en los Artículos 65 y 66 del Capítulo IV del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, ingresarán al TESORO NACIONAL.

(Fuentes: Leyes Nros. 24.764, Artículos 26 y 57 y 25.967, Artículos 62 y 97).

ARTICULO 108.- Establécese que la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA, en forma adicional a la amortización de deuda que realiza con cargo a los montos reconocidos a su favor por la diferencia de tarifas originada entre las que surgen de la aplicación de la Resolución N° 131 del 22 de febrero de 1996 de la ex SECRETARIA DE ENERGIA,

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, y la establecida por el Acuerdo por Nota Reversal de fecha 9 de enero de 1992 celebrado entre los Gobiernos de la REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA DEL PARAGUAY, deberá cancelar anualmente la suma de PESOS TREINTA MILLONES (\$ 30.000.000) a cuenta de la deuda que mantiene con el ESTADO NACIONAL producto de los préstamos efectuados para la construcción de la Obra Binacional mencionada, pudiendo efectuar dicho pago mediante la entrega de títulos de libre disponibilidad al valor de cotización de la fecha de vencimiento de la obligación. La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION establecerá oportunamente el cronograma de vencimientos de la obligación fijada por el presente artículo.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 60 y 116).

ARTICULO 109.- Con excepción de las deudas provenientes de seguros de vida por fallecimiento o por incapacidad total y absoluta consolídase en el ESTADO NACIONAL, en los términos y con los alcances de la Ley Nº 23.982 y del Capítulo V de la Ley Nº 25.344 y normas reglamentarias y complementarias y dentro del monto a que alude el Artículo 8º de la Ley Nº 25.565, a las obligaciones de la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, derivadas de su actividad bancaria y financiera, comprendidas en la Ley Nº 21.526, y aseguradora, comprendida en la Ley Nº 17.418, ya sea como demandada directa o como citada en garantía, como aquellas obligaciones que resulten de su actividad institucional, en su carácter de empleadora o como contratante de servicios o adquirente de cualquier tipo de bienes.

Las ejecuciones emanadas de pronunciamientos judiciales firmes por coberturas otorgadas por diferentes riesgos por la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, podrán hacerse extensivas, hasta el límite de las coberturas otorgadas, contra los asegurados y terceros alcanzados por tales coberturas.

Los jueces deberán arbitrar lo conducente al levantamiento de las medidas cautelares dispuestas judicialmente contra los asegurados y terceros alcanzados por las coberturas otorgadas por la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, en razón de su actividad aseguradora, con fundamento en la consolidación en el ESTADO NACIONAL que se dispone por la Ley Nº 25.565.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a establecer las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. Las obligaciones no consolidadas en este artículo, mencionadas al principio, que cuenten con sentencia judicial firme, serán abonadas conforme al orden cronológico de las fechas de sentencia en la medida de la disponibilidad de créditos presupuestarios que por reasignación de otras partidas se pueda obtener y con los recursos propios de la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 61 y 93).

ARTICULO 110.- Consolídase en el ESTADO NACIONAL, en los términos y con los alcances de las Leyes Nros. 23.982 y 25.344, y normas reglamentarias y complementarias y dentro del monto a que alude el Artículo 8º de la Ley Nº 25.565, los

derechos y obligaciones de causa o título anterior al día 31 de diciembre de 2000, correspondientes al INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS SOCIEDAD DEL ESTADO, en liquidación, que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, y que correspondan a los siguientes casos:

- a) Las obligaciones derivadas de su operatoria, con excepción de las que se encuentren alcanzadas por los convenios suscritos o a suscribir con las entidades aseguradoras de la plaza aseguradora local, en el marco del Decreto N° 1061/99, modificado por el Decreto N° 1220/00.
- b) Las obligaciones derivadas de su actividad institucional como empleadora, contratante de servicios o adquirente de bienes.
- c) Las obligaciones con entidades aseguradoras de la plaza local, que se encuentren en estado de liquidación forzosa (Artículo 9° del Decreto N° 1061/99, modificado por Decreto N° 1220/00).
- d) Los convenios suscritos o a suscribir en el marco del Artículo 6° del Decreto N° 1061/99 modificado por Decreto N° 1220/00.

(Fuente: Ley N° 25.565, Artículos 62 y 93).

ARTICULO 111.- *(Artículo derogado por art. 68 de la Ley N° 26.198, B.O. 10/1/2007)*

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION tomará a su cargo la extinción de los derechos y obligaciones del INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS SOCIEDAD DEL ESTADO, en liquidación y de la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, derivados de sus actividades como reaseguradoras activas o pasivas con entidades del exterior, para lo cual se faculta al citado Ministerio a ofrecer, dentro del monto a que alude el Artículo 8° de la Ley N° 25.565, instrumentos de Deuda Pública en pago de las obligaciones emergentes.

(Fuente: Ley N° 25.565, Artículos 63 y 93).

ARTICULO 112.- Consolídanse en el ESTADO NACIONAL en los términos y con los alcances de la Ley N° 23.982 y del Capítulo V de la Ley N° 25.344, normas reglamentarias y complementarias y dentro del monto a que alude el Artículo 8° de la Ley N° 25.565, las obligaciones del ex BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, derivadas de su actividad bancaria y financiera comprendidas en la Ley N° 21.526, e institucional, en su carácter de empleador o como contratante de servicios o adquirente de cualquier tipo de bienes, asumidas por el ESTADO NACIONAL conforme a lo dispuesto por el Artículo 40 del Decreto N° 924 del 11 de septiembre de 1997 y sus modificatorios.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a establecer las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

(Fuente: Ley N° 25.565, Artículos 64 y 93).

ARTICULO 113.- Dase por operada la extinción del derecho de la ex OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, actualmente en cabeza del "Patrimonio en Liquidación - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO", a perseguir el cobro de los créditos a favor de esa ex empresa correspondientes a deudas en gestión administrativa de ex usuarios no fiscales por servicios sanitarios prestados con anterioridad a su concesionamiento acaecido el 1º de mayo de 1993, en aquellos casos en que ha transcurrido el plazo legal de prescripción para su percepción.

Decláranse remitidos de pleno derecho los créditos de esa ex empresa por deudas de ex usuarios no fiscales por servicios prestados con anterioridad a su concesionamiento, cuando se trate de sumas menores a PESOS UN MIL (\$ 1.000) y se encuentren tanto en gestión administrativa como judicial de cobro, con excepción de aquellas últimas respecto de las que hubiere recaído sentencia favorable a la ex Empresa.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 65 y 93).

ARTICULO 114.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a otorgar préstamos a la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA de acuerdo con los montos a consignar en las respectivas Leyes de Presupuesto de la Administración Nacional de cada año, destinados a financiar la terminación del Proyecto Yacyretá. Los préstamos que se otorguen junto a los intereses capitalizados se reembolsarán en TREINTA (30) cuotas anuales y consecutivas a partir del ejercicio posterior al primer año en que la Entidad genere energía a la cota definitiva de diseño del proyecto, con las mismas condiciones financieras establecidas por el Decreto Nº 612 del 22 de abril de 1986.

La ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA suministrará a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a través de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, toda la información económica-financiera que aquélla le requiera con el fin de precisar la oportunidad y el destino de las sumas que se otorguen a favor de la mencionada Entidad.

(Fuente: Ley Nº 25.967, Artículos 21 y 97).

CAPITULO III

CREACION DE FONDOS FIDUCIARIOS

ARTICULO 115.- Asígnase para la constitución del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL creado por Resolución de la ex - SECRETARIA DE ENERGIA Nº 657 del 3 de diciembre de 1999, modificada por su similar Nº 174 del 30 de junio de 2000, el incremento de CERO COMA CERO CERO CERO SEIS PESOS KILOVATIO HORA (\$ 0,0006 kWh), con destino a participar en el financiamiento de las obras que la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS identifique como una Ampliación de Transporte en 500 kV financiable, las que se ejecutarán dentro del marco normativo que defina dicha Secretaría.

El Comité Administrador del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL, en su carácter de administrador de dicho Fondo, podrá actuar como iniciador o comitente de las ampliaciones de transporte financiables con dicho Fondo, actuando a tales efectos en igual condición a cualquier otro agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA.

Los remanentes de recursos originados en el incremento a que hace referencia el primer párrafo de este artículo percibidos al 31 de diciembre de 2000, así como los que se registren a la finalización de cada ejercicio, se transferirán a los ejercicios siguientes, hasta agotar el destino del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 74 y 116).

ARTICULO 116.- Déjase establecido que los Fondos Fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL no podrán tener estructura de personal permanente y temporario a su cargo. El personal de los Fondos Fiduciarios, sus Consejos de Administración y de los Fideicomisos de Asistencia deberán integrar las plantas de personal de las Jurisdicciones y/o Entidades de las cuales dependen los citados Fondos Fiduciarios. Dispónese que los Fondos Fiduciarios podrán financiar, a través de Transferencias, los gastos en personal de las Jurisdicciones y Entidades involucradas. Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a realizar las modificaciones en las plantas de personal que se origine como consecuencia de lo dispuesto precedentemente.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 51 y 93).

ARTICULO 117.- EL FONDO FIDUCIARIO PARA SUBSIDIOS DE CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS tiene como objeto financiar:

a) las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, Departamento MALARGÜE de la Provincia de MENDOZA y de la Región conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y

b) la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de MALARGÜE de la Provincia de MENDOZA y de la Región conocida como "Puna".

El Fondo referido en el párrafo anterior se constituirá con un recargo de hasta un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%) sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte, por cada METRO CUBICO (M3) de NUEVE MIL TRESCIENTAS KILOCALORIAS (9.300 kc), que se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por redes o ductos en el Territorio Nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo, y tendrá vigencia para las entregas posteriores a la publicación de la Ley Nº 25.565. Los productores de gas actuarán como agentes de percepción en oportunidad de producirse la emisión de la factura o documento

equivalente a cualquiera de los sujetos de la industria. La percepción y el autoconsumo constituirán un ingreso directo y se deberán declarar e ingresar conforme a lo establecido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la cual podrá incorporar los cambios que estime pertinentes.

La totalidad de los importes correspondientes al recargo establecido por el presente artículo y no ingresados por los agentes de percepción dentro del plazo establecido en la reglamentación, devengarán a partir del vencimiento del mismo los intereses, actualizaciones y multas establecidas por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias y regirán a su respecto los procedimientos y recursos previstos en dicha ley.

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION queda facultado para aumentar o disminuir el nivel del recargo establecido en el presente artículo en hasta un VEINTE POR CIENTO (20%), con las modalidades que considere pertinentes.

Autorízase la afectación de fondos recaudados en función del régimen creado por el Artículo 75 de la Ley N° 25.565, al pago de subsidio correspondiente a consumos de Usuarios del Servicio General P, de gas propano indiluido por redes de la región beneficiaria, que se hubiesen devengado hasta el Ejercicio 2002 y durante el período que medie hasta el establecimiento de un régimen específico de compensaciones en base a principios de equidad y uso racional de la energía, que deberán percibir las distribuidoras y subdistribuidoras zonales por aplicación de tarifas diferenciales a los usuarios del Servicio General P.

La SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS deberá reglamentar dentro del Ejercicio 2003 el procedimiento de asignación de recursos previsto en el Artículo 25 del Decreto N° 786 del 8 de mayo de 2002.

Prorrógase hasta el 30 de junio de 2003 el plazo establecido en el Artículo 3° del Decreto N° 786 del 8 de mayo de 2002.

Si al 1° de julio de 2003 no se verificase el cumplimiento de la exigencia establecida, deberá aplicarse la tarifa plena de licencia vigente a quien incurra en el incumplimiento.

Los montos provenientes de la aplicación del recargo serán transferidos al FONDO FIDUCIARIO PARA SUBSIDIOS DE CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS.

El presente régimen se mantendrá en vigencia por un plazo de DIEZ (10) años.

Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a proceder al ordenamiento de las normas a que se refiere el presente artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.565, Artículos 75 y 93 y 25.725, Artículos 84 y 95).

CAPITULO IV

UNIVERSIDADES NACIONALES

ARTICULO 118.- Las Universidades Nacionales fijarán su régimen salarial y de administración de personal, a cuyo efecto asumirán la representación que corresponde al

sector empleador en el desarrollo de las negociaciones colectivas dispuestas por las Leyes Nros. 23.929 y 24.185.

En el nivel general las Universidades Nacionales deberán unificar su representación mediante la celebración de un acuerdo que establezca los alcances de la misma.

La negociación laboral a nivel de cada Universidad deberá asegurar que no menos del QUINCE POR CIENTO (15%) del crédito presupuestario total de la misma sea destinado a otros gastos distintos al gasto en personal.

Queda derogado el Decreto N° 1215/92. Hasta tanto se celebren los acuerdos colectivos, las Universidades Nacionales podrán otorgar asignaciones complementarias al personal de su dependencia, conforme la reglamentación de sus respectivos Consejos Superiores y dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior, el ESTADO NACIONAL destinará durante los Ejercicios fiscales de 1995 y 1996 recursos financieros que garanticen para ese último año a las Universidades Nacionales un presupuesto que alcanzará como mínimo la cifra de PESOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$ 1.840.000.000).

(Fuentes: Leyes N° 24.447, Artículos 19 y 61 y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 119.- El dictado del acto administrativo que ponga en vigencia los acuerdos a los que se arribe en las respectivas Comisiones Negociadoras estará condicionado al cumplimiento de las pautas y mecanismos que contemplen la revisión de los regímenes de obligaciones docentes, de antigüedad y de incompatibilidades en el caso del personal docente y la mayor productividad, capacitación y contracción a la tareas en el caso del personal no docente.

Las asignaciones que resulten para el personal docente y no docente como consecuencia de la aplicación del presente Programa de Reestructuración Laboral para ejercicios futuros quedarán asimismo sujetas al gradual cumplimiento, debidamente verificado del proceso de reforma estructural del régimen laboral de las Universidades, debiéndose destinar las economías a que ello dé lugar a profundizar el proceso de jerarquización laboral.

Si al 31 de julio de 1998 las partes no logran los acuerdos dirigidos a la puesta en marcha del Programa de Reestructuración Laboral, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL deberá dictar de oficio la conciliación obligatoria de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 14.786.

Vencido el término previsto en el Artículo 11 de la mencionada ley, las partes podrán someter la cuestión al arbitraje voluntario. Si al 10 de septiembre no se hubiera sometido el diferendo a arbitraje voluntario, o al 30 del mismo mes éste no hubiera concluido, el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA quedará facultado para reasignar sólo para el Ejercicio 1998 los montos en otros programas del sistema universitario que se encuentren en ejecución.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará las prescripciones resultantes del presente artículo.

(Fuente: Ley N° 24.938, Artículos 23 y 86).

ARTICULO 120.- Las Universidades Nacionales cumplimentarán anualmente con lo establecido por el Artículo 46 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y deberán encuadrarse dentro de las disposiciones del Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y su reglamentación. Asimismo remitirán a la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), instituida por el Decreto Nº 645 del 4 de mayo de 1995. Autorízase a dicha Secretaría a requerir a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la suspensión de la cancelación de Ordenes de Pago a favor de las Universidades Nacionales que no hayan dado cumplimiento al envío de la información referida precedentemente.

Las Universidades Nacionales presentarán en forma semestral a la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA las metas alcanzadas a nivel de cada unidad independiente (Rectorados, Facultades o Departamentos, Hospitales, Centros) según el detalle de aquéllas que constan en el presupuesto y plan de acción presentado en su oportunidad. Dicha Secretaría pondrá a disposición de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, cuando esta lo requiera, la documentación recibida.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 26 y 93).

CAPITULO V

ORGANIZACION DEL ESTADO

ARTICULO 121.- Las decisiones administrativas que dicte el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para regular la actuación de los agentes del ESTADO NACIONAL y el uso de los bienes, serán de aplicación en todos los organismos de la jurisdicción del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cualquiera sea su naturaleza jurídica, salvo las excepciones establecidas en la Ley Nº 16.432 o ya acordadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL o el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS o que éste disponga en el futuro atendiendo a las necesidades de los servicios.

(Fuentes: Leyes Nros.16.432, Artículos 47 y 83, y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 122.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS y con intervención del ministerio jurisdiccional y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a disponer restricciones en las facultades de administración, acordadas a las entidades por sus respectivas leyes orgánicas, así como también a las distintas jurisdicciones dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL y a las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL dará cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION de las medidas que adopte en función de la presente autorización.

(Fuentes: Leyes Nros. 21.121, Artículo 6º, segundo párrafo y 19; 24.156, Artículos 8º y 9º y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 123.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fin de ajustar las erogaciones en el área de Defensa a las previstas presupuestariamente, a adoptar las medidas que considere conveniente respecto de licenciamientos parciales, en cualquier época del año militar, de efectivos de soldados conscriptos, contemplando en esas decisiones la satisfacción de las necesidades operacionales.

(Fuentes: Leyes Nros. 23.110, Artículo 55 y 58, y 24.764, Artículo 53).

ARTICULO 124.- Ratifícanse los Decretos Nº 995/91 y Nº 1435/91 de creación de la COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE) y funciones de la misma.

(Fuente: Ley Nº 24.061, Artículos 23 y 40).

ARTICULO 125.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, con el objeto de continuar el proceso de reestructuración organizativa hacia una mayor eficiencia y racionalización del gasto público, a disponer las reorganizaciones institucionales que estime necesario y que tengan por finalidad la eliminación de objetivos, competencias, funciones y/o responsabilidades superpuestas o duplicadas, como así también la concentración de funciones que tiendan a la consecución de los fines expresados en el presente artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 25.237, Artículo 14 y 25.401, Artículo 116).

ARTICULO 126.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS actuarán como Organismos Descentralizados del MINISTERIO DEL INTERIOR. Déjanse sin efecto los Artículos Nros. 10 y 11 del Decreto 1045 del 16 de agosto de 2001.

(Fuente: Ley Nº 25.565, Artículos 29 y 93).

ARTICULO 127.- Los organismos y entes autárquicos integrantes del SECTOR PUBLICO NACIONAL Financiero y No Financiero, ajustarán su actividad e implementarán libremente sus acciones y objetivos en el marco de las decisiones de política económica que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

(Fuente: Ley Nº 25.827, Artículos 10 y 75).

TITULO III. OTROS ASPECTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO

CAPITULO I

ADMINISTRACION DE BIENES

ARTICULO 128.- El uso de automóviles y demás medios de locomoción de propiedad del Estado, queda restringido a las necesidades exclusivamente oficiales.

(Fuentes: Leyes Nros. 11.672 —t.o. 1943—, Artículo 16 y 24.156, Título II).

ARTICULO 129.- Las plantas o activos pertenecientes o afectados a la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, aún no privatizados dentro del régimen de la Ley Nº 24.045, serán vendidos dentro del régimen de la Ley Nº 22.423 y sus modificatorias.

(Fuente: Ley Nº 25.237, Artículos 54 y 81).

ARTICULO 130.- Déjase establecido que a los efectos de obtener los beneficios determinados por la Ley Nº 25.069, los sujetos comprendidos en su Artículo 1º, deberán acreditar haber solicitado y obtenido autorización, por parte de la autoridad competente con anterioridad al 15 de enero de 1999, para la construcción de obras en los términos de la Ley Nº 19.076.

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá transferir a título oneroso los inmuebles citados en el Artículo 1º de las Leyes Nros. 19.076 y 25.069, a los acopiadores y productores de cereales, oleaginosos y cualquier otra especie agrícola de características similares apta para ensilaje, así como también a otros operadores, en la medida que acrediten haber efectuado inversiones en los inmuebles conforme los términos de la Ley Nº 19.076, con la conformidad expresa emanada, con posterioridad al 15 de enero de 1999 por la autoridad de aplicación.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 62 y 116).

CAPITULO II

INEMBARGABILIDAD DE FONDOS PUBLICOS

ARTICULO 131.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del SECTOR PUBLICO NACIONAL, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.

Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley.

En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en vigencia de la Ley Nº 24.624, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes del ESTADO NACIONAL que actúen en la causa respectiva, solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de

origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 24.624.

(Fuente: Ley N° 24.624, Artículos 19 y 59).

ARTICULO 132.- Los pronunciamientos judiciales que condenen al ESTADO NACIONAL o a alguno de los Entes y Organismos que integran el SECTOR PUBLICO NACIONAL al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas Jurisdicciones y Entidades del Presupuesto General de la Administración Nacional, sin perjuicio del mantenimiento del Régimen establecido por las Leyes Nros. 23.982 y 25.344.

En el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá efectuar las provisiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las Jurisdicciones y Entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo remitir a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION con anterioridad al 31 de agosto del mismo año el detalle de las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la citada Secretaría establezca para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional.

Los recursos asignados anualmente por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada Servicio Administrativo Financiero y siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendándose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.

(Fuente: Ley N° 25.565, Artículo 39).

ARTICULO 133.- Las sentencias judiciales no alcanzadas por la Ley N° 23.982, en razón de la fecha de la causa o título de la obligación o por cualquier otra circunstancia, que se dicten contra las Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Empresas del Estado y todo otro ente u organización empresaria o societaria donde el ESTADO NACIONAL o sus entes de cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, en ningún caso podrán ejecutarse contra el TESORO NACIONAL, ya que la responsabilidad del Estado se limita a su aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales.

(Fuente: Ley N° 24.624, Artículos 21 y 59).

ARTICULO 134.- Se tendrá por acreditado el cumplimiento de la comunicación al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, que impone el Artículo 22 de la Ley N° 23.982 a los fines de la inembargabilidad de fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del SECTOR PUBLICO

NACIONAL, dispuesta por el Artículo 19 de la Ley Nº 24.624, mediante la certificación que en cada caso extienda el servicio administrativo contable del organismo o entidad involucrada.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 94 y 116).

ARTICULO 135.- La inembargabilidad consagrada por el Artículo 19 de la Ley Nº 24.624, será aplicable cuando subsistan condenas judiciales firmes, que no puedan ser abonadas como consecuencia del agotamiento de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto. Dicha circunstancia se acreditará con la certificación que en cada caso expida el Servicio Administrativo Contable mencionado en el artículo anterior.

Habiendo cumplido con la comunicación que establece el Artículo 22 de la Ley Nº 23.982, en ningún caso procederá la ejecución del crédito hasta transcurrido el período fiscal siguiente o subsiguiente a aquel en que dicho crédito no pudo ser cancelado por haberse agotado la partida presupuestaria asignada por el CONGRESO DE LA NACION.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 95 y 116).

ARTICULO 136.- Dispónese la caducidad automática de todo embargo trabado sobre fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del SECTOR PUBLICO NACIONAL en todos aquellos casos en que el organismo o entidad afectado acredite, a través de las certificaciones aludidas en los artículos anteriores, haber efectuado la comunicación que dispone el Artículo 22 de la Ley Nº 23.982 y el agotamiento de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto.

No incurrirán en responsabilidad quienes incumplan una orden judicial que contravenga lo dispuesto en este artículo, comunicando al tribunal interviniente las razones que impiden la observancia de la manda judicial.

(Fuente: Ley Nº 25.401, Artículos 96 y 116).

CAPITULO III

CADUCIDAD DE DERECHOS PARA ACCIONAR CONTRA EL ESTADO

ARTICULO 137.- El día 30 de junio de 1995 caducarán los derechos y prescribirán las acciones para peticionar créditos contra el ESTADO NACIONAL o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley Nº 23.982 de causa o título anterior al 1º de abril de 1991, a excepción de las deudas previsionales y las que reclamen las provincias y los municipios.

La extinción de las consecuentes obligaciones del SECTOR PUBLICO NACIONAL se producirá de pleno derecho, sin perjuicio de la extinción que ya se hubiere operado con anterioridad en cada caso en particular por el vencimiento del plazo de prescripción, o la caducidad del derecho respectivo.

Las provincias que en virtud de sus leyes de emergencia hayan adherido a la Ley Nº 23.982 y sus modificatorias podrán adherirse con los mismos efectos al régimen establecido por el presente artículo.

(Fuente: Ley Nº 24.447, Artículos 25 y 61).

ARTICULO 138.- Los procedimientos administrativos sustanciados con motivo de la solicitud de reconocimientos de deudas de causa o título anterior al 1º de abril de 1991 que no fueren impulsados por los interesados durante un plazo de más de SESENTA (60) días hábiles computados desde la última actuación útil, caducarán automáticamente sin necesidad de intimación al interesado para su impulso, ni resolución expresa de la autoridad administrativa competente. No serán aplicables a estos trámites las disposiciones del Artículo 1º, inciso e), apartado 9, de la Ley N° 19.549.

(Fuente: Ley N° 24.447, Artículos 26 y 61).

ARTICULO 139.- En los casos de denegatoria por silencio de la Administración ocurrido en los procedimientos administrativos sustanciados con motivo de la solicitud de reconocimiento de deudas de causa o título anterior al 1º de abril de 1991, se producirá la caducidad del derecho para interponer la demanda contencioso administrativa contra la denegatoria a los NOVENTA (90) días hábiles judiciales contados desde que se hubiera producido la denegatoria tácita o desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 24.447, lo que fuere posterior.

Vencido dicho plazo, sin que se haya deducido la acción correspondiente, prescribirán también las pretensiones patrimoniales consecuentes.

En estos casos no será de aplicación el Artículo 26 de la Ley N° 19.549.

(Fuente: Ley N° 24.447, Artículos 27 y 61).

CAPITULO IV

ARTICULOS NO CLASIFICADOS EN LOS CAPITULOS PRECEDENTES

ARTICULO 140.- I. Delégase en el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, el contralor y reglamentación de las siguientes actividades:

- a) de capitalización, de acumulación de fondos y formación de capitales;
- b) de crédito recíproco y de ahorro para fines determinados, las que suponen el compromiso de aplicación de los fondos a la obtención de bienes previamente estipulados;
- c) de todas aquellas que impliquen el requerimiento público de dinero con la promesa de futuras contraprestaciones ya sea la adjudicación y entrega de bienes, servicios, utilidades o el simple reintegro, total o parcial, de las sumas entregadas o aportadas, con o sin actualización (en el primer caso hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive) o intereses cuando para su cumplimiento se establezcan plazos que dependan, indistintamente:
 - 1. de la formación previa de un conjunto de adherentes;
 - 2. del resultado de sorteos, remates o licitaciones;
 - 3. del establecimiento de prioridades, tales como turnos, puntajes u otras;

4. de la cantidad de cuotas abonadas o de un mínimo de integración del monto a aportar o entregar;

5. de cualquier otra modalidad relacionada con los fondos recaudados o a recaudar, o bien con la situación relativa que cada uno tenga en el conjunto de adherentes de que se trate.

A tales efectos la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA tendrá jurisdicción en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA con relación a toda persona, entidad, organización o sociedad — cualquiera sea el lugar en que se constituya o actúe y la forma jurídica que asuma — que realice o pretenda realizar cualesquiera de las actividades descriptas, sin que el ejercicio de las facultades que se le acuerdan por la presente norma signifique excluir las jurisdicciones administrativas y legislativas de las provincias.

Las mencionadas actividades únicamente podrán ser realizadas por quienes cuenten con la previa y expresa autorización de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA que queda facultada para impedir el ejercicio de tales actividades a aquellos que pretendan hacerlo sin haberla obtenido.

Quedan excluidas del contralor y reglamentación aludidos las actividades conexas expresamente comprendidas en leyes nacionales específicas.

II. La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA solamente aprobará planes de capitalización, de ahorro para fines determinados o que, con cualquier encuadre jurídico-económico, sean utilizados para el requerimiento público de dinero, cuando tiendan a crear y favorecer el ahorro o facilitar a sus destinatarios la posibilidad de acceder a la titularidad de bienes de capital o de consumo durables y se cumplan las siguientes condiciones:

a) En los planes de capitalización: que sus cláusulas aseguren a los suscriptores, a la finalización del plazo previsto contractualmente o anticipadamente en caso de sorteo, el recupero a valores constantes, admitiéndose actualización exclusivamente hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive, de las sumas abonadas en concepto de ahorro, más un mínimo de interés capitalizado.

b) En los planes de ahorro para fines determinados denominados abiertos o de Fondo Unico de Adjudicación y Reintegros: que sus cláusulas contemplen similares requisitos a los consignados en el inciso precedente en relación con las sumas a adjudicar y a reintegrar en los casos previstos en los contratos.

c) En los planes de ahorro para fines determinados por grupos cerrados y con Fondos de Adjudicación y Reintegros múltiples e independientes, destinados a la adjudicación directa de bienes: que sus cláusulas aseguren, a todos los integrantes del grupo, el acceso a su titularidad y, en caso de renuncia o rescisión, el reintegro de la suma ahorrada a valores actualizados (hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive) en función del precio del bien para cuya adjudicación se constituyó el grupo.

d) En los planes de ahorro para fines determinados por grupos cerrados y con Fondos de Adjudicación y Reintegros múltiples e independientes, destinados a la adjudicación de sumas de dinero para ser aplicadas a la adquisición de bienes: que sus cláusulas prevean la utilización de índices oficiales de actualización (hasta el 31 de marzo de 1991

inclusive) para aplicar a los montos que deban adjudicarse, así como las cuotas a abonar, asegurando que las adjudicaciones y en los casos de renuncia o rescisión el reintegro del ahorro se efectúe a valores actualizados de igual modo.

III. Las sociedades de capitalización y de ahorro para fines determinados que tengan planes aprobados con anterioridad, deberán presentar al organismo de contralor, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación de la Ley N° 23.270 en el Boletín Oficial, la adecuación de los mismos a las pautas referidas, introduciéndole las modificaciones que a tal efecto exija la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Vencido el plazo indicado, automáticamente deberán proceder a la cancelación y liquidación de aquellos planes que no cumplieran tal exigencia, con intervención del citado Organismo.

IV. Las entidades que actúen con la debida autorización abonarán dentro de los QUINCE (15) días de finalizado cada trimestre calendario, una tasa de inspección, que ingresará a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, equivalente a UNO POR MIL (1‰) del monto total percibido en el trimestre vencido en concepto de recaudación de cuotas comerciales de los contratos celebrados. Los fondos así recaudados serán destinados a cubrir las necesidades del citado organismo, a los efectos de una adecuada y eficaz tarea de contralor de la mencionada actividad.

V. Los procedimientos de cálculo de las cuotas puras y comerciales, de las reservas matemáticas o fondos de ahorro, de los valores de rescisión, de los anticipos a los suscriptores y demás bases técnicas de los planes operativos correspondientes a las actividades aquí reguladas deberán presentarse acompañados de dictamen firmado por actuario. En todos los casos el texto de los respectivos contratos deberá ajustarse a lo establecido precedentemente en el presente artículo, así como a las exigencias del organismo de contralor, y acompañarse con dictamen de letrado.

VI. Queda derogada toda norma — ley, decreto, resolución y reglamento — que se oponga a lo dispuesto en el presente artículo.

(Fuentes: Leyes Nros. 11.672 —t.o. 1943— Artículo 93; 23.270, Artículo 40; 23.928, Artículo 10 y 24.156, Artículos 12 y 23 inciso c).

ARTICULO 141.- Cuando como consecuencia de convenios comerciales concertados con países extranjeros se estipule la exportación de bienes industriales argentinos a dichos países, el PODER EJECUTIVO NACIONAL queda autorizado para realizar contrataciones directas con entidades estatales de esos países por un monto equivalente a las exportaciones realizadas a los mismos.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar estas operaciones a través de sus jurisdicciones y entidades o autorizar al efecto a las empresas concesionarias de servicios públicos.

La facultad que otorga el presente artículo no eximirá del cumplimiento de las disposiciones del Decreto-Ley N° 5340/63 ratificado por la Ley N° 16.478 y de la Ley N° 18.875. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas reglamentarias para el cumplimiento de la presente disposición.

(Fuentes: Leyes Nros. 20.659, Artículos 23 y 30, y 24.156, Artículos 8° y 9°).

ARTICULO 142.- Ratifícanse en todas sus partes el Decreto N° 1096 del 14 de junio de 1985, y los dictados en su consecuencia: Decreto N° 1309 del 18 de julio de 1985, Decreto N° 1566 del 21 de agosto de 1985, Decreto N° 1567 del 21 de agosto de 1985, Decreto N° 1568 del 21 de agosto de 1985, Decreto N° 1725 del 10 de septiembre de 1985, Decreto N° 1726 del 10 de septiembre de 1985, Decreto N° 1857 del 24 de septiembre de 1985, Decreto N° 2050 del 21 de octubre de 1985, Decreto N° 2062 del 24 de octubre de 1985, Decreto N° 2253 del 22 de noviembre de 1985, Decreto N° 2264 del 27 de noviembre de 1985, y Decreto N° 425 del 24 de marzo de 1986.

(Fuente: Ley N° 23.410, Artículos 55 y 61).

ARTICULO 143.- Las empresas privatizadas o adjudicatarias de concesiones, servicios o bienes del ESTADO NACIONAL que tengan en su poder, ya sea en tenencia o guarda, los archivos o documentación de las empresas del ESTADO NACIONAL privatizadas, deberán suministrar, a requerimiento de la justicia o la Administración o la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, la información necesaria para efectuar descargos, impugnaciones, articular la defensa de los intereses del ESTADO NACIONAL en diferendos administrativos o judiciales, o tramitar beneficios previsionales.

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones resultantes de lo dispuesto en el párrafo anterior, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, importará la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen al ESTADO NACIONAL o a los particulares.

(Fuente: Ley N° 24.447, Artículos 28 y 61).

ARTICULO 144.- El informe trimestral que por el inciso j) del Artículo 5° de la Ley N° 24.354 debe presentar el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversión Pública ante ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION podrá hacerlo mediante la publicación en página informática que se difunda por la red de acceso gratuito en el país.

(Fuente: Ley N° 25.237, Artículos 79 y 81).

ARTICULO 145.- Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta por las Leyes Nros. 23.982, 25.344, 25.565, 25.725 y las que su cancelación se hace efectiva mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, a excepción de las comprendidas en las Leyes Nros. 24.411, 24.043 y 25.192, serán respondidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el Artículo 2° de la Ley N° 23.982, indicando que se propondrá al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION que asigne anualmente los recursos necesarios para hacer frente al pasivo consolidado en el plazo de amortización de los instrumentos mencionados en el primer y tercer párrafo del Artículo 51 de la Ley N°

25.967 según corresponda, de modo que pueda estimarse provisionalmente el plazo que demandará su atención. Derógase el Artículo 9° de la Ley N° 23.982.

(Fuentes: Ley N° 25.967, Artículos 56 y 97)

ARTICULO ... Las obligaciones consolidadas en los términos de la Ley N° 23.982 a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las Leyes Nos. 25.344, 25.565 y 25.725 y las que su cancelación se hace efectiva mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán atendidas mediante la entrega de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2% y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Moneda Nacional Tercera Serie 2%, según lo que en cada caso corresponda.

Dése por cancelada la opción prevista en el artículo 11 del Decreto N° 1873 del 20 de septiembre de 2002. Los acreedores que hayan ejercido la opción prevista en el artículo antes citado recibirán en cancelación de sus acreencias los bonos mencionados en el párrafo precedente, según lo que en cada caso corresponda.

Las obligaciones consolidadas en los términos de la Ley N° 23.982 a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las Leyes Nos. 25.344, 25.565 y 25.725, y las que su cancelación se hace efectiva mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán canceladas mediante la entrega de los Bonos de Consolidación Sexta Serie y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Cuarta Serie, según lo que en cada caso corresponda.

Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos anteriores a las obligaciones comprendidas en las Leyes Nos. 24.411, 24.043 y 25.192 las que continuarán siendo canceladas mediante la entrega de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Segunda Serie 2%.

(Artículo 51 de la Ley N° 25.967 incorporado por art. 78 de la Ley N° 26.078 B.O. 12/1/2006)

ARTICULO ... Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción a establecer aranceles por los servicios de digitalización y archivo de documentación y tareas conexas que preste la Contaduría General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto, a las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y a terceros que requieran dichas prestaciones.

(Artículo 60 de la Ley N° 25.967 incorporado por art. 78 de la Ley N° 26.078 B.O. 12/1/2006)

ARTICULO ... Dispónese que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL deberá atender a partir del año 2006 el servicio de los Bonos de Consolidación Previsionales en circulación colocados para el pago de sentencias judiciales previsionales y deudas previsionales consolidadas.

(Artículo 35 primer párrafo de la Ley Nº 26.078 incorporado por art. 78 de la Ley Nº 26.078 B.O. 12/1/2006)

ARTICULO ... Extiéndense las previsiones del artículo 1º del Decreto Nº 1733 de fecha 9 de diciembre de 2004, ratificado por el artículo 7º de la Ley Nº 26.017, a los títulos públicos provinciales que cuenten con la autorización prevista en el artículo 25 y al ejercicio de las facultades conferidas por el primer párrafo del artículo 26 ambos de la Ley Nº 25.917.

(Artículo 52 de la Ley Nº 26.078 incorporado por art. 78 de la Ley Nº 26.078 B.O. 12/1/2006)

ARTICULO ... Autorizada la ejecución de una obra de suministro de gas natural a usuarios abastecidos con gas propano indiluido por redes, conforme lo prescribe el artículo 2º de la Ley Nº 26.019, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS efectuará las reestructuraciones necesarias a fin de asignar los fondos que se originarían producto de dicha sustitución al repago anual y/o al aporte de las inversiones y de cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución de las obras previstas en la mencionada ley, de acuerdo con la estructura financiera en la que se desarrolla el proyecto.

En la estructuración de cualquier proyecto de sustitución de redes de gas licuado de petróleo indiluido por gas natural, podrá decidirse la aplicación en forma total o parcial de las disposiciones previstas en la Ley Nº 26.095.

EL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS reglamentará el funcionamiento del régimen de inversiones de infraestructura básica de gas con el objetivo de procurar un ahorro financiero para el Estado nacional, quedando exceptuadas únicamente las operaciones precedentes de lo previsto en el inciso a) del artículo 5º de la Ley Nº 25.152 y de lo dispuesto en la última frase del primer párrafo del artículo 2º del Decreto Nº 180/04.

(Artículo s/n sustituido por art. 100 de la Ley Nº 26.198, B.O. 10/1/2007).

ARTICULO ... La SECRETARIA DE HACIENDA podrá solicitar al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA adelantos transitorios en el marco de las disposiciones del artículo 20, sustituido por el artículo 15 de la Ley Nº 25.780, de la Carta Orgánica del citado Organismo.

(Artículo 48 de la Ley Nº 26.078 incorporado por art. 105 de la Ley Nº 26.198 B.O. 10/1/2007).

ARTICULO ... A los efectos de la evaluación del cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 25.917, serán excluidos los gastos financiados con aportes no automáticos realizados por el GOBIERNO NACIONAL a las Jurisdicciones Provinciales y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, que tengan asignación a erogaciones específicas.

(Artículo 20 de la Ley Nº 26.198 incorporado por art. 105 de la Ley Nº 26.198 B.O. 10/1/2007).

ARTICULO ... Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a establecer las condiciones para cancelar los pasivos emergentes a favor de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES como partícipes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos – Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos del 27 de febrero de 2002 ratificado por la Ley Nº 25.570, originados en la cancelación de obligaciones tributarias nacionales con títulos de la deuda pública, conforme lo establece el artículo 2º primer párrafo del Decreto Nº 2737 de fecha 31 de diciembre de 2002 correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. En el ejercicio de la mencionada facultad, deberá aplicar hasta su concurrencia las deudas que al 31 de diciembre de 2006, tuvieran las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES que fueran asumidas a través de los Convenios suscriptos en el marco de los Decretos Nros. 297 de fecha 17/02/2003, 1274 de fecha 16/12/2003, artículo 31 de la Ley Nº 25.827, artículo 16 de la Ley Nº 25.967 y artículo 26 primer párrafo de la Ley Nº 25.917.

(Artículo 21 de la Ley Nº 26.198 incorporado por art. 105 de la Ley Nº 26.198 B.O. 10/1/2007).

ARTICULO ... Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a modificar las condiciones de reembolso de las deudas con el ESTADO NACIONAL que al 31 de diciembre de 2006 mantienen las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES asumidas a través de los Convenios suscriptos en el marco de los Decretos Nros. 297/2003, 1274/2003, artículo 31 de la Ley Nº 25.827 y artículo 26, primer párrafo de la Ley Nº 25.917 y aquellas provenientes de la aplicación del Decreto Nº 743 de fecha 28 de marzo de 2003 y la Ley Nº 25.736. La facultad otorgada se implementará en el marco de la aplicación del artículo 26 de la Ley Nº 25.917, primer párrafo, debiendo considerarse a tales efectos la situación financiera de la Jurisdicción de que se trate.

(Artículo 22 de la Ley Nº 26.198 incorporado por art. 105 de la Ley Nº 26.198 B.O. 10/1/2007).

ARTICULO ... La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS deberá atender con imputación a su presupuesto el gasto que demande el pago de las comisiones y gastos bancarios de las cuentas recaudadoras abiertas a su nombre, a partir del año 2007 inclusive.

(Artículo 24 de la Ley Nº 26.198 incorporado por art. 105 de la Ley Nº 26.198 B.O. 10/1/2007).

ARTICULO ... Créase en la órbita de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS), el Fondo de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, el

que estará integrado por los activos financieros de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) al cierre del ejercicio presupuestario 2006.

Los recursos del Fondo de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES serán invertidos conforme lo establece la Ley Nº 24.156.

(Artículo 49 de la Ley Nº 26.198 incorporado por art. 105 de la Ley Nº 26.198 B.O. 10/1/2007).

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 10

NOMINA DE LOS ORGANISMOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.

ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE INSTITUTOS DE SALUD (ANLIS)

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS (CITEFA).

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA).

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE).

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET).

FUNDACION MIGUEL LILLO.

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE (INNA).

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP).

DIRECCION NACIONAL DEL ANTARTICO.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA).

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI).

SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR).

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 91

TRANSFERENCIAS DE HOSPITALES.

a) Al Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

TALLERES NACIONALES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA.

HOSPITAL NACIONAL BERNARDINO RIVADAVIA (EXCLUYE MATERNIDAD)

HOSPITAL NACIONAL DE OFTALMOLOGIA SANTA LUCIA.

HOSPITAL NACIONAL DE ODONTOLOGIA.

HOSPITAL NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA DR. BONORINO UDAONDO.

HOSPITAL NACIONAL DR. JOSE T. BORDA.

HOSPITAL NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DR. PEDRO LAGLEYZE.

HOSPITAL NACIONAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL.

HOSPITAL NACIONAL BRAULIO MOYANO.

HOSPITAL NACIONAL INFANTO JUVENIL TOBAR GARCIA.

HOSPITAL NACIONAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER

b) A la Provincia de BUENOS AIRES

(HOSPITAL NACIONAL "PROFESOR ALEJANDRO POSADAS", suprimido por art. 87 de la Ley Nº 26.198, B.O. 10/1/2007).

c) A la Provincia de ENTRE RIOS.

HOSPITAL FIDANZA.

CENTRO SALUD CONCORDIA.

COLONIA REHABILITACION MENTAL DIAMANTE.

TRANSFERENCIAS DE INSTITUTOS DE MENOR Y FAMILIA

a) Al Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

HOGAR ISABEL BALLESTRA ESPINDOLA Y LEA MELLER BACK.

SERVICIOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS DE MENORES DE LA CAPITAL FEDERAL.

b) A la Provincia de BUENOS AIRES.

HOGAR BARTOLOME OBLIGADO Y CASIMIRA LOPEZ.

HOGAR BERNARDO Y JUANA E. DE CARRICART.

HOGAR PEDRO ANDRES BENVENUTO.

HOGAR GENERAL NICOLAS LEVALLE.

PABELLON RESIDENCIAL PARA ANCIANOS DE JOSE LEON SUAREZ.

CENTROS ATENCION FAMILIAR (C.A.F.).

PROGRAMA DE UNIDADES DE APOYO FAMILIAR (U.A.F.).

INSTITUTO ANGEL T. DE ALVEAR.

INSTITUTO SATURNINO E. UNZUE.

INSTITUTO CAPITAN SARMIENTO.

INSTITUTO RICARDO GUTIERREZ.

SERVICIOS DOCENTES DE LOS RESTANTES INSTITUTOS DE MENORES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

c) A la Provincia de ENTRE RIOS.

INSTITUTO JUANA SARRIEGUI DE ISTHILART.

Antecedentes Normativos:

- Artículo 69 de la Ley Nº 26.078 incorporado por art. 78 de la Ley Nº 26.078 B.O. 12/1/2006

**DECRETO N° 1139/93 (La presente norma fue derogada por el Dto.
N° 1344/07)**

BUENOS AIRES, 4 JUN 1993

VISTO la Ley N° 24.156, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario establecer un cronograma temporal para implementar algunos aspectos de los diversos sistemas establecidos en la Ley N° 24.156, en lo que fueren aplicables, respecto a las empresas y organizaciones empresariales integrantes del Sector Público Nacional.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra expresamente facultado para el dictado de la presente, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 133 de la Ley N° 24.156.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de la facultad prevista por el Artículo 86, inciso 2 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- El régimen presupuestario de las empresas y sociedades del Estado Nacional establecido en el Capítulo III del Título II de la Ley N° 24.156, se aplicará a los presupuestos que regirán a partir del 1 de enero de 1994, sin perjuicio de la utilización de la información disponible al 31 de marzo de 1993, a los fines previstos en el Capítulo IV del mismo título.

ARTICULO 2°.- El sistema de crédito público previsto en el Título III de la Ley N° 24.156, comenzará a ser instrumentado respecto a los sujetos alcanzados por el Artículo 8°, inciso b) de la ley citada, a partir del 1 de julio de 1993, salvo cuando se requiera o se hayan requerido avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza extendidas a cargo del Tesoro Nacional, en cuyo caso regirán los Artículo 62 y 64 de la ley mencionada.

ARTICULO 3°.- La facultad prevista en el Artículo 74, inciso h) de la Ley N° 24.156, comenzará a ser instrumentada a partir del 1 de julio de 1993.

ARTICULO 4°.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1139/93

DECRETO Nº 892/95

BUENOS AIRES, 11 DIC 1995

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que es preciso diseñar un mecanismo que garantice un sistema de relaciones financieras entre el ESTADO NACIONAL y los Estados Provinciales para el uso eficiente de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas del Plan Social.

Que en las actuales circunstancias de restricciones financieras es indispensable contar con un sistema permanente de monitoreo del gasto social que cuente con un financiamiento del PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION SOCIAL, así como todo otro que se aplique en diversas jurisdicciones y niveles de gobierno.

Que el modelo de asignación de recursos financieros destinados a sufragar las erogaciones de carácter social deberá realizarse sobre la base de cuentas separadas, intangibilidad de fondos específicos y apertura de cuentas corrientes en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

Que la auditoría de los fondos asignados se realizará conforme a un criterio de homogeneidad metodológica y optimización operativa de manera de poder contar con un panorama adecuado al del cumplimiento de los compromisos legales, administrativos y operacionales.

Que a los sistemas de transferencia explicitados en la presente norma corresponde crear un mecanismo de condicionalidades específicas que incluya la plena vigencia de la cuenta separada, el control según lo normado por la Ley Nº 24.156 y la suspensión automática de las remesas de recursos financieros por incumplimiento del convenio de asignación financiera.

Que es decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL el control federal sobre estos fondos con destino a programas y actividades sociales.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 2º de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en el inciso 5 - Transferencias -Transferencias a gobiernos provinciales y/o municipales, sean para financiar gastos corrientes o de capital, y 6 -Activos financieros, destinados a la atención de los programas o acciones de carácter social, detallados en el Anexo I del presente artículo, podrán sólo efectivizar las transferencias en la medida que las jurisdicciones receptoras den cumplimiento a los siguientes requisitos:

- a) Disponer que las transferencias a que alude el presente artículo deben ser identificadas en las respectivas leyes de presupuesto, cualquiera sea el método de clasificación utilizado, especificando además la fuente de financiamiento como de origen nacional.
- b) Establecer que los recursos a transferir se acrediten en una cuenta bancaria especial abierta en la respectiva sucursal del BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Esta cuenta deberá ser utilizada como receptora de recursos y pagadora de acciones financiadas por el Gobierno Nacional.
- c) Adoptar las medidas que aseguren la intangibilidad de los fondos transferidos en orden al cumplimiento del destino específicamente acordado.
- d) Definir y cuantificar la producción de bienes y servicios ofrecidos para la satisfacción de la demanda social identificada, a fin de posibilitar el monitoreo de la ejecución físico financiera.

ARTICULO 2º.- Las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades a que se refiere el artículo anterior tendrán las facultades de interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:

- a) Incumplimiento, en tiempo y forma, de las rendiciones de cuentas acordadas en convenios bilaterales suscriptos y a suscribirse.
- b) Objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o implementos para el control de la asignación de recursos transferidos.
- c) La utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que la origine.

ARTICULO 3º.- La aplicación de la presente norma no interfiere en el cumplimiento del Decreto Nº 684 de fecha 17 de mayo de 1995, que establece un régimen de información de las deudas provinciales.

ARTICULO 4º.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en cumplimiento de las actividades específicas de control que le son propias deberá verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos a que se refiera el presente decreto.

ARTICULO 5º.- El presente decreto comenzará a regir a los TREINTA (30) días de su publicación, para posibilitar el cumplimiento de los requisitos que en el mismo se establecen.

ARTICULO 6º.- En el caso de programas y actividades que cuenten con financiamiento internacional y aportes del Tesoro Nacional como contraparte local, los mecanismos de seguimiento y control acordados con los Organismos Financieros Internacionales no implican la sustitución y/o disminución del régimen que el presente decreto establece.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 892/95

ANEXO I

PROGRAMAS

NOMBRE	JURISDICCION
* Plan Social Educativo-Programa I (Mejor Educación para Todos)	* Ministerio de Educación y Cultura
* Plan Social Educativo-Programa II (Mejoramiento de la Infraestructura Escolar)	* Ministerio de Educación y Cultura
* Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva	* Ministerio de Economía y Obras Y Servicios Públicos
* Programa Social Agropecuario	* Ministerio de Economía y Obras Y Servicios Públicos
* Programa de Ayuda Social para Producción de Agua Potable y Saneamiento	* Ministerio de Economía y Obras Y Servicios Públicos
* Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos	* Ministerio de Economía y Obras Y Servicios Públicos
* Programa para Inundados-Subprogrma de Rehabilitación de Viviendas	* Ministerio del Interior
* Programa Materno Infantil-Nutrición	* Ministerio de Salud y Acción Social
* Programa Materno Infantil-Salud Subprograma Nutrición	* Ministerio de Salud y Acción Social
* Programa Nacional de Pasantías	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
* Programa Nacional de Promotores	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
* Programa de Asistencia Solidaria	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
* Programa de Entrenamiento Ocupacional	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
* Programa de Empleo Privado	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
•	
* Programa de Empleo por Interés Social	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
* Capacitación y Formación	* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Profesional	Social
* Plan de Acción en Alimentación y Nutrición	* Secretaría de Desarrollo Social
* Plan de Fortalecimiento de la Sociedad Civil	* Secretaría de Desarrollo Social
* Subsidios Institucionales	* Secretaría de Desarrollo Social
* Ayuda Solidaria para Mayores	* Secretaría de Desarrollo Social
* Provisión de Agua Potable para Pequeñas Localidades	* Secretaría de Desarrollo Social
* Núcleos Húmedos	* Secretaría de Desarrollo Social
* Operatoria Techo y Trabajo	* Secretaría de Desarrollo Social
* Programa de Mejoramiento del Hábitat Rural en Zonas Chagásicas	* Secretaría de Desarrollo Social
* Programa de Vivienda y Mejoramiento Ambiental para Comunidades Aborígenes "J. D. Perón"	* Secretaría de Desarrollo Social
* Programa de Asentamientos Irregulares	* Secretaría de Desarrollo Social
* Programa Arraigo	* Secretaría General de la Presidencia

LEY Nº 24.629, Capítulo I

Sancionada: Febrero 22 de 1996

Promulgada de Hecho: Marzo 8 de 1996

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

ARTICULO 1º.- El Presupuesto General de la Administración Nacional deberá exponer a partir del año 1997 como anexo a la presente ley de presupuesto, en cumplimiento de las pautas establecidas en los incisos 8 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, la clasificación geográfica de las partidas presupuestarias asignadas a las actividades y proyectos que conforman los programas. Además, las erogaciones deberán ser presentadas por inciso y partida principal.

ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo Nacional deberá, en el marco de lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, presentar al Congreso de la Nación en forma trimestral y dentro de los treinta (30) días de vencido el trimestre respectivo, estados demostrativos de la ejecución del presupuesto general de la administración nacional, siguiendo las clasificaciones y niveles de autorizaciones incluidos en la ley de presupuesto, exponiendo los créditos originales y sus modificaciones, explicitando la motivación de los desvíos y los avances logrados en los aspectos mencionados en esta ley.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional deberá presentar antes del 30 de junio de cada año, un informe de avance en la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año siguiente.

ARTICULO 3º.- El Poder Ejecutivo Nacional no podrá aumentar el gasto de las jurisdicciones y entidades que obtengan recursos adicionales originados en el uso del crédito, cuando dentro de los créditos aprobados por la ley de presupuesto existan partidas financiadas con recursos del Tesoro Nacional, destinadas a atender las mismas finalidades y objetivos para los cuales se haya concertado el endeudamiento público.

En la oportunidad de incorporarse dicho financiamiento al Presupuesto General de la Administración Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional procederá a disminuir los aportes del Tesoro Nacional a dichas jurisdicciones y entidades por idéntico monto.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las partidas que tengan por finalidad atender programas de promoción y fomento de empleo.

ARTICULO 4º.- Queda derogada toda facultad de origen legal para la utilización de créditos no comprometidos, acordada al Poder Ejecutivo Nacional o a los organismos de su jurisdicción, a la finalización de cada ejercicio, en períodos siguientes, a excepción de lo autorizado en el presupuesto del año 1992.

ARTICULO 5º.- Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Todos los contratos de locación de obra y/o de servicios que resulten indispensables para la cobertura de servicios esenciales, incluidos los de los entes descentralizados, deberán tener respaldo presupuestario y ser autorizados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión administrativa, o por resolución del ente descentralizado, en la que constarán detalladamente los fundamentos de las contrataciones, sus respectivos montos y las obligaciones que generen.

Las jurisdicciones que ejecutan proyectos con financiamiento de créditos de organismos internacionales y/o cualquier otra fuente de crédito público, deberán sujetarse al mismo procedimiento para su aprobación.

El funcionario que autorice o concrete actos o contratos que no hayan dado cumplimiento a las normas de la Ley N° 24.156, sus reglamentaciones y modificaciones, serán personalmente responsables, con sus bienes patrimoniales, si de aquellos resultare la obligación de pagar sumas de dinero. EL PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá, por vía reglamentaria, los procedimientos necesarios para efectivizar dicha responsabilidad o para imponer sanciones pecuniarias¹.

¹ Según las modificaciones introducidas por la Ley N° 25.565

DECISION ADMINISTRATIVA N° 60/96

BUENOS AIRES, 08 MAR 1996

VISTO, los preceptos contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 5° de la Ley N° 24.629, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5°, párrafo segundo, de la Ley citada en el VISTO, en concordancia con la distribución de competencias contenidas en los artículos 99 y 100 de la Constitución Nacional, establece que todos los contratos de locación de obra y/o servicios que resulten indispensables para la cobertura de servicios esenciales, incluidos los de los entes descentralizados, aún cuando se trate de jurisdicciones que ejecutan proyectos con financiamiento de créditos de organismos internacionales y/o cualquier otra fuente de crédito público, deben ser autorizados por decreto del Poder Ejecutivo nacional, decisión administrativa o resolución del ente descentralizado.

Que entre las finalidades explícitas de la ley sancionada se encuentra de obtener la mayor eficiencia y racionalización en el accionar administrativo. De allí que resulte necesario y conveniente evitar la duplicación de las funciones de evaluación sobre las necesidades de recursos humanos propias de cada Departamento de Estado, delegando en los Ministros Secretarios la facultad de autorizar las contrataciones a que se refiere el artículo 5° de la ley 24.629.

Que el artículo 14 del Decreto n° 977, del 6 de julio de 1995 establece que el Jefe de Gabinete de Ministros podrá delegar en los Ministros Secretarios las atribuciones relativas al régimen económico-financiero y administración de recursos humanos relacionadas con sus respectivos departamentos, de acuerdo a lo que expresa y taxativamente determine por decisión administrativa.

Que el ejercicio de las facultades a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 5° de la Ley 24.629 debe ser acompañado por la organización de sistemas que permitan ejercer un control del ejercicio de dichas facultades, en atención a los informes que debe rendir el Congreso de la Nación el Jefe de Gabinete de Ministros, conforme con lo dispuesto en los artículos 100, inciso 11, y 101 de la Constitución Nacional y lo reglamentado a ese efecto por el artículo 1°, segundo párrafo, del citado Decreto N° 977/95.

Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100 inciso, 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional, el artículo 5°, párrafos segundo y tercero, de la ley 24.629 y los artículos 1°, segundo párrafo y 14 del Decreto N° 977, del 6 de julio de 1995.

Por ello:

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1°.- Deléganse en los Señores Ministros Secretarios las facultades otorgadas al Jefe de Gabinete de Ministros por el artículo 5° de la Ley 24.629, para autorizar la realización de los contratos de locación de obra y/o de servicios que resulten indispensables para la cobertura de servicios esenciales en el ámbito de sus respectivos departamentos, que reúnan las condiciones previstas en el artículo 5° párrafos segundo y tercero, de la Ley 24.629.

ARTICULO 2°.- Dentro de los treinta (30) días contados desde la publicación de la presente decisión administrativa, los Ministros Secretarios y las autoridades superiores de los entes descentralizados, deberán presentar un informe al Jefe de Gabinete de Ministros, en el que describirán la situación existente en materia de contratos en curso, indicando su cantidad, montos, plazos de duración y retribución prevista en cada uno de ellos.

Cumplida la obligación establecida en el párrafo precedente y en forma mensual, los Ministros Secretarios y las autoridades superiores de los entes descentralizados comunicarán al Jefe de Ministros sobre las modificaciones al contenido de aquel informe que se hubieran producido en cada período.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 60/96.

CIRCULAR N° 2/96 de la Oficina Nacional de Presupuesto

BUENOS AIRES, ABR 1996

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

ASUNTO: Incorporación del presupuesto preliminar al proceso de formulación de presupuesto para el ejercicio 1997.

Por la presente se remite en planillas adjuntas el material referido al Presupuesto Preliminar que consta de una enumeración de las principales ventajas que ofrece la elaboración de dicho Presupuesto, las razones que aconsejan su adopción, las principales definiciones, los criterios metodológicos a tener en cuenta, la secuencia lógica de pasos para proceder a la confección del mismo, su relación con el Presupuesto Base Cero y la forma en que esta actividad ha sido incluida en el cronograma de elaboración del Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 1997.

También se adjunta una guía donde se reseñan las técnicas que se recomiendan utilizar para la elaboración del Presupuesto Preliminar, así como la bibliografía que puede consultarse al respecto.

CIRCULAR N° 2/96 O.N.P.

BUENOS AIRES, ABRIL DE 1996

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRELIMINAR

I. INTRODUCCION

La Oficina Nacional de Presupuesto ha decidido incorporar al proceso de formulación del presupuesto para el año 1997, la propuesta de elaboración del presupuesto preliminar por parte de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.

La exigua cantidad de días que tradicionalmente está prevista en el cronograma para la elaboración de los anteproyectos una vez que se definen los techos (aproximadamente un mes), de alguna manera obliga a las jurisdicciones y entidades a tener preparada una versión preliminar de presupuesto, de modo tal que cuando se toma conocimiento de las asignaciones financieras correspondientes, los organismos puedan dedicarse únicamente

a realizar las tareas de revisión y ajuste de dicho presupuesto preliminar para ubicarlo dentro de los topes fijados por el Gabinete Nacional o la Jefatura de Gabinete.

En la práctica, aquellos organismos que avanzan en el proceso de presupuestación desde un comienzo están mejor posicionados para cumplimentar las políticas y normas que se establezcan y presentar, en consecuencia, un anteproyecto completo y bien sustentado.

La elaboración del presupuesto preliminar, como instrumento del proceso de formulación de presupuesto, será una herramienta de uso de las jurisdicciones y entidades ya que no se solicitará remisión del mismo a la Oficina Nacional de Presupuesto. Esta tecnología tiene como finalidad mejorar la capacidad de los organismos para preparar en tiempo y forma el anteproyecto de ley de presupuesto elevando la racionalidad en la asignación de los recursos financieros.

II. VENTAJAS QUE OFRECE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

En función de lo expuesto, pueden enumerarse en forma detallada las ventajas que se obtendrían con la inclusión en forma explícita del presupuesto preliminar como una actividad más del cronograma de presupuesto:

- 1) Normaliza la necesaria anticipación del proceso de presupuestación
- 2) Permite una mayor participación de los jefes de las unidades ejecutoras de los programas al asignar una mayor cantidad de tiempo al proceso de presupuestación
- 3) Eleva la calidad del anteproyecto del organismo debido a la mayor cantidad de debates que se producen (sobre políticas, producción intermedia o final deseada, necesidad de insumos materiales, humanos y financieros y etc.)
- 4) Permite un ajuste más racional de los créditos y metas en el caso de que los techos financieros fijados no se correspondan con los niveles previstos por el organismo. En este sentido la técnica permite modificar el presupuesto sin afectar indiscriminadamente los programas y las actividades prioritarias
- 5) Facilita el cumplimiento de los plazos fijados para la presentación del anteproyecto a la ONP, lo cual posibilita un mejor análisis del mismo por parte del órgano rector y ulteriormente del Gabinete.
- 6) Mejora el proceso de planeamiento, propio de la técnica del presupuesto por programas.
- 7) Promueve la innovación y permite reasignar, con mayor grado de racionalidad y flexibilidad, recursos hacia los objetivos más prioritarios.

III. RAZONES DE SU ADOPCION

Planteada la necesidad de que los organismos elaboren un presupuesto preliminar como una actividad más de las que deben realizar para cumplir el cronograma presupuestario, es preciso establecer las ventajas que traería aparejado para los organismos y también para la ONP, la decisión de contar no con una, sino con varias versiones de presupuesto preliminar, es decir anteproyectos que expresen respectivamente distintos grados de

cumplimiento de objetivos políticos: de mínima, de máxima y otros que estén situados en posiciones intermedias.

En este punto vale la pena aclarar que el organismo no tendría en realidad que elaborar varios presupuestos por separado, sino que la idea es que se confeccione un único presupuesto pero desarrollado computacionalmente de tal modo que por los propios medios informáticos puedan obtenerse en forma automática distintas versiones.

En primer lugar, deben mencionarse los beneficios que se originan para los propios organismos de la administración nacional, si éstos elaboraran en forma sistemática varias versiones de presupuesto preliminar. La principal ventaja que obtendrían es que, tanto las autoridades políticas de las jurisdicciones, como los jefes de programa conocerían en todo momento cual es el escenario presupuestario que debe atravesar el organismo con los créditos asignados, lo cual le permitirá a los responsables de la ejecución de los mismos fijar las prioridades del caso y obrar en consecuencia.

En segundo lugar, en la medida que cada organismo conozca en qué partidas, pero fundamentalmente en qué programas y actividades, deben realizarse los recortes a fin de minimizar los costos que se deriven de potenciales ajustes, podría asegurarse una mayor racionalidad en el proceso de asignación de recursos y, por ende, la optimización de la producción pública con los fondos disponibles.

Otra ventaja que cabría subrayar respecto de la elaboración de varias versiones de presupuesto preliminar es que la propia Subsecretaría de Presupuesto se aseguraría que los organismos tengan la capacidad para adaptarse rápidamente a los requerimientos que se les hagan. Es decir, si hubiera contado con toda esa información para el ejercicio presupuestario del año 1996, se hubiera podido reducir en forma selectiva el nivel de gasto de cada organismo en particular, evitándose tener que practicar un ajuste porcentual generalizado en un determinado objeto de gasto (en este caso de casi 50% en el rubro de bienes y servicios no personales) sin tener en cuenta la debida priorización de los programas.

Muchas veces se fijan niveles de gasto en un rango tal que el organismo se encuentra imposibilitado de cumplir los objetivos originalmente deseados, por lo que obligatoriamente debe replantear sus metas priorizando actividades esenciales para la institución en desmedro de otras que no son tan importantes para los objetivos de política del organismo. Al contar con varias versiones de presupuesto preliminar, rápidamente, las autoridades políticas jurisdiccionales o los jefes de programas podrían ubicarse presupuestariamente, lo cual les posibilitaría elevar su capacidad de negociación de los créditos dado que pueden fundamentar rigurosamente los requerimientos. Por otra parte, una vez conocidos los niveles de crédito asignados, podrán adoptar las medidas que crean conveniente en función de los cambios que deban realizar respecto de la producción a ser alcanzada, de modo tal de maximizar la productividad de los recursos disponibles.

Adicionalmente, si los presupuestos preliminares se almacenan en la base de datos del organismo, en la medida que durante el transcurso del ejercicio se modifique significativamente el presupuesto originalmente autorizado por Ley, también el organismo podrá readaptar sus objetivos y prioridades a las nuevas asignaciones financieras que se determinen.

IV. DISTINTAS VERSIONES DE PRESUPUESTO PRELIMINAR: PRECISIONES CONCEPTUALES

Para ser significativas, las versiones preliminares de presupuesto que elabore la jurisdicción o la entidad de la Administración Nacional deben responder a situaciones perfectamente diferenciadas: aquella en la que se cumplen mínimamente los objetivos de política primordiales del organismo (presupuesto preliminar de mínima); aquella en donde se cumplen todos los objetivos de política del organismo (presupuesto preliminar de máxima), y aquellas en donde existe una situación intermedia presupuestaria, es decir se cumplen algunos objetivos, pero no se prevé alcanzar todos los objetivos que desearía el organismo (presupuesto preliminar intermedio).

Presupuesto preliminar de máxima

El presupuesto de máxima debe entenderse como aquel nivel de gastos y recursos que permite al organismo, lograr una escala de producción final o intermedia suficiente como para cumplir con todos -o casi todos- los objetivos de política presupuestaria sectorial delineados para el ejercicio, tanto aquellos que puedan caracterizarse como fundamentales como aquellos que sean de orden secundario.

El presupuesto de máxima, en la práctica, significaría acrecentar en forma significativa la actual escala de producción del organismo y, en consecuencia, elevar los gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de capital o transferencias.

El presupuesto de máxima, no obstante lo expuesto, no debe interpretarse como aquella situación presupuestaria donde deben incrementarse simplemente todos los gastos presupuestarios, sino que estos egresos deben aumentar al compás de la necesidad que se tengan de ellos para arribar a una escala de producción superior. Ahora bien, si el organismo encuentra mayor eficiencia en una escala de producción superior a la actual, esto es, que una unidad de producto se obtiene con un menor costo de producción, o lo que es lo mismo, con un determinado costo de producción se alcanza una meta productiva superior, el incremento de la escala puede implicar una suba de gastos pero menos que proporcional al de la producción.

Presupuesto preliminar intermedio

El presupuesto intermedio es aquel nivel de gastos y recursos que posibilita al organismo acceder a una escala de producción de bienes o servicios finales o intermedios con los cuales es posible atender la mayor parte de sus objetivos de política fundamentales. Asimismo, pueden cumplirse algunos objetivos no esenciales para la existencia del organismo, pero en ningún caso se asegura el financiamiento necesario para alcanzar todos los objetivos planteados por la jurisdicción o el organismo.

El presupuesto intermedio no necesariamente significa mantener el actual nivel de gastos o la escala de producción vigente, ello sería producto de una mera coincidencia. Más bien, se constataría que para arribar a un presupuesto intermedio, como el anteriormente definido, es preciso aumentar o reducir la escala de producción actual. Aumentarla en el

caso de que el organismo esté financiando una producción mínima y disminuirla si está produciendo un nivel de bienes o servicios cercano al óptimo.

Puede resultar dificultoso comprender acabadamente el presupuesto intermedio, debido a que pueden existir discrepancias conceptuales a la hora de definir cuales son los objetivos -primordiales o secundarios- que deben ser cumplidos para estar en presencia de un nivel presupuestario intermedio. Por ejemplo, un organismo que presta servicios sociales a la comunidad y a la vez capacita sus propios empleados para la prestación de dichos servicios puede considerar que ambas actividades son esenciales, pero también puede suponerse que la primera (la prestación del servicio) hace más a la razón de la existencia de la entidad que la segunda (la capacitación). Si el criterio que prevalece es este último, podría argüirse que un presupuesto intermedio es el que permite financiar adecuadamente la producción de servicios, pero no la capacitación o si se financian actividades de capacitación se lo hace en forma mínima.

Presupuesto preliminar de mínima

El presupuesto de mínima debe entenderse como aquel nivel de gastos que posibilita al organismo alcanzar una escala de producción final o intermedia suficiente para cumplir apenas mínimamente con los objetivos básicos de política presupuestaria sectorial delineados para el ejercicio. Si el organismo, con los insumos físicos y financieros destinados para su producción, alcanzara una escala menor a la que se obtiene con el presupuesto preliminar de mínima estaría imposibilitado de llevar a la práctica acciones concretas que modifiquen, aunque más no sea mínimamente, el ámbito de su incumbencia. En este caso, la subsistencia de la entidad no estaría justificada.

El presupuesto de mínima en muchos casos puede significar reducir considerablemente la escala de producción actual del organismo, y en consecuencia disminuir los gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de capital y transferencias. Sin embargo, y pese a la contracción de la operatoria, continuaría justificándose el accionar del mismo debido a que con los insumos asignados lleva a cabo una producción, aunque mínima, indispensable para otros organismos o para la comunidad en general.

El presupuesto de mínima no debe interpretarse como aquella situación presupuestaria donde se asegura la disponibilidad de créditos para abonar la nómina actual de personal de planta y una cierta cantidad imprescindible de bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad, puesto que, aun cuando dichos gastos estuvieran financiados, podría suceder que el organismo igual se hallara incapacitado para lograr sus objetivos de política de mínima, esto es, no contaría con otros insumos necesarios para llevar a cabo una producción mínima de bienes y servicios.

Como ejemplo, podría ponerse el caso de un organismo encargado de ejecutar un proceso productivo, el que para cumplir con sus misiones debería contar, además de los recursos humanos y materiales que dispone como stock, con materia prima adecuada para arribar a una escala de producción mínima (dinero para efectuar transferencias o realizar compras de mercaderías). Si el organismo no dispone de dichos elementos, no estaría en condiciones de lograr ninguna producción con el personal disponible y por lo tanto no estaría justificada la existencia de esa entidad.

V. CRITERIOS METODOLOGICOS A APLICAR EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

Para contar con un presupuesto preliminar a partir del cual puedan obtenerse varias alternativas presupuestarias es preciso determinar los niveles de prioridad en forma descendente partiendo de los objetivos de política presupuestaria, fijando luego las prioridades entre programas y por último a nivel de actividad y tareas

Por lo tanto, el organismo deberá comenzar por listar en orden de importancia los objetivos de política presupuestaria, especificando claramente cuales políticas son prioritarias, cuales tienen una importancia media y cuales tienen baja importancia.

¿Qué criterio debe seguirse para fijar prioridades en materia de política?. Se debe partir del concepto de política enunciado en los “Aspectos Teóricos y Metodológicos del Sistema Presupuestario - 1995”, donde política remite a aquellos aspectos que trascienden la esfera interna de la organización y se refieren a cuestiones básicas de la sociedad. La existencia de un organismo se fundamenta por su contribución al logro de objetivos que rebasan su quehacer interno.

En este sentido las prioridades se deberían fijar, teniendo en cuenta la política económica y social del Gobierno Nacional, en función de la maximización del beneficio social, o sea, la eficacia que las diferentes políticas generen y en consonancia con el objetivo central que da razón de ser al organismo.

A continuación de que se priorizan las políticas, deben detallarse los programas, que también deberán ser calificados como de alta, media o baja prioridad. La priorización de los programas es relativamente independiente del orden de importancia que tengan los objetivos, y para ello básicamente debe tenerse en cuenta la magnitud de la contribución de los mismos a los objetivos de política. De este modo, pueden existir objetivos de alta prioridad que para su concreción se establezca la necesidad de ejecutar programas que pueden tener alta, media o baja prioridad y también objetivos de baja prioridad que también deban alcanzarse con programas de alta, media o baja prioridad.

Las prioridades a nivel de actividades se fijan también independientemente de las jerarquías establecidas en los programas que deben realizarse para cumplir un objetivo. Por lo tanto, un programa de alta prioridad puede estar conformado por actividades de alta, media o baja prioridad y un programa de baja prioridad puede estar desarrollado por actividades de alta, media o baja prioridad.

También debería procederse a desagregar lo más exhaustivamente posible todas las actividades que deben realizarse en las categorías equivalentes a programa (actividades centrales y comunes). Las actividades centrales o comunes afectan en forma simultánea a más de un programa y, por ende, a distintos objetivos de política. Por lo tanto, la expansión o reducción de las mismas dependerá sustancialmente de los ajustes que se efectúen en los programas y actividades que guardan con las mismas una relación de condicionamiento. Por ello, no son susceptibles de priorización y sus recortes o expansión estarán atados a la suerte de los programas sustantivos.

Por último deberán detallarse las “tareas” o “trabajos” en que se descomponen las actividades jerarquizando las mismas según un orden de prioridad. También en este caso, las tareas podrán ser de alta, baja o media prioridad, independientemente de la prioridad que tenga la actividad de la cual forma parte.

Se define prioridad como un orden de importancia que depende, en el primer nivel, de la relación que se establece entre los productos de salida del proceso productivo del organismo y sus objetivos generales de política y, en un segundo nivel, de la relación entre los insumos y los referidos productos.

Una vez identificadas las alternativas de producción terminal y producción intermedia que dan origen a los programas y actividades respectivamente, se debe analizar su adecuación a los objetivos del organismo, las alternativas operativas posibles, el nivel de intensidad y los resultados cuantitativos esperados. En este sentido, las alternativas se pueden diferenciar entre establecer formas de operación que resulten más económicas para alcanzar el mismo objetivo, introduciendo modificaciones en las prácticas existentes o incorporando nuevos métodos con el objetivo de reducir costos o planteando nuevas actividades que por su factibilidad técnica, operativa y económica pueden ocupar el lugar de propuestas de alta prioridad.

Como criterio general para establecer prioridades entre programas y entre actividades, se propone utilizar como metodología, la técnica de Presupuesto Base Cero. La misma consiste, en forma resumida, en una evaluación de los programas y actividades sobre la base de su relación Costo - Beneficio y otros criterios razonables para la asignación de recursos presupuestarios según una escala de prioridades, como si se tratara del primer año; es decir, partiendo de cero y sin referencia a períodos anteriores.

Una desagregación a nivel de tareas ayuda en forma notable a implementar la metodología de Presupuesto Base Cero de manera complementaria y totalmente compatible con los principios y categorías del Presupuesto por Programas. Asimismo, este nivel de desagregación y priorización permitirá detectar la asignación ineficiente de recursos en materia organizativa por duplicación de tareas, efectuar una evaluación mucho más exhaustiva del nivel de capacidad productiva del organismo, además de poder realizar análisis costo - beneficio a partir de contar con una información detallada, de mínimo nivel, de todos los elementos que interviene en el proceso productivo del organismo.

Otro punto a considerar es cuando el objeto del gasto por su propia naturaleza tiene la característica de ser muy rígido a corto plazo, tal es el caso del gasto en personal, servicio de la deuda o transferencias que deben realizarse obligatoriamente por ley. En estos casos la técnica utilizada para elaborar el presupuesto preliminar debe ser lo suficientemente flexible como para no impedir la eliminación del programa o la actividad o la tarea que por su baja prioridad se desea recortar, motivo por el cual el organismo deberá optar entre la alternativa de reasignar el gasto a otra actividad o de establecer un período de liquidación que posibilite la supresión de dicho gasto.

Concluyendo, la ventaja de establecer un presupuesto preliminar abierto por prioridades, tanto en programas como en actividades es que permite establecer en forma rápida distintas alternativas, ya sea para expandir los alcances de la política presupuestaria a través de la reasignación de recursos hacia actividades de mayor impacto y efectividad, como efectuar ajustes en función de las restricciones financieras de manera tal de que no se afecten los programas y las actividades que el organismo considere prioritarios.

Por tal motivo, la identificación de prioridades en las categorías programáticas puede implicar la supresión completa o el recorte parcial de aquellas actividades o programas de baja prioridad. En términos generales, un programa catalogado de baja prioridad debería

tender a desaparecer. (En el anexo 1 se ejemplifican en forma gráfica distintas alternativas entre las que un organismo puede optar a fin de reasignar recursos dentro de las limitaciones presupuestarias.). Sin embargo, aunque menos preferible, puede existir la alternativa de eliminar actividades no prioritarias para pasar de un presupuesto de máxima a uno intermedio o a uno de mínima (ver anexo 2)

VI. SECUENCIA LOGICA DE PASOS EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

Los pasos que deben encararse secuencialmente para confeccionar un presupuesto preliminar, que a su vez pueda transformarse en cualquiera de sus versiones, deberían ser, entonces, los siguientes:

- a) Fijar las políticas presupuestarias del organismo
- b) Efectuar la apertura programática consistente con dichas políticas y su organización administrativa, desagregando todos los programas y detallando pormenorizadamente todas las actividades que pueden ser identificadas.
- c) Asignar el grado de importancia de cada tarea, actividad y programa fijando tres niveles: A (alta prioridad), M (prioridad media) y B) (Baja prioridad)
- d) Cuantificar las producciones finales e intermedias a llevar a cabo mediante la ejecución de los programas y actividades
- e) Proyectar en cantidades físicas y financieras los insumos (o gastos) que deben ser financiados para alcanzar el nivel de producción en cada una de las actividades y programas
- f) Efectuar el cálculo de recursos propios o afectados que serán destinados a financiar la producción del organismo, incluyendo los préstamos, transferencias o donaciones a los que potencialmente podrían accederse
- g) Estimar por diferencia el gasto que debería ser financiado con recursos del Tesoro Nacional

VII. PRESUPUESTO PRELIMINAR Y PRESUPUESTO BASE CERO

Uno de los vicios mas frecuentes y generalizados en la formulación de presupuestos públicos es la repetición del presupuesto del año anterior o con pequeñas variantes del mismo. Ello establece un serio condicionante a la formulación de presupuestos alternativos significativos, como los que se pretenden aquí.

Consecuentemente, en el proceso de formulación del presupuesto preliminar es conveniente recurrir a la técnica del presupuesto base cero (PBC), o similares.

Razones del uso del Presupuesto Base Cero

Como toda técnica, el PBC tiene una serie de criterios y procedimientos para presupuestar, para cuyo seguimiento se recomienda el material incluido en la bibliografía.

Pero, lo que aquí interesa resaltar es la filosofía del PBC, que tiene tres principios básicos:

1. Es necesario replantear a fondo lo que se está haciendo con el presupuesto actual; desmenuzarlo y fundamentarlo con el mismo ahínco con que se justificaría un requerimiento adicional.
2. Los recortes tienen que ser selectivos y no generalizados. Para ello hay que tener un conjunto evaluado de programas y actividades debidamente priorizadas (paquete de decisiones) entre los que se seleccionan los que habría que desactivar. Ante una restricción de recursos, o un análisis costo - beneficio negativo, los recortes deben afectar determinados programas o actividades (los menos prioritarios) y no a todos. Este principio también es válido en sentido opuesto. Un incremento de presupuesto tiene que tener una aplicación clara, con productos identificables y no diluirse como un simple aumento general.
3. Para la priorización de programas y actividades se requiere la participación de toda la organización. En particular, es imprescindible la participación de los jefes de programas, actividades y proyectos pues, de otra manera, sería imposible el conocimiento detallado de las operaciones, tal como lo indica el PBC para el armado de paquetes de decisiones.

Niveles de Aplicación del PBC

El PBC se puede aplicar a distintos niveles de replanteo de las operaciones de una organización. Se pueden tipificar dos grandes grupos:

- A. Nivel estructural. Se revisa la razón de ser del organismo en cuestión y su dimensionamiento. El replanteo de este nivel es conveniente hacerlo inicialmente mediante la técnica del PBC, pero no es necesario repetirlo anualmente. La frecuencia la indicará la experiencia y la naturaleza del organismo.
- B. Escala de producción. Se revisa el tipo y volumen de producción (y metas) sin un cambio sustancial de la estructura y dimensión del organismo. La revisión a este nivel es conveniente que sea anual.

A continuación, se explicitarán los principales típicos que se deberían replantear a fondo utilizando la técnica del presupuesto base cero.

1. Objetivos, responsabilidad primaria y acciones

Hay que pensar de cero la razón de ser del organismo

2. Bases Legales

Precisar cuales son las normas legales que apuntalan su existencia, es decir, donde estarán contenidos los objetivos, responsabilidad primaria, estructura y financiamiento.

3. Políticas presupuestarias

Esclarecidos los objetivos esenciales de largo plazo del organismo y el sustento legal del mismo, se necesita explicitar qué parte de ellos se llevarán a cabo en el próximo ejercicio presupuestario y por qué (fundamentarlo).

4. Categorías programáticas

Establecidos los puntos 1 a 3, se entraría ya en la faz operativa de la presupuestación y, en este sentido, la apertura programática es el puntapié inicial. Una eficiente apertura programática - aquella que ha tenido en cuenta los puntos 1 a 3- es condición necesaria para la formulación de un presupuesto flexible, que haga manejable distintas versiones del mismo.

La desagregación del accionar del organismo en programas, actividades y tareas y sus priorizaciones, como se expusiera en el punto V, junto con una clara imputación del objeto del gasto y asignación de recursos humanos a cada categoría programática, permitirá establecer por donde pasarían los recortes si los hubiera, o cuales son los programas y gastos que se agregarían en una hipótesis de máxima o intermedia.

Un PBC que tomara en cuenta los típicos 1 y 2 llevaría a un replanteo del tipo A., en tanto que si las variantes se centraran en los tópicos 3 y 4 únicamente se estaría en una revisión del tipo B.

Cualquiera sea el tipo de variante que se trabaje, un elemento a tener en cuenta son las restricciones externas al organismo. Se entiende por tal las normativas legales generales a las que se tiene que someter (ley de administración financiera, de contrataciones, régimen escalafonario, ley de inversiones públicas, etc.). También se incluye el flujo de informaciones que debe proveer regularmente hacia afuera (liquidación de haberes, planta ocupada, datos para la DGI, para el sistema previsional, etc.).

Es de notar que para hacer la ejercitación del presupuesto preliminar no es necesario tener acabados los cambios en los cuatro tópicos. Basta con tener lineamientos claros en cada uno de ellos y las cuantificaciones mínimas indispensables que requiere el PBC.

Un aspecto ineludible a considerar en la versión de presupuesto preliminar, referido a una organización que se esté reduciendo o reestructurando sin reducirse, es la transición. Ningún cambio es instantáneo, por lo tanto la transición debe formar parte de la presupuestación. Cuanto personal y en que tiempo se va a reducir, la venta de activos fijos, completar compromisos contraídos, etc. son cuestiones que se deben incluir en el presupuesto.

Cabe señalar que versiones del presupuesto preliminar donde un organismo determinado resigna objetivos o funciones no significa que estos desaparezcan. Bien pueden ser asumidos por otra organización estatal o ser privatizados o concesionados. Las priorizaciones del presupuesto preliminar que nos ocupa son las que se efectúan dentro de la jurisdicción u organismo descentralizado.

Finalmente, es oportuno aclarar que en la formulación de distintas versiones de presupuesto preliminar no en todos los casos hay que recurrir a la técnica del PBC para el tipo A. Puede haber ajustes en los gastos que no impliquen un cambio estructural de la organización sino simplemente distintas escalas de producción (tipo B). Sin embargo, es muy importante precisar si se está en una instancia u otra. Un recorte presupuestario ejecutado bajo el supuesto de un simple cambio en la escala de producción será ineficiente si el sustrato del ajuste requiere un cambio organizacional (cambio en la función de producción).

En otro orden, si no se usa la técnica PBC, o similar, un mero recorte financiero puede llegar a significar la casi parálisis del organismo, si se deja el resto como está.

VIII. INCLUSION DE LA ACTIVIDAD “PRESUPUESTO PRELIMINAR” EN EL CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO

La elaboración del presupuesto preliminar estará incluida dentro del listado de actividades que deben realizarse para formular el presupuesto general de la administración nacional, con una fecha de inicio tentativa a principios de abril, en el mismo momento que se solicitan las políticas presupuestarias sectoriales, las modificaciones de aperturas programáticas y el cálculo de recursos.

La fecha de finalización de la actividad será necesariamente anterior a la comunicación de los techos presupuestarios, esto es, fines del mes de junio, de modo tal que los organismos cuenten con tres meses aproximadamente para elaborar una versión preliminar del presupuesto.

La aplicación del presupuesto preliminar, con las características arriba señaladas, supone un desarrollo de mediano y largo plazo. Por ello, para que tenga principio de aplicación para el presupuesto 1997 se presentan en los anexos 3a, 3b y 3c formularios tipo ideados para realizar la programación del gasto estableciendo prioridades de manera muy simplificada.

Es importante subrayar que no se requerirá a los organismos que remitan el producto a la ONP, sino que simplemente se los insta a cumplir con la normativa a fin de poder efectuar en los plazos fijados la elaboración del anteproyecto de presupuesto.

GUIA PARA LA UTILIZACION DE LAS TECNICAS INCLUIDAS EN LA BIBLIOGRAFIA DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

El propósito de la presente guía es facilitar la adopción de las distintas técnicas de análisis y toma de decisiones que pueden ser utilizadas en la confección del presupuesto preliminar y que se complementan perfectamente con la técnica de la programación presupuestaria.

La Oficina Nacional de Presupuesto, en su rol de órgano rector del Sistema de Presupuesto, considera que una instrumentación correcta del presupuesto preliminar requiere que las entidades y organismos de la Administración Nacional cuenten con adecuado asesoramiento, de modo tal que el resultado final pueda obtenerse minimizando costos y potenciando los beneficios.

Para presentar las técnicas de presupuesto lo más sencillamente posible a fin de que la aplicación de las mismas no requiera de conocimiento teóricos profundos, la presente guía describe en forma sintética las principales metodologías, el grado de profundidad con que pueden ser aplicadas las mismas y como se compatibilizan tales herramientas con el presupuesto por programas.

No obstante ello, debe recalcar que aquellas técnicas de presupuesto que no son abordadas por la presente guía no significa que deban ser dejadas de lado. En todo caso, el único requisito que se pretende es que las que se usen sean compatibles con los

propósitos perseguidos con la elaboración del presupuesto preliminar y con el presupuesto por programas (PPP).

1) TECNICAS RECOMENDADAS PARA LA CONFECCION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

Las técnicas adecuadas para llevar a cabo el presupuesto preliminar por el potencial que tienen para realizar un replanteo profundo del accionar del organismo y a su vez por el elevado grado de complementariedad que puede desarrollarse con la programación presupuestaria son las siguientes:

- a) Sistema de Análisis y Desarrollo de la Capacidad Institucional (SADCI)
- b) Presupuesto Base Cero
- c) Reingeniería de objetivos y procesos

a) Sistema de Análisis y Desarrollo de la Capacidad Institucional (SADCI)

El SADCI es una sistema orientado básicamente al desarrollo institucional. Posibilita determinar con claridad los objetivos del organismo, su cuantificación, priorizarlos con rigurosidad, cuantificar los recursos necesarios para llevarlos a cabo y detectar las insuficiencias de organización para cumplir los objetivos (que en la jerga del SADCI se denominan déficit de capacidad institucional)

Este método fue desarrollado por el Banco Mundial en la segunda mitad de la década del 80 cuando se encaró el problema de la baja capacidad de los organismos (y de las unidades ejecutoras) de gerenciar los proyectos que financiaba el Banco, lo cual generaba todo tipo de problemas: sobrecostos, subejecuciones, objetivos no logrados, etc.

El SADCI puede ser utilizado en la medida que se tome la decisión de aumentar los productos con los mismos recursos u obtener los mismos productos a un menor costo, o ambos. Una vez tomada la decisión se procede a elaborar un flujo de información en la cual se expresa:

i) Los objetivos de desarrollo (resultados esperados)

Debe precisarse claramente el objetivo a lograr, y para ello es necesario cuantificar el producto deseado y a la vez definir los impactos esperados para cada uno de los aspectos cuantitativos correspondientes al objetivo. Finalmente, deben identificarse los beneficiarios (y/o víctimas siguiendo la terminología que utiliza el Sistema). Cuando el SADCI es activado los objetivos necesariamente son una aproximación que deberá ser constantemente mejorada a medida que se incrementa la información y se acrecienta la capacidad institucional como consecuencia de la implantación del Sistema.

ii) Los recursos necesarios para obtener los objetivos o resultados

Una vez fijados los objetivos deben establecerse las cantidades de recursos financieros disponibles para lograrlos así como su distribución, es decir la cantidad total de unidades monetarias para cada concepto de gasto y el nombre de las

unidades ejecutoras y administrativas responsables del manejo y administración del dinero.

iii) Las tareas que deben realizarse para plasmar los objetivos y los responsables de las mismas

La descripción de las tareas es el instrumento más original e importante del SADCI, debido a que en ella se especifica detalladamente que debe hacerse para obtener un determinado resultado intermedio, en qué fecha debería hacerse, cuáles son las adquisiciones de bienes y servicios necesarios lograr un determinado objetivo y quienes son los responsables de la ejecución de cada tarea. Para identificar los responsables se elabora lo que el Sistema denomina como Mapa de Relaciones Interinstitucionales, donde se muestran no las relaciones internas sino las relaciones entre entidades ejecutoras.

iv) Los déficit de capacidad que posee la institución

Definidos los objetivos, los recursos que se movilizarán y las tareas que deben realizarse, debe investigarse si la institución tiene la capacidad de cumplir la responsabilidad asignada de manera adecuada y eficiente. Se detecta el problema, como afectará el mismo la ejecución de las tareas y, por último, cuál es la gravedad del déficit.

Los déficit pueden estar originados en las reglas de juego (sistema de gobierno, constitución, legislación, reglamentaciones, modelo cultural imperante, etc), las relaciones interinstitucionales (superposición de responsabilidades, mala comunicación entre dos instituciones responsables que deben cooperar entre sí, deficiente delimitación de responsabilidades, forma de trabajar, etc), en la organización interna (distribución de funciones, flujo de relaciones internas, reglas de juego, manuales, procedimientos y estilos gerenciales, etc), la política de personal (la falta de perspectivas), sistema de remuneraciones (bajos salarios y compensaciones inadecuadas) y las habilidades individuales (falta de capacidad gerencial y de habilidad profesional)

Una vez completados todos los pasos, el SADCI permite entonces definir la estrategia institucional y las alternativas que existen para corregir los déficit y lograr los objetivos. Si la institución determina que no existe capacidad suficiente para lograr un determinado objetivo debe renunciar o modificar el mismo o, alternativamente, debe aumentar su capacidad al nivel requerido para la obtención del resultado. Finalmente puede hacer ambas cosas: disminuir la ambición puesta en el objetivo y adecuar la capacidad en forma concordante para alcanzar el mismo.

b) Presupuesto Base Cero

El PBC persigue esencialmente la racionalización en la asignación de los recursos y la reducción de los gastos a corto plazo. Su autor Phyrri define a esta técnica como un proceso operativo de planeamiento y presupuestación que requiere que cada gerente justifique sus demandas presupuestarias desde cero, sin considerar los períodos anteriores, es decir debe siempre justificarse las causas por las que se planifica gastar una determinada cantidad de dinero.

Mediante esta técnica se asignan prioridades para jerarquizar la actividades que se desean llevar a cabo sobre la base de su relación costo-beneficio, de modo tal que pueda o bien reducirse el presupuesto sin afectar las actividades prioritarias, o bien reasignarse recursos a las actividades más rentables o bien reducirse costos sin afectar las operaciones.

El desarrollo metodológico del PBC podría ser esquematizado en el cumplimiento de dos etapas:

i) Identificación de las unidades de actividad o preparación de los “paquetes de decisión”

Debe analizarse y describirse todas las actividades existentes o nuevas en un documento que se denomina “paquete de decisión”, de manera que las mismas puedan evaluarse, clasificarse por su importancia y decidir si se aprueban o no. El paquete de decisión debe contener información referida a:

- Metas y objetivos
- Consecuencias de no adoptar la actividad propuesta
- Medidas de rendimiento
- Otros posibles cursos de acción
- Costos y beneficios

Al preparar el paquete de decisión deben analizarse las distintas formas para llevar cabo la actividad (descentralización versus centralización, producción directa o a través de terceros, etc) a fin de seleccionar la mejor y descartar las demás. Por otra parte, deben identificarse los distintos niveles de esfuerzo requeridos para realizar la actividad, con lo cual es preciso confeccionar un paquete de decisión para cada uno de los esfuerzos establecidos.

Al determinarse el nivel mínimo de gastos para cada paquete de decisión, se está obligando a considerar y evaluar un nivel de gastos inferior al actual, así como la posibilidad de eliminar una actividad o de decidir entre varios niveles de esfuerzo.

ii) Clasificación de los paquetes de decisión

Se debe realizar un análisis de costos y beneficios o una evaluación subjetiva, a fin de evaluar y clasificar los paquetes según su orden de importancia. De este modo, podrá decidirse cuánto debe gastarse y en qué debe gastarse. Una vez que se han clasificado los paquetes, podrá tomarse la decisión de asignar los recursos, los que se volcarán a las actividades más importantes ya sean nuevas o existentes. A medida que aumenta la lista de actividades a desarrollar, también aumentará el costo a realizar, por lo tanto, la decisión estará en cortar en un punto de la lista en donde los costos han sobrepasado los beneficios.

Dado que la evaluación y clasificación de los distintos paquetes de decisión en comparación con los otros paquetes que compiten por obtener la asignación de recursos se basan en el análisis costo-beneficio, debe obtenerse un mínimo de información de costos, aunque la misma podrá ampliarse si es que se desea contar con mayores elementos que sean útiles a la hora de tomar las decisiones en materia de asignación de recursos. Por su parte, en la descripción de los

beneficios -tal vez el aspecto más difícil de los paquetes- deben identificarse los resultados tangibles y la forma en que el paquete logrará el propósito estipulado.

c) Reingeniería de objetivos y procesos

La reingeniería pretende explicar como deben transformarse las organizaciones con dificultades -poco competitivas, deficitarias- en competitivas y rentables. Ello implica la introducción de cambios profundos y radicales para corregir las causas que afectan la performance de la organización.

La reingeniería debe utilizarse cuando se desea un cambio profundo ya sea en lo estratégico, en lo estructural o en lo operativo. Sin embargo, también puede aplicarse a uno o más sectores de una organización cuando ellos son de cierta envergadura y relativamente autosuficientes en la faz operativa.

El esquema general de un programa de reingeniería consta de cuatro fases:

i) Diagnóstico de la realidad

La primera fase se centraliza en determinar las causales que influyeron en el deterioro de la performance de la organización. Para llevar a cabo el diagnóstico debe realizarse, en primer lugar, un prediagnóstico que incluye el momento en que se toma contacto con las dificultades hasta que las primeras impresiones son comunicadas a la dirección de la organización. Para ello, se encara la evaluación económica-financiera y operativa y el relevamiento con los principales jefes, así como la realización de visitas a las instalaciones.

La segunda fase consiste en realizar un diagnóstico detallado de la realidad. En este caso se estudiarán en detalle aquellos temas, funciones, actividades o áreas funcionales que pudieren haber llamado la atención en el prediagnóstico. Se deberá abarcar tanto la performance pasada de la organización como sus proyecciones en el futuro, pudiéndose incluir temas tales como los que tienen que ver con las estrategias seguidas respecto de la estructura organizativa, cultura organizacional, producción, recursos humanos, estructura económico-financiera y sistemas de información.

La tercera fase corresponde a la elaboración del cuadro de diagnóstico. Se interpretan cada uno de los diagnósticos, se los integra y se formula una estrategia general, poniendo de manifiesto los síntomas de las problemáticas y las causales profundas que han originado las mismas, intentando discriminar las que provienen en forma exógena a la organización (aquellas sobre las cuales la empresa no puede actuar) de las que son endógenas.

ii) Planeamiento de la emergencia para la estabilización

El plan de emergencia para la estabilización es el documento en el cual se identifican las acciones necesarias para lograr que el proceso de deterioro no continúe y tenga que afrontarse un cuadro más problemático que el vigente. También se detallan las acciones que corresponden al planeamiento de la emergencia, es decir la reingeniería de las acciones a nivel estratégico, estructural y operativo, así como los efectos que producen cada una de estas acciones. Por último, se procede a comunicar el diagnóstico detallado de la realidad y del plan de emergencia a quienes tendrán la responsabilidad de autorizar y ejecutar el programa de reingeniería.

iii) Implantación de cambios:

En esta fase corresponde implantar los cambios descritos en el plan de emergencia para la estabilización. La implantación de los mismos significará romper muchas veces con las estrategias políticas, procesos gerenciales y prácticas del pasado que llevaron al deterioro de la organización. Se procede a cambiar en aspectos tales como estrategia organizacional, producción, recursos humanos, sistemas informativos, tecnología y cultura organizacional. En esta etapa es fundamental el liderazgo que se ejerza desde la c-pula de la organización, requisito necesario para desplegar la autoridad que se requiere para llevar a cabo los cambios.

El equipo gerencial para la crisis debería estar formado preferentemente por personas ajenas a la empresa, altamente competentes y motivados por la oportunidad del logro. Este equipo debe interactuar con miembros de la organización que tengan antigüedad y conozcan la misma y que estén motivados por preservar la estabilidad.

iv) Planeamiento del crecimiento y del desarrollo

En esta fase se realiza el posicionamiento que permite la consolidación y la reingeniería necesaria para lograr el crecimiento y el desarrollo de la organización en el largo plazo.

2) COMPATIBILIZACION DE LAS TECNICAS RECOMENDADAS CON LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

Las distintas técnicas anteriormente reseñadas pueden ser aplicadas juntamente con la técnica del presupuesto por programas, es decir no son excluyentes sino complementarias

En el caso del SADCI, la aplicación del Sistema permitirá detectar las posibilidades reales de alcanzar un determinado objetivo en función de los déficit que existan. Dependiendo de la magnitud de los déficit identificados, el organismo podrá eliminar su objetivo o reformularlo. Una vez que están definidas las estrategias, esto es, identificados los objetivos y debidamente priorizados los mismos, es posible utilizar la programación presupuestaria para distinguir los programas y actividades que deberán realizarse.

Dado que el SADCI requiere identificar las tareas que deben ser llevadas a cabo para cumplir los objetivos trazados, así como los recursos que son necesarios y los responsables de la gestión de los mismos, dicha información puede ser utilizada en la programación presupuestaria para cubrir la información correspondiente a la producción final e intermedia y obtener para cada apertura programática la clasificación por objeto del gasto.

En el caso del Presupuesto Base Cero, también es posible encontrar una perfecta compatibilización con la técnica del Presupuesto por Programa. Dado que el PBC requiere identificar en cada paquete de decisión las metas o resultados, los esfuerzos mínimos y los costos y beneficios, toda esta información puede traducirse a un esquema de programación presupuestaria que desglose para los programas y demás categorías el gasto por objeto, por programas e incluso traducir la información existente en dichos paquetes, referida a resultados, en términos de metas y volúmenes de trabajo.

Por su parte, la reingeniería también es compatible con la programación presupuestaria, aunque cabe denotar que aquí se plantea con anterioridad a la aplicación de ésta, la implantación de cambios profundos que atañen a aspectos de estrategia, organizacionales y operativos. Los cambios producidos pueden reflejarse en una nueva apertura programática y la correspondiente imputación del objeto del gasto.

3) APLICACION SIMPLIFICADA DE LAS TECNICAS

Si bien en teoría las técnicas precedentemente reseñadas pueden ser aplicadas en todos los organismos de la Administración Nacional, algunas veces es preferible adoptar algunas recomendaciones en forma simplificada, dependiendo ello de la cantidad de cambios que se deseen introducir en la organización, la magnitud del organismo en términos de la cantidad de personas ocupadas, el grado de eficiencia productiva con que se viene operando, etc.

En este caso, algunos formularios que deben completarse para aplicar la técnica en forma completa deben ser suprimidos o simplificados, o en su defecto completarlos pero para algunos aspectos parciales que atañen al desenvolvimiento del organismo (vg: algunos objetivos, algunas actividades, etc).

Cabe señalar que las técnicas propuestas tienen ya alguna experiencia de aplicación en la Administración Nacional. Así, el SADCI es utilizado por la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Industria y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; el Presupuesto Base Cero fue aplicado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en su estudio "Propuestas para la Reestructuración de la Administración Pública Nacional" (noviembre de 1995); y la reingeniería de procesos fue parcialmente utilizada por la consultora internacional KPMG en el desarrollo de los SIDIF locales de los casos piloto: Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y Ministerio de Salud y Acción Social.

En otro orden, hay que tener presente que las técnicas reseñadas usan cierta terminología de la programación presupuestaria pero con un concepto diferente. Los términos "proyecto" y "actividad" tienen en el SADCI un significado más amplio e impreciso que en el Presupuesto por Programas. Otro tanto ocurre con la palabra "actividad" en el Presupuesto Base Cero. Por ello, en la utilización de esas técnicas para la elaboración del presupuesto preliminar convendría cambiar los nombres. Sin embargo, una vez que se tiene conciencia de que se está hablando de cosas algo distintas, la información que se sistematice bajo aquellas categorías analíticas puede perfectamente traducirse a las categorías del Presupuesto por Programas.

Finalmente, el presupuesto preliminar, con el complemento de técnicas como las aquí propuestas, es una herramienta de formulación presupuestaria que se instituye en forma permanente. Es decir, no cabe esperar resultados muy relevantes en el corto plazo, sino que su maduración se logrará en el mediano y largo plazo. Para su definitiva inserción se requiere decisión política, perseverancia y mucha capacitación en las técnicas complementarias. Por ello, como se expresa en el punto VIII., a fin de que tenga principio de aplicación para el presupuesto de 1997 se propone un formulario simplificado. En el futuro, el presupuesto preliminar será profundizado.

Presupuesto preliminar por prioridades, ejemplos

Presupuesto de Máxima

Programa 1 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-M Actividad 4-B
Programa 2 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-A
Programa 3 Prioridad M	Actividad 1-A Actividad 2-M
Programa 4 Prioridad B	Actividad 1-A Actividad 2-B Actividad 3-B Actividad 4-B

Presupuesto Intermedio

Programa 1 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-M Actividad 4-B
Programa 2 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-A
Programa 3 Prioridad M	Actividad 1-A Actividad 2-M

Presupuesto de Mínima

Programa 1 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-M Actividad 4-B
Programa 2 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-A

A = Alta Prioridad
M = Media Prioridad
B = Baja Prioridad

El presupuesto de máxima incluye todos los programas y actividades cualquiera sea su orden de prioridad.

Al pasar a un presupuesto intermedio se presentan distintas posibilidades de ajuste, en el caso observándose elimina en forma íntegra el programa 4 de baja prioridad.

Considerando la necesidad de realizar un ajuste mayor, en un presupuesto de mínima, podría darse el caso de que se recorte íntegramente el programa 3 y el programa 4.

ANEXO II

Presupuesto preliminar por prioridades, ejemplos

Presupuesto de Máxima

Programa 1 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3- M Actividad 4-B
Programa 2 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-A
Programa 3 Prioridad M	Actividad 1-A Actividad 2-M
Programa 4 Prioridad B	Actividad 1-A Actividad 2-B Actividad 3-B Actividad 4-B

Presupuesto Intermedio

Programa 1 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-M
Programa 2 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-A
Programa 3 Prioridad M	Actividad 1-A Actividad 2-M
Programa 4 Prioridad B	Actividad 1-A

Presupuesto de Mínima

Programa 1 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-M
Programa 2 Prioridad A	Actividad 1-A Actividad 2-A Actividad 3-A
Programa 3 Prioridad M	Actividad 1-A

A = Alta Prioridad
M = Media Prioridad
B = Baja Prioridad

El presupuesto de máxima incluye todos los programas y actividades cualquiera sea su orden de prioridad.

Al pasar a un presupuesto intermedio se presentan distintas posibilidades de ajuste, en el caso observado se eliminan las actividades de baja prioridad de todos los programas.

Considerando la necesidad de realizar un ajuste mayor, en un presupuesto de mínima, podría darse el caso de que se recorte integralmente el programa 4 y las actividades de baja prioridad de los restantes programas.

Formulario para la elaboración del presupuesto preliminar

(1) FORMULARIO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR				
JURISDICCION: ENTIDAD:			PRESUPUESTO 1997 FECHA / /	
O B J E T I V O	P R O G R A M A	DENOMINACION Y DESCRIPCION	P R I O R I D A D	IMPORTE
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7) TOTAL				

ANEXO III B

Formulario para la elaboración del presupuesto preliminar

(1) FORMULARIO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR					
JURISDICCION				PRESUPUESTO 1997	
ENTIDAD:				FECHA / /	
P R O G R A M A	P R O Y E C T O	A C T I V I D A D	DENOMINACION Y DESCRIPCION	P R I O R I D A D	IMPORTE
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8) TOTAL					

Formulario para la elaboración del presupuesto preliminar

(1) FORMULARIO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR								
JURISDICCION:					PRESUPUESTO 1997			
ENTIDAD:					FECHA / /			
P R O Y E C T O	A C T I V I D A D	O B R A	TAREA / TRABAJO	DENOMINACION Y DESCRIPCION	P R I O R I D A D	FUENTE de FINANC.	INCISO	IMPORTE
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(11) TOTAL								

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL FORMULARIO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR (ANEXO 3a)

- 1 Anote los datos referidos a la jurisdicción o entidad, así como la fecha de registro de la información.
- 2 y 3 Anote los códigos establecidos para los objetivos y programas o categorías equivalentes.
- 4 Escriba la denominación y descripción sintética de los objetivos y programas o categorías equivalentes.
NOTA: En la denominación de los objetivos indique qué se pretende realizar, al cabo de cuántos años se planea realizar el objetivo, cuán amplia será la cobertura del mismo, a qué tipo de población estará dirigido el esfuerzo y que impactos se esperan como consecuencia de plasmar el objetivo.
- 5 Establezca las prioridades para cada uno de los conceptos señalados en el punto 6, asignando tres prioridades, A (prioridad alta), M (prioridad media) y B (prioridad baja)
NOTA: La fijación de las prioridades a nivel de programas corresponderá al responsable de todos los programas o categorías o equivalentes, en tanto que la fijación de prioridades a nivel de objetivos le corresponderá a la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad. No obstante ello, el conjunto de las prioridades a todos los niveles se puede establecer en equipos de trabajo en los cuales participen funcionarios de distinto rango jerárquico.
- 6 Anote el importe de cada programa
- 7 Totalice la columna 6

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL FORMULARIO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR (ANEXO 3b)

- 1 Anote los datos referidos a la jurisdicción o entidad, así como la fecha de registro de la información.
- 2,3 y 4 Anote los códigos establecidos para los programas o categorías equivalentes, proyectos y actividades específicas de los programas.
- 5 Escriba la denominación y descripción sintética de los programas o categorías equivalentes, proyectos y actividades.
- 6 Establezca las prioridades para cada uno de los conceptos señalados en el punto 6, asignando tres prioridades, A (prioridad alta), M (prioridad media) y B (prioridad baja)
NOTA: La fijación de las prioridades a nivel de proyectos y actividades del programa corresponderá al responsable del programa
- 7 Anote el importe de cada proyecto y actividad
- 8 Totalice la columna 7

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL FORMULARIO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR (ANEXO 3c)

- 1 Anote los datos referidos a la jurisdicción o entidad, así como la fecha de registro de la información.
- 2,3,4 y 5 Anote los códigos establecidos para los proyectos, actividades, obras y las tareas o trabajos.
NOTA: Si la organización no puede en una determinada actividad abrir tareas o trabajos a las que pueda asignar recursos, deberá agrupar conjuntos de tareas o establecer cualquier otro sistema de desagregación de la actividad.
- 6 Escriba la denominación y descripción sintética de los proyectos, actividades, obras, tareas y trabajos.
- 7 Establezca las prioridades para cada uno de los conceptos señalados en el punto 5, asignando tres prioridades, A (prioridad alta), M (prioridad media) y B (prioridad baja)
NOTA: La fijación de las prioridades a nivel de actividades del proyecto, obras y trabajos corresponderá al responsable del proyecto, en tanto que la fijación de prioridades de las tareas de cada actividad es responsabilidad del jefe de la actividad.
- 8 Anote los códigos del clasificador presupuestario por fuente de financiamiento.

- 9 Anote los códigos del clasificador presupuestario del gasto por objeto
- 10 Anote el importe de la fuente de financiamiento e inciso de cada tarea y/o trabajo
- 11 Totalice la columna 9

BIBLIOGRAFIA

Presupuesto Base Cero- Método práctico para evaluar gastos
Peter A. PYHRR
LIMUSA Noriega Editores, 1995, decimaprimera impresión

Presupuesto Base Cero
Nereo R. PARRO
Ediciones MACCHI, 1981

Presupuesto Base Cero- Método, y bases de aplicación, con un estudio de la más avanzada experiencia existente en el mundo
Isaac SENDEROVICH
Ediciones Contabilidad Moderna S.A.I.C., 1981

Presupuesto Base Cero- Conceptos y experiencias
Carlos A. FERRARI
Editorial Sudamericana, 1984

Sistema de análisis y desarrollo de la capacidad institucional (SADCI)
Alain TOBELEM
División de Administración del Sector Público, Departamento Técnico, Región América Latina y Caribe, Banco Mundial, 1993, Publicaciones Ocasionales de LATPS No 9.

Turn-Around, La reingeniería de los negocios
Guillermo R. SCHMITT
Editorial Atlántida, 1994, tercera edición

The Reengineering Revolution
Michael HAMMER and Steven A. STANTON
Harper Collins Publishers, N.Y, 1995

Reingeniería
Michael HAMMER & James CHAMPY
Grupo Editorial Norma, 1994

CIRCULAR N° 4/96 de la Oficina Nacional de Presupuesto

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE CREDITO (UEC)

ASUNTO: CRITERIOS A UTILIZAR PARA REFLEJAR EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL LOS PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Por la presente se comunica que los criterios a tener en cuenta para proceder a identificar adecuadamente en la apertura programática los préstamos con organismos internacionales, son los siguientes:

- El criterio general es el de abrir, por cada préstamo, una Actividad, la que podrá ser central, común o específica, dependiendo ello de su relación de condicionamiento a los programas. Dicha apertura deberá ser realizada en cada uno de los organismos centralizados o descentralizados que coparticipen del préstamo.
- Si la producción que financia el préstamo es terminal de la red de acciones presupuestarias de la jurisdicción o la entidad, estará justificada la apertura de un programa. Dicha categoría, sin embargo, no deberá abrirse obligatoriamente en todos los organismos centralizados o descentralizados que se beneficien del préstamo, puesto que tal vez en algunos de ellos deba respetarse el criterio general de utilizar una actividad para reflejar el mismo.
- En la categoría programática escogida (Actividad o Programa) deberán imputarse los gastos realizados con la fuente 22, Crédito externo, obtenida con el préstamo internacional, así como las contrapartidas que se atiendan con otras fuentes.
- La leyenda de la categoría programática que refleja la producción que se realiza con el préstamo debe identificar la denominación y, entre paréntesis, la abreviatura del organismo internacional, el código y el número otorgados por el mismo, vg: "Modernización de Servicios Agropecuarios (BID 618-OC)"
- Los gastos deberán ser distribuidos dentro de la categoría programática utilizada en las partidas que correspondan del clasificador por objeto del gasto.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

CIRCULAR N° 4/96 O.N.P.

DECRETO N° 1.444/96

BUENOS AIRES, 12 DIC 1996

VISTO lo dispuesto por la Ley N° 24.629, y los Decretos Nros. 558 de fecha 24 de mayo de 1996 y 660 de fecha 24 de junio de 1996 y sus modificatorios y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.629 dispone normas relativas al mejoramiento del funcionamiento y la calidad de los servicios prestados por las diferentes dependencias de la Administración Pública Nacional.

Que mediante el dictado del Decreto N° 558/96 se han fijado los procedimientos y plazos a fin de que la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada eleve sus respectivas propuestas de modificaciones de estructuras organizativas.

Que siendo inminente el vencimiento de los plazos previstos en la Ley N° 24.629, resulta necesario establecer las pautas para viabilizar los mecanismos de financiamiento de las respectivas estructuras que resulten aprobadas.

Que ha tomado intervención la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO, conforme lo determina el Decreto N° 558/96.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y del Capítulo II de la Ley N° 24.629.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1°.- El financiamiento de las dotaciones de personal incluidas en las estructuras organizativas aprobadas y a aprobarse en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 24.629 y los Decreto Nros. 558/96 y 660/96 y sus modificatorios, deberá quedar encuadrada dentro de los límites del inciso 1, Gastos en Personal, que establezca para las respectivas jurisdicciones la Ley de Presupuesto que se apruebe para el ejercicio 1997. En caso contrario, la distribución de los cargos contenidos en la Decisión Administrativa a dictarse en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, se considerará válida como Anexo de las dotaciones de cargos de las estructuras organizativas respectivas.

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1444/96

CIRCULAR N° 3/98 de la Oficina Nacional de Presupuesto

BUENOS AIRES, 12 MAR 1998

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

ASUNTO: PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL: 1999-2001.

Por la presente se remite un documento introductorio referido al Presupuesto Plurianual de la Administración Nacional: 1999-2001, en el que se consideran las principales justificaciones, objetivos y antecedentes que aconsejan su adopción, la que ha sido prevista en el cronograma para la elaboración del Presupuesto General de la Administración Nacional para 1999.

Con esta presentación se espera, asimismo, que el servicio administrativo vaya tomando en lo inmediato los recaudos necesarios para llevar adelante la tarea dentro de las jurisdicciones y entidades correspondientes, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de formular el presupuesto preliminar del ejercicio fiscal 1999 en función del presupuesto plurianual.

CIRCULAR N° 3/98 O.N.P.

BUENOS AIRES, MARZO DE 1998

**PRESUPUESTO PLURIANUAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
1999-2001**

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

INDICE

- I - Introducción
- II - ¿Qué es un presupuesto plurianual?
- III - Justificación y objetivos de las proyecciones presupuestarias plurianuales.
- IV - Las proyecciones plurianuales incluidas en el presupuesto 1998.
- V - Compromiso con el Fondo Monetario Internacional.
- VI - Metodología para su instrumentación.
- VII - Aspectos conceptuales de las proyecciones macroeconómicas y fiscales.
- VIII - Antecedentes nacionales sobre la presupuestación a mediano plazo.
- IX - Antecedentes internacionales.

I. INTRODUCCION

Existe un conjunto de razones que justifica la necesidad de analizar el comportamiento de las cuentas fiscales a mediano plazo. Desde el punto de vista presupuestario, dimensionar el impacto futuro de ciertos gastos significativos como, por ejemplo, los gastos previsionales, el servicio de la deuda y grandes programas especiales, resulta imprescindible para poder estimar la evolución que deberán seguir los ingresos impositivos y la deuda pública. Este análisis permite, a su vez, proyectar el impacto del Sector Público sobre la macroeconomía, generándose una previsión que ayudará a una mejor toma de decisiones de política económica global.

II. ¿ QUE ES UN PRESUPUESTO PLURIANUAL ?

Un Presupuesto Plurianual o Presupuesto de Mediano Plazo involucra una forma sistemática de aplicación de métodos de pronósticos relacionados con el proceso de presupuestación, mas allá del año fiscal. Las principales características son:

- Una política fiscal que señale a mediano plazo la senda de los agregados públicos.
- Pronósticos macroeconómicos de mediano plazo y estimaciones de presupuestos venideros, presentados al Congreso Nacional cada año.

- Un proceso de preparación del presupuesto que incluya previsiones para los ejercicios futuros.
- Asignaciones de recursos a las diferentes áreas, cubriendo sucesivos años, compatibilizados con las proyecciones globales y punto de partida de los presupuestos por venir.
- Aprobación legislativa de las previsiones para el año base, en concordancia con el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, que establece en las atribuciones del Congreso “Fijar anualmente ... el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional.”

III. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DE LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES.

Tanto en el orden nacional como internacional se encuentran antecedentes y fundamentos para efectuar proyecciones presupuestarias plurianuales. La justificación de los presupuestos plurianuales está dada por los siguientes elementos:

- La necesidad de planeamiento del accionar del Estado.
- El impacto macroeconómico de las medidas gubernamentales.
- El peso creciente de los gastos sociales.
- La naturaleza predominantemente plurianual de la inversión pública.
- La existencia de gastos compartidos por diferentes niveles de gobierno.

Las proyecciones presupuestarias a mediano plazo implican buscar la coherencia de los agregados fiscales y los pronósticos macroeconómicos. Para ello es indispensable una clara política fiscal que señale, en particular, la evolución del gasto público asociado con las posibilidades de financiamiento.

Por lo tanto, es preciso contar con pronósticos macroeconómicos compatibilizados con el presupuesto plurianual y los presupuestos que cada año se envían al Congreso. El gasto del año base, que será motivo de aprobación legislativa, y las asignaciones futuras globales se constituirán en el punto de partida de los ministerios para efectuar la debida proyección, a un cierto nivel desagregado.

Ello tiene en cuenta que muchos programas presupuestarios no se agotan en un año sino que su naturaleza es plurianual y que las decisiones de iniciar nuevos programas tendrá repercusiones en ejercicios venideros y deben compatibilizarse con el gasto de los que están en ejecución.

Se pueden considerar tres tipos de programa: aquellos que cumplen su finalidad en el corto plazo; los que su objetivo se alcanza en el transcurso de dos o mas años; y los que, por responder a la razón de ser del Estado, tiene un objetivo de carácter permanente. La presupuestación plurianual abarca los tipos de programas antes mencionados en el momento de la previsión anual, pero dados los dos últimos casos se requiere, en un contexto de estabilidad de precios, tener en cuenta las consecuencias futuras de las asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, a un programa de lucha contra una enfermedad endémica que requiere la acción sostenida durante tres años para tener

éxito, se le deben garantizar asignaciones presupuestarias en ese período; de no hacerlo, lo invertido en los años anteriores quedará como un gasto improductivo.

Las previsiones presupuestarias futuras pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

- Prever el financiamiento global considerando la totalidad de los gastos futuros.
- Conducir al equilibrio presupuestario.
- Prever el efecto de las nuevas políticas y programas, en cuanto a su incidencia en ejercicios futuros.
- Atender a la naturaleza plurianual de algunos de los programas presupuestarios existentes, garantizando su continuidad.

Específicamente, las proyecciones suministran elementos de juicio a los distintos operadores y dan un fundamento institucional a los compromisos que tiene el país con organismos internacionales.

De esta forma se explicita la política fiscal prevista a mediano plazo que, con las debidas correcciones que sean necesarias en el período, se incluirá en los presupuestos nacionales sucesivos.

Por su parte las estrategias a mediano plazo de orden financiero hacen explícitos los objetivos de reducir el resultado fiscal deficitario y su incidencia en el nivel de endeudamiento del sector público y los planes de reducción en el nivel del gasto, en relación con la actividad económica, con el propósito de dar las debidas señales a los agentes económicos de la actual política de gobierno.

El horizonte temporal razonable de los presupuestos a mediano plazo es considerado de tres años, sujeto a revisión anual a medida que transcurra el tiempo.

IV. LAS PROYECCIONES PLURIANUALES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 1998

En el proyecto de ley de presupuesto nacional de 1998 se introdujo, por primera vez, la presentación de datos referidos a una programación presupuestaria anual en un contexto mas amplio de mediano plazo. El período considerado fue de tres años, a partir del presente, o sea incluye el período 1998 al 2000.

En función de lo antes expuesto, el mensaje de elevación al Congreso Nacional del presupuesto para 1998 contiene un esquema Ahorro-Inversión del Sector Público Nacional expresado en moneda corriente y en términos del P.B.I., con la evolución prevista para 1997 y la proyectada para 1998, 1999 y 2000.

Se diseñaron las siguientes actividades, con la intención de darles carácter permanente:

- Incluir en el mensaje de presupuesto nacional de cada año un esquema ahorro-inversión del Sector Público Nacional, que incluye a la Administración Nacional y a las empresas públicas.
- Expresar dicho esquema en moneda corriente y en términos del Producto Bruto Interno, desagregándolo según la clasificación económica de gastos y recursos, incluyendo antecedentes históricos recientes y lo proyectado para los próximos años.

Las estimaciones que se presentaron para el período 1997-2000 correspondieron al producto bruto interno y a los principales componentes de la demanda agregada a

precios corrientes. También se presentaron las tasas de variación nominales y reales (a precios constantes de 1986) así como las tasas de variación de los índices de precios implícitos.

Se incluyó una proyección del comportamiento de las importaciones y las exportaciones, y de la balanza de pagos en su totalidad más un balance ahorro-inversión que muestra la forma en que la inversión bruta interna se financia a través del ahorro nacional y del ahorro externo.

Se previeron estimaciones de los recursos del sector público nacional para el período 1997-2000, tanto en pesos como en términos de P.B.I. y una proyección de los gastos para idéntico período que resultan compatibles con los supuestos macroeconómicos empleados.

Las proyecciones presupuestarias, que tienen como base el criterio del devengado, se tradujeron en cifras de caja, teniendo en consideración los niveles históricos de ejecución presupuestaria. Por otro lado, la información aportada resulta congruente con otras anteriores resultado de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la materia.

Todas las variables proyectadas fueron consistentes con la definición principal de la política fiscal: la reducción del actual déficit de presupuesto y la disminución del peso de la deuda pública en términos del P.B.I.

V. COMPROMISO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

En los documentos previos preparados con motivo de las negociaciones del programa de facilidades extendidas con el F.M.I. se preveía como “actividad” lo siguiente: “Se adecuarán las normas técnicas y de procesamiento informático, a efectos de incorporar el impacto futuro de programas y proyectos”. Asimismo en el “cronograma” se preveía: “Durante 1998, se elaborarán las normas técnicas y de procesamiento informático que serán de aplicación a partir de 1999”.

En el memorando de política económica remitido al F.M.I., el 2/12/97 por el Ministro de Economía solicitando un “acuerdo ampliado”, en la parte correspondiente a “estrategia de política económica a mediano plazo” (punto 14), se dice que “es intención del gobierno proseguir la reforma de las operaciones presupuestarias para lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. En este campo se ha previsto la siguiente medida : a) establecer un proceso presupuestario plurianual que esté operativo en 1999 a fin de contar con un plan de mediano plazo para el análisis y la evaluación de los programas presupuestarios...”

VI. METODOLOGIA PARA SU INSTRUMENTACION.

Para dar cumplimiento a este compromiso se prevé proyectar el presupuesto de la Administración Nacional, sobre la base del crédito autorizado, para el período 1999-2001, por programa, fuente de financiamiento y clasificación económica.

A estos efectos se elaborarán y comunicarán techos presupuestarios a nivel de jurisdicciones para el trienio 1999-2001, para que éstas proyecten sus gastos por programas con sujeción a dichos techos.

Cuando las jurisdicciones y entidades presenten los anteproyectos del presupuesto 1999 deberán también acompañar las proyecciones para el bienio 2000 y 2001. Estas últimas proyecciones serán presentadas con un nivel de agregación mayor al detalle de los anteproyectos y siguiendo los lineamientos e instructivos que se incluyan en el Manual para la elaboración del Presupuesto 1999.

El presupuesto plurianual 1999-2001 será enviado al Congreso Nacional y tendrá carácter únicamente informativo sirviendo de base en el proceso de toma de decisiones.

De acuerdo con el cronograma elaborado la información con el presupuesto plurianual será recibida en la ONP simultáneamente con los anteproyectos. En los seminarios de capacitación para el presupuesto 1999 se incorporará un módulo explicativo del presupuesto plurianual. En esa oportunidad se debatirán las inquietudes de los participantes con relación a la instrumentación de esta nueva línea de trabajo.

VII. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LAS PROYECCIONES MACROECONOMICAS Y FISCALES.

Las proyecciones macroeconómicas, a mediano plazo, se refieren al comportamiento estimado de la actividad económica medida a través del P.B.I.; a la evolución esperada de la demanda agregada, conformada por consumo, inversión y exportaciones netas; al comportamiento de los sectores productivos de bienes o de servicios; al balance de pagos, en cuenta corriente y cuenta capital; y al balance ahorro (interno y externo) e inversión.

El comportamiento macroeconómico previsto, en función de las proyecciones correspondientes, constituye el marco en el cual se ubica el presupuesto del sector público.

Las proyecciones de recursos públicos se fundamentan en la marcha de la economía; el consumo y la inversión pública forma parte del consumo e inversión global; el servicio de la deuda pública externa incide en el balance de pagos; las transferencias al sector privado contribuyen a determinar al ingreso disponible del que dependen el consumo y el ahorro; el déficit o el superávit fiscal deben compatibilizarse con el ahorro-inversión y la balanza de pagos.

A su vez las estimaciones del P.B.I. permiten calcular las magnitudes de gastos, ingresos y resultado en relación al mismo; el comportamiento esperado de los precios tiene su repercusión en el presupuesto público, tanto en ingresos como gastos; las previsiones sobre importaciones, exportaciones se reflejan en la recaudación y las tasas de interés en el servicio de la deuda pública. En consecuencia, las estimaciones macroeconómicas son la base sobre las que se asientan las previsiones presupuestarias del sector público.

Las proyecciones tienen la intención de ser consistentes y suponen la continuidad de las políticas de convertibilidad y el tipo de cambio fijo, lo mismo que la reforma del Estado, la desregulación, las privatizaciones y la apertura comercial y financiera, con bajas tasas de inflación compatibles con esas políticas.

VIII. ANTECEDENTES NACIONALES SOBRE PRESUPUESTACIÓN A MEDIANO PLAZO.

La ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado, introduce un horizonte de mediano plazo en su artículo 15, para ciertas previsiones específicas.

En efecto, el citado artículo determina que cuando en los presupuestos se incluyen créditos para contratar obras ó adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deberá incluir en los mismos la información sobre los recursos a invertir en los futuros ejercicios.

La Ley de presupuesto aprobada por el Congreso, en consecuencia, incluye un artículo autorizando la contratación de obras y adquisiciones que exceden el ejercicio financiero anual; en una planilla anexa a dicho artículo se identifican los proyectos, montos a ejecutar por año y el avance físico programado.

Asimismo, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas instituido por la Ley Nº 24.354, determina que anualmente se deberá formular el Plan Nacional de Inversiones Públicas. A su vez, el Artículo 14 de la mencionada ley establece que el plan plurianual de inversión pública nacional será información complementaria de la Ley de Presupuesto, el cual se remitirá al Congreso de la Nación conjuntamente con el Proyecto de Ley de Presupuesto.

Por consiguiente, si bien el presupuesto es anual, existen elementos en él contenidos que afectan a un horizonte temporal mayor.

Por último, las proyecciones plurianuales de carácter quinquenal contenidas en el documento “Argentina en crecimiento”, constituyen también un antecedente en la programación de políticas públicas para el mediano plazo.

IX. ANTECEDENTES INTERNACIONALES.

Con el propósito de presentar una apretada síntesis se toman elementos de juicio de la tabla 9.2: “Horizonte de programación, proyecciones” (pag. 212), del libro de H. Petrei “Presupuesto y control, pautas de reforma para América Latina”.

En Estados Unidos “la ley requiere un planeamiento plurianual, el presupuesto para el año más cinco años, incluyendo tanto proyecciones generales como de programas”.

En Canadá “para proyecciones generales se trabaja a dos años: el presupuesto y uno más. Para los gastos a nivel de programas se proyectan tres años”.

En el Reino Unido “no hay requisito legal. Las variables agregadas se proyectan a 5 años. Los datos a nivel de programa aparecen para el presupuesto y dos años más”.

En Suecia “se requiere un planeamiento plurianual (cinco años) pero no hay aprobación formal por el parlamento. Las estimaciones se presentan junto con el presupuesto. A nivel de programas se proyecta a tres años”.

En Australia “el planeamiento plurianual no es un requerimiento legal, pero junto a las estimaciones de presupuesto se presentan datos para los tres años siguientes”.

En Nueva Zelanda “la ley exige que junto con el presupuesto para el año más dos años de proyecciones, se presente un informe de estrategia para 10 años”.

Finalmente, en España “existe un marco para los grandes totales a cinco años”.

De lo antes señalado puede inferirse que la programación presupuestaria plurianual es una línea de trabajo por la que están transitando varios países desarrollados.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 477/98

BUENOS AIRES, 16 SEP 1998

VISTO lo dispuesto por la Decisión Administrativa N° 6 del 6 de Enero de 1998 y la Decisión Administrativa N° 126 del 20 de febrero de 1998, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 17 de la Decisión Administrativa mencionada en primer término establece que los artículos números 13, 14, 16, 17 y 21 de la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 1996, mantendrán su vigencia durante el ejercicio de 1998 con las modificaciones y adecuaciones introducidas por los decretos aprobatorios de estructuras organizativas, sancionados por la aplicación de la ley N° 24.629 (Segunda Reforma del Estado), contemplando asimismo, la sustitución del inciso c) del artículo 15 de dicha Decisión Administrativa.

Que los aludidos artículos números 13, 14, 15, 16 y 17 de la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 1996 establecen el régimen al que se sujetará el personal designado como Asesores de Gabinete.

Que, asimismo, resulta indispensable mantener las modificaciones particulares que fueron aprobadas por la autoridad competente, a partir del 3 de enero de 1996.

Que, por otra parte, es menester incluir en la presente medida la modificación dispuesta por la aludida Decisión Administrativa N° 126 del 20 de febrero de 1998, respecto de las Unidades Retributivas asignadas por la misma al Jefe de la Casa Militar.

Que ante la necesidad de contar con un régimen permanente resulta conveniente el dictado de una norma específica que regule la aplicación del mismo.

Que por otra parte, a través del artículo 21 de la precitada Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 1996 se condicionó el otorgamiento de los beneficios emergentes del Decreto N° 1840 de fecha 10 de octubre de 1986 y modificatorios, solo a los agentes cuya retribución supere el monto fijado, por el mencionado artículo a tal efecto, resultando necesario también otorgar a dicha disposición carácter permanente.

Que ante la experiencia recogida, a través de la vigencia del presente régimen, se hace necesario determinar que el Suplemento Extraordinario podrá otorgarse al personal dependiente de la Autoridad Superior que corresponda, sin limitación alguna respecto de su situación de revista, categoría escalafonaria y unidad organizativa donde desempeñe sus tareas.

Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS han tomado la intervención que les compete.

Que la medida propuesta se halla amparada en las disposiciones previstas en el artículo 100, inciso 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1°- Constitúyese el Gabinete de los señores: Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Secretarios y Subsecretarios y Jefe de la Casa Militar, el que estará integrado con el equivalente a la cantidad de Unidades Retributivas (artículo 64 del Decreto N° 993/91, t.o. 1995), que se detallan en la planilla anexa al presente artículo, considerando cuando corresponda, las modificaciones particulares aprobadas con posterioridad al 3 de enero de 1996.¹

ARTICULO 2° -El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, el Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, los Secretarios y Subsecretarios y el Jefe de la Casa Militar, fijarán por resolución el detalle de las Unidades Retributivas, correspondientes al personal afectado a la realización de tareas a que se refiere el artículo 12 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley N° 22.140-Asesores de Gabinete-el que no podrá superar el monto total que, para cada unidad orgánica, surja de la valorización de las Unidades Retributivas que se establecen por el artículo anterior, sobre cuya base se efectuarán las designaciones pertinentes.

ARTICULO 3°- Establécese que el excedente de Unidades Retributivas asignadas y no utilizadas en los términos a los que se refiere el artículo precedente, podrá ser administrado por el Jefe de Gabinete de Ministros, por los Ministros, por el Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, por los Secretarios y Subsecretarios y por el Jefe de la Casa Militar del siguiente modo:

- a) Auxiliar de Gabinete. A tal fin se determinarán las Unidades Retributivas correspondientes a los agentes afectados a tareas vinculadas tanto con el apoyo administrativo de sus respectivos gabinetes, como así también con la conducción de los vehículos propios o que se les asignen para su movilidad.
- b) Para el caso de personal perteneciente a la planta permanente de la ADMINISTRACION NACIONAL que cumpla las funciones a que se refiere el apartado anterior, continuará revistando en su categoría o nivel y grado de origen y, mientras dure su permanencia en la situación descripta, podrá percibir adicionalmente un "Suplemento de Gabinete", que consistirá en una suma adicional, equivalente a las Unidades Retributivas que se le asignen. Este suplemento es incompatible con la percepción de servicios extraordinarios. Los agentes comprendidos en la situación descripta mantendrán su derecho a la prosecución de su carrera administrativa y a tal efecto serán considerados como agentes adscriptos.

¹ El artículo 8° de la Decisión Administrativa N° 1/00 sustituye la Planilla Anexa al artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 477/98.

c) Suplemento Extraordinario. Consistirá en incentivos a otorgarse con la periodicidad que en cada caso se determine, destinados a premiar la productividad y recompensar iniciativas o méritos relevantes que redunden en una mayor eficacia en el desempeño de las tareas asignadas al personal permanente o no permanente incluido en cualquiera de las situaciones de revista consideradas por el artículo 11 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley N° 22.140 y su reglamentación. El otorgamiento del mismo podrá beneficiar a personal que no se desempeñe en la Unidad Gabinete, cualquiera sea su categoría escalafonaria.

ARTICULO 4º- En todos los casos el régimen del personal designado en los términos de los artículos 1º, 2º y 3º inciso a) de la presente, se asimilará a lo previsto para el Personal de Gabinete dado por el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por la Ley N° 22.140 y su reglamentación.

ARTICULO 5º- Las plantas de Asesores de Gabinete, independientes de las que fijaba el Decreto N° 736 del 29 de abril de 1992, mantendrán sus retribuciones vigentes.

ARTICULO 6º- Los beneficios emergentes de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 1840 del 10 de octubre de 1986 y sus modificatorias, solo podrán ser otorgados a los agentes cuya retribución bruta mensual, total, habitual, regular, normal y permanente, supere el monto equivalente al Nivel A, Grado 8 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).

ARTICULO 7º- Derógase el artículo 17 de la Decisión Administrativa N° 6 del 6 de enero de 1998 a partir de la fecha de la presente Decisión Administrativa.

ARTICULO 8º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 477/98

**PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 8º
de la Decisión Administrativa N° 1/00**

UNIDADES RETRIBUTIVAS

- a) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y Secretario General de la Presidencia de la Nación, 7.000 Unidades Retributivas.
- b) Secretarios y Jefe de la Casa Militar, 5.000 Unidades Retributivas.
- c) Subsecretarios, 3.000 Unidades Retributivas.

RESOLUCION N° 598/98 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 22 DIC 1998

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los Decretos N° 2.666 del 29 de diciembre de 1992 y N° 1.361 del 5 de agosto de 1994 de Reglamentos Parciales N° 1 y N° 3, respectivamente, de la Ley N° 24.156, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 34 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional determina la obligatoriedad de la programación física y financiera de los presupuestos de cada ejercicio en las jurisdicciones y entidades comprendidas en el PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

Que el Decreto N° 1.361 del 5 de agosto de 1994 de Reglamento Parcial N°3 de la Ley N° 24.156 establece para el artículo 34 de ésta que las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL remitirán a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA la programación anual de los compromisos y del devengado, con las características, plazos y metodología que ésta determine.

Que resulta conveniente avanzar en la instrumentación de los procedimientos que rigen la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL, con el fin de integrar armónicamente los aspectos globales de la política fiscal con la prestación de los servicios públicos.

Que a tal fin, y de acuerdo con el principio de centralización normativa y descentralización operativa, es necesaria la participación activa de las unidades ejecutoras de programas, atendiendo al nivel de responsabilidades que emana de la estructura presupuestaria en relación con la programación de metas físicas y las asignaciones financieras de cada uno de los programas.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del artículo 6° del Decreto N° 2.666 del 29 de diciembre de 1992 de Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades comprendidas en el Presupuesto General de la Administración Nacional, dentro del ámbito de cada servicio administrativo financiero, deberán proceder en tiempo y forma a la distribución interna entre las unidades ejecutoras de los Programas o categorías presupuestarias del mismo nivel, de las cuotas de compromiso y de devengado que trimestralmente aprueba y comunica la SECRETARIA DE HACIENDA (SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO) del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. Del mismo modo se deberá proceder con relación a las reprogramaciones que se aprueben.

Dicha asignación de cuotas se efectuará también a las Actividades Específicas y/o Proyectos conducidos por Unidades Ejecutoras de Préstamos otorgados por Organismos Internacionales, para todas sus fuentes de financiamiento.

ARTICULO 2º.- Las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades deberán elaborar un reglamento de uso interno que permita regular las compensaciones y reasignaciones que resulten necesarias de las cuotas distribuidas internamente entre las unidades ejecutoras, dentro de los límites financieros aprobados y comunicados por la SECRETARIA DE HACIENDA.

A estos efectos, previo a su puesta en práctica, se deberá remitir a la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO hasta el 15 de febrero de 1999 el proyecto de reglamento para su aprobación. El mismo quedará automáticamente aprobado si dicha Subsecretaría no se expide dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la recepción del proyecto.

El envío, recepción y aprobación del proyecto de reglamento no condiciona la implementación de los procedimientos previstos en el Artículo 1º de la presente Resolución.

La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO no dará curso a las solicitudes de reprogramaciones de cuotas a partir de abril de 1999 de aquellas instituciones que no tengan aprobadas el reglamento interno.

ARTICULO 3º.- Recomiéndase a las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades la constitución de un comité consultivo de presupuesto para la asignación interna de cuotas, integrado por representantes de las unidades ejecutoras de los programas y conducido por la autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero. La secretaría ejecutiva podrá ejercerla el responsable de la unidad que cumpla funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Nº 24.156.

ARTICULO 4º.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO podrá realizar requerimientos de información respecto de la distribución interna de cuotas, los que deberán ser satisfechos por las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades.

ARTICULO 5º.- La SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO propondrá a esta Secretaría la aplicación de sanciones, en los aspectos inherentes a los procedimientos de formulación, asignación y ejecución de cuotas, a aquellas jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades

que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 1º de esta Resolución.

ARTICULO 6º.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, por intermedio de la DIRECCION DE POLITICAS, NORMAS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS, prestará la asistencia técnica que fuera necesaria para llevar a cabo lo dispuesto en la presente Resolución y atenderá las consultas que a tales efectos le requieran.

ARTICULO 7º.- Las disposiciones de la presente Resolución serán de aplicación obligatoria para todas las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades de la Administración Nacional a partir del 1º de enero de 1999.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 598/98 S.H.

CIRCULAR N° 1/99 de la Oficina Nacional de Presupuesto

BUENOS AIRES, 25 ENE 1999

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN S.H. 598/98

En la Ley de Presupuesto se expresan taxativamente los organismos que poseen la responsabilidad de la ejecución de los programas, subprogramas, actividades, proyectos y obras. Con ello, más allá de una exposición informativa sobre el contenido de cada categoría programática, se está expresando una asignación de responsabilidades que se definen en una jurisdicción, subjurisdicción o entidad para la obtención de resultados específicos, en relación con los objetivos político-institucionales.

Es así, como, siendo el presupuesto la expresión de lo que se propone realizar el Gobierno en un período determinado, esas responsabilidades exponen el nivel de obligaciones que, con expresión en términos físicos y financieros, deben cumplimentar cada una de las unidades ejecutoras individualizadas en el documento presupuestario, para el logro del producto, bien o servicio propuesto.

Conforme a ello, tal asignación de responsabilidades tiene necesariamente que disponer su correlato en la capacidad operativa para la realización oportuna de actos conducentes a la obtención de los objetivos, en términos de productos, respondiendo a los principios de eficacia y eficiencia.

Es claro, que quien dispone la afectación en tiempo y forma de los créditos presupuestarios asignados a un programa, es quien posee la responsabilidad de la conducción de la unidad orgánica encargada de ejecutar el programa y, por lo tanto, será el encargado de formular la programación de la ejecución presupuestaria. La programación de la ejecución requerirá que los responsables de unidades ejecutoras tengan adecuado conocimiento de los procesos productivos que se llevan a cabo en las mismas, de los créditos disponibles, la estructura de financiamiento, identificando las características de cada fuente, las rigideces del gasto y la evolución del ingreso de recursos propios o afectados.

Como en ningún caso se alteran las funciones contables y financieras que corresponden a los servicios administrativo financieros, se deduce que debe existir una fluida información de parte de dichos servicios, dirigida a los responsables de unidades ejecutoras, en la que se consigne, con la adecuada periodicidad que demande la gestión

de cada unidad, el grado de avance de la programación de la ejecución de gastos e ingresos propios o afectados, así como toda información complementaria que corresponda.

El modelo conceptual implementado en la Administración Nacional define claramente las misiones y funciones de quienes participan en el proceso de la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto:

a) Responsable de la ejecución de programas

- Formular el presupuesto del programa expresando con claridad los objetivos de política, las metas en tipos de bienes y servicios que se producirán y su cuantificación y los insumos que se programa adquirir en función de dichas metas. El presupuesto financiero que demande la ejecución del programa deberá ajustarse a los límites comunicados y en consecuencia, el responsable del programa deberá prever mecanismos que faciliten los ajustes de la ejecución de metas a los créditos asignados en el presupuesto y a la cuotas autorizadas durante el ejercicio en ejecución.
- Definir el cronograma anual de avance de la o las metas del programa, su producción terminal y los volúmenes de tareas de las actividades, ordenados todos por trimestre. Dicho cronograma deberá corresponderse con la producción de bienes y servicios esperados según las asignaciones de créditos que determine la Distribución Administrativa del Presupuesto.
- Definir el cronograma anual de avance físico del o los proyectos, actividades específicas del mismo y sus obras comprendidos en el programa, ordenado por trimestre. Dicho cronograma también deberá corresponderse con la producción esperada según las asignaciones de créditos que determina la Distribución Administrativa del Presupuesto.
- Formular la programación anual del uso de los créditos asignados, ordenado por trimestre y presentando por separado, las etapas del compromiso y del devengado.
- Remitir al servicio administrativo financiero que le corresponda, en los plazos que haya estipulado la autoridad de cada jurisdicción o entidad, la información requerida en los puntos anteriores.

b) Responsables de los Servicios Administrativo Financieros

- Supervisar en el ámbito de cada jurisdicción, subjurisdicción o entidad, el cumplimiento de los objetivos generales de la política fiscal y controlar el gasto público en términos nominales, preservando adecuados niveles de eficacia y eficiencia.
- Suministrar a las unidades responsables de la ejecución de programas, actividades y proyectos, tanto al inicio del ejercicio como durante su ejecución, la información correspondiente respecto de créditos, gastos y saldos presupuestarios

y de cuotas, así como también lo referido a la evolución de los recursos propios o afectados, a los fines de permitir un adecuado conocimiento de los estados de situación, como elementos indispensables para que en esas unidades responsables sea posible formular la programación de la ejecución presupuestaria.

- Analizar la coherencia de la información referida al uso de los créditos que para el programa de ejecución anual y para cada trimestre le remitan las unidades responsables, en las condiciones expresadas anteriormente.
- Remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los plazos que ésta establezca, los formularios en que las unidades ejecutoras han expresado la programación anual y para cada trimestre de la gestión de avance físico y financiero previsto en los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras.

La Resolución S.H. 598 del 22 de diciembre de 1998 establece que las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, dentro del ámbito de cada servicio administrativo financiero, deberán proceder en tiempo y forma a la distribución interna de las cuotas de compromiso y de devengado entre las unidades ejecutoras de los Programas o categorías presupuestarias del mismo nivel y de las Actividades Específicas y/o Proyectos conducidos por Unidades Ejecutoras de Préstamos otorgados por organismos internacionales, dentro de los límites financieros aprobados y comunicados por la Secretaría de Hacienda o Subsecretaría de Presupuesto.

A los fines de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución S.H. 598/98 y facilitar la tarea de los servicios administrativo financieros, se adjunta como Anexo 1 de la presente circular un Modelo de Reglamento Interno.

En el artículo 4º del Modelo de Reglamento Interno, se hace referencia al análisis de las prioridades presupuestarias a fin de elaborar la distribución interna de cuotas de compromiso y de devengado en el ámbito de cada servicio administrativo de las jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, como así también a la participación activa en este tema, del comité consultivo de presupuesto, que se recomienda crear en el artículo 3º de la Resolución S.H. 598/98.

A este fin, se propicia realizar la asignación de prioridades por programas o categorías presupuestarias del mismo nivel y por Actividades Específicas y/o Proyectos conducidos por Unidades Ejecutoras de Préstamos otorgados por organismos internacionales, utilizando un procedimiento semejante al previsto en la Circular N° 2/96 de la Oficina Nacional de Presupuesto, que introdujo la técnica del presupuesto preliminar. Es decir, se podría referir en cada caso si los requerimientos presentados son de **máxima, media o mínima prioridad**, asignando este indicador en cada categoría de programación al nivel de desagregación que se considere necesario.

Por otra parte, y para una mejor comprensión de los procedimientos de distribución interna de cuotas en el marco del proceso de programación de la ejecución física y financiera del presupuesto, se adjunta como Anexo 2 de la presente circular un flujograma de información correspondiente a dichos procedimientos administrativos, suponiendo la participación del comité consultivo de presupuesto y como Anexo 3 uno alternativo para el caso en que dicho comité no fuera creado.

Cabe destacar que la distribución interna de cuotas y las reasignaciones y compensaciones que resulten necesarias no deberán comunicarse sistemáticamente a la Oficina Nacional de Presupuesto, sino que se informará sólo en caso de requerimientos realizados en uso de las facultades previstas en el artículo 4º de la Resolución S.H. 598/98.

CIRCULAR N° 1/99 O.N.P.

ANEXO I

“MODELO DE REGLAMENTO INTERNO”

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 1.361 del 5 de Agosto de 1994 de Reglamento Parcial N° 3 de la Ley N° 24.156 y la Resolución S.H. N° 598 del 22 de Diciembre de 1998, y

CONSIDERANDO (de carácter referencial, pueden suprimirse o complementarse párrafos):

Que según lo establecido por el artículo 34 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, las Jurisdicciones y Entidades que integran la Administración Nacional deben programar la ejecución física y financiera de los presupuestos en cada ejercicio, con el fin de garantizar una correcta ejecución y compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles.

Que el artículo 34 del Decreto N° 1.361 del 5 de Agosto de 1994, de Reglamento Parcial de la Ley N° 24.156, establece que las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto la programación anual de los compromisos y del devengado, con las características, plazos y metodología que ésta determine.

Que de acuerdo con la Resolución S.H. N° 598 del 22 de Diciembre de 1998 las Jurisdicciones, Subjurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deben realizar, a partir del primer trimestre de 1999, la distribución interna de las cuotas de compromiso y de devengado entre las unidades ejecutoras de los programas o

categorías presupuestarias del mismo nivel y las actividades específicas o proyectos conducidos por unidades ejecutoras de préstamos otorgados por organismos internacionales.

Que según lo dispuesto por el artículo 2º de la misma resolución, se establece que las Jurisdicciones, Subjurisdicciones y Entidades deben elaborar un reglamento de uso interno a los efectos de permitir regular las compensaciones y reasignaciones que resulten necesarias de las cuotas distribuidas internamente entre las unidades ejecutoras, dentro de los límites de las cuotas de presupuesto aprobadas y comunicadas por la Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Presupuesto.

Que de acuerdo al artículo 3º de la mencionada resolución es recomendable la constitución de un comité consultivo de presupuesto en el ámbito de cada una de las Jurisdicciones, Subjurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, que contribuya al logro de una adecuada asignación interna de cuotas y de las compensaciones y reasignaciones que resulten necesarias, a la vez de incentivar la participación de las unidades ejecutoras en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto.

Que es necesario establecer pautas y procedimientos de uso interno para ésta . **(mencionar, según el caso, Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad)** que permitan regular la distribución interna de las cuotas de compromiso y de devengado entre las unidades ejecutoras y las reasignaciones que resulten necesarias, dentro de los límites financieros aprobados y comunicados por la Secretaría de Hacienda.

Por ello,

(quien ejerza las funciones de Coordinación Administrativa a nivel de Secretario o Subsecretario, para las jurisdicciones o subjurisdicciones o la máxima autoridad en el caso de las entidades)
RESUELVE (o DISPONE, si se trata de un Subsecretario)

ARTICULO 1º.- La distribución interna de las cuotas de compromiso y de devengado entre las unidades ejecutoras de programas o categorías presupuestarias del mismo nivel y las actividades específicas o proyectos conducidos por unidades ejecutoras de préstamos otorgados por organismos internacionales, deberá realizarse dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la aprobación y comunicación de cuotas efectuada por la Secretaría de Hacienda o Subsecretaría de Presupuesto.

ARTICULO 2º.- La distribución interna de cuotas de compromiso y devengado se aprobará y comunicará mediante disposición del subsecretario administrativo **(o cargo jerárquico equivalente)**, en su calidad de autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero.

Las modificaciones de las cuotas de compromiso y de devengado distribuidas internamente originadas por reasignaciones de los niveles distribuidos entre unidades ejecutoras se aprobarán y comunicarán mediante disposición del subsecretario administrativo **(o cargo jerárquico equivalente)**, en su calidad de autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero, sin perjuicio de las facultades para realizar modificaciones de cuotas de compromiso y de devengado previstas en la Decisión Administrativa.

ARTICULO 3º.- **(para el caso en que se decida constituir el comité consultivo de presupuesto, que se recomienda crear en el artículo 3º de la Resolución S.H. 598/98)** Constitúyase un comité consultivo de presupuesto, a los fines de contribuir al logro de una adecuada asignación interna de cuotas y de las reasignaciones que resulten necesarias.

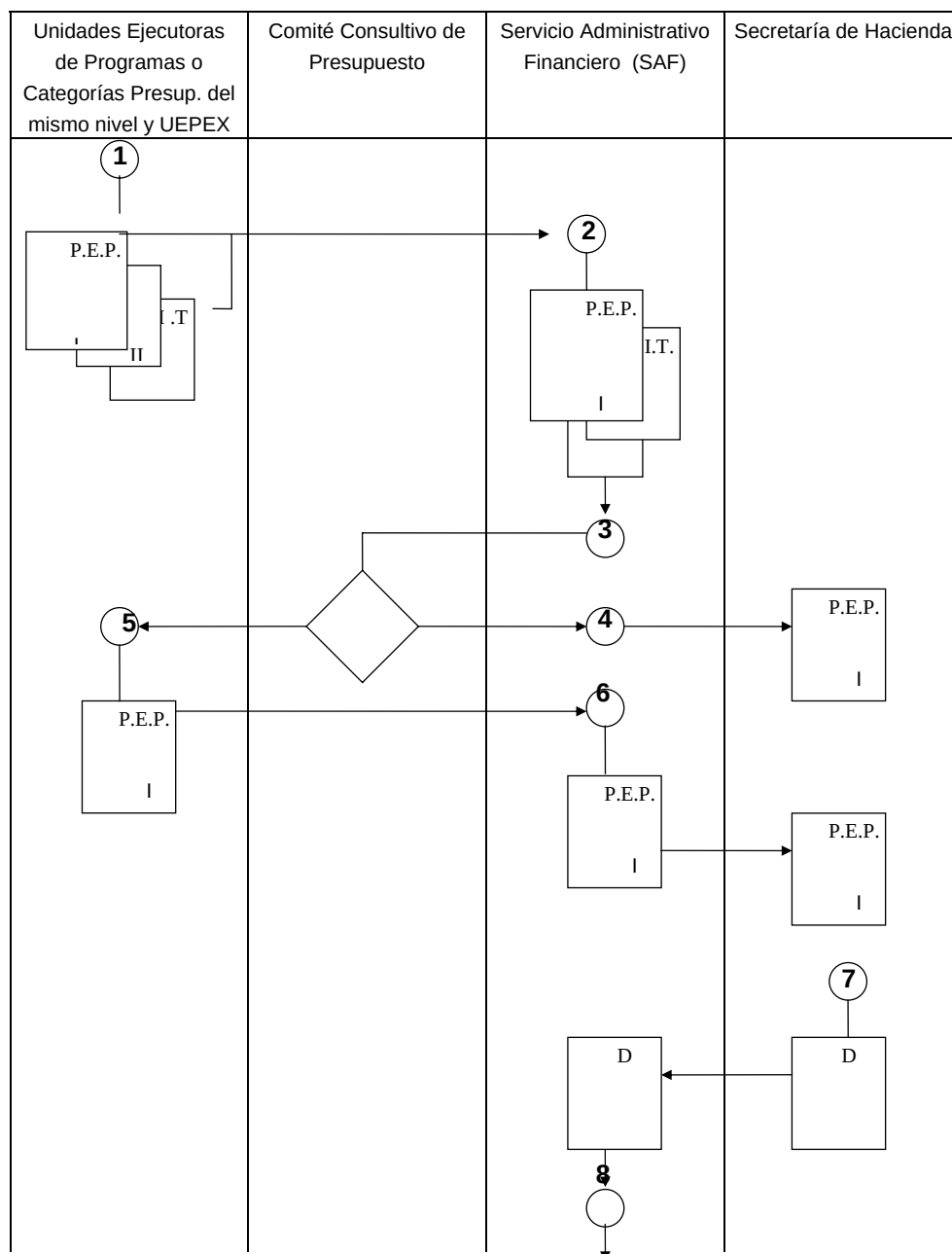
El mencionado comité estará integrado por los responsables de las unidades ejecutoras de programas o categorías presupuestarias del mismo nivel y las actividades específicas o proyectos conducidos por unidades ejecutoras de préstamos otorgados por organismos internacionales, o quienes éstos designen en su lugar, y será conducido por el Subsecretario Administrativo **(o cargo jerárquico equivalente)**. La secretaría ejecutiva será ejercida por el responsable del servicio administrativo financiero que cumple funciones presupuestarias.

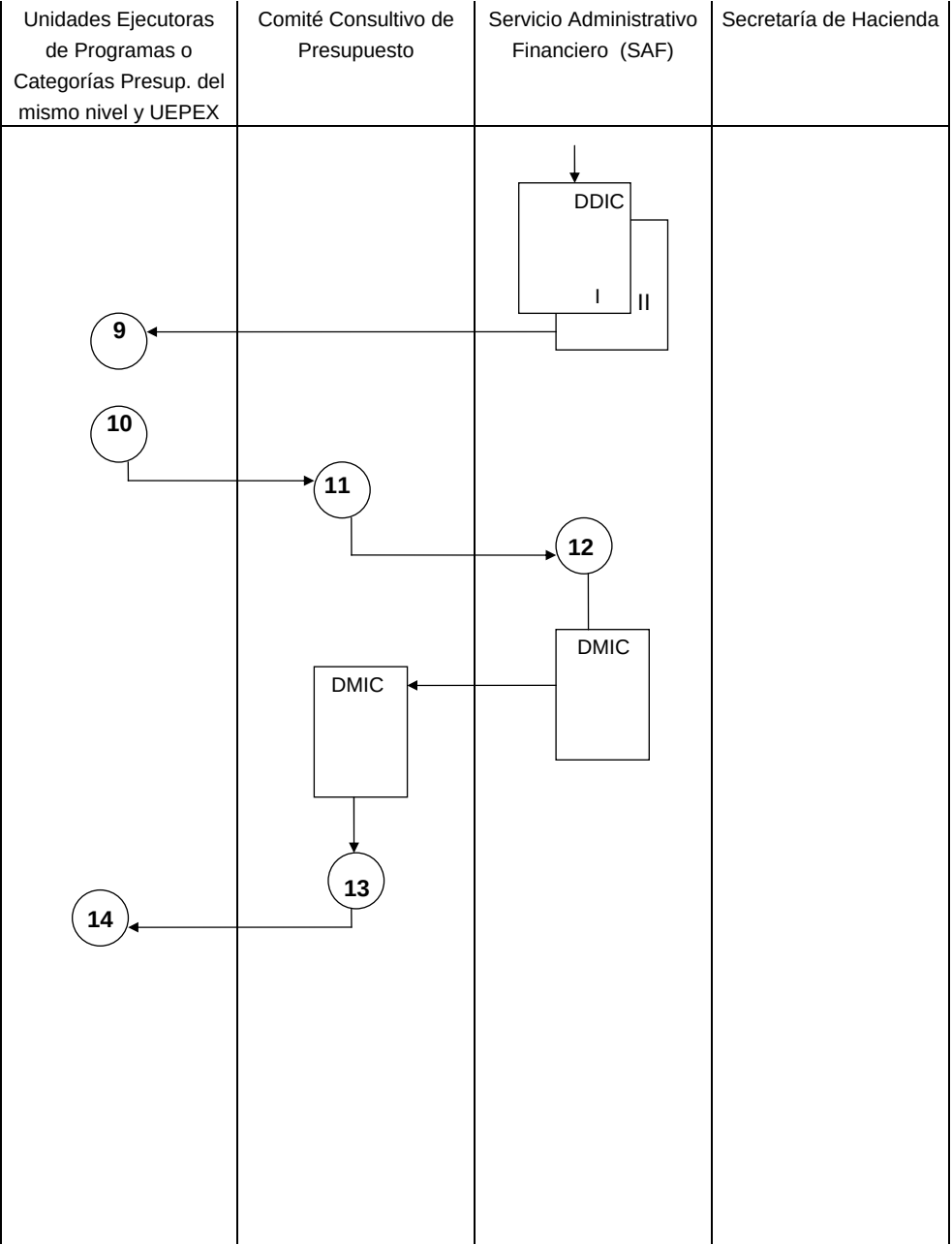
ARTICULO 4º.- En los plazos que median entre la presentación de los requerimientos de cuotas a la Secretaría de Hacienda y la comunicación de las cuotas aprobadas por ésta o la Subsecretaría de Presupuesto y con la participación activa del comité consultivo de presupuesto **(en el caso de que fuera constituido)**, se elaborará en forma preliminar la distribución interna de cuotas de compromiso y de devengado sobre la base de los requerimientos de cuotas presentados al servicio administrativo financiero por las unidades ejecutoras y del análisis de las prioridades presupuestarias.

Sobre la base de esta información se procederá a elaborar, aprobar y comunicar la distribución interna de cuotas de compromiso y de devengado dentro de los límites financieros aprobados y comunicados por la Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Presupuesto.

ANEXO II

Flujograma del Proceso de Programación de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto para los casos en que se constituya el Comité Consultivo de Presupuesto





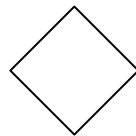
Referencias del Flujograma Anexo 2



DOCUMENTACION (FORMULARIOS, INFORMES, ETC)



ACCIONES (ENVIAR, RECIBIR, ELABORAR, ETC)



ALTERNATIVAS

P.E.P: Programación de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto.

I.T: Informe Técnico.

D: Disposición.

DDIC: Disposición de Distribución Interna de Cuotas.

DMIC: Disposición de Modificación Interna de Cuotas.

Proceso

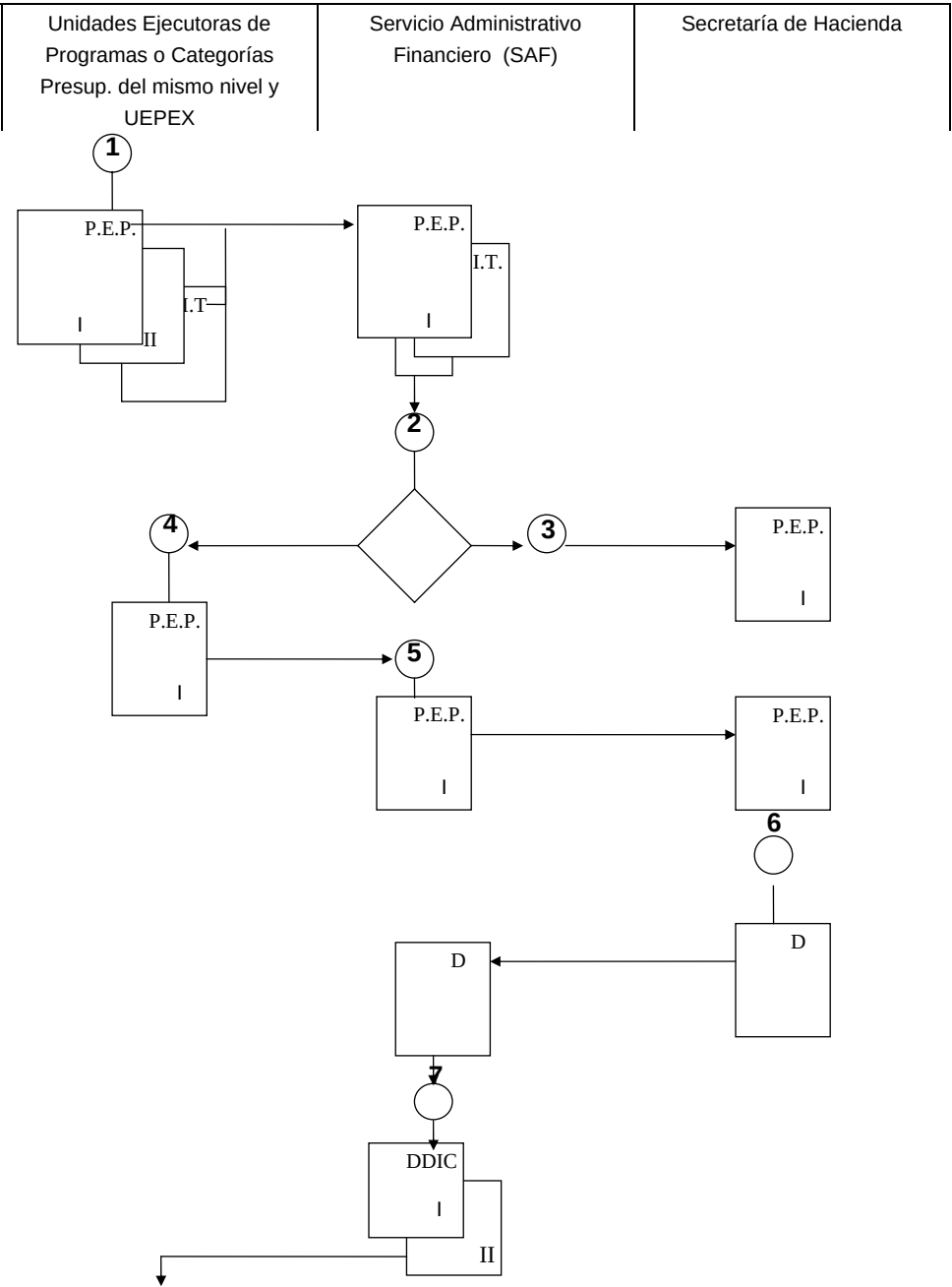
1. Elaboran la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto (**P.E.P**) conforme a las pautas establecidas por la Secretaría de Hacienda y un informe técnico (**I.T**) que sustentará los respectivos requerimientos.
2. El Servicio Administrativo Financiero (SAF) recibe la información mencionada en el inciso anterior a fin de analizar las características técnico–financieras de cada programa o categoría presupuestaria del mismo nivel y de cada actividad específica y proyecto conducido por unidades ejecutoras de préstamos otorgados por organismos internacionales.
3. Sobre la base de la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto y del informe técnico realizados, la autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero promueve la reunión del Comité Consultivo de Presupuesto, convocando (por escrito o verbalmente) a cada uno de los integrantes del mismo.

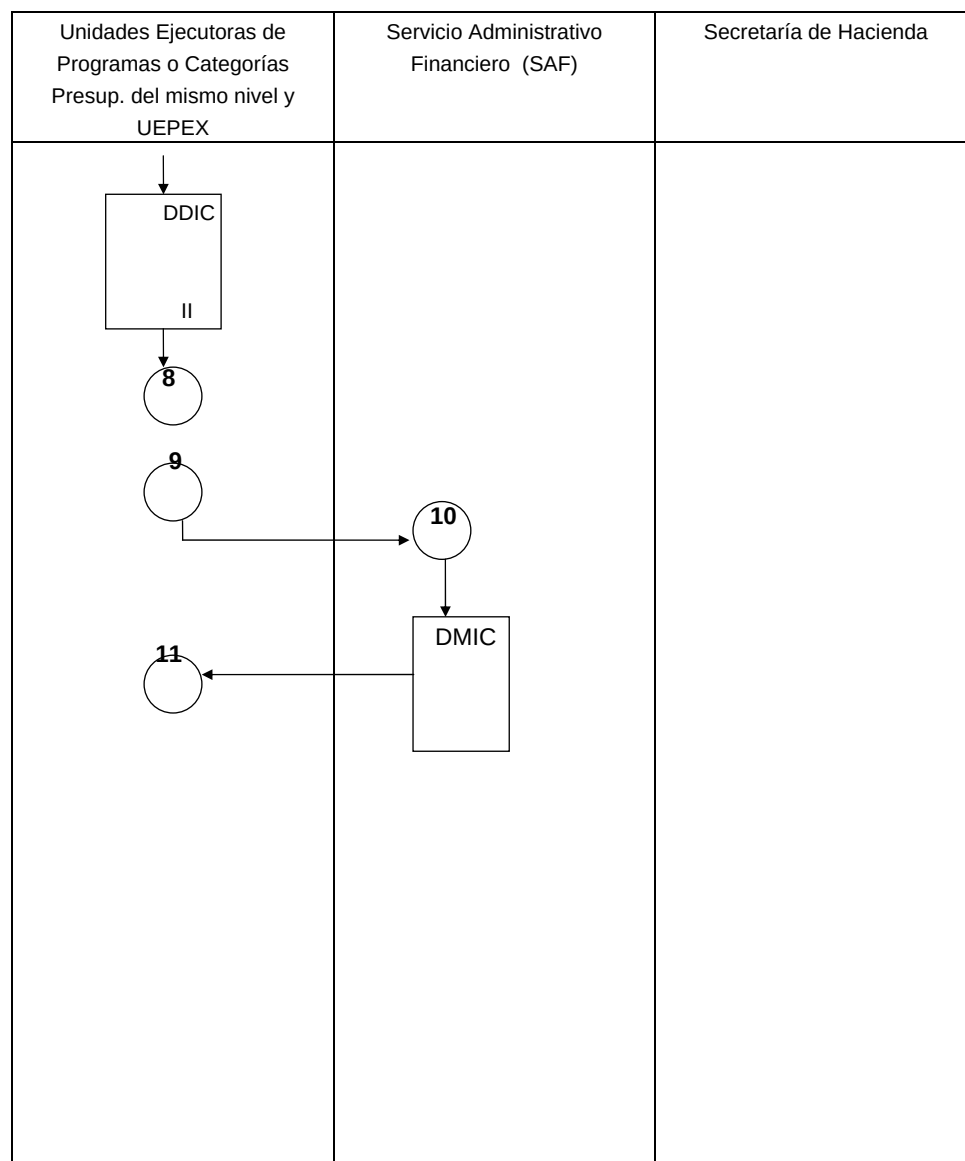
4. Si existe consenso respecto de la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto, la autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero de Presupuesto envía a la Secretaría de Hacienda los requerimientos recibidos, a fin de cumplimentar su presentación en los términos dispuestos por ésta en dicha materia.
5. Si fuera necesario, se procederá a rehacer total o parcialmente la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto de aquellos programas o categorías presupuestarias del mismo nivel y de las actividades específicas y proyectos conducidos por unidades ejecutoras de préstamos otorgados por organismos internacionales que así lo requieran, elevándola posteriormente a la autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero.
6. Recibe las programaciones de la ejecución física y financiera del presupuesto que han sido reelaboradas (total o parcialmente) y, juntamente a las que oportunamente ha recibido y no han sido modificadas, las envía a la Secretaría de Hacienda a fin de cumplimentar los requerimientos de cuotas en los términos dispuestos por ésta en dicha materia.
7. La Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Presupuesto comunica al SAF las cuotas de compromiso y de devengado aprobadas mediante la correspondiente disposición **(D)**.
8. El SAF elabora la distribución interna de cuotas sobre la base de la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto elaborada por las unidades ejecutoras y de las prioridades establecidas, dentro de los límites financieros aprobados y comunicados por la Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Presupuesto. Dicha distribución se aprueba y comunica mediante disposición de distribución interna de cuotas **(DDIC)** del subsecretario administrativo (**o cargo jerárquico equivalente**), en su calidad de autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero.
9. La distribución interna de cuotas queda homologada y las unidades ejecutoras inician la ejecución presupuestaria.
10. Durante el trimestre en ejecución (con excepción del primer trimestre del ejercicio), las unidades ejecutoras podrán solicitar requerimientos financieros adicionales.
11. Los representantes del Comité Consultivo de Presupuesto como responsables de las unidades ejecutoras que solicitan un nuevo requerimiento financiero, deberán poner bajo consideración del SAF toda información relevante que sustente dicho pedido.

12. La autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero podrá hacer lugar o no a los requerimientos adicionales a través de reasignaciones entre las unidades ejecutoras que considere necesario. Resuelta la reasignación interna de cuotas, el SAF elaborará la modificación de la distribución interna de cuotas. Las modificaciones originadas por reasignaciones de los niveles distribuidos entre unidades ejecutoras, se aprueban y comunican mediante disposición de modificación interna de cuotas **(DMIC)** del subsecretario administrativo **(o cargo jerárquico equivalente)**, en su calidad de autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero.
13. Los integrantes del Comité Consultivo de Presupuesto como responsables de la conducción de las unidades ejecutoras se informan de la disposición de modificación interna de cuotas.
14. Las unidades ejecutoras adaptan la ejecución presupuestaria vigente a los nuevos niveles financieros establecidos.

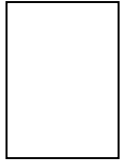
ANEXO III

Flujograma del Proceso de Programación de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto para los casos en que no se constituya el Comité Consultivo de Presupuesto





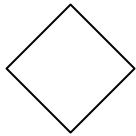
Referencias del Fujograma Anexo 3



DOCUMENTACION (FORMULARIOS, INFORMES, ETC)



ACCIONES (ENVIAR, RECIBIR, ELABORAR, ETC)



ALTERNATIVAS

P.E.P: Programación de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto.

I.T: Informe Técnico.

D: Disposición.

DDIC: Disposición de Distribución Interna de Cuotas.

DMIC: Disposición de Modificación Interna de Cuotas.

Proceso

1. Elaboran la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto (**P.E.P**) conforme a las pautas establecidas por la Secretaría de Hacienda y un informe técnico (**I.T**) que sustentará los respectivos requerimientos.
2. El Servicio Administrativo Financiero (SAF) analiza la información mencionada en el inciso anterior a fin de tener cabal conocimiento de las características técnico-financieras de cada programa o categoría presupuestaria del mismo nivel y de cada actividad específica y proyecto conducido por unidades ejecutoras de préstamos otorgados por organismos internacionales.
3. Si la información recibida es correcta y no está sujeta a modificaciones, el SAF consolida la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto y con la supervisión de la autoridad política inmediata del SAF los requerimientos son remitidos a la Secretaría de Hacienda a fin de cumplimentar su presentación en los términos dispuestos por ésta en dicha materia.

4. Si fuera necesario, se procederá a rehacer total o parcialmente la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto de aquellos programas o categorías presupuestarias del mismo nivel y de las actividades específicas y proyectos conducidos por unidades ejecutoras de préstamos otorgados por organismos internacionales que así lo requieran.
5. El SAF recibe las programaciones de la ejecución física y financiera del presupuesto que han sido reelaboradas (total o parcialmente) y las consolida con las que oportunamente ha recibido y no han sido modificadas. Con la supervisión de la autoridad política inmediata del SAF los requerimientos son remitidos a la Secretaría de Hacienda a fin de cumplimentar su presentación en los términos dispuestos por ésta en dicha materia.
6. La Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Presupuesto comunica al SAF las cuotas de compromiso y de devengado aprobadas mediante la correspondiente disposición **(D)**.
7. El SAF elabora la distribución interna de cuotas sobre la base de la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto elaborada por las unidades ejecutoras y de las prioridades establecidas, dentro de los límites financieros aprobados y comunicados por la Secretaría de Hacienda o la Subsecretaría de Presupuesto. Dicha distribución se aprueba y comunica mediante disposición de distribución interna de cuotas **(DDIC)** del subsecretario administrativo (**o cargo jerárquico equivalente**), en su calidad de autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero.
8. La distribución interna de cuotas queda homologada y las unidades ejecutoras inician la ejecución presupuestaria.
9. Durante el trimestre en ejecución (con excepción del primer trimestre del ejercicio), las unidades ejecutoras podrán solicitar requerimientos financieros adicionales.
10. Con la supervisión de la autoridad política inmediata, el SAF podrá hacer lugar o no a los requerimientos adicionales a través de reasignaciones de los niveles distribuidos entre las unidades ejecutoras que considere necesario. Si se hace lugar a los requerimientos adicionales, el SAF elaborará la modificación de la distribución interna de cuotas. Las modificaciones originadas por reasignaciones de los niveles distribuidos entre unidades ejecutoras se aprueban y comunican mediante disposición de modificación interna de cuotas **(DMIC)** del subsecretario administrativo (**o cargo jerárquico equivalente**), en su calidad de autoridad política inmediata del servicio administrativo financiero.

11. Conforme a lo establecido en la disposición de modificación interna de cuotas, las unidades ejecutoras adaptan la ejecución presupuestaria vigente a los nuevos niveles financieros establecidos.

LEY N° 25.152¹

Sancionada: Agosto 25 de 1999.

Promulgada Parcialmente: Septiembre 15 de 1999.

**El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:**

ARTICULO 1º.- Los poderes del Estado Nacional deberán ajustar la administración de los recursos públicos a las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 2º.- La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional estará sujeta a las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 24.156 y la Ley 24.629:

a) Contendrá todos los gastos corrientes y de capital a ser financiados mediante impuestos, tasas y otras contribuciones obligatorias establecidas por legislación específica, endeudamiento público y tarifas por prestación de servicios fijadas por autoridades gubernamentales. Asimismo, incluirán los flujos financieros que se originen por la constitución y uso de los fondos fiduciarios;

b) El déficit fiscal, entendido como la diferencia de los gastos corrientes y de capital devengados menos los recursos corrientes y de capital del Sector Público Nacional No Financiero, no deberá superar en el año 1999 el uno con noventa por ciento (1,90%) del P.B.I. Reestimado dicho déficit, excluyendo todos los ingresos por venta de activos residuales de empresas privatizadas, **privatizaciones** y concesiones, se determinará el déficit base de los años siguientes hasta alcanzar el equilibrio en el año 2003. Este déficit deberá reducirse como mínimo un cero con cuarenta por ciento (0,40%) del P.B.I. en el año 2000, el cero con cincuenta por ciento (0,50%) del P.B.I. en el año 2001 y el cero con sesenta por ciento (0,60%) en el año 2002. A partir del año 2003 deberá asegurarse un resultado financiero equilibrado. **Al solo efecto de la consideración del resultado financiero del presupuesto, no se computará como ingreso corriente o de capital el monto asignado para financiar el fondo creado por el artículo 9º de esta ley y se computarán como recursos las aplicaciones del fondo a que se refieren los párrafos 2º y 3º del mencionado artículo;**

c) La tasa real de incremento del gasto público primario, entendido como el resultado de sumar los gastos corrientes y de capital y de restar los intereses de la deuda pública, no podrá superar la tasa de aumento real del Producto Bruto Interno, **salvo que se agreguen al presupuesto autorizaciones para gastar financiadas con recursos específicos o debidamente identificados.** Cuando la tasa real de variación del P.B.I.

¹ Promulgada con observaciones según el Decreto N° 1017/99. Los textos observados se incluyen en negrita.

sea negativa el gasto primario podrá a lo sumo permanecer constante en moneda corriente;

d) Se destinará al fondo al que se refiere el artículo 9º de esta ley no menos del uno por ciento (1%) de los recursos del Tesoro nacional en el año 2000, el uno concincuenta por ciento (1,50%) en el 2001 y el dos por ciento (2%) a partir del año 2002; los superávit fiscales y el cincuenta por ciento (50%) del producido de la venta de activos de cualquier naturaleza y cánones por concesiones del Estado Nacional. El restante cincuenta por ciento (50%) del producto de la venta de activos y cánones por concesiones no podrá destinarse a atender gastos corrientes del Sector Público Nacional No Financiero;

e) El Poder Ejecutivo elaborará un presupuesto plurianual de al menos tres (3) años, sujeto a las normas que instituye la presente ley y, en particular, a lo establecido en el artículo 6º de la misma;

f) La deuda pública total del Estado Nacional no podrá aumentar más que la suma del déficit del Sector Público Nacional No Financiero, la capitalización de intereses, el pase de monedas, los préstamos que el Estado Nacional repase a las provincias y el pago establecido en las Leyes 23.982, 24.043, 24.070, 24.073, 24.130 y 24.411, 25.192, 25.344, 25.471 y los artículos 41, 46, 61, 62 y 64 de la Ley Nº 25.565 y los artículos 38, 58 (primer párrafo) y 91 de la Ley Nº 25.725, cuyo límite anual de atención se establecerá en cada Ley de Presupuesto Nacional. Se podrá exceder esta restricción cuando el endeudamiento se destine a cancelar deuda pública con vencimientos en el año siguiente².

ARTICULO 3º.- La aplicación de las reglas establecidas en el artículo anterior y los sucesivos será complementada con los siguientes criterios de administración presupuestaria:

a) No podrán incluirse como aplicación financiera (amortización de deudas) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores, excepto la atención de las deudas referidas en el inciso f) del artículo 2º de la presente ley;

b) En el caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima de los autorizados en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, la Secretaría de Hacienda y la Auditoría General de la Nación, en conocimiento de tal situación informarán de inmediato a la Procuración General de la Nación para que promueva las acciones legales por violación al artículo 248 del Código Penal.

ARTICULO 4º.- No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos extrapresupuestarios.

ARTICULO 5º.- Con la finalidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado Nacional y aumentar la eficiencia y calidad de la gestión pública, se establece lo siguiente:

a) Toda creación de organismo descentralizado y empresa pública financiera y no financiera, requerirá del dictado de la ley respectiva;

² Según las modificaciones introducidas por el artículos 55 de la Ley Nº 25.967

b) Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que tengan a su cargo la ejecución de programas clasificados en la finalidad Servicios Sociales, deberán estar sujetos a mecanismos de gestión y control comunitario antes del 31 de diciembre del año 2001 de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de los mecanismos de control previstos en la Ley 24.156;

c) Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a partir del año 2000 a celebrar acuerdos-programas con las unidades ejecutoras de programas presupuestarios, a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en su gestión. Dichos acuerdos tendrán una duración máxima de hasta cuatro (4) años y se convendrán en el marco de las siguientes pautas:

I.- Compromiso de la unidad ejecutora en materia de cumplimientos de políticas, objetivos y metas debidamente cuantificadas.

II.- Niveles de gastos a asignarse en cada uno de los años del acuerdo.

III.- Se acordará un régimen especial para la aprobación de determinadas modificaciones presupuestarias.

IV.- Se acordará un régimen especial para la contratación de bienes y servicios no personales.

V.- Facultades para el establecimiento de premios por productividad al personal del respectivo programa, dentro del monto de la respectiva masa salarial que se establezca para cada uno de los años del acuerdo en el marco de las facultades del Estado empleador establecidas en la Ley 14.250 y sus modificatorias y/o la Ley 24.185 y sus reglamentarias.

VI.- Atribución para modificar la estructura organizativa, eliminar cargos vacantes, modificar la estructura de cargos dentro de la respectiva masa salarial y reasignar personal dentro del programa.

VII.- Atribución para establecer sanciones para las autoridades de los programas por incumplimiento de los compromisos asumidos, las que serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

d) Institúyese el Programa de Evaluación de Calidad del Gasto con el objeto de incrementar la calidad de los servicios a cargo del Estado mediante la evaluación sistemática de los costos de los mismos en relación a sus resultados, mejorar el desempeño gerencial de los funcionarios y aumentar la eficiencia de los organismos públicos, optimizando la utilización de recursos humanos en las distintas áreas del Estado. El programa se localizará en la Jefatura de Gabinete de Ministros con la participación de la Secretaría de Hacienda, en función de lo dispuesto por el Título II, Capítulo II, Sección V, de la Ley 24.156 de Administración Financiera y abarcará al conjunto de la Administración Central y Descentralizada.

ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo nacional incorporará en el Mensaje de elevación del Presupuesto General de la Administración Nacional, en conjunto con el Programa Monetario y el Presupuesto de Divisas del Sector Público Nacional, un presupuesto plurianual de por lo menos tres (3) años. Dicho presupuesto contendrá, como mínimo, lo siguiente:

- a) Proyecciones de recursos por rubros;
- b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;
- c) Programa de inversiones del período;
- d) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales;
- e) Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento;
- f) Acuerdos-programas celebrados y sus respectivos montos;
- g) Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.

ARTICULO 7º.- Una vez remitida al Honorable Congreso de la Nación la Cuenta de Inversión del Ejercicio anterior y en forma previa al envío del Proyecto de Ley de Presupuesto para el siguiente Ejercicio Fiscal, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos concurrirán a una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, para presentar un informe global que contenga:

- a) La evaluación de cumplimiento del presupuesto del ejercicio anterior, comparado con el Presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación y la ejecución informada en la Cuenta de Inversión, explicando las diferencias ocurridas en materia de ingresos, gastos y resultado financiero;
- b) La estimación de la ejecución del presupuesto para el año en curso, comparándolo con el Presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, y explicando las diferencias que estime ocurran en materia de ingresos, gastos y resultado financiero;
- c) Las medidas instrumentadas o a instrumentarse para compensar los eventuales desvíos que se hayan producido o se prevean en la ejecución respecto de lo establecido en el artículo 2º, incisos b), c), d) y f) de la presente ley;
- d) La evolución del Programa de Evaluación de Calidad del Gasto. Los temas referidos en el inciso b) precedente y los vinculados a la aplicación de los recursos del Fondo al que se refiere el artículo 9º serán además informados al Congreso de la Nación por el Jefe de Gabinete cada tres meses. El referido al comienzo de este inciso será informado con periodicidad semestral;
- e) La Secretaría de Hacienda tomará la intervención que le compete en cuanto a suministrar la información correspondiente, según lo dispuesto por la Ley 24.156, de Administración Financiera.

ARTICULO 8º.- La documentación de carácter físico y financiero producida en el ámbito de la Administración Nacional y que se detalla a continuación, tendrá el carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada en conocerla:

- a) Estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen;
- b) Ordenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las rendiciones de fondos anticipados;

- c) Ordenes de pago ingresadas a la Tesorería Nacional y al resto de las tesorerías de la Administración Nacional;
- d) Pagos realizados por la Tesorería Nacional y por el resto de las tesorerías de la Administración Nacional;
- e) Datos financieros y de ocupación del Sistema Integrado de Recursos Humanos que administra la Secretaría de Hacienda, sobre personal permanente, contratado y transitorio, incluido el de los proyectos financiados por organismos multilaterales;
- f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad;
- g) Estado de situación, perfil de vencimientos y costo de la deuda pública, así como de los avales y garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros contraídos;
- h) Listados de cuentas a cobrar;
- i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras;
- j) Estado del cumplimiento de las obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras de las sociedades y las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que ella misma determine;
- k) Información acerca de la regulación y control de los servicios públicos, obrante en los entes reguladores y de control de los mismos;
- l) Toda la información necesaria para que pueda realizarse el control comunitario de los gastos sociales a los que se refiere el artículo 5º, inciso b), de la presente ley. La información precedente será puesta a disposición de los interesados por el señor Jefe de Gabinete de Ministros;
- m) Toda otra información relevante necesaria para que pueda ser controlado el cumplimiento de las normas del sistema nacional de administración financiera y las establecidas por la presente ley.

La información precedente será puesta a disposición de los interesados en forma inmediata, a su requerimiento o mediante la autorización al libre acceso a las respectivas plataformas informáticas, en un plazo máximo de un año contado a partir de la promulgación de la presente ley.

La Auditoría General de la Nación fiscalizará su cumplimiento e informará trimestralmente a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a partir de la promulgación de la presente ley, acerca de los progresos en la instrumentación y los resultados de su aplicación.

ARTICULO 9º.- *Fue derogado por el artículo 27 de la ley Nº 25.565*

ARTICULO 10.- El Poder Ejecutivo Nacional invitará a los gobiernos provinciales y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires al dictado de normas legales en concordancia con lo dispuesto en la presente ley.

ARTICULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL
AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.**

NOTA: Los textos en negrita, fueron observados por el Decreto N° 1017/99 del 15/9/99 (B.O.
21/9/99)

RESOLUCION N° 507/99 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 05 OCT 1999

VISTO los Decretos N° 866 y 1.815 de fechas 28 de mayo y 29 de setiembre de 1992 y las Resoluciones del MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 891 y 1.109 de fechas 23 de julio y 18 de setiembre de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente proceder a ordenar en un texto las clasificaciones presupuestarias de recursos y gastos del Sector Público Nacional con el objeto de incorporar en un sólo documento todas las modificaciones realizadas hasta el momento a las normas aprobatorias de los mismos

Que la elaboración de un documento que contenga un texto ordenado de los clasificadores de recursos y gastos del Sector Público Nacional resulta aconsejable para instrumentar adecuadamente los procedimientos encarados dentro del contexto del sistema integrado de administración financiera

Que el artículo 4 del citado Decreto 866 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a dictar las normas de interpretación como así también a determinar, en los documentos presupuestarios, los niveles de apertura de cada uno de los clasificadores del Sector Público Nacional

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 507/99 S.H.

Nota: Las planillas anexas al artículo 1° constituyen el "Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional", cuarta edición 1999; el que puede consultarse en la Oficina Nacional de Presupuesto y en el Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda.

CIRCULAR N° 7/99 de la Oficina Nacional de Presupuesto

BUENOS AIRES, 14 OCT 1999

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

ASUNTO: MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. CUARTA EDICIÓN. 1999

Mediante la presente circular se da a conocimiento de los Sres. Jefes de los Servicios Administrativo Financieros la Resolución 507 de la Secretaría de Hacienda del 5 de octubre de 1999, que pone en vigencia un nuevo texto ordenado de las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional, y la cuarta edición del Manual homónimo elaborado sobre la base de dicho texto.

El *Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Cuarta Edición. 1999* se actualizó incorporando las normas modificatorias producidas desde la edición anterior, realizada a comienzos del año 1996, hasta la fecha. Por otra parte, se revisaron los contenidos del Manual en general, a fin de adecuarlo a las necesidades actuales de registro y mejorar las definiciones conceptuales de modo de orientar mejor la aplicación de las distintas clasificaciones.

Los cambios contenidos en la presente edición podrían implicar, en parte, cambios de imputación en el caso de determinadas cuentas, respecto de los clasificadores vigentes hasta la fecha. Al respecto, cabe aclarar que se ha previsto la vigencia plena de las nuevas clasificaciones a partir del dictado de la Decisión Administrativa de distribución del presupuesto para el año 2000, dando origen a la ejecución presupuestaria del próximo ejercicio con las nuevas clasificaciones presupuestarias.

A este fin, es factible que la Oficina Nacional de Presupuesto, previo al dictado de la Decisión Administrativa de distribución del presupuesto para el año 2000 solicite a los Servicios Administrativo Financieros, específicamente para algunas partidas, desagregar información correspondiente al Proyecto de Presupuesto 2000. Este requerimiento se hará oportunamente efectivo mediante las instrucciones que resulten necesarias.

No obstante el presente ejercicio financiero continuará ejecutándose en los rubros de recursos y partidas de gastos previstos en el presupuesto vigente, debe

prestarse especial atención a aquellas mejoras en las descripciones conceptuales que se han incorporado en la presente edición del Manual y que contribuyen a una mayor certeza en la aplicación de los clasificadores.

En ese sentido, cabe resaltar los siguientes aspectos que han sido modificados respecto de la edición anterior del Manual, sin perjuicio de otros de carácter formal que no justifican su inclusión en esta Circular:

Capítulo I ASPECTOS GENERALES SOBRE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

- Mejora en la definición de clasificadores **primarios** y clasificadores **derivados**, así como la tipología considerada en cada caso.
- Redefinición de los tipos de clasificación.

Capítulo II CLASIFICACIONES VALIDAS PARA TODAS LAS TRANSACCIONES

A) CLASIFICACION INSTITUCIONAL

- Mejora en la definición de los criterios metodológicos de la clasificación institucional.
- Actualización del catálogo de cuentas acorde con las últimas reformas administrativas, los procesos de privatizaciones y la aparición de fondos fiduciarios. En el caso de la Administración Nacional se actualizó en función de las jurisdicciones y entidades para las cuales se programó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2000, incluyendo, además, aquellos organismos que a la fecha de elaboración del Manual se conoció su creación.

Capítulo III CLASIFICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

B) CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

- Actualización del catálogo de cuentas según normas dictadas con posterioridad a la edición anterior del Manual
- Utilización de los conceptos **en moneda nacional** y **en moneda extranjera** en reemplazo de los conceptos **interno/a** y **externo/a**, respectivamente, en aquellos rubros referidos a intereses percibidos y colocación de deuda.
- Supresión de la identificación **nacionales** y **multinacionales** para los rubros referidos a las empresas públicas no financieras.
- Asignación del nivel de concepto a la recuperación de préstamos de corto y largo plazo **De la administración central, De instituciones descentralizadas y De instituciones de seguridad social**, correspondiente a las clases **33.2.0 y 34.2.0 De la administración nacional**.
- Eliminación de los rubros comprendidos en la clase **38.9.0 Conversión de la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo por refinanciación**.
- Mejoras en las descripciones correspondientes a los siguientes rubros:

12.1.0 Tasas

15.0.0 Ingresos de operación

17.0.0 Transferencias Corrientes

22.0.0 Transferencias de Capital

41.0.0 Contribuciones Figurativas

C) CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR SU CARACTER ECONOMICO

- Actualización de los catálogos de cuentas (versión sintética y analítica) y de la metodología de elaboración, en función del nuevo catálogo de recursos por rubros.
- Mejora en las notas al pie contenidas en los catálogos de cuentas (versión sintética y analítica) y la metodología de elaboración.

Capítulo IV CLASIFICACION DE LOS GASTOS PUBLICOS

B. CLASIFICACION GEOGRAFICA

- Ampliación de los criterios metodológicos para imputar la clasificación geográfica.
- Actualización del catálogo de cuentas, en particular con respecto a los municipios creados con posterioridad a la edición anterior.

C. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

- Actualización del catálogo de cuentas según normas dictadas con posterioridad a la edición anterior del Manual.
- Utilización de los conceptos **en moneda nacional** y **en moneda extranjera** en reemplazo de los conceptos **interno/a** y **externo/a**, respectivamente, en aquellos objetos del gasto referidos al servicio de la deuda en concepto de intereses, comisiones y amortización.
- Supresión de la identificación **nacionales** y **multinacionales** para los objetos del gasto referidos a las empresas públicas no financieras.
- Desagregación de la partida **15 Asistencia social al personal** en **151 Seguros de riesgo del trabajo** y **159 Otras asistencias sociales al personal**.
- Aclaración, en el catálogo de cuentas, de las siglas “n.e.p.” (no especificados precedentemente), por primera y única vez en la partida **219 Otros no especificados precedentemente (n.e.p.)**.
- Apertura de la partida **327 Alquiler con opción a compra**.
- Redefinición de la partida 384 Multas, recargos y gastos judiciales como **384 Multas y Recargos**.
- Apertura de la partida **386 Juicios y mediaciones**.
- Apertura de la partida **56 Transferencias a universidades nacionales** en las parciales 561 y 562 para diferenciar, respectivamente, las transferencias para financiar gastos corrientes y de capital.

- Unificación de las partidas **53 y 54 Transferencias a la Administración Nacional**.
- Supresión de la partida **79 Conversión de la deuda**.
- Aclaración en la definición de los incisos **2 Bienes de consumo, 4 Bienes de Uso y 5 Transferencias** sobre la base de que las transferencias de bienes y las construcciones para terceros se imputan según los respectivos objetos del gasto y NO en el inciso 5 Transferencias. Este último inciso se reserva EXCLUSIVAMENTE para las TRANSFERENCIAS DE DINERO y NO se utiliza para las TRANSFERENCIAS EN ESPECIE.
- Actualización de la descripción de las siguientes partidas:
 - 111 Retribución del cargo
 - 121 Retribución del cargo
 - 15 Asistencia social al personal
 - 32 Alquileres y derechos
 - 352 Transporte
 - 354 Primas y gastos de seguros
 - 38 Impuestos, derechos, tasas y juicios
 - 384 Multas y recargos
 - 385 Juicios y mediaciones
 - 439 Equipos varios
 - 44 Equipo militar y de seguridad
 - 561 Transferencias a universidades nacionales para financiar gastos corrientes
 - 562 Transferencias a universidades nacionales para financiar gastos de capital
 - 667 Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo
 - 8 Otros gastos
 - 84 Otras pérdidas
 - 845 Pérdidas en venta de activos

D. CLASIFICACION DEL GASTO POR SU CARACTER ECONOMICO

- Actualización de los catálogos de cuentas (versión sintética y analítica) y la metodología de elaboración, en función de los cambios realizados en el catálogo de clasificación por objeto del gasto.
- Adaptación de la conversión económica de los gastos asociados a la función 2.1 Defensa según el criterio previsto en el Sistema de Cuentas Nacionales en la revisión correspondiente al año 1993. En tal sentido, a partir de la edición del presente Manual, se rectifica la conversión a gasto corriente de las construcciones y otros bienes de uso asociados a la función 2.1 Defensa, que pasarían a ser convertidos como gastos de capital.

- Sólo se considerarán como gastos corrientes aquellos imputados en la partida **44 Equipo militar y de seguridad** clasificados en la función **2.1 Defensa**, para lo cual se ha especificado en la descripción de dicha partida del clasificador por objeto del gasto qué tipo de equipo corresponde imputar en esa partida.
- Mejora en las notas al pie contenidas en los catálogos de cuentas (versión sintética y analítica) y en la metodología de elaboración, y supresión de aquellas asociadas a la adaptación mencionada en el punto precedente.

G. CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- En la descripción correspondiente al punto **3 Criterios para clasificar el gasto por fuente de financiamiento** se incorporaron dos párrafos, uno expone el vínculo existente con los recursos constitutivos de cada fuente y otro se refiere al tratamiento que corresponde dar a los remanentes de ejercicios anteriores con relación a esta clasificación.
- Mejora en la descripción de las fuentes **Tesoro Nacional** y **Recursos Propios**.

Capítulo VI. CUENTA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

Se incorpora como nuevo capítulo

ANEXOS

Se suprimen los anexos II y III de la edición anterior.

RESOLUCION N° 1/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 06 ENE 2000

VISTO la Ley N° 25.233 de fecha 10 de diciembre de 1999, los Decretos N° 866 de fecha 28 de mayo de 1992 y N° 20 de fecha 13 de diciembre de 1999 y la Resolución del SECRETARIO DE HACIENDA del Ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 507 de fecha 5 de octubre de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° del Decreto 866/92 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del Ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a dictar las normas de interpretación como así también a determinar, en los documentos presupuestarios, los niveles de apertura de cada uno de los clasificadores del Sector Público Nacional.

Que a través de la citada Ley de Ministerios N° 25.233 y el Decreto N° 20/99 se efectuó un reordenamiento estratégico de las instituciones que conforman el PODER EJECUTIVO NACIONAL a fin de concretar las metas políticas diagramadas tendiendo hacia una mayor eficacia y uniformidad del conjunto.

Que la mencionada Resolución N° 507 del 5 de octubre de 1999 aprueba la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.

Que resulta conveniente proceder a reordenar el texto de la clasificación institucional con el objeto de plasmar en la misma los cambios introducidos en la estructura orgánica del Sector Público Nacional, como asimismo, instrumentar adecuadamente los procedimientos encarados dentro del contexto del sistema integrado de administración financiera.

Que la clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 1/00 S.H.

ANEXO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL

1. Concepto

La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.

2. Finalidad

- Permite distinguir los diferentes niveles institucionales encargados de la toma de decisiones, respecto de la obtención de ingresos y de la realización de gastos.
- Facilita el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario, ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto.
- Permite establecer las orientaciones del gasto en función de la política gubernamental.

3. Aspectos generales

El clasificador institucional abarca todo el ámbito del sector público nacional no financiero; no obstante las características de su diseño hacen posible extender su cobertura a las administraciones provinciales, municipales y a las instituciones públicas financieras. Con estos niveles institucionales se completa el Sector Público Argentino.

En el diseño del clasificador institucional se considera la organización del sector público definida en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. De acuerdo a dicha norma el Sector Público Nacional está integrado por la Administración Nacional, que a su vez comprende a la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social, las Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Interestadales y por el Sector Público Nacional Financiero.

Se define a las jurisdicciones como organizaciones públicas sin personalidad jurídica, que integran la Administración Central y que representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución Nacional. En tanto que los Organismos Descentralizados,

las Instituciones de Seguridad Social y las Empresas y Sociedades del Estado, son entidades que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para el ordenamiento institucional se ha adoptado una codificación múltiple de diez dígitos numéricos divididos en seis campos definidos según los siguientes criterios:

- a) El primer dígito identifica al sector público nacional financiero y no financiero.
- b) El segundo dígito identifica, dentro del Sector Público Nacional no Financiero, a los subsectores Administración Nacional, Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduais.
- c) El tercer dígito se asigna a los niveles que conforman la Administración Nacional (Administración Central, Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social), a los tipos de Empresas y Sociedades del Estado y a los Entes Interestaduais. En este sentido, se tiene un código diferenciado para la Administración Central, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y cada tipo de Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduais.
- d) El cuarto y quinto dígito identifica a las jurisdicciones.
- e) El sexto y séptimo dígito corresponde a las subjurisdicciones.
- f) Los tres últimos dígitos corresponden a la numeración correlativa asignada a cada una de las entidades públicas, es decir, los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social de la Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado y los Entes Interestaduais.

4. Catálogo de Cuentas

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

1.0.0.00.00.000 Sector Público Nacional no Financiero

1.1.0.00.00.000 Administración Nacional

1.1.1.00.00.000 Administración Central

1.1.1.01.00.000 Poder Legislativo Nacional

1.1.1.05.00.000 Poder Judicial de la Nación

1.1.1.10.00.000 Ministerio Público

1.1.1.20.00.000 Presidencia de la Nación

1.1.1.20.01.000 Secretaría General

1.1.1.20.02.000 Secretaría Legal y Técnica

1.1.1.20.05.000 Casa Militar

1.1.1.20.06.000	Secretaría de Turismo
1.1.1.20.08.000	Secretaría de Inteligencia del Estado
1.1.1.20.10.000	Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva
1.1.1.20.11.000	Secretaría de Programación para la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico
1.1.1.20.14.000	Secretaría de Cultura y Comunicación
1.1.1.25.00.000	Jefatura de Gabinete de Ministros
1.1.1.30.00.000	Ministerio del Interior
1.1.1.30.01.000	Ministerio del Interior (Gastos Propios)
1.1.1.30.02.000	Policía Federal Argentina
1.1.1.30.03.000	Gendarmería Nacional
1.1.1.30.04.000	Prefectura Naval Argentina
1.1.1.35.00.000	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
1.1.1.40.00.000	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
1.1.1.40.01.000	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)
1.1.1.40.02.000	Servicio Penitenciario Federal
1.1.1.45.00.000	Ministerio de Defensa
1.1.1.45.20.000	Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
1.1.1.45.21.000	Estado Mayor General del Ejército
1.1.1.45.22.000	Estado Mayor General de la Armada
1.1.1.45.23.000	Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
1.1.1.45.24.000	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
1.1.1.50.00.000	Ministerio de Economía
1.1.1.55.00.000	Ministerio de Infraestructura y Vivienda
1.1.1.70.00.000	Ministerio de Educación
1.1.1.75.00.000	Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos
1.1.1.80.00.000	Ministerio de Salud
1.1.1.85.00.000	Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
1.1.1.90.00.000	Servicio de la Deuda Pública
1.1.1.91.00.000	Obligaciones a Cargo del Tesoro
1.1.2.00.00.000	Organismos Descentralizados
1.1.2.01.00.001	Auditoría General de la Nación
1.1.2.20.01.109	Sindicatura General de la Nación
1.1.2.20.03.107	Administración de Parques Nacionales
1.1.2.20.10.103	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

1.1.2.20.10.105	Comisión Nacional de Energía Atómica
1.1.2.20.10.112	Autoridad Regulatoria Nuclear
1.1.2.20.14.102	Comité Federal de Radiodifusión
1.1.2.20.14.113	Teatro Nacional Cervantes
1.1.2.20.14.116	Biblioteca Nacional
1.1.2.20.14.117	Instituto Nacional del Teatro
1.1.2.20.14.801	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
1.1.2.20.14.802	Fondo Nacional de las Artes
1.1.2.25.00.104	Instituto Nacional de la Administración Pública
1.1.2.30.00.200	Registro Nacional de las Personas
1.1.2.30.00.201	Dirección Nacional de Migraciones
1.1.2.35.00.106	Comisión Nacional de Actividades Espaciales
1.1.2.45.00.450	Instituto Geográfico Militar
1.1.2.50.00.451	Dirección General de Fabricaciones Militares
1.1.2.50.00.602	Comisión Nacional de Valores
1.1.2.50.00.603	Superintendencia de Seguros de la Nación
1.1.2.50.00.606	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
1.1.2.50.00.607	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
1.1.2.50.00.608	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
1.1.2.50.00.609	Instituto Nacional de Vitivinicultura
1.1.2.50.00.614	Instituto Nacional de Semillas
1.1.2.50.00.620	Tribunal Fiscal de la Nación
1.1.2.50.00.621	Instituto Superior de los Economistas de Gobierno
1.1.2.50.00.622	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
1.1.2.50.00.623	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
1.1.2.50.00.624	Servicio Geológico Minero Argentino
1.1.2.50.00.625	Administración Federal de Ingresos Públicos
1.1.2.50.00.651	Ente Nacional Regulador del Gas
1.1.2.50.00.652	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
1.1.2.55.00.108	Instituto Nacional del Agua y del Ambiente
1.1.2.55.00.115	Comisión Nacional de Comunicaciones
1.1.2.55.00.604	Dirección Nacional de Vialidad
1.1.2.55.00.612	Tribunal de Tasaciones de la Nación
1.1.2.55.00.613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
1.1.2.55.00.656	Organismo Regulador de Seguridad de Presas
1.1.2.55.00.659	Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos

a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA)

1.1.2.55.00.661	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
1.1.2.55.00.662	Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios
1.1.2.55.00.664	Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
1.1.2.70.00.804	Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
1.1.2.70.00.806	Universidad de Buenos Aires
1.1.2.70.00.807	Universidad Nacional de Catamarca
1.1.2.70.00.808	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
1.1.2.70.00.809	Universidad Nacional de Comahue
1.1.2.70.00.810	Universidad Nacional de Córdoba
1.1.2.70.00.811	Universidad Nacional de Cuyo
1.1.2.70.00.812	Universidad Nacional de Entre Ríos
1.1.2.70.00.813	Universidad Nacional de Formosa
1.1.2.70.00.814	Universidad Nacional de General San Martín
1.1.2.70.00.815	Universidad Nacional de General Sarmiento
1.1.2.70.00.816	Universidad Nacional de Jujuy
1.1.2.70.00.817	Universidad Nacional de La Matanza
1.1.2.70.00.818	Universidad Nacional de La Pampa
1.1.2.70.00.819	Universidad Nacional de La Plata
1.1.2.70.00.820	Universidad Nacional del Litoral
1.1.2.70.00.821	Universidad Nacional de Lomas de Zamora
1.1.2.70.00.822	Universidad Nacional de Luján
1.1.2.70.00.823	Universidad Nacional de Mar del Plata
1.1.2.70.00.824	Universidad Nacional de Misiones
1.1.2.70.00.825	Universidad Nacional del Nordeste
1.1.2.70.00.826	Universidad Nacional de la Patagonia
1.1.2.70.00.827	Universidad Nacional de Quilmes
1.1.2.70.00.828	Universidad Nacional de Río Cuarto
1.1.2.70.00.829	Universidad Nacional de Rosario
1.1.2.70.00.830	Universidad Nacional de Salta
1.1.2.70.00.831	Universidad Nacional de San Juan
1.1.2.70.00.832	Universidad Nacional de San Luis
1.1.2.70.00.833	Universidad Nacional de Santiago del Estero
1.1.2.70.00.834	Universidad Nacional del Sur
1.1.2.70.00.835	Universidad Tecnológica Nacional
1.1.2.70.00.836	Universidad Nacional de Tucumán

- 1.1.2.70.00.837 Universidad Nacional de la Rioja
- 1.1.2.70.00.839 Universidad Nacional de Lanús
- 1.1.2.70.00.840 Universidad Nacional 3 de Febrero
- 1.1.2.70.00.841 Universidad Nacional de Villa María
- 1.1.2.70.00.842 Universidad Nacional de la Patagonia Austral
- 1.1.2.70.00.843 Instituto Universitario Nacional de Arte
- 1.1.2.70.00.848 Universidades sin discriminar
- 1.1.2.70.00.849 Otras Universidades no especificadas
- 1.1.2.75.00.852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
- 1.1.2.80.00.902 Centro Nacional de Reeducción Social
- 1.1.2.80.00.903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
- 1.1.2.80.00.904 Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
- 1.1.2.80.00.905 Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implantes
- 1.1.2.80.00.906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud Dr. Carlos G. Malbrán
- 1.1.2.80.00.909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
- 1.1.2.80.00.910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur
- 1.1.2.80.00.912 Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la
Persona con Discapacidad
- 1.1.2.80.00.913 Administración de Programas Especiales
- 1.1.2.80.00.914 Superintendencia de Servicios de Salud
- 1.1.2.85.00.111 Consejo Nacional del Menor y la Familia
- 1.1.2.85.00.114 Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual

- 1.1.3.00.00.000 Instituciones de Seguridad Social**
- 1.1.3.30.02.250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina
- 1.1.3.45.21.470 Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y
Pensiones Militares
- 1.1.3.75.00.850 Administración Nacional de Seguridad Social

- 1.2.0.00.00.000 Empresas y Sociedades del Estado**

- 1.2.1.00.00.000 Empresas y Sociedades Anónimas con participación
estatal mayoritaria**

1.2.1.45.00.505 SISTEVAL S.A.
1.2.1.45.00.707 Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. - EDCADASSA

1.2.2.00.00.000 Sociedades del Estado

1.2.2.20.00.920 Lotería Nacional S.E.
1.2.2.45.00.501 Construcción de Viviendas para la Armada - COVIARA
1.2.2.50.00.720 Casa de Moneda S.E.
1.2.2.50.00.790 Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá - UESTY

1.2.3.00.00.000 Empresas del Estado

1.2.4.00.00.000 Sociedades de Economía Mixta

1.2.5.00.00.000 Sociedades Anónimas

1.2.5.20.00.151 Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A.
1.2.5.20.00.152 TELAM SAIP
1.2.5.20.00.181 DIOXITEK S.A.
1.2.5.20.00.182 Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
1.2.5.50.00.714 INTERCARGO S.A.
1.2.5.50.00.789 Ferrocarril General Belgrano S.A.
1.2.5.50.00.794 Nucleoeléctrica Argentina S.A.
1.2.5.50.00.798 Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - (EBISA)

1.2.6.00.00.000 Empresas Residuales

1.2.6.20.00.700 Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.- ENCOTESA
1.2.6.45.00.503 Petroquímica General Mosconi - PGM
1.2.6.45.00.507 Tanque Argentino Mediano S.E. - TAMSE
1.2.6.50.00.150 Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas - ENACE
1.2.6.50.00.506 Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A.
1.2.6.50.00.701 Ferrocarriles Metropolitanos S.A. - FEMESA
1.2.6.50.00.705 Administración General de Puertos S.E. - AGP
1.2.6.50.00.730 Ferrocarriles Argentinos
1.2.6.50.00.731 Obras Sanitarias de la Nación - OSN
1.2.6.50.00.733 Instituto Nacional de Reaseguros - INDER
1.2.6.50.00.734 Agua y Energía Eléctrica S.E. - A. y E.E.
1.2.6.50.00.780 Empresa Nacional de Telecomunicaciones - ENTEL

1.2.6.50.00.783 Empresa Líneas Marítimas Argentinas - ELMA
1.2.6.50.00.994 Caja Nacional de Ahorro y Seguros - CNAyS
1.2.6.50.00.995 Banco Nacional de Desarrollo - BANADE

1.3.0.00.00.000 Entes Interestaduais

1.3.1.00.00.000 Empresas Interestaduais

1.3.1.20.00.170 Investigaciones Aplicadas INVAP
1.3.1.50.00.750 Yacimientos Mineros Agua de Dionisio YMAD
1.3.1.50.00.751 Mercado Central

1.3.2.00.00.000 Entes Binacionales

1.3.2.35.00.550 Comisión Técnica Mixta Salto Grande *
1.3.2.35.00.551 Ente Binacional Yacyretá *
1.3.2.35.00.552 Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río Paraná -COMIP *
1.3.2.35.00.553 Comisión Binacional Puente Buenos Aires –Colonia *

1.3.3.00.00.000 Otros Entes Interestaduais

1.3.3..55.00.653 Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios

2.0.0.00.00.000 Sector Público Nacional Financiero

2.1.0.00.00.000 Sistema Financiero Oficial

2.1.1.00.00.000 Bancos Oficiales

2.1.1.50.00.990 Banco Central de la República Argentina - BCRA
2.1.1.50.00.991 Banco de la Nación Argentina - BNA
2.1.1.50.00.992 Banco Hipotecario S.A.
2.1.1.50.00.993 Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - BICE

2.1.2.00.00.000 Empresas Públicas Financieras

2.1.2.50.00.709 Carlos Pellegrini S.A.
2.1.2.50.00.710 Nación Seguros de Vida S.A.
2.1.2.50.00.711 Nación Seguros de Retiro S.A.
2.1.2.50.00.712 Nación A.F.J.P. S.A.
2.1.2.50.00.715 Nación Bursátil S.A.

2.1.3.00.00.000 Otras Instituciones Públicas Financieras

2.1.3.20.10.957	Fondo Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
2.1.3.45.00.977	Instituto de Vivienda del Ejército *
2.1.3.45.00.978	Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea *
2.1.3.50.00.951	Fondo de Desarrollo Provincial
2.1.3.50.00.952	Fondo de Capitalización Bancaria
2.1.3.50.00.958	Fondo BICE
2.1.3.55.00.954	Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
2.1.3.55.00.955	Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
2.1.3.75.00.953	Fondo de Reversión Laboral
2.1.3.85.00.956	Fondo de Capital Social
2.1.3.85.00.959	Fondo Fiduciario para el Financiamiento Habitacional
2.1.3.00.00.979	Otras Instituciones Públicas Financieras*

* Instituciones recodificadas para la presente edición. Hasta la tercera edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional correspondiente al año 1996, se identificaba a estas instituciones con la siguiente codificación:

1.2.6.35.00.350	Comisión Técnica Mixta Salto Grande
1.2.6.35.00.351	Ente Binacional Yacyretá
1.2.6.35.00.353	Comisión Binacional Puente Buenos Aires –Colonia
1.2.6.35.00.352	Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río Paraná - COMIP
2.1.3.45.00.997	Instituto de Vivienda del Ejército
2.1.3.45.00.998	Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea
2.1.3.45.00.999	Otras

RESOLUCION Nº 421/01 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 14 DIC 2001

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; la Ley Nº 25.413 de Competitividad; el Decreto Nº 866 de fecha 28 de mayo de 1992, aprobatorio del clasificador presupuestario de gastos por objeto; la Resolución Nº 891 del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 23 de julio de 1992, aprobatoria de la clasificación económica del gasto; la Resolución Nº 507 de la SECRETARIA DE HACIENDA del Ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 5 de octubre de 1999, la Resolución Nº 1 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA de fecha 6 de enero de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Resolución Nº 507 del 5 de octubre de 1999 aprobó la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional vigentes.

Que la mencionada Resolución Nº 1 del 6 de enero de 2000 procedió a actualizar el texto de la clasificación institucional con motivo del reordenamiento estratégico de las instituciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que es preciso actualizar el texto de la mencionada clasificación institucional con el objeto de plasmar en la misma los últimos cambios introducidos en la estructura orgánica del Sector Público Nacional.

Que la citada Ley Nº 25.413 de Competitividad establece un impuesto a aplicar sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias.

Que es preciso actualizar la clasificación de recursos por rubros con el objeto de identificar el mencionado impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias.

Que el uso de las clasificaciones presupuestarias hace preciso adaptar su detalle y glosario a necesidades específicas de aplicación.

Que la presente normativa se dicta en función de las disposiciones del artículo 6º del Decreto Nº 2.666/92, del artículo 4º del Decreto Nº 866/92 y del artículo 5º de la Resolución Nº 891/92 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2º.- Reemplázase en la clasificación de los recursos por rubros la denominación del concepto 11.6.8 "Ingresos brutos" por 11.6.8 "Débitos y créditos en cuentas bancarias".

ARTICULO 3º.- Modifícase la clasificación por objeto del gasto de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 4º.- Modifícase la descripción de las partidas de la clasificación por objeto del gasto de acuerdo al detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo.

ARTICULO 5º.- Modifícase la clasificación del gasto por su carácter económico de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 6º.- Incorpórase a la metodología de elaboración de la clasificación del gasto por su carácter económico la correspondencia entre partidas de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 421/01 S.H.

CLASIFICACION INSTITUCIONAL

1. Concepto

La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.

2. Finalidad

- Permite distinguir los diferentes niveles institucionales encargados de la toma de decisiones, respecto de la obtención de ingresos y de la realización de gastos.
- Facilita el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario, ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto.
- Permite establecer las orientaciones del gasto en función de la política gubernamental.

3. Aspectos generales

El clasificador institucional abarca todo el ámbito del sector público nacional no financiero; no obstante las características de su diseño hacen posible extender su cobertura a las administraciones provinciales, municipales y a las instituciones públicas financieras. Con estos niveles institucionales se completa el Sector Público Argentino.

En el diseño del clasificador institucional se considera la organización del sector público definida en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. De acuerdo a dicha norma el Sector Público Nacional está integrado por la Administración Nacional, que a su vez comprende a la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social, las Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Interestaduais y por el Sector Público Nacional Financiero.

Se define a las jurisdicciones como organizaciones públicas sin personalidad jurídica, que integran la Administración Central y que representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución Nacional. En tanto que los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y las Empresas y Sociedades del Estado, son entidades que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para el ordenamiento institucional se ha adoptado una codificación múltiple de diez dígitos numéricos divididos en seis campos definidos según los siguientes criterios:

- a) El primer dígito identifica al sector público nacional financiero y no financiero.
- b) El segundo dígito identifica, dentro del Sector Público Nacional no Financiero, a los subsectores Administración Nacional, Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduais.
- c) El tercer dígito se asigna a los niveles que conforman la Administración Nacional (Administración Central, Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social), a los tipos de Empresas y Sociedades del Estado y a los Entes Interestaduais. En este sentido, se tiene un código diferenciado para la Administración Central, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y cada tipo de Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduais.
- d) El cuarto y quinto dígito identifica a las jurisdicciones.
- e) El sexto y séptimo dígito corresponde a las subjurisdicciones.
- f) Los tres últimos dígitos corresponden a la numeración correlativa asignada a cada una de las entidades públicas, es decir, los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social de la Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes interestaduais, otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y las instituciones públicas financieras.

4. Catálogo de Cuentas

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

1.0.0.00.00.000	Sector Público Nacional no Financiero
1.1.0.00.00.000	Administración Nacional
1.1.1.00.00.000	Administración Central
1.1.1.01.00.000	Poder Legislativo Nacional
1.1.1.05.00.000	Poder Judicial de la Nación
1.1.1.10.00.000	Ministerio Público
1.1.1.20.00.000	Presidencia de la Nación
1.1.1.20.01.000	Secretaría General
1.1.1.20.02.000	Secretaría Legal y Técnica
1.1.1.20.05.000	Casa Militar
1.1.1.20.08.000	Secretaría de Inteligencia del Estado
1.1.1.20.11.000	Secretaría de Programación para la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico
1.1.1.25.00.000	Jefatura de Gabinete de Ministros
1.1.1.30.00.000	Ministerio del Interior
1.1.1.30.01.000	Ministerio del Interior (Gastos Propios)
1.1.1.30.02.000	Policía Federal Argentina
1.1.1.30.03.000	Gendarmería Nacional
1.1.1.30.04.000	Prefectura Naval Argentina
1.1.1.35.00.000	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
1.1.1.40.00.000	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
1.1.1.40.01.000	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)
1.1.1.40.02.000	Servicio Penitenciario Federal
1.1.1.45.00.000	Ministerio de Defensa
1.1.1.45.20.000	Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
1.1.1.45.21.000	Estado Mayor General del Ejército
1.1.1.45.22.000	Estado Mayor General de la Armada
1.1.1.45.23.000	Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
1.1.1.45.24.000	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

1.1.1.50.00.000 Ministerio de Economía
 1.1.1.55.00.000 Ministerio de Infraestructura y Vivienda
 1.1.1.60.00.000 Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte
 1.1.1.70.00.000 Ministerio de Educación
 1.1.1.75.00.000 Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
 Recursos Humanos
 1.1.1.78.00.000 Ministerio de Seguridad Social
 1.1.1.80.00.000 Ministerio de Salud
 1.1.1.85.00.000 Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
 1.1.1.90.00.000 Servicio de la Deuda Pública
 1.1.1.91.00.000 Obligaciones a Cargo del Tesoro

1.1.2.00.00.000 Organismos Descentralizados

1.1.2.01.00.001 Auditoría General de la Nación
 1.1.2.20.01.102 Comité Federal de Radiodifusión
 1.1.2.20.01.105 Comisión Nacional de Energía Atómica
 1.1.2.20.01.109 Sindicatura General de la Nación
 1.1.2.20.01.112 Autoridad Regulatoria Nuclear
 1.1.2.35.00.106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales
 1.1.2.45.00.450 Instituto Geográfico Militar
 1.1.2.50.00.451 Dirección General de Fabricaciones Militares
 1.1.2.50.00.602 Comisión Nacional de Valores
 1.1.2.50.00.603 Superintendencia de Seguros de la Nación
 1.1.2.50.00.606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
 1.1.2.50.00.607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
 1.1.2.50.00.608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial
 1.1.2.50.00.609 Instituto Nacional de Vitivinicultura
 1.1.2.50.00.620 Tribunal Fiscal de la Nación
 1.1.2.50.00.622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
 1.1.2.50.00.623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
 1.1.2.55.00.108 Instituto Nacional del Agua
 1.1.2.55.00.115 Comisión Nacional de Comunicaciones
 1.1.2.55.00.604 Dirección Nacional de Vialidad
 1.1.2.55.00.612 Tribunal de Tasaciones de la Nación
 1.1.2.55.00.613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
 1.1.2.55.00.624 Servicio Geológico Minero Argentino

1.1.2.55.00.651	Ente Nacional Regulador del Gas
1.1.2.55.00.652	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
1.1.2.55.00.656	Organismo Regulador de Seguridad de Presas
1.1.2.55.00.659	Organo de Control de las Concesiones Viales
1.1.2.55.00.661	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
1.1.2.55.00.664	Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
1.1.2.60.00.107	Administración de Parques Nacionales
1.1.2.60.00.113	Teatro Nacional Cervantes
1.1.2.60.00.116	Biblioteca Nacional
1.1.2.60.00.117	Instituto Nacional del Teatro
1.1.2.60.00.801	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
1.1.2.60.00.802	Fondo Nacional de las Artes
1.1.2.70.00.103	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
1.1.2.70.00.804	Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
1.1.2.70.00.806	Universidad de Buenos Aires
1.1.2.70.00.807	Universidad Nacional de Catamarca
1.1.2.70.00.808	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
1.1.2.70.00.809	Universidad Nacional de Comahue
1.1.2.70.00.810	Universidad Nacional de Córdoba
1.1.2.70.00.811	Universidad Nacional de Cuyo
1.1.2.70.00.812	Universidad Nacional de Entre Ríos
1.1.2.70.00.813	Universidad Nacional de Formosa
1.1.2.70.00.814	Universidad Nacional de General San Martín
1.1.2.70.00.815	Universidad Nacional de General Sarmiento
1.1.2.70.00.816	Universidad Nacional de Jujuy
1.1.2.70.00.817	Universidad Nacional de La Matanza
1.1.2.70.00.818	Universidad Nacional de La Pampa
1.1.2.70.00.819	Universidad Nacional de La Plata
1.1.2.70.00.820	Universidad Nacional del Litoral
1.1.2.70.00.821	Universidad Nacional de Lomas de Zamora
1.1.2.70.00.822	Universidad Nacional de Luján
1.1.2.70.00.823	Universidad Nacional de Mar del Plata
1.1.2.70.00.824	Universidad Nacional de Misiones
1.1.2.70.00.825	Universidad Nacional del Nordeste
1.1.2.70.00.826	Universidad Nacional de la Patagonia

- 1.1.2.70.00.827 Universidad Nacional de Quilmes
- 1.1.2.70.00.828 Universidad Nacional de Río Cuarto
- 1.1.2.70.00.829 Universidad Nacional de Rosario
- 1.1.2.70.00.830 Universidad Nacional de Salta
- 1.1.2.70.00.831 Universidad Nacional de San Juan
- 1.1.2.70.00.832 Universidad Nacional de San Luis
- 1.1.2.70.00.833 Universidad Nacional de Santiago del Estero
- 1.1.2.70.00.834 Universidad Nacional del Sur
- 1.1.2.70.00.835 Universidad Tecnológica Nacional
- 1.1.2.70.00.836 Universidad Nacional de Tucumán
- 1.1.2.70.00.837 Universidad Nacional de la Rioja
- 1.1.2.70.00.839 Universidad Nacional de Lanús
- 1.1.2.70.00.840 Universidad Nacional 3 de Febrero
- 1.1.2.70.00.841 Universidad Nacional de Villa María
- 1.1.2.70.00.842 Universidad Nacional de la Patagonia Austral
- 1.1.2.70.00.843 Instituto Universitario Nacional de Arte
- 1.1.2.70.00.848 Universidades sin discriminar
- 1.1.2.70.00.849 Otras Universidades no especificadas
- 1.1.2.78.00.852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
- 1.1.2.80.00.902 Centro Nacional de Reeducción Social
- 1.1.2.80.00.903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
- 1.1.2.80.00.904 Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
- 1.1.2.80.00.905 Instituto Nacional Central Unico Coordinador de
Ablación e Implantes
- 1.1.2.80.00.906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud Dr. Carlos G. Malbrán
- 1.1.2.80.00.909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
- 1.1.2.80.00.910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psico-física del Sur
- 1.1.2.80.00.912 Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la
Persona con Discapacidad
- 1.1.2.80.00.913 Administración de Programas Especiales
- 1.1.2.80.00.914 Superintendencia de Servicios de Salud
- 1.1.2.85.00.111 Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
- 1.1.2.85.00.114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
- 1.1.2.85.00.118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

1.1.3.00.00.000 Instituciones de Seguridad Social

- 1.1.3.30.02.250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina
- 1.1.3.45.00.470 Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y
Pensiones Militares
- 1.1.3.78.00.850 Administración Nacional de Seguridad Social

1.2.0.00.00.000 Empresas y Sociedades del Estado

**1.2.1.00.00.000 Empresas y Sociedades Anónimas con participación
estatal mayoritaria**

- 1.2.1.45.00.707 Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. - EDCADASSA

1.2.2.00.00.000 Sociedades del Estado

- 1.2.2.20.14.779 Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
- 1.2.2.45.00.501 Construcción de Viviendas para la Armada - COVIARA
- 1.2.2.50.00.720 Casa de Moneda S.E.
- 1.2.2.50.00.738 Informática Tributaria S.E.
- 1.2.2.55.00.790 Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá - UESTY
- 1.2.2.70.00.799 Educ.ar S.E.
- 1.2.2.85.00.920 Lotería Nacional S.E.

1.2.3.00.00.000 Empresas del Estado

1.2.4.00.00.000 Sociedades de Economía Mixta

1.2.5.00.00.000 Sociedades Anónimas

- 1.2.5.20.00.181 DIOXITEK S.A.
- 1.2.5.20.00.182 Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
- 1.2.5.55.00.714 INTERCARGO S.A.
- 1.2.5.55.00.794 Nucleoeléctrica Argentina S.A.
- 1.2.5.55.00.798 Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - (EBISA)
- 1.2.5.70.00.153 Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba
S.A.

1.2.5.70.00.155 Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.

1.2.6.00.00.000 Empresas Residuales

1.2.6.50.00.151 Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A.
1.2.6.50.00.152 TELAM SAIP
1.2.6.50.00.505 SISTEVAL S.A.
1.2.6.50.00.700 Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.- ENCOTESA
1.2.6.50.00.701 Ferrocarriles Metropolitanos S.A. - FEMESA
1.2.6.50.00.731 Obras Sanitarias de la Nación - OSN
1.2.6.50.00.733 Instituto Nacional de Reaseguros - INDER
1.2.6.50.00.994 Caja Nacional de Ahorro y Seguros - CNAyS
1.2.6.50.00.995 Banco Nacional de Desarrollo - BANADE
1.2.6.55.00.705 Administración General de Puertos S.E. - AGP
1.2.6.55.00.789 Ferrocarril General Belgrano S.A.

1.3.0.00.00.000 Entes Interestaduales

1.3.1.00.00.000 Empresas Interestaduales

1.3.1.20.00.170 Investigaciones Aplicadas INVAP
1.3.1.20.00.183 Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería - ENSI
1.3.1.50.00.751 Mercado Central
1.3.1.55.00.750 Yacimientos Mineros Agua de Dionisio YMAD

1.3.2.00.00.000 Entes Binacionales

1.3.2.35.00.550 Comisión Técnica Mixta Salto Grande *
1.3.2.35.00.551 Ente Binacional Yacyretá *
1.3.2.35.00.552 Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río Paraná -
COMIP *
1.3.2.35.00.553 Comisión Binacional Puente Buenos Aires –Colonia *

1.3.3.00.00.000 Otros Entes Interestaduales

1.3.3.55.00.653 Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios

1.9.0.00.00.000 Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero

- 1.9.0.50.00.625 Administración Federal de Ingresos Públicos
- 1.9.0.50.00.626 Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social
- 1.9.0.78.00.853 Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
- 1.9.0.80.00.911 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

2.0.0.00.00.000 Sector Público Nacional Financiero

2.1.0.00.00.000 Sistema Financiero Oficial

2.1.1.00.00.000 Bancos Oficiales

- 2.1.1.50.00.990 Banco Central de la República Argentina - BCRA
- 2.1.1.50.00.991 Banco de la Nación Argentina - BNA
- 2.1.1.50.00.992 Banco Hipotecario S.A.
- 2.1.1.50.00.993 Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - BICE

2.1.2.00.00.000 Empresas Públicas Financieras

- 2.1.2.50.00.709 Carlos Pellegrini S.A. – Gerente de Fondos Comunes de Inversión
- 2.1.2.50.00.710 Nación Seguros de Vida S.A.
- 2.1.2.50.00.711 Nación Seguros de Retiro S.A.
- 2.1.2.50.00.712 Nación A.F.J.P. S.A.
- 2.1.2.50.00.715 Nación Bursátil S.A.

2.1.3.00.00.000 Otras Instituciones Públicas Financieras

- 2.1.3.20.10.957 Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica
- 2.1.3.45.00.977 Instituto de Vivienda del Ejército *
- 2.1.3.45.00.978 Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea *
- 2.1.3.50.00.951 Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial
- 2.1.3.50.00.958 Fondo Secretaria de Hacienda - BICE
- 2.1.3.50.00.961 Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros
- 2.1.3.55.00.954 Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
- 2.1.3.55.00.955 Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
- 2.1.3.55.00.960 Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
- 2.1.3.55.00.963 Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura

2.1.3.55.00.964 Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte
 2.1.3.55.00.969 Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica
 2.1.3.70.00.962 Fondo Fiduciario de Becas con Destino a Estudiantes Universitarios
 2.1.3.75.00.965 Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
 2.1.3.75.00.966 Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
 2.1.3.85.00.956 Fondo Fiduciario de Capital Social
 2.1.3.00.00.979 Otras Instituciones Públicas Financieras*

* Hasta la tercera edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional correspondiente al año 1996, se identificaba a estas instituciones con la siguiente codificación:

1.2.6.35.00.350 Comisión Técnica Mixta Salto Grande
 1.2.6.35.00.351 Ente Binacional Yacyretá
 1.2.6.35.00.353 Comisión Binacional Puente Buenos Aires –Colonia
 1.2.6.35.00.352 Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río Paraná - COMIP
 2.1.3.45.00.997 Instituto de Vivienda del Ejército
 2.1.3.45.00.998 Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea
 2.1.3.45.00.999 Otras

**MODIFICACION DE LAS PARTIDAS DE LA CLASIFICACION POR OBJETO
DEL GASTO**

- a) Reemplázase la denominación de la partida parcial 55 "Transferencias al sector público empresarial" por 55 "Transferencias a otras entidades del sector público nacional"
- b) Incorpóranse las partidas parciales del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detallan:

336 Mantenimiento de sistemas informáticos

554 Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero
para financiar gastos corrientes

559 Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero
para financiar gastos de capital

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS DE LA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

- a) Sustitúyase el glosario de la partida parcial del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detalla:

127 Contratos especiales

Corresponde a los gastos por contrataciones de personal que tengan por objeto la prestación de servicios técnicos o profesionales especializados, a título personal y de carácter individual, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales de estudios e investigación, que complementen las actividades propias de cada jurisdicción. Incluye las contrataciones de servicios personales vinculadas con la ejecución de proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito. No incluye los contratos de locación de obra intelectual prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual.

- b) Sustitúyase el glosario de la partida parcial del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detalla:

211 Alimentos para personas

Productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales y vegetales, bebidas en sus diversas formas y tabaco. Incluye gastos en conceptos de raciones alimentarias de hospitales, comedores, etc., cualquiera sea la modalidad de compra o contratación, como asimismo el pago de gastos de comida, almuerzos o cenas de trabajo y el reintegro de erogaciones en concepto de racionamiento o sobreración, liquidado de acuerdo con las normas vigentes. Excluye los reintegros por gastos de comidas por horas extras abonadas al personal.

- c) Sustitúyase el glosario de las partidas principales del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detallan:

32 Alquileres y Derechos

Arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, muebles y semovientes. Incluye asimismo el pago de derechos sobre bienes intangibles y las sumas pactadas por la suscripción de contratos de “leasing” o la construcción, a riesgo del contratista, de obras bajo la modalidad “llave en mano”.

33 Mantenimiento, reparación y limpieza

Servicios prestados para funcionamiento dentro del régimen del contrato de suministros para limpieza, desinfección, conservación y reparación, tales como: pintura, refacciones y mantenimiento. Incluye asimismo el mantenimiento del software correspondiente a los sistemas informáticos.

Comprende los servicios indicados en las partidas parciales indicadas a continuación:

331 Mantenimiento y reparación de edificios y locales

Servicio de conservaciones y reparaciones de inmuebles que tiende a conservarlos en condiciones adecuadas de funcionamiento, tales como: pintura, desmonte y mantenimiento menores. Incluye el pago de expensas comunes en edificios o locales en propiedad horizontal.

332 Mantenimiento y reparación de vehículos

Servicio de conservación y reparación de vehículos en general.

333 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de equipos y maquinarias a efectos de su normal funcionamiento.

334 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación

Gastos destinados al mantenimiento y conservación de caminos, carreteras, autopistas, puentes y vías férreas, fluviales, aeródromos y otros.

335 Limpieza, aseo y fumigación

Gastos por extracción de basura, limpieza y fumigación general de edificios y oficinas públicas.

336 Mantenimiento de sistemas informáticos

Gastos destinados al mantenimiento y actualización del software correspondiente a los sistemas informáticos.

339 Otros no especificados precedentemente

Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza no especificados precedentemente.

34 Servicios técnicos y profesionales

Honorarios legales o convencionales a peritos profesionales universitarios, especialistas y técnicos, sin relación de dependencia y los servicios de consultoría y asesoría relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, sistemas computarizados, etc., prestados por instituciones del tipo consultoras, fundaciones, empresas, etc. Incluye los contratos de locación de obra prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual. No incluye las prestaciones de servicios a título personal de carácter individual que corresponde imputar en la partida 127.-Contratos Especiales del presente clasificador.

- d) Sustitúyase el glosario de la partida parcial del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detalla:

481 Programas de computación

Gastos por programas, rutinas y su documentación completa asociada, los cuales pueden ser implementados en un sistema computacional. Incluye los gastos que se realizan en concepto de licencias por el uso de programas de computación.

- e) Sustitúyase el glosario de la partida principal del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detalla:

55 Transferencias a otras entidades del sector público nacional

Transferencias a instituciones financieras, empresas y sociedades estatales no financieras, empresas públicas multinacionales y a otros entes del sector público nacional no financiero.

- f) Incorpórase el glosario de las partidas parciales del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detallan:

554 Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero
para financiar gastos corrientes

Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero para atender gastos corrientes.

559 Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero
para financiar gastos de capital

Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero para atender gastos de capital.

ANEXO AL ARTICULO 5º

MODIFICACION DE LA CLASIFICACION DEL GASTO POR SU CARÁCTER ECONOMICO

- a) Reemplázase la denominación de las partidas de la clasificación de gasto por su carácter económico 2.1.7.2.2 "Al sector público empresarial" por 2.1.7.2.2 "A otras entidades del sector público nacional" y 2.2.2.2.2 "Al sector público empresarial" por 2.2.2.2.2 "A otras entidades del sector público nacional"

- b) Incorpóranse las partidas de la clasificación de gasto por su carácter económico que a continuación se detallan:

2.1.7.2.2.3 A otros entes del sector público nacional no financiero

2.2.2.2.2.3 A otros entes del sector público nacional no financiero

MODIFICACION DE LA METODOLOGIA DE ELABORACION DE LA CLASIFICACION DEL GASTO POR SU CARÁCTER ECONOMICO

Incorpórase la correspondencia con el clasificador por objeto del gasto de las partidas de la clasificación del gasto por su carácter económico que a continuación se detallan:

CODIGO		CORRESPONDENCIA CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
2.1.7.2.2.3.0	A otros entes del sector público nacional no financiero	554
2.2.2.2.2.3.0	A otros entes del sector público nacional no financiero	559

CIRCULAR Nº 1/01 de la Oficina Nacional de Presupuesto

BUENOS AIRES, 17 DIC 2001

ASUNTO: RESOLUCIÓN S.H. Nº 421/2001. MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, CUARTA EDICIÓN, 1999

Por medio de la presente circular se comunica la Resolución SH Nº 421 de fecha 14 de diciembre de 2001 mediante la cual se aprueban las modificaciones al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, Cuarta Edición, 1999.

En función de la diversidad de los cambios incorporados al Manual, se recomienda prestar especial atención a su lectura. A este fin, se sintetizan a continuación las modificaciones:

Artículo 1º: Se aprueba la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional. La tabla actualizada se presenta como Anexo a este artículo.

Se han incorporado los últimos cambios producidos en la estructura orgánica del Sector Público Nacional, producto de las modificaciones a la Ley Nº 25.233 modificatoria de la Ley de Ministerios y al Decreto 20/1999 que establece la conformación organizativa y objetivos de las Secretarías y Subsecretarías.

Se modificó la desagregación de organismos descentralizados en virtud de aquellos que se han centralizado y en aquellos casos en que se constituyeron como entes autárquicos excluidos de la Administración Nacional, como por ejemplo la AFIP, se ha dispuesto una agrupación propia, denominando a los referidos entes como *"Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero"*.

En el caso de las Empresas y Sociedades del Estado, se actualizó la tabla en función de los cambios de la situación societaria de las mismas.

Por último, en el Sector Público Nacional Financiero se incorporaron los últimos Fondos Fiduciarios creados hasta el momento de elaboración de la presente Resolución.

Artículo 2º: Se denominó al concepto 11.6.8 de la clasificación de recursos por rubros como "Débitos y créditos en cuentas bancarias", producto de la creación del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias de la Ley 25.413.

Artículo 3º: Se aprobó la modificación de la clasificación por objeto del gasto detallada en el anexo a este artículo.

En primer lugar, se incorporó la partida parcial 336 *Mantenimiento de sistemas informáticos* a fin de individualizar gastos destinados al mantenimiento y actualización del software correspondiente a los sistemas informáticos.

En segundo lugar, la partida principal 55 *Transferencias al sector público empresarial* se generalizó a 55 *Transferencias a otras entidades del sector público nacional* a fin de incorporar en esta partida las partidas parciales 554 *Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero para financiar gastos corrientes* y 559 *Transferencias a otros entes del sector público nacional no financiero para financiar gastos de capital*. En estas últimas dos partidas corresponde imputar las transferencias a entes autárquicos del sector público nacional no financiero que no consolidan en el presupuesto, como por ejemplo la AFIP.

Artículo 4º: Se modificó el glosario de la clasificación por objeto del gasto a fin de aclarar el criterio de imputación de determinadas partidas, de acuerdo al detalle anexo a este artículo. Las modificaciones en las descripciones se resumen en los siguientes tópicos:

- Las **contrataciones de personal** de carácter individual y a título personal deben imputarse en la partida 127 *Contratos Personales* cualquiera sea la fuente de financiamiento que financie este gasto. Esto es, deben incluirse en esta misma partida las contrataciones de servicios personales que se hagan en el marco de los proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito.
- Los **contratos de locación de obra** prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual deben imputarse en las partidas parciales, según el caso, previstas en la partida principal 34 *Servicios técnicos y profesionales*.
- Además del caso descrito en el punto anterior, la imputación en las partidas parciales de la partida principal 34 *Servicios técnicos y profesionales* queda reservada para contrataciones de carácter no personal, esto es, por servicios prestados por instituciones del tipo consultoras, fundaciones, empresas, etc.
- Los gastos en concepto de **raciones alimentarias** servidas en hospitales, servicios penitenciarios, comedores, etc. deben imputarse en la partida parcial 211 *Alimentos para personas*, cualquiera sea la modalidad de compra o contratación.
- Los gastos que se realizan en concepto de **licencias por el uso de programas de computación** y su documentación completa asociada deben imputarse en la partida

parcial *481 Programas de computación*. Cuando asociados a estos gastos se contrata con el proveedor los servicios de mantenimiento y actualización del software, estos últimos deben discriminarse por separado a efectos de su imputación en la partida *336 Mantenimiento de sistemas informáticos*.

ARTÍCULO 5º Y 6º: SE MODIFICÓ LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR SU CARÁCTER ECONÓMICO Y SU METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN, DE ACUERDO A LAS PLANILLAS ANEXAS A LOS RESPECTIVOS ARTÍCULOS.

ESTAS MODIFICACIONES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO SON AL SOLO EFECTO DE SU ADAPTACIÓN EN VIRTUD DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN LAS PARTIDAS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO *55 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL*, *554 TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES* Y *559 TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL* Y DADO QUE A ESTE NIVEL DE DETALLE SE PRESENTAN EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO.

CIRCULAR N° 1/02 de la Oficina Nacional de Presupuesto

ASUNTO: REMISION DE LA INFORMACIÓN FÍSICA. AÑO 2002.

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS:

La Decisión Administrativa N° 19 del 27/03/02 de distribución de recursos y gastos de la Administración Pública Nacional, establece en los artículos 16 y 17 la modalidad que debe adoptar el envío de la información física, de acuerdo a las particularidades que presenta la ejecución presupuestaria en el presente ejercicio.

Con relación a la programación física trimestral inicial de metas y al avance físico de proyectos y sus obras, se debe considerar que la programación del primer trimestre debe ser igual a lo ejecutado en ese mismo período, dado que se está realizando la programación sobre trimestre vencido. Cabe aclarar que la cantidad programada para el primer trimestre y las proyecciones de los restantes trimestres del año, conforman la programación anual.

En caso de que la programación física anual resultante de lo establecido en el párrafo anterior difiera de la estipulada en la Decisión Administrativa N° 19 se considera como una reprogramación anual inicial, en el marco de la Circular N° 6/99.

Por otra parte, la reprogramación física, tanto anual como trimestral (en este ejercicio, las que corresponden el tercer y cuarto trimestre), deberá ser informada a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de conformidad con la Circular N° 6/99. Cabe recordar que para efectuar dichas modificaciones se requiere presentar la información 15 días antes de empezar cada trimestre. Los ajustes de la programación anual se aceptarán cuando se verifique una variación significativa del crédito, un cambio de política institucionales o cuando se trate de metas no controlables impactadas por alguna contingencia. En todos los casos se solicitarán fundadas justificaciones.

Con el fin de remitir dicha información se encuentran disponibles los discos de tablas físicas correspondientes a la producción aprobada para el año en curso según la mencionada Decisión Administrativa.

Sirva la presente de atenta nota e envío.

CIRCULAR N° 1/02 O.N.P.

RESOLUCION N° 41/02 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 28 JUN 2002

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional; el Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de 1992, aprobatorio del clasificador presupuestario de gastos por objeto; el Decreto Ley N° 355 del 21 de febrero de 2002, modificatorio de la Ley de Ministerios; el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, aprobatorio del organigrama de la Administración Pública Nacional; la Resolución N° 891 del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 23 de julio de 1992, aprobatoria de la clasificación económica del gasto; y

CONSIDERANDO:

Que es preciso actualizar el texto de la clasificación institucional del presupuesto con el objeto de plasmar en la misma los últimos cambios introducidos en la estructura orgánica del Sector Público Nacional mediante la implementación de los mencionados Decreto Ley N° 355/2002 y Decreto N° 357/2002.

Que el artículo 38 de la citada Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional establece la inclusión de una nueva función "Inteligencia" dentro de la finalidad "2 Servicios de Defensa y Seguridad" de la clasificación presupuestaria por finalidades y funciones.

Que el uso de las clasificaciones presupuestarias hace preciso adaptar su detalle y glosario a necesidades específicas de aplicación.

Que la presente normativa se dicta en función de las disposiciones del artículo 6° del Decreto N° 2666/92, del artículo 4° del Decreto N° 866/92 y del artículo 5° de la Resolución N° 891/92 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2°.- Modifícase la clasificación de recursos por rubro de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 3º.- Modifícase la clasificación de los recursos por su carácter económico de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 4º.- Modifícase la metodología de elaboración de la clasificación de los recursos por su carácter económico de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 5º.- Modifícase la clasificación por objeto del gasto de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 6º.- Modifícase la descripción de las partidas de la clasificación por objeto del gasto de acuerdo al detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo.

ARTICULO 7º.- Modifícase la clasificación del gasto por su carácter económico de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 8º.- Incorpórase a la metodología de elaboración de la clasificación del gasto por su carácter económico la correspondencia entre partidas de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa que forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 9º.- Incorpórase a la clasificación presupuestaria por finalidades y funciones, dentro de la finalidad "2 Servicios de defensa y seguridad", la función "2.4 Inteligencia".

ARTICULO 10.- Incorpórase al glosario de la clasificación presupuestaria por finalidades y funciones la descripción de la función "2.4 Inteligencia" de acuerdo al texto siguiente:

"2.4 Inteligencia Acciones inherentes a la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación".

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 41/02 S.H.

ANEXO AL ARTICULO 1º

CLASIFICACION INSTITUCIONAL

1. Concepto

La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.

2. Finalidad

— Permite distinguir los diferentes niveles institucionales encargados de la toma de decisiones, respecto de la obtención de ingresos y de la realización de gastos.

— Facilita el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario, ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto.

— Permite establecer las orientaciones del gasto en función de la política gubernamental.

3. Aspectos generales

El clasificador institucional abarca todo el ámbito del Sector Público Nacional; no obstante las características de su diseño hacen posible extender su cobertura a las administraciones provinciales y municipales. Con estos niveles institucionales se completa el Sector Público Argentino.

En el diseño del clasificador institucional se considera la organización del sector público definida en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. De acuerdo a dicha norma el Sector Público Nacional está integrado por la Administración Nacional, que a su vez comprende a la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social; las Empresas y Sociedades del Estado; los Entes Interestadales y por el Sector Público Nacional Financiero, integrado por los Bancos Oficiales, los Fondos Fiduciarios, las Empresas Públicas Financieras y Otras Instituciones Públicas Financieras.

Se define a las jurisdicciones como organizaciones públicas sin personalidad jurídica, que integran la Administración Central y que representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución Nacional. En tanto que los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social, las Empresas y Sociedades del Estado y las Instituciones Públicas Financieras, son entidades que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para el ordenamiento institucional se ha adoptado una codificación múltiple de diez dígitos numéricos divididos en seis campos definidos según los siguientes criterios:

- a) El primer dígito identifica al sector público nacional financiero y no financiero.
- b) El segundo dígito identifica, dentro del Sector Público Nacional no Financiero, a los subsectores Administración Nacional, Empresas y Sociedades del Estado, Entes Interestadales y Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero.
- c) El tercer dígito se asigna a los niveles que conforman la Administración Nacional (Administración Central, Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social), a los tipos de Empresas y Sociedades del Estado y a los Entes Interestadales. En este sentido, se tiene un código diferenciado para la Administración Central, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y cada tipo de Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestadales.
- d) El cuarto y quinto dígito identifica a las jurisdicciones.
- e) El sexto y séptimo dígito corresponde a las subjurisdicciones.
- f) Los tres últimos dígitos corresponden a la numeración correlativa asignada a cada una de las entidades públicas, es decir, los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social de la Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes interestadales, otros entes del Sector Público Nacional no Financiero, los

bancos oficiales, los fondos fiduciarios, las empresas públicas financieras y otras instituciones públicas financieras.

4. Catálogo de Cuentas

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

1.0.0.00.00.000	Sector Público Nacional no Financiero
1.1.0.00.00.000	Administración Nacional
1.1.1.00.00.000	Administración Central
1.1.1.01.00.000	Poder Legislativo Nacional
1.1.1.05.00.000	Poder Judicial de la Nación
1.1.1.10.00.000	Ministerio Público
1.1.1.20.00.000	Presidencia de la Nación
1.1.1.20.01.000	Secretaría General
1.1.1.20.02.000	Secretaría Legal y Técnica
1.1.1.20.05.000	Casa Militar
1.1.1.20.06.000	Secretaría de Turismo y Deporte
1.1.1.20.07.000	Secretaría de Medios de Comunicación
1.1.1.20.08.000	Secretaría de Inteligencia
1.1.1.20.11.000	Secretaría para la Programación de la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
1.1.1.20.13.000	Secretaría de Seguridad Interior
1.1.1.20.14.000	Secretaría de Cultura
1.1.1.20.15.000	Secretaría de Obras Públicas
1.1.1.25.00.000	Jefatura de Gabinete de Ministros
1.1.1.30.00.000	Ministerio del Interior
1.1.1.35.00.000	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

1.1.1.40.00.000	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
1.1.1.40.01.000	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)
1.1.1.40.02.000	Servicio Penitenciario Federal
1.1.1.45.00.000	Ministerio de Defensa
1.1.1.45.20.000	Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
1.1.1.45.21.000	Estado Mayor General del Ejército
1.1.1.45.22.000	Estado Mayor General de la Armada
1.1.1.45.23.000	Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
1.1.1.45.24.000	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
1.1.1.50.00.000	Ministerio de Economía
1.1.1.54.00.000	Ministerio de la Producción
1.1.1.70.00.000	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
1.1.1.75.00.000	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
1.1.1.80.00.000	Ministerio de Salud
1.1.1.85.00.000	Ministerio de Desarrollo Social
1.1.1.90.00.000	Servicio de la Deuda Pública
1.1.1.91.00.000	Obligaciones a Cargo del Tesoro
1.1.2.00.00.000	Organismos Descentralizados
1.1.2.01.00.001	Auditoría General de la Nación
1.1.2.20.01.102	Comité Federal de Radiodifusión
1.1.2.20.01.105	Comisión Nacional de Energía Atómica
1.1.2.20.01.109	Sindicatura General de la Nación
1.1.2.20.01.112	Autoridad Regulatoria Nuclear
1.1.2.20.06.107	Administración de Parques Nacionales
1.1.2.20.14.113	Teatro Nacional Cervantes

1.1.2.20.14.116	Biblioteca Nacional
1.1.2.20.14.117	Instituto Nacional del Teatro
1.1.2.20.14.801	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
1.1.2.20.14.802	Fondo Nacional de las Artes
1.1.2.20.15.108	Instituto Nacional del Agua
1.1.2.20.15.604	Dirección Nacional de Vialidad
1.1.2.20.15.612	Tribunal de Tasaciones de la Nación
1.1.2.20.15.613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
1.1.2.20.15.656	Organismo Regulador de Seguridad de Presas
1.1.2.20.15.659	Organo de Control de las Concesiones Viales
1.1.2.30.00.200	Registro Nacional de las Personas
1.1.2.30.00.201	Dirección Nacional de Migraciones
1.1.2.35.00.106	Comisión Nacional de Actividades Espaciales
1.1.2.45.00.450	Instituto Geográfico Militar
1.1.2.50.00.115	Comisión Nacional de Comunicaciones
1.1.2.50.00.451	Dirección General de Fabricaciones Militares
1.1.2.50.00.602	Comisión Nacional de Valores
1.1.2.50.00.603	Superintendencia de Seguros de la Nación
1.1.2.50.00.620	Tribunal Fiscal de la Nación
1.1.2.50.00.651	Ente Nacional Regulador del Gas
1.1.2.50.00.652	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
1.1.2.50.00.661	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
1.1.2.50.00.664	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
1.1.2.54.00.606	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

1.1.2.54.00.607	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
1.1.2.54.00.608	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
1.1.2.54.00.609	Instituto Nacional de Vitivinicultura
1.1.2.54.00.622	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
1.1.2.54.00.623	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
1.1.2.54.00.624	Servicio Geológico Minero Argentino
1.1.2.70.00.103	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
1.1.2.70.00.804	Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
1.1.2.75.00.852	Superintendencia de Riesgos del Trabajo
1.1.2.80.00.902	Centro Nacional de Reeducción Social
1.1.2.80.00.903	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
1.1.2.80.00.904	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
1.1.2.80.00.905	Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablación e Implantes
1.1.2.80.00.906	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
1.1.2.80.00.909	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
1.1.2.80.00.910	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur
1.1.2.80.00.912	Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad
1.1.2.80.00.913	Administración de Programas Especiales
1.1.2.80.00.914	Superintendencia de Servicios de Salud
1.1.2.85.00.111	Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

1.1.2.85.00.114	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
1.1.2.85.00.118	Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
1.1.3.00.00.000	Instituciones de Seguridad Social
1.1.3.20.13.250	Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
1.1.3.45.00.470	Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares
1.1.3.75.00.850	Administración Nacional de la Seguridad Social
1.2.0.00.00.000	Empresas y Sociedades del Estado
1.2.1.00.00.000	Empresas y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria
1.2.1.45.00.707	Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. - EDCADASSA
1.2.2.00.00.000	Sociedades del Estado
1.2.2.20.07.779	Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
1.2.2.45.22.501	Construcción de Viviendas para la Armada - COVIARA
1.2.2.50.00.720	Casa de Moneda S.E.
1.2.2.50.00.738	Informática Tributaria S.E.
1.2.2.70.00.799	Educ.ar S.E.
1.2.2.85.00.920	Lotería Nacional S.E.
1.23.00.00.000	Empresas del Estado

1.2.4.00.00.000	Sociedades de Economía Mixta
1.2.5.00.00.000	Sociedades Anónimas
1.2.5.20.00.181	DIOXITEK S.A.
1.2.5.50.00.794	Nucleoeléctrica Argentina S.A.
1.2.5.50.00.798	Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - (EBISA)
1.2.5.54.00.714	INTERCARGO S.A.
1.2.5.54.00.741	Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.)
1.2.5.70.00.153	Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.
1.2.5.70.00.155	Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.
1.2.5.70.00.182	Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
1.2.6.00.00.000	Empresas Residuales
1.2.6.20.00.151	Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A.
1.2.6.20.00.152	TELAM SAIP
1.2.6.50.00.505	SISTEVAL S.A.
1.2.6.50.00.700	Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.- ENCOTESA
1.2.6.50.00.701	Ferrocarriles Metropolitanos S.A. - FEMESA
1.2.6.50.00.733	Instituto Nacional de Reaseguros - INDER
1.2.6.50.00.994	Caja Nacional de Ahorro y Seguros - CNAyS
1.2.6.50.00.995	Banco Nacional de Desarrollo - BANADE
1.2.6.54.00.705	Administración General de Puertos S.E. - AGP
1.2.6.54.00.789	Ferrocarril General Belgrano S.A.

13.0.00.00.000	Entes Interestaduais
1.3.1.00.00.000	Empresas Interestaduais
1.3.1.20.00.170	Investigaciones Aplicadas INVAP
1.3.1.20.00.183	Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería - ENSI
1.3.1.50.00.751	Mercado Central
1.3.1.54.00.750	Yacimientos Mineros Agua de Dionisio YMAD
13.2.00.00.000	Entes Binacionales
1.3.2.35.00.550	Comisión Técnica Mixta Salto Grande
1.3.2.35.00.551	Ente Binacional Yacyretá
1.3.2.35.00.552	Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná -COMIP
1.3.2.35.00.553	Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia
13.3.00.00.000	Otros Entes Interestaduais
1.3.3.20.00.653	Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
1.9.0.00.00.000	Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero
1.9.0.50.00.625	Administración Federal de Ingresos Públicos
1.9.0.50.00.626	Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social
1.9.0.50.00.790	Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá - UESTY

1.9.0.54.00.666	Instituto Nacional de la Yerba Mate
1.9.0.54.00.739	Fundación ARGENTINTA
1.9.0.54.00.740	Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
1.9.0.70.00.806	Universidad de Buenos Aires
1.9.0.70.00.807	Universidad Nacional de Catamarca
1.9.0.70.00.808	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
1.9.0.70.00.809	Universidad Nacional de Comahué
1.9.0.70.00.810	Universidad Nacional de Córdoba
1.9.0.70.00.811	Universidad Nacional de Cuyo
1.9.0.70.00.812	Universidad Nacional de Entre Ríos
1.9.0.70.00.813	Universidad Nacional de Formosa
1.9.0.70.00.814	Universidad Nacional de General San Martín
1.9.0.70.00.815	Universidad Nacional de General Sarmiento
1.9.0.70.00.816	Universidad Nacional de Jujuy
1.9.0.70.00.817	Universidad Nacional de La Matanza
1.9.0.70.00.818	Universidad Nacional de La Pampa
1.9.0.70.00.819	Universidad Nacional de La Plata
1.9.0.70.00.820	Universidad Nacional del Litoral
1.9.0.70.00.821	Universidad Nacional de Lomas de Zamora
1.9.0.70.00.822	Universidad Nacional de Luján
1.9.0.70.00.823	Universidad Nacional de Mar del Plata
1.9.0.70.00.824	Universidad Nacional de Misiones
1.9.0.70.00.825	Universidad Nacional del Nordeste
1.9.0.70.00.826	Universidad Nacional de la Patagonia
1.9.0.70.00.827	Universidad Nacional de Quilmes

1.9.0.70.00.828	Universidad Nacional de Río Cuarto
1.9.0.70.00.829	Universidad Nacional de Rosario
1.9.0.70.00.830	Universidad Nacional de Salta
1.9.0.70.00.831	Universidad Nacional de San Juan
1.9.0.70.00.832	Universidad Nacional de San Luis
1.9.0.70.00.833	Universidad Nacional de Santiago del Estero
1.9.0.70.00.834	Universidad Nacional del Sur
1.9.0.70.00.835	Universidad Tecnológica Nacional
1.9.0.70.00.836	Universidad Nacional de Tucumán
1.9.0.70.00.837	Universidad Nacional de La Rioja
1.9.0.70.00.839	Universidad Nacional de Lanús
1.9.0.70.00.840	Universidad Nacional 3 de Febrero
1.9.0.70.00.841	Universidad Nacional de Villa María
1.9.0.70.00.842	Universidad Nacional de la Patagonia Austral
1.9.0.70.00.843	Instituto Universitario Nacional de Arte
1.9.0.75.00.853	Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
1.9.0.80.00.911	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2.0.0.00.00.000	Sector Público Nacional Financiero
2.1.0.00.00.000	Sistema Bancario
2.1.1.00.00.000	Bancos Oficiales
2.1.1.50.00.990	Banco Central de la República Argentina - BCRA

2.1.1.50.00.991	Banco de la Nación Argentina - BNA
2.1.1.50.00.992	Banco Hipotecario S.A.
2.1.1.50.00.993	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - BICE

2.2.0.00.00.000 Sistema Financiero no Bancario

22.1.00.00.000 Fondos Fiduciarios

2.2.1.20.01.954	Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
2.2.1.20.01.955	Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
2.2.1.50.00.951	Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial
2.2.1.50.00.958	Fondo Secretaría de Hacienda - BICE
2.2.1.50.00.960	Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
2.2.1.50.00.961	Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros
2.2.1.50.00.963	Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura
2.2.1.50.00.964	Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte
2.2.1.50.00.967	Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (Ley 25.565)
2.2.1.50.00.969	Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica
2.2.1.54.00.965	Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
2.2.1.54.00.966	Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
2.2.1.54.00.968	Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina (Ley 25.422)

2.2.1.70.10.957	Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica
2.2.1.70.00.962	Fondo Fiduciario de Becas con Destino a Estudiantes Universitarios
2.2.1.85.00.956	Fondo Fiduciario de Capital Social
2.2.2.00.00.000	Empresas Públicas Financieras
2.2.2.50.00.709	Carlos Pellegrini S.A. - Gerente de Fondos Comunes de Inversión
2.2.2.50.00.710	Nación Seguros de Vida S.A.
2.2.2.50.00.711	Nación Seguros de Retiro S.A.
2.2.2.50.00.712	Nación A F.J.P. S.A.
2.2.2.50.00.715	Nación Bursátil S.A.
2.2.9.00.00.000	Otras Instituciones Públicas Financieras
2.2.9.45.00.977	Instituto de Vivienda del Ejército
2.2.9.45.00.978	Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea
2.2.9.00.00.979	Otras Instituciones Públicas Financieras

ANEXO AL ARTICULO 2°

CLASIFICACION DE RECURSOS POR RUBROS

a) Reemplázase en la clasificación de recursos por rubros la denominación de las clases de acuerdo con el siguiente detalle:

17.4.0 De empresas públicas no financieras por 17.4.0 De instituciones públicas no financieras

22.4.0 De empresas públicas no financieras por 22.4.0 De instituciones públicas no financieras

b) Incorpóranse en la clasificación de recursos los rubros que a continuación se detallan:

17.4.1 De empresas públicas no financieras

17.4.9 De otros entes del sector público nacional no financiero

22.4.1 De empresas públicas no financieras

22.4.9 De otros entes del sector público nacional no financiero

33.8.0 De otros entes del sector público nacional no financiero

34.8.0 De otros entes del sector público nacional no financiero

37.8.0 De otros entes del sector público nacional no financiero

37.8.1 De otros entes del sector público nacional no financiero a corto plazo

37.8.2 De otros entes del sector público nacional no financiero a largo plazo

ANEXO AL ARTICULO 3°

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR SU CARACTER ECONOMICO

a) Reemplázase la denominación de las cuentas de la clasificación de los recursos por su carácter económico de acuerdo con el siguiente detalle:

— 1.1.7.2.2 "Del sector pública empresarial" por 1.1.7.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 1.2.2.2.2 "Del sector público empresarial" por 1.2.2.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 1.2.3.2.2.2 "Del sector público empresarial" por 1.2.3.2.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 1.2.3.6.2.2 "Del sector público empresarial" por 1.2.3.6.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 1.3.1.2.2.2 "Del sector pública empresarial" por 1.3.1.2.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 1.3.1.6.2.2 "Del sector público empresarial" por 1.3.1.6.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 1.3.2.3.2.2 "Del sector público empresarial" por 1.3.2.3.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 1.3.2.8.2.2 "Del sector público empresarial" por 1.3.2.8.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

b) Incorpóranse las cuentas de la clasificación de los recursos por su carácter económico que a continuación se detallan:

1.1.7.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero

1.2.2.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero
 1.2.3.2.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero
 1.2.3.6.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero
 1.3.1.2.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero
 1.3.1.6.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero
 1.3.2.3.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero
 1.3.2.8.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero

ANEXO AL ARTICULO 4°

METODOLOGIA DE ELABORACION DE LA CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR SU CARACTER ECONOMICO

a) Modifícase la correspondencia con el clasificador de recursos por rubros de las cuentas de la clasificación de los recursos por su carácter económico que a continuación se detallan:

		CORRESPONDENCIA CON CODIGO EL CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBROS
1.1.7.2.2.1	De empresas públicas no financieras	17.4.1
1.2.2.2.2.1	De empresas públicas no financieras	22.4.1

b) Incorpórase la correspondencia con el clasificador de recursos por rubros de las cuentas de la clasificación de los recursos por su carácter económico que a continuación se detallan:

		CORRESPONDENCIA CON CODIGO EL CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBROS
1.1.7.2.2.3	De otros entes del sector público nacional no financiero	17.4.9
1.2.2.2.2.3	De otros entes del sector público nacional no financiero	22.4.9
1.2.3.2.2.2.3	De otros entes del sector público nacional no financiero	33.8.0

- 1.2.3.6.2.2.3 De otros entes del sector público 34.8.0
nacional no financiero
- 1.3.1.2.2.2.3 De otros entes del sector público 33.8.0
nacional no financiero
- 1.3.1.6.2.2.3 De otros entes del sector público 34.8.0
nacional no financiero
- 1.3.2.3.2.2.3 De otros entes del sector público 37.8.1
nacional no financiero
- 1.3.2.8.2.2.3 De otros entes del sector público 37.8.2
nacional no financiero

ANEXO AL ARTICULO 5°

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Incorpóranse las partidas parciales del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detallan:

356 Internet

628 Préstamos a corto plazo a otros entes del sector público nacional no financiero

638 Préstamos a largo plazo a otros entes del sector público nacional no financiero

738 Intereses de préstamos de otros entes del sector público nacional no financiero

748 Préstamos recibidos de otros entes del sector público nacional no financiero

758 Prestarnos recibidos de otros entes del sector público nacional no financiero

ANEXO AL ARTICULO 6°

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS DE LA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

a) Sustitúyase el glosario de las partidas del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detallan:

115 Otros gastos en personal

Retribuciones a agentes que integran las plantas permanentes que por la índole de los servicios que prestan no puedan discriminarse o sea conveniente mantenerlas en reserva (Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional).

124 Otros gastos en personal

Retribuciones a agentes que integran las plantas no permanentes que por la índole de los servicios que prestan no puedan discriminarse o sea conveniente mantenerlas en reserva. (Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional).

31 Servicios comerciales y financieros

Servicios de transporte (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo) de bienes muebles y semovientes; servicios de peaje, servicios portuarios, de estibaje y almacenamiento.

Erogaciones originadas en las ediciones y publicaciones que se realicen y en los servicios de impresión y reproducción. Primas y gastos de seguros y comisiones a bancos u otras entidades oficiales o privadas. Gastos en concepto de conexión a Internet. Comprende los servicios indicados en las partidas parciales detalladas a continuación:

351 Transporte

Fletes terrestres, marítimos y aéreos, así como el gasto derivado del embalaje de mercancías. Incluye asimismo el servicio de mudanzas, las erogaciones originadas en el transporte de efectos personales de agentes del Estado desde y hacia el exterior, de acuerdo con las normas legales vigentes y el transporte de personas por razones de servicios.

352 Almacenamiento

Servicios de almacenajes de insumos, bienes muebles y otros materiales.

353 Imprenta, publicaciones y reproducciones

Servicios de impresión, copia, encuadernación prestados por terceros. Publicaciones de carácter informativo o divulgaciones de tipos cultural, científicos y técnicos. Se excluyen la impresión de formularios, libros y demás impresos destinados al uso de las oficinas que se imputarán a la partida 2.3.3. Productos de artes gráficas.

354 Primas y gastos de seguros

Primas y gastos de seguros de personas o de cosas.

355 Comisiones y gastos bancarios

Gastos para atender los servicios que prestan los bancos, tales como: cobro de impuestos, apertura de carta de crédito, transferencias bancarias, etc.

356 Internet

Gastos en concepto de conexión a la red internacional de información (Internet), cualquiera sea la modalidad de contratación. En el caso de que se contrate el servicio por la modalidad de acceso telefónico al servidor del proveedor, se deberá discriminar el gasto por el uso de la línea telefónica e imputar este gasto a la partida 314. Teléfonos, télex y telefax.

359 Otros no especificados precedentemente

Otros servicios comerciales y financieros no especificados precedentemente.

39 Otros Servicios

Gastos en servicios no personales no especificados en las partidas anteriores, tales como servicio de ceremonial (recepciones, homenajes, agasajos y similares), gastos reservados, protocolares y servicios varios. La partida correspondiente a gastos

reservados sólo puede ser utilizada por los organismos autorizados a realizar gastos asignables a la función 24 Inteligencia (Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional).

b) Incorpórase el glosario de las partidas parciales del clasificador por objeto del gasto que a continuación se detallan:

628 Préstamos a corto plazo a otros entes del sector público nacional no financiero

Préstamos directos a corto plazo otorgados a otros entes del sector público nacional no financiero.

638 Préstamos a largo a otros entes del sector público nacional no financiero

Préstamos directos a largo plazo concedidos a otros entes del sector público nacional no financiero.

738 Intereses de préstamos de otros entes del sector público nacional no financiero

Gastos destinados a atender el pago de los intereses por préstamos de otros entes del sector público nacional no financiero.

748 Préstamos recibidos de otros entes del sector público nacional no financiero

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de otros entes del sector público nacional no financiero.

758 Préstamos recibidos de otros entes del sector público nacional no financiero. Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de otros entes del sector público nacional no financiero.

ANEXO AL ARTICULO 7°

CLASIFICACION DEL GASTO POR SU CARACTER ECONOMICO

a) Reemplazase la denominación de las partidas de la clasificación de gasto por su carácter económico de acuerdo con el siguiente detalle:

— 22.3.2.2.2 "Al sector público empresarial" por 2.2.3.2.2.2 "A otras entidades del sector público nacional"

— 2.2.3.6.2.2 "Al sector público empresarial" por 22.3.6.2.2 "A otras entidades del sector público nacional"

— 2.3.1.2.2.2 "Al sector público empresarial" por 2.3.1.2.2.2 "A otras entidades del sector público nacional"

— 2.3.1.6.2.2 "Al sector público empresarial" por 2.3.1.6.2.2 "A otras entidades del sector público nacional"

— 2.3.2.3.2.2 "Del sector público empresarial" por 2.3.2.3.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

— 2.3.2.8.2.2 "Del sector público empresarial" por 2.3.28.2.2 "De otras entidades del sector público nacional"

b) Incorpóranse las partidas de la clasificación del gasto por su carácter económico que a continuación se detallan:

2.2.3.2.2.2.3 A otros entes del sector público nacional no financiero
2.2.3.6.2.2.3 A otros entes del sector público nacional no financiero
2.3.1.2.2.2.3 A otros entes del sector público nacional no financiero
2.3.1.6.2.2.3 A otros entes del sector público nacional no financiero
2.3.2.3.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero
2.3.2.8.2.2.3 De otros entes del sector público nacional no financiero

RESOLUCION Nº 71/03 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 24 ABR 2003

VISTO los Decretos Nº 866, 1815 y 2666 de fechas 28 de mayo, 29 de septiembre y 29 de diciembre de 1992, respectivamente, y las Resoluciones del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 891 y 1109 de fechas 23 de julio y 18 de septiembre de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 866/1992 aprobó los clasificadores por Objeto del Gasto, por Rubro de los Recursos y por Finalidades y Funciones.

Que el Artículo 4 del citado Decreto 866/1992 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a dictar las normas de interpretación como así también a determinar, en los documentos presupuestarios, los niveles de apertura de cada uno de los clasificadores citados en el párrafo anterior.

Que la Resolución 891/1992 del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS aprobó los clasificadores Institucional, Geográfico, por Fuente de Financiamiento, Económico de los Recursos, Económico de los Gastos, y las correspondientes metodologías para la confección de la Clasificación Económica de los Gastos y de los Recursos.

Que el Artículo 6º de la citada Resolución 891/1992 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a dictar las normas de interpretación y a realizar aperturas y ampliaciones en los clasificadores mencionados en el párrafo anterior.

Que el uso de las clasificaciones presupuestarias hace preciso adaptar su detalle y glosario a necesidades específicas de aplicación.

Que resulta conveniente proceder a ordenar en un texto las clasificaciones presupuestarias de recursos y gastos del Sector Público Nacional con el objeto de incorporar en un solo documento todas las modificaciones realizadas hasta el momento a las normas aprobatorias de los mismos.

Que la elaboración de un documento que contenga un texto ordenado de los clasificadores de recursos y gastos del Sector Público Nacional resulta aconsejable para

instrumentar adecuadamente los procedimientos encarados dentro del contexto del sistema integrado de administración financiera.

Que la presente normativa se dicta en función de las disposiciones del Artículo 6º del Decreto N° 2666/92.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 71/03 S.H.

ANEXO ARTICULO 1º

A. CONCEPTO

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos normativos que agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de las operaciones gubernamentales.

Las clasificaciones presupuestarias al organizar y presentar todos los aspectos posibles de las transacciones públicas, conforman un sistema de información ajustado a las necesidades del gobierno y de los organismos internacionales que llevan estadísticas sobre los sectores públicos nacionales, posibilitando un análisis objetivo de las acciones ejecutadas por el sector público.

Por tanto, el conjunto de clasificaciones presupuestarias representa un mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pública.

B. IMPORTANCIA Y OBJETIVO

La estructura básica de las clasificaciones presupuestarias facilita la adopción de decisiones en todas las etapas del proceso presupuestario.

Dentro de los múltiples objetivos y finalidades que se pueden asignar a las clasificaciones, se mencionan las siguientes:

- Facilitan la determinación del volumen y composición de los gastos en función de los recursos proyectados, de las necesidades de la sociedad y del impacto en otros sectores de la economía.
- Facilitan la proyección de variables macroeconómicas fundamentales para el diseño de la política económica y la política presupuestaria. En estas circunstancias permiten valorar el grado de participación del gobierno en el desarrollo económico y social y medir las metas y políticas gubernamentales.
- Permiten la valoración de los resultados económico y financiero y el análisis de sus consecuencias.
- Las clasificaciones presupuestarias facilitan el análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del sector público y su impacto en la economía o en sectores particulares de la misma.

Por consiguiente, es preciso contar con sistemas de información que posibiliten el estudio de esos efectos; de ahí que las cuentas generan elementos de análisis como la participación de los recursos y gastos públicos en el PBI, nivel de empleo del sector público, grado de endeudamiento, tributación, concesión de préstamos, etc.

- Hacen posible la ejecución financiera del presupuesto. Para ello las clasificaciones coadyuvan a la generación de información económico-financiera, requerida para la adopción de decisiones administrativas.

C. ASPECTOS CONCEPTUALES Y OPERACIONALES BASICOS

Las cuentas deben ser proyectadas para servir a los propósitos de un sistema de información sobre la gestión financiera del Sector Público Nacional, donde las transacciones deben ser registradas una sola vez y, a partir de allí sea posible la obtención de todas las salidas de información que se requieran. En su estructura deben contemplarse las necesidades de información de los macrosistemas de cuentas con los que está relacionado el sector público, como son las Cuentas Nacionales y las Estadísticas de las Finanzas Públicas.

Para este efecto, el sistema de clasificaciones presupuestarias considera como "ingreso" toda transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento (fuente de fondos); y, como "gasto" toda transacción que implica una aplicación financiera (uso de fondos).

De esta conceptualización ampliada, se desprende que los recursos se originan en transacciones que representan resultados positivos (ingresos corrientes), disminución de activos e incremento de pasivos, en tanto que los gastos son transacciones que representan resultados negativos (gastos corrientes), incremento de activos y disminución de pasivos.

Los clasificadores de cuentas se utilizan tanto para la programación como para el análisis y seguimiento de la gestión económico-financiera de las instituciones públicas. Su mayor

desagregación se emplea en los niveles donde se administra dicha gestión y su mayor agregación en los máximos niveles políticos de decisión de la gestión pública.

Cada clasificador responde a un propósito u objetivo determinado; no obstante ello, en su diseño deben considerarse las necesarias interrelaciones que existen entre todos ellos. El requisito esencial para que una transacción realizada por una institución pública sea registrada una sola vez y sea posible la obtención de todas las salidas de información que se requieran, es que se definan en forma clara y precisa dichas interrelaciones. De esta manera los clasificadores de cuentas serán la base fundamental para instrumentar un sistema integrado de información financiera del sector público y para realizar el análisis de las transacciones públicas y sus efectos.

A fin de precisar las interrelaciones que deben tener los clasificadores, es necesario distinguir los clasificadores primarios, a través de los cuales se registra cada transacción sea ésta de recurso o de gasto, de los clasificadores derivados, que surgen de la combinación de dos o más clasificadores.

Los clasificadores primarios son: a) institucional, b) por rubros de recursos, c) por objeto del gasto, d) por localización geográfica, e) por tipo de moneda, f) por fuente de financiamiento y g) por categoría programática. Los demás son clasificadores derivados: h) por finalidad y función, i) por naturaleza económica de recursos, j) por naturaleza económica de gastos. Es decir, los clasificadores derivados se estructuran automáticamente por combinación de los clasificadores primarios y, por lo tanto, no se utilizan al registrar cada transacción en particular.

En términos operacionales, las clasificaciones presupuestarias presentan las siguientes características:

1. Cobertura

Se tiene en cuenta como estructura básica de organización pública, la que establece la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Dicha Ley dispone su alcance a todo el Sector Público Nacional el cual está integrado por la Administración Nacional, conformada a su vez por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social; las Empresas y Sociedades del Estado; los Entes Interestaduais; las Universidades Nacionales; los Fondos Fiduciarios; otros Entes que si bien pertenecen al Sector Público Nacional no Financiero no revisten el carácter de empresa o sociedad del Estado y no consolidan en el presupuesto de la Administración Nacional; y por el Sector Público Nacional Financiero, integrado por el Sistema Bancario Oficial, Empresas Públicas Financieras y otras Instituciones Públicas Financieras.

Esta definición es precisamente la que explica la cobertura que se considera en la formulación de las clasificaciones presupuestarias.

Sin embargo, las actividades públicas tienen un ámbito más amplio e incluyen también los niveles de gobierno correspondientes a las administraciones provinciales y municipales, para

las cuales es factible adaptar sus respectivas clasificaciones a las propuestas en este manual. Con esta particularidad la cobertura alcanzaría a todos los niveles posibles de aplicación y sería factible consolidar el gasto del Sector Público Argentino mediante una metodología homogénea de clasificación.

2. Frecuencia de elaboración

La frecuencia de elaboración de las clasificaciones no tiene un patrón definido, no obstante se puede señalar que su realización está en función de la necesidad que de ellas se tenga.

Las mismas deben ser flexibles con el objeto de permitir su adecuación a las diversas situaciones que se presenten.

3. Interrelación con otros sistemas de información

Está plenamente demostrado en la realidad la estrecha relación existente entre el sistema presupuestario y otros sistemas administrativos. El desarrollo y funcionamiento eficaz y eficiente de cada sistema se halla directamente influido por los sistemas de su contexto. Para la preparación de las clasificaciones se considera el carácter interdependiente de los sistemas administrativos, a los efectos de determinar una adecuada compatibilidad de las metodologías, normas y procedimientos que son necesarios en el desarrollo de un sistema de información de la gestión pública.

Por otro lado se debe tomar en cuenta que la información que produce el sistema de cuentas puede distinguirse de otros sistemas de información: por una parte, las cuentas del gobierno que llevan las unidades operativas (ministerios, organismos descentralizados, etc.) para fines de administración presupuestaria y responsabilidad legal, por otra parte, las Cuentas Nacionales, en que los datos se estructuran en forma común para todos los sectores, a fin de medir y agregar la producción, el ingreso, el consumo, la acumulación de capital y el financiamiento y, por último, las Estadísticas de las Finanzas Públicas, que resumen las distintas transacciones del gobierno para orientarlas fundamentalmente a la medición del impacto monetario de las medidas económicas. Cada uno de los sistemas de información mencionados responden a necesidades distintas e importantes en sí mismas. No obstante, se encuentran interrelacionados; esta situación influye en la forma que adopta cada uno de éstos, por consiguiente las clasificaciones deben facilitar su acoplamiento modular, requisito que permite establecer un grado de interdependencia entre los sistemas, ya que las cuentas presupuestarias sirven para las transacciones que realizan las unidades administrativas y éstas a su vez proporcionan insumos necesarios para compilar las Cuentas Nacionales y las Estadísticas de las Finanzas Públicas.

4. Período de referencia

Las cuentas que se organizan y se expresan en las clasificaciones pueden ser utilizadas para distintos fines y para cubrir períodos determinados. Por ejemplo, en la formulación de la política presupuestaria las cuentas se ordenan de manera que sirvan de base para las decisiones que se deben adoptar a nivel de los programas y proyectos, así como de los diferentes cambios recomendados; en este caso las cuentas se organizan de manera anterior

a la sucesión de hechos, es decir, se proyectan los acontecimientos en base a un determinado ejercicio financiero, pudiendo utilizar datos mensuales, trimestrales o semestrales.

Cuando los datos se organizan sobre la base de la información que proviene de la ejecución presupuestaria, se dice que su elaboración es ulterior a las acciones realizadas por las instituciones públicas, en cuyo caso brindan elementos de análisis importantes para evaluar las metas y políticas gubernamentales.

D. TIPOS DE CLASIFICACION

En el presente manual se adopta una estructura útil para expresar las informaciones que se originan como consecuencia de las transacciones que en materia de recursos y gastos realizan las instituciones públicas. A continuación se presentan los esquemas desarrollados.

1. Válidas para todas las transacciones

- Institucional
- Por tipo de moneda

2. Recursos públicos

- Por rubros
- Por su carácter económico

3. Gastos públicos

- Por ubicación geográfica
- Por objeto
- Por su carácter económico
- Por finalidades y funciones
- Por categoría programática
- Por fuente de financiamiento

II. CLASIFICACIONES VALIDAS PARA TODAS LAS TRANSACCIONES

A. CLASIFICACION INSTITUCIONAL

1. Concepto

La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.

2. Finalidad

- Permite distinguir los diferentes niveles institucionales encargados de la toma de decisiones, respecto de la obtención de ingresos y de la realización de gastos.
- Facilita el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario, ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto.
- Permite establecer las orientaciones del gasto en función de la política gubernamental.

3. Aspectos generales

El clasificador institucional abarca todo el ámbito del sector público nacional no financiero; no obstante las características de su diseño hacen posible extender su cobertura a las administraciones provinciales, municipales y a las instituciones públicas financieras. Con estos niveles institucionales se completa el Sector Público Argentino.

En el diseño del clasificador institucional se considera la organización del sector público definida en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. De acuerdo a dicha norma el Sector Público Nacional está integrado por la Administración Nacional, que a su vez comprende a la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social; las Empresas y Sociedades del Estado; los Entes Interestaduais; las Universidades Nacionales, los Fondos Fiduciarios; otros Entes que si bien pertenecen al Sector Público Nacional no Financiero no revisten el carácter de empresa o sociedad del Estado y no consolidan en el presupuesto de la Administración Nacional; y por el Sector Público Nacional financiero, integrado por el Sistema Bancario Oficial y otras Instituciones Públicas Financieras.

Se define a las jurisdicciones como organizaciones públicas sin personalidad jurídica, que integran la Administración Central y que representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución Nacional. En tanto que los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social, las Universidades Nacionales y las Empresas y Sociedades del Estado, son entidades que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

Los fondos fiduciarios detallados en el presente clasificador son aquellos constituidos por el Sector Público Nacional no Financiero. No se incluyen los fondos fiduciarios constituidos por los Bancos Oficiales, las Empresas Públicas Financieras u Otras Instituciones Públicas Financieras.

Para el ordenamiento institucional se ha adoptado una codificación múltiple de diez dígitos numéricos divididos en seis campos definidos según los siguientes criterios:

- a) El primer dígito identifica al sector público nacional financiero y no financiero.
- b) El segundo dígito identifica, dentro del Sector Público Nacional no Financiero, a los subsectores Administración Nacional, Empresas y Sociedades del Estado, Entes Interestaduais, Universidades Nacionales, Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero. Asimismo, dentro del Sector Público Nacional Financiero, el segundo dígito identifica el Sistema Financiero Bancario y no Bancario.

- c) El tercer dígito se asigna a los niveles que conforman la Administración Nacional (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social) y a los tipos de Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduales. En este sentido, se tiene un código diferenciado para la Administración Central, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y cada tipo de Empresas y Sociedades del Estado y de Entes Interestaduales. Asimismo, dentro del Sector Público Nacional Financiero, el tercer dígito identifica a los Bancos Oficiales, las Empresas Públicas Financieras y otras Instituciones Públicas Financieras.
- d) El cuarto y quinto dígito identifica a las jurisdicciones.
- e) El sexto y séptimo dígito corresponde a las subjurisdicciones.
- f) Los tres últimos dígitos corresponden a la numeración correlativa asignada a cada una de las entidades públicas, es decir, los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social de la Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes interestaduales, las universidades nacionales, los fondos fiduciarios, los otros entes del Sector Público Nacional no Financiero, los bancos oficiales, las empresas públicas financieras y otras instituciones públicas financieras.

4. Catálogo de Cuentas

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

1.0.0.00.00.000	Sector Público Nacional no Financiero
1.1.0.00.00.000	Administración Nacional
1.1.1.00.00.000	Administración Central
1.1.1.01.00.000	Poder Legislativo Nacional
1.1.1.05.00.000	Poder Judicial de la Nación
1.1.1.10.00.000	Ministerio Público
1.1.1.20.00.000	Presidencia de la Nación
1.1.1.20.01.000	Secretaría General
1.1.1.20.06.000	Secretaría de Turismo y Deporte

1.1.1.20.08.000	Secretaría de Inteligencia
1.1.1.20.11.000	Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
1.1.1.20.14.000	Secretaría de Cultura
1.1.1.20.15.000	Secretaría de Obras Públicas
1.1.1.25.00.000	Jefatura de Gabinete de Ministros
1.1.1.30.00.000	Ministerio del Interior
1.1.1.35.00.000	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
1.1.1.40.00.000	Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
1.1.1.40.01.000	Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Gastos Propios)
1.1.1.40.02.000	Servicio Penitenciario Federal
1.1.1.40.03.000	Secretaría de Seguridad Interior
1.1.1.40.04.000	Policía Federal Argentina
1.1.1.40.05.000	Gendarmería Nacional
1.1.1.40.06.000	Prefectura Naval Argentina
1.1.1.45.00.000	Ministerio de Defensa
1.1.1.45.20.000	Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
1.1.1.45.21.000	Estado Mayor General del Ejército
1.1.1.45.22.000	Estado Mayor General de la Armada
1.1.1.45.23.000	Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
1.1.1.45.24.000	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
1.1.1.50.00.000	Ministerio de Economía

1.1.1.54.00.000	Ministerio de la Producción
1.1.1.70.00.000	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
1.1.1.75.00.000	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
1.1.1.80.00.000	Ministerio de Salud
1.1.1.85.00.000	Ministerio de Desarrollo Social
1.1.1.90.00.000	Servicio de la Deuda Pública
1.1.1.91.00.000	Obligaciones a Cargo del Tesoro
1.1.2.00.00.000	Organismos Descentralizados
1.1.2.01.00.001	Auditoría General de la Nación
1.1.2.20.01.102	Comité Federal de Radiodifusión
1.1.2.20.01.105	Comisión Nacional de Energía Atómica
1.1.2.20.01.109	Sindicatura General de la Nación
1.1.2.20.01.112	Autoridad Regulatoria Nuclear
1.1.2.20.06.107	Administración de Parques Nacionales
1.1.2.20.14.113	Teatro Nacional Cervantes
1.1.2.20.14.116	Biblioteca Nacional
1.1.2.20.14.117	Instituto Nacional del Teatro
1.1.2.20.14.802	Fondo Nacional de las Artes
1.1.2.20.15.108	Instituto Nacional del Agua
1.1.2.20.15.604	Dirección Nacional de Vialidad
1.1.2.20.15.612	Tribunal de Tasaciones de la Nación
1.1.2.20.15.613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

1.1.2.20.15.656	Organismo Regulador de Seguridad de Presas
1.1.2.20.15.659	Organo de Control de las Concesiones Viales
1.1.2.30.00.200	Registro Nacional de las Personas
1.1.2.30.00.201	Dirección Nacional de Migraciones
1.1.2.35.00.106	Comisión Nacional de Actividades Espaciales
1.1.2.45.00.450	Instituto Geográfico Militar
1.1.2.50.00.115	Comisión Nacional de Comunicaciones
1.1.2.50.00.451	Dirección General de Fabricaciones Militares
1.1.2.50.00.602	Comisión Nacional de Valores
1.1.2.50.00.603	Superintendencia de Seguros de la Nación
1.1.2.50.00.620	Tribunal Fiscal de la Nación
1.1.2.50.00.651	Ente Nacional Regulador del Gas
1.1.2.50.00.652	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
1.1.2.50.00.661	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
1.1.2.50.00.664	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
1.1.2.54.00.606	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
1.1.2.54.00.607	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
1.1.2.54.00.608	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
1.1.2.54.00.609	Instituto Nacional de Vitivinicultura
1.1.2.54.00.622	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
1.1.2.54.00.623	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

1.1.2.54.00.624	Servicio Geológico Minero Argentino
1.1.2.70.00.103	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
1.1.2.70.00.804	Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
1.1.2.75.00.852	Superintendencia de Riesgos del Trabajo
1.1.2.80.00.902	Centro Nacional de Reeducción Social
1.1.2.80.00.903	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
1.1.2.80.00.904	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
1.1.2.80.00.905	Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implantes
1.1.2.80.00.906	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
1.1.2.80.00.909	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
1.1.2.80.00.910	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur
1.1.2.80.00.912	Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la persona con Discapacidad
1.1.2.80.00.913	Administración de Programas Especiales
1.1.2.80.00.914	Superintendencia de Servicios de Salud
1.1.2.85.00.111	Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
1.1.2.85.00.114	Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
1.1.2.85.00.118	Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

1.1.3.00.00.000	Instituciones de Seguridad Social
1.1.3.40.04.250	Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
1.1.3.45.00.470	Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares
1.1.3.75.00.850	Administración Nacional de la Seguridad Social
 1.2.0.00.00.000	 Empresas y Sociedades del Estado
 1.2.1.00.00.000	 Empresas y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria
 1.2.1.45.00.707	 Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. – EDCADASSA
 1.2.2.00.00.000	 Sociedades del Estado
1.2.2.20.00.779	Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
1.2.2.20.00.791	TELAM S.E.
1.2.2.45.22.501	Construcción de Viviendas para la Armada - COVIARA
1.2.2.50.00.720	Casa de Moneda S.E.
1.2.2.50.00.738	Informática Tributaria S.E.
1.2.2.70.00.799	Educar S.E.
1.2.2.85.00.920	Lotería Nacional S.E.

1.2.3.00.00.000	Empresas del Estado
1.2.4.00.00.000	Sociedades de Economía Mixta
1.2.5.00.00.000	Sociedades Anónimas
1.2.5.20.00.181	DIOXITEK S.A.
1.2.5.50.00.794	Nucleoeléctrica Argentina S.A.
1.2.5.50.00.798	Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - (EBISA)
1.2.5.54.00.714	INTERCARGO S.A.
1.2.5.54.00.741	Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.)
1.2.5.70.00.153	Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.
1.2.5.70.00.155	Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.
1.2.5.70.00.182	Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
1.2.6.00.00.000	Empresas Residuales
1.2.6.20.00.151	Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A.
1.2.6.20.00.152	TELAM SAIP
1.2.6.50.00.505	SISTEVAL S.A.
1.2.6.50.00.700	Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.- ENCOTESA
1.2.6.50.00.701	Ferrocarriles Metropolitanos S.A. – FEMESA

1.2.6.50.00.733	Instituto Nacional de Reaseguros - INDER
1.2.6.50.00.994	Caja Nacional de Ahorro y Seguros - CNAyS
1.2.6.50.00.995	Banco Nacional de Desarrollo - BANADE
1.2.6.54.00.705	Administración General de Puertos S.E. - AGP
1.2.6.54.00.789	Ferrocarril General Belgrano S.A.
1.3.0.00.00.000	Entes Interestaduais
1.3.1.00.00.000	Empresas Interestaduais
1.3.1.20.00.170	Investigaciones Aplicadas INVAP
1.3.1.20.00.183	Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería - ENSI
1.3.1.50.00.751	Mercado Central
1.3.1.54.00.750	Yacimientos Mineros Agua de Dionisio YMAD
1.3.2.00.00.000	Entes Binacionales
1.3.2.35.00.550	Comisión Técnica Mixta Salto Grande
1.3.2.35.00.551	Ente Binacional Yacyretá
1.3.2.35.00.552	Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río Paraná - COMIP
1.3.2.35.00.553	Comisión Binacional Puente Buenos Aires – Colonia
1.3.3.00.00.000	Otros Entes Interestaduais

1.3.3.20.00.653	Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
1.4.0.00.00.000	Universidades Nacionales
1.4.0.70.00.806	Universidad de Buenos Aires
1.4.0.70.00.807	Universidad Nacional de Catamarca
1.4.0.70.00.808	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
1.4.0.70.00.809	Universidad Nacional de Comahue
1.4.0.70.00.810	Universidad Nacional de Córdoba
1.4.0.70.00.811	Universidad Nacional de Cuyo
1.4.0.70.00.812	Universidad Nacional de Entre Ríos
1.4.0.70.00.813	Universidad Nacional de Formosa
1.4.0.70.00.814	Universidad Nacional de General San Martín
1.4.0.70.00.815	Universidad Nacional de General Sarmiento
1.4.0.70.00.816	Universidad Nacional de Jujuy
1.4.0.70.00.817	Universidad Nacional de La Matanza
1.4.0.70.00.818	Universidad Nacional de La Pampa
1.4.0.70.00.819	Universidad Nacional de La Plata
1.4.0.70.00.820	Universidad Nacional del Litoral
1.4.0.70.00.821	Universidad Nacional de Lomas de Zamora
1.4.0.70.00.822	Universidad Nacional de Luján
1.4.0.70.00.823	Universidad Nacional de Mar del Plata
1.4.0.70.00.824	Universidad Nacional de Misiones

1.4.0.70.00.825	Universidad Nacional del Nordeste
1.4.0.70.00.826	Universidad Nacional de la Patagonia
1.4.0.70.00.827	Universidad Nacional de Quilmes
1.4.0.70.00.828	Universidad Nacional de Río Cuarto
1.4.0.70.00.829	Universidad Nacional de Rosario
1.4.0.70.00.830	Universidad Nacional de Salta
1.4.0.70.00.831	Universidad Nacional de San Juan
1.4.0.70.00.832	Universidad Nacional de San Luis
1.4.0.70.00.833	Universidad Nacional de Santiago del Estero
1.4.0.70.00.834	Universidad Nacional del Sur
1.4.0.70.00.835	Universidad Tecnológica Nacional
1.4.0.70.00.836	Universidad Nacional de Tucumán
1.4.0.70.00.837	Universidad Nacional de la Rioja
1.4.0.70.00.839	Universidad Nacional de Lanús
1.4.0.70.00.840	Universidad Nacional 3 de Febrero
1.4.0.70.00.841	Universidad Nacional de Villa María
1.4.0.70.00.842	Universidad Nacional de la Patagonia Austral
1.4.0.70.00.843	Instituto Universitario Nacional de Arte
1.4.0.70.00.845	Universidad Nacional de Chilecito
1.4.0.70.00.846	Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
1.5.0.00.00.000	Fondos Fiduciarios

1.5.0.20.01.954	Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
1.5.0.20.01.955	Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
1.5.0.50.00.951	Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
1.5.0.50.00.958	Fondo Secretaria de Hacienda – BICE
1.5.0.50.00.960	Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
1.5.0.50.00.961	Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas
1.5.0.50.00.963	Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura
1.5.0.50.00.964	Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte
1.5.0.50.00.967	Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas(Ley 25.565)
1.5.0.50.00.969	Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica
1.5.0.54.00.965	Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
1.5.0.54.00.966	Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
1.5.0.54.00.968	Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina (Ley 25.422)
1.5.0.70.10.957	Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica
1.5.0.70.00.962	Fondo Fiduciario de Becas con Destino a Estudiantes Universitarios

1.5.0.85.00.956	Fondo Fiduciario de Capital Social
1.9.0.00.00.000	Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero
1.9.0.20.14.801	Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
1.9.0.50.00.625	Administración Federal de Ingresos Públicos
1.9.0.50.00.626	Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social
1.9.0.50.00.790	Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá - UESTY
1.9.0.54.00.666	Instituto Nacional de la Yerba Mate
1.9.0.54.00.740	Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
1.9.0.75.00.853	Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
2.0.0.00.00.000	Sector Público Nacional Financiero
2.1.0.00.00.000	Sistema Bancario
2.1.1.00.00.000	Bancos Oficiales
2.1.1.50.00.990	Banco Central de la República Argentina - BCRA
2.1.1.50.00.991	Banco de la Nación Argentina - BNA
2.1.1.50.00.992	Banco Hipotecario S.A.
2.1.1.50.00.993	Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - BICE

2.2.0.00.00.000	Sistema Financiero no Bancario
2.2.1.00.00.000	Empresas Públicas Financieras
2.2.1.50.00.709	Carlos Pellegrini S.A.–Gerente de Fondos Comunes de Inversión
2.2.1.50.00.710	Nación Seguros de Vida S.A.
2.2.1.50.00.711	Nación Seguros de Retiro S.A.
2.2.1.50.00.712	Nación A.F.J.P. S.A.
2.2.1.50.00.715	Nación Bursátil S.A.
2.2.1.50.00.716	Nación Fideicomisos S.A.
2.2.1.50.00.717	Nación Factoring S.A.
2.2.1.50.00.718	Nación Leasing S.A.
2.2.9.00.00.000	Otras Instituciones Públicas Financieras
2.2.9.45.00.977	Instituto de Vivienda del Ejército
2.2.9.45.00.978	Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea
2.2.9.00.00.979	Otras Instituciones Públicas Financieras

B. CLASIFICACION POR TIPO DE MONEDA

1. Concepto

Esta clasificación se utiliza para reflejar las transacciones públicas en moneda extranjera o moneda nacional. Cuando las instituciones públicas realizan operaciones de ingresos o gastos bajo esta modalidad, debe tenerse en cuenta la codificación establecida en el clasificador de referencia.

La clasificación por tipo de moneda puede ser utilizada para diversos fines; sin embargo es propósito principal de ésta brindar información para las cuentas de la Balanza de Pagos y asimismo, mediante su uso se contribuye a determinar el presupuesto de divisas del sector público.

2. Aspectos generales

El clasificador por tipo de moneda tiene una codificación de dos dígitos numéricos, el código 1 sirve para clasificar las transacciones en moneda nacional y el código 3 para moneda extranjera.

III. CLASIFICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

A. ASPECTOS GENERALES

1. Concepto

Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten:

- a) disponer de los recursos reales necesarios para desarrollar actividades programadas por el Sector Público.
- b) atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno y al Sector Privado.

De su captación y disposición depende la existencia misma del Sector Público, por lo que resulta sumamente importante llegar a conocer su origen, su naturaleza y las transacciones que permiten obtenerlos y disponer de ellos.

Al mismo tiempo, es necesario conocer los efectos y reacciones que provocan, en la economía del país, las distintas formas que asume esa captación.

Para alcanzar estos niveles de conocimiento resulta imperioso organizar esas transacciones en categorías homogéneas, que permitan la lectura e interpretación de los hechos ocurridos y de sus consecuencias.

Por ello, las clasificaciones de los recursos, procuran identificar las características distintivas de los medios de financiamiento para poder agruparlos, medirlos y analizar sus efectos.

2. Finalidad

Las clasificaciones de los recursos públicos se utilizan básicamente para:

- Realizar el análisis económico-financiero y facilitar las decisiones de las instituciones públicas.
- Medir el ahorro o desahorro, el superávit o déficit de las operaciones financieras del gobierno.
- Determinar la elasticidad de los ingresos con relación a variables que constituyen su base de imposición.
- Formular la política presupuestaria de un período determinado.

- Facilitar la evaluación del efecto de los recursos públicos en la actividad económica.
- Establecer la característica e importancia de los recursos en la economía del sector público.
- Determinar las fuentes de financiamiento con que cuenta el gobierno para la realización de las diferentes finalidades públicas.

3. Tipos de clasificación de los recursos

Con el fin de proporcionar un conocimiento cabal de las operaciones que realiza el sector público en la captación de recursos, las cuentas de ingresos se reúnen en dos tipos de clasificación:

- por rubros
- por su carácter económico

B. CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

1. Concepto

La clasificación por rubros ordena, agrupa y presenta a los recursos públicos en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.

Así, en la clasificación de los recursos por rubros se distinguen los que provienen de fuentes tradicionales como los impuestos, las tasas, los derechos y las transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de acciones y las rentas de la propiedad; y los que provienen del financiamiento como el crédito público y la disminución de activos.

2. Aspectos generales

El clasificador de los recursos por rubros permite el registro analítico de las transacciones de recursos, constituyéndose, por consiguiente, en clasificador básico o primario del sistema de clasificaciones.

El clasificador de los recursos por rubros tiene una codificación múltiple de seis dígitos agrupados en cuatro campos diferenciados.

Los grupos principales o tipos de recursos se identifican por los dos primeros dígitos, estos grupos representan los rubros agregados de los ingresos públicos; los subgrupos se codifican con el tercer, cuarto y con los dos últimos dígitos y se denominan clase, concepto y subconcepto respectivamente. La estimación de los recursos se realizará a nivel de clase, concepto o subconcepto, si corresponde, y se registrará en cifras brutas, sin deducciones, por jurisdicciones o entidades públicas y representen o no entradas de dinero efectivo; en consecuencia, su estructura agregada de presentación

será la siguiente:

JURISDICCION O ENTIDAD

TIPO

CLASE

CONCEPTO

SUBCONCEPTO

Para clasificar los recursos por tipo de moneda se utilizará la codificación establecida en el clasificador respectivo.

3. Catálogo de cuentas

RECURSOS POR RUBRO

11.0.0 Ingresos tributarios

- 11.1.0 Sobre los ingresos
 - 11.1.1 Ganancias
 - 11.1.2 Ganancia Mínima Presunta
 - 11.1.3 Premios de juegos de azar y concursos deportivos
 - 11.1.4 Intereses sobre colocaciones
- 11.2.0 Sobre el patrimonio
 - 11.2.1 Activos
 - 11.2.2 Capitales
 - 11.2.3 Inmuebles
 - 11.2.4 Vehículos
 - 11.2.5 Bienes Personales
 - 11.2.6 Activos financieros
- 11.6.0 Sobre la producción, el consumo y las transacciones
 - 11.6.1 Valor agregado

11.6.2	Internos unificados
11.6.3	Combustibles líquidos
11.6.4	Intereses pagados y costo financiero del endeudamiento empresario
11.6.5	Sellos
11.6.6	Consumo de energía eléctrica
11.6.7	Consumo de gas
11.6.8	Débitos y créditos en cuentas bancarias
11.7.0	Sobre el comercio exterior
11.7.1	Aranceles de importación
11.7.2	Aranceles de exportación
11.7.3	Estadística
11.7.4	Transferencia de divisas
11.9.0	Otros impuestos
11.9.9	Otros
12.0.0	Ingresos no tributarios
12.1.0	Tasas
12.1.1	Pilotaje Dto. Ley 12.364/57
12.1.2	Fiscalización del transporte
12.1.3	Inspección sanitaria Dto. 10.367/65
12.1.4	Sociedades por acciones Dto. 1547/78

12.1.5	Judiciales Ley 23.898
12.1.6	Sociedades de Capitalización
12.1.9	Otras
12.2.0	Derechos
12.2.1	Uso de puertos, aeropuertos y aeródromos
12.2.2	De autor
12.2.3	De inscripción
12.2.4	Peaje
12.2.5	De examen
12.2.9	Otros
12.3.0	Primas
12.4.0	Regalías
12.5.0	Alquileres
12.5.1	De inmuebles
12.5.9	Otros
12.6.0	Multas
12.6.1	Multas por infracciones
12.9.0	Otros
12.9.1	Afectaciones y devoluciones
12.9.2	Especificados
12.9.3	Ganancias por venta de activos
12.9.9	No especificados

13.0.0	Contribuciones
13.1.0	Contribuciones a la seguridad social
13.1.1	Aportes personales
13.1.2	Contribuciones patronales
13.2.0	Otras Contribuciones
13.2.1	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
13.2.2	Otras Entidades
14.0.0	Venta de bienes y servicios de administraciones públicas
14.1.0	Venta de bienes
14.1.1	Bienes varios de la administración nacional
14.2.0	Venta de servicios
14.2.1	Servicios varios de la administración nacional
15.0.0	Ingresos de operación
15.1.0	Venta bruta de bienes
15.2.0	Venta bruta de servicios
15.3.0	Ingresos financieros de instituciones financieras
15.9.0	Otros ingresos de operación

16.0.0 Rentas de la propiedad

- 16.1.0 Intereses por préstamos
- 16.1.1 Intereses por préstamos en moneda nacional
- 16.1.2 Intereses por préstamos en moneda extranjera
- 16.2.0 Intereses por depósitos
- 16.2.1 Intereses por depósitos en moneda nacional
- 16.2.2 Intereses por depósitos en moneda extranjera
- 16.3.0 Intereses por títulos y valores
- 16.3.1 Intereses por títulos y valores en moneda nacional
- 16.3.2 Intereses por títulos y valores en moneda extranjera
- 16.4.0 Beneficios por inversiones empresariales
- 16.4.1 Empresas no financieras
- 16.4.2 Empresas financieras
- 16.5.0 Arrendamiento de tierras y terrenos
- 16.5.1 Tierras
- 16.5.2 Terrenos
- 16.6.0 Derechos sobre bienes intangibles

17.0.0 Transferencias corrientes

- 17.1.0 Del Sector Privado

17.1.1	De unidades familiares
17.1.2	De instituciones privadas sin fines de lucro
17.1.3	De empresas privadas
17.2.0	De la administración nacional
17.2.1	De la administración central
17.2.2	De organismos descentralizados
17.2.3	De instituciones de seguridad social
17.3.0	De instituciones públicas financieras
17.4.0	De instituciones públicas no financieras
17.4.1	De empresas públicas no financieras
17.4.9	De fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
17.5.0	De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
17.5.1	De gobiernos provinciales
17.5.2	De instituciones públicas financieras provinciales
17.5.3	De empresas públicas no financieras provinciales
17.5.6	De gobiernos municipales
17.5.7	De instituciones públicas financieras municipales
17.5.8	De empresas públicas no financieras municipales
17.6.0	Del sector externo
17.6.1	De gobiernos extranjeros
17.6.2	De organismos internacionales
17.6.3	Del sector privado extranjero

21.0.0 Recursos propios de capital

- 21.1.0 Venta de activos
- 21.1.1 Venta de tierras y terrenos
- 21.1.2 Venta de edificios e instalaciones
- 21.1.3 Venta de maquinarias y equipos
- 21.1.4 Venta de activos intangibles
- 21.1.5 Venta de equipo militar y de seguridad
- 21.1.6 Venta de libros, revistas y otros elementos coleccionables
- 21.1.7 Venta de obras de arte
- 21.1.8 Venta de semovientes
- 21.1.9 Venta de otros bienes
- 21.3.0 Incremento de la depreciación y amortización acumulada
- 21.3.1 Depreciación acumulada
- 21.3.2 Amortización acumulada

22.0.0 Transferencias de capital

- 22.1.0 Del sector privado
- 22.1.1 De unidades familiares
- 22.1.2 De instituciones privadas sin fines de lucro
- 22.1.3 De empresas privadas

22.2.0	De la administración nacional
22.2.1	De la administración central
22.2.2	De organismos descentralizados
22.2.3	De instituciones de seguridad social
22.3.0	De instituciones públicas financieras
22.4.0	De instituciones públicas no financieras
22.4.1	De empresas públicas no financieras
22.4.9	De fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
22.5.0	De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
22.5.1	De gobiernos provinciales
22.5.2	De instituciones públicas financieras provinciales
22.5.3	De empresas públicas no financieras provinciales
22.5.6	De gobiernos municipales
22.5.7	De instituciones públicas financieras municipales
22.5.8	De empresas públicas no financieras municipales
22.6.0	Del sector externo
22.6.1	De gobiernos extranjeros
22.6.2	De organismos internacionales
22.6.3	Del sector privado extranjero
31.0.0	Venta de títulos y valores

31.1.0 Venta de títulos y valores de corto plazo

31.2.0 Venta de títulos y valores de largo plazo

32.0.0 Venta de acciones y participaciones de capital

32.1.0 De empresas privadas nacionales

32.2.0 De instituciones públicas financieras

32.3.0 De empresas públicas no financieras

32.6.0 De empresas del sector externo

33.0.0 Recuperación de préstamos de corto plazo

33.1.0 Del sector privado

33.2.0 De la administración nacional

33.2.1 De la administración central

33.2.2 De organismos descentralizados

33.2.3 De instituciones de seguridad social

33.5.0 De provincias y municipalidades

33.6.0 De instituciones públicas financieras

33.7.0 De empresas públicas no financieras

33.8.0 De fondos fiduciarios y otros entes del sector público
nacional no financiero

33.9.0 Del sector externo

34.0.0	Recuperación de préstamos de largo plazo
34.1.0	Del sector privado
34.2.0	De la administración nacional
34.2.1	De la administración central
34.2.2	De organismos descentralizados
34.2.3	De instituciones de seguridad social
34.5.0	De provincias y municipalidades
34.5.1	De gobiernos provinciales
34.5.2	De municipios
34.6.0	De instituciones públicas financieras
34.7.0	De empresas públicas no financieras
34.8.0	De fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
34.9.0	Del sector externo
35.0.0	Disminución de otros activos financieros
35.1.0	Disminución de disponibilidades
35.1.1	De caja y bancos
35.2.0	Inversiones financieras
35.2.1	De inversiones financieras temporarias

35.3.0	Cuentas a cobrar comerciales
35.3.1	Cuentas a cobrar comerciales a corto plazo
35.3.2	Cuentas a cobrar comerciales a largo plazo
35.4.0	Otras cuentas a cobrar
35.4.1	Otras cuentas a cobrar a corto plazo
35.4.2	Otras cuentas a cobrar a largo plazo
35.5.0	Documentos comerciales a cobrar
35.5.1	Documentos comerciales a cobrar a corto plazo
35.5.2	Documentos comerciales a cobrar a largo plazo
35.6.0	Otros documentos a cobrar
35.6.1	Otros documentos a cobrar a corto plazo
35.6.2	Otros documentos a cobrar a largo plazo
35.7.0	Adelantos a proveedores y contratistas
35.7.1	Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo
35.7.2	Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo
35.8.0	Activos diferidos
35.8.1	Activos diferidos a corto plazo
35.8.2	Activos diferidos a largo plazo
36.0.0	Endeudamiento público
36.1.0	Deuda en moneda nacional
36.1.1	Colocación de deuda en moneda nacional a corto plazo

36.1.2	Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo
36.2.0	Deuda en moneda extranjera
36.2.1	Colocación de deuda en moneda extranjera a corto plazo
36.2.2	Colocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo
37.0.0	Obtención de préstamos
37.1.0	Del sector privado
37.1.1	Del sector privado a corto plazo
37.1.2	Del sector privado a largo plazo
37.2.0	De la administración central
37.2.1	De la administración central a corto plazo
37.2.2	De la administración central a largo plazo
37.3.0	De organismos descentralizados
37.3.1	De organismos descentralizados a corto plazo
37.3.2	De organismos descentralizados a largo plazo
37.4.0	De instituciones de seguridad social
37.4.1	De instituciones de la seguridad social a corto plazo
37.4.2	De instituciones de la seguridad social a largo plazo
37.5.0	De provincias y municipalidades
37.5.1	De provincias y municipalidades a corto plazo
37.5.2	De provincias y municipalidades a largo plazo
37.6.0	De empresas públicas no financieras
37.6.1	De empresas públicas no financieras a corto plazo

37.6.2	De empresas públicas no financieras a largo plazo
37.7.0	De instituciones públicas financieras
37.7.1	De instituciones públicas financieras a corto plazo
37.7.2	De instituciones públicas financieras a largo plazo
37.8.0	De fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
37.8.1	De fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero a corto plazo
37.8.2	De fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero a largo plazo
37.9.0	Del sector externo
37.9.1	Del sector externo a corto plazo
37.9.2	Del sector externo a largo plazo
38.0.0	Incremento de otros pasivos
38.1.0	De cuentas a pagar comerciales
38.1.1	De cuentas a pagar comerciales a corto plazo
38.1.2	De cuentas a pagar comerciales a largo plazo
38.2.0	De otras cuentas a pagar
38.2.1	De otras cuentas a pagar a corto plazo
38.2.2	De otras cuentas a pagar a largo plazo
38.3.0	De documentos a pagar comerciales
38.3.1	De documentos a pagar comerciales a corto plazo

38.3.2	De documentos a pagar comerciales a largo plazo
38.4.0	De otros documentos a pagar
38.4.1	De otros documentos a pagar a corto plazo
38.4.2	De otros documentos a pagar a largo plazo
38.5.0	De depósitos en instituciones financieras
38.5.1	De depósitos a la vista
38.5.2	De depósitos en caja de ahorro y a plazos
38.6.0	De pasivos diferidos
38.6.1	De pasivos diferidos a corto plazo
38.6.2	De pasivos diferidos a largo plazo
38.7.0	De provisiones, provisiones y reservas técnicas
38.7.1	Incremento de provisiones para cuentas incobrables
38.7.2	Incremento de provisiones para autoseguro
38.7.3	Incremento de provisiones
38.7.4	Incremento de reservas técnicas
38.8.0	Anticipos del Banco Central de la República Argentina
39.0.0	Incremento del patrimonio
39.1.0	Incremento del capital
39.2.0	Incremento de reservas
39.3.0	Incremento de resultados

41.0.0	Contribuciones figurativas
41.1.0	Contribuciones para financiar gastos corrientes
41.1.1	Contribuciones de la administración central para financiaciones corrientes
41.1.2	Contribuciones de organismos descentralizados para financiaciones corrientes
41.1.3	Contribuciones de instituciones de seguridad social para financiaciones corrientes
41.2.0	Contribuciones para financiar gastos de capital
41.2.1	Contribuciones de la administración central para financiaciones de capital
41.2.2	Contribuciones de organismos descentralizados para financiaciones de capital
41.2.3	Contribuciones de instituciones de seguridad social para financiaciones de capital
41.3.0	Contribuciones para financiar aplicaciones financieras
41.3.1	Contribuciones de la administración central para aplicaciones financieras
41.3.2	Contribuciones de organismos descentralizados para aplicaciones financieras
41.3.3	Contribuciones de instituciones de seguridad social para aplicaciones financieras

4. Descripción de las cuentas

RECURSOS

11.0.0 INGRESOS TRIBUTARIOS

Corresponde a los ingresos originados en la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes, tales como los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre la producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios que se cargan a los costos de producción y/o comercialización.

12.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Corresponde a los ingresos provenientes de fuentes no impositivas como son los ingresos por tasas, regalías, derechos, alquileres, primas, multas, etc.

12.1.0. Tasas.

Importes pagados al Estado en virtud de la prestación de servicios públicos. Comprende la recaudación derivada de acciones de fiscalización, habilitaciones, certificaciones, etc. que realiza el Estado. Es de naturaleza coercitiva y no reviste el carácter de precio. No incluye la venta de bienes y servicios que organismos de la administración pública ofrecen en el mercado y cuyos importes revisten el carácter de precio y, por lo tanto, se imputan en los rubros del tipo 14. Venta de bienes y servicios de administraciones públicas.

12.2.0. Derechos.

Ingresos percibidos por la cesión transitoria de derechos originarios del Estado (por ejemplo, concesiones) relacionados con actividades de índole comercial, regulatoria, monopólica o bien, por el usufructo de bienes de carácter tangible o intangible.

12.3.0. Primas.

Corresponde a los importes abonados en concepto de primas de seguros. Incluye los recursos obtenidos por primas de emisión de valores colocados sobre la par.

12.4.0. Regalías.

Recursos que percibe el Estado producto de leyes que le adjudican un derecho eminente sobre las exploraciones y las explotaciones de yacimientos mineros y de hidrocarburos.

12.5.0. Alquileres.

Recursos que se originan en el cobro de alquileres por el uso de bienes del Estado no utilizados en sus actividades ordinarias. Se excluye el arrendamiento de tierras y terrenos que se clasifican en la partida 16.5.0.

12.6.0. Multas.

Recursos provenientes del cobro de compensaciones que constituyen resarcimiento por el incumplimiento de obligaciones a cargo de terceros.

12.9.0. Otros.

Otros ingresos no tributarios no especificados en las partidas precedentes.

13.0.0 CONTRIBUCIONES

Aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social, obras sociales y otras contribuciones.

13.1.0. Contribuciones a la Seguridad Social.

Aportes y contribuciones a los sistemas de Seguridad Social.

13.2.0. Otras contribuciones

Contribuciones a otras entidades tales como: obras sociales y otras entidades de asistencia social.

14.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Recursos provenientes de la venta de bienes y la prestación de servicios por entidades incluidas en el Presupuesto de la Administración Nacional, cuya gestión no se realiza según criterios comerciales e industriales. Incluye asimismo la venta de bienes como consecuencia de exposiciones o ferias, y otros eventos organizados por estas entidades.

15.0.0 INGRESOS DE OPERACION

Comprende la totalidad de los recursos provenientes de la venta de bienes y/o la prestación de servicios que hacen al objeto social de la entidad, cuya gestión se realiza según criterios comerciales e industriales. No corresponde deducir los descuentos y bonificaciones aplicados de acuerdo con la política comercial y/o disposiciones contractuales en vigor, los cuales deberán ser considerados como gastos de comercialización. Incluye además los ingresos derivados de la venta de bienes y/o la prestación de servicios que no corresponden a la actividad principal de la entidad pero que tienen el carácter de regulares y conexas con aquélla.

16.0.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD

Comprende los ingresos por arrendamientos, intereses, y dividendos derivados de la propiedad de activos fijos, intangibles y financieros de las entidades públicas.

17.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Recursos que se perciben de los sectores privado, público y externo sin contraprestación de bienes o servicios por parte de las entidades receptoras y sin cargo de devolución (ej: donaciones) y son utilizadas para financiar sus erogaciones corrientes.

21.0.0 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

Son los provenientes de la venta de activos fijos (tierras y terrenos, edificios e instalaciones y maquinarias y equipos) e intangibles; venta de otros bienes e incremento de la depreciación y amortización acumulada.

21.1.1. Venta de tierras y terrenos

Ventas de tierras y terrenos, bosques, campos, etc. Incluye las ventas por áreas de explotación de yacimientos minerales y de zonas pesqueras.

21.1.2. Venta de edificios e instalaciones

Comprende el producido de la venta de edificios e instalaciones de propiedad de las entidades.

21.1.3. Venta de maquinarias y equipos

Comprende el producido de la venta de maquinarias y equipos de propiedad de las entidades. No incluye la venta de chatarra y rezagos que se clasifican en la partida 1.2.9.0. Otros.

21.1.4. Venta de activos intangibles

Comprende el producido por la venta de patentes, derechos de autor y marcas registradas.

21.1.5. Venta de equipo militar de seguridad

Comprende el producido por la venta de equipo militar y de seguridad.

21.1.6. Venta de libros, revistas y otros elementos coleccionables

Comprende el producido por la venta de libros, revistas, mapas, películas cinematográficas impresas, discos fonográficos y otros elementos destinados a la formación de colecciones.

21.1.7. Venta de obras de arte

Comprende el producido por la venta de colecciones artísticas y ornamentales, tales como: pinturas, estatuas, tallas, antigüedades, etc.

21.1.8. Venta de semovientes

Comprende el producido por la venta de ganado de diferentes especies y todo tipo de animales con fines de reproducción, trabajo u ornamento.

21.1.9. Venta de otros bienes

Comprende la venta de otros bienes de capital no incluidos en los conceptos precedentes. No incluye las ventas de existencia que efectúan las entidades de carácter industrial, comercial y/o servicios.

21.3.1. Depreciación acumulada

Recursos provenientes de la variación positiva, durante el ejercicio de los fondos que origina la cuenta de depreciaciones.

21.3.2. Amortización acumulada

Recursos provenientes de la variación positiva, durante el ejercicio de los fondos que origina la cuenta de amortizaciones.

22.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Recursos que se perciben de los sectores privado, público y externo sin contraprestación de bienes o servicios por parte de las entidades receptoras y sin cargo de devolución (ej: donaciones) y son utilizadas para financiar sus erogaciones de capital.

31.0.0 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES

Recursos originados por la venta de títulos y valores registrados en su debida oportunidad como valores que no otorgan propiedad.

32.0.0 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

Recursos provenientes de la venta de acciones y cuotas partes de capital de otras empresas, registradas en su oportunidad como cuenta de acciones y participaciones de capital.

33.0.0 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO

Recursos originados por el rescate de préstamos a corto plazo otorgados y registrados en su oportunidad en la cuenta préstamos a corto plazo.

34.0.0 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO

Recursos originados por el rescate de préstamos a largo plazo otorgados y registrados en su oportunidad en la cuenta préstamos a largo plazo.

35.0.0 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Comprende los recursos originados por la disminución neta del activo disponible (caja, bancos e inversiones transitorias), como así también la reducción de los créditos otorgados a terceros a corto y largo plazo, ya sea bajo la forma de cuentas a cobrar, documentos o anticipos contractuales. Asimismo incluye la reducción de los activos diferidos a corto y largo plazo.

36.0.0 ENDEUDAMIENTO PUBLICO

Recursos provenientes de la emisión de títulos, bonos, etc. y contratación de empréstitos obtenidos de acuerdo con normas legislativas o delegadas por este Poder.

37.0.0 OBTENCION DE PRESTAMOS

Recursos provenientes de la obtención de préstamos a corto y largo plazo del sector privado, público y externo.

38.0.0 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

Comprende los incrementos netos de la deuda a corto y largo plazo documentada y no documentada, los aumentos de pasivos diferidos y los incrementos de las provisiones, provisiones y reservas que constituya la entidad, como asimismo el incremento de pasivos originado por los anticipos otorgados por el Banco Central de la República Argentina al Tesoro Nacional.

39.0.0 INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Comprende operaciones que originan un incremento del capital, las reservas o de los resultados acumulados en ejercicios anteriores. Incluye asimismo los aportes que tienen por destino la capitalización de la entidad.

41.0.0 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Recursos originados en las contribuciones de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social destinados a la financiación de gastos corrientes, de gastos de capital y de aplicaciones financieras de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social.

C. CLASIFICACION DE LOS RECURSOS POR SU CARACTER ECONOMICO

1. Concepto

Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras.

Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.

Los recursos de capital se originan en la venta de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos. Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.

2. Finalidad

De acuerdo con las definiciones planteadas, a continuación se describen las principales finalidades que cumple la clasificación económica de los recursos.

- Sirve como elemento de análisis de la estructura y evolución del sistema tributario.
- Se utiliza para análisis macroeconómicos, por cuanto tienen elementos que permiten evaluar el rendimiento fiscal de una determinada actividad económica y el grado de afectación del sistema tributario nacional, lo que a su vez hace posible tomar decisiones en cuanto al uso que se le debe dar a la tributación como instrumento a ser tomado en cuenta para la redistribución del ingreso.
- Permite medir la elasticidad de los ingresos tributarios con respecto al PBI, así como el cálculo de la presión tributaria.
- Orienta la asignación de recursos en función de la política gubernamental.
- Permite determinar cuáles son las fuentes de ingresos públicos.
- Brinda información sobre la naturaleza de la deuda pública y su distribución en instrumentos a corto y a largo plazo.

3. Aspectos generales

La delimitación entre la clasificación de los recursos por rubros y por su naturaleza económica no es absoluta, debido a que el paso de uno a otro constituye una reordenación de los rubros para presentar cuentas agregadas con características económicas más definidas.

Seguidamente se transcribe la clasificación económica de los recursos en sus versiones sintética y analítica, así como la metodología utilizada en su elaboración.

4. Catálogo de cuentas (versión sintética)

1 Recursos

1.1 Ingresos corrientes

1.1.1 Ingresos tributarios

1.1.1.1 Impuestos directos

1.1.1.2 Impuestos indirectos

1.1.2 Contribuciones a la seguridad social

1.1.3 Ingresos no tributarios

1.1.3.1 Tasas

1.1.3.2 Derechos

1.1.3.3 Otros no tributarios

1.1.4 Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas

1.1.5 Ingresos de operación

1.1.5.1 Ventas brutas

1.1.5.2 Ingresos financieros de instituciones financieras

1.1.5.3 Otros ingresos de operación

1.1.6 Rentas de la propiedad

1.1.6.1	Intereses
1.1.6.2	Dividendos
1.1.6.3	Arrendamiento de tierras y terrenos
1.1.6.4	Derechos sobre bienes intangibles
1.1.7	Transferencias corrientes
1.1.7.1	Del sector privado
1.1.7.2	Del sector público
1.1.7.3	Del sector externo
1.1.8.	Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes
1.2	Recursos de capital
1.2.1	Recursos propios de capital
1.2.1.1	Venta de activos
1.2.1.2	Disminución de existencias
1.2.1.3	Incremento de la depreciación y amortización acumulada
1.2.2	Transferencias de capital
1.2.2.1	Del sector privado

1.2.2.2 Del sector público

1.2.2.3 Del sector externo

1.2.3 Disminución de la inversión financiera¹

1.2.3.1 Venta de acciones y participaciones de capital

1.2.3.2 Recuperación de préstamos de corto plazo

1.2.3.6 Recuperación de préstamos de largo plazo

¹ Recursos generados por el subsector Administración Nacional por transacciones que se realizan en cumplimiento de objetivos de política (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

1.2.4 Contribuciones figurativas para financiaciones de capital

1.3 Fuentes financieras

1.3.1 Disminución de la inversión financiera

1.3.1.1 Venta de acciones y participaciones de capital²

1.3.1.2 Recuperación de préstamos de corto plazo²

1.3.1.3 Venta de títulos y valores

1.3.1.4 Disminución de otros activos financieros

1.3.1.6 Recuperación de préstamos de largo plazo²

² Recursos generados por el subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan

a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

1.3.2 Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

- 1.3.2.1 Colocación de deuda en moneda nacional a corto plazo
- 1.3.2.2 Colocación de deuda en moneda extranjera a corto plazo
- 1.3.2.3 Obtención de préstamos a corto plazo
- 1.3.2.5 Incremento de otros pasivos
- 1.3.2.6 Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo
- 1.3.2.7 Colocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo
- 1.3.2.8 Obtención de préstamos a largo plazo

1.3.3 Incremento del patrimonio

- 1.3.3.1 Incremento del capital
- 1.3.3.2 Incremento de reservas
- 1.3.3.3 Incremento de resultados acumulados

1.3.4 Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras

5. Catálogo de Cuentas (versión analítica)

1 Recursos

1.1 Ingresos corrientes

1.1.1 Ingresos tributarios

1.1.1.1 Impuestos directos

1.1.1.1.1 Sobre los ingresos

1.1.1.1.2 Sobre el patrimonio

1.1.1.2 Impuestos indirectos

1.1.1.2.1 Sobre la producción, el consumo y las transacciones

1.1.1.2.2 Sobre el comercio exterior

1.1.1.2.3 Otros impuestos

1.1.2 Contribuciones a la seguridad social

1.1.3 Ingresos no tributarios

1.1.3.1 Tasas

1.1.3.2 Derechos

1.1.3.3 Otros no tributarios

1.1.4 Ventas de bienes y servicios de las

administraciones públicas

1.1.5 Ingresos de operación

1.1.5.1 Ventas brutas

1.1.5.2 Ingresos financieros de instituciones financieras

1.1.5.3 Otros ingresos de operación

1.1.6 Rentas de la propiedad

1.1.6.1 Intereses

1.1.6.1.1 Intereses en moneda nacional

1.1.6.1.1.1 Intereses por préstamos

1.1.6.1.1.2 Intereses por depósitos

1.1.6.1.1.3 Intereses por títulos y valores

1.1.6.1.2 Intereses en moneda extranjera

1.1.6.1.2.1 Intereses por préstamos

1.1.6.1.2.2 Intereses por depósitos

1.1.6.1.2.3 Intereses por títulos y valores

1.1.6.2 Dividendos

1.1.6.3 Arrendamiento de tierras y terrenos

1.1.6.4 Derechos sobre bienes intangibles

1.1.7 Transferencias corrientes

1.1.7.1 Del sector privado

1.1.7.1.1 De unidades familiares

1.1.7.1.2 De instituciones privadas sin fines de lucro

1.1.7.1.3 De empresas privadas

1.1.7.2 Del sector público

1.1.7.2.1 De la administración nacional

1.1.7.2.1.1 De la administración central

1.1.7.2.1.2 De los organismos descentralizados

1.1.7.2.1.3 De las instituciones de seguridad social

1.1.7.2.2 De otras entidades del sector público nacional

1.1.7.2.2.1 De las empresas públicas no financieras

1.1.7.2.2.2 De las instituciones públicas financieras

1.1.7.2.2.3 De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

1.1.7.2.3 De provincias y municipios

1.1.7.2.3.1	De gobiernos provinciales
1.1.7.2.3.2	De empresas públicas no financieras provinciales
1.1.7.2.3.3	De instituciones públicas financieras provinciales
1.1.7.2.3.4	De gobiernos municipales
1.1.7.2.3.5	De empresas públicas no financieras municipales
1.1.7.2.3.6	De instituciones públicas financieras municipales
1.1.7.3	Del sector externo
1.1.7.3.1	De gobiernos extranjeros
1.1.7.3.2	De organismos internacionales
1.1.7.3.3	Del sector privado extranjero
1.1.8.	Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes
1.1.8.1	De la administración nacional
1.1.8.1.1	De la administración central
1.1.8.1.2	De organismos descentralizados
1.1.8.1.3	De instituciones de seguridad social
1.2	Recursos de capital
1.2.1	Recursos propios de capital

1.2.1.1	Venta de activos
1.2.1.1.1	De activos fijos
1.2.1.1.2	De tierras y terrenos
1.2.1.1.3	De activos intangibles
1.2.1.2	Disminución de existencias
1.2.1.2.1	De productos terminados y en proceso
1.2.1.2.2	De materias primas y materiales y suministros
1.2.1.2.3	De productos estratégicos
1.2.1.3	Incremento de la depreciación y amortización acumulada
1.2.1.3.1	Depreciación acumulada
1.2.1.3.2	Amortización acumulada
1.2.2	Transferencias de capital
1.2.2.1	Del sector privado
1.2.2.1.1	De unidades familiares
1.2.2.1.2	De instituciones privadas sin fines de lucro
1.2.2.1.3	De empresas privadas

1.2.2.2	Del sector público
1.2.2.2.1	<u>De la administración nacional</u>
1.2.2.2.1.1	De la administración central
1.2.2.2.1.2	De los organismos descentralizados
1.2.2.2.1.3	De las instituciones de seguridad social
1.2.2.2.2	<u>De otras entidades del sector público nacional</u>
1.2.2.2.2.1	De las empresas públicas no financieras
1.2.2.2.2.2	De las instituciones públicas financieras
1.2.2.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
1.2.2.2.3	<u>De provincias y municipios</u>
1.2.2.2.3.1	De gobiernos provinciales
1.2.2.2.3.2	De empresas públicas no financieras provinciales
1.2.2.2.3.3	De instituciones públicas financieras provinciales
1.2.2.2.3.4	De gobiernos municipales
1.2.2.2.3.5	De empresas públicas no financieras municipales
1.2.2.2.3.6	De instituciones públicas financieras municipales
1.2.2.3	Del sector externo
1.2.2.3.1	De gobiernos extranjeros
1.2.2.3.2	De organismos internacionales
1.2.2.3.3	Del sector privado extranjero
1.2.3	Disminución de la inversión financiera³

³ Recursos generados por el subsector Administración Nacional por transacciones que se realizan en cumplimiento de objetivos de política (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

1.2.3.1 Venta de acciones y participaciones de capital

1.2.3.1.1 Del sector privado empresarial

1.2.3.1.2 Del sector público empresarial

1.2.3.1.2.1 De empresas públicas no financieras

1.2.3.1.2.2 De instituciones públicas financieras

1.2.3.1.3 Del sector externo

1.2.3.2 Recuperación de préstamos de corto plazo

1.2.3.2.1 Del sector privado

1.2.3.2.2 Del sector público

1.2.3.2.2.1 De la administración nacional

1.2.3.2.2.1.1 De la administración central

1.2.3.2.2.1.2 De los organismos descentralizados

1.2.3.2.2.1.3 De las instituciones de seguridad social

1.2.3.2.2.2 De otras entidades del sector público nacional

1.2.3.2.2.2.1 De las empresas públicas no financieras

1.2.3.2.2.2.2 De las instituciones públicas financieras

1.2.3.2.2.2.3 De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

1.2.3.2.2.3	De provincias y municipios
1.2.3.2.3	<u>Del sector externo</u>
1.2.3.6	Recuperación de préstamos de largo plazo
1.2.3.6.1	<u>Del sector privado</u>
1.2.3.6.2	<u>Del sector público</u>
1.2.3.6.2.1	De la administración nacional
1.2.3.6.2.1.1	De la administración central
1.2.3.6.2.1.2	De los organismos descentralizados
1.2.3.6.2.1.3	De las instituciones de seguridad social
1.2.3.6.2.2	De otras entidades del sector público nacional
1.2.3.6.2.2.1	De las empresas públicas no financieras
1.2.3.6.2.2.2	De las instituciones públicas financieras
1.2.3.6.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
1.2.3.6.2.3	De las provincias y municipios
1.2.3.6.3	<u>Del sector externo</u>
1.2.4	Contribuciones figurativas para financiaciones de capital
1.2.4.1	De la administración nacional
1.2.4.1.1	De la administración central
1.2.4.1.2	De organismos descentralizados
1.2.4.1.3	De instituciones de seguridad social
1.3	Fuentes financieras
1.3.1	Disminución de la inversión financiera

1.3.1.1 Venta de acciones y participaciones de capital⁴

1.3.1.1.1 Del sector privado empresarial

1.3.1.1.2 Del sector público empresarial

1.3.1.1.2.1 De empresas públicas no financieras

1.3.1.1.2.2 De instituciones públicas financieras

1.3.1.1.3 Del sector externo

⁴ Recursos generados por el subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

1.3.1.2 Recuperación de préstamos de corto plazo⁴

1.3.1.2.1 Del sector privado

1.3.1.2.2 Del sector público

1.3.1.2.2.1 De la administración nacional

1.3.1.2.2.1.1 De la administración central

1.3.1.2.2.1.2 De los organismos descentralizados

1.3.1.2.2.1.3 De las instituciones de seguridad social

1.3.1.2.2.2 De otras entidades del sector público nacional

1.3.1.2.2.2.1 De las empresas públicas no financieras

1.3.1.2.2.2.2 De las instituciones públicas financieras

1.3.1.2.2.2.3 De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

1.3.1.2.2.3 De las provincias y municipios

1.3.1.2.3 Del sector externo

⁴ Recursos generados por el subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

1.3.1.3 Venta de títulos y valores

1.3.1.3.1 Títulos y valores de corto plazo

1.3.1.3.6 Títulos y valores de largo plazo

1.3.1.4 Disminución de otros activos financieros

1.3.1.4.1 Disminución de disponibilidades

1.3.1.4.1.1 Disminución de caja y bancos

1.3.1.4.1.2 Disminución de inversiones financieras temporarias

1.3.1.4.2 Disminución de cuentas a cobrar

1.3.1.4.2.1 Disminución de cuentas comerciales a cobrar a corto plazo

1.3.1.4.2.2 Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo

1.3.1.4.2.6 Disminución de cuentas comerciales a cobrar a largo plazo

1.3.1.4.2.7 Disminución de otras cuentas a cobrar a largo plazo

1.3.1.4.3 Disminución de documentos a cobrar

1.3.1.4.3.1 Disminución de documentos comerciales a cobrar a corto plazo

1.3.1.4.3.2 Disminución de otros documentos a cobrar a corto plazo

- 1.3.1.4.3.6 Disminución de documentos comerciales a cobrar a largo plazo
- 1.3.1.4.3.7 Disminución de otros documentos a cobrar a largo plazo
- 1.3.1.4.4 Disminución de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas
- 1.3.1.4.4.1 Disminución de activos diferidos a corto plazo
- 1.3.1.4.4.2 Disminución de adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo
- 1.3.1.4.4.6 Disminución de activos diferidos a largo plazo
- 1.3.1.4.4.7 Disminución de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo
- 1.3.1.6 Recuperación de préstamos de largo plazo⁴**
- 1.3.1.6.1 Del sector privado
- 1.3.1.6.2 Del sector público
- 1.3.1.6.2.1 De la administración nacional
- 1.3.1.6.2.1.1 De la administración central
- 1.3.1.6.2.1.2 De los organismos descentralizados
- 1.3.1.6.2.1.3 De las instituciones de seguridad social
- 1.3.1.6.2.2 De otras entidades del sector público nacional
- 1.3.1.6.2.2.1 De las empresas públicas no financieras
- 1.3.1.6.2.2.2 De las instituciones públicas financieras
- 1.3.1.6.2.2.3 De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
- 1.3.1.6.2.3 De las provincias y municipios
- 1.3.1.6.3 Del sector externo

1.3.2	Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
1.3.2.1	Colocación de deuda en moneda nacional a corto plazo
1.3.2.2	Colocación de deuda en moneda extranjera a corto plazo
1.3.2.3	Obtención de préstamos a corto plazo
1.3.2.3.1	<u>Del sector privado</u>
1.3.2.3.2	<u>Del sector público</u>
1.3.2.3.2.1	De la administración nacional
1.3.2.3.2.1.1	De la administración central
1.3.2.3.2.1.2	De los organismos descentralizados
1.3.2.3.2.1.3	De las instituciones de seguridad social
1.3.2.3.2.2	De otras entidades del sector público nacional
1.3.2.3.2.2.1	De las empresas públicas no financieras
1.3.2.3.2.2.2	De las instituciones públicas financieras
1.3.2.3.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
1.3.2.3.2.3	De las provincias y municipios
1.3.2.3.3	<u>Del sector externo</u>
1.3.2.5	Incremento de otros pasivos
1.3.2.5.1	<u>Incremento de cuentas a pagar</u>

- 1.3.2.5.1.1 Incremento de cuentas comerciales a pagar a corto plazo
- 1.3.2.5.1.2 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo
- 1.3.2.5.1.6 Incremento de cuentas comerciales a pagar a largo plazo
- 1.3.2.5.1.7 Incremento de otras cuentas a pagar a largo plazo
- 1.3.2.5.2 Incremento de documentos a pagar
- 1.3.2.5.2.1 Incremento de documentos comerciales a pagar a corto plazo
- 1.3.2.5.2.2 Incremento de otros documentos a pagar a corto plazo
- 1.3.2.5.2.6 Incremento de documentos comerciales a pagar a largo plazo
- 1.3.2.5.2.7 Incremento de otros documentos a pagar a largo plazo
- 1.3.2.5.3 Incremento de depósitos a la vista
- 1.3.2.5.4 Incremento de depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo
- 1.3.2.5.5 Incremento de pasivos diferidos
- 1.3.2.5.5.1 Incremento de pasivos diferidos a corto plazo
- 1.3.2.5.5.6 Incremento de pasivos diferidos a largo plazo
- 1.3.2.5.6 Incremento de previsiones, provisiones y reservas técnicas
- 1.3.2.5.6.1 Incremento de previsiones
- 1.3.2.5.6.1.1 Incremento de previsiones para cuentas incobrables
- 1.3.2.5.6.1.2 Incremento de previsiones para autoseguro

1.3.2.5.6.2	Incremento de provisiones
1.3.2.5.6.3	Incremento de reservas técnicas
1.3.2.5.7	Anticipos del Banco Central de la República Argentina
1.3.2.6	Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo
1.3.2.7	Colocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo
1.3.2.8	Obtención de préstamos a largo plazo
1.3.2.8.1	<u>Del sector privado</u>
1.3.2.8.2	<u>Del sector público</u>
1.3.2.8.2.1	De la administración nacional
1.3.2.8.2.1.1	De la administración central
1.3.2.8.2.1.2	De los organismos descentralizados
1.3.2.8.2.1.3	De las instituciones de seguridad social
1.3.2.8.2.2	De otras entidades del sector público nacional
1.3.2.8.2.2.1	De las empresas públicas no financieras
1.3.2.8.2.2.2	De las instituciones públicas financieras
1.3.2.8.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
1.3.2.8.2.3	De las provincias y municipios
1.3.2.8.3	<u>Del sector externo</u>
1.3.3	Incremento del patrimonio

- 1.3.3.1** **Incremento del capital**

- 1.3.3.2** **Incremento de reservas**

- 1.3.3.3** **Incremento de resultados acumulados**

- 1.3.4** **Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras**

- 1.3.4.1** **De la administración nacional**
- 1.3.4.1.1 De la administración central
- 1.3.4.1.2 De organismos descentralizados
- 1.3.4.1.3 De instituciones de seguridad social

6. Metodología para su elaboración

CODIGO	CORRESPONDENCIA CON EL CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBROS
---------------	---

- 1.0.0.0.0.0** **Recursos**

- 1.1.0.0.0.0** **Ingresos corrientes**

- 1.1.1.0.0.0** **Ingresos tributarios**

1.1.1.1.0.0.0	Impuestos directos	
1.1.1.1.1.0.0	Sobre los ingresos	1111 al 1114
1.1.1.1.2.0.0	Sobre el patrimonio	1121 al 1126
1.1.1.2.0.0.0	Impuestos indirectos	
1.1.1.2.1.0.0	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	1161 al 1168
1.1.1.2.2.0.0	Sobre el comercio exterior	1171 al 1174
1.1.1.2.3.0.0	Otros impuestos	1199
1.1.2.0.0.0.0	Contribuciones a la seguridad social	1310-1320
1.1.3.0.0.0.0	Ingresos no tributarios	
1.1.3.1.0.0.0	Tasas	1210
1.1.3.2.0.0.0	Derechos	1220
1.1.3.3.0.0.0	Otros no tributarios	1230 al 1290
1.1.4.0.0.0.0	Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas	1410-1420
1.1.5.0.0.0.0	Ingresos de operación	

1.1.5.1.0.0.0	Ventas brutas	1510-1520
1.1.5.2.0.0.0	Ingresos financieros de instituciones financieras	1530
1.1.5.3.0.0.0	Otros ingresos de operación	1590
1.1.6.0.0.0.0	Rentas de la propiedad	
1.1.6.1.0.0.0	Intereses	
1.1.6.1.1.0.0	Intereses en moneda nacional	
1.1.6.1.1.1.0	Intereses por préstamos	1611
1.1.6.1.1.2.0	Intereses por depósitos	1621
1.1.6.1.1.3.0	Intereses por títulos y valores	1631
1.1.6.1.2.0.0	Intereses en moneda extranjera	
1.1.6.1.2.1.0	Intereses por préstamos	1612
1.1.6.1.2.2.0	Intereses por depósitos	1622
1.1.6.1.2.3.0	Intereses por títulos y valores	1632
1.1.6.2.0.0.0	Dividendos	1640
1.1.6.3.0.0.0	Arrendamiento de tierras y terrenos	1650

1.1.6.4.0.0.0	Derechos sobre bienes intangibles	1660
1.1.7.0.0.0.0	Transferencias corrientes	
1.1.7.1.0.0.0	Del sector privado	
1.1.7.1.1.0.0	De unidades familiares	1711
1.1.7.1.2.0.0	De instituciones privadas sin fines de lucro	1712
1.1.7.1.3.0.0	De empresas privadas	1713
1.1.7.2.0.0.0	Del sector público	
1.1.7.2.1.0.0	De la administración nacional	
1.1.7.2.1.1.0	De la administración central	1721
1.1.7.2.1.2.0	De los organismos descentralizados	1722
1.1.7.2.1.3.0	De las instituciones de seguridad social	1723
1.1.7.2.2.0.0	De otras entidades del sector público nacional	
1.1.7.2.2.1.0	De las empresas públicas no financieras	1741
1.1.7.2.2.2.0	De las instituciones públicas financieras	1730
1.1.7.2.2.3.0	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	1749
1.1.7.2.3.0.0	De provincias y municipios	
1.1.7.2.3.1.0	De gobiernos provinciales	1751

1.1.7.2.3.2.0	De empresas públicas no financieras provinciales	1753
1.1.7.2.3.3.0	De instituciones públicas financieras provinciales	1752
1.1.7.2.3.4.0	De gobiernos municipales	1756
1.1.7.2.3.5.0	De empresas públicas no financieras municipales	1758
1.1.7.2.3.6.0	De instituciones públicas financieras municipales	1757
1.1.7.3.0.0.0	Del sector externo	
1.1.7.3.1.0.0	De gobiernos extranjeros	1761
1.1.7.3.2.0.0	De organismos internacionales	1762
1.1.7.3.3.0.0	Del sector privado extranjero	1763
1.1.8.0.0.0.0	Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes	
1.1.8.1.0.0.0	De la administración nacional	
1.1.8.1.1.0.0	De la administración central	4111
1.1.8.1.2.0.0	De organismos descentralizados	4112
1.1.8.1.3.0.0	De instituciones de seguridad social	4113
1.2.0.0.0.0.0	Recursos de capital	

1.2.1.0.0.0.0	Recursos propios de capital	
1.2.1.1.0.0.0	Venta de activos	
1.2.1.1.1.0.0	De activos fijos	2112-2113- 2115/2119
1.2.1.1.2.0.0	De tierras y terrenos	2111
1.2.1.1.3.0.0	De activos intangibles	2114
1.2.1.2.0.0.0	Disminución de existencias	
1.2.1.2.1.0.0	De productos terminados y en proceso No clasificado	
1.2.1.2.2.0.0	De materias primas y materiales y suministros No clasificado	
1.2.1.2.3.0.0	De productos estratégicos No clasificado	
1.2.1.3.0.0.0	Incremento de la depreciación y amortización acumulada	
1.2.1.3.1.0.0	Depreciación acumulada	2131
1.2.1.3.2.0.0	Amortización acumulada	2132
1.2.2.0.0.0.0	Transferencias de capital	
1.2.2.1.0.0.0	Del sector privado	
1.2.2.1.1.0.0	De unidades familiares	2211
1.2.2.1.2.0.0	De instituciones privadas sin fines de	2212

	lucro	
1.2.2.1.3.0.0	De empresas privadas	2213
1.2.2.2.0.0.0	Del sector público	
1.2.2.2.1.0.0	De la administración nacional	
1.2.2.2.1.1.0	De la administración central	2221
1.2.2.2.1.2.0	De los organismos descentralizados	2222
1.2.2.2.1.3.0	De las instituciones de seguridad social	2223
1.2.2.2.2.0.0	De otras entidades del sector público nacional	
1.2.2.2.2.1.0	De las empresas públicas no financieras	2241
1.2.2.2.2.2.0	De las instituciones públicas financieras	2230
1.2.2.2.2.3.0	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	2249
1.2.2.2.3.0.0	De provincias y municipios	
1.2.2.2.3.1.0	De gobiernos provinciales	2251
1.2.2.2.3.2.0	De empresas públicas no financieras provinciales	2253
1.2.2.2.3.3.0	De instituciones públicas financieras provinciales	2252
1.2.2.2.3.4.0	De gobiernos municipales	2256
1.2.2.2.3.5.0	De empresas públicas no financieras municipales	2258
1.2.2.2.3.6.0	De instituciones públicas financieras municipales	2257

1.2.2.3.0.0.0	Del sector externo	
1.2.2.3.1.0.0	De gobiernos extranjeros	2261
1.2.2.3.2.0.0	De organismos internacionales	2262
1.2.2.3.3.0.0	Del sector privado extranjero	2263

1.2.3.0.0.0.0 Disminución de la inversión financiera⁵

⁵ Recursos generados por el subsector Administración Nacional por transacciones que se realizan en cumplimiento de objetivos de política (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

1.2.3.1.0.0.0	Venta de acciones y participaciones de capital	
1.2.3.1.1.0.0	Del sector privado empresarial	3210
1.2.3.1.2.0.0	Del sector público empresarial	
1.2.3.1.2.1.0	De empresas públicas no financieras	3230
1.2.3.1.2.2.0	De instituciones públicas financieras	3220
1.2.3.1.3.0.0	Del sector externo	3260

1.2.3.2.0.0.0	Recuperación de préstamos de corto plazo	
1.2.3.2.1.0.0	Del sector privado	3310
1.2.3.2.2.0.0	Del sector público	
1.2.3.2.2.1.0	De la administración nacional	
1.2.3.2.2.1.1	De la administración central	3321

1.2.3.2.2.1.2	De los organismos descentralizados	3322
1.2.3.2.2.1.3	De las instituciones de la seguridad social	3323
1.2.3.2.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	
1.2.3.2.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	3370
1.2.3.2.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	3360
1.2.3.2.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	3380
1.2.3.2.2.3.0	De las provincias y municipios	3350
1.2.3.2.3.0.0	Del sector externo	3390
1.2.3.6.0.0.0	Recuperación de préstamos de largo plazo	
1.2.3.6.1.0.0	Del sector privado	3410
1.2.3.6.2.0.0	Del sector público	
1.2.3.6.2.1.0	De la administración nacional	
1.2.3.6.2.1.1	De la administración central	3421
1.2.3.6.2.1.2	De los organismos descentralizados	3422
1.2.3.6.2.1.3	De las instituciones de la seguridad social	3423
1.2.3.6.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	
1.2.3.6.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	3470

1.2.3.6.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	3460
1.2.3.6.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	3480
1.2.3.6.2.3.0	De las provincias y municipios	3450
1.2.3.6.3.0.0	Del sector externo	3490
1.2.4.0.0.0.0	Contribuciones figurativas para financiaciones de capital	
1.2.4.1.0.0.0	De la administración nacional	
1.2.4.1.1.0.0	De la administración central	4121
1.2.4.1.2.0.0	De organismos descentralizados	4122
1.2.4.1.3.0.0	De instituciones de seguridad social	4123
1.3.0.0.0.0.0	Fuentes financieras	
1.3.1.0.0.0.0	Disminución de la inversión financiera	
1.3.1.1.0.0.0	Venta de acciones y participaciones de capital⁶	
1.3.1.1.1.0.0	Del sector privado empresarial	3210
1.3.1.1.2.0.0	Del sector público empresarial	
1.3.1.1.2.1.0	De empresas públicas no financieras	3230
1.3.1.1.2.2.0	De instituciones públicas financieras	3220

1.3.1.1.3.0.0	Del sector externo	3260
1.3.1.2.0.0.0	Recuperación de préstamos de corto plazo⁶	
1.3.1.2.1.0.0	Del sector privado	3310
1.3.1.2.2.0.0	Del sector público	
1.3.1.2.2.1.0	De la administración nacional	
1.3.1.2.2.1.1	De la administración central	3321
1.3.1.2.2.1.2	De los organismos descentralizados	3322
1.3.1.2.2.1.3	De las instituciones de la seguridad social	3323
1.3.1.2.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	
1.3.1.2.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	3370
1.3.1.2.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	3360
1.3.1.2.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	3380
1.3.1.2.2.3.0	De las provincias y municipios	3350
1.3.1.2.3.0.0	Del sector externo	3390
1.3.1.3.0.0.0	Venta de títulos y valores	
1.3.1.3.1.0.0	Títulos y valores de corto plazo	3110
1.3.1.3.6.0.0	Títulos y valores de largo plazo	3120

1.3.1.4.0.0.0	Disminución de otros activos financieros	
1.3.1.4.1.0.0	Disminución de disponibilidades	
1.3.1.4.1.1.0	Disminución de caja y bancos	3511
1.3.1.4.1.2.0	Disminución de inversiones financieras temporarias	3521
1.3.1.4.2.0.0	Disminución de cuentas a cobrar	
1.3.1.4.2.1.0	Disminución de cuentas comerciales a cobrar a corto plazo	3531
1.3.1.4.2.2.0	Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo	3541
1.3.1.4.2.6.0	Disminución de cuentas comerciales a cobrar a largo plazo	3532
1.3.1.4.2.7.0	Disminución de otras cuentas a cobrar a largo plazo	3542
1.3.1.4.3.0.0	Disminución de documentos a cobrar	
1.3.1.4.3.1.0	Disminución de documentos comerciales a cobrar a corto plazo	3551
1.3.1.4.3.2.0	Disminución de otros documentos a cobrar a corto plazo	3561
1.3.1.4.3.6.0	Disminución de documentos comerciales a cobrar a largo plazo	3552
1.3.1.4.3.7.0	Disminución de otros documentos a cobrar a largo plazo	3562
1.3.1.4.4.0.0	Disminución de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas	
1.3.1.4.4.1.0	Disminución de activos diferidos a corto plazo	3581

1.3.1.4.4.2.0	Disminución de adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo	3571
1.3.1.4.4.6.0	Disminución de activos diferidos a largo plazo	3582
1.3.1.4.4.7.0	Disminución de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	3572
1.3.1.6.0.0.0	Recuperación de préstamos de largo plazo⁶	
1.3.1.6.1.0.0	Del sector privado	3410
1.3.1.6.2.0.0	Del sector público	
1.3.1.6.2.1.0	De la administración nacional	
1.3.1.6.2.1.1	De la administración central	3421
1.3.1.6.2.1.2	De los organismos descentralizados	3422
1.3.1.6.2.1.3	De las instituciones de la seguridad social	3423
1.3.1.6.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	
1.3.1.6.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	3470
1.3.1.6.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	3460
1.3.1.6.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	3480
1.3.1.6.2.3.0	De las provincias y municipios	3450
1.3.1.6.3.0.0	Del sector externo	3490

⁶ Recursos generados por el subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

1.3.2.0.0.0.0 Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

1.3.2.1.0.0.0 Colocación de deuda en moneda nacional a 3611 corto plazo

1.3.2.2.0.0.0 Colocación de deuda en moneda extranjera a 3621 corto plazo

1.3.2.3.0.0.0 Obtención de préstamos a corto plazo

1.3.2.3.1.0.0	Del sector privado	3711
1.3.2.3.2.0.0	Del sector público	
1.3.2.3.2.1.0	De la administración nacional	
1.3.2.3.2.1.1	De la administración central	3721
1.3.2.3.2.1.2	De los organismos descentralizados	3731
1.3.2.3.2.1.3	De las instituciones de seguridad social	3741
1.3.2.3.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	
1.3.2.3.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	3761
1.3.2.3.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	3771
1.3.2.3.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	3781
1.3.2.3.2.3.0	De las provincias y municipios	3751

1.3.2.3.3.0.0	Del sector externo	3791
1.3.2.5.0.0.0	Incremento de otros pasivos	
1.3.2.5.1.0.0	Incremento de cuentas a pagar	
1.3.2.5.1.1.0	Incremento de cuentas comerciales a pagar a corto plazo	3811
1.3.2.5.1.2.0	Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo	3821
1.3.2.5.1.6.0	Incremento de cuentas comerciales a pagar a largo plazo	3812
1.3.2.5.1.7.0	Incremento de otras cuentas a pagar a largo plazo	3822
1.3.2.5.2.0.0	Incremento de documentos a pagar	
1.3.2.5.2.1.0	Incremento de documentos comerciales a pagar a corto plazo	3831
1.3.2.5.2.2.0	Incremento de otros documentos a pagar a corto plazo	3841
1.3.2.5.2.6.0	Incremento de documentos comerciales a pagar a largo plazo	3832
1.3.2.5.2.7.0	Incremento de otros documentos a pagar a largo plazo	3842
1.3.2.5.3.0.0	Incremento de depósitos a la vista	3851
1.3.2.5.4.0.0	Incremento de depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo	3852
1.3.2.5.5.0.0	Incremento de pasivos diferidos	
1.3.2.5.5.1.0	Incremento de pasivos diferidos a corto plazo	3861
1.3.2.5.5.6.0	Incremento de pasivos diferidos a largo plazo	3862

1.3.2.5.6.0.0	Incremento de provisiones, provisiones y reservas técnicas	
1.3.2.5.6.1.0	Incremento de provisiones	
1.3.2.5.6.1.1	Incremento de provisiones para cuentas incobrables	3871
1.3.2.5.6.1.2	Incremento de provisiones para autoseguro	3872
1.3.2.5.6.2.0	Incremento de provisiones	3873
1.3.2.5.6.3.0	Incremento de reservas técnicas	3874
1.3.2.5.7.0.0	Anticipos del Banco Central de la República Argentina	3880
1.3.2.6.0.0.0	Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo	3612
1.3.2.7.0.0.0	Colocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo	3622
1.3.2.8.0.0.0	Obtención de préstamos a largo plazo	
1.3.2.8.1.0.0	Del sector privado	3712
1.3.2.8.2.0.0	Del sector público	
1.3.2.8.2.1.0	De la administración nacional	
1.3.2.8.2.1.1	De la administración central	3722
1.3.2.8.2.1.2	De los organismos descentralizados	3732
1.3.2.8.2.1.3	De las instituciones de seguridad social	3742
1.3.2.8.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	

1.3.2.8.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	3762
1.3.2.8.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	3772
1.3.2.8.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	3782
1.3.2.8.2.3.0	De las provincias y municipios	3752
1.3.2.8.3.0.0	Del sector externo	3792
1.3.3.0.0.0.0	Incremento del patrimonio	
1.3.3.1.0.0.0	Incremento del capital	3910
1.3.3.2.0.0.0	Incremento de reservas	3920
1.3.3.3.0.0.0	Incremento de resultados acumulados	3930
1.3.4.0.0.0.0	Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras	
1.3.4.1.0.0.0	De la administración nacional	
1.3.4.1.1.0.0	De la administración central	4131
1.3.4.1.2.0.0	De organismos descentralizados	4132
1.3.4.1.3.0.0	De instituciones de seguridad social	4133

7. Descripción de las principales cuentas

En esta parte del manual se conceptualizan las principales categorías de la clasificación económica de los recursos.

1. Ingresos corrientes

Son los que provienen de los ingresos tributarios, no tributarios, venta de bienes y servicios, rentas de la propiedad y de las transferencias recibidas para financiar gastos corrientes.

a. Ingresos tributarios

Los ingresos tributarios son impuestos que se originan en la potestad que tiene el Estado Nacional para establecer impuestos. Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los impuestos directos gravan las rentas de personas con existencia física o ideal residentes en Argentina, el capital, los incrementos del activo y los bienes que constituyen patrimonio. Los impuestos indirectos son los gravámenes que se cargan a los costos de producción y/o comercialización, gravan la producción, el consumo de bienes y servicios, las transacciones y las operaciones de importación y exportación.

b. Contribuciones a la seguridad social

Son obligaciones de la población activa y contribuciones patronales para atender los sistemas financieros de los distintos regímenes de previsión y asistencia social.

c. Ingresos no tributarios

Los ingresos no tributarios abarcan principalmente las entradas por tasas y derechos pagados a cambio de bienes y servicios, como así también el concepto de regalías. El pago de una tasa o derecho es la retribución abonada por el usuario de un servicio a cargo del Estado en contrapartida a las prestaciones o ventajas que obtiene de éste; incluye las contribuciones por mejoras.

d. Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas

Son recursos provenientes de la venta de bienes y la prestación de servicios que se relacionan con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios e instituciones descentralizadas.

e. Ingresos de operación

Recursos que resultan de las actividades propias de producción de las empresas públicas no financieras, cuya gestión se realiza según criterios comerciales y/o industriales. Incluye los ingresos por la venta de subproductos.

f. Rentas de la propiedad

Principalmente se incluyen los intereses por préstamos otorgados, intereses provenientes de inversiones en títulos y valores públicos y los intereses por depósitos bancarios y bonos. Los dividendos incluyen los ingresos por acciones y participaciones y otras formas de participación en la propiedad de empresas; no incluye la venta de acciones y participaciones de capital que se registra en las partidas pertinentes. Los arrendamientos de tierras y terrenos incluyen los pagos por el uso de la tierra; no se incluye el ingreso por regalías que está clasificado como ingreso no tributario. Comprende los ingresos por derechos sobre bienes intangibles.

g. Transferencias corrientes

Son los ingresos que se perciben sin efectuar contraprestación de bienes y servicios. Se utilizan para financiar el gasto corriente de producción o consumo y se caracterizan porque afectan el ahorro de las instituciones involucradas. Las transferencias de este tipo se clasifican según el sector de procedencia.

h. Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes

Son los recursos que recibe una institución que consolida en el Presupuesto de la Administración Nacional para financiar gastos corrientes, provenientes de otra institución que también consolida en dicho Presupuesto.

2. Recursos de capital

Abarca los ingresos por la venta de activos, la disminución de existencias y las variaciones positivas de la depreciación y amortización, así como las transferencias recibidas con el objeto de financiar gastos de capital.

Forman parte de este grupo la recuperación de préstamos y la venta de acciones y participaciones de capital de empresas e instituciones del sector público, del sector externo y de otras entidades y personas del sector privado, con fines de posibilitar el cumplimiento de determinadas políticas gubernamentales y no con el objeto de lograr rentabilidad por el uso de recursos excedentes.

a. Recursos propios de capital

Esta categoría abarca las ventas de activos de capital fijo y de activos intangibles; la disminución de existencias y el incremento de la depreciación y amortización acumulada.

La disminución de existencias son recursos que surgen al comparar las existencias de productos terminados y en proceso, de materias primas, materiales, suministros y productos estratégicos, proyectados al final del ejercicio con las que existían al comienzo del mismo, reflejando una disminución por efecto de las diferentes transacciones que se estiman realizar en dicho período. La disminución de existencias ocurre porque durante el ejercicio presupuestario se consumen las adquisiciones de bienes de naturaleza corriente, más una parte del stock acumulado al comienzo, que es lo que constituye esta cuenta.

b. Transferencias de capital

Son los ingresos que se perciben sin contraprestación de bienes o servicios, con el fin de lograr que el beneficiario de los recursos los destine a la formación de capital o para aumentar su capital financiero.

c. Recuperación de préstamos y venta de acciones

Los recursos de capital incluyen también en el caso del sector público no empresarial, la recuperación de préstamos y la venta de acciones y participaciones de capital, derivados de la devolución a las instituciones de los préstamos acordados por las mismas y de la liquidación de participaciones de capital en empresas públicas, privadas o externas, con fines de posibilitar el cumplimiento de determinadas políticas gubernamentales y no con el objeto de lograr rentabilidad por el uso de recursos excedentes.

d. Contribuciones figurativas para financiaciones de capital

Son los recursos que recibe una institución que consolida en el Presupuesto de la Administración Nacional para financiar gastos de capital, provenientes de otra institución que también consolida en dicho Presupuesto.

3. Fuentes financieras

Las fuentes financieras son cuentas de financiamiento presupuestario que tienen el objeto de cubrir las necesidades derivadas de la insuficiencia de recursos corrientes y de capital. Constituyen fuentes financieras la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público.

a. Disminución de la inversión financiera

La disminución de la inversión financiera implica captar recursos por la venta de títulos y valores, de acciones y participaciones de capital y las recuperaciones de préstamos con objeto de obtener liquidez. Estos recursos se diferencian de todo ingreso de la propiedad, como los intereses o dividendos

que se clasifican como rentas de la propiedad. Las variaciones de los saldos en caja y bancos y de cuentas y documentos por cobrar, se incluyen como disminución de otros activos financieros.

b. Endeudamiento público

El uso del crédito es una fuente de financiamiento que abarca la colocación de títulos públicos en los mercados financieros interno y externo y la obtención de préstamos a corto y largo plazo constituidas en deuda no instrumentada y no negociable en el mercado financiero.

Se incluye como endeudamiento público, los mecanismos de financiamiento presupuestario cuyo origen es el crédito de los proveedores expresado mediante cuentas y documentos por pagar y los anticipos del Banco Central de la República Argentina otorgados al Tesoro Nacional.

c. Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras

Son los recursos que recibe una institución que consolida en el Presupuesto de la Administración Nacional para financiar aplicaciones financieras, provenientes de otra institución que también consolida en dicho Presupuesto.

IV. CLASIFICACION DE LOS GASTOS PUBLICOS

A. ASPECTOS GENERALES

1. Concepto

Los gastos públicos constituyen las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir los bienes y servicios que requiere la producción pública, o para transferir los recursos recaudados a los diferentes agentes económicos.

La clasificación de los gastos consiste en las diversas formas de ordenar, resumir y presentar los gastos programados en el presupuesto. Los gastos organizados de esta manera sirven

para proporcionar información acerca del comportamiento de la economía pública en el sistema económico.

Tratándose de un instrumento determinante de la gestión pública, la clasificación del gasto se constituye en un elemento interactuante del sistema general de cuentas, donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes, pero conexas.

2. Finalidad

Independientemente de los propósitos generales planteados en la definición anterior, las clasificaciones de los gastos posibilita los siguientes objetivos:

- Facilitan la definición de las orientaciones, prioridades, normas y procedimientos a los cuales deben ajustarse las instituciones públicas en la elaboración de sus presupuestos.
- Sirven para la determinación del ahorro o desahorro, superávit o déficit financiero de las instituciones del Sector Público Nacional.
- Facilitan el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto público.
- Permiten la ejecución financiera del presupuesto y de todas las etapas del proceso presupuestario.
- Son instrumentos que permiten realizar análisis de los efectos del gasto público y de la proyección del gasto futuro.
- Sirven para determinar las distintas prioridades del gasto público, así como para establecer responsabilidad en la administración de los mismos.

3. Tipos de clasificación

El gasto público como instrumento que permite expresar la demanda de bienes y servicios y el otorgamiento de transferencias, ha dado lugar a una variedad de clasificaciones que sirven a fines diferentes. En el presente manual se desarrollan los clasificadores de gastos seleccionados para integrar un sistema de información financiera; los mismos se señalan a continuación:

- Por ubicación geográfica
- Por objeto
- Por su carácter económico
- Por finalidades y funciones
- Por categorías programáticas
- Por fuente de financiamiento

B. CLASIFICACION GEOGRAFICA

1. Concepto

El clasificador geográfico establece la distribución espacial de las transacciones económico-financieras que realizan las instituciones públicas, tomando como unidad básica de clasificación la división política del país.

2. Finalidad

- Permite evidenciar el grado de centralización o descentralización con que se realizan las acciones del Sector Público Nacional.
- Brinda información que permite lograr una coordinación efectiva entre los organismos que desarrollan acciones en cada uno de los ámbitos geográficos.
- Suministra información que sirve de base para la formulación de planes de desarrollo regional y para la compatibilización de los esquemas presupuestarios consolidados.
- Posibilita la conformación de estadísticas regionales.
- Ofrece información que sirve de base para el establecimiento de relaciones fiscales entre el Estado Nacional y las administraciones provinciales y municipales.

3. Aspectos generales

El diseño del clasificador geográfico permite el registro de la información de acuerdo con la localización geográfica. Para alcanzar el propósito mencionado se ha adoptado un esquema de presentación que clasifica las transacciones regionales en función del destino geográfico previsto en el presupuesto.

Los criterios metodológicos para clasificar geográficamente el gasto son los siguientes:

- Erogaciones Divisibles: En el caso en que los gastos son perfectamente imputables a una determinada jurisdicción política

Inciso 1: El gasto en personal se debe imputar en la provincia donde presta los servicios el funcionario; por lo tanto, si la jurisdicción o entidad posee delegaciones en el interior del país, el gasto debe imputarse discriminando aquel efectuado en la unidad central del que corresponde a dichas delegaciones. El gasto en personal capitalizable asociado a un proyecto de inversión debe clasificarse en la provincia donde se ubican las obras.

Inciso 2: El gasto en materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes estatales debe ser clasificado en función de la localización geográfica de dichos entes. Si la jurisdicción o entidad posee delegaciones en el interior del país, el gasto debe imputarse discriminando aquel efectuado en la unidad central del que corresponde a dichas delegaciones. El gasto en bienes de consumo capitalizable asociado a un proyecto de inversión debe clasificarse en la provincia donde se ubican las obras.

Inciso 3: El gasto en servicios para el funcionamiento de los entes estatales debe ser clasificado en función de la localización geográfica de dichos entes. Si la jurisdicción o entidad posee delegaciones en el interior del país, el gasto debe imputarse discriminando aquel efectuado en la unidad central del que corresponde a dichas delegaciones. El gasto en servicios no personales capitalizable asociado a un proyecto de inversión debe clasificarse en

la provincia donde se ubican las obras. El gasto realizado en concepto de viáticos debe imputarse en la ubicación geográfica donde el funcionario transitoriamente presta servicios o se capacita.

Inciso 4: Los gastos que se generan por la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo del ente estatal deben ser imputados en función de la localización geográfica de dicho ente. Si la jurisdicción o entidad posee delegaciones en el interior del país, el gasto debe imputarse discriminando aquel efectuado en la unidad central del que corresponde a dichas delegaciones. El gasto en bienes de uso que esté asociado a un proyecto de inversión debe clasificarse en la provincia donde se ubican las obras.

Inciso 5: Las transferencias deben ser clasificadas según el lugar de residencia del beneficiario de las mismas.

Inciso 6: Los aportes de capital y los préstamos de corto y largo plazo, deben ser clasificados según el lugar de residencia del destinatario del aporte o préstamo.

Inciso 7: Los intereses, comisiones y otros gastos que son abonados por el servicio de préstamos recibidos del sector privado y público deben imputarse según el lugar de residencia de la persona o entidad prestamista. Los intereses, comisiones y otros gastos originados en el servicio de la deuda interna o en los préstamos recibidos del sector privado o público que sean capitalizables por estar asociados a un proyecto de inversión deben clasificarse en la provincia donde se ubican las obras

Inciso 8: Los gastos imputables a depreciación y amortización asociados a un proyecto de inversión deben ser clasificados en la provincia donde se ubican las obras.

— Erogaciones Indivisibles: En los casos que no pueda ser posible imputar el gasto a una determinada ubicación geográfica de acuerdo a los criterios expuestos precedentemente, deberá estimarse la misma en base a metodologías que se consideren apropiadas para efectuar la desagregación, vg: la ubicación ejecutada en el ejercicio anterior.

Si la construcción de tales metodologías tampoco es posible, los gastos deberán clasificarse en las siguientes categorías:

— Interprovincial: si el gasto está asociado a dos o más jurisdicciones pero no a todas (vg: la construcción de un puente limítrofe entre dos provincias). Nacional: si el gasto está asociado a todas las jurisdicciones (vg: el pago de intereses de la deuda interna representada por empréstitos, títulos, bonos, etc.).

En las categorías mencionadas precedentemente no deben imputarse aquellos gastos que sean divisibles, pero que en la etapa de la formulación del presupuesto se desconozca su destino geográfico.

Ejemplo de ello son las transferencias discrecionales que efectúa una jurisdicción o entidad. Es posible que en el momento de realizarse el presupuesto no estén definidos los criterios políticos para determinar la ubicación geográfica de los destinatarios de tales transferencias;

sin embargo, también en este caso deberá estimarse la clasificación geográfica en base a metodologías especialmente diseñadas.

En el caso en que el gasto esté asociado con la participación de otro país deberá imputarse a la clasificación Binacional.

— Erogaciones No Clasificables: En la categoría "no clasificado" deben incluirse aquellos gastos que no pueden ser identificados con una localización geográfica dentro del ámbito territorial del país.

Las partidas que deben incluirse en esta clasificación son:

- a) Las transferencias al sector externo.
- b) La amortización de deuda interna y la cancelación de préstamos del sector privado y público
- c) Los servicios de la deuda externa instrumentada en concepto de intereses y amortizaciones.
- d) Los intereses y cancelación de préstamos del sector externo.
- e) Los gastos en personal del personal diplomático y agregados militares que se realicen en el exterior.
- f) Los viáticos abonados al personal cuando viaja al exterior.
- g) Los aportes de capital y préstamos a organizaciones del sector externo.
- h) Las aplicaciones financieras por incremento de disponibilidades, de cuentas y documentos a cobrar e incremento de activos diferidos y adelanto a proveedores y contratistas.
- i) Los gastos figurativos.

Los códigos asignados a las provincias y municipios corresponden a los que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos para este efecto.

4. Catálogo de cuentas (Provincias)

02	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires
06	Provincia de Buenos Aires
10	Provincia de Catamarca
14	Provincia de Córdoba
18	Provincia de Corrientes
22	Provincia del Chaco

26	Provincia del Chubut
30	Provincia de Entre Ríos
34	Provincia de Formosa
38	Provincia de Jujuy
42	Provincia de La Pampa
46	Provincia de La Rioja
50	Provincia de Mendoza
54	Provincia de Misiones
58	Provincia del Neuquén
62	Provincia de Río Negro
66	Provincia de Salta
70	Provincia de San Juan
74	Provincia de San Luis
78	Provincia de Santa Cruz
82	Provincia de Santa Fe
86	Provincia de Santiago del Estero
90	Provincia de Tucumán
94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
96	Interprovincial
97	Nacional
98	Binacional
99	No clasificado

5. Catálogo de cuentas (Departamentos o Municipios)

006	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
007	Adolfo Alsina
014	Adolfo González Chávez
021	Alberti
028	Almirante Brown
035	Avellaneda
042	Ayacucho
049	Azul
056	Bahía Blanca
063	Balcarce
070	Baradero
077	Arrecifes
084	Benito Juárez
091	Berazategui
098	Berisso
105	Bolívar
112	Bragado
119	Brandsen
126	Campana
134	Cañuelas
140	Capitán Sarmiento
147	Carlos Casares
154	Carlos Tejedor

161	Carmen de Areco
168	Castelli
175	Colón
182	Coronel de Marina Leonardo Rosales
189	Coronel Dorrego
196	Coronel Pringles
203	Coronel Suárez
210	Chacabuco
217	Chascomús
224	Chivilcoy
231	Daireaux
238	Dolores
245	Ensenada
252	Escobar
260	Esteban Echeverría
266	Exaltación de la Cruz
270	Ezeiza
274	Florencio Varela
277	Florentino Ameghino
280	General Alvarado
287	General Alvear
294	General Arenales
301	General Belgrano

308	General Juan Guido
315	General Madariaga
322	General La Madrid
329	General Las Heras
336	General Lavalle
343	General Paz
351	General Pinto
357	General Pueyrredón
364	General Rodríguez
371	General San Martín
378	General Sarmiento
385	General Viamonte
392	General Villegas
399	Guaminí
406	Hipólito Yrigoyen
408	Hurlingham
410	Ituzaingo
412	José C. Paz
413	Junín
420	La Costa
427	La Matanza
434	Lanús
441	La Plata

448	Laprida
455	Las Flores
462	Leandro N. Alem
469	Lincoln
476	Lobería
483	Lobos
490	Lomas de Zamora
497	Luján
505	Magdalena
511	Maipú
515	Malvinas Argentinas
518	Mar Chiquita
525	Marcos Paz
532	Mercedes
539	Merlo
547	Monte
553	Monte Hermoso
560	Moreno
568	Morón
574	Navarro
581	Necochea
588	9 de Julio
595	Olavarría

602	Patagones
609	Pehuajó
616	Pellegrini
623	Pergamino
630	Pila
637	Pilar
644	Pinamar
648	Presidente Perón
651	Puán
655	Punta Indio
658	Quilmes
665	Ramallo
672	Rauch
679	Rivadavia
686	Rojas
693	Roque Pérez
700	Saavedra
707	Saladillo
714	Salto
721	Salliqueló
728	San Andrés de Giles
735	San Antonio de Areco
742	San Cayetano

749	San Fernando
756	San Isidro
760	San Miguel
763	San Nicolás
770	San Pedro
778	San Vicente
784	Suipacha
791	Tandil
798	Tapalqué
805	Tigre
812	Tordillo
819	Tornquist
826	Trenque Lauquen
833	Tres Arroyos
840	Tres de Febrero
847	Tres Lomas
854	25 de Mayo
861	Vicente López
868	Villa Gesell
875	Villarino
882	Zárate
998	Indeterminado

010	PROVINCIA DE CATAMARCA
007	Ambato
014	Ancasti
021	Andalgalá
028	Antofagasta de la Sierra
035	Belén
042	Capayán
049	Capital
056	El Alto
063	Fray Mamerto Esquiú
070	La Paz
077	Paclín
084	Pomán
091	Santa María
098	Santa Rosa
105	Tinogasta
112	Valle Viejo
998	Indeterminado
014	PROVINCIA DE CORDOBA
007	Calamuchita
014	Capital
021	Colón
028	Cruz del Eje

035	General Roca
042	General San Martín
049	Ischilín
056	Juárez Celman
063	Marcos Juárez
070	Minas
077	Pocho
084	Presidente Roque Sáenz Peña
091	Punilla
098	Río Cuarto
105	Río Primero
112	Río Seco
119	Río Segundo
126	San Alberto
133	San Javier
140	San Justo
147	Santa María
154	Sobremonte
161	Tercero Arriba
168	Totoral
175	Tulumba
182	Unión
998	Indeterminado

018	PROVINCIA DE CORRIENTES
007	Bella Vista
014	Berón de Astrada
021	Capital
028	Concepción
035	Curuzú Cuatiá
042	Empedrado
049	Esquina
056	General Alvear
063	General Paz
070	Goya
077	Itatí
084	Ituzaingó
091	Lavalle
098	M. Burucuyá
105	Mercedes
112	Monte Caseros
119	Paso de los Libres
126	Saladas
133	San Cosme
140	San Luis del Palmar
147	San Martín
154	San Miguel

161	San Roque
168	Santo Tomé
175	Sauce
998	Indeterminado
022	PROVINCIA DEL CHACO
007	Almirante Brown
014	Bermejo
021	Comandante Fernández
028	Chacabuco
036	12 de Octubre
039	2 de Abril
043	Fray Justo Santa María de Oro
049	General Belgrano
056	General Donovan
063	General Güemes
070	Independencia
077	Libertad
084	Libertador General San Martín
091	Maipú
098	Mayor Luis J. Fontana
105	9 de Julio
112	O'Higgins
119	Presidencia de la Plaza

126	1º de Mayo
133	Quitilipi
140	San Fernando
147	San Lorenzo
154	Sargento Cabral
161	Tapenagá
168	25 de Mayo
998	Indeterminado
026	PROVINCIA DEL CHUBUT
007	Biedma
014	Cushamen
021	Escalante
028	Florentino Ameghino
035	Futaleufú
042	Gaiman
049	Gastre
056	Languiñeo
063	Mártires
070	Paso de Indios
077	Rawson
084	Río Senguer
091	Sarmiento
098	Tehuelches

105	Telsen
998	Indeterminado
030	PROVINCIA DE ENTRE RIOS
008	Colón
015	Concordia
021	Diamante
028	Federación
035	Federal
042	Feliciano
049	Gualeguay
056	Gualeguaychú
063	Islas del Ibicuy
070	La Paz
077	Nogoyá
084	Paraná
088	San Salvador
091	Tala
098	Uruguay
105	Victoria
112	Villaguay
998	Indeterminado
034	PROVINCIA DE FORMOSA
007	Bermejo

014	Formosa
021	Laishi
028	Matacos
035	Patiño
042	Pilagás
049	Pilcomayo
056	Pirané
063	Ramón Lista
998	Indeterminado
038	PROVINCIA DE JUJUY
007	Cochinoca
014	El Carmen
021	General Manuel Belgrano
028	Humahuaca
035	Ledesma
042	Palpalá
049	Rinconada
056	San Antonio
063	San Pedro
070	Santa Bárbara
077	Santa Catalina
084	Susques
094	Tilcara

098	Tumbaya
105	Valle Grande
112	Yaví
998	Indeterminado
042	PROVINCIA DE LA PAMPA
007	Atreucó
014	Caleu Caleu
021	Capital
028	Catriló
035	Conhelo
042	Curacó
049	Chalileo
056	Chapaleufú
063	Chical Co
070	Guatraché
077	Hucal
084	Lihuel Calel
091	Limay Mahuida
098	Loventué
105	Maracó
112	Puelén
119	Quemú Quemú
126	Rancul

133	Realicó
140	Toay
147	Trenel
154	Utracán
998	Indeterminado
046	PROVINCIA DE LA RIOJA
007	Arauco
014	Capital
021	Castro Barros
028	Coronel Felipe Varela
035	Chamical
042	Chilecito
049	Famatina
056	General Angel V. Peñaloza
063	General Belgrano
070	Gral. Juan F. Quiroga
077	General La Madrid
084	General Ocampo
091	General San Martín
098	Vinchina
105	Independencia
112	Rosario Vera Peñaloza
119	San Blas de los Sauces

126	Sanagasta
998	Indeterminado
050	PROVINCIA DE MENDOZA
007	Capital
014	General Alvear
021	Godoy Cruz
028	Guaymallén
035	Junín
042	La Paz
049	Las Heras
056	Lavalle
063	Luján de Cuyo
070	Maipú
077	Malargüe
084	Rivadavia
091	San Carlos
098	San Martín
105	San Rafael
112	Santa Rosa
119	Tunuyán
126	Tupungato
998	Indeterminado
054	PROVINCIA DE MISIONES

007	Apóstoles
014	Cainguás
021	Candelaria
028	Capital
035	Concepción de la Sierra
042	Eldorado
049	General Manuel Belgrano
056	Guaraní
063	Iguazú
070	Leandro N. Alem
077	Libertador General San Martín
084	Montecarlo
091	Oberá
098	San Ignacio
105	San Javier
112	San Pedro
119	25 de Mayo
998	Indeterminado
058	PROVINCIA DEL NEUQUEN
007	Aluminé
014	Añelo
021	Catán Lil
028	Collón Curá

035	Confluencia
042	Chos Malal
049	Huiliches
056	Lácar
063	Loncopué
070	Los Lagos
077	Minas
084	Ñorquin
091	Pehuenches
098	Picún Leufú
105	Picunches
112	Zapala
998	Indeterminado
062	PROVINCIA DE RIO NEGRO
007	Adolfo Alsina
014	Avellaneda
021	Bariloche
028	Conesa
035	El Cuy
042	General Roca
049	9 de Julio
056	Ñorquinco
063	Pichi Mahuida

070	Pilcaniyeu
077	San Antonio
084	Valcheta
091	25 de Mayo
998	Indeterminado
066	PROVINCIA DE SALTA
007	Anta
014	Cachi
021	Cafayate
028	Capital
035	Cerrillos
042	Chicoana
049	General Güemes
056	General José de San Martín
063	Guachipas
070	Iruya
077	La Caldera
084	La Candelaria
091	La Poma
098	La Viña
105	Los Andes
112	Metán
119	Molinos

126	Orán
133	Rivadavia
140	Rosario de la Frontera
147	Rosario de Lerma
154	San Carlos
161	Santa Victoria
998	Indeterminado
070	PROVINCIA DE SAN JUAN
007	Albardón
014	Angaco
021	Calingasta
028	Capital
035	Caucete
042	Chimbas
049	Iglesia
056	Jáchal
063	9 de Julio
070	Pocito
077	Rawson
084	Rivadavia
091	San Martín
098	Santa Lucía
105	Sarmiento

112	Ullum
119	Valle Fértil
126	25 de Mayo
133	Zonda
998	Indeterminado
074	PROVINCIA DE SAN LUIS
007	Ayacucho
014	Belgrano
021	Coronel Pringles
028	Chacabuco
035	General Pedernera
042	Gobernador Dupuy
049	Junín
056	La Capital
063	Libertador General San Martín
998	Indeterminado
078	PROVINCIA DE SANTA CRUZ
007	Corpen Aike
014	Deseado
021	Güer Aike
028	Lago Argentino
035	Lago Buenos Aires
042	Magallanes

049	Río Chico
998	Indeterminado
082	PROVINCIA DE SANTA FE
007	Belgrano
014	Caseros
021	Castellanos
028	Constitución
035	Garay
042	General López
049	General Obligado
056	Iriondo
063	La Capital
070	Las Colonias
077	9 de Julio
084	Rosario
091	San Cristóbal
098	San Javier
105	San Jerónimo
112	San Justo
119	San Lorenzo
126	San Martín
133	Vera
998	Indeterminado

086	PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
007	Aguirre
014	Alberdi
021	Atamisqui
028	Avellaneda
035	Banda
042	Belgrano
049	Capital
056	Copo
063	Choya
070	Figueroa
077	General Taboada
084	Guasayán
091	Jiménez
098	Juan F. Ibarra
105	Loreto
112	Mitre
119	Moreno
126	Ojo de Agua
133	Pellegrini
140	Quebrachos
147	Río Hondo
154	Rivadavia

161	Robles
168	Salavina
175	San Martín
182	Sarmiento
189	Silípica
998	Indeterminado
090	PROVINCIA DE TUCUMAN
007	Burruyacú
084	Capital
014	Cruz Alta
021	Chicligasta
028	Faimallá
035	Graneros
042	Juan B. Alberdi
049	La Cocha
056	Leales
063	Lules
070	Monteros
077	Río Chico
091	Simoca
098	Tafí del Valle
105	Tafí Viejo
112	Trancas

119	Yerba Buena
998	Indeterminado
094	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
007	Río Grande
014	Ushuaia
021	Islas del Atlántico Sur
028	Antártida Argentina
998	Indeterminado

C. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

1. Concepto

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de sus actividades.

2. Finalidad

- Permite identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
- Facilita la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, el manejo de los inventarios y otras acciones relacionadas con las modalidades de administración de bienes del Estado.
- En el marco de las interrelaciones de los clasificadores, el clasificador por objeto del gasto se constituye en uno de los principales insumos para generar clasificaciones agregadas.
- Hace posible el desarrollo de la contabilidad presupuestaria.
- Permite ejercer el control interno y externo de las transacciones del sector público.
- Ofrece información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público Nacional.

3. Aspectos generales

El clasificador por objeto del gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite que sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza una institución pública. Es un instrumento informativo para

el análisis y seguimiento de la gestión financiera del sector público y, en consecuencia, se distingue como clasificador analítico o primario del sistema de clasificaciones presupuestarias.

Desde el punto de vista estructural, el clasificador por objeto del gasto tiene cuatro niveles de cuentas: incisos, partidas principales, partidas parciales y partidas subparciales.

La expresión a "corto plazo" utilizada en el presente clasificador por objeto del gasto, se refiere a operaciones cuyo vencimiento se operan dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su concreción en el ejercicio siguiente.

La expresión "amortización de la deuda no financiera" utilizada en el presente clasificador se refiere a la cancelación por parte del Estado Nacional de deudas contraídas por la adquisición de bienes y servicios, otorgamiento de subsidios y préstamos, reconocimiento de derechos legales adquiridos por terceros, subrogación de deudas de terceros y toda otra obligación no derivada del propio financiamiento. Dicha amortización de deudas "no financieras" resulta de interés diferenciarla de aquella originada por títulos colocados para obtener el financiamiento del Sector Público Nacional.

El reconocimiento de esa "deuda no financiera" supone el dictado de una norma con jerarquía de Ley que la incluya en el inciso f) del artículo 2º de la Ley 25.152 de Solvencia Fiscal.

La expresión "empresas públicas" utilizada en el presente clasificador incluye: empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Para el caso de los incisos 5. Transferencias y 6. Activos Financieros, las partidas parciales correspondientes a transferencias, aportes de capital y préstamos a corto y largo plazo, otorgadas al Sector Privado, a Instituciones del Sector Público (provincias, municipalidades y empresas públicas) y al Sector Externo, deberán abrirse en partidas subparciales que determine la Oficina Nacional de Presupuesto.

4. Catálogo de cuentas

1 Gastos en personal

11 Personal permanente

- 111 Retribución del cargo
- 112 Retribuciones a personal directivo y de control
- 113 Retribuciones que no hacen al cargo
- 114 Sueldo anual complementario
- 115 Otros gastos en personal
- 116 Contribuciones patronales

- 117 Complementos
- 12 Personal temporario**
 - 121 Retribuciones del cargo
 - 122 Retribuciones que no hacen al cargo
 - 123 Sueldo anual complementario
 - 124 Otros gastos en personal
 - 125 Contribuciones patronales
 - 126 Complementos
 - 127 Contratos Especiales
- 13 Servicios extraordinarios**
 - 131 Retribuciones extraordinarias
 - 132 Sueldo anual complementario
 - 133 Contribuciones patronales
- 14 Asignaciones familiares**
- 15 Asistencia social al personal**
 - 151 Seguros de riesgo de trabajo
 - 159 Otras asistencias sociales al personal
- 16 Beneficios y compensaciones**
- 17 Gabinete de autoridades superiores**
- 2 Bienes de consumo**
- 21 Productos alimenticios agropecuarios y forestales**
 - 211 Alimentos para personas
 - 212 Alimentos para animales
 - 213 Productos pecuarios
 - 214 Productos agroforestales
 - 215 Madera, corcho y sus manufacturas
 - 219 Otros no especificados precedentemente (n.e.p.)
- 22 Textiles y vestuario**
 - 221 Hilados y telas
 - 222 Prendas de vestir
 - 223 Confecciones textiles
 - 229 Otros n.e.p.
- 23 Productos de papel, cartón e impresos**

- 231 Papel de escritorio y cartón
- 232 Papel para computación
- 233 Productos de artes gráficas
- 234 Productos de papel y cartón
- 235 Libros, revistas y periódicos
- 236 Textos de enseñanza
- 237 Especies timbradas y valores
- 239 Otros n.e.p.

24 Productos de cuero y caucho

- 241 Cueros y pieles
- 242 Artículos de cuero
- 243 Artículos de caucho
- 244 Cubiertas y cámaras de aire
- 249 Otros n.e.p.

25 Productos químicos, combustibles y lubricantes

- 251 Compuestos químicos
- 252 Productos farmacéuticos y medicinales
- 253 Abonos y fertilizantes
- 254 Insecticidas, fumigantes y otros
- 255 Tintas, pinturas y colorantes
- 256 Combustibles y lubricantes
- 257 Específicos veterinarios
- 258 Productos de material plástico
- 259 Otros n.e.p.

26 Productos de minerales no metálicos

- 261 Productos de arcilla y cerámica
- 262 Productos de vidrio
- 263 Productos de loza y porcelana
- 264 Productos de cemento, asbesto y yeso
- 265 Cemento, cal y yeso
- 269 Otros n.e.p.

27 Productos metálicos

- 271 Productos ferrosos

272 Productos no ferrosos
273 Material de guerra
274 Estructuras metálicas acabadas
275 Herramientas menores
279 Otros n.e.p.

28 Minerales

281 Minerales metalíferos
282 Petróleo crudo y gas natural
283 Carbón mineral
284 Piedra, arcilla y arena
289 Otros n.e.p.

29 Otros bienes de consumo

291 Elementos de limpieza
292 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
293 Útiles y materiales eléctricos
294 Utensilios de cocina y comedor
295 Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio
296 Repuestos y accesorios
299 Otros n.e.p.

3 Servicios no personales

31 Servicios básicos

311 Energía eléctrica
312 Agua
313 Gas
314 Teléfonos, télex y telefax
315 Correos y telégrafo
319 Otros n.e.p.

32 Alquileres y derechos

321 Alquiler de edificios y locales
322 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte
323 Alquiler de equipos de computación
324 Alquiler de fotocopadoras
325 Arrendamiento de tierras y terrenos

326 Derechos de bienes intangibles

327 Alquiler con opción a compra

329 Otros n.e.p.

33 Mantenimiento, reparación y limpieza

331 Mantenimiento y reparación de edificios y locales

332 Mantenimiento y reparación de vehículos

333 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

334 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación

335 Limpieza, aseo y fumigación

336 Mantenimiento de sistemas informáticos

339 Otros n.e.p.

34 Servicios técnicos y profesionales

341 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

342 Médicos y sanitarios

343 Jurídicos

344 Contabilidad y auditoría

345 De capacitación

346 De informática y sistemas computarizados

347 De turismo

348 Geriátricos

349 Otros n.e.p.

35 Servicios comerciales y financieros

351 Transporte

352 Almacenamiento

353 Imprenta, publicaciones y reproducciones

354 Primas y gastos de seguros

355 Comisiones y gastos bancarios

356 Internet

359 Otros n.e.p.

36 Publicidad y propaganda

37 Pasajes y viáticos

371 Pasajes

372 Viáticos

379 Otros n.e.p.

38 Impuestos, derechos, tasas y juicios

381 Impuestos indirectos

382 Impuestos directos

383 Derechos y tasas

384 Multas y recargos

385 Regalías

386 Juicios y mediaciones

389 Otros n.e.p.

39 Otros servicios

391 Servicios de ceremonial

392 Gastos reservados

393 Servicios de vigilancia

394 Gastos protocolares

395 Pasantías

399 Otros n.e.p.

4 Bienes de uso

41 Bienes preexistentes

411 Tierras y terrenos

412 Edificios e instalaciones

413 Otros bienes preexistentes

42 Construcciones

421 Construcciones en bienes de dominio privado

422 Construcciones en bienes de dominio público

43 Maquinaria y equipo

431 Maquinaria y equipo de producción

432 Equipo de transporte, tracción y elevación

433 Equipo sanitario y de laboratorio

434 Equipo de comunicación y señalamiento

435 Equipo educacional y recreativo

436 Equipo para computación

437 Equipo de oficina y muebles

438 Herramientas y repuestos mayores

439 Equipos varios

44 Equipo militar y de seguridad

45 Libros, revistas y otros elementos coleccionables

46 Obras de arte

47 Semovientes

48 Activos intangibles

481 Programas de computación

489 Otros activos intangibles

5 Transferencias

51 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

511 Jubilaciones y/o retiros

512 Pensiones

513 Becas

514 Ayudas sociales a personas

515 Transferencias a instituciones de enseñanza

516 Transferencias para actividades científicas o académicas

517 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

518 Transferencias a cooperativas

519 Transferencias a empresas privadas

52 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

521 Transferencias a personas

522 Transferencias a instituciones de enseñanza

523 Transferencias para actividades científicas o académicas

524 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

525 Transferencias a cooperativas

526 Transferencias a empresas privadas

53 Transferencias a la administración nacional

531 Transferencias a la administración central para financiar gastos corrientes

532 Transferencias a organismos descentralizados para financiar gastos corrientes

533 Transferencias a instituciones seguridad social para financiar gastos corrientes

534 Transferencias a la administración central para financiar gastos de capital

535 Transferencias a organismos descentralizados para financiar gastos de capital

536 Transferencias a instituciones seguridad social para financiar gastos de capital

55 Transferencias a otras entidades del sector público nacional

551 Transferencias a instituciones públicas financieras para financiar gastos corrientes

552 Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos corrientes

553 Transferencias a empresas públicas multinacionales para financiar gastos corrientes

554 Transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero para financiar gastos corrientes

556 Transferencias a instituciones públicas financieras para financiar gastos de capital

557 Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos de capital

558 Transferencias a empresas públicas multinacionales para financiar gastos de capital

559 Transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero para financiar gastos de capital

56 Transferencias a universidades nacionales

561 Transferencias a universidades nacionales para financiar gastos corrientes

562 Transferencias a universidades nacionales para financiar gastos de capital

57 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes

571 Transferencias a gobiernos provinciales

572 Transferencias a instituciones públicas financieras provinciales

573 Transferencias a empresas públicas no financieras provinciales

574 Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales

576 Transferencias a gobiernos municipales

577 Transferencias a instituciones públicas financieras municipales

578 Transferencias a empresas públicas no financieras municipales

58 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital

581 Transferencias a gobiernos provinciales

582 Transferencias a instituciones públicas financieras provinciales

583 Transferencias a empresas públicas no financieras provinciales

584 Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales

586 Transferencias a gobiernos municipales

587 Transferencias a instituciones públicas financieras municipales

588 Transferencias a empresas públicas no financieras municipales

59 Transferencias al exterior

591 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos corrientes

592 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes

596 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos de capital

597 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos de capital

6 Activos financieros

61 Compra de acciones y participaciones de capital

611 Aportes de capital a empresas privadas nacionales

612 Aportes de capital a empresas públicas no financieras

613 Aportes de capital a instituciones públicas financieras

614 Aportes de capital a organismos internacionales

616 Aportes de capital a otras organizaciones del sector externo

62 Préstamos a corto plazo

621 Préstamos a corto plazo al sector privado

622 Préstamos a corto plazo a la administración central

623 Préstamos a corto plazo a organismos descentralizados

624 Préstamos a corto plazo a instituciones de seguridad social

625 Préstamos a corto plazo a provincias y municipalidades

626 Préstamos a corto plazo a instituciones públicas financieras

- 627 Préstamos a corto plazo a empresas públicas no financieras
- 628 Préstamos a corto plazo a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
- 629 Préstamos a corto plazo al sector externo

63 Préstamos a largo plazo

- 631 Préstamos a largo plazo al sector privado
- 632 Préstamos a largo plazo a la administración central
- 633 Préstamos a largo plazo a organismos descentralizados
- 634 Préstamos a largo plazo a instituciones de seguridad social
- 635 Préstamos a largo plazo a provincias y municipalidades
- 636 Préstamos a largo plazo a instituciones públicas financieras
- 637 Préstamos a largo plazo a empresas públicas no financieras
- 638 Préstamos a largo plazo a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
- 639 Préstamos a largo plazo al sector externo

64 Títulos y valores

- 641 Títulos y valores a corto plazo
- 646 Títulos y valores a largo plazo

65 Incremento de disponibilidades

- 651 Incremento de caja y bancos
- 652 Incremento de inversiones financieras temporarias

66 Incremento de cuentas a cobrar

- 661 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo
- 662 Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo
- 666 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo
- 667 Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo

67 Incremento de documentos a cobrar

- 671 Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto plazo
- 672 Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo
- 676 Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo plazo
- 677 Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo

68 Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas

- 681 Incremento de activos diferidos a corto plazo

682 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo

686 Incrementos de activos diferidos a largo plazo

687 Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo

7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

71 Servicio de la deuda en moneda nacional

711 Intereses de la deuda en moneda nacional a corto plazo

712 Amortización de la deuda en moneda nacional a corto plazo

713 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda nacional a corto plazo

714 Amortización de la deuda no financiera en moneda nacional

716 Intereses de la deuda en moneda nacional a largo plazo

717 Amortización de la deuda en moneda nacional a largo plazo

718 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda nacional a largo plazo

72 Servicio de la deuda en moneda extranjera

721 Intereses de la deuda en moneda extranjera a corto plazo

722 Amortización de la deuda en moneda extranjera a corto plazo

723 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a corto plazo

724 Amortización de la deuda no financiera en moneda extranjera

726 Intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo

727 Amortización de la deuda en moneda extranjera a largo plazo

728 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo

73 Intereses por préstamos recibidos

731 Intereses por préstamos del sector privado

732 Intereses por préstamos de la administración central

733 Intereses de préstamos de organismos descentralizados

734 Intereses de préstamos de instituciones de seguridad social

735 Intereses de préstamos de provincias y municipalidades

736 Intereses de préstamos de empresas públicas no financieras

737 Intereses de préstamos de instituciones públicas financieras

738 Intereses de préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

739 Intereses de préstamos del sector externo

74 Disminución de préstamos a corto plazo

741 Préstamos recibidos del sector privado

742 Préstamos recibidos de la administración central

743 Préstamos recibidos de organismos descentralizados

744 Préstamos recibidos de instituciones de seguridad social

745 Préstamos recibidos de provincias y municipalidades

746 Préstamos recibidos de empresas públicas no financieras

747 Préstamos recibidos de instituciones públicas financieras

748 Préstamos recibidos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

749 Préstamos recibidos del sector externo

75 Disminución de préstamos a largo plazo

751 Préstamos recibidos del sector privado

752 Préstamos recibidos de la administración central

753 Préstamos recibidos de organismos descentralizados

754 Préstamos recibidos de instituciones de seguridad social

755 Préstamos recibidos de provincias y municipalidades

756 Préstamos recibidos de empresas públicas no financieras

757 Préstamos recibidos de instituciones públicas financieras

758 Préstamos recibidos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

759 Préstamos recibidos del sector externo

76 Disminución de cuentas y documentos a pagar

761 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

762 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo

763 Disminución de documentos a pagar comerciales a corto plazo

764 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo

766 Disminución de cuentas a pagar comerciales a largo plazo

767 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo

768 Disminución de documentos a pagar comerciales a largo plazo

769 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo

77 Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras

771 Disminución de depósitos a la vista

772 Disminución de depósitos en ahorro y a plazo fijo

78 Disminución de otros pasivos

781 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo

782 Disminución de provisiones para cuentas incobrables

783 Disminución de provisiones para autoseguro

784 Disminución de provisiones

785 Disminución de reservas técnicas

786 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo

8 Otros gastos

81 Intereses de instituciones públicas financieras

82 Depreciación y amortización

821 Depreciación del activo fijo

822 Amortización del activo intangible

83 Descuentos y bonificaciones

831 Descuentos por ventas

832 Bonificaciones por ventas

84 Otras pérdidas

841 Cuentas incobrables

842 Pérdida de inventarios

843 Autoseguro

844 Pérdidas en operaciones cambiarias

845 Pérdidas en venta de activos

846 Otras pérdidas de operación

847 Otras pérdidas ajenas a la operación

848 Reservas técnicas

849 Primas de emisión de valores públicos

85 Disminución del patrimonio

851 Disminución del capital

852 Disminución de las reservas

853 Disminución de los resultados acumulados

9 Gastos figurativos

91 Gastos figurativos de la administración nacional para

transacciones corrientes

- 911 Contribución a la administración central
- 912 Contribución a organismos descentralizados
- 913 Contribución a instituciones de seguridad social

92 Gastos figurativos de la administración nacional para transacciones de capital

- 921 Contribución a la administración central
- 922 Contribución a organismos descentralizados
- 923 Contribución a instituciones de seguridad social

93 Gastos figurativos de la administración nacional para aplicaciones financieras

- 931 Contribución a la administración central
- 932 Contribuciones a organismos descentralizados
- 933 Contribución a instituciones de seguridad social

5. Descripción de las cuentas

1 Gastos en personal

Retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia o por medio de vinculación contractual y a los miembros de directorios y comisiones fiscalizadoras de empresas públicas, y las correspondientes contribuciones patronales. Incluye además retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servicios extraordinarios, y prestaciones sociales recibidas por los agentes del Estado.

11 Personal permanente

Retribuciones y contribuciones patronales del personal que se desempeña en cargos o tiene horas de cátedra y pertenecen a las dotaciones permanentes de las distintas jurisdicciones y entidades del Sector Público.

111 Retribución del cargo

Asignación de la categoría y adicionales que con carácter general corresponden al cargo u horas cátedra con prescindencia de las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función.

Esta partida parcial se abrirá, en la respectiva distribución por cargos, por agrupamiento escalafonario o convencional, con excepción de las jurisdicciones que expresamente estén autorizadas por la Secretaría de Hacienda a no discriminar los mismos.

112 Retribuciones a personal directivo y de control

Comprende los importes que se abonan en concepto de retribuciones de los señores miembros de los Directorios y Comisiones de Fiscalización de las Empresas Públicas.

113 Retribuciones que no hacen al cargo

Corresponde a aquellas asignaciones remunerativas periódicas, que de acuerdo con la legislación vigente y las que se implementen, se corresponden con las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función que desempeña, como por ejemplo: antigüedad, título, zona, riesgo, permanencia en la categoría, grado, jefatura, movilidad, etc.

114 Sueldo Anual Complementario

Comprende el importe anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan por mes durante el año, liquidado conforme a las normas vigentes.

115 Otros gastos en personal

Retribuciones a agentes que integran las plantas permanentes que por la índole de los servicios que prestan no puedan discriminarse o sea conveniente mantenerlas en reserva. (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional).

116 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador, que de acuerdo con normas legales se deban imputar a esta partida, como por ejemplo, las contribuciones al sistema de seguridad social, a las obras sociales y al INSSJyP (Ley 19.032)

117 Complementos

Corresponde a las sumas abonadas al personal permanente en concepto de servicios personales en relación de dependencia que revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables, como por ejemplo, suplementos por función ejecutiva y por función directiva, pagos por desempeño destacado, por desarraigo según Decreto N° 1840/86, a ex combatientes de Malvinas según Decreto 1244/98, etc.

12 Personal temporario

Retribuciones y contribuciones patronales del personal designado en plantas transitorias y del personal contratado por tiempo determinado, cualquiera fuese la modalidad de pago.

121 Retribución del cargo

Asignación de la categoría y adicionales que con carácter general corresponden al cargo con prescindencia de las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función.

Esta partida parcial se abrirá, en la distribución por cargos, por la modalidad del personal temporario (contratado, jornalizado, etc.), con excepción de las jurisdicciones que expresamente estén autorizadas por la Secretaría de Hacienda a no discriminar los mismos.

Incluye las horas cátedra correspondientes al personal temporario y el pago por similar concepto al personal de planta permanente que desarrolle adicionalmente tareas docentes de capacitación.

122 Retribuciones que no hacen al cargo

Corresponde a aquellas que de acuerdo con la legislación vigente y las que se implementen, se asignan de acuerdo a las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función que desempeña, como por ejemplo: antigüedad, título, zona, riesgo, permanencia en la categoría, grado, movilidad, etc.

123 Sueldo Anual Complementario

Comprende el importe anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan por mes durante el año, liquidado conforme a las normas vigentes.

124 Otros gastos en personal

Retribuciones a agentes que integran las plantas transitorias que por la índole de los servicios que prestan no puedan discriminarse o sea conveniente mantenerlas en reserva (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional).

125 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador, que de acuerdo con normas legales se deban imputar a esta partida, como por ejemplo, las contribuciones al sistema de seguridad social, a las obras sociales y al INSSJyP (Ley 19.032).

126 Complementos

Corresponde a las sumas abonadas al personal transitorio en concepto de servicios personales en relación de dependencia que revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables.

127 Contratos especiales

Corresponde a los gastos por contrataciones de personal que tengan por objeto la prestación de servicios técnicos o profesionales, a título personal y de carácter individual, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales de estudios e investigación, que complementen las actividades propias de cada jurisdicción. Incluye las contrataciones de servicios personales vinculadas con la ejecución de proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito. No incluye los contratos de locación de obra intelectual prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual.

13 Servicios extraordinarios

Asignaciones que retribuyen la prestación de servicios al margen de los horarios normales de labor y los importes adicionales correspondientes a este tipo de prestaciones.

131 Retribuciones extraordinarias

Erogaciones que retribuyen la prestación de servicios al margen de los horarios normales de labor. Incluye los reintegros por gastos de comida por horas extras abonadas al personal.

132 Sueldo anual complementario

Comprende el importe anual adicional a las horas extras realizadas mensualmente durante el año, liquidado conforme a las normas vigentes.

133 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador, que de acuerdo con normas legales se deban imputar a esta partida.

14 Asignaciones familiares

Asignaciones establecidas en función de las cargas de familia, incluido los subsidios por casamiento, nacimientos, escolaridad, etc. (Ley 24.714)

15 Asistencia social al personal

151 Seguros de riesgo de trabajo

Contribuciones a cargo del Estado a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.

159 Otras asistencias sociales al personal

Gastos destinados a atender indemnizaciones por accidentes de trabajo u otras causales legales, reintegro de gastos de sepelios y subsidios por fallecimiento. Incluye el pago de las contribuciones complementarias jubilatorias, las asignaciones por refrigerio, los reintegros de gastos por servicios médicos y locación de vivienda que de acuerdo a la legislación vigente corresponda abonar al personal que presta servicios en el exterior. Incluye compensaciones por traslados que de acuerdo a la normativa vigente corresponde otorgar al personal que muda su domicilio en función de los servicios que presta al Estado.

16 Beneficios y compensaciones

Gastos por una sola vez originados en la atención de indemnizaciones por retiro voluntario, despido y otros beneficios y compensaciones que revistan el carácter de extraordinarias, y no tienen la característica de habitualidad.

17 Gabinete de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional

Gastos originados por la asignación de las unidades retributivas que administra el Gabinete constituido por el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretario General de la Presidencia de la Nación, Secretarios, Subsecretarios y Jefe de la Casa Militar, de acuerdo al régimen establecido por el Decreto 477/98. Incluye los pagos realizados en concepto de contribuciones patronales, sueldo anual complementario, asignaciones familiares, así como todo otro complemento, asistencia social, beneficio o compensación que se otorgue.

2 Bienes de consumo

Materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Incluye la adquisición de bienes para su transformación y/o enajenación ulterior por aquellas entidades que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial y/o servicios, o por dependencias u organismos que vendan o distribuyan elementos adquiridos con fines promocionales luego de su exhibición en exposiciones, ferias, etc.

Las principales características que deben reunir los bienes comprendidos en este inciso son: que por su naturaleza estén destinados al consumo final, intermedio, propio o de terceros, y que su tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del ejercicio.

21 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales

Bebidas y productos alimenticios, manufacturados o no, incluidos los animales vivos para consumo y para experimentación, aceites y grasas animales y vegetales; forrajes y otros alimentos para animales, productos agrícolas, ganaderos y de la silvicultura, caza y pesca. Incluye el pago de gastos de comida, almuerzos o cenas de trabajo y el reintegro de erogaciones en concepto de racionamiento o sobreración, liquidado de acuerdo con las normas vigentes.

211 Alimentos para personas

Productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales y vegetales, bebidas en sus diversas formas y tabaco. Incluye gastos en concepto de raciones alimentarias de hospitales, comedores, etc. cualquiera sea la modalidad de compra o contratación, como asimismo el pago de gastos de comida, almuerzos o cenas de trabajo y el reintegro de erogaciones en concepto de racionamiento o sobre ración, liquidado de acuerdo con las normas vigentes. Excluye los reintegros por gastos de comidas por horas extras abonadas al personal.

212 Alimentos para animales

Forrajes y toda otra clase de alimentos para animales.

213 Productos pecuarios

Comprende el ganado y otros animales vivos destinados al consumo o para uso científico.

214 Productos agroforestales

Productos agroforestales tales como: goma laca, resinas y bálsamos, césped, árboles y arbustos, etc.

215 Madera, corcho y sus manufacturas

Madera y corcho, manufacturados o no (excepto muebles), incluido carbón vegetal.

219 Otros no especificados precedentemente

Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales no especificados en las partidas parciales anteriores.

22 Textiles y vestuarios

Fibras y tejidos (animales, vegetales, sintéticos o artificiales) y confecciones de diversa índole.

221 Hilados y telas

Fibras y tejidos animales, vegetales y sintéticos y artificiales.

222 Prendas de vestir

Trajes, uniformes, calzados en sus distintos tipos, carteras, camisas, pantalones, medias, corbatas, guardapolvos, delantales, gorras y toda otra prenda de vestir no especificada precedentemente.

223 Confecciones textiles

Sábanas, fundas, frazadas, mantas, tapices, alfombras, cortinas, toallas y demás confecciones textiles no incluidas en el detalle precedente.

229 Otros no especificados precedentemente

Otros textiles y vestuarios no especificados precedentemente.

23 Productos de papel, cartón e impresos

Pulpa de madera, papel y cartón, envases y cajas de papel y cartón, productos de papel y cartón para oficinas, libros, revistas y periódicos, material de enseñanza, productos de papel y cartón para computación, imprenta y reproducción y otros productos de pulpa, papel y cartón.

231 Papel de escritorio y cartón

Papel y cartón en sus diversas formas y modalidades de uso común en oficinas.

232 Papel para computación

Papel y cartón en sus diversas formas y modalidades para uso en sistemas informáticos.

233 Productos de artes gráficas

Formularios, planillas, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, partituras y demás productos de las artes gráficas.

234 Productos de papel y cartón

Papel y cartón en bobinas, en planchas y prensado; papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas; papel y cartón moldeado para uso doméstico (bandejas, platos, vasos, etc.); cartón y pasta de papel moldeado (canillas de bobinas, carretes y tapas); papel y cartón de filtro; papel engomado y adhesivo en sus diversas formas y otros productos de papel y cartón no enunciados precedentemente.

235 Libros, revistas y periódicos

Libros, periódicos, revistas, folletos y publicaciones periódicas destinadas al consumo en oficinas públicas o para su distribución al público. No incluye los libros, revistas y otras publicaciones destinadas a la dotación de bibliotecas públicas o de uso de los organismos.

236 Textos de enseñanza

Artículos y materiales elaborados básicamente de papel y cartón destinados a la enseñanza, tales como libros para distribución o venta, guías de estudio, etc.

237 Especies timbradas y valores

Material impreso que, de acuerdo con la legislación vigente es utilizado como elemento de recaudación de ingresos fiscales, tales como: bandas de garantía, estampillas, papel sellado y otras especies para el mismo fin.

239 Otros no especificados precedentemente

Productos de papel, cartón e impresos no incluidos en las partidas parciales anteriores.

24 Productos de cuero y caucho

Cueros crudos y cueros en sus distintos tipos, elaborados o semielaborados, hules y similares y caucho en sus distintas elaboraciones.

241 Cueros y pieles

Cueros crudos, curtidos y adobados, cueros gamuzados y apergaminados, charol y cueros metalizados; pieles finas adobadas y adobadas sin depilar; y pieles en: planchas, tiras y paños para pulimento industrial.

242 Artículos de cuero

Tientos, correas, suelas, arneses, maletas, bolsones, cintos, guantes, portafolios, estuches y demás artículos elaborados con cuero no especificados precedentemente.

Se excluye calzado, prendas de vestir y carteras que están clasificados en la partida 2.2.2. Prendas de vestir.

243 Artículos de caucho

Artículos de caucho acabado y semiacabados, vulcanizados y sin vulcanizar, incluyendo entre otros: láminas, tiras, varillas, perfiles, tubos, caños, mangueras, correas y cintas transportadoras, artículos higiénicos y farmacéuticos, revestimientos de pisos, flotadores, etc.

244 Cubiertas y cámaras de aire

Cubiertas neumáticas sólidas y mullidas; cubiertas para vehículos y equipos distintos de los de circulación por carreteras, como aeronaves y topadoras, y para juguetes, muebles y otros usos. Cámaras para las cubiertas descriptas anteriormente.

249 Otros no especificados precedentemente

Otros productos de cuero y caucho no especificados precedentemente.

25 Productos químicos, combustibles y lubricantes

Drogas, abonos, fertilizantes, plaguicidas y demás productos químicos y medicinales y productos de ramas industriales conexas (pinturas, barnices, fósforos, etc.). Combustibles en general (excepto petróleo crudo y gas natural) y aceites y grasas lubricantes.

251 Compuestos químicos

Gases industriales; aire líquido y comprimido, acetileno y gases refrigerantes, ácidos inorgánicos, álcalis y otros compuestos inorgánicos. Sustancias químicas orgánicas básicas; alcoholes acíclicos, fenoles; cetonas y quinonas. Otros elementos químicos, isótopos y compuestos radioactivos para combustible nuclear.

252 Productos farmacéuticos y medicinales

Preparados farmacéuticos para uso médico; preparados genéricos y de marcas registradas, ampollas, cápsulas, tabletas, ungüentos, productos botánicos pulverizados o molidos o

preparados de otra forma; apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para fracturas y productos para sutura. Sustancias químicas utilizadas en la preparación de productos farmacéuticos; preparados para la higiene bucal y dental.

253 Abonos y fertilizantes

Abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, compuestos y complejos, entre otros: urea, ácido nítrico, amoníaco, cloruro de amonio comercial y nitrato de potasio.

254 Insecticidas, fumigantes y otros

Insecticidas, raticidas, funguicidas, plaguicidas, herbicidas, productos antigerminantes, desinfectantes y otros productos químicos de similares características y usos.

255 Tintas, pinturas y colorantes

Tintas para escribir, dibujar y para imprenta. Pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos preparados y colores preparados; masillas y preparados similares no refractarios, para relleno y enlucido; disolventes, diluyentes y removedores de pintura.

256 Combustibles y lubricantes

Combustibles líquidos, gaseosos (excepto gas natural) y nucleares, aceites de alumbrado y aceites y grasa lubricantes.

257 Específicos veterinarios

Medicamentos y productos farmacéuticos y demás artículos para uso veterinario.

258 Productos de material plástico

Artículos diversos de material plástico, tales como: láminas, lienzos, bolsas, tubos y accesorios de PVC, etc. Se excluyen los artículos de material plástico clasificados en otros bienes de consumo.

259 Otros no especificados precedentemente

Explosivos, productos de pirotecnia, pólvoras propulsoras, mechas detonadoras y de seguridad, fuegos artificiales, bengalas, etc. Productos fotoquímicos como placas fotográficas, películas, papel sensibilizado y preparados químicos de uso fotográfico. Preparados aromáticos de uso personal como perfumes, aguas de colonia y de tocador; preparados de belleza y de maquillaje. Productos diversos derivados del petróleo excluido los combustibles y lubricantes. Demás productos químicos no clasificados en las partidas parciales anteriores.

26 Productos de minerales no metálicos

Artículos de cerámica, de vidrio, de loza y porcelana y de cemento; cal, yeso y asbesto y demás productos elaborados con minerales no metálicos.

261 Productos de arcilla y cerámica

Artículos de cerámica no refractaria, excepto los de loza y porcelana. Artículos de cerámica refractaria como ladrillos, bloques, tejas, losetas y otros similares para la construcción y los

utilizados en la industria química y la industria en general, como así también cerámica utilizada en la agricultura.

262 Productos de vidrio

Vidrio en barras, en varillas, en bolas y tubos, colado o laminado, estirado o rollado; vidrios y cristales, lunas o vidrios de seguridad, espejos y envolturas tubulares de vidrio, vidrios para relojes, vidrio ópticos y piezas de vidrios ópticos sin labrar, y demás productos de vidrio no especificados precedentemente.

263 Productos de loza y porcelana

Artículos de loza y porcelana para diversos usos como ser inodoros, lavamanos, mingitorios, etc.

264 Productos de cemento, asbesto y yeso

Artículos de hormigón, cemento y yeso para uso en la construcción como losetas, baldosas, ladrillos, planchas, láminas, tableros, tubos y postes. Artículos de asbestocemento, fibrocemento de celulosa y de materiales similares.

265 Cemento, cal y yeso

Cementos hidráulicos, incluso cemento de portland, cemento aluminoso y cemento hipersulfatado en forma clínica y en otras formas. Cal viva, cal apagada y cal hidráulica. Yesos producidos con yeso calcinado y con sulfato de calcio.

269 Otros no especificados precedentemente

Otros productos de minerales no metálicos como ser: hilados, telas y artículos de asbesto; materiales aislantes de origen mineral (lana de escorias, vermiculita, etc.); productos de lana de vidrio para aislante térmico; piedras de amolar y productos abrasivos y otros artículos elaborados con sustancias minerales no metálicas no incluidas en las partidas parciales anteriores.

27 Productos metálicos

Productos metálicos sin elaborar y semi elaborados y sus manufacturas.

271 Productos ferrosos

Hierro y acero en lingotes; tochos, barras, palastros y otras formas de hierro, acero y acero de aleación en estado semiacabado; hojas, planchas y rollos, barras y varillas, perfiles, alambre, tubos, caños y demás productos de hierro y acero.

272 Productos no ferrosos

Oro, plata, platino, cobre, plomo, cromo, manganeso, zinc, aluminio, níquel y estaño y otros metales comunes no ferrosos y sus aleaciones, sin elaborar, semielaborados y sus manufacturas.

273 Material de guerra

Municiones, cascos, cartuchos, herramientas de campaña y afines, etc.

274 Estructuras metálicas acabadas

Estructuras metálicas y sus partes, estructuras elaboradas en acero y productos similares, tales como: columnas, vigas, armaduras, puertas, ventanas y sus marcos, postigos, carpintería metálica utilizada en la construcción, rejas, celosías, etc.

275 Herramientas menores

Herramientas de mano del tipo utilizadas en agricultura, ganadería, horticultura, silvicultura, carpintería, chapistería, y otras industrias, tales como: sierras y hojas de sierra, cuchillas y cizallas para máquinas y aparatos metálicos, destornilladores, picos, palas, tenazas, martillos, etc.

279 Otros no especificados precedentemente

Artículos de metal para uso doméstico (excepto utensilios de cocina y comedor), cerraduras, candados, pasadores, llaves y otros accesorios para edificios, muebles, vehículos y otros usos. Demás productos metálicos no incluidos en las partidas parciales anteriores.

28 Minerales

Minerales sólidos, minerales metalíferos, petróleo crudo y gas natural, piedras y arena.

281 Minerales metalíferos

Minerales de hierro (hematita, magnetita, limonita, siderosa y tocanita). Minerales no ferrosos (bauxita, cobalto, molibdeno, tántalo y vanadio).

282 Petróleo crudo y gas natural

Petróleo crudo y gas natural.

283 Carbón mineral

Carbón de piedra, antracita, carbones bituminosos y otros tipos de carbón mineral. Lignito y turba.

284 Piedra, arcilla y arena

Piedras, arcilla y arenas, corindón natural, granito, mármoles y demás piedras calcáreas, canto rodado, pedregullo y arenas naturales de todo tipo y clase.

289 Otros no especificados precedentemente

Uranio, torio, talco, dolomita, azufre y otros minerales no incluidos en las partidas parciales anteriores.

29 Otros bienes de consumo

Otros bienes de consumo utilizados en oficinas, establecimientos de enseñanza, cocinas y comedores, establecimientos hospitalarios y laboratorios, como así también materiales eléctricos y de limpieza no incluidos en otras partidas.

291 Elementos de limpieza

Jabones, detergentes, y aguas lavandinas en todas sus formas. Betunes, ceras y cremas para calzados, pisos, carrocerías, vidrios y metal. Preparados para desodorizar ambientes etc. Elementos o utensilios de limpieza como ser: cepillos, trapos en sus diversas formas, plumeros, secadores, escobas, escobillones, baldes, palanganas, etc. Demás elementos de limpieza no incluidos en otras partidas.

292 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

Lápices, lapiceras, carpetas, reglas, punteros, broches, alfileres, abrochadoras, perforadoras, cintas impregnadas, diskettes, discos compactos, cassettes (sonoro y audiovisual) pegamentos, gomas de borrar, borradores, sellos, biblioratos, tizas, marcadores, etc. y demás elementos de uso común en oficinas y establecimientos de enseñanza no incluidos en ninguna otra partida.

293 Útiles y materiales eléctricos

Cables, llaves, interruptores, fichas, transformadores, lámparas, tubos fluorescentes, zócalos, arrancadores, pilas, acumuladores eléctricos y demás útiles y materiales eléctricos no incluidos en otras partidas.

294 Utensilios de cocina y comedor

Sartenes, cacerolas, artículos de cuchillería, cucharas, tenedores, cucharones, cernidores y tamices, espumaderas, pinzas para servir, saleros y pimenteros, tijera de trinchar, coladores, vasos, tazas, pocillos, platos y demás utensilios de cocina y comedor.

295 Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio

Instrumental menor de uso práctico y científico en medicina, cirugía, odontología, veterinaria y laboratorio, tales como: jeringas, agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes para cirugía, vasos de precipitación, pipetas, alambiques, curetas, pinzas, etc.

296 Repuestos y accesorios

Repuestos y accesorios menores considerados como instrumental complementario de máquinas y equipos. Comprende: repuestos y accesorios para: máquinas de oficina en general, equipo de tracción, transporte y elevación, maquinaria y equipo de producción, equipos de computación, etc.

299 Otros no especificados precedentemente

Otros bienes de consumo no incluidos en las partidas anteriores.

3 Servicios no personales

Servicios para el funcionamiento de los entes estatales destinados a la conservación y reparación de bienes de capital. Incluye asimismo los servicios utilizados en los procesos productivos, por las entidades que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o servicios. Comprende: servicios básicos, arrendamientos de edificios, terrenos y equipos, servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros, etc.

31 Servicios básicos

Servicios de provisión de electricidad, gas, agua (incluido la evacuación del afluente cloacal) y de comunicaciones.

32 Alquileres y Derechos

Arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, muebles y semovientes. Incluye asimismo el pago de derechos sobre bienes intangibles y las sumas pactadas por la suscripción de contratos de "leasing" o la construcción, a riesgo del contratista, de obras bajo la modalidad "llave en mano".

33 Mantenimiento, reparación y limpieza

Servicios prestados para funcionamiento dentro del régimen del contrato de suministros para limpieza, desinfección, conservación y reparación, tales como: pintura, refacciones y mantenimiento.

Incluye asimismo el mantenimiento del software correspondiente a los sistemas informáticos.

Comprende los servicios indicados en las partidas parciales indicadas a continuación:

331 Mantenimiento y reparación de edificios y locales

Servicio de conservaciones y reparaciones de inmuebles que tiende a conservarlos en condiciones adecuadas de funcionamiento, tales como: pintura, desmonte y mantenimiento menores. Incluye el pago de expensas comunes en edificios o locales en propiedad horizontal.

332 Mantenimiento y reparación de vehículos

Servicio de conservación y reparación de vehículos en general.

333 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de equipos y maquinarias a efectos de su normal funcionamiento.

334 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación

Gastos destinados al mantenimiento y conservación de caminos, carreteras, autopistas, puentes y vías férreas, fluviales, aeródromos y otros.

335 Limpieza, aseo y fumigación

Gastos por extracción de basura, limpieza y fumigación general de edificios y oficinas públicas.

336 Mantenimiento de sistemas informáticos

Gastos destinados al mantenimiento y actualización del software correspondiente a los sistemas informáticos.

339 Otros no especificados precedentemente

Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza no especificados precedentemente.

34 Servicios técnicos y profesionales

Honorarios legales o convencionales a peritos profesionales universitarios, especialistas y técnicos, sin relación de dependencia y los servicios de consultoría y asesoría relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, sistemas computarizados, etc., prestados por instituciones del tipo consultoras, fundaciones, empresas, etc. Incluye los contratos de locación de obra prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual. No incluye las prestaciones de servicios a título personal de carácter individual que corresponde imputar en la partida 127.-Contratos Especiales del presente clasificador.

35 Servicios comerciales y financieros

Servicios de transporte (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo) de bienes muebles y semovientes; servicios de peaje, servicios portuarios, de estibaje y almacenamiento. Erogaciones originadas en las ediciones y publicaciones que se realicen y en los servicios de impresión y reproducción. Primas y gastos de seguros y comisiones a bancos u otras entidades oficiales o privadas. Gastos en concepto de conexión a Internet. Comprende los servicios indicados en las partidas parciales detalladas a continuación:

351 Transporte

Fletes terrestres, marítimos y aéreos, así como el gasto derivado del embalaje de mercancías. Incluye asimismo el servicio de mudanzas, las erogaciones originadas en el transporte de efectos personales de agentes del Estado desde y hacia el exterior, de acuerdo con las normas legales vigentes y el transporte de personas por razones de servicios.

352 Almacenamiento

Servicios de almacenajes de insumos, bienes muebles y otros materiales.

353 Imprenta, publicaciones y reproducciones

Servicios de impresión, copia, encuadernación prestados por terceros. Publicaciones de carácter informativo o divulgaciones de tipos cultural, científicos y técnicos. Se excluyen la impresión de formularios, libros y demás impresos destinados al uso de las oficinas que se imputarán a la partida 2.3.3. Productos de artes gráficas.

354 Primas y gastos de seguros

Primas y gastos de seguros de personas o de cosas.

355 Comisiones y gastos bancarios

Gastos para atender los servicios que prestan los bancos, tales como: cobro de impuestos, apertura de carta de crédito, transferencias bancarias, etc.

356 Internet

Gastos en concepto de conexión a la red internacional de información (Internet), cualquiera sea la modalidad de contratación. En el caso de que se contrate el servicio por la modalidad de acceso telefónico al servidor del proveedor, se deberá discriminar el gasto por el uso de la línea telefónica e imputar este gasto a la partida 314. Teléfonos, télex y telefax.

359 Otros no especificados precedentemente

Otros servicios comerciales y financieros no especificados precedentemente.

36 Publicidad y propaganda

Gastos en concepto de publicidad y propaganda por medio de radiodifusoras, televisión, cines, teatros, periódicos, revistas, folletos, carteles, etc. Incluye los contratos con las agencias publicitarias y productoras cinematográficas y televisivas.

37 Pasajes y viáticos

Asignaciones que se otorgan al personal con motivo de la prestación de servicios fuera del lugar habitual de trabajo, conforme a las normas y reglamentos vigentes incluyendo los gastos de pasajes pagados a los agentes y/o empresas prestadoras del servicio. Comprende los servicios y conceptos indicados en las partidas parciales detalladas a continuación:

371 Pasajes

Comprende los pasajes pagados a empresas de transporte por el traslado del personal de las instituciones.

372 Viáticos

Asignaciones que se otorgan al personal con motivo de la prestación de servicios fuera del lugar habitual de trabajo, conforme a la legislación vigente. Excluye los importes abonados al personal en concepto de movilidad.

379 Otros no especificados precedentemente

38 Impuestos, derechos, tasas y juicios

Impuestos, derechos, tasas, regalías, multas, recargos, juicios y mediaciones judiciales.

381 Impuestos indirectos

Gastos destinados al pago de impuestos indirectos.

382 Impuestos directos

Gastos destinados al pago de impuestos directos.

383 Derechos y tasas

Gastos destinados al pago de derechos y tasas.

384 Multas y recargos

Gastos en concepto de multas y recargos, cualquiera fuese el origen del pago a realizar.

385 Regalías

Gastos por la transferencia del dominio, uso o goce de cosas o la de cesión de derechos a favor de la entidad, cuyo monto se determine en relación a una unidad de producción, de venta, de explotación, etc., cualquiera sea la denominación asignada a su beneficiario.

386 Juicios y mediaciones

Gastos originados en sentencias judiciales firmes contra el Estado Nacional y en acuerdos de partes resultantes de procesos judiciales en donde éste deba hacerse cargo. Incluye las costas y demás gastos generados en el proceso judicial.

389 Otros no especificados precedentemente

Otros impuestos, derechos y tasas no especificados precedentemente.

39 Otros Servicios

Gastos en servicios no personales no especificados en las partidas anteriores, tales como servicio de ceremonial (recepciones, homenajes, agasajos y similares), gastos reservados, protocolares y servicios varios. Incluye los gastos originados por convenios con universidades por pasantías que estudiantes y graduados cumplen en las jurisdicciones y entidades y que en razón de ello no suponen la contratación de servicios de carácter personal. La partida correspondiente a gastos reservados sólo puede ser utilizada por los organismos autorizados a realizar dichos gastos dentro del régimen de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.

4 Bienes de uso

Gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo del Sector Público en un período dado siendo estos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye, asimismo, los activos intangibles. Deberán incluirse los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propios y aquellos adquiridos o contruidos para ser transferidos a terceros.

41 Bienes preexistentes

Comprende la adquisición de bienes físicos, ya existentes, que por sus características no pueden ser considerados dentro de las restantes partidas principales de este inciso.

411 Tierras y terrenos

Predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras.

412 Edificios e instalaciones

Edificios en general, incluido el terreno en que se asientan, fábricas, represas, puentes, muelles, canalizaciones, redes de servicio público o privado y otros bienes de capital adheridos al terreno incluido éste y los derechos de servidumbre.

413 Otros bienes preexistentes

Otros bienes de capital preexistentes no incluidos en algunas de las partidas parciales precedentes.

42 Construcciones

Comprende la realización de obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un todo indivisible, como así también las ampliaciones mejorativas de construcciones ya existentes. Se consideran como tales caminos, diques, puentes, edificios,

canales de riego, desagües o navegación, sistemas de balizamiento, redes de comunicaciones, distribución de energía, de agua, fábricas, usinas, etc. No incluye el valor de la tierra, el que se preverá en la partida parcial Tierras y Terrenos.

Comprende asimismo, relevamientos cartográficos, geológicos, mineros, etc., necesarios para la construcción de un proyecto preconcebido en un área y con objetivos determinados.

421 Construcciones en bienes de dominio privado

Gastos destinados a la construcción de obras del dominio privado tales como: edificios para oficinas públicas, edificaciones para salud, militares y de seguridad, educativas, culturales, para viviendas, para actividades comerciales, industriales y/o de servicios.

422 Construcciones en bienes de dominio público

Gastos destinados a la construcción de obras del dominio público tales como: calles, caminos y carreteras, plazas, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.

43 Maquinaria y equipo.

Maquinarias, equipos y accesorios que se usan o complementan a la unidad principal, comprendiendo: maquinaria y equipo de oficina, de producción, equipos agropecuarios, industriales, de transporte en general, energía, riego, frigorífico, de comunicaciones, médicos, de recreación, educativos, etc.

431 Maquinaria y equipo de producción

Maquinaria y equipo utilizados primordialmente en la industria de la construcción, en la producción agropecuaria, en las industrias manufactureras, en la producción de servicios (energía, gas, agua potable), etc.

432 Equipo de transporte, tracción y elevación

Equipos de transporte por vía terrestre, fluvial, marítima, lacustre y aérea. Incluye asimismo equipos de tracción y elevación como: tractores, autoguias, montacargas, motoniveladores, elevadores, ascensores, trailers, etc.

433 Equipo sanitario y de laboratorio

Equipos médicos, odontológicos, sanitarios y de investigación: comprende entre otros mesas de operación, bombas de cobalto, aparatos de rayos X, tomógrafos, instrumental médico quirúrgico, microscopios, autoclaves, refrigeradores especiales, esterilizadores, balanzas de precisión, etc.

434 Equipo de comunicación y señalamiento

Plantas transmisoras, receptores de radio, equipo de televisión, aparatos telegráficos, teletipos, torres de transmisión, equipos utilizados en aeronavegación y marítimo, centrales y aparatos telefónicos y demás equipos de comunicación. Equipos de señalización: de rutas, de calles, boyas, balizas, etc.

435 Equipo educacional y recreativo

Aparatos audio-visuales (proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, etc.), muebles especializados para uso escolar (pupitres, pizarrones, etc.), equipos recreativos y deportivos (aparatos para parques infantiles, equipo para prácticas deportivas y gimnasia, mesas especiales de juegos en los casinos, billares, instrumentos musicales y otros elementos recreativos y deportivos). Otros equipos destinados a la educación y recreación.

436 Equipos para computación

Unidades centrales de procesamiento, pantallas, impresoras, computadoras, unidades de cinta, unidades de disco, etc.

437 Equipos de oficina y muebles

Mobiliario de distinta índole para oficinas y equipamiento tales como: estantes, escritorios, ficheros, percheros, mesas, máquina de escribir, de sumar, de calcular, de contabilidad, de reproducción de copias, de aire acondicionado, refrigeradores, mesas para dibujo, cocinas, etc.

438 Herramientas y repuestos mayores

Repuestos mayores que tienden a aumentar sustancialmente el valor del equipo o a prolongar su vida útil, tales como: motores, carrocerías, chasis, etc. y máquinas y herramientas para torneear, perforar, fresar, cepillar, taladrar, rectificar, estampar, prensar, clavar, engrampar y encolar. Máquinas eléctricas y de gas para soldadura autógena, dura y blanda. Herramientas con motor y de funcionamiento con aire comprimido. Partes y accesorios de las herramientas enunciadas.

439 Equipos varios

Otro tipo de maquinaria y equipo no incluido en las partidas parciales anteriores. Incluye asimismo los gastos de capital de carácter reservado que utilicen los organismos autorizados a realizar dichos gastos dentro del régimen de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.

44 Equipo militar y de seguridad

Equipamiento destinado a la defensa nacional y al mantenimiento del orden público, como por ejemplo, buques de guerra, submarinos, aviones de caza y bombardeo, tanques, misiles, cohetes, vehículos de patrullaje, armas, etc. No incluye la maquinaria y equipo del mismo tipo que el utilizado por establecimientos civiles para fines no militares, como por ejemplo los vehículos, buques y aeronaves utilizados para el transporte de personas o bienes, computadoras, máquinas y equipos de oficinas, etc.

45 Libros, revistas y otros elementos coleccionables

Adquisición de libros, revistas, mapas, películas cinematográficas impresas, discos fonográficos y otros elementos destinados a la formación de colecciones.

46 Obras de arte

Colecciones artísticas y ornamentales, tales como: pinturas, estatuas, tallas, antigüedades, etc.

47 Semovientes

Ganado de diferentes especies y todo tipo de animales adquiridos con fines de reproducción, trabajo u ornamento.

48 Activos intangibles

Activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

481 Programas de computación

Gastos por programas, rutinas y su documentación completa asociada, los cuales pueden ser implementados en un sistema computacional. Incluye los gastos que se realizan en concepto de licencias por el uso de programas de computación.

489 Otros activos intangibles

Otros activos intangibles no incluidos en la partida parcial anterior.

5 Transferencias

Gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Corresponden exclusivamente a transferencias de fondos y no a transferencias en especie.

51 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

Subsidios para atender gastos corrientes a favor de entidades sin fines de lucro, societarias y cooperativas. Incluye becas de estudio y de investigación, gastos necesarios para el desarrollo de actividades profesionales y de investigación y ayuda a personas de escasos recursos.

511 Jubilaciones y/o retiros

Gastos destinados a la atención del pago de jubilaciones y/o retiros.

512 Pensiones

Gastos destinados a la atención del pago de pensiones.

513 Becas

Becas acordadas a estudiantes y/o investigadores. Incluye asimismo, otras transferencias a personas de carácter permanente, tales como las asignaciones a distintas jerarquías eclesiásticas otorgadas de acuerdo con disposiciones vigentes. No incluye los gastos originados por convenios con universidades por pasantías que estudiantes y graduados cumplen en las jurisdicciones y entidades, los cuales deben imputarse en la partida 395. Pasantías de este clasificador.

514 Ayudas sociales a personas

Auxilios o ayudas especiales que no revisten carácter permanente acordados a personas.

515 Transferencias a instituciones de enseñanza

Subsidios otorgados para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza.

516 Transferencias para actividades científicas o académicas

Gastos destinados al desarrollo de actividades científicas o académicas. Incluye las transferencias destinadas a financiar erogaciones corrientes de los investigadores.

517 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

Subsidios destinados al auxilio y estímulo de acciones de índole cultural y social realizadas por instituciones de carácter privado sin fines de lucro.

518 Transferencias a cooperativas

Gastos destinados a promover el cooperativismo y al auxilio de entidades cooperativas.

519 Transferencias a empresas privadas

Gastos destinados a financiar gastos corrientes de empresas del sector privado.

52 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital

Subsidios para atender erogaciones de capital a favor de entidades sin fines de lucro, societarias y cooperativas. Incluye subvenciones para equipamiento de investigación y ayuda a personas de escasos recursos para la adquisición de bienes en general.

521 Transferencias a personas

Subsidios a personas que tengan por destino financiar adquisiciones de equipos, construcciones u otros bienes de capital.

522 Transferencias a instituciones de enseñanza

Subsidios a instituciones de enseñanza destinadas a su instalación y al equipamiento docente.

523 Transferencias para actividades científicas o académicas

Gastos para atender el equipamiento necesario en el desarrollo de actividades profesionales o académicas.

524 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro

Subsidios a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro destinada a financiar erogaciones de capital.

525 Transferencias a cooperativas

Subsidios a cooperativas que tengan por destino financiar la adquisición de equipos, construcciones, auxilio para inversiones financieras u otros gastos de capital.

526 Transferencias a empresas

Subsidios a empresas que tengan por destino financiar la adquisición de equipos, construcciones, auxilio para inversiones financieras u otros gastos de capital.

53 Transferencias a la administración nacional

Transferencias a instituciones de la administración nacional otorgadas por organismos del Sector Público no comprendidos en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

531 Transferencias a la administración central para financiar gastos corrientes

Transferencias a la administración central otorgadas por organismos no comprendidos en el Presupuesto de la Administración Nacional.

532 Transferencias a organismos descentralizados para financiar gastos corrientes

Transferencias a organismos descentralizados otorgadas por organismos no comprendidos en el Presupuesto de la Administración Nacional.

533 Transferencias a instituciones de seguridad social para financiar gastos corrientes

Transferencias a instituciones de seguridad social otorgadas por organismos no comprendidos en el Presupuesto de la Administración Nacional.

534 Transferencias a la administración central para financiar gastos de capital

Transferencias a la administración central otorgadas por organismos no comprendidos en el Presupuesto de la Administración Nacional.

535 Transferencias a organismos descentralizados para financiar gastos de capital

Transferencias a organismos descentralizados otorgadas por organismos no comprendidos en el Presupuesto de la Administración Nacional.

536 Transferencias a instituciones de seguridad social para financiar gastos de capital

Transferencias a instituciones de seguridad social otorgadas por organismos no comprendidos en el Presupuesto de la Administración Nacional.

55 Transferencias a otras entidades del sector público nacional

Transferencias a empresas y sociedades estatales, fondos fiduciarios, otros entes del Sector Público Nacional no Financiero que no consolidan en el Presupuesto de la Administración Nacional y a entidades del sector público financiero.

551 Transferencias a instituciones públicas financieras para financiar gastos corrientes

Transferencias a instituciones públicas financieras nacionales para atender gastos corrientes.

552 Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos corrientes

Transferencias a empresas públicas no financieras para gastos de explotación.

553 Transferencias a empresas públicas multinacionales para financiar gastos corrientes

Transferencias a empresas públicas multinacionales para gastos de explotación.

554 Transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero para financiar gastos corrientes

Transferencias a los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero para atender gastos corrientes.

556 Transferencias a instituciones públicas financieras para financiar gastos de capital

Transferencias a instituciones públicas financieras nacionales para atender gastos de capital.

557 Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos de capital

Transferencias a empresas públicas no financieras para atender gastos de capital.

558 Transferencias a empresas públicas multinacionales para financiar gastos de capital

Transferencias a empresas públicas multinacionales para atender gastos de capital.

559 Transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero para financiar gastos de capital

Transferencias a los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero para atender gastos de capital.

56 Transferencias a universidades nacionales

Transferencias a universidades nacionales otorgadas por organismos comprendidos en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

561 Transferencias a universidades nacionales para Financiar gastos corrientes

Transferencias otorgadas a universidades nacionales para atender sus erogaciones corrientes.

562 Transferencias a universidades nacionales para Financiar gastos de capital

Transferencias otorgadas a universidades nacionales para atender sus erogaciones de capital.

57 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes

Subsidios destinados a los estados provinciales y municipalidades que tengan por objeto expreso financiar sus erogaciones corrientes.

571 Transferencias a gobiernos provinciales

Subsidios otorgados a las provincias para atender sus erogaciones corrientes.

572 Transferencias a instituciones públicas financieras provinciales

Subsidios otorgados a instituciones públicas financieras provinciales para atender sus erogaciones corrientes.

573 Transferencias a empresas públicas no financieras provinciales

Subsidios otorgados a empresas públicas no financieras provinciales para atender sus erogaciones corrientes.

574 Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales

Subsidios otorgados a instituciones de enseñanza provinciales para atender sus erogaciones corrientes.

576 Transferencias a gobiernos municipales

Subsidios otorgados a las municipalidades para atender sus erogaciones corrientes.

577 Transferencias a instituciones públicas financieras municipales

Subsidios otorgados a instituciones financieras municipales para atender sus erogaciones corrientes.

578 Transferencias a empresas públicas no financieras municipales

Subsidios otorgados a empresas públicas no financieras municipales para atender sus erogaciones corrientes.

58 Transferencias a instituciones provinciales o municipales para financiar gastos de capital

Subsidios destinados a los estados provinciales y municipalidades que tengan por objeto financiar sus erogaciones de capital.

581 Transferencias a gobiernos provinciales

Subsidios otorgados a las provincias para atender sus erogaciones de capital.

582 Transferencias a instituciones públicas financieras provinciales

Subsidios otorgados a instituciones financieras provinciales para atender sus erogaciones de capital.

583 Transferencias a empresas públicas no financieras provinciales

Subsidios otorgados a empresas públicas no financieras provinciales para atender sus erogaciones de capital.

584 Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales

Subsidios otorgados a instituciones de enseñanza provinciales para atender sus erogaciones de capital.

586 Transferencias a gobiernos municipales

Subsidios otorgados a las municipalidades para atender sus erogaciones de capital.

587 Transferencias a instituciones públicas financieras municipales

Subsidios otorgados a instituciones públicas financieras municipales para atender sus erogaciones de capital.

588 Transferencias a empresas públicas no financieras municipales

Subsidios otorgados a empresas públicas no financieras municipales para atender sus erogaciones de capital.

59 Transferencias al exterior

Gastos que se realizan a favor de organismos internacionales por concepto de cuotas regulares y extraordinarias atento el carácter de país miembro. Incluye erogaciones por becas de capacitación e investigación y ayuda a personas en el exterior. No incluye libramientos de fondos de las unidades ejecutoras de préstamos externos en favor de agencias internacionales en las que estas unidades hubieran delegado la administración de gastos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito, los que deberán respetar la clasificación del gasto según el objeto último de la transacción que genera el

mismo, v.g.: contratos de personal, adquisición de bienes de consumo o bienes de uso, contratación de servicios, etc., independientemente de que la fuente que financia dichos gastos sea un crédito externo o la contraparte local.

591 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos corrientes

Transferencias que se realizan a gobiernos extranjeros que se traducen en cesión gratuita de fondos que tengan por destinos la atención de gastos corrientes.

592 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes

Gastos que se realizan a favor de organismos internacionales por concepto de cuotas regulares y extraordinarias atento el carácter de país miembro.

596 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos de capital

Transferencias que se realizan a gobiernos extranjeros que se traducen en cesión gratuita de fondos que tengan por destinos la atención de gastos de capital.

597 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos de capital

Gastos que se realizan a favor de organismos internacionales para atender sus gastos de capital.

6 Activos financieros

Gastos por compra de valores de crédito, acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados. Concesión de préstamos incremento de disponibilidades, cuentas y documentos a cobrar, de activos diferidos, y adelantos a proveedores y contratistas.

61 Compra de acciones y participaciones de capital

Gastos que efectúa el Estado en aportes de capital de carácter no reintegrables directos o mediante adquisición de acciones u otros valores representativos de capital a empresas estatales, mixtas o privadas, así como a organismos nacionales e internacionales.

611 Aportes de capital a empresas privadas nacionales

Adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas privadas nacionales.

612 Aportes de capital a empresas públicas no financieras

Adquisición de acciones y participaciones de capital en empresas públicas no financieras.

613 Aportes de capital a las instituciones públicas financieras

Adquisición de acciones y participaciones de capital en instituciones públicas financieras.

614 Aportes de capital a organismos internacionales

Aportes de capital de carácter no reintegrable que se efectúan a organismos internacionales.

616 Aportes de capital a otras organizaciones del sector externo

Aportes de capital de carácter no reintegrable que se efectúan a otras organizaciones del sector externo.

62 Préstamos a corto plazo

Préstamos directos a corto plazo concedidos al sector público y al sector privado y externo.

621 Préstamos a corto plazo al sector privado

Préstamos directos a corto plazo que se le conceden al sector privado.

622 Préstamos a corto plazo a la administración central

Préstamos directos a corto plazo concedidos al Tesoro Nacional.

623 Préstamos a corto plazo a organismos descentralizados

Préstamos directos a corto plazo concedidos a instituciones públicas descentralizadas.

624 Préstamos a corto plazo a instituciones de seguridad social

Préstamos directos a corto plazo concedidos al sistema de seguridad social.

625 Préstamos a corto plazo a provincias y municipalidades

Préstamos directos a corto plazo otorgados a provincias y municipalidades.

626 Préstamos a corto plazo a instituciones públicas financieras

Préstamos directos a corto plazo otorgados a instituciones públicas financieras.

627 Préstamos a corto plazo a empresas públicas no financieras

Préstamos directos a corto plazo otorgados a empresas y sociedades del estado no financieras.

628 Préstamos a corto plazo a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

Préstamos directos a corto plazo otorgados a los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero.

629 Préstamos a corto plazo al sector externo

Préstamos directos a corto plazo otorgados a instituciones del sector externo.

63 Préstamos a largo plazo

Préstamos directos a largo plazo concedidos al sector público y a los sectores privado y externo.

631 Préstamos a largo plazo al sector privado

Préstamos directos a largo plazo que se le conceden al sector privado.

632 Préstamos a largo plazo a la administración central

Préstamos directos a largo plazo al Tesoro Nacional.

633 Préstamos a largo plazo a organismos descentralizados

Préstamos directos a largo plazo concedidos a instituciones públicas descentralizadas.

634 Préstamos a largo plazo a instituciones de seguridad social

Préstamos directos a largo plazo al sistema de seguridad social.

635 Préstamos a largo plazo a provincias y municipalidades

Préstamos directos a largo plazo concedidos a provincias y municipalidades.

636 Préstamos a largo plazo a instituciones públicas financieras

Préstamos directos a largo plazo concedidos a instituciones públicas financieras.

637 Préstamos a largo plazo a empresas públicas no financieras

Préstamos directos a largo plazo concedidos a empresas y sociedades del estado no financieras.

638 Préstamos a largo plazo a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

Préstamos directos a largo plazo concedidos a otros entes del sector público nacional no financiero.

639 Préstamos a largo plazo al sector externo

Préstamos directos a largo plazo concedidos a instituciones del sector externo.

64 Títulos y valores

Adquisición de títulos y valores representativos de deudas.

641 Títulos y valores a corto plazo

Adquisición de títulos y valores a corto plazo.

646 Títulos y valores a largo plazo

Adquisición de títulos y valores a largo plazo.

65 Incremento de disponibilidades

Asignaciones de recursos que incrementan los saldos de caja, bancos y otros activos financieros temporarios al final del ejercicio con relación al saldo inicial.

651 Incremento de caja y bancos

Asignación de recursos que incrementan los saldos en caja y bancos al final del ejercicio con relación a sus saldos iniciales.

652 Incremento de inversiones financieras temporarias

Asignación de recursos que incrementa las inversiones financieras temporarias en títulos, depósitos a plazo fijo, documentos financieros, etc. durante el ejercicio.

66 Incremento de cuentas a cobrar

Asignación de recursos que permiten el incremento del saldo "deudores" durante el ejercicio, por aplicación de una política deliberada.

661 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo

Asignación de recursos que permiten el incremento del saldo de las cuentas a cobrar comerciales a corto plazo.

662 Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo

Asignación de recursos que permiten el incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo.

666 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo

Asignación de recursos que permiten el incremento de las cuentas a cobrar comerciales a largo plazo.

667 Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo

Asignación de recursos que permiten el incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo. Incluye los gastos originados por la constitución de Fondos Fiduciarios de Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

67 Incremento de documentos a cobrar

Asignación de recursos que permiten, durante el ejercicio, incrementar el saldo de la cuenta documentos a cobrar.

671 Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto plazo

Asignación de recursos que hace posible el incremento de la cuenta documentos a cobrar comerciales a corto plazo.

672 Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo

Asignación de recursos que hacen posible el incremento de la cuenta de otros documentos a cobrar a corto plazo en el ejercicio.

676 Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo plazo

Asignación de recursos que hace posible el incremento de la cuenta documentos a cobrar comerciales a largo plazo.

677 Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo

Asignación de recursos que incrementan la cuenta de otros documentos a cobrar a largo plazo en el ejercicio.

68 Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas

Gastos en concepto de anticipos financieros y activos diferidos que se otorgan a los proveedores y contratistas del sector público.

681 Incremento de activos diferidos a corto plazo

Gastos en concepto de activos diferidos otorgados para financiar operaciones imputables en el corto plazo (gastos pagados por adelantado).

682 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo

Gastos destinados a la atención de adelantos a proveedores y contratistas derivados de compromisos asumidos por el Estado en el corto plazo.

686 Incremento de activos diferidos a largo plazo

Gastos en concepto de activos diferidos, otorgados para financiar operaciones con proveedores y contratistas en el largo plazo.

687 Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo

Gastos destinados a la atención de adelantos a proveedores y contratistas derivados de compromisos asumidos por el Estado en el largo plazo.

7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

Gastos destinados a cubrir el servicio de la deuda pública y disminución de otros pasivos contraídos por el sector público.

71 Servicio de la deuda en moneda nacional

Gastos destinados a atender el pago por intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda en moneda nacional de organismos del sector público, representada por empréstitos, títulos, bonos, etc. emitidos de acuerdo con normas emanadas del Poder Legislativo.

711 Intereses de la deuda en moneda nacional a corto plazo

Gastos destinados a atender los intereses de la deuda pública en moneda nacional a corto plazo de los organismos públicos.

712 Amortización de la deuda en moneda nacional a corto plazo

Gastos destinados a atender la amortización del capital de la deuda pública financiera en moneda nacional a corto plazo de los organismos del Sector Público Nacional.

713 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda nacional a corto plazo

Gastos destinados a atender el pago de las comisiones y otros gastos originados en la deuda en moneda nacional a corto plazo.

714 Amortización de la deuda no financiera en moneda nacional

Gastos destinados a atender la amortización de deudas en moneda nacional reconocidas por el Estado Nacional originadas por la adquisición de bienes y servicios, otorgamiento de subsidios y préstamos, reconocimiento de derechos legales adquiridos por terceros, subrogación de deudas de terceros y toda otra obligación no derivada del propio financiamiento.

716 Intereses de la deuda en moneda nacional a largo plazo

Gastos destinados a atender los intereses de la deuda pública en moneda nacional a largo plazo de los organismos públicos.

717 Amortización de la deuda en moneda nacional a largo plazo

Gastos destinados a atender la amortización del capital de la deuda pública financiera en moneda nacional a largo plazo de los organismos del Sector Público Nacional.

718 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda nacional a largo plazo

Gastos destinados a atender el pago de las comisiones y otros gastos originados en la deuda en moneda nacional a largo plazo.

72 Servicio de la deuda en moneda extranjera

Gastos destinados a atender el pago por intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera de organismos del sector público, representada por empréstitos, títulos, bonos, etc. emitidos de acuerdo con normas emanadas del Poder Legislativo.

721 Intereses de la deuda en moneda extranjera a corto plazo

Gastos destinados a atender el pago de los intereses de la deuda pública en moneda extranjera a corto plazo de los organismos públicos.

722 Amortización de la deuda en moneda extranjera a corto plazo

Gastos destinados a atender la amortización del capital de la deuda pública financiera en moneda extranjera a corto plazo de los organismos del Sector Público Nacional.

723 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a corto plazo

Gastos destinados a atender el pago de las comisiones y otros gastos originados en la deuda pública en moneda extranjera a corto plazo de los organismos públicos.

724 Amortización de la deuda no financiera en moneda extranjera

Gastos destinados a atender la amortización de deudas en moneda extranjera reconocidas por el Estado Nacional originadas por la adquisición de bienes y servicios, otorgamiento de subsidios y préstamos, reconocimiento de derechos legales adquiridos por terceros, subrogación de deudas de terceros y toda otra obligación no derivada del propio financiamiento.

726 Intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo

Gastos destinados a atender el pago de los intereses de la deuda pública en moneda extranjera a largo plazo de los organismos públicos.

727 Amortización de la deuda en moneda extranjera a largo plazo

Gastos destinados a atender la amortización del capital de la deuda pública financiera en moneda extranjera a largo plazo de los organismos del Sector Público Nacional.

728 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo

Gastos destinados a atender el pago de las comisiones y otros gastos originados en la deuda pública en moneda extranjera a largo plazo de los organismos públicos.

73 Intereses por préstamos recibidos

Gastos destinados a atender el pago de los intereses de los préstamos de corto y largo plazo.

731 Intereses por préstamos del sector privado

Gastos destinados a atender el pago de los intereses por préstamos recibidos del sector privado.

732 Intereses por préstamos de la administración central

Gastos destinados a atender el pago de los intereses por préstamos recibidos de la administración central.

733 Intereses por préstamos de organismos descentralizados

Gastos destinados a atender el pago de intereses por préstamos recibidos de instituciones descentralizadas.

734 Intereses por préstamos de instituciones de Seguridad Social

Gastos destinados a atender el pago de intereses por préstamos recibidos de las instituciones de Seguridad Social.

735 Intereses por préstamos de provincias y municipalidades

Gastos destinados a atender el pago de intereses por préstamos recibidos de las provincias y municipalidades.

736 Intereses por préstamos de empresas públicas no financieras

Gastos destinados a atender el pago de intereses por préstamos recibidos de las empresas públicas no financieras.

737 Intereses por préstamos de instituciones públicas financieras

Gastos destinados a atender el pago de los intereses por préstamos recibidos de las empresas públicas financieras.

738 Intereses de préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

Gastos destinados a atender el pago de los intereses por préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero.

739 Intereses por préstamos del sector externo

Gastos destinados a atender el pago de intereses por préstamos recibidos del sector externo.

74 Disminución de préstamos a corto plazo

Gastos destinados a tender la cancelación, total o parcial de los préstamos a corto plazo.

741 Préstamos recibidos del sector privado

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de los préstamos del sector privado.

742 Préstamos recibidos de la administración central

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de los préstamos de la administración central.

743 Préstamos recibidos de organismos descentralizados

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de los organismos descentralizados.

744 Préstamos recibidos de instituciones de Seguridad Social

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de los préstamos de las instituciones de Seguridad Social.

745 Préstamos recibidos de provincias y municipalidades

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de los préstamos de las provincias y municipalidades.

746 Préstamos recibidos de empresas públicas no financieras

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de las empresas públicas no financieras.

747 Préstamos recibidos de instituciones públicas financieras

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de las empresas públicas financieras.

748 Préstamos recibidos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero.

749 Préstamos recibidos del sector externo

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de los préstamos otorgados por el sector externo.

75 Disminución de préstamos a largo plazo

Gastos destinados a atender la cancelación, total o parcial de los préstamos a largo plazo.

751 Préstamos recibidos del sector privado

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de los préstamos del sector privado.

752 Préstamos recibidos de la administración central

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de los préstamos de la Administración Central.

753 Préstamos recibidos de organismos descentralizados

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de organismos descentralizados.

754 Préstamos recibidos de instituciones de seguridad social

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de instituciones de seguridad social.

755 Préstamos recibidos de provincias y municipalidades

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de provincias y municipalidades.

756 Préstamos recibidos de empresas públicas no financieras

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de empresas públicas no financieras.

757 Préstamos recibidos de instituciones públicas financieras

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de empresas públicas financieras.

758 Préstamos recibidos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero.

759 Préstamos recibidos del sector externo

Gastos destinados a atender el pago de la amortización de préstamos otorgados por el sector externo.

76 Disminución de cuentas y documentos a pagar

Asignación de recursos que permiten disminuir las cuentas y documentos a pagar de los organismos públicos durante el ejercicio.

761 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir las cuentas a pagar a corto plazo originadas por deudas comerciales.

762 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir las cuentas a pagar, no comerciales, a corto plazo.

763 Disminución de documentos a pagar comerciales a corto plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir los documentos a pagar a corto plazo originados en operaciones comerciales.

764 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir los documentos a pagar, no comerciales, a corto plazo.

766 Disminución de cuentas a pagar comerciales a largo plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir las cuentas a pagar a largo plazo originadas por deudas comerciales.

767 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir las cuentas a pagar, no comerciales, a largo plazo.

768 Disminución de documentos a pagar comerciales a largo plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir los documentos a pagar a largo plazo originados por deudas comerciales.

769 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo

Asignación de recursos que permiten disminuir los documentos a pagar, no comerciales, a largo plazo.

77 Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras

Comprende la disminución de depósitos de las instituciones públicas financieras, durante el ejercicio.

771 Disminución de depósitos a la vista

Asignación de recursos que permiten la disminución de la cuenta depósitos a la vista de las instituciones públicas financieras, durante el ejercicio.

772 Disminución de depósitos en ahorro y a plazo fijo

Asignación de recursos que permiten la disminución de las cuentas de depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo de las instituciones públicas financieras, durante el ejercicio.

78 Disminución de otros pasivos

Asignación de recursos que permiten la disminución de pasivos diferidos a corto y largo plazo de los organismos públicos, durante el ejercicio (por ejemplo, recursos recibidos por adelantado).

781 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo

Asignación de recursos que permiten la disminución de la cuenta pasivos diferidos a corto plazo, durante el ejercicio.

782 Disminución de provisiones para cuentas incobrables

Asignación de recursos que permiten la disminución de las provisiones para cuentas incobrables, durante el ejercicio.

783 Disminución de provisiones para autoseguro

Asignación de recursos que permiten la disminución de las provisiones para autoseguro, durante el ejercicio.

784 Disminución de provisiones

Asignación de recursos que permiten la disminución de provisiones.

785 Disminución de reservas técnicas

Asignación de recursos que permiten la disminución de reservas técnicas.

786 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo

Asignación de recursos que permiten la disminución de la cuenta pasivos diferidos a largo plazo, durante el ejercicio.

8 Otros gastos

Partida de gastos para el Sector Público Nacional no incluidas en las partidas anteriores.

Los conceptos que se incluyen, no necesariamente originan egresos financieros, pero en todos los casos representan gastos o costos de las jurisdicciones, entidades, empresas o instituciones públicas financieras.

81 Intereses de instituciones públicas financieras

Comprende el pago de intereses por parte de las instituciones públicas financieras.

82 Depreciación y amortización

Cuotas de depreciación anual de los bienes del activo fijo, así como los cargos por amortización de los activos intangibles que correspondan.

821 Depreciación del activo fijo

Cuotas de depreciación anual que corresponden por el uso de los bienes del activo fijo.

822 Amortización del activo intangible

Amortización anual que corresponde por el activo intangible de la entidad.

83 Descuentos y bonificaciones

Representan apropiaciones para atender las transacciones que realizan las instituciones en concepto de descuentos y bonificaciones que se efectúan por la venta de bienes y/o servicios producidos.

831 Descuentos por ventas

Apropiaciones que anualmente realizan las instituciones para atender los descuentos por ventas al contado o crédito que ocurren en el ejercicio.

832 Bonificaciones por ventas

Apropiaciones en concepto de bonificaciones en ventas que realizan las entidades en sus operaciones comerciales.

84 Otras pérdidas

Representan pérdidas anuales en que pueden incurrir los organismos públicos como ser: pérdidas por operaciones cambiarias, por inventarios, autoseguro, reservas técnicas, primas de emisión, etc.

841 Cuentas incobrables

Cuotas fijas determinadas anualmente sobre los saldos de los deudores, con el fin de constituir una previsión que permita compensar las pérdidas por las cuentas que se consideran irrecuperables, en el momento que se presenten. Pueden usarse también sin constitución de la previsión y debitarse directamente con cargo a deudores.

842 Pérdida de inventarios

Gastos ocasionados por la baja de bienes inventariados con motivo de su pérdida, destrucción, robo, etc.

843 Autoseguro

Cuota fija anual que apropian las entidades para hacer frente a contingencias de carácter económico.

844 Pérdida en operaciones cambiarias

Constituyen los montos anuales que los organismos apropian por concepto de pérdida en operaciones que realizan en moneda extranjera.

845 Pérdida en venta de activos

Comprende los montos anuales por pérdidas en la venta de activos fijos, intangibles, valores que no otorgan propiedad, títulos, acciones, etc. La pérdida corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el valor contable del activo. Se exceptúan los productos terminados y las materias primas vinculadas con las operaciones industriales o comerciales del ente.

846 Otras pérdidas de operación

Recursos que se apropian para atender pérdidas de operación de las entidades.

847 Otras pérdidas

Recursos que se apropian para atender otras pérdidas no de operación de los organismos del Sector Público Nacional.

848 Reservas técnicas

Recursos que se apropian para la constitución de reservas técnicas estimadas en base a cálculos actuariales.

849 Primas de emisión de valores públicos

Apropiaciones en concepto de primas de emisión en la colocación de valores públicos.

85 Disminución del patrimonio

Comprende los importes que resulten de operaciones que signifiquen reducciones en el capital, las reservas o los resultados de ejercicios anteriores.

851 Disminución del capital

Apropiación anual que se realiza para atender la disminución que pueda ocurrir en el capital de la entidad.

852 Disminución de las reservas

Gastos que se realizan para atender la disminución de las reservas que se producen en un ejercicio determinado.

853 Disminución de los resultados acumulados

Asignaciones previstas para atender la disminución del resultado del ejercicio, como consecuencia de la distribución del resultado del ejercicio por el órgano de dirección máxima de la institución.

9 Gastos figurativos

Contribuciones de la administración central, de organismos descentralizados y de instituciones de seguridad social destinados a integrar el financiamiento de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social cuyas erogaciones figuran también en el Presupuesto General de la Administración Nacional. No incluye las contribuciones a organismos, empresas o entidades cuyos presupuestos no son parte integrante del Presupuesto General de la Administración Nacional.

91 Gastos figurativos de la administración nacional para transacciones corrientes

Contribuciones destinadas a integrar el financiamiento de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social que se afectarán a la atención de erogaciones corrientes.

92 Gastos figurativos de la administración nacional para transacciones de capital

Contribuciones destinadas a integrar el financiamiento de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social que se afectarán a la atención de erogaciones de capital.

93 Gastos figurativos de la administración nacional para aplicaciones financieras

Contribuciones destinadas a integrar el financiamiento de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social que se afectarán a la atención de aplicaciones financieras.

D. CLASIFICACION DEL GASTO POR SU CARACTER ECONOMICO

1. Concepto

La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza económica de las transacciones que realiza el sector público, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. En este sentido, el gasto económico puede efectuarse con fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras.

La clasificación económica del gasto se diseña a partir de la estructura básica del Sistema de Cuentas Nacionales con el objeto de permitir la integración de la información del sector público con el sistema mencionado; este hecho facilita el análisis y estudio de los efectos del sector público en un contexto más amplio de la economía.

Conviene destacar que los efectos económicos a que se hace referencia son los originados por el monto y composición de las transacciones que realizan las instituciones públicas en el mercado, y no por las acciones de orientación y regulación de determinadas actividades que afecta en mayor o menor grado la actividad económica.

2. Finalidad

- Permite la vinculación de la política económica y social con la política presupuestaria.
- Permite identificar las relaciones que existen entre el presupuesto y la economía.

- Las diferentes categorías económicas de los gastos facilitan las proyecciones con fines de análisis macroeconómico.
- La desagregación de los gastos corrientes permite conocer la remuneración a los factores de la producción y en consecuencia determinar el valor agregado por el sector público.
- Los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público y su contribución al incremento de la capacidad instalada de producción.
- Su contrastación con la clasificación económica de los recursos posibilita la determinación del déficit o superávit financiero del sector público en su conjunto, las fuentes de financiamiento interno y externo a que el mismo recurre y la presión que ejercerá sobre la totalidad de medios de financiamiento disponibles por la economía nacional.
- Sirve como estructura básica de cuentas para elaborar el presupuesto consolidado del sector público y para relacionar las transacciones con las cuentas nacionales.

3. Aspectos generales

El clasificador económico del gasto se relaciona con el clasificador por objeto del gasto ya que éste proporciona a la clasificación económica los elementos necesarios para definir su estructura básica; sin embargo, es necesario interrelacionarlo con otras clasificaciones presupuestarias para derivar criterios uniformes y homogéneos de las cuentas económicas. Así la información que proporciona el clasificador por objeto del gasto debe relacionarse con la que proviene de la clasificación funcional y programática del gasto. En el caso de estas dos últimas, la aportación de ellas es elemental. Del clasificador programático se requiere la identificación de la categoría programática "proyecto". Esta relación permite que parte de los gastos que en una primera instancia pueden clasificarse como "corrientes", como remuneraciones, bienes de consumo, servicios no personales, etc., si están imputados a la categoría programática "proyecto" y por lo tanto tienen por destino incrementar el activo institucional, deben ser clasificados como "gastos de capital". Por otra parte y teniendo en cuenta que, de acuerdo con criterios definidos en el Sistema de Cuentas Nacionales, parte de los gastos de inversión de la función defensa, como equipos militares, deben ser clasificados como gastos corrientes, el mecanismo que permite lograr esta conversión se logra mediante la relación entre el clasificador por objeto del gasto y el funcional. El simple registro de las transacciones presupuestarias con el procedimiento mencionado permite obtener el clasificador económico del gasto como instrumento fundamental para la toma de decisiones. A continuación se transcriben las versiones sintética y analítica del clasificador mencionado, así como la metodología empleada en su diseño.

4. Catálogo de cuentas (versión sintética)

2 Gastos

2.1 Gastos corrientes

2.1.1	Gastos de operación
2.1.1.1	Remuneraciones
2.1.1.2	Bienes y servicios
2.1.1.3	Impuestos indirectos
2.1.1.4	Depreciación y amortización
2.1.1.5	Previsiones
2.1.1.6	Variación de existencias
2.1.1.7	Descuentos y bonificaciones
2.1.1.8	Intereses de instituciones financieras
 2.1.2	 Gastos de consumo
2.1.2.1	Remuneraciones
2.1.2.2	Bienes y servicios
2.1.2.3	Impuestos indirectos
2.1.2.4	Depreciación y amortización
2.1.2.5	Previsiones y reservas técnicas
2.1.2.6	Variación de existencias
 2.1.3	 Rentas de la propiedad
2.1.3.1	Intereses
2.1.3.2	Arrendamiento de tierras y terrenos
2.1.3.3	Derechos sobre bienes intangibles

2.1.4	Prestaciones de la seguridad social
2.1.5	Impuestos directos
2.1.6	Otras pérdidas
2.1.7	Transferencias corrientes
2.1.7.1	Al sector privado
2.1.7.2	Al sector público
2.1.7.3	Al sector externo
2.1.8	Gastos figurativos para transacciones corrientes
2.2	Gastos de capital
2.2.1	Inversión real directa
2.2.1.1	Formación bruta de capital fijo
2.2.1.2	Incremento de existencias
2.2.1.3	Tierras y terrenos
2.2.1.4	Activos intangibles
2.2.2	Transferencias de capital
2.2.2.1	Al sector privado

2.2.2.2	Al sector público
2.2.2.3	Al sector externo
2.2.3	Inversión financiera⁷
2.2.3.1	Aportes de capital
2.2.3.2	Concesión de préstamos de corto plazo
2.2.3.6	Concesión de préstamos de largo plazo
2.2.4	Gastos figurativos para transacciones de capital
2.3	Aplicaciones financieras
2.3.1	Inversión financiera
2.3.1.1	Aportes de capital ⁸
2.3.1.2	Concesión de préstamos de corto plazo ⁸
2.3.1.3	Adquisición de títulos y valores
2.3.1.4	Incremento de otros activos financieros
2.3.1.6	Concesión de préstamos de largo plazo ⁸
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos
2.3.2.1	Amortización deuda en moneda nacional a corto plazo
2.3.2.2	Amortización deuda en moneda extranjera a corto

	plazo
2.3.2.3	Amortización de préstamos a corto plazo
2.3.2.5	Disminución de otros pasivos
2.3.2.6	Amortización deuda en moneda nacional a largo plazo
2.3.2.7	Amortización deuda en moneda extranjera a largo plazo
2.3.2.8	Amortización de préstamos a largo plazo
2.3.2.9	Amortización deuda no financiera

2.3.3 Disminución del patrimonio

2.3.3.1	Disminución de capital
2.3.3.2	Disminución de reservas
2.3.3.3	Disminución de resultados acumulados

2.3.4 Gastos figurativos para aplicaciones financieras

⁷ Gastos generados por el subsector Administración Nacional por transacciones que se realizan en cumplimiento de objetivos de política (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

⁸ Gastos generados por el subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

5. Catálogo de cuentas (versión analítica)

2 Gastos

2.1 Gastos corrientes

2.1.1	Gastos de operación
2.1.1.1	Remuneraciones
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios
2.1.1.1.2	Contribuciones patronales
2.1.1.1.3	Prestaciones sociales
2.1.1.1.4	Beneficios y compensaciones
2.1.1.2	Bienes y servicios
2.1.1.2.1	Bienes de consumo
2.1.1.2.2	Servicios no personales
2.1.1.3	Impuestos indirectos
2.1.1.4	Depreciación y amortización
2.1.1.5	Previsiones
2.1.1.5.1	Cuentas incobrables
2.1.1.5.2	Autoseguro
2.1.1.6	Variación de existencias
2.1.1.6.1	De productos terminados y en proceso
2.1.1.6.2	De materias primas y materiales y suministros

2.1.1.7	Descuentos y bonificaciones
2.1.1.8	Intereses de instituciones financieras
2.1.2	Gastos de consumo
2.1.2.1	Remuneraciones
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios
2.1.2.1.2	Contribuciones patronales
2.1.2.1.3	Prestaciones sociales
2.1.2.1.4	Beneficios y compensaciones
2.1.2.1.5	Gabinete de autoridades superiores
2.1.2.2	Bienes y servicios
2.1.2.2.1	Bienes de consumo
2.1.2.2.2	Servicios no personales
2.1.2.2.3	Equipos militares
2.1.2.3	Impuestos indirectos
2.1.2.4	Depreciación y amortización

2.1.2.5	Previsiones y reservas técnicas
2.1.2.6	Variación de existencias
2.1.2.6.1	De productos terminados y en proceso
2.1.2.6.2	De materias primas y materiales y suministros
2.1.3	Rentas de la propiedad
2.1.3.1	Intereses
2.1.3.1.1	Intereses en moneda nacional
2.1.3.1.1.1	Intereses por deuda
2.1.3.1.1.2	Intereses por préstamos
2.1.3.1.2	Intereses en moneda extranjera
2.1.3.1.2.1	Intereses por deuda
2.1.3.1.2.2	Intereses por préstamos
2.1.3.2	Arrendamiento de tierras y terrenos
2.1.3.3	Derechos sobre bienes intangibles
2.1.4	Prestaciones de la seguridad social
2.1.5	Impuestos directos

2.1.6	Otras pérdidas
2.1.7	Transferencias corrientes
2.1.7.1	Al sector privado
2.1.7.1.1	A unidades familiares
2.1.7.1.2	A instituciones privadas sin fines de lucro
2.1.7.1.3	A empresas privadas
2.1.7.2	Al sector público
2.1.7.2.1	A la administración nacional
2.1.7.2.1.1	A la administración central
2.1.7.2.1.2	A los organismos descentralizados
2.1.7.2.1.3	A las universidades nacionales
2.1.7.2.1.4	A las instituciones de seguridad social
2.1.7.2.2	A otras entidades del sector público nacional
2.1.7.2.2.1	A las empresas públicas no financieras
2.1.7.2.2.2	A las instituciones públicas financieras
2.1.7.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
2.1.7.2.3	A las provincias y municipios
2.1.7.2.3.1	A los gobiernos provinciales

2.1.7.2.3.2	A las empresas públicas no financieras provinciales
2.1.7.2.3.3	A las instituciones públicas financieras provinciales
2.1.7.2.3.4	A los gobiernos municipales
2.1.7.2.3.5	A las empresas públicas no financieras municipales
2.1.7.2.3.6	A las instituciones públicas financieras municipales
2.1.7.2.3.7	A las instituciones de enseñanza provinciales
2.1.7.3	Al sector externo
2.1.7.3.1	A los gobiernos extranjeros
2.1.7.3.2	A los organismos internacionales
2.1.8	Gastos figurativos para transacciones corrientes
2.1.8.1	A la administración nacional
2.1.8.1.1	A la administración central
2.1.8.1.2	A organismos descentralizados
2.1.8.1.3	A instituciones de seguridad social
2.2	Gastos de capital
2.2.1	Inversión real directa

2.2.1.1	Formación bruta de capital fijo
2.2.1.1.1	Edificios e instalaciones
2.2.1.1.2	Construcciones del dominio privado
2.2.1.1.3	Construcciones del dominio público
2.2.1.1.4	Maquinaria y equipo
2.2.1.1.6	<u>Producción propia⁹</u>
2.2.1.1.6.1	Remuneraciones
2.2.1.1.6.1.1	Sueldos y salarios
2.2.1.1.6.1.2	Contribuciones patronales
2.2.1.1.6.1.3	Prestaciones sociales
2.2.1.1.6.1.4	Beneficios y compensaciones
2.2.1.1.6.2	Bienes y servicios
2.2.1.1.6.2.1	Bienes de consumo
2.2.1.1.6.2.2	Servicios no personales
2.2.1.1.6.3	Impuestos indirectos
2.2.1.1.6.4	<u>Depreciación y amortización</u>
2.2.1.1.6.5	<u>Intereses capitalizables</u>
2.2.1.1.6.5.1	Intereses capitalizables en moneda nacional
2.2.1.1.6.5.2	Intereses capitalizables en moneda extranjera
2.2.1.1.6.6	Arrendamiento de tierras y terrenos
2.2.1.1.6.7	<u>Derecho de bienes intangibles</u>

2.2.1.2.	Incremento de existencias
2.2.1.2.1	De productos terminados y en proceso
2.2.1.2.2	De materias primas y materiales y suministros
2.2.1.2.3	De productos estratégicos
2.2.1.3	Tierras y terrenos
2.2.1.4	Activos intangibles
2.2.2	Transferencias de capital
2.2.2.1	Al sector privado
2.2.2.1.1	A las unidades familiares
2.2.2.1.2	A las instituciones privadas sin fines de lucro
2.2.2.1.3	A las empresas privadas
2.2.2.2	Al sector público
2.2.2.2.1	A la administración nacional
2.2.2.2.1.1	A la administración central
2.2.2.2.1.2	A los organismos descentralizados
2.2.2.2.1.3	A las instituciones de seguridad social
2.2.2.2.1.4	A las universidades nacionales
2.2.2.2.2	A otras entidades del sector público nacional

2.2.2.2.2.1	A las empresas públicas no financieras
2.2.2.2.2.2	A las instituciones públicas financieras
2.2.2.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
2.2.2.2.3	A provincias y municipios
2.2.2.2.3.1	A los gobiernos provinciales
2.2.2.2.3.2	A las empresas públicas no financieras provinciales
2.2.2.2.3.3	A las instituciones públicas financieras provinciales
2.2.2.2.3.4	A los gobiernos municipales
2.2.2.2.3.5	A las empresas públicas no financieras municipales
2.2.2.2.3.6	A las instituciones públicas financieras municipales
2.2.2.2.3.7	A las instituciones de enseñanza provinciales
2.2.2.3	Al sector externo
2.2.2.3.1	A los gobiernos extranjeros
2.2.2.3.2	A los organismos internacionales
2.2.3	Inversión financiera¹⁰
2.2.3.1	Aportes de capital
2.2.3.1.1	Al Sector privado empresarial
2.2.3.1.2	<u>Al Sector público empresarial</u>

2.2.3.1.2.1	A Empresas públicas no financieras
2.2.3.1.2.2	A Instituciones públicas financieras
2.2.3.1.3	Al Sector externo
2.2.3.2	Concesión de préstamos de corto plazo
2.2.3.2.1	Al sector privado
2.2.3.2.2	<u>Al sector público</u>
2.2.3.2.2.1	A la administración nacional
2.2.3.2.2.1.1	A la administración central
2.2.3.2.2.1.2	A los organismos descentralizados
2.2.3.2.2.1.3	A las instituciones de seguridad social
2.2.3.2.2.2	A otras entidades del sector público nacional
2.2.3.2.2.2.1	A las empresas públicas no financieras
2.2.3.2.2.2.2	A las instituciones públicas financieras
2.2.3.2.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
2.2.3.2.2.3	A provincias y municipios
2.2.3.2.3	Al sector externo
2.2.3.6	Concesión de préstamos de largo plazo
2.2.3.6.1	Al sector privado
2.2.3.6.2	Al sector público
2.2.3.6.2.1	A la administración nacional

- 2.2.3.6.2.1.1 A la administración central
- 2.2.3.6.2.1.2 A los organismos descentralizados
- 2.2.3.6.2.1.3 A las instituciones de seguridad social
- 2.2.3.6.2.2 A otras entidades del sector público nacional
- 2.2.3.6.2.2.1 A las empresas públicas no financieras
- 2.2.3.6.2.2.2 A las instituciones públicas financieras
- 2.2.3.6.2.2.3 A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
- 2.2.3.6.2.3 A provincias y municipios
- 2.2.3.6.3 **Al sector externo**

2.2.4 Gastos figurativos para transacciones de capital

- 2.2.4.1 A la administración nacional**
- 2.2.4.1.1 A la administración central
- 2.2.4.1.2 A organismos descentralizados
- 2.2.4.1.3 A instituciones de seguridad social

2.3 Aplicaciones financieras

2.3.1 Inversión financiera

2.3.1.1 Aportes de capital¹¹

2.3.1.1.1	Al Sector privado empresarial
2.3.1.1.2	Al Sector público empresarial
2.3.1.1.2.1	A Empresas públicas no financieras
2.3.1.1.2.2	A Instituciones públicas financieras
2.3.1.1.3	Sector externo
2.3.1.2	Concesión de préstamos de corto plazo¹¹
2.3.1.2.1	Al sector privado
2.3.1.2.2	<u>Al sector público</u>
2.3.1.2.2.1	A la administración nacional
2.3.1.2.2.1.1	A la administración central
2.3.1.2.2.1.2	A los organismos descentralizados
2.3.1.2.2.1.3	A las instituciones de seguridad social
2.3.1.2.2.2	A otras entidades del sector público nacional
2.3.1.2.2.2.1	A las empresas públicas no financieras
2.3.1.2.2.2.2	A las instituciones públicas financieras
2.3.1.2.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
2.3.1.2.2.3	A provincias y municipios
2.3.1.2.3	Al sector externo
2.3.1.3	Adquisición de títulos y valores
2.3.1.3.1	Títulos y valores de corto plazo

2.3.1.3.6	Títulos y valores de largo plazo
2.3.1.4	Incremento de otros activos financieros
2.3.1.4.1	Incremento de disponibilidades
2.3.1.4.1.	1 Incremento de caja y bancos
2.3.1.4.1.2	Incremento de inversiones financieras temporarias
2.3.1.4.2	Incremento de cuentas a cobrar
2.3.1.4.2.1	Incremento de cuentas comerciales a cobrar a corto plazo
2.3.1.4.2.2	Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo
2.3.1.4.2.6	Incremento de cuentas comerciales a cobrar a largo plazo
2.3.1.4.2.7	Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo
2.3.1.4.3	Incremento de documentos a cobrar
2.3.1.4.3.1	Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto plazo
2.3.1.4.3.2	Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo
2.3.1.4.3.6	Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo plazo
2.3.1.4.3.7	Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo
2.3.1.4.4	Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas
2.3.1.4.4.1	Incremento de activos diferidos a corto plazo
2.3.1.4.4.2	Incremento de adelantos a proveedores y

	contratistas a corto plazo
2.3.1.4.4.6	Incremento de activos diferidos a largo plazo
2.3.1.4.4.7	Incremento de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo
2.3.1.6	Concesión de préstamos de largo plazo¹¹
2.3.1.6.1	Al sector privado
2.3.1.6.2	<u>Al sector público</u>
2.3.1.6.2.1	A la administración nacional
2.3.1.6.2.1.1	A la administración central
2.3.1.6.2.1.2	A los organismos descentralizados
2.3.1.6.2.1.3	A las instituciones de seguridad social
2.3.1.6.2.2	A otras entidades del sector público nacional
2.3.1.6.2.2.1	A las empresas públicas no financieras
2.3.1.6.2.2.2	A las instituciones públicas financieras
2.3.1.6.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
2.3.1.6.2.3	A provincias y municipios
2.3.1.6.3	Al sector externo
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos
2.3.2.1	Amortización de deuda en moneda nacional a corto plazo

2.3.2.2 Amortización de deuda en moneda extranjera a corto plazo

2.3.2.3 Amortización de préstamos a corto plazo

2.3.2.3.1 Del sector privado

2.3.2.3.2 Del sector público

2.3.2.3.2.1 De la administración nacional

2.3.2.3.2.1.1 De la administración central

2.3.2.3.2.1.2 De los organismos descentralizados

2.3.2.3.2.1.3 De las instituciones de seguridad social

2.3.2.3.2.2 De otras entidades del sector público nacional

2.3.2.3.2.2.1 De las empresas públicas no financieras

2.3.2.3.2.2.2 De las instituciones públicas financieras

2.3.2.3.2.2.3 De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero

2.3.2.3.2.3 De las provincias y municipios

2.3.2.3.3 Del sector externo

2.3.2.5 Disminución de otros pasivos

2.3.2.5.1 Disminución de cuentas a pagar

2.3.2.5.1.1 Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo

2.3.2.5.1.2 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo

2.3.2.5.1.6	Disminución de cuentas comerciales a pagar a largo plazo
2.3.2.5.1.7	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo
2.3.2.5.2	Disminución de documentos a pagar
2.3.2.5.2.1	Disminución de documentos comerciales a pagar a corto plazo
2.3.2.5.2.2	Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo
2.3.2.5.2.6	Disminución de documentos comerciales a pagar largo plazo
2.3.2.5.2.7	Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo
2.3.2.5.3	Disminución de depósitos a la vista
2.3.2.5.4	<u>Disminución de depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo</u>
2.3.2.5.5	<u>Disminución de pasivos diferidos</u>
2.3.2.5.5.1	Disminución de pasivos diferidos a corto plazo
2.3.2.5.5.6	Disminución de pasivos diferidos a largo plazo
2.3.2.6	Amortización de deuda en moneda nacional a largo plazo
2.3.2.7	Amortización de deuda en moneda extranjera a largo plazo
2.3.2.8	Amortización de préstamos a largo plazo

2.3.2.8.1	Del sector privado
2.3.2.8.2	<u>Del sector público</u>
2.3.2.8.2.1	De la administración nacional
2.3.2.8.2.1.1	De la administración central
2.3.2.8.2.1.2	De los organismos descentralizados
2.3.2.8.2.1.3	De las instituciones de seguridad social
2.3.2.8.2.2	De otras entidades del sector público nacional
2.3.2.8.2.2.1	De las empresas públicas no financieras
2.3.2.8.2.2.2	De las instituciones públicas financieras
2.3.2.8.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero
2.3.2.8.2.3	De las provincias y municipios
2.3.2.8.3	Del sector externo
2.3.2.9	Amortización deuda no financiera
2.3.2.9.1	Amortización deuda no financiera en moneda nacional
2.3.2.9.2	<u>Amortización deuda no financiera en moneda extranjera</u>
2.3.3	Disminución del patrimonio
2.3.3.1	Disminución de capital
2.3.3.2	Disminución de reservas

2.3.3.3	Disminución de resultados acumulados
2.3.4	Gastos figurativos para aplicaciones financieras
2.3.4.1	A la administración nacional
2.3.4.1.1	A la administración central
2.3.4.1.2	A organismos descentralizados
2.3.4.1.3	A instituciones de seguridad social

⁹ Corresponde imputar como "producción propia" los gastos reflejados en la categoría programática "proyecto" cuando éste es administrado en forma directa.

¹⁰ Gastos generados por el subsector Administración Nacional por transacciones que se realizan en cumplimiento de objetivos de política (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

¹¹ Gastos generados por el subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

6. Metodología para su elaboración

CODIGO	CORRESPONDENCIA CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
2.0.0.0.0.0.0	Gastos
2.1.0.0.0.0.0	Gastos corrientes
2.1.1.0.0.0.0	Gastos de operación¹²

2.1.1.1.0.0.0	Remuneraciones	
2.1.1.1.1.0.0	Sueldos y salarios	110-120-130 Excluir (116-125-133)
2.1.1.1.2.0.0	Contribuciones patronales	116-125-133
2.1.1.1.3.0.0	Prestaciones sociales	140-150
2.1.1.1.4.0.0	Beneficios y compensaciones	160
2.1.1.2.0.0.0	Bienes y servicios	
2.1.1.2.1.0.0	Bienes de consumo	200
2.1.1.2.2.0.0	Servicios no personales	300-713-718-723-728 Excluir (325-326-381-382)
2.1.1.3.0.0.0	Impuestos indirectos	381
2.1.1.4.0.0.0	Depreciación y amortización	820
2.1.1.5.0.0.0	Previsiones	
2.1.1.5.1.0.0	Cuentas incobrables	841
2.1.1.5.2.0.0	Autoseguro	843
2.1.1.6.0.0.0	Variación de existencias	
2.1.1.6.1.0.0	De productos terminados y en No clasificado	

	proceso	
2.1.1.6.2.0.0	De materias primas y materiales y suministros	No clasificado
2.1.1.7.0.0.0	Descuentos y bonificaciones	830
2.1.1.8.0.0.0	Intereses de instituciones financieras	810
2.1.2.0.0.0.0	Gastos de consumo¹³	
2.1.2.1.0.0.0	Remuneraciones	
2.1.2.1.1.0.0	Sueldos y salarios	110-120-130 Excluir (116-125-133)
2.1.2.1.2.0.0	Contribuciones patronales	116-125-133
2.1.2.1.3.0.0	Prestaciones sociales	140-150
2.1.2.1.4.0.0	Beneficios y compensaciones	160
2.1.2.1.5.0.0	Gabinete de autoridades superiores	170
2.1.2.2.0.0.0	Bienes y servicios	
2.1.2.2.1.0.0	Bienes de consumo	200
2.1.2.2.2.0.0.	Servicios no personales	300-713-718-723-728 Excluir (325-326-381-382)
2.1.2.2.3.0.0	Equipos militares	440 ¹⁴

2.1.2.3.0.0.0	Impuestos indirectos	381
2.1.2.4.0.0.0	Depreciación y amortización	820
2.1.2.5.0.0.0	Previsiones y reservas técnicas	841-843-848
2.1.2.6.0.0.0	Variación de existencias	
2.1.2.6.1.0.0	De productos terminados y en proceso	No clasificado
2.1.2.6.2.0.0	De materias primas y materiales y suministros	No clasificado
2.1.3.0.0.0.0	Rentas de la propiedad	
2.1.3.1.0.0.0	Intereses	
2.1.3.1.1.0.0	Intereses en moneda nacional	
2.1.3.1.1.1.0	Intereses por deuda	711-716
2.1.3.1.1.2.0	Intereses por préstamos	731/738
2.1.3.1.2.0.0	Intereses en moneda extranjera	
2.1.3.1.2.1.0	Intereses por deuda	721-726
2.1.3.1.2.2.0	Intereses por préstamos	739

2.1.3.2.0.0.0	Arrendamiento de tierras y terrenos	325
2.1.3.3.0.0.0	Derechos sobre bienes intangibles	326
2.1.4.0.0.0.0	Prestaciones de la seguridad social	511-512
2.1.5.0.0.0.0	Impuestos directos	382
2.1.6.0.0.0.0	Otras pérdidas	840 Excluír (841-843-848)
2.1.7.0.0.0.0	Transferencias corrientes	
2.1.7.1.0.0.0	Al sector privado	
2.1.7.1.1.0.0	. A unidades familiares	513-514
2.1.7.1.2.0.0	A instituciones privadas sin fines de lucro	515-516-517
2.1.7.1.3.0.0	A empresas privadas	518-519
2.1.7.2.0.0.0	Al sector público	
2.1.7.2.1.0.0	A la administración nacional	
2.1.7.2.1.1.0	A la administración central	531

2.1.7.2.1.2.0	A los organismos descentralizados	532
2.1.7.2.1.3.0	A las universidades nacionales	561
2.1.7.2.1.4.0	A las instituciones de seguridad social	533
2.1.7.2.2.0.0	A otras entidades del sector público nacional	
2.1.7.2.2.1.0	A las empresas públicas no financieras	552-553
2.1.7.2.2.2.0	A las instituciones públicas financieras	551
2.1.7.2.2.3.0	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	554
2.1.7.2.3.0.0	A provincias y municipios	
2.1.7.2.3.1.0	A los gobiernos provinciales	571
2.1.7.2.3.2.0	A las empresas públicas no financieras provinciales	573
2.1.7.2.3.3.0	A las instituciones públicas financieras provinciales	572
2.1.7.2.3.4.0	A los gobiernos municipales	576
2.1.7.2.3.5.0	A las empresas públicas no financieras municipales	578
2.1.7.2.3.6.0	A las instituciones públicas financieras municipales	577
2.1.7.2.3.7.0	A las instituciones de enseñanza provinciales	574

2.1.7.3.0.0.0 Al sector externo

2.1.7.3.1.0.0	A los gobiernos extranjeros	591
2.1.7.3.2.0.0	A los organismos internacionales	592
2.1.8.0.0.0.0	Gastos figurativos para transacciones corrientes	
2.1.8.1.0.0.0	A la administración nacional	
2.1.8.1.1.0.0	A la administración central	911
2.1.8.1.2.0.0	A organismos descentralizados	912
2.1.8.1.3.0.0	A instituciones de seguridad social	913
2.2.0.0.0.0.0	Gastos de capital	
2.2.1.0.0.0.0	Inversión real directa	
2.2.1.1.0.0.0	Formación bruta de capital fijo	
2.2.1.1.1.0.0	Edificios e instalaciones	412
2.2.1.1.2.0.0	Construcciones del dominio privado	421
2.2.1.1.3.0.0	Construcciones del dominio público	422
2.2.1.1.4.0.0	Maquinaria y equipo	413-430-440 ¹⁵ -450-460-470
2.2.1.1.6.0.0	Producción propia ¹⁶	
2.2.1.1.6.1.0	Remuneraciones	
2.2.1.1.6.1.1	Sueldos y salarios	110-120-130

		Excluir (116-125-133)
2.2.1.1.6.1.2	Contribuciones patronales	116-125-133
2.2.1.1.6.1.3	Prestaciones sociales	140-150
2.2.1.1.6.1.4	Beneficios y compensaciones	160
2.2.1.1.6.2.0	Bienes y servicios	
2.2.1.1.6.2.1	Bienes de consumo	200
2.2.1.1.6.2.2	Servicios no personales	300-713-718-723-728 Excluir (325-326-381-382)
2.2.1.1.6.3.0	Impuestos indirectos	381
2.2.1.1.6.4.0	Depreciación y amortización	820
2.2.1.1.6.5.0	Intereses capitalizables	
2.2.1.1.6.5.1	Intereses capitalizables en moneda nacional	711-716-731/738
2.2.1.1.6.5.2	Intereses capitalizables en moneda extranjera	721-726-739
2.2.1.1.6.6.0	Arrendamiento de tierras y terrenos	325
2.2.1.1.6.7.0	Derecho de bienes intangibles	326
2.2.1.2.0.0.0	Incremento de existencias	
2.2.1.2.1.0.0	De productos terminados y en proceso	No clasificado
2.2.1.2.2.0.0	De materias primas y materiales y suministros	No clasificado
2.2.1.2.3.0.0	De productos estratégicos	No clasificado

2.2.1.3.0.0.0	Tierras y terrenos	411
2.2.1.4.0.0.0	Activos intangibles	480
2.2.2.0.0.0.0	Transferencias de capital	
2.2.2.1.0.0.0	Al sector privado	
2.2.2.1.1.0.0	A las unidades familiares	521
2.2.2.1.2.0.0	A las instituciones privadas sin fines de lucro	522-523-524
2.2.2.1.3.0.0	A las empresas privadas	525-526
2.2.2.2.0.0.0	Al sector público	
2.2.2.2.1.0.0	A la administración nacional	
2.2.2.2.1.1.0	A la administración central	534
2.2.2.2.1.2.0	A los organismos descentralizados	535
2.2.2.2.1.3.0	A las instituciones de seguridad social	536
2.2.2.2.1.4.0	A las universidades nacionales	562
2.2.2.2.2.0.0	A otras entidades del sector público nacional	
2.2.2.2.2.1.0	A las empresas públicas no financieras	557-558
2.2.2.2.2.2.0	A las instituciones públicas financieras	556
2.2.2.2.2.3.0	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no	559

	financiero	
2.2.2.2.3.0.0	A las provincias y municipios	
2.2.2.2.3.1.0	A los gobiernos provinciales	581
2.2.2.2.3.2.0	A las empresas públicas no financieras provinciales	583
2.2.2.2.3.3.0	A las instituciones públicas financieras provinciales	582
2.2.2.2.3.4.0	A los gobiernos municipales	586
2.2.2.2.3.5.0	A las empresas públicas no financieras municipales	588
2.2.2.2.3.6.0	A las instituciones públicas financieras municipales	587
2.2.2.2.3.7.0	A las instituciones de enseñanza provinciales	584
2.2.2.3.0.0.0	Al sector externo	
2.2.2.3.1.0.0	A los gobiernos extranjeros	596
2.2.2.3.2.0.0	A los organismos internacionales	597
2.2.3.0.0.0.0	Inversión Financiera¹⁷	
2.2.3.1.0.0.0	Aportes de capital	
2.2.3.1.1.0.0	Al Sector privado empresarial	611
2.2.3.1.2.0.0	Al Sector público empresarial	

2.2.3.1.2.1.0	A Empresas públicas no financieras	612
2.2.3.1.2.2.0	A Instituciones públicas financieras	613
2.2.3.1.3.0.0	Al Sector externo	614-616
2.2.3.2.0.0.0	Concesión de préstamos de corto plazo	
2.2.3.2.1.0.0	Al sector privado	621
2.2.3.2.2.0.0	Al sector público	
2.2.3.2.2.1.0	A la administración nacional	
2.2.3.2.2.1.1	A la administración central	622
2.2.3.2.2.1.2	A los organismos descentralizados	623
2.2.3.2.2.1.3	A las instituciones de seguridad social	624
2.2.3.2.2.2.0	A otras entidades del sector público nacional	
2.2.3.2.2.2.1	A las empresas públicas no financieras	627
2.2.3.2.2.2.2	A las instituciones públicas financieras	626
2.2.3.2.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	628
2.2.3.2.2.3.0	A las provincias y municipios	625
2.2.3.2.3.0.0	Al sector externo	629

2.2.3.6.0.0.0	Concesión de préstamos de largo plazo	
2.2.3.6.1.0.0	Al sector privado	631
2.2.3.6.2.0.0	Al sector público	
2.2.3.6.2.1.0	A la administración nacional	
2.2.3.6.2.1.1	A la administración central	632
2.2.3.6.2.1.2	A los organismos descentralizados	633
2.2.3.6.2.1.3	A las instituciones de seguridad social	634
2.2.3.6.2.2.0	A otras entidades del sector público nacional	
2.2.3.6.2.2.1	A empresas públicas no financieras	637
2.2.3.6.2.2.2	A las instituciones públicas financieras	636
2.2.3.6.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	638
2.2.3.6.2.3.0	A las provincias y municipios	635
2.2.3.6.3.0.0	Al sector externo	639
2.2.4.0.0.0.0	Gastos figurativos para transacciones de capital	
2.2.4.1.0.0.0	A la administración nacional	
2.2.4.1.1.0.0	A la administración central	921
2.2.4.1.2.0.0	A organismos descentralizados	922

2.2.4.1.3.0.0	A instituciones de seguridad social	923
2.3.0.0.0.0.0	Aplicaciones financieras	
2.3.1.0.0.0.0	Inversión financiera	
2.3.1.1.0.0.0	Aportes de capital¹⁸	
2.3.1.1.1.0.0	Al Sector privado empresarial	611
2.3.1.1.2.0.0	Al Sector público empresarial	
2.3.1.1.2.1.0	A Empresas públicas no financieras	612
2.3.1.1.2.2.0	A Instituciones públicas financieras	613
2.3.1.1.3.0.0	Al Sector externo	614-616
2.3.1.2.0.0.0	Concesión de préstamos de corto plazo¹⁸	
2.3.1.2.1.0.0	Al sector privado	621
2.3.1.2.2.0.0	Al sector público	
2.3.1.2.2.1.0	A la administración nacional	
2.3.1.2.2.1.1	A la administración central	622
2.3.1.2.2.1.2	A los organismos descentralizados	623
2.3.1.2.2.1.3	A las instituciones de seguridad social	624
2.3.1.2.2.2.0	A otras entidades del sector público nacional	

2.3.1.2.2.2.1	A las empresas públicas no financieras	627
2.3.1.2.2.2.2	A las instituciones públicas financieras	626
2.3.1.2.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	628
2.3.1.2.2.3.0	A las provincias y municipios	625
2.3.1.2.3.0.0	Al sector externo	629
2.3.1.3.0.0.0	Adquisición de títulos y valores	
2.3.1.3.1.0.0	Títulos y valores de corto plazo	641
2.3.1.3.6.0.0	Títulos y valores de largo plazo	646
2.3.1.4.0.0.0	Incremento de otros activos financieros	
2.3.1.4.1.0.0	Incremento de disponibilidades	
2.3.1.4.1.1.0	Incremento de caja y bancos	651
2.3.1.4.1.2.0	Incremento de invers. financ. temporarias	652
2.3.1.4.2.0.0	Incremento de cuentas a cobrar	
2.3.1.4.2.1.0	Incremento de cuentas comerciales a cobrar a corto plazo	661
2.3.1.4.2.2.0	Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo	662
2.3.1.4.2.6.0	Incremento de cuentas comerciales a cobrar a largo plazo	666

2.3.1.4.2.7.0	Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo	667
2.3.1.4.3.0.0	Incremento de documentos a cobrar	
2.3.1.4.3.1.0	Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto plazo	671
2.3.1.4.3.2.0	Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo	672
2.3.1.4.3.6.0	Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo plazo	676
2.3.1.4.3.7.0	Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo	677
2.3.1.4.4.0.0	Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas	
2.3.1.4.4.1.0	Incremento de activos diferidos a corto plazo	681
2.3.1.4.4.2.0	Incremento de adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo	682
2.3.1.4.4.6.0	Incremento de activos diferidos a largo plazo	686
2.3.1.4.4.7.0	Incremento de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	687
2.3.1.6.0.0.0	Concesión de préstamos a largo plazo¹⁸	
2.3.1.6.1.0.0	Al sector privado	631

2.3.1.6.2.0.0	Al sector público	
2.3.1.6.2.1.0	A la administración nacional	
2.3.1.6.2.1.1	A la administración central	632
2.3.1.6.2.1.2	A los organismos descentralizados	633
2.3.1.6.2.1.3	A las instituciones de seguridad social	634
2.3.1.6.2.2.0	A otras entidades del sector público nacional	
2.3.1.6.2.2.1	A las empresas públicas no financieras	637
2.3.1.6.2.2.2	A las instituciones públicas financieras	636
2.3.1.6.2.2.3	A los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	638
2.3.1.6.2.3.0	A las provincias y municipios	635
2.3.1.6.3.0.0	Al sector externo	639
2.3.2.0.0.0.0	Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos	
2.3.2.1.0.0.0	Amortización deuda en moneda nacional a corto plazo	712
2.3.2.2.0.0.0	Amortización deuda en moneda extranjera a corto plazo	722

2.3.2.3.0.0.0	Amortización de préstamos a corto plazo	
2.3.2.3.1.0.0	Del sector privado	741
2.3.2.3.2.0.0	Del sector público	
2.3.2.3.2.1.0	De la administración nacional	
2.3.2.3.2.1.1	De la administración central	742
2.3.2.3.2.1.2	De los organismos descentralizados	743
2.3.2.3.2.1.3	De las instituciones de seguridad social	744
2.3.2.3.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	
2.3.2.3.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	746
2.3.2.3.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	747
2.3.2.3.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	748
2.3.2.3.2.3.0	De las provincias y municipios	745
2.3.2.3.3.0.0	Del sector externo	749
2.3.2.5.0.0.0	Disminución de otros pasivos	
2.3.2.5.1.0.0	Disminución de cuentas a pagar	
2.3.2.5.1.1.0	Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo	761
2.3.2.5.1.2.0	Disminución de otras cuentas a	762

	pagar a corto plazo	
2.3.2.5.1.6.0	Disminución de cuentas comerciales a pagar a largo plazo	766
2.3.2.5.1.7.0.	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	767
2.3.2.5.2.0.0	Disminución de documentos a pagar	
2.3.2.5.2.1.0	Disminución de documentos comerciales a pagar a corto plazo	763
2.3.2.5.2.2.0	Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo	764
2.3.2.5.2.6.0	Disminución de documentos comerciales a pagar largo plazo	768
2.3.2.5.2.7.0	Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo	769
2.3.2.5.3.0.0	Disminución de depósitos a la vista	771
2.3.2.5.4.0.0	Disminución de depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo	772
2.3.2.5.5.0.0	Disminución de pasivos diferidos	
2.3.2.5.5.1.0	Disminución de pasivos diferidos a corto plazo	781/783
2.3.2.5.5.6.0	Disminución de pasivos diferidos a largo plazo	784/786
2.3.2.6.0.0.0	Amortización deuda en moneda nacional a largo plazo	717
2.3.2.7.0.0.0	Amortización deuda en moneda	727

extranjera a largo plazo

2.3.2.8.0.0.0	Amortización de préstamos a largo plazo	
2.3.2.8.1.0.0	Del sector privado	751
2.3.2.8.2.0.0	Del sector público	
2.3.2.8.2.1.0	De la administración nacional	
2.3.2.8.2.1.1	De la administración central	752
2.3.2.8.2.1.2	De los organismos descentralizados	753
2.3.2.8.2.1.3	De las instituciones de seguridad social	754
2.3.2.8.2.2.0	De otras entidades del sector público nacional	
2.3.2.8.2.2.1	De las empresas públicas no financieras	756
2.3.2.8.2.2.2	De las instituciones públicas financieras	757
2.3.2.8.2.2.3	De los fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero	758
2.3.2.8.2.3.0	De las provincias y municipios	755
2.3.2.8.3.0.0	Del sector externo	759
2.3.2.9.0.0.0	Amortización deuda no financiera	
2.3.2.9.1.0.0	Amortización deuda no financiera	714

	en moneda nacional	
2.3.2.9.2.0.0	Amortización deuda no financiera en moneda extranjera	724
2.3.3.0.0.0	Disminución del patrimonio	
2.3.3.1.0.0.0	Disminución de capital	851
2.3.3.2.0.0.0	Disminución de reservas	852
2.3.3.3.0.0.0	Disminución de resultados acumulados	853
2.3.4.0.0.0.0	Gastos figurativos para aplicaciones financieras	
2.3.4.1.0.0.0	A la administración nacional	
2.3.4.1.1.0.0	A la administración central	931
2.3.4.1.2.0.0	A organismos descentralizados	932
2.3.4.1.3.0.0	A instituciones de seguridad social	933

¹¹ Gastos generados por el subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

¹² Gastos realizados por las empresas del subsector de Empresas y Sociedades del Estado.

¹³ Gastos realizados por las instituciones del subsector Administración Nacional.

¹⁴ Función Defensa.

¹⁵ Excluir función Defensa.

¹⁶ Corresponde imputar como "Producción propia" los gastos reflejados en la categoría programática "Proyecto" cuando éste es administrado en forma directa.

¹⁷ Gastos generados por el subsector Administración Nacional por transacciones que se realizan en cumplimiento de objetivos de política (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento).

¹⁸ Gastos Generados por el Subsector Empresas y Sociedades del Estado y el Sector Público Financiero por transacciones que se realizan a los fines de administrar liquidez (ver capítulo dedicado a la explicación de la cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento).

7. Descripción de las principales cuentas

Del contenido de las anteriores cuentas, se estima necesario explicar las principales, a fin de facilitar su correcta interpretación y utilización homogénea. Para tal efecto, conviene destacar que las cuentas se describen en función de los bienes y servicios a que se destina el gasto y según la naturaleza del agente económico receptor del gasto.

1. Gastos corrientes

Comprenden las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, los gastos por el pago de intereses por deudas y préstamos y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios.

a. Gastos de operación

Incluyen los gastos en que incurren las empresas públicas, relacionados con el proceso de producción y distribución de bienes y servicios. Los gastos realizados con estos fines tienen como destino el pago de remuneraciones, la compra de bienes y servicios menos los aumentos de existencias de los materiales comprados y no utilizados durante el período, la depreciación y amortización y los impuestos que se originan en el proceso de producción.

b. Gastos de consumo

Son las erogaciones que realiza la Administración Nacional en la producción de bienes y servicios públicos de utilidad directa para los destinatarios. Los gastos destinados a este fin comprenden las remuneraciones, los bienes y servicios adquiridos menos los aumentos de existencias, la depreciación y amortización y los pagos de impuestos indirectos si corresponde. Se incluyen las erogaciones para equipos realizados con fines militares.

c. Rentas de la propiedad

Son las erogaciones destinadas al pago de los intereses de la deuda pública y de otras deudas, que reflejan la retribución al capital obtenido. Se incluyen los pagos por el uso de las tierras y terrenos y los que corresponden a los derechos por concesiones y utilización de patentes, marcas y otros derechos.

d. Transferencias corrientes

Son las erogaciones destinadas a financiar a agentes económicos, y no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios. Los respectivos importes no son reintegrables por los beneficiarios.

No se incluyen los beneficios o prestaciones de la seguridad, que se clasifican en la cuenta "prestaciones de la seguridad social".

e. Gastos figurativos para transacciones corrientes

Son los gastos que realiza una institución que consolida en el Presupuesto de la Administración Nacional para financiar gastos corrientes de otra institución que también consolida en dicho Presupuesto.

2. Gastos de capital

Son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a inversiones financieras, los cuales incrementan el activo del Estado y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye asimismo, las transferencias de capital. Los gastos de capital se desagregan en:

a. Inversión real directa

Son gastos destinados a la adquisición o producción por cuenta propia de bienes de capital. Estos gastos comprenden las edificaciones, instalaciones, construcciones y equipos que sirven para producir otros bienes y servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una vida superior a un año y están sujetos a depreciación.

Se incluyen en este concepto las ampliaciones y modificaciones de los activos fijos que mejoren su productividad o prolonguen su vida de modo considerable, así como los gastos relacionados con la adquisición o instalación de activos fijos. Incluye los gastos por materiales y factores de producción, incluida la mano de obra, si se producen bienes por cuenta propia.

El incremento de las existencias representa el aumento de los activos de capital disponible para uso futuro. En tal sentido, son cambios en los inventarios de materias primas, productos terminados y en proceso y de bienes estratégicos, que surgen de comparar las existencias proyectadas al final del ejercicio con las que existían al comienzo del mismo, reflejando un incremento de las mismas.

La inversión real también incluye las compras de tierras y terrenos y los activos intangibles.

b. Transferencias de capital

Las transferencias de capital son gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras.

c. Inversión financiera

Son gastos que efectúa el Sector Público no empresarial en aportes de capital, y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales. Incluye la concesión de préstamos a corto

y largo plazo, de carácter reintegrable otorgados en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan a instituciones del sector público, del sector externo y otras entidades y personas de existencia visible. En todos los casos la realización de estos gastos responde a la consecución de objetivos de política y no a lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros.

d. Gastos figurativos para transacciones de capital

Son los gastos que realiza una institución que consolida en el Presupuesto de la Administración Nacional para financiar gastos de capital de otra institución que también consolida en dicho Presupuesto.

3. Aplicaciones financieras

Las aplicaciones financieras se constituyen por el incremento de los activos financieros y la disminución de los pasivos públicos.

a. Inversión financiera

Los activos financieros, provienen de la compra de acciones, la concesión de préstamos y la adquisición de títulos y valores, con el fin de obtener rentabilidad y administrar liquidez.

b. Amortización de la deuda pública

Comprende la amortización de deuda instrumentada mediante títulos, valores, bonos, etc. colocados en el mercado interno o externo para financiar el Sector Público Nacional, la amortización de préstamos o deuda no instrumentada y la cancelación por medio de la colocación de títulos públicos por parte del Estado Nacional de deudas contraídas por la adquisición de bienes y servicios, otorgamiento de subsidios y préstamos, reconocimiento de derechos legales adquiridos por terceros, subrogación de deudas de terceros y toda otra obligación no derivada del propio financiamiento.

Las erogaciones para amortizar pasivos abarca la deuda adquirida con proveedores y avalada con instrumento de deuda, así como las variaciones de las cuentas y documentos por pagar.

c. Gastos figurativos para aplicaciones financieras

Son los gastos que realiza una institución que consolida en el Presupuesto de la Administración Nacional para financiar aplicaciones financieras de otra institución que también consolida en dicho Presupuesto.

E. CLASIFICACION POR FINALIDADES Y FUNCIONES

1. Concepto

La clasificación funcional presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar éstos. En estos términos la clasificación por finalidades y funciones se constituye en un instrumento fundamental para la toma de decisiones por el poder político.

2. Objetivos

- Permite analizar las tendencias de los gastos en funciones determinadas.
- Facilita la elaboración de estadísticas del gasto, proporcionando elementos suficientes para la proyección de los mismos.
- Permite conocer en qué medida las instituciones de la Administración Nacional cumplen funciones económicas o sociales.
- Es un instrumento que favorece el análisis del gasto para estudios económicos y sociales.

3. Unidades de clasificación

El criterio a seguir para identificar las unidades de clasificación, no implica la solución de todos los problemas prácticos que puedan ocurrir. Con los lineamientos que se exponen se pretende establecer orientaciones de carácter general para facilitar el trabajo de clasificar los gastos por finalidades y funciones.

Se adopta como unidad básica de clasificación la categoría programática de mínimo nivel, es decir, la actividad u obra, por consiguiente, cada actividad u obra tendrá asignado un código de la clasificación funcional, de acuerdo con la función a la cual se corresponda.

Si un programa o proyecto no se desagrega, respectivamente, en actividades u obras, dicho programa o proyecto constituye la unidad básica de clasificación.

Como excepción al criterio general, ciertas partidas parciales del clasificador por objeto del gasto constituyen unidades básicas de la clasificación funcional. Las mismas se detallan a continuación:

115 Otros gastos en personal

124 Otros gastos en personal

392 Gastos reservados

A los que les corresponde el código 2.4 de la clasificación funcional: "Servicios de Defensa y Seguridad, Inteligencia". Estas partidas de gastos son imputadas exclusivamente en aquellos casos en que por la índole de los servicios que se prestan no puedan discriminarse o sea conveniente mantenerlas en reserva. (Ley 25.520 de Inteligencia Nacional).

511 Jubilaciones y/o retiros

512 Pensiones

A los que les corresponde el código 3.3 de la clasificación funcional: "Servicios Sociales, Seguridad Social".

En tanto que a las siguientes partidas:

711 Intereses de la deuda en moneda nacional a corto plazo

713 Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda nacional a corto plazo

716	Intereses de la deuda en moneda nacional a largo plazo
718	Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda nacional a largo plazo
721	Intereses de la deuda en moneda extranjera a corto plazo
723	Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a corto plazo
726	Intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo
728	Comisiones y otros gastos de la deuda en moneda extranjera a largo plazo
73	Intereses por préstamos recibidos

les corresponde el código funcional 5.1. "Deuda Pública, Servicio de la Deuda Pública (intereses y gastos)".

La mayor parte de los gastos de las instituciones de la Administración Nacional se pueden asignar a una función particular. Sin embargo, las aplicaciones financieras generadas como variaciones de activos y pasivos no son unidades de clasificación. Los incisos y las partidas no clasificables por finalidad se detallan a continuación:

64	Títulos y valores
65	Incremento de disponibilidades
66	Incremento de cuentas a cobrar
67	Incremento de documentos a cobrar
68	Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas
712	Amortización de la deuda en moneda nacional a corto plazo
714	Amortización de la deuda no financiera en moneda nacional
717	Amortización de la deuda en moneda nacional a largo plazo
722	Amortización de la deuda en moneda extranjera a corto plazo
724	Amortización de la deuda no financiera en moneda extranjera
727	Amortización de la deuda en moneda extranjera a largo plazo
74	Disminución de préstamos a corto plazo

75	Disminución de préstamos a largo plazo
76	Disminución de cuentas y documentos a pagar
77	Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras
78	Disminución de otros pasivos
79	Conversión de la deuda
9	Gastos figurativos

Por consiguiente, las cuentas de gasto que se identificarán con una determinada finalidad y función a partir de la clasificación programática de mínimo nivel son las siguientes:

- Gastos en personal
- Bienes de consumo
- Servicios no personales
- Bienes de uso
- Transferencias
- Compra de acciones y participaciones de capital (sector administración nacional)
- Préstamos a corto y largo plazo (subsector Administración Nacional)
- Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda en moneda nacional y externa a corto y largo plazo

4. Criterios para clasificar funciones

Cuando una institución realice actividades comunes o centrales que sean susceptibles de ser clasificados en más de una función, los gastos administrativos deberán asignarse a la función más relevante, esto es, donde su acción sea más significativa, debiéndose prescindir de aquellas en que actúa escasamente.

Si los gastos administrativos corresponden a funciones de distintas finalidades, deberán asignarse en la función de la finalidad más preponderante.

Como corolario, una categoría programática de mínimo nivel tiene siempre una sola finalidadfunción que es la que se ha definido conceptualmente y que afecta a todas las transacciones de gastos incluidos en dicha categoría, con la excepción de las aplicaciones financieras y los gastos figurativos. Pero, a su vez, puede contener algunas transacciones cuya finalidad-función se deduce directamente del mismo objeto, conforme a lo detallado como excepciones al criterio general en el punto 3.

5. Aspectos generales

El clasificador funcional ha sido estructurado en 5 finalidades, identificadas por el primer dígito de la clasificación, y 30 funciones identificadas por el segundo dígito.

Las dos primeras finalidades abarcan actividades propias de la administración pública; la tercera y cuarta finalidad, incluyen los servicios proporcionados a la sociedad, además de los gastos de la administración pública asociados con la reglamentación y la gestión de la actividad económica. Por último, la finalidad relacionada con la deuda pública agrupa gastos por intereses y comisiones de la deuda pública.

6. Catálogo de cuentas

1 Administración gubernamental

- 1.1 Legislativa
- 1.2 Judicial
- 1.3 Dirección superior ejecutiva
- 1.4 Relaciones exteriores
- 1.5 Relaciones interiores
- 1.6 Administración fiscal
- 1.7 Control de la gestión pública
- 1.8 Información y estadística básicas

2 Servicios de defensa y seguridad

- 2.1 Defensa
- 2.2 Seguridad interior
- 2.3 Sistema penal
- 2.4 Inteligencia

3 Servicios sociales

- 3.1 Salud
- 3.2 Promoción y asistencia social
- 3.3 Seguridad social

- 3.4 Educación y cultura
- 3.5 Ciencia y técnica
- 3.6 Trabajo
- 3.7 Vivienda y urbanismo
- 3.8 Agua potable y alcantarillado
- 3.9 Otros servicios urbanos
- 4 Servicios económicos**
- 4.1 Energía, combustibles y minería
- 4.2 Comunicaciones
- 4.3 Transporte
- 4.4 Ecología y medio ambiente
- 4.5 Agricultura
- 4.6 Industria
- 4.7 Comercio, turismo y otros servicios
- 4.8 Seguros y finanzas
- 5 Deuda pública**
- 5.1 Servicio de la deuda pública (intereses y gastos)

7. Descripción de las cuentas

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

Acciones inherentes al Estado destinadas al cumplimiento de funciones tales como: legislativas, justicia, dirección superior ejecutiva, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica.

1.1 Legislativa

Ejercicio de potestades legislativas.

1.2 Judicial

Ejercicio de potestades judiciales y las acciones relacionadas con aquéllas. No incluye las acciones ejercidas por tribunales administrativos (Tribunal Fiscal, Tribunal de Faltas, etc.).

1.3 Dirección superior ejecutiva

Acciones de administración general a cargo del Presidente de la República, de los Gobernadores de Provincias e Intendentes, en sus respectivos ámbitos, a través de la supervisión sobre la administración centralizada y descentralizada. Incluye asimismo acciones de igual carácter desarrolladas por los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo que abarquen más de una finalidad del presente clasificador.

1.4 Relaciones exteriores

Acciones inherentes a la política exterior y del servicio consular del país. Acciones de información, radiodifusión y de otro carácter destinadas a países extranjeros y atención de misiones diplomáticas extranjeras en el país. Aportes a Organismos Internacionales, cuya especialización no sea suficiente para encuadrarla en otra función del presente clasificador.

1.5 Relaciones interiores

Acciones inherentes a las relaciones con los gobiernos provinciales y municipales. Incluye el apoyo a provincias y municipalidades y otros entes comunales, que por su generalidad no son discriminables en alguna de las finalidades o funciones del presente clasificador.

1.6 Administración fiscal

Acciones inherentes a la programación, recaudación y fiscalización de los ingresos públicos. Programación e inversión de los fondos del Estado. Custodia de los bienes y del patrimonio estatal.

1.7 Control de la gestión pública

Acciones inherentes al control interno y externo de la hacienda pública y al manejo de sus bienes y recursos.

1.8 Información y estadística básicas

Acciones inherentes a la producción de informaciones y del sistema estadístico, básicas para el interés general de los agentes económicos y sociales.

2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Acciones inherentes a la defensa nacional, al mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo y acciones relacionadas con el sistema penal.

2.1 Defensa

Acciones inherentes a la defensa nacional, con exclusión de las efectuadas por fábricas militares en su producción industrial y las de cartografía terrestre y marítima que se clasifican en 4.6 Industrias y 1.8 Información y estadística básicas, respectivamente.

2.2 Seguridad interior

Acciones inherentes a preservar la seguridad de la población y de sus bienes; a atender la vigilancia de los límites fronterizos terrestres, costas marítimas y fluviales y el espacio aéreo.

2.3 Sistema penal

Acciones inherentes a la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión preventiva o de condena, incluso el mantenimiento o mejora de la salud espiritual de los reclusos.

2.4 Inteligencia

Acciones inherentes a la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.

3 SERVICIOS SOCIALES

Acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos.

3.1 Salud

Acciones inherentes para asegurar el óptimo estado sanitario de la comunidad.

3.2 Promoción y asistencia social

Acciones inherentes a la protección y ayuda directa a personas necesitadas, brindándoles aportes tanto financieros como materiales y las destinadas a la reeducación y resocialización del individuo. Incluye aportes a instituciones con fines sociales con el objeto de dotar a las mismas de medios necesarios para impulsar sus actividades en beneficio del desarrollo social.

3.3 Seguridad social

Acciones inherentes a complementar el sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población que ha dejado de contribuir al proceso productivo, por medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones. Incluye asimismo las acciones tendientes a atender el seguro de desempleo y otras prestaciones similares a personal en actividad.

3.4 Educación y cultura

Acciones inherentes a desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven y a la difusión y enseñanza de todos los aspectos del saber humano dirigidos a satisfacer necesidades del individuo. Incluye manifestaciones intelectuales, espirituales, deportivas y religiosas; espectáculos públicos culturales, museos, bibliotecas, monumentos y lugares históricos, como así también las demás acciones destinadas a brindar recreación y esparcimiento a la población.

3.5 Ciencia y técnica

Acciones inherentes a la obtención de nuevos conocimientos o a la investigación de sus aplicaciones. Incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de

postgrado para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas.

3.6 Trabajo

Acciones inherentes a la conciliación, armonía y equilibrio del capital y trabajo. Promoción de las relaciones laborales. Normatización y supervisión de la legislación laboral, higiene y seguridad en el trabajo, asistencia y funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores. Estudios y orientación del potencial de la mano de obra a los efectos de la planificación del desarrollo económico y social.

3.7 Vivienda y urbanismo

Acciones inherentes a la promoción del desarrollo habitacional con el fin de posibilitar a los integrantes de la comunidad el acceso a unidades de vivienda. Acciones destinadas a procurar una adecuada infraestructura urbanística.

3.8 Agua potable y alcantarillado

Acciones inherentes a la ingeniería sanitaria, provisión de agua potable y sistemas de eliminación de excretas.

3.9 Otros servicios urbanos

Acciones inherentes a otros servicios urbanos tales como: cementerios, mercados, parques, alumbrado y limpieza urbana, etc.

4 SERVICIOS ECONOMICOS

Acciones relativas a la infraestructura económica, de producción y de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público.

4.1 Energía, combustibles y minería

Acciones inherentes a la producción, transporte y suministro de energía eléctrica; adquisición, construcción, equipamiento y operación de embalses, usinas y sistema para la producción, transporte y distribución de energía; explotación, extracción, adquisición, procesamiento y suministro de petróleo y sus derivados y de carbón mineral y su procesamiento ulterior; explotación, extracción, adquisición, procesamiento, manufactura y suministro de gas combustible y sus derivados; acciones vinculadas con la energía atómica y los combustibles vegetales. Explotación y extracción de arenas, piedras y otros minerales no combustibles.

4.2 Comunicaciones

Acciones inherentes a la prestación de servicios públicos de comunicaciones, acciones de medios masivos de comunicación y control técnico de las tele y radiotransmisoras.

4.3 Transporte

Acciones inherentes con el servicio público de transporte ferroviario, vial, por agua y aéreo. Incluye la construcción, conservación, señalización y servicios de vigilancia del tránsito en caminos, carreteras, rutas, túneles, puentes, balsas, ríos, o cursos de agua. Comprende

asimismo la infraestructura correspondiente a estaciones terminales, puertos, aeropuertos e hidropuertos y sus servicios complementarios.

4.4 Ecología y medio ambiente

Acciones inherentes a controlar y explotar los recursos naturales (bosques naturales, parques nacionales, etc), el medio físico, biológico y social del hombre y el equilibrio ecológico. Incluye el tratamiento de residuos industriales, desechos, contaminación del aire, agua y suelo.

4.5 Agricultura

Acciones inherentes a la promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, avícola y apícola; de la caza comercial, protección de la fauna, suministro de semillas y erradicación de plagas; explotación ictícola comercial y protección e incremento de ésta. Incluye acciones para un mejor aprovechamiento de las tierras para explotaciones agropecuarias, por medios tales como, la defensa contra la erosión eólica e hídrica y contra las inundaciones, como así también el riego de zonas áridas y el drenaje de las anegadizas.

4.6 Industria

Acciones inherentes a todas las ramas de la producción industrial a cargo del sector público. Incluye acciones relacionadas con la actividad industrial del sector privado.

4.7 Comercio, turismo y otros servicios

Acciones inherentes a las actividades comerciales; servicios de depósito o almacenaje de bienes; acciones encaminadas a la promoción del turismo a través de la divulgación, promoción y conocimiento de zonas del país.

4.8 Seguros y finanzas

Acciones inherentes a la actividad de seguros y reaseguros en general y todas aquellas actividades relacionadas con las finanzas, incluyendo los servicios bancarios.

5 DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS

Comprende los gastos destinados a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa.

5.1 Deuda pública - intereses y gastos

Comprende los gastos destinados a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa.

F. CLASIFICACION DEL GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

1. Concepto

Esta clasificación implica la asignación de recursos financieros a cada una de las categorías programáticas del presupuesto (programa, subprograma, proyecto, actividad y obra). El cálculo primario se realiza a nivel de las categorías programáticas de mínimo nivel (actividad y

obra) y por agregación resulta la asignación de los recursos financieros en las categorías programáticas de mayor nivel (proyecto, subprograma y programa).

Por tanto, la clasificación programática del presupuesto es un aspecto parcial de la aplicación de la técnica de la programación presupuestaria. Expresa sólo uno de los elementos de la programación: los recursos financieros. La utilización de esta clasificación es una condición necesaria, pero no suficiente para la aplicación del presupuesto por programas. Dicha aplicación implica vincular las variables financieras con las reales (recursos físicos y producción terminal e intermedia).

2. Finalidad

— El usuario puede apreciar, los recursos financieros que se requieren para adquirir los recursos reales que han de posibilitar la producción de los bienes y servicios intermedios y terminales por parte de las instituciones públicas.

— Posibilita visualizar la expresión financiera de las políticas de desarrollo en el presupuesto, por cuanto a este último instrumento se lo formula tomando en cuenta los programas del gobierno para el período presupuestario.

— Permite establecer la responsabilidad de los funcionarios por la administración de los recursos reales y financieros asignados a nivel de cada categoría programática.

3. Aspectos generales

En el trabajo editado por la Secretaría de Hacienda titulado "El Sistema Presupuestario Público en Argentina" se describen los conceptos y características de las categorías programáticas. Las mismas se desagregan en: programa, subprograma, proyecto, actividad y obra.

Esta clasificación presenta particularidades en relación con las restantes. Al ser la estructura programática del presupuesto la expresión de una política presupuestaria determinada, la definición en cada año de dicha política implica modificaciones anuales de la clasificación programática.

G. CLASIFICACION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1. Concepto

La clasificación por fuente de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los tipos genéricos de recursos empleados para su financiamiento.

Este tipo de clasificación identifica el gasto según los ingresos que lo financian, permitiendo conocer la orientación de los mismos hacia la atención de las necesidades públicas.

La importancia de esta clasificación radica en que los recursos no son indistintos y tampoco lo son los gastos. Así, es conveniente por regla general, que recursos permanentes financien gastos permanentes, recursos transitorios financien gastos transitorios y recursos por única vez financien gastos por única vez.

2. Objetivos

- Permite identificar los diferentes tipos de financiamiento de la producción pública.
- Facilita el control de los gastos en función de las fuentes de financiación empleadas.
- Facilita la compatibilización de los resultados esperados con los recursos disponibles y el cumplimiento de la restricción financiera en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
- Permite contemplar adecuadamente la restricción que impone el artículo 56 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, de realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos (con algunas excepciones establecidas en la reglamentación).

3. Criterios para clasificar el gasto por fuente de financiamiento

La codificación de la fuente de financiamiento de un determinado gasto se realiza por la naturaleza del recurso que financia el mismo.

La fuente de financiamiento está asociada a la naturaleza legal del recurso, esto es, se clasifica como "Tesoro Nacional" si el recurso es de libre disponibilidad o como "propio" o "afectado", si el recurso es captado por un organismo descentralizado o un organismo de la Administración Central, respectivamente, o sea, es un recurso de disponibilidad restringida.

En el caso especial de aquellos gastos que están financiados con endeudamiento o con donaciones o con transferencias efectuadas por instituciones o individuos fuera de la Administración Nacional, la fuente de financiamiento no está determinada por la naturaleza legal del recurso, sino que está especificada por el tipo de transacción que origina el recurso, esto es, "crédito interno o externo" o "transferencias internas o externas". Ello es necesario para posibilitar el control de que dichos recursos efectivamente sean destinados a los propósitos que originaron la deuda o la donación.

Otra característica importante que debe respetarse en la clasificación de la fuente de financiamiento es que la misma siempre debe mantenerse. Aun cuando el recurso fuera transferido de una institución a otra, el organismo receptor deberá clasificar sus gastos utilizando la fuente de financiamiento original.

Esta regla tiene dos excepciones:

- a) cuando un organismo descentralizado efectúa un gasto financiado con transferencias figurativas que realiza otro organismo descentralizado. En este caso, el organismo receptor del ingreso figurativo debe imputar el gasto a la fuente "transferencias internas". La transformación de la fuente obedece a la necesidad de diferenciar el gasto de un organismo descentralizado financiado con recursos propios respecto del financiado por recursos transferidos de otro organismo. Si no se efectuara esta distinción se estaría sobrestimando el gasto realizado con recursos propios. Para simplificar y uniformar los procedimientos, este

mismo tratamiento se brinda a los organismos de la Administración Central, que reciben contribuciones de Organismos Descentralizados.

b) cuando el Tesoro efectúa un gasto financiado con transferencias figurativas que realiza un organismo centralizado de la Administración Central o un organismo descentralizado. En este caso, el Tesoro realiza su gasto final con la clasificación "Tesoro Nacional" dado que por haberse dispuesto la afectación a favor del Tesoro, dichos recursos pierden la caracterización original de la fuente y se convierten en recursos de libre disponibilidad, esto es, de rentas generales.

Para conocer la fuente financiera de los gastos se requiere, en una instancia previa, ordenar los recursos constitutivos de cada fuente de financiamiento. Por ejemplo, de acuerdo a su origen, el recurso se asocia a las fuentes de financiamiento internas o externas; de acuerdo a la naturaleza legal, el recurso se asocia a las fuentes "Tesoro Nacional", "Recursos Propios" o "Fondos con afectación específica"; de acuerdo al tipo de transacción que origina, el recurso se asocia al crédito (interno o externo), a las transferencias (internas o externas).

En el caso de que existan remanentes de ejercicios anteriores, dichos remanentes son constitutivos de la fuente a la cual el recurso original fue asociado en oportunidad de su ejecución. De este modo, el gasto se financia conservando la fuente original.

4. Catálogo de cuentas

- 11. Tesoro Nacional
- 12. Recursos propios
- 13. Recursos con afectación específica
- 14. Transferencias internas
- 15. Crédito interno
- 21. Transferencias externas
- 22. Crédito externo

5. Descripción de las cuentas

El clasificador por fuente de financiamiento se distribuye en fuentes internas, las que a su vez se componen de tesoro nacional, recursos propios, recursos con afectación específica, transferencias internas y crédito externo. Las fuentes de financiamiento externas se componen de transferencias externas y crédito externo. A continuación se describen las cuentas del clasificador de referencia.

a. Tesoro Nacional

Financiamiento que tiene origen en los recursos de rentas generales. Estos recursos se caracterizan por ser de libre disponibilidad y sin cargo de devolución, por lo que excluye a las transferencias internas o externas afectadas a programas específicos de la Administración Central. Tampoco comprende el uso del crédito interno o externo.

b. Recursos propios

Son elementos componentes de esta categoría los ingresos que perciben los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y las Empresas y Sociedades del Estado, que provienen de la recaudación tributaria y previsional, la venta de bienes y servicios, la renta de la propiedad, la venta de activos, el cobro de tasas, derechos, regalías y fondos que se originan como variaciones de los distintos tipos de activos financieros.

c. Recursos con afectación específica

Se caracterizan por constituir recursos para financiar instituciones, programas y actividades específicas de la Administración Central.

d. Transferencias internas

Son transferencias de recursos que provienen de personas y/o instituciones que desarrollan sus actividades en el territorio nacional. Las transferencias internas tienen por fin procurar inversiones o financiar programas operativos o de funcionamiento. Incluyen las contribuciones figurativas y las donaciones provenientes de personas y/o instituciones no incluidas en el Presupuesto de la Administración Nacional.

e. Crédito interno

Fuente de financiamiento que proviene del uso del crédito; puede adoptar la forma de títulos de deuda, pasivos con proveedores y obtención de préstamos realizados en el mercado interno.

f. Transferencias externas

Recursos que tienen su origen en gobiernos y organismos internacionales, destinados a la formación de capital, o para financiar gastos de operación o consumo. Incluyen las donaciones provenientes de personas y/o instituciones privadas del exterior.

g. Crédito externo

Son créditos otorgados por los gobiernos, organismos internacionales y entidades financieras del exterior.

V. CLASIFICACIONES COMBINADAS

1. Concepto

Las clasificaciones combinadas constituyen agrupaciones de los gastos y recursos públicos, que se elaboran con fines de análisis y toma de decisiones en los diferentes niveles del Sector Público.

La conformación matricial de estas clasificaciones permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, que hace posible el estudio sistemático de los gastos y recursos públicos, así como la determinación de la política presupuestaria para un período dado.

2. Finalidad

En la mayoría de los casos, no es suficiente la información que pueda ofrecer un sólo tipo de clasificación del gasto y se hace necesario realizar algún tipo de combinación que permita el análisis y observación de determinados fenómenos económicos y sociales. Así, por ejemplo, se puede tener interés en conocer las funciones sociales y económicas, cuál es el gasto corriente y la inversión real, o qué parte de los gastos son realizados directamente por la Administración Central, o cuál es hecha por los Organismos Descentralizados.

De igual modo, puede requerirse, en un momento determinado, conocer el destino del gasto jurisdiccional o la participación regional que tiene el gasto de una institución.

Lo antes expuesto justifica la necesidad de contar con clasificaciones combinadas. Como instrumentos informativos cumplen las siguientes finalidades:

- Permiten ofrecer información que proporciona los suficientes elementos de juicio, necesarios para responder a diferentes aspectos de la realidad económica del país.
- Hacen posible el acopio de información estadística que facilita la proyección del gasto público.
- Posibilitan la observación, en una forma más integral, de la política fiscal y económica que aplica el gobierno en un período dado.

3. Tipos de clasificaciones combinadas

Entre las clasificaciones combinadas se destacan las siguientes:

a. Económica - por Rubros de Recursos

Se utiliza básicamente para apreciar la estructura económica de los recursos diferenciando los recursos corrientes, los recursos de capital y las fuentes financieras y desagregándolos por rubro de recursos.

b. Por finalidades, funciones y clasificación económica de los gastos.

Indica la interacción de las finalidades y funciones y del carácter económico del gasto; mide la importancia relativa del destino económico de los gastos en cada una de las finalidades y funciones.

c. Institucional y económica de los gastos.

Se utiliza básicamente para apreciar la estructura económica del gasto institucional; su importancia radica en el hecho de que permite determinar a nivel institucional la orientación y estructura de su gasto y, por ende, cuáles son las que contribuyen decisivamente a la formación bruta de capital fijo. Comprende tanto las Jurisdicciones mencionadas por la Ley de Administración Financiera como los Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

d. Económica - Por objeto

La importancia de esta clasificación radica, en que se puede observar la parte de los gastos clasificados por incisos, se orientan a gastos corrientes, de capital o para aplicaciones financieras.

e. Institucional y por finalidades y funciones del gasto

El objeto que se persigue con la información que presenta esta clasificación, es la de poder apreciar la función principal o el fin que estiman darle las instituciones al gasto público, permitiendo, a la vez, observar el grado de cumplimiento que se ha obtenido y estimado en un período determinado, en relación con las políticas gubernamentales. Comprende tanto las Jurisdicciones mencionadas por la Ley de Administración Financiera como los Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

f. Por finalidades, funciones y objeto del gasto

Esta clasificación permite apreciar al gasto público, detallado para cada uno de los incisos del clasificador por objeto del gasto como personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros y servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, asignado a cada una de las finalidades y funciones.

Esta clasificación permite observar la contribución de cada uno de los incisos mencionados a las finalidades y funciones en relación con las políticas gubernamentales. Comprende tanto las Jurisdicciones mencionadas por la Ley de Administración Financiera como los Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

g. Institucional del gasto según la fuente de financiamiento

Muestra el tipo de financiamiento de los créditos presupuestarios de cada una de las instituciones.

Permite conocer la forma de aplicación de los recursos propios o afectados para solventar los créditos presupuestarios de cada uno de los incisos del gasto y muestra la presión que sobre el Tesoro Nacional ejercen las distintas instituciones cuyo financiamiento se hace por esta fuente.

Comprende tanto las Jurisdicciones mencionadas por la Ley de Administración Financiera como los Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

h. Institucional - Por objeto del gasto

Muestra los créditos presupuestarios que la institución pública empleará en un período dado, especificando cada uno de los incisos del gasto.

Tiene un objetivo de carácter administrativo y contable; por tal razón, facilita el registro contable de los gastos y permite el control financiero de los mismos.

i. Geográfica - Institucional

En esta clasificación los gastos se ordenan según el destino geográfico e institucional que se les da a los mismos y tiene como uno de sus propósitos, armonizar la magnitud de los datos

estadísticos que se producen en diversas ubicaciones geográficas, reflejando el sentido y alcance de las acciones que realiza el sector público en las mismas.

j. Institucional - Por programas

Mediante esta clasificación se ordenan los gastos tomando en cuenta los créditos presupuestarios a nivel de los programas y de categorías programáticas que se conforman por agregación.

La importancia básica que tiene la clasificación de referencia, se apoya en el hecho de que es ésta la combinación de gastos que permite observar el aporte de las instituciones en la consecución de las políticas gubernamentales.

k. Por programas - Por objeto del gasto

Permite observar los recursos reales y financieros que se asignan a cada una de las categorías programáticas.

l. Cuenta de Ahorro, Inversión, Financiamiento y sus resultados

En la estructuración de la mencionada cuenta, deben considerarse los contenidos de cada una de las cuentas económicas de recursos y gastos y su mecanismo de interacción (corriente, capital, financiamiento) y obtención de resultados (Ahorro/Desahorro, Superávit/Déficit Financiero).

VI. CUENTA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

1. Concepto

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene por propósito ordenar las cuentas públicas de modo de permitir su análisis económico. Al decir análisis económico se hace particular referencia a la repercusión de las transacciones financieras del sector público en la economía del sector privado o, más aún, en la economía global o general.

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos con la clasificación económica de los gastos públicos, permitiendo determinar diferentes resultados. A su vez, el ordenamiento económico de recursos y gastos se cruza con los componentes institucionales o subsectores del sector público considerado (clasificación institucional).

2. Finalidad

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento permite determinar las magnitudes de diferentes conceptos con contenido económico, tales como: recursos tributarios, recursos corrientes, gastos de consumo, gastos de transferencia, gastos corrientes, ahorro o desahorro corriente, gastos en inversión real, gastos de capital, recursos de capital, resultado financiero (déficit o superávit fiscal), fuentes financieras (por ejemplo, uso del crédito) y aplicaciones financieras (por ejemplo, amortización de la deuda).

A su vez, esas magnitudes corresponderán a diferentes componentes institucionales, tales como: administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, administración nacional, empresas públicas, fondos fiduciarios, sector público nacional, provincias, municipalidades, sector público argentino.

Las citadas magnitudes podrán corresponder a diferentes momentos o etapas de los recursos y gastos públicos: presupuesto, ejecución del presupuesto (base devengado), ejecución de tesorería (base caja).

Las magnitudes pueden expresarse de diferentes maneras: en moneda corriente o a precios corrientes; en moneda constante o a precios reales, para analizar el comportamiento histórico o temporal; en relación con el PBI (u otro indicador macroeconómico), lo que permite dar idea de la significación de los agregados públicos en la economía, de modo relativamente sencillo, y posibilitar la comparación internacional.

3. Aspectos Generales

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento presenta las transacciones y transferencias entre el sector público no financiero, con diferentes contenidos institucionales, y el resto de la economía y, por lo tanto, no incorpora a las instituciones financieras del gobierno (bancos oficiales), salvo en el caso de que éstas efectúen actividades cuasifiscales. Se considera que los bancos no operan en la órbita fiscal, con la excepción mencionada, sino en el mercado financiero.

La citada cuenta es de tipo consolidada, o sea que no computa para la determinación del total de recursos y del total de gastos, aquellas transferencias (gastos figurativos) y financiamiento (contribuciones figurativas) intrasector público, de modo de evitar duplicaciones.

La cuenta de referencia adopta la denominada metodología internacional, que consiste en exponer para las empresas públicas el resultado económico (ahorro o desahorro del subsector empresas públicas no financieras) sin descomponer las operaciones que lo determinan. El criterio que fundamenta este procedimiento, es el de considerar las mismas como actividades operativas no equiparables por su naturaleza a las realizadas por el resto del sector público. En cambio, sí se incluyen los recursos y gastos de capital y las fuentes y aplicaciones financieras.

La cuenta ahorro-inversión permitirá determinar implicancias económicas del presupuesto del sector público y su ejecución, tales como: consumo público, inversión pública, presión tributaria, pagos de transferencias, presión tributaria neta de transferencias, participación del sector público en la demanda agregada, valor agregado público, déficit o superávit fiscal, financiamiento con ahorro interno y externo de ese déficit o utilización del superávit público.

Los resultados que surgen de la cuenta (ahorro, resultado financiero) permiten disponer de indicadores resumen de la política fiscal. El más relevante de esos indicadores es el resultado financiero, o sea el superávit o déficit fiscal o público, también designado este último, necesidad de financiamiento. Para su determinación se divide a los recursos y gastos públicos según se los ubique por "encima o por debajo de la línea" (del resultado). Por encima

de la línea se colocan los recursos y gastos corrientes y de capital, que corresponden estrictamente al campo de la política fiscal; por debajo de la línea se ubican las fuentes y aplicaciones financieras, que relacionan lo fiscal con lo monetario y financiero, y determinan la evolución de la deuda pública, su nivel y composición.

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento se vincula con el equilibrio macroeconómico. En una economía cerrada y sin sector público la condición de equilibrio se verifica cuando el ahorro es igual a la inversión. Si a esa economía se le agrega el sector público, la condición de equilibrio incluirá el ahorro privado y público y la inversión pública y privada, que deberán ser iguales. Por ejemplo si el ahorro público no alcanza a cubrir la inversión pública será necesario destinar ahorro privado a financiar el presupuesto. Si consideramos una economía abierta incorporamos el ahorro externo, que no es otra cosa que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Un desequilibrio entre el ahorro (privado y público) y la inversión (privada y pública), que conducirá a un déficit de esa cuenta corriente, requerirá un financiamiento mediante el ahorro externo. En síntesis la inversión (privada y pública) se financia con ahorro (privado y público) y ahorro externo.

4. Aspectos Específicos

El universo de transacciones que se realiza en el ámbito del Sector Público admite, entre ellas, una serie de distinciones básicas (*):

- *Entradas (ingresos) y salidas (gastos)*. En primer lugar, la distinción fundamental entre las transacciones radica en la diferencia entre las entradas (ingresos) y las salidas (gastos), según que las mismas aporten recursos al gobierno o detraigan recursos del gobierno, respectivamente.

- *Transacciones corrientes y transacciones de capital*. Las transacciones corrientes abarcan ingresos y gastos por la adquisición de bienes y servicios que se utilizan durante el ejercicio y transacciones sin contraprestación que para el beneficiario no implican incremento de la dotación de capital (ingresos tributarios, transferencias corrientes recibidas y otorgadas). Las transacciones de capital implican ingresos o gastos con bajas o altas de activos de capital fijo, existencias, tierras o activos intangibles, y los ingresos y gastos sin contraprestación efectuados con el fin de que los beneficiarios incrementen su dotación de capital (p.e.: transferencias de capital). Asimismo, se consideran transacciones de capital aquellas transacciones reembolsables que el gobierno realiza con fines de política (p.e.: concesión de préstamos a provincias, aportes de capital a empresas públicas, etc.).

- *Transacciones con contraprestación y transacciones sin contraprestación*. La distinción radica en que las primeras, sean ingresos o gastos, entrañan un flujo de bienes y servicios a cambio (compra de insumos, contratación de servicios, venta de bienes, etc.). Por el contrario, un ingreso o gasto no tiene contraprestación si no implica un flujo a cambio (p.e.: donaciones recibidas, subsidios otorgados, etc.).

- *Transacciones reembolsables y transacciones no reembolsables*. Un ingreso o gasto es reembolsable si la transacción implica un flujo de pasivos convenidos a cambio. De lo

			SOCIAL	NACIONAL	DEL ES ADU		NACIONAL NO FINANCIERO	NO FINANCIERO
I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SUPERAVIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PERDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEFICIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS III) RESULTADO ECON: AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) VII) TOTAL GASTOS (II+V) VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS								
IX) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)								
X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS XI) GASTOS FIGURATIVOS								
XII) RESULTADO PRIMARIO (VI-VII+X-XI) XIII) RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)								
XIV) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA - ENDEUDAMIENTO PUBLICO - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS XV) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORTIZACION DE DEUDAS NO FINANCIERAS - AMORTIZACION DE DEUDAS FINANCIERAS - DISMINUCION DE OTROS PASIVOS - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS								

CIRCULAR Nº 1/03 de la Oficina Nacional de Presupuesto.

BUENOS AIRES, 7 MAY 2003

ASUNTO: Implementación del Presupuesto de Divisas.

La clasificación por Tipo de Moneda.

Introducción:

El artículo 24 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece, entre otros aspectos, que *el programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional, a título informativo, como soporte para el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General.*

Asimismo, el artículo 6º de la Ley 25.152 de Solvencia Fiscal insiste en el mismo sentido al establecer que *el Poder Ejecutivo Nacional incorporará en el Mensaje de elevación del Presupuesto General de la Administración Nacional, en conjunto con el Programa Monetario y el Presupuesto de Divisas del Sector Público Nacional, un presupuesto plurianual de por lo menos tres (3) años.*

En el caso particular del *presupuesto de divisas*, el objetivo es conocer el impacto de las transacciones del Estado en los movimientos de divisas que se registran en el *Balance de Pagos*.

Pero este *presupuesto de divisas* sólo es factible de ser elaborado en la medida que las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional imputen correctamente la ***clasificación por tipo de moneda***, tanto en la etapa de formulación como en la de ejecución del presupuesto.

Las inconsistencias observadas en los registros de los sistemas FOP y SIDIF muestran que esta disciplina aun no se halla arraigada en los organismos de la Administración Nacional.

Criterio General:

El criterio general a seguir es: *En el Presupuesto Nacional deberá registrarse como tipo de moneda 3.Moneda Extranjera toda transacción de recursos o gastos que signifique un efectivo movimiento de ingresos o salidas de divisas.*

Criterios Particulares:

En el Presupuesto Nacional pueden presentarse situaciones en las que sea necesario imputar determinadas transacciones que relacionan al Sector Público Nacional con el sector externo o "*resto del mundo*" en la terminología del Sistema de Cuentas Nacionales.

Por ejemplo, los aranceles por trámites en sedes consulares (ingresos no tributarios), que se perciben en la moneda de origen de cada sede consular, se registrarán como tipo de moneda **3.Moneda Extranjera**.

No obstante, hay situaciones en las cuales la **facturación** de un arancel, derecho o la venta de bienes se realiza en moneda extranjera, pero la **percepción** se realiza en moneda local (por ejemplo, determinadas tasas aeroportuarias o ventas de bienes exportables): en este caso, las operaciones deberán imputarse como tipo de moneda **1.Moneda Nacional**.

Con relación a los gastos, se deberá hacer un análisis particularizado por organismo. Como ejemplos de gastos a imputarse como tipo de moneda **3.Moneda Extranjera** pueden citarse: los viáticos al exterior, los insumos y bienes de uso que se adquieran en el exterior (en general, aquellos vinculados con la alta tecnología), las cuotas de adhesión a organismos internacionales en la parte que corresponda pagar en divisas, los gastos que demanden en el exterior el funcionamiento de las embajadas y sedes consulares (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), las agregadurías militares y fuerzas de paz (Ministerio de Defensa), etc.

En particular, las **unidades ejecutoras de préstamos externos** deberán tener en cuenta que sólo deben imputarse como **3.Moneda Extranjera** los desembolsos de créditos y transferencias del exterior, así como los servicios por amortización, intereses y comisiones en moneda extranjera. Los gastos que financian estos préstamos y que por lo tanto están asignados a los programas como gastos financiados con fuente **21.Transferencias externas** y **22.Crédito externo**, como por ejemplo contratos, bienes de consumo, bienes de uso, etc. deben imputarse como **1.Moneda Nacional** en la medida que la unidad ejecutora abona esos gastos en pesos (la cuenta pagadora es en pesos).

Históricamente se han observado imputaciones como tipo de moneda **1.Moneda Nacional** en cuentas que *explícitamente* están para aplicar en transacciones en **moneda extranjera** y, por lo tanto, debieron ser corregidas por la Oficina Nacional de Presupuesto, como por ejemplo:

en el caso de los recursos por rubros:

16.1.2 Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera

16.2.2 Intereses por Depósitos en Moneda Extranjera

16.3.2 Intereses por Títulos y Valores en Moneda Extranjera

36.2.0 Deuda en Moneda Extranjera

36.2.1 Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo

36.2.2 Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo

en el caso del objeto del gasto:

7.2.0 Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera

7.2.1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo

7.2.2 Amortización de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo

7.2.3 Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Corto Plazo

7.2.6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo

7.2.7 Amortización de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo

7.2.8 Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo

Evidentemente, este tipo de operaciones deben registrarse como tipo de moneda **3.Moneda Extranjera**.

Asimismo, deberán registrarse como tipo de moneda **3.Moneda Extranjera** aquellas transacciones que relacionan al Estado con el sector externo, como por ejemplo:

en el caso de los recursos por rubros:

Transferencias Corrientes. Del sector externo.

(Incluidos los conceptos 1, 2, y 3)

Transferencias de Capital. Del sector externo.

(Incluidos los conceptos 1, 2, y 3)

32.6.0 Venta de acciones y participaciones de capital. De empresas del sector externo.

33.9.0 Recuperación de préstamos de Corto Plazo. Del sector externo.

34.9.0 Recuperación de préstamos de Largo Plazo. Del sector externo.

Obtención de Préstamos. Del Sector Externo

(Incluidos los conceptos 1 y 2)

en el caso del objeto del gasto:

5.9.0 Transferencias al exterior

(Incluidos los conceptos 1, 2, 6 y 7)

6.1.4 Aportes de capital a organismos internacionales.

6.1.6 Aportes de capital a otras organizaciones del sector externo.

6.2.9 Préstamos a corto plazo al sector externo.

6.3.9 Préstamos a largo plazo al sector externo.

7.3.9 Intereses de préstamos del sector externo.

7.4.9 Disminución de préstamos a corto plazo. Préstamos recibidos del sector externo.

7.5.9 Disminución de préstamos a largo plazo. Préstamos recibidos del sector externo.

Conclusión:

A partir de la salida del régimen de convertibilidad y la consecuente devaluación de la moneda local, esta clasificación adquiere especial relevancia en la programación del presupuesto.

No obstante el carácter **indicativo** que la clasificación por tipo de moneda tiene actualmente, en rigor debido a una limitación del sistema informático, es necesario que las jurisdicciones y entidades imputen correctamente esas partidas y, en los hechos, consideren a esta clasificación como *limitativa del gasto*.

De manera tal que, de observarse errores de imputación en la clasificación por tipo de moneda, la jurisdicción o entidad en cuestión deberá promover las modificaciones a los créditos presupuestarios del ejercicio vigente y sentar precedentes para una correcta formulación de los presupuestos a futuro.

Oportunamente, se reafirmará mediante una Decisión Administrativa el carácter **limitativo** de la **clasificación por tipo de moneda**.

CIRCULAR Nº 1/03 O.N.P.

DISPOSICION N° 17/03 de la Oficina Nacional de Presupuesto.

BUENOS AIRES, 4 JUN 2003

VISTO, la Ley N° 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, el Decreto N° 1283 de fecha 24 de Mayo de 2003 y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 189, de fecha 20 de marzo de 2003, fija el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2004 y el Presupuesto Plurianual 2004-2006.

Que los avances en las aplicaciones informáticas para la formulación presupuestaria "ifop" requieren la capacitación y participación del personal de las jurisdicciones y entidades que elaborarán la información de los anteproyectos de presupuesto.

Que la aplicación "ifop" es consistente con las capacitaciones en el manejo del SIDIF LOCAL UNIFICADO, siendo la misma un módulo del mismo, en esta ocasión preparado para accesibilidad vía Internet.

Que es necesario programar detalladamente las actividades para hacer efectiva esa participación y elaborar en tiempo y forma el PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 2004 y el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2004-2006.

Que la Oficina Nacional de Presupuesto y la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda convendrán con las Jurisdicciones y Entidades el mantenimiento de la utilización de la aplicación tradicional para formulación presupuestaria (fop), cuando la misma resulta conveniente por alguna particularidad.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes de lo dispuesto por el Decreto N° 25 de fecha 27 de Mayo de 2003.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Establécese la utilización de la aplicación "ifop" como la herramienta informática para la formulación presupuestaria de las Jurisdicciones y Entidades, la que será puesta paulatinamente a disposición de las mismas para la elaboración del PROYECTO DE

LEY DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL y el PRESUPUESTO PLURIANUAL.

ARTICULO 2°.- Establécese que la aplicación "fop" se mantendrá como herramienta informática alternativa ante la imposibilidad de la utilización de "ifop".

ARTICULO 3°.- Establécese que la Oficina Nacional de Presupuesto y la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda desarrollarán conjuntamente la capacitación y asistencia a usuarios en los aspectos de su competencia, a fin de facilitar la utilización de "ifop" previo a cada proceso presupuestario.

ARTICULO 4°.- Establécese que la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda, realizará la administración de las aplicaciones y de la base de datos "ifop" asegurando la confiabilidad, la privacidad y la seguridad de la información de las Jurisdicciones y Entidades.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 17/03 O.N.P.

CIRCULAR Nº 2/03 de la Oficina Nacional de Presupuesto.

BUENOS AIRES, 8 JUL 2003

ASUNTO: Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Quinta Edición. 2003

Introducción:

La Resolución Nº 71 de la Secretaría de Hacienda de fecha 24 de marzo de 2003 puso en vigencia un nuevo texto ordenado de las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional, el que dio lugar a la quinta edición del Manual homónimo elaborado sobre la base de dicho texto.

El *Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Quinta Edición. 2003* se actualizó incorporando las normas modificatorias producidas desde la edición anterior, realizada en octubre del año 1999, hasta la fecha. Por otra parte, se revisaron los contenidos del Manual en general, a fin de adecuarlo a las necesidades actuales de registro y mejorar las definiciones conceptuales de modo de orientar mejor la aplicación de las distintas clasificaciones y evitar distorsiones derivadas de criterios erróneos de imputación.

Las mejoras incorporadas en la presente edición podrían implicar, en parte, cambios de imputación en el caso de determinadas cuentas, respecto de los clasificadores vigentes hasta la fecha. Al respecto, cabe aclarar que se ha previsto la vigencia plena del nuevo *Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Quinta Edición. 2003* para la **Formulación del Presupuesto Nacional 2004**, de manera que la ejecución presupuestaria del ejercicio vigente no será objeto de adecuaciones de las imputaciones de recursos y gastos.

La presente Circular tiene por propósito sintetizar los principales cambios introducidos en el *Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Quinta Edición. 2003* a fin de fijar con mayor claridad los nuevos criterios establecidos.

Clasificación Institucional:

La clasificación institucional ha sido objeto de permanente actualización en los últimos años en función de los sucesivos cambios operados en la nómina de jurisdicciones y entidades que integran el Sector Público Nacional. En tal sentido, el detalle de instituciones contenido en el nuevo Manual se corresponde con la clasificación institucional vigente a la fecha de elaboración del mismo.

En particular, en la clasificación institucional allí contenida se procedió a una reestructuración de los organismos públicos de modo de permitir identificar claramente su clasificación dentro del Sector Público Nacional, así como el criterio de consolidación presupuestaria de las instituciones.

En ese sentido, se identificó a nivel de subsector a las universidades nacionales, los fondos fiduciarios y a otros entes que pertenecen al Sector Público Nacional no Financiero pero que no consolidan en el presupuesto de la Administración Nacional.

En el caso particular de los fondos fiduciarios, hasta la cuarta edición (1999) del Manual en la clasificación institucional se los incluía como pertenecientes al Sector Público Nacional Financiero, pero dado que el objeto de creación de la mayoría de los fondos así como su propio accionar se vincula al sector real de la economía, a partir de esta quinta edición del Manual se los incluyó dentro del Sector Público Nacional no Financiero.

Se verá en apartados posteriores de la presente Circular que ello derivó en cambios en las cuentas de recursos y gastos en razón de los flujos que dichos fondos tienen en su relación con la Administración Nacional (préstamos, recupero de préstamos, transferencias, etc.) dado que ya no son tratados como *instituciones públicas financieras* sino que se los asimila a *otros entes del Sector Público Nacional no Financiero*.

Recursos:

En el caso particular de los recursos, se hizo una revisión general del glosario de la clasificación de recursos por rubros, particularmente de las distintas clases del concepto de recursos no tributarios.

En la tabla de cuentas de recursos por rubros se hicieron una serie de modificaciones:

Inclusión de la denominación *11.6.8 Débitos y créditos en cuentas bancarias*

Apertura de los conceptos de recursos provenientes *De fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero* dentro de los siguientes tipos:

Transferencias corrientes

Transferencias de capital

Recuperación de préstamos de corto plazo

Recuperación de préstamos de largo plazo

Obtención de préstamos

Esta modificación obedece a la reclasificación institucional de los fondos fiduciarios como pertenecientes al Sector Público Nacional no Financiero explicada precedentemente, por lo cual ya no se los considera dentro del tipo de recursos provenientes *De instituciones públicas financieras*.

El mismo impacto se produjo en la clasificación económica de recursos y en la correspondiente matriz metodológica de conversión.

Apertura de la cuenta *38.8.0 Anticipos del Banco Central de la República Argentina* a los fines de identificar en el clasificador de recursos por rubros las remesas de fondos derivadas de la aplicación del artículo 20 de la Carta Orgánica. Ello implicó asimismo una somera aclaración en el glosario de recursos por rubros, la apertura de un código económico de recursos a nivel de cinco dígitos, con su correspondiente aclaración en el glosario económico y la conversión metodológica.

Clasificación geográfica del gasto:

Sobre la base de una consulta efectuada al Instituto Nacional de Estadística y Censos se realizó la actualización de la clasificación geográfica del gasto y dentro de cada provincia se procedió a la apertura de nuevos departamentos o municipios, según correspondiera.

Clasificación por objeto del gasto:

Esta clasificación concentra una serie de modificaciones, tanto en la tabla de cuentas como en el glosario, en el que se puntualizaron en detalle los criterios de imputación a fin de evitar distorsiones en la clasificación de los gastos. Convenientemente, se detallan las modificaciones siguiendo el orden propio de esta clasificación:

Gastos en Personal:

La tabla de cuentas del inciso *1.Gastos en Personal* se mantuvo inalterable, pero se revisó el glosario en coordinación con la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público a fin de precisar los conceptos de cada una de las partidas de este inciso.

Una modificación importante se produjo en la descripción de la partida parcial *127.Contratos especiales*, que ya no es aplicable para el Decreto N° 92/95 como refería anteriormente el glosario.

Por el contrario, esta partida parcial es aplicable para cualquier modalidad de contratación de servicios personales que estuviere vigente y cualquiera fuera la fuente de financiamiento de dichas contrataciones de servicios personales, es decir incluyendo aquellas vinculadas con la ejecución de proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito.

De acuerdo a la nueva descripción, la imputación de la partida *127.Contratos Especiales* es genérica, de manera que se hace extensiva a los contratos personales firmados por aplicación del **Decreto N° 1.184/2001**, sustitutivo del régimen de contrataciones aprobado por Decreto N° 92/95 y el **Decreto N° 1.421/2002**, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Sobre esta última modalidad corresponde realizar algunas aclaraciones. La referida *Ley Marco* establece que *el personal podrá revistar en el régimen de estabilidad, en el régimen de contrataciones, o como personal de gabinete de las autoridades superiores*.

El artículo 16 de la *Ley Marco* enumera los derechos que asisten a las personas vinculadas laboralmente con la Administración Pública Nacional, aclarando que dicha numeración no tiene carácter taxativo, pudiendo ser ampliada por vía de la negociación colectiva e identificando en particular aquellos que alcanzarán al personal comprendido en el **régimen de contrataciones** y en el de gabinete de las autoridades superiores, los que se resaltan en negrita a continuación:

a) Estabilidad.

b) Retribución justa por sus servicios, con más los adicionales que correspondan.

c) Igualdad de oportunidades en la carrera.

d) Capacitación permanente.

e) Libre afiliación sindical y negociación colectiva.

f) Licencias, justificaciones y franquicias.

g) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios.

h) Asistencia social para sí y su familia.

i) Interposición de recursos.

j) Jubilación o retiro.

k) Renuncia.

l) Higiene y seguridad en el trabajo.

m) Participación, por intermedio de las organizaciones sindicales, en los procedimientos de calificaciones y disciplinarios de conformidad con que se establezca en el Convenio Colectivo Trabajo.

Vale decir que para el personal contratado por esta modalidad habría que imputar otros gastos en personal que no entran dentro del concepto específico de "contratos" en la partida parcial 127. *Contratos especiales*, pero que al igual que éstos forman parte del gasto en 12. *Personal temporario*.

En ese sentido, el criterio de imputación de estos gastos es el siguiente:

Concepto del Gasto	Clasificación por objeto del gasto
<i>Retribución justa por sus servicios, con más los adicionales que correspondan</i> - Retribución asimilado al Nivel o Categoría - Adicionales correspondientes	127. Contratos especiales 122. Retribuciones que no hacen al cargo
<i>Jubilación o retiro</i>	125. Contribuciones Patronales

Servicios no Personales:

La tabla de cuentas de este inciso fue modificada con la incorporación de las siguientes cuentas:

Apertura de la partida parcial *336.Mantenimiento de sistemas informáticos* a fin de discriminar el gasto de mantenimiento y actualización del software correspondiente a los sistemas informáticos que si bien pueden representar montos significativos, no corresponde capitalizarlos junto con los gastos por adquisición de activos intangibles correspondientes a *481.Programas de computación*.

Apertura de la partida parcial *356.Internet* a fin de identificar en una cuenta específica los gastos en concepto de conexión a la red internacional de información (Internet), cualquiera sea la modalidad de contratación.

Apertura de la partida parcial *395.Pasantías*. Sobre esta modificación es conveniente hacer algunas aclaraciones.

Desde un comienzo los gastos en pasantías surgidos por convenios con Universidades (en general, Universidades Nacionales) fueron tratados presupuestariamente con imputación a la partida *513.Becas*, cuando en realidad existe una contraprestación de servicios por parte de los pasantes y ello contradice la definición del inciso *5.Transferencias*, sobre la cual se ha insistido en la edición anterior del Manual que corresponde imputar allí salidas de fondos que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, la disminución de un pasivo ni el aumento de un activo.

Por otra parte, tampoco pueden imputarse los gastos en pasantías como gastos en personal porque no se genera un convenio personal entre el pasante y la jurisdicción o entidad, por lo que no cabe siquiera la figura de "personal temporario" por cuanto no se están contratando servicios personales.

Resulta entonces conveniente imputar estos gastos dentro del inciso *3.Servicios no Personales*, en razón de que existe un convenio de pasantía entre la jurisdicción o entidad y la Universidad y ésta última es la que administra los pagos a los pasantes.

Dentro de este inciso se procedió a la apertura de la partida parcial *395.Pasantías*, dentro de la partida principal *39.Otros Servicios*. Esta partida aparece como la opción más indicada para tener identificados estos gastos en forma taxativa y excluyente.

Asimismo, la apertura de estas partidas parciales implicaron la inclusión de sus respectivas descripciones, pero no repercutió en cambios en la clasificación económica en función de que el inciso *3.Servicios no personales* metodológicamente se convierte a nivel agregado.

Transferencias:

Se hizo una revisión del glosario de la partida 59. *Transferencias al exterior* de modo de evitar imputaciones globales a favor de agencias internacionales en las que las jurisdicciones o entidades hubieran delegado la administración de su presupuesto, procurando que la clasificación respete el objeto último de cada gasto (v.g. contratos de personal, compras de bienes de consumo o bienes de uso, contrataciones de servicios, etc.), independientemente de que la fuente que lo financia sea una crédito externo o la contraparte local.

Cabe destacar que en ningún sentido ello supone interferir en la aplicación de convenios preexistentes, los que se perpetúan según acuerdo de partes, sino adecuar el registro de la información presupuestaria en aras de una mayor transparencia de las cuentas públicas.

El tratamiento de los fondos fiduciarios:

Se efectuó la apertura de partidas parciales del clasificador por objeto del gasto destinado "*a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no financiero*" dentro de las siguientes partidas principales:

55 Transferencias a otras entidades del sector público nacional

62 Préstamos a corto plazo

63 Préstamos a largo plazo

73 Intereses por préstamos recibidos

74 Disminución de préstamos a corto plazo

75 Disminución de préstamos a largo plazo

En el caso particular de la partida principal 61. *Compra de acciones y participaciones de capital* se hizo la apertura de la partida parcial 615. *Aporte de capital a fondos fiduciarios* en el caso de que se hicieran aportes destinados a incrementar el patrimonio de dichos fondos.

Estas modificaciones obedecen a la reclasificación institucional de los fondos fiduciarios como pertenecientes al Sector Público Nacional no Financiero explicada precedentemente, por lo cual ya no se los considera dentro de los gastos destinados "*a instituciones públicas financieras*".

El mismo impacto se produjo en la desagregación de la clasificación económica de gastos y en la matriz metodológica de conversión.

La amortización de la deuda:

Se procedió a la apertura de las partidas parciales 714 *Amortización de la deuda no financiera en moneda nacional* y 724 *Amortización de la deuda no financiera en moneda extranjera* del clasificador por objeto del gasto, con su correspondiente deducción de la clasificación económica, a los fines de su discriminación con respecto al concepto vigente de amortización.

La expresión "amortización de la deuda no financiera" se refiere a la cancelación por parte del Estado Nacional de deudas contraídas por la adquisición de bienes y servicios, otorgamiento de subsidios y préstamos, reconocimiento de derechos legales adquiridos por terceros, subrogación de deudas de terceros y toda otra obligación no derivada del propio financiamiento. Dicha amortización de deudas "no financieras" resulta de interés diferenciarla de aquella originada por títulos colocados para obtener el financiamiento del Sector Público Nacional.

Cabe aclarar que el reconocimiento de esa "deuda no financiera" supone el dictado de una norma con jerarquía de Ley que la incluya en el inciso f) del artículo 2º de la Ley 25.152 de Solvencia Fiscal.

La apertura de estas partidas parciales implicaron la apertura de cuentas en la clasificación económica del gasto, con su correspondiente deducción en la matriz de conversión.

Clasificación por finalidad y función:

El tratamiento de los gastos en relación con la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional prevé entre otros aspectos la apertura de una nueva función "2.4. *Inteligencia*" dentro de la función "2. *Servicios de defensa y seguridad*" del Presupuesto Nacional.

En la quinta edición del Manual se incluyó esta nueva función 2.4 *Inteligencia* con su correspondiente glosario, así como la definición de los objetos del gasto que automáticamente se imputan en ella.

Consideraciones finales:

Se recomienda la lectura integral del *Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Quinta Edición. 2003*, por cuanto se hizo también una revisión integral del glosario de los distintos tipos de clasificaciones con el objetivo de mejorar las descripciones y con ello aunar criterios de imputación de las cuentas.

CIRCULAR N° 1/04 de la Oficina Nacional de Presupuesto

BUENOS AIRES, 29 ENE 2004

ASUNTO: CORREO ELECTRÓNICO

A fin de mejorar las comunicaciones entre los Servicios Administrativo Financieros y esta OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, se ha decidido utilizar el correo electrónico (e-mail) como medio de comunicación con los Organismos para notificaciones e instrucciones relativas a temas presupuestarios, cuya copia autenticada en papel podrá solicitarse en esta oficina.

Atento a ello, los Servicios Administrativos deberán gestionar direcciones de correo electrónico oficial, donde se tendrán por válidas las comunicaciones que remita esta OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, quedando a decisión de cada Organismo la distribución interna de los correos.

A tal fin se deberá abrir una cuenta nominada con las siglas ONP seguido del número del Servicio Administrativo que corresponda (v.g.: onp_xxx@.....), la cual deberá ser informada a esta Oficina Nacional junto con los siguientes datos: Nombre y Apellido del responsable de la cuenta, Cargo que ocupa y Número de Teléfono.

La comunicación de la habilitación del e-mail ante esta Oficina Nacional deberá titularse "apertura de cuenta e-mail" y efectuarse a más tardar antes del 15 de febrero de 2004 a la dirección onp_daa@mecon.gov.ar, que corresponde al Departamento de Actuaciones Administrativas.

Se requiere a los Servicios Administrativos cumplir con el plazo estipulado en la presente circular para informar el nombre de la cuenta correspondiente, atento a que la nueva modalidad comenzará a regir a partir del 1º de marzo de 2004.

CIRCULAR N° 1/04 O.N.P.

RESOLUCION N° 13/04 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 13 FEB 2004

VISTO la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios; las Resoluciones del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nros. 891 de fecha 23 de julio de 1992 y 71 de fecha 24 de abril de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 6° de la Resolución N° 891 de fecha 23 julio de 1992 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS faculta a la entonces SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a dictar las normas de interpretación como así también a realizar aperturas y ampliaciones en el Clasificador Institucional del Sector Público Nacional, aprobados entre otros por dicha resolución.

Que a través de la citada Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, se efectuó un ordenamiento de las instituciones que conforman el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la mencionada Resolución N° 71 de fecha 24 de abril de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA aprobó la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.

Que resulta conveniente proceder a reordenar el texto de la clasificación institucional con el objeto de plasmar en la misma los cambios introducidos en la estructura orgánica del Sector Público Nacional, como asimismo, instrumentar adecuadamente los procedimientos encarados dentro del contexto del sistema integrado de Administración Financiera.

Que la clasificación institucional contribuye en tal sentido con el ordenamiento de las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el Artículo 6° de la Resolución N° 891/92 de la SECRETARIA DE HACIENDA, del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébese la actualización y ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 13/04 S.H.

A. CLASIFICACION INSTITUCIONAL

1. Concepto

La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.

2. Finalidad

- Permite distinguir los diferentes niveles institucionales encargados de la toma de decisiones, respecto de la obtención de ingresos y de la realización de gastos.
- Facilita el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario, ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto.
- Permite establecer las orientaciones del gasto en función de la política gubernamental.

3. Aspectos generales

El clasificador institucional abarca todo el ámbito del sector público nacional no financiero; no obstante las características de su diseño hacen posible extender su cobertura a las administraciones provinciales, municipales y a las instituciones públicas financieras. Con estos niveles institucionales se completa el Sector Público Argentino.

En el diseño del clasificador institucional se considera la organización del sector público definida en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. De acuerdo a dicha norma el Sector Público Nacional está integrado por la Administración Nacional, que a su vez comprende a la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social; las Empresas y Sociedades del Estado; los Entes Interestadales; las Universidades Nacionales, los Fondos Fiduciarios; otros Entes que si bien pertenecen al Sector Público Nacional no Financiero no revisten el carácter de empresa o sociedad del Estado y no consolidan en el presupuesto de la Administración Nacional; y por el Sector Público Nacional Financiero, integrado por el Sistema Bancario Oficial y otras Instituciones Públicas Financieras.

Se define a las jurisdicciones como organizaciones públicas sin personalidad jurídica, que integran la Administración Central y que representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución Nacional. En tanto que los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social, las Universidades Nacionales y las Empresas y Sociedades del Estado, son entidades que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

Los fondos fiduciarios detallados en el presente clasificador son aquellos constituidos por el Sector Público Nacional no Financiero. No se incluyen los fondos fiduciarios constituidos por los Bancos Oficiales, las Empresas Públicas Financieras u Otras Instituciones Públicas Financieras.

Para el ordenamiento institucional se ha adoptado una codificación múltiple de diez dígitos numéricos divididos en seis campos definidos según los siguientes criterios:

- a) El primer dígito identifica al sector público nacional financiero y no financiero.
- b) El segundo dígito identifica, dentro del Sector Público Nacional no Financiero, a los subsectores Administración Nacional, Empresas y Sociedades del Estado, Entes Interestaduais, Universidades Nacionales, Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero. Asimismo, dentro del Sector Público Nacional Financiero, el segundo dígito identifica el Sistema Financiero Bancario y no Bancario.
- c) El tercer dígito se asigna a los niveles que conforman la Administración Nacional (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social) y a los tipos de Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduais. En este sentido, se tiene un código diferenciado para la Administración Central, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social y cada tipo de Empresas y Sociedades del Estado y de Entes Interestaduais. Asimismo, dentro del Sector Público Nacional Financiero, el tercer dígito identifica a los Bancos Oficiales, las Empresas Públicas Financieras y otras Instituciones Públicas Financieras.
- d) El cuarto y quinto dígito identifica a las jurisdicciones.
- e) El sexto y séptimo dígito corresponde a las subjurisdicciones.
- f) Los tres últimos dígitos corresponden a la numeración correlativa asignada a cada una de las entidades públicas, es decir, los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social de la Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes interestaduais, las universidades nacionales, los fondos fiduciarios, los otros

entes del Sector Público Nacional no Financiero, los bancos oficiales, las empresas públicas financieras y otras instituciones públicas financieras.

4. Catálogo de Cuentas

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

1.0.0.00.00.000 Sector Público Nacional no Financiero

1.1.0.00.00.000 Administración Nacional

1.1.1.00.00.000 Administración Central

1.1.1.01.00.000 Poder Legislativo Nacional

1.1.1.05.00.000 Poder Judicial de la Nación

1.1.1.10.00.000 Ministerio Público

1.1.1.20.00.000 Presidencia de la Nación

1.1.1.20.01.000 Secretaría General de la Presidencia de la Nación

1.1.1.20.06.000 Secretaría de Turismo

1.1.1.20.08.000 Secretaría de Inteligencia

1.1.1.20.11.000 Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

1.1.1.20.14.000 Secretaría de Cultura

1.1.1.25.00.000 Jefatura de Gabinete de Ministros

1.1.1.30.00.000 Ministerio del Interior

1.1.1.35.00.000 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto

1.1.1.40.00.000 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

1.1.1.40.01.000 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Gastos Propios)

1.1.1.40.02.000 Servicio Penitenciario Federal

1.1.1.40.03.000 Secretaría de Seguridad Interior

1.1.1.40.04.000 Policía Federal Argentina

1.1.1.40.05.000 Gendarmería Nacional

1.1.1.40.06.000 Prefectura Naval Argentina

1.1.1.45.00.000 Ministerio de Defensa

- 1.1.1.45.20.000 Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
- 1.1.1.45.21.000 Estado Mayor General del Ejército
- 1.1.1.45.22.000 Estado Mayor General de la Armada
- 1.1.1.45.23.000 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
- 1.1.1.45.24.000 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
- 1.1.1.50.00.000 Ministerio de Economía y Producción
- 1.1.1.56.00.000 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
- 1.1.1.70.00.000 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
- 1.1.1.75.00.000 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- 1.1.1.80.00.000 Ministerio de Salud
- 1.1.1.85.00.000 Ministerio de Desarrollo Social
- 1.1.1.90.00.000 Servicio de la Deuda Pública
- 1.1.1.91.00.000 Obligaciones a Cargo del Tesoro

- 1.1.2.00.00.000 Organismos Descentralizados**
- 1.1.2.01.00.001 Auditoría General de la Nación
- 1.1.2.20.01.102 Comité Federal de Radiodifusión
- 1.1.2.20.01.109 Sindicatura General de la Nación
- 1.1.2.20.01.112 Autoridad Regulatoria Nuclear
- 1.1.2.20.06.107 Administración de Parques Nacionales
- 1.1.2.20.14.113 Teatro Nacional Cervantes
- 1.1.2.20.14.116 Biblioteca Nacional
- 1.1.2.20.14.117 Instituto Nacional del Teatro
- 1.1.2.20.14.802 Fondo Nacional de las Artes
- 1.1.2.30.00.200 Registro Nacional de las Personas
- 1.1.2.30.00.201 Dirección Nacional de Migraciones
- 1.1.2.30.00.202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
- 1.1.2.35.00.106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales
- 1.1.2.45.00.450 Instituto Geográfico Militar
- 1.1.2.50.00.451 Dirección General de Fabricaciones Militares
- 1.1.2.50.00.602 Comisión Nacional de Valores
- 1.1.2.50.00.603 Superintendencia de Seguros de la Nación
- 1.1.2.50.00.606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
- 1.1.2.50.00.607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
- 1.1.2.50.00.608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial
- 1.1.2.50.00.609 Instituto Nacional de Vitivinicultura

1.1.2.50.00.614 Instituto Nacional de Semillas
 1.1.2.50.00.620 Tribunal Fiscal de la Nación
 1.1.2.50.00.622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
 1.1.2.50.00.623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
 1.1.2.56.00.105 Comisión Nacional de Energía Atómica
 1.1.2.56.00.108 Instituto Nacional del Agua
 1.1.2.56.00.115 Comisión Nacional de Comunicaciones
 1.1.2.56.00.604 Dirección Nacional de Vialidad
 1.1.2.56.00.612 Tribunal de Tasaciones de la Nación
 1.1.2.56.00.613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
 1.1.2.56.00.624 Servicio Geológico Minero Argentino
 1.1.2.56.00.651 Ente Nacional Regulador del Gas
 1.1.2.56.00.652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad
 1.1.2.56.00.656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas
 1.1.2.56.00.659 Organo de Control de las Concesiones Viales
 1.1.2.56.00.661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 1.1.2.56.00.664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
 1.1.2.70.00.103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
 1.1.2.70.00.804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
 1.1.2.75.00.852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
 1.1.2.80.00.902 Centro Nacional de Reeducción Social
 1.1.2.80.00.903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
 1.1.2.80.00.904 Administración Nacional de Medicamentos,
 Alimentos y Tecnología Médica
 1.1.2.80.00.905 Instituto Nacional Central Unico Coordinador de
 Ablación e Implantes
 1.1.2.80.00.906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
 Salud Dr. Carlos G. Malbrán
 1.1.2.80.00.909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
 1.1.2.80.00.910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur
 1.1.2.80.00.912 Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la
 Persona con Discapacidad
 1.1.2.80.00.913 Administración de Programas Especiales
 1.1.2.80.00.914 Superintendencia de Servicios de Salud
 1.1.2.85.00.111 Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
 1.1.2.85.00.114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

1.1.2.85.00.118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

1.1.3.00.00.000 Instituciones de Seguridad Social

1.1.3.40.04.250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina

1.1.3.45.00.470 Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y
Pensiones Militares

1.1.3.75.00.850 Administración Nacional de la Seguridad Social

1.2.0.00.00.000 Empresas y Sociedades del Estado

**1.2.1.00.00.000 Empresas y Sociedades Anónimas con participación
estatal mayoritaria**

1.2.1.45.00.707 Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. - EDCADASSA

1.2.2.00.00.000 Sociedades del Estado

1.2.2.25.00.779 Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.

1.2.2.25.00.791 TELAM S.E.

1.2.2.45.22.501 Construcción de Viviendas para la Armada - COVIARA

1.2.2.50.00.720 Casa de Moneda S.E.

1.2.2.56.00.705 Administración General de Puertos S.E. - AGP

1.2.2.70.00.799 Educ.ar S.E.

1.2.2.85.00.920 Lotería Nacional S.E.

1.2.3.00.00.000 Empresas del Estado

1.2.4.00.00.000 Sociedades de Economía Mixta

1.2.4.70.00.156 EUDEBA

1.2.5.00.00.000 Sociedades Anónimas

1.2.5.50.00.741 Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.)

1.2.5.56.00.181 DIOXITEK S.A.

1.2.5.56.00.714 INTERCARGO S.A.

1.2.5.56.00.789 Ferrocarril General Belgrano S.A.

1.2.5.56.00.792 Líneas Aéreas Federales S.A. - LAFSA

1.2.5.56.00.794 Nucleoeléctrica Argentina S.A.

- 1.2.5.56.00.798 Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - (EBISA)
- 1.2.5.70.00.153 Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.
- 1.2.5.70.00.155 Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.
- 1.2.5.70.00.182 Polo Tecnológico Constituyentes S.A.

- 1.2.6.00.00.000 Empresas Residuales**
 - 1.2.6.50.00.151 Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A.
 - 1.2.6.50.00.152 TELAM SAIP
 - 1.2.6.50.00.700 Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.- ENCOTESA
 - 1.2.6.50.00.701 Ferrocarriles Metropolitanos S.A. – FEMESA
 - 1.2.6.50.00.733 Instituto Nacional de Reaseguros - INDER
 - 1.2.6.50.00.994 Caja Nacional de Ahorro y Seguros - CNAyS
 - 1.2.6.50.00.995 Banco Nacional de Desarrollo - BANADE

- 1.2.7.00.00.000 Otros Entes Públicos Empresariales**
 - 1.2.7.56.00.721 Yacimientos Carboníferos Río Turbio
 - 1.2.7.56.00.752 Correo Argentino

- 1.3.0.00.00.000 Entes Interestaduales**
 - 1.3.1.00.00.000 Empresas Interestaduales**
 - 1.3.1.50.00.751 Mercado Central
 - 1.3.1.56.00.183 Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería - ENSI
 - 1.3.1.56.00.750 Yacimientos Mineros Agua de Dionisio YMAD

 - 1.3.2.00.00.000 Entes Binacionales**
 - 1.3.2.35.00.550 Comisión Técnica Mixta Salto Grande
 - 1.3.2.35.00.552 Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río Paraná - COMIP
 - 1.3.2.35.00.553 Comisión Binacional Puente Buenos Aires –Colonia
 - 1.3.2.56.00.551 Ente Binacional Yacyretá

 - 1.3.3.00.00.000 Otros Entes Interestaduales**
 - 1.3.3.56.00.653 Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios

1.4.0.00.00.000 Universidades Nacionales

- 1.4.0.70.00.806 Universidad de Buenos Aires
- 1.4.0.70.00.807 Universidad Nacional de Catamarca
- 1.4.0.70.00.808 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires
- 1.4.0.70.00.809 Universidad Nacional de Comahue
- 1.4.0.70.00.810 Universidad Nacional de Córdoba
- 1.4.0.70.00.811 Universidad Nacional de Cuyo
- 1.4.0.70.00.812 Universidad Nacional de Entre Ríos
- 1.4.0.70.00.813 Universidad Nacional de Formosa
- 1.4.0.70.00.814 Universidad Nacional de General San Martín
- 1.4.0.70.00.815 Universidad Nacional de General Sarmiento
- 1.4.0.70.00.816 Universidad Nacional de Jujuy
- 1.4.0.70.00.817 Universidad Nacional de La Matanza
- 1.4.0.70.00.818 Universidad Nacional de La Pampa
- 1.4.0.70.00.819 Universidad Nacional de La Plata
- 1.4.0.70.00.820 Universidad Nacional del Litoral
- 1.4.0.70.00.821 Universidad Nacional de Lomas de Zamora
- 1.4.0.70.00.822 Universidad Nacional de Luján
- 1.4.0.70.00.823 Universidad Nacional de Mar del Plata
- 1.4.0.70.00.824 Universidad Nacional de Misiones
- 1.4.0.70.00.825 Universidad Nacional del Nordeste
- 1.4.0.70.00.826 Universidad Nacional de la Patagonia
- 1.4.0.70.00.827 Universidad Nacional de Quilmes
- 1.4.0.70.00.828 Universidad Nacional de Río Cuarto
- 1.4.0.70.00.829 Universidad Nacional de Rosario
- 1.4.0.70.00.830 Universidad Nacional de Salta
- 1.4.0.70.00.831 Universidad Nacional de San Juan
- 1.4.0.70.00.832 Universidad Nacional de San Luis
- 1.4.0.70.00.833 Universidad Nacional de Santiago del Estero
- 1.4.0.70.00.834 Universidad Nacional del Sur
- 1.4.0.70.00.835 Universidad Tecnológica Nacional
- 1.4.0.70.00.836 Universidad Nacional de Tucumán
- 1.4.0.70.00.837 Universidad Nacional de la Rioja

1.4.0.70.00.839 Universidad Nacional de Lanús
1.4.0.70.00.840 Universidad Nacional 3 de Febrero
1.4.0.70.00.841 Universidad Nacional de Villa María
1.4.0.70.00.842 Universidad Nacional de la Patagonia Austral
1.4.0.70.00.843 Instituto Universitario Nacional de Arte
1.4.0.70.00.845 Universidad Nacional de Chilecito
1.4.0.70.00.846 Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

1.5.0.00.00.000 Fondos Fiduciarios

1.5.0.50.00.951 Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
1.5.0.50.00.958 Fondo Secretaria de Hacienda – BICE
1.5.0.50.00.961 Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas
1.5.0.50.00.965 Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa
1.5.0.50.00.966 Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
1.5.0.50.00.968 Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina
(Ley 25.422)
1.5.0.50.00.972 Programa de Fideicomisos (Decreto 1.118//03)
1.5.0.50.00.973 Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria
1.5.0.56.00.954 Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
1.5.0.56.00.960 Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
1.5.0.56.00.963 Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura
1.5.0.56.00.964 Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte
1.5.0.56.00.967 Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales
de Gas (Ley 25.565)
1.5.0.56.00.969 Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica
1.5.0.70.00.957 Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica
1.5.0.85.00.956 Fondo Fiduciario de Capital Social

1.9.0.00.00.000 Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero

1.9.0.20.14.801 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
1.9.0.50.00.625 Administración Federal de Ingresos Públicos
1.9.0.50.00.666 Instituto Nacional de la Yerba Mate

- 1.9.0.50.00.740 Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
- 1.9.0.56.00.790 Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá - UESTY
- 1.9.0.70.00.844 Fundación Miguel Lillo
- 1.9.0.75.00.853 Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
- 1.9.0.75.00.911 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

2.0.0.00.00.000 Sector Público Nacional Financiero

2.1.0.00.00.000 Sistema Bancario

2.1.1.00.00.000 Bancos Oficiales

- 2.1.1.50.00.990 Banco Central de la República Argentina - BCRA
- 2.1.1.50.00.991 Banco de la Nación Argentina - BNA
- 2.1.1.50.00.992 Banco Hipotecario S.A.
- 2.1.1.50.00.993 Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - BICE

2.2.0.00.00.000 Sistema Financiero no Bancario

2.2.1.00.00.000 Empresas Públicas Financieras

- 2.2.1.50.00.709 Carlos Pellegrini S.A.–Gerente de Fondos Comunes de Inversión
- 2.2.1.50.00.710 Nación Seguros de Vida S.A.
- 2.2.1.50.00.711 Nación Seguros de Retiro S.A.
- 2.2.1.50.00.712 Nación A.F.J.P. S.A.
- 2.2.1.50.00.715 Nación Bursátil S.A.
- 2.2.1.50.00.716 Nación Fideicomisos S.A.
- 2.2.1.50.00.717 Nación Factoring S.A.
- 2.2.1.50.00.718 Nación Leasing S.A.

2.2.9.00.00.000 Otras Instituciones Públicas Financieras

- 2.2.9.45.00.977 Instituto de Vivienda del Ejército
- 2.2.9.45.00.978 Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea
- 2.2.9.00.00.979 Otras Instituciones Públicas Financieras

RESOLUCION N° 136/04 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 1 JUL 2004

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación; el Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de 1992, aprobatorio del clasificador presupuestario de gastos por objeto; el Decreto N° 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992, reglamento parcial de la Ley N° 24.156; el Decreto 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley N° 25.164; la Resolución N° 891 de fecha 23 de julio de 1992 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprobatoria de la clasificación económica del gasto; la Resolución N° 71 de fecha 24 de abril de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA; la Resolución N° 13 de fecha 4 de febrero de 2004 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Resolución N° 71 de fecha 24 de abril de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA aprobó la actualización y ordenamiento de las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional vigentes.

Que la Resolución N° 13 de fecha 4 de febrero de 2004 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION modificó la clasificación institucional del Sector Público Nacional.

Que la citada Ley N° 25.164 y el Decreto reglamentario N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 establecen, entre otros aspectos, un régimen de contrataciones de personal equiparable en niveles y grados al personal de la planta permanente.

Que al personal comprendido en ese régimen de contrataciones le corresponden un conjunto de derechos que es preciso reflejar claramente mediante las clasificaciones presupuestarias.

Que el uso de las clasificaciones presupuestarias hace preciso adaptar su detalle y glosario a necesidades específicas de aplicación.

Que la formulación del Presupuesto Nacional para el año 2005 es una instancia oportuna para la modificación de los clasificadores presupuestarios.

Que la presente normativa se dicta en función de las disposiciones del Artículo 6° del Decreto N° 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992, del Artículo 4° del Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de 1992 y del Artículo 6° de la Resolución N° 891 de fecha 23 de julio de 1992 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Modifícanse las partidas de gastos en personal correspondientes a las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2.- Incorpóranse a las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional las partidas de gastos, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 3.- Las modificaciones en las clasificaciones de gastos aprobadas por la presente resolución entrarán en vigencia a partir de la formulación del Presupuesto Nacional para el año 2005.

ARTICULO 4.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 136/04 S.H.

ANEXO AL ARTICULO 1º

a) Modifícase la apertura de partidas principales y parciales del inciso 1-Gastos en Personal del catálogo de cuentas de la clasificación por objeto del gasto de acuerdo con el siguiente detalle:

1 Gastos en personal

11 Personal permanente

111 Retribución del cargo

112 Retribuciones a personal directivo y de control

113 Retribuciones que no hacen al cargo

114 Sueldo anual complementario

115 Otros gastos en personal

116 Contribuciones patronales

117 Complementos

12 Personal temporario

121 Retribuciones del cargo

122 Retribuciones que no hacen al cargo
 123 Sueldo anual complementario
 124 Otros gastos en personal
 125 Contribuciones patronales
 126 Complementos
 13 Servicios extraordinarios
 131 Retribuciones extraordinarias
 132 Sueldo anual complementario
 133 Contribuciones patronales
 14 Asignaciones familiares
 15 Asistencia social al personal
 151 Seguros de riesgo de trabajo
 159 Otras asistencias sociales al personal
 16 Beneficios y compensaciones
 17 Gabinete de autoridades superiores
 18 Personal Contratado
 181 Retribuciones por contratos Ley N° 25.164
 182 Adicionales al contrato
 183 Sueldo anual complementario
 185 Contribuciones patronales
 187 Contratos especiales

b) Modificase la descripción del inciso 1-Gastos en Personal del glosario de la clasificación por objeto del gasto de acuerdo con el siguiente detalle:

1 Gastos en personal

Retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia o por medio de vinculación contractual y a los miembros de directorios y comisiones fiscalizadoras de empresas públicas, y las correspondientes contribuciones patronales. Incluye además los gastos en concepto de asignaciones familiares, servicios extraordinarios y prestaciones sociales recibidas por los agentes del Estado.

11 Personal permanente

Retribuciones y contribuciones patronales del personal que se desempeña en cargos o tiene horas de cátedra y pertenecen a las dotaciones permanentes de las distintas jurisdicciones y entidades del Sector Público.

111 Retribución del cargo

Asignación de la categoría y adicionales que con carácter general corresponden al cargo u horas cátedra con prescindencia de las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función. Esta partida parcial se abrirá, en la respectiva distribución por cargos, por agrupamiento escalafonario o convencional.

112 Retribuciones a personal directivo y de control

Comprende los importes que se abonan en concepto de retribuciones de los señores miembros de los Directorios y Comisiones de Fiscalización de las Empresas Públicas.

113 Retribuciones que no hacen al cargo

Corresponde a aquellas asignaciones remunerativas periódicas, que de acuerdo con la legislación vigente y las que se implementen, se corresponden con las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función que desempeña, como por ejemplo: antigüedad, título, zona, riesgo, permanencia en la categoría, grado, jefatura, movilidad, etc.

114 Sueldo Anual Complementario

Comprende el importe anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan por mes durante el año, liquidado conforme a las normas vigentes.

115 Otros gastos en personal

Retribuciones a agentes que integran las plantas permanentes que por la índole de los servicios que prestan sea conveniente mantenerlas en reserva. (Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional).

116 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador, que de acuerdo con normas legales se deban imputar a esta partida, como por ejemplo, las contribuciones al sistema de seguridad social, a las obras sociales y al INSSJyP (Ley N° 19.032)

117 Complementos

Corresponde a las sumas abonadas al personal permanente en concepto de servicios personales en relación de dependencia que revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables, como por ejemplo, suplementos por función ejecutiva y por función directiva, pagos por desempeño destacado, por desarraigo según Decreto N° 1840/86, a ex combatientes de Malvinas según Decreto N° 1244/98, etc.

12 Personal temporario

Retribuciones y contribuciones patronales del personal designado en plantas transitorias.

121 Retribución del cargo

Asignación de la categoría y adicionales que con carácter general corresponden al cargo con prescindencia de las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función.

Esta partida parcial se abrirá, en la distribución por cargos, por la modalidad del personal temporario, con excepción de las jurisdicciones que expresamente estén autorizadas por la Secretaría de Hacienda a no discriminar los mismos.

Incluye las horas cátedra correspondientes al personal temporario y el pago por similar concepto al personal de planta permanente que desarrolle adicionalmente tareas docentes de capacitación.

122 Retribuciones que no hacen al cargo

Corresponde a aquellas que de acuerdo con la legislación vigente y las que se implementen, se asignan de acuerdo a las características individuales del agente o circunstanciales del cargo o función que desempeña, como por ejemplo: antigüedad, título, zona, riesgo, permanencia en la categoría, grado, movilidad, etc.

123 Sueldo Anual Complementario

Comprende el importe anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan por mes durante el año, liquidado conforme a las normas vigentes.

124 Otros gastos en persona

Retribuciones a agentes que integran las plantas transitorias que por la índole de los servicios que prestan sea conveniente mantenerlas en reserva (Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional).

125 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador, que de acuerdo con normas legales se deban imputar a esta partida, como por ejemplo, las contribuciones al sistema de seguridad social, a las obras sociales y al INSSJyP (Ley N° 19.032).

126 Complementos

Corresponde a las sumas abonadas al personal transitorio en concepto de servicios personales en relación de dependencia que revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables.

13 Servicios extraordinarios

Asignaciones que retribuyen la prestación de servicios al margen de los horarios normales de labor y los importes adicionales correspondientes a este tipo de prestaciones.

131 Retribuciones extraordinarias

Erogaciones que retribuyen la prestación de servicios al margen de los horarios normales de labor. Incluye los reintegros por gastos de comida por horas extras abonadas al personal.

132 Sueldo anual complementario

Comprende el importe anual adicional a las horas extras realizadas mensualmente durante el año, liquidado conforme a las normas vigentes.

133 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador, que de acuerdo con normas legales se deban imputar a esta partida.

14 Asignaciones familiares

Asignaciones establecidas en función de las cargas de familia, asignación por hijo, asignación por hijo con discapacidad, asignación prenatal, asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal, asignación por maternidad, asignación por nacimiento, asignación por adopción y asignación por matrimonio (Ley N° 24.714). Incluye los derechos derivados de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto Reglamentario N° 1421/2002 (artículo 16 inciso h) que corresponda

abonar por el personal de gabinete de las autoridades superiores y el personal contratado equiparado a la planta permanente.

15 Asistencia social al personal

151 Seguros de riesgo de trabajo

Contribuciones del Estado a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Incluye las contribuciones que de acuerdo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto Reglamentario N° 1421/2002 (artículo 16 inciso I) corresponda abonar por el personal de gabinete de las autoridades superiores y el personal contratado equiparado a la planta permanente.

159 Otras asistencias sociales al personal

Gastos destinados a atender indemnizaciones por accidentes de trabajo u otras causales legales, reintegro de gastos de sepelios y subsidios por fallecimiento. Incluye el pago de las contribuciones complementarias jubilatorias, las asignaciones por refrigerio, la locación de vivienda y compensaciones por traslados que de acuerdo a la normativa vigente corresponde otorgar al personal que muda su domicilio en función de los servicios que presta al Estado y los reintegros de gastos por servicios médicos cuando corresponda según la legislación vigente.

16 Beneficios y compensaciones

Gastos por una sola vez originados en la atención de indemnizaciones por retiro voluntario, despido y otros beneficios y compensaciones que revistan el carácter de extraordinarias, y no tienen la característica de habitualidad.

17 Gabinete de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional

Gastos originados por la asignación de las unidades retributivas que administra el Gabinete constituido por el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretario General de la Presidencia de la Nación, Secretarios, Subsecretarios y Jefe de la Casa Militar, de acuerdo al régimen establecido por el Decreto N° 477/98. Incluye los pagos realizados en concepto de contribuciones patronales, sueldo anual complementario, asignaciones familiares, así como todo otro complemento, asistencia social, beneficio o compensación que se otorgue.

18 Personal Contratado

Corresponde a los gastos por contrataciones de personal de acuerdo con normas vigentes que tengan por objeto la prestación de servicios técnicos o profesionales, a título personal y de carácter individual, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales de estudios e investigación, que complementen las actividades propias de cada jurisdicción. No incluye los contratos de locación de obra intelectual prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual.

181 Retribuciones por contratos Ley N° 25.164

Retribuciones del nivel o categoría que resulte de la equiparación que corresponda según los requisitos mínimos establecidos para cada nivel o posición escalafonaria (artículo 9° Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y artículo 9°, inciso c)

punto II del Decreto Reglamentario N° 1421/2002), con prescindencia de las características individuales del agente o circunstanciales del cargo asimilado de la planta de personal permanente.

182 Adicionales al contrato

Compensaciones que corresponda abonar por adicionales como consecuencia de la equiparación para cada nivel o posición escalafonaria (artículo 9° Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y artículo 9°, inciso c), punto II del Decreto Reglamentario N° 1421/2002), por ejemplo el adicional por grado en el régimen del Decreto N° 993/91 que instituye el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).

183 Suedo anual complementario

Comprende el importe anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan por mes durante el año y que según la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación corresponda abonar al personal contratado en los casos de equiparación con la planta de personal permanente.

185 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador y que, según la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación corresponda abonar en los casos de equiparación del personal contratado con la planta de personal permanente, como por ejemplo las contribuciones al sistema de seguridad social y a las obras sociales.

187 Contratos especiales

Honorarios de contrataciones de personal de acuerdo con normas vigentes distintas de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, como por ejemplo el régimen instituido por el Decreto N° 1184/2001. Incluye las contrataciones de servicios personales vinculadas con la ejecución de proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito.

- a) Modifícase la correspondencia de la clasificación económica del gasto con el clasificador por objeto de acuerdo con el siguiente detalle:

CODIGO	CORRESPONDENCIA CON EL CLASIFICADOR	
	POR OBJETO DEL GASTO	
2.1.1.0.0.0.0	Gastos de operación	
2.1.1.1.0.0.0	Remuneraciones	
2.1.1.1.1.0.0	Sueldos y salarios	110-120-130-180
		Excluir (116-125-133-185)

2.1.1.1.2.0.0	Contribuciones patronales	116-125-133-185
2.1.1.1.3.0.0	Prestaciones sociales	140-150
2.1.1.1.4.0.0	Beneficios y compensaciones	160
2.1.2.0.0.0.0	Gastos de consumo	
2.1.2.1.0.0.0	Remuneraciones	
2.1.2.1.1.0.0	Sueldos y salarios	110-120-130-180
		Excluir (116-125-133-185)
2.1.2.1.2.0.0	Contribuciones patronales	116-125-133-185
2.1.2.1.3.0.0	Prestaciones sociales	140-150
2.1.2.1.4.0.0	Beneficios y compensaciones	160
2.1.2.1.5.0.0	Gabinete de autoridades superiores	170
2.2.1.0.0.0.0	Inversión real directa	
	Remuneraciones	
2.2.1.1.6.1.1	Sueldos y salarios	110-120-130-180
		Excluir (116-125-133-185)
2.2.1.1.6.1.2	Contribuciones patronales	116-125-133-185
2.2.1.1.6.1.3	Prestaciones sociales	140-150
2.2.1.1.6.1.4	Beneficios y compensaciones	160

ANEXO AL ARTICULO 2º

a) Incorpórase la partida parcial "787 Devolución de anticipos del Banco Central de la República Argentina" al catálogo de cuentas de la clasificación por objeto del gasto.

b) Incorpórase la descripción de la partida parcial "787 Devolución de anticipos del Banco Central de la República Argentina" al glosario de la clasificación por objeto del gasto.

787 Devolución de anticipos del Banco Central de la República Argentina

Asignación de recursos destinados a la devolución de anticipos otorgados por el Banco Central de la República Argentina.

c) Incorpórase la cuenta "2.3.2.5.6 Devolución de anticipos del Banco Central de la República Argentina" al catálogo de cuentas de la clasificación económica del gasto (versión analítica).

b) Incorpórase la correspondencia de la clasificación económica del gasto con el clasificador por objeto de acuerdo con el siguiente detalle:

CODIGO	CORRESPONDENCIA CON EL CLASIFICADOR
	POR OBJETO DEL GASTO
2.3.2.5.6.0.0	Devolución de anticipos del Banco 787 Central de la República Argentina

DECRETO N° 1731/04

BUENOS AIRES, 7 DIC 2004

VISTO la Ley N° 25.917, que crea el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario reglamentar las disposiciones de la Ley N° 25.917, definiendo en el marco de la misma el alcance de las expresiones en ella utilizadas a los fines de facilitar su aplicación.

Que, a los mismos fines, corresponde precisar el alcance de su articulado, así como las funciones que les corresponden a las distintas áreas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a éste en su carácter de Autoridad de Aplicación del Régimen, hasta tanto esté constituido el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, determinando las pautas mínimas que ha de reunir el Reglamento Interno del Consejo referido, como así las que competen al Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA.

Que el proyecto que dio origen a la norma que se aprueba, se puso en conocimiento de las autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, habiéndose incorporado sugerencias realizadas por las mismas.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 25.917 que, como Anexo, forma parte del presente decreto, la que tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2005.

ARTÍCULO 2º.- A los fines de la aplicación de la Ley N° 25.917 y de la Reglamentación que se aprueba por el artículo anterior se definen como:

Administración Pública No Financiera: incluye todos los organismos y entidades centralizados y descentralizados que no tengan carácter empresarial; las cuentas especiales y fondos afectados, los fondos fiduciarios y las instituciones de la seguridad social.

Organismo descentralizado: entidad con personalidad jurídica, patrimonio propio, autarquía y/o autonomía administrativa y financiera, incluyendo a los Entes Públicos no

Estatales donde el Estado tenga la propiedad del patrimonio y/o preponderancia en el control de la toma de decisiones.

Sector Público No Financiero: comprende la Administración Pública No Financiera, las obras sociales estatales, las empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, empresas interestaduais, todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, y todo ente, instituto u organismo que tenga carácter empresarial.

Venta de Activo Fijo: recursos propios de capital provenientes de la venta de tierras y terrenos, bosques, campos, áreas de explotación de yacimientos minerales y de zonas pesqueras, edificios e instalaciones y maquinarias y equipos.

Gasto Devengado: el gasto autorizado en el presupuesto se considera devengado cuando se produce una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio del Estado.

Gasto Tributario: recursos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo específico que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria y que tiene como objetivo beneficiar a determinadas actividades, zonas, sujetos y consumos; tales como: exenciones, deducciones, reducción de alícuotas impositivas, diferimientos y amortizaciones aceleradas.

Gasto Primario: suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de la deuda pública.

Gastos de capital destinados a infraestructura social básica: son aquellas erogaciones que se destinen a: administración judicial; seguridad interior; servicios penitenciarios; servicios sociales y servicios económicos; y se correspondan con los siguientes conceptos:

Bienes preexistentes: comprende la adquisición de bienes físicos ya existentes tales como tierras y terrenos, edificios en general —incluido el terreno en que se asientan— fábricas, represas, puentes, muelles, canalizaciones, redes de servicio y otros bienes de capital adheridos al terreno.

Construcciones: comprende la realización de obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un todo indivisible, como así también las ampliaciones mejorativas de construcciones ya existentes.

Maquinarias, equipos y accesorios que se usan o complementan en la unidad principal comprendiendo maquinarias y equipos: de producción, agropecuarios, industriales, de transporte en general, energía, riego, frigorífico, de comunicación, médicos y educativos. Se excluyen los equipos para computación y para oficina; y muebles.

Resultado Financiero Base Devengado: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de gastos corrientes y de capital devengados.

Resultado Primario Base Devengado: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de los gastos primarios devengados.

Resultado Financiero Base Caja: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de gastos corrientes y de capital pagados del ejercicio vigente y de ejercicios anteriores.

Resultado Primario Base Caja: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de los gastos primarios pagados del ejercicio vigente y de ejercicios anteriores.

Deuda pública: endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público que se originen en:

- a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito;
- b) La emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero;
- c) La contratación de préstamos;
- d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente;
- e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero;
- f) La consolidación, conversión y renegociación de deudas.

Servicios de la Deuda: gastos destinados a atender el pago por intereses, amortizaciones y comisiones derivadas del endeudamiento.

Indicador de Endeudamiento: en el caso de las Administraciones Públicas No Financieras Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES es la relación porcentual entre los servicios de la deuda y los recursos corrientes netos de transferencias por participación de impuestos a Municipios, o el Régimen que la sustituya.

Límite de Endeudamiento: es el monto máximo de nueva deuda (excluida la asumida a través de avales y garantías) de corto y largo plazo, que se adicionará al stock de deuda pública constituida al cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.

Pagos de Deudas no Financieras: son los gastos destinados a atender amortizaciones de deudas en moneda nacional o extranjera reconocidas por el Estado originadas por la adquisición de bienes y servicios financiados por el proveedor, otorgamiento de subsidios y préstamos, reconocimiento de derechos legales adquiridos por terceros, subrogación de deudas de terceros y toda otra obligación no derivada del propio financiamiento.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1.731/04

REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.917
REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

ARTICULO 1º.- Sin reglamentar.

ARTICULO 2º.- La presentación anual del GOBIERNO NACIONAL se realizará a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION con la información que a continuación se detalla:

a) Los resultados primarios y financieros base devengados de la Administración Pública No Financiera Nacional, Provincial y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y Municipal.

b) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y el GOBIERNO NACIONAL.

c) Las proyecciones de recursos de origen nacional con destino a cada Provincia y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES originadas en el régimen de coparticipación federal de impuestos y en los distintos regímenes especiales de participación de impuestos con distribución automática.

d) Las definiciones relativas a:

I) Política salarial, incluyendo los ajustes proyectados en las remuneraciones u honorarios de la planta permanente y transitoria y del personal contratado.

II) Administración tributaria y política impositiva, incluyendo la modificación esperada en la estructura tributaria derivada de los cambios de las alícuotas que se aplican en los distintos gravámenes, la creación de nuevos tributos y la supresión de impuestos vigentes; así como las definiciones en el marco de las promociones impositivas y el cálculo de los gastos tributarios.

III) Producto Bruto Interno, en valores corrientes y constantes, a precios de mercado, desagregando las proyecciones de: consumo, inversión, exportaciones e importaciones y las variaciones previstas en dichos agregados para el ejercicio presupuestado, tanto en términos nominales como reales, respecto del ejercicio vigente.

IV) La variación porcentual esperada en los precios implícitos de cada una de las variables macroeconómicas mencionadas en el punto anterior, así como la variación porcentual esperada de los precios al consumidor y mayoristas. En estos DOS (2) últimos casos se deberá especificar:

i) la variación porcentual esperada correspondiente al promedio del ejercicio que se presupuesta respecto al promedio del año anterior al que se presupuesta; y

ii) la variación porcentual esperada a diciembre del año que se presupuesta respecto de diciembre del año anterior al que se presupuesta.

V) Tipo de cambio nominal del Peso con relación al Dólar Estadounidense y las monedas:

i) de los países con los que principalmente se relaciona el país en el marco del comercio internacional; y

ii) de los títulos representativos del endeudamiento asumido.

VI) La evolución de la cuenta comercial que contenga las previsiones de exportaciones (FOB) y de importaciones (CIF), expresadas en Dólares Estadounidenses.

ARTICULO 3º.- Las expresiones "entes autárquicos" e "institutos" se encuentran reservadas exclusivamente a aquellos que desarrollan actividades empresariales y a las obras sociales estatales, quedando los demás institutos y entes autárquicos contenidos en la definición de organismos descentralizados de la Administración Pública No Financiera.

Las Leyes de Presupuesto contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos de la Administración Pública No Financiera e informarán sobre las previsiones presupuestarias de cada uno de los restantes componentes del Sector Público No Financiero.

El Presupuesto de la Administración Pública Nacional excluirá los recursos impositivos de origen nacional pertenecientes a los Gobiernos Provinciales y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en la medida que se distribuyan en forma automática, los que serán registrados por estos últimos por los montos brutos dando lugar a la imputación del gasto pertinente en los casos que se presenten deducciones.

ARTICULO 4º.- La Comisión a la que se refiere el Artículo 4º de la Ley Nº 25.917 tendrá carácter permanente, estará constituida al menos por los integrantes del Comité Ejecutivo del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA.

Los conversores a los que hace mención la ley citada anteriormente posibilitarán la elaboración de una matriz de equivalencias entre las clasificaciones presupuestarias vigentes en cada jurisdicción respecto a las que rigen en el ámbito del Gobierno Nacional, conforme lo dispuesto en el marco de la Ley Nº 24.156.

Estos conversores, aprobados por las áreas competentes en la materia de cada Gobierno Provincial y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, serán utilizados para cumplimentar la remisión de la información a la que se refiere el Artículo 7º de la presente Reglamentación.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobará los conversores que utilizarán los Gobiernos Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos dentro de los TREINTA (30) días de su elevación por parte del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA.

A los fines de la incorporación de modificaciones que se produzcan en las clasificaciones presupuestarias, se realizará una actualización permanente de los conversores y, antes del 15 de mayo de cada año, el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA elevará las propuestas de modificación al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, las que serán aprobadas en el plazo y la forma indicados en los párrafos anteriores.

ARTICULO 5º.- El GOBIERNO NACIONAL presentará en la formulación de las proyecciones de Presupuestos Plurianuales una desagregación de los recursos de origen nacional de distribución automática a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en cada ejercicio fiscal, conforme a los conceptos que se especifican en el punto c) del Artículo 2º de la presente reglamentación. El perfil de vencimientos de la deuda pública deberá contener para cada año un detalle por concepto (intereses, amortizaciones y comisiones derivadas de la deuda pública) y por tipo de acreedor.

ARTICULO 6º.- Las proyecciones de los presupuestos plurianuales de la Administración Pública No Financiera de los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, para cada trienio, contendrán como mínimo la siguiente información:

a) Las proyecciones de recursos se presentarán por rubros en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen, distinguiendo los que provienen de: impuestos, tasas, derechos, rentas de la propiedad y transferencias; los que provienen de la disminución del patrimonio, tales como la venta de bienes físicos, de títulos, de acciones, y la recuperación de los préstamos; y los que provienen del financiamiento, tales como el crédito público. Adicionalmente, las proyecciones de recursos serán presentadas de acuerdo a la clasificación económica, diferenciando si corresponden a ingresos corrientes, de capital y fuentes financieras.

b) Las proyecciones de gastos se presentarán conforme a los criterios que se detallan a continuación:

I) Por "Finalidades y funciones", presentando el gasto según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan, distinguiendo aquellas actividades propias de la administración gubernamental, de las que se llevan a cabo para proporcionar los distintos servicios a la comunidad, tales como los servicios sociales, económicos, de seguridad, y los intereses y gastos de la deuda.

II) Por "Naturaleza económica", discriminando el gasto destinado a:

i) fines corrientes, tales como las remuneraciones, las compras de bienes y servicios no personales, los subsidios y los pagos de las rentas de la propiedad;

ii) fines de capital, tales como las inversiones físicas, las transferencias o las inversiones financieras; y

iii) aplicaciones financieras, tales como las adquisiciones de activos financieros o las amortizaciones del endeudamiento.

c) Programa de inversiones, informando sobre los proyectos nuevos y en ejecución, su localización geográfica y las compras de equipamientos, incluyendo el costo total estimado de cada proyecto, discriminando en forma anual el que ha sido ejecutado en los ejercicios previos del que resta ejecutarse en los períodos siguientes.

d) La proyección de coparticipación de impuestos a Municipios, informando el monto a transferir por los distintos regímenes de distribución análogos vigentes.

e) La programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales de crédito, informando los nuevos desembolsos y el destino de los mismos, así como las condiciones previstas de tasa de interés, plazo de amortización, ajuste del capital, comisión de compromiso y otros posibles costos.

f) El perfil de vencimientos de la deuda pública, que deberá contener para cada año del trienio un detalle por concepto (intereses, amortizaciones, comisiones y otros costos derivados del endeudamiento) y por tipo de acreedor.

g) Los criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento, a través de operaciones de crédito con el Sector Privado, con el Sector Público Nacional no financiero y con las instituciones financieras.

h) La descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones de:

I) Recursos: administración tributaria y política impositiva a instrumentar, incluyendo la modificación planeada en las alícuotas en los distintos gravámenes, la creación de nuevos tributos y la supresión de los impuestos vigentes; así como las definiciones en torno de las promociones impositivas y el cálculo de sus gastos tributarios.

II) Gastos: la política en materia de prestación de servicios a la comunidad, la que se vincula con el otorgamiento de préstamos y subsidios, así como la política prevista para ejecutar los gastos de funcionamiento del Estado (personal, compra de bienes y servicios no personales).

ARTICULO 7º.- A los fines de la elaboración y publicación por parte del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES remitirán a la SECRETARIA DE HACIENDA de dicho Ministerio, la siguiente información:

a) El Presupuesto anual o, en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, las Proyecciones de los Presupuestos Plurianuales y ejecución presupuestaria trimestral —base devengado y base caja— conforme al formato del Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente reglamentación. A tales efectos se utilizarán los conversores mencionados en el Artículo 4º de la presente reglamentación.

b) Stock de la deuda pública trimestral y los servicios financieros de la misma, a la que habrá que adicionarle la deuda flotante, de acuerdo al Anexo II que forma parte de la presente reglamentación.

c) Nivel de ocupación al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, diferenciando el personal de planta permanente y transitoria y el personal contratado, incluido el financiado por Organismos Multilaterales de Crédito, con un detalle por escalafón y jurisdicción, según se consigna en el Anexo III que forma parte de la presente reglamentación.

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, publicará en la página web de la SECRETARIA DE HACIENDA la información en un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días contados a partir de la fecha de su recepción. Dentro de ese mismo plazo informará al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal un detalle de las presentaciones efectuadas y remitirá la información a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los efectos que ésta cumplimente lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 7º de la Ley Nº 25.917.

ARTICULO 8º.- El Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA elaborará un plan de trabajo en cuya primera etapa identificará indicadores fiscales y financieros relevantes, que permitan comparaciones

interjurisdiccionales. El plan de trabajo concluirá con la propuesta metodológica a la que hace mención el Artículo 8º de la ley, la que deberá contener las definiciones de los indicadores y parámetros, junto al alcance y los requerimientos de información necesarios para el cálculo. Todos los indicadores propuestos deberán ser homogéneos, de modo que sus resultados puedan ser comparables a través del tiempo; basados en fuentes de información oficial; la periodicidad del cálculo deberá ser anual como mínimo, y preverse un cálculo inicial para el año 2006.

Los parámetros e indicadores de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación deberán posibilitar la evaluación del desempeño de las administraciones tributarias y la presión tributaria, incluyendo los costos de las administraciones tributarias y la cobrabilidad para el caso específico de los impuestos predeterminados.

Con relación a la gestión del gasto público, el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA, deberá efectuar propuestas que incluyan indicadores significativos que permitan captar la economicidad, es decir, el costo de los insumos utilizados; así como la eficiencia, esto es, la relación entre los insumos y productos que muestre la combinación de los elementos utilizados en los procesos de producción de bienes o servicios. En la construcción de tales indicadores se considerarán al menos los servicios y bienes derivados de la prestación de seguridad interior, defensa, justicia y función legislativa, que prestan los gobiernos, y las funciones que forman parte de los servicios sociales y económicos.

En el plazo previsto en la ley, el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA elevará sus propuestas al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el que deberá decidir su aprobación en el plazo de TREINTA (30) días.

Cada Gobierno Provincial, la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y el GOBIERNO NACIONAL deberán aprobar los respectivos parámetros e indicadores, y designarán un área responsable de su elaboración y publicación.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dará continuidad a tales acciones y ampliará los objetivos iniciales para incluir indicadores que permitan evaluar las demandas de bienes y servicios públicos que requiere la población y no tienen cobertura, así como otros objetivos que considere de utilidad, a cuyos efectos podrá solicitar la consulta a los Consejos Federales existentes.

ARTICULO 9º.- El Sistema Integrado de Información Fiscal, será coordinado por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y deberá garantizar la provisión de información integral, integrada, auditable, confiable y oportuna de modo tal de posibilitar la consolidación interjurisdiccional de la misma, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la ley.

ARTICULO 10.- Establécese que a los fines de la aplicación del Artículo 10 de la Ley Nº 25.917 no se considerarán los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales, los gastos de capital destinados a infraestructura social básica financiados con cualquier uso del crédito, como así también

aquellos gastos que se hubieren financiado con los saldos provenientes de tales conceptos ingresados en ejercicios anteriores y no utilizados.

A los fines de la formulación de los presupuestos la tasa de aumento resultante del gasto público primario de la Administración Pública No Financiera no podrá superar la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Interno (PBI) a precios de mercado prevista en el Marco Macrofiscal mencionado en el Artículo 2º inciso d) de la Ley Nº 25.917, y será calculada respecto al crédito vigente para el ejercicio en curso a la fecha de presentación del proyecto presupuestario. La tasa de aumento nominal del gasto corriente primario de la Administración Pública No Financiera no podrá superar la tasa de variación nominal de dicho Producto Bruto Interno (PBI).

La tasa de incremento de los créditos de los gastos de capital podrá superar la tasa de variación nominal del Producto Bruto Interno a precios de mercado previsto en el Marco Macrofiscal mencionado en el Artículo 2º inciso d) de la Ley Nº 25.917 por sobre el límite fijado para el gasto primario establecido en el párrafo precedente, si se presentan algunas de las siguientes situaciones:

a) Si la tasa de incremento nominal del cálculo del total de recursos corrientes y de capital incluido en el proyecto de presupuesto, respecto al cálculo vigente para el ejercicio en curso, a la fecha de presentación del proyecto, supera la tasa nominal de aumento del Producto Bruto Interno (PBI) a precios de mercado mencionado en el Artículo 2º inciso d) de la Ley Nº 25.917.

b) Si el indicador de endeudamiento establecido en el Artículo 21 de la Ley Nº 25.917 no supera el QUINCE POR CIENTO (15%), en cuyo caso podrán financiarse los gastos de capital con cualquier fuente.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal evaluará el cumplimiento del presente artículo una vez aprobados los presupuestos de los distintos niveles de gobierno.

Durante el segundo trimestre de cada año evaluará la tasa nominal de variación del gasto primario ejecutado, base devengado, del ejercicio fiscal anterior respecto al año previo, teniendo en cuenta las excepciones previstas en el presente artículo, a cuyos fines la tasa de variación del Producto Bruto Interno (PBI) a precios de mercado se calculará sobre la base del dato que de tal variable macroeconómica disponga el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

ARTICULO 11.- A los fines de adecuar la ejecución de los gastos a la efectiva percepción de los ingresos, las Jurisdicciones implementarán técnicas que permitan efectuar durante cada ejercicio fiscal la programación de las ejecuciones presupuestarias.

ARTICULO 12.- Sin reglamentar.

ARTICULO 13.- Sin reglamentar.

ARTICULO 14.- A los fines del presente artículo, se define la fuente de financiamiento "Rentas Generales", para el caso de las administraciones provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y "Tesoro Nacional", para el caso del GOBIERNO NACIONAL, como el conjunto de recursos públicos del ejercicio de libre disponibilidad y

sin cargo de devolución, es decir, que no cuentan con ningún tipo de afectación específica dispuesta conforme la normativa legal vigente.

ARTICULO 15.- Sin reglamentar.

ARTICULO 16.- Sin reglamentar.

ARTICULO 17.- Sin reglamentar.

ARTICULO 18.- Las estimaciones de gastos tributarios que incluirán los presupuestos de los Gobiernos Nacional, Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES serán informativas, no tendrán incidencia presupuestaria y se realizarán como mínimo por impuesto.

ARTICULO 19.- A los fines de la determinación del resultado financiero equilibrado no se considerarán:

a) los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica para el desarrollo económico y social financiados con cualquier uso del crédito, incluyendo los saldos de ejercicios anteriores no utilizados provenientes de tales préstamos.

b) los mayores gastos de capital que se deriven de la aplicación del inciso b) del Artículo 10 de la presente reglamentación y sean solventados con fuentes financieras.

Durante el segundo trimestre de cada año el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal evaluará el cumplimiento de este artículo respecto a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas No Financieras del ejercicio fiscal previo.

Asimismo, durante el transcurso del ejercicio fiscal verificará los resultados financieros base devengados trimestrales, dentro de los TREINTA (30) días posteriores a su cierre, para lo cual podrá requerir a las autoridades pertinentes informaciones, proyecciones y precisiones sobre las estrategias e instrumentos previstos para asegurar que las cuentas públicas cumplimenten al cierre del año con las pautas establecidas en la Ley Nº 25.917.

ARTICULO 20.- Los resultados primarios superavitarios de la Administración Pública No Financiera de los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES serán calculados en los términos establecidos en el Artículo 19 de la presente reglamentación. Tales resultados primarios deberán permitir financiar la cancelación de los intereses del ejercicio y asegurar una progresiva reducción de la deuda.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal evaluará dichos resultados una vez sancionados los respectivos presupuestos y al cierre de cada ejercicio.

En aquellos casos en que sea de aplicación lo citado en el primer párrafo y conforme a lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 21 de la Ley Nº 25.917, conjuntamente con la formulación de los presupuestos plurianuales, se presentarán ante las legislaturas y ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, planes o programas que aseguren la progresiva reducción de la deuda y/o la adecuación del perfil de la misma. Estos planes o programas serán quinquenales, especificarán las estrategias e instrumentos a utilizar y presentarán un detalle de los recursos, de las fuentes de financiamiento y de los gastos, los cuales incluirán como síntesis un cuadro con el formato detallado en el Anexo I de la presente reglamentación.

Los fondos anticíclicos fiscales que constituyan los Gobiernos Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES incorporarán recursos generados en aquellos ejercicios fiscales en los cuales no exista uso del crédito proveniente del Gobierno Nacional con destino a la atención de los servicios de la deuda.

ARTICULO 21.- El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificará el Indicador de Endeudamiento al momento de aprobarse los respectivos presupuestos y al cierre de cada ejercicio.

ARTICULO 22.- Sin reglamentar.

ARTICULO 23.- Los registros de avales y garantías otorgados que deberán implementar el GOBIERNO NACIONAL, los Gobiernos Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES deberán identificar los beneficiarios, consignándose aquellos casos en los cuales, en cumplimiento de las obligaciones asumidas, se efectúen pagos. Los registros contendrán como mínimo las características que se precisan en el Anexo IV de la presente reglamentación. Una síntesis de dicho registro deberá presentarse en oportunidad de elevar los Proyectos de Presupuestos a las correspondientes legislaturas.

ARTICULO 24.- Sin reglamentar.

ARTICULO 25.- Sin perjuicio de la intervención que en función de sus competencias le corresponda al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a través de la SECRETARIA DE HACIENDA analizará y autorizará, si correspondiere, con carácter previo a la generación de obligaciones para las partes, el endeudamiento del Sector Público No Financiero correspondiente a los Gobiernos Provinciales, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y de los Gobiernos Municipales de conformidad a las pautas y procedimientos que a continuación se detallan:

- a) Los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES que lo soliciten, deberán adjuntar la documentación detallada en el Anexo V el cual forma parte integrante de la presente reglamentación.
- b) Las cesiones de recursos "prosolvendo" a otorgar no podrán superar la cuota de amortización, intereses y gastos que origine la operación de que se trate.
- c) La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION analizará las condiciones financieras en el marco de los parámetros que utilice el GOBIERNO NACIONAL para su propio endeudamiento y de acuerdo a la evolución del mercado financiero.
- d) Sin perjuicio del procedimiento aquí previsto cuando se trate de operaciones de endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, la dependencia u organismo nacional que se encuentre evaluando la asignación de los recursos y/o elegibilidad de las jurisdicciones intervinientes en el programa de que se trate, deberá contar con un informe favorable de la SECRETARIA DE HACIENDA respecto de la sustentabilidad financiera de la Jurisdicción involucrada.
- e) Los endeudamientos que tengan como objeto el otorgamiento de garantías, avales y/o fianzas por montos inferiores a PESOS CIENTO MIL (\$ 100.000) serán autorizados

directamente por la Provincia mediante la norma que corresponda e informados a la SECRETARIA DE HACIENDA.

f) La autorización de endeudamiento de los Municipios se efectuará con arreglo al siguiente procedimiento:

i) Autorización expedida por la Provincia mediante la norma que corresponda. Las jurisdicciones provinciales dictarán una normativa específica para las autorizaciones de endeudamiento de sus Municipios de contenido análogo al presente, que contemple, como requisito previo al tratamiento de un pedido de autorización, la adhesión y cumplimiento por parte del Municipio del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que la Provincia dicte, el cual incluya pautas fijadas en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N° 25.917.

ii) Comunicación de la Provincia que deberá contener la documentación que se detalla en el Anexo VI el cual forma parte de la presente reglamentación. La SECRETARIA DE HACIENDA podrá solicitar la información adicional que considere necesaria.

iii) Cuando el endeudamiento del Municipio acumulado durante el ejercicio fiscal supere el VEINTE POR CIENTO (20%) de los recursos corrientes del mismo, o cuando el monto de la operación supere los PESOS CIENTO MIL (\$ 100.000) o el UNO POR CIENTO (1%) de los recursos corrientes, el que resulte mayor, la SECRETARIA DE HACIENDA, en el plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la recepción de la comunicación, podrá formular a la Provincia su objeción fundada a la aprobación de la operación de endeudamiento. Transcurrido dicho plazo la operación se considerará aprobada.

iv) Hasta tanto entre en vigencia la normativa provincial prevista en el punto i) precedente, la autorización seguirá el mismo procedimiento y tendrá las mismas condiciones que las establecidas con respecto al endeudamiento provincial.

g) La SECRETARIA DE HACIENDA queda facultada para aumentar el monto mencionado en los incisos e) y f) del presente artículo y con carácter previo a cada autorización deberá constatar:

i) Si la Jurisdicción se encuentra dentro del indicador de endeudamiento previsto por el Artículo 21 de la Ley N° 25.917 y, en este supuesto, si con el endeudamiento requerido se respeta dicho indicador.

ii) Si la Jurisdicción se encuentra incurso en las sanciones previstas en el Artículo 32 inciso iv) y/ o v) de la Ley N° 25.917.

iii) Que no se supere el límite de endeudamiento para el conjunto de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES establecido durante cada ejercicio fiscal conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso b) de la Ley N° 25.917.

h) En forma previa a la autorización de oferta pública de Títulos Públicos, la COMISION NACIONAL DE VALORES, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, deberá contar con la autorización a que se refiere el Artículo 25 de la Ley N° 25.917. La COMISION NACIONAL DE VALORES deberá proveer a la SECRETARIA DE HACIENDA, un detalle trimestral de las autorizaciones de cotización otorgadas a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y a los Municipios.

ARTICULO 26.- Sin reglamentar.

ARTICULO 27.- El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobará anualmente su propio Presupuesto de gastos y recursos. Todos sus miembros contribuirán al mismo en proporción a la participación que les corresponda en la Ley N° 23.548, sus modificatorias y complementarias. El porcentaje de cada contribución será informado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION en la ocasión que determine el Reglamento Interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

ARTICULO 28.- El Reglamento Interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá contener disposiciones relativas, como mínimo, a las siguientes cuestiones:

- a) De la integración del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y del Comité Ejecutivo; sus autoridades y los deberes y atribuciones de sus miembros.
- b) De las funciones del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Comité Ejecutivo.
- c) De la oportunidad, modalidad y lugar de realización de las sesiones del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Comité Ejecutivo.
- d) Del voto en las sesiones del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Comité Ejecutivo.
- e) De las sanciones que corresponden por el incumplimiento del Régimen de Responsabilidad Fiscal y del procedimiento para aplicarlas.

ARTICULO 29.- Sin reglamentar.

ARTICULO 30.- Sin reglamentar.

ARTICULO 31.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 28 de la presente reglamentación, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en la aplicación de sanciones, deberá como mínimo:

- a) Encargar al Comité Ejecutivo la realización de un dictamen en el cual se aconseje al Consejo Federal el temperamento a seguir cuando, de las evaluaciones efectuadas, surjan elementos suficientes que permitan inferir que alguna de las Jurisdicciones podría estar incurso en incumplimientos del Régimen establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, su reglamentación o las Resoluciones que el Consejo adopte en su consecuencia.
- b) Si del dictamen surgiera la aplicación de sanciones, deberá correr traslado por el plazo de DIEZ (10) días corridos a la Jurisdicción de que se trate a los fines de que produzca el respectivo descargo, el que será analizado por el Comité Ejecutivo.
- c) Decidir si ha existido incumplimiento y, a propuesta del Comité, resolver el temperamento a adoptar, para lo cual:
 - I) Considerará el descargo efectuado por la Jurisdicción de que se trate, así como sus antecedentes de incumplimientos y sanciones; y tendrá en cuenta la evolución respecto al comportamiento previsto de las variables mencionadas en el inciso d) del Artículo 2° de la presente reglamentación.
 - II) De conformidad con los resultados que arroje la evaluación del párrafo precedente, a los fines de la aplicación de lo dispuesto por los Artículos 10 y 19 de la Ley N° 25.917, tendrá en cuenta:

i) el efecto que pudiera ocasionar la diferencia entre la fecha de presentación del proyecto presupuestario y el cierre del ejercicio fiscal;

ii) la utilización de las disponibilidades de ejercicios anteriores y/o de recursos de fondos anticíclicos, y la incidencia de aquellos programas nacionales que se instrumenten a través de transferencias a las Jurisdicciones Provinciales y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

III) Podrá adoptar recomendaciones destinadas a la jurisdicción, con el objeto de que ésta ponga fin a la situación de incumplimiento en un plazo determinado.

d) En caso de aplicar sanciones, hacerlo mediante resolución fundada dictada al efecto.

e) Otorgar a la Jurisdicción afectada un plazo de DIEZ (10) días corridos para presentar un recurso de revisión ante el mismo Consejo, el que resolverá, previo dictamen del Comité Ejecutivo en el plazo de VEINTE (20) días. Esta decisión será definitiva.

ARTICULO 32.- A los fines de la fijación de otras sanciones, el Consejo deberá considerar las que hayan sido establecidas en los Convenios Bilaterales del Programa de Financiamiento Ordenado.

ARTICULO 33.- Sin reglamentar.

ARTICULO 34.- Sin reglamentar.

ARTICULO 35.- Sin reglamentar.

ARTICULO 36.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, como Autoridad de Aplicación del Régimen hasta tanto se verifique la condición establecida en el Artículo 36 de la Ley Nº 25.917, tendrá las funciones, deberes y atribuciones establecidas como correspondientes al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

ANEXO V, ARTICULO 25 DE LA REGLAMENTACION

DOCUMENTACION REQUERIDA A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES y A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

A) COMUN PARA TODO TIPO DE OPERACIONES:

1) Nota de solicitud de autorización de la operación de financiamiento, estableciendo el destino de los ingresos, indicando en su caso si se trata de refinanciación de una deuda;

2) Copia Certificada de la Ley, que autorice:

— Uso del Crédito y su destino;

— Cesión de recursos en garantía y/o pago;

— La moneda del financiamiento.

3) Norma donde se aprueben las condiciones de la operatoria;

4) Modelo de Contrato de Mutuo y Cesión de Derechos y/o Fideicomiso en su caso, especificando claramente:

a) Moneda de pago del préstamo.

b) Plazo del préstamo

c) Amortización e Intereses: método de amortización del capital del préstamo y la frecuencia del pago de intereses y del capital.

d) Tasa de Interés: tipo (fijo o variable) y su conformación, indicándose los valores que asumen cada una de las variables que participan a la fecha de la concertación del préstamo. Asimismo, deberá especificarse la fuente de información de los datos necesarios para su recálculo. Debe indicarse la tasa resultante en términos nominales anuales, y el costo financiero total del préstamo (considerando comisiones y gastos) al momento de la concertación de la operación crediticia.

e) Garantía: recursos que se otorguen en garantía, así como su porcentaje de afectación si correspondiese.

f) Comisiones de estructuración, de instrumentación, de liquidación y/o cualquier otra que estén a cargo del prestatario, y todos los gastos inherentes a la operación, cualquiera sea su especie.

5) Dictámenes de Contaduría y Fiscalía sobre la viabilidad de la operación cuya autorización se solicita;

6) Programación de los servicios de capital e interés de la operación de endeudamiento para el período de duración del mismo.

7) Informe del stock de la deuda a la fecha de la solicitud y perfil de vencimientos de capital e intereses para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización, de acuerdo al Anexo II.

8) Afectaciones (importe o porcentaje comprometido) de la Coparticipación Federal de Impuestos Artículos 1º, 2º y 3º del ACUERDO NACION - PROVINCIAS SOBRE RELACION FINANCIERA Y BASES DE UN REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS" celebrado entre el ESTADO NACIONAL, los Estados Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el 27 de febrero de 2002, ratificado por Ley Nº 25.570.

9) Otras garantías (importe y porcentaje comprometido).

10) Ejecución Presupuestaria (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) al cierre del trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud de autorización y Proyección Financiera (Esquema Ahorro- Inversión-Financiamiento) para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización, de acuerdo al Anexo I.

11) Para el caso de que las solicitudes de endeudamiento correspondan a empresas o fondos fiduciarios provinciales, además de la información detallada en los apartados 1) a 7) y 9) del punto A del presente Anexo, deberá presentarse la siguiente documentación:

- a) El estado patrimonial de la empresa o sociedad del Estado a la fecha de la solicitud.
- b) El estado de origen y aplicación de fondos proyectado para el período de duración del endeudamiento.

B) EMISION Y COLOCACION DE TITULOS PUBLICOS:

i) Prospecto de emisión: deberá incluir como mínimo:

- 1. Valor nominal y moneda de la emisión;
- 2. Monto máximo de emisión;
- 3. Fecha de emisión y de vencimiento;
- 4. Precio de emisión.
- 5. Fecha de pago de amortización de capital e intereses.
- 6. Tasa de interés: fija o variable, conformación y recálculo y base anual de cálculo de los intereses.
- 7. Garantía: bienes cedidos y tipo de cesión. Instrumentación de la garantía.
- 8. Cláusula de Rescate: a opción del emisor o del tenedor. Penalidades y condicionamientos;
- 9. Cláusula de subordinación y/o preferencia si la hubiera;
- 10. Modalidad de los Títulos y su denominación;
- 11. Bolsa de Cotización, Sistema de Compensación y Agente de pago y de registro;
- 12. Método de distribución y/o colocación;
- 13. Agente colocador y Agente fiduciario;
- 14. Calificación de Riesgo Crediticio (si la hubiere);
- 15. Gastos y honorarios legales, por calificación de riesgo, por consultoría financiera y por cualquier otro concepto;
- 16. Legislación, jurisdicción y competencia aplicable.

ii) Contrato de Colocación, de Organización y/o Distribución, deberá detallar:

- 1. Tipo de colocación;
- 2. Comisión de cada uno de los participantes;

3. Compromisos de las partes intervinientes;
4. Gastos de escrituración, organización y demás;
5. Legislación, jurisdicción y competencia aplicable.

C) FIDEICOMISOS FINANCIEROS:

1. Contrato de Fideicomiso y de Administración Fiduciaria, si lo hubiere;
2. Definición de roles y de bienes fideicomitidos, y detalle de los porcentajes cedidos;
3. Duración del Fideicomiso;
4. Objeto del Fideicomiso;
5. Obligaciones y deberes del Fiduciario;
6. Retribución del Fiduciario, comisiones, gastos de administración del fideicomiso y demás cargos;
7. Mecanismo de pago y devolución;
8. Emisión de Certificados de Participación, si hubiere y rescate de los mismos;
9. Causales de extinción y renuncia;
10. Legislación, jurisdicción y competencia aplicable.

ANEXO VI, ARTICULO 25 DE LA REGLAMENTACION

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL:

- I) Copia certificada del marco legal Provincial y Municipal relativo a la autorización de la operación de financiamiento.
- II) Informe Técnico de sustentabilidad emitido por la Provincia que contenga como mínimo:
 - a) Condiciones financieras de la operación de endeudamiento (moneda, plazo de amortización, tasa de interés, garantías y comisiones).
 - b) Programación de los servicios de capital e interés de la operación de endeudamiento para el período de duración del mismo.
 - c) Informe del stock de la deuda al cierre del año inmediato anterior y al trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud y perfil de vencimientos de capital e intereses para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización.

d) Garantías (concepto, importe y porcentaje comprometido con anterioridad por otras operaciones).

e) Ejecución Presupuestaria (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) al cierre del año inmediato anterior y al trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud de autorización y Proyección Financiera (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA. SUSTITUCIÓN DE LA CIRCULAR OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO N° 6 /99.

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS:

Se remite para conocimiento y acciones consecuentes la presente circular que reemplaza a la Circular Oficina Nacional de Presupuesto N° 6 /1999, introduciendo modificaciones en los procedimientos vigentes en los siguientes puntos principales:

Cancelación de la programación de la ejecución física al 15 de diciembre, estableciendo como primera programación trimestral (para todo el año) la que se recibirá luego de conocida la Distribución Administrativa de los créditos del Presupuesto Nacional.

Cambio de criterio sobre las reprogramaciones físicas trimestrales: La programación trimestral para todo el año remitida al inicio del primer trimestre, permanecerá válida a lo largo de todo el ejercicio, dejando sin efecto las reprogramaciones trimestrales posteriores, salvo cuando medie un cambio en la programación anual, debidamente justificado, en cuyo caso sí corresponderá adecuar la programación trimestral de los trimestres futuros.

Antecedentes

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 24.156, a los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos.

Anualmente, en el acto legal en el cual se distribuyen administrativamente los recursos y gastos autorizados por la Ley de Presupuesto, se dispone, también, la obligatoriedad de presentar la programación y ejecución física de manera trimestral y se faculta a la Contaduría General de la Nación a no dar curso a las órdenes de pago correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que no den cumplimiento a lo dispuesto.

En función de ello resulta conveniente efectuar algunas consideraciones sobre criterios y plazos a ser tenidos en cuenta para el envío de la información.

Programación física anual

Tanto la Ley de Presupuesto como la Distribución Administrativa del Presupuesto incorporan la programación anual de las metas físicas y de la producción en proceso y el avance físico programado de los proyectos y las obras, los que son proyectados por las jurisdicciones y entidades en los anteproyectos de presupuesto, y eventualmente ajustados en función de las asignaciones definitivas. Esta programación de la ejecución física debe estar en correlación con los créditos asignados cuando así corresponda. De lo contrario resulta pertinente efectuar una **reprogramación anual inicial** de acuerdo a los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso Nacional, la cual deberá ser **informada dentro de los quince días corridos posteriores a la aprobación de la Distribución Administrativa del Presupuesto**, con el objeto de contar con una base consistente para el seguimiento físico-financiero.

Programación física trimestral

La programación física trimestral para el año a iniciarse deberá ser enviada **dentro de los quince días corridos posteriores a la aprobación de la Decisión Administrativa** del Presupuesto **conjuntamente con la reprogramación anual inicial** si la hubiera.

Reprogramación física anual y trimestral

Se entiende por reprogramación física anual al ajuste de la programación anual vigente (ajustada o no, según hubiese correspondido) de la ejecución física. Toda reprogramación deberá **acompañarse de una explicación de los motivos** que la generan. Si no se prevén cambios en la programación o reprogramación anual no es necesario remitir información alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto.

Las reprogramaciones podrán efectuarse hasta quince días corridos antes de iniciado un trimestre. Las **reprogramaciones anuales deberán fundamentarse** en al menos una de las siguientes causas:

Variación significativa en el crédito asignado a un programa o proyecto.

Cambios institucionales que supongan la eliminación y/o creación de programas, actividades, proyectos u obras con la consiguiente eliminación o modificación de los productos.

Reasignaciones de recursos al interior de un programa que permitan modificar las cantidades relativas de productos, cuando el programa presente más de uno.

Contingencias (climáticas, sociales, económicas, etc.) que impacten directamente sobre los bienes o servicios provistos y determinen reasignaciones de recursos o utilización más intensiva de los mismos.

La reprogramación física anual deberá justificarse sobre la base de algunas de las causas mencionadas precedentemente y no enmascarar una errónea apreciación en la etapa de formulación o cambios reales en los costos.

Si alguna de dichas causas se produjera durante el último trimestre, no procederá la reprogramación pero el desvío se explicará con la ejecución del cuarto trimestre.

Las **reprogramaciones físicas trimestrales sólo podrán realizarse como consecuencia de las reprogramaciones físicas anuales** y, por lo tanto, responden a las mismas causas. De existir desplazamientos temporales a lo largo del año (sin implicar un cambio en las cantidades anuales) debidos a cuotas insuficientes en trimestres anteriores o cuestiones operativas del programa o proyecto se explicarán con los desvíos trimestrales que se produjeren y no causarán cambios en las programaciones trimestrales vigentes (debido, justamente, a que no entrañarán cambios en la programación anual).

Información física de cierre del ejercicio

Al final del ejercicio los organismos deben remitir a la ONP los datos físicos correspondientes a la ejecución anual, que ratificarán o rectificarán los ya informados a lo largo del ejercicio. Esta información es requerida para que se efectúen las rectificaciones correspondientes si algún trimestre hubiera sido incorrecta o sólo parcialmente informado, en cuyo caso deberá adjuntarse la pertinente justificación e indicación del trimestre en cuestión.

Con respecto a la programación anual vigente al 31 de diciembre, ésta debe ser concordante con la última programación presentada durante el ejercicio y oportunamente validada por la Oficina Nacional de Presupuesto, no pudiendo incluirse una reprogramación anual que no haya sido informada durante el ejercicio.

Esta información es la base sobre la cual se elabora el Informe sobre Resultados de la Gestión incorporado en la Cuenta de Inversión del Ejercicio que se eleva al Congreso de la Nación en cumplimiento del artículo 95 de la ley Nº 24.156 y por lo tanto deberá incluir todos los bienes y /o servicios programados para el ejercicio (aunque luego hayan sido dados de baja).

Criterios para determinar valores acumulados de metas no sumables

En el caso de prestaciones que se aplican mensualmente sobre un conjunto de beneficiarios o entes que tiende a ser permanente, la cantidad de estas prestaciones, beneficiarios atendidos o servicios producidos durante un trimestre debe ser determinada

por el promedio mensual de los casos observados durante el mismo. La ejecución anual consecuente se calculará como el promedio de los valores imputados a cada trimestre.

Tal es el caso del pago de asignaciones familiares por hijo o cónyuge, establecimientos fiscalizados de manera habitual, productores asistidos técnicamente durante todo el año, pacientes que reciben medicamentos para patologías crónicas, jubilados o pensionados, etc.

Otras metas no sumables pueden requerir un tratamiento especial como aquellas que se refieren a prestaciones mensuales que se aplican sobre un conjunto permanente de beneficiarios o entes sin cubrir los doce meses. Ejemplos de este tipo son las asignaciones por maternidad y prenatal.

El criterio de **promedio** enunciado en primera instancia deberá ser considerado de manera general. Para aquellos casos en que esto no resulte apropiado (como lo explicitado en el párrafo precedente) deberá solicitarse expresamente un tratamiento diferenciado.

RESOLUCION N° 200/06 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 01 AGO 2006

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; el Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de 1992, aprobatorio del clasificador presupuestario de gastos por objeto; el Decreto N° 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, reglamento parcial de la Ley N° 24.156; la Resolución N° 891 de fecha 23 de julio de 1992 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprobatoria de la clasificación económica del gasto; la Resolución N° 71 de fecha 24 de abril de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA, la Resolución N° 136 de fecha 1 de julio de 2004 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Resolución N° 71 de fecha 24 de abril de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA aprobó la actualización y ordenamiento de las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional.

Que la mencionada Resolución N° 136 de fecha 1 de julio de 2004 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION modificó parcialmente el ordenamiento de las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional.

Que el uso de las clasificaciones presupuestarias hace preciso adaptar su detalle y glosario a necesidades específicas de aplicación que van surgiendo.

Que la formulación del Presupuesto Nacional para el año 2007 es una instancia oportuna para la modificación de los clasificadores presupuestarios.

Que la presente normativa se dicta en función de las disposiciones del Artículo 6° del Decreto N° 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, del Artículo 4° del Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de 1992 y del Artículo 6° de la Resolución N° 891 de fecha 23 de julio de 1992 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Modifícanse las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas que forman parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 2°.- Las modificaciones en las clasificaciones de gastos aprobadas por la

presente resolución entrarán en vigencia a partir de la formulación del Presupuesto Nacional para el año 2007.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 200/06 S.H.

ANEXO AL ARTICULO 1º

- a) Modifícase la denominación de las clases del tipo *31.0.0 Venta de títulos y valores* de la clasificación de recursos por rubros de acuerdo con el siguiente detalle:

31.0.0 Venta de títulos y valores

- 31.1.0 Venta de títulos y valores en moneda nacional
- 31.2.0 Venta de títulos y valores en moneda extranjera

- b) Modifícase la denominación de las cuentas en que se desagrega la partida *1.3.1.3 Venta de títulos y valores* de la clasificación de los recursos por su carácter económico (versión analítica) de acuerdo con el siguiente detalle:

1.3.1.3 Venta de títulos y valores

- 1.3.1.3.1 Títulos y valores en moneda nacional
- 1.3.1.3.6 Títulos y valores en moneda extranjera

- c) Modifícase la denominación de las cuentas de la matriz de correspondencia de la clasificación de los recursos por su carácter económico con el clasificador de recursos por rubros de acuerdo con el siguiente detalle:

1.3.1.3.0.0.0 Venta de títulos y valores

- 1.3.1.3.1.0.0 Títulos y valores en moneda nacional 3110
- 1.3.1.3.6.0.0 Títulos y valores en moneda extranjera 3120

- d) Sustitúyese la denominación de la partida parcial 181 de la clasificación por objeto del gasto por la siguiente:

181 Retribuciones por contratos

- e) Sustitúyese el glosario de las partidas de la clasificación por objeto del gasto que se detallan seguidamente:

117 Complementos

Corresponde a las sumas abonadas al personal permanente en concepto de servicios personales en relación de dependencia que revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables, como por ejemplo, suplementos por función ejecutiva y por función directiva, pagos por desempeño destacado, por desarraigo según Decreto N° 1.840/86, a ex combatientes de Malvinas según Decreto N° 1.244/98, etc. Incluye el complemento por responsabilidad del cargo que se abona a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional

14 Asignaciones familiares

Asignaciones establecidas en función de las cargas de familia, asignación por hijo, asignación por hijo con discapacidad, asignación prenatal, asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal, asignación por maternidad, asignación por nacimiento, asignación por adopción y asignación por matrimonio (Ley N° 24.714). Incluye los derechos derivados de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto N° 1.421/2002 (reglamentación, artículo 16 inciso h) que corresponda abonar por el personal de gabinete de las autoridades superiores y el personal contratado equiparado a la planta permanente, como así también las asignaciones familiares que corresponda abonar en cumplimiento de regímenes de contrato de trabajo similares.

15 Asistencia social al personal

151 Seguros de riesgo de trabajo

Contribuciones del Estado a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Incluye las contribuciones que de acuerdo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto N° 1.421/2002 (artículo 16 inciso I) corresponda abonar por el personal de gabinete de las autoridades superiores y el personal contratado equiparado a la planta permanente, como así también los seguros de riesgo de trabajo que corresponda abonar en cumplimiento de regímenes de contrato de trabajo similares.

159 Otras asistencias sociales al personal

Gastos destinados a atender indemnizaciones por accidentes de trabajo u otras causales legales, reintegro de gastos de sepelios y subsidios por fallecimiento. Incluye el pago de las contribuciones complementarias jubilatorias, las asignaciones por refrigerio, la locación de vivienda, las compensaciones al personal que muda su domicilio en función de los servicios que presta al Estado o por traslados al domicilio familiar que de acuerdo a la normativa vigente corresponde otorgar y los reintegros de gastos al personal por servicios médicos cuando corresponda según la normativa vigente.

18 Personal Contratado

Corresponde a los gastos por contrataciones de personal de acuerdo con normas vigentes que tengan por objeto la prestación de servicios técnicos o profesionales, a título personal y de carácter individual, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales de estudios e investigación, que complementen las actividades propias de cada jurisdicción. No incluye los contratos de locación de obra intelectual prestados a título personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual.

181 Retribuciones por contratos

Retribuciones del nivel o categoría que resulte de la equiparación que corresponda según los requisitos mínimos establecidos para cada nivel o posición escalafonaria de acuerdo con la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1.421/2002 y otros regímenes similares, con prescindencia de las características individuales del agente o circunstanciales del cargo asimilado de la planta de personal permanente.

182 Adicionales al contrato

Compensaciones que corresponda abonar por adicionales como consecuencia de la equiparación para cada nivel o posición escalafonaria de acuerdo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto N° 1.421/2002 y otros regímenes similares. Incluye, por ejemplo, el adicional por grado en el régimen del Decreto N° 993/91 que instituye el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).

183 Sueldo anual complementario

Comprende el importe anual adicional a las doce remuneraciones que se abonan por mes durante el año y que según Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto N° 1.421/2002 y otros regímenes similares corresponda abonar al personal contratado en los casos de equiparación con la planta de personal permanente.

185 Contribuciones patronales

Contribuciones del Estado en su carácter de empleador y que, según la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto N° 1.421/2002 y otros regímenes similares, corresponda abonar en los casos de equiparación del personal contratado con la planta de personal permanente, como por ejemplo las contribuciones al sistema de seguridad social y a las obras sociales.

187 Contratos especiales

Honorarios de contrataciones de personal de acuerdo con normas vigentes distintas de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto N° 1.421/2002 y otros regímenes similares, como por ejemplo el régimen instituido por el Decreto N° 1.184/2001 y las contrataciones de servicios personales vinculadas con la ejecución de proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito.

- f) Modificase la denominación de las partidas parciales de la partida principal 64 *Títulos y valores* de la clasificación por objeto del gasto de acuerdo con el siguiente detalle:

64 Adquisición de títulos y valores

- 641 Títulos y valores en moneda nacional
- 646 Títulos y valores en moneda extranjera

- g) Sustitúyese el glosario de la partida principal 64 *Títulos y valores* de la clasificación por objeto del gasto por el siguiente:

64 Adquisición de títulos y valores

Compra de títulos y valores representativos de créditos.

641 Títulos y valores en moneda nacional

Adquisición de títulos y valores en moneda nacional.

646 Títulos y valores en moneda extranjera

Adquisición de títulos y valores en moneda extranjera.

- h) Modificase la denominación de las cuentas en que se desagrega la partida 2.3.1.3 *Adquisición de títulos y valores* de la clasificación del gasto por su carácter económico (versión analítica) de acuerdo con el siguiente detalle:

2.3.1.3 Adquisición de títulos y valores

- 2.3.1.3.1 Títulos y valores en moneda nacional
- 2.3.1.3.6 Títulos y valores en moneda extranjera

- i) Modificase la denominación de las cuentas de la matriz de correspondencia de la clasificación de los gastos por su carácter económico con el clasificador por objeto del gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:

- | | | |
|----------------------|---|-----|
| 2.3.1.3.0.0.0 | Adquisición de títulos y valores | |
| 2.3.1.3.1.0.0 | Títulos y valores en moneda nacional | 641 |
| 2.3.1.3.6.0.0 | Títulos y valores en moneda extranjera | 646 |

j) Elimínase la partida parcial 849 *Primas de emisión de valores públicos* de la clasificación por objeto del gasto y su correspondiente glosario.

k) Incorpóranse a la clasificación por objeto del gasto las siguientes partidas parciales:

396 Becas de investigación

397 Peculio

719 Primas de emisión de valores públicos en moneda nacional

729 Primas de emisión de valores públicos en moneda extranjera

l) Modifícase el glosario de la clasificación por objeto del gasto en las descripciones de las siguientes partidas:

39 Otros Servicios

Gastos en servicios no personales no especificados en las partidas anteriores.

391 Servicios de ceremonial

Gastos destinados al servicio de ceremonial como es el caso de eventos, recepciones, homenajes, agasajos y similares.

392 Gastos reservados

Gastos que por su naturaleza corresponde mantener en reserva. La partida correspondiente a gastos reservados sólo puede ser utilizada por los organismos autorizados a realizar dichos gastos dentro del régimen de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional.

393 Servicios de vigilancia

Gastos destinados a la seguridad de bienes y personas.

394 Gastos protocolares

Gastos en concepto de reintegros que se abonan a autoridades superiores para afrontar los gastos protocolares que el ejercicio de la función les requiera.

395 Pasantías

Gastos originados en convenios con universidades por pasantías que estudiantes y graduados cumplen en las jurisdicciones y entidades y que en razón de ello no suponen la contratación de servicios de carácter personal.

396 Becas de investigación

Gastos originados en estipendios que se abonan en concepto de trabajos de investigación científica y tecnológica sin implicar relación laboral actual o futura. La contraprestación del estipendio supone el cumplimiento de un plan de trabajo convenido y la presentación de los respectivos informes.

397 Peculio

Gastos originados en las retribuciones a internos en establecimientos penales, educativo y médico asistenciales por las actividades laborales que realizan en distintos talleres de laborterapia.

399 Otros n.e.p.

Otros servicios no personales no especificados precedentemente.

513 Becas

Becas acordadas a estudiantes y otras personas de acuerdo con disposiciones vigentes. No incluye los gastos originados por convenios con universidades por pasantías que estudiantes y graduados cumplen en las jurisdicciones y entidades y los estipendios que se abonan en concepto de trabajos de investigación científica y tecnológica, los cuales deben imputarse respectivamente en las partidas

395.Pasantías y 396 Becas de Investigación de este clasificador.

719 Primas de emisión de valores públicos en moneda nacional

Gastos por colocaciones de valores públicos bajo la par que corresponde tratar como intereses de la deuda pública en moneda nacional. Estos gastos se originan en las diferencias por colocaciones de valores públicos en moneda nacional en las que la percepción efectiva de fondos es inferior al valor del préstamo que corresponde amortizar.

729 Primas de emisión de valores públicos en moneda extranjera

Gastos por colocaciones de valores públicos bajo la par que corresponde tratar como intereses de la deuda pública en moneda extranjera. Estos gastos se originan en las diferencias por colocaciones de valores públicos en moneda extranjera en las que la percepción efectiva de fondos es inferior al valor del préstamo que corresponde amortizar.

- m) Modifícase la desagregación de la cuenta 2.1.3.1 *Intereses* de la clasificación del gasto por su carácter económico (versión analítica) de acuerdo con el siguiente detalle:

2.1.3.1 Intereses

2.1.3.1.1 Intereses en moneda nacional

2.1.3.1.1.1 Intereses por colocación de deuda

2.1.3.1.1.2 Intereses por préstamos

2.1.2.1.1.3 Primas de emisión de valores públicos

2.1.3.1.2 Intereses en moneda extranjera

2.1.3.1.2.1 Intereses por colocación de deuda

2.1.3.1.2.2 Intereses por préstamos

2.1.3.1.2.3 Primas de emisión de valores públicos

- n) Modifícase la matriz de correspondencia de la clasificación de los gastos por su carácter económico con el clasificador por objeto del gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:

2.1.3.1.0.0.0 Intereses

2.1.3.1.1.0.0 Intereses en moneda nacional

2.1.3.1.1.1.0	Intereses por colocación de deuda	711-716
2.1.3.1.1.2.0	Intereses por préstamos	731/738
2.1.2.1.1.3.0	Primas de emisión de valores públicos	719

2.1.3.1.2.0.0 Intereses en moneda extranjera

2.1.3.1.2.1.0	Intereses por colocación de deuda	721-726
2.1.3.1.2.2.0	Intereses por préstamos	739
2.1.3.1.2.3.0	Primas de emisión de valores públicos	729

II. B. - Disposiciones Transitorias

.....

LEY N° 26.337

Sancionada: Diciembre 5 de 2007

Promulgada Parcialmente: Diciembre 26 de 2007

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

**DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL**

ARTICULO 1º.- Fíjanse en la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$ 161.486.462.174) los gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio de 2008, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.

FINALIDAD	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	TOTAL
Administración Gubernamental	6.834.555.452	925.647.824	7.760.203.276
Servicios de Defensa y de Seguridad	9.370.474.186	580.320.087	9.950.794.273
Servicios Sociales	91.860.275.593	6.861.256.323	98.721.531.916
Servicios Económicos	15.158.116.622	10.686.717.087	25.844.833.709
Deuda Pública	19.209.099.000	-----	19.209.099.000
TOTAL	142.432.520.853	19.053.941.321	161.486.462.174

ARTICULO 2º.- Estímase en la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$ 169.462.800.981) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Nacional de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla N° 8 anexa al presente artículo.

Recursos Corrientes	168.322.126.222
Recursos de Capital	1.140.674.759
TOTAL:	169.462.800.981

ARTICULO 3º.- Fíjanse en la suma de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$ 32.248.609.839) los importes correspondientes a los Gastos Figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración Nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las planillas Nos. 9 y 10 anexas al presente artículo.

ARTICULO 4º.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º, el Resultado Financiero superavitario queda estimado en la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS (\$ 7.976.338.807). Asimismo se indican a continuación las Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones Financieras que se detallan en las planillas Nos. 11, 12 y 13 anexas al presente artículo:

- Fuentes de Financiamiento	90.027.872.557
- Disminución de la Inversión Financiera	18.976.667.495
- Endeudamiento Público e Incremento de otros pasivos	71.051.205.062
- Aplicaciones Financieras	98.004.211.364
- Inversión Financiera	31.164.665.455
- Amortización de Deuda y Disminución de otros pasivos	66.839.545.909

Fíjase en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 2.355.985.000) el importe correspondiente a Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el Financiamiento por Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras de la Administración Nacional en la misma suma.

ARTICULO 5º.- EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la presente ley a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes.

Asimismo en dicho acto el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá determinar las facultades para disponer reestructuraciones presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios.

ARTICULO 6º.- No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo para cada Jurisdicción, Organismo Descentralizado e Institución de la Seguridad Social. Exceptúase de dicha limitación a las transferencias de cargos entre Jurisdicciones y/u organismos Descentralizados y a los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el Decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos dictaminados favorablemente, los correspondientes al HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS y a la SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, en virtud de las disposiciones emanadas de la Ley 26.102 de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la Carrera del Investigador Científico-Tecnológico y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. Las excepciones previstas en el presente artículo serán aprobadas por decisión del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 7º.- Salvo decisión fundada del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las Decisiones Administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas.

Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores de la Administración Pública Nacional, el Personal Científico y Técnico de los organismos indicados en el inciso a) del artículo 14 de la Ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos correspondientes al HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS, a la SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR en atención a las disposiciones de la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, en el marco de los procesos de reestructuración que se están llevando a cabo en dichos Organismos, así como los del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja durante el presente ejercicio.

CAPITULO II

DE LA DELEGACION DE FACULTADES

ARTICULO 8º.- Autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte y los originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo 48 de la presente

ley, con la condición de que su monto se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con Fuente de Financiamiento 22 - Crédito Externo.

ARTICULO 9º.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la Administración Central, de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de Entes del Sector Público Nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) al TESORO NACIONAL. Exceptúase de dicha contribución a los recursos con afectación específica destinados a las provincias, y a los originados en transferencias de Entes del Sector Público Nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y contribuciones, de acuerdo con la definición que para éstas contiene el Clasificador de los Recursos por rubros del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

ARTICULO 10.- Las facultades otorgadas por la presente ley al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrán ser asumidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.

CAPITULO III

DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS

ARTICULO 11.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 24.156, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2008 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo.

Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las compensaciones necesarias, dentro de la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, incluido cambio de finalidades, Fuentes de Financiamiento y Objeto del Gasto, al solo efecto de atender la financiación de la ejecución de las obras detalladas hasta el subtotal UNO (1) de la Planilla Anexa al presente artículo de la citada Jurisdicción.

Para atender el financiamiento de la ejecución de las obras detalladas a continuación del mencionado subtotal UNO (1) y hasta el subtotal DOS (2) de la Planilla Anexa al presente artículo, facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reasignar créditos por compensación de la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

ARTICULO 12.- Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las Universidades Nacionales la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$ 5.652.356.262), de acuerdo con el detalle de la planilla "A" anexa al presente artículo.

Dispónese que el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo precedente, la distribución obrante en la planilla "B" anexa al presente artículo por la suma total de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$ 200.789.000), a través de rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos asignados a las demás jurisdicciones.

Las Universidades Nacionales deberán presentar ante la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por todo concepto. El citado Ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma.

El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA garantizará el adecuado funcionamiento de las unidades académicas de Pergamino y Junín, afectando, como mínimo, los recursos necesarios para el mantenimiento de las actuales condiciones de funcionamiento.

ARTICULO 13.- Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º inciso a) de la Ley 25.152. El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS deberá presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas.

ARTICULO 14.- Los créditos vigentes del Inciso 1 - Gastos en Personal de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán atender en su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan por aplicación de las normas escalafonarias vigentes.

ARTICULO 15.- Aquellas jurisdicciones partícipes del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la Ley 25.917 que tuvieran pendientes adecuaciones necesarias para la inclusión de la totalidad de los organismos o fondos existentes que no consoliden en el Presupuesto General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la citada ley, deberán presentar ante el CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL, durante el ejercicio 2008, un cronograma de actividades que contemple la finalización de dicho proceso de inclusión.

ARTICULO 16.- Autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a incorporar a la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, los saldos de recursos remanentes recaudados de los años 2004, 2005 y 2006 inclusive, por la suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 26.365.318) correspondientes a las Leyes 15.336, 24.065 y 23.966.

Dicho monto se destinará al Programa 76 - Formulación y Ejecución de la Política Energética - Fuente de Financiamiento 13 - Recursos con Afectación Específica.

ARTICULO 17.- El ESTADO NACIONAL toma a cargo las deudas generadas en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) por aplicación de la Resolución de la Secretaría de Energía 406 de fecha 8 de septiembre de 2003, correspondientes a las acreencias de NUCLEO ELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (NASA), de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA y a los excedentes generados por el COMPLEJO HIDROELECTRICO DE SALTO GRANDE, estos últimos en el marco de las leyes 24.954

y 25.671, por las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 y las que se generen en el ejercicio 2008.

Las deudas mencionadas en el párrafo anterior, serán incluidas en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152.

ARTICULO 18.- Inclúyese como párrafo sexto del artículo 117 de la ley 11.672 – COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005), el siguiente:

"Facúltase a la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, para promover ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) organismo autárquico en el ámbito de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la autorización de obras de suministro de gas natural a usuarios actualmente abastecidos con gas licuado, beneficiarios del presente régimen de compensaciones tarifarias por consumo de gas. Para proceder de la manera señalada, será requisito que el incremento del subsidio que se derive de la ampliación del aumento en la tarifa correspondiente, se compense adecuadamente con la disminución del subsidio requerido en razón de la sustitución del gas licuado por el gas natural. La SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, acordará con el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) organismo autárquico en el ámbito de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el incremento de tarifas aplicable para hacer al mismo compatible con la programación financiera del Fondo Fiduciario. Dicho régimen resultará aplicable a aquellas obras que se encuentren ejecutadas, en curso de ejecución o proyectadas y que cumplan con los lineamientos precedentemente señalados."

ARTICULO 19.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a otorgar aportes no reintegrables y préstamos del TESORO NACIONAL al FONDO UNIFICADO creado por el artículo 37 de la ley 24.065, con destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho Fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) mediante el auxilio financiero al FONDO DE ESTABILIZACION creado por Resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modificatorias y complementarias, en el marco del artículo 36 de la ley 24.065 y administrado por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A. (CAMMESA), en su calidad de Organismo Encargado del Despacho (OED) conforme el decreto 1192 del 10 de julio de 1992, debiéndose entender dentro de dichos conceptos todas las acciones adoptadas y aquellas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 4º del decreto 465 del 6 de mayo de 2005, su normativa complementaria y modificatoria, así como las que pudieran tener origen en la Resolución 826 de la SECRETARIA DE ENERGIA de fecha 6 de agosto de 2004, su normativa modificatoria y complementaria.

Las sumas efectivamente desembolsadas por el TESORO NACIONAL, en carácter de préstamo con destino al FONDO UNIFICADO, incluidas las otorgadas por el artículo 30 de la ley 26.198, dada la situación en que se encuentra el sistema eléctrico serán

devueltas una vez que se encuentre readaptado el funcionamiento del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) con más la tasa de interés equivalente a aquella que determine el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para sus obligaciones de letras, para el período de vigencia de los préstamos. A tal efecto la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS una vez que se encuentre cumplida la condición precedente determinará el correspondiente cronograma de devolución y procederá a su comunicación a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

ARTICULO 20.- Autorízase la contratación de las obras denominadas "Gasoducto del Noreste Argentino (ENARSA)" comprendiendo la construcción de los ramales provinciales de aproximación subtruncas y secundarios,"Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas (AYSA)", "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales (AYSA)", y "Construcción del Sistema Cloacal Riachuelo (AYSA)" cuyo plazo de ejecución excede el ejercicio 2008, estableciéndose que los créditos aprobados por el artículo 1º de la presente ley, incluyen las sumas necesarias para el inicio de las mismas durante el ejercicio 2008.

Confiérese igual autorización respecto de las obras del Gasoducto Sur-Sur de la Provincia de Córdoba.

ARTICULO 21.- Las obras denominadas "Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires - Rosario - Córdoba (TAVE)", "Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito-Liniers Etapa 1" y "Acciones para el Fortalecimiento del Transporte Ferroviario - Convenio con el Gobierno de la República Popular China" incluidas en la planilla anexa al artículo 11 de la presente ley y la obra "Adquisición y/o instalación de CINCO (5) Centrales de Generación Eléctrica" serán financiadas mediante operaciones de crédito público encuadradas en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 60 de la ley 24.156 sean o no efectivamente financiadas por Organismos Financieros Internacionales de los que la Nación forma parte sujeto a un incremento de endeudamiento efectivo de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$ 4.000.000.000) para el presente ejercicio. Las características de las operaciones de crédito público descriptas en el artículo 60 de la ley 24.156 deberán ser especificadas en el acto administrativo que apruebe la adjudicación.

ARTICULO 22.- Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras denominadas "Hidroeléctrica Cóndor Cliff" e "Hidroeléctrica Barrancosa". Asimismo, autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las medidas necesarias que en materia de presupuesto correspondan, a efectos de comprometer la ejecución de los mencionados proyectos así como su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su finalización.

CAPITULO IV

DE LAS NORMAS SOBRE RECURSOS

ARTICULO 23.- Dispónese el ingreso como contribución al TESORO NACIONAL de la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 825.240.452), de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo. El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS establecerá el cronograma de pagos y adecuará la planilla en función de lo dispuesto en el párrafo precedente.

ARTICULO 24.- Fíjase en la suma de OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$ 8.050.000) el monto de la tasa regulatoria según lo establecido por el primer párrafo del artículo 26 de la ley 24.804 - Ley Nacional de la Actividad Nuclear.

ARTICULO 25.- Limitase para el Ejercicio Fiscal 2008 al UNO COMA NOVENTA POR CIENTO (1,90%) la alícuota establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto 1399 del 4 de noviembre de 2001.

Los fondos que destine la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) a los programas orientados al desarrollo y/o ejecución de proyectos de administración tributaria en los que participen organismos nacionales, provinciales, municipales o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, de acuerdo con su normativa interna, se financiarán en todos los casos con los recursos a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 26.- Suspéndese para el Ejercicio de 2008 la integración correspondiente del FONDO ANTICICLICO FISCAL creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción de la afectación de los recursos provenientes de las concesiones en los términos que establece el referido artículo. En caso que la necesidad de financiamiento global de la Administración Nacional sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero, el PODER EJECUTIVO NACIONAL destinará al FONDO ANTICICLICO FISCAL el excedente financiero no aplicado.

ARTICULO 27.- Fíjase en CERO COMA SESENTA Y CINCO POR CIENTO (0,65%) el porcentaje a que se refiere el inciso a) del artículo 2º de la ley 25.641, que se aplicará sobre las importaciones valor CIF que abonen tributos aduaneros.

Establécese que dicho porcentaje será asignado de la siguiente forma: CERO COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (0,45%) al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), el CERO COMA QUINCE POR CIENTO (0,15%) al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) y el CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI). Estos fondos serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, debiendo ser depositados por ésta directamente a la orden de los Organismos mencionados precedentemente en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

ARTICULO 28.- Establécese que el producido de la tasa de estadística creada por la ley 23.664 y sus normas complementarias, se asignará en un TREINTA Y UNO COMA TREINTA POR CIENTO (31,30%) al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), un TREINTA Y OCHO COMA CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (38,47%) al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y el TREINTA COMA VEINTITRES POR CIENTO (30,23%) restante al TESORO NACIONAL.

Convalídase la distribución efectuada hasta el ejercicio 2007 inclusive. Déjase sin efecto el artículo 2º del decreto 2049 de fecha 5 de noviembre de 1992 y el artículo 70 del decreto 2284 de fecha 31 de octubre de 1991 con más sus modificatorias.

ARTICULO 29.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA a realizar inversiones temporarias en cuentas o depósitos remunerados del país o del exterior, y/o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia, y/o en cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados financieros,

utilizando los anticipos del FONDO UNIFICADO DE CUENTAS OFICIALES previstos en los Decretos 8586 del 31 de marzo de 1947 y 6190 del 2 de agosto de 1965.

Dichas operaciones sólo podrán realizarse en la medida que su vencimiento opere dentro del ejercicio fiscal en que se concertaron. El producido generado por las mismas, ingresará como recurso del TESORO NACIONAL.

El órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional dictará las normas aclaratorias y reglamentarias del presente artículo.

ARTICULO 30.- Sustitúyese el artículo 33 de la ley 11.672 - COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) por el siguiente texto:

"Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a colocar las disponibilidades del TESORO NACIONAL, derivadas o no de la aplicación del artículo 80 de la ley 24.156 y las correspondientes a las Instituciones de la Seguridad Social que se pongan a disposición de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con excepción de los recursos previstos por las leyes 23.660, 23.661 y 19.032 y sus modificatorias, en cuentas o depósitos remunerados del país o del exterior, y/o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia y/o en cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados financieros. Dichas operaciones sólo podrán realizarse en la medida que su vencimiento opere dentro del ejercicio fiscal en que se concertaron.

El producido generado por la colocación de las disponibilidades del TESORO NACIONAL, ingresará como recurso al mismo."

El Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente artículo.

ARTICULO 31.- Exceptúase al FONDO PERMANENTE DE CAPACITACION Y RECALIFICACION LABORAL, el cual funciona en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de ingresar al TESORO NACIONAL los remanentes provenientes de recursos de ejercicios anteriores que dicho Fondo registre al 31 de diciembre de 2007. Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a ampliar el presupuesto de dicho Fondo mediante la incorporación de los remanentes correspondientes.

ARTICULO 32.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a asignar una partida de hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150.000.000) a efectos de constituir el Fondo Fiduciario establecido por la ley 26.020, artículo 44 e inciso b) del artículo 46.

Asimismo el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS aprobará para el presente ejercicio financiero el Flujo Financiero y el uso del Fondo Fiduciario mencionado precedentemente.

ARTICULO 33.- Exímese del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, previsto en el Título III de la ley 23.966 (t.o. 1998) y sus modificatorias; del Impuesto sobre el Gas Oil establecido por la ley 26.028 y de todo otro tributo específico que en el futuro se imponga a dicho combustible, a las importaciones de Gas Oil y Diesel Oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2008, destinadas a compensar los

picos de demanda del mismo, incluyendo las necesidades para el mercado de generación eléctrica.

La exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente mientras la paridad promedio mensual de importación del Gas Oil o Diesel Oil sin impuestos, a excepción del Impuesto al Valor Agregado, no resulte inferior al precio a salida de refinería de esos bienes.

Autorízase a importar bajo el presente régimen para el año 2008, el volumen de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL METROS CUBICOS (1.800.000 m3), los que pueden ser ampliados en hasta un VEINTE POR CIENTO (20%), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma conjunta por la SECRETARIA DE HACIENDA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y la SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo de acuerdo a la reglamentación que dicte al respecto, debiendo remitir al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, en forma trimestral, el informe pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa; evolución de los precios de mercado y condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la Resolución 1679 de fecha 23 de diciembre de 2004 de la SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

En los aspectos no reglados por el presente régimen, serán de aplicación supletoria y complementaria, las disposiciones de la ley 26.022.

ARTICULO 34.- Sustitúyese el régimen de compensaciones por la adquisición de gasoil a precio diferencial, derivado del Decreto 652 de fecha 19 de abril de 2002 y sus modificatorios por un régimen de asignación directa de fondos a las empresas que prestan el servicio público de transporte, regular, masivo y con tarifa regulada. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará la reglamentación necesaria para la instrumentación de lo aquí dispuesto.

CAPITULO V DE LOS CUPOS FISCALES

ARTICULO 35.- Fíjase el cupo anual al que se refiere el artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley 25.872, en la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 55.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:

- a) DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$ 18.000.000) para el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA.
- b) QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000) para la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.
- c) SIETE MILLONES DE PESOS (\$ 7.000.000) para la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL (inciso d) del art. 5º de ley 25.872).
- d) QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000) para el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTICULO 36.- Fíjase el cupo anual establecido en el artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$ 40.000.000) distribuidos de la siguiente forma:

1. La suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$ 28.000.000) para la operatoria vigente, y
2. La suma de DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000) para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de Riesgo en Empresas de Areas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Decreto N° 1207 de fecha 12 de septiembre de 2006).

CAPITULO VI

DE LA CANCELACION DE DEUDAS DE ORIGEN PREVISIONAL

ARTICULO 37.- Establécese como límite máximo la suma de UN MIL CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$ 1.040.000.000) destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa, por la parte que corresponda abonar en efectivo como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público a cargo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Se incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho Organismo, cuya cancelación se realiza en efectivo, conforme a la legislación vigente.

ARTICULO 38.- La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente, así como el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública, será atendida con el monto correspondiente a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL determinado en la planilla anexa al artículo 50 de la presente ley.

ARTICULO 39.- Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes a los beneficiarios previsionales mayores de SETENTA (70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que ellos o algún miembro de su grupo familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y en un solo pago.

ARTICULO 40.- La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos y reajustes por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, será atendida con los montos correspondientes al INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, a la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de la GENDARMERIA NACIONAL y de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA determinados en la planilla anexa al artículo 50 de la presente ley.

ARTICULO 41.- Establécese como límite máximo la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 182.374.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en

efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de acuerdo con el siguiente detalle:

- INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE \$ 97.850.000 RETIROS Y PENSIONES MILITARES	
- CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE \$ 56.784.000 LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA	
- SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	\$ 16.489.000
- GENDARMERIA NACIONAL	\$ 7.251.000
- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	\$ 4.000.000

ARTICULO 42.- Los organismos a que se refieren los artículos 40 y 41 de la presente ley deberán observar para la cancelación de las deudas el orden de prelación estricto que a continuación se detalla:

- a) Sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago.
- b) Sentencias notificadas en el año 2008.

En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas en períodos anteriores al año 2008 se aplicará el orden de prelación dispuesto en el inciso b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas.

CAPITULO VII DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES

ARTICULO 43.- Encomiéndase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a la finalización del plazo para la opción jubilatoria y en virtud de los cambios producidos por la aplicación de la ley 26.222, a elevar un Proyecto de Ley referido a la movilidad de las prestaciones previsionales.

ARTICULO 44.- Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, referida en los artículos 18 y 19 de la ley 22.919, no podrá ser inferior al CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.

ARTICULO 45.- Prorróganse DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio.

Prorróganse por DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciabiles que fueran otorgadas por el artículo 54 de la ley 24.938.

Las pensiones graciabiles prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624,

24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078 y 26.198 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:

a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a CIEN MIL PESOS (\$ 100.000).

b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador otorgante.

c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a UNA (1) jubilación mínima del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que, la suma total de estos últimos, no supere DOS (2) jubilaciones mínimas del referido Sistema.

En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas en relación a sus padres, cuando ambos convivan con el menor. En caso de padres separados de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en abandono de hogar, las incompatibilidades sólo serán evaluadas en relación al progenitor que cohabite con el beneficiario.

En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios.

Las pensiones graciables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó.

Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por el artículo 1º de la presente ley, la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$ 18.000.000) para la atención de los beneficios mencionados en el artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional, que se determinen por la Jurisdicción 01 Programa 16, en hasta en un TREINTA POR CIENTO (30%) del importe mencionado y por la Jurisdicción 01 - Programa 17, en hasta un SETENTA POR CIENTO (70%) del mismo y se tramiten y formalicen por la Unidad Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85.

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los haberes de las pensiones graciables otorgadas por la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares por la legislación vigente en la materia.

ARTICULO 46.- Asígnase durante el presente ejercicio la suma de SETECIENTOS QUINCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$ 715.079.000) de la contribución destinada al FONDO NACIONAL DE EMPLEO (FNE) para la atención de programas de empleo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTICULO 47.- Derógase el artículo 49 de la ley 26.198 incorporado por el artículo 105 de la misma a la ley 11.672 - COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO. Incorpóranse como activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), creado por el decreto 897 del 12 de julio de 2007, los activos financieros que integraban el Fondo de Garantía de la Movilidad del Régimen

Previsional Público del SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, oportunamente creado por el artículo 49 de la ley 26.198.

CAPITULO VIII

DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

ARTICULO 48.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.

Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada, dentro del plazo de TREINTA (30) días de efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

El Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera realizará las operaciones de crédito público correspondientes a la Administración Central. El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y modo establecidos en el segundo párrafo.

ARTICULO 49.- Fíjense en la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS (\$ 7.000.000.000) y en la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 700.000.000) los montos máximos de autorización a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, respectivamente, para hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de la ley 24.156.

ARTICULO 50.- Fíjase en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 3.800.000.000) el importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152, las alcanzadas por el decreto 1318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 100 de la ley 11.672 - COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005), por los importes que en cada caso se indican en la planilla anexa al presente artículo. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación.

Dentro de cada uno de los conceptos definidos en la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en el estricto orden cronológico de ingreso a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de los requerimientos de pago que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación hasta agotar el importe máximo de colocación fijado por el presente artículo.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a realizar modificaciones dentro del monto total fijado en este artículo.

ARTICULO 51.- Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública se incluye la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000)

destinada a la atención de las deudas referidas en los incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.

ARTICULO 52.- Mantiénese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL dispuesto en el artículo 56 de la ley 26.198, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha.

ARTICULO 53.- Exceptúanse del diferimiento de pagos establecido en el artículo precedente, a las siguientes obligaciones:

a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en virtud de lo dispuesto por los Decretos 1572 del 1 de diciembre de 2001 y 1582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:

I. Que estén en poder de personas físicas de SETENTA Y CINCO (75) años o más de edad, y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la CAJA DE VALORES S.A. al 31 de diciembre de 2001 y que se mantengan sin variación, o por la parte que cumpla con esta condición.

II. Que estuviesen en poder de personas que atravesen situaciones en las que estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en las que exista un severo compromiso de su salud por el riesgo de incapacidad que presuma la patología y la imposibilidad de postergación del tratamiento por un lapso mayor a DOS (2) años las que serán consideradas individualmente, en el marco del Decreto 1310 del 29 de septiembre de 2004 y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en CAJA DE VALORES S.A. a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Nº 73 del 25 de abril de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 54.- La suspensión dispuesta en el artículo 1º del Decreto Nº 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá hasta que el PODER EJECUTIVO NACIONAL normalice en los términos del artículo 55 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los Decretos mencionados en el artículo 1º del Decreto antes citado. A tal fin, facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL al dictado de las normas correspondientes.

ARTICULO 55.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 52 de la presente ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando facultado el PODER EJECUTIVO NACIONAL para realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del ESTADO NACIONAL en el mediano y largo plazo.

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION informará semestralmente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.

Los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL, correspondientes a los títulos públicos comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 52 de la presente ley.

Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la ley 25.561, el Decreto 471 del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.

ARTICULO 56.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a negociar la reestructuración de las deudas con acreedores oficiales del exterior que las Provincias le encomienden. En tales casos el ESTADO NACIONAL podrá convertirse en el deudor o garante frente a los citados acreedores en la medida en que la Jurisdicción Provincial asuma con el ESTADO NACIONAL la deuda resultante en idénticas condiciones a las que éste pacte con los acreedores externos.

A los efectos de la cancelación de las obligaciones asumidas, las Jurisdicciones Provinciales deberán afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios coparticipables, mediante un mecanismo de repago que en ningún caso podrá ser modificado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL o las Jurisdicciones Provinciales participantes.

Asimismo, el ESTADO NACIONAL podrá coordinar las acciones tendientes a la reestructuración de la deuda externa de las Jurisdicciones Provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de las mismas.

ARTICULO 57.- Incorporase como último párrafo del artículo 51 de la ley 25.967 incorporado a la ley 11.672 - COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO, sustituido por el artículo 61 de la ley 26.198, el siguiente:

"La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley 25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725, resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999, y anterior al 1º de enero de 2002 o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda. Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a que se refiere el artículo 13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes. En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1º de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la ley 23.982, en el 1º de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero de 2002 o el 1º de septiembre de 2002, para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la ley 25.565 y la ley 25.725".

ARTICULO 58.- Sustitúyese el artículo 65 de la ley 24.156, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 65: El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

Para el caso de deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, a los que resulte de aplicación el COEFICIENTE DE ESTABILIZACION DE REFERENCIA (CER), el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la operación."

ARTICULO 59.- Facúltase al Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a extender el plazo del Aval SH N° 1/2003 otorgado a favor de la Empresa INVESTIGACIONES APLICADAS SOCIEDAD DEL ESTADO (INVAP S.E.)

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31 de diciembre de 2009.

Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA a otorgar avales del TESORO NACIONAL a favor de la Empresa mencionada en el párrafo precedente, por una suma equivalente a TREINTA Y SEIS MILLONES DE EUROS (₡ 36.000.000) a efectos de garantizar la ejecución, anticipo y operaciones de pre-financiación de exportaciones —en el caso en que la misma resultare contratada tras el proceso licitatorio correspondiente— para la construcción del reactor nuclear experimental - Proyecto Pallas en Holanda.

ARTICULO 60.- Sustitúyese el artículo 41 de la ley 11.672 - COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) por el siguiente texto:

"Las Empresas y Sociedades del Estado, las Empresas privadas o mixtas, los organismos del Estado de cualquier naturaleza y los organismos paraestatales, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, para los que se autoricen operaciones financieras avaladas por el TESORO NACIONAL atenderán el pago de los servicios respectivos con sus propios fondos y sólo subsidiariamente, en caso de insuficiencias transitorias podrán afectarse cuentas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

La SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION informará a la SECRETARIA DE HACIENDA del citado Ministerio el estado de ejecución de los avales, quedando esta última autorizada a llevar a cabo las acciones que se describen a continuación tendientes a recuperar el monto equivalente al servicio pagado con más los intereses y accesorios que correspondan:

- 1) Afectar órdenes de pago existentes en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a favor de los entes públicos y privados citados precedentemente. A tal efecto se considerarán unificadas las jurisdicciones del ESTADO NACIONAL.
- 2) Afectar recursos de Coparticipación Federal de Impuestos, previa autorización provincial.
- 3) Afectar las cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean titulares aquellos entes públicos obligados, a cuyos efectos los bancos oficiales, privados o mixtos dispondrán la transferencia a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de los importes respectivos al solo requerimiento de la SECRETARIA DE HACIENDA.

La autoridad jurisdiccional de la cual depende el organismo obligado podrá sancionar a los responsables del incumplimiento de estas obligaciones, quedando facultada para que, de reiterarse la situación, los exonere de sus cargos.

Los créditos a favor del TESORO NACIONAL a que se refiere el presente artículo, serán pasibles de una tasa de cargo, con más intereses que se devengarán desde el lapso transcurrido entre la fecha del débito producido en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y la de reintegro por parte de los obligados. Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para su determinación, teniendo en cuenta la evolución de las tasas de mercado.

Deróguese el Decreto 522 del 15 de marzo de 1982 y las Resoluciones de la Secretaría de Hacienda 127 del 13 de mayo de 1982 y 46 del 18 de julio de 1990.

Facúltase al Organismo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a dictar las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas que dieran lugar lo dispuesto en el presente artículo."

ARTICULO 61.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA a otorgar avales a la vista del TESORO NACIONAL a favor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, a efectos de garantizar las obligaciones asumidas por los Fideicomisos estructurados a tales fines, procurando la concreción del financiamiento provisto por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil a sus exportadores, cursado a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI por un monto de hasta QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOLARES (U\$S 510.588.000), necesarios para llevar adelante las expansiones del sistema de transporte de gas natural. Considéranse comprendidos dentro de los conceptos del inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152 a los avales que se otorguen en los términos del presente artículo.

CAPITULO IX OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 62.- Dése por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de todo Ente, Organismo, Instituto, Sociedad o Empresa del Estado que se encuentre en proceso de liquidación de acuerdo con los Decretos 2148 de fecha 19 de octubre de 1993 y 1836 del 14 de octubre de 1994.

Establécese como fecha límite para la liquidación definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de 2008 o hasta que se produzca la liquidación definitiva de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados en la presente prórroga, por medio de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION que así lo disponga, lo que ocurra primero.

ARTICULO 63.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a la Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa en un monto de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 719.400.000) para atender los siguientes conceptos de gastos destinados a las Fuerzas Armadas:

- a) Adiestramiento: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 185.000.000).
- b) Recuperación de equipamiento (aeronaves, buques y vehículos): TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 397.600.000).
- c) Recuperación del Rompehielos Almirante Irizar (Primer Año): CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 136.800.000).

ARTICULO 64.- Fíjanse los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio, en concepto de pago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del Acuerdo Nación-Provincias, sobre Relaciones Financieras y Bases para un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27 de febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, destinados a las Provincias que no participan de la reprogramación de la deuda prevista en el artículo 8º del citado Acuerdo, las que se determinan seguidamente:

PROVINCIA DE LA PAMPA, TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$ 3.369.100); PROVINCIA DE SANTA CRUZ, TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$ 3.380.000); PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 6.795.000); PROVINCIA DE SANTA FE, CATORCE MILLONES NOVECIENTOS

SETENTA MIL CIENTO PESOS (\$ 14.970.100) y PROVINCIA DE SAN LUIS, CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 4.031.300).

ARTICULO 65.- Establécese que hasta tanto el ESTADO NACIONAL acuerde con la PROVINCIA DE SANTA CRUZ lo establecido por el artículo 6º del Decreto Nº 1034 de fecha 14 de junio de 2002, el YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO y los servicios Ferroportuarios con terminales en PUNTA LOYOLA y RIO GALLEGOS, en su carácter de haciendas productivas, se regirán en materia presupuestaria por el régimen establecido para las entidades integrantes del Sector Público Nacional definido en los términos del inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.

ARTICULO 66.- Convalídase la registración extrapresupuestaria incluida en la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2006, con respecto a las transferencias automáticas efectuadas por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a favor de las Jurisdicciones que integran la ley 23.906, artículos 3º y 4º de distribución del Impuesto a los Activos con destino al Fondo Educativo, por faltante de crédito, por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS (\$ 876.391,02).

ARTICULO 67.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a otorgar un préstamo preferencial a la REPUBLICA DE BOLIVIA, destinado a financiar el Proyecto "Construcción de Planta de Extracción y Fraccionamiento de Licuables y su sistema de evacuación y comercialización en la localidad de YACUIBA", provincia de GRAN CHACO, del Departamento de TARIJA, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DOLARES (U\$S 450.000.000), facultando al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a llevar a cabo todas las acciones y previsiones que resulten necesarias para la concreción del mismo. El PODER EJECUTIVO NACIONAL fijará el plazo y condiciones de devolución del presente préstamo.

ARTICULO 68.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas. El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá establecer las características y condiciones para ser considerados como tales.

ARTICULO 69.- Incorpórase, dentro del total de los créditos aprobados por la presente ley, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000) que serán asignados al Programa 17 de la Jurisdicción 01, como complemento de los programas vigentes en otras Jurisdicciones para ayuda a estudiantes de nivel medio secundario, terciario y universitario.

ARTICULO 70.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, asignará al Programa 17 de la JURISDICCION 01, la suma de SIETE MILLONES DE PESOS (\$ 7.000.000) para el cumplimiento de programas destinados a personas de existencia ideal con personería jurídica y sin fines de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.

ARTICULO 71.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la ley 11.672 COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005), el JEFE DE

GABINETE DE MINISTROS, a requerimiento de los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, incorporará los remanentes de los presupuestos de la JURISDICCION 01 - PODER LEGISLATIVO NACIONAL, existentes al cierre de cada ejercicio fiscal para atender programas sociales, necesidades adicionales de funcionamiento y bienes de uso del PODER LEGISLATIVO NACIONAL. Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en su percepción como en su utilización, los importes de los beneficios contemplados en los artículos 71 y 72 de la ley 26.198, otorgados por la Jurisdicción 01 en el ejercicio correspondiente al año 2007.

ARTICULO 72.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 200.000) a la JURISDICCION 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO – PROGRAMA 17 - REGISTRO Y SOSTENIMIENTO DE CULTOS, con el objeto de su transferencia al obispado de la Provincia de Jujuy, para ser destinada a la construcción de un salón de usos múltiples en la Parroquia San Bartolomé de la Ciudad de San Salvador de Jujuy; la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000) con destino a la JURISDICCION 80 - MINISTERIO DE SALUD, con el objeto de otorgar un aporte no reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan y la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS (\$ 2.100.000), en carácter de aporte no reintegrable, a la Congregación "Marta y María - Instituto de Vida Consagrada", personería otorgada por la Secretaría de Culto de la Nación por Resolución 385/06, para ser destinada al Hogar Escuela Taller Granja "Don Bosco" y al Hogar Santa María de la Esperanza, ambos de la Provincia de Buenos Aires y al Hogar San José Obrero de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de ser utilizada en función de la contención de niños y adolescentes con tutela judicial y en situación de riesgo social.

ARTICULO 73.- Destínase de la JURISDICCION 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO la suma de SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$ 630.000), en carácter de aporte no reintegrable, para la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica Nro. 456 "Hipólito Yrigoyen" de la Ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para ser utilizados en la refacción y adecuación del establecimiento educativo.

ARTICULO 74.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará un aporte no reintegrable por la suma de TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 35.000) a la Fundación Lugares de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, personería jurídica 372, con el objeto de cancelar deudas contraídas con organismos oficiales y por una suma de CIEN MIL PESOS (\$ 100.000) a la Asociación Cultural Mariano Moreno - Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno - de la Ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 75.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a asignar una partida adicional de hasta DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000) a la Secretaría de Transportes de la Nación, con el objeto de ser destinada al cumplimiento de las funciones y objetivos del Consejo Federal de Seguridad Vial y de hasta DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000) a la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para ser destinada al Registro Nacional de

Antecedentes del Tránsito, con el objeto de financiar la creación y/u optimización de una red informática interprovincial de datos e información estadística sobre accidentología, seguros, licencias de conducir y demás datos del parque vehicular.

ARTICULO 76.- Autorízase a iniciar el proceso de contratación de la Obra Presa Embalse y Central Portezuelo del Viento en el Río Grande y sus obras complementarias. Asimismo, autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las medidas necesarias que en materia de presupuesto correspondan, a efectos de permitir la ejecución del mencionado proyecto, así como su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su finalización.

El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS deberá dar cuenta al H. Congreso de la Nación, de las medidas implementadas a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

ARTICULO 77.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar una ampliación en el crédito correspondiente a la ENTIDAD 105 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA en la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 24.000.000) a distribuir de la siguiente forma:

- CUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 4.000.000) para el incremento de cien (100) nuevos cargos — Inciso 1 —.

- CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000) para Proyectos de Restitución Ambiental (PRAMU).

- SIETE MILLONES DE PESOS (\$ 7.000.000) para Remediación del Complejo Minero Fabril de San Rafael, Mendoza.

- OCHO MILLONES DE PESOS (\$ 8.000.000) para gastos de funcionamiento.

ARTICULO 78.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el BANCO MUNDIAL para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al incorporar el referido préstamo en uso de las facultades del artículo 8º, asignará mediante compensación de créditos, las sumas necesarias correspondientes a la contrapartida local del citado préstamo.

ARTICULO 79.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación en el crédito asignado al PROGRAMA 16 - FOMENTO E IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DEMOCRATICO - JURISDICCION 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, en la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 1.500.000) para cubrir los gastos e inversiones que demande el cumplimiento de las actividades de la CONFERENCIA PERMANENTE DE PARTIDOS POLITICOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE — COPPPAL—.

ARTICULO 80.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a asignar a la JURISDICCION 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios - la suma de UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000), para ser destinada a la FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS — F.A.M.— en carácter de aporte no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento del citado organismo.

ARTICULO 81.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a asignar a la JURISDICCION 01 - PODER LEGISLATIVO NACIONAL, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 1.800.000) para los gastos que requiera el funcionamiento de la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO, creada por la ley 26.122.

ARTICULO 82.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos requeridos para el normal funcionamiento del Juzgado Federal de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, creado por ley 25.970.

ARTICULO 83.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación en el crédito asignado a la JURISDICCION 45 - MINISTERIO DE DEFENSA, en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000) para ser destinada a la Empresa Líneas Aéreas del Estado — LADE — con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento, incrementando la capacidad operativa de la misma.

ARTICULO 84.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación en el crédito asignado a la ENTIDAD 914 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 2.500.000) para ser destinados a los Programas de Prevención en Salud y al Programa para la Prevención, Mitigación y Atención de situaciones producidas por Eventos Extremos.

ARTICULO 85.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación en el crédito asignado al PROGRAMA 29 - ADMINISTRACION CIVIL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD — JURISDICCION 30 — MINISTERIO DEL INTERIOR, en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$ 40.000.000) para ser destinado exclusivamente a las jurisdicciones del interior del país que hayan registrado mayores incrementos en los índices de delitos de índole federal.

ARTICULO 86.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación en el crédito asignado a la ENTIDAD 107 - ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, en la suma de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$ 1.770.000) para ser destinados a la compra de un helicóptero para rescates y salvamentos.

ARTICULO 87.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de adecuar las partidas correspondientes a las transferencias mensuales destinadas a atender el financiamiento de los sistemas previsionales de las Provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, que no han traspasado sus regímenes previsionales al Estado Nacional.

ARTICULO 88.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de garantizar el pago

de la membresía correspondiente a la participación de la Argentina en el Comité Olivícola Internacional.

ARTICULO 89.- EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a la JURISDICCION 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, para el financiamiento del proyecto de Desarrollo del Radar Primario Argentino Tridimensional de Largo Alcance, destinado al control del Espacio Aéreo Nacional (RPA 3D) cuyo plazo de ejecución excede el ejercicio 2008.

ARTICULO 90.- EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, asignará las sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes respecto de la Obra Acueducto del Río Colorado, en virtud del convenio suscrito entre La Pampa y el Estado Nacional en fecha 27 de mayo de 2002 y de acuerdo a lo establecido en la ley 24.805, debiendo arbitrar los medios necesarios para la conclusión total de la obra.

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS deberá dar cuenta al H. Congreso de la Nación, de las medidas implementadas a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

ARTICULO 91.- EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a la JURISDICCION 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, para el financiamiento de las obras de infraestructura eléctrica básica para el sistema interconectado provincial de Misiones en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 50.000.000), comprendiendo la ESTACION TRANSFORMADORA PROVISORIA 132/33/13,2 KV "ARISTOBULO DEL VALLE", incremento de potencia de ESTACION "IGUAZU" y Proyecto 600 has, LINEA INTERCONEXION INTERPROVINCIAL DE 132 KV APOSTOLES-GOB. VIRASORO y adecuación ESTACION TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV APOSTOLES y para asignar un aporte no reintegrable al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por resolución 174/2000 de la Secretaría de Energía, de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 81.660.000) con destino a la construcción de las Estaciones Transformadoras Definitivas de Pichanal, Tartagal, Orán y la línea extra de alta tensión en 500 KW —San Juancito— Pichanal, Salta.

ARTICULO 92.- Los recursos previstos en el artículo 8º de la ley 23.548, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dada su naturaleza y destino, deberán ser registrados en la Contabilidad General de la Nación sin afectar el Presupuesto de la Administración Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 3º de la ley 25.917 y su Decreto Reglamentario 1731/2004 y no serán considerados en la base de cálculo para la determinación de los porcentajes establecidos por el artículo 2º de la ley 23.853.

Convalídase la distribución de los fondos a que se refiere el presente artículo efectuada por el Banco de la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.

ARTICULO 93.- Modifícase el inciso b) del artículo 2º de la ley 23.427, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el Título II de la presente ley que correspondan a la Nación por aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 previa deducción de los montos destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en función de lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 23.548;

Convalídase la distribución de los fondos a que se refiere el presente artículo efectuada por el Banco de la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive."

ARTICULO 94.- Autorízase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a incrementar fuentes financieras en concepto de disminución de adelantos a proveedores y contratistas con el objeto de financiar los gastos que demande la ejecución física de proyectos o la contraprestación de bienes y servicios para los cuales fueron otorgados dichos adelantos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hubieran constituido tales activos financieros.

ARTICULO 95.- Facúltase al JEFE GABINETE DE MINISTROS a introducir, en oportunidad de proceder a la distribución de la presente ley, las modificaciones originadas en la creación de cargos y/o transferencias de cargos entre las Jurisdicciones y/o Entidades de la Administración Nacional, dispuestas mediante distintos actos legales que no fueron contemplados en las Planillas Anexas al artículo 6º.

ARTICULO 96.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación en el crédito asignado a la ENTIDAD 101 — FUNDACION MIGUEL LILLO — INCISO 3, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$ 940.000) para ser destinada a la conclusión de las obras de remodelación del museo de dicha fundación y por la suma de NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 960.000) en el crédito asignado a la Universidad Nacional de Jujuy, a los efectos de ser destinada a la compra de un Cromatógrafo Líquido Masa-Masa HPLCMSMS, para el Laboratorio de Análisis de Residuos y Trazas (LANART) de la mencionada casa de estudios.

ARTICULO 97.- En virtud de las asignaciones presupuestarias que del Tesoro Nacional se realizan a la provincia de La Rioja desde el año 1988, se autoriza al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de cumplimentar las obligaciones convenidas que surjan durante el ejercicio 2008.

ARTICULO 98.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS efectuará las modificaciones presupuestarias necesarias, a los efectos de cumplimentar las obligaciones que surgen durante el presente ejercicio, en virtud de convenios que se celebraren entre la Nación y las provincias y que requieren aportes no reintegrables del Tesoro Nacional.

ARTICULO 99.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, asigne al Programa 29 Actividad 5 - Rehabilitación de Asentamientos Irregulares en la ciudad de Rosario, en la JURISDICCION 56, F.F.22 — CREDITO EXTERNO —, un incremento de CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 4.700.000).

ARTICULO 100.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de adecuar las disposiciones

de la presente ley, a las modificaciones de la Ley de Ministerios, texto ordenado por Decreto 438/92, sus modificatorias y complementarias, que pudieren producirse durante la vigencia del presente ejercicio.

CAPITULO X

DE LA LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE

ARTICULO 101.- Incorpóranse a la ley 11.672 - COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) los artículos 16 y 102 de la ley 26.198 y los artículos 19, 28, 29, 33, último párrafo del artículo 47 y 64 de la presente ley.

TITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

ARTICULO 102.- Detállanse en las planillas resumen N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente Título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.

TITULO III

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 103.- Detállanse en las planillas resumen N° 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9ª anexas al presente Título los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.

ARTICULO 104.- Detállanse en las planillas resumen N° 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente Título los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.

ARTICULO 105.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.

NOTA1: Los textos que aparecen en negrita fueron observados por el Decreto N° 152 de fecha 26/12/07.

NOTA 2: Las Planillas Anexas no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en www.mecon.gov.ar/hacienda/ONP.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 1/08

BUENOS AIRES, 15 ENERO 2008

VISTO la Ley N° 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 5° de la Ley N° 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008 establece que el Jefe de Gabinete de Ministros distribuirá los créditos a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la presente y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes.

Que según lo dispuesto en el último párrafo del citado Artículo 5° el Jefe de Gabinete de Ministros puede determinar las facultades para disponer reestructuraciones presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios.

Que, asimismo, corresponde detallar las plantas de personal aprobadas en las Planillas Anexas al Artículo 6° de la Ley N° 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008.

Que el citado Artículo 6° contempla entre las excepciones a la prohibición de aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra a las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, resultando en tal sentido necesario determinar los funcionarios comprendidos en ese concepto.

Que resulta también procedente distribuir por rubros los recursos de la Administración Central, incluidos aquellos con afectación específica, de los Organismos Descentralizados y de las Instituciones de la Seguridad Social.

Que la distribución de los créditos y recursos referidos precedentemente incluye las adecuaciones y modificaciones realizadas en función de lo dispuesto por los Artículos 11 segundo párrafo, 69, 70 y 73 de la Ley N° 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008.

Que es menester establecer el cronograma de pagos de las contribuciones al TESORO NACIONAL a que se refiere el Artículo 23 de la ley referida.

Que, con el objeto de evitar la dispersión y duplicación de créditos a favor de empresas públicas en diferentes jurisdicciones de la Administración Central, se estima conveniente establecer que los créditos con tal destino se asignen únicamente en la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro con el objeto de facilitar la programación financiera y el seguimiento de la ejecución presupuestaria de dichos entes.

Que, asimismo, resulta necesario dictar normas relacionadas con el carácter limitativo o indicativo de las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto, sobre la ejecución física de los programas y categorías equivalentes, los remanentes de ejercicios anteriores y la delegación de facultades para modificar las cuotas de compromiso y de devengado.

Que, por otra parte, debe establecerse como requisito a cumplir por las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que para contratar obras u ordenar compras de bienes de uso deberán contar, en los casos que corresponda, con la intervención de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 8º de la Ley Nº 24.354.

Que el Artículo 95 de la Ley Nº 26.337 faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a introducir las modificaciones originadas en la creación de cargos y/o transferencias de cargos entre Jurisdicciones y/o Entidades de la Administración Nacional que hayan sido dispuestas mediante distintas normas legales y que no fueran contempladas en las Planillas Anexas al Artículo 6º de dicha ley.

Que el Artículo 100 de la Ley Nº 26.337 faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de adecuar las disposiciones de dicha ley a las modificaciones introducidas a la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y los Artículos 30 de la Ley Nº 24.156 y 5º de la Ley Nº 26.337.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Distribúyense, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente artículo, los gastos corrientes y de capital, los gastos figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las fuentes de financiamiento previstas en la Ley Nº 26.337 y, por cargos y horas de cátedra, las plantas de personal determinadas en las Planillas Anexas al Artículo 6º de la citada ley.

ARTÍCULO 2º.- Las jurisdicciones y entidades incluidas en la Planilla Anexa al Artículo 23 de la Ley Nº 26.337 deberán ingresar a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION el monto de las contribuciones dispuestas en CUATRO (4) cuotas iguales con vencimiento el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de setiembre y el 15 de diciembre de 2008.

Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a establecer, cuando la situación financiera de los organismos

involucrados así lo justifique, fechas especiales de ingreso de la contribución correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Determinánse las facultades y competencias para efectuar modificaciones presupuestarias, conforme con el detalle obrante en la Planilla Anexa que forma parte integrante del presente artículo, excepto las decisiones que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras y las que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades.

La SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomará intervención en forma conjunta con la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION cuando sea necesario interpretar lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 4º.- Las modificaciones presupuestarias realizadas por las Jurisdicciones y Entidades en función de las facultades establecidas en el artículo anterior deberán ser notificadas fehacientemente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION dentro de los CINCO (5) días hábiles de su dictado. Dentro de los OCHO (8) días hábiles de recibida dicha notificación, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO deberá expedirse sobre si la medida dictada ha sido elaborada con criterios de razonabilidad y cumple con las normas a que deben ajustarse las modificaciones presupuestarias, caso contrario efectuará su devolución con la constancia de no haber dado conformidad a la modificación correspondiente. Vencido el plazo de OCHO (8) días hábiles antes referido sin que la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO se haya expedido, la medida tendrá plena vigencia.

ARTÍCULO 5º.- Defínese por Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL a las que alude el Artículo 6º de la Ley Nº 26.337 a los señores Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Secretarios y Subsecretarios, Jefe de la CASA MILITAR y a las máximas autoridades de Organismos Descentralizados, Desconcentrados, Institutos de Seguridad Social, Entes Reguladores, Entes Liquidadores y Superintendencias, incluyendo a los Cuerpos Colegiados.

ARTÍCULO 6º.- Los funcionarios que hayan sido designados con rango y jerarquía correspondiente a alguno de los cargos mencionados en el Artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 477 de fecha 16 de setiembre de 1998 no se encuentran comprendidos en las previsiones de dicha norma y por lo tanto no están habilitados para disponer del Régimen de Unidades Retributivas establecido en la misma.

ARTÍCULO 7º.- La incorporación y reasignación de cargos al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (SI.NA.P.A.) será aprobada por Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. A tal efecto, las Jurisdicciones y

Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL que soliciten el dictado de dicha medida deberán acompañar la fundamentación correspondiente y un análisis de su costo y del financiamiento presupuestario.

La actualización del Nomenclador de Funciones Ejecutivas como consecuencia de homologaciones, ratificaciones y/o derogaciones de Funciones Ejecutivas será competencia de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 8º.- Establécese que tendrán carácter de montos presupuestarios indicativos los créditos de las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto que se indican a continuación:

Inciso 2 - Bienes de Consumo: todas sus partidas principales.

Inciso 3 - Servicios no Personales: todas sus partidas parciales, excepto la Partida Parcial 392 - Gastos Reservados.

Inciso 4 - Bienes de Uso: todas sus partidas parciales.

Inciso 5 - Transferencias: todas sus partidas subparciales.

Inciso 6 - Activos Financieros: todas sus partidas subparciales.

Inciso 8 - Otros Gastos: todas sus partidas parciales.

ARTÍCULO 9º.- Las asignaciones presupuestarias correspondientes a las actividades específicas en que se desagregan los programas, subprogramas y categorías equivalentes y las obras de los respectivos proyectos serán consideradas como montos indicativos.

La clasificación geográfica utilizada en la distribución de los créditos también tendrá el carácter de montos indicativos.

ARTÍCULO 10.- Establécese que el financiamiento que la Administración Central otorgue con Recursos del TESORO NACIONAL mediante transferencias, aportes de capital y asistencia financiera reintegrable a Empresas Públicas Nacionales, definidas en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, deberá asignarse presupuestariamente en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro. Las mismas sólo serán efectivas previo cumplimiento, en tiempo y forma de lo determinado por el último párrafo del Artículo 18 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005).

Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente artículo.

ARTÍCULO 11.- Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán presentar en forma obligatoria a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la programación trimestral de las metas físicas de cada uno de los programas, así como también el avance físico programado de los proyectos que superen el costo total de

PESOS ONCE MILLONES (\$ 11.000.000) y sus obras respectivas, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la aprobación de la presente medida. Esta programación trimestral mantendrá su validez a lo largo de todo el ejercicio, salvo cuando medie un cambio en la programación anual, debidamente justificado, en cuyo caso corresponderá adecuar la programación de los trimestres venideros. Esta reprogramación podrá realizarse dentro de los QUINCE (15) días anteriores a la finalización de los TRES (3) primeros trimestres del año.

Asimismo, deberán informar con el mismo carácter, dentro de los QUINCE (15) días corridos de la finalización de cada trimestre, la ejecución física correspondiente. Esto último, en todos los casos, independientemente del costo total de los proyectos, detallando claramente las acciones y los logros realizados en ese trimestre, así como también las causas de los desvíos.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION no dará curso a las órdenes de pago correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que, según lo informado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 12.- La programación anual de las metas físicas de cada programa, así como también el avance físico anual programado para los proyectos y las obras consignados en la presente medida podrán ser rectificadas, cuando corresponda —fundamentalmente en aquellos casos de correlación directa entre metas físicas y créditos asignados—, por los responsables de las Unidades Ejecutoras de los Programas y/o categorías programáticas equivalentes y el responsable del Servicio Administrativo Financiero respectivo mediante una reprogramación anual inicial, la cual deberá ser informada, junto con la programación trimestral mencionada en el artículo precedente, a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la aprobación de la presente medida, con el objeto de contar con una base consistente para el seguimiento físico-financiero que se efectúe de acuerdo con la normativa vigente.

ARTÍCULO 13.- Todos los remanentes de recursos del Ejercicio 2007 de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con excepción de aquellas que cuenten con una norma con jerarquía de ley que disponga otro destino, deberán ser ingresados a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION antes del 31 de octubre de 2008.

Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a prorrogar, por razones debidamente justificadas, la fecha establecida precedentemente así como también a disponer las adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación de su ingreso al TESORO NACIONAL.

ARTÍCULO 14.- Delégase en el Director y Subdirector de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la facultad para modificar las cuotas de compromiso y de devengado cuyo monto total en el trimestre no supere la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$ 500.000), pudiendo efectuar asimismo correcciones técnicas de Gastos Figurativos y

Contribuciones Figurativas correspondientes a modificaciones presupuestarias y cuotas de gastos aprobadas.

ARTÍCULO 15.- Las cuotas de compromiso y de devengado asignadas a las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional por resolución del Secretario de Hacienda o disposición del Subsecretario de Presupuesto, del Director o Subdirector de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, según corresponda, podrán ser modificadas mediante acto administrativo de quien ejerza las funciones de Coordinación Administrativa a nivel de Secretario o Subsecretario o los Titulares de cada Subjurisdicción y de Organismos que cuenten con Servicio Administrativo Financiero propio, para los entes de la Administración Central, o la máxima autoridad en el caso de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, de acuerdo con las condiciones que se establecen en la Planilla Anexa al presente artículo. Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA para introducir modificaciones en las condiciones antes señaladas y a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para su mejor cumplimiento.

ARTÍCULO 16.- Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional no podrán contratar obras u ordenar compras de bienes de uso sin previa intervención de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en caso de corresponder, por aplicación de lo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.354 para nuevos proyectos de inversión o adquisiciones de bienes de uso.

ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

NOTA: Esta Decisión Administrativa se publica sin las planillas Anexas. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar.

RESOLUCION N° 180/08 del Ministerio de Economía y Producción.

BUENOS AIRES, 27 MAR 2008

VISTO las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 25.152 del Régimen de Solvencia Fiscal, 25.917 de creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, los Decretos Nros. 1.731 del 7 de diciembre de 2004 y 1.344 del 4 de octubre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.156 dispone la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto a la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION antes del 15 de septiembre del año anterior al que regirá.

Que el inciso e) del Artículo 2° de la Ley N° 25.152 establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL elaborará un presupuesto plurianual de al menos TRES (3) años, sujeto a lo establecido en el Artículo 6° de la citada ley.

Que el comportamiento de la economía permite efectuar las previsiones presupuestarias con la debida anticipación.

Que en el programa económico en curso del Gobierno Nacional la administración de las cuentas fiscales adquiere gran relevancia.

Que, en ese sentido, el programa fiscal de mediano plazo precisa ser ponderado debidamente con la suficiente antelación.

Que es intención del ESTADO NACIONAL profundizar las técnicas de programación dando continuidad al PROCESO PRESUPUESTARIO PLURIANUAL implementado en ejercicios anteriores, a fin de actualizar las proyecciones de mediano plazo para el análisis y la evaluación de los programas presupuestarios en el período 2009-2011.

Que la Ley N° 25.917, reglamentada por el Decreto N° 1.731 del 7 de diciembre de 2004, crea el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal para su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2005.

Que en cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal es preciso que el cronograma de formulación del Presupuesto Nacional 2009 y Plurianual 2009-2011 contenga actividades que permitan adaptar la elaboración y exposición de la información relativa al Presupuesto Nacional.

Que la integralidad del enfoque macroeconómico y fiscal requiere la participación de un conjunto de actores en el proceso presupuestario.

Que es necesario programar detalladamente las actividades para hacer efectiva esa participación y elaborar en tiempo y forma el PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 2009 y el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2009-2011.

Que es necesario establecer las fechas de inicio y finalización de las actividades relevantes en el proceso de formulación presupuestaria.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 24 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional reglamentado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Fíjase el cronograma de elaboración del PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 2009 y el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2009-2011, Anexo al presente artículo.

ARTICULO 2º.- Delégase en la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION la organización del trabajo para la elaboración del PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 2009 y el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2009-2011.

ARTICULO 3º.- Constitúyese el GRUPO DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO (GAEP), integrado por los funcionarios que se detallan en el Anexo al presente artículo y coordinado por el señor Subsecretario de Presupuesto de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Los funcionarios que se detallan en el Anexo al presente artículo serán responsables de la realización de las actividades y del cumplimiento de las tareas encomendadas en las fechas establecidas en el cronograma del Anexo al Artículo 1º de la presente resolución.

ARTICULO 4º.- A los efectos de precisar la colaboración de los funcionarios integrantes del GRUPO DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO (GAEP), se describen en el Anexo al presente artículo las actividades que corresponde llevar a cabo para la formulación del PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 2009 y el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2009-2011, de acuerdo al cronograma Anexo al Artículo 1º de la presente resolución.

ARTICULO 5º.- La SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION invitará a la SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a colaborar con las tareas de formulación del PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 2009 y el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2009-2011.

En caso de resultar necesario, la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION podrá requerir la colaboración de funcionarios de otras reparticiones, no mencionados en el

Anexo al Artículo 3º de la presente resolución, y podrá adecuar el cronograma a la marcha de los trabajos garantizando su finalización oportuna.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 180/08 M.E.y P.

Anexo al Artículo 1º

CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2009-2011

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE
Constitución del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP).	9/04	9/04	Subsecretaría de Presupuesto
Revisión y actualización de manuales metodológicos, instructivos y sistemas operativos para la sistematización del proyecto de presupuesto.	10/04	30/05	Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto
Pedido de información sobre políticas presupuestarias institucionales, recursos y estructuras programáticas.	10/04	11/04	Oficina Nacional de Presupuesto
Elaborar la información relativa a: a) Cálculo de recursos. b) Formulación de políticas presupuestarias. c) Modificaciones en las aperturas programáticas.	14/04 14/04 14/04	12/05 19/05 19/05	Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
Elaboración del presupuesto preliminar.	14/04	23/05	Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
Elaboración y presentación de	16/04	2/05	Subsecretaría de Presupuesto

información relativa a la planta ocupada de cargos y ejecución mensual de gasto en personal en el año 2009 disponible en el Sistema Integrado de Recursos Humanos SIRH correspondiente al Sector Público.			- Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público
Proyección de las variables macroeconómicas para el período 2009-2011.	16/04	5/05	Subsecretaría de Programación Económica - Dirección Nacional de Programación Macroeconómica
Programación de gastos a financiar con préstamos de organismos internacionales de crédito y convenios bilaterales para el período 2009-2011.	16/04	12/05	Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito
Programación de la demanda de inversión para el período 2009-2011, clasificada por organismo y priorizada por proyecto.	16/04	19/05	Dirección Nacional de Inversión Pública
Programación del servicio de la deuda pública interna y externa y del perfil de vencimientos detallando concepto (intereses, amortizaciones, comisiones) y tipo de acreedor para el período 2009-2011.	23/04	19/05	Subsecretaría de Financiamiento - Oficina Nacional de Crédito Público
Elaboración, análisis y sistematización de los presupuestos preliminares de empresas públicas, sociedades del Estado Nacional, Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero.	23/04	25/08	Entidades del Sector Público Nacional no Financiero Oficina Nacional de Presupuesto
Preparación de techos presupuestarios 2009-2011.	2/05	9/06	Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto
Proyección de los recursos tributarios y las contribuciones a la Seguridad Social para el periodo	5/05	12/05 y	Subsecretaría de Ingresos Públicos-

2009-2011.		9/06	Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal
Elaboración del programa financiero para el período 2009 - 2011.	14/05	30/05	Subsecretaría de Financiamiento - Oficina Nacional de Crédito Público

Anexo al Artículo 1º
(continuación)

CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2009-2011

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE
Realización de reuniones con la Jefatura de Gabinete de Ministros para conocer la situación presupuestaria de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.	14/05	30/05	Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio de Economía y Producción
Descripción del escenario macroeconómico y formulación de los lineamientos de política presupuestaria para la elaboración del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto a ser enviado al Honorable Congreso de la Nación y su inclusión en el informe a distribuir entre los organismos de la Administración Nacional.	19/05	6/06	Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto Subsecretaría de Ingresos Públicos Subsec. de Relaciones con Provincias Subsecretaría de Financiamiento Subsec. de Programación Económica Subsec. de Coordinación Económica Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito
Capacitación de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.	2/06	30/06	Centro de Capacitación de la Secretaría de Hacienda Oficina Nacional de Presupuesto

Elaboración, revisión final y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Honorable Congreso de la Nación.	6/06	27/06	Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio de Economía y Producción Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto
Discusión y aprobación de los techos presupuestarios 2009-2011.	17/06	23/06	Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio de Economía y Producción
Ajuste definitivo y comunicación de los techos presupuestarios 2009-2011.	24/06	30/06	Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto
Elaboración de los anteproyectos.	1/07	31/07	Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
Descripción del escenario macroeconómico y aprobación definitiva de las proyecciones macroeconómicas para su inclusión en el Mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto al Honorable Congreso de la Nación.	16/07	1/08	Subsec. de Programación Económica
Descripción de la política presupuestaria para su inclusión en el Mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto al Honorable Congreso de la Nación.	16/07	15/08	Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto Subsecretaría de Ingresos Públicos Subsec. de Relaciones con Provincias Subsecretaría de Financiamiento Subsec. de Programación Económica Subsec. de Coordinación Económica Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito
Análisis de los anteproyectos y preparación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2009.	31/07	25/08	Subsecretaría de Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto
Elaboración de la versión definitiva del cálculo del servicio de la deuda pública interna y externa y el perfil de vencimientos detallando concepto (intereses, amortizaciones, comisiones) y tipo de acreedor.	4/08	15/08	Subsecretaría de Financiamiento - Oficina Nacional de Crédito Público

Anexo al Artículo 1º
(continuación)

CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2009-2011

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE
Elaboración de la versión definitiva del cálculo de recursos tributarios y las contribuciones a la Seguridad Social para el periodo 2009-2011.	4/08	15/08 y 3/09	Subsecretaría de Ingresos Públicos - Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal
Elaboración del mensaje y articulado del Proyecto de Ley de Presupuesto 2009.	6/08	5/09	Subsecretaría de Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto
Presentación de los requerimientos de los compromisos del Estado Nacional con las provincias derivados de pactos y acuerdos.	11/08	15/08	Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Preparación y remisión de la información referida al marco macrofiscal para el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en cumplimiento del Artículo 2º de la Ley Nº 25.917.	19/08	30/08	Subsecretaría de Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto
Estimación del resultado primario y financiero correspondiente a cada nivel de gobierno del Sector Público, de los límites de endeudamiento para el Gobierno Nacional y la proyección de los recursos de origen nacional discriminados por régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	19/08	09/09	Oficina Nacional de Presupuesto Subsecretaría de Relaciones con Provincias
Exposición y puesta en común del Proyecto de Ley de Presupuesto a los órganos rectores del Sistema de Administración Financiera del Sector	27/08	28/08	Subsecretaría de Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto

Público			
Aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto a ser remitido al Honorable Congreso de la Nación y ajustes finales.	27/08	04/09	Gabinete Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Economía y Producción
Elaboración del documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.	4/09	10/09	Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto
Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto al Honorable Congreso de la Nación.	11/09	12/09	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Economía y Producción
Elaboración del mensaje de remisión y documento definitivo del Presupuesto Plurianual 2009-2011.	16/09	7/10	Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto
Remisión al Honorable Congreso de la Nación de la información del presupuesto plurianual.	8/10	10/10	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Economía y Producción

Anexo al Artículo 3º

CONSTITUCION DEL GRUPO DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

- Subsecretario de Presupuesto
- Subsecretario de Ingresos Públicos
- Subsecretaria de Relaciones con Provincias
- Subsecretario de Financiamiento
- Subsecretario de Programación Económica
- Subsecretario de Coordinación Económica
- Director de la Oficina Nacional de Presupuesto
- Director Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público
- Director Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal
- Director Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
- Director de la Oficina Nacional de Crédito Público
- Director Nacional de Programación Macroeconómica
- Director Nacional de Inversión Pública
- Director Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito
- Directora de Políticas, Normas e Ingresos Presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto

El Subsecretario de Presupuesto delegará la coordinación administrativa de las tareas en una Secretaría Ejecutiva a cargo del Director de Políticas, Normas e Ingresos Presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Los representantes de las oficinas involucradas en las tareas operativas deberán tener nivel no inferior a Director.

Anexo al Artículo 4º

GRUPO DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

(GAEP) 2009-2011

I. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El GAEP, constituido por los funcionarios que se detallan en el Anexo al Artículo 3º de la presente resolución, tiene entre sus principales funciones apoyar la tarea de elaboración presupuestaria, proporcionando los lineamientos de política fiscal que orientarán la definición de políticas presupuestarias generales.

En este sentido, el Grupo debe suministrar la información necesaria para la elaboración de los techos presupuestarios correspondientes al trienio 2009-2011 y proporcionar el escenario macroeconómico y los lineamientos básicos de política fiscal que serán la base para la confección del Proyecto de Ley de Presupuesto 2009 y del Presupuesto Plurianual 2009-2011.

Asimismo, cada integrante del GAEP redactará para el Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación (actividad 16) y el Mensaje del Presupuesto (actividades 22 y 23) el texto correspondiente al tema del cual es competente y los remitirá a la Dirección de Políticas, Normas e Ingresos Presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto, que oficia de Secretaría Ejecutiva a fin de proceder a la elaboración definitiva de ambos documentos.

El GAEP contribuye a la definición de las orientaciones, prioridades, normas y procedimientos a los que deben ajustarse las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional para elaborar sus respectivos anteproyectos.

II. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

1) SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO

Oficina Nacional de Presupuesto

Coordinar, a través de la Dirección de Políticas, Normas e Ingresos Presupuestarios, las actividades de los funcionarios del GAEP detallados en el Anexo al Artículo 3º de la

presente resolución, en aras del cumplimiento del Cronograma para la Formulación del Presupuesto 2009-2011 previsto en el Anexo al Artículo 1º de la presente resolución.

Proyectar la ejecución del gasto presupuestado para el año 2008 e identificar los problemas suscitados que tendrán impacto presupuestario en el año 2009 y que requieran definiciones de política presupuestaria.

Informar y capacitar a las Jurisdicciones y Entidades en los aspectos relevantes de la elaboración del presupuesto para el trienio 2009-2011, especialmente en lo que se refiere a las innovaciones tecnológicas en relación con el sistema de información y en general a las técnicas de presupuestación y al presupuesto plurianual.

Proporcionar a las Jurisdicciones y Entidades las estimaciones correspondientes a los gastos en personal para el período 2009-2011, mediante la utilización del Sistema PROA o SIRHU.

Sistematizar la información relativa a la política presupuestaria general, formulada a instancias del GAEP, la referida a las políticas sectoriales, como así también la información de recursos no estimados por la DNIAF, proporcionada por las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Analizar y procesar las políticas presupuestarias institucionales formuladas por las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Revisar las estructuras programáticas e indicadores en coordinación con las distintas unidades ejecutoras de los programas.

Relevar, analizar y sistematizar los presupuestos preliminares de las empresas públicas, sociedades del Estado Nacional, fondos fiduciarios y otros entes para la elaboración del consolidado plurianual 2009-2011 del Sector Público Nacional no Financiero y su inclusión en el Mensaje de elevación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

Preparar y presentar, a las máximas autoridades jurisdiccionales, los techos presupuestarios tanto para el año 2009 como para el bienio 2010-2011.

Analizar los anteproyectos elaborados por las Jurisdicciones y Entidades para el año 2009 y para el bienio 2010-2011 y presentar a la Subsecretaría de Presupuesto las recomendaciones técnicas correspondientes.

Preparar la información referida al marco macrofiscal, en cumplimiento del Artículo 2º de la Ley Nº 25.917 y su reglamentación, para su remisión al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Elaborar el Documento Presupuestario definitivo para el año 2009.

Elaborar el Documento del Presupuesto Plurianual 2009-2011.

Realizar todas las tareas de preparación del presupuesto inherentes a su condición de órgano rector del sistema presupuestario del Sector Público Nacional.

Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público

Formular los lineamientos generales que en materia de política salarial y ocupacional se prevé implementar en el Sector Público Nacional en el próximo trienio.

Proporcionar información de ocupación de la Administración Nacional a la fecha de corte que oportunamente se determine.

Actualizar los valores unitarios salariales.

Informar acerca de los problemas pendientes en materia de escalafones, reclamos, etcétera, que puedan impactar en el presupuesto.

Asesorar en la utilización del Sistema de Base de Datos de Personal PROA y SIRHU.

2) SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal

Proporcionar las políticas que en materia de recursos impositivos elabore la Subsecretaría de Ingresos Públicos, que tendrán vigencia en el año 2009 y su impacto para el período 2009-2011.

Proporcionar el cálculo de recursos tributarios en forma desagregada por tipo de impuesto correspondiente a 2008 y al trienio 2009-2011.

Estimar los ingresos previsionales en materia de aportes patronales y personales correspondientes a 2008 y al trienio 2009-2011.

Estimar los gastos tributarios para los años 2008 y 2009 y elaborar el correspondiente informe a los fines de su inclusión en el Mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto.

3) SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS

Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias

Formular los requerimientos presupuestarios por compromisos asumidos, o a asumir, por el Gobierno Nacional con las Provincias.

Proporcionar los lineamientos de la política presupuestaria del sector provincial y municipal para el trienio 2009-2011 y, en particular, lo atinente a la coordinación fiscal entre los distintos niveles jurisdiccionales de gobierno.

Informar acerca de las normas legales proyectadas sobre la relación Nación-Provincias.

Proporcionar información relativa a la ejecución de los presupuestos provinciales y municipales consolidados para el 2007 y la proyección de la ejecución para el 2008.

Estimar la cuenta ahorro-inversión-financiamiento del consolidado provincial y municipal para el año 2009 y para el bienio 2010-2011.

Informar los límites de endeudamiento para las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la distribución de los recursos de origen nacional por Régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos previstos por la Ley N° 25.917 de creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y su reglamentación.

Estimar la recuperación de préstamos a las provincias derivados del Programa de Asistencia Financiera (PAF) para su inclusión en el programa financiero 2009-2011 que elabora la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento.

En lo que corresponda, coordinar las tareas de difusión de las actividades del GAEP en las jurisdicciones provinciales.

4) SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO

Oficina Nacional de Crédito Público

Elaborar el programa de financiamiento correspondiente al período 2009-2011.

Proporcionar los lineamientos de la política de financiamiento interno y externo y del servicio de la deuda pública (intereses y amortizaciones), en particular para el año 2009 y el mediano plazo.

Estimar los desembolsos a obtener por el Sector Público Nacional en los mercados locales, internacionales y de organismos oficiales de otros países, para el año 2008 y la proyección anual del período 2009-2011, desagregando Jurisdicción, tipo de deuda, monto máximo autorizado, plazos de gracia, tipos de interés, modalidad de amortización y destino del financiamiento.

Realizar proyecciones de la ejecución (calculando el impacto de la deuda nueva del ejercicio) del servicio de la deuda interna y externa, en concepto de intereses y amortizaciones, comisiones y gastos para el Sector Público No Financiero, abierto por jurisdicción y tipo de deuda, para el año 2008 y la proyección anual del período 2009-2011.

Proveer información actualizada del stock de la deuda pública interna y externa, incluyendo el perfil de los vencimientos, detallando concepto (intereses, amortizaciones, comisiones), tipo de acreedor y tasas de interés. Ello permitirá cumplir con los requerimientos de la Ley Nº 25.917 de creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y su reglamentación.

Estimar el monto a otorgar, en los años 2008 y 2009, de avales, fianzas o garantías por la Administración Central a otros Entes del Sector Público y el beneficio de los mismos.

5) SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA

Dirección Nacional de Programación Macroeconómica

Explicar el contexto macroeconómico y proporcionar los lineamientos de política para el año 2009 y el mediano plazo.

Proyectar las principales variables económicas a ser utilizadas en la elaboración del Presupuesto Plurianual 2009-2011: PIB, precios implícitos, precios al consumidor, precios mayoristas, tipo de cambio, tasa de interés doméstica e internacional, balanza comercial y balance de pagos. La proyección deberá mostrar el Producto Interno Bruto en valores corrientes y constantes, a precios de mercado, desagregando las proyecciones de: consumo, inversión, exportaciones e importaciones y las variaciones previstas en dichos agregados para el ejercicio presupuestado, tanto en términos nominales como reales, respecto del ejercicio vigente. La evolución de la cuenta comercial deberá contener las previsiones de exportaciones (FOB) y de importaciones (CIF), expresadas en Dólares Estadounidenses.

Proyectar para el período trienal 2009-2011 las variables económicas que adicionalmente son requeridas en el marco macrofiscal definido en la Ley N° 25.917 de creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y su reglamentación: la variación porcentual esperada, promedio y punta a punta, de los precios implícitos de cada una de las variables macroeconómicas mencionadas en el punto anterior y de los precios al consumidor y mayoristas; y el tipo de cambio nominal del peso con relación al Dólar Estadounidense y a las monedas de los países con los que principalmente se vincula el país en el comercio internacional y de los títulos representativos del endeudamiento asumido.

Explicar el comportamiento de las variables macroeconómicas para el mediano plazo en relación con las estimaciones mencionadas en los puntos precedentes.

6) SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA

Dirección Nacional de Inversión Pública

Proporcionar los lineamientos básicos de política en materia de inversión pública y la incidencia de la misma para el período 2009-2011.

Presentar la demanda de inversión para el trienio 2009-2011 desagregada por proyecto y actividad, según el caso, priorizando la misma de acuerdo a los criterios técnicos previstos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública Ley N° 24.354 y su reglamentación, y acorde con las restricciones financieras.

Cuantificar los requerimientos financieros de los proyectos, así como el financiamiento externo de los mismos y los regímenes de contrapartida financiera por parte del Tesoro Nacional, discriminando el gasto que demandarán los proyectos en ejecución del que requerirán los proyectos nuevos.

7) Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito

Proporcionar los lineamientos básicos de política presupuestaria relacionada con los préstamos de organismos internacionales de crédito y la incidencia de la misma para el período 2009-2011.

Programar los gastos a financiar con préstamos de los organismos internacionales de crédito (BID, BIRF, CAR, FONPLATA, etc.) estimados para el 2008 y proyectados para el periodo 2009-2011, incluyendo los proyectos en ejecución, preparación, donaciones y adelantos para la preparación de proyectos (PPF), desagregando número y entidad cedente del préstamo, denominación del proyecto o programa, los organismos responsables de ejecutar los mismos y el monto de las contrapartidas.

Programar los gastos con financiamiento externo bilateral estimados para el 2008 y proyectados para el periodo 2009-2011.

Proporcionar información actualizada sobre la ejecución y los desvíos observados en la realización de los proyectos con fondos de organismos internacionales y financiamiento externo bilateral respecto de lo programado.

III. MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DEL GAEP

En una primera fase de trabajo se contempla la realización de una reunión plenaria para acordar las funciones y los mecanismos de funcionamiento del grupo y luego se efectuarían reuniones que involucrarían a los miembros responsables del tema a tratar.

Está prevista la invitación de funcionarios de la Administración Nacional que aún cuando no integran formalmente el GAEP se justifique solicitarles colaboración.

La Subsecretaría de Presupuesto informará sobre la marcha general del proceso de presupuestación correspondiente al Ejercicio 2009 y transmitirá los nuevos requerimientos en la medida que surjan las necesidades.

La coordinación general del GAEP es responsabilidad del Subsecretario de Presupuesto. El coordinador contará con la asistencia de una Secretaría Ejecutiva a cargo de la Dirección de Políticas, Normas e Ingresos Presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto, que será la responsable de recibir la información producida por el grupo y entender en la coordinación de todas las tareas de índole operativa.

Capítulo III

Sistema de Tesorería

III. A.- Disposiciones Varias

.....

DECRETO N° 2663/92

BUENOS AIRES, 28 DIC 1992

VISTO la Ley N° 24.156 De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del SECTOR PUBLICO NACIONAL, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 73 de la comentada norma designa a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION como órgano rector del sistema de tesorería.

Que por el artículo 74 e) de la mencionada norma legal se atribuye competencia al comentado órgano para administrar el sistema de caja única o fondo unificado de la Administración Nacional instituido por el artículo 80 de la misma Ley.

Que según dispone el artículo 77 de dicha Ley funcionará una tesorería central en cada jurisdicción y entidad de la Administración Nacional a través de las cuales se movilizarán los fondos a disposición de las mismas, centralizarán las recaudaciones de las distintas cajas dependientes y cumplirán los pagos que autorice el respectivo Servicio Administrativo.

Que, por otra parte, el artículo 78 del cuerpo legal citado dispone que, los fondos que administren dichas jurisdicciones y entidades, sean depositados en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus veces.

Que resulta necesario dictar normas en relación con las disposiciones citadas que regulen la apertura, el mantenimiento y cierre de las cuentas bancarias por parte de las jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 136 de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

CAPITULO I

DE LAS CUENTAS BANCARIAS OFICIALES

ARTICULO 1°.- Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional mantendrán sus disponibilidades de efectivo depositadas exclusivamente en cuentas corrientes bancarias en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

No siendo ello posible por razones debidamente fundamentadas que así lo justifiquen, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION como excepción y en cada caso particular, podrá autorizar a los mencionados organismos para operar cuentas en moneda local o en divisas en otros bancos oficiales y privados, tanto en plazas del país como del exterior.

ARTICULO 2º.- Las excepciones a las que se hace referencia en el artículo anterior, tendrán vigencia hasta tanto no desaparezcan las razones oportunamente fundamentadas, y por un plazo máximo de DOS (2) años, a cuya finalización, deberá renovarse el pedido de excepción.

ARTICULO 3º.- Las empresas y sociedades del Estado, a que se refiere el artículo 8º inciso b) de la Ley N° 24.156, incluyendo las empresas residuales, mantendrán, preferentemente, sus cuentas bancarias, en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA. No obstante ello, cuando razones vinculadas a su giro lo impongan, podrán habilitarse otras cuentas u operar con otros bancos del sistema, públicos o privados, a condición que informen, a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, tal circunstancia.

La apertura de cuentas en moneda extranjera, por parte de dichas empresas o sociedades del Estado, en plazas locales o del exterior, sólo podrán habilitarse con la autorización previa de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, cuando razones vinculadas a su giro comercial hagan necesario contar con las mismas.

ARTICULO 4º.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION deberá mantener sus cuentas en moneda local y extranjera en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

No obstante ello, si razones del servicio así lo requieren podrá proceder a la apertura de otras cuentas en el país o en el exterior en bancos oficiales o privados y en moneda local o extranjera, renumeradas o no.

ARTICULO 5º.- Las cuentas bancarias correspondientes a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION deberán girar a la orden conjunta de DOS (2) funcionarios que serán designados por su titular, que también designará a los que podrán reemplazarlos en ausencia de aquéllos.

ARTICULO 6º.- Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional mantendrán abiertas el menor número posible de cuentas, debiendo canalizar todo el movimiento de fondos posibles a través de las mismas, salvo el caso de los pagos por cajas chicas que podrán realizarse en efectivo.

ARTICULO 7º.- La denominación de las cuentas bancarias deberá indicar la jurisdicción o entidad a la cual pertenece y hacer referencia a la unidad orgánica que es titular de la misma o bien a la naturaleza, objeto o fin de los recursos que moviliza.

ARTICULO 8º.- Las cuentas bancarias abiertas por las entidades y organismos del SECTOR PUBLICO NACIONAL a la fecha de publicación del presente decreto podrán permanecer activas en la medida que se de cumplimiento a lo establecido en los Capítulos III y IV del presente Decreto.

CAPITULO II

APERTURA DE CUENTAS

ARTICULO 9º.- Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que deban proceder a la apertura de cuentas en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA u otros bancos del país o del exterior deberán requerir autorización a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en forma previa a la iniciación de los trámites respectivos, mediante nota fundada.

ARTICULO 10.- La solicitud de autorización a que se refiere el artículo anterior deberá informar sobre los siguientes aspectos:

- a) Denominación propuesta para la cuenta
- b) Moneda en que se establecerá la misma
- c) Funcionarios autorizados a girarla
- d) Denominación del banco y/o de la sucursal correspondiente e indicación de la plaza donde se prevé operará la cuenta
- e) Naturaleza y origen de los fondos que movilizará
- f) Razones detalladas que hacen necesaria su apertura y de las que impidan la utilización de otras existentes, si las hubiere
- g) Si corresponde, se indicará el plazo durante el cual deberá operar la cuenta

ARTICULO 11.- En los casos de apertura de cuentas en moneda local o extranjera en bancos del país, las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, deberán agregar copia de la autorización de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a la documentación requerida por el banco para la realización del trámite respectivo, sin cuyo requisito los bancos no deberán dar curso al mismo.

ARTICULO 12.- Las empresas y sociedades del Estado informarán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la apertura de cuentas bancarias en moneda y plazas locales indicando:

- a) Número de la cuenta
- b) Tipo
- c) Denominación de la misma
- d) Banco, sucursal y plaza donde opera la cuenta

Con respecto a la apertura de cuentas en moneda extranjera en plazas locales o del exterior, deberán requerir autorización previa a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION agregando a la información precedente las razones que hacen necesaria la apertura mencionada.

CAPITULO III

REGISTRO DE CUENTAS OFICIALES

ARTICULO 13.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION tendrá a su cargo un registro de cuentas oficiales en el que se incluirán todas las cuentas bancarias correspondientes al SECTOR PUBLICO NACIONAL que se encuentren activas.

ARTICULO 14.- A los fines mencionados en el artículo precedente, todas las jurisdicciones y entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL procederán a remitir a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 del presente Decreto y dentro de los SESENTA (60) días de publicado el mismo, la siguiente información de cada una de sus cuentas bancarias:

- a) Denominación del banco
- b) Sucursal y plaza

- c) Domicilio
- d) Número
- e) Tipo
- f) Moneda
- g) Nombres de los funcionarios a cuya orden gira, indicando los cargos que ocupan
- h) Orden (recíproca o conjunta)
- i) Naturaleza y origen de los fondos que movilizan (recursos del Tesoro, fondos afectados, recursos propios de organismos descentralizados, propios de empresas, de créditos externos o internos, etc.).

ARTICULO 15.- Una vez operada la apertura de cuentas bancarias en virtud de autorizaciones conferidas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional informarán los números que le hayan sido asignados a dichas cuentas a los fines de su inclusión en el Registro de Cuentas Oficiales. Tal información deberá efectuarse dentro de los SIETE (7) días de producida la apertura de aquéllas. Las empresas y sociedades del Estado efectuarán igual comunicación dentro de los mismos plazos indicados en el presente artículo, cuando procedan a la apertura de cuentas bancarias en los términos previstos en el artículo 3º del presente Decreto.

CAPITULO IV

CIERRE DE LAS CUENTAS

ARTICULO 16.- Dentro de los TREINTA (30) días de publicada la presente disposición, las jurisdicciones y entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL procederán a solicitar el cierre de las cuentas bancarias cuyo funcionamiento no resulte indispensable a los fines del servicio.

ARTICULO 17.- Las cuentas que no cumplan los requisitos del presente Decreto deberán ser adecuadas a los mismos dentro del plazo indicado precedentemente.

ARTICULO 18.- Toda cuenta correspondiente a cualquier organismo del SECTOR PUBLICO NACIONAL cuya operación deje de ser necesaria en el futuro deberá ser cerrada y comunicado a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a los efectos de mantener actualizado el Registro de Cuentas Oficiales.

ARTICULO 19.- Producida la información a que se refiere el artículo 14 del presente Decreto, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION procederá a analizar la misma, a solicitar la información ampliatoria que considere necesaria y a requerir de sus titulares el cierre de las cuentas cuyo mantenimiento no se justifique por su movimiento o porque el mismo, pueda incluirse en otras cuentas existentes.

ARTICULO 20.- La SECRETARIA DE HACIENDA procederá a disponer el cierre de las cuentas abiertas en el país que no se hayan adecuado a las normas contenidas en el presente Decreto, como así también el de aquéllas que, vencido el plazo previsto en el artículo 14 de este Decreto, no hayan sido informadas según el mismo lo dispone.

También dispondrá, a su vencimiento, el cierre de las cuentas cuyo funcionamiento haya sido autorizado por un período determinado según lo previsto en el ARTICULO 2° de este Decreto.

Asimismo, la SECRETARIA DE HACIENDA procederá a notificar y posteriormente a disponer el cierre de aquellas cuentas bancarias correspondientes a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que no hayan tenido movimiento originado en el titular de la cuenta durante UN (1) año y a transferir a las cuentas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION las sumas acreditadas en las cuentas oficiales de los responsables cuando éstas se mantengan sin aplicación durante dicho lapso, siendo obligatorio para los bancos dar cumplimiento a las transferencias así ordenadas.

CAPITULO V

NORMAS AL SISTEMA BANCARIO

ARTICULO 21.- Las entidades integrantes del sistema bancario nacional, y en particular el BANCO DE LA NACION ARGENTINA deberán informar a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a su requerimiento, las denominaciones, números, tipos, movimientos, saldos, etc., de las cuentas bancarias, correspondientes a las jurisdicciones y entidades, del SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Asimismo procederá a ejecutar el cierre de las cuentas que la SECRETARIA DE HACIENDA solicite, según lo previsto en el presente Decreto.

ARTICULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 2663/92

**RESOLUCION N° 590/94 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 03 MAY 1994

VISTO la Ley de Ministerios (t.o.1992) reformada por la ley 24.190, el artículo 15° de la Ley N° 24.307 de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 1994, los Decretos N° 407 de fecha 11 de marzo de 1993 y N° 1594 del 31 de agosto de 1992 y sus modificaciones y complementarios y el N° 2453 de fecha 26 de noviembre de 1993 y la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 1276 de fecha 26 de octubre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 407, de fecha 11 de marzo de 1993 aprueba convenios de reducción y reestructuración de deuda externa, entre los que se encuentra el CONTRATO DE PRENDA GARANTIZADA que prevé la constitución de garantías de capital e intereses que pueden ser reinvertidas regularmente a lo largo de su vigencia.

Que la Resolución N° 1276 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 26 de octubre de 1993, fija competencias para efectuar operaciones financieras previstas en el CONTRATO DE PRENDA GARANTIZADA.

Que el Decreto N° 2453 de fecha 26 de noviembre de 1993, modifica el artículo 1° de su similar N° 1594 del 31 de agosto de 1992 y sus modificaciones y complementos, estableciendo la nómina de Secretarías y Subsecretarías de este MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, fijando competencias para cada una de ellas.

Que el artículo 15° de la Ley N° 24.307 faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a colocar las disponibilidades en efectivo del TESORO NACIONAL y las correspondientes a las Instituciones de Seguridad Social en cuentas bancarias remuneradas del país o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales e internacionales de reconocida solvencia.

Que a efectos de lograr un manejo eficiente de los fondos en divisas es necesario tomar decisiones continuas y rápidamente con la información más actualizada disponible.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto en los puntos 5 y 13 del artículo 19° de la Ley de Ministerios (t.o.1992), reformada por la Ley 24.190, el artículo 15 de la Ley N° 24.307 y el Decreto N° 407/93.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Encomiéndase a la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS fijar las condiciones financieras de las operaciones que fuesen necesarias para la colocación de excedentes transitorios en divisas del TESORO NACIONAL y los fondos del Acuerdo de Prenda Garantizado aprobado por Decreto N° 407/93, con ajuste a los criterios establecidos en los respectivos convenios oportunamente celebrados.

ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la SECRETARIA DE HACIENDA efectivizar las operaciones financieras que surjan de la aplicación del artículo 1° de la presente, y el dictado de las normas de carácter administrativo contable que hagan al cumplimiento de esta Resolución.

ARTICULO 3°.- Encomiéndase a los Señores Secretarios de Finanzas, Bancos y Seguros y de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la designación y substitución, en forma conjunta, de "Funcionarios Autorizados" en los términos del artículo 7.03.(b) del Contrato de PRENDA GARANTIZADA POR BONOS DE CAPITAL, aprobado mediante Decreto N° 407/93, conforme lo indiquen razones de servicios.

ARTICULO 4°.- A los fines de su competencia específica, la SECRETARIA DE FINANZAS BANCOS Y SEGUROS, queda facultada para:

- a) Seleccionar las contrapartes entre entidades oficiales, multilaterales o privadas de reconocida experiencia, prestigio y solvencia para actuar en operaciones equivalentes a aquella que se disponga.
- b) Determinar los importes individuales, las oportunidades, los plazos, los mercados del país o del exterior y las distintas condiciones en que habrán de efectuarse las colocaciones.
- c) Establecer los métodos y la forma de colocación conforme a las prácticas vigentes en las jurisdicciones tanto nacionales como extranjeras donde se llevarán a cabo dichas colocaciones.
- d) Solicitar a la SECRETARIA DE HACIENDA la disposición de los fondos necesarios para el pago o regularización de todos los gastos en que se hubiera debido incurrir y las comisiones que se acuerden conforme a los arreglos correspondientes, en el marco de las normas vigentes sobre recursos y gastos presupuestarios.

ARTICULO 5°.- Facúltase al Señor Secretario de Hacienda, o al funcionario que éste designe, a acordar y suscribir los contratos necesarios para las colocaciones a efectuarse, los que contemplarán las cláusulas usuales a esos efectos, que incluirán las responsabilidades necesarias, acorde con cada operación específica, honorarios y comisiones de los agentes colocadores con las entidades que hayan sido seleccionadas conforme al artículo 4° inc.a) de la presente para efectuar las colocaciones.

ARTICULO 6°.- Las entidades financieras que intervengan en las operaciones alcanzadas por esta Resolución remitirán a la SECRETARIA DE HACIENDA la información pertinente

en las formas y modalidades que ésta requiera a fin de permitirle un adecuado registro y control.

ARTICULO 7°.- Derógase la Resolución N° 1276 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 26 de octubre de 1993.

ARTICULO 8°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N°590/94 MEyOSP

RESOLUCION N° 278/94 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 13 JUL 1994

VISTO, el artículo 7° del Decreto 2663 del 29 de diciembre de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que la norma citada contiene disposiciones relativas a las denominaciones de las cuentas bancarias con que cuentan las jurisdicciones y entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que la norma de referencia, en su artículo 17 dispone que “las cuentas que no cumplan con los requisitos del presente Decreto deberán ser adecuadas a los mismos”.

Que, no obstante la disposición mencionada, se advierte, a través de los listados de cuentas que proporciona el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, que tal adecuación no ha sido cumplida por la totalidad de las jurisdicciones y entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que en razón de ello, en muchos casos, a través de las denominaciones de las cuentas, no es posible determinar quienes son sus titulares o bien a qué unidad orgánica pertenece, la naturaleza, objeto o fin de los recursos que moviliza.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades que le otorga la ley 24156 y sus decretos reglamentarios N° 2666 del 29 de diciembre de 1992 (apartado 1° del Artículo 6° del Reglamento parcial N° 1) y 2663/92 (Artículo 20).

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el “Instructivo sobre el cumplimiento del artículo 7° del Decreto N° 2663/92 relativo a las denominaciones de las Cuentas Bancarias Oficiales Nacionales” que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Autorízase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a impartir las instrucciones que hagan al cumplimiento de la presente Resolución, como así también gestionar la asignación de los códigos a aquellas entidades no incluidas en el anexo adjunto.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 278/94 S.H.

ANEXO I

INSTRUCTIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 7º DEL DECRETO 2663/92 RELATIVO A LAS DENOMINACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS “OFICIALES” (NACIONALES)

A) Cuentas correspondientes a organismos de la Administración Central

1) En primer lugar se colocará la jurisdicción presupuestaria respectiva, abreviándola según la siguiente tabla:

0100	Poder Legislativo Nacional	P. Leg. N.
0500	Poder Judicial de la Nación	P.Jud.N.
2000	Presidencia de la Nación	Pcia. N.
2001	Secretaría General	S. Gral.
2003	Secret. de Recursos Naturales y Amb. Humano	S. Rec. N.
2004	Secretaría de la Función Pública	S. Func. P.
2006	Secretaría de Turismo	S. Tur.
2008	Secretaría de Inteligencia de Estado	S. Intel.
2009	Secretaría de Deportes	S. Dep.
2010	Secretaría de Ciencia y Tecnología	S. C y Tec.
2011	Secret. de Prog. Prevenc. y Lucha c/ Narcotráfico	S. L. Narc.
3000	Ministerio del Interior	M. Int.
3500	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	M. R. Ext.
4000	Ministerio de Justicia	M. Just.
4500	Ministerio de Defensa	M. Def.
4520	Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	M. Def.
4521	Estado Mayor del Ejército	E. A.
4522	Estado Mayor de la Armada	A.R.A.
4523	Estado Mayor de la Fuerza Aérea	F.A.A.
4524	Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.	EMCO
5000	Minist.de Economía y Obras y Serv. Públicos	M. Econ.
7000	Ministerio de Cultura y Educación	MC y Ed.
7500	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	MTySS
8000	Ministerio de Salud y Acción Social	M.Sal.y AS

2) A continuación de la abreviatura de la jurisdicción se colocarán los códigos numéricos de la misma y del SAF, separados por una barra (/). Por ejemplo: P. Leg. N-0100/312 - Dirección de Contabilidad y administración del Honorable Senado de la Nación.

3) En tercer lugar se hará referencia abreviada a la unidad orgánica a cuya orden gira la cuenta y/o a la naturaleza objeto o fin de los recursos correspondientes.

Ejemplos: a) Ministerio de Cultura y Educación - Secretaría de Cultura - Fondo Permanente.

“MC y Ed.- 7000/330 - Sec. Cult.- Fdo. Perm.”

b) Ministerio de Justicia - Dirección general de técnica y de Coordinación Administrativa - Recursos afectados.

“ M. Just.-4000/332 - DGT y C Adm- Rec. Afect.”

B) Cuentas correspondientes a Organismos Descentralizados.

1) En primer lugar se colocará la designación del organismo Descentralizado titular de la cuenta, abreviándolo según la siguiente tabla:

a) Organismos Descentralizados

01.00/001	Auditoría General de la Nación	Aud.G.N.
20.00/101	Fundación Miguel Lillo	Fund.M.Lillo
20.00/102	Comité Federal de Radiodifusión	CONFER
20.00/103	Consejo Nacional de Inv. Científicas y Técnicas	CONICET
20.00/104	Instituto Nacional de la Administración Pública	INAP
20.00/105	Comisión Nacional de Energía Atómica	CONEA
20.00/106	Comisión Nacional de Actividades Espaciales	C.NAE
20.00/107	Administración de Parques Nacionales	Adm. Parq. Nac.
20.00/108	Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas	INCyTH
20.00/109	Sindicatura General de la Nación	SIGEN
30.00/200	Registro Nacional de las Personas	Reg.Nac.Pers.
45.00/450	Instituto Geográfico Militar	I.G.M.
45.00/451	Dirección Nacional de Fabricaciones Militares	DGFab. Mil
50.00/600	Servicio Nacional de Sanidad Animal	SENASA
50.00/602	Comisión Nacional de Valores	C.N.Val.
50.00/603	Superintendencia de Seguros de la Nación	Sup.Sec.Nac.
50.00/604	Dirección Nacional de Vialidad	D.N.Vial.
50.00/605	Instituto Nacional de Acción Cooperativa	INAC
50.00/606	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	INTA
50.00/607	Instituto Nac. de Inv. y Desarrollo Pesquero	INIDEP
50.00/608	Instituto Nacional de Tecnología Industrial	INTI
50.00/609	Instituto Nacional de Vitivinicultura	In. Vitiv.
50.00/610	Instituto Nacional de Prevención Sísmica	I.N.Prev. Sísmica
50.00/612	Tribunal de Tasaciones de la Nación	Trib.Tas.N.
50.00/613	Consejo Fed. de Agua Potable y Saneamiento	COFAPyS
50.00/614	Instituto Nacional de Semillas	I.N. Semillas
50.00/615	Instituto Arg. de Sanidad y Calidad Vegetal	IA.San. y Cal. Veg.
50.00/616	Dirección General Impositiva	D.G.I
50.00/617	Administración Nacional de Aduanas	ANA
50.00/618	Instituto Nacional de Tecnología Minera	INTEMIN
50.00/619	Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria	CNR Ferrov.
50.00/620	Tribunal Fiscal de la Nación	Trib. Fisc. N.

50.00/654	Comisión Nacional de Transporte Automotor	CNTA
50.00/655	Comisión Nacional de Transporte Ferroviario	CNTF
50.00/656	Organismo Regional de Seguridad de Presas	OR Seg. Pres.
70.00/800	Instituto Nacional de Crédito Educativo para la Igualdad de Oportunidades	InCre.Ed.Ig.Op.
70.00/801	Instituto Nacional de Cinematografía	InCinem.
70.00/802	Fondo Nacional de las Artes	Fdo. Nac. Artes
70.00/803	Consejo Nacional de Educación Técnica	CONET
70.00/806	Universidad Nacional de Buenos Aires	UBA
70.00/807	Universidad Nacional de Catamarca	UN Catam
70.00/808	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires	UNCPBA
70.00/809	Universidad Nacional del Comahue	UNComahue
70.00/810	Universidad Nacional de Córdoba	UnCórdoba
70.00/811	Universidad Nacional de Cuyo	UNCuyo
70.00/812	Universidad Nacional de Entre Ríos	UNE. Ríos
70.00/813	Universidad Nacional de Formosa	UNFormosa
70.00/814	Universidad Nacional de General San Martín	UNGSMartín
70.00/815	Universidad Nacional de General Sarmiento	UNGSarmiento
70.00/816	Universidad Nacional de Jujuy	UNJujuy
70.00/817	Universidad Nacional de La Matanza	UNLa Matanza
70.00/818	Universidad Nacional de La Pampa	UNLa Pampa
70.00/819	Universidad Nacional de La Plata	UNLa Plata
70.00/820	Universidad Nacional del Litoral	UNLitoral
70.00/821	Universidad Nacional de Lomas de Zamora	UNL. de Zamora
70.00/822	Universidad Nacional de Luján	UNLuján
70.00/823	Universidad Nacional de Mar del Plata	UNMar del Plata
70.00/824	Universidad Nacional de Misiones	UNMisiones
70.00/825	Universidad Nacional del Nordeste	UNNordeste
70.00/826	Universidad Nacional de la Patagonia	UNPatagonia
70.00/827	Universidad Nacional de Quilmes	UNQuilmes
70.00/828	Universidad Nacional de Río Cuarto	UNRío Cuarto
70.00/829	Universidad Nacional de Rosario	UNRosario
70.00/830	Universidad Nacional de Salta	UNSalta
70.00/831	Universidad Nacional de San Juan	UNSan Juan
70.00/832	Universidad Nacional de San Luis	UNSan Luis
70.00/833	Universidad Nacional de Santiago del Estero	UNS. del Estero
70.00/834	Universidad Nacional del Sur	UNSur
70.00/835	Universidad Tecnológica Nacional	UTN
70.00/836	Universidad Nacional de Tucumán	UNTucumán
70.00/849	Otras Universidades no especificadas	Otras Universidades
80.00/900	Administración Nacional del Seguro de Salud	Adm. Nac. Seg. Salud
80.00/901	Instituto Nacional de Acción Mutua	INAM
80.00/902	Centro Nacional de Reeducción Social	CENARESO
80.00/903	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	Hosp.Nac. B. Sommer

80.00/904	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	ANMAT
80.00/905	Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablación e Implantes	INCUCAI
80.00/906	Inst. Nac. de Microbiología Dr. Carlos Malbrán	INM. Dr. Malbrán
80.00/907	Consejo Nacional del Menor y la Familia	CNMenor y la Flia.
80.00/908	Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas	Hosp.N.Dr.A.Posadas
80.00/909	Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca	CNDr.MM de Oca
80.00/910	Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sud	INPsicofísica del Sud
50.99/651	Ente Nacional Regulador del Gas	ENR.Gas
50.99/652	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	ENRElectricidad
50.99/653	Ente Regulador de Obras Sanitarias	ENRObras Sanitarias

b) Instituciones de Seguridad Social

30.00/250	Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal	Caja de policía de la Policía Federal
45.00/470	Inst. de Ayuda Financiera para pagos de Retiros y Pensiones Militares	IAF
75.00/850	Administración Nacional de Seguridad Social	ANSES

2) A continuación se colocarán los códigos numéricos de la jurisdicción y del Organismo Descentralizado, separados por una barra (/).

Ejemplo: D.G.I. 50.00/616

3) En tercer lugar se hará referencia abreviada a la unidad orgánica a cuya orden gira la cuenta y/o la naturaleza objeto o fin de los recursos correspondientes.

Ejemplos:

a) Universidad Nacional de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas - Fondos del Tesoro

“UBA 70.00/806 - Fac. Cs. Económ. - Fdo. Tesoro”

C) Cuentas correspondientes a Empresas.

1) En primer lugar se colocará la designación de la Empresa titular de la cuenta, abreviándola según la siguiente tabla:

a) Empresas y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria

20.00/150	Emp. Nuclear Arg. de Centrales Eléctricas S.A.	ENACE S.A.
45.00/500	Tecnología Aeroespacial S.A.	TEA S.A.
45.00/502	Petroquímica Bahía Blanca S.A.	Petroq. B. Blanca S.A.
45.00/503	Petroquímica General Mosconi S.A.	Petroq. G. Mosconi S.A.
45.00/504	Astilleros y Fabricas Navales del Estado S.A.	AFNE S.A.

45.00/505	SISTEVAL S.A.	SISTEVAL S.A.
45.00/506	Astilleros Ministro M. Domecq García S.A.	Ast.Mtro.M Domecq GSA.
45.00/507	Tanque Argentino Mediano S.A.	TAMSE S.A.
50.00/700	Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.	ENCOTEL S.A.
50.00/701	Ferrocarriles Metropolitanos	FEME S.A.
50.00/703	Despacho Nacional de Cargas S.A.	Desp.Nac.Cargas S.A.
50.00/704	Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.	HIDRONOR S.A.

b) Sociedades del Estado

50.00/705	Administración General de Puertos S.E.	AGP S.E.
50.00/720	Casa de Moneda S.E.	Casa de Moneda S.E.
50.00/732	Gas del Estado	Gas del Estado
50.00/733	Instituto Nacional de Reaseguro	IN. Reaseguro
50.00/734	Agua y Energía Eléctrica	Agua y E. Eléctrica
50.00/790	Unid. Especial Sistema de Transmisión Yaciretá	U.E. Yaciretá
80.00/920	Lotería Nacional S.E.	Lotería Nac. S.E.

c) Empresas del Estado

45.00/501	Construcción de Viviendas para la Armada Arg.	COVIARA
45.00/520	Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.M.	H. Patag. Sierra Grande
45.00/522	INTESA	INTESA
50.00/730	Ferrocarriles Argentinos	FFCC. Arg.
50.00/731	Obras Sanitarias de la Nación	OSN
50.00/735	Yacimientos Carboníferos Fiscales	YCF

d) Sociedades de Economía Mixta

45.00/521	SOMISA	SOMISA
-----------	--------	--------

e) Sociedades Anónimas

20.00/151	Argentina Televisora Color S.A	ATC S.A.
20.00/152	TELAM S.A.	TELAM S.A.
50.00/702	YPF S.A.	YPF S.A.

f) Empresas Residuales

20.00/180	Argentina Televisora Color S.E.	ATC S.E. Resid.
45.00/560	Talleres de Rep. navales Dársena Norte	TANDANOR Resid.
50.00/500	Tecnología Aeroespacial S.A.	TEA S.A. Resid.
50.00/503	Petroquímica General Mosconi S.A.	Petroq.G.Mosconi S.A.Res.
50.00/504	Astilleros y Fab. Navales del Estado S.A.	AFNE S.A. Resid.
50.00/507	Tanque Argentino Mediano S.E.	TAMSE Resid.

50.00/520	Hierro Patagónico de Sierra Grande SAM	HIPASAM Resid.
50.00/521	Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina	SOMISA Resid.
50.00/701	Ferrocarriles Metropolitanos S.A.	FEMESA Resid.
50.00/704	Hidroeléctrica Norpatagónica	HIDRONOR Resid.
50.00/705	Administración General de Puertos S.E.	AGP S.E. Resid.
50.00/730	Ferrocarriles Argentinos	FFCC Arg. Resid.
50.00/731	Obras Sanitarias de la Nación	OSN Resid.
50.00/732	Gas del Estado S.E.	Gas del Estado S.E. Resid.
50.00/733	Instituto Nacional de Reaseguro S.E.	INReaseguro S.E.. Resid.
50.00/734	Agua y Energía Eléctrica S.E.	AyE. Eléct. S.E. Resid.
50.00/735	Yacimientos Carboníferos Fiscales	YCF Resid.
50.00/736	Industrias Mecánicas del Estado	Ind. Mec. E. Resid.
50.00/737	Siderurgia Integrada S.A.	Siderurg. Integ. S.A. Resid.
50.00/780	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	ENTEL Resid.
50.00/781	Aerolíneas Argentinas S.E.	Aerol. Argent. S.E. Resid.
50.00/782	Servicios Eléctricos del Gran Bs. As. S.A.	SEGBA S.A. Resid.
50.00/783	Empresa Líneas Marítimas Argentinas	ELMA Resid.
50.00/784	Flota Fluvial	Flota Fluvial Resid.
50.00/786	FORJA Argentina S.A.	FORJA Arg. S.A. Resid.
50.00/787	Empresa Nacional de Correos y Telégrafos	ENCOTEL Resid.

2) A continuación se colocarán los códigos numéricos de la jurisdicción y de la Empresa, separados por una barra (/).

Ejemplo: Mercado Central 50.00/751

3) En tercer lugar se hará referencia abreviada a la unidad orgánica a cuya orden gira la cuenta y/o la naturaleza objeto o fin de los recursos correspondientes.

Ejemplo: Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. Sucursal Santa Rosa Fondos Propios

“ENCOTEL SA 5000/700. S. Rosa - Fdos. Propios”

RESOLUCION N° 522/94 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 18 NOV 1994

VISTO los Decretos N° 2666 aprobatorio del reglamento parcial N° 1 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público nacional y N° 2737 que aprueba la estructura organizativa de la SECRETARIA DE HACIENDA, ambos de fecha 29 de diciembre de 1992 y la Resolución N° 590 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 3 de mayo de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Resolución N° 590/94 del MINISTERIO DE ECONOMIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA, a efectivizar las operaciones financieras que surjan de la aplicación del artículo 1° de la misma y al dictado de las normas de carácter administrativo contable que hagan al cumplimiento de esa Resolución.

Que el Decreto N° 2666/92, mediante el cual se aprueba el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156, en la reglamentación de su artículo 6°, establece en el inciso 1) que la Dirección y Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera estará a cargo de esta SECRETARIA DE HACIENDA.

Que la administración de los fondos públicos, de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada Ley se concentra en la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que, consecuentemente, corresponde establecer las normas complementarias y los procedimientos a fin de cumplimentar la Resolución mencionada en el VISTO.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2666/92.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los procedimientos para la concertación de operaciones financieras previstas en el artículo 1° de la Resolución N° 590/94 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 3 de mayo de 1994, que se acompañan como Anexo I y II, y que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Presupuesto de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al conformar las notas que remita la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS, a fin de concertar las operaciones previstas en la Resolución citada en el apartado anterior.

ARTICULO 3°.- Autorízase al Tesorero General de la Nación o Subtesorero General de la Nación a efectuar las confirmaciones o confirmaciones de las operaciones que efectivice la SECRETARIA DE HACIENDA, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2° de la Resolución N° 590/94 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 4°.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, llevará un registro, en las condiciones que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, que permita la identificación de cada una de las operaciones que se realicen, en especial fecha y monto de la colocación, entidad interviniente, plazo rendimiento y destino de los fondos.

ARTICULO 5°.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, al dictado de las normas complementarias.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 522/94 S. H.

ANEXO I

I) COLOCACIONES DE FONDOS DE GARANTIAS DEL DECRETO N° 407/93 (Aprobación de contratos e instrumento para formalizar el Acuerdo con la Banca Acreedora) QUE NO TENGAN MOVIMIENTO DE IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS (Fondos de garantías de Plan Brady colocados en custodia en el F.R.B.N.Y.)

1) LA SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS procederá a recomendar la operación en los términos y con las instituciones que entienda resulten más convenientes, de acuerdo con la autorización Ministerial conferida, respecto de fondos que no se encuentran en cuentas bancarias a la orden de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

2) Fijada la operación, la Subsecretaría citada en 1.-, remitirá a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, nota firmada por el funcionario que la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS designe, mediante la cual informa la operación pactada, a fin de que el Tesorero General de la Nación, o el Subtesorero General de la Nación, procedan a confirmarla, vía fax u otro medio, a la ENTIDAD FINANCIERA INTERVINIENTE.

La nota contendrá todos los datos necesarios para formalizar la transacción, debiendo constar como mínimo:

Fecha Valor de la Imposición:

Monto Invertido:

Moneda:

Código de Moneda:

Entidad Financiera Interviniente:

Denominación:

Código de Entidad:

Domicilio:

Fax:

Entidad Receptora:

Denominación:

Código de Entidad:

Domicilio:

Fax:

Tipo de Operación:

Fecha de Vencimiento:

Plazo:

Origen de los Fondos (operación anterior si corresponde):

Tasa de Operación:

Rendimiento:

Gastos autorizados:

Monto total de la operación al vto.:

Destino de los Fondos:

Instrucción de la Secretaría de Finanzas, Bancos y Seguros:

- 3) La TESORERIA GENERAL DE LA NACION , remitirá nota a la SECRETARIA DE HACIENDA, adjuntando copia de la nota señalada en 2.-, solicitando proceda a ordenar la disposición de los fondos.
- 4) Recibida la nota por la SECRETARIA DE HACIENDA, ésta será intervenida por el Sr. Secretario de Hacienda o por el Sr. Subsecretario de Presupuesto y devuelta a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.
- 5) Con dicha conformidad el tesorero General de la Nación o Subtesorero General de la Nación la comunicará -vía fax u otro medio similar- al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en su carácter de agente financiero, ordenando la disposición de los fondos que hagan posible la operación, requiriendo que emita de inmediato las confirmaciones necesarias para efectivizar la misma. Asimismo solicitará de éste la pertinente reconfirmación.

En caso de que por la modalidad operativa algunas de las características de la transacción no puedan ser conocidas al momento de la imposición, (precio o tasa obtenida “-mejor esfuerzo”-, gastos, etc.) esta operación será mantenida en estado provisional, hasta tanto el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA proceda a su reconfirmación.

Una vez confirmada la operación de acuerdo al punto 4.-, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION procederá a registrarla, de acuerdo a las disposiciones de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, para lo cual habilitará en su dependencia, un registro auxiliar que permita su identificación, que como mínimo deberá contener los datos señalados en 2.-

En el supuesto caso que los fondos a colocar deban, previamente, ser ingresados a una cuenta de disponibilidades, a la orden de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, la misma confeccionará el Formulario de Ingreso de los Fondos (F.65) y ordenará la emisión del pertinente Formulario N° 90 de Egresos Extrapresupuestarios.

- 6) Reconfirmada la transacción, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, la comunicará a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, remitiéndole fotocopia de la misma.
- 7) Los pasos mencionados deben cumplirse dentro del mismo día hábil para cumplir los requerimientos del F.R.B.N.Y.
- 8) La SECRETARIA DE HACIENDA instruirá al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para que remita a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION toda información relativa a las operaciones que realice con los fondos depositados en garantía, por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, así también, como la información complementaria que reciba esa SECRETARIA a fin de respaldar sus registros.

I) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA COLOCACIONES DE FONDOS DE GARANTIAS DEL DECRETO N° 407/93 QUE NO TENGAN MOVIMIENTOS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS (colocados en custodia en el Federal Reserve Bank of New York).

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA	ACCION
1) SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS SUBSEC. DE FINANCIAMIENTO	• Negocia la operación. • Pacta la operación. • Confecciona Nota para T.G.N.: (c/copia) para que ésta conforme operación.

- Remite nota para la firma de Funcionario autorizado.
- Firma de la nota por el Funcionario autorizado.
- Asigna un Número Identificador específico para estas operaciones.
- Remite a T.G.N. original y copia.

2) SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA GENERAL DE LA NACION

- a)
- Recibe Nota -original y copia por Sec. Privada y sella ambas con fecha y hora de recepción.
 - Entrega copia sellada a S.F.B. y S. como constancia de recepción.
 - La entrega de inmediato al Tesorero General de la Nación o Subtesorero General de la Nación.

Tesorero General de la Nación o
Subtesorero General de la Nación

- b)
- Verifica que la nota cumpla los recaudos.
 - Conformar la nota al pie.
 - Ordena operación por fax a la Entidad Financiera Interviniente.

3) SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA GENERAL DE LA NACION

- Elabora nota al Secretario de Hacienda, solicitando orden de disposición de fondos.
- Adjunta fotocopia de nota remitida en 2.-
- Asigna un número Identificador específico para estas operaciones.
- Remite a S.H. original y copia.

4) SECRETARIA DE HACIENDA

Secretaría privada

- a)
- Recibe nota de T.G.N.
 - Entrega copia sellada a la T.G.N. como constancia de recepción.
 - Entrega de inmediato al Secretario de Hacienda.

Secretario de Hacienda o
Subsecretario de Presupuesto

- Tesorero General de la Nación o
Subtesorero General de la Nación
- b)
 - Interviene la nota.
 - Envía a la T.G.N.
 - c)
 - Recibe nota.
 - Conformar nota.
 - Comunica vía fax -u otro medio- al B.C.R.A. ordenando la disposición de fondos.
 - Requiere al B.C.R.A. confirmaciones para efectivizar la operación.
 - Envía a la Unidad de Registro de la Tesorería General de la Nación.

UNIDAD DE REGISTRO

- d)
 - Recibe solicitud de operación de T.G.N.
 - Confecciona Formulario 65, ordena emisión del formulario 90, si los fondos a colocar fueron previamente imputados a una cuenta de disponibilidades.
 - Registra a la espera de confirmación.

5) BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

- Recibe fax de la Entidad financiera.
- Recibe el fax de la T.G.N.
- Efectúa la operación.
- Reconfirma a T.G.N. mediante fax
- Envía a T.G.N.

6) TESORERIA GENERAL DE LA NACION

Tesorero General de la Nación o
Subtesorero General de la Nación

- a)
 - Recibe reconfirmación.
 - Recibe antecedentes.
 - Envía a S.F.B. y S. fotocopia de reconfirmación.
 - Envía a S.F.B. y S. fotocopia de antecedentes.
 - Remite solicitud de operación, nota de reconfirmación y antecedentes a Unidad de Registro.

UNIDAD DE REGISTRO

- b)
 - Recibe documentación y controla.

- Informa al sistema de la operación realizada.
- Archiva los antecedentes.

7) SECRETARIA DE FINANCIAMIENTO

- Recibe documentación de T.G.N.

8) SECRETARIA DE HACIENDA

- Instruye a bancos Intervinientes para que envíen a T.G.N. información que permita mantener actualizados los registros.

**9) BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA.**

- Informa a la S. H. cuando ésta lo requiera.

ANEXO II

II) COLOCACIONES DE FONDOS REGULADOS POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY N° 24.307 -SIN PARTIDA PRESUPUESTARIA- (Fondos del Tesoro, con los que se efectúan inversiones temporarias)

- 1 La TESORERIA GENERAL DE LA NACION determinará la disponibilidad de fondos destinados a inversiones y lo comunicará por nota a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS a efectos de coordinar acciones.
- 2 LA SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO procederá a fijar los términos y condiciones financieras de la operación de colocación de estos fondos en los términos y con las Instituciones que entienda resulten más convenientes, las que se realizarán conforme la autorización Ministerial conferida.
- 3 Determinada las características de la operación, la Subsecretaría citada en 1.- remitirá la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, nota firmada por el funcionario que la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS designe, mediante la cual informa la operación concertada, a fin que el Tesorero General de la Nación, o el Subtesorero General de la Nación, procedan a confirmarla, vía fax u otro medio, a la ENTIDAD FINANCIERA INTERVINIENTE.

La nota contendrá todos los datos necesario para formalizar la transacción, debiendo constar como mínimo:

Fecha de la Imposición:

Monto Invertido:

Moneda:

Código de Moneda:

Entidad Financiera Interviniente

Denominación

Código de Entidad:

Domicilio:

Fax:

Entidad Receptora

Denominación:

Código de Entidad:

Domicilio:

Fax:

Tipo de Operación:

Fecha de Vencimiento:

Plazo:

Tasa de Operación:

Rendimiento:

Gastos autorizados:

Monto total de la operación al vto:

Destino de los Fondos:

Instrucciones de la Secretaría de Finanzas, Bancos y Seguros:

- 4) La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, remitirá a la SECRETARIA DE HACIENDA, adjuntando copia de la nota señalada en 3.-, solicitando proceda a ordenar la disposición de los fondos.
- 5) Recibida la nota de por la SECRETARIA DE HACIENDA, será intervenida por el Sr. Secretario de Hacienda, o Subsecretario de Presupuesto, a la brevedad posible, y girada a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION que procederá a remitirla -vía fax u otro medio- al BANCO OFICIAL que se designe como agente financiero, confirmando la operación.
- 6) La SECRETARIA DE HACIENDA, por intermedio de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, instruirá al BANCO OFICIAL que se designe como agente financiero, para que emita de inmediato las confirmaciones necesarias para efectivizar la operación, requiriendo la pertinente reconfirmación.

En caso que por la modalidad operativa algunas de las características de la transacción no puedan ser conocidas al momento de la imposición, (precio o tasa obtenida “-mejor esfuerzo”-, gastos, etc.) esta operación será mantenida en estado provisional, hasta tanto el BANCO OFICIAL proceda a su reconfirmación.

Reconfirmada la transacción, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la comunicará a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, remitiéndole fotocopia de la misma.

- 7) Una vez confirmada la operación de acuerdo al punto 5.- procederá a solicitar la emisión del F.90 y registrarla en la Contabilidad General, de acuerdo a las disposiciones de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, para lo cual habilitará en su dependencia, un registro auxiliar extracontable que permita su identificación, que como mínimo deberá contener los datos señalados en 3.
- 8) En todos los casos el BANCO INTERVINIENTE, deberá informar al vencimiento de cada operación o cuando la SECRETARIA DE HACIENDA lo requiera, el producido de la misma.
- 9) Una vez vencida la imposición, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION imputará en el registro habilitado, las características de ésta, procediendo a solicitar la confección de un Formulario de Ingreso (F.65) con imputación al formulario F.90 emitido en 7, y otro por el rendimiento neto obtenido.

II) COLOCACIONES DE FONDOS REGULADOS POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY N° 24.307 -SIN PARTIDA PRESUPUESTARIA- (Fondos del Tesoro, con los que se efectúan inversiones temporarias).

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

DEPENDENCIA	ACCION
1) SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA GENERAL DE LA NACION Tesorero General de la Nación o Subtesorero General de la Nación	• Elabora el programa de Caja. • Determina la disponibilidad de fondos destinados a inversiones. • Elabora nota a S.F.B. y S. informando la disponibilidad de fondos destinados a inversiones (montos y plazos).
2) SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS SUBSEC. DE FINANCIAMIENTO	• Recibe información de T.G.N. • Pacta la operación. • Emite nota (original y copia) describiendo la operación y solicitando a T.G.N. confirmación de la operación. • Firma de la nota por el Funcionario autorizado. • Asigna un Número identificador

específico para estas operaciones.

- Remite a la T.G.N. (original y copia)

3) SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA GENERAL DE LA NACION

Secretaría Privada

- a)
- Recibe nota -original y copia- por Sec. Privada y sella ambas con fecha y hora de recepción.
 - Entrega copia sellada a S.F.B.yS., como constancia de recepción.
 - Entrega el original de inmediato al Tesorero General de la Nación o Subtesorero General de la Nación.

Tesorero General de la Nación o

Subtesorero General de la Nación

- b)
- Verifica que la nota cumpla con los recaudos.
 - Conformar la nota al pie.
 - Ordena operación vía fax al BANCO OFICIAL.

4) BANCO OFICIAL

- Recibe fax de T.G.N.
- Envía confirmación a T.G.N.

5) SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA GENERAL DE LA NACION

- Elabora nota al Secretario de Hacienda, solicitando ordene disposición de fondos.
- Adjunta copia de nota remitida en 3).
- Firma nota.
- Asigna un Número Identificador específico para estas operaciones.
- Remite a S.H. (original y copia)

SECRETARIO DE HACIENDA

Secretaría Privada

- a)
- Recibe nota de D.N.I. y N.C.
 - Sella copia y devuelve.
 - Remite original al S.H.

Secretario de Hacienda o

Subsecretario de Presupuesto

- b)
- Interviene la nota.

Tesorero General de la Nación o
Subtesorero General de la Nación

- Envía a la T.G.N.
- Recibe nota.
- Conformar la nota.
- Comunica vía fax -u otro medio- al BANCO OFICIAL ordenando la disposición de fondos.
- Comunica al SAF N° 356 para que éste confeccione el F.90.
- Instruye al BANCO OFICIAL para envíe confirmaciones.
- Requiere del BANCO OFICIAL la reconfirmación de la operación.

6) **BANCO OFICIAL**

- Recibe el fax de T.G.N.
- Efectúa la operación.
- Reconfirma a T.G.N. mediante fax.
- Envía a T.G.N. antecedentes.

7) **TESORERIA GENERAL DE LA NACION**

Tesorero General de la Nación o
Subtesorero General de la Nación

- a)
 - Recibe reconfirmación.
 - Recibe antecedentes.
 - Envía a S.F.B. y S. fotocopia de reconfirmación.
 - Envía a S.F.B. y S. fotocopia de antecedentes.
 - Remite solicitud de operación, nota de reconfirmación y antecedentes Unidad de Registro.

UNIDAD DE REGISTRO

- b)
 - Recibe documentación y controla.
 - Informa al sistema la operación realizada.
 - Archiva los antecedentes.

8) **SECRETARIA DE FINANCIAMIENTO**

- Recibe documentación de T.G.N.

9) **SECRETARIA DE HACIENDA**

- Instruye a Bancos Intervinientes para que envíen a T.G.N. información que

permita mantener actualizados los registros.

10) **BANCO OFICIAL**

- Informa a la S.H. cuando ésta lo requiera

III) DOCUMENTACION RESPALDATORIA

- 1 La documentación respaldatoria de las operaciones quedará en poder de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ordenada de tal manera que permita el control por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION y, de corresponder los estudios independientes de auditoría que conforme, las modalidades del convenio, se contraten a tales fines.
- 2 La TESORERIA GENERAL DE LA NACION registrará en el SIDIF, contra las notas que le remita la DIRECCION NACIONAL DE INFORMACIONES Y NEGOCIACIONES CREDITICIAS de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, sirviendo éstas como respaldo de los registros que confeccionará.
- 3 La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION contabilizará las minutas de contabilidad pertinentes.

CIRCULAR Nº 5/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 03 JUL 1995

REFERENCIA: SISTEMA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO - REGISTRO DE CESIONES Y EMBARGOS

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Atento la implantación del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro en virtud del Decreto Nº 1545 del 31 de agosto de 1994 (Capítulo V) y en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Nº 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se comunica por la presente, el procedimiento para el Registro de Cesiones de créditos y Embargos de los Servicios Administrativo Financieros incorporados al mismo.

Los documentos por los cuales se instrumentan las cesiones de créditos deberán ser presentadas únicamente ante los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS. En caso de hacerlo ante la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ésta procederá a su rechazo.

En todos los casos, los cesionarios deberán estar inscriptos en la base de datos del S.I.D.I.F. como beneficiarios de pago.

Por su parte, los embargos podrán ser presentados, conforme lo determine la autoridad judicial, ante la TESORERIA GENERAL DE LA NACION - DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS o bien, ante el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, en cuyo caso deberá comunicarlo a la citada Dirección en los términos indicados en el Anexo II, y siempre que no constituyan embargos de haberes, los que seguirán a cargo de los respectivos Servicios Administrativo Financieros responsables de su liquidación.

Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS no darán curso a pagos correspondientes a beneficiarios sobre los cuales pesen órdenes de embargo, a través de sus Fondos Rotatorios.

Se adjuntan como Anexos I y II los procedimientos a seguir para el registro de Cesiones de créditos y Embargos, respectivamente.

Los Anexos III, IV y V responden a los formularios de Cesiones, Cumplimiento de Cesiones y Embargos, en ese orden.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 5/95 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CESIONES DE CREDITOS

1. El interesado deberá presentar ante el respectivo SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO la cesión de créditos mediante instrumento público o privado. En este último caso, contendrá fecha cierta y firmas certificadas ante escribano público.
2. A efectos de aceptar el documento de cesión, el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO verificará, antes de proceder a su recepción, que las órdenes de pago afectadas por la cesión no se encuentren canceladas hasta ese momento.
3. Completará los datos de la cesión en el formulario "CESIONES" (ANEXO III) el cual reviste el carácter de interno y constituye el respaldo del registro.
4. Procederá al ingreso de dicha información en su sistema (CONPRE o el sistema de registro que tenga implementado el Servicio), el cual asignará un número de operación que se generará automática y correlativamente.
5. Procederá a transmitir al S.I.D.I.F. -vía TRANSAP- la cesión registrada.
6. En los casos en que las cesiones de créditos sean recibidas por los Servicios Administrativo Financieros con anterioridad a la emisión de las respectivas órdenes de pago, en el momento que corresponda emitirlas, completará en el formulario "CUMPLIMIENTO DE CESIONES" (ANEXO IV) los datos que relacionan las Ordenes de Pago cedidas con los cesionarios, y transmitirá al S.I.D.I.F. -vía TRANSAP- dicha información. Conjuntamente, transmitirá las órdenes de pago a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.
7. Cuando sean recibidas las cesiones de aquellos créditos por los cuales hayan sido emitidas con anterioridad las órdenes de pagos correspondientes y éstas no se encuentren en poder del Organismo, será responsabilidad del Servicio Administrativo Financiero la notificación inmediata a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, enviando vía TRANSAP, el formulario "CUMPLIMIENTO DE CESIONES" (ANEXO IV) para que, en la medida en que aquellas se mantengan impagas, se efectúe su cancelación al cesionario respectivo.

8. En la medida que en el S.I.D.I.F. se generen movimientos relacionados con las cesiones ya registradas, el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO recibirá la información -vía TRANSAP- y actualizará en forma automática el saldo de la cesión.
9. En los casos que deban modificarse o darse de baja cesiones de créditos registradas, el Servicio Administrativo Financiero procederá a completar el formulario CESIONES (ANEXO III), marcando el casillero "BAJA" y lo registrará en su sistema para ser transmitido vía TRANSAP al S.I.D.I.F.
10. La baja implica BAJA COMPLETA DE TODA LA CESION: cesionarios y su relación con las órdenes de pago afectadas.
11. Los motivos para solicitar la baja de una cesión pueden ser, entre otros:
- porque exista alguna causa por la que se decida no seguir pagando esa cesión;
 - porque existan órdenes de pago rechazadas por el S.I.D.I.F.;
 - porque existan cesionarios con montos erróneos;
 - porque se hayan cargado datos erróneos en el cedente y/o los cesionarios.
12. En caso de quedar montos pendientes de una cesión sin ejecutar después de la baja, se procederá a enviar una nueva cesión por los importes correctos y con los datos debidamente imputados.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE EMBARGOS

1. En los casos que el oficio de embargo afecte pagos que deban ser atendidos por el Tesoro Nacional y sea notificado ante el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, éste lo comunicará dentro de las 24 hs. de su recepción, a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION - DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS a través del formulario "EMBARGOS" (ANEXO V), debidamente conformado por el Jefe del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, por duplicado. El original, acompañado por el oficio judicial que ordene el mismo será entregado a la citada Dirección; el duplicado será devuelto al Servicio como constancia de su entrega.
2. Cuando el embargo sea notificado ante la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ésta lo comunicará a los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS -vía TRANSAP-.
3. Una vez efectuado el pago, el saldo del embargo se actualizará en forma automática.
4. Una vez cumplido el oficio de embargo, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION remitirá nota al juzgado de procedencia acompañando la boleta de depósito correspondiente.

ANEXO III

CESIONES		
☐ ALTA	☐ BAJA	(1)
S.A.F. Receptor:		Fecha Recepción:/...../.....
Nro. Cesión:		Fecha Registro :/...../.....
Jurisdicción:		
Cedente:		Cód. Benef.:
Domicilio:		C.P.: C.U.I.T.:-.....-.....
CREDITO CEDIDO		
Tipo de Instrumento de la Cesión: PUBLICO / PRIVADO		(2) Fecha del Instrumento:/...../.....
Monto afectado (\$):		
CESIONARIO/S		
Cesionario 1:		
C.U.I.T.:-.....-.....	Cód. Benef.:	Monto total cedido (\$):
Cesionario 2:		
C.U.I.T.:-.....-.....	Cód. Benef.:	Monto total cedido (\$):
Cesionario 3:		
C.U.I.T.:-.....-.....	Cód. Benef.:	Monto total cedido (\$):
Cesionario 2:		
C.U.I.T.:-.....-.....	Cód. Benef.:	Monto total cedido (\$):
Cesionario 2:		
C.U.I.T.:-.....-.....	Cód. Benef.:	Monto total cedido (\$):
Cesionario 6:		
C.U.I.T.:-.....-.....	Cód. Benef.:	Monto total cedido (\$):
_____ Firma y Sello del Jefe del Servicio Administrativo Financiero		
(1) Marcar con una "X" donde corresponde (2) Tachar lo que no corresponda		

ANEXO IV

CUMPLIMIENTO CESIONES	
☐ ALTA	☐ BAJA ⁽¹⁾
S.A.F. Receptor:	Fecha Recepción:/...../.....
Nro. Cesión:	Fecha Registro :/...../.....
Jurisdicción:	
Cedente:	Cód. Benef.:
Domicilio: C.P.:	C.U.I.T.:-.....-.....
CREDITO CEDIDO	
Tipo de Instrumento de la Cesión: PUBLICO / PRIVADO ⁽²⁾	Fecha del Instrumento:/...../.....
Monto afectado (\$):	
CESIONARIO	
Nombre o Denominación:	
C.U.I.T.:-.....-.....	Cód. Benef.:
DETALLE O.P. AFECTADAS:	
Ejercicio: Tipo: Nro. S.A.F.:	
Monto cedido O.P. (\$):	
Ejercicio: Tipo: Nro. S.A.F.:	
Monto cedido O.P. (\$):	
Ejercicio: Tipo: Nro. S.A.F.:	
Monto cedido O.P. (\$):	
Firma y Sello del Jefe del Servicio Administrativo Financiero	
(1) Marcar con una "X" donde corresponde (2) Tacharlo si no corresponde	

ANEXO V

EMBARGOS			
Receptor Original: S.A.F. / T.G.N.		Fecha Recepción:/...../.....	
Fecha Registro :/...../..... Hora:			
Tipo de Embargo: ⁽²⁾ Preventivo Ejecutivo Quiebra - Concurso			
SUJETO EMBARGADO: FECHA DE OFICIO: Cód. Benef.: C.U.I.T.:-.....-..... Domicilio: Monto: \$ JUZGADO INTERVINIENTE: (consignar todos los datos) Domicilio: Juez: C.P.: Secretaría: Autos: Depósito en: Banco: Nro.: Denom.: Sucursal: Nro.: Denom.: Cta. Nro.: QUIEBRA / CONCURSO ⁽²⁾ Síndico: Domicilio: Junta de Acreedores (Fecha): Tel.: C.P.: Observaciones: _____ Firma y Sello del Jefe del Servicio Administrativo Financiero			
(1) Marcar con una "X" donde corresponde (2) Tachar lo que no corresponda			
RESERVADO TESORERIA GENERAL DE LA NACION	O.P. Afectada: Embargo Automático: Observaciones: Total SI - - Parcial NO 		

CIRLULAR N° 9/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 25 JUL 1995

REFERENCIA: SELECCION DE ORDENES DE PAGO - DEFINICION DE SERVICIO PAGADOR - CUT ADMINISTRACION CENTRAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Atento la implantación del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro en virtud del Decreto N° 1545/94 (Capítulo V) y en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se comunica por la presente el proceso de selección de pagos a cargo del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO y de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a partir del 1° de julio.

En primer término, se define como **SERVICIO PAGADOR** al que tiene a su cargo la selección de las obligaciones a cancelar.

Será responsabilidad directa del responsable del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO la selección de órdenes de pago que se transmitan vía TRANSAF para su cancelación por la CUENTA UNICA DEL TESORO.

Adicionalmente, el Servicio Pagador deberá remitir diariamente a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION -DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS, un listado impreso conteniendo los datos de la órdenes de pago seleccionadas ese día, **antes de las 15,00 horas**, conteniendo la selección efectuada hasta las 13,00 horas y rubricado por el responsable del SERVICIO.

La remisión de dicho listado no delega responsabilidad alguna en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION sobre la integridad de los datos transmitidos por el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, la que es de su exclusiva competencia.

Eventualmente, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION podrá cancelar las órdenes de pago que por su carácter o urgencia requieran un tratamiento inmediato, fuera del procedimiento normal de selección y cualquiera sea la fuente de financiamiento de las mismas.

A continuación, se establecen los criterios de selección que deberán observarse para la cancelación de órdenes de pago:

A) Cancelación de Ordenes de Pago Presupuestarias (Formulario C41).

A.1) Con Fuente de Financiamiento 11, 15 y 22 (no vinculadas con Préstamos de Organismos Internacionales aplicados a proyectos específicos de inversión):

1- Serán seleccionadas por la **TESORERIA GENERAL DE LA NACION** en los siguientes casos:

- a) cuando el monto bruto de la obligación sea mayor o igual a \$50.000,00 (pesos cincuenta mil);
- b) cuando la clase de gasto de la Orden de pago sea SUELDOS y APORTES Y CONTRIBUCIONES;
- c) cuando se cancelen obligaciones que correspondan al objeto} del gasto CONSTRUCCIONES;
- d) cuando se cancelen RETENCIONES;
- e) cuando el Servicio Emitente difiera del Servicio que tiene asignado los créditos presupuestarios (por ejemplo GASTOS FIGURATIVOS);

2- Serán seleccionadas por el **SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO** en los siguientes casos:

- a) cuando el monto bruto sea menor a \$50.000,00 (pesos cincuenta mil);
- b) cuando el tipo de gasto sea distinto de SUELDOS y CONSTRUCCIONES;
- c) cuando, reuniendo los requisitos enunciados en a) y b), el Servicio Emitente coincida con el Servicio que tiene asignado los créditos presupuestarios.

A.2) Con Fuente de Financiamiento 12, 13, 14 y 21:

En todos los casos el Servicio Pagador es el **SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO**.

B) Cancelación de Ordenes de pago cuando la clase de gasto sea Deuda Pública:

En todos los casos el Servicio Pagador es la **TESORERIA GENERAL DE LA NACION**.

C) Cancelación de Ordenes de Pago sin Imputación Presupuestaria (Formulario C-42):

En todos los casos el Servicio Pagador es la **TESORERIA GENERAL DE LA NACION**.

D) Cancelación de Ordenes de Pago de Fondos Rotatorios (Formulario C43):

D.1) Aplicados a gastos con Fuente de Financiamiento 11:

En todos los casos el Servicio Pagador es la **TESORERIA GENERAL DE LA NACION**.

D.2) Aplicados a gastos con Fuente de Financiamiento distinta de 11:

En todos los casos el Servicio Pagador es el **SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO**.

En el ANEXO I de la presente Circular se grafica en forma simplificada los criterios de selección expuestos.

CIRCULAR N° 9/95 T.G.N.

ANEXO I

DEFINICION DE SERVICIO PAGADOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMULARIOS	CONDICION	SERVICIO PAGADOR
11, 15, y 22	C41	>=50000, retenciones, construcciones, servicio emitente distinto de servicio presupuestario o clase de gasto igual a: -sueldos y aportes y contribuciones	TGN
		<50000, clase de gasto distinto de: -sueldos y aportes y contribuciones y servicio emitente igual a servicio presupuestario	SAF
	C43		TGN
Distinta de las anteriores	C41		SAF
	C43		SAF
No tiene fuente	C42		TGN
Cualquier fuente		clase de gasto DEUDA PUBLICA	TGN

CIRCULAR N° 12/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 6 OCT 1995

REFERENCIA: ACLARACIONES DE LA CIRCULAR N° 9/95 T.G.N.
SOBRESELECCION DE ORDENES DE PAGO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

En virtud de las consultas recibidas como consecuencia de diversas interpretaciones sobre las definiciones incluidas en la Circular N° 09/95 TGN, se aclara:

1- Los gastos indicados en el punto A.1) 1-b) incluye la clase de gasto OTROS HABERES.

2- Respecto del punto A.1) 2- serán seleccionadas por el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO cuando el monto bruto sea menor a \$ 50.000,00 (pesos cincuenta mil) y la clase de gasto sea distinta de SUELDOS, APORTES Y CONTRIBUCIONES, y OTROS HABERES, y el objeto del gasto sea distinto de CONSTRUCCIONES, y el Servicio Emitente coincida con el Servicio Presupuestario.

3- A fin de una mayor interpretación sustitúyese el Anexo I de la Circular N° 09/95 TGN por el Anexo I de la presente Circular.

CIRCULAR N° 12 /95 T.G.N.

ANEXO I

DEFINICION DE SERVICIO PAGADOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMULARIOS	CONDICION	SERVICIO PAGADOR
11,15, Y 22	C41	>=50000, o retenciones, construcciones, servicio emitente distinto de servicio presupuestario, o clase de gasto igual a: - Sueldos, aportes y contribuciones y otros haberes.	TGN
		< 50000, y objeto del gasto distinto a construcciones, y clase de gasto distinto de: - Sueldos, aportes y contribuciones y otros haberes, y Servicio Emitente igual a Serv. Presupuestario.	SAF
	C43		TGN
Distinta de las anteriores	C41		SAF
	C43		SAF
No tiene fuente	C42		TGN
Cualquier fuente		Clase de gasto DEUDA PUBLICA	TGN

CIRCULAR N° 13/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 17 NOV 1995

SR. JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. a los efectos de ponerlo en conocimiento que a partir del día de la fecha, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA (CUENTAS CORRIENTES OFICIALES) solo abonará cheques por ventanilla hasta la suma de \$5.000,00 (PESOS CINCO MIL).

La presente medida se adopta en virtud de la comisión de hechos delictivos mediante los cuales se han cobrado en efectivo importes considerables con la presentación de cheques fraudulentos.

Las excepciones a esta norma deberán ser comunicadas al BANCO DE LA NACION ARGENTINA (CUENTAS CORRIENTES OFICIALES) por personal del Servicio debidamente autorizado para tales fines.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 13/95 T.G.N.

CIRCULAR N° 15/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 DIC 1995

REFERENCIA: SISTEMA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO - ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Atento la implantación del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro en virtud del Decreto N° 1545 del 31 de agosto del 1994 (Capítulo V) y en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se comunica por la presente, los procedimientos que deberán aplicar los Organismos Descentralizados incorporados al mismo, relacionados con:

- I) Registro de Cesiones y Embargos Judiciales.
- II) Autorizaciones de Pago a favor del Organismo.
- III) Listado de Autorizaciones de Pago.

Se adjuntan los Anexos I, II, y III que responden a cada uno de los procedimientos enunciados, respectivamente.

Saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR N° 15/95 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CESIONES Y EMBARGOS JUDICIALES.

-DE LAS CESIONES DE CREDITOS.

1. El interesado deberá presentar ante el respectivo SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO la cesión de créditos mediante instrumento público o privado. En este último caso, contendrá fecha cierta y firmas certificadas ante escribano público. En todos

los casos los cesionarios deberán estar inscriptos en la base de datos del S.I.D.I.F. como beneficiarios de pago.

2. Completará los datos de la cesión en el formulario "CESIONES" (ANEXO I/1) el cual reviste el carácter de interno y constituye el respaldo del registro.

3. Procederá al ingreso de dicha información en su sistema (CONPRE o el sistema de registro que tenga implementado el Servicio), el cual asignará un número de operación que se generará automática y correlativamente.

4. Al emitir una AUTORIZACION DE PAGO correspondiente a una orden de pago dada, deberá verificar si el beneficiario de esta última tiene cesiones pendientes de aplicación. En caso afirmativo las AUTORIZACIONES DE PAGO deberán ser emitidas a favor del cesionario y transmitidas al S.I.D.I.F. vía TRANSAF.

5. En los casos en que las cesiones de créditos sean recibidas por los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS con anterioridad a la emisión de las respectivas órdenes de pago, en el momento que corresponda emitir las, completará en el formulario "CUMPLIMIENTO DE CESIONES" (ANEXO I/2) los datos que relacionan las Ordenes de Pago cedidas con los cesionarios.

6. Cuando sean recibidas las cesiones de aquellos créditos por los cuales hayan sido emitidas con anterioridad las órdenes de pago correspondientes y éstas se encuentren impagas, será responsabilidad del Organismo la confección inmediata del formulario "CUMPLIMIENTO DE CESIONES" (ANEXO I/2) para que se efectúe su cancelación al cesionario respectivo.

7. El Organismo no recibirá las cesiones de aquellos créditos por los cuales se hayan emitido AUTORIZACIONES DE PAGO ya abonadas por el Tesoro.

8. En la medida que se rechacen AUTORIZACIONES DE PAGO relacionadas con las cesiones ya registradas, el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO recibirá la información -vía TRANSAF- y actualizará el saldo de la cesión.

9. En los casos que deban modificarse o darse de baja cesiones de créditos registradas, solo podrán efectivizarse por los montos no cedidos hasta el momento de la modificación o baja respectiva; el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO procederá a completar el formulario "CESIONES" (ANEXO I/1), marcando el casillero "BAJA" y lo registrará en su sistema.

10. En caso de quedar montos pendientes de una cesión sin ejecutar después de una modificación, se procederá a registrar el nuevo monto de la cesión por los importes correctos y con los datos debidamente imputados.

-DE LOS EMBARGOS JUDICIALES.

1. La TESORERIA GENERAL DE LA NACION llevará el Registro General de los Embargos, en el cual anotará todos los oficios que, de tal carácter, le sean remitidos por el PODER JUDICIAL, directamente o por intermedio de los respectivos SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS de la ADMINISTRACION NACIONAL, siempre que afecten créditos a cargo del Tesoro Nacional y no constituyan embargos de haberes, los

que seguirán a cargo de los respectivos Servicios responsables de su liquidación. Idéntico registro deberán llevar las tesorerías centrales de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, respecto de los que le correspondan.

2. Cuando el oficio de embargo sea notificado ante el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, éste lo comunicará, dentro de las 24 horas de su recepción, a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION - DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS a través del formulario "EMBARGOS" (ANEXO I/3), debidamente conformado por el Jefe del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, por duplicado. El original, acompañado por el oficio judicial que ordene el mismo será entregado a la citada Dirección; el duplicado será devuelto al Servicio como constancia de su entrega.

3. Cuando el embargo sea notificado ante la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ésta lo comunicará -vía TRANSAF- a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS para su conocimiento y registro.

4. Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS no darán curso a pagos correspondientes a beneficiarios sobre los cuales pesen órdenes de embargo, a través de sus Fondos Rotatorios.

5. Una vez cumplido el embargo, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION notificará vía TRANSAF tal situación al Organismo a efecto de dar de baja de sus registros al mismo, procediendo su actualización. Asimismo, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION remitirá Nota al Juzgado de procedencia acompañando la boleta de depósito correspondiente.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO A FAVOR DEL ORGANISMO.

1. Podrán emitirse AUTORIZACIONES DE PAGO a favor del propio Organismo en los siguientes casos:

- a) Reposición de sus Fondos Rotatorios
- b) Pago de Retenciones Voluntarias
- c) Pago a Beneficiarios en el Exterior

2. En todos los casos enunciados, deberá emitirse una AUTORIZACION DE PAGO a favor del propio Organismo, indicando la cuenta bancaria pagadora que tiene habilitada.

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DEL LISTADO DE AUTORIZACIONES DE PAGO.

1. A partir de la recepción de la cuota de pago diaria, los Organismos programarán y prepararán los pagos a efectuar, elaborando AUTORIZACIONES DE PAGO que transmitirán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION vía TRANSAF.

2. La transmisión de las AUTORIZACIONES DE PAGO deberá efectuarse hasta las 13,00 horas.

3. La AUTORIZACION DE PAGO deberá informar los siguientes datos:

- EJERCICIO
- SAF
- FECHA DE EMISION
- N° DE AUTORIZACION
- CODIGO DE BENEFICIARIO DE PAGO
- CUIT DEL BENEFICIARIO DE PAGO
- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- CUENTA RECAUDADORA:
 - N°
 - BANCO
 - SUCURSAL
- INDICACION DE TIPO DE AUTORIZACION DE PAGO:
 - R: RETENCION
 - B: BENEFICIARIO
- IMPORTE
- CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DE PAGO:
 - TIPO
 - N°
 - BANCO
 - SUCURSAL

4. Además de la transmisión referida en el punto 2, los Organismos deberán presentar hasta las 15,00 horas en la DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS dependiente de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, un listado conteniendo el resumen de las AUTORIZACIONES DE PAGO transmitidas en el día, en el que deberá informar la fecha de emisión, SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, N° de AUTORIZACION DE PAGO, beneficiario, monto e importe total general. Dicho Listado deberá registrar las firmas de los responsables de la emisión de las AUTORIZACIONES DE PAGO, incluyendo la del Tesorero del Organismo, certificando de esta manera que han tenido a la vista la documentación respaldatoria de la información que se incluye.

CIRCULAR N° 5/96 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 9 FEB 1996

REFERENCIA: EMBARGOS JUDICIALES. LEY N° 24.624 PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 1996. (ARTICULOS 19, 20 Y 21).

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Atento la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Administración General para el Ejercicio 1996 N° 24.624, lo establecido por los artículos 19, 20 y 21 de la misma, y en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se comunica el procedimiento que ha implementado la Tesorería General de la Nación para el tratamiento de los Embargos Judiciales que condenen al ESTADO NACIONAL o a alguno de los entes y organismos afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público.

Con tal motivo, y a fin de tomar la intervención que le compete, se adjunta a la presente Circular, copia de la Nota N° 280/96 TGN que instrumenta el procedimiento en cuestión.

Saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR N° 5/96 T.G.N.

NOTA N° 280 /96 T.G.N.

BUENOS AIRES, 08 DE FEBRERO DE 1996

A LA DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS:

Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle el procedimiento a seguir con los oficios judiciales que dispongan la traba de embargos sobre fondos de Organismos o dependencias afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N° 24.624.

1. -Oficios Judiciales recibidos en la Tesorería General de la Nación con posterioridad al 7-1-1996.-

- 1.1.- Cuando se notifiquen directamente a la Tesorería General decisiones judiciales que dispongan embargos de fondos a Organismos Oficiales, la Dirección de Movimiento de Fondos deberá comunicar inmediatamente al Tribunal interviniente, sobre la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud a lo dispuesto en el Art. 19, párrafo 2º de la Ley 24.626, mediante nota de estilo que se acompaña.-
- 1.2.- Asimismo, deberá comunicar mediante nota al Servicio Jurídico interviniente en la causa, el estado de la gestión, adjuntando copia certificada de la nota dirigida al juzgado.
- 1.3.- Cuando la Tesorería General de la Nación, haya tomado conocimiento de Embargos Judiciales contra Organismos Oficiales a través de los Servicios Administrativo Financieros, en el período comprendido desde la vigencia de la Ley y el dictado de la presente, deberá dar intervención al Servicio Administrativo oficiado para que , por intermedio de su área legal, comunique al juzgado interviniente sobre la imposibilidad de mantener vigente la medida, por las mismas consideraciones expuestas en el punto 1.1.-, siempre y cuando la Tesorería General de la Nación no haya dado aún curso a dicha comunicación.
- 1.4.- A partir del día de la fecha, cuando la Tesorería General de la Nación tome conocimiento de Embargos Judiciales contra Organismos Oficiales **a través de los Servicios Administrativo Financieros**, deberá dar intervención al mismo para que por medio de su área legal, comunique al juzgado interviniente sobre la imposibilidad de mantener vigente la medida por las razones expuestas en el punto 1.1.-.
- 1.5.- Para el caso que no pueda individualizarse a priori el Organismo Oficial embargado, la Dirección de Movimiento de Fondos deberá dar intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para su determinación y posterior cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1.2.-.

2 -Oficios Judiciales recibidos en la Tesorería General de la Nación con anterioridad al 7-1-1996.

- 2.1.- En aquellos casos que la Tesorería General de la Nación resulte notificada sobre embargos, con anterioridad al 07 de enero 1996, y no se haya efectivizado la entrega de fondos, la Dirección de Movimiento de Fondos deberá enviar nota de estilo al juzgado oficiante, cuya copia se acompaña, informándole la imposibilidad de cumplimentar la medida ordenada en virtud de lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley N° 24.624.-

NOTA MODELO

NOTA N° /96 TGN

BUENOS AIRES,

SEÑOR JUEZ:

Tengo el agrado de dirigirme a V.S., en los autos del epígrafe, que tramitan por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría N°.....y en relación al oficio recibido en este Ministerio el día... .., cuya copia se adjunta y mediante el cual se dispone la traba de embargo sobre los fondos que tenga que cobrar....., a fin de poner en su conocimiento que no habiéndose concretado la transferencia de los fondos y en virtud de lo que dispone el Artículo 19 de la ley N° 24.624, esta Tesorería General se encuentra impedida de cumplimentar la medida solicitada para el caso de que existieran fondos a cobrar, motivo por el cual y tal como lo dispone la ley, no se mantiene vigente la medida.

Asimismo, informo a V.S. que la medida judicial no fue cumplida antes de la vigencia de dicha ley, por no haberse realizado pagos a esa fecha a favor de... .., por parte de esta Tesorería General de la Nación.

Saludo a V.S. muy atentamente.

AL SEÑOR JUEZ

.....

DR.

S / D

NOTA MODELO

NOTA N°/96 TGN
REF: EXPMEYOSP N°.....
Autos.....

BUENOS AIRES,

SEÑOR JUEZ:

Tengo el agrado de dirigirme a V.S. en los autos del epígrafe, que tramitan por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría N°....., y en relación al oficio recibido en este Ministerio el día....., cuya copia se adjunta, a través del cual se solicita tomar debida nota de la traba de embargo dispuesta sobre los fondos obrantes en.....

Al respecto esta Tesorería General cumple en informar al Señor Juez que se encuentra impedido de cumplimentar la medida ordenada en razón de lo dispuesto por el Artículo 19, segundo párrafo de la ley 24.624.

Saludo a V.S. muy atentamente.

AL SEÑOR JUEZ.....
DR.
S / D.

CIRCULAR N° 12 /96 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 OCT 1996

REFERENCIA: FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS ORDENES DE PAGO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 73° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación a la implementación de la Cuenta Unica del Tesoro.

La presente CIRCULAR tiene por finalidad el pago de las obligaciones en término, para evitar recargos por mora en las acreditaciones en cuentas bancarias de los beneficiarios de pagos que realice el Tesoro.

Al respecto, los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS deberán tener en cuenta para la fijación de la FECHA DE VENCIMIENTO de las ORDENES DE PAGO, el clearing bancario correspondiente a cada una de las entidades bancarias y de sus sucursales, conforme la Resolución 238/95 Bis, modificada por la Resolución 274/95 ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Para definir la fecha de vencimiento de la orden de pago, deberá considerarse el plazo de clearing que corresponda a la jurisdicción de radicación de la cuenta bancaria del beneficiario. Ejemplos:

VENCIMIENTO FACTURA : 04/10/96

CLEARING 48 HORAS

VENCIMIENTO OP (C-41) : 02/10/96

VENCIMIENTO FACTURA: 04/10/96

CLEARING 72 HORAS

VENCIMIENTO OP (C-41) : 01/10/96

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 12/96 T.G.N.

CIRCULAR N° 14 /96 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 15 NOV 1996

REFERENCIA: Aclaratoria sobre circulares TGN N° 09/95 Y 15/95.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 73° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y en relación a las circulares de referencia, atento a posibles dificultades de interpretación que puedan surgir de la aplicación de éstas y del Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos -Título V; Apartado B2, Punto 3°, **con respecto al destino de los formularios C-41 originales.**

Sobre el particular se informa que, cuando esta Tesorería General de la Nación deba efectuar pagos mediante emisión de cheque -aún cuando la selección y transmisión al SIDIF de los mismos corresponda al SAF por aplicación del Anexo I de la Circular TGN 09/95-, es preciso remitir el **formulario C-41** original a los fines indicados en la norma citada del Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos, aprobado por Resolución S.H. N°562/94. En los mismos supuestos, los Organismos Descentralizados deberán proceder a remitir los **formularios de Autorización de Pago** originales. Este respaldo documentario es particularmente relevante en los casos de liquidación de embargos judiciales, de acuerdo a las pautas fijadas por la Circular TGN 15/95.

Esta condición será aplicable uniformemente a todos los pagos que se cursen, cualquiera sea el monto o beneficiario, cuando corresponda su liquidación por emisión de cheque de esta Tesorería General de la Nación; y será de particular observancia en las ejecuciones de embargos judiciales.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 14/96 T.G.N.

RESOLUCION N° 223/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 29 NOV 1996

VISTO, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su reglamentación, y

CONSIDERANDO:

Que se advierte la necesidad de compatibilizar adecuadamente el flujo de ingresos y pagos de la Administración Pública Nacional.

Que en tal sentido resulta relevante establecer el momento a partir del cual se deberán efectuar los pagos de los gastos en personal de las Jurisdicciones y Entidades que la componen.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 6° y concordantes de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Instrúyese a los responsables de disponer pagos de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluyendo a estos efectos a las Universidades Nacionales, Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y Sociedades de Economía Mixta, que deberán efectuar los pagos de haberes a su personal a partir del primer día hábil del mes siguiente al de su devengamiento. El pago del sueldo anual complementario correspondiente a cada semestre se abonará a partir del primer día hábil de los meses de enero y julio, respectivamente. ¹

ARTICULO 2°. Facúltase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dentro de sus competencias específicas, a dictar las instrucciones y aclaraciones que sean menester para la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO 3°. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 223/96 S.H.

¹ Artículo 1°, según modificaciones introducidas por la Resolución S.H. N°480/97.

CIRCULAR N° 17 /96 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 12 DIC 1996

REFERENCIA: MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 9/95 T.G.N. EMISION DE FORMULARIOS C-42. DEFINICION DEL SERVICIO PAGADOR.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a las atribuciones conferidas por el artículo 73° de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y en relación a lo establecido por la **Disposición Conjunta N°53/46 y 46/96** de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, respectivamente, en tanto deroga la **Disposición N°38/95** de la CGN, **con respecto a la emisión de órdenes de pago sin imputación presupuestaria (Formulario C-42).**

Sobre el particular se establece, como modificación al **Punto C de la Circular TGN N°9/95** -y de acuerdo a lo estipulado en el **Anexo I, Capítulo I, Apartado B punto 2, de la referida Disposición Conjunta-**, que, cuando el servicio emitente del Formulario C-42 sea el 355 o el 356, se consignará **"Pagador TGN"**; y cuando el emisor sea cualquier otro Servicio Administrativo Financiero se consignará **"Pagador SAF"**.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 17/96 T.G.N.

CIRCULAR 18 /96 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 DIC 1996

REFERENCIA: CRITERIO A SEGUIR POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA EMISION DE FORMULARIOS C - 41 - CUYOS GASTOS SE FINANCIEN CON RECURSOS PROVENIENTES DE CREDITOS EXTERNOS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO :

Me dirijo a Ud. en función con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Ley 24.698 y la Decisión Administrativa 396/96, con el objeto de comunicarle el criterio que deberán seguir los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, para la emisión de formularios C - 41 - cuyos gastos se financien con recursos provenientes de créditos externos.

Los Servicios Administrativo Financieros que emitan formularios C - 41 y cuyos gastos se financien con créditos externos - Fuente de Financiamiento 2.2. -, de acuerdo con lo dispuesto por la Decisión Administrativa 396/96, deberán indicar al pie de dicho formulario en el espacio indicado como "Cuenta Corriente T.G.N.", la cuenta nominal del Tesoro N° 999922/0 - Banco 999.

En todos los casos el Servicio Administrativo Pagador se determinará de igual forma que con la fuente Tesoro Nacional - Fuente de Financiamiento 1.1.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR N° 18/96 T.G.N.

CIRCULAR N° 4 /97 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 29 MAY 1997

REFERENCIA: PROGRAMACION DE LA EJECUCION FINANCIERA.

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en lo relativo a información que deberá ser suministrada a la Tesorería General de la Nación en forma periódica con el objeto de capturar la información básica relativa a la Programación de la Ejecución Financiera de los Organismos de la Administración Central y los Organismos Descentralizados.

Con tal motivo, se ha dispuesto instrumentar una programación mensual y trimestral que contendrá una planificación detallada de los recursos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras en base caja.

Se acompaña como anexo a la presente circular, disquete conteniendo el instructivo respectivo para su elaboración y el cuerpo del formulario correspondiente.

Por lo demás, aclárase que el presente pedido de información es adicional al régimen informativo instrumentado por las Circulares N° 6 y 14/95-TGN, respectivamente.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 4/97 TGN.

PROGRAMACION DE CAJA todas las fuentes financ.									
ENTIDAD / SERVICIO:					FORMULARIO				
DENOMINACION:					PRESUPUESTO				
					FECHA DE EMISION:				
					TRIMESTRE PROGRAMADO:				
EN PESOS									
	PERIODO	MES I	MES II	MES III	TOTAL TRIM....	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	TOTAL ANUAL
RECURSOS									
11 TRIBUTARIOS.....					0,00				0,00
12 NO TRIBUTARIOS.....					0,00				0,00
13 CONTRIBUCIONES.....					0,00				0,00
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.....					0,00				0,00
15 INGRESOS DE OPERACION.....					0,00				0,00
16 RENTAS DE LA PROPIEDAD.....					0,00				0,00
17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....					0,00				0,00
21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL.....					0,00				0,00
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....					0,00				0,00
32 VENTA DE ACCIONES Y PART. DE CAPITAL.....					0,00				0,00
33 RECUPERACION PRESTAMOS CORTO PLAZO.....					0,00				0,00
34 RECUPERACION PRESTAMOS LARGO PLAZO.....					0,00				0,00
41 CONTRIB. FIG. (Corr. y de Capital).....					0,00				0,00
(Conceptos 41.1 y 41.2)									
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.....					0,00				0,00
TOTAL RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS									
1 PERSONAL					0,00				0,00
2 BIENES DE CONSUMO					0,00				0,00
3 SERV. NO PERSONALES					0,00				0,00
4 BIENES DE USO					0,00				0,00
5 TRANSFERENCIAS (Corrientes)					0,00				0,00
(P.P 5.1,5.3,551 a 553,5.6,5.7,591 a 592)									
5 TRANSFERENCIAS (de Capital)					0,00				0,00
(P.P 5.2,5.4,556 a 559,,5.8,596 a 597)									
6 INVERSION FINANCIERA					0,00				0,00
(P.P 6.1 a 6.3)									
7 INTERESES Y GASTOS DE DEUDA.....					0,00				0,00
(P.P 71, 72 y 73 menos 712,717,722 y 727)									
9 GASTOS FIGURATIVOS (Corr. y de Capital).....					0,00				0,00
(P.P 9.1 y 9.2)									
GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.....					0,00				0,00
TOTAL PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUENTES FINANCIERAS									
31 VENTA DE TITULOS Y VALORES.....					0,00				0,00
35 DISMINUCION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS.....					0,00				0,00
36-37 ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OBTENCION DE -									
- PRESTAMOS (Tipos 36 y 37).....					0,00				0,00
38 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS.....					0,00				0,00
41 CONTRIB. FIG. (para Aplic. Fin.).....					0,00				0,00
(Concepto 41.3)									
OTROS					0,00				0,00
APLICACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES.....					0,00				0,00
(P.P 6.4)									
6 INCREMENTO OTROS ACT. FINANCIEROS.....					0,00				0,00
(P.P 6.5,6.6,6.7 y 6.8)									
7 AMORTIZACIONES DEUDA.....					0,00				0,00
(P.P 712,717,722,727,74 y 75)									
7 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS.....					0,00				0,00
(P.P 76,77,78 y 79)									
9 GASTOS FIGURATIVOS (Para Aplic. Fin.).....					0,00				0,00
(P.P 9.3)									
8 OTROS GASTOS (Inc. 8).....					0,00				0,00

INSTRUCTIVO PARA LA PROGRAMACION TRIMESTRAL DE CAJA

Los responsables de los servicios administrativos deberán completar el formulario de programación de caja que se acompaña siguiendo los lineamientos que a continuación se exponen:

I - Encabezamiento.

En la parte superior del formulario deberá completarse los datos que identifiquen a la jurisdicción y organismo, presupuesto, fecha de emisión, trimestre y año de la programación.

II - Estructura.

Cada subperiodo de programación de caja estará referido a un trimestre, debiéndose adicionalmente detallar una proyección desagregada a nivel mensual del trimestre objeto de la programación de la ejecución presupuestaria.

Los recursos deberán programarse por rubro.

La información correspondiente a los pagos previstos que se ejecutarán en cada mes del periodo proyectado deberá presentarse siguiendo la clasificación por objeto del gasto, consignándose únicamente los conceptos que resulten distintos de cero.

Para el caso de aquellos ingresos y egresos cuya ejecución es extrapresupuestaria deberán incluirse en las partidas respectivas consignadas en el cuerpo del formulario.

Las contribuciones figurativas estarán detalladas hasta el nivel de subconcepto. Los gastos figurativos por su parte serán desagregados hasta nivel de partida parcial.

III - Otras Consideraciones.

Para la programación de los recursos deberá tomarse en cuenta la ultima estimación elaborada por el organismo. De no contarse con la misma, podrá emplearse el cálculo de recursos inicial contenido en la Ley de Presupuesto vigente.

En el caso de las erogaciones presupuestarias que se prevean, el importe de los gastos estimados en ningún caso podrá ser superior a la suma que resulte de tomar en cuenta el saldo de la deuda exigible al inicio de cada periodo de programación más la cuota de devengado asignada por la Oficina Nacional de Presupuesto.

El programa de caja deberá ser remitido a la Tesorería General de la Nación, Dirección de Programación y Control de la Ejecución Financiera sita en el 4° piso oficina 431 del MEyOySP, dentro de los 5 días hábiles anteriores al inicio de cada trimestre calendario.

A partir de las cuotas de compromiso y devengado que comunique la Oficina Nacional de Presupuesto y de resultar necesario deberá presentarse una reprogramación de caja dentro de los 5 días hábiles subsiguientes a que sea comunicada esa circunstancia.

En todos los casos los importes deberán estar expresados en unidades homogéneas - pesos -, debiéndose asimismo respetar la estructura del formulario original presentada.

El primer período de programación comprenderá al tercer y cuarto trimestre del corriente año, debiéndose presentar de acuerdo con lo mencionado una planificación mensual del periodo de programación de cuotas - en este caso tercer trimestre -.

CIRCULAR N° 5/97 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 2 JUL 1997

REFERENCIA: PROGRAMACION DE LA EJECUCION FINANCIERA (CIRCULAR N° 4/97 TGN).

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO:

Me dirijo a Ud., en lo relativo a la programación de la ejecución financiera de los organismos centralizados y descentralizados de la Administración Nacional.

En tal sentido, aclárase que para los organismos de la Administración Central (AC) deberán programarse como recursos y fuentes financieras a todos aquellos ingresos que se asocien a cuentas recaudadoras bancarias o nominales cuya titularidad corresponda al organismo.

Asimismo, en cuanto a los gastos y aplicaciones financieras de los AC, tendrán que incluirse en la programación de la ejecución financiera los egresos que sean financiados con fondos vinculados a las antes citadas cuentas recaudadoras.

Para el caso de los Organismos Descentralizados, la programación comprenderá a todas las fuentes financieras.

La programación deberá presentarse en forma consolidada para todas las fuentes financieras objeto de la proyección, debiéndose asimismo complementar la entrega del formulario mediante la presentación de un diskette que contenga la proyección en planilla de cálculo.

Por último señálase que el importe que resulte de sumar los recursos y aplicaciones financieras deberá ser equivalente a la sumatoria de los gastos y aplicaciones financieras de manera tal de asegurar la consistencia de los flujos financieros proyectados.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 5/97 T.G.N.

RESOLUCION GENERAL N° 4348/97 de la Dirección General Impositiva

BUENOS AIRES, 8 JUL 1997

Visto los regímenes de retención del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado establecidos respectivamente por las Resoluciones Generales Nros. 2784 y 3125, sus respectivas modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que los Organismos y Jurisdicciones de la Administración Nacional se encuentran obligados a actuar como agentes de retención conforme con lo establecido en los aludidos regímenes.

Que por el artículo 80 de la Ley N° 24.156 se establece que la Tesorería General de la Nación instituya un sistema de caja única o fondo unificado, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las Jurisdicciones y Organismos de la Administración Nacional.

Que mediante el artículo 9° del Decreto N° 1545 del 31 de agosto de 1994 se dispone la habilitación del Sistema Unica de Cuenta del Tesoro.

Que por otra parte la Tesorería General de la Nación, efectúa determinados pagos por cuenta y orden de distintos Organismos y Jurisdicciones de la Administración Nacional, con independencia del sistema aludido en el párrafo anterior.

Que en consecuencia, resulta necesario establecer un procedimiento diferencial aplicable a las referidas operatorias, de manera tal que los Organismos y Jurisdicciones de la Administración Nacional, a través de sus Servicios Administrativos Financieros, puedan cumplir correctamente sus obligaciones como agentes de retención de acuerdo con lo previsto en los regímenes en cuestión.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación, de Programas y Normas de Recaudación y Servicios al Contribuyente y de Programas y Normas de Fiscalización.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por lo artículos 7°, 29 y 31 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

Por ello,

**EL DIRECTOR NACIONAL
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA**

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Los Organismos y Jurisdicciones de la Administración Nacional, que efectúen pagos por sí mismos o a través de la Tesorería General de la Nación, estén o no incluidos en el Sistema de Cuenta Unica del Tesoro dispuesto en el Decreto N° 1545 del 31 de agosto de 1994, a los fines previstos en los regímenes de retención establecidos por las Resoluciones Generales Nros. 2784 y 3125, sus respectivas modificatorias y complementarias, deberán aplicar las disposiciones de la presente resolución general.

ARTICULO 2°.- Los Servicios Administrativos Financieros de los Organismos y Jurisdicciones indicados en el artículo anterior, en sustitución del procedimiento previsto en el artículo 13 de la Resolución General N° 2784, sus modificatorias y

complementarias, efectuarán la retención pertinente sobre el importe de cada pago sin considerar los realizados al mismo sujeto durante el curso de cada mes calendario, aplicando a dicho efecto, la alícuota correspondiente y considerando los importes no sujetos a retención, establecidos en los artículos 14 y 15, respectivamente, de la mencionada resolución general.

ARTICULO 3°.- La Tesorería General de la Nación deberá informar a este Organismo, mediante soporte magnético, las órdenes de pago canceladas, en cada mes calendario, por cuenta de cada Servicio Administrativo Financiero de la Administración Central incorporado al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, así como aquellas excluidas de dicho sistema que se cancelan con fuente de financiamiento "11 - Tesoro Nacional", por las que se determinen e ingresen retenciones en virtud de los regímenes indicados en el artículo 1°.

La citada información deberá incluir la fecha del efectivo pago y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) correspondiente a cada Servicio Administrativo Financiero informado, pudiendo suministrarse la mencionada clave mediante la entrega de un soporte magnético adicional en el que conste la fecha de su emisión.

La presentación de los referidos soportes magnéticos deberá efectuarse el en la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, Hipólito Yrigoyen 370, Planta Baja, Capital Federal, hasta el quinto día hábil del mes inmediato siguiente al que corresponde la información.

ARTICULO 4°.- Los Servicios Administrativo Financieros, en su carácter de agentes de retención, emitirán los comprobantes de retención sin fecha simultáneamente con la emisión de la orden de pago respectiva.

Dichos comprobantes de retención deberán estar a disposición de los interesados a partir del octavo día hábil inmediato siguiente al del pago. En oportunidad de su entrega se consignará la fecha en que se efectuó la correspondiente retención.

ARTICULO 5°.- Los comprobantes a que alude el artículo precedente se ajustarán a lo previsto, en lo pertinente, por la Resolución General N° 4110, sus modificatorias y complementaria.

ARTICULO 6°.- Los agentes de retención y los sujetos pasibles de las mismas deberán observar, en los aspectos no previstos por esta resolución general, lo dispuesto en las Resoluciones Generales Nros. 2784 y 3125, sus respectivas modificatorias y complementarias y 4110, sus modificatorias y complementaria.

ARTICULO 7°.- La presente resolución general será de aplicación a partir del día 1 de agosto de 1997, inclusive, rigiendo para todo pago que se realice desde dicha aunque corresponda a operaciones realizadas con anterioridad a la misma.

ARTICULO 8°.- Regístrese. publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION GENERAL N° 4348/97 D.G.I.

CIRCULAR N° 6/97 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 17 JUL 1997

REFERENCIA: RESOLUCION GENERAL 4348/97 D.G.I. - RESOLUCIONES GENERALES N° 2784 Y 3125 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES Y COMPLEMENTARIAS, REGIMEN DE RETENCION PARA ORGANISMOS Y JURISDICCIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Resolución General mencionada en el tema de la referencia, a ser aplicada por los Organismos y Jurisdicciones de la Administración Nacional.

De la misma, se desprende que los Organismos y Jurisdicciones de la Administración Nacional, estén o no incluidos en el Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, efectuarán la retención del Impuesto a las Ganancias sobre el importe de cada pago, sin considerar los realizados al mismo sujeto durante el curso de cada mes calendario, aplicando a dicho efecto, la alícuota correspondiente y considerando los importes no sujetos a retención establecidos en los artículos 14 y 15 de la Resolución General 2784 y sus modificaciones.

Por su parte, los artículos 4° y 5° establecen que los Servicios Administrativos Financieros, en su carácter de agentes de retención, emitirán los comprobantes de retención según lo establecido por la Res. Gral 4110. La misma será de aplicación a partir del 01 de agosto del corriente año, se adjunta copia de la Resolución General precedentemente enunciada.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 6/97 T.G.N.

CIRCULAR N° 7/97 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 21 AGO 1997

REFERENCIA: INFORMACION DEL PAGADO DIARIO

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al tema de la referencia.

Al respecto, se comunica que la información del PAGADO DIARIO es transmitida a los Organismos de la Administración Central por medio del sistema TRANSAP, a través del S.I.D.I.F., que diariamente se procesa a las 19,30 horas.

En dicho envío se transmiten dos archivos, los cuales contienen los Pagos, Anulaciones y Rechazos que hayan sido procesados durante el día. Los mencionados archivos se identifican como se expresa a continuación:

SDPAG = informa el pagado por ítem

SDPGB = informa el pagado por beneficiario

Por lo expuesto, queda sin efecto para la Administración Central la CIRCULAR N° 3/96 TGN de fecha 15 de enero de 1996, por lo cual a partir del día 1° de Septiembre del corriente se suspende la rutina de emisión del listado del Pagado Diario.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 7/97 T.G.N.

CIRCULAR N° 3/98 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 29 SEP 1998

REFERENCIA: MODIFICACIÓN DEL ANEXO II DE LA CIRCULAR 15/95 T.G.N. - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE PAGO A SU FAVOR.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted con relación a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas del Control del Sector Público Nacional, ampliando los términos del Anexo II de la Circular 15/95 de la Tesorería General de la Nación, correspondiente al procedimiento para la emisión de Autorizaciones de Pago a favor de los propios Organismos Descentralizados.

En tal sentido, se incluye como apartado d) del procedimiento para la emisión de Autorizaciones de Pago a favor del propio Organismo Descentralizado dispuesto en el Anexo II de la Circular 15/95 T.G.N., a los pagos por sentencias judiciales firmes, en las que los organismos resulten condenados.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 3/98 T.G.N.

RESOLUCION N° 576/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 11 DIC 1998

VISTO la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 480 de fecha 5 de noviembre de 1997¹, y

CONSIDERANDO:

Que por dicha Resolución se determinaron las fechas de pago del Sueldo Anual Complementario del Personal dependiente de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

Que no obstante las causales que dieran origen al dictado de la normativa comentada, resulta imprescindible contemplar principalmente la satisfacción de necesidades impostergables de aquel personal de menores ingresos, con igual criterio del seguido en el año 1996, por aplicación de la Resolución N° 247 de fecha 11 de diciembre de 1996 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Que en base a ello, es dable propiciar, en el caso particular del Sueldo Anual Complementario correspondiente al segundo semestre de cada año, el desdoblamiento del pago entre los agentes que perciban hasta MIL PESOS (\$ 1.000) inclusive y aquellos otros que superen dicho importe, tomando como base el mes de noviembre.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Artículo 6° y concordante de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Los responsables de disponer pagos en las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas en el Artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluidas las Universidades Nacionales, se atenderán a las siguientes pautas para abonar a su personal el Sueldo Anual Complementario correspondiente al segundo semestre de cada año:

- a) Confeccionarán una liquidación por tal concepto, incluyendo únicamente aquellos agentes de su dependencia cuya remuneración bruta total, mensual, normal, habitual, regular y permanente -correspondiente al mes de noviembre- alcance hasta la suma de MIL PESOS (\$1.000).
- b) Confeccionarán una liquidación por tal concepto, incluyendo únicamente aquellos agentes de su dependencia cuya remuneración bruta total, mensual, normal, habitual,

¹ La Resolución S.H. 480/97 sustituye el artículo primero de la Resolución S.H. N° 223/96. Su texto ha sido incorporado a esta última Resolución.

regular y permanente -correspondiente al mes de noviembre- supere la suma de MIL PESOS (\$ 1.000).

- c) El pago de lo enunciado en los aparatos a) y b) se realizará según lo dispuesto en la Resolución S.H. N° 480/97².

ARTICULO 2°.- Facúltase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dentro de sus competencias específicas, a dictar instrucciones y aclaraciones que sean menester, para la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 576/98 S.H.

² Según las modificaciones introducidas por la Resolución S.H. N° 437 de fecha 19/12/01

**DISPOSICION CONJUNTA N° 48/98 de la Contaduría General de la Nación -
N° 33/98 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 15 DIC 1998

VISTO las Resoluciones N° 480 y 576 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 5 de Noviembre de 1997 y 11 de Diciembre de 1998 respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 576/98 S.H. se dispuso desdoblar el pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente al segundo semestre de cada año entre los agentes del Sector Público Nacional, que perciban una remuneración bruta total, mensual, normal, habitual, regular y permanente de hasta PESOS UN MIL (\$ 1.000.-) inclusive y aquellos otros que superen dicho importe, tomando como base los haberes del mes de Noviembre.

Que para los alcanzados en el primer tramo, remuneraciones de hasta PESOS UN MIL (\$ 1.000.-), el Sueldo Anual Complementario se abonará durante el transcurso de la 2° quincena de Diciembre, quedando el resto dentro del vencimiento general previsto en la Resolución N° 480/97 S.H.

Que a tal fin resulta necesario establecer procedimientos complementarios respecto de la emisión de los formularios C-41 "Orden de Pago" correspondiente a dicha remuneración.

Que asimismo es menester precisar las cuestiones inherentes al pago de contribuciones y aportes a los regímenes de la Seguridad Social, cuyo beneficiario es la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

Que la presente disposición se dicta en función de las facultades establecidas por el artículo 2° de la Resolución N° 576/98 S.H.

Por ello,

EL SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Apruébanse los procedimientos para el pago de la 2° cuota del Sueldo Anual Complementario para los Organismos mencionados en el artículo 1° de la Resolución N° 576/98 S.H., que obra en Anexo y forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 2°.- Los Organismos podrán optar por emitir, junto con las Ordenes de Pago del Sueldo Anual Complementario, las correspondientes a las Cargas Sociales, o bien incluir éstas en una global junto con las de los haberes del mes de Diciembre, respetando, en ambos casos, el vencimiento fijado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 48/98 C.G.N.

DISPOSICION N° 33/98 T.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE FORMULARIOS C-41 “ORDEN DE PAGO” CORRESPONDIENTES AL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO DEL SEGUNDO SEMESTRE

I.- ADMINISTRACION CENTRAL

- a) Los Servicios Administrativo Financieros deberán emitir y transmitir un Formulario C-41 “Orden de Pago” para cada uno de los rangos establecidos en la Resolución N° 576/98 S.H.
- b) Las Ordenes de Pago emitidas para abonar el Sueldo Anual Complementario del primer tramo indicará como fecha de vencimiento la correspondiente al día siguiente a la de su transmisión al Sistema Integrado de Información Financiera.
- c) Para aquéllas incluidas en el 2° tramo, se consignará como fecha de vencimiento el primer día hábil del mes de Enero siguiente al del devengamiento del sueldo anual complementario.
- d) No obstante lo indicado en el inciso anterior, las Ordenes de Pago de Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - serán canceladas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, conforme disponibilidades de caja.
- e) Deberán indicar en el campo OBSERVACIONES si corresponde al primer tramo cuyo pago se efectuará en la segunda quincena del mes de Diciembre ó por el contrario, si corresponde al segundo tramo cuyo pago se efectuará a partir del mes de Enero siguiente.

II.- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

- a) Los Servicios Administrativo Financieros deberán emitir un Formulario C-41 “Orden de Pago” interno para cada uno de los rangos establecidos en la Resolución N° 576/98 S.H.

- b) El listado de las Autorizaciones de Pago que se presente en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, para cada uno de los Formularios C-41 internos, deberá indicar si corresponden al primer o segundo tramo de la citada Resolución, a efectos de determinar si será abonada en la segunda quincena de Diciembre o a partir del mes de Enero siguiente.
- c) Los Servicios Administrativo Financieros que abonen sus haberes con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas, deberán emitir y presentar un Formulario C-41 correspondiente a Gastos Figurativos para cada uno de los rangos establecidos en la Resolución N° 576/98 S.H.
- d) Deberán indicar en el campo OBSERVACIONES si dichos fondos serán aplicados al Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer tramo cuyo pago, se efectuará en la segunda quincena del mes de Diciembre ó por el contrario, si corresponde al segundo tramo cuyo pago se efectuará a partir del mes de Enero siguiente.

III.- FORMULARIOS PRESENTADOS

- a) Aquellos servicios que hubieren presentado formularios C-41 por la totalidad de los sueldos anual complementario, deberán emitir formularios C-55 de desafectación de devengado y emitir nuevas Ordenes de Pago en las condiciones antes descriptas.

CIRCULAR N° 1/99 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 24 MAY 1999

REFERENCIA: ADMINISTRACION NACIONAL - REGISTRO DE CESIONES –
MODIFICACION DE LAS CIRCULARES 5/95 Y 15/95 T.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, para poner en su conocimiento las modificaciones a los procedimientos sobre cesiones de créditos dispuestos por las Circulares 5/95 y 15/95 de la Tesorería General de la Nación.

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional deberán observar las modificaciones que seguidamente se detallan:

- 1 Los Servicios Administrativo Financieros podrán aplicar cesiones de créditos a Ordenes de Pago sin confirmar por la Contaduría General de la Nación. Confirmada la misma, automáticamente se aplica la cesión, caso contrario la rechaza.
- 2 El monto cedido de las Ordenes de Pago que se informen en los anexos sobre "Cumplimiento de Cesiones" de las Circulares 5/95 y 15/95 de la Tesorería General de la Nación, deberá expresarse sin incluir deducciones.
- 3 El Sistema Integrado de Información Financiera no admitirá formularios de Contabilidad C-55 - de desafectación de devengado - sobre Ordenes de Pago afectadas por cesiones de créditos pendientes de cancelación. La limitación operará hasta el importe de la cesión.

Para el caso que un Servicio Administrativo tenga la necesidad de desafectar una Orden de Pago de las características mencionada en el párrafo anterior, previamente deberá dejar sin efecto la aplicación de la cesión.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

CIRCULAR N° 1/99 T.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 23/99 de la Contaduría General de la Nación -
N° 12/99 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 03 JUN 1999

VISTO la Disposición Conjunta N° 32 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 14 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 11 de setiembre de 1995 y el MEMORANDO N° 287, de fecha 28 de octubre de 1998, de la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que los Servicios Administrativo Financieros en cumplimiento de las disposiciones legales transfieren periódicamente fondos a la cuenta recaudadora de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, que corresponden al Tesoro Nacional y cuyo registro se lleva a cabo mediante la emisión de formularios C-10 "INFORME DE RECURSOS".

Que por otra parte, los fondos que ingresan en la cuenta recaudadora de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, pueden corresponder a devoluciones de Ordenes de Pago y otros conceptos similares, cuya regularización se realiza mediante la emisión de formularios C-55 "REGULARIZACION Y MODIFICACIONES DE REGISTRO".

Que en tal sentido resulta necesario adecuar el procedimiento determinado en la Disposición del Visto, tanto para los depósitos como las transferencias bancarias a favor de la cuenta bancaria N° 2510/46 "Recaudación T.G.N.", para posibilitar con ello un correcto seguimiento de los movimientos bancarios.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades determinadas por los artículos 73 y 88 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACION

Y

LA SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional que depositen o transfieran fondos a favor de la cuenta bancaria N° 2510/46 "Recaudación T.G.N.", ya sea en cumplimiento de normas legales o reglamentarias, de reducciones presupuestarias, devoluciones de Ordenes de Pago u otros conceptos similares, deberán

observar el procedimiento que se detalla en el Anexo, que forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 2°.- Déjase sin efecto la Disposición Conjunta N° 32 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 14 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 11 de setiembre de 1995.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 23/99 C.G.N.

DISPOSICION N° 12/99 T.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LOS DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS A FAVOR DE LA CUENTA CORRIENTE 2510/46 "RECAUDACION T.G.N."

I) DEPOSITOS EN LA CUENTA BANCARIA 2510/46.

Las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional retirarán la boleta de depósito en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y adjuntarán la documentación respaldatoria que corresponda en cada caso, a saber:

- a) Original y copia del formulario C-10 "Informe de Recursos" de Recaudación, conteniendo la información necesaria que permita determinar fehacientemente la imputación presupuestaria del ingreso.
- b) Una nota en original y copia solicitando la boleta de depósito, cuando se trate de formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" o formulario C-43 "Fondo Rotatorio y Reposiciones". La nota deberá indicar la denominación del Organismo, monto, concepto del depósito e imputación del ingreso, como así también estar refrendada por el responsable del Organismo solicitante.
- c) La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias entregará copia conformada de la nota al Organismo.

Dentro de las 24 horas de efectuado el depósito en el Banco de la Nación Argentina se procederá de la siguiente forma:

- a) Cuando corresponda lo señalado en el punto a) presentarán en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, original de la boleta de depósito debidamente intervenida por el banco. La citada

Dirección procederá a devolver la copia conformada del formulario C-10 de recaudación.

- b) De tratarse de los formularios enunciados en el punto b), se deberá adjuntar a los mismos original de la boleta de depósito y efectivizar su presentación ante la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.
- c) La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias llevará un registro donde asentará la siguiente información:
 - Fecha de entrega de la boleta de depósito
 - Número de la boleta de depósito entregada
 - Denominación del Organismo solicitante
 - Concepto del depósito
 - Importe del depósito
 - Tipo y número de formulario de registro respaldatorio

II) TRANSFERENCIAS BANCARIAS A FAVOR DE LA CUENTA 2510/46.

A) ADMINISTRACION CENTRAL

Los Servicios Administrativo Financieros que emitan formularios C-41 "Orden de Pago" o formularios C-42 "Orden de Pago Sin Imputación Presupuestaria" a favor de la cuenta bancaria N° 2510/46 "Recaudación T.G.N.", deberán observar lo siguiente:

- a) El Servicio Administrativo Financiero o la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, según corresponda, seleccionará para su pago los formularios indicados en el párrafo anterior.
- b) Dentro de las 24 hs. de producida la transferencia bancaria, el Servicio Administrativo Financiero deberá presentar en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, original y copia del formulario C-10 "Informe de Recursos" de Recaudación.
- c) El formulario C-10 de Recaudación deberá contener en el campo "observaciones", el número de la Orden de Pago y una descripción precisa que posibilite determinar la correcta imputación presupuestaria del ingreso. La citada Dirección procederá a devolver la copia del formulario C-10 debidamente conformado.

B) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Los Organismos Descentralizados que emitan formularios C-41 "Orden de Pago" **interno** o C-42 "Orden de Pago Sin Imputación Presupuestaria" **interno**, a favor de la cuenta bancaria N° 2510/46 "Recaudación T.G.N.", observarán lo siguiente:

- 1 Los Organismos Descentralizados emitirán la Autorización de Pago correspondiente para cancelar los formularios indicados en el punto anterior.

- 2 Dentro de las 24 hs. de efectuado el pago respectivo el Organismo deberá presentar en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION lo indicado en el punto II A 2).

Los Organismos Descentralizados que efectúen devoluciones de gastos por pagos efectuados con “Fondos Provenientes de Contribuciones Figurativas” deberán observar la Disposición Conjunta N° 53 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 29 de diciembre de 1997.

CIRCULAR Nº 1/00 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BUENOS AIRES, 20 ENE 2000

REFERENCIA: DENOMINACIONES DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN VIRTUD DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE MINISTERIOS Nº 25.233 - ADECUACIÓN -

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, para comunicarle que de acuerdo a la Ley de Ministerios Nº 25.233 y de conformidad con lo previsto en la Decisión Administrativa Nº 1/2000, deberá solicitar a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la Tesorería General de la Nación, la adecuación de la denominación de las cuentas corrientes de acuerdo a la nueva clasificación institucional, elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR Nº 1/00 T.G.N.

CIRCULAR N° 2/00 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 3 MAR 2000

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, para comunicarle que la Programación de Caja mensual deberá ser remitida de conformidad a lo dispuesto por las Circulares de la Tesorería General de la Nación 6/95 y 14/95, para la Administración Central y los Organismos Descentralizados, respectivamente.

En tal sentido, dicha información deberá ser remitida dentro de los CINCO (5) días hábiles anteriores al inicio de cada mes calendario, a la Dirección de Programación Financiera de la Tesorería General de la Nación, Lic. Natalia Cortés, Oficina 431.

Cabe señalar que la mencionada programación constituye un insumo básico para la asignación de las cuotas de pago por parte de esta Dirección de Programación.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 2/00 T.G.N.

CIRCULAR Nº 3/00 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 28 MAR 2000.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, para comunicarle que el Banco Central de la República Argentina dispuso mediante las comunicaciones "A" 2956 y "B" 6657, que las entidades financieras prestarán el servicio del pago de haberes en forma abierta, mediante la acreditación en cuenta corriente bancaria o de ahorro, implementando esta operatoria a partir del 31 de marzo del 2000.

Mediante dicho sistema, los agentes de las Jurisdicciones o Entidades del Sector Público Nacional incorporados a la operatoria del pago de haberes en cuenta bancaria, tendrán la posibilidad de elegir libremente la entidad bancaria y sucursal en la que les serán acreditados los haberes, de acuerdo con las condiciones establecidas en las comunicaciones mencionadas.

En virtud de la inminente implementación del nuevo sistema de pagos, la Tesorería General de la Nación recomienda a las áreas involucradas a iniciar las conversaciones necesarias con los bancos adjudicatarios del pago de haberes, para ultimar los detalles de la nueva operatoria.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR Nº 3/00 T.G.N.

DECRETO 339/00

BUENOS AIRES, 18 ABR 2000

VISTO el Expediente N° 001-000225/2000 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 25.152, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley citada en el Visto se fijan las pautas a las que deberán ajustarse los poderes del ESTADO NACIONAL para administrar los recursos públicos.

Que la mencionada Ley, en su artículo 9°, dispone la creación y constitución del Fondo Anticíclico Fiscal, cuya administración confiere al MINISTERIO DE ECONOMIA, siguiendo los mismos criterios que utiliza el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para administrar las reservas internacionales.

Que en esa inteligencia es necesario aprobar la reglamentación del precitado artículo, de manera que complemente y regule los detalles indispensables para asegurar no sólo su cumplimiento, sino también los fines propuestos por el legislador, haciendo posible con ello la creación, integración y funcionamiento del Fondo Anticíclico Fiscal.

Que en ese orden resulta conveniente atribuir a las áreas técnicas del citado Ministerio, las acciones necesarias que posibiliten una adecuada administración del Fondo.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 2°, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase la reglamentación del artículo 9° de la Ley N° 25.152, que como anexo forma parte del presente decreto.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO 339/00.

REGLAMENTO DEL ARTICULO 9º DE LA LEY Nº 25.152

ARTICULO 1º.- EL MINISTERIO DE ECONOMIA, por intermedio de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA, determinará mensualmente, en función de los datos que surjan de sus registros, los recursos que el Tesoro Nacional deberá ingresar, con efecto al mes de enero del año 2000, al Fondo Anticíclico Fiscal, de acuerdo con los conceptos y los porcentajes establecidos en el primer párrafo del artículo 9º de la Ley Nº 25.152.

Los montos así determinados serán puestos a disposición del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en una cuenta denominada "LEY Nº 25.152 - FONDO ANTICICLICO FISCAL", que se habilitará a nombre de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, mediante la emisión y cancelación de la correspondiente orden de pago con cargo a los créditos presupuestarios asignados al efecto.

ARTICULO 2º.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a propuesta del MINISTERIO DE ECONOMIA, efectuará las modificaciones presupuestarias necesarias para que el Tesoro Nacional ingrese al Fondo Anticíclico Fiscal el importe correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los fondos percibidos por distintos organismos de la Administración Nacional, en concepto de recursos provenientes de concesiones y de acciones remanentes de las empresas públicas privatizadas de propiedad del Estado Nacional o de su prenda, con las excepciones previstas en la Ley.

ARTICULO 3º.- EI BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA elevará a consideración de la SECRETARIA DE HACIENDA una propuesta sobre las pautas de inversión para el Fondo Anticíclico Fiscal, así como la estimación de los conceptos y montos correspondientes a los gastos que demande su administración, de acuerdo con los criterios que utiliza ese Banco para la administración de las reservas internacionales.

La SECRETARIA DE HACIENDA analizará la propuesta juntamente con la SECRETARIA DE FINANZAS, ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA y, de estimarla conveniente la aprobará y autorizará al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en su carácter de agente financiero del Gobierno Nacional, a realizar las operaciones que considere de utilidad en virtud de dicha propuesta. La SECRETARIA DE HACIENDA evaluará periódicamente la eventual conveniencia de modificar las pautas de inversión.

ARTICULO 4º.- EI BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA comunicará periódicamente a la SECRETARIA DE HACIENDA el estado de evolución del Fondo y su composición, acompañando un detalle de los movimientos y saldos de la cuenta citada en el artículo 1º y de otros activos financieros que lo integren valuados a precios de mercado, los rendimientos generados en el período respectivo y los gastos inherentes al Fondo, para efectuar los registros correspondientes.

ARTICULO 5º.- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá registrar los ingresos y egresos en la cuenta del Fondo Anticíclico Fiscal, correspondientes a los intereses, comisiones, gastos y revaluaciones, derivados de su operatoria.

ARTICULO 6º.- A los efectos de determinar el margen del TRES POR CIENTO (3%) del Producto Bruto Interno (P.B.I.) hasta el cual se integrará el Fondo, se tomará como base de cálculo para cada ejercicio presupuestario, la estimación del P.B.I. para ese ejercicio.

ARTICULO 7º.- El MINISTERIO DE ECONOMIA, por intermedio de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, verificará mensualmente la medición del TRES POR CIENTO (3%) mencionado en el artículo anterior. Cuando el saldo acumulado alcance el referido monto, los eventuales excedentes se destinarán a cancelar la deuda externa.

ARTICULO 8º.- La utilización de los recursos del Fondo, como así también de los excedentes por sobre el TRES POR CIENTO (3%) del P.B.I., conforme las circunstancias previstas en el artículo 9º de la Ley N° 25.152, requerirá la correspondiente modificación presupuestaria.

ARTICULO 9º.- El MINISTERIO DE ECONOMIA, en su carácter de administrador del Fondo Anticíclico Fiscal, dictará las normas que fueren necesarias para el debido cumplimiento del presente decreto.

RESOLUCIÓN N° 251/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 6 JUL 2000

VISTO la Ley N° 25.235 y el artículo 85 de su similar N° 25.237 "Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2000" y la Decisión Administrativa N° 1 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de fecha 12 de Enero de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.235 se ratificó, en cuanto es materia del CONGRESO NACIONAL, el acuerdo suscripto el 6 de Diciembre de 1999 por los Gobernadores en ejercicio y Gobernadores electos de las Provincias, como Compromiso Federal, que establece "Durante el ejercicio Fiscal 2000 las transferencias por todo" "concepto (Coparticipación de Impuestos y Fondos Específicos) a Provincias emergentes" "de la ley N° 23.548 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, así como las" "leyes 23.966, 24.130, 24.699, 25.082 y toda otra norma que disponga asignación y/o" "distribución específica de impuestos se fija en una suma única y global mensual" "equivalente a 1.350 millones de pesos, que la Nación garantiza con el doble carácter de" "límite inferior y superior de dichas transferencias, con independencia de los niveles de" "recaudación de impuestos existentes o a crearse en el futuro."

Que el artículo 85 de la Ley N° 25.237 establece el monto anual a transferir a las Provincias y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en concepto de Coparticipación Federal y Fondos Específicos, en la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES (\$ 16.200.000.000.-).

Que la Ley precitada prevé excedentes de recaudación por sobre las sumas comprometidas al conjunto de las Provincias, y que los mismos ingresarán al TESORO NACIONAL para ser destinados a la atención de los gastos fijados en el artículo 1° o para alcanzar el monto de los recursos estimados en el artículo 2°, ambos de tal Ley.

Que por el apartado decimocuarto del Anexo I "Compromiso Federal" de la Ley N° 25.235, los fondos que recibiera el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES no incluidos en el referido Acuerdo serán asignados bajo los mismos parámetros que las Provincias.

Que no obstante ello, el artículo 26 de la Decisión Administrativa N° 1, de fecha 12 de Enero de 2000, aclaró que la transferencia de fondos que el ESTADO NACIONAL le efectúe al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se halla excluida del monto total indicada en el segundo Considerando.

Que a tal fin resulta necesario establecer procedimientos para un adecuado tratamiento administrativo y registral de los mencionados excedentes, como así también prever aquellos necesarios en los supuestos que no se alcancen las metas de

recaudación previstas.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el apartado XIV del Anexo II del Decreto N° 20, de fecha 13 de Diciembre de 1999.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Procedimiento para el Cumplimiento del Compromiso Federal”, que se adjunta como Anexo I y que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los formularios que se adjuntan como Anexos II, III, IV, V y VI y que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, al dictado de las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas a que hubiere lugar, en el ámbito de sus específicas competencias.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN N° 251/00 S.H.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO FEDERAL

ASPECTOS GENERALES

El artículo 85 de la Ley N° 25.237 “Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2000”, en virtud del Compromiso Federal suscripto el 6 de Diciembre de 1999 y ratificado por Ley N° 25.235, establece el monto anual a transferir a las Provincias en concepto de Coparticipación Federal y Fondos Específicos.

La Ley citada en primer término prevé excedentes de recaudación por sobre las sumas comprometidas al conjunto de las Provincias, y que los mismos ingresarán al TESORO NACIONAL para ser destinados a la atención de los gastos

fijados en el artículo 1º, o bien, para alcanzar el monto de los recursos estimados en el artículo 2º de dicha Ley.

En tal sentido, la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y REGIONAL del MINISTERIO DE ECONOMÍA, mediante Nota de fecha 21 de Enero de 2000, ha informado al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA respecto de la mecánica que debe adoptar para distribuir al conjunto de las Provincias las sumas comprometidas en las normas enunciadas precedentemente.

Por su parte, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante Nota de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 27 de Enero de 2000, ha instruido al citado Banco acerca de la metodología que debe aplicar para los recursos excedentes y faltantes.

I) REGISTRO DEL EXCEDENTE DE RECAUDACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY Nº 25.237

PROCEDIMIENTO

A) INGRESOS EFECTUADOS AUTOMÁTICAMENTE POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

- 1.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a canalizar a través de la cuenta recaudadora Nº 1105/23 "Recursos del Tesoro Nacional Ley 25.235" abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo -, el excedente de la recaudación dispuesta por el citado artículo 85.
- 2.- El excedente de recaudación que se produzca por cada régimen, será transferido diariamente por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la cuenta recaudadora mencionada en el punto anterior.
- 3.- El último día hábil de cada mes el Banco transferirá el saldo acumulado de los fondos acreditados en dicha cuenta, a la cuenta bancaria Nº 3855/19 "Secretaría de Hacienda o/ Tesorería General de la Nación".
- 4.- A fin de permitir la correcta imputación de los recursos acreditados como excedentes de recaudación, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA mensualmente remitirá a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN un detalle de lo ingresado en exceso, discriminado por tipo de regímenes conforme el Anexo II.
- 5.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN registrará en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA la totalidad de los recursos informados por el citado Banco, mediante la emisión de formularios C-10 "Informe de Recursos" de Recaudación y a través del Módulo de Conciliación Bancaria Automática.
- 6.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a corregir los formularios C-10

de Recaudación mencionados anteriormente, a efectos de reflejar la correcta imputación presupuestaria de los excedentes provenientes de cada uno de los regímenes.

B) INGRESOS POR FONDOS ESPECÍFICOS

Los Fondos Específicos administrados por el Servicio Administrativo Financiero N° 357 “MINISTERIO DE ECONOMÍA”, son los siguientes:

Régimen	Cuenta Recaudadora Bancaria N°
Fondo Nacional de Energía Eléctrica - Ley N° 15.336 y N° 24.065	2107/30
Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas – Ley N° 15.336 y N° 24.065	2107/30
Transferencias a Empresas de Energía Eléctrica - Ley N° 23.681	1833/93
F.E.D.E.I. –Combustibles - Ley N° 23.966	1369/03

El excedente que se produzca en las cuentas recaudadoras antes citadas, excepto el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior para Impuestos sobre los Combustibles (cuyo excedente será transferido a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN por intermedio del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA), tendrán el siguiente tratamiento:

1.- El Servicio Administrativo Financiero N° 357 mensualmente determinará el excedente para cada uno de los regímenes y procederá a la confección y transmisión al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIDIF) del formulario C-10 “Informe de Recursos” de Corrección, dando de baja la imputación presupuestaria del recurso original –generado por el Módulo de Conciliación Bancaria diaria - y registrando la operación a favor del TESORO NACIONAL, mediante el Auxiliar de Tesorería (A.X.T.) 7.1.2. “Ingresos –Otros Fondos de Terceros”.

2.- Asimismo, el citado Servicio Administrativo confeccionará y transmitirá al SIDIF el formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, por el monto del excedente, a favor de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, indicando la cuenta bancaria recaudadora N° 2510/46 “Recaudación T.G.N.” e imputando el Auxiliar de Tesorería (A.X.T.) 7.1.2. “Egresos - Otros Fondos de Terceros”.

3.- A fin de permitir la correcta imputación de los recursos acreditados como excedentes de recaudación, el Servicio Administrativo Financiero N° 357 remitirá a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN un detalle de lo ingresado en exceso, discriminado por tipo de

regímenes, conforme Anexo III.

4.- La “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria” citada en el punto 2, deberá ser seleccionada para su pago por el Servicio Administrativo y cancelada por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro del quinto día hábil posterior al mes en el cual se produjo el excedente.

5.- Una vez verificado el ingreso en la cuenta recaudadora bancaria N° 2510/46, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá, con la información recibida en el Anexo III, a efectuar las registraciones pertinentes, mediante la confección y transmisión de los formularios C-10, de acuerdo a la imputación presupuestaria para cada recurso en cuestión.

II) MONTO INFERIOR AL DETERMINADO POR EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N° 25.237

Cuando durante el transcurso del año 2000, no se alcanzaran las metas establecidas en el artículo 85 de la Ley N° 25.237 y de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 25.235 “Compromiso Federal” de fecha 6 de Diciembre de 1999, se observará lo siguiente:

A) REGÍMENES LIQUIDADOS EN FORMA AUTOMÁTICA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

1.- Hasta el primer día hábil posterior al cierre de cada mes, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA remitirá el Anexo IV a la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y REGIONAL del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

2.- La Secretaría y Subsecretaría indicadas en el punto anterior solicitarán, indistintamente, mediante nota firmada por su titular, y cuyo modelo obra como Anexo VI, al Servicio Administrativo Financiero N° 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, hasta el segundo día hábil posterior al cierre de cada mes, la emisión de un formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria” por el monto faltante, a efectos de alcanzar el total a transferir establecido en el artículo 85 de la Ley N° 25.237.

3.- El formulario de gastos en consideración deberá confeccionarse a favor del beneficiario “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA”, indicará la cuenta bancaria N° 4985/54 – Coparticipación Federal o/ Jefe o Segundo Jefe de Departamento - y será imputado contra el Auxiliar de Tesorería (A.X.T.) 2.4.4. “Anticipo Compromiso Federal - Ley N° 25.235”

4.- El formulario en papel deberá ingresar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta las 13 horas del cuarto día hábil posterior al cierre de cada mes, para que ésta de corresponder lo confirme y remita a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su cancelación.

5.- El Servicio Administrativo Financiero N° 356 informará a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS dependiente de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el número de SIDIF asignado al formulario C-42 y adjuntará copia certificada del Anexo VI.

6.- La citada DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN afectará contra los excedentes registrados el monto del formulario C-42 solicitado en el punto 2 hasta la concurrencia de aquéllos y con la misma imputación del formulario citado. Para el caso que no se produzcan excedentes o resultaran insuficientes, el faltante en cuestión se imputará sobre los recursos en exceso que se originen con posterioridad al devengamiento del mencionado formulario.

B) RÉGIMENES LIQUIDADOS POR FONDOS ESPECÍFICOS

1.- LA SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, hasta los dos días hábiles posteriores al mes en el cual se produjo un faltante de recaudación en alguno de los regímenes administrados, solicitará mediante nota firmada por su titular, al Servicio Administrativo Financiero N° 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro” la emisión de los formularios C-42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”.

2.- La solicitud de emisión de los formularios de gastos se cumplimentarán a través de los Anexos V y VI. En el Anexo V se indicará el monto faltante por cada uno de los regímenes y el Anexo VI se confeccionará también uno por cada régimen; este último indicará la cuenta recaudadora bancaria donde se acreditarán los fondos y como beneficiario del pago al Servicio Administrativo Financiero N° 357.

3.- El formulario papel de las “Ordenes de Pago sin Imputación Presupuestaria” deberán ingresar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes de las 13 horas del quinto día hábil posterior al cierre de cada mes, para que ésta de corresponder lo confirme y lo remita a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su cancelación.

4.- El Servicio Administrativo Financiero N° 356 informará a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, el número de SIDIF asignado a los formularios C-42 y adjuntará copia certificada de los Anexos V y VI.

5.- Una vez cancelados los formularios C-42, el Servicio Administrativo Financiero N° 357 recibirá el ingreso de los mismos en las cuentas bancarias recaudadoras, generándose automáticamente el formulario C-10 “Informe de Recursos” de Regularización del tipo (TR) con la imputación presupuestaria asignada a dichas cuentas.

6.- Realizada la transferencia indicada en el punto anterior, el Servicio Administrativo Financiero N° 357, procederá a la emisión del formulario C-41 “Orden de Pago” a favor de las Provincias beneficiarias involucradas, conforme la información que le suministrara la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

COMPROMISO FEDERAL DEL 6/12/1999 RATIFICADO POR LEY N° 25.235

EXCEDENTES DE RECAUDACIÓN - MES DE DE

A LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION

CONCEPTO	IMPORTE
	EXCEDENTE
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS	
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS	
FONDO COMPENSADOR	
GANANCIAS	
* Fondo Conurbano Bonaerense	
* Excedente Fondo Conurbano Bonaerense	
* Suma Fija Ley N° 24.699	
* Necesidades Básicas Insatisfechas	
COMBUSTIBLE	
* Obras de infraestructura	
* Obras de Vialidad	
* FO.NA.VI.	
FEDEI	
* Combustible	
IVA - SEGURIDAD SOCIAL LEY N° 23.966	
BIENES PERSONALES	
* Seguridad Social Ley N° 23.966	
* Ley N° 24.699	
MONOTRIBUTO	

FONDO EDUCATIVO	
TOTAL	

FIRMA Y SELLO B.N.A.

FORMULARIO PARA SER REMITIDO POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA A
LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS BANCARIAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

COMPROMISO FEDERAL DEL 6/12/1999 RATIFICADO POR LEY N° 25.235	
EXCEDENTES DE RECAUDACIÓN - MES DE DE	
A LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
CONCEPTO	IMPORTE
	EXCEDENTE
FEDEI	
* Energía Eléctrica	
ENERGÍA ELÉCTRICA	
* Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas	
* Transferencia a Empresas de Energía Eléctrica	
TOTAL	

FIRMA Y SELLO

SECRETARÍA DE ENERGÍA

FORMULARIO PARA SER REMITIDO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA A LA
TESORERIA GENERAL DE LA NACION - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
CUENTAS BANCARIAS

COMPROMISO FEDERAL DEL 6/12/1999 RATIFICADO POR LEY N° 25.235
FALTANTES DE RECAUDACIÓN - MES DE DE

**A LA SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS DE LA SECRETARÍA
DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA Y REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA**

CONCEPTO	IMPORTE
	FALTANTE
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS	
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS	
FONDO COMPENSADOR	
GANANCIAS	
* Fondo Conurbano Bonaerense	
* Excedente Fondo Conurbano Bonaerense	
* Suma Fija Ley N° 24.699	
* Necesidades Básicas Insatisfechas	
COMBUSTIBLE	
* Obras de infraestructura	
* Obras de Vialidad	
* FO.NA.VI.	
FEDEI	
* Combustible	
IVA - SEGURIDAD SOCIAL LEY N° 23.966	

BIENES PERSONALES	
* Seguridad Social Ley N° 23.966	
* Ley N° 24.699	
MONOTRIBUTO	
FONDO EDUCATIVO	
TOTAL	

FIRMA Y SELLO B.N.A

FORMULARIO PARA SER REMITIDO POR EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA A
LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS DE LA SECRETARIA DE
PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

COMPROMISO FEDERAL DEL 6/12/1999 RATIFICADO POR LEY N° 25.235

FALTANTES DE RECAUDACIÓN - MES DE DE

AL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO N° 356 "OBLIGACIONES A CARGO
DEL TESORO"

CONCEPTO	IMPORTE FALTANTE
FEDEI * Energía Eléctrica	
ENERGÍA ELÉCTRICA * Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas * Transferencia a Empresas de Energía Eléctrica	
TOTAL	

FIRMA Y SELLO
SECRETARÍA DE
ENERGÍA

FORMULARIO PARA SER REMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA AL SAF N°
356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO"

Nº SIDIF.(5)

BUENOS AIRES,

AL

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Nº 356

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar la confección de un **Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”** por la suma de \$..... Pesos.....(1), según lo establecido en la Resolución Nº...../00 de la SECRETARÍA DE HACIENDA. El mismo corresponde a la transferencia que debe efectuarse por el mes dede(2), a fin de cumplimentar el total a transferir al conjunto de provincias, conforme lo establecido en el artículo 85 de la Ley Nº 25.237.

Se adjunta al presente, el Anexo..... (3) detallando los conceptos que no alcanzaron la recaudación prevista en el citado mes.

La imputación a emplear en el Formulario y los datos referentes al beneficiario del pago se indicarán según el siguiente detalle:

AUXILIAR DE TESORERÍA	A.X.T. 2.4.4. “ANTICIPO COMP. FED. LEY Nº 25.235”
Nº de BENEFICIARIO / S.A.F.	
CUIT Nº	
CUENTA BANCARIA BENEFICIARIA Nº	

(4)

(1) Se indicará el importe total del Formulario C-42 solicitado, en números y letras.

(2) Se indicará el mes y el año por el cual se realiza la transferencia .

(3) Anexo IV a ser utilizado por la Secretaría de Programación Económica y Regional y Anexo V a ser utilizado por la Secretaría de Energía.

(4) Firma de la Autoridad Responsable (Subsecretario de Relaciones con Provincias –si adjunta Anexo IV- o Secretario de Energía –si adjunta Anexo V-.

(5) Uso exclusivo del SAF 356, una vez ingresado al Sistema el Formulario C-42

CIRCULAR N° 4/00 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BUENOS AIRES, 3 NOV 2000

REFERENCIA: PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL:
PRESUPUESTO BASE CAJA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en lo relativo a la información que deberá ser suministrada en forma periódica a la Tesorería General de la Nación, relativa al Presupuesto Base Caja Trimestral de los Organismos de la Administración Central y los Organismos Descentralizados.

Con tal motivo, se ha dispuesto la introducción de modificaciones en el régimen informativo trimestral establecido por las Circulares 4 y 5/97-TGN respectivamente. Dichas modificaciones entrarán en vigencia a partir de la programación financiera correspondiente al Iº trimestre del año 2001.

Al respecto, se acompaña como [anexo](#) a la presente circular, un disquete conteniendo el instructivo respectivo para su elaboración y el cuerpo del nuevo formulario correspondiente.

La información deberá ser suministrada dentro de los 5 días hábiles anteriores al inicio de cada trimestre calendario. Para el Iº trimestre de cada año calendario, y como excepción a lo dispuesto, la información podrá ser presentada dentro de los 5 días siguientes al momento de la aprobación de la Decisión Administrativa distributiva de los créditos y recursos correspondientes al respectivo Presupuesto del ejercicio.

Asimismo, a partir de las cuotas de compromiso y devengado que comunique la Oficina Nacional de Presupuesto al comenzar cada trimestre, y de resultar necesario, deberá presentarse una reprogramación de caja dentro de los 5 días hábiles subsiguientes a que sea comunicada esa circunstancia.

Se encuentran alcanzados por este régimen informativo, todos los Organismos de la Administración Central y los Organismos Descentralizados especificados en el Presupuesto de la Administración Nacional de cada año, estén o no incorporados al sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

Finalmente, aclárase que el presente pedido de información es adicional al régimen informativo instrumentado por las Circulares T.G.N. N° 6 y 14/95, respectivamente.

Saludo a Ud. Atentamente

CIRCULAR N° 4/00 T.G.N.

ANEXO

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CAJA TRIMESTRAL

LOS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEBERÁN COMPLETAR EL FORMULARIO DE PROGRAMACIÓN DE CAJA TRIMESTRAL QUE SE ACOMPAÑA, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

I – Encabezamiento.

En la parte superior del formulario deberán completarse los datos que identifiquen a la entidad u organismo (n° de SAF), su denominación, ejercicio presupuestario (año), fuente de financiamiento, fecha de emisión, y trimestre objeto de la programación.

II – Estructura.

Cada subperíodo de programación de caja estará referido a un trimestre. El trimestre objeto de la programación de la ejecución financiera deberá estar desagregado a nivel mensual. La estimación perteneciente al resto de los trimestres de la programación financiera se presentarán a nivel agregado, separándose únicamente por trimestre calendario. A medida que avance el ejercicio, se completarán solamente los trimestres que faltan para completar el año, operando de la siguiente manera:

Trimestre Objeto de Programación	Fecha de emisión	Mes I	Mes II	Mes III	Total Trim	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1º trimestre	Primeros 5 días hábiles posteriores a la D.A. que distribuye el presupuesto del ejercicio.	enero	Febrero	marzo	Total 1º trimestre	Total 2º trimestre	Total 3º trimestre	Total 4º trimestre
2º trimestre	Últimos 5 días hábiles anteriores al inicio del trimestre calendario - fines de marzo	abril	Mayo	junio	Total 2º trimestre	EN BLANCO	Total 3º trimestre	Total 4º trimestre
3º trimestre	Últimos 5 días hábiles anteriores al inicio del trimestre calendario - fines de junio	julio	Agosto	sept.	Total 3º trimestre	EN BLANCO	EN BLANCO	Total 4º trimestre
4º trimestre	Últimos 5 días hábiles anteriores al inicio del trimestre calendario - fines de septiembre	octubre	nov.	dic.	Total 4º trimestre	EN BLANCO	EN BLANCO	EN BLANCO

En tal sentido, a fines de marzo se presentará la programación mensualizada del II trimestre, y la trimestral agregada del III y IV trimestre, dejando en blanco la columna "Trim 2", que ya se encuentra detallada en las columnas mensuales. Del mismo modo, a fines de junio se presentará la programación mensualizada del III trimestre y la trimestral agregada del IV, dejando en blanco las columnas "Trim 2" y "Trim 3". Asimismo, a fines de septiembre se presentará la programación mensualizada del IV trimestre, dejando en blanco las columnas "Trim 2", "Trim 3" y "Trim 4".

Los recursos y los gastos deberán programarse en forma desagregada por fuente de financiamiento, indicando la mencionada fuente en la cabecera del formulario. Este requerimiento no rige para el caso de erogaciones financiadas con fuente 1-1 "Tesoro Nacional", a excepción de los gastos correspondientes a los Organismos Descentralizados, quienes deberán también incorporar la programación referida a la fuente 1-1 "Tesoro Nacional".

Los recursos deberán programarse por rubro.

La información correspondiente a los pagos previstos que se ejecutarán en cada mes del periodo proyectado deberá presentarse siguiendo la clasificación por objeto del gasto, consignándose únicamente los conceptos que resulten distintos de cero.

Para el caso de aquellos ingresos y egresos cuya ejecución es extrapresupuestaria, la correspondiente programación trimestral deberá elaborarse completando las partidas respectivas consignadas en el cuerpo del formulario (puntos II, IV, VII y IX), en el cual deberá consignarse "fuente 99" en el campo previsto de la cabecera del formulario.

III – Otras Consideraciones.

Para la programación de los recursos deberá tomarse en cuenta la última estimación elaborada por el organismo. De no contarse con la misma, podrá emplearse el cálculo de recursos inicial contenido en la Ley de Presupuesto vigente.

En el caso de las erogaciones presupuestarias que se prevean, el importe de los pagos estimados en ningún caso podrá ser superior a la suma que resulte de tomar en cuenta el saldo de la deuda exigible estimada al inicio de cada período de programación, más la cuota de devengado solicitada a (o aprobada por) la Oficina Nacional de Presupuesto para el mismo período.

En todos los casos los importes deberán estar expresados en unidades homogéneas, - pesos-, debiéndose asimismo respetar la estructura del formulario original presentada. No deben informarse datos de ejecución.

El presente régimen informativo comprende a la totalidad de los organismos centralizados y descentralizados especificados en el Presupuesto de la Administración Nacional de cada ejercicio, estén o no incorporados al sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

La programación trimestral deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles anteriores al inicio de cada trimestre calendario.

A partir de las cuotas de compromiso y devengado que comunique la Oficina Nacional de Presupuesto, y de resultar necesario, deberá presentarse una reprogramación de caja dentro de los 5 días hábiles subsiguientes a que sea comunicada esa circunstancia.

Para el I trimestre de cada año calendario, y como excepción a lo dispuesto, la información podrá ser presentada dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en que se apruebe la Decisión Administrativa distributiva de los créditos y recursos correspondientes al respectivo Presupuesto del ejercicio.

El no cumplimiento del presente régimen informativo dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas por la Resolución S.H Nº 226/95.

IV – Recepción y validación de la información

El programa de caja deberá ser remitido a la Tesorería General de la Nación, Dirección de Programación y Control de la Ejecución Financiera, sita en el 4º piso oficina 431 del Ministerio de Economía, dentro de los 5 días hábiles anteriores al inicio de cada trimestre calendario.

Solo serán recibidos como válidos aquellos presupuestos de caja cuya suma del "Total Ingresos" (punto V) sea igual a la suma del "Total Egresos" (punto X), lo que implica que la fórmula de control expresada al pie del formulario debe ser en todos los casos igual a 0.

En tal sentido, se recuerda que las variaciones del saldo de caja que se estimen en un período como producto de la programación, deberán exponerse de la siguiente forma:

- cuando se proyecte una disminución del saldo de caja deberá exponerse como una Fuente Financiera en el rubro 35 - "Disminución de Otros Activos Financieros".
- cuando se programe un incremento del saldo de caja deberá exponerse como una Aplicación Financiera en el inciso 6 – "Adquisición de Títulos y Valores e Incremento de Otros Activos Financieros".

Los programas trimestrales que no cumplan con la condición expresada en el segundo párrafo de este apartado serán rechazados con error, debiendo los organismos que reciben dicha comunicación proceder a su reelaboración.

En el mismo sentido, solo se considerarán válidos los programas de caja que incluyan exclusivamente importes mayores que 0 en los distintos componentes de programación de ingresos y egresos. Cuando se identifique algún monto en negativo en los rubros de recursos o partidas por objeto del gasto recibidas, se procederán a rechazar los programas trimestrales procediendo del mismo modo que lo expresado en el párrafo anterior.

Las consultas podrán ser remitidas vía mail a gtribu@mecon.gov.ar ó nacort@mecon.gov.ar con el título "Asunto: Circular N° 4 /00-TGN", o bien telefónicamente a los números 4349-6358 ó 4349-6382.

V – Vinculación entre las líneas de programación de egresos del Presupuesto de Caja Trimestral y las clases de gasto vigentes utilizadas para la programación de límites financieros en la Cuenta Unica del Tesoro.

Se adjunta al presente instructivo una tabla de relación que permite vincular las partidas de programación utilizadas en el nuevo formulario definido con las clases de gasto utilizadas en la programación de límites financieros ó cuotas de pago en el marco del funcionamiento de la Cuenta Unica del Tesoro.

PROGRAMACION DE LA EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL

RELACIONES ENTRE EL ESQUEMA DE PROGRAMACION TRIMESTRAL Y LAS CLASES DE GASTO

ESQUEMA PROGRAMACION TRIMESTRAL	OBJETO DEL GASTO	CLASES DE GASTO VIGENTES PROGRAMACION DE LIMITES FINANCIEROS
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	INCISO 1	SUE - OTH - APO
1 "Personal"		
VI - GASTOS	INCISO 2 + INCISO 3	BYS

CORRIENTES Y DE CAPITAL 2 + 3 "Bienes de Consumo" + "Servicios no Personales"			
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	INCISO 4		BDU
4 "Bienes de Uso"			
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	INCISO 5		TRA
5 "Transferencias"			
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	ISO 6 P. Principales 1 a 3		OTR
6 "Inversión Financiera"			
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	INCISO 7 P. Principales 1 a 3		DEU
7 "Intereses y Gastos de Deuda"	menos 712, 717, 722 y 727		
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	INCISO 9 P. Principales 1 y 2		GAF
9 "Gastos Figurativos (Corr. y de Capital)"			
GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	AXT EXTRAPRESUPUESTARIO (1)		C42
APLICACIONES FINANCIERAS	INCISO 6 P. Principales 4 a 8		OTR
6 "Adquisición de Títulos y valores e Incremento de Otros Activos Financieros"			
APLICACIONES FINANCIERAS	INCISO 7 P. Principales y Parciales		DEU
7 "Amortizaciones Deuda y Disminución de Otros Pasivos"	712, 717, 722, 727, 74, 75, 76, 77, 78 y 79		
APLICACIONES FINANCIERAS	INCISO 8		
8 "Disminución del Patrimonio"			
APLICACIONES FINANCIERAS	INCISO 9 P. Principal 3		GAF
9 "Gastos Figurativos"			
APLIC. FINANCIERAS EXTRAPRESUPUEST.	AXT EXTRAPRESUPUESTARIO (2)		C42

(1) AXT relacionado con las partidas de la clasificación económica referida a gastos corrientes y de capital

(2) AXT relacionado con las partidas de la clasificación económica referida a aplicaciones financieras

Circular N° 4 del 07/11/2000.

Descargar [Formulario Programación Financiera - 2001 \(24KB\) Formato Excel](#)

Presupuesto de Caja Trimestral	Descripción	Mes I	Mes II	Mes III	Total Trim	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total Acumulado
Entidad / Servicio:									
Denominación:									
Presupuesto	2001								
Fuente de Financiamiento.									
Fecha de Emisión:									
Trimestre Programado:	1								
	En pesos								
I-Recursos Corrientes y de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tributarios					0,00				0,00
12 No Tributarios					0,00				0,00
13 Contribuciones					0,00				0,00
14 Venta de Bienes y Sevicios					0,00				0,00
15 Ingresos de Operacion					0,00				0,00
16 Rentas de la Propiedad					0,00				0,00
17 Transferencias Corrientes					0,00				0,00
21 Recursos Propios de Capital					0,00				0,00
22 Transferencias de Capital					0,00				0,00
32 Venta de Acciones y Part. de Capital					0,00				0,00
33 Recuperacion Prestamos Corto Plazo					0,00				0,00
34 Recuperacion Prestamos Largo					0,00				0,00

Plazo									
41 Contrib. Fig. (conceptos 41.1 y 41.2)					0,00				0,00
II-Ingresos Extrapresupuestarios					0,00				0,00
III- Fuentes Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Venta de Titulos y Valores.					0,00				0,00
35 Disminucion Otros Activos Financieros					0,00				0,00
36-37 Endeudamiento Publico y Obtencion de Préstamos (tipos 36 y 37)					0,00				0,00
38 Incremento de Otros Pasivos					0,00				0,00
39 Incremento Del Patrimonio					0,00				0,00
41 Contrib. Fig. (Concepto 41.3)					0,00				0,00
IV - Fuentes Financieras Extrapresupuestarias					0,00				0,00
V - Total Ingresos (I+II+III+IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Gastos Corrientes y de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Personal					0,00				0,00
2-3 Bienes de Consumo y Serv. No Personales					0,00				0,00
4 Bienes de Uso					0,00				0,00

5 Transferencias					0,00				0,00
6 Inversion Financiera (P.P 6.1 A 6.3)					0,00				0,00
7 Intereses y Gastos de Deuda (P.P 71, 72 y 73 Menos 712,717,722 y 727)					0,00				0,00
9 Gastos Figurativos (P.P 9.1 y 9.2)					0,00				0,00
VII - Gastos Extrapresupuestarios									
VIII - Aplicaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Adquisicion de Titulos y Valores e Incremento Otros Act. Financieros (P.P 6.4 A 6.8)					0,00				0,00
7 Amortiz Deuda y Disminucion de Otros Pasivos (P.P 712,717,722,727,74, 75, 76,77,78 y 79)					0,00				0,00
8 Disminucion del Patrimonio					0,00				0,00
9 Gastos Figurativos (P.P 9.3)					0,00				0,00
IX - Aplic.Finacieras Extrapresupuestarias					0,00				0,00
X -Total Egresos (VI+VII+VIII+IX)									
<i>Resultado Financiero (I + II - VI - VII)</i>									
<i>Control (V-X)</i>									

CIRCULAR N° 5/00 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BUENOS AIRES, 13 NOV 2000

REFERENCIA: RECHAZO BANCARIO-RESTITUCION AUTOMATICA DE CUOTA DE PAGO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, para comunicarle que a partir del 20/11/2000, se implementará en el módulo de programación financiera de la Cuenta Unica del Tesoro, la restitución automática de cuota de pago por rechazo bancario.

Por lo tanto, a partir de la fecha de implementación del nuevo circuito, no será necesario solicitar cuota de pago para volver a emitir órdenes bancarias que hayan sido rechazadas por los bancos pagadores del sistema.

Los Organismos Descentralizados, por su parte, no deberán incluir en los cronogramas de pago, solicitudes de cuota por los montos rechazados.

Sin otro particular, saludo a usted, muy atentamente

CIRCULAR N° 5/00 T.G.N.

CIRCULAR N° 1/01 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 31 ENE 2001

REFERENCIA: AUTORIZACIONES PARA LA APERTURA, MODIFICACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS. DECRETO 2663/92.-

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 73º de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, para poner en su conocimiento que la Tesorería General de la Nación ha implementado un nuevo procedimiento para las autorizaciones de la referencia.

Se comunica que a partir del 01/02/2001 la Tesorería General de la Nación otorgará la autorización de aperturas y modificaciones de cuentas bancarias en original y copia, ésta última contendrá la leyenda "Para ser entregada ante la Entidad Bancaria" y quedará en poder de la Institución Bancaria involucrada.

Las Entidades Bancarias no darán curso a las autorizaciones de aperturas y modificaciones de cuentas bancarias que no cumplan con lo indicado en la presente.

Así también, se hace saber, que las solicitudes de aperturas deberán contener todos los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2663/92.

Por último, se recuerda que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional que procedan al cierre de una cuenta bancaria o efectúen cambios de firmantes autorizados, deberán comunicar tales circunstancias a la Tesorería General de la Nación, para mantener actualizado el Registro de Cuentas Oficiales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

CIRCULAR N° 1/01 T.G.N.

CIRCULAR N° 05 /01 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 22 OCT 2001

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DE EMISIÓN DE LAMINAS DE CERTIFICADOS DE REINTEGRO DE IMPUESTOS

Ante la solicitud de terceros tenedores de láminas de Certificados de Reintegro de Impuestos (C.R.I.), sobre la validez, legalidad y legitimidad de las láminas requeridas por la Secretaría de Energía y emitidas por esta Tesorería General de la Nación, se procederá a extender una certificación de emisión de acuerdo al siguiente procedimiento:

- 1º.-La solicitud deberá formularse por escrito, ante la Tesorería General de la Nación .
- 2º.-El solicitante deberá entregar, contra recibo extendido por la TGN, la/s lámina/s original/es.
- 3º.-Se verificará la inexistencia de enmiendas o raspaduras en la/s lámina/s entregada/s.
- 4º.-Se procederá a controlar contra los registros de la Tesorería General de la Nación, la correspondencia entre: a) el número de serie, b) su beneficiario original, c) la Ley que diera origen al C.R.I. informada en la solicitud enviada por la Secretaría de Energía y Minería, d) el monto en letras y en números del reintegro correspondiente al número de serie de la lámina, e) la fecha de emisión de la misma, y f) la existencia de firmas de las personas autorizadas.
- 5º.- Se controlará el contenido de la misma corroborando las características de impresión de los caracteres conforme los utilizados por la Tesorería General de la Nación en las láminas que esta emite.
- 6º.- Cumplidos los controles especificados, se extenderá la certificación conforme el Modelo de Certificación N° 1, que se adjunta.
- 7º.- En caso de ser requerido por el solicitante, se corroborará la existencia de las normas de seguridad del papel utilizado conforme las especificaciones técnicas proporcionadas oportunamente por la Gerencia de Tesoro del Banco Central de la República Argentina (sometimiento de la lámina a luz ultravioleta que refleja la luminosidad de la filigrana con que está confeccionada la lámina de CRI) y cumplidos los controles especificados, se extenderá la certificación conforme el Modelo de Certificación N° 2, que se adjunta.-

CIRCULAR N° 5/01 T.G.N.

MODELO DE CERTIFICACIÓN N°1

CERTIFICADO DE REINTEGRO DE IMPUESTOS - LEY N° 17.574

En la fecha certificamos que la lámina de Certificado de Reintegro de Impuestos N°_____, por un monto de pesos (1) _____(\$ (2)_____), cuyo beneficiario original es la firma _____, ha sido emitida por la Tesorería General de la Nación, en fecha _____de _____de _____.-

La presente certificación se extiende a pedido de la firma interesada _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.-

FIRMA DEL TESORERO
GENERAL DE LA NACIÓN

- (1) Monto en letras
(2) Monto en números

MODELO DE CERTIFICACIÓN N° 2

CERTIFICADO DE REINTEGRO DE IMPUESTOS - LEY N° 17.574

En la fecha certificamos que la lámina de Certificado de Reintegro de Impuestos N°_____, por un monto de pesos (1) _____(\$ (2)_____), cuyo beneficiario original es la firma _____, ha sido emitida por la Tesorería General de la Nación, en fecha _____de _____de _____.-

Se han verificado asimismo las condiciones de seguridad de la lámina indicada, conforme las especificaciones brindadas por el Banco Central de la República Argentina.

La presente certificación se extiende a pedido de la firma interesada _____ a los _____ del mes de _____ del año _____.-

FIRMA DEL TESORERO
GENERAL DE LA NACIÓN

- (1) Monto en letras
(2) Monto en números

**DISPOSICION CONJUNTA N° 7/02 de la Tesorería General de la Nación –
N° 6/02 de la Contaduría General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 20 MAR 2002

VISTO el Decreto N° 199, de fecha 30 de enero de 2002 y la Disposición Conjunta N° 21 de la Contaduría General de la Nación y N° 10 de la Tesorería General de la Nación, de fecha 22 de junio de 1995, y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 2° del Decreto mencionado en el VISTO, el ESTADO NACIONAL o cualquiera de las entidades y organismos del Sector Público Nacional podrá cancelar sus obligaciones de dar sumas de dinero, cualquiera sea el acreedor de las mismas y la causa que dio origen a dichas obligaciones en LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP).

Que para concretar la operatoria dispuesta por el Decreto indicado en el VISTO, es necesario que los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS informen a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, las novedades sobre las altas de las cuentas bancarias habilitadas en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para acreditar las LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES que les correspondan.

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, tienen a su cargo la responsabilidad de prescribir los procedimientos para el funcionamiento de los sistemas contables y de tesorería, respectivamente, de los Organismos alcanzados por la citada Ley.

Que a tal fin resulta necesario el dictado de la norma que instrumente el artículo 2° del Decreto N° 199/2002, complementando el procedimiento para altas, bajas y modificaciones de datos de los beneficiarios de pagos en el Sistema Integrado de Información Financiera, aprobado por la Disposición Conjunta N° 21/1995 CGN y N° 10/1995 TGN y sus modificatorias.

Que la presente Disposición Conjunta se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 10 de la Resolución N° 262/1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1º.- Los beneficiarios de pago del TESORO NACIONAL con quienes el ESTADO NACIONAL cancele sus obligaciones con LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), incluidos en el Decreto N° 199/2002, deberán informar una cuenta especial en LECOP, abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

ARTÍCULO 2º.- Los pagos que realice la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en el marco del Decreto citado en el artículo anterior, se efectuarán mediante transferencias bancarias a la cuenta especial en LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES que el beneficiario haya informado conforme el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- El ingreso de los datos para el alta en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA de las cuentas especiales en LECOP, se realizará a través de la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- La presente Disposición Conjunta es complementaria de su similar N° 21/1995 CGN y N° 10/1995 TGN, y sus modificatorias, en lo referente a las altas de datos de los beneficiarios de pago del TESORO NACIONAL, razón por la cual todo nuevo beneficiario deberá previamente cumplimentar los requerimientos de dicha norma.

ARTÍCULO 5º.- Apruébase el Procedimiento y el Formulario para el registro de altas de las cuentas especiales en LECOP, que se adjuntan como Anexos I y II, y que forman parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICIÓN N° 6 C.G.N.

DISPOSICIÓN N° 7 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ALTAS DE LAS CUENTAS ESPECIALES EN LECOP DE BENEFICIARIOS DE PAGOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

A) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL BENEFICIARIO:

El interesado deberá presentar por duplicado ante el Servicio Administrativo Financiero que corresponda:

Nota con carácter de declaración jurada manifestando su conformidad para cancelar las obligaciones dispuestas por el Decreto N° 199/2002 que les adeuden los Organismos incluidos dentro del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, para que se realicen con LECOP y mediante acreditación en la cuenta especial que a tal efecto informe.

Formulario de "Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Especial LECOP", cuyo modelo obra como ANEXO II, con los datos de la cuenta y la firma del beneficiario (o su representante legal) certificados por el Banco de la Nación Argentina.

Para el caso que la nota de declaración jurada y/o la autorización para acreditar una Cuenta Especial LECOP la suscriba el representante legal del beneficiario, deberá acompañar fotocopia certificada del instrumento respectivo.

Los originales de la documentación precedentemente citada, se remitirán a la Contaduría General de la Nación, los duplicados serán devueltos al beneficiario por el Servicio Administrativo Financiero como constancia de recepción, debidamente intervenidos.

B) SOLICITUD DE ALTA EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La documentación indicada en el punto A) del presente ANEXO será remitida mediante nota por el Servicio Administrativo Financiero a la Dirección de Procesamiento Contable de la Contaduría General de la Nación, para dar el alta respectiva en el Sistema Integrado de Información Financiera, quien consignará el código 3 "Caja de ahorro LECOP" o el 4 "Cuenta corriente LECOP", según corresponda.

ANEXO II

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA ESPECIAL LECOP.

.....(1),.....(2)

SEÑOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL (3)

El (los) que suscribe (n)..(4)....., en mi (nuestro) carácter de.....(5)....., de.....(6)....., C.U.I.T. Nº....(7)....., con domicilio legal/real/comercial (8) en la Calle.....Nº.....,Piso.....,Dto./Ofic./local.Nº..... de la localidad de, Provincia de....., autoriza (mos) a que cualquier pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, sea efectuado en la cuenta especial LECOP que a continuación se detalla.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	USO S.H.
CUENTA ESPECIAL LECOP Corriente/de Ahorro (8) Nº	
TITULARIDAD	
DENOMINACIÓN	
BANCO	
SUCURSAL	
DOMICILIO	
CUIT (9)	

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, con pleno efecto cancelatorio a su valor nominal, en las condiciones previstas para el dinero en efectivo, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

.....(10)

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es)

(1) (2) Lugar y fecha de emisión//(3) Denominación del Organismo donde se presenta//(4) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito//(5) Carácter por el cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.)//(6) Razón Social/Denominación//(7) Número de C.U.I.T. impositivo//(8) Tachar lo que no corresponda// (9) Indicar CUIT asociado a la cuenta que se informa// (10) Firma (s) y Aclaración del (los) titular (es) de la cuenta.

DECRETO N° 199/02

BUENOS AIRES, 30 ENE 2002

VISTO el Decreto N° 1004 del 9 de agosto de 2001, modificado por sus iguales N° 1397 del 4 de noviembre de 2001, N° 1603 del 5 de diciembre de 2001 y N° 40 del 6 de enero de 2002 y la "SEGUNDA ADDENDA AL COMPROMISO FEDERAL POR EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA FISCAL", ratificada por el Decreto N° 1584 del 5 de diciembre de 2001 y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1004 del 9 de agosto de 2001, modificado por sus iguales N° 1397 del 4 de noviembre de 2001, N° 1603 del 5 de diciembre de 2001 y N° 40 del 6 de enero de 2002, se crea el PROGRAMA DE EMISION DE LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP).

Que por el artículo 2º del citado Decreto se autoriza al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, como fiduciario del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, a emitir, por cuenta y orden de las Jurisdicciones, títulos de deuda que se llamarán LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), cartulares, denominadas en Pesos, por un monto total que no podrá exceder la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES (\$ 2.800.000.000).

Que el artículo 4º del Decreto N° 1004/01 dispuso que las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) tienen efecto cancelatorio, a su valor nominal, respecto de las obligaciones tributarias nacionales en las condiciones previstas en el artículo 36 del Decreto N° 1397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones para el dinero en efectivo, con las excepciones previstas.

Que el ESTADO NACIONAL, en razón de las circunstancias que son de dominio público y de la importante caída de la recaudación operada, precisa contar con medios de pago para cancelar, con plenos efectos extintivos, las obligaciones contraídas, requiriendo para ello el consentimiento fehaciente de su acreedor al momento de la cancelación.

Que por el inciso c) del artículo 3º del Decreto N° 1004/01 se establece como condición de suscripción de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) por parte de las Jurisdicciones, la de asumir la reserva de liquidez en Pesos que disponga el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL a los efectos de una adecuada utilización de las mismas, bajo condición de caducidad de la emisión y su débito inmediato del importe suscrito por la Jurisdicción incumplidora de las cuentas a cobrar que tuvieren por cualquier concepto.

Que atento la grave crisis económico financiera por la que atraviesan las Jurisdicciones y el ESTADO NACIONAL y la disminución de la recaudación impositiva, resulta necesario eliminar dicho condicionamiento.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de la competencia atribuida por los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- El BANCO DE LA NACION ARGENTINA distribuirá la recaudación de tributos nacionales efectivizada en LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) de acuerdo a la proporción que le corresponde a la NACION, a las PROVINCIAS, al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y a la SEGURIDAD SOCIAL, en concepto de Coparticipación Federal y demás regímenes especiales vigentes

ARTICULO 2º¹.- El ESTADO NACIONAL o cualquiera de las entidades u organismos del Sector Público Nacional, incluidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, podrán cancelar sus obligaciones de dar sumas de dinero, cualquiera sea el acreedor de las mismas y cualquiera fuera la causa que dio origen a dichas obligaciones en LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES, creadas por el Decreto Nº 1004/01 y sus modificatorios, debiéndose para ello solicitar el consentimiento fehaciente del acreedor, el que podrá revocarse mediante notificación fehaciente.

ARTICULO 3º.- Sustitúyese el artículo 3º del Decreto Nº 1004/01, que quedará redactado del siguiente modo:

"ARTICULO 3º.- El BANCO DE LA NACION ARGENTINA, como fiduciario del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, suscribirá con cada Jurisdicción que exprese su voluntad de participar en el Programa, un contrato de suscripción de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) en virtud del cual el mencionado Fondo se comprometerá a entregar a la Respectiva Jurisdicción un monto de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) que no excederá el Límite de la Respectiva Jurisdicción, sujeto a que:

a) La Jurisdicción de que se trate demuestre a satisfacción del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL que dicha Jurisdicción ha adoptado los recaudos legales necesarios para:

I. Poder aceptar LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) aplicadas a la cancelación de obligaciones tributarias nacionales en concepto de distribución de Coparticipación Federal y regímenes especiales vigentes.

¹ Según las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 1339/02.

II. Poder aceptar del ESTADO NACIONAL, del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL o de cualquier organismo, o entidad financiera nacional LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), en pago de cualquier concepto, incluyendo préstamos, adelantos y subsidios.

III. Otorgar el compromiso a favor del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL de abonar a dicho Fondo una suma en moneda de curso legal equivalente al valor de las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) que suscriba, a su vencimiento.

IV. Someter a la jurisdicción federal todo lo relativo a la emisión, circulación, pago, cancelación y rescate de las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP).

V. Aceptar en cancelación de obligaciones tributarias impuestas por las leyes de la Jurisdicción de que se trate LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) por su valor nominal.

b) La Jurisdicción de que se trate suscriba con el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, como fiduciario del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, un contrato o convenio, o emita un título de deuda, singular e intransferible, a favor de dicho Fondo, en el que se documente el compromiso de abonar al mismo el valor a su vencimiento de las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) y, en caso de que no lo hiciere, la autorización de su débito directo de los recursos que le correspondan en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos.

El contrato de suscripción que el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL celebre con cada Jurisdicción podrá contener condiciones adicionales a las previstas en este artículo, conforme sea convenido entre el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL y cada Jurisdicción".

ARTICULO 4º.- Sustitúyese el artículo 4º del Decreto Nº 1004/01, modificado por el Decreto Nº 1603/ 01, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 4º.- Las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) tendrán los siguientes efectos cancelatorios con plenos efectos extintivos de las obligaciones respectivas, a su valor nominal, respecto de:

a) La cancelación definitiva de obligaciones tributarias nacionales en las condiciones que prevé el Artículo 36 del Decreto Nº 1397/79 y sus modificaciones para el dinero en efectivo, hasta que se produzca su vencimiento o sean retiradas de circulación, con excepción de los aportes y contribuciones a la seguridad social, obras sociales y de riesgo de trabajo, el impuesto sobre débitos y créditos en cuentas bancarias, y el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a los agentes no estatales de retención o percepción de impuestos.

b) El pago de impuestos locales en las condiciones que determine cada Jurisdicción.

c) El pago por parte del ESTADO NACIONAL o de cualquier organismo, o entidad financiera nacional a las PROVINCIAS o al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por cualquier concepto, incluyendo préstamos, adelantos y subsidios en

LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) que se encuentren en circulación".

ARTICULO 5º.- El plazo previsto en el artículo 1º del Decreto N° 1004/01, modificado por el Decreto N° 1603/01, para que las PROVINCIAS expresen su voluntad de participar en el programa de emisión de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) será de NOVENTA (90) días contados desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente Decreto.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 199/02

DECRETO N° 1339/02

BUENOS AIRES, 25 JUL 2002

VISTO el Expediente N° S01:0182015/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, los Decretos N° 1004, de fecha 9 de agosto de 2001 y sus modificatorios y N° 199, del 30 de enero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° del primer Decreto mencionado en el Visto dispone que las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LETOP) tienen efecto cancelatorio a su valor nominal, respecto de las obligaciones tributarias nacionales, en las condiciones previstas en el artículo 36 del Decreto N° 1397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones para el dinero en efectivo, con las excepciones previstas.

Que teniendo en cuenta la circulación y el uso generalizado de las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES como medio alternativo de pago, resulta necesario ampliar el ámbito de percepción de las mismas a todos los organismos del Sector Público Nacional.

Que en la medida que se autorice a los organismos del Sector Público Nacional a percibir parcialmente su recaudación en LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES, las mismas deberán aplicarse a cancelar cualquier obligación de dar sumas de dinero en pago de gastos autorizados en su Presupuesto.

Que por otra parte, resulta conveniente dejar a criterio de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA autorizar a los organismos a cancelar las obligaciones a favor del TESORO NACIONAL, con LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emanadas del artículo 99, inciso 1° y 2° de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- El ESTADO NACIONAL, a través de sus entidades u organismos del Sector Público Nacional, incluidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, podrá recaudar las tasas, aranceles y otros ingresos de carácter no tributario, con LETRAS DE

CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), creadas por el Decreto Nº 1004/01 y sus modificatorios.

ARTICULO 2º.- La autorización dispuesta por el Artículo 1º del presente Decreto procederá solamente en la medida que los organismos puedan aplicar la totalidad de LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES recaudadas para cancelar obligaciones de dar sumas de dinero, cualquiera fuera el acreedor de las mismas o la causa que dio origen a dichas obligaciones.

ARTICULO 3º.- Los titulares de las dependencias responsables de la contratación de bienes y servicios incluidas en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, deberán en todos los casos solicitar el consentimiento fehaciente del acreedor para cancelar sus obligaciones con LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES, a su valor nominal, renunciando expresamente a cualquier reclamo administrativo y judicial sobre el particular.

ARTICULO 4º.- Las obligaciones de los organismos del Sector Público Nacional a favor del TESORO NACIONAL podrán cancelarse con LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES, en los casos que así lo determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 5º.- Sustitúyese el artículo 2º del Decreto 199/02, el que quedará redactado del siguiente modo:

"ARTICULO 2º.- El ESTADO NACIONAL o cualquiera de las entidades u organismos del Sector Público Nacional, incluidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, podrán cancelar sus obligaciones de dar sumas de dinero, cualquiera sea el acreedor de las mismas y cualquiera fuera la causa que dio origen a dichas obligaciones en LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES, creadas por el Decreto Nº 1004/01 y sus modificatorios, debiéndose para ello solicitar el consentimiento fehaciente del acreedor, el que podrá revocarse mediante notificación fehaciente".

ARTICULO 6º.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias a que diere lugar el presente Decreto.

ARTICULO 7º.- El presente Decreto tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1339/02

CIRCULAR Nº 10/02 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 12 SEPT 2002

REFERENCIA: BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. – REVOCACIÓN PARA
FUNCIONAR COMO ENTIDAD FINANCIERA – DESTINO DE LOS
PAGOS A FAVOR DEL BGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 73º de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, para comunicarle que a través de la Comunicación "B" 7434 de fecha 15/08/02, emitida por el Banco Central de la República Argentina, se dispuso revocar la autorización para funcionar como entidad financiera al Banco General de Negocios S.A., en los términos del artículo 44 inciso c) de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y modificatorias.

En función de ello, las obligaciones pendientes de pago a favor del beneficiario Nº 84838 –Banco General de Negocios S.A., deberán ser giradas a la cuenta corriente Nº 21003/6 denominada "Banco General de Negocios s/Liquidación Judicial", radicada en el Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal 111, que actualmente se encuentra dada de alta en el Sistema Integrado de Información Financiera en el citado beneficiario.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

CIRCULAR Nº 10/02 T.G.N.

CIRCULAR N° 1/03 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 11 MAR 2003

REFERENCIA: REMISIÓN DE LISTADOS DE SELECCIÓN DE PAGOS Y DE AUTORIZACIONES DE PAGO –MODIFICACIÓN DE LAS CIRCULARES 9/95 Y 15/95 TGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en función de las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación a la remisión diaria del listado impreso conteniendo la selección de Ordenes de Pago que se transmiten vía TRANSAP para su cancelación a través del sistema de CUT y del listado de autorizaciones de pago transmitidas, dispuesto por las Circulares 9/95 y 15/95 TGN.

Al respecto, el envío diario de listados impresos de selección de pagos y de autorizaciones de pago por parte de los SAF, cuando razones de distancia así lo justifiquen, podrá ser realizado vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

1. Organismos de la Administración Central (O.P.): ordbanc_ac@mecon.gov.ar
2. Organismos Descentralizados (A.P.): ordbanc_od@mecon.gov.ar

Solo en casos de excepción, se podrán remitir los listados citados en el párrafo precedente por fax al teléfono 4349-6872.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

CIRCULAR N° 1/03 T.G.N.

CIRCULAR N° 2/03 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 SEP 2003

REFERENCIA: CANJE DE LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) POR MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para comunicarle que por el artículo 4° de la Resolución N° 335/03 del ex Ministerio de Economía, se estableció el 31 de octubre de 2003 como fecha límite para el rescate de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), momento a partir del cual las mismas perderán todo poder cancelatorio.

En este sentido, la Resolución N° 124/03 del Ministerio de Economía y Producción aprobó el procedimiento de rescate para la segunda parte de la primera etapa de las LECOP que se encuentren en poder de particulares, como así también, las acreditadas en cuentas custodias del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal.

El Banco Central de la República Argentina a través de la Comunicación "B" 7933, informó a las Entidades Financieras que a partir del 29 de julio de 2003 se dará inicio formal al canje al que hace referencia la Resolución N° 124/03, el cual se instrumentó por intermedio del Banco de la Nación Argentina.

En ese orden, el Banco de la Nación Argentina comunicó a través de la Asesoría de Prensa, que a partir del 1 de agosto de 2003 los clientes con cuenta custodia en LECOP en el BNA deberán solicitar en su sucursal el rescate por el monto deseado, el que será acreditado en cuentas/pesos o en efectivo en las 96 horas".

Con el objeto de dar cumplimiento a las condiciones de rescate fijadas, los Organismos involucrados deberán instruir a la sucursal bancaria, donde se encuentra radicada la cuenta LECOP, para que el producido de esta operatoria se transfiera según se describe a continuación:

a) Servicios Administrativo Financieros incorporados en el Sistema de la Cuenta Única del Tesoro, a favor de sus respectivas cuentas bancarias recaudadoras en Pesos habilitadas en

la Sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina.

b) Servicios Administrativo Financieros no incorporados en el Sistema de la Cuenta Única del Tesoro, a favor de las cuentas bancarias en Pesos habilitadas a tal efecto.

Con el propósito de evitar la duplicidad del registro presupuestario del ingreso de los fondos en las cuentas recaudadoras indicadas en a) y b), la Contaduría General de la Nación comunicará el procedimiento necesario para tal fin.

Sin perjuicio de lo expuesto, y dada la proximidad de la fecha en la cual se dará por finalizado el rescate y poder cancelatorio de las LECOP (31/10/03), se recomienda a los Organismos que administren sus tenencias en esta especie de manera compatible con la fecha límite establecida.

Por último, se informa que una vez concluido con el rescate de las LECOP, se deberá proceder al cierre de las cuentas bancarias habilitadas a tal fin, comunicando ésta situación a la Tesorería General de la Nación - Dirección de Administración de Cuentas Bancarias-, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su baja definitiva.

CIRCULAR Nº 2/03 T.G.N.

CIRCULAR Nº 4/03 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 27 OCT 2003

REFERENCIA: SITIO WEB DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN –
IMPLEMENTACIÓN DE FOROS DE DISCUSIÓN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para comunicarle que esta Tesorería General en su sitio web <http://www.tgn.mecon.gov.ar> ha implementado un Foro de Discusión, destinado a intercambiar ideas y conocimientos vinculados al Sistema de Tesorería.

Al foro podrán ingresar como usuarios los miembros de las Tesorerías Jurisdiccionales, previa registración a través de la página Web y posterior aprobación de la Tesorería General de la Nación.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

CIRCULAR Nº 4/03 T.G.N.

CIRCULAR Nº 5 /03 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 4 NOV 2003

REFERENCIA: : CANJE DE LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) POR MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL - EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA EL CANJE - COMPLEMENTARIA DE LA CIRCULAR Nº 2/2003. TGN-

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional para comunicarle que mediante la Resolución 430/2003 del Ministerio de Economía y Producción, se amplió el plazo para el rescate de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), fijándose como fecha límite para la finalización del mismo el 31 de diciembre de 2003.

Sin otro particular, saludo atentamente.

CIRCULAR Nº 5/03 T.G.N.

CIRCULAR Nº 6/03 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 14 NOV 2003

REFERENCIA: : SITIO WEB DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN -
IMPLEMENTACIÓN DE FORO DE DISCUSIÓN – MODELO DE
TESORERÍA JURISDICCIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para recordarle que la Tesorería General de la Nación ha implementado un foro de discusión en su sitio web <http://www.tgn.mecon.gov.ar> en el que podrán participar las Tesorerías Jurisdiccionales que se registren como usuarios del mismo.

Destacando el aporte brindado por los participantes y moderadores en los talleres realizados el 21 y 22 de agosto del corriente, la Tesorería General de la Nación ha publicado en el foro el primer modelo de Tesorería Jurisdiccional, orientado a las dependencias de mayor complejidad, a la espera que el mismo genere una activa participación entre sus integrantes.

Sin otro particular, saludo usted atentamente.

CIRCULAR Nº 6/03 T.G.N.

RESOLUCION N° 199/03 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 1 DIC 2003

VISTO los procesos que lleva a cabo el Gobierno Nacional en materia de Reforma del Estado, perfeccionando el aparato estatal, al disponer la modificación de Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Nacional y la Resolución N° 10 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 26 de enero de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución del VISTO establece un procedimiento para los Servicios Administrativo Financieros que en virtud de una norma legal se transformen, fusionen, escindan o disuelvan, transfiriendo los saldos de sus cuentas escriturales registrados en el sistema de la Cuenta Unica del Tesoro al Organismo continuador o al TESORO NACIONAL, según corresponda.

Que por otra parte resulta conveniente sustituir los contenidos de la citada Resolución, para que de esa forma alcance a todos los procesos administrativos necesarios para el cierre de las operaciones presupuestarias, contables y financieras de las Entidades y Jurisdicciones que se modifiquen.

Que en la oportunidad se han expedido los órganos Rectores de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6° y concordantes de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Procedimiento para el cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras de los Servicios Administrativo Financieros que operan en el sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, que se transformen, fusionen, escindan o disuelvan, que se adjunta como Anexo I y que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Los titulares de los Servicios Administrativo Financieros que se transformen,

fusionen, escindan o disuelvan serán responsables de la realización de la totalidad de las operaciones necesarias a fin de transferir los saldos bancarios disponibles al Organismo continuador o a quien la norma respectiva lo indique, como así también, de la elaboración de los proyectos de modificación presupuestaria pertinentes.

ARTICULO 3°.- Cuando razones operativas impidan que el Servicio Administrativo que deja de funcionar proceda de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, tales funciones serán asumidas en forma plena por las autoridades del Organismo continuador.

ARTICULO 4°.- A los fines del artículo precedente, las normas que dispongan transformaciones, fusiones, escisiones o disoluciones de Organismos de la Administración Nacional, deberán determinar la Entidad o Jurisdicción que tendrá a su cargo la responsabilidad de continuar con las tareas de registro, confección de estados contables y presupuestarios, como así también, la transferencia de saldos de las respectivas cuentas escriturales.

ARTICULO 5°.- Autorízase a aquellos Servicios Administrativo Financieros que dejen de funcionar a emitir formularios C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", a fin de transferir el saldo disponible en las respectivas cuentas escriturales a su continuador o al TESORO NACIONAL, según lo disponga la respectiva normativa.

ARTICULO 6°.- Los Servicios Administrativo Financieros que tengan a su cargo la responsabilidad de concluir con las tareas de registro y cierre de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias de los Organismos modificados, que incumplan en tiempo y forma con la presente Resolución, les será de aplicación lo dispuesto en la Resolución 226/95 S.H. y su modificatoria.

ARTICULO 7°.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, TESORERIA GENERAL DE LA NACION y OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, todas ellas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA, al dictado de las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias a que hubiere lugar, en el marco de su específica competencia.

ARTICULO 8°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 10, de fecha 26 de enero de 1999, de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 199/03 S.H.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS, CONTABLES Y FINANCIERAS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS QUE OPERAN EN EL SISTEMA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, QUE SE TRANSFORMEN, FUSIONEN, ESCINDAN O DISUELVAN.

Cuando una norma legal disponga la fusión, transformación, escisión o disolución de Organismos de la Administración Nacional, se procederá de la siguiente manera:

1) Modificación Presupuestaria: Los Organismos modificados deberán determinar y certificar los saldos de créditos y recursos que deban ser transferidos a su continuador o, en caso de disolución, el monto en que debe ser reducido su presupuesto.

La modificación presupuestaria deberá ser elaborada por el Organismo objeto de modificación y elevada a la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO para su análisis técnico y posterior tramitación.

Previo a la elevación de la modificación presupuestaria señalada en el párrafo anterior, deberán igualar los montos correspondientes al compromiso y devengado mediante la remisión de los respectivos formularios de ejecución de gastos a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

En los casos que la modificación presupuestaria sea suscripta en el transcurso de un trimestre, si correspondiere, deberá solicitarse las compensaciones de cuotas que fueren necesarias entre el Organismo modificado y su continuador.

2) Deuda Exigible: La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION será la encargada de circularizar a los Organismos modificados o a su continuador, la deuda exigible existente en el Sistema Integrado de Información Financiera, para que la certifiquen. Concluido el procedimiento de certificación de la deuda exigible por parte de los Organismos modificados o su continuador, los mismos procederán, dentro de los 10 días siguientes, a la selección y pago de la misma o bien, a su desafectación, según corresponda.

3) Fondos Rotatorios: Los Organismos modificados o en el caso de corresponder el Organismo continuador, deberán propiciar las operaciones necesarias para proceder a efectuar el cierre del Fondo Rotatorio ante la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha en que se disponga la modificación de los Servicios Administrativo Financieros, depositando la disponibilidad del mismo en la cuenta recaudadora correspondiente a su fuente de financiamiento.

Cuando el cierre del Fondo Rotatorio se efectúe mediante la rendición con comprobantes de gastos y el organismo no contara con suficiente cuota presupuestaria, deberá verificar en forma previa que cuenta con los créditos presupuestarios pertinentes, a los efectos de solicitar posteriormente la correspondiente modificación de cuota ante la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

4) Remanentes: Una vez que el Servicio Administrativo Financiero haya regularizado los registros presupuestarios de ejecución y cerrado el Fondo Rotatorio, dentro de los 15 días posteriores, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION efectuará el cálculo del remanente presupuestario (recaudado no devengado) conforme la normativa vigente, correspondiente al ejercicio en el cual el Organismo fue objeto de modificación, como así también, el del ejercicio inmediato anterior de corresponder.

El mencionado cálculo del remanente lo comunicará a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, para que realice las adecuaciones presupuestarias a los fines del ingreso del remanente al TESORO NACIONAL, salvo que exista una norma con jerarquía de ley que disponga lo contrario.

En el caso de tratarse de Organismos disueltos, el remanente determinado se incluirá en la medida legal por la cual se disminuyan los créditos presupuestarios pertinentes del Organismo modificado.

En cambio, si se trata de Organismos fusionados, escindidos o transformados, y la modificación presupuestaria por la cual se transfieran los créditos y recursos al Organismo continuador fuera realizada dentro del ejercicio presupuestario en el cual el Organismo resultó modificado, el remanente determinado será incorporado a la medida legal por la que se ingresen al TESORO NACIONAL la totalidad de los remanentes para las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional.

En función de lo expuesto en el párrafo anterior, si la incorporación de los remanentes en la modificación presupuestaria fuera realizada en un ejercicio presupuestario distinto aquel en el cual el organismo resultó modificado, corresponderá que la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO realice las adecuaciones presupuestarias en el Organismo continuador para que sea éste quien ingrese el remanente al TESORO NACIONAL.

En tal sentido, para el caso que sea el Organismo continuador quien posea los créditos presupuestarios para el ingreso de remanentes al TESORO NACIONAL, como paso previo al ingreso, los Organismos modificados de la Administración Central y los Descentralizados que operen con el Sidif Local Unificado (SLU), transferirán los fondos a su continuador mediante la emisión de un formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria". Dicho formulario se presentará en la DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para su procesamiento.

Los Organismos Descentralizados modificados que no operen con SLU, transferirán los fondos a su continuador mediante la emisión de un formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" interno.

Posteriormente presentarán una Autorización de Pago manual en la DIRECCION DE MOVIMIENTOS DE FONDOS de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION e informarán la ejecución en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, mediante el formulario C-75

"Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional".

5) Fondos de Terceros: Los Organismos modificados determinarán los eventuales Fondos de Terceros en su poder, a los efectos de cancelar su obligación o transferirlos al Organismo continuador, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha en que se disponga dicha modificación.

Para el caso de transferir los fondos al continuador, los Organismos modificados de la Administración Central y los Descentralizados que operen con el Sidif Local Unificado (SLU), transferirán los mismos mediante la emisión de un formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria". Dicho formulario se presentará en la DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para su procesamiento.

Los Organismos Descentralizados modificados que no operen con SLU, transferirán los fondos a su continuador mediante la emisión de un formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" interno.

Posteriormente presentarán una Autorización de Pago manual en la DIRECCION DE MOVIMIENTOS DE FONDOS de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION e informarán la ejecución en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, mediante el formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional".

6) Excedentes Financieros: Concluidas las operaciones tendientes al cierre presupuestario, contable y financiero, los saldos sobrantes en las cuentas escriturales de los Organismos modificados registradas en el sistema de Cuenta Unica del Tesoro, deberán transferirse al TESORO NACIONAL o al Organismo continuador, según corresponda.

A los efectos de posibilitar su transferencia, los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y los Organismos Descentralizados que operen con el Sidif Local Unificado (SLU) ordenarán la transferencia de los saldos de las cuentas escriturales, mediante la emisión de un formulario C-42 "Orden de Pago sin imputación Presupuestaria" a favor del Organismo continuador o el que corresponda, el que será remitido para su procesamiento a la DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Los Organismos Descentralizados que no operen con SLU emitirán dichos formularios C-42 en forma interna a favor del Organismo continuador, o el que corresponda, y presentarán la respectiva Autorización de Pago en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, para su proceso manual. Posteriormente presentarán en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION el respectivo formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" a fin de informar las operaciones efectuadas.

7) Cuentas Bancarias: La TESORERIA GENERAL DE LA NACION será la encargada de circularizar a los Organismos modificados o a su continuador, el detalle de las cuentas

bancarias registradas en el Sistema de Registro de Cuentas Oficiales, a los efectos que el organismo tome debida cuenta y proceda a dar de baja a las mismas una vez concluidas las tareas de cierre presupuestario y contable, en los casos que correspondan. Realizado el cierre de las cuentas bancarias, el organismo informará tal situación a la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CUENTAS BANCARIAS de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Con respecto a las cuentas corrientes recaudadoras, los Organismos modificados o su continuador, deberán solicitar a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION que proceda al cierre de las mismas en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en los términos estipulados en el párrafo precedente.

RESOLUCION GENERAL N° 1778 de la administración federal de Ingresos Públicos

BUENOS AIRES, 30 NOV 2004

VISTO las Resoluciones Generales N° 942, su modificatoria y sus complementarias, N° 1026 y N° 1345, sus modificatorias y su complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que las dos primeras normas citadas establecieron sendos regímenes optativos de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos, y la Resolución General N° 1.345, sus modificatorias y su complementaria, dispuso un régimen especial de presentación de declaraciones juradas a través de la transferencia electrónica de datos.

Que es objetivo permanente de este organismo facilitar a los contribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que resulta oportuno implementar un nuevo procedimiento para el pago electrónico de las obligaciones, que resultará de aplicación obligatoria para los sujetos incluidos en los sistemas de control diferenciado dispuestos por las Resoluciones Generales N° 3.282 (DGI) y N° 3.423 (DGI), Capítulo II, y sus respectivas modificatorias y complementarias.

Que en tal sentido, en virtud del nuevo procedimiento de pago a observar por dichos sujetos, corresponde dejar sin efecto las disposiciones de la Resolución General N° 1026.

Que por otra parte, razones de administración tributaria hacen aconsejable disponer para los citados responsables, la obligación de presentar las declaraciones juradas de determinados tributos, conforme al régimen especial previsto en la Resolución General N° 1345, sus modificatorias y su complementaria.

Que para facilitar la lectura e interpretación de las normas, se considera conveniente la utilización de notas aclaratorias y citas de textos legales, con números de referencia, explicitados en un Anexo complementario.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de
Legislación, de Programas y Normas de Recaudación, Servicios de Recaudación y de
Informática Tributaria.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los
artículos 11 y 24 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por los
artículos 28 y 48 del Decreto N° 1.397, de fecha 12 de junio de 1979 y sus modificaciones, y
por el artículo 7° del Decreto N° 618, de fecha 10 de julio de 1997, su modificatorio y sus
complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Los contribuyentes y/o responsables comprendidos en los sistemas de control
diferenciado dispuestos por las Resoluciones Generales N° 3.282 (DGI) y N° 3.423 (DGI) -
Capítulo II- y sus respectivas modificatorias y complementarias, deberán efectuar el pago de
sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante la
transferencia electrónica de fondos, con arreglo al procedimiento que se establece en la
presente resolución general.

ARTICULO 2°.- A los fines del pago, los sujetos se conectarán:

- a) Al sitio de "Internet" de los prestadores homologados por esta Administración Federal de la
red bancaria de la entidad, o
- b) a la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>).

Una vez efectuada la conexión se ingresará la identificación y la clave de acceso, observando
las formas y condiciones de operación previamente acordadas con el prestador para acceder
al servicio del sitio, o mediante la clave fiscal para ingresar al sitio de esta Administración
Federal (2.1.).

Posteriormente, se deberá generar el volante electrónico de pago (VEP), en el que se
especificará la obligación a cancelar completando los datos correspondientes a Clave Unica
de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), período, impuesto, concepto, subconcepto (anticipo,
cuota, etc.) e importe.

El volante electrónico de pago (VEP), estará identificado unívocamente con un número que

remite a una relación determinada "Impuesto-Concepto-Período-Importe".

Si en un mismo volante electrónico de pago (VEP), se referencia más de una obligación (SICORE, SIJP, etc.), la especificación se efectuará para cada una de éstas, y los importes indicados en el volante deberán cancelarse íntegramente en un solo pago.

Los contribuyentes y/o responsables deberán poseer una cuenta bancaria en pesos desde la que se autorizará, por débito en cuenta, el pago correspondiente a las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.

ARTICULO 3°.- El volante electrónico de pago (VEP), se podrá generar durante las VEINTICUATRO (24) horas de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año.

El referido volante tendrá una validez de VEINTICINCO (25) días corridos contados a partir del día siguiente al de su generación, a los fines de la respectiva cancelación.¹

El pago de las obligaciones será considerado efectuado en término cuando la fecha y el horario consignado en el comprobante de pago respectivo, acredite haberlo realizado antes de la finalización del horario establecido por cada prestador, del día de vencimiento fijado en el cronograma previsto en las normas vigentes (3.1.).

ARTICULO 4°.- El tique emitido por la entidad de pago (EDP) (4.1.) y el volante electrónico de pago (VEP) en estado "Pagado", generado desde la página "web" de esta Administración Federal, serán -indistintamente- las constancias para acreditar el pago de la obligación, ante el organismo.

ARTICULO 5° ².- Ante la imposibilidad de generar volante electrónico de pago (VEP) o, de realizar el pago por el sistema que se establece en esta resolución general, los contribuyentes y/o responsables deberán proceder según los avisos de mensajes que irá proporcionando el sistema, el que indicará, en su caso, la fecha hasta la cual será considerada cumplida en término la cancelación de la correspondiente obligación.

No obstante, los responsables podrán efectuar en el anexo bancario ubicado en la dependencia que ejerce el control de sus obligaciones hasta la fecha en que aquel se encuentre habilitado, según el cronograma publicado en la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>).

¹ Según la modificación introducida por la Resolución Gral. N° 1992 de la AFIP, de fecha 09/01/06.

² Según la modificación introducida por la Resolución Gral. N° 1992 de la AFIP, de fecha 09/01/06.

ARTICULO 6°.- Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por el procedimiento que se dispone, podrán efectuar la consulta de los pagos realizados y la impresión de los volantes electrónicos de pago (VEP) generados, a través de la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>) (6.1.).

ARTICULO 7°³.- Los sujetos indicados en el artículo 1°, deberán presentar las declaraciones juradas correspondientes a los impuestos y recursos de la seguridad social, incluidos en la nómina publicada en la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>), conforme al régimen especial establecido por la Resolución General N° 1345, sus modificatorias y su complementaria.

Asimismo, en la citada nómina se indicará la fecha a partir de la cual comienza a regir – para cada impuesto y/o recurso de la seguridad social- la obligación de presentar la declaración jurada, de acuerdo con el procedimiento previsto en la resolución general mencionada en el párrafo anterior.

ARTICULO 8°.- Las obligaciones de pago -de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente-, y de presentación de las declaraciones juradas -según lo previsto en el artículo 7°-, resultarán de aplicación obligatoria a partir del día 1 de febrero de 2005, inclusive.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el procedimiento de pago y de presentación a través de transferencia electrónica, podrá ser utilizado -con carácter optativo- por dichos sujetos, a partir del día de publicación de la presente en el Boletín Oficial, inclusive.

ARTICULO 9°.- El procedimiento dispuesto en la presente, podrá ser utilizado -con carácter optativo- por los contribuyentes y/o responsables no incorporados a los sistemas de control diferenciado previstos en las normas indicadas en el artículo 1°.

ARTICULO 10.- Apruébase el Anexo que forma parte de esta resolución general.

ARTICULO 11.- Derógase la Resolución General N° 1026, a partir del día 1 de febrero de 2005, inclusive.

ARTICULO 12.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

³ Según la modificación introducida por la Resolución Gral. N° 1992 de la AFIP, de fecha 09/01/06.

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES

Artículo 2°.

(2.1.) Si el acceso se efectúa a través de la página "web" de este organismo, se deberá seleccionar la pestaña "PAGOS" a fin de generar el volante electrónico de pago (VEP). Si se accede a través de entidades de pago (EDP), se seleccionará la pestaña "SERVICIOS AFIP" a fin de generar el volante electrónico de pago (VEP), en el sitio de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Luego se deberá:

- a) Seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago y efectuar la confirmación de los mismos.
- b) Seleccionar la entidad de pago.

Artículo 3°.

(3.1.) A fin de abonar el volante electrónico de pago (VEP) generado, se deberá acceder a la entidad de pago (EDP) conforme a la operatoria acordada con la entidad y seleccionarse la Opción/Pestaña "PAGOS AFIP", a fin de visualizar el volante electrónico de pago (VEP) generado. Tal pago podrá efectuarse en forma inmediata tras la generación del volante electrónico de pago (VEP) o en forma diferida hasta que transcurran los⁴ VEINTICINCO (25) días corridos contados a partir del día siguiente al de su generación.

Artículo 4°.

(4.1.) La entidad de pago (EDP) generará un comprobante de pago, el cual contendrá como mínimo los siguientes datos:

1. Entidad bancaria.
2. Número de transacción.

⁴ Según la modificación introducida por la Resolución Gral. N° 1992 de la AFIP, de fecha 09/01/06.

3. Fecha y hora de pago.
4. Número de volante electrónico de pago (VEP).
5. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
6. Importe.

Artículo 6°.

(6.1.) Consulta de Estado e Impresión de Comprobantes.

1. Ingresar la identificación y la clave fiscal de acceso al sitio de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

2. Seleccionar la pestaña "CONSULTA DE PAGOS".

3. Seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al volante electrónico de pago (VEP), a fin de observar el estado en que se encuentra. Estado: en esta columna el sistema indicará, para cada volante electrónico de pago (VEP) informado, el estado respecto del proceso de pago, pudiendo ser:

a) Nuevo: en el caso que el volante electrónico de pago (VEP) haya sido generado pero aún no se contara con respuesta de recepción de la entidad de pago (EDP).

b) Enviado a la entidad de pago (EDP): cuando ya se hubiera recibido respuesta de recepción de la entidad de pago (EDP).

c) Pagado: cuando el monto de la obligación cancelada haya sido debitado de la cuenta bancaria indicada por el contribuyente, esto implicará que se encuentra en su poder el correspondiente comprobante de pago emitido por la entidad de pago (EDP), que servirá de constancia de pago de la respectiva obligación.

d) Expirado⁵: cuando el volante electrónico de pago (VEP) generado no hubiera sido pagado por el contribuyente dentro del plazo de VEINTICINCO (25) días corridos contados a partir del día siguiente al de su generación.

4. En esta misma consulta se podrán imprimir los volantes electrónicos de pago (VEP) pendientes de pago, así como los pagados.

⁵ Según la modificación introducida por la Resolución Gral. N° 1992 de la AFIP, de fecha 09/01/06.

**DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 17/05 de la Tesorería General de la Nación y
N° 28/05 de la Contaduría General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 28 AGO 2005

VISTO la Ley N° 23.853 de Presupuesto del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, las Leyes N° 24.937 y N° 24.939 de creación y funcionamiento del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el Decreto N° 557 de fecha 1° de junio de 2005 de distribución de recursos afectados del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 23.853 se ha asignado al presupuesto del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN con cargo al Tesoro Nacional, el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central.

Que posteriormente las Leyes N° 24.937 y N° 24.939 crearon y reglamentaron el funcionamiento del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA en el ámbito del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.

Que consecuentemente el Decreto N° 557/2005 fija porcentajes diferenciados para su distribución a favor de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, ambas integrantes del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.

Que resulta necesario establecer procedimientos específicos para el registro de los recursos afectados al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, correspondientes al 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central, con destino a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Que el presente acto se dicta en función de las facultades conferidas por los artículos N° 73 y N° 88 de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1º- Apruébase el procedimiento para el registro de los recursos afectados del

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN correspondiente al 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios (recaudación aduanera) de transferencias automáticas efectuadas por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, conforme la distribución prevista por el Decreto N° 557/2005, el que se acompaña como ANEXO I y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º- Apruébase el procedimiento para el registro de los recursos afectados del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN correspondiente al 3,5% de los recursos no tributarios, excepto recaudación aduanera, conforme la distribución prevista por el Decreto N° 557/2005, el que se acompaña como ANEXO II y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º- Déjanse sin efecto las Disposiciones N° 32 CGN de fecha 30 de noviembre de 1994 y N° 16 CGN de fecha 2 de mayo de 1995.

ARTÍCULO 4º- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA N° 17/05 T.G.N. y N° 28/05 C.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS AFECTADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 3,5% DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS (RECAUDACIÓN ADUANERA)- TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS EFECTUADAS POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

1 - El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA calcula diariamente el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios (recaudación aduanera) del Tesoro Nacional para su distribución a favor del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, de acuerdo a las siguientes ponderaciones: el 0,57% lo transfiere a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el 2,93% lo destina al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

2 – De los recursos que corresponden al Tesoro Nacional por Coparticipación Federal, la citada Institución Bancaria retiene con anterioridad a la acreditación en la cuenta N° 3855/19

“Secretaría de Hacienda y/o Tesorería General de la Nación”, el 3,5% correspondiente al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, para su posterior distribución conforme lo indicado en el punto 1) precedente. Para el resto de los tributos que no se encuentran alcanzados por este régimen de distribución de impuestos, transfiere a la referida cuenta bancaria, el 100% de la recaudación diaria y automáticamente debita la misma por el equivalente al 3,5% de tales importes.

3 - La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN registra automáticamente a través del Subsistema de Conciliación Bancaria, los formularios que seguidamente se indican:

Formularios C-10 “Informe de Recursos” del Tipo recaudación, correspondiente a los recursos tributarios y no tributarios que ingresan al Tesoro Nacional, con la imputación presupuestaria asignada en función a los conceptos recaudados.

Formularios C-55 “Regularización y Modificaciones de Registro” del Tipo Regularización, en Jurisdicción del Servicio Administrativo Financiero N° 356 “Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro”, con el objeto de reflejar la deducción del 3,5% a favor del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, correspondientes a los restantes tributos que se encuentran excluidos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos; tales formularios se generan con el Auxiliar de Tesorería AXT 7.1.8 “3,5% Poder Judicial. Tributarios y No Tributarios – Distribución Automática Banco de la Nación Argentina”.

4 - La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA deberán presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme la periodicidad y condiciones previstas por la Disposición N° 35/02 CGN, los formularios C-10 “Informe de Recursos” informando los montos transferidos por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en concepto de recursos tributarios y no tributarios (recursos aduaneros) a cargo del Tesoro Nacional, de acuerdo a los porcentajes asignados a cada uno de ellos por el Decreto N° 557/2005. Asimismo deberán comunicar a la citada Contaduría General, mediante nota y semanalmente, los referidos montos transferidos por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA consignando cuenta de origen y cuenta destino, imputación presupuestaria y fecha.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS AFECTADOS DEL PODER

JUDICIAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 3,5% DE LOS RECURSOS NO TRIBUTARIOS, EXCEPTO RECAUDACIÓN ADUANERA.

1 - El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA acredita diariamente en las cuentas corrientes N° 3855/19 y N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN los fondos que le corresponden al Tesoro Nacional en concepto de recursos no tributarios.

2 - La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN registra el 100% de los recursos no tributarios en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), confeccionando un Formulario C-10 "Informe de Recursos" del tipo recaudación por cada uno de los importes acreditados y asignando en cada caso la correspondiente imputación presupuestaria.

3 - Mensualmente la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN toma la información registrada en el SIDIF, realiza la depuración de los conceptos sobre los cuales corresponde aplicar el 3,5% según lo dispuesto por la Ley N° 23.853 y la remite mediante Nota a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

4 - La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN recibe la información depurada mencionada en el apartado anterior, procede a realizar la liquidación del 3,5% de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 23.853, modificado por el Decreto N° 557/2005, observando la siguiente distribución:

El 0,57% se destina a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El 2,93% se destina al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

5 - Conforme la liquidación indicada en el punto precedente, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN confecciona los Formularios C-10 del tipo corrección para cambiar la imputación presupuestaria del recurso original al Auxiliar de Tesorería AXT 7.1.9 "3,5% Poder Judicial. No Tributarios - Manual".

6 - Posteriormente la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicita al Servicio Administrativo Financiero N° 356, "DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO" la emisión de dos Formularios C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" a favor de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA respectivamente, a efectos de transferir el monto resultante de la liquidación indicada en el punto 4). En la confección de los mismos se

utilizará el Auxiliar de Tesorería AXT 7.1.9 "3,5% Poder Judicial. No Tributarios - Manual".

7 - La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA deberán informar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme la periodicidad y condiciones previstas por la Disposición N° 35/02 CGN, los montos transferidos por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en concepto de recursos no tributarios, de acuerdo a los porcentajes asignados a cada uno de ellos por el Decreto N° 557/2005.

DISPOSICION N ° 19/05 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 26 AGO 2005

VISTO la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO

Que los cambios de estructuras que se vienen desarrollando en los distintos Servicios Administrativo Financieros ocasionan modificaciones en los responsables de los mismos, impidiendo una comunicación de calidad por parte de esta TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y dichos organismos.

Que en función de ello y de las facilidades que ofrecen los avances informáticos, resulta necesario disponer que los Servicios Administrativos abran una dirección de correo electrónico donde recibir las comunicaciones remitidas por esta TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, las cuales deberán poseer carácter de oficial.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán abrir una dirección de correo electrónico, cuya denominación deberá contener la palabra "tesorería" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @ y que tendrá carácter oficial. En dicha dirección de correo electrónico se considerarán como recibidas todas las comunicaciones que efectúe esta Tesorería General, a partir del día siguiente de la fecha de su transmisión.

ARTÍCULO 2º.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a esta TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de los 30 días de la emisión de la presente disposición, la apertura de la dirección de correo electrónico dispuesta por el artículo anterior. Cumplido dicho plazo, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a dar de baja de sus registros toda aquella dirección que no cumplimente las especificaciones

precedentemente mencionadas.

ARTÍCULO 3º.- Los usuarios deberán proceder a la continua consulta y verificación del normal funcionamiento de los mismos, comunicando de inmediato a la Dirección Técnica de esta TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN cualquier inconveniente.

ARTÍCULO 4º.- Los Servicios Administrativo Financieros, deberán realizar sus consultas a este Órgano Rector, preferentemente, a través del Foro de Discusión implementado en la página web de la Tesorería General: <http://www2.mecon.gov.ar/tgn/default.asp>

ARTÍCULO 5º.- Las otras direcciones electrónicas abiertas para fines específicos por las Direcciones de esta Tesorería General de la Nación, que se detallan en el Anexo adjunto a la presente, continuarán vigentes para enviar y recibir documentación con las dependencias involucradas.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese y archívese.

DISPOSICIÓN Nº 19/05 T.G.N.

ANEXO

Cuentas de correo institucionales de la TGN

Dirección	Cuentas en funcionamiento	Concepto
Programación y Control de la Ejecución Financiera	pfinanciera@mecon.gov.ar	Programas de caja trimestrales, mensuales e inquietudes específicas. – Circular n° 2/04 TGN.
Gestión de Cobranzas	dgc@mecon.gov.ar	Comunicación de normativa y notas de reclamo propias de la dirección.
Administración de Cuentas Bancarias	dacb@mecon.gov.ar	Comunicaciones propias de la dirección.
Movimiento de Fondos	claveemb@mecon.gov.ar	Remisión por parte de los SAF del Anexo V de la Circular 15/95 de la TGN (altas de embargos).
	embargos@mecon.gov.ar	Solicitud a la AFIP de CUIT, CUIL, CDI; para el alta de embargos en el SIDIF.
	ordbanc_ac@mecon.gov.ar	Recepción de lotes de selecciones de pago de los SAF-A.C. – Circular n° 1/03 TGN.
	ordbanc_od@mecon.gov.ar	Recepción de lotes de selecciones de pago de los SAF-O.D. – Circular n° 1/03 TGN.
Tesorería General de la Nación	consultastgn@mecon.gov.ar	Consultas de acceso al ciudadano

CIRCULAR Nº 2/05 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 15 SEPT 2005

REFERENCIA: IMPLEMENTACIÓN PAGOS AFIP CON VOLANTE ELECTRÓNICO DE PAGO - R.G. Nº 1778/04 AFIP, PARA ORGANISMOS CONSIDERADOS GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES.-

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., con relación a la Resolución General Nº 1778/04 AFIP, por la cual se dispone el pago de las obligaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP-, a través del Volante Electrónico de Pago –VEP-.

La Secretaría de Hacienda, procederá al dictado del procedimiento por el cual se implementará el pago de las obligaciones fiscales a la AFIP, con el Volante Electrónico de Pago, a través del sistema Banca Empresa 24, en el Banco de la Nación Argentina.

A los efectos de gestionar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco de la Nación Argentina el ingreso de datos relacionados con los usuarios autorizados que serán dados de alta en el sistema para la nueva operatoria, se solicita se comuniquen a la Dirección Técnica, dependiente de esta Tesorería General, ya sea por correo electrónico a: consultastgn@mecon.gov.ar o por Nota en la Oficina 437, 4º Piso, la siguiente información:

- 1.- Denominación y número de CUIT del organismo responsable ante la AFIP –Grandes Contribuyentes Nacionales-.
- 2.- Apellido y Nombre y número de CUIT/CUIL de o los agentes/usuarios autorizados en el Servicio Administrativo Financiero, para la emisión del Volante Electrónico de Pago a la AFIP.
- 3.- Número de Teléfono, dirección de correo electrónico y Fax por el cual el agente/usuario del SAF intercambiará información con el Banco de la Nación Argentina.

Por lo expuesto, se solicita envíe dicha información antes del día 30 de septiembre del corriente, pudiendo efectuar las consultas que considere necesario a la citada dirección electrónica de consultas T.G.N.

CIRCULAR Nº 2/05 T.G.N.

CIRCULAR Nº 4/05 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 10 NOV 2005

REFERENCIA: VOLANTE ELECTRÓNICO DE PAGO –AFIP- USUARIOS SISTEMA BANCA EMPRESA 24 AUTORIZADOS PARA FIRMAR. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CIRCULAR Nº 2/05 TGN.-

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., con relación a los datos suministrados por el organismo a su cargo, de acuerdo a lo solicitado por Circular Nº 2/05 TGN, para comunicarle que los usuarios habilitados tendrán a su cargo las acciones de generar y cargar el Volante Electrónico de Pago, como así también, su firma.

Para el caso que considere que la firma del VEP sea ejecutada por un usuario distinto al indicado oportunamente, se solicita tenga a bien informar expresamente a la Dirección Técnica, dependiente de esta Tesorería General, ya sea por correo electrónico a: consultastgn@mecon.gov.ar o por Nota en la Oficina 437, 4º Piso, la siguiente información:

- 1.- Denominación y número de CUIT del organismo responsable ante la AFIP –Grandes Contribuyentes Nacionales-.
- 2.- Apellido y Nombre y número de CUIT/CUIL de o los agentes/usuarios autorizados en el Servicio Administrativo Financiero, para la FIRMA del Volante Electrónico de Pago a la AFIP.

Por lo expuesto, se solicita envíe dicha información antes del día 25 de noviembre del corriente, pudiendo efectuar las consultas que considere necesario a la citada dirección electrónica de consultas T.G.N.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 4/05 T.G.N.

CIRCULAR Nº 5/05 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 27 DIC 2005

REFERENCIA: PRESENTACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES A LA AFIP PARA GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES - CAMBIO DE UBICACIÓN DEL ANEXO OPERATIVO BANCARIO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en función de las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para comunicarle que la Administración Federal de Ingresos Públicos ha dispuesto el cierre del Anexo Operativo Bancario a partir del 2 de enero de 2006.

En su reemplazo, y hasta tanto se encuentre operativo el nuevo procedimiento de pagos a través del Volante Electrónico de Pagos (VEP), la presentación y pago por Cuenta Unica del Tesoro de las obligaciones correspondientes a retenciones impositivas y previsionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social, deberá realizarse de acuerdo al procedimiento que a continuación se describe.

1- El día hábil anterior al vencimiento de la obligación, los Servicios Administrativo Financieros, deberán concurrir a la Agencia N° 20 Dirección Grandes Contribuyentes Nacionales, sito en Balcarce 167, Puestos 26 al 30, presentando la documentación que para cada caso se requiere de acuerdo a la planilla anexa a la presente Circular, indicada en la columna "Formulario que se utiliza para pagar", a fin de verificar la correcta imputación de sus obligaciones fiscales.

La citada documentación también deberá presentarse cuando se realicen pagos de retenciones a través del Fondo Rotatorio.

2- El día del vencimiento de la obligación, deberá presentar la documentación indicada en el punto anterior y el listado de las órdenes bancarias generadas a través de la Cuenta Unica del Tesoro, en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, 2do. Subsuelo, por la entrada de Reconquista y Rivadavia, en la Caja N° 15 habilitada a tal efecto para la imputación del pago a las obligaciones correspondientes.

Los organismos que no operen con el Sistema Local Unificado (SLU) deberán retirar el listado de las órdenes bancarias generadas en la Dirección de Movimiento de Fondos de la Tesorería General de la Nación, Ventanilla Nro. 5.

Los organismos, en su carácter de contribuyentes responsables ante la AFIP, deberán conservar el comprobante debidamente sellado por el Banco de la Nación Argentina como constancia del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la normativa que rigen en materia administrativa sobre los procedimientos de pagos al Ente Recaudador.

Las consultas sobre lo expuesto en la presente, pueden dirigirse al teléfono 4349-6810 de la citada Dirección.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR Nº 5/05 T.G.N.

RESOLUCIÓN N° 46 /05 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 29 DIC 2005

VISTO el Expediente N° S01:0426387/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Resolución General N° 1.778 de fecha 30 de noviembre de 2004 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución citada en el Visto, se dispuso que los contribuyentes y/o responsables comprendidos en los sistemas de control diferenciado deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante la transferencia electrónica de fondos.

Que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA y la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION elaboraron un procedimiento alternativo que se aprueba en la presente medida.

Que el pago de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, se instrumentará a través del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, mediante un convenio que oportunamente suscriba con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y la SECRETARIA DE HACIENDA.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del Artículo 6° del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto N° 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Procedimiento para el Pago de Obligaciones correspondientes a Retenciones Impositivas y Previsionales y a Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, a través de la Cuenta Unica del Tesoro, que como ANEXO I forma parte integrante de

la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Apruébase el Procedimiento para el Pago de Obligaciones correspondientes a Retenciones Impositivas y Previsionales y a Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, que deberán observar los organismos de la ADMINISTRACION NACIONAL no alcanzados por las disposiciones del Artículo 1º de la presente medida que como ANEXO II forma parte integrante de esta resolución.

ARTICULO 3º.- Los pagos efectuados a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, alcanzados por la presente medida, serán transferidos a la cuenta bancaria habilitada a estos efectos en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo.

ARTICULO 4º.- La operatoria aprobada por la presente resolución, se realizará a través del servicio Nación Empresa 24 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el convenio que oportunamente suscriban la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA y la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

ARTICULO 5º.- Las direcciones de correo electrónico shpagosafip@bna.com.ar y tgnpagosafip@bna.com.ar del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, serán las receptoras de la información que los organismos responsables deben enviar de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento mencionado en el ANEXO I de la presente medida.

ARTICULO 6º.- Facúltase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, ambas dependientes de la SECRETARIA DE HACIENDA , a dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias necesarias para la aplicación de la presente resolución.

ARTICULO 7º.- Déjanse sin efecto a partir de la fecha en que se encuentre totalmente operativo el procedimiento que se aprueba por la presente medida, la Disposición Nº 45 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y Nº 54 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 15 de Octubre de 1996, el Artículo 2º de la Disposición Nº 5 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y Nº 5 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 13 de enero de 1998, la Disposición Nº 22 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y Nº 64 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 28 de Diciembre de 1999, la Disposición Nº 10 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y Nº 28 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 28 de julio de 2000, la Disposición Nº 11 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y Nº 18 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 30 de junio de 2005 y la Disposición Nº 12 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y Nº 19 de la CONTADURIA GENERAL DE LA

NACION de fecha 30 de junio de 2005.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 46/05 S.H.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A RETENCIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES Y A APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVES DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO.

I – INTRODUCCION.

A través de la emisión de la Resolución General Nº 1778 de fecha 30 de noviembre de 2004 —RG Nº 1778/04—, la Administración Federal de Ingresos Públicos —AFIP— dispone que los contribuyentes y/o responsables comprendidos en los sistemas de control diferenciado deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, mediante transferencia electrónica de fondos.

A los efectos de dar cumplimiento a la mencionada resolución, se estableció conjuntamente con la AFIP, el Banco de la Nación Argentina —BNA— y la Secretaría de Hacienda —SH—, un procedimiento alternativo de aplicación a los organismos de la Administración Nacional, a través del servicio Nación Empresa 24 de la citada institución bancaria.

En función de este procedimiento alternativo descrito en el presente ANEXO I, los pagos continuarán efectuándose a favor del beneficiario AFIP, a la cuenta bancaria habilitada a estos efectos, y posteriormente las obligaciones serán canceladas por un usuario autorizado, con débito a dicha cuenta.

II – ALCANCE.

El procedimiento establecido en el presente ANEXO I será de aplicación para todos los pagos que se giren a través de la Cuenta Unica del Tesoro, a favor del beneficiario AFIP, cuenta bancaria habilitada a estos efectos, en concepto de Retenciones Impositivas y Previsionales y de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social.

También se encuentran alcanzados los organismos de Administración Central no incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro por los conceptos mencionados en el párrafo anterior, financiados con Fuente de Financiamiento 11, siempre que el pago lo efectúe la Tesorería General de la Nación al beneficiario AFIP, con crédito a la citada cuenta bancaria.

III – PROCEDIMIENTO.

El procedimiento establecido en el presente ANEXO I, comprende a las obligaciones de los organismos de la Administración Nacional en su carácter de empleadores para el ingreso de los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, como así también en su carácter de Agentes de Retención para los ingresos de las Retenciones Impositivas y Previsionales.

Dicho procedimiento abarca:

A. generación de declaraciones juradas ante la AFIP y sus correspondientes operaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera, dependiendo del tipo de obligación, carácter del organismo y sistema operativo, de acuerdo a los procesos y operaciones vigentes pero con algunas modificaciones en función de la nueva normativa, y

B) proceso de pago electrónico, incorporado en función de la nueva normativa, el cual consiste básicamente en GENERAR, CARGAR, FIRMAR y ENVIAR.

Complementando las acciones citadas en el punto A, el proceso de pago electrónico mencionado en el punto B comprende los pasos y los responsables de ejecutarlos que se indican en el Cuadro I.

A continuación del mismo se indica el procedimiento que deberá observarse, según el tipo de obligación de que se trate, el carácter del organismo responsable y el sistema local con el que opera.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A RETENCIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES Y A APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVES DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO.

I – INTRODUCCION.

A través de la emisión de la Resolución General N° 1.778 de fecha 30 de noviembre de 2004 - RG N° 1.778/04- , la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- dispone que los contribuyentes y/o responsables comprendidos en los sistemas de control diferenciado deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad

social, mediante transferencia electrónica de fondos.

A los efectos de dar cumplimiento a la mencionada resolución, se estableció conjuntamente con la AFIP, el Banco de la Nación Argentina -BNA- y la Secretaría de Hacienda -SH- , un procedimiento alternativo de aplicación a los organismos de la Administración Nacional, a través del servicio Nación Empresa 24 de la citada institución bancaria.

En función de este procedimiento alternativo descrito en el presente ANEXO I, los pagos continuarán efectuándose a favor del beneficiario AFIP, a la cuenta bancaria habilitada a estos efectos, y posteriormente las obligaciones serán canceladas por un usuario autorizado, con débito a dicha cuenta.

II – ALCANCE.

El procedimiento establecido en el presente ANEXO I será de aplicación para todos los pagos que se giren a través de la Cuenta Unica del Tesoro, a favor del beneficiario AFIP, cuenta bancaria habilitada a estos efectos, en concepto de Retenciones Impositivas y Previsionales y de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social.

También se encuentran alcanzados los organismos de Administración Central no incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro por los conceptos mencionados en el párrafo anterior, financiados con Fuente de Financiamiento 11, siempre que el pago lo efectúe la Tesorería General de la Nación al beneficiario AFIP, con crédito a la citada cuenta bancaria.

III – PROCEDIMIENTO.

El procedimiento establecido en el presente ANEXO I, comprende a las obligaciones de los organismos de la Administración Nacional en su carácter de empleadores para el ingreso de los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, como así también en su carácter de Agentes de Retención para los ingresos de las Retenciones Impositivas y Previsionales.

Dicho procedimiento abarca:

generación de declaraciones juradas ante la AFIP y sus correspondientes operaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera, dependiendo del tipo de obligación, carácter del organismo y sistema operativo, de acuerdo a los procesos y operaciones vigentes pero con algunas modificaciones en función de la nueva normativa, y

proceso de pago electrónico, incorporado en función de la nueva normativa, el cual consiste básicamente en GENERAR, CARGAR, FIRMAR y ENVIAR.

Complementando las acciones citadas en el punto A, el proceso de pago electrónico mencionado en el punto B comprende los pasos y los responsables de ejecutarlos que se indican en el Cuadro I.

A continuación del mismo se indica el procedimiento que deberá observarse, según el tipo de obligación de que se trate, el carácter del organismo responsable y el sistema local con el que opera.

Ver ANEXO en archivo adjunto

III.1. - APLICABLE A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE OPERAN CON SISTEMA LOCAL UNIFICADO -SLU- Y A ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRA

A) APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Los Servicios Administrativo Financieros -SAF- deberán efectuar el pago de sus obligaciones de los recursos de la seguridad social, de acuerdo al siguiente procedimiento general adaptado a las modificaciones implementadas por RG. Nº 1.778/04 AFIP, en lo que se refiere a la transferencia electrónica de datos a través de la web de la AFIP.

1. El SAF, deberá presentar la declaración jurada correspondiente a los recursos de la seguridad social, mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de la AFIP www.afip.gov.ar, conforme a lo establecido en la RG. Nº 1.778/04 AFIP. Una vez transmitida, el sistema emitirá el Acuse de Recibo respaldatorio de esa DDJJ. Esta acción corresponde al Paso A indicado en el Cuadro I.

2. Posteriormente el SAF deberá generar, -con carácter obligatorio- el Volante Electrónico de Pago -VEP-, a través del sitio del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24 - www.bna.com.ar - en el que especificará las obligaciones a cancelar, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago (número de usuario -HBNET-, su clave y el CUIT de la Tesorería General de la Nación -TGN- que es el cliente de Banca Empresa). Esta acción corresponde al Paso B 1º indicado en el Cuadro I.

El usuario habilitado ingresa al sitio de RedLink. Dando un click sobre el botón de Servicio AFIP y luego en el botón Aceptar para conectarse y autenticarse con la AFIP, automáticamente se abre una pantalla con el sitio de la AFIP sobre el módulo de Presentación de DDJJ y Pagos, donde se visualiza el Juramento (que se debe Aceptar) y el CUIT del usuario habilitado y la entidad autenticante (Link).

Luego ingresa en una pantalla donde se podrá generar el VEP (Volante Electrónico de Pago), en la sección PAGOS, debiendo dar un click en el menú sobre NUEVO VEP.

El usuario debe marcar en el combo-box la opción de Ingrese un CUIT donde ingresará el número de CUIT del SAF que debe realizar el pago del tributo correspondiente.

En Tipo de Pago deberá seleccionar el impuesto a pagar del menú desplegado, Período y el Importe a pagar y dar click en el botón aceptar.

Luego de validar la pantalla anterior, deberá seleccionar la Entidad de Pago por el que va a realizarse el pago, debiendo dar un click en el botón de Pagos Link para enviar el VEP generado (el sistema banca empresa para la TGN solo trabaja con LINK).

Automáticamente, se generará el comprobante de envío del VEP, donde se muestra lo cargado anteriormente y se visualiza el número de VEP dentro del comprobante. Su estado es "Enviado a la Entidad", tiene validez por Veinticuatro (24) días corridos en los cuales el usuario podrá visualizarlo, pero recién lo habilitará para el pago cuando lo cargue (la acción de carga se hace cuando el VEP ya está en Link y el estado de la AFIP es Enviado a la Entidad de Pago, esto debe hacerlo dentro de los Veinticuatro (24) días sino EXPIRA y debe generarlo de nuevo). Los VEPs expirados dejan de visualizarse en Link como pendiente de pago.

El usuario puede visualizar los VEP en la opción "Consulta de VEP generados en este sistema" para realizar su búsqueda en la AFIP y para ver en qué estado se encuentra el mismo (estados posibles dentro de AFIP: Enviado a la Entidad, Pagado y Expirado).

3. Para las órdenes de pago de "Pagador TGN", el SAF deberá presentar cuatro (4) días hábiles antes del vencimiento en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, junto con las Ordenes de Pago emitidas, copia del formulario de DDJJ, el Acuse de Recibo correspondiente que certifiquen su presentación y el Volante Electrónico de Pago -VEP- generado en estado "Enviado a la Entidad". Deberá tenerse en cuenta que el monto de cada orden bancaria generada debe ser igual al monto del VEP generado en estado "Enviado a la Entidad".

4. El Pagador de las obligaciones (SAF o TGN) procederá a seleccionar y pagar Tres (3) días hábiles antes de su vencimiento los pagos a favor de la AFIP, generándose la orden bancaria correspondiente a cada VEP, de manera tal que se debite la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y acredite la cuenta bancaria habilitada a estos efectos. Esta acción corresponde al Paso B 2° indicado en el Cuadro I.

5. En el SAF, el usuario autorizado deberá Dos (2) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, verificar que se ha efectuado la transferencia de fondos con la cual se pagó cada VEP generado en estado "Enviado a la Entidad" y enviar a los correos electrónicos del BNA indicados en el Artículo 5° de la presente resolución, el número de VEP y el número de su correspondiente Orden Bancaria, para que el usuario autorizado del banco, proceda a imputar cuando reciba el aviso de VEP firmado por el SAF, las obligaciones abonadas y en consecuencia "envíe" a la AFIP el VEP estado "Pagado" conforme al Paso B 6° indicado en el Cuadro I.

Para aquellos organismos que operen con SLU, para verificar la transferencia de fondos, los SAF deberán identificar el número de la Orden Bancaria SIDIF correspondiente al pago de cada VEP generado. Esta comprobación se hará a través de la siguiente opción del SLU: Tesorería / Pagos / Consulta de Formulario de Pago / Consulta de Formulario , indicando en

el filtro: el número de F80 ó el número de Orden de Pago (en ambos casos se puede agregar en el filtro el número de beneficiario 625-AFIP, para asegurarse de consultar el formulario correcto). Los organismos de Administración Central que no operen con SLU deberán retirar el listado de pagado diario de la Dirección de Movimiento de Fondos de la TGN.

El envío a las direcciones de correo electrónico señaladas deberá realizarse “con aviso de recepción” para asegurarse la correcta recepción por parte del BNA. Eventualmente, ante la imposibilidad de remitir la información por correo electrónico, podrá enviarse vía fax o telefónicamente, a los números que oportunamente habilitará el BNA para estos efectos.

6. Un día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, el SAF deberá “cargar” y “firmar” el VEP antes de las 10.00 horas.

Para cargar el VEP, el SAF deberá ingresar en la opción Pagos AFIP/Cargar Pagos, seleccionar el VEP que se quiere cargar, por default se indica la cuenta bancaria habilitada a estos efectos y pulsar el botón Aceptar, y volver a colocar la clave del usuario para confirmar la carga. Al aceptar la carga se verá un mensaje de “OK” de carga del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 4º indicado en el Cuadro I.

Como siguiente actividad y antes de las 10.00 horas., el SAF ingresará en la opción Firmar Pagos, selecciona el VEP a firmar, coloca la clave del usuario y acepta la firma del VEP. Esta acción corresponde al Paso B 5º del Cuadro I.

Cabe aclarar que el VEP debe ser “cargado” y “firmado” por el SAF y “enviado” por el BNA el mismo día. Por ello, la carga y la firma del VEP deben realizarse hasta las 10.00 horas y como máximo un (1) día hábil antes de la fecha de vencimiento del pago, para posibilitar al BNA la acción siguiente (Envío del VEP) ese mismo día antes de las 16.00 horas.

El VEP “generado” (Paso B 1º), “cargado” (Paso B 4º) y “firmado” (Paso B 5º) luego será enviado por el BNA (Paso B 6º).

El VEP que no fue “enviado” por el Banco en la misma fecha de firma, podrá ser nuevamente cargado y firmado por el SAF y enviado por el Banco al día siguiente, en los mismos horarios. En ese caso el SAF deberá informar al BNA tal circunstancia para que proceda al envío del VEP (una vez firmado en ese nuevo día).

La fecha máxima para la firma y envío del VEP es el plazo de vigencia del mismo (Veinticuatro -24- días corridos desde su generación). Ello puede ocurrir pasada la fecha de vencimiento de pago de la obligación en la AFIP, pero ese pago se considerará en AFIP “FUERA DE TERMINO”.

El SAF podrá consultar en el sitio de la AFIP www.afip.gov.ar y en el sitio del BNA www.bna.com.ar , el VEP donde figurará en estado “PAGADO”, el cual deberá ser impreso y será válido como comprobante de pago.

7. Si el Organismo no cumple con los pasos previstos en los apartados 5 y 6 dentro del plazo de expiración del VEP no se podrán imputar los pagos realizados a través del SAF o de la

TGN, por lo que las obligaciones quedarán pendientes de pago y el SAF no podrá obtener el VEP en estado PAGADO. El SAF deberá informar al BANCO DE LA NACION ARGENTINA los VEPs expirados para que proceda a rechazar la orden bancaria correspondiente, procediendo a la devolución de los fondos al Tesoro Nacional, depositándolos en la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con el código CV18, debiendo adjuntar el BNA al extracto del día la información de a qué VEP y orden bancaria corresponde la devolución. La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN comunicará por mail las devoluciones recibidas al Servicio Administrativo responsable a efectos de que éste proceda a su regularización e inicie una nueva gestión de pago. La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

B) RETENCIONES IMPOSITIVAS: IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y AL VALOR AGREGADO.

B1) RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA - PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA 1 Y EL DIA 15 INCLUSIVE DE CADA MES –

Los SAF deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas, de acuerdo al siguiente procedimiento general adaptado a las modificaciones implementadas por la RG.N° 1.778/04 AFIP, en lo que se refiere a la transferencia electrónica de datos a través de la web de la AFIP.

1. El SAF deberá generar, de acuerdo a lo establecido en la RG. 1778, -con carácter obligatorio- el Volante Electrónico de Pago -VEP-, por el pago a cuenta correspondiente a las retenciones en concepto de IVA y Ganancias devengadas en la 1er quincena-.

2. En consecuencia el SAF deberá generar:

a) a través del sitio del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24 - www.bna.com.ar , los VEPs correspondientes a las retenciones practicadas en la 1er. quincena por concepto de retenciones de IVA y Ganancias, que serán pagados por la TGN o el SAF, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago (número de usuario -HBNET-, su clave y el CUIT de la TGN que es el cliente de Banca Empresa). Esta acción corresponde al Paso B 1º indicado en el Cuadro I, siguiendo la secuencia indicada en el anterior punto III.1.A) 2..

b) por el sitio AFIP www.afip.gov.ar , los VEPs correspondientes a las retenciones practicadas a los pagos realizados a través de su Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica, en la 1er. Quincena, debiendo el SAF cancelar dicho importe electrónicamente a través de la web, de acuerdo a lo establecido en la RG 1778/04, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago y efectuar la confirmación de los mismos y seleccionar la Entidad de Pago en la que operará la cuenta bancaria de Fondo Rotatorio del SAF, por el que va a cancelar el VEP.

3. Para las retenciones de "Pagador TGN", el SAF deberá enviar, como mínimo CUATRO (4) días hábiles antes del vencimiento de la obligación a favor de la AFIP ó al día siguiente del cierre de la quincena, a la DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, los VEPs generados de acuerdo al punto 2.a), del presente Apartado B1) por el pago correspondiente a las retenciones devengadas en la 1er Quincena.

4. El pagador de las obligaciones (SAF ó TGN) procederá a seleccionar y pagar Tres (3) días hábiles antes de su vencimiento los pagos a favor de la AFIP, generándose la orden bancaria correspondiente a cada VEP, para que el BNA debite la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y acredite la cuenta bancaria habilitada a estos efectos, del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Suc. Plaza de Mayo-. Esta acción corresponde al Paso B 2° indicado en el Cuadro I.

5. En el SAF, el usuario autorizado deberá Dos (2) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, verificar que se ha efectuado la transferencia de fondos con la cual se pagó cada VEP generado en estado "Enviado a la Entidad" y enviar a los correos electrónicos del BNA indicados en el Artículo 5° de la presente resolución, el número de VEP y el número de su correspondiente Orden Bancaria, para que el usuario autorizado del banco, proceda a imputar cuando reciba el aviso de VEP firmado por el SAF, las obligaciones abonadas y en consecuencia envíe a la AFIP el VEP estado "Pagado" conforme al Paso B 6° indicado en el Cuadro I.

Para aquellos organismos que operen con SLU, para verificar la transferencia de fondos el SAF deberá identificar el número de orden bancaria SIDIF correspondiente al pago de cada VEP generado. Esta comprobación se hará a través de la consulta de constancias de retención del menú Tesorería / Pagos / Retenciones / Constancias de Retención. Los organismos de Administración Central que no operen con SLU deberán retirar el listado de pagado diario de la Dirección de Movimiento de Fondos de la TGN.

El envío a las direcciones de correo electrónico señaladas deberá realizarse "con aviso de recepción" para asegurarse la correcta recepción por parte del BNA. Eventualmente, ante la imposibilidad de remitir la información por correo electrónico, podrá enviarse vía fax o telefónicamente, a los números que oportunamente habilitará el BNA para estos efectos.

6. Un día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, el SAF deberá "cargar" y "firmar" el VEP antes de las 10.00 horas.

Para cargar el VEP, el SAF deberá ingresar en la opción Pagos AFIP / Cargar Pagos, seleccionar el VEP que se quiere cargar, por default se indica la cuenta bancaria habilitada a estos efectos y pulsar el botón "Aceptar", y volver a colocar la clave del usuario para confirmar la carga. Al aceptar la carga se verá un mensaje de "OK" de carga del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 4° indicado en el Cuadro I.

Como siguiente actividad y antes de las 10.00 horas., el SAF ingresará en la opción Firmar

Pagos, selecciona el VEP a firmar, coloca la clave del usuario y acepta la firma del VEP. Esta acción corresponde al Paso B 5º del Cuadro I.

Cabe aclarar que el VEP debe ser “cargado” y “firmado” por el SAF y “enviado” por el BNA el mismo día. Por ello, la carga y la firma del VEP deben realizarse hasta las 10.00 horas y como máximo un día antes del vencimiento del pago, para posibilitar al BNA la acción siguiente (Envío del VEP) ese mismo día antes de las 16.00 horas.

El VEP “generado” (Paso B 1º), “cargado” (Paso B 4º) y “firmado” (Paso B 5º) luego será enviado por el BNA (Paso B6º).

El VEP que no fue “enviado” por el Banco en la misma fecha de firma, podrá ser nuevamente cargado y firmado por el SAF y enviado por el Banco al día siguiente, en los mismos horarios. En ese caso el SAF deberá informar al BNA tal circunstancia para que proceda al envío del VEP (una vez firmado en ese nuevo día).

La fecha máxima para firma y envío del VEP es el plazo de vigencia del mismo (Veinticuatro - 24- días corridos desde la generación). Ello puede ocurrir pasada la fecha de vencimiento de pago de la obligación en AFIP, pero ese pago se considerará en AFIP “FUERA DE TERMINO”

El SAF podrá consultar en el sitio AFIP, www.afip.gov.ar y en el sitio del BNA www.bna.com.ar , el VEP donde figurará en estado “PAGADO”, el cual deberá ser impreso y será válido como comprobante de pago.

7. Si el Organismo no cumple con los pasos previstos en los apartados 5 y 6, dentro del plazo de expiración del VEP no se podrán imputar los pagos realizados a través del SAF o de la TGN por lo que las obligaciones quedarán pendientes de pago y el SAF no podrá obtener el VEP en estado PAGADO. El SAF deberá informar al BANCO DE LA NACION ARGENTINA los VEPs expirados para que proceda a rechazar las ordenes bancarias correspondientes, procediendo a la devolución de los fondos al Tesoro Nacional, depositándolos en la cuenta N° 3855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con el código CV18, debiendo adjuntar el BNA al extracto del día la información de a qué VEP y orden bancaria corresponde la devolución. La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION comunicará por mail las devoluciones recibidas al Servicio Administrativo responsable a efectos de que éste proceda a su regularización e inicie una nueva gestión de pago. La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

B2) RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA -PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA 16 Y EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES-

1. El SAF deberá presentar las declaraciones juradas correspondientes a las obligaciones impositivas mensuales, mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de la AFIP www.afip.gov.ar , conforme a lo establecido en el Artículo 7º de la RG. N° 1778/04

AFIP. Una vez transmitida, el sistema emitirá el Acuse de Recibo respaldatorio de esa DDJJ.

2. El legajo final de la obligación a declarar, se conformará de la siguiente forma:

a) las retenciones (pago a cuenta IVA y Ganancias) practicadas en la 1er. quincena, de acuerdo a la información que surgirá de los VEPs estado PAGADO generados oportunamente, según el punto 1. del apartado B1) (retenciones practicadas en ordenes de pago de proveedores y retenciones practicadas en Caja Chica y Fondo Rotatorio).

b) las retenciones de IVA y Ganancias practicadas en la 2da. quincena por el total de las Ordenes de Pago de ese periodo, de acuerdo a la Tabla de Retenciones de la TGN.

c) las retenciones que hubieren practicado en la 2da. quincena a través del Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica (IVA y Ganancias).

3. Posteriormente el SAF deberá generar, de acuerdo a lo establecido en la RG. N° 1.778/04 AFIP, -con carácter obligatorio- el Volante Electrónico de Pago -VEP-, correspondiente a las obligaciones impositivas correspondientes a la 2da. quincena-. En consecuencia el SAF deberá generar:

a) a través del sitio del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24 - www.bna.com.ar , los VEPs correspondientes a las retenciones practicadas en la 2da. quincena por concepto de retenciones impositivas, que serán pagados por la TGN ó el SAF, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago (número de usuario -HBNET-, su clave y el CUIT de la TGN que es el cliente de Banca Empresa). Esta acción corresponde al Paso B 1º indicado en el Cuadro I, siguiendo la secuencia indicada en el anterior punto III.1.A) 2..

b) por el sitio AFIP www.afip.gov.ar , los VEPs correspondientes a las retenciones de IVA y Ganancias practicadas a los pagos realizados a través de su Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica, en la 2da. Quincena, debiendo el SAF cancelar dicho importe electrónicamente a través de la web, de acuerdo a lo establecido en la RG. N° 1.778/04 AFIP, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago y efectuar la confirmación de los mismos y seleccionar la entidad de pago en la que operará la cuenta bancaria de Fondo Rotatorio del SAF, por el que va a cancelar los VEPs.

4. Para las retenciones de "Pagador TGN", el SAF deberá enviar como mínimo Cuatro (4) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago a favor de la AFIP ó al día siguiente del cierre de la quincena, a la DIRECCION DE MOVIMIENTO DE FONDOS de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, los VEPs generados de acuerdo al punto 3.a), del presente Apartado B2) por el pago correspondiente a las retenciones devengadas en la 2da. Quincena.

5. El pagador de las obligaciones (SAF ó TGN) procederá a seleccionar y pagar Tres (3) días hábiles antes del vencimiento de las obligaciones de pago a la AFIP, generándose la orden bancaria correspondiente a cada VEP, para que el BNA debite la cuenta N° 3.855/19 de la

TESORERIA GENERAL DE LA NACION y acredite la cuenta bancaria habilitada a estos efectos del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Suc. Plaza de Mayo-. Esta acción corresponde al Paso B 2º indicado en el Cuadro I.

6. En el SAF, el usuario autorizado deberá Dos (2) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en la AFIP, verificar que se ha efectuado la transferencia de fondos con la cual se pagó cada VEP generado en estado “Enviado a la Entidad y enviar a los correos electrónicos del BNA indicados en el Artículo 5º de la presente resolución, el número de VEP y el número de su correspondiente Orden Bancaria, para que el usuario autorizado del banco, proceda a imputar cuando reciba el aviso de VEP firmado por el SAF, las obligaciones abonadas y en consecuencia envíe a la AFIP el VEP estado “Pagado” conforme al Paso B 6º indicado en el Cuadro I.

Para aquellos organismos que operen con SLU, para verificar la transferencia de fondos el SAF deberá identificar el número de orden bancaria SIDIF correspondiente al pago de cada VEP generado. Esta comprobación se hará a través de la consulta de constancias de retención del menú Tesorería / Pagos / Retenciones / Constancias de Retención. Los organismos de Administración Central que no operen con SLU deberán retirar el listado de pagado diario de la Dirección de Movimiento de Fondos de la TGN.

El envío a las direcciones de correo electrónico señaladas deberá realizarse “con aviso de recepción” para asegurarse la correcta recepción por parte del BNA. Eventualmente, ante la imposibilidad de remitir la información por correo electrónico, podrá enviarse vía fax o telefónicamente, a los números que oportunamente habilitará el BNA para estos efectos.

7. Un (1) día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, el SAF deberá “cargar” y “firmar” el VEP antes de las 10.00 horas.

Para cargar el VEP, el SAF deberá ingresar en la opción Pagos AFIP / Cargar Pagos, seleccionar el VEP que se quiere cargar, por default se indica la cuenta bancaria habilitada a estos efectos y pulsar el botón Aceptar, y volver a colocar la clave del usuario para confirmar la carga. Al aceptar la carga se verá un mensaje de “OK” de carga del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 4º indicado en el Cuadro I.

Como siguiente actividad y antes de las 10.00 horas., el SAF ingresará en la opción Firmar Pagos, selecciona el VEP a firmar, coloca la clave del usuario y acepta la firma del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 5º del Cuadro I.

Cabe aclarar que el VEP debe ser “cargado” y “firmado” por el SAF y “enviado” por el BNA el mismo día. Por ello, la carga y la firma del VEP deben realizarse hasta las 10.00 horas y como máximo un (1) día antes del vencimiento del pago, para posibilitar al BNA la acción siguiente (Envío del VEP) ese mismo día antes de las 16.00 horas.

El VEP “generado” (Paso B 1º), “cargado” (Paso B 4º) y “firmado” (Paso B 5º) luego será enviado por el BNA (Paso B 6º).

El VEP que no fue “enviado” por el Banco en la misma fecha de firma, podrá ser nuevamente cargado y firmado por el SAF y enviado por el Banco al día siguiente, en los mismos horarios. En ese caso el SAF deberá informar al BNA tal circunstancia para que proceda al envío del VEP (una vez firmado en ese nuevo día).

La fecha máxima para firma y envío del VEP es el plazo de vigencia del mismo (Veinticuatro - 24- días corridos desde la generación). Ello puede ocurrir pasada la fecha de vencimiento de pago de la obligación en AFIP, pero ese pago se considerará en AFIP “FUERA DE TERMINO”.

El SAF podrá consultar en el sitio AFIP www.afip.gov.ar y en el sitio del BNA www.bna.com.ar, el VEP donde figurará en estado “PAGADO”, el cual deberá ser impreso y será válido como comprobante de pago.

8. Si el Organismo no cumple con los pasos previstos en los apartados 5 y 6, dentro del plazo de expiración del VEP no se podrán imputar los pagos realizados a través del SAF o de la TGN por lo que las obligaciones quedarán pendientes de pago y el SAF no podrá obtener el VEP en estado PAGADO. El SAF deberá informar al BANCO DE LA NACION ARGENTINA los VEPs expirados para que proceda a rechazar la orden bancaria correspondiente, procediendo a la devolución de los fondos al Tesoro Nacional, depositándolos en la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACION, con el código CV18, debiendo adjuntar el BNA al extracto del día la información de a qué VEP y orden bancaria corresponde la devolución. La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN comunicará por mail las devoluciones recibidas al Servicio Administrativo responsable a efectos de que éste proceda a su regularización e inicie una nueva gestión de pago. La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

C) RETENCIONES SUSS – CONTRIBUCIONES PATRONALES (Códigos 1, 6, 8, 10 y 11)

C1) RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA - PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA 1 Y EL DIA 15 INCLUSIVE DE CADA MES –

1. El SAF, deberá presentar las declaraciones juradas correspondientes a las retenciones por contribuciones patronales practicadas en las ordenes de pagos de la quincena por Código de Retención, mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de la AFIP www.afip.gov.ar, conforme a lo establecido en la RG.N° 1.778/04 y 1.881/05 AFIP. Una vez transmitida, el sistema emitirá el Acuse de Recibo respaldatorio de esa DDJJ.

2. Posteriormente el SAF deberá generar, de acuerdo a lo establecido en la RG. N° 1.778/04 AFIP, -con carácter obligatorio- el Volante Electrónico de Pago -VEP- estado “Enviado a la Entidad”, a través del sitio del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - www.bna.com.ar -, Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24, en el que especificará las

obligaciones a cancelar, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago (número de usuario -HBNET-, su clave y el CUIT de la TGN que es el cliente de Banca Empresa). Esta acción corresponde al Paso B 1º indicado en el Cuadro I, siguiendo la secuencia indicada en el anterior punto III.1.A) 2.

3. Para las retenciones de "Pagador TGN", el SAF deberá, Cuatro (4) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en la AFIP, enviar a la DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO DE FONDOS de la TGN. el Volante Electrónico de Pago -VEP- generado en estado "Estado enviado a la Entidad", por el pago correspondiente a las ordenes de Pago efectuadas en la 1er. Quincena.

4. El pagador de las obligaciones (SAF ó TGN) procederá a seleccionar y pagar Tres (3) días hábiles antes del vencimiento de las obligaciones de pago a la AFIP, generándose la orden bancaria correspondiente a cada VEP, para que el BNA debite la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y acredite la cuenta bancaria habilitada a estos efectos, del BANCO DE LA NACION ARGENTINA -Sucursal Plaza de Mayo-. Esta acción corresponde al Paso B 2º indicado en el Cuadro I.

5. En el SAF, el usuario autorizado deberá Dos (2) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en la AFIP, verificar que se ha efectuado la transferencia de fondos con la cual se pagó cada VEP generado en estado "Enviado a la Entidad" y enviar a los correos electrónicos del BNA, indicados en el Artículo 5º de la presente resolución, el número de VEP y el número de su correspondiente Orden Bancaria, para que el usuario del banco habilitado, proceda a imputar cuando reciba el aviso de VEP firmado por el SAF, las obligaciones abonadas y en consecuencia "envíe" a la AFIP el VEP estado "Pagado" conforme al Paso B 6º indicado en el Cuadro I.

Para aquellos organismos que operen con SLU, para verificar la transferencia de fondos el SAF deberá identificar el número de orden bancaria SIDIF correspondiente al pago de cada VEP generado. Esta comprobación se hará a través de la consulta de constancias de retención del menú Tesorería / Pagos / Retenciones / Constancias de Retención. Los organismos de Administración Central que no operen con SLU deberán retirar el listado de pagado diario de la Dirección de Movimiento de Fondos de la TGN.

El envío a las direcciones de correo electrónico señaladas deberá realizarse "con aviso de recepción" para asegurarse la correcta recepción por parte del BNA. Eventualmente, ante la imposibilidad de remitir la información por correo electrónico, podrá enviarse vía fax o telefónicamente, a los números que oportunamente habilitará el BNA para estos efectos.

6. Un día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, el SAF deberá "cargar" y "firmar" el VEP antes de las 10.00 horas.

Para cargar el VEP, el SAF deberá ingresar en la opción Pagos AFIP / Cargar Pagos, seleccionar el VEP que se quiere cargar, por default se indica la cuenta bancaria habilitada a

estos efectos y pulsar el botón Aceptar, y volver a colocar la clave del usuario para confirmar la carga. Al aceptar la carga se verá un mensaje de “OK” de carga del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 4º indicado en el Cuadro I.

Como siguiente actividad y antes de las 10.00 horas, el SAF ingresará en la opción Firmar Pagos, selecciona el VEP a firmar, coloca la clave del usuario y acepta la firma del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 5º del Cuadro I.

Cabe aclarar que el VEP debe ser “cargado” y “firmado” por el SAF y “enviado” por el BNA el mismo día. Por ello, la carga y la firma del VEP deben realizarse hasta las 10.00 horas y como máximo un (1) día antes del vencimiento del pago, para posibilitar al BNA la acción siguiente (envío del VEP) ese mismo día antes de las 16.00 horas.

El VEP “generado” (Paso B1º), “cargado” (Paso B 4º) y “firmado” (Paso B 5º) luego será enviado por el BNA (Paso B 6º).

El VEP que no fue “enviado” por el Banco en la misma fecha de firma, podrá ser nuevamente cargado y firmado por el SAF y enviado por el Banco al día siguiente, en los mismos horarios. En ese caso el SAF deberá informar al BNA tal circunstancia para que proceda al envío del VEP (una vez firmado en ese nuevo día).

La fecha máxima para firma y envío del VEP es el plazo de vigencia del mismo (Veinticuatro - 24- días corridos desde la generación). Ello puede ocurrir pasada la fecha de vencimiento de pago de la obligación en AFIP, pero ese pago se considerará en AFIP “FUERA DE TERMINO”.

El SAF podrá consultar en el sitio AFIP www.afip.gov.ar y en el sitio del BNA www.bna.com.ar, el VEP donde figurará en estado “PAGADO”, el cual deberá ser impreso y será válido como comprobante de pago.

7. Si el Organismo no cumple con los pasos previstos en los apartados 5 y 6, dentro del plazo de expiración del VEP no se podrán imputar los pagos realizados a través del SAF o de la TGN por lo que las obligaciones quedarán pendientes de pago y el SAF no podrá obtener el VEP en estado PAGADO. El SAF deberá informar al BANCO DE LA NACION ARGENTINA los VEPs expirados para que proceda a rechazar la orden bancaria correspondiente, procediendo a la devolución de los fondos al Tesoro Nacional, depositándolos en la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con el código CV18, debiendo adjuntar el BNA al extracto del día la información de a qué VEP y orden bancaria corresponde la devolución. La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION comunicará por mail las devoluciones recibidas al Servicio Administrativo responsable a efectos de que éste proceda a su regularización e inicie una nueva gestión de pago. La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

C2) RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA -PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL DIA 16 Y EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES-

Deberá cumplirse para las retenciones practicadas en este período, igual procedimiento de presentación y pago que para la primera quincena.

III.2 - APLICABLE A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE NO OPERAN CON SLU.

A) APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los SAF deberán efectuar el pago de sus obligaciones de los recursos de la seguridad social, de acuerdo al siguiente procedimiento general adaptado a las modificaciones implementadas por RG. 1778/04 AFIP, en lo que se refiere a la transferencia electrónica de datos a través de la web de la AFIP.

1. El SAF, deberá presentar las declaraciones juradas correspondientes a los recursos de la seguridad social, mediante transferencia electrónica de datos a través de la web, conforme a lo establecido en la RG N° 1.778/04 AFIP. Una vez transmitida, el sistema emitirá el Acuse de Recibo respaldatorio de esa DDJJ.

2. Posteriormente el SAF deberá generar -con carácter obligatorio- el VEP a través del sitio del BANCO DE LA NACION ARGENTINA www.bna.com.ar, Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24, en el que especificará las obligaciones a cancelar, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago (número de usuario -HBNET-, su clave y el CUIT de la TGN que es el cliente de Banca Empresa). Esta acción corresponde al Paso B 1° indicado en el Cuadro I, siguiendo la secuencia indicada en el anterior punto III.1.A) 2.

3. Los SAF deberán transmitir la Autorización de Pago (A/P) a favor del beneficiario AFIP indicando la cuenta bancaria habilitada a estos efectos, del BNA, Suc. Plaza de Mayo, Tres (3) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en la AFIP. La Autorización de Pago deberá indicar que es del TIPO "B" -Beneficiario-.

4. La TGN recepcionará las Autorizaciones de Pago, generándose la Orden Bancaria (O/B), transmitiéndola en los lotes de pago que se envía al BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

5. En el SAF, el usuario autorizado deberá Dos (2) días hábiles antes del vencimiento de La obligación de pago en la AFIP, verificar que se ha efectuado la transferencia de fondos correspondiente al pago de cada VEP generado en estado "Enviado a la Entidad", y enviar a los correos electrónicos del BNA indicados en el Artículo 5° de la presente resolución, el número de VEP y el número de su correspondiente Orden Bancaria, para que el usuario autorizado del banco, proceda a imputar cuando reciba el aviso de VEP firmado por el SAF, las obligaciones abonadas y en consecuencia "envíe" a la AFIP el VEP estado "Pagado" conforme al Paso B 6° indicado en el Cuadro I.

Para verificar la transferencia de fondos el SAF deberá identificar el número de orden

bancaria SIDIF correspondiente al pago de cada VEP generado en estado “Enviado a la Entidad”. Esta comprobación se hará mediante el listado de pagado diario que los SAF deberán retirar de la Dirección de Movimiento de Fondos de la TGN.

El envío a las direcciones de correo electrónico señaladas deberá realizarse “con aviso de recepción” para asegurarse la correcta recepción por parte del BNA. Eventualmente, ante la imposibilidad de remitir la información por correo electrónico, podrá enviarse vía FAX o telefónicamente, a los números que oportunamente habilitará el BNA para estos efectos.

6. Un (1) día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, el SAF deberá “cargar” y “firmar” el VEP antes de las 10.00 horas.

Para cargar el VEP, el SAF deberá ingresar en la opción Pagos AFIP/Cargar Pagos, seleccionar el VEP que se quiere cargar, por default se indica la cuenta bancaria habilitada a estos efectos y pulsar el botón Aceptar, y volver a colocar la clave del usuario para confirmar la carga. Al aceptar la carga se verá un mensaje de “OK” de carga del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 4º indicado en el Cuadro I.

Como siguiente actividad y antes de las 10.00 horas, el SAF ingresará en la opción Firmar Pagos, selecciona el VEP a firmar, coloca la clave del usuario y acepta la firma del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 5º del Cuadro I.

Cabe aclarar que el VEP debe ser “cargado” y “firmado” por el SAF y “enviado” por el BNA el mismo día. Por ello, la carga y la firma del VEP deben realizarse hasta las 10.00 horas y como máximo un (1) día antes del vencimiento del pago, para posibilitar al BNA la acción siguiente (Envío del VEP) ese mismo día antes de las 16.00 horas.

El VEP “generado” (Paso B 1º), “cargado” (Paso 4º) y “firmado” (Paso B 5º) luego será enviado por el BNA (Paso B 6º).

El VEP que no fue “enviado” por el Banco en la misma fecha de firma, podrá ser nuevamente cargado y firmado por el SAF y enviado por el Banco al día siguiente, en los mismos horarios. En ese caso el SAF deberá informar al BNA tal circunstancia para que proceda al envío del VEP (una vez firmado en ese nuevo día).

La fecha máxima para firma y envío del VEP es el plazo de vigencia del mismo (Veinticuatro - 24- días corridos desde la generación). Ello puede ocurrir pasada la fecha de vencimiento de pago de la obligación en AFIP, pero ese pago se considerará en AFIP “FUERA DE TERMINO.

El SAF podrá consultar en el sitio AFIP, www.afip.gov.ar y en el sitio del BNA www.bna.com.ar , el VEP donde figurará en estado “PAGADO”, el cual deberá ser impreso y será válido como comprobante de pago.

7. Si el organismo no cumple con los pasos previstos en los apartados 5 y 6 dentro del plazo de expiración del VEP no se podrán imputar los pagos realizados a través del SAF o de la TGN, por lo que las obligaciones quedarán pendientes de pago y el SAF no podrá obtener el VEP en estado PAGADO. El SAF deberá informar al BANCO DE LA NACION ARGENTINA

los VEPs expirados para que proceda a rechazar la orden bancaria correspondiente, procediendo a la devolución de los fondos al Tesoro Nacional, depositándolos en la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con el código CV18, debiendo adjuntar el BNA al extracto del día la información de a qué VEP y orden bancaria corresponde la devolución. La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION comunicará por mail las devoluciones recibidas al Servicio Administrativo responsable a efectos de que éste proceda a su regularización e inicie una nueva gestión de pago. La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

B) RETENCIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES.

Los SAF deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y previsionales de acuerdo al siguiente procedimiento general adaptado a las modificaciones implementadas por la RG. N° 1.778/04 AFIP, en lo que se refiere a la transferencia electrónica de datos a través de la web de la AFIP.

1. El SAF deberá presentar las declaraciones juradas correspondientes a las obligaciones impositivas y previsionales, mediante transferencia electrónica de datos a través de la web, de acuerdo a lo establecido en la RG. N° 1.778/04 y 1.881/05 AFIP. Una vez transmitida, el sistema emitirá el Acuse de Recibo respaldatorio de esa DDJJ.
2. Posteriormente el SAF deberá generar -con carácter obligatorio-, el VEP a través del sitio del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA www.bna.com.ar , Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24, en el que especificará las obligaciones a cancelar, debiendo seleccionar e ingresar los datos requeridos inherentes al pago (número de usuario -HBNET-, su clave y el CUIT de la TGN que es el cliente de Banca Empresa). Esta acción corresponde al Paso B 1° indicado en el Cuadro I, siguiendo la secuencia indicada en el anterior punto III.1.A) 2. El VEP será generado en estado "Enviado a la Entidad".
3. Los SAF deberán transmitir la Autorización de Pago (A/P) a favor del beneficiario AFIP indicando la cuenta bancaria habilitada a estos efectos, del BNA, Sucursal Plaza de Mayo, Tres (3) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en la AFIP. La Autorización de Pago deberá indicar que es del TIPO "R" -Retenciones-.
4. La TGN recepcionará las Autorizaciones de Pago, generándose la Orden Bancaria (O/B), transmitiéndola en los lotes de pago que se envía al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
5. En el SAF, el usuario autorizado deberá Dos (2) días hábiles antes del vencimiento de la obligación de pago en la AFIP, verificar que se ha efectuado la transferencia de fondos con la cual se pagó cada VEP generado en estado "Enviado a la Entidad" y enviar a los correos electrónicos del BNA indicados en el Artículo 5° de la presente resolución, el número de VEP y el número de su correspondiente Orden Bancaria, para que el usuario autorizado del banco, proceda a imputar cuando reciba el aviso de VEP firmado por el SAF, las obligaciones

abonadas y en consecuencia Envíe a la AFIP el VEP estado “Pagado” conforme al Paso B 6º indicado en el Cuadro I.

Para verificar la transferencia de fondos el SAF deberá identificar el número de orden bancaria SIDIF correspondiente al pago de cada VEP generado en estado “Enviado a la Entidad”. Esta comprobación se hará mediante el listado de pagado diario que los SAF deberán retirar de la Dirección de Movimiento de Fondos de la TGN.

El envío a las direcciones de correo electrónico señaladas deberá realizarse “con aviso de recepción” para asegurarse la correcta recepción por parte del BNA. Eventualmente, ante la imposibilidad de remitir la información por correo electrónico, podrá enviarse vía fax o telefónicamente, a los números que oportunamente habilitará el BNA para estos efectos.

6. Un día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP, el SAF deberá “cargar” y “firmar” el VEP antes de las 10.00 horas.

Para cargar el VEP, el SAF deberá ingresar en la opción Pagos AFIP/Cargar Pagos, seleccionar el VEP que se quiere cargar, por default se indica la cuenta bancaria habilitada a estos efectos y pulsar el botón Aceptar, y volver a colocar la clave del usuario para confirmar la carga. Al aceptar la carga se verá un mensaje de “OK” de carga del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 4º indicado en el Cuadro I.

Como siguiente actividad y antes de las 10.00 horas, el SAF ingresará en la opción Firmar Pagos, selecciona el VEP a firmar, coloca la clave del usuario y acepta la firma del VEP. Esta acción se corresponde con el Paso B 5º del Cuadro I.

Cabe aclarar que el VEP debe ser “cargado” y “firmado” por el SAF y “enviado” por el BNA el mismo día. Por ello, la carga y la firma del VEP deben realizarse hasta las 10.00 horas y como máximo un (1) día antes del vencimiento del pago, para posibilitar al BNA la acción siguiente (Envío del VEP) ese mismo día antes de las 16.00 horas.

El VEP “generado” (Paso B 1º), “cargado” (Paso 4º) y “firmado” (Paso B 5º) luego será enviado por el BNA (Paso B 6º).

El VEP que no fue “enviado” por el Banco en la misma fecha de firma, podrá ser nuevamente cargado y firmado por el SAF y enviado por el Banco al día siguiente, en los mismos horarios. En ese caso el SAF deberá informar al BNA tal circunstancia para que proceda al envío del VEP (una vez firmado en ese nuevo día).

La fecha máxima para firma y envío del VEP es el plazo de vigencia del mismo (Veinticuatro - 24- días corridos desde la generación). Ello puede ocurrir pasada la fecha de vencimiento de pago de la obligación en AFIP, pero ese pago se considerará en AFIP “FUERA DE TERMINO”.

El SAF podrá consultar en el sitio de la AFIP www.afip.gov.ar y en el sitio del BNA www.bna.com.ar , el VEP donde figurará en estado “PAGADO”, el cual deberá ser impreso y

será válido como comprobante de pago.

7. Si el organismo no cumple con los pasos previstos en los apartados 5 y 6 dentro del plazo de expiración del VEP no se podrán imputar los pagos realizados a través del SAF o de la TGN por lo que las obligaciones quedarán pendientes de pago, y el SAF no podrá obtener el VEP en estado PAGADO. El SAF deberá informar al BANCO DE LA NACION ARGENTINA los VEPs expirados para que proceda a rechazar la orden bancaria correspondiente, procediendo a la devolución de los fondos al Tesoro Nacional, depositándolos en la cuenta N° 3.855/19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con el código CV18, debiendo adjuntar el BNA al extracto del día la información de a que VEP y orden bancaria corresponde la devolución. La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION comunicará por mail las devoluciones recibidas al Servicio Administrativo responsable a efectos de que éste proceda a su regularización e inicie una nueva gestión de pago. La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A RETENCIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES Y A APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO ALCANZADOS POR EL ANEXO I.

I – ALCANCE.

El procedimiento establecido en el presente anexo será de aplicación para los siguientes organismos:

a) Organismos Descentralizados incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro que se encuentren registrados como Grandes Contribuyentes de Agencia en sus respectivas jurisdicciones, por todos los pagos que se giren a favor del beneficiario AFIP, en concepto de Retenciones Impositivas y Previsionales y de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, cuya nómina se acompaña a continuación:

SAF	DENOMINACION	AGENCIA
607	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO	AGENCIA- SEDE N.2 MAR DEL PLATA
609	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	AGENCIA- SEDE N.1 MENDOZA
656	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE	AGENCIA GENERAL ROCA
903	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	AGENCIA LUJAN
909	COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA	AGENCIA LUJAN
910	INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	AGENCIA- SEDE N.2 MAR DEL PLATA

b) Organismos Descentralizados y de Administración Central, no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro, por los conceptos mencionados en el párrafo anterior que se financien con fondos provenientes de recursos propios o afectados.

II – PROCEDIMIENTO.

El procedimiento establecido en el presente anexo, comprende a las obligaciones de los organismos de la Administración Pública en su carácter de empleadores para el ingreso de los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, como así también en su carácter de Agentes de Retención para los ingresos de las Retenciones Impositivas y Previsionales.

Los organismos incluidos en el punto I.a) – ALCANCE, deberán emitir las Ordenes de Pago (O/P) a favor del propio organismo indicando su Cuenta Bancaria Pagadora.

Una vez acreditados los fondos, los SAF deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante la transferencia electrónica de fondos con débito de su cuenta pagadora, de acuerdo al procedimiento implementado por la RG. N° 1.778/04 AFIP, a través del sitio web de la AFIP www.afip.gov.ar . Como constancia de pago de las obligaciones, podrán emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP) estado "Pagado".

La mora que se genere por la no presentación y pago en tiempo y forma en el día del vencimiento quedará a cargo del ORGANISMO DESCENTRALIZADO, siendo el único responsable del incumplimiento de la obligación.

Por su parte, los organismos incluidos en el punto I.b) – ALCANCE, deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante la transferencia electrónica de fondos con débito de su cuenta corriente, de acuerdo al procedimiento implementado por la RG. N° 1.778/04 AFIP, a través del sitio web de la AFIP www.afip.gov.ar . Como constancia de pago de las obligaciones, podrán emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP) estado "Pagado".

La mora que se genere por la no presentación y pago en tiempo y forma en el día del vencimiento quedará a cargo del Organismo, siendo el único responsable del incumplimiento de la obligación.

CUADRO I: Anexo I Punto III ESQUEMA GENERAL (EXCEPTO PAR PAGOS EFECTUADOS POR REGIMEN DE FONDO ROTATORIO Y CAJA CHICA ('))

PASO	ACCION	RESULTADO	PLAZO	RESPONSABLE	SITIO WEB	CLAVE A UTILIZAR
A	Declaración Jurada					
	Confeccionar declaración Jurada y presentar por Internet	Acuse de recibo de la DJ presentada en la AFIP	Vencimiento establecido: <u>Recomendable: Maximo</u> Cinco (5) días hábiles antes del vencimiento, a fin de posibilitar la ejecución de los pasos posteriores antes del vencimiento de Pago.	SAF	www.afip.gov.ar	Clave fiscal AFIP
B1°	Generación del Volante Electrónico de pago -VEP-					
	Confección de un VEP Nuevo (con CUIT del SAF)	VEP generado	Recomendable: Inmediatamente después de presentar la DJ. <u>Importante:</u> El VEP expira a los VEINTICUATRO (24) días corridos (cumplido ese plazo no se puede completar el circuito de pago)	SAF	www.bna.com.ar y de allí para a Banca Empresa de Link y luego www.afip.gov.ar	Clave Banca Empresa de LINK
	Envío a la Entidad de Pago LINK	VEP Enviado a la Entidad				

B 2°	Pago Por Cuenta Unica					
	Presentación en CGN de: (**) * DDJJ *Acuse de recibo *VEP en estado de Enviado a la Entidad de Pago Generación de la orden bancaria para debitar en la Cuenta Unica del Tesoro y acreditar en la cuenta TGN en el BNA	Importe exacto de cada VEP depositado en la Cta. Del BNA	Maximo: Cuatro (4) días hábiles antes del vencimiento establecido por la AFIP para el pago de la DJ. Maximo: Tres (3) días hábiles antes del vencimiento establecido por la AFIP para el pago de la DJ.	SAF TGN		
B 3°	Información al BNA					
	Localización del N° de Orden bancaria y verificación de la transferencia de fodos.					

	Envía correo electrónico al BNA informando: * Número de VEP *Número de Orden Bancaria	BNA informando sobre VEP y OB	<u>Maximo:</u> Dos (2) días hábiles antes del vencimiento establecido por la AFIP para el pago de la DJ.	SAF			
B 4°	Carga del VEP						
	Carga del VEP	VEP cargado	<u>Maximo:</u> Un (1) día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP hasta las 10:00 hs.	SAF	Para carga del VEP: www.bna.com.ar y allí para a Banca Empresa de LINK	Clave Banca Empresa de LINK	
B 5°	Firma del VEP						
	Firma del VEP	VEP Firmado	<u>Maximo:</u> Un (1) día hábil antes del vencimiento de la obligación de pago en AFIP hasta las 10:00 hs Ver (***) .	SAF	Para firma del VEP: www.bna.com.ar y allí para a Banca Empresa de LINK	Clave Banca Empresa de LINK	
B 6°	Enviar - Cancelación del VEP						

	Enviar del VEP	VEP pagado en AFIP	Maximo: Un (1) día hábil ants del vencimiento de la obligación de pago en AFIP hasta las 16:00 hs Ver (***)	SAF	www.bna.com.ar y allí para a Banca Empresa de LINK	Clave Banca Empresa de LINK
	Consulta de VEP y emisión del comprobante de pago					
	Consultas e impresión en el sitio AFIP	Estado del VEP (Enviado a la Entidad de Pago y Pagado). Comprobante de pago AFIP		SAF	www.afip.gov.ar www.bna.com.ar y allí para a Banca Empresa y luego afip	Clave fiscal AFIP
	Consultas e impresión en el sitio banca Empresa LINK, ingresado por BNA	Estado del VEP y usuarios intervinientes en las etapas de generación (alta del VEP), firma y envío.	Recomendable: Antes de finalizar la jornada del vencimiento establecido por AFIP para el pago de la DJ, a fin de adoptar medidas correctivas en caso de corresponder.	BNA/SAF	www.bna.com.ar y de allí pasa a Banca	Clave banca Empresa de LINK

		Comprobante de pago BNA			Empresa de Link		
--	--	----------------------------	--	--	-----------------	--	--

(*) Pagos por Fondo Rotatorio y Regimen de Caja Chica: El VEP lo cancela directamente el SAF a través del sitio web de su banco/Entidad de Pago (Link, Banelco IB), según procedimiento RG N° 1778/04 AFIP.

(**) Se deberá presentar la documentación señalada juntamente con la respectiva Orden de Pago, de acuerdo a los procedimientos de pago vigentes.

(***) La acción de Enviar el VEP (B6°) vence a las 16:00 hs. del mismo día que se Firma (B5°). El VEP firmado con plazo vencido para su envío, puede firmarse nuevamente al día siguiente, en tanto el VEP no haya expirado.

RESOLUCION GENERAL N° 1992 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

BUENOS AIRES, 9 ENE 2006

VISTO la Resolución General N° 1778, y

CONSIDERANDO:

Que la citada resolución general estableció el procedimiento para la cancelación, mediante transferencia electrónica de fondos, de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social a cargo de los contribuyentes y responsables incluidos en los sistemas de control diferenciado dispuestos por las Resoluciones Generales N° 3282 (DGI) y N° 3423 (DGI), Capítulo II, y sus respectivas modificatorias y complementarias.

Que el avance alcanzado en el desarrollo de los procesos informáticos y el objetivo permanente de esta Administración Federal de facilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones mediante el perfeccionamiento de los servicios que brinda, ameritan ampliar la utilización de la referida metodología de ingreso, así como el acceso a la información referida a la consulta de los pagos realizados y al estado en que se encuentran los volantes electrónicos de pago (VEP).

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Asuntos Jurídicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 11 y 24 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por los artículos 28 y 48 del Decreto N° 1397, de fecha 12 de junio de 1979 y sus modificaciones, y por el artículo 7° del Decreto N° 618, del 10 de julio de 1997, su modificatorio y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Resolución General N° 1778, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 3º, por el siguiente:

"El referido volante tendrá una validez de VEINTICINCO (25) días corridos contados a partir del día siguiente al de su generación, a los fines de la respectiva cancelación." (*el presente texto fue incorporado a la Resol. Gral. N° 1778, pág. 1031*).

2. Sustitúyese el artículo 5°, por el siguiente:

"ARTICULO 5°.- Ante la imposibilidad de generar el volante electrónico de pago (VEP) o, de realizar el pago por el sistema que se establece en esta resolución general, los contribuyentes y/o responsables deberán proceder según los avisos de mensaje que irá proporcionando el sistema, el que indicará, en su caso, la fecha hasta la cual será considerada cumplida en término la cancelación de la correspondiente obligación.

No obstante, los responsables podrán efectuar el pago en el anexo bancario ubicado en la dependencia que ejerce el control de sus obligaciones hasta la fecha en que aquél se encuentre habilitado, según el cronograma publicado en la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>).". **(el presente texto fue incorporado a la Resol. Gral. N° 1778, pág. 1031).**

3. Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:

"ARTICULO 7°.- Los sujetos indicados en el artículo 1°, deberán presentar las declaraciones juradas correspondientes a los impuestos y recursos de la seguridad social, incluidos en la nómina publicada en la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>), conforme al régimen especial establecido por la Resolución General N° 1345, sus modificatorias y su complementaria.

Asimismo, en la citada nómina se indicará la fecha a partir de la cual comienza a regir — para cada impuesto y/o recurso de la seguridad social— la obligación de presentar la declaración jurada, de acuerdo con el procedimiento previsto en la resolución general mencionada en el párrafo anterior.". **(el presente texto fue incorporado a la Resol. Gral. N° 1778, pág. 1031).**

4. Sustitúyese el artículo 9°, por el siguiente:

"ARTICULO 9°.- El procedimiento dispuesto en la presente, podrá ser utilizado —con carácter optativo — por los contribuyentes y/o responsables no incorporados a los sistemas de control diferenciado previstos en las normas indicadas en el artículo 1°.". **(el presente texto fue incorporado a la Resol. Gral. N° 1778, pág. 1031).**

5. Sustitúyese en la cita (3.1.) del Anexo de "NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES", la expresión "... las VEINTICUATRO (24) horas, de su validez." por la expresión "... los VEINTICINCO (25) días corridos contados a partir del día siguiente al de su generación.". **(el presente texto fue incorporado a la Resol. Gral. N° 1778, pág. 1031).**

6. Sustitúyese en la cita (6.1.) del Anexo de "NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES", el inciso d) del punto 3., por el siguiente:

"d) Expirado: cuando el volante electrónico de pago (VEP) generado no hubiera sido pagado por el contribuyente dentro del plazo de VEINTICINCO (25) días corridos contados a partir del día siguiente al de su generación.". **(el presente texto fue incorporado a la Resol. Gral. N° 1778, pág. 1031).**

ARTICULO 2°.- Quedan autorizados —con carácter de excepción— a cancelar sus obligaciones mediante el empleo de dinero en efectivo en las instituciones bancarias habilitadas a tal efecto, aquellos contribuyentes y/o responsables que:

a) Demuestren que se encuentran imposibilitados de operar con cuentas corrientes bancarias, por hallarse en estado de quiebra o concurso civil, afectados por inhibiciones

judiciales, cierre de las mismas por disposición del Banco Central de la República Argentina, u otras causas de similares características reguladas por autoridad competente.

A tal fin, los responsables deberán concurrir a la dependencia en la que se hallen inscriptos, a efectos de exhibir la documentación probatoria de la situación invocada.

La excepción tendrá vigencia mientras se mantenga la inoperabilidad de las cuentas corrientes, quedando obligados los precitados contribuyentes y/o responsables, a informar a este organismo la modificación de la situación que originare la excepción autorizada, dentro de los TRES (3) días inmediatos siguientes al de quedar sin efecto la causa que produjere la aludida inoperabilidad.

b) Invoquen situaciones especiales que impidan el uso de cuentas corrientes bancarias, siempre que las mismas sean verificadas por los respectivos jefes jurisdiccionales y —a criterio de éstos y con carácter de excepción—, justifiquen su admisión.

ARTÍCULO 3º.- Las disposiciones de la presente resolución general serán de aplicación a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION GENERAL 1992 A.F.I.P.

CIRCULAR Nº 1/06 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 13 FEB 2006

REFERENCIA: Pago de retenciones de Fondo Rotatorio con VEP s/ procedimiento aprobado por Res. Nº 46/05 S.H. -R.G. Nº 1778/04 AFIP-

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en función de las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley N º 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al procedimiento de pago transitorio de obligaciones a la AFIP a través del Volante Electrónico de Pago, aprobado por Resolución Nº 46/05 de la Secretaría de Hacienda.

Atento lo establecido en la citada resolución para al pago de las retenciones de Fondo Rotatorio, los Servicios Administrativo Financieros podrán adherir la cuenta bancaria pagadora correspondiente, al sistema Link o Interbanking con los que opera el Banco de la Nación Argentina.

Cabe destacar que la Tesorería General de la Nación realiza los pagos a la AFIP a través de la Red Link-Nación Empresa 24, por lo que se sugiere que los SAF opten por el mismo servicio a los efectos de unificar y facilitar la practica de los pagos AFIP por Internet.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 1/06 T.G.N.

**RESOLUCION CONJUNTA N° 90/06 de la Secretaría de Hacienda y
N° 19/06 de la Secretaría de Finanzas.**

BUENOS AIRES, 17 MAR 2006

VISTO el Expediente N° S01:0043678/2006 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la Ley N° 25.780, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, modificado por el artículo 15 de la Ley N° 25.780, autoriza a dicha entidad bancaria a otorgar adelantos transitorios de fondos al Tesoro Nacional.

Que se considera oportuno delimitar en un procedimiento la intervención de cada una de las áreas competentes para la gestión y registro de los adelantos transitorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1359 de fecha 5 de octubre de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO DE FINANZAS
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el procedimiento para la gestión y registro de Adelantos Transitorios otorgados al Tesoro Nacional, en el marco de artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que se adjunta como ANEXO y forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Tesorería General de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA, al dictado de normas aclaratorias, interpretativas y complementarias a que hubiere lugar, en el marco de su específica competencia.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION CONJUNTA N° 90/06 S.H. y N° 19/06 S.F.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y REGISTRO DE ADELANTOS TRANSITORIOS OTORGADOS AL TESORO NACIONAL.

1. SOLICITUD DE ADELANTOS TRANSITORIOS - REGISTRO

1.1 La Secretaría de Hacienda solicitará por nota al Banco Central de la Republica Argentina el importe del Adelanto Transitorio.

1.2 La nota indicada, deberá contener:

- Fecha de ingreso de fondos.
- Importe solicitado / Destino de los fondos según Carta Orgánica B.C.R.A.
- Número de la cuenta bancaria para el depósito de los fondos por parte de la entidad.
- Firma del Secretario de Hacienda o Subsecretario de Presupuesto.

1.3 Aprobado el Adelanto Transitorio al Tesoro Nacional por el Banco Central de la Republica Argentina y acreditados los fondos en la cuenta bancaria indicada, los mismos serán registrados en la Tesorería General de la Nación por la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la siguiente manera:

La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias emitirá un formulario C-10 "Informe de recursos" con la imputación 38.8.0.0. "Anticipos del BCRA" y con el código de SIGADE provisto por la Oficina Nacional de Crédito Público.

1.4 Una vez realizado el ingreso, la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias lo informará a la Oficina Nacional de Crédito Público para su inclusión en el SIGADE.

2. CANCELACIONES – REGISTRO

2.1 En oportunidad de disponerse la devolución del Adelanto Transitorio, el Secretario de Hacienda o el Subsecretario de Presupuesto remitirán nota al Subsecretario de Financiamiento, solicitando al Servicio Administrativo Financiero de la Deuda Pública la confección de una orden de pago, donde se indicará el monto total o parcial a cancelar, fecha de desembolso original y fecha de pago.

2.2 Para la cancelación de los adelantos transitorios se utilizará el criterio de P.E.P.S (primero entrado, primero salido), devolviéndose en primer lugar los adelantos solicitados con mayor antigüedad.

2.3 La devolución de los Adelantos Transitorios puede responder a distintas situaciones:

2.3.1 Cancelaciones presupuestarias

Cuando la devolución total o parcial, corresponda a Adelantos Transitorios ingresados en el ejercicio anterior, la orden de pago (Formulario C41) deberá tener imputación presupuestaria 7.8.7 "Devolución de anticipos del Banco Central de la República Argentina".

2.3.2 Precancelaciones dentro del mismo ejercicio presupuestario

De tratarse de la devolución de Adelantos Transitorios ingresados en el ejercicio, la orden de pago (Formulario C42) se imputará con cargo al auxiliar de Tesorería AXT 618 "Adelantos Transitorios del BCRA", en cuyo caso corresponderá que la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias proceda a la reimputación del registro del recurso por el monto parcial o total cancelado, utilizando análogamente el auxiliar de tesorería AXT 618 "Adelantos Transitorios del BCRA".

La nota de solicitud de confección de orden de pago indicada en el punto 2.1 deberá indicar esta circunstancia, a efectos que la Oficina Nacional de Crédito Público proceda a la reasignación del número de SIGADE.

2.4 La instrucción efectiva de cancelación total o parcial dirigida al Banco Central de la República Argentina se instrumentará por el medio de pago seleccionado, indicando en la misma la numeración definida por el módulo de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), y deberá contar con la firma de dos funcionarios autorizados ante esa entidad bancaria.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 8/06 de la Tesorería General de la Nación y
N° 13/06 de la Contaduría General de la Nación .**

BUENOS AIRES, 20 MAR 2006

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución General N° 1778 de fecha 30 de noviembre de 2004 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y la Resolución N° 46 de fecha 29 de Diciembre de 2005 de la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA, se dispuso para los Organismos comprendidos en el Anexo I de la citada medida, un procedimiento transitorio para el pago de las obligaciones fiscales mediante transferencia electrónica de fondos.

Que en tal sentido es necesario complementar la mencionada normativa, en lo que se refiere a la puesta en marcha de la operatoria de los pagos de las obligaciones fiscales que se realicen a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y determinar la cuenta bancaria habilitada a estos efectos.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y por el artículo 6° de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello:

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Los organismos de la Administración Nacional alcanzados por el Anexo I de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA, comenzarán a aplicar el procedimiento para el pago de obligaciones correspondientes a retenciones impositivas y previsionales y a Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social aprobado por la citada norma, de acuerdo al siguiente cronograma:

- Administración Central: a partir del día 3 de abril de 2006.

- Organismos Descentralizados: a partir del día 1° de junio de 2006.

ARTICULO 2°.- La cuenta bancaria habilitada para los pagos a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a través de la Cuenta Única del Tesoro, a que hace referencia el artículo 3° de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA, será la N° 3630/72 radicada en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo, denominada “TGN – 9200/999 – PAGOS AFIP-RG.1778/04 – VEP”.

ARTICULO 3°.- Las órdenes de pago emitidas a favor del beneficiario AFIP, correspondientes a los aportes y contribuciones de los haberes devengados al 31 de marzo de 2006, para los organismos de Administración Central y al 31 de mayo de 2006 para Organismos Descentralizados, deberán ser emitidas a favor de la cuenta bancaria N° 3630/72. Oportunamente se comunicará el mecanismo de actualización correspondiente a órdenes de pago y obligaciones ingresadas al Sidif Central con anterioridad a las fechas indicadas precedentemente que se encuentren impagas y estén emitidas a favor de la cuenta bancaria N° 4318/58.

ARTICULO 4°.- Para los pagos de retenciones impositivas y previsionales practicadas en el régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica podrán, transitoriamente, aplicar el procedimiento de contingencia aprobado por Circular N° 5 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 27 de diciembre de 2005.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 08 /06 T.G.N y N° 13/06 C.G.N.

CIRCULAR N° 2/06 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 28 MAR 2006

REFERENCIA: Modificación de usuarios autorizados a operar el servicio Banca Empresa 24 cliente TGN - Res. N° 46/05 S.H. – Circulares N° 2 y 4/05 TGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en función de las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al procedimiento de pago a la AFIP a través del servicio Banca Empresa 24 del Banco de la Nación Argentina, aprobado por Resolución N° 46/05 de la Secretaría de Hacienda.

Para gestionar el trámite de altas, bajas y/o modificación de datos de los usuarios autorizados a operar el servicio citado, en el marco de las Circulares Nros. 2 y 4/05 TGN., se deberá presentar una nota dirigida a la Tesorería General -Hipólito Irigoyen 250, Piso: 4° Oficina: 439-, con los datos requeridos a esos efectos por el BNA. Se acompaña modelo.

Una vez remitidos los datos al Banco de la Nación Argentina, el trámite de alta de claves demora 5 días aproximadamente, por lo cual se recomienda efectuar el pedido con la debida antelación para poder operar el sistema sin inconvenientes.

La Tesorería General de la Nación comunicará mediante correo electrónico al SAF, la fecha a partir de la cual se encuentra disponible la nueva clave ó en su defecto, la que corresponda a la baja solicitada.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 2/06 T.G.N.

DISPOSICION N° 13/06 de la Tesorería General de la Nación y N° 21 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 19 MAY 2006

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución General N° 1778 de fecha 30 de noviembre de 2004 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Resolución N° 46 de fecha 29 de diciembre de 2005 de la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y la Disposición Conjunta N° 8 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y N° 13 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 20 de marzo de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA establece para los Organismos comprendidos en su Anexo I, un procedimiento transitorio para el pago de las obligaciones fiscales, mediante transferencia electrónica de fondos.

Que la Disposición conjunta N° 8/06 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 13/06 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, establece que los Organismos de la Administración Central y Organismos Descentralizados, aplicarán el procedimiento para el pago de las obligaciones que correspondan a retenciones impositivas y previsionales y a aportes y contribuciones de la seguridad social, a partir del 3 de abril y 1 de junio de 2006, respectivamente.

Que así también, la Disposición indicada en el considerando anterior informa a los Organismos de la Administración Nacional, el número de la cuenta bancaria 3630/72, radicada en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo, especialmente habilitada para los pagos que se realicen a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a través del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

Que en función de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3° de la Disposición conjunta N° 8/06 TGN y 13/06 CGN, resulta necesario actualizar el número de la cuenta bancaria en el Sistema Integrado de Información Financiera Central y en los Sistemas Locales, que correspondan a obligaciones a favor del beneficiario AFIP, como así también, determinar en cada caso la modalidad, alcance y el responsable para realizar la modificación que se propone.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y por el artículo 6° de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello,

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

Y

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Actualizase en el Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif Central) y en los Sistemas Locales de Administración Financiera, el número de la cuenta bancaria de las obligaciones correspondientes al beneficiario AFIP, de acuerdo al alcance establecido en la Resolución N ° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

La actualización referida en el párrafo anterior, consiste en reemplazar la cuenta 4318/58 por la cuenta 3630/72, a que hace referencia el segundo párrafo del Artículo 3° de la Disposición conjunta N° 8/06 TGN – 13/06 CGN.

ARTICULO 2°.- En función de lo dispuesto en el Artículo 1°, la UNIDAD INFORMATICA dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO tendrá a su cargo la ejecución de las siguientes tareas:

a) En el Sidif Central

- Actualizar la cuenta del beneficiario AFIP, en la tabla de códigos de retención, para los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones devengadas impagas, correspondientes a los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones no devengadas informadas en órdenes de pago, correspondientes a los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.

b) En el Sistema Local Unificado (SLU)

- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP, en la tabla de códigos de retención, para los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y para los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones devengadas impagas, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y a los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones no devengadas informadas en órdenes de pago, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y a los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.

c) En el Sidif OD

- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP, en la tabla de códigos de retención, para los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y para los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones devengadas impagas, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y a los códigos internos relacionados a dichos códigos generales, sin Autorización de Pago generada y con Autorización de Pago pendiente de transmisión.

- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las Autorizaciones de Pago pendientes de transmisión, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11.

ARTICULO 3°.- Los organismos que operan con Sistema CONPRE deberán ejecutar las siguientes tareas:

- Actualizar la cuenta del beneficiario AFIP en la tabla de códigos de retención, para los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11, de conformidad a las instrucciones que oportunamente comunicará la MESA DE ATENCION USUARIOS de la UNIDAD INFORMATICA.
- Anular las Autorizaciones de Pago para el beneficiario AFIP pendientes de transmisión, que se hayan generado a favor de la cuenta 4318/58, y emitir las a favor de la cuenta 3630/72.

ARTICULO 4°.- Los organismos que operan con Sistemas Propios deberán ejecutar las siguientes tareas:

- Actualizar la cuenta del beneficiario AFIP en la tabla de códigos de retención, para los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.
- Anular las Autorizaciones de Pago para el beneficiario AFIP pendientes de transmisión, que se hayan generado a favor de la cuenta 4318/58, y emitir las a favor de la cuenta 3630/72.

ARTICULO 5°.- Los códigos de retenciones mencionados en los Artículos precedentes, se corresponden con las siguientes descripciones:

- Código 1: Retención SUSS – Prestadores servicio limpieza inmuebles (RG 1556/03)
- Código 4: Retención Impuesto a las Ganancias (RG 830 y modif)
- Código 5: Retención IVA (RG 18/97 y modif.)
- Código 6: Retención sobre Aportes Seguridad Social (RG4052/95 y modif.)
- Código 10: Retención SUSS – Servicio investigación y seguridad (RG 1769/04)
- Código 11: Retención SUSS – Reg General de Retención (RG 1784/04)

ARTICULO 6°.- En el marco de la presente Disposición conjunta, entiéndase por “retenciones devengadas impagas” a las retenciones generadas en el momento del pago a los beneficiarios de las órdenes de pago, y que aún no han sido pagadas a la AFIP.

Entiéndase por “retenciones no devengadas informadas en órdenes de pago” a las retenciones calculadas que están informadas en órdenes de pago impagas. Al no haberse cancelado la obligación principal a favor del beneficiario de la orden de pago, no se ha generado la obligación a pagar ante la AFIP.

ARTICULO 7°.- La MESA DE ATENCION USUARIOS ejecutará, en el Sidif Central, un procedimiento de control sobre las órdenes de pago, tipo C41, clase de gasto SLD, a los efectos de detectar obligaciones en concepto de Aportes y Contribuciones al Sistema de Seguridad Social, generadas a favor del Beneficiario AFIP, cuenta 4318/58. Los resultados de esta tarea serán comunicados a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 8°.- En función de los resultados de los procedimientos mencionados en el Artículo anterior, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION solicitará a los organismos que envíen una nota solicitando el cambio de la cuenta bancaria 4318/58 por la 3630/72.

ARTICULO 9°.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION rechazará las Autorizaciones de Pago del Beneficiario AFIP emitidas a favor de la cuenta 4318/58, y notificará dicha circunstancia al organismo para que proceda a su corrección.

ARTICULO 10.- Todas las tareas indicadas en la presente Disposición , deberán ser ejecutadas una vez operado el cierre de los pagos del día miércoles 31 de mayo de 2006, a los efectos de que los pagos que se realicen a partir del 1° de junio de 2006, a favor del beneficiario AFIP, sean transferidos a la nueva cuenta bancaria 3630/72.

ARTICULO 11.- Las retenciones del código 8 "Retenciones sobre Contribuciones Patronales (Res 187/02 SH)", correspondientes al régimen dispuesto por la Resolución Nro. 187 de la SECRETARIA DE HACIENDA de fecha 30 de diciembre de 2002, que alcanza exclusivamente a los organismos de la Administración Central , seguirán cancelándose a través del procedimiento de contingencia comunicado por la Circular Nro. 5 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION , de fecha 27 de diciembre de 2005.

ARTICULO 12.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 13/06 T.G.N

DISPOSICION N° 21/06 C.G.N

CIRCULAR N° 3/06 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 07 JUL 2006

REFERENCIA: Cambio de denominación social de la Banca Nazionale del Lavoro S.A. por la de Hexagon Bank Argentina S.A. – Proceso de fusión entre Hexagon Bank y HSBC.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para informarle que el Banco Central de la República Argentina en su Comunicación “B” 8753 puso en conocimiento de las entidades financieras el cambio de denominación de la Banca Nazionale del Lavoro S.A. por Hexagon Bank Argentina S.A.

En virtud de ello, la Tesorería General de la Nación solicitó a la Contaduría General de la Nación el cambio de denominación en el Sistema Integrado de Información Financiera Central del ente 1314.

Por otra parte, mediante la Resolución 88 de fecha 10-04-06, el Banco Central de la República Argentina aprobó la operación de compraventa del paquete accionario de la Banca Nazionale del Lavoro S.A. por parte del HSBC Bank Argentina S.A.

El Hexagon Bank Argentina S.A. hasta el 01-12-06 operará en forma independiente del HSBC S.A., fecha en la que se estima finalizará el trámite de fusión de ambos bancos en una sola entidad.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 3/06 T.G.N.

CIRCULAR Nº 4/06 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 13 JUL 2006

REFERENCIA: Listado de Entidades adheridas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional - Incorporación del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted con relación a lo dispuesto por el artículo Nº 73 de la Ley Nº 24156, a fin comunicar la incorporación del Nuevo Banco del Chaco S.A., como entidad autorizada para operar en su carácter de agente pagador del Tesoro Nacional.

A continuación se detalla la nómina de instituciones bancarias incorporadas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro:

CODIGO DE BANCO	ENTIDAD
007	BANCO DE GALICIA y BS. AS. S.A.
011	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
014	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
029	BANCO CIUDAD DE BS. AS.
034	BANCO PATAGONIA S.A.
045	BANCO SAN JUAN S.A.
072	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
191	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
265	HEXAGON BANK ARGENTINA S.A. (Ex Banca Nazionale del Lavoro S.A.)
285	BANCO MACRO BANSUD S.A.
311	NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
387	NUEVO BANCO SUQUIA S.A.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

CIRCULAR Nº 4/06 T.G.N.

CIRCULAR N° 1 /07 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 4 ENE 2007

REFERENCIA: Proceso de fusión entre Hexagon Bank Argentina S.A. (ex BNL) y HSBC S.A. – Modificación de la Circular N° 3/06 TGN

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y de la Circular N° 3/06 TGN mediante la cuál se informa que el Banco Central de la República Argentina aprobó la operación de compraventa del paquete accionario de la Banca Nazionale del Lavoro S.A. (actualmente Hexagon Bank Argentina S.A.) por parte del HSBC Bank Argentina S.A.

Sobre el particular, se comunica que la fecha probable de integración entre el Hexagon Bank Argentina S.A. (ex BNL) y HSBC S.A. informada en la Circular N° 3/06 TGN ha sido prorrogada para el 02-02-07.

Por otra parte, se hace saber que el HSBC Bank Argentina S.A. se encuentra realizando los trámites necesarios para incorporarse como agente de pago de la Cuenta Única del Tesoro.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente

CIRCULAR N° 1/07 T.G.N.

CIRCULAR N° 2/07 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 ENE 2007

REFERENCIA: Depósitos mediante cheque o efectivo a favor de la cuenta bancaria N° 2510/46 de titularidad del Tesoro Nacional mediante la Boleta Unica de Ingresos (BUDI)

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted con relación a lo dispuesto por el artículo N° 73 de la Ley N° 24156, a fin de comunicar que los depósitos en efectivo o cheque a favor de la cuenta bancaria del Tesoro Nacional N° 2510/46 "Recaudación TGN" radicada en la sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina, deberán realizarse exclusivamente a través de la Boleta Unica de Ingreso (BUDI).

A tal efecto, de administrarse o gestionarse ingresos o devoluciones de fondos de personas físicas o jurídicas, a favor de la cuenta bancaria N° 2510/46, el Servicio Administrativo Financiero tendrá que solicitar las correspondientes boletas de depósito a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la Tesorería General de la Nación, para su posterior entrega a los interesados.

Las boletas podrán solicitarse en la citada Dirección, en el horario de 10 a 15 horas en la oficina N° 317 del tercer piso del Ministerio de Economía y Producción, sito en Hipólito Yrigoyen 250 de Capital Federal, conforme lo establece la Disposición Conjunta N° 23 CGN – 12 TGN del año 1999.

Asimismo, se informa que las boletas adoptan una individualización propia a través de una numeración correlativa, por lo que su utilización no admite el fotocopiado de las mismas.

Por último, se recuerda que los depósitos en cheque deberán emitirse a favor del Banco de la Nación Argentina, con endoso de los firmantes y con la leyenda "para ser depositado en la cuenta 2510/46 Recaudación TGN".

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 2/07 T.G.N.

CIRCULAR N° 3/07 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 20 MAR 2007

REFERENCIA: Listado de Entidades adheridas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional - Incorporación del HSBC BANK ARGENTINA S.A .

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted con relación a la Circular N° 3/06 de la Tesorería General de la Nación, modificada por su similar N° 1/07 en la cual se pone en conocimiento de los Servicios Administrativo Financieros, el proceso de fusión operado entre el Hexagon Bank Argentina S.A. (ex BNL) y el HSBC Bank Argentina S.A.

Dicho proceso de acuerdo a lo informado por el Banco Central de la República Argentina se concretó a partir del 02 de marzo del corriente, resultando el HSBC Bank Argentina S.A., entidad absorbente del Hexagon Bank Argentina S.A. (ex BNL).

En función de lo expuesto, comunicamos a usted que a partir del 23/03/2007, queda incorporado el HSBC Bank Argentina S.A. como entidad autorizada para operar en carácter de agente pagador del Tesoro Nacional.

A continuación se detalla la nómina de instituciones bancarias incorporadas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro:

CODIGO DE BANCO	ENTIDAD
007	BANCO DE GALICIA y BS. AS. S.A.
011	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
014	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
029	BANCO CIUDAD DE BS. AS.
034	BANCO PATAGONIA S.A.
045	BANCO SAN JUAN S.A.
072	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.

150	HSBC BANK ARGENTINA S.A
191	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
285	BANCO MACRO BANSUD S.A.
311	NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
387	NUEVO BANCO SUQUIA S.A.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 3/07 T.G.N.

III. B. - Cuenta Unica del Tesoro

.....

DECRETO N° 1545/94, Capítulo V, Artículos 9, 10 y 11

BUENOS AIRES, 31 AGO 1994

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

CAPITULO V - DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO.

ARTICULO 9º.- A partir del 1º de enero de 1995 se pondrá en operación el sistema de Cuenta Unica del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos provenientes de todas las fuentes de ingresos públicos corrientes, de créditos o de otra naturaleza de la ADMINISTRACION NACIONAL.

ARTICULO 10.- A fin de instrumentar lo dispuesto en el artículo anterior todas las jurisdicciones y entidades que integran la ADMINISTRACION NACIONAL transferirán los saldos de sus cuentas bancarias existentes al 31 de diciembre de 1994 a la Cuenta Única del Tesoro, procediendo a cerrar las cuentas vigentes a esa fecha.

ARTICULO 11.- El sistema de Cuenta Unica del Tesoro, cuya organización y puesta en marcha se encomienda a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, atenderá todos los pagos resultantes de la gestión y desembolsos comprendidos en la gestión presupuestaria y patrimonial, manteniendo individualizados en la Tesorería General de la Nación los recursos propios, los recursos afectados y aquellos que les correspondan por asignaciones del Tesoro, a cada una de las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL.

DECRETO N° 2360/94, Artículo 30

BUENOS AIRES, 28 DIC 1994

ARTICULO 30.- Modificase el plazo fijado por el artículo 10 del Decreto N° 1.545 de fecha 31 de agosto de 1994 de acuerdo con el siguiente cronograma:

A partir del 1° de enero de 1995, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

A partir del 1° de abril de 1995, las restantes jurisdicciones de la Administración Central.

A partir del 1° de julio de 1995, todos los organismos descentralizados.

Hasta tanto no se concrete totalmente dicha incorporación continuará operando el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales establecido por el Decreto N° 8.586/47 y modificado y estará integrado por todas las cuentas bancarias de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional a que se refieren las normas reglamentarias citadas que se mantengan operativas, y la Cuenta Unica del Tesoro.

**RESOLUCION N° 270/95 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 3 MAR 1995

VISTO, el Artículo 80 de la Ley N° 24156 y los Decretos N° 1545 del 31 de agosto de 1994 y N° 2360 del 30 de diciembre de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9° del Decreto N° 1545/94 dispone el funcionamiento del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro a partir del 1° de enero de 1995.

Que según lo dispone el Artículo 10 de la misma norma, las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL, deberán transferir el saldo de sus cuentas bancarias a la Cuenta Unica del Tesoro.

Que por su Artículo 11 se encomienda a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, su organización y puesta en marcha.

Que la presente Resolución se dicta teniendo en cuenta lo dispuesto por el Artículo 35 del mencionado Decreto N° 1545 del 31/08/94.

Que por el Artículo 30 de su similar N° 2360/94 se establecen los plazos mínimos para que las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL sean incorporadas al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse las normas que como ANEXO I forman parte integrante de la presente Resolución, para la incorporación de los Servicios Administrativo Financieros de la ADMINISTRACION NACIONAL al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro. (derogado por la Resolución 872/95 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos).

ARTICULO 2°.- Los Servicios de Administración Financiera se incorporarán al Sistema mencionado cuando lo disponga la Tesorería General de la Nación, cumpliendo el cronograma establecido en el. Art. 30 del Decreto N° 2360/94: a partir. del 1° de enero de 1995, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a partir del 1° de abril de 1995 las restantes jurisdicciones de la ADMINISTRACION CENTRAL; y a partir del 1° de julio de 1995, todos los Organismos Descentralizados.

ARTICULO 3°.- Los Servicios Administrativo Financieros de la ADMINISTRACION NACIONAL en tanto no se incorporen al Sistema, continuarán operando como hasta el

presente, dándose por prorrogadas las autorizaciones oportunamente acordadas para el funcionamiento de sus actuales cuentas bancarias hasta el momento de su incorporación.

ARTICULO 4º.- No se incorporarán al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro las cuentas en moneda extranjera y las destinadas con exclusividad a "Fondos Reservados".

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 270/95 M.E.y O.S.P.

RESOLUCION Nº 238 bis/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 26 MAY 1995

VISTO los Decretos Nos. 1545 y 2360 de fechas 31 de agosto y 28 de diciembre de 1994, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por los artículos 9º y 30 de las referidas normas, se establecen los plazos a partir de los cuales se pondrá en operación el sistema de Cuenta Unica del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos provenientes de todas las fuentes de ingresos públicos corrientes, de créditos o de otra naturaleza de la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que la implementación del sistema de Cuenta Unica del Tesoro tiende a lograr mayor agilidad de los pagos de los proveedores y contratistas, lo que posibilitará una reducción de costos en la adquisición de bienes y servicios, determinación de fechas ciertas de pago y, a la vez, evitar que se mantengan recursos ociosos en las cuentas bancarias de las jurisdicciones y entidades.

Que consecuentemente, se hace necesario dotar al sistema de Cuenta Unica del Tesoro de la mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los fondos por cuenta del TESORO NACIONAL.

Que a esos efectos, resulta aconsejable disponer la normativa adecuada para proceder a la selección rigurosa de las entidades financieras que deseen operar como agentes de pago de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Que para una mejor selección de las entidades que deseen participar como agentes de pago, se hace indispensable requerir la colaboración del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA como ente rector del sistema financiero.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el Artículo 11 del Decreto Nro. 1545/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Establécese que las entidades financieras que deseen operar como agentes de pago de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional deberán contar con calificación de riesgo en los términos establecidos al efecto por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el Anexo I de la Comunicación "A" 2269 y reunir las características técnicas determinadas para dicha operatoria en el Anexo I, que forma

parte integrante de la presente resolución. (sustituido por la Resolución 274/95 de la Secretaría de Hacienda)

ARTICULO 2º.- Establécese como requisito mínimo para que una entidad pueda actuar como agente de pago una calificación cuyo nivel no podrá ser inferior a SI, L2 y, en caso de existir más calificaciones no coincidentes, se considerará el nivel mínimo recibido como determinante para actuar como agente de pago.

ARTICULO 3º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS acordará con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA el mecanismo necesario para que este último le notifique las calificaciones de riesgo de las entidades, así como toda novedad que se produzca al respecto, las cuales deberán recibir tratamiento confidencial por parte de la mencionada Secretaría.

ARTICULO 4º.- Las entidades financieras que reúnan las condiciones citadas precedentemente solicitarán formalmente ante la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS su inclusión como agente de pago de la Cuenta Unica del Tesoro revistiendo dicha solicitud carácter de declaración jurada respecto del cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en Anexo I a que se refiere el Artículo 1º de la presente resolución.

ARTICULO 5º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS comunicará a las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL la nómina de entidades financieras seleccionadas como agentes pagadores de la Cuenta Unica del Tesoro.

ARTICULO 6º.- Las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL en el momento de comprometer gastos de cualquier naturaleza deben actualizar la tabla de proveedores y organismos beneficiarios de pagos, contemplando la nómina de bancos seleccionados para los pagos que se giren contra la Cuenta Unica del Tesoro.

ARTICULO 7º.- En caso de producirse la descalificación de alguna de las entidades previamente seleccionadas como consecuencia del deterioro de sus atributos de solvencia y liquidez o deficiencias en los aspectos técnicos requeridos por la operatoria, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dispondrá la baja de la entidad como agente pagador del Tesoro, comunicando a las jurisdicciones y entidades dicha decisión con el objeto de que estas informen a los beneficiarios de pagos por Cuenta Unica que hubieran elegido operar con la entidad dada de baja que deberán cambiar de banco agente, e informar dicha situación junto con la nueva cuenta bancaria siguiendo los procedimientos vigentes no dando curso a nuevas órdenes de pago que remitan depósitos a cuentas bancarias habilitadas en la entidad descalificada.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 238 Bis/95 S.H.

CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Entre la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en adelante "La Secretaría", por una parte, con domicilio en Hipólito Yrigoyen Nº 250, 4º piso de la Capital Federal, representada en este acto por el Dr. Pablo Guidotti, en su carácter de Secretario de Hacienda y por la otra, el Banco de la Nación Argentina, en adelante el "BNA", representado por el señor Roque Maccarone, en su carácter de Presidente, con domicilio en Bartolomé Mitre Nº 326, 1º piso de esta Capital, convienen en celebrar el presente acuerdo sobre la operatoria de pagos en el marco del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional, que se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: El "BNA" operará: a) como agente pagador de "La Secretaría", en la cancelación de Ordenes de Pago de la Administración Pública Nacional mediante la acreditación en cuentas bancarias de los beneficiarios que posean cuentas en dicho banco; y b) como agente de distribución de fondos y de información (Registros 2 y 3) a los demás bancos integrantes del sistema, conforme a los procedimientos de forma y tiempo establecidos en los anexos 1 a 3 adjuntos y que en su totalidad forman parte integrante del presente convenio

SEGUNDA: La responsabilidad de "La Secretaría" consiste en: a) suministrar los datos correctos y completos para efectuar la acreditación y b) disponer de los fondos suficientes en la cuenta Nº 3855/19 SECRETARIA DE HACIENDA O TESORERIA GENERAL en el "BNA".

TERCERA: La responsabilidad del "BNA" consiste en: a) suministrar a cada banco pagador los datos correctos y completos para efectuar la acreditación en las cuentas de los beneficiarios, tal como fue proporcionada por "La Secretaría"; b) acreditar los fondos necesarios en las cuentas corrientes de cada banco pagador, habilitadas al efecto en la Sucursal Plaza de Mayo del "BNA"; c) recepcionar la información recibida por los bancos pagadores respecto al estado de las acreditaciones solicitadas y transferir la misma a "La Secretaría"; y d) acreditar en la cuenta Nº 3855/19 SECRETARIA DE HACIENDA O TESORERIA GENERAL en el "BNA" los fondos devueltos por los bancos pagadores. Para ello, el "BNA" deberá acordar con los bancos integrantes del sistema los procedimientos necesarios que hagan efectivo el cumplimiento de las pautas precedentemente mencionadas.

CUARTA: El sistema operará a partir del 01 de Junio de 1997 a través de un equipamiento de comunicaciones que permitirá la transferencia electrónica de todos los datos intercambiados en ambos sentidos. Este equipamiento funcionará en forma permanente entre los edificios del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y el "BNA" y será provisto por "La Secretaría". Las características técnicas serán definidas de común acuerdo.

QUINTA: En caso de controversia o incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente Convenio las partes acuerdan someterse al dictamen de la Sindicatura General de la Nación, órgano rector del sistema de control interno.

SEXTA: El plazo de vigencia del presente Convenio es de un (1) año, prorrogable automáticamente de no mediar notificación en contrario por algunas de las partes con treinta (30) días de anticipación a su finalización.

SEPTIMA: En Buenos Aires, a los 31 días del mes de Marzo de 1997, se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO 1

CARACTERISTICAS OPERATIVAS

1 - PARTES INVOLUCRADAS

- Tesorería General de la Nación como ordenante de los pagos.
- "BNA" como ente girador de los fondos, como distribuidor de informaciones de pagos y como pagador.
- Bancos pagadores como entes girados, responsables del pago y emisores de información referente a rechazos y acreditaciones de pagos.
- Proveedores o entes beneficiarios de los pagos.

2 - REQUERIMIENTOS OPERATIVOS

- Existirá una única cuenta de débito radicada en el "BNA" - Cuenta Única del Tesoro.
- Los bancos pagadores deberán asignar una cuenta corriente en la Sucursal Plaza de Mayo del "BNA", que será la receptora de los fondos para efectuar el pago a beneficiarios.

3 - PROCEDIMIENTOS

3.1 Envío de la información desde "La Secretaría" a los bancos pagadores para acreditar en las cuentas de los beneficiarios.

- Tesorería General de la Nación confecciona las transferencias, armando tantos lotes diarios como sea necesario, que se resumirán en un solo archivo a enviar al "BNA".
- La hora tope de recepción del archivo en el "BNA" será las 16.30 hs, y la hora tope de recepción en la Tesorería General de la Nación para que el "BNA" valide la información será las 20.00 hs. El "BNA"

deberá efectuar la validación aludida considerando la eventualidad de devolver el archivo a la Tesorería General de la Nación para corregirlo en caso de presentar errores y enviarlo nuevamente al "BNA" para completar el proceso, respetando el tope horario de las 20.00 hs.

- Cada lote se compone de un registro cabecera - registro tipo 2 y registros de detalle - registro tipo 3.
- El monto del registro tipo 2 corresponde a la suma de los montos de los registros tipo 3, que lo componen. Si esto no se cumple el lote completo será rechazado.
- El registro tipo 2 operará el débito en la Cuenta Unica del Tesoro y el crédito en las cuentas corrientes receptoras de los bancos, radicadas en la Sucursal Plaza de Mayo del "BNA" en el mismo día.
- Los registros tipo 3 serán enviados por el "BNA" al banco pagador para que, para cada registro, proceda a efectuar la acreditación en la cuenta del beneficiario indicada en el mismo, utilizando los fondos que le fueron acreditados en su cuenta en la Sucursal Plaza de Mayo del "BNA". Deberá observarse al respecto, lo dispuesto por el Anexo I de la Resolución N° 65/96 de la Secretaría de Hacienda, el cual se agrega como parte integrante del presente Convenio.
- El "BNA" en el mismo día de la recepción del registro antes señalado, procederá a la acreditación en las cuentas de los beneficiarios radicados en la Casa Central del "BNA" y en todas sus sucursales comunicadas bajo teleproceso.

3.2 Devolución de la información desde los bancos pagadores a "La Secretaría" para conformar los pagos realizados.

- El banco pagador devolverá diariamente todos los registros tipo 3 que hubiere procesado hasta ese día, marcando los registros tipo 3 rechazados, indicando la fecha real de acreditación o rechazo. Esta información acondicionada de manera tal que se identifique el lote origen será recibida por "La Secretaría" a través del "BNA" en el mismo día.
- El banco pagador confeccionará un registro tipo 2 por el monto correspondiente a la suma de los importes de los registros tipo 3 que hubieren sido rechazados referenciando el lote de origen.
- El registro tipo 2 generará un crédito en la Cuenta Única del Tesoro por el importe correspondiente a los rechazos, bajo la responsabilidad del banco pagador, el día de la puesta a disposición de los fondos correspondientes.

3.3 El desarrollo de los procesos informáticos, incluido las especificaciones de los registros tipo 2 y 3, necesarios para el cumplimiento de lo

establecido en la cláusula primera del presente Convenio provistos por "La Secretaría", podrán ser modificados por ésta previa notificación al "BNA".

ANEXO 2

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

- 1-** El intercambio de registros de información entre la Tesorería General de la Nación y el "BNA" será realizado mediante un sistema de comunicación electrónica que garantice las características de seguridad que se indican en los puntos 2, 3 y 4.
- 2 -** El "BNA" deberá mantener la total integridad de los datos entre la recepción de los registros y la efectivización de las operaciones correspondientes, garantizando que no haya cambios en ellos, ni tampoco inserciones o pérdidas de registros en el lote.
- 3 -** Los registros de información entre la Tesorería General de la Nación y el "BNA" serán transferidos mediante el sistema indicado en el punto 1 totalmente encriptados según procedimientos que se acuerden.
- 4 -** El procedimiento de seguridad deberá preservar la confidencialidad, la autenticación y la integridad de la información enviada.
- 5 -** Las informaciones suministradas por la Tesorería General de la Nación deberán ser tratadas por el "BNA" dentro de las reglas habituales del secreto bancario.
- 6 -** La existencia de cualquier inconsistencia verificada en las informaciones recibidas implicará rechazo de todo el lote de datos, debiendo el "BNA" garantizar que ninguna operación relacionada al lote fue realizada.
- 7 -** Durante el lapso comprendido entre la firma del presente Convenio y la puesta en funcionamiento de la cláusula cuarta del mismo, los mecanismos de comunicación utilizados deberán reunir los requisitos de seguridad mencionados en el presente anexo, excepto el correspondiente al punto 3.

ANEXO 3

CARACTERISTICAS DE COMUNICACION

- 1 -** La comunicación de datos entre la Tesorería General de la Nación y el "BNA" se realizará en base a transmisión de archivos sobre enlace de telecomunicaciones, debiéndose prever para casos de contingencias el intercambio de soportes magnéticos.
- 2 -** La provisión del medio de telecomunicaciones así como del equipamiento y software necesario para el cumplimiento del punto 1 quedará a cargo de "La Secretaría".

**RESOLUCION N° 872/95 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 22 JUN 1995

VISTO la Resolución N° 270 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 3 de marzo de 1995 y,

CONSIDERANDO:

Que los análisis efectuados respecto de la implementación de la Cuenta Unica del Tesoro, hacen aconsejable la redefinición de los aspectos incluidos en el Anexo I de la Resolución del VISTO para una mejor exposición y comprensión.

Que dada su incumbencia específica, debe facultarse a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al dictado de la normativa complementaria y aclaratoria, de acuerdo a las facultades conferidas a ésta por el artículo 35 del Decreto N° 1545/94.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 35 del decreto N° 1545/94.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto el Anexo I de la Resolución N° 270 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS, PUBLICOS, de fecha 3 de marzo de 1995.

ARTICULO 2º.- Apruébase las Normas para la incorporación de los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS de la ADMINISTRACION NACIONAL al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, que se adjuntan como Anexo I, y forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- El reemplazo de información registrada que se realice por aplicación de la presente normativa, sólo deberá producir cambios de beneficiarios y en los tipos de formularios sin alterar los importes imputados presupuestariamente existentes en las etapas del compromiso y devengado. A tales fines se solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, instruya a las respectivas UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA de cada SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, a efectos que verifiquen que la información a reemplazar cumpla lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo y que además se encuentre previamente registrada en cada Servicio y comunicada a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SECRETARIA DE

HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, antes de su incorporación al sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

ARTICULO 4º.- Los formularios que se emitan en cumplimiento de la presente resolución deberán ser enviados al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA por intermedio del Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica -TRANSAF-, estarán debidamente firmados por los responsables y se presentarán, en forma conjunta, en la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 5º.- Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS que administren gastos financiados con Recursos de Afectación Específica -Fuente de Financiamiento 13-, a partir de su incorporación al sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, remitirán todos los formularios de gastos respectivos por vía electrónica, para su registro presupuestario, mediante el Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica TRANSAF-. La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS no dará curso a los mismos para su registro manual.

ARTICULO 6º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a adoptar los recaudos pertinentes para el ingreso de la información cuando razones de fuerza mayor impidan el cumplimiento de la presente norma.

ARTICULO 7º.- Los responsables de cada uno de los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS adoptarán los recaudos pertinentes a fin que a la fecha de incorporación al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, no se encuentren pendientes de registro transacciones de recursos y de gastos.

ARTICULO 8º.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA, del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al dictado de las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas de la presente Resolución.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 872/95 M.E.y O.S.P.

NORMAS PARA LA INCORPORACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL AL SISTEMA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO

1.- Corresponde a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION:

1.1.- Remitir a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS una relación de las cuentas bancarias incluidas en el Registro de Cuentas creado por el Decreto N° 2663/92 para verificación y confirmación del número y denominación de las mismas y las de sus unidades desconcentradas. Aquellas que no figuren en dicha relación deberán ser informadas.

1.2.- Otorgar las autorizaciones a que se refiere el Artículo 9° del Decreto 2663/92 para la apertura de las cuentas bancarias "recaudadoras"; las destinadas a "Fondo Rotatorio" y las cuentas de "Sueldos", siendo de aplicación para éstas últimas las disposiciones del Decreto N° 110/95 del 24 de enero de 1995.

1.3.- Cancelar las órdenes de pago impagas total o parcialmente cuyos beneficiarios no sean los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, y su imputación corresponda a créditos financiados con recursos del Tesoro y, se encuentren registradas en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.).

1.4.- Efectuar el control de la documentación y montos que deben ingresar a la Cuenta Unica del Tesoro remitida por los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS en oportunidad de su incorporación al sistema.

1.5.- Comunicar a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS los saldos impagos de las órdenes de pago con imputación a créditos financiados con recursos del TESORO NACIONAL que tengan como beneficiarios a los propios SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS.

1.6.- Gestionar ante el BANCO DE LA NACION ARGENTINA la apertura o conversión de las cuentas "recaudadoras" cuya operación se hubiese acordado con la TESORERIA GENERAL DE LA NACION

2.- Corresponde a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS:

2.1.- Dar respuesta, dentro de los plazos solicitados, al requerimiento de información detallado en el punto 1.1 de esta Resolución.

2.2.- Con diez (10) días de antelación a la fecha en que deban incorporarse al Sistema procederán a gestionar ante el BANCO DE LA NACION ARGENTINA la apertura de las cuentas de "Fondos Rotatorios" y/o de "Sueldos", cuya operatividad se hubiese acordado con la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

2.3.- Para el pago de haberes solo podrá existir una cuenta "Sueldos" por SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO y por cada una de sus Unidades Desconcentradas. Estas se autorizarán exclusivamente en casos de excepción debidamente fundados

previstos en el Decreto N° 110/95 y otros en los que las nóminas no sean abonadas a través de los bancos, de acuerdo con el Decreto N° 1180/94.

2.4.- El día anterior a su incorporación al sistema, los Organismos y sus unidades desconcentradas (U.D.) dejarán de operar con sus cuentas bancarias corrientes y cerrarán las de ahorro y de depósitos a plazo fijo, siguiendo las instrucciones de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con las excepciones que se disponen en esta Resolución. Los Servicios deberán requerir a los bancos constancia de las cuentas cerradas y de las chequeras devueltas.

2.5.- Los recursos recaudados pendientes de depósito y registro a la fecha indicada en el punto anterior deberán ser depositados en las cuentas recaudadoras correspondientes, el primer día hábil de incorporación al sistema para su registro automático y utilización posterior.

2.6.- Con respecto a gastos financiados con recursos del Tesoro.

2.6.1.- El monto de los cheques emitidos por los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS y no cobrados por sus beneficiarios hasta el último día del mes anterior al de su incorporación al Sistema, será mantenido en sus cuentas corrientes hasta el fin del mes posterior a dicha incorporación. Los eventuales saldos existentes en esta última fecha, deberán ser desafectados en forma global mediante formularios C-55, depositados en la cuenta "recaudadora" N° 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, acompañando boleta de depósito y reemplazado en los registros presupuestarios con formularios C-35 de compromiso y C-41 de devengado a favor de sus beneficiarios finales, por los mismos montos e imputaciones que los que se desafectan. Posteriormente procederán al cierre definitivo de la cuenta bancaria respectiva y a informar tal circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

2.6.2.- Las órdenes de pago cobradas por los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, por las que éste no hubiese a su vez emitido los cheques correspondientes al día anterior a la incorporación al Sistema, serán desafectadas en todas las etapas del gasto, mediante la elaboración de un formulario C-55, por cada una de las órdenes de pago que se deban reintegrar adjuntando la boleta de depósito de los fondos ingresados a la cuenta recaudadora N° 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION el primer día hábil siguiente a la incorporación al Sistema. Por los mismos montos e imputaciones desafectadas deberá reemplazarse la información mediante formularios C-35 y C-41 a favor de los beneficiarios con derecho a cobro. En caso que se trate de fondos correspondientes al ejercicio 1994, se elaborará un formulario C-10 con la imputación presupuestaria que corresponda; ingresando el importe en la citada cuenta recaudadora y adjuntando la boleta de depósito.

2.6.3.- Las órdenes de pago pendientes de cancelación total o parcialmente en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION cuyos beneficiarios sean los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS emitentes, salvo los casos de gastos reservados y la excepción prevista en el Decreto N° 110/95 deberán ser reemplazadas mediante formularios C-55 de desafectación y formularios C-35 de compromiso y C-41 de devengado por iguales montos e imputaciones, aunque con indicación de los beneficiarios finales.

2.6.4.- Los saldos pendientes de cancelación de las órdenes de pago cobradas por los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS correspondientes a sueldos de los tres meses anteriores al del ingreso al Sistema serán mantenidos en sus cuentas corrientes hasta la finalización del mes posterior a su incorporación al Sistema. Los remanentes a ese momento, serán desafectados mediante formulario C-55, en su etapa del pagado e ingresados en la cuenta recaudadora N° 2510/46, antes citada, acompañando la boleta de depósito.

Con los saldos de los meses anteriores a los mencionados en el párrafo anterior, se procederá en igual forma que la indicada precedentemente, en el momento de la incorporación al Sistema.

2.7.- Con respecto a los gastos financiados con recursos afectados o propios.

2.7.1.- Las órdenes de pago internas no pagadas a sus beneficiarios al momento de la incorporación al Sistema del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO emitente, deberán ser reemplazadas por Formularios C-55 de desafectación en el registro interno del servicio; e informadas a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a través de un formulario C-75 de signo negativo y formularios C-35 de compromiso y C-41 de devengado, por iguales imputaciones y montos positivos, aunque con indicación de sus beneficiarios finales.

Los fondos serán depositados por el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO en las cuentas recaudadoras del punto 1.6 que éste disponga, de acuerdo al rubro de recursos correspondiente, y emitirá un formulario C-10 -Resumen Mensual, por los mismos montos e imputación, y con signo negativo. Respecto de los fondos sobrantes correspondientes al ejercicio 1994 y anteriores, se ingresarán en la cuenta recaudadora de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

2.7.2.- El monto total de los cheques emitidos y no presentados al cobro al día anterior a la incorporación al Sistema se mantendrá, hasta el final del mes siguiente a dicha incorporación, en las cuentas corrientes de su libramiento. Los eventuales saldos que existan al finalizar este plazo, deberán ser depositados en las cuentas recaudadoras del punto 1.6 que el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO disponga para la desafectación de pago, mediante formularios C-55 de registro interno. El SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO procederá al cierre de la cuenta bancaria girada.

2.7.3.- Los saldos sobrantes al día anterior a la incorporación al Sistema, serán ingresados a las cuentas recaudadoras del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

2.7.4.- Los saldos de los haberes devengados y no cobrados de los tres meses anteriores al de la incorporación al Sistema, se mantendrán en la cuenta bancaria correspondiente hasta la finalización del mes posterior a aquella. Los remanentes a ese momento, serán desafectados mediante Formularios C-55 en el registro interno y comunicados a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION mediante formularios C-75 con signo negativo y formularios C-35 de compromiso y C-41 de devengado con igual imputación y monto positivo. Los fondos correspondientes deberán depositarse en la cuenta recaudadora que el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO indique. Con los saldos impagos, de los meses anteriores a los mencionados en el párrafo anterior, se procederá, en igual forma que la indicada precedentemente, en el momento de incorporación al Sistema.

2.8.- Con referencia a fondos de terceros de garantías y fondos de préstamos de organismos internacionales los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS procederán a mantenerlos en cuentas bancarias que continuarán operando a estos efectos, en tanto no se disponga su ingreso al Sistema.

2.9.- Las recaudaciones que se operen a partir del primer día del mes en que se incorporen al Sistema, serán ingresadas a las correspondientes cuentas recaudadoras del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

2.10.- Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS procederán a identificar la documentación que corresponde al régimen anterior, determinando:

- el número asignado por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA a la última orden de Pago emitida.
- el número de la última orden de Pago interna emitida.
- el número del último cheque emitido en cada cuenta bancaria.
- el número del último recibo de ingresos emitido.

2.11.- Arqueo de fondos: se deberá efectuar, sobre los fondos existentes en efectivo, en las cajas de cada SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO de sus Unidades Desconcentradas al último día del mes anterior al del ingreso al Sistema.

2.12.- A igual fecha que la indicada en el punto anterior los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS deberán efectuar las conciliaciones bancarias, respecto de todas las cuentas de las que son titulares. Las Unidades Desconcentradas efectuarán sus respectivas conciliaciones y las remitirán a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS acompañándolas de los extractos correspondientes.

2.13.- Información a remitir a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION por parte de los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS:

2.13.1.- En los plazos correspondientes remitirán la información indicada en el punto 2.1.

2.13.2.- Dentro de los primeros quince (15) días a partir de su incorporación al Sistema, la información sobre los procedimientos cumplidos a la finalización del mes anterior de acuerdo con lo dispuesto en la presente Resolución acompañando los extractos bancarios a esa fecha. Asimismo deberán remitir información sobre las situaciones planteadas y al vencimiento de los términos fijados en los puntos 2.6.1. y 2.7.2.

2.14.- Con respecto a gastos financiados con recursos provenientes de transferencias internas y créditos internos.

Serán de aplicación las disposiciones del punto 2.6 Gastos financiados con aportes del Tesoro, del presente Anexo.

RESOLUCION N° 274/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES 23 JUN 1995

VISTO la Resolución de SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 238 bis del 26 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Resolución se estableció la normativa tendiente a proceder a la selección de Entidades Financieras que deseen operar como agentes de pago de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dentro del sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Que por el Anexo I de la norma antes referida se establecieron las condiciones técnicas que deben ser requeridas a las Entidades Financieras para operar como agentes pagadores del Tesoro Nacional

Que se estima conveniente excluir del referido Anexo I, a las condiciones técnicas que no se consideran esenciales para la operatoria aprobada por la Resolución de SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 238/95 bis.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el Artículo 11 del Decreto N° 1545/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA.

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el Anexo I aprobado por la Resolución de SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 238 bis del 26 de mayo de 1995, por el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 274/95 S.H.

ANEXO I

CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS

1- Encontrarse en condiciones de operar en el sistema con ajuste a las pautas establecidas en el convenio subscripto entre el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA con fecha 31 de marzo de 1995 cuya copia se agrega al presente Anexo I.

2 - Garantizar la acreditación en cuentas de los beneficiarios del sistema dentro de las 24 hs. para sucursales de Capital Federal y Gran Buenos Aires y 72 hs. para sucursales del resto del país a partir de la acreditación en la cuenta del banco agente en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA de los fondos puestos a disposición por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS al efecto.

3- Suministrar a los beneficiarios de pagos información fehaciente respecto del Servicio Administrativo Financiero emitente y el número de la orden de pago que se cancela.

RESOLUCION Nº 5/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 13 JUL 1995

VISTO la Ley Nº 24.447 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de; recursos de la ADMINISTRACION NACIONAL, los Decretos Nº 1545 de fecha 31 de agosto de 1994 y Nº 2360 de fecha 19 de diciembre de 1994 y la Resolución Nº 872 del 22 de junio de 1995 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 38 de la Ley Nº 24.447 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a disponer las operaciones patrimoniales y contables necesarias para la liquidación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y a la instrumentación de la Cuenta Unica del Tesoro.

Que el Artículo 9º del Decreto Nº 1545/94 dispone la operatividad del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro para el manejo ordenado de todos los fondos de la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que por su parte el artículo 25 del Decreto Nº 2360/94 dispone el ingreso a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de los remanentes de recursos correspondientes al ejercicio 1994 y sus excepciones.

Que la Resolución Nº 872/95 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, determina los plazos y procedimientos a que se deberán ajustar los Organismos que ingresen al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

Que en virtud de lo antes expuesto corresponde complementar las instrucciones dictadas a los distintos Organismos mencionadas precedentemente.

Que corresponde facultar a los Organos rectores de los Sistemas de Contabilidad y Tesorería, a fin del dictado de las normas que hagan al cumplimiento de la Presente Resolución.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones del artículo 38 de la Ley Nº 24.447 y del artículo 36 del Decreto Nº 1545/94.

Por ello:

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Se entenderá por "Saldo Sobrante", a los fines del apartado 2.7.3. del anexo I de la Resolución Nº 872/95 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al saldo del Libro Banco que surge de los registros contables de

Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, luego de practicadas las respectivas conciliaciones bancarias

ARTICULO 2º.- Los saldos sobrantes al 31 de diciembre de 1994, correspondientes a Fondos con Afectación Específica, incluidos en la respectiva cuenta de inversión, deberán ser ingresados a la cuenta corriente bancaria N° 2510146 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION para su transferencia a la CUENTA UNICA DEL TESORO.

ARTICULO 3º.- En caso que los saldos en bancos, luego de practicadas las conciliaciones bancarias respectivas al 30 de junio de 1995, sean superiores a los mencionados en el artículo 2º, la diferencia se depositará en la cuenta recaudadora correspondiente del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

ARTICULO 4º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependientes de la SECRETARIA DE HACIENDA, dictar las correspondientes normas aclaratorias, interpretativas y complementarias.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 5/95 S.H

CIRCULAR N° 6/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 13 JUL 1995

REFERENCIA: SISTEMA DE CUENTA UNICA DEL TESORO - PROGRAMACION DE CAJA .RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Atento la implantación del sistema de la Cuenta Unica Del Tesoro en virtud del Artículo 38 de la Ley N° 24.447 y el Artículo N° 73 y concordantes de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se comunica por medio de la presente el procedimiento que deberá seguirse para la remisión de información relativa a la programación de caja por fuente de financiamiento, en especial para la fuente 13- Recursos con Afectación Específica.-

Con tal motivo y en orden a captar la información básica que permita establecer las bases de la programación de caja y fijación de límites financieros, cada servicio administrativo financiero deberá confeccionar mensualmente un formulario por cada fondo afectado, de acuerdo a los lineamientos que seguidamente se detallan.

1-Contenido.

El encabezamiento: La parte superior del formulario deberá contener los datos que identifican a la entidad o al servicio administrativo financiero y la cuenta recaudadora perteneciente al recurso afectado.

2-Estructura.

La estimación de los recursos deberán presentarse por concepto y únicamente los que correspondan a fuente de financiamiento 13.

La información correspondiente a los pagos previstos deberá presentarse por clase de gasto según la clasificación detallada en el cuerpo del formulario que se anexa.

En el total deberá consignarse la sumatoria de pagos programados .

La proyección de pagos deberá adecuarse a las cuotas de compromiso y devengado debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda para el período objeto de programación.

Para el caso de reprogramación de cuotas deberá ser presentada una nueva programación de caja dentro de los cinco días hábiles posteriores a que sea aprobada dicha modificación.

Fecha de presentación. El programa de caja mensual deberá ser remitido a la Tesorería General de la Nación dentro de los tres días hábiles anteriores al inicio de cada mes calendario. Asimismo, la información correspondiente al mes de julio deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la Circular.

Lugar de presentación. Se recepcionará en la Tesorería General de la Nación sita en la oficina 431 del ME.yOy.SP, el formulario deberá estar debidamente validado por el Señor Tesorero o Subtesorero o Jefe del Servicio Administrativo respectivo.

Las consultas podrán realizarse a la Dirección de Programación y Control de la Ejecución Financiera de la Tesorería General de la Nación a los telef: 349-6382 Lic. Germán Tribuzzio o al 349-6358 -Lic. Miguel Arrasco.

CIRCULAR Nº 6/95 T.G.N.

RESOLUCION N° 83/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 20 SEP 1995

VISTO, la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 5° de la Resolución del VISTO establece que los pagos que realice el TESORO NACIONAL deberán acreditarse en una cuenta corriente o de ahorro, que los beneficiarios deberán tener en bancos adheridos al sistema y autorizados a operar como agentes pagadores.

Que a tal fin se encuentran operativos los procedimientos de la Cuenta Unica del Tesoro.

Que algunas Leyes Provinciales indican que todas las operaciones bancarias y financieras de los respectivos Gobiernos y sus organismos dependientes, deben realizarse exclusivamente a través de la Institución Bancaria Oficial de cada una de ellos.

Que en virtud de lo antes expuesto corresponde complementar las instrucciones oportunamente dictadas, compatibilizando las normas vigentes en la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con las distintas legislaciones provinciales.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, dependientes de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente Resolución se dicta en función de las disposiciones del artículo 6° del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, aprobada por el Decreto N° 2666 del 29 de diciembre de 1992 y el artículo 35 del Decreto N° 1545 del 31 de agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- A fin de efectivizar los pagos que deba realizar la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a las distintas Provincias y sus Organismos dependientes, su agente financiero abrirá una cuenta corriente o caja de ahorro en alguna de las entidades

adheridas al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, con la finalidad de la acreditación en dichas cuentas de las sumas que se dispongan a favor de la aquellos, conforme las disposiciones de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 2º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, dependientes. de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al dictado de las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a que hubiere lugar.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 83/95 S.H.

CIRCULAR N° 14/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 06 DIC 1995

REFERENCIA: SISTEMA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO - PROGRAMACION DE CAJA PARA LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Atento la implantación del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro en virtud del Decreto N° 1545 del 31 de agosto del 1994 (Capítulo V) y en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se comunica el procedimiento que deberá seguirse para la remisión de información relativa a la programación de caja por fuente de financiamiento, correspondiente a los Organismos Descentralizados.

Con tal motivo, y a fin de captar la información básica que permita establecer las bases de la programación de caja y fijación de límites financieros, cada Servicio Administrativo Financiero deberá confeccionar mensualmente un formulario, de acuerdo con los lineamientos detallados en el ANEXO I de la presente Circular.

Adicionalmente, deberán elaborar un Cronograma diario de pagos, conforme lo establecido en el ANEXO II, a efectos de la programación de cuotas.

Saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR N° 14/95 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION DE CAJA

Los Servicios Administrativo Financieros deberán completar el formulario PROGRAMACION DE CAJA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS que se acompaña en el ANEXO I/1, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Capítulo III. B – Pág. 1125

1 - ENCABEZAMIENTO:

En la parte superior del formulario deberán completarse los datos que identifican al Organismo, el mes y año de la programación enviada.

2- ESTRUCTURA:

Cada Subperíodo de programación estará referido a una semana estadística del mes, a saber:

- I Semana del 1 al 7;
- II Semana del 8 al 15;
- III Semana del 16 al 23;
- IV Semana del 24 al 31.

La estimación de los recursos deberá presentarse por fuente de financiamiento.

La información correspondiente a los pagos previstos deberá presentarse por clase de gasto según la clasificación detallada en el cuerpo del formulario. En la columna del total deberá consignarse la sumatoria de los pagos programados.

3 - OTRAS CONSIDERACIONES:

La proyección deberá adecuarse a las cuotas de compromiso y devengado debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda para el período objeto de la programación.

En caso de efectuarse una reprogramación de cuotas de compromiso y devengado, deberá ser presentada una nueva programación de caja dentro de los cinco días hábiles posteriores a que sea aprobada dicha modificación.

4 - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION:

El programa de caja mensual deberá ser remitido a la DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL DE LA EJECUCION FINANCIERA de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, sita en la oficina N° 432 del MEyOySP, dentro de los tres días hábiles anteriores al inicio de cada mes calendario.

Las consultas podrán efectuarse en la citada Dirección, a los teléfonos 349-6382 Lic. Germán Tribuzzio, o 349-6358 Lic. Miguel Arrasco.

5 - RECOMENDACIONES:

Deberá prestarse particular atención para asegurar la consistencia de los datos suministrados. En tal sentido se solicita que se realice un control entre el importe de

gastos correspondiente a la fila de "acumulado mensual" con el importe consignado en "total pagado" para el período objeto de la programación.

Ante errores en la integración del formulario, la DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL DE LA EJECUCION FINANCIERA, procederá a solicitar la adecuación del mismo.

Cabe aclarar que el presente formulario es independiente del Cronograma diario de caja del cual se instruye en el ANEXO II.

Para aquellos Organismos incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro se deja sin efecto la remisión de la información de la Programación de Caja - Formulario 8.

Por último, se recuerda que la remisión de la información estará sujeta a las normas establecidas por la Resolución N° 226/95 de la Secretaría de Hacienda.

PROGRAMACION DE CAJA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SAF: _____ N°: _____
MES _____ AÑO _____

	Recursos	PAGOS									
		Sueldos	Aport. y Contrib.	Otros Haberes	Bienes y Servicios	Bienes de Uso	Transferencias	Gastos Figurativos	Otros	Deuda Pública	TOTAL PAGADO
I Semana											
Fuente/Ca Recaudadora											
Total											
II Semana											
Fuente/Ca Recaudadora											
Total											
III Semana											
Fuente/Ca Recaudadora											
Total											
IV Semana											
Fuente/Ca Recaudadora											
Total											
Acumulado Mensual											
Fuente/Ca Recaudadora											
Total											

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION DE LAS CUOTAS DE PAGO

Con el objeto de realizar la programación de las cuotas de pago por parte del Tesoro, los Servicios Administrativo Financieros deberán transmitir vía TRANSAF, el cronograma "diario" de pagos, indicando los siguientes datos:

- 1- EJERCICIO
- 2- SAF
- 3- FECHA
- 4- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- 5- CUENTA RECAUDADORA.
- 6- IMPORTE

El citado cronograma podrá ser modificado con una antelación no inferior a dos días hábiles. Respetando dicha antelación, podrán transmitirse cronogramas diarios de pagos de varios días simultáneamente.

Los cronogramas diarios de caja deberán guardar consistencia con los datos consignados en el programa de caja.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 13/96 de la Contaduría General de la Nación -
N° 5/96 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 16 FEB 1996

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Decreto N° 1545 de fecha 31 de agosto de 1994 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del Decreto N° 1545/94 dispone la operatividad del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos de la Administración Nacional.

Que corresponde determinar el procedimiento para las transferencias entre Organismos de la Administración Nacional en el marco del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

Que dicho procedimiento es aplicable tanto a la Administración Central como a los Organismos Descentralizados que se encuentren incorporados al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1°:- Apruébase el procedimiento para las transferencias entre Organismos de la Administración Nacional que se encuentren incorporados al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, que se adjunta como Anexo I y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 2°:- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA N° 13/96 C.G.N. y N° 5/96 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL EN EL MARCO DEL SISTEMA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO.

DEFINICIONES

A los efectos de lo dispuesto en los ítems 1 y 2 del presente ANEXO, se entenderá por:

- a)CEDENTE: de un gasto figurativo es el SAF presupuestario.
- b)RECEPTOR: de un gasto figurativo es el beneficiario del pago.
- c)CUENTAS NOMINALES: son cuentas recaudadoras radicadas exclusivamente en la Tesorería General de la Nación a fin de registrar acreditaciones que no generan movimientos de fondos.

Dichas cuentas serán abiertas por la Tesorería General de la Nación por fuente de financiamiento y para aquellos Servicios incorporados al Sistema de la Cuenta Unica, cuando no exista una Cuenta Recaudadora BANCARIA abierta para la misma fuente.

Estas Cuentas Recaudadoras NOMINALES se acreditarán por las transferencias (TR) recibidas de otros Organismos que también estén incorporados en la Cuenta Unica del Tesoro.

1- GASTOS FIGURATIVOS

1.1) Los gastos figurativos por cuenta del presupuesto de la Administración Central serán cancelados con la emisión de una Orden de Pago (formulario C-41) con las siguientes características:

CAMPO	CARACTERISTICAS	CONDICION
SAF emitente	es el RECEPTOR cuando la FF = 11 es el CEDENTE cuando la FF es distinta de 11	estar registrado en la tabla de Beneficiarios del SIDIF
SAF presupuestario	es el CEDENTE	estar registrado en la tabla de Beneficiarios del SIDIF
Beneficiario	es el RECEPTOR	estar registrado en la tabla de Beneficiarios del SIDIF
Cuenta Bancaria del Beneficiario	Si RECEPTOR es TGN la cuenta es la 2510/46 Si RECEPTOR es diferente de TGN se informará su cuenta recaudadora	estar registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias de Beneficiarios del SIDIF
Fuente de Financiamiento		estar registrada en la Tabla de Fuentes de Financiamiento del SIDIF
Clase de Gasto		"GAF" Gastos Figurativos
Cuenta Recaudadora afectada	Si FF = 11 la cuenta recaudadora no se informará Si FF diferente de 11 se informará la cuenta recaudadora del CEDENTE	estar registrada en la Tabla de Cuentas Recaudadoras del SIDIF

Los ítems de las Ordenes de Pago referenciadas llevarán la imputación presupuestaria de GASTOS FIGURATIVOS (INCISO 9).

1.2) Los gastos figurativos por cuenta del presupuesto de un Organismo Descentralizado incorporado a la Cuenta Unica del Tesoro serán cancelados por la emisión de una AUTORIZACION DE PAGO con las siguientes características:

CAMPO	CARACTERISTICAS	CONDICION
SAF emitente	es el CEDENTE	estar registrado en la tabla de Beneficiarios del SIDIF
Beneficiario	es el RECEPTOR	estar registrado en la tabla de Beneficiarios del SIDIF
Cuenta Bancaria del Beneficiario	Si el beneficiario es TGN se informará la cuenta 2510/46 Si el beneficiario es diferente de TGN se informará la cuenta recaudadora del RECEPTOR	estar registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias de Beneficiarios del SIDIF
Fuente de Financiamiento		estar registrada en la Tabla de Fuentes de Financiamiento del SIDIF
Cuenta Recaudadora afectada	Se informará la cuenta recaudadora del CEDENTE	estar registrada en la Tabla de Cuentas Recaudadoras del SIDIF

1.3) Cuando se seleccionen Ordenes de Pago con la imputación indicada en el punto 1.1), (INCISO 9), o se emitan AUTORIZACIONES DE PAGO, el sistema procederá a su cancelación a través de una transferencia **(TR)** entre cuentas escriturales cuando tanto el CEDENTE como el RECEPTOR estén en Cuenta Unica, debitando la cuenta del SAF titular de las disponibilidades y acreditando la cuenta recaudadora del SAF beneficiario. En estos casos no se generarán órdenes bancarias **(RN)** ni movimientos en el libro banco puesto que no habrá movimiento de fondos.

Como consecuencia de la transferencia (TR) a la cuenta escritural del beneficiario se generará automáticamente un formulario C-10 de Regularización en el estado de CONFIRMADO con la cuenta recaudadora igual a la cuenta bancaria del beneficiario de la Orden de Pago o de la Autorización de Pago, según corresponda. Llevará la imputación presupuestaria de CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS (TIPO 41) cuando se trate de Administración Central y una imputación global que deberá corregir el Servicio cuando se trate de Organismos Descentralizados.

El S.I.D.I.F. en el momento de la confirmación del C-10, registrará la ejecución presupuestaria de recursos y generará automáticamente el asiento de partida doble en la contabilidad general, que para los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central lo realizará en base a la matriz de relación entre los rubros de recursos y las cuentas contables, y para los Servicios Administrativo Financieros de los Organismos Descentralizados expresará el incremento del pasivo por el ingreso de los fondos en la Cuenta Unica del Tesoro a favor del SAF Receptor.

2 - OTROS PAGOS

2.1) Cuando corresponda efectuar pagos entre Organismos incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro por conceptos distintos a Gastos Figurativos, deberá procederse a la emisión de una Orden de Pago o de una Autorización de Pago, con las mismas características enunciadas en los cuadros precedentes, llevando la imputación presupuestaria que corresponda de acuerdo al concepto del gasto que se abona.

2.2) Cuando se seleccionen Ordenes de Pago o Autorizaciones de Pago con la imputación indicada en el punto 2.1), el sistema procederá a su cancelación a través de una transferencia (TR) entre cuentas escriturales, debitando la cuenta del SAF titular de las disponibilidades y acreditando la cuenta recaudadora del SAF beneficiario. En estos casos no se generarán órdenes bancarias ni movimientos en el libro banco puesto que no habrá movimiento de fondos.

Como consecuencia del ingreso en la cuenta recaudadora del beneficiario se generará automáticamente un formulario C-10 de Regularización en el estado de CONFIRMADO con la cuenta recaudadora igual a la cuenta bancaria del beneficiario y con una imputación global. El SAF deberá emitir el formulario C-10 de Corrección a fin de informar la imputación correcta.

El S.I.D.I.F. en el momento de la confirmación del C-10, registrará la ejecución presupuestaria de recursos y generará automáticamente el asiento de partida doble en la contabilidad general, que para los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central lo realizará en base a la matriz de relación entre los rubros de recursos y las cuentas contables, y para los Servicios Administrativo Financieros de los Organismos Descentralizados expresará el incremento del pasivo por el ingreso de los fondos en la Cuenta Unica del Tesoro a favor del SAF Receptor.

3 - CUENTAS RECAUDADORAS

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados que sean receptores de fondos provenientes de otros Servicios Administrativo Financieros, deberán tramitar el alta de sus Cuentas Recaudadoras (sean éstas Bancarias o Nominales) en la tabla de Beneficiarios de Pagos del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos dispuestos en la presente reglamentación.

A tal fin, deberá aplicarse el "Procedimiento para Alta, Bajas y Modificaciones de Datos de Beneficiarios de Pagos en el Sistema Integrado de Información Financiera", aprobado por la Disposición Conjunta N° 21 y 10 de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, respectivamente, de fecha 22 de Junio de 1995.

**RESOLUCION N° 342/96 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 29 FEB 1996

VISTO la Resolución N° 872 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 22 de junio de 1995 y el expediente 080-008171/95 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 1° de julio de 1995 han sido incorporados al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central.

Que a partir del 1° de diciembre de 1995 comenzó la incorporación de Servicios Administrativo Financieros de los Organismos Descentralizados de la Administración Nacional.

Que la experiencia recogida hasta el presente ha hecho aconsejable la adopción de ciertos procedimientos administrativos y contables específicos respecto de dichos Organismos Descentralizados.

Que consecuentemente con ello se hace necesario adaptar las disposiciones de la Resolución N° 872/95 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a la nueva situación.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 35° del Decreto N° 1545 de fecha 31 de agosto de 1994.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Modifícase el Anexo I "Normas para la incorporación de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro" de la Resolución N° 872/95 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en la forma que se indica a continuación:

a) agregar como punto 2.6.5.:

"2.6.5. Corresponde a los Organismos Descentralizados:

2.6.5.1. Transferir, el día anterior al del ingreso al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, a una cuenta bancaria pagadora que continúe operativa, los montos correspondientes a los cheques emitidos y no presentados al cobro a la fecha mencionada, procediendo,

además, a rescatarlos y anularlos. También, en igual oportunidad, procederá a transferir a la cuenta bancaria mencionada precedentemente, los montos cobrados de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION por los cuales, a esa misma fecha, no se hubiesen emitido los cheques correspondientes y los saldos pendientes de cancelación de las órdenes de pago cobradas por los Servicios Administrativo Financieros correspondientes a los sueldos del ejercicio en curso.

2.6.5.2. A ingresar, a la mencionada cuenta bancaria los fondos que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION entregue contra las órdenes de pago pendientes de cancelación a la fecha de la incorporación de la entidad al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro."

b) reemplazar el punto 2.7., el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Con respecto a los gastos financiados con recursos afectados, los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán atenerse a lo dispuesto en los puntos 2.7.1. a 2.7.4. del presente Anexo, en tanto que los Servicios Administrativo Financieros de los Organismos Descentralizados de la Administración Nacional deberán ajustarse, para sus recursos propios, a lo dispuesto en el punto 2.7.5."

ARTICULO 2º.- Incorpórase, como punto 2.7.5 del Anexo I de la Resolución mencionada en el artículo precedente, lo siguiente:

"2.7.5. Con respecto a los recursos propios de Organismos Descentralizados:

2.7.5.1 Las órdenes de pago internas no pagadas a sus beneficiarios al momento de la incorporación al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro deberán ser canceladas mediante la emisión de órdenes bancarias fundadas en autorizaciones de pago a favor de los beneficiarios finales de las mismas.

2.7.5.2 Las sumas correspondientes a la diferencia entre lo recaudado y lo devengado, correspondiente a ejercicios anteriores, obrantes en las disponibilidades del Servicio Administrativo Financiero al día precedente a la incorporación al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro serán ingresados, salvo disposición legal en contrario, a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, dentro de las setenta y dos horas de la referida incorporación. En el caso que no corresponda dicho ingreso, deberá comunicarse, antes del quinto día posterior al mismo, tal situación a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, indicando monto resultante y norma legal pertinente.

2.7.5.3 El monto total de los cheques emitidos y no presentados al cobro al día anterior al de la incorporación al Sistema se mantendrá hasta el final del mes siguiente al de dicha incorporación, en las cuentas corrientes de su libramiento, siempre que se trate de cuentas pagadoras. De tratarse de una cuenta que continuará operando sólo como cuenta recaudadora a partir de su ingreso al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro; dichos cheques, deberán, ser rescatados y anulados. Los eventuales saldos, que existan en la cuenta pagadora al finalizar el plazo aludido, deberán ser depositados en las pertinentes cuentas recaudadoras del punto 1.6 que los Servicios Administrativo Financieros dispongan y procederán a emitir un C-55 interno de desafectación, un C-75 de desafectación y un C-10 de resumen mensual con importe en negativo. Cumplido ello los Servicios Administrativo Financieros procederán al cierre definitivo de las cuentas,

devolución de chequeras al Banco y a informar tal circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

2.7.5.4 Los saldos al día anterior al de la incorporación al Sistema, entendiéndose por tales a las sumas libres después de la conciliación bancaria, serán ingresados, en dicha oportunidad, a las cuentas recaudadoras de los respectivos Servicios Administrativo Financieros. Estos emitirán un formulario C-10 de resumen mensual con importe en negativo con la misma imputación asignada a la cuenta recaudadora, el cual será presentado ante la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

2.7.5.5 Los saldos de haberes devengados y no cobrados, de los tres meses anteriores al de la incorporación al Sistema, se mantendrán en la cuenta bancaria pagadora correspondiente hasta la finalización del mes posterior a dicha incorporación. Los montos impagos a ese momento serán desafectados mediante formularios C-55 internos e informados a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION por formularios C-75 de desafectación. Los fondos liberados deberán ser ingresados, en la oportunidad aludida; a las cuentas recaudadoras. Los Servicios Administrativo Financieros que correspondan, emitirán un formulario C-10 de resumen mensual con importe en negativo, el cual será presentado en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

2.7.5.6 Con los saldos impagos de haberes, de los meses anteriores a los aludidos en el punto precedente, se procederá en el momento de su incorporación al Sistema, en igual forma que la indicada en dicho punto."

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 342/96 M.E.y O.S.P.

RESOLUCION N° 300/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 2 MAY 1996

VISTO, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 238 Bis del 26 de mayo de 1995 y su modificatoria N° 274 del 23 de junio de 1995 y,

CONSIDERANDO:

Que por las Resoluciones del VISTO se estableció la normativa tendiente a proceder a la selección de entidades financieras que deseen operar como agente de pago de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dentro del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Que atendiendo a las características de la operatoria arriba indicada es aconsejable adoptar el nivel de calificación de riesgo que se utiliza para las entidades que son sujetos de crédito del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. categorizadas en las clases A, B, y C.

Que en tal sentido, resulta conveniente modificar el criterio de calificación de riesgo determinado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el Anexo I de la Comunicación "A" 2269, plasmada en las Resoluciones del VISTO, que establecen como requisito mínimo para que una entidad actúe como agente de pago un nivel no inferior a S1, L2.

Que con ello se estaría en condiciones de incorporar entidades que tienen una aceptable capacidad para afrontar en forma automática sus obligaciones como agentes de pago del Tesoro Nacional, como así también aquellas que posean una razonable posición, en cuanto a rentabilidad, liquidez y solvencia.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el Artículo 11° del Decreto N° 1545 del 31 de agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Modifícase la Resolución 238 bis del 26 de mayo de 1995, modificada por la Resolución 274 del 23 de junio de 1995, en la forma que se indica a continuación:

a) Sustitúyese el Artículo 1°, por el siguiente:

"ARTICULO 1°.- Establécese que las entidades financieras que deseen operar como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, deberán contar con la calificación de riesgo en los términos fijados para los sujetos de crédito del BANCO

DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. y reunir las características técnicas determinadas para dicha operatoria en el Anexo I de la presente Resolución.”

b) Sustitúyese el Artículo 2º, por el siguiente:

“ARTICULO 2º.- Establécese como requisito mínimo para que una entidad pueda actuar como agente de pago una calificación cuyo nivel no sea inferior a la encuadrada en la categoría C, de acuerdo al Manual de Calificación de Entidades Financieras del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.”

c) Sustitúyese el Artículo 3º, por el siguiente:

“ARTICULO 3º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS acordará con el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. el mecanismo necesario para que este último le notifique las calificaciones de riesgo de las entidades, así como toda novedad que se produzca al respecto, las cuales tendrán un tratamiento confidencial por parte de la mencionada Secretaría.”

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 300/96 S.H.

RESOLUCION N° 429/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 5 JUL 1996

VISTO la Resolución N° 300 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS del 02 de mayo de 1996 y,

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución del VISTO se modifica el criterio de calificación de riesgo determinado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el Anexo I de la Comunicación "A" 2269, adoptando el que se utiliza para las instituciones que resultan sujetos de crédito del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A., al solo efecto que puedan actuar como agentes de pago del Tesoro Nacional.

Que resulta conveniente dotar al proceso de selección de entidades para incorporarlas como agentes de pago del Tesoro Nacional, de los criterios que utiliza el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. para calificar las instituciones que actúan como sujetos de crédito del mismo y su categorización.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el Artículo 11 del Decreto N° 1545 del 31 de agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 2º de la Resolución 300/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA, por el siguiente:

"ARTICULO 2º.- Establécese como requisito mínimo para que una entidad financiera "pueda actuar como agente de pago de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION," "que el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. le asigne un nivel no "inferior a la categoría "C", conforme a los criterios de calificación que utiliza para "determinar la elegibilidad de entidades que actúan como sujetos de crédito del mismo" "y su categorización."

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 429/96 S.H.

RESOLUCION N° 65/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 18 SEPT 1996

VISTO la Resolución 238 Bis de la SECRETARIA DE HACIENDA del 26 de mayo de 1995, modificada por sus similares N° 274, 300 y 429, de fechas 23 de junio de 1995, 2 de mayo y 5 de julio de 1996, respectivamente, y el Convenio del 31 de marzo de 1995, celebrado entre la SECRETARIA DE HACIENDA y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, que forma parte integrante de la misma, y

CONSIDERANDO :

Que de acuerdo con el Convenio del VISTO, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA opera como agente de distribución de fondos y de información de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con relación a las entidades financieras adheridas al sistema de Cuenta Única del Tesoro.

Que del análisis efectuado sobre la operatividad de la Cuenta Única del Tesoro, resulta necesario establecer un plazo razonable para que las entidades adheridas a la misma informen a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION sobre la acreditación o rechazo de Órdenes Bancarias que se emitan para cancelar obligaciones con beneficiarios del Tesoro Nacional.

Que así también deviene indispensable que los agentes de pago incorporados al sistema de Cuenta Única, informen a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION sobre la fecha real de acreditación de los fondos en las cuentas de los beneficiarios, asegurando con ello mayor transparencia y eficacia en la administración de fondos públicos.

Que la determinación del plazo, como así también la obligación de informar que recae sobre las entidades, surge de una adecuada interpretación del Convenio celebrado entre la SECRETARIA DE HACIENDA y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, sin que ello implique modificación alguna al mismo, estimando conveniente incluir ambos requisitos en las condiciones técnicas del Anexo I de la Resolución 238 bis y su modificatoria.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas por el artículo 11 del Decreto N° 1545/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE :

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el Anexo I aprobado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

N° 238 bis, modificada por su similar 274, de fechas 26 de mayo y 23 de junio de 1995, respectivamente, por el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Las entidades financieras que a la fecha de publicación de la presente estén adheridas al sistema de Cuenta Única del Tesoro, deberán dar cumplimiento a partir del 30 de setiembre de 1996 con lo establecido en el punto 5° del Anexo I de las condiciones técnicas requeridas a las mismas .

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 65/96 S.H.

ANEXO I

CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS

1.- Encontrarse en condiciones de operar en el sistema con ajuste a las pautas establecidas en el convenio suscripto entre el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, con fecha 31 de marzo de 1995, cuya copia se agrega al presente Anexo.

2.- Garantizar la acreditación en cuenta de los beneficiarios del sistema dentro de las 24 hs., para sucursales de Capital Federal y Gran Buenos Aires y, 72 hs. para sucursales del resto del país, a partir de la acreditación en la cuenta del banco agente en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, de los fondos puestos a disposición por la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al efecto.

3.- Suministrar a los beneficiarios de pagos información fehaciente, respecto del Servicio Administrativo Financiero emitente y el número de la orden de pago que se cancela.

4.- Informar el estado de cumplimiento de las Órdenes Bancarias emitidas a favor de beneficiarios de pagos del Tesoro Nacional, dentro de los siete (7) días hábiles bancarios posteriores a la fecha de transmisión, a los efectos que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION conforme los pagos realizados.

5.- Comunicar a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la fecha real de acreditación o rechazo de fondos en las cuentas corrientes o de ahorro de los beneficiarios de pago del Tesoro, en el plazo establecido en el punto anterior.

RESOLUCION N° 238/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 09 DIC 1996

VISTO, el Decreto N° 1545 del 31 de Agosto de 1994 y las Resoluciones N° 872 y su modificatoria N° 342 ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de fechas 22 de Junio de 1995 y 29 de Febrero de 1996, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del mencionado decreto 1545/94 dispuso poner en operación el Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, para el manejo ordenado de los fondos provenientes de todas las fuentes de ingresos públicos corrientes, de créditos o de otra naturaleza de la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que la Resolución mencionada en primer término en el VISTO en el punto 2.8 de las Normas para la incorporación de los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro agregadas como Anexo I, prevé disponer el ingreso a dicho Sistema, de los fondos correspondientes a "Terceros" y a "Garantías".

Que en virtud de los relevamientos efectuados respecto de las cuentas bancarias oficiales se ha determinado la existencia de fondos de terceros en cantidades importantes que hacen aconsejable su incorporación al Sistema.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, es la responsable de la organización y puesta en marcha del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION , ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en función de lo dispuesto por el Decreto N° 1545/94 y por la Resolución MEYOSP N° 872/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Incorpórase al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro todas las cuentas bancarias de la ADMINISTRACION NACIONAL que movilicen, por cualquier concepto, fondos correspondientes a "Terceros" y/o de "Garantía".

ARTICULO 2°.- Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS procederán al cierre de las cuentas bancarias de "Fondos de Terceros" y/o "de Garantía" y a transferir sus saldos a las cuentas recaudadoras que, a esos efectos, la TESORERIA GENERAL DE

LA NACION procederá a gestionar su apertura en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo.

ARTICULO 3º.- Facúltese a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a dictar las normas necesarias tendientes a materializar la incorporación dispuesta por el artículo 1º de la presente, así como también a su adecuado funcionamiento.

ARTICULO 4º.- La presente Resolución comenzará a aplicarse dentro de los diez días hábiles posteriores a su publicación.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 238/96 S.H.

CIRCULAR N° 3/97 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 10 de abril de 1997

REFERENCIA: Adhesión del Banco del Suquía S.A. al Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 5° de la Resolución 238 bis por la cual la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS deberá informar la nómina de las entidades financieras seleccionadas como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro.

Por lo expuesto y en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Resolución 262/95 de la mencionada Secretaría, la Tesorería General de la Nación comunica la adhesión del Banco del Suquía S.A., nueva Entidad autorizada a operar como agente pagador del Tesoro, quedando en consecuencia la nómina de instituciones incorporadas al Sistema de Cuenta Única, compuesta por las siguientes:

CODIGO DE BANCO	ENTIDAD
007	Bco. de Galicia y Bs. As.
011	Bco. de la Nación Argentina
014	Bco. de la Prov. de Bs. As.
029	Bco. de la Ciudad de Bs. As.
153	Bco. General de Negocios
191	Bco. Credicoop Coop. Ltda.
255	Bco. del Suquía S.A.
265	Banca Nazionale del Lavoro S.A.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR N° 3/97 TGN.

CIRCULAR N° 1/98 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 11 MAY 1998

REFERENCIA: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO.- CUOTA DE DEVENGADO - LIMITE CUOTA DE PAGO.

SR. JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En virtud de lo establecido por el artículo 21 de la Decisión Administrativa N° 6/98, a partir del 01 de junio del corriente la Tesorería General de la Nación asignará cuotas de pago hasta el límite de las cuotas de devengado determinadas por la Oficina Nacional de Presupuesto, para la cancelación de obligaciones devengadas en el ejercicio en curso, informada a través de los formularios en vigencia (C-75) y cuotas de pago hasta el monto de la deuda exigible registrada al 31/05/98 e impaga hasta la fecha antes indicada.

Asimismo, continuará operando la restricción vigente por la cual la Tesorería General de la Nación no otorgará límites financieros por montos que superen el saldo de la cuenta escritural correspondiente.

Para ello, los SEVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS deberán enviar sus cronogramas de pago con indicación del ejercicio correspondiente al de la Orden de Pago interna que se pretenda cancelar. Asimismo, deberán emitir sus Autorizaciones de Pago por ejercicio, respetando las respectivas Ordenes de Pago internas.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 1/98 T.G.N.

CIRCULAR N° 2/98 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 16 JUN 1998

REFERENCIA: AMPLIACION DE LA CIRCULAR N° 1/98 TGN. - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA - CUOTA DE DEVENGADO - LIMITE CUOTA DE PAGO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con el objeto de ampliar los términos de la Circular N° 1/98 TGN..

A partir del 1° de junio del corriente, la Tesorería General de la Nación asignará cuotas de pago para cancelar Ordenes de Pago sin Imputación Presupuestaria, emitidas por Organismos Descentralizados incluidos en Cuenta Unica e informadas a la Contaduría General de la Nación a través de los formularios C-75.

Por otra parte, otorgará cuotas de pago hasta el importe de la deuda exigible registrada al 31-05-98, originada en Ordenes de Pago de iguales características que las mencionadas en el párrafo anterior.

Así también, la Tesorería General de la Nación otorgará límites financieros por los montos que no superen el saldo de la cuenta escritural.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 2/98 T.G.N.

CIRCULAR N° 4 /01 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 6 SEPT 2001

REFERENCIA: ADHESION DEL BANCO RIO DE LA PLATA S.A. AL SISTEMA DE CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 5° de la Resolución 238 bis S.H. por la cual la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA deberá informar la nómina de las entidades financieras seleccionadas como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro.

Por lo expuesto y en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Resolución 262/95 de la mencionada Secretaría, la Tesorería General de la Nación comunica la adhesión del Banco Río de la Plata S.A., nueva Entidad autorizada a operar como agente pagador del Tesoro Nacional, quedando en consecuencia la nómina de instituciones bancarias incorporadas al Sistema de Cuenta Única, compuesta por las siguientes:

CODIGO DE BANCO	ENTIDAD
007	BANCO DE GALICIA y BS. AS.
011	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
014	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
029	BANCO DE LA CIUDAD DE BS. AS.
072	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
153	BANCO GENERAL DE NEGOCIOS
191	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.
255	BANCO DEL SUQUIA S.A.
265	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR N° 4/01 T.G.N.

CIRCULAR Nº 2 /02 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 15 de enero de 2002

REFERENCIA: GASTOS EN PERSONAL - PRESENTACIÓN DE SOPORTE
MAGNÉTICO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, para poner en su conocimiento que las entidades de la Administración Pública Nacional que operen dentro del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, para facilitar el proceso de acreditación de haberes, deberán presentar ante la entidad bancaria habilitada para el pago de gastos en personal, el soporte magnético correspondiente a la nómina de personal por pagador (SAF o TGN) y fuente de financiamiento.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 2/02 T.G.N.

CIRCULAR N° 3 /02 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 19 de abril de 2002.

REFERENCIA: BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SUSPENSIÓN DE OPERACIONES
CAMBIO DE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para comunicarle que el Banco Central de la República Argentina, mediante la Comunicación "B" 7212, informa que a partir del cierre de operaciones del 12 de abril de 2002, se ha dispuesto la suspensión total de las operaciones del Banco General de Negocios S.A. regladas por la Ley de Entidades Financieras, en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, texto según Ley 24.144 y modificatorias, con las excepciones que allí se establecen.

En consecuencia, el Servicio Administrativo Financiero a su cargo deberá gestionar ante los beneficiarios de pago que a la fecha operan con el Banco General de Negocios S. A., el cambio de cuenta en otra entidad bancaria adherida al Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

Por otra parte, el Servicio deberá abstenerse de efectuar selecciones de pago sobre las Ordenes de Pago ingresadas en el Sistema Integrado de Información Financiera que a la fecha de la presente se encuentren pendientes de cancelación, hasta tanto, el beneficiario opte por la nueva entidad y cuenta bancaria.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 3/02 T.G.N.

**CIRCULAR N° 4 /02 de la Tesorería General de la Nación -
N° 14/02 de la Contaduría General de la Nación**

BUENOS AIRES, 2 MAY 2002

REFERENCIA: IMPLEMENTACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO CON LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) – APERTURA DE CUENTA COMÚN O CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Nos dirigimos a usted en función de lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para comunicarle que en virtud de la implementación de pagos con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) a través de la Cuenta Única del Tesoro, se podrán efectuar pagos a beneficiarios de la Administración Central correspondientes a Ordenes de Pago de fuente de financiamiento 11 y cuyo pagador sea la Tesorería General de la Nación.

En ese orden, el Servicio a su cargo podrá tramitar el alta de cuentas en LECOP en la tabla de beneficiarios del Sistema Integrado de Información Financiera, del tipo Cuenta Común o Especial, únicamente.

Las cuentas en LECOP de los beneficiarios de pago deberán estar habilitadas exclusivamente en el Banco de la Nación Argentina, hasta tanto el resto de las entidades bancarias del sistema de CUT se adhieran a esta operatoria de pagos.

El Servicio Administrativo Financiero deberá continuar emitiendo las Ordenes de Pago indicando la cuenta bancaria correspondiente en pesos que el beneficiario tiene habilitada en la tabla de beneficiarios del SIDIF Central, independientemente que el pago pueda ser realizado en LECOP.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

CIRCULAR N° 4/02 T.G.N. y N° 14/02 C.G.N.

CIRCULAR Nº 9 /02 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 12 SEP 2002

REFERENCIA: SISTEMA DE CUENTA UNICA DEL TESORO – PROGRAMACIÓN DE CAJA TRIMESTRAL. – MODIFICACIÓN CIRCULAR Nº 4/00 TGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo Nº 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24156, para comunicarle los cambios realizados a la programación trimestral de caja dispuestos por la Circular Nº 4/00 TGN, los que entrarán en vigencia a partir de la programación correspondiente al 4º trimestre del presente año.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

- 1) Actualizar la tabla que vincula las partidas de programación de egresos con las clases de gasto utilizadas para la programación de límites financieros en la Cuenta Única del Tesoro y que rigen a partir del presupuesto 2002 (anexo I).
- 2) Actualizar la planilla excel que se utiliza para cargar la información (Formato Protegido versión III). Esta versión puede descargarse de la pagina web http://www2.mecon.gov.ar/tgn/vinculos/dpcef/dpcef_tri.html.

La misma contiene mejoras para evitar detallar en forma incorrecta los datos del saf, fuente y trimestres. En general, el formato de la planilla permite la carga de datos solo en las celdas previstas a tal efecto.

- 3) Las planillas podrán ser enviadas por mail a gtribu@mecon.gov.ar o nacort@mecon.gov.ar indicando en el asunto el número de trimestre y año al cual corresponde el periodo de programación informado (I / año, II / año, III / año o IV / año). En dicho caso solo deberán remitirse en soporte papel las planillas firmadas por la autoridad competente, dejando sin efecto consecuentemente la obligación de remitir el soporte magnético.

Por último se recuerda que la estimación deberá hacerse por todo medio de percepción y pago sin desagregar pesos y lecop.

Las consultas respecto del régimen informativo podrán ser enviadas a la antes citada dirección de mail con el asunto "CIRCULAR N° 4/00" o a los números telefónicos (011) 4349-6385 o (011) 4349-6382.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 9/02 T.G.N.

PROGRAMACION DE LA EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL

RELACIONES ENTRE EL ESQUEMA DE PROGRAMACION TRIMESTRAL Y LAS CLASES DE GASTO

ANEXO I

ESQUEMA PROGRAMACION TRIMESTRAL	OBJETO DEL GASTO	CLASES DE GASTO FIJACION DE LIMITES FINANCIEROS	CLASES DE GASTO VIGENTES FIJACION DE LIMITES FINANCIEROS
		Ejecución Presupuestaria hasta 2001	Ejecución Presupuestaria a partir de 2002
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 1 "Personal"	INCISO 1	SUE - OTH - APO	SLD
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 2 + 3 "Bienes de Consumo" + "Servicios no Personales"	INCISO 2 + INCISO 3	BYS	BYS
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 4 "Bienes de Uso"	INCISO 4	BDU	BDU
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 5 "Transferencias"	INCISO 5	TRA	TRA
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	INCISO 6 P. Principales 1 a 3	OTR	OTG

6 "Inversión Financiera"			
VIII - APLICACIONES FINANCIERAS 6 "Adquisición de Títulos y valores e Incremento de Otros Activos Financieros"	INCISO 6 P. Principales 4 a 8	OTR	OTA
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 7 "Intereses y Gastos de Deuda"	INCISO 7 P. Principales 1 a 3 menos 712, 717, 722 y 727	DEU	DEU
VIII - APLICACIONES FINANCIERAS 7 "Amortizaciones Deuda y Disminución de Otros Pasivos"	INCISO 7 P. Principales y Parciales 712, 717, 722, 727, 74 al 79	DEU	DEU
VIII - APLICACIONES FINANCIERAS 8 "Disminución del Patrimonio"	INCISO 8		OTD
VI - GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 9 "Gastos Figurativos (Corr. y de Capital)"	INCISO 9 P. Principales 1 y 2	GAF	GFG
VIII - APLICACIONES FINANCIERAS 9 "Gastos Figurativos"	INCISO 9 P. Principal 3	GAF	GFA
VII - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	AXT EXTRAPRESUPUESTARIO	C42	C42
IX - APLIC. FINANCIERAS EXTRAPRESUP.	AXT EXTRAPRESUPUESTARIO	C42	C42

CIRCULAR N° 14 /02 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 4 DIC 2002

REFERENCIA: CUENTA UNICA DEL TESORO –PROGRAMACION DE CAJA TRIMESTRAL –REEMPLAZO DE LA CIRCULARES N° 4/00y 9/02.TGN.-

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en función de lo dispuesto por el art. 73 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, para informarle sobre el nuevo instructivo al que deberá ajustarse la Programación de Caja Trimestral, indicado en el anexo, destacando a continuación los aspectos más relevantes:

1) **Envío y Recepción de las Programaciones de caja:** Todas las programaciones trimestrales de caja enviadas por correo electrónico deben referenciar en el título: Nombre del SAF, Nro. de SAF, tipo de programación y periodo (I trim/año, II Trim /año, etc).

2) **Detalle de datos:** Se deberán consignar Datos (Nombre, cargo, TE, correo electrónico) del responsable a quien responder en caso de necesidad de reenvío de la planilla por falta de información, errores u otros motivos.

Importante: Este nuevo régimen informativo reemplaza la Circular 4/00 y 9/02 TGN. Las consultas podrán ser remitidas a nacort@mecon.gov.ar; gtribu@mecon.gov.ar o a los TE.

(011) 4349-6385 ó (011) 4349-6382

El nuevo Instructivo podrá ser consultado también en la pagina web de la TGN (www2.mecon.gov.ar/tgn/vinculos/dpcef/dpcef_tri.html).

CIRCULAR N° 14/02 T.G.N.

ANEXO

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CAJA TRIMESTRAL

Los responsables de los servicios administrativos deberán completar el formulario de programación de caja trimestral que se acompaña, siguiendo los lineamientos que a continuación se exponen:

I – Encabezamiento.

En la parte superior del formulario deberán completarse los datos que identifiquen a la entidad u organismo (nº de SAF), su denominación, ejercicio presupuestario (año), fuente de financiamiento, fecha de emisión, y trimestre objeto de la programación.

II – Estructura.

Cada subperíodo de programación de caja estará referido a un trimestre. El trimestre objeto de la programación de la ejecución financiera deberá estar desagregado a nivel mensual. La estimación perteneciente al resto de los trimestres de la programación financiera se presentarán a nivel agregado, separándose únicamente por trimestre calendario. A medida que avance el ejercicio, se completarán solamente los trimestres que faltan para completar el año, operando de la siguiente manera:

Trimestre Objeto de Programación	Fecha de emisión	Mes I	Mes II	Mes III	Total Trim	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1º trimestre	Primeros 5 días hábiles posteriores a la D.A. que distribuye el presupuesto del ejercicio.	enero	febrero	marzo	Total 1º trimestre	Total 2º trimestre	Total 3º trimestre	Total 4º trimestre
2º trimestre	Últimos 5 días hábiles anteriores al inicio del trimestre calendario - fines de marzo	abril	mayo	junio	Total 2º trimestre	EN BLANCO	Total 3º trimestre	Total 4º trimestre
3º trimestre	Últimos 5 días hábiles anteriores al	julio	agosto	sept.	Total 3º trimestre	EN BLANCO	EN BLANCO	Total 4º trimestre

	inicio del trimestre calendario - fines de junio							
4º trimestre	Últimos 5 días hábiles anteriores al inicio del trimestre calendario - fines de septiembre	octubre	nov.	dic.	Total 4º trimestre	EN BLANCO	EN BLANCO	EN BLANCO

En tal sentido, a fines de marzo se presentará la programación mensualizada del II trimestre, y la trimestral agregada del III y IV trimestre, dejando en blanco la columna “Trim 2”, que ya se encuentra detallada en las columnas mensuales. Del mismo modo, a fines de junio se presentará la programación mensualizada del III trimestre y la trimestral agregada del IV, dejando en blanco las columnas “Trim 2” y “Trim 3”. Asimismo, a fines de septiembre se presentará la programación mensualizada del IV trimestre, dejando en blanco las columnas “Trim 2”, “Trim 3” y “Trim 4”.

Los recursos y los gastos deberán programarse en forma desagregada por fuente de financiamiento, indicando la mencionada fuente en la cabecera del formulario. Este requerimiento no rige para el caso de erogaciones financiadas con fuente 1-1 “Tesoro Nacional”, a excepción de los gastos correspondientes a los Organismos Descentralizados, quienes deberán también incorporar la programación referida a la fuente 1-1 “Tesoro Nacional”.

Los recursos deberán programarse por rubro.

La información correspondiente a los pagos previstos que se ejecutarán en cada mes del periodo proyectado deberá presentarse siguiendo la clasificación por objeto del gasto, consignándose únicamente los conceptos que resulten distintos de cero.

Para el caso de aquellos ingresos y egresos cuya ejecución es extrapresupuestaria, la correspondiente programación trimestral deberá elaborarse completando las partidas respectivas consignadas en el cuerpo del formulario (puntos II, IV, VII y IX), en el cual deberá consignarse “fuente 99” en el campo previsto de la cabecera del formulario.

III – Confeción

Para la programación de los recursos deberá tomarse en cuenta la última estimación elaborada por el organismo. De no contarse con la misma, podrá emplearse el cálculo de recursos inicial contenido en la Ley de Presupuesto vigente.

En el caso de las erogaciones presupuestarias que se prevean, el importe de los pagos estimados en ningún caso podrá ser superior a la suma que resulte de tomar en cuenta el saldo de la deuda exigible estimada al inicio de cada período de programación, más la cuota de devengado solicitada a (o aprobada por) la Oficina Nacional de Presupuesto para el mismo período.

En todos los casos los importes deberán estar expresados en unidades homogéneas, - pesos-, debiéndose asimismo respetar la estructura del formulario original presentada. No deben informarse datos de ejecución. La estimación deberá hacerse por todo medio de percepción y pago sin desagregar pesos y Lecop

El presente régimen informativo comprende a la totalidad de los organismos centralizados y descentralizados especificados en el Presupuesto de la Administración Nacional de cada ejercicio, estén o no incorporados al sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

La programación trimestral deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles anteriores al inicio de cada trimestre calendario.

A partir de las cuotas de compromiso y devengado que comunique la Oficina Nacional de Presupuesto, y de resultar necesario, deberá presentarse una reprogramación de caja dentro de los 5 días hábiles subsiguientes a que sea comunicada esa circunstancia.

Para el I trimestre de cada año calendario, y como excepción a lo dispuesto, la información podrá ser presentada dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en que se apruebe la Decisión Administrativa distributiva de los créditos y recursos correspondientes al respectivo Presupuesto del ejercicio.

El no cumplimiento del presente régimen informativo faculta a la TGN a la aplicación de las sanciones establecidas por la Resolución S.H N° 226/95 no dándose curso a las Ordenes de pagos emitidas por los organismos en falta.

IV – Recepción y validación de la información

Las planillas deberán estar realizadas en excel de acuerdo al Formato Protegido versión III disponible en la pagina web de la TGN (www2.mecon.gov.ar/tgn/vinculos/dpcef/dpcef_tri.html)

El programa de caja deberá ser remitido a la Tesorería General de la Nación, Dirección de Programación y Control de la Ejecución Financiera, sita en el 4º piso oficina 431 del Ministerio de Economía en diskette o por correo electrónico a gtribu@mecon.gov.ar o nacort@mecon.gov.ar . En este ultimo caso solo deberán remitirse en soporte papel las planillas firmadas por la autoridad competente, dejando sin efecto consecuentemente la obligación de remitir el soporte magnético.

Todas las programaciones de caja enviadas por correo electrónico deberán referenciar en el asunto el nro de trimestre y año al cual corresponde el período de programación informado (I trim /año, II Trim /año, II trim / año , IV trim / año) , nombre del SAF , Nro del SAF y Tipo de Programación. Se deberán consignar los datos (nombre y cargo) del responsable a quien responder en caso de necesidad de reenvío del correo electrónico por falta de datos , errores u otros motivos.

Solo serán recibidos como válidos aquellos presupuestos de caja cuya suma del "Total Ingresos" (punto V) sea igual a la suma del "Total Egresos" (punto X), lo que implica que la fórmula de control expresada al pie del formulario debe ser en todos los casos igual a 0.

En tal sentido, se recuerda que las variaciones del saldo de caja que se estimen en un período como producto de la programación, deberán exponerse de la siguiente forma:

- cuando se proyecte una disminución del saldo de caja deberá exponerse como una Fuente Financiera en el rubro 35 - "Disminución de Otros Activos Financieros".
- cuando se programe un incremento del saldo de caja deberá exponerse como una Aplicación Financiera en el inciso 6 - "Adquisición de Títulos y Valores e Incremento de Otros Activos Financieros".

Sólo se considerarán válidos los programas de caja que incluyan exclusivamente importes mayores que 0 en los distintos componentes de programación de ingresos y egresos.

Los programas trimestrales que no cumplan con la condiciones expresadas serán rechazadas con error, debiendo los organismos que reciben dicha comunicación proceder a su reelaboración y reenvío a la TGN.

Las consultas podrán ser remitidas vía mail a gtribu@mecon.gov.ar ó nacort@mecon.gov.ar con el título "Asunto: Presupuesto de Caja Trimestral", o bien telefónicamente a los números 4349-6385 ó 4349-6382.

V – Vinculación entre las líneas de programación de egresos del Presupuesto de Caja Trimestral y las clases de gasto vigentes utilizadas para la programación de límites financieros en la Cuenta Unica del Tesoro.

Se adjunta al presente instructivo una tabla de relación que permite vincular las partidas de programación utilizadas en el nuevo formulario definido con las clases de gasto utilizadas en la programación de límites financieros ó cuotas de pago en el marco del funcionamiento de la Cuenta Unica del Tesoro que rigen a partir del presupuesto 2002

CIRCULAR Nº 7/03 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 10 DIC 2003

REFERENCIA: : LISTADO DE ENTIDADES ADHERIDAS AL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL - ADHESIÓN DEL BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 5º de la Resolución 238 bis S.H. y modificatorias , por la cual la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción deberá informar la nómina de las entidades financieras seleccionadas como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro.

Por lo expuesto y en virtud de lo establecido por el artículo 5º de la Resolución 262/95 de la mencionada Secretaría, la Tesorería General de la Nación comunica la adhesión del Banco Patagonia Sudameris S.A., nueva Entidad autorizada a operar como agente pagador del Tesoro Nacional, quedando en consecuencia la nómina de instituciones bancarias incorporadas al Sistema de Cuenta Única, compuesta por las siguientes:

CODIGO DE BANCO	ENTIDAD
007	BANCO DE GALICIA y BS. AS.
011	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
014	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
029	BANCO DE LA CIUDAD DE BS. AS.
034	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.
072	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
191	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.
265	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
387	NUEVO BANCO SUQUIA S. A.

CIRCULAR Nº 7/03 T.G.N.

CIRCULAR N° 3/05 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 1 NOV 2005

REFERENCIA: LISTADO DE ENTIDADES ADHERIDAS AL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL - INCORPORACIÓN DEL BANCO MACRO BANSUD S.A.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted en función de lo dispuesto por el artículo 5º de la Resolución 238/95 bis S.H. y sus modificatorias, por el cual la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción tiene a su cargo informar la nómina de las entidades financieras seleccionadas como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro.

Por lo expuesto, la Tesorería General de la Nación comunica la incorporación del Banco MACRO BANSUD S.A., como entidad autorizada para operar en su carácter de agente pagador del Tesoro Nacional.

A continuación se detalla la nómina de instituciones bancarias incorporadas al Sistema de Cuenta Única del Tesoro:

CODIGO DE BANCO	ENTIDAD
007	BANCO DE GALICIA y BS. AS.
011	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
014	BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
029	BANCO DE LA CIUDAD DE BS. AS.
034	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS
045	BANCO SAN JUAN
072	BANCO RIO DE LA PLATA
191	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.
265	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
285	BANCO MACRO BANSUD
387	NUEVO BANCO SUQUIA

CIRCULAR N° 3/05 T.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 12/06 de la Tesorería General de la Nación y
N° 18/06 de la Contaduría General de la Nación**

BUENOS AIRES, 20 ABR 2006

VISTO lo establecido en la Resolución N° 46 de fecha 29 de diciembre de 2005 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y la DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 13 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 8 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 20 de marzo de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución citada en el Visto, la SECRETARÍA DE HACIENDA establece el procedimiento que deberán observar los Servicios Administrativo Financieros (SAF), para cancelar sus obligaciones impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social mediante transferencia electrónica de fondos, a favor de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

Que la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN) procedió a efectuar la apertura de la Cuenta Bancaria N° 3630/72 en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, destinada a recibir los pagos efectuados por los Servicios Administrativo Financieros (SAF) o TGN, según corresponda, para cancelar las retenciones impositivas y previsionales y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, a través del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

Que en este entendimiento, resulta necesario registrar en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), la totalidad de las operaciones que ocurran en la Cuenta Bancaria antes mencionada.

Que por otra parte, la TGN ha instruido al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, para que los gastos mensuales por mantenimiento e IVA que genere la Cuenta citada, sean soportados por la Cuenta Bancaria N° 3855/19, quedando la misma exclusivamente para operaciones de créditos y débitos correspondientes a los Volantes Electrónicos de Pago.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 6° de la Resolución N° 46, de fecha 29 de diciembre de 2005, de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Procedimiento para el registro de los movimientos ocurridos en la cuenta bancaria del TESORO NACIONAL N° 3630/72, habilitada en la sucursal Plaza de Mayo del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA”, que se adjunta como ANEXO y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 18/06 CGN

DISPOSICIÓN N° 12/06 TGN

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL TESORO NACIONAL N° 3630/72 HABILITADA EN LA SUCURSAL PLAZA DE MAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Registro en el SIDIF CENTRAL de la Cuenta Bancaria N° 3630/72

I) Introducción:

a) Los importes acreditados en esta cuenta, obedecen únicamente a los pagos efectuados por los Servicios Administrativo Financieros (SAF) o TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN) a través de la Cuenta Única del Tesoro, a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 46/05 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Los débitos corresponden únicamente a las Transferencias de fondos que realicen los SAF a la AFIP (Etapa de envío del Volante Electrónico de Pago-VEP), a través del sitio del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – (Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24) y a las devoluciones de pago.

II) Procedimiento:

a) Registrar diariamente el extracto bancario en el Subsistema de Conciliación Bancaria, a los fines de generar los movimientos respectivos en el Libro Banco de la Cuenta Bancaria, siguiendo idéntico criterio de registro que actualmente se utiliza para el resto de las cuentas del TESORO NACIONAL.

b) Con el objeto de registrar automáticamente los movimientos de créditos y débitos en el Libro Banco, se generará un formulario C-10 “Informe de Recursos” en cabeza de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y un formulario C-55 “Regularización y Modificaciones de Registro”, en cabeza de la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro (SAF N° 356), ambos con AxT 713 “Otros – Transf. a A.F.I.P.”

c) Con relación a los VEPs expirados, los SAF deberán informar mediante una Nota al BANCO DE LA NACION ARGENTINA (con copia a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACION) tal situación, para que dicha Institución Bancaria proceda a rechazar la Orden Bancaria correspondiente, debitando la cuenta bancaria N° 3630/72 y acreditando la cuenta bancaria N° 3855/19 mediante el código CV18 para su conciliación automática, conforme el procedimiento vigente para este tipo de operaciones.

d) Habiéndose producido dentro de un mismo ejercicio, devoluciones de pago, de acuerdo a lo indicado en el punto anterior, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN confeccionará los formularios C-10 "Informe de Recursos" del Tipo Desafectación, disminuyendo de este modo el registro en el SIDIF Central de los créditos afectados a la cancelación de tales VEPs, a fin de registrar los débitos correspondientes en la Cuenta Bancaria N° 3630/72,

III) Tratamiento al Cierre del Ejercicio.

Los Volantes Electrónicos de Pago que fueron cancelados en el último mes de cada ejercicio, por los SAF o TGN, pendientes de envío a la AFIP por parte del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA conservan el plazo para su expiración (1)

En el ejercicio siguiente se pueden presentar dos situaciones:

a) Que los SAF hayan concluido en tiempo y forma con la cancelación definitiva de los VEPs.

b) Expiración de los VEPs, procediendo el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la devolución de los fondos de acuerdo a lo indicado en el punto c).

Teniendo en cuenta el período de vigencia de los VEPs, ambas situaciones se producen necesariamente dentro del mes de enero del siguiente ejercicio.

Por último y a los efectos de aportar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, información sobre el estado del AxT 713 "Otros – Transf. a A.F.I.P." al cierre de cada ejercicio financiero, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN suministrará un detalle de la composición del saldo del mismo, con identificación de los Organismos, órdenes bancarias e importes involucrados.

(1) La fecha máxima para la firma (lo realiza el SAF) y envío (lo realiza el BNA a favor de la AFIP) del VEP es el plazo de vigencia del mismo (veinticuatro -24- días corridos desde su generación), luego de este plazo el VEP expira y no se podrán imputar los pagos que se encuentran acreditados en la cuenta bancaria N° 3630/72

III. C. - Fondos Rotatorios y Cajas Chicas

.....

**DECRETO N° 2380/94 (La presente norma fue derogada por el Dto.
N° 1344/07)**

BUENOS AIRES 28 DIC 1994

VISTOS, la ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 2661, de fecha 29 de diciembre de 1992, el Decreto N° 1219, de fecha 22 de julio de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 81 de la Ley citada establece que, los órganos de los tres Poderes del Estado y la autoridad superior de cada una de las entidades descentralizadas que conforman la Administración Nacional, podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

Que el Decreto N° 2661, de fecha 29 de diciembre de 1992, aprueba el régimen de administración de Fondos Permanentes y Cajas Chicas para los organismos de la Administración Central dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que el Decreto N° 1219, de fecha 22 de julio de 1994, modifica el Decreto N° 2661 antes citado, estableciendo en su Artículo 3° que "Los titulares de los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS podrán constituir, mediante resolución interna fundada y previa opinión favorable de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, sus propios fondos permanentes, siguiendo a tales efectos la normativa que a tales fines disponga la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS".

Que en artículo 4° del citado Decreto se establece que "A los fines del artículo anterior los titulares de los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS deberán remitir a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, conjuntamente con el proyecto de Resolución por el cual se crea el Fondo Permanente, el régimen de administración de los mismos, el que deberá ajustarse a lo establecido por el Decreto N° 2661 del 29 de diciembre de 1992".

Que a partir del 1° de enero de 1995 se consolida en la SECRETARIA DE HACIENDA la implantación del Sistema Integrado de Información Financiera iniciado en enero de 1993, con normas y procedimientos de programación de recursos, de conciliación bancaria, de programación del gasto, de ejecución presupuestaria de gastos y la conversión de ésta a la Contabilidad Gubernamental, totalmente automatizados, produciendo información presupuestaria, financiera y patrimonial de la Administración Nacional.

Que por Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 562, de fecha 19 de diciembre de 1994, se puso en vigencia el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional, el cual forma parte del Sistema Integrado de Información Financiera, señalado anteriormente.

Que en el Manual citado se establece una nueva operatoria para la administración de fondos permanentes, con formularios, instructivos y procedimientos específicos para su creación y reposición.

Que a los fines, de afrontar gastos urgentes, de reducido monto o de carácter repetitivo, es necesario disponer de un mecanismo administrativo que permita a los responsables de los Servicios Administrativo Financieros contar con disponibilidades inmediatas de fondos que no justifiquen un trámite más complejo.

Que para ello se requiere de un instrumento legal que regule la ejecución del tipo de gastos antes mencionados y que establezca normas claras y responsabilidades definidas, acordes con las disposiciones del Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional, antes citado.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99 inc. 1) y 2) y 100 inc. 1) y la Disposición Transitoria Duodécima de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Los Organismos de la ADMINISTRACION CENTRAL dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, ajustarán sus regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas a las normas del presente Decreto, a las que determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y a las que se establezcan en las resoluciones de creación.

ARTICULO 2º.- Los titulares de los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS podrán constituir, mediante Resolución interna y previa opinión favorable de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y DE LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION, sus propios Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, siguiendo las normas del presente Decreto y las que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 3º.- La ejecución de gastos mediante Fondos Rotatorios o Cajas Chicas es un procedimiento de excepción; limitado a casos de urgencia que no permitan la tramitación normal del documento de pago; por consiguiente, tanto la clase de gasto como el monto de las asignaciones, responderán a un criterio restrictivo y únicamente podrán ser aplicados a transacciones de contado.

ARTICULO 4º.- A los efectos del presente Decreto, un fondo Rotatorio o una Caja Chica se formaliza con la entrega de una determinada cantidad de dinero a un funcionario formalmente autorizado, a efectos de que la utilice en la ejecución de cierto tipo de gastos, con la obligación de rendir cuenta por su utilización.

ARTICULO 5º.- Los fondos Rotatorios podrán crearse por importes que no superen el 3% de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio, de los conceptos autorizados en el artículo 7º del presente Decreto.

ARTICULO 6º.- Cada Fondo Rotatorio se creará por Resolución Conjunta del Ministro de la Jurisdicción respectiva o del Secretario General de la Presidencia de la Nación y del Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, previa opinión de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación.

En la Resolución Conjunta se deberá especificar:

- a) El Servicio Administrativo Financiero al cual se asigna el fondo y la jurisdicción a la cual pertenece.
- b) El Jefe del Servicio Administrativo Financiero, que será el funcionario con facultades para disponer gastos y pagos con cargo al mismo, el cual se denominará Responsable del Fondo.
- c) El monto del Fondo Rotatorio y el importe máximo de cada gasto individual a realizar con el mismo.
- d) Los conceptos de gastos que pueden atenderse con cargo al Fondo Rotatorio.
- e) Las normas específicas, limitaciones y condiciones especiales que se estime conveniente fijar.

Cuando por necesidades operativas se considere necesaria su ampliación, se seguirá el mismo procedimiento que para su creación.

ARTICULO 7º.- Se podrán realizar gastos con cargo a los fondos rotatorios o cajas chicas para los siguientes conceptos del clasificador por objeto del gasto:

- a) Inciso 2 "Bienes de consumo"
- b) Inciso 3 "Servicios no personales"
- c) Inciso 4 "Bienes de uso" (excepto Partida Principal 4.1 "Bienes Preexistentes", Partida Principal 4.2 "construcciones", Partida Parcial 4.3.1 "maquinaria y Equipo de Producción" y Partida Parcial 4.3.2 "Equipo de transporte, tracción y elevación").
- d) Inciso 5 "Transferencias", Partida Parcial 5.1.4 "Ayudas sociales a personas".

ARTICULO 8º.- Se podrán crear fondos rotatorios internos y cajas chicas, con cargo a cada Fondo Rotatorio del Servicio Administrativo Financiero, por Resolución de los Ministros, Secretario General de la Presidencia de la Nación, Secretarios, y Jefes de Estado Mayor de la Fuerzas Armadas.

En la resolución se deberá especificar:

- a) El Servicio Administrativo Financiero al que se ha asignado el fondo Rotatorio, del cual se solicita crear el Fondo Rotatorio interno o Caja Chica.
- b) El funcionamiento con facultades para disponer gastos y pagos con cargo al Fondo Rotatorio interno o Caja Chica, el cual se denominará Responsable del Fondo Rotatorio interno o de la Caja Chica.
- c) El monto del fondo Rotatorio interno o Caja Chica, así como el importe máximo de cada gasto individual a realizar.
- d) Los conceptos de gastos que pueden atenderse con cargo al Fondo Rotatorio interno o Caja Chica.

e) Las normas específicas, limitaciones y condiciones especiales que se estime conveniente establecer.

ARTICULO 9º.- El monto de las cajas chicas que se constituyan dentro de cada Fondo Rotatorio tendrá una operatoria similar a éstos, sus montos no podrán exceder la suma de diez mil pesos (\$ 10.000,00) y estarán limitadas a gastos individuales que no superen los QUINIENTOS PESOS (\$ 500,00).

ARTICULO 10.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al dictado de las normas complementarias que hayan al cumplimiento del presente Decreto.

ARTICULO 11.- Las disposiciones contenidas en este Decreto regirán a partir del ejercicio fiscal 1995.

ARTICULO 12.- Deróganse el Decreto N° 2661, de fecha 29 de diciembre de 1992 y el Decreto N° 1219, de fecha 22 de julio de 1994.

ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 2380/94

RESOLUCION Nº 591/94 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 30 DIC 1994

VISTO el Decreto Nº 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994 y las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 110 del 27 de abril de 1993 y Nº 562 del 19 de diciembre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto antes citado se aprobó el Reglamento de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.

Que por la Resolución Nº 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA del 19 de diciembre de 1994 se aprobó el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional.

Que en el Manual aprobado se establecen los formularios, instructivos y procedimientos, para las tramitaciones relativas a la ejecución del presupuesto de gastos ante la SECRETARIA DE HACIENDA.

Que los Organismos de la Administración Nacional deben cumplir con lo establecido en la Resolución señalada, en sus solicitudes de Creación y Reposición de sus Fondos Rotatorios ante la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Que mediante la Resolución Nº 110 de la SECRETARIA DE HACIENDA, de fecha 27 de abril de 1993, se aprobó el Manual de Fondos Permanentes y Cajas Chicas, para los Organismos de la Administración Central dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que las normas, formularios instructivos y procedimientos para tramitar las creaciones y reposiciones previstas en el Manual antes señalado, deben adecuarse a lo establecido en el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional.

Que la presente Resolución se dicta en virtud que en el Artículo 10º del Decreto citado se faculta a la SECRETARÍA DE HACIENDA a dictar las normas complementarias al mismo, que deben cumplir los Servicios Administrativo Financieros de las diferentes jurisdicciones, a fin de adecuar sus regímenes de administración de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas a lo establecido en dicho Decreto.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Los administradores de fondos rotatorios y cajas chicas están obligados a utilizar los registros y formatos establecidos en el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional, aprobado mediante Resolución Nº 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA, así como los que determine la CONTADURÍA GENERAL

DE LA NACION, en su carácter de órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental.

ARTICULO 2º.- La documentación de respaldo, en cada rendición de cuentas para reposición de Fondos Rotatorios, estará integrada por:

- a) Comprobantes de los gastos realizados, debidamente cancelados.
- b) Relación o listado de comprobantes debidamente imputados y estado de situación del Fondo Rotatorio.
- c) Solicitud de reposición del Fondo Rotatorio.

La documentación de respaldo señalada, deberá quedar archivada en el Servicio Administrativo Financiero respectivo.

ARTICULO 3º.- Los gastos efectuados por Fondos Rotatorios internos y Cajas Chicas, deberán ser rendidos ante el respectivo Servicio Administrativo Financiero, de cuyo Fondo Rotatorio fue creado el Fondo Rotatorio interno o Caja Chica, como mínimo el día 25 de cada mes, cualquiera sea el porcentaje de pagos realizados.

ARTICULO 4º.- El Servicio administrativo Financiero, incorporará la información de los pagos efectuados, recibida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, a la de sus propios gastos realizados con cargo al Fondo Rotatorio de dicho Servicio Administrativo Financiero durante el transcurso del mes y presentarán a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, como mínimo el último día hábil de cada mes, el respectivo documento de Fondo Rotatorio y reposiciones (Form. C-43), a los fines de su reposición.

ARTICULO 5º.- La documentación Requerida en cada rendición de cuentas, que se presente al Jefe del Servicio Administrativo Financiero, para la reposición del Fondo Rotatorio interno o la Caja Chica, estará integrada por:

- a) Comprobantes de los gastos realizados
- b) Relación o listado de comprobantes debidamente imputados y estado de situación del Fondo Rotatorio interno o Caja Chica.

ARTICULO 6º.- El jefe del Servicio Administrativo Financiero deberá:

- a) Abstenerse de aceptar y tramitar comprobantes de pagos para registro y reposiciones de fondos rotatorios y cajas chicas que presenten enmiendas o errores de cualquier naturaleza o que ofrezcan sobre su autenticidad.
- b) Instruir a los administradores de Fondos Internos y Cajas Chicas, de no cancelar obligaciones que no cuenten con documentación en original, conteniendo todos los requisitos de legalidad de cada comprobante. Como beneficiario se debe incluir la unidad ejecutora que administra el Fondo Rotatorio Interno o Caja Chica por el cual se gasta. Dicha documentación debe estar firmada por el responsable de la administración del Fondo Rotatorio Interno o Caja Chica.
- c) Adoptar las medidas preventivas y de control que consideren necesarias, a fin de que los funcionarios que administren Fondos Rotatorios y Cajas Chicas no se excedan de los créditos presupuestarios previstos y de las cuotas de compromiso y devengado. A medida que se vayan rindiendo los gastos y se reponga el Fondo Rotatorio, se procederá al registro simultáneo del compromiso y devengado.

ARTICULO 7º.- Los montos no utilizados en el mes y que por lo tanto no forman parte de la rendición, pueden ser utilizados mientras se repone el Fondo o la Caja Chica y ser rendidos en las próximas solicitudes de reposición.

ARTICULO 8º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION al dictado de las normas complementarias que hagan al cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 9º.- Derógase el anexo II de la Resolución N° 358/92, de la SECRETARIA DE HACIENDA, la Resolución N° 110/93 de la SECRETARIA DE HACIENDA y los puntos A1, A2, B1 y B2 del apartado III del artículo 1º de la Resolución N° 11/93 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 591/94 S.H.

**DECRETO N° 899/95 (La presente norma fue derogada por el Dto.
N° 1344/07)**

BUENOS AIRES, 11 DIC 1995

VISTO, los Decretos N° 2.662 de fecha 29 de diciembre de 1992, N° 1.545 de fecha 31 de agosto de 1994 y N° 2.380 de fecha 28 de diciembre de 1994, por el cual se instituyó un Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del Decreto N° 1545 de fecha 31 de agosto de 1994, estableció el funcionamiento del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, en el ámbito del Sector Público Nacional.

Que, por su parte, el Decreto N° 2.380 de fecha 28 de diciembre de 1994 instituyó un Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica, para la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de sus dependencias específicas, ha analizado distintas presentaciones efectuadas por Organismos de la ADMINISTRACION NACIONAL, relativas a que se autorice el pago de gastos cuya imputación presupuestaria ha sido incluida en el inciso 1 -Gastos en Personal-, del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que dichos gastos corresponden principalmente a erogaciones destinadas a cubrir necesidades que hacen al bienestar de los agentes del ESTADO NACIONAL.

Que, no obstante las disposiciones del Sistema de la CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT), existen gastos que sólo pueden ser cancelados a sus beneficiarios finales a través del Servicio Administrativo Financiero.

Que, asimismo, para un eficaz funcionamiento de los fondos Rotatorios y Cajas Chicas, resulta aconsejable facultar a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a fin que, cuando lo considere conveniente, y previa evaluación de los antecedentes pertinentes, aumente los montos asignados a tales conceptos.

Que el Decreto N° 2662/92 establece en su artículo 9°, apartado 2, acápite d), que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, cancelará directamente las órdenes de pago correspondientes a Transferencias y Erogaciones Figurativas.

Que, a fin de un manejo administrativo más dinámico, resulta adecuado autorizar que las salidas de fondos en concepto de Transferencias, sean dispuestas por los respectivos SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS.

Que los Organismos técnicos de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, han tomado la intervención que les compete.

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones del artículo 99, incisos 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION

DECRETA

ARTICULO 1º.- Agrégase a continuación del inciso d) del artículo 7º del Decreto 2.380/94 lo siguiente:

“e) Partida Principal 1.5. Asistencia Social al Personal”.

“f) Partida Principal 1.3. Parcial 1 Retribuciones Extraordinarias (por aquellos pagos que no revistan el carácter de bonificables)”.

ARTICULO 2º.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, cuando razones fundadas así lo determinen, a autorizar aumentos en los Fondos Rotatorios por sobre el límite establecido en el Decreto Nº 2.380/94, los cuales no podrán ser superiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los asignados en virtud de la normativa vigente.

ARTICULO 3º.- Modifícase el acápite d) del apartado 2 del artículo 9º del Decreto Nº 2662 de fecha 29 de diciembre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d) Erogaciones figurativas”

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 899/95

RESOLUCION N° 302/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 27 DIC DE 1995

VISTO el Decreto N° 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994 y las Resoluciones N° 562 de fecha 18 de diciembre de 1994 y N° 591 de fecha 30 de diciembre de 1994, ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la Resolución N° 166 de fecha 11 de abril de 1995 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dictó la Resolución N° 166/95 por la cual se disponía que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION no daría curso al registro de compromisos por montos inferiores a PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00), correspondientes a Organismos de la ADMINISTRACION CENTRAL, por aquellos conceptos que, conforme la reglamentación vigente, pudieran ser abonados por medio de los Fondos Rotatorios.

Que el funcionamiento de la Cuenta Unica del Tesoro hace aconsejable modificar el limite impuesto por la citada Resolución.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ambas dependientes de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto N° 2380/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Redúcese a la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500.-), el límite fijado por el artículo 1° de la Resolución N° 166/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 2°.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias a que hubiere lugar.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 302/95 S.H.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 148/96 (La presente norma fue derogada por el Dto. N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 16 JUL 1996

VISTO, los Decretos N° 2662 de fecha 29 de diciembre de 1992, N° 1545 de fecha 31 de agosto de 1994, y N° 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994, modificado por su similar N° 899 de fecha 11 de diciembre de 1995 por el cual se instituyó un Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del Decreto N° 1545 de fecha 31 de agosto de 1994 estableció el funcionamiento del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, en el ámbito del Sector Público Nacional.

Que, por su parte el Decreto N° 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994 instituyó un Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica, para la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que el Decreto N° 899 de fecha 11 de diciembre de 1995, introdujo modificaciones en cuanto al monto máximo para la constitución de Fondos Rotatorios y respecto de los conceptos que se habilitan a cancelar dentro de este Régimen.

Que el artículo 9° del Decreto N° 2380/94, determina que las Cajas Chicas que se constituyan de los Fondos Rotatorios, no podrán superar los PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000,00), y su gasto individual no excederá los PESOS QUINIENTOS (\$ 500,00).

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de sus dependencias específicas ha analizado que, dentro de los esquemas de la Cuenta Unica del Tesoro y con el desarrollo del Sistema Integrado de Información Financiera, tanto a nivel de Servicio Administrativo Financiero de la Administración Central (S.I.D.I.F. Local para ADMINISTRACION CENTRAL) como para ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (S.I.D.I.F. Local para ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS), resulta necesario adecuar el monto del pago por Caja Chica, para mejorar el funcionamiento del Régimen.

Que, asimismo, para un eficaz funcionamiento de los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, resulta aconsejable facultar a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a fin que cuando lo considere conveniente, y previa evaluación de los antecedentes pertinentes, aumente los montos asignados a tales conceptos y los Organismos y Jurisdicciones alcanzadas por la medida.

Que los Organismos técnicos de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, han tomado la intervención que les compete.

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones del artículo 100, inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1º.- Agrégase a continuación del primer párrafo del artículo 9º del Decreto 2380/94 lo siguiente:

“No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando el Organismo Responsable del Fondo Rotatorio se encuentre incorporado al SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.) que opera en el ámbito de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de su respectivo Sistema Integrado de Información Financiera - Local -, el monto de gasto individual por Caja Chica no podrá exceder la suma de PESOS UN MIL (\$ 1.000,00).”

ARTICULO 2º.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, cuando razones fundadas así lo determinen, a autorizar aumentos por sobre los límites establecidos en el artículo 9º del Decreto Nº 2380/94, los cuales no podrán ser superiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los asignados en virtud de la normativa vigente.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 148/96

RESOLUCION N° 48/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 5 SEP 1996

VISTO, el Decreto N° 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994, modificado por su similar N° 899 de fecha 11 de diciembre de 1995, por el cual se instituyó un Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 2380/94 determina en su artículo 5° que los Fondos Rotatorios podrán crearse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio de los conceptos autorizados por dicha norma.

Que el artículo 2° del Decreto N° 899/95 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a autorizar incrementos en las sumas asignadas en concepto de Fondo Rotatorio, por hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los establecidos en virtud del Decreto citado en el considerando anterior.

Que el otorgamiento de la franquicia no es de carácter automático sino, por el contrario, de excepción y facultativo de la citada Secretaría de Estado, siempre y cuando razones fundadas así lo determinen.

Que, asimismo, para un eficaz funcionamiento de los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, resulta aconsejable facultar a la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a fin de que cuando lo considere conveniente, y previa evaluación de los antecedentes pertinentes, autorice al incremento de los montos asignados.

Que, a tal fin corresponde instrumentar los mecanismos y procedimientos para que las Entidades y Jurisdicciones, puedan solicitar dicho aumento.

Que los Organismos técnicos de la mencionada Subsecretaría, han tomado la intervención que les compete.

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones del artículo 10 del Decreto N° 2380/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Los Organismos y Jurisdicciones de la ADMINISTRACION NACIONAL, que soliciten incremento en el monto total del Fondo Rotatorio, por sobre el límite del TRES POR CIENTO (3 %), determinado por el artículo 5° del Decreto N° 2380/94, deberán presentar a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la

SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, una nota firmada por el Secretario o Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio correspondiente o titular del Organismo Descentralizado, donde se expliciten en forma clara y precisa los motivos del incremento requerido.

ARTICULO 2º.- La mencionada Contaduría General analizará los recaudos presentados, adjuntando un informe sobre el nivel de gasto imputado contra los Fondos Rotatorios, en relación con el total ejecutado, y elevará su opinión a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, para que ambas reparticiones tomen la intervención que les compete.

ARTICULO 3º.- Con la opinión técnica de las reparticiones antes citadas, se elevarán las actuaciones al Sr. Subsecretario de Presupuesto, a fin que determine sobre la procedencia del incremento solicitado.

ARTICULO 4º.- Aclárase que el porcentaje del TRES POR CIENTO (3%) indicado en el artículo 5º del Decreto N° 2380/94, se aplica sobre la sumatoria de los créditos presupuestarios pertinentes asignados a cada Servicio Administrativo Financiero, con independencia de su fuente de financiamiento. Al momento de emitir el formulario C-43 "Fondo Rotatorio y Reposiciones" para la creación del mismo, el beneficiario determinará el monto que utilizará por cada una de las fuentes que posea.

ARTICULO 5º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, al dictado de las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas a que hubiere lugar.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 48/96 S.H.

RESOLUCION N° 278/97 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 23 JUN 1997

VISTO, la Resolución N° 201 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 19 de Marzo de 1996 y la Disposición N° 18 de fecha 6 de Marzo de 1996 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la citada Resolución dispuso modificaciones en el ingreso de la información por los gastos efectuados mediante el Régimen de Fondos Rotatorios y Caja Chica, requiriéndose que cada beneficiario figure en la base de datos del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.), con su respectivo número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

Que los controles implantados en dicha base de datos, impiden el ingreso duplicado de las citadas claves de identificación.

Que conforme informa la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, algunos Servicios Administrativo Financieros comunican a esa dependencia la imposibilidad de incorporar a un beneficiario de pago en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F). porque el C.U.I.T. declarado por el mismo ya obra en la citada base y pertenece a otro beneficiario.

Que se han verificado situaciones en las que, de la información que se recaba de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, surge que el número de C.U.I.T. obrante en el comprobante a rendir no corresponde al beneficiario dado originalmente de alta.

Que por ser el régimen de Fondo Rotatorio un mecanismo de excepción limitado a gastos de urgencia o bajo monto, no resulta posible al abonar requerir la documentación que avale los números consignados en la factura, recibo o documento equivalente.

Que ante tal situación corresponde determinar un procedimiento que permita al organismo pagador solicitar la correspondiente reposición del gasto, sin que ello implique admitir cuestiones violatorias a las normas impositivas vigentes.

Que la presente medida se dicta en función de las atribuciones del artículo 10 del Decreto N° 2380/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el procedimiento de excepción para la reposición de gastos efectuados por el Régimen de Fondo Rotatorio o Caja Chica, para el caso que el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), inserto en el comprobante de rendición del gasto, no se corresponda con el original registrado en la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, el que se adjunta en Anexo y forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Detectada alguna de las anomalías previstas en el artículo anterior la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION deberá remitir a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA todos los antecedentes con que cuente, a fin que este Organismo tome la intervención que le corresponda.

ARTICULO 3º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, al dictado de las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas a que hubiere lugar.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 278/97 S.H.

ANEXO

PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION PARA LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REGIMEN DE FONDO ROTATORIO Y CAJA CHICA

Cuando un SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO requiera la reposición de un gasto efectuado por Fondo Rotatorio o Caja Chica, y se verifique que el C.U.I.T. del emisor del comprobante no se corresponde con el que figura registrado en la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, el titular del Fondo Rotatorio solicitará por nota a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, que permita su reposición por medio de un formulario C-43, adjuntando fotocopia certificada del comprobante observado.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, requerirá de la citada Dirección General que informe respecto de la pertenencia de la clave comunicada.

A fin de imputar los comprobantes observados, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procederá a habilitar en el sistema un Beneficiario Especial para Fondo Rotatorio con la siguiente denominación: "Proveedores con C.U.I.T. Incorrecto".

A los fines del reintegro de las sumas abonadas por el Servicio Administrativo Financiero, éste deberá confeccionar un formulario C-43 de Reposición, informando exclusivamente la imputación presupuestaria del gasto observado, el cual será ingresado al Sistema Integrado de Información Financiera por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en

forma manual, es decir no se transmitirá por el Sistema TRANSAF, previa autorización del Contador General de la Nación, o funcionario que éste designe.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION remitirá copia de los antecedentes al DEPARTAMENTO ANALISIS Y CONTROL DE DENUNCIAS dependiente de la DIRECCION DE PROGRAMAS Y NORMAS DE FISCALIZACION de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, para que ésta adopte los recaudos que estime corresponder.

Para el caso que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, por sí o a través de información de terceros, verifique en la base de datos correspondiente la existencia de beneficiarios con número de C.U.I.T. incorrecto, procederá de inmediato a darlo de baja en el Sistema e informará al Departamento citado en el apartado anterior y al Servicio que lo hubiera dado de alta a todos los Servicios Administrativo Financieros.

Capítulo IV

Sistema de Crédito Público

.....

IV. A.- Disposiciones Varias

.....

**RESOLUCION N° 1075/93 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 23 SEP 1993

VISTO el artículo 20 de la Ley N° 17.811, y las Leyes N° 19.328, 23.928, 24.144 de Ministerios (t.o. 1992) modificada por la Ley N° 24.190 y 24.156, y el Decreto N° 3532 del 24 de noviembre de 1975, y

CONSIDERANDO:

Que la facultad de “Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación” es una facultad que ha sido expresamente delegada por las provincias argentinas al gobierno federal por el inciso 3° del Artículo 67 de la Constitución Nacional.

Que las leyes dictadas en consecuencia, y citadas en el visto, dan cuenta de la reglamentación sustancial que se ha dispuesto para resguardar el crédito público.

Que en el pasado, la financiación del déficit fiscal con endeudamiento externo dio origen a una situación que con los años derivó en una grave emergencia nacional, cuyos efectos comenzaron a conjurarse luego de un severo proceso de reconversión y transformación económica, en cuya base está precisamente la eliminación de todo déficit en el sector público.

Que los déficit de las provincias constituyen, desde el punto de vista macroeconómico, una causa de ingreso de capitales del exterior que no se compadece, en principio, con la necesaria generación de recursos para hacer viable su repago, y que por ello, puede afectar en el largo plazo el crédito de la Nación, aún cuando el Estado Federal no resulta responsable frente a eventuales incumplimientos de las Provincias con sus acreedores.

Que ello es así, ya que un eventual incumplimiento de un deudor público entraña una dificultad que puede ser apreciada negativamente por los acreedores, aumentado la tasa de interés a la que estén dispuestos a prestarle fondos a los deudores locales, con el negativo efecto que conlleva.

Que, por su parte, la captación de recursos en el mercado internacional, en aquellos casos en los que se justifique, debe ser coordinada adecuadamente para evitar efectos negativos en cuanto al costo y a los plazos respectivos, a cuyo efecto la Ley N° 24.156 ha creado la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO.

Que, a su vez, en virtud de la Ley N° 23.928 las divisas que ingresen bajo la modalidad de préstamos del exterior a Provincias, y que sean convertidas en pesos por parte de éstas, tendrán un efecto expansivo de la base monetaria, razón que debe ponderar adecuadamente el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, además de analizar su incidencia en el balance de pagos, de acuerdo al Artículo 61 de la Ley N° 24.156.

Que la recaudación tributaria constituye la principal fuente de ingresos de la Nación y de las provincias, permite el funcionamiento de sus servicios públicos esenciales y constituye el respaldo de su crédito público.

Que por ello cuando se pretende ceder en garantía privilegiada de algunos acreedores externos o internos, la cobranza impositiva futura o los créditos que por ése u otro concepto alguna provincia tenga contra la Nación, dicha cesión carecerá de efectos como tal, ya que la misma sólo resulta procedente en los casos en que para contraer la obligación se hubieran cumplido los procedimientos establecidos por la Ley N° 24.156, dado que la garantía como tal, consiste en la cesión de la cuota de coparticipación federal, por su carácter de obligación accesoria debe seguir la suerte de la obligación principal.

Que en consecuencia resulta necesario arbitrar un mecanismo tendiente a resguardar a la Nación de las consecuencias que podría implicar un probable pago indebido.

Que la presente se dicta en ejercicio de la competencia atribuida a este Ministerio por el Artículo 19 inciso 13 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) modificada por Ley N° 24.190, la Ley N° 19.328 y su decreto reglamentario N° 3532/75.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Las Provincias, sus organismo o empresas, están sujetas a la supervisión, coordinación y aprobación del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, respecto de todo acto, contrato, gestión o negociación de créditos a celebrarse por lo que se originen, o puedan eventualmente originarse, obligaciones de pago en moneda extranjera.

Los trámites respectivos se iniciarán ante la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE HACIENDA de este Ministerio, que dará la intervención del caso al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a los efectos previstos en el Artículo 20 de la Ley N° 17.811 y en el Artículo 61 de la Ley N° 24.156.

ARTICULO 2°.- Ningún organismo, empresa o entidad financiera de la Nación podrá tomar a su cargo la transferencia de una suma de dinero o el pago de ninguna obligación contraída en infracción a lo dispuesto en la legislación aplicable, incluyendo la presente resolución, en favor de ningún acreedor de las Provincias o Municipios, sus organismos o empresas, ni aún cuando se hubiera pretendido ceder o dar en garantía de una deuda la proporción que le correspondiere a la Provincia respectiva de la recaudación tributaria coparticipable.

ARTICULO 3°.- Los importes que correspondan a cesiones de derechos sobre impuestos coparticipables o sobre la garantía otorgada por la Nación a las Provincias que suscribieron el Pacto Fiscal aprobado por la Ley N° 24.130, serán retenidos por este Ministerio en una cuenta especial, hasta tanto los acreedores notifiquen la revocación de

dichas cesiones o transferencias dispuestas por las autoridades locales en violación de las normas aplicables.

ARTICULO 4°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 1075/93 M.E.y O.S.P.

**RESOLUCION N° 1044/94 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 29 AGO 1994

VISTO la Ley 24.156, y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 65 de la mencionada Ley, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

Que a su vez el artículo 57 de la misma norma legal define en su inciso e) como operación de crédito público el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero.

Que en el caso de avales ya otorgados por la Secretaría de Hacienda por operaciones que se reestructuren en las condiciones determinadas por el artículo 65 de la Ley N° 24.156, resulta necesario autorizar a dicha Secretaría para emitir los respectivos avales adecuados a la nueva situación de la deuda renegociada.

Que en caso contrario el Tesoro Nacional debería afrontar los compromisos adquiridos, sin perjuicio de los derechos que le asistan contra el deudor principal.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda a adecuar los avales otorgados por operaciones de crédito público, realizadas en el marco de la Ley N° 24.156, en la medida que impliquen un mejoramiento en los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 1044/94 M.E.y O.S.P.

RESOLUCION N° 277/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 15 DIC 1995

VISTO el Decreto N° 684 del 17 de mayo de 1995 y las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 1075 del 23 de septiembre de 1993, y N° 327 del 3 de octubre de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución del MEyOSP N° 1075/93 se determinó que las Provincias, sus organismos o empresas están sujetas a la supervisión, coordinación y aprobación del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, respecto de todo acto, contrato, gestión o negociación de créditos a celebrarse por los que se originen, o puedan eventualmente originarse, obligaciones de pago en moneda extranjera.

Que, por Resolución MEyOSP N° 327/95 se designó a la SECRETARIA DE HACIENDA como autoridad de aplicación del régimen establecido por la Ley N° 19.328, su Decreto Reglamentario N° 3532 del 24 de noviembre de 1975 y la Resolución MEyOSP N° 1075/93.

Que, asimismo el Decreto N° 684 del 17 de mayo de 1995 determinó, en atención a la retracción de las fuentes de financiamiento, que los Gobiernos Provinciales y el de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, remitan la información que les fuere requerida respecto del endeudamiento interno y externo del Sector Público No Financiero, dentro de los plazos y en las condiciones solicitadas conforme el Anexo I del citado Decreto.

Que, por otro lado la misma norma faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias de las disposiciones de la misma.

Que sin perjuicio de lo prescripto en el Artículo 124 de la CONSTITUCION NACIONAL, resulta conveniente coordinar el acceso a los distintos mercados financieros locales e internacionales, procurando obtener las mejores condiciones financieras en cada caso.

Que a fin de establecer un marco adecuado para no afectar el crédito público de la nación, evitando que la misma suma probables pagos indebidos, resulta necesario establecer los mecanismos que las Provincias, sus organismos o empresas deberán cumplir para obtener las pertinentes autorizaciones.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 684 del 17 de mayo de 1995.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Determinase que las Provincias, sus organismos o empresas que soliciten la autorización a que se refiere la Resolución MEyOSP N° 1075/93 deberán adjuntar a dicha solicitud la documentación mencionada en el ANEXO I de la presente.

ARTICULO 2°.- La presentación a que se refiere el artículo anterior deberá ser realizada ante la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, Publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 277/95 S.H.

ANEXO I

1) Objeto y destino del financiamiento, indicando en su caso si se trata de la refinanciación de una deuda ya existente.

2) Propuesta de la entidad financiera especificando claramente montos, modalidades de pago y calendario de vencimientos de amortizaciones, intereses comisiones y gastos.

3) Informe del estado de endeudamiento de la provincia, organismo o empresa, adjuntando copia de las planillas anexas al Decreto N° 684 del 17 de mayo de 1995 de los últimos tres (3) meses, de las cuales surja el stock de la deuda a la fecha de la solicitud y el perfil de vencimientos de capital e intereses de la misma.

4) Afectaciones de la Coparticipación Federal de Impuestos (importe o porcentaje comprometido).

5) Otras garantías (importe y porcentaje comprometido).

6) Informe descriptivo del estado de las operaciones acordadas con anterioridad en virtud de la Resolución MEyOSP N° 1075/93, indicando el grado de desembolso de las mismas, así como también el grado de cancelación de las obligaciones contraídas.

**RESOLUCION N° 731/95 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 21 DIC 1995

VISTO el título III de la Ley N° 24.156 y la Resolución N° 1075 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 23 de setiembre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que durante estos últimos años el Gobierno Nacional ha realizado operaciones de crédito público en los mercados financieros internacionales, y que ello ha significado una reducción en el costo de financiamiento del TESORO NACIONAL.

Que la captación de los recursos en el mercado financiero internacional, en aquellos casos en que los justifique, debe ajustarse a una normativa estándar para evitar efectos negativos en cuanto a costos, a cuyo efecto la Ley N° 24.156 ha establecido el sistema de crédito público.

Que en consecuencia y a efectos de preservar el crédito público, resulta necesario establecer las características a las que deberán ajustarse las ofertas de financiamiento internacional provenientes de fuentes privadas de crédito, ya sea que las mismas se refieran a títulos o préstamos.

Que las Provincias, sus organismos o empresas se encuentran sujetas a la supervisión del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, respecto de todo acto, contrato, gestión o negociación de créditos a celebrarse por los que se originen obligaciones de pago en moneda extranjera, tal como se establece en la Resolución N° 1075/93 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas en el artículo 19, inciso 13 de la Ley de Ministerios (t.o.1992), modificada por la Ley N° 24.190.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébanse las características mínimas a las que deberán ajustarse las ofertas de financiamiento internacional dirigidas al sector público, provenientes de fuentes privadas de crédito, establecidas en el Anexo como parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- La norma aprobada por el Artículo 1º, será de aplicación a los organismos definidos en el artículo 8º de la Ley N° 24.156 y asimismo se deberá tener en cuenta en las solicitudes que se tramiten de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 1075 de

fecha 23 de Setiembre de 1993 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 731/95 M.E.y O.P.

ANEXO

CARACTERISTICAS DE LAS PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO:

a) El ofrecimiento deberá provenir en forma directa de una o más instituciones financieras de primera línea, las que tendrán que evidenciar un alto grado de solvencia, responsabilidad y capacidad para cumplir con los compromisos que surjan de la oferta. Dicha institución deberá figurar en las compilaciones habituales referidas a las principales instituciones financieras del mundo.

b) Deberá contener los siguientes elementos:

- 1) el oferente/nombre de las instituciones participantes;
- 2) el grado de compromiso de colocación de la emisión, por parte de las entidades financieras que suscriben el ofrecimiento o que encabezarán el consorcio de colocación y/o de los potenciales prestamistas de proveer los fondos;
- 3) la fecha de la oferta y su período de validez;
- 4) la naturaleza de la emisión, el instrumento a ser usado, la garantía u otro tipo de aval requerido y el o los mercados en que serán lanzados;
- 5) el calendario para la concreción del ofrecimiento (fecha de desembolso);
- 6) la moneda y el monto nominal ofertado;
- 7) el plazo, la fecha de vencimiento final, y el sistema y estructura de amortización;
- 8) la tasa de interés aplicable, o el margen con respecto a una tasa de referencia, la periodicidad del pago de los intereses, y si correspondiera, el cupón mínimo;
- 9) las comisiones aplicables en concepto de administración, colocación o venta, así como toda otra comisión, gasto y honorario si lo hubiere;
- 10) la denominación o la forma en que se instrumente la operación;
- 11) las leyes, la jurisdicción y el tratamiento impositivo aplicables.

c) En el caso que las negociaciones de financiamiento no lleguen a ser concluidas de manera satisfactoria para las partes y por lo tanto no sea firmado el correspondiente contrato; las partes no podrán reclamarse recíprocamente suma alguna en concepto de gastos y comisiones.

RESOLUCION N° 413/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 28 JUN 1996

VISTO las Resoluciones N° 992 del EX-MINISTERIO DE ECONOMIA del 15 de Octubre de 1987 y 403 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 24 de Marzo de 1995 y normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 403 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 24 de Marzo de 1995, modificó su similar N° 992 del EX-MINISTERIO DE ECONOMIA del 15 de Octubre de 1987, y designó como autoridad de aplicación del Programa de Conversión de Deuda Pública en Inversiones del Sector Privado a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que asimismo el artículo 3° de la precitada Resolución 403/95 MEYOSP, dispuso que los saldos de los depósitos indisponibles correspondientes al mencionado proyecto serán atendidos, cuando correspondiere su reintegro, mediante la entrega de los títulos previstos en la Ley N° 23.982.

Que la Resolución N° 403/95 MEYOSP determina los mecanismos de conversión a DOLARES ESTADOUNIDENSES de los saldos indisponibles a favor de los Inversores del Programa de Conversión de Deuda Pública en Inversiones del Sector Privado.

Que a tal fin resulta necesario establecer mecanismos precisos para proceder al aludido reintegro.

Que la presente se dicta en virtud de las disposiciones del artículo 2° de la Resolución N° 992/87 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el "Procedimiento para el reintegro de los saldos de los depósitos indisponibles correspondientes a los proyectos del Programa de Conversión de Deuda Pública Externa en Inversiones del Sector Privado", que se adjunta como Anexo, y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a dictar las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas a que hubiere lugar.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 413/96 S.H.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL REINTEGRO DE LOS SALDOS DE LOS DEPOSITOS INDISPONIBLES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EN INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO

- 1.- La DIRECCION DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, recepcionará las solicitudes de reintegro que presenten los inversores del Programa de Conversión de Deuda Pública Externa en Inversiones del Sector Privado.
- 2.- Los responsables del proyecto deberán haber presentado en tiempo y forma la documentación señalada en el apartado d) del artículo 4º de la Resolución N° 403/95 MEYOSP.
- 3.- La citada Dirección evaluará la información recepcionada, conforme los puntos 1 y 2 precedentes y la remitirá con opinión fundada a la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, para que ésta determine, en función de la normativa vigente y los antecedentes con que cuente, la procedencia del reintegro.
- 4.- Una vez efectuado el dictamen, la citada Asesoría Jurídica devolverá a la Dirección remitente los actuados.
- 5.- Con el dictamen aprobatorio de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la DIRECCION DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO, se solicitará al Sr. Secretario de Hacienda la pertinente autorización para el pago del reintegro conforme los artículos 3º y 9º de la Resolución N° 403/95 MEYOSP.
- 6.- Con la conformidad del Sr. Secretario de Hacienda la DIRECCION DE OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO, procederá a:
 - 6.1.- Confeccionar el formulario "Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada", previsto en la Resolución N° 1463/91 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

6.2.- Citar en forma fehaciente a los acreedores, a fin que concurran a la DIRECCION DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO, a suscribir el Acta de Renuncia y el formulario citado en 6.1.

7.- Una vez cumplimentado el punto 6.2. la DIRECCION DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO procederá a:

7.1.- Suscribir el formulario "Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada", en el casillero de Firma de la Liquidación y Requerimiento de Pago.

7.2 Remitir las actuaciones al Sr. Subsecretario de Financiamiento, para su conformidad y firma del formulario "Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada", en el casillero de Firma de la Liquidación y Requerimiento de Pago.

7.3 Remitir las actuaciones a la UNIDAD DE CONSOLIDACION DE LA DEUDA PUBLICA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, para su intervención y entrega de los títulos a través de la Caja de Valores S.A..

RESOLUCION N° 404/99 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 9 AGO 1999

VISTO el Expediente N° 080-003913/99 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley N° 24.156, la Ley N° 25.064 y el Decreto N° 2666 de fecha 30 de diciembre de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 59 de la Ley N° 24.156 "Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional" establece que ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera.

Que el Decreto N° 2666/92 reglamenta en forma parcial la ley citada, y en especial, en su artículo 6° determina que la dirección y coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera en los términos del artículo 5° de la Ley, estará a cargo de la SECRETARIA DE HACIENDA, asistida por las SUBSECRETARIAS DE PRESUPUESTO y de FINANCIAMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que el artículo 68 de la Ley N° 24.156 estipula que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO será el órgano rector del Sistema de Crédito Público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público.

Que el artículo 69 de la ley citada en el considerando anterior, determina la competencia de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, y en su inciso d) establece que dicha oficina tendrá competencia para tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público, en todo el ámbito del sector público nacional.

Que es necesario fijar la forma y oportunidad de las intervenciones de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para lograr las mejores condiciones de financiamiento.

Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha reunido una considerable experiencia en la realización de operaciones de crédito público.

Que las operaciones mencionadas en el considerando anterior constituyen puntos de referencia, tanto en términos de costo, como de condiciones contractuales.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto y a fin de reglamentar los procedimientos de emisión y colocación de empréstitos, así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos de las entidades del sector público nacional, se considera conveniente el dictado de la presente.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Establécese que las solicitudes de autorización previstas en el artículo 59 de la Ley Nº 24.156, deberán ser presentadas a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de esta Secretaría del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, conforme el artículo 69 inciso d) de la mencionada ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 de la Ley Nº 25.064 cuando se trate de operaciones de crédito público con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte, o con otras instituciones financieras públicas o privadas del país o del exterior. Las solicitudes mencionadas deberán presentarse con una antelación mínima de VEINTE (20) días respecto de la fecha de inicio de los trámites de financiación o de la fecha en la cual se den a conocer pliegos de licitación que incluyan financiación que exceda el ejercicio fiscal en que se formule.

ARTICULO 2º.- Establécese que las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público deberán contener todas las condiciones sobre las cuales se planea iniciar el pedido de fondos o las que se planean incluir en el pliego de licitación.

ARTICULO 3º.- La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de esta Secretaría del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS podrá requerir a las entidades solicitantes los datos adicionales que a su criterio sean necesarios a los fines de realizar su correcta evaluación.

ARTICULO 4º.- Determinase un plazo de QUINCE (15) días, a contar desde la presentación de la solicitud o de la fecha de recepción de la información adicional en caso de haber sido requerida, para que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS proceda a elevar con opinión fundada a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO del MINISTERIO de ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS las solicitudes de autorización de las operaciones de financiamiento que realicen las entidades del sector público nacional.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 404/99 S.H.

RESOLUCION N° 101/00 del Ministerio de Economía

BUENOS AIRES, 18 FEB 2000

VISTO el Régimen de Consolidación de la Deuda Pública y otros pasivos del ESTADO NACIONAL establecido a partir de la Ley N° 23.982, sus complementarias y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que el régimen mencionado en el VISTO está comprendido por Leyes, Decretos y Resoluciones, que se establecieron para posibilitar la regularización y cancelación de la deuda consolidada, con la mayor celeridad posible, con los medios allí establecidos.

Que el artículo 9° del Decreto N° 2140 del 10 de octubre de 1991 dispone que la Autoridad de aplicación deberá establecer las condiciones a que deberán ajustarse los organismos comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 23.982 para formular sus requerimientos de pago.

Que de acuerdo al límite establecido por el artículo 51 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), el 30 de junio de 1995 caducaron los derechos y prescribieron las acciones para peticionar créditos contra el ESTADO NACIONAL o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley N° 23.982 de causa o título anterior al 1° de abril de 1991.

Que de acuerdo a ello, es posible conocer la cantidad de reclamos iniciados que aún se encuentran en litigio tanto en sede administrativa como judicial y que podrían derivar en sentencias o resoluciones contra el ESTADO NACIONAL.

Que a partir de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 1998, la colocación de instrumentos de la deuda pública en el marco del Régimen de Consolidación de deudas, se encuentra limitada a los valores nominales presupuestados para el ejercicio vigente.

Que a los fines de realizar las previsiones presupuestarias correspondientes para los ejercicios futuros, resulta pertinente que los organismos comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 23.982 informen periódicamente el estado de situación de los trámites pendientes de cancelación.

Que resulta necesario, para el seguimiento particularizado del trámite, dictar instrucciones a los organismos involucrados tendientes a instrumentar un registro informático centralizador de datos, que permita realizar el seguimiento en tiempo real de los expedientes en trámite y pendientes de pago, originados por reclamos en el marco del régimen antes mencionado.

Que en ese sentido la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION en el Proyecto de Informe sobre deudas reclamadas bajo el régimen de la Ley N° 23.982 al 31

de julio de 1998, remitido a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO mediante Nota GGDP N° 163 de fecha 19 de julio de 1999, Expediente N° 173- 000829/99 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ha recomendado arbitrar las medidas al alcance de cada Organismo, tendientes a instrumentar un registro informático centralizador de datos, actualizable periódicamente, de los expedientes iniciados, en trámite, pagados y pendientes de pago, originados en el cobro de deudas consolidadas o que su cancelación tramita según lo dispuesto por la Ley N° 23.982 y normas reglamentarias.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo prescripto en el artículo 36 del Decreto N° 2140 del 10 de octubre de 1991 y el artículo 9° del Decreto N° 211 del 24 de enero de 1992, la facultad de dictar normas aclaratorias, interpretativas o complementarias recae en este Ministerio.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Instrúyase a los organismos comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 23.982 a instrumentar un registro informático centralizador de datos, actualizable periódicamente, de los expedientes iniciados, en litigio, en trámite, pagados y pendientes de pago, originados en el cobro de deudas consolidadas

o que su cancelación tramita según lo dispuesto por las Leyes N° 23.982, N° 24.043, N° 24.411, N° 24.070 y el artículo 60 de la Ley N° 11.672 (t.o. 1999), los Decretos N° 2140 del 10 de octubre 1991, N° 211 del 24 de enero 1992 y N° 483 del 20 de septiembre de 1995, y otros pasivos del ESTADO NACIONAL que se cancelen con los medios de pago creados por la Ley N° 23.982.

ARTICULO 2°.- Establécese que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS de este Ministerio será la encargada de definir las características del registro informático a que se refiere el artículo 1° de la presente resolución.

ARTICULO 3°.- Establécese como fecha límite para el cumplimiento de lo resuelto en el artículo 1° de la presente resolución, el 30 de abril del año 2000.

ARTICULO 4°.- La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS de este Ministerio queda facultada para dictar las normas aclaratorias, interpretativas o complementarias que requiera la presente resolución.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION N° 101/00

IV. B. - Mercado Local de Deuda Pública

.....

**DECRETO N° 1363/94 (La presente norma fue derogada por el Dto.
N° 1344/07)**

BUENOS AIRES, 10 AGO 1994

VISTO los artículos 57, 74, 82 y concordantes de la Ley N° 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, y

CONSIDERANDO:

Que la emisión de instrumentos financieros de corto plazo fortalecerá el desarrollo del mercado de capitales local y permitirá atender apropiadamente deficiencias transitorias de caja del TESORO NACIONAL.

Que la Ley N° 24.156, en sus artículos 74 inc. f), 82 y otros concordantes prevé la emisión de Letras del Tesoro como uno de los mecanismos idóneos para atender los referidos desequilibrios, dentro de los márgenes que especifica y oportunamente fijen las respectivas leyes de PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para cada ejercicio fiscal, facultando para ello a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para la emisión de tales instrumentos.

Que el artículo 57 inciso b) de la misma Ley establece que las operaciones de crédito público incluyen la emisión de Letras del Tesoro, cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero de su emisión.

Que cada ejercicio fiscal la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL establecerá el monto máximo que podrá alcanzar la deuda del Tesoro a instrumentarse con emisiones de Letras del Tesoro en el marco de lo establecido en los artículos 74 inciso f) y 82 de la Ley N° 24.156.

Que el artículo 36 bis de la Ley 23.576 y sus modificatorias establece el tratamiento impositivo a aplicar a los instrumentos crediticios que revisten las características de TITULOS PUBLICOS.

Que el artículo 4º, de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (T.O. 1994) en su último párrafo, estipula que deberán preverse los créditos necesarios para atender los gastos e intereses de esas emisiones en la JURISDICCION SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.

Que de acuerdo al artículo 16 de la misma Ley 11.672, y conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 16.432 modificada por el artículo 7º de la Ley N° 20.548, el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado a pactar prórroga de

jurisdicción nacional para obligaciones a ser colocadas en el exterior, sometiendo sus eventuales controversias a tribunales y/o árbitros extranjeros.

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 4º y 16 de la Ley Nº 11.672 (t. o. 1994), y de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el artículo 86, inciso 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA

ARTICULO 1º.- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a disponer, por intermedio de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la emisión y colocación de instrumentos financieros denominados LETRAS DEL TESORO, en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULOS DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL de que se trate, en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos Nros. 57 inciso b) y 82 de la Ley Nº 24.156.

ARTICULO 2º.- Autorízase la inclusión, en los contratos que suscriba la REPUBLICA ARGENTINA por operaciones vinculadas a la emisión de los instrumentos mencionados en el artículo primero del Decreto presente, y siempre que los mismos sean colocados en el exterior, de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales de New York, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y a la renuncia a oponer defensa de la inmunidad soberana, debiendo preverse la inembargabilidad con respecto a:

a) Los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad dentro del marco de la Ley de Convertibilidad, cuyo monto, composición e inversión, se refleja en el Balance General y estado contable del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, elaborado de conformidad con el artículo 5º de la Ley Nº 23.928.

b) Los bienes de dominio público ubicados en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA o bienes que le pertenezcan a la misma y que estén ubicados en su territorio y estén destinados a los fines de un servicio esencial.

ARTICULO 3º.- Los gastos que se originen en la emisión y/o contrataciones relacionada con la emisión de LETRAS DEL TESORO, como así también, los intereses que las mismas devengaren, deberán ser imputados a los créditos previstos en la Jurisdicción 90 -Servicio de la Deuda Pública- en las oportunidades en que aquellos se liquiden a través de las respectivas Ordenes de Pago. Facúltase asimismo, al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en el marco de la reglamentación que éste apruebe, a pactar, reconocer y abonar a los agentes y entidades financieras intervinientes las comisiones por servicios en los términos usuales del mercado.

ARTICULO 4º.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a celebrar todos los acuerdos y/o contratos con entidades financieras oficiales y/o privadas, mercados autoregulados y organizaciones de servicios financieros de

información y compensación de operaciones, etc., del país y/o del exterior que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las operaciones de crédito público y crédito a corto plazo a que se hace referencia en el presente, todo ello en el marco de la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA vigente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1363/94

**RESOLUCION N° 976/94 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 12 AGO 1994

VISTO los artículo Nros. 57 inciso b), 74 inciso f) y 82 de la Ley N° 24.156, el Decreto N° 1.363 de fecha 10 de Agosto de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional contemplan la realización de operaciones de crédito público a través de, emisión de LETRAS DEL TESORO cuyo vencimiento supere ejercicio financiero, así como también autoriza a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a emitir tales instrumentos financieros para cubrir deficiencias estacionales de Caja.

Que los artículos pertinentes de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional del ejercicio fiscal correspondiente fijan los montos máximos autorizados para la emisión de LETRAS DEL TESORO en el marco de lo establecido en la Ley N° 24.156.

Que el artículo 1° del Decreto N° 1.363/94 facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA a disponer por intermedio de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la emisión y colocación de los precitados instrumentos.

Que el Artículo 4° de ese mismo Decreto facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a celebrar todos los acuerdos y/o contratos con entidades financieras oficiales y/o privadas, mercados autoregulados y organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones, etc., del país y/o del exterior, que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las ofertas de colocación de LETRAS DEL TESORO.

Que asimismo resulta conveniente la calificación de los precitados instrumentos por parte de agencias internacionales de rating.

Que el señor MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se encuentra facultado para el dictado de la presente en función de lo dispuesto en el artículo 3° y 4° del Decreto N° 1.363/94.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Facúltase al Sr. Secretario de Hacienda para celebrar todos aquellos contratos de locación de servicios relacionados con la prestación de servicios

informáticos y de comunicaciones indispensables para el óptimo manejo del proceso de oferta y colocación de LETRAS DEL TESORO, y, en general, todos aquellos contratos a que se refiere el artículo 4º del Decreto N° 1.163/94.

ARTICULO 2º.- Facúltase al Sr. Secretario de Hacienda a solicitar la calificación de las LETRAS DEL TESORO por parte de agencias internacionales de rating que ya lo hayan hecho con la Deuda Pública Externa.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 976/94 M.E.y O.S.P.

**DECRETO N° 340/96 (La presente norma fue derogada por el Dto.
N° 1344/07)**

BUENOS AIRES, 1 ABR 1996

VISTO, el Expediente N° 001-001166/96 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley N° 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, y la Ley N° 24.624 de PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el ejercicio fiscal 1996, el Decreto N° 2666 del 29 de diciembre de 1992, el Decreto N° 1363 del 10 de agosto de 1994 y el Decreto N° 1386 del 11 de agosto de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el mercado de Títulos de la Deuda Pública es de sustancial significación dentro del mercado de capitales en todas las economías modernas.

Que resulta conveniente establecer un nuevo régimen para la emisión y colocación de los Títulos de la Deuda Pública, adoptando modalidades modernas que optimicen la transparencia, seguridad y liquidez en las transacciones del mercado, así como para la liquidación eficiente de las operaciones, coadyuvando al fortalecimiento y al mayor desarrollo del mercado de capitales argentino.

Que, asimismo, se entiende conveniente anunciar al comienzo de cada ejercicio fiscal y una vez determinada la política financiera del Gobierno Nacional, un cronograma que fije el monto global a colocar en este mercado y las fechas en las que se realizarán las licitaciones.

Que, atento a que el objetivo del nuevo sistema es lograr la difusión entre los inversores locales e internacionales de los Títulos de la Deuda Pública que se emitan a partir del presente, sus pautas de funcionamiento deben estar al nivel de los principales mercados de Títulos de Deuda Pública del mundo.

Que a efectos de alcanzar los objetivos señalados resulta conveniente incorporar la figura de Creadores de Mercado, con los derechos y obligaciones que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tomando como base los parámetros existentes en los mercados más desarrollados.

Que dicha figura involucra a los principales participantes del mercado de Deuda Pública y se enmarca en un conjunto de derechos y obligaciones mutuas entre los mismos y la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que la decisión de postularse como Creadores de Mercado, a fin de participar en el Mercado de Deuda Pública, será de carácter voluntario y privativo de cada entidad.

Que en este nuevo contexto, y en atención al propósito enunciado, resulta conveniente otorgar al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, o a quien la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS designe, participación en el registro de estos títulos que se emitan en forma escritural y en la liquidación de las operaciones, sin que ello signifique otorgar financiamiento al Tesoro, ni a ninguno de los participantes por las operaciones que se realicen.

Que la emisión de INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO en forma escritural resulta, no sólo más económica para el Tesoro Nacional, sino que facilitará la tenencia de los mismos por el público inversor y su negociación en el mercado secundario, contribuyendo a una mejor financiación del Sector Público.

Que en todos los casos, la negociación de estos títulos en el mercado secundario, se realizará a través de personas autorizadas a actuar en la oferta pública de títulos valores, en el ámbito de mercados de valores y mercados autorregulados, que operan dentro del marco de la Ley Nº 17.811.

Que el artículo 7º de la Ley Nº 24.624, sustitutivo del artículo 46 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995), faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese.

Que el artículo 4º de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995) en su último párrafo estipula que deberán preverse los créditos necesarios para atender los gastos e intereses de las emisiones de Letras del Tesoro u otro papel de características similares que emita el Tesoro Nacional en la JURISDICCION SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.

Que el artículo 1º del Decreto Nº 1363/94, facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a disponer por intermedio de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, la emisión y colocación de LETRAS DEL TESORO por hasta las sumas estipuladas en la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL del ejercicio fiscal de que se trate, en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 57 inciso b) y 82 de la Ley Nº 24.156.

Que el reglamento parcial Nº 1 de la Ley Nº 24.156, aprobado por el Decreto Nº 2.666/92, designó a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, como órgano de dirección y coordinación de los sistemas que integran la administración financiera nacional, entre los que se encuentran el sistema de Crédito Público.

Que por lo expuesto y en tal sentido, resulta necesario dictar las normas complementarias de las disposiciones contenidas en el artículo 57 incisos a) y b), y el artículo 82 de la Ley Nº 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS

SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, y el artículo 7º de la Ley Nº 24.624 de PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

Que el presente se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Establécese un sistema para la emisión, colocación, negociación y liquidación de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) que se destinen al mercado local.

ARTICULO 2º.- Los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) emitidos en el marco de este Decreto, serán las Letras del Tesoro que incluya en sus alcances la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y los Bonos de Mediano y Largo Plazo, de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 57, incisos a) y b), y el artículo 82, de la Ley Nº 24.156.

Los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) serán representados en forma escritural y registrados, mediante la apertura de cuentas en el registro que a esos efectos llevará la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, o quien aquella designe.

ARTICULO 3º.- El monto global de colocación estimado y las fechas de licitación previstas de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP), serán dados a conocer a través de un cronograma dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la publicación del presente en el Boletín Oficial, para las colocaciones que se realicen dentro del ejercicio fiscal en curso, y dentro del mismo plazo, a partir de la fecha de promulgación de la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate, para las sucesivas.

ARTICULO 4º.- La colocación de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) se realizará por licitación pública. Cuando circunstancias especiales así lo indiquen, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS podrá autorizar colocaciones por suscripción directa o por licitación privada.

Los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) estarán denominados en pesos o en moneda extranjera, pudiendo ser instrumentos a tasa adelantada o vencida, fija o flotante, pudiendo utilizarse otras estructuras financieras usuales en los mercados locales o internacionales.

Adicionalmente, podrán realizarse operaciones de administración de pasivos, tales como: canjes, compra y/o venta de instrumentos, operaciones de pase y cualquier otra transacción utilizada en los mercados, en el marco del artículo 46 de la Ley

Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995), o de la norma vigente al momento de concertarse las operaciones mencionadas.

En el caso de las licitaciones públicas, las condiciones de las mismas serán dadas a conocer al momento de disponerse el llamado a licitación de cada instrumento.

ARTICULO 5º.- Institúyese la figura de "Creadores de Mercado" cuyo objetivo principal será el de participar significativamente en la colocación primaria y en la negociación secundaria, quedando facultada la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a establecer los requisitos, derechos y obligaciones en la reglamentación que se dicte a tales efectos.

ARTICULO 6º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, podrá instruir al agente de registro la apertura de cuentas separadas de los cupones de renta y amortización de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) que se emitan, a fin de que estos puedan negociarse individualmente en el mercado secundario. Asimismo, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, podrá autorizar la negociación de estos instrumentos a partir del anuncio del llamado a licitación y hasta la fecha de liquidación, cuando la colocación se realice por licitación pública o privada.

ARTICULO 7º.- Los gastos que se originen en la emisión y/o contrataciones relacionadas con la emisión de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP), como así también los intereses que los mismos devenguen, serán imputados a los créditos previstos en la jurisdicción 90 -Servicio de la Deuda Pública -, en las oportunidades en que aquellos se liquiden a través de las respectivas Ordenes de Pago.

ARTICULO 8º.- EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o quien la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS designe, tendrá a su cargo la liquidación de las operaciones con los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) que realicen los intermediarios, mediante las respectivas transferencias en las cuentas de registro de los títulos escriturales, y en las cuentas de efectivo de los intermediarios abiertas a tales efectos. A estos fines, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o quien la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS designe, podrá abrir cuentas a nombre de:

- a) los intermediarios autorizados a actuar en la oferta pública de los títulos valores y/o de los mercados de valores y otros mercados autorregulados autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES;
- b) depositarios institucionales locales o internacionales o;
- c) toda aquella institución a la que, a juicio de los organismos mencionados, resulte conveniente dar participación.

ARTICULO 9º.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a:

- a) emitir y colocar los instrumentos financieros definidos en el artículo 57, inciso a) de la Ley Nº 24.156, en los términos, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA

ADMINISTRACION NACIONAL del ejercicio fiscal de que se trate, entre los que se encuentran los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) para el mercado local;

b) celebrar todos los acuerdos o contratos con entidades financieras oficiales o privadas, mercados autorregulados y organizaciones de servicios de información y compensación de operaciones financieras, o cualquier otra persona física o jurídica del país o del exterior, que resulten necesarios para la implementación y desarrollo, de las operaciones relacionadas con los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (IEP) a que se hace referencia en el presente Decreto;

c) pactar, reconocer y abonar a los agentes y entidades financieras intervinientes, las comisiones eventuales por servicios en los términos usuales del mercado.

ARTICULO 10.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, será la autoridad de aplicación e interpretación del presente Decreto, quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que fueren necesarias.

ARTICULO 11.- Las disposiciones del presente Decreto comenzarán a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 340/96

**RESOLUCION 238/96 de la Secretaría de Hacienda. Texto Ordenado 1999.
Aprobado por la Disposición N° 16/99 de la Subsecret. de Financiamiento ***

BUENOS AIRES, 8 ABR 1996

VISTO, la Ley N° 24.156 de "Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional" y los Decretos N° 872 del 20 de diciembre de 1995 y el N° 340 del 1° de abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 340/96, sentó las bases para la organización de un sistema de emisión, colocación, negociación y liquidación de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) que se emitan conforme lo establecido en el artículo 57 incisos a) y b) y el artículo 82 de la Ley N° 24.156.

Que el artículo 5° del Decreto mencionado en el párrafo precedente instituyó la figura de los "Creadores de Mercado" con el objeto de que éste participe significativamente en la colocación primaria y la negociación secundaria de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.), al tiempo que facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SECRETARIA DE HACIENDA a fijar los requisitos, derechos y obligaciones de dichos "Creadores de Mercado".

Que la existencia de los "Creadores de Mercado" contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado de capitales doméstico y al cumplimiento de los planes de financiamiento del Tesoro Nacional.

Que la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO tiene entre sus objetivos ejecutar las políticas y medidas relativas al financiamiento interno y externo del ESTADO NACIONAL de acuerdo a lo establecido en el Decreto 872/95.

Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO es, en virtud de las disposiciones del artículo 68 de la Ley N° 24.156, el órgano rector del Sistema de Crédito Público, con la competencia que establece el artículo 69 de la Ley citada.

Que entre las facultades de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO se encuentra la de normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos de todo el ámbito del Sector Público Nacional.

Que resulta conveniente en el marco de dichas facultades dar intervención a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, a fin de que analice el cumplimiento de los requisitos y obligaciones.

* La Disposición N° 16/99 de la Subsecretaría de Financiamiento (15/9/99 - Boletín Oficial del 20/9/99), actualiza y ordena la Resolución N° 238/96 de la Secretaría de Hacienda. Los artículos de la Resolución N° 238/99 S.H. se presentan con el texto incorporado por la Disposición N° 16/99 de la S.S. F..

Que los Intermediarios Autorizados a actuar en la oferta pública de títulos valores ("Intermediarios Autorizados") que adquieran la condición de "Creadores de Mercado" deberán observar, conforme a lo dispuesto en la presente Resolución.

Que, para el primer ejercicio y dada la inexistencia de estos instrumentos, se entiende conveniente que los "Creadores de Mercado" sean designados tomando en cuenta su participación en el mercado primario y en el mercado secundario de toda la Deuda Pública, así como la asistencia brindada a la SECRETARIA DE HACIENDA en el diseño de esta nueva organización de mercado.

Que, en el futuro, se establecerá un criterio de evaluación objetivo que pondere la participación de cada entidad en el mercado primario y secundario de estos instrumentos de endeudamiento público y ordene de mayor a menor la participación de las entidades para seleccionar las de mayor participación que soliciten ser "Creadores de Mercado". Dicho criterio será informado dentro de los 90 días de publicada la presente Resolución en el Boletín Oficial.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10º del Decreto Nº 340/96.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Se considerarán "Creadores de Mercado" a los "Intermediarios Autorizados" conforme lo establece el artículo 6º incisos c) o d) de la Ley Nº 17.811, que acepten y cumplan los compromisos relacionados con la emisión y colocación de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) y demás requisitos establecidos en la presente Resolución. La nómina inicial de "Creadores de Mercado" será definida por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO tomando en cuenta las solicitudes recibidas y la participación de los "Intermediarios Autorizados" en el mercado primario y en el mercado secundario durante el año 1995, así como la asistencia brindada a la SECRETARIA DE HACIENDA en el diseño de esta nueva organización de mercado. En el plazo de NOVENTA (90) días de publicada la presente Resolución para el corriente ejercicio fiscal y hasta NOVENTA (90) días posteriores a la designación de la nueva nómina de Creadores de Mercado para el período de que se trate, la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO informará los criterios por los cuales se evaluará el desempeño de los "Intermediarios Autorizados" a efectos de integrar futuras nóminas.

ARTICULO 2º.- Los "Creadores de Mercado" deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Estar inscriptos en el registro que la COMISION NACIONAL DE VALORES lleve conforme lo establece el artículo 6º incisos c) o d) de la Ley Nº 17.811.
- b) Contar con un patrimonio neto mínimo de PESOS CINCUENTA MILLONES (\$ 50.000.000). En el caso de sucursales o subsidiarias de entidades financieras del exterior que no cumplan con este requisito, y cuyas casas matrices o accionistas controlantes tengan la deuda de largo plazo calificada en los tres grupos de categorías más altas con grado de inversión por al menos una de las Agencias Internacionales comprendidas en la

nómina del punto 6 de la Comunicación “A” 2269 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, podrán computar el patrimonio neto de su casa matriz o accionista controlante, a fin de cumplimentar la exigencia de patrimonio requerida.

c) Contar con equipos de venta especializados en títulos públicos radicados en el país.

d) Poseer calidad de recursos técnicos y humanos apropiados para procesar eficientemente y con precisión las transacciones que realicen tanto por cuenta propia como de terceros.

Los “Creadores de Mercado” deberán informar a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO cualquier evento que afecte el cumplimiento de los requisitos enumerados en el presente artículo.

(Fuentes: Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 artículo 2º, modificado por la resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 artículo 2º).

ARTICULO 3º¹. - El reconocimiento de la condición de “Creador de Mercado”, salvo los casos previstos en el artículo siguiente, regirá:

- a) Por el plazo de UN (1) año a partir del 1º de abril de cada año, para aquellos Intermediarios Autorizados que hayan cumplido con lo requisitos, derechos y obligaciones previstos en la presente Resolución, durante i) el período comprendido entre el 1º de abril de año calendario anterior hasta el 31 de marzo del año en curso, o ii) desde su nombramiento como Creador de Mercado en Comisión, en los casos previstos en el inciso siguiente.
- b) Por el plazo de SEIS (6) meses a partir de la fecha d nombramiento como Creador de Mercado en Comisión para aquellos Intermediarios Autorizados que, conforme el artículo 7º de la presente Resolución, manifiesten ante la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO su voluntad de incorporarse conforme los requisitos, derechos y obligaciones de la presente Resolución. En estos casos, el mantenimiento de la condición de Creador de Mercado hasta el 31 de marzo siguiente al nombramiento, estará sujeta al desempeño del Inermediario Autorizado y al cumplimiento de los requisitos, obligaciones y demás disposiciones previstas en la presente Resolución.

Las entidades que conforman la nómina de Creadores de Mercado del período de que se trate, serán evaluadas a fin de establecer su performance mientras dure su condición como tal, conforme lo dispuesto por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO.

ARTICULO 4º.- La condición de “Creador de Mercado” se perderá:

- a) Por pérdida de la condición de “Intermediario Autorizado”.
- b) Por renuncia escrita presentada a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO.
- c) Por decisión de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO y a propuesta de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Resolución u otra causa debidamente fundada. Dicha decisión será comunicada por nota al interesado. Todo “Intermediario Autorizado” que pierda la condición de “Creador de Mercado” bajo los supuestos de los incisos a), b)

¹ Según modificación introducida por la Resolución Conjunta N° 95/01 S.H. y 34/01 S.F.

y c) quedará inhabilitado por un plazo de DOS (2) años para solicitar nuevamente su reconocimiento como tal. En estos casos, el plazo comenzará a regir a partir de la finalización del período de que se trate.

ARTICULO 5º.- Será obligatorio para los “Creadores de Mercado”:

a) Participar significativamente realizando ofertas en las licitaciones de I.E.P. por al menos en un promedio trimestral del NUEVE POR CIENTO (9%) del monto licitado en cada trimestre, en condiciones de mercado².

b) Suscribir en las licitaciones de I.E.P. por lo menos el SEIS POR CIENTO (6%) del monto total anual anunciado. Esta obligación deberá calcularse sobre los montos anunciados a más tardar a comienzos de año³.

c) Participar en las ofertas adicionales convocadas por la SECRETARIA DE HACIENDA, cuando el importe de las adjudicaciones en el primer llamado a la misma de los I.E.P., sea igual o superior al SETENTA POR CIENTO (70%) del monto anunciado. En estos casos cada “Creador de Mercado” deberá presentar una o más ofertas por un monto mínimo total igual al cociente entre la diferencia remanente a colocar y el número de “Creadores de Mercado”. Las ofertas podrán presentarse sin límite alguno en cuanto al rendimiento pretendido y se adjudicarán por el sistema de precios múltiples.

d) Cotizar en todo momento en sus locales de venta, a través de medios electrónicos u otros medios a determinarse, disponibles al público, precios de compra de todos los I.E.P. En los casos que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO determine, los “Creadores de Mercado”, deberán cotizar precios de compra y venta de I.E.P. dentro de márgenes que serán establecidos oportunamente por aquélla. La SECRETARIA DE HACIENDA tendrá acceso permanente a la información de las cotizaciones.

e) Participar en el mercado secundario de I.E.P., por al menos el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,50%) del volumen total negociado de estos instrumentos durante el período de que se trate. Para la medición del volumen negociado, se tomará en consideración el promedio simple de las compras y las ventas.

f) Mantener informada a la SECRETARIA DE HACIENDA en todo lo referente al desenvolvimiento del mercado de Deuda Pública.

ARTICULO 6º⁴.- Los “Creadores de Mercado” podrán en relación a los I.E.P.:

a) Participar en las reuniones previas a los llamados a licitación que convoque la SECRETARIA DE FINANZAS.

b) Participar en las colocaciones por suscripción directa o licitaciones privadas que realice la SECRETARIA DE FINANZAS.

c) Canalizar las operaciones de compra y/o venta de los I.E.P. que realice la SECRETARIA DE FINANZAS.

² Según modificación introducida por la Resolución Conjunta N° 489/00 S.H. y 187/00 S.F.

³ Según modificación introducida por la Resolución Conjunta N° 489/00 S.H. y 187/00 S.F.

⁴ Según las modificaciones introducidas por la Resolución Conjunta N° 26001 S.H. y 84/01 S.F.

d) Solicitar a la SECRETARIA DE FINANZAS hasta el cierre de operaciones del día hábil siguiente de publicado el resultado de la licitación, la suscripción de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) de la relación porcentual existente entre:

a) la suma de los montos adjudicados en la primera vuelta en las TRES (3) últimas licitaciones anteriores a la de la fecha para un mismo plazo moneda y estructura, y b) la suma de los montos anunciados en las mismas, aplicado sobre el monto anunciado en la licitación de que se trate. Las adjudicaciones se realizarán al precio de corte de la licitación. En caso de ausencia de licitaciones previas para un nuevo instrumento, dicho porcentaje será calculado en base a lo adjudicado en la primera vuelta de la licitación de la fecha.

e) Presentar ofertas en el tramo no competitivo de las licitaciones públicas por un monto máximo a ser definido por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO.

ARTICULO 7º⁵. - Los "Intermediarios Autorizados" que deseen obtener su reconocimiento como "Creadores de Mercado" deberán presentar una solicitud, por escrito, en tal sentido ante la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, la que podrá requerir información al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y a la COMISION NACIONAL D VALORES sobre los antecedentes del solicitante, los recursos técnicos con los que cuente y de corresponder, su participación accionaria mayoritaria respecto de otro "Intermediario Autorizado". La SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, evaluará las solicitudes recibidas y de no existir objeciones, las elevará a la SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE PRESTE SU CONFORMIDAD. La SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, comunicará por nota, al interesado y al resto de los Creadores de Mercado, el otorgamiento de la condición de "Creador de Mercado".

ARTICULO 8º.- La SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO será la autoridad de aplicación e interpretación de la presente, quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias de la presente Resolución.

RESOLUCION Nº 238/96 S.H. (t.o. 1999)

⁵ Según las modificaciones introducidas por la Resolución Conjunta Nº 95/01 S.H. y 34/01 S.F.

RESOLUCION 241/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 11 ABR 1996

VISTO, el Decreto Nº 340 del 1º de abril de 1996, el Decreto Nº 1363 del 10 de agosto de 1994, y la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE HACIENDA y la EX-SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS Nº 515 Y 219 del 16 de noviembre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º del Decreto Nº 340/96 se estableció un sistema para la emisión, colocación, liquidación y negociación de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO que se emitan para el mercado local.

Que el artículo 2º del Decreto mencionado en el párrafo precedente, estableció que los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO a emitirse serán Letras del Tesoro y Bonos de Mediano y Largo Plazo, tal como se definen en el artículo 57 incisos a) y b) y el artículo 82 de la Ley Nº 24.156.

Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1363/94, se facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA, a disponer por intermedio de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, la emisión y colocación de LETRAS DEL TESORO por hasta las sumas estipuladas en la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL del ejercicio fiscal de que se trate.

Que asimismo, el Decreto Nº 340/96 en su artículo 9º inciso a), facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA, a emitir y colocar los instrumentos a que hace referencia en el artículo 57 inciso a) de la Ley Nº 24.156, por hasta las sumas estipuladas en la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULOS DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL del ejercicio fiscal de que se trate, entre los que se encuentran los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO.

Que por el artículo 2º de la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE HACIENDA y la EX-SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS Nº 515/94 y 219/94, se aprobaron las normas de procedimiento para la emisión, colocación y registro de las Letras del Tesoro.

Que asimismo por el artículo 3º de la citada Resolución se aprobaron las bases para la suscripción, adjudicación y liquidación de las Letras del Tesoro.

Que en este nuevo contexto resulta indispensable, establecer las bases para la suscripción y adjudicación de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, entre los que se encuentran las Letras del Tesoro, y demás aspectos vinculados al proceso de emisión, colocación, liquidación y registro, de estos instrumentos en el mercado local, de manera de crear un cuerpo normativo único y uniforme.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley N° 24.156 y el artículo 10 del Decreto N° 340/96.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE HACIENDA y de la EX-SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS N° 515/94 y 219/94, a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

ARTICULO 2º.- Apruébanse las normas de procedimiento para la emisión, colocación, liquidación y registro de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, entre los que se encuentran las Letras del Tesoro, que como Anexo A forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Apruébanse las condiciones para la suscripción y adjudicación de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, entre los que se encuentran las Letras del Tesoro, que como Anexo B forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 241/96 S.H.

ANEXO I

I) PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION Y COLOCACION DE LETRAS DEL TESORO:⁶

1. — La Tesorería General de la Nación coordinará con la Subsecretaría de Financiamiento, las acciones para la emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo destino sea cubrir necesidades de financiamiento y realizar operaciones de administración de pasivos tales como compra y venta de instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados.
2. — La Subsecretaría de Financiamiento, a través de la Oficina Nacional de Crédito Público procederá a analizar y evaluar los términos y condiciones financieras, para la emisión y colocación de Letras del Tesoro.
3. — Para cada una de las licitaciones:

⁶ Anexo I: según las modificaciones introducidas por las Resoluciones Conjuntas Nros. 348/00 S.H. - 129/00 S.F. y 563/00 S.H. – 212/00 S.F.

3.1. — La Oficina Nacional de Crédito Público remitirá a la Subsecretaría de Financiamiento, una propuesta con las características de la emisión y colocación de las Letras del Tesoro para su intervención. Dicha propuesta contendrá como mínimo la siguiente información:

1) Condiciones para la emisión / licitación:

Monto

Moneda

Tipo de instrumento

Plazo

Amortización

Denominación mínima del instrumento

Negociación

Comisiones

2) Régimen de colocación:

a) Licitación Pública:

Fecha del llamado a licitación

Fecha y horario límite de recepción de ofertas (1º y 2º llamado)

Fecha de liquidación

Definición del sistema de adjudicación

Montos máximos para los Creadores de Mercado y agentes ofertados en el Tramo no Competitivo.

b) Suscripción Directa:

Precio/tasa de descuento

Fecha y plazo para la liquidación de la operación

3) Detalle de los márgenes de endeudamiento contra los cuales se efectuará la colocación, incluyendo la correspondiente autorización en el caso de las Letras del Tesoro consideradas como operaciones de Crédito Público en los términos del artículo 57 y 60 de la Ley N° 24. 156.

3.2 — La Subsecretaría de Financiamiento analiza la propuesta y de no mediar objeciones la conforma y la remite:

a) en el caso de Letras del Tesoro emitidas en el marco del artículo 82 de la Ley 24.156, a la Secretaría de Hacienda para su aprobación y posterior remisión a la Tesorería General de la Nación para que disponga su emisión por parte del Tesorero o Subtesorero General de la Nación, al tiempo que la Oficina Nacional de Crédito Público, procederá a efectuar el correspondiente llamado a licitación.

b) en el caso de las Letras del Tesoro emitidas en el marco del artículo 57 y 60 de la Ley N° 24.156, a la Oficina Nacional de Crédito Público para que efectúe el correspondiente llamado a licitación.

4. — La norma de la emisión de las Letras del Tesoro será difundida a través de su publicación en el Boletín Oficial. Asimismo, la Tesorería General de la Nación solicitará la cotización en las Bolsas y Mercados de Valores, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Nacional de Crédito Público, de cada una de las Letras del Tesoro.

5. — BASES PARA LA COLOCACION.

5.1. — BASES PARA LA COLOCACION POR LICITACION PUBLICA:

5.1.1. — La Oficina Nacional de Crédito Público procederá a llamar a licitación a través de un Comunicado de Prensa.

5.1.2. — La Oficina Nacional de Crédito Público recibirá las propuestas, procederá a su apertura y efectuará un ordenamiento por tasa de descuento. A tales efectos dará intervención a la Auditoría Interna del MINISTERIO DE ECONOMIA.

5.1.3. — La Oficina Nacional de Crédito Público suministrará los elementos de análisis que le permitan a la Subsecretaría de Financiamiento o a quien ésta designe, decidir la tasa de corte para la adjudicación. Asimismo, elabora el listado de preadjudicación detallando los importes en valores nominales y efectivos a ser colocados por cada Intermediario Autorizado.

5.1.4. — La Oficina Nacional de Crédito Público comunicará a través de la red de comunicaciones provista por el M.A.E., u otros medios a determinarse, los resultados correspondientes al primer llamado a licitación, pudiendo ser publicados simultáneamente por otros medios.

5.1.5. — La Oficina Nacional de Crédito Público convocará a una segunda vuelta exclusivamente entre los Creadores de Mercado, en los términos previstos en el artículo 5º inciso c) y el artículo 6º inciso d) de la Resolución S.H. Nº 238/96; debiendo procederse conforme lo descripto en los puntos 5.1.2. y 5.1.3. precedentes.

5.1.6. — Posteriormente procederá a elaborar el resultado definitivo de la adjudicación y dará intervención a la Auditoría Interna del MINISTERIO DE ECONOMIA.

5.1.7. — La Secretaría de Finanzas, o la Subsecretaría de Financiamiento o quien alguna de ellas designe, conformará la adjudicación para su posterior envío a la Tesorería General de la Nación. Los correspondientes Certificados Globales serán intervenidos con la firma de:

a) en el caso de las Letras del Tesoro emitidas conforme el monto autorizado a la Tesorería General de la Nación para hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refiere el artículo 82 de la Ley Nº 24.156, el Tesorero o Subtesorero General de la Nación y/o los funcionarios de la Tesorería General de la Nación autorizados ante el Banco Central de la República Argentina.

b) en el caso de las Letras del Tesoro emitidas en el marco del artículo 57 y 60 de la Ley Nº 24.156, los funcionarios autorizados en la correspondiente norma de emisión.

5.1.8. — La Oficina Nacional de Crédito Público, comunicará el resultado de la licitación dentro del mismo día de realizada aquélla a través de la red de comunicaciones provista por el MAE, u otros medios a determinarse. Asimismo, dará a conocer públicamente el resultado final de la licitación.

5.1.9. — La documentación quedará en poder de la Tesorería General de la Nación o de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, según corresponda, para el control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.

5.2. — BASES PARA LA COLOCACION POR SUSCRIPCION DIRECTA: A los fines de efectuar colocaciones de Letras del Tesoro por suscripción directa.

a) en el caso de las Letras del Tesoro emitidas conforme el monto autorizado a la Tesorería General de la Nación para hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refiere el artículo 82 de la Ley N° 24.156; la Secretaría de Hacienda analiza la propuesta citada en 3.1 y de no mediar objeciones instruye a la Tesorería General de la Nación a disponer la emisión y colocación, con la conformidad del Tesorero o Subtesorero General de la Nación.

b) en el caso de las Letras del Tesoro emitidas en el marco del artículo 57 y 60 de la Ley N° 24.156, la Tesorería General de la Nación procederá a efectivizar la colocación con la conformidad de los funcionarios autorizados en la correspondiente norma de emisión.

II) PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE OPERACIONES VINCULADAS A LA COLOCACION DE LETRAS DEL TESORO, ATENCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SU REGISTRACION.

1. — La Tesorería General de la Nación en base al listado conformado al que hace referencia los puntos 5.1.7 y 5.2 del procedimiento I del presente Anexo, procederá a remitir al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA al día siguiente de la segunda vuelta de la licitación (T+2; siendo T el día de la licitación) los Certificados Globales a nombre de ese Banco y los listados conteniendo la siguiente información:

— Fecha de la licitación

— Fecha de liquidación

— Instrumento y número de ISIN

— Denominación de la entidad

— N° de cuenta del Intermediario Autorizado en la CENTRAL DE REGISTRO LIQUIDACIONES (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, donde se acreditarán las Letras del Tesoro.

— Importe en valor efectivo:

a) que será debitado de la cuenta de efectivo del Intermediario Autorizado radicada en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, cuando la liquidación se realice en Pesos.

b) que será acreditado en la Cuenta del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA N° 101-WA-384771000 en la UNION DE BANCOS SUIZOS A.G., sucursal Nueva York, Referencia Crédito: Licitación Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.), con indicación del Intermediario Autorizado pagador, cuando la liquidación se realice en Dólares Estadounidenses.

— Importe en valor nominal que será acreditado en la Cuenta de Registro del Intermediario Autorizado.

— Monto total en valor efectivo de la adjudicación por moneda de denominación

2. — El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA efectuará la liquidación de las operaciones a las DOCE HORAS de Buenos Aires (12 HS.) del tercer día hábil de la licitación (T+3), por los montos a ser acreditados en la cuenta del Tesoro Nacional. Simultáneamente procederá a acreditar los valores nominales equivalentes de los instrumentos adjudicados en las Cuentas de Registro de los Intermediarios Autorizados.

3. — La Tesorería General de la Nación en base al resultado de la colocación dispuesta en el punto I, procederá a registrar el ingreso de las Letras del Tesoro mediante la confección de los formularios de ingresos presupuestarios y/o extrapresupuestarios correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación.

4. — Al vencimiento de las Letras del Tesoro la Oficina Nacional de Crédito Público gestionará la liquidación de los servicios financieros para lo cual procederá a tramitar la emisión de los respectivos formularios de pago por el importe del capital, intereses y demás gastos que irrogue la operación como así también la respectiva nota de pago.

En caso de procederse a la renovación de una Letra del Tesoro colocada por suscripción directa, situación que deberá ser comunicada con una antelación mínima de cinco días hábiles, y que no implique movimiento de fondos, procederá a la desafectación de los formularios de pago junto con la anulación de la instrucción de pago, procediendo a registrar la cancelación de la misma mediante la emisión de formularios de regularización.

5.— La Tesorería General de la Nación en base a los formularios y a las notas de pago antes mencionadas, autorizará al Banco Central de la República Argentina para que efective el pago de los servicios financieros de las Letras del Tesoro en las cuentas de efectivo de los Intermediarios Autorizados radicadas en ese banco en el caso de colocaciones por licitación pública y Letras del Tesoro negociables colocadas por suscripción directa, o en la cuenta que informe el beneficiario en el caso de Letras del Tesoro no negociables colocadas por suscripción directa.

III) PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION Y ADJUDICACION DE LAS OPERACIONES DE LETRAS DEL TESORO:

a) Convocatoria a Licitaciones.

La Oficina Nacional de Crédito Público dará a conocer un Comunicado de Prensa y remitirá los pliegos correspondientes a los participantes convocando a Licitación Pública de Letras del Tesoro, por lo menos un día antes a la fecha en que se lleve a cabo cada licitación.

b) Presentación de Ofertas.

Las ofertas de Letras del Tesoro podrán canalizarse en dos tramos: Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Asimismo, la fijación de precios en el Tramo Competitivo se realizará de acuerdo al sistema de adjudicación fijado en cada llamado a licitación.

— Monto de las licitaciones: Será el que oportunamente se fije en cada licitación.

— Plazo para la recepción de ofertas: Será definido al momento de disponerse cada llamada a licitación. De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico (el programa MAESOP) u otros medios, la Oficina Nacional de Crédito Público podrá extender el plazo para la recepción de ofertas hasta media hora después de vencido el mismo, previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del MAE y bajo la responsabilidad de los mismos.

— Forma de presentación: Las propuestas para adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del sistema de comunicaciones MAESOP del Mercado Abierto Electrónico - MAE - u otros medios a determinarse por la Oficina Nacional de Crédito Público debiendo contener la siguiente información:

- Identificación de la Entidad
- Tasa de descuento ofrecida (deberá ser expresada con dos decimales) en el Tramo Competitivo.
- Cantidad en valor nominal solicitado
- Plaza de liquidación:

a) Local (opción cuenta del Intermediario Autorizado en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIONES del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - deberá consignarse en el campo del pliego CUENTA = BCRA).

b) En el exterior (opción cuenta del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en la UNION DE BANCOS SUIZOS A.G., sucursal Nueva York, donde se acreditarán los fondos – deberá consignarse en el campo del pliego CUENTA = EXT.)

— Participantes: Podrán participar de las licitaciones:

1. — Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa quienes deberán tener acreditadas sus posiciones en la Cuenta del Mercado de Valores al cual pertenecen, radicada en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIONES (CRYL), del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

2. — Agentes de Mercado Abierto, quienes deberán tener sus respectivas cuentas en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIONES (CRYL), del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA abiertas a tales efectos.

En ambos casos, deberán solicitar el consentimiento de la SECRETARIA DE FINANZAS para su participación.

— Inversores:

Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas a través de las entidades mencionadas en 1 y 2 conectadas al sistema MAESOP del Mercado Abierto Electrónico u otros medios a determinarse.

— Presentación de ofertas:

Las ofertas deberán presentarse mediante la cotización de tasa de descuento. El precio implícito para la colocación será determinado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{PRECIO} = \text{VN} - \text{D}$$

Donde:

$$\text{D} = \text{VN} \times \frac{\text{d} \times \text{T}}{360}$$

VN = Valor Nominal

D = Descuento

$$\text{P} = \text{VN} \times \left(1 - \frac{\text{d} \times \text{T}}{360}\right)$$

d= tasa de descuento anual

T = plazo en días



— Monto mínimo para la presentación de ofertas: El monto mínimo de las presentaciones será de pesos y/o dólares estadounidenses valor nominal 10.000 en el tramo competitivo y de pesos y/o dólares estadounidenses valor nominal 100 en el tramo no competitivo. En todos los casos las ofertas deberán expresarse en múltiplos de la denominación mínima del instrumento a licitar.

— Aceptación de propuestas: La Subsecretaría de Financiamiento podrá declarar total o parcialmente desierta la licitación.

Todas aquellas ofertas presentadas en forma incompleta, con errores o transmisiones que no cumplan con los requerimientos del MAESOP, u otros medios a determinarse, serán automáticamente rechazadas.

Cada oferente será responsable por las ofertas emitidas desde su terminal, a través del programa MAESOP que será provisto por el MAE a requerimiento de las entidades, u otros medios a determinarse.

El resultado de la licitación será dado a conocer en el día del llamado a licitación.

SISTEMAS DE ADJUDICACION:

El sistema de adjudicación será determinado en oportunidad de cada llamado a licitación. A tal efecto se podrá optar por los siguientes sistemas de aceptación de ofertas:

- a) Tasas de descuento múltiples
- b) Tasa de descuento única

Las adjudicaciones de ofertas adicionales exclusivas para los Creadores de Mercado, definidas en el artículo 5º inciso c) de la Resolución S.H. Nº 238/96, se realizarán por el sistema de precios múltiples. En tanto que las correspondientes al artículo 6º inciso d) de la citada Resolución, se realizarán a la tasa de corte del primer llamado a licitación.

Asimismo, se podrán aceptar ofertas en dos tramos. Uno corresponderá al de Ofertas Competitivas y el otro al de Ofertas no Competitivas.

Ofertas no Competitivas:

La oferta máxima por Creador de Mercado y por agente en el tramo no competitivo, será determinada al momento de disponerse el llamado a licitación. Las ofertas no competitivas se aceptarán:

- a) en su totalidad siempre y cuando las mismas no superen en total el 50% del monto licitado.
- b) en el caso que dicho total supere el mencionado límite se procederá a prorratear las propuestas de dicho tramo; teniendo prioridad en estos casos los Creadores de Mercado hasta el porcentaje máximo que se determinará al momento de disponerse cada licitación.

En ambos casos, los valores nominales se adjudicarán en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia arriba, para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la mínima denominación y aún cuando se supere el precitado límite del 50% establecido para este tramo.

La tasa de descuento para la adjudicación de las ofertas no competitivas corresponderá a la que surja de la tasa de corte que se fije para el tramo competitivo, cuando el sistema de adjudicación sea a precio único. Cuando la adjudicación se realice a precios múltiples, se adjudicará al precio promedio ponderado del tramo competitivo.

Ofertas Competitivas:

Cada oferente podrá presentar una o varias ofertas, pudiendo cotizar cada una de ellas, a distintas tasas de descuento.

La Subsecretaría de Financiamiento aceptará en su totalidad las ofertas que tengan una tasa de descuento menor o igual a la que se fije como tasa de corte, salvo que el importe total ofrecido a la tasa de corte, exceda al licitado en cuyo caso se procederá de la siguiente forma:

Asignación por prorrateo:

Para el caso en que el monto total en valor nominal de las ofertas a ser adjudicadas hasta la tasa de corte, supere el monto autorizado para la colocación, se procederá a prorratar las propuestas efectuadas a la tasa de corte seleccionada, adjudicando los valores nominales en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hasta el múltiplo fijado más cercano siempre que no exceda el total licitado, en cuyo caso se redondeará en menos, para que el monto en valor nominal otorgado sea múltiplo de la mínima denominación.

Confirmación de Operaciones:

La Oficina Nacional de Crédito Público confirmará los montos adjudicados y la tasa de descuento, a través de la red de comunicaciones provista por el MAE u otros medios. Asimismo, la Oficina Nacional de Crédito Público dará a conocer el resultado final de la licitación a través de la difusión de un Comunicado de Prensa.

INCUMPLIMIENTOS:

Para el caso que al momento de liquidarse la operación, ésta no pudiera perfeccionarse, la Tesorería General de la Nación procederá a cobrar un cargo equivalente al dos por ciento (2%) del valor nominal adjudicado.

Dicho importe será debitado automáticamente de la cuenta corriente en pesos de cada entidad en el Banco Central de la República Argentina. Sin perjuicio de lo expuesto, la Tesorería General de la Nación procederá a anular la operación e informará a la Secretaría de Finanzas, quien podrá inhabilitar a la entidad para participar en las siguientes 3 licitaciones que se efectúen, en caso de reincidencia la entidad quedará inhabilitada en forma permanente para las futuras licitaciones.

OTRAS DISPOSICIONES:

La presentación de la entidad interviniente presupone la autorización para debitar su cuenta de efectivo en el Banco Central de la República Argentina.

En el caso de aquellos agentes que posean una cuenta corriente de acceso restringido en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA afectada a operatorias de la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (CRYL), deberán contar con el consentimiento explícito de alguna entidad financiera para debitar su cuenta corriente a fin de cumplir con lo previsto en el primer y segundo párrafo de la sección INCUMPLIMIENTOS.

DISPOSICION Nº 10/96 de la Subsecretaría de Financiamiento

BUENOS AIRES, 2 AGO 1996

VISTO, la Resolución del Registro de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 238 del 8 de abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución citada en el VISTO se definieron los requisitos, derechos y obligaciones que deben cumplir los Creadores de Mercado.

Que entre las obligaciones que deben observar los Creadores de Mercado, se establecieron las de participar significativamente en el mercado primario y secundario.

Que asimismo, se estableció un plazo máximo de NOVENTA (90) días contados a partir de su publicación, para que la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO informe los criterios sobre los cuales evaluará el desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el corriente ejercicio fiscal.

Que se ha procedido a la elaboración del índice de desempeño, para la evaluación de los "Intermediarios Autorizados" correspondiente al Ejercicio Fiscal en curso, dentro de los plazos previstos.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 1º y 8º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 238/96.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el índice para la medición del desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el corriente Ejercicio Fiscal, que como Anexo forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION Nº 10/96 S.F.

METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION
DEL INDICE DE DESEMPEÑO

1.- FORMALIZACION DEL INDICE GENERAL DE DESEMPEÑO DE LOS CREADORES DE MERCADO:

$$I_G = 0.80 \times I_{MP} + 0.20 \times I_{MS}$$

Donde;

I_G : Indice general de desempeño.

I_{MP} : Indice de desempeño en el Mercado Primario.

I_{MS} : Indice de desempeño en el Mercado Secundario.

2.- CONSTRUCCION DEL INDICE DE DESEMPEÑO EN EL MERCADO PRIMARIO
(I_{MP}):

En cada una de las licitaciones de IEP se pondera 1/3 el desempeño de los Creadores de Mercado en las ofertas y 2/3 en las adjudicaciones.

i) Metodología utilizada para evaluar el desempeño en las ofertas:

Las ofertas recibidas en valor nominal en el tramo competitivo y no competitivo se ordenan por tasa en orden creciente (se considera que la tasa de las ofertas del tramo no competitivo es la tasa de corte). Posteriormente, se consideran solamente las mejores ofertas no adjudicadas en la primera vuelta hasta el valor del monto licitado, y se calcula la participación de cada Creador de Mercado en el total. En último lugar, se pondera en 1/3 dicha participación.

ii) Metodología utilizada para evaluar el desempeño en las adjudicaciones:

En primer lugar se mide la participación de cada Creador de Mercado en el total adjudicado en la primera y segunda vuelta de cada licitación. A continuación, se pondera en 2/3 dicha participación.

Formalización del Indice para cada licitación:

$$I_{ij} = \frac{2}{3} \times \frac{M_{ai}}{MT_A} + \frac{1}{3} \times \frac{MO_i}{MOE_L}$$

donde:

I_{ij}: Índice de desempeño del participante i en la licitación j de IEP.

Ma_i: Monto adjudicado al creador de mercado i en la 1º y 2º vuelta de cada licitación.

MT_A: Monto total adjudicado en la 1º y 2º vuelta de cada licitación de IEP.

MO_i: Ofertas excedentes en la 1º vuelta hasta alcanzar el valor del monto licitado, del creador de mercado i en cada licitación de IEP.

MOE_L: Monto total de ofertas excedentes en la 1º vuelta hasta alcanzar el valor del monto licitado.

Cuando se declare desierta una licitación se omitirá la evaluación del desempeño de las adjudicaciones, y sólo se considerará para la evaluación del desempeño de las ofertas a las posturas recibidas hasta el monto licitado.

Formalización del Índice en caso de declararse desierta la licitación:

$$I_{ij} = 0 + 1/3 \times \frac{MO_i}{MOE_L}$$

donde:

I_{ij}: Índice de desempeño del participante i en la licitación j de IEP declarada desierta.

MO_i: Ofertas del creador de mercado i en la licitación declarada desierta hasta el monto licitado.

MOE_L: Total de ofertas hasta el monto licitado.

Una vez calculado el índice de desempeño en la licitación de cada IEP conforme a la metodología antes explicitada, se pondera el mismo por un coeficiente correspondiente al monto adjudicado en cada licitación y otro referido al plazo de cada instrumento; posteriormente se suman los resultados obtenidos en cada una de las licitaciones.

iii) Ponderación del monto adjudicado en la primera vuelta de cada licitación de los Instrumentos de Endeudamiento Público (IEP):

El índice de desempeño de cada subasta (**I_{ij}**), será ponderado por un coeficiente correspondiente al monto adjudicado en la primera vuelta de cada licitación de IEP de la siguiente manera: se considera como base 1 a la cantidad de 250 millones, incrementándose el coeficiente en la misma proporción en que aumenta monto:

Por ejemplo:

Monto adjudicado en la 1º vuelta de cada licitación	Ponderador
250 millones	1
350 millones	1,4
500 millones	2
750 millones	3

iv) Ponderación del plazo de los Instrumentos de Endeudamiento Público (IEP):

El desempeño en cada una de las licitaciones de los instrumentos anteriormente mencionados se ponderará por su correspondiente coeficiente de plazo

Los coeficientes de plazo son los siguientes:

Plazo del IEP	Ponderador
13 semanas	1
26 semanas	1,5
52 semanas	2
2 años	3

(Se tomó como base 1 al coeficiente de menor plazo)

Formalización del índice parcial de desempeño en el mercado primario:

$$I_{MPPi} = \sum (I_{ij} \times P_{pj} \times P_{mj})$$

donde:

I_{MPPi} : Índice parcial de desempeño del participante i en el mercado primario.

I_{ij}: Índice de desempeño del participante i en la licitación j de IEP.

P_{pj}: Ponderador del plazo correspondiente al instrumento subastado en la licitación j.

P_{mj}: Ponderador del monto adjudicado en la 1º vuelta correspondiente a la licitación j de IEP.

Finalmente, se considerará como el indicador de desempeño en el mercado primario, a la participación de cada Creador de Mercado en la sumatoria del total de los resultados obtenidos para cada participante.

Formalización del índice de desempeño en el mercado primario:

$$I_{MP} = \frac{I_{MPPi}}{\sum I_{MPPi}}$$

donde:

I_{MP} : Índice de desempeño de los Creadores de Mercado en el mercado primario.

I_{MPPi} : Índice parcial de desempeño del participante i en el mercado primario.

3.- CONSTRUCCION DEL INDICE DE DESEMPEÑO EN EL MERCADO SECUNDARIO (I_{MS}):

Para la medición del desempeño de los Creadores de Mercado en el segmento secundario de los Instrumentos de Endeudamiento Público I.E.P., se procederá de la siguiente forma:

Formalización del índice parcial de desempeño en el mercado secundario:

$I_{MSp} = (\text{Part. de cada CM en el total de las compras} + \text{Part. de cada CM en el total de las ventas}) / 2$

donde;

I_{MSp} : Índice parcial de desempeño de cada Creador de Mercado en el mercado secundario.

Cabe destacar que se pondera en igual medida a las ventas y a las compras.

RESOLUCION N° 230/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 02 DIC 1996

VISTO, la Ley N° 24.156, el Decreto N° 340 del 1° de Abril de 1996 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 241 del 11 de Abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N° 340/96 estableció un sistema para la emisión, colocación, liquidación y negociación de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO que se emitan para el mercado local.

Que el artículo 2° del Decreto mencionado en el considerando precedente, establece que los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO a emitirse serán Letras del Tesoro y Bonos de Mediano y Largo Plazo, tal como se definen en el artículo 57 incisos a) y b) y el artículo 82 de la Ley N° 24.156.

Que, por los artículos 2° y 3° de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 241/96, se aprobaron las normas para la emisión, colocación, liquidación y registro de las Letras del Tesoro, así como también las condiciones para la suscripción y adjudicación de los citados instrumentos.

Que, a efectos de continuar con el programa de desarrollo del mercado local de Deuda Pública, se prevé ampliar los plazos de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, dentro de los que se encuentran los Bonos de Mediano y Largo Plazo.

Que, en virtud de lo manifestado precedentemente, resulta necesario establecer los procedimientos para la emisión, colocación, licitación, adjudicación, liquidación y registro de los Bonos de Mediano y Largo Plazo, definidos en el artículo 2° del Decreto N° 340/96.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley N° 24.156 y artículo 10 del Decreto N° 340/96.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse las normas de procedimiento para la emisión, colocación, licitación, adjudicación, liquidación y registro de los Bonos de Mediano y Largo Plazo, definidos en el artículo 2° del Decreto N° 340/96, que como ANEXO forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 230/96 S.H.

ANEXO I

I) PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION Y COLOCACION DE BONOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO⁷

1. — La Oficina Nacional de Crédito Público, llevará a cabo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Financiamiento, las acciones para la emisión, colocación y eventuales ampliaciones de los Bonos de Mediano y Largo Plazo, que revistan el carácter de Deuda Pública

2. — La Oficina Nacional de Crédito Público, procederá a analizar y evaluar las necesidades de la Tesorería General de la Nación y la situación de los mercados, y elaborará una propuesta para la emisión y colocación de los Bonos de Mediano y Largo Plazo, la que será remitida a la Subsecretaría de Financiamiento. Simultáneamente se tramitará el Proyecto de Resolución que autorice la emisión. La propuesta de emisión contendrá como mínimo la siguiente información:

I) Condiciones de la emisión

- Fecha de emisión
- Moneda de emisión
- Monto de la emisión/ampliación
- Denominación
- Tasa de interés podrá ser fija o flotante
- Plazo
- Vencimiento
- Amortización
- Denominación mínima del instrumento
- Negociación
- Comisiones

II) Régimen de colocación

a) Licitación Pública

- Fecha del llamado a licitación
- Monto del llamado a licitación
- Fecha y horario límite de recepción de ofertas
- Fecha de liquidación
- Definición del sistema de adjudicación
- Montos máximos para los Creadores de Mercado y agentes ofertados en el Tramo no Competitivo
- Información adicional en caso de ampliaciones

⁷ Anexo I: según las modificaciones introducidas por las Resoluciones Conjuntas Nros. 348/00 S.H. – 129/00 S.F. y 563/00 S.H. – 212/00 S.F.

b) Suscripción Directa

- Precio de colocación
- Valor del cupón
- Fecha de la operación o colocación
- Fecha y plazo para la liquidación de la operación

3. — La Subsecretaría de Financiamiento analiza la propuesta y de no mediar objeciones la interviene y la remite a la Secretaría de Finanzas para su aprobación, previa confirmación de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, de que la misma se encuentra dentro de los límites autorizados en la Ley de Presupuesto del ejercicio de que se trate.

4. — La Secretaría Finanzas analiza la propuesta citada en 2)I) y 2)II) a) o b) según corresponda, y de no mediar observación instruye a la Oficina Nacional de Crédito Público, para que efective la emisión y colocación de los Bonos de Mediano y Largo Plazo.

5.1. — BASES PARA LA COLOCACION POR LICITACION PUBLICA:

5.1.1 — La Oficina Nacional de Crédito Público, procederá a:

- Llamar a licitación a través de un Comunicado de Prensa y remitir los pliegos correspondientes convocando a los participantes a Licitación Pública de Bonos del Tesoro, por lo menos un día antes de la fecha en que se lleve a cabo cada licitación.
- Recibir las propuestas, proceder a su apertura y efectuar un ordenamiento de las ofertas. Asimismo, dará intervención a la Auditoría Interna del MINISTERIO DE ECONOMIA.
- Suministrar los elementos necesarios de análisis que le permitan a la Subsecretaría de Financiamiento o a quien ésta designe, decidir el valor de corte correspondiente a la adjudicación. Asimismo, deberá elaborar el listado de preadjudicación detallando los importes en valores nominales y efectivos a ser colocados por Intermediario Autorizado.
- Informar públicamente el resultado de la licitación.
- Convocar a una segunda vuelta exclusivamente entre los Creadores de Mercado, en los términos previstos en el artículo 5º inciso c) y el artículo 6º inciso d) de la Resolución S.H. N° 238/96.
- Proceder a elaborar el resultado definitivo de la adjudicación y dar intervención a la Auditoría Interna del MINISTERIO DE ECONOMIA .

5.1.2. — La Secretaría de Finanzas, o la Subsecretaría de Financiamiento o quien alguna de ellas designe, conformará la adjudicación para su posterior envío a la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público.

5.1.3. — La Dirección de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, habiendo recibido el listado de la adjudicación procederá a elaborar los Certificados Globales los que serán intervenidos con la firma del

Subsecretario de Financiamiento, el Director de la Oficina Nacional de Crédito Público, el Director de la Dirección de Administración de la Deuda Pública o quien los reemplace en su ausencia.

5.1.4. — La Oficina Nacional de Crédito Público, dará a conocer públicamente el resultado final de la licitación.

Similares procedimientos al descrito se aplicarán, cuando se proceda a ampliar emisiones de Bonos ya existentes.

5.2. — BASES PARA LA COLOCACION POR SUSCRIPCION DIRECTA:

5.2.1. — La Dirección de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, procederá a efectivizar la colocación mediante la confección de los Certificados Globales los que serán intervenidos con la firma del Subsecretario de Financiamiento, el Director de la Oficina Nacional de Crédito Público, el Director de la Dirección de Administración de la Deuda Pública o quien los reemplace en su ausencia.

6. — La documentación quedará en poder de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, para el control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.

II) PROCEDIMIENTO PARA LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LAS OPERACIONES DE BONOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO.

1. LICITACION

- Presentación de Ofertas.

Las ofertas de Bonos del Tesoro podrán canalizarse en dos tramos: Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Asimismo, la fijación de la tasa de interés del bono en el Tramo Competitivo se realizará de acuerdo al sistema de adjudicación fijado en cada llamado a licitación.

- Monto de las licitaciones: Será el que oportunamente se fije en cada licitación.
- Plazo para la recepción de ofertas: Será definido al momento de disponerse cada llamado a licitación.

De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico o el programa MAESOP, u otros medios a determinarse, se procederá conforme lo previsto en el ANEXO I, Sección III) punto b) "Presentación de Ofertas - Plazo para la recepción de ofertas", de la presente Resolución.

- Forma de presentación: Las propuestas para adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, por intermedio del sistema de comunicaciones MAESOP del Mercado Abierto Electrónico —MAE— u otro sistema a ser determinado por la Subsecretaría de Financiamiento, debiendo contener la siguiente información:

1. — Identificación de la Entidad

2. — Tasa de interés ofrecida (deberá expresarse con dos decimales) en el Tramo Competitivo

3. — Cantidad en valor nominal solicitado

4. — Plaza de liquidación: dependiendo de la plaza donde se realice la liquidación, deberá procederse de igual forma a lo establecido en el ANEXO I, sección III) en la parte correspondiente a la Plaza de liquidación puntos a) y b), de la presente Resolución.

Participantes: Podrán participar de las licitaciones:

1. — Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa quienes deberán tener acreditadas sus posiciones en la Cuenta del Mercado de Valores al cual pertenecen, radicada en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIONES (CRYL), del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

2. — Agentes de Mercado Abierto, quienes deberán tener sus respectivas cuentas en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIONES (CRYL), del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA abiertas a tales efectos.

En ambos casos, deberán solicitar el consentimiento de la SECRETARIA DE FINANZAS para su participación. Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas de conformidad con lo establecido en el ANEXO I Sección III) de la presente Resolución.

- Presentación de Ofertas: Las ofertas deberán presentarse mediante la cotización de la tasa de interés del cupón.
- Monto mínimo para la presentación de ofertas: Los montos mínimos para el tramo competitivo y no competitivo, serán iguales a los establecidos en el ANEXO I, Sección III) de la presente Resolución.

En todos los casos las ofertas deberán expresarse en múltiplos de la denominación mínima del instrumento a licitar.

- Aceptación de propuestas: La Subsecretaría de Financiamiento podrá declarar total o parcialmente desierta la licitación. Todas aquellas ofertas presentadas en forma incompleta, con errores o transmisiones que no cumplan con los requerimientos del MAESOP, u otros sistemas a determinarse, serán automáticamente rechazadas.

Cada oferente será responsable por las ofertas emitidas desde su terminal, a través del programa MAESOP que será provisto por el MAE a requerimiento de las entidades, u otros medios a determinarse.

El resultado de la licitación será dado a conocer en el día del llamado a licitación.

2. ADJUDICACION:

El sistema de adjudicación será determinado en oportunidad de cada llamado a licitación. Pudiendo realizarse por alguno de los siguientes sistemas de aceptación de ofertas:

- a) Tasas de interés múltiples (Precios múltiples)
- b) Tasa de interés única (Precio único - Sistema Holandés)
- c) Otros

Las adjudicaciones de ofertas adicionales exclusivas para los Creadores de Mercado, definidas en el artículo 5º inciso c) de la Resolución S.H. Nº 238/96, se realizarán por el sistema de precios múltiples. En tanto que las correspondientes al artículo 6º inciso d) de la citada Resolución, se realizarán a la tasa de interés del primer llamado a licitación,

cuando la adjudicación se realice por sistema holandés; cuando la adjudicación se realice por el sistema de tasas múltiples, la adjudicación se realizará al precio promedio ponderado del primer llamado a licitación. Asimismo, se podrán aceptar ofertas en dos tramos. Uno corresponderá al de Ofertas Competitivas y el otro al de Ofertas no Competitivas.

- Ofertas no Competitivas:

La oferta máxima por Creador de Mercado y por agente en el tramo no competitivo, será determinada al momento de disponerse el llamado a licitación. Las ofertas no competitivas se aceptarán:

- a) en su totalidad siempre y cuando las mismas no superen en total el 50% del monto licitado;
- b) en el caso que dicho total supere el mencionado límite se procederá a prorratear las propuestas de dicho tramo.

En este último caso los valores nominales se adjudicarán de igual forma a la descripta para el prorrateo de las ofertas no competitivas, establecido en el ANEXO I, Sección III) de la presente Resolución.

La tasa de interés para la adjudicación de las ofertas no competitivas corresponderá a la que surja de la tasa de interés de corte que se fije para el tramo competitivo, cuando el sistema de adjudicación sea por tasa de interés única. Cuando la adjudicación se realice por tasas de interés múltiples, se adjudicará al precio promedio ponderado del tramo competitivo.

- Ofertas Competitivas:

Cada oferente podrá presentar una o varias ofertas, pudiendo cotizar cada una de ellas, a distintas tasas de interés; expresadas como tasa nominal anual (con capitalización igual a la frecuencia anual del pago de cupones).

La Subsecretaría de Financiamiento aceptará en su totalidad las ofertas que tengan una tasa de interés menor o igual a la que se fije como corte, salvo que el importe total ofrecido a la tasa de corte exceda al licitado en cuyo caso se procederá de la siguiente forma:

- Asignación por prorrateo:

Para el caso en que el monto total en valor nominal de las ofertas a ser adjudicadas hasta la tasa de interés de corte, supere el monto licitado, se procederá a prorratear las propuestas efectuadas a la tasa de interés de corte seleccionada, adjudicando los valores nominales en forma proporcional a los montos solicitados redondeándose hasta el múltiplo fijado más cercano siempre que no exceda el total licitado, en cuyo caso se redondeará en menos, para que el monto en valor nominal otorgado sea múltiplo de la mínima denominación. Cuando por aplicación de este procedimiento, el monto a colocar difiera del monto licitado, se procederá a adicionar o a detraer el excedente, a la entidad que más instrumentos se le hubieran adjudicado en el prorrateo. Cuando dos o más entidades, hubieran adjudicado la misma cantidad, el exceso o defecto se detraerá o adicionará por orden alfabético.

- Determinación de la tasa de interés para el cálculo del cupón:

La tasa de interés para el cálculo del valor de los cupones de renta, será la que surja de la tasa de interés de corte; u otros mecanismos a determinarse en el llamado a licitación. El valor del cupón se calculará de la siguiente forma:



DONDE:

C_j= Valor del Cupón en el momento j (por cada VN \$/US\$ 1.000 redondeado a 2 decimales).

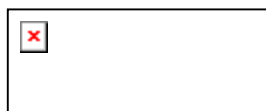
VN = Valor nominal \$/US\$ 1.000.

i = Tasa de interés anual fija establecida en la licitación.

m = Frecuencia anual del pago de los cupones.

Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original. Cabe aclarar que los instrumentos serán colocados por su valor nominal.

El monto del servicio de renta por cada Intermediario Autorizado se calculará de la siguiente forma:



DONDE:

M= Monto del servicio de renta

T= Tenencia en valor nominal de Bonos del Tesoro de cada Intermediario Autorizado

- Confirmación de Operaciones:

La Oficina Nacional de Crédito Público, confirmará los montos adjudicados y el valor del cupón aplicable, a través de la red de comunicaciones provista por el MAE u otros medios.

Cualquier modificación relativa al proceso de licitación y adjudicación de estos instrumentos, será incorporada en la propuesta que la Oficina Nacional de Crédito Público, eleva a la Subsecretaría de Financiamiento y conformada por la Secretaría de Finanzas. Asimismo, deberá ser informada en el Comunicado de Prensa y los pliegos del llamado a licitación.

AMPLIACION DE EMISIONES: En el caso de ampliación de emisiones, la Oficina Nacional de Crédito Público, informará los criterios para la presentación y adjudicación de las ofertas en el correspondiente llamado a licitación.

III) PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE OPERACIONES VINCULADAS A LA COLOCACION DE BONOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, ATENCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SU REGISTRACION.

1. — La Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, en base al listado conformado al que hace referencia los puntos 5.1.3.y 5.2.1. del procedimiento I del presente Anexo, procederá a remitir al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA al día siguiente de la segunda vuelta de la licitación (T+2; siendo T el día de la licitación) los Certificados Globales a nombre de ese Banco y los listados conteniendo la siguiente información:

- Fecha de la licitación
- Fecha de liquidación
- Instrumento y número de ISIN
- Denominación de la entidad
- N° de cuenta del Intermediario Autorizado en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIONES (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, donde se acreditarán los Bonos del Tesoro.
- Importe en valor efectivo:

a) que será debitado de la cuenta de efectivo del Intermediario Autorizado radicada en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, cuando la liquidación se realice en Pesos.

b) que será acreditado en la Cuenta del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en la UNION DE BANCOS SUIZOS A.G., sucursal Nueva York, Referencia Crédito: Licitación Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.), con indicación del Intermediario Autorizado pagador, cuando la liquidación se realice en Dólares Estadounidenses; o en la cuenta que determine en su oportunidad.

- Importe en valor nominal que será acreditado en la Cuenta de Registro del Intermediario Autorizado.
- Monto total efectivo de la adjudicación por moneda de denominación.
- Monto total efectivo neto de comisiones por moneda de denominación.

2. — El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA efectuará la liquidación de las operaciones a las DOCE HORAS de Buenos Aires (12 HS.) (pudiendo ser prorrogado por la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIONES —CRYL—), del tercer día hábil posterior de la licitación (T+3) salvo que la Dirección de Administración de la Deuda Pública explice otro plazo, por los montos a ser acreditados en la cuenta del Tesoro Nacional. Simultáneamente procederá a acreditar los valores nominales equivalentes de los instrumentos adjudicados en las Cuentas de Registro de los Intermediarios Autorizados.

3. — La Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, en base al resultado de la colocación dispuesta en el punto I, procederá a registrar la colocación de los Bonos del Tesoro mediante la confección de los

formularios correspondientes de acuerdo a las disposiciones que al efecto determine la Contaduría General de la Nación. Asimismo la Tesorería General de la Nación procederá a registrar el ingreso de los fondos mediante la confección de los formularios de ingresos presupuestarios correspondientes.

4. — Al momento del pago de los servicios financieros de los Bonos del Tesoro, la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público, gestionará la cancelación de los mismos, para lo cual procederá a emitir la Orden de Pago por el importe del capital, los intereses y demás gastos que irroque la operación, según corresponda.

5. — La Tesorería General de la Nación en base a las Ordenes de Pago antes mencionadas, autorizará al Banco Central de la República Argentina para que efective el pago de los servicios financieros de los Bonos del Tesoro, en las Cuentas de Efectivo de los Intermediarios Autorizados radicadas en ese Banco.

INCUMPLIMIENTOS:

Para el caso que al momento de liquidarse la operación, ésta no pudiera perfeccionarse, la Oficina Nacional de Crédito Público procederá a cobrar un cargo equivalente al dos por ciento (2 %) del valor nominal adjudicado. Este porcentaje podrá ser modificado por la Subsecretaría de Financiamiento.

Dicho importe será debitado automáticamente de la cuenta corriente en pesos de cada entidad en el Banco Central de la República Argentina.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Oficina Nacional de Crédito Público previa consulta con la Secretaría de Finanzas, procederá a anular la operación e inhabilitar a la entidad para participar en las siguientes 3 licitaciones que se efectúen. En caso de reincidencia la entidad quedará inhabilitada en forma permanente para las futuras licitaciones.

OTRAS DISPOSICIONES:

La presentación de la entidad interviniente presupone la autorización para debitar su cuenta de efectivo en el Banco Central de la República Argentina.

En el caso de aquellos agentes que posean una cuenta corriente de acceso restringido en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA afectada a operatorias de la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (CRYL), deberán contar con el consentimiento explícito de alguna entidad financiera para debitar su cuenta corriente a fin de cumplir con lo previsto en el primer y segundo párrafo de la sección INCUMPLIMIENTOS.

**RESOLUCION 238/96 de la Secretaría de Hacienda. Texto Ordenado 1999.
Aprobado por la Disposición N° 16/99 de la Subsecret. de Financiamiento ***

BUENOS AIRES, 8 ABR 1996

VISTO, la Ley N° 24.156 de "Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional" y los Decretos N° 872 del 20 de diciembre de 1995 y el N° 340 del 1° de abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 340/96, sentó las bases para la organización de un sistema de emisión, colocación, negociación y liquidación de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) que se emitan conforme lo establecido en el artículo 57 incisos a) y b) y el artículo 82 de la Ley N° 24.156.

Que el artículo 5° del Decreto mencionado en el párrafo precedente instituyó la figura de los "Creadores de Mercado" con el objeto de que éste participe significativamente en la colocación primaria y la negociación secundaria de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.), al tiempo que facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SECRETARIA DE HACIENDA a fijar los requisitos, derechos y obligaciones de dichos "Creadores de Mercado".

Que la existencia de los "Creadores de Mercado" contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado de capitales doméstico y al cumplimiento de los planes de financiamiento del Tesoro Nacional.

Que la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO tiene entre sus objetivos ejecutar las políticas y medidas relativas al financiamiento interno y externo del ESTADO NACIONAL de acuerdo a lo establecido en el Decreto 872/95.

Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO es, en virtud de las disposiciones del artículo 68 de la Ley N° 24.156, el órgano rector del Sistema de Crédito Público, con la competencia que establece el artículo 69 de la Ley citada.

Que entre las facultades de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO se encuentra la de normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos de todo el ámbito del Sector Público Nacional.

* La Disposición N° 16/99 de la Subsecretaría de Financiamiento (15/9/99 - Boletín Oficial del 20/9/99), actualiza y ordena la Resolución N° 238/96 de la Secretaría de Hacienda. Los artículos de la Resolución N° 238/99 S.H. se presentan con el texto incorporado por la Disposición N° 16/99 de la S.S. F..

Que resulta conveniente en el marco de dichas facultades dar intervención a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, a fin de que analice el cumplimiento de los requisitos y obligaciones.

Que los Intermediarios Autorizados a actuar en la oferta pública de títulos valores ("Intermediarios Autorizados") que adquieran la condición de "Creadores de Mercado" deberán observar, conforme a lo dispuesto en la presente Resolución.

Que, para el primer ejercicio y dada la inexistencia de estos instrumentos, se entiende conveniente que los "Creadores de Mercado" sean designados tomando en cuenta su participación en el mercado primario y en el mercado secundario de toda la Deuda Pública, así como la asistencia brindada a la SECRETARIA DE HACIENDA en el diseño de esta nueva organización de mercado.

Que, en el futuro, se establecerá un criterio de evaluación objetivo que pondere la participación de cada entidad en el mercado primario y secundario de estos instrumentos de endeudamiento público y ordene de mayor a menor la participación de las entidades para seleccionar las de mayor participación que soliciten ser "Creadores de Mercado". Dicho criterio será informado dentro de los 90 días de publicada la presente Resolución en el Boletín Oficial.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10º del Decreto Nº 340/96.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Se considerarán "Creadores de Mercado" a los "Intermediarios Autorizados" conforme lo establece el artículo 6º incisos c) o d) de la Ley Nº 17.811, que acepten y cumplan los compromisos relacionados con la emisión y colocación de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) y demás requisitos establecidos en la presente Resolución. La nómina inicial de "Creadores de Mercado" será definida por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO tomando en cuenta las solicitudes recibidas y la participación de los "Intermediarios Autorizados" en el mercado primario y en el mercado secundario durante el año 1995, así como la asistencia brindada a la SECRETARIA DE HACIENDA en el diseño de esta nueva organización de mercado. En el plazo de NOVENTA (90) días de publicada la presente Resolución para el corriente ejercicio fiscal y hasta NOVENTA (90) días posteriores a la designación de la nueva nómina de Creadores de Mercado para el período de que se trate, la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO informará los criterios por los cuales se evaluará el desempeño de los "Intermediarios Autorizados" a efectos de integrar futuras nóminas.

(Fuentes: Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 238/96 artículo 1º, modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 155/97 artículo 1º y luego modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 323/97 artículo 1º).

ARTICULO 2º.- Los “Creadores de Mercado” deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Estar inscriptos en el registro que la COMISION NACIONAL DE VALORES lleve conforme lo establece el artículo 6º incisos c) o d) de la Ley Nº 17.811.
- b) Contar con un patrimonio neto mínimo de PESOS CINCUENTA MILLONES (\$ 50.000.000). En el caso de sucursales o subsidiarias de entidades financieras del exterior que no cumplan con este requisito, y cuyas casas matrices o accionistas controlantes tengan la deuda de largo plazo calificada en los tres grupos de categorías más altas con grado de inversión por al menos una de las Agencias Internacionales comprendidas en la nómina del punto 6 de la Comunicación “A” 2269 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, podrán computar el patrimonio neto de su casa matriz o accionista controlante, a fin de cumplimentar la exigencia de patrimonio requerida.
- c) Contar con equipos de venta especializados en títulos públicos radicados en el país.
- d) Poseer calidad de recursos técnicos y humanos apropiados para procesar eficientemente y con precisión las transacciones que realicen tanto por cuenta propia como de terceros.

Los “Creadores de Mercado” deberán informar a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO cualquier evento que afecte el cumplimiento de los requisitos enumerados en el presente artículo.

(Fuentes: Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 238/96 artículo 2º, modificado por la resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 155/97 artículo 2º).

ARTICULO 3º⁸. - El reconocimiento de la condición de “Creador de Mercado”, salvo los casos previstos en el artículo siguiente, registrá:

- c) Por el plazo de UN (1) año a partir del 1º de abril de cada año, para aquellos Intermediarios Autorizados que hayan cumplido con lo requisitos, derechos y obligaciones previstos en la presente Resolución, durante i) el período comprendido entre el 1º de abril de año calendario anterior hasta el 31 de marzo del año en curso, o ii) desde su nombramiento como Creador de Mercado en Comisión, en los casos previstos en el inciso siguiente.
- d) Por el plazo de SEIS (6) meses a partir de la fecha d nombramiento como Creador de Mercado en Comisión para aquellos Intermediarios Autorizados que, conforme el artículo 7º de la presente Resolución, manifiesten ante la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO su voluntad de incorporarse conforme los requisitos, derechos y obligaciones de la presente Resolución. En estos casos, el mantenimiento de la condición de Creador de Mercado hasta el 31 de marzo siguiente al nombramiento, estará sujeta al desempeño del Inermediario Autorizado y al cumplimiento de los requisitos, obligaciones y demás disposiciones previstas en la presente Resolución.

Las entidades que conforman la nómina de Creadores de Mercado del período de que se trate, serán evaluadas a fin de establecer su performance mientras dure su condición como tal, conforme lo dispuesto por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO.

⁸ Según modificación introducida por la Resolución Conjunta Nº 95/01 S.H. y 34/01 S.F.

ARTICULO 4º.- La condición de “Creador de Mercado” se perderá:

- a) Por pérdida de la condición de “Intermediario Autorizado”.
- b) Por renuncia escrita presentada a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO.
- c) Por decisión de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO y a propuesta de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Resolución u otra causa debidamente fundada. Dicha decisión será comunicada por nota al interesado. Todo “Intermediario Autorizado” que pierda la condición de “Creador de Mercado” bajo los supuestos de los incisos a), b) y c) quedará inhabilitado por un plazo de DOS (2) años para solicitar nuevamente su reconocimiento como tal. En estos casos, el plazo comenzará a regir a partir de la finalización del período de que se trate.

(Fuentes: Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 artículo 4º, modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 artículo 4º y luego modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 323/97 artículo 2º).

ARTICULO 5º.- Será obligatorio para los “Creadores de Mercado”:

- a) Participar significativamente realizando ofertas en las licitaciones de I.E.P. por al menos en un promedio trimestral del NUEVE POR CIENTO (9%) del monto licitado en cada trimestre, en condiciones de mercado⁹.
- b) Suscribir en las licitaciones de I.E.P. por lo menos el SEIS POR CIENTO (6%) del monto total anual anunciado. Esta obligación deberá calcularse sobre los montos anunciados a más tardar a comienzos de año¹⁰.
- c) Participar en las ofertas adicionales convocadas por la SECRETARIA DE HACIENDA, cuando el importe de las adjudicaciones en el primer llamado a la misma de los I.E.P., sea igual o superior al SETENTA POR CIENTO (70%) del monto anunciado. En estos casos cada “Creador de Mercado” deberá presentar una o más ofertas por un monto mínimo total igual al cociente entre la diferencia remanente a colocar y el número de “Creadores de Mercado”. Las ofertas podrán presentarse sin límite alguno en cuanto al rendimiento pretendido y se adjudicarán por el sistema de precios múltiples.
- d) Cotizar en todo momento en sus locales de venta, a través de medios electrónicos u otros medios a determinarse, disponibles al público, precios de compra de todos los I.E.P. En los casos que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO determine, los “Creadores de Mercado”, deberán cotizar precios de compra y venta de I.E.P. dentro de márgenes que serán establecidos oportunamente por aquélla. La SECRETARIA DE HACIENDA tendrá acceso permanente a la información de las cotizaciones.
- e) Participar en el mercado secundario de I.E.P., por al menos el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,50%) del volumen total negociado de estos instrumentos durante el período de que se trate. Para la medición del volumen negociado, se tomará en consideración el promedio simple de las compras y las ventas.

⁹ Según modificación introducida por la Resolución Conjunta N° 489/00 S.H. y 187/00 S.F.

¹⁰ Según modificación introducida por la Resolución Conjunta N° 489/00 S.H. y 187/00 S.F.

f) Mantener informada a la SECRETARIA DE HACIENDA en todo lo referente al desenvolvimiento del mercado de Deuda Pública.

(Fuentes: Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 artículo 5º, modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 artículo 5º y luego modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 323/97 artículo 3º, y por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 370/98).

ARTICULO 6º¹¹. - Los "Creadores de Mercado" podrán en relación a los I.E.P.:

a) Participar en las reuniones previas a los llamados a licitación que convoque la SECRETARIA DE FINANZAS.

b) Participar en las colocaciones por suscripción directa o licitaciones privadas que realice la SECRETARIA DE FINANZAS.

c) Canalizar las operaciones de compra y/o venta de los I.E.P. que realice la SECRETARIA DE FINANZAS.

d) Solicitar a la SECRETARIA DE FINANZAS hasta el cierre de operaciones del día hábil siguiente de publicado el resultado de la licitación, la suscripción de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) de la relación porcentual existente entre:

a) la suma de los montos adjudicados en la primera vuelta en las TRES (3) últimas licitaciones anteriores a la de la fecha para un mismo plazo moneda y estructura, y b) la suma de los montos anunciados en las mismas, aplicado sobre el monto anunciado en la licitación de que se trate. Las adjudicaciones se realizarán al precio de corte de la licitación. En caso de ausencia de licitaciones previas para un nuevo instrumento, dicho porcentaje será calculado en base a lo adjudicado en la primera vuelta de la licitación de la fecha.

e) Presentar ofertas en el tramo no competitivo de las licitaciones públicas por un monto máximo a ser definido por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO.

(Fuentes: Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 artículo 6º, modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 artículo 6º y luego modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 214/97 artículo 1º, y por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 370/98).

ARTICULO 7º¹². - Los "Intermediarios Autorizados" que deseen obtener su reconocimiento como "Creadores de Mercado" deberán presentar una solicitud, por escrito, en tal sentido ante la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, la que podrá requerir información al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y a la COMISION NACIONAL D VALORES sobre los antecedentes del solicitante, los recursos técnicos con los que cuente y de corresponder, su participación accionaria mayoritaria respecto de otro "Intermediario Autorizado". La SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, evaluará las solicitudes recibidas y de no existir objeciones, las elevará a la SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE PRESTE SU CONFORMIDAD. La SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, comunicará por nota, al interesado y al resto de los Creadores de Mercado, el otorgamiento de la condición de "Creador de Mercado".

¹¹ Según las modificaciones introducidas por la Resolución Conjunta N° 26001 S.H. y 84/01 S.F.

¹² Según las modificaciones introducidas por la Resolución Conjunta N° 95/01 S.H. y 34/01 S.F.

ARTICULO 8º.- La SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO será la autoridad de aplicación e interpretación de la presente, quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias de la presente Resolución.

(Fuentes: Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 artículo 8º).

RESOLUCION N° 238/96 S.H. (t.o. 1999)

DISPOSICION N° 5/97 de la Subsecretaría de Financiamiento

BUENOS AIRES, 25 MAR 1997

VISTO, el Expediente N° 090-000052/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto N° 340 del 1° de abril de 1996, y la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA N° 238 del 8 de abril de 1996, y,

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5° del Decreto N° 340/96 se instituyó la figura de los "Creadores de Mercado", con el objeto de que participen significativamente en la colocación primaria y la negociación secundaria de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) que se emitan, al tiempo que facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA a fijar los requisitos, derechos y obligaciones que los mismos deberán observar.

Que por la Resolución N° 238/96 se fijaron entre otros los requisitos, derechos y obligaciones de los "Creadores de Mercado".

Que por el artículo 1° de la Resolución citada, se definió a la figura de los "Creadores de Mercado", correspondiendo a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO fijar el número máximo admitido para la conformación de la nómina de entidades que obtengan tal condición.

Que por el artículo 3° de la misma Resolución, se estableció que el reconocimiento de la condición de "Creador de Mercado" será otorgado por el plazo de UN (1) año, contados a partir del 1° de abril de cada año.

Que, en virtud de lo establecido en los considerandos precedentes, corresponde a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, fijar el número máximo admitido para la integración de la nómina de "Creadores de Mercado" para el período que se inicia el 1° de abril de 1997.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO

DISPONE:

ARTICULO 1°.- La nómina de Creadores de Mercado para el período comprendido entre el 1° de abril de 1997 y el 31 de marzo de 1998, será conformada con un número máximo de DOCE (12) integrantes.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION N° 5/97 S.F.

RESOLUCION N° 155/97 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 26 MAR 1997

VISTO, el Expediente N° 080-001610/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto N° 340 del 1° de abril de 1996 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238 de fecha 8 de abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 238/96 se establecieron entre otros, los requisitos, derechos y obligaciones que deberán cumplir los Creadores de Mercado.

Que por la Resolución citada en el considerando precedente, se determinaron los parámetros para la integración de la nómina inicial de Creadores de Mercado, quedando a cargo de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO la definición de la misma, así como también informar antes del comienzo de cada ejercicio fiscal, los criterios sobre los cuales se evaluará el desempeño de los "Intermediarios Autorizados", con el objeto de integrar las futuras nóminas de "Creadores de Mercado".

Que, a fin de establecer criterios de medición de desempeño objetivos, acordes con los planes de financiamiento del Tesoro Nacional y las condiciones de los mercados, resulta necesario modificar el plazo para que la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO informe los criterios sobre los cuales evaluará a los Creadores de Mercado del ejercicio fiscal de que se trate.

Que, el mantenimiento de la condición de Creador de Mercado, conlleva no sólo el cumplimiento de los requisitos y obligaciones allí establecidos, sino también haber obtenido durante el plazo de vigencia del índice de medición del desempeño, una performance acorde con los criterios previamente definidos dentro del número máximo admitido para integrar dicha nómina.

Que por el artículo 2° de la Resolución N° 238/96 se establecieron los requisitos que deberán cumplir los Creadores de Mercado, entre los que se mencionan el de contar con un patrimonio neto mínimo con excepción de las sucursales o subsidiarias de entidades financieras del exterior, quienes en cumplimiento de determinadas condiciones podrán computar el patrimonio neto de su casa matriz o accionista controlante hasta el 1/1/98.

Que se entiende conveniente que las sucursales o subsidiarias de entidades financieras puedan computar el patrimonio neto de su casa matriz o accionista controlante en forma permanente, con el objeto de permitirles integrar futuras nóminas de Creadores de Mercado, cumpliendo de esta forma con uno de los objetivos que dieron origen a su existencia, esto es, a mejorar el funcionamiento del mercado de capitales doméstico y al cumplimiento de los planes de financiamiento del Tesoro Nacional.

Que por el artículo 5º se establecieron las obligaciones que deben observar los Creadores de Mercado, entre las que se mencionan la de suscribir en el total de licitaciones de Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) que se realicen en el curso del ejercicio fiscal, por lo menos el CUATRO POR CIENTO (4%) del monto ofertado en cada uno de los instrumentos que se emitan.

Que, si bien inicialmente este compromiso se refería únicamente a las Letras del Tesoro, el mismo se extendió a los Bonos de Mediano y Largo Plazo dado que las favorables circunstancias del mercado permitieron la colocación de estos instrumentos, durante el primer año de vigencia del nuevo esquema.

Que en virtud de lo señalado en el considerando precedente, resulta necesario ampliar el alcance de lo establecido en el artículo 5º inciso b) de la Resolución N° 238/96, en el sentido de considerar la totalidad de Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) para el cumplimiento de la obligación mencionada.

Que, asimismo, se estima necesario reformular el derecho de los Creadores de Mercado a que hace referencia el artículo 6º inciso d) de la Resolución citada, con el objeto de simplificar y agilizar la metodología de cálculo para su ejercicio.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 del Decreto N° 340/96.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.-Modifícase el artículo 1º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 1º.- Se considerarán "Creadores de Mercado" a los Intermediarios "Autorizados conforme lo establece el artículo 6º incisos c) o d) de la Ley N° 17.811," "que en el número máximo que determine la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO" "acepten y cumplan los compromisos relacionados con la emisión y colocación de los" "Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) y demás requisitos establecidos en la" "presente Resolución. La nómina inicial de Creadores de Mercado será definida por la" "SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO tomando en cuenta las solicitudes recibidas" "y la participación de los Intermediarios Autorizados en el mercado primario y en el" "mercado secundario durante el año 1995, así como la asistencia brindada a la" "SECRETARIA DE HACIENDA en el diseño de esta nueva organización de mercado." "En el plazo de 90 días de publicada la presente Resolución para el corriente ejercicio" "fiscal y hasta 90 días posteriores a la designación de la nueva nómina de Creadores" "de Mercado para el período de que se trate, la SUBSECRETARIA DE" "FINANCIAMIENTO informará los criterios por lo cuales se evaluará el desempeño de" "los Intermediarios Autorizados a efectos de integrar las futuras nóminas."

ARTICULO 2º.- Modifícase el artículo 2º inciso b) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“b) Contar con un patrimonio neto mínimo de PESOS CINCUENTA”
“MILLONES (\$50.000.000.-). En el caso de sucursales o subsidiarias de” “entidades financieras del exterior que no cumplan con este requisito, y cuyas casas” “matrices o accionistas controlantes tengan la deuda de largo plazo calificada en los” “tres grupos de categorías más altas con grado de inversión por al menos una de” “las Agencias Internacionales comprendidas en la nómina del punto 6 de la” “Comunicación “A” 2269 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA,” “podrán computar el patrimonio neto de su casa matriz o accionista controlante, a fin” “de cumplimentar la exigencia de patrimonio requerida.”

ARTICULO 3º.- Modifícase el artículo 3º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 238/96 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 3º.- El reconocimiento de la condición de Creador de Mercado será”
“otorgado inicialmente dentro de los 30 días de publicada la presente Resolución,”
“teniendo un plazo de vigencia hasta el 31 de marzo de 1997. En el futuro la”
“designación regirá por el término de un año a partir del 1º de abril de cada año, salvo”
“los casos previstos en el artículo siguiente. En ambos casos, las entidades que”
“conformen la nómina de Creadores de Mercado del período de que se trate, serán”
“evaluadas a fin de establecer su performance mientras dure su condición como tal, es”
“decir, hasta el 31 de marzo de cada año. La evaluación del desempeño del período”
“siguiente, comenzará a regir a partir del 1º de abril de cada año.”

ARTICULO 4º.- Modifícase el artículo 4º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 238/96, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 4º.- La condición de “Creador de Mercado” se perderá: ”

“a) Por pérdida de la condición de “Intermediario Autorizado”.

“b) Por renuncia escrita presentada a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO.”.

“c) Por decisión de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO y a propuesta”
“de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, en caso de incumplimiento de”
“las obligaciones impuestas por la presente resolución u otra causa debidamente”
“fundada. Dicha decisión será comunicada por nota al interesado.”

“d) Al no estar incluído en el número máximo que establezca la”
“SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, por aplicación del criterio de performance”
“que se defina para cada período.”.

“ Todo Intermediario Autorizado que pierda la condición de Creador de Mercado”
“bajo los supuestos de los incisos a), b) y c) quedará inhabilitado por un plazo de DOS”
“(2) años para solicitar nuevamente su reconocimiento como tal. En estos casos, el”
“plazo comenzará a regir a partir de la finalización del período de que se trate.”.

ARTICULO 5º.- Modifícase el artículo 5º inciso b) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 238/96 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“b) Suscribir en las licitaciones de Instrumentos de Endeudamiento Público”
“(I.E.P.) que se realicen en el período, por lo menos el CUATRO POR CIENTO”
“(4%) del monto total ofertado.”.

ARTICULO 6º.- Modifícase el artículo 6º inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“d) Solicitar a la SECRETARIA DE HACIENDA dentro del mismo día de la “licitación y hasta UNA (1) hora después de publicado el resultado de la misma, la” “suscripción de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del promedio de los porcentajes” “adjudicados en la primera vuelta, en las TRES (3) últimas licitaciones incluyendo” “la de ese día, (para un mismo plazo y moneda), aplicado sobre el monto” “anunciado. Las adjudicaciones se realizarán al precio de corte de la licitación. A partir” “del 1º de abril de 1997, el promedio de los porcentajes adjudicados en la primera” “vuelta, se calculará sobre la base de las TRES (3) licitaciones anteriores a la de la” “fecha, correspondientes al mismo plazo y moneda.”.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 155/97 S.H.

RESOLUCION N° 214/97 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 6 MAY 1997

VISTO, el Expediente N° 001-001732/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto N° 340 del 1° de Abril de 1996, y las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238 de fecha 8 de Abril de 1996 y N° 155 de fecha 26 de Marzo de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 se establecieron entre otros, los requisitos, derechos y obligaciones que deberán cumplir los "Creadores de Mercado".

Que la modificación introducida por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97, en su artículo 6°, reformuló el derecho de los "Creadores de Mercado" a que hace referencia el artículo 6° inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96, con el objeto de simplificar y agilizar la metodología de cálculo para su ejercicio.

Que resulta necesaria la redefinición de dicho derecho a fin de evitar la introducción de distorsiones en el cálculo del mismo y contemplar la posibilidad de ausencia de licitaciones anteriores de instrumentos de igual plazo y moneda.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 del Decreto N° 340 de fecha 1° de Abril de 1996.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 6° inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 el que quedará redactado de la siguiente forma:

"d) Solicitar a la SECRETARIA DE HACIENDA dentro del mismo día de la "licitación y hasta UNA (1) hora después de publicado el resultado de la misma, la" "suscripción de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) de la relación porcentual entre la" "suma de los montos adjudicados en la primera vuelta, en las TRES (3) últimas" "licitaciones incluyendo la de ese día, (para un mismo plazo y moneda), y la suma de" "los montos anunciados en las mismas, lo cual equivale al promedio de los porcentajes" "adjudicados en las tres últimas licitaciones ponderados por los montos anunciados en" "cada una de ellas. Las adjudicaciones se realizarán al precio de corte de la licitación." "A partir del 1° de Abril de 1997, el promedio ponderado de los porcentajes" "adjudicados en la primera vuelta, se calculará sobre la base de las TRES (3)"

"licitaciones anteriores a la de la fecha, correspondientes al mismo plazo y moneda."
"En caso de ausencia de licitaciones previas para un nuevo instrumento, dicho"
"porcentaje será calculado en base a lo adjudicado en la primera vuelta de la licitación"
"de la fecha."

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 214/97 S.H.

RESOLUCION N° 215/97 de la Secretaría de Hacienda
(La presente norma fue derogada por el Dto. N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 6 MAY 1997

VISTO, el Expediente N° 001-001730/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y el Decreto N° 340 del 1° de abril de 1996 y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 340/96 se estableció un sistema para la emisión, colocación, negociación y liquidación de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (I.E.P.) que se destinen al mercado local.

Que, atento a que el objetivo del nuevo sistema es lograr la difusión de los instrumentos entre los inversores locales e internacionales, sus pautas de funcionamiento deben estar a nivel de los principales mercados de Deuda Pública del mundo, sin que ello implique desnaturalizar la modalidad de colocación y liquidación implementada por el Decreto antes citado.

Que, asimismo, debido al proceso de globalización que experimentan los mercados de deuda se entiende conveniente autorizar la cotización de los instrumentos de endeudamiento público en distintas Bolsas y Mercados de valores del exterior.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 del Decreto N° 340/96.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO a solicitar la cotización en las Bolsas y Mercados de Valores del exterior, de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBICO (I.E.P.) de conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Decreto N° 340/96.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 215/97 S.H.

RESOLUCION N° 323/97 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 25 JUL 1997

VISTO, el Expediente N° 080-004239/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238 de fecha 8 de abril de 1996, y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155 del 26 de marzo de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 238/96 se establecieron, entre otros, los requisitos derechos y obligaciones que deberán cumplir los Creadores de Mercado.

Que por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 se definió como Creadores de Mercado, a los Intermediarios Autorizados que en el número máximo que determine la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, acepten y cumplan los compromisos y requisitos allí establecidos.

Que en función de la experiencia recogida, se entiende conveniente no limitar a un número máximo la integración de la nómina de Creadores de Mercado para el período de que se trate.

Que por el artículo 4° inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97, se estableció que la pérdida de la condición de Creador de Mercado se producirá al no estar incluido uno o varios "Intermediarios Autorizados" en el número máximo que se establezca, por aplicación del criterio de desempeño que se defina para cada período.

Que como consecuencia de la eliminación del número máximo para la conformación de la nómina de Creadores de Mercado, resulta necesario derogar el artículo 4° inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97.

Que por el artículo 5° inciso b) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97, se estableció para los Creadores de Mercado la obligación de suscribir, en el total de licitaciones de Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) que se realicen en el período, por lo menos el CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total ofertado.

Que dado que se elimina el número máximo de Creadores de Mercado, se estima conveniente ampliar al CINCO POR CIENTO (5%) la obligación referida en el artículo 5° inciso b) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97.

Que asimismo, resulta aconsejable encomendar a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, la redacción de un texto ordenado de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 y sus normas conexas, a fin de facilitar su mejor comprensión.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 del Decreto N° 340/96.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.-Modifícase el artículo 1º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 1º.- Se considerarán “Creadores de Mercado” a los Intermediarios “Autorizados conforme lo establece el artículo 6º incisos c) o d) de la Ley N° 17.811,” “que acepten y cumplan los compromisos relacionados con la emisión y colocación de” “los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) y demás requisitos establecidos” “en la presente Resolución. La nómina inicial de Creadores de Mercado será definida” “por la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO tomando en cuenta las solicitudes” “recibidas y la participación de los Intermediarios Autorizados en el mercado primario y” “en el mercado secundario durante el año 1995, así como a asistencia brindada a la” “SECRETARIA DE HACIENDA en el diseño de esta nueva organización de mercado.” “En el plazo de 90 días de publicada la presente Resolución para el corriente ejercicio” “fiscal y hasta 90 días posteriores a la designación de la nueva nómina de Creadores” “de Mercado para el período de que se trate, la SUBSECRETARIA DE” “FINANCIAMIENTO informará los criterios por los cuales se evaluará el desempeño de” “los Intermediarios Autorizados a efectos de integrar futuras nóminas”.

ARTICULO 2º.- Derógase el inciso d) del artículo 4º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97.

ARTICULO 3º.- Modifícase el artículo 5º inciso b) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“b) Suscribir en las licitaciones de Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.)” “que se realicen en el período, por lo menos el CINCO POR CIENTO (5%) del” “monto total ofertado.”.

ARTICULO 4º.- Encomiéndase a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO la redacción de un texto ordenado de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 y sus normas conexas.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 323/97 S.H.

RESOLUCION N° 370/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 29 DE JUL 1998

VISTO, el Expediente N° 173-000112/98 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto N° 340 de fecha 1° de Abril de 1.996, y las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238 de fecha 8 de Abril de 1.996, N° 155 de fecha 26 de Marzo de 1.997, N° 214 de fecha 6 de Mayo de 1.997, y N° 323 de fecha 25 de julio de 1.997, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 5° inciso e) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 se estableció para los Creadores de Mercado, la obligación de participar activamente en el mercado secundario de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.).

Que por el artículo 3° de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 323/97, modificatorio del artículo 5° de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97, se elevó del CUATRO POR CIENTO (4%) al CINCO POR CIENTO (5%) el porcentaje mínimo de Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) que los Creadores de Mercado deberán suscribir en el total de licitaciones que se realicen durante el período, como consecuencia de haberse eliminado el número máximo para la conformación de la nómina.

Que dado que el esquema de regularidad en las colocaciones iniciado a partir de lo dispuesto en el Decreto N° 340/96, ha permitido desarrollar en forma eficiente el mercado primario de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.), se entiende conveniente impulsar el desarrollo del mercado secundario de estos instrumentos con el objeto de mejorar la liquidez de los mismos.

Que en función de lo manifestado en el considerando precedente, se considera adecuado reducir la obligación de suscripción mínima en el total de licitaciones de Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) para los Creadores de Mercado, y cuantificar la obligación de suscripción mínima en el mercado secundario.

Que por el artículo 6° inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96, modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97, se reconoció a los Creadores de Mercado el derecho de solicitar hasta UNA (1) hora después de publicado el resultado de cada licitación, la suscripción de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del promedio de los porcentajes adjudicados en las TRES (3) últimas licitaciones, con el objeto de simplificar y agilizar la metodología de cálculo.

Que se entiende conveniente ampliar hasta un día el plazo para el ejercicio de suscripción del DIEZ POR CIENTO (10%) adicional a fin de coadyuvar a un correcto desenvolvimiento del mercado secundario de estos instrumentos.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 10 del Decreto N° 340 de fecha 1° de Abril de 1996.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 5º inciso b) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96, modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 323/97, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“b) Suscribir en las licitaciones de Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.)” “que se realicen en el período, por lo menos el CUATRO POR CIENTO (4%) del monto” “total ofertado.”.

ARTICULO 2º.- Modifícase el artículo 5º inciso e) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“e) Participar en el mercado secundario de Instrumentos de Endeudamiento” “Público (I.E.P.), por al menos el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,50%) del volumen” “total negociado de estos instrumentos durante el período de que se trate. Para la” “medición del volumen negociado, se tomará en consideración el promedio simple de” “las compras y las ventas.”.

ARTICULO 3º.- Modifícase el artículo 6º inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96, modificado por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155/97 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 214/97, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“d) Solicitar a la SECRETARIA DE HACIENDA hasta el cierre de operaciones del día” “hábil siguiente de publicado el resultado de la licitación, la suscripción de hasta un” “DIEZ POR CIENTO (10%) de la relación porcentual existente entre: a) la suma de los” “montos adjudicados en la primera vuelta en las TRES (3) últimas licitaciones” anteriores a la de la fecha para un mismo plazo moneda y estructura, y b) la suma de” “los montos anunciados en las mismas, aplicado sobre el monto anunciado en la” “licitación de que se trate. Las adjudicaciones se realizarán al precio de corte de la” “licitación. En caso de ausencia de licitaciones previas para un nuevo instrumento,” “dicho porcentaje será calculado en base a lo adjudicado en la primera vuelta de la” “licitación de la fecha.”.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 370/98 S.H.

DISPOSICION N° 11/98 de la Subsecretaría de Financiamiento

BUENOS AIRES, 13 de agosto de 1998

VISTO, el Expediente N° 080-004539/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238 del 8 de Abril de 1996, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 155 del 26 de Marzo de 1997, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 323 del 25 de Julio de 1997, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 370 del 29 de Julio de 1998,y

CONSIDERANDO:

Que por las Resoluciones citadas en el VISTO se definieron los requisitos, derechos y obligaciones que deben cumplir los Creadores de Mercado.

Que entre las obligaciones que deben observar los Creadores de Mercado, se establecieron las de participar significativamente en el mercado primario y secundario.

Que asimismo, se estableció un plazo máximo de NOVENTA (90) días a partir de la designación de la nueva nómina de Creadores de Mercado, para que la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO informe los criterios sobre los cuales evaluará el desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el ejercicio correspondiente.

Que la construcción del índice de desempeño del período corriente, ha tomado en consideración las participaciones ponderadas en el mercado primario y el mercado secundario.

Que se considera necesario premiar en mayor medida la negociación secundaria de Instrumentos de Endeudamiento Público de mayores plazos.

Que resulta necesario premiar la negociación que se realiza a través de medios electrónicos de negociación debido a que mediante su utilización se promueve una mayor transparencia y liquidez en los mercados de INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (I.E.P.), en particular, y en los mercados de capitales en general.

Que se ha procedido a la elaboración del índice de desempeño para la evaluación de los "Intermediarios Autorizados" correspondiente al período comprendido entre el 1º de Abril de 1998 y el 31 de Marzo de 1999, dentro de los plazos previstos.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 323/97 y el artículo 8º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el índice para la medición del desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el período comprendido entre el 1º de abril de 1998 y el 31 de marzo de 1999, que como Anexo forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION Nº 11/98 SS.F.

ANEXO

METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INDICE DE DESEMPEÑO

La fórmula empleada para evaluar el desempeño de los "Intermediarios Autorizados" aspirantes a Creadores de Mercado de Instrumentos de Endeudamiento Público está compuesta por dos índices principales que corresponden a su desempeño en los mercados primario y secundario.

1. Construcción del Índice de Desempeño en el Mercado Primario. (I_{MP}^i)

Para cada licitación se considera la participación de cada agente en el total adjudicado en la primera y segunda vuelta, así como en las "ofertas excedentes". Formalmente, se tiene:

$$I_j^i = \frac{3}{4} \frac{M_{adj}^i}{\sum_i^n M_{adj}^i} \times \frac{1}{4} \frac{M_{exc}^i}{\sum_i^n M_{exc}^i}, \text{ en donde,}$$

I_j^i : Índice de Desempeño del participante i en la licitación j . En cada licitación participan n oferentes.

M_{adj}^i : Monto adjudicado por el agente i en la primera y segunda vuelta de cada licitación.

M_{exc}^i : "Ofertas Excedentes" definidas como el monto ofertado en la primera vuelta por el agente i dentro del tramo comprendido entre las ofertas adjudicadas a la tasa de corte y la/s que alcanzan el doble del monto licitado en la primera vuelta.

En caso de declararse desierta una licitación se omitirá la evaluación de desempeño en las adjudicaciones y sólo se considerará la participación del agente en las ofertas recibidas hasta el monto licitado.

En caso de observarse valores nulos para las variables M_{adj}^i y M_{exc}^i para una misma licitación, se considerará para el I_j^i correspondiente un valor de 1.000/monto adjudicado en 1ª vuelta, en lugar de 0.

Obtenido de este modo, al índice de desempeño en cada licitación se le aplica un ponderador proporcional al monto total adjudicado en primera vuelta, y otro correspondiente al plazo del instrumento licitado.

El ponderador de monto para la licitación j (P_m^j) se obtiene del siguiente modo:

$$P_m^j = \frac{M_{anu}^j}{250.000.000}$$

en donde,

M_{anu}^j : Monto anunciado para la licitación j .

El ponderador de plazo para la licitación j (P_p^j) se obtiene del siguiente modo:

$$P_p^j = \sqrt{Pl_{tri}^j}$$

en donde,

(P_p^j): Plazo del instrumento expresado en trimestres para la licitación j . (Ejemplo: para LETES de un año $P_p^j = \sqrt{Pl_{tri}^j}$)

Finalmente, la fórmula del Índice de desempeño en el mercado primario resulta ser:

$$I_{MP}^i = \left(\sum_j P_m^j \times P_p^j \right) \sqrt{\prod_j I_j^i \left(P_m^j \times P_p^j \right)}$$

$\prod_j^J$: es la productoria de los índices $\prod_j^J$ correspondientes a las J licitaciones ($j=1...J$)

2.- Construcción del Índice de Desempeño en el Mercado Secundario. (I_{MS}^i)

Para la medición del desempeño de los agentes en el Mercado Secundario de Instrumentos de Endeudamiento Público, se recurrirá al siguiente esquema:

Formalización del Índice de Desempeño en el mercado secundario:

$$I_{MS}^i = \frac{\sum_k^K \sum_s^3 \pi \omega^s ({}^k C_i^s + {}^k V_i^s)}{\sum_k^K \sum_s^3 \sum_i^n \pi \omega^s ({}^k C_i^s + {}^k V_i^s)}$$

en donde,

${}^k C_i^s$: valor nominal de las compras de la especie con duración k , realizadas por la entidad i , para el tipo de trading s , en el período analizado. Idéntico criterio para las ventas.

ω^s : es la ponderación que se les asigna a las operaciones realizadas bajo el tipo de trading s . Existen tres tipos de tradings: telefónico ($s=1$), por pantalla habiendo sido agredido ($s=2$) y por pantalla habiendo sido agresor ($s=3$). Se considera como “agredido” a la parte, en una transacción de Instrumentos de Endeudamiento Público, que sostuviera una cotización en medios electrónicos de negociación y le fuera ejecutada por una contraparte. Esta contraparte recibe el nombre de “agresor”.

Las ponderaciones se detallan en el siguiente cuadro:

Tipo de operación	Ponderador
por teléfono	1
por pantalla, siendo “agresor”	2
por pantalla, siendo “agredido”	6

k : duración (fórmula de Macaulay) calculada el primer día de cada mes que se registren operaciones, en el período analizado, para cada instrumento considerado. Para dicho cálculo se utilizará el precio promedio ponderado de las operaciones realizadas ese día que se obtiene en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico S.A. del día hábil inmediatamente posterior. Para el precio promedio ponderado y para la duración se deben utilizar dos decimales, con las reglas usuales de redondeo.

En caso en que, para algún mercado no esté disponible la discriminación entre “agredido” y “agresor” para todas las operaciones del mes que corresponda, se considerará para ese mercado en particular que todas las operaciones fueron realizadas a través de la negociación telefónica. El cierre para la recepción de los soportes magnéticos conteniendo el detalle de las operaciones ocurrirá a los quince días del último día hábil del mes considerado en cada caso. En caso que hasta ese día no se hubieran recibido las operaciones discriminadas según tipo de negociación, serán consideradas como realizadas a través de la negociación telefónica.

Para los Instrumentos licitados dentro del mes en consideración, la duración k será calculada utilizando el precio resultante de la licitación.

3.- Formalización del Índice de Desempeño de Agentes Autorizados. (I_G^i)

Finalmente, la fórmula del Índice General resulta ser:

$$I_G^i = I_{MP}^i{}^{0.7} \times I_{MS}^i{}^{0.3}$$

en donde,

I_G^i : Índice General de Desempeño para el agente y.

DISPOSICION N° 15/99 de la Subsecretaría de Financiamiento.

BUENOS AIRES, 11 AGO 1999

VISTO, el Expediente N° 080-004539/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238 del 8 de Abril de 1996 y modificatorias, y la Disposición de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO N° 11 del 13 de agosto de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/98 se definieron los requisitos, derechos y obligaciones que deben cumplir los Creadores de Mercado.

Que entre las obligaciones que deben observar los Creadores de Mercado, se establecieron las de participar significativamente en el mercado primario y secundario.

Que asimismo, mediante la mencionada Resolución se estableció un plazo máximo de NOVENTA (90) días a partir de la designación de la nueva nómina de Creadores de Mercado, para que la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO informe los criterios sobre los cuales evaluará el desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el ejercicio correspondiente.

Que para la construcción del índice de desempeño del período que se inicia en abril de 1998 y finaliza en marzo de 1999, se ha tomado en consideración las participaciones ponderadas en el mercado primario y el mercado secundario.

Que, en consonancia con anteriores modificaciones a dicho índice y con el desarrollo del mercado local de capitales, es necesario resaltar la importancia de la negociación secundaria de los INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO.

Que dentro del mencionado índice de desempeño es necesario mitigar la ponderación por plazo en la negociación primaria y por duración en la negociación secundaria de INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO.

Que resulta necesario premiar la negociación que se realiza a través de medios electrónicos de negociación debido a que mediante su utilización se promueve una mayor transparencia y liquidez en los mercados de INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO (I.E.P.), en particular, y en los mercados de capitales en general.

Que es necesario incorporar a la medición de los Intermediarios Autorizados a todos los medios electrónicos de negociación que colaboren con la transparencia y con la provisión de liquidez en el mercado secundario de INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO.

Que deben gozar de mayor ponderación los medios electrónicos de negociación que mayor aporte hacen a la transparencia de mercado.

Que a fin de una medición más dinámica del desempeño de los Intermediarios Autorizados conviene realizar una medición trimestral del índice establecido por la Disposición de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO N° 11/98 para el trimestre abril-junio de 1999, y el aprobado por la presente Disposición para los trimestres julio-setiembre, octubre-diciembre de 1999 y enero-marzo del 2000.

Que, sin embargo, resulta de interés la publicación del desempeño anual de los Intermediarios Autorizados.

Que durante el trimestre abril-junio de 1999 los Intermediarios Autorizados sólo tuvieron conocimiento del índice para la medición del desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el período comprendido entre el 1° de abril de 1998 y el 31 de marzo de 1999, establecido por la mencionada Disposición.

Que se ha procedido a la elaboración del índice de desempeño para la evaluación de los "Intermediarios Autorizados" correspondiente al período comprendido entre el 1° de Julio de 1999 y el 31 de Marzo de 2000, dentro de los plazos previstos.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238/96 y modificatorias.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el índice para la medición del desempeño de los "Intermediarios Autorizados" para el período comprendido entre el 1° de julio de 1999 y el 31 de marzo de 2000, que como Anexo forma parte de la presente Disposición. Dicho índice será denominado "Índice General de Desempeño" y sus resultados deberán ser publicados en forma trimestral y su acumulado anual.

ARTICULO 2°.- Dispónese que para el trimestre que comienza el 1° de abril de 1999 y termina el 30 de junio de 1999 se medirá el desempeño de los Intermediarios Autorizados a través del índice establecido mediante la Disposición de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO N° 11/98.

ARTICULO 3°.- Dispónese la exclusión en el cálculo del Índice General de Desempeño de las colocaciones de INSTRUMENTOS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO que, por sus características no impliquen, a criterio de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, una genuina tarea de creación de mercado primario por parte de los Intermediarios Autorizados.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION N° 15/99 S.S.F.

METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INDICE DE DESEMPEÑO

La fórmula empleada para evaluar el desempeño de los “Intermediarios Autorizados” aspirantes a Creadores de Mercado de Instrumentos de Endeudamiento Público está compuesta por dos índices principales que corresponden a su desempeño en los mercados primario y secundario.

1. Construcción del Índice de Desempeño en el Mercado Primario. (I_{MP}^i)

Para cada licitación se considera la participación de cada agente en el total adjudicado en la primera y segunda vuelta, así como en las “ofertas excedentes”. Formalmente, se tiene:

$$I_j^i = \frac{3}{4} \frac{M_{adj}^i}{\sum_i^n M_{adj}^i} + \frac{1}{4} \frac{M_{exc}^i}{\sum_i^n M_{exc}^i}, \text{ en donde,}$$

I_j^i : Índice de Desempeño del participante i en la licitación j . En cada licitación participan n oferentes.

M_{adj}^i : Monto adjudicado por el agente i en la primera y segunda vuelta de cada licitación.

M_{exc}^i : “Ofertas Excedentes” definidas como el monto ofertado en la primera vuelta por el agente i dentro del tramo comprendido entre las ofertas adjudicadas a la tasa de corte y la/s que alcanzan el doble del monto licitado en la primera vuelta.

En caso de declararse desierta una licitación se omitirá la evaluación de desempeño en las adjudicaciones y sólo se considerará la participación del agente en las ofertas recibidas hasta el monto licitado.

En caso de observarse valores nulos para las variables M_{adj}^i y M_{exc}^i para una misma licitación, se considerará para el I_j^i correspondiente un valor de 1.000/250.000.000 en lugar de 0, para los Intermediarios Autorizados que hubieran realizado posturas en al menos una de las licitaciones del período considerado.

Obtenido de este modo, al índice de desempeño en cada licitación se le aplica un ponderador proporcional al monto total adjudicado en primera vuelta, y otro correspondiente al plazo del instrumento licitado.

El ponderador de monto para la licitación j (P_m^j) se obtiene del siguiente modo:

$$P_m^j = \frac{M_{anu}^j}{250.000.000}$$

en donde,

M_{anu}^j : Monto anunciado para la licitación j.

El ponderador de plazo para la licitación j (P_p^j) se obtiene del siguiente modo:

$$P_p^j = \begin{cases} (Pl_{tri}^j)^{0.4}, \forall Pl_{tri}^j \leq 20 \\ (20)^{0.4}, \forall Pl_{tri}^j > 20 \end{cases}$$

en donde,

Pl_{tri}^j : Plazo del instrumento expresado en trimestres para la licitación j. (Ejemplo: para LETES de un año $Pl_{tri} = 4$)

Finalmente, la fórmula del Índice de desempeño en el mercado primario resulta ser:

$$I_{MP}^i = \left(\sum_j P_m^j \times P_p^j \right) \sqrt[J]{\prod_j I_j^i (P_m^j \times P_p^j)}$$

en donde,

$\prod_j^J$: es la productoria de los índices I_j^i correspondientes a las J licitaciones ($j=1...J$)

2.- Construcción del Índice de Desempeño en el Mercado Secundario. (I_{MS}^i)

Para la medición del desempeño de los agentes en el Mercado Secundario de Instrumentos de Endeudamiento Público, se recurrirá al siguiente esquema:

Formalización del Índice de Desempeño en el mercado secundario:

$$I_{MS}^i = \frac{\sum_{k=0}^K \sum_{s=1}^5 k \omega^s ({}^k C_i^s + {}^k V_i^s)}{\sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^K \sum_{s=1}^5 k \omega^s ({}^k C_i^s + {}^k V_i^s)}$$

en donde,

${}^k C_i^s$: valor nominal de las compras de la especie con duración k , realizadas por la entidad i , para el tipo de trading s , en el período analizado. Idéntico criterio para las ventas.

ω^s : es la ponderación que se les asigna a las operaciones realizadas bajo el tipo de trading s . Se distinguen dos tipos de negociación: i) a través del Sistema de Operaciones Electrónicas (SIOPEL) y el Sistema Integrado de Negociación Asistida por Computadora (SINAC), y ii) a través de la publicación de cotizaciones en las pantallas electrónicas de firmas especializadas, así como otros sistemas de negociación electrónica que pudieran desarrollarse. La negociación que no se realizara bajo una de estas modalidades se define como negociación “telefónica”. En base a esta definición se consideran cinco tipos de participación en la negociación secundaria de Instrumentos de Endeudamiento Público: telefónico ($s=1$), por pantalla habiendo sido agresor en los sistemas SIOPEL ó SINAC ($s=2$) y por pantalla habiendo sido agredido en los sistemas SIOPEL ó SINAC ($s=3$), por pantalla habiendo sido agredido bajo sistemas de negociación electrónica distintos al SIOPEL ó SINAC ($s=4$) y, finalmente, por pantalla habiendo sido agredido bajo sistemas de negociación electrónica distintos al SIOPEL ó SINAC ($s=5$). Se considera como “agredido” a la parte, en una transacción de Instrumentos de Endeudamiento Público, que sostuviera una cotización en medios electrónicos de negociación y le fuera ejecutada por una contraparte. Esta contraparte recibe el nombre de “agresor”.

Las ponderaciones se detallan en el siguiente cuadro:

<u>Tipo de operación</u>	<u>Ponderador</u>
s=1: por teléfono	1
s=2: por pantalla, “agresor”	2
s=3: por pantalla, “agredido”	6
s=4: por pantalla, “agresor”	1,5
s=5: por pantalla, “agredido”	3

$$k = \begin{cases} (dur)^{0.4}, \forall dur \leq 5 \\ (5)^{0.4}, \forall dur > 5 \end{cases}$$

, en donde, dur es la duración (fórmula de Macaulay) calculada el primer día de cada mes que se registren operaciones, en el período analizado, para cada instrumento considerado. Para dicho cálculo se utilizará el precio promedio ponderado de las

operaciones realizadas ese día que se obtiene en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico S.A. del día hábil inmediatamente posterior. Para el precio promedio ponderado y para la duración se deben utilizar dos decimales, con las reglas usuales de redondeo.

En caso en que, para algún subconjunto de las operaciones totales no esté disponible la discriminación entre “agredido” y “agresor” para todas las operaciones del mes que corresponda, se considerará para ese subconjunto de operaciones en particular que todas las operaciones fueron realizadas a través de la negociación telefónica. El cierre para la recepción de los soportes magnéticos conteniendo el detalle de las operaciones ocurrirá a los quince días del último día hábil del mes considerado en cada caso. En caso que hasta ese día no se hubieran recibido las operaciones discriminadas según tipo de negociación, serán consideradas como realizadas a través de la negociación telefónica.

Para los Instrumentos licitados dentro del mes en consideración, la duración k será calculada utilizando el precio resultante de la licitación.

3.- Formalización del Índice de Desempeño de Agentes Autorizados. (I_G^i)

Finalmente, la fórmula del Índice General resulta ser:

$$I_G^i = I_{MP}^i{}^{0.6} \times I_{MS}^i{}^{0.4}$$

en donde,

I_G^i : Índice General de Desempeño para el agente

**Resolución Conjunta N° 18/01 de la Secretaría de Finanzas –
N° 70/01 de la Secretaría de Hacienda.**

BUENOS AIRES, 1 FEB 2001

VISTO, el Expediente N° 080-004914/99 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, los Decretos N° 340 de fecha 1° de Abril de 1996 y N° 58 de fecha 22 de enero de 2001, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 238 del 8 de abril de 1996 y sus modificatorias, y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 429 de fecha 13 de agosto de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° del Decreto N° 340/96 se estableció un sistema para la emisión, colocación, negociación y liquidación de los Instrumentos de Endeudamiento Público (I.E.P.) que se destinan al mercado local.

Que por el inciso c) del artículo 9° del Decreto N° 340/96 se autorizó a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, a pactar, abonar y reconocer comisiones a los agentes y entidades financieras intervinientes en la colocación primaria de Instrumentos de Endeudamiento Público.

Que en la Resolución de SECRETARIA DE HACIENDA 429/99 se estableció que las comisiones calculadas en función de la colocación primaria de I.E.P. definidos por el Decreto N° 340/96 tendrán una fracción de pago diferido.

Que en el actual esquema de colocaciones en el mercado local resulta de especial interés remunerar, para las Letras y Bonos del Tesoro, la liquidez que proporcionan los Creadores de Mercado mediante su actividad en el mercado secundario.

Que a fin de evitar distorsiones en los precios de las colocaciones primarias de I.E.P. se entiende conveniente diferir en su totalidad las comisiones correspondientes a dichas colocaciones.

Que el esquema propuesto de comisiones por creación de mercado secundario promueve la liquidez de los Instrumentos de Endeudamiento Público, sin aumentar el valor nominal de las comisiones pagadas por el Tesoro Nacional.

Que, en virtud de lo establecido por la Resolución N° 238/96 (t.o. 1999) y sus modificatorias, existen mecanismos de incorporación de Intermediarios Autorizados a la nómina de Creadores de Mercado.

Que resulta conveniente la aprobación del Anexo I a fin de establecer un mecanismo que permita medir en forma objetiva el desempeño de cada Creador de Mercado en el mercado secundario de Instrumentos de Endeudamiento Público.

Que, a fin de simplificar el pago de las comisiones de pago diferido, resulta de interés establecer un cronograma de fechas de pago, separadas a intervalos regulares.

Que el Decreto N° 58 de fecha 22 de enero de 2001 sustituyó el Anexo I artículo 1° del Decreto N° 20 de fecha 13 de diciembre de 1999 y sus modificatorios, — Organigrama de aplicación— apartado XV correspondiente al MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que en tal sentido facultó a la SECRETARIA DE FINANZAS asignándole a la misma facultades para dirigir y supervisar el sistema de crédito público y ejercer con la SECRETARIA DE HACIENDA del citado Ministerio, las funciones del órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio expresó su opinión respecto del tenor de la presente.

Que la presente se dicta de conformidad con las autorizaciones conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 340/96 y el Decreto N° 58 de fecha 22 de enero de 2001.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE FINANZAS

RESUELVEN:

ARTICULO 1°.- Establécese que, a partir del 1° de Febrero de 2001, el pago de las comisiones calculadas en función de colocaciones primarias, de Instrumentos de Endeudamiento Público definidos por el Decreto N° 340 de fecha 1 de abril de 1996, se diferirá en su totalidad y estará sujeto al cumplimiento de un compromiso de mercado secundario. Dichas comisiones serán exclusivamente para Creadores de Mercado.

ARTICULO 2°.- Apruébase el "Procedimiento de pago de comisiones diferidas" que se describe en el Anexo I, de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Derógase la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 429 de fecha 13 de agosto de 1999.

ARTICULO 4°.- Désígnase a la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO como autoridad de aplicación e interpretación de la presente, quedando facultada a dictar normas aclaratorias y complementarias.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION CONJUNTA N° 18/01 S.F. y N° 70/01 S.H.

Procedimiento de pago de comisiones diferidas

En el presente ANEXO se describe el criterio para el pago de comisiones de los títulos públicos emitidos bajo el Decreto N° 340 del 1° de abril de 1996.

A partir del 1 de febrero de 2001 las comisiones por colocaciones primarias de los títulos públicos mencionados serán diferidas en su totalidad. El pago de las comisiones será condicionado al cumplimiento de un criterio de desempeño en la creación de mercado secundario. Tendrán derecho al cobro de esta comisión diferida los bancos que integren la nómina de Creadores de Mercado (CM) según los criterios establecidos por la Resolución SH N° 238 del 8 de abril de 1996 y sus modificatorias y cumplan con el mencionado criterio.

A los fines del cobro de las comisiones por creación del mercado secundario, se entiende que los CM contraen una obligación de creación de mercado secundario por un período de 60 días. El pago de comisiones por creación de mercado secundario se realizará entre el primer y décimo día hábil de Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre y Febrero.

La tasa de comisión de los títulos públicos a emitir, expresada como un porcentaje sobre el valor nominal, será informada en cada llamado a licitación dependiendo de las condiciones de emisión del instrumento de que se trate.

Cumplimiento.

A fin de medir el compromiso con el mercado secundario de los Bontes y Letes por parte de los Creadores de Mercado (CM), la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) medirá la permanencia de cotizaciones en pantallas del Sistema de Operaciones Electrónicas (SIOPEL) y estará facultada para delegar este control en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), en todo o en parte. Para ello, se realizarán al menos 70 registros, en el lapso de cinco horas, de los precios de compra y de venta (precios Bid y Offer, respectivamente) en las pantallas de los Creadores de Mercado en SIOPEL para los instrumentos detallados a continuación. La ONCP fijará el horario en virtud de la práctica en los mercados financieros, y tomará los registros ya sea de las pantallas de negociación directamente a través de una terminal SIOPEL o bien de las pantallas de la agencia de noticias REUTERS.

Los títulos públicos que están alcanzados por este compromiso de creación de mercado secundario son los siguientes (siempre que tengan más de treinta días al vencimiento):

- I. Todas las Letras del Tesoro en circulación.
- II. BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO "BONTES 9,50% 2001" (Bonte 2001).

- III. BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO "BONTES 8,75% 2002" (Bonte 2002).
- IV. BONOS DEL TESORO A TASA VARIABLE "BONTES 2003" (Bonte Variable 2003).
- V. BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO "BONTES 11,75% 2003" (Bonte 2003).
- VI. BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO "BONTES 11,25% 2004" (Bonte 2004).
- VII. BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO "BONTES 12,1250% 2005" (Bonte 2005).
- VIII. Todos aquellos Bontes que se emitan en el marco del Decreto Nro. 340/96 y que se anuncie en el correspondiente llamado a licitación. Las condiciones precisas de su incorporación al presente mecanismo de medición serán establecidas en ocasión del llamado a licitación o aprobación de suscripción directa.

Para cada banco se considerará que cada registro está de acuerdo con este compromiso si:

- a) Se encuentran cotizaciones de compra y de venta (puntas bid-offer) por al menos 2 millones para los Bontes y 1 millón para las Letes.
- b) Dichas observaciones cumplen con un spread bid-offer según se describe a continuación:

Regla de spread			
	$SOT_{FRB} < 1000$	$1000 < SOT_{FRB} < 1200$	$SOT_{FRB} > 1200$
LETES			
Ultima licitada a 3 meses	20 cvs.	40 cvs	Se redefine
Ultima licitada a 6 meses	20 cvs.	40 cvs	
Ultima licitada a 12 meses	20 cvs.	40 cvs	
Otras Letes	Sin compromiso de spread máximo		
BONTES			
< 1 año	20 cvos	40 cvs	Se redefine
1 a 2 años	25 cvos.	50 cvs	
2 a 3 años	30 cvos	60 cvs	
3 a 4 años	40 cvos.	80 cvs	
4 a 5 años	50 cvos	100 cvs	
5 a 6 años	60 cvos	120 cvs	
Bonte 03 Flot.	100 cvos	140 cvs	

El cuadro anterior conteniendo la Regla del Spread podrá ser modificado por la Subsecretaría de Financiamiento (SF).

A los fines de la presente se entiende que:

Spread bid-offer: es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

SOT_{FRB}: el mayor spread sobre Treasury del precio bid (de compra) del FRB que se encuentra en las pantallas de Reuters "11EMF" y "SISEMB". (El spread sobre Treasury del FRB es la diferencia entre el rendimiento semianual del Floating Rate Bond y de un bono comparable del Tesoro Norteamericano).

cvs: centavos sobre precio expresado en 100 de valor nominal

La ONCP podrá reemplazar las pantallas mencionadas si dejaran de funcionar o se detecten fallas. La ONCP deberá comunicar estos cambios a los CM para que sean efectivos.

Las observaciones intradiarias en las que no se hubiera captado un spread bid offer del FRB será eliminada de la muestra diaria.

En caso en que la ONCP hubiera tenido problemas de sistemas para realizar el mínimo de observaciones intradiarias, se considerará que todos los CM han cumplido el requisito para las observaciones intradiarias faltantes. Por ejemplo, en un día con 13 observaciones intradiarias se considerará que en las 57 que no pudieron realizarse por problemas técnicos se cumplieron los requisitos.

En caso en que algún Banco tuviera problemas técnicos dentro del programa SIOPEL o en las líneas de comunicación, cuya responsabilidad recaiga exclusivamente en el MAE, se eliminará el registro diario correspondiente, para ese Banco. El MAE deberá acreditar esta situación por escrito dentro de las 24 horas de solucionado el problema técnico. Sólo se aceptará esta justificación por inconvenientes técnicos que duren hasta un día de trading por cada período bimestral de pago.

Las observaciones intradiarias se consolidan en una observación diaria que debe mostrar para todos los CM, el porcentaje de observaciones en las que se cumple el presente compromiso. Se descartarán las observaciones diarias en las que aparezca al menos una observación intradiaria que muestre una disminución del mejor precio bid del FRB mayor a US\$3, considerando al precio expresado en US\$ 100 de valor nominal. La variación aludida será calculada entre el registro intradiario correspondiente y el último registro intradiario del día anterior. Además, se descartarán las observaciones diarias en las que aparezca al menos una observación intradiaria que muestre SOT_{FRB} > 1200. En este último caso, se deberá redefinir el presente compromiso entre la Subsecretaría de Financiamiento (SF) y los CM. De no existir acuerdo entre la SF y la mayoría simple de

los CM, la SF comunicará un nuevo compromiso que será de cumplimiento obligatorio para todos los CM, a los fines del cobro de la comisión de mercado secundario. Este nuevo compromiso será de aplicación sólo para los días en los que se registre al menos una observación intradiaria que cumpla con $SOT_{SRB} > 1200$. Se comunicará en forma oportuna los rangos de spread bid-offer que correspondan para registros inferiores al $SOT_{FRB} < 1200$.

Con los registros diarios de tiempo de exposición en pantallas se realiza una media móvil de quince días hábiles. Para cobrar la comisión se debe tener al menos un 70% de tiempo en pantallas en todos los valores de la serie de medias móviles en promedio de todos los títulos y ningún título por debajo del 50%, calculadas diariamente.

Un solo registro de la serie de medias móviles por debajo de los promedios antes mencionados inhabilita completamente a un banco a cobrar su comisión por mercado secundario que hubieran sido devengadas hasta la fecha de pago correspondiente.

Comisión por incumplimiento de terceros.

En caso de incumplimiento del presente compromiso por parte de algún Creador de Mercado, el monto respectivo de comisión será repartido entre los Creadores de Mercado que hubieran cumplido íntegramente el compromiso, de acuerdo al siguiente criterio.

El desempeño en cada Bonte será medido según el siguiente índice de exposición diario, para cada Bonte:

$$IE^j = \frac{t^j}{s^j}, \text{ en donde,}$$

t^j : es el tiempo de exposición del CM i en cada una de las observaciones del día j , medido como porcentaje de registros intradiarios que cumplen el presente compromiso para cada CM sobre el total de las observaciones intradiarias. (El total de las observaciones intradiarias es, como mínimo, 70 para cualquier día)

s^j : spread bid offer promedio de cada una de las observaciones del día j .

Al final del período de medición se sumarán los registros diarios de cada uno de los Índices de Exposición para cada Bonte. Se ordenarán los CM que hubieran cumplido el acuerdo por los resultados de estas sumatorias. La porción del monto total de comisiones de cada Bonte que cobrará el CM i se calcula con la siguiente fórmula:

$$c^i = \frac{\sum_j IE^j}{\sum_i \sum_j IE^j}, \text{ en donde, } n \text{ son los CM que cumplieron con el presente compromiso.}$$

Cuando se incorporasen nuevos Bontes al cumplimiento del siguiente compromiso, la ONCP informará si deberán ser tenidas en cuenta para la distribución de los montos no pagados por incumplimiento. En general, el monto a distribuir deberá ser dividido por la cantidad de títulos públicos que, a criterio de la ONCP, se consideren para esta distribución. Para cada porción de dicho monto deberá seguirse el criterio descrito en los párrafos precedentes.

Cronograma del compromiso.

El presente compromiso de creación de mercado secundario será afectado a dos períodos consecutivos para cada tramo. Los períodos serán bimestrales: 1 de febrero - 31 de marzo, 1 de abril - 31 de mayo, 1 de junio - 31 de julio, 1 de agosto - 30 de septiembre, 1 de octubre - 30 de noviembre y del 1 de diciembre - 31 de enero de cada año. Las observaciones maestras se realizarán en todos los días hábiles de dichos períodos. Sólo se considerarán días hábiles a aquellos días en los que sea hábil simultáneamente en Nueva York y en Buenos Aires.

El período de cumplimiento para cada nuevo instrumento será calculado desde el día en que el MAE autorice su cotización y notifique a los creadores de mercado y a la ONCP antes de las 11:00 hs y finalizará el último día del período bimestral siguiente. Los períodos subsiguientes de cumplimiento coincidirán con los períodos bimestrales.

El monto a pagar al final del primer período bimestral, respecto de cada instrumento, será:

$$m1_i = \frac{(a - b) \times M_i}{60}, \text{ donde}$$

$m1_i$ = monto a pagar a cada CM para cada instrumento al final del período bimestral redondeado a dos decimales.

a = fecha en la que finaliza el primer período bimestral para tramo.

b = día en que el MAE autorice la cotización de cada nuevo instrumento y notifique a los creadores de mercado y a la ONCP antes de las 11:00 hs.

M_i = Monto total a pagar de comisión a cada CM por cada instrumento.

Monto total a pagar de comisión a cada CM (M_i):

$$M_i = \sum_1^i m1_i + m_r$$

Donde m_r = monto de las comisiones residuales del período anterior.

La ONCP, o el encargado que se designe para controlar el cumplimiento del presente esquema de comisiones, debe informar por correo electrónico y/o por otros medios alternativos cada uno de los valores de la media móvil de quince días hábiles a los CM. Al confirmarse el cumplimiento total de este compromiso, la ONCP informará por correo electrónico y/o por otros medios alternativos a los CM y se procederá a la liquidación de los montos correspondientes.

En caso de ser delegado el control del presente esquema de comisiones, la institución designada para hacerlo deberá informar por escrito a la ONCP el cumplimiento de este compromiso.

Las conclusiones a las que la SF arribe en cuanto al cumplimiento del presente compromiso serán inapelables, salvo error manifiesto.

Se designa a la SF como autoridad de interpretación y aplicación de la presente quedando facultada para dictar normas aclaratorias y/o complementarias.

Disposiciones Transitorias:

Se establece que la fecha de inicio de este compromiso será el primer día hábil de febrero de 2001. Asimismo, se establece que la primer media móvil de 15 días se calculará el 22 de febrero. El día 15 de febrero se calculará una media móvil de 10 días y se aumentará el número de días de la media móvil según se describe en el siguiente cuadro.

Medias móviles al inicio del período de medición	
Fecha	Cantidad de días de la media móvil
15 de febrero	10
16 de febrero	11
19 de febrero	12
20 de febrero	13
21 de febrero	14
22 de febrero	15

Las comisiones pendientes de pago del último período anterior al presente compromiso, serán abonadas en su totalidad al finalizar el primer período bimestral, sujeto al cumplimiento detallado en el presente Anexo. La regla de spread para las últimas Letes licitadas a tres, seis y doce meses de plazo, regirá a partir de la vigencia de un mecanismo instrumentado con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda para otorgar liquidez de última instancia a dichas Letes.

DECRETO Nº 471/02¹

BUENOS AIRES, 8 MAR 2002

VISTO la Ley Nº 25.561; los Decretos Nros. 979 de fecha 1º de agosto de 2001, 1005 de fecha 9 de agosto de 2001, 1226 de fecha 2 de octubre de 2001, 1387 de fecha 1º de noviembre de 2001 modificado por el Decreto Nº 1506 de fecha 22 de noviembre de 2001, 1646 de fecha 12 de diciembre de 2001, 214 de fecha 3 de febrero de 2002 y modificatorios; las Resoluciones del ex- MINISTERIO DE ECONOMIA Nros. 767 de fecha 28 de noviembre de 2001 y 851 de fecha 14 de diciembre de 2001, y

CONSIDERANDO

Que el Sector Público Nacional, Provincial y Municipal ha debido recurrir al endeudamiento público como forma de atender los requerimientos de financiamiento de las distintas obligaciones y compromisos de las responsabilidades de gobierno a su cargo.

Que el referido endeudamiento ha sido instrumentado a través de diversos títulos de deuda y préstamos, siendo que las obligaciones así resultantes, requieren ser atendidas conforme al ordenamiento normativo que resulte aplicable.

Que por el Artículo 17 del Decreto Nº 1387/ 01 se instruyó al ex - MINISTERIO DE ECONOMIA para que ofreciera en condiciones voluntarias, la posibilidad de convertir la deuda pública nacional por Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados, siempre que la garantía ofrecida o el cambio de deudor permitieran obtener para el Sector Público Nacional menores tasas de interés.

Que por el Artículo 22 del decreto citado en el considerando anterior, se autorizó al ex - MINISTERIO DE ECONOMIA a afectar recursos que le corresponden a la Nación de conformidad al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o recursos del Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, hasta la suma que resulte necesaria para atender los vencimientos de capital e intereses de los Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados en que se convierta la deuda pública nacional.

Que por la Resolución del ex – MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 767/01 se aprobó el mecanismo de conversión de títulos elegibles por Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional.

¹ Por art. 62 de la Ley Nº 25.725 B.O. 10/01/2003 se ratifica el presente decreto.

Que la operación descripta anteriormente implicó la aprobación del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Préstamo Garantizado mediante el Decreto N° 1646/01, los que contienen cláusulas por las cuales el ESTADO NACIONAL se comprometió a ceder en garantía a los acreedores por los Préstamos Garantizados, los recursos del Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria establecidos en la Ley N° 25.413 con la modificación introducida por la Ley N° 25.453 y modificaciones posteriores, y en general todos los recursos que le corresponden al ESTADO NACIONAL por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, con exclusión de los recursos que les corresponden a las Provincias y a la Seguridad Social, por hasta la suma que resulte necesaria para atender la totalidad de los vencimientos de capital e interés de los Préstamos, en las condiciones que se prevén en dichos contratos.

Que por la Resolución del ex – MINISTERIO DE ECONOMIA N° 851/01, se aprobó el "Addendum al Contrato de Préstamo Garantizado" que permitió la ampliación del monto de capital de los Préstamos Garantizados.

Que por el Decreto N° 979/01 se dispuso la emisión de Certificados de Crédito Fiscal (CCF) por hasta un VALOR NOMINAL ORIGINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N.O. U\$S 1.000.000.000).

Que por los Decretos Nros. 1005/01 y 1226/01 se autorizó al ex - MINISTERIO DE ECONOMIA a emitir Certificados de Crédito Fiscal (CCF) por el importe equivalente a los cupones de intereses de los Títulos de la Deuda Pública Nacional que se hayan depositado hasta el 31 de diciembre de 2001 en custodia en la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA.

Que ante la gravedad de la situación que atraviesa nuestro país, poniendo en riesgo la paz social, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sancionó la Ley N° 25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y estableció el fin del régimen de convertibilidad instaurado por la Ley N° 23.928.

Que por la Ley N° 25.561 se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otras, para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, actuando dentro del marco de la Ley N° 25.561 dictó el Decreto N° 214/02 y modificatorios, por el que se establecieron un conjunto de disposiciones, todas ellas comprendidas dentro de las facultades conferidas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que por el Artículo 1º del citado decreto se dispuso transformar a Pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en Dólares Estadounidenses u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561.

Que la persistencia del déficit fiscal de las cuentas públicas de la Nación; los Estados Provinciales y los Municipios ha derivado forzosamente en la acumulación de un abultado endeudamiento público, el cual constituye indudablemente una de las principales causales determinantes de la delicada crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país.

Que el financiamiento obtenido por el sector público a través de dicho endeudamiento, se encuentra convenido en gran medida mediante instrumentos de deuda denominados originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras.

Que el mencionado endeudamiento encontró andamiaje dentro del régimen de convertibilidad, el cual finalizó al sancionarse la Ley N° 25.561.

Que dichos instrumentos de deuda han captado el financiamiento proveniente del mercado de capitales y del ahorro privado, por parte de empresas, entidades financieras, fondos de inversión y particulares, tanto de residentes en nuestro país como del exterior.

Que dentro del marco normativo dispuesto por la Ley N° 25.561 y el Decreto N° 214/02, resulta procedente determinar el tratamiento a otorgar al endeudamiento que fuera asumido originalmente en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras por parte del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, cuando tales obligaciones se encuentren sometidas a la ley argentina.

Que cabe discernir las condiciones a que han de sujetarse el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios, asumiendo el interés de orden público que debe primar para atender el cumplimiento de tales obligaciones.

Que dicho tratamiento debe necesariamente hallarse encuadrado sobre el nuevo ordenamiento económico y financiero resultante de las disposiciones contenidas en la Ley N° 25.561 y en el Decreto N° 214/02, así como en el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del endeudamiento asumido por el sector público, en función de preservar los intereses de los acreedores y ahorristas, ello actuando en consonancia con el régimen de conversión a pesos de las obligaciones expresadas originalmente en moneda extranjera.

Que asimismo, la decisión a adoptarse sobre la forma de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el sector público, debe contemplar necesariamente determinadas condiciones que posibiliten preservar hacia el futuro, la potencialidad de los instrumentos crediticios idóneos de que puede valerse en todo momento la gestión de los asuntos de Estado, para captar ahorro privado a través del mercado de capitales.

Que asimismo, la presente medida incorpora los términos convenidos en el Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, suscripto con fecha 27 de febrero de 2002, que entre sus puntos estableciera que los Estados Provinciales pueden encomendar al ESTADO NACIONAL la renegociación de las deudas públicas provinciales y que la misma se reprogramará bajo los lineamientos a los que quede sujeta la deuda pública nacional.

Capítulo IV. A. – Pág. 1359

Que junto a la determinación de la modalidad de conversión que resulta aplicable a las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, con igual temperamento corresponde también establecer las restantes condiciones financieras que forman parte integrante del cumplimiento de tales obligaciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL, y por la Ley Nº 25.561.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.²- Las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal vigentes al 3 de febrero de 2002 denominadas en Dólares Estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable sea solamente la ley argentina, se convertirán a PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada Dólar Estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera y se ajustarán por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

ARTÍCULO 2º.- Las obligaciones del Sector Público Nacional convertidas a Pesos en función de lo dispuesto en el artículo anterior, excepto las instrumentadas mediante Préstamos Garantizados aprobados por el Decreto Nº 1646/01 y la Resolución del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 851/ 01, devengarán intereses a la tasa del DOS POR CIENTO (2%) anual a partir del 3 de febrero de 2002, manteniéndose las fechas y frecuencia de pago de los instrumentos respectivos, en la forma originalmente pactada.

² Por art. 1 del Decreto Nº 1443/02 B.O. 12/8/2002 se exceptúa de lo dispuesto por el presente artículo a las deudas de los Estados Provinciales denominadas en moneda extranjera con los Bancos en los que los mismos tengan participación accionaria mayoritaria, en la medida que dichas deudas estuvieren originadas en la adquisición de carteras crediticias aprobadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, respecto de las cuales sea de aplicación la Comunicación "A" 2593 de fecha 25 de setiembre de 1997 y complementarias emitidas por el mismo, y que la transferencia efectiva de la cartera crediticia haya operado al 31 de diciembre de 2001. Las deudas que quedan comprendidas en el presente artículo serán convertidas a Pesos a razón de PESOS UNO (\$ 1) por cada UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1). El artículo 1 del Decreto Nº 1443/02 no será de aplicación respecto de las deudas provinciales que hayan sido instrumentadas en la forma de Títulos Públicos, Bonos, Letras del Tesoro o Préstamos y que hayan sido o sean presentadas en forma voluntaria para su conversión a Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados, de acuerdo a las disposiciones del Decreto Nº 1387/01 y sus normas reglamentarias y complementarias.

ARTÍCULO 3º.-Las obligaciones del Sector Público Nacional convertidas a Pesos en función de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto e instrumentadas mediante Préstamos Garantizados aprobados por el Decreto N° 1646/01 y la Resolución del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA N° 851/01, devengarán a partir del 3 de febrero de 2002 las siguientes tasas de interés:

- a) TRES POR CIENTO (3%) anual para los Préstamos Garantizados con vida promedio de hasta CINCO (5) años.
- b) CUATRO POR CIENTO (4%) anual para los Préstamos Garantizados con vida promedio mayor a CINCO (5) años y hasta DIEZ (10) años.
- c) CINCO POR CIENTO (5%) anual para los Préstamos Garantizados con vida promedio mayor a DIEZ (10) años.
- d) CINCO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (5,50%) anual, capitalizable para los Préstamos Garantizados que tengan una capitalización de por lo menos CINCO (5) años.

Para todos los casos, la vida promedio se contará a partir del 6 de noviembre de 2001.

ARTÍCULO 4º.-Los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) registrados en la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA adecuarán sus valores en función del título que representan, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 1º y 2º del presente decreto.

ARTÍCULO 5º.-Las obligaciones del Sector Público Provincial y Municipal convertidas a Pesos en función de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, devengarán intereses a la tasa del CUATRO POR CIENTO (4%) anual a partir del 3 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 6º.- Las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal vigentes al 3 de febrero de 2002 e instrumentadas mediante títulos y préstamos denominados originalmente en Pesos no están alcanzadas por las disposiciones del presente decreto.

ARTÍCULO 7º.- El MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA será la Autoridad de Aplicación e Interpretación del presente decreto, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias del mismo.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, estableciéndose que los efectos resultantes de sus disposiciones se aplican a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 214/02.

ARTÍCULO 9º.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 471/02

RESOLUCION N° 55/02 del Ministerio de Economía.

BUENOS AIRES, 15 ABR 2002

VISTO el Expediente N° 030-002644/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 25.561, el Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.561 se delegaron facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otras, para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, actuando dentro del marco de la Ley N° 25.561 y en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3° de la CONSTITUCION NACIONAL, dictó el Decreto N° 471/2002, por el que se establecieron un conjunto de disposiciones.

Que por el artículo 1° del citado decreto se dispuso transformar a PESOS las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal vigentes al 3 de febrero de 2002, denominadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable fuera solamente la ley argentina.

Que asimismo por los artículo 2° y 3° se establecieron las nuevas tasas de interés de los títulos públicos nacionales que se convirtieron a PESOS.

Que en la conversión de deuda realizada en el marco del Decreto N° 1387/2001 e instrumentada mediante la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 767/2001 se estableció que los tenedores de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 10% 2001-2004 y 12% 2004-2008" que se presentaran a la conversión por préstamos garantizados mantendrán la opción de recibir el pago de los servicios de intereses y amortización en PESOS o DOLARES ESTADOUNIDENSES, tal como se establecía en las condiciones de emisión del título en cuestión.

Que a efectos de preservar la igualdad entre quienes tenían sus acreencias en DOLARES ESTADOUNIDENSES o podían recibir el pago de su renta en dicha moneda, se considera conveniente tratar al Préstamo Garantizado a tasa fija RA \$ 08, como si fuera un préstamo garantizado en DOLARES ESTADOUNIDENSES sujeto a conversión a PESOS.

Que se entiende conveniente detallar los títulos públicos alcanzados por las medidas adoptadas.

Capítulo IV. A. – Pág. 1362

Que las obligaciones del Sector Público Nacional, vigentes al 3 de febrero de 2002 e instrumentadas mediante Títulos Públicos y Préstamos Garantizados emitidos originalmente en PESOS mantendrán las condiciones de emisión originalmente pactadas.

Que resulta necesario establecer el mecanismo de aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a los fines de determinar el capital ajustado. Dado que por razones operativas es conveniente desfasarlo DIEZ (10) días lo que provoca que esté indeterminado para el primer período, se entendió conveniente que en este caso la fecha inicial fuera el 3 de febrero de 2002 ya que para ese período previo las variaciones no resultan significativas.

Que asimismo se deberían adecuar los valores de los Certificados de Crédito Fiscal que representen a título público que se hubieran convertido a PESOS.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Determinase que las obligaciones del TESORO NACIONAL detallados en el Anexo I de la presente Resolución, serán convertidos a PESOS en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002 y devengarán intereses a la tasa de DOS POR CIENTO (2%) anual a partir del 3 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 2°.- Determinase que las obligaciones del TESORO NACIONAL detalladas en el Anexo II de la presente Resolución, serán convertidas a PESOS en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° y 3° del Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002 y devengarán intereses a las tasas que se detallan en el citado anexo a partir del 3 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 3°.- Determinase que el Préstamo Garantizado a tasa fija RA \$ 08 se considerará como emitido en DOLARES ESTADOUNIDENSES y será convertido a PESOS en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° y 3° del Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002 y devengarán intereses a la tasa del CUATRO POR CIENTO (4%) anual a partir del 3 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 4°.- Las obligaciones del Sector Público Nacional vigentes al 3 de febrero de 2002 e instrumentadas mediante Títulos Públicos y Préstamos Garantizados emitidos originalmente en PESOS, mantienen las condiciones de emisión originalmente pactadas.

ARTÍCULO 5°.- A los efectos de determinar el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se tomará el coeficiente informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente a DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente, considerándose para el primer período como fecha inicial el 3 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 6°.- Los Certificados de Crédito Fiscal que representen a títulos públicos que se hubieran convertido a PESOS, adecuarán sus valores en función a lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002. La CAJA DE VALORES S.A. ajustará los valores por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) correspondiente al día de la transferencia a las cuentas de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 55/02 M.E.

Nota: Los Cuadros Anexos de la presente resolución podrán ser consultados en el Boletín Oficial de fecha 22/04/02, Pág. 16.

DECRETO N° 1096/02³

BUENOS AIRES, 25 JUN 2002

VISTO el Expediente N° S01:0178447/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, las Leyes Nros. 23.928 y 25.561 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 905 de fecha 31 de mayo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que las Leyes Nros. 23.928 y 25.561 impiden toda forma de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas.

Que como consecuencia de ello, la única forma de compensar expectativas negativas acerca de la evolución del poder adquisitivo de la moneda nacional en las operaciones de captación de fondos es a través de un aumento de la tasa de interés pasiva, distorsionándola hasta llegar a niveles incompatibles con la actividad productiva.

Que las citadas limitaciones obstan también al desarrollo de instrumentos financieros de mediano y largo plazo, necesarios para el desarrollo de la política monetaria y el financiamiento de la economía.

Que por el artículo 1° de la Ley N° 25.561 se declaró, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Que, conforme lo allí establecido, debe el PODER EJECUTIVO NACIONAL tomar medidas tendientes al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; reactivar el funcionamiento de la economía; y crear las condiciones para un crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.

Que gran parte de estas modificaciones fueron captadas por el artículo 27 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 905/02, en el cual se exceptúa de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, a las nuevas imposiciones en entidades financieras y a las nuevas operaciones crediticias de tales entidades a partir de la fecha de entrada en vigencia del mencionado decreto y los títulos de deuda o certificados de participación emitidos por el fiduciario de fideicomisos financieros constituidos en los términos de la Ley N° 24.441 y modificatorias, siempre que los bienes fideicomitados sean préstamos u

³ Por el artículo 62 de la Ley N° 25.725 se ratifica el presente decreto.

otros créditos respecto de los cuales sea de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) o el Coeficiente de Variación de Salarios (C.V.S.).

Que la emisión de instrumentos con las características detalladas en el Considerando anterior es una práctica común en los mercados de capitales de países desarrollados como los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, REPUBLICA FRANCESA, REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, entre otros, y en mercados emergentes como los de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPUBLICA DE CHILE, REPUBLICA DE COLOMBIA, entre otros.

Que estos tipos de valores negociables fueron utilizados por los gobiernos para cubrir necesidades de financiamiento, generar instrumentos de política monetaria en contextos inflacionarios y para captar el ahorro privado doméstico.

Que en América Latina este tipo de valores negociables se convirtieron en la cobertura típica contra la inflación que buscaban los inversores y se atenuó el crecimiento de la dolarización de los ahorros, creando un mercado de referencia "bench marks" líquido, que permite conocer las expectativas de inflación, sirviendo para arbitrar el tipo de cambio real.

Que resulta necesario habilitar la creación de instrumentos financieros que contemplen cláusulas de ajuste inflacionario a fin de captar fondos nuevos y mantener la estabilidad del tipo de cambio real.

Que es conveniente generar esta posibilidad por el tiempo que dure la emergencia declarada por la Ley N° 25.561, permitiendo mientras tanto decidir sobre la forma más conveniente que deberán adoptar los títulos públicos.

Que la crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en virtud de lo previsto en el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, a los valores negociables, con plazo no menor a TRES (3) meses, que emitan el GOBIERNO NACIONAL y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Estos valores negociables no podrán utilizarse para efectuar operaciones de reestructuración de deuda ya sea mediante su consolidación, conversión o renegociación.

ARTICULO 2º.- El presente decreto tendrá vigencia desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y mientras dure la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la Ley Nº 25.561.

ARTICULO 3º.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1096/02.

DECRETO N° 530/03

BUENOS AIRES, 5 AGO 2003

VISTO el Expediente N° S01:0132964/2003 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Leyes Nros. 24.241, 25.561 y 25.725, los Decretos Nros. 1387 de fecha 1 de noviembre de 2001, 1646 de fecha 12 de diciembre de 2001, 214 de fecha 3 de febrero de 2002, 471 de fecha 8 de marzo de 2002, 905 de fecha 31 de mayo de 2002, 644 de fecha 18 de abril de 2002, 1579 de fecha 27 de agosto de 2002, 1836 de fecha 16 de septiembre de 2002 y 79 de fecha 13 de enero de 2003, la Resolución del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA N° 502 de fecha 27 de junio de 2000, la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION N° 129 de fecha 18 de julio de 2003, la Instrucción de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES N° 21 de fecha 15 de abril de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 17 del Decreto N° 1387/ 01 se instruyó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA para que ofrezca en condiciones voluntarias, la posibilidad de convertir la deuda pública nacional en Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados, siempre que la garantía ofrecida o el cambio de deudor permitan obtener para el Sector Público Nacional menores tasas de interés, en un intento de frenar la crisis financiera y fiscal que había comenzado a desatarse en el segundo semestre de 2001.

Que adicionalmente el decreto antes citado, preveía la realización de una operación de canje voluntaria dirigida a los tenedores de títulos de la deuda pública externa por Bonos Externos Garantizados, como segunda fase de la operatoria mencionada en el considerando anterior, la que no pudo llevarse a cabo dada la crisis desencadenada a fines del año 2001 y tornando a su vez infructuosa la solución que se propiciaba con la referida operatoria.

Que por el Artículo 1° del Decreto N° 1646/ 01 se aprueban en todas sus partes el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Préstamo Garantizado firmados entre el ESTADO NACIONAL y los Acreedores, en el marco de lo dispuesto por la norma mencionada en el primer considerando.

Que dicha operación consistió en convertir a la obligación expresada en títulos públicos en préstamos con una extensión de plazo de TRES (3) años (para los préstamos más cortos) y una reducción de las tasas de interés de al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) con un tope del SIETE POR CIENTO (7%) anual o de hasta el TRES POR CIENTO (3%) sobre la tasa LIBO, según correspondiera.

Que como consecuencia de la extensión del plazo y la reducción de la tasa de interés, la REPUBLICA ARGENTINA afectó como garantía para el pago de los servicios financieros de los Préstamos Garantizados los derechos sobre los recursos del Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuenta Bancaria y otras Operaciones establecidos en la Ley N° 25.413 y sus modificaciones y en general todos los recursos que le corresponden a aquélla, de conformidad con el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, con exclusión de los recursos que corresponden a las provincias y a la Seguridad Social.

Que hacia fines de diciembre del año 2001 como consecuencia del profundo deterioro económico y social, se produjo una crisis institucional que derivó en la alteración del funcionamiento de las instituciones y de la economía.

Que en dicha crisis y dada la evolución inmediata posterior de las variables económicas, en especial la del tipo de cambio y fiscales, se tornó imposible seguir atendiendo con normalidad los servicios de la deuda pública.

Que, por otra parte, por el Artículo 1° de la Ley N° 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria delegando, en los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL, facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 10 de diciembre de 2003, a los efectos —entre otros— de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, como así también de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.

Que en función de ello se tomaron diversas medidas destinadas a restablecer el funcionamiento de aspectos esenciales de la actividad económica sin las cuales no era posible reanudar el crecimiento económico.

Que deviene necesario adecuar el tratamiento de situaciones especiales generadas en el curso de la crisis, siendo los Préstamos Garantizados creados en los meses previos a que sobreviniera la misma una de estas circunstancias particulares.

Que con el dictado del Decreto N° 471/02, ratificado por el Artículo 62 de la Ley N° 25.725, los mencionados préstamos fueron pesificados a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40) por cada DOLAR ESTADOUNIDENSE (US\$ 1) y ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el Artículo 4° del Decreto N° 214/02, en el entendimiento de que aunque ello podía representar una pérdida temporal de valor monetario, simultáneamente aumentaba su poder adquisitivo interno y lo mantenía en ese nivel, permitiendo, a su vez, estabilizar la proporción de recursos impositivos asignados a este conjunto de deudas.

Que a los efectos de recibir el pago de los servicios de capital e intereses emergentes de los Contratos de Préstamos Garantizados, devino necesario que los Acreedores prestaran voluntariamente su conformidad a las nuevas condiciones establecidas mediante la firma de una Carta de Aceptación, renunciando a exigir en el futuro los títulos

públicos que dieron origen a los mencionados préstamos pero manteniendo los restantes derechos consagrados en el Contrato de Préstamo Garantizado.

Que en tal sentido, se dictó el Decreto N° 644/02, mediante el cual se les otorgaba a los Acreedores un plazo de TREINTA (30) días corridos, desde la fecha de publicación del decreto en el Boletín Oficial, para que suscriban voluntariamente la Carta de Aceptación antes mencionada, a fin de recibir el pago de los servicios de capital e interés emergentes de los mismos.

Que el Decreto N° 644/02 fue complementado por su similar N° 79/03, extendiendo el plazo para que los Acreedores suscriban la Carta de Aceptación antes referida y determinando que el mismo tendrá vigencia hasta que la REPUBLICA ARGENTINA comience con el proceso de reestructuración de la deuda pública.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION N° 129/03 se comunica la finalización del plazo previsto en el Artículo 2° del Decreto N° 79/03 a partir del 21 de julio de 2003.

Que cabe destacar que una parte de los acreedores no han suscrito la Carta de Aceptación, conforme la opción que se estableciera en los Decretos Nros. 644/02 y 79/03, quedando en una situación indefinida sus acreencias.

Que la forma de atención de los Préstamos Garantizados ofrecida a los acreedores, descripta en los considerandos anteriores, es la única que el ESTADO NACIONAL puede satisfacer, dado que ello permite mantener los pagos en forma compatible con los recursos con un considerable esfuerzo fiscal en virtud del difícil contexto económico y social.

Que asimismo habiendo sido modificadas, por un lado, las condiciones originales de los referidos instrumentos por los Decretos N° 214/ 02 y N° 471/02 y, por otro lado, habiendo finalizado el plazo para suscribir la Carta de Aceptación de los Préstamos Garantizados, no resulta posible cumplir con las citadas condiciones originales.

Que por tal razón, corresponde definir el tratamiento a otorgar a los Préstamos Garantizados comprendidos en la situación descripta en los considerandos anteriores.

Que teniendo en cuenta que el 21 de julio del corriente año se han iniciado las reuniones con los grupos consultivos, dando comienzo así al proceso de reestructuración de la deuda pública, se requiere certeza sobre los instrumentos y sus condiciones que integran la base de la misma.

Que como consecuencia de lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario establecer que la CAJA DE VALORES S.A. proceda conforme lo establecido en el primer párrafo del Artículo 3.2. del Contrato de Fideicomiso aprobado mediante el Decreto N° 1646/01.

Que en otro orden de ideas, mediante la Ley N° 24.241 se creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, estipulándose en su Artículo 74 el criterio general de

inversiones que podrán efectuar las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES con sus respectivos activos, dentro de las cuales figuran los títulos públicos emitidos por el GOBIERNO NACIONAL.

Que en tal sentido, por la Instrucción de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES N° 21/02, se unifica la regulación referente a la valuación de los Préstamos Garantizados en cartera de dichas instituciones, como consecuencia del dictado del Decreto N° 471/02.

Que algunos de los Préstamos Garantizados cuyos titulares no han suscrito la Carta de Aceptación referida en el Decreto N° 644/02, se encuentran en poder de las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES.

Que en este contexto, se entiende conveniente facultar a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES a extender el tratamiento sobre valuación de los Préstamos Garantizados a los títulos subyacentes correspondientes hasta que finalice la reestructuración de la deuda pública.

Que a los fines de finalizar el procedimiento de canje previsto en los Decretos N° 905/02, N° 1836/02 y sus modificatorios, deviene menester establecer que, respecto de los Préstamos Garantizados que se encuentren en la situación descripta en los considerandos precedentes y que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén registrados en la CAJA DE VALORES S.A. como tenencia propia de las entidades financieras, regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, éstas podrán utilizar los activos subyacentes correspondientes para la suscripción de los bonos previstos en los Artículos 10, 11 y 12 del Decreto N° 905/02 y 7° y 17 del Decreto N° 1836/02.

Que por su parte, el Artículo 1° de la Resolución del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA N° 502/00, aprobó la emisión de obligaciones negociables simples por parte del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL garantizadas en parte por "BONOS DEL TESORO NACIONAL A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006" de propiedad del mencionado Fondo.

Que el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL participó con los bonos mencionados en el considerando precedente, de la operación de conversión de deuda dispuesta por el Decreto N° 1387/01.

Que como consecuencia de dicha participación, se le acreditaron al referido Fondo Préstamos Garantizados cuyas condiciones fueron posteriormente modificadas por aplicación de los Decretos N° 214/02 y N° 471/02, habiendo el Fondo aceptado las mismas mediante la suscripción de la Carta de Aceptación prevista en el Decreto N° 644/02.

Que en el marco del ACUERDO NACIONPROVINCIA SOBRE RELACION FINANCIERA Y BASES DE UN REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE

IMPUESTOS de fecha 27 de febrero de 2002, ratificado por la Ley N° 25.570, celebrado entre el ESTADO NACIONAL, los ESTADOS PROVINCIALES y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, se dictó el Decreto N° 1579/02, ratificado por el Artículo 62 de la Ley N° 25.725, con el objeto de viabilizar un proceso de reestructuración de la deuda del Sector Público Provincial, dada la pesada carga que recaía sobre los Estados Provinciales proveniente de las deudas financieras con tasas de interés incompatibles con la estabilidad económica y el equilibrio fiscal.

Que en virtud de ello, se les ofreció a los acreedores de las deudas mencionadas en el considerando anterior convertir deuda pública provincial en bonos a ser emitidos por el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL con garantía subsidiaria del TESORO NACIONAL, ello a fin de extender plazos y reducir la tasa de interés aplicable posibilitando así a las provincias compatibilizar los servicios básicos con la carga de su deuda.

Que dicha propuesta fue aceptada por la mayoría de los acreedores con posibilidades de participar de la citada operación de conversión de deuda.

Que siendo las obligaciones negociables simples acreencias alcanzadas por lo normado en el primer párrafo del Artículo 11 del Decreto N° 1579/02, no todas las ofertas de las mismas que han participado en la operación de Conversión de Deuda Pública Provincial dispuesta por el citado decreto, han sido efectuadas conforme al "Modelo de Presentación de Ofertas" que obra como Anexo VII de la Resolución del ex MINISTERIO DE ECONOMIA N° 539 de fecha 25 de octubre de 2002, en virtud de lo cual el mencionado Fondo no procedió a aceptar su conversión a Bonos Garantizados.

Que la participación en la operación de Conversión de Deuda Pública Provincial dispuesta por el Decreto N° 1579/02 era la única forma de adecuar los servicios emergentes en función de las reales posibilidades de pago, lo cual beneficiaba no sólo a las jurisdicciones provinciales sino a los acreedores directos e indirectos.

Que en función de lo expuesto en los considerandos precedentes y hasta tanto se reestructure la obligación negociable simple en las condiciones que establezca el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se entiende conveniente que los servicios correspondientes a los Préstamos Garantizados cedidos en garantía de pago de estas acreencias no convertidas a Bonos Garantizados, se mantengan indisponibles en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en la cuenta que a tal efecto se determine.

Que la naturaleza excepcional y la urgencia de la situación planteada hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, resultando de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dictado del presente en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- La CAJA DE VALORES S.A. procederá, en los términos del primer párrafo del Artículo 3.2 del Contrato de Fideicomiso aprobado por el Decreto N° 1646/01, al reintegro de los instrumentos de deuda pública que dieron origen a los Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional cuyos Acreedores, conforme se encuentran definidos en el Contrato de Préstamo Garantizado aprobado mediante el Decreto N° 1646/01 y la Resolución del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA N° 851/01, no hubieran suscrito la Carta de Aceptación, cuyo modelo obra como Anexo del Decreto N° 644 de fecha 18 de abril de 2002.

ARTICULO 2°.- La SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES queda facultada para extender el tratamiento sobre valuación de los Préstamos Garantizados comprendidos en el Artículo 1° del presente decreto, a los títulos subyacentes correspondientes, hasta que finalice la reestructuración de la deuda pública, en las condiciones que establezca dicha SUPERINTENDENCIA en la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 3°.- Dispónese que los activos subyacentes correspondientes a los Préstamos Garantizados que queden comprendidos en el Artículo 1° del presente decreto y que estén registrados en la CAJA DE VALORES S.A. como tenencia propia de las entidades financieras, regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones a la fecha de entrada en vigencia del presente, podrán ser utilizados por las mismas para la suscripción de los bonos previstos en los Artículos 10, 11 y 12 del Decreto N° 905/02 y 7° y 17 del Decreto N° 1836/02.

ARTICULO 4°.- Dispónese que los pagos de los servicios de los Préstamos Garantizados cedidos en garantía de pago de las acreencias alcanzadas por lo normado en el primer párrafo del Artículo 11 del Decreto N° 1579/02, no convertidos a Bonos Garantizados en el marco de lo establecido por la citada norma, serán mantenidos en una cuenta indisponible en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA que a tal efecto determine el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, hasta la reestructuración, en las condiciones que establezca el citado Ministerio, de las obligaciones negociables emitidas en el marco de la Resolución del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA N° 502/00.

ARTICULO 5°.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION será la Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, y/o complementarias que requiera el presente decreto.

ARTICULO 6°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 7°.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 530/03

DECRETO N° 1735/04

BUENOS AIRES, 9 DIC 2004

VISTO el Expediente N° S01:0328792/2004 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Leyes Nros. 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o 1999), 24.156, 25.565, 25.725, y 25.827, el Decreto N° 256 de fecha 6 de febrero de 2002 y el Decreto N° 1733 del 9 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 75 de la CONSTITUCION NACIONAL le corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, y fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional.

Que el Artículo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL prohíbe la delegación legislativa en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION establezca.

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, mediante la ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reguló, en su Título III, el sistema de crédito público, estableciéndose en su Artículo 65 que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

Que mediante el Decreto N° 256 de fecha 6 de febrero de 2002 se facultó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA a desarrollar las gestiones y acciones necesarias para reestructurar las obligaciones de la deuda del Gobierno Nacional.

Que por las Leyes Nros. 25.565, 25.725 y 25.827 de Presupuesto de los Ejercicios 2002, 2003 y del presente ejercicio fiscal, respectivamente, se dispone el diferimiento del pago de las obligaciones resultantes de los títulos representativos de la deuda pública nacional allí identificados y se autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a reestructurar dicha deuda en los términos del Artículo 65 de la Ley N° 24.156, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del ESTADO NACIONAL; debiendo informar en forma trimestral al

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el avance de las negociaciones y de los acuerdos a los que se arribe, información que ha sido regularmente proporcionada.

Que a partir del mes de mayo de 2002, el entonces MINISTERIO DE ECONOMIA, actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, comenzó la etapa de contactos con los tenedores de instrumentos de la deuda pública nacional cuyos pagos se encuentran diferidos.

Que frente a las políticas de sobreendeudamiento anteriormente seguidas en materia de manejo de la deuda soberana, se han elaborado los lineamientos para una propuesta de reestructuración de la deuda pública con vencimientos impagos, en función de la imposibilidad del ESTADO NACIONAL de atender la misma en sus actuales términos contractuales.

Que a fin de consolidar la situación financiera del ESTADO NACIONAL y de normalizar las relaciones con los acreedores, es necesario implementar la mencionada operación de reestructuración.

Que, por lo expresado precedentemente, resulta necesario aprobar la operación de canje de deuda para los instrumentos representativos de deuda del ESTADO NACIONAL comprendidos en el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827 y el mecanismo pertinente para llevar a cabo la misma.

Que, en tal sentido, se ha delineado un conjunto de nuevos instrumentos representativos de la deuda pública nacional en PESOS, DOLARES ESTADOUNIDENSES, EUROS y YENES JAPONESES, juntamente con un instrumento derivado vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), denominado Valor Negociable Vinculado al PBI, para entregar en canje de los instrumentos representativos de la deuda del ESTADO NACIONAL cuyos pagos se encuentran diferidos, los que se ajustan a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), el Artículo 65 de la Ley Nº 24.156 y el Artículo 62 de la Ley Nº 25.827.

Que dadas las características de la operación de reestructuración y el tenor de los bonos a emitir, mediante el Decreto Nº 1733 del 9 de diciembre de 2004, se exceptuó a los mismos de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de la Ley Nº 23.928 y sus modificaciones.

Que estos nuevos instrumentos están diseñados para reducir de manera drástica la combinación de número de bonos, de monedas extranjeras y de jurisdicciones legales respecto a los hoy existentes en la deuda a reestructurar.

Que ello redundará en reducir impactos negativos en cuestiones fiscales y económico-financieras para la REPUBLICA ARGENTINA.

Que la entrega del instrumento derivado vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) constituye una forma de compatibilizar intereses de los tenedores con el objetivo central de la política económica actual, cual es la consolidación del crecimiento económico, factor determinante, a su vez, de la capacidad de pago de la REPUBLICA ARGENTINA.

Que se ha evaluado la capacidad de pago del ESTADO NACIONAL frente a las obligaciones resultantes del canje de deuda pública que se aprueba mediante el presente decreto.

Que los términos y condiciones de los instrumentos de la deuda pública que se contempla retirar como consecuencia del canje, poseen cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y, con ciertas limitaciones, de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del ESTADO NACIONAL, lo cual resulta de práctica habitual en el mercado financiero internacional, en materia de endeudamiento de países.

Que el Artículo 16 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA.

Que por las razones antes expresadas, resulta necesario que los nuevos instrumentos de la deuda pública nacional contemplen, asimismo, cláusulas de prórroga de jurisdicción y de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del ESTADO NACIONAL a favor de tribunales extranjeros ubicados en las ciudades de NUEVA YORK —ESTADOS UNIDOS DE AMERICA—, LONDRES —REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE— y TOKIO —JAPON—.

Que en función a lo expresado en los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar la documentación para llevar a cabo la operación de reestructuración de la deuda soberana cuyos servicios se encuentran diferidos.

Que, asimismo, corresponde disponer la emisión de los nuevos instrumentos representativos de la deuda pública del ESTADO NACIONAL a ser entregados en canje por los instrumentos de la deuda pública nacional comprendidos en el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827.

Que por otra parte, el Artículo 42 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) establece que las operaciones a las que se refiere el citado artículo, incluidas las del Artículo 65 de la Ley Nº 24.156, no estarán alcanzadas por las disposiciones del Capítulo VI —de las Contrataciones— del Decreto-Ley Nº 23.354 del 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467 y modificatorias.

Que el Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001, al establecer el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en su Artículo 5º inciso d) excluye a los contratos comprendidos en operaciones de crédito público dentro del citado régimen.

Que por las características de la operación bajo análisis resulta necesario aprobar el modelo de contrato de fideicomiso ("Trust Indenture") en el cual se establecen los términos y condiciones de los nuevos instrumentos y el compromiso a asumir por las partes.

Que por todo lo expuesto, corresponde facultar al Ministro de Economía y Producción a aprobar los actos y operaciones necesarios, como así también al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a abonar los gastos incurridos para llevar adelante la operación de reestructuración de la deuda pública.

Que, asimismo, corresponde autorizar al Ministro de Economía y Producción o a quien éste designe, a suscribir la documentación necesaria para implementar la presente operación.

Que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ha emitido su opinión sobre el impacto de la operación de canje en la balanza de pagos, manifestando que la misma no merece objeciones por parte de dicha entidad.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 99, incs. 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y los Artículos 16 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), 65 de la Ley Nº 24.156, 62 de la Ley Nº 25.827 y 1º del Decreto Nº 1733 de fecha 9 de diciembre de 2004.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la reestructuración de la deuda del ESTADO NACIONAL, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional a ser llevada a cabo con los alcances y en los términos y condiciones del presente decreto, según se detalla en el modelo de "Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement)", aplicable a la oferta internacional, cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al castellano obran como Anexo I al presente decreto, en el Procedimiento Operativo aplicable en la REPUBLICA ARGENTINA, que obra como Anexo II al presente decreto y en las Condiciones Aplicables a los Bonos emitidos bajo la ley de la REPUBLICA ARGENTINA, que obra como Anexo III al presente decreto, los que se aprueban por la presente medida y forman parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- La operación dispuesta en virtud del artículo anterior, será llevada a cabo mediante el canje de los títulos representativos de deuda pública allí indicados, por los nuevos instrumentos representativos de deuda que serán emitidos por hasta un valor nominal máximo equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES (u\$s 41.800.000.000), junto con los Valores Negociables Vinculados al PBI adjuntos a ellos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

Capítulo IV. A. – Pág. 1378

ARTÍCULO 3º.- Autorízase, conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estatales y federales ubicados en la ciudad de NUEVA YORK —ESTADOS UNIDOS DE AMERICA—; los tribunales ubicados en la ciudad de LONDRES —REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE—, y los tribunales ubicados en la ciudad de TOKIO —JAPON —, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de la jurisdicción que se prorrogue, según el "Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement)", los contratos que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION suscriba, en los términos y condiciones de las emisiones de instrumentos de deuda pública nacional en el marco del presente decreto.

La REPUBLICA ARGENTINA no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción, inclusive respecto de los bienes que se detallan a continuación:

- a) Los bienes con derecho a los privilegios e inmunidades establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
- b) Los bienes con derecho a inmunidades establecidas en la "Foreign Sovereign Immunities Act" (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) de 1976.
- c) Los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad, en virtud de los Artículos 5º y 6º de la Ley Nº 23.928 y sus modificatorias.
- d) Los bienes del dominio público situados en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA que están comprendidos en las disposiciones de los Artículos 2337 y 2340 del Código Civil de la REPUBLICA ARGENTINA.
- e) Los bienes situados dentro o fuera del territorio de la REPUBLICA ARGENTINA que están destinados al suministro de un servicio público esencial.
- f) Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación.
- g) Bienes asignados a las representaciones diplomáticas o consulares de la REPUBLICA ARGENTINA y misiones gubernamentales.
- h) Bienes asignados al uso militar o bajo el control de la autoridad militar o de defensa de la REPUBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 4º.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a ampliar el monto de la registración ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC)", de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por hasta un importe tal que la suma del total registrado en todas las jurisdicciones no supere el valor nominal autorizado en el Artículo 2º del presente decreto.

ARTÍCULO 5º.- Dispónese la emisión de "BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA" y "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA", con el aditamento de: la moneda de denominación, la tasa de interés y el año de vencimiento, cuyas condiciones financieras se detallan en el Anexo IV que forma parte del presente decreto, cuyo valor nominal total no deberá superar el monto establecido en el Artículo 2º del presente decreto.

ARTÍCULO 6º.- Dispónese la emisión de los instrumentos derivados denominados "Valor Negociable Vinculado al PBI" con las condiciones financieras que se detallan en el Anexo V del presente decreto, referidos a un valor nocional en PESOS, equivalente al Valor Nominal Residual e intereses devengados e impagos, hasta el 31 de diciembre de 2001, de los títulos de deuda pública alcanzados por el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827 y que efectivamente sean objeto del canje dispuesto en virtud del presente decreto.

ARTÍCULO 7º.- Apruébase el modelo de "Convenio de Fideicomiso" ("Trust Indenture") cuyo ejemplar en idioma inglés y su traducción certificada al castellano obran como Anexo VI del presente decreto y forman parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 8º.- Facúltase al señor Ministro de Economía y Producción a realizar las modificaciones que fueran necesarias en el modelo del "Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement)", en el Procedimiento Operativo aplicable en la REPUBLICA ARGENTINA, y en las Condiciones Aplicables a los Bonos emitidos bajo la ley de la REPUBLICA ARGENTINA aprobados mediante el Artículo 1º del presente decreto, en el Anexo IV aprobado por el Artículo 5º del presente decreto, en el Anexo V aprobado por el artículo 6º del presente decreto y en el modelo de Convenio de Fideicomiso aprobado por el Artículo 7º del presente decreto, en la medida que dichas modificaciones no sean sustanciales con respecto a los modelos aprobados en el presente decreto.

ARTÍCULO 9º.- Facúltase al Ministro de Economía y Producción a aprobar los actos y operaciones llevados a cabo o que se efectúen en el futuro para la reestructuración de la deuda pública que se dispone en el presente decreto.

Asimismo facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a abonar los gastos de: registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados que dicho Ministerio considere necesarios para la operación aprobada por el presente decreto, según los topes establecidos en el Anexo VII que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 10.- Autorízase al Ministro de Economía y Producción o a quien éste designe, a suscribir en forma indistinta la documentación que en lo sustancial deberá ser acorde a la que se aprueba por el presente decreto.

El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION será la Autoridad de Aplicación del presente decreto, estando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias correspondientes.

ARTÍCULO 11.- El presente decreto comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Capítulo IV. A. – Pág. 1380

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1.735/04

NOTA: Este Decreto se publica sin anexos. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar

DECRETO N° 1911/04

BUENOS AIRES, 23 DIC 2004

VISTO el Expediente N° S01:0356628/2004 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), el Decreto N° 319 de fecha 15 de marzo de 2004 y el Decreto N° 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 319 de fecha 15 de marzo de 2004 se designó a BARCLAYS CAPITAL INC., MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INCORPORATED y UBS LIMITED, como Bancos Organizadores Internacionales para las regiones de AMERICA DEL NORTE y CARIBE y EUROPA; y a BANCO DE LA NACION ARGENTINA, BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANONIMA y BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA, como Bancos Organizadores para la REPUBLICA ARGENTINA.

Que el artículo 7° del Decreto N° 319/04 aprobó la "Carta de Contratación", la "Enmienda previa a la entrada en vigor de la Carta de Contratación de fecha 9 de febrero de 2004", suscripta con los Bancos Organizadores Internacionales y la "Carta de Compromiso" suscripta con los Bancos Organizadores para la República Argentina, que obran como Anexos I y II del citado Decreto.

Que en el punto 2 de la "Enmienda previa a la entrada en vigor de la Carta de Contratación de fecha 9 de febrero de 2004" citada en el Considerando precedente, se acordó que la participación de los Bancos Organizadores Internacionales en la operación de reestructuración se encuentra sujeta, entre otras cuestiones, a la formalización del "Convenio con los Coordinadores Colocadores" o un acuerdo similar entre la REPUBLICA ARGENTINA y los Bancos Organizadores Internacionales.

Que, en consecuencia, resulta menester aprobar el Convenio con los Coordinadores Colocadores suscripto entre la REPUBLICA ARGENTINA y los Bancos Organizadores Internacionales, en el que mantienen las comisiones oportunamente establecidas en la "Enmienda previa a la entrada en vigor de la Carta de Contratación de fecha 9 de febrero de 2004" anteriormente mencionada.

Que, en el mismo sentido, resulta necesario aprobar los Términos y Condiciones de las tareas a desarrollar de los Colocadores Principales para la REPUBLICA ARGENTINA.

Que, asimismo, se considera conveniente aprobar los lineamientos para la determinación de la base de cálculo de la comisión de éxito a abonar a los Coordinadores Colocadores y a los Colocadores Principales para la REPUBLICA ARGENTINA oportunamente establecida en el Decreto N° 319/04.

Que el artículo 1° del Decreto N° 1735/04 dispuso la reestructuración de la deuda del ESTADO NACIONAL, respecto de los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional a ser llevada a cabo con los alcances y en los términos y condiciones de dicho decreto.

Que para llevar a cabo la citada operación de canje resulta necesario contratar a un Agente de Canje, lo cual es de práctica usual para este tipo de operaciones.

Que asimismo, las características de la operación conlleva la necesidad de designar un Fiduciario, un Agente de registro y de pago y un Agente de Cotización en el GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO.

Que atento la extrema complejidad del proceso de reestructuración a llevarse a cabo, que incluye por primera vez una operación de canje en los mercados europeo y japonés, y una gran cantidad de inversores minoristas, los Bancos Organizadores Internacionales solicitaron la contratación de un Agente de Información, el que resulta necesario y de práctica usual para este tipo de operaciones, además del Agente de Canje.

Que en el punto 4 de la "Enmienda previa a la entrada en vigor de la Carta de Contratación de fecha 9 de febrero de 2004" se contempla la actuación de un agente de información, como así también que los honorarios y gastos que implique la contratación del mismo, correrán por cuenta de la REPUBLICA ARGENTINA.

Que en ese marco, los Bancos Organizadores Internacionales, en cumplimiento de las funciones que les son propias en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 319/04, cursaron invitaciones a una serie de entidades, que por sus antecedentes y actuaciones en el mercado financiero internacional podrían desempeñarse como agentes de canje y de información en el proceso de reestructuración de la deuda soberana.

Que teniendo en cuenta el tipo de tareas a desarrollar, los antecedentes y experiencia de las firmas preseleccionadas, los recursos humanos ofrecidos, el nivel de compromiso con el cronograma de la transacción, la estructura de costos y la recomendación de los Bancos Organizadores Internacionales, se considera que las propuestas presentadas por las firmas THE BANK OF NEW YORK, para actuar como Agente de Canje y como Fiduciario y Agente de Pago, y GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS INC., para actuar como Agente de Información, se adaptan a las necesidades emergentes de la transacción, correspondiendo designarlas como tales.

Que siguiendo prácticas internacionales habituales en los mercados en materia de endeudamiento, los contratos suscriptos con el Agente de Canje y el Agente de Información se rigen por la ley del Estado de NUEVA YORK de los ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, siendo competentes los tribunales estatales y federales ubicados en dicha ciudad, debiéndose en tal sentido autorizar la prórroga de jurisdicción a favor de dichos tribunales extranjeros en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), que faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA.

Que por otra parte, el artículo 42 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) establece que las operaciones a las que se refiere el citado artículo, incluidas las del artículo 65 de la Ley N° 24.156, no estarán alcanzadas por las disposiciones del Capítulo VI de las Contrataciones, del Decreto-Ley N° 23.354 del 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467 y modificatorias.

Que el Decreto N° 1023/01 al establecer el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en su artículo 5° inciso d) excluye a los contratos comprendidos en operaciones de crédito público del citado régimen.

Que en consecuencia, resulta necesario aprobar los contratos suscriptos con el Agente de Canje y el Agente de Información ad referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en los cuales se establecen los términos y condiciones del compromiso asumido por las partes.

Que, asimismo, deviene necesario aprobar el esquema de honorarios y gastos para el Fiduciario.

Que en esta instancia resulta oportuno precisar los alcances de las facultades otorgadas al Ministro de Economía y Producción por el primer párrafo del artículo 9° del Decreto N° 1735/04.

Que se efectuaron las presentaciones correspondientes ante los organismos regulatorios de distintos países de la UNION EUROPEA, de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y del JAPON a efectos de posibilitar en dichas jurisdicciones la difusión de una oferta pública relacionada con la operación de canje aprobada por el Decreto N° 1735/04.

Que, para el caso de que al momento de la finalización del período de recepción de ofertas no se haya registrado ante la autoridad regulatoria relevante un contrato de fideicomiso o bien no se hubieran designado los agentes necesarios para cada jurisdicción relevante, se estima oportuno contar con una cláusula adicional en los "BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA" previstos en los puntos A, D, E, F, I y J del Anexo IV del artículo 5° del Decreto N° 1735/04.

Que han tomado la intervención que les compete la SECRETARIA DE FINANZAS, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, la SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION quien será la Autoridad de Aplicación.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y los artículos 16 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) y 62 de la Ley N° 25.827.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio con los Coordinadores Colocadores, cuya copia en idioma inglés y su traducción al idioma castellano obran como Anexo I al presente Decreto, suscripto ad referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre la REPUBLICA ARGENTINA por una parte y los Bancos Organizadores Internacionales designados por el artículo 1° del Decreto N° 319/04, por la otra.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los Términos y Condiciones que se detallan en el Anexo II que forma parte del presente decreto, para los Bancos Organizadores para la REPUBLICA ARGENTINA designados en virtud del artículo 1° del Decreto N° 319/04, en el que se mantienen entre otros, las comisiones establecidas en dicho decreto.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que el nivel de aceptación del SESENTA y SEIS DOS TERCIOS POR CIENTO (66 2/3%) del total del valor nominal residual de los Títulos Elegibles establecidos en el punto 5 (a) del Convenio con los Coordinadores Colocadores ("Dealer Manager Agreement") aprobado en el Artículo 1° del presente decreto, y en el punto 2.b) de los Términos y Condiciones para los Colocadores Principales para la REPUBLICA ARGENTINA detallados en el Anexo II aprobado en el Artículo 2° del presente decreto, se medirá por el cociente entre:

I. El valor nominal residual total de los Títulos Elegibles Canjeados, tomándose para el caso de títulos denominados en monedas diferentes al DOLAR ESTADOUNIDENSE el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2003 establecido en el Anexo I del Decreto N° 1735/04, menos (a) el valor nominal residual de los Títulos Elegibles Canjeados, de acuerdo a la información brindada por los entes reguladores correspondientes, por (i) Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, (ii) Entidades Financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (siempre que dichos títulos pertenezcan a sus carteras propias), (iii) Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, (iv) Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores, todos ellos en su conjunto los "Inversores Institucionales Argentinos", y (b) los Títulos Elegibles Canjeados gobernados por la ley de JAPON; y

II. el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS MILLONES (U\$S 79.700.000.000), correspondiente al monto de valor nominal residual al 31

de diciembre de 2001 de los Títulos Elegibles establecido en el Anexo I del Decreto N° 1735/04, menos (a) el valor nominal residual de los Títulos Elegibles mantenidos al 31 de diciembre de 2004, de acuerdo a la información brindada por los entes reguladores correspondientes de los Inversores Institucionales Argentinos, y (b) los títulos gobernados por la ley de JAPON.

ARTÍCULO 4°.- Designase para la operación de canje aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1735/04 a THE BANK OF NEW YORK como Agente de Canje y Fiduciario y Agente de Pago, y a GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS INC. como Agente de Información.

ARTÍCULO 5°.- Apruébase el "Convenio de Agente de Canje ("Exchange Agent Agreement")" y el "Convenio de Agente de Información ("Information Agent Agreement")", cuyos ejemplares en idioma inglés y su traducción al castellano obran como Anexos III y IV del presente Decreto, suscriptos ad referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre la REPUBLICA ARGENTINA por una parte y las instituciones designadas en el artículo 4° del presente decreto, por otra parte.

ARTÍCULO 6°.- Apruébase el esquema de honorarios y gastos para THE BANK OF NEW YORK por sus tareas como Fiduciario y Agente de pago, cuyo ejemplar en idioma inglés y su traducción al castellano obra como Anexo V del presente decreto, suscripto ad referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre la REPUBLICA ARGENTINA, por una parte y dicha institución por la otra.

ARTÍCULO 7°.- Designase a KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE como Agente de Cotización en el GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO.

ARTÍCULO 8°.- Autorízase, conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de dicha jurisdicción en los contratos que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION haya suscripto, en el marco del presente.

La REPUBLICA ARGENTINA no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción, inclusive respecto de los bienes que se detallan a continuación:

- a) Los bienes con derecho a los privilegios e inmunidades establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
- b) Los bienes con derecho a inmunidades establecidas en la "Foreign Sovereign Immunities Act" (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) de 1976.
- c) Los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad, en virtud de los artículos 5° y 6° de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias.

d) Los bienes del dominio público situados en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA que están comprendidos en las disposiciones de los artículos 2337 y 2340 del Código Civil de la REPUBLICA ARGENTINA.

e) Los bienes situados dentro o fuera del territorio de la REPUBLICA ARGENTINA que están destinados al suministro de un servicio público esencial.

f) Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación.

g) Bienes asignados a las representaciones diplomáticas o consulares de la REPUBLICA ARGENTINA y misiones gubernamentales.

h) Bienes asignados al uso militar o bajo el control de la autoridad militar o de defensa de la REPUBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 9°.- Considéranse comprendidos dentro de las facultades otorgadas al Ministro de Economía y Producción, por el primer párrafo del artículo 9° del Decreto N° 1735/04 los apoderamientos, requerimientos de asistencia y todo otro acto conducente a concretar las operaciones de reestructuración de la deuda.

ARTÍCULO 10.- Dispónese que los "BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA" previstos en los puntos A, D, E, F, I y J del Anexo IV del artículo 5° del Decreto N° 1735/04 contarán con la cláusula adicional que se detalla en el Anexo VI que forma parte del presente decreto.

ARTÍCULO 11.- Dispónese la ampliación por un monto adicional de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000) al monto establecido en el Anexo VII aprobado por el artículo 9° del Decreto N° 1735/04 en concepto de gastos de traducción asociados con las contrataciones aprobadas por el presente decreto.

ARTÍCULO 12.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION será la Autoridad de Aplicación del presente decreto, estando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias correspondientes.

ARTÍCULO 13.- El presente decreto comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1.911/04

NOTA: Este Decreto se publica sin anexos. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar

RESOLUCION N° 20/05 del Ministerio de Economía y Producción

BUENOS AIRES, 13 ENE 2005

VISTO el Expediente N° S01:0010294/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley N° 25.827, el Decreto N° 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004, y el Decreto N° 1911 de fecha 23 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° del Decreto N° 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004 dispone la reestructuración de la deuda del ESTADO NACIONAL, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley N° 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional a ser llevada a cabo con los alcances y en los términos y condiciones establecidos en dicho Decreto, según lo detallado, entre otros, en el modelo de "Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement)" aplicable a la oferta internacional, que obra como Anexo I de la norma mencionada y en el Procedimiento Operativo aplicable en la REPUBLICA ARGENTINA, que obra como Anexo II y en las Condiciones Aplicables a los Bonos emitidos bajo la ley de la REPUBLICA ARGENTINA, que obra como Anexo III de la misma.

Que el Artículo 8° del Decreto N° 1735/2004 faculta al Señor Ministro de Economía y Producción a realizar las modificaciones que fueran necesarias en la documentación detallada en el Considerando precedente.

Que dado que se han introducido modificaciones no sustanciales en dicha documentación a los efectos de facilitar la operatoria de la mencionada reestructuración de deuda pública, resulta necesario aprobar los textos definitivos de los mismos.

Que el Artículo 9° del Decreto N° 1735/2004 faculta al Señor Ministro de Economía y Producción a aprobar los actos y operaciones llevados a cabo o que se efectúen en el futuro para la reestructuración de la deuda pública dispuesta en dicha norma.

Que por el Artículo 9° del Decreto N° 1911 de fecha 23 de diciembre de 2004 se consideran comprendidas en la facultad mencionada en el Considerando anterior, los apoderamientos, requerimientos de asistencia y todo otro acto conducente a concretar las operaciones de reestructuración de la deuda.

Que por requerimientos regulatorios en las distintas jurisdicciones en las que se realiza la propuesta, es necesario la publicación de avisos informando sobre la transacción en los periódicos del lugar.

Que asimismo y a fin de divulgar la operación de reestructuración de la deuda se han preparado una serie de presentaciones en distintas ciudades de Europa, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA y JAPON, debiéndose autorizar los gastos a realizar para llevar a cabo las mismas.

Que desde el año 1996, la REPUBLICA ARGENTINA es asesorada jurídicamente por el estudio de abogados japoneses TOKYO AOYAMA AOKI LAW OFFICE, razón social actual del estudio anteriormente denominado, AOKI, CHRISTENSEN & NOMOTO, el que ha prestado sus servicios en todas las operaciones de crédito público realizadas en el mercado financiero japonés.

Que, en consecuencia, se considera que la firma TOKYO AOYAMA AOKI LAW OFFICE reúne las condiciones requeridas por el Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA para el cumplimiento de los objetivos propuestos, dado su trayectoria y prestigio.

Que, asimismo, resulta necesario ratificar los poderes oportunamente otorgados a favor de abogados de los estudios jurídicos del exterior para realizar trámites en nombre y representación de la REPUBLICA ARGENTINA relacionados con el canje de deuda.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Artículos 8° y 9° del Decreto N° 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004, y 9° del Decreto N° 1911 de fecha 23 de diciembre de 2004.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse el "Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement), aplicable a la oferta internacional, cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al castellano obran como Anexo I a la presente resolución, el "Procedimiento Operativo aplicable en la REPUBLICA ARGENTINA", que obra como Anexo II a la presente resolución y las "Condiciones Aplicables a los Bonos emitidos bajo la ley de la REPUBLICA ARGENTINA", que obra como Anexo III a la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese gastos de publicación de avisos por hasta un monto máximo de DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL (U\$S 950.000), y de gira promocional por hasta un monto máximo de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U\$S 50.000).

ARTÍCULO 3°.- Dase por designado al estudio de abogados TOKYO AOYAMA AOKI LAW OFFICE con el objeto de desarrollar tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos que lleve adelante este Ministerio en JAPON.

ARTÍCULO 4°.- Ratifícanse los poderes otorgados a favor de abogados integrantes de los estudios del exterior enunciados en el Anexo IV de la presente resolución, que representan a la REPUBLICA ARGENTINA, a los fines de llevar a cabo gestiones relacionadas con la oferta de canje.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.

RESOLUCION Nº 20/05 M.E. y P.

NOTA: Esta Resolución se publica sin anexos. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

RESOLUCION Nº 171/05 del Ministerio de Economía y Producción

BUENOS AIRES, 30 MAR 2005

VISTO el Expediente Nº S01:0093007/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Leyes Nros. 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), 24.156, 25.561, 25.736, 25.827, 25.967 y 26.017 y los Decretos Nros. 905 de fecha 31 de mayo de 2002, 1096 de fecha 25 de junio de 2002, 1375 de fecha 8 de octubre de 2004 y 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 75 de la CONSTITUCION NACIONAL le corresponden al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION entre otras atribuciones, las siguientes: contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, y fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional.

Que por el Artículo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL se prohíbe la delegación legislativa en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION establezca.

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, mediante la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reguló, en su Título III, el Sistema de Crédito Público, estableciéndose el marco para la realización de operaciones de crédito público.

Que, asimismo, por las Leyes Nros. 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967 de Presupuesto de los Ejercicios 2002, 2003, 2004 y del presente ejercicio fiscal, respectivamente, se dispuso el diferimiento del pago de ciertas obligaciones resultantes de los títulos representativos de la deuda pública nacional y se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a reestructurar dicha deuda en los términos del Artículo 65 de la Ley Nº 24.156, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del ESTADO NACIONAL.

Que en uso de las facultades mencionadas en el considerando anterior, por el Artículo 1º del Decreto Nº 1735 de fecha 9 de diciembre de 2004 se dispuso la reestructuración de la deuda del ESTADO NACIONAL, respecto de los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827, mediante una

operación de canje nacional e internacional que fue llevada a cabo con los alcances y en los términos y condiciones de dicho decreto.

Que habiendo finalizado el período de recepción de ofertas, las mismas representaron el SETENTA Y SEIS CON QUINCE CENTESIMOS POR CIENTO (76,15%) del total de deuda que resultó elegible para el canje mencionado, lo que sumado a la deuda que no había sido objeto del diferimiento mencionado, representó el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de la deuda existente antes de la reestructuración.

Que por su parte, el cumplimiento responsable de las metas de carácter fiscal y monetario fijadas, más las medidas dispuestas en orden a fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, están permitiendo superar esforzadamente y con la colaboración de todos los sectores, el grave cuadro de crisis sistémica en el que se encontraba sumido el país en el año 2001.

Que dada la recuperación y estabilización apuntada, como así también la normalización de la deuda en cesación de pagos ante la finalización de la reestructuración de la misma, resulta aconsejable establecer el marco aplicable a las nuevas emisiones de deuda pública.

Que dicho marco se basa a su vez en la política de disminución progresiva del endeudamiento del Gobierno Nacional mediante operaciones voluntarias, política cuyo pilar principal es la sustentabilidad de la deuda mediante la reducción nominal de la misma junto con la adecuación de los servicios a las reales posibilidades de pago.

Que, por otra parte, tales operaciones son consistentes y compatibles con el modelo de sustentabilidad sobre el cual se ha basado la reestructuración de la deuda en los términos del Decreto N° 1735/04.

Que en ese sentido deviene menester resaltar que el programa financiero para la emisión y colocación de los Títulos de la Deuda Pública ha sido establecido en la Ley N° 25.967 de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio en curso.

Que a su vez resulta de fundamental importancia clarificar que se trata de emisión de deuda para la atención de vencimientos que operan durante este año; no tratándose, por su parte, de operaciones de reestructuración de deuda.

Que en línea con el manejo de los fondos originados en los resultados fiscales positivos sin precedentes, que fueron objeto de un tratamiento especial, los fondos a captarse tendrán el mismo tratamiento de modo de asegurar que su destino sea exclusivamente cumplir con los compromisos financieros de este año y, en la medida de lo posible, la reducción neta progresiva de la deuda pública.

Que por lo manifestado resulta necesario crear el Programa de Emisión de Deuda para el Ejercicio 2005.

Que a los fines de una implementación adecuada del programa en cuanto al monto de cada emisión, los instrumentos a emitir, el momento de dichas emisiones y la

modalidad de las mismas, los mismos serán definidos por el Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, todo lo cual está en línea con las Leyes Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), Nº 24.156, Nº 25.967 y demás normativa aplicable en la materia.

Que la utilización de los instrumentos mencionados en el considerando anterior permite otorgar la mayor flexibilidad posible al Programa citado precedentemente, como así también coadyuvar a una implementación más exitosa del mismo, por ser instrumentos que en la mayoría de los casos ya cuentan con mercados líquidos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 45 de la Ley Nº 25.967 y la Ley de Ministerios (t.o. Decreto 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase el Programa de Emisión de Deuda para el Ejercicio 2005 en el marco de las necesidades de financiamiento establecidas en la Ley Nº 25.967 de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.

ARTÍCULO 2º.- El Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera tendrá a su cargo establecer el monto de cada emisión y los instrumentos a ser utilizados en el Programa creado por el artículo anterior, ya sea mediante la creación de nuevos Títulos de Deuda Pública, o bien mediante la ampliación de Títulos ya existentes.

Asimismo, el Organo mencionado establecerá el momento de las distintas emisiones del Programa y la modalidad de suscripción de las mismas.

ARTÍCULO 3º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION deberá otorgar a los fondos a captarse en virtud de la presente medida, el tratamiento necesario de modo de asegurar que su destino sea exclusivamente cumplir con los compromisos financieros que dieron origen a la creación del presente Programa y, en la medida de lo posible, la reducción neta progresiva de la deuda pública.

ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 171/05 M.E y P.

**Resolución Conjunta 27/05 de la Secretaría de Finanzas
y N° 62/05 de la Secretaría de Hacienda**

BUENOS AIRES, 31 MAR 2005

VISTO el Expediente N° S01:0094096/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Leyes Nros. 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, 11.672 COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 1999) y 25.967 de PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA para el ejercicio fiscal 2005, los Decretos Nros. 1096 de fecha 25 de junio de 2002, 1359 de fecha 5 de octubre de 2004, la Resolución N° 81 del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA de fecha 11 de junio de 2002, las Resoluciones Nros. 170 de fecha 30 de marzo de 2005, 171 de fecha 30 de marzo de 2005 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y,

CONSIDERANDO:

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, mediante la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reguló, en su Título III, el sistema de crédito público, estableciéndose en su Artículo 60 que la administración nacional no podrá formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que la Ley N° 25.967 de Presupuesto General de la Administración Pública de Gastos y Recursos para la Administración Nacional para el año 2005, en su Artículo 45 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley N° 24.156, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al mismo, a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.

Que el citado artículo autoriza al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a realizar las operaciones de crédito público correspondientes a la Administración Central.

Que por el Decreto N° 1359/04 se establece que la SECRETARIA DE HACIENDA conjuntamente con la SECRETARIA DE FINANZAS, ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ejercen las funciones de Organismo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.

Que mediante la Resolución N° 171/05 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se creó el Programa de Emisión de Deuda para el año 2005.

Que mediante la Resolución N° 81/02 del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA se emitieron los "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES LIBOR 2012", 1ª Serie.

Que mediante la Resolución N° 170/05 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se emitieron los "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014".

Que en virtud de lo normado por el Artículo 1º del Decreto N° 1096/02, por el cual se exceptúa de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, a los valores negociables, con plazo no menor a TRES (3) meses, que emitan el GOBIERNO NACIONAL y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, es que los bonos mencionados en el Considerando precedente pueden contemplar cláusulas de ajuste inflacionario.

Que en el marco del Programa de Emisión de Deuda para el año 2005 se considera conveniente proceder a la ampliación de las emisiones de los títulos públicos mencionados en los dos considerandos precedentes.

Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Anexa al Artículo 45 de la Ley N° 25.967.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 45 de la Ley N° 25.967, el Decreto N° 1359 de fecha 5 de octubre de 2004 y el Artículo 2º de la Resolución N° 171/05 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de fecha 30 de marzo de 2005.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

Y

EL SECRETARIO DE FINANZAS

RESUELVEN:

Artículo 1º.- Dispónese la ampliación de los instrumentos de deuda pública denominados "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014" emitidos mediante la Resolución N° 170/05 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL DE PESOS TRES MIL MILLONES (VNO \$ 3.000.000.000) cuya colocación se realizará por licitación pública.

Artículo 2º⁴.- Dispónese la ampliación de los instrumentos de deuda pública denominados "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES LIBOR 2012" emitidos mediante la Resolución N° 81/02 del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL (VNO USD 791.872.000) cuya colocación se realizará por licitación pública.

Artículo 3º.- Apruébanse las normas de procedimiento para la colocación y liquidación de los títulos cuyas ampliaciones se aprueban mediante los artículos 1º y 2º de la presente Resolución, que obran como Anexo de la presente.

Artículo 4º.- La SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION será la Autoridad de Aplicación de la presente resolución, estando facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias correspondientes.

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.

RESOLUCION CONJUNTA N° 27/05 S.F. y N° 62/05 S.H.

ANEXO

I) PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACION:

1. La Oficina Nacional de Crédito Público llevará a cabo las acciones necesarias para la colocación de los "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014" y de los "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES LIBOR 2012" en el marco del Programa de Emisión de Deuda para el año 2005 creado mediante la Resolución N° 171/05 del Ministerio de Economía y Producción, a fin de cubrir las necesidades de financiamiento determinadas por la Subsecretaría de Presupuesto y la Subsecretaría de Financiamiento.

2. Para cada una de las licitaciones a llevar a cabo para la colocación de los títulos de deuda pública mencionados en el acápite precedente, las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo.

Se aceptarán ofertas en el Tramo no Competitivo por hasta un 100% del total del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.

El sistema de adjudicación será Holandés de Precio Unico.

⁴ Según la modificación intrnroducida por la Resol. N° 8/05 SF y N° 35/05 SH.
Capítulo IV. A. – Pág. 1396

3. La Oficina Nacional de Crédito Público remitirá a la Subsecretaría de Financiamiento una propuesta con las características de la ampliación y colocación de los títulos para su intervención. Dicha propuesta contendrá como mínimo las siguientes condiciones para la licitación:

- Monto máximo a licitar
- Moneda
- Tipo de instrumento
- Comisiones
- Fecha del llamado a licitación
- Fecha y horario límite de recepción de ofertas
- Fecha de liquidación
- Sistema de adjudicación: Holandés de Precio Unico

4. La Subsecretaría de Financiamiento analiza la propuesta, y de no mediar objeciones la conforma y la eleva al Organo Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, quien de no mediar objeciones, la conforma y remite a la Oficina Nacional de Crédito Público para que efectúe el correspondiente llamado a licitación.

5. La Oficina Nacional de Crédito Público procederá a llamar a licitación a través de un Comunicado de Prensa, por lo menos un día antes a la fecha en que se lleve a cabo cada licitación.

6. Forma de presentación: Las ofertas para adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del sistema de comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico en adelante MAE - debiendo contener la siguiente información:

- Identificación de la Entidad
- Precio en el Tramo Competitivo (deberá ser expresado por cada Valor Nominal original de Pesos o Dólares Estadounidenses 1.000 con dos decimales).
- Cada oferente podrá presentar una o varias ofertas, pudiendo cotizar cada una de ellas a distintos precios.
- Todas aquellas ofertas presentadas en forma incompleta, con errores o transmisiones que no cumplan con los requerimientos del sistema provisto por el MAE, serán automáticamente rechazadas.
- Cada oferente será responsable por las ofertas emitidas desde su terminal, a través del programa provisto por el MAE .
- Cantidad en valor nominal original solicitado

7. Monto mínimo para la presentación de ofertas: El monto mínimo de las presentaciones será de pesos y/o dólares estadounidenses valor nominal original 150.000 ó 50.000,

respectivamente. En todos los casos las ofertas deberán expresarse en múltiplos de la denominación mínima del instrumento a licitar.

8. Participantes: Podrán participar de las licitaciones:

8.1 Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa quienes tendrán acreditadas sus posiciones en la Cuenta del Mercado de Valores de Buenos Aires, radicada en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACION DE PASIVOS PUBLICOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS (CRYL), del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

8.2 Agentes de Mercado Abierto, quienes deberán tener sus respectivas cuentas en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACION DE PASIVOS PUBLICOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS (CRYL), del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA abiertas a tales efectos.

8.3 Otros Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán realizar sus propuestas a través de las entidades mencionadas en 8.1 y 8.2.

9. La Oficina Nacional de Crédito Público recibirá las ofertas, procederá a su apertura y efectuará un ordenamiento por Precio. A tales efectos, dará intervención a la Unidad Auditoría Interna del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

10. La Oficina Nacional de Crédito Público suministrará los elementos de análisis que le permitan a la Secretaría de Finanzas o a quien ésta designe, decidir el precio de corte para la adjudicación.

Asimismo, elaborará el listado de preadjudicación detallando los importes en valores nominales y efectivos a ser colocados a cada participante.

11. Aceptación de ofertas:

Tramo no Competitivo: Las ofertas no competitivas se aceptarán:

a) en su totalidad siempre y cuando las mismas no superen en total el 100% del monto adjudicado en el tramo competitivo.

b) en el caso que dicho total supere el mencionado límite se procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo.

En ambos casos, los valores nominales se adjudicarán en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia arriba, para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la mínima denominación, aun cuando se supere el precitado límite del 100% establecido para este tramo.

El precio para la adjudicación de las ofertas no competitivas será el que surja de la tasa de corte que se fije para el tramo competitivo.

Tramo Competitivo: La Secretaría de Finanzas aceptará en su totalidad las ofertas que tengan un Precio mayor al que se fije como precio de corte.

12. La Secretaría de Finanzas o quien ésta designe conformará la adjudicación, pudiendo declarar total o parcialmente desierta la licitación.

Capítulo IV. A. – Pág. 1398

Los correspondientes Certificados Globales serán intervenidos con la firma de los funcionarios autorizados en las correspondientes normas de emisión.

13. La Oficina Nacional de Crédito Público comunicará a través de la red de comunicaciones provista por el MAE, los resultados correspondientes al llamado a licitación, pudiendo ser publicados simultáneamente por otros medios.

14. La documentación quedará en poder de la Dirección de Administración de la Deuda Pública para el control por parte de los organismos competentes.

II) PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE OPERACIONES VINCULADAS A LA COLOCACION DE LOS TITULOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMISION DE DEUDA PARA EL AÑO 2005 CREADO POR LA RESOLUCION N° 170/05 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ATENCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SU REGISTRACION.

1. La Dirección de Administración de la Deuda Pública en base al listado conformado al que hace referencia el punto 12 del procedimiento I del presente Anexo, procederá a remitir al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA al día siguiente de la licitación (T+1; siendo T el día de la licitación) los Certificados Globales a nombre de ese Banco y los listados conteniendo la siguiente información:

- Fecha de la licitación
- Fecha de liquidación
- Instrumento y número de ISIN
- Denominación de la entidad
- N° de cuenta del Intermediario Autorizado en la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACION DE PASIVOS PUBLICOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, donde se acreditarán los títulos.
- Importe en valor efectivo que será debitado de la cuenta de efectivo del Intermediario Autorizado radicada en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en Pesos o Dólares Estadounidenses según corresponda.
- Importe en valor nominal que será acreditado en la Cuenta de Registro del Intermediario Autorizado.

2⁵. El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA efectuará la liquidación de las operaciones a las DOCE HORAS (12 hs.) de Buenos Aires de la fecha de liquidación determinada al momento del llamado a licitación, por los montos a ser acreditados en la cuenta del Tesoro Nacional. Simultáneamente procederá acreditar los valores nominales

⁵ Según las modificaciones introducidas por el Artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 84/05 de la Secretaría de Hacienda y N° 40/05 de la Secretaría de Finanzas.

equivalentes de los Instrumentos adjudicados en las Cuentas de Registro de los Intermediarios Autorizados.

3. La Dirección de Administración de la Deuda Pública en base al resultado de la colocación dispuesta en el punto I, procederá a registrar la colocación de los títulos mediante la confección de los formularios correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación. La Tesorería General de la Nación procederá a registrar el ingreso de los fondos mediante la confección de los formularios correspondientes.

OTRAS DISPOSICIONES:

La presentación de la entidad interviniente presupone la autorización para debitar su cuenta de efectivo en el Banco Central de la República Argentina.

***IV. C. - Proyectos Financiados
por Organismos Internacionales***
.....

RESOLUCION N° 17/00 de la Secretaría de Programación Económica y Regional

BUENOS AIRES, 26 ENE 2000

VISTO las Leyes N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, N° 25.152 de Administración de los Recursos Públicos - Régimen de Convertibilidad Fiscal, N° 25.233, el Decreto N° 434 y la Decisión Administrativa N° 210, ambos de fecha 15 de mayo de 1997, el Decreto N° 20 del 13 de diciembre de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL es prestatario de créditos otorgados por organismos internacionales de crédito destinados a financiar proyectos o programas en el ámbito del SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA Y REGIONAL del MINISTERIO DE ECONOMIA debe coordinar todo lo vinculado con las relaciones y negociaciones con los organismos financieros internacionales de crédito, bilaterales y no bilaterales, asegurando el desarrollo, actualización y mantenimiento de los sistemas de información destinados a optimizar la ejecución de los programas con dichos organismos.

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA Y REGIONAL del MINISTERIO DE ECONOMIA debe, asimismo, resolver sobre las medidas correctivas que coadyuven a la buena administración de los préstamos de los organismos internacionales de crédito y a la mayor eficiencia para la ejecución de los proyectos y programas de inversión pública.

Que en virtud de los desvíos evidenciados en la ejecución de los proyectos y programas con organismos internacionales de crédito, así como el incumplimiento de sus cláusulas contractuales, resulta necesario establecer el procedimiento al que deberán sujetarse todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional en lo referido a la sistematización y ordenamiento del flujo de información de los programas y proyectos con financiamiento de organismos internacionales de crédito, a fin de posibilitar su cabal control.

Que resulta necesario instrumentar los mecanismos para encuadrar el cumplimiento de las auditorías de los programas y proyectos con organismos internacionales de crédito, en las cláusulas contractuales suscriptas.

Que la DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL, será el órgano responsable de la aplicación de la presente Resolución.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente Resolución se dicta en función de lo establecido en el Decreto N° 434/97, la Decisión Administrativa N° 210/97 y el Decreto N° 20/99.

Por ello,

EL SECRETARIO DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL

RESUELVE:

Artículo 1º.- Las unidades ejecutoras de programas o proyectos con organismos internacionales de crédito, deberán presentar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO el Plan Operativo Anual del programa o proyecto, a más tardar TREINTA (30) días después del inicio de cada ejercicio fiscal; con la excepción del ejercicio 2000, cuyo plazo caducará el 15 de febrero de 2000.

Art. 2º.- Las unidades ejecutoras de programas o proyectos con organismos internacionales de crédito deberán presentar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO, al cierre de cada trimestre calendario, un informe de ejecución física y financiera, la planta de personal contratado, las cuotas presupuestarias asignadas, así como los saldos de las cuentas bancarias del programa o proyecto.

Art. 3º.- Toda vez que las unidades ejecutoras de programas o proyectos solicitaren desembolsos de los recursos de los préstamos a los organismos internacionales de crédito, deberán presentar a la DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO, en un plazo de hasta TRES (3) días de realizado el acto, copias de estas solicitudes con sus correspondientes comprobantes. Asimismo, dentro de los TRES (3) días de efectivizado cada desembolso deberá informarse el monto de los mismos.

Art. 4º.- A partir del cierre del ejercicio 1999 y dentro de los SESENTA (60) días de cerrado cada ejercicio fiscal, las unidades ejecutoras de programas o proyectos con organismos internacionales de crédito deberán presentar a sus auditores independientes los estados financieros del programa o proyecto y remitir copia de los mismos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO.

Art. 5.- En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en los artículos precedentes, la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL tomará las acciones necesarias, pudiendo incluso suspender los desembolsos de fondos externos del programa o proyecto hasta tanto no se dé cumplimiento a la presentación de los estados financieros.

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 17/00 S.P.E. y R.

RESOLUCION N° 396/06 de la Secretaria de Hacienda.

BUENOS AIRES, 01 DIC 2006

VISTO el Expediente S01:0339186/2004 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la Ley N° 24.156 y sus normas complementarias y modificatorias, el Decreto N° 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992 y la Resolución N° 258 de fecha 27 de agosto de 2001 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex – MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que a fin de satisfacer necesidades específicas, el Estado Nacional crea Proyectos destinados a tales fines, los cuales, en ocasiones, son financiados conjuntamente con Organismos Financieros Internacionales.

Que de la inmovilización de los saldos en las cuentas bancarias de los citados proyectos o de las inversiones transitorias que realizan de acuerdo a cronogramas financieros prefijados, se generan intereses.

Que el Estado Nacional es prestatario de créditos otorgados por Organismos Internacionales de Crédito destinados a financiar proyectos o programas en el ámbito del Sector Público Nacional.

Que mediante la citada Resolución N° 258/01 de la SECRETARÍA DE HACIENDA se establecen los plazos y la forma en la que las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.) deben presentar la información de sus movimientos financieros.

Que resulta necesario derogar la resolución mencionada, en el considerando precedente, a fin que los intereses que surjan por inmovilización de saldos de las cuentas bancarias de un proyecto financiado por Organismos Internacionales financieros o no financieros que otorguen créditos o de la inversión temporaria de fondos que realiza, ingresen efectivamente al TESORO NACIONAL y de actualizar los cuadros que presenten las U.E.P.E.X. en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, aprobado por el Decreto N° 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Derógase la Resolución Nº 258, de fecha 27 de agosto de 2001, de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2º.- Los intereses que surjan por inmovilización de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversión temporaria de fondos de un proyecto financiado por Organismos Internacionales financieros o no financieros deberán ser ingresados al TESORO NACIONAL, salvo que los convenios que dan origen a las operaciones o los documentos de jerarquía superior a la presente resolución expresen un destino diferente.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO dependiente de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN a dictar las normas referidas al tratamiento a aplicar a las deudas originadas con anterioridad a la vigencia de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Las U.E.P.E.X. deberán presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, el Cuadro Anexo 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”- Intereses Percibidos por Saldos Inmovilizados que forma parte integrante de la presente resolución, antes del decimosexto (16) día o hábil posterior, de cerrado el semestre.

ARTÍCULO 5º.- Las U.E.P.E.X. deberán presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, el Cuadro Anexo 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro- Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos” que forma parte integrante de la presente resolución, antes del decimosexto (16) día o hábil posterior, de cerrado el trimestre.

ARTÍCULO 6º.- Las U.E.P.E.X. deberán presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, el Cuadro Anexo 5.3 – “ Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”, que forma parte integrante de la presente resolución, antes del decimosexto (16) día o hábil posterior, de cerrado el trimestre.

ARTÍCULO 7º.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, todas ellas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, al dictado de las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 396/06 S.H.

BANCOS
CUENTAS BANCARIAS
INFORME AL _____

IDENTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO:
SAF:

TOTAL

- (a): (1) Cuenta Corriente
(2) Cuenta Especial
(3) Caja de Ahorro
(4) P.N.U.D.
(5) Otros

Tipo de cambio al inicio:

Tipo de cambio al
cierre²:

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, la que se encuentra archivada en esta Unidad Ejecutora.

*Tipo de cambio comprador del B.N.A. del último día hábil del ejercicio.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA UPEX

ESTADO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOS - CUENTAS BANCARIAS
UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS
Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO

1. Nombre del Formulario

Bancos - Cuentas Corrientes y de Ahorro

2. Objetivo

Este formulario permitirá informar la situación inicial y su evolución en el período, de los saldos de las cuentas bancarias de cada una de las Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos, incluso aquellas administradas por el P.N.U.D.

3. Instrucciones para la confección del Cuadro

CUERPO CENTRAL DEL FORMULARIO

NÚMERO DE CUENTA

Corresponderá al asignado por la Institución Bancaria.

DENOMINACIÓN

Nombre de la cuenta. De corresponder se deberá utilizar el nomenclador aprobado por la Resolución N° 278/94 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

TIPO

- (1) Cuenta Corriente
- (2) Cuenta Especial
- (3) Caja de Ahorro
- (4) P.N.U.D.
- (5) Otros

BANCO

Se informará el nombre del Banco donde se encuentra habilitada la cuenta.

SUCURSAL

Se informará el nombre de la sucursal del Banco donde se encuentra habilitada la cuenta.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Se indicará la fuente que corresponda a los recursos que ingresen por la cuenta bancaria correspondiente. En aquellos casos donde exista algún impedimento para la determinación de la Fuente de Financiamiento, se deberá justificar mediante nota.

MOVIMIENTO SEGÚN LIBROS

SALDO INICIAL

US\$ (moneda extranjera)

Se informarán los saldos iniciales de aquellas cuentas nominadas en dólares u otra moneda extranjera, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria.

\$ (pesos)

Se informarán los saldos iniciales de cada una de las cuentas nominadas en pesos, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria.

Para aquellas cuentas nominadas en moneda extranjera se calculará, automáticamente, al tipo de cambio al inicio, expresado al pie del cuadro.

El total resultante de la suma de los saldos en pesos deberá coincidir con lo expuesto en el cuadro 5.3.

DEBE

Se deberán incluir, en forma global, todos los débitos contables registrados durante el período.

HABER

De igual manera que para los débitos, se informarán globalmente la totalidad de los créditos contables que se registraron durante el período.

SALDO FINAL

U\$S (moneda extranjera)

Se informarán los saldos finales de aquellas cuentas nominadas en dólares u otra moneda extranjera, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria.

\$ (pesos)

Se informarán los saldos finales de cada una de las cuentas nominadas en pesos, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria.

Para aquellas cuentas nominadas en moneda extranjera se calculará, automáticamente, al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del último día hábil del ejercicio, que deberán expresar al pie del cuadro.

El total resultante de la suma de los saldos en pesos deberá coincidir con lo expuesto en el cuadro 5.3.

SALDO SEGÚN EXTRACTO

Se informará el saldo final, de cada una de las cuentas, conforme el correspondiente resumen bancario y en la moneda en que se encuentran nominadas.

OBSERVACIONES

Por cada cuenta, se deberá acompañar el último extracto y la conciliación bancaria pertinente al cierre del período.

La escala del Cuadro podrá ser aumentada, pero manteniendo el formato original.

Cualquier tipo de comentario o aclaración relevante para el análisis podrá colocarse al pie del presente Cuadro como OBSERVACIONES.

CUADRO 5.3

ESTADO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
UNIDADES EJECUTORAS DE
PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS
INFORME AL

En Pesos

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	11	12	13	14	15	21	22	Total
SALDO INICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja								0,00
Bancos								0,00

Otros ⁽¹⁾								0,00
ENRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuestarias ⁽²⁾								0,00
No Presupuestarias ⁽¹⁾								0,00
SALIDAS ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuestarioas								0,00
No Presupuestarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagado de deuda exigible								0,00
Otros ⁽¹⁾								0,00

SALDOS FINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caja								0,00
Bancos								0,00
Otros ⁽¹⁾								0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Detallar en nota anexa.

(2) Detallar en nota anexa desembolsos en U\$S y tipo de cambio utilizado

(3) Detallar en nota anexa, por objeto del gasto.

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

RESPONSABLE DE LA UEPEX

ESTADO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y
TRANSFERENCIAS EXTERNOS

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO

1. Nombre del Formulario

Estado de Movimientos Financieros - Unidad Ejecutora de Préstamos y Transferencias Externos.

2. Objetivo

Este formulario permitirá informar el movimiento de ingresos y egresos de fondos presupuestarios y no presupuestarios operado por esa unidad ejecutora de préstamos externos por fuente de financiamiento.

3. Instrucciones para la confección del Estado de Movimientos Financieros

Se deberá confeccionar un cuadro diferente para cada préstamo. En el encabezamiento del formulario se identificará al organismo internacional y el número de préstamo, el SAF responsable de la ejecución de su presupuesto y su correspondiente clasificación presupuestaria (programa/s, subprograma/s y actividad/es).

SALDOS INICIALES

CAJA

Se informarán las disponibilidades en efectivo en poder de la UEPEX al inicio del período de cierre discriminado por fuente de financiamiento según el origen de dichos fondos.

BANCOS

Se consignarán los saldos de disponibilidades que la UEPEX tenga en bancos al inicio del período de cierre discriminado por fuente de financiamiento según el origen de dichos fondos.

OTROS

Se informarán los saldos de disponibilidades que la UEPEX tenga en otras instituciones no bancarias (Ej. PNUD) al inicio del período de cierre discriminado por fuente de financiamiento según el origen de dichos fondos. **Los montos aquí expuestos deberán ser aclarados en una nota anexa y se deberá acompañar el extracto o estado de cuenta pertinente al cierre del período junto con la correspondiente conciliación.**

ENTRADAS

PRESUPUESTARIAS

Se expondrá el total de entradas imputables a la ejecución presupuestaria del período, discriminado por fuente de financiamiento, según surja de los registros informados por la UEPEX con cargo al SAF correspondiente, que deben concordar con los datos registrados en el S.I.D.I.F. **Por los montos aquí expuestos se deberá confeccionar una nota anexa que detalle los desembolsos recibidos en su moneda de origen y el tipo de cambio utilizado para convertirlos a moneda local.**

NO PRESUPUESTARIAS

Se expondrá la totalidad de entradas restantes, que no hayan tenido reflejo dentro de la ejecución del presupuesto de recursos del SAF al cual la UEPEX pertenece (por ej: Incrementos en la tenencia de Fondos de Terceros, ventas de pliegos, ingresos por intereses). **Los montos aquí expuestos deberán ser aclarados en una nota anexa.**

SALIDAS

En el caso que las salidas reflejadas por la UEPEX, correspondan a transferencias (inciso 5), se deberá adjuntar en nota anexa, firmada por autoridad competente, el detalle de las erogaciones (siguiendo la clasificación presupuestaria por objeto del gasto y discriminado por fuente de financiamiento) con sus correspondientes importes que totalizan el monto denunciado en el presente cuadro.

PRESUPUESTARIAS

Se expondrá el total de salidas presupuestarias producidas en el período, discriminado por fuente de financiamiento, según surja de los registros informados por la UEPEX con cargo al SAF correspondiente. Los gastos financiados por las fuentes 21 y 22 deben concordar con los datos registrados en el S.I.D.I.F.

NO PRESUPUESTARIAS

Se expondrá la totalidad de las salidas que no hayan tenido reflejo presupuestario en el período correspondiente al presente cierre de cuentas de acuerdo al siguiente detalle:

PAGADO DE DEUDA EXIGIBLE

Se expondrán los montos devengados en ejercicios anteriores que fueron pagados durante el período finalizado el 31/12/05, los cuales deben concordar con lo informado al S.I.D.I.F.

OTROS

Se expondrá el resto de las salidas no presupuestarias, las que deben ser aclaradas en nota anexa.

SALDOS FINALES

CAJA

Se informarán las disponibilidades en efectivo en poder de la UEPEX discriminado por fuente de financiamiento según el origen de dichos fondos.

BANCOS

Se consignarán los saldos de disponibilidades que la UEPEX tenga en bancos al final del período de cierre discriminado por fuente de financiamiento según el origen de dichos fondos.

OTROS

Se informarán los saldos de disponibilidades que la UEPEX tenga en otras instituciones no bancarias (Ej. PNUD) al final del período de cierre discriminado por fuente de financiamiento según el origen de dichos fondos. Los montos aquí expuestos deberán ser aclarados en una nota anexa y se deberá acompañar el extracto o estado de cuenta pertinente al cierre del período junto con la correspondiente conciliación.

OBSERVACIONES

El formulario deberá ser firmado por el Responsable de la UEPEX.

La escala del Cuadro podrá ser aumentada, pero manteniendo el formato original. Cualquier tipo de comentario o aclaración relevante para el análisis podrá colocarse al pie del presente Cuadro como OBSERVACIONES.

- (2) Cuenta Especial
(3) F.N.U.D.
(4) Otros
(5) Tipo de cambio correspondiente del D.N.A. al cierre

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS
INTERESES PERCIBIDOS POR FONDOS INMOVILIZADOS
O FOMOS AL

IDENTIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO:
SAF

MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES													
TIPO DE CUENTA	CUBANT	DENOMINACIÓN	BANCO	SUCURSAL	SALDO DE INTERESES PERCIBIDOS AL		INTERESES PERCIBIDOS EN		REINTROGRO AL FIN O CONTRAPARTE LOCAL DURANTE EL	SALDO DE INTERESES PERCIBIDOS AL		SALDO DE INTERESES PERCIBIDOS AL	
					(MONEDA DE ORIGEN)		(MONEDA DE ORIGEN)			(MONEDA DE ORIGEN)			
					en (m. n.)	\$ (pesos)	en (m. n.)	\$ (pesos)		en (m. n.)	\$ (pesos)		
(1)													
(2)													
(3)													
(4)													
TOTAL													

- (1) Cuenta Corriente
(2) Cuenta Especial
(3) F.N.U.D.
(4) Otros
(5) Tipo de cambio correspondiente del D.N.A. al cierre

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL SAF

RESPONSABLE DE LA UPEX (ACCLARAR)

INTERVENCIÓN DE LA UMI

LA UPEX (ACCLARAR)

**UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS
Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS
INTERESES PERCIBIDOS POR SALDOS INMOVILIZADOS**

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO

4. Nombre del Formulario

Intereses Percibidos por Saldos Inmovilizados en el Período (consignar el período).

5. Objetivo

Este formulario permitirá informar los montos de intereses percibidos durante los dos semestres del ejercicio, provenientes de la inmovilización de saldos de cuentas bancarias de cada una de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos. El mismo será remitido a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

6. Periodicidad

Se confeccionarán por semestre calendario.

7. Instrucciones para la confección del Cuadro

TIPO de inversión

- (1) Cuenta Corriente
- (2) Caja de Ahorro
- (3) Plazo Fijo
- (4) Otros (ACLARAR)

NUMERO DE LA CUENTA (DETALLAR)

DENOMINACIÓN

Nombre de la cuenta o número del comprobante. De corresponder se deberá utilizar el nomenclador aprobado por la Resolución N° 278/94 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

BANCO

Se informará el nombre del Banco donde se encuentra habilitada la cuenta.

SUCURSAL

Se informará el nombre de la sucursal del Banco donde se encuentra habilitada la cuenta.

MOVIMIENTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES

INTERESES ACUMULADOS AL PERIODO ANTERIOR

US\$ y otra moneda extranjera

Se consignarán los saldos de intereses percibidos informados al cierre del período anterior en dólares u otra moneda extranjera, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria, para cada tipo de inversión. En el caso de existir más de una moneda extranjera se deberán abrir tantas columnas como tipo de moneda se haya percibido.

\$ (pesos)

Se consignarán los saldos de intereses percibidos informados al cierre del período anterior en pesos, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria, para cada tipo de inversión.

INTERESES PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO

US\$ y otra moneda extranjera

Se consignarán los intereses percibidos durante el período en dólares u otra moneda extranjera, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria, para cada tipo de inversión. En el caso de existir más de una moneda extranjera se deberán abrir tantas columnas como tipo de moneda se haya percibido.

\$ (pesos)

Se consignarán los intereses percibidos durante el período en pesos, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria, para cada tipo de inversión.

INTERESES REINTEGRADOS AL TESORO NACIONAL

U\$S y otra moneda extranjera

Se consignarán los intereses reintegrados al Tesoro Nacional durante el período, en dólares u otra moneda extranjera. En el caso de existir más de una moneda extranjera se deberán abrir tantas columnas como tipo de moneda se dispusiera. Deberá agregarse constancia de su ingreso al Tesoro Nacional .

\$ (pesos)

Se consignarán los intereses ingresados al Tesoro Nacional durante el período, en pesos. Deberá agregarse constancia de su ingreso al Tesoro Nacional.

INTERESES ACUMULADOS AL CIERRE DEL PERIODO

U\$S y otra moneda extranjera

Se informarán los intereses acumulados al cierre del período, de aquellas cuentas nominadas en dólares u otra moneda extranjera, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria, para cada tipo de inversión. En el caso de existir más de una moneda extranjera se deberán consignar tantas columnas como moneda se dispusiera.

\$ (pesos)

Se informarán los intereses acumulados al cierre del período de aquellas cuentas nominadas en pesos, conforme surjan de los registros en los que se contabilice la operatoria bancaria, para cada tipo de inversión.

SALDO EN PESOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES EN EXISTENCIA AL CIERRE DEL PERIODO

El total se obtendrá valuando la moneda extranjera en existencia al cierre del período, al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, más la suma existente en pesos a esa misma fecha (Nota 5).

OBSERVACIONES

La información deberá ser suministrada con la intervención de la respectiva UAI y del Servicio Administrativo Financiero presupuestario responsable del préstamo.

Se deberá acompañar copia del estado de resultados, presentado al organismo internacional al cierre de cada período, donde consten los intereses percibidos. La escala del Cuadro podrá ser aumentada, pero manteniendo el formato original. Cualquier tipo de comentario o aclaración relevante para el análisis podrá colocarse al pie del presente Cuadro como OBSERVACIONES.

Capítulo V

Sistema de Contabilidad

V. A. - Manual de Contabilidad

.....

RESOLUCION N° 1397/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

BUENOS AIRES, 22 NOV 1993

VISTO la Ley N° 24.156, y

CONSIDERANDO :

Que el artículo 5° de dicha Ley establece la integración de los sistemas de la administración financiera entre los que incluye al sistema de contabilidad.

Que en el artículo 86 de la Ley citada, en sus incisos a), b), c) y d), se define el objeto del sistema de contabilidad gubernamental.

Que el artículo 87 inciso a) de la mencionada ley indica como características del sistema de contabilidad gubernamental, que sea común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional.

Que el sistema único ha sido conceptualmente diseñado sobre la base de que cada transacción de incidencia económica - financiera debe ser registrada una única vez y opere en forma integrada, automática utilizando la técnica de la partida doble y observando los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables al SECTOR PUBLICO.

Que para ello es necesario establecer el catálogo de cuentas del sistema de contabilidad general para la ADMINISTRACION NACIONAL, el que deberá ser compatible con los clasificadores presupuestarios y otros sistemas de cuentas que operen en ese ámbito institucional.

Que es necesario determinar el tipo de estados contables y sus respectivos modelos de presentación, de los resultados del proceso del sistema mencionado.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 1° inc. II del Decreto N° 101/85 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase y dispónese su aplicación en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL, del "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" que se agrega como Anexo I y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Apruébanse y dispónese su aplicación en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL, los modelos de " Estado de Recursos y Gastos

Corrientes". "Estado de origen y Aplicación de Fondos" y "Balance General", que se agregan como Anexos II, III y IV, respectivamente y que integran la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- El "Catálogo Básico de Cuentas", el "Estado de Recursos y Gastos Corrientes", el "Estado de origen y Aplicación de Fondos" y el "Balance General" aprobados por los artículos 1° y 2° precedentes serán considerados de máximo nivel de agregación. Los organismos de la ADMINISTRACION NACIONAL podrán efectuar, previa intervención de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, apertura de subcuentas respecto de las incluidas en dicho catálogo, en función a las necesidades operativas y de información de cada uno de ellos. En oportunidad de confeccionarse los estados financieros mencionados, se deberán realizar las agregaciones necesarias para su presentación conforme a los modelos aprobados.

ARTICULO 4°.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA a introducir las modificaciones que en el futuro sean necesarias, al catálogo y modelos aprobados por los artículos 1° y 2°

precedentes.

ARTICULO 5°.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procederá a confeccionar, dentro de los NOVENTA (90) días de dictada la presente resolución, una "Guía de Asientos Contables" y el glosario correspondiente al "Catálogo de Cuentas" aprobado por el artículo 1°, preparando el Manual de Contabilidad General respectivo en ese término.

ARTICULO 6°.- La SECRETARIA DE HACIENDA emitirá en el término de NOVENTA (90) días de dictada la presente, el "Catálogo de Cuentas Analítico de la Administración Central".

ARTICULO 7°.- Derógase la Resolución N° 1185 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 13 de octubre de 1993.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 1397/93 MEyOSP

Nota: Los anexos no publicados pueden ser consultados en la C.G.N. de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

CIRCULAR N° 30/94 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 16 SEP 1994

REFERENCIA: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE REGISTRACION CONTABLE.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reglamentada por el Decreto N° 1361 de fecha 5 de Agosto de 1994, con relación a las pautas que en materia de registros contables y registraciones deberán tener en cuenta las Entidades y Jurisdicciones del Sector Público Nacional.

FINES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El sistema tiene por objetivos:

- Registrar la Ejecución de los presupuestos de recursos y gastos aprobados por autoridad competente.
- Mostrar los movimientos de las cuentas financieras de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados, y su situación a determinado momento.
- Reflejar las variaciones en el patrimonio de la Administración Central y en el de cada Organismo Descentralizado.
- Exponer información financiera y patrimonial de las entidades y jurisdicciones para su uso, para los Entes de Control y para la comunidad en general.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

El Sistema de Contabilidad Gubernamental es único y de aplicación uniforme para todos los Organismos de la Administración Nacional, con el fin de poder integrar las informaciones presupuestarias, patrimoniales y financieras de las distintas entidades y jurisdicciones entre sí y con los de las cuentas nacionales.

El sistema informará en todo momento la situación presupuestaria, patrimonial y financiera y los resultados obtenidos de la gestión de la Administración Central y de cada Organismo Descentralizado.

UNIDADES DE REGISTRO

Son Unidades de Registro de la Administración Central, además de los Servicios Administrativos de las Jurisdicciones, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, la ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO registrará las modificaciones presupuestarias y la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional de conformidad al Presupuesto vigente y a las disposiciones legales de ejecución.

La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, será la responsable del registro del movimiento diario de fondos operados en la Caja y Cuentas Bancarias administradas por el Tesoro Nacional.

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, registrará las operaciones vinculadas con el endeudamiento público.

La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS registrarán la evolución de los recursos tributarios de la Administración Nacional.

La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, por sus fines dentro de su ámbito específico de competencia como Organismo de la Seguridad Social.

El BANCO DE LA NACION ARGENTINA y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por su participación dentro del proceso de recaudación tributaria y de pagos.

Por su parte, son Unidades de registro de la Administración Nacional además de las indicadas para la Administración Central, los Servicios Administrativo Financieros de cada Organismo Descentralizado. Es decir, tanto la Administración Central como cada Organismo Descentralizado constituyen, a los fines de la presente circular, entes contables.

CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES

Los Organismos de la Administración Nacional, al ejecutar sus operaciones presupuestarias deberán contabilizarlas, una sola vez, utilizando para ello las partidas y criterios previstos en el Manual de Clasificaciones para el Sector Público Nacional.

A tales fines la ADMINISTRACION CENTRAL, será considerada como una única unidad contable, cuya contabilidad por partida doble surgirá directamente de las operaciones contabilizadas en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.), en base a los formularios o registros electrónicos, procedimientos diarios, cronológicos y a la información periódica que remitan los Servicios Administrativo Financieros de las Jurisdicciones.

Los Organismos Descentralizados, los Entes Residuales o en proceso de liquidación, implementarán en sus respectivas contabilidades, a partir del presente ejercicio, el Catálogo Básico de Cuentas y Estados Contables para la Administración Nacional, aprobado por la Resolución N° 1397/93 del Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

El catálogo básico, establece una estructura mínima a aplicar dentro del ámbito de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, pudiendo cada ente, desagregar las cuentas que requieran las particularidades del mismo.

Las anotaciones de las operaciones dentro del Sistema de registro deberán efectuarse en forma diaria y cronológica, en el que se produzcan, excepto los asientos de ajuste contable por cierre del ejercicio y el de apertura.

Oportunamente esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION instruirá a los entes involucrados respecto de las formas, características y principios que han de regir para el Sistema de Contabilidad Gubernamental.

REGISTROS CONTABLES

Los Organismos de la Administración Nacional, citados en el inc. a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, deberán llevar sus registros contables de manera tal que permita mostrar en forma permanente el estado y evolución de:

La ejecución Presupuestaria de gastos y recursos

Activos y Pasivos

El movimiento de Fondos y Valores.

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán obligatoriamente llevar, como mínimo, los siguientes registros:

Registro de Ejecución Presupuestaria de gastos y recursos

Registro de Movimiento de Fondos

Registro de Bienes de Cambio y de Uso.

Por su parte los Organismos Descentralizados quedan obligados a llevar a cabo los registros de:

Ejecución del Presupuesto de gastos y recursos

Diario de Operaciones contables por partida doble

Registros auxiliares que permitan conocer entre otros aspectos el Movimiento de Fondos y la Existencia de Bienes, tanto de cambio como de uso.

Los Responsables de las Unidades de Registro podrán, de estimarlo conveniente, habilitar otros registros auxiliares que permitan un mejor análisis de los movimientos patrimoniales y financieros del ente contable.

Las Unidades de Registro de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados organizarán sus registros contables mediante sistemas de procesamiento electrónico de la información.

Las Unidades de Registro deberán proceder a efectuar sus registraciones de manera tal que queden resguardadas en soportes que impidan efectuar correcciones a los mismos.

Dichos registros en copias de seguridad, podrán ser emitidos a las Unidades de Control, a tal fin que cuando lo estimen oportuno efectúen las verificaciones pertinentes.

Los Servicios de Informática de estos entes, deberán adoptar las medidas de seguridad adecuadas a fin de resguardar la información que se procese. Tales fines procederán a realizar copias de seguridad de todos los registros que procesen, de los programas que utilicen, mediante el uso de diskettes, cintas, discos ópticos u otro medio equivalente apropiado, resguardando el soporte fuera del ámbito donde obre el original.

Las copias de seguridad deberán efectuarse una sola vez, o cada vez que se modifiquen, mientras que los de la información procesada se actualizará en forma diaria.

Los referidos resguardos deberán estar correlacionados con la documentación válida de respaldo, ordenados en forma correlativa y cronológica.

El sistema deberá permitir en todo momento el recupero de la información, su impresión en papel, o similar, su grabado en otros soportes, su transmisión electrónica por pantalla.

A tales efectos se deberá habilitar claves personales de acceso al sistema de acuerdo a los niveles de responsabilidad que la Entidad o Jurisdicción asigne, debiendo comunicarse a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, conforme esta determine, los niveles de acceso permitidos a cada uno de los usuarios habilitados.

Los Servicios Administrativo Financieros deberán tener instalados sistemas protectores de virus (antivirus), con versiones debidamente actualizadas.

En caso que los Servicios carezcan de Sistemas Electrónicos de Procesamiento, podrán adoptar otros de registros Manuales o Mecánicos, siguiendo para ello las normativas usuales incorporadas en la legislación comercial de fondo.

RESPALDO DE LAS OPERACIONES

La información contable debe estar soportada por documentación válida, de forma que se pueda garantizar su seguridad externa e interna, y que pueda plasmarse en estados contables.

A los fines de la presente normativa, se entenderá por documentación válida aquella emitida por terceros, por autoridad competente o elaborada por la dependencia y que se utilice como respaldo contable de las operaciones registradas en las Entidades y Jurisdicciones.

Las operaciones registradas carecerán de fuerza probatoria si no están respaldadas por documentación válida, llevada de conformidad a las normativas vigentes en la materia.

Por ello el sistema deberá garantizar un alto grado de inalterabilidad, a fin de mantener su fuerza aprobatoria y evitar su pérdida o deterioro total o parcial y permitir un rápido acceso.

IDENTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO

Los sistemas de registro que se adopten y sus modificaciones deberán ser informados a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dentro de los QUINCE (15) días corridos de aprobados por la autoridad competente del Organismo o Jurisdicción.

A tales fines se deberá presentar la descripción del sistema de registro contable a utilizar y sus posteriores modificaciones.

RESPONSABILIDAD DEL REGISTRO

Los Directores de los organismos involucrados en el registro de las operaciones y los Directores de Administración serán responsables de la exactitud del registro y cumplimiento de las normas contables pertinentes.

Asimismo igual responsabilidad le ha de caber por la asignación de claves de seguridad de ingreso al sistema y por los niveles de acceso que habiliten para los usuarios de cada una de las Unidades de Registro a su cargo.

ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION

La documentación de soporte de las registraciones de las operaciones contables, deberá ser archivada por las unidades de registro en condiciones tales que permita una rápida ubicación a fin que los organismos de contralor efectúen los análisis pertinentes.

Los Directores de los organismos involucrados en el registro y los Directores de Administración, serán responsables de la integridad de la citada documentación.

Respecto de los plazos y forma de resguardo definitivo de la misma, oportunamente se dictarán las normas al respecto.

Los Estados Contables definitivos de cada uno de los ejercicios del Ente deberán ser resguardados en forma permanente.

GUIA DE ASIENTOS CONTABLES

La "Guía de Asientos Contables" que se acompaña, a ser utilizada por los Organismos Descentralizados, presenta un modelo las de registraciones de las operaciones más usuales que realizan las Entidades y Jurisdicciones alcanzadas,

pudiendo ser utilizados como ejemplificativos para la confección de las minutas contables de operaciones no previstas en ellos, y que pueden ser específicas de cada ente.

Las consultas que estimen conveniente realizar los Organismos comprendidos dentro de las disposiciones de la presente circular, deberán ser canalizadas por escrito a la DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N ° 30/94 C.G.N.

RESOLUCION Nº 473/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 26 JUL 1996

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y el artículo 4º de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1397 de fecha 22 de noviembre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5º de dicha Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece la integración de los sistemas de la administración financiera entre los que se incluye al sistema de contabilidad.

Que en el artículo 86 de la Ley citada, en sus incisos a), b), c) y d), se define el objeto del sistema de contabilidad gubernamental.

Que el artículo 87 inciso a) de la mencionada ley indica como características del sistema de contabilidad gubernamental, que sea común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional.

Que el sistema único ha sido conceptualmente diseñado sobre la base de que cada transacción de incidencia económica-financiera debe ser registrada una única vez y opere en forma integrada, automática, utilizando la técnica de la partida doble y observando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional, aprobadas por Resolución Nº 25/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que para ello es necesario establecer el Manual de Contabilidad General para la ADMINISTRACION NACIONAL, el que deberá ser compatible con los clasificadores presupuestarios y otros sistemas de cuentas que operen en ese ámbito institucional.

Que asimismo, resulta necesario actualizar el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General", su correspondiente glosario y la "Guía de Asientos Contables".

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 1º inc. II del Decreto Nº 101/85 y sus modificaciones y el Artículo 4º de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1397/93.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Modifícase el “Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General” aprobado por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 1397/93 que se agrega como capítulo I del Manual de Contabilidad General anexo y que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Apruébanse el “Glosario” correspondiente al mencionado Catálogo Básico de Cuentas, las “Instrucciones para la Operatoria de las Cuentas”, la “Guía de Asientos Contables” que se agregan como capítulos II, III y IV respectivamente del Manual de Contabilidad General anexo y que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Modifícanse los “Estados Financieros Básicos” que se agregan como capítulo V del Manual de Contabilidad General anexo y que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Aclárase que las cuentas contables cuya apertura se verificó en el transcurso del período comprendido entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1995 se encuentran alcanzados por la presente Resolución.

ARTICULO 5º.- Encomiéndase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el mantener actualizado el citado manual y, como tal, queda facultada al dictado de las normas complementarias aclaratorias e interpretativas a que hubiere lugar.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 473/96 S.H.

Nota: El Manual de Contabilidad General Anexo a esta Resolución puede ser consultado en el Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda.

DISPOSICION N° 35/98 de la Contaduría General de la Nación *

BUENOS AIRES, 19 AGO 1998

VISTO la Resolución N° 1397 de fecha 22 de Noviembre de 1993 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS modificada por la Resolución 473 de fecha 26 de Julio de 1996 de la SECRETARIA DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 1397/93-MEYOSP aprueba el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" y dispone su aplicación en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que en función a las atribuciones conferidas por el artículo 4° de la precitada Resolución se modificó el "Catalogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" mediante la Resolución N° 473/96 S.H.

Que en el artículo 5° de la Resolución 473/96 S.H. se encomienda a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el mantener actualizado el Manual de Contabilidad General, el que contiene en el Capítulo I al "Catalogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General".

Que es competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dictar las Normas de Contabilidad Gubernamental para todo el Sector Público Nacional.

Que por la imputación presupuestaria de las diferencias positivas y/o negativas proveniente de la valuación de los títulos intervinientes al momento de la concertación de las operaciones de Canje de Títulos Públicos, resulta necesario proceder a la apertura de cuentas específicas con el objetivo de identificar claramente el resultado derivado de las operaciones de Deuda Pública, mejorando la exposición de los mismos dentro de los registros del Sistema Integrado de Información Financiera.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 S.H.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Derogado por el artículo 18 de la Disposición N° 20/99 de la Contaduría General de la Nación.

* Incluye modificaciones introducidas por la Disposición N° 20/99 C.G.N., del 20/5/99.

ARTICULO 2°.- Apruébase la apertura, dentro del Rubro 2.2.5 "Pasivos Diferidos a Largo Plazo" del Capítulo 2.2 "Pasivo No Corriente", de la Cuenta Contable 2.2.5.9 denominada "Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo".

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 35/98 C.G.N.

DISPOSICION N° 20/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 20 MAY 1999

VISTO el Decreto N° 455 de fecha 29 de Abril de 1999, la Resolución N° 473 de fecha 26 de Julio de 1996 de la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y lo informado por la DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en su Memorando Interno N° 53 de fecha 11 de Mayo de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que por el Memorando del VISTO, se propone identificar específicamente en dicho plan de cuentas el porcentaje de participación del Estado Nacional en los patrimonios netos de las Empresas y Sociedades del Estado declarados en estado de liquidación hasta tanto no opere el cese de la personería jurídica de la Empresa y, de corresponder, la pertinente asunción de sus activos y pasivos por parte de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Que conforme lo determinado en el plan de cuentas para la Administración Nacional, aprobado por Resolución N° 473/96 S.H., se imputarán a la cuenta 1.2.3.3 "Participaciones de Capital" los movimientos correspondientes al patrimonio institucional de los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, incluidas las contribuciones para gastos de capital y las aplicaciones financieras otorgadas por la Administración Central.

Que tal clasificación permitirá exponer adecuadamente las participaciones del Estado Nacional en los entes en liquidación, diferenciándolas de aquéllas efectuadas en Empresas o Sociedades en marcha.

Que la SUBSECRETARIA DE NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, es el órgano responsable de administrar los procesos liquidatorios dispuestos por la normativa vigente.

Que en función de los análisis practicados corresponde proceder a la apertura de nuevas subcuentas dentro de la cuenta 1.2.3.3 "Participaciones de Capital", a fin de mejorar su nivel de exposición y en consecuencia redefinir el objeto de la misma.

Que atento la constitución de Fideicomisos por parte de ESTADO NACIONAL es oportuno habilitar una cuenta específica dentro del activo, 1.2.1 "Créditos a Largo Plazo" que representa los derechos del titular sobre los fondos invertidos.

Que del proceso de depuración encarado en virtud de las previsiones del artículo 18 del Decreto N° 455 de fecha 29 de Abril de 1999, se hace también necesario disponer la apertura de cuentas del activo y del pasivo que permitan la imputación

temporaria de saldos deudores y acreedores que se encuentran bajo análisis, hasta tanto se determine su destino definitivo.

Que asimismo resulta apta la presente normativa a fin de abrir nuevos rubros, cuentas y subcuentas dentro del plan de cuentas vigente, que permitan mejorar la exposición de las transacciones de la Administración Nacional, como así también, adecuar y unificar la terminología utilizada.

Que como resultado de los estudios practicados, se considera conveniente, a fin de mejorar la exposición y comprensión de los Estados Contables, redefinir los formatos de los estados básicos que debe producir esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público Nacional, tal como lo expresa el artículo N° 88 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Que asimismo corresponde a la citada Contaduría el dictado de normas de contabilidad gubernamental para todo el Sector Público Nacional, así como también, prescribir los métodos contables a aplicar, la periodicidad, estructura y características de los estados contables a producir por las Entidades Públicas en virtud de las disposiciones de la Ley mencionada en el Considerando precedente.

Que el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 S.H. encomienda a esta Repartición la actualización permanente del Manual de Contabilidad, el que incluye el plan de cuentas de la Administración Nacional.

Que las modificaciones que se han introducido fueron elaboradas en correspondencia con la normativa que rige el sistema de Contabilidad Gubernamental y supletoriamente dentro del marco de la Teoría Contable en general.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo N° 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su reglamentación, y el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 S.H.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Sustitúyese la denominación de la cuenta 1.1.2.3 "Préstamos Otorgados", por "Préstamos Financieros Otorgados".

ARTICULO 2°.- Apertúrese, dentro del rubro 1.1.4 "Créditos" del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 1.1.4.5 "Préstamos Otorgados", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo I.

ARTICULO 3°.- Apertúrese, dentro del rubro 1.1.9 “Otros Activos” del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 1.1.9.9 “Otros Activos a Asignar”, cuyas demás especificaciones obran en el Anexo II.

ARTICULO 4°.- Sustitúyese la denominación de los rubros 1.2.1 “Créditos” y 1.2.3 “Inversiones Financieras”, por “Créditos a Largo Plazo” e “Inversiones Financieras a Largo Plazo”, respectivamente.

ARTICULO 5°.- Apertúrese, dentro del rubro 1.2.1 “Créditos a Largo Plazo” en el plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 1.2.1.5 “Préstamos Otorgados a Largo Plazo” y dentro de ella la subcuenta 1.2.1.5.9 “Otros Préstamos Otorgados a Largo Plazo” y la cuenta 1.2.1.6 “Fondos Fiduciarios” y dentro de ella la subcuenta 1.2.1.6.9 “Otros Fondos Fiduciarios”, cuyas demás especificaciones obran en el Anexo III.

ARTICULO 6°.- Redefínase el objeto de la cuenta 1.2.3.3 “Participaciones de Capital”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Registrar los movimientos de las Participaciones del Estado Nacional en el patrimonio”
“institucional de los Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social”,
“Universidades Nacionales y Empresas y Sociedades del Estado en Liquidación”,
“incluidas las contribuciones para gastos de capital”.

ARTICULO 7°.- Apertúrense, dentro de la cuenta 1.2.3.3 “Participaciones de Capital” del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H. las siguientes subcuentas:

1.2.3.3.1 - Participaciones en Patrimonios de Organismos Descentralizados.

1.2.3.3.2 - Participaciones en Patrimonios de Instituciones de la Seguridad Social.

1.2.3.3.3 - Participaciones en Patrimonios de Universidades Nacionales.

1.2.3.3.9 - Otros Aportes y Participaciones.

ARTICULO 8°.- Sustitúyese la denominación de la cuenta 1.2.3.4 “Préstamos Otorgados a Largo Plazo”, por “Préstamos Financieros Otorgados a Largo Plazo”.

ARTICULO 9°.- Apertúrese, dentro del rubro 1.2.9 “Otros Activos a Largo Plazo” del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 1.2.9.9 “Otros Activos a Asignar a Largo Plazo”, cuyas demás especificaciones obran en el Anexo IV.

ARTICULO 10.- Apertúrese, dentro del rubro 2.1.6 “Pasivos Diferidos” del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 2.1.6.1 “Ingresos Diferidos” y dentro de ella las subcuentas 2.1.6.1.1 “Anticipos por Venta de Bienes y Servicios” y 2.1.6.1.9 “Otros Anticipos”, cuyas demás especificaciones obran en el Anexo V.

ARTICULO 11.- Apertúrense, dentro de la cuenta 2.1.8.2 “Fondos de Terceros” del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., las subcuentas 2.1.8.2.5 “Tasa de Estadística a Distribuir M.R.R.E.E.” y 2.1.8.2.6 “Recursos no Tributarios a Distribuir 3,5% Poder Judicial”.

ARTICULO 12.- Apertúrese, dentro del rubro 2.1.9 “Otros Pasivos” del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 2.1.9.9 “Otros Pasivos a Asignar”, cuyas demás especificaciones obran en el Anexo VI.

ARTICULO 13.- Apertúrese, dentro del rubro 2.2.5 "Pasivos Diferidos a Largo Plazo" del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 2.2.5.1 "Diferencia de Cambio por Fluctuación de la Moneda" y la cuenta 2.2.5.2 "Recursos Tributarios a Distribuir por Pagarés de la Moratoria Impositiva", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo VII.

ARTICULO 14.- Inclúyase el rubro 2.2.9 "Otros Pasivos a Largo Plazo" dentro del capítulo 2.2 "Pasivos no Corrientes" del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H..

ARTICULO 15.- Apertúrese, dentro del rubro 2.2.9 "Otros Pasivos a Largo Plazo" del plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., la cuenta 2.2.9.9 "Otros Pasivos a Asignar a Largo Plazo", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo VIII.

ARTICULO 16.- Ratifícase la apertura del rubro 3.1.4 "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Resolución S.H. N° 47/97", operada por Circular N° 6 C.G.N. de fecha 6 de Febrero de 1998, dentro del capítulo 3.1 "Hacienda Pública", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo IX.

ARTICULO 17.- Ratifícase la apertura del rubro 3.2.4 "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Resolución S.H. N° 47/97", operada por Circular N° 6 C.G.N. de fecha 6 de febrero de 1998, dentro del capítulo 3.2 "Patrimonio Institucional", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo X.

ARTICULO 18.- Derógase el artículo 1° de la Disposición N° 35 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 19 de Agosto de 1998.

ARTICULO 19.- Apruébase el modelo de Balance General, Estado de Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Origen y Aplicación de Fondos para la Administración Nacional, que obran en el Anexos XI.

ARTICULO 20.- Apruébase la metodología de exposición de los Estados Contables de la Administración Central cuyas demás especificaciones obran en el Anexo XII.

ARTICULO 21.- Los Estados Contables que se presenten en cumplimiento de las normativas vigentes al cierre de cuentas deberán incluir, cuando corresponda, las respectivas notas mediante las cuales se puntualicen, entre otros, los aspectos de mayor relevancia de cada rubro o cuenta.

ARTICULO 22.- Autorízase a la reimputación de los saldos vigentes al 31 de Diciembre de 1998, conforme las modificaciones al plan de cuentas que se dispone por la presente norma.

ARTICULO 23.- Apruébanse, los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 24.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N°: 20/99 C.G.N.

Nota: Las planillas anexas pueden ser consultadas en la Contaduría General de la Nación de la Secretaría de Hacienda.

DISPOSICION N° 57/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 9 DIC 1999

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, la Decisión Administrativa N° 56 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 9 de Marzo de 1999, la Resolución N° 25 y la Resolución N° 47 ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 9 de Agosto de 1995 y 19 de Febrero de 1997 respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la Ley del VISTO designa a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que en su artículo 91 inc. a) la mencionada Ley establece la competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de dictar normas de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público Nacional.

Que asimismo el inc. e) del artículo mencionado en el Considerando precedente establece que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION tiene competencia para llevar la Contabilidad General de la Administración Central.

Que en función a ello y al principio de Universalidad del Sistema de Contabilidad Gubernamental los Estados Contables deben reflejar el total del Patrimonio Estatal.

Que la Resolución N° 25/95 S.H. y su similar la N° 47/97 S.H. establecen pautas generales de valuación para la etapa inicial del inventario valorizado de la Administración Nacional.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 56/99 dispone la valuación contable de la totalidad de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Que la citada Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99 en su artículo 10 dispone como autoridad de aplicación a la SECRETARIA DE HACIENDA a través de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a la que delega todas las atribuciones para su cumplimiento y el dictado de las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias en función a su específica competencia.

Que en tal sentido, corresponde establecer el tratamiento de la valuación contable aplicable a los Bienes Inmuebles de Dominio Privado dispuesto por la mencionada Decisión Administrativa.

Que en virtud de lo expuesto anteriormente, se hace necesario la apertura de cuentas contables en el Catálogo Básico de Cuentas del Manual de Contabilidad, a fin

de registrar las variaciones en los valores de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado producto de la valuación contable.

Que la presente medida se dicta en virtud del artículo 10 de la Decisión Administrativa N° 56/99 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Tanto las diferencias positivas como las negativas del valor de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado, que surjan entre la nueva valuación y el valor contable deberán imputarse a la correspondiente cuenta del Patrimonio Neto.

ARTICULO 2°.- Aquellas tasaciones de Bienes Inmuebles de Dominio Privado que no impliquen variaciones respecto de su valor residual contable deberán registrarse mediante los pertinentes asientos de baja y alta respectivos, a fin de exponer la fecha de tasación de los mismos.

ARTICULO 3°.- Apruébase el procedimiento de registro de valuación contable de Bienes Inmuebles de Dominio Privado, que se adjunta como Anexo I y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 4°.- Sustitúyese la denominación del rubro 3.1.4. "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Resolución S.H. N° 47/97" por "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central".

ARTICULO 5°.- Apruébase la apertura dentro del rubro 3.1.4. "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central" de las cuentas 3.1.4.1 "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Resolución S.H. N° 47/97" y 3.1.4.2 "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente Disposición,

ARTICULO 6°.- Sustitúyese la denominación del rubro 3.2.4 "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Resolución S.H. N° 47/97" por "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados".

ARTICULO 7°.- Apruébase la apertura dentro del rubro 3.2.4 "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados" de las cuentas 3.2.4.1 "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Resolución S.H. N° 47/97" y 3.2.4.2 "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo III, que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 57/99 C.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS AJUSTES DE LA VALUACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO

I METODOLOGIA PARA EL REGISTRO DEL MAYOR VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES PRODUCTO DEL AJUSTE

Introducción

La diferencia de valor que surja por la nueva valuación del bien, y que represente un aumento del mismo con relación al valor residual contable, deberá ser registrada aplicando la siguiente metodología:

- 1) Se deberá registrar el nuevo valor del Inmueble surgido de la Tasación dando de baja su valor original y sus respectivas Amortizaciones Acumuladas, la diferencia se registrará con cargo a una cuenta del Patrimonio Neto.

Ej:

REGISTROS CONTABLES AL 31/12/98		VALUACION S/D.A. 56/99 J.G.M.	
Fecha de alta: 31/01/1993		Fecha de la valuación: 1999	
Vida Util: 50 años		Nueva Vida Util 40 años	
Método de amortización: Lineal		Método de amortización: Lineal	
Valor de Origen:	\$ 20.000	Valor Tasación:	\$ 25.000
Terreno:	\$ 5.000	Terreno:	\$ 5.000
Edificio:	\$ 15.000	Edificio:	\$ 20.000
Amortizaciones Acumuladas:	\$ 1.800		
Valor Residual	\$ 18.200		
Terreno:	\$ 5.000	Nuevo Valor Residual:	\$ 25.000
Edificio:	\$ 13.200		
Cuota de Amortización anual	\$ 300		

Asiento a realizar:

			X
1.2.5.1 Edificios e Instalaciones		25.000	
1.2.6.1 Amort. Acum. Edificios e Inst.		1.800	
1.2.5.1 Edificios e Instalaciones			20.000
3.1.4.2 Variaciones Patrimoniales de la Administración Central			
Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99			6.800
			X

El importe de la cuenta 3.1.4.2 surge como diferencia de comparar el valor residual del Inmueble de acuerdo con los registros contables (\$ 18.200) y el valor surgido de la Tasación (\$ 25.000).

2) Se deberá calcular la nueva cuota de amortización anual (NCA) en función al valor residual asignado en la nueva valuación (NVR) y la nueva vida útil restante (NVU).

$$NCA = \frac{NVR}{NVU}$$

En el ejemplo, el nuevo valor residual del Inmueble es de \$ 25.000, pero lo que se amortiza es solo la parte correspondiente a Edificios, o sea \$ 20.000, por lo tanto la nueva cuota de amortización es:

$$NCA = \frac{NVR}{NVU} = \frac{\$ 20.000}{40 \text{ años}} = \$ 500$$

Asiento contable a realizar anualmente:

	X	
6.1.1.4.1 Amortización de Bienes de Uso	500	
1.2.6.1 Amort Acum. Edificios e Instalaciones		500
	X	

II METODOLOGIA PARA EL REGISTRO DEL MENOR VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES PRODUCTO DEL AJUSTE

Introducción

La diferencia de valor que surja por la nueva valuación del bien, y que represente una disminución del mismo con relación al valor contable, deberá ser registrada aplicando la siguiente metodología:

1) Se debe registrar el nuevo valor del Inmueble surgido de la Tasación dando de baja su valor original y sus respectivas Amortizaciones Acumuladas, la diferencia se registrará con cargo a la cuenta del Patrimonio Neto.

Ej:

REGISTROS CONTABLES AL 31/12/98		VALUACION S/ D.A. 56/99 J.G.M.	
Fecha de alta: 31/01/1993		Fecha de la valuación: 1999	
Vida Útil: 50 años		Nueva Vida Útil 40 años	
Método de amortización: Lineal		Método de amortización: Lineal	
Valor de Origen:	\$ 20.000	Valor de Tasación:	\$ 15.000
Terreno:	\$ 5.000	Terreno:	\$ 5.000
Edificio:	\$ 15.000	Edificio:	\$ 10.000
Amortizaciones Acumuladas:	\$ 1.800		
Valor Residual	\$ 18.200	Nuevo Valor Residual:	\$ 15.000
Terreno:	\$ 5.000		
Edificio:	\$ 13.200		
Cuota de Amortización anual:	\$ 300		

Asiento a realizar:

	X	
1.2.5.1 Edificios e Instalaciones.		15.000
1.2.6.1 Amortizaciones Acumuladas Edificios e Inst.		1.800
3.1.4.2 Variaciones Patrimoniales de la Administración Central		
Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99		3.200
1.2.5.1 Edificios e Instalaciones		20.000
	X	

El importe de la cuenta 3.1.4.2 surge como diferencia de comparar el valor residual del Inmueble de acuerdo a los registros contables (\$ 18.200) y el valor surgido de la Tasación (\$ 15.000).

2) Se deberá calcular la nueva cuota de amortización anual (NCA) en función al valor residual asignado en la nueva valuación (NVR) y la nueva vida útil restante (NVU).

$NCA = \frac{NVR}{NVU}$

En el ejemplo, el nuevo valor residual es de \$ 15.000, pero lo que se amortiza es solo la parte correspondiente a Edificios o sea \$ 10.000 por lo tanto la nueva cuota de amortización es:

$$NCA = \frac{NVR}{NVU} = \frac{\$ 10.000}{40 \text{ años}} = \$ 250$$

Asiento a realizar anualmente:

	X	
6.1.1.4.1 Amortización de Bienes de Uso		250
1.2.6.1 Amort. Acum. Edificios e Inst.		250
	X	

Aclaración:

En el caso presentado como ejemplo se utilizó la cuenta contable 3.1.4.2 "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99" solo como ilustración del mismo, ya que el procedimiento es similar para los Organismos Descentralizados, utilizando la cuenta contable correspondiente en dicho caso: 3.2.4.2 "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99".

ANEXO II

CUENTA: 3.1.4.2 VARIACIONES PATRIMONIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DECISION ADMINISTRATIVA J.G.M. N° 56/99.

OBJETIVO: Registrar la contrapartida de la valuación de los Inmuebles de la Administración Central producto de la aplicación de la citada Decisión Administrativa.

DEBITO: Por el monto de la disminución del valor de los Inmuebles de la Administración Central producto de la aplicación de la citada Decisión Administrativa.

CREDITO: Por el monto del incremento del valor de los Inmuebles de la Administración Central producto de la aplicación de la citada Decisión Administrativa.

SALDO: El mismo puede ser tanto deudor como acreedor y representa la incidencia en el Patrimonio Neto de la nueva valuación efectuada por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION.

ANEXO III

CUENTA: 3.2.4.2 VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DECISION ADMINISTRATIVA J.G.M. N° 56/99.

OBJETIVO: Registrar la contrapartida de la valuación de los Inmuebles de los Organismos Descentralizados, producto de la aplicación de la citada Decisión Administrativa.

DEBITO: Por el monto de la disminución del valor de los Inmuebles de los Organismos Descentralizados producto de la aplicación de la citada Decisión Administrativa.

CREDITO: Por el monto del incremento del valor de los Inmuebles de los Organismos Descentralizados, producto de la aplicación de la citada Decisión Administrativa.

SALDO: El mismo puede ser tanto deudor como acreedor y representa la incidencia en el Patrimonio Neto de la nueva valuación efectuada por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION.

DISPOSICION N° 6/01 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 05 FEB 2001

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, la Resolución N° 1397 de fecha 22 de Noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la Resolución N° 473 de fecha 26 de Julio de 1996 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la Ley del VISTO designa a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que en su artículo 91 inc. a) la mencionada Ley establece la competencia de la citada Contaduría respecto del dictado de normas de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público Nacional.

Que la Resolución N° 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS aprueba el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General".

Que el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 SH encomienda a esta Repartición la actualización permanente del Manual de Contabilidad, el que incluye el Plan de Cuentas de la Administración Nacional.

Que en virtud de la adecuación del nuevo modulo de contabilidad para aquellas operaciones en las cuales los distintos Organismos del Sector Público Nacional actúan como agentes de retención se hace necesaria la apertura de una Subcuenta contable en el Catálogo Básico de Cuentas del Manual de Contabilidad, a fin de viabilizar lo precedentemente expuesto.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 1.1.1 “Disponibilidades”, cuenta 1.1.1.2 “Bancos” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MEYOSP y modificatorias, la subcuenta 1.1.1.2.3 “Regularización de Montos por Retenciones”, cuyas demás especificaciones obran en el Anexo a esta Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 1.2.5. “Bienes de Uso” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MEYOSP y modificatorias, la cuenta contable 1.2.5.7. “Bienes de Dominio Público”, cuyas demás especificaciones obran en el Anexo a esta Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N°: 06/01 C.G.N.

ANEXO

SUBCUENTA: 1.1.1.2.3 “Regularización de Montos por Retenciones”

OBJETIVO: Registrar en la cuenta Bancos el movimiento de la retención practicada.

DEBITO: Por el monto de la retención en el momento en que se registra contablemente la misma.

CREDITO: Por el monto de la retención practicada en el momento de la cancelación de la deuda con el proveedor.

SALDO: No tiene saldo.

CUENTA: 1.2.5.7. “BIENES DE DOMINIO PUBLICO”

OBJETIVO: Registrar los montos de los bienes de dominio público, tales como caminos, puentes, plazas u obras de utilidad o bienestar.

DEBITO: Por los costos incurridos en la construcción de obras de dominio público, una vez concluida la misma.

CREDITO: Por la baja de los bienes al valor contable.

SALDO: Deudor. Representa el monto total de los bienes de dominio público existentes.

DISPOSICIÓN N° 11/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 27 de febrero de 2001

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, la Resolución N° 1397 de fecha 22 de Noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y la Resolución N° 473 de fecha 26 de Julio de 1996 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y normas complementarias y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la Ley del VISTO designa a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que en su artículo 91 inc. a) la mencionada Ley establece la competencia de la citada Contaduría respecto del dictado de normas de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público Nacional.

Que la Resolución N° 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS aprueba el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General".

Que el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 SH encomienda a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a la actualización permanente del Manual de Contabilidad, el que incluye el Plan de Cuentas de la Administración Nacional.

Que en virtud de la adecuación del nuevo módulo de contabilidad para aquellas operaciones en las cuales los distintos Organismos del Sector Público Nacional actúan como agentes de retención, se hace necesaria la apertura de Subcuentas contables en el Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General.

Que con el objeto de identificar separadamente los registros relacionados con Juicios adversos a la Administración Central es oportuno la apertura de cuentas contables específicas.

Que conforme a las pautas de la profesión contable resulta más apropiado la utilización de Notas a los Estados Contables en reemplazo de las cuentas de orden.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades

establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 1.1.1 “Disponibilidades”, cuenta 1.1.1.2 “Bancos” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la subcuenta 1.1.1.2.3 “Fondos de los Organismos”.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 1.1.1 “Disponibilidades”, cuenta 1.1.1.2 “Bancos” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la subcuenta 1.1.1.2.4 “Regularización de Montos por Retenciones”.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 2.1.1. “Deudas”, cuenta 2.1.1.4 “Retenciones a Pagar” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la Subcuenta 2.1.1.4.5 “Retenciones de Impuestos Provinciales a Pagar”.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 2.1.7 “Previsiones”, del Plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la cuenta 2.1.7.2 “Previsiones por Juicios”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo](#) a la presente Disposición.

ARTÍCULO 5º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 2.2.5 “Pasivos Diferidos a Largo Plazo” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la cuenta 2.2.5.9 “Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo](#) a esta Disposición.

ARTÍCULO 6º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 2.2.6 “Previsiones a largo plazo y Reservas técnicas”, del Plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la cuenta 2.2.6.3 “Previsiones por Juicios a largo plazo”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo](#) a la presente Disposición.

ARTÍCULO 7º Apruébase la apertura, dentro del rubro 6.1.9 “Otras pérdidas”, del Plan de cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la cuenta 6.1.9.3 “Pérdidas por Juicios”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo](#) a la presente Disposición.

ARTÍCULO 8º.- Déjase sin efecto del “Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General”, aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias el Título 8 “Cuentas de Orden”. Los Estados Contables que se cierran a partir de la fecha de la presente, reemplazarán por Notas a dichos estados la información antes contenida en las Cuentas de Orden.

ARTÍCULO 9º.- Apruébase el Plan de Cuentas Contables que se adjunta en el [Anexo](#) a esta Disposición, el cual contiene todas las modificaciones realizadas a la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 10.- Derógase el artículo 1º de la Disposición N° 06 de fecha 05 de Febrero de 2001 C.G.N., por el cual se aprobó la apertura de la Subcuenta contable 1.1.1.2.3 “Regularización de Montos por Retenciones”.

ARTÍCULO 11.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N°: 11/01 C.G.N.

ANEXO - Disp. 11/01 C.G.N.

RUBRO: 2.1.7 PREVISIONES

CUENTA: 2.1.7.2 PREVISIONES POR JUICIOS

OBJETIVO: Registrar los cargos preventivos respecto de ciertas contingencias por juicios que pudieran resultar adversas para el estado nacional, siempre y cuando tengan un grado elevado de ocurrencia y puedan ser cuantificadas apropiadamente.

DÉBITO: Cuando se utiliza la previsión ya sea porque el hecho generador se convirtió en cierto o bien cuando la misma fuera calculada en exceso.

CRÉDITO: Por el monto de la estimación realizada para la constitución de la previsión correspondiente al ejercicio.

SALDO: Acreedor. Representa el monto de las provisiones no utilizadas en el ejercicio.

RUBRO: 2.2.6 PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS

CUENTA: 2.2.6.3 PREVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO

OBJETIVO: Registrar los cargos preventivos respecto de ciertas contingencias por juicios que pudieran resultar adversas para el estado nacional, siempre y cuando tengan un grado elevado de ocurrencia y puedan ser cuantificadas apropiadamente.

DÉBITO: Cuando se utiliza la previsión ya sea porque el hecho generador se convirtió en cierto o bien cuando la misma fuera calculada en exceso.

CRÉDITO: Por el monto de la estimación realizada para la constitución de la previsión correspondiente al ejercicio.

SALDO: Acreedor. Representa el monto de las provisiones no utilizadas en el ejercicio.

RUBRO: 2.2.5 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

CUENTA: 2.2.5.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

OBJETIVO: Registrar el movimiento de los ingresos percibidos en forma anticipada para el cumplimiento de obligaciones futuras a cancelarse en ejercicios posteriores al vigente, toda vez que dichos ingresos no reúnan las características de las enunciadas para las cuentas 2.2.5.1 y 2.2.5.2.

DÉBITO: Por el importe correspondiente al cumplimiento de la obligación pactada y por el vencimiento del plazo de cancelación de la obligación.

CRÉDITO: Por el monto total de los ingresos percibidos por anticipado para el cumplimiento de obligaciones con vencimiento en ejercicios futuros.

SALDO: Acreedor. Representa el monto de los anticipos recibidos, por los cuales todavía no se cumplió la obligación pactada o no ha vencido el plazo de cumplimiento de la misma.

RUBRO: 6.1.9 OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA: 6.1.9.3 PÉRDIDAS POR JUICIOS

OBJETO: Registrar las pérdidas relacionadas con aquellas causas judiciales que resultan adversas para el Estado Nacional.

DÉBITO: Por el monto devengado correspondiente a las pérdidas por juicios.

CRÉDITO: Por el importe total de la cuenta al asignarlo al capítulo "Resumen de ingresos y gastos" en el momento en que se produce el cierre del ejercicio.

SALDO: *Deudor. Representa el importe correspondiente a las pérdidas por juicios devengadas durante el ejercicio.*

CATÁLOGO BÁSICO DE CUENTAS

CODIFICACIÓN

Se ha adoptado para la presente codificación de cuentas, el sistema numérico y las categorías de cuentas que a continuación se detallan, según el ejemplo:

TÍTULO:	1	ACTIVO
CAPÍTULO:	1.1	Activo corriente

<i>RUBRO:</i>	1.1.1	Disponibilidades
<i>CUENTA</i>	1.1.1.2	Bancos
<i>SUBCUENTA</i> <i>cuenta 3855/19</i>	1.1.1.2.1	Tesorería General de la Nación

Las mayores aperturas de nivel que se consideren adecuadas a las necesidades internas y operativas de cada organismo, se denominarán subcuenta de primer orden, subcuenta de segundo orden, y así sucesivamente, etc., a las que se le podrán asignar la cantidad de dígitos adecuada a los agrupamientos a establecer.

CATÁLOGO BÁSICO DE CUENTAS

1. ACTIVO

1.1 Activo corriente

1.1.1	Disponibilidades
1.1.1.1	Caja
1.1.1.2	Bancos
1.1.1.2.1	Tesorería General de la Nación cuenta 3855/19
1.1.1.2.2	Fondos con afectación específica
1.1.1.2.3	Fondos de los Organismos
1.1.1.2.4	Regularización de Montos por Retenciones
1.1.1.2.9	Otros depósitos bancarios
1.1.1.3	(Previsión por fluctuación de la moneda)
1.1.1.4	Fondos rotatorios
1.1.1.4.1	Fondos rotatorios de Administración Central

1.1.1.4.9 Otros fondos rotatorios

1.1.2 Inversiones financieras

1.1.2.1 Inversiones temporarias

1.1.2.2 Títulos y valores

1.1.2.2.1 Títulos y valores en cartera

1.1.2.3 Préstamos Financieros otorgados

1.1.2 (Previsión por fluctuación de la moneda y/o por diferencia de cotización)

1.1.3.1 (Previsión por fluctuación de la moneda Inversiones financieras)

1.1.3.2 (Previsión por diferencia de cotización)

1.1.4 Créditos

1.1.4.1 Cuentas a cobrar

1.1.4.1.1 Ingresos tributarios

1.1.4.1.2 Ingresos no tributarios

1.1.4.1.3 Contribuciones de la

Seguridad Social

1.1.4.1.4 Ingresos por venta de

bienes y servicios

1.1.4.1.5 Rentas de la propiedad

1.1.4.1.6 Ingresos por venta de

activos fijos

1.1.4.1.7 Transferencias

1.1.4.1.8 Contribuciones figurativas

1.1.4.1.9 Otras cuentas a cobrar

1.1.4.2 Documentos a cobrar

1.1.4.3 Anticipos

1.1.4.3.1 Adelantos a proveedores y

contratistas

1.1.4.3.8 Anticipos de recaudación

1.1.4.3.9 Otros anticipos

1.1.4.4 Gastos pagados por adelantado

	1.1.4.5	Préstamos Otorgados
	1.1.4.9	Otros créditos
	1.1.4.9.1	Deudores por avales
cuenta de terceros(*)	1.1.4.9.2	Gastos pagados por
	1.1.4.9.9	Otros créditos a cobrar
1.1.5	(Previsión para incobrables)	
cobrar)	1.1.5.1	(Previsión para incobrables por cuentas a
documentos a cobrar)	1.1.5.2	(Previsión para incobrables por
créditos)	1.1.5.9	(Previsión para incobrables por otros
1.1.6	Bienes de cambio	
	1.1.6.1	Existencias de productos terminados
	1.1.6.2	Existencias de productos en proceso
	1.1.6.3	Existencias de materiales, suministros y materias primas
	1.1.6.4	Existencias de productos estratégicos
1.1.7	Bienes de consumo	
	1.1.7.1	Materiales, suministros y materias primas
	1.1.7.9	Otros
1.1.8	Recaudación en tránsito (*)	
	1.1.8.1	Agencias y sucursales bancarias
	1.1.8.2	Bancos perceptores
	1.1.8.3	Banco Central - cámara compensadora
impositiva	1.1.8.4	Banco de la Nación Argentina recaudación
	1.1.8.4.1	Cuenta BNA - DGI
	1.1.8.4.2	Cuenta BNA - ADUANA
	1.1.8.5	Cuenta Provincias - coparticipación
1.1.9	Otros activos	

	1.1.9.9	Otros Activos a Asignar
1.2	Activo no corriente	
1.2.1	Créditos a Largo Plazo	
	1.2.1.1	Cuentas a cobrar a largo plazo
	1.2.1.1.1	Ingresos tributarios
	1.2.1.1.2	Ingresos no tributarios
Seguridad Social	1.2.1.1.3	Contribuciones de la
bienes y servicios	1.2.1.1.4	Ingresos por venta de
	1.2.1.1.5	Rentas de la propiedad
activos fijos	1.2.1.1.6	Ingresos por venta de
	1.2.1.1.7	Transferencias
	1.2.1.1.8	Contribuciones figurativas
	1.2.1.1.9	Otras cuentas a cobrar
	1.2.1.2	Documentos a cobrar a largo plazo
largo plazo	1.2.1.3	Adelantos a proveedores y contratistas a
	1.2.1.4	Gastos pagados por adelantado a largo plazo
	1.2.1.5	Préstamos Otorgados a largo plazo
	1.2.1.5.9	Otros prestamos otorgados a largo plazo
	1.2.1.6	Fondos Fiduciarios
	1.2.1.6.9	Otros Fondos Fiduciarios
	1.2.1.9	Otros créditos a cobrar a largo plazo
1.2.2	(Previsión para incobrables a largo plazo)	
	1.2.2.1	(Previsión para incobrables por cuentas a cobrar a largo plazo)
	1.2.2.2	(Previsión para incobrables por documentos a cobrar a largo plazo)
	1.2.2.9	(Previsión para incobrables por otros créditos a cobrar a largo plazo)
1.2.3	Inversiones financieras a Largo Plazo	

cartera	1.2.3.1	Acciones y aportes de capital
	1.2.3.1.1	Acciones
	1.2.3.1.2	Aportes de capital
	1.2.3.2	Títulos y valores a largo plazo
	1.2.3.2.1	Títulos y valores en
	1.2.3.3	Participaciones de capital
	1.2.3.3.1	Participaciones en patrimonios de Organismos Descentralizados
	1.2.3.3.2	Participaciones en patrimonios de Instituciones de la Seguridad Social
	1.2.3.3.3	Participaciones en patrimonios de Universidades Nacionales
	1.2.3.3.9	Otros aportes y participaciones
plazo	1.2.3.4	Préstamos financieros otorgados a largo
1.2.4	(Previsión por fluctuación de la moneda y/o diferencia de cotización a largo plazo)	
	1.2.4.1	(Previsión por fluctuación de la moneda a largo plazo)
	1.2.4.2	(Previsión por diferencia de cotización a largo plazo)
1.2.5	Bienes de uso	
	1.2.5.1	Edificios e instalaciones
	1.2.5.2	Tierras y terrenos
	1.2.5.3	Maquinaria y equipo
	1.2.5.3.1	Maquinaria y equipo de producción
	1.2.5.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación
	1.2.5.3.3	Equipo sanitario y de laboratorio
	1.2.5.3.4	Equipo de comunicación y

	señalamiento
1.2.5.3.5	Equipo educacional y recreativo
1.2.5.3.6	Equipos para computación
1.2.5.3.6	Equipos de oficina y muebles
1.2.5.3.7	Herramientas y repuestos mayores
1.2.5.3.9	Equipos varios
1.2.5.4	Equipo militar y de seguridad
1.2.5.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado
1.2.5.6	Construcciones en proceso en bienes de Dominio público
1.2.5.7	Bienes de Dominio Público
1.2.5.9	Otros bienes de uso

1.2.6 (Amortización acumulada de bienes de uso)

1.2.6.1	(Edificios e instalaciones)
1.2.6.3	(Maquinaria y equipo)
1.2.6.3.1	(Maquinaria y equipo de producción)
1.2.6.3.2	(Equipo de transporte, tracción y elevación)
1.2.6.3.2	(Equipo sanitario y de laboratorio)
1.2.6.3.3	(Equipo de comunicación y señalamiento)
1.2.6.3.4	(Equipo educacional y recreativo)
1.2.6.3.5	(Equipos para computación)
1.2.6.3.6	(Equipos de oficina y muebles)
1.2.6.3.7	(Herramientas y repuestos mayores)

1.2.6.3.9	(Equipos varios)
1.2.6.4	(Equipo militar y de seguridad)
1.2.6.9	(Otros bienes de uso)
1.2.7	Bienes inmateriales
1.2.7.1	Activos intangibles
1.2.8	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)
1.2.8.1	(Activos intangibles)
1.2.9	Otros activos a largo plazo
1.2.9.9	Otros activos a asignar a largo plazo

2.1 Pasivo Corriente

2.1.1.1	Cuentas comerciales a pagar
2.1.1.2	Contratistas
2.1.1.3	Gastos en personal a pagar
2.1.1.3.1	Sueldos y salarios a pagar
2.1.1.3.2	Contribuciones patronales a pagar
2.1.1.3.3	Prestaciones sociales a pagar
2.1.1.3.4	Beneficios y compensaciones a pagar
2.1.1.4	Retenciones a pagar
2.1.1.4.1	Retenciones de impuestos
2.1.1.4.3	Multas
2.1.1.4.4	Retenciones a pagar al
	Seguridad Social

	2.1.1.4.5	Retenciones de Impuestos Provinciales a Pagar
	2.1.1.4.9	Otras retenciones
pagar	2.1.1.5	Prestaciones de la seguridad social a
	2.1.1.6	Impuestos a pagar
	2.1.1.7	Intereses a pagar
	2.1.1.8	Transferencias a pagar
	2.1.1.9	Otras cuentas a pagar
capital a pagar	2.1.1.9.1	Acciones y aportes de
pagar	2.1.1.9.2	Préstamos otorgados a
	2.1.1.9.3	Títulos y valores a pagar
interna vencida	2.1.1.9.4	Amortización deuda
externa vencida	2.1.1.9.5	Amortización deuda
internos	2.1.1.9.6	Amortización préstamos
externos	2.1.1.9.7	Amortización préstamos
	2.1.1.9.9	Otras cuentas
2.1.2	Deuda documentada a pagar	
	2.1.2.1	Documentos a pagar
	2.1.2.2	Préstamos a pagar
	2.1.2.3	Letras de tesorería (**)
2.1.4	Impuestos a coparticipar (*)	
	2.1.4.1	Impuestos directos a coparticipar
	2.1.4.2	Impuestos indirectos a coparticipar
2.1.5	Porción corriente de los pasivos no corrientes	
	2.1.5.1	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo

	2.1.5.1.1	Porción corriente de deudas comerciales
	2.1.5.1.2	Porción corriente de otras deudas
	2.1.5.2	Porción corriente de la deuda documentada a largo plazo
	2.1.5.3	Porción corriente de la deuda pública
	2.1.5.3.1	Porción corriente de la deuda pública interna
	2.1.5.3.2	Porción corriente de la deuda pública externa
	2.1.5.4	Porción corriente de los préstamos a largo plazo
	2.1.5.4.1	Porción corriente de los préstamos internos a pagar
	2.1.5.4.2	Porción corriente de los préstamos externos a pagar
	2.1.5.9	Porción corriente de otros pasivos no corrientes
2.1.6	Pasivos diferidos	
	2.1.6.1	Ingresos Diferidos
	2.1.6.1.1	Anticipos por venta de bienes y servicios
	2.1.6.1.9	Otros anticipos
2.1.7	(Previsiones)	
	2.1.7.1	(Previsiones para autoseguro)
	2.1.7.2	Previsiones por juicios
	2.1.7.9	(Otras provisiones)
2.1.8	Fondos de terceros y en garantía	
	2.1.8.1	Fondos en garantía
	2.1.8.2	Fondos de terceros
	2.1.8.2.1	Fondos de jerarquización
A.N.A.	(**)	

C.U.T.	(**)	2.1.8.2.2	INTA T. estadística
		2.1.8.2.3	Transferencias D.G.I.
		2.1.8.2.4	Fondos de terceros en la
		2.1.8.2.5	Tasa de estadística a distribuir M.R.R.E.E.
		2.1.8.2.6	Recursos no tributarios a distribuir 3.5% Poder Judicial
		2.1.8.2.9	Otros fondos de terceros
2.1.9		Otros pasivos	
		2.1.9.1	Deudas por operaciones especiales (**)
		2.1.9.2	Recaudación a distribuir (*)
		2.1.9.2.1	D.G.I.
		2.1.9.2.2	Aduana
		2.1.9.2.9	Otros
		2.1.9.9	Otros Pasivos a asignar

2.2 Pasivo no corriente

2.2.1		Deudas a largo plazo		
		2.2.1.1	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	
		2.2.1.2	Deudas con provincias a largo plazo	
		2.2.1.9	Otras deudas a pagar a largo plazo	
2.2.2		Deuda documentada a pagar a largo plazo		
		2.2.2.1	Documentos a pagar a largo plazo	
2.2.3		Deuda pública		
		2.2.3.1	Deuda pública interna	
		2.2.3.2	Deuda pública externa	
2.2.4		Préstamos a largo plazo		
		2.2.4.1	Préstamos internos a pagar a largo plazo	
		2.2.4.2	Préstamos externos a pagar a largo plazo	

	2.2.5	Pasivos diferidos a largo plazo
	2.2.5.1	Diferencia de Cambio por fluctuación de la moneda
	2.2.5.2	Recursos tributarios a distribuir por pagares de la moratoria impositiva
	2.2.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
	2.2.6	(Previsiones a largo plazo y reservas técnicas)
plazo)	2.2.6.1	(Previsiones para autoseguro a largo
	2.2.6.2	(Reservas técnicas)
	2.2.6.3	Previsiones por juicios a largo plazo
	2.2.6.9	(Otras provisiones a largo plazo)
	2.2.9	Otros Pasivos a Largo Plazo
	2.2.9.9	Otros pasivos a asignar a largo plazo

3. PATRIMONIO

3.1	Hacienda Pública (**)
3.1.1	Capital fiscal
3.1.2	Transferencias y contribuciones de capital recibidas
3.1.2.1	Transferencias de capital
3.1.2.2	Contribuciones
3.1.3	Resultados de la cuenta corriente
3.1.3.1	Resultados de ejercicios anteriores
3.1.3.2	Resultado del ejercicio
3.1.3.3	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público
3.1.4	Variaciones patrimoniales de la Administración Central

- 3.1.4.1 Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Resolución S.H. N° 47/97
- 3.1.4.2 Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99

3.2 Patrimonio institucional (*)**

3.2.1 Capital institucional

3.2.2 Transferencias y contribuciones de capital recibidas

3.2.2.1 Transferencias de capital

3.2.2.2 Contribuciones

3.2.3 Resultados de la cuenta corriente

3.2.3.1 Resultados de ejercicios anteriores

3.2.3.2 Resultado del ejercicio

3.2.4 Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados

3.2.4.1 Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Resolución S.H. N° 47/97

3.2.4.2 Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99

3.9 Patrimonio público

(*) Cuentas transitorias a utilizar exclusivamente por la Administración Central

(**) Cuenta a utilizar exclusivamente por la Administración Central

(***) Cuentas a utilizar exclusivamente por los Organismos Descentralizados y de Seguridad Social

**CATÁLOGO BÁSICO DE CUENTAS
DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES**

5. RECURSOS

5.1 Ingresos corrientes

5.1.1 Ingresos tributarios

5.1.1.1 Impuestos directos

5.1.1.2 Impuestos indirectos

5.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social

5.1.2.1 Contribuciones a la Seguridad Social

5.1.2.9 Otras contribuciones

5.1.3 Ingresos no tributarios

5.1.3.1 Tasas

5.1.3.2 Derechos

5.1.3.9 Otros no tributarios

**5.1.4 Venta de bienes y servicios de las administraciones
públicas**

5.1.5 Rentas de la propiedad

5.1.5.1 Intereses

5.1.5.2 Dividendos

5.1.5.3 Arrendamientos de tierras y terrenos

5.1.5.4 Derechos sobre bienes intangibles

5.1.6 Transferencias recibidas

5.1.6.1 Transferencias del sector privado

5.1.6.2 Transferencias corrientes del sector
público

5.1.6.3 Transferencias del sector externo

5.1.7	Contribuciones recibidas
5.1.7.1	Contribuciones de la Administración Central
5.1.7.2	Contribuciones de los Organismos Descentralizados
5.1.7.3	Contribuciones de los Organismos de Seguridad Social
5.1.9	Otros ingresos
5.1.9.1	Diferencia de cambio
5.1.9.2	Diferencia de cotización
5.1.9.9	Otros

6. GASTOS

6.1 Gastos corrientes

6.1.1	Gastos de consumo
6.1.1.1	Remuneraciones
6.1.1.1.1	Sueldos y salarios
6.1.1.1.2	Contribuciones patronales
6.1.1.1.3	Prestaciones sociales
6.1.1.1.4	Beneficios y compensaciones
6.1.1.2	Bienes y servicios
6.1.1.2.1	Bienes de consumo
6.1.1.2.2	Servicios no personales
6.1.1.3	Impuestos indirectos
6.1.1.4	Amortización
6.1.1.4.1	Amortización de bienes de uso
6.1.1.4.2	Amortización de bienes inmateriales
6.1.1.5	Cuentas incobrables
6.1.1.5.1	Cuentas a cobrar
6.1.1.5.2	Documentos a cobrar

		6.1.1.5.9	Otros créditos a cobrar
	6.1.1.5	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	
		6.1.1.6.1	Autoseguro
		6.1.1.6.2	Reservas técnicas
		6.1.1.6.9	Otras
	6.1.2	Rentas de la propiedad	
	6.1.2.1	Intereses	
		6.1.2.1.1	Intereses de deuda interna
externa		6.1.2.1.2	Intereses de deuda
	6.1.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	
	6.1.2.3	Derechos sobre bienes inmateriales	
	6.1.3	Prestaciones de la seguridad social	
	6.1.5	Transferencias otorgadas	
	6.1.5.1	Transferencias al sector privado	
	6.1.5.2	Transferencias corrientes al sector público	
		6.1.5.2.1	Transferencias a la Administración Nacional
		6.1.5.2.2	Transferencias a empresas públicas
		6.1.5.2.3	Transferencias a Instituciones Provincia o Municipales
	6.1.5.3	Transferencias al sector externo	
	6.1.6	Contribuciones otorgadas	
	6.1.6.1	Contribuciones a la Administración Central	
	6.1.6.2	Contribuciones a Organismos Descentralizados	
	6.1.6.3	Contribuciones a Organismos de la Seguridad Social	
	6.1.9	Otras pérdidas	

6.1.9.1	<i>Diferencia de cambio</i>
6.1.9.2	<i>Diferencia de cotización</i>
6.1.9.3	<i>Pérdidas por juicios</i>
6.1.9.9	<i>Otras</i>

7. CUENTAS DE CIERRE

7.1 *Resumen de ingresos y gastos*

7.2 *Ahorro de la gestión*

7.3 *Desahorro de la gestión*

DISPOSICIÓN Nº 2/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 de enero 2005.

VISTO las Leyes Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y Nº 25.967 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, el Decreto 1.852 de fecha 15 de diciembre de 2004, la Decisión Administrativa Nº 1/05 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 11 de enero de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que el HONORABLE CONGRESO NACIONAL mediante la Ley Nº 25.927 sancionó el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.

Que mediante el Decreto Nº 1.852/04, la Ley citada en el Considerando anterior fue parcialmente promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por la Decisión Administrativa Nº 1/05, se distribuyeron los créditos hasta el último nivel de desagregación previsto en el manual de clasificación presupuestaria para el Sector Público Nacional.

Que en consecuencia resulta necesario dictar las normas sobre apertura de registros de los créditos aprobados por la Ley Nº 25.967 y distribuidos por la Decisión Administrativa antes citada, como así también puntualizar determinados aspectos que deberán tener en cuenta los Organismos de la Administración Nacional durante el presente Ejercicio.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las Normas sobre Apertura de Registros de los créditos aprobados por la Ley Nº 25.967, distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 1/05 de fecha 11 enero de 2005 que [se adjuntan como Anexo](#) y que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 02/05 CGN

Capítulo V.A. – Pág. 1545

NORMAS SOBRE APERTURA DE REGISTROS DE LOS CRÉDITOS APROBADOS POR LA LEY N° 25.967, DISTRIBUIDOS POR LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 1/05.

a) APERTURA DE REGISTROS

I.- CRÉDITOS 2005 - REGISTRACIÓN

Corresponde dar el alta, en dichos registros, a la apertura de los créditos dispuestos por la Ley N° 25.967, distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1/05 y con el nivel de desagregación allí previsto.

II.- COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31-12-2004 - REGISTRACIÓN

La Resolución N° 266/04 de la SECRETARÍA DE HACIENDA en su artículo 3 establece que los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de Diciembre de 2004, deberán ser apropiados como compromisos del ejercicio 2005, afectando los créditos presupuestarios previstos para ese ejercicio y las cuotas de compromiso asignadas para el primer trimestre.

Por lo tanto, al efectuar la apertura de registros para el corriente año deberá verificarse que no exista divergencia entre lo contabilizado en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) y los estados de cada Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.).

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2004, y que se deban trasladar al ejercicio 2005, se imputarán conforme al nomenclador vigente para este ejercicio.

A tal fin, los Servicios Administrativo Financieros confeccionarán y transmitirán a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (C.G.N.) los Formularios C-35 "Registro de Compromisos", donde consignarán solamente los compromisos registrados en el ejercicio 2004 y que se deban trasladar al citado ejercicio, en el caso de los Organismos que operan con SIDIF Local Unificado (SLU) este proceso es automático.

En el supuesto que el crédito disponible del ejercicio no contemple dicha partida, deberá solicitarse previamente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la pertinente modificación presupuestaria y la asignación de la respectiva cuota.

III.- INFORMACIÓN SOBRE COMPROMISO – DEVENGADO

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de gastos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por la Resolución N° 562 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, de fecha 19 de Diciembre de 1994 y sus modificatorias.

IV.- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de recursos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por las Resoluciones Nº 562 y Nº 564 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de fecha 19 y 21 de Diciembre de 1994, respectivamente y sus modificatorias.

V.- RECAUDACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que deban utilizar recaudaciones de ejercicios anteriores al presente, deberán solicitar a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la pertinente habilitación presupuestaria en la Fuente de Financiamiento que corresponda. En el caso de recursos en la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.), los Organismos que no operen con SLU, deberán además, solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (T.G.N.) el traspaso de dichos fondos, una vez aprobada la modificación presupuestaria que los habilite.

VI.- REGISTRACIÓN DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AL 31-12-2004

Los Organismos Descentralizados registrarán en asientos de apertura la deuda en concepto de gastos devengados y no pagados al 31-12-2004 que se cancelarán con disponibilidades correspondientes a ese ejercicio, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley Nº 24.156, no afectándose el presupuesto del presente ejercicio.

Para la Administración Central el registro será automático en el Sistema Integrado de Información Financiera.

VII.- LISTADOS PARAMETRIZADOS

Atento la Disposición C.G.N. Nº 35/02 la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá los Listados Parametrizados de Gastos y Recursos a través del correo electrónico, a la dirección abierta exclusivamente a tal efecto, cuya denominación deberá contener la palabra "param" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @.

Aquellos Servicios que tuvieren inconvenientes en la recepción del correo electrónico conteniendo los citados listados deberán informarlos a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitando al mismo tiempo el soporte magnético con dicha información, siendo este trámite de carácter temporal hasta tanto sean solucionados los mencionados inconvenientes.

El archivo correspondiente a los Listados Parametrizados que se remitirá vía e-mail es en formato de texto por lo que podrá ser leído tanto desde una planilla de cálculo como desde otro tipo de utilitarios (Access, Fox, etc.).

Los listados parametrizados de recursos y gastos mensuales serán remitidos a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se informa y cuya contestación deberá enviarse, salvo indicación en contrario, dentro de las 72 hs. de su transmisión por parte de esta Contaduría General.

b) NORMAS DE REGISTRACIÓN

I.- REMANENTES DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2004 Y ANTERIORES, DE ENTIDADES Y JURISDICCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Atento al artículo 12 de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 1/05 todos los remanentes de recursos del ejercicio 2004 de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con excepción de aquellas que cuenten con una norma con jerarquía de Ley que disponga otro destino, deberán ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 15 de octubre del 2005, conforme las pautas de las Disposiciones N° 429 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 4 de Septiembre de 2002 y N° 14 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 12 de Marzo de 1999 y/o sus modificatorias, cuando la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO les habilite los créditos y cuotas pertinentes.

Asimismo los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir a la Dirección de Análisis e Información Financiera de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en forma mensual, las planillas requeridas por la Disposición N° 47/96 C.G.N.

II.- DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Los descuentos y bonificaciones que los Servicios Administrativo Financieros reciban tendrán el siguiente tratamiento:

- 1) Si se verificaran en el mismo ejercicio de emisión de la Orden de Pago, se considerarán como menor gasto, es decir una desafectación del devengado.

Cuando corresponda la aplicación de una bonificación (descuento por pronto pago), el S.I.D.I.F. en forma automática efectuará el cálculo correspondiente y aumentará el crédito disponible en las imputaciones presupuestarias registradas en el Formulario C-41 "Orden de Pago" en forma proporcional así como las cuotas de compromiso y devengado, siempre que el pago se produzca en el mismo trimestre de la orden de pago y/o registro de compromiso.

- 2) Si se produjeran en un ejercicio distinto al de la emisión de la Orden de Pago afectarán directamente al resultado, como un ingreso del período.

III.- FONDOS ROTATORIOS

Para la creación y/o ampliación de un Fondo Rotatorio de un Servicio de la Administración Central será necesaria una Resolución Conjunta del Ministro del área o del Secretario General de la Presidencia y del Ministro de Economía y Producción.

Por su parte, aquellos creados exclusivamente por los Organismos Descentralizados sólo requerirán una Disposición o Resolución Interna, según corresponda, del Titular del Organismo.

En todos los casos, se deberá presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y en la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, copia del Acto Administrativo debidamente emitido, según lo dispuesto por el artículo 7º de la Resolución Nº 266/04 S.H.

Asimismo la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a determinar el monto límite para adecuar el Fondo Rotatorio de cada Servicio de la Administración Nacional, el que será comunicado a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN indicando la diferencia, en más o en menos, con el vigente al 31 de Diciembre de 2004.

Los Fondos Rotatorios podrán crearse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio, de los conceptos autorizados en el artículo 7º del Decreto Nº 2380/94 y sus modificatorias.

Para el caso de requerirse un incremento sobre el mismo, en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 899/95, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución Nº 48/96 S.H.

Cuando el límite para adecuar el Fondo Rotatorio determinado, conforme el cuarto párrafo del presente apartado, resulte inferior al constituido, los Organismos deberán disminuirlo emitiendo un formulario C-43, tipo de registro disminución (CAN) por el importe a decrementar, conforme lo establecido en la Disposición Nº 28/01 C.G.N.

Cuando la disminución se realice con movimiento de fondos y corresponda a Fuente de Financiamiento 11, los organismos ingresarán los mismos al Tesoro Nacional, en tanto cuando sea de Fuente de Financiamiento distinta de 11, dichos fondos deberán ingresarse en la respectiva Cuenta Recaudadora del Servicio Administrativo, en ambos casos en los plazos establecidos en el artículo 7º de la Resolución Nº 266/05 S.H.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN previo al pago de la reposición de Fondos Rotatorios verificará la emisión del formulario C-43 de disminución y de corresponder, el ingreso del monto sobrante.

IV.- ÓRDENES DE PAGO DEL INCISO 9 “GASTOS FIGURATIVOS”

A fin de agilizar los procedimientos de transferencias de fondos a favor de los distintos Servicios Administrativo Financieros, se sugiere que estos emitan un Formulario C-41 imputando el inciso 9, el que podrá estar respaldado por varios Formularios C-41 internos, indicando en el campo OBSERVACIONES los conceptos que integran el monto.

Asimismo los fondos no utilizados y que no deban ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, podrán continuar en poder del Servicio Administrativo Financiero para ser aplicados en la ejecución de créditos presupuestarios disponibles.

Cuando el Servicio Administrativo Financiero cedente de contribuciones figurativas y/o el receptor de dichos fondos utilice el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.), el registro de gastos figurativos y la percepción de la contribución figurativa se deberá efectuar conforme el procedimiento establecido en la Disposición Nº 9/03 C.G.N

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago efectúe devoluciones totales o parciales del monto de la misma y el pago se hubiera realizado con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas de Organismos con S.I.D.I.F. Local Unificado, el Organismo receptor procederá según lo establecido en la Disposición Conjunta N° 38/04 CGN y 11/04 TGN

V.- ÓRDENES DE PAGO DE HABERES – RETENCIONES Y DEDUCCIONES VARIAS

Con respecto a las deducciones que se indiquen en las Órdenes de Pago de haberes, cualquiera sea la fuente de financiamiento, el tratamiento a darles será el siguiente:

1) Se indicará en el dorso del Formulario C-41, según corresponda:

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 4

CONCEPTO: RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 9

CONCEPTO: DEDUCCIONES VARIAS - SEGÚN ANEXO –

TOTAL DE DEDUCCIONES: indicará la sumatoria de las deducciones de los códigos 4 y 9, el cual se trasladará al frente del formulario.

En un anexo a la orden de pago se presentará una planilla, con las mismas firmas que la Orden de Pago, en la que conste la discriminación de los beneficiarios de pago de la deducción, indicando: Beneficiario, C.U.I.T., Monto y Vencimiento de la obligación.

Los Servicios Administrativo Financieros que utilicen el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.) deberán además indicar los datos de la cuenta bancaria para efectuar la transferencia de fondos y transmitir dichos datos con la Orden de Pago, cualquiera sea la fuente de financiamiento.

2) La Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a los formularios de Órdenes de Pago que no cumplan con dichos requisitos.

3) Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por error hayan consignado el Código de Retención o Deducción 9, podrán solicitar a la DIRECCIÓN DE NORMAS Y SISTEMAS mediante nota o mail, a la cuenta notifcgn@mecon.gov.ar, la modificación de los datos antes mencionados, siempre y cuando las retenciones o deducciones no se hayan pagado, caso contrario no se dará curso a la solicitud.

VI.- ÓRDENES DE PAGO CADUCAS

Antes del día 31 de enero de 2005 los Servicios Administrativo Financieros, deberán desafectar las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2003 y anteriores que se encuentren impagas al 31 de diciembre de 2004, en los términos de las Circulares Nros. 14/04 y 20/04 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme el artículo 56 de la Ley 25.237, incorporado a la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto.

VII.- FECHA DE VENCIMIENTO DEL FORMULARIO C-41

La fecha de vencimiento de los formularios C-41 "Orden de Pago" no podrá ser anterior a la de su ingreso a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Aquellas Órdenes de Pago que venzan el mismo día de su transmisión, deberán ingresar al Sistema antes de las 13 horas de ese día (Disposición N° 4/99 C.G.N.).

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros, que por error u omisión en la confección de las ordenes de pago, requieran la modificación de la fecha de vencimiento de los formularios C-41, podrán solicitarlo al Contador General de la Nación mediante nota firmada por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero, la que puede ser anticipada por mail, a la dirección notifcgn@mecon.gov.ar, 48 horas antes de la fecha solicitada.

Dicha Nota será remitida para autorización del Subsecretario de Presupuesto.

VIII.- CIERRE DE ORGANISMOS

Cuando una norma legal disponga la fusión, transformación, escisión, o disolución de Organismos de la Administración Nacional, se procederá conforme al Procedimiento para el cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras de los Servicios Administrativo Financieros que operen en el sistema de la Cuenta Única del Tesoro, conforme lo establecido por la Resolución 199 de la SECRETARÍA DE HACIENDA de fecha 1 de diciembre de 2003.

IX.- INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

En función al artículo 5° de la Disposición N° 35/02 C.G.N., las Unidades Ejecutoras de Programas que deban informar su ejecución presupuestaria de gastos de la Fuente de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", a través de los Servicios Administrativo Financieros, deberán presentar los correspondientes C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", en forma semanal el primer día hábil siguiente al de la semana que se informe, en la Coordinación de Recursos y Gastos – Sector Órdenes de Pago -.

La información que corresponda a la última semana calendario de cada mes deberá ser enviada hasta el primer día hábil del mes siguiente al que se comunica, teniendo en cuenta que ésta será una fecha límite de presentación de la información.

Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.) que ejecuten gastos por Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", que registren sus operaciones a través del Sistema U.E.P.E.X., deberán proceder conforme la Circular N° 13/04 CGN.

A efectos de proceder a regularizar las Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria, la citada Disposición N° 35/02 C.G.N. aprobó el "Resumen Mensual de Regularización de Inconsistencias- Caso particular U.E.P.E.X." el que deberá presentarse dentro de los 7 (SIETE) días hábiles de la fecha de comunicación de las mismas.

X.- PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS, AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE PROYECTOS Y OBRAS Y EJECUCIÓN FÍSICA.

Atento al artículo 10 de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 1/05 las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán presentar en forma obligatoria a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la programación trimestral de las metas físicas de cada uno de los programas, así como también el avance físico programado de los proyectos y las obras, QUINCE (15) días corridos antes del comienzo de cada trimestre. Asimismo, deberán informar con el mismo carácter, dentro de los QUINCE (15) días corridos de la finalización de cada trimestre la ejecución física correspondiente.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a las órdenes de pago correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que, según lo informado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo.

c) NORMAS GENERALES

I.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS

PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS

Cualquier cambio introducido en la estructura administrativa de los Servicios Administrativo Financieros, deberá ser informado a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de las 72 horas de producido, a través de la "Planilla Informativa de Responsables Administrativos", aprobada por la Disposición N° 36 C.G.N., de fecha 4 de noviembre de 2002, que se encuentra en la siguiente dirección <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/normas/varios/datos.doc>, indicando los datos de los responsables de dichos Servicios a fin que, entre otros aspectos, se acelere el proceso de comunicación entre éstos y la Contaduría General.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá la información vía postal, por e-mail o por fax al último domicilio o teléfono que tenga registrado, razón por la cual la no recepción de las notas por errores en el destino no atribuibles a esta Repartición, no interrumpirá los plazos de respuesta.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros creados en el ejercicio vigente, deberán completar los datos solicitados por la citada Disposición N° 36/02 C.G.N., a fin de ingresarlos en la Base de Datos del S.I.D.I.F. Central.

FONDOS FIDUCIARIOS

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de Seguridad Social, deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el día 25 de febrero de 2005, la norma de creación, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas, relativa a los Fondos Fiduciarios que se constituyan en el ámbito de su competencia.

ENTES PÚBLICOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

Deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 25 de febrero de 2005, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas.

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

Se solicita informar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los datos que a continuación se detallan:

- N° y denominación
- Responsable
- Dirección, teléfono y correo electrónico.

La información solicitada deberá ser remitida mediante nota firmada por autoridad competente y presentada en la MESA DE ENTRADAS de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 25 de febrero de 2005. Se requiere que todo cambio en los datos aportados se informe, dentro de las 72 hs. de producido, a la citada Dirección, con el objeto de actualizar la información solicitada precedentemente.

II.- ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS

Se recuerda que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mantiene un registro de firmas escaneadas, según el procedimiento establecido por la Disposición N° 36/02 C.G.N., el cual deberá ser cumplimentado por todos los Servicios Administrativo Financieros.

Aquellos Organismos de Administración Central que dentro de su estructura no cuenten con un reemplazo natural del Secretario o Subsecretario Administrativo deberán tramitar la designación de funcionarios de nivel equivalente en los términos del artículo 5° del Decreto N° 2662/92.

III.- CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA TRANSAP

A fin de poder operar con el Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica (TRANSAP), deberán contar con las respectivas claves del mismo, las cuales son provistas a los Servicios Administrativo Financieros según el "Procedimiento para la Generación, Armado de Sobres y Distribución de Firmas Electrónicas del Sistema TRANSAP" aprobado por la Disposición N° 35 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 29 de Julio de 1999.

Se recuerda que dichas claves son personales e indelegables, razón por la cual no podrán ser requeridas ni suministradas bajo ningún concepto en forma telefónica o a personas no autorizadas.

Solo requieren clave para operar el Sistema TRANSAP aquellos organismos que utilicen Sistemas Propios o el Sistema CONPRE.

IV – FIRMA DIGITAL

A fin de poder agilizar las solicitudes efectuadas por nota por parte de los Servicios Administrativo Financieros, se sugiere que los mismos soliciten el correspondiente certificado de Firma Digital para ser incorporada a los correos enviados desde las cuentas habilitadas, y de esa forma garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, permitiendo que estos gocen de una característica propia de los documentos en papel.

El procedimiento para solicitud de firma Digital se encuentra descrito en la Disposición N° 41/03 CGN.

V.- CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Los responsables de los Servicios Administrativo Financieros deberán disponer la consulta diaria de su correo electrónico denunciado ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme el artículo 6° de la Disposición N° 36/02 C.G.N., toda vez que la misma enviará comunicaciones vía e-mail, considerándoselas como recibidas a partir del día siguiente a su transmisión.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no cuenten con correo electrónico, deberán comunicar tal situación a la Dirección de Normas y Sistemas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, caso contrario, los citados mensajes se tendrán por recibidos en término.

Asimismo las fallas en el funcionamiento, deberán ser comunicadas por Nota, de inmediato, a la citada Dirección.

A los fines de un mejor funcionamiento se solicita que no se habiliten casillas en servidores comerciales/personales dada la poca capacidad que los mismos disponen. Esta Repartición no dará de alta casillas de correos que no sean oficiales del Organismo.

VI.- INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS - INCUMPLIMIENTOS - PENALIDADES

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y/o la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrán no dar curso a las Órdenes de Pago o Autorizaciones de pago de aquellos Servicios que no cumplan en tiempo y forma con la información o requerimientos efectuados por los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera, conforme lo dispuesto por las Resoluciones N° 226/95 y 256/98 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

VII.- PLAN DE CUENTAS

Los Organismos Descentralizados llevarán sus cuentas de la Contabilidad General de acuerdo con el Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, no pudiendo bajo ningún motivo proceder a su modificación.

Dicho Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General puede consultarse en la siguiente dirección de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/manualcont/instrucc/catalogo.pdf>

VIII.- PAGOS AL EXTERIOR

Cuando los Organismos deban efectuar pagos a beneficiarios del exterior, se atenderán a los procedimientos vigentes (Circulares N° 13/02 y 6/04 C.G.N.), quedando las transferencias sujetas a los límites y demás disposiciones que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.).

Cuando los Servicios Administrativo Financieros informen una operación de Desafectación Global, Desafectación de Pago o Regularización, deberán tener en cuenta las instrucciones mencionadas en la Circular 05/00 CGN, al generar el pertinente Formulario C-55 “Regularización y Modificaciones al Registro”, para su transmisión al Sistema Integrado de Información Financiera.

Asimismo, los Organismos que operen con el sistema SIDIF Local Unificado (SLU) que deban regularizar el registro de Ordenes de Pago canceladas por el Medio de Pago “Nota”, a solicitud de la Tesorería General de la Nación, deberán seguir el procedimiento citado en la circular 22/04 CGN.

IX.- PRESENTACIÓN Y FIRMA DE NOTAS

Se recuerda que toda solicitud realizada al Sr. Contador General de la Nación por medio epistolar debe ser ingresada por la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y debe estar firmada por funcionario con nivel de Director de Administración o equivalente, o su reemplazo, según lo establecido en la Circular N° 33/97 C.G.N., caso contrario la nota no será aceptada. En el supuesto que la misma sea firmada por un reemplazante deberá consignar, en el sello del Director, la leyenda p/a (por autorización).

Toda nota solicitando modificaciones en las Órdenes de Pago ya ingresadas en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN deberán ser dirigidas al Contador General de la Nación y suscriptas por el funcionario habilitado como tercera firma, o bien que este expresamente autorice, con carácter general a quien ejerza como segunda firma, a modificar Órdenes de Pago ya ingresadas.

Cuando la documentación que se presente contenga piezas no originales, las mismas deberán contar con la leyenda “ES COPIA” (o similar) y la firma de un responsable del Servicio.

X.- FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ÓRDENES DE PAGO DE LA DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE.

A efectos de un adecuado procesamiento de los formularios y posterior remisión, de corresponder, a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el sector Órdenes de Pago recibirá documentación diariamente en el horario de 10:00 a 13:00 hs.

XI.- FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ENTRADAS

A fin de un adecuado ordenamiento administrativo la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN sólo recibirá documentación en el horario de 10:00 a 13:00 y de 13:30 a 16:00.

XII.- ESTRUCTURA VIGENTE DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

A fin que los distintos Servicios Administrativo Financieros canalicen los temas de competencia de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a través de las Direcciones que correspondan a la índole de la cuestión, se recuerda la estructura vigente de la Institución.

1- CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Dr. César Sergio Duro

2- DIRECCIÓN DE NORMAS Y SISTEMAS

Dra. Patricia Rosana Castro (a cargo)

2.1 Coordinación de Sistemas Contables

Dra. Rosa Alejandra Nieva (a cargo)

3- DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN FINANCIERA

Lic. Sergio Mauricio Suárez

3.1 Coordinación de Estudios Contables y Financieros

Lic. Elizabeth Rodríguez Gadea

4- DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE

Dr. Alejandro Collazo (a cargo)

4.1 Coordinación de Recursos y Gastos

Dra. María del Carmen Suárez

4.2 Coordinación Área Activos Financieros y Pasivos

Dr. Alejandro Collazo

4.3 Coordinación de Contabilidad General

Dr. Jorge Bruno (a cargo)

5- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

Dra. Matilde Adriana Camelli

5.1 Coordinación de Auditoría de Sistemas Contables

Dra. Encarnación Barboza

5.2 Coordinación de Auditoría de Sistemas Informáticos

Ing. Marcelo Hugo Pinelli

6- COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MODELO POR IMÁGENES DIGITALES DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

Ing. Eduardo Carlos Román

XIII.- FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

Las eventuales fallas en el funcionamiento de los sistemas informáticos de los distintos Servicios Administrativo Financieros que impidan el normal flujo de información entre aquéllos y el S.I.D.I.F. Central, deben ser comunicadas de inmediato a la Mesa de Ayuda de la Unidad Informática para su corrección (TE: 4349-6224/6182/6179// e-mail: mesa@mecon.gov.ar) e informadas para su conocimiento a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (e-mail: sapicgn@mecon.gov.ar).

La falta de notificación en tiempo y forma podrá acarrear la involuntaria adopción de las sanciones previstas en la normativa vigente ante el eventual incumplimiento en la remisión de formularios y/o listados a cargo de los Servicios Administrativo Financieros.

XIV- PÁGINA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN INTERNET

Se recuerda que los Servicios Administrativo Financieros deberán ingresar diariamente a la pagina WEB de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a efectos de notificarse de las nuevas normativas emitidas por la misma, dado que éstas no serán distribuidas por papel.

La dirección de la pagina es:

<http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/>

y en la misma se podrá observar un recuadro de “NOVEDADES” donde se informa acerca de las últimas normativas publicadas.

Asimismo, dentro de la citada página se encuentran publicadas:

- La Cuenta de Inversión desde el ejercicio 1993 la cual incluye los Estados Contables desde el ejercicio 1998 (versión en Castellano e Inglés).
- Las Circulares de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1993.
- Las Disposiciones de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1995.
- Información sobre el Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera.
- El Digesto de Normas de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad.
- El Manual de Contabilidad Gubernamental
- Los Manuales del Usuario del Módulo Bienes Inmuebles Privados y del Módulo Bienes Muebles y Semovientes, y la actualización correspondiente al Sistema de Bienes Inmuebles
- La estructura de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- La Nómina de Autoridades Administrativas de los Servicios Administrativo Financieros.

***V. B- Manual de Ejecución Presupuestaria
de Recursos y Gastos***

RESOLUCION Nº 562/94 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 19 DIC 1994

VISTO la ley Nº 24.156 de fecha 30 de septiembre de 1992 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los Decretos Nº 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992 y Nº 1361 del 5 de agosto de 1994 por los cuales se dictaron los Reglamentos Parciales Nº 1 y Nº 3 de la citada ley y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la Ley Nº 24.156 establece que la Administración Financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

Que el artículo 6º de la citada Ley señala que el PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá el órgano responsable de la coordinación los sistemas que integran la administración Financiera, el cual dirigirá y supervisará la implementación y el mantenimiento de los mismos.

Que el Decreto Nº 2666/92, mediante el cual se aprueba al Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley Nº 24.156, establece en su artículo 6º, inciso 1) que la Dirección y Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera estarán a cargo de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que a fin de adecuar los formularios utilizados para la ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional al nuevo diseño del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.), se hace necesario el remplazo de los instrumentos vigentes hasta el 31 de diciembre de 1994, por otros que implican una simplificación de los mismos, mediante la reducción los procedimientos de ejecución, registro y evaluación del Presupuesto.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en virtud del inciso f) del artículo 91 de la ley 24.156, es el órgano competente para administrar el Sistema de Información Financiera.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 2666/92.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el Formulario Informe da Recursos (Form. C 10) que se adjunta como Anexo I y que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Apruébase el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional que se adjunta como Anexo II y que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Las jurisdicciones de la Administración Central, que realicen erogaciones con otras Fuentes de Financiamiento diferentes a la 11 (TESORO NACIONAL), y los Organismos Descentralizados deberán confeccionar para su registro y control interno, la totalidad de los formularios de ejecución que correspondan según el artículo anterior, remitiendo a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, conforme esta determine, solamente un resumen diario que contenga los registros de todas las etapas presupuestarias, usando a tales fines la planilla que se adjunta como Anexo III, que forma parte de la presente Resolución hasta tanto se determine la transmisión diaria de cada una de las transacciones.

ARTICULO 4º.- Inclúyese, en el alcance de las disposiciones de la presente Resolución, a aquellas entidades que cuenten o dispongan de financiamiento externo, reciban o no aportes del Tesoro Nacional.

ARTICULO 5º.- Las disposiciones de la presente Resolución serán de aplicación obligatoria para todos los organismos de la Administración Nacional a partir del 1º de enero de 1995.

ARTICULO 6º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, al dictado de las normas complementarias a que hubiere lugar.

ARTICULO 7º.- Deróganse las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 14 del 15 de enero de 1993, Nº 38 del 18 de febrero de 1993 y Nº 63 del 22 de marzo de 1993.

ARTICULO 8º.- Dejase sin efecto el ARTICULO 2º de la Disposición Nº 6 de fecha 17 de junio de 1993 de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 562/94 S.H.

Nota: Los Anexos no publicados pueden ser consultados en la Contaduría General de la Nación de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

RESOLUCION Nº 564/94 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 21 DIC 1994

VISTO la ley Nº 24.156 de fecha 30 de septiembre de 1992 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los Decretos Nº 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992 y Nº 1361 del 5 agosto de 1994 por los cuales se dictaron los Reglamentos Parciales Nº 1 y Nº 3 de la citada ley y,

CONSIDERANDO:

Que al artículo 2º de la Ley Nº 24.156 establece que la Administración Financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

Que el artículo 6º de la citada Ley señala que el PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá y supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos.

Que el Decreto Nº 2666/92, mediante el cual se aprueba el Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley Nº 24.156, establece en su artículo 6º, inciso 1) que la Dirección y Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera estará a cargo de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que a fin de adecuar los formularios utilizados para la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional al nuevo diseño del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.), se hace necesario el reemplazo de los instrumentos vigentes hasta el 31 de diciembre de 1994, por otros que implican una simplificación de los mismos, mediante la reducción de los procedimientos de ejecución, registro y evaluación del Presupuesto.

Que la implantación del Manual de Registro de Recursos y Conciliación Bancaria Automática, permitirá la producción oportuna y confiable de información instantánea en el registro de los ingresos del TESORO NACIONAL, delimitando funciones, asignando responsabilidades, creando rutinas de trabajo y facilitando el desarrollo de las labores de control interno y externo.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en virtud del inciso f) del artículo 91 de la ley 24.156, es el órgano competente para administrar el Sistema de Información Financiera.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 2666/92.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el Manual de Registro de Recursos y Conciliación Bancaria Automática para la Administración Nacional que se adjunta y que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Inclúyese, en el alcance de las disposiciones de la presente Resolución, a aquellas entidades que cuenten o dispongan de financiamiento externo, reciban o no aportes del Tesoro Nacional.

ARTICULO 3º.- Las disposiciones de la presente Resolución serán de aplicación obligatoria para todos los organismos de la Administración Nacional a partir del 1º de enero de 1995.

ARTICULO 4º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, al dictado de las normas complementarias a que hubiere lugar.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 564/94 S.H.

RESOLUCION Nº 201/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 19 MAR 1996

VISTO, la Resolución Nº 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 19 de diciembre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 2º de la Resolución del VISTO se aprobó el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional.

Que la incorporación de los Organismos Descentralizados al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro obliga a la redefinición de los formularios, sistemas y procedimientos en vigencia.

Que asimismo la inclusión de nuevos programas dentro del Sistema Integrado de Información Financiera, permitirán mejorar la calidad de la imputación que se brinda.

Que a los fines del control presupuestario y de caja resulta de extrema importancia contar con el detalle, desagregado por beneficiario, de aquellos pagos que efectúe el Tesoro Nacional y que a la fecha no son captados por el Sistema Integrado de Información Financiera.

Que por ello resulta necesario adecuar los diseños de los formularios C-43 "Fondos Rotatorios y Reposiciones" y C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional".

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es el órgano competente para entender en la materia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 6º de la Ley Nº 24.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase la modificación del formulario C-43¹ "Fondo Rotatorio y Reposiciones", cuyo modelo se adjunta como Anexo I y que forma parte de la presente Resolución.

¹ Según las modificaciones introducidas por la Disposición Nº 28 de fecha 19/09/09 de la C.G.N.

ARTICULO 2º.- Apruébase la modificación del formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", cuyo modelo se adjunta como Anexo II y que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a determinar las modalidades y plazos en que los Organismos presentarán la información desagregada, relacionada con los mencionados formularios.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 201/96 S.H.

ANEXO I

[illegible]

FORMULARIO C-43

FORMULARIO C-43 “FONDO ROTATORIO”**CONCEPTO Y UTILIZACIÓN**

Este formulario permite el registro de la creación, ampliación, ejecución de gastos, reposición de fondos, modificaciones al registro y cierre de los Fondos Rotatorios.

La responsabilidad de su elaboración y correcta utilización recae directamente sobre el Secretario o Subsecretario de quien depende el Servicio Administrativo Financiero (o funcionario de nivel equivalente) o Autoridad Máxima del Organismo, el Responsable del Servicio y el Responsable de la Unidad de Registro.

Las firmas que constan al pie del documento o el cumplimiento de las operaciones de validación en comunicación informática, certificarán que se ha verificado la correcta confección del formulario, que se ha tenido a la vista toda la documentación de soporte y que la clase de registro y la imputación presupuestaria son las que corresponden a cada gasto en particular.

El formulario se confeccionará en Original y Copia, procediéndose a emitir en papel de seguridad cuando corresponda a transacciones que muevan fondos de la Tesorería General de la Nación (creación, ampliación y reposición), y se distribuirán de la siguiente forma:

1) Administración Central

Original: Para uso de la Contaduría General de la Nación (CGN) y Tesorería General de la Nación (TGN), a efectos del registro en el SIDIF Central y su archivo, siempre que el Pagador sea esa repartición; caso contrario permanecerá en el SAF respectivo.

Copia: Para uso y archivo de la unidad de registro contable del Servicio Administrativo Financiero correspondiente formando parte del legajo del archivo oficial, adjuntándose la documentación de respaldo original.

2) Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social

Original: Para uso de la Unidad de Registro Contable y Tesorería del Organismo, a efectos del registro en su sistema local y su archivo, sin ser requisito su impresión en papel de seguridad.

Copia: Para uso y archivo de la unidad primaria responsable del Fondo Rotatorio del Servicio Administrativo Financiero correspondiente, formando parte del legajo del archivo oficial, adjuntándose la documentación de respaldo original.

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DEL FORMULARIO C-43 “FONDO ROTATORIO”

Cuerpo Superior del Formulario

Ejercicio:

Aquél en el cual se registrará la operación.

Lugar:

Ciudad donde se elabora el documento.

Jurisdicción Emitente:

Se indicará código y descripción que corresponda al SAF responsable del Fondo Rotatorio.

SAF Emitente:

Se indicará código y descripción del SAF responsable del Fondo Rotatorio.

Fecha Estadística:

Fecha en la cual se realizó la emisión del formulario, de registro o modificación de éste, en el SAF.

Fecha de Confirmación:

Fecha en la cual el formulario fue confirmado por el S.I.D.I.F Central. Cuando el Servicio emitente se halle trabajando con el Sistema Local Unificado (S.L.U.) esta fecha coincidirá con la fecha estadística puesto que el formulario se confirma en el sistema local.

Número de Documento:

Aquél asignado por el SAF y enviado al SIDIF Central.

Nº de S.I.D.I.F.:

Aquel asignado por el S.I.D.I.F Central al momento de procesarse el formulario.

Beneficiario: Denominación, Código, CUIT, Domicilio y Código Postal:

Datos de identificación del Beneficiario del Fondo Rotatorio, el Código asignado al mismo por el SIDIF Central y su CUIT.

Se Transfiere: Banco (Descripción y Código), Sucursal, Tipo y Número de Cuenta:

Datos correspondiente al Banco, Sucursal y Cuenta Bancaria hacia donde se efectuará la transferencia de fondos.

La suma de Pesos:

Debe indicarse en letras el monto señalado en números en el total.

Tipo de Registro:

Los tipos posibles de Registro son: Creación, Ampliación, Ejecución, Reposición y Deducción Pagada.

Creación

Se marcará esta casilla cuando se efectúe la Creación de un Fondo Rotatorio. En el caso que el Fondo se constituya con varias Fuentes de Financiamiento, deberá emitirse un formulario de Creación por cada Fuente.

Para que la Contaduría General de la Nación confirme el formulario de Fondo Rotatorio debe estar acompañado de copia autenticada de la Resolución Ministerial que aprueba su Creación.

A nivel de ítem del formulario, se indicará en positivo el AXT habilitado para el "Fondo Rotatorio - Monto Legal Constituido"

Ampliación:

Se marcará esta casilla cuando se efectúe la Ampliación de un Fondo Rotatorio previamente creado.

Para que la Contaduría General de la Nación confirme el formulario de ampliación de un Fondo Rotatorio la solicitud debe estar acompañada de copia de la Resolución Ministerial que aprueba su ampliación.

A nivel de ítem del formulario, se indicará en positivo el AXT habilitado para el "Fondo Rotatorio - Monto Legal Constituido".

Ejecución:

Se marcará esta casilla cuando se informe la Ejecución de Gastos por Fondo Rotatorio.

A nivel de ítem del formulario se indicarán en positivo el importe de las imputaciones presupuestarias por las cuales se informa el gasto y en negativo el importe del AXT habilitado para el "Fondo Rotatorio - Movimientos de su Uso", el que deberá ser igual a la sumatoria de gastos presupuestarios.

A través de este tipo de registro se informarán, de corresponder, las deducciones devengadas.

En el reverso del formulario deberá procederse a efectuar la discriminación de la totalidad de los beneficiarios de los pagos efectuados mediante el fondo que se está rindiendo.

Toda ejecución rendida pero pendiente de reposición podrá ser aplicada a una Disminución o Cierre del Fondo Rotatorio sin implicar un movimiento de fondos.

Reposición:

Se marcará esta casilla cuando se efectúe la Reposición de Fondos de un Fondo Rotatorio sobre gastos previamente informados al SIDIF Central.

A nivel de ítem del formulario se indicará en positivo el AXT habilitado para el "Fondo Rotatorio - Movimientos de su Uso".

Deducción Pagada:

Se marcará esta casilla cuando se informe exclusivamente el depósito al Organismo Recaudador de Retenciones devengadas practicadas por Fondo Rotatorio, cuyo devengado fue previamente informado al SIDIF Central mediante un formulario de Ejecución.

En este caso no se indicará ningún tipo de información de ejecución presupuestaria ni extrapresupuestaria como tampoco monto por deducciones devengadas. Solo se informará el detalle y el monto de la deducción al reverso del formulario y al frente del mismo se indicará, en el casillero de deducciones pagadas, el total de los depósitos realizados.

Modificaciones al Registro

Los tipos posibles de Modificación al registro son: Anulación de Devengado, Anulación de Ejecución, Anulación Reposición, Disminución y Cierre.

Anulación de Devengado:

Se marcará esta casilla cuando se efectúe la Anulación de una Creación, Ampliación o Reposición de Fondo Rotatorio, la cual se encuentra confirmada en el SIDIF Central y aun no ha sido pagada (transferidos los fondos a la cuenta del Fondo Rotatorio).

A nivel de ítem del formulario se indicará el AXT "Fondo Rotatorio – Monto Legal Constituido", en negativo por el mismo importe a desafectar, cuando el documento original sea de Creación o Ampliación del Fondo Rotatorio o bien se indicará en negativo el AXT "Fondo Rotatorio - Movimientos de su Uso" por el importe a desafectar, cuando el documento original sea de Reposición.

Anulación de Ejecución:

Se marcará esta casilla cuando se efectúe la Anulación de una ejecución de gastos previamente informada y confirmada en el SIDIF Central y no repuesta.

A nivel de ítem del formulario se indicarán en negativo los importes de las imputaciones presupuestarias por las cuales se está informado la desafectación del gasto y en positivo el importe del AXT "Fondo Rotatorio - Movimientos de su Uso" el que deberá ser igual a la sumatoria de los gastos presupuestarios que se desafectan.

En el reverso del formulario deberá procederse a efectuar la discriminación de la totalidad de los beneficiarios de los pagos efectuados mediante el fondo que se está rindiendo.

Anulación de Reposición:

Se marcará esta casilla cuando se efectúe la Anulación de una reposición de fondos previamente solicitada, confirmada en el SIDIF Central y pagada (transferidos los fondos a la cuenta del Fondo Rotatorio).

La Anulación de Reposición será con movimiento de fondos y podrá ser total o parcial. Siempre se deberá informar los datos de la cuenta bancaria depositaria de la devolución, boleta de depósito y el importe por la efectiva devolución de fondos. La cuenta bancaria será aquella cuenta recaudadora que financió la creación del fondo o, en el caso de Fuente de Financiamiento 11, se indicará la cuenta recaudadora de la Tesorería General de la Nación.

A nivel de ítem del formulario se indicará en negativo el AXT "Fondo Rotatorio - Movimientos de su Uso". Dicho importe podrá ser menor o igual al monto del AXT informado en el documento original, según se trate de una anulación parcial o total, respectivamente.

Disminución:

Se marcará esta casilla cuando se efectúe la disminución parcial de un Fondo Rotatorio confirmado por el SIDIF Central y pagado (transferidos los fondos a la cuenta del Fondo Rotatorio), pudiendo implicar o no movimiento de fondos. En el caso que la operación contenga movimiento de fondos se deberá informar los datos de la cuenta bancaria depositaria de la devolución, boleta de depósito y el importe por la efectiva devolución de

fondos. La cuenta bancaria será aquella cuenta recaudadora que financió la creación del fondo o, en el caso de Fuente de Financiamiento 11, se indicará la cuenta recaudadora de la Tesorería General de la Nación.

En el caso que la disminución se realice con comprobantes, los mismos deberán haber sido previamente informados al S.I.D.I.F. Central (o en el ámbito de su sistema local), mediante uno o varios formularios de Ejecución, los cuales serán aplicados a la disminución.

A nivel de ítem del formulario se indicará en positivo el AXT "Fondo Rotatorio - Movimientos de su Uso" por el monto informado como "Ejecución" aun no repuesto y en negativo el AXT "Fondo Rotatorio – Monto Legal Constituido" por el monto que se disminuye la constitución del Fondo Rotatorio.

La diferencia en valores absolutos entre ambos AXT indicará los fondos que efectivamente se reintegran y cuyos datos deberán consignarse en la boleta de depósito.

Cierre:

Se marcará esta casilla cuando se efectúe el cierre total de un Fondo Rotatorio confirmado por el SIDIF Central y pagado (transferidos los fondos a la cuenta del Fondo Rotatorio).

El cierre podrá ser o no con movimiento de fondos. En el caso de haber movimiento de fondos se deberá informar los datos de la cuenta de devolución, boleta de depósito y el importe por la efectiva devolución de fondos.

En caso que el cierre se realice con comprobantes, los mismos deberán haber sido previamente informados al S.I.D.I.F. Central mediante un formulario de Ejecución sin reponer.

A nivel de ítem del formulario se indicará en positivo el AXT "Fondo Rotatorio - Movimientos de su Uso" por el importe ejecutado pendiente de reposición y en negativo el AXT "Fondo Rotatorio – Monto Legal Constituido" por el monto que se cierra el Fondo Rotatorio.

La diferencia en valores absolutos entre ambos AXT indicará los fondos que efectivamente se reintegran y cuyos datos deberán consignarse en la boleta de depósito.

Documento Original:

Se deberá identificar los siguientes datos:

Ejercicio: El correspondiente al formulario original sobre el cual se está haciendo referencia.

Número: El número de formulario original al cual se está haciendo referencia.

Para Creación no se utilizará este campo.

Para Disminución, Ampliación, Ejecución, Reposición y Deducciones pagadas el formulario original es el de Creación.

Para Anulación de Ejecución el formulario original es el de Ejecución que se está anulando.

Para Anulación de Reposición el formulario original es el de Reposición que se está anulando.

Para Anulación de Devengado el formulario original puede ser Creación, Ampliación o Reposición

Pagador:

Se podrá informar pagador TGN o pagador SAF, según corresponda.

Se informará pagador TGN cuando el responsable de seleccionar el pago del formulario sea la Tesorería General de la Nación.

Se informará pagador SAF cuando el responsable de seleccionar el pago del formulario sea la Tesorería del propio Organismo.

Medio de Pago:

Se deberá indicar el código correspondiente al medio de pago Origen, en función a los tipos habilitados por los Órganos Rectores.

Los formularios de Creación, Ampliación y Reposición indicarán como medio de pago aquél por el cual se efectuará el correspondiente pago del formulario.

Los formularios de Ejecución, Anulación de Ejecución, Anulación de Devengado, Disminución, Anulación de Reposición, Deducción Pagada y Cierre de Fondo Rotatorio, indicarán el medio de pago del Formulario Original.

Documento de Operación Vinculada:

Este tipo de operación será implementada a posteriori, por lo que momentáneamente no se completarán estos campos.

Fuente de Financiamiento:

Se indicará el código correspondiente a la fuente de financiamiento por la cual se autorizó la creación del Fondo Rotatorio.

Documento Respaldatorio:

Este campo será obligatorio para todos los tipos de registro excepto en el caso de "Deducciones Pagadas". Se deberá indicar Tipo, Número y Año del mismo

Tipo: Corresponde al código del tipo de documento que respalda la transacción que se está registrando. Este código surgirá de la tabla de códigos por tipo de documento respaldatorio suministrada por el SIDIF Central.

Número: Corresponde al número asignado por el SAF al documento que da respaldo a la transacción que se está registrando.

Año: Corresponde al año de emisión del documento que respalda la transacción que se está registrando.

Para Creación, Ampliación, Disminución y Cierre se indicará el acto normativo que dio origen a la transacción.

Para Ejecución, Anulación de Ejecución, Reposición, Anulación de Reposición y Anulación de Devengado, el documento respaldatorio será el indicado en el documento original.

Cuerpo Central del Formulario

Imputación Presupuestaria:

Se indicará la apertura programática (programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, ubicación geográfica), objeto del gasto (inciso, partida principal, partida parcial y subparcial) y moneda relacionada con el gasto que se está informado.

Los datos de cada una de las imputaciones presupuestarias se informarán exclusivamente cuando se trate de Ejecución o Anulación de Ejecución.

AXT:

Se indicará el auxiliar contable correspondiente a operaciones por Fondo Rotatorio, según la tabla de Auxiliares contables suministrada por el SIDIF Central.

Se indicará el AXT correspondiente a “Fondo Rotatorio - Monto Legal Constituido” cuando se efectúe una Creación, Ampliación, Anulación de Devengado, Disminución o Cierre del Fondo Rotatorio.

Se indicará el AXT correspondiente a “Fondo Rotatorio – Movimientos de su Uso” cuando se efectúe una Reposición de Fondos, Anulación de Reposición, Anulación de Devengado, Ejecución o Anulación de Ejecución, también será utilizado en los casos de Disminución o Cierre del Fondo Rotatorio cuando no exista movimiento de fondos.

Descripción:

Se indicará aquella que corresponda al objeto del gasto o AXT que se esté informado.

Importe:

Se indicará aquél que corresponda a la imputación presupuestaria o AXT que se está informando; los montos en negativos se indicarán anteponiendo al primer dígito el signo menos.

Total:

Corresponderá a la sumatoria de los importes parciales de las imputaciones presupuestarias y AXT que se están informado.

Deducciones devengadas:

Corresponderá a la sumatoria de las deducciones devengadas en el período de la ejecución del gasto que se está informado. El importe consignado se discriminará en el reverso del formulario con el detalle que se describe en el apartado “Reverso del Formulario”.

Deducciones pagadas:

Corresponderá a la sumatoria de las deducciones pagadas. El importe consignado se discriminará en el reverso del formulario con el detalle que se describe en el apartado “Reverso del Formulario”.

Líquido a pagar:

Surgirá de la siguiente ecuación según el tipo de registro que se está utilizando:

Creación, Ampliación, Reposición, Anulación de Devengado, Disminución y Cierre = Total del Formulario

Ejecución = Total del Formulario – Deducciones Devengadas.

Anulación de Ejecución = Total del Formulario + Deducciones Devengadas

Deducción Pagada = Total de Deducciones Pagadas.

Observaciones:

Se deberá indicar una breve descripción de la transacción que se está registrando o aclaraciones que sirvan para un mejor análisis de la misma.

Cuenta Recaudadora:

Se deberá indicar los datos de la Cuenta Recaudadora de donde se descontarán los fondos que permitirán efectuar el pago al Fondo Rotatorio.

Se consignarán los datos del Banco, Sucursal, Número de Cuenta y Subcuenta y se utilizará en las operaciones de Creación, Ampliación, Reposición.

Cuenta de Devolución:

Se deberán indicar los datos de la Cuenta (Banco, Sucursal, Número de Cuenta y Subcuenta) donde se efectuó la devolución de fondos del Fondo Rotatorio.

Esta cuenta será utilizada para las operaciones de Anulación de Reposición, Disminución y Cierre cuando exista devolución de fondos.

Boleta de Depósito:

Siempre que se informen datos en el campo "Cuenta de Devolución" se deberá informar los datos de la Boleta de Depósito por la cual se efectuó el ingreso de fondos de la transacción que se está informando (número, fecha del depósito e importe).

No se podrá informar más de un número de boleta por formulario.

Cuerpo Inferior del Formulario:

Se deberán consignar las firmas de los Responsables del Organismo que avalan la transacción que se está informando.

Las mismas corresponderán al Responsable de Registro, Responsable del SAF y Secretario Área Administrativa o funcionario de nivel equivalente.

Las personas que firmen los formularios y sus reemplazos deberán estar habilitadas en el registro de firmas que se lleva en la Contaduría General de la Nación.

Espacio reservado a C.G.N.:

En esta casilla registrará su firma el funcionario designado a tal efecto perteneciente a la Dirección de Procesamiento Contable de la Contaduría General de la Nación, una vez que el Formulario C-43 ha sido confirmado en el SIDIF Central, cuando corresponda el ingreso del formulario en papel de seguridad.

Reverso del Formulario

Deducciones

Se indicarán los datos que identifiquen el concepto de la deducción, devengada o pagada que se está informando.

Código: Aquél que surja de la tabla de "Códigos de Deducciones" suministrada por el SIDIF Central.

Concepto de la Deducción: Aquélla correspondiente al código informado.

Importe Devengado: El importe devengado para el código de deducción informado.

Importe pagado: El importe pagado para el código de deducción informado.

Total: Se indicará la sumatoria de los importes parciales de las Deducciones devengadas o pagadas, los que deben corresponderse con el indicado en el frente del formulario.

Discriminación de beneficiarios

Se indicarán los datos que identifiquen a los beneficiarios de pago por Fondo Rotatorio relacionados con los gastos que se están informando.

Código: Se indicará el código asignado por el SIDIF Central a dicho Beneficiario.

CUIT: Se indicará el CUIT correspondiente al Beneficiario.

Descripción: Se indicará la denominación del Beneficiario.

Importe: Se indicará el importe por el cual se efectuaron los pagos al Beneficiario que se informa.

Total: Se indicará la sumatoria de los importes parciales informados para cada Beneficiario; dicho importe deberá corresponderse con el consignado en el frente del formulario.

ANEXO II

REPUBLICA ARGENTINA SECRETARIA DE HACIENDA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL															REGISTRO FECHA: HORA: DOCUMENTO No:				
EJERCICIO: LUGAR:..... FECHA:																			
JURISDICCION: 																			
SAF: DOC.No.:															EJERCICIO DE PAGO:				
FINANCIAMIENTO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 															MODIFICACIONES: DESAFECTACION:				
IMPUTACION PRESUPUESTARIA																			
PRO	SUB	PY	ACT	O	UB	I	P	SUBP	TM	AXT	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL																			
												1) DEDUCCIONES							
												2) IMPORTE PAGADO							
												3) DEDUCCIONES PAGADAS							
												4 = 2+3 TOTAL PAGADO							
FIRMA RESPONSABLE DEL REGISTRO										FIRMA RESPONSABLE DEL SAF									

FORMULARIO C_75

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO			
CODIGO DE BENEFICIARIO	C.U.I.T. O C.U.I.L.	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	
		TOTAL frente C-75	

DORSO

RELACION DE GASTOS

DEL

FORMULARIO

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO C-75 "INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL"

DESCRIPCION DEL FORMULARIO

1.- Nombre del Formulario

Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional

2.- Denominación del Formulario

Form. C-75 (Formulario de Contabilidad C-75)

3.- Objetivos

a) Por intermedio de este formulario los Organismos de la Administración Central y los Organismos Descentralizados no incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro que administran recursos afectados y propios, deben informar la ejecución presupuestaria de gastos diaria para cada una de sus fuentes de financiamiento.

b) Asimismo, los Organismos Descentralizados que se incorporen a la Cuenta Unica del Tesoro utilizaran este formulario para informar su ejecución presupuestaria de gastos diaria para cada una de sus fuentes de financiamiento, incluyendo información adicional en los cuadros 1, 2, 3 y 4 que se presentan a continuación de los totales de las columnas de compromiso, devengado y pago. La información contenida en dichos cuadros servirá para validar las autorizaciones de pago en la CUT.

4.- Responsabilidad

La responsabilidad de su elaboración y correcta utilización recae directamente en el Responsable del Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente y el Responsable de la unidad de registro contable de cada uno de los Organismos. La firma que los mismos deben plasmar al pie del Informe certificará que se ha verificado el correcto llenado del mismo, que se ha tenido a la vista toda la documentación de soporte y que el registro de la ejecución presupuestaria a los distintos niveles de imputación informados son los que corresponden a cada caso en particular.

5.- Distribución

Original

Para uso y archivo de la unidad de registro contable del Servicio Administrativo Financiero correspondiente, formará parte del legajo del archivo oficial, adjuntándose la documentación de respaldo original.

6.- Instrucciones para el llenado del Formulario C-75

PARTE SUPERIOR DEL FORMULARIO

Esta parte se destina a la identificación del número del documento colocado por el SAF, de la Jurisdicción o Entidad, del Servicio Administrativo donde se confecciona, del ejercicio presupuestario, del lugar de su emisión y de la fecha de registro de las operaciones.

Su llenado es el siguiente:

EJERCICIO

Ejercicio al que corresponde la operación.

LUGAR

Ciudad donde se elabora el Documento

FECHA

Corresponde a la fecha de registro de las operaciones

Utilizará la modalidaddía/mes/año

Ejemplo:02/01/95

JURISDICCION

CODIGO

SAF

CODIGO

DOC. N °

NUMERO

El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional establece un código a cada Organismo; igualmente, la Oficina Nacional de Presupuesto asigna un código a cada Servicio Administrativo Financiero. Estos códigos les servirán como identificación en todos los actos que realicen.

En el campo de 7 dígitos se anotará el número correlativo que el Servicio Administrativo Financiero asignará al documento en forma interna.

En la línea punteada, se escribirá el nombre completo de la Jurisdicción o la Entidad y del SAF

EJERCICIO DE PAGO

Ejercicio al que corresponde el registro del pagado. Esta opción presenta las siguientes alternativas:

1.- ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE NO ESTAN EN CUENTA UNICA.

a) Si el espacio Ejercicio y Ejercicio de pago es el mismo y la fecha de emisión del formulario es igual o anterior al 31 de diciembre, el registro del pagado presupuestario y el asiento de partida doble de la contabilidad general corresponderán al ejercicio indicado. Este último se elaborará en base a las matrices de relación contable de dicho ejercicio.

b) Si el espacio Ejercicio no es el mismo del Ejercicio de pago, la operación se registrará en la fecha de emisión que cite el formulario, no actualizará la ejecución presupuestaria y solamente generará el asiento de partida doble en la contabilidad general, tomando como base la matriz del ejercicio de pago, pero buscando la cuenta haber del devengado que corresponda en la matriz del año anterior.

2.- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE ESTEN O NO EN CUENTA UNICA

a) Si el espacio Ejercicio y Ejercicio de pago es el mismo y la fecha de emisión del formulario es igual o anterior al 31 de diciembre, el registro del pagado presupuestario corresponderán al ejercicio indicado. No se elaboraran asientos de partida doble en la contabilidad general.

b) Si el espacio Ejercicio no es el mismo del Ejercicio de pago, la operación se registrará en la fecha de emisión que cite el formulario, no actualizará la ejecución presupuestaria y solamente disminuirá la deuda exigible que quedo pendiente de pago al cierre del ejercicio.

REGISTRO EN EL SIDIF:

NUMERO:

HORA:

FECHA:

En el momento del ingreso al SIDIF de la información contenida en el Formulario C-75, se asignará el número correlativo a cada documento, la hora y la fecha. Este número de 7 dígitos servirá para indicar que la información contenida en el documento inició su trámite, será el punto de referencia que permitirá determinar si fue rechazada y devuelta, si tuvo algún error, o finalmente si culminó su proceso.

La información diaria de ejecución presupuestaria de gastos debe ser enviada a la Contaduría General de la Nación por medio del TRANSAF.

PARTE SUPERIOR INTERMEDIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Indique el código correspondiente a cada Fuente de Financiamiento.

En el Manual de Clasificaciones Presupuestarias se encuentra la tabla de Fuentes de Financiamiento.

Ejemplo: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11

Debe utilizarse un formulario por cada fuente de financiamiento.

MODIFICACIONES: DESAFECTACION

Se marcará con una cruz la casilla de desafectación cuando se desee informar solamente devoluciones de efectivo por gastos no ejecutados que se hubiesen depositado en la cuenta recaudadora correspondiente y por los cuales el SAF ha emitido en su sistema propio, formularios C-55 de Desafectación Global y/o Desafectación de Pago o formularios C-43 de Anulación y/o Rendición Final de fondos rotatorios.

En estos casos, la fecha de emisión del Formulario C-75 deberá corresponder a la del extracto bancario donde se comunica el ingreso de los depósitos y servirá para verificar que el total de los créditos en la cuenta recaudadora fueron registrados correctamente, se enviaran al SIDIF conjuntamente con los Formularios C-10 de Regularización cuando los originales generados en forma automática en el SIDIF se confirmen con error por contener depósitos de fondos que corresponden a devolución de gastos.

Esta casilla se utilizará exclusivamente para indicar desafectaciones de gastos, anulación o rendición final de fondos rotatorios, con movimiento de fondos que tienen una boleta de depósito de la cuenta recaudadora del organismo y cuyo importe lleva signo negativo.

Cualquier otra desafectación del registro sea compromiso, devengado o pago por rechazo de autorizaciones en el banco, los importes llevaran el signo negativo y no se marcará esta casilla.

CUERPO CENTRAL DEL FORMULARIO

Es la parte que se utilizará para la imputación presupuestaria o contable que se desee realizar, la descripción o nombre del objeto del gasto y los montos de las afectaciones.

Este formularios podrá elaborarse con imputación presupuestaria o contable indistintamente.

IMPUTACION

La imputación presupuestaria tendrá una llave que unirá la codificación desde el programa hasta el objeto del gasto. Para ello es importante que se llenen todos los espacios de una línea con números significativos o con ceros, pero no deben dejarse espacios en blanco.

Programa:	campo de 2 dígitos del	01 al 99
Subprograma :	campo de 2 dígitos del	01 al 99
Proyecto:	campo de 2 dígitos del	01 al 99
Actividad:	campo de 2 dígitos del	01 al 99
Ob:	campo de 2 dígitos del	01 al 99
Ug:	campo de 2 dígitos del	01 al 99
Inciso:	campo de 1 dígito del	1 al 9
Partida Ppal.:	campo de 1 dígito del	1 al 9
Part. Parcial:	campo de 1 dígito del	1 al 9
Sub-Parcial:	campo de 4 dígitos del	0001 al 9999
Tipo de Moneda	campo de 1 dígito del	1 al 9

AXT

En este campo se anotara la imputación auxiliar de contabilidad general relacionada a la apertura de fondos rotatorios internos por los cuales se hubieran emitido autorizaciones de pago u otras operaciones sin imputación presupuestaria como ser devoluciones de garantías.

En estos casos el importe de la autorización de pago se anotará solamente en las columnas del devengado y pagado y no en la columna de compromiso por no corresponder a transacciones de registro presupuestario. El respaldo documentario de estas operaciones será los formularios C-43 de apertura, ampliación, anulación y rendición final, de acuerdo al reglamento de fondos rotatorios vigente o el formulario C-42 orden de pago sin imputación presupuestaria.

COMPROMISO

Se debe indicar el importe de la ejecución presupuestaria en la etapa del compromiso por las imputaciones presupuestarias informadas.

DEVENGADO

Se debe indicar el importe de la ejecución presupuestaria en la etapa del devengado por las imputaciones presupuestarias informadas.

PAGADO

Se debe indicar el importe de la ejecución presupuestaria en la etapa del pagado para las imputaciones presupuestarias informadas y el importe que corresponda a la imputación del auxiliar contable axt por la apertura, ampliación, anulación y rendición final de fondos rotatorios y otras operaciones no presupuestarias.

TOTAL

Se debe indicar el importe total de las columnas correspondientes al compromiso, devengado y pagado.

RECUADROS:

1) DEDUCCIONES

En este espacio se anotará la sumatoria del importe de las deducciones aplicadas a todos los formularios de pago que formaron la columna del pagado precedente.

2) IMPORTE PAGADO

Se indicará la sumatoria del líquido a pagar de los formularios de pago que formaron la columna del pagado precedente y deberá corresponder a la sumatoria de las autorizaciones de pago emitidas y transmitidas por el SAF a la Cuenta Unica del Tesoro.

3) DEDUCCIONES PAGADAS

Los Organismos Descentralizados deberán registrar en sus sistemas propios las deducciones que se retienen en los formularios de pago mediante la codificación vigente en el SIDIF Central con la fecha de vencimiento para su pago y el beneficiario que le corresponda. En función de esta tabla deberán emitir las autorizaciones de pago, cuya sumatoria se anotará en este espacio.

4) TOTAL PAGADO

En este espacio se anotará la suma del importe (2) y deducciones pagadas (3), servirá para efectuar una validación con la sumatoria de autorizaciones de pago emitidas y transferidas por el SAF a la Cuenta Unica del Tesoro, en caso de ser diferentes se comunicará con un código de error a los SAF para su posterior corrección o modificación.

PARTE INFERIOR DEL DOCUMENTO

Se destina al registro de las firmas de los responsables del envío de la información.

RESPONSABLE DEL REGISTRO RESPONSABLE DEL SAF

En este recuadro se registrarán las firmas del jefe de la unidad de registro contable y del Director de Administración o funcionario de nivel equivalente de la Jurisdicción o Entidad emisora del documento, certificando que la operación fue contabilizada en el registro de ejecución presupuestaria de dicho Organismo y responsables de su respaldo documentario, cuyos originales formarán parte del archivo oficial de cada Jurisdicción o Entidad y SAF correspondiente.

CIRCULAR Nº 6/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 6 MAY 1996

REFERENCIA: APLICACION DE LA RESOLUCION 201/96 SECRETARI DE HACIENDA EN LO PERTINENTE AL NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCION DEL FORMULARIO C-43 Y LA DISPOSICION Nº 18/96 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

A fin de implementar lo establecido en la Resolución Nº 201/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA y la Disposición Nº 18/96 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, se remite la siguiente información que deberán tener en cuenta los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS de la ADMINISTRACION CENTRAL, al confeccionar el Formulario C-43 de Fondo Rotatorio:

- 1.- Diseño del archivo que deberán enviar los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, juntamente con el Formulario C-43 a fin de informar el detalle de los beneficiario de los pagos que se efectúen por Fondo Rotatorio y Cajas Chicas.

Archivo a enviar por el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Nombre del Archivo: **SDGBEnnn.CON**

Extensión: 121 caracteres.

CAMPO	TIPO	ANCHO	DEC	DETALLE
R1	Numeric	4		Ejercicio
R2	Numeric	3		Nro. de SAF emisor
R3	Numeric	8		Nro. interno del Formulario de Relación de Gastos
R4	Numeric	16	2	Importe
R5	Numeric	6		Nro. benef. según CGN (tabla)
R6	Numeric	11		CUIT o CUIL del benef. (no debe incluir los guiones)
R7	Carácter	65		Relleno
R8	Numeric	8		Nº. de lote o secuencia de envío

Si existen errores en los datos enviados por el S.A.F., el S.I.D.I.F. enviará el siguiente archivo al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, en el cual indicará el motivo de error.

NOMBRE DEL ARCHIVO: **SDGVBNNN.CON**

Origen: S.A.F. - S.I.D.I.F.

Extensión: 121 caracteres.

CAMPO	TIPO	ANCHO	DEC	DETALLE
R1	Numeric	4		Ejercicio
R2	Numeric	3		Nro. de SAF emisor
R3	Numeric	8		Nro. interno del Formulario de Relación de Gastos
R4	Numeric	16	2	Importe
R5	Numeric	6		Nro. benef. según CGN (tabla)
R6	Numeric	11		CUIT o CUIL del benef. (no debe incluir los guiones)
R7	Carácter	38		Relleno
R8	Carácter	3		Motivo de error
R7	Carácter	24		Relleno
R8	Numeric	8		Nº. de lote o secuencia de envió

2.- Consideraciones Generales para el diseño de archivo:

- Los importes deben ser enviados en 16 posiciones: (sin separación de miles, con punto decimal y dos decimales):

13 para el importe

1 para el punto

2 para los decimales.

- Ningún campo debe ser nulo aún cuando no tenga valores significativos. Los campos numéricos tienen que consignarse en cero y los alfanuméricos en blanco.

3.- El archivo de Beneficiarios de Pago, por Fondo Rotatorio deberá, viajar junto con el archivo de cabecera e Ítems del Formulario C-43, para las siguientes operaciones:

- Reposición de Fondo Rotatorio: El importe deberá ser positivo mayor a cero
 - Rendición Final de Fondo Rotatorio: El importe deberá ser positivo mayor a cero
 - Anulaciones de Reposición de Fondo Rotatorio: El importe deberá ser negativo menor a cero.
- 4.- Si el archivo SDGBEXXX.CON no viene con el Formulario C-43 o bien está erróneo, se rechazará dicho formulario, remitiéndose al S.A.F. junto con la respuesta del Formulario C-43 el archivo SDVBXXX.CON, con los errores detectados en los beneficiarios de pagos.
- 5.- Es **importante**, que el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, tenga presente que para enviar un Formulario C-43, de cualquiera de los tipos mencionados en el punto 3, deberá previamente haber dado de alta a los beneficiarios pertinentes.
- 6.- El alta de beneficiarios se realizará a través del procedimiento establecido por la Disposición Conjunta N° 20/95 C.G.N. y 10/95 T.G.N. y sus modificatorias. No obstante ello, con la factura o ticket, el S.A.F. podrá de oficio confeccionar el Anexo II de la disposición mencionada, a fin de proceder a dar de alta al beneficiario.
- 7.- Dado que los beneficiarios de pagos por Fondo Rotatorio no tienen cuenta bancaria, los mismos quedan inhabilitados para realizar pagos a través de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO.
- 8.- Por aquellos gastos por Fondo Rotatorio, que se hallen encuadrados dentro de los que se enuncian a continuación, no se deberá proceder a dar de alta al beneficiario final, sino que deberán utilizar los códigos de Beneficiario y CUIT, que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN oportunamente les informará:
- Viáticos, Partida 3.7.2.
 - Alimentos para personas, Partida 2.1.1.
 - Ayuda social a personas, Partida 5.1.4.
 - Pagos a Beneficiarios del Exterior , Incisos. 2, 3, 4
 - Gastos de Protocolo, Partida 3.9.4.
 - Gastos para todo Inciso 1
 - Gastos Reservados, Partida 3.9.2.
- 9.- La presente Circular rige **desde el día 15 de mayo** (inclusive) del presente año.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 6/96 C.G.N.

RESOLUCION Nº 351/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 13 MAY 1996

VISTO, la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los Decretos Nº 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992 y Nº 1361 del 5 de agosto de 1994 por los cuales se dictaron los Reglamentos Parciales Nº 1 y Nº 3 de la Ley y la Resolución Nº 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 19 de diciembre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la Ley Nº 24.156 establece que la Administración Financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

Que el artículo 1º de la Resolución, citada en el VISTO, aprueba el Formulario C-10 "Informe de Recursos" con su correspondiente instructivo.

Que resulta necesario incorporar al Formulario C-10 "Informe de Recursos", dentro de las funciones de Modificaciones al Registro, una nueva que permita la rectificación, por causas tales como error en la identificación del Servicio Administrativo Financiero emitente, el Origen de los Recursos o la Cuenta Recaudadora por depósitos efectuados en forma indebida.

Que por ello, resulta necesario modificar el Formulario C-10 "Informe de Recursos" y su correspondiente instructivo.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en virtud del Inciso f) del Artículo 91 de la Ley Nº 24.156, es el Organo competente para administrar el Sistema de Información Financiera y por ende entender sobre el tema en cuestión.

Que la presente normativa se dicta en función de las disposiciones del artículo 6º del Decreto Nº 2666/92.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase la modificación del Formulario C-10 "Informe de Recursos" y su correspondiente Instructivo, cuyo modelo se adjunta como Anexo y que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al dictado de las normas complementarias que hubiere lugar.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 351/96 S.H.

DISPOSICION Nº 38/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 21 MAY 1996

VISTO, la Resolución Nº 562 de fecha 19 de diciembre de 1994 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º de la Resolución 562/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprueba el Formulario C-10 "Informe de Recursos" con su correspondiente instructivo.

Que en virtud de los cambios introducidos resulta necesario aprobar un procedimiento de registro de los recursos con afectación específica y propios, y de otros que los Servicios Administrativo Financieros deban depositar en la Cuenta Unica del Tesoro.

Que la presente normativa se dicta en función del artículo 2º de la Resolución Nº 562/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º:- Apruébase el Procedimiento de Registro de Recursos con Afectación Específica y de Recursos Propios que se adjunta como Anexo I y que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º:- Apruébase el Procedimiento de Conciliación Bancaria Automática que se adjunta como Anexo II y que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º:- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 38/96 C.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Y DE RECURSOS PROPIOS

Los Organismos que recauden Fondos con Afectación Específica (FF 13), Fondos Propios (FF 12), u otros a depositar en la CUT, deberán contar inicialmente con:

- Una o varias cuentas bancarias recaudadoras (como mínimo una cuenta por fuente de financiamiento en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo). Dichas cuentas surgirán de un estudio de las que se encuentren en uso y del movimiento previsto. Su apertura y reemplazo se gestionará de acuerdo a las normas emitidas por la Tesorería General de la Nación.
- Cada cuenta recaudadora deberá relacionarse con la determinación del Rubro de Recursos que corresponda a las recaudaciones (tipo, clase, concepto y subconcepto) de acuerdo a la clasificación emitida por la Oficina Nacional de Presupuesto, sea específica o global.

Las cuentas bancarias recaudadoras se acreditarán por los depósitos en las mismas y se debitarán solamente por los posibles rechazos de cheques de recaudación. Al fin de cada día, los saldos se transferirán a la CUT, cuenta 3855/19 de la TGN.

Por las operaciones descriptas, el Banco de la Nación Argentina emitirá en forma diaria, dos ediciones de los extractos correspondientes a cada una de las cuentas recaudadoras, en archivo magnético o disquete y una en papel.

De las ediciones en disquete, una será destinada a la Tesorería General de la Nación y la otra más la versión en papel, acompañada por la documentación de respaldo o constancia de las operaciones bancarias de cada extracto, deberá ser retirada por el SAF titular de las cuentas bancarias.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA

1. El sistema de conciliación bancaria automática en el SIDIF Central será operado diariamente por personal de la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias dependiente de la Tesorería General de la Nación y la Contaduría General de la Nación se encargará de verificar el resultado, las inconsistencias que se produzcan y el seguimiento de la regularización.

Dicha Dirección es responsable, de retirar el disquete del BNA, cargar la información en el menú de Conciliación Bancaria del SIDIF Central y procesar la Conciliación Bancaria Automática.

2. El proceso de Conciliación Bancaria Automática, leerá en el extracto bancario de la cuenta No. 3855/19, cada uno de los movimientos informados, identificando en la columna de créditos los códigos de movimiento TRAC y TROD, que corresponderán a transferencias recibidas en la cuenta.

Los códigos de movimiento **TRAC** provienen de las cuentas recaudadoras Tipo D que corresponden a Servicios Administrativo Financieros de Administración Central.

Los códigos de movimiento **TROD** provienen de las cuentas recaudadoras Tipo F que corresponden a Servicios Administrativo Financieros de Organismos Descentralizados.

El proceso automático, una vez que identifica los códigos de movimiento TRAC y TROD, los números de comprobante e importes registrados como transferencias recibidas en la cuenta 3855/19, buscará las cuentas recaudadoras Tipo D o F que los originan. En dichas cuentas deberán existir los códigos de movimiento TRAC y TROD registrados en la columna de débitos del extracto como transferencias emitidas con iguales números de comprobante e importes.

Si ambos datos coinciden se generará en forma automática, el formulario C-10 "Informe de Recursos", con el tipo de registro RECAUDACION, el Servicio Emitente será el Titular de la cuenta recaudadora, se anotará en los espacios correspondientes del formulario, el número de la cuenta recaudadora, el número de comprobante del movimiento en el extracto y la imputación que le corresponda en la relación de cuentas corrientes - rubro presupuestario de recursos del SIDIF Central en función de:

a) Si la cuenta recaudadora recibe depósitos por un rubro de recurso específico, el Formulario C-10 se generará con dicho rubro.

b) Si la cuenta recaudadora recibe depósitos por varios rubros de recursos, el Formulario C-10 contendrá un rubro de recurso global. El SAF deberá proceder a su desagregación mediante la corrección.

La imputación global del recursos no estará asociada al clasificador económico, por dicho motivo la desagregación de la imputación deberá efectuarse durante las 48 horas de emitido el formulario.

El importe del formulario C-10 será igual al monto informado en ambos extractos.

La fecha de emisión será igual a la fecha del extracto.

La fecha de registro será igual al día del proceso de la conciliación bancaria y su generación automática.

El SIDIF Central asignará al Formulario C-10 generado:

- Número correlativo de registro, fecha y hora.
- Dejará el formulario en estado **CONFIRMADO**.
- Registrará el movimiento en el libro banco.
- Marcará los movimientos como conciliados en las cuentas recaudadoras y en la cuenta 3855/19.
- Actualizará el registro presupuestario.

- Elaborará los asientos de partida doble en la contabilidad general.

Si el SAF emitente del formulario C-10 es de Administración Central el asiento de partida doble afectará las cuentas contables que correspondan en la matriz de relación con los rubros presupuestarios.

Si el SAF emitente del formulario C-10 es un Organismo Descentralizado el asiento de partida doble es fijo, quiere decir que no se generará en función de la matriz de relación de las cuentas contables con los rubros presupuestarios, sino que el asiento de dichos formularios siempre será el que se expone a continuación:

-----X-----

1.1.1.2.1 Tesorería General de la Nación

a 2.1.8.8 Fondos de Terceros en la CUT

-----X-----

Los Formularios C-10 generados en forma automática se enviarán a los SAF vía TRANSAP.

Esta operación deberá ser verificada por los responsables de la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la Tesorería General de la Nación.

3. Simultáneamente con la generación del formulario precedente se registrarán los recursos percibidos en la cuenta escritural de la CUT, correspondiente al SAF y a la fuente de financiamiento con que se opere.

El importe resultante proporcionará el saldo disponible de las cuentas escriturales abiertas por SAF sea de Administración Central o de Organismos Descentralizados y fuente de financiamiento.

Ambos registros, junto con la información de deuda exigible de Administración Central registrada en el SIDIF Central y los cronogramas de pagos que envíen los SAF de Organismos Descentralizados, la Tesorería General de la Nación programará las cuotas de pago y las transmitirá a los SAF vía TRANSAP.

4. El personal de la Tesorería del Servicio Administrativo Financiero, a la recepción de los formularios C-10 "Informe de Recursos" remitidos por el SIDIF Central, deberá registrar en su sistema propio en estado **CONFIRMADO** y comunicar al SIDIF Central la recepción de la información.

A continuación procederá a:

- Verificar la información en los extractos bancarios y documentos pertinentes. En caso que exista coincidencia con la documentación interna y el formulario contenga imputación desagregada por rubro, el procedimiento concluirá en esta etapa.
- Por el contrario si los datos no son coincidentes deberán desconfirmar con error el formulario C-10 y comunicar dicho cambio al SIDIF Central a través del TRANSAP para que se efectúen los contrarregistros correspondientes.

La desconfirmación con error en el SIDIF Central generará contrarregistros en la imputación presupuestaria y contrasientos de partida doble en la contabilidad general, pero no modificará el libro banco y tampoco

desconciliará la operación financiera, debido a que el movimiento de fondos reflejado en la cuenta 3855/19, se relaciona con las cuentas recaudadoras y no sufre cambios por la modificación en los registros.

La desconfirmación con error de los formularios C-10 no afectará las cuentas escriturales en la CUT.

Los formularios C-10 generados en forma automática a partir de un crédito en la cuenta 3855/19 relacionado con un débito en una cuenta recaudadora de Tipo D o F son los únicos documentos que permanecerán conciliados si se desconfirman con error.

La desconfirmación con error se efectuará cuando formularios C-10 "Informe de Recursos" generados y transmitidos por el SIDIF, incluyan depósitos por devoluciones de fondos, u otros montos que no constituyen recursos.

En dichos casos, deberán elaborar un nuevo formulario C-10 "Informe de Recursos" con el tipo de registro de **REGULARIZACION** por el importe real recaudado. Luego, si el SAF es de Administración Central (FF 13) emitirán un formulario C-55 Regularización y Modificaciones de Registro con el tipo de registro de "desafectación global o de pago", por el monto de la devolución, citando el número de boleta de depósito y/o el formulario C-43 Fondo Rotatorio y Reposiciones con el tipo de registro de "anulación o rendición final", citando la boleta de depósito y el monto de la devolución.

Si el SAF es de un Organismo Descentralizado (FF 12), el formulario a emitir será un C-75 "Ejecución presupuestaria de gastos de la Administración Nacional" de "desafectación" en el que figure el monto de la devolución en la columna de "pagado" con signo negativo.

La fecha de emisión de los formularios C-10 de regularización, deberá ser igual a la fecha del registro original e igual a la del extracto bancario donde se informa el movimiento de fondos.

La fecha de emisión de los formularios C-43 de anulación y rendición final, C-55 de desafectación global y de pago y el C-75 de desafectación, deberá ser la que corresponda al registro interno de cada SAF y a la fecha del depósito efectuado.

La fecha de registro en el SIDIF Central de los formularios mencionados será la que otorgue el sistema en el momento de su recepción.

- Si los formularios C-10 "Informe de Recursos" recibidos, contienen registro presupuestario global deberán proceder a su desagregación en los rubros de recursos que correspondan, elaborando y enviando vía TRANSAP, un formulario C-10 "Informe de Recursos" con el tipo de registro **CORRECCION**.

Los formularios C-10 de corrección se elaborarán con **fecha de emisión igual a la del registro original** y a la fecha del extracto bancario donde se informa el movimiento de fondos.

La fecha de registro en el SIDIF Central de los formularios C-10 de corrección será la que otorgue el sistema en el momento de su recepción.

Los formularios C-10 de corrección tienen como objetivo modificar la imputación debido a errores, o desagregar un rubro global por los específicos que correspondan, el importe total de estos documentos será siempre igual a cero.

5. El SIDIF CENTRAL recibirá:

- El **aviso de recepción** de los formularios C-10 "Informe de recursos" por los SAF.
- Los **formularios C-10 de corrección**, validará que estén correctamente elaborados y procederá al cambio de imputación del formulario C-10 original que indiquen.

El cambio de imputación significa, efectuar contra registros presupuestarios y contra asientos de partida doble en la contabilidad general, en función de las imputaciones informadas.

Con relación a los formularios C-10 de corrección, cuyo SAF emite es de un Organismo Descentralizado, el sistema modificará la imputación presupuestaria pero no el asiento de partida doble en la contabilidad general porque siempre será igual al del formulario original.

Los formularios C-10 de corrección no se registran en las cuentas escriturales y tampoco en el libro banco, por lo tanto no modifican la conciliación bancaria, debido a que solamente instruyen modificaciones o desagregaciones de la imputación original para el registro correcto de la ejecución presupuestaria y contable.

- La desconfirmación con error de los formularios C-10 que incluyan fondos que corresponden a devolución de gastos.

Cuando el SAF emite de los formularios C-10 pertenece a la Administración Central, el SIDIF Central deberá efectuar contra registros presupuestarios y contra asientos de partida doble en la contabilidad general para anular los registros originales.

Cuando el SAF emite de los formularios C-10 desconfirmados con error, pertenece a un Organismo Descentralizado, el SIDIF Central anulará el registro presupuestario pero no el asiento de partida doble en la contabilidad general porque el ingreso de fondos en la cuenta 3855/19 no sufre variaciones por errores en el registro.

La desconfirmación con error de estos formularios C-10 no genera contra registro en el libro banco y tampoco modifica la marca de conciliación, debido a que la desconfirmación tiene que regularizar el registro no el movimiento de fondos.

La desconfirmación con error no modifica los saldos de las cuentas escriturales porque estas se relacionan con el movimiento real de fondos,

según el extracto bancario y registrado en el momento del proceso de la conciliación bancaria.

- Los formularios C-10 de regularización con los mismos datos principales de los formularios C-10 generados en forma automática y desconfirmados por los SAF, la imputación que corresponda y el importe correcto.

Cuando el SAF emite de los formularios C-10 de regularización pertenece a la Administración Central, el SIDIF Central efectuará las validaciones que correspondan, actualizará el registro presupuestario y elaborará los asientos de partida doble en la contabilidad general.

Cuando el SAF emite de los formularios C-10 de regularización pertenece a un Organismo Descentralizado, el SIDIF Central efectuará las validaciones que correspondan, actualizará el registro presupuestario pero no elaborará asientos de partida doble en la contabilidad general, debido a que dichos asientos se efectuaron en el momento del ingreso de los fondos en la cuenta 3855/19 y no se modificarán por ninguna circunstancia.

- Los formularios C-43 de anulación y rendición final y los formularios C-55 de desafectación global y de pago, cuando el SAF emite pertenece a la Administración Central y deba informar depósitos de fondos que correspondan a devoluciones de gastos.

El Sistema efectuará las validaciones que correspondan, actualizará el registro presupuestario y elaborará los asientos de partida doble en la contabilidad general.

- Los formularios C-75 de desafectación cuando el SAF emite pertenece a un Organismo Descentralizado y deba informar depósitos de fondos que corresponden a devoluciones de gastos.

El sistema efectuará las validaciones que correspondan y solamente actualizará el registro presupuestario.

Por los formularios C-75, el SIDIF Central no efectuará asientos de partida doble en la contabilidad general, motivo por el cual no se anularán los asientos de los formularios C-10 originales desconfirmados con error.

El SIDIF Central si detecta algún error en estos documentos, devolverá al SAF con el código de error correspondiente.

A continuación se adjunta la descripción de un nuevo tipo de registro, denominado **RECTIFICACION**, que fue definido para los formularios C-10.

Los Servicios Administrativo Financieros podrán elaborar formularios C-10 con el tipo de registro de rectificación y enviar al SIDIF Central para su registro.

Este tipo de registro será utilizado para solucionar errores que efectúen los SAF relacionados a depósitos de fondos en cuentas recaudadoras que no correspondan.

La descripción de su funcionamiento es la siguiente:

RECTIFICACION:

Se marcará la casilla Rectificación cuando, por razones de excepción, se deban modificar registros originales que contengan errores en la identificación del SAF emitente, el origen de los recursos o la cuenta recaudadora por depósitos efectuados en forma indebida.

El formulario C-10 se elaborará con los datos correctos que se pretende modificar, como ser: el SAF emitente, el origen de los recursos, la cuenta recaudadora, la imputación y el importe. En todos los casos se deberá indicar en la casilla **DOCUMENTO ORIGINAL N°**, el correspondiente al formulario C-10 con que se incorporó al SIDIF la información original y en el espacio **COMPROBANTE No.**, el mismo número del comprobante bancario que registró la operación inicial.

El SIDIF permitirá el registro de formularios C-10 que lleven marcada esta casilla solo en forma manual.

La carga de este formulario se efectuará en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias previa presentación de documentación que certifique los errores cometidos.

El sistema verificará la existencia del formulario original en estado confirmado correcto, le otorgará el nuevo número de registro en el SIDIF, fecha y hora de recepción y efectuará los contrasientos en el registro presupuestario y en la contabilidad general, dejando el formulario original en estado **RECTIFICADO**. Además llamará a la rutina CUT con los eventos 212 y 214.

A continuación incorporará el nuevo formulario con las modificaciones indicadas en el SAF emitente, el origen de los recursos, la cuenta recaudadora, el número de comprobante bancario, la imputación que corresponda y el importe. Esta opción, además registrará un débito en el libro banco de la cuenta original y un crédito en el libro banco de la nueva cuenta citada en el documento de rectificación, en ambos registros el número de formulario, comprobante bancario e importe corresponderá al nuevo C-10 y deberá llamar a la rutina CUT con los eventos 213 y 215. Si la información procesada es correcta, quedará el nuevo formulario en estado a confirmar. La confirmación ejecutará el presupuesto y generará el asiento de partida doble.

Estas operaciones se marcarán como conciliadas en el proceso siguiente de conciliación bancaria como si se trataran de transferencias entre cuentas.

RESOLUCION N° 47/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 5 SEP 1996

VISTO, las Resoluciones N° 562 y 564 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 19 y 21 de diciembre de 1994, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 2º de la Resolución N° 562/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA se aprobó el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional.

Que el mencionado manual establece que los únicos Servicios Administrativo Financieros facultados a emitir Formularios C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" son el N° 355 "Servicio de la Deuda Pública" y N° 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro".

Que la implantación del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro obliga a la redefinición de las normas y procedimientos en vigencia.

Que por ello se hace necesario autorizar, a los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, a emitir el citado Formulario C-42.

Que asimismo, las Resoluciones citadas en el VISTO establecieron los formularios, pautas y procedimientos mediante los cuales se debía efectuar el registro de las transacciones financieras de la Administración Nacional, los que, por lo señalado en el considerando 3º, se deben adecuar.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, es el órgano competente para entender en la materia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 6º de la Ley N° 24.156 y su reglamentación.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorízase a los Servicios Administrativo Financieros a emitir Formularios C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", con los siguientes alcances:

- a) Cuando los gastos no estén previstos en el Presupuesto (como ser Servicio de la Deuda Pública -exclusivamente el Servicio Administrativo Financiero N° 355-, Devoluciones de Fondos por Garantías, Fondos de Terceros o Depósitos Erróneos).

- b) No exista saldo disponible en la cuota de compromiso o devengado y se ha solicitado una reprogramación (exclusivamente los Servicios Administrativo Financieros N° 355 “Servicio de la Deuda Pública” y N° 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”).
- c) No exista crédito presupuestario disponible y se ha solicitado una modificación presupuestaria (exclusivamente los Servicios Administrativo Financieros N° 355 “Servicio de la Deuda Pública” y N° 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”).

ARTICULO 2º.- Los formularios emitidos conforme el artículo anterior caducarán, indefectiblemente, el día de cierre de las operaciones de cada ejercicio financiero.

ARTICULO 3º.- Facúltase, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a realizar modificaciones en los Procedimientos e Instructivos de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos para la Administración Nacional, aprobados por las Resoluciones N° 562/94 y 564/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA y normas complementarias, como así también para el dictado de las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas a que hubiere lugar.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 47/96 S.H.

DISPOSICION N° 52/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 10 OCT 1996

VISTO, las Resoluciones N° 562 y N° 47 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 21 de diciembre de 1994 y 5 de Septiembre de 1996, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 2º de la Resolución N° 562/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se aprobó el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional, que contenía el modelo de los formularios, pautas y procedimientos mediante los cuales se debía efectuar el registro de las transacciones financieras de la Administración Nacional.

Que la implantación del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro obliga a la redefinición de las normas y procedimientos en vigencia.

Que mediante la Resolución N° 47/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA, antes citada, se autoriza a los Servicios Administrativo Financieros a emitir Formularios C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", para aquellos casos expresamente previstos en la norma, que constituyen devolución de fondos de terceros o cancelación de obligaciones de la Deuda Pública.

Que la ejecución de un gasto por medio de los procedimientos aprobados constituyeron, desde su reglamentación mediante la citada Resolución N° 562/94 S.H., un mecanismo de excepción, limitado a casos puntuales y cuyo objetivo principal fue salvar situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor, que de no ser así hubieran impedido el normal desarrollo del pago de las obligaciones del Estado Nacional.

Que por ello se hace necesario modificar el citado Formulario C-42, su correspondiente instructivo y procedimiento.

Que la presente se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 3º de la Resolución N° 47/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase la modificación del Formulario C-42, su correspondiente instructivo y procedimiento que se adjunta como Anexo y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Los procedimientos aprobados comenzarán a regir a partir del 23 de Setiembre de 1996.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION Nº 52/96 C.G.N.

ANEXO

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO C-42 "ORDEN DE PAGO SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA"

DESCRIPCION DEL FORMULARIO

1.- Nombre del Formulario

Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria

2.- Denominación del Formulario

Form. C-42 (Formulario de Contabilidad C-42)

3.- Objetivo

A) Exclusivamente para los Servicios Administrativo Financieros de Nº 355 “Servicio de la Deuda Pública” y Nº 356 “Obligaciones a cargo del Tesoro”:

Disponer las salidas de fondos de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION que no puedan ser imputadas presupuestariamente, cuando:

- a) No exista saldo disponible en la cuota de compromiso o devengado y se ha solicitado una reprogramación.
- b) Producido el vencimiento de la Deuda Pública no exista crédito presupuestario disponible de la partidas respectivas y se haya solicitado una modificación presupuestaria.
- c) Pago de operaciones avaladas o garantizadas por el Tesoro Nacional (Exclusivamente Servicio de la Deuda). De inmediato de producidas estas operaciones, deberá requerirse las adecuaciones presupuestarias pertinentes.

B) Para todos los Servicios Administrativo Financieros.

Disponer las salidas de fondos a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION por devoluciones de los siguientes conceptos: Fondos por Garantías (AXT 7.1.1.), Fondos de Terceros (AXT 7.1.2.) o Depósitos Erróneos (AXT 7.2.5.).

4.- Responsabilidad

La responsabilidad de su elaboración y correcta utilización recae directamente en el Secretario, Subsecretario del área administrativa o funcionario de nivel equivalente, el Responsable del Servicio Administrativo Financiero y el Responsable de la unidad de registro contable de cada uno de los Organismos de la Administración Nacional. La firma de aquéllos al pie del Documento certificará que se ha verificado que el formulario ha sido completado, que se tuvo a la vista toda la documentación de soporte y que el tipo de registro y la imputación extrapresupuestaria son las que corresponden a cada caso en particular.

5.- Distribución

Original

Para uso de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, en el registro del SIDIF y archivo en la citada Contaduría, al final del proceso, según corresponda.

Primera Copia y Segunda Copia

Para uso y archivo de la unidad de registro contable del Servicio Administrativo Financiero correspondiente, formará parte del legajo del archivo oficial, adjuntándose la documentación de respaldo original.

6.- Instrucciones para el llenado del Formulario C-42

Parte Superior del Formulario

Esta parte se destina a la identificación del número del documento colocado por el SAF, de la Jurisdicción, del Servicio Administrativo Financiero donde se confecciona, del ejercicio presupuestario, del lugar de su emisión y de la fecha.

Su llenado es el siguiente:

EJERCICIO

Ejercicio presupuestario vigente

LUGAR

Ciudad donde se elabora el Documento

FECHA

La fecha correspondiente al día de emisión del Formulario

Utilizará la modalidad..... día/mes/año

Ejemplo:..... 02/01/95

JURISDICCION:

CODIGO

SAF:.....

CODIGO

DOC. N°:

CODIGO

El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional establece un código a cada Jurisdicción; igualmente, la Oficina Nacional de Presupuesto asigna un código a cada Servicio Administrativo Financiero. Estos códigos les servirán como identificación en todos los actos que realicen.

En el campo de 7 dígitos se anotará el número correlativo que el Servicio Administrativo Financiero asignará al documento en forma interna.

En la línea punteada, se escribirá el nombre completo de la Jurisdicción y del SAF.

REGISTRO EN EL SIDIF:

NUMERO:

HORA:

FECHA:

En la Contaduría General de la Nación, se colocará el número de 7 dígitos correlativo, la hora y la fecha que el Sistema asigne a cada documento en el momento de su ingreso al SIDIF. Una pequeña máquina validadora imprimirá automáticamente la fecha, la hora y el número en el espacio diseñado al efecto.

Parte Superior Intermedia

(Nombre del beneficiario)

PAGUESE A:.....

CODIGO:

CUIT:

DOMICILIADO EN:.....

En este lugar se colocará el nombre, Código y CUIT del beneficiario al cual se efectuará el pago, así como su dirección y código postal. Por cada documento sólo puede haber un beneficiario identificado con el número de su código y CUIT respectivo.

SE TRANSFIERE: BANCO...	SUC:	TIPO:	CTA N°:
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Se utilizará para el caso de pago por órdenes bancarias.

LA SUMA DE:.....

.....

Debe indicarse en letras el monto señalado en números en el IMPORTE A PAGAR.

TIPO DE REGISTRO:

ANTICIPOS

Cuando se marca esta casilla se trata de erogaciones por servicio de la deuda, anticipos reintegrables a provincias y otros de naturaleza similar, que estando previstas en el presupuesto, para ese momento no se cuenta con saldo disponible en la cuota de compromiso o devengado y se ha solicitado su reprogramación.

Si el Formulario C-42 se utiliza para anticipos del Servicio de la Deuda, el SIDIF le exigirá el código del préstamo registrado en el SIGADE, antes de registrar la solicitud de pago.

EXTRAPRESUPUESTARIA

Cuando se marca esta casilla se trata de erogaciones de fondos que no se ejecutan a través del presupuesto pero justificadas en la normativa vigente.

OTROS

Cuando se marca esta casilla se trata de erogaciones no contempladas en los conceptos anteriores (Ej: Devolución de Fondos de Terceros, Fondos por Garantías, Créditos Erróneos).

DOCUMENTO RESPALDATORIO: **TIPO:** **N°:**

TIPO:

Debe consignarse el código del tipo de documento que sirvió de respaldo para la ordenación del pago solicitado.

N°

Debe anotarse el número asignado al documento respaldatorio por la autoridad competente que aprueba el gasto.

Cuerpo Central del Formulario

Es la parte que se utilizará para el código del auxiliar TGN que se desee realizar, la descripción o nombre de los auxiliares AXT respectivos, así como los montos de las afectaciones.

AUXILIAR TGN

A X T

Debe anotarse el código del auxiliar TGN, correspondiente a la Tabla de Códigos AXT.

DESCRIPCION

Debe anotarse la denominación del auxiliar TGN

IMPORTE

Se consignarán los montos imputados al auxiliar de TGN

IMPORTE A PAGAR

Será la sumatoria de los montos imputados al auxiliar TGN.

OFICINA RESPONSABLE QUE GENERA LA OPERACION.

.....

CODIGO:

CUIT:

DOMICILIADO EN:.....

En el caso de pagos por los conceptos señalados en este formulario se debe indicar la oficina responsable que generó la operación.

CUENTA CORRIENTE

BANCO

CODIGO

Nº

CODIGO

Se escribirá el número de la Cuenta Corriente recaudadora del Organismo responsable de la emisión del Formulario C-42, la cual contiene los fondos que fueron ingresados indebidamente a la misma y por la cual se está gestionando su devolución, para cubrir obligaciones pendientes de pago.

CONCEPTO DEL PAGO

En este espacio deberá resumirse la glosa de la transacción, de manera que su lectura de una idea clara del concepto del pago.

Parte Inferior del Documento

Se destina al registro de las firmas de los ordenadores del pago y del responsable de su tramitación en la CGN.

RESPONSABLE REGISTRO

RESPONSABLE SAF

SECRETARIO

AREA ADMINISTRATIVA

En este recuadro se registrarán las firmas del jefe de la unidad de registro contable, del Director de Administración y del Secretario, Subsecretario de área administrativa o funcionario de nivel equivalente del Organismo emisor del documento, que son los ordenadores del pago y responsables de su respaldo documental, cuyos originales formarán parte del archivo oficial de cada Organismo y SAF correspondiente.

ESPACIO RESERVADO

C.G.N

REGISTRO CONTABLE

En esta casilla registrará su firma el Jefe del Departamento de Ejecución de la Dirección de Procesamiento Contable de la CGN, una vez que el Formulario C-42, en los casos que deba presentarse el papel, ha sido procesado en el SIDIF y se encuentra aprobado; será responsable del registro correcto, tal y como indique el documento original.

PROCEDIMIENTO DEL FORMULARIO C-42 "ORDEN DE PAGO SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

INICIO DEL TRAMITE

A) Para todos los Servicios Administrativo Financieros

1. El trámite de la Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria (Formulario C-42), se inicia en el Servicio Administrativo Financiero (SAF) y será solicitado por la Unidad de Registro Contable del mismo, para el pago de obligaciones cuando deba procederse a la devolución de algunos de los siguientes conceptos:

Fondos de Garantía o Reparación

Fondos de Terceros

Depósitos Erróneos.

2. El formulario llevará las firmas del responsable de la unidad de registro contable, del Jefe del SAF y del Secretario, Subsecretario o funcionario de nivel equivalente de quien dependa.

El SAF en su Sistema CONPRE, SIDIF LOCAL o propio, elaborará y registrará el formulario C-42 para su envío a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (C.G.N.) en las condiciones detalladas precedentemente.

3. El SIDIF recibirá la información contenida en el Formulario C-42 vía TRANSAP, ingresando los siguientes datos:

a) **CODIGO de JURISDICCION y de SAF.**

b) **DOC. N°**

SI LOS DATOS ESTAN CORRECTOS, EL SISTEMA ASIGNARA AL FORMULARIO C-42 **NUMERO CORRELATIVO, HORA Y FECHA DE REGISTRO.**

Si en esta etapa se detectara algún error, la información será devuelta al SAF indicando el código de error sin asignar número al formulario.

De no haber errores continúa la carga de la información, con los siguientes datos:

a) **CODIGO, CUIT, BANCO, SUCURSAL, TIPO DE CUENTA, N° CUENTA CORRIENTE Y DOMICILIO DEL BENEFICIARIO**

b) **TIPO DE REGISTRO** (Anticipos, Operaciones Extrapresupuestarias u Otros, según corresponda)

c) **PAGADOR**

d) **IMPORTE A PAGAR**

e) **AUXILIAR TGN (AXT)**

f) **IMPORTES PARCIALES**

g) **CONCEPTO DEL PAGO**

Dependiendo de la clase de transacciones que se trate, el Sistema verificará la existencia del código en el codificador de Auxiliares de Tesorería (AXT) y los eventuales errores que

se puedan presentar, e indicará cuáles y cuándo se producen los mismos para su posterior devolución al SAF.

Asimismo el sistema verificará que en aquellos casos que el Servicio emitente resulte distinto al N° 355 Servicio de la Deuda Pública o 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro, la AXT imputada corresponda a los conceptos autorizados, conforme el apartado B) del ítem OBJETIVOS del instructivo del C-42.

4. El original y una copia del Formulario C-42, debidamente firmados, serán recibidos en la Mesa de Entradas de la Dirección de Procesamiento Contable de la CGN para el proceso de registro, aprobación y envío posterior a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION (TGN) para el Pago, en los casos que corresponda.

Se efectuará una revisión visual del documento, controlando que las firmas correspondan a las enviadas por el SAF. El sistema verificará las mismas, utilizando un programa donde constan las firmas scaneadas de cada responsable del Servicio, autorizado a firmar.

5. En la **Unidad de Aprobación** se recibirán, de corresponder, los formularios C-42 en original y copia debidamente firmados y se compararán con la información que aparece en pantalla.

Los funcionarios de la Unidad de Aprobación comprobarán en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) que los documentos reflejen correctamente los datos que contiene el papel.

En el caso que dichos funcionarios de la Unidad detectaran algún error, identificarán el mismo y devolverán el documento al paso anterior.

Si no tienen errores, son aprobados uno por uno en el Sistema, luego de lo cual se encuentran listos para su confirmación y firma.

EN ESTA ETAPA EL SISTEMA GENERARA EN FORMA AUTOMATICA EL ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE EN LA CONTABILIDAD GENERAL

El Sistema no aceptará la confirmación si no existe relación del código AXT con las cuentas de la Contabilidad General. Este hecho deberá ser corregido por el usuario, previamente a la confirmación.

6. El **Jefe del Departamento**, después de verificar que la información en la pantalla sea igual a la del formulario recibido, tiene la responsabilidad de firmar dicho formulario como constancia de su corrección y registro hasta el **devengado contable**.

En el caso que el Jefe del Departamento detectara algún error, identificará el mismo y devolverá el documento al paso anterior.

Los formularios C-42 aprobados se remitirán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

B) Exclusivamente para los Servicios Administrativo Financieros de N° 355 “Servicio de la Deuda Pública” y N° 356 “Obligaciones a cargo del Tesoro”

El trámite de la Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria (Formulario C-42), se inicia en el Servicio Administrativo Financiero (SAF) N° 355 o 356 , según corresponda por la naturaleza del gasto y será solicitado por la Unidad de Registro Contable del mismo, para el pago de obligaciones cuando:

- a) No exista saldo disponible en la cuota de compromiso o devengado y se ha solicitado una reprogramación.
- b) Producido el vencimiento de la Deuda Pública no exista crédito presupuestario disponible de la partidas respectivas y se haya solicitado una modificación presupuestaria.
- c) Pago de operaciones avaladas o garantizadas por el Tesoro Nacional (Exclusivamente Servicio de la Deuda). De inmediato de producidas estas operaciones, deberá requerirse las adecuaciones presupuestarias pertinentes.

CIRCULAR N° 24/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 26 AGO 1997

REFERENCIA: DESCONFIRMACION DE FORMULARIOS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo N° 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

Al respecto se informa que toda solicitud de desconfirmación de formularios ingresados al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) deberá venir firmada por el Director General de Administración Financiero requiriente.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 24/97 C.G.N.

CIRCULAR N° 25 /97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 26 AGO 1997

REFERENCIA: CUMPLIMIENTO RESOLUCION N° 562/94 S.H., DE LA CIRCULAR N° 13/95 C.G.N. Y RESOLUCION N° 201/96 S.H. - REGISTRO DIARIO DE FORMULARIOS C-75.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, con relación al tema de la referencia.

Habiendo esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION realizado un relevamiento en el SIDIF, ha determinado que la mayoría de los Servicios Administrativos no dan cumplimiento a las normas citadas.

Consecuentemente, se informa que de verificarse el incumplimiento de la transmisión diaria de Formularios C-75, dicha irregularidad será puesta en conocimiento de las Auditorías Internas de cada Servicio Administrativo, a los fines que el órgano de control estime pertinente.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 25/97 CGN

CIRCULAR Nº 05/00 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BUENOS AIRES, 25 FEB 2000.

REFERENCIA: FORMULARIO C-55 (REGULARIZACIÓN Y DESAFECTACIÓN) DISEÑO DE ARCHIVO

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la Referencia.

A tal fin, se comunica que los Servicios Administrativo Financieros (SAF), cuando informen una operación de Desafectación Global, Desafectación de Pago o Regularización, deberán tener en cuenta las siguientes instrucciones al generar el pertinente Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones al Registro", para su transmisión al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) :

Formulario C-55, tipo de registro "Regularización"

1. Pagos por Nota Registro de Formulario C-55 de Regularización con Documento Original:

Cuando deba registrarse una regularización de un pago por nota , porque el monto de ésta fue superior al devengado de un Formulario C-41 "Orden de Pago" o C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará al SAF la emisión de un Formulario C-55, en el cual se indicará *el código de banco y el número de cuenta bancaria* donde se realizó el débito (campos A37, A38 y A39 del archivo), según datos que serán suministrados por aquélla.

En el campo "Documento Original", deberá informarse el número de SIDIF del Formulario C-41 ó C-42 asociado (campos A6 y A7 del archivo).

2. Registro de Formulario C-55 de Regularización sin Documento Original:

Cuando la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicite a los Servicios Administrativos Financieros la emisión de un Formulario C-55 tipo de registro "Regularización" por débitos caídos en las cuentas del Tesoro Nacional, aquéllos indicarán en el formulario, *el código de banco y número de cuenta* donde se realizó el débito (campos A37, A38 y A39 del archivo).

Conforme información que, como en el caso anterior, será suministrada por la citada Tesorería General.

Los datos del documento original no deberán indicarse, ya que por las características de la transacción no existe información de los mismos, en consecuencia en los campos A6 y A7 del archivo se completarán con ceros.

3. Para las operaciones de regularización que no se encuentren comprendidas en los puntos precedentes:

Cuando existan operaciones de este tipo, los Servicios Administrativos Financieros al emitir el correspondiente Formulario C-55 de “Regularización”, no deberán indicar los datos correspondientes a la cuenta bancaria campos A 36, A37 y A38 y documento original campos A6 y A7, ya que por las características de la transacción no existe información de los mismos, en consecuencia en dichos se completarán con ceros en el caso de los numéricos y en blanco los de caracteres.

Asimismo en el campo observaciones deberá indicarse el N° de SIDIF del Formulario C-10 “Informe de Recursos” que originó el recurso para este gasto.

Formulario C-55, tipo de registro “Desafectación de Pago” y “Desafectación Global”

1. “Con depósito de fondos en cuenta bancaria”:

Los Servicios Administrativos Financieros deberán emitir un Formulario C-55 de Desafectación de Pago o Global, según corresponda, indicando el *número de la boleta de depósito*, la *fecha del depósito*, el *código de banco* y el *número de la cuenta bancaria* donde se depositaron los fondos correspondientes a la devolución (campos A35, A36, A37, A38 y A39 del archivo).

Los datos correspondientes al número de boleta de depósito, código de banco y número de cuenta bancaria servirán de control en el SIDIF Central para validar el ingreso de los fondos contra la información del extracto bancario de la misma cuenta.

2. “Sin depósito de fondos en cuenta bancaria”:

Cuando el Servicio Administrativo Financiero, a pedido de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deba emitir un Formulario C-55 de Desafectación que afecte la etapa del pagado de un Formulario C-41 “Orden de Pago” o C-42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria” que hubieran sido abonados por **NOTA**, el SAF **no** deberá informar los datos de *boleta de depósito* ni la *fecha de depósito*, (campos A35 y A36 del archivo) pero **sí** deberá indicar el *código de banco* y *número de cuenta* donde se realizó el débito, (campos A37, A38 y A39 del archivo), datos que serán suministrados por la citada Tesorería General.

Asimismo, en el campo correspondiente a “Documento Original” se informará el tipo y número de SIDIF del formulario original que se está desafectando (campos A6 y A7 del archivo).

3. “Desafectación Global de Formularios C-55 tipo de registro Regularización”

Cuando el Servicio Administrativo Financiero deba registrar un Formulario C-55 de Desafectación Global, cuyo formulario original es un Formulario C-55 del tipo de registro Regularización, deberá indicar el *código de banco y número de cuenta* (campos A37, A38 y A39 del archivo) estos datos serán los mismos que se encuentran indicados en el formulario C-55 de regularización original y en el campo documento original deberá indicarse el número de SIDIF también del formulario C-55 original (campos A6 y A7).

Asimismo, y como consecuencia de los cambios que operarán en el SIDIF central corresponde se adecuen los sistemas locales ya que ésta norma se implementará **a partir del 1° de Abril de 2000.**

A todos los fines se comunica adjunto el nuevo diseño del Archivo de Cabecera.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 5/00 C.G.N.

ANEXO

ARCHIVO CABECERA: SDGCANN.CON

CAMPO	TIPO	ANCHO	DEC.	DESCRIPCIÓN
A1	Numeric	4		Ejercicio
A2	Numeric	3		Nro. de SAF emisor
A3	Numeric	3		No llenar
A4	Numeric	2		Tipo de formulario
A5	Numeric	8		Nro. de formulario asignado por el SAF
A6	Numeric	2		Tipo del formulario original
A7	Numeric	8		Nro. SIDIF del formulario original
A8	Numeric	2		Fuente de financiamiento
A9	Character	10		Fecha de emisión del formul. (dd/mm/aaaa)

A10	Character	3		Operación realizada (tabla)
A11	Character	3		Tipo docum. Respaldatorio (tabla)
A12	Numeric	8		Nro. de docum. Respaldatorio
A13	Numeric	2		Año
A14	Numeric	6		Nro. benef. según CGN (tabla)
A15	Numeric	11		CUIT del benef. (no debe incluir los guiones)
A16	Character	60		Nombre del benef. (no debe incluir los guiones)
A17	Character	180		Observaciones
A18	Numeric	17	2	Total del formulario
A19	Character	1		Pagador - 'S' SAF - 'T' TGN
A20	Character	1		No llenar
A21	Character	3		Clase de gastos (tabla)
A22	Numeric	8		Nro. préstamo SIGADE (tabla)
A23	Character	10		Fecha de recepción de factura (dd/mm/aaaa)
A24	Character	10		Fecha de vencimiento de la factura (dd/mm/aaaa)
A25	Character	10		Fecha de vto. de bonificación (dd/mm/aaaa)
A26	Numeric	6	2	Porcentaje de bonificación (3 ent., '.', 2 dec.)
A27	Numeric	17	2	Total deducciones del formul.
A28	Numeric	17	2	Líquido a pagar del formul.
A29	Numeric	3		Nro. de banco para transf. al benef.(tabla)
A30	Numeric	4		Nro. de sucurs. del banco para transf. al benef.(tabla)
A31	Numeric	1		Tipo de cta p/transf. al benef. - 1 Cta. cte - 2 Caja de ahorro
A32	Character	18		Nro. de la cuenta
A33	Numeric	6		Responsable en oper. extrap Código CGN tabla benef.
A34	Numeric	11		Responsable en oper. extrap CUIT según tabla benef. (no incluir '-')
A35	Numeric	10		Nro. de boleta de depósito
A36	Character	10		Fecha débito (devoluciones) (dd/mm/aaa)
A37	Numeric	3		Código del banco de la cuenta para

				devoluciones o débitos
A38	Numeric	8		Nro. de la cuenta primera parte para devoluciones o débitos
A39	Numeric	4		Nro. de la cuenta segunda parte para devoluciones o débitos
A40	Numeric	8		Nro. de secuencia envío (últimos 3 dígitos NNN del nombre del archivo)
A41	Numeric	4		Ejercicio del formulario de Creación del fondo Rotatorio
A42	Character	26		No llenar

CIRCULAR N° 16/00 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 22 NOV 2000.

REFERENCIA: MODIFICACION DISEÑOS DE ARCHIVOS DEL FORMULARIO C-43 PARA ORGANISMOS DE ADMINISTRACION CENTRAL

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

Atento los nuevos procedimientos que se implementarán durante el ejercicio 2001, se hace necesario introducir cambios en los procedimientos de procesamiento de información del formulario C-43 "Fondo Rotatorio y Reposiciones".

A tal fin se informa que los Servicios Administrativos Financieros deberán adaptar sus Sistemas Propios conforme los diseños de los archivos que se adjuntan a la presente circular, los cuales entraran en vigencia a partir de la fecha que esta Contaduría General indique.

Asimismo para aquellos Organismos que utilicen sistemas provistos por esta SECRETARIA DE HACIENDA, oportunamente se comunicarán las fechas de instalación de la nueva versión de los mismos.

Cualquier consulta sobre este tema deberá realizarse por escrito a la DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 16/00 C.G.N.

FLUJOS DEL FORMULARIO C-43 ENTRE EL SIDIF CENTRAL Y SAF

Archivos a transmitir por el SAF:

Cabecera del Formulario: GSCABXXX.CON

Ítem del Formulario: GSITEXXX.CON

Deducciones Efectuadas: GSDEDXXX.CON

Discriminación de Beneficiarios: GSBENXXX.CON

Archivos a recibir del SIDIF Central:

Resultado de la transmisión: NMRESXXX.CON

Resultados Cabecera con error: NMGCAXXX.CON

Resultados Ítem con error: NMGITXXX.CON

Resultado Deducciones con error: NMGDExxx.CON

Resultados Beneficiarios de pago con error: NMGBExxx.CON

DATOS ADICIONALES:

Tipos de Registro de los formularios C-43

TIPO DE REGISTRO	CÓDIGO
CREACIÓN	RCR
AMPLIACIÓN	RAM
EJECUCIÓN	REN
REPOSICIÓN	REP
DEDUCCIONES PAGADAS	RET
ANULACIÓN DE DEVENGADO	ANP
ANULACIÓN DE EJECUCIÓN	ARN
ANULACIÓN DE REPOSICIÓN	ARP
DISMINUCIÓN	CAN
CIERRE	CRF

Medios de Pago para C-43

FORMULARIO		C43 (1)	Cuenta Bancaria Si/No
CÓDIGO	Medio de Pago		
RN	Orden Bancaria o Pago por Red	SI	SI
CH	Cheques	SI	SI
NS	Nota	SI	SI

Corresponde a: Creación, Ampliación y Reposición.

Para la Ejecución, Anulación de Ejecución, Anulación de Devengado, Disminución, Cierre y Anulación de Reposición, se debe consignar el mismo medio de pago que el del formulario original.

DISEÑOS DE ARCHIVOS PARA LAS TRANSMISIONES DE FORMULARIOS C-43

GSCABxxx. CON: Cabecera de formularios enviada por el SAF

NMGCAxxx. CON: Cabecera de formularios con error enviada por el SIDIF Central

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Dec.	Observaciones
A1	Ejercicio del formulario	Num	4		
A2	Jurisdicción emisor	Num	2		
A3	Subjurisdicción emisor	Num	2		
A4	Código de SAF emisor	Num	3		
A5	Jurisdicción presupuestaria	Num	2		
A6	Subjurisdicción presupuestaria	Num	2		
A7	Código de SAF presupuestario	Num	3		
A8	Tipo de formulario	Char	3		(9)
A9	Número de formulario SAF	Num	8		

A10	Numero de formulario SIDIF	Num	8		(1)
A11	Tipo del formulario original	Char	3		(9)
A12	Numero SAF del formulario original	Num	8		
A13	Número SIDIF del formulario original	Num	8		
A14	Ejercicio del formulario original	Num	4		
A15	Fuente de financiamiento	Num	2		
A16	Fecha de emisión del formulario	Char	10		Dd/mm/aaaa (2)
A17	Fecha de registro del formulario	Char	10		Dd/mm/aaaa (1)
A18	Tipo de registro	Char	3		Ver tabla
A19	Código beneficiario según CGN	Num	6		
A20	Cuit del beneficiario	Num	11		Sin guiones
A21	Código de banco para transf. al benef.	Num	4		
A22	Código de suc. para transf. al benef.	Num	6		
A23	Número de la cuenta	Char	18		
A24	Tipo de cta. para transf. al benefic.	Num	1		1 – Cta. Cte 2 – Caja de Ahorro
A25	No llenar	Char	11		
A26	Número de préstamo SIGADE	Num	8		(3)
A27	Medio de Pago	Char	2		Ver tabla
A28	Total del formulario	Num	17	2	
A29	Observaciones	Char	180		
A30	Fecha asignada por SIDIF	Char	10		(1)
A31	No llenar	Char	1		
A32	Hora asignada por SIDIF	Num	8		(1)
A33	Ejercicio del formulario vinculado	Num	4		(4)
A34	Tipo de formulario vinculado	Char	3		(4)
A35	Número SAF de formulario vinculado	Num	8		(4)
A36	SAF del formulario vinculado	Num	3		(4)
A37	Pagador	Char	3		
A38	Tipo documento respaldatorio	Char	3		

A39	Número de documento respaldatorio	Num	8		
A40	Año de documento respaldatorio	Num	4		Aaaa
A41	Clase de gastos	Char	3		(9)
A42	Fecha de recepción de factura	Char	10		Dd/mm/aaaa (3)
A43	Fecha de vencimiento de factura	Char	10		Dd/mm/aaaa (3)
A44	Fecha de vto. de bonificación	Char	10		Dd/mm/aaaa (3)
A45	Porcentaje de bonificación	Num	6	2	(3)
A46	Total deducciones del formulario	Num	17	2	(5)
A47	Líquido a pagar del formulario	Num	17	2	(6)
A48	Código de Banco cta. Recaudadora	Num	4		(7)
A49	Código de sucursal cuenta recaudadora	Num	6		(7)
A50	Número cuenta recaudadora - primera parte	Num	8		(7)
A51	Número de cuenta recaudadora – segunda parte	Num	4		(7)
A52	No llenar	Char	18		
A53	Número de boleta de depósito en devol.	Num	10		(8)
A54	Fecha depósito en devoluciones	Char	10		(8)
A55	Código de Banco para devoluciones o mayor pago	Num	4		(8)
A56	Sucursal cuenta devoluciones o mayor pago	Num	6		(8)
A57	Número cuenta devoluciones – primera parte	Num	8		(8)
A58	Número de cuenta devoluciones – segunda parte	Num	4		(8)
A59	NO llenar	Char	18		
A60	Importe devoluciones	Num	17	2	(8)
A61	Ejercicio presupuestario del formulario C75	Num	4		(3)
A62	Saf receptor 1 del form vinc	Num	3		(4)

A63	Saf receptor 2 del form vinc	Num	3		(4)
A64	Marca de excesos	Char	5		(3)
A65	Código de error	Char	3		(1)
A66	Estado	Char	1		(1)
A67	Operación	Char	1		(10)
A68	Cuentas nuevo modelo	Char	1		"V "(1)
A69	No llenar	Char	15		(1)

Aclaraciones Particulares:

Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

La Fecha de Emisión es igual a la Fecha Estadística que se consigna en el formulario papel.

Estos campos no se indican con datos para el formulario C-43. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

Estos campos se indicarán con datos cuando se trate de una "Operación Vinculada", entendiéndose por tal aquella originada en una Anulación de Reposición, Cierre o Disminución, siempre que exista movimiento de fondos o se trate de Servicios que no sean usuarios del Sistema SLU y estén en CUT. Para el llenado de estos campos pueden presentarse dos alternativas excluyentes:

- Que al momento de confeccionar el C-43 ya fueron ingresados los fondos , se recibió del SIDIF Central el correspondiente formulario C-10 de "Recaudación" donde se incluyen los fondos devueltos y se confeccionó el correspondiente formulario C-10 de "Desafectación" por el "menor gasto": en estos campos se deberán consignar los datos de dicho formulario C-10 de Desafectación.
- Que al momento de confeccionar el C-43 ya fueron ingresados los fondos y se recibió del SIDIF Central el correspondiente formulario C-10 de "Recaudación" donde se incluyen los fondos devueltos, pero no se confecciono el correspondiente formulario C-10 de "Desafectación" por el "menor gasto": en estos campos se deberán consignar los datos de dicho formulario C-43 que se esta por enviar al SIDIF Central.

En el campo A62 se deberá indicar el código del SAF que emite el formulario y en el campo A63 se deberá indicar un cero alineado a la derecha.

Dado que los montos de las “Deducciones Devengadas” se informarán en forma separada de las “Deducciones Pagadas”, se utilizará el mismo campo para informar cualquiera de los dos conceptos.

- a) Cuando el tipo de registro del formulario sea “Ejecución” o “Anulación de Ejecución” se informará el monto de “Deducciones Devengadas”; para “Ejecución” en positivo y para “Anulación de Ejecución” en negativo.
- b) Cuando el tipo de registro del formulario sea “Deducción Pagada” se informará el monto pagado de las Deducciones Devengadas.
- c) Cuando el tipo de registro sea distinto de los mencionados precedentemente no se informará valor en este campo, solo un cero alineado a la derecha.

En este campo se consignará el monto que surja de la siguiente ecuación:

- a) Cuando el tipo de registro del formulario sea “Ejecución”, se consignará la sumatoria de los importes informados como ejecutados menos las Deducciones Devengadas (estas últimas con signo negativo).
- b) Cuando el tipo de registro del formulario sea “Anulación de Ejecución”, se indicará la sumatoria de los importes informados como Anulación de la Ejecución menos las Deducciones Devengadas (estas últimas con signo positivo).
- c) Cuando el tipo de registro del formulario sea “Deducción Pagada” se informará el monto pagado de las Deducciones devengadas.
- d) Cuando el tipo de registro sea distinto de los mencionados precedentemente, el líquido a pagar será igual a la sumatoria de los ítems del formulario.

Se deberán indicar los datos de la Cuenta Recaudadora o Corriente de donde se descontarán los fondos que permitirán efectuar el pago de la Caja Chica para los SAF que están incluidos en la CUT y se utilizará en las operaciones de Creación, Ampliación, Reposición y Deducciones Pagadas.

Se deberán indicar los datos de la Cuenta donde se efectuó la devolución de fondos de la Caja Chica para los SAF que están incluidos en la CUT y se consignará en las operaciones de Anulación de Reposición, Disminución y Cierre, cuando exista devolución de fondos.

En los campos A8 “Tipo de formulario” y A41 “Clase de Gastos” siempre deberá indicarse “C43”.

El campo A67 “Operación” deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor “A”.

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor “R”.

GSITExxx. CON: Ítem de formularios enviada por el SAF

NMGITXXX.CON: Ítem de formularios con error enviada por el SIDIF Central.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Dec.	Observaciones
B1	Ejercicio del formulario	Num	4		
B2	Jurisdiccion emisor	Num	2		
B3	Subjurisdiccion emisor	Num	2		
B4	Código de SAF emisor	Num	3		
B5	Jurisdiccion presupuestaria	Num	2		
B6	Subjurisdiccion presupuestaria	Num	2		
B7	Código de SAF presupuestario	Num	3		
B8	Tipo de formulario	Char	3		(4)
B9	Número de formulario SAF	Num	8		
B10	Numero de formulario SIDIF	Num	8		(1)
B11	Programa	Num	2		
B12	Subprograma	Num	2		
B13	Proyecto	Num	2		
B14	Actividad	Num	2		
B15	Obra	Num	2		
B16	Ubicación geográfica	Num	2		
B17	Inciso	Num	1		
B18	Principal	Num	1		
B19	Parcial	Num	1		
B20	Subparcial	Num	5		
B21	Fuente de financiamiento	Num	2		
B22	Moneda	Num	1		
B23	Numero compromiso SAF	Num	8		(3)
B24	Número compromiso SIDIF	Num	8		(3)
B25	Tipo de form. de compromiso	Char	3		(3)
B26	Código de AXT	Num	6		(2)
B27	Importe	Num	17	2	

B28	Importe de la bonificación	Num	17	2	(3)
B29	Operación C75	Num	1		(3)
B30	Operación	Num	1		(5)
B31	Código de error	Char	3		(1)
B32		Char	12		

Aclaraciones Particulares:

Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

En el campo B27 "Código de AXT" se consignará el auxiliar contable según se describe a continuación:

a) Para tipo de Registro Creación y Ampliación, el código 251 para Administración Central o 252 para Organismos Descentralizados.

b) Para tipo de Registro Ejecución (negativo) y Anulación de Ejecución (positivo) el código 253 para cualquier tipo de SAF (además de las imputaciones presupuestarias que se estén ejecutando o desafectando).

c) Para tipo de Registro Reposición (positivo) y Anulación de Reposición (negativo) el código 253 para cualquier tipo de SAF.

d) Para tipo de Registro Disminución y Cierre, sin movimiento de fondos exclusivamente, el código 251 para Administración Central o 252 para Organismo Descentralizados en negativo.

e) Para tipo de Registro Disminución y Cierre con movimiento de fondos, el código 251 para Administración Central o 252 para Organismos Descentralizados en negativo y el código 253 par cualquier tipo de SAF en positivo.

Estos campos no se indican con datos para el formulario C-43. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos de caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

En los campos B8 "Tipo de formulario" siempre deberá indicarse "C43".

El campo B30 "Operación" deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor "A".

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor "R".

GSDEDxxx.CON: Deducciones de formularios enviada por el SAF.

NMGDEXXX.CON: Deducciones de formularios con error enviada por el SIDIF Central.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Dec.	Observaciones
C1	Ejercicio del formulario	Num	4		
C2	Jurisdiccion emisor	Num	2		
C3	Subjurisdiccion emisor	Num	2		
C4	Código de SAF emisor	Num	3		
C5	Jurisdiccion presupuestaria	Num	2		
C6	Subjurisdiccion presupuestaria	Num	2		
C7	Código de SAF presupuestario	Num	3		
C8	Tipo de formulario	Char	3		(3)
C9	Número de formulario SAF	Num	8		
C10	Número de formulario SIDIF	Num	8		(1)
C11	Código deducciones	Num	3		Ver tabla
C12	Importe deducciones devengadas	Num	17	2	
C13	Importe deducciones pagadas	Num	17	2	
C14	Código de banco para transf. al benef de la deduc.	Num	4		(2)
C15	Código de suc. Para transf. al benef.de la deduc	Num	6		(2)
C16	Número de la cuenta Para transf. al benef.de la deduc	Char	18		(2)
C17	Tipo de cta. para transf. al benefic. Para transf. al benef.de la deduc	Num	1		(2)
C18		Char	11		
C19	Fecha vencimiento deducción	Char	10		(2)
C20	Código beneficiario según CGN	Num	6		(2)
C21	Cuit del beneficiario	Num	11		(2)
C22	Código de error	Char	3		(1)

C23	Estado	Char	1		(1)
C24	Operación	Char	1		(4)
C25	Cuentas nuevo modelo	Char	1		"V "
C26		Char	12		

Aclaraciones Particulares:

Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

Estos campos no se indican nunca. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

En los campos A8 "Tipo de formulario" siempre deberá indicarse "C43"

El campo C24 "Operación" deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor "A".

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor "R".

GSBENXXX.CON: Desglose de beneficiarios por formulario enviado por el SAF.

NMGBEXXX.CON: Desglose de beneficiarios con error enviado por el SIDIF Central.

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Dec.	Observaciones
D1	Ejercicio del formulario	Num	4		
D2	Jurisdiccion emisor	Num	2		
D3	Subjurisdiccion emisor	Num	2		
D4	Código de SAF emisor	Num	3		
D5	Jurisdiccion presupuestaria	Num	2		
D6	Subjurisdiccion presupuestaria	Num	2		
D7	Código de SAF presupuestario	Num	3		
D8	Tipo de formulario	Char	3		C43
D9	Número de formulario SAF	Num	8		

D10	Numero de formulario SIDIF	Num	8		(1)
D11	Importe	Num	17	2	
D12	Código de beneficiario según CGN	Num	6		
D13	Cuit del beneficiario	Num	11		Sin guiones
D14	Código de error	Char	3		(1)
D15	Estado	Char	1		(1)
D16	Operación	Char	1		(2)
D17		Char	12		

Aclaraciones Particulares:

Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

El campo D16 "Operación" deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor "A".

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor "R".

NMRESxxx. CON: Respuesta de formularios

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Dec.	Observaciones
E1	Ejercicio del formulario	Num	4		
E2	Jurisdiccion emisor	Num	2		
E3	Subjurisdiccion emisor	Num	2		
E4	Código de SAF emisor	Num	3		
E5	Jurisdiccion presupuestaria	Num	2		
E6	Subjurisdiccion presupuestaria	Num	2		
E7	Código de SAF presupuestario	Num	3		
E8	Tipo de formulario	Char	3		

E9	Número de formulario SAF	Num	8		
E10	Numero de formulario SIDIF	Num	8		
E11	Fecha asignada por SIDIF	Char	10		dd/mm/aaaa
E12		Char	1		
E13	Hora asignada por SIDIF	Num	8		hh/mm/ss
E14	Pagador	Char	3		
E15	Código de error	Char	3		
E16	Estado	Char	1		"C" confirmado "E" erroneo
E17	Operación	Char	1		(1)

Aclaraciones Particulares:

El campo E17 "Operación" deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor "A".

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor "R".

CIRCULAR N° 20/00 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 27 DIC 2000

REFERENCIA: LEY N° 25.344 DE EMERGENCIA ECONOMICO-FINANCIERA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. atento la Ley de Emergencia Económico-Financiera N° 25.344, y el Dictamen N° 132481 emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales y Financieros de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA, cuya copia se adjunta, mediante el cual se instruye a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN con respecto a las acreencias derivadas de sentencias judiciales que no fueron canceladas al día 29 de noviembre de 2000 inclusive.

En tal sentido no se encuentra habilitada la emisión de cheques y su depósito a los fines del pago de dichas deudas, debiéndose ajustar la cancelación de las mismas a lo normado en el artículo 9° del Decreto N° 1116/00, reglamentario de la Ley 25.344.

A tal fin se comunica que los Servicios Administrativo Financieras que posean Órdenes de Pago en estado "confirmadas" y no pagadas, relacionadas con el tema expuesto precedentemente y cuyo monto sea igual o superior a \$ 1.000.- (pesos un mil), deberán enviar a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 29 de Diciembre de 2000, los Formularios C.55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de desafectación de devengado correspondientes, a fin de proceder a su anulación.

Con respecto a todas las Órdenes de Pago que se encuentren en estado "sin confirmar" las mismas serán confirmadas con estado "erróneo".

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 20/00 C.G.N.

DISPISICION N° 4/01 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 ENE 2001

VISTO la Ley N° 25.401 y la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 9 de Enero de 2001 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que el HONORABLE CONGRESO NACIONAL sancionó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2001.

Que mediante el Decreto N° 1303 de fecha 29 de Diciembre de 2000 la Ley citada en el VISTO fue promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que, por Decisión Administrativa N° 1/01 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se distribuyeron los créditos hasta el último nivel de desagregación previsto en el manual de clasificación presupuestaria para el Sector Público Nacional.

Que en consecuencia resulta necesario dictar las normas sobre apertura de registros de los créditos aprobados por la Ley del VISTO y distribuidos por la Decisión Administrativa antes citada.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las Normas sobre Apertura de Registros de los créditos aprobados por la Ley N° 25.401, distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 9 de Enero de 2001 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que se adjuntan como Anexo y forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 4/01 C.G.N.

NORMAS SOBRE APERTURA DE REGISTROS DE LOS CREDITOS APROBADOS POR LA LEY N° 25.401, DISTRIBUIDOS POR LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 1/01 J.G.M.

I) APERTURA DE REGISTROS

1.- CREDITOS 2001 - REGISTRACION

Corresponde dar el alta, en dichos registros, a la apertura de los créditos dispuestos por la Ley N° 25.401, distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1/01 J.G.M. y con el nivel de desagregación allí previsto.

2.- COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31-12-2000 - REGISTRACION

La Resolución N° 495/00 de la SECRETARÍA DE HACIENDA en su artículo 3° establece que los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de Diciembre de 2000, deberán ser apropiados como compromisos del ejercicio 2001, afectando los créditos presupuestarios previstos para este ejercicio y las cuotas de compromiso asignadas para el primer trimestre.

Por lo tanto, al efectuar la apertura de registros para el corriente año deberá verificarse que no exista divergencia entre lo contabilizado en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) y los estados de cada Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.).

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2000, y que se deban trasladar al ejercicio 2001, se imputarán conforme el nomenclador vigente para este ejercicio.

A tal fin, los Servicios Administrativo Financieros confeccionarán y transmitirán a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los Formularios C-35 "Registro de Compromisos", donde consignarán solamente los compromisos registrados en el ejercicio 2000 y que se deban trasladar al presente año.

En el supuesto que el crédito disponible del ejercicio no contemple dicha partida, deberá solicitarse previamente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la pertinente modificación presupuestaria.

3.- INFORMACION SOBRE COMPROMISO – DEVENGADO

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de gastos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por la Resolución N° 562 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, de fecha 19 de Diciembre de 1994 y sus modificatorias.

4.- INFORMACION SOBRE INGRESOS RECAUDADOS

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de recursos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por las Resoluciones N° 562 y N° 564 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de fecha 19 y 21 de Diciembre de 1994, respectivamente y sus modificatorias.

5.- REGISTRACION DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AL 31-12-2000

Los Organismos Descentralizados registrarán en asientos de apertura la deuda en concepto de gastos devengados y no pagados al 31-12-2000 que se cancelarán con disponibilidades correspondientes a ese ejercicio, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley N° 24.156, no afectándose el presupuesto del presente ejercicio.

Para la Administración Central el registro será automático en el Sistema Integrado de Información Financiera.

6.- NIVEL DE INFORMACION

Los distintos estados informativos de la Ejecución del Presupuesto deberán ser denunciados al nivel en que han sido asignados los créditos, de acuerdo con los respectivos Decretos, Decisiones Administrativas y/o Resoluciones de Distribución y conforme al ordenamiento dado para los formularios vigentes a partir de 1995.

7.- LISTADOS PARAMETRIZADOS

Los listados parametrizados de recursos y gastos mensuales serán entregados a partir del 5° día hábil del mes siguiente en la Coordinación de Recursos y Gastos (Sector Órdenes de Pago) de la Dirección de Procesamiento Contable y cuya contestación deberá obrar en dicho sector dentro de las 72 horas de su puesta a disposición, caso contrario se aplicarán las sanciones mencionadas en el apartado 22 de la presente Disposición.

II) NORMAS DE REGISTRACION

8.- REMANENTES DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2000 Y ANTERIORES, DE ENTIDADES Y JURISDICCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Todos los remanente deberán ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 31 de Agosto de 2001, salvo que exista una norma con jerarquía de Ley que disponga otro destino, conforme las pautas de las Disposiciones Nº 145 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 27 de Mayo de 1998 y Nº 14 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 12 de Marzo de 1999.

Asimismo se reitera que los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir a la Dirección de Análisis e Información Financiera en forma mensual, las planillas requeridas por la Disposición Nº 47/96 C.G.N.

9.- DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Los descuentos y bonificaciones que los Servicios Administrativo Financieros reciban tendrán el siguiente tratamiento:

Si se verificaran en el mismo ejercicio de emisión de la Orden de Pago, se considerarán como reducción del devengado.

Cuando corresponda la aplicación de una bonificación (descuento por pronto pago), el S.I.D.I.F. en forma automática efectuará el cálculo correspondiente y aumentará el crédito disponible en las imputaciones presupuestarias registradas en el Formulario C-41 "Orden de Pago" en forma proporcional así como las cuotas de compromiso y devengado, siempre que dicho formulario se procese en el trimestre de vigencia de dichas cuotas.

Si se produjeran en un ejercicio distinto al de la emisión de la Orden de Pago afectarán directamente al resultado, como un ingreso del período.

10.- FONDOS ROTATORIOS

Para la creación y/o ampliación de un Fondo Rotatorio de un Servicio de la Administración Central será necesario una Resolución Conjunta del Ministro del ramo o del Secretario General de la Presidencia y del Ministro de Economía.

Por su parte, aquellos creados exclusivamente por los Organismos Descentralizados sólo requerirán una Disposición o Resolución Interna, según corresponda, del Titular del Organismo.

Los Fondos Rotatorios podrán crearse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio, de los conceptos autorizados en el artículo 7º del Decreto Nº 2380/94 y sus modificatorias.

Para el caso de requerirse un incremento sobre el mismo, en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 899/95, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución Nº 48/96 S.H.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procederá a determinar el monto correspondiente al Fondo Rotatorio de cada Servicio de Administración Central, el que será comunicado a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION indicando la diferencia, en más o en menos, con el vigente al 31 de Diciembre de 2000.

Si el mismo es, en Fuente de Financiamiento 11, inferior al constituido, los Organismos reintegrarán al Tesoro Nacional la diferencia antes del 2 de Febrero de 2001, en tanto que si es de Fuente distinta de 11, deberán ingresarse dichos fondos, en igual plazo, en la respectiva Cuenta Recaudadora del Servicio Administrativo Financiero.

Dentro del plazo indicado precedentemente, los Servicios Administrativo Financieros deberán, además de reintegrar el monto excedente, presentar los pertinentes formularios y remitir la normativa adecuando el monto del Fondo Rotatorio del Servicio Administrativo.

La TESORERIA GENERAL DE LA NACION previo a la reposición de fondos rotatorios verificará el ingreso del excedente comunicado por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y no dará curso a los pedidos de aquellos Servicios Administrativo Financieros que superen el monto legalmente autorizado.

Los responsables de la confección de los Formularios C-43 "Fondo Rotatorio y Reposiciones" deberán proceder a agrupar los comprobantes en las pertinentes imputaciones presupuestarias, de acuerdo a lo dispuesto por la Circular Nº 11/97 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

11.- FONDOS FIDUCIARIOS

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados deberán elaborar y remitir a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION,

mediante nota debidamente firmada, la información que a continuación se detalla, relativa a los Fondos Fiduciarios que se constituyan en el ámbito de su competencia:

- a) Denominación y Saldo del (de los) Fondo(s) Fiduciario(s) constituidos
- b) Fecha y Norma Legal de Constitución
- c) Indicación de los fideicomisarios
- d) Copia certificada del contrato de fideicomiso y documentos complementarios

Asimismo comunicará la nómina de autoridades, domicilio y teléfonos de los mismos.

12.- ORDENES DE PAGO DEL INCISO 9 “GASTOS FIGURATIVOS”

A fin de agilizar los procedimientos de transferencias de fondos a favor de los distintos Servicios Administrativo Financieros, se sugiere que estos emitan un Formulario C-41 contra el inciso 9, el que estará respaldado por varios Formularios C-41 internos, indicando en el campo OBSERVACIONES los montos por conceptos que lo integran.

Asimismo los fondos no utilizados y que no deban ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, podrán continuar en poder del Servicio Administrativo Financiero para ser aplicados en la ejecución de créditos presupuestarios disponibles.

13.- UBICACION GEOGRAFICA 97 “NACIONAL”

Conforme dispone el artículo 12 de la Decisión Administrativa Distributiva N° 1/2001, los Organismos que ejecuten sus presupuestos utilizando la ubicación geográfica 97 - Nacional - para los inciso 5 (Transferencias) ó inciso 6 (Activos Financieros), deberán proceder a su regularización antes del vigésimo día corrido de cada cierre mensual, imputando a la que corresponda.

A tal fin deberán confeccionar y transmitir los pertinentes Formularios C-55 “Regularización y Modificaciones de Registro”, de Corrección siendo responsabilidad de cada Servicio tramitar las adecuaciones presupuestarias que correspondan.

Esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el apartado remitirá a las respectivas Unidades de Auditoría Interna la ejecución pendiente de regularización de la citada ubicación a los fines que ésta estime corresponder.

14.- ORDENES DE PAGO DE BAJOS IMPORTES

Cuando el Servicio Administrativo deba devengar obligaciones a favor de un mismo beneficiario por igual tipo de gasto y con idéntica fecha de vencimiento, deberá agrupar las facturas o documentos equivalentes en una misma orden de pago y en esas condiciones será transmitida al S.I.D.I.F.

15.- ORDEN DE PAGO DE HABERES - DEDUCCIONES VARIAS

Con respecto a las DEDUCCIONES VOLUNTARIAS que se indiquen en las Órdenes de Pago de haberes, el tratamiento a darles será el siguiente:

a) Se indicará en el dorso del Formulario C-41:

CODIGO DE DEDUCCION: 9

CONCEPTO: DEDUCCIONES VARIAS - SEGÚN ANEXO -

TOTAL DE DEDUCCIONES: Según casillero correspondiente del C-41 - frente -

En un anexo a la orden de pago se presentará una planilla, con las mismas firmas que la Orden de Pago, en la que consten todos los datos de la deducción (Beneficiario, C.U.I.T., Monto y Vencimiento de la obligación).

b) La Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a los formularios de Órdenes de Pago que no cumplan con dicho requisito.

16.- FECHA DE VENCIMIENTO DEL FORMULARIO C-41

La fecha de vencimiento de los formularios C-41 "Orden de Pago" no podrá ser anterior a la de su ingreso a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Aquellas Órdenes de Pago que venzan el mismo día de su transmisión, deberán ingresar al Sistema antes de las 13 horas de ese día (Disposición N° 4/99 C.G.N.).

17.- CIERRE DE ORGANISMOS

Los Organismos que por fusión, disolución o cualquier otro acto jurídico cesen en su actividad específica deberán proceder al cierre de las cuentas contables y presupuestarias, debiendo confeccionar los cuadros requeridos para el cierre de cada ejercicio y los respectivos Estados que correspondan.

Asimismo deberán proceder al cierre de sus cuentas bancarias y escriturales, de conformidad con lo que oportunamente disponga la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

El nuevo Organismo que se cree o el que asuma las funciones del fusionado será, salvo disposición en contrario conforme el artículo 4º de la Resolución Nº 10 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, el responsable de presentar ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los estados de cierre.

18.-ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

Cualquier cambio introducido en la estructura administrativa de los Servicios Administrativo Financieros, deberá ser informada a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dentro de las 72 horas de producido, mediante planilla adjunta, indicando los datos de los responsables de dichos Servicios a fin que, entre otros aspectos, se acelere el proceso de comunicación entre éstos y la Contaduría General.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION remitirá la información vía postal o por fax al último domicilio o teléfono que tenga registrado.

La no recepción de las notas por errores en el destino no atribuibles a esta Repartición no interrumpirá los plazos de respuesta.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros creados en el ejercicio vigente, deberán completar los datos solicitados por la Circular Nº 29/94 C.G.N., a fin de ingresarlos en la Base de Datos del S.I.D.I.F.

19.- ACTUALIZACION DE REGISTRO DE FIRMAS

Se recuerda que esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION mantiene un registro de firmas escaneadas, según el procedimiento establecido por la Disposición Nº 2/2001 C.G.N., el cual deberá ser cumplimentado por todos los Servicios Administrativo Financieros.

20.- CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA TRANSAP

A fin de poder operar con el Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica (TRANSAP), deberán contar con las respectivas claves del mismo, las cuales son provistas a los Servicios Administrativo Financieros según el "Procedimiento para la Generación, Armado de Sobres y Distribución de Firmas Electrónicas del Sistema TRANSAP" aprobado por la

Disposición N° 35 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 29 de Julio de 1999.

Se recuerda que dichas claves son personales e indelegables, razón por la cual no podrán ser requeridas ni suministradas bajo ningún concepto en forma telefónica o a personas no autorizadas.

21.- CORREO ELECTRONICO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Los responsables de los Servicios Administrativo Financieros deberán disponer la consulta diaria de su correo electrónico denunciado ante la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, toda vez que la misma enviará comunicaciones vía e-mail, considerándoselas como recibida a partir del día siguiente a su transmisión.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no cuenten con correo electrónico, deberán comunicar tal situación a la Dirección de Normas y Sistemas de esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, caso contrario, los citados mensajes se tendrán por recibidos en término.

Asimismo las fallas en el funcionamiento, deberán ser comunicadas de inmediato a la citada Dirección.

22.- INFORMACION REQUERIDA A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS - INCUMPLIMIENTOS - PENALIDADES

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y/o la TESORERIA GENERAL DE LA NACION no darán curso a las Ordenes de Pago de aquellos Servicios que no cumplan en tiempo y forma con la información requerida por los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera, conforme lo dispuesto por las Resoluciones N° 226/95 y 256/98 ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

23.- PLAN DE CUENTAS

Los Organismos Descentralizados llevarán sus cuentas de la Contabilidad General de acuerdo con el nomenclador instituido por la Resolución N° 473/96 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS modificada por la Disposición N° 20/99 CGN y complementarias, no pudiendo bajo ningún motivo proceder a su modificación.

24.- PAGOS AL EXTERIOR

Cuando los Organismos deban efectuar pagos a beneficiarios del exterior, se atenderán a los procedimientos vigentes en la materia: Circulares N° 31/95, N° 15/96 y N° 22/97, todas ellas de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

En los casos que no sea posible indicar el nombre, domicilio del proveedor beneficiario, banco y número de cuenta, los fondos serán girados globalmente a una delegación del Servicio Administrativo en el exterior, para lo cual se adjuntará una nota señalando los motivos de tal situación y detallando los montos y beneficiarios finales de la transferencia.

25.- PRESENTACION Y FIRMA DE NOTAS

Se recuerda que toda solicitud realizada al Sr. Contador General de la Nación por medio epistolar debe ser ingresada por la Mesa de Entradas de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y debe estar firmada por funcionario con nivel de Director de Administración o equivalente, o su reemplazo, según lo establecido en la Circular N° 33/97 C.G.N., caso contrario la nota no será aceptada. En el supuesto que la misma sea firmada por un reemplazante deberá consignar, en el sello del Director, la leyenda p/a (por autorización).

Cuando la documentación que se presente contenga piezas no originales, las mismas deberán contar con la leyenda "ES COPIA" (o similar) y la firma de un responsable del Servicio.

26.- FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ENTRADAS

A fin de un adecuado ordenamiento administrativo la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION recepcionará documentación de 10:00 a 13:00 hs. y de 13:30 a 16:00 hs.

Por otra parte y no obstante lo dispuesto en le Apartado 19 precedente, se reitera que los Servicios Administrativo Financieros deberán concurrir sistemáticamente a la Mesa de Entradas de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a retirar la información (Disposiciones, Circulares, etc.) que ésta emita, toda vez que los plazos comienzan a contarse desde la fecha de su puesta a disposición.

27.- ESTRUCTURA VIGENTE DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

A fin que los distintos Servicios Administrativo Financieros canalicen los temas de competencia de esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a través de las Direcciones que correspondan a la índole de la cuestión, se recuerda la estructura vigente de la Institución.

1- SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACION

Dra. Carmen I. Giachino de Palladino
(A cargo de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION)

2- DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS

Dr. César Sergio Duro

2.1 Coordinación de Sistemas Contables

Cra. Patricia Rosana Castro

3- DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION FINANCIERA

Lic. Sergio Mauricio Suárez

3.1 Coordinación de Análisis e Información Financiera

Lic. Guillermo Miguel Rodríguez

3.2 Coordinación de Estudios Contables y Financieros

Lic. Elizabeth Rodríguez Gadea

4- DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE

Dr. Pablo Adrián Maroni (A cargo)

4.1 Coordinación de Recursos y Gastos

Cra. María del Carmen Suárez

4.2 Coordinación Área Activos y Pasivos Financieros

Cdor. Alejandro Rodolfo Collazo

4.3 Coordinación de Contabilidad General

Cdor. Pablo Adrián Maroni

5- DIRECCION DE AUDITORIA DE SISTEMAS

Dra. Matilde Adriana Camelli

5.1 Coordinación de Auditoría de Sistemas Contables

Cra. Encarnación Barboza

5.2 Coordinación de Auditoría de Sistemas Informáticos

Sr. Marcelo Hugo Pinelli

6- COORDINACION DEL ARCHIVO MODELO POR IMAGENES DIGITALES DE DOCUMENTACION FINANCIERA

Sr. Eduardo Carlos Roman

28.- FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las eventuales fallas en el funcionamiento de los sistemas informáticos de los distintos Servicios Administrativo Financieros que impidan el normal flujo de información entre aquéllos y el S.I.D.I.F., deben ser comunicadas de inmediato a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su conocimiento.

La falta de notificación en tiempo y forma implicará la adopción de las sanciones previstas en la normativa vigente ante el incumplimiento en la remisión de formularios y/o listados a cargo de los Servicios Administrativo Financieros.

29.- PAGINA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EN INTERNET

Aquellos Organismos que deseen consultar las distintas normativas emitidas por la Contaduría General, puede acceder a ellas a través de la respectiva página en INTERNET, cuya dirección es:

<http://www.mecon.gov.ar/circuhac/htm's/cirydis.htm>

**PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS
(CIRCULAR N° 29/94 C.G.N.)**

DATOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CARÁCTER_____ JURISD._____ SERV. ADM._____.

DENOMINACIÓN:_____.

SECRETARÍA O SUBSECRETARÍA DE LA QUE DEPENDEN.:_____
_____.

DIRECCIÓN_____ N°_____ PISO_____ OF_____.

LOCALIDAD _____ PROV. _____ C.P. _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O FUNCIONARIO EQUIVALENTE

APELLIDO Y NOMBRES _____.

CARGO _____.

REEMPLAZANTE _____.

DIRECCIÓN _____ N° _____ PISO _____ OF. _____.

LOCALIDAD _____ PROV. _____ C.P. _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

E-MAIL: _____.

RESPONSABLE CONTABLE / DE REGISTRO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

REEMPLAZANTE: _____.

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

REEMPLAZANTE: _____.

RESPONSABLE DE INFORMÁTICA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

REEMPLAZANTE: _____.

RESPONSABLE DE TESORERIA

DENOMINACION DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES _____.

TELEFONOS _____ FAX N° _____.

REEMPLAZANTE: _____.

**PERSONAL AUTORIZADO PARA RETIRAR DOCUMENTACION
(MAXIMO 3 PERSONAS POR SERVICIO)**

SAF N°: _____ DENOMINACIÓN: _____

APELLIDO Y NOMBRES	DOCUMENTO N°:	FIRMA

Firma
y Sello
del
Respo
nsable

del Servicio Administrativo Financiero

CIRCULAR Nº 16/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 7 jun 2002

REFERENCIA: CAMBIOS AL MÓDULO DE RECURSOS – ELIMINACIÓN DE LA FUNCIÓN “DESCONFIRMACIÓN CON ERROR”. ETAPA DE TRANSICIÓN

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

Atento que en los procesos de Reingeniería del SIDIF Central se ha eliminado la operación de “Desconfirmación con Error” del formulario C-10 “Informe de Recursos”, y hasta tanto esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN informe los cambios que se deben realizar en los sistemas informáticos para enviar formularios C-10 de “desafectación”, se informa a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS el procedimiento **transitorio** a seguir para informar las transacciones que se realizaban a través de dicha función:

Cuando un Servicio reciba del SIDIF Central un formulario de “Recaudación” y el mismo deba ser desconfirmado, ya que contiene montos por devolución de gastos que no son recursos recaudados, **no deberá remitir por TRANSAF la operación de desconfirmación con error**, enviando en su reemplazo, para su carga en forma manual, a la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los siguientes Formulario C-10 “Informe de Recursos”:

1. 1. Desafectación del Formulario Original:

Clase de Registro: Desafectación.

Documento Original: El número de C-10 recibido del SIDIF Central que se debe desafectar.

Forma de Percepción: La misma del documento original.

Cuenta Bancaria: Aquélla que se indicó en el formulario de Recaudación que se está desafectando.

Imputación presupuestaria (o Axt) e Importe: los mismos datos que existen en el formulario original.

Observaciones: indicar la leyenda “**Desafectación** del formulario de Recaudación número (aquel indicado como “original”)”.

2. 2. Registro de los Recursos Ingresados:

Clase de Registro: Recaudación.

Forma de Percepción: La misma del documento original.

Cuenta Bancaria: Aquella que se indicó en el formulario de Recaudación original que se desafectó previamente.

Imputación presupuestaria (o Axt) e Importe: la imputación y el monto que corresponda a la recaudación ingresada en la cuenta bancaria.

Observaciones: indicar la leyenda “Regularización del formulario de Recaudación número (aquel indicado como “original”)” y el formulario C-55 de “Desafectación” o C-43 “Anulación de Reposición, Creación, Ampliación o Cierre” o C-75 “Desafectación” (para OD o AC no CUT, fuente de financiamiento distinta de 11) por el cual se informó la desafectación del gasto.

Los formularios recibidos en la Dirección de Procesamiento Contable en las condiciones descriptas precedentemente serán ingresados al SIDIF Central, previa verificación de los datos informados en el campo observaciones y, de no existir errores en los datos, se confirmará la operación.

Asimismo una vez confirmado el formulario de Desafectación, el SIDIF Central enviará vía TRANSAP al Servicio la misma respuesta que recibe actualmente cuando se informa una desconfirmación con error y con respecto al de Recaudación el SAF deberá ingresarlo en su sistema y bloquear su transmisión (ya que de enviarlo duplicaría los registros).

La mencionada información deberá ser remitida a esta Contaduría General mediante nota debidamente firmada por el Director General de Administración y haciendo referencia en la misma a la presente circular.

Para efectuar consultas sobre la confección de los formularios en los sistemas Locales que provee la SECRETARÍA DE HACIENDA (SIDIF OD o AC) deberán comunicarse con el personal de la mesa de ayuda de la UNIDAD INFORMÁTICA al teléfono 4349-6182 o por email a mesa@mecon.gov.ar

La operatoria descripta **no es de aplicación para los Servicios que utilizan el sistema CONPRE**, ya que los mismos están habilitados para enviar desafectaciones a través del sistema TRANSAP.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 16/01 C.G.N.

CIRCULAR N° 10/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 30 de junio de 2004

REFERENCIA: DEPÓSITOS JUDICIALES MEDIANTE ÓRDENES DE PAGO –
SUSTITUCIÓN DE LA CIRCULAR 31/01 C.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Sobre el particular, se informa que los Organismos de la Administración Central y los Descentralizados que operen con el SIDIF Local Unificado (SLU), que tengan a su cargo efectivizar depósitos judiciales deberán emitir Órdenes de Pago C-41, en papel de seguridad, e ingresarlas en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, independientemente de su fuente de financiamiento y servicio pagador.

Las Órdenes de Pago mencionadas en el párrafo anterior deberán indicar en el campo *Beneficiario* la denominación del Banco depositario (sin cuenta bancaria) que corresponda al fuero y jurisdicción del Juzgado por ante el que se sustancie el proceso.

Así también, en el campo *Concepto de Pago/Observaciones* deberán indicar el concepto del depósito (Capital de Condena, Astreintes, Intereses, Honorarios, Tasa de Justicia, Fondo de Garantía y Recurso de Queja), consignando los importes para cada concepto.

En el supuesto que dicho espacio no resultare suficiente, deberá adjuntarse una nota firmada por el Director General de Administración, o funcionario de nivel equivalente, donde consignarán los datos antes indicados.

Asimismo, deberá claramente indicarse autos, número de expediente judicial, objeto del juicio, Juzgado y Secretaría donde se encuentra radicada la causa.

En el caso que en el concepto de pago figure Tasa de Justicia y/o Fondo de Garantía (Caja de Accidentes de Trabajo Ley N° 9.688), se deberán adjuntar los correspondientes formularios debidamente confeccionados y firmados por letrados pertenecientes al Organismo emisor, de acuerdo con lo que para cada caso se indica a continuación:

1.- FONDO DE GARANTÍA

Cuando se instruya el depósito de un Fondo de Garantía (Caja de Accidente de Trabajo Ley Nº 9.688), el beneficiario de la Orden de Pago deberá ser el "Fondo de Garantía", debiéndose acompañar constancia de autos de donde surja el monto a ser depositado por tal concepto ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

2.- TASA DE JUSTICIA

a) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: En el caso que se deba integrar Tasa de Justicia ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se deberá confeccionar el Formulario de Tasa de Justicia idéntico a los que se utilizan para los fueros Civil y/o del Trabajo, con membrete del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES y numerados. El beneficiario de la Orden de Pago deberá ser dicho Banco.

b) Juzgados Federales del Interior: Para la integración del importe de Tasa de Justicia en pleitos que se ventilen por ante los Juzgados Federales del Interior del País (excluyendo por lo tanto los que tiene asiento en la Jurisdicción de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) se deberá confeccionar el Formulario F.30/A de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, denominado Tasas Judiciales Ley Nº 23.898 por duplicado (original y copia). El beneficiario de la Orden de Pago deberá ser el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

c) Fueros Contencioso Administrativo Federal y Civil y Comercial Federal: Para la integración del importe de Tasa de Justicia en pleitos que se ventilen por ante Juzgados Contenciosos Administrativos Federales y/o Civiles y Comerciales Federales, se deberá adjuntar el Formulario de Tasa sin numeración que requiere para su confección las claves de CUIT del Organismo emisor y del letrado responsable. El beneficiario de la Orden de Pago deberá ser el BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.

d) Fueros Civil y del Trabajo de Capital Federal: Para la integración del importe de Tasa de Justicia en pleitos que se ventilen por ante Juzgados Civiles y/o del Trabajo de Capital Federal, se deberá confeccionar el Formulario de Tasa, numerado, con código de barras y membrete del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES; la Orden de Pago deberá contener como beneficiario a dicho Banco.

e) Juzgados de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Para la integración de la Tasa de Justicia en litigios en trámite por ante la Jurisdicción de dicha provincia, el beneficiario de la Orden de Pago deberá ser la "DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", debiendo adjuntar la Boleta de Depósito correspondiente de dicha Dirección Provincial.

f) Juzgados de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Para la integración de la Sobre Tasa de Justicia de procesos correspondiente a la Jurisdicción de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

se deberá adjuntar el Formulario ASER 304, de la Caja de Previsión Social para Abogados de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, debidamente confeccionada. El beneficiario de la Orden de Pago deberá ser la citada Caja.

g) Juzgados Provinciales del resto del País: Para la integración en estos casos de la Tasa de Justicia no se requiere formulario especial, se deberá acompañar boleta de depósito del banco depositario. El beneficiario de la Orden de Pago deberá ser el Banco que corresponda al Fuero Judicial Provincial en el que se sustancie el litigio.

3.- RECURSO DE QUEJA

Para la integración de este gravamen, necesario para habilitar la instancia extraordinaria ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se deberá confeccionar la boleta de depósito y emitir la Orden de Pago, ambos documentos correspondientes al BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.

4.- APORTES PREVISIONALES

a) Juzgados Provinciales de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Para el pago de los Aportes Previsionales correspondientes a los letrados intervinientes en procesos que tramiten por ante la Jurisdicción Judicial de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, se deberá adjuntar el Formulario ASER 304, de la Caja de Previsión Social para Abogados de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, debidamente confeccionada. El beneficiario de la Orden de Pago deberá ser la citada Caja.

b) Juzgados Federales con asiento en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Para el pago de Aportes Previsionales correspondientes a los letrados intervinientes en procesos que tramiten por ante la Jurisdicción Federal en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, se deberá adjuntar el Formulario identificado con el N° de cuenta 162.811/97 correspondiente al Banco de la Nación Argentina Suc. La Plata (color celeste) de la Caja de Previsión Social para Abogados de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, debidamente confeccionada. El beneficiario de la Orden de Pago deberá ser la citada Caja.

En otro orden, para la documentación respaldatoria de los depósitos (cédulas, oficios, sentencias, etc.), se deberán observar las disposiciones del artículo 27 del Decreto N° 1.883 del 17 de Septiembre de 1991 en cuanto a la certificación de las copias, la que deberá ser efectuada por el Director General de Administración o funcionario de nivel equivalente, o cuando corresponda, por el responsable del Área Jurídica.

Respecto de dicha documentación, es obligatorio adjuntar cédula, oficio, o sentencia donde resulten consignados en forma completa autos, número de expediente judicial y Juzgado de Primera Instancia a cuya orden se deba hacer el depósito, con constancia de intervención del Juzgado y/o Tribunal.

Por otra parte, por cada Orden de Pago deberá confeccionarse, a máquina o con letra de imprenta legible, la correspondiente boleta de depósito del Banco donde haya que efectivizarse el mismo con los datos completos del Juzgado, Secretaría, monto, autos (transcriptos literalmente de la cédula u oficio o sentencia del Juzgado de Primera Instancia a cuya orden se efectuare el depósito judicial), número de expediente judicial y objeto del juicio, dejando libre la parte del depositante, la cual será utilizada por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN luego de efectuar el contralor de la Orden de Pago.

Una vez cumplimentado el depósito, la respectiva boleta (comprobante para el cliente o triplicado) será anexada a la Orden de Pago para su posterior resguardo en el Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Información Financiera de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

El comprobante para el Juzgado o duplicado del Banco depositario que corresponda al fuero del Juzgado o Tribunal en el que se ventile el juicio, deberá ser retirado por personal de los Servicios Administrativo Financieros, debidamente autorizados, por ante la Coordinación de Contralor de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Hipólito Yrigoyen 250 3er piso oficina 323 – ventanilla 6), a los efectos de la dación en pago en autos de los importes depositados o en su defecto, podrá ser remitido por la Coordinación en cuestión al Servicio Administrativo Financiero emitente.

Asimismo, los señores liquidadores de los organismos en liquidación, como los Directores de los Servicios Jurídicos que tengan intervención en los procedimientos judiciales sobre los que efectivicen depósitos, podrán autorizar al personal de dichas dependencias, a retirar de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN las boletas de depósitos para su acreditación judicial. La autorización deberá contener los datos completos de los agentes autorizados para retirar boletas (DNI, nombre y apellido completos), y su vigencia será anual.

Las Órdenes de Pago cuyos importes sean iguales o superiores a PESOS UN MIL (\$ 1.000.-) deberán indicar en nota anexa, firmada por el Director General de Administración o funcionario de nivel equivalente, que se trata de obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 1º de Enero de 2000, consecuentemente con lo establecido en el Anexo IV, Capítulo II, artículo 7º, inciso e) del Decreto Nº 1116/00, reglamentario de la Ley Nº 25.344 (Modificado por la Ley Nº 25.725 del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ejercicio 2003, cuyo artículo Nº 58 prorroga al 31 de Diciembre de 2001 la consolidación dispuesta por la Ley Nº 25.344).

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN rechazará las Órdenes de Pago que no cumplimenten lo dispuesto en la presente Circular, quedando a cargo del Servicio Administrativo Financiero emitente todas las responsabilidades emergentes por la eventual mora en el pago y/o cumplimiento de la sentencia.

Lo dispuesto en la presente Circular será de aplicación para todos los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y únicamente para los Organismos Descentralizados que operen con el SIDIF Local Unificado (SLU), en ambos casos, incorporados al Sistema de

Cuenta Única del Tesoro. Asimismo, será de aplicación para aquellos Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central no incorporados al Sistema de Cuenta Única del Tesoro que se financien con fondos del Tesoro Nacional.

Las eventuales consultas que sobre este tema surjan, podrán realizarse a la Dirección de Movimientos de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN al teléfono 4349-6815 o personalmente en el domicilio de dicha Dirección sito en Hipólito Yrigoyen 250 3er. Piso, Oficina 323, Capital Federal.

Los Anexos que forman parte integrante de la presente Circular podrán ser consultados vía Internet en la página que a tal fin posee la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (sitio: <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/normativa/circular/indice2004>), o en caso de considerarlo necesario, podrán ser requeridos en la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el domicilio indicado precedentemente.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR Nº 10/04 C.G.N.

DISPOSICIÓN N° 09/08 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 ENE 2008

VISTO las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 26.337 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, el Decreto N° 152 de fecha 26 de diciembre de 2007 y la Decisión Administrativa N° 1 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 15 de enero de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el HONORABLE CONGRESO NACIONAL mediante la Ley N° 26.337 sancionó el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008.

Que mediante el Decreto N° 152 de fecha 26 de diciembre de 2007 la Ley citada en el considerando anterior fue parcialmente promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por la Decisión Administrativa N° 1/08, se distribuyeron los créditos hasta el último nivel de desagregación previsto en el manual de clasificación presupuestaria para el Sector Público Nacional.

Que en consecuencia resulta necesario dictar las normas sobre apertura de registros de los créditos aprobados por la Ley N° 26.337 y distribuidos por la Decisión Administrativa antes citada, como así también, puntualizar determinados aspectos que deberán tener en cuenta los Organismos de la Administración Nacional durante el presente Ejercicio.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por los Artículos 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las Normas sobre Apertura de Registros de los créditos establecidos por la Ley N° 26.337, distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 15 de enero de 2008 que se adjuntan como Anexo y que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 09/08 C.G.N

NORMAS SOBRE APERTURA DE REGISTROS DE LOS CRÉDITOS APROBADOS POR LA LEY N° 26.337, DISTRIBUIDOS POR LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 1/08.

a) APERTURA DE REGISTROS

I.- CRÉDITOS 2008 - REGISTRACIÓN

Corresponde dar el alta, en dichos registros, a la apertura de los créditos dispuestos por la Ley N° 26.337, distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1/08 y con el nivel de desagregación allí previsto.

II.- COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31-12-2007 - REGISTRACIÓN

La Resolución N° 422/07 de la SECRETARÍA DE HACIENDA en su Artículo 3° establece que los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de Diciembre de 2007, deberán ser apropiados como compromisos del ejercicio 2008, afectando los créditos presupuestarios previstos para ese ejercicio y las cuotas de compromiso asignadas para el primer trimestre.

Por lo tanto, al efectuar la apertura de registros para el corriente año deberá verificarse que no exista divergencia entre lo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) y los estados contables que provengan del sistema utilizado por cada Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.).

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2007, que se deban trasladar al ejercicio 2008, se imputarán conforme al nomenclador vigente para este ejercicio.

A tal fin, los Servicios Administrativo Financieros confeccionarán y transmitirán a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (C.G.N.) los Formularios C-35 "Registro de Compromisos", donde consignarán solamente los compromisos registrados en el ejercicio 2007 y que se deban trasladar al ejercicio siguiente. En el caso de los Organismos que operan con SIDIF Local Unificado (SLU) este proceso es automático, solo para las operaciones gestionadas por el módulo de compras.

En el supuesto que el crédito disponible del ejercicio no contemple dicha partida, deberá solicitarse previamente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (O.N.P) la pertinente modificación presupuestaria y la asignación de la respectiva cuota.

III.- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de recursos mediante la utilización de los Formularios C-10 "Informe de Recursos" y según los procedimientos aprobados por las Resoluciones Nros. 562 y 564 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de fecha 19 y 21 de Diciembre de 1994, respectivamente y sus modificatorias.

IV.- INFORMACIÓN SOBRE COMPROMISO – DEVENGADO

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de gastos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por la Resolución N° 562 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, de fecha 19 de Diciembre de 1994 y sus modificatorias.

V.- RECAUDACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que deban utilizar recaudaciones de ejercicios anteriores en el presente, deberán solicitar a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la pertinente habilitación presupuestaria en la Fuente de Financiamiento que corresponda.

En el caso de recursos en la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.), los Organismos de Administración Central que no operen con SLU, deberán además, solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (T.G.N.) el traspaso de dichos fondos, una vez aprobada la modificación presupuestaria que los habilite.

VI.- REGISTRACIÓN DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AL 31-12-2007

Los Organismos Descentralizados registrarán en asientos de apertura la deuda en concepto de gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2007 que se cancelarán con disponibilidades correspondientes a ese ejercicio, según lo establecido en el primer párrafo del Artículo 42 de la Ley N° 24.156, no afectándose el presupuesto del presente ejercicio.

Para la Administración Central el registro será efectuado por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.)

VII.- LISTADOS PARAMETRIZADOS

Atento la Disposición N° 35 C.G.N de fecha 4 de noviembre de 2002, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá los Listados Parametrizados de Gastos y Recursos a través del correo electrónico, a la dirección abierta exclusivamente a tal efecto, cuya denominación deberá contener la palabra "param" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @ (paramxxx@)

Aquellos Servicios que tuvieren inconvenientes en la recepción del correo electrónico conteniendo los citados listados deberán informarlos a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitando al mismo tiempo el soporte magnético con dicha información, siendo este trámite de carácter temporal hasta tanto sean solucionados los mencionados inconvenientes.

El archivo correspondiente a los Listados Parametrizados, que se remitirá vía e-mail es en formato de texto por lo que podrá ser leído tanto desde una planilla de cálculo como desde otro tipo de utilitarios (Access, Fox, etc.).

Los listados parametrizados de recursos y gastos mensuales serán remitidos a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se informe y cuya contestación deberá enviarse, salvo indicación en contrario, dentro de las 72 hs. de su transmisión por parte de esta Contaduría General.

La respuesta a los citados parametrizados deberá ser firmada por el Director General de Administración y presentada en las ventanillas 2 ó 3 del Área de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, conforme a la Disposición N° 31 C.G.N de fecha 21 de julio de 2006 esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará mediante una Nota a los Servicios Administrativo Financieros (S.A.F.), que considere conveniente, el envío de un listado parametrizado, de Recursos y Gastos, generado en su sistema local, el cual deberá ser remitido al Área de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Los listados mencionados en el párrafo anterior serán analizados por esta Contaduría, y devueltos a los Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.), a fin de que éstos realicen, de corresponder, los ajustes pertinentes.

B) NORMAS DE REGISTRACIÓN

I.- REMANENTES DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES, DE ENTIDADES Y JURISDICCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Atento al Artículo 13 de la Decisión Administrativa N° 1/08, distributiva de los créditos, todos los remanentes de recursos del ejercicio 2007 de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con excepción de aquéllas que cuenten con una norma con jerarquía de Ley que disponga otro destino, deberán ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 31 de octubre del 2008, conforme las pautas de las Disposiciones Nros. 429 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 4 de Septiembre de 2002 y 14 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 12 de Marzo de 1999, cuando la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO les habilite los créditos y cuotas pertinentes.

Una vez que se incorporen los créditos presupuestarios a los Organismos de la Administración Central que no operen con Sistema Local Unificado (SLU), deberán solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la afectación de los fondos al mismo ejercicio.

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir a la Dirección de Análisis e Información Financiera de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en forma mensual, las planillas requeridas por la Disposición N° 47 C.G.N de fecha 5 de septiembre de 1996.

Previo a la inclusión del resultado del cálculo del remanente definitivo en la Cuenta de Inversión 2007 y antes de remitir dicha información a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para la elaboración de la correspondiente medida para el ingreso de los mismos al TESORO NACIONAL, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN enviará a cada Servicio Administrativo Financiero el cálculo provisorio de remanentes por Organismo, a fin de que estos ratifiquen o rectifiquen, según la Disposición N° 70 C.G.N. de fecha 12 de diciembre de 2007, la cifra que resulte de dicho cálculo, dentro de los 10 (DIEZ) días de su recepción, mediante una nota dirigida a la Dirección de Análisis e Información Financiera de esta Contaduría General.

En caso de rectificar la información se deberán acompañar los comprobantes que demuestren y justifiquen la discrepancia, a los efectos de posibilitar el análisis de dicha diferencia. Vencido el plazo y sin observación fundada por parte del Servicio Administrativo Financiero, los remanentes determinados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se darán por válidos, a efectos de que la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN requiera su ingreso al TESORO NACIONAL en la fecha mencionada en el primer párrafo de este apartado.

II.- DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Los descuentos y bonificaciones que los Servicios Administrativo Financieros reciban tendrán el siguiente tratamiento:

- 1) Si se verificaran en el mismo ejercicio de emisión de la Orden de Pago, se considerarán como menor gasto, es decir, una desafectación del devengado.

Cuando corresponda la aplicación de una bonificación o descuento por pronto pago, el S.I.D.I.F. en forma automática efectuará el cálculo correspondiente y aumentará el crédito disponible en las imputaciones presupuestarias registradas en el Formulario C-41 "Orden de Pago" en forma proporcional así como las cuotas de compromiso y devengado, siempre que el pago se produzca en el mismo trimestre de la Orden de Pago y/o registro de compromiso.

- 2) Si se produjeran en un ejercicio distinto al de la emisión de la Orden de Pago afectarán directamente al resultado, como un ingreso del período.

III.- FONDOS ROTATORIOS

Los Fondos Rotatorios y las Cajas Chicas serán creados en cada Jurisdicción o Entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión favorable de los Órganos Rectores competentes de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

El acto dispositivo deberá contener:

- 1) La identificación de la Jurisdicción a la cual pertenece el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) al que se asigna el Fondo Rotatorio.
- 2) La identificación del titular del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) con facultades para disponer gastos y pagos con cargo al mismo, el cual se denominará responsable.
- 3) El importe del Fondo Rotatorio y el monto máximo de cada gasto individual, a excepción de los que se abonen en concepto de servicios básicos.
- 4) La fuente de financiamiento por la cual se constituye, adecuada a los créditos presupuestarios asignados.
- 5) Los conceptos de gastos autorizados a pagar por Fondo Rotatorio o Caja Chica.
- 6) Las normas específicas, las limitaciones y las condiciones especiales que determine la autoridad de creación.

El mismo procedimiento se seguirá para la adecuación de los Fondos Rotatorios.

Para los Servicios Administrativo Financieros que presenten Formularios C-43 "Fondo Rotatorio" de Creación, Ampliación o Disminución de Fondo Rotatorio, en papel, en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán acompañarlo, conforme la Circular N° 03/05 CGN, con la fotocopia autenticada de la norma aprobatoria, a fin de ser remitido a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su pago, caso contrario no se dará curso a dichas solicitudes.

Asimismo, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a determinar el monto límite para adecuar el Fondo Rotatorio de cada Servicio de la Administración Nacional, el que será comunicado a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN indicando la diferencia, en más o en menos, con el vigente al 31 de Diciembre de 2007.

Los Fondos Rotatorios podrán crearse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio, de los conceptos autorizados en el Artículo 81 del Anexo del Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007.

Para el caso de requerirse un incremento sobre el mismo, en virtud de lo previsto en el Decreto N° 1344/07, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N° 48 S.H. de fecha 5 de septiembre de 1996.

Cuando el límite para adecuar el Fondo Rotatorio determinado, conforme el sexto párrafo del presente apartado, resulte inferior al constituido, los Organismos deberán disminuirlo emitiendo un Formulario C-43 "Fondo Rotatorio", tipo de registro disminución (CAN) por el importe a decrementar, conforme lo establecido en la Disposición N° 28 C.G.N. de fecha 24 de julio de 2001.

Cuando la disminución se realice con movimiento de fondos y corresponda a Fuente de Financiamiento 11, los Organismos ingresarán los mismos al TESORO NACIONAL, en tanto cuando sea de Fuente de Financiamiento distinta de 11, dichos fondos deberán ingresarse en la respectiva Cuenta Recaudadora del Servicio Administrativo, en ambos casos en los plazos establecidos en el Artículo 7° de la Resolución N° 422/07 S.H. de fecha 15 de noviembre de 2007.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN previo al pago de la reposición de Fondos Rotatorios verificará la emisión del Formulario C-43 "Fondo Rotatorio" de disminución y de corresponder, el ingreso del monto sobrante.

Los Servicios Administrativo Financieros que no adecuen su Fondo Rotatorio, en los casos que las partidas presupuestarias asignadas en el 2008 resulten iguales o superiores a las del ejercicio 2007, deberán informar dicha circunstancia a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Dirección de Gestión y Cobranzas,

indicando el importe y composición dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del Artículo 7º de la Resolución Nº 422/07 SH.

IV.- ÓRDENES DE PAGO DEL INCISO 9 “GASTOS FIGURATIVOS”

1) Servicios Administrativo Financieros con S.I.D.I.F. Local Unificado

Solicitud de la Contribución Figurativa

Cuando el Servicio Administrativo Financiero cedente de contribuciones figurativas y/o el receptor de dichos fondos utilice el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.), el registro de gastos figurativos y la percepción de la contribución figurativa se deberá efectuar conforme el procedimiento establecido en la Disposición Nº 9 C.G.N. de fecha 17 de marzo de 2003.

Asimismo y a fin de agilizar los procedimientos de transferencias de fondos a favor de los distintos Servicios Administrativo Financieros receptores de las contribuciones, los mismos solicitarán mediante nota dirigida al Director General de Administración del Servicio transmisor, la emisión de la correspondiente Orden de Pago de Gastos Figurativos (Inciso 9).

En el campo observaciones de la Orden de Pago se podrán indicar los datos correspondientes a los Formularios C-41 “Orden de Pago” del Servicio Administrativo Financiero receptor, y los conceptos que integran el monto total del pedido.

Fondos provenientes de Contribuciones Figurativas no utilizados

Los fondos provenientes de Contribuciones Figurativas que el Servicio Administrativo Financiero receptor no utilice, no deberán ser ingresados mensualmente a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, continuando en poder de éste para ser aplicados en la ejecución de créditos presupuestarios disponibles para los que fueron originalmente girados por el Servicio Administrativo Financiero cedente. Finalizado el ejercicio, los saldos no devengados al 31 de diciembre de 2008, pasan a formar parte del cálculo del remanente del ejercicio 2008 a ingresar al TESORO NACIONAL.

Devolución de fondos por pagos realizados con Contribuciones Figurativas

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago, efectúe devoluciones totales o parciales y el pago se hubiere realizado con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas de Organismos receptores con S.I.D.I.F. Local Unificado, el Organismo procederá según lo establecido en la Disposición Conjunta Nº 38 C.G.N. y Nº 11 T.G.N. de fecha 6 de diciembre de 2004.

2) Servicios Administrativo Financieros sin S.I.D.I.F. Local Unificado

Para los casos en los que el Servicio Administrativo Financiero transmisor de la Contribución Figurativa no utilice el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.), el procedimiento para el registro de dichas Contribuciones en el S.I.D.I.F. Central, deberá seguir los lineamientos vigentes, o sea, el Servicio Administrativo Financiero receptor de la Contribución Figurativa deberá presentar en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN las Órdenes de Pago de Inciso 9 (Gastos Figurativos) en papel de seguridad para su carga manual, a efectos de su registro en el SIDIF Central.

V.- ÓRDENES DE PAGO DE HABERES – RETENCIONES Y DEDUCCIONES VARIAS

Con respecto a las deducciones que se indiquen en las Órdenes de Pago de haberes, cualquiera sea la fuente de financiamiento, el tratamiento a darles será el siguiente:

- 1) Se indicarán en el dorso del Formulario C-41 "Orden de Pago", según corresponda:

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 4

CONCEPTO: RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 9

CONCEPTO: DEDUCCIONES VARIAS - SEGÚN ANEXO –

TOTAL DE DEDUCCIONES: Indicará la sumatoria de las deducciones de los códigos 4 y 9, el cual se trasladará al frente del formulario.

En un anexo a la Orden de Pago se presentará una planilla, con las mismas firmas que la Orden de Pago, en la que conste la discriminación de los beneficiarios de pago de la deducción, indicando: Beneficiario, C.U.I.T., Monto y Vencimiento de la obligación.

- 2) La Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a los formularios de Órdenes de Pago que no cumplan con dichos requisitos.

- 3) Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por error hayan consignado el Código de Retención o Deducción 9, podrán solicitar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante nota firmada por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente, la que puede ser anticipada por mail, a la dirección notifcqn@mecon.gov.ar, 48 hs. antes de la nueva fecha solicitada.

Conforme la Circular Nº 22 C.G.N. de fecha 3 de junio de 1994 esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recibirá Órdenes de Pago, en concepto de sueldos, que no se encuentren acompañadas de las respectivas Órdenes de Pago de aportes y contribuciones totales mensuales.

VI.- ÓRDENES DE PAGO CADUCAS

Los Servicios Administrativo Financieros deberán desafectar, hasta el 31 de enero de 2008, las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2006 y anteriores que se encuentren impagas, en la medida que no registren principio de ejecución, conforme el Artículo 31 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y el Artículo 5 de la Resolución Nº 422/07 S.H.

VII.- FECHA DE VENCIMIENTO DEL FORMULARIO C-41

La fecha de vencimiento de los Formularios C-41 "Orden de Pago" no podrá ser anterior a la de su ingreso a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Aquellas Órdenes de Pago cuyo vencimiento opere el mismo día de su transmisión, deberán ingresar al Sistema antes de las 13 hs. de ese día (Disposición Nº 4 C.G.N. de fecha 12 de enero de 1999).

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros, que por error u omisión en la confección de las Órdenes de Pago, requieran la modificación de la fecha de vencimiento de los Formularios C-41, deberán solicitarlo al Contador General de la Nación mediante nota firmada por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente.

Para aquellos Organismos cuya sede no esté radicada en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la misma podrá ser anticipada por mail, a la dirección notifcgn@mecon.gov.ar, 48 hs. antes de la nueva fecha solicitada.

VIII.- CIERRE DE ORGANISMOS

Cuando una norma legal disponga la fusión, transformación, escisión o disolución de Organismos de la Administración Nacional, se procederá conforme al Procedimiento para el cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras de los Servicios Administrativo Financieros que operen en el sistema de la Cuenta Única del Tesoro, conforme lo establecido por la Resolución Nº 199 de fecha 1 de diciembre de 2003 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

IX.- INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS y TRANSFERENCIAS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

En función al Artículo 5º de la Disposición Nº 35 C.G.N de fecha 4 de noviembre de 2002, las Unidades Ejecutoras de Programas que deban informar su ejecución

presupuestaria de gastos de la Fuente de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", a través de los Servicios Administrativo Financieros, deberán informar la ejecución presupuestaria de gastos mediante Formularios C-75 "Ejecución Presupuesto de Gasto de la Administración Nacional" con una periodicidad semanal, el primer día hábil siguiente al de la semana que se informe, en la Coordinación de Recursos y Gastos – Sector Órdenes de Pago – de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

La información que corresponda a la última semana calendario de cada mes deberá ser enviada hasta el primer día hábil del mes siguiente al que se comunica, teniendo en cuenta que ésta será una fecha límite de presentación de la información.

Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.) que ejecuten gastos por Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", que registren sus operaciones a través del Sistema U.E.P.E.X., deberán proceder conforme la Circular N° 13/04 C.G.N.

A efectos de proceder a regularizar las Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria, la citada Disposición N° 35/02 C.G.N. aprobó el "Resumen Mensual de Regularización de Inconsistencias- Caso particular U.E.P.E.X." que deberá presentarse dentro de los 7 (SIETE) días hábiles de la fecha de comunicación de las mismas.

Las U.E.P.E.X. deberán ingresar al Tesoro Nacional los intereses que surjan por inmovilización de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversión temporaria de los fondos, correspondientes a Proyectos del ESTADO NACIONAL que sean financiados conjuntamente con Organismos Internacionales, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 396/06 SH.

X.- PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS, AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE PROYECTOS Y OBRAS Y EJECUCIÓN FÍSICA.

Atento al Artículo 11 de la Decisión Administrativa N° 1/08 distributiva de créditos las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán presentar en forma obligatoria a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la programación trimestral de las metas físicas de cada uno de los programas, así como también el avance físico programado de los proyectos y las obras, 15 (QUINCE) días corridos antes del comienzo de cada trimestre. Asimismo, deberán informar con el mismo carácter, dentro de los 15 (QUINCE) días corridos de la finalización de cada trimestre la ejecución física correspondiente.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a las órdenes de pago correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que, según lo informado por la

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo.

c) NORMAS GENERALES

I.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS

PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS

Cualquier cambio introducido en la estructura administrativa de los Servicios Administrativo Financieros, deberá ser informado a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de las 72 hs. de producido, a través de la "Planilla Informativa de Responsables Administrativos", aprobada por la Disposición Nº 36 C.G.N., de fecha 4 de noviembre de 2002, que se encuentra en la siguiente dirección <http://www.meccon.gov.ar/hacienda/cgn/normas/varios/datos.doc> , indicando los datos de los responsables de dichos Servicios a fin de que, entre otros aspectos, se acelere el proceso de comunicación entre éstos y la Contaduría General.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN realizará las comunicaciones al último domicilio, dirección electrónica o teléfono/fax que tenga registrado, razón por la cual, la no recepción por errores en el destino no atribuibles a esta Repartición, no interrumpirá los plazos de respuesta.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros creados en el ejercicio vigente, deberán completar los datos solicitados por la citada Disposición Nº 36/02 C.G.N., a fin de ingresarlos en la Base de Datos del S.I.D.I.F. Central.

A fin de mantener actualizados los registros de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conjuntamente con la información de modificación de registro de firmas, el Servicio Administrativo Financiero deberá actualizar los datos sobre su estructura administrativa, completando y adjuntando la planilla del Anexo III de la Disposición Nº 4 C.G.N. de fecha 10 de enero de 2006.

La Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recibirá ninguna transacción firmada por funcionarios que no se encuentren dados de alta en la Nómina de Autoridades Administrativas de los Servicios Administrativo Financieros, el que puede ser consultado en la página web de esta repartición www.meccon.gov.ar/hacienda/cgn

FONDOS FIDUCIARIOS

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de Seguridad Social, deberán comunicar

a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el día 25 de febrero de 2008, la norma de creación, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas, relativa a los Fondos Fiduciarios que se constituyan en el ámbito de su competencia.

ENTES PÚBLICOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

Deberán comunicar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 25 de febrero de 2008, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas.

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

El Servicio Administrativo Financiero responsable de la U.E.P.E.X, deberá informar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los datos que a continuación se detallan:

§ N° de Préstamo/Donación y denominación

§ Responsable

§ Dirección, teléfono y correo electrónico.

La información solicitada deberá ser remitida mediante nota firmada por el Director General de Administración del Servicio Administrativo Financiero citando autoridad competente y presentada en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 25 de febrero de 2008.

Se requiere que todo cambio en los datos aportados se informe, dentro de las 72 hs. de producido, a la citada Dirección, con el objeto de actualizar la información solicitada precedentemente.

II.- ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS

Esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mantiene un registro de firmas escaneadas, según el procedimiento establecido por la Disposición N° 36/02 C.G.N., el cual deberá ser cumplimentado por todos los Servicios Administrativo Financieros.

Aquellos Organismos de Administración Central que dentro de su estructura no cuenten con un reemplazo natural del Secretario o Subsecretario Administrativo deberán tramitar la designación de funcionarios de nivel equivalente en los términos del Artículo 35 del Anexo del Decreto N° 1344/07.

Conforme la Disposición N° 4/06 C.G.N. los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir junto con la Nota y la Ficha del Registro de firmas indicada en el

Anexo I de la Disposición N° 36/02 C.G.N., las planillas que obran como Anexo III de la citada norma.

III.- CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA TRANSAP

A fin de poder operar con el Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica (TRANSAP), los Servicios Administrativo Financieros deberán contar con las respectivas claves del mismo, las cuales son provistas a los Organismos según el "Procedimiento para la Generación, Armado de Sobres y Distribución de Firmas Electrónicas del Sistema TRANSAP" aprobado por la Disposición N° 35 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 29 de Julio de 1999.

Se recuerda que dichas claves son personales e indelegables, razón por la cual no podrán ser requeridas ni suministradas bajo ningún concepto en forma telefónica o a personas no autorizadas.

Sólo requieren clave para operar el Sistema TRANSAP aquellos Organismos que utilicen Sistemas Propios o el Sistema CONPRE.

IV – FIRMA DIGITAL

A fin de poder agilizar las solicitudes efectuadas por parte de los Servicios Administrativo Financieros, se sugiere que los mismos soliciten el correspondiente certificado de Firma Digital para ser incorporada a los correos enviados desde las cuentas habilitadas y de esa forma garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, permitiendo que éstos gocen de una característica propia de los documentos en papel.

El procedimiento para efectuar la solicitud de firma digital se encuentra descripto en la Disposición N° 41 C.G.N. de fecha 30 de diciembre de 2003.

V.- CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Los responsables de los Servicios Administrativo Financieros deberán disponer la consulta diaria de sus correos electrónicos, denunciados ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme las Disposiciones Nros. 36/02 y 66/07 ambas de este Órgano Rector, toda vez que la misma enviará comunicaciones vía e-mail, considerándose las como recibidas a partir del día siguiente a su transmisión.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no cuenten temporalmente con correo electrónico, deberán comunicar por escrito tal situación a la Dirección de Normas y Sistemas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, caso contrario, las comunicaciones efectuadas se tendrán por recibidas en término.

A los fines de un mejor funcionamiento se solicita que no se habiliten casillas en servidores comerciales/personales dados los riesgos de seguridad que ello implica.

Esta Repartición no dará de alta casillas de correos que no sean oficiales del Organismo, conforme lo dispuesto en la Disposición antes citada.

VI.- INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS - INCUMPLIMIENTOS - PENALIDADES

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y/o la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrán no dar curso a las Órdenes de Pago o Autorizaciones de pago de aquellos Servicios que no cumplan en tiempo y forma con la información o requerimientos efectuados por los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 226/95 y 256/98 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

VII.- PLAN DE CUENTAS

Los Organismos Descentralizados llevarán sus Registros Contables de acuerdo con el Catálogo Básico de Registros Contables aprobado por la Resolución N° 1397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, no pudiendo bajo ningún motivo proceder a su modificación.

Dicho Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General puede consultarse en la siguiente dirección web de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cqn/manualcont/instrucc/catalogo.pdf>

VIII.- PAGOS AL EXTERIOR

Cuando los Organismos deban efectuar pagos a beneficiarios del exterior, se atenderán a los procedimientos vigentes (Circulares Nros. 13/02 y 6/04 C.G.N.), quedando las transferencias, sujetas a los límites y demás disposiciones que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.).

En tal sentido, se deberá consultar el listado de códigos de Instrumentos y Conceptos, en el sitio de Internet " www.bcra.gov.ar – Normativa – Textos Ordenados – RI. Contable Mensual – Operaciones de Cambio – CÓDIGOS".

Cuando los Servicios Administrativo Financieros informen una operación de Desafectación Global, Desafectación de Pago o Regularización, deberán tener en cuenta las instrucciones mencionadas en la Circular N° 5 C.G.N. de fecha 25 de febrero de 2000, al generar el pertinente Formulario C-55 "Regularización y

Modificaciones al Registro", para su transmisión al Sistema Integrado de Información Financiera.

Asimismo, los Organismos que operen con el sistema SIDIF Local Unificado (SLU) que deban regularizar el registro de Órdenes de Pago canceladas por el Medio de Pago "Nota", a solicitud de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán seguir el procedimiento citado en la Circular Nº 22/04 C.G.N.

IX.- PRESENTACIÓN Y FIRMA DE NOTAS

Se recuerda que toda solicitud realizada al Sr. Contador General de la Nación por medio epistolar debe ser ingresada por la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su identificación en el pertinente registro. La misma debe estar firmada por funcionario con nivel no inferior de Director General de Administración o equivalente, o su reemplazo, según lo establecido en la Circular Nº 33 C.G.N. de fecha 27 de noviembre de 1997, caso contrario la nota no será aceptada. En el supuesto que la misma sea firmada por un reemplazante deberá consignar, en el sello del Director, la leyenda p/a (por autorización).

Cuando la documentación que se presente contenga piezas no originales, las mismas deberán contar con la leyenda "ES COPIA" (o similar) y la firma de un responsable del Servicio.

A los fines de agilizar los procesos de recepción de la documentación que ingresa a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y permitir su diligenciamiento con mayor precisión, se recuerda que conforme la Circular Nº 17 C.G.N. de fecha 29 de diciembre de 2005, las notas que se presenten deben tener en el margen superior derecho, una leyenda de asunto o referencia.

X.- FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ÓRDENES DE PAGO DE LA DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE.

A efectos de un adecuado procesamiento de los formularios y posterior remisión, de corresponder, a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el sector Órdenes de Pago recibirá documentación diariamente en el horario de 11:00 a 13:00 hs.

XI.- FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ENTRADAS

A fin de un adecuado ordenamiento administrativo la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN sólo recibirá documentación en el horario de 10:00 a 13:00 hs. y de 13:30 a 16:00 hs.

Salvo indicación en contrario, toda tramitación deberá ingresar por la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para su identificación en el pertinente registro.

XII.- FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

Las eventuales fallas en el funcionamiento de los sistemas informáticos de los distintos Servicios Administrativo Financieros que impidan el normal flujo de información entre aquéllos y el S.I.D.I.F. Central, deben ser comunicadas de inmediato a la Mesa de Ayuda de la Unidad Informática de la SECRETARÍA DE HACIENDA para su corrección (TE: 4349-6224/6182/6179, e-mail: mesa@mecon.gov.ar) e informadas para su conocimiento a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (e-mail: sapicgn@mecon.gov.ar).

La falta de notificación a esta repartición en tiempo y forma, podrá acarrear la involuntaria adopción de las sanciones previstas en la normativa vigente, derivadas del eventual incumplimiento en la remisión de formularios y/o listados a cargo de los Servicios Administrativo Financieros.

XIII- PÁGINA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN INTERNET

Se recuerda que los Servicios Administrativo Financieros deberán ingresar diariamente a la página WEB de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a efectos de notificarse de las normativas emitidas por la misma, dado que éstas no serán distribuidas en papel.

La dirección de la página es: <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/>, y en la misma se podrá observar un recuadro de “NOVEDADES” donde se informa acerca de las últimas normativas publicadas.

Asimismo, dentro de la citada página se encuentran publicadas:

- La Cuenta de Inversión desde el ejercicio 1993 la cual incluye los Estados Contables desde el ejercicio 1998 (versión en Castellano e Inglés).
- Las Circulares de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1993.
- Las Disposiciones de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1995.
- Información sobre el ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.
- El Digesto de Normas de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad (sin aprobación oficial).

- El Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Los Manuales del Usuario del Módulo Bienes Inmuebles Privados y del Módulo Bienes Muebles y Semovientes, y la actualización correspondiente al Sistema de Bienes Inmuebles.
- Las competencias y estructura de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
- La Nómina de Autoridades Administrativas de los Servicios Administrativo Financieros.
- Reglamentación de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

CIRCULAR Nº 22/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 29 SEP 2004.

REFERENCIA: PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZAR EL REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO CANCELADAS POR MEDIO DE PAGO "NOTA" DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS CON SIDIF LOCAL UNIFICADO, FINANCIADOS CON CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS – COMPLEMENTARIA CIRCULAR Nº 5/00 CGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Circular Nº 5/00 CGN y con relación al tema de la referencia.

Al respecto, se informa que la presente norma es complementaria de la citada circular y que la misma tiene por objeto definir el procedimiento para regularizar el registro de Ordenes de Pago canceladas por el Medio de Pago "Nota", a solicitud de la Tesorería General de la Nación para los Organismos que operen con el sistema SIDIF Local Unificado (SLU).

I) Formulario C-55, tipo de registro "Regularización" –Registro de Formulario C-55 de Regularización con Documento Original" -

Cuando corresponda el registro de la regularización de un pago por nota, en razón de que el monto debitado por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA fue superior al devengado del Formulario C-41 "Orden de Pago" o C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará al Servicio Administrativo Financiero presupuestario del gasto (receptor de la contribución figurativa) la emisión de un Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones al registro".

La nota de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN deberá indicar:

- *El código de banco y el número de cuenta bancaria* donde se realizó el débito
- *Documento Original* por el cual se pide la regularización del gasto.

Previo a la confección del formulario mencionado, el Servicio Receptor de la contribución figurativa deberá solicitar por nota al Servicio Cedente la emisión de un formulario C-41 "Orden de Pago" por el monto que la Tesorería General solicita que se regularice el gasto.

Una vez que el formulario C-41 "Orden de Pago" enviado por el Servicio Cedente sea pagado, el Servicio Receptor deberá, generar y transmitir al SIDIF Central:

- a) El formulario C-10 "Informe de recursos", tipo de registro Recaudación por la percepción de la contribución figurativa.
- b) El formulario C-55 "Regularización y Modificaciones del registro" solicitado por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en el campo observaciones se deberá consignar el número del formulario C-10 indicado en el punto a).

II) Formulario C-55, tipo de registro "Desafectación de Pago" y "Desafectación Global" - "Sin depósito de fondos en cuenta bancaria" -

Cuando corresponda el registro de desafectación de un pago por nota, en razón de que el monto debitado por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA fue inferior al devengado del Formulario C-41 "Orden de Pago" o C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará al Servicio presupuestario del gasto (receptor de la contribución figurativa) la emisión de un Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones al registro", tipo de registro Desafectación o Desafectación de Pago.

La nota de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN deberá indicar:

- *El código de banco y el número de cuenta bancaria* donde se realizó el débito
- *Documento Original* por el cual se pide la desafectación del gasto.

Dado que no existe movimiento financiero el Servicio Receptor de la contribución figurativa no deberá solicitar al Servicio Cedente ningún ajuste, a la misma, ya que los saldos no utilizados al cierre del ejercicio formarán parte del cálculo de Remanentes a ingresar al Tesoro Nacional en el ejercicio siguiente, conforme se establece en el punto A de la Disposición Conjunta N° 38/04 CGN y 11/04 TGN.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 22/04 C.G.N.

DISPOSICION 2/07 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 6 FEB 2007

VISTO las Leyes Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y Nº 26.198 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007, el Decreto Nº 1 de fecha 8 de enero de 2007, la Decisión Administrativa Nº 1 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 15 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el HONORABLE CONGRESO NACIONAL mediante la Ley Nº 26.198 sancionó el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.

Que mediante el Decreto Nº 1/07 la ley citada en el considerando anterior fue parcialmente promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por la Decisión Administrativa Nº 1/07, se distribuyeron los créditos hasta el último nivel de desagregación previsto en el manual de clasificación presupuestaria para el Sector Público Nacional.

Que en consecuencia resulta necesario dictar las normas sobre apertura de registros de los créditos aprobados por la Ley Nº 26.198 y distribuidos por la Decisión Administrativa antes citada, como así también, puntualizar determinados aspectos que deberán tener en cuenta los Organismos de la Administración Nacional durante el presente Ejercicio.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las Normas sobre Apertura de Registros de los créditos establecidos por la Ley Nº 26.198, distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 15 de enero 2007 que se adjuntan como Anexo y que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN Nº 02/07 C.G.N.

NORMAS SOBRE APERTURA DE REGISTROS DE LOS CRÉDITOS APROBADOS POR LA LEY Nº 26.198, DISTRIBUIDOS POR LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1/07.

a) APERTURA DE REGISTROS

I.- CRÉDITOS 2007 - REGISTRACIÓN

Corresponde dar el alta, en dichos registros, a la apertura de los créditos dispuestos por la Ley Nº 26.198, distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 1/07 y con el nivel de desagregación allí previsto.

II.- COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31-12-2006 - REGISTRACIÓN

La Resolución Nº 377/06 de la SECRETARÍA DE HACIENDA en su Artículo 3º establece que los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de Diciembre de 2006, deberán ser apropiados como compromisos del ejercicio 2007, afectando los créditos presupuestarios previstos para ese ejercicio y las cuotas de compromiso asignadas para el primer trimestre.

Por lo tanto, al efectuar la apertura de registros para el corriente año deberá verificarse que no exista divergencia entre lo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) y los estados contables que provengan del sistema utilizado por cada Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.).

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2006, que se deban trasladar al ejercicio 2007, se imputarán conforme al nomenclador vigente para este ejercicio.

A tal fin, los Servicios Administrativo Financieros confeccionarán y transmitirán a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (C.G.N.) los Formularios C-35 "Registro de Compromisos", donde consignarán solamente los compromisos registrados en el ejercicio 2006 y que se deban trasladar al citado ejercicio. En el caso de los Organismos que operan con SIDIF Local Unificado (SLU) este proceso es automático, solo para las operaciones gestionadas por el módulo de compras.

En el supuesto que el crédito disponible del ejercicio no contemple dicha partida, deberá solicitarse previamente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO(O.N.P) la pertinente modificación presupuestaria y la asignación de la respectiva cuota.

III.- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de recursos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por las Resoluciones N° 562 y N° 564 ambos de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de fecha 19 y 21 de Diciembre de 1994, respectivamente y sus modificatorias.

IV.- INFORMACIÓN SOBRE COMPROMISO – DEVENGADO

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de gastos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por la Resolución N° 562 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, de fecha 19 de Diciembre de 1994 y sus modificatorias.

V.- RECAUDACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que deban utilizar recaudaciones de ejercicios anteriores en el presente, deberán solicitar a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la pertinente habilitación presupuestaria en la Fuente de Financiamiento que corresponda.

En el caso de recursos en la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.), los Organismos de Administración Central que no operen con SLU, deberán además, solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (T.G.N.) el traspaso de dichos fondos, una vez aprobada la modificación presupuestaria que los habilite.

VI.- REGISTRACIÓN DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AL 31-12- 2006

Los Organismos Descentralizados registrarán en asientos de apertura la deuda en concepto de gastos devengados y no pagados al 31-12-2006 que se cancelarán con disponibilidades correspondientes a ese ejercicio, según lo establecido en el primer párrafo del Artículo 42 de la Ley N° 24.156, no afectándose el presupuesto del presente ejercicio.

Para la Administración Central el registro será efectuado por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.)

VII.- LISTADOS PARAMETRIZADOS

Atento la Disposición N° 35/02 C.G.N., la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá los Listados Parametrizados de Gastos y Recursos a través del correo electrónico, a la dirección abierta exclusivamente a tal efecto, cuya denominación deberá contener la palabra "param" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @.

Aquellos Servicios que tuvieren inconvenientes en la recepción del correo electrónico conteniendo los citados listados deberán informarlos a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitando al mismo tiempo el soporte magnético con dicha información, siendo este trámite de carácter temporal hasta tanto sean solucionados los mencionados inconvenientes.

El archivo correspondiente a los Listados Parametrizados que se remitirá vía e-mail es en formato de texto por lo que podrá ser leído tanto desde una planilla de cálculo como desde otro tipo de utilitarios (Access, Fox, etc.).

Los listados parametrizados de recursos y gastos mensuales serán remitidos a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se informe y cuya contestación deberá enviarse, salvo indicación en contrario, dentro de las 72 hs. de su transmisión por parte de esta Contaduría General.

La respuesta a los citados parametrizados deberá ser firmada por el Director General de Administración y presentada en las ventanillas 2 ó 3 del Área de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, conforme a la Disposición N° 31/06 esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará mediante Nota a los Servicios Administrativo Financieros (SAF), que considere conveniente, el envío de un listado parametrizado, de Recursos y Gastos, generado en su sistema local, el cual deberá ser remitido al Sector de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Los listados mencionados en el párrafo anterior serán analizados por esta Contaduría, y devueltos a los Servicios Administrativos Financieros (SAF), a fin de que estos realicen, de corresponder, los ajustes pertinentes.

b) NORMAS DE REGISTRACIÓN

I.- REMANENTES DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2006 Y ANTERIORES, DE ENTIDADES Y JURISDICCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Atento al Artículo 13 de la Decisión Administrativa N° 1/07, distributiva de los créditos, todos los remanentes de recursos del ejercicio 2006 de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con excepción de aquéllas que cuenten con una norma con jerarquía de Ley que disponga otro destino, deberán ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 30 de octubre del 2007, conforme las pautas de las Disposiciones N° 429 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 4 de Septiembre de 2002 y N° 14 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 12 de Marzo de 1999, cuando la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO les habilite los créditos y cuotas pertinentes.

Una vez que se incorporen los créditos presupuestarios a los organismos de la Administración Central que no operen con Sistema Local Unificado (SLU), deberán solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la afectación de los fondos al mismo ejercicio.

Asimismo los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir a la Dirección de Análisis e Información Financiera de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en forma mensual, las planillas requeridas por la Disposición N° 47/96 C.G.N.

Previo a la inclusión del resultado del cálculo del remanente definitivo en la Cuenta de Inversión 2006 y antes de remitir dicha información a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para la elaboración de la correspondiente medida para el ingreso de los mismos al Tesoro Nacional, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN enviará a cada Servicio Administrativo Financiero el cálculo provisorio de remanentes por Organismo, a fin de que éstos ratifiquen o rectifiquen la cifra que resulte de dicho cálculo, con la correspondiente intervención de la Unidad de Auditoría Interna, dentro de los 5 días de su recepción, mediante una nota dirigida a la Dirección de Análisis e Información Financiera de esta Contaduría.

En caso de rectificar la información, se deberán acompañar en una nota certificada por la citada Unidad, los comprobantes que demuestren y justifiquen la discrepancia, a los efectos de posibilitar el análisis de dicha diferencia.

Vencido el plazo y sin observación fundada por parte del Servicio Administrativo Financiero, los remanentes determinados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se darán por válidos, a efectos de que la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN requiera su ingreso al TESORO NACIONAL en la fecha mencionada en el primer párrafo de este apartado.

II.- DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Los descuentos y bonificaciones que los Servicios Administrativo Financieros reciban tendrán el siguiente tratamiento:

1) Si se verificaran en el mismo ejercicio de emisión de la Orden de Pago, se considerarán como menor gasto, es decir, una desafectación del devengado.

Cuando corresponda la aplicación de una bonificación (descuento por pronto pago), el S.I.D.I.F. en forma automática efectuará el cálculo correspondiente y aumentará el crédito disponible en las imputaciones presupuestarias registradas en el Formulario C-41 "Orden de Pago" en forma proporcional así como las cuotas de compromiso y devengado, siempre que el pago se produzca en el mismo trimestre de la orden de pago y/o registro de compromiso.

2) Si se produjeran en un ejercicio distinto al de la emisión de la Orden de Pago afectarán directamente al resultado, como un ingreso del período.

III.- FONDOS ROTATORIOS

Para la creación y/o ampliación de un Fondo Rotatorio de un Servicio de la Administración Central, será necesaria una Resolución Conjunta del Ministerio del Área o de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA y del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por su parte, aquellos creados exclusivamente por los Organismos Descentralizados sólo requerirán una Disposición o Resolución Interna, según corresponda, del Titular del Organismo.

Los proyectos de adecuación de los Fondos Rotatorios de los Organismos que dependan del PODER EJECUTIVO NACIONAL, deberán contar con la intervención previa de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Para los Servicios Administrativo Financieros que presenten Formularios C-43 "Fondo Rotatorio" de Creación, Ampliación o Disminución de Fondo Rotatorio, en papel, en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán acompañarlo, conforme la Circular 03/05 CGN, con la fotocopia autenticada de la norma aprobatoria, a fin de ser remitido a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su pago, caso contrario no se dará curso a dichas solicitudes.

Asimismo, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a determinar el monto límite para adecuar el Fondo Rotatorio de cada Servicio de la Administración Nacional, el que será comunicado a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN indicando la diferencia, en más o en menos, con el vigente al 31 de Diciembre de 2006.

Los Fondos Rotatorios podrán crearse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio, de los conceptos autorizados en el Artículo 7º del Decreto Nº 2380/94 y sus modificatorias.

Para el caso de requerirse un incremento sobre el mismo, en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 899/95, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución Nº 48/96 S.H.

Cuando el límite para adecuar el Fondo Rotatorio determinado, conforme el sexto párrafo del presente apartado, resulte inferior al constituido, los Organismos deberán disminuirlo emitiendo un Formulario C-43 "Fondo Rotatorio", tipo de registro disminución (CAN) por el importe a decrementar, conforme lo establecido en la Disposición Nº 28/01 C.G.N.

Cuando la disminución se realice con movimiento de fondos y corresponda a Fuente de Financiamiento 11, los organismos ingresarán los mismos al Tesoro Nacional, en tanto cuando sea de Fuente de Financiamiento distinta de 11, dichos fondos deberán ingresarse en la respectiva Cuenta Recaudadora del Servicio Administrativo, en ambos casos en los plazos establecidos en el Artículo 7º de la Resolución Nº 377/06 S.H.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN previo al pago de la reposición de Fondos Rotatorios verificará la emisión del Formulario C-43 "Fondo Rotatorio" de disminución y de corresponder, el ingreso del monto sobrante.

Los Servicios Administrativo Financieros que no adecuen su Fondo Rotatorio, en los casos que las partidas presupuestarias asignadas en el 2007 resulten iguales o superiores a las del ejercicio 2006, deberán informar dicha circunstancia a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Dirección de Gestión y Cobranzas, indicando el importe y composición dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del Artículo 7º de la Resolución 377/06 SH.

IV.- ÓRDENES DE PAGO DEL INCISO 9 “GASTOS FIGURATIVOS”

Servicios Administrativo Financieros con S.I.D.I.F. Local Unificado

Solicitud de la Contribución Figurativa

Cuando el Servicio Administrativo Financiero cedente de contribuciones figurativas y/o el receptor de dichos fondos utilice el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.), el registro de gastos figurativos y la percepción de la contribución figurativa se deberá efectuar conforme el procedimiento establecido en la Disposición Nº 9/03 CGN.

Asimismo y a fin de agilizar los procedimientos de transferencias de fondos a favor de los distintos Servicios Administrativo Financieros receptores de las contribuciones, los mismos solicitarán mediante nota dirigida al Director General de Administración del Servicio transmisor, la emisión de la correspondiente Orden de Pago de Gastos Figurativos (Inciso 9).

En el campo observaciones de la Orden de Pago se podrán indicar los datos correspondientes a los Formularios C-41 “Orden de Pago” del Servicio Administrativo Financiero receptor, y los conceptos que integran el monto total del pedido.

Fondos provenientes de Contribuciones Figurativas no utilizados

Los fondos provenientes de Contribuciones Figurativas que el Servicio Administrativo Financiero receptor no utilice, no deberán ser ingresados mensualmente a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, continuando en poder de éste para ser aplicados en la ejecución de créditos presupuestarios disponibles para los que fueron originalmente girados por el Servicio Administrativo Financiero cedente. Finalizado el ejercicio, los saldos no devengados al 31/12/07, pasan a formar parte del cálculo del remanente del ejercicio 2007 a ingresar al TESORO NACIONAL.

Devolución de fondos por pagos realizados con Contribuciones Figurativas

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago, efectúe devoluciones totales o parciales y el pago se hubiere realizado con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas de Organismos receptores con S.I.D.I.F. Local Unificado, el Organismo procederá según lo establecido en la Disposición Conjunta Nº 38/04 C.G.N. y 11/04 T.G.N.

Servicios Administrativo Financieros sin S.I.D.I.F. Local Unificado

Para los casos en los que el Servicio Administrativo Financiero transmisor de la Contribución Figurativa no utilice el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.), el procedimiento para el registro de dichas Contribuciones en el S.I.D.I.F. Central, deberá seguir los lineamientos vigentes, o sea, el Servicio Administrativo Financiero receptor de la Contribución Figurativa deberá presentar en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN las Órdenes de Pago de Inciso 9 (Gastos Figurativos) en papel de seguridad para su carga manual, a efectos de su registro en el SIDIF Central.

V.- ÓRDENES DE PAGO DE HABERES – RETENCIONES Y DEDUCCIONES VARIAS

Con respecto a las deducciones que se indiquen en las Órdenes de Pago de haberes, cualquiera sea la fuente de financiamiento, el tratamiento a darles será el siguiente:

- 1) Se indicarán en el dorso del Formulario C-41 "Orden de Pago", según corresponda:

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 4

CONCEPTO: RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 9

CONCEPTO: DEDUCCIONES VARIAS - SEGÚN ANEXO –

TOTAL DE DEDUCCIONES: Indicará la sumatoria de las deducciones de los códigos 4 y 9, el cual se trasladará al frente del formulario.

En un anexo a la orden de pago se presentará una planilla, con las mismas firmas que la Orden de Pago, en la que conste la discriminación de los beneficiarios de pago de la deducción, indicando: Beneficiario, C.U.I.T., Monto y Vencimiento de la obligación.

- 2) La Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a los formularios de Órdenes de Pago que no cumplan con dichos requisitos.

- 3) Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por error hayan consignado el Código de Retención o Deducción 9, podrán solicitar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante nota o mail, a la cuenta notifcgn@mecon.gov.ar, la modificación de los datos antes mencionados, siempre y cuando las retenciones o deducciones no se hayan pagado, caso contrario no se dará curso a la solicitud.

Conforme la Circular Nº 22/94 C.G.N. esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recibirá Órdenes de Pago, en concepto de sueldos, que no se encuentren acompañadas de las respectivas Órdenes de Pago de aportes y contribuciones totales mensuales.

VI.- ÓRDENES DE PAGO CADUCAS

Los Servicios Administrativo Financieros, deberán desafectar las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2005 y anteriores que se encuentren impagas al 31 de diciembre de 2006, en los términos de las Circulares Nros. 14/04 y 20/04 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN, conforme el Artículo 31 de la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y el Artículo 5 de la Resolución 377/06 S.H.

VII.- FECHA DE VENCIMIENTO DEL FORMULARIO C-41

La fecha de vencimiento de los Formularios C-41 "Orden de Pago" no podrá ser anterior a la de su ingreso a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Aquellas Órdenes de Pago cuyo vencimiento opere el mismo día de su transmisión, deberán ingresar al Sistema antes de las 13 horas de ese día (Disposición N° 4/99 C.G.N.).

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros, que por error u omisión en la confección de las ordenes de pago, requieran la modificación de la fecha de vencimiento de los Formularios C-41 "Orden de Pago", deberán solicitarlo al Contador General de la Nación mediante nota firmada por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente, la que puede ser anticipada por mail, a la dirección notifcgn@mecon.gov.ar, 48 horas antes de la nueva fecha solicitada.

VIII.- CIERRE DE ORGANISMOS

Cuando una norma legal disponga la fusión, transformación, escisión, o disolución de Organismos de la Administración Nacional, se procederá conforme al Procedimiento para el cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras de los Servicios Administrativo Financieros que operen en el sistema de la Cuenta Única del Tesoro, conforme lo establecido por la Resolución 199 de la SECRETARÍA DE HACIENDA de fecha 1 de diciembre de 2003.

IX.- INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

En función al Artículo 5° de la Disposición N° 35/02 C.G.N., las Unidades Ejecutoras de Programas que deban informar su ejecución presupuestaria de gastos de la Fuente de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", a través de los Servicios Administrativo Financieros, deberán informar la ejecución presupuestaria de gastos mediante Formularios C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" con una periodicidad semanal primer día hábil siguiente al de la semana que se informe, en la Coordinación de Recursos y Gastos – Sector Órdenes de Pago – de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

La información que corresponda a la última semana calendario de cada mes deberá ser enviada hasta el primer día hábil del mes siguiente al que se comunica, teniendo en cuenta que ésta será una fecha límite de presentación de la información.

Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.) que ejecuten gastos por Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", que registren sus operaciones a través del Sistema U.E.P.E.X., deberán proceder conforme la Circular N° 13/04 C.G.N.

A efectos de proceder a regularizar las Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria, la citada Disposición N° 35/02 C.G.N. aprobó el "Resumen Mensual de Regularización de Inconsistencias- Caso particular U.E.P.E.X." que deberá presentarse dentro de los 7 (SIETE) días hábiles de la fecha de comunicación de las mismas.

Las U.E.P.E.X. deberán tener en cuenta las pautas generales para la administración de ingresos extraordinarios derivados de la inmovilización de saldos en cuentas bancarias correspondientes a Proyectos del ESTADO NACIONAL que son financiados conjuntamente con Organismos Internacionales indicados en la Resolución 396/06 SH.

X.- PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS, AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE PROYECTOS Y OBRAS Y EJECUCIÓN FÍSICA.

Atento al Artículo 11 de la Decisión Administrativa distributiva de créditos N° 1/07 las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán presentar en forma obligatoria a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la programación trimestral de las metas físicas de cada uno de los programas, así como también el avance físico programado de los proyectos y las obras, QUINCE (15) días corridos antes del comienzo de cada trimestre. Asimismo, deberán informar con el mismo carácter, dentro de los QUINCE (15) días corridos de la finalización de cada trimestre la ejecución física correspondiente.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a las órdenes de pago correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que, según lo informado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo.

c) NORMAS GENERALES

I.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS

PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS

Cualquier cambio introducido en la estructura administrativa de los Servicios Administrativo Financieros, deberá ser informado a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de las 72 horas de producido, a través de la "Planilla Informativa de Responsables Administrativos", aprobada por la Disposición N° 36 C.G.N., de fecha 4 de noviembre de 2002, que se encuentra en la siguiente dirección <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/normas/varios/datos.doc>, indicando los datos de los responsables de dichos Servicios a fin de que, entre otros aspectos, se acelere el proceso de comunicación entre éstos y la Contaduría General.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá la información por fax al último domicilio, dirección electrónica o teléfono que tenga registrado, razón por la cual la no recepción por errores en el destino no atribuibles a esta Repartición, no interrumpirá los plazos de respuesta.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros creados en el ejercicio vigente, deberán completar los datos solicitados por la citada Disposición N° 36/02 C.G.N., a fin de ingresarlos en la Base de Datos del S.I.D.I.F. Central.

A fin de mantener actualizados los registros de ésta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conjuntamente con la información de modificación de registro de firmas, el Servicio Administrativo Financiero deberá actualizar los datos sobre su estructura administrativa, completando y adjuntando la planilla del anexo III de la Disposición 36/02 CGN. (Disposición 04/06).

FONDOS FIDUCIARIOS

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de Seguridad Social, deberán comunicar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el día 23 de febrero de 2007, la norma de creación, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas, relativa a los Fondos Fiduciarios que se constituyan en el ámbito de su competencia.

ENTES PÚBLICOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

Deberán comunicar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 23 de febrero de 2007, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas.

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

El Servicio Administrativo Financiero responsable de la U.E.P.E.X, deberá informar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los datos que a continuación se detallan:

§ N° de Préstamo/Donación y denominación

§ Responsable

§ Dirección, teléfono y correo electrónico.

La información solicitada deberá ser remitida mediante nota firmada por el Director General de Administración del Servicio Administrativo Financiero antes mencionado y presentada en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 23 de febrero de 2007.

Se requiere que todo cambio en los datos aportados se informe, dentro de las 72 hs. de producido, a la citada Dirección, con el objeto de actualizar la información solicitada precedentemente.

II.- ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS

Esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mantiene un registro de firmas escaneadas, según el procedimiento establecido por la Disposición N° 36/02 C.G.N., el cual deberá ser cumplimentado por todos los Servicios Administrativo Financieros.

Aquellos Organismos de Administración Central que dentro de su estructura no cuenten con un reemplazo natural del Secretario o Subsecretario Administrativo deberán tramitar la designación de funcionarios de nivel equivalente en los términos del Artículo 5° del Decreto N° 2662/92.

Conforme la Disposición N° 4/06 C.G.N. los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir junto con la Nota y la Ficha del Registro de firmas indicada en el Anexo I de la Disposición N° 36/02 C.G.N., las planillas que obran como Anexo III de la citada norma.

III.- CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA TRANSAP

A fin de poder operar con el Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica (TRANSAP), deberán contar con las respectivas claves del mismo, las cuales son provistas a los organismos según el "Procedimiento para la Generación, Armado de Sobres y Distribución de Firmas Electrónicas del Sistema TRANSAP" aprobado por la Disposición N° 35 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 29 de Julio de 1999.

Se recuerda que dichas claves son personales e indelegables, razón por la cual no podrán ser requeridas ni suministradas bajo ningún concepto en forma telefónica o a personas no autorizadas.

Solo requieren clave para operar el Sistema TRANSAP aquellos organismos que utilicen Sistemas Propios o el Sistema CONPRE.

IV – FIRMA DIGITAL

A fin de poder agilizar las solicitudes efectuadas por nota por parte de los Servicios Administrativo Financieros, se sugiere que los mismos soliciten el correspondiente certificado de Firma Digital para ser incorporada a los correos enviados desde las cuentas habilitadas, y de esa forma garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, permitiendo que estos gocen de una característica propia de los documentos en papel.

El procedimiento para efectuar la solicitud de firma Digital se encuentra descripto en la Disposición N° 41/03 C.G.N.

V.- CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Los responsables de los Servicios Administrativo Financieros deberán disponer la consulta diaria de su correo electrónico denunciado ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme el Artículo 6º de la Disposición Nº 36/02 C.G.N., toda vez que la misma enviara comunicaciones vía e-mail, considerándoselas como recibidas a partir del día siguiente a su transmisión.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no cuenten temporalmente con correo electrónico, deberán comunicar tal situación a la Dirección de Normas y Sistemas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, caso contrario, las comunicaciones efectuadas se tendrán por recibidas en término.

Asimismo las fallas en el funcionamiento, deberán ser comunicadas por Nota, de inmediato, a la citada Dirección.

A los fines de un mejor funcionamiento se solicita que no se habiliten casillas en servidores comerciales/personales dada la poca capacidad que los mismos disponen.

Esta Repartición no dará de alta casillas de correos que no sean oficiales del Organismo, conforme lo dispuesto en la Disposición antes citada.

VI.- INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS - INCUMPLIMIENTOS - PENALIDADES

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y/o la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrán no dar curso a las Órdenes de Pago o Autorizaciones de pago de aquellos Servicios que no cumplan en tiempo y forma con la información o requerimientos efectuados por los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nº 226/95 y 256/98 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

VII.- PLAN DE CUENTAS

Los Organismos Descentralizados llevarán sus cuentas de la Contabilidad General de acuerdo con el Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General aprobado por la Resolución Nº 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, no pudiendo bajo ningún motivo proceder a su modificación.

Dicho Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General puede consultarse en la siguiente dirección web de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/manualcont/instrucc/catalogo.pdf>

VIII.- PAGOS AL EXTERIOR

Cuando los Organismos deban efectuar pagos a beneficiarios del exterior, se atenderán a los procedimientos vigentes (Circulares N° 13/02 y 6/04 C.G.N.), quedando las transferencias sujetas a los límites y demás disposiciones que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.).

Cuando los Servicios Administrativo Financieros informen una operación de Desafectación Global, Desafectación de Pago o Regularización, deberán tener en cuenta las instrucciones mencionadas en la Circular N° 05/00 C.G.N., al generar el pertinente Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones al Registro", para su transmisión al Sistema Integrado de Información Financiera.

Asimismo, los Organismos que operen con el sistema SIDIF Local Unificado (SLU) que deban regularizar el registro de Órdenes de Pago canceladas por el Medio de Pago "Nota", a solicitud de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán seguir el procedimiento citado en la Circular N° 22/04 C.G.N.

IX.- PRESENTACIÓN Y FIRMA DE NOTAS

Se recuerda que toda solicitud realizada al Sr. Contador General de la Nación por medio epistolar debe ser ingresada por la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su identificación en el registro de ingresos. La misma debe estar firmada por funcionario con nivel de Director General de Administración o equivalente, o su reemplazo, según lo establecido en la Circular N° 33/97 C.G.N., caso contrario la nota no será aceptada. En el supuesto que la misma sea firmada por un reemplazante deberá consignar, en el sello del Director, la leyenda p/a (por autorización).

Cuando la documentación que se presente contenga piezas no originales, las mismas deberán contar con la leyenda "ES COPIA" (o similar) y la firma de un responsable del Servicio.

A los fines de agilizar los procesos de recepción de la documentación que ingresa a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y permitir su diligenciamiento con mayor precisión, se recuerda que conforme la Circular N° 17/05 CGN, las notas que se presenten deben tener en el margen superior derecho, una leyenda de asunto o referencia, según Decreto N° 1724/06, el cual menciona que se declara al año 2007 como "Año de la Seguridad Vial".

X.- FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ÓRDENES DE PAGO DE LA DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE.

A efectos de un adecuado procesamiento de los formularios y posterior remisión, de corresponder, a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el sector Órdenes de Pago recibirá documentación diariamente en el horario de 11:00 a 13:00 hs.

XI.- FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ENTRADAS

A fin de un adecuado ordenamiento administrativo la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN sólo recibirá documentación en el horario de 10:00 a 13:00 hs. y de 13:30 a 16:00 hs.

Salvo indicación en contrario, toda tramitación deberá ingresar por la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para su identificación en el registro de ingresos.

XII.- FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

Las eventuales fallas en el funcionamiento de los sistemas informáticos de los distintos Servicios Administrativo Financieros que impidan el normal flujo de información entre aquéllos y el S.I.D.I.F. Central, deben ser comunicadas de inmediato a la Mesa de Ayuda de la Unidad Informática de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO para su corrección (TE: 4349-6224/6182/6179// e-mail: mesa@mecon.gov.ar) e informadas para su conocimiento a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (e-mail: sapicgn@mecon.gov.ar).

La falta de notificación en tiempo y forma podrá acarrear la involuntaria adopción de las sanciones previstas en la normativa vigente derivadas del eventual incumplimiento en la remisión de formularios y/o listados a cargo de los Servicios Administrativo Financieros.

XIII- PÁGINA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN INTERNET

Se recuerda que los Servicios Administrativo Financieros deberán ingresar diariamente a la página WEB de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a efectos de notificarse de las normativas emitidas por la misma, dado que éstas no serán distribuidas en papel.

La dirección de la página es: <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/> y en la misma se podrá observar un recuadro de "NOVEDADES" donde se informa acerca de las últimas normativas publicadas.

Asimismo, dentro de la citada página se encuentran publicadas:

- La Cuenta de Inversión desde el ejercicio 1993 la cual incluye los Estados Contables desde el ejercicio 1998 (versión en Castellano e Inglés).
- Las Circulares de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1993.
- Las Disposiciones de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1995.
- Información sobre el ARCHIVO MODELO POR IMÁGENES DIGITALES DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA.
- El Digesto de Normas de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad (sin aprobación oficial).

- El Manual de Contabilidad Gubernamental
- Los Manuales del Usuario del Módulo Bienes Inmuebles Privados y del Módulo Bienes Muebles y Semovientes, y la actualización correspondiente al Sistema de Bienes Inmuebles
- La estructura de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- La Nómina de Autoridades Administrativas de los Servicios Administrativo Financieros

DISPOSICIÓN N° 09/08 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 ENE 2008

VISTO las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 26.337 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, el Decreto N° 152 de fecha 26 de diciembre de 2007 y la Decisión Administrativa N° 1 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 15 de enero de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el HONORABLE CONGRESO NACIONAL mediante la Ley N° 26.337 sancionó el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008.

Que mediante el Decreto N° 152 de fecha 26 de diciembre de 2007 la Ley citada en el considerando anterior fue parcialmente promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por la Decisión Administrativa N° 1/08, se distribuyeron los créditos hasta el último nivel de desagregación previsto en el manual de clasificación presupuestaria para el Sector Público Nacional.

Que en consecuencia resulta necesario dictar las normas sobre apertura de registros de los créditos aprobados por la Ley N° 26.337 y distribuidos por la Decisión Administrativa antes citada, como así también, puntualizar determinados aspectos que deberán tener en cuenta los Organismos de la Administración Nacional durante el presente Ejercicio.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por los Artículos 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las Normas sobre Apertura de Registros de los créditos establecidos por la Ley N° 26.337, distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 15 de enero de 2008 que se adjuntan como Anexo y que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

NORMAS SOBRE APERTURA DE REGISTROS DE LOS CRÉDITOS APROBADOS POR LA LEY Nº 26.337, DISTRIBUIDOS POR LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1/08.

a) APERTURA DE REGISTROS

I.- CRÉDITOS 2008 - REGISTRACIÓN

Corresponde dar el alta, en dichos registros, a la apertura de los créditos dispuestos por la Ley Nº 26.337, distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 1/08 y con el nivel de desagregación allí previsto.

II.- COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31-12-2007 - REGISTRACIÓN

La Resolución Nº 422/07 de la SECRETARÍA DE HACIENDA en su Artículo 3º establece que los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de Diciembre de 2007, deberán ser apropiados como compromisos del ejercicio 2008, afectando los créditos presupuestarios previstos para ese ejercicio y las cuotas de compromiso asignadas para el primer trimestre.

Por lo tanto, al efectuar la apertura de registros para el corriente año deberá verificarse que no exista divergencia entre lo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) y los estados contables que provengan del sistema utilizado por cada Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.).

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2007, que se deban trasladar al ejercicio 2008, se imputarán conforme al nomenclador vigente para este ejercicio.

A tal fin, los Servicios Administrativo Financieros confeccionarán y transmitirán a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (C.G.N.) los Formularios C-35 "Registro de Compromisos", donde consignarán solamente los compromisos registrados en el ejercicio 2007 y que se deban trasladar al ejercicio siguiente. En el caso de los Organismos que operan con SIDIF Local Unificado (SLU) este proceso es automático, solo para las operaciones gestionadas por el módulo de compras.

En el supuesto que el crédito disponible del ejercicio no contemple dicha partida, deberá solicitarse previamente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (O.N.P) la pertinente modificación presupuestaria y la asignación de la respectiva cuota.

III.- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de recursos mediante la utilización de los Formularios C-10 "Informe de Recursos" y según los procedimientos aprobados por las Resoluciones Nros. 562 y 564 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de fecha 19 y 21 de Diciembre de 1994, respectivamente y sus modificatorias.

IV.- INFORMACIÓN SOBRE COMPROMISO – DEVENGADO

Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ejecución de su presupuesto de gastos mediante la utilización de los formularios pertinentes y según los procedimientos aprobados por la Resolución N° 562 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, de fecha 19 de Diciembre de 1994 y sus modificatorias.

V.- RECAUDACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que deban utilizar recaudaciones de ejercicios anteriores en el presente, deberán solicitar a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la pertinente habilitación presupuestaria en la Fuente de Financiamiento que corresponda.

En el caso de recursos en la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.), los Organismos de Administración Central que no operen con SLU, deberán además, solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (T.G.N.) el traspaso de dichos fondos, una vez aprobada la modificación presupuestaria que los habilite.

VI.- REGISTRACIÓN DE GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AL 31-12-2007

Los Organismos Descentralizados registrarán en asientos de apertura la deuda en concepto de gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2007 que se cancelarán con disponibilidades correspondientes a ese ejercicio, según lo establecido en el primer párrafo del Artículo 42 de la Ley N° 24.156, no afectándose el presupuesto del presente ejercicio.

Para la Administración Central el registro será efectuado por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.)

VII.- LISTADOS PARAMETRIZADOS

Atento la Disposición N° 35 C.G.N de fecha 4 de noviembre de 2002, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá los Listados Parametrizados de Gastos y Recursos a través del correo electrónico, a la dirección abierta exclusivamente a tal efecto, cuya denominación deberá contener la palabra "param" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @ (paramxxx@)

Aquellos Servicios que tuvieren inconvenientes en la recepción del correo electrónico conteniendo los citados listados deberán informarlos a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitando al mismo tiempo el soporte magnético con dicha información, siendo este trámite de carácter temporal hasta tanto sean solucionados los mencionados inconvenientes.

El archivo correspondiente a los Listados Parametrizados, que se remitirá vía e-mail es en formato de texto por lo que podrá ser leído tanto desde una planilla de cálculo como desde otro tipo de utilitarios (Access, Fox, etc.).

Los listados parametrizados de recursos y gastos mensuales serán remitidos a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se informe y cuya contestación deberá enviarse, salvo indicación en contrario, dentro de las 72 hs. de su transmisión por parte de esta Contaduría General.

La respuesta a los citados parametrizados deberá ser firmada por el Director General de Administración y presentada en las ventanillas 2 ó 3 del Área de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, conforme a la Disposición N° 31 C.G.N de fecha 21 de julio de 2006 esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará mediante una Nota a los Servicios Administrativo Financieros (S.A.F.), que considere conveniente, el envío de un listado parametrizado, de Recursos y Gastos, generado en su sistema local, el cual deberá ser remitido al Área de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Los listados mencionados en el párrafo anterior serán analizados por esta Contaduría, y devueltos a los Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.), a fin de que éstos realicen, de corresponder, los ajustes pertinentes.

b) NORMAS DE REGISTRACIÓN

I.- REMANENTES DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES, DE ENTIDADES Y JURISDICCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Atento al Artículo 13 de la Decisión Administrativa N° 1/08, distributiva de los créditos, todos los remanentes de recursos del ejercicio 2007 de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con excepción de aquéllas que cuenten con una norma con jerarquía de Ley que disponga otro destino, deberán ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 31 de octubre del 2008, conforme las pautas de las Disposiciones Nros. 429 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 4 de Septiembre de 2002 y 14 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 12 de Marzo de 1999, cuando la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO les habilite los créditos y cuotas pertinentes.

Una vez que se incorporen los créditos presupuestarios a los Organismos de la Administración Central que no operen con Sistema Local Unificado (SLU), deberán solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la afectación de los fondos al mismo ejercicio.

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir a la Dirección de Análisis e Información Financiera de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en forma mensual, las planillas requeridas por la Disposición N° 47 C.G.N de fecha 5 de septiembre de 1996.

Previo a la inclusión del resultado del cálculo del remanente definitivo en la Cuenta de Inversión 2007 y antes de remitir dicha información a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para la elaboración de la correspondiente medida para el ingreso de los mismos al TESORO NACIONAL, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN enviará a cada Servicio Administrativo Financiero el cálculo provisorio de remanentes por Organismo, a fin de que estos ratifiquen o rectifiquen, según la Disposición N° 70 C.G.N. de fecha 12 de diciembre de 2007, la cifra que resulte de dicho cálculo, dentro de los 10 (DIEZ) días de su recepción, mediante una nota dirigida a la Dirección de Análisis e Información Financiera de esta Contaduría General.

En caso de rectificar la información se deberán acompañar los comprobantes que demuestren y justifiquen la discrepancia, a los efectos de posibilitar el análisis de dicha diferencia. Vencido el plazo y sin observación fundada por parte del Servicio Administrativo Financiero, los remanentes determinados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se darán por válidos, a efectos de que la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN requiera su ingreso al TESORO NACIONAL en la fecha mencionada en el primer párrafo de este apartado.

II.- DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

Los descuentos y bonificaciones que los Servicios Administrativo Financieros reciban tendrán el siguiente tratamiento:

- 1) Si se verificaran en el mismo ejercicio de emisión de la Orden de Pago, se considerarán como menor gasto, es decir, una desafectación del devengado.

Cuando corresponda la aplicación de una bonificación o descuento por pronto pago, el S.I.D.I.F. en forma automática efectuará el cálculo correspondiente y aumentará el crédito disponible en las imputaciones presupuestarias registradas en el Formulario C-41 "Orden de Pago" en forma proporcional así como las cuotas de compromiso y devengado, siempre que el pago se produzca en el mismo trimestre de la Orden de Pago y/o registro de compromiso.

- 2) Si se produjeran en un ejercicio distinto al de la emisión de la Orden de Pago afectarán directamente al resultado, como un ingreso del período.

III.- FONDOS ROTATORIOS

Los Fondos Rotatorios y las Cajas Chicas serán creados en cada Jurisdicción o Entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión favorable de los Órganos Rectores competentes de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

El acto dispositivo deberá contener:

- 1) La identificación de la Jurisdicción a la cual pertenece el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) al que se asigna el Fondo Rotatorio.
- 2) La identificación del titular del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) con facultades para disponer gastos y pagos con cargo al mismo, el cual se denominará responsable.
- 3) El importe del Fondo Rotatorio y el monto máximo de cada gasto individual, a excepción de los que se abonen en concepto de servicios básicos.
- 4) La fuente de financiamiento por la cual se constituye, adecuada a los créditos presupuestarios asignados.
- 5) Los conceptos de gastos autorizados a pagar por Fondo Rotatorio o Caja Chica.
- 6) Las normas específicas, las limitaciones y las condiciones especiales que determine la autoridad de creación.

El mismo procedimiento se seguirá para la adecuación de los Fondos Rotatorios.

Para los Servicios Administrativo Financieros que presenten Formularios C-43 "Fondo Rotatorio" de Creación, Ampliación o Disminución de Fondo Rotatorio, en papel, en

esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán acompañarlo, conforme la Circular N° 03/05 CGN, con la fotocopia autenticada de la norma aprobatoria, a fin de ser remitido a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su pago, caso contrario no se dará curso a dichas solicitudes.

Asimismo, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a determinar el monto límite para adecuar el Fondo Rotatorio de cada Servicio de la Administración Nacional, el que será comunicado a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN indicando la diferencia, en más o en menos, con el vigente al 31 de Diciembre de 2007.

Los Fondos Rotatorios podrán crearse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio, de los conceptos autorizados en el Artículo 81 del Anexo del Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007.

Para el caso de requerirse un incremento sobre el mismo, en virtud de lo previsto en el Decreto N° 1344/07, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N° 48 S.H. de fecha 5 de septiembre de 1996.

Cuando el límite para adecuar el Fondo Rotatorio determinado, conforme el sexto párrafo del presente apartado, resulte inferior al constituido, los Organismos deberán disminuirlo emitiendo un Formulario C-43 "Fondo Rotatorio", tipo de registro disminución (CAN) por el importe a decrementar, conforme lo establecido en la Disposición N° 28 C.G.N. de fecha 24 de julio de 2001.

Cuando la disminución se realice con movimiento de fondos y corresponda a Fuente de Financiamiento 11, los Organismos ingresarán los mismos al TESORO NACIONAL, en tanto cuando sea de Fuente de Financiamiento distinta de 11, dichos fondos deberán ingresarse en la respectiva Cuenta Recaudadora del Servicio Administrativo, en ambos casos en los plazos establecidos en el Artículo 7° de la Resolución N° 422/07 S.H. de fecha 15 de noviembre de 2007.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN previo al pago de la reposición de Fondos Rotatorios verificará la emisión del Formulario C-43 "Fondo Rotatorio" de disminución y de corresponder, el ingreso del monto sobrante.

Los Servicios Administrativo Financieros que no adecuen su Fondo Rotatorio, en los casos que las partidas presupuestarias asignadas en el 2008 resulten iguales o superiores a las del ejercicio 2007, deberán informar dicha circunstancia a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Dirección de Gestión y Cobranzas, indicando el importe y composición dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del Artículo 7° de la Resolución N° 422/07 SH.

IV.- ÓRDENES DE PAGO DEL INCISO 9 “GASTOS FIGURATIVOS”

1) Servicios Administrativo Financieros con S.I.D.I.F. Local Unificado

Solicitud de la Contribución Figurativa

Cuando el Servicio Administrativo Financiero cedente de contribuciones figurativas y/o el receptor de dichos fondos utilice el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.), el registro de gastos figurativos y la percepción de la contribución figurativa se deberá efectuar conforme el procedimiento establecido en la Disposición N° 9 C.G.N. de fecha 17 de marzo de 2003.

Asimismo y a fin de agilizar los procedimientos de transferencias de fondos a favor de los distintos Servicios Administrativo Financieros receptores de las contribuciones, los mismos solicitarán mediante nota dirigida al Director General de Administración del Servicio transmisor, la emisión de la correspondiente Orden de Pago de Gastos Figurativos (Inciso 9).

En el campo observaciones de la Orden de Pago se podrán indicar los datos correspondientes a los Formularios C-41 “Orden de Pago” del Servicio Administrativo Financiero receptor, y los conceptos que integran el monto total del pedido.

Fondos provenientes de Contribuciones Figurativas no utilizados

Los fondos provenientes de Contribuciones Figurativas que el Servicio Administrativo Financiero receptor no utilice, no deberán ser ingresados mensualmente a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, continuando en poder de éste para ser aplicados en la ejecución de créditos presupuestarios disponibles para los que fueron originalmente girados por el Servicio Administrativo Financiero cedente. Finalizado el ejercicio, los saldos no devengados al 31 de diciembre de 2008, pasan a formar parte del cálculo del remanente del ejercicio 2008 a ingresar al TESORO NACIONAL.

Devolución de fondos por pagos realizados con Contribuciones Figurativas

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago, efectúe devoluciones totales o parciales y el pago se hubiere realizado con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas de Organismos receptores con S.I.D.I.F. Local Unificado, el Organismo procederá según lo establecido en la Disposición Conjunta N° 38 C.G.N. y N° 11 T.G.N. de fecha 6 de diciembre de 2004.

2) Servicios Administrativo Financieros sin S.I.D.I.F. Local Unificado

Para los casos en los que el Servicio Administrativo Financiero transmisor de la Contribución Figurativa no utilice el S.I.D.I.F. Local Unificado (S.L.U.), el procedimiento para el registro de dichas Contribuciones en el S.I.D.I.F. Central, deberá seguir los lineamientos vigentes, o sea, el Servicio Administrativo Financiero receptor de la Contribución Figurativa deberá presentar en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN las Órdenes de Pago de Inciso 9 (Gastos Figurativos) en papel de seguridad para su carga manual, a efectos de su registro en el SIDIF Central.

V.- ÓRDENES DE PAGO DE HABERES – RETENCIONES Y DEDUCCIONES VARIAS

Con respecto a las deducciones que se indiquen en las Órdenes de Pago de haberes, cualquiera sea la fuente de financiamiento, el tratamiento a darles será el siguiente:

- 1) Se indicarán en el dorso del Formulario C-41 “Orden de Pago”, según corresponda:

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 4

CONCEPTO: RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 9

CONCEPTO: DEDUCCIONES VARIAS - SEGÚN ANEXO –

TOTAL DE DEDUCCIONES: Indicará la sumatoria de las deducciones de los códigos 4 y 9, el cual se trasladará al frente del formulario.

En un anexo a la Orden de Pago se presentará una planilla, con las mismas firmas que la Orden de Pago, en la que conste la discriminación de los beneficiarios de pago de la deducción, indicando: Beneficiario, C.U.I.T., Monto y Vencimiento de la obligación.

- 2) La Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a los formularios de Órdenes de Pago que no cumplan con dichos requisitos.

- 3) Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por error hayan consignado el Código de Retención o Deducción 9, podrán solicitar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante nota firmada por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente, la que puede ser anticipada por mail, a la dirección notifcqn@mecon.gov.ar, 48 hs. antes de la nueva fecha solicitada.

Conforme la Circular Nº 22 C.G.N. de fecha 3 de junio de 1994 esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recibirá Órdenes de Pago, en concepto de sueldos, que no se encuentren acompañadas de las respectivas Órdenes de Pago de aportes y contribuciones totales mensuales.

VI.- ÓRDENES DE PAGO CADUCAS

Los Servicios Administrativo Financieros deberán desafectar, hasta el 31 de enero de 2008, las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2006 y anteriores que se encuentren impagas, en la medida que no registren principio de ejecución, conforme el Artículo 31 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y el Artículo 5 de la Resolución Nº 422/07 S.H.

VII.- FECHA DE VENCIMIENTO DEL FORMULARIO C-41

La fecha de vencimiento de los Formularios C-41 "Orden de Pago" no podrá ser anterior a la de su ingreso a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Aquellas Órdenes de Pago cuyo vencimiento opere el mismo día de su transmisión, deberán ingresar al Sistema antes de las 13 hs. de ese día (Disposición Nº 4 C.G.N. de fecha 12 de enero de 1999).

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros, que por error u omisión en la confección de las Órdenes de Pago, requieran la modificación de la fecha de vencimiento de los Formularios C-41, deberán solicitarlo al Contador General de la Nación mediante nota firmada por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente.

Para aquellos Organismos cuya sede no esté radicada en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la misma podrá ser anticipada por mail, a la dirección notifcgn@mecon.gov.ar, 48 hs. antes de la nueva fecha solicitada.

VIII.- CIERRE DE ORGANISMOS

Cuando una norma legal disponga la fusión, transformación, escisión o disolución de Organismos de la Administración Nacional, se procederá conforme al Procedimiento para el cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras de los Servicios Administrativo Financieros que operen en el sistema de la Cuenta Única del Tesoro, conforme lo establecido por la Resolución Nº 199 de fecha 1 de diciembre de 2003 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

IX.- INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS y TRANSFERENCIAS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

En función al Artículo 5º de la Disposición Nº 35 C.G.N de fecha 4 de noviembre de 2002, las Unidades Ejecutoras de Programas que deban informar su ejecución

presupuestaria de gastos de la Fuente de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", a través de los Servicios Administrativo Financieros, deberán informar la ejecución presupuestaria de gastos mediante Formularios C-75 "Ejecución Presupuesto de Gasto de la Administración Nacional" con una periodicidad semanal, el primer día hábil siguiente al de la semana que se informe, en la Coordinación de Recursos y Gastos – Sector Órdenes de Pago – de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

La información que corresponda a la última semana calendario de cada mes deberá ser enviada hasta el primer día hábil del mes siguiente al que se comunica, teniendo en cuenta que ésta será una fecha límite de presentación de la información.

Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.) que ejecuten gastos por Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", que registren sus operaciones a través del Sistema U.E.P.E.X., deberán proceder conforme la Circular N° 13/04 C.G.N.

A efectos de proceder a regularizar las Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria, la citada Disposición N° 35/02 C.G.N. aprobó el "Resumen Mensual de Regularización de Inconsistencias- Caso particular U.E.P.E.X." que deberá presentarse dentro de los 7 (SIETE) días hábiles de la fecha de comunicación de las mismas.

Las U.E.P.E.X. deberán ingresar al Tesoro Nacional los intereses que surjan por inmovilización de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversión temporaria de los fondos, correspondientes a Proyectos del ESTADO NACIONAL que sean financiados conjuntamente con Organismos Internacionales, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 396/06 SH.

X.- PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS, AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE PROYECTOS Y OBRAS Y EJECUCIÓN FÍSICA.

Atento al Artículo 11 de la Decisión Administrativa N° 1/08 distributiva de créditos las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional deberán presentar en forma obligatoria a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO la programación trimestral de las metas físicas de cada uno de los programas, así como también el avance físico programado de los proyectos y las obras, 15 (QUINCE) días corridos antes del comienzo de cada trimestre. Asimismo, deberán informar con el mismo carácter, dentro de los 15 (QUINCE) días corridos de la finalización de cada trimestre la ejecución física correspondiente.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no dará curso a las órdenes de pago correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que, según lo informado por la

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo.

c) NORMAS GENERALES

I.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS

PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS

Cualquier cambio introducido en la estructura administrativa de los Servicios Administrativo Financieros, deberá ser informado a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de las 72 hs. de producido, a través de la "Planilla Informativa de Responsables Administrativos", aprobada por la Disposición Nº 36 C.G.N., de fecha 4 de noviembre de 2002, que se encuentra en la siguiente dirección <http://www.meccon.gov.ar/hacienda/cgn/normas/varios/datos.doc> , indicando los datos de los responsables de dichos Servicios a fin de que, entre otros aspectos, se acelere el proceso de comunicación entre éstos y la Contaduría General.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN realizará las comunicaciones al último domicilio, dirección electrónica o teléfono/fax que tenga registrado, razón por la cual, la no recepción por errores en el destino no atribuibles a esta Repartición, no interrumpirá los plazos de respuesta.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros creados en el ejercicio vigente, deberán completar los datos solicitados por la citada Disposición Nº 36/02 C.G.N., a fin de ingresarlos en la Base de Datos del S.I.D.I.F. Central.

A fin de mantener actualizados los registros de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conjuntamente con la información de modificación de registro de firmas, el Servicio Administrativo Financiero deberá actualizar los datos sobre su estructura administrativa, completando y adjuntando la planilla del Anexo III de la Disposición Nº 4 C.G.N. de fecha 10 de enero de 2006.

La Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recibirá ninguna transacción firmada por funcionarios que no se encuentren dados de alta en la Nómina de Autoridades Administrativas de los Servicios Administrativo Financieros, el que puede ser consultado en la página web de esta repartición www.meccon.gov.ar/hacienda/cgn

FONDOS FIDUCIARIOS

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de Seguridad Social, deberán comunicar

a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el día 25 de febrero de 2008, la norma de creación, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas, relativa a los Fondos Fiduciarios que se constituyan en el ámbito de su competencia.

ENTES PÚBLICOS Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

Deberán comunicar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 25 de febrero de 2008, la nómina de autoridades, domicilio, dirección de e-mail y teléfonos de las mismas.

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

El Servicio Administrativo Financiero responsable de la U.E.P.E.X, deberá informar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los datos que a continuación se detallan:

§ N° de Préstamo/Donación y denominación

§ Responsable

§ Dirección, teléfono y correo electrónico.

La información solicitada deberá ser remitida mediante nota firmada por el Director General de Administración del Servicio Administrativo Financiero citando autoridad competente y presentada en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 25 de febrero de 2008.

Se requiere que todo cambio en los datos aportados se informe, dentro de las 72 hs. de producido, a la citada Dirección, con el objeto de actualizar la información solicitada precedentemente.

II.- ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS

Esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mantiene un registro de firmas escaneadas, según el procedimiento establecido por la Disposición N° 36/02 C.G.N., el cual deberá ser cumplimentado por todos los Servicios Administrativo Financieros.

Aquellos Organismos de Administración Central que dentro de su estructura no cuenten con un reemplazo natural del Secretario o Subsecretario Administrativo deberán tramitar la designación de funcionarios de nivel equivalente en los términos del Artículo 35 del Anexo del Decreto N° 1344/07.

Conforme la Disposición N° 4/06 C.G.N. los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir junto con la Nota y la Ficha del Registro de firmas indicada en el Anexo I de la Disposición N° 36/02 C.G.N., las planillas que obran como Anexo III de la citada norma.

III.- CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA TRANSAP

A fin de poder operar con el Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica (TRANSAP), los Servicios Administrativo Financieros deberán contar con las respectivas claves del mismo, las cuales son provistas a los Organismos según el "Procedimiento para la Generación, Armado de Sobres y Distribución de Firmas Electrónicas del Sistema TRANSAP" aprobado por la Disposición N° 35 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 29 de Julio de 1999.

Se recuerda que dichas claves son personales e indelegables, razón por la cual no podrán ser requeridas ni suministradas bajo ningún concepto en forma telefónica o a personas no autorizadas.

Sólo requieren clave para operar el Sistema TRANSAP aquellos Organismos que utilicen Sistemas Propios o el Sistema CONPRE.

IV – FIRMA DIGITAL

A fin de poder agilizar las solicitudes efectuadas por parte de los Servicios Administrativo Financieros, se sugiere que los mismos soliciten el correspondiente certificado de Firma Digital para ser incorporada a los correos enviados desde las cuentas habilitadas y de esa forma garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, permitiendo que éstos gocen de una característica propia de los documentos en papel.

El procedimiento para efectuar la solicitud de firma digital se encuentra descripto en la Disposición N° 41 C.G.N. de fecha 30 de diciembre de 2003.

V.- CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Los responsables de los Servicios Administrativo Financieros deberán disponer la consulta diaria de sus correos electrónicos, denunciados ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme las Disposiciones Nros. 36/02 y 66/07 ambas de este Órgano Rector, toda vez que la misma enviará comunicaciones vía e-mail, considerándoselas como recibidas a partir del día siguiente a su transmisión.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no cuenten temporalmente con correo electrónico, deberán comunicar por escrito tal situación a la Dirección de Normas y Sistemas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, caso contrario, las comunicaciones efectuadas se tendrán por recibidas en término.

A los fines de un mejor funcionamiento se solicita que no se habiliten casillas en servidores comerciales/personales dados los riesgos de seguridad que ello implica.

Esta Repartición no dará de alta casillas de correos que no sean oficiales del Organismo, conforme lo dispuesto en la Disposición antes citada.

VI.- INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS - INCUMPLIMIENTOS - PENALIDADES

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y/o la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrán no dar curso a las Órdenes de Pago o Autorizaciones de pago de aquellos Servicios que no cumplan en tiempo y forma con la información o requerimientos efectuados por los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 226/95 y 256/98 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

VII.- PLAN DE CUENTAS

Los Organismos Descentralizados llevarán sus Registros Contables de acuerdo con el Catálogo Básico de Registros Contables aprobado por la Resolución Nº 1397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, no pudiendo bajo ningún motivo proceder a su modificación.

Dicho Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General puede consultarse en la siguiente dirección web de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
<http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/manualcont/instrucc/catalogo.pdf>

VIII.- PAGOS AL EXTERIOR

Cuando los Organismos deban efectuar pagos a beneficiarios del exterior, se atenderán a los procedimientos vigentes (Circulares Nros. 13/02 y 6/04 C.G.N.), quedando las transferencias, sujetas a los límites y demás disposiciones que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.).

En tal sentido, se deberá consultar el listado de códigos de Instrumentos y Conceptos, en el sitio de Internet “ www.bcra.gov.ar – Normativa – Textos Ordenados – RI. Contable Mensual – Operaciones de Cambio – CÓDIGOS”.

Cuando los Servicios Administrativo Financieros informen una operación de Desafectación Global, Desafectación de Pago o Regularización, deberán tener en cuenta las instrucciones mencionadas en la Circular N° 5 C.G.N. de fecha 25 de febrero de 2000, al generar el pertinente Formulario C-55 “Regularización y Modificaciones al Registro”, para su transmisión al Sistema Integrado de Información Financiera.

Asimismo, los Organismos que operen con el sistema SIDIF Local Unificado (SLU) que deban regularizar el registro de Órdenes de Pago canceladas por el Medio de Pago “Nota”, a solicitud de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán seguir el procedimiento citado en la Circular N° 22/04 C.G.N.

IX.- PRESENTACIÓN Y FIRMA DE NOTAS

Se recuerda que toda solicitud realizada al Sr. Contador General de la Nación por medio epistolar debe ser ingresada por la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su identificación en el pertinente registro. La misma debe estar firmada por funcionario con nivel no inferior de Director General de Administración o equivalente, o su reemplazo, según lo establecido en la Circular N° 33 C.G.N. de fecha 27 de noviembre de 1997, caso contrario la nota no será aceptada. En el supuesto que la misma sea firmada por un reemplazante deberá consignar, en el sello del Director, la leyenda p/a (por autorización).

Cuando la documentación que se presente contenga piezas no originales, las mismas deberán contar con la leyenda “ES COPIA” (o similar) y la firma de un responsable del Servicio.

A los fines de agilizar los procesos de recepción de la documentación que ingresa a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y permitir su diligenciamiento con mayor precisión, se recuerda que conforme la Circular N° 17 C.G.N. de fecha 29 de diciembre de 2005, las notas que se presenten deben tener en el margen superior derecho, una leyenda de asunto o referencia.

X.- FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR ÓRDENES DE PAGO DE LA DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE.

A efectos de un adecuado procesamiento de los formularios y posterior remisión, de corresponder, a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el sector Órdenes de Pago recibirá documentación diariamente en el horario de 11:00 a 13:00 hs.

XI.- FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ENTRADAS

A fin de un adecuado ordenamiento administrativo la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN sólo recibirá documentación en el horario de 10:00 a 13:00 hs. y de 13:30 a 16:00 hs.

Salvo indicación en contrario, toda tramitación deberá ingresar por la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para su identificación en el pertinente registro.

XII.- FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

Las eventuales fallas en el funcionamiento de los sistemas informáticos de los distintos Servicios Administrativo Financieros que impidan el normal flujo de información entre aquéllos y el S.I.D.I.F. Central, deben ser comunicadas de inmediato a la Mesa de Ayuda de la Unidad Informática de la SECRETARÍA DE HACIENDA para su corrección (TE: 4349-6224/6182/6179, e-mail: mesa@mecon.gov.ar) e informadas para su conocimiento a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (e-mail: sapicgn@mecon.gov.ar).

La falta de notificación a esta repartición en tiempo y forma, podrá acarrear la involuntaria adopción de las sanciones previstas en la normativa vigente, derivadas del eventual incumplimiento en la remisión de formularios y/o listados a cargo de los Servicios Administrativo Financieros.

XIII- PÁGINA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN INTERNET

Se recuerda que los Servicios Administrativo Financieros deberán ingresar diariamente a la página WEB de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a efectos de notificarse de las normativas emitidas por la misma, dado que éstas no serán distribuidas en papel.

La dirección de la página es: <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/>, y en la misma se podrá observar un recuadro de "NOVEDADES" donde se informa acerca de las últimas normativas publicadas.

Asimismo, dentro de la citada página se encuentran publicadas:

- La Cuenta de Inversión desde el ejercicio 1993 la cual incluye los Estados Contables desde el ejercicio 1998 (versión en Castellano e Inglés).
- Las Circulares de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1993.

- Las Disposiciones de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN desde el año 1995.
- Información sobre el ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.
- El Digesto de Normas de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad (sin aprobación oficial).
- El Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Los Manuales del Usuario del Módulo Bienes Inmuebles Privados y del Módulo Bienes Muebles y Semovientes, y la actualización correspondiente al Sistema de Bienes Inmuebles.
- Las competencias y estructura de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
- La Nómina de Autoridades Administrativas de los Servicios Administrativo Financieros.
- Reglamentación de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

V. C - Fondos Rotatorios^{*}

.....

^{*} Las normas generales sobre **Fondos Rotatorios y Cajas Chicas** se encuentran en el Capítulo III C - Sistema de Tesorería.

DISPOSICION Nº 1/95 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 6 ENE 1995

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto Nº 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994 y la Resolución Nº 591 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 30 de diciembre de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 2380/94 se dictaron normas relativas al funcionamiento de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas de Organismos de la Administración Central dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a partir del 1º de enero de 1995.

Que la norma citada en el párrafo anterior derogó el decreto Nº 2661/92, modificado por su similar Nº 1219/94, el cual aprobada el Régimen de Fondo Permanente y Caja Chica para Organismos de la Administración Nacional.

Que por la Resolución Nº 591/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA se reglamentó el Régimen de Fondo Permanente y Caja Chica.

Que la mencionada Resolución deroga su similar Nº 110/92 por la cual se aprobó el Manual de Fondo Permanente y Caja Chica.

Que, conforme lo dispuesto en la Resolución del VISTO, corresponde a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dictar normas complementarias relativas al funcionamiento de los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.

Que el presente acto se dicta en función de las atribuciones conferidas por el inciso a) del artículo 91 de la Ley Nº 24.156 y el artículo 8º de la Resolución 591/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el Manual de Procedimientos de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para la Administración Central, que se adjunta y forma parte de la presente Disposición.¹

ARTICULO 2º.- Comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 1/95 C.G.N.

¹ El "Manual de Procedimientos de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para la Administración Central" puede consultarse en el Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda.

RESOLUCION N° 166/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 11 ABR 1995

VISTO, el Decreto N° 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994 y las Resoluciones N° 562 de fecha 18 de diciembre de 1994 y N° 591 de fecha 30 de diciembre de 1994 ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que las obligaciones del TESORO NACIONAL deben ser canceladas dentro de un esquema de descentralización operativa que atienda los principios de eficiencia y eficacia que la SECRETARIA DE HACIENDA, pretende imprimir a su gestión.

Que es intención de la SECRETARIA DE HACIENDA lograr que los pagos se realicen con la mayor celeridad administrativa, compatible con los recursos asignados a cada Servicio Administrativo Financiero.

Que para la atención de gastos urgentes o de bajo monto se han establecido regímenes de Fondos Rotatorios o Cajas Chicas.

Que la característica primordial de los Fondos Rotatorios, es el establecimiento de una metodología que permita una mayor agilidad administrativa, tanto en la tramitación de las adquisiciones como en el pago de las mismas.

Que por lo expuesto resulta apropiado limitar el monto de los pagos a realizar directamente por medio de órdenes de pago contra la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Que los órganos pertinentes de la SECRETARIA DE HACIENDA, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto N° 2380/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Resolución, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION no dará curso al registro de compromisos por montos inferiores PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00), correspondientes a Organismos de la ADMINISTRACION CENTRAL, por aquellos conceptos que, conforme la reglamentación vigente, puedan ser abonados por medio de los Fondos Rotatorios.

ARTICULO 2º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, al dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias a que hubiere lugar.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, Publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese.

RESOLUCION Nº 166/95 S.H.

DISPOSICION Nº 18/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 6 MAR 1996

VISTO, el Decreto Nº 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994 modificado por su similar Nº 899 de fecha 11 de diciembre de 1995, la Resolución Nº 591 de la SECRETARIA DE HACIENDA de fecha 30 de diciembre de 1994, la Disposición Nº 1 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de fecha 6 de enero de 1995 y los requerimientos informativos y de control de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que actualmente el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) solo cuenta con información detallada de los beneficiarios de pago por el Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro (C.U.T.).

Que a los fines evaluativos y de control resulta necesario requerir información detallada por beneficiario de los pagos que realizan los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS a través de sus Fondos Rotatorios a fin de ampliar la información obrante en el S.I.D.I.F.

Que conforme el considerando precedente, resulta necesario que dichos beneficiarios se encuentren incorporados a la base de datos del S.I.D.I.F., de acuerdo a la normativa dispuesta por la Disposición Conjunta Nº 21/95 C.G.N. y 10/95 T.G.N.

Que asimismo el Decreto Nº 899/95 introdujo modificaciones al régimen de Fondo Rotatorio que deben ser incorporados al pertinente manual.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por los artículos 88 y 91 inciso a) de la Ley 24.156 y el artículo 8º de la Resolución.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional deberán informar a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la desagregación de los pagos que efectúen a través del Régimen de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas sus respectivas Tesorerías Jurisdiccionales.

ARTICULO 2º.- Modifícase apartado a) del punto 5 del Acápito b) del Capítulo II el Manual de Procedimientos de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas aprobado por Disposición Nº 1/95 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, que se adjunta y forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Agrégase como apartado C del Acápite III "El procedimiento para ampliación de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del Servicio Administrativo Financiero, en virtud del Decreto N° 899/95".

ARTICULO 4º.- Modifícase el formulario y las instrucciones para la Rendición de Gastos obrante en el Manual de Procedimiento de Fondo Rotatorio y Caja Chica del citado en el artículo 2º y que pasa como apartado D del Acápite III.

ARTICULO 5º.- Los Servicios Administrativo Financieros adaptarán sus Sistemas Contables a fin que las rendiciones de los gastos efectuados a través de sus Fondos Rotatorios y Cajas Chicas cuenten con la información desagregada por el formulario.

ARTICULO 6º.- Los Servicios Administrativo Financieros, deberán transmitir al S.I.D.I.F., a través del Sistema TRANSAF, el formulario de Rendición de Gastos, junto con el formulario C-43 de Reposición, así como también adjuntar dicha Rendición al formulario C-43 que presenten en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 7º.- Los responsables de cada Fondo Rotatorio verificarán que cada beneficiario de pago cuente con su alta en la base de datos del SIDIF, conforme el procedimiento previsto en la Disposición Conjunta 21/95 C.G.N. y 10/95 T.G.N., exceptuándose de informar la cuenta bancaria a aquellos que por la modalidad operativa no la requieran. Si la urgencia del pago no permitiese requerir el citado código, el responsable del fondo al cancelar la obligación exigirá, junto con el recibo, los pertinentes formularios para tramitar el alta en el Sistema.

ARTICULO 8º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 18/96 C.G.N.

CIRCULAR Nº 7/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 10 MAY 1996

REFERENCIA: ACLARACION CIRCULAR 6/96 DE LA CONTADUROA GENERAL DE LA NACION - NUMEROS DE BENEFICIARIOS ESPECIALES PARA PAGOS POR FONDO ROTATORIO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, con relación al tema de la referencia.

Tal como se comunicó por Circular Nº 6/96 C.G.N. de fecha 6 de mayo de 1996, se remiten los Nº de Beneficiarios Especiales para pagos por Fondo Rotatorio.

Nº BENEFICIARIOS	DENOMINACIÓN	CUIT
13.899	Viáticos - Partida 3.7.2.	538
13.900	Alimentos para personas - Partida 2.1.1.	539
13.902	Ayuda social a personas -Partida 5.1.4.	540
13.903	Pagos a Beneficiarios del Exterior – Inciso 2, 3, 4	541
13.905	Gastos de Protocolo - Partida 3.9.4.	542
13.906	Gastos para todo Inciso 1	543
13.907	Gastos Reservados - Partida 3.9.2.	544

Asimismo se informa que dichas altas fueron ya enviadas a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, a través del Sistema TRANSAP en el lote Nº **113** de fecha **06/05/1996**.

Con respecto al diseño de archivos comunicado a través de la circular de la referencia se aclara que el campo **R3 “Nro. interno de formulario de Relación de Gastos”**, se refiere al Nº interno asignado por el S.A.F., al Formulario C-43 que se esta enviando.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 7/96 C.G.N.

CIRCULAR N° 10/00 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 04 MAY 2000

REFERENCIA: PAGOS POR FONDO ROTATORIO

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación a las disposiciones del Decreto N° 2380/94 y normas complementarias.

Atento los desvíos detectados por esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la utilización del Fondo Rotatorio y Cajas Chicas, es oportuno realizar algunas consideraciones al respecto.

En virtud de ello, se recuerda que los funcionarios que administren tales regímenes deberán adoptar los recaudos necesarios a fin que los gastos que se imputen a éstos no se excedan de los créditos presupuestarios previstos y de las respectivas cuotas de compromiso y devengado asignadas.

Consecuentemente cabe recordar que los regímenes de Fondos Rotatorios o similares constituyen un procedimiento de *excepción* para cancelar de contado gastos urgentes y/o menores, sin que ello implique autorización para contraer compromisos para los que no exista saldo de crédito autorizado y/o cuota de compromiso y devengado.

En síntesis, el régimen en cuestión constituye una excepción al procedimiento habitual de pagos y no al de ejecución presupuestaria.

Por lo expuesto, se reitera la obligación de rendir los gastos efectuados en el período de su realización (artículo 41 de la Ley N° 24.156), a efectos que al cierre de cada ejercicio sólo quede en el Organismo el sobrante en efectivo, depositado en la cuenta corriente del Fondo Rotatorio, a fin que esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de así estimarlo, pueda verificar el saldo que informen contra la certificación bancaria.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 10/00 C.G.N.

RESOLUCION N° 318/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 14 AGO 2000

VISTO, el Expediente N° 100-000038/2000 del registro de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994, modificado por su similar N° 899 de fecha 11 de Diciembre de 1995 y el Decreto N° 866 de fecha 28 de Mayo de 1992 aprobatorio del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional y las Resoluciones N° 591 de fecha 30 de Diciembre de 1994, N° 298 de fecha 26 de Diciembre de 1996 y N° 507 de fecha 5 de Octubre de 1999, todas de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 2380/94, aprobatorio del Régimen de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas, considera la ejecución de gastos mediante este procedimiento como una alternativa de excepción a emplear con criterio restrictivo para casos de transacciones al contado, que por su carácter de urgentes no permiten la tramitación normal del documento de pago.

Que la Resolución N° 591/94 S.H. dicta las normas para adecuar los regímenes de administración de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas a lo establecido en el citado Decreto N° 2380/94.

Que algunos Servicios Administrativo Financieros han denunciado sumas faltantes de dinero correspondiente a los Fondos Rotatorios y Cajas Chicas por causales tales como diferencia de arqueo, robo, hurto o faltante de documentos respaldatorios de egresos.

Que independientemente del destino final de los fondos, dadas las características propias de las sumas faltantes, las mismas deben registrarse como un gasto y por ende ser imputadas presupuestariamente como tal.

Que lo mencionado precedentemente no obsta la iniciación de las acciones administrativas y/o legales pertinentes a fin de deslindar responsabilidades y de obtener su reposición o recupero.

Que los decretos regulatorios del Régimen de Fondo Rotatorio autorizan expresamente conceptos de los gastos que pueden ser atendidos mediante este Sistema.

Que no obstante ello, este reconocimiento presupuestario de una pérdida de fondos no contradice el espíritu del Decreto N° 2380/94, en cuanto a la atención de gastos urgentes, toda vez que sólo se trata de un procedimiento de registro y no una autorización para gastar.

Que las áreas técnicas pertinentes de la SUBSECRETARIA DE

PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 10 del Decreto N° 2380/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Las sumas faltantes correspondientes a Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se contabilizan mediante el uso de la partida parcial 8.4.7 "Otras pérdidas ajenas a la operación" prevista en el clasificador por objeto del gasto aprobado por la Resolución N° 507/99 S.H., sin perjuicio de las acciones pertinentes para deslindar responsabilidades u obtener su recupero.

ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, a dictar las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas a que hubieren lugar, en el ámbito de su específica competencia.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 318/00 S.H.

CIRCULAR Nº 03/01 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 22 FEB 2001

REFERENCIA: ACLARACION CIRCULAR 16/00 C.G.N. - FONDOS ROTATORIOS -

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

Atento la Circular de la referencia se comunica a los Servicios Administrativo Financieros que se ha creado un nuevo Auxiliar Contable a efectos de ser utilizado únicamente por los Organismos Descentralizados en los tipos de Registro Ejecución, Anulación de Ejecución, Reposición y Anulación de Reposición.

Por tal motivo el punto 2. apartados b), c) y e) de las aclaraciones particulares del cuadro "Ítem de formularios enviada por el SAF" de la Circular 16/00 C.G.N. queda modificado de la siguiente manera:

2. En el campo B27 "Código de AXT" se consignará el auxiliar contable según se describe a continuación:

b) Para tipo de Registro Ejecución (negativo) y Anulación de Ejecución (positivo) el código 253 para Administración Central o 254 para Organismos Descentralizados (además de las imputaciones presupuestarias que se estén ejecutando o desafectando).

c) Para tipo de Registro Reposición (positivo) y Anulación de Reposición (negativo) el código 253 para Administración Central o 254 para Organismos Descentralizados.

e) Para tipo de Registro Disminución y Cierre con movimiento de fondos, el código 251 para Administración Central o 252 para Organismos Descentralizados en negativo y el código 253 para Administración Central o 254 para Organismos Descentralizados en positivo.

Por otra parte se comunica que las modificaciones informadas en dicha Circular serán puestas en vigencia a partir del **12 de Marzo de 2001**.

Al respecto, se informa que la principal modificación al régimen actual consiste, en esta primera etapa, en el desdoblamiento de la función de "Reposición", toda vez que a la fecha dicha operación resumía el informe de ejecución de los gastos (etapa presupuestaria/contable) y la solicitud de reposición (financiera).

A partir de la puesta en vigencia de la modificación objeto de la presente, los Servicios Administrativo Financieros deberán informar en forma separada la ejecución presupuestaria de gastos y la solicitud de reposición de los mismos.

A tal fin y con el objeto de comenzar las operaciones a través del nuevo módulo, resulta necesario que a la fecha de su puesta en vigencia, no existan en el sistema formularios C-43 de Reposición pendientes de pago.

En tal sentido aquellos Formularios de Reposición que se encuentren impagos a dicha fecha, deberán ser desafectados por los Servicios Administrativo Financieros y enviados al S.I.D.I.F. Central con el nuevo esquema de formularios (C-43 Informe de Ejecución y C-43 de Reposición) por separado.

Consecuentemente y a fin de evitar duplicidad de tareas, se recomienda no transmitir mas formularios de Reposición a partir del **26 de Febrero de 2001** hasta tanto no se ponga en marcha el nuevo modelo.

En otro orden, es del caso señalar, que dicho desarrollo permitirá un mejor aprovechamiento de las cuotas presupuestarias en la medida que los Servicios Administrativo Financieros procedan a un envío periódico de los informes de ejecución.

Asimismo no será requisito para informar la ejecución el contar con fondos disponibles en las cuentas recaudadoras, restricción que si se mantiene para que la Tesorería General de la Nación efectivice las reposiciones de las ejecuciones informadas al S.I.D.I.F. Central.

Por último se informa que a la brevedad se entregará la nueva versión del Manual de Fondo Rotatorio.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 3/01 C.G.N.

CIRCULAR Nº 07 /01 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 19 MAR 2001

REFERENCIA: FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

Al respecto, se informa que desde la fecha y hasta el 31 de marzo próximo, los Servicios Administrativo Financieros podrán enviar formularios C-43 de Reposición de Fondo Rotatorio, correspondientes a los gastos efectuados durante el trimestre en curso y aún no rendidos, a fin de la pertinente ejecución presupuestaria.

Para aquellos correspondiente exclusivamente a FF 11 -Tesoro Nacional-, el monto individual de cada uno de los formularios que envíen no podrá superar la suma de PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00), a efectos de permitir una mayor agilidad en los pagos que deba efectuar la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Los formularios que superen dicha suma no serán seleccionados por la citada Tesorería, procediendo esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a su confirmación con error en el sistema.

La presente instrucción es también de aplicación para aquellos Organismos Descentralizados que financien su Fondo Rotatorio con FF 11 -Tesoro Nacional-, razón por la cual los formularios internos de reposición no podrán superar la cifra antes indicada.

Los formularios de reposición correspondientes a las restantes fuentes de financiamiento ingresarán al sistema sin limitación de monto.

A partir del 1º de abril del corriente año, el sistema no recepcionará formularios C-43 de creación, de ampliación o de reposición de fuente de fuente de financiamiento 11 "Tesoro Nacional" hasta nuevo aviso.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 7/01 C.G.N.

CIRCULAR N° 3/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 11 FEB 2003

REFERENCIA: CONSTITUCIÓN DE FONDOS ROTATORIOS PARA EL EJERCICIO 2003.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 7° de la Resolución N° 151/03 S.H., a fin de comunicar, a través de la planilla que se adjunta como [Anexo](#), el límite por Servicio Administrativo Financiero de los Fondos Rotatorios a constituir por el ejercicio 2003, según los créditos aprobados por la Ley N° 25.725 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2003.

El monto determinado en dicha planilla corresponde a la aplicación del porcentaje límite sobre la sumatoria de los objetos del gasto autorizados para las Fuentes de Financiamiento internas.

Consecuentemente los Organismos deberán adecuar el monto constituido por el año 2002 a nivel total y por Fuente de Financiamiento mediante el dictado de la pertinente normativa, conforme lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 2380/94.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 3/03 C.G.N.

ANEXO

Servicio	Crédito Otorgado	Limite del 3%
1	3.455.626,00	103.668,78
102	4.065.128,00	121.953,84
103	6.271.868,00	188.156,04
105	21.438.636,00	643.159,08
106	22.542.836,00	676.285,08
107	5.999.588,00	179.987,64
108	4.784.110,00	143.523,30
109	2.378.012,00	71.340,36
111	43.401.914,00	1.302.057,42
112	4.094.875,00	122.846,25
113	1.584.489,00	47.534,67
114	1.639.654,00	49.189,62
115	6.820.785,00	204.623,55
116	2.917.894,00	87.536,82
117	1.012.404,00	30.372,12
118	710.376,00	21.311,28
200	17.872.969,00	536.189,07
201	13.829.032,00	414.870,96
250	1.486.222,00	44.586,66
301	62.033.855,00	1.861.015,65
302	3.496.500,00	104.895,00
303	6.936.165,00	208.084,95
305	12.406.811,00	372.204,33
307	81.872.079,00	2.456.162,37
310	281.293.336,00	8.438.800,08
311	78.886.177,00	2.366.585,31
312	20.967.711,00	629.031,33
313	26.637.918,00	799.137,54
314	1.130.399,00	33.911,97
315	793.206,00	23.796,18
316	1.488.510,00	44.655,30
318	4.390.119,00	131.703,57
319	1.998.076,00	59.942,28
320	79.657.274,00	2.389.718,22
321	27.565.775,00	826.973,25
322	33.309.653,00	999.289,59
323	469.531,00	14.085,93
325	34.986.849,00	1.049.605,47
326	235.748.960,00	7.072.468,80

330	24.000.489,00	720.014,67
331	25.108.479,00	753.254,37
332	52.686.956,00	1.580.608,68
334	5.429.566,00	162.886,98
335	9.663.089,00	289.892,67
336	1.492.995,00	44.789,85
337	16.123.349,00	483.700,47
350 (*)	3.093.442.458,00	92.803.273,74
351	4.823.799,00	144.713,97
354	29.735.753,00	892.072,59
356	13.238.748,00	397.162,44
357	56.688.841,00	1.700.665,23
359	4.489.154,00	134.674,62
360	5.769.318,00	173.079,54
361	3.832.403,00	114.972,09
370	83.731.162,00	2.511.934,86
371	44.958.717,00	1.348.761,51
372	2.454.599,00	73.637,97
374	211.584.196,00	6.347.525,88
375	72.149.940,00	2.164.498,20
379	130.928.598,00	3.927.857,94
380	54.090.235,00	1.622.707,05
381	200.869.227,00	6.026.076,81
450	8.459.981,00	253.799,43
451	18.935.813,00	568.074,39
470	1.722.029,00	51.660,87
602	2.287.395,00	68.621,85
603	3.535.387,00	106.061,61
604	36.622.117,00	1.098.663,51
606	51.432.843,00	1.542.985,29
607	3.973.464,00	119.203,92
608	5.398.263,00	161.947,89
609	2.616.141,00	78.484,23
612	412.065,00	12.361,95
613	4.807.585,00	144.227,55
620	503.524,00	15.105,72
622	1.895.106,00	56.853,18
623	37.719.383,00	1.131.581,49
624	6.789.602,00	203.688,06
651	7.643.398,00	229.301,94
652	8.336.730,00	250.101,90
656	599.353,00	17.980,59

659	1.757.235,00	52.717,05
661	3.207.074,00	96.212,22
664	4.186.729,00	125.601,87
802	1.277.526,00	38.325,78
804	678.538,00	20.356,14
850	3.512.158.336,00	105.364.750,08
852	1.998.881,00	59.966,43
902	1.950.318,00	58.509,54
903	11.314.100,00	339.423,00
904	4.530.789,00	135.923,67
905	4.085.168,00	122.555,04
906	11.955.849,00	358.675,47
909	10.802.938,00	324.088,14
910	2.509.264,00	75.277,92
912	3.037.053,00	91.111,59
913	1.053.414,00	31.602,42
914	5.729.026,00	171.870,78

(*) Respecto al Saf 350 se informa que dentro del monto del 3% para la Fuente de Financiamiento 11, se incluye el Programa -16- por un monto de \$ 92,331,540,51; el cual fuera excluido para la constitución del Fondo Rotatorio del ejercicio 2002

CIRCULAR N° 01/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 30 ENE 2004

REFERENCIA: CONSTITUCIÓN DE FONDOS ROTATORIOS PARA EL EJERCICIO 2004.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 7° de la Resolución N° 178/03 S.H., a fin de comunicar, a través de la planilla que se adjunta como [Anexo](#), el límite por Servicio Administrativo Financiero de los Fondos Rotatorios a constituir por el ejercicio 2004, según los créditos aprobados por la Ley N° 25.827 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004.

El monto determinado en dicha planilla corresponde a la aplicación del porcentaje límite sobre la sumatoria de los objetos del gasto autorizados para las Fuentes de Financiamiento internas.

Consecuentemente los Organismos deberán adecuar el monto constituido por el año 2003 a nivel total y por Fuente de Financiamiento mediante el dictado de la pertinente normativa, conforme lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 2380/94.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 1/04 C.G.N.

Anexo

LÍMITE POR SAF DE LOS FONDOS ROTATORIOS PARA EL EJERCICIO 2004

Servicio	Fuente	Suma del Crédito	3%
1	11	2.849.969,00	85.499,07
1	12	854.000,00	25.620,00
1	21	700.000,00	21.000,00
TOTAL		4.403.969,00	132.119,07
102	12	4.302.176,00	129.065,28
TOTAL		4.302.176,00	129.065,28
103	11	5.434.539,00	163.036,17
TOTAL		5.434.539,00	163.036,17
105	11	12.531.913,00	375.957,39
105	12	9.827.000,00	294.810,00
105	14	310.000,00	9.300,00
105	22	761.601,00	22.848,03
TOTAL		23.430.514,00	702.915,42
106	11	19.747.955,00	592.438,65
106	12	347.000,00	10.410,00
TOTAL		20.094.955,00	602.848,65
107	11	550.000,00	16.500,00
107	12	10.345.700,00	310.371,00
107	14	26.000,00	780,00
107	21	5.152.000,00	154.560,00
107	22	334.370,00	10.031,10
TOTAL		16.408.070,00	492.242,10
108	11	3.120.644,00	93.619,32
108	12	989.000,00	29.670,00
TOTAL		4.109.644,00	123.289,32
109	11	463.212,00	13.896,36
109	12	1.900.000,00	57.000,00
TOTAL		2.363.212,00	70.896,36
111	11	45.262.600,00	1.357.878,00
111	12	519.000,00	15.570,00
TOTAL		45.781.600,00	1.373.448,00
112	11	2.115.720,00	63.471,60
112	12	2.620.996,00	78.629,88
112	21	1.018.000,00	30.540,00
TOTAL		5.754.716,00	172.641,48
113	11	1.956.489,00	58.694,67

113	12	135.000,00	4.050,00
TOTAL		2.091.489,00	62.744,67
114	11	942.791,00	28.283,73
114	12	826.095,00	24.782,85
TOTAL		1.768.886,00	53.066,58
115	12	59.635.437,00	1.789.063,11
TOTAL		59.635.437,00	1.789.063,11
116	11	2.713.162,00	81.394,86
116	12	205.000,00	6.150,00
TOTAL		2.918.162,00	87.544,86
117	12	1.573.290,00	47.198,70
TOTAL		1.573.290,00	47.198,70
118	11	687.840,00	20.635,20
TOTAL		687.840,00	20.635,20
200	11	6.241.029,00	187.230,87
200	12	17.690.000,00	530.700,00
TOTAL		23.931.029,00	717.930,87
201	12	16.645.658,00	499.369,74
TOTAL		16.645.658,00	499.369,74
202	11	181.000,00	5.430,00
TOTAL		181.000,00	5.430,00
250	12	1.576.673,00	47.300,19
TOTAL		1.576.673,00	47.300,19
301	11	37.848.483,00	1.135.454,49
301	22	12.271.000,00	368.130,00
TOTAL		50.119.483,00	1.503.584,49
302	11	95.554.000,00	2.866.620,00
TOTAL		95.554.000,00	2.866.620,00
303	11	5.057.280,00	151.718,40
303	13	900.000,00	27.000,00
TOTAL		5.957.280,00	178.718,40
305	11	87.948.410,00	2.638.452,30
305	13	7.509.000,00	225.270,00
305	14	4.447.000,00	133.410,00
305	22	9.268.000,00	278.040,00
TOTAL		109.172.410,00	3.275.172,30
307	11	75.549.542,00	2.266.486,26

307	13	58.655.000,00	1.759.650,00
307	22	2.166.000,00	64.980,00
TOTAL		136.370.542,00	4.091.116,26
310	11	331.386.185,00	9.941.585,55
310	13	2.731.384,00	81.941,52
310	14	21.358.682,00	640.760,46
310	21	3.618.082,00	108.542,46
310	22	371.650.960,00	11.149.528,80
TOTAL		730.745.293,00	21.922.358,79
311	11	80.780.808,00	2.423.424,24
311	13	49.200.000,00	1.476.000,00
311	14	12.527.000,00	375.810,00
311	22	327.363.000,00	9.820.890,00
TOTAL		469.870.808,00	14.096.124,24
312	11	17.502.633,00	525.078,99
TOTAL		17.502.633,00	525.078,99
313	11	26.894.100,00	806.823,00
TOTAL		26.894.100,00	806.823,00
314	11	1.562.718,00	46.881,54
TOTAL		1.562.718,00	46.881,54
315	13	732.000,00	21.960,00
TOTAL		732.000,00	21.960,00
316	11	1.591.996,00	47.759,88
TOTAL		1.591.996,00	47.759,88
318	11	8.289.713,00	248.691,39
318	13	477.222,00	14.316,66
TOTAL		8.766.935,00	263.008,05
319	11	1.751.058,00	52.531,74
TOTAL		1.751.058,00	52.531,74
320	13	80.817.863,00	2.424.535,89
320	22	3.500.000,00	105.000,00
TOTAL		84.317.863,00	2.529.535,89
321	11	19.584.305,00	587.529,15
321	13	1.248.500,00	37.455,00
321	21	1.491.000,00	44.730,00
TOTAL		22.323.805,00	669.714,15
322	13	35.741.681,00	1.072.250,43

322	14	755.000,00	22.650,00
TOTAL		36.496.681,00	1.094.900,43
323	11	427.000,00	12.810,00
TOTAL		427.000,00	12.810,00
325	11	10.983.365,00	329.500,95
325	21	1.400.000,00	42.000,00
TOTAL		12.383.365,00	371.500,95
326	11	158.629.680,00	4.758.890,40
326	13	198.003.000,00	5.940.090,00
TOTAL		356.632.680,00	10.698.980,40
330	11	26.166.805,00	785.004,15
330	14	3.000.000,00	90.000,00
330	21	1.034.000,00	31.020,00
330	22	39.272.075,00	1.178.162,25
TOTAL		69.472.880,00	2.084.186,40
331	11	44.515.214,00	1.335.456,42
331	13	6.068.133,00	182.043,99
TOTAL		50.583.347,00	1.517.500,41
332	11	29.952.000,00	898.560,00
332	13	33.968.964,00	1.019.068,92
332	21	259.600,00	7.788,00
332	22	537.000,00	16.110,00
TOTAL		64.717.564,00	1.941.526,92
334	11	4.466.000,00	133.980,00
334	13	1.770.000,00	53.100,00
TOTAL		6.236.000,00	187.080,00
335	13	10.129.034,00	303.871,02
TOTAL		10.129.034,00	303.871,02
336	11	1.540.245,00	46.207,35
336	22	4.169.000,00	125.070,00
TOTAL		5.709.245,00	171.277,35
337	11	11.796.082,00	353.882,46
337	13	3.068.000,00	92.040,00
TOTAL		14.864.082,00	445.922,46
350	11	63.567.190,00	1.907.015,70
350	13	3.016.000,00	90.480,00
350	21	1.170.559,00	35.116,77

350	22	729.015.000,00	21.870.450,00
TOTAL		796.768.749,00	23.903.062,47
351	11	14.068.245,00	422.047,35
351	13	300.000,00	9.000,00
351	21	840.000,00	25.200,00
351	22	4.918.000,00	147.540,00
TOTAL		20.126.245,00	603.787,35
354	11	20.529.545,00	615.886,35
354	13	9.522.492,00	285.674,76
354	14	557.000,00	16.710,00
354	21	610.000,00	18.300,00
354	22	5.703.573,00	171.107,19
TOTAL		36.922.610,00	1.107.678,30
356	11	61.425.818,00	1.842.774,54
TOTAL		61.425.818,00	1.842.774,54
357	11	86.662.037,00	2.599.861,11
357	13	6.680.980,00	200.429,40
357	14	522.000,00	15.660,00
357	21	544.300,00	16.329,00
357	22	35.251.000,00	1.057.530,00
TOTAL		129.660.317,00	3.889.809,51
359	13	4.597.077,00	137.912,31
TOTAL		4.597.077,00	137.912,31
360	11	6.064.575,00	181.937,25
360	14	24.000,00	720,00
TOTAL		6.088.575,00	182.657,25
361	11	4.298.930,00	128.967,90
361	13	16.000,00	480,00
TOTAL		4.314.930,00	129.447,90
370	11	65.562.290,00	1.966.868,70
370	13	16.172.000,00	485.160,00
TOTAL		81.734.290,00	2.452.028,70
371	11	59.586.368,00	1.787.591,04
371	13	23.000,00	690,00
371	21	8.204.256,00	246.127,68
TOTAL		67.813.624,00	2.034.408,72
372	11	1.471.621,00	44.148,63

372	13	800.000,00	24.000,00
TOTAL		2.271.621,00	68.148,63
374	11	174.657.557,00	5.239.726,71
374	13	36.721.396,00	1.101.641,88
TOTAL		211.378.953,00	6.341.368,59
375	11	86.507.249,00	2.595.217,47
375	13	11.056.000,00	331.680,00
TOTAL		97.563.249,00	2.926.897,47
379	11	110.684.842,00	3.320.545,26
379	13	16.943.996,00	508.319,88
379	15	6.932.000,00	207.960,00
TOTAL		134.560.838,00	4.036.825,14
380	11	64.841.977,00	1.945.259,31
380	13	17.128.000,00	513.840,00
TOTAL		81.969.977,00	2.459.099,31
381	11	153.414.268,00	4.602.428,04
381	13	68.007.122,00	2.040.213,66
TOTAL		221.421.390,00	6.642.641,70
450	11	102.684,00	3.080,52
450	12	11.806.000,00	354.180,00
450	22	5.391.000,00	161.730,00
TOTAL		17.299.684,00	518.990,52
451	12	20.628.105,00	618.843,15
TOTAL		20.628.105,00	618.843,15
470	12	1.634.499,00	49.034,97
TOTAL		1.634.499,00	49.034,97
602	11	271.160,00	8.134,80
602	12	1.920.579,00	57.617,37
TOTAL		2.191.739,00	65.752,17
603	12	3.645.506,00	109.365,18
TOTAL		3.645.506,00	109.365,18
604	11	34.972.226,00	1.049.166,78
604	12	4.831.000,00	144.930,00
604	22	10.489.455,00	314.683,65
TOTAL		50.292.681,00	1.508.780,43
606	12	73.620.283,00	2.208.608,49
TOTAL		73.620.283,00	2.208.608,49

607	11	2.835.012,00	85.050,36
607	12	8.000,00	240,00
607	13	889.000,00	26.670,00
TOTAL		3.732.012,00	111.960,36
608	11	3.853.367,00	115.601,01
608	12	306.000,00	9.180,00
608	21	6.510.000,00	195.300,00
TOTAL		10.669.367,00	320.081,01
609	11	708.529,00	21.255,87
609	12	2.905.000,00	87.150,00
TOTAL		3.613.529,00	108.405,87
612	11	376.703,00	11.301,09
612	12	141.000,00	4.230,00
TOTAL		517.703,00	15.531,09
613	11	114.484,00	3.434,52
613	12	3.408.635,00	102.259,05
TOTAL		3.523.119,00	105.693,57
620	11	599.283,00	17.978,49
TOTAL		599.283,00	17.978,49
622	12	2.063.400,00	61.902,00
TOTAL		2.063.400,00	61.902,00
623	12	42.555.369,00	1.276.661,07
623	22	12.324.000,00	369.720,00
TOTAL		54.879.369,00	1.646.381,07
624	11	4.113.878,00	123.416,34
624	12	390.000,00	11.700,00
TOTAL		4.503.878,00	135.116,34
651	12	8.403.859,00	252.115,77
TOTAL		8.403.859,00	252.115,77
652	12	8.750.039,00	262.501,17
TOTAL		8.750.039,00	262.501,17
656	12	556.900,00	16.707,00
TOTAL		556.900,00	16.707,00
659	11	200.000,00	6.000,00
659	12	996.420,00	29.892,60
TOTAL		1.196.420,00	35.892,60
661	12	3.202.116,00	96.063,48

TOTAL		3.202.116,00	96.063,48
664	12	3.091.968,00	92.759,04
TOTAL		3.091.968,00	92.759,04
802	12	1.786.775,00	53.603,25
TOTAL		1.786.775,00	53.603,25
804	11	1.647.521,00	49.425,63
TOTAL		1.647.521,00	49.425,63
850	11	11.224.846,00	336.745,38
850	12	2.642.837.000,00	79.285.110,00
850	22	12.327.000,00	369.810,00
TOTAL		2.666.388.846,00	79.991.665,38
852	12	4.979.041,00	149.371,23
TOTAL		4.979.041,00	149.371,23
902	11	2.008.000,00	60.240,00
TOTAL		2.008.000,00	60.240,00
903	11	6.644.224,00	199.326,72
903	12	3.132.000,00	93.960,00
TOTAL		9.776.224,00	293.286,72
904	11	27.500,00	825,00
904	12	6.527.189,00	195.815,67
TOTAL		6.554.689,00	196.640,67
905	11	1.365.016,00	40.950,48
905	12	3.050.000,00	91.500,00
905	14	20.000,00	600,00
TOTAL		4.435.016,00	133.050,48
906	11	12.245.379,00	367.361,37
906	12	614.000,00	18.420,00
TOTAL		12.859.379,00	385.781,37
909	11	9.933.401,00	298.002,03
909	12	500.000,00	15.000,00
TOTAL		10.433.401,00	313.002,03
910	11	2.455.700,00	73.671,00
910	12	101.500,00	3.045,00
TOTAL		2.557.200,00	76.716,00
912	11	3.169.254,00	95.077,62
912	12	65.000,00	1.950,00
TOTAL		3.234.254,00	97.027,62

913	14	1.308.143,00	39.244,29
TOTAL		1.308.143,00	39.244,29
914	12	4.979.008,00	149.370,24
TOTAL		4.979.008,00	149.370,24

CIRCULAR N° 04 /04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 18 FEB 2004

REFERENCIA: ADECUACIÓN DE FONDOS ROTATORIOS PARA EL EJERCICIO 2004.
INGRESO AL TESORO NACIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el artículo 7° de la Resolución N° 178/03 S.H. y la Circular N° 01/04 C.G.N.

A través de la Circular mencionada en el párrafo anterior la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN comunicó a los Servicios Administrativo Financieros el límite de los Fondos Rotatorios a constituir por el ejercicio 2004. En función a ello los Organismos que modifiquen el monto constituido durante el ejercicio 2003 deberán adecuarlo, antes del 10 de Marzo próximo, a nivel total y por Fuente de Financiamiento mediante el dictado del pertinente acto administrativo, conforme lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 2380/94.

En virtud de lo manifestado precedentemente y en el caso de producirse una disminución o cierre del Fondo Rotatorio, el Servicio Administrativo Financiero deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 178/03 S.H. En el caso que dicha disminución o cierre corresponda a la Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional" la restitución de los fondos deberá efectuarse con anterioridad al día 19 de Marzo del corriente año.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 4/04 C.G.N.

CIRCULAR Nº 3 /05 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 MAR 2005

REFERENCIA: CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DISMINUCIÓN DE FONDO ROTATORIO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Disposición Nº 28 CGN de fecha 19 de septiembre de 2001.

Al respecto, se informa que los Servicios Administrativo Financieros que presenten Formulario C-43 de Creación, Ampliación o Disminución de Fondo Rotatorio, en papel, en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán acompañarlo con la fotocopia autenticada de la Resolución Ministerial Conjunta aprobatoria, a fin de ser remitido a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su pago, caso contrario no se dará curso a dichas solicitudes.

Asimismo, deberán consignar el número de la Resolución Ministerial citada precedentemente, en el campo de Observaciones del formulario C-43, mencionado en el párrafo anterior.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 3/05 C.G.N.

CIRCULAR N° 01/07 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 30 ENE 2007

REFERENCIA: CONSTITUCIÓN DE FONDOS ROTATORIOS PARA EL EJERCICIO 2007.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Artículo 7° de la Resolución N° 377/06 S.H., a fin de comunicar, a través de la planilla que se adjunta como Anexo, el límite por Servicio Administrativo Financiero de los Fondos Rotatorios a constituir por el ejercicio 2007, según los créditos aprobados por la Ley N° 26.198 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.

El monto determinado en dicha planilla corresponde a la aplicación del porcentaje establecido por el Decreto N° 2380/94 sobre la sumatoria de los objetos del gasto autorizados para las Fuentes de Financiamiento.

Consecuentemente, los Organismos deberán adecuar para el presente ejercicio el monto constituido en el año anterior a nivel total y por Fuente de Financiamiento mediante el dictado de la pertinente normativa, conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del citado Decreto y sus modificatorias.

Saludo a Ud. Atentamente

CIRCULAR N° 1/07 C.G.N.

CIRCULAR N° 02/08 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 28 FEB 2008

REFERENCIA: CONSTITUCIÓN DE FONDOS ROTATORIOS PARA EL EJERCICIO 2008.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Artículo 7° de la Resolución N° 422/07 S.H., a fin de comunicar, a través de la planilla que se adjunta como [Anexo](#), el límite por Servicio Administrativo Financiero de los Fondos Rotatorios a constituir, según los créditos aprobados por la Ley N° 26.337 del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 15 de enero de 2008.

El monto determinado en la planilla corresponde a la aplicación del porcentaje establecido por el Decreto N° 1344/07, sobre la sumatoria de los objetos del gasto autorizados para las Fuentes de Financiamiento.

Consecuentemente, los Organismos deberán adecuar para el presente ejercicio el monto constituido en el año anterior a nivel total y por Fuente de Financiamiento mediante el dictado de la pertinente normativa, conforme lo dispuesto por el Artículo 81° del Anexo del citado Decreto.

Saludo a Ud. Atentamente

CIRCULAR N° 2/08 C.G.N.

ANEXO

Servicio	Fuente	Suma del Crédito	3%
1	11	3.656.090,00	109.682,70
1	12	2.151.000,00	64.530,00
Total 1		5.807.090,00	174.212,70
101	11	3.569.788,00	107.093,64
101	12	40.000,00	1.200,00
Total 101		3.609.788,00	108.293,64
102	12	15.774.681,00	473.240,43
Total 102		15.774.681,00	473.240,43
103	11	186.438.803,00	5.593.164,09
Total 103		186.438.803,00	5.593.164,09
105	11	93.463.953,00	2.803.918,59
105	12	13.387.943,00	401.638,29
105	14	450.000,00	13.500,00
105	22	1.563.900,00	46.917,00
Total 105		108.865.796,00	3.265.973,88
106	11	169.426.623,00	5.082.798,69
106	12	1.400.000,00	42.000,00
106	22	14.100.000,00	423.000,00
Total 106		184.926.623,00	5.547.798,69
107	11	8.507.023,00	255.210,69
107	12	26.371.000,00	791.130,00
107	13	502.000,00	15.060,00
107	14	186.000,00	5.580,00
107	21	3.283.200,00	98.496,00
107	22	2.751.000,00	82.530,00
Total 107		41.600.223,00	1.248.006,69
108	11	3.944.740,00	118.342,20
108	12	843.000,00	25.290,00
Total 108		4.787.740,00	143.632,20
109	11	3.039.000,00	91.170,00
109	12	1.402.000,00	42.060,00
Total 109		4.441.000,00	133.230,00

112	11	4.894.602,00	146.838,06
112	12	47.745.000,00	1.432.350,00
112	21	1.343.495,00	40.304,85
Total 112		53.983.097,00	1.619.492,91
113	11	11.611.139,00	348.334,17
113	12	450.000,00	13.500,00
Total 113		12.061.139,00	361.834,17
114	12	6.902.994,00	207.089,82
Total 114		6.902.994,00	207.089,82
115	12	41.557.695,00	1.246.730,85
Total 115		41.557.695,00	1.246.730,85
116	11	14.561.760,00	436.852,80
116	12	509.000,00	15.270,00
Total 116		15.070.760,00	452.122,80
117	12	4.557.068,00	136.712,04
Total 117		4.557.068,00	136.712,04
118	11	11.336.020,00	340.080,60
Total 118		11.336.020,00	340.080,60
119	12	63.074.137,00	1.892.224,11
Total 119		63.074.137,00	1.892.224,11
200	11	41.524.000,00	1.245.720,00
200	12	3.763.000,00	112.890,00
Total 200		45.287.000,00	1.358.610,00
201	12	37.833.094,00	1.134.992,82
Total 201		37.833.094,00	1.134.992,82
202	11	4.293.000,00	128.790,00
Total 202		4.293.000,00	128.790,00
250	12	4.925.931,00	147.777,93
Total 250		4.925.931,00	147.777,93
301	11	118.519.589,00	3.555.587,67
301	13	9.799.500,00	293.985,00
301	21	100.000,00	3.000,00
301	22	7.185.000,00	215.550,00

Total 301			135.604.089,00	4.068.122,67
302	11		257.512.056,00	7.725.361,68
Total 302			257.512.056,00	7.725.361,68
303	11		11.992.400,00	359.772,00
303	13		120.000,00	3.600,00
Total 303			12.112.400,00	363.372,00
305	11		260.648.168,00	7.819.445,04
305	13		6.308.000,00	189.240,00
305	14		7.346.000,00	220.380,00
305	22		8.555.000,00	256.650,00
Total 305			282.857.168,00	8.485.715,04
307	11		134.592.027,00	4.037.760,81
307	13		124.792.000,00	3.743.760,00
Total 307			259.384.027,00	7.781.520,81
310	11		905.004.289,00	27.150.128,67
310	13		672.000,00	20.160,00
310	14		126.175.800,00	3.785.274,00
310	21		17.779.364,00	533.380,92
310	22		208.787.105,00	6.263.613,15
Total 310			1.258.418.558,00	37.752.556,74
311	11		869.867.541,00	26.096.026,23
311	13		128.252.270,00	3.847.568,10
311	14		500.000,00	15.000,00
311	21		1.200.000,00	36.000,00
311	22		1.045.725.000,00	31.371.750,00
Total 311			2.045.544.811,00	61.366.344,33
312	11		26.801.121,00	804.033,63
312	22		4.065.903,00	121.977,09
Total 312			30.867.024,00	926.010,72
313	11		47.033.186,00	1.410.995,58
Total 313			47.033.186,00	1.410.995,58
314	11		3.609.000,00	108.270,00
Total 314			3.609.000,00	108.270,00
315	11		1.026.558,00	30.796,74
315	13		584.000,00	17.520,00

Total 315		1.610.558,00	48.316,74
316	11	4.250.149,00	127.504,47
Total 316		4.250.149,00	127.504,47
317	11	155.427.006,00	4.662.810,18
317	13	2.594.171,00	77.825,13
317	21	3.621.364,00	108.640,92
317	22	38.141.126,00	1.144.233,78
Total 317		199.783.667,00	5.993.510,01
318	11	21.181.772,00	635.453,16
Total 318		21.181.772,00	635.453,16
319	11	6.678.000,00	200.340,00
Total 319		6.678.000,00	200.340,00
320	13	170.660.460,00	5.119.813,80
Total 320		170.660.460,00	5.119.813,80
321	11	53.527.531,00	1.605.825,93
321	13	4.605.085,00	138.152,55
321	21	7.890.424,00	236.712,72
Total 321		66.023.040,00	1.980.691,20
322	13	70.900.918,00	2.127.027,54
322	22	10.785.000,00	323.550,00
Total 322		81.685.918,00	2.450.577,54
323	11	822.000,00	24.660,00
Total 323		822.000,00	24.660,00
325	11	45.755.083,00	1.372.652,49
325	13	1.228.080,00	36.842,40
325	22	479.000,00	14.370,00
Total 325		47.462.163,00	1.423.864,89
326	11	283.404.334,00	8.502.130,02
326	13	366.239.000,00	10.987.170,00
Total 326		649.643.334,00	19.489.300,02
330	11	124.620.855,00	3.738.625,65
330	13	14.464.010,00	433.920,30
330	14	1.000.000,00	30.000,00
330	21	17.142.000,00	514.260,00

330	22	43.389.846,00	1.301.695,38
Total 330		200.616.711,00	6.018.501,33
331	11	90.115.568,00	2.703.467,04
331	13	14.627.000,00	438.810,00
Total 331		104.742.568,00	3.142.277,04
332	11	123.286.713,00	3.698.601,39
332	13	183.964.374,00	5.518.931,22
332	21	4.220.000,00	126.600,00
Total 332		311.471.087,00	9.344.132,61
334	11	39.960.589,00	1.198.817,67
334	13	4.557.000,00	136.710,00
Total 334		44.517.589,00	1.335.527,67
335	13	30.737.358,00	922.120,74
Total 335		30.737.358,00	922.120,74
336	11	34.245.537,00	1.027.366,11
336	21	1.300.000,00	39.000,00
336	22	7.139.000,00	214.170,00
Total 336		42.684.537,00	1.280.536,11
337	11	47.985.918,00	1.439.577,54
337	13	3.457.100,00	103.713,00
Total 337		51.443.018,00	1.543.290,54
340	11	4.216.000,00	126.480,00
Total 340		4.216.000,00	126.480,00
341	11	71.905.038,00	2.157.151,14
341	13	921.000,00	27.630,00
Total 341		72.826.038,00	2.184.781,14
350	11	1.327.577.247,00	39.827.317,41
350	13	18.073.000,00	542.190,00
350	14	715.079.000,00	21.452.370,00
350	21	1.302.000,00	39.060,00
350	22	206.421.000,00	6.192.630,00
Total 350		2.268.452.247,00	68.053.567,41
354	11	187.265.605,00	5.617.968,15
354	13	18.042.216,00	541.266,48
354	14	2.665.000,00	79.950,00

354	21	4.124.734,00	123.742,02
354	22	33.486.920,00	1.004.607,60
Total 354		245.584.475,00	7.367.534,25
356	11	150.863.000,00	4.525.890,00
Total 356		150.863.000,00	4.525.890,00
357	11	414.232.074,00	12.426.962,22
357	13	10.498.000,00	314.940,00
357	14	9.692.000,00	290.760,00
357	21	19.361.000,00	580.830,00
357	22	82.153.157,00	2.464.594,71
Total 357		535.936.231,00	16.078.086,93
359	13	15.839.884,00	475.196,52
Total 359		15.839.884,00	475.196,52
360	11	32.389.274,00	971.678,22
360	14	18.240,00	547,2
360	21	420.000,00	12.600,00
Total 360		32.827.514,00	984.825,42
361	11	15.155.063,00	454.651,89
361	13	70.000,00	2.100,00
361	21	560.000,00	16.800,00
Total 361		15.785.063,00	473.551,89
370	11	69.158.950,00	2.074.768,50
370	13	33.987.927,00	1.019.637,81
Total 370		103.146.877,00	3.094.406,31
371	11	135.579.000,00	4.067.370,00
371	13	189.000,00	5.670,00
371	21	45.999.310,00	1.379.979,30
Total 371		181.767.310,00	5.453.019,30
372	11	9.835.360,00	295.060,80
372	13	1.620.000,00	48.600,00
Total 372		11.455.360,00	343.660,80
374	11	380.776.859,00	11.423.305,77
374	13	92.427.509,00	2.772.825,27
Total 374		473.204.368,00	14.196.131,04
375	11	253.693.914,00	7.610.817,42

375	13	39.576.925,00	1.187.307,75
Total 375		293.270.839,00	8.798.125,17
379	11	237.332.751,00	7.119.982,53
379	13	54.646.128,00	1.639.383,84
379	21	1.310.000,00	39.300,00
Total 379		293.288.879,00	8.798.666,37
380	11	122.190.137,00	3.665.704,11
380	13	50.800.000,00	1.524.000,00
Total 380		172.990.137,00	5.189.704,11
381	11	490.923.736,00	14.727.712,08
381	13	166.187.635,00	4.985.629,05
Total 381		657.111.371,00	19.713.341,13
382	11	99.942.291,00	2.998.268,73
382	13	3.997.000,00	119.910,00
Total 382		103.939.291,00	3.118.178,73
450	11	7.780.000,00	233.400,00
450	12	14.590.000,00	437.700,00
Total 450		22.370.000,00	671.100,00
451	11	9.187.000,00	275.610,00
451	12	67.428.916,00	2.022.867,48
Total 451		76.615.916,00	2.298.477,48
452	11	231.097,00	6.932,91
452	13	14.846.000,00	445.380,00
Total 452		15.077.097,00	452.312,91
470	12	2.693.860,00	80.815,80
Total 470		2.693.860,00	80.815,80
601	11	16.539.002,00	496.170,06
Total 601		16.539.002,00	496.170,06
602	11	1.467.000,00	44.010,00
602	12	5.406.000,00	162.180,00
Total 602		6.873.000,00	206.190,00
603	12	14.330.486,00	429.914,58
Total 603		14.330.486,00	429.914,58

604	11	94.745.801,00	2.842.374,03
604	12	8.099.000,00	242.970,00
604	14	12.094.000,00	362.820,00
604	22	9.647.000,00	289.410,00
Total 604		124.585.801,00	3.737.574,03
606	12	148.061.584,00	4.441.847,52
Total 606		148.061.584,00	4.441.847,52
607	11	12.378.000,00	371.340,00
607	12	12.000,00	360
607	13	4.480.988,00	134.429,64
Total 607		16.870.988,00	506.129,64
608	11	754.719,00	22.641,57
608	12	52.488.997,00	1.574.669,91
Total 608		53.243.716,00	1.597.311,48
609	11	2.254.323,00	67.629,69
609	12	5.018.248,00	150.547,44
Total 609		7.272.571,00	218.177,13
611	12	16.806.000,00	504.180,00
Total 611		16.806.000,00	504.180,00
612	11	324.922,00	9.747,66
612	12	560.000,00	16.800,00
Total 612		884.922,00	26.547,66
613	11	2.797.000,00	83.910,00
613	12	4.510.740,00	135.322,20
613	22	423.000,00	12.690,00
Total 613		7.730.740,00	231.922,20
614	12	5.745.228,00	172.356,84
Total 614		5.745.228,00	172.356,84
620	11	1.745.689,00	52.370,67
Total 620		1.745.689,00	52.370,67
622	12	5.449.860,00	163.495,80
Total 622		5.449.860,00	163.495,80
623	12	157.296.625,00	4.718.898,75
623	21	17.349.000,00	520.470,00

623	22	42.419.000,00	1.272.570,00
Total 623		217.064.625,00	6.511.938,75
624	11	8.575.891,00	257.276,73
624	12	872.951,00	26.188,53
624	13	1.400.000,00	42.000,00
Total 624		10.848.842,00	325.465,26
651	12	23.118.133,00	693.543,99
Total 651		23.118.133,00	693.543,99
652	12	17.032.879,00	510.986,37
Total 652		17.032.879,00	510.986,37
656	12	4.501.000,00	135.030,00
Total 656		4.501.000,00	135.030,00
659	11	4.290.000,00	128.700,00
659	12	2.260.536,00	67.816,08
Total 659		6.550.536,00	196.516,08
661	12	9.662.066,00	289.861,98
Total 661		9.662.066,00	289.861,98
664	12	5.267.288,00	158.018,64
Total 664		5.267.288,00	158.018,64
802	12	3.930.430,00	117.912,90
Total 802		3.930.430,00	117.912,90
804	11	3.723.465,00	111.703,95
Total 804		3.723.465,00	111.703,95
850	12	6.659.247.000,00	199.777.410,00
850	21	1.354.000,00	40.620,00
850	22	31.937.000,00	958.110,00
Total 850		6.692.538.000,00	200.776.140,00
852	12	12.056.119,00	361.683,57
Total 852		12.056.119,00	361.683,57
902	11	4.761.100,00	142.833,00
Total 902		4.761.100,00	142.833,00
903	11	13.399.000,00	401.970,00
903	12	6.746.000,00	202.380,00

Total 903		20.145.000,00	604.350,00
904	11	610.450,00	18.313,50
904	12	14.654.986,00	439.649,58
Total 904		15.265.436,00	457.963,08
905	11	8.023.674,00	240.710,22
905	12	3.682.000,00	110.460,00
Total 905		11.705.674,00	351.170,22
906	11	35.972.895,00	1.079.186,85
906	12	471.000,00	14.130,00
906	21	1.002.000,00	30.060,00
Total 906		37.445.895,00	1.123.376,85
908	11	63.492.438,00	1.904.773,14
908	12	1.530.507,00	45.915,21
Total 908		65.022.945,00	1.950.688,35
909	11	18.258.308,00	547.749,24
909	12	1.500.000,00	45.000,00
Total 909		19.758.308,00	592.749,24
910	11	4.954.000,00	148.620,00
910	12	711.000,00	21.330,00
Total 910		5.665.000,00	169.950,00
912	11	13.983.268,00	419.498,04
912	12	39.500,00	1.185,00
Total 912		14.022.768,00	420.683,04
913	14	13.816.000,00	414.480,00
Total 913		13.816.000,00	414.480,00
914	12	17.701.000,00	531.030,00
Total 914		17.701.000,00	531.030,00
		20.633.093.780,00	618.992.813,40

FONDO ROTATORIO 2007

Servicio	Fuente	Suma del Crédito	3%
1	11	3.763.544,00	112.906,32
1	12	651.000,00	19.530,00
1	21	850.000,00	25.500,00
Total 1		5.264.544,00	157.936,32
101	11	2.701.068,00	81.032,04
101	12	20.000,00	600,00
Total 101		2.721.068,00	81.632,04
102	12	12.089.143,00	362.674,29
Total 102		12.089.143,00	362.674,29
103	11	101.151.352,00	3.034.540,56
Total 103		101.151.352,00	3.034.540,56
105	11	45.976.464,00	1.379.293,92
105	12	10.102.844,00	303.085,32
105	14	450.000,00	13.500,00
105	22	1.718.500,00	51.555,00
Total 105		58.247.808,00	1.747.434,24
106	11	93.151.468,00	2.794.544,04
106	12	560.000,00	16.800,00
106	22	31.000.000,00	930.000,00
Total 106		124.711.468,00	3.741.344,04
107	11	733.434,00	22.003,02
107	12	22.318.579,00	669.557,37
107	13	482.000,00	14.460,00
107	14	186.000,00	5.580,00
107	21	4.908.000,00	147.240,00
107	22	148.400,00	4.452,00
Total 107		28.776.413,00	863.292,39
108	11	3.884.574,00	116.537,22

108	12	842.000,00	25.260,00
Total 108		4.726.574,00	141.797,22
109	11	1.135.001,00	34.050,03
109	12	2.380.002,00	71.400,06
Total 109		3.515.003,00	105.450,09
112	11	3.265.280,00	97.958,40
112	12	12.115.000,00	363.450,00
112	21	1.854.000,00	55.620,00
Total 112		17.234.280,00	517.028,40
113	11	3.522.139,00	105.664,17
113	12	450.000,00	13.500,00
Total 113		3.972.139,00	119.164,17
114	12	7.937.323,00	238.119,69
Total 114		7.937.323,00	238.119,69
115	12	30.263.478,00	907.904,34
Total 115		30.263.478,00	907.904,34
116	11	8.543.659,00	256.309,77
116	12	515.000,00	15.450,00
Total 116		9.058.659,00	271.759,77
117	12	3.119.719,00	93.591,57
Total 117		3.119.719,00	93.591,57
118	11	18.266.381,00	547.991,43
Total 118		18.266.381,00	547.991,43
119	12	36.651.800,00	1.099.554,00
Total 119		36.651.800,00	1.099.554,00
200	11	25.299.193,00	758.975,79
200	12	8.923.000,00	267.690,00
Total 200		34.222.193,00	1.026.665,79
201	12	27.601.717,00	828.051,51
Total 201		27.601.717,00	828.051,51
202	11	2.489.000,00	74.670,00

Total 202		2.489.000,00	74.670,00
250	12	3.413.000,00	102.390,00
Total 250		3.413.000,00	102.390,00
301	11	90.503.235,00	2.715.097,05
301	13	9.419.000,00	282.570,00
301	21	316.000,00	9.480,00
301	22	10.118.500,00	303.555,00
Total 301		110.356.735,00	3.310.702,05
302	11	177.469.368,00	5.324.081,04
Total 302		177.469.368,00	5.324.081,04
303	11	8.843.328,00	265.299,84
303	13	120.000,00	3.600,00
Total 303		8.963.328,00	268.899,84
305	11	229.923.876,00	6.897.716,28
305	13	24.997.470,00	749.924,10
305	14	6.346.000,00	190.380,00
305	22	3.218.302,00	96.549,06
Total 305		264.485.648,00	7.934.569,44
307	11	84.179.760,00	2.525.392,80
307	13	108.743.000,00	3.262.290,00
307	22	3.602.200,00	108.066,00
Total 307		196.524.960,00	5.895.748,80
310	11	722.659.614,00	21.679.788,42
310	13	231.533,00	6.945,99
310	14	69.632.000,00	2.088.960,00
310	21	7.558.479,00	226.754,37
310	22	118.865.953,00	3.565.978,59
Total 310		918.947.579,00	27.568.427,37
311	11	704.894.421,00	21.146.832,63
311	13	104.180.600,00	3.125.418,00
311	21	102.000,00	3.060,00

311	22	765.034.000,00	22.951.020,00
Total 311		1.574.211.021,00	47.226.330,63
312	11	22.058.476,00	661.754,28
312	22	4.066.000,00	121.980,00
Total 312		26.124.476,00	783.734,28
313	11	34.648.436,00	1.039.453,08
Total 313		34.648.436,00	1.039.453,08
314	11	2.485.141,00	74.554,23
Total 314		2.485.141,00	74.554,23
315	11	605.694,00	18.170,82
315	13	570.000,00	17.100,00
Total 315		1.175.694,00	35.270,82
316	11	3.238.441,00	97.153,23
Total 316		3.238.441,00	97.153,23
317	11	115.292.700,00	3.458.781,00
317	13	1.746.040,00	52.381,20
317	21	2.209.214,00	66.276,42
317	22	29.960.700,00	898.821,00
Total 317		149.208.654,00	4.476.259,62
318	11	25.180.444,00	755.413,32
318	13	1.339.365,00	40.180,95
Total 318		26.519.809,00	795.594,27
319	11	4.756.966,00	142.708,98
Total 319		4.756.966,00	142.708,98
320	13	120.874.161,00	3.626.224,83
Total 320		120.874.161,00	3.626.224,83
321	11	54.002.950,00	1.620.088,50
321	13	2.080.000,00	62.400,00
321	21	7.890.424,00	236.712,72
Total 321		63.973.374,00	1.919.201,22
322	13	47.782.827,00	1.433.484,81

322	14	8.672.000,00	260.160,00
322	22	7.049.000,00	211.470,00
Total 322		63.503.827,00	1.905.114,81
323	11	814.000,00	24.420,00
Total 323		814.000,00	24.420,00
325	11	181.572.153,00	5.447.164,59
325	22	478.900,00	14.367,00
Total 325		182.051.053,00	5.461.531,59
326	11	224.411.500,00	6.732.345,00
326	13	282.245.000,00	8.467.350,00
Total 326		506.656.500,00	15.199.695,00
330	11	175.273.139,00	5.258.194,17
330	13	9.419.374,00	282.581,22
330	14	1.000.000,00	30.000,00
330	21	7.000.000,00	210.000,00
330	22	24.196.175,00	725.885,25
Total 330		216.888.688,00	6.506.660,64
331	11	63.173.683,00	1.895.210,49
331	13	11.442.000,00	343.260,00
Total 331		74.615.683,00	2.238.470,49
332	13	116.595.347,00	3.497.860,41
332	21	4.220.000,00	126.600,00
Total 332		120.815.347,00	3.624.460,41
334	11	24.814.000,00	744.420,00
334	13	6.593.466,00	197.803,98
Total 334		31.407.466,00	942.223,98
335	13	33.964.177,00	1.018.925,31
Total 335		33.964.177,00	1.018.925,31
336	11	25.249.965,00	757.498,95
336	21	1.300.000,00	39.000,00
336	22	3.000.000,00	90.000,00

Total 336		29.549.965,00	886.498,95
337	11	30.202.674,00	906.080,22
337	13	2.271.100,00	68.133,00
Total 337		32.473.774,00	974.213,22
340	11	2.178.000,00	65.340,00
Total 340		2.178.000,00	65.340,00
341	11	52.596.000,00	1.577.880,00
341	13	921.000,00	27.630,00
Total 341		53.517.000,00	1.605.510,00
350	11	97.100.010,00	2.913.000,30
350	13	22.521.405,00	675.642,15
350	21	1.195.000,00	35.850,00
350	22	7.858.692,00	235.760,76
Total 350		128.675.107,00	3.860.253,21
354	11	157.721.069,00	4.731.632,07
354	13	17.982.369,00	539.471,07
354	14	2.057.000,00	61.710,00
354	21	386.842,00	11.605,26
354	22	28.276.267,00	848.288,01
Total 354		206.423.547,00	6.192.706,41
356	11	200.792.916,00	6.023.787,48
Total 356		200.792.916,00	6.023.787,48
357	11	306.920.740,00	9.207.622,20
357	13	1.841.000,00	55.230,00
357	14	5.541.000,00	166.230,00
357	21	5.847.000,00	175.410,00
357	22	66.466.576,00	1.993.997,28
Total 357		386.616.316,00	11.598.489,48
359	13	9.578.445,00	287.353,35
Total 359		9.578.445,00	287.353,35
360	11	23.203.421,00	696.102,63

360	14	18.240,00	547,20
360	21	310.000,00	9.300,00
Total 360		23.531.661,00	705.949,83
361	11	8.745.966,00	262.378,98
361	13	30.000,00	900,00
Total 361		8.775.966,00	263.278,98
370	11	141.429.289,00	4.242.878,67
370	13	31.547.000,00	946.410,00
Total 370		172.976.289,00	5.189.288,67
371	11	100.312.091,00	3.009.362,73
371	13	190.462,00	5.713,86
371	21	21.076.469,00	632.294,07
Total 371		121.579.022,00	3.647.370,66
372	11	8.322.856,00	249.685,68
372	13	1.761.220,00	52.836,60
Total 372		10.084.076,00	302.522,28
374	11	305.316.055,00	9.159.481,65
374	13	79.149.193,00	2.374.475,79
Total 374		384.465.248,00	11.533.957,44
375	11	131.859.934,00	3.955.798,02
375	13	36.492.310,00	1.094.769,30
Total 375		168.352.244,00	5.050.567,32
379	11	203.171.275,00	6.095.138,25
379	13	48.744.873,00	1.462.346,19
Total 379		251.916.148,00	7.557.484,44
380	11	90.094.837,00	2.702.845,11
380	13	40.885.000,00	1.226.550,00
Total 380		130.979.837,00	3.929.395,11
381	11	327.688.000,00	9.830.640,00
381	13	128.521.008,00	3.855.630,24
Total 381		456.209.008,00	13.686.270,24

382	11	21.797.116,00	653.913,48
382	13	3.916.000,00	117.480,00
Total 382		25.713.116,00	771.393,48
450	11	431.786,00	12.953,58
450	12	18.424.000,00	552.720,00
Total 450		18.855.786,00	565.673,58
451	12	71.753.000,00	2.152.590,00
Total 451		71.753.000,00	2.152.590,00
470	12	2.272.996,00	68.189,88
Total 470		2.272.996,00	68.189,88
601	11	6.532.708,00	195.981,24
Total 601		6.532.708,00	195.981,24
602	11	548.125,00	16.443,75
602	12	3.619.000,00	108.570,00
Total 602		4.167.125,00	125.013,75
603	12	9.656.007,00	289.680,21
Total 603		9.656.007,00	289.680,21
604	11	85.108.649,00	2.553.259,47
604	12	10.122.000,00	303.660,00
604	14	12.094.000,00	362.820,00
604	22	9.647.000,00	289.410,00
Total 604		116.971.649,00	3.509.149,47
606	12	77.641.346,00	2.329.240,38
Total 606		77.641.346,00	2.329.240,38
607	11	7.082.000,00	212.460,00
607	12	16.000,00	480,00
607	13	2.450.000,00	73.500,00
Total 607		9.548.000,00	286.440,00
608	11	9.908.347,00	297.250,41
608	12	11.700.200,00	351.006,00
608	21	7.700.000,00	231.000,00

Total 608		29.308.547,00	879.256,41
609	11	1.449.291,00	43.478,73
609	12	5.189.020,00	155.670,60
Total 609		6.638.311,00	199.149,33
611	12	7.130.400,00	213.912,00
Total 611		7.130.400,00	213.912,00
612	11	319.922,00	9.597,66
612	12	373.000,00	11.190,00
Total 612		692.922,00	20.787,66
613	11	1.328.090,00	39.842,70
613	12	4.515.000,00	135.450,00
613	22	52.500,00	1.575,00
Total 613		5.895.590,00	176.867,70
614	12	3.274.810,00	98.244,30
614	22	1.892.800,00	56.784,00
Total 614		5.167.610,00	155.028,30
620	11	2.065.017,00	61.950,51
Total 620		2.065.017,00	61.950,51
622	12	4.049.974,00	121.499,22
Total 622		4.049.974,00	121.499,22
623	12	152.621.568,00	4.578.647,04
623	22	11.235.000,00	337.050,00
Total 623		163.856.568,00	4.915.697,04
624	11	6.580.468,00	197.414,04
624	12	739.700,00	22.191,00
Total 624		7.320.168,00	219.605,04
651	12	35.834.106,00	1.075.023,18
Total 651		35.834.106,00	1.075.023,18
652	12	19.574.066,00	587.221,98
Total 652		19.574.066,00	587.221,98
656	12	2.965.732,00	88.971,96

Total 656		2.965.732,00	88.971,96
659	11	4.913.000,00	147.390,00
659	12	457.000,00	13.710,00
Total 659		5.370.000,00	161.100,00
661	12	5.678.445,00	170.353,35
Total 661		5.678.445,00	170.353,35
664	12	16.732.465,00	501.973,95
Total 664		16.732.465,00	501.973,95
802	12	2.280.101,00	68.403,03
Total 802		2.280.101,00	68.403,03
804	11	3.504.965,00	105.148,95
Total 804		3.504.965,00	105.148,95
850	12	4.532.556.602,00	135.976.698,06
850	21	1.500.000,00	45.000,00
850	22	10.822.700,00	324.681,00
Total 850		4.544.879.302,00	136.346.379,06
852	12	11.591.099,00	347.732,97
Total 852		11.591.099,00	347.732,97
902	11	4.128.003,00	123.840,09
Total 902		4.128.003,00	123.840,09
903	11	9.951.951,00	298.558,53
903	12	7.529.000,00	225.870,00
Total 903		17.480.951,00	524.428,53
904	11	299.185,00	8.975,55
904	12	12.154.428,00	364.632,84
Total 904		12.453.613,00	373.608,39
905	11	5.732.263,00	171.967,89
905	12	3.277.000,00	98.310,00
Total 905		9.009.263,00	270.277,89
906	11	19.321.086,00	579.632,58
906	12	172.004,00	5.160,12

906	21	1.002.000,00	30.060,00
Total 906		20.495.090,00	614.852,70
909	11	16.069.325,00	482.079,75
909	12	1.250.000,00	37.500,00
Total 909		17.319.325,00	519.579,75
910	11	3.504.264,00	105.127,92
910	12	156.000,00	4.680,00
Total 910		3.660.264,00	109.807,92
912	11	7.738.766,00	232.162,98
912	12	75.000,00	2.250,00
Total 912		7.813.766,00	234.412,98
913	14	11.107.420,00	333.222,60
Total 913		11.107.420,00	333.222,60
914	12	15.180.184,00	455.405,52
Total 914		15.180.184,00	455.405,52
		13.571.083.163,00	407.132.494,89

V. D - Beneficiarios de Pagos

.....

RESOLUCION Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda *

BUENOS AIRES, 13 JUN 1995

VISTO, el Decreto Nº 1545 del 31 de agosto de 1994 y la Resolución Nº 553 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS del 13 de diciembre de 1994 y la Circular Nº 37 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION del 19 de diciembre de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de la citada Resolución Nº 553/94, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION recibió y compiló información relativa a los beneficiarios de pagos a efectuar por el TESORO NACIONAL.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, con base en la información que los distintos organismos de la ADMINISTRACION NACIONAL le han remitido en función de lo dispuesto por la Resolución mencionada en el VISTO, conformó la base de datos respectivos en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.).

Que dicha base de datos, en forma permanente, debe ser actualizada en función de la incorporación de nuevos beneficiarios, eliminaciones de otros o cambios en los datos de los mismos.

Que la experiencia recogida a través del período transcurrido desde su puesta en funcionamiento hace aconsejable modificar la forma del ingreso de tales datos.

Que, en tal sentido, resulta conveniente que los trámites relativos a las altas, bajas y modificaciones de la citada base que deban verificarse en lo sucesivo, sean realizadas por los Servicios Administrativo Financieros de las jurisdicciones y entidades en orden a la economía en la tramitación y seguridad en la información que ello implica.

Que, por otra parte es conveniente disponer los procedimientos a fin de cancelar las obligaciones que asuma el Tesoro, dado el funcionamiento de la Cuenta Unica del Tesoro.

Que la presente Resolución se dicta en función de las disposiciones del Artículo 6º del Reglamento parcial Nº 1 de la Ley Nº 24156 de la ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, aprobada por Decreto Nº 2666 del 29 de diciembre de 1992 y el Artículo 35 del Decreto Nº 1545 del 31 de agosto de 1994.

* Esta norma incluye las modificaciones introducidas por la Resolución S. H. Nº 12/97

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procederá a la depuración y adecuación de los datos de los beneficiarios de pagos del Tesoro Nacional, informados conforme la Resolución N° 553 de la SECRETARIA DE HACIENDA, de fecha 13 de diciembre de 1994, antes del 1º de julio de 1995.

ARTICULO 2º.- La incorporación de nuevos beneficiarios de pagos y las modificaciones y bajas que se produzcan a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, será efectuada por los distintos organismos de la ADMINISTRACION NACIONAL, en las condiciones que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 3º.- Los Servicios Administrativo Financieros de las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL serán responsables de la corrección de la información que proporcionen, debiendo a tales fines, compulsarla con la documentación original que le deben exhibir los interesados.

ARTICULO 4º.- Todos los pagos que realicen la Tesorería General y las Tesorerías Centrales con cargo a la Cuenta Unica del Tesoro deberán ser efectuados mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

ARTICULO 5º.- Los beneficiarios de pagos que realice el Tesoro, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta corriente o de ahorro, en moneda nacional, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema. Facúltase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a autorizar la incorporación de más de una cuenta, cuando así lo estime conveniente.

ARTICULO 6º.- No podrán ordenarse pagos a personas físicas o jurídicas que no cuenten con el alta de beneficiario respectiva, razón por la cual, será responsabilidad de los Servicios Administrativo Financieros, la previa incorporación al Sistema de los mismos.

ARTICULO 7º¹. - No obstante lo dispuesto en los Artículos 4 y 5, podrán realizarse pagos por otros medios, en los siguientes casos:

- a) Pagos que se efectúen por el Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica.
- b) Pagos vinculados con deducciones voluntarias de haberes.
- c) La atención de embargos en general.

ARTICULO 8º.- Toda modificación a la información suministrada por los beneficiarios deberá ser comunicada fehacientemente al Servicio Administrativo Financiero, con una antelación

¹ El artículo 7º de la Resolución S.H. N° 262/95 fue sustituido por el art. 1º de la Resolución N° 12/97 S.H.

mínima de cinco días a su entrada en vigor, a fin que éste, dentro de las 24 horas, las informe a la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 9º.- Facúltase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, a adoptar los recaudos pertinentes a fin de cancelar las obligaciones que correspondan, cuando razones de fuerza mayor no permitan efectuar las transferencias previstas en la presente Resolución.

ARTICULO 10.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a dictar las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a las disposiciones de la presente Resolución.

ARTICULO 11.- Derógase la Resolución N° 553 de la SECRETARIA DE HACIENDA, de fecha 13 de diciembre de 1994.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 262/95 S.H.

DISPOSICION CONJUNTA N° 21/95 de la Contaduría General de la Nación - N° 10/95 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 22 JUN 1995

VISTO la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y,

CONSIDERANDO:

Que atento a lo establecido en la Resolución del VISTO, los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS deberán ingresar al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.), cuando corresponda, todas las novedades referentes a altas, bajas y modificaciones a los datos de los beneficiarios de pagos del TESORO NACIONAL.

Que asimismo es necesario requerir información adicional respecto de los beneficiarios que fueran incluidos en la base de datos de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en virtud de las disposiciones de la Resolución N° 553/94 de la citada Secretaría.

Que a tal fin resulta necesario impartir las normas complementarias y establecer los procedimientos a fin de un eficaz funcionamiento del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION son, en virtud de las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, responsables, respectivamente, de prescribir las disposiciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas contables y de tesorería de los Organismos alcanzados por la citada Ley.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 10 de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Apruébanse los procedimientos y formularios para el registro de alta, baja y modificaciones de los datos de los beneficiarios incluidos en la base del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F) que se adjuntan como Anexos I, II, III, IV, V y VI, y que forman parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 2º.- Conforme lo dispuesto por los artículos 4º y 5º de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, todos los pagos que realice la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, se efectuarán mediante transferencias bancarias a una cuenta, corriente o de ahorro, que el beneficiario mantendrá necesariamente en alguna de las entidades bancarias adheridas al Sistema.

ARTICULO 3º.- A los fines del artículo anterior, en los casos en que el beneficiario sea una persona física y hubiere acreditado, por nota, los motivos por los cuales no tenga y no pueda abrir una cuenta a su nombre, y siendo estas causales aceptadas por el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, podrá informar en el alta una cuenta bancaria de un tercero, la que deberá cumplir los mismos requisitos que los solicitados en el artículo anterior.

ARTICULO 4º.- Cuando resulte de aplicación lo establecido por el inciso d) del artículo 7º de la Resolución del VISTO, el beneficiario indicará una sucursal del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, donde percibirá todo pago que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION le efectúe.

ARTICULO 5º.- El ingreso de los datos para el alta al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA, será efectuado directamente por los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, utilizando el Sistema de Transmisión de Datos Vía Red Telefónica (TRANSFA). A tal fin aquellos que no utilicen el sistema CONPRE, procederán a adecuar sus programas conforme el diseño de archivos que oportunamente suministre la DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 6º.- Las modificaciones de datos y la baja de los beneficiarios de la base de datos, será efectuada, a solicitud del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, por la DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, hasta tanto esta Repartición habilite los procedimientos tendientes a su ingreso directo por los Servicios a través del mencionado Sistema TRANSFA.

ARTICULO 7º.- Facúltase a la DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a disponer medios alternativos para el ingreso, modificación y

bajas de datos del Sistema, cuando razones de fuerza mayor no permitan efectuarlos conforme la metodología prevista en la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 8º.- En el supuesto de verificarse omisiones o falsedades en los datos denunciados por el beneficiario, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y/o la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION adoptarán los recaudos pertinentes, a fin de inhabilitar en la base de datos las transacciones de aquél, sin perjuicio de efectuar las comunicaciones a que hubiere lugar.

ARTICULO 9º.- Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, requerirán de los beneficiarios que a la fecha estén incorporados a la base de datos de la SECRETARIA DE HACIENDA, la información complementaria necesaria a fin de adecuar la obrante en el Sistema.

ARTICULO 10.- Todas las contrataciones que realicen los Organismos involucrados en la presente normativa, deberán especificar en los documentos respectivos, que los pagos del Tesoro Nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 11.- Para toda solicitud de modificación o baja de beneficiario, los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS requerirán, conjuntamente con el pertinente formulario, una nota certificada por Banco, Escribano Público o Policía, mediante la cual el beneficiario exime al ESTADO NACIONAL, de cualquier obligación derivada de la eventual mora que se produzca por los cambios solicitados.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA N° 21/95 C.G.N. y N° 10/95 T.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 4/96 de la Contaduría General de la Nación -
N° 3/96 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 11 ENE 1996

VISTO la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la Disposición Conjunta N° 21 - 10 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 22 de junio de 1995 ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que atento a lo establecido en la Resolución del VISTO, los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS deberán ingresar al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.), cuando corresponda, todas las novedades referentes a altas, bajas y modificaciones a los datos de los beneficiarios de pagos del TESORO NACIONAL.

Que a fin de optimizar el procesamiento de la información y agilizar el proceso de pagos es necesario adaptar los procedimientos para modificar la cuenta corriente bancaria que el beneficiario tuviese denunciada en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.).

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, son en virtud de las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, responsables, respectivamente, de prescribir las disposiciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas contables y de tesorería de los Organismos alcanzados por la citada Ley.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 10 de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Modifícase el apartado C - 2 del Anexo I de la Disposición Conjunta N° 21 - 10 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 22 de junio de 1995, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“2.-) PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIONES:”

“En lo referente a modificación de alguno de los datos del beneficiario,” “éste deberá presentar, preferentemente en el SERVICIO ADMINISTRATIVO” “FINANCIERO ante el cual solicitó el alta, el formulario **“Beneficiarios de Pagos”**” **“Solicitud Alta /”** **“Modificación”** (ANEXO II), por duplicado y firmado por el mismo,” “acompañando la documentación que la avala.”

“El Servicio deberá compulsar la documentación recibida y solicitar,” “mediante nota firmada por el Director General de Administración, a la DIRECCION DE” “PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, que” “proceda a dar de baja, de la base de datos, los existentes e ingresar los nuevos.”

“Por su parte, la citada Dirección, modificará el registro e informará al” “SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO si la misma fue admitida o no.”

“La modificación implica la anulación de los datos originariamente” declarados, excepto cuando, se incorpore(n) cuenta(s) bancaria(s) adicional(es).”

“Los cambios de DENOMINACION, C.U.I.T. y/o DOCUMENTO,” “implicarán la baja del sistema de la totalidad de los datos del beneficiario y una nueva” “alta, a la que el Sistema le otorgará el número que corresponda.”

“En este caso, previo a aceptar la modificación, se verificará que no” “existan operaciones pendientes en el sistema. De ser así, se bloqueará el anterior” “código de beneficiario, a fin que no ingresen nuevos movimientos, hasta que las” “mismas sean totalmente ejecutadas, momento en que se producirá su baja definitiva.”

“El sistema mantendrá inactivo al beneficiario, y deberá permitir conocer” “las transacciones que hubiere efectuado con el anterior código.”

“Cuando la modificación afecte la cuenta bancaria originalmente” “denunciada por el beneficiario, con carácter previo a incorporar la nueva, la” “DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURIA GENERAL DE” “LA NACION, verificará, en el Sistema, la inexistencia de órdenes de pago pendientes” “de cancelación.”

“En el supuesto de existir órdenes de pagos pendientes, el sistema”
“automáticamente procederá a dar de baja en la orden de pago la cuenta que tenía”
“registrada e incorporará como cuenta bancaria la que se está dando de alta.”

“Siempre que algún pedido de modificación o baja implique (o pueda) “implicar”
un retraso en el pago, **los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS** “requerirán una
nota certificada mediante la cual el beneficiario exime al “ESTADO NACIONAL, de
cualquier obligación derivada de la eventual mora que “se produzca por los cambios
solicitados.”

“Cuando el pagador hubiere sido notificado judicialmente que sobre la” “cuenta
bancaria que se da de baja existe una medida cautelar en curso, deberá” “concomitantemente
con el alta de la nueva cuenta, informar tal situación al juzgado” “interviniente.”

“INCORPORACION DE CUENTAS ADICIONALES”

“Cuando deban incorporarse cuenta(s) bancaria(s) adicional(es), el”
“beneficiario deberá solicitarlo por nota al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO”
“correspondiente, acompañando la documentación requerida por el punto A, inciso c).”

“El Servicio deberá por nota firmada por el Director General de”
“Administración, verificar la documentación y solicitar a la TESORERIA GENERAL DE” “LA
NACION -Dirección de Administración de Cuentas Bancarias-, que proceda a” “incorporar a la
base de datos la(s) cuenta(s) denunciada(s) por el beneficiario.”

“Cuando el pagador hubiere sido notificado judicialmente que sobre la” “cuenta
bancaria original existe una medida cautelar en curso, deberá” “concomitantemente con el
alta de la cuenta adicional, informar tal situación al juzgado” “interviniente.”

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA Nº 4/96 C.G.N. y Nº 3/96 T.G.N.

CIRCULAR N° 21/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 15 JUL 1997

REFERENCIA: PROVEEDORES CON C.U.I.T. INCORRECTO

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, con relación al tema de la referencia.

Los Servicios Administrativo Financieros deberán remitir una nota a la DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION solicitando que la misma permita la reposición de los comprobantes con número de C.U.I.T. incorrecto.

Una vez que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION autorice tal reposición el Servicio Administrativo Financiero deberá confeccionar y presentar el Formulario C-43, en forma manual, en la DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la citada entidad, indicando en el sector "Observaciones" del mismo, el número de nota por medio de la cual esta Repartición otorgó dicha autorización.

El Formulario C-43 de Reposición **deberá incluir exclusivamente la imputación presupuestaria del gasto observado** tal como lo indica el apartado 3 del ANEXO de la citada Resolución.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 21/97 C.G.N.

CIRCULAR N° 22/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 13 AGO 1997

REFERENCIA: ORDENES DE PAGO A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR - PAGOS POR
NOTA - ADECUACION CIRCULAR N° 31/95 C.G.N. Y 15/96 C.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia, por el cual se estableció el procedimiento a seguir por los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS cuando estos deban girar fondos a beneficiarios en el exterior.

Considerando la nueva implementación del Sistema de Pagos al Exterior, y a fin de evitar el rechazo de las Ordenes de Pago, se deberá tener en consideración que la nota que el S.A.F. debe confeccionar según el procedimiento descripto en la norma mencionada deberá contemplar, además de los aspectos allí previstos los siguientes:

- **No podrá indicarse a más de un beneficiario en el exterior**, por Orden de Pago.
- **No podrá referenciarse a más de una Orden de pago por nota**, independientemente que el beneficiario sea el mismo.

Asimismo en el campo "**OBSERVACIONES**", del Formulario C-41, "Orden de Pago" que por tal concepto se emita se deberá indicar el nombre del beneficiario en el exterior.

A fin de verificar el cumplimiento de los puntos precedentes, la nota antes mencionada deberá estar adjunta al citado formulario al momento de su presentación en esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - Departamento de Gastos

Por último, la presente circular es complementaria de sus similares N° 31/95 y 15/96 C.G.N.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 22/97 C.G.N.

DISPOSICION CONJUNTA N° 35/97 de la Contaduría General de la Nación - N° 30/97 de la Tesorería General de la Nación

BUENOS AIRES, 16 SEP 1997

VISTO las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 262 del 13 de Junio de 1995 y N° 12 del 9 de enero de 1997 y la Disposición Conjunta N° 21 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 10 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION del 22 de junio de 1995, ambas dependientes de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y,

CONSIDERANDO:

Que por razones de uniformidad es aconsejable dejar sin efecto la posibilidad que los nuevos beneficiarios de pagos del TESORO NACIONAL -personas físicas- puedan informar al Sistema Integrado de Información Financiera la cuenta bancaria de un tercero.

Que como consecuencia de un análisis pormenorizado se advierte, además de personas físicas, casos en que los Servicios Administrativo Financieros validaron cuentas bancarias de terceros correspondientes a personas jurídicas, siendo necesario que los mismos cuenten con un plazo razonable para depurar la tabla de beneficiario del TESORO NACIONAL, eliminando ambas situaciones.

Que mediante la Resolución 12/97 se limitan las excepciones dispuestas por el Artículo 7° de su similar 262/95 eliminando el pago por ventanilla en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a través de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Que en tal sentido resulta necesario adecuar la Disposición Conjunta N° 21/95 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 10/95 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, como así también el Procedimiento para altas, bajas y modificaciones de beneficiarios de pagos en el Sistema Integrado de Información Financiera, a las modificaciones aludidas en los considerandos que anteceden.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades establecidas por los Artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y del Artículo 10 de la Resolución N° 262/95.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Déjanse sin efecto los Artículos 3º y 4º de la Disposición Conjunta N° 21 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 10 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 22 de junio de 1995.

ARTICULO 2º.- Sustitúyanse los Anexos I y III aprobados por la Disposición Conjunta N° 21/95 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 10/95 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, por los Anexos I y III respectivamente que forman parte de la presente.

ARTICULO 3º.- En el plazo de 30 días, a partir de la publicación de la presente, los Servicios Administrativo Financieros deberán arbitrar los medios necesarios para eliminar de la tabla de beneficiarios de pagos a proveedores y contratistas del Estado Nacional que en su oportunidad informaron cuentas bancarias corriente o de ahorro de terceros. En el futuro, los Servicios Administrativos deberán verificar que la Clave Única de Identificación Tributaria (o aquella que corresponda) coincida con su similar informada en la cuenta bancaria corriente o de ahorro del Anexo III, modificado por el artículo anterior.

ARTICULO 4º - Comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA N° 35/97 y C.G.N. N° 30/97 T.G.N.

CIRCULAR N° 23/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 2 NOV 1999

REFERENCIA: BENEFICIARIOS DE PAGOS

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Disposición Conjunta N° 21/95 CGN y 10/95 TGN, y modificatorias.

Al respecto se recuerda que, cuando se trate de personas físicas, los Servicios Administrativo Financieros deben dar de alta a los Beneficiarios de Pagos ingresando el nombre y apellido del mismo (y no la denominación de fantasía), en forma idéntica a la consignada en el Formulario de solicitud de CUIT presentado en la AFIP.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 23/99 C.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 6/02 de la Contaduría General de la Nación –
N° 7/02 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 20 MAR 2002

VISTO el Decreto N° 199, de fecha 30 de enero de 2002 y la Disposición Conjunta N° 21 de la Contaduría General de la Nación y N° 10 de la Tesorería General de la Nación, de fecha 22 de junio de 1995, y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 2° del Decreto mencionado en el VISTO, el ESTADO NACIONAL o cualquiera de las entidades y organismos del Sector Público Nacional podrá cancelar sus obligaciones de dar sumas de dinero, cualquiera sea el acreedor de las mismas y la causa que dio origen a dichas obligaciones en LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP).

Que para concretar la operatoria dispuesta por el Decreto indicado en el VISTO, es necesario que los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS informen a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, las novedades sobre las altas de las cuentas bancarias habilitadas en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para acreditar las LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES que les correspondan.

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, tienen a su cargo la responsabilidad de prescribir los procedimientos para el funcionamiento de los sistemas contables y de tesorería, respectivamente, de los Organismos alcanzados por la citada Ley.

Que a tal fin resulta necesario el dictado de la norma que instrumente el artículo 2° del Decreto N° 199/2002, complementando el procedimiento para altas, bajas y modificaciones de datos de los beneficiarios de pagos en el Sistema Integrado de Información Financiera, aprobado por la Disposición Conjunta N° 21/1995 CGN y N° 10/1995 TGN y sus modificatorias.

Que la presente Disposición Conjunta se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 10 de la Resolución N° 262/1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION Y
EL TESORERO GENERAL DE LA NACION
DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Los beneficiarios de pago del TESORO NACIONAL con quienes el ESTADO NACIONAL cancele sus obligaciones con LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), incluidos en el Decreto Nº 199/2002, deberán informar una cuenta especial en LECOP, abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

ARTICULO 2º.- Los pagos que realice la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en el marco del Decreto citado en el artículo anterior, se efectuarán mediante transferencias bancarias a la cuenta especial en LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES que el beneficiario haya informado conforme el artículo precedente.

ARTICULO 3º.- El ingreso de los datos para el alta en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA de las cuentas especiales en LECOP, se realizará a través de la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTICULO 4º.- La presente Disposición Conjunta es complementaria de su similar Nº 21/1995 CGN y Nº 10/1995 TGN, y sus modificatorias, en lo referente a las altas de datos de los beneficiarios de pago del TESORO NACIONAL, razón por la cual todo nuevo beneficiario deberá previamente cumplimentar los requerimientos de dicha norma.

ARTICULO 5º.- Apruébase el Procedimiento y el Formulario para el registro de altas de las cuentas especiales en LECOP, que se adjuntan como [Anexos I y II](#), y que forman parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA Nº 6/02 C.G.N y Nº 7/02 T.G.N.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ALTAS DE LAS CUENTAS ESPECIALES EN LECOP DE BENEFICIARIOS DE PAGOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

A) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL BENEFICIARIO:

El interesado deberá presentar por duplicado ante el Servicio Administrativo Financiero que corresponda:

1. Nota con carácter de declaración jurada manifestando su conformidad para cancelar las obligaciones dispuestas por el Decreto N° 199/2002 que les adeuden los Organismos incluidos dentro del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, para que se realicen con LECOP y mediante acreditación en la cuenta especial que a tal efecto informe.
2. Formulario de "Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Especial LECOP", cuyo modelo obra como ANEXO II, con los datos de la cuenta y la firma del beneficiario (o su representante legal) certificados por el Banco de la Nación Argentina.

Para el caso que la nota de declaración jurada y/o la autorización para acreditar una Cuenta Especial LECOP la suscriba el representante legal del beneficiario, deberá acompañar fotocopia certificada del instrumento respectivo.

Los originales de la documentación precedentemente citada, se remitirán a la Contaduría General de la Nación, los duplicados serán devueltos al beneficiario por el Servicio Administrativo Financiero como constancia de recepción, debidamente intervenidos.

B) SOLICITUD DE ALTA EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La documentación indicada en el punto A) del presente ANEXO será remitida mediante nota por el Servicio Administrativo Financiero a la Dirección de Procesamiento Contable de la Contaduría General de la Nación, para dar el alta respectiva en el Sistema Integrado de Información Financiera, quien consignará el código 3 "Caja de ahorro LECOP" o el 4 "Cuenta corriente LECOP", según corresponda.

ANEXO II

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA ESPECIAL LECOP.

.....(1),.....(2)

SEÑOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL (3)

El (los) que suscribe (n)..(4)....., en mi (nuestro) carácter de.....(5).....de.....(6).....
....., C.U.I.T. N°....(7)....., con domicilio legal/real/comercial (8) en la Calle.....N°.....,Piso.....,Dto./Ofic./local.N°.....de la localidad de, Provincia de....., autoriza (mos) a que cualquier pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, sea efectuado en la cuenta especial LECOP que a continuación se detalla.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	USO S.H.
CUENTA ESPECIAL LECOP Corriente/de Ahorro (8) N°	
TITULARIDAD	
DENOMINACIÓN	
BANCO	
SUCURSAL	
DOMICILIO	
CUIT (9)	

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, con pleno efecto cancelatorio a su valor nominal, en las condiciones previstas para el dinero en efectivo, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen,

hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

.....(10)

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es)

(1) (2) Lugar y fecha de emisión//(3) Denominación del Organismo donde se presenta//(4) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito//(5) Carácter por el cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.)//(6) Razón Social/Denominación//(7) Número de C.U.I.T. impositivo//(8) Tachar lo que no corresponda// (9) Indicar CUIT asociado a la cuenta que se informa// (10) Firma (s) y Aclaración del (los) titular (es) de la cuenta.

CIRCULAR N° 13/02 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 26 ABR 2002

REFERENCIA: PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR. SUSTITUCIÓN DE LAS CIRCULARES N° 31/95 C.G.N., N° 15/96 C.G.N., N° 22/97 C.G.N. Y N° 06/00 C.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Disposición Conjunta N° 21 y 10 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN respectivamente, de fecha 22 de Junio de 1995 y sus modificatorias.

Cuando el proveedor sea una persona física o jurídica sin domicilio o posibilidad de pago en el país, el beneficiario del compromiso será la Institución que reciba los fondos para transferir al exterior.

En tal sentido y para los Servicios Administrativo Financieros N° 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro" y N° 355 "Servicio de la Deuda Pública" el beneficiario podrá ser el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA o el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, según corresponda.

En tanto que será exclusivamente el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para los siguientes Organismos:

- Administración Central (CUT y no CUT), excepto SAF 355 y 356.
- Organismos Descentralizados que operen con el Sistema Local Unificado, solamente los incluidos en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

Asimismo al momento de confeccionar el correspondiente formulario C-41 "Orden de Pago" no deberá indicarse cuenta bancaria del beneficiario, ya que no existe una específica para los pagos al exterior.

Dicha operatoria deberá observarse independientemente de su fuente de financiamiento, SAF Pagador y tipo de moneda.

En el campo "Observaciones" del Formulario C-41 "Orden de Pago", que por tal concepto se emita, se deberá indicar la leyenda "Transferencia al exterior" o "Apertura de carta de crédito en el exterior" y el nombre o denominación del beneficiario en el exterior.

Asimismo, el Servicio Administrativo Financiero deberá adjuntar una nota a la Orden de Pago, dirigida al Sr. Tesorero General de la Nación, con los siguientes datos:

- 1- Nombre y domicilio del Beneficiario del exterior.
- 2- Denominación, sucursal y domicilio del Banco destinatario en el exterior.
- 3- Número de Cuenta Bancaria del Beneficiario del exterior.
- 4- Número de Cuenta Bancaria del Fondo Rotatorio correspondiente al SAF solicitante de la transferencia.
- 5- Indicar si la operación es una transferencia al exterior o una apertura de Carta de Crédito.
- 6- Consignar el Número de Orden de Pago SIDIF correspondiente.
- 7- Tipo de moneda.
- 8- Fecha y cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor – BNA- aplicado al momento del devengamiento (emisión del formulario C-41).
- 9- Importe a transferir en divisas.

El monto bruto de la Orden de Pago deberá ser igual al resultante de la cotización señalada en el punto 8, multiplicada por el importe en divisas indicado en el punto 9 precedente.

Cabe aclarar que no podrá consignarse más de un beneficiario del exterior por Orden de Pago ni referenciarse a más de una Orden de Pago por nota, independientemente que el beneficiario sea el mismo.

El Servicio Administrativo Financiero deberá cumplir con los requisitos establecidos por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en las Comunicaciones que este emita, en su calidad de regulador del Mercado Único y Libre de Cambios, las que se encuentran disponibles en el sitio de Internet www.bcra.gov.ar. Cualquier consulta referenciadas a las mismas, deberá efectuarse al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Por otra parte, el Servicio deberá atender a las indicaciones proporcionadas por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en su Nota de fecha 18/02/02, que se adjunta en copia.

Las Órdenes de Pago confeccionadas conforme a la presente Circular, cualquiera sea el monto, SAF pagador o la fuente de financiamiento, deberán ser presentadas ante la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conjuntamente con los requisitos indicados.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 13/02 C.G.N.

CIRCULAR N° 14/02 de la Contaduría General de la Nación – N° 4/02 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 2 MAY 2002

REFERENCIA: IMPLEMENTACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO CON LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) – APERTURA DE CUENTA COMÚN O CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Nos dirigimos a usted en función de lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, para comunicarle que en virtud de la implementación de pagos con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) a través de la Cuenta Única del Tesoro, se podrán efectuar pagos a beneficiarios de la Administración Central correspondientes a Ordenes de Pago de fuente de financiamiento 11 y cuyo pagador sea la Tesorería General de la Nación.

En ese orden, el Servicio a su cargo podrá tramitar el alta de cuentas en LECOP en la tabla de beneficiarios del Sistema Integrado de Información Financiera, del tipo Cuenta Común o Especial, únicamente.

Las cuentas en LECOP de los beneficiarios de pago deberán estar habilitadas exclusivamente en el Banco de la Nación Argentina, hasta tanto el resto de las entidades bancarias del sistema de CUT se adhieran a esta operatoria de pagos.

El Servicio Administrativo Financiero deberá continuar emitiendo las Ordenes de Pago indicando la cuenta bancaria correspondiente en pesos que el beneficiario tiene habilitada en la tabla de beneficiarios del SIDIF Central, independientemente que el pago pueda ser realizado en LECOP.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

CIRCULAR N° 14/02 C.G.N. y N° 4/02 T.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 15/02 de la Tesorería General de la Nación y
N° 26/02 de la Contaduría General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 12 de Agosto de 2002.

VISTO los Decretos N° 199 del 30 de enero de 2002 y N° 1339 del 25 de julio de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N° 199/02 autoriza la distribución por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en concepto de Coparticipación Federal y de demás regímenes especiales vigentes, de la recaudación de tributos nacionales efectivizadas en LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), de acuerdo a la proporción que le corresponda al ESTADO NACIONAL o cualquiera de sus entidades u organismos del Sector Público Nacional, desde el 1° de febrero de 2002.

Que por su parte el artículo 1° del Decreto N° 1339/02 autoriza a las entidades u organismos del Sector Público Nacional, incluidas en el artículo 8° de la Ley N° 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, a recaudar las tasas, aranceles y otros ingresos de carácter no tributario, con LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP).

Que de acuerdo a lo previsto en los citados decretos es necesario determinar un procedimiento de registro y aperturas de cuentas en LECOP, para su operatoria.

Que en razón de esta nueva modalidad resulta apropiado adecuar los sistemas operativos, como así también, los formularios de registro contables y presupuestarios, para la normal registración de las operaciones realizadas con LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), lo cual demanda un tiempo razonable para su implementación.

Que a tal fin resulta necesario el dictado de una norma que instrumente un procedimiento de transición, para registrar los gastos y recursos, mientras se efectúen las adecuaciones mencionadas en el Considerando anterior.

Que la presente Disposición Conjunta se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 10 de la Resolución N° 262/1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Los organismos pertenecientes a la Administración Nacional alcanzados por los Decretos N° 199/02 y N° 1339/02, deberán solicitar autorización para la apertura de cuentas en LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP), a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con el Decreto N° 2663/92 de fecha 28 de diciembre de 1992. Realizada la apertura de la cuenta en LECOP en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, el Servicio Administrativo Financiero deberá solicitar el alta de la misma en el Sistema de Información Financiera (SIDIF) Central y Local.

ARTICULO 2°.- Por la aplicación del artículo 2° del Decreto 199/02 y el artículo 2° del Decreto 1339/02, se deberá observar la Disposición Conjunta N° 6 CGN y N° 7 TGN del 20 de marzo de 2002.

ARTICULO 3°.- Apruébase el "Procedimiento de Regularización Transitorio para el Registro de Operaciones en LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) de Fuentes de Financiamiento distintas de 11- Tesoro Nacional", que se adjunta como ANEXO y que forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 4°.- Esta medida será de aplicación para los gastos que se devenguen, a partir de la presente Disposición. Aquellos Servicios Administrativo Financieros que determinen la cancelación en LECOP de gastos del presente ejercicio, que se hayan devengado y no pagado con anterioridad a la presente medida, deberán proceder a desafectar la deuda exigible a cancelar por este medio, para luego aplicar el procedimiento descripto en el ANEXO del artículo 3° de la presente Disposición Conjunta. Los Servicios Administrativo Financieros que opten por esta alternativa, deberán tomar los recaudos necesarios con relación a las cuotas de compromiso y devengado presupuestario.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA N° 15/02 T.G.N. y N° 26/02 C.G.N.

PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN TRANSITORIO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EN LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTAS DE 11- TESORO NACIONAL

A) RECURSOS:

El Servicio Administrativo Financiero (SAF) deberá emitir y transmitir un formulario C-10 "Informe de Recursos", que reflejará la recaudación en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), con las siguientes características:

- Clase de Registro: Recaudación
- Medio de Percepción: LECOP
- Cuenta Bancaria: La cuenta Bancaria habilitada en LECOP del SAF.
- Imputación Presupuestaria (o AxT) e importe: la imputación y el monto que corresponda a la recaudación ingresada en la cuenta en LECOP.
- Observaciones: indicando la leyenda "Recaudación en LECOP por depósito de fecha xx/xx/xxxx, en concepto de".

Aquellos Organismos que no tuvieran habilitados en su sistema operativo, la opción "medio de percepción", deberá presentar el citado formulario C-10 a la Coordinación de Recursos y Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable –Área Recursos- de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para su ingreso manual al Sistema de Información Financiera (SIDIF).

B) GASTOS:

B.1.- Organismos de la Administración Central incorporados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y Organismos Descentralizados que operan con el Sistema Local Unificado (SLU).

El Servicio Administrativo Financiero emitirá un C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" por cada una de las transacciones realizadas por el Servicio Administrativo Financiero, que fueran canceladas en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP). Los mismos deberán tener las siguientes características:

- Clase de Registro : Regularización
- Cuenta Bancaria: La cuenta Bancaria habilitada en LECOP del SAF.
- Beneficiario: El beneficiarios de pago de la operación
- Medio de Pago: LECOP
- Imputación Presupuestaria (o AxT) e importe: la imputación y el monto que corresponda al pago en LECOP.
- Observaciones: indicará la leyenda "Pago en LECOP".

Para aquellos Organismos que no tuvieran habilitados en su sistema local, la opción "medio de pago", el SIDIF Central interpretará dicho dato de la Cuenta informada como habilitada en LECOP.

B.2.- Organismos Descentralizados que no operen con el Sistema Local Unificado (SLU) y Organismos de la Administración Central no incorporados a la CUT.

El Servicio Administrativo Financiero emitirá en su sistema local, un C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" interno por cada una de las transacciones realizadas por el Servicio Administrativo Financiero, que fueran canceladas en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP). Los mismos deberán tener las siguientes características:

- Clase de Registro : Regularización
- Cuenta Bancaria: La cuenta Bancaria habilitada en LECOP del SAF.
- Beneficiario: El beneficiarios de pago de la operación
- Medio de Pago: LECOP
- Imputación Presupuestaria (o AxT) e importe: la imputación y el monto que corresponda al pago en LECOP.
- Observaciones: indicará la leyenda "Pago en LECOP.

Los formularios C-55 internos emitidos por operaciones en LECOP no deberán ser incluidos en ninguna transmisión de C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" al SIDIF Central, por lo cual una vez confirmados o autorizados en el sistema local, el SAF deberá excluirlos de la generación automática de formularios C-75.

Por otra parte, el SAF deberá confeccionar, una vez por semana en forma manual, fuera del sistema local, un formulario C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", a fin de informar al SIDIF Central los movimientos originados por los formularios internos, indicando en el mismo los siguientes datos:

- Cuenta Bancaria: La cuenta Bancaria habilitada en LECOP del SAF.
- Medio de Pago: LECOP
- Observaciones: indicará la leyenda "Pagos en LECOP del período/...../...."

Los Organismos, deberán presentar los formularios C-75 relativos a operaciones en LECOP en la Coordinación de Recursos y Gastos –Área Gastos- de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para su ingreso manual al sistema, los viernes de cada semana o el último día hábil del mes.

Los Organismos Descentralizados deberán llevar en forma interna un listado con la desagregación por beneficiario, imputación presupuestaria y monto de todas las operaciones de pagos en LECOP efectuadas relacionando el Formulario C-55 interno con el C-75 enviado al SIDIF Central, para control del propio organismo o bien para requerimiento de los Órganos Rectores, conforme el formato que forma parte del presente procedimiento.

Planilla informativa de Gastos en Lecop, correspondientes al Procedimiento Transitorio de Registro de Gastos aprobado por Disposición Conjunta N° /02 CGN y /02 TGN

N° de SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Denominación del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Formulario C-75		C-55 Interno		Código de Beneficiario	Cuit	Monto del Pago	Imputación Presupuestaria
N° SIDIF	Fecha	N°	Fecha				

Firma Unidad de Auditoría Interna

Firma Responsable del SAF

**DISPOSICION CONJUNTA N° 45/02 de la Contaduría General de la Nación –
N° 21/02 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 4 DIC 2002.

VISTO las Resoluciones Nros. 1214 y sus modificatorias de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO y 44 de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, de fecha 29 de Agosto de 1994 y 01 de Diciembre de 2000, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que mediante las Resoluciones del Visto se obliga a actuar en carácter de Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos brutos a los organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal al efectuar pagos a proveedores, contratistas o terceros en general.

Que en tal sentido es necesario incorporar la mencionada normativa a los procedimientos vigentes en los Organismos de la Administración Pública Nacional.

Que también resulta conveniente en este contexto reunir en un solo cuerpo normativo, los procedimientos generales a los cuales se deberán someter los Organismos de la Administración Pública Nacional que se vayan incorporando en el futuro como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello:

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Los Servicios Administrativo Financieros que actúen como Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo a las normas emitidas por cada Dirección General de Rentas Provincial, al confeccionar las Ordenes de Pago deberán indicar al dorso del formulario, en el espacio reservado a las deducciones, el código 7 – Retenciones sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos y su correspondiente monto.

ARTICULO 2º.- Apruébanse los procedimientos para el pago de las Retenciones del Impuesto sobre los Ingreso Brutos, para los Organismos de la Administración Central que utilicen cualquier sistema operativo, excluido el Sidif Local Unificado (SLU), que se

adjunta como [ANEXO I](#), y que forman parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 3º.- Apruébanse los procedimientos para el pago de las Retenciones del Impuesto sobre los Ingreso Brutos, para los Organismos de la Administración Central y Organismos Descentralizados que operan con el Sidif Local Unificado (SLU), que se adjuntan como [ANEXO II](#), que forman parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 4º.- Los Organismos Descentralizados que no operen con el Sidif Local Unificado (SLU) utilizarán para las Retenciones del Impuesto a los Ingresos Brutos el código de deducción 7 – Retención de Ingresos Brutos – debiendo indicar como beneficiario de la autorización de pago al Servicio Administrativo Financiero emitente.

ARTICULO 5º.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán observar y serán responsables, en cuanto a las obligaciones formales y de pago exigibles por las normativas fiscales de cada jurisdicción.

ARTICULO 6º.- Los Servicios Administrativos Financieros deberán acordar con las autoridades de aplicación y los Bancos Recaudadores las formas y procedimientos para la imputación de los pagos transferidos por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 45/02 C.G.N

DISPOSICION Nº 21/02 T.G.N.

CIRCULAR Nº 10/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 22 AGO 2003

REFERENCIA: INCONSISTENCIAS IMPOSITIVAS DE BENEFICIARIOS DE PAGOS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Disposición Conjunta Nº 21 C.G.N. y Nº 10 T.G.N. de fecha 22 de junio de 1995 y modificatorias aprobatorias del procedimiento para el registro de alta, baja y modificaciones de los datos de los beneficiarios de pagos incluidos en el Sistema Integrado de Información Financiera.

Al respecto y conforme informara la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), existen en su base de datos un elevado número de aquellos beneficiarios que registran alguna anomalía ya sea respecto del alta en el Impuesto a las Ganancias o al Valor Agregado, o no han presentado sus declaraciones juradas durante un lapso prolongado, o no existen en el padrón de AFIP.

En consecuencia, corresponde proceder a regularizar la tabla de Entes del SIDIF Central, a fin de evitar que dichas irregularidades deriven en inconvenientes en el funcionamiento del módulo de retenciones automáticas en desarrollo para el SIDIF Local Unificado (SLU), razón por la cual se solicita a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS que procedan a requerir a los beneficiarios la regularización de las citadas inconsistencias.

Para ello los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS deberán proceder de la siguiente manera:

- a) ingresarán a la página web de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: <http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/normas/> y consultarán la planilla "Entes con Inconsistencias ante AFIP".
- b) Solicitarán a los beneficiarios la presentación de la documentación que corresponda para avalar su situación ante la AFIP, conforme se establece en la normativa vigente y aquella adicional que el Servicio Administrativo considere necesaria.
- c) Una vez recibida y evaluada la citada documentación procederán, de corresponder, a modificar los datos de los beneficiarios en el SIDIF Central mediante la

remisión a la Dirección de Procesamiento Contable, Área de Gastos, del Anexo II "Formulario de Solicitud, Alta y Modificación de Beneficiarios" de la Disposición Conjunta N° 17/03 C.G.N. y N° 7/03 T.G.N., acompañando fotocopia que respalde la modificación por el Director General de Administración.

La regularización de los datos de los beneficiarios deberá realizarse en un plazo de 30 días de publicada la presente norma, vencido el cual se procederá a deshabilitar para el gasto y/o pago a los beneficiarios, que registren algún tipo de observación.

Los temas vinculados a las observaciones efectuadas por el ente Recaudador, deberán ser consultados directamente por el beneficiario ante la agencia de la AFIP, donde se encuentre inscripto.

Cualquier consulta sobre el procedimiento de regularización podrá hacerse a la Dirección de Normas y Sistemas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través de la dirección de correo electrónico "notifcgn@mecon.gov.ar".

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 10/03 C.G.N.

ANEXO

ENTES CON INCONSISTENCIAS ANTE AFIP

CÓDIGOS DE INCONSISTENCIAS FISCALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Pasivos (36 meses o mas que el contribuyente no presenta declaración jurada)
B	No existentes en padrón AFIP
C	No se encuentran activos en ningún impuesto
D	Están activos en Monotributo y con posiciones ante otros impuestos
E	Tienen posición ante IVA y no ante ganancias
F	Tienen posición ante ganancias y no ante IVA
G	Tienen mas de una posición frente al IVA
H	Ente dado de alta con posterioridad al 05/05/2003 que no posee los datos impositivos completos

DISPOSICION CONJUNTA N° 17/03 de la Contaduría General de la Nación y N° 7/03 de la Tesorería General de la Nación.²

BUENOS AIRES, 6 MAY 2003

VISTO la Disposición Conjunta N° 21 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 10 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 22 de junio de 1995, modificada por su similar N° 35 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 30 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 17 de septiembre de 1997 y complementarias, la Circular N° 23 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 2 de noviembre de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que la Disposición Conjunta N° 21/95 CGN y 10/95 TGN aprueba los procedimientos y formularios para el registro de altas, bajas y modificaciones de los datos de los beneficiarios incluidos en la base del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F).

Que la Disposición Conjunta N° 35/97 CGN y 30/97 TGN sustituye a los Anexos I y III aprobados por la Disposición Conjunta citada en el párrafo precedente.

Que la Circular N° 23/99 CGN especifica los datos que deberán de ingresarse al sistema citado en el primer Considerando.

Que en función a los procesos de reingeniería del SIDIF CENTRAL y el desarrollo del SIDIF LOCAL UNIFICADO (SLU), se hace necesario incorporar a la base de datos de beneficiarios de pagos la información respecto de la condición de éstos frente a los distintos impuestos que administra la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), a fin que el nuevo sistema SLU pueda practicar, en forma automática, ante cada pago que los Organismos efectúen a los distintos beneficiarios, las retenciones impositivas que correspondan.

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN son, en virtud de las disposiciones de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, responsables, respectivamente, de prescribir las disposiciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas contables y de tesorería de los Organismos alcanzados por la citada Ley.

Que la presente Disposición Conjunta se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el 10 de la Resolución N° 262/95 S.H..

² Modificada según la Disposición Conjunta N° 5/06 TGN y 12/06 CGN de fecha 07/03/06

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1º - A partir de la fecha de la presente Disposición, las altas de beneficiarios de pagos del SIDIF Central deberán contar con la información respecto de la situación fiscal de los citados beneficiarios ante la AFIP.

ARTÍCULO 2º.- Solicitar a la UNIDAD INFORMÁTICA de la SECRETARÍA DE HACIENDA la actualización de la base de datos de beneficiarios de pagos, respecto de su situación fiscal ante AFIP, cuya alta al SIDIF Central se hubiera producido con anterioridad al día 5 de Mayo de 2003.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el ["Procedimiento para Informar la Situación Fiscal de los Beneficiarios de Pagos"](#) que obra como Anexo y forma parte integrante de la presente Disposición, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyanse los [Anexos I](#) y [II](#) de la Disposición Conjunta Nº 21/95 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE NACIÓN y modificatorias, que se adjuntan a la presente Disposición. La firma por parte del Director General de Administración del citado Anexo certificará que ha tenido a la vista la totalidad de la documentación de respaldo de los datos que se informan.

ARTÍCULO 5º.- Cualquier modificación a la situación fiscal de los beneficiarios de pagos deberá ser solicitada por Nota, firmada por el Director General de Administración, en la oficina de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, adjuntando el [Anexo II](#) citado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese y archívese.

DISPOSICIÓN CONJUNTA Nº 17 C.G.N.

DISPOSICIÓN CONJUNTA Nº 7 T.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR LA SITUACIÓN FISCAL DE LOS BENEFICIARIOS DE PAGOS

ORGANISMOS CON SISTEMA LOCAL UNIFICADO (SLU).

Deberán transmitir la solicitud de alta de beneficiario de pagos indicando su situación impositiva respecto del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, o su condición de Monotributista, conforme constancia que surge del pertinente formulario emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

La falta de estos datos hará que el SIDIF CENTRAL rechace la solicitud. Será responsabilidad del Organismo que efectúe el alta archivar copia del formulario emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS donde conste la situación fiscal del beneficiario.

ORGANISMOS NO SLU CON SISTEMAS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Deberán transmitir los datos del alta de acuerdo al procedimiento habitual y juntamente, a fin de perfeccionar dicha alta, remitirán a la oficina de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN una nota firmada por el Director de Administración del Servicio Administrativo Financiero adjuntando copia del Anexo II de la presente Disposición (también firmado por el Director del Servicio Administrativo Financiero), en el que se indicará la situación fiscal respecto del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, o su condición de Monotributista de los nuevos beneficiarios de pagos.

El beneficiario quedará inhabilitado para el pago (aunque cuente con el número de beneficiario) hasta tanto el Servicio Administrativo Financiero presente la nota y el Anexo citado. Será responsabilidad del Organismo que efectúe el alta, archivar copia del formulario emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS donde conste la situación fiscal del beneficiario.

ORGANISMOS CON SISTEMAS PROPIOS.

Hasta tanto modifiquen sus sistemas conforme las pautas definidas en el presente Anexo, deberán proceder de igual manera que los **Organismos NO SLU**.

Una vez adecuados los mismos deberán transmitir el alta completa igual que un Servicio Administrativo Financiero con Sistema SLU.

BENEFICIARIOS DE FONDO ROTATORIO

Los usuarios del sistema SLU, deberán informar al SIDIF CENTRAL la situación fiscal de los beneficiarios de Fondo Rotatorio al momento de su alta.

Por el momento no será obligatorio para los **Organismos NO SLU y con Sistemas Propios**, consignar la situación fiscal de aquellos beneficiarios de pagos que solamente lo hagan por Fondo Rotatorio y Caja Chica. No obstante ello, al momento de pagar a través de la emisión de una orden de pago a alguno de estos beneficiarios, junto con el alta de la cuenta bancaria, deberá informarse los datos de la situación fiscal de los mismos.

Una vez efectuadas las adecuaciones por los administradores de los sistemas propios, éstos deberán transmitir la situación fiscal de los beneficiarios de pago.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE DATOS DE BENEFICIARIOS DE PAGOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

A) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL BENEFICIARIO:

El interesado deberá presentar ante el respectivo Servicio Administrativo Financiero, por duplicado, el Formulario “Beneficiarios de Pagos Solicitud Alta / Modificación” (Anexo II), firmado por aquél. El original quedará en el Servicio formando parte del legajo y el duplicado será devuelto como constancia de recepción.

El mencionado formulario deberá estar acompañado de la siguiente documentación:

- a) Formulario de alta de inscripción (original y última modificación) en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o constancia respectiva emitida por dicho ente recaudador.
- b) Nota de “Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria”, cuyo modelo obra como Anexo III, con los datos de la cuenta y la firma del beneficiario (o su representante legal) certificados por el BANCO.
- c) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta de Enrolamiento (L.E.) o Libreta Cívica (L.C.), en caso de personas físicas.
- d) Acta de Designación de Autoridades o Poder que autorice a la firma de las solicitudes y formularios, en caso de personas jurídicas.

De tratarse de beneficiarios que no posean Clave Única de Identificación Tributaria -C.U.I.T.-, presentarán fotocopia de la constancia entregada por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL donde conste el número de CUIL (Clave Única de Identificación Laboral) o del respectivo formulario de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) donde figure el número de CDI (Código de Identificación).

En el supuesto que no cuenten con ninguno de esos números deberán presentar una nota a través de la cual justifiquen dicha condición, indicando en la misma la normativa expresa por la cual están exentos de la inscripción.

Aquellos beneficiarios que informen una cuenta corriente en pesos y que, por no desarrollar una actividad rentada no posean C.U.I.T., deberán denunciar y presentar la constancia que acredite el número de Código de

Identificación (C.D.I.), que a tales efectos otorga la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (Resolución General N° 3995/95).

En caso que la autorización para acreditar una cuenta bancaria esté firmada por el representante legal del beneficiario, se acompañará fotocopia certificada del instrumento respectivo.

Si el beneficiario, por ser extranjero, no posee D.N.I./L.E./L.C., cumplimentará el punto a) con la presentación de su pasaporte o documento que acredite fehacientemente su identidad y la constancia de habilitación que lo autorice a estudiar o trabajar, emitida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la que deberá encontrarse vigente.

De tratarse de extranjero residente (permanente o transitorio de más de 12 meses) que no posea D.N.I., podrá presentar Cédula de Identidad (C.I.) acompañada de certificación policial de domicilio.

Según corresponda, el beneficiario presentará originales de la documentación requerida por el punto b) y fotocopias de la señalada en los puntos a), c) y d), las cuales quedarán en poder del Servicio Administrativo Financiero correspondiente, exhibiendo los originales al sólo efecto de su compulsación.

B) DATOS PARA COMPLETAR LOS ARCHIVOS:

DENOMINACIÓN:

Se consignará en forma idéntica a la que consta en el Formulario de alta de inscripción en la AFIP o constancia respectiva emitida por dicho ente recaudador, ingresando, en el caso de corresponder, las mismas abreviaturas, siglas, separación de puntos, etc.

En el caso de tratarse de personas físicas, se indicará apellido(s) y nombre(s) en ese orden y no la eventual denominación de fantasía del negocio.

Por su parte, las personas jurídicas consignarán su denominación social, con los alcances indicados en el primer párrafo del presente apartado.

De no corresponderle poseer C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I., se ingresará como denominación la siguiente:

a) Ciudadanos argentinos: apellido(s) y nombre(s), en ese orden, que surgen de su D.N.I./L.C./L.E.

b) Ciudadanos extranjeros con residencia permanente o transitoria por más de 12 meses: apellido(s) y nombre(s), en ese orden, que surgen de su D.N.I., C.I., Pasaporte o documento del país de origen donde se acredite fehacientemente su identidad.

En los casos que no cuente con documento de identidad expedido por autoridad argentina, deberá acompañar al que presente la habilitación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES que autoriza al beneficiario a trabajar o estudiar en el territorio nacional.

C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.:

Si el beneficiario posee C.U.I.T. se indicará el número que consta en el Formulario de alta de inscripción en la AFIP o constancia respectiva emitida por dicho ente recaudador, sin separación de guiones.

En el supuesto que corresponda que el beneficiario denuncie su número de C.U.I.L. o C.D.I. deberá cubrir el campo C.U.I.T. siguiendo las mismas consideraciones que las indicadas en el párrafo anterior.

En todos los casos que el beneficiario sea una persona física se indicará el número de D.N.I./L.C./L.E/C.I., documento que acredite fehacientemente identidad o Pasaporte, según corresponda, (sin separación de puntos) con independencia que posea o no C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.

Cuando el beneficiario de pago dependa de un organismo del Sector Público Nacional, en todos los casos deberá informar el C.U.I.T. del organismo del cual dependa, por ejemplo programas financiados con préstamos externos

Los beneficiarios de pago que no dependan de otro organismo del Sector Público Nacional y que no estén obligados a tener C.U.I.T., deberán informar dicha circunstancia con nota debidamente fundada, por ejemplo las parroquias.

En ambos casos, las comunicaciones deberán hacerse en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a través del Servicio Administrativo Financiero al que corresponda el alta del beneficiario.

Cuando el beneficiario sea una Sociedad de Hecho se indicará el número de C.U.I.T. de la sociedad y no el de las personas físicas que la integran.

DOMICILIO, LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:

Deberá indicarse el domicilio fiscal, localidad y código postal que figure declarado en el Formulario de alta de inscripción en la A.F.I.P o constancia respectiva emitida por dicho ente recaudador.

Si al beneficiario no le corresponde estar inscripto en la A.F.I.P. se ingresará el consignado en el documento señalado en el Apartado A c), o bien, en la certificación policial de domicilio, cuando se presente Cédula de Identidad.

PROVINCIA:

Se consignará el Código de la Provincia conforme la tabla de Clasificación Geográfica del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.

Los beneficiarios de pagos del exterior serán incorporados a la base de datos del Sistema Integrado de Información Financiera, conforme a las normas que oportunamente dicte la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

FORMA DE PAGO:

Deberá consignarse como única forma de pago la *Acreditación en Cuenta Bancaria*.

Cuando se denuncie por intermedio del formulario de autorización, que obra como Anexo III, una cuenta bancaria de cualquier tipo, el mismo deberá ser presentado con certificación de autoridad competente que convalide tanto la firma como los datos de la cuenta informada.

BANCO Y SUCURSAL:

En base a la certificación de cuenta presentada por el beneficiario se consignarán los códigos asignados al Banco y a la Sucursal del mismo, los que figuran en la Tabla de Bancos del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).

TIPO Y NÚMERO DE CUENTA:

Asimismo, se consignará el tipo de cuenta según el siguiente detalle:

- 1 Caja de Ahorro en Pesos/Cuenta Corriente Especial en Pesos
- 2 Cuenta Corriente en Pesos

En el campo correspondiente al número de cuenta se ingresará el que surja de la certificación bancaria presentada por el beneficiario, con separación de puntos, barras o guiones.

A tales fines la certificación bancaria deberá indicar el número completo, titularidad y denominación de la cuenta, conforme surge de los registros del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

En el caso de ser personas físicas, deberán informar solo una cuenta corriente o caja de ahorro y en el caso de ser personas jurídicas, deberán informar solo una cuenta corriente o cuenta corriente especial en moneda nacional, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

ACTIVIDAD:

A fin de incorporar la actividad o sector de la economía de los beneficiarios se completará la planilla Anexo VI, considerando:

a) SECTOR PÚBLICO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL:

Los Entes y Organismos del Sector Público Nacional, Provincial o Municipal, completarán este campo de acuerdo con la tabla de Actividad Económica y Sectorial (Anexo VI).

b) CÓDIGO DE ACTIVIDAD:

Los beneficiarios del Sector Privado con actividades con fines de lucro indicarán el código de actividad principal que surge del Formulario de alta de inscripción en la A.F.I.P. o constancia respectiva emitida por dicho ente recaudador.

El resto de los beneficiarios de ese sector consignarán la que corresponda al sector específico, según la clasificación del Anexo VI.

En el caso de que no le corresponda estar inscripto en la A.F.I.P. el beneficiario deberá indicar, en la misma nota en que acredite su condición ante dicho Organismo, la actividad que desarrolla - correspondiente a sus mayores ingresos - y el código asignado a la misma, conforme al nomenclador del Organismo Recaudador.

c) SITUACIÓN ANTE AFIP

Los beneficiarios de pagos consignarán su situación de contribuyentes ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS respecto del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado, o su condición de Monotributista, según surge del Formulario de Inscripción emitido por el Organismo mencionado anteriormente.

C) PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE DATOS AL SISTEMA:

1.-) PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA DE DATOS:

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN -Dirección de Normas y Sistemas- proveerá a los Servicios Administrativo Financieros del diseño de los archivos destinados al ingreso en el S.I.D.I.F. de la información referente a las altas y modificaciones de datos de los beneficiarios, por lo cual los Servicios Administrativo Financieros que utilizan Sistemas Propios deberán adaptar los mismos a tales fines.

Los datos correspondientes a las altas de beneficiarios de pagos deberán ser transmitidos por los Servicios Administrativo Financieros vía TRANSAF.

Cuando el beneficiario de pago dependa de un organismo del Sector Público Nacional, en todos los casos deberá informar el C.U.I.T. del

organismo del cual dependa, por ejemplo programas financiados con préstamos externos.

Los beneficiarios de pago que no dependan de algún organismo del Sector Público Nacional y que no estén obligados a tener C.U.I.T., deberán informar dicha circunstancia con nota debidamente fundada, por ejemplo parroquias.

En ambos casos, las comunicaciones deberán hacerse en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a través del Servicio Administrativo Financiero al que corresponda el alta del beneficiario.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN:

El funcionario autorizado procederá a transmitir los archivos al S.I.D.I.F., el cual validará los datos recibidos, indicando para cada registro de alta si la misma es aceptada o rechazada.

Cumplido el paso anterior, el S.I.D.I.F. enviará al S.A.F., vía TRANSAP, los archivos pertinentes con la respuesta a los mismos.

Si el alta del beneficiario es aceptada, en la respuesta se consignará el número que le otorgó el S.I.D.I.F., el cual es de uso interno de la Administración Nacional (razón por la que no debe ser informado al beneficiario, el que será identificado por su C.U.I.T. o documento que lo reemplace).

Cuando el Servicio reciba este archivo emitirá, preferentemente por el sistema, una "Constancia de Inscripción" (Anexo V) en la cual constarán todos los datos que el beneficiario denunció. Le será entregada dentro de los 5 (cinco) días de solicitada el alta a fin de que preste su conformidad en la misma a través de su firma y se dé por notificado de las disposiciones de la presente Disposición. Dicha constancia se archivará junto con el resto de la información relativa al inscripto.

La falta de cumplimiento por parte del beneficiario de lo dispuesto en el párrafo anterior habilitará al Servicio Administrativo Financiero a solicitar -de oficio- la baja de aquél de la base de datos.

Si el archivo es rechazado el S.I.D.I.F. -también vía TRANSAP- procederá a devolverlos indicando el motivo del error.

Cuando un beneficiario ha sido dado de alta por un Servicio Administrativo Financiero aquél informará tal circunstancia a cualquier otro que lo requiera. A tal fin, el Organismo verificará en la base de datos del S.I.D.I.F. dicha situación.

2.-) PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIONES:

En lo referente a la modificación de alguno de los datos del beneficiario, éste deberá presentar, preferentemente en el Servicio Administrativo

Financiero ante el cual solicitó el alta, el formulario “Beneficiarios de Pagos” Solicitud Alta / Modificación” (Anexo II) por duplicado y firmado por el mismo, acompañando la documentación que la avala.

El Servicio deberá compulsar la documentación recibida y solicitar, mediante nota firmada por el Director General de Administración a la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que proceda a dar de baja de la base de datos los existentes e ingresar los nuevos.

Por su parte, la citada Dirección modificará el registro e informará al Servicio Administrativo Financiero si la misma fue admitida o no.

La modificación implica la anulación de los datos originariamente declarados, excepto cuando se incorpore(n) cuenta(s) bancaria(s) adicional(es).

Los cambios de DENOMINACIÓN, C.U.I.T. y/o DOCUMENTO implicarán la baja del sistema de la totalidad de los datos del beneficiario y una nueva alta, a la que el Sistema le otorgará el número que corresponda.

En este caso, previo a aceptar la modificación, se verificará que no existan operaciones pendientes en el sistema. De ser así, se bloqueará el anterior código de beneficiario a fin que no ingresen nuevos movimientos hasta que las mismas sean totalmente ejecutadas, momento en que se producirá su baja definitiva.

El sistema mantendrá inactivo al beneficiario y deberá permitir conocer las transacciones que hubiere efectuado con el anterior código.

Cuando la modificación afecte la cuenta bancaria originalmente denunciada por el beneficiario, con carácter previo a incorporar la nueva, la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN verificará en el Sistema la inexistencia de órdenes de pago pendientes de cancelación.

En el supuesto de existir órdenes de pagos pendientes, el sistema automáticamente procederá a dar de baja en la orden de pago la cuenta que tenía registrada e incorporará como cuenta bancaria la que se está dando de alta.

Siempre que algún pedido de modificación o baja implique (o pueda implicar) un retraso en el pago, los Servicios Administrativo Financieros requerirán una nota certificada mediante la cual el beneficiario exime al ESTADO NACIONAL de cualquier obligación derivada de la eventual mora que se produzca por los cambios solicitados.

Cuando el pagador hubiere sido notificado judicialmente que sobre la cuenta bancaria que se da de baja existe una medida cautelar en curso, deberá concomitantemente con el alta de la nueva cuenta informar tal situación al juzgado interviniente.

INCORPORACIÓN DE CUENTAS ADICIONALES

Como principio general no se admitirá más de una cuenta bancaria por beneficiario.

Cuando deban incorporarse cuenta(s) bancaria(s) adicional(es), el beneficiario deberá solicitarlo por nota al Servicio Administrativo Financiero correspondiente, acompañando la documentación requerida por el punto A, inciso b).

El Servicio deberá, por nota firmada por el Director General de Administración, verificar la documentación y solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Dirección de Administración de Cuentas Bancarias-, que autorice la incorporación en la base de datos la(s) cuenta(s) denunciada(s) por el beneficiario.

Cuando el pagador hubiere sido notificado judicialmente que sobre la cuenta bancaria original existe una medida cautelar en curso, deberá concomitantemente con el alta de la cuenta adicional informar tal situación al juzgado interviniente.

3.-) PROCEDIMIENTO PARA BAJAS:

En el caso que un beneficiario solicite la baja del Registro deberá presentar ante el Servicio Administrativo Financiero en el cual originariamente solicitó su alta el formulario "Beneficiarios de Pagos - Solicitud Baja" (Anexo IV), por duplicado, firmado y certificado por Banco, Escribano o Policía, el cual no deberá contener enmiendas ni raspaduras que no estén debidamente salvadas.

El original quedará en poder del Servicio Administrativo mientras que el duplicado será entregado al beneficiario, como constancia de recepción por parte de aquél.

El beneficiario informará en el formulario de baja la no existencia de prestaciones pendientes por su parte ni saldos impagos por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL. En caso de verificarse incumplimientos por alguna de ellas, no será eliminado de la base hasta tanto tal situación quede regularizada.

El Servicio Administrativo Financiero remitirá a la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN una nota firmada solicitando la Baja en el S.I.D.I.F. del beneficiario.

La citada Dirección verificará que no existen en el sistema órdenes de pago sin cancelar antes de proceder a confirmar la baja, la que surtirá efectos a los cinco días de su presentación en CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, salvo en el caso que existan obligaciones pendientes.

Aquellos beneficiarios dados de baja de la base de datos, en el caso de solicitar su rehabilitación en la misma, deberán iniciar nuevamente el trámite a través del Servicio Administrativo Financiero respectivo.

En tal sentido, los beneficiarios serán rehabilitados con el mismo número con que originalmente se dieron de alta en el SIDIF, a fin de obtener la información completa de los antecedentes de los mismos.

ANEXO II

BENEFICIARIOS DE PAGOS - SOLICITUD	ALTA	MODIFICACIÓN (1)
		BENEFICIARIO NRO.: (USO EXCLUSIVO S.A.F.)

Fecha: .../.../200...

SEÑOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

(3)

El (los) que suscribe(n)..... en mi (nuestro) carácter de.....CUIT Nro:.....solicito(amos) el alta / modificación (1) como beneficiario de pago, a efectos de lo cual adjunto(amos) la siguiente documentación:

Formulario de Inscripción AFIP N°.....	Manifestación condición de no Inscripto en AFIP (Nota)	(2)
D.N.I.	C.I.	DOC. EXTRANJERO O PASAPORTE
L.E.		PODER
L.C.	CERT.POL	ACTA DESIGNACIÓN AUTORIDADES
	DOMICILIO	CONSTANCIA RESIDENCIA Y HABILITACION
Formulario Anexo III	Beneficiario sin cuenta bancaria Nota manifestación motivos	(2)

Asimismo, informo(amos):

COD.CLASIFIC.SECTORIAL:.....(4)

SITUACIÓN ANTE AFIP (2)

IMPUESTO	Inscripto	No Inscripto	Exento	No Responsable	Monotributo
GANANCIAS					
IVA					

No será responsabilidad del Tesoro Nacional, cualquier demora en el depósito de los fondos por su parte, derivada de modificaciones a los datos oportunamente suministrados, no informadas en tiempo y forma.

.....
FIRMA DE (LOS) SOLICITANTES
T.E.:.....
FAX:.....

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	FECHA Y SELLO DE RECEPCIÓN/...../.....	
APROBO (5)	FIRMA DEL RECEPTOR	ARCHIVÓ
	TRANSMITÍO INFORMÓ (1)	

(1) TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA, (2) MARCAR CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA, (3) INDICAR DENOMINACIÓN DEL S.A.F., (4) COMPLETAR CONFORME ANEXO VI, (5) FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE ALTA, REACTIVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ENTES

OPERACIÓN: Se deberá consignar una cruz en el casillero que corresponda conforme la operación a realizar.

ENTE: Se deberá marcar con una cruz lo que corresponda.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE:

NRO. DE ENTE: Se deberá consignar para el caso de las Altas, el número que asigne el SIDIF y en los casos de Reactivación y Modificación el número que le asignó el SIDIF en el momento que se dió de alta.

DOCUMENTO (exclusivo para personas físicas)

TIPO: Se deberá consignar DNI/LC/LE según corresponda.

NÚMERO: Se deberá consignar el número que corresponda al tipo de documento indicado.

IDENTIFICACIÓN

TIPO: Se deberá consignar CGN, CIE ó CUIT/L, según corresponda.

NÚMERO: Se deberá consignar el número que corresponda al tipo de identificación indicado.

DENOMINACIÓN: Se deberá consignar la denominación jurídica del Ente, en forma idéntica a lo denunciado ante la AFIP, en el caso de personas físicas el nombre y apellido.

DOMICILIO: Se deberá consignar el domicilio legal del ente.

CÓDIGO POSTAL: Se deberá consignar el Código Postal correspondiente al Domicilio declarado.

LOCALIDAD: Se deberá consignar la Localidad correspondiente al Domicilio declarado.

PROVINCIA: Se deberá consignar la Provincia correspondiente la Localidad declarada.

PAÍS: Se deberá consignar el País correspondiente al Provincia declarada.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Se deberá consignar la actividad lucrativa declarada en el formulario de inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

SITUACIÓN IMPOSITIVA DEL ENTE:

Deberá marcar con una cruz el o los casilleros que correspondan a su situación impositiva ante la AFIP, conforme la normativa vigente en materia tributaria.

CIRCULAR Nº 6/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 23 ABR 2004.

REFERENCIA: PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR. ACLARACIÓN CIRCULAR
Nº 13/02 C.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Circular Nº 13 de fecha 26 de Abril de 2002 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Al respecto es oportuno aclarar que cuando se realicen pagos a un mismo beneficiario del exterior el cual deba ser desdoblado en cuentas bancarias radicadas en más de una Institución en dicho ámbito; o en distintas cuentas en la misma institución, se deberá, en todos los casos, confeccionar una Orden de Pago por cada cuenta bancaria beneficiaria en el exterior.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 6/04 C.G.N.

CIRCULAR Nº 12/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 11 NOV 2005

REFERENCIA: DISPOSICIÓN CONJUNTA Nº 17/03 C.G.N. Y Nº 7/03 T.G.N. – SITUACIÓN IMPOSITIVA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Disposición Conjunta Nº 17 C.G.N. y Nº 7 T.G.N. de fecha 6 de mayo de 2003.

Al respecto, cabe recordar que, mediante el artículo 1º de la Disposición Conjunta Nº 17/03 C.G.N. y Nº 7/03 T.G.N., se informó que las altas de beneficiarios de pagos del S.I.D.I.F. Central deberán contar con la información respecto de la situación fiscal de los citados beneficiarios ante la A.F.I.P. y mediante el artículo 3º se aprobó el Procedimiento para Informar la Situación Fiscal de los Beneficiarios de Pago.

En función de lo expuesto, se remite la nómina de los Servicios Administrativos Financieros que existen actualmente en la base de datos del S.I.D.I.F. Central y la situación impositiva que consta en los mismos a efectos que se ratifiquen o rectifiquen los datos incluidos en dicha nómina presentando, en la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el [Anexo II](#) de la Disposición mencionada en el párrafo anterior.

Asimismo, se comunica que la información precedentemente solicitada debe ser remitida a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 21 de noviembre del corriente año.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 12/05 C.G.N.

DISPOSICION N° 3/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 10 ENE 2006

VISTO la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y su similar N° 209 de fecha 19 de agosto de 2005 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que conforme las disposiciones del inciso f del artículo 91 de la Ley mencionada en el visto, es competencia de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, administrar el Sistema de Información Financiera.

Que atento lo establecido en la Resolución N° 262/95 SH, los Servicios Administrativo Financieros deben ingresar al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), todas las novedades referentes a altas, bajas y modificaciones a los datos de los beneficiarios de pagos del TESORO NACIONAL.

Que la Resolución N° 209/05 SH ha encomendado a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el análisis y eventual depuración del Padrón de Entes de la Base de Datos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).

Que en función a ello resulta necesario establecer la frecuencia y el procedimiento que permita la realización de dicha depuración.

Que la presente disposición se dicta conforme las facultades establecidas por el artículo 2° de la Resolución N° 209 de fecha 19 de agosto de 2005 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Procédase a la Inactivación de aquellos Entes que al 1 de enero de cada ejercicio no hayan tenido pagos durante los dos últimos inmediatos anteriores.

ARTÍCULO 2°.- Cuando un Servicio Administrativo Financiero deba efectuar operaciones a favor de alguno de los Beneficiarios Inactivos solicitará, a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la Reactivación de los mismos, remitiendo el Anexo II de la Disposición Conjunta N° 17/03 CGN y 7/03 TGN y el Anexo III de la Disposición Conjunta N° 35/97 CGN y 30/97 TGN, según corresponda.

ARTÍCULO 3°.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN verificará la documentación mencionada en el artículo precedente y procederá, de corresponder, a la Reactivación del Beneficiario requerida por el Servicio Administrativo Financiero.

ARTÍCULO 4º.- La Reactivación antes citada se comunicará a los Servicios Administrativo Financieros a través del sistema TRANSAF.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 03/06 C.G.N.

***V. E- Normas de Cierres Contables -
Intermedios y Anuales***

RESOLUCION N° 410/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 2 SEPT 1998

VISTO lo establecido en la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los Decretos N° 2.666 de fecha 29 de Diciembre de 1992 y N° 1.361 de fecha 5 de Agosto de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que uno de los sustentos del sistema republicano de gobierno consiste en brindar información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del Sector Público Nacional.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es el Órgano Rector en materia del Sistema de Contabilidad y como tal responsable de administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativos, económicos y financieros de la administración central, de cada entidad descentralizada y del Sector Público Nacional en su conjunto.

Que asimismo es competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, entre otros aspectos, prescribir la periodicidad, estructura y característica de los Estados Contables Financieros que produzcan las entidades que integran el Sector Público Nacional.

Que de acuerdo al artículo 87 de la Ley N° 24.156 y su reglamentación, las Unidades de Registro Primario, los Centros de Contabilidad de los Organismos Descentralizados y las Empresas Sociedades del Estado deberán mostrar permanentemente la evolución y situación de la ejecución presupuestaria y financiera, y producir y remitir a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS los estados que ésta determine, en oportunidad y forma que así lo prescriba.

Que resulta indispensable, a fin de generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones y para los terceros interesados, el establecer pautas para mostrar permanentemente la evolución presupuestaria, financiera y patrimonial del Sector Público Nacional.

Que asimismo corresponde fijar fechas de corte para que el proceso de ingreso de la información permita su análisis dentro de un tiempo acorde con la oportunidad que ésta debe tener.

Que corresponde consignar en forma detallada la información sobre las operaciones de endeudamiento tanto a corto como a largo plazo, que realizan la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO y la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO, ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que asimismo debe definirse la periodicidad que la presente medida tendrá respecto de la elaboración y presentación de estados contables intermedios en los ejercicios futuros.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 6º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reglamentado por el artículo 6º del Decreto Nº 2666 de fecha 29 de Diciembre de 1992, Reglamento Parcial Nº 1.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS elaborará los Estados Contables de la Administración Central al 30 de Septiembre de 1998 y los Estados Financieros y Presupuestarios de la Administración Nacional y del Sector Público Nacional, para su presentación antes del 16 de Noviembre de 1998.

ARTICULO 2º.- A los fines de la presente Resolución, facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a disponer las fechas de cierre para el ingreso y registro de información de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias mensuales y/o trimestrales a cargo de las Unidades de Registro Primario y Centros de Contabilidad, citados en los incisos a) y b) de la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 24.156.

No obstante ello, las Unidades que deban aportar información a fin que los Servicios Administrativo Financieros procedan a emitir los correspondientes formularios de regularización presupuestaria, deberán entregarla a éstos hasta el día 2 de Octubre de 1998.

Fijase el 2 de Octubre de 1998 como fecha límite para el ingreso a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de formularios papel del mes de Septiembre del citado año, para su confirmación.

ARTICULO 3º.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE

FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE HACIENDA, la SECRETARIA DE ENERGIA, la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados, incluyendo dentro de éstos a las Instituciones de Seguridad Social y a las Universidades Nacionales y los entes citados en el inciso b) del artículo 8º de la Ley N° 24.156, remitirán hasta el 15 de Octubre de 1998 los Estados Contables y Financieros que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS determine.

ARTICULO 4º.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS confeccionará y remitirá a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, dentro del plazo fijado en el artículo anterior, los cuadros con información sobre las operaciones de financiamiento de corto plazo, provenientes de las Letras de Tesorería y de Letras del Tesoro (LETES) y de Operaciones de Venta Presente y Compra Futura de Títulos Públicos (REPO).

ARTICULO 5º.- La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS confeccionará y remitirá a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en el plazo fijado en el artículo 3º, toda la información necesaria para la correcta exposición de la Deuda Pública.

A tales fines elaborará y presentará un cuadro con la información relativa a las operaciones de financiamiento efectuadas mediante la colocación de Títulos Públicos utilizados para la cancelación de obligaciones preexistentes de los diversos Organismos que conforman el Sector Público Nacional.

En igual plazo remitirá el saldo insoluto de la Deuda Pública de la Administración Central y del Resto del Sector Público Nacional por igual período de acuerdo con las características que determine la citada Contaduría General indicando, como mínimo, cada obligación financiera, los tipos de cambio utilizados para la determinación de la Deuda Pública reexpresada en pesos moneda nacional y estableciendo la diferencia de cambio operada durante el ejercicio que surja de reexpresar los saldos de inicio a los tipos de cambio utilizados para la determinación de los valores de cierre.

Por último informará los movimientos y saldos por especie operados en el stock de la cartera de títulos de la Deuda Pública del Gobierno Nacional en pesos y en moneda extranjera, segregando monto emitido, monto colocado neto, amortizaciones, canjes y otras aplicaciones y saldo pendiente de colocación en valores efectivos.

ARTICULO 6º.- La ejecución correspondiente a la Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", tanto de ingresos como de egresos, deberá ser incluida en los estados de la Jurisdicción o Entidad en la cual se encuentre incorporada la respectiva Unidad Ejecutora.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad por la información que surge de los Estados y Cuadros requeridos en la presente, como asimismo de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo y confección y registro de los formularios de contabilidad correspondientes a los ajustes que disponga la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS recae, en el ámbito de su competencia jerárquica, en el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada organismo de la Administración Central. Para el resto de los entes obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada ente.

La firma al pie de cada formulario certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, cuyos originales se encuentran en el archivo oficial de la entidad.

ARTICULO 8º.- La falta de remisión de la totalidad de la documentación solicitada habilitará a los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera a efectuar las intimaciones que estimen pertinentes y a comunicar los incumplimientos a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en los términos de la Resolución Nº 65 de fecha 28 de Junio de 1995 del citado Organismo de Contralor, sin perjuicio de estarse a lo dispuesto en las Resoluciones Nº 226 de fecha 17 de Noviembre de 1995 y 256 de fecha 21 de Mayo de 1998 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 9º.- Fíjase el día 18 de Agosto de 1999, como fecha límite para que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS presente igual información que la que se indica en el artículo 1º relativa al primer semestre de 1999.

ARTICULO 10.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS al dictado de las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a que hubiere lugar.

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 410/98 S.H.

RESOLUCION Nº 493/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 29 OCT 1998

VISTO lo establecido en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los Decretos Nº 2.666 de fecha 29 de Diciembre de 1992 y Nº 1.361 de fecha 5 de Agosto de 1994 y la Resolución Nº 410 de fecha 2 de Septiembre de 1998 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de las competencias propias de esta Secretaría de Estado, resulta necesario contar con información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del Sector Público Nacional.

Que el análisis de la evolución de la Deuda Pública es uno de los principales elementos con los que se cuenta para efectuar las proyecciones financieras de dicho Sector.

Que asimismo, resulta de importancia que los organismos de control previstos en la legislación vigente, también cuenten con información actualizada respecto de la evolución del endeudamiento público.

Que a los fines de una mejor exposición, corresponde consignar en forma detallada la información sobre las operaciones de endeudamiento que realiza la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que dentro de la órbita de esa Oficina Nacional, funciona el Servicio Administrativo Financiero Nº 355 Servicio de la Deuda Pública, cuya función es, entre otras, la de mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público.

Que en consecuencia, dicha Oficina deberá elaborar y presentar un cuadro con la información relativa a las operaciones de financiamiento, efectuadas mediante la colocación de Títulos Públicos utilizados para la cancelación de obligaciones preexistentes de los diversos Organismos que conforman el Sector Público Nacional.

Que también resulta necesario conocer el saldo insoluto de la Deuda Pública de la Administración Central y del resto del Sector Público Nacional, estableciendo la diferencia de cambio operada durante el ejercicio que surja de reexpresar los saldos de inicio a los tipos de cambio utilizados para la determinación de los valores de cierre.

Que de la información que suministre deberá conocerse en forma detallada los movimientos y saldos por especie operados en el stock de la cartera de títulos de la Deuda Pública del Gobierno Nacional en pesos y moneda extranjera.

Que, por su parte la Resolución del VISTO establece que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS confeccionará estados y balances intermedios, respecto del que debe presentar en virtud del inciso h) del artículo 91 de la Ley N° 24.156.

Que en consecuencia la información que en cumplimiento de la presente normativa elabore la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO, deberá ser parte integrante de los estados citados en el párrafo anterior.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 6° de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional reglamentado por el artículo 6° del Decreto N° 2.666 de fecha 29 de Diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO confeccionará y remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, dentro de los QUINCE (15) días corridos de cerrado cada trimestre calendario, los CUADROS 1.A, 1.B, 1.C, 2 y la Información Complementaria de la Deuda Pública que obra como Anexo, que se adjuntan y forman parte integrante de la presente Resolución, debidamente firmada por el Sr. Subsecretario de Financiamiento, el Sr. Director de la citada Oficina Nacional y el Sr. Director del Servicio Administrativo Financiero N° 355 Servicio de la Deuda Pública.

ARTÍCULO 2°.- A los fines de la presente Resolución, facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a disponer las fechas de cierre para el ingreso y registro de información de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, mensual y/o trimestrales.

ARTÍCULO 3°.- La información que reciba la citada Contaduría General en cumplimiento de las disposiciones de la presente Resolución, será incorporada a los Estados Presupuestarios y Contables a su cargo, razón por la cual aquella Oficina Nacional deberá arbitrar los medios necesarios a fin que el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA registre la totalidad de las transacciones vinculadas a la Deuda Pública ocurridas dentro del período que se comunica.

ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO al dictado de las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N°: 493/98 S.H.

RESOLUCION N° 343/99 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 28 JUN 1999

VISTO lo establecido en Resolución N° 410 de la SECRETARIA DE HACIENDA de fecha 2 de septiembre de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° de la norma citada en el VISTO fijaba el día 18 de agosto de 1999, como fecha límite para que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS presente la información indicada en el artículo 1° de la misma, relativa al primer semestre de 1999.

Que el precitado artículo 1° disponía que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION debía elaborar los Estados Contables de la Administración Central al 30 de septiembre de 1998 y los Estados Financieros y Presupuestarios de la Administración Nacional y del Sector Público Nacional.

Que la citada Contaduría General ha de incorporar, por primera vez, a la Cuenta de Inversión al 31 de diciembre de 1998 los Estados Contables de la Administración Nacional, la que deberá ser elevada al H. CONGRESO NACIONAL antes del 30 de junio de 1999.

Que de resultados de los análisis que se practiquen a los mencionados estados, podrán surgir aspectos metodológicos a considerar en futuras presentaciones de información relativa al cierre de cuentas por parte de los distintos SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS.

Que tal situación hace aconsejable prorrogar la fecha de corte de los estados intermedios para el ejercicio 1999.

Que asimismo corresponde fijar fechas de corte para que el proceso de ingreso de la información permita su análisis dentro de un plazo acorde con la oportunidad que ésta debe tener.

Que, en función del inciso a) del artículo 91 de la Ley N° 24.156, es competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION prescribir la periodicidad que deben tener los estados contables y financieros a producir por las entidades del sector público.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 6° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reglamentado por el artículo 6° del Decreto N° 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992, Reglamento Parcial N° 1.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Fíjase el día 30 de noviembre de 1999, como fecha límite para que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION presente igual información que la que se indica en el artículo 1º de la Resolución N° 410/98 S.H., relativa al período 1º de enero al 30 septiembre de 1999.

ARTICULO 2º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para que, a partir de la presente disponga las fechas de corte de estados presupuestarios contables y financieros intermedios, como así también las que cierre para el ingreso y registro de información de las operaciones cuya responsabilidad de reflejo contable está a cargo de las Unidades de Registro Primario y Centros de Contabilidad, citados en los incisos a) y b) de la reglamentación del artículo 86 de la Ley N° 24.156 y aquella fecha en que las Unidades deben aportar información a los Servicios Administrativo Financieros para que éstos procedan a emitir los correspondientes formularios de regularización presupuestaria.

ARTICULO 3º.- Déjase sin efecto el artículo 9º de la Resolución N° 410/98 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 4º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION al dictado de las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a que hubiere lugar.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 343/99 S.H.

DISPOSICION N° 56/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 9 DIC 1999

VISTO lo establecido en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, las Decisiones Administrativas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1 de fecha 4 de Enero de 1999, distributiva del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 1999, y N° 56 de fecha 9 de Marzo de 1999, la Resolución N° 1.397 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 22 de Noviembre de 1993 y las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 25 de fecha 2 de Agosto de 1995, N° 473 de fecha 26 de Julio de 1996, N° 47 de fecha 5 de Febrero de 1997, y N° 609 de fecha 3 de Diciembre de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 91 de la Ley N° 24.156, en su apartado h), define la competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, para preparar anualmente la Cuenta de Inversión que contempla la CONSTITUCION NACIONAL, a fin de su presentación al CONGRESO NACIONAL.

Que los artículos 41, 42 y 43 de la Ley N° 24.156 y su reglamentación se refieren al cierre de cuentas del ejercicio.

Que el artículo 43 de la Ley precedentemente citada impone a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION la obligación de centralizar la información para elaborar la Cuenta de Inversión.

Que el artículo 87 de la Ley citada en el VISTO establece que el Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá ser común, único, uniforme y aplicable a todos los Organismos del Sector Público Nacional, permitiendo integrar la información presupuestaria, financiera y patrimonial, produciendo de manera simultánea los Estados Presupuestarios, Financieros y Patrimoniales.

Que el inciso a) del artículo 91 de la antes citada Ley le asigna a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION competencia para prescribir la metodología, la periodicidad, estructura y características de los Estados Contables y Financieros a producir por las entidades públicas.

Que el artículo 95 define el contenido mínimo de la Cuenta de Inversión y la fecha de presentación de la misma al CONGRESO NACIONAL.

Que la Resolución N° 1.397/93 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, modificada por la Resolución N° 473/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA y la Disposición N° 20 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de

fecha 20 de Mayo de 1999, y modificatorias, aprueba y dispone la aplicación en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL del "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" y los modelos de "Estados de Recursos y Gastos Corrientes", "Estado de Origen y Aplicación de Fondos" y "Balance General".

Que por Resolución N° 25/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA se aprobaron los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional".

Que la Resolución N° 47/97 de la SECRETARIA DE HACIENDA aprobó los procedimientos generales de valuación aplicables al relevamiento de bienes inmuebles, muebles, de cambio, de consumo y activos financieros.

Que la Decisión Administrativa N° 56/99 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dispone la valuación por parte del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de los inmuebles de dominio privado del ESTADO NACIONAL.

Que la Resolución N° 609/99 de la SECRETARIA DE HACIENDA aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre del Ejercicio 1999.

Que en virtud de ello, se hace necesario el dictado de una norma que defina la información complementaria a presentar por los Servicios Administrativo Financieros.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 22 de la Resolución N° 609 de la SECRETARIA DE HACIENDA de fecha 3 de Diciembre de 1999.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán presentar los Cuadros y Planillas anexas cuyos formatos e instructivos se incluyen como Capítulo I.

ARTICULO 2º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos incluidos en el Capítulo II.

ARTICULO 3º.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar los Cuadros y Anexos incluidos en el Capítulo III, los que serán presentados conforme el artículo 11 de la Resolución N° 609/99 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 4º.- Por su parte, los entes citados en el inciso b) del artículo 8º de la Ley N° 24.156, incluidas las empresas y entes en estado de liquidación y las empresas residuales, deberán elaborar y presentar, con los alcances fijados en la Resolución N° 1397/93 MEYOSP, Resoluciones S.H. N° 25/95, 473/96 y modificatorias, los Cuadros y Anexos con los formatos incluidos en el Capítulo IV de la presente Disposición.

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

Balance General

Estado de Resultados

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

ARTICULO 5º.- Los Servicios Administrativo Financieros de las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar las Planillas del Capítulo V, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 609/99 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 6º.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION remitirá a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION los Cuadros del Capítulo VI, referidos a las operaciones de financiamiento de corto plazo efectuadas durante el ejercicio 1999.

ARTICULO 7º.- Apruébanse los cuadros y demás estados que obran como Capítulo I - Administración Central-, II -Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social-, III -Universidades Nacionales-, IV -Empresas y Sociedades del Estado-, V - Estados de Evaluación de Resultados de la Gestión-, VI –TESORERIA GENERAL DE LA NACION-, y VII DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS FORMULARIOS DE LOS CAPITULOS I, II, III, IV, V y VII, que se adjuntan y que forman parte integrante de la presente Disposición, los que deberán ser presentados en forma completa y dentro de los plazos previstos.

ARTICULO 8º.- Las Jurisdicciones y Entidades de las que dependen Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos "UEPEX" deberán confeccionar un estado consolidado por las fuentes de financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades.

ARTICULO 9º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 56/99 C.G.N.

Nota: las Planillas Anexas pueden ser consultadas en la Contaduría General de la Nación de la Secretaría de Hacienda.

DISPOSICION N° 63/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 28 DIC 1999

VISTO la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 609 de fecha 3 de Diciembre de 1999 y las Disposiciones N° 56 y N° 57 ambas de fecha 9 de Diciembre de 1999 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 609/99 SH dispuso las normas generales de cierre del ejercicio 1999 a fin de elaborar la correspondiente Cuenta de Inversión, contemplada en la CONSTITUCION NACIONAL, para su presentación ante el CONGRESO NACIONAL.

Que la Disposición N° 56/99 CGN aprueba los Cuadros Anexos y demás información complementaria que se deberá presentar para la confección de la citada Cuenta de Inversión.

Que a fin de unificar la presentación de la información correspondiente a las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX) se hace necesario modificar el Cuadro 3 del Capítulo 1 de la Disposición mencionada en el Considerando anterior.

Que con el objeto de mejorar la calidad de la información que esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION debe elaborar con los datos brindados por los distintos Organismos, es pertinente la inclusión del Cuadro "Estado de la Deuda Pública de la Administración Central/Resto del Sector Público/Otros" para los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, Universidades Nacionales y Empresas y Sociedades del Estado, dentro de la información a presentar por los mismos, a fin que cada Ente detalle los movimientos comprendidos entre el período 1° de Enero de 1999 al 31 de Diciembre de dicho año.

Que la Disposición N° 57/99 CGN aprueba el procedimiento de registro de valuación contable de Bienes Inmuebles de Dominio Privado dispuesto por la Decisión Administrativa N° 56/99 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que asimismo dicha Disposición aprobó modificaciones al Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General, las que afectan la exposición del Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 22 de la Resolución N° 609 de fecha 3 de Diciembre de 1999 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inclúyase en el Capítulo II "Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, III "Universidades Nacionales" y IV "Empresas Públicas", de la Disposición Nº 56/99 CGN, el Cuadro "Estado de la Deuda Pública de la Administración Central/Resto del Sector Público/Otros", que obran como Anexos I "Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, II "Universidades Nacionales" y III "Empresas Públicas" y que forman parte de la presente Disposición, la que deberá ser presentada conforme los plazos fijados por la Resolución Nº 609/99 SH.

ARTICULO 2º.- La información de "Movimientos de Fondos de Terceros y en Garantía" del Cuadro 3 correspondiente al Capítulo 1 "Administración Central", aprobado por la Disposición Nº 56/99 CGN, no contendrá la información correspondiente a las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), las que en caso de contar con Fondos de Terceros y en Garantía deberán informar mediante Nota aclaratoria los stocks del inicio y cierre del período.

ARTICULO 3º.-Apruébase el nuevo modelo del Estado de Evolución del Patrimonio Neto que se adjunta como Anexo IV y que forma parte integrante de la presente Disposición

ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese y archívese.

DISPOSICION Nº 63/99 C.G.N.

Nota: Las Planillas Anexas pueden ser consultadas en la Contaduría General de la Nación de la Secretaría de Hacienda.

CIRCULAR N° 3/00 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 21 ENE 2000

REFERENCIA: CIERRE EJERCICIO 1999. CUADRO DE BIENES DE USO.
ADMINISTRACION CENTRAL

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Resolución N° 609/99 S.H., la Disposición N° 56/99 C.G.N y normas complementarias.

Atento a las consultas recibidas en función a la información a presentar por los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central sobre Bienes de Uso, para la elaboración de la CUENTA DE INVERSION correspondiente al ejercicio 1999, según lo establecido en el Capítulo I de la citada Disposición, se remite en Anexo a la presente un ejemplo práctico para la confección de dichos cuadros.

Asimismo se reitera que las consultas, relativas al tema en cuestión, deberán efectuarse al teléfono N° 4349-6714 de la Dirección de Procesamiento Contable, conforme se informara oportunamente mediante la Circular N° 26/99 C.G.N.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 3/00 C.G.N.

Nota: El Anexo no publicado puede ser consultado en la Contaduría General de la Nación, de la Secretaría de Hacienda.

DISPOSICIÓN N° 40/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 20 DIC 2004

VISTO lo establecido en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución N° 266 de fecha 26 de noviembre de 2004 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 266/04 de la SECRETARÍA DE HACIENDA aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre de Cuenta del Ejercicio 2004.

Que en virtud de ello, se hace necesario el dictado de una norma que defina la información complementaria a presentar por los Entes del Sector Público Nacional, indicados en el Artículo 8° de la Ley del VISTO.

Que resulta necesario contar con información de los Entes liquidados y/o en proceso de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2004.

Que el Artículo 56 de la Ley N° 25.237, incorporado a la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, establece que las Órdenes de Pago emitidas por los Servicios Administrativo Financieros caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Dicha caducidad es de orden administrativo y no implica pérdida de derechos por parte del acreedor, en la medida que no hubiere operado la prescripción legal del derecho.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del Artículo 30 de la Resolución N° 266, de fecha 23 de noviembre de 2004, de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán elaborar y presentar, dentro del plazo fijado por el Artículo 10 de la Resolución N° 266/04 SH, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” y sus Anexos 1.a., 1.b. y 1.c

Cuadro 2 – “Ingreso por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores”

Cuadro 3 – “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” y sus Anexos AXT 711, AXT 712 y AXT 725

Cuadro 4 – “Bienes de Uso y de Consumo”, integrados por:

Cuadro 4.1 – “Movimiento de Bienes de Consumo” y Anexo Existencia Final

Cuadro 4.2 – “Cuadro General de Bienes de Uso” y sus Anexos 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4

Cuadro 4.3 – “Construcciones en Proceso”

Cuadro 4.5 – “Detalle de Bienes Concesionados”

Los Cuadros 4.1 y 4.2 serán entregados por la Dirección de Procesamiento Contable dependiente de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contra entrega de tres disquetes o un disco compacto en blanco, a partir del día 10 de Enero de 2005, previa comunicación a los Servicios Administrativo Financieros.

El cuadro 4.4 “Existencia de Bienes Inmuebles”, generado por el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN), se enviará antes del día 21 de enero de 2005 vía e-mail a los Servicios Administrativos, a la dirección de correo electrónico que deban tener abierta en función de la Disposición N° 36/02 CGN, a fin de que éstos procedan a dar conformidad a los mismos mediante nota, firmada por el Director General de Administración, que deberá presentarse en esta Contaduría General hasta el día 4 de febrero de 2005.

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro- Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “ Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”- Intereses Percibidos por Fondos Inmovilizados según Resolución N° 258/01 S.H.

Las Jurisdicciones de las que dependen Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos “UEPEX” deberán confeccionar el estado consolidado “Cuadro 5.1”, conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del “Cuadro 5.3”.

Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 8 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas”, integrados por:

Cuadro 8.1 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo”

Cuadro 8.2 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo”

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los Servicios Administrativo Financieros N° 355 “DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA” y N° 356 “OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO”.

ARTÍCULO 2º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar, dentro de los plazos fijados por el Artículo 11 de la Resolución N° 266/04 SH, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro1 - "Movimientos Financieros (Caja y Bancos)", sólo los Anexos 1.a. "Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)" y 1. c "Movimientos de Fondo Rotatorio".

Cuadro 2 – "Ingreso por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores"

Cuadro 5 – "Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos – Estado de Movimientos Financieros"

Cuadro 5.1 – "Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas – Cuadro Consolidado"

Cuadro 5.2 – "Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas"

Cuadro 5.3 – "Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas"

Cuadro 5.4 – "Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas"- Intereses Percibidos por Fondos Inmovilizados según Resolución N° 258/01 S.H.

Las Jurisdicciones de las que dependen Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos "UEPEX" deberán confeccionar el estado consolidado "Cuadro 5.1", conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del "Cuadro 5.3".

Cuadro 6 – "Estado de la Deuda Pública Indirecta"

Cuadro 7 – "Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional" y sus Anexos "Créditos" y "Deudas"

Cuadro 9 – "Compatibilidad de los Estados Contables"

Cuadro 12 – "Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria"

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

a) Balance General

b) Estado de Resultados

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto

d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 3º.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición, los que serán presentados conforme el Artículo 13 de la Resolución N° 266/04 SH.

Cuadro 6 – "Estado de la Deuda Pública Indirecta"

Cuadro 7 – "Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional" y sus Anexos "Créditos" y "Deudas"

Cuadro 9. UN – "Compatibilidad de los Estados Contables"

Cuadro 10.1 – "Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Universidades Nacionales"

Cuadro 10.1.1 – "Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional"

Cuadro 10.1.2 – “Estado de Composición del Crédito de cierre por Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y Función”

Cuadro 10.1.2.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Inciso, Fuente de Financiamiento y Función”

Cuadro 10.1.2.2 – “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Inciso, Fuente de Financiamiento y Función – Compromisos no Devengados al Cierre del Ejercicio”

Cuadro 10.1.3 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos”

Cuadro 10.1.3.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos – Transferencias Corrientes del Sector Externo”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 4º.- A los fines del Artículo 14 de la Resolución N° 266/04 SH los entes citados en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, incluidas las empresas y entes en estado de liquidación y las empresas residuales, deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”

Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro -Inversión-Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital - Empresas y Sociedades del Estado”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 5º.- Los entes indicados en el inciso c) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156 deberán elaborar y presentar, con los alcances fijados en las Resoluciones N° 1397/93 del ex MEYOSP, N° 25/95 SH, 473/96 S.H. y modificatorias, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento”- Entes Públicos

Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital”.

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la remisión a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 18 de marzo de 2005, de la nota explicativa de la "Situación Actual del Tesoro" y sus aspectos metodológicos, a la que hace referencia el Artículo 20 de la Resolución N° 266/04 SH, como así también, de los Cuadros que se detallan a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo III de la presente Disposición:

Cuadro TGN 1 – "Estado de Operaciones en el Marco del Plan Brady"

Cuadro TGN 2 – "Stock de Títulos Públicos en Cartera de la Tesorería General de la Nación"

Cuadro TGN 3 – "Movimientos de Letras del Tesoro del ejercicio - colocaciones – renovaciones - cancelaciones"

Cuadro TGN 4 – "Estado de operaciones de venta presente y compra futura de títulos públicos y otras operaciones de financiamiento"

ARTÍCULO 7º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional deberán presentar en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO los Cuadros detallados en el Anexo II de la presente Disposición, en el plazo previsto por el Artículo 16 de la Resolución N° 266/04 SH.

ARTÍCULO 8º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y remitir la información que a continuación se detalla, relativa a los Fondos Fiduciarios constituidos en el ámbito de su competencia:

Denominación y Saldo del (de los) Fondo(s) Fiduciario(s) al 31 de Diciembre de 2004

Fecha y Norma Legal de Constitución

Movimientos del ejercicio 2004

Indicación de los fideicomisarios

Copia certificada del contrato de fideicomiso y documentos complementarios

En caso de no poseer Fondos de este tipo, tal situación igualmente deberá ser comunicada, en las condiciones que se prevén.

Asimismo, deberán presentar los cuadros que a continuación se detallan:

Cuadro 10.3 – "Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional"

Cuadro 10.3.1 – "Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional"

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

La información que comunique la inexistencia de Fondos Fiduciarios, debidamente firmada por los Responsables indicados en el Artículo 14 de la Resolución N° 266/04 SH, deberá ser presentada hasta el 14 de febrero de 2005 en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante nota dirigida a la Dirección de Procesamiento Contable.

Artículo 9°.- A los fines del Artículo 26 de la Resolución N° 266/04 SH los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central presentarán en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante nota firmada por el responsable del Área Jurídica del Ente y dirigida a la Dirección de Normas y Sistemas, los montos totales estimados de condenas (capital, intereses, costas y gastos), desagregados éstos en:

- a) Sentencias firmes en los términos del Artículo 68 de la Ley N° 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto- (t.o. 1999).
- b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de apelación
- c) Sentencias adversas en primera instancia
- d) Juicios en trámite sin sentencia

No deberán incluirse las sentencias impagas por las cuales ya se emitió y remitió al SIDIF, en el ejercicio 2004 y anteriores, la pertinente orden de pago y la misma se encuentre en estado confirmado.

Por su parte, los Organismos Descentralizados y el resto de los Entes obligados a presentar Estados Contables deberán registrar como deuda corriente y no corriente, según corresponda, las sentencias mencionadas en el punto a) precedente, constituir la pertinente previsión contable respecto de las indicadas en los puntos b) y c) y consignar mediante nota a los Estados Contables las correspondientes al apartado d). De corresponder, deberán indicar en tales notas la inexistencia de las situaciones enumeradas en apartados indicados precedentemente.

La deuda judicial consolidada en virtud de la Ley N° 25.344, deberá ser dada de baja de los registros de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional e informada mediante nota a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sin perjuicio de los procedimientos vigentes. Los Organismos Descentralizados adicionalmente deberán exponer en nota a los Estados Contables el mencionado monto consolidado.

La no remisión o inclusión del detalle antes citado, relativo a los juicios en que el Estado Nacional es parte demandada, será informada en la nota respectiva a los Estados Contables de la Administración Central, con copia a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, se deberá remitir la información de los juicios donde el Organismo es parte actora, indicando el monto estimado del reclamo y estado procesal de la causa.

ARTÍCULO 10.- Los pasivos de los distintos Organismos Descentralizados y demás Entes obligados a presentar Estados Contables que, en razón de norma específica, sean asumidos o se establezca su financiación por parte del Estado, deberán tener el siguiente tratamiento:

a) Pasivos que la Administración Central asume como propios: el Organismo deberá eliminar el monto del pasivo asumido por la Administración Central en el ejercicio en que por acto dispositivo surja la obligación de cancelar dichas obligaciones, con cargo a resultados del ejercicio bajo la imputación de "transferencias" ("contribuciones figurativas" en el caso de Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social). En Nota a los respectivos Estados Contables deberá exponer un detalle analítico de tales pasivos asumidos por la Administración Central, indicando fecha de asunción y norma legal respaldatoria.

b) Pasivos que la Administración Central financiará a través de transferencias al propio Organismo, el cual procederá a su efectiva cancelación: el Organismo deberá mantener el pasivo correspondiente, mientras que el crédito contra la Administración Central sólo deberá reconocerlo en el momento en que se aprueben las transferencias o contribuciones figurativas correspondientes, con cargo a los resultados del ejercicio en que tales aprobaciones tengan lugar.

ARTÍCULO 11.- Las UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS deberán remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Resolución N° 266/04 S.H., y hasta las QUINCE (15) horas del día 25 de Febrero de 2005 como plazo límite, los siguientes Estados Contables:

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Los citados Estados Contables deberán estar auditados a dicha fecha, caso contrario remitirán en carácter provisional la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido los motivos por los que no cuentan con dictamen de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN e informando cual ha sido el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de dichos Estados conjuntamente con la opinión de su auditor.

ARTÍCULO 12.- La información contenida en el cuadro 1- anexo C- "Movimiento de Fondo Rotatorio" que presenten los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y las Entidades Descentralizadas incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberá estar certificada por la correspondiente Unidad de Auditoría Interna. La no presentación de la citada certificación motivará que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN devuelva la información que no cumpla con ese requisito, con la constancia de no recepción y que simultáneamente se comuniquen dicho incumplimiento a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 13.- Solicitar a las Dependencias que se indican seguidamente y en el marco de las competencias específicas de cada una, que remitan, hasta el día 31 de Marzo de 2005 mediante Nota dirigida a la Dirección de Procesamiento Contable, la información que se detalla a continuación:

OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO:

El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2004, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del Sidif Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS:

a) El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2004, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

b) En relación a Créditos o Deudas con Provincias deberá informar por cada Ente Liquidado, un detalle sumariado de las gestiones tramitadas (y su resultado) de cobro, pago, compensaciones u otras que se hayan realizado, siempre teniendo en cuenta su incidencia en el SIDIF Central.

DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO:

El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2004, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL:

a) El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2004, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

b) Estado detallado de la declaración de Deudores Incobrables desagregado por Ente, deudor, monto, resolución y año.

c) En relación a las Deudas Consolidables, solo se deberán tomar como consolidadas y, por ende, deducirlas del Pasivo del respectivo Ente, aquellas por las cuales el SAF 355 haya emitido los títulos correspondientes.

d) Deberá remitir los Estados de Situación Patrimonial (de acuerdo al plan de cuentas vigente) de todas las empresas Liquidadas o En Liquidación al 31 de diciembre de 2004, conforme operaciones que hayan tenido incidencia en el SIDIF CENTRAL, (entiéndase por tales los movimientos tanto Patrimoniales como de Resultados, acumulados hasta dicha fecha).

ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:

En relación a los Bienes pertenecientes a los Entes Liquidados y/o en Liquidación que fueron transferidos al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, deberá informar el

detalle de los movimientos y saldos de dichos bienes, discriminados por ente desafectado al que pertenecieron.

La información que se solicita por el presente, en todos los casos deberá expresarse a los mismos valores originales que se hayan presentado en oportunidad de entrar en el estado correspondiente, según la norma que declaró al ente "En Liquidación" o "Liquidado".

ARTÍCULO 14.- Apruébanse los Cuadros cuyos formatos e instructivos obran como Anexo I "Cuadros e Instructivos", II "Oficina Nacional de Presupuesto", III "Tesorería General de la Nación", y IV "Disposiciones Comunes a todos los Cuadros y Anexos a la presente Disposición, los que deberán ser presentados en forma completa y dentro de los plazos previstos, conforme se indica en la Resolución N° 266/04 SH.

ARTÍCULO 15.- Los Servicios Administrativo Financieros, antes del día 20 de enero de 2005, deberán desafectar las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2003 y anteriores que se encuentren impagas al 31 de diciembre de 2004, en los términos de las Circulares Nros. 14/04 y 20/04 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 16.- Los titulares de los Servicios Administrativos deberán arbitrar los medios necesarios para la oportuna realización de arqueos, inventarios y demás medidas de contralor al cierre del ejercicio, efectuando las comunicaciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 17.- Atento lo dispuesto por la Disposición N° 36/02 CGN, se tendrán por válidas las comunicaciones que realice la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a los Servicios Administrativo Financieros por medio del correo electrónico.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no estén posibilitados de recibir información por ese medio, deberán comunicar tal situación a esta Contaduría General, caso contrario, los citados mensajes se tendrán por recibidos en término.

ARTICULO 18.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 40/04 C.G.N.

CIRCULAR Nº 23/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 29 DIC 2004

REFERENCIA: DISPOSICIÓN 40/04 CGN CIERRE EJERCICIO 2004. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de Referencia.

Atento el artículo 1 de la Disposición mencionada en la referencia, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN enviará el cuadro 4.4 "Existencia de Bienes Inmuebles", antes del 21 de enero del 2005, generado por el Sistema de Administración de Bienes del Estado (SABEN), a fin de que los Servicios Administrativo Financieros procedan a dar conformidad a los mismos.

En función a ello, se informa que el plazo para la presentación de la información sobre Bienes Inmuebles del Estado Nacional en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, correspondiente al ejercicio 2004, será hasta el día 7 de enero de 2005, inclusive.

Asimismo, los Servicios Administrativos que tengan Sistema SABEN Local deberán remitir dicha información enviando el pertinente formulario C-77, con su respectivo soporte magnético, hasta la fecha mencionada en el párrafo anterior.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 23/04 C.G.N.

DISPOSICIÓN Nº 6/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 16 MAR 2005

VISTO lo establecido en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución Nº 266 de fecha 26 de noviembre de 2004 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la Disposición Nº 40 de fecha 20 de diciembre de 2004 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución citada en el Visto aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre de Cuentas del Ejercicio 2004.

Que conforme el marco normativo mencionado precedentemente, esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN elaborará la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2004 para su remisión, a través del PODER EJECUTIVO NACIONAL, al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en los términos del art. 95 de la Ley 24.156.

Que la Disposición Nº 40/04 CGN, establece que los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar, dentro del plazo fijado por la Resolución Nº 266/04 SH, los Cuadros y Anexos relacionados con el Cierre de Cuenta del Ejercicio 2004.

Que a fin de aportar mayores elementos para la evaluación de la Cuenta de Inversión y la gestión de cada uno de los entes integrantes de cada jurisdicción, resulta necesario elaborar una Memoria de la Administración Nacional que formará parte de la misma.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del Artículo 30 de la Resolución Nº 266, de fecha 26 de noviembre de 2004, de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Las Jurisdicciones del Sector Público Nacional deberán elaborar y presentar ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN mediante Nota dirigida al Señor Contador

General de la Nación, anticipada vía correo electrónico a notifcgn@mecon.gov.ar, antes del 15 de abril del corriente ejercicio, la memoria que formará parte integrante de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2004.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE LA MEMORIA DE LAS JURISDICCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL”, que se adjunta como [Anexo](#) y forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN Nº 6 /05 C.G.N.

ANEXO

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE LA MEMORIA DE LAS JURISDICCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Las Jurisdicciones deberán remitir la Memoria de su ámbito a fin que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la incorpore a la Cuenta de Inversión del ejercicio 2004.

En función a ello, deberá confeccionar la misma en el formato que a continuación se detalla, la que deberá ser elaborada en documento de Word con letra Arial 12 con un máximo de tres carillas, donde en forma sintética se expongan los hechos más salientes de la gestión del período:

1. DATOS

Se deberán consignar los siguientes datos:

JURISDICCIÓN.

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE LA COMPONEN.

2. OBJETIVOS

Se enunciarán las principales actividades proyectadas para el período informado.

3. LOGROS

Se indicarán los logros obtenidos en el período informado como así también las acciones adoptadas frente a situaciones adversas.

No deberán incluirse los comentarios relacionados con el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el presupuesto ya que los mismos se encontrarán incluidos en el Tomo II de la cuenta de inversión.

4. POLÍTICAS Y ACCIONES SUSTANTIVAS

Se deberá realizar una enunciación de las políticas y acciones realizadas en el período informado.

5. MEJORAS ORGANIZACIONALES

Se expondrán las mejoras obtenidas en materia organizacional en el período informado.

6. INICIATIVAS ESPECÍFICAS

Se deberán indicar todas aquellas iniciativas adoptadas durante el período informado.

7. VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Se deberá consignar una breve descripción de las principales variaciones producidas en los programas de dicha jurisdicción.

FIRMA

Deberá ser firmada por el Secretario o Subsecretario del cual dependen los Servicios Administrativo Financieros de la Jurisdicción.

DISPOSICIÓN Nº 17/05 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 29 JUN 2005

VISTO el inciso f) del artículo 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso f) del artículo 91 de la Ley Nº 24.156 faculta a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la Administración Central, de cada entidad descentralizada y del Sector Público Nacional en su conjunto.

Que con independencia de los datos obrantes en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, corresponde requerir otros adicionales, a fin de una mejor exposición de las cuentas del Sector Público en su conjunto.

Que los estados y cuadros que se produzcan permitirán brindar información oportuna respecto de la marcha de la ejecución del presupuesto y su incidencia en la contabilidad del Sector Público Nacional, dentro del debido marco de transparencia de las cuentas públicas.

Que el cierre intermedio tiene como objetivo además de brindar información acumulada del primer semestre, disponer los análisis y ajustes necesarios para el adecuado registro presupuestario, contable y financiero.

Que en ese entendimiento el presente cierre implicará, salvo causal debidamente justificada, la conformidad e inalterabilidad de la ejecución al 30 de junio de 2005.

Que a tal fin, de corresponder, deberán solicitarse las modificaciones presupuestarias que permitan la adecuada registración de las transacciones que hubieren afectado al Ente.

Que a los fines de una adecuada interpretación se ha mantenido la numeración y denominación de los Cuadros que integran la Disposición de Cierre de fin de ejercicio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Los Organismos de la Administración Nacional deberán proceder a elaborar los cuadros y anexos que se indican en la presente disposición, considerando la ejecución de su presupuesto al 30 de junio de 2005.

ARTÍCULO 2º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)”, sólo el Anexo 1.a. “Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)”

Cuadro 3 – “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” y sus Anexos AXT 711, AXT 712 y AXT 725

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Bancarias - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “ Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos- Intereses Ganados”

Las Jurisdicciones de las que dependen Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos "UEPEX" deberán confeccionar el estado consolidado “Cuadro 5.1”, conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del “Cuadro 5.3”.

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los Servicios Administrativo Financieros N° 355 “DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA” y N° 356 “OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO”.

ARTÍCULO 3º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)”, sólo el Anexo 1.a “Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)”

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Bancarias - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos- Intereses Ganados”

Las Jurisdicciones de las que dependen Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos "UEPEX" deberán confeccionar el estado consolidado “Cuadro 5.1”, conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del “Cuadro 5.3”.

Cuadro 9 – “Compatibilidad de los Estados Contables”

Cuadro 12 – “Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria”

ARTÍCULO 4º.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente disposición:

Cuadro 9. UN – “Compatibilidad de los Estados Contables”

Cuadro 10.1 – “Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento - Universidades Nacionales”

Cuadro 10.1.1 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento - Universidades Nacionales - Transferencias de la Administración Nacional”

ARTÍCULO 5º.- Las Empresas comprendidas en el inc. b) del art. 8º de la Ley Nº 24.156, deberán elaborar y presentar en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 12 de Agosto de 2005, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente disposición:

Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Empresas y Sociedades del Estado”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, con sus respectivas notas y Anexos, e información complementaria al 30 de Junio de 2005.

Los entes residuales, o en estado de liquidación remitirán los estados correspondientes por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la

SECRETARÍA de HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN. Dicha información deberá incluir a todos los entes sobre los cuales dicha Secretaría no ha asumido en forma total sus activos y pasivos.

ARTÍCULO 6º.- Los Entes Públicos comprendidos en el inc. c) del art. 8º de la Ley Nº 24.156, deberán elaborar y presentar en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 12 de Agosto de 2005, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente disposición:

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Entes Públicos”

Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Entes Públicos”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, con sus respectivas notas y Anexos, e información complementaria al 30 de Junio de 2005.

ARTÍCULO 7º.- Los Fondos Fiduciarios comprendidos en el inc. d) del art. 8º de la Ley Nº 24.156, deberán elaborar y presentar en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 12 de Agosto de 2005, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 10.3 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Fondos Fiduciarios”

Cuadro 10.3.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, con sus respectivas notas y Anexos, e información complementaria al 30 de Junio de 2005.

ARTÍCULO 8º.- Fijase el día 5 de Julio de 2005 como fecha límite para el ingreso de formularios papel a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a fin de su confirmación en el Sistema Integrado de Administración Financiera Central.

Aquellos que deban ser confeccionados por Unidades de Registro, regularizando operaciones informadas por las Unidades Ejecutoras de Programas Externos, ingresarán hasta el día 6 de Julio de 2005.

ARTÍCULO 9º.- Solicitar a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO la remisión a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la información relativa a las operaciones de financiamiento comprendidas entre el 1º de Enero y el 30 de Junio de 2005, conforme lo dispuesto en la Resolución Conjunta Nº 127/04 S.F. y Nº 293/04 S.H., la que deberá ser presentada hasta el 12 de Agosto de 2005 inclusive.

ARTÍCULO 10.- La información correspondiente a las UNIVERSIDADES NACIONALES, deberá ser presentada en la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS,

dependiente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, hasta el 5 de Agosto de 2005, quien la remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hasta el 12 de Agosto de 2005.

ARTÍCULO 11.- La información indicada en los artículos 2º y 3º precedentes, deberá ser presentada en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 12 de Agosto de 2005, sólo en original (debidamente foliada en todas sus hojas) y un diskette, cuyo modelo se provee junto con la presente, el cual no deberá ser alterado bajo ningún motivo.

Dicha información deberá ser precedida por una nota de elevación a quien suscribe y un índice donde constará la ubicación de los cuadros que se remitan.

Aquellos cuadros para los cuales no se registren transacciones se presentarán cruzados con la leyenda "Sin movimiento".

En lo que respecta a la recepción de la información requerida, sólo se aceptarán y darán por recibidas las entregas completas de todos y cada uno de los capítulos respectivos.

En ningún caso se admitirán entregas parciales de información, o en formatos que no se correspondan con los que constan en la presente disposición, o bien estados que adolezcan de deficiencias formales o de contenido que determinen su inconsistencia evidente. A tales efectos en el momento de la recepción se verificará la presentación de la totalidad de los cuadros requeridos y su contenido global.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá devolver, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles posteriores a su recepción, la información que no cumpla con los requisitos señalados con la constancia de no recepción.

ARTÍCULO 12.- La información financiera relativa a las Fuentes de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", deberá ser remitida junto a la que presentará la Jurisdicción o Entidad en la cual se encuentre incorporada la respectiva Unidad Ejecutora.

Asimismo, las Jurisdicciones y Entidades de las que dependen Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas "UEPEX" deberán confeccionar un estado consolidado por las fuentes de financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades.

ARTÍCULO 13.- A partir del presente cierre cualquier registro que pretenda modificar la ejecución presupuestaria y no presupuestaria, deberá ser justificada e intervenida por la Unidad de Auditoría Interna.

ARTÍCULO 14.- La responsabilidad por la información que surja de los Estados y Cuadros requeridos en la presente, como asimismo de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo y confección y registro de los formularios de contabilidad correspondientes a los ajustes que disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recaerá, dentro de los términos de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo

Financiero y el Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada organismo de la Administración Central.

Para el resto de los entes obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada uno de ellos.

La firma al pie de cada formulario certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, cuyos originales se encuentran en el archivo oficial de la entidad.

ARTÍCULO 15.- La falta de remisión de la totalidad de la documentación solicitada habilitará a los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera a efectuar las intimaciones que estimen pertinentes y a comunicar los incumplimientos a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en los términos de la Resolución N° 65/95 del citado Organismo de Contralor, sin perjuicio de estarse a lo dispuesto en las Resoluciones N° 226/95 S.H. y N° 256/98 S.H.

ARTÍCULO 16.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 17/05 C.G.N.

ENUMERACIÓN DE LOS CUADROS E INSTRUCTIVOS – ANEXO I

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” solo su Anexo 1.a “Bancos (Cuentas Corrientes y Caja de Ahorro)”

Cuadro 3 – “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” y sus Anexos AXT 711, AXT 712 y AXT 725

Cuadros 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos- Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Bancarias - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “Estado de Movimientos Financieros - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos– Intereses Ganados”

Cuadro 9. – “Compatibilidad de los Estados Contables”

Cuadro 10 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento”

Cuadro 10.1 – “Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Universidades Nacionales”

Cuadro 10.1.1 – “Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional”

Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital– Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.3 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento – Entes Públicos”

Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Entes Públicos”

Cuadro 12 – “Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria”

RESOLUCION Nº 326/05 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 18 NOV 2005

VISTO lo establecido en las Leyes Nros. 24.156 y sus modificaciones, 25.152, 25.237 y 25.967, los Decretos Nros. 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, 1.361 de fecha 5 de agosto de 1994, la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 11 de enero de 2005 y las Resoluciones Nros. 1.397 de fecha 22 de noviembre de 1993, 270 de fecha 3 de marzo de 1995, 872 de fecha 22 de junio de 1995 y 853 de fecha 28 de junio de 1996 todas ellas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y las Resoluciones Nros. 25 de fecha 2 de agosto de 1995, 473 de fecha 26 de julio de 1996 y sus modificatorias, 47 de fecha 5 de febrero de 1997 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y las Resoluciones Nº 258 de fecha 27 de agosto de 2001 y Nº 199 de fecha 1 de diciembre de 2003 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 41, 42, 43, 91, 92 y 95 de la Ley Nº 24.156 y su reglamentación se refieren al cierre de cuentas del ejercicio.

Que el Artículo 41 de la ley referida determina que las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año, por lo que después de esa fecha, los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiese originado la obligación de pago o liquidación de los mismos, al tiempo que se establece que con posterioridad a dicha fecha no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra.

Que el Artículo 42 de la Ley Nº 24.156 dispone el tratamiento financiero y contable a dispensar a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, como así también, para los comprometidos y no devengados a esa fecha.

Que el Artículo 43 de la mencionada norma determina que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, es el órgano responsable de centralizar la información relacionada con el cierre del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Nacional.

Que el Artículo 91 de la citada ley en su inciso a) le asigna a la mencionada Contaduría competencia para prescribir la metodología, la periodicidad, estructura y características de los Estados Contables y Financieros a producir por las entidades públicas.

Que el inciso h) del antes citado artículo define la competencia de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para preparar anualmente la Cuenta de Inversión que contempla la CONSTITUCIÓN NACIONAL, a fin de su presentación ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Que el Artículo 92 de la Ley N° 24.156, modificado por el Artículo 38 de la Ley N° 24.764, determina el plazo dentro del cual las Entidades del Sector Público Nacional, excluida la Administración Central, deben entregar los estados contables financieros de su gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan.

Que el Artículo 95 de la Ley N° 24.156 impone a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la obligación de elaborar la Cuenta de Inversión y determinar el contenido mínimo de dicho documento.

Que el Artículo 87 de la ley citada en el considerando anterior, establece que el Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá ser común, único, uniforme y aplicable a todos los Organismos del Sector Público Nacional, permitiendo integrar la información presupuestaria, financiera y patrimonial, produciendo de manera simultánea los Estados Presupuestarios, Financieros y Patrimoniales.

Que el Artículo 56 de la Ley N° 25.237, modificado por el artículo 55 de la Ley 25.725 e incorporado a la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) establece la caducidad de las Órdenes de Pago al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y que la SECRETARÍA DE HACIENDA podrá disponer excepciones a lo dispuesto en los casos que los Servicios Administrativo Financieros hayan efectuado pagos parciales antes de la caducidad de las mismas.

Que la Resolución N° 1.397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificada por la Resolución N° 473 de fecha 26 de julio de 1996 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y modificatorias, aprueba y dispone la aplicación en el ámbito de la Administración Nacional del "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" y los modelos de "Estados de Recursos y Gastos Corrientes", "Estado de Origen y Aplicación de Fondos" y "Balance General".

Que las Resoluciones Nros. 270 del 3 de marzo de 1995 y 872 del 22 de junio de 1995 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, disponen las normas para aquellos Organismos que ingresen en el régimen de la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.).

Que por Resolución N° 25 de fecha 9 de agosto de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA se aprobaron los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional".

Que las Resoluciones Nros. 226 de fecha 17 de noviembre de 1995 y 256 de fecha 21 de mayo de 1998, de la SECRETARÍA DE HACIENDA, facultan a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, a no

dar curso a las Órdenes de Pago o Autorizaciones de Pago de aquellos Organismos que no cumplimenten en tiempo y forma los pedidos de información efectuados por los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera.

Que la Resolución N° 47 de fecha 5 de febrero de 1997 de la SECRETARÍA DE HACIENDA aprueba los procedimientos generales de valuación aplicables al relevamiento de bienes inmuebles, muebles, de cambio, de consumo y activos financieros.

Que la Resolución N° 258 de fecha 30 de agosto de 2001 de la SECRETARÍA DE HACIENDA establece las pautas generales para la administración de ingresos extraordinarios derivados de la inmovilización de saldos en cuentas bancarias correspondientes a Proyectos del ESTADO NACIONAL que son financiados conjuntamente con Organismos Financieros Internacionales.

Que en razón de todo lo expuesto, es necesario establecer mecanismos para que los Organismos de la Administración Nacional procedan al cierre de las cuentas del Ejercicio 2005.

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, todas ellas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, han tomado la intervención correspondiente a su específica competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 6° del Decreto N° 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, que aprueba el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA, con la información que surja de los registros de la SECRETARÍA DE HACIENDA y con la complementaria requerida por esta Resolución, efectuará el cierre de las cuentas correspondientes al Ejercicio 2005 y procederá a confeccionar la Cuenta de Inversión para su remisión, a través del PODER EJECUTIVO NACIONAL, al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en los términos del Artículo 95 de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos devengados y no pagados al cierre del Ejercicio 2005, constituyen deuda exigible de ese ejercicio y se registrarán en las cuentas a pagar del Pasivo Corriente de la Contabilidad General de cada ente contable. Los saldos se cancelarán en el año siguiente, de acuerdo con las disponibilidades existentes en los términos consignados en el primer párrafo del Artículo 42 de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 3º.- Los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de diciembre de 2005 deberán ser apropiados como compromisos del Ejercicio 2006,

afectando los créditos presupuestarios previstos para ese ejercicio y las cuotas asignadas para el primer trimestre.

ARTÍCULO 4º.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recibirá por la vía de rutina, y conforme los plazos que se establecen a continuación, los formularios de ejecución presupuestaria de gastos correspondientes al ejercicio que se cierra, elaborados por los Servicios Administrativo Financieros para el trámite correspondiente de registro de sus transacciones y pagos.

FORMULARIO	PLAZO
C-35	31 de diciembre de 2005 (1)
C-35 de Desafectación	4 de enero de 2006
C-41	4 de enero de 2006
C-42	31 de diciembre de 2005 (1)
C-43 de Ejecución	4 de enero de 2006
C-43 de Reposición	31 de diciembre de 2005 (1)
C-55	4 de enero de 2006
C-75	4 de enero de 2006

(1) o último día hábil del año

Los fondos correspondientes a Formularios C-43 de Cierre o Disminución, deberán depositarse CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del último día hábil del año y presentarse los respectivos Formularios C-43 hasta el 4 de enero de 2006.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN devolverá sin procesar los formularios citados en el presente artículo que posean algún tipo de error, cualquiera fuere el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Operada la caducidad de las Órdenes de Pago conforme el Artículo 56 de la Ley Nº 25.237 incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y los Organismos Descentralizados que operen con el SIDIF Local Unificado (S.L.U.) deberán proceder a desafectarlas conforme los procedimientos vigentes y dentro de los plazos para la presentación de formularios dispuestos en el Artículo 4º de la presente resolución.

De subsistir el derecho del acreedor al cobro, el Servicio Administrativo Financiero deberá imputar el gasto al Ejercicio 2006.

ARTÍCULO 6º.- Los formularios de ejecución presupuestaria de recursos deberán tramitarse y registrarse hasta las fechas que seguidamente se detallan:

FORMULARIO	PLAZO
Recaudación (NO CUT)	4 de enero de 2006 (1)
Regularización	4 de enero de 2006 (1)

Resumen Diario	4 de enero de 2006 (1)
Corrección	4 de enero de 2006 (1)
Recaudación	2 de enero de 2006 (1)
Desafectación	4 de enero de 2006 (1)
Cambio Medio de Percepción	4 de enero de 2006 (1)

(1) Fecha valor 31 de diciembre de 2005

La solicitud de rectificaciones realizadas a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA deberán ser efectuadas hasta el penúltimo día hábil del cierre del ejercicio.

Los formularios cuya responsabilidad de confección, proceso y registro corresponda a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán tramitarse y registrarse hasta el 27 de enero de 2006.

ARTÍCULO 7º.- Los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central que hubieren constituido Fondos Rotatorios, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deberán rendir los gastos efectuados hasta el cierre del ejercicio, mediante la emisión del pertinente Formulario C-43 "Fondo Rotatorio" de Ejecución o C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional", según corresponda, el que deberá ser remitido por la vía de rutina a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hasta la fecha indicada en el Artículo 4º precedente. Las disponibilidades sobrantes de dicho fondo continuarán en poder del Servicio Administrativo titular del fondo.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de los SIETE (7) días de publicada en el Boletín Oficial la decisión administrativa que disponga la distribución del Presupuesto 2006, determinará el monto correspondiente al TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para el ejercicio, de los conceptos autorizados a gastar por Fondo Rotatorio. Los montos determinados serán comunicados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a los organismos y a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Dentro de los TREINTA (30) días de la publicación mencionada en el párrafo anterior, los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, deberán en caso de corresponder, adecuar los montos constituidos de sus Fondos Rotatorios, en función de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 2.380 de fecha 28 de diciembre de 1994 y modificatorios, y de acuerdo a lo establecido en el presente artículo y presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y en la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la pertinente copia del acto.

Para el caso que el Fondo Rotatorio del Ejercicio 2006 resulte inferior al del ejercicio 2005, el Servicio Administrativo Financiero deberá reintegrar la diferencia dentro de los SIETE (7) días posteriores al plazo indicado en el tercer párrafo del presente artículo.

Los Servicios Administrativo Financieros que no adecuen su Fondo Rotatorio, en los casos que las partidas presupuestarias asignadas en el 2006 resulten iguales y/o

superiores a las del ejercicio 2005, deberán informar dicha circunstancia a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Dirección de Gestión y Cobranzas, indicando el importe y composición dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del presente artículo.

Los depósitos de los Fondos Rotatorios constituidos con Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional" deberán efectuarse en la cuenta de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en tanto que los constituidos con otras fuentes de financiamiento deberán realizarse en la Cuenta Recaudadora del propio Organismo.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN suministrará a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la información necesaria a fin de que ésta, en caso de corresponder, gestione su devolución. En caso de no verificarse el ingreso, dichas reparticiones podrán no dar curso a las Órdenes de Pago, Selección de Pago, Autorizaciones de Pago u Órdenes Bancarias, de los Organismos que incumplieron la presente medida.

ARTÍCULO 8º.- Para elaborar la Cuenta de Inversión se tomarán como válidos los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) a la fecha de cierre de las operaciones del ejercicio 2005, conforme disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. No obstante ello, y a los fines de una mejor calidad de información, una vez finalizado el procesamiento de los formularios respectivos la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN pondrá a disposición de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional los listados finales de ejecución del presupuesto del ejercicio cerrado, a fin de que éstos procedan a su verificación y conciliación. Dentro de los DIEZ (10) días corridos de su puesta a disposición, los listados deberán ser remitidos a esa Contaduría General debidamente conformados, siendo responsabilidad del Secretario o Subsecretario de quien dependa cada centro de registro el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

En caso de existir discrepancias entre los datos emergentes de sus sistemas y los que surjan del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, el Servicio Administrativo Financiero deberá generar los formularios de ajuste pertinentes. Estos formularios, acompañados de una nota explicativa suscripta por la autoridad máxima del Servicio Administrativo Financiero y de su UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, en la que conste el origen de las diferencias y que se trata de movimientos con incidencia en el Ejercicio 2005, deberán remitirse a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro del plazo señalado precedentemente.

Tanto la falta de conformidad como las discrepancias se comunicarán a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN organismo descentralizado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA respectiva.

ARTÍCULO 9º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar los Cuadros, Anexos y los Estados Contables Financieros de su gestión, con las Notas y Anexos que a tal fin disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Fíjase las 15 horas del día 10 de febrero de 2006 como plazo límite para la presentación, conforme los procedimientos que determine la CONTADURÍA GENERAL

DE LA NACIÓN, de los Cuadros, Anexos y Estados de Cierre, correspondientes a la Administración Central.

ARTÍCULO 11.- Fíjase las 15 horas del 10 de febrero de 2006 como plazo límite para la presentación, conforme los procedimientos que determine la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los Cuadros, Anexos, Estados Contables y Financieros, correspondientes a los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

ARTÍCULO 12.- Establécese en lo que respecta a la recepción de la información, que sólo se aceptarán y darán por recibidas las entregas completas. En ningún caso se recibirá información parcializada o en formatos que no se correspondan con los que se determinen. Tampoco se recibirán Estados que adolezcan de deficiencias formales o de contenido que determinen su inconsistencia evidente.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá devolver, dentro de los OCHO (8) días hábiles posteriores a su recepción, la información que no cumpla con los requisitos señalados, con la constancia de no recepción, comunicándolo simultáneamente a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA respectiva. Aquellos Cuadros, Anexos y Estados de cierre para los cuales no se registren transacciones se presentarán cruzados con la leyenda "Sin movimiento".

ARTÍCULO 13.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar y enviar a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, hasta el 10 de febrero de 2006, los Cuadros, Anexos y los Estados Contables Financieros de la gestión, con las Notas y Anexos que correspondan.

Posteriormente dicha Secretaría remitirá, antes del 3 de marzo de 2006, a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la información que ésta le requiera a los fines de elaborar la Cuenta de Inversión.

ARTÍCULO 14.- Los responsables de los entes citados en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, incluidas las empresas y entes en estado de liquidación y las empresas residuales, deberán elaborar y remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los DOS (2) meses de concluido su ejercicio financiero los Cuadros, Anexos y Estados Contables con la información económica, financiera, patrimonial y contable de su ejecución al 31 de diciembre de 2005, con los alcances fijados en la Resolución Nº 1.397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, las Resoluciones Nros. 25 de fecha 2 de agosto de 1995 y 473 de fecha 26 de julio de 1996 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA y la Disposición Nº 20, de fecha 20 de mayo de 1999, de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y normas complementarias,

Asimismo presentarán la correspondiente Memoria y una nota informando la participación, porcentual y en pesos, del ESTADO NACIONAL (desagregado por Entidad, Jurisdicción o Empresa) en su Patrimonio Neto.

Los entes residuales o en estado de liquidación, remitirán los Estados Contables correspondientes por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 15.- Los Organismos del Sector Público Nacional, en caso de no contar con los Estados Contables auditados, remitirán en carácter provisional la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido los motivos por los que no cuentan con dictamen de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN e informando cual ha sido el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de los Estados Contables conjuntamente con la opinión de su auditor.

ARTÍCULO 16.- Los Servicios Administrativo Financieros de las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar, hasta el 10 de febrero de 2006, en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA, la información de la gestión física de los programas para los cuales se hayan establecido presupuestariamente metas o producciones brutas y de los proyectos y sus obras de acuerdo con el detalle que aquélla determine y que remita la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

En los casos en que los programas no hubieren definido metas físicas, igualmente deberán dar cumplimiento a la información requerida, en cuyo caso la presentación podrá extenderse hasta el 10 de marzo de 2006.

ARTÍCULO 17.- Aquellos Organismos que durante el ejercicio hayan sido objeto de modificaciones (fusiones, disoluciones, absorciones o exclusión del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional) o sus continuadores, según corresponda, deberán cumplir con el cierre definitivo de las operaciones presupuestarias, contables y financieras al 31 de diciembre de 2005, en los términos establecidos por la Resolución N° 199 del 1 de diciembre de 2003 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

En el caso que el resultado del ejercicio determine un remanente a favor del TESORO NACIONAL, se deberá incorporar una partida en el organismo continuador (si lo hubiere) en el próximo ejercicio y transferir los fondos en forma extrapresupuestaria a favor de éste.

Para aquellos organismos que estén excluidos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, deberán incorporar una partida en su propio presupuesto, oportunamente aprobado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y transferir los fondos a favor del TESORO NACIONAL de acuerdo con los procedimientos vigentes.

ARTÍCULO 18.- Aquellos Organismos que se hubieren fusionado presentarán la información en forma independiente hasta el momento de la unificación de las partidas presupuestarias, y a partir de esa fecha, la incluirán en el nuevo Ente. En caso de verificarse la separación de un Organismo la información deberá ser desagregada por cada uno de los nuevos, a partir de la fecha de división de los créditos.

La gestión física correspondiente deberá presentarse en forma unificada conforme a la ubicación presupuestaria registrada al cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 19.- La información financiera relativa a las Fuentes de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo" al cierre del ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de la Resolución N° 258/01 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, deberá ser remitida por las UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS a la

Jurisdicción o Entidad en la cual se encuentre incorporada a fin de su envío junto con el resto de la información que se requiera.

ARTÍCULO 20.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los Cuadros que ésta determine con la información sobre las operaciones de financiamiento de corto plazo efectuadas durante el Ejercicio 2005. Asimismo, y a los efectos de su inclusión en la Cuenta de Inversión, remitirá una nota explicativa de la "Situación Actual del Tesoro" y sus aspectos metodológicos.

ARTÍCULO 21.- Solicítase a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN la remisión a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la información relativa a las operaciones de financiamiento efectuadas durante el Ejercicio 2005, conforme lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 127/04 de la SECRETARÍA DE FINANZAS y la N° 293/04 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y sus modificatorias, enunciando los aspectos metodológicos. Los correspondientes cuadros y anexos deberán ser presentados con anterioridad al día 24 de febrero de 2006.

ARTÍCULO 22.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a requerir a las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional la remisión de la rendición de cuentas de los subsidios y aportes que hubiesen ejecutado durante el presente ejercicio.

ARTÍCULO 23.- Fíjase el 14 de diciembre de 2005 como fecha límite para la presentación, ante la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, de las solicitudes de modificaciones presupuestarias y de reprogramaciones de cuotas de ejecución del Ejercicio 2005.

ARTÍCULO 24.- La responsabilidad por la información que surge de los Estados y Cuadros requeridos para la elaboración de la Cuenta de Inversión, de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo y de la confección y registro de los formularios de contabilidad correspondientes a los ajustes que disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recae, en el ámbito de su competencia jerárquica, en el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada Servicio Administrativo de la Administración Central. Para el resto de los entes obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada uno.

El registro de las TRES (3) firmas, en los términos de la normativa vigente, al pie de todos y cada uno de los Formularios, Estados, Cuadros y demás información por parte de los responsables del Servicio Administrativo Financiero certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, cuyos originales se encuentran en el archivo oficial de la entidad.

ARTÍCULO 25.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a determinar la forma y los contenidos de los estados, cuadros y demás información que deberán remitir los Entes del Sector Público Nacional para la elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2005.

ARTÍCULO 26.- A efectos de que los Estados Contables reflejen las sentencias judiciales que resulten adversas para el ESTADO NACIONAL, o que eventualmente lo pudieren

ser, facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN el detalle de las causas judiciales de contenido económico en las que el ESTADO NACIONAL sea parte y una estimación en cada caso del monto que por todo concepto éste podría estar obligado a hacer frente, en el supuesto de recaer en las mismas una sentencia adversa. No obstante ello, la Dirección General de Administración de cada Organismo de la Administración Central deberá remitir, antes del 31 de enero de 2006, el detalle de tales juicios firmado por el responsable del Área Jurídica, en las condiciones que requiera la citada Contaduría General.

ARTÍCULO 27.- Encomiéndase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitar a la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la situación relativa a las tenencias accionarias del ESTADO NACIONAL e información complementaria que aquella determine.

ARTÍCULO 28.- El incumplimiento total o parcial de los requerimientos previstos en la presente resolución habilitará directamente a los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera a efectuar las comunicaciones que correspondan a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en los términos de la Resolución N° 65/95 del citado Organismo de Control, sin perjuicio de las sanciones expresamente previstas por esta SECRETARÍA DE HACIENDA.

ARTÍCULO 29.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar a las UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS la información que resulte necesaria a los efectos de elaborar la Cuenta de Inversión 2005.

ARTÍCULO 30.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a dar de baja de sus registros las sumas adeudadas al TESORO NACIONAL por Organismos de la Administración Nacional que a la fecha de cierre hubiesen dejado de operar y cuyas funciones no hubieren sido transferidas a otro ente continuador.

ARTÍCULO 31.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN serán los órganos de interpretación de las normas relacionadas al cierre de cada ejercicio, conforme las competencias de cada una de ellas, quedando facultadas a requerir la información que estimen pertinente y a emitir las normas complementarias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 32.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN N°326/05 S.H.

DISPOSICIÓN Nº 45/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 20 DIC 2005

VISTO lo establecido en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución Nº 326 de fecha 18 de noviembre de 2005 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Nº 326/05 de la SECRETARÍA DE HACIENDA aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre de Cuenta del Ejercicio 2005.

Que en virtud de ello, se hace necesario el dictado de una norma que defina la información complementaria a presentar por los Entes del Sector Público Nacional, indicados en el Artículo 8º de la Ley del Visto.

Que resulta necesario contar con información de los Entes liquidados y/o en proceso de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2005.

Que el Artículo 56 de la Ley Nº 25.237, modificado por el artículo 55 de la Ley 25.725 e incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) establece la caducidad de las Órdenes de Pago al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y que la SECRETARÍA DE HACIENDA podrá disponer excepciones a lo dispuesto en los casos que los Servicios Administrativo Financieros hayan efectuado pagos parciales antes de la caducidad de las mismas.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del Artículo 31 de la Resolución Nº 326, de fecha 18 de noviembre de 2005, de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán elaborar y presentar, dentro del plazo fijado por el Artículo 10 de la Resolución Nº 326/05 SH, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” y sus Anexos 1.a., 1.b. y 1.c

Cuadro 2 – “Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores”

Cuadro 3 – “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” y sus Anexos AXT 711, AXT 712 y AXT 725

Cuadro 4 – “Bienes de Uso y de Consumo”, integrados por:

Cuadro 4.1 – “Movimiento de Bienes de Consumo” y Anexo Existencia Final

Cuadro 4.2 – “Cuadro General de Bienes de Uso” y sus Anexos 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4

Cuadro 4.3 – “Construcciones en Proceso”

Cuadro 4.5 – “Detalle de Bienes Concesionados”

Los Cuadros 4.1 y 4.2 serán entregados por la Dirección de Procesamiento Contable dependiente de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contra entrega de tres disquetes o un disco compacto en blanco, a partir del día 10 de enero de 2006, previa comunicación a los Servicios Administrativo Financieros.

El cuadro 4.4 “Existencia de Bienes Inmuebles”, generado por el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN), se enviará antes del día 21 de enero de 2006 vía e-mail a los Servicios Administrativos, a la dirección de correo electrónico paramcgn@mecon.gov.ar, abierta en función de la Disposición Nº 35/02 CGN, a fin de que éstos procedan a dar conformidad a los mismos mediante nota, firmada por el Director General de Administración, que deberá presentarse en esta Contaduría General hasta el día 4 de febrero de 2006.

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro- Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “ Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”- Intereses Percibidos por Saldos Inmovilizados según Resolución Nº 258/01 S.H.

Las Jurisdicciones de las que dependen las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos “UEPEX” deberán confeccionar el estado consolidado “Cuadro 5.1”, conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del “Cuadro 5.3”.

Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 8 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas”, integrados por:

Cuadro 8.1 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo”

Cuadro 8.2 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo”

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los Servicios Administrativo Financieros Nº 355 “DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA” y Nº 356 “OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO”.

ARTÍCULO 2º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar, dentro de los plazos fijados por el Artículo 11 de la Resolución Nº 326/05 SH, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)”, sólo los Anexos 1.a “Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)” y 1.c “Movimientos de Fondo Rotatorio”.

Cuadro 2 – “Ingreso por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores”

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas – Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas”

Cuadro 5.3 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas”- Intereses Percibidos por Fondos Inmovilizados según Resolución N° 258/01 S.H.

Las Jurisdicciones de las que dependen las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos “UEPEX” deberán confeccionar el estado consolidado “Cuadro 5.1”, conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del “Cuadro 5.3”.

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”

Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 9 – “Compatibilidad de los Estados Contables”

Cuadro 12 – “Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

a) Balance General

b) Estado de Resultados

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto

d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 3º.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición, los que serán presentados conforme el Artículo 13 de la Resolución N° 326/05 SH.

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”

Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 9. UN – “Compatibilidad de los Estados Contables”

Cuadro 10.1 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Universidades Nacionales”

Cuadro 10.1.1 – “Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional”

Cuadro 10.1.2 – “Estado de Composición del Crédito de cierre por Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y Función”

Cuadro 10.1.2.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Inciso, Fuente de Financiamiento y Función”

Cuadro 10.1.2.2 – “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Inciso, Fuente de Financiamiento y Función – Compromisos no Devengados al Cierre del Ejercicio”

Cuadro 10.1.3 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos”

Cuadro 10.1.3.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos – Transferencias Corrientes del Sector Externo”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 4º.- A los fines del Artículo 14 de la Resolución N° 326/05 SH los entes citados en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, incluidas las empresas y entes en estado de liquidación y las empresas residuales, deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos forman parte del Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”

Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro -Inversión-Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital - Empresas y Sociedades del Estado”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 5º.- Los entes indicados en el inciso c) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156 deberán elaborar y presentar, con los alcances fijados en las Resoluciones N° 1397/93 del ex MEYOSP, N° 25/95 SH, 473/96 S.H. y modificatorias, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento”- Entes Públicos

Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital”.

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la remisión a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del 17 de marzo de 2006, de la nota explicativa de la “Situación Actual del Tesoro” y sus aspectos metodológicos, a la que hace referencia el Artículo 20 de la Resolución N° 326/05 SH, como así también, de los

Cuadros que se detallan a continuación, cuyos formatos e instructivos forman parte Anexo III de la presente Disposición:

Cuadro TGN 1 – “Estado de Operaciones en el Marco del Plan Brady”

Cuadro TGN 2 – “Stock de Títulos Públicos en Cartera de la Tesorería General de la Nación”

Cuadro TGN 3 – “Movimientos de Letras del Tesoro del ejercicio - colocaciones – renovaciones - cancelaciones”

Cuadro TGN 4 – “Estado de operaciones de venta presente y compra futura de títulos públicos y otras operaciones de financiamiento”

ARTÍCULO 7º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional deberán presentar en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO los Cuadros detallados en el Anexo II de la presente Disposición, en el plazo previsto por el Artículo 16 de la Resolución N° 326/05 SH.

ARTÍCULO 8º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y remitir la información que a continuación se detalla, relativa a los Fondos Fiduciarios constituidos en el ámbito de su competencia:

Denominación y Saldo del (de los) Fondo(s) Fiduciario(s) al 31 de Diciembre de 2005

Fecha y Norma Legal de Constitución

Movimientos del ejercicio 2005

Indicación de los fideicomisarios

Copia certificada del contrato de fideicomiso y documentos complementarios

En caso de no poseer Fondos de este tipo, tal situación igualmente deberá ser comunicada, en las condiciones que se prevén.

Asimismo, deberán presentar los cuadros que a continuación se detallan:

Cuadro 10.3 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

a) Balance General

b) Estado de Resultados

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto

d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

La información que comunique la inexistencia de Fondos Fiduciarios, debidamente firmada por los Responsables de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, deberá ser presentada hasta el 10 de febrero de 2006 en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTICULO 9º.- A los fines del Artículo 26 de la Resolución N° 326/05 SH los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central presentarán en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante nota firmada por el

responsable del Área Jurídica del Ente y dirigida a la Dirección de Normas y Sistemas, los montos totales estimados de condenas (capital, intereses, costas y gastos), desagregados éstos en:

- a) Sentencias firmes en los términos del Artículo 68 de la Ley Nº 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto- (t.o. 1999).
- b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de apelación
- c) Sentencias adversas en primera instancia
- d) Juicios en trámite sin sentencia

No deberán incluirse las sentencias impagas por las cuales ya se emitió y remitió al SIDIF, en el ejercicio 2005 y anteriores, la pertinente orden de pago y la misma se encuentre en estado confirmado.

Por su parte, los Organismos Descentralizados y el resto de los Entes obligados a presentar Estados Contables deberán registrar como deuda corriente y no corriente, según corresponda, las sentencias mencionadas en el punto a) precedente, constituir la pertinente previsión contable respecto de las indicadas en los puntos b) y c) y consignar mediante nota a los Estados Contables las correspondientes al apartado d). De corresponder, deberán indicar en tales notas la inexistencia de las situaciones enumeradas en apartados indicados precedentemente.

La deuda judicial consolidada en virtud de la Ley Nº 25.344, deberá ser dada de baja de los registros de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, registrando el correspondiente pasivo a favor del Tesoro Nacional.

Asimismo, dicha situación deberá ser informada mediante nota a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sin perjuicio de los procedimientos vigentes. Los Organismos Descentralizados adicionalmente deberán exponer en nota a los Estados Contables el mencionado monto consolidado.

La no remisión o inclusión del detalle antes citado, relativo a los juicios en que el Estado Nacional es parte demandada, será informada en la nota respectiva a los Estados Contables de la Administración Central, con copia a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, se deberá remitir la información de los juicios donde el Organismo es parte actora, indicando el monto estimado del reclamo y estado procesal de la causa.

ARTÍCULO 10.- Los pasivos de los distintos Organismos Descentralizados y demás Entes obligados a presentar Estados Contables que, en razón de norma específica, sean asumidos o se establezca su financiación por parte del Estado, deberán tener el siguiente tratamiento:

- a) Pasivos que la Administración Central asume como propios: el Organismo deberá eliminar el monto del pasivo asumido por la Administración Central en el ejercicio en que por acto dispositivo surja la obligación de cancelar dichas obligaciones, con cargo a resultados del ejercicio bajo la imputación de “transferencias” (“contribuciones figurativas” en el caso de Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social). En Nota a los respectivos Estados Contables deberá exponer un detalle analítico de tales pasivos asumidos por la Administración Central, indicando fecha de asunción y norma legal respaldatoria.

b) Pasivos que la Administración Central financiará a través de transferencias al propio Organismo, el cual procederá a su efectiva cancelación: el Organismo deberá mantener el pasivo correspondiente, mientras que el crédito contra la Administración Central sólo deberá reconocerlo en el momento en que se aprueben las transferencias o contribuciones figurativas correspondientes, con cargo a los resultados del ejercicio en que tales aprobaciones tengan lugar.

ARTÍCULO 11.- Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos deberán remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Resolución Nº 326/05 S.H., y hasta las QUINCE (15) horas del día 24 de Febrero de 2006 como plazo límite, los siguientes Estados Contables:

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Los citados Estados Contables deberán estar auditados a dicha fecha, caso contrario remitirán en carácter provisional la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido los motivos por los que no cuentan con dictamen de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN e informando cual ha sido el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de dichos Estados conjuntamente con la opinión de su auditor.

ARTÍCULO 12.- La información contenida en el cuadro 1- anexo C- "Movimiento de Fondo Rotatorio" que presenten los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y las Entidades Descentralizadas incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberá estar certificada por la correspondiente Unidad de Auditoría Interna. La no presentación de la citada certificación motivará que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN devuelva la información que no cumpla con ese requisito, con la constancia de no recepción y que simultáneamente se comuniquen dicho incumplimiento a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 13.- Solicitar a las Dependencias que se indican seguidamente y en el marco de las competencias específicas de cada una, que remitan, hasta el día 31 de Marzo de 2006 mediante Nota dirigida a la Dirección de Procesamiento Contable, la información que se detalla a continuación:

OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO:

El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2005, entendiendo por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del Sidif Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS:

- a) El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de

diciembre de 2005, entendiendo por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

b) En relación a Créditos o Deudas con Provincias deberá informar por cada Ente Liquidado, un detalle sumariado de las gestiones tramitadas (y su resultado) de cobro, pago, compensaciones u otras que se hayan realizado, siempre teniendo en cuenta su incidencia en el SIDIF Central.

DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO:

El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2005, entendiendo por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL:

- a) El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2005, entendiendo por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.
- b) Estado detallado de la declaración de Deudores Incobrables desagregado por Ente, deudor, monto, resolución y año.
- c) En relación a las Deudas Consolidables, solo se deberán tomar como consolidadas y, por ende, deducirlas del Pasivo del respectivo Ente, aquéllas por las cuales el SAF 355 haya emitido los títulos correspondientes.
- d) Deberá remitir los Estados de Situación Patrimonial (de acuerdo al plan de cuentas vigente) de todas las empresas Liquidadas o En Liquidación al 31 de diciembre de 2005, conforme operaciones que hayan tenido incidencia en el SIDIF CENTRAL, (entiéndase por tales los movimientos tanto Patrimoniales como de Resultados, acumulados hasta dicha fecha).

ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:

En relación a los Bienes pertenecientes a los Entes Liquidados y/o en Liquidación que fueron transferidos al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, deberá informar el detalle de los movimientos y saldos de dichos bienes, discriminados por ente desafectado al que pertenecieron.

La información que se solicita por el presente, en todos los casos deberá expresarse a los mismos valores originales que se hayan presentado en oportunidad de entrar en el estado correspondiente, según la norma que declaró al ente "En Liquidación" o "Liquidado".

ARTÍCULO 14.- Apruébanse los Cuadros cuyos formatos e instructivos obran como Anexo I "Cuadros e Instructivos", II "Oficina Nacional de Presupuesto", III "Tesorería General de la Nación", y IV "Disposiciones Comunes a los Cuadros del Anexo I" de la

presente Disposición, los que deberán ser presentados en forma completa y dentro de los plazos previstos, conforme se indica en la Resolución N° 326/05 SH.

ARTÍCULO 15.- Dispónese que a partir del presente ejercicio los Organismos de Administración Nacional incluidas las Universidades Nacionales, deberán confeccionar el Estado de Origen y Aplicación de Fondos de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo V y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 16.- Los Servicios Administrativo Financieros, antes del día 20 de enero de 2006, deberán desafectar las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2004 y anteriores que se encuentren impagas al 31 de diciembre de 2005, en los términos de las Circulares Nros. 14/04 y 20/04 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 17.- Los titulares de los Servicios Administrativos deberán arbitrar los medios necesarios para la oportuna realización de arqueos, inventarios y demás medidas de contralor al cierre del ejercicio, efectuando las comunicaciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 18.- Atento lo dispuesto por la Disposición N° 36/02 CGN, se tendrán por válidas las comunicaciones que realice la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a los Servicios Administrativo Financieros por medio del correo electrónico.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no estén posibilitados de recibir información por ese medio, deberán comunicar tal situación a esta Contaduría General, caso contrario, los citados mensajes se tendrán por recibidos en término.

ARTICULO 19.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 45/05 CGN

RESOLUCION N° 377/06 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 22 Nov 2006

VISTO lo establecido en las Leyes Nros. 24.156 y sus modificaciones, 25.152, 25.237 y 26.078, los Decretos Nros. 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, 1.361 de fecha 5 de agosto de 1994, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 19 de enero de 2006, las Resoluciones Nros. 1.397 de fecha 22 de noviembre de 1993, 270 de fecha 3 de marzo de 1995 y 872 de fecha 22 de junio de 1995 todas ellas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, las Resoluciones Nros. 25 de fecha 2 de agosto de 1995, 473 de fecha 26 de julio de 1996 y sus modificatorias, 47 de fecha 5 de febrero de 1997 todas ellas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, la Resolución N° 258 de fecha 27 de agosto de 2001 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Resolución N° 199 de fecha 1 de diciembre de 2003 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y la Disposición N° 26 de fecha 29 de junio de 2006 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 41, 42, 43, 91, 92 y 95 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, refieren al cierre de cuentas del ejercicio.

Que el Artículo 41 de la ley referida determina que las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año, por lo que después de esa fecha, los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiese originado la obligación de pago o liquidación de los mismos, al tiempo que se establece que con posterioridad a dicha fecha no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra.

Que el Artículo 42 de la Ley N° 24.156 dispone el tratamiento financiero y contable a dispensar a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, como así también, para los comprometidos y no devengados a esa fecha.

Que el Artículo 43 de la mencionada norma determina que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, es el órgano responsable de centralizar la información relacionada con el cierre del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Nacional.

Que por el inciso a) del Artículo 91 de la citada ley se le asigna a la mencionada Contaduría competencia para prescribir la metodología, la periodicidad,

estructura y características de los Estados Contables y Financieros a producir por las entidades públicas.

Que el inciso h) del citado artículo define la competencia de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para preparar anualmente la Cuenta de Inversión que contempla la CONSTITUCIÓN NACIONAL, a fin de su presentación ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Que el Artículo 92 de la Ley Nº 24.156, modificado por el Artículo 38 de la Ley Nº 24.764, determina el plazo dentro del cual las Entidades del Sector Público Nacional, excluida la Administración Central, deben entregar los estados contables financieros de su gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan.

Que el Artículo 95 de la Ley Nº 24.156 impone a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la obligación de elaborar la Cuenta de Inversión y determinar el contenido mínimo de dicho documento.

Que el Artículo 87 de la ley citada en el considerando anterior, establece que el Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá ser común, único, uniforme y aplicable a todos los Organismos del Sector Público Nacional, permitiendo integrar la información presupuestaria, financiera y patrimonial, produciendo de manera simultánea los Estados Presupuestarios, Financieros y Patrimoniales.

Que el Artículo 56 de la Ley Nº 25.237, modificado por el Artículo 55 de la Ley Nº 25.725 e incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) establece la caducidad de las Órdenes de Pago al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y que la SECRETARÍA DE HACIENDA organismo actuante dentro de la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, podrá disponer excepciones a lo dispuesto en los casos que los Servicios Administrativo Financieros hayan efectuado pagos parciales antes de la caducidad de las mismas.

Que la Resolución Nº 1.397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificada por la Resolución Nº 473 de fecha 26 de julio de 1996 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, aprueba y dispone la aplicación en el ámbito de la Administración Nacional del "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" y los modelos de "Estados de Recursos y Gastos Corrientes", "Estado de Origen y Aplicación de Fondos", "Estado de Evolución del Patrimonio Neto" y "Balance General".

Que las Resoluciones Nros. 270 de fecha 3 de marzo de 1995 y 872 de fecha 22 de junio de 1995 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, disponen las normas para aquellos Organismos que ingresen en el régimen de la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.).

Que por Resolución Nº 25 de fecha 2 de agosto de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA se aprobaron los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional".

Que las Resoluciones Nros. 226 de fecha 17 de noviembre de 1995 y 256

de fecha 21 de mayo de 1998, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA, facultan a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, a no dar curso a las Órdenes de Pago o Autorizaciones de Pago de aquellos Organismos que no cumplimenten en tiempo y forma los pedidos de información efectuados por los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera.

Que la Resolución N° 47 de fecha 5 de febrero de 1997 de la SECRETARÍA DE HACIENDA aprueba los procedimientos generales de valuación aplicables al relevamiento de bienes inmuebles, muebles, de cambio, de consumo y activos financieros.

Que la Resolución N° 258 de fecha 27 de agosto de 2001 de la SECRETARÍA DE HACIENDA establece las pautas generales para la administración de ingresos extraordinarios derivados de la inmovilización de saldos en cuentas bancarias correspondientes a Proyectos del ESTADO NACIONAL que son financiados conjuntamente con Organismos Financieros Internacionales.

Que la Disposición N° 26 de fecha 29 de junio de 2006, de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, determinó el cierre intermedio de registros al 30 de junio de 2006.

Que mediante la disposición citada en el considerando anterior, se estableció que la conformidad de los parametrizados de recursos y gastos implica la aprobación a la ejecución presupuestaria a la fecha de los mismos y en función a ello, los saldos incluidos en el mencionado cierre adquieren carácter de definitivos.

Que en razón de todo lo expuesto, es necesario establecer mecanismos para que los Organismos de la Administración Nacional procedan al cierre de las cuentas del Ejercicio 2006.

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, todas ellas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, han tomado la intervención correspondiente a su específica competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 6° del Decreto N° 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992, que aprueba el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, con la información que surja de los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), y con la

complementaria requerida por la presente resolución, efectuará el cierre de las cuentas correspondientes al Ejercicio 2006 y procederá a confeccionar la Cuenta de Inversión para su remisión, a través del PODER EJECUTIVO NACIONAL, al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en los términos del Artículo 95 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos devengados y no pagados al cierre del Ejercicio 2006, constituirán deuda exigible de ese ejercicio y se registrarán en las cuentas a pagar del Pasivo Corriente de la Contabilidad General de cada ente contable. Los saldos se cancelarán en el año siguiente, de acuerdo con las disponibilidades existentes en los términos consignados en el primer párrafo del Artículo 42 de la Ley Nº 24.156.

ARTÍCULO 3º.- Los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de diciembre de 2006 deberán ser apropiados como compromisos del Ejercicio 2007, afectando los créditos presupuestarios previstos para ese período y las cuotas asignadas para el primer trimestre.

ARTÍCULO 4º.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recibirá por la vía de rutina, y conforme los plazos que se establecen a continuación, los formularios de ejecución presupuestaria de gastos correspondientes al ejercicio que se cierra, elaborados por los Servicios Administrativo Financieros para el trámite correspondiente de registro de sus transacciones.

FORMULARIO	PLAZO
C-35	31 de diciembre de 2006 (1)(2)
C-41	4 de enero de 2007
C-42	31 de diciembre de 2006 (1)
C-43 de Ejecución	4 de enero de 2007
C-43 de Reposición	31 de diciembre de 2006 (1)

o último día hábil del año

excepto los de desafectación

Las sumas correspondientes a Cierre o Disminución de Fondos Rotatorios, deberán depositarse CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del último día hábil del año y presentarse los respectivos Formularios C-43 hasta el 4 de enero de 2007.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN devolverá sin procesar los formularios citados en el presente artículo que posean algún tipo de error, cualquiera fuere el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Operada la caducidad de las Órdenes de Pago conforme el Artículo 56 de la Ley Nº 25.237 incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y los Organismos Descentralizados que operen con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) Local Unificado (S.L.U.) deberán proceder a desafectarlas conforme los procedimientos vigentes y dentro de los plazos para la presentación de formularios que oportunamente definirá la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

De subsistir el derecho del acreedor al cobro, el Servicio Administrativo Financiero deberá imputar el gasto al Ejercicio 2007, emitiendo un formulario C-41 "Orden de Pago" en ese ejercicio.

ARTÍCULO 6°.- Los formularios de ejecución presupuestaria de recursos C-10 "Informe de Recursos" con cargo al 31 de diciembre de 2006, deberán tramitarse y registrarse hasta las fechas que seguidamente se detallan:

TIPO DE REGISTRO	PLAZO
Recaudación (NO CUT)	4 de enero de 2007
Regularización	4 de enero de 2007
Resumen Diario	4 de enero de 2007
Corrección	4 de enero de 2007
Recaudación	2 de enero de 2007
Desafectación	4 de enero de 2007
Cambio Medio de Percepción	4 de enero de 2007

La solicitud de rectificaciones realizadas a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN deberán ser efectuadas hasta el penúltimo día hábil del cierre del ejercicio.

Los requerimientos efectuados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN a los Organismos de Administración Central y Descentralizados, referentes a regularizaciones de operaciones ocurridas en las cuentas del TESORO NACIONAL correspondientes al Ejercicio 2006 (presentación de formularios C-10 "Informe de Recursos" o C-55 "Regularización y modificaciones al Registro"), deberán ser cumplimentadas por los Servicios Administrativos Financieros con anterioridad al 31 de enero de 2007, caso contrario, se procederá automáticamente a la suspensión de los pagos a aquellos Organismos que incumplieran tales requisitos.

ARTÍCULO 7°.- Los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central que hubieren constituido Fondos Rotatorios, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deberán rendir la totalidad de los gastos efectuados hasta el cierre del ejercicio, mediante la emisión del pertinente Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional" o C-43 "Fondo Rotatorio" de Ejecución, según corresponda. Este último deberá ser remitido por la vía de rutina a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hasta la fecha indicada en el Artículo 4° de la presente medida. Las disponibilidades sobrantes de dicho fondo continuarán en poder del Servicio Administrativo Financiero titular del fondo.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de los SIETE (7) días de publicada en el Boletín Oficial la decisión administrativa que disponga la distribución del Presupuesto 2007, determinará el monto correspondiente al TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para el ejercicio, de los conceptos autorizados a gastar por Fondo Rotatorio. Los montos determinados serán

comunicados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a los organismos y a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Dentro de los TREINTA (30) días de la publicación mencionada en el párrafo anterior, los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, deberán en caso de corresponder, presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y en la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el proyecto de acto administrativo mediante el cual adecuarán los montos constituidos de sus Fondos Rotatorios, en función de lo dispuesto por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.380 de fecha 28 de diciembre de 1994 y modificatorios, y de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. Asimismo, una vez emitido el acto administrativo correspondiente, deberán presentar una copia certificada en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y en la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Para el caso que el Fondo Rotatorio del Ejercicio 2007 resulte inferior al del Ejercicio 2006, el Servicio Administrativo Financiero deberá reintegrar la diferencia dentro de los SIETE (7) días posteriores al plazo indicado en el tercer párrafo del presente artículo.

Los Servicios Administrativo Financieros que no adecúen su Fondo Rotatorio, en los casos que las partidas presupuestarias asignadas en el 2007 resulten iguales y/o superiores a las del Ejercicio 2006, deberán informar dicha circunstancia a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Dirección de Gestión de Cobranzas, indicando el importe y composición dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del presente artículo.

Los depósitos de los Fondos Rotatorios constituidos con Fuente de Financiamiento 11 “TESORO NACIONAL” deberán efectuarse en la cuenta de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en tanto que los constituidos con otras fuentes de financiamiento deberán realizarse en la Cuenta Recaudadora, de la fuente que corresponda, del propio Organismo.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN suministrará a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la información necesaria a fin de que ésta, en caso de corresponder, gestione su devolución. En caso de no verificarse el ingreso, dichas reparticiones podrán no dar curso a las Órdenes de Pago, Selecciones de Pago, Autorizaciones de Pago u Órdenes Bancarias, de los Organismos que incumplieron la presente medida.

ARTÍCULO 8º.- Para elaborar la Cuenta de Inversión se tomarán como válidos los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) a la fecha de cierre de las operaciones del Ejercicio 2006, conforme disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. No obstante ello, y a los fines de una mejor calidad de información, una vez finalizado el procesamiento de los formularios respectivos, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN pondrá a disposición de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional los listados finales de ejecución del presupuesto del ejercicio cerrado, a fin de que éstos procedan a su verificación y conciliación. Dentro de los DIEZ (10) días corridos de su puesta a disposición, dichos listados deberán ser remitidos a esa Contaduría General debidamente conformados, siendo responsabilidad del Secretario o Subsecretario de quien dependa cada centro de registro el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

En caso de existir discrepancias entre los datos emergentes de sus sistemas y los que surjan del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) o bien de los registros conformados al cierre del 30 de junio de 2006 o de los listados parametrizados de recursos y gastos oportunamente remitidos, el Servicio Administrativo Financiero deberá generar los formularios de ajuste pertinentes. Estos formularios, acompañados de una nota explicativa suscripta por el Secretario o Subsecretario del que depende el Servicio Administrativo Financiero y de su UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, en la que conste el origen de las diferencias y que se trata de movimientos con incidencia en el Ejercicio 2006, deberán remitirse a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro del plazo señalado precedentemente.

Tanto la falta de conformidad como las discrepancias se comunicarán a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN organismo descentralizado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA respectiva.

ARTÍCULO 9º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar los Cuadros, Anexos y los Estados Contables y Financieros de su gestión, con las Notas y Anexos que a tal fin disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Fíjase las 15 horas del día 16 de febrero de 2007 como plazo límite para la presentación, conforme los procedimientos que determine la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los Cuadros, Anexos y Estados de Cierre, correspondientes a la Administración Central.

ARTÍCULO 11.- Fíjase las 15 horas del día 16 de febrero de 2007 como plazo límite para la presentación, conforme los procedimientos que determine la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los Cuadros, Anexos, Estados Contables y Financieros, correspondientes a los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

ARTÍCULO 12.- Establécese en lo que respecta a la recepción de la información, que sólo se aceptarán y darán por recibidas las entregas completas. En ningún caso se recepcionará información parcializada o en formatos que no se correspondan con los que se determinen. Tampoco se aceptarán Estados que adolezcan de deficiencias formales o de contenido que determinen su inconsistencia evidente.

Aquellos Cuadros, Anexos y Estados de Cierre para los cuales no se registren transacciones se presentarán cruzados con la leyenda "Sin Movimiento".

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá devolver, dentro de los OCHO (8) días hábiles posteriores a su recepción, la información que no cumpla con los requisitos señalados, con la constancia de no recepción, comunicándolo simultáneamente a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA respectiva.

ARTÍCULO 13.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar y enviar a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, hasta el día 16 de febrero de 2007, los Cuadros, Anexos y los Estados Contables y Financieros de la gestión, con las Notas y Anexos que correspondan.

Posteriormente dicha Secretaría remitirá, hasta el día 2 de marzo de 2007, a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la información que ésta le requiera a los fines de elaborar la Cuenta de Inversión.

ARTÍCULO 14.- Los responsables de los entes citados en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, incluidas las empresas, entes en estado de liquidación, empresas residuales, entes públicos y fondos fiduciarios, deberán elaborar y remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los DOS (2) meses de concluido su ejercicio financiero los Cuadros, Anexos y Estados Contables con la información económica, financiera, patrimonial y contable de su ejecución al 31 de diciembre de 2006, con los alcances fijados en la Resolución Nº 1.397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, las Resoluciones Nros. 25 de fecha 2 de agosto de 1995 y 473 de fecha 26 de julio de 1996 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y la Disposición Nº 20 de fecha 20 de mayo de 1999, de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y normas complementarias.

Asimismo presentarán la correspondiente Memoria y una nota informando la participación, porcentual y en Pesos, del ESTADO NACIONAL (desagregado por Entidad, Jurisdicción o Empresa) en su Patrimonio Neto.

Los entes residuales o en estado de liquidación, remitirán los Estados Contables correspondientes por intermedio de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 15.- Los Organismos del Sector Público Nacional, en caso de no contar con los Estados Contables auditados, remitirán en carácter provisional la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido los motivos por los que no cuentan con dictamen de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN e informando cual ha sido el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de los Estados Contables conjuntamente con la opinión de su auditor.

ARTÍCULO 16.- Los Servicios Administrativos Financieros de las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar, hasta el día 16 de febrero de 2007, en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la información de la gestión física de los programas que hayan establecido metas de producción terminal o en proceso, y de los proyectos y sus obras, de acuerdo con el detalle que aquella determine y que solicite la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, deberán cumplimentar el envío de la información y comentarios complementarios hasta el día 16 de marzo de 2007. Esta obligación es extensiva para aquellos programas que no hubieren definido indicadores de producción física.

ARTÍCULO 17.- Aquellos Organismos que durante el ejercicio hayan sido objeto de modificaciones (fusiones, disoluciones, absorciones o exclusión del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional) o sus continuadores, según corresponda, deberán

cumplir con el cierre definitivo de las operaciones presupuestarias, contables y financieras al 31 de diciembre de 2006, en los términos establecidos por la Resolución N° 199 de fecha 1 de diciembre de 2003 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

En caso que el resultado del ejercicio determine un remanente a favor del TESORO NACIONAL, se deberá incorporar una partida en el organismo continuador (si lo hubiere) en el próximo ejercicio y transferir los fondos en forma extrapresupuestaria a favor de éste.

Para aquellos organismos que estén excluidos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, deberán incorporar una partida en su propio presupuesto, oportunamente aprobado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y transferir los fondos a favor del TESORO NACIONAL de acuerdo con los procedimientos vigentes.

ARTÍCULO 18.- Aquellos Organismos que se hubieren fusionado presentarán la información en forma independiente hasta el momento de la unificación de las partidas presupuestarias, y a partir de esa fecha, la incluirán en el nuevo Ente. En caso de verificarse la separación de un Organismo la información deberá ser desagregada por cada uno de los nuevos, a partir de la fecha de división de los créditos.

La gestión física correspondiente deberá presentarse en forma unificada conforme a la ubicación presupuestaria registrada al cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 19.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar a las UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS la información que resulte necesaria a los efectos de elaborar la Cuenta de Inversión 2006.

La información financiera relativa a las Fuentes de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo" al cierre del ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de la Resolución N° 258 de fecha 27 de agosto de 2001 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, deberá ser remitida por las UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS a la Jurisdicción o Entidad en la cual se encuentre incorporada a fin de su envío junto con el resto de la información que se requiera.

ARTÍCULO 20.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los Cuadros que ésta determine con la información sobre las operaciones de financiamiento de corto plazo efectuadas durante el Ejercicio 2006. Asimismo, y a los efectos de su inclusión en la Cuenta de Inversión, remitirá una nota explicativa de la "Situación Actual del Tesoro" y sus aspectos metodológicos.

ARTÍCULO 21.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a requerir a las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional la remisión de la rendición de cuentas de los subsidios y aportes que hubiesen ejecutado durante el presente ejercicio.

ARTÍCULO 22.- Fíjase el día 15 de diciembre de 2006 como fecha límite para la presentación, ante la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, de las solicitudes de modificaciones presupuestarias y de reprogramaciones de cuotas de ejecución del Ejercicio 2006.

ARTÍCULO 23.- La responsabilidad por la información que surge de los Estados y Cuadros requeridos para la elaboración de la Cuenta de Inversión, de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo y de la confección y registro de los formularios de contabilidad correspondientes a los ajustes que disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recae, en el ámbito de su competencia jerárquica, en el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada Servicio Administrativo de la Administración Central. Para el resto de los entes obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada uno.

El registro de las TRES (3) firmas, en los términos de la normativa vigente, al pie de todos y cada uno de los Formularios, Estados, Cuadros y demás información por parte de los responsables del Servicio Administrativo Financiero certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, cuyos originales se encuentran en el archivo oficial de la entidad.

ARTÍCULO 24.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a determinar la forma y los contenidos de los estados, cuadros y demás información que deberán remitir los Entes del Sector Público Nacional para la elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2006.

ARTÍCULO 25.- A efectos de que los Estados Contables reflejen las sentencias judiciales que resulten adversas para el ESTADO NACIONAL, o que eventualmente lo pudieren ser, facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN el detalle de las causas judiciales de contenido económico en las que el ESTADO NACIONAL sea parte y una estimación en cada caso del monto que por todo concepto éste podría estar obligado a hacer frente, en el supuesto de recaer en las mismas una sentencia adversa. No obstante ello, la Dirección General de Administración de cada Organismo de la Administración Central deberá remitir, antes del 31 de enero de 2007, el detalle de tales juicios firmado por el responsable del Área Jurídica, en las condiciones que requiera la citada Contaduría General.

ARTÍCULO 26.- Encomiéndase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitar a la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la situación relativa a las tenencias accionarias del ESTADO NACIONAL e información complementaria que aquella determine.

ARTÍCULO 27.- El incumplimiento total o parcial de los requerimientos previstos en la presente resolución habilitará directamente a los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera a efectuar las comunicaciones que correspondan a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en los términos de la Resolución N° 65 de fecha 28 de junio de 1995 del citado Organismo de Control, sin perjuicio de las sanciones expresamente previstas por la SECRETARÍA DE HACIENDA.

ARTÍCULO 28.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a requerir a los Organismos de la Administración Central, el detalle de sus cuentas a cobrar al cierre del ejercicio, conforme la clasificación que aquella determine.

ARTÍCULO 29.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a dar de baja de sus registros las sumas adeudadas al TESORO NACIONAL por Organismos de la Administración Nacional que a la fecha de cierre hubiesen dejado de operar y cuyas funciones no hubieren sido transferidas a otro ente continuador.

ARTÍCULO 30.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a establecer los plazos de presentación de los formularios no mencionados en la presente resolución.

ARTÍCULO 31.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN serán los órganos de interpretación de las normas relacionadas al cierre de cada ejercicio, conforme las competencias de cada una de ellas, quedando facultadas a requerir la información que estimen pertinente y a emitir las normas complementarias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 32.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 377/06 S.H.

DISPOSICION N° 60/06 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 DIC 2006

VISTO lo establecido en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, las Resoluciones Nros. 377 y 396 de fecha 22 de noviembre de 2006 y 01 de diciembre de 2006 respectivamente, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 377/06 de la SECRETARÍA DE HACIENDA aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre de Cuentas del Ejercicio 2006.

Que en virtud de ello, se hace necesario el dictado de una norma que defina la información complementaria a presentar por los Entes del Sector Público Nacional, indicados en el Artículo 8° de la Ley del Visto.

Que resulta necesario contar con información de los Entes liquidados y/o en proceso de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2006.

Que el Artículo 56 de la Ley N° 25.237, modificado por el Artículo 55 de la Ley 25.725 e incorporado a la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) establece la caducidad de las Órdenes de Pago al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y que la SECRETARÍA DE HACIENDA podrá disponer excepciones a lo dispuesto en los casos que los Servicios Administrativo Financieros hayan efectuado pagos parciales antes de la caducidad de las mismas.

Que mediante la Resolución N° 396/06 de la SECRETARÍA DE HACIENDA se tratan las pautas generales para la administración de ingresos extraordinarios derivados de la inmovilización de saldos en cuentas bancarias, correspondientes a Proyectos del ESTADO NACIONAL que son financiados conjuntamente con Organismos Financieros Internacionales.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del Artículo 31 de la Resolución N° 377, de fecha 22 de noviembre de 2006, de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

**EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán elaborar y presentar, dentro del plazo fijado por el Artículo 10 de la Resolución N° 377/06 SH, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 1 – “ Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” y sus Anexos 1.a.,1.b. y 1.c

Cuadro 2 – “ Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores”

Cuadro 3 – “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” y sus Anexos AXT 711, AXT 712 y AXT 725

Cuadro 4 – “ Bienes de Uso y de Consumo ”, integrados por :

Cuadro 4.1 – “Movimiento de Bienes de Consumo” y Anexo Existencia Final

Cuadro 4.2 – “Cuadro General de Bienes de Uso” y sus Anexos 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4

Cuadro 4.3 – “Construcciones en Proceso”

Cuadro 4.4 – “Existencia de Bienes Inmuebles”

Cuadro 4.5 – “Detalle de Bienes Concesionados”

Los Cuadros 4.1 y 4.2 serán entregados por la Dirección de Procesamiento Contable dependiente de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contra entrega de tres disquetes o un disco compacto en blanco, a partir del día 10 de enero de 2007, previa comunicación a los Servicios Administrativo Financieros.

El cuadro 4.4, generado por el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN), se enviará antes del día 22 de enero de 2007 vía e-mail a los Servicios Administrativos, a la dirección de correo electrónico paramcgn@mecon.gov.ar , abierta en función de la Disposición N° 35/02 CGN, a fin de que éstos procedan a dar conformidad a los mismos mediante nota, firmada por el Director General de Administración, que deberá presentarse en esta Contaduría General hasta el día 5 de febrero de 2007.

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “ Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro- Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “ Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “ Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”- Intereses Percibidos por Saldos Inmovilizados según Resolución N° 396/06 S.H.

Las Jurisdicciones de las que dependen las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos "UEPEX" deberán confeccionar el estado consolidado “Cuadro 5.1”, conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del “Cuadro 5.3”.

Cuadro 7 – “ Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 8 – “ Anticipos a Proveedores y Contratistas”, integrados por:

Cuadro 8.1 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo”

Cuadro 8.2 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo”

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los Servicios Administrativo Financieros N° 355 “DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA” y N° 356 “OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO”.

ARTÍCULO 2º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar, dentro de los plazos fijados por el Artículo 11 de la Resolución N° 377/06 SH, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)”, sólo los Anexos 1.a “Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)” y 1.c “Movimientos de Fondo Rotatorio”.

Cuadro 2 – “Ingreso por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores”

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.1 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Cuadro Consolidado”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Corrientes y de Ahorro - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”- Intereses Percibidos por Fondos Inmovilizados según Resolución N° 396/06 S.H.

Las Jurisdicciones de las que dependen las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos “UEPEX” deberán confeccionar el estado consolidado “Cuadro 5.1”, conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del “Cuadro 5.3”.

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”

Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 9 – “Compatibilidad de los Estados Contables”

Cuadro 12 – “Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

a) Balance General

b) Estado de Resultados

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto

d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 3º.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición, los que serán presentados conforme el Artículo 13 de la Resolución N° 377/06 SH.

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”

Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 9. UN – “Compatibilidad de los Estados Contables ”

Cuadro 10.1 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Universidades Nacionales”

Cuadro 10.1.1 – “Cuenta Ahorro -Inversión-Financiamiento – Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional ”

Cuadro 10.1.2 – “Estado de Composición del Crédito de cierre por Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y Función”

Cuadro 10.1.2.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Inciso, Fuente de Financiamiento y Función”

Cuadro 10.1.3 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos”

Cuadro 10.1.3.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos – Transferencias Corrientes del Sector Externo”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 4º.- A los fines del Artículo 14 de la Resolución N° 377/06 SH los entes citados en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, incluidas las empresas y entes en estado de liquidación y las empresas residuales, deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos forman parte del Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”

Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.2.1 – “ Transferencias Corrientes y de Capital - Empresas y Sociedades del Estado”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 5º.- Los entes indicados en el inciso c) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156 deberán elaborar y presentar, con los alcances fijados en las Resoluciones N° 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, N° 25/95 y 473/96 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA de ese ex Ministerio y modificatorias, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento”- Entes Públicos

Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital”.

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la remisión a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del 16 de marzo de 2007, de una nota explicativa de la "Situación Actual del Tesoro" y sus aspectos metodológicos, a la que hace referencia el Artículo 20 de la Resolución N° 377/06 SH, como así también, de los Cuadros que se detallan a continuación, cuyos formatos e instructivos forman parte del Anexo III de la presente Disposición:

Cuadro TGN 1 – "Estado de Operaciones en el Marco del Plan Brady"

Cuadro TGN 2 – "Stock de Títulos Públicos en Cartera de la Tesorería General de la Nación"

Cuadro TGN 3 – " Movimientos de Letras del Tesoro del ejercicio - colocaciones – renovaciones - cancelaciones"

Cuadro TGN 4 – "Estado de operaciones de venta presente y compra futura de títulos públicos y otras operaciones de financiamiento"

ARTÍCULO 7º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional deberán presentar en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO los Cuadros detallados en el Anexo II de la presente Disposición, en el plazo previsto por el Artículo 16 de la Resolución N° 377/06 SH.

ARTÍCULO 8º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y remitir la información que a continuación se detalla, relativa a los Fondos Fiduciarios constituidos en el ámbito de su competencia:

Denominación y Saldo del (de los) Fondo(s) Fiduciario(s) al 31 de Diciembre de 2006

Fecha y Norma Legal de Constitución

Movimientos del ejercicio 2006

Indicación de los fideicomisarios

Copia certificada del contrato de fideicomiso y documentos complementarios

Asimismo, deberán presentar los cuadros que a continuación se detallan:

Cuadro 10.3 – "Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional"

Cuadro 10.3.1 – "Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional"

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

En caso de no poseer Fondos de este tipo, tal situación igualmente deberá ser comunicada, en las condiciones que se prevén.

La información solicitada, debidamente firmada por los Responsables de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, deberá ser presentada hasta el 16 de febrero de 2007 en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- A los fines del Artículo 25 de la Resolución N° 377/06 SH los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central presentarán en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante nota firmada por el responsable del Área Jurídica del Ente y dirigida a la Dirección de Normas y Sistemas, los montos totales estimados de condenas (capital, intereses, costas y gastos), desagregados éstos en:

- a) Sentencias firmes en los términos del Artículo 132 de la Ley N° 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto- (t.o. 2005).
- b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de apelación
- c) Sentencias adversas en primera instancia
- d) Juicios en trámite sin sentencia

No deberán incluirse las sentencias impagas por las cuales ya se emitió y remitió al SIDIF, en el ejercicio 2006 y anteriores, la pertinente orden de pago y la misma se encuentre en estado confirmado.

Por su parte, los Organismos Descentralizados y el resto de los Entes obligados a presentar Estados Contables deberán registrar como deuda corriente y no corriente, según corresponda, las sentencias mencionadas en el punto a) precedente, constituir la pertinente previsión contable respecto de las indicadas en los puntos b) y c) y consignar mediante nota a los Estados Contables las correspondientes al apartado d). De corresponder, deberán indicar en tales notas la inexistencia de las situaciones enumeradas en apartados indicados precedentemente.

La deuda judicial consolidada en virtud de la Ley N° 25.344, deberá ser dada de baja de los registros de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, registrando el correspondiente pasivo a favor del Tesoro Nacional.

Asimismo, dicha situación deberá ser informada mediante nota a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sin perjuicio de los procedimientos vigentes. Los Organismos Descentralizados adicionalmente deberán exponer en nota a los Estados Contables el mencionado monto consolidado.

La no remisión o inclusión del detalle antes citado, relativo a los juicios en que el Estado Nacional es parte demandada, será informada en la nota respectiva a los Estados Contables de la Administración Central, con copia a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, se deberá remitir la información de los juicios donde el Organismo es parte actora, indicando el monto estimado del reclamo y estado procesal de la causa.

ARTÍCULO 10.- Los pasivos de los distintos Organismos Descentralizados y demás Entes obligados a presentar Estados Contables que, en razón de norma específica, sean

asumidos o se establezca su financiación por parte del Estado, deberán tener el siguiente tratamiento:

a) Pasivos que la Administración Central asume como propios: el Organismo deberá eliminar el monto del pasivo asumido por la Administración Central en el ejercicio en que por acto dispositivo surja la obligación de cancelar dichas obligaciones, con cargo a resultados del ejercicio bajo la imputación de “transferencias” (“contribuciones figurativas” en el caso de Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social). En Nota a los respectivos Estados Contables deberá exponer un detalle analítico de tales pasivos asumidos por la Administración Central, indicando fecha de asunción y norma legal respaldatoria.

b) Pasivos que la Administración Central financiará a través de transferencias al propio Organismo, el cual procederá a su efectiva cancelación: el Organismo deberá mantener el pasivo correspondiente, mientras que el crédito contra la Administración Central sólo deberá reconocerlo en el momento en que se aprueben las transferencias o contribuciones figurativas correspondientes, con cargo a los resultados del ejercicio en que tales aprobaciones tengan lugar.

ARTÍCULO 11.- Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos deberán remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo establecido en el Artículo 28 de la Resolución Nº 377/06 S.H., y hasta las QUINCE (15) horas del día 23 de Febrero de 2007 como plazo límite, los siguientes Estados Contables:

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Los citados Estados Contables deberán estar auditados a dicha fecha, caso contrario remitirán en carácter provisional la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido los motivos por los que no cuentan con dictamen de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN e informando cual ha sido el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de dichos Estados conjuntamente con la opinión de su auditor.

ARTÍCULO 12.- La información contenida en el Cuadro 1- anexo C- “Movimiento de Fondo Rotatorio” que presenten los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y las Entidades Descentralizadas incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberá estar certificada por la correspondiente Unidad de Auditoría Interna. La no presentación de la citada certificación motivará que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN devuelva la información que no cumpla con ese requisito, con la constancia de no recepción y que simultáneamente se comunique dicho incumplimiento a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 13.- Solicitar a las Dependencias que se indican seguidamente y en el marco de las competencias específicas de cada una, que remitan, hasta el día 30 de marzo de 2007 mediante Nota dirigida a la Dirección de Procesamiento Contable de esta Contaduría, la información que se detalla a continuación:

OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO:

El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2006, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS:

- a) El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2006, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.
- b) En relación a Créditos o Deudas con Provincias deberá informar por cada Ente Liquidado, un detalle sumariado de las gestiones tramitadas (y su resultado) de cobro, pago, compensaciones u otras que se hayan realizado, siempre teniendo en cuenta su incidencia en el SIDIF Central.

DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO:

El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2006, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL:

- a) El detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2006, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.
- b) Estado detallado de la declaración de Deudores Incobrables desagregado por Ente, deudor, monto, resolución y año.
- c) En relación a las Deudas Consolidables, solo se deberán tomar como consolidadas y, por ende, deducirlas del Pasivo del respectivo Ente, aquellas por las cuales el SAF 355 haya emitido los títulos correspondientes.
- d) Deberá remitir los Estados de Situación Patrimonial (de acuerdo al plan de cuentas vigente) de todas las empresas Liquidadas o En Liquidación al 31 de diciembre de 2006, conforme operaciones que hayan tenido incidencia en el SIDIF Central, (entiéndase por tales los movimientos tanto Patrimoniales como de Resultados, acumulados hasta dicha fecha).

ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:

En relación a los Bienes pertenecientes a los Entes Liquidados y/o en Liquidación que fueron transferidos al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, deberá informar el detalle de los movimientos y saldos de dichos bienes, discriminados por ente desafectado al que pertenecieron.

La información que se solicita por el presente, en todos los casos deberá expresarse a los mismos valores originales que se hayan presentado en oportunidad de entrar en el estado correspondiente, según la norma que declaró al ente "En Liquidación" o "Liquidado".

ARTÍCULO 14.- Apruébanse los Cuadros cuyos formatos e instructivos obran como Anexo I "Cuadros e Instructivos", II "OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO", III "TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN", y IV "Disposiciones Comunes a los Cuadros del Anexo I" de la presente Disposición, los que deberán ser presentados en forma completa y dentro de los plazos previstos, conforme se indica en la Resolución N° 377/06 SH.

ARTÍCULO 15.- Los Organismos de la Administración Nacional incluidas las Universidades Nacionales, deberán confeccionar el Estado de Origen y Aplicación de Fondos de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo V y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 16.- Los Servicios Administrativo Financieros, antes del día 19 de enero de 2007, deberán desafectar las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2005 y anteriores que se encuentren impagas al 31 de diciembre de 2006, en los términos de las Circulares Nros. 14/04 y 20/04 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 17.- Los titulares de los Servicios Administrativos deberán arbitrar los medios necesarios para la oportuna realización de arqueos, inventarios y demás medidas de contralor al cierre del ejercicio, efectuando las comunicaciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 18.- Atento lo dispuesto por la Disposición N° 36/02 CGN, se tendrán por válidas las comunicaciones que realice la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a los Servicios Administrativo Financieros por medio del correo electrónico.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no estén posibilitados de recibir información por ese medio, deberán comunicar tal situación a esta Contaduría General, caso contrario, los citados mensajes se tendrán por recibidos en término.

ARTÍCULO 19.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 1.1.1 "Disponibilidades", cuenta 1.1.1.2 "Bancos" del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la subcuenta 1.1.1.2.5 "Regularización de Montos por Correcciones", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo VI de la presente Disposición.

ARTÍCULO 20.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 1.1.1 "Disponibilidades", cuenta 1.1.1.4 "Fondos Rotatorios" del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, la subcuenta 1.1.1.4.2 "Regularización de Montos por Ejecuciones", cuyas demás especificaciones obran en el Anexo VII de la presente Disposición.

ARTÍCULO 21.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 60/06 C.G.N.

DISPOSICION N° 19/07 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 28 JUN 2007

VISTO el inciso f) del Artículo 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso f) del Artículo 91 de la Ley N° 24.156 faculta a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la Administración Central, de cada entidad descentralizada y del Sector Público Nacional en su conjunto.

Que con independencia de los datos obrantes en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, corresponde requerir otros adicionales, a fin de una mejor exposición de las cuentas del Sector Público Nacional.

Que los estados y cuadros que se produzcan permitirán brindar información oportuna respecto de la marcha de la ejecución del presupuesto y su incidencia en la contabilidad del Sector Público Nacional, dentro del debido marco de transparencia de las cuentas públicas.

Que el cierre intermedio tiene como objetivo además de brindar información acumulada del primer semestre, disponer los análisis y ajustes necesarios para el adecuado registro presupuestario, contable y financiero, con miras a facilitar las tareas inherentes a la elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2007.

Que a fin de otorgar el mayor grado de certeza y confiabilidad posible a la información periódica que brinda la SECRETARÍA DE HACIENDA, es imprescindible reducir al máximo los ajustes que se practican al cierre de cada ejercicio fiscal, razón por la cual estos deberán revestir el carácter de excepcionales.

Que en ese entendimiento el presente cierre implicará, salvo causal debidamente justificada, la conformidad e inalterabilidad de la ejecución al 30 de junio de 2007.

Que en función a ello, de corresponder, deberán solicitarse las modificaciones presupuestarias que permitan la adecuada registración de las transacciones que hubieren afectado al Ente.

Que a los fines de una adecuada interpretación se ha mantenido la numeración y denominación de los Cuadros que integran la Disposición de Cierre de fin de ejercicio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el Artículo 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Los Organismos de la Administración Nacional deberán proceder a elaborar los cuadros y anexos que se indican en la presente disposición, considerando la ejecución de su presupuesto al 30 de junio de 2007.

ARTÍCULO 2º¹.- El cierre de cuentas al 30 de junio de 2007, implicará la conformidad por parte de los Servicios Administrativo Financieros (S.A.F.), a la ejecución presupuestaria a esa fecha y su inalterabilidad posterior. Cualquier modificación a la misma deberá obedecer a causal debidamente rusticada y ser suscripta por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el S.A.F. o funcionario de nivel equivalente.

ARTÍCULO 3º.- Una vez regularizadas las eventuales inconsistencias informadas por los citados Servicios Administrativo Financieros al 30 de junio de 2007, conforme los procedimientos detallados en la Disposición N° 35 de fecha 4 de noviembre de 2002 de la 7CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, este Órgano Rector remitirá a los Servicios Administrativo Financieros y a las respectivas Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos (UEPEX) los saldos finales de su ejecución a esa fecha, a los fines de su conformidad definitiva por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero (SAF) o Responsable de la UEPEX, según corresponda, remitiendo por nota al suscripto, de estimarlo necesario, las aclaraciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 4º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo de la presente disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)”, y sus Anexos 1.a. “Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)”

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros 8– Bancos – Cuentas Bancarias - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “ Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos- Intereses Ganados”

¹ Este artículo fue modificado por el Art. 1º de la Disposición CGN N° 24 del 19/07/07.

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los Servicios Administrativo Financieros N° 355 “DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA” y N° 356 “OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO”.

ARTÍCULO 5º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo de la presente disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)”, sólo su Anexo 1.a “Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro)”

Cuadro 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Bancarias - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “Estado de Movimientos Financieros – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos- Intereses Ganados”

ARTÍCULO 6º.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo de la presente disposición:

Cuadro 10.1 – “Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento - Universidades Nacionales”

Cuadro 10.1.1 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento - Universidades Nacionales - Transferencias de la Administración Nacional”

ARTÍCULO 7º.- Las Empresas y Sociedades del Estado comprendidas en el inc. b) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, deberán elaborar y presentar en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 10 de agosto de 2007, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo de la presente disposición:

Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Empresas y Sociedades del Estado”

ARTÍCULO 8º.- Los Entes Públicos comprendidos en el inc. c) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, deberán elaborar y presentar en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 10 de Agosto de 2007, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo de la presente disposición:

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Entes Públicos”

Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Entes Públicos”

ARTÍCULO 9º.- Los Fondos Fiduciarios comprendidos en el inc. d) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, deberán elaborar y presentar en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 10 de agosto de 2007, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo de la presente Disposición:

Cuadro 10.3 – “Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

ARTÍCULO 10.- Fíjase el día 4 de Julio de 2007 como fecha límite para el ingreso de formularios papel a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a fin de su confirmación en el Sistema Integrado de Administración Financiera Central.

Aquellos que deban ser confeccionados por Unidades de Registro, regularizando operaciones informadas por las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos, ingresarán hasta el día 5 de Julio de 2007.

ARTÍCULO 11.- Solicitar a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO la remisión a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la información detallada por Auxiliar de Tesorería (AXT) de los saldos registrados al 30 de junio de 2007, con una breve explicación de las operaciones que lo integran y de corresponder, indicar el motivo de la permanencia como no presupuestarias.

ARTÍCULO 12.- La información correspondiente a las UNIVERSIDADES NACIONALES, deberá ser presentada en la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, dependiente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, hasta el 3 de Agosto de 2007, quien la remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hasta el 10 de agosto de 2007.

ARTÍCULO 13.- La información indicada en los Artículos 4º y 5º precedentes, deberá ser presentada en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta el 10 de Agosto de 2007, sólo en original (debidamente foliada en todas sus hojas) y un diskette o cd, cuyo modelo deberá ser bajado de la página www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/normas/disposiciones/indice2007.htm, el cual no deberá ser alterado bajo ningún motivo.

Dicha información deberá ser precedida por una nota de elevación a quien suscribe y un índice donde constará la ubicación de los cuadros que se remitan.

Aquellos cuadros para los cuales no se registren transacciones se presentarán cruzados con la leyenda “Sin movimiento”.

En lo que respecta a la recepción de la información requerida, sólo se aceptarán y darán por recibidas las entregas completas de todos y cada uno de los capítulos respectivos.

En ningún caso se admitirán entregas parciales de información, o en formatos que no se correspondan con los que constan en la presente disposición, o bien estados que adolezcan de deficiencias formales o de contenido que determinen su inconsistencia evidente. A tales efectos en el momento de la recepción se verificará la presentación de la totalidad de los cuadros requeridos y su contenido global.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá devolver, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles posteriores a su recepción, la información que no cumpla con los requisitos señalados con la constancia de no recepción.

ARTÍCULO 14.- La información financiera relativa a las Fuentes de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", deberá ser remitida junto a la que presentará la Jurisdicción o Entidad en la cual se encuentre incorporada la respectiva Unidad Ejecutora.

ARTÍCULO 15.- La responsabilidad por la información que surja de los Estados y Cuadros requeridos en la presente, como asimismo de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo y confección y registro de los formularios de contabilidad correspondientes a los ajustes que disponga la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recaerá, dentro de los términos de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada organismo de la Administración Central.

Para las Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos (UEPEX) y el resto de los entes obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada uno de ellos.

La firma al pie de cada formulario certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, cuyos originales se encuentran en el archivo oficial de la entidad.

ARTÍCULO 16.- La falta de remisión de la totalidad de la documentación solicitada habilitará a los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera a efectuar las intimaciones que estimen pertinentes y a comunicar los incumplimientos a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en los términos de la Resolución N° 65/95 del citado Organismo de Control, sin perjuicio de lo dispuesto en las Resoluciones N° 226/95 S.H. y N° 256/98 S.H.

ARTÍCULO 17.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 19/07 C.G.N.

ANEXO I

ENUMERACIÓN DE LOS CUADROS E INSTRUCTIVOS

Cuadro 1 – "Movimientos Financieros (Caja y Bancos)" y sus Anexos 1.a "Bancos (Cuentas Corrientes y Caja de Ahorro)"

Cuadros 5 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos – Estado de Movimientos Financieros”

Cuadro 5.2 – “Estado de Movimientos Financieros – Bancos – Cuentas Bancarias - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.3 – “Estado de Movimientos Financieros - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos”

Cuadro 5.4 – “Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externos– Intereses Ganados”

Cuadro 10.1 – “Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Universidades Nacionales”

Cuadro 10.1.1 – “Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional”

Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital– Empresas y Sociedades del Estado”

Cuadro 10.3 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento – Entes Públicos”

Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Entes Públicos”

RESOLUCIÓN N° 422/07 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 15 NOV 2007

VISTO lo establecido en las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, 25.152, 25.237 y 26.078, el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 19 de enero de 2006, las Resoluciones Nros. 1397 de fecha 22 de noviembre de 1993, 270 de fecha 3 de marzo de 1995 y 872 de fecha 22 de junio de 1995 todas ellas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, las Resoluciones Nros. 25 de fecha 2 de agosto de 1995, 473 de fecha 26 de julio de 1996 y sus modificatorias, 47 de fecha 5 de febrero de 1997 todas ellas de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Resolución N° 396 de fecha 1 de diciembre de 2006 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Resolución N° 199 de fecha 1 de diciembre de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y la Disposición N° 19 de fecha 28 de junio de 2007 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 41, 42, 43, 91, 92 y 95 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, refieren al cierre de cuentas del ejercicio.

Que el Artículo 41 de la ley referida determina que las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año, por lo que después de esa fecha, los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiese originado la obligación de pago o liquidación de los mismos, al tiempo que se establece que con posterioridad a dicha fecha no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra.

Que el Artículo 42 de la Ley N° 24.156 dispone el tratamiento financiero y contable a dispensar a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, como sí también, para los comprometidos y no devengados a esa fecha.

Que el Artículo 43 de la mencionada norma determina que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, es el órgano responsable de centralizar la información relacionada con el cierre del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Nacional.

Que por el inciso a) del Artículo 91 de la citada ley se le asigna a la mencionada Contaduría competencia para prescribir la metodología, la periodicidad, estructura y características de los Estados Contables y Financieros a producir por las entidades públicas.

Que el inciso h) del citado artículo define la competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para preparar anualmente la Cuenta de Inversión que contempla la CONSTITUCION NACIONAL, a fin de su presentación ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que el Artículo 92 de la Ley Nº 24.156, modificado por su similar 38 de la Ley Nº 24.764, determina el plazo dentro del cual las Entidades del Sector Público Nacional, excluida la Administración Central, deben entregar los estados contables financieros de su gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan.

Que el Artículo 95 de la Ley Nº 24.156 impone a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION la obligación de elaborar la Cuenta de Inversión y determinar el contenido mínimo de dicho documento.

Que el Artículo 87 de la ley citada en el considerando anterior, establece que el Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá ser común, único, uniforme y aplicable a todos los Organismos del Sector Público Nacional, permitiendo integrar la información presupuestaria, financiera y patrimonial, produciendo de manera simultánea los Estados Presupuestarios, Financieros y Patrimoniales.

Que el Artículo 56 de la Ley Nº 25.237, modificado por el Artículo 55 de la Ley Nº 25.725 e incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) establece la caducidad de las Ordenes de Pago al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y que la SECRETARIA DE HACIENDA organismo actuante dentro de la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, podrá disponer excepciones a lo dispuesto en los casos que los Servicios Administrativo Financieros hayan efectuado pagos parciales antes de la caducidad de las mismas.

Que la Resolución Nº 1397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, modificada por la Resolución Nº 473 de fecha 26 de julio de 1996 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprueba y dispone la aplicación en el ámbito de la Administración Nacional del "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" y los modelos de "Estados de Recursos y Gastos Corrientes", "Estado de Origen y Aplicación de Fondos", "Estado de Evolución del Patrimonio Neto" y "Balance General".

Que las Resoluciones Nros. 270 de fecha 3 de marzo de 1995 y 872 de fecha 22 de junio de 1995 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, disponen las normas para aquellos Organismos que ingresen en el régimen de la Cuenta Unica del Tesoro (C.U.T.).

Que por Resolución Nº 25 de fecha 2 de agosto de 1995 de la SECRETARIA DE HACIENDA se aprobaron los "Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional".

Que las Resoluciones Nros. 226 de fecha 17 de noviembre de 1995 y 256 de fecha 21 de mayo de 1998, ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA, facultan a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a no dar curso a las Ordenes de Pago o Autorizaciones de Pago de aquellos Organismos que no cumplimenten en tiempo y forma los pedidos de información efectuados por los Organos Rectores del Sistema de Administración Financiera.

Que la Resolución Nº 47 de fecha 5 de febrero de 1997 de la SECRETARIA DE HACIENDA aprueba los procedimientos generales de valuación aplicables al relevamiento de bienes inmuebles, muebles, de cambio, de consumo y activos financieros.

Que la Resolución Nº 396 de fecha 1 de diciembre de 2006 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION establece las pautas generales para la administración de ingresos extraordinarios derivados de la inmovilización de saldos en cuentas bancarias correspondientes a Proyectos del ESTADO NACIONAL que son financiados conjuntamente con Organismos Financieros Internacionales.

Que la Disposición Nº 19 de fecha 28 de junio de 2007, de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, determinó el cierre intermedio de registros al 30 de junio de 2007.

Que mediante la disposición citada en el considerando anterior, se estableció que la conformidad de los parametrizados de recursos y gastos implica la aprobación a la ejecución presupuestaria a la fecha de los mismos y en función a ello, los saldos incluidos en el mencionado cierre adquieren carácter de definitivos.

Que en razón de todo lo expuesto, es necesario establecer mecanismos para que los Organismos de la Administración Nacional procedan al cierre de las cuentas del Ejercicio 2007.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, todas ellas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, han tomado la intervención correspondiente a su específica competencia.

Que la presente medida se dicta en función de las atribuciones del Artículo 6º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su reglamentación.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, con la información que surja de los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), y con la complementaria requerida por la presente resolución, efectuará el cierre de las cuentas correspondientes al Ejercicio 2007 y procederá a confeccionar la Cuenta de Inversión para su remisión, a través del PODER EJECUTIVO NACIONAL, al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en los términos del Artículo 95 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Los gastos devengados y no pagados al cierre del Ejercicio 2007, constituirán deuda exigible de ese ejercicio y se registrarán en las cuentas a pagar del Pasivo Corriente de la Contabilidad General de cada ente contable. Los saldos se cancelarán en el año siguiente, de acuerdo con las disponibilidades existentes en los términos consignados en el primer párrafo del Artículo 42 de la Ley Nº 24.156.

ARTÍCULO 3º.- Los gastos registrados como compromisos y no devengados al 31 de diciembre de 2007 deberán ser apropiados como compromisos del Ejercicio 2008, afectando los créditos presupuestarios previstos para ese período y las cuotas asignadas para el primer trimestre.

Art. 4º — La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION recibirá por la vía de rutina, y conforme los plazos que se establecen a continuación, los formularios de ejecución presupuestaria de gastos correspondientes al ejercicio que se cierra, elaborados por los Servicios Administrativo Financieros para el trámite correspondiente de registro de sus transacciones.

FORMULARIO	PLAZO
C-35	31 de diciembre de 2007 (1)(2)
C-41	4 de enero de 2008
C-42	31 de diciembre de 2007 (1)
C-43	de Ejecución 4 de enero de 2008
C-43 d	e Reposición 31 de diciembre de 2007 (1)

(1) o último día hábil del año

(2) excepto los de desafectación

Las sumas correspondientes a Cierre o Disminución de Fondos Rotatorios, deberán depositarse CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del último día hábil del año y presentarse los respectivos Formularios C-43 hasta el 4 de enero de 2008.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION devolverá sin procesar los formularios citados en el presente artículo que posean algún tipo de error, cualquiera fuere el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Operada la caducidad de las Ordenes de Pago conforme el Artículo 56 de la Ley Nº 25.237 incorporado a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central y los Organismos Descentralizados que operen con el SIDIF Local Unificado (S.L.U.) deberán proceder a desafectarlas conforme los procedimientos vigentes y dentro de los plazos para la presentación de formularios que oportunamente definirá la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

De subsistir el derecho del acreedor al cobro, el Servicio Administrativo Financiero deberá imputar el gasto a los créditos y cuotas del Ejercicio 2008, emitiendo un Formulario C-41 "Orden de Pago" en ese ejercicio.

ARTÍCULO 6º.- Los formularios de ejecución presupuestaria de recursos C-10 "Informe de Recursos" con cargo al 31 de diciembre de 2007, deberán tramitarse y registrarse hasta las fechas que seguidamente se detallan:

TIPO DE REGISTRO	PLAZO
Recaudación (NO C.U.T.)	4 de enero de 2008
Regularización	4 de enero de 2008
Resumen Diario	4 de enero de 2008
Corrección	4 de enero de 2008
Recaudación (C.U.T.)	2 de enero de 2008
Desafectación	4 de enero de 2008
Cambio Medio de Percepción	4 de enero de 2008

Las solicitudes de rectificaciones que se realicen a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION deberán ser efectuadas hasta el penúltimo día hábil del ejercicio.

Los requerimientos efectuados por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a los Organismos de Administración Central y Descentralizados, referentes a regularizaciones de operaciones ocurridas en las cuentas del TESORO NACIONAL correspondientes al Ejercicio 2007 (presentación de Formularios C-10 "Informe de Recursos" o C- 55 "Regularización y Modificaciones al Registro"), deberán ser cumplimentadas por los Servicios Administrativo Financieros con anterioridad al 31 de enero de 2008.

ARTÍCULO 7º.- Los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central que hubieren constituido Fondos Rotatorios, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deberán rendir la totalidad de los gastos efectuados hasta el cierre del ejercicio, mediante la emisión del pertinente Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional" o C-43 "Fondo Rotatorio" de Ejecución, según corresponda. Este último deberá ser remitido por la vía de rutina a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION hasta la fecha indicada en el

Artículo 4º de la presente medida. Las disponibilidades sobrantes de dicho fondo continuarán en poder del Servicio Administrativo Financiero titular del fondo.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dentro de los SIETE (7) días de publicada en el Boletín Oficial la decisión administrativa que disponga la distribución del Presupuesto 2008, determinará el monto correspondiente al TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales para el ejercicio, de los conceptos autorizados a gastar por Fondo Rotatorio. Los montos determinados serán comunicados por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a los organismos y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Dentro de los TREINTA (30) días de la publicación mencionada en el párrafo anterior, los Organismos Descentralizados y los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, deberán en caso de corresponder, presentar en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, el proyecto de acto administrativo mediante el cual adecuarán los montos constituidos de sus Fondos Rotatorios, en función de lo dispuesto por el Artículo 81 del Anexo del Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, y de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. Asimismo, una vez emitido el acto administrativo correspondiente, deberán presentar una copia certificada en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Para el caso que el Fondo Rotatorio del Ejercicio 2008 resulte inferior al del Ejercicio 2007, el Servicio Administrativo Financiero deberá reintegrar la diferencia dentro de los SIETE (7) días posteriores al plazo indicado en el tercer párrafo del presente artículo.

Los Servicios Administrativo Financieros que no adecuen su Fondo Rotatorio, en los casos que las partidas presupuestarias asignadas en el ejercicio 2008 resulten iguales y/o superiores a las del Ejercicio 2007, deberán informar dicha circunstancia a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION – Dirección de Gestión de Cobranzas, indicando el importe y composición dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del presente artículo.

Los depósitos de los saldos de los Fondos Rotatorios constituidos con Fuente de Financiamiento 11 "TESORO NACIONAL" deberán efectuarse en la cuenta bancaria de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en tanto que los constituidos con otras fuentes de financiamiento deberán realizarse en la Cuenta Recaudadora de la fuente que corresponda, del propio Organismo.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION suministrará a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la información necesaria a fin de que ésta, en caso de corresponder, gestione su devolución. En caso de no verificarse la citada devolución, dichas reparticiones podrán no dar curso a las Ordenes de Pago, Selecciones de Pago, Autorizaciones de Pago u Ordenes Bancarias, de los Organismos que incumplieron la presente medida.

ARTÍCULO 8º.- Para elaborar la Cuenta de Inversión se tomarán como válidos los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) a la fecha de cierre de las operaciones del Ejercicio 2007, conforme disponga la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. No obstante ello, y a los fines de una mejor calidad de

información, una vez finalizado el procesamiento de los formularios respectivos, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional los listados finales de ejecución del presupuesto del ejercicio cerrado, a fin de que éstos procedan a su verificación y conciliación. Dentro de los DIEZ (10) días corridos de su puesta a disposición, dichos listados deberán ser remitidos a esa Contaduría General debidamente conformados, siendo responsabilidad del Secretario o Subsecretario de quien dependa cada centro de registro el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

En caso de existir discrepancias entre los datos emergentes de sus sistemas y los que surjan del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) o bien de los registros conformados al cierre del 31 de diciembre de 2007 o de los listados parametrizados de recursos y gastos oportunamente remitidos, el Servicio Administrativo Financiero deberá generar los formularios de ajuste pertinentes. Estos formularios, acompañados de una nota explicativa suscripta por el Secretario o Subsecretario del que depende el Servicio Administrativo Financiero, en la que conste el origen de las diferencias y que se trata de movimientos con incidencia en el Ejercicio 2007, deberán remitirse a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dentro del plazo señalado precedentemente.

Tanto la falta de conformidad como las discrepancias se comunicarán a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, organismo descentralizado de la PRESIDENCIA DE LA NACION y a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA respectiva.

ARTÍCULO 9º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar los Cuadros, Anexos y los Estados Contables y Financieros de su gestión, con las Notas y Anexos que a tal fin disponga la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

ARTÍCULO 10.- Fíjense las 15 horas del día 15 de febrero de 2008 como plazo límite para la presentación, conforme los procedimientos que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de los Cuadros, Anexos y Estados de Cierre, correspondientes a la Administración Central.

ARTÍCULO 11.- Fíjense las 15 horas del día 15 de febrero de 2008 como plazo límite para la presentación, conforme los procedimientos que determine la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de los Cuadros, Anexos, Estados Contables y Financieros, correspondientes a los Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

ARTÍCULO 12.- Establécese en lo que respecta a la recepción de la información, que sólo se aceptarán y darán por recibidas las entregas completas. En ningún caso se recibirá información parcializada que no cumplan con las formalidades dispuestas para ella. Tampoco se aceptarán Estados que adolezcan de deficiencias formales o de contenido que determinen su inconsistencia evidente.

Aquellos Cuadros, Anexos y Estados de Cierre para los cuales no se registren transacciones se presentarán cruzados con la leyenda "Sin Movimiento".

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION podrá devolver, dentro de los OCHO (8) días hábiles posteriores a su recepción, la información que no cumpla con los requisitos señalados, con la constancia de no recepción, comunicándolo simultáneamente a la

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA respectiva.

ARTÍCULO 13.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar y enviar a la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, hasta el día 15 de febrero de 2008, los Cuadros, Anexos y los Estados Contables y Financieros de la gestión, con las Notas y Anexos que correspondan.

Posteriormente dicha Secretaría remitirá, hasta el día 3 de marzo de 2008, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION la información que ésta le requiera a los fines de elaborar la Cuenta de Inversión.

ARTÍCULO 14.- Los responsables de los entes citados en los incisos b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, incluidas las Empresas, Entes en estado de liquidación, Empresas Residuales, Entes Públicos y Fondos Fiduciarios, deberán elaborar y remitir a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, dentro de los DOS (2) meses de concluido su ejercicio financiero los Cuadros, Anexos y Estados Contables con la información económica, financiera, patrimonial y contable de su ejecución al 31 de diciembre de 2007, con los alcances fijados en la Resolución Nº 1397 de fecha 22 de noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, las Resoluciones Nros. 25 de fecha 2 de agosto de 1995 y 473 de fecha 26 de julio de 1996 ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la Disposición Nº 20 de fecha 20 de mayo de 1999, de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y normas complementarias.

Asimismo presentarán la correspondiente Memoria y una nota informando la participación, porcentual y en Pesos, del ESTADO NACIONAL (desagregado por Entidad, Jurisdicción o Empresa) en su Patrimonio Neto.

Los entes residuales o en estado de liquidación, remitirán los Estados Contables correspondientes por intermedio de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL.

ARTÍCULO 15.- Los Organismos del Sector Público Nacional, en caso de no contar con los Estados Contables auditados, remitirán en carácter provisorio la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido los motivos por los que no cuentan con dictamen de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION e informando cuál ha sido el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de los Estados Contables conjuntamente con la opinión de su auditor.

ARTÍCULO 16.- Los Servicios Administrativo Financieros de las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar, hasta el día 15 de febrero de 2008, en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la información de la gestión física de los programas que hayan establecido metas de producción terminal o en proceso, y de los proyectos y sus obras, de acuerdo con el detalle que aquélla determine y que solicite directamente o a través de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Asimismo, deberán cumplimentar el envío de la información y comentarios complementarios, así como de indicadores representativos de gestión, hasta el día 14 de marzo de 2008. Esta obligación es extensiva para aquellos programas que no hubieren definido indicadores de producción física.

ARTÍCULO 17.- Aquellos Organismos que durante el ejercicio hayan sido objeto de modificaciones (fusiones, disoluciones, absorciones o exclusión del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional) o sus continuadores, según corresponda, deberán cumplir con el cierre definitivo de las operaciones presupuestarias, contables y financieras al 31 de diciembre de 2007, en los términos establecidos por la Resolución N° 199 de fecha 1 de diciembre de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

En caso que el resultado del ejercicio determine un remanente a favor del TESORO NACIONAL, se deberá incorporar una partida en el organismo continuador (si lo hubiere) en el próximo ejercicio y transferir los fondos en forma extrapresupuestaria a favor de éste.

Para aquellos organismos que estén excluidos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, deberán incorporar una partida en su propio presupuesto, oportunamente aprobado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y transferir los fondos a favor del TESORO NACIONAL de acuerdo con los procedimientos vigentes.

ARTÍCULO 18.- Aquellos Organismos que se hubieren fusionado presentarán la información en forma independiente hasta el momento de la unificación de las partidas presupuestarias, y a partir de esa fecha, la incluirán en el nuevo Ente. En caso de verificarse la separación de un Organismo la información deberá ser desagregada por cada uno de los nuevos, a partir de la fecha de división de los créditos.

La gestión física correspondiente deberá presentarse en forma unificada conforme a la ubicación presupuestaria registrada al cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 19.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a solicitar a las UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS la información que resulte necesaria a los efectos de elaborar la Cuenta de Inversión 2007.

La información financiera relativa a las Fuentes de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo" al cierre del ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de la Resolución N° 396 de fecha 1 de diciembre de 2006 de la SECRETARIA DE HACIENDA, deberá ser remitida por las UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS a la Jurisdicción o Entidad en la cual se encuentre presupuestariamente incorporada a fin de su envío a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION junto con el resto de la información que se requiera.

ARTÍCULO 20.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION remitirá a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION los Cuadros que ésta determine con la información sobre las operaciones de financiamiento de corto plazo efectuadas durante el Ejercicio 2007. Asimismo, y a los efectos de su inclusión en la Cuenta de Inversión, remitirá una nota explicativa de la "Situación Actual del Tesoro" y sus aspectos metodológicos.

ARTÍCULO 21.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a requerir a las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional la remisión de la rendición de cuentas de los subsidios y aportes que hubiesen ejecutado durante el presente ejercicio.

ARTÍCULO 22.- Fijase el día 14 de diciembre de 2007 como fecha límite para la presentación, ante la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, de las solicitudes de modificaciones presupuestarias y de reprogramaciones de cuotas de ejecución del Ejercicio 2007.

ARTÍCULO 23.- La responsabilidad por la información que surge de los Estados y Cuadros requeridos para la elaboración de la Cuenta de Inversión, de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo y de la confección y registro de los formularios de contabilidad correspondientes a los ajustes que disponga la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION recae, en el ámbito de su competencia jerárquica, en el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada Servicio Administrativo de la Administración Central. Para el resto de los entes obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada uno.

Las firmas, en los términos de la normativa vigente, al pie de todos y cada uno de los Formularios, Estados, Cuadros y demás información por parte de los responsables del Servicio Administrativo Financiero certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo, cuyos originales se encuentran en el archivo oficial de la entidad.

ARTÍCULO 24.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION determinará la forma y los contenidos de los estados, cuadros y demás información que deberán remitir los Entes del Sector Público Nacional para la elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2007.

ARTÍCULO 25.- A efectos de que los Estados Contables reflejen las sentencias judiciales que resulten adversas para el ESTADO NACIONAL, o que eventualmente lo pudieren ser, facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a solicitar a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION el detalle de las causas judiciales de contenido económico en las que el ESTADO NACIONAL sea parte y una estimación en cada caso del monto que por todo concepto éste podría estar obligado a hacer frente, en el supuesto de recaer en las mismas una sentencia adversa. No obstante ello, la Dirección General de Administración de cada Organismo de la Administración Central deberá remitir, antes del 29 de febrero de 2008, el detalle de tales juicios firmado por el responsable del Área Jurídica, en las condiciones que requiera la citada Contaduría General.

ARTÍCULO 26.- Encomiéndase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a solicitar a la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la situación relativa a las tenencias accionarias del ESTADO NACIONAL e información complementaria que aquélla determine.

ARTÍCULO 27.- Encomiéndase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a solicitar al ORGANISMO NACIONAL DE BIENES del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL E INVERSION PUBLICA, el detalle y movimientos de bienes y demás información necesaria para proceder a su exposición dentro de la Cuenta de Inversión.

ARTÍCULO 28.- El incumplimiento total o parcial de los requerimientos previstos en la presente resolución habilitará directamente a los Organos Rectores del Sistema de Administración Financiera a efectuar las comunicaciones que correspondan a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en los términos de la Resolución N° 65 de fecha 28 de junio de 1995 del citado Organismo de Control, sin perjuicio de las sanciones expresamente previstas por la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTÍCULO 29.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a requerir a los Organismos de la Administración Central, el detalle de sus cuentas a cobrar al cierre del ejercicio, conforme la clasificación que aquélla determine.

ARTÍCULO 30.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a dar de baja de sus registros las sumas adeudadas al TESORO NACIONAL por Organismos de la Administración Nacional que a la fecha de cierre hubiesen dejado de operar y cuyas funciones no hubieren sido transferidas a otro ente continuador.

ARTÍCULO 31.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a establecer los plazos de presentación de los formularios no mencionados en la presente resolución.

ARTÍCULO 32.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION serán los órganos de interpretación de las normas relacionadas al cierre de cada ejercicio, conforme las competencias de cada una de ellas, quedando facultadas a requerir la información que estimen pertinente y a emitir las normas complementarias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 33.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN N° 422/07 S.H.

DISPOSICIÓN N° 70/07 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 12 DIC 2007

VISTO lo establecido en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución N° 422 de fecha 15 de noviembre de 2007 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 422 de fecha 15 de noviembre de 2007 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre de Cuentas del Ejercicio 2007.

Que en virtud de ello, se hace necesario el dictado de una norma que defina la información complementaria a presentar por los Entes del Sector Público Nacional, indicados en el Artículo 8° de la ley citada en el Visto.

Que resulta necesario contar con información de los Entes liquidados y/o en proceso de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2007.

Que el Artículo 56 de la Ley N° 25.237, modificado por el Artículo 55 de la Ley N° 25.725 e incorporado a la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) establece la caducidad de las Órdenes de Pago al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) y que la SECRETARÍA DE HACIENDA podrá disponer excepciones a lo dispuesto en los casos que los Servicios Administrativo Financieros hayan efectuado pagos parciales antes de la caducidad de las mismas.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del Artículo 31 de la Resolución N° 422 /07 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán elaborar y presentar, dentro del plazo fijado por el Artículo 10 de la Resolución N° 422 de fecha 15 de noviembre de 2007 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, los Cuadros y Anexos que se indican a

continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 1 – “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” y sus Anexos 1.a., 1.b. y 1.c
Cuadro 2 – “Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores”

Cuadro 3 – “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” y sus Anexos AXT 711, AXT 712 y AXT 725

Cuadro 4 – “Bienes de Uso y de Consumo”, integrados por:

Cuadro 4.1 – “Movimiento de Bienes de Consumo” y Anexo Existencia Final

Cuadro 4.2 – “Cuadro General de Bienes de Uso” y sus Anexos 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4

Cuadro 4.3 – “Construcciones en Proceso”

Cuadro 4.4 – “Existencia de Bienes Inmuebles”

Cuadro 4.5 – “Detalle de Bienes Concesionados”

Los Cuadros 4.1, 4.2, 4.3. y 4.5. serán entregados por la Dirección de Procesamiento Contable dependiente de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contra entrega de tres disquetes o un disco compacto en blanco, a partir del día 10 de enero de 2008, previa comunicación a los Servicios Administrativo Financieros.

El cuadro 4.4, generado por el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN), se enviará a partir del día 22 de enero de 2008 vía e-mail a los Servicios Administrativo Financieros, desde la dirección de correo electrónico bienesecn@mecon.gov.ar a la dirección de correo abierta en función de la Disposición N° 66 de fecha 15 de noviembre de 2007 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a fin de que éstos procedan a dar conformidad a los mismos mediante una nota, firmada por el Director General de Administración, que deberá presentarse en esta Contaduría General hasta 10 días después de la fecha de envío del cuadro.

Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”

Cuadro 8 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas”, integrados por:

Cuadro 8.1 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo”

Cuadro 8.2 – “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo”

Cuadro 13 – “Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas – Cuadro Consolidado”

Cuadro 13.1 – “Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas – Datos Generales”

Cuadro 13.2 – “Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas – Cuentas Bancarias”

Cuadro 13.3 – “Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas – Estado Financiero”

Las Jurisdicciones de las que dependen las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos “UEPEX” deberán confeccionar el Estado Consolidado “Cuadro 13”,

conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del "Cuadro 13.3".

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los Servicios Administrativo Financieros N° 355 "DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA" y N° 356 "OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO".

ARTÍCULO 2º.- Las Entidades Descentralizadas, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y presentar, dentro de los plazos fijados por el Artículo 11 de la Resolución N° 422/07 S.H., los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 1 – "Movimientos Financieros (Caja y Bancos)": sólo los Anexos 1.a " Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro) " y 1.c "Movimientos de Fondo Rotatorio".
Cuadro 2 – "Ingreso por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores".

Cuadro 6 – "Estado de la Deuda Pública Indirecta"

Cuadro 7 – "Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional" y sus Anexos "Créditos" y "Deudas"

Cuadro 9 – "Compatibilidad de los Estados Contables"

Cuadro 12 – "Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria"

Cuadro 13 – "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas – Consolidado"

Cuadro 13.1 – "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas - Datos Generales"

Cuadro 13.2 – "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas – Cuentas Bancarias"

Cuadro 13.3 – "Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas – Estado Financiero"

Las Jurisdicciones de las que dependen las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos "UEPEX" deberán confeccionar el estado consolidado "Cuadro 13", conteniendo la totalidad de la información de dichas Unidades, remitida a través del "Cuadro 13.3".

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- | | | | | |
|----|---|---------|-----------|---------------------|
| a) | | Balance | | General |
| b) | Estado | | de | Resultados |
| c) | Estado | de | Evolución | del Patrimonio Neto |
| d) | Estado de Origen y Aplicación de Fondos | | | |

ARTÍCULO 3º.- Las Universidades Nacionales deberán elaborar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición, los que serán presentados conforme el Artículo 13 de la Resolución N° 422/07 S.H.

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”
 Cuadro 7 – “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración Nacional” y sus Anexos “Créditos” y “Deudas”
 Cuadro 9. UN – “Compatibilidad de los Estados Contables”
 Cuadro 10.1 – “ Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Universidades Nacionales”
 Cuadro 10.1.1 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional ”
 Cuadro 10.1.2 – “Estado de Composición del Crédito de cierre por Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y Función”
 Cuadro 10.1.2.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Inciso, Fuente de Financiamiento y Función”
 Cuadro 10.1.3 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos”
 Cuadro 10.1.4 – “Gastos Corrientes – Bienes de Consumo Universidades Nacionales”
 Cuadro 10.1.5 – “Gastos de Capital – Inversión Real Directa Universidades Nacionales”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 4º.- A los fines del Artículo 14 de la Resolución N° 422/07 S.H. los Entes citados en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156, incluidas las empresas y Entes en Estado de Liquidación y las Empresas Residuales, deberán elaborar y presentar los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos forman parte del Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”
 Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Empresas y Sociedades del Estado”
 Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Empresas y Sociedades del Estado”
 Cuadro 10.2.2 – “Gastos Corrientes. Bienes y Servicios – Empresas y Sociedades del Estado”
 Cuadro 10.2.3 – “Gastos de Capital Inversión Real Directa – Empresas y Sociedades del Estado”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar original y copia de los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General comparativo con el ejercicio anterior
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 5º.- Los Entes indicados en el inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 deberán elaborar y presentar, con los alcances fijados en las Resoluciones Nros. 1.397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Nros. 25/95 y 473/96 ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA de ese ex Ministerio y modificatorias, los Cuadros y Anexos que se indican a continuación, cuyos formatos e instructivos se incluyen en el Anexo I de la presente Disposición:

Cuadro 10.4 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento” – Entes Públicos
 Cuadro 10.4.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital”
 Cuadro 10.4.2. – “Gastos Corrientes Bienes y Servicios – Entes Públicos”
 Cuadro 10.4.3. – “Inversión Real Directa – Entes Públicos”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar original y copia de los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

a) Balance General comparativo con el ejercicio anterior
 b) Estado de Resultados
 c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
 d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la remisión a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del 17 de marzo de 2008, de una nota explicativa de la “Situación Actual del Tesoro” y sus aspectos metodológicos, a la que hace referencia el Artículo 20 de la Resolución Nº 422/07S.H., como así también, de los Cuadros que se detallan a continuación, cuyos formatos e instructivos forman parte del Anexo III de la presente Disposición:

Cuadro TGN 1 – “Estado de Operaciones en el Marco del Plan Brady”
 Cuadro TGN 2 – “Stock de Títulos Públicos en Cartera de la Tesorería General de la Nación”
 Cuadro TGN 3 – “Movimientos de Letras del Tesoro del ejercicio – colocaciones – renovaciones – cancelaciones”
 Cuadro TGN 4 – “Estado de operaciones de venta presente y compra futura de títulos públicos y otras operaciones de financiamiento”

ARTÍCULO 7º.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar y remitir la información que a continuación se detalla, relativa a los Fondos Fiduciarios constituidos en el ámbito de su competencia:

Denominación y Saldo del (de los) Fondo (s) Fiduciario (s) al 31 de Diciembre de 2007.

Fecha y Norma Legal de Constitución
 Movimientos del ejercicio 2007
 Indicación de los fideicomisarios
 Copia certificada del contrato de fideicomiso y documentos complementarios

Asimismo, deberán presentar los cuadros que a continuación se detallan:

Cuadro 10.3 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.2 – “Gastos Corrientes Bienes y Servicios. Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.3 – “Gastos de Capital Inversión Real Directa. Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Cuadro 10.3.4 – “Gastos Corrientes y de Capital. Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”

Conjuntamente con dicha información deberán presentar original y copia de los siguientes Estados (con sus respectivas Notas y Anexos):

- a) Balance General comparativo con el ejercicio anterior
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

En caso de no poseer Fondos de este tipo, tal situación igualmente deberá ser comunicada, en las condiciones que se prevén.

La información solicitada, debidamente firmada por los Responsables de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, deberá ser presentada hasta el 18 de febrero de 2008.

ARTÍCULO 8º.- A los fines del Artículo 25 de la Resolución Nº 422/07 S.H. los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central presentarán, mediante nota firmada por el responsable del Área Jurídica del Ente y dirigida a la Dirección de Normas y Sistemas, los montos totales estimados de condenas (capital, intereses, costas y gastos), desagregados éstos en:

- a) Sentencias firmes en los términos del Artículo 132 de la Ley Nº 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto- (t.o. 2005).
- b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de apelación
- c) Sentencias adversas en primera instancia
- d) Juicios en trámite sin sentencia

No deberán incluirse las sentencias impagas por las cuales ya se emitió y remitió al SIDIF, en el ejercicio 2007 y anteriores, la pertinente orden de pago y la misma se encuentre en estado confirmado.

Por su parte, los Organismos Descentralizados y el resto de los Entes obligados a presentar Estados Contables deberán registrar como deuda corriente y no corriente, según corresponda, las sentencias mencionadas en el punto a) precedente, constituir la pertinente previsión contable respecto de las indicadas en los puntos b) y c) y consignar mediante nota a los Estados Contables las correspondientes al apartado d). De

corresponder, deberán indicar en tales notas la inexistencia de las situaciones enumeradas en apartados indicados precedentemente.

La deuda judicial consolidada en virtud de la Ley N° 25.344, deberá ser dada de baja de los registros de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, registrando el correspondiente pasivo a favor del Tesoro Nacional.

Asimismo, dicha situación deberá ser informada mediante nota a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sin perjuicio de los procedimientos vigentes. Los Organismos Descentralizados adicionalmente deberán exponer en nota a los Estados Contables el mencionado monto consolidado.

La no remisión o inclusión del detalle antes citado, relativo a los juicios en que el Estado Nacional es parte demandada, será informada en la nota respectiva a los Estados Contables de la Administración Central, con copia a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, se deberá remitir la información de los juicios donde el Organismo es parte actora, indicando el monto estimado del reclamo y estado procesal de la causa.

ARTÍCULO 9º.- Los pasivos de los distintos Organismos Descentralizados y demás Entes obligados a presentar Estados Contables que, en razón de norma específica, sean asumidos o se establezca su financiación por parte del Estado, deberán tener el siguiente tratamiento:

a) Pasivos que la Administración Central asume como propios: el Organismo deberá eliminar el monto del pasivo asumido por la Administración Central en el ejercicio en que por acto dispositivo surja la obligación de cancelar dichas obligaciones, con cargo a resultados del ejercicio bajo la imputación de "transferencias" ("contribuciones figurativas" en el caso de Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social). En nota a los respectivos Estados Contables deberá exponer un detalle analítico de tales pasivos asumidos por la Administración Central, indicando fecha de asunción y norma legal respaldatoria.

b) Pasivos que la Administración Central financiará a través de transferencias al propio Organismo, el cual procederá a su efectiva cancelación: el Organismo deberá mantener el pasivo correspondiente, mientras que el crédito contra la Administración Central sólo deberá reconocerlo en el momento en que se aprueben las transferencias o contribuciones figurativas correspondientes, con cargo a los resultados del ejercicio en que tales aprobaciones tengan lugar.

ARTÍCULO 10.- Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos deberán remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Resolución N° 422/07 S.H., y hasta las QUINCE (15) horas del día 25 de Febrero de 2008 como plazo límite, los siguientes Estados Contables:

a)		Balance		General
b)	Estado		de	Resultados

- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Los citados Estados Contables deberán estar auditados a dicha fecha, caso contrario remitirán en carácter provisorio la información antes requerida, indicando por nota cuáles han sido los motivos por los que no cuentan con dictamen de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN e informando cual ha sido el último auditado. Una vez concluida la pertinente auditoría deberán remitir copia de dichos Estados conjuntamente con la opinión de su auditor.

ARTÍCULO 11.- Solicitar a las Dependencias que se indican seguidamente y en el marco de las competencias específicas de cada una, que remitan, hasta el día 31 de marzo de 2008 mediante nota dirigida a la Dirección de Procesamiento Contable de esta Contaduría, la información que se detalla a continuación:

OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO:

Detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2007, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL CON LAS PROVINCIAS:

a) Detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2007, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

b) En relación a Créditos o Deudas con Provincias deberá informar por cada Ente Liquidado, un detalle sumariado de las gestiones tramitadas (y su resultado) de cobro, pago, compensaciones u otras que se hayan realizado, siempre teniendo en cuenta su incidencia en el SIDIF Central.

DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO:

Detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2007, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL:

a) Detalle de la totalidad de las operaciones efectuadas por los Entes Liquidados y/o En Liquidación, desde el momento en que adquirieron dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2007, entendiéndose por tales, aquellas que afectaron y/o debieron afectar contablemente los registros del SIDIF Central, discriminadas y agrupadas por Ente.

b) Estado detallado de la declaración de Deudores Incobrables desagregado por Ente, deudor, monto, resolución y año.

c) En relación a las Deudas Consolidables, solo se deberán tomar como consolidadas y, por ende, deducirlas del Pasivo del respectivo Ente, aquéllas por las cuales el SAF 355 haya emitido los títulos correspondientes.

d) Estados de Situación Patrimonial (de acuerdo al plan de cuentas vigente) de todas las empresas Liquidadas o En Liquidación al 31 de diciembre de 2007, conforme a las operaciones que hayan tenido incidencia en el SIDIF Central, (entiéndase por tales los movimientos tanto Patrimoniales como de Resultados, acumulados hasta dicha fecha).

ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:

En relación a los Bienes pertenecientes a los Entes Liquidados y/o en Liquidación que fueron transferidos al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, deberá informar el detalle de los movimientos y saldos de dichos bienes, discriminados por Ente desahectado al que pertenecieron.

La información que se solicita por el presente, en todos los casos deberá expresarse a los mismos valores originales que se hayan presentado en oportunidad de entrar en el estado correspondiente, según la norma que declaró al Ente "En Liquidación" o "Liquidado".

ARTÍCULO 12.- Los Organismos de la Administración Nacional incluidas las Universidades Nacionales, deberán confeccionar el Estado de Origen y Aplicación de Fondos de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo V y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 13.- Los Servicios Administrativo Financieros, antes del día 21 de enero de 2008, deberán desahectar las Órdenes de Pago con cargo al ejercicio 2006 y anteriores que se encuentren impagas al 31 de diciembre de 2007, en los términos de las Circulares Nros. 14/04 y 20/04 ambas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 14.- Los titulares de los Servicios Administrativo Financieros deberán arbitrar los medios necesarios para la oportuna realización de arqueos, inventarios y demás medidas de contralor al cierre del ejercicio, efectuando las comunicaciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 15.- Atento lo dispuesto por la Disposiciones Nros. 36/02 C.G.N. y 66/07 C.G.N., se tendrán por válidas las comunicaciones que realice la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a los Servicios Administrativo Financieros por medio del correo electrónico.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que por cuestiones técnicas no estén posibilitados de recibir información por ese medio, deberán comunicar tal situación por nota a esta Contaduría General, caso contrario, los citados mensajes se tendrán por recibidos en término.

ARTÍCULO 16.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN comunicará el cálculo del remanente provisorio a través de inconsiscgn@mecon.gov.ar, a los Servicios Administrativo Financieros los cuales deberán ratificar o rectificar el mencionado cálculo,

dentro de los 10 (días) hábiles mediante una nota firmada por el Director General de Administración, dirigida a la Dirección de Análisis e Información Financiera.

ARTÍCULO 17.- La documentación prevista en la presente Disposición y toda otra vinculada al cierre del Ejercicio 2007, deberá ser entregada en las condiciones establecidas en la mesa de entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Hipólito Yrigoyen 250 3º piso Oficina 328, salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 18.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional deberán presentar en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO los Cuadros detallados en el Anexo II de la presente Disposición, en el plazo previsto por el Artículo 16 de la Resolución Nº 422/07 S.H.

ARTÍCULO 19.- Apruébanse los Cuadros cuyos formatos e instructivos obran como Anexo I "Cuadros e Instructivos", II "OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO", III "TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN" y IV "Disposiciones Comunes a los Cuadros del Anexo I" de la presente Disposición, los que deberán ser presentados en forma completa y dentro de los plazos previstos, conforme se indica en la Resolución Nº 422/07 S.H.

ARTÍCULO 20.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN Nº 70/07 C.G.N

CIRCULAR N° 01/08 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 23 FEB 2008

REFERENCIA: CIERRE 2007 – RESOLUCIÓN N° 422/07 S.H.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted con relación al Instructivo de Trabajo N° 3/2007 GN y PE, emitido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN reglamentario de la Resolución N° 10/2006 SGN, en el marco de las tareas a realizar respecto de la certificación sobre la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2007.

En función a ello, se informa que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recibirá la documentación de cierre del ejercicio 2007, indicada en el mencionado instructivo, que sea presentada sin la pertinente certificación por parte de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

El instructivo en cuestión podrá ser consultado en la página web de esta Contaduría General <http://www.mec.gov.ar/hacienda/cgn/>.

Saludo a Usted atentamente

CIRCULAR N° 1/08 C.G.N.

DISPOSICIÓN N° 10/08 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 ENE 2008

VISTO lo establecido en la Resolución N° 422 de fecha 15 de noviembre de 2007 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 422 de fecha 15 de noviembre de 2007 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN aprueba el marco normativo general relacionado con el Cierre de Cuentas del Ejercicio 2007.

Que mediante los Artículos Nros. 4 y 6 de la Resolución, citada en el considerando anterior, se establecieron los plazos de presentación de algunos Formularios de Recursos y Gastos de la Administración Nacional.

Que en tal sentido resulta necesario disponer la fecha límite para los Formularios no indicados expresamente en la mencionada normativa, correspondientes a la ejecución del ejercicio 2007.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el Artículo 31 de la Resolución N° 422/07 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Fijase el 31 de enero de 2008, como fecha límite para la presentación de los Formularios no indicados expresamente en la Resolución N° 422/07 S.H., correspondientes a la ejecución del ejercicio 2007.

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 10/08 C.G.N.

V. F. - Principios y Normas de Valuación Contable

.....

RESOLUCION Nº 25/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 2 AGO 1995

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y

CONSIDERANDO

Que el artículo 5º de la Ley del visto establece la integración de los sistemas de la administración financiera, entre los que incluye al de contabilidad gubernamental.

Que en el artículo 86 de dicha norma legal, en sus incisos a), b), c) y d), se define el objeto del sistema de contabilidad gubernamental.

Que el artículo 87 inciso a) de la Ley indica como características del sistema de contabilidad gubernamental que sea común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del Sector Público Nacional.

Que, por su parte, el inciso e) establece que el sistema de contabilidad gubernamental estará basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general, aplicables en el Sector Público Nacional.

Que el artículo 88 de la citada norma legal establece que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION será el Órgano Rector del sistema de contabilidad gubernamental y, como, tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público Nacional.

Que dentro del programa de la Reforma de la Administración Financiera Gubernamental, el establecimiento de estos principios de aceptación general, constituyen una sólida base para la elaboración de los estados contables del Sector Público Nacional.

Que asimismo, el dictado de dichos principios suple un vacío en la materia e incorpora a la Administración Nacional al contexto de países que han incluido a los mismos a su legislación contable.

En la vital cohesión entre el Sistema de Cuentas Nacionales y la contabilidad del Sector Público resulta fundamental, previamente, unificar criterios contables en materia de principios, cualidades de la información y normas técnicas a los de facilitar, en definitiva, proceso de retroalimentación de datos con que se nutre la Contabilidad Nacional.

Que la presente Resolución se dicta en función de las disposiciones del artículo 6º del Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley Nº 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, aprobado por el Decreto Nº 2666 del 29 de diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébanse los "Fundamentos y Alcances de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad", los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" y las "Normas Generales de Contabilidad" que se exponen en los Anexos I, II y III que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- La normativa que se aprueba será de aplicación para todo el Sector Público Nacional, con el alcance dado en el apartado 1.2 del Anexo II.

ARTICULO 3º.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procederá a dictar las normas particulares de contabilidad, las que complementarán la normativa que se aprueba por la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en su carácter de Organo Rector del Sistema de Contabilidad, al dictado de las normas aclaratorias complementarias e interpretativas a que hubiere lugar.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 25/95 S.H.

Nota: Los Anexos no publicados pueden ser consultados en la Contaduría General de la Nación, Secretaría de Hacienda, M.E.y O.S.P..

RESOLUCION N° 47/97 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 5 FEB 1997

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, la Decisión Administrativa N° 84 de fecha 14 de junio de 1996 y la Resolución N° 853 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 28 de febrero de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que las normas legales, mencionadas en el VISTO de la presente Resolución, disponen la realización de un relevamiento de Bienes de Uso, de Cambio, de Consumo y Activos Financieros que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL.

Que dichas normas facultan a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a determinar los criterios de valuación y amortización del patrimonio físico del ESTADO NACIONAL antes del 30 de junio de 1997.

Que las medidas a adoptarse en la materia, deberán interrelacionarse con el cronograma de actividades para la integración definitiva de los estados contables previstos en el artículo 95 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Que, en tal sentido, corresponde establecer el procedimiento de valuación aplicable al relevamiento de Bienes Inmuebles, Muebles, de Cambio, de Consumo y Activos Financieros.

Que la presente medida se dicta en virtud del artículo 2º de la Resolución N° 853/96 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébanse las "Instrucciones para el Procedimiento de Valuación aplicable al Relevamiento de Bienes Inmuebles, Muebles, de Cambio, de Consumo y Activos Financieros", que se adjuntan como Anexo I y que forma parte integrante de la presente Resolución, de incumbencia de la Administración Nacional.

ARTICULO 2º.- Apruébanse los Cuadros A, B, C, D y E y el Instructivo para la cobertura de los mismos, que se adjuntan como Anexo II a la presente, aplicable en el ámbito de la Administración Central.

ARTICULO 3º.- Con respecto al relevamiento y valuación de Bienes Inmuebles, corresponderá aplicar los procedimientos contemplados en la Decisión Administrativa N°

84/96. Los Organismos pertenecientes a la Administración Central deberán cumplimentar las Instrucciones del Anexo I, remitiendo a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, antes del 30 de abril de 1997, la información que se detalla en el Cuadro A del Anexo II, adjunto a la presente. Los Organismos Descentralizados (incluyendo dentro de éstos las Universidades Nacionales) y las Instituciones de la Seguridad Social, cumplimentarán las Instrucciones señaladas en el párrafo precedente e incorporarán el resultado de la aplicación de las mismas a sus estados contables, al cierre del ejercicio 1997.

ARTICULO 4°.- A los fines de proceder al registro y valuación de los Bienes Muebles, de Cambio, de Consumo y Activos Financieros, los Organismos pertenecientes a la Administración Central deberán cumplimentar las Instrucciones del Anexo I, remitiendo a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, antes del 30 de abril de 1997, la información que se detalla en los Cuadros B, C, D y E del Anexo II, adjunto a la presente. Los Organismos Descentralizados (incluyendo dentro de éstos las Universidades Nacionales) y las Instituciones de la Seguridad Social, cumplimentarán las Instrucciones señaladas en el párrafo precedente e incorporarán el resultado de la aplicación de las mismas a sus estados contables, al cierre del ejercicio 1997.

ARTICULO 5°.- Los Cuadros A, B, C, D y E del Anexo II adjunto a la presente Resolución, deberán ser firmados por el responsable del registro, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el Secretario del Area Administrativa, lo cual implica la responsabilidad de los mismos en cuanto a la veracidad de la información y a la existencia de la documentación de respaldo suficiente para el control interno y externo que indica la Ley N° 24.156.

ARTICULO 6°.- La falta de cumplimiento en tiempo y forma de la presente norma hará pasible a los Servicios Administrativos Financieros de las sanciones previstas en la Resolución N° 226/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

ARTICULO 7°.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION actuará como Organismo asesor permanente de los Servicios Administrativos Financieros alcanzados por las disposiciones de esta normativa y podrá dictar las normas complementarias que resultaren necesarias.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 47/97 S.H.

INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE VALUACION APLICABLE AL RELEVAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES, DE CAMBIO Y ACTIVOS FINANCIEROS.

I. Bienes Inmuebles de Dominio Privado

I.a. Valuación

Los bienes inmuebles de dominio privado serán valuados conforme a la última valuación fiscal conocida.

Si no resultare factible su obtención, se recurrirá a su tasación, tarea que estará a cargo de la Autoridad de Aplicación (según Decisión Administrativa N° 84/96 de fecha 14-06-96).

I.b. Casos Especiales

I.b.1. Inmuebles de uso militar

Serán relevados, identificados y valuados conforme al procedimiento mencionado en el punto I.a. precedente.

I.b.2. Inmuebles sujetos a contratos de concesión

Serán relevados, identificados y valuados conforme al procedimiento mencionado en el punto I.a. precedente (responsabilidad a cargo del Servicio Administrativo Financiero cedente).

I.b.3. Inmuebles recibidos en donación

En aquellos casos en los que no se hubiese perfeccionado la transferencia al Estado Nacional, dichos bienes serán igualmente valuados conforme al procedimiento mencionado en el punto I.a. precedente, indicándose por nota tal situación.

I.b.4. Obras en construcción

Para estos casos, deberá considerarse la valuación fiscal del terreno, a la que se adicionará la inversión en obra a la fecha del relevamiento.

II. Bienes Muebles y Semovientes

II.a. Criterio de Valuación

II.a.1. Los bienes muebles se valuarán sobre la base del valor de costo original (adquisición, construcción y/o producción) y las mejoras que se hubieren incorporado a los mismos.

-Incorporación de una mejora al bien, sin extensión de vida útil

En el caso de haberse incorporado una mejora al bien mueble y como resultado de la misma no se produzca una extensión de su vida útil, deberá procederse de la siguiente forma:

Una vez considerados el valor original del bien y las amortizaciones acumuladas a la fecha de incorporación de la mejora, deberán tenerse en cuenta el valor de la misma y su

correspondiente amortización. Para ello se le atribuirá una vida útil que acompañe a aquella que le quede al bien; la amortización se calculará en consecuencia, con idénticos parámetros.

-Incorporación de una mejora al bien, con extensión de vida útil

En este caso deberán calcularse:

a) la nueva amortización del bien que surja como consecuencia de haberse reasignado al mismo, una vida útil mayor al incorporarse la mejora, y

b) la amortización de la mejora considerando la vida útil extendida.

Para ambos casos, la nueva vida útil del bien será el resultado de la sumatoria de la anterior y su extensión.

A los efectos de calcular la nueva amortización del bien a partir del momento de la incorporación de la mejora, se procederá teniendo en cuenta la relación siguiente:

Amortización = $\frac{\text{Valor origen bien} - \text{Valor Amortizac. Acumuladas}}{\text{Vida útil extendida} - \text{años de vida útil transcurridos}}$

nueva del bien

La amortización de la mejora, surgirá del cociente:

$\frac{\text{Valor Mejora}}{\text{Vida útil extendida} - \text{años de vida útil transcurridos}}$

En los casos de incurrirse en gastos de mantenimiento, reparaciones, etc. que no impliquen un mayor valor del bien o una extensión de su vida útil, no deberá otorgarse a los mismos el tratamiento de mejora.

II.a.2. Corresponderá relevar e identificar la totalidad de los bienes muebles en uso, **debiéndose valorar sólo aquellos que mantengan valor residual a la fecha del relevamiento**. En tal sentido, se define como valor residual aquél que surja de considerar el valor de costo original (según punto II.a.1.) neto de las amortizaciones que se hubieren practicado hasta dicha fecha. Para aquellos bienes totalmente amortizados, el valor residual a tener en cuenta, será igual a \$ 1.

Debe aclararse que para el caso de altas de bienes y a los efectos de la amortización, se considerará como año completo el de su alta, independientemente del momento del año en que se hubiere producido la misma

II.a.3. Tabla enunciativa de relaciones vida útil/porcentaje de amortización por tipo de bien mueble (considerando como criterio general el método de amortización constante o lineal).

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	Nº AÑOS DE VIDA UTIL (1)	% DE AMORT. ANUAL (2)
43	Maquinaria y equipo	Ver caso especial II.b.2.	
431	Maquinaria y equipo de producción	10	10
	De la industria de la construcción	10	10
	De la producción agropecuaria	10	10
	De la industria manufacturera	10	10
	De la producción de servicios	10	10
	Otros bienes similares	10	10
432	Equipo de transporte, tracción y elevación	Ver caso especial II.b.2.	
	Terrestre	5	20
	Fluvial	-	-
	Marítimo	-	-
	Lacustre	-	-
	Aéreo	-	-
	Tracción y elevación	20	5
	Otros bienes similares	-	-
433	Equipo sanitario y de laboratorio	Ver caso especial II.b.2.	
	Equipos médicos	5	20
	Equipos odontológicos	5	20
	Equipos sanitarios y de investigación	5	20
	Otros bienes similares	5	20

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	N° AÑOS DE VIDA UTIL (1)	% DE AMORT. ANUAL (2)
434	Equipo de comunicación y señalamiento	Ver caso especial II.b.2.	
	Plantas transmisoras	10	10
	Receptores de radio	5	20
	Equipo de televisión	5	20
	Aparatos telegráficos	5	20
	Teletipos	5	20
	Torres de transmisión	10	10
	Equipos de aeronavegación y marítimos	5	20
	Centrales y aparatos telefónicos	3	33
	Otros equipos de comunicación	5	20
	Equipos de señalización	10	10
	Otros bienes similares	5	20
435	Equipo educacional y recreativo		
	Aparatos audio-visuales	5	20
	Muebles especializados para uso escolar	5	20
	Equipos recreativos y deportivos	5	20
	Otros equipos destinados a la educación y recreación	5	20
	Otros bienes similares	5	20
436	Equipos para computación	Ver caso especial II.b.2.	
	Unidades centrales de procesamiento	3	33
	Pantallas	3	33
	Impresoras	3	33
	Computadoras	3	33
	Unidades de cinta	3	33
	Unidades de disco	3	33
	Otros bienes similares	3	33
437	Equipos de oficina y muebles		
	Estantes	10	10
	Escritorios	10	10
	Ficheros	10	10
	Percheros	10	10

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	Nº AÑOS DE VIDA UTIL (1)	% DE AMORT. ANUAL (2)
437	Mesas	10	10
	Máquinas de escribir	10	10
	Máquinas de sumar	5	20
	Máquinas de calcular	5	20
	Máquinas de contabilidad	5	20
	Máquinas de reproducción de copias	5	20
	Aparatos de aire acondicionado	5	20
	Refrigeradores	5	20
	Mesas para dibujo	10	10
	Cocinas	10	10
	Otros bienes similares	10	10
438	Herramientas y repuestos mayores	Ver caso especial II.b.2.	
	Motores	10	10
	Carrocerías	10	10
	Chasis	10	10
	Otros bienes similares	10	10
	Máquinas y herramientas para tornear	10	10
	Máquinas y herramientas para perforar	10	10
	Máquinas y herramientas para fresar	10	10
	Máquinas y herramientas para cepillar	10	10
	Máquinas y herramientas para taladrar	10	10
	Máquinas y herramientas para rectificar	10	10
	Máquinas y herramientas para estampar	10	10
	Máquinas y herramientas para prensar	10	10
	Máquinas y herramientas para clavar	10	10
	Máquinas y herramientas para engrampar	10	10
	Máquinas y herramientas para encolar	10	10
	Máquinas eléctricas y de gas para soldadura autógena, dura y blanda	10	10
	Herramientas con motor y de funcionamiento con aire comprimido	10	10
	Partes y accesorios de las herramientas enunciadas	10	10

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	Nº AÑOS DE VIDA UTIL (1)	% AMORT. ANUAL (2)
439	Equipos varios	10	10
44	Equipo militar y de seguridad	Ver casos especiales II.b.1. y II.b.2.	
	Equipamiento destinado a la defensa nacional y al mantenimiento del orden público	-	-
	Otros bienes similares	-	-
45	Libros, revistas y otros elementos coleccionables		
	Libros	No amortizable	
	Revistas	No amortizable	
	Mapas	No amortizable	
	Películas cinematográficas impresas	No amortizable	
	Discos fonoelectricos	No amortizable	
	Otros elementos destinados a la formación de colecciones	No amortizable	
46	Obras de arte		
	Pinturas	No amortizable	
	Estatuas	No amortizable	
	Tallas	No amortizable	
	Antigüedades	No amortizable	
	Otros bienes similares	No amortizable	
47	Semovientes (Reproductores - Pedigree)		
	Toros	5	20
	Carneros	5	20
	Padrillos	10	10
	Cerdos	4	25
	Vacas	6	16,66
	Ovejas	5	20
	Yeguas	10	10
	Cerdas	4	25
	Perros	5	20

NOTAS:

(1) Vida útil: Duración estimada en número de años en concordancia con las posibilidades de permanencia en servicio del bien.

(2) Amortización anual: Sobre la base del método lineal o constante de amortización, se determina dividiendo el valor del costo original del bien por la cantidad de años de vida útil preestablecida.

II.b. Casos especiales

II.b.1. Para el caso de maquinarias y equipo de uso militar, deberán ser relevados, identificados y valuados conforme al criterio expuesto en el punto II.a.1 precedente (vehículos, buques o aeronaves utilizados para el transporte de personas o bienes, las computadoras y las máquinas y equipos de oficina, etc.).

Las armas ligeras y los vehículos blindados adquiridos por establecimientos no militares dedicados a la seguridad interior o actividades de policía, y los del mismo tipo en poder de las unidades militares, serán también objeto de relevamiento, identificación y valuación, de acuerdo con las pautas establecidas en el párrafo anterior.

II.b.2. Cálculo de la amortización teniendo en cuenta la intensidad del funcionamiento del bien

La aplicación de este criterio dependerá de la existencia de sistemas estandarizados que permitan el cálculo de variables tales como tiempo, volúmenes de producción, obsolescencia, etc.

El monto de cada cuota de amortización se calculará en base a las horas efectivas de trabajo que, como vida útil, se le asigne al bien. Tal es el caso, a título de ejemplo, de la maquinaria y equipo destinado a la producción, transporte aéreo, equipos sanitarios, equipos de comunicación y computación, etc.. La vida útil de dichos activos se expresará en función de las horas de trabajo, obteniéndose un costo unitario, por cada hora de trabajo. La cuota de amortización del período surgirá como resultado de multiplicar la tasa horaria por el número de horas trabajadas en el período.

III.) Bienes de Cambio y de Consumo

III.a. Criterio de Valuación

Sobre la base del análisis conceptual establecido por la Resolución S.H. N° 25/95, los Bienes de Cambio se valuarán por el costo de adquisición o producción en que se hubiera incurrido para obtenerlos. Similar criterio se aplicará para el caso de los Bienes de Consumo activados.

A la fecha del relevamiento y cuando los bienes de cambio hubieren sufrido modificaciones significativas con relación a los precios de mercado, deberá adoptarse el criterio de valor de mercado o adquisición, el que fuera menor.

III.b. Casos Especiales

En el caso de desconocimiento de los valores de adquisición o producción de los bienes, corresponderá considerar el precio de mercado a la fecha del relevamiento.

De existir circunstancias extraordinarias tales como deterioro u obsolescencia a la fecha del relevamiento, deberá atribuirse un menor valor al bien teniendo en cuenta las situaciones especiales mencionadas.

IV.) Activos Financieros

Criterio de Valuación

Sobre la base del análisis conceptual establecido por la Resolución S.H. N° 25/95, la valuación de dichos activos, a la fecha de su relevamiento, se practicará conforme a la metodología contemplada en dicha norma legal.

ANEXO II

CUADRO A - EXISTENCIA DE BIENES INMUEBLES AL 31/12/96 (en pesos)

JURISDICCION N°.....
SAF N°.....
DENOMINACION:.....
.....

SECRETARIA:.....
SUBSECRETARIA:.....
DIRECCION NACIONAL.....
(o nivel jerárquico equivalente):.....

CODIGO PRESUPUES- TARIO	UBICACION GEOGRAFICA			NOMENCLATURA CATASTRAL	VALOR CONTABLE (1)	VALUACION SEGUN ANEXO I (2)	DIFERENCIA (3)=(2)-(1)
	COD. PROV.	COD. MUN.	DOMICILIO - LOCALIDAD				
				TOTALES			

FIRMA

FIRMA

FIRMA

CUADRO B - EXISTENCIA DE BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES AL 31/12/96 (en pesos)

JURISDICCION N°
SAF N°
DENOMINACION:
..... (o nivel jerárquico equivalente):.....

SECRETARIA:.....
SUBSECRETARIA:.....
DIRECCION NACIONAL.....
.....

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	VALOR CONTABLE (1)	VALUACION SEGUN ANEXO I (2)	DIFERENCIA (3)=(2)-(1)
	TOTALES			

FIRMA

FIRMA

FIRMA

CUADRO C - EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO AL 31/12/96 (en pesos)

JURISDICCION N°..... SECRETARIA:.....
SAF N°:..... SUBSECRETARIA:.....
DENOMINACION:..... DIRECCION NACIONAL
..... (o nivel jerárquico equivalente):.....

CONCEPTO		CANTIDAD	VALOR CONTABLE UNITARIO	VALOR CONTABLE TOTAL (1)	VALUACION UNITARIA SEGUN ANEXO I	VALUACION TOTAL SEGUN ANEXO I (2)	DIFERENCIA (3)=(2)-(1)
	TOTALES	- X -	- X -		- X -		
		FIRMA	FIRMA	FIRMA			

JURISDICCION N°:.....	SECRETARIA:.....
SAF N°:.....	SUBSECRETARIA:.....
DENOMINACION:.....	DIRECCION NACIONAL
	(o nivel jerárquico equivalente):.....

FIRMA

FIRMA

FIRMA

CUADRO E - EXISTENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS AL 31/12/96 (en pesos)

JURISDICCION N°..... SECRETARIA:.....
 SAF N°..... SUBSECRETARIA:.....
 DENOMINACION: DIRECCION NACIONAL
 (o nivel jerárquico equivalente):.....

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR CONTABLE (1)	VALUACION SEGUN ANEXO I (2)	DIFERENCIA (3)=(2)-(1)
TOTALES	- x -			

FIRMA

FIRMA

FIRMA

INSTRUCTIVO PARA LA COBERTURA DE LOS CUADROS A, B, C, D Y E

CONSIDERACIONES GENERALES

Los Cuadros A - Bienes Inmuebles, B - Bienes Muebles y Semovientes, C - Bienes de Cambio, D - Bienes de Consumo Activados y E - Activos Financieros, serán presentados a nivel de Dirección Nacional (o nivel jerárquico equivalente), con indicación de la Subsecretaría y Secretaría a la que pertenece dicha Dirección. En caso de que los bienes se encuentren localizados únicamente en el ámbito de la unidad Secretaría y/o Subsecretaría, los mismos se completarán en forma separada.

CUADRO A - BIENES INMUEBLES

En la columna "Código Presupuestario", se informará, por objeto del gasto, cada una de las partidas presupuestarias parciales desagregándolas por bien.

La columna "Ubicación Geográfica" deberá contener los siguientes datos: códigos presupuestarios por provincia y municipio / partido y, asimismo, domicilio del bien y localidad.

El total de la columna "Valor Contable" deberá coincidir con el saldo final que al 31/12/96 se denunciara en el Cuadro 10 (Res. SH N° 136/96). En caso contrario, de existir diferencias, las mismas deberán ser adecuada y analíticamente justificadas por nota firmada por los mismos funcionarios que suscriben el cuadro.

CUADRO B - BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES

En la columna "Código Presupuestario", se indicarán, por objeto del gasto, las partidas presupuestarias parciales mencionadas en el Anexo I, desagregando cada una de ellas por unidad de bien.

La columna "Descripción" deberá incluir además de la denominación del bien su correspondiente código de identificación inventarial interno.

El total de la columna "Valor Contable" deberá coincidir con el saldo final que al 31/12/96 se denunciara en el Cuadro 10 (Res. SH N° 136/96). En caso contrario, de existir diferencias, las mismas deberán ser adecuada y analíticamente justificadas por nota firmada por los mismos funcionarios que suscriben el cuadro.

CUADRO C - BIENES DE CAMBIO

La columna "Concepto" informará respecto de la identificación de los Bienes de Cambio existentes al 31/12/96.

La sumatoria de la columna "Valor Contable Total" deberá coincidir con la existencia final a esa misma fecha, denunciada en el Cuadro 9 (Res. SH N° 136/96). En caso contrario, de existir diferencias, las mismas deberán ser adecuada y analíticamente justificadas por nota firmada por los mismos funcionarios que suscriben el cuadro.

CUADRO D - BIENES DE CONSUMO ACTIVADOS

En la columna "Código Presupuestario" se informará, por objeto del gasto, cada una de las partidas presupuestarias parciales, desagregándolas por concepto de bienes.

La columna "Concepto" informará respecto de la identificación de los Bienes de Consumo existentes al 31/12/96.

La sumatoria de la columna "Valor Contable Total" deberá coincidir con la existencia final al 31/12/96, denunciada en el Cuadro 8 (Res. SH Nº 136/96). En caso contrario, de existir diferencias, las mismas deberán ser adecuada y analíticamente justificadas por nota firmada por los mismos funcionarios que suscriben el cuadro.

CUADRO E - ACTIVOS FINANCIEROS

En la columna "Concepto" se desagregará la información a nivel de: títulos representativos de derechos contra los entes emisores, valores públicos o privados, acciones con o sin cotización, cuotas de capital y cualquier tipo de participación en sociedades o asociaciones con o sin fines de lucro y los préstamos a largo plazo concedidos a terceros, tanto en el Sector Público como Privado.

La columna "Valor Contable" informará los valores de registro de dichos activos al 31/12/96.

PRESENTACION DE LA INFORMACION

Los cuadros A, B, C, D y E del Anexo II deberán presentarse en la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en original y dos copias. El original y una primera copia, para uso de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y archivo en dicho lugar. La segunda copia será entregada al Servicio Administrativo Financiero como constancia de recepción.

La documentación se presentará en hojas tamaño A4 (21 x 29,70 cm.). Complementariamente, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION entregará a cada Servicio Administrativo Financiero un disquete conteniendo las instrucciones del Anexo I y los cuadros A, B, C, D Y E -Anexo II-, diagramados en Word 6.0 y Excel 5.0, a los efectos de que una vez cumplimentada la información, sea remitida a este Organismo, acompañando la documentación citada anteriormente, dentro de los plazos previstos.

CONSULTAS SOBRE ANEXOS I Y II PRECEDENTES

CGN - Dirección de Procesamiento Contable	Tel. 349-6701/6623
CGN - Dirección de Normas y Sistemas	Tel. 349-6613/6617
CGN - Unidad de Investigaciones Contables	Tel. 349-6741/6619

CIRCULAR N° 8/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 11 MAR 1997

REFERENCIA: INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE VALUACION APLICABLE AL RELEVAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES, DE CAMBIO, DE CONSUMO Y ACTIVOS FINANCIEROS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley n° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional con relación al tema de referencia (Resolución S.H. N° 47/97).

Conforme a las consultas formuladas por los distintos Organismos Centralizados y Descentralizados, se comunica lo siguiente:

1. Se insiste en la necesidad de cumplimentar el cuadro B - Bienes Muebles y Semovientes, a nivel de bien. Sin perjuicio de ello y para aquellos casos de excepción originados en insuficiencias operativas sustanciales, debidamente justificados por nota, se podrá optar por considerar dichos bienes a nivel de concepto, únicamente para el caso del código presupuestario 4.3.7. - Equipos de oficina y muebles -.
2. Puede ocurrir que en el caso de la mencionada partida 4.3.7. se incluyan bienes con características de "puesto de trabajo", conformados por el ensamble de diferentes piezas, cuya valuación unitaria resultaría incierta, razón por la cual dichos elementos sólo pueden ser valuados por cada puesto.
3. No obstante lo indicado en los ítems precedentes, corresponde mencionar que dichos casos de excepción serán considerados transitoriamente, por única vez, con motivo de la presentación que vence el día 30-04-97. Es decir que, al cierre del ejercicio 1997, la información a incluir en los estados contables deberá ser respaldada por un inventario integral por unidad de bien.

Con relación a lo establecido por la Resolución S.H. N° 47/97, en sus artículos 3° y 4°, in fine, corresponde precisar que los Organismos Descentralizados (incluyendo dentro de éstos a las Universidades Nacionales) y las Instituciones de la Seguridad Social, deberán elaborar los Cuadros A, B, C, D y E, conforme a las instrucciones anexas a dicha norma legal, a los fines de eventuales requerimientos de la Subsecretaría de Administración de Bienes y / o de los órganos de control interno y externo del Sector Público Nacional. Ello sin perjuicio de la incidencia en los resultados del ejercicio al 31/12/97.

4. Los Organismos de la Administración Nacional, en lo inherente al control interno, deberán sustentar la información solicitada para Bienes Muebles, de Cambio y de Consumo sobre la base de la técnica de inventario permanente a nivel de unidad de bienes.
5. Asimismo, deberán extremarse los controles internos a los fines de lograr la debida consistencia entre los Cuadros 8-Movimiento de Bienes de Consumo, 9-Movimiento de Bienes de Cambio, 10-Movimiento de Bienes de Uso y 11-Construcciones en Proceso, previstos en las Normas de Cierre del Ejercicio, con relación a los registros contables e inventario de bienes que los sustenten.
6. En lo inherente a la presentación a esta Contaduría General de la Nación de los Cuadros A, B ,C ,D y E, deberá entenderse que la correspondiente documentación volcada a hojas tamaño A4 (21 x 29.70 cm), deberá ser acompañada del mismo soporte informático a que se hace referencia en las instrucciones anexas a la Resolución S.H. N° 47/97.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 8/97 C.G.N.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 85/97

BUENOS AIRES, 13 MAR 1997

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario efectuar un relevamiento integral de las Inversiones Financieras de los Entes que integran el Sector Público Nacional.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es la jurisdicción adecuada para entender sobre el particular, a través de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO dependiente de la citada Secretaría, en su carácter de Organo Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que en función de ello, la citada CONTADURIA GENERAL DE LA NACION es el organismo competente para administrar el Sistema, estableciendo pautas, plazos y contenidos.

Que dada la propia naturaleza de las Instituciones que lo componen, debe excluirse del presente relevamiento al Sector Público Nacional Financiero.

Que en razón de lo expuesto corresponde arbitrar las medidas conducentes al cumplimiento de los objetivos propuestos, determinando las responsabilidades que le caben a cada uno de los sujetos alcanzados en su cumplimiento y las sanciones que ameriten las omisiones al mismo.

Que teniendo en cuenta que la presente Decisión Administrativa tiene como objeto determinar la totalidad de las inversiones financieras del ESTADO NACIONAL y dado el carácter de administrador del mismo que reviste el PODER EJECUTIVO NACIONAL, resulta conveniente acordar con el PODER LEGISLATIVO NACIONAL, el PODER JUDICIAL DE LA NACION y el MINISTERIO PUBLICO la metodología a aplicar respecto al relevamiento a efectuar en sus respectivas jurisdicciones.

Que las atribuciones para la adopción de la presente medida emanan de lo dispuesto en el Artículo 100, inciso 1°, de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1º.- Dispónese la realización del Inventario de Inversiones Financieras de las Jurisdicciones y Entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL, el que estará compuesto por las colocaciones de esta naturaleza de la totalidad de las dependencias de la

Administración Central, los Organismos Descentralizados del PODER EJECUTIVO NACIONAL, comprendidas en estos últimos las Instituciones de Seguridad Social y las Universidades Nacionales.

Las disposiciones del presente artículo se extienden a las Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal mayoritaria y las Sociedades de Economía Mixta, y todas aquellas organizaciones empresariales donde el ESTADO NACIONAL tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

ARTICULO 2º.- Se entenderá como Inversión Financiera, a los fines de la presente Decisión Administrativa, toda aquella colocación de fondos en títulos representativos de derechos contra los entes emisores, valores públicos o privados, acciones con o sin cotización, cuotas de capital y cualquier tipo de participación en sociedades o asociaciones con o sin fines de lucro y los préstamos a largo plazo concedidos a terceros, tanto del Sector Público como Privado. A los fines de la incorporación de los mencionados activos propiedad de los sujetos enunciados en el artículo precedente, corresponderá remitirse a las disposiciones de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional y a las normas generales que rigen en materia contable.

ARTICULO 3º.- Quedan expresamente excluidas de las disposiciones de la presente Decisión Administrativa las Instituciones Públicas Nacionales Financieras.

ARTICULO 4º.- La autoridad de aplicación de la presente Decisión Administrativa será la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a la que se delegan, por este acto, todas las atribuciones para su cumplimiento, y el dictado de las normas complementarias e interpretativas que resultaren necesarias.

ARTICULO 5º.- El relevamiento integral, que se dispone en el presente acto, se realizará de acuerdo a las etapas, plazos y contenidos que determinen la citada SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 6º. - Asígnase la responsabilidad de las tareas vinculadas con la presente Decisión Administrativa:

- a) Al Jefe de Gabinete de Ministros, a cada uno de los titulares de los Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la SECRETARIA GENERAL y demás Secretarías dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACION en lo que respecta a las tenencias de los Organismos y dependencias de la Administración Central.
- b) Las máximas autoridades de las Entidades Descentralizadas, de las Instituciones de Seguridad Social y de las Universidades Nacionales, estas últimas a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION.
- c) La máxima autoridad de las Empresas y Sociedades mencionadas en el segundo párrafo del artículo 1º precedente.

ARTICULO 7º.- Encomiéndase el control del cumplimiento y fiscalización de las tareas previstas en los artículos que anteceden a los Organismos de Control Interno correspondientes a cada una de las Entidades y Jurisdicciones alcanzadas por las previsiones de la presente Decisión Administrativa, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

ARTICULO 8º.- El incumplimiento de la presente norma, motivará la no transferencia de fondos al Organismo en falta, hasta tanto no presenten en tiempo y forma la información requerida.

ARTICULO 9º.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actuará como asesor permanente de los sujetos alcanzados por las disposiciones de esta normativa de acuerdo a las modalidades que oportunamente se determinen.

ARTICULO 10.- Dentro de los TREINTA (30) días a contar de la fecha de publicación de la presente, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS acordará con el PODER LEGISLATIVO NACIONAL, el PODER JUDICIAL DE LA NACION y el MINISTERIO PUBLICO la forma, plazo y modalidades a los que se ajustará la realización del inventario previsto en el artículo 1º de esta Decisión Administrativa, en lo atinente a sus respectivas Jurisdicciones.

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº: 85/97

DISPOSICION N° 18/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 3 ABR 1997

VISTO la Decisión Administrativa N° 85 de fecha 13 de marzo de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa del VISTO dispone un inventario de las Inversiones Financieras de las Jurisdicciones y Entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL.

Que dicha normativa excluye expresamente a las Instituciones Públicas Nacionales Financieras, dada la propia naturaleza de éstas.

Que, consecuentemente, corresponde dictar las normas pertinentes para cumplimentar lo dispuesto por la norma legal antes mencionada.

Que el dictado de la presente medida se fundamenta en el artículo 4° de la Decisión Administrativa N° 85/97.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Las jurisdicciones y entidades alcanzadas por las disposiciones del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 85/97, practicarán el inventario de sus Inversiones Financieras previsto en dicha norma legal, al 30 de abril de 1997.

ARTICULO 2°.- Los datos que surjan de dicho inventario deberán remitirse, cumplimentando el cuadro Anexo I que se adjunta y forma parte de la presente Disposición, antes del 31 de mayo de 1997, a la Contaduría General de la Nación (Dirección de Procesamiento Contable).

ARTICULO 3°.- En lo sucesivo, dichas jurisdicciones y entidades informarán dentro de los (10) diez días posteriores al cierre de cada trimestre calendario, los movimientos de altas, bajas y modificaciones que se operen en sus carteras de Inversiones Financieras, utilizando a tal fin el Anexo II que se adjunta y forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 4°.- Los entes responsables que no posean Inversiones Financieras a la fecha del inventario, deberán presentar igualmente el correspondiente anexo, indicando la leyenda "SIN SALDOS", en la columna que corresponda.

ARTICULO 5°.- Aquella información que se presente incompleta ó con errores, será tenida por no presentada. En los casos de incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Disposición, serán de aplicación las medidas consideradas en la Resolución S.H. N° 226/95.

ARTICULO 6°.- La Contaduría General de la Nación entregará un diskette conteniendo los cuadros Anexos I y II adjuntos (diagramados en Excel 5.0) a los efectos de que una vez cumplimentada la información, sean remitidos a este Organismo.

ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 18/97 CGN

Nota: Los anexos no publicados pueden consultarse en el Centro de Estudios y Capacitación de la Secretaría de Hacienda.

CIRCULAR N° 13/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 29 MAY 1997

REFERENCIA: INSTRUCCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE VALUACION APLICABLE AL RELEVAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES, DE CAMBIO, DE CONSUMO Y ACTIVOS FINANCIEROS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional con relación al tema de referencia (Resolución S.H. N° 47/97).

Considerando las dificultades operativas planteadas por diversos Servicios Administrativo-Financieros en materia de relevamiento y valuación de los Bienes a los que hace referencia la Resolución S.H. N° 47/97, corresponde señalar lo siguiente:

1- Para el caso de la valuación de inmuebles de dominio privado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Anexo I de la citada Resolución y para aquellos Organismos de la Administración Central a los cuales no les resultare factible obtener la valuación fiscal como así también practicar la tasación supletoria, podrá optarse por la utilización de un valor representativo que cumpla los mismos objetivos económicos, como es el caso de la valorización surgida de las pólizas de seguro correspondientes o valor fijado o aceptado por los órganos técnicos propios de cada Servicio Administrativo-Financiero.

2- Para aquellos Organismos de la Administración Central que a la fecha no cuenten con un sistema de inventario permanente y a los fines de facilitar, excepcionalmente, la presentación de la información en tiempo y forma, esta Contaduría General de la Nación remitirá los correspondientes listados de ejecución presupuestaria (serie 1993-1996) a nivel de partida parcial para los incisos 2,4 y 6, en este último caso únicamente para las partidas principales 6.1 -Aportes de Capital-, 6.2 -Préstamos a Corto Plazo- 6.3 -Préstamos a Largo Plazo- y 6.4 -Títulos y Valores-.

Cada uno de los Servicios Administrativo-Financieros deberá desagregar su ejecución presupuestaria a nivel de unidad de bien, excepto para los casos expresamente contemplados en la Circular C.G.N. N° 8/97.

Para los bienes anteriores a 1993, se informará únicamente la desagregación de aquellos con significado económico.

3- En lo inherente al relevamiento y valuación de Obras de Arte -Partida 4.6-, en poder de cada jurisdicción, el Servicio Administrativo Financiero podrá prescindir, en esta primera etapa y dado lo específico del tema, de su valuación, la que oportunamente será efectuada por personal competente. No obstante ello, el inventario deberá efectuarse a

nivel de unidad de bien y desagregarse en forma de memoria descriptiva que permita luego su valuación. Dicha memoria deberá permitir conocer las características propias identificatorias de la obra de arte (ej.: tipo-pintura, escultura, etc., autor, año, certificación de autenticidad, etc.)

4- Cabe mencionar que, a todos sus efectos, no se altera el plazo de presentación otorgado por la Resolución S.H. N° 212/97, es decir el 30 de junio de 1997. En casos de incumplimientos, se reitera que serán de aplicación las sanciones contempladas en la Resolución S.H. N° 226/95.

CIRCULAR N° 13/97 C.G.N

CIRCULAR N° 36/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 DIC 1997

REFERENCIA: "BIENES DE USO - INMUEBLES - AMORTIZACION"

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y las facultades asignadas a esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION por el artículo 7° de la Resolución N° 47/97 S.H., con relación al tema de referencia.

En tal sentido, para el caso de los inmuebles incorporados a partir del 1° de Enero de 1997, corresponde aplicar la normativa vigente de acuerdo con la Resolución N° 25/95 S.H. en materia de valuación y los criterios aplicables por la profesión contable con respecto al tratamiento de las amortizaciones. Los restantes Bienes de Uso se amortizarán siguiendo las instrucciones que establece la Resolución N° 47/97 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Saludo a Usted atentamente

CIRCULAR N° 36/97 C.G.N.

CIRCULAR N° 02/02 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 18 ENE 2002

REFERENCIA: VIDA ÚTIL DE LOS BIENES INTANGIBLES. PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución N° 25/95 S.H., la Resolución N° 47/97 S.H. y con el fin de determinar el criterio de amortización de los Bienes Intangibles, partida presupuestaria 4.8.1 "Programas de Computación", hasta tanto se apruebe el Manual de Bienes Muebles.

Al respecto, esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN informa que el ciclo de vida útil a asignar a los Bienes Intangibles "Programas de Computación" deberá ser de 3 (tres) años, contados desde la fecha de su incorporación al patrimonio.

Por otra parte, en lo que se refiere al sistema de amortización, corresponderá utilizar para los citados bienes el método lineal y año de alta completo, aplicándose desde el año 0 (cero) o de incorporación al patrimonio. A partir del momento que el bien esté totalmente amortizado se deberá consignar como valor residual \$ 1 (uno).

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 02/02 C.G.N.

CIRCULAR N° 04/02 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 15 FEB 2002

REFERENCIA: LEY 25.561. VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, la Resolución N° 25/95 S.H. y la Resolución N° 400/01 S.H. de Cierre de Cuentas del año 2001.

La reciente sanción de la Ley citada en el párrafo anterior hace necesaria la comunicación de algunos lineamientos para el tratamiento contable de los temas tratados por aquella y su incidencia en los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2001. Las pautas que a continuación se exponen tienen un enfoque técnico contable, sin valoración alguna sobre los resultados o efectos económicos de los mismos.

Al respecto, esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN informa que los Activos y Pasivos al 31 de Diciembre de 2001 serán valuados al tipo de cambio vigente a esa fecha. En caso de tratarse de dólares estadounidenses el tipo de cambio a aplicar será 1US\$ = \$1, en virtud de encontrarse vigente a esa fecha la Ley N° 23.928 de Convertibilidad y considerando además que si se valuara activos, pasivos, patrimonio y resultados al nuevo tipo de cambio se estaría beneficiando o castigando al ejercicio 2001, sin computar costos o beneficios que podrán ocurrir en el ejercicio 2002.

No obstante ello, los Organismos del Sector Público Nacional obligados a presentar Estados Contables deberán exponer y explicar los efectos de la devaluación mediante Nota a los mismos, en forma amplia y con el mayor detalle posible, considerando la mejor estimación para aquellas cuestiones todavía no resueltas o las que por la legislación resultan motivo de una negociación entre partes privadas en cuanto a nuevos plazos y tasas de interés a aplicar, toda vez que existan deudas en dólares que puedan ser pesificadas y otras provenientes de acreedores extranjeros con los que deberá respetarse la moneda de origen.

A tal fin en las notas deberá aclararse el origen, monto y vencimiento de la deuda en divisas que ha sido pesificada y aquella que no está alcanzada por tal medida por haber sido contraída en el exterior, valuando ambas a la cotización 1US\$ = \$1,40, tipo de cambio que será utilizado a los meros fines de exposición.

Asimismo y considerando que al momento de emisión de los Estados Contables se pueda contar con mayor información respecto de la aplicación de la Ley N° 25.561 y modificatorias, los Organismos mencionados en el párrafo anterior presentarán como Anexo a las Notas antes citadas un Balance "Pro – forma" incluyendo los efectos conocidos a dicha fecha.

Cualquier cuestión vinculada al cierre del Balance al 31 de Diciembre de 2001 podrá ser consultada por Nota a la Dirección de Normas y Sistemas o por mail a:

consultacgn@mecon.gov.ar

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 4/02 C.G.N.

DISPOSICION Nº 19/02 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 29 MAY 2002

Visto la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, la Decisión Administrativa Nº 56 de fecha 9 de Marzo de 1999, la Resolución Nº 1397 de fecha 22 de Noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y la Resolución Nº 473 de fecha 26 de Julio de 1996 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la Ley del VISTO designa a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que en su artículo 91 inc. a) la mencionada Ley establece la competencia de la citada Contaduría respecto del dictado de normas de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público Nacional.

Que la Decisión Administrativa Nº 56/99 dispone que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN elaborarán un plan de relevamiento, valorización y exposición contable de los Bienes de Dominio Público del Estado Nacional.

Que la Resolución Nº 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS aprueba el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" y los modelos de asientos contables.

Que el artículo 5º de la Resolución Nº 473/96 SH encomienda a esta Repartición la actualización permanente del Manual de Contabilidad, el que incluye el Plan de Cuentas de la Administración Nacional.

Que en función de la normativa citada en el Considerando anterior los Bienes de Dominio Público solo se activan durante su proceso de construcción y una vez terminada la obra se deben dar de baja del activo del Estado Nacional.

Que asimismo, dicho criterio de registro obliga, cuando se trata de obras que son financiadas en plazos superiores a su finalización, a exponer un Patrimonio Neto negativo toda vez que deben darse de baja del activo a pesar de mantenerse el correspondiente endeudamiento.

Que mediante la Disposición N° 6 C.G.N. de fecha 5 de Febrero de 2001 se aprobó la apertura de la Cuenta Contable 1.2.5.7 "Bienes de Dominio Público" y a fin de exponer adecuadamente dichos bienes se hace necesario redefinir el criterio de registro de los mismos.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 5° de la Resolución N° 473/96 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- A partir de la finalización de las obras de dominio público, el saldo de esta cuenta se imputará en la cuenta contable 1.2.5.7. "Bienes de Dominio Público".

ARTICULO 2°.- Déjase sin efecto el Capítulo 3.9. "Patrimonio Público" y la cuenta contable 3.1.3.3. "Resultados afectados a la Construcción de Bienes de Dominio Público" del "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General", aprobado por la Resolución N° 1397/93 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias.

ARTICULO 3°.- Los saldos del Capítulo y la cuenta contable que se mencionan en el artículo anterior se cancelarán entre sí, debitando y acreditando cada uno de ellos según corresponda y de acuerdo a lo establecido en el modelo de asientos contables que figura como [Anexo](#) a la presente Disposición.

ARTICULO 4°.- A medida que el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN determine el valor de todos los Bienes de Dominio Público del Estado Nacional se irán incorporando al Activo utilizando como contrapartida la cuenta contable 3.1.4.2. "Variaciones Patrimoniales de la Administración Central Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99" o 3.2.4.2 "Variaciones Patrimoniales de los Organismos Descentralizados Decisión Administrativa J.G.M. N° 56/99", según corresponda.

ARTICULO 5°.- Apruébase los modelos de asientos contables correspondientes a los Bienes de Dominio Público que se adjuntan como [Anexo](#) y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 19/02 C.G.N.

MODELO DE ASIENTOS CONTABLES

Registración contable de los costos de construcción incurridos durante el período de construcción del bien.

		/		
1256 Construcciones en Proceso de				
Bienes de Dominio Público	XXXX			
2219 Otras Deudas a Largo Plazo			XXXX	
		/		

En el momento en que finaliza la obra se cancela el saldo de la cuenta 1.2.5.6. debitando la cuenta contable 1.2.5.7.

		/		
1257 Bienes de Dominio Público	XXXX			
1256 Construcciones en Proceso de				
Bienes de Dominio Público			XXXX	
		/		

Los saldos del Capítulo "Patrimonio Público" y la cuenta contable "Resultados Afectados a la construcción de Bienes de Dominio Público" serán cancelados de la siguiente manera :

		/		
39 Patrimonio Público	XXXX			
3133 Rdos. Afectados a la construcción de				
Bienes de Dominio Público			XXXX	
3131 Resultados de Ejercicios Anteriores			XXXX	
		/		

Registración contable de los Bienes de Dominio Público incorporados al activo del Estado Nacional en virtud de la tasaciones del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN.

Asiento correspondiente a Organismos de Administración Central

		/	
1257 Bienes de Dominio Público	XXXX		
3142 Variaciones Patrimoniales de la			
Administración Central Decisión Administrativa			
J.M.G. Nº 56/99	XXXX		
		/	

Asiento correspondiente a Organismos Descentralizados

		/	
1257 Bienes de Dominio Público	XXXX		
3242 Variaciones Patrimoniales de los			
Organismos Descentralizados Decisión Administrativa			
J.M.G. Nº 56/99	XXXX		
		/	

DISPOSICION Nº 38/02 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 15 NOV 2002

Visto las Leyes Nº 23.928 de Convertibilidad del Austral, Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario de fecha 6 de Enero de 2002, la Resolución Nº 1397 de fecha 22 de Noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, la Resolución Nº 25 de fecha 2 de Agosto de 1995 y la Resolución Nº 473 de fecha 26 de Julio de 1996, todas de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la citada Ley Nº 24.156 designa a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que en su artículo 91 inc. a) de la mencionada Ley establece la competencia de la citada Contaduría respecto del dictado de normas de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público Nacional.

Que la Resolución Nº 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. aprueba el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" y los modelos de asientos contables.

Que el artículo 5º de la Resolución Nº 473/96 S.H. encomienda a esta Repartición la actualización permanente del Manual de Contabilidad, el que incluye el Plan de Cuentas de la Administración Nacional.

Que la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad del Austral derogaba en su artículo 10, con efecto a partir del 1º de abril de 1.991, todas las normas legales o reglamentarias que establecían o autorizaban la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras y servicios.

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario modifica el artículo 10 de la Ley de Convertibilidad del Austral manteniendo derogadas las normas legales o reglamentarias citadas en el párrafo anterior, así como también, contempla modificaciones respecto del régimen cambiario.

Que, complementariamente, el artículo 2º del Decreto Nº 1269/02 modificó el citado artículo 10 de la Ley Nº 23.928, exceptuando de la prohibición en él contenida a los

estados contables que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº 19.550 (t.o. Decreto Nº 841/84) y sus modificatorias, deberán confeccionarse en moneda constante.

Que no obstante que la disposición citada en el párrafo anterior es de incumbencia en el Sector Privado, la aplicación homogénea de normas de contabilidad y el objetivo de los Estados Contables hacen aconsejable su asimilación con los que cuenta el Estado Nacional, a fin que los mismos reflejen los cambios producidos en el poder adquisitivo de la moneda.

Que lo expuesto en el Considerando anterior tiene su fundamento en los Principios de Contabilidad “Ejercicio Contable”, “Moneda de Cuenta” y “Uniformidad” como así también, en las Cualidades de la Información Contable, según lo establecen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional.

Que lo citado precedentemente coadyuva a la armonización entre las normas del Sector Público Nacional y las Normas Contables Profesionales vigentes, RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 17 y RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 6 modificada por la RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 19, emitidas por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FACPCE), como asimismo la Resolución Nº 3/2002 de la Mesa Directiva del CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CPCECABA) y la Nº 240/02 de la Junta de Gobierno de dicha Federación.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 88 y 91 de la Ley Nº 24.156 y el artículo 5º de la Resolución Nº 473/96 S. H.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento de reexpresión de los Estados Contables del Sector Público Nacional a moneda constante que obra como [Anexo I](#) y forma parte integrante de la presente Disposición. **(Derogado por la Disposición CGN Nº 15/03)**

ARTÍCULO 2º.- Los Estados Contables a ser presentados por los Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social, y los entes citados en los incisos b), c) y d) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, correspondientes a los ejercicios cerrados a partir del 31 de Diciembre de 2002 inclusive, deberán ser confeccionados en moneda constante, conforme los procedimientos que se indican en el citado [Anexo I](#) que forma parte integrante de la presente Disposición. **(Derogado por la Disposición CGN Nº 15/03)**

ARTÍCULO 3º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 5.1.9 “Otros Ingresos” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución Nº 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, de la Cuenta Contable 5.1.9.3 “Resultado por Exposición a la Inflación” (REI), cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 6.1.9 “Otras Pérdidas” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, de la Cuenta Contable 6.1.9.4 “Resultado por Exposición a la Inflación” (REI), cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 5º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 5.1.4 “Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y modificatorias, de las Cuentas Contables 5.1.4.1 “Venta de Bienes” y 5.1.4.2 “Prestación de Servicios”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 6º.- Apruébase la apertura, dentro del Capítulo 6.1 “Gastos Corrientes” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, del rubro 6.1.4 “Costo de Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas”.

ARTÍCULO 7º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 6.1.4 “Costos de Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, de las Cuentas Contables 6.1.4.1 “Costo de Venta de Bienes” y 6.1.4.2 “Costo de Prestación de Servicios”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 8º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 5.1.9 “Otros Ingresos” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, de la Cuenta Contable 5.1.9.4 “Resultado por Tenencia”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 9º.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 6.1.9 “Otras Pérdidas” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, de la Cuenta Contable 6.1.9.5 “Resultado por Tenencia”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo I](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese la denominación del rubro 3.1.1 “Capital Fiscal” por “Capital Fiscal y Ajuste del Capital Fiscal”.

ARTÍCULO 11.-. Apruébase la apertura, dentro del rubro 3.1.1 “Capital Fiscal y Ajuste del Capital Fiscal” del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, de las Cuentas Contables 3.1.1.1 “Capital Fiscal” y 3.1.1.2 “Ajuste del Capital Fiscal”, cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese la denominación del rubro 3.2.1 "Capital Institucional" por "Capital Institucional y Ajuste del Capital Institucional".

ARTÍCULO 13.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 3.2.1 "Capital Institucional y Ajuste del Capital Institucional" del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, de las Cuentas Contables 3.2.1.1 "Capital Institucional" y 3.2.1.2 "Ajuste del Capital Institucional", cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 14.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 3.1.2 "Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas" del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, de la Cuenta Contable 3.1.2.3 "Ajuste de Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas" cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo II](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 15.- Apruébase la apertura, dentro del rubro 3.2.2 "Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas" del Plan de Cuentas aprobado por la Resolución N° 1397/93 del ex M.E.Y.O.S.P. y modificatorias, de la Cuenta Contable 3.2.2.3 "Ajuste de Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas" cuyas demás especificaciones obran en el [Anexo I](#) que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 16.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 38/02 C.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE REEXPRESIÓN DE ESTADOS CONTABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

TERMINOLOGÍA: a fin de aplicar la normativa contenida en la presente disposición se entiende por:

Estados Contables en moneda constante: aquellos que se encuentran expresados en moneda homogénea, es decir en moneda de cierre de los Estados Contables.

Método de reexpresión a moneda constante: proceso por el cual se reexpresan, en moneda de cierre, las partidas expresadas en moneda de fecha anterior a la de cierre de los Estados Contables.

Moneda de cierre: moneda de poder adquisitivo de la fecha a que se refieren los Estados

Contables.

Activos y Pasivos Monetarios: todas aquellas partidas expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Representan rubros de esta naturaleza los fondos en moneda de curso legal en el país, o derechos u obligaciones cancelables en la suma de la citada moneda, que no contengan cláusulas de ajuste u otras asimilables.

Activos y Pasivos no Monetarios: aquellos que representan bienes, fondos, derechos u obligaciones en moneda extranjera o con cláusula de ajuste u otras asimilables, es decir todas las partidas no expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

Anticuaación: descomposición de un saldo por fecha o período de origen de las partidas que lo integran.

Índice de reexpresión a emplear: será el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Coefficiente de ajuste o reexpresión: el que resulte de dividir el IPIM de la fecha de cierre por el IPIM de la fecha de origen.

Fecha de Origen: aquella fecha en que se produjo el registro contable de la operación.

A los fines de la anticuaación de las partidas, ninguna podrá realizarse a una fecha anterior al 31 de diciembre de 2001, considerando a éste, como el último día del periodo de estabilidad.

Fecha de Cierre: se entiende por fecha de cierre a aquella en la cual finaliza el ejercicio o el período intermedio al que corresponden los Estados Contables.

Valor recuperable de un Activo: Es el mayor importe que se podría obtener mediante su intercambio o uso.

El método de reexpresión a moneda constante se aplicará a :

- a) Los montos debidamente anticuados de las cuentas de Activos y Pasivos no monetarios y las del Estado de Recursos y Gastos Corrientes, que estén expresados en moneda de fecha anterior a la de cierre.
- b) Los montos debidamente anticuados de las cuentas del Patrimonio.

Norma General de Ajuste

El ajuste requiere de las siguientes operaciones:

- a) Anticuaación de los saldos contables por fecha de origen, excluyendo aquellas partidas que representen un reconocimiento parcial o total del efecto de la inflación sobre los importes originales.
- b) Reexpresión de las cuentas no monetarias de Activos, Pasivos, del Estado de Recursos y Gastos Corrientes y del Patrimonio Neto, mediante la aplicación del coeficiente de reexpresión correspondiente.

- c) Comparación del importe resultante de la reexpresión, con el pertinente valor recuperable de un activo, en la medida que éste pueda ser determinado, practicando si correspondiere, para cada bien o grupo homogéneo de bienes, la adecuación necesaria para que el monto reexpresado no resulte superior a dicho valor recuperable.

Si de tal comparación el valor recuperable fuere inferior al valor reexpresado, dicha diferencia deberá ser registrada en la cuenta contable 6.1.9.5. Resultado por Tenencia.

Norma Particular de Ajuste

Para el caso de Bienes de Uso Inmuebles que hayan sido objeto de tasación durante el ejercicio 2002 o posterior, corresponderá considerar a esta última como fecha de origen para su reexpresión.

Capital Fiscal / Institucional

A la fecha de cierre del primer ejercicio sujeto a ajuste, el Capital Fiscal / Institucional, según corresponda, será reexpresado a moneda de cierre; la diferencia resultante se imputará a la cuenta contable "Ajuste del Capital Fiscal / Institucional". En los ejercicios siguientes la citada cuenta se reexpresará según lo establece la norma general de ajuste. La cuenta contable "Capital Fiscal / Institucional" se mantendrá a su valor original.

Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas:

A la fecha de cierre del primer ejercicio sujeto a ajuste, las "Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas", serán reexpresadas a moneda de cierre; la diferencia resultante se imputará a la cuenta contable "Ajuste de Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas". En los ejercicios siguientes la citada cuenta se reexpresará según lo establece la norma general de ajuste, manteniéndose a su valor original las "Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas".

Resultados de Ejercicios Anteriores

Esta cuenta corresponderá ser reexpresada a moneda de cierre, de acuerdo con lo establecido por la norma general de ajuste.

Resultado del Ejercicio

Su expresión en moneda de cierre estará determinada por la diferencia entre el Patrimonio Neto al inicio y el Patrimonio Neto al cierre, ambos en moneda de cierre.

Estado de Resultados Corrientes (Recursos y Gastos)

Los rubros componentes de este estado se reexpresarán a moneda de cierre del ejercicio, de acuerdo con la norma general de ajuste.

Las amortizaciones correspondientes a los Bienes de Uso e Inmateriales, se calcularán aplicando los porcentajes de amortización respectivos sobre los valores originales reexpresados a moneda de cierre.

Resultado por Exposición a la Inflación.

El Resultado por Exposición a la Inflación (REI) comprende el efecto del cambio del poder adquisitivo de la moneda sobre las partidas monetarias (o expuestas a la inflación).

Representa la contrapartida neta de los ajustes efectuados en todas las partidas patrimoniales y de resultados que se han reexpresado en moneda de cierre.

Exposición en los estados contables

Los Estados Contables deben exponerse en forma comparativa con los del ejercicio anterior, a cuyos efectos los saldos de las cuentas de inicio deben reexpresarse a la moneda de cierre de los Estados Contables objeto de presentación.

Registro del ajuste

En la oportunidad en que se preparen los estados contables, el ajuste se registrará por medio de asientos globales.

Ejemplo de asientos contables:

Cuentas no monetarias del Activo

_____	/	_____
XXXX Cuenta de Activo		
a 5.1.9.3.Resultado por Exp. a la Inflación		
_____	/	_____

Cuentas no monetarias de Pasivo

_____/_____

6.1.9.4.Resultado por exp. a la inflación
a Cuenta de Pasivo

_____/_____

Cuentas de Recursos y Gastos

Recursos

_____/_____

6.1.9.4. Resultado por exp.a la inflación
a Cuenta de Recursos

_____/_____

Gastos

_____/_____

Cuenta de Gastos
a 5.1.9.3. Resultado por exp. a la Inflación

_____/_____

Cuenta Capital Fiscal/Institucional

_____/_____

6.1.9.4. Resultado por exp.a la inflación
a 3.1.1.2. Ajuste del Capital Fiscal

_____/_____

6.1.9.4. Resultado por exp.a la inflación
a 3.2.1.2. Ajuste del Capital Institucional

_____/_____

Cuenta Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas

	/	
6.1.9.4. Resultado por exp.a la inflación		
a 3.2.2.3.Ajuste de Transf. y Contr. de Capital Recibidas		
	/	

Resto de las Cuentas del Patrimonio Neto

	/	
6.1.9.4. Resultado por exp.a la inflación		
a Cuenta del Patrimonio		

PROCESO SECUENCIAL DE AJUSTE

- 1) Determinación del Activo y Pasivo al inicio del ejercicio o del período objeto del ajuste, en moneda homogénea de dicha fecha.
- 2) Determinación del Patrimonio al inicio del ejercicio o del período objeto del ajuste, en moneda homogénea de dicha fecha, por diferencia entre el Activo y Pasivo obtenidos en 1).
- 3) Determinación en moneda de cierre del Activo y Pasivo al final del ejercicio o período objeto de ajuste.
- 4) Determinación en moneda de cierre del Patrimonio al final del ejercicio o período objeto del ajuste por diferencia entre el Activo y Pasivo obtenidos en 3).
- 5) Determinación en moneda de cierre del Patrimonio al final del ejercicio o período objeto del ajuste, excluido el resultado de dicho período.
- 6) Determinación en moneda de cierre del resultado final del ejercicio o período por diferencia de Patrimonios determinados en 4) y 5).

- 7) Determinación del Resultado Final excluido el Resultado por Exposición a la Inflación -R.E.I.- mediante la reexpresión de las partidas del Estado de Recursos y Gastos Corrientes.
- 8) Determinación del Resultado por Exposición a la Inflación -R.E.I.-, por diferencia entre resultados determinados en 6) y 7).

ANEXO II

RUBRO: 5.1.9 OTROS INGRESOS

CUENTA: 5.1.9.3 RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

OBJETIVO: Registrar el efecto positivo del cambio en el poder adquisitivo de la moneda de las cuentas monetarias contables o expuestas a la inflación.

DÉBITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo "Resumen de ingresos y gastos" en el momento en que se produce el cierre del mismo.*

CRÉDITO: *Por el importe correspondiente al incremento de los rubros del Activo y de Gastos como consecuencia de la aplicación del coeficiente de ajuste.*

SALDO: Acreedor. Representa el monto imputado al resultado del ejercicio como consecuencia de la reexpresión de las cuentas correspondientes.

RUBRO: 6.1.9 OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA: 6.1.9.4 RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

OBJETIVO: Registrar el efecto positivo del cambio en el poder adquisitivo de la moneda de las cuentas monetarias contables o expuestas a la inflación.

DÉBITO: *Por el importe correspondiente al incremento de los rubros del Pasivo, Patrimonio Neto y de Recursos, como consecuencia de la aplicación del coeficiente de ajuste.*

CRÉDITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo "Resumen de ingresos y gastos" en el momento en que se produce el cierre del mismo.*

SALDO: Deudor. Representa el monto imputado al resultado del ejercicio como consecuencia de la reexpresión de las cuentas correspondientes.

RUBRO: 5.1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

CUENTA: 5.1.4.1 VENTA DE BIENES

OBJETIVO: Registrar los importes provenientes de la venta de bienes de las Administraciones Públicas.

DÉBITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo "Resumen de ingresos y gastos" en el momento en que se produce el cierre del mismo.*

CRÉDITO: *Por el monto total de los ingresos en concepto de venta de bienes de las Administraciones Públicas.*

SALDO: Acreedor. Representa el total de las ventas de bienes efectuadas por las Administraciones Públicas.

RUBRO: 5.1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

CUENTA: 5.1.4.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

OBJETIVO: Registrar los importes provenientes de la prestación de servicios de las Administraciones Públicas.

DÉBITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo "Resumen de ingresos y gastos" en el momento en que se produce el cierre del mismo.*

CRÉDITO: *Por el monto total de los ingresos en concepto de prestación de servicios de las Administraciones Públicas.*

SALDO: Acreedor. Representa el total de las prestaciones de servicios efectuadas por las Administraciones Públicas.

RUBRO: 6.1.4 COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

CUENTA: 6.1.4.1 COSTO DE VENTA DE BIENES

OBJETIVO: Registrar el importe total resultante del costo asignado a la venta de bienes de las Administraciones Públicas.

DÉBITO: *En el momento del registro del costo de la venta de los bienes de las Administraciones Públicas.*

CRÉDITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo*

“Resumen de ingresos y gastos” en el momento en que se produce el cierre del mismo.

SALDO: Deudor. Representa el total del costo de venta de los bienes de las Administraciones Públicas, correspondientes a un período.

RUBRO: 6.1.4 COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

CUENTA: 6.1.4.2 COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

OBJETIVO: Registrar el importe total resultante del costo asignado a la prestación de servicios de las Administraciones Públicas.

DÉBITO: *En el momento del registro del costo de la prestación de servicios de las administraciones públicas.*

CRÉDITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo “Resumen de ingresos y gastos” en el momento en que se produce el cierre del mismo.*

SALDO: Deudor. Representa el total del costo de prestación de servicios de las Administraciones Públicas, correspondientes a un período.

RUBRO: 5.1.9 OTROS INGRESOS

CUENTA: 5.1.9.4 RESULTADO POR TENENCIA

OBJETIVO: Registrar el resultado positivo que surja de la comparación entre la valuación de Activos o Pasivos a Valores Corrientes y su correspondiente valor reexpresado a moneda constante.

DÉBITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo “Resumen de ingresos y gastos” en el momento en que se produce el cierre del mismo.*

CRÉDITO: *En el momento que se registra el resultado proveniente de la valuación de activos y pasivos a valores corrientes, neto del efecto inflacionario.*

SALDO: Acreedor. Representa el total de los resultados por tenencia positivos acumulados en un período.

RUBRO: 6.1.9 OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA: 6.1.9.5 RESULTADO POR TENENCIA

OBJETIVO: Registrar el resultado negativo que surja de la comparación entre la valuación de Activos o Pasivos a Valores Corrientes y su correspondiente valor reexpresado a moneda constante.

DÉBITO: En el momento que se registra el resultado proveniente de la valuación de activos y pasivos a valores corrientes, neto del efecto inflacionario.

CRÉDITO: *Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio, al asignarlo al capítulo "Resumen de ingresos y gastos" en el momento en que se produce el cierre del mismo.*

SALDO: Deudor. Representa el total de los resultados por tenencia negativos acumulados en un período.

RUBRO: 3.1.1 CAPITAL FISCAL Y AJUSTE DEL CAPITAL FISCAL

CUENTA: 3.1.1.1 CAPITAL FISCAL

OBJETIVO: Registrar los montos representativos de la diferencia entre el activo y el pasivo del ente a la fecha de la primera determinación del patrimonio contable y de las variaciones incorporadas posteriormente.

DÉBITO: Por las incorporaciones de pasivos preexistentes a la fecha de la primera determinación del patrimonio contable

CRÉDITO: *Por las incorporaciones de activos preexistentes a la fecha de la primera determinación del patrimonio contable*

SALDO: Acreedor. Representa el valor patrimonial neto del ente contable Administración Central en el momento de su determinación inicial.

RUBRO: 3.1.1 CAPITAL FISCAL Y AJUSTE DEL CAPITAL FISCAL

CUENTA: 3.1.1.2 AJUSTE DEL CAPITAL FISCAL

OBJETIVO: Registrar el saldo acumulado resultante de la reexpresión de la cuenta contable 3.1.1.1 "Capital Fiscal".

CRÉDITO: *Por el monto correspondiente a la reexpresión de la cuenta contable "Capital Fiscal".*

SALDO: Acreedor. Representa el saldo acumulado de la reexpresión efectuada de la cuenta contable "Capital Fiscal".

RUBRO: 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL Y AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL

CUENTA: 3.2.1.1 CAPITAL INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Registrar los montos representativos del aporte inicial para la constitución de los Organismos Descentralizados y de Seguridad Social y de las variaciones posteriores.

DÉBITO: Por la disminución de los aportes oportunamente efectuados, conforme a las normas legales que correspondan.

Por las incorporaciones de pasivos, preexistentes a la fecha de la primera determinación del patrimonio contable

CRÉDITO: Por la efectivización de los aportes y sus variaciones posteriores (Organismos creados con posterioridad a la Ley N° 24.156).

Por las incorporaciones de activos, preexistentes a la fecha de la primera determinación del patrimonio contable (Organismos preexistentes a la Ley N° 24.156).

SALDO: Acreedor. Representa el valor patrimonial neto del ente contable Organismo Descentralizado, en el momento de su determinación inicial.

RUBRO: 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL Y AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL

CUENTA: 3.2.1.2 AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Registrar el saldo acumulado resultante de la reexpresión de la cuenta contable 3.2.1.1 "Capital Institucional".

CRÉDITO: *Por el monto correspondiente a la reexpresión de la cuenta contable "Capital Institucional".*

SALDO: Acreedor. Representa el saldo acumulado de la reexpresión efectuada de la cuenta contable 3.2.1.1 "Capital Institucional".

RUBRO: 3.1.2 TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

CUENTA: 3.1.2.3 AJUSTE DE TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

OBJETIVO: Registrar el saldo acumulado resultante de la reexpresión de las cuentas contables 3.1.2.1 "Transferencias de Capital" y 3.1.2.2 "Contribuciones".

CRÉDITO: *Cuando se reexpresan por exposición a la inflación las cuentas contables "Transferencias de Capital" y "Contribuciones".*

SALDO: *Acreedor. Representa el saldo acumulado de la reexpresión efectuada de las cuentas contables 3.1.2.1 "Transferencias de Capital" y 3.1.2.2 "Contribuciones".*

RUBRO: 3.2.2 TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

CUENTA: 3.2.2.3 AJUSTE DE TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL

RECIBIDAS.

OBJETIVO: Registrar el saldo acumulado resultante de la reexpresión de las cuentas contables 3.2.2.1 "Transferencias de Capital" y 3.2.2.2 "Contribuciones".

CRÉDITO: *Cuando se reexpresan por exposición a la inflación las cuentas contables "Transferencias de Capital" y "Contribuciones".*

SALDO: Acreedor. Representa el saldo acumulado de la reexpresión efectuada de las cuentas contables 3.2.2.1 "Transferencias de Capital" y 3.2.2.2 "Contribuciones".

CIRCULAR Nº 1/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 23 ENE 2003

REFERENCIA: NORMAS DE CIERRE. ACLARACIONES RESPECTO DEL CUADRO 4-2 DE BIENES DE USO. SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Disposición Nº 49/02 C.G.N., mediante la cual se aprobaron los Cuadros de Cierre correspondientes a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2002.

Al respecto se informa que en el archivo denominado "nnnCuadro04-2.xls" (donde nnn es igual al código de SAF), el cual fuera entregado oportunamente en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a través de la Dirección de Procesamiento Contable, se ha efectuado la modificación que se detalla a continuación :

En la Hoja "4.2.1-2", se ha agregado una columna a la derecha denominada "Cant. Bienes", la cual está destinada al ingreso de la cantidad de bienes contenidos en cada línea informada de ese Cuadro. Asimismo se aclara que el valor que se ingrese deberá ser un número entero sin decimales, y la carga de este campo tiene carácter "optativo", recomendándose su ingreso para los casos de bienes que, de acuerdo a su vida útil y año de origen, se encuentren totalmente amortizados al 31 de Diciembre de 2002, ello, a efectos de minimizar la posibilidad de errores de consistencia referidos a "Amortizaciones del Ejercicio" y "Amortizaciones Acumuladas".

Ante cualquier consulta al respecto, deberá comunicarse con el Cdor. Néstor Costa, a cargo del Sector Bienes de Uso de la citada Dirección de Procesamiento Contable, al teléfono 4349-6685, o vía e-mail ncosta@mecon.gov.ar

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 1/03 C.G.N.

Capítulo V.F. – Pág.1952

DISPOSICION Nº 15/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 14 ABR 2003

Visto las Leyes Nº 23.928 de Convertibilidad del Austral, Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario de fecha 6 de enero de 2002, el Decreto Nº 1269 de fecha 16 de julio de 2002, el Decreto Nº 664 de fecha 20 de marzo de 2003 y la Disposición Nº 38 de fecha 15 de noviembre de 2002 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la citada Ley Nº 24.156 designa a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que el artículo 91 inc. a) de la mencionada Ley establece la competencia de la citada Contaduría respecto del dictado de normas de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público Nacional.

Que la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad del Austral derogaba en su artículo 10, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecían o autorizaban la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras y servicios.

Que el artículo 4º de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario modifica el artículo 10 de la Ley de Convertibilidad del Austral manteniendo derogadas las normas legales o reglamentarias citadas en el párrafo anterior, así como también, contempla modificaciones respecto del régimen cambiario.

Que, complementariamente, el artículo 2º del Decreto Nº 1269/02 modificó el citado artículo 10 de la Ley Nº 23.928, exceptuando de la prohibición en él contenida a los estados contables que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº 19.550 (t.o. Decreto Nº 841/84) y sus modificatorias, deberán confeccionarse en moneda constante.

Que a través de la Disposición mencionada en el VISTO se aprobó el procedimiento de reexpresión de los Estados Contables del Sector Público Nacional a moneda constante.

Que mediante el artículo 1º del Decreto Nº 664/2003 se deroga el último párrafo del artículo 10 de la Ley Nº 23.928 introducido por el artículo 2º del Decreto Nº 1269/2002.

Que asimismo el artículo 2º del decreto citado en el Considerando precedente instruyó a los Organismos dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL a no aceptar la presentación de Balances o Estados Contables ajustados por inflación, en función a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº 23.928, con la modificación introducida por el artículo 2º del Decreto Nº 1269/02.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 88 y 91 de la Ley Nº 24.156.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTOCULO 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 1º de Enero de 2003, los artículos 1º y 2º de la Disposición Nº 38/2002 C.G.N. y modificatorias.

ARTICULO 2º.- Los Estados Contables a ser presentados por los Organismos Descentralizados, incluidas las Instituciones de la Seguridad Social y los entes citados en los incisos b), c) y d) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, correspondientes al ejercicio 2003 deberán exponer en las Notas a sus Estados Contables que se ha procedido a discontinuar el procedimiento de reexpresión a moneda constante de los mismos.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 15/03 C.G.N.

CIRCULAR N° 16/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 13 OCT 2004

REFERENCIA: REQUERIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL. BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO. TRANSFERENCIAS EJERCICIOS 2002, 2003 Y 2004.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Decreto N° 67/2003.

Con el fin de cumplir con los requerimientos formulados por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN a través de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y considerando que algunos de los datos no obran en el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN), los organismos del Sector Público Nacional deberán cumplimentar el [anexo](#) cuyo instructivo está contenido en cada celda del encabezado de las columnas del mismo.

Dicha información deberá remitirse a esta Contaduría General, por mail a la dirección notifcgn@mecon.gov.ar, en caso de verificarse algún inconveniente por esta vía, deberá ser enviada mediante nota dirigida al Contador General de la Nación, acompañada por el soporte magnético correspondiente, antes del 21 de octubre del corriente año.

Saludo a Ud. Atentamente

CIRCULAR N° 16/04 C.G.N.

ANEXO

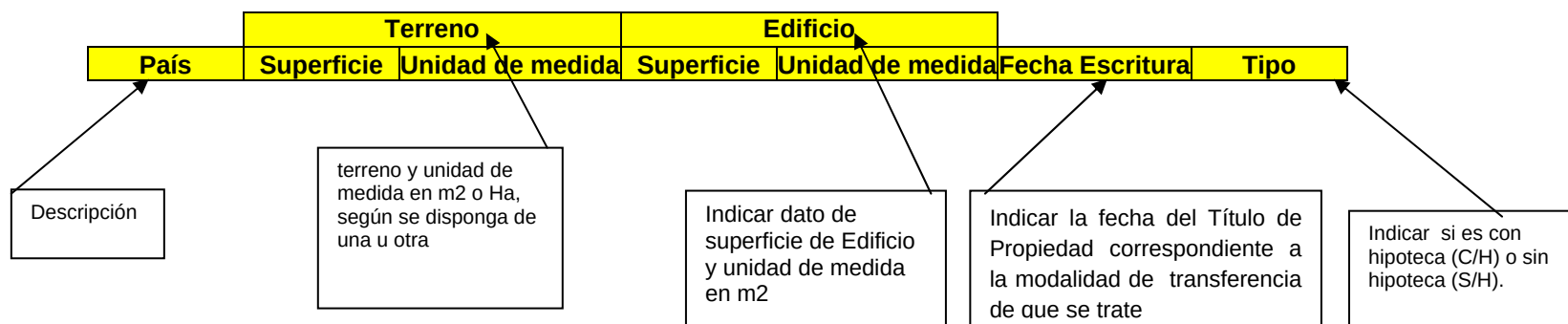
**CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO**

SAF:

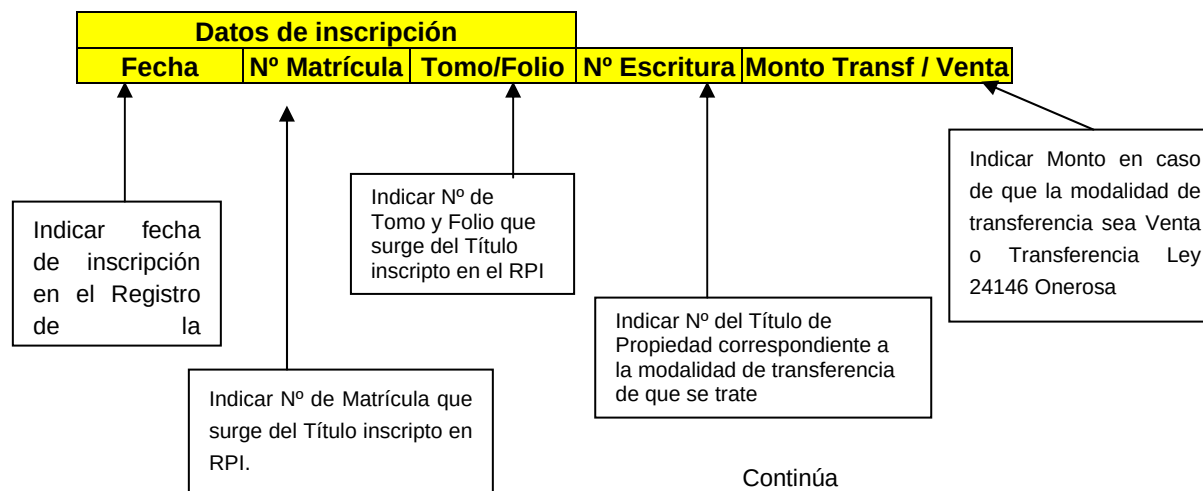
DENOMINACIÓN:

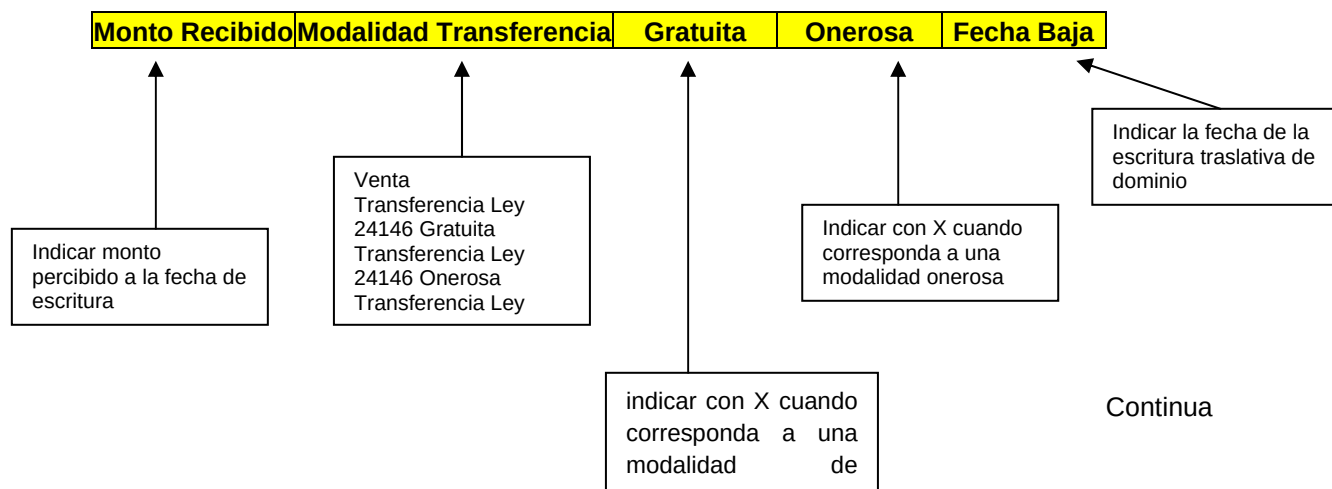
Nº Registro	Calle	Puerta	Piso	Depto	Localidad	Provincia
Indicar número de registro en el SABEN	Descripción	Indica Número	Indica Número		Descripción	Descripción de la provincia correspondiente a la localidad indicada

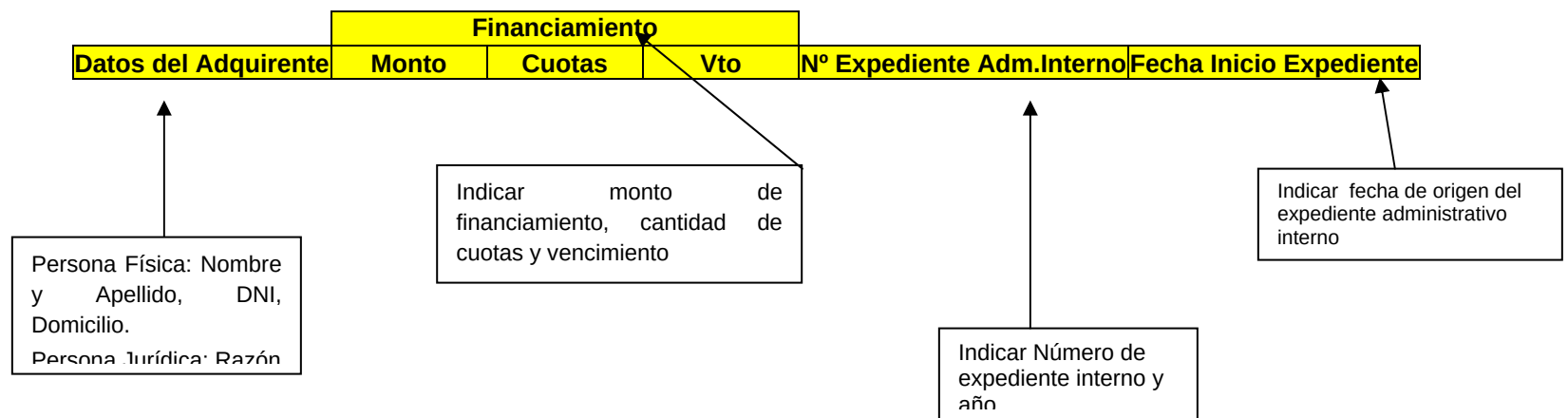
Continua



Continua







V. G. - Normas sobre Archivos de Documentación

.....

DECISION ADMINISTRATIVA N° 43/96

BUENOS AIRES, 30 ABR 1996

VISTO la Ley N° 24.624, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo N° 30 de la citada Ley, sustitutivo del artículo N° 49 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.1995), establece normas para otorgar valor jurídico y probatorio a la documentación existente y a la que se incorpore al Archivo General de la Administración, mediante la utilización de tecnología que garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda físico de la mencionada documentación.

Que con el objeto de instrumentar su puesta en vigencia, resulta necesario proceder, por la presente a determinar su ámbito de aplicación y la definición de los diversos conceptos involucrados en la misma.

Que asimismo es procedente precisar los requisitos de carácter general, los relacionados con los documentos en particular y con el soporte a utilizar en la redacción, producción o reproducción de aquéllos.

Que deben determinarse los procedimientos respaldatorios de la reproducción de documentos en soporte electrónico u óptico, su verificación, registro y anulación de originales, como así también las medidas a adoptar con relación a los documentos de propiedad de terceros.

Que resulta conveniente facultar a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida

Que la medida se dicta en uso de las atribuciones originadas en el artículo N° 30 de la Ley N° 24.624 y el artículo N° 100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la Reglamentación del artículo N° 30 de la Ley N° 24.624, sustitutivo del artículo N° 49 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de

Presupuesto (t.o. 1995), de acuerdo con el detalle del ANEXO que forma parte de la presente Decisión Administrativa.¹

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 43/96

ANEXO

Capítulo I: Ambito de aplicación.

Las presentes disposiciones son aplicables a todos los organismos comprendidos por la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Capítulo II: De las Definiciones.

A los efectos de la presente Reglamentación se entenderá por:

a) Documentación financiera: A la documentación contable-hacendal de la Administración Pública Nacional, es decir, todos los registros y comprobantes que alimenten o emanen de los Sistemas: Presupuestario, de Crédito Público, de Tesorería y de Contabilidad, especificados en el artículo 5º de la Ley N° 24.156. Incluye: contratos, estatutos sociales, escrituras, poderes, expedientes, declaraciones juradas, certificados de obra, contrataciones directas, licitaciones privadas, licitaciones públicas, convenios con organismos oficiales o empresas públicas o privadas, notas, planillas del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) órdenes de compra, órdenes de provisión, facturas, notas de débito, notas de crédito, débitos por sentencia judicial, notas internas de débitos bancarios, boletas de depósitos de terceros u organismos oficiales, remitos, órdenes de pago, liquidaciones, recibos, pagarés, extractos bancarios, cheques anulados, cheques pagados, resoluciones, disposiciones, ordenanzas, circulares, normas, transferencias, asignación y reposición de fondo rotatorio, formularios y documentación respaldatoria de la ejecución presupuestaria en las etapas de compromiso, devengado y pagado, registros de asientos contables y documentación respaldatoria de los mismos, balances de empresas y sociedades del Estado Nacional, balances de organismos descentralizados, balances de empresas en liquidación, y toda aquella documentación administrativa financiera, que implique un compromiso financiero.

b) Documentos de personal: Son aquéllos relativos a los agentes públicos de la Administración Pública Nacional, producidos o recibidos por un organismo público donde el empleado ocupa un cargo. Incluye: expedientes, legajos de los agentes, fichas de control de asistencia, planillas de control de asistencia, formularios, comprobantes de pago de sueldos, planillas de pago de sueldos, los que instrumentan cesantías,

¹ El artículo 49 de la Ley N° 11.672 (t.o. 1995), corresponde al artículo 45 de la Ley N° 11.672 (t.o. 1999)

exoneraciones, comisiones de servicio, desarraigos, embargos, franquicias, jubilación, justificación de inasistencias, licencias anuales ordinarias, especiales, y extraordinarias, nombramientos, promociones, recursos administrativos, reingresos, reintegro de haberes, recibos de haberes, renunciaciones condicionadas o simples, reubicación y reencasillamientos, sanciones disciplinarias menores, títulos habilitantes, traslados y permutas, declaraciones juradas de salario familiar.

c) Documentos de control: Son aquéllos que sirven de prueba de los trámites o actos realizados. Incluye: planillas de control de giro de documentación, comprobantes de la correspondencia certificada, formularios completos de remitos de documentación, fichas de trámite de expedientes o actuaciones y todos aquéllos que permitan obtener un valor agregado de la información financiera sujeta a la acción de los órganos de contralor del Estado Nacional.

d) Original: Documento en su primera versión o de primera generación, cualquiera sea el soporte sobre el cual se extienda. Puede ser firmado o no firmado.

e) Copia: Versión obtenida del documento original por cualquier medio de reproducción.

f) Autenticación: Procedimiento fijado por la ley que debe observar el funcionario competente designado conforme aquélla, para otorgar autenticidad a un documento o a su copia.

g) Copia autenticada: Versión del documento original legalizada por el funcionario competente siguiendo el procedimiento establecido en la ley.

h) Copia de sustitución: Versión del documento original obtenida por cualquier medio de reproducción, destinada a reemplazar al original.

i) Copia de resguardo: Versión del documento original obtenida por cualquier medio de reproducción, destinada a ser utilizada para evitar el manipuleo del original por razones de seguridad o protección.

j) Archivo: Designa la colección de datos efectuada ordenada y sistemáticamente, y que ofrece garantía de su recuperación.

k) Conservación: Designa el mantenimiento de los datos archivados, de sus soportes relativos y de la tecnología de investigación y utilización de tales datos.

l) Soporte electrónico u óptico indeleble: Designa los medios de memorización de los datos, cuya tecnología conlleve a la modificación irreversible de su estado físico y garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad.

Capítulo III: De los Requisitos en General.

La redacción, producción o reproducción de los documentos previstos en el artículo 30 de la Ley N° 24.624, en un soporte electrónico u óptico indeleble, deberá efectuarse utilizando tecnologías y procedimientos que aseguren la fidelidad, uniformidad e integridad de la información que constituye la base de la registración.

Para cumplimentar estos requisitos la reproducción del documento deberá ser fiel e íntegra, abarcando todas sus características -anotaciones, enmiendas, manchas-, no

debiéndose agregar ninguna inscripción que pueda alterar la información contenida en aquél.

Deberán utilizarse tecnologías de captura, memorización, archivo y visualización de la información que reduzcan al mínimo la posibilidad de manipulación de los datos contenidos en el documento.

Capítulo IV: De los requisitos en cuanto a los documentos.

- a) Cuando las dimensiones del documento que ha de reproducirse excedan las posibilidades del equipo que ha de emplearse para ello, y sea necesario efectuar una toma parcial, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad e integridad, dejando constancia de todo lo actuado en el Acta pertinente.
- b) Cuando un grupo de documentos interrelacionados implique una cantidad de reproducciones que exceda la capacidad del soporte físico en que se están almacenando, se continuará el proceso en el subsiguiente, asegurando la integridad de la información mediante la codificación que asegure su continuidad. De todo ello también se dejará constancia en el Acta respectiva.
- c) Cuando los documentos que han de reproducirse presenten manchas, deterioros o faltantes en su secuencia de ordenación, se deberá dejar constancia de ello en el apartado destinado a observaciones del Acta respectiva.
- d) Para la adecuada identificación y posterior recuperación del documento redactado, producido o reproducido se lo codificará, a través del empleo de signos, números u otro medio similar e idóneo, que permita una identificación unívoca del mismo.
- e) Para completar estos recaudos se deberán efectuar los controles de contenido, por cotejo, dejándose constancia de su resultado y efectuando las correcciones que sean necesarias, conforme lo previsto en el Capítulo VII de la presente.

Capítulo V: Requisitos en cuanto al soporte.

El soporte utilizado para la redacción, producción o reproducción de documentos deberá garantizar su estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad. Por ello, la tecnología utilizada deberá conllevar la modificación irreversible de su estado físico, de modo que no sea posible el borrado ni la sobreescritura de la información en él registrada.

En el soporte utilizado deberá ser grabado un código de identificación indeleble, legible externamente a simple vista, que permita su identificación y diferenciación con el resto de los utilizados, y proteja de una eventual alteración dolosa del contenido, sirviendo además, a los efectos de las registraciones y actas previstas en esta reglamentación.

Si se decidiera asegurar la pertenencia del soporte con un Sello o Código específico de la Administración Pública Nacional, este Sello o Código deberá ser también indeleble utilizándose la tecnología adecuada para tal fin.

Si el soporte electrónico u óptico indeleble presentara imperfecciones que pudieran dar lugar a errores de almacenamiento o reproducción de los documentos, deberá ser descartado y dejarse constancia de su inutilización en el Acta respectiva.

Sólo podrán ser utilizados soportes que garanticen el resguardo de la información por un lapso no menor a los TREINTA (30) años. A tal fin se exigirá del proveedor del soporte la indicación, bajo su responsabilidad, de las condiciones óptimas para la conservación física, para la estabilidad del soporte y su fruibilidad, legibilidad y reproducibilidad al plazo de TREINTA (30) o más años. El funcionario responsable deberá asegurarse que tales condiciones sean respetadas sin excepciones.

Capítulo VI: Del Procedimiento Respaldatorio.

El procedimiento respaldatorio de la reproducción de documentos, cualquiera sea su soporte de primera generación, en soporte electrónico u óptico indeleble, deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

a) Cada sesión de reproducción de documentos en soporte electrónico u óptico indeleble deberá ser registrada y certificada, al comienzo y al cierre de la misma, por medio de un "ACTA DE APERTURA" y un "ACTA DE CIERRE", confeccionadas y suscritas por el o los funcionarios que a tales efectos determine el Contador General de la Nación, mediante la Disposición pertinente.

b) Las Actas tendrán un formato uniforme y predeterminado, que responderán a las normas de esta reglamentación y de las fijadas, en forma complementaria, por Disposición del Contador General de Nación.

c) Del Acta de Apertura. Contendrá, como mínimo, la registración de los siguientes datos:

Número de Acta de Apertura.

Marca del Fabricante y el código de identificación externa e indeleble del soporte utilizado.

Nivel mínimo de resolución que ha de utilizarse para la reproducción.

Identificación del organismo en que se originó la documentación, o del poseedor de la misma o del que resulte responsable legal de ella.

Identificación del organismo y, dentro de aquél, de la dependencia que tiene a su cargo la reproducción.

Lugar, fecha y hora de iniciación del proceso de reproducción.

Nombre y firma del operador.

Nombre y firma del administrador de la base de datos.

Nombre y firma del funcionario responsable.

d) Del Acta de Cierre. El Acta de Cierre de la sesión repetirá los datos de carácter general incorporados al Acta de Apertura, indicando la fecha y hora de finalización del proceso de reproducción y, además, dejará constancia de:

La descripción de la documentación reproducida, indicando tipos documentales, documento inicial y final de la sesión.

La cantidad de documentos reproducidos en la sesión y cantidad de imágenes a que hayan dado lugar cada documento.

Si existen o no documentos reproducidos defectuosamente, dejando, en este caso, registrado el número de codificación que los identifica.

La asistencia o no de la persona o personas interesadas y de su debida notificación, firmando las mismas de conformidad cuando hicieren acto de presencia.

Las objeciones que hubieren formulado los interesados asistentes y registro de la formal entrega del original, si así lo hubieren solicitado.

Y se incorporará la leyenda "documentos reproducidos según disposiciones del artículo 30 de la Ley N° 24.624."

e) De las Interrupciones. Cuando por cualquier circunstancia se deba interrumpir una sesión de reproducción, será requisito indispensable el labrado de un Acta de Interrupción de la sesión en la cual, junto a los datos determinados para las Actas de Cierre, se especifiquen las causas de la interrupción. Para recomenzar la sesión de reproducción se deberá elaborar un Acta de Continuación, en la cual se registre cualquier alteración a los datos contenidos en el Acta de Apertura de la sesión y se deje constancia de la fecha y la hora en las que se retoma la tarea.

f) Del funcionario responsable.- El organismo titular o el organismo responsable legal de la documentación a reproducirse, podrá designar a un funcionario responsable para la firma de las Actas y de sus controles.

Capítulo VII: Del procedimiento de verificación.

Terminada la sesión de reproducción, el o los funcionarios responsables designados para tal fin, revisarán cada una de las reproducciones realizadas y confeccionarán el Acta de Contralor, observando los siguientes recaudos:

a) Cuando al finalizar una sesión de reproducción se detecten omisiones de UNO (1) o más documentos que debieron ser reproducidos en la misma, éstos se incorporarán a continuación del último, dejando registrada la referencia para su posterior relación. Para ello se procederá de la siguiente manera:

I) A grabar un Acta de Corrección, dejando constancia de que se trata de una corrección e identificando los documentos y su imagen agregada o corregida, utilizando para ello los códigos de identificación pertinentes.

II) A reproducir los documentos afectados en el orden correspondiente

III) A grabar el cierre del Acta con las constancias y firmas correspondientes.

b) Los defectos detectados en el proceso de contralor, que originen alteración o pérdida de información, serán corregidos conforme a lo previsto en el inciso anterior.

c) Se dejará constancia de todo lo actuado y suscribirá el Acta de Contralor con los demás requisitos formales de un Acta de Cierre.

Capítulo VIII: Del Registro.

a) Toda reproducción efectuada de acuerdo a las normas establecidas por la Ley N° 24.624 y la presente reglamentación deberá ser registrada. Con tal objeto, el organismo de aplicación llevará un Registro que será intervenido por la autoridad investida de tal competencia, mediante Disposición dictada por el Contador General de la Nación. En este Registro se asentarán los siguientes datos:

I) Para cada lote de documentos reproducidos y aprobados:

Fecha y número de asiento en el Registro, el cual deberá ser secuencial y correlativo.

Número de Acta de Apertura.

Número de Acta de Cierre.

Número de Actas de Corrección, en su caso.

Número de Actas de Interrupción, en su caso.

Fecha de vencimiento del plazo de guarda del lote de documentos, o de cada uno de ellos, de ser necesario esto último.

Todo otro dato que permita o facilite una mejor identificación de los documentos

II) Informes con los resultados y fecha de los contralores efectuados, indicando los nombres y firmas de los funcionarios responsables de los contralores de calidad efectuados

b) Las registraciones deberán conservarse por el Órgano Rector, durante los CINCO (5) años posteriores, sin perjuicio de su digitalización, cuando ello fuere conveniente. Las Actas digitalizadas deberán conservarse, por el funcionario designado al efecto por Disposición del Contador General de la Nación, hasta UN (1) año después de transcurrido el plazo de prescripción de la guarda atribuida a los documentos reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble.

Capítulo IX: De la Anulación.

Los originales redactados o producidos en primera generación en cualquier soporte, una vez reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble, observando los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 24.624 y en esta medida, serán anulados mediante la colocación en forma cruzada de un sello que exprese "REPRODUCIDO EN SOPORTE N°". En el espacio dejado para el número, el funcionario responsable de la verificación de la correlación de contenidos, insertará el Código de identificación indeleble del soporte en donde se encuentre reproducido el documento. A partir de ese momento el soporte de primera generación perderá todo valor probatorio.

Capítulo X: De los Documentos de Terceros.

a) La documentación de propiedad de terceros que se haya remitido para su archivo, podrá ser destruida luego de transcurrido el plazo que se fija en el inciso siguiente, contado desde que ha sido puesta a disposición de aquéllos, mediante una publicación genérica en el Boletín Oficial, por el término de DOS (2) días. La publicación en el Boletín

Oficial contendrá las características de la documentación, el plazo durante el cual podrá ser reclamada su devolución o conservación, y el lugar al que debe concurrirse para solicitar la entrega o conservación.

b) A los efectos previstos en el inciso anterior, fíjase el plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente de la última publicación en el Boletín Oficial, para que los titulares de los documentos se presenten para retirar los mismos o solicitar su conservación. La documentación que se entregue al interesado deberá llevar un sello o marca que indique la fecha en que el mismo ha sido reproducido en soporte electrónico u óptico indeleble, y el número del código de identificación indeleble del soporte en donde se encuentre reproducido el documento. Transcurrido el plazo mencionado sin que los interesados hayan reclamado la devolución o la conservación de la documentación, caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y el destino posterior dado a la misma, pudiendo ser destruida con los recaudos previstos para tal fin.

Capítulo XI: De la Destrucción .

a) La eliminación de los documentos deberá ser practicada por cualquier medio que asegure su destrucción total o parcial, de modo que no puedan ser utilizados los datos o la información contenida en ellos.

b) El procedimiento a seguir será el siguiente: Ubicados y seleccionados los documentos a ser eliminados, y verificado por el funcionario, que los mismos hayan sido anulados conforme lo establece esta reglamentación, se labrará un Acta de Destrucción en la que se consignará:

Número de Acta.

Descripción de la documentación que será destruida, indicando en cada caso el tipo documental de que se trate y, en el caso de los expedientes, su número identificador y el de cada uno de sus agregados o acumulados.

Identificación del organismo en el que se originó la documentación, del poseedor de la misma o del que resulte responsable legal de ella.

Lugar, fecha y hora de iniciación y finalización del proceso de destrucción.

Nombre y firma de los funcionarios intervinientes.

c) El Contador General de la Nación, mediante la Disposición pertinente, determinará el funcionario autorizado para intervenir y supervisar el desarrollo del proceso de destrucción de los documentos.

d) Todo original cuyo contenido sea considerado de interés social o histórico en los términos de la Ley N° 15.930 y sus Decretos Reglamentarios, no podrá ser destruido total o parcialmente. El interés social o histórico deberá ser determinado en todos los casos por los funcionarios responsables legalmente de la documentación mediante Resolución fundada.

Capítulo XII: De la Conservación y Seguridad.

a) Los documentos originales en soporte electrónico u óptico indeleble deben conservarse en archivos de seguridad adecuadamente protegidos de los agentes atmosféricos y biológicos que pudieran afectarlos por el plazo legal establecido, siendo responsabilidad de los funcionarios a cargo de su guarda el procurar los medios y las técnicas más apropiadas para el cumplimiento de tal fin. Se considerarán archivos adecuadamente protegidos los que cumplan con las normas nacionales e internacionales establecidas al respecto.

b) El Organo Rector dispondrá de un archivo de seguridad adecuadamente protegido de los agentes atmosféricos y biológicos donde se conservarán los documentos originales en soporte electrónico u óptico indeleble. Al mismo tiempo, se grabarán DOS (2) copias de resguardo; una de ellas, será depositada en un archivo de seguridad con las características mencionadas, en una entidad pública escogida al efecto, distinta al órgano rector, y la otra, se utilizará para el manejo diario. El Secretario de Hacienda determinará mediante la Resolución pertinente cuál será la entidad pública en la que se conservará la primer copia de resguardo a que se hace mención en el presente párrafo. Esta copia de resguardo podrá utilizarse como copia de sustitución, en el caso de destrucción, parcial o total de su original.

Capítulo XIII: Disposiciones Varias.

a) Se podrán obtener copias autenticadas a partir de los originales en soporte electrónico u óptico indeleble. La certificación de autenticidad se hará de conformidad a los procedimientos legales vigentes para la Administración Pública Nacional, identificando el soporte del que procede la copia.

b) La búsqueda, visualización e impresión de los documentos archivados y conservados en soportes electrónicos u ópticos indelebles y de los datos que los componen deben poder realizarse a través de sistemas informáticos oportunamente documentados que permitan una utilización directa por parte de todos los que tengan el derecho de acceder y controlar tales documentos. A tal efecto los programas utilizados deben contar con interfaces fáciles de usar y autoexplicativas que permitan su acceso por una persona no habituada a su uso.

c) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en su carácter de Organo Rector y de aplicación de la presente adoptará las medidas necesarias que faciliten y permitan una utilización directa por parte de todos los funcionarios de los organismos de contralor que tengan el derecho de acceder, verificar y controlar los documentos.

d) Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a impartir las instrucciones pertinentes y dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.

RESOLUCION N° 328/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 20 MAY 1996

VISTO la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Ley N° 24.624, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 1996, el Decreto N° 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992, el Decreto N° 1492 de fecha 23 de agosto de 1994, sus modificatorios y complementarios y la Decisión Administrativa N° 43 de fecha 30 de abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 91 inciso i) de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, determina la competencia de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para “mantener el archivo de la documentación financiera de la administración nacional.”

Que por el artículo 30 de la Ley N° 24.624, sustitutivo de su similar N° 49 de la Ley N° 11.672 -Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995)-, se establecen normas para otorgar valor jurídico y probatorio a la documentación existente y a la que se incorpore al Archivo General de la Administración, mediante tecnología que garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda físico de la mencionada documentación.

Que mediante el Decreto citado en el VISTO, se aprobó la estructura organizativa de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, determinando los cometidos específicos a cada una de las áreas dependientes.

Que la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros N° 43 del 30 de abril de 1996, aprobó la reglamentación del mencionado artículo 30, asignando misiones y funciones específicas a la citada CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en cuanto responsable del cumplimiento del precitado artículo.

Que la naturaleza de las modificaciones introducidas en la tecnología a utilizar tanto para el procedimiento de resguardo de la documentación obrante en él y la que se reciba en el futuro, como así también para su posterior reproducción y la entidad y trascendencia de las tareas a su cargo, hacen necesario denominar claramente al archivo a cargo de la citada Contaduría General.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones del artículo 6º del Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, aprobado por el Decreto Nº 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992.

Por ello

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Denomínase como ARCHIVO MODELO POR IMAGENES DIGITALES DE DOCUMENTACION FINANCIERA, al archivo de la documentación financiera de la administración nacional a cargo del Contador General de la Nación.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 328/96 S.H.

DISPOSICION N° 46/98 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 3 NOV 1998

VISTO, el artículo 49 de la Ley N° 11.672 (t.o. 1997), la Ley N° 15.930, el Decreto N° 1.571 de fecha 9 de Octubre de 1981 y la Decisión Administrativa N° 43 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 30 de Abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 49 de la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1997) cuya reglamentación está aprobada por la Decisión Administrativa N° 43/96, dispone el tratamiento a dispensar en materia de archivo en soporte electrónico u óptico indeleble a la documentación financiera, la de personal y la de control de la Administración Pública Nacional.

Que la Ley N° 15.930 determina la Organización y Funciones del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que el Decreto N° 1.571/81 establece la Tabla de Plazo Mínimos de Conservación de los Documentos de Personal y de Control.

Que resulta necesario fijar un procedimiento apropiado a través del dictado de normas que proporcionen funcionalidad a la gestión de guarda de la documentación financiera, asegurando su correcta recepción, ordenación, retiro y su posterior reintegro.

Que el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION ha sido consultado en la materia de su específica competencia.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de lo dispuesto por el Capítulo XIII "Disposiciones Varias" inciso d) de la Decisión Administrativa N° 43/96 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento para la Implementación del envío, recepción, consulta, recibo y devolución de Documentos en el Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera" que se adjunta como Anexo y forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º - Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 46/98 C.G.N.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ENVIO, RECEPCION, CONSULTA, RECIBO Y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO MODELO POR IMÁGENES DIGITALES DE DOCUMENTACION FINANCIERA

1- PROCEDIMIENTO EN LAS JURISDICCIONES

a) RESPONSABILIDAD SOBRE LA DOCUMENTACION

Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Pública serán responsables de la ordenación, clasificación, conservación y depuración de la documentación financiera que generen, mientras ésta se encuentre en su poder. pudiendo establecer una Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de sus documentos financiero-contables.

Solamente en el caso que la documentación mencionada precedentemente se entregue al Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera (A.M.I.D.D.F.) con objeto de su digitalización, la responsabilidad será asumida por éste último.

Por el contrario, si el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) lo envía a los meros fines de su guarda en las mismas condiciones que su remisión, éste mantiene su responsabilidad debiendo cumplir a tales fines bajo las directivas del A.M.I.D.D.F. y de acuerdo a las normas en vigencia.

b) RESPONSABLES DEL ENVIO Y TRASLADO

Los jefes de los archivos serán los responsables del envío de la documentación.

No obstante, previo a dicho envío y traslado en condiciones, deberán tener el conforme por escrito de la máxima autoridad del área contable de la institución y de la máxima autoridad del A.M.I.D.D.F.

Asimismo, el S.A.F. deberá hacer constar si autoriza o no la digitalización de la documentación a entregar.

c) PLAZO DE TRASLADO

El A.M.I.D.D.F. recibirá la documentación financiera comprendida en los ejercicios transcurridos a partir de la promulgación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (30 de Septiembre de 1992), cuyo traslado deberá realizarse de la siguiente forma:

1- Luego de aprobada la rendición de cuentas de cada ejercicio, el organismo productor de la documentación la destinará al A.M.I.D.D.F., previo acuerdo de un cronograma de envío entre ambos.

2- Si el S.A.F. productor no autoriza la digitalización de la documentación, deberá conservarla en archivos propios durante 2 años más, a partir de la aprobación de la Rendición de Cuentas. Una vez concluido este lapso, deberá acordar con el A.M.I.D.D.F. el cronograma de envío para la guarda y consulta en soporte papel.

Respecto de la documentación anterior a la Ley 24.156, la misma deberá ser conservada en los archivos administrativos de cada S.A.F.. Si la documentación conservada posee sus plazos primarios ya vencidos, deberá ser desafectada teniendo en cuenta la Ley 15.930 y el Decreto 1571/81.

d) REQUISITOS PREVIOS PARA SU ENVIO

La documentación deberá enviarse debidamente foliada y separada en dos subseries: "Gastos en Personal" y "Otros Gastos". Asimismo deberá acompañarse con la planilla de "Remisión de Documentación al Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera" cuyo formato e instructivo se presentan al final de este Procedimiento.

Serán acondicionadas en cajas o biblioratos de aproximadamente 0,36 m. a 0,40 m. de alto; 0,25 m. a 0,30 m. de fondo y 0,11 m. a 0,15 m. de ancho.

En las unidades de conservación se deberá adherir a su lomo un tejuelo de características y medidas similares al presentado a posteriori de la planilla de "Remisión de Documentación al Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera".

La documentación deberá estar depurada, con originales solamente (sin copias o duplicados), salvo cuando el original no exista o esté deteriorado, en cuyo caso se incluirá una copia de sustitución debidamente autenticada. Se deberán expurgar todos aquellos documentos de trabajo y/o borradores que no tengan valor para su archivo.

Los actos dispositivos (Resoluciones o Disposiciones) incluidos en los expedientes deberán ser reemplazados por copias autenticadas y serán consideradas como tales los que integren los expedientes a digitalizar.

Teniendo en cuenta que los originales de aquellos documentos son de guarda permanente, no podrán desafectarse una vez vencido el plazo de guarda precaucional de la serie Rendiciones de Cuentas.

Los documentos preparados para su envío con anterioridad a la presente norma y que en su armado incluyan originales de Resoluciones o Disposiciones deberán señalarse en la planilla de Remisión de Documentación.

Al cumplirse el plazo de guarda y antes de solicitar la desafectación de los documentos al Archivo General de la Nación, el S.A.F. deberá concurrir al A.M.I.D.F. a expurgarlos y no se le recibirá nueva documentación hasta concluir con la tarea.

e) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Los envíos que no se ajusten a los requisitos establecidos precedentemente serán devueltos y se comunicará al responsable que deberá subsanar las deficiencias advertidas en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de envío.

f) REQUISITOS FISICOS PREVIOS PARA SU DIGITALIZACION

Teniendo en cuenta que en el A.M.I.D.D.F. se producirá el cambio de soporte de la documentación (Disco Optico), deberán considerarse algunos elementos a la hora de su producción y compaginación en el S.A.F.:

Renovar frecuentemente las cintas de impresión, cartuchos de tinta o tinta de las almohadillas para las salidas de computadoras y el sellado de los documentos evitando tanto el exceso como la escasez de la misma;

No remarcar datos con resaltadores;

Eliminar elementos metálicos y/o plásticos;

En caso de que existan planos, mapas o papeles de gran tamaño, realizar un doblado prolijo que no deteriore la información que porte el documento.

Se recomienda a los responsables de archivo de cada S.A.F. comunicar estos requisitos a las oficinas productoras y a todo otro interviniente en la gestión documental dentro del Servicio Administrativo.

2- DE LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACION EN EL A.M.I.D.D.F.

El Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación Financiera está autorizado a atender los requerimientos de los Servicios Administrativo Financieros, de sus Organismos de Control y del Poder Judicial de la Nación, sobre el acervo documental a su cargo.

Los requerimientos deberán ser formalizados por escrito, mediante Nota dirigida al coordinador del A.M.I.D.D.F., firmada por el responsable del Servicio Administrativo Financiero o por el juez interviniente.

3- DEL RETIRO Y DEVOLUCION DE LA DOCUMENTACION

El A.M.I.D.D.F. está autorizado a entregar la documentación de los S.A.F. en su poder como así también copias autenticadas de documentación, a solicitud de los Servicios Administrativo Financieros y del Poder Judicial de la Nación, siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla:

1- Servicios Administrativo Financieros: podrán disponer el retiro de la documentación a su cargo mediante una solicitud por escrito al Coordinador indicando Servicio Administrativo requeriente, apellido, nombre y N° de documento del autorizado a retirar la documentación. Los datos de identificación de la documentación requerida deberán coincidir con los de la Planilla de Remisión (ejercicio, N° de caja, N° de expediente).

Dicha solicitud deberá ser firmada y sellada por el jefe del Servicio Administrativo, o quien haga sus veces.

Los requerimientos de los Organismos de Control Interno y Externo deberán ser remitidos, con la pertinente conformidad de su parte, por el responsable del Servicio Administrativo Financiero.

2- Poder Judicial de la Nación: La documentación se remitirá al juzgado previo Oficio judicial dentro del plazo que establece la ley.

Si los organismos autorizados requirieren la documentación original, la misma será entregada al organismo solicitante previa verificación y conformidad por parte de éste, cesando a partir de ese momento de cualquier responsabilidad del A.M.I.D.D.F. por extravíos, alteraciones o deterioros de la misma.

INSTRUCTIVO DE PLANILLA DE REMISION DE DOCUMENTACION

La Planilla deberá ser completada de acuerdo a las siguientes indicaciones:

- 1- Se completará una planilla por Subserie y Ejercicio.
- 2- Los casilleros de la mencionada planilla deberán completarse en función a las siguientes referencias:

Organismo Remitente: Nombre y Código del organismo propietario de los documentos. Puede ser distinto del organismo productor, por ej. cuando éste haya sido disuelto.

Organismo Productor: Nombre y Código del organismo emite de la documentación. Puede ser distinto del organismo remitente, cuando éste conserve documentación de otro origen.

Serie: Conjunto de documentos de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo sujeto productor como consecuencia de sus funciones específicas. Para la documentación financiera que envían los S.A.F., se trata de la serie Rendiciones de Cuentas.

Sub-Serie: División de la serie según variedades temáticas. En este caso, indicar si se trata de Otros Gastos o de Gastos en Personal.

Ejercicio: Período contable correspondiente a la documentación enviada.

Metros Lineales: Cantidad de documentación que entra en un estante promedio de 1 m x 0,40 m x 0,50 m.

Fechas Extremas. La más antigua y la más moderna de la documentación incluida en el inventario remitido (en dd/mm/aaaa).

Cant. Unidades de Conservación: Cantidad de cajas o biblioratos enviados.

Nº Caja: Número de la unidad de conservación en donde se encuentra el documento.

Tipo Documental: Indicar la categoría documental que integra la serie. En este caso, indicar si se trata de expedientes o de otra especie documental (por ejemplo., comprobante, liquidación, etc.).

Nº del Documento: Número del expediente o algún otro dato que lo identifique.

Fecha de Desafectación: Término de la permanencia de la documentación en el A.M.I.D.D.F. teniendo en cuenta el valor primario de la misma.

Observaciones: Fundamentación del plazo de guarda cuando exceda el valor primario o cuando alguna de las partes constitutivas del documento no sea desafectable.

Departamento Administrativo del S.A.F.: Sello y firma del director de Administración del S.A.F.

Archivo del S.A.F.: Jefe del Archivo del S.A.F. que autoriza el envío.

Recepción en el A.M.I.D.D.F.: Nombre y firma del agente encargado de la recepción en el A.M.I.D.D.F.

Envío: Nombre y Apellido del agente encargado del envío de la documentación desde el S.A.F. hasta el A.M.I.D.D.F.

Nº Documento: del agente del envío.

ANEXO

REMISION DE DOCUMENTACION AL A.M.I.D.D.F.

ORGANISMO REMITENTE:		ORGANISMO PRODUCTOR:	
SERIE:		SUBSERIE:	
FECHAS EXTREMAS:	CANT. UNID. CONSERVACION:	METROS LINEALES:	

Nº CAJA	EJERCICIO	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA DESAFEC.	OBSERVACIONES

ADMINISTRACION DEL S.A.F.:

ARCHIVO DEL S.A.F.:

RECEPCION EN EL A.M.I.D.D.F.:

AGENTE DEL ENVIO:

 -

D.N.I. Nº:

ANEXO

Nº CAJA	EJERCICIO	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA DESAFEC.	OBSERVACIONES

ADMINISTRACION
DEL S.A.F.:

ARCHIVO DEL
S.A.F.:

RECEPCION
EN EL A.M.I.D.D.F.:

AGENTE DEL ENVIO:

D.N.I. Nº:

INSTRUCTIVO DEL TEJUELO

El Tejuelo deberá ser confeccionado de acuerdo a las indicaciones que a continuación se detallan:

Nº y Nombre del S.A.F. - Escribir la denominación de la repartición emitente.

Ejercicio- Indicar el ejercicio al cual pertenecen las series documentales.

Periodo Comprendido- En días, meses y año.

Subserie- Indicar si la documentación incluida en la caja corresponde a Otros Gastos o a Gastos en Personal.

Numero de Orden- Numerar las cajas correlativamente por año para agilizar su búsqueda.

Asimismo se informa que el contenido del mencionado Tejuelo deberá ser completado con caracteres legibles tipo imprenta.

TEJUELO

Nº Y NOMBRE DEL S.A.F.
EJERCICIO
PERIODO COMPRENDIDO
SUBSERIE
NUMERO DE ORDEN

DISPOSICIÓN N° 30/05 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 07 SEPT 2005

VISTO lo establecido en el artículo 91 inciso i) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 30 de la Ley 24.624 y,

CONSIDERANDO:

Que por el articulado citado la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN), dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, tiene competencia para mantener el Archivo General de Documentación Financiera de la Administración Nacional (AGAN)

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en general y el archivo general antes citado en particular persiguen no sólo cumplir con lo estipulado por el artículo 30 de la Ley 24.624, sino también, jerarquizar su desempeño y mejorar la calidad de su operatoria, haciendo cada vez más eficaz su funcionamiento, se ha propuesto contar como valor fundamental la consecución de estándares de calidad internacionales.

Que en función de ello es necesario establecer y difundir en forma clara y precisa las políticas y objetivos que asignen los debidos procesos de calidad.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental establecidas por los artículos 88 y 89 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse, las Políticas y Objetivos de Calidad como parte integrante del manual de calidad para el ARCHIVO GENERAL de DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL (AGAN) que se adjunta como Anexo² y forma parte de la presente disposición.

ARTÍCULO 2°.- El mencionado Anexo deberá ser exhibido en forma permanente en la recepción del ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL y en las áreas pertinentes.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese en forma individual al personal del ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL y archívese.

DISPOSICIÓN N° 30/05 C.G.N.

² El Anexo de la presente Disposición fue modificado por la Disp. CGN N° 20/07.

POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Políticas de Calidad.

Considerando que el espíritu que el Archivo General de Documentación Financiera de la Administración Nacional (AGAN) persigue, no sólo es cumplir con lo estipulado por el artículo 30 de la Ley Nº 24.624, sino también, jerarquizar su desempeño y mejorar la calidad de su operatoria, haciendo cada vez más eficaz su funcionamiento, se ha propuesto contar como valor fundamental la consecución de estándares de calidad internacionales a fin de satisfacer cada vez mejor las necesidades de los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que la calidad en los procesos y servicios es un objetivo central en nuestro accionar, se han establecido para el AGAN las siguientes políticas de calidad:

- Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la documentación y demás sectores involucrados.
- Contar con alta calidad en su personal, basada en el compromiso en todas sus actividades.
- Trabajar por la mejora continua en nuestros procesos y servicios.
- Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Norma IRAM ISO 9001:2000.
- Alcanzar y mantener tiempos de accesibilidad a la documentación que permitan que la misma sea oportuna, precisa y confiable.

Objetivos de Calidad.

1. Asegurar la capacidad de nuestros recursos humanos para la realización de sus tareas.
2. Circular periódicamente a los usuarios activos del sistema.
3. Revisar nuestros procesos a fin de contribuir a una gestión eficaz.
4. Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada.
5. Garantizar la confidencialidad de la documentación.

A continuación se presentan las metas a alcanzar.

Objetivo	Meta a alcanzar	Indicadores
1	Que el personal del AGAN: a) Alcance un nivel de	a) de acuerdo a lo estipulado en la "Guía de

	calidad promedio superior al 98% de acuerdo a los parámetros establecidos en su sector y b) Realice eficazmente su trabajo, alcanzando un valor promedio mayor o igual a 1,5 en su evaluación de desempeño de acuerdo a lo estipulado en la Guía de Indicadores por Procesos del AGAN.	indicadores por procesos del AGAN". de valores obtenidos en cada ítem / b) N° total de ítems evaluados Frecuencia de medición: anual. El indicador (a) tiene grados de avance mensuales
2	a) Consultar a todos los usuarios activos del sistema de gestión de la calidad por lo menos una vez al año. b) Obtener un valor representativo de respuesta en la consulta. El valor a alcanzar en el indicador (a) debe ser mayor o igual a 1 y un 50% para el indicador (b)	a) Cantidad de usuarios activos consultados en el año / Cantidad de usuarios activos del sistema. Frecuencia: anual b) Cantidad de encuestas recibidas X 100 / Cantidad de encuestas realizadas. Frecuencia: anual
3	Evaluar por lo menos una vez al año el total de los procesos a fin de obtener un rendimiento general del sistema de gestión de la calidad mayor o igual al 99%	Promedio de cada proceso x 100 / N° de procesos. Frecuencia: anual
4	Entregar como mínimo el 99% de la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el Registro de Tiempo de Procesos	Cantidad de documentación entregada en tiempo y forma x 100 / cantidad de documentación entregada. Frecuencia: anual
5	Entregar el 100% de la documentación a sus dueños primarios.	Cantidad de documentos correctamente entregados x 100 /

		cantidad de documentos entregados Frecuencia: anual
--	--	---

DISPOSICION Nº 17/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 18 ABR 2006

VISTO lo establecido en el Artículo 91 inciso i) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Artículo 30 de la Ley 24.624 y la Disposición 30 de fecha 7 de septiembre de 2005 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 91 inciso i) de la Ley Nº 24.156 citado precedentemente, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN), dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, tiene competencia para mantener el ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL (AGAN).

Que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en general y el Archivo General antes citado en particular, persiguen no sólo cumplir con lo estipulado por el Artículo 30 de la Ley 24.624, sino también, jerarquizar su desempeño y mejorar la calidad de su operatoria, haciendo cada vez más eficaz su funcionamiento, se ha propuesto contar como valor fundamental la consecución de estándares de calidad internacionales.

Que en dicho marco la Disposición 30/05 CGN aprueba las políticas y objetivos de calidad, como parte integrante del Manual de Calidad para el ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.

Que en función a ello resulta necesario dictar una norma complementaria a fin de ampliar los contenidos de las mencionadas políticas y objetivos.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades otorgadas a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental establecidas por los Artículos 88 y 89 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese la Meta a Alcanzar del Objetivo Nº 4, contenido en el ANEXO de la Disposición Nº 30/05 CGN, la que quedará redactada de la siguiente forma: "Entregar por lo menos el 98 % de la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el Registro de Tiempos y Proceso."

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, Comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 17/06 C.G.N.

CIRCULAR N° 10/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 1 AGO 2006

REFERENCIA: Normas Iram-Iso 9001:2000. Otorgamiento de Certificado del Registro a la Contaduría General de la Nación.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función al otorgamiento del Certificado de Registro de las Normas IRAM-ISO 9001:2000 al ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, dependiente de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el día 27 de junio de 2006, cuya copia se adjunta.

Al respecto, se informa que el citado Archivo ha certificado un Sistema de gestión que cumple con los requisitos de las normas IRAM-ISO 9001:2000, cuyo alcance es realizar servicios de digitalización de documentos, guarda y descripción de la documentación recibida de acuerdo a la Disposición N° 46 CGN, de fecha 3 de noviembre de 1998 y asegurar la calidad y la atención a los usuarios del sistema y de los procesos.

En tal sentido, se recomienda que los Servicios Administrativo Financieros contemplen, ante la necesidad de digitalización de archivos, recurrir a esta Contaduría General previo a encarar procesos similares, toda vez que este Organismo cuenta con la capacitación y el equipamiento necesarios para tales fines.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 10/06 C.G.N.

V. H. - Disposiciones Varias

.....

DECRETO N° 1024/95

BUENOS AIRES, 7 JUL 1995

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 inciso a) del citado cuerpo legal prevé la existencia de recursos provenientes de las operaciones de crédito público.

Que aquellos que se originen en operaciones o contratos con organismos internacionales de los que la Nación forma parte, se utilizarán en la forma y para las finalidades previstas en los respectivos convenios de préstamo entre la Nación y el Organismo otorgante.

Que es necesario determinar con precisión los recursos y su utilización que deben ser considerados dentro del marco de la citada norma legal.

Que estas operaciones formen parte del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, en función de que las erogaciones realizadas para ejecutar estos convenios constituyen gasto público financiado con la obtención de Crédito Público.

Que, por otra parte, es conveniente establecer el tratamiento que deberá otorgarse a los aportes del TESORO NACIONAL previstos en cada Contrato de Préstamo destinados a la contribución local obligatoria.

Que deben establecerse las normas a las cuales deberá ajustarse la operatoria de los contratos de préstamos, en cuanto a su ejecución y contabilización, dentro del funcionamiento armónico con el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).

Que dado que estos contratos de préstamos poseen componentes de aportes externos y locales provenientes del Tesoro Nacional, deben dictarse normas relativas a los procedimientos, de carácter uniforme para toda la operatoria del contrato, su administración y registro contable, compatibilizando la integración automática a través de un único registro de entrada a las transacciones realizadas en la Base de Datos del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).

Que la información registrada en la Base de Datos del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) permitirá producir los informes financieros que requieran los usuarios del mencionado Sistema.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Los recursos de operaciones o contratos con organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte se consideran dentro de lo dispuesto del artículo 23 inciso a) de la Ley N° 24.156.

ARTICULO 2º.- Para la aplicación de estos recursos se dará cumplimiento a las normas establecidas en cada contrato de préstamo y sus anexos y, forma supletoria, a la legislación local siempre que la misma no se oponga a las primeras.

Las Unidades Ejecutoras de las Préstamos (UEP) creadas en cumplimiento de las condiciones especiales previstas en los contratos serán las encargadas de solicitar los desembolsos correspondientes, quedando los movimientos que se efectúen en cuentas escriturales que se encuentran abiertas en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. También se incluirá en dichas cuentas escriturales el registro de los aportes locales. La totalidad de los montos registrados en tales cuentas serán utilizados en cumplimiento del Plan de Operaciones y cronogramas de pagos establecido en el Contrato de Préstamo y, contra esas cuentas la Unidad Ejecutora del Préstamo (UEP) ordenará todos los pagos vinculados con su ejecución, utilizando el sistema de transferencia electrónica de fondos que reglamente para la Cuenta Unica del Tesoro la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 3º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior las Unidades Ejecutoras de Préstamos (UEP) para utilizar los recursos asignados en la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, procederán a:

- a) Proyectar antes del 31 de julio de 1995, las modificaciones al Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional de 1995, de las Jurisdicciones y Entidades Ejecutoras del Préstamo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 2360 de fecha 28 de diciembre de 1994.
- b) Efectuar dentro de los CINCO (5) días hábiles a partir de la aprobación de la modificación presupuestaria en los términos del inciso a), la registración de los ingresos y gastos realizados cuyo crédito figure en el Presupuesto de Gasto y Recursos de la Administración Nacional de 1995, utilizando los procedimientos establecidos por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).
- c) Respalda los desembolsos que realicen los Organismos Financieros mediante la emisión de Solicitudes de Desembolsos o de retiros de fondos, firmadas por los responsables autorizados ante la entidad prestataria.
- d) Efectivizar los cobros de tales desembolsos efectuándose el depósito bancario en la Cuenta Unica del Tesoro en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, que operará de acuerdo a las reglamentaciones que al efecto establezca la TESORERIA GENERAL DE

LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que arbitrará las medidas necesarias para asegurar que los fondos estén libremente disponibles, que se dé cumplimiento a las cláusulas del convenio de préstamo con referencia a la cuenta especial o escritural del prestatario, a la que se hace referencia en el artículo 2° del presente, autorizando la realización de las auditorías de tal cuenta.

e) Cumplimentar para la aprobación de los actos de adquisiciones y contratación de Bienes y Servicios, la emisión, firma de ordenes de pago que den origen a la movilización y utilización de la citada cuenta corriente escritural con respecto a las erogaciones que deban atenderse con dichos recursos, con los procedimientos y las competencias que se deriven del convenio de préstamo.

f) La Unidad Ejecutora de Préstamo (UEP), actuará como centro primario de registro de ingresos y gastos y operará un sistema contable que le permita obtener la información solicitada por el Organismo Financiero, utilizando idénticos procedimientos a los establecidos por el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).

g) La Unidad Ejecutora de Préstamo (UEP) en oportunidad del envío periódico al Organismo Financiero, de información de ejecución físico-financiera del avance del Proyecto de acuerdo con el convenio, remitirá al mismo tiempo a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, idéntica información respecto a los desembolsos recibidos del Organismo Financiero, los compromisos asumidos, los gastos devengados y pagados.

ARTICULO 4°.- Modifícase las competencias establecidas en el Decreto N° 2662 de fecha 29 de diciembre de 1992, sobre autorización y aprobación de gastos respecto de tales convenios que se sustituyen por las establecidas en los respectivos contratos de préstamo y sus anexos.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECRETO N° 1024/95

RESOLUCION N° 226/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 17 NOV 1995

VISTO el Decreto N° 507 de fecha 8 de abril de 1994, modificatorio de su similar N° 1594 de fecha 31 de agosto de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a la Planilla Anexa al artículo 2° del Decreto N° 507/94, acápite Objetivos de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, apartado 1°, es función de la misma "dirigir la administración financiera del sector público nacional a través de los sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y crédito público".

Que para la realización de dicho objetivo resulta imprescindible que los Organismos Rectores del Sistema de Administración Financiera, en su calidad de responsables de los datos que procesan, elaboran y registran, cuenten al efecto con una información veraz, completa y oportuna.

Que la falta de cumplimiento o injustificada demora de las áreas encargadas de suministrar la información aludida, impide a los Organos Rectores la cabal satisfacción de su cometido, dificultando o desvirtuando la información a cargo de esta Secretaría, y afectando el normal desarrollo de sus funciones frente al PODER EJECUTIVO NACIONAL y a los Entes de Control.

Que por ello corresponde adoptar los recaudos necesarios para subsanar la falta o demora injustificada en la presentación de la información apuntada en los considerandos anteriores.

Que la presente medida se dicta en función de las atribuciones del artículo 6° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de Control del Sector Público Nacional y su reglamentación.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a solicitud de los Organos Rectores del sistema de Administración Financiera, no dará curso a las órdenes de pago de aquellas Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional que no cumplimenten en tiempo y forma con la información que dichas reparticiones le requieran.

ARTICULO 2°.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS, dictará las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas a que hubiere lugar.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 226/95 S.H.

DISPOSICION N° 47/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 5 SEPT 1996

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario a fin de comenzar las tareas propias de cierre del ejercicio, conciliar la información obrante en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).

Que dicha información servirá de base para la confección de los cuadros que anualmente elabora la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y que son incorporados a la Cuenta de Inversión.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por el artículo 88° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social, deberán informar a la DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN FINANCIERA, antes del 16 de Setiembre de 1996 los depósitos a Rentas Generales efectuados durante el ejercicio en curso, en concepto de Contribuciones al Tesoro, tales como Remanentes de Ejercicios Anteriores (recaudado menos devengado) y las dispuestas, entre otros, por los Decretos N° 117/95, 290/95 y 747/95 Decisión Administrativa N° 1/96 y similares, (discriminados por artículo y número de cuota de ingreso), etc. A tales fines se deberá elaborar una planilla, cuyo modelo se adjunta, por los depósitos efectuados entre el 1° de Enero y el 31 de Agosto de 1996.

ARTICULO 2°.- A partir de esa fecha, los Servicios confeccionarán la citada planilla en forma mensual, la que será presentada en la mencionada Dirección, antes del 10° día del mes posterior al cierre de cada período informado. En todos los casos deberán adjuntar a cada planilla, fotocopia legible de las boletas de depósito de cada uno de los ingresos informados .

ARTICULO 3°.- Aquellos Organismos que no registren transacciones durante los períodos a informar presentarán la planilla cruzada con la leyenda "Sin movimiento".

ARTICULO 4º.- Vencidos los plazos establecidos precedentemente, la Dirección citada en el artículo 1º informará la nómina de los Servicios que no cumplieron con la presentación ordenada, a fin de adoptar los recaudos a que hubiere lugar.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 47/96 C.G.N.

Contribuciones al Tesoro

SAF N°:..... Denominación:.....

FF	FECHA DEP.	CUENTA TGN	CONCEPTO	IMPORTE \$

.....
Responsable del
Servicio Administrativo Financiero

DISPOSICION N° 51/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 8 OCT 1996

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Decreto N° 414 de fecha 31 de Agosto de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA actuará como agente financiero del Estado Nacional y por lo tanto dispondrá la colocación, el rescate o la recompra de las Letras que emita el Tesoro Nacional, en las condiciones que estime conveniente para garantizar la liquidez inmediata de esos instrumentos.

Que el citado Banco, bajo ninguna circunstancia podrá apartarse de las restricciones de la Ley de Convertibilidad y de su Carta Orgánica respecto al financiamiento al Gobierno Nacional, rigiendo además una prohibición expresa al Tesoro Nacional para evitar que pueda disponer de los fondos resultantes de la colocación de la letras, con la sola excepción de la atención de su amortización, rescate o compra.

Asimismo, deberá invertir los fondos resultantes de la colocación de la Letras de Liquidez Bancaria con las mismas exigencias y recaudos aplicados a las demás reservas de libre disponibilidad, vinculando los intereses, producto de la inversión, para con el Tesoro Nacional.

Que el producido de la colocación de los títulos será mantenido en depósito en una cuenta a nombre de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a fin de ser utilizado únicamente para atender los servicios de amortización de la Letras o para solventar su recompra o rescate cuando el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA lo considere oportuno y conveniente.

Que la presente operación no implica un endeudamiento neto del sector público, no resultando aplicable a la presente, las restricciones existentes para las operaciones de crédito público de conformidad con la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.-. Apruébase el "Procedimiento para el Registro de Letras de Liquidez Bancaria", que se adjunta como Anexo y forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Regístrese, notifíquese y archívese.

DISPOSICION Nº 51/96 C.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LETRAS DE LIQUIDEZ BANCARIA

Comentario:

A) ANTECEDENTES:

El decreto N° 414 del 31 de agosto de 1995 faculta al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a emitir títulos denominados "Letras de Liquidez Bancaria" en una o varias series por un valor nominal de hasta pesos 2.500 millones y para determinar la moneda, plazo, tasa de interés y demás condiciones de estos instrumentos.

El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA), actuará como agente financiero del Estado Nacional y por lo tanto dispondrá la colocación, el rescate o la recompra de las letras que emita el Tesoro, como estime conveniente para garantizar la liquidez inmediata de esos instrumentos y bajo ninguna circunstancia podrá apartarse de las restricciones de la Ley de Convertibilidad y de su Carta Orgánica respecto al financiamiento al Gobierno Nacional, rigiendo además una prohibición expresa al Tesoro Nacional para evitar que pueda disponer de los fondos resultantes de la colocación de la letras, con la sola excepción de la atención de su amortización, rescate o compra.

Por otra parte, el citado Banco deberá invertir los fondos resultantes de la colocación de la Letras de Liquidez Bancaria con las mismas exigencias y recaudos aplicados a las demás reservas de libre disponibilidad, vinculando los intereses, en su exacta incidencia, para con el Tesoro Nacional.

El producido de la colocación de los títulos será mantenido en depósito en una cuenta a nombre de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que podrá ser utilizada únicamente para atender los servicios de amortización de la Letras o para solventar su recompra o rescate cuando el BCRA lo considere oportuno y conveniente.

La presente operación no implica un endeudamiento neto del sector público, no resultando aplicable a la presente, las restricciones existentes para las operaciones de crédito público de conformidad con la Ley N° 24.156.

B) PROCEDIMIENTO:

1) Diariamente, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA enviará a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION una nota que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

- **Respecto de la colocación:** valor nominal y efectivo, tipo de moneda, interés (en términos porcentual), vencimiento y entidad bancaria interviniente.

- **Respecto del rescate:** valor nominal rescatado, tipo de moneda, vencimiento original, entidad financiera.

II) La TESORERIA GENERAL DE LA NACION será la responsable de efectuar las registraciones pertinentes, en forma mensual, en función de la información suministrada por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y por las transacciones de colocación o de rescate que se produzcan, sobre la base de los siguientes formularios y auxiliares de Tesorería (AXT):

Por la suscripción de las Letras se confeccionará un formulario C-10 "Informe de Recursos" de Regularización por el importe neto de los intereses de las Letras, mediante el AXT 624 Banco Indisponible, generándose un asiento en la Contabilidad General con las siguientes características:

Débito: Banco Indisponible (código contable 1112/3)

Crédito: Documentos a pagar (código contable 2121)

Por la parte correspondiente a los intereses a pagar, se confeccionará otro formulario C-10 "Informe de Recursos" indicando el AXT 624, ya citado, generándose el siguiente asiento:

Débito: Banco Indisponible (código contable 1112/3)

Crédito: Documentos a Pagar (código contable 2121)

El débito al Banco Indisponible se produce como consecuencia de vincular los intereses producto de la inversión de los fondos que realiza el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en la exacta incidencia para atender los costos de las letras, las que deposita en la cuenta del Gobierno Nacional.

Por la cancelación de las Letras al vencimiento, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION solicitará la confección a la Jurisdicción 91 -SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO N° 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro"- de un formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" imputando la AXT 624 y que registrará en la Contabilidad General la etapa del devengado contable y pago (por el valor nominal de las letras) a través de los siguientes asientos:

Devengado

Débito: Documentos a pagar (código contable 2121)

Crédito: Otras cuentas a pagar código (contable 2118/1)

Pago

Débito: Otras cuentas a pagar (código contable 2118/8)

Crédito: Banco indisponible (código contable 1112/3)

DISPOSICION N° 62/96 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 12 DIC 1996

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 56 de la Ley citada en el VISTO, define que se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.

Que el artículo 57 de la Ley mencionada, establece que se denominará Deuda Pública al endeudamiento que resulte de las operaciones de Crédito Público, y pueden originarse, entre otras, con la emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el Ejercicio Financiero.

Que en el artículo 82 de la Ley antedicha, se faculta a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a emitir Letras del Tesoro, para cubrir deficiencias estacionales de Caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General. Estas Letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento de Registro de LETRAS DEL TESORO y "LETES", que se adjunta como anexo y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 62/96 C.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LETRAS DEL TESORO Y LETES

I. QUE SE COLOCAN CON DESCUENTO SOBRE EL VALOR NOMINAL

1. Por la colocación de Letras del Tesoro y Letes en pesos o Moneda Extranjera cuyo vencimiento no exceda el ejercicio financiero: a tasa de descuento.

- a) La Tesorería General de la Nación emitirá un formulario C-10 "Informe de Recursos" extrapresupuestario por el importe efectivamente ingresado a las cuentas del Tesoro utilizando el código Auxiliar de Tesorería (AXT 621).
- b) Posteriormente, el Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" confeccionará un formulario C-55 de Regularización Presupuestaria (sin movimiento de fondos), a efectos de registrar los intereses y comisiones que se descontaron del valor nominal.

A tal fin, los intereses se imputarán a la partida presupuestaria 7.1.1. ó 7.2.1. según se trate de deuda interna o externa, respectivamente.

En cuanto a las comisiones y otros gastos se utilizará la partida presupuestaria 7.1.3. o 7.2.3., según corresponda.
- c) Por último el Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" emitirá un formulario C-10 "Informe de Recursos" extrapresupuestario de regularización (sin movimiento de fondos), por la porción de intereses y comisiones, a efectos de registrar la deuda por el valor nominal, utilizando el código Auxiliar de Tesorería (AXT 621).

2. Por la cancelación al vencimiento de las Letras y Letes que se vencen dentro del ejercicio colocadas a descuento

- a) El Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" la confeccionará un formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" el que se imputará al AXT 621 por el valor nominal de la Letra.

3. Letras de Tesoro y Letes que exceden el ejercicio financiero (art. 57 Ley 24.156).

- a) La Tesorería General de la Nación emitirá un formulario C-10 "Informe de Recursos" por el monto efectivamente ingresando a las cuentas del Tesoro con imputación presupuestaria a la partida 36 I 2 ó 36 2 2, según se trate de deuda interna o externa, respectivamente.
- b) Posteriormente el Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" confeccionará un formulario C-55 de Regularización Presupuestaria, a efectos de registrar los intereses y comisiones que se netearon del valor nominal, en los mismos términos del punto 1 apartado b) del presente procedimiento.

- c) El Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" emitirá un formulario C-10 "Informe de Recursos" presupuestario de regularización (sin movimiento de fondos) con imputación 36 1 2 ó 36 2 2, según se trate de deuda pública a largo plazo interna o externa, por el importe indicado en el apartado b), a efectos de registrar así la deuda por el valor nominal.
- d) Para atender la cancelación de las mismas, el Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" confeccionará un formulario C-41 "Orden de Pago" con imputación a la partida presupuestaria 7.1.7. "Amortización de la Deuda Interna a largo plazo" o 7.2.7. "Amortización de la Deuda Externa a largo plazo", según corresponda a una operación instrumentada en pesos o en moneda extranjera.

II. QUE SE COLOCAN CON PAGO DE SERVICIO AL VENCIMIENTO

1. Por la colocación de Letras del Tesoro y Letes en pesos o Moneda Extranjera cuyo vencimiento no exceda el ejercicio financiero.

La Tesorería General de la Nación emitirá un formulario C-10 "Informe de Recursos" extrapresupuestario por el importe ingresado a las cuentas del Tesoro utilizando el código Auxiliar de Tesorería (AXT 621).

2. Por la cancelación al vencimiento de las Letras y Letes que se vencen dentro del ejercicio

- a) El Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" la confeccionará un formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" el que se imputará al AXT 621 por el valor nominal de la Letra.
- b) El SAF 355 confeccionará un formulario C-41 por las comisiones con imputación a la partida presupuestaria 7.1.3. o 7.2.3. según se trate de deuda interna o externa y las siguientes partidas presupuestarias 7.1.1. o 7.2.1. correspondiente a los intereses.

3. Letras de Tesoro y Letes que exceden el ejercicio financiero (art. 57 Ley 24.156).

- a) La Tesorería General de la Nación emitirá un formulario C-10 "Informe de Recursos" por el monto ingresando a las cuentas del Tesoro con imputación presupuestaria a la partida 36 1 2 ó 36 2 2, según se trate de deuda interna o externa, respectivamente.
- b) El SAF 355 confeccionará un formulario C-41 por las comisiones con imputación a la partida presupuestaria 7.1.3. o 7.2.3. según se trate de deuda interna o externa y las siguientes partidas presupuestarias 7.1.1. o 7.2.1. correspondiente a los intereses.
- c) Para atender la cancelación de las mismas, el Servicio Administrativo Financiero 355 "Servicio de la Deuda Pública" confeccionará un formulario C-41 "Orden de Pago" con imputación a la partida presupuestaria 7.1.7. "Amortización de la Deuda Interna a largo plazo" o 7.2.7. "Amortización de la Deuda Externa a largo plazo", según corresponda a una operación instrumentada en pesos o en moneda extranjera.

RESOLUCION N° 298/96 de la Secretaría de Hacienda*

BUENOS AIRES, 26 DIC 1996

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el artículo 46 de la Ley N 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto(t.o. 1996) y los Decretos N° 866 y 1815 de fechas 28 de mayo y 29 de septiembre de 1993, respectivamente, aprobatorios de los clasificadores presupuestarios de gastos por objeto del gasto y de recursos por rubro, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 56 de la Ley citada en el VISTO, define el concepto de crédito público como la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.

Que el artículo 57 de la Ley mencionada, establece que se denominará Deuda Pública al endeudamiento que resulte de las operaciones de Crédito Público, y pueden originarse, entre otras, con la emisión y colocación de las letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el Ejercicio Financiero.

Que en el artículo 82 de la Ley antedicha, se faculta a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir Letras del Tesoro, para cubrir deficiencias estacionales de Caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General.

Que esas Letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso, sin ser reembolsadas, se transformarán en deuda pública.

Que el artículo 46 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1996) autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a realizar operaciones de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese, las que podrán incluir operaciones de compra venta de instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados.

Que se hace necesario unificar criterios con relación al registro de transacciones realizadas con Títulos y Letras de la Tesorería.

Que resulta oportuno introducir modificaciones a los clasificadores de gasto por objeto y de recursos por rubros a fin de poder identificar en códigos específicos las eventuales pérdidas o ganancias que se originen en las transacciones realizadas con Títulos o Letras de Tesorería.

* Incluye modificaciones introducidas por la Resolución N° 444/99 de la Secretaría de Hacienda, del 27/8/99 (B.O. del 2/9/99).

Que las Reparticiones competentes de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente normativa se dicta en función de las disposiciones del artículo 6 del Decreto N° 2666/92 y del artículo 4 del Decreto N° 866/92.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase los Criterios Metodológicos para el Registro de Transacciones Realizadas con Títulos y Letras del Tesoro, que se adjunta como Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Modifícase el clasificador por objeto del gasto de acuerdo al detalle obrante en la planilla del Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Incorpórase en el clasificador de recursos por rubros, dentro del tipo 12 Ingresos no Tributarios, clase 9 Otros, el concepto 3 cuya denominación es Ganancias por venta de activos.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 298/96 S.H.

ANEXO I**

No obstante que el registro presupuestario de los conceptos mencionados precedentemente se efectúe trimestralmente, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION deberá llevar registros extrapresupuestariamente por cada operación realizada a fin que la Contabilidad General conozca la situación patrimonial en todo momento.

Por otra parte, para el caso de operaciones que se pacten con vencimientos en el próximo ejercicio y que por lo tanto deben ser objeto de presupuestación, las pérdidas o ganancias deben ser presupuestadas en el momento que la transacciones se realice o conozca.

A fin de determinar las diferencias de cotización que resulten de la venta de títulos deberá cotejarse el valor de mercado con que se haya realizado la operación, con el valor de compra que registre la Contabilidad General. De tal modo que, en los ingresos, habrá de registrarse dicho valor de compra, y las diferencias de cotización (pérdida o ganancia)

** El Anexo I se presenta con el texto incorporado por la Resolución N° 444/99 de la Secretaría de Hacienda, que sustituye el Anexo I que formaba parte de la Resolución N° 298/96 de la misma Secretaría.

deberá ser obtenida como la diferencia entre el ingreso efectivo por la venta del título y el valor de compra que tenía registrado la Contabilidad General.

Esta última información será proporcionada por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en base a aquella que suministre la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

TRANSACCIONES	REGISTRO PRESUPUESTARIO
1) OPERACIONES DE PASES	
a) Venta de Títulos y compra en el mismo ejercicio	NO
b) Venta de títulos y recompra en el mismo ejercicio de otros títulos con distinta clasificación presupuestaria.	SI
c) Venta de títulos en un ejercicio y recompra en el siguiente	SI
d) Recompra de títulos vendidos en el ejercicio anterior	SI
2) OPERACIONES DE REESTRUCTURACION DE LA DEUDA PUBLICA	NO
3) PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y OTROS GASTOS.	SI
4) VALOR CONTABLE (VC) VERSUS VALOR DE MERCADO	VC
5) LETRAS DE TESORERIA	
a) Colocación y amortización en el mismo ejercicio	NO
b) Colocación en un ejercicio y amortización en el ejercicio siguiente	SI
c) Amortización de letras colocadas en el ejercicio anterior	SI

Para el caso de operaciones de compra-venta de títulos realizados en el mismo ejercicio, extrapresupuestarias, las pérdidas y las ganancias que originen se registrarán en forma trimestral y presupuestariamente, por los importes netos, imputando los montos en la jurisdicción 90 "Servicio de la Deuda Pública".

ANEXO II

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Sustitúyese las leyendas descriptas del inciso 8, Otros Gastos, de la partida principal 84, Otras pérdidas, y de la partida 845. Pérdida en venta de activos, las que quedarán redactadas de la siguiente manera:

8 Otros gastos

Partida de gastos para el Sector Público Nacional no incluidas en las partidas anteriores.

Los conceptos que se incluyen, no necesariamente originan egresos financieros, pero en todos los casos representan gastos o costos de las jurisdicciones, entidades, empresas o instituciones públicas financieras.

84 Otras Pérdidas.

Representan pérdidas anuales en que pueden incurrir los organismos públicos como ser: pérdidas por operaciones cambiarias, por inventarios, autoseguro, reservas técnicas, primas de emisión, etc.

845 Pérdidas en venta de activos.

Comprende los montos anuales por pérdidas en la venta de activos fijos, intangibles, valores que no otorgan propiedades, acciones, etc. La pérdida corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el valor neto del activo. Se exceptúan los productos terminados y las materias primas vinculadas con las operaciones industriales o comerciales del ente.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 65/96 Contaduría General de la Nación -
N° 58/96 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 27 DIC 1996

VISTO la Resolución N° 238 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 9 de Diciembre de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dictar normas complementarias para la incorporación de las cuentas bancarias que movilicen "Fondos de Terceros" y/o de "Garantía" al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Que asimismo corresponde establecer los procedimientos por los cuales se instrumente la utilización de dichos fondos y precisar los alcances de los conceptos que se incluyen.

Que la presente disposición se dicta en función de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución mencionada en el VISTO.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Entiéndase por "Fondos de Terceros", en los términos de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 238 de fecha 9 de Diciembre de 1996, a aquellos recursos, sean estos fondos en efectivo o valores, que siendo de propiedad de terceros ajenos al Estado Nacional, son puestos bajo su custodia o bien a su disposición con el objeto de garantizar o asegurar el cumplimiento de condiciones o plazos pactados previamente los que, de no verificarse, originarán su pérdida en favor del Tesoro y, en caso contrario, importarán su devolución al tercero.

ARTICULO 2°.- Los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS de la ADMINISTRACION NACIONAL requerirán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, dentro del plazo a que alude el Artículo 4° de la Resolución N° 238/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la apertura de una única cuenta bancaria recaudadora, a los efectos de ingresar al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro los "Fondos de Terceros" y/o "de Garantía".

ARTICULO 3º.- Recibidos los requerimientos aludidos en el artículo anterior, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION procederá, de inmediato, a gestionar en el Banco de la Nación Argentina las aperturas correspondientes.

ARTICULO 4º.- Operadas las mismas e informadas estas circunstancias a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, éstos procederán a transferir a estas cuentas recaudadoras los saldos contables de las cuentas bancarias por las que, hasta ese momento, se movilizaban los fondos mencionados en el artículo 1º de la presente resolución.

ARTICULO 5º.- Efectuada esa transferencia de saldos, los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS dejarán de operar inmediatamente las cuentas bancarias citadas y procederán a su cierre dentro del plazo de treinta días corridos contados de recibida la información relativa a la apertura de las respectivas cuentas recaudadoras, enviando a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la certificación bancaria del cierre efectuado.

ARTICULO 6º.- Toda recaudación que, a partir de ese momento, realicen los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS por los conceptos aludidos en el Artículo 1º deberán canalizarse por las cuentas recaudadoras abiertas a tales fines.

ARTICULO 7º.- Apruébase el Procedimiento para el "Registro de Fondos de Terceros" y/o "de Garantía", que se agrega como Anexo I y forma parte integrante de la presente disposición conjunta.

ARTICULO 8º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA Nº 65/96 C.G.N. y Nº 58/96 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE “FONDOS DE TERCEROS” Y/O DE “GARANTÍA”

1. El proceso de conciliación bancaria automática, tanto en las circunstancias mencionadas en el artículo 4º como así también en el artículo 6º, emitirá en cada caso un formulario C-10 con imputación AXT, código 712 (Fondos de Terceros), por los montos recaudados, registrará el ingreso en las cuentas escriturales correspondientes y transmitirá vía TRANSAF los formularios generados a los respectivos SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS, en estado confirmado.
2. En los casos particulares en que se trate de “Fondos de Garantía”, el C-10 emitido con imputación AXT 712 deberá ser corregido mediante otro formulario similar dando de baja dicha imputación e indicando la correspondiente AXT 711 (Depósitos en Garantía).
3. Los reintegros de estos fondos que deban efectuarse, serán tramitados por los respectivos SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS de la ADMINISTRACION NACIONAL mediante la emisión de un formulario C-42 “Orden de Pago”, a favor del tercero beneficiario, el que deberá contar con el alta en la Tabla de Beneficiarios de Pagos del SIDIF, con la imputación indicada en los puntos 1º o 2º de la presente norma.

A estos fines los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS mencionados deberán incluir, los montos a devolver, en la programación mensual de caja, debiendo los Organismos Descentralizados, además, hacer igual incorporación en los cronogramas diarios de pago, teniendo en cuenta, que la fuente de financiamiento, es la indicada en el artículo 2º de la presente disposición.

4. La DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA dependiente de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION procederá a otorgar cuota de pago para la clase de gasto “C-42” para lo cual contará con los formularios C-42 “Orden de pago sin imputación presupuestaria” para los Organismos de Administración Central y en el caso de los Organismos Descentralizados, con los cronogramas de pago.

**RESOLUCION CONJUNTA N° 46/97 de la Secretaría de Hacienda -
N° 29/97 de la Secretaría de Programación Económica**

BUENOS AIRES, 3 FEB 1997

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los Decretos N° 2666 de fecha 29 de Diciembre de 1992 y N° 1361 del 5 de Agosto de 1994 por los cuales se dictaron los Reglamentos Parciales N° 1 y N° 3 de la citada Ley, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Ley N° 24.156 establece que la Administración Financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado Nacional.

Que el artículo 6° de la citada Ley señala que el PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá y supervisará la implementación y mantenimiento de los mismos.

Que el Decreto N° 2666/92, mediante el cual se aprueba el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 24.156, establece en su artículo 6°, inciso 1) que la Dirección y Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera estará a cargo de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que el Decreto N° 992/96 de fecha 29 de Agosto de 1996 mediante el cual se aprueba la organización del MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, entre otros, establece en su Anexo II que la coordinación de todo lo vinculado con las relaciones y negociaciones con los organismos financieros internacionales de crédito no bilaterales estará a cargo de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que es necesario implementar un Sistema Simplificado de Registro de Ingresos y Gastos para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos para la Administración Nacional que evite duplicidad de registros, agilice la gestión de las operaciones y produzca información oportuna, real y confiable para los responsables de la administración de dichos recursos, permitiendo informar las operaciones realizadas a los Organismos Financiadores y la ejecución presupuestaria al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF - CENTRAL) en forma simultánea.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 2666/92.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

Y

EL SECRETARIO DE PROGRAMACION ECONOMICA

RESUELVEN:

ARTICULO 1º.- Apruébase el Manual del Sistema Simplificado de Registro de Ingresos y Gastos Para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos para la Administración Nacional que se adjunta y que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Las disposiciones de la presente resolución serán de cumplimiento obligatorio para todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos de la Administración Nacional y se instrumentará progresivamente a partir del 1º de Enero de 1997.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIONº 46/97 S.H. y N° 29/97 S.P.E.

Nota: Las Planillas Anexas no publicadas a continuación, pueden ser consultadas en la Sede Central de la Dirección Nacional del Registro Oficial, Suipacha 767, Capital.

CIRCULAR N° 7/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 10 MAR 1997

REFERENCIA: IMPUTACION DE LAS BONIFICACIONES AL EJERCICIO QUE CORRESPONDE.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, con relación al tema de la referencia.

A fin de lograr una correcta apropiación de las bonificaciones al ejercicio al cual corresponden las mismas se comunica a los Servicios Administrativo Financieros. que deberán adoptar el siguiente temperamento:

1. Ordenes de pago de ejercicios anteriores:

Si la Orden de Pago corresponde a ejercicios cerrados y la bonificación que se produce en el ejercicio en que se efectúe el pago, el registro de ésta **no deberá modificar la ejecución presupuestaria** ni del ejercicio al cual pertenece la orden de pago, ni aquel en el cual se efectuó el mismo.

2. Ordenes de pago del ejercicio vigente:

Si la Orden de Pago corresponde al ejercicio vigente, la bonificación que se produzca sobre el importe de la misma en el ejercicio, **deberá disminuir la ejecución presupuestaria** en forma proporcional a cada una de las partidas que involucren al formulario.

Por tal razón, para dar cumplimiento a lo antes expuesto los Servicios que utilicen Sistemas Propios o S.I.D.I.F. Local deberán disponer la adaptación de los mismos a estas especificaciones.

Los servicios que utilicen Sistema CONPRE deberán seguir el siguiente procedimiento, hasta tanto el CONPRE97 sea modificado, para dar cumplimiento con lo normado precedentemente:

- a) Por cada bonificación que afecte Ordenes de Pago de ejercicios anteriores, y cuyo registro modificó la ejecución del presupuesto de ese ejercicio, deberán elaborar un formulario C-55 de regularización, a fin que dicha ejecución no se vea alterada, por la incorrecta rebaja del compromiso y el devengado.
- b) Dicho formulario C-55 deberán confeccionarlo con las mismas imputaciones y montos, por los cuales le fuera reducida la ejecución presupuestaria. Dejando

constancia en el campo observaciones del formulario, la razón que originó dicho registro.

- c) El formulario C-55 de regularización, será **interno** del Servicio., por lo que, procederán a su bloqueo y **no deberá ser transmitido al S.I.D.I.F.**

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 7/97 C.G.N.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 170/97

BUENOS AIRES, 21 ABR 1997

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Ley N° 24.629 de Reforma del Estado y la Resolución N° 81/96 del Secretario de Hacienda, y

CONSIDERANDO

Que en el marco del proceso de Reforma del Estado y de contención del gasto público es necesario evitar que las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional incurran en costos innecesarios para el desarrollo de sistemas de Administración Financiera.

Que de acuerdo a lo expresado en el Artículo 5° de la Ley 24.156 y su reglamentación, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, es el órgano de dirección y coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha desarrollado y aplica un Sistema Integrado de Información Financiera -SIDIF-, en sus componentes central y local, que contempla los sistemas, normas, procedimientos y estándares técnicos que constituyen las premisas del modelo conceptual establecido por la Ley N° 24.156.

Que a efectos de mantener la integridad y homogeneidad de la información producida por los distintos niveles que conforman la estructura de la Administración Financiera del Sector Público Nacional resulta conveniente mantener la centralización normativa en tal materia expresada en los sistemas desarrollados.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Artículo 100 inciso I) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS entregará las herramientas informáticas destinadas a la correcta aplicación de los Sistemas de Administración Financiera y coordinará la actualización de las versiones acordes a los cambios que se produzcan en el transcurso del tiempo. Estas herramientas deben responder al modelo conceptual, la normativa

vigente y los estándares técnicos de Administración Financiera definidos en el marco de la Ley N° 24.156 y sus reglamentos.

ARTICULO 2°.- Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el ámbito del Artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 que deseen desarrollar y/o utilizar sistemas propios de Administración Financiera requerirán la conformidad previa de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. La SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS analizará los diseños y desarrollos que propongan las Jurisdicciones o Entidades y prestará su conformidad en la medida que, por un lado, los mismos se ajusten al modelo conceptual, normativa vigente y los estándares técnicos de Administración Financiera definidos en el marco de la Ley N° 24.156 y sus reglamentos y posibiliten su interoperación con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y, por otro lado, los costos de dichos diseños y desarrollos, así como los costos de las tareas de actualización y/o mantenimiento, se encuentren en línea con los costos, que incurre la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 170/97

DISPOSICION N° 26/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 15 JUL 1997

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 414 de fecha 31 de Agosto de 1995, las Resoluciones N° 1397 de fecha 22 de Noviembre de 1993 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, N° 25 de fecha 2 de Agosto de 1995 y N° 473 de fecha 26 de Julio de 1996, ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 25/95 S.H. aprueba los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad".

Que asimismo la Resolución N° 473/96 S.H. modificó el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" aprobado por la Resolución N° 1397/93 MEYOSP.

Que la Deuda Pública Externa genera, como consecuencia de las fluctuaciones de las cotizaciones de las monedas extranjeras, diferencias de cambio significativas, debido a la magnitud en que se encuentran constituidas las obligaciones por dicho concepto.

Que esas diferencias de cambio tienen su origen en el stock inicial de las obligaciones financieras al re-expresarlas al tipo de cambio de cierre del ejercicio fiscal.

Que las mismas, de acuerdo con la información que surge del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Pública (SIGADE) administrado por la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, deben ser registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) a los fines de que éste exponga adecuadamente los hechos económico-financieros.

Que tales diferencias pueden ser positivas o negativas, para lo cual se requiere un procedimiento de registro uniforme de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público y el Manual de Contabilidad General -Catálogo Básico de Cuentas-.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO POR FLUCTUACION DE LAS MONEDAS SOBRE EL STOCK INICIAL DE LA DEUDA PUBLICA RE-EXPRESADAS A VALORES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL", que se adjunta como Anexo y forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 26/97 C.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO POR FLUCTUACION DE LAS MONEDAS SOBRE EL STOCK INICIAL DE LA DEUDA PUBLICA RE-EXPRESADAS A VALORES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

A) INTRODUCCION:

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de acuerdo con los registros que surgen del SIGADE, al finalizar cada ejercicio fiscal, o cada vez que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION lo requiera, determinará la diferencia de cambio por fluctuación de las monedas extranjeras con relación a la de curso legal sobre el stock inicial de la Deuda Pública re-expresadas a los tipos de cambio de cierre.

Esa variación será negativa, cuando la moneda nacional se deprecia frente a otras de distintas nominaciones, o positiva para el caso que ésta se hubiese sobrevalorizado con respecto a otras monedas extranjeras.

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional, aprobados por Resolución Nº 25/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA, establecen en el Criterio de Prudencia que: "En la medición o cuantificación de los hechos económico - financieros del Ente se debe adoptar un criterio restrictivo a los efectos de exponer la situación menos favorable, dentro de las posibles, para el mismo".

Por otra parte el Manual de Contabilidad General, vigente a partir del ejercicio fiscal 1997, en el Catálogo Básico de Cuentas, contempla el registro de la fluctuación de la moneda en cuentas apropiadas para tal fin en línea con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público Nacional.

B) PROCEDIMIENTO:

Al cierre de cada ejercicio fiscal y con relación al stock inicial de la Deuda Pública Externa, la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO informará, por medio de documentación válida y suficiente, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION el importe que, por variación en el valor de la moneda extranjera, en relación con cada especie y préstamo, se produjo sobre dicho stock.

Tal información deberá ser desagregada por: tipo de moneda, número del SIGADE y agrupadas en deuda directa (de la Administración Central) y en deuda indirecta (Resto del Sector Público).

La información, indicada precedentemente, surgirá de los registros del SIGADE y deberá coincidir con la diferencia existente entre los registros de cierre del ejercicio fiscal anterior con los de inicio del nuevo.

Cualquier otra diferencia que se produzca entre ambos períodos, es decir el de cierre y el de apertura, deberá ser adecuadamente explicitado y registrado por la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO en el SIDIF, de acuerdo con los procedimientos vigentes y al principio de Contabilidad Generalmente Aceptado "Reconocimiento de las Transacciones".

Las diferencias de cambio podrán ser positivas o negativas y tendrán tratamiento extrapresupuestario, su registración se efectuará de acuerdo con el siguiente criterio:

I- CRITERIO DE REGISTRO

a) Para el caso de diferencias de cambio positivas

Las mismas se contabilizarán con cargo al rubro **2.2.5. "Pasivos Diferidos a Largo Plazo"** cuenta contable cuyo código es el N° 2.2.5.1 "Diferencias de Cambio por fluctuación de las monedas de la deuda pública", teniendo su contrapartida en cada una de las cuentas patrimoniales representativas de la Deuda Pública Externa.

Se imputarán contra su saldo las diferencias de cambio que surjan en períodos posteriores como consecuencia de los stocks iniciales de la Deuda Pública Externa y que reflejen una depreciación de la moneda de curso legal (diferencias negativas), hasta agotarlo, de superar éste se procederá, por la diferencia, como se indica en el apartado

b) Para el caso de diferencias de cambio negativas.

Las mismas se contabilizarán con cargo a la cuenta de gastos **6.1.9.1 Otras Pérdidas -Diferencias de Cambio** (en aquellos casos que no hubiere saldo en la cuenta contable 2.2.5.1 "Diferencias de Cambio por fluctuación de las monedas de la deuda pública"), teniendo su contrapartida en cada una de las cuentas patrimoniales representativas de la Deuda Pública Externa.

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO será la responsable de efectuar las registraciones pertinentes, al cierre del ejercicio fiscal o cada vez que esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION lo requiera, sobre la base del stock de deuda inicial y en función de la información que surja del SIGADE, utilizando para ello los formularios y auxiliares de Tesorería (AXT) que se indican a continuación:

II- FORMULARIOS Y AUXILIARES DE TESORERIA

a) Diferencias de cambio positivas

Registro del gasto:

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO emitirá un Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de Regularización, consignando el Auxiliar de Tesorería 431, 541 ó 543, según se trate de Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo, Deuda Pública Externa o Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo, respectivamente.

Relación Contable:

AUXILIAR	CUENTAS	CONTABLES
TESORERIA	Debe	Haber
431	2.2.1.1	1.1.1.2.1
541	2.2.3.2	1.1.1.2.1
543	2.2.4.2	1.1.1.2.1

Registro del recurso

Asimismo la citada Oficina Nacional emitirá un Formulario C-10 "Informe de Recursos" de Regularización, indicando el AXT 6.6.1 cuya relación contable imputará a la cuenta 2.2.5.1 "Diferencias de Cambio por fluctuación de las monedas de la deuda pública".

b) Diferencias de cambio negativas

Registro del gasto

La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO emitirá un Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de Regularización, consignando el Auxiliar de Tesorería 6.6.2, cuya relación contable imputará a la cuenta 6.1.9.1 "Diferencia de Cambio".

En aquellos casos que hubiere saldo en la cuenta contable 2.2.5.1 "Diferencias de Cambio por fluctuación de las monedas de la deuda pública", dicha repartición emitirá un formulario C-55, similar al indicado en el párrafo anterior, pero consignando el Auxiliar de Tesorería 6.6.1.

Registro del recurso

Asimismo la mencionada Oficina Nacional emitirá un Formulario C-10 "Informe de Recursos" de Regularización, consignando el Auxiliar de Tesorería 544, 541 ó 543, según se trate de Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo, Deuda Pública Externa o Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo, respectivamente.

Relación Contable:

AUXILIAR	CUENTAS	CONTABLES
TESORERIA	Debe	Haber
544	1.1.1.2.1	2.2.1.1
541	1.1.1.2.1	2.2.3.2
543	1.1.1.2.1	2.2.4.2

III- CRITERIO DE EXPOSICION

Las diferencias de cambio registradas en el rubro de **Pasivos Diferidos** se expondrán disminuyendo cada uno de los saldos de las cuentas del SIDIF que involucren operaciones de Deuda Pública en moneda extranjera.

La Cuenta de Inversión de cada ejercicio en el informe metodológico de conciliación entre el SIDIF y el SIGADE, informará sobre el monto y la clasificación de las diferencias por fluctuación del valor de la moneda.

CIRCULAR N° 20/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 15 JUL 1997

REFERENCIA: EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS (U.E.P.E.X.).

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

A tal fin se informa que los Servicios Administrativo Financieros que ejecuten gastos por fuente de financiamiento 22 "Crédito Externo", a través de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.), deberán adaptar sus sistemas (Propios, CONPRE o S.I.D.I.F. Locales), a fin de apropiar los formularios C-10 "Informe de Recursos" originados por operaciones de las mencionadas unidades.

Asimismo se remite anexo, mediante el cual se indican los pasos a seguir por los Servicios Administrativo Financieros, a fin de la correcta imputación de dichos formularios en su ejecución presupuestaria de recursos

Oportunamente esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION informará a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS la fecha a partir de la cual comenzarán a efectuarse las transmisiones.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 20/97 C.G.N.

INTERRELACION U.E.P.E.X.- SIGADE - S.I.D.I.F. - SAF.

El Servicio Administrativo Financiero N° 355 "Servicio de la Deuda Pública" es el responsable de la gestión administrativa de la deuda y como tal recibe del Organismo Acreedor la notificación del pago de un desembolso de un préstamo solicitado por la U.E.P.E.X., razón por la cual procederá de la siguiente forma:

- 1) El SIGADE generará, con los datos recibidos del acreedor, un formulario C-10 "Informe de Recursos" (tipo de registro: Recaudación "REC") el que será enviado al Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) a través del TRANSAP, en un lote conteniendo los archivos de recursos **SDCRSxxx.CON y SDITRxxx.CON**.
- 2) La información será recibida y validada por el S.I.D.I.F., y generando éste el **archivo SDGASxxx.CON**, que será enviado vía TRANSAP al Sistema de Gestión y Administración de la Deuda (SIGADE) con la respuesta a la información recibida, incluyendo el N° de S.I.D.I.F. asignado al formulario C-10 (tipo de registro: Regularización "RGC").
- 3) Simultáneamente con la respuesta, indicada en el apartado anterior, se transmitirá el formulario C-10 de Regularización completo a las U.E.P.E.X. y S.A.F. involucrados.
- 4) El formulario C-10 de Informe de Recursos, podrá corresponder a desembolsos de un préstamo en efectivo, en especies o pago directo a terceros:

a) DESEMBOLSO DE UN PRESTAMO EN EFECTIVO

1- U.E.P.E.X. no incorporadas al régimen de la Cuenta Unica del Tesoro (CUT):

Una vez registrado correctamente el formulario C-10 en el S.I.D.I.F., éste lo enviará por TRANSAP a las U.E.P.E.X., de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior.

Si el recurso no pertenece al S.A.F. N° 355, también se enviará dicho formulario al Servicio Administrativo donde esten presupuestados los recursos.

Tanto a las U.E.P.E.X. como a los S.A.F. los formularios viajarán en un lote conteniendo los archivos de recursos **SDCRCxxx.CON y SDIRCxxx.CON**.

En esos archivos se consignarán, entre otros datos, los números de S.I.D.I.F., de SIGADE y el importe neto igual a cero.

El Servicio Administrativo Financiero, receptor de los recursos, recibirá el formulario sin N° interno, tal asignación la realizará la U.E.P.E.X.

Tanto el SIGADE como el S.A.F. que cuenta en su presupuesto receptor con los recursos, sólo recibirán estos formularios C-10 a título informativo y a fin de actualizar sus registros presupuestarios, ya que todas las operaciones que se realizarán sobre los mismos, serán efectuadas por las U.E.P.E.X.

La U.E.P.E.X. es la única con facultades para administrar los recursos, por ello; ésta deberá asignar números internos a los C-10 de regularización "RGC" que reciba del S.I.D.I.F., y enviar la asignación de N° interno, desconfirmaciones con error "DER" o las correcciones sobre los formularios recibidos.

En estos casos enviará por TRANSAP al S.I.D.I.F. el lote conteniendo los archivos de recursos **SDCRSxxx.CON y SDITRxxx.CON**.

El S.I.D.I.F. procesará los pedidos de confirmación, corrección(CRE) y/o desconfirmación con error (DER) de la U.E.P.E.X. y le responderá, indicando el estado de la operación, en el archivo **SDGASxxx.CON**.

Al mismo tiempo el S.I.D.I.F. enviará al S.A.F. N° 355 el formulario completo de corrección y/o desconfirmación para registrar la operación en su base de datos y cuando el recurso no pertenezca a ese S.A.F., también se enviará el formulario al Servicio presupuestario.

Los formularios se transmiten al S.A.F. en un lote con los archivos **SDCRCxxx.CON** y **SDIRCxxx.CON**. Si el S.A.F. quisiera operar sobre el C-10 de regularización (RGC), estas operaciones serán rechazadas por el sistema.

2- U.E.P.E.X. incorporadas al régimen de Cuenta Unica del Tesoro (CUT).

Cuando la U.E.P.E.X está incorporada a la Cuenta Unica del Tesoro, el recurso deberá ser conciliado. Para ello se registrará un asiento en el libro banco auxiliar del S.I.D.I.F.

Cuando se recepcione el extracto bancario se actualizará el libro banco y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION conciliará por el importe del extracto que será el neto de la operación (sin gastos, comisiones, etc.).

Una vez conciliado el importe recién se enviará el formulario a las U.E.P.E.X y los Servicios involucrados, en las mismas condiciones descriptas precedentemente.

Al final de cada día la U.E.P.E.X enviará al S.I.D.I.F. un formulario C-75, indicando todos los gastos realizados. En él se incluirán los gastos y comisiones bancarias de desembolso de préstamos en efectivo (importe bruto - importe neto).

En el formulario C-75 consignarán, entre otros datos, el número de préstamo asignado por el SIGADE.

El S.I.D.I.F. recibirá por TRANSAF un lote con los archivos de ejecución de gastos **SDGCxxx.CON** y **SDGITxxx.CON** con los formularios C-75. Procesará dichos formularios y enviará la respuesta a la U.E.P.E.X. en el archivo **SDGASxxx.CON**.

Al mismo tiempo el S.I.D.I.F. enviará al S.A.F. presupuestario los formularios completos en un lote que contendrá los archivos de gastos **SDCBCxxx.CON** y **SDCBIxxx.CON** para actualizar sus registros presupuestarios.

El S.A.F. receptor de los formularios deberá considerar que le llegan sin número interno y con número de préstamo, es decir N° de SIGADE. Dicha numeración sólo podrá ser asignada por la U.E.P.E.X.

b) DESEMBOLSO DE UN PRESTAMO EN ESPECIES O PAGO DIRECTO A TERCEROS

Para la apropiación de los desembolsos de préstamos en especies o pago directo se deberá aplicar el procedimiento descripto en el apartado 4) a) 1- de la presente norma.

OBSERVACION:

1) Cuando el préstamo no esté en cabeza del Servicio Administrativo Financiero N° 355, los formularios se transmitirán al S.A.F. presupuestario al sólo efecto informativo, a fin que actualice los respectivos registros.

- 2) Las U.E.P.E.X. serán las únicas habilitadas a operar sobre los formularios que recibirán vía TRANSAF del S.I.D.I.F. El Servicio N° 355 y los Servicios Administrativo Financieros no podrán efectuar operación alguna sobre ellos.
- 3) Las respuestas del S.I.D.I.F. al SIGADE, a las U.E.P.E.X. y al S.A.F. serán transmitidas en forma simultánea.
- 4) Los diseños de los archivos que recibirán los S.A.F. son los mismos que se utilizan actualmente y cuyas especificaciones se encuentran en la Circular N° 8/96 C.G.N. y en su similar 10/97 C.G.N.

0

**RESOLUCION N° 976/97 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 10 SEPT 1997

VISTO el Expediente N° 100-000107/97 del Registro de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el artículo 40 de la Ley N° 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL y el Decreto N° 2.666, del 29 de diciembre de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que, por el citado artículo 40 de la Ley N° 24.156, las sumas a recaudar que no pudieran hacerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser declaradas tales por el PODER EJECUTIVO NACIONAL o por los funcionarios que determine la reglamentación, una vez agotados los medios para lograr su cobro.

Que la reglamentación de dicho artículo, establecida en el Anexo del Decreto N° 2.666/92, determina que es facultad del señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos declarar como incobrables los créditos a favor del ESTADO NACIONAL, previo informe de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que como consecuencia de ello actualmente, en distintas dependencias de este Ministerio, se encuentra radicada una gran cantidad de expedientes, remitidos para la declaración como incobrables de los créditos reclamados en los mismos, lo cual genera serios inconvenientes administrativos.

Que corresponde a las autoridades competentes de cada jurisdicción administrativa, efectuar los trámites tendientes al recupero de sus acreencias, hasta agotar todas las vías de cobro, en cuyo caso, previo dictamen de sus servicios jurídicos, deberán informar a este Ministerio, sobre la incobrabilidad de dichas acreencias.

Que, por lo expuesto, resulta innecesaria la remisión de los expedientes administrativos a este Ministerio, siendo suficiente para ello, el envío de un informe suscripto por la autoridad responsable del área, que reúna los recaudos que por la presente se establecen.

Que asimismo, a fin de agilizar los procedimientos administrativos y hasta tanto se sancione una nueva reglamentación, resulta conveniente aplicar lo establecido en la reglamentación del derogado artículo 22 de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley N° 23.354, de fecha 31 de diciembre de 1956- ratificado por Ley N° 14.467) y su Decreto Reglamentario N° 13.100 de fecha 21 de octubre de 1957 y modificatorios), manteniendo los montos actualizados fijados por el Decreto N° 1779 del 3 de setiembre de 1991, normativa que no ha sido expresamente derogada y que no se contrapone a la nueva

regulación, de acuerdo al criterio enunciado por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION (Dictámenes 145; 137; 107 1a. parte 293).

Que, en razón de lo expuesto y a fin de procurar una pronta solución a las cuestiones planteadas, resulta necesario devolver a los Entes propiciantes aquellos trámites que no cuenten con resolución firme, a fin de cumplimentar lo dispuesto por la presente Resolución.

Que dada su función específica, y en resguardo del patrimonio del ESTADO NACIONAL, resulta conveniente requerir la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, a través de las respectivas Unidades de Auditoría Interna.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto está facultado para dictar el presente acto, en orden a lo previsto en el artículo 40 del reglamento parcial N° 1 de la Ley N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 2.666 del 29 de diciembre de 1992.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento para la tramitación de la declaración de Deudores Incobrables" que se adjunta como Anexo y que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Las distintas áreas de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, para que oportunamente se declaren incobrables los créditos que se les adeudan, aplicarán las pautas establecidas por el Decreto N° 13.100 de fecha 21 de octubre de 1957 y sus modificatorios, de acuerdo a los montos fijados por el Decreto N° 1.779 del 3 de setiembre de 1991.

ARTICULO 3º.- Antes de la iniciación de los trámites, cada organismo solicitará la intervención de las respectivas Unidades de Auditoría Interna de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 4º.- Los expedientes de otras jurisdicciones administrativas que se encuentren pendientes de resolución, deberán ser remitidos en devolución a los Organismos de origen, para la adecuación de los respectivos trámites a lo establecido en el presente acto resolutivo.

ARTICULO 5º.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA de este Ministerio al dictado de las normas complementarias, interpretativas y aclaratorias de la presente Resolución.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 976/97 M.E.y O.S.P.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE LA DECLARACION DE DEUDORES INCOBRABLES

1.- La declaración de deudor incobrable, prevista en el artículo 40 d la Ley N° 24156, deberá ser solicitada y remitida a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, por el titular responsable del organismo acreedor quién certificará, entre otras cuestiones, el monto del crédito, los datos del deudor y su número de documento (si se conocen) y la causa de la deuda, acompañándose copia autenticada del dictamen emitido por el servicio jurídico del organismo.

2.- La referida certificación deberá contener un párrafo donde, en forma clara y precisa, se solicite la declaración como deudor incobrable del causante, en virtud de haberse agotado todas las instancias para el cobro de la acreencia por parte del Organismo.

3.- Las distintas certificaciones que se remitan, deberán ser precedidas por una nota dirigida al Señor Secretario de Hacienda, suscripta por el Secretario o Subsecretario Administrativo del Organismo -o funcionario de nivel equivalente- quién solicitará se declare la incobrabilidad de los deudores cuya nómina firmada formará parte integrante de la nota.

4.- La nómina mencionada deberá indicar como mínimo, los siguientes datos:

- Número de Expediente interno.
- Apellido y nombres del deudor (si se conocen).
- Documento de identidad -Tipo y Número- (si se conocen).
- Número de dictamen jurídico del Organismo.
- Foja del expediente interno donde obra el dictamen.
- Monto por el cual es declarado incobrable.
- Fecha de origen de la incobrabilidad.

5.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION procederá a recepcionar dicha nota, formándose con ella un expediente por Organismo, donde constarán todas las fojas anteriormente descriptas.

6.- Luego de su análisis y de corresponder, elaborará el correspondiente Proyecto de Resolución Ministerial al efecto e iniciará los trámites para su firma.

7.- Una vez dictada la Resolución, será enviada a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, para su comunicación al Organismo interesado, los que llevarán registros internos auxiliares donde inscribirán, conforme las pautas que aquella indique, la nómina de los deudores y las sumas declaradas como incobrables.

DISPOSICION N° 34/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 16 SEP 1997

VISTO, la Resolución Conjunta N° 46 de la SECRETARIA DE HACIENDA y N° 29 de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 3 de febrero de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma establece que las disposiciones de la misma serán de cumplimiento obligatorio para todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos de la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que aquélla se instrumentará progresivamente a partir del 1º de Enero del corriente año.

Que, el sistema informático uniforme de todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos no se encuentra aún operativo, para todos los usuarios.

Que tal circunstancia se prevé que ocurrirá en el curso de los próximos meses, razón por la cual, a partir de ese momento, se comenzará con la capacitación del personal que deberá operarlo.

Que tal circunstancia influirá en cuanto a la oportuna incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera de los datos correspondientes a la ejecución préstamos externos del corriente ejercicio.

Que por otra parte, a la fecha, algunos Servicios Administrativo Financieros no comunicaron aquella ejecución, quedando el Sistema Integrado de Información Financiera, sin la correspondiente a la mayor parte de las Unidades Ejecutoras.

Que es necesario revertir tal situación con el fin de contar en el plazo más breve posible con información de la ejecución de tales préstamos.

Que la presente disposición se dicta en virtud de lo normado por el artículo 88º de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

TITULO I - EJECUCION DE RECURSOS

ARTICULO 1º.- Todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX) que, hasta la fecha hayan proporcionado información relativa a los desembolsos a su favor a los respectivos Servicios Administrativo Financieros, para que éstos procedan a emitir los correspondientes Formularios C-10 "Informe de Recursos", continuarán efectuando tales

registrações hasta el 30 de Septiembre próximo, inclusive, suspendiéndolas desde esa fecha.

ARTICULO 2º.- A partir del 1º de Octubre del corriente año, la información relativa a recursos de las UEPEX será incorporada al S.I.D.I.F., por la Dirección de Administración de la Deuda Pública, generando los respectivos Formularios C-10 "Informe de Recursos" de Regularización.

ARTICULO 3º.- De la misma forma, dicha Dirección de Administración procederá con respecto de los desembolsos recibidos desde el 1º de enero ppdo. y que, a la fecha, no hayan sido informados al S.I.D.I.F.

TITULO II - EJECUCION DE GASTOS

ARTICULO 4º.- Todas las UEPEX que hasta el presente hayan proporcionado información relativa a la ejecución de gastos mediante la emisión de Formularios C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" continuarán haciéndolo, con intervención de los respectivos Servicios Administrativo Financieros, de la misma manera, hasta el 30 de Septiembre próximo, inclusive.

Antes del 15 de Octubre próximo las U.E.P.E.X. remitirán, a través de sus respectivos Servicios Administrativo Financieros, un Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional", manual, correspondiente a las operaciones comprometidas, devengadas y no pagadas al 30 de Septiembre durante el período Enero/Septiembre, a fin de regularizar la ejecución presupuestaria.

ARTICULO 5º.- A partir del 1º de Octubre próximo, dichas Unidades Ejecutoras informarán con intervención de los Servicios Administrativo Financieros, la ejecución de los gastos de Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", mediante Formularios C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", manual. A tal fin, esta CONTADURIA GENERAL habilitará el equipamiento informático necesario para que los Servicios Administrativo Financieros procedan a ingresar directamente la información requerida, razón por la cual cada Servicio deberá informar dentro de las 72 horas de recibida por escrito a la DIRECCION DE NORMAS Y SISTEMAS, el nombre y documento del operador designado a efectos de otorgarle la pertinente clave de acceso.

ARTICULO 6º.- De igual manera de la descripta precedentemente procederán las unidades ejecutoras que, hasta el presente, no hubieran proporcionado información alguna relativa a la ejecución de gastos.

ARTICULO 7º.- La información a que se refiere el artículo 5º deberá ser incorporada al S.I.D.I.F. antes del día 5 del mes siguiente al que corresponden los gastos.

ARTICULO 8º.- Con respecto a la información a que se refiere el artículo 6º, deberá ser incorporada con anterioridad a las fechas que en cada caso se indican:

PERIODO	PLAZO
Enero / Marzo	25 de Septiembre de 1997
Abril/Junio	5 de Octubre de 1997
Julio/Septiembre	15 de Octubre de 1997
Octubre	5 de Noviembre de 1997
Noviembre	5 de Diciembre de 1997
Diciembre	6 de Enero de 1998

ARTICULO 9º - Los artículos precedentes tendrán vigencia hasta tanto se encuentre operativo el procedimiento aprobado por la Resolución Conjunta N° 46 de la SECRETARIA DE HACIENDA y N° 29 de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 3 de febrero de 1997.

ARTICULO 10º - Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 34/97 C.G.N.

CIRCULAR N° 27/97 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 7 OCT 1997

REFERENCIA: PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE DEUDORES
INCOBRABLES

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución N° 976/97 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, con relación al tema de la referencia.

La citada Resolución aprueba que las distintas áreas de la ADMINISTRACION NACIONAL que oportunamente deban declarar deudores incobrables, aplicarán las pautas establecidas por el Decreto N° 13.100 de fecha 21 de Octubre de 1957 y sus modificatorios además de la última actualización de sus montos, establecida por el Decreto N° 1779 del 3 de Septiembre de 1991 (B.O. 11/9/91), denominado por la costumbre administrativa como "jurisdiccional".

Atento lo expuesto y de acuerdo a la doctrina de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, debe utilizarse supletariamente la reglamentación del artículo 22 de la ex Ley de Contabilidad (Decreto Ley N° 23.354/56, ratificado por Ley N° 14.467) así como las normativas mencionadas en el párrafo anterior.

Consecuentemente corresponde recordar las disposiciones de la citada reglamentación: a) *No iniciar tramitaciones de cobro de deudas cuyo monto sea inferior a \$ 142,41.-;* b) *En las deudas de montos entre \$ 142,41.- y \$ 712,05.-, se intentará el cobro en el domicilio constituido por el deudor, o en el que surja de diligencias practicadas al efecto. Si la gestión fracasara, se declarará al obligado al pago deudor del Fisco;* c) *Si las deudas excedieran de \$ 712,05.-, deberá reclamarse su pago con fijación de plazo y por medios que aseguren su notificación al deudor;* d) *Cuando se sobrepase el importe de \$ 2.848,20.-, la notificación se hará con carácter de único aviso y bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes;* e) *En las deudas superiores a \$ 712,05.-, las gestiones descriptas se harán previa determinación de la identidad y situación económica del deudor.*

Luego de fijar el tratamiento de los distintos créditos, la reglamentación del artículo 22 de la ex Ley de Contabilidad, en el inciso 4º, establece que, vencidos los mencionados plazos, sin que la deuda haya sido cancelada, corresponde efectuar el siguiente procedimiento: a) En los créditos de más de \$ 142,41.- a \$ 712,05.-, los organismos de la ADMINISTRACION NACIONAL, quedan autorizados para no iniciar acciones judiciales, si así lo considerasen conveniente, declarándose al obligado deudor del Fisco; b) Créditos de más de \$ 712,05.-; se procurará su cobro por vía judicial, siempre que el respectivo servicio jurídico, actuando como delegado del Cuerpo de Abogados del Estado, estime conveniente iniciar tales acciones.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 27/97 C.G.N.

CIRCULAR N° 32/97 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 13 NOV DE 1997

REFERENCIA: CUMPLIMIENTO DECISION ADMINISTRATIVA N° 170/97

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al tema de la referencia.

Atento las consultas de algunas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional sobre la conveniencia de adquirir softwares ofrecidos por empresas privadas para la administración financiera de aquellas, se reitera la vigencia de la Decisión Administrativa N° 170/97.

En virtud de dicha norma, aquellos organismos que deseen desarrollar y/o utilizar sistemas propios de Administración Financiera, deben requerir la conformidad previa de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para todos los módulos constitutivos del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.), Presupuesto, Crédito Público, Tesorería, Contabilidad, Contrataciones, Administración de Bienes y Administración de Recursos Humanos.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 32/97 C.G.N.

CIRCULAR N° 33/97 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 27 NOV 1997

REFERENCIA: FIRMA DE NOTAS

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al tema de la referencia.

Habiéndose verificado un incremento de notas con solicitudes de distinto tipo por parte de personal no autorizado, que en oportunidades contrarían lo requerido por sus superiores, se informa que esta Repartición no dará curso a ningún tipo de requerimiento que no contenga la firma de funcionarios con nivel de Director de Administración, o equivalente o su reemplazo.

La Mesa de Entradas de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION llevará un registro de los funcionarios habilitados según Circular N° 36/95 C.G.N. para los niveles de Director de Administración o Secretario/Subsecretario para la firma de órdenes de pago y procederá a la no recepción de aquellas notas que no cumplan con lo requerido precedentemente.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 33/97 C.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 49/97 de la Contaduría General de la Nación -
N° 42/97 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 16 DIC 1997

VISTO la Resolución N° 351 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 26 de Mayo de 1996 y la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución del VISTO aprueba la modificación en los formularios C-10 "Informe de Recursos" incorporando, dentro de las funciones de Modificaciones al Registro, una nueva casilla que permite la rectificación por causas tales como error en la identificación del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) emitente, el origen de los recursos o la cuenta recaudadora por depósitos efectuados en forma indebida.

Que se han detectado acreditaciones en cuentas recaudadoras de algunos Servicios Administrativo Financieros sin su correspondiente registro presupuestario y/o contable.

Que es necesario implantar normas que regulen el registro de operaciones recíprocas con terceros y de transferencias entre las distintas cuentas recaudadoras de un mismo Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.), a fin de reflejar en la contabilidad todos las operaciones de dichas cuentas, origen, o no, movimientos de fondos.

Que la presente medida se dicta en función de lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Procedimiento para el Registro de Operaciones Recíprocas con Terceros, que se adjunta como Anexo I y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 2°.- Apruébase el Procedimiento para el Registro de Operaciones Recíprocas con Transferencias Bancarias entre Cuentas Recaudadoras del mismo Servicio Administrativo Financiero, que se adjunta como Anexo II y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 49/97 C.G.N. y Nº 42/97 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES RECIPROCAS CON TERCEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO EN CURSO

INTRODUCCION

Mediante la Resolución Nº 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 19 de Diciembre de 1994, se aprobó el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional. Dicho Manual contiene los Formularios de Contabilidad vigentes a partir del Ejercicio 1995.

Asimismo, en la citada norma se establece que los formularios C-41 "Orden de Pago" y C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" se deberán emitir toda vez que la transacción de gastos a registrarse implique movimiento de fondos.

Por el contrario, cuando se deba registrar una transacción sin movimiento de fondos, el Formulario a emitirse será el C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro", consignando la casilla de regularización.

En tal sentido, se describe a continuación el procedimiento para el registro de operaciones recíprocas con terceros.

PROCEDIMIENTO

Fuente de Financiamiento distinta de 11 "Tesoro Nacional"

A) ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

En el caso de existir una relación de deuda y crédito de recíproco entre la Administración Central y un tercero, deberán registrarse las operaciones entre ambos por los montos brutos, es decir, sin compensar aunque ello no implique movimiento de fondos.

Por lo tanto, por el monto a compensar el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) deberá emitir un formulario C-10 "Informe de Recursos" de Regularización que reflejará la deuda del tercero, pero cuya recaudación no fue registrada en el acto del pago por tratarse de una compensación de obligaciones.

Asimismo y conjuntamente con el citado formulario se emitirá un C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de Regularización que reflejará el importe de la obligación del

Servicio Administrativo Financiero, que no tuvo movimiento bancario de fondos. Los importes de los formularios C-55 y C-10 citados deberán ser coincidentes.

En los casos en que exista un saldo que origine movimiento de fondos, ya sea a favor de terceros o a favor del Servicio Administrativo Financiero, deberá emitirse un formulario C-41 "Orden de Pago" y un C-10 "Informe de Recursos" de Recaudación respectivamente, según los procedimientos habituales.

B) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En el caso de existir una relación de deuda y crédito recíproco con un tercero, deberán registrarse las operaciones entre ambos por los montos brutos, es decir, sin compensar aunque ello no implique movimiento de fondos.

El S.A.F. deberá emitir un formulario C-10 "Informe de Recursos" por el concepto de Regularización que reflejará el recurso que se obtuvo de los terceros, pero cuya recaudación no fue registrada en el acto del pago por tratarse de una compensación de obligaciones.

Asimismo y conjuntamente con el citado formulario se emitirá un C-55 (Interno) "Regularización y Modificaciones de Registro" también por el concepto de Regularización que reflejará el importe de la obligación del Servicio Administrativo Financiero, que no tuvo movimiento bancario de fondos. Los importes de los formularios C-55 y C-10 citados deberán ser coincidentes.

En los casos en que exista un saldo que origine movimiento de fondos, ya sea a favor de terceros o a favor del Servicio Administrativo Financiero, deberá emitirse un formulario C-41 Interno "Orden de Pago" y un C-10 "Informe de Recursos" de Recaudación respectivamente, según los procedimientos habituales.

Asimismo, el S.A.F. emite debe transmitir un formulario C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", a fin de informar los movimientos originados por los formularios internos, según las normas vigentes.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES RECIPROCAS CON TERCEROS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS RECAUDADORAS DEL MISMO SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO EN CURSO.

INTRODUCCION

Mediante la Resolución N° 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 19 de Diciembre de 1994, se aprobó el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la

Administración Nacional. Dicho Manual contiene los Formularios de Contabilidad vigentes a partir del Ejercicio 1995.

Asimismo, en la citada norma se establece que los formularios C-41 "Orden de Pago" y C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" se deberán emitir toda vez que la transacción de gastos a registrarse implique movimiento de fondos.

Por el contrario, cuando se deba registrar una transacción sin movimiento de fondos, el Formulario a emitirse será el C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro", consignando la casilla de regularización.

En tal sentido, se describe a continuación el procedimiento para el registro de operaciones recíprocas con terceros y transferencias bancarias entre cuentas recaudadoras del mismo Servicio Administrativo Financiero.

PROCEDIMIENTO

Fuente de Financiamiento distinta de 11 "Tesoro Nacional"

A) ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

En el caso de existir una relación de deuda y crédito de recíproco entre la Administración Central y un tercero, deberán registrarse las operaciones entre ambos por los montos brutos, es decir, sin compensar aunque ello no implique movimiento de fondos.

Por lo tanto, por el monto a compensar el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) deberá emitir un formulario C-10 "Informe de Recursos" de Regularización que reflejará la deuda del tercero, pero cuya recaudación no fue registrada en el acto del pago por tratarse de una compensación de obligaciones.

Asimismo y conjuntamente con el citado formulario se emitirá un C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de Regularización que reflejará el importe de la obligación del Servicio Administrativo Financiero, que no tuvo movimiento bancario de fondos. Los importes de los formularios C-55 y C-10 citados deberán ser coincidentes.

Por otra parte, y a fin de registrar los recursos en la cuenta recaudadora correcta deberá emitirse un formulario C-10 "Informe de Recursos" de Rectificación en los términos de la Resolución N° 351 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 27 de Mayo de 1996.

B) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En el caso de existir una relación de deuda y crédito de carácter recíproco con un tercero, deberán registrarse las operaciones entre ambos por los montos brutos, es decir, sin compensar aunque ello no implique movimiento de fondos.

A tal fin deberá emitirse un formulario C-10 "Informe de Recursos" por el concepto de Regularización que reflejará el recurso que se obtuvo de los terceros, pero cuya recaudación no fue registrada en el acto del pago por tratarse de una compensación de obligaciones.

Asimismo y conjuntamente con el citado formulario se emitirá un C-55 Interno "Regularización y Modificaciones de Registro" también por el concepto de Regularización que reflejará el importe de la obligación del Servicio Administrativo Financiero, que no tuvo movimiento bancario de fondos. Los importes de los formularios C-55 y C-10 citados deberán ser coincidentes.

Por otra parte, y a fin de registrar los recursos en la cuenta recaudadora correcta deberá emitirse un formulario C-10 "Informe de Recursos" de Rectificación en los términos de la Resolución N° 351 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 27 de Mayo de 1996.

Por último, el S.A.F. emitente deberá transmitir un formulario C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", a fin de informar los movimientos originados por los formularios internos, según las normas vigentes.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 50/97 de la Contaduría General de la Nación y
N° 41/97 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 16 DIC 1997

VISTO, la Resolución N° 872 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO de fecha 22 de junio de 1995, la Resolución N° 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO de fecha 19 de diciembre de 1994 y las Disposiciones N° 12 y N° 19 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO de fecha 11 de abril y 15 de mayo de 1995, respectivamente y,

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 872/95 M.E. y O.S.P. aprueba las Normas para la Incorporación de los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS de la ADMINISTRACION NACIONAL al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

Que por Resolución N° 562/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA se aprobaron los correspondientes formularios para el registro y pagos de los gastos presupuestarios, como así también aquellos que permiten las correcciones a los registros.

Que mediante la Disposición N° 12/95 C.G.N. se estableció el procedimiento para la devolución de retenciones dispuestas por normas específicas de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, realizadas en forma incorrecta por los Servicios Administrativo Financieros.

Que a través del dictado de la Disposición N° 19/95 C.G.N. se adecuó el procedimiento, mencionado en el considerando anterior, en función a la implementación del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro.

Que a fin de agilizar los procedimientos de devoluciones de aquellas retenciones incorrectas, depositadas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, la tramitación de las mismas será realizada por el contribuyente retenido o mediante compensación en los términos de la Resolución General N° 4110 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.

Que corresponde a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dictar normas complementarias que permitan integrar las informaciones de los Sistemas de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION ha tomado la intervención que le compete.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en virtud del inciso f) del artículo 91 de la Ley 24.156, es el órgano competente para administrar el Sistema de Información Financiera.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Habiéndose practicado la retención impositiva como consecuencia del pago de la obligación principal por el importe neto al beneficiario de la orden de pago, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION no dará curso a solicitudes de devoluciones por dichas retenciones, debiendo el beneficiario iniciar el trámite de repetición ante el organismo recaudador.

ARTICULO 2º.- Para aquellas deducciones que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION ya hubiese ingresado en la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, el contribuyente retenido deberá iniciar las gestiones para obtener la repetición del impuesto abonado de más, conforme los procedimientos determinados por el Organismo Recaudador, o bien los Servicios Administrativo Financieros podrán realizar la compensación en función a la Resolución General Nº 4110 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, según el procedimiento descrito como ANEXO, de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 3º.- Derógase la Disposición Nº 12 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 11 de abril de 1995.

ARTICULO 4º.- Derógase la Disposición Nº 19 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 15 de mayo de 1995.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 50/97 C.G.N. y Nº 41/97 T.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE RETENCIONES INCORRECTAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS Y DEPOSITADAS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

1.- El Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) deberá establecer la diferencia que hubiere en la determinación de las deducciones practicadas, de conformidad con las disposiciones de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.

2.- El agente de retención será el responsable de entregarle al contribuyente retenido la totalidad de la documentación que le permita a éste tramitar ante la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA la repetición del impuesto que corresponda, según el procedimiento determinado por el Organismo Recaudador.

3.- El Servicio Administrativo Financiero que opte por compensar el monto incorrectamente ingresado, con otras retenciones practicadas por el mismo (R.G. N° 4110 D.G.I.- TITULO III Art. 15°-), deberá proceder conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I.- Establecerá la diferencia que hubiere en la determinación de las deducciones practicadas, de conformidad con las disposiciones de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.

II.- Determinará el monto correspondiente a las retenciones del período que se trate, confeccionará el pertinente formulario C-41 "Orden de Pago" indicando en el reverso del mismo como código 9 "Otras deducciones" aquél monto sujeto a compensación, es decir que no deberá ingresarse a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.

III - En el sector observaciones del mencionado formulario, el Servicio Administrativo Financiero deberá indicar el número de SIDIF de la Orden de Pago por la cual se retuvo erróneamente o en exceso.

IV.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION realizará el pago por dicho monto a favor del Servicio Administrativo Financiero.

V.- El Servicio Administrativo Financiero abonará dicho importe al contribuyente al que le fuera retenido incorrectamente, previa devolución por parte de éste del comprobante por la suma incorrectamente retenida, el que será canjeado por otro con el monto que eventualmente correspondiere.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 53/97 de la Contaduría General de la Nación-
N° 46/97 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 29 DIC 1997

VISTO las Disposiciones Conjuntas N° 32 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 14 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 11 de Septiembre de 1995, y N° 1 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 1 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 7 de Enero de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que la Disposición Conjunta, mencionada en primer término, establece el Procedimiento para efectuar operaciones de depósito de fondos en la Cuenta Corriente Bancaria N° 2510/46 "Recaudaciones T.G.N."

Que tal procedimiento dispone que los depósitos en la citada cuenta deberán realizarse mediante la pertinente boleta de depósito solicitada en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y la presentación del Formulario C-10 "Informe de Recursos" o C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro", según corresponda.

Que dicho depósito puede corresponder a devoluciones de gastos o sobrantes de recursos provenientes del Inciso 9 "Gastos Figurativos".

Que en virtud de ello, se hace necesario dictar los procedimientos a fin de que los Servicios Administrativo Financieros procedan a realizar las pertinentes regularizaciones presupuestarias y contables.

Que la Disposición Conjunta N° 1/97 C.G.N. y N° 1/97 T.G.N autoriza a los Organismos Descentralizados a emitir un Formulario C-10 "Informe de Recursos", de resumen mensual en negativo, en forma excepcional, por aquellos importes resultantes de devoluciones de gastos por pagos efectuados con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas.

Que para las devoluciones de gastos, mencionadas en el considerando anterior, realizadas durante el ejercicio 1997 y correspondientes a la Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional" de Organismos Descentralizados aún no se ha diseñado un procedimiento a tal fin, dado que ello requiere un cambio informático relevante.

Que la presente medida se dicta en función de lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento para la Devolución de Gastos por Pagos Efectuados con Fondos Provenientes de Contribuciones Figurativas", que se adjunta como Anexo y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 2º.- Aquellas devoluciones de gastos por pagos relacionados con el Régimen de Fondos Rotatorios deberán depositarse en las cuentas corrientes respectivas, es decir que en ningún caso serán depositadas en la Cuenta Corriente Bancaria N° 2510/46 "Recaudaciones T.G.N."

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 53/97 C.G.N. y N° 46/97 T.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGOS EFECTUADOS CON FONDOS PROVENIENTES DE CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

A) Erogaciones Figurativas de Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional" - Organismos Descentralizados-

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago interna proceda a la devolución total o parcial del monto de la misma y el pago se hubiera efectuado con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas, el Organismo procederá de acuerdo al procedimiento que a continuación se describe:

Devoluciones efectuadas con presentación de Formulario C-55 "Regularizaciones y Modificaciones de Registro"

1.- Las devoluciones de pagos efectuadas por los beneficiarios, de fondos provenientes de Contribuciones Figurativas, deberán depositarse en la Cuenta Corriente Bancaria N° 2510/46 "Recaudaciones T.G.N.", a través de la boleta de depósito que el Servicio Administrativo Financiero solicitará en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, para lo cual deberá presentar el Formulario C-55 de Desafectación del Inciso 9 "Contribuciones Figurativas".

2.- A fin de regularizar la inconsistencia originada por la disminución del gasto figurativo sin la correspondiente reducción del recurso por dicho concepto, el S.A.F. deberá confeccionar mensualmente y en forma manual un Formulario C-10 "Informe de

Recursos" de resumen mensual en negativo, por aquellos importes resultantes de devoluciones de gastos por pagos efectuados con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas.

3.- El Formulario C-10, citado en el párrafo anterior, deberá ser presentado en el Departamento de Recursos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, acompañado por una nota que indique el detalle de los C-55 "Regularizaciones y Modificaciones de Registro" de Desafectación conforme el apartado primero del presente procedimiento y los C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" pertinentes a las devoluciones de gastos en cuestión.

Devoluciones efectuadas con solicitud de Formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria"

Aquellos Organismos Descentralizados que, a la fecha de la presente Disposición Conjunta, hayan ingresado la devolución de los fondos a la Cuenta Corriente Bancaria N° 2510/46 "Recaudaciones T.G.N." de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y solicitado por nota la emisión de un Formulario C-42, para acreditar los fondos en su cuenta nominal o recaudadora, según corresponda, una vez generado y transmitido el pertinente C-10 "Informe de Recursos" deberá solicitar a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, mediante nota la desconfirmación con error del mismo, adjuntando la documentación respectiva.

Asimismo el S.A.F. deberá emitir un Formulario C-55 de Desafectación **interno** de las etapas del gasto que corresponda, a fin de registrar la devolución del gasto en cuestión y transmitir un Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" de Desafectación, según los procedimientos vigentes.

El procedimiento dispuesto en este apartado no afectará la ejecución de las Contribuciones ni de los Gastos Figurativos.

B) Erogaciones Figurativas "Otras Fuentes de Financiamiento" para Organismos de la Administración Central y Organismos Descentralizados

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago proceda a la devolución total o parcial del monto de la misma, el Organismo procederá de acuerdo al procedimiento que a continuación se describe:

I) Cuenta Receptora Bancaria

Cuando la cuenta receptora de la Contribución Figurativa sea una recaudadora bancaria se depositará en ella la devolución de los fondos y se regularizará según los procedimientos vigentes.

II) Cuenta Receptora Nominal

Cuando la cuenta receptora de la Contribución Figurativa sea una recaudadora nominal deberán depositarse los fondos en la cuenta recaudadora del Servicio Administrativo Financiero **presupuestario** del Formulario C-41 "Erogaciones Figurativas" -Inciso 9-.

Devoluciones efectuadas con presentación de Formulario C-55 "Regularizaciones y Modificaciones de Registro"

- 1.- El Servicio Administrativo Financiero **emite** procederá a confeccionar y transmitir un Formulario C-55 de Desafectación del Inciso 9 "Contribuciones Figurativas".
- 2.- A fin de regularizar la inconsistencia originada por la disminución del gasto figurativo sin la correspondiente reducción del recurso por dicho concepto, el S.A.F. deberá confeccionar, manualmente, un Formulario C-10 "Informe de Recursos" de resumen mensual en negativo, por aquellos importes resultantes de devoluciones de gastos por pagos efectuados con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas
- 3.- El Formulario C-10, citado en el párrafo anterior, deberá ser presentado en el Departamento de Recursos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, acompañado por una nota que indique el detalle de los C-55 "Regularizaciones y Modificaciones de Registro" de Desafectación conforme el apartado primero del presente procedimiento y los C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" pertinentes a las devoluciones de gastos en cuestión, si se tratare de un Organismo Descentralizado, caso contrario se informará los formularios C-55 de desafectación oportunamente transmitidos.

Devoluciones efectuadas con solicitud al S.A.F. presupuestario de Formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria"

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que, a la fecha de la presente Disposición Conjunta, hayan ingresado la devolución de los fondos a la Cuenta Bancaria del Servicio Administrativo Financiero **presupuestario** y solicitado por nota la emisión de un Formulario C-42, para acreditar los fondos en su cuenta nominal, una vez generado automáticamente y transmitido por el sistema el pertinente C-10 "Informe de Recursos" deberá solicitar a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, mediante nota la desconfirmación con error del mismo, adjuntando la documentación respectiva.

Asimismo el S.A.F. deberá emitir un Formulario C-55 de Desafectación **interno** de las etapas del gasto que corresponda, a fin de registrar la devolución del gasto en cuestión y transmitir un Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" de Desafectación, según los procedimientos vigentes, si se tratare de un Organismo Descentralizado, caso contrario emitirá los formularios C-55 de desafectación correspondientes.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 4/98 de la Contaduría General de la Nación -
N° 4/98 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 13 ENE 1998

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 522 de fecha 15 de Marzo de 1982 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la Resolución N° 127 de fecha 13 de Mayo de 1982 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA y la Resolución N° 46 de fecha 18 de Julio de 1990 de la Ex SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto mencionado en el VISTO establece un procedimiento de actualización monetaria para el recupero de Avalos Caídos en moneda nacional.

Que la Resolución N° 127/82 S.H., anteriormente citada, reglamenta la aplicación del Decreto N° 522/82.

Que por su parte, la Resolución N° 46/90 S.H., establece un régimen para el recupero de los créditos a favor del Tesoro Nacional por Avalos Caídos en respaldo de operaciones en moneda extranjera.

Que por lo expuesto resulta necesario establecer un Procedimiento para el Recupero de Avalos otorgados por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, caídos en las cuentas del TESORO NACIONAL.

Que la presente Disposición Conjunta se dicta en virtud del artículo 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento para el Recupero de Avalos Caídos", que se adjunta como Anexo y forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION N° 4/98 C.G.N. y N° 4/98 T.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL RECUPERO DE AVALES CAIDOS

A) La Unidad de Gestión de Cobranzas recibirá de la Dirección de Administración de la Deuda Pública la información de los Organismos y/o Empresas que, siendo beneficiarias de avales otorgados por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, no han cancelado sus compromisos al vencimiento provocando la caída de los mismos.

B) La Unidad de Gestión de Cobranzas deberá proceder de la siguiente manera:

a) Enviará notificación fehaciente de reclamo al “Deudor” para que cancele la deuda, motivada por la caída del aval, a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. En todos los casos el reclamo debe incluir los intereses y demás cargos que pudieran corresponder, calculados conforme a las normas del Decreto N° 522 de fecha 15 de Marzo de 1982 y las Resoluciones N° 127/82 SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para las deudas en moneda nacional y N° 46 de la ex SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para las deudas en moneda extranjera hasta la fecha de su efectivo pago.

b) Simultáneamente comunicará esta situación a la Dirección de Movimientos de Fondos, con la finalidad que ante Ordenes de pago y/o Autorizaciones de Pago a favor del Deudor, se consulte previamente a su efectivización a la Unidad de Gestión de Cobranzas.

C) El deudor podrá cancelar su deuda optando entre las alternativas de Pago en Efectivo o por Compensación:

I. Pago en efectivo:

a) Entidades y Jurisdicciones del Sector Público Nacional

a) 1. Organismos incorporados al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Nacional:

a) 1.1. Administración Central:

Cuando no exista la emisión de un Formulario C-35 “Registro de Compromisos” a favor del acreedor original, deberá confeccionarse un Formulario C-41 “Orden de Pago” a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, Cuenta N° 2510/46 “Recaudación Tesorería General de la Nación” con imputación presupuestaria que refleje el gasto por el cual se contrajo la obligación con el acreedor original del compromiso avalado.

Asimismo deberá indicarse en el sector “Observaciones” la referencia del reintegro al Tesoro Nacional (N° de nota de la Unidad de Gestión de Cobranzas por el reclamo, N° de actuación de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, otro dato relevante).

Cuando exista la emisión de un Formulario C-35 "Registro de Compromisos" a favor del Acreedor principal, deberá confeccionarse un Formulario C-41 "Orden de Pago" a favor de dicho beneficiario, remitiendo una nota a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION indicando que se efectivice a ésta el correspondiente pago.

En este caso la Dirección de Movimientos de Fondos deberá cambiar el medio de pago a "Cheque" para depositar en la Cuenta N° 2510/46 "Recaudación Tesorería General de la Nación". (La Nota debe contener los datos de la operación; N° de nota de la Unidad de Gestión de Cobranzas, N° de actuación de la Dirección de la Deuda Pública, etc.)

a) 1.2. Organismo Descentralizado

Cuando no exista la emisión de un Formulario C-35 "Registro de Compromisos" a favor del acreedor original, deberá confeccionarse un Formulario C-41 "Orden de Pago" interna a favor de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, Cuenta N° 2510/46 "Recaudación Tesorería General de la Nación" con imputación presupuestaria que refleje el gasto por el cual se contrajo la obligación con el acreedor original del compromiso avalado.

Asimismo se deberá emitir la pertinente Autorización de Pago y comunicar a la Unidad de Gestión de Cobranzas sobre la ejecución del pago a efectos de su regularización por intermedio de la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias.

Cuando exista la emisión de un Formulario C-35 "Registro de Compromisos" interno a favor del acreedor original, se deberá emitir una "Orden de Pago" interna a favor de ese acreedor y confeccionarse una Autorización de Pago para efectuar el mismo. Asimismo se deberá remitir una nota a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION indicando que se efectivice a ésta el correspondiente pago.

La Dirección de Movimientos de Fondos deberá cambiar el medio de pago a "Cheque" para depositar en la Cuenta N° 2510/46 "Recaudación Tesorería General de la Nación" (La Nota debe contener los datos de la operación; N° de nota de la Unidad de Gestión de Cobranzas, N° de actuación de la Dirección de la Deuda Pública, etc.).

En ambos casos la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias emitirá los Formularios C-10 de "Recaudación" con imputación extrapresupuestaria AXT 121 "Deudores por Acales".

a) 2. Organismos no incorporados al Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Nacional.

a) 2.1. Administración Central y Organismos Descentralizados:

Si el depósito se realizara en pesos deberá efectuarse en la Cuenta N° 2510/46 "Recaudación Tesorería General de la Nación" abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA Sucursal Plaza de Mayo.

Si se realizara en dólares estadounidenses se deberá efectuar en la Cuenta N° 000-700-101-032 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal New York con referencia "Crédito del Tesoro Nacional".

b) Deudores Privados no pertenecientes al Sector Público Nacional:

Si el depósito se realizara en pesos deberá efectuarse en la Cuenta N° 2510/46 "Recaudación Tesorería General de la Nación" abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA Suc. Plaza de Mayo.

Si se realizara en dólares estadounidenses se deberá efectuar en la Cuenta N° 000-700-101-032 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal New York con referencia "Crédito del Tesoro Nacional".

D) En todos los casos la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias emitirá los Formularios C-10 de "Recaudación" con imputación extrapresupuestaria AXT 121 "Deudores por Avaluos" utilizada en la imputación de la caída del Aval.

II. Pago por compensación:

El deudor deberá enviar una nota a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, autorizándola a afectar las Ordenes de Pago y/o Autorizaciones de Pago a su favor existentes en la misma o las que ingresen en el futuro hasta cubrir el monto del aval caído más los intereses y demás cargos, sólo en los casos en que los deudores en cuestión posean créditos firmes por cobrar.

Una vez aprobada la Compensación, la Unidad de Gestión de Cobranzas solicitará a los Servicios Administrativo Financieros que hayan emitido en el ejercicio en curso las Ordenes de Pago afectadas, la confección de los Formularios C-55 de "Desafectación Global" (para anular los C-41 emitidos a favor del deudor), y de "Regularización" (para registrar la operación de los C-41 anulados, "Devengado" y "Pagado").

Si en la compensación se afectan Autorizaciones de Pago correspondientes a Ordenes de Pago internas del ejercicio en curso, la Unidad de Gestión de Cobranzas, solicitará a los Servicios Administrativo Financieros de los Organismo Descentralizados que hayan emitido las mismas, la confección de los Formularios C-55 internos de "Desafectación" y "Regularización", así como los Formularios C-75 de "Desafectación" y "Regularización" correspondientes.

E) Si dentro de los 5 días de notificada la caída del aval, el deudor no abona su deuda o indica las Ordenes de Pago a afectar, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION procederá a afectar las Ordenes de Pago y/o Autorizaciones de Pago que a favor de aquél se encuentren en la misma.

F) Los antecedentes de las deudas por avaluos caídos de empresas y organismos privados que no hayan sido canceladas o renegociadas dentro de los 30 días de notificadas, serán remitidas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO para que una vez completados con los antecedentes del otorgamiento del aval sean girados a la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para el inicio de las acciones judiciales correspondientes.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 5/98 de la Contraduría General de la Nación -
N° 5/98 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 13 ENE 1998

VISTO, la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, el Decreto N° 719 de fecha 28 de Junio de 1996, la Resolución General N° 4204 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA de fecha 30 de Julio de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley citada en el VISTO, precisó los objetivos y ámbito de aplicación, las normas generales y complementarias a utilizar en la implementación del régimen de prevención de los riesgos del trabajo, las contingencias y situaciones cubiertas.

Que específicamente se dispuso regir por esta Ley de Riesgos del Trabajo y sus normas complementarias a los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; conforme surge del Capítulo I, artículo 2º, apartado a), de la Ley mencionada.

Que por el Decreto N° 719/96 se dispuso aprobar, a partir del 1º de Enero de 1997, la afiliación del sector público al régimen previsto en la mencionada Ley.

Que, en la Resolución General N° 4204/96 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, se establecieron los empleadores comprendidos en el Sistema Unico de Seguridad Social, sus aportes y contribuciones sobre prestaciones dinerarias, su determinación y pago.

Que resulta necesario determinar los procedimientos para el registro de reintegros de las aseguradoras de riesgos de trabajo, por salarios caídos y cargas sociales para los casos descriptos en el capítulo IV "Prestaciones Dinerarias" de la Ley N° 24.557.

Que resulta también conveniente estipular el procedimiento para el pago a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, en concepto de aporte a las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.).

Que es facultad de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION impartir las instrucciones pertinentes y dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida, en función de las facultades establecidas por los artículos 88 y 73 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, respectivamente.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- El Presente artículo fue derogado por la Resolución Nº 46/05 S.H.

ARTICULO 2º - Apruébase el "Procedimiento para el Pago a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, en Concepto de Aporte a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)" que se adjunta como Anexo II y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTICULO 3º - Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 5/98 C.G.N. y Nº 5/98 T.G.N.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, EN CONCEPTO DE APOORTE A LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.)

Por lo dispuesto en la Resolución General Nº 4204/96 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, se establecieron las modalidades, plazos y condiciones para los pagos que se efectúen en concepto de aportes y contribuciones a favor del Sistema Unico de la Seguridad Social.

Considerando que los Servicios Administrativo Financieros deben efectuar los aportes por el concepto de Seguro por Riesgos del Trabajo a sus respectivas aseguradoras; se informa a continuación el procedimiento a seguir por cada uno de los distintos Servicios mencionados, a fin de que puedan cumplimentar correctamente sus obligaciones.

I.- SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS INCORPORADOS EN LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

A) ADMINISTRACION CENTRAL

El Servicio Administrativo Financiero emitirá y transmitirá la Orden de Pago (Formulario C-41 en concepto de aporte a la A.R.T.) a favor de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, indicando la Cuenta Bancaria N° 1122/32 que el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL mantiene en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO.

El Servicio Administrativo Financiero o la TESORERIA GENERAL DE LA NACION según corresponda, seleccionará para su pago la Orden de Pago enunciada en el punto precedente 24 horas antes del vencimiento general establecido por la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, para lo cual se observará la Circular N° 9 y N° 12 ambas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, emitidas con fecha 25 de Julio y 06 de Octubre de 1995 respectivamente.

El día del vencimiento de la obligación, el Servicio Administrativo Financiero deberá retirar por la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, un listado con el número de Orden Bancaria correspondiente al pago efectuado en el punto inmediato anterior y procederá a presentarlo junto con el Formulario 817 (VOLANTE PARA EL PAGO DE LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO) en el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

Si dentro de las 48 horas de cancelada la Orden de Pago (es decir, al día siguiente al vencimiento de la obligación) el Organismo no presenta la documentación correspondiente, el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL devolverá los fondos al Tesoro, depositándolos en la Cuenta N° 2510/46 "Recaudaciones T.G.N.". En tales casos, el Organismo responsable deberá observar los procedimientos dictados en la Disposición Conjunta N° 54 y N° 45 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION respectivamente, de fecha 15 de octubre de 1996.

La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

B) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

El Servicio Administrativo Financiero confeccionará la Orden de Pago (Formulario C-41 interno en concepto de aporte a la A.R.T.) a favor de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, indicando la Cuenta Bancaria N° 1122/32 que el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL mantiene en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO.

Posteriormente deberá transmitir la AUTORIZACION DE PAGO (A/P) a favor del beneficiario y cuenta enunciada en el párrafo precedente 24 horas antes del vencimiento de la obligación. Se indicará en la misma que es de tipo "B" (BENEFICIARIO).

El día del vencimiento de la obligación, el Servicio Administrativo Financiero deberá retirar por la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION

un listado con el número de Orden Bancaria correspondiente al pago efectuado en el punto inmediato anterior y procederá a presentarlo junto con el Formulario 817 (VOLANTE PARA EL PAGO DE LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO) en el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

Si dentro de las 48 horas de cancelada la AUTORIZACION DE PAGO (es decir, al día siguiente al vencimiento de la obligación) el Organismo no presenta la documentación correspondiente, el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL devolverá los fondos al Tesoro, depositándolos en la Cuenta N° 2510/46 "Recaudaciones T.G.N.", e informará a la misma a qué AUTORIZACION DE PAGO Y ORDEN BANCARIA corresponde la devolución. En tales casos, el Organismo responsable deberá observar los procedimientos dictados en la Disposición Conjunta N° 54 y N° 45 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION respectivamente, de fecha 15 de Octubre de 1996.

La mora que se genere quedará a cargo del Organismo responsable del incumplimiento de la obligación.

II.- SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS NO INCORPORADOS EN LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Los Servicios Administrativo Financieros no incorporados en la DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, deberán emitir la AUTORIZACION DE PAGO (A/P) a favor del propio Organismo indicando su Cuenta Bancaria pagadora, para cancelar la obligación a favor de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Una vez recibida la acreditación de los fondos, procederán a la emisión del cheque pertinente para cancelar la obligación mencionada en el punto anterior, a favor del Banco que corresponda a la Agencia de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA en la cual esté inscripto el Organismo, junto con el Formulario 817 (VOLANTE PARA EL PAGO DE LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO).

La mora que se genere por la no presentación en tiempo y forma el día del vencimiento quedará a cargo del Organismo, siendo éste el único responsable del incumplimiento de la obligación.

RESOLUCION N° 53/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 5 FEB 1998

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución Conjunta N° 46 de la SECRETARIA DE HACIENDA y N° 29 de la EX-SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 3 de febrero de 1997 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de dicha Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece la integración de los Sistemas de la Administración Financiera entre los que se incluye al Sistema de Contabilidad.

Que en el artículo 86 de la Ley citada, en sus incisos a), b), c) y d), se define el objeto del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que el artículo 87 inciso a) de la mencionada Ley indica como características del Sistema de Contabilidad Gubernamental, que sea común, único, uniforme y aplicable a todos los Organismos del Sector Público Nacional.

Que mediante la Resolución mencionada en el VISTO se aprobó el Sistema Simplificado de Ingresos y Gastos para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos para la Administración Nacional.

Que en función que los préstamos por Organismos Financieros Internacionales otorgados, a las Provincias de la República Argentina, constituyen deuda Directa o Indirecta de la Nación, conforme la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se hace necesario dictar los procedimientos para el registro de los mismos, en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.)

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 6° de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Procedimiento para el Registro de las Operaciones de Desembolsos, Amortizaciones y Pago de Intereses Originados en Préstamos de Organismos Internacionales a las Provincias, que se adjunta como Anexo y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Autorízase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a la actualización permanente de la presente Resolución y al dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias a que hubiere lugar.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº: 53/98 S.H.

RESOLUCION N° 256/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 21 MAY 1998

VISTO la Resolución N° 226 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 17 de noviembre de 1995 y,

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 226/95 S.H. establece que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a solicitud de los Organos Rectores del Sistema de Administración Financiera, no dará curso a las órdenes de pago de aquellas Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional que no cumplimenten en tiempo y forma con la información que dichas reparticiones le requieran.

Que a partir de la puesta en marcha del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, algunos Servicios Administrativo Financieros en función a sus fuentes de financiamiento y a determinadas clases de gastos no deben presentar órdenes de pago en papel en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Que tal situación origina un plano de desigualdad respecto de aquellos que presentan órdenes de pago en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, razón por la cual se hace necesario definir un mecanismo a fin de que dichos Servicios Administrativo Financieros puedan ser sancionados en caso que no cumplimenten con la presentación de información requerida por los distintos Organos Rectores.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 6° de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Agrégase a continuación del artículo 1° de la Resolución N° 226/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS lo siguiente:

"Asimismo, y en tal sentido, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS no dará curso, a requerimiento de los Organos Rectores, a las Autorizaciones de Pago o selección de

Ordenes de Pago de aquellos Servicios Administrativo Financieros que no cumplimenten con la información que soliciten los citados Organos".

ARTICULO 2º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 256/98 S.H.

CIRCULAR N° 17/98 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 25 JUN 1998

REFERENCIA: REGULARIZACION DE RECURSOS PENDIENTES DE IMPUTACION.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Atento las inconsistencias existentes al cierre de cada mes, en el registro de los recursos pendientes de imputación, se comunica que los Servicios Administrativo Financieros, tendrán como plazo máximo para la corrección de los mismos hasta el quinto día del mes siguiente al producido el ingreso.

A tales efectos se recuerdan las imputaciones objeto de la presente Circular:

99-9-9-00	Recursos Pendientes de Imputación
12-8-8-88	Recursos Pendientes de Regularización
11-8-8-88	Recursos Tributarios sin Discriminar
AXT	De corresponder, en cumplimiento de la Circular N° 3/98 CGN

Al respecto, se informa, que de no dar cumplimiento a lo antes dicho esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, haciendo uso de las facultades que le confiere las Resoluciones N° 226/95 y 256/98 ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA, procederá a **no dar curso** a las órdenes de pago, y/o a las autorizaciones de pago, de dicho Servicios, según corresponda.

CIRCULAR N° 17/98 C.G.N.

CIRCULAR Nº 19/98 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 7 JUL 1998

REFERENCIA: BANCO DEL SUQUIA S.A. - ALTAS DE CUENTAS CORRIENTES Y CAJAS DE AHORRO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Atento la información suministrada por el BANCO DEL SUQUIA S.A., se comunica a los Servicios Administrativo Financieros, sobre los requisitos a cumplir cuando comuniquen altas de cuentas bancarias abiertas en la citada entidad.

Para tal procedimiento el número de cuenta deberá estar integrado por:

- a) Los tres primeros identificarán a la sucursal en la cual está radicada la cuenta.
- b) Los dos siguientes indicarán el tipo de cuenta (16 cuenta corriente - 17 caja de ahorro).
- c) A continuación se consignarán seis dígitos para el número de cuenta, que de ser menor debe completarse con ceros adelante.
- d) Por último se anotará el dígito verificador.

A modo de EJEMPLO se indicará la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.:

BANCO	SUC.	TIPO	CUENTA
255	001	1	001-17-001245-2 (1)
255	026	2	026-16-222558-3 (2)

(1) Ejemplo correspondiente a un alta de Caja de Ahorro. Si se da de alta la cuenta corriente Nº 1245-2 radicada en la Sucursal 001 se informará: 001-16-001245-2

(2) Ejemplo correspondiente a un alta de Cuenta Corriente. Si se da de alta una caja de ahorro Nº 222558-3 de la Sucursal 026 se comunicará: 026-017-222558-3

Por último se reitera que es responsabilidad del beneficiario indicar el código de banco y de sucursal con la que opera.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 19/98 C.G.N.

DISPOSICION N° 44/98 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 9 OCT 1998

VISTO lo establecido en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los Decretos N° 2.666 de fecha 29 de Diciembre de 1992 y N° 1.361 de fecha 5 de Agosto de 1994 y la Resolución N° 410 de fecha 2 de Septiembre de 1998 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de las competencias propias de esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, resulta necesario contar con información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del Sector Público Nacional.

Que asimismo, resulta de importancia que los organismos de control previstos en la legislación vigente, también cuenten con información actualizada respecto de la evolución del endeudamiento público.

Que a los fines de una mejor exposición, corresponde consignar en forma detallada la información sobre las operaciones de endeudamiento que realiza la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO.

Que dentro de la órbita de esa Oficina Nacional, funciona el Servicio Administrativo Financiero N° 355 Servicio de la Deuda Pública, cuya función es, entre otras, la de mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público.

Que en consecuencia, dicha Oficina deberá elaborar y presentar un cuadro con la información relativa a las operaciones de financiamiento, efectuadas mediante la colocación de Títulos Públicos utilizados para la cancelación de obligaciones preexistentes de los diversos Organismos que conforman el Sector Público Nacional.

Que también resulta necesario conocer el saldo insoluto de la Deuda Pública de la Administración Central y del resto del Sector Público Nacional, estableciendo la diferencia de cambio operada durante el ejercicio que surja de reexpresar los saldos de inicio a los tipos de cambio utilizados para la determinación de los valores de cierre.

Que de la información que suministre deberá conocerse en forma detallada los movimientos y saldos por especie operados en el stock de la cartera de títulos de la Deuda Pública del Gobierno Nacional en pesos y moneda extranjera.

Que, por su parte la Resolución del VISTO establece que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION confeccionará estados y balances intermedios, respecto del que debe presentar en virtud del inciso h) del artículo 91 de la Ley 24.156.

Que en consecuencia la información que en cumplimiento de la presente normativa elabore la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO, deberá ser parte integrante de los estados citados en el párrafo anterior.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 10 de la Resolución N° 410/98 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO confeccionará y remitirá a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, dentro de los QUINCE (15) días corridos de cerrado cada trimestre calendario, los CUADROS 1.A, 1.B, 1.C, 2 y la Información Complementaria de la Deuda Pública que obra como Anexo, que se adjuntan y forman parte integrante de la presente Disposición, suscriptos conforme lo establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº 410/98 S.H.

ARTICULO 2º.- La información recibida en cumplimiento de las disposiciones de la presente Resolución, será incorporada a los Estados Presupuestarios y Contables a su cargo, razón por la cual aquella Oficina Nacional deberá arbitrar los medios necesarios a fin que el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA registre la totalidad de las transacciones vinculadas a la Deuda Pública ocurridas dentro del período que se comunica.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº: 44/98 C.G.N.

CUADRO 1.A

INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCION

OBJETIVO: Informar sobre los movimientos del trimestre operados por la Dirección de Registro de la Deuda Pública o la entidad informante.

La estructura del mismo comprende los siguientes aspectos:

a) Identificación de las obligaciones financieras

Campo Acreedor Entidad: Consignará la sigla del Acreedor (BID - BIRF etc.), si se tratase de una obligación emitida en masa, indicará: al portador.

Campo Acreedor Tipo y Número: Indicar sigla y número de la obligación (Ej. en Préstamos 618/OC AR)

Campo Acreedor SIGADE Nº: Se refiere al número asignado a la obligación financiera en el SIGADE.

b) Datos sobre los Saldos al Inicio del Trimestre informado

Campo Saldo Cierre trimestre anterior en pesos y moneda extranjera: Corresponde incluir la cantidad en pesos y en moneda extranjera de la obligación - Capital - al inicio de trimestre informado, citando con una sigla la unidad monetaria. Si la obligación fuese en pesos colocar sólo la cantidad de deuda en esa moneda.

Campo Saldo Cierre trimestre anterior Diferencia de Cambio: Corresponde incluir la cantidad en pesos de la variación de cambio ocurrida por los saldos iniciales del trimestre.

Campo Saldo Cierre trimestre anterior Nuevo Saldo Inicial Trimestral en pesos y moneda extranjera: Corresponde incluir la cantidad en pesos y en moneda extranjera de la obligación - Capital - al inicio de trimestre informado, que surge como consecuencia de adicionar al Saldo de Cierre trimestre anterior las diferencias de cambio.

c) Datos sobre los Movimientos del Trimestre

Incrementos/Disminución: Segregará e incluirá en el ítem correspondiente los importes de las obligaciones en pesos y cantidad de moneda (si fuese en moneda extranjera) registrados tanto en forma presupuestaria como extrapresupuestaria.

Diferencia de Cambio: Corresponde a la variación en pesos ocurrida entre el valor registrado en el SIDIF y el Valor Actualizado de la Obligación al cierre del trimestre informado como consecuencia de la variación operada en los tipos de cambio utilizados en la registración original y el cierre efectuado al tipo de cambio vigente.

Campo Total: Corresponde incluir el importe que resulta de la suma de Presupuestarios en Pesos, Extrapresupuestarios en Pesos, Diferencia de Cambio, tanto para Desembolsos como para Principal.

d) Datos sobre los Intereses del Trimestre

Campo Vencidos Impagos: Es la cantidad de dinero en pesos que generados durante el trimestre se hallan pendiente de cancelación y resultan exigibles.

Campo Vencidos Pagados: Es la cantidad de dinero en pesos que generados durante el trimestre se ha procedido a cancelar.

Campo a Vencer: Es la cantidad de dinero en pesos que generados durante el trimestre se encuentra devengado no exigible, calculado hasta el cierre del ejercicio.

e) Datos sobre los Gastos y Comisiones del Trimestre

Campo Devengado y Campo Pagado: Se refiere a los importes en pesos generados en el trimestre de los cuales se emitió la orden de pago y los pagados efectivamente.

f) Datos sobre Saldos de Capital al cierre del Trimestre

Campo en Pesos: Es la cantidad de dinero en pesos que al cierre del trimestre por el Capital de la obligación resulta de la suma de saldo inicial más incrementos presupuestarios más incrementos extrapresupuestarios más / menos diferencia de cambio menos disminuciones presupuestarias menos disminuciones extrapresupuestarias menos/más diferencia de cambio.

Campo en Moneda Extranjera: Es la cantidad de dinero en moneda extranjera que al cierre del trimestre por el Capital de la obligación resulta de la suma de saldo inicial más incrementos presupuestarios más incrementos extrapresupuestarios menos disminuciones presupuestarias menos disminuciones extrapresupuestarias.

El cuadro debe ser integrado por obligación financiera individual esto es por Código SIGADE, ordenando según la siguiente jerarquía: totalizando por cada uno de las aperturas señaladas y luego un gran total.

Administración Central o Deuda Directa-

Títulos en Pesos, Títulos en Moneda Extranjera (por moneda), Préstamos Bilateral - BID BIRF F.M.I.- FONPLATA -, Banca Privada, Proveedores, etc.

Resto del Sector Público o Deuda Indirecta

Proveedores - Bilateral - Multilateral - Banca Privada

Otros (Códigos no incluidos en los dos rubros anteriores)

CUADRO 1.B

INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCION

OBJETIVO: Informar sobre los movimientos acumulados desde el inicio del ejercicio fiscal operados por la Dirección de Registro de la Deuda Pública hasta la fecha del último trimestre informado.

La estructura del mismo comprende:

a) Identificación de las obligaciones financieras

Campo Acreedor Entidad: Consignará la sigla del Acreedor (BID - BIRF, etc.).

Si se tratase de una obligación emitida en masa, indicará: al portador.

Campo Acreedor Tipo y Número: Indicar sigla y número de la obligación (Ej. en Préstamos 618/OC AR).

Campo Acreedor SIGADE N°: Se refiere al número asignado a la obligación financiera en el SIGADE.

b) Datos sobre los Saldos al Inicio del Ejercicio Fiscal

Campo Saldo Cierre Ejercicio anterior en pesos y moneda extranjera: Corresponde incluir la cantidad en pesos y en moneda extranjera de la obligación - Capital - al inicio del Ejercicio informado. Si la obligación fuese en pesos colocar sólo la cantidad de deuda en esa moneda.

Campo Saldo Cierre Ejercicio Anterior Diferencia de Cambio: Corresponde incluir la cantidad en pesos, que surge como consecuencia de la diferencia de considerar el saldo del capital al cierre del ejercicio anterior, utilizando el tipo de cambio a esa fecha y el mismo saldo del capital, utilizando el tipo de cambio al cierre del periodo que se informa.

Campo Saldo Cierre Ejercicio Anterior Nuevo Saldo Inicial del Ejercicio en pesos y moneda extranjera: Corresponde incluir la cantidad en pesos y en moneda extranjera de

la obligación - Capital - al inicio del Ejercicio informado, que surge como consecuencia de adicionar al Saldo de Cierre Ejercicio Anterior las diferencias de cambio.

c) Datos sobre los Movimientos Acumulados hasta el periodo informado

Se agregará e incluirá en el ítem correspondiente los importes de las obligaciones en pesos y cantidad de moneda (si fuese en moneda extranjera) registrados tanto en forma presupuestaria como extrapresupuestaria.

Diferencia de Cambio: Corresponde a la variación en pesos ocurrida entre el valor registrado en el SIDIF y el Valor Actualizado de la Obligación al cierre del período informado como consecuencia de la variación operada en los tipos de cambio utilizados en la registración original y el cierre efectuado al tipo de cambio vigente.

Campo Total: Corresponde incluir el importe que resulta de la suma de Presupuestarios en Pesos, Extrapresupuestarios en Pesos, Diferencia de Cambio, tanto para Desembolsos como para Principal.

d) Datos sobre los Intereses Acumulados hasta el período informado

Campo Vencidos Impagos: Es la cantidad de dinero en pesos que generados durante el ejercicio se hallan pendiente de cancelación y resultan exigibles.

Campo Vencidos Pagados: Es la cantidad de dinero en pesos que generados durante el Ejercicio se ha procedido a cancelar.

Campo a Vencer: Es la cantidad de dinero en pesos que generados durante el Ejercicio se encuentran devengados no exigibles, calculados hasta el cierre del ejercicio.

e) Datos sobre los Gastos y Comisiones hasta el período informado

Campo Devengado y Campo Pagado: Se refiere a los importes en pesos generados en el Ejercicio de los cuales se emitió la orden de pago y los pagados efectivamente.

f) Datos sobre Saldos de Capital al cierre del período informado.

Campo en Pesos: Es la cantidad de dinero en pesos que al cierre del período por el Capital de la obligación resulta de la suma de saldo inicial más incrementos presupuestarios más incrementos extrapresupuestarios más/menos diferencia de cambio menos disminuciones presupuestarias menos disminuciones extrapresupuestarias menos/más diferencia de cambio.

Campo en Moneda Extranjera: Es la cantidad de dinero en moneda extranjera que al cierre del período por el Capital de la obligación resulta de la suma de saldo inicial más incrementos presupuestarios más incrementos extrapresupuestarios menos disminuciones presupuestarias menos disminuciones extrapresupuestarias.

El cuadro debe ser integrado por obligación financiera individual, esto es por Código SIGADE, ordenando según la siguiente jerarquía: totalizando por cada una de las aperturas señaladas y luego un gran total.

Administración Central o Deuda Directa

Títulos en Pesos, Títulos en Moneda Extranjera (por moneda), Préstamos Bilaterales - BID BIRF F.M.I.- FONPLATA -, Banca Privada, Proveedores, etc.

Resto del Sector Público o Deuda Indirecta

Proveedores - Bilateral - Multilateral - Banca Privada

Otros (Códigos no incluidos en los dos rubros anteriores)

Saldo insoluto del ejercicio anterior y el Servicio Global de la Deuda en el período informado del ejercicio vigente, correspondiente a la Deuda Pública de la Administración Central / Resto del Sector Público otros Códigos no contenidos en los rubros señalados de acuerdo a los atributos que se detallan en planillas denominadas cuadro 1 A con los movimientos del trimestre y cuadro 1 B con los movimientos acumulados del ejercicio, ordenando cada una de las obligaciones según está indicado al pie de los mismos. En el cuadro 1 A se deberá identificar si los hubiera los movimientos no genuinos del trimestre, es decir que signifiquen modificaciones referidas a trimestres ya informados.

CUADRO 1.C

INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCION

OBJETIVO: Constituye un resumen por totales del cuadro 1.B al cual se le deberá incorporar las operaciones no contempladas en Administración Central y Resto del Sector Público.

CUADRO 2

INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCION

OBJETIVO: Detalle analítico de la colocación o incremento de títulos-valores y su capitalización respectiva, ordenada en forma secuencial creciente por fecha de colocación. Debe confeccionarse uno por cada especie o Código SIGADE.

Algunos de los atributos especificados son:

Moneda: Consignar la unidad monetaria en la cual fue emitida la obligación financiera.

Denominación de la especie: Consignar el nombre del título.

Entidad Deudora: Consignar el nombre del deudor originario por el cual se canceló la obligación mediante la entrega del título valor.

Motivo de la Obligación: Indicar el concepto de la deuda que origina el pago mediante la entrega de títulos.

Número de Nota a la Caja de Valores: Se refiere a la autorización que la Oficina de Deuda Pública otorga a la Caja de Valores disponiendo la entrega de los títulos al acreedor de la obligación.

Valor registrado en SIGADE Clase e Importe: Consignar si es Valor Nominal Residual, Valor de Mercado u otro tipo según sea la operación realizada y el importe de la misma.

Formularios de registros utilizados en el SIDIF: Colocar los formularios que identifican en el SIDIF el registro del Gasto o Anticipo y el registro de la Deuda Pública generada como consecuencia de la colocación efectuada.

Subtotal: Sumarizar las colocaciones efectuadas durante el trimestre.

Capitalización de Intereses: Indicará el importe correspondiente al título referenciado.

Total del Trimestre: Consignar el importe de la suma de Capitalización más Colocación.

Detalle de la colocación de títulos de la deuda pública totalizada por especie, según la planilla del cuadro 2, debiendo verificarse que el importe de la colocación sea igual al importe consignado en la planilla correspondiente al cuadro 1 B. Se completará para cada transacción una línea independiente, ordenada secuencialmente en moneda nacional y monedas extranjeras, entidad deudora, beneficiarios y fecha de colocación. En el cuadro 2 se presenta un campo denominado Formularios, donde deben identificarse los formularios de gastos y recursos que correspondan a la misma operación, utilizados para la registración en el SIDIF, (deberá constatarse que la suma de los importes de gastos sea igual a la de recursos). En la parte final existe un espacio asignado para la capitalización de intereses que sumado a la colocación neta debe ser igual al importe total registrado por el SIGADE, tanto a nivel de especie como total.

ANEXO

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LA DEUDA PUBLICA

a) Resumen de la Deuda Pública de la Administración Central y Resto del Sector Público al cierre del trimestre informado en pesos expresada al tipo de cambio del cierre.

Lo debe cumplimentar sólo el Servicio Administrativo que tiene a su cargo la Administración de la Deuda Pública y constituye una síntesis de los saldos de la Deuda Pública de la Administración Central por un lado y Resto del Sector Público por otro, segregando, la que vencerá en el ejercicio vigente y años siguientes.

Administración Central	Vto. del Ejerc.	Ejerc. Siguietes	Total
Proveedores			xxxxxxx
Ctas. Comerciales a Pagar a Largo Plazo		xxxxxxxxxx	
ordenado por País y Acreedor			
Porción Cte. de Deudas Comerciales	xxxxxxxxxx		
totales ordenados por País y Acreedor			
Bonos y Títulos Públicos en Pesos			xxxxxxx
Deuda Pública Interna		xxxxxxxxxx	
Porción Cte. de Deuda Pública Interna	xxxxxxxxxx		
Bonos y Títulos Públicos en Moneda Extranjera			xxxxxxx
Deuda Pública Externa		xxxxxxxxxx	
totales ordenados por moneda			
Porción Cte. de Deuda Pública Externa	xxxxxxxxxx		
totales ordenados por moneda			
Préstamos a Largo Plazo			xxxxxxx
Préstamos a Largo Plazo		xxxxxxxxxx	
Multilateral			
totalizado y ordenado por BID, BIRF, FMI, FONPLATA			
Bilateral			
totalizado y ordenado por País y Acreedor			
Banca Privada			
totalizado y ordenado por País y Acreedor			
Porción Cte. de Préstamos a Largo Plazo	xxxxxxxxxx		
Multilateral			
totalizado y ordenado por BID, BIRF, FMI, FONPLATA			
Bilateral			
totalizado y ordenado por País y Acreedor			
Banca Privada			
totalizado y ordenado por País y Acreedor			
Resto del Sector Público			
Proveedores			xxxxxxx
totalizado y ordenado por Deudor /Acreedor			
Préstamos a Largo Plazo			xxxxxxx
Multilateral			
totalizado y ordenado por Deudor / Acreedor			
Banca Privada			
totalizado y ordenado por Deudor /Acreedor			

b) Informe resumen de las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, monetarias y no monetarias, tanto para préstamos como para títulos públicos, de la Administración Central de la Deuda Pública desde el 01/01/19..... hasta la finalización del trimestre que se informa.

I) Incrementos Deuda Pública

Deuda Pública Interna

Comprende títulos en pesos

	Monetarios	No Monetarios
Incrementos Totales	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Incrementos Presupuestarios	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Incrementos Extra-Presupuestarios	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

Deuda Pública Externa

Comprende títulos en moneda extranjera, préstamos y deuda comercial

	Monetarios	No Monetarios
Incrementos Totales	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Incrementos Presupuestarios	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Incrementos Extra-Presupuestarios	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

II) Disminuciones de Deuda Pública

Deuda Pública Interna

Comprende títulos en moneda extranjera, préstamos y deuda comercial

	Monetarios	No Monetarios
Disminuciones Totales	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Disminuciones Presupuestarios	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Disminuciones Extra-Presupuestarios	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

	Monetarios	No Monetarios
Disminuciones Totales	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Disminuciones Presupuestarios	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Disminuciones Extra-Presupuestarios	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

Deuda Pública Externa

Comprende títulos en moneda extranjera, préstamos y deuda comercial

	Monetarios	No Monetarios
Disminuciones Totales	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Disminuciones Presupuestarios	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
Disminuciones Extra-Presupuestarios	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

c) Informe metodológico de las altas y bajas operadas en préstamos en lo referente a deuda directa e indirecta, con referencia al ejercicio anterior y su incidencia en el saldo de inicio del ejercicio vigente.

Será un informe textual, detallado y numérico, su expresión ha de ser especificada por la Oficina de la Deuda Pública por tratarse del operador responsable, teniendo presente que

su redacción deberá resultar apta para ser insertada en la Cuenta de Inversión y útil para satisfacer los interrogantes de los lectores-destinatarios.

d) Detalle de otros ajustes practicados, si los hubo, en el saldo inicial de la Deuda Pública
Será un informe textual, detallado y numérico, su expresión ha de ser especificada por la Oficina de la Deuda Pública por tratarse del operador responsable, teniendo presente que su redacción deberá resultar apta para ser insertada en la Cuenta de Inversión y útil para satisfacer los interrogantes de los lectores-destinatarios.

e) Detalle de otras operaciones acontecidas durante el período

Se detallarán otras operaciones, tales como canje de deuda, rescate anticipado, etc. clasificándolas en presupuestaria y extrapresupuestaria, monetarias y no monetarias, acontecidas durante el período que se está informando.

Será un informe textual, detallado y numérico, su expresión ha de ser especificada por la Oficina de la Deuda Pública por tratarse del operador responsable, teniendo presente que su redacción deberá resultar apta para ser insertada en la Cuenta de Inversión y útil para satisfacer los interrogantes de los lectores-destinatarios.

f) Inventario de la cartera de títulos de la Deuda Pública del Gobierno Nacional al final del período informado.

Dicho inventario se informará, distinguiendo la moneda de emisión e indicando los valores nominales residuales.

I) Cartera de Títulos en Pesos al 30/09/98

Especie	V.N.Residual	
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	
Total		XXXXXXXXXXXX

II) Cartera de Títulos en Moneda Extranjera al 30/09/98

Especie	En Mon. de Origen	En Pesos
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
Total		XXXXXXXXXXXX

Cartera Total de Títulos (-I- más -II-)	XXXXXXXXXXXX
---	--------------

g) Metodología utilizada para la elaboración de la información referida a los importes de los intereses devengados no exigibles.

Será un informe textual, detallado y numérico, su expresión ha de ser especificada por la Oficina de la Deuda Pública por tratarse del operador responsable, teniendo presente que su redacción deberá resultar apta para ser insertada en la Cuenta de Inversión y útil para satisfacer los interrogantes de los lectores-destinatarios.

h) Informe relativo al BOCEP

El informe deberá presentarse especificando los importes de la colocación y amortización de principal durante el periodo en cuestión, ordenado por serie y provincia.

i) Detalle de los Pagos efectuados por Préstamos o Proveedores por cuenta de otras entidades que no se encuentren comprendidas dentro de la Administración Central

El detalle deberá efectuarse identificando por número de SIGADE, formularios, imputación e importes registrados en el SIDIF. Al mismo tiempo se deberá informar si el pago constituye un crédito a cobrar o una erogación a ser absorbida por la Administración Central.

Esquema de Datos

Número	Formulario SIDIF		Imputación SIDIF		Importe
SIGADE	Número	Tipo	del Débito	del Crédito	en pesos
xxxxxx	xxxxx	xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxx	xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxx	xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxx	xx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

j) Detalle de las operaciones registradas por el Decreto N° 1023/95

En el detalle deberán identificarse formularios, imputaciones e importes registrados en el SIDIF individualizando entidad acreedora.

Esquema de Datos

Acreedor	Importe	Formulario	SIDIF	Imputación	
		Tipo	Número	AxT	Partida
xxxxxxx	xxxxxx	xxxxx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxx
xxxxxxx	xxxxxx	xxxxx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxx
Total	xxxxxx				

k) Acontecimientos financieros relevantes del período

Será un informe textual, detallado y numérico, su expresión ha de ser especificada por la Oficina de la Deuda Pública por tratarse del operador responsable, teniendo presente que su redacción deberá resultar apta para ser insertada en la Cuenta de Inversión y útil para satisfacer los interrogantes de los lectores-destinatarios.

NOTA A LOS CUADROS PRECEDENTES:

Los cuadros que se confeccionan en virtud de la presente disposición son de carácter trimestral, por ello la fecha 30/09/98 que se consigna en las instrucciones es meramente indicativa para los que correspondan al período 01/01/98 al 30/09/98. Los que se confeccionen en trimestres sucesivos deberán reemplazar dicha fecha por la que corresponda al cierre del período que se comunica.

CUADRO 1-A

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/ RESTO DEL SECTOR PUBLICO/ OTROS(1)

S.A.F. / ENTIDAD N° :

DENOMINACION:

DENOMINACION DE LA OBLIGACION			SALDO AL INICIO DEL TRIMESTRE INFORMADO DEL CAPITAL				
ACREEDOR			SDO. CIERRE TRIM.ANT.(a)		DIFERENCIA DE CAMBIO	NVO.SALDO INIC.TRIMEST.	
ENTIDAD	TIPO Y N°	SIGADE N°	EN PESOS	M/E		EN PESOS	M/E

Continúa

TRIMESTRE.....(b) 19.....

MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE											
INCREMENTOS						DISMINUCIONES					
PRESUPUESTARIOS		EXTRAPRESUPUESTARIOS		DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTAL DESEMBOLSOS	PRESUPUESTARIAS		EXTRAPRESUPUESTARIAS		DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTAL PRINCIPAL
EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E			EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E		

Continúa

INTERESES EN PESOS DEL TRIMESTRE			GASTOS Y COMISIONES		En pesos con centavos SALDOS DEL CAPITAL AL CIERRE DEL TRIMESTRE	
VENCIDOS		A VENCER	DEVENG.	PAG.	EN PESOS	EN M.E.
IMPAGOS	PAGADOS					

(a) Tratándose de información correspondiente al primer trimestre del año este saldo es el de cierre del ejercicio al 31/12

(b) Indicar número de trimestre

(1) OTROS: Corresponden a operaciones no incluidas como Deuda Pública en el SIGADE

ORDENADA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES POR:

ENTIDAD- Título Moneda Nacional -Título Moneda Extranjera -Préstamo BILATERAL- BID- BIRF- FMI- FONPLATA- BCA PRIVADA- PROVEEDORES

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

FIRMA

FIRMA

FIRMA

CUADRO 1-B

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/ RESTO DEL SECTOR PUBLICO/ OTROS(1)

S.A.F. / ENTIDAD N° :

DENOMINACION:

DENOMINACION DE LA OBLIGACION			SALDOS INICIALES						
ACREEDOR			SALDO AL 31/12/9...		VARIACION	VARIACION	VARIACION	SALDO AL 01/01/9...	
ENTIDAD	TIPO Y N°	SIGADE N°	PESOS	M/E	DIF.CAMBIO	AJUST.BASE	OTROS	PESOS	M/E

Continúa

ACUMULADO DESDE EL 01/01/9... AL/...../9.....

MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE I - II - III - IV DEL AÑO 19....											
INCREMENTOS						DISMINUCIONES					
PRESUPUESTARIOS		EXTRAPRESUPUESTARIOS		DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTAL	PRESUPUESTARIAS		EXTRAPRESUPUESTARIAS		DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTAL
PESOS	M/E	PESOS	M/E		DESEMBOLSOS	PESOS	M/E	PESOS	M/E		PRINCIPAL

Continúa

INTERESES EN PESOS			GASTOS Y COMISIONES		En pesos con centavos	
VENCIDOS		A VENCER	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO FINAL DEL CAPITAL	
IMPAGOS	PAGADOS				PESOS	M/E.

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

(1) OTROS: Corresponden a operaciones no incluidas como Deuda Pública en el SIGADE

ORDENADA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES POR:

ENTIDAD- Título Moneda Nacional -Título Moneda Extranjera -Préstamo BILATERAL- BID- BIRF- FMI- FONPLATA- BCA PRIVADA- PROVEEDORES

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Continúa

Continúa

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

FIRMA

DETALLE DE LOS TITULOS VALORES DE LA DEUDA PUBLICA COLOCADOS EN EL TRIMESTRE DE 19....

MONEDA	
DENOMINACION DE LA ESPECIE	
SERIE	
NUMERO DE CODIGO SIGADE	

ENTIDAD DEUDORA	MOTIVO DE LA OBLIGACION	BENEFICIARIO DEL TITULO	NUMERO DE LA NOTA A CAJA DE VALORES	FECHA DE COLOCACION	VALOR REGISTRADO EN		FORMULARIOS UTILIZADOS EN EL REGISTRO SIDIF									
					SIGADE		GASTOS					RECURSOS				
					CLASE	IMPORTE	FECHA	CLASE	NUMERO	IMPUTACION	IMPORTE	FECHA	CLASE	NUMERO	IMPUTACION	IMPORTE
SUBTOTAL																
CAPITALIZACION DE INTERES																
TOTAL COLOCACION TRIMESTRE																

DIRECTOR NACIONAL DE OFICINA DE CREDITO PUBLICO

DISPOSICION N° 3/99 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 08 ENE 1999

VISTO la Resolución N° 544 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 4 de Diciembre de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 544/98 S.H. se disponen las normas para el Cierre de las Cuentas del Ejercicio 1998 a fin de proceder a la elaboración de la respectiva Cuenta de Inversión.

Que el artículo 10 de dicha Resolución establece que los Servicios Administrativo-Financieros de la Administración Central deberán presentar los Cuadros y Planillas cuyos formatos e instructivos se incluyen como Capítulo I.

Que resulta necesaria para una mejor exposición de las amortizaciones del ejercicio, la modificación del Cuadro 3.4 "Existencia de Bienes Inmuebles al 31/12/98" que forma parte del capítulo I de la Resolución N° 544/98 S.H.

Que la presente medida se dicta en virtud de las disposiciones del artículo 23 de la Resolución N° 544/ 98 S.H.

Por ello,

EL SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Modifíquese el Cuadro 3.4 relativo a la Existencia de Bienes Inmuebles al 31/12/98 y obrante en el Capítulo I de la Resolución N° 544/98 S.H., conforme el modelo que surge del Anexo adjunto y que forma parte de la presente disposición.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 3/99 C.G.N.

ANEXO
CUADRO 3.4

EXISTENCIA DE BIENES INMUEBLES AL 31/12/98

DESCRIPCION DEL FORMULARIO

1. Nombre del Formulario

Existencia de Bienes Inmuebles al 31/12/98

2. Denominación del Formulario

Cuadro 3.4

3. Objetivo

Este formulario expondrá individualmente los bienes inmuebles de acuerdo a su ubicación geográfica.

4. Instrucciones para la confección del Cuadro 3.4

CUERPO CENTRAL DEL FORMULARIO

RUBRO DEL PRESUPUESTO

En este espacio se indicará el rubro presupuestario que corresponda al bien que se esté informando.

UBICACION GEOGRAFICA

Se consignarán los códigos por Provincia y Municipio, de acuerdo al Clasificador Presupuestario, además de la Localidad, Calle y N°.

NOMENCLATURA CATASTRAL

Se consignará la que corresponda según registros obrantes en el Organismo.

VALOR DE ORIGEN

Se consignará el monto de la valuación fiscal para los ya denunciados en el Cuadro A de la Resolución 47/97. Para los ingresados en el presente Ejercicio, se consignará su valor de adquisición o de construcción.

AMORTIZACIONES AL INICIO DEL EJERCICIO

Se consignará el monto de las amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio anterior, calculadas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 47/97.

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Se consignará el monto de las mismas calculadas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 47/97 .

AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

Se consignará la sumatoria de las amortizaciones acumuladas al inicio más las del ejercicio, calculadas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 47/97.

VALOR RESIDUAL

Se consignará el monto resultante de la diferencia entre "Valor de Origen" y "Amortizaciones Acumuladas al Cierre del Ejercicio".

NOTA: Deberá exponerse la sumatoria de cada rubro presupuestario.

CUADRO 3.4

RUBRO PRESUP.	UBICACION GEOGRAFICA				VALOR DE ORIGEN	AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL
	PROV.	MUNIC.	LOCALIDAD	CALLE Y N°		ACUM. AL INICIO	DEL EJERCICIO	ACUM. AL CIERRE	
				TOTAL DEL RUBRO PRES.					

FIRMA

DISPOSICION N° 4/99 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 12 ENE 1999

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución N° 562 de fecha 19 de Diciembre de 1994 y la N° 47 de fecha 5 de Septiembre de 1996, ambas de la SECRETARIA DE HACIENDA y,

CONSIDERANDO:

Que la citada Resolución establece que en el casillero de Fecha de Vencimiento debe consignarse la fecha de la factura según las cláusulas de pago pactadas y que dicha fecha debe ser posterior a la registrada en el momento de la recepción del Formulario C-41 en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Que posteriormente por la Circular N° 2/97 C.G.N. se dispuso que el S.I.D.I.F. aceptará los formularios C-41 "Orden de Pago" con fecha de vencimiento que informe el Servicio Administrativo Financiero, cualquiera fuera ella, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la transmisión de aquéllos dentro de los plazos fijados por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Que la modificación introducida distorsionó la programación de Caja de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, toda vez que alteraba los cronogramas de pagos establecidos.

Que las facturas y/o los documentos equivalentes deben ser liquidados e incluidos en Orden de Pago dentro de los tres días contados a partir de su recepción.

Que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156 y el artículo 3° de la Resolución N° 47/96 S.H..

Por ello,

EL SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- A partir del día 1° de Febrero de 1999, la fecha que se consigne en el casillero "Fecha de Vencimiento" del formulario C-41 "Orden de Pago", no podrá ser anterior a la registrada en el momento del ingreso del formulario C-41 en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (S.I.D.I.F.).

ARTICULO 2°.- A los fines del artículo anterior el S.I.D.I.F., previo a aceptar el citado formulario, verificará que la fecha de vencimiento indicada sea posterior a la de su

transmisión o del mismo día de su ingreso al sistema antes de las 13 hs., caso contrario el formulario C-41 será rechazado.

ARTICULO 3°.- Déjase sin efecto la Circular N° 2/97 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 4/99 C.G.N.

DISPOSICION N° 13/99 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 3 MAR 1999.

VISTO la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO :

Que el artículo 12 de la ley del VISTO expresamente consagra el principio de no compensación entre los recursos y gastos previstos en el presupuesto de cada ejercicio.

Que el inciso a) de la reglamentación del artículo 85 de la Ley citada dispone que el Sistema de Contabilidad Gubernamental se organizará institucionalmente en Unidades de Registro Primario de la Administración Central operarán como centros periféricos del sistema. Estos centros serán Unidades Administrativas correspondientes a los Organismos Recaudadores, a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y a la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO y a los Servicios Administrativo Financieros Jurisdiccionales.

Que el apartado 1° de la reglamentación del artículo 86 de dicha ley determina que en el sistema de contabilidad, las operaciones se registrarán una sola vez en el sistema y a partir de este registro único deberán obtenerse todas las salidas de información que produzca la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Que dentro del marco legal descripto la reglamentación del artículo 87 advierte que las Unidades de Registro Primario, tienen la responsabilidad de mostrar, dentro del marco de su competencia (...) la ejecución presupuestaria de gastos y recursos.

Que, en términos generales la orgánica y normas procedimentales en vigencia determinan claramente las responsabilidades primarias de las citadas unidades de registro en cuanto a los circuitos informativos y registrales, en especial cuando las operaciones financieras del Estado se traducen en movimientos de fondos, no así cuando las transacciones originan variaciones patrimoniales sin flujo de dinero.

Que en tal sentido cabe concluir que no es posible sostener el concepto simple del recurso como la mera percepción de valores, sino que el mismo engloba todas aquellas modalidades de captación de recursos que permitan hacer frente a los gastos y otras obligaciones del Estado.

Que la circunstancia ocasional o puntual de que un ingreso sea consumido concomitantemente para la cancelación de un gasto, resulta aspecto ajena a su configuración como acto en sí mismo, esto es como un ingreso, ni modifica su conceptualización como acto jurídico independiente, de pleno alcance.

Que en este caso son las Unidades de Registro Primario bajo cuya responsabilidad se encuentran asignadas las tareas genéricas de administración de recursos y gastos las que deben intervenir a fin de asegurar dentro del marco integrado de los sistemas, oportuna contabilización de las transacciones y por ende, la consistencia de los registros.

Que la técnica legislativa seguida por la Ley N° 24.156, títulos II -del Sistema Presupuestario, III -del Sistema de Crédito Público, IV -del Sistema de Tesorería- y V -del Sistema de Contabilidad-, lleva al funcionamiento de organismos técnicos destinados a operar como vasos comunicantes y no entes de clausura.

Que en lo específico disposiciones expresas del articulado de la Ley fija la competencia de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION (art. 74 inc. I) o de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO (art. 69 inc. j) subrayando que las funciones puntualmente asignadas no excluyen aquellas otras tareas que surjan como necesarias y con fundamentación suficiente que "...en el marco de esta ley le adjudique la reglamentación".

Que, de la redacción seguida por la ley surge que no se trata entonces de un formulismo de retórica ociosa sino de la pauta definitoria de un criterio sistémico e integrador de los procedimientos de administración financiera, por el cual las funciones específicas deberán complementarse con las propias de todo el sistema operativo a los efectos de satisfacer un objetivo final común.

Que, dentro del marco de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, debe tenerse especialmente en cuenta que por la definición del modelo conceptual, todas las operaciones que no mueven fondos también pasan, como créditos y débitos por la cuenta "Bancos" de la Contabilidad, generándose transacciones que impactan en la conciliación bancaria y por ende en los Estados vinculados a la citada Tesorería.

Que en virtud de lo expuesto se entiende que la citada Unidad de Registro, cuando tome conocimiento de una operación que constituya un recurso sin movimiento de fondos, excepto aquellos que específicamente han sido asignados a la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA, deberá proceder a emitir los formularios que correspondan y dar traslado de las actuaciones al resto de los sectores intervinientes para la conclusión del trámite, tanto en sus aspectos administrativos como contables.

Que en consecuencia corresponde que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en resguardo de la consistencia, confiabilidad e integridad de los registros a su cargo y dentro del marco de su competencia, esto es el registro sistemático de todas las transacciones que produzcan y afecten la situación financiera de las jurisdicciones y entidades (conf. Art. 86 Ley 24.156), disponga medidas que permitan el registro uniforme de los recursos y gastos y la determinación de los circuitos administrativos adecuados a tales efectos.

Que la presente medida se dicta en virtud de las disposiciones del artículo 88 de la Ley N° 24.156.

Por ello,

LA SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACION
A CARGO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

DISPONE :

ARTICULO 1°.- Aquellas Reparticiones que tengan responsabilidad primaria en materia de Recursos y/o Gastos deberán, al tomar conocimiento de una transacción que implique o no movimientos de fondos, proceder a su registro en el sistema mediante la emisión de los formularios de rutina y simultáneamente comunicarla a la Repartición involucrada en la operación, a fin que esta emita y registre el o los formularios que permitan dar por concluida contable y financieramente la operación, en el SIDIF.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 13/99 C.G.N.

DISPOSICION N° 14/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 12 MAR 1999

VISTO la Ley N° 24.156 y la Disposición N° 46 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 30 de Agosto de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que anualmente mediante una Decisión Administrativa del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS se distribuyen los créditos aprobados por el Honorable CONGRESO DE LA NACION hasta el último nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios.

Que la citada Decisión Administrativa dispone, o puede disponer, que todos los remanentes de recursos correspondientes al ejercicio anterior de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, deban ser ingresados a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, salvo que exista una norma con jerarquía de Ley que disponga lo contrario.

Que por su parte la Disposición N° 46/96 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dispuso el tratamiento para el ingreso solamente de los remanentes del ejercicio 1995.

Que en consecuencia resulta disponer un procedimiento de registro e ingreso de los remanentes de ejercicio anteriores de carácter general, con independencia de las partidas presupuestarias específicas que se determinen cada año para su imputación.

Que la imputación presupuestaria para incorporar los remanentes en cada ejercicio es determinada por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley 24.156.

Por ello,

LA SUBCONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el "Procedimiento para el Ingreso de Remanentes de Ejercicios Anteriores", que se adjunta como Anexo y forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 46 de fecha 30 de Agosto de 1996 de la CONTADURIA GENERAL DE NACION.

ARTICULO 3°.- Regístrese, notifíquese y archívese.

DISPOSICION N° 14/99 C.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

A) PROCEDIMIENTO.

I. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS INCORPORADOS AL LSISTEMA DE CUENTA UNICA DEL TESORO.

ADMINISTRACION CENTRAL.

- 1) Los Servicios Administrativo Financieros confeccionarán y transmitirán a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION un formulario C-41 "Orden de Pago" a favor del TESORO NACIONAL (Cuenta Recaudadora N° 2510/46 de la Sucursal Plaza de mayo del BANCO DE LA NACION ARGENTINA).
- 2) La orden de Pago se imputará contra la partida presupuestaria del inciso 9 "Gastos Figurativos", con as características definidas en la Disposición Conjunta N ° 13/96 7 5/96 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, respectivamente.
- 3) Dentro de las 24 hs. De cancelado el Formulario C-41 "Orden de Pago", deberán informar tal situación a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION - Dirección de Gestión de Cobranzas-, mediante una nota que contendrá el número asignado por el SIDIF y la fecha del efectivo pago de la mencionada Orden de pago.
- 4) Asimismo confeccionarán en cabeza del Servicio Administrativo Financiero N° 999 "TESORERIA GENERAL DE LA NACION" un Formulario C-10 "Informe de Recursos" (original y copia), siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución N° 562 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y modificatorias.
- 5) En dicho Formulario marcarán la casilla "Recaudación", formas de percepción "Banco" e imputarán la partida presupuestaria correspondiente al recurso.

- 6) En el campo OBSERVACIONES deberán detallar el concepto por el cual se realiza el ingreso.
- 7) Dicho formulario será presentado en la Dirección de Administración de Cuentas bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con indicación del número asignado por el Sistema Integrado de información Financiera a la Orden de Pago que originó el ingreso.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

- 1) Confeccionarán un Formulario C-41 "Orden de Pago" interno, a favor del TESORO NACIONAL (Cuenta Recaudadora N° 2510/46 de la Sucursal Plaza de Mayo del BANCO DE LA NACION ARGENTINA).
- 2) La Orden de Pago interna se imputará contra la partida presupuestaria del inciso 9 "Gastos Figurativos", con las características definidas en el Disposición Conjunta N° 13/96 y 5/96 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, respectivamente.
- 3) Posteriormente emitirán una Autorización de Pago a favor del TESORO NACIONAL a fin de cancelar la Orden de Pago interna.
- 4) Dentro de las 24 horas de haber sido cancelada la Autorización de Pago deberán informar tal situación a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION -Dirección de Gestión de Cobranzas-, mediante una nota que contendrá el número y la fecha del efectivo pago de la mencionada Autorización de Pago.
- 5) Asimismo confeccionarán un Formulario C-10 "Informe de Recursos" (original y copia), siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución N° 562/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y modificatorias.
- 6) en el Formulario C-10 "informe de Recursos" deberán marcar la casilla "Recaudación", formas de percepción "Banco" e imputarán la partida correspondiente al recurso.
- 7) Dicho formulario será presentado en la Dirección de Administración del Cuentas bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, con indicación del número de Autorización de pago que originó el ingreso.

II. SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS NO INCORPORADOS AL SISTEMA DE CUENTA UNICA DEL TESORO.

Los Servicios Administrativo Financieros ingresarán los remanentes de ejercicios anteriores de la siguiente manera :

- 1) Confeccionarán en forma interna, y por lo tanto no presentarán a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, el pertinente C-41 "Orden de pago", indicando la subparcial correspondiente al inciso 9 "Gastos Figurativos".
- 2) Asimismo, confeccionarán un Formulario C-10 "Informe de Recursos" (original y copia), siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución N° 562/94 de la

SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y sus modificatorias.

- 3) En el Formulario C-10 "Informe de Recursos" marcarán la casilla "Recaudación", formas de percepción "Banco" e imputación de la partida de recursos prevista en el Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio.
- 4) Depositarán el monto correspondiente a dicho concepto en la Cuenta Bancaria N° 2510/46 "Recaudaciones T.G.N." de la Sucursal Plaza de mayo del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, mediante una boleta de depósito que solicitarán en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, previa presentación del Formulario C-10 antes mencionados.
- 5) Una vez efectivizado el depósito citado precedentemente, presentarán en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la boleta de depósito sellada por el BANCO.
- 6) El personal de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION devolverá copia del Formulario C-10 "Informe de Recursos" debidamente intervenido y el complemento de la boleta de depósito como constancia definitiva del ingreso del remanente al Tesoro Nacional, siempre y cuando los mencionados formularios estén cubiertos en su totalidad.
- 7) Asimismo confeccionarán y transmitirán un Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de gastos de la Administración Nacional" indicando la partida presupuestaria que corresponda al gasto realizado por el Inciso 9 "Gastos Figurativos".
- 8) Por último presentarán, dentro de las 24 horas de efectuado el pago, una nota informando tal situación en la Dirección de Gestión de Cobranzas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, indicando la fecha de efectivo pago y número de Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración nacional".

B) MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Los Servicios Administrativo Financieros que eventualmente no cuenten con crédito presupuestario en la partida correspondiente al inciso 9 "Gastos Figurativos" , deberán solicitar la pertinente modificación presupuestaria a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO mediante nota por duplicado.

Decreto 455/99, Artículos 17 y 18

BUENOS AIRES, 29 ABR 1999

ARTICULO 17.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA a dar de baja de los registros contables los documentos ordenadores de pago obrantes en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ingresados en la misma hasta el 31 de diciembre de 1996 e impagos al 31 de diciembre de 1998.

ARTICULO 18.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA a efectuar las operaciones que correspondan a fin de eliminar de los registros contables de la Administración Central al 31 de diciembre de 1998, la sumas que no constituyan créditos o deudas ciertas, líquidas y realizables del TESORO NACIONAL. Los montos que surjan de dicha eliminación correspondientes a ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 1997, serán imputados a la cuenta contable "Resultado de Ejercicios Anteriores".

RESOLUCION N° 326/99 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 10 JUN 1999

VISTO, el inciso e) del artículo 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y los artículos 17 y 18 del Decreto N° 455 de fecha 29 de abril de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del artículo 91, inciso e) de la Ley del VISTO es función de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, llevar la contabilidad general de la Administración Central, consolidando los datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las tareas de ajuste y cierre necesarias y producir anualmente los estados contables y financieros para su remisión a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION.

Que el artículo 18 del Decreto N° 455/99 faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA a efectuar las operaciones que correspondan a fin de eliminar de los registros de la Administración Central al 31 de diciembre de 1998, las sumas que no constituyan créditos o deudas ciertas, líquidas y realizables del TESORO NACIONAL.

Que el artículo 17 del citado Decreto faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA a dar de baja de los registros contables los documentos ordenadores de pagos obrantes en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ingresados hasta el 31 de Diciembre de 1996 e impagos al 31 de Diciembre de 1998.

Que la depuración de las cuentas contables a practicarse no implica renuncia a los derechos que tiene el ESTADO NACIONAL sobre dichas sumas, sino que la regularización es de mero carácter administrativo-contable, razón por la cual los eventuales recuperos serán imputados al Resultado del ejercicio en que se perciban.

Que dicha depuración tampoco implica vulnerar los legítimos derechos de terceros hasta tanto no operen los plazos de prescripción previstos en la legislación vigente.

Que dichos saldos surgen de los registros contables de la Administración Central que lleva la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta en virtud del inciso 1 del artículo 6° del Decreto N° 2666 de fecha 29 de Diciembre de 1992, reglamentario del artículo 6° de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Delégase en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO las facultades de depuración del Balance General de la Administración Central de todas aquellas cuentas contables que no representen créditos y deudas ciertas, líquidas y realizables al 31 de Diciembre de 1998.

ARTICULO 2º.- Delégase en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION la facultad de dar de baja de los registros contables los documentos ordenadores de pagos, obrantes en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, ingresados hasta el 31 de Diciembre de 1996 e impagos al 31 de Diciembre de 1998, como así también a impartir las instrucciones necesarias para que dicha eliminación se refleje en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).

ARTICULO 3º.- Autorízase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a imputar a las cuentas contables 1.1.9.9 —Otros Activos a Asignar— y 2.1.9.9 —Otros Pasivos a Asignar—, aquellos montos sobre los cuales no se tenga plena certeza sobre su recupero o pago, hasta tanto obren en su poder constancias que permitan decidir sobre su destino definitivo.

ARTICULO 4º.- La depuración de las cuentas contables del Balance General es de mero carácter administrativo-contable razón por la cual no implica ni renuncia a los derechos que tiene el ESTADO NACIONAL sobre dichas sumas, razón por la cual los eventuales recuperos serán imputados al Resultado del Ejercicio en que se perciban, ni tampoco vulnerar los legítimos derechos de terceros hasta tanto no operen los plazos de prescripción previstos en la legislación vigente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 326/99 S.H.

CIRCULAR N° 9 /99 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 19 JUL 1999

REFERENCIA: NUEVA CUENTA BANCARIA PAGOS AFIP A PARTIR 1º AGOSTO DE 1999

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

De acuerdo a lo informado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), la cuenta corriente del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL N° 49260/89 habilitada en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a partir del 1º de Agosto de 1999 no recibirá pagos de los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, en concepto de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y por retenciones impositivas.

En consecuencia, la nueva cuenta corriente bancaria habilitada para recibir pagos de los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS por los conceptos antes indicados, correspondientes a obligaciones que venzan a partir del 1º de agosto de 1999, será la **N° 4318/58 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA -Sucursal. Plaza de Mayo-** denominada **"AFIP-DGI PAGOS ORGANISMOS DEL ESTADO A GRANDES CONTRIBUYENTES"**.

En virtud de ello, el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA, procederá a devolver con error, las órdenes de pago que no indiquen la nueva cuenta bancaria.

Saludo a Ud. muy atentamente

CIRCULAR N° 9/99 C.G.N.

CIRCULAR N° 11/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 28 JUL 1999

REFERENCIA: TRANSMISION DE SOLICITUDES DE PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al tema de la referencia.

Por ello, y en su único carácter de administradora de la base de datos, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION informa el diseño de los archivos e instrucciones a fin que los Servicios transmitan en forma automática a través del TRANSAP, las solicitudes de cuota y sus reprogramaciones de gastos como así también la programación y reprogramación de estimación de recursos.

La fecha de implementación de esta metodología será el 15 de Octubre de 1999, para los SAF que utilicen el Sistema CONPRE y Sistemas Propios, razón por la cual los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS que operen con estos últimos deberán tomar los recaudos necesarios a fin de estar en condiciones de apropiar dicha información.

En lo que respecta a los usuarios de Sistema CONPRE, se les entregará la versión del mismo que contenga los cambios a los que alude la presente circular. En tanto para los usuarios de SIDIF LOCAL AC y SIDIF LOCAL OD, oportunamente se les indicará la fecha en la cual se implementarán dichas modificaciones.

Por último, y dada su competencia específica, todas las consultas sobre cuotas de gastos y estimación de recursos deberán ser remitidas a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, Licenciada Susana Luna y Licenciado Mario Saccone en los números telefónicos 4349-6434 y 4349-6039 respectivamente, mientras que las

consultas sobre temas informáticos deberán remitirse al Centro de Soporte de la Unidad Informática de la SECRETARIA DE HACIENDA en el número telefónico 4349-6182.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 11/99 C.G.N.

PROGRAMACION Y REPROGRAMACION DE LA EJECUCION:

A. CUOTAS DE GASTOS:

El SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S.A.F.) enviará una solicitud de cuota en los archivos **SDCCAnnn.CON** y **SDCITnnn.CON** según los diseños que se detallan en esta circular.

El SIDIF CENTRAL leerá los archivos mencionados y validará en primera instancia los siguientes datos:

Ejercicio Presupuestario

Servicio Administrativo Financiero

Trimestre Vigente

- ◆ Si en esta etapa se **detectara algún error**, se rechaza la solicitud sin otorgar número provisorio de trámite de cuota (PROV) del SIDIF CENTRAL.
- ◆ Si **no se detectan errores**, el SIDIF CENTRAL verificará si el número interno otorgado por el SAF se encuentra ingresado, y si el mismo tiene asignado un número provisorio para el trimestre:
 - Si **no se encuentra cargado** y las validaciones que se detallan más adelante son todas correctas entonces se la incorpora al SIDIF CENTRAL asignándole éste un número provisorio.
 - Si la solicitud con el número interno del SAF **ya estuviese cargada** en el SIDIF CENTRAL, se chequeará si está en estado 'E' (erróneo) para ser modificada, caso contrario, se rechazará la transmisión con un motivo de error DUP (Solicitud Duplicada).

Que una solicitud se encuentre en estado erróneo ('E') en el SIDIF CENTRAL quiere decir que la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONP) la rechazó por algún motivo de tipo presupuestario y no por inconsistencia en los datos.

Si fuese posible re-ingresarla se procederá a la realización de las validaciones detalladas a continuación, y si éstas resultasen correctas se reemplazará la versión existente en el SIDIF CENTRAL, por la nueva versión que envía el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Validaciones del ingreso de cabecera de solicitud de cuotas de gastos:

- **Ejercicio**, si es incorrecto se devolverá con error **EJI**, que significa “**Ejercicio Invalido**”
- **Servicio**, si es incorrecto se devolverá con error **SEI**, que significa “**Servicio Incorrecto**”.
- **Trimestre**, si es incorrecto se devolverá con error **TNV**, que significa “**Trimestre Incorrecto**”, o bien **TNH**, que significa “**Trimestre no Habilitado**”
- **Cabeceras**, toda cabecera debe tener al menos un ítems asociado, caso contrario se devolverá con error **CSI**, que significa “**Cabecera sin Items**”
- **Items**, todo ítems debe tener una única cabecera asociada, caso contrario se devolverá con error **FAC**, “**Items sin cabecera**”.
- **Tipo de envío**, si es incorrecto se devolverá con error **TSI**, que significa “**Tipo de Envío Invalido**”
- **Tipo de Disposición**, éste campo sólo deberá usarse para el tipo 31 (delegación de facultades para suscribir reprogramaciones y además deberán enviarse los datos de número y fecha de disposición, caso contrario se devolverá con error **T31**, que significa “**Tipo de Disposición 31 incorrecto o invalido**”
- **Inconsistencia en cantidad de ítems**, si la cantidad de ítems es diferente a la cantidad informada en la cabecera, se devolverá con error **ICT**, que significa “**Inconsistencia en la cantidad de ítems**”.
- **Items en General**: si se detectara algún error se devolverá con error **EIT**, que significa “**Error en Items**”.
- **Solicitud**: si se detecta que la misma ya ha sido ingresada, se devuelve con error **DUP**, que significa “**Solicitud Duplicada**”.
- **Fecha tope para presentar la Solicitud de programación o reprogramación**: Si se detecta que la misma superó la fecha tope establecida, se devuelve con error **SFT**, que significa “**Solicitud Fuera de Fecha Tope**”.

Validaciones para ítems de cuotas de gastos:

- **Items**: cuando dos ítems con idéntica imputación, pero distinto importe, se asumen como ítems repetidos y por lo tanto se devolverá con error **ITR** que significa “**Items Repetido**”.
- **Clasificador del objeto del gasto**: Si es incorrecto se le asigna el error **OGI**, que significa “**Clasificador del Objeto del Gasto Inválido**”
- **Nivel**: Si la solicitud no viene al nivel de objeto del gasto especificado por **ONP** para requerimientos de cuota de gastos, se devolverá con error **NOI**, que significa “**Nivel de Objeto incorrecto**”.
- **Clasificador de la apertura programática**: Si es incorrecto se le asigna el error **API**, que significa “**Apertura Programática Incorrecta**”.
- **Clasificador de fuente de financiamiento**: Si es incorrecto se le asignará el error **FFI**, que significa “**Clasificador de la Fuente de Financiamiento Inválido**”.

- **Importe:** Si el importe requerido es superior al crédito disponible para las imputaciones comprendidas en ese objeto de requerimiento de cuota se devolverá con error **ECR**, “**Crédito Insuficiente**”.
- **Importe:** Si el importe requerido o solicitado debe ser menor que cero, para programación o distinto de cero para reprogramación, caso contrario, se devolverá con error **IGO** que significa “**Importe debe ser > 0 (P) o distinto de cero (R)**”.
- **Gastos Reservados:** Solo podrán ser solicitados por los Servicios que estén autorizados, caso contrario se devolverá con error **GRN** que significa “**No autorizado Para Manejar Gastos Reservados**”.
- **Monto Crítico:** El monto crítico no puede ser negativo ni tampoco mayor al importe requerido, caso contrario se devolverá con error **IMC**, que significa “**Importe Monto Crítico Incorrecto**”.
- **Trimestre Futuros:** Si en Programación la información de trimestres futuros no es completada, se devolverá con error **ITF** que significa “**Falta Información de Trimestres Futuros**”.
- **Consistencia de la solicitud:** En reprogramación la disminución al nivel de mes debe contar con saldo disponible al nivel de cuota –SAF, caso contrario se devolverá con error **RSS** que significa “**No Hay Saldo Disponible en el Mes para Reprogramar**”.

Si las validaciones de solicitudes de cuotas de gastos son correctas:

- Se dará de alta la información o reemplazará la existente por la nueva versión enviada por el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.
- La solicitud quedará en estado “L” de lectura, para el posterior análisis de la ONP.
- Se enviará por TRANSAP al organismo la respuesta de la recepción correcta del pedido, indicando que quedó en estado “L”.
- En este caso, solo se transmitirá el archivo de cabeceras **SDCVCnnn.CON** indicando en el mismo el número provisorio asignado por el SIDIF CENTRAL y sin motivo de error.
- Vale destacar que el número provisorio que se envía puede no ser el mismo cuando se envíe el cierre definitivo, ya que la ONP tiene la posibilidad de reagrupar varias solicitudes en un provisorio nuevo o particionar la cuota otorgada.

Si de las validaciones surge algún error:

- Se le comunica al Organismo, por TRANSAP, el rechazo de la transacción, estado “R”, (rechazado).
- Si el error se encuentra en la cabecera se procede a responder al servicio solo el archivo de cabecera, **SDCVCnnn.CON**, especificando el código de error.
- Si en cambio él o los errores se detectaron en los ítems, se transmite la cabecera con código de error **EIT**, indicando que fallaron los ítems y, además, se envía el archivo de ítems especificando los errores encontrados. Solo se transmiten los ítems que fueron rechazados. El archivo de ítems en este caso se llama **SDCVTnnn.CON**.

- El estado de rechazo se puede producir tanto en el envío de una nueva solicitud como en una retransmisión de una solicitud existente.

Se debe aclarar que cuando el SAF recibe una respuesta con ítems erróneos, al volver a enviar la solicitud debe incluir todos los ítems que originalmente envió y no solamente los erróneos.

Si del análisis surge que se debe rechazar la solicitud del SAF:

- Se le enviará al Organismo, por TRANSAF, solo el archivo de cabeceras **SDCVCnnn.CON** con el error seleccionado por el analista. En este caso esa solicitud quedará en el SIDIF con estado “E” (erróneo) para que el SAF pueda re-transmitirla.

Si se acepta la solicitud del SAF, la misma pasa a estado ‘I’ (“Incompleta”). Esta operación no se transmitirá a los servicios.

Con la solicitud en estado “I”, la ONP puede modificar la solicitud de cuotas, ingresando el importe otorgado, agregando y/o suprimiendo ítems. Mientras la cuota esté en proceso de análisis el estado de la solicitud seguirá siendo “I”.

Una vez acordado el monto a otorgar, la ONP realizará el cierre interno de la solicitud. Al realizar esta operación aquella quedará con estado ‘C’ y no podrá ser modificada. El cierre interno no será transmitido al SAF.

Una vez analizada la solicitud, la misma estará en condiciones de ser elevada a la firma de la autoridades de la ONP.

Si la solicitud es de programación, dicha gestión no causa ningún cambio en el sistema, pero en el caso de reprogramación que contengan importes negativos entonces, la solicitud se marcará en estado “F”, que indica su pase a la Firma.

Esta operación “a la firma” se transmitirá al SAF con el objeto de hacerle conocer al servicio que la cuota se encuentra restringida. Se enviará el archivo de cabecera **SDCVCnnn.CON** con el estado en ‘F’ y el archivo de ítems **SDCVTnnn.CON**, conteniendo los ítems para los cuales se restringió la cuota.

Una vez que en la ONP se realiza el cierre definitivo de la solicitud, se enviara al SAF la solicitud de programación o reprogramación de cuota aprobada marcada con estado “D”, (definitivo).

Para ello se utilizarán los archivos **SDCVCnnn.CON** y **SDCVTnnn.CON**. Si la solicitud se hubiese originado en el SIDIF CENTRAL, el número interno del SAF se completará con cero, según el diseño que se acompaña en esta circular.

Cuando se anula definitivamente una solicitud de cuota que está en estado “L” (lectura), “I” (Incompleta), “E” (Errónea) o “C” (Cierre Interno), se le responderá al organismo indicando que quedó en estado “A” (anulado).

En este caso se enviará por TRANSAF solo el archivo cabecera **SDCVCnnn.CON** con el error detectado. En el SIDIF Central quedará registrada la solicitud con estado “A”

Si la solicitud tiene número interno del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, aquel no podrá ser reutilizado por el Organismo.

Si la ONP agrupa varias solicitudes originales en estado “C” porque todavía no se cerraron definitivamente, en una nueva, aquellas serán inhibidas (estado “G”) en el SIDIF

CENTRAL. Cuando la solicitud reagrupada se cierre definitivamente, las originales serán anuladas (estado "A").

La solicitud reagrupada se enviará por TRANSAP con número interno del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO en cero, tanto en la cabecera como en los ítems. Las solicitudes anuladas, también serán enviadas por TRANSAP con código de error **AGR**, que significa "**Anulada por Agrupamiento**".

Asimismo la ONP podrá, sólo para el caso de la programación de cuotas, dividir la solicitud de cuota, lo cual implicará que se generen dos nuevas solicitudes en el SIDIF CENTRAL, una con los datos que se aprobarán y otra con los que permanecerán en análisis, pudiéndose aprobar con posterioridad como reprogramación.

Excepcionalmente la ONP, podrá reabrir una solicitud que esté en estado "D" ("Definitivo"), si todavía no se efectuaron ejecuciones sobre la cuota asignada. Este proceso provoca que:

- Se revierta el cierre definitivo,
- Si la solicitud es una reprogramación y contiene importes negativos la solicitud volverá al estado F, para la Firma.
- Si la solicitud es una programación o una reprogramación sin importes negativos la solicitud volverá a estado C.

En ambos casos si el SAF está notificado del cierre definitivo, se le enviará por TRANSAP solo el archivo de cabecera **SDVCnnn.CON** con el número de solicitud involucrada en estado "**P**" que indica que la "**Solicitud fue Reabierta**".

La ONP podrá reabrir una solicitud que se encuentre en estado 'F' ("A la firma"). Dicha operación motivará que la solicitud vuelva a estado 'C' ("Cierre Interno").

El evento se transmitirá al SAF, enviando solo el archivo de cabecera **SDVCnnn.CON** con el número de solicitud involucrada en estado "**X**", "**Vuelta Atrás de a la Firma**".

Cabe aclarar que la ONP pueden efectuar una reapertura del cierre interno de una solicitud, por lo que esta puede pasar de cierre interno ("C") al estado incompleto ("I").

Esta operación no será transmitida a los SAF. Debido a ello es válido que un SERVICIO que reciba una reapertura de cierre definitivo (estado "P"), después reciba una anulación de la solicitud (estado "A") o la solicitud en estado "E" (erróneo).

Por último la ONP podrá modificar cualquier dato referente a la disposición que figura en el cierre definitivo, es decir se estará en condiciones de cambiar la fecha, tipo y/o número de disposición de una solicitud ya cerrada definitivamente. Se notificará al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO enviando solo el archivo **SDVCnnn.CON** con el estado "M". Por lo tanto se deberá considerar esta situación.

OPORTUNIDAD DEL ENVIO DE LA INFORMACION AL SIDIF CENTRAL:

Como está establecido, la solicitud de programación de cuota de gastos se enviará trimestralmente, **dentro de los 15 días anteriores al inicio del trimestre**. En el caso de no recibirse en la oportunidad determinada, el requerimiento de cuota de gastos se rechazará por encontrarse fuera de fecha.

La solicitud de reprogramación de cuota de gastos se enviará en cualquier momento del trimestre que se solicita reprogramar siempre y cuando hubiese, culminado el proceso de programación central en la ONP.

B. ESTIMACIONES DE RECURSOS:

El SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO enviará una estimación de recursos en los archivos **SDCCAnnn.CON** y **SDCETnnn.CON**. Cada uno de dichos archivos deberá cumplir con el diseño especificado en este documento.

El SIDIF CENTRAL leerá los archivos mencionados y validará, en primera instancia, los siguientes datos:

Ejercicio Presupuestario

Servicio Administrativo Financiero

Trimestre Vigente

- ◆ Si en esta etapa se **detectara algún error**, se rechaza la solicitud sin otorgar número de estimación de recurso (EST) del SIDIF CENTRAL.
- ◆ Si **no se detecta error**, el SIDIF CENTRAL verificará si el número interno del SAF se encuentra ingresado, y el mismo tiene asignado un número estimación de recursos para el trimestre:
 - Si **no se encuentra cargado** y las validaciones que se detallan más adelante son todas correctas entonces se la incorpora al SIDIF CENTRAL asignándole un número estimación del SIDIF CENTRAL.
 - Si la solicitud con el número interno del SAF **ya estuviese cargada** en el SIDIF CENTRAL, se chequeará si está en estado 'E' (erróneo) para ser alterada, caso contrario se rechazará la transmisión con un motivo de error (DUP).

Que una estimación se encuentre en estado erróneo ('E') en el SIDIF, significa que los analistas decidieron rechazarla por algún motivo de tipo presupuestario y no por inconsistencia de datos.

Si fuese posible re - ingresarla se procederá a la realización de las validaciones detalladas a continuación, y si éstas resultaran correctas se borrará la versión existente en el SIDIF CENTRAL y se la reemplazará por la nueva versión que envía el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Validaciones del ingreso de cabecera de estimaciones de recursos:

- **Ejercicio**, si es incorrecto se devolverá con error **EJI**, que significa "**Ejercicio Invalido**".
- **Servicio**, si es incorrecto se devolverá con error **SEI**, que significa "**Servicio Incorrecto**".
- **Trimestre**, si es incorrecto se devolverá con error **TNV**, que significa "**Trimestre Incorrecto**", o bien **TNH**, que significa "**Trimestre no Habilitado**".
- **Cabeceras**, toda cabecera debe tener al menos un ítems asociado, caso contrario se devolverá con error **CSI**, que significa "**Cabecera sin Items**".

- **Ítems**, todo ítems debe tener una única cabecera asociada, caso contrario se devolverá con error **FAC**, “**Ítems sin Cabecera**”.
- **Tipo de envío**, si es incorrecto se devolverá con error **TSI**, que significa “**Tipo de Envío Invalido**”.
- **Inconsistencia en cantidad de ítems**, si la cantidad de ítems es diferente a la cantidad informada en la cabecera se devolverá con error **ICT**, que significa “**Inconsistencia en la cantidad de ítems**”.
- **Ítems en General**: si se detecta algún error se devolverá con error **EIT**, que significa “**Error en Ítems**”.

Validaciones efectuadas para los ítems de las estimaciones de recursos:

- **Ítems**: cuando dos ítems con idéntica imputación pero distinto importe se asumen como ítems repetidos y por lo tanto se devolverá con error **ITR** que significa “**Ítems Repetido**”.
- **Clasificador de fuente de financiamiento**: Si es incorrecto se le asignará el error **FFI**, que significa “**Clasificador de la Fuente de Financiamiento Inválido**”.
- **Clasificador del rubro de ingreso**: (incluyendo hasta subconcepto), si es incorrecto aparecerá el error **RUI**, que significa “**Clasificador del rubro de ingreso inválido**”.
- **Importe**: El importe estimado debe ser mayor que cero, para estimación o distinto de cero para re-estimación, caso contrario se devolverá con error **IGO**, que significa “**Importe Debe ser > 0 (P) o Distinto de Cero (R)**”.
- **Desagregación de la estimación**: Esta debe venir al mismo nivel de desagregación de recursos solicitado por la ONP, caso contrario se devolverá con error **NEI**, que significa “**No Corresponde Desagregación de la Estimación**”.
- **Si el Servicio cedente es inexistente** se le asignará el error **SCN**, que significa “**Servicio Cedente inexistente**”.

Si de las validaciones la estimación de recursos es correcta:

- Se dará de alta la información o reemplazará la existente por la nueva versión enviada por el SAF.
- La estimación quedará en estado “L” de lectura, para el posterior análisis de la ONP.
- Se enviará por TRANSAP al Organismo la recepción correcta del pedido indicando que quedó en estado “L”. Solo se transmitirá el archivo de cabeceras **SDCVCnnn.CON** devolviéndole el número de estimación de ONP central y sin motivo de error.

Si de las validaciones se detectan errores:

- Se le comunicará, por TRANSAP, al organismo el rechazo de la transacción, indicando el estado “R” (rechazado).
- Si el error se encuentra en la cabecera se procede a responder al Servicio solo el archivo de cabecera **SDCVCnnn.CON**, especificando el código de error.
- Si en cambio él o los errores se detectaron en los ítems se transmite la cabecera con código de error (EIT) indicando que fallaron los ítems y además se envía el archivo

de ítems especificando los errores encontrados. Solo se transmiten los ítems que fueron rechazados.

- El archivo de ítems en este caso se llama SDCVENnn.CON. El estado de rechazo se puede producir tanto en el envío de una nueva estimación, como en una retransmisión de una estimación existente.

Una vez cumplidas las validaciones la ONP realizará el análisis de las estimaciones. Si de este análisis surgiese la necesidad de rechazar la estimación del SAF, se le enviará a los mismos por TRANSAT, tal situación, indicando que quedó en estado “E” (erróneo). Solo se enviará el archivo de cabeceras SDCVCnnn.CON con el error detectado.

En este caso esa solicitud quedará en el SIDIF con estado ‘E’ para que el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO pueda re - transmitirla.

Si la ONP acepta la estimación del SAF entonces la estimación de recursos queda en estado ‘I’ en el SIDIF CENTRAL. Esta operación no se transmitirá a los servicios.

Cuando el Servicio envía una re–estimación de recursos, que corrigen a la estimación original, no implica una nueva estimación total, es decir que los ítems que se envíen durante una re – estimación deben ser sólo aquellos que se desean corregir y que el monto que se envía es una corrección de la estimación original (o sea +/- importe), con la posibilidad de agregar ítems que no hayan sido enviados en ella.

En el caso de estimaciones de recursos cabe aclarar que no quedan ligadas a la solicitud de cuota de gastos, por lo tanto existirá la posibilidad de que la ONP anule o solicite una corrección de la estimación de recursos solamente, sin que por ello implique que se afecte la solicitud de cuota.

OPORTUNIDAD DEL ENVIO DE LA INFORMACION A SIDIF CENTRAL:

Las estimaciones y re – estimaciones de recursos sólo pueden ser enviadas por aquellos Servicios que tengan recursos presupuestados.

La estimación debe enviarse al momento del requerimiento de programación de cuota de gastos o sola, según se especifique, en cualquier momento del trimestre.

La re–estimación puede enviarse en cualquier momento del trimestre para efectuar correcciones en la estimación enviada previamente.

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE COMUNICACION

La comunicación entre el SIDIF CENTRAL y los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS deberá efectuarse respetando la estructura de comunicación que se define en el apéndice anexo.

Para las comunicaciones desde los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO hacia el SIDIF CENTRAL se van a usar los siguientes archivos:

SDCCA : Cabecera del envío de SAF a SIDIF CENTRAL

SDCIT : Ítems de cuota de gastos solicitado

SDCET : Ítems de estimación de recursos

La cabecera va a ser común para cualquier tipo de solicitud aunque la información de gastos y recursos debe ir en lotes separados.

Por Ejemplo: Si para el trimestre 1 se quiere enviar un requerimiento de cuota de gastos y una estimación de recursos, se deben hacer dos envíos y a cada uno se le asociará un número de lote distinto.

Un envío constaría de una cabecera SDCCA y un archivo de ítems SDCIT, mientras que otro constará de una cabecera SDCCA y un archivo de ítems SDCET.

Para las comunicaciones que van desde el SIDIF CENTRAL hacia los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS se van a usar los siguientes archivos:

SDCVC : Cabecera del envío SIDIF CENTRAL a SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SDCVT : Ítems de cuota de gastos otorgada o envío de errores producidos

SDCVE : Envío de errores producidos durante el envío de la estimación de recursos desde el SAF al SIDIF Central.

La cabecera va a ser común para cualquier tipo de solicitud aunque la información de gastos y recursos debe ir en lotes separados.

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE COMUNICACION ENTRE SIDIF CENTRAL Y LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CABECERAS DE LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION

Archivo: SDCCAnnn.CON (Recepción de la solicitud en el SIDIF central para programación y reprogramación de cuotas)

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Observ.
1.	Ejercicio	Num	4	
2.	SERVICIO ADMINISTRATIVO	Num	3	
3.	Nro. Interno del S.A.F.	Num	8	
4.	Tipo de Envío	Char	3	
5.	Trimestre	Num	1	
6.	Fecha_Envío	Char	10	dd/mm/yyyy
7.	Cantidad de ítems	Num	5	5 enteros
8.	Nro de Disposición	Num	8	
9.	Fecha de Disposición	Char	10	dd/mm/yyyy
10.	Tipo de Disposición	Char	2	
11.	Lote	Num	8	
12.	Relleno	Char	30	

Aclaraciones:

Los campos que no se envíen con datos deberán ser completados con un valor 0 (cero) si son numéricos o estar rellenos con BLANCOS si son caracteres.

Los campos “ejercicio”, “código de SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO” y “Nro. de Solicitud Interno del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO” son clave para el envío local - central y permiten asociar cabecera con ítems.

El tipo de envío servirá para identificar el contenido del mismo. Se definen los siguientes tipos de envío:

- ‘PRO’ (Programación con ítems de cuota de gastos)
- ‘REP’ (Reprogramación con ítems de cuotas de gastos)
- ‘EST’ (Estimación de recursos)
- ‘RES’ (Re - Estimación de recursos)

El Nro. Interno del SAF no tendrá significado alguno para el SIDIF CENTRAL, ya que no se asociará como hasta ahora para discriminar si es programación o no. De todas maneras es clave para asociar las cabeceras con los ítems en el envío.

Los campos “Nro. Disposición”, “Tipo de Disposición” y “Fecha de Disposición” se utilizan cuando es una reprogramación cerrada por el Servicio conforme el régimen de delegación de facultades, por lo que no deben enviarse en otros casos.

ITEMS DE LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION - Cuotas de Gastos

Archivo: SDCITnnn.CON, Recepción de la solicitud de cuota de gastos de Programación y Reprogramación en el SIDIF central

Campo	Descripción	Tipo	Long	Observa.
1.	Ejercicio	Num	4	
2.	Servicio	Num	3	
3.	Nro. Interno del S.A.F.	Num	8	
4.	Programa	Num	2	
5.	Subprograma	Num	2	
6.	Proyecto	Num	2	
7.	Actividad	Num	2	
8.	Obra	Num	2	
9.	Ubicación Geográfica	Num	2	
10.	Inciso	Num	1	
11.	Principal	Num	1	
12.	Parcial	Num	1	
13.	Subparcial	Num	5	
14.	Moneda	Num	1	
15.	Procedencia	Num	1	
16.	Fuente	Num	1	
17.	Importe Req. Compromiso	Num	14	
18.	Monto Critico Req. Comp.	Num	14	
19.	Importe Estimado Ejecución de Compromiso Ultimo Mes del Trimestre Anterior	Num	14	
20.	Importe Req. Dev. Mes 1	Num	14	

21.	Monto Critico Req. Dev. Mes 1	Num	14	
22.	Importe Req. Dev. Mes 2	Num	14	
23.	Monto Critico Req. Dev. Mes 2	Num	14	
24.	Importe Req. Dev. Mes 3	Num	14	
25.	Monto Critico Req. Dev. Mes 3	Num	14	
26.	Importe Est. Ult. Mes Dev.	Num	14	
27.	Importe Est. Req. Comp. Trim. 2	Num	14	
28.	Importe Est. Req. Comp. Trim. 3	Num	14	
29.	Importe Est. Req. Comp. Trim. 4	Num	14	
30.	Importe Est. Req. Dev. Trim. 2	Num	14	
31.	Importe Est. Req. Dev. Trim. 3	Num	14	
32.	Importe Est. Req. Dev. Trim. 4	Num	14	
33.	Lote	Num	8	
34.	Relleno	Char	30	

Aclaraciones:

Los campos "ejercicio", "código de SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO" y "nro. interno de solicitud del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO" son clave para el envío local - central y permiten asociar cabecera con ítems.

Los campos con importes de montos críticos deberán ser completados solo por los Servicios que posean SIDIF Local Unificado (SLU).

ITEMS DE UNA ESTIMACION DE RECURSOS

Archivo: SDCETnnn.CON (Recepción de la estimación de recursos en el SIDIF central)

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Observ
1	Ejercicio	Num	4	
2	Servicio	Num	3	
3	Nro. Interno del SAF	Num	8	
4	Procedencia	Num	1	
5	Fuente	Num	1	
6	Moneda	Num	1	
7	Tipo	Num	2	
8	Clase	Num	1	
9	Concepto	Num	1	
10	Subconcepto	Num	2	
11	Servicio Cedente	Num	3	
12	Código de Préstamo Externo	Char	15	
13	Importe Estimado Mes 1	Num	14	
14	Importe Estimado Mes 2	Num	14	
15	Importe Estimado Mes 3	Num	14	
16	Importe Estimado Percibido Ultimo Mes trimestre anterior	Num	14	

17	Importe Estimado Trimestre 2	Num	14	
18	Importe Estimado Trimestre 3	Num	14	
19	Importe Estimado Trimestre 4	Num	14	
20	Lote	Num	8	
21	Relleno	Char	30	

Aclaraciones:

Los campos “ejercicio”, “código de SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO” y “número interno del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO” son clave para el envío local - central y permiten asociar cabecera con ítems.

El campo de código de PRESTAMO EXTERNO deberá informarse con blancos en esta etapa.

CABECERAS DE LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION

Archivo: **SDCV.CON** (Envío de medidas desde el SIDIF CENTRAL a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO)

Campo	Descripción	Tipo	Long.	Observaciones
1.	Ejercicio	Num	4	
2.	Servicio	Num	3	
3.	Nro. Interno del SAF	Num	8	
4.	Nro. de PROV / EST	Num	8	
5.	Tipo de envío	Char	3	PRO,REP,EST, RES
6.	Trimestre	Num	1	
7.	Estado	Char	1	L = Lectura, R = Rechazo E = Erróneo, A = Anulado F = 'A la Firma', D = Cierre Definitivo, P = Reapertura Cierre Def., M = Modificación X = Reapertura A la Firma
8.	Motivo de Error	Char	3	
9.	Nro. de disposición	Num	8	
10.	Fecha de disposición	Char	10	dd/mm/yyyy
11.	Tipo de disposición	Char	2	
12.	Fecha de envío a la firma	Char	10	dd/mm/yyyy
13.	Fecha de cierre externo	Char	10	dd/mm/yyyy
14.	Lote	Num	8	

15.	Relleno	Char	30	
-----	---------	------	----	--

Aclaraciones:

Los campos “ejercicio” y “número de PROV / EST” son clave para el envío central - local y permiten asociar cabecera con ítems. En el caso en que el lote fuera un rechazo de un envío por errores (sea en la cabecera o en los ítems) el número PROV / EST va en cero y el Servicio lo asocia por el Nro interno del SAF.

El tipo de envío servirá para identificar el contenido del mismo.

Estos son los mismos definidos para la recepción de la información desde los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO. El propósito de este campo es identificar de manera fehaciente cuál es la información que se le está enviando al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

ITEMS DE LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION – Cuotas de gastos

Archivo: **SDCVTnnn.CON** (Envío de medidas desde el SIDIF CENTRAL a los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO)

Campo	Descripción	Tipo	Long	Observa.
1.	Ejercicio	Num	4	
2.	Servicio	Num	3	
3.	Nro. Interno del SAF	Num	8	
4.	Nro. de PROV	Num	8	
5.	Programa	Num	2	
6.	Subprograma	Num	2	
7.	Proyecto	Num	2	
8.	Actividad	Num	2	
9.	Obra	Num	2	
10.	Ubicación Geográfica	Num	2	
11.	Inciso	Num	1	
12.	Principal	Num	1	
13.	Parcial	Num	1	
14.	Subparcial	Num	5	
15.	Moneda	Num	1	
16.	Procedencia	Num	1	
17.	Fuente	Num	1	
18.	Importe Req. Compromiso	Num	14	
19.	Monto Critico Req. Comp.	Num	14	
20.	Importe Estimado Ejecución de Compromiso Ultimo Mes del Trimestre Anterior	Num	14	
21.	Importe Req. Dev. Mes 1	Num	14	
22.	Monto Critico Req. Dev. Mes 1	Num	14	
23.	Importe Req. Dev. Mes 2	Num	14	
24.	Monto Critico Req. Dev. Mes 2	Num	14	

25.	Importe Req. Dev. Mes 3	Num	14	
26.	Monto Critico Req. Dev. Mes 3	Num	14	
27.	Importe Est. Ult. Mes Dev.	Num	14	
28.	Importe Est. Req. Comp. Trim. 2	Num	14	
29.	Importe Est. Req. Comp. Trim. 3	Num	14	
30.	Importe Est. Req. Comp. Trim. 4	Num	14	
31.	Importe Est. Req. Dev. Trim. 2	Num	14	
32.	Importe Est. Req. Dev. Trim. 3	Num	14	
33.	Importe Est. Req. Dev. Trim. 4	Num	14	
34.	Importe OTORG. Compromiso	Num	14	
35.	Importe OTORG. Dev. Mes 1	Num	14	
36.	Importe OTORG. Dev. Mes 2	Num	14	
37.	Importe OTORG. Dev. Mes 3	Num	14	
38.	Motivo de Error	Char	3	
39.	Lote	Num	8	
40.	Relleno	Char	30	

Aclaraciones:

Los campos ejercicio y Nro. de PROV son clave para el envío central - local y permiten asociar cabecera con ítems.

En el caso de un envío de cuota asignada el número interno del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO va en cero, debido a que el envío de la cuota asignada se efectúa sin detalle de programa.

En el caso en que el lote fuera un rechazo de un envío por errores (sea en la cabecera o en los ítems), el Nro. de Provisorio va en cero y el Servicio podrá asociar el envío rechazado consultando el número interno de la cabecera.

Los campos con los montos que solicitó el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, así como los de montos críticos, se incluyen para poder informar al solicitante en caso de situaciones de errores que involucren a estos campos. En caso de que el envío sea de un cierre definitivo los importes indicados irán en cero.

Igualmente es de tener en cuenta que la cuota, en la actualidad, se otorga por Servicio, fuente y el objeto del gasto al nivel de requerimiento de cuota; por ello los campos que son irrelevantes deberán ser completados como se especificó mas arriba (en cero los numéricos y con blancos los que son de tipo char)

ITEMS DE LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION - Estimaciones de Recursos

Archivo: **SDCVEnnn.CON** (Solo se usa en caso de que en el envío SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIDIF CENTRAL haya tenido errores en los ítems.)

Campo	DeSIDIF CENTRALripción	Tipo	Long.	Observa.
1	Ejercicio	Num	4	
2	Servicio	Num	3	
3	Nro. Interno del SAF	Num	8	
4	Procedencia	Num	1	
5	Fuente	Num	1	
6	Moneda	Num	1	
7	Tipo	Num	2	
8	Clase	Num	1	
9	Concepto	Num	1	
10	Subconcepto	Num	2	
11	Servicio Cedente	Num	3	
12	Código de Préstamo Externo	Char	15	
13	Importe Estimado Mes 1	Num	14	
14	Importe Estimado Mes 2	Num	14	
15	Importe Estimado Mes 3	Num	14	
16	Importe Estimado Percibido ultimo mes	Num	14	
17	Importe Estimado Trimestre 2	Num	14	
18	Importe Estimado Trimestre 3	Num	14	
19	Importe Estimado Trimestre 4	Num	14	
20	Motivo de error	Char	3	
21	Lote	Num	8	
22	Relleno	Char	30	

Aclaraciones:

Como este archivo solo se envía para especificar los errores producidos durante un envío desde el SAF al SIDIF, el Servicio los deberá asociar por su número interno.

Flujos entre SIDIF CENTRAL y los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Los lotes de comunicación consistirán en: una cabecera e ítems.

Los flujos de comunicación entre ambos extremos son:

EVENTO	INICIO	CABECERA	GASTOS	RECURSO	ESTADO
Requerimiento de programación/ reprogramación de cuota	SAF	X	X		
Requerimiento aceptado	SIDIF CENTRAL	X			L
Requerimiento rechazado	SIDIF CENTRAL	X	[X]		R
Requerimiento erróneo	SIDIF CENTRAL	X			E
Requerimiento anulado	SIDIF CENTRAL	X			A
Reprogramación “a la firma”	SIDIF CENTRAL	X	X		F
Cierre definitivo de programación/ reprogramación de cuota	SIDIF CENTRAL	X	X		D
Modificación al tipo o número de disposición	SIDIF CENTRAL	X			M
Vuelta atrás de “a la firma”	SIDIF CENTRAL	X			X
Reapertura	SIDIF CENTRAL	X			P
Envío de la estimación de recursos	SAF	X		X	
Estimación recibida	SIDIF CENTRAL	X			L
Estimación errónea	SIDIF CENTRAL	X			E
Estimación rechazada	SIDIF CENTRAL	X		[X]	R
Envío de la re - estimación de recursos	SAF	X		X	
Re – Estimación recibida	SIDIF CENTRAL	X			L
Re – Estimación errónea	SIDIF CENTRAL	X			E
Re – Estimación rechazada	SIDIF CENTRAL	X		[X]	R

Los estados sirven para que los sistemas locales identifiquen la respuesta que viaja en la cabecera.

Cuando una opción se encuentra entre [] quiere decir que su envío es opcional, en cambio los demás son obligatorios.

Como motivos de anulación de una solicitud pueden aparecer los siguientes errores:

- ♦ AGR (Agrupamiento de la solicitud en otra nueva)
- ♦ PGR (Particionamiento de la solicitud en otras nuevas)
- ♦ AOP (Anulación por decisión de la ONP)

Listado de Códigos de errores que pueden presentarse en el envío de los archivos mencionados.

- **EJI** - Ejercicio incorrecto.
- **SEI** - Servicio incorrecto.
- **CSI** - Cabecera sin ítems.
- **FAC** - Ítems sin cabecera.
- **ETR** - Ítem repetido.
- **OGI** - Clasificador del objeto del gasto inválido.
- **LCU** - El nivel de asignación de cuota para el objeto del gasto es incorrecto.
- **API** - Clasificador de la apertura programática inválido.
- **FFI** - Clasificador de la fuente de financiamiento inválido.
- **T31** - Tipo de disposición 31 incorrecto o inválido.
- **DUP** - Duplicación de envío.
- **EIT** - Error en los ítems.
- **EAP** - Rechazo de la ONP por motivos presupuestarios.
- **RUI** - Clasificador del rubro de ingreso inválido.
- **SCN** - Servicio cedente inexistente.
- **FNI** - Clasificador de la finalidad-función inválido.
- **FFR** - Ya existe otra finalidad-función para la actividad u obra.
- **UBI** - Clasificador de la ubicación geográfica inválido.
- **MOI** - Clasificador de la moneda inválido.
- **CEI** - Clasificador económico inválido (recursos ó créditos).
- **GRN** - Gastos reservados no autorizados.
- **INP** - Imputación nueva incorrecta o no positiva. (recursos ó créditos).
- **ECR** - Vigente - restringido + la modificación presupuestaria < 0.
- **IOI** - Importe de la modificación igual a cero.
- **TNV** - Trimestre Incorrecto
- **TNH** - Trimestre no Habilitado
- **ICT** - Inconsistencias en cada ítems repetidos

- **TSI** - Tipo de Envío Invalido
- **SFT** - Solicitud fuera de fecha tope
- **ITR** – Items Repetido
- **NOI** – Nivel de Objeto Incorrecto
- **IGO** – Importe debe son >0 (p) o distinto de cero (r)
- **IMC** – Importe monto critico incorrecto
- **ITF** – Falta Información de Trimestre Futuro
- **RSS** – No hay saldo disponible en el mes para reprogramar
- **AGR** – Anulada por agrupamiento
- **NEI** – No corresponde desagregar de la estimación

DISPOSICION N° 35/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 29 JUL 1999

VISTO, la Disposición N° 33 del 12 de Septiembre de 1997 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que en la Disposición del VISTO, se fijan las pautas para la generación y distribución de las claves personales para firmar los archivos a transmitir vía TRANSAP al Sistema Integrado de Información Financiera, que son distribuidas por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION en sobres cerrados.

Que asimismo se determinó el procedimiento a seguir para el alta y baja de funcionarios habilitados a firmar lotes.

Que se hace necesario adecuar dichos procedimientos a la estructura vigente en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por los artículos 88 y 91 inc. a) de la Ley 24.156.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el "Procedimiento de Altas y Bajas de Funcionarios Habilitados a Firmar Lotes", que se adjunta como Anexo I y que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2°.- Apruébase el "Procedimiento para la Generación, Armado de Sobres y Distribución de Firmas Electrónicas del Sistema TRANSAP", que se adjunta como Anexo II y que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.- Los Servicios Administrativo Financieros que cuenten con S.I.D.I.F. Local A.C. y O.D. no deberán solicitar clave del TRANSAP, habida cuenta las facilidades de validación y transmisión que dicho sistema posee. Por tal razón la Unidad Informática de la SECRETARIA DE HACIENDA no generará clave alguna para los mismos.

ARTICULO 4°.- Las claves electrónicas anuales no retiradas dentro de los NOVENTA (90) días corridos de iniciado el ejercicio, serán destruidas por la Dirección de Auditoría de Sistemas de esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, sin necesidad de notificación alguna al Servicio Administrativo Financiero.

ARTICULO 5°.- Vencido el período de vigencia de cada clave electrónica mensual, la Dirección de Auditoría de Sistemas procederá a su destrucción previo registro en esa Dirección y sin necesidad de notificación alguna al Servicio Administrativo Financiero.

ARTICULO 6°.- En caso de renuncia o cese de funciones de alguno de los habilitados, el Servicio deberá solicitar expresamente a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION la baja de la pertinente clave.

ARTICULO 7°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 33/97 de esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 35 /99 C.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS DE FUNCIONARIOS HABILITADOS A FIRMAR LOTES

A) ALTA Y BAJA DE CLAVES

A.1. Procedimiento Habitual

El alta de nuevos firmantes, como la baja de alguno de los existentes, comenzarán a regir a partir del primer día del mes siguiente al cual se soliciten las mismas, conforme el procedimiento que se describe a continuación:

1. El Servicio deberá solicitar por nota a la Dirección de Normas y Sistemas las bajas y las altas de las claves mensuales y/o anuales, solo se podrá habilitar a tres funcionarios por Organismo, por lo cual, si el Servicio al solicitar el alta de un nuevo firmante ya tiene tres funcionarios habilitados, deberá dar de baja a uno de ellos.
2. La Dirección de Normas y Sistemas realizará las altas y bajas en las tablas respectivas del S.I.D.I.F.
3. Un procedimiento automático, ejecutado periódicamente generará las claves al detectar modificaciones.
4. La Dirección de Normas y Sistemas informará a la Dirección de Auditoría de Sistemas los cambios efectuados.
5. Las áreas responsables retirarán, ensobrarán y distribuirán según los procedimientos vigentes de claves anuales y mensuales, incluidas en el Anexo II de la presente.

A.2. Procedimiento por Excepción

Conforme surge del apartado **A.1.** las claves comienzan a tener vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su alta, excepto en los siguientes casos:

- Creación de un nuevo Servicio Administrativo Financiero.
- Cambio de todos los firmantes del Servicio Administrativo Financiero.
- Extravío de los sobres de los firmantes.
- Cese de funcionario habilitado.

El procedimiento a aplicar será el siguiente:

1. El Servicio deberá solicitar por nota a la Dirección de Normas y Sistemas las bajas y las altas de las claves mensuales y anuales, e informará las causales.
2. La Dirección de Normas y Sistemas ejecutará el programa que generará las nuevas claves anuales y mensuales respectivamente.
3. Se ensobrarán según los procedimientos de claves anuales y mensuales, previstos en el Anexo I precedente.
4. La entrega de las claves anuales se hará en la Dirección de Normas y Sistemas y las mensuales en la Dirección de Auditoría de Sistemas, por personal autorizado por el Director General de Administración del Servicio Administrativo Financiero.

B) MODIFICACIONES DE DATOS DE LOS FIRMANTES

Se entiende por modificación de datos de los firmantes, únicamente cuando, el nombre del mismo ha sido mal ingresado al sistema, o bien el cargo del funcionario ha cambiado.

A tal fin el Servicio deberá solicitar por nota a la Dirección de Normas y Sistemas, las modificaciones de datos requeridas. En este caso no se generarán nuevas claves.

BUENOS AIRES,

SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE:

Atento lo requerido en la Disposición N° /99 C.G.N. se autoriza al Sr. DNI/CI/LE/LC N°....., a retirar el/los sobre/s conteniendo las claves correspondientes al mes de....., de los funcionarios del Servicio Administrativo Financiero N°(1)-(2)..... que se detallan a continuación (3):

Saludo a Ud. atentamente.

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACION
(O Funcionario que haga sus veces)

(1) N° de S.A.F.

(2) Denominación del Servicio.

(3) Apellido y Nombre.

PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION, ARMADO DE SOBRES Y DISTRIBUCION DE FIRMAS ELECTRONICAS DEL SISTEMA TRANSAP**A) GENERACION DE CLAVES**

La Unidad Informática de la SECRETARIA DE HACIENDA habilitará un programa que permita generar automáticamente las firmas electrónicas por ejercicio para suscribir los lotes a transmitir desde el Servicio Administrativo Financiero a través del Sistema TRANSAP.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

- Personal de la Dirección de Normas y Sistemas realizará las altas y bajas de los firmantes en el S.I.D.I.F.
- Cuando la Dirección de Normas y Sistemas, así lo determine, dispondrá la generación de las claves de los firmantes que hayan sido dados de alta, e inhabilitará aquellas firmas dadas de baja.
- Una vez que el programa las haya generado, procederá a particionarlas en dos lotes iguales, a fin de permitir su distribución por separado. La primera mitad se denominará clave anual y la segunda clave mensual.
- Las claves anuales para el siguiente año serán generadas por el sistema en un plazo no menor a quince (15) días antes de la finalización del ejercicio.
- Las claves mensuales para un período serán generadas por el sistema en un plazo no menor a diez (10) días antes de finalizar el mes anterior a su vigencia.

B) CLAVES ANUALES**B.1. IMPRESION**

Las claves para el nuevo ejercicio serán impresas por la Dirección de Normas y Sistemas diez (10) días antes de finalizado el ejercicio inmediato anterior.

B.2. ENSOBRAO

La Dirección de Normas y Sistemas armará los sobres que contendrán la primera mitad de las claves que se les entregará a los Servicios Administrativo Financieros.

B.3. DISTRIBUCION

- 1 Las claves serán distribuidas en la ventanilla del Área de Gastos de la Coordinación de Recursos y Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable (Oficina 320), durante los últimos CINCO (5) días antes de iniciado el año de su vigencia y los DIEZ (10) días posteriores al comienzo del mismo, en el horario de 10:00 a 13:00, previa presentación por parte del personal del Servicio Administrativo Financiero de una nota firmada por el Director General de Administración o funcionario de nivel equivalente, cuyo modelo se adjunta, donde se deja constancia que el mismo está autorizado a retirar las claves.
- 2 Los sobres no retirados, serán guardados en la caja de seguridad de esta CONTADURIA GENERAL DE LA NACION por el plazo de NOVENTA (90) días corridos.

- 3 El Servicio Administrativo Financiero, deberá solicitar por nota al Sr. Contador General de la Nación, a través de la Dirección de Normas y Sistemas, la entrega de las claves no retiradas en los términos del apartado B.3.1.
- 4 Vencido dicho plazo, los sobres serán retirados por la Dirección de Auditoría de Sistemas para su destrucción, generándose la pertinente acta con copia a la Dirección de Normas y Sistemas.

C) CLAVES MENSUALES

C.1. IMPRESION

Las claves serán impresas por la Dirección de Auditoría de Sistemas DIEZ (10) días antes de finalizado el mes de su entrada en vigencia.

C.2. ENSOBRADO

- 1 Personal designado por la Dirección de Auditoría de Sistemas, será el encargado de armar los sobres que contendrán la segunda mitad de las claves que se les entregará a los Servicios Administrativo Financieros.
- 2 La citada Dirección entregará a la Coordinación de Recursos y Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable, los sobres indicados en el apartado precedente.

C.3. DISTRIBUCION

1. Las claves serán distribuidas en la ventanilla del Area de Gastos de la Coordinación de Recursos y Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable (Oficina 320), durante los últimos CINCO (5) días antes del inicio del mes de su vigencia y los DIEZ (10) posteriores, en el horario de 10:00 a 13:00, previa presentación por parte del personal del Servicio Administrativo Financiero de una nota firmada por el Director General de Administración o funcionario de nivel equivalente, cuyo modelo se adjunta, donde se deja constancia que el portador se encuentra autorizado a retirar las claves.
2. Al término del período de distribución los sobres no retirados serán devueltos a la Dirección de Auditoría de Sistemas.
3. El Servicio Administrativo Financiero, deberá solicitar por nota al Sr. Contador General de la Nación a través de la Dirección de Auditoría de Sistemas la entrega de las claves no retiradas en los términos del apartado C.3.1.
4. Vencido el período de vigencia de las claves la Dirección de Auditoría de Sistemas procederá a la destrucción – previa acta – de los sobres en su poder.

BUENOS AIRES,

SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE:

Atento lo requerido en la Disposición N°/99 C.G.N. se autoriza al Sr. DNI/CI/LE/LC N°....., a retirar el/los sobre/s conteniendo las claves correspondientes al año, de los funcionarios del Servicio Administrativo Financiero N°⁽¹⁾-
(2).....
. que se detallan a continuación ⁽³⁾:

Saludo a Ud. atentamente.

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACION
(O Funcionario que haga sus veces)

- (1) N° de S.A.F.
(2) Denominación del Servicio.
(3) Apellido y Nombre.

CIRCULAR N° 20/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 6 de Octubre de 1999

REFERENCIA: CIRCULAR C.G.N. N° 11/99 PRORROGA DE SU PUESTA EN VIGENCIA

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al tema de la referencia.

Por ello, y en su único carácter de administradora de la base de datos, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION informa que se ha prorrogado la fecha de implantación del nuevo Circuito de Programación de la Ejecución hasta nuevo aviso.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 20/99 C.G.N.

CIRCULAR N° 21/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 13 OCT 1999

REFERENCIA: CERTIFICADOS DE COMPATIBILIDAD AÑO 2000.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al tema de la referencia.

A tal fin, se comunica a los Servicios Administrativo Financieros que los Certificados de Compatibilidad Año 2000, correspondientes a los sistemas desarrollados por la Secretaría de Hacienda cuya adecuación a la problemática del cambio de milenio fue concluida, se encuentran disponibles en la sección correspondiente al Año 2000 de la página en Internet del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

El nombre del dominio correspondiente es **<http://www.mecon.ar/>** y la actualización de esta página se realiza mensualmente el día 5 de cada mes o, día hábil posterior.

Asimismo, se informa que, los Servicios Administrativo Financieros, podrán retirar una copia en papel de cada certificado disponible a partir del día 15 de Octubre de 1999 en el Centro de Soporte de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda, Hipólito Yrigoyen 250 of. 630.

Las consultas referidas a esta circular deberán realizarse al Centro de Soporte de la Secretaría de Hacienda, (por teléfono al n° 4349-6182), o por correo electrónico a la dirección **mesa@mecon.ar**.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 21/99 C.G.N.

CIRCULAR N° 24/99 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 4 NOV 1999

REFERENCIA: NUEVO APLICATIVO EN USO PARA LA GENERACION DE DECLARACIONES JURADAS DEL SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUYE LA CIRCULAR N° 22/99 CGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y a lo solicitado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), con relación al tema de la referencia.

A tal fin y en función a lo dispuesto por la Resolución General N° 712/99 AFIP, se informa que a partir del 1° de Noviembre de 1999 se podrá utilizar el programa aplicativo "AFIP-SIJP Generación de Declaración Jurada - Versión 11", para la determinación de los aportes y contribuciones con destino a los Regímenes de la Seguridad Social y de Obras Sociales.

El uso del mismo será obligatorio a partir del 1° de Enero del 2000 y opcional hasta el 31 de Diciembre de 1999, pudiendo utilizar hasta esta fecha la aplicación denominada "AFIP – SIJP GENERACION DE DECLARACION JURADA – Versión 9.3".

Por lo tanto, a partir del 1° de Enero del 2000 el Ente Recaudador recepcionará únicamente aquellas Declaraciones Juradas, cualquiera sea el período fiscal a ingresar, que hayan sido confeccionadas utilizando la versión 11 del aplicativo mencionado, el que se encuentra a disposición de los contribuyentes en las dependencias D.G.I. de la A.F.I.P.

Cualquier consulta sobre el tema deberá efectuarse directamente por los Servicios Administrativo Financieros a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 24/99 C.G.N.

DISPOSICION N° 4/00 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 11 ENE 2000

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, las Resoluciones N° 1397 de fecha 22 de Noviembre de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, N° 25 de fecha 2 de Agosto de 1995, N° 473 de fecha 26 de Julio de 1996 y modificatorias y N° 298 de fecha 26 de diciembre de 1996 y modificatorias, todas ellas de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que las operaciones de compra-venta de Títulos Públicos que realiza la TESORERIA GENERAL DE LA NACION pueden generar pérdidas o ganancias.

Que la Resolución N° 298/96 S.H. y modificatorias define que esas pérdidas o ganancias se deberán registrar en forma trimestral y presupuestariamente.

Que asimismo la Resolución citada en el Considerando precedente, determina que las diferencias de cotización que resulten de la venta de Títulos Públicos deberá ser obtenida como la diferencia entre el ingreso efectivo por la venta del Título y el valor de compra que tenía registrado la Contabilidad General.

Que la Resolución N° 25/95 S.H. aprueba los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad".

Que asimismo la Resolución N° 473/96 S.H. y modificatorias actualizaron el "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad General" aprobado por la Resolución N° 1397/93 MEYOSP.

Que las pérdidas o ganancias que surjan, de las citadas transacciones, requieren un procedimiento de registro uniforme de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público y el Manual de Contabilidad General -Catálogo Básico de Cuentas-.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el “Procedimiento para el Registro de las operaciones de Canje de Títulos Públicos”, que se adjunta como Anexo y forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 4/00 C.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CANJE DE TITULOS PUBLICOS.

I) INTRODUCCION:

La TESORERIA GENERAL DE LA NACION de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en su artículo Nº 74 inciso k) tiene competencia para custodiar los Títulos y Valores de propiedad de la Administración Central o de terceros, que se pongan a su cargo.

La Resolución Nº 298/96 S.H. y modificatorias define que las operaciones de compra-venta de títulos realizadas en el mismo ejercicio (extrapresupuestarias) y las pérdidas y ganancias se registrarán en forma trimestral y presupuestariamente, por los importes netos, imputando los montos en la Jurisdicción 90 “Servicio de la Deuda Pública”.

Asimismo dicha Resolución establece que no obstante el registro presupuestario de las transacciones realizadas con Títulos Públicos, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION deberá llevar registros extrapresupuestariamente por cada operación efectuada a fin que la Contaduría General conozca la situación patrimonial en todo momento.

Por otra parte, dicha norma dispone que a fin de determinar las diferencias de cotización que resulten de la venta de títulos deberá cotejarse el valor de mercado con que se haya realizado la operación, con el valor de compra que registre la Contabilidad General.

En tal sentido, en los ingresos, habrá de registrarse el valor de compra, y la diferencia de cotización (pérdida o ganancia) deberá ser obtenida como la diferencia entre el ingreso efectivo por la venta del título y el valor de compra que tenía registrado la Contabilidad General.

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional, aprobados por la Resolución Nº 25/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA, establecen en el Criterio de Prudencia que: “En la

medición o cuantificación de los hechos económico - financieros del Ente se debe adoptar un criterio restrictivo a los efectos de exponer la situación menos favorable, dentro de las posibles, para el mismo”.

El criterio general de valuación definido en la Resolución N° 25/95 S.H. de los Títulos y Valores establece que la adquisición de los mismos se registra por su valor de costo. En tanto que al formularse los Estados Financieros se valuarán por su valor neto de realización o cotización, según corresponda. Los Títulos que no cotizan públicamente se mantendrán por su valor original de adquisición.

Por último, el Manual de Contabilidad General, aprobado por la Resolución N° 473/96 S.H., en el Catálogo Básico de Cuentas, contempla el registro de las diferencias de cotización en cuentas contables apropiadas para tal fin.

II) PROCEDIMIENTO:

1. ALTA DE TITULOS EN CARTERA

Los títulos que ingresan a cartera en el marco de las operaciones de canje, deberán valuarse a su valor de costo, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 25/95 S.H..

Para determinar el mencionado valor de costo, al precio pactado para el título en cuestión, deberá detráerse los intereses corridos, comisiones y cualquier otro tipo de gastos incurridos en este tipo de operatoria, los que deberán ser registrados por separado, en concordancia con las normas y principios contables vigentes.

2. BAJA DE TITULOS DE CARTERA

Los títulos en cartera que se entreguen en la operación de canje deberán ser dados de baja por su valor contable a esa fecha.

Cuando títulos de igual especie pero de diferente valor contable sean canjeados en una misma transacción, deberán aplicarse, a los efectos de su respectiva baja, el criterio de “primero entrado, primero salido”.

Asimismo al precio de venta pactado en la operación de canje, deberá detráerse los intereses corridos que el mismo incluya, y registrarlos en forma separada, en concordancia con las normas y principios contables vigentes.

Cuando el precio de venta de los títulos canjeados neto de los intereses corridos, sea diferente al valor contable determinado conforme al procedimiento descrito en el segundo párrafo del presente acápite, tal diferencia reflejará el resultado de la operación y se registrará, imputándolo a la cuenta contable 5.1.9.2 “Diferencia de Cotización”, o bien a la cuenta contable 6.1.9.2 “Diferencia de Cotización”, según sea positivo o negativo, respectivamente.

DISPOSICION Nº 22/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 11 JUL 2001

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Decisión Administrativa Nº 170 de fecha 21 de Abril de 1997, Disposición Nº 35 de fecha 9 de Octubre de 2000 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y

CONSIDERANDO:

Que la Ley mencionada en el VISTO en su artículo 91 inciso f) establece que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN tendrá competencia para administrar un sistema de información financiera, que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la Administración Central, de cada Entidad Descentralizada y del Sector Público Nacional en su conjunto.

Que el artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 170/97 dispone que las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8º inciso a) de la Ley Nº 24.156 que deseen desarrollar y/o utilizar sistemas propios de Administración Financiera requerirán la conformidad previa de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que de la experiencia de cierres de cuentas anteriores se verificaron inconvenientes en cuanto al cumplimiento por parte de los Organismos de los plazos establecidos por la normativa pertinente, emanada de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, lo que ha derivado en solicitudes de excepción o prórroga en el cumplimiento de aquellos, fundados algunos en problemas derivados en cambios en la base de datos.

Que en función del Artículo 91 Inciso h) de la Ley Nº 24.156 la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN debe a presentar al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN la Cuenta de Inversión antes del 30 de junio del año siguiente a su cierre, siendo esa fecha improrrogable, razón por lo cual un cambio por parte de los Organismos, cualquiera fuera su causa, puede conspirar contra dicha elevación en tiempo y forma.

Que por ello, no resulta oportuna la implementación y/o modificación de nuevos sistemas en fechas cercanas a los cierres de ejercicio, dado su impacto directo en los registros del SIDIF Central el cual es administrado por esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 88 y 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Las Jurisdicciones y Entidades, comprendidas en el ámbito del artículo 8º inciso a) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, deberán abstenerse de implementar y/o modificar sistemas informáticos durante el transcurso del cuarto trimestre de cada año, sin previa autorización de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2º.- El incumplimiento de la presente será comunicado a los Órganos de Control correspondientes.

ARTÍCULO 3º - Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 22/01 C.G.N

CIRCULAR N° 23 /01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 3 SEPT 2001

REFERENCIA: ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, a fin de solicitar tenga a bien informar a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de corresponder, los datos que a continuación se detallan de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX) bajo su dependencia.

- N° y denominación
- Responsable
- Dirección, teléfono y correo electrónico.

La información solicitada deberá ser remitida mediante nota firmada por autoridad competente y presentada en la MESA DE ENTRADAS de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes del día 7 de septiembre de 2001.

Asimismo, se requiere que todo cambio en los datos aportados se informe, dentro de las 72 hs. de producido, a esta Repartición, con el objeto de actualizar la información solicitada precedentemente.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 23/01 C.G.N.

**CIRCULAR CONJUNTA Nº 24/01 de la Contaduría General de la Nación -
Nº 03/01 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 4 SEPT 2001

REFERENCIA: CUENTAS CAJA DE AHORROS PERSONAS JURÍDICAS – DÉJASE SIN EFECTO LA CIRCULAR CONJUNTA Nº 12/01 C.G.N. y 2/01 T.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Nos dirigimos a Ud. en función de lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al cierre de las Cuentas Caja de Ahorros de personas jurídicas dispuesta por las Comunicaciones "A" 3247 y "A" 3250 del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y a la Circular Conjunta Nº 12/01 C.G.N. y 2/01 T.G.N.

Al respecto se comunica el procedimiento a seguir con relación a los Bancos que se detallan a continuación:

1) BANCO GENERAL DE NEGOCIOS, BANCO CREDICOOP, BANCO DEL SUQUÍA Y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO:

Se informa que han sido dadas de baja, de la base de datos de beneficiarios obrante en el Sistema Integrado de Información Financiera, todas las Cuentas Caja de Ahorros de personas jurídicas abiertas en los bancos del título, razón por la cual aquellos beneficiarios que denunciaron dichas cuentas, deberán informar una cuenta en reemplazo conforme los procedimientos vigentes.

Hasta tanto los beneficiarios de órdenes de pago pendientes de cancelación no informen, a través del respectivo Servicio Administrativo Financiero, la nueva cuenta y acompañen las debidas certificaciones la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN no procederá a diligenciar pago alguno.

2) BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Y BANCO GALICIA:

Por su parte y conforme informaron los bancos DE LA NACIÓN ARGENTINA, CIUDAD DE BUENOS AIRES y GALICIA, mantendrán los números asignados originalmente a las Cajas de Ahorros para las nuevas Cuentas Corrientes Especiales, en la medida que dichas instituciones financieras no certifiquen algún cambio, razón por la cual los pagos que efectúe la SECRETARÍA DE HACIENDA se realizarán en tales cuentas.

Los beneficiarios que solicitaren al respectivo banco la apertura de otro tipo de cuenta en la que por su expresa indicación resultare beneficiaria de los fondos a

acreditar por la SECRETARÍA DE HACIENDA, o bien decida el cierre de su Cuenta Corriente Especial, deberán realizar los trámites correspondientes ante el Servicio Administrativo Financiero en que se hubiese dado de alta, conforme los procedimientos vigentes.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 24/01 C.G.N. y Nº 3/01 T.G.N.

CIRCULAR Nº 25/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 19 SEP 2001

REFERENCIA: RESOLUCIÓN Nº 294/01 SH – SERVICIOS BÁSICOS

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Ley Nº 25.453.

Al respecto, se remite para su conocimiento fotocopia de la Resolución Nº 294/01 S.H., mediante la cual se faculta a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a no dar curso a las órdenes de pago, autorizaciones de pago o selección de órdenes de pago de los Servicios Administrativo Financieros que registren mora en el registro y/o cancelación de servicios básicos.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 25/01 C.G.N.

CIRCULAR Nº 27/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 9 NOV 2001

REFERENCIA: MODIFICACIÓN CIRCULAR 7/95 CGN – TABLAS BASICAS DEL SIDIF CENTRAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud., en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, y con relación a los Códigos de "Clase de Gasto" comunicado a través de la Circular Nº 7/95 C.G.N.

A partir del ejercicio 2002 y a efectos de optimizar el proceso de programación financiera se procederá a efectuar cambios en la tabla de "Relación Objeto del Gasto y Clase de Gasto", los cuales se detallan a continuación:

Para todos los gastos imputables al Inciso 1 "Gastos en Personal" corresponde el código "SLD" y en lugar de los códigos "SUE", "APO" y "OTH".

Para los Incisos 2 "Bienes de Consumo", 3 "Servicios no personales", 4 "Bienes de Uso" y 5 "Transferencias" se mantienen los mismos códigos es decir "BYS", "BDU" y "TRA" respectivamente.

Para aquellos correspondientes a los inciso 6 a 9 se realizan las siguientes modificaciones:

Código Actual	CÓDIGO NUEVO	Inciso	Principal	Parcial	SubParcial
OTR	OTG	6	1	todas	todas
OTR	OTG	6	2	todas	todas
OTR	OTG	6	3	todas	todas
OTR	OTA	6	4	todas	todas
OTR	OTA	6	5	todas	todas
OTR	OTA	6	6	todas	todas
OTR	OTA	6	7	todas	todas
OTR	OTA	6	8	todas	todas
DEU	DEG	7	1	1	todas
DEU	DEA	7	1	2	todas
DEU	DEG	7	1	3	todas

DEU	DEG	7	1	6	todas
DEU	DEA	7	1	7	todas
DEU	DEG	7	1	8	todas
DEU	DEG	7	2	1	todas
DEU	DEA	7	2	2	todas
DEU	DEG	7	2	3	todas
DEU	DEG	7	2	6	todas
DEU	DEA	7	2	7	todas
DEU	DEG	7	2	8	todas
DEU	DEG	7	3	todas	todas
DEU	DEA	7	4	todas	todas
DEU	DEA	7	5	todas	todas
DEU	DEA	7	6	todas	todas
DEU	DEA	7	7	todas	todas
DEU	DEA	7	8	todas	todas
DEU	DEA	7	9	todas	todas
OTR	OTD	8	todas	todas	todas
GAF	GFG	9	1	todas	todas
GAF	GFG	9	2	todas	todas
GAF	GFA	9	3	todas	todas

Por lo expuesto, los Organismos que operen con sistemas propios deberán modificar en su sistema local las tablas de códigos de "clase de gasto" y sus correspondientes relaciones.

En consecuencia, las Órdenes de Pago que se devenguen con cargo al presupuesto 2002 deberán respetar la nueva clasificación, mientras que las que se ingresen en el año 2002, pero ejecutan el presupuesto del ejercicio 2001, mantendrán la clase de gasto actual.

A tal fin, será necesario que los Sistemas propios incorporen la apertura por ejercicio de la mencionada tabla a efectos de poder ejecutar adecuadamente los procesos ejecución presupuestaria.

Para los Organismos que operen con sistemas locales provistos por la SECRETARÍA DE HACIENDA la modificación se implementará en oportunidad de ejecutarse los procesos de inicio de ejercicio en dichos sistemas.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 27/01 C.G.N.

CIRCULAR Nº 28/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 7 DIC 2001

REFERENCIA: MODIFICACIÓN CIRCULAR Nº 27/01 CGN – TABLAS BÁSICAS DEL SIDIF CENTRAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, y con relación a la modificación de los Códigos de “Clase de Gasto” a partir del ejercicio 2002, comunicada a través de la Circular Nº 27/01 C.G.N., a fin de informar que para los gastos y pagos vinculados a la gestión de operaciones de crédito público se deja sin efecto para todas las partidas de gastos vinculadas al inciso 7 la modificación ordenada por dicha circular.

En consecuencia, a partir del ejercicio 2002, para todos los gastos imputables al Inciso 7 “Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” corresponde mantener el código “DEU” en lugar de los códigos “DEG” y “DEA”.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 28/01 C.G.N.

CIRCULAR N° 01/02 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 4 ENE 2002

REFERENCIA: BANCO RÍO DE LA PLATA S.A., ALTAS DE CAJAS DE AHORRO Y CUENTAS CORRIENTES.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a las altas de las cuentas bancarias abiertas en el BANCO RÍO DE LA PLATA S.A.

Al respecto se comunican, a continuación, los requisitos que se deberán cumplir cuando se informen altas de cuentas cajas de ahorro y corrientes abiertas en la citada entidad.

- El total de campos debe ser de 18 posiciones
- De la posición 1 a la 4 corresponde indicar la sucursal de la cuenta.
- La posición 5 corresponde a la moneda, cero (0) para pesos.
- De la posición 6 a la número 17 corresponde al número de cuenta.
- La posición 18 corresponde al dígito verificador.
- No se separan los datos con guiones ni barras.
- Se completan los espacios con ceros (0) a la izquierda.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 01/02 C.G.N.

CIRCULAR Nº 7/02 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES 01 MAR 2002

REFERENCIA: DERECHOS Y ARANCELES POR SERVICIOS DEL TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Nº 1487/2001.

Al respecto, se comunica que el citado TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN informó que en virtud de la modificación de su Ley Orgánica, la Administración Pública Nacional centralizada y sus Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de Seguridad Social, así como los Poderes Legislativos y Judicial, quedan exceptuados del pago de Derechos y Aranceles por los servicios de tasación que preste ese Tribunal, excluyendo los gastos en que se incurra.

Para mayor información deberá comunicarse con el citado Tribunal, sito en Av. Julio A. Roca 651 P. 5º S. 15 (CP 1322) – Tel.:4349-3042/50.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 7/02 C.G.N.

CIRCULAR N° 8/02 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 12 MAR 2002

REFERENCIA: CESIONES DE CRÉDITOS. AGENTES DE RETENCIÓN Y SUJETOS PASIBLES DE RETENCIÓN. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución General N° 830/00 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

En virtud de haberse recibido en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN consultas formuladas por distintos Organismos de la Administración Pública Nacional relacionadas con la Retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias en las operaciones de cesiones de créditos, se detalla a continuación lo dictaminado por el Órgano competente en la materia, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

En tal sentido, mediante el artículo 14 de la Resolución General N° 830/00 AFIP se dispone que "en los casos en que los beneficiarios (cedentes) de los conceptos sujetos a retención cedan el crédito a favor de terceros (cesionarios), la retención será practicada por éstos, en el momento en que paguen a dichos beneficiarios el importe del crédito cedido, correspondiendo considerar a estos últimos como sujetos pasibles de la retención. La retención efectuada por el cesionario sustituye a la que debería practicar el deudor por la parte cedida, en este tipo de operatoria se designa como agente de retención al cesionario".

Por último "la entidad pagadora, a efectos de no practicar la retención, deberá poseer como respaldo documental copia del instrumento público o privado del cual surja la cesión del crédito, así como también, copia del duplicado del certificado de Retención entregado por el cesionario al cedente".

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 8/02 C.G.N.

DISPOSICION Nº 24/02 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 1 AGO 2002

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Ley Nº 21.890 de la Escribanía General de la Nación y el Decreto Nº 20 de fecha 13 de Diciembre de 1999 y normas modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 91 inciso d) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional faculta a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que se proceda al registro contable primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL y por cada una de las demás Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

Que el Decreto Nº 20/99 y normas modificatorias y complementarias facultan a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA a coordinar lo vinculado con el registro de bienes físicos del ESTADO NACIONAL.

Que por lo expuesto, la citada Contaduría General tiene competencia para el dictado de las normas necesarias a fin de llevar un registro sistemático de los Bienes Inmuebles del ESTADO NACIONAL, en los términos de los artículos 16 de la Ley Nº 21.890 y 54 del Decreto Ley Nº 23.354, ratificado por la Ley Nº 14.467.

Que en ese orden, se ha implementado el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO NACIONAL (S.A.B.E.N.) a fin de integrar el registro de dichos bienes, estando todos los Organismos del ESTADO NACIONAL obligados a mantenerlo permanentemente actualizado.

Que por lo expuesto, se hace necesario el dictado de una norma que establezca el procedimiento a seguir a fin de numerar los títulos de propiedad de los Bienes Inmuebles del ESTADO NACIONAL y su registro en el citado Sistema SABEN.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 y 91 inc. a) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el “Procedimiento para el Registro de los Títulos de Bienes Inmuebles del ESTADO NACIONAL” que se adjunta como Anexo y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 24/02 C.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS TÍTULOS DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL

1- La ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante nota firmada por autoridad competente, los títulos originales de propiedad de bienes inmuebles que obren en su poder y que no se encuentren registrados en el Registro de la Propiedad Fiscal que lleva la citada Contaduría General.

En la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN se realizará la referida inscripción mediante la asignación de un número y aplicación de los sellos que a continuación se detallan:

a) Sello Identificador: a aplicar en el frente del título

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION REGISTRO DE BIENES INMUEBLES Título N°
--

b) Sello de Inscripción del Título en la Contaduría General de la Nación con la firma del Director de Procesamiento Contable, a aplicar preferentemente en la hoja donde conste la inscripción del bien en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente:

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGISTRO DE BIENES INMUEBLES	
Anotado el _____ bajo N° _____	
Anotó	FIRMA DIRECTOR PROCESAMIENTO CONTABLE

A posteriori, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ingresará en el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO NACIONAL (S.A.B.E.N.) el número de título previamente asignado. En caso que el bien en cuestión no se encuentre en la base de datos de dicho Sistema, se enviará una nota al Organismo usufructuario del mismo a fin que proceda a su alta.

2 – Tras haberle asignado un número de título, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN lo remitirá al ARCHIVO MODELO POR IMÁGENES DIGITALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, de su dependencia.

3 – Recibido el título del inmueble por el Archivo este procederá a escanear el mismo y verificar la calidad del escaneo, colocando en la última hoja del mismo el siguiente sello con individualización del personal que intervino mediante firma y aclaración de la misma.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN			
Escaneó		Verificó	
Fecha	Firma	Fecha	Firma

Una vez escaneado, el citado Archivo Modelo procederá a devolver el título a la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN.

4 – En caso de títulos que ya tengan número asignado por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y se esté informando una modificación, deberán ser reingresados en dicha Repartición, mediante nota de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN o del Organismo Informante, a fin que quede registrada tal variación. A tales efectos, se consignará en el título el sello que se muestra a continuación y que llevará la

firma del Director de Procesamiento Contable. Posteriormente será remitido al ARCHIVO MODELO POR IMÁGENES DIGITALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA para que proceda a su escaneo de acuerdo a lo establecido en el punto 3.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN			
En fecha		tomóse razón en el	
REGISTRO DE BIENES INMUEBLES		Título	
Original N°		fecha	
Anotó	FIRMA	DIRECTOR	PROCESAMIENTO
	CONTABLE		

5 – Los títulos de propiedad de bienes inmuebles que a la fecha del dictado de la presente norma posean número de título, y por ende un sello anterior, adjudicado por esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en los términos de la ex Ley de Contabilidad, sólo ingresarán a dicha Repartición para su alta en el Sistema SABEN y posterior escaneo en caso de no estarlo, aplicándose lo indicado en el punto 3.

6 – Los títulos ya registrados y no escaneados serán ingresados en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE, la que sin trámite alguno lo remitirá al ARCHIVO MODELO POR IMÁGENES DIGITALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA a fin que proceda a su escaneo según lo indicado en el punto

3. precedente.

CIRCULAR N° 15/02 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 AGO 2002

REFERENCIA: PAGOS A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE S.A.(EDENOR) – CIRCULAR 40/95 CGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al pago de los servicios prestados por la Empresa Distribuidora Norte (EDENOR)

Atento a lo manifestado en la circular de la referencia y conforme lo comunicado por la citada empresa, se reitera la plena vigencia de aquella, razón por la cual los pagos de los suministros eléctricos que se incluyan en los formularios C-41 deben ser canalizados **ÚNICAMENTE** por la siguiente cuenta corriente bancaria:

Banco	Sucursal	Tipo	Cuenta N°	Denominación
7	999	2	51670-7-999-1	Empresa Distribuidora Norte S.A.

Asimismo, se comunica que no se deberán efectuar pagos a la cuenta corriente N° 30255/83 del BANCO NACIÓN ARGENTINA, excepto que los mismos se realicen en virtud de las disposiciones del Decreto N° 584/94

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 15/02 C.G.N.

DISPOSICION N° 429/02 de la Subsecretaría de Presupuesto.

BUENOS AIRES, 4 SEP 2002

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994 y la Disposición N° 145 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 27 de mayo de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que anualmente las Decisiones Administrativas distributivas del Presupuesto de la Administración Nacional establecen que todos los remanentes de los recursos, del ejercicio inmediato anterior, de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán ser ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con excepción de aquéllos que cuenten con una norma con jerarquía de Ley que disponga otro destino.

Que el Decreto N° 2380/94 y modificatorias aprobó el régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica para la Administración Nacional.

Que la Disposición citada en el VISTO aprueba los criterios metodológicos para la definición de los remanentes a ingresar al Tesoro Nacional.

Que por otra parte, se ha definido en dicha Disposición que en todos los casos los fondos presupuestados utilizados por los Servicios Administrativo Financieros para la constitución del Fondo Rotatorio deberán ser considerados a los fines del cálculo del total de los recursos.

Que en función a ello, los Servicios Administrativo Financieros deberían realizar la devolución de los montos por creación y/o ampliación de sus Fondos Rotatorios a fin de ingresar el total del remanente, con el perjuicio que ello ocasionaría.

Que a fin de asegurar las disponibilidades mínimas a los mencionados Servicios Administrativo Financieros, para afrontar gastos urgentes y de reducido monto, se hace necesario redefinir los criterios metodológicos para la determinación de los remanentes a ingresar al Tesoro Nacional.

Que razones de igualdad de tratamiento en el cálculo de remanentes de ejercicios anteriores hacen aconsejable exceptuar del ingreso al TESORO NACIONAL a los originados en creación y/o ampliación de Fondos Rotatorios.

Que la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN todas ellas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO han tomado la intervención que les compete.

Que la presente Disposición se dicta en uso de las facultades establecidas por el artículo 6° de la citada Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los "Criterios Metodológicos para la definición de los Remanentes a Ingresar al Tesoro Nacional", que se adjuntan como Anexo y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Se entenderá como criterio general de remanente, a la diferencia al cierre de cada ejercicio entre el monto total recaudado menos el monto total de gastos devengados por fuente de financiamiento, con los alcances que para cada una de ellas se indican en el anexo adjunto y sin considerar el devengado por remanentes del ejercicio anterior.

ARTÍCULO 3º.- Exceptúase del ingreso al TESORO NACIONAL a los remanentes originados en creaciones y/o ampliaciones de Fondos Rotatorios, hasta la fecha de emisión de la presente norma.

ARTÍCULO 4º.- En atención a las particulares características de los conceptos que involucran no corresponderá ingresar los remanentes originados en la Fuente de Financiamiento 15 "Crédito Interno", 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo".

ARTÍCULO 5º.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán informar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los gastos devengados en virtud de los ingresos exceptuados por ley, caso contrario se procederá a detraer de los gastos totales devengados el monto equivalente a lo recaudado.

ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a impartir las instrucciones necesarias para el cálculo de remanentes cuya determinación pudiera verse afectada por transacciones no presupuestarias y/o por desafectaciones posteriores.

ARTÍCULO 7º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 145 de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de fecha 27 de mayo de 1998.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N°: 429/02 S.S.P.

CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS REMANENTES A INGRESAR AL TESORO NACIONAL

1. Los remanentes de Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional" de organismos de carácter 2 deberán siempre ser devueltos al Tesoro.

A tales fines deberá considerarse:

Recaudado del ejercicio: Monto total percibido en el ejercicio menos los montos recibidos correspondientes a contribuciones figurativas devengadas en ejercicios anteriores (tipo 41 subconceptos 2 y 3), más las contribuciones figurativas pendientes de cobro al cierre del ejercicio (diferencia entre los montos devengados por figurativa a favor del Servicio y los percibidos por ese concepto durante ese período).

Gastos devengados del ejercicio: Para su determinación no deberá considerarse el devengado por remanentes de ejercicios anteriores.

2. Los remanentes de Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional" de organismos de carácter 3 deberán ingresarse al Tesoro, excepto los correspondientes al 15% de la Coparticipación Bruta afectados a la Seguridad Social.

A fin de determinar el remanente se deberá aplicar la metodología definida en el apartado 1 de la presente norma.

3. Los remanentes de Fuente de Financiamiento 12 "Recursos Propios" y 13 "Recursos con Afectación Específica" deberán ingresarse al Tesoro Nacional, excepto los autorizados por Ley para permanecer en poder de la Entidad.

Asimismo, los remanentes de Fuente de Financiamiento 14 "Transferencias Internas" deberán ingresarse al Tesoro. Sólo deberán excluirse los remanentes originados en recursos correspondientes a los rubros 1.7 "Transferencias Corrientes" y 2.2 "Transferencias de Capital".

A fin de determinar los remanentes por Contribuciones Figurativas de las Fuentes de Financiamiento citadas en este apartado, se deberá aplicar la metodología definida en apartado 1º de la presente norma.

4. Para el cálculo del remanente presupuestario de cada uno de los ejercicios, al monto determinado conforme la metodología definida como criterio general en el artículo 2º de la presente Disposición deberá detraerse el monto afectado durante ese ejercicio a la

creación y/o ampliación del fondo rotatorio y sumarse el destinado a la anulación y/o cierre de dicho fondo, información que deberá ser enviada por los Servicios Administrativo Financieros previa certificación de la Unidad de Auditoría Interna de los mismos.

DISPOSICION Nº 35/02 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 4 NOV 2002

VISTO las Leyes Nº 24.156 y Nº 25.453, las Disposiciones Nº 16 de fecha 27 de febrero de 1996 y Nº 14 de fecha 25 de abril de 2000 y la Circular Nº 13 de fecha 14 de febrero de 1995, todas ellas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece el mecanismo para garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles.

Que la Ley Nº 25.453, en su título VI, sustituye al citado artículo 34, estableciendo las pautas del régimen de equilibrio fiscal con equidad.

Que la Circular Nº 13/95 CGN establece el plazo para la presentación de los formularios C-10 "Informe de Recursos".

Que la Disposición Nº 16/96 CGN, conforme los requerimientos operativos, fija un plazo y un horario de atención para aquellos Servicios Administrativo Financieros que deban presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, formularios C-41 "Orden de Pago", C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", C-43 "Fondo Rotatorio" y C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro".

Que la Disposición Nº 14/00 CGN establece el plazo de presentación de los formularios C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" para las Unidades Ejecutoras de Programas que deban informar su ejecución presupuestaria de gastos de la Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", a través de los Servicios Administrativo Financieros.

Que con el objeto de agilizar los tiempos de su proceso y análisis resulta necesario que los listados parametrizados sean enviados y conformados mediante correo electrónico, como así también poder remitir por dicho medio las Inconsistencias a la ejecución Presupuestaria.

Que la necesidad de administrar información oportuna al cierre de cada período obliga a establecer un plazo especial para aquellas transacciones que se produzcan el último día hábil de cada mes.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- La documentación que los Servicios Administrativo Financieros deban presentar en la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, referida a la Ejecución de Recursos y Gastos y/o baja y modificación de los beneficiarios de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera, deberá ser ingresada en la Coordinación de Recursos y Gastos – Sector Órdenes de Pago, Oficina 320 - de esa Dirección, en el horario de 10:00 a 13:00 hs.

Respecto de la información y documentación respaldatoria del Registro de Bienes Inmuebles de Dominio Privado que mantiene esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la misma deberá ser ingresada en el horario de 10:00 a 16:00 hs. en la Mesa de Entradas de esta Repartición (Oficina 328).

ARTÍCULO 2º.- Los Servicios Administrativo Financieros tendrán plazo hasta el segundo día hábil siguiente de recibida la respuesta en estado 2 -a confirmar- en el Sistema Integrado de Información Financiera Central para presentar en el Sector Órdenes de Pago los Formularios C-41 "Orden de Pago", C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", C-43 "Fondo Rotatorio" y/o C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro".

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, respecto de los formularios a confirmar en el Sistema Integrado de Información Financiera Central al último día de cada mes, se deberá ingresar el respectivo formulario papel hasta las 13:00 hs. del día hábil inmediato posterior.

ARTÍCULO 3º.- Transcurridos los plazos establecidos para la presentación de los mencionados formularios, la Dirección de Procesamiento Contable podrá proceder automáticamente a confirmar con error todos aquellos formularios del Servicio Administrativo Financiero que se encuentren en tal situación.

ARTÍCULO 4º.- Los Servicios Administrativo Financieros no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro deberán presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los formularios C-10 "Informe de Recursos" en forma semanal el primer día hábil siguiente de la semana que se informe. La información que corresponda a la última semana calendario de cada mes deberá ser enviada hasta el primer día hábil del mes siguiente al que se comunica, teniendo en cuenta que ésta será una fecha límite de presentación de la información.

ARTÍCULO 5º.- Las Unidades Ejecutoras de Programas que deban informar su ejecución presupuestaria de gastos de la Fuente de Financiamiento 21 "Transferencias Externas" y 22 "Crédito Externo", a través de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, a partir de la fecha de la presente, deberán presentar los correspondientes C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", en forma semanal el primer día hábil siguiente de la semana que se informe, en la mencionada Coordinación de Recursos y Gastos – Sector Órdenes de Pago -.

La información que corresponda a la última semana calendario de cada mes deberá ser enviada hasta el primer día hábil del mes siguiente al que se comunica, teniendo en cuenta que ésta será una fecha límite de presentación de la información.

Cuando alguna Unidad Ejecutora de Programas no haya realizado transacciones en la semana, igualmente deberá presentar C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" semanal consignando la leyenda: "Sin Movimiento".

ARTÍCULO 6º.- A partir de la fecha del dictado de la presente Disposición, esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN comenzará a remitir los Listados Parametrizados de Recursos y Gastos dentro de los tres días hábiles del mes siguiente al que se informa, a través del correo electrónico. Los anexos de las inconsistencias a la ejecución presupuestaria serán remitidos a través de papel a partir de la finalización del procesamiento manual de los formularios de ajuste por parte de la Dirección de Procesamiento Contable.

Aquellos Servicios que tuvieren inconvenientes en la recepción de la información remitida a través del correo electrónico conteniendo los listados parametrizados deberán informarlo a la Dirección de Normas y Sistemas. En tales casos se deberá solicitar el soporte magnético con la información que corresponda, siendo este trámite de carácter temporal hasta tanto sea restaurado el correcto funcionamiento del correo electrónico.

Los archivos correspondientes a los Listados Parametrizados se remitirán vía e-mail en formato de texto, por lo que podrán ser leídos tanto desde una planilla de cálculo como desde otro tipo de utilitarios (Access, Fox, etc.).

Su estructura será la siguiente:

I Recursos:

Ser	Tipo	Cl	Conc	Scon	S. Ced	FF	Mon	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Ingresado
-----	------	----	------	------	--------	----	-----	--------------------	--------------------	-----------

II Gastos:

Ser	Pg	Sp	Py	Ac	Ob	Ug	In	Pp	Pp	Psubp	FF	Mo
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	----	----

Continuación:

Cred. Inicial	Cred. Vigente	Comp	Dev	Pag
------------------	------------------	------	-----	-----

En el caso de las Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria, el formato de los listados en papel será el siguiente:

I Recursos y Gastos por Fuente de Financiamiento

SAF	Pro	Fue	Cálculo Inicial	Cálculo Vigente	Recaudado	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Comp	Dev	Pag	Inicial	Vigente	Rec-Dev	Rec-Pag
-----	-----	-----	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------	------	-----	-----	---------	---------	---------	---------

U.E.P.E.X. recursos y Gastos de fuente de financiamiento 2.2.

Saf	prog	Sprog	Act	Prestamo	Nº Sigade	recaudado	Inicial	Vigente	Compromiso	Dev	Pagado
-----	------	-------	-----	----------	-----------	-----------	---------	---------	------------	-----	--------

DIFERENCIA	
Recaud - dev	Recaud - pag

II Partidas Limitativas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA										EJECUCIÓN				INCOHERENCIAS ENTRE ETAPAS	
SAF	Código	Prog	Sprog	Py	Inc	Ppal	Ppar	PsPar	FF	Crédito	Comp	Dev	Pag	Cred - Comp	Cred - Dev

III Partidas Indicativas

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA										EJECUCIÓN				INCOHERENCIAS ENTRE ETAPAS	
SAF	Código	Prog	Sprog	Py	Inc	Ppal	Ppar	PsPar	FF	M	Comp	Dev	Pag	Comp-Dev	Comp-Pag - Dev -

IV Gastos y Contribuciones por Fuente de Financiamiento

GASTOS FIGURATIVOS - CEDENTE												
SAF	Inc	Ppal	Ppar	PsPar	Pro	Fte	Inicial	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - RECEPTOR											DIFERENCIAS		
SAF	Ti	CI	Conc	Subcont	SCed	Pro	Fte	Inicial	Vigente	Recaudado	Vigente	Dev - Recaud	Pag - Recaud

V Seguimiento de las Contribuciones a Cobrar

EJECUCIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
SAF	Gastos Figurativos - Cedente									
	Inc	Ppal	Pcial	Spial	Pro	Fue	Vigente	Devengado	Pagado	

EJECUCIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
Contribuciones Figurativas - Receptor										
SAF	Ti	CI	Co	Sco	Sced	Pro	Fue	Recaudado	a Cobrar	

EJECUCIÓN DD/MM/VIGENTE									
Disminución de las Contribuciones a Cobrar/Ejercicio Anterior									Saldo Pdte. al
SAF	Tipo	Clase	Conc	Sconc	Sced	Pro	Fue	Recaudado	DD/MM/VIGENTE

VI Cuota de Compromiso

SAF	Inciso	Ppal	Ppar	Pspar	Pro	Fte	Saldo Cuota
-----	--------	------	------	-------	-----	-----	-------------

VII Cuotas de Devengado

SAF	Inciso	Ppal	ppar	Pspar	Pro	Fte	Saldo Cuota
-----	--------	------	------	-------	-----	-----	-------------

VIII Gastos Figurativos y Gastos por clasificador económico y Fuente de Financiamiento

SERVICIO CEDENTE													
Car	Saf	Inc	Ppal	Ppar	Pspar	Pro	Fte	Inicial	Vigente	Comp	Dev	Pagado	

SERVICIO RECEPTOR									
Car	Saf	Pro	Fte	Eco	Inicial	Vigente	Comp	Devengado	Pagado

DIFERENCIAS				
Inicial	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado

A partir de la fecha en que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remita los Listados Parametrizados, los Servicios Administrativo Financieros deberán dar conformidad o manifestar las discrepancias pertinentes dentro de las 72 hs. En este último caso, el Servicio Administrativo Financiero deberá enviar una nota explicativa suscripta por su titular en la cual se detalle el origen de dichas diferencias juntamente, en caso de corresponder, con los formularios de ajuste pertinentes para su procesamiento manual.

La conformidad a los aludidos listados y cualquier otro tipo de consulta deberá hacerse vía correo electrónico a la dirección paramcgn@mecon.gov.ar.

Con respecto a los Anexos de Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria, el plazo para proceder a su regularización y elevar la respuesta donde se detallen las acciones llevadas a cabo para su regularización es de 7 (SIETE) días hábiles de la fecha de comunicación. Tal respuesta, en papel, deberá ser ingresada en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, oficina 328, en el horario de 10:00 hs. a 16:00 hs. Con el objeto de que las respuestas enviadas por los SAF contengan los requerimientos mínimos y necesarios para que esta Contaduría General analice y efectúe el seguimiento del proceso de regularización, se anexan a la presente el modelo de planillas de regularización de inconsistencias.

Los Servicios Administrativo Financieros deberán realizar las consultas sobre inconsistencias vía correo electrónico a la dirección inconsiscgn@mecon.gov.ar.

La falta de respuesta a la información remitida ya sea sobre los Listados Parametrizados y/o Anexos de Inconsistencia a la Ejecución Presupuestaria, importará la aplicación de las sanciones dispuestas por las Resoluciones N° 226/95 SH y N° 256/98 SH, a partir del vencimiento del plazo otorgado en cada uno de los casos.

ARTÍCULO 7º.- A los fines del artículo anterior, los Servicios Administrativos deberán abrir dos direcciones de correo electrónico, una exclusiva para la recepción de los listados parametrizados, cuya denominación deberá contener la palabra "param" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @, y la otra para la recepción de los Anexos de Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria, cuya denominación deberá contener la palabra "inconsis" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @ .

En cada una de las direcciones de correo electrónico se considerarán como recibidas todas las comunicaciones que efectúa la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a partir de la fecha de su transmisión por parte de esta Repartición.

La apertura de las citadas direcciones deberá efectuarse y comunicarse a la Dirección de Normas y Sistemas mediante nota antes del 15 de Noviembre de 2002, fecha a partir de la cual caducarán las actuales direcciones de correo electrónico registradas en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 8º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá:

a) el día 19 de cada mes, o primer día hábil siguiente, un listado parametrizado acumulado a dicha fecha vía correo electrónico,

b) el último día hábil de cada mes, el anexo en papel de inconsistencias a la ejecución de partidas limitativas y de exceso de cuotas de compromiso y devengado, acumulado a dicha fecha.

Dicha información se remitirá al sólo efecto de que los Servicios Administrativo Financieros puedan tomar conocimiento, controlar y corregir la ejecución presupuestaria a esa fecha y sin requerirse respuesta alguna de los mismos.

ARTÍCULO 9º.- Apruébase el [Anexo I](#) "Resumen Mensual de Regularización de inconsistencias- caso General SAF/OD" el que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 10.- Apruébase el [Anexo II](#) "Resumen Mensual de Regularización de inconsistencias- caso particular UEPEX" el que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 11.- Deróganse las Disposiciones Nº 16 de fecha 27 de febrero de 1996, Nº 14 de fecha 25 de abril de 2000 y la Circular Nº 13 de fecha 14 de febrero de 1995, todas ellas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 12.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 35/02 C.G.N.

DISPOSICION Nº 36/02 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 4 NOV 2002

VISTO la Ley 24.156, el Decreto Nº 2662 de fecha 29 de Diciembre de 1992, la Decisión Administrativa Nº 215 de fecha 21 de Julio de 1999, la Resolución Nº 562 de fecha 19 de Diciembre de 1994 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, la Disposición Nº 2 de fecha 9 de enero de 2001 y las Circulares Nº 29 de fecha 8 de septiembre de 1994 y Nº 5 de fecha 6 de febrero de 2001 todas ellas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO

Que existen algunas transacciones de pagos que requieren ser formalizadas mediante la emisión y presentación en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de Órdenes de Pago en formulario papel.

Que las mismas configuran el respaldo documental de un egreso de fondos del TESORO NACIONAL por lo que deben extremarse los recaudos a fin de garantizar la legitimidad de cada pago.

Que el área responsable debe visualizar la similitud entre la firma consignada en el documento presentado y lo asentado en la respectiva ficha de registro obrante en esta Repartición previo a su remisión a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Que dicha visualización sólo debe establecer que entre ambas firmas no existan notorias diferencias entre sí, a fin que se pueda concluir que la inserta en la orden de pago pertenezca a quien dice ser.

Que el modelo de ficha que se aprueba debe ser apto para su posterior procesamiento informático, con el objetivo que el cotejo de las firmas sea efectuado en forma electrónica y automática.

Que asimismo la correcta identificación de organismos y responsables, permitirá acelerar el proceso de remisión de circulares e instructivos, como así también, poder rápidamente solucionar los eventuales errores en las informaciones que los Servicios Administrativos deben suministrar a esta Contaduría, los que podrían motivar el rechazo de las órdenes de pago con el consabido perjuicio para el emitente.

Que a fin de un adecuado orden interno, es necesario actualizar la nómina de personas autorizadas, por cada Servicio Administrativo Financiero, a efectuar trámites ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como medida de control y salvaguarda de la información que se procesa, produce y se entrega en la misma.

Que a tal fin corresponde reglamentar los aspectos inherentes de uso y registro de las firmas de los responsables de los distintos Servicios Administrativo Financieros.

Que el artículo 8º del Decreto Nº 2662/92 establece que las órdenes de pago libradas con cargo a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y las órdenes de pago internas de los Ministerios y de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, deben ser firmadas por los Secretarios o Subsecretarios de quienes dependan los Servicios Administrativo Financieros o funcionarios de nivel equivalente, juntamente con los Directores Generales de Administración y los jefes de la unidad de registro contable de cada uno de ellos.

Que el mencionado Decreto en sus artículos 1º y 2º establece los montos que las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional podrán autorizar y aprobar para la adquisición y contratación de bienes y servicios para la Administración Pública.

Que la Resolución Nº 562/94 S.H. aprobó los documentos de ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos de la Administración Nacional.

Que en tal sentido se dictó la Disposición Nº 2/01 C.G.N. aprobatoria del Procedimiento de Registro de Firmas y el Modelo de Ficha para el registro de las mismas.

Que en función de ello y de las facilidades que ofrecen los avances informáticos, se hace necesario establecer un procedimiento descentralizado de distribución de las fichas de registro de firma.

Que a fin de agilizar la distribución de las mencionadas fichas de registro, así como también, el procedimiento de actualización de los funcionarios habilitados a firmar órdenes de pago es necesario modificar la citada Disposición Nº 2/01 C.G.N.

Que asimismo mediante la Circular Nº 29/94 C.G.N. se aprobó la planilla para la actualización de los datos de los Servicios Administrativo Financieros y del personal autorizado a realizar trámites ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Que mediante la Circular Nº 5/01 C.G.N. se dispuso que los Servicios Administrativos deben informar las direcciones de correo electrónico de los responsables de recibir las comunicaciones remitidas por esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, las cuales deberán poseer carácter de oficial.

Que los cambios de estructuras que se vienen desarrollando en los distintos Servicios Administrativo Financieros ocasionan modificaciones en los responsables de los mismos, como así también, en aquellos datos que permitan una comunicación eficiente y óptima por parte de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y dichos organismos.

Que en consecuencia se hace necesario unificar los procedimientos de actualización de datos de los Servicios Administrativo Financieros, redefiniendo el alcance de los mismos.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Procedimiento para la Actualización de Datos” de los Servicios Administrativo Financieros que se adjunta como [Anexo I](#) y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “Modelo de Ficha de Registro de Firmas” que se adjunta como [Anexo II](#) y que forma parte integrante de la presente Disposición, la que deberá ser confeccionada acuerdo con el Procedimiento para la Actualización de Datos detallado en el Anexo I.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase la “Planilla Informativa de los Responsables Administrativos” que se adjunta como [Anexo III](#) y que forma parte integrante de la presente Disposición, la que deberá ser confeccionada de acuerdo con el Procedimiento para la Actualización de Datos detallado en el Anexo I.

ARTÍCULO 4º.- La Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN diseñará y mantendrá actualizado el registro de “FIRMAS AUTORIZADAS” por Servicio Administrativo Financiero.

ARTÍCULO 5º.- Cuando la modificación de un registro de firmas sea producto de nuevas designaciones dentro del Servicio Administrativo Financiero, éstos conjuntamente con la ficha deberán enviar la “Planilla Informativa de los Responsables Administrativos” del Anexo III de la presente Disposición, al momento de la remisión de la ficha de registro de firmas.

Asimismo, cuando se registre una firma para nivel de Secretario o Subsecretario correspondiente a un funcionario que no posea dicho rango, la pertinente ficha deberá ser acompañada por la Resolución de asignación de nivel equivalente, prevista en el artículo 5º del Decreto N° 2662/92.

ARTÍCULO 6º.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán abrir una dirección de correo electrónico, cuya denominación deberá contener la palabra “notif” seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @.

En dicha dirección de correo electrónico se considerarán como recibidas todas las comunicaciones que efectúe esta Repartición, a partir del día siguiente de la fecha de su transmisión.

ARTÍCULO 7º.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán comunicar a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 15 de noviembre de 2002 la apertura de la dirección de correo electrónico dispuesta por el artículo anterior, fecha a partir de la cual esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a dar de baja de sus registros toda aquella dirección que no cumplimente las especificaciones precedentemente mencionadas.

ARTÍCULO 8º.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán presentar la “Planilla Informativa de Responsables Administrativos”, que se adjunta en el Anexo III, ante la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del día 15 de Noviembre de 2002.

ARTÍCULO 9º.- Déjanse sin efecto las Circulares Nº 29 de fecha 8 de septiembre de 1994 y Nº 5 de fecha 6 de febrero de 2001 y la Disposición Nº 02 de fecha 9 de enero de 2001, todas ellas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Regístrese, notifíquese y archívese.

DISPOSICION Nº 36/02 C.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

I- REGISTRO DE FIRMAS

A- FIRMAS HABILITADAS

Conforme el artículo 8º del Decreto Nº 2662 de fecha 29 de Diciembre de 1992 las órdenes de pago libradas con cargo a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y las internas de los Ministerios y de la Secretaría General de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, deben ser firmadas por los Secretarios o Subsecretarios de quienes dependan los Servicios Administrativo Financieros o funcionarios de nivel equivalente, juntamente con los jefes de dichos Servicios y los jefes de la Unidad de Registro Contable. En función de ello establécese la asignación de un responsable titular y un reemplazante por cada una de las funciones previstas en el citado Decreto, no pudiendo haber más de dos (2) autorizados activos por nivel para la firma, salvo autorización expresa.

B- SOLICITUD DE ALTAS

A fin de agilizar el procedimiento para la registración de firmas de los funcionarios autorizados a refrendar las órdenes de pago, se ha incorporado a la página web de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la ficha pertinente para dar el alta de los funcionarios autorizados a firmar las Órdenes de Pago conforme modelo obrante en Anexo II.

A fin de dar el alta de sus funcionarios, cada Servicio Administrativo Financiero deberá ingresar a la página de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn). En "NORMATIVA" se encuentra el link **"FICHA REGISTRO DE FIRMAS"** donde se accede a la ficha correspondiente.

La misma deberá ser completada y entregada en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dirigida a la Dirección de Normas y Sistemas, juntamente con una nota firmada por el Secretario Administrativo del que dependa el Servicio o el Director General de Administración del mismo, según corresponda, avalando la información presentada.

Dicha nota debe indicar apellido, nombre, número de documento, cargo y carácter del firmante del funcionario que se dará de alta. A su vez, para los niveles de

Secretario, Subsecretario y Director, deberá acompañarse fotocopia autenticada del acto administrativo que certifique el cargo del funcionario.

A fin de identificar correctamente en el sistema de ingreso de documentación de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, las notas dirigidas a esta repartición deberán contener el membrete del organismo respectivo y estar numeradas.

Cuando un funcionario que no tenga el rango de Secretario o Subsecretario Administrativo firme órdenes de pago en el lugar reservado a éstos, y el Servicio emitente sea de Administración Central, excepto las Fuerzas Armadas y de Seguridad, deberá contar y adjuntar la normativa por la cual es designado con nivel equivalente, conforme lo previsto en el artículo 5º del Decreto N° 2662/92.

Cuando el alta en el registro de firma implique un cambio en los datos sobre la estructura administrativa del SAF, conjuntamente con la nota requerida en los párrafos anteriores, el Servicio Administrativo Financiero deberá actualizar dichos datos, completando y adjuntando la planilla del anexo III de la presente Disposición.

Una vez realizados los controles que aseguren el cumplimiento de la presente Disposición, la Dirección de Normas y Sistemas actualizará la base de datos de firmas autorizadas y remitirá a la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN las fichas para su archivo y posterior consulta al momento de la presentación de los respectivos formularios de ejecución de recursos o gastos.

En consecuencia dados los procesos internos a cargo de las citadas áreas se solicita que los registros se efectúen con por lo menos 24 horas de anticipación al ingreso de las órdenes de pago.

C- BAJAS E INHABILITACIONES TEMPORARIAS

En aquellos casos que sea necesario dar de baja definitivamente o inhabilitar temporariamente a un firmante, el Secretario Administrativo del que depende el Servicio Administrativo Financiero o el Director General de Administración, según el caso, deberá presentar, junto con la fotocopia autenticada del acto administrativo correspondiente, una nota en la Mesa de Entradas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dirigida a la Dirección de Normas y Sistemas, informando el o los agentes que se deberán mantener inactivos (indicando apellido, nombre, número de documento, cargo y carácter de firmante de los mismos), y de corresponder acompañando la ficha debidamente completada de su reemplazante. En las solicitudes de inhabilitaciones temporarias se deberá expresar el lapso de tiempo por el cual se extienden las mismas, una vez vencido éste, se los rehabilitará mediante nota.

Cuando se solicite la baja definitiva de un funcionario, la Dirección de Procesamiento Contable de la citada Contaduría General procederá a cancelar la ficha de registro correspondiente, la que se archivará en aquella Dirección.

Cuando la baja en el registro de firma implique un cambio en los datos sobre la estructura administrativa del SAF, conjuntamente con la nota requerida en los

párrafos anteriores, el Servicio Administrativo Financiero deberá actualizar dichos datos, completando y adjuntando la planilla del Anexo III de la presente Disposición.

D- CONFECCIÓN DE LAS FICHAS

En la tarjeta se completarán todos los datos con **tinta negra de trazo medio**, y en el caso de **las firmas, dentro del recuadro habilitado** a tal fin y se consignarán los siguientes datos:

Jurisdicción: (Aquella a la que pertenece el Servicio)

Denominación: (Denominación completa del Servicio, sin abreviaturas)

S.A.F. N°: (Número de Servicio, asignado presupuestariamente)

Apellido: (Del responsable/reemplazante, en mayúsculas e imprenta)

Nombres: (Del responsable/reemplazante, en mayúsculas e imprenta)

Cargo: (Dentro del Organismo del responsable/reemplazante, en mayúsculas e imprenta)

D.N.I. N°: (Del responsable/reemplazante)

Carácter del firmante: (Secretario o Subsecretario Administrativo/reemplazante; Director General de Administración/reemplazante; Responsable de Registro/reemplazante)

Norma Legal N°: (Para el nivel de Secretario o Subsecretario y Director General de Administración, N° de Norma Legal de la designación del responsable/reemplazante)

Firma: (Firma del responsable/reemplazante, se solicita no sobrepasar los límites del recuadro)

E- DISPOSICIONES VARIAS

La Dirección de Procesamiento Contable –Coordinación de Recursos y Gastos– no recibirá formularios papel que contengan firmas repetidas, por lo tanto si alguno de los funcionarios, estando debidamente autorizado, firmó en un lugar que no es el originalmente previsto, en su reemplazo deberá firmar el sustituto autorizado de éste.

Los funcionarios de mayor nivel podrán firmar, sin necesidad de comunicación alguna, en los espacios reservados para aquellos de menor nivel, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior.

A los fines de proceder a una ágil verificación de las firmas en el proceso de recepción de los formularios que ingresen a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se hace necesaria una visión clara de la misma. En consecuencia el sello aclaratorio del firmante deberá ser colocado debajo de cada firma sin sobreponerse a ningún rasgo de ella, razón por la cual no se aceptarán órdenes de pago, ni ningún otro tipo de formulario cuya signatura no resulte claramente visible e identificable.

Por último déjase establecido que es responsabilidad de cada Servicio Administrativo Financiero mantener debidamente actualizado el registro de firmas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en especial en períodos de licencias ordinarias.

II- PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS

A- DATOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

A fin de identificar correctamente los datos de los organismos y sus responsables los Servicios Administrativo Financieros deberán presentar la "Planilla Informativa de Responsables Administrativos", que se adjunta en el Anexo III, ante la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de las 72 horas de producida cualquier modificación de la misma.

B- PERSONAL AUTORIZADO PARA RETIRAR DOCUMENTACIÓN

Por otra parte, es necesario actualizar la nómina de personas autorizadas, por cada Servicio Administrativo Financiero, a efectuar trámites ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como medida de control y salvaguarda de la información que se procesa, produce y se entrega en la misma. Cada Servicio Administrativo Financiero podrá autorizar, como máximo, hasta tres personas.

Todo cambio en los datos aportados deberá ser informado, dentro de las 72 horas de producido, a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante la "Planilla Informativa de Responsables Administrativos" del anexo III de esta Disposición.

Con el objetivo de agilizar el procedimiento para la actualización de los datos detallados en los apartados precedentes, los Servicios Administrativo Financieros deberán acceder a la citada "Planilla informativa de Responsables Administrativos" a través de la página web de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn), ingresando en "NORMATIVA" mediante el link "[PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS](#)".

III - DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Los Servicios Administrativo Financieros, deberán abrir una dirección de correo electrónico, cuya denominación deberá contener la palabra "notif" seguida del código del Servicio Administrativo Financiero antes del signo @, la cual deberá poseer carácter de oficial y donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones realizadas, quedando a decisión de cada Organismo la distribución interna de los mensajes.

Para aquellos casos en los que el servidor no sea oficial o no sea administrado por el Organismo, se sugiere la apertura de casillas de correo electrónico en dos sitios diferentes a fin de prevenir la no recepción de mensajes por la eventual caída de uno de ellos o saturación de la casilla.

En consecuencia, los usuarios deberán proceder a la continua consulta y verificación del normal funcionamiento de los mismos, comunicando de inmediato a la Dirección de Normas y Sistemas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN cualquier anomalía.

ANEXO II

FICHA DE REGISTRO DE FIRMA



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

REGISTRO DE FIRMA (Uso Interno CGN)	
Jurisdicción: Denominación: SAF: Apellido: Nombres: D.N.I. N° : Cargo: Norma Legal N°: Carácter del firmante (1).	
Firma:	

Archivar por Servicio Administrativo Financiero

- (1) Indicar: Responsable de Registro Titular o Reemplazo
Director General de Administración: Titular o Reemplazo
Secretario/Subsecretario Administrativo: Titular o Reemplazo.

BUENOS AIRES,

SEÑOR
DIRECTOR DE NORMAS Y SISTEMAS
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
S _____ / _____ D _____

En cumplimiento a lo dispuesto por la Disposición N° 36/02 C.G.N., se informa:

PLANILLA INFORMATIVA DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

CARÁCTER _____ JURISD. _____ SERV. ADM. _____

DENOMINACIÓN: _____.

SECRETARÍA O SUBSECRETARÍA DE LA QUE DEPENDEN.: _____.

_____.

DIRECCIÓN _____ N° _____ PISO _____ OF _____.

LOCALIDAD _____ PROV. _____ C.P. _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O FUNCIONARIO EQUIVALENTE

APELLIDO Y NOMBRES_____.

CARGO_____.

REEMPLAZANTE_____.

DIRECCIÓN_____Nº _____PISO _____OF. _____.

LOCALIDAD _____PROV. _____C.P. _____.

TELÉFONOS _____FAX Nº _____.

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES_____.

TELÉFONOS _____FAX Nº _____.

REEMPLAZANTE: _____.

RESPONSABLE DEL ÁREA PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES_____.

TELÉFONOS _____FAX Nº _____.

REEMPLAZANTE: _____.

RESPONSABLE DEL ÁREA INFORMÁTICA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

REEMPLAZANTE: _____.

TESORERO DEL ORGANISMO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: _____.

APELLIDO Y NOMBRES _____.

TELÉFONOS _____ FAX N° _____.

REEMPLAZANTE: _____.

**PERSONAL AUTORIZADO PARA RETIRAR DOCUMENTACIÓN
(MÁXIMO 3 PERSONAS POR SERVICIO)**

APELLIDO Y NOMBRES	DOCUMENTO N°:	FIRMA

Firma y sello del Responsable
Del Servicio Administrativo Financiero

**DISPOSICION CONJUNTA N° 4/03 de la Contaduría General de la Nación y
N° 1/03 de la Unidad Informática**

BUENOS AIRES, 11 FEB 2003

VISTO lo informado por la UNIDAD INFORMÁTICA de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que el constante crecimiento de la utilización de sistemas informáticos obligan a la adopción de medidas tendientes al resguardo de su integridad, protegiéndolo de cualquier inconveniente, tanto de causas ajenas a la organización como internas de ella, tanto técnicas como humanas, que afecte o pueda afectar el normal desarrollo de las operaciones.

Que la UNIDAD INFORMÁTICA es la responsable del mantenimiento de los sistemas que provee la SECRETARÍA DE HACIENDA y como tal debe asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento informático central y su vinculación con las Unidades del Sector Público que participen del Sistema de Administración Financiera, dando soporte y asesoramiento, entre otros, a los administradores de dichas unidades.

Que por su parte la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de administradora del Sistema de Administración Financiera, debe velar por la integridad y confiabilidad de los datos obrantes en cada una de las bases de datos, tanto a nivel central como local.

Que a tales fines se torna necesario el dictado de medidas que coadyuven a la seguridad de los sistemas, permitiendo la rápida operatividad del mismo cuando factores extraordinarios hubieren provocado su caída.

Que en función a ello los Organismos con sistemas provistos por la SECRETARÍA DE HACIENDA deberán cumplir estrictamente con las pautas de resguardo y recuperación de información aquí previstas. Aquellos con sistemas propios deberán contar con idénticas medidas conforme lo determinen los responsables del área informática.

Que el marco normativo que se dispone es el mínimo recomendable, pudiendo los organismos adaptarlo a sus necesidades y a la envergadura de sus sistemas.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 1° del Decreto N° 67 de fecha 13 de enero de 2003.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL COORDINADOR DE LA UNIDAD INFORMATICA

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Apruébanse las NORMAS DE RESGUARDO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS que se adjuntan como [Anexo I](#) y que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Apruébase el PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE BACKUPS y el FORMULARIO PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE BACKUPS que obran como [Anexo II](#) y [III](#) respectivamente y forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Apruébase el PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOPORTES DE RESGUARDO y el FORMULARIO DE CONTROL que obran como [Anexos IV y V](#), y que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 4º.- La normativa aprobada es de aplicación obligatoria para todos aquellos Organismos usuarios de sistemas provistos por la SECRETARÍA DE HACIENDA administrados localmente.

ARTICULO 5º.- El Director General de Administración o el titular del área informática de cada Servicio Administrativo Financiero, será responsable de la correcta aplicación de las medidas de seguridad dispuestas por la presente, como así también del resguardo de la información obrante en cada uno de sus sistemas.

ARTICULO 6º.- Aquellos Organismos que operen Sistemas Propios deberán informar a la Dirección de Auditoría de Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del día 28 de febrero de 2003, su normativa interna en materia de resguardo y recuperación de información. Cualquier modificación posterior deberá ser informada a la citada Dirección dentro de los CINCO (5) días de implementación.

ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 4/03 C.G.N.

DISPOSICION N° 1/03 U.I.

NORMAS DE RESGUARDO Y RECUPERACIÓN DE SISTEMAS

Introducción

La recuperación de sistemas resulta necesaria posterior a la interrupción del servicio. Estas no siempre se deben a factores extraordinarios, sino que, pueden surgir de un mal funcionamiento del sistema, errores humanos u otras fallas, que producen un tiempo de caída del sistema comparativamente menor al que produciría un desastre.

En tales circunstancias se exige una acción rápida para recuperar el estado operativo anterior a la ocurrencia del siniestro. Esta acción rápida puede desarrollarse si se cuenta con el respaldo adecuado de la información, esto es, la información que reside en el sistema resguardada en algún otro dispositivo como cintas, Cd's, cartridge, etc. Los procedimientos de resguardo (backups) y recuperación (recovery) de la información tienen el propósito de preparar a la Organización para dichas situaciones.

Normativa

1) Todo sistema deberá contar con la documentación de los procedimientos de resguardo y recuperación antes de entrar en producción. La misma será controlada por el área responsable de la Seguridad Informática para verificar que es clara, completa y contempla como mínimo la recuperación de los siguientes elementos:

- a) El reemplazo de los servidores críticos.
- b) El sistema operativo y su configuración (parámetros, file systems, particiones, usuarios y grupos, etc.).
- c) Los utilitarios y paquetes de software de base necesarios para que la aplicación se ejecute.
- d) Los programas que componen la aplicación.
- e) Los archivos y/o bases de datos del sistema.
- f) Horario de ejecución de la copia de resguardo.

No se pondrá en producción ningún sistema que no cumpla este requerimiento.

- 2) Todas las copias de resguardo deberán estar claramente identificadas, con etiquetas que indiquen como mínimo
 - a) Equipo al que pertenecen
 - b) Fecha y hora de ejecución

- c) Frecuencia : anual, mensual, semanal, diaria
 - d) Número de secuencia o lote
 - e) Tipo de backup
 - f) Nombre del sistema o aplicativo y otros datos necesarios para su fácil reconocimiento.
- 3) Se llevará un registro diario de las cintas en uso indicando al menos,
- a) Fecha de ejecución del resguardo.
 - b) Qué cintas integran el backup de los equipos.
 - c) Cantidad de veces que se usó la cinta.
 - d) Lugares asignados para su guarda.

El área responsable de Seguridad Informática revisará periódicamente que se cumpla con este registro en tiempo y forma.

- 4) Todos los procedimientos de respaldo deberán generar un log en el equipo que permita la revisión del resultado de la ejecución, y dentro de lo posible, se realizarán con la opción de verificación de integridad (lectura posterior a la escritura.)
- 5) Los sitios donde se almacenen las copias de resguardo deberán ser físicamente seguros, con los controles físicos y ambientales según normas estándares; los soportes ópticos o magnéticos deben guardarse dentro de un armario o caja de seguridad ignífugo.
- 6) Se generarán en lo posible DOS (2) copias de resguardo, guardando una de ellas en un edificio diferente al del ámbito de procesamiento, en un lugar que cumpla con los requerimientos mencionados en el punto 5) y a distancia tal que la ocurrencia de cualquier contingencia en uno no afecte al otro. En caso de tener solo una copia esta debe ser llevada fuera del ámbito de procesamiento de la forma anteriormente mencionada.

El traslado de las cintas debe ser realizado por personal debidamente autorizado, utilizando los accesos habilitados para movimiento de insumos.

- 7) Se realizarán copias de resguardo del sistema completo de acuerdo a lo indicado en la frecuencia asignada a cada aplicación o sistema, previendo la conservación de estos backups por el período de tiempo también estipulado previamente conforme a la criticidad de la información.
- 8) En el caso de utilizar backups incrementales se deberá tener en cuenta lo siguiente:
- a) Se documentará la identificación de secuencia de los backups incrementales.
 - b) Deberán existir controles para prevenir la carga de cintas en una secuencia equivocada.
 - c) Se realizará un backup del sistema completo cada SIETE (7) días corridos.

- 9) Se efectuarán pruebas de recuperación de las copias de resguardo al menos una vez cada TREINTA (30) días corridos. Estas pruebas servirán para constatar que se puedan obtener correctamente los datos grabados en la cinta al momento de ser necesarios, de forma de garantizar su propósito.

Las pruebas se deberán formalizar en un acta escrita y firmada por el responsable del sector técnico y el encargado de realizar la recuperación.

Eventualmente el área responsable de la Seguridad Informática presenciara las pruebas y firmara el acta.

- 10) Los servidores críticos deberán contar con RAIDs de discos, a los efectos de que la información sensible no se vea afectada por potenciales desperfectos en los discos.
- 11) Para el caso de aplicaciones críticas se implementarán técnicas de replicación automática, por hardware o software, de forma tal que si el equipo/base de datos principal deje de funcionar el equipo/base de datos espejo tome el control inmediatamente.
- 12) Los períodos de retención de la información histórica son los siguientes:
- Fuentes y base de datos: perpetuo
 - Lotes de TRANSAR: perpetuo.
 - Actividades de los usuarios y pistas de auditoría: TRES (3) años.
- 13) El resguardo de la información histórica se realizará utilizando soportes ópticos de referencia no reutilizables (CDs, etc).
- 14) Los procedimientos de generación y grabación de estos archivos serán automáticos, a fin de evitar su modificación.

Glosario

RAID: Arreglo de discos redundante (**Redundant Array of Independent Disks**). Es una tecnología de discos que permite guardar la misma información en diferentes lugares en múltiples discos. Esto incrementa la tolerancia a fallas y la alta disponibilidad.

BACKUP INCREMENTAL: Es una forma de resguardo en el que solo se copian los objetos o datos que fueron modificados desde el último backup.

BACKUP COMPLETO: Se resguardan todos los datos sin importar si fueron o no modificados desde el último backup.

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE BACKUPS

Para asegurar la integridad de los resguardos realizados, una vez por mes se ejecutará el siguiente procedimiento:

1. Se seleccionarán al menos un soporte de backup semanal y una mensual de entre todas las cintas de los backups realizados.
2. Se elegirán para recuperar por lo menos dos archivos de estos backups, los que deben estar ubicados en distintos sectores del soporte.
3. Utilizando la documentación de recuperación del backup correspondiente se bajarán los archivos designados en el punto anterior.
4. Al finalizar el procedimiento se completa una planilla informando:
 - Fecha de la prueba.
 - Equipo.
 - Backup (fecha y frecuencia).
 - Archivos recuperados.
 - Tiempo de recuperación.
 - Se recuperó correctamente el archivo: Si/No
 - Un vez en disco se accedió correctamente al archivo :Si/No?
 - Problemas encontrados

Esta planilla debe ser firmada por la persona encargada de la recuperación y del coordinador del área. Posteriormente debe ser encarpeta.

5. El área responsable de la Seguridad Informática revisará que se esté cumpliendo en tiempo y forma con el procedimiento; además podrá pedir la ejecución de una prueba cuando lo considere necesario.

FORMULARIO PRUEBA RECUPERACIÓN DE BACKUPS

Fecha de la prueba: dd / mm /aaaa

Equipos	Backup (Fecha y frecuencia)	Archivos recuperados (path completo)	Tiempo de recuperación	Se recuperó correctamente el archivo	Se accedió correctamente el archivo	Problemas encontrados

Firma encargado de recuperación	Firma Coordinador Soporte Técnico o CM	Firma Responsable Seguridad Informática
Aclaración :	Aclaración:	Aclaración

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOPORTES DE RESGUARDO

Introducción

Para asegurar una administración homogénea, ordenada y continua de los soportes (discos ópticos, CDs, etc.) que se usan para los resguardos de los datos, aplicaciones y software residente en los servidores, se describe el ciclo de administración de las mismas.

Definimos como ***lote*** al conjunto de soportes de backups de todos los equipos en un día.

Definimos como ***fecha del backup*** la que corresponde al día de trabajo que se resguarda, que no necesariamente es la fecha del día en que se ejecuta el proceso de resguardo. Por ejemplo, si el backup se realiza antes de las CERO (0) hs, la fecha de backup corresponde al día de la fecha de ejecución; si se ejecuta después de esa hora, el backup corresponde a la información del día anterior.

Forma de etiquetar los soportes

Se explica la información que se registra en las etiquetas de los soportes de backup.

Registro/Control del backup, uso de soportes

Se explica

- Cómo completar la planilla de registro de soportes de backup por día (*Planilla registro backup-soportes*)
- Quién debe completarla y cuando
- Para qué sirve cada columna de la planilla
- Quién es el responsable de realizar las modificaciones en la planilla y de controlar los backups.

Guarda de los soportes de backups en línea

Se describe

- Dónde se guardan las soportes de backup en línea
- Ciclo diario de traslado a los lugares de guarda
- Responsables del traslado
- Por qué lugar deben ser retirados.

Guarda de los soportes de backups históricos

Se describe

- Dónde se guardan las soportes de backup históricas
- Ciclo mensual de traslado a los lugares de guarda
- Responsables del traslado
- Por qué lugar deben ser retirados.

Autorización al personal encargado de los traslados

- Quién debe mantener las listas actualizadas y cómo hacerlo.

Día (1) **Fecha Backup :** dd /mm /aaaa

Lote fuera de la UI Nro	Firma Operador

Capítulo V.H – Pág. 2235

DISPOSICION CONJUNTA N° 5/03 de la Contaduría General de la Nación y N° 2/03 de la Unidad Informática.

BUENOS AIRES, 11 FEB 2003

VISTO, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y lo informado por la UNIDAD INFORMÁTICA de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA y,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario definir las medidas de control de acceso lógico tanto al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (S.I.D.I.F.), a sus plataformas y aplicaciones, como también a aquellos Sistemas Locales, en uso por los distintos Servicios Administrativos Financieros.

Que uno de los principales problemas a resolver es el referido a la gestión y/o administración de passwords.

Que la estricta aplicación de las normas permitirán asegurar la confidencialidad de la información contenida en los sistemas, evitando que sean accedidas por personas no autorizadas.

Que la UNIDAD INFORMÁTICA es el área técnica responsable del funcionamiento de la base de datos de la SECRETARÍA DE HACIENDA y que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN es la administradora de dicha base.

Que la normativa que se aprueba alcanza tanto los sistemas administrados por la UNIDAD INFORMÁTICA de la SECRETARÍA DE HACIENDA como aquellos desarrollados en forma independiente por algún Organismo.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 1° del Decreto N° 67 de fecha 13 de enero de 2003.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL COORDINADOR DE LA UNIDAD INFORMATICA

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Apruébanse las NORMAS DE CONTROL DE ACCESO LÓGICO que se adjunta como [Anexo I](#) y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los PROCEDIMIENTOS PARA EL ALTA, MODIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y BAJA DE USUARIOS y el FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESOS AL SIDIF, que se adjuntan como [Anexos II](#) y [III](#) y que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- El Director General de Administración de los Organismos de la Administración Nacional, o funcionario de nivel equivalente, los titulares de los Órganos Rectores previstos en la Ley Nº 24.156 y el superior del grupo de usuarios identificados con un mismo prefijo serán responsables respecto del alta, modificación, rehabilitación y baja de los accesos de los usuarios a su cargo.

ARTICULO 4º.- Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el alejamiento definitivo o temporario -pero prolongado en el tiempo- de un agente de sus funciones, los responsables indicados en el artículo anterior deberán requerir, conforme lo dispuesto en el artículo 2º, la baja o bloqueo de la cuenta según corresponda.

ARTICULO 5º.- Aquellos Organismos que operen Sistemas Propios deberán informar a la Dirección de Auditoría de Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN antes del día 28 de febrero de 2003, las normas de asignación de claves de acceso a sus respectivos sistemas y las medidas de seguridad dispuestas a tales fines. Cualquier modificación posterior que se produzca a las políticas internas del Organismo en la materia, deberá ser comunicada por escrito a la citada Dirección, dentro de los CINCO (5) días corridos de su puesta en vigencia.

ARTICULO 6º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 17, de fecha 2 de abril de 1997, de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº: 5/03 C.G.N.

DISPOSICION Nº: 2/03 U.I.

NORMAS DE CONTROL DE ACCESOS LÓGICOS

Introducción

Los controles de acceso lógico permitirán únicamente el ingreso a los usuarios autorizados por la dependencia correspondiente, y en el nivel asignado, sobre los datos o sistemas necesarios para desempeñar sus tareas habituales. Cabe aclarar que el término “Sistema” abarca a sistemas operativos, plataformas y/o aplicaciones tanto a nivel central (SIDIF gráfico y caracter) como local (CONPRE, SIGRAC, SLU, etc).

Normativa

1. Se deberá documentar un procedimiento, difundido en toda la Organización, para solicitar y dar efectivamente el alta, la baja, la modificación y la rehabilitación de usuarios en cualquier sistema.

En el caso de que una persona se desvincule del sector donde desempeñaba sus funciones, el Superior de la misma solicitará en forma perentoria la baja del usuario y el Administrador lo inhabilitará inmediatamente en el sistema que corresponda.

Cuando se produzca la ausencia prolongada de un agente de sus funciones, su Superior inmediato solicitará, conforme los procedimientos previstos en el Anexo II, la inhabilitación temporaria de los accesos del usuario.

Todo Usuario inhabilitado solicitará la rehabilitación a su Superior inmediato y éste al Administrador por los medios instrumentados en el procedimiento mencionado anteriormente. El Administrador del Sistema es el único autorizado a rehabilitar un usuario.

2. Cada persona autorizada a ingresar a los Sistemas tendrá en principio una única identificación personal (login) para el acceso a cualquier plataforma de hardware o software donde esté autorizado. La relación entre la persona y su identificación es biunívoca, es decir, a una persona le corresponde una única identificación, y una identificación sólo se relaciona con una persona.

Esta relación vale para todos los usuarios excepto para los supervisores de los sistemas operativos (ej.: root, administrador, etc.) o los definidos por defecto en otros productos instalados (dba, oracle, system, etc.) que no puedan ser cambiados. Se deberá contar con una única persona responsable de las claves.

3. Por lo anterior, no deberán existir usuarios genéricos (usuarios agrupados bajo un password común para todos ellos) para la aplicación.

Si por razones técnicas o propias de la administración es necesaria la existencia de usuarios genéricos para el SIDIF Central, estos deberán ser aprobados conjuntamente por la Contaduría General de la Nación y la Unidad Informática previa opinión del área de Seguridad Informática.

4. Se deshabilitarán todas las cuentas del proveedor que vengan instaladas por defecto en el producto adquirido (sistema operativo, software de base, herramienta, aplicación, etc.). Si no fuera técnicamente posible, se restringirán sus permisos de forma tal de reducir al mínimo sus posibilidades de acceso a todos los recursos.

Asimismo se inhabilitarán cuentas de invitado "guest".

Se verificará el cumplimiento de estos ítems luego de la instalación de cada versión, upgrade, patch, fix, etc.

5. Todo usuario en cualquier servidor o plataforma tendrá, sin excepción, una clave de ingreso (password). Sólo él y el Administrador del Sistema, podrán cambiarla cuando lo deseen, y especialmente cuando sospeche que pueda estar comprometida o ser conocida por otros.

La responsabilidad del usuario de guardar en secreto su clave personal deberá quedar documentada en forma escrita.

6. La clave inicial del usuario se entregará utilizando un procedimiento seguro, verificando la identidad de la persona en forma fehaciente, y garantizando que sólo él es el que toma conocimiento de la misma.

Por excepción, la clave podrá ser retirada por un tercero contra la presentación de una nota formal debidamente firmada y autorizada por el interesado.

7. Preferentemente, las claves de ingreso de todos los usuarios estarán sujetas a las siguientes reglas:

Deberá tener una longitud de SEIS (6) caracteres como mínimo, conteniendo al menos una letra mayúscula, una minúscula y un número.

No deberá coincidir con la última clave elegida por el usuario, es decir, la nueva clave seleccionada deberá ser distinta a su clave anterior.

Se deberá cambiar la clave inicial asignada. Es decir, cuando el usuario ingrese por primera vez con su nueva clave el sistema lo obligará al cambio de la misma.

Deberá tener una vigencia máxima de TREINTA (30) días corridos. El sistema deberá obligar al usuario a cambiar la clave vencido ese plazo

Deberá advertir sobre el vencimiento del período de validez durante los últimos CINCO (5) días anteriores al cumplimiento de la vigencia máxima. Durante ese período el sistema avisará al usuario que deberá cambiar su clave.

8. Cuando el sistema cuente con la opción de generación aleatoria de password, deberá ser utilizada para obtener las claves de los usuarios nuevos o rehabilitados.

9 El tercer intento consecutivo de ingreso erróneo deberá producir, por parte del sistema, el bloqueo automático del usuario. El acceso vuelve a ser otorgado por autorización del superior solicitando la rehabilitación. (ver Glosario)

10. Quedará automáticamente inhabilitado por el sistema el usuario que no ingrese al mismo en un período de SESENTA (60) días corridos.

A los NOVENTA (90) días corridos de haberse producido esta inhabilitación el usuario será automáticamente dado de baja.

11. Los administradores deben asegurarse que las passwords se almacenen y/o transmitan en forma encriptada. Asimismo, la password no deberá exhibirse en ninguna forma.

Los programas de control de accesos, y los archivos de identificación (IDs), passwords y grupos de usuarios deberán estar protegidos para evitar su consulta por parte de cualquier persona, excepto los administradores de seguridad.

12. Los Administradores deberán monitorear y controlar como mínimo lo siguiente:

La existencia de usuarios sin password o con passwords fácilmente decifrables, ejecutando programas especiales (crackers).

El bloqueo de cualquier tipo de usuario. En el caso de usuarios con nivel de supervisión o privilegios especiales se deberá reconfirmar personalmente la causa de la inhabilitación.

Los accesos exitosos en horarios y/o terminales sospechosas y los accesos fallidos en todo momento.

El uso de utilitarios sensitivos, tal como editores de archivos, en el ambiente de producción.

Las actividades de los usuarios con atributos de administración o privilegios especiales, especialmente cambios de usuarios, perfiles y reglas de seguridad.

Que los usuarios habilitados en los sistemas pertenezcan a personas activas en el organismo.

Que los grupos sensitivos estén restringidos a aquellos usuarios que realmente deban pertenecer.

13. El sistema deberá generar logs y pistas de auditoría en forma automática, con la información mínima necesaria para realizar en forma eficiente los controles detallados en el punto anterior.

Los resguardos de la información de actividades de usuarios y las pistas de auditoría se realizarán utilizando soportes ópticos, de preferencia no reutilizables (CDs, etc.).

Los procedimientos de generación y grabación de estos archivos serán automáticos, a fin de evitar su modificación, se realizarán semanalmente y esta información se retendrá por TRES (3) años.

14. El sector de Microinformática del área verificará la instalación del software autorizado en cada computadora, indicando como mínimo fecha, hora, responsable, identificación del producto y motivo que lo justifica.

Seguridad de Puestos de Trabajos

Se recomienda desactivar cualquier terminal que no registre actividad por un período máximo de VEINTE (20) minutos. Como alternativa puede usarse un “protector de pantalla” con password. Estos protectores de pantalla deberán ser los originales de los sistemas operativos.

Asimismo es recomendable que las Pcs usadas como puestos de trabajo de usuarios tengan password de arranque, configuradas en la BIOS. Lo mismo se recomienda para los servidores donde se ejecute el sistema.

Glosario

- 1- ALTA: es la generación de una nueva cuenta de usuario. Para ello se solicitan los datos personales del usuario, denominación del organismo, teléfono, cuenta de mail y roles asociados. (Ver procedimiento y modelo de planilla en Anexos II y III)
- 2- BLOQUEO: es una medida preventiva que puede producirse por dos situaciones:
 - Usuarios que dentro de un período de SESENTA (60) días corridos no ingresan al Sistema.

- Usuarios que exceden los TRES (3) intentos fallidos de conexión.

En ambos casos se interrumpe el acceso, el cual vuelve a ser otorgado por autorización del superior quien solicita la rehabilitación.

- 3- REHABILITACION: vuelve a estado operativo la cuenta original del usuario, que se encontraba bloqueada por las causales indicadas en el punto anterior. Deberá ser autorizada por un superior, conforme los procedimientos determinados en los Anexos II y III. Además del nombre de cuenta, conserva los roles ya definidos.

- 4- BAJA: es una medida extrema que implica pérdida de la cuenta y todos sus atributos. Puede producirse por tres casos:

- a) Usuarios que cambian de sector dentro del organismo.

El funcionario jerárquico correspondiente debe informar el cambio a la brevedad y solicitar el alta en su nueva función.

- b) Usuarios que no pertenecen más al organismo.

El funcionario jerárquico correspondiente debe informar la desvinculación conforme los procedimientos vigentes.

- c) Usuarios que no ingresaron al sistema durante CIENTO CINCUENTA (150) días corridos.

El sistema en forma automática deberá proceder a la baja del usuario.

Para la habilitación de un usuario dado de baja, el funcionario pertinente podrá solicitar que se dé el alta del agente, conforme se indica en el punto 1 precedente.

PROCEDIMIENTOS PARA EL ALTA, MODIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y BAJA DE USUARIOS

Introducción

El presente documento tiene como objetivo definir el procedimiento para el alta, modificación de roles, rehabilitación y baja, es decir de cualquier pedido relacionado con la administración de usuarios en la aplicación SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera) tanto en la modalidad gráfica como carácter.

Alcance

Este procedimiento está destinado a los usuarios del sistema SIDIF CENTRAL, sin perjuicio que sea adoptado en forma interna por los distintos Servicios Administrativo Financieros de la Administración Nacional, y les permite:

- Conocer qué datos son necesarios para hacer el pedido.
- Conocer qué formulario utilizar y cómo completarlo.
- Conocer qué autorizaciones son necesarias para que el pedido tome curso.
- Conocer los sectores encargados de recibirlo y hacerlo efectivo.

Procedimiento

1. El usuario deberá enviar a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante nota o correo electrónico a la cuenta sapicgn@mecon.gov.ar, una copia del [Formulario de Solicitud de Accesos al SIDIF](#) (ver Anexo III), que deberá ser bajado de la página Web de la citada Contaduría General.
2. Deberá completar los datos marcados como obligatorios a saber
 - 2.1 Para el caso de **Alta** de usuario indicar:
 - Alta
 - SIDIF Gráfico o Carácter
 - Repartición a la que pertenece (Normas y

Sistemas debe agregar el Prefijo a asignar a la nueva cuenta Por ej: CDP, DAS, etc.)

- Nombre y Apellido completos
- Documento, tipo y Número
- Rol/es necesarios u Opciones del Menú a las que necesita acceso

2.2. Para el caso de **Modificación** indicar:

- **Modificación**
- SIDIF Gráfico o Carácter
- Repartición a la que pertenece
- Cuenta (login) del usuario que pide modificación
- Datos a modificar: Rol/es a agregar o quitar; Opciones del Menú que hay que agregar o extraer

2.3 Para el caso de **Rehabilitación** de usuario indicar:

- **Rehabilitación**
- SIDIF Gráfico o Carácter
- Repartición a la que pertenece
- Cuenta (login) del usuario que necesita rehabilitación

2.4 Para el caso de **Baja** indicar:

- **Baja**
- SIDIF Gráfico o Carácter
- Repartición a la que pertenece
- Cuenta (login) del usuario a dar de baja

En caso de enviar el formulario en papel, este deberá ser firmado por el funcionario indicado en el artículo 3º de la presente Disposición, y en caso de ausencia por su reemplazante (debidamente acreditado) o el inmediato superior.

En caso de enviar el formulario por correo electrónico, debe adjuntarse el mismo y enviarlo desde la dirección de correo del funcionario indicado en el artículo 3º de la presente Disposición y en caso de ausencia del de su reemplazante (debidamente acreditado) o el inmediato superior.

3.- Recibida la solicitud de la Dirección de Normas y Sistemas la analizará , y de ser aceptada, procederá de la siguiente manera:

3.1.- En caso de haber recibido el formulario en papel, confeccionará una nota al sector Mesa de Ayuda de la UNIDAD INFORMÁTICA firmada por el titular de la Dirección.

3.2.- En caso de haber recibido un correo electrónico, el titular de la Dirección lo retransmitirá al sector Mesa de Ayuda de la Unidad Informática (mesa@mecon.gov.ar).

3.3.- En caso que la citada Dirección no considere viable la solicitud, lo comunicará por nota o mail al funcionario solicitante, indicando las causales del rechazo.

3.4.- La Dirección de Normas y Sistemas podrá negar el alta o rehabilitación de aquellos usuarios a los cuales el sistema, en forma continua, les hubiese dado de baja/bloqueado los respectivos accesos por falta de ingreso.

4.- El sector Mesa de Ayuda entregará el pedido al personal del sector Soporte Técnico de la UNIDAD INFORMÁTICA, para su cumplimiento.

5.- Personal del sector Soporte Técnico se encargará de crear, modificar, rehabilitar o dar de baja al usuario, según corresponda, en la aplicación SIDIF tanto Carácter como Gráfico y de corresponder entregará la nueva clave al sector Mesa de Ayuda.

6.- El sector Mesa de Ayuda archivará el formulario original de pedido e informará por mail a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –Dirección de Normas y Sistemas (sapicgn@mecon.gov.ar) que se han realizado las tareas solicitadas.

7.- La Dirección de Normas y Sistemas comunicará al funcionario firmante de la solicitud, preferentemente por vía electrónica al correo habilitado para recibir notificaciones desde el Órgano Rector, la disponibilidad de la clave o rehabilitación del usuario.

- 8.- Cuando corresponda, el sector Mesa de Ayudas (Balcarce 186 - 4º Piso Of. 445 - TE 4349-6224/6182) la entregará al usuario un sobre cerrado conteniendo la clave asignada, previa confirmación de la identidad del mismo y haciéndole firmar el documento de registro de entregas y las normas sobre uso de claves, que también deberán ser archivadas.

Consideraciones Especiales

1. Las modificaciones de accesos pueden estar originadas en cambios de funciones del usuario. Si dicho cambio implica desplazamiento de área, y por ende es necesario un cambio de cuenta con prefijo acorde al nuevo sector en donde se va a desempeñar, corresponderá entonces que se le genere una nueva cuenta y se disponga la baja de la anterior.
2. Cuando se pide la baja de un usuario, además de dar de baja la cuenta asociada del entorno operativo, deberá asentarse la fecha de la baja en la tabla de usuarios de la aplicación, a los efectos de no perder la identidad del usuario, toda vez que éste ya ha realizado transacciones en el sistema y puede ser requerida su identificación con posterioridad a la baja.
3. Las cuentas que por cualquier motivo fueran dadas de baja, no podrán ser reutilizadas por ningún otro usuario, ni por el titular original en caso que se le solicite una nueva alta.

FORMULARIO PEDIDO ACESO AL SIDIF

Alta Baja Modific. Rehab.	Sidif Carácter o Gráfico	Repartición / SAF Nro. (Prefijo organismo)	Nombre y Apellido / Nombre de usuario	Teléfono/ Interno	Dirección de mail	Documento Tipo y Número	Roles Necesarios/ Opciones de Menú.

Firma y sello del Responsable Organismo Solicitante	Firma y sello del Responsable Contaduría General de la Nación
TE/Mail para Contacto:	Fecha:

Firma y sello del funcionario Soporte Técnico
Fecha:

DISPOSICION Nº 8/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 MAR 2003

VISTO el Artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y las Resoluciones Nº 564 de fecha 21 de diciembre de 1994 y 47 de fecha 05 de septiembre de 1996, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA,

CONSIDERANDO:

Que la Ley mencionada en el VISTO en su artículo 91 inciso f) establece que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN tendrá competencia para administrar un sistema de información financiera, que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la Administración Central, de cada Entidad Descentralizada y del Sector Público Nacional en su conjunto.

Que la Resolución Nº 564/94 S.H. aprueba el Manual de Registro de Recursos y Conciliación Bancaria Automática para la Administración Nacional.

Que la Resolución Nº 47/96 S.H. facultó a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, a realizar modificaciones en los procedimientos e instructivos de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Nacional, aprobados por las Resoluciones Nº 562/94 y Nº 564/94, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y sus normas complementarias.

Que en los procesos de Reingeniería del SIDIF Central se ha eliminado la operación de "Desconfirmación de Error" del Formulario C-10 "Informe de Recursos" y que hasta tanto esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN informe los cambios que se deben realizar en los sistemas informáticos para enviar Formularios C-10 de "Desafectación", con el objeto de obtener información oportuna y facilitar un adecuado manejo de los créditos y las cuotas, resulta necesario definir un procedimiento transitorio para informar las transacciones que se realizaban a través de dicha función.

Que tales modificaciones se enmarcan dentro de los procesos de reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) que lleva adelante la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de

Control del Sector Público Nacional, el artículo 4º de la Resolución Nº 564/94 S.H. y el artículo 3º de la Resolución 47/96 S.H.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento Transitorio para notificar el envío de Formularios C-10 "Informe de Recursos" de Desafectación", que se detalla en el [Anexo I](#) que se adjunta y que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Déjase sin efecto la Circular Nº 16/02 CGN "Cambios al Módulo de Recursos – Eliminación de la función "Desconfirmación con error". Etapa de transición".

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 08/03 C.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO – FORMULARIOS C-10 "INFORME DE RECURSOS" CLASE DE REGISTRO: "DESAFECTACIÓN"

Cuando un Servicio Administrativo Financiero reciba del SIDIF Central un Formulario C-10 de "Recaudación" que contiene montos por devolución de gastos del ejercicio vigente y que por lo tanto no son recursos del Organismo, deberá enviar a la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los siguientes Formularios para su carga en forma manual:

Para la Desafectación del Formulario Original:

Clase de Registro: Desafectación.

Documento Original: El número de Formulario C-10 recibido del SIDIF Central que se debe desafectar.

Forma de Percepción: La misma del documento original.

Cuenta Bancaria: Aquélla que se indicó en el formulario de Recaudación que se está desafectando.

Imputación presupuestaria (o Axt) e Importe: los mismos datos que existen en el formulario original.

Observaciones: indicar la leyenda “**Desafectación** del formulario de Recaudación número (aquél indicado como “original”)”.

Para el Registro de los Recursos Ingresados:

Clase de Registro: Recaudación.

Forma de Percepción: La misma del documento original.

Cuenta Bancaria: Aquélla que se indicó en el formulario de Recaudación original que se desafectó previamente.

Imputación presupuestaria (o Axt) e Importe: la imputación y el monto que corresponda a la recaudación ingresada en la cuenta bancaria.

Observaciones: indicar la leyenda “Regularización del formulario de Recaudación número (aquél indicado como “original”)” y el Formulario C-55 de “Desafectación” o C-43 “Anulación de Reposición, Creación, Ampliación o Cierre” o C-75 “Desafectación” (para OD o AC no CUT, fuente de financiamiento distinta de 11) por el cual se informó la desafectación del gasto.

Los formularios recibidos serán ingresados al SIDIF Central, previa verificación de los datos informados en el campo observaciones y, de no existir errores, se confirmará la operación.

Una vez confirmado el formulario de Desafectación, el SIDIF Central enviará vía TRANSAP al Servicio la misma respuesta que recibe actualmente cuando se informa una desconfirmación con error.

Con respecto al formulario de Recaudación el SAF deberá ingresarlo en su sistema y bloquear su transmisión (ya que de enviarlo duplicaría los registros).

Los formularios deberán ser remitidos a la Dirección de Procesamiento Contable de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN adjuntando nota debidamente firmada por el Director General de Administración y haciendo referencia en la misma a la presente Disposición.

Para efectuar consultas sobre la confección de los formularios en los sistemas Locales que provee la SECRETARÍA DE HACIENDA (SIDIF OD o AC) deberán comunicarse con el personal de la mesa de ayuda de la UNIDAD INFORMÁTICA al teléfono 4349-6182 o por email a mesa@mecon.gov.ar

La operatoria descripta **no es de aplicación para los Servicios que utilizan el sistema CONPRE**, ya que los mismos están habilitados para enviar desafectaciones a través del sistema TRANSAP

DISPOSICION Nº 9/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 MAR 2003

VISTO el Artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y las Resoluciones Nº 562 de fecha 19 de diciembre de 1994 y 47 de fecha 05 de septiembre de 1996, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley mencionada en el VISTO en su artículo 91 inciso f) establece que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN tendrá competencia para administrar un sistema de información financiera, que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la Administración Central, de cada Entidad Descentralizada y del Sector Público Nacional en su conjunto.

Que la Resolución Nº 562/94 S.H. aprueba el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional.

Que la Resolución Nº 47/96 S.H. facultó a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, a realizar modificaciones en los procedimientos e instructivos de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Nacional, aprobados por las Resoluciones Nº 562/94 y Nº 564/94, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y sus normas complementarias.

Que a fin de simplificar los procedimientos y mejorar la gestión financiera, resulta necesario definir un procedimiento transitorio para el registro de gastos y la percepción de recursos figurativos para Organismos Usuarios del SIDIF LOCAL UNIFICADO – SLU.

Que tales modificaciones se enmarcan dentro de los procesos de reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.) que lleva adelante la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el artículo 6º de la Resolución Nº 562/94 S.H. y el artículo 3º de la Resolución 47/96 S.H.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento Transitorio para el Registro de Gastos y la Percepción de Recursos Figurativos de Organismos Usuarios del SIDIF LOCAL UNIFICADO – SLU", el cual se especifica en el [Anexo I](#) que se adjunta, y que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Las Órdenes de Pago destinadas a financiar gastos del Inciso 1 (Personal) emitidas por Servicios Administrativo Financieros que cuenten con el Sistema SLU a favor de Organismos Descentralizados, cualquiera fuere el Sistema que éstos operen, deberán ser presentada ante la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE conjuntamente con los lotes del SIRAL (Ex – SIRUH).

ARTICULO 3º.- En todos los casos el triplicado de la Orden de Pago de Erogaciones Figurativas se entregará, como constancia de su recepción por parte de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la persona que la presente en las pertinentes ventanillas.

ARTICULO 4º.- Déjase sin efecto la Circular Nº 02/03 CGN "Procedimiento Transitorio de Registro de Gastos y Recursos Figurativos para Organismos usuarios del SIDIF LOCAL UNIFICADO – SLU" de fecha 27 de enero de 2003.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 09/03 C.G.N

**PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE REGISTRO DE GASTOS Y RECURSOS
FIGURATIVOS PARA ORGANISMOS USUARIOS DEL SIDIF LOCAL UNIFICADO –
SLU.**

Servicio Cedente: corresponde al SAF titular del Crédito Presupuestario de Inciso 9.

Servicio Receptor: es aquel que recibirá los fondos.

**A) SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS CEDENTE Y RECEPTOR CON
SLU.**

- 1) El Servicio Receptor de figurativas deberá solicitar por nota, u otro medio que disponga el SAF Cedente, la emisión del Formulario C-41 de Compromiso y Devengado de gastos figurativos.
- 2) El Servicio Cedente emitirá el Formulario C-41 de Compromiso y Devengado desde el Módulo de Gastos del SLU y lo transmitirá vía TRANSAP al SIDIF Central para su proceso.
- 3.1) Si el gasto por figurativas es de fuente de financiamiento 11 "Tesoro Nacional" o 15 "Crédito Interno" (administrados por la Tesorería General de la Nación), el pagador de la Orden de Pago será la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Al realizarse el pago de la misma se actualizará el extracto de la cuenta escritural del SAF Receptor y se enviará vía TRANSAP el pagado al Organismo Cedente.
- 3.2) Si el gasto por figurativas es de fuente de financiamiento distinta a las mencionadas en el párrafo 3.1, el pagador de la Orden de Pago será el propio Organismo. Al realizarse el pago de la misma se actualizarán los extractos de las cuentas escriturales de ambos y se enviará vía TRANSAP el pagado al SAF Cedente.
- 4) El SAF Receptor, al verificar la acreditación de fondos en su cuenta escritural, generará un Formulario C-10 de Recaudación con la imputación correspondiente y lo enviará al SIDIF Central para su proceso.

B) SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS CEDENTE CON SLU Y RECEPTOR SIN SLU.

- 1) El servicio Receptor de los fondos de figurativas deberá solicitar por nota, u otro medio que disponga el SAF Cedente, la emisión del Formulario C-41 de Compromiso y Devengado de gastos figurativos al SAF presupuestario.
- 2) El Servicio Cedente emitirá el Formulario C-41 de Compromiso y Devengado desde el Módulo de Gastos del SLU y lo transmitirá vía TRANSAP al SIDIF Central para su proceso.
- 3.1) Si el gasto por figurativas es de fuente de financiamiento 11 "Tesoro Nacional" o 15 "Crédito Interno" (administrados por la Tesorería General de la Nación), el pagador de la Orden de Pago será la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Al realizarse el pago de la misma se actualizará el extracto de la cuenta escritural del SAF Receptor y se enviará vía TRANSAP el pagado al Organismo Cedente.
- 3.2) Si el gasto por figurativas es de fuente de financiamiento distinta a las mencionadas en el párrafo 3.1, el pagador de la Orden de Pago será el propio Organismo. Al realizarse el pago de la misma se actualizarán los extractos de las cuentas escriturales de ambos y se enviará vía TRANSAP el pagado al SAF Cedente.

4) Al efectuarse el pago de la figurativa el Módulo de Pagos del SIDIF Central generará un Formulario C-10 de Recaudación con la imputación correspondiente y lo enviará al SAF Receptor por los procedimientos habituales.

C) SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS CEDENTE SIN SLU Y RECEPTOR CON SLU.

1) Si el gasto es de fuente de financiamiento 11 "Tesoro Nacional", el Servicio Receptor remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el Formulario C-41 de Compromiso y Devengado de gastos figurativos por los procedimientos habituales que actualmente utiliza.

En este caso el pagador de la Orden de Pago será la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Al realizarse el pago de la misma se actualizará el pagado en el SIIDF Central y el extracto de la cuenta escritural del SAF Receptor.

2) Si el gasto es de Fuente de Financiamiento distinta de 11 "Tesoro Nacional", el Servicio Cedente emitirá el Formulario C-41 por los procedimientos habituales que actualmente utiliza.

En este caso el pagador de la Orden de Pago será el propio Organismo. Al realizarse el pago de la misma se actualizarán los extractos de las cuentas escriturales de ambos y se enviará el pagado al SAF Cedente.

3) El SAF Receptor al verificar la acreditación de fondos en su cuenta escritural generará un Formulario C-10 de Recaudación con la imputación correspondiente y lo enviará vía TRANSAL al SIDIF Central para su proceso.

DISPOSICION Nº 10/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 20 MAR 2003

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias y la Resolución Nº 562 de fecha 19 de Diciembre de 1994 y sus modificaciones y la Nota Nº 345 de la Dirección de Normas y Sistemas dependiente de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 29 de Agosto de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la Ley del VISTO designa a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Que la Resolución citada en el VISTO aprueba, entre otros, el diseño de los Formularios C-41 "Orden de Pago", C-42 "Orden de Pago Sin Imputación Presupuestaria" y C-43 "Fondo Rotatorio".

Que atento que dichos formularios constituyen un elemento indispensable como respaldo de los pagos que efectúa la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, resulta necesario su presentación en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN emitidos en papel de seguridad impresos por la CASA DE MONEDA S.E.

Que, asimismo a fin de minimizar los costos de impresión de dichos documentos la citada Contaduría General continuará centralizando los pedidos que realicen los Servicios Administrativo Financieros a la CASA DE MONEDA S.E.

Que, en tal sentido oportunamente se informó, mediante Nota Nº 345 de la Dirección de Normas y Sistemas de fecha 29 de Agosto de 2000, que debido a restricciones presupuestarias los Servicios Administrativo Financieros que soliciten formularios en papel de seguridad deberían prever en sus respectivos presupuestos el costo de dichos formularios.

Que en función del debido ahorro presupuestario y no obstante la posición reiteradamente sostenida, corresponde aclarar y formalizar en qué circunstancias los Organismos estarán obligados a emitir los precitados formularios en papel de seguridad.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Aclárase que sólo corresponde la emisión en papel de seguridad de la CASA DE MONEDA S.E. de los formularios C-41 "Orden de Pago", C-42 "Orden de Pago Sin Imputación Presupuestaria" y C-43 "Fondo Rotatorio", cuando éstos deban ser presentados en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para su pago por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme la normativa vigente.

ARTICULO 2°.- Las solicitudes de provisión de los formularios, citados en el artículo precedente, serán centralizadas en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, debiendo el costo de los mismos ser afrontado con el presupuesto del Servicio Administrativo Financiero que los requiera.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 10/03 C.G.N.

CIRCULAR N° 09/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 22 AGO 2003

REFERENCIA: CORREO ELECTRÓNICO PARA CONSULTAS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación a la Disposición N° 36/02 CGN relacionada con el procedimiento de apertura de direcciones de correo electrónico.

A fin de canalizar en tiempo y forma las consultas que efectúen los Servicios Administrativo Financieros en materia que es de competencia de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se comunica que a partir del día 1º de Septiembre próximo deberán realizarse exclusivamente a la dirección de correo notif@mecon.gov.ar, y no a consultascgn@mecon.gov.ar de la página oficial de la mencionada Contaduría General.

Por otro lado, se recuerda que en función a lo establecido en la citada Disposición las consultas sobre Listados de Inconsistencias a la Ejecución Presupuestaria y Parametrizados deben enviarse a las direcciones inconsiscgn@mecon.gov.ar y paramcgn@mecon.gov.ar, respectivamente.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 9/03 C.G.N.

CIRCULAR N° 15/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 27 OCT 2003

REFERENCIA: RÉGIMEN DE RETENCIÓN APLICABLE A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución General N° 1556, de fecha 2 de septiembre de 2003, de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

Mediante la Resolución General citada en el párrafo anterior se establece un régimen de retención a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) aplicable a los prestadores de servicio de limpieza de inmuebles, cualquiera sea la forma jurídica adoptada, excluidos los prestados en inmuebles utilizados como casa habitación.

Las disposiciones de la citada Resolución General serán de aplicación para los pagos que se realicen a partir del 1 de noviembre de 2003 inclusive, aún cuando correspondan a servicios de limpieza de inmuebles prestados con anterioridad a dicha fecha.

En virtud de lo manifestado precedentemente y a los fines de realizar un relevamiento de la deuda que se mantiene con los prestadores de servicios de limpieza de inmuebles, los Servicios Administrativo Financieros deberán informar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en un plazo de **24 horas**, mediante Nota, Fax o vía e-mail a la dirección de correo notifcgn@mecon.gov.ar, las órdenes de pago que se encuentren devengadas y pendientes de pago al día de la fecha correspondiente a los conceptos mencionados, consignando, respecto de las mismas, el Número de SIDIF, beneficiario e importe devengado.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 15/03 C.G.N.

CIRCULAR N° 16/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 30 OCT 2003.

REFERENCIA: RÉGIMEN DE RETENCIÓN APLICABLE A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución General N° 1556, de fecha 2 de septiembre de 2003, de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESO PÚBLICOS (AFIP).

Mediante la Resolución General citada en el párrafo anterior se establece un régimen de retención a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) aplicable a los prestadores de servicio de limpieza de inmuebles, cualquiera sea la forma jurídica adoptada.

Por otro lado la Resolución General en cuestión establece que las disposiciones de la misma serán de aplicación para los pagos que se realicen a partir del 1 de noviembre de 2003 inclusive, aún cuando correspondan a servicios de limpieza de inmuebles prestados con anterioridad a dicha fecha.

Al respecto se comunica que se procedió a habilitar en el SIDIF Central el código de deducción "1" - Retención SUSS – Prestadores Serv. Limpieza de Inmuebles (RG 1556/03), cuyo beneficiario será la AFIP y cuenta bancaria destino la Nro. 4318/58 en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Asimismo vale aclarar que la relación contable del citado código impactará debitando la subcuenta contable 1.1.1.2.4 "Regularización de Montos por Retenciones" y acreditando la subcuenta contable 2.1.1.4.4 "Retenciones a Pagar al Sistema de Seguridad Social".

Los Agentes de Retención de Administración Central deberán presentar en la AFIP, de conformidad con lo dispuesto en la RG 757/00 y el artículo 10 de la RG 1556/03, el diskette conteniendo la información nominativa de las retenciones practicadas junto con el formulario de Declaración Jurada N° 910 por duplicado, y el comprobante de transferencia emitido por la Dirección de Movimientos de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Por otra parte, los Organismos Descentralizados que actúen como Agentes de Retención deberán practicar e ingresar directamente por la vía de rutina las Retenciones objeto de la presente, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General 757/00 y el artículo 10 de la Resolución General 1556/03, en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En los casos de corresponder y bajo responsabilidad del Servicio, las Órdenes de Pago cuyos beneficiarios sean prestadores del servicio de limpieza de inmuebles que se encuentren devengadas y pendiente de cancelación a partir del 1 de noviembre de 2003, deberán desafectarse mediante un formulario C-55 "Regularización y Modificación de Registro" de desafectación de devengado. Seguidamente el Servicio Administrativo Financiero deberá emitir un nuevo Formulario C-41, por el mismo importe que la Orden de Pago original, practicando la retención correspondiente, e indicando en la casilla Observaciones el número de esta última.

Por último es importante aclarar que, a los fines de cumplir con lo establecido por la citada Resolución General 1556/03 AFIP, aquellos Servicios Administrativo Financieros que operen con sistemas informáticos propios deberán actualizar los mismos considerando el nuevo Código de Deducción "1" - Retención SUSS – Prestadores Serv. Limpieza de Inmuebles (RG 1556/03) y su correspondiente relación contable.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 16/03 C.G.N.

CIRCULAR N° 17/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 10 DIC 2003

REFERENCIA: ACTUALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS SIDIF AC, SIDIF OD, CONPRE O PROPIOS DE LA TABLA DE BANCOS Y SUCURSALES EN FUNCIÓN A LA ABSORCIÓN DEL BANCO PATAGONIA S.A.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al proceso de fusión por absorción por el cuál el Banco Sudameris Argentina S.A absorbió al Banco Patagonia S.A, modificando su actual denominación por la de Banco Patagonia Sudameris S.A.

En tal sentido, se solicita a los Servicios Administrativo Financieros que operen con los sistemas SIDIF AC, SIDIF OD, CONPRE o Propios, que actualicen la tabla de bancos y de sucursales de su sistema local, de acuerdo a las instrucciones que se indican a continuación:

- 1) Modificar la denominación del código de banco 034 en su sistema local, que deberá ser "Banco Patagonia Sudameris S.A.", en función a lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina.
- 2) Incorporar al código de banco 034 las sucursales que se indican en el [listado adjunto](#).
 - a) En el caso que algún código de sucursal de las que figure en su sistema local tenga una denominación distinta que en el listado adjunto, se deberá respetar la denominación de la sucursal informada en el listado.
 - b) En el caso que algún código de sucursal de las que figure en su sistema local no se encuentre identificada en el listado adjunto, corresponde su eliminación del sistema local, ya que los códigos que no figuran en el listado adjunto no están operativos para el Banco.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 17/03 C.G.N.

LISTADO DE SUCURSALES BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.

BANCO	COD. SUC.	DENOMINACIÓN	BANCO	COD. SUC.	DENOMINACIÓN
34	20	Abasto	34	100	Microcentro
34	265	Allen	34	140	Montserrat
34	150	Almagro	34	40	Monte Grande
34	151	Araoz	34	128	Morón
34	134	Av. E. Castro	34	41	Munro
34	133	Av. Entre Ríos	34	212	Neuquén
34	117	Av. S. Ortiz	34	139	Nuñez
34	27	Av. San Juan	34	266	Olivos
34	46	Avellaneda	34	119	Once
34	53	Bahía Blanca	34	24	P. Centenario
34	30	Bajo Belgrano	34	137	P. Chacabuco
34	255	Bariloche	34	17	Palermo
34	146	Barrio Norte	34	207	Paraná
34	149	Beccar	34	57	Pilar Centro
34	18	Beiró	34	121	Porteña
34	116	Belgrano	34	214	Posadas
34	103	Boedo	34	159	Puerto Belgrano
34	106	Botánico	34	267	Puerto Deseado
34	101	Caballito	34	56	Pueyrredón
34	147	Cabildo	34	131	Quilmes
34	272	Caleta Olivia	34	54	Quilmes Makro
34	50	Campana	34	208	Resistencia
34	10	Casa Central	34	258	Río Colorado
34	25	Catalinas	34	223	Río Gallegos
34	224	Catamarca	34	80	Rosario
34	257	Catriel	34	110	Saenz Peña
34	55	Cerro de las Rosas	34	216	Salta

34	264	Choele Choel	34	252	San Antonio Oeste
34	256	Cinco Saltos	34	132	San Cristóbal
34	251	Cipolletti	34	49	San Isidro
34	120	Colegiales	34	210	San Juan
34	270	Comodoro Rivadavia	34	42	San Justo
34	200	Congreso	34	225	San Luis
34	70	Córdoba	34	145	San Martín
34	201	Córdoba Catedral	34	274	San Martín de los Andes
34	218	Corrientes	34	52	San Martín Makro
34	263	El Bolsón	34	143	San Miguel
34	51	Escobar	34	45	San Nicolás
34	275	Esquel	34	115	San Telmo
34	22	Flores	34	203	Santa Fe
34	259	General Conesa	34	228	Santa Rosa
34	220	General Roca	34	157	Sucre
34	47	Haedo	34	105	Tapiales
34	261	Ing. Jacobacci	34	43	Tigre
34	23	Irigoyen	34	229	Trelew
34	227	Jujuy	34	211	Tucumán
34	206	La Plata	34	230	Ushuaia
34	221	La Rioja	34	250	Viedma
34	234	Lanús Este	34	111	Villa Angela
34	142	Lanús Oeste	34	44	Villa Ballester
34	160	Lavalle	34	233	Villa Crespo
34	236	Liniers	34	102	Villa del Parque
34	48	Lomas de Zamora	34	107	Villa Devoto
34	112	Lope de Vega	34	273	Villa La Angostura
34	205	Mar del Plata	34	26	Villa Luro
34	144	Martínez	34	253	Villa Regina

34	104	Mataderos	34	29	Villa Urquiza
34	60	Mendoza	34	163	Zárate

DISPOSICION N° 39/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 19 DIC 2003

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus normas complementarias, los Decretos N° 743 de fecha 28 de Marzo de 2003, N° 957 de fecha 23 de Abril de 2003 y el N° 1210 de fecha 19 de Mayo de 2003, la Resolución N° 335 de fecha 7 de Mayo de 2003 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 743/2003 se creó el PROGRAMA DE UNIFICACIÓN MONETARIA, con el objeto de retirar los títulos que reúnan las características enunciadas en el artículo 12 de la Ley N° 25.561 y reemplazarlos por moneda nacional de curso legal.

Que a través el artículo 1º del Decreto N° 957/2003 se incluyen en el PROGRAMA DE UNIFICACIÓN MONETARIA a las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP).

Que por el Decreto N° 1210 de fecha 19 de Mayo de 2003, se determinó que para el rescate de las LETRAS DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) dentro del PROGRAMA DE UNIFICACION MONETARIA se utilizarían los "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2011".

Que el artículo 1º de la Resolución S.H. N° 335/03 aprueba el procedimiento para la primera etapa de rescate de las LECOP en el marco del citado PROGRAMA DE UNIFICACIÓN MONETARIA.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades establecidas por el artículo 88 y 91 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el artículo 5º de la Resolución N° 473/96 de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el [procedimiento de registro para al rescate de LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES \(LECOP\)](#), incluidas en la primera

etapa de su implementación, mediante la colocación de "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2011", que obra como Anexo y forma parte integrante de la presente Disposición

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N°: 39/03 C.G.N.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PARA LA PRIMERA ETAPA DE RESCATE DE LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP).

En función de lo dispuesto en el punto g) del Procedimiento incluido como ANEXO de la Resolución N° 335/03 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, modificada por su similar N° 365/03 se procederá de la siguiente manera:

I) EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA remitirá diariamente:

- a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el extracto bancario y comprobantes que avalen los movimientos en la Cuenta Corriente N° 2020/00 habilitada en esa Institución Bancaria;
- a la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO la información correspondiente a la suscripción de los "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2011";
- a la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS la información correspondiente a las LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP) rescatadas.

II) La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO informará diariamente a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN las características de la suscripción, intereses corridos, de corresponder, y número de SIGADE acorde a la acreditación efectuada por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en la Cuenta Corriente N° 2020/00.

III) Con la información recibida de conformidad con lo indicado en los puntos I y II la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a:

a) Registrar diariamente los ingresos en la Cuenta Corriente N° 2020/00 a través de la emisión de los formularios C-10 "Informe de Recursos" de Tipo Recaudación Presupuestaria, imputando el incremento de la deuda pública como consecuencia de la colocación de los "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2011 ,

indicando el número de SIGADE que corresponda, y discriminado los intereses corridos cuando ello sea pertinente.

b) Emitir un formulario C 10 "Informe de Recursos" de Tipo Regularización y medio de percepción "Operación Vinculada", imputando la AXT 743 "Otros Administración de Activos y Pasivos escindidos", a fin de complementar el registro generado por la transferencia al FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, conforme se describe en el apartado c) prosiguiente, ya que la misma no implica movimiento financiero alguno.

c) Solicitar al Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro" a que emita un formulario C 55 "Regularización y Modificaciones de Registro" del Tipo Regularización, imputando la partida presupuestaria que corresponda, con el fin de reflejar la transferencia al FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL. Cabe señalar que el presente registro es al solo efecto de reflejar adecuadamente el tratamiento presupuestario de la transacción en cuestión, pero no implica movimiento financiero alguno, por lo que el medio de pago del formulario señalado deberá ser "Operación Vinculada".

d) Solicitar al Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro" a que emita un formulario C 55 "Regularización y Modificaciones de Registro" del Tipo Regularización, imputando el AXT 743 "Otros Administración de Activos y Pasivos escindidos", con el fin de registrar la salida de fondos de la Cuenta Corriente N° 2020/00, con destino al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

IV) La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS, deberá solicitar a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, todas ellas dependientes de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIÓN, la incorporación de los créditos presupuestarios en la Jurisdicción 91 "OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO" para el rescate de las LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES PROVINCIALES (LECOP).

DISPOSICION Nº 40/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES 29 DIC 2003.

VISTO el Exp-S01:0235183/2003 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.565, en su artículo 33, dispuso que las Entidades integrantes del Sector Público Nacional, comprendidas en los incisos b), c) y d) del artículo 8º de la ley Nº 24.156 y modificatorias, debían efectuar la disminución proporcional de sus “gastos primarios”, en virtud de lo establecido en el artículo 34 de dicha Ley, sustituido por el artículo 10 de la Ley Nº 25.453.

Que, asimismo, se estableció el ingreso al TESORO NACIONAL de los ahorros producidos por esta disposición, por parte de aquellas entidades que no financien sus gastos con aportes de dicho Tesoro.

Que en esta inteligencia, la Decisión Administrativa Nº 107 de fecha 26 de julio de 2001 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, fijó en el TRECE POR CIENTO (13%), el porcentaje de reducción a que se refiere el considerando anterior.

Que a posteriori el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1819/2002 de fecha 12 de septiembre de 2002, estableció la restitución, mediante la entrega de títulos públicos, de la totalidad de las sumas que, como consecuencia de la reducción mencionada precedentemente, fueron descontadas de las retribuciones del personal del Sector Público Nacional y de los beneficios previsionales desde su vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2002.

Que a tal efecto, la Resolución Conjunta Nº 56/2003 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y Nº 16/2003 de la SECRETARÍA DE FINANZAS ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, dispuso la emisión de “Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 2008” por hasta las sumas necesarias para atender el pago de las deudas referidas ut supra y aprobó el Procedimiento Operativo, para la solicitud y entrega de dichos títulos.

Que a tal fin corresponde verificar los montos requeridos en las solicitudes de emisión con las sumas realmente ingresadas por los obligados.

Que la presente medida se dicta en función de las atribuciones contenidas en el artículo 91 de la Ley Nº 24.156

Por ello;

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Las Entidades integrantes del Sector Público Nacional, comprendidas en los incisos b), c) y d) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, conforme lo establecido por el artículo 33 de la Ley Nº 25.565, deberán presentar hasta el día 16 de Enero de 2004 a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Dirección de Normas y Sistemas, la planilla que en Anexo I se adjunta, y que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º.- Solicitar que cada [planilla anexa](#) cuente con la intervención de la respectiva Unidad de Auditoría Interna, consignado el monto total de esas sumas desagregadas por mes y por Gastos en Personal y Otros Gastos Primarios.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, Comuníquese y Archívese.

DISPOSICIÓN Nº: 40/03 C.G.N.

PLANILLA DE CONTROL REDUCCIÓN DE GASTOS PRIMARIOS

Artículo 33 Ley N° 25.565

AÑO.....1^[1]

MES2^[2]	GASTOS EN PERSONAL	OTROS GASTOS PRIMARIOS	TOTAL REDUCCIÓN	FECHA DEPÓSITO3^[3]	N° BOLETA DE DEPÓSITO
TOTAL					

4^[1] Se consignará una planilla por año de reducción

5^[2] Correspondiente a la Reducción

6^[3] En las cuentas del Tesoro Nacional

CIRCULAR N° 5 /04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 20 FEB 2004

REFERENCIA: CAMBIO DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2003. ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución N° 178/03 S.H.

Aquellos Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central que durante el ejercicio 2003 no hayan podido regularizar, al cierre del mismo, por la vía de rutina la imputación presupuestaria correspondiente a la adquisición de bienes, deberán remitir al área de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los cinco (5) días de notificada la presente circular, los formularios pertinentes, C-55, C-75 o C-43 según corresponda, a los fines de proceder a su carga manual.

En el caso que el Servicio Administrativo no cuente con suficiente Crédito Presupuestario o Cuota de Compromiso para realizar la operatoria descrita en el párrafo anterior, el citado formulario procesado quedará en estado erróneo, sirviendo el mismo como documentación de respaldo para la confección de la minuta contable.

Por último es importante aclarar que cuando el Crédito Presupuestario resulte insuficiente será de aplicación lo establecido por el inciso b) del artículo 3° de la Ley N° 25.152.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 5/04 C.G.N.

DISPOSICION Nº 18/04 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 MAY 2004

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Convenio suscripto entre el Secretariado Permanente de los Tribunales de Cuentas de la República Argentina y la Red Federal de Control Público de fecha 28 de abril de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el citado acuerdo tiene por objeto establecer un régimen de coordinación y cooperación técnica sobre control gubernamental de los fondos que la Nación transfiere con afectación específica a las Provincias y Municipalidades, así como los fondos de coparticipación que la Nación gire a cada Jurisdicción.

Que el apartado 1º de la Cláusula Sexta dispone que la Red Federal se Compromete a suministrar "la información puesta a disposición por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN sobre las transferencias operadas a gobiernos provinciales en concepto de fondos con afectación específica..."

Que a tales fines resulta necesario brindarle a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN información oportuna y confiable con el mayor nivel de desagregación posible.

Que la agregación en las ubicaciones geográficas 97 – Nacional – y 99 – No Clasificado – del inciso 5- Transferencias, con excepción de la partida 59- Transferencias al Exterior, previstas de la clasificación por objeto del gasto del "Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público Nacional", no permite cumplir con el objetivo indicado en el primer considerando.

Que en tal sentido corresponde adoptar los recaudos necesarios que permitan cumplimentar con la información que, dentro del marco del citado convenio, le pueda ser requerida.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 88 y 91 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Los Servicios Administrativo Financieros que imputen al inciso 5 "Transferencias", Ubicaciones Geográficas 97 –Nacional– y/o 99 –No Clasificados– con excepción de la partida 59- Transferencias al Exterior, deberán proceder a la reimputación del gasto a la Jurisdicción Provincial que corresponda, dentro de los cinco (5) días corridos de devengado el gasto en el Sistema Integrado de Información Financiera Central, emitiendo los correspondientes formularios de corrección.

Caso contrario, dentro de igual plazo deberá remitir a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, una nota explicando las causales que impidan su desagregación.

ARTÍCULO 2º.- Fíjase el día 28 de Mayo de 2004 como fecha límite para el ingreso de formularios que corrijan las imputaciones a las citadas Ubicaciones Geográficas, devengadas hasta la fecha de notificación de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Análisis e Información Financiera dependiente de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, será la autoridad de aplicación del presente régimen.

ARTÍCULO 4º.- Dése expresa cuenta de la presente a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 6 de fecha 31 de enero de 1997 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 18/04 C.G.N.

CIRCULAR N° 11/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 15 JUL 2004

REFERENCIA: CARGA DE FORMULARIOS C-10 – CAMPO DE OBSERVACIONES
CON LA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

A raíz de que las Unidades Ejecutoras de Transferencias Externas No Reembolsables son las encargadas de comunicarle al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO los ingresos de los fondos que se producen en su cuenta especial, para la confección del Formulario C-10 "Informe de Recursos" de Fuente de Financiamiento 21 "Transferencias Externas", y habida cuenta que en la estructura de un Organismo pueden convivir varios que reciban este tipo de transferencias, resulta necesario identificar el préstamo al que pertenece el registro.

Por ello, corresponderá que al emitir los Formularios C-10 "Informe de Recursos" se indique en el campo de observaciones la descripción del préstamo al cual se refiere el registro. A modo de ejemplo: DONACIÓN XXX, TF ZZZ, ATN N° WWW, etc.

Saludo a Ud. Atentamente

CIRCULAR N° 11/04 C.G.N.

CIRCULAR Nº 13/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 27 AGO 2004

REFERENCIA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (U.E.P.E.X.)

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Disposición Nº 34/97 C.G.N y la Resolución Conjunta Nº 46/97 S.H. y Nº 29/97 S.P.E.

A tal fin se informa que, las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (U.E.P.E.X.) que ejecutan gastos por Fuente de Financiamiento 22 "Crédito Externo", que registren sus operaciones a través del Sistema U.E.P.E.X., a partir del día de la fecha, deberán transmitir los Formularios C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional" directamente desde dicho Sistema, a través del TRANSAF, sin intervención previa del Servicio Administrativo Financiero conforme se establece en el artículo 1º de la Resolución Nº 46/97 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y Nº 29/97 de la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA. Una vez que el Sistema Integrado de Información Financiera confirme el Formulario mencionado, lo enviará por Transaf al Servicio Administrativo Financiero para que actualice su ejecución presupuestaria.

Asimismo, las U.E.P.E.X. que no utilicen el Sistema U.E.P.E.X, deberán seguir informando la ejecución presupuestaria a través del Formulario C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional" por medio del Servicio Administrativo Financiero, en función a lo establecido en la Disposición Nº 34/97 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Por último, cabe destacar que, a modo informativo, se incluye como anexo a la presente un [listado de las U.E.P.E.X.](#) que deberán cumplimentar el procedimiento expuesto anteriormente, el cual será actualizado en la página de Internet de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (<http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn>) para su consulta.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 13/04 C.G.N.

Capítulo V.H. – Pág. 2276

**CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS UEPEX CON TRANSAF**

Nº DE PROYECTO	Transaf	UE Nro.	Jurisdicción	Secretaría/Org	PROYECTO
FIDA 417/AR	SI	UE001	50	357	Programa de Desarrollo Rural de las provincias del Noreste Argentino (PRODERNEA)
BID 1316/OC	SI	UE002	50	357	Programa sectorial de Servicios Financieros
BID 1325/OC	SI	UE003	50	357	Programa sectorial de Servicios Financieros
BID 989/OC-AR PNUD 97013	SI	UE004	50	357	Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial
BID 1353/OC-AR	SI	UE005	50	357	Proyecto FAPEP
BIRF 3958/AR	SI	UE006	50	357	FOSIP
BID 1279/OC-AR	SI	UE007	35	307	Programa de Fortalecimiento Institucional del M.R.E.C.I. Y C (SCREI)
BIRF TF028372	SI	UE010	20	107	Proyecto de Conservación de la Biodiversidad
BID 1031A/OC	SI	UE014	75	350	Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes (PAPEJ)
ATN/MH-5081- RG(AR)	SI	UE016	75	350	Programa de Fortalecimiento Técnico y Profesional para Mujeres de bajos Ingresos (FORMUJER)
BID 1133/OC	SI	UE022	20	301	Programa federal de la Mujer
LOAN 4640-AR	SI	UE023	20	301	Programa de Promoción del Fortalecimiento de la familia y el Capital Social.
BIRF – TF 026841	SI	UE025	70	330	Proyecto de Educación Secundaria
BID 1307 OC/AR	SI	UE029	56	351	Programa de servicio Publico de la Vivienda – Rosario Hábitat
OTF – 22.013	SI	UE031	50	357	Reducción de las sustancias que agotan la capa de ozono
BIRF 4281-AR	SI	UE033	50	357	Proyecto gestión de la Contaminación
3948 A-AR	SI	UE034	50	357	Desarrollo Forestal
BID 925 OC-AR	SI	UE035	50	357	UMPRES – Programa sectorial

					de Preinversión II
BIRF 7157 AR	SI	UE036	75	350	Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar
FIDA 514 - AR	SI	UE037	50	357	Programa de Desarrollo Rural de las provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA)
Mecovi ATN 5242	SI	UE038	50	357	INDEC - MECOVI (DONACIÓN)
FONPLATA – ARG 10/96	SI	UE040	50	357	Programa de Apoyo a la Reversión empresarial para las exportaciones
Proyecto BIRF 4163	SI	UE041	56	351	Transporte Urbano de Buenos Aires
BID 1206	SI	UE045	50	357	Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa
BIRF 4085	SI	UE047	20	107	Bosques Nativos y Areas Protegidas
PNUD - 98018	SI	UE048	50	357	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de la PYME.

CIRCULAR N° 14/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 31 AGO 2004

REFERENCIA: CADUCIDAD DE ÓRDENES DE PAGO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y al artículo 56 de la Ley N° 25.237 incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.

Se recuerda que por el citado artículo 56 incorporado a la Ley N° 11.672 se establece que las Órdenes de Pago emitidas por los Servicios Administrativo Financieros caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Dicha caducidad es de orden administrativo y no implica la pérdida de derechos por parte del acreedor, en la medida que no hubiere operado la prescripción legal del derecho.

En cumplimiento a ello y atento que en el mencionado sistema figuran Órdenes de Pago emitidas con cargo al ejercicio 2002 y anteriores pendientes de cancelación, cuya caducidad ha operado el 30 de diciembre de 2003, se solicita que los Servicios Administrativo Financieros presenten, antes del día viernes 3 de septiembre del corriente, en la Dirección de Procesamiento Contable de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN los correspondientes formularios C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de desafectación del devengado, a fin de dar de baja las mismas.

Asimismo y en el supuesto que algunas de las Órdenes de Pago que se encuentren impagas deban mantenerse vigentes, se solicita, tal como lo establece la citada norma, presentar en esta Contaduría General, una nota explicando los motivos por los cuales se requiere la excepción.

Por último y atento a que esta Repartición se encuentra abocada al cierre del primer semestre del 2004 y que los citados formularios impagos distorsionan los saldos de la deuda exigible, no pudiendo ser dados de baja de oficio, se informa que se procederá a inhibir el ingreso de Órdenes de Pago de aquellos Servicios Administrativos que no cumplieren con lo prescripto precedentemente.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 14/04 C.G.N.

CIRCULAR N° 15/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 6 SEP 2004

REFERENCIA: ALTA DE CUENTA BANCARIA – BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Atento la información suministrada por el Banco PATAGONIA SUDAMERIS S.A. que opera con la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, se detallan a continuación los requisitos a cumplir cuando comuniquen altas de beneficiarios con cuentas bancarias abiertas en dicha entidad.

BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.

Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro

La estructura consta de 18 posiciones numéricas:

- 9 posiciones: NÚMERO DE CUENTA (debe ser mayor a cero).
- 3 posiciones: SUB-CUENTA (debe ser igual o mayor a cero).
- 3 posiciones: MÓDULO (asume sólo valores 020 Cuenta Corriente o 021 Caja de Ahorro).
- 3 posiciones: MONEDA (asume siempre valor constante 080).

Se alinean a la derecha, completando con "0" (Ceros) a la izquierda, hasta completar las 18 posiciones.

A modo de EJEMPLO se indicará la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.:

N° de Cta: 720354256

Subcuenta: 000

Módulo: 021 (Caja de Ahorro)

Moneda: 080 (Pesos)

BANCO	SUC.	TIPO	CUENTA
34	10	1	720354256000021080 (1)
34	10	2	720354256000020080 (2)

- (1)** Ejemplo correspondiente a un alta de Caja de Ahorro.
(2) Ejemplo correspondiente a un alta de Cuenta Corriente.

Por último se reitera que es responsabilidad del beneficiario indicar el código de banco y de sucursal con la que opera.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 15/04 C.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 30/04 de la Contaduría General de la Nación y
N° 7/04 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 23 SEP 2004.

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 1545 de fecha 31 de Agosto de 1994, la Resolución N° 872 de fecha 22 de junio de 1995 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS modificada por su similar N° 342 de fecha 29 de Febrero de 1996, la Resolución N° 351 de fecha 27 de mayo de 1996 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y la Disposición Conjunta N° 53 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 15 de Octubre de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9º del Decreto N° 1.545/94 dispone la operatividad del Sistema de Cuenta Única del Tesoro para el manejo ordenado de los fondos de la Administración Nacional.

Que la Resolución N° 872/95 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, determina plazos y procedimientos a los que se deberán ajustar los Organismos que ingresen al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

Que a través de la Resolución N° 342/96 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, se procedió a adaptar las disposiciones de la Resolución N° 872/95 con la incorporación al Sistema de Cuenta Única del Tesoro de los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados.

Que mediante Resolución N° 351/96 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, se aprobó la modificación del Formulario C-10 "Informe de Recursos" y su correspondiente Instructivo, con el propósito de incorporar la opción de Rectificación, para su empleo en casos que requieran la corrección de errores de identificación del Servicio Administrativo emitente, el origen de los recursos o la cuenta recaudadora por depósitos efectuados en forma indebida.

Que posteriormente, la Disposición Conjunta N° 53/96 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 46/96 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN aprobó un procedimiento para la Devolución a Terceros de montos incorrectamente acreditados en la Cuenta Única del Tesoro y en Cuentas Bancarias de Organismos no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro.

Que durante el tiempo transcurrido desde el dictado de la citada Disposición Conjunta, se incorporó el Sistema Local Unificado en algunos Organismos de la Administración Central y Descentralizados, surgiendo la necesidad de actualizar el

procedimiento de acuerdo a las adaptaciones requeridas por cada organismo en particular.

Que con el objeto de agilizar la resolución de este tipo de inconvenientes, resulta necesario el dictado de un nuevo procedimiento de registro que contemple la devolución a terceros de montos incorrectamente acreditados y la regularización de créditos erróneos debitados por el Banco de la Nación, ocurridos en cuentas recaudadoras de organismos que operen en el marco de la Cuenta Única del Tesoro.

Que con el fin de realizar las adecuaciones y actualizaciones al procedimiento para la Devolución a Terceros de montos incorrectamente acreditados en cuentas recaudadoras de organismos que operan en el marco de la Cuenta Única del Tesoro, resulta conveniente el dictado de una nueva normativa.

Que la presente Disposición Conjunta se dicta en virtud de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Apruébanse los procedimientos para la regularización, rectificación y devolución de créditos erróneos en las cuentas recaudadoras que operan dentro del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, que se detallan en la [Planilla Anexa](#) al presente artículo y que forma parte de la presente disposición, con el alcance que en la misma se establece.

ARTICULO 2º.- Déjanse sin efecto las Disposiciones Conjuntas Nº 38/95 y [34/96](#) CGN, y la Disposición Conjunta Nº [53/96 CGN y 46/96](#) TGN sobre "Devolución a Terceros de montos erróneamente acreditados en la CUT y en cuentas bancarias de organismos no incorporados a la CUT".

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA Nº 30/04 C.G.N. y Nº 7/04 T.G.N.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

ANEXO I - REGULARIZACION DE CREDITOS ERRÓNEOS DEBITADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, PRODUCIDOS DENTRO DEL MISMO EJERCICIO.

Se aplica a:

A) Organismos Descentralizados que operan con Sistema Local Unificado (SLU).

Organismos de la Administración Central que operan con SLU.

Cuenta Bancaria Nº 2510/46 "Recaudación TGN" y otras cuentas recaudadoras

de Fuente de Financiamiento 11 de Administración Central.

B) Organismos Descentralizados que no operan con SLU.

C) Organismos de la Administración Central que no operan con SLU.

ANEXO II - RECTIFICACION DE ACREDITACIONES ERRÓNEAS PRODUCIDAS DENTRO DEL MISMO EJERCICIO.

Se aplica a:

A) Organismos de Administración Central que no operan con SLU.

Organismos Descentralizados que no operan con SLU.

ANEXO III - DEVOLUCIÓN DE IMPORTES CORRESPONDIENTES A CASOS DE ACREDITACIONES ERRÓNEAS.

1) PRODUCIDAS DENTRO DEL MISMO EJERCICIO.

Se aplica a:

A) Cuenta bancaria 2510/46 "Recaudación TGN y otras recaudadoras de Fuente de Financiamiento 11 de Administración Central.

B) Organismos Descentralizados que operan con SLU
Organismos de Administración Central

C) Organismos Descentralizados que no operan con SLU

2) PRODUCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

Se aplica a:

A) Cuenta bancaria 2510/46 "Recaudación TGN y otras recaudadoras de Fuente

de Financiamiento 11 de Administración Central.

B) Organismos Descentralizados que operan con SLU.
Organismos de Administración Central.

- C) Organismos Descentralizados que no operan con SLU.

ANEXO II

RECTIFICACION DE ACREDITACIONES ERRÓNEAS PRODUCIDAS DENTRO DEL MISMO EJERCICIO.

Se presenta la operatoria aplicable a los casos alcanzados por la rectificación de los recursos, el cual deberá cumplimentarse únicamente cuando las cuentas recaudadoras pertenezcan al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro y los organismos titulares de las mismas no posean el Sistema Local Unificado.

ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL QUE NO OPERAN CON SLU Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE NO OPERAN CON SLU.

El siguiente procedimiento de rectificación lo aplicará la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la Tesorería General de la Nación, de acuerdo a lo estipulado en el Resolución N° 351/96 de la Secretaría de Hacienda y únicamente cuando ambas cuentas sean recaudadoras CUT y pertenezcan a organismos No SLU.

1. El Banco de la Nación Argentina ó el Organismo involucrado comunicarán mediante Nota dirigida a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la Tesorería General de la Nación, errores detectados en la acreditación de fondos de cualquiera de las cuentas bancarias integrantes del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro, suministrando al efecto de la verificación por parte de este Órgano Rector, la documentación probatoria pertinente.
2. Con el objeto de corregir los registros originales que contengan errores en la identificación del SAF emitente, el origen de los recursos o la cuenta recaudadora, por depósitos efectuados en forma indebida, la citada Dirección procederá a generar una operación de Rectificación corrigiendo los datos erróneos.
3. El sistema verificará la existencia del formulario original en estado confirmado correcto, generará dos formularios C-10, uno de Recaudación y otro de Desafectación, le otorgará el número de registro en el SIDIF, fecha y hora de recepción y efectuará los contrasientos en el registro presupuestario y en la contabilidad general, dejando ambos formularios con la marca de Rectificado.

ANEXO III

DEVOLUCIÓN DE IMPORTES CORRESPONDIENTES A CASOS DE ACREDITACIONES ERRÓNEAS.

Este procedimiento será aplicable para aquellos casos de acreditaciones erróneas producidas en cuentas recaudadoras de organismos que operen en Cuenta Única, no alcanzados por el procedimiento de Rectificación mencionado en el Anexo II. Asimismo, se aplicará a aquellas devoluciones que deban efectuarse a favor de cuentas bancarias que no integren el sistema CUT.

1) PRODUCIDAS DENTRO DEL MISMO EJERCICIO.

Será aplicable en los siguientes casos:

A) CUENTA BANCARIA 2510/46 "RECAUDACIÓN TGN" Y OTRAS RECAUDADORAS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

1. Una vez verificado el ingreso de los créditos erróneos a la Cuenta Recaudadora de FF.11, el Servicio Administrativo Financiero deberá remitir a la Tesorería General de la Nación, el expediente original, con todos los antecedentes que correspondan, por el cual se tramita la devolución y se establece la procedencia del reclamo.
2. El mencionado expediente deberá contener una Nota dirigida al Tesorero General de la Nación, refrendada por el responsable del Servicio, solicitando al SAF 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", que proceda a la emisión de un formulario de pago C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", por el monto a reintegrar, y en la que conste:
 - a. N° de C-10 "Informe de Recursos" por el cual se ingresó el monto reclamado.
 - b. Datos del Beneficiario de la devolución (CUIT/Domicilio/N° Beneficiario)
 - c. Monto de la devolución
 - d. Boleta u otros elementos identificatorios del depósito realizado.
3. La TESORERIA GENERAL DE LA NACION recepcionará el expediente, verificará en el SIDIF el ingreso efectivo de los montos reclamados, confeccionará por el monto del crédito erróneo un Formulario C-10 "Informe de Recursos" tipo de registro "corrección" indicando en importe negativo la imputación de recursos afectada y en importe positivo el AXT 725 "Depósitos Erróneos".
4. Posteriormente remitirá el citado expediente al Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", para que confeccione el formulario C42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", solicitado en el punto A.2.
5. El Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", una vez recibido el expediente confeccionará y transmitirá la Orden de Pago (formulario C-42) por el monto de la devolución, a favor del beneficiario indicado en el apartado A.2. b) del presente procedimiento, continuando con el procedimiento vigente para la cancelación del mismo.

B) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE OPERAN CON SLU.

ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

1. En el caso en que se verifique la existencia de créditos erróneos, el Servicio Administrativo Financiero deberá observar lo siguiente:

- Si el registro del recurso se efectuó por el total del ingreso en la cuenta bancaria, confeccionará por el importe del crédito erróneo un formulario C-10 "Informe de Recursos" tipo de registro "corrección" indicando en negativo la imputación de recursos afectada y en importe positivo el AXT 725 "Depósitos Erróneos".

- Si el crédito en la cuenta se encuentra pendiente de registro confeccionará un formulario C-10 "Informe de recursos" tipo de registro "Recaudación" por el monto erróneamente acreditado, imputándolo al Auxiliar de Tesorería AXT. 725 "Depósitos Erróneos".

2. El Servicio Administrativo Financiero confeccionará y transmitirá el Formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" por el monto a reintegrar, a favor del beneficiario de la devolución e indicando la Cuenta Recaudadora del Servicio de donde se debitarán los fondos a devolver y de la cual se tomará la fuente de financiamiento.

3. En el sector "Observaciones" del Formulario C-42, citado precedentemente, el Servicio Administrativo Financiero deberá indicar el N° de C-10 "Informe de Recursos" por el cual se ingresó el monto reclamado y el número de C-10 "Informe de Recursos" indicado en el apartado B.1.

4. A fin de cancelar la citada obligación, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION otorgará cuota de pago al Servicio Administrativo para la Cuenta Recaudadora que se afectará con el pago, cuya clase de gasto será "C-42".

C) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE NO OPERAN CON SLU.

1. En los casos en que el Formulario C-10 "Informe de recursos" de "Recaudación" generado por la conciliación bancaria registre operaciones que correspondan a créditos erróneos, el SAF deberá confeccionar y transmitir, con la misma fecha, un C-10 "Informe de recursos" tipo de registro de "corrección" dando de baja la imputación presupuestaria del recurso original por el monto erróneamente acreditado y registrando la operación a favor de terceros mediante el auxiliar de Tesorería (AXT) 725 "Depósitos Erróneos".

2. Confeccionarán un Formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", interno, con el Auxiliar de Tesorería (AXT) 725 "Créditos Erróneos" a favor del beneficiario de la devolución y transmitirá al SIDIF CENTRAL el formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", con la imputación correspondiente, este formulario deberá ser generado exclusivamente para informar esta operación, es decir desglosado de las operaciones diarias del Servicio.

3. A fin de cancelar el formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", interno, enviarán la correspondiente Autorización de Pago.

4. Para ello, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION otorgará Cuota de Pago al Servicio Administrativo para la Cuenta Recaudadora que se afectará con el pago.

5. Al final de cada día el Organismo emitirá y transmitirá el formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", en el cual incluirá el detalle del pagado dispuesto en ese día para el Código AXT utilizado.

2) PRODUCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

A) CUENTA BANCARIA 2510/46 "RECAUDACION TGN" Y OTRAS CUENTAS RECAUDADORAS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

1. Una vez verificado el ingreso a la Cuenta Recaudadora del Tesoro Nacional de los créditos erróneos, el Servicio Administrativo Financiero deberá remitir a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el expediente original, con todos los antecedentes que correspondan, por el cual se tramita la devolución y se establece la procedencia del reclamo.

2. El mencionado expediente deberá contener una Nota dirigida al Tesorero General de la Nación, refrendada por el responsable del Servicio, solicitando al SAF 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", que proceda a la emisión de un formulario de pago C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", por el monto a reintegrar, y en la que conste:

- a) N° de C-10 "Informe de Recursos" por el cual se ingresó el monto reclamado.
- b) Datos del Beneficiario de la devolución (CUIT/Domicilio/N° Beneficiario)
- c) Monto de la devolución
- d) Boleta u otros elementos identificatorios del depósito realizado.

3. La TESORERIA GENERAL DE LA NACION recepcionará el expediente, verificará en el SIDIF el ingreso efectivo de los montos reclamados y lo remitirá al Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", para que confeccione el formulario C42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", solicitado en el apartado anterior utilizando a tal fin el AXT 727 "Fondos Ejercicios Anteriores", excepto cuando se haya efectuado la corrección al AXT 725 "Depósitos Erróneos" del C-10 mediante el cual se registró el ingreso, en ese caso el AXT será 725.

4. El Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", una vez recibido el expediente confeccionará y transmitirá la Orden de Pago (formulario C-42) por el monto de la devolución, a favor del beneficiario indicado en el apartado A.2. b) del presente, continuando con el procedimiento vigente para proceder a la cancelación del mismo.

B) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE OPERAN CON SLU ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

1. Una vez verificado el crédito erróneo, el Servicio Administrativo Financiero confeccionará el Formulario C-42 por el monto de la devolución a favor del beneficiario del pago y con el Auxiliar de Tesorería (AXT) 727 "Fondos ejercicios anteriores", indicando la Cuenta Recaudadora del Servicio de donde se debitarán los fondos a devolver y de la cual se tomará la fuente de financiamiento, excepto cuando se haya efectuado la corrección al AXT 725 "Depósitos Erróneos" del C-10 mediante el cual se registró el ingreso, en ese caso el AXT será 725.
2. En el sector "Observaciones" del Formulario C-42, citado precedentemente, el Servicio Administrativo Financiero deberá indicar el N° de C-10 "Informe de Recursos" por el cual se ingresó el monto reclamado.
3. El Formulario C-42 será transmitido al SIDIF CENTRAL, continuando con el procedimiento vigente para su cancelación.

C) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE NO OPERAN CON SLU.

Los citados organismos deberán proceder de la siguiente manera:

1. Confeccionarán un Formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", interno, con el Auxiliar de Tesorería (AXT) 727 "Fondos ejercicios anteriores" a favor del beneficiario de la devolución. Asimismo transmitirá al SIDIF CENTRAL el formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", con la imputación correspondiente, excepto cuando se haya efectuado la corrección al AXT 725 "Depósitos Erróneos" del C-10 mediante el cual se registró el ingreso, en ese caso el AXT será 725. Este formulario será generado exclusivamente para informar esta operación, es decir desglosado de las operaciones diarias del Servicio.
2. A fin de cancelar el formulario C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria", interno, enviarán la correspondiente Autorización de Pago.
3. Para ello, la TESORERIA GENERAL DE LA NACION otorgará Cuota de Pago al Servicio Administrativo para la Cuenta Recaudadora que se afectará con el pago.
4. Al final de cada día el Organismo emitirá y transmitirá el formulario C-75, en el cual incluirá el detalle del pagado dispuesto en ese día para el Código AXT utilizado.

CIRCULAR Nº 21/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 22 DIC 2004.

REFERENCIA: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y BANCO CREDICOOP COOP. LTDO., CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LOS BENEFICIARIOS DE PAGOS DEL SISTEMA DE C.U.T.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la estructura de las cuentas bancarias pertenecientes a los beneficiarios del Estado Nacional en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y en el Banco Credicoop Cooperativo Limitado.

A fin que se perciban las sumas que habitualmente transfiere el Tesoro Nacional, a través de los Bancos adheridos al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro, se comunica a continuación la composición que deberán exhibir las referidas cuentas bancarias:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La estructura del campo "cuenta bancaria" consta de 18 posiciones numéricas:

- 3 posiciones: SUCURSAL.
- 2 posiciones: TIPO DE CUENTA (01: Caja de Ahorro; 02: Cuenta Corriente).
- 10 posiciones: NÚMERO DE CUENTA.
- 1 posición: DÍGITO VERIFICADOR.

Se alinean a la derecha, agregando "0" (ceros) a la izquierda, hasta completar las 18 posiciones.

A modo de Ejemplo se indica la estructura de la cuenta:

Nº de sucursal: 111

Tipo de cuenta: 02 (Cuenta Corriente)

Nº de cuenta: 0000133394

Dígito Verificador: 1

Estructura de la cuenta: 001110200001333941

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

La estructura del campo "cuenta bancaria" consta de 18 posiciones:

- 3 posiciones: BANCO.

- 3 posiciones: SUCURSAL.
- 7 posiciones: NÚMERO DE CUENTA (6 para el número y 1 para el dígito verificador).
- 2 posiciones: TIPO DE CUENTA (CC: Cuenta Corriente; CA: Caja de Ahorro).

Se alinean a la derecha, agregando "0" (ceros) a la izquierda, hasta completar las 18 posiciones.

A modo de Ejemplo se indicará la estructura de la cuenta:

Banco: 191

Sucursal: 999

Nº de Cuenta: 1234567

Tipo de cuenta: CC (Cuenta Corriente)

Estructura de cuenta: 0001919991234567CC

Por último, se reitera que es responsabilidad del beneficiario indicar el código del banco y de la sucursal con la que opera, como así también realizar la pertinente certificación, conforme lo establece la Disposición Conjunta Nº 21/95 CGN y 10/95 TGN.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 21/04 C.G.N

DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 38/04 de la Contaduría General de la Nación y N° 11/04 de la Tesorería General de la Nación.

BUENOS AIRES, 06 DIC 2004.

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, la Resolución N° 562 del 19 de diciembre de 1994 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, la Disposición Conjunta N° 53 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 29 de Diciembre de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Resolución N° 562 de la SECRETARÍA DE HACIENDA aprueba el Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional.

Que la citada Disposición Conjunta N° 53 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN aprueba el procedimiento para la Devolución de Gastos por Pagos Efectuados con Fondos Provenientes de Contribuciones Figurativas.

Que se ha implementado en algunos Servicios Administrativo Financieros el Sistema SIDIF LOCAL UNIFICADO, mediante el cual los Organismos Cedentes de Gastos Figurativos son los responsables de ejecutar en el citado sistema dicho gasto.

Que en función a ello se hace necesario definir el procedimiento de devolución de Gastos por Pagos Efectuados con Fondos Provenientes de Contribuciones Figurativas en el entorno de tal sistema.

Que la presente medida se dicta en función de lo dispuesto por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1°.- [Apruébase el "Procedimiento para la Devolución de Gastos por Pagos Efectuados con Fondos Provenientes de Contribuciones Figurativas"](#) de Servicios Administrativo Financieros con SIDIF LOCAL UNIFICADO, que se adjunta como Anexo y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 2°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 38/05 C.G.N. y N° 11/05 T.G.N.

**PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR PAGOS
EFECTUADOS CON FONDOS PROVENIENTES DE CONTRIBUCIONES
FIGURATIVAS DE ORGANISMOS CON SIDIF LOCAL UNIFICADO**

A) Erogaciones Figurativas de Fuente de Financiamiento 11 “Tesoro Nacional” -Organismos Descentralizados.

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago efectúe devoluciones totales o parciales del monto de la misma y el pago se hubiera realizado con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas, el Organismo receptor procederá de acuerdo al procedimiento que a continuación se describe:

1. Las devoluciones de pagos efectuadas por los beneficiarios, de fondos provenientes de Contribuciones Figurativas, deberán depositarse en la Cuenta Corriente Bancaria N° 2510/46 “Recaudaciones T.G.N.”, a través de la boleta de depósito que el Servicio Administrativo Financiero solicitará en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
2. La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN confeccionará un Formulario C-10 “Informe de Recursos” tipo de registro REC “Recaudación” imputando el ingreso en la cuenta 2510/46 con el Auxiliar de Tesorería Axt 712 “Fondos de Terceros”.
3. Posteriormente el citado Servicio deberá solicitar por nota a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN la tramitación de la emisión de un Formulario C-42 “Orden de pago sin imputación presupuestaria” por parte del SAF N° 356 “Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro”, para acreditar los fondos en su cuenta nominal, el cual deberá imputarse con el AXT 712 “Fondos de Terceros” .
4. La Dirección de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN informará por Nota al Servicio Receptor de la Figurativa el número del formulario F80 mediante el cual se pagó el formulario C-42.
5. A fin de registrar correctamente la devolución del gasto, el Servicio Receptor deberá emitir un Formulario C-55 de Desafectación de las etapas del gasto que corresponda, teniendo en cuenta los siguientes datos:
 - Cuenta de Devolución: Recaudadora Nominal
 - Boleta de Depósito: Nro. F80 SIDIF del C-42
 - Documento Original: C-41 del cual procede la devolución de fondos.

El procedimiento dispuesto en este apartado no afectará la ejecución de las Contribuciones ni de los Gastos Figurativos, los fondos existentes en la cuenta escritural del Servicio Administrativo Financiero que al cierre del ejercicio no sean utilizados serán incorporados como devolución de los Remanentes del ejercicio.

B) Erogaciones Figurativas de Fuente de Financiamiento distinta de 11 “Tesoro Nacional” para Organismos de la Administración Central y Organismos Descentralizados.

En aquellos casos en que el beneficiario de la Orden de Pago proceda a la devolución total o parcial del monto de la misma, el Organismo procederá de acuerdo al procedimiento que a continuación se describe:

I) Cuenta Receptora Bancaria

Cuando la cuenta receptora de la Contribución Figurativa sea una recaudadora bancaria se depositará en ella la devolución de los fondos.

A fin de registrar correctamente la devolución del gasto, el Servicio deberá emitir un Formulario C-55 de Desafectación de las etapas del gasto que corresponda, teniendo en cuenta los siguientes datos:

- Cuenta de Devolución: Recaudadora Bancaria del Receptor
- Boleta de Depósito: Número de comprobante del extracto bancario.
- Documento Original: C-41 del cual procede la devolución de fondos.

El procedimiento dispuesto en este apartado no afectará la ejecución de las Contribuciones ni de los Gastos Figurativos, los fondos existentes en la cuenta bancaria del Servicio Administrativo Financiero que al cierre del ejercicio no sean utilizados serán incorporados como devolución de los Remanentes del ejercicio.

II) Cuenta Receptora Nominal

Cuando la cuenta receptora de la Contribución Figurativa sea una recaudadora nominal el Organismo procederá de acuerdo al procedimiento que a continuación se describe:

1. Las devoluciones de pagos efectuadas por los beneficiarios, de fondos provenientes de Contribuciones Figurativas, deberán depositarse en la Cuenta Corriente recaudadora del Servicio Cedente.
2. El Servicio Cedente, una vez verificado el crédito en su cuenta recaudadora, como devolución de fondos deberá:
 - a) Si el registro del recurso se efectuó por el total del ingreso en la cuenta bancaria, confeccionará un Formulario C-10 “Informe de recursos” tipo de registro “corrección”, indicando el importe en negativo de la imputación de recursos afectado y el importe en positivo del AXT 712 “Fondos de Terceros”.
 - b) Si el crédito en la cuenta se encontrara pendiente de registro se confeccionará un Formulario C-10 “Informe de Recursos” tipo de registro “Recaudación” por el monto erróneamente acreditado imputándolo al Auxiliar de Tesorería AXT 712 “Fondos de Terceros”.
3. Posteriormente el Servicio Receptor deberá solicitar por nota al SAF Cedente la emisión de un Formulario C-42 “Orden de pago sin imputación

presupuestaria", para acreditar los fondos a favor de su cuenta recaudadora nominal, el mismo deberá realizarse con el AXT 712 "Fondos de Terceros".

4. El Servicio Cedente informará por Nota al Servicio Receptor de la Figurativa, el N° F80 mediante el cual se pagó el formulario C-42.

5. El Servicio Receptor deberá emitir un Formulario C-55 de Desafectación de las etapas del gasto que corresponda, a fin de registrar la devolución del gasto en cuestión indicando en el mismo los siguientes datos:

- Cuenta de Devolución: Recaudadora Nominal
- Boleta de Depósito: Nro. F80 SIDIF del C-42
- Documento Original: C-41 del cual procede la devolución de fondos.

El procedimiento dispuesto en este apartado no afectará la ejecución de las Contribuciones ni de los Gastos Figurativos, los fondos existentes en la cuenta escritural del Servicio Administrativo Financiero que al cierre del ejercicio no sean utilizados serán incorporados como devolución de los Remanentes del ejercicio.

**DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 4/05 de la Contaduría General de la Nación y
N° 1/05 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 01 de Febrero de 2005

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Resolución N° 1769 de fecha 16 de Noviembre de 2004 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del Visto la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS estableció un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social correspondiente a los sujetos que presten Servicios de Investigación y Seguridad y revistan la condición de empleadores.

Que en tal sentido es necesario incorporar la mencionada normativa a los procedimientos vigentes en los Organismos de la Administración Pública Nacional.

Que también resulta necesario determinar en forma transitoria, y hasta tanto se adecuen los actuales sistemas informáticos, el Código de Deducción a utilizar a los fines que los citados Organismos obligados a actuar como agentes de retención puedan dar cumplimiento a la normativa mencionada.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL SUB TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese un procedimiento transitorio para aquellos Servicios Administrativo Financieros que deban actuar como Agentes de Retención para el ingreso de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social en los términos de la Resolución N° 1769/04 AFIP.

ARTÍCULO 2º.- Los Servicios Administrativo Financieros que actúen como agentes de retención, al confeccionar los formularios C-41 "Orden de Pago" deberán indicar al dorso de los mismos, en el espacio reservado a las deducciones, el código 9 "Otras Deducciones", por el monto de la retención pertinente.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el procedimiento transitorio para el pago de las Retenciones por Contribuciones Patronales de los prestadores de Servicios de Investigación y Seguridad, para los Organismos que utilicen cualquier sistema operativo, excluido el SidifLocal Unificado (SLU), que se adjunta como [ANEXO I](#), y que forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase el procedimiento transitorio para el pago de las Retenciones por Contribuciones Patronales de los prestadores de Servicios de Investigación y Seguridad, para los Organismos que operan con el SidifLocal Unificado, que se adjunta como [ANEXO II](#), que forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 5º.- Los agentes de Retención de Administración Central deberán presentar en la AFIP de conformidad con lo dispuesto en la RG 757/00 AFIP y el artículo 17 de la RG 1769/04 AFIP, el diskette conteniendo la información nominativa de las retenciones practicadas junto con el formulario de Declaración Jurada N° 910 por duplicado, y el comprobante de transferencia emitido por la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 6º.- Los Organismos Descentralizados que actúen como Agentes de Retención deberán practicar e ingresar directamente por la vía de rutina las Retenciones objeto de la presente, de conformidad con lo dispuesto en la RG N° 757/00 AFIP y el artículo 17 de la RG N° 1769/04 AFIP, en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 7º.- Apruébase el modelo de Nota que deberá presentarse ante la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo a lo indicado en los Anexos I y II, con el detalle de las retenciones alcanzadas por la RG N° 1769/04 AFIP, que se adjunta como [Anexo III](#) a la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 04/05 C.G.N y N° 01/05 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE RETENCIONES PARA LOS ORGANISMOS QUE UTILICEN CUALQUIER SISTEMA INFORMÁTICO, EXCLUIDO EL SIDIF LOCAL UNIFICADO (SLU).

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1. Los Servicios Administrativo Financieros que deban actuar como agentes de retención para el ingreso de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social, en los términos de la RG 1769/04 AFIP, deberán consignar en las Órdenes de Pago el Código de Deducción 9, "Otras Deducciones", a los fines de practicar la misma.

2. Para aquellas Órdenes de Pago que son presentadas en formulario papel en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN se deberá informar, adjunto a ésta, una nota con las características indicadas en el Anexo III suscripta por el Director de Administración, con el detalle de las retenciones que la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN deberá seleccionar indicando que se trata de retenciones correspondientes a Contribuciones Patronales por prestadores de Servicios de Investigación y Seguridad, alcanzadas por la RG N° 1769/04 AFIP.

3. Para las Órdenes de Pago, que no se presentan en formulario papel en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la nota a la que hace referencia el punto precedente deberá ser presentada, al día siguiente del pago que generó la retención, directamente ante la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN .

4. El día hábil siguiente al del cierre del período que se liquida, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN emitirá un cheque por el monto correspondiente, que quedará a disposición de los Servicios Administrativo Financieros para que procedan al retiro del mismo, quedando bajo su responsabilidad el pago posterior a la AFIP, de acuerdo a los plazos previstos en la reglamentación.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

1. Los Organismos Descentralizados deberán proceder de acuerdo con los procedimientos vigentes, informando transitoriamente las retenciones de este régimen en el Código 9 "Otras Deducciones".

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE RETENCIONES PARA LOS ORGANISMOS QUE OPEREN CON EL SIDIF LOCAL UNIFICADO (SLU).

1. Los Servicios Administrativo Financieros que operan con el sistema SLU y deban actuar como agentes de retención para el ingreso de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social, en los términos de la RG 1769/04 AFIP, deberán consignar en las Órdenes de Pago el Código de Deducción 9 "Otras Deducciones", a los fines de practicar la misma y discriminar mediante un código interno al beneficiario AFIP y la cuenta bancaria destino N° 4318/58 en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, con la siguiente descripción "*Contribuciones patronales sobre Servicios de Investigación y Seguridad RG 1769/04*".

2. Las deducciones de los Servicios Administrativo Financieros de Administración Central serán seleccionadas desde la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la fecha de vencimiento indicadas por aquellos en el devengamiento, cuyo beneficiario será la AFIP - cuenta bancaria N° 4318/58 BNA.

3. Los Organismos Descentralizados generarán las respectivas órdenes bancarias, cuyo beneficiario será AFIP - cuenta bancaria N° 4318/58 BNA.

ANEXO III

MODELO DE NOTA

SRES.

**DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN:**

Por la presente se informa el detalle de las retenciones de contribuciones patronales, de los prestadores de Servicios de Investigación y Seguridad, de acuerdo a lo establecido por la RG. N° 1769/04 AFIP y Disposición Conjunta N° 4//05 CGN y 1/05 TGN.

Nº O. P.	BENEFICIARIO O.P.	MONTO RETEN CIÓN COD. 9	FECHA PAGO O.P.	FECHA VTO. DE LA RETEN CIÓN

Saludo a Ud. atte

CIRCULAR Nº 4 /05 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 13 ABR 2005

REFERENCIA: CESIONES DE CRÉDITOS. CONCEPTOS SUJETOS A RETENCIÓN. ACLARATORIA DE LA CIRCULAR Nº 8/02 C.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional con relación a la Resolución General Nº 830/00 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), modificada por sus similares Nº 924/00 y 1776/04, y la Circular Nº 8/02 C.G.N.

Conforme las consultas realizadas por los Servicios Administrativo Financieros corresponde aclarar que el Anexo II de la citada Resolución General establece los conceptos sujetos a retención mencionados en el Título I -Régimen General-, apartado E –Oportunidad en que corresponde practicar la retención, punto 5 –Cesiones de Créditos- de la misma Resolución General.

No obstante lo expuesto, sin perjuicio de detallar a continuación los conceptos incluidos en la norma, se reitera que cualquier consulta puntual sobre la materia debe ser efectuada directamente a la AFIP:

a) Intereses, cualesquiera sean su denominación o forma de pago:

1. Originados en operaciones realizadas en o mediante entidades sujetas al régimen de la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, o con intervención de agentes de bolsa o de mercado abierto.
2. Originados en operaciones no comprendidas en el punto 1, excepto los correspondientes a eventuales incumplimientos de operaciones, que recibirán igual tratamiento que el concepto que los origina.

b) Alquileres o arrendamientos de bienes muebles o inmuebles.

c) Regalías.

d) Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre sus asociados, por parte de cooperativas, excepto las de consumo.

e) Obligaciones de no hacer, o por el abandono o no ejercicio de una actividad.

f) Enajenación de los bienes de cambio mencionados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 52 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de los bienes muebles comprendidos en los artículos 58 y 65 de la misma.

g) Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías, concesión y similares.

h) Explotación de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la Ley Nº 11.723.

i) Locaciones de obras y/o servicios, no ejecutadas en relación de dependencia, que no se encuentren taxativamente mencionadas en los incisos j), k) y l).

j) Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio a que se refiere el inciso c) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

k) Ejercicio de profesiones liberales u oficios; funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas, fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, integrante de consejos de vigilancia y socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones; actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. Las citadas actividades quedarán incluidas en este inciso, siempre que:

1. No sean ejecutadas en relación de dependencia; y

2. Los sujetos que las realizan no se encuentren comprendidos en el artículo 49 incisos a), b) y c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. En este caso, deberá exteriorizarse dicha condición, en oportunidad de efectuarse el primer pago, mediante la presentación, ante el agente de retención, de una nota, cuya copia debidamente intervenida por este último, deberá conservarse como constancia.

Cuando las actividades profesionales se desarrollen bajo la forma de sociedades o explotaciones contempladas en el inciso b) del citado artículo 49, su inclusión en el presente inciso sólo procederá cuando se cumplieren los extremos exigidos por el último párrafo del artículo 68 del Decreto Reglamentario del mencionado texto legal. A tal efecto, los beneficiarios de la renta deberán declarar expresamente tal

circunstancia a su agente de retención, mediante una nota suscripta por el presidente, gerente, socio gerente u otro sujeto debidamente autorizado, cuya copia —intervenida por el mencionado agente— conservarán como constancia.

l) Operaciones de transporte de carga nacional e internacional.

m) Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones.

n) Distribución de películas y/o transmisión de programación de televisión vía satélite.

ñ) Cualquier otra cesión o locación de derechos, excepto las que correspondan a operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones.

o) Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establecidos por el inciso d) del artículo 45 y el inciso d) del artículo 79, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones —excepto cuando se encuentren alcanzados por el régimen de retención establecido por la Resolución General N° 1261/02, sus modificatorias y complementarias—.

p) Rescates —totales o parciales— por desistimiento de los planes de seguro de retiro a que se refiere el inciso o), excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 101 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 4/05 C.G.N.

CIRCULAR N° 5 /05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 27 ABR 2005

REFERENCIA: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO.
SUSTITUCIÓN CIRCULAR 12/04 CGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el artículo 8° del Decreto 2662/92, la Disposición N° 2 de fecha 17 de enero de 2005 y con relación al tema de la Referencia.

Conforme lo precedentemente indicado y de acuerdo con lo determinado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, toda modificación que deba realizarse a los formularios C41 "Orden de pago" deberá ser requerida mediante una nota dirigida al Contador General de la Nación, firmada por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente.

Asimismo, los cambios de fecha de vencimiento, de los formularios C41 antes citados, deberán ingresar 48 horas antes de la fecha solicitada.

En ese entendimiento, la Mesa de Entradas de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recibirá las Notas, referidas al tema en cuestión, que no cumplan con el requisito mencionado en el párrafo anterior.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 5/05 C.G.N.

CIRCULAR Nº 8/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 30 MAY 2005

REFERENCIA: ALTA DE CUENTA BANCARIA – BANCO DE SAN JUAN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Atento la información suministrada por el Banco de SAN JUAN que comenzará a operar con la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, se detallan a continuación los requisitos a cumplir cuando comuniquen altas de beneficiarios con cuentas bancarias abiertas en dicha entidad.

Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro

La estructura consta de 18 posiciones numéricas:

- 4 posiciones: Ceros (0000)
- 2 posiciones: TIPO DE CUENTA (01 Cuenta Corriente y 02 Caja de Ahorro).
- 2 posiciones: Moneda (80 Pesos y 02 Dolares USD)).
- 3 posiciones: SUCURSAL DE LA CUENTA
- 7 posiciones: NUMERO DE CUENTA (6 para la cuenta y 1 para el dígito verificador).

A modo de EJEMPLO se indicará la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.:

Banco: San Juan (45)

Sucursal: Buenos Aires (008)

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente (01)

Nº de Cta: 235425-6:

Moneda: pesos (80)

BANCO	SUC.	TIPO	CUENTA
45	008	01	000001800082354256

Por último se recuerda que es responsabilidad del beneficiario indicar el correcto código de banco y de sucursal con la que opera.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 8/05 C.G.N.

**DISPOSICIÓN CONJUNTA Nº 28/05 de la Contaduría General de la Nación y
Nº 17/05 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 26 AGO 2005

VISTO la Ley Nº 23.853 de Presupuesto del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, las Leyes Nº 24.937 y Nº 24.939 de creación y funcionamiento del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el Decreto Nº 557 de fecha 1º de junio de 2005 de distribución de recursos afectados del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 23.853 se ha asignado al presupuesto del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN con cargo al Tesoro Nacional, el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central.

Que posteriormente las Leyes Nº 24.937 y Nº 24.939 crearon y reglamentaron el funcionamiento del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA en el ámbito del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.

Que consecuentemente el Decreto Nº 557/2005 fija porcentajes diferenciados para su distribución a favor de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, ambas integrantes del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN.

Que resulta necesario establecer procedimientos específicos para el registro de los recursos afectados al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, correspondientes al 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central, con destino a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Que el presente acto se dicta en función de las facultades conferidas por los artículos Nº 73 y Nº 88 de la Ley Nº 24.156.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1º- Apruébase el procedimiento para el registro de los recursos afectados del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN correspondiente al 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios (recaudación aduanera) de transferencias automáticas efectuadas por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, conforme la distribución prevista por el Decreto Nº

557/2005, el que se acompaña como [ANEXO I](#) y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º- Apruébase el procedimiento para el registro de los recursos afectados del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN correspondiente al 3,5% de los recursos no tributarios, excepto recaudación aduanera, conforme la distribución prevista por el Decreto Nº 557/2005, el que se acompaña como [ANEXO II](#) y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º- Déjanse sin efecto las Disposiciones Nº 32 CGN de fecha 30 de noviembre de 1994 y Nº 16 CGN de fecha 2 de mayo de 1995.

ARTÍCULO 4º- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN CONJUNTA Nº 28/05 C.G.N. y Nº 17/05 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS AFECTADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 3,5% DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS (RECAUDACIÓN ADUANERA)- TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS EFECTUADAS POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

1 - El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA calcula diariamente el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios (recaudación aduanera) del Tesoro Nacional para su distribución a favor del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, de acuerdo a las siguientes ponderaciones: el 0,57% lo transfiere a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el 2,93% lo destina al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

2 – De los recursos que corresponden al Tesoro Nacional por Coparticipación Federal, la citada Institución Bancaria retiene con anterioridad a la acreditación en la cuenta Nº 3855/19 "Secretaría de Hacienda y/o Tesorería General de la Nación", el 3,5% correspondiente al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, para su posterior distribución conforme lo indicado en el punto 1) precedente. Para el resto de los tributos que no se encuentran alcanzados por este régimen de distribución de impuestos, transfiere a la referida cuenta bancaria, el 100% de la

recaudación diaria y automáticamente debita la misma por el equivalente al 3,5% de tales importes.

3 - La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN registra automáticamente a través del Subsistema de Conciliación Bancaria, los formularios que seguidamente se indican:

a) Formularios C-10 "Informe de Recursos" del Tipo recaudación, correspondiente a los recursos tributarios y no tributarios que ingresan al Tesoro Nacional, con la imputación presupuestaria asignada en función a los conceptos recaudados.

b) Formularios C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" del Tipo Regularización, en Jurisdicción del Servicio Administrativo Financiero N° 356 "Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro", con el objeto de reflejar la deducción del 3,5% a favor del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, correspondientes a los restantes tributos que se encuentran excluidos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos; tales formularios se generan con el Auxiliar de Tesorería AXT 7.1.8 "3,5% Poder Judicial. Tributarios y No Tributarios – Distribución Automática Banco de la Nación Argentina".

4 - La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA deberán presentar en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme la periodicidad y condiciones previstas por la Disposición N° 35/02 CGN, los formularios C-10 "Informe de Recursos" informando los montos transferidos por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en concepto de recursos tributarios y no tributarios (recursos aduaneros) a cargo del Tesoro Nacional, de acuerdo a los porcentajes asignados a cada uno de ellos por el Decreto N° 557/2005.

Asimismo deberán comunicar a la citada Contaduría General, mediante nota y semanalmente, los referidos montos transferidos por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA consignando cuenta de origen y cuenta destino, imputación presupuestaria y fecha.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS RECURSOS AFECTADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 3,5% DE LOS RECURSOS NO TRIBUTARIOS, EXCEPTO RECAUDACIÓN ADUANERA.

1 - El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA acredita diariamente en las cuentas corrientes N° 3855/19 y N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN los fondos que le corresponden al Tesoro Nacional en concepto de recursos no tributarios.

2 - La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN registra el 100% de los recursos no tributarios en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), confeccionando un Formulario C-10 "Informe de Recursos" del tipo recaudación por cada uno de los importes acreditados y asignando en cada caso la correspondiente imputación presupuestaria.

3 - Mensualmente la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN toma la información registrada en el SIDIF, realiza la depuración de los conceptos sobre los cuales corresponde aplicar el 3,5% según lo dispuesto por la Ley N° 23.853 y la remite mediante Nota a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

4 - La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN recibe la información depurada mencionada en el apartado anterior, procede a realizar la liquidación del 3,5% de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 23.853, modificado por el Decreto N° 557/2005, observando la siguiente distribución:

- El 0,57% se destina a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
- El 2,93% se destina al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

5 - Conforme la liquidación indicada en el punto precedente, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN confecciona los Formularios C-10 del tipo corrección para cambiar la imputación presupuestaria del recurso original al Auxiliar de Tesorería AXT 7.1.9 "3,5% Poder Judicial. No Tributarios - Manual".

6 - Posteriormente la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicita al Servicio Administrativo Financiero N° 356, "DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO" la emisión de dos Formularios C-42 "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria" a favor de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA respectivamente, a efectos de transferir el monto resultante de la liquidación indicada en el punto 4). En la confección de los mismos se utilizará el Auxiliar de Tesorería AXT 7.1.9 "3,5% Poder Judicial. No Tributarios - Manual".

7 - La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA deberán informar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme la periodicidad y condiciones previstas por la Disposición N° 35/02 CGN, los montos transferidos por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en concepto de recursos no tributarios, de acuerdo a los porcentajes asignados a cada uno de ellos por el Decreto N° 557/2005.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 40/05 de la Contaduría General de la Nación y
N° 26/05 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 23 de NOV 2005

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que se procedió a analizar los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) correspondientes a la Tabla de Retenciones, específicamente los Códigos 2 "Multas" y 3 "Fondos en Garantía".

Que del citado análisis, surge que existen en la Tabla mencionada en el considerando anterior, retenciones devengadas y no pagadas, que fueron devueltas a los proveedores a través de la emisión de Formularios C-42 "Orden de pago sin imputación presupuestaria" con Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional".

Que teniendo en cuenta la problemática planteada es imperioso confeccionar un procedimiento para regularizar el pago de las multas y fondos en garantías que han sido devueltos y que figuran pendientes de cancelación en la mencionada Tabla de Retenciones.

Que asimismo, resulta necesario establecer un procedimiento para aplicar al pago de las retenciones de los Códigos 2 "Multas" y 3 "Fondos en Garantía", que surjan del Formulario C-41 "Orden de Pago", por parte de los organismos de Administración Central y Descentralizados que operen con el SIDIF Local Unificado, a fin de una correcta registración de estos movimientos en las tablas auxiliares.

Que por último corresponde determinar las tareas a cargo de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN a fin de una correcta apropiación de los montos retenido en concepto del Código 3 "Fondos en Garantía".

Que las áreas técnicas de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Procedimiento para la Regularización de Pagos de Retenciones por Multas y Fondos en Garantía, reintegrados al beneficiario, pendientes de baja en la Tabla de Retenciones” que se adjunta como ANEXO I y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el “Procedimiento para el Pago de Retenciones por Multas y Fondos en Garantía para la Administración Central” que se adjunta como ANEXO II y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el “Procedimiento para el Pago de Retenciones por Multas y Fondos en Garantía para Organismos Descentralizados que operan con SLU” que se adjunta como ANEXO III y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4°.- Los Organismos descentralizados que no operan con SLU continuarán operando como hasta el presente.

ARTÍCULO 5°.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN circularizará periódicamente a los Servicios Administrativo Financieros a los efectos de que indiquen el tratamiento a aplicar a las retenciones devengadas de Código 3 “Fondos en Garantías”.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION CONJUNTA N° 40/05 C.G.N y N° 26/05 T.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DE PAGOS DE RETENCIONES POR MULTAS Y FONDOS EN GARANTÍA, REINTEGRADOS AL BENEFICIARIO, PENDIENTES DE BAJA EN LA TABLA DE RETENCIONES.

Objetivo

Proceder en el ejercicio vigente a la regularización de pagos de Retenciones correspondientes a los Código 2- “Multas” y 3- “Fondos en Garantía” que fueron devengadas mediante el pago de Formularios C-41 “Orden de Pago” y devueltos a los beneficiarios de los mencionados formularios, a través del Servicio Administrativo Financiero 356 - Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro, mediante la emisión de Formularios C-42 “Ordenes de Pago sin imputación presupuestaria”, requeridos por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Como consecuencia de ello, los mencionados formularios generaron el registro contable correspondiente, es decir, la disminución de la cuenta 21143 “Multas Contratistas/Proveedores” o cuenta 21810 “Fondos en Garantía”, sin que esta operación impacte en la Tabla de Retenciones del SIDIF Central y manteniendo un pasivo por las retenciones devengadas no pagadas que no es cierto, ya que el mismo se canceló por otra vía y es precisamente dicho impacto el que se deberá corregir con el procedimiento que se describe a continuación.

Alcance

El presente procedimiento se aplicará para reflejar el pago de las retenciones devengadas y pagadas que aún figuran como no pagadas en la tabla de retenciones.

Para la aplicación del procedimiento que se describe en el siguiente apartado, es menester identificar los C-41 que cuentan con deducciones de códigos 2 y 3 devengadas y no pagadas y el Formulario C-42 con el cual se pagaron las mismas.

Procedimiento para regularizar las deducciones de Código 2 – Multas:

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN verificará:

Que se haya conciliado con el SAF que inició el trámite administrativo, el efectivo pago de la multa que dio origen al Formulario C-42 a favor del beneficiario.

Que la imputación de los C-42, emitidos para la cancelación de multas, se corresponda al Axt 753 “Otros-Retenciones de Multas”, a efectos de generar el registro contable correcto.

Si el Formulario C-42 no se imputó al Axt mencionado, se deberá proceder a la regularización de los registros con los siguientes formularios:

Formulario C-10 “Informe de Recursos”, emitido por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tipo de registro “Regularización”, imputando al Axt que contiene el Formulario C-42 emitido por el SAF 356. Medio de Percepción OV.

Formulario C-55 “Regularización y Modificaciones al registro”, tipo de registro “Regularización” imputando al Axt 753, emitido por la DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO (SAF 356) debiendo presentarlo en el área de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para su procesamiento manual. (Medio de Pago OV).

De corresponder, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el cambio en los datos del beneficiario de pago y cuenta de destino a efectos de permitir el ingreso de los fondos en la cuenta del Tesoro.

Realizada la verificación mencionada en párrafos precedentes, la Dirección Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará y pagará a favor del Tesoro Nacional (Beneficiario 999 – “TGN”), la deducción impaga, en la Cuenta 2510/46.

Efectuados los pagos de las deducciones de los Formularios C-41, la Dirección Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en función a la información que le remita la citada Dirección de Movimiento de Fondos, procederá a efectuar el registro del ingreso en la cuenta del Tesoro.

Dado el volumen de transacciones involucradas y teniendo en cuenta el análisis posterior que se deberá realizar sobre las transacciones a los fines de la elaboración de la Cuenta de Inversión, se podrán agrupar las transferencias efectuadas a la cuenta del Tesoro en función al SAF presupuestario, Fuente de Financiamiento y al ejercicio de los Formularios C-41 sobre los cuales se pagaron las retenciones.

En los Formularios C-10 generados se indicará:

Ente: El SAF presupuestario de los Formularios C-41 cuyas deducciones se pagaron.

Imputación: Axt 753 "Otros-Retenciones de Multas"

Observaciones: Se indicará el número y ejercicio de los Formularios C-42 asociados a los Formularios C-41 cuyas deducciones fueron abonadas.

Finalizado el proceso de pago de las OP y del registro de los formularios C-10 la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el listado de las transacciones realizadas, para permitir las tareas de análisis del cierre de ejercicio, detallando:

Del Formulario C-41: Número y ejercicio del mismo, Beneficiario, Códigos de deducciones y monto, Formulario F-80 que generó el devengado de la Retención y el F-81 que generó el pago de la misma.

Del Formulario C-42: Ejercicio, número del mismo, Formularios C-41 asociados y Beneficiario.

Del Formulario C-10: Número, ejercicio y Ente.

Procedimiento para regularizar las deducciones de Código 3 – Fondos en Garantía:

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, verificará:

Que se haya conciliado con el SAF que inició el trámite administrativo, el efectivo pago del Fondo en Garantía que dio origen al Formulario C-42 a favor del beneficiario.

Que la imputación de los Formularios C-42, emitidos para la cancelación del fondo de reparo, se haya imputado al Axt 711 "Otros-Depósitos en Garantía", a efectos de generar el registro contable correcto.

Si el Formulario C-42 no se imputó al Axt mencionado, se deberá proceder a la regularización de los siguientes formularios:

Formulario C-10 "Informe de Recursos", emitido por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN tipo de registro "Regularización", imputando al Axt que contiene el Formulario C-42 emitido por el SAF 356. (Medio de Percepción OV)

Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones al registro", tipo de registro "Regularización" imputando al Axt 711, emitido por la DIRECCIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO (SAF 356) debiendo presentarlo en el área de Gastos de la

Dirección de Procesamiento Contable de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para su procesamiento manual. (Medio de Pago OV)

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el cambio en los datos del beneficiario de pago y cuenta de destino a efectos de permitir el ingreso de los fondos en la cuenta del Tesoro Nacional.

Realizada la verificación mencionada en los párrafos precedentes, la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará y pagará a favor del Tesoro Nacional (Beneficiario 999 – TGN), la deducción impaga, en la Cuenta 2510/46.

Efectuados los pagos de las deducciones de los Formularios C-41, la Dirección Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en función a la información que le remita la citada Dirección de Movimiento de Fondos, procederá a efectuar el registro del ingreso en la cuenta del Tesoro Nacional.

Dado el volumen de transacciones involucradas y teniendo en cuenta el análisis posterior que se deberá realizar sobre las transacciones a los fines de la elaboración de la Cuenta de Inversión, se podrán agrupar las transferencias efectuadas a la cuenta del Tesoro en función al SAF presupuestario, Fuente de Financiamiento y al ejercicio de los Formularios C-41 sobre los cuales se pagaron las retenciones y por ejercicio de la Orden de Pago.

En los Formularios C-10 generados se indicará:

Ente: El SAF presupuestario de los Formularios C-41 cuyas deducciones se pagaron.

Imputación: Axt 711“Otros- Depósitos en Garantía”

Observaciones: Se indicará el número y ejercicio de los Formularios C-42 asociados a los Formularios C-41 cuyas deducciones fueron abonadas.

Finalizado el proceso de pago de las Órdenes de Pago y del registro de los Formularios C-10 la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN remitirá a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el listado de las transacciones realizadas, para permitir las tareas de análisis del cierre de ejercicio, conforme el presente requerimiento detallando:

Del Formulario C-41: Número y ejercicio del mismo, Beneficiario, Códigos de deducciones y monto, Formulario F80 que generó el devengado de la Retención y el F-81 que generó el pago de la misma.

Del Formulario C-42: Ejercicio, número del mismo, Formularios C-41 asociados y Beneficiario

Del Formulario C-10: Número, ejercicio y Ente

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE RETENCIONES POR MULTAS Y FONDOS EN GARANTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.**Código 2- Multas:**

La Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, procederá, una vez por mes, a seleccionar y pagar a favor del Beneficiario 999-TGN, en la Cuenta 2510/46, las Retenciones por Código 2- Multas, que se encuentren devengadas y no pagadas.

Cuando se trate de Retenciones de la Administración Central cualquiera fuera la fuente de financiamiento, se debitará la cuenta escritural recaudadora que figura en el Formulario C-41 "Orden de Pago" original y se acreditará la cuenta recaudadora del Tesoro.

La Dirección de Movimiento de Fondos deberá enviar a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias ambas de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, un detalle con las Retenciones pagadas para que se proceda a confeccionar e ingresar en el SIDIF el respectivo formulario C-10 "Informe de Recursos" con la imputación presupuestaria de recursos 12.6.0. – "Multas".

Eventualmente, si a través de un expediente, el Servicio Administrativo Financiero (SAF) tramitase el reintegro de una multa a favor del beneficiario de la Orden de Pago, deberá consignar en el mismo, los datos actualizados del beneficiario de la Retención:

Nº de Formulario C-41 donde se consignó;

nombre y número de beneficiario y;

banco, sucursal y número de cuenta bancaria.

Estos antecedentes deberán ser enviados con la conformidad del Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero involucrado o funcionario de nivel equivalente, a la Dirección Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, donde se verificará que el ingreso se haya producido y procederá de la siguiente forma:

Devolución de una multa al beneficiario dentro del mismo ejercicio:

La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias procederá a la confección e ingreso al SIDIF del Formulario C-10 "Informe de Recursos" de corrección disminuyendo la imputación 12.6.0 "Multas" e imputando al AxT 725 "Otros Créditos en Tránsito"

Asimismo, se solicitará a la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro - SAF 356 la confección de un Formulario C-42 "Orden de Pago sin imputación presupuestaria", a favor del beneficiario de la multa incorrectamente cobrada, con la imputación AXT 725 "Otros Créditos en Tránsito"

Devolución de una multa al beneficiario originada en un ejercicio cerrado:

Si el reclamo se realiza sobre un ejercicio cerrado, la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias le solicitará al SAF 356, la confección del Formulario C-42 "Orden de Pago sin imputación presupuestaria" a favor del beneficiario de la multa mal cobrada, con la imputación AXT 727 "Otras disminuciones Resultados de Ejercicios Anteriores".

Fondos en Garantía -Código 3:

A los efectos de proceder al pago de las Retenciones por Código 3- Fondos en Garantía, el SAF involucrado enviará el expediente respectivo a la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con la firma del Secretario o Subsecretario de quien depende el Organismo o funcionario de nivel equivalente, se procederá de la siguiente manera:

Si corresponde reintegrar la retención al proveedor:

El SAF deberá consignar en el expediente, los datos actualizados del beneficiario de la Retención:

Nº de la Orden de Pago;

nombre y número de beneficiario y;

banco, sucursal y número de cuenta bancaria.

La Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberá seleccionar y pagar la Retención a favor del beneficiario. De esa forma se debita la cuenta escritural recaudadora que figura en el Formulario C-41 por el que se devengó la Retención.

Si la Retención corresponde a un SAF con SLU, al seleccionar se valida el beneficiario, su número de beneficiario, cuenta bancaria, importe y se emitirá un pago por Red.

Si la Retención corresponde a un SAF no SLU, al seleccionar el pago, la Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá cambiar el medio de pago de "Cheque" a "Red", de acuerdo a los datos del beneficiario consignados por el SAF en el expediente.

Si no corresponde el reintegro al proveedor:

Si no corresponde reintegrar la retención al proveedor por falta de cumplimiento en sus obligaciones, la misma se ingresará al Tesoro Nacional.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitará a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el cambio en los datos del beneficiario de pago y la cuenta de destino a efectos de permitir a la primera el ingreso de los fondos en la cuenta del Tesoro.

La Dirección de Movimiento de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará y pagará a favor del Tesoro Nacional, en la Cuenta 2510/46, al Beneficiario 999 – TGN.

La Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, procederá a la confección del Formulario C-10 "Informe de Recursos", para registrar el ingreso en la cuenta del Tesoro, con la imputación 12.6.0. –"Multas".

CIRCULAR Nº 13/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 11 NOV 2005

REFERENCIA: ALTA DE CUENTA BANCARIA – BANCO MACRO BANSUD S.A.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Atento la información suministrada por el Banco MACRO BANSUD S.A. que opera con la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, se detallan a continuación los requisitos a cumplir cuando comuniquen altas de beneficiarios con cuentas bancarias abiertas en dicha entidad.

Estructura de Cuentas

La misma debe ser Tipo de Producto – Código de Agencia – Número de Cuenta – Dígito Verificador (x-xxx-xxxxxxxxx-x):

- 1 posición: TIPO DE PRODUCTO:
 - Cuenta Corriente en pesos: 3
 - Caja de Ahorros/ Cta. Cte. Especial en dólares: 2
 - Caja de Ahorros/ Cta. Cte. Especial en pesos: 4
- 3 posiciones: CÓDIGO DE AGENCIA.
- 10 posiciones: NÚMERO DE CUENTA
- 1 posición: DÍGITO VERIFICADOR

A modo de EJEMPLO se indicará la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.:

Alta de Cuenta Corriente en pesos: 3-663-0123456789-2	
Tipo de Producto	3

Código de Agencia	663
Número de Cuenta	0123456789
Dígito Verificador	2

Por último se reitera que es responsabilidad del beneficiario indicar el código de banco y de sucursal con la que opera.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 13/05 C.G.N.

CIRCULAR Nº 14/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 25 NOV 2005

REFERENCIA: REGÍMENES DE RETENCIÓN – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS.
UTE(s).

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. con relación a los distintos regímenes de retención establecidos por las Resoluciones Generales AFIP Nº 830/00 Impuesto a las Ganancias, Nº 18/97 Impuesto al Valor Agregado y las Nro. 4052/95 (DGI), 1556/03 (AFIP), 1769/04 (AFIP), y 1784/04 (AFIP) del Sistema Único de la Seguridad Social y su aplicación en el caso de pagos que se efectúen a las Uniones Transitorias de Empresas, UTE(s).

Al respecto, y a los fines de dar respuesta a diversas inquietudes planteadas por los Servicios Administrativo Financieros y con el objeto de brindar mayor claridad en la operatoria de referencia, se expone a continuación lo dictaminado por el Órgano competente en la materia, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Las Uniones Transitorias de Empresas revisten la calidad de sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ello en la medida en que realicen actos alcanzados por el gravamen.

Respecto del Impuesto a las Ganancias, las citadas agrupaciones no constituyen sujetos pasivos del gravamen, sino que dicho carácter recae sobre cada una de las entidades que las integran.

En materia de retenciones y pagos a cuenta la Resolución General Nº 830/00 (AFIP) establece específicamente en su artículo 8º que cuando se realicen pagos a Uniones Transitorias de Empresas, la retención se practicará individualmente a cada uno de sus integrantes.

En lo que respecta a los recursos de la Seguridad Social, las Uniones Transitorias de Empresas pueden revestir la calidad de empleadores y como tales, resultarán sujetos pasibles de las retenciones dispuestas para los mismos.

No obstante ello, debe tenerse presente que las citadas uniones, asimismo están alcanzadas por los regímenes de retención previstos por las Resoluciones Generales Nros. 4052/95 (DGI), 1556/03 (AFIP), 1769/04 (AFIP), y 1784/04 (AFIP), aun cuando no revistan la mencionada condición de empleador.

En ese entendimiento los mencionados regímenes contemplan el cómputo de dichas retenciones por parte de las integrantes de las Uniones Transitorias de Empresas, ya sea por los saldos a favor que pudieran existir al concluir las operaciones de las mismas (por ejemplo el procedimiento descrito en el mencionado artículo 23 de la Resolución General N° 1784/04 AFIP), o posibilitando que, directamente en las condiciones establecidas en cada uno, el comprobante de retención sea extendido a los integrantes de dichas agrupaciones.

Respecto de esto último, el artículo 13, último párrafo, de la citada Resolución General N° 4052 (DGI) establece que "si el sujeto pasible de la retención fuera una Unión Transitoria de Empresas, deberán indicar al agente de retención los números de CUIT de sus integrantes y la incidencia porcentual de las remuneraciones del personal de cada uno de sus componentes y, en su caso, del propio en la realización de las obras o construcciones de que se trate, a fin de distribuir las sumas retenidas en la proporción correspondiente. En el supuesto de no aportar dichas constancias la aludida retención se imputará íntegramente a la Unión Transitoria de Empresas, en similar sentido, cfr. Artículo 9° de la Resolución General N° 1769 y artículo 8° de la Resolución General N° 1784.

En virtud de todo lo expuesto precedentemente se expone a continuación un resumen respecto de las Uniones Transitorias de Empresas y su situación frente a los distintos regímenes de retención.

Impuesto a las Ganancias – Resolución General N° 830/00 (AFIP).

La retención recaerá en cabeza de cada una de las empresas que conforman la UTE, dado que ellas son los sujetos pasibles de la retención.

Impuesto al Valor Agregado – art. 4° Ley 23.349 - Resolución General N° 18/97 (AFIP).

Son las UTE(s) los sujetos pasibles de la retención.

Seguridad Social – Resoluciones Generales Nros 4052/95 (DGI), 1556/03 (AFIP), 1769/04 (AFIP) y 1784/04 (AFIP).

La UTE puede tener, o no, la condición de empleador, en consecuencia la retención recaerá en cabeza de la UTE o en cada una de las empresas que la integran.

Por último, es importante aclarar que en lo referente al procedimiento de cálculo de las retenciones no hay cambios respecto del procedimiento actual, ya que la misma se calcula sobre las facturas que tienen como beneficiario a las UTE (s).

No obstante ello, a los fines de confeccionar las Declaraciones Juradas e ingresar las retenciones practicadas, por el aplicativo de AFIP que corresponda, habrá que consignar la retención en cabeza de cada una de las empresas integrantes de la UTE en el caso de Ganancias y de corresponder en el SUSS. Igual tratamiento se dispensará para la confección de los certificados de retención.

Para poder llevar adelante este procedimiento hay que contar, cuando se trate de un beneficiario que sea una UTE, con los datos impositivos de cada una de las empresas que la integran.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 14/05 C.G.N.

DISPOSICION N° 18/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 20 ABR 2006

VISTO lo establecido en la Resolución N° 46 de fecha 29 de diciembre de 2005 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y la DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 13 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 8 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 20 de marzo de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución citada en el Visto, la SECRETARÍA DE HACIENDA establece el procedimiento que deberán observar los Servicios Administrativo Financieros (SAF), para cancelar sus obligaciones impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social mediante transferencia electrónica de fondos, a favor de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

Que la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN) procedió a efectuar la apertura de la Cuenta Bancaria N° 3630/72 en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, destinada a recibir los pagos efectuados por los Servicios Administrativo Financieros (SAF) o TGN, según corresponda, para cancelar las retenciones impositivas y previsionales y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, a través del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

Que en este entendimiento, resulta necesario registrar en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), la totalidad de las operaciones que ocurran en la Cuenta Bancaria antes mencionada.

Que por otra parte, la TGN ha instruido al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, para que los gastos mensuales por mantenimiento e IVA que genere la Cuenta citada, sean soportados por la Cuenta Bancaria N° 3855/19, quedando la misma exclusivamente para operaciones de créditos y débitos correspondientes a los Volantes Electrónicos de Pago.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 6° de la Resolución N° 46, de fecha 29 de diciembre de 2005, de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN
DISPONEN:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento para el registro de los movimientos ocurridos en la cuenta bancaria del TESORO NACIONAL N° 3630/72, habilitada en la sucursal Plaza de Mayo del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA", que se adjunta como ANEXO y que forma parte de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N° 18/06 CGN

DISPOSICIÓN N° 12/06 TGN

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL TESORO NACIONAL N° 3630/72 HABILITADA EN LA SUCURSAL PLAZA DE MAYO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Registro en el SIDIF CENTRAL de la Cuenta Bancaria N° 3630/72

I) Introducción:

- a) Los importes acreditados en esta cuenta, obedecen únicamente a los pagos efectuados por los Servicios Administrativo Financieros (SAF) o TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN) a través de la Cuenta Única del Tesoro, a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 46/05 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
- b) Los débitos corresponden únicamente a las Transferencias de fondos que realicen los SAF a la AFIP (Etapa de envío del Volante Electrónico de Pago-VEP), a través del sitio del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – (Banca Electrónica para Empresas, Nación Empresa 24) y a las devoluciones de pago.

II) Procedimiento:

a) Registrar diariamente el extracto bancario en el Subsistema de Conciliación Bancaria, a los fines de generar los movimientos respectivos en el Libro Banco de la Cuenta Bancaria, siguiendo idéntico criterio de registro que actualmente se utiliza para el resto de las cuentas del TESORO NACIONAL.

b) Con el objeto de registrar automáticamente los movimientos de créditos y débitos en el Libro Banco, se generará un formulario C-10 "Informe de Recursos" en cabeza de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y un formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro", en cabeza de la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro (SAF N° 356), ambos con AxT 713 "Otros – Transf. a A.F.I.P."

c) Con relación a los VEPs expirados, los SAF deberán informar mediante una Nota al BANCO DE LA NACION ARGENTINA (con copia a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACION) tal situación, para que dicha Institución Bancaria proceda a rechazar la Orden Bancaria correspondiente, debitando la cuenta bancaria N° 3630/72 y acreditando la cuenta bancaria N° 3855/19 mediante el código CV18 para su conciliación automática, conforme el procedimiento vigente para este tipo de operaciones.

d) Habiéndose producido dentro de un mismo ejercicio, devoluciones de pago, de acuerdo a lo indicado en el punto anterior, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN confeccionará los formularios C-10 "Informe de Recursos" del Tipo Desafectación, disminuyendo de este modo el registro en el SIDIF Central de los créditos afectados a la cancelación de tales VEPs, a fin de registrar los débitos correspondientes en la Cuenta Bancaria N° 3630/72,

III) Tratamiento al Cierre del Ejercicio.

Los Volantes Electrónicos de Pago que fueron cancelados en el último mes de cada ejercicio, por los SAF o TGN, pendientes de envío a la AFIP por parte del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA conservan el plazo para su expiración **(1)**-Nota al pie-.

En el ejercicio siguiente se pueden presentar dos situaciones:

a) Que los SAF hayan concluido en tiempo y forma con la cancelación definitiva de los VEPs.

b) Expiración de los VEPs, procediendo el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la devolución de los fondos de acuerdo a lo indicado en el punto c).

Teniendo en cuenta el período de vigencia de los VEPs, ambas situaciones se producen necesariamente dentro del mes de enero del siguiente ejercicio.

Por último y a los efectos de aportar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, información sobre el estado del AxT 713 "Otros – Transf. a A.F.I.P." al cierre de cada ejercicio financiero, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN suministrará un detalle de la

composición del saldo del mismo, con identificación de los Organismos, órdenes bancarias e importes involucrados.

(1) La fecha máxima para la firma (lo realiza el SAF) y envío (lo realiza el BNA a favor de la AFIP) del VEP es el plazo de vigencia del mismo (veinticuatro -24- días corridos desde su generación), luego de este plazo el VEP expira y no se podrán imputar los pagos que se encuentran acreditados en la cuenta bancaria N° 3630/72.

DISPOSICION Nº 20/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 15 MAY 2006

Visto la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y la Resolución Nº 22 de fecha 25 de enero de 2006 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución mencionada en el visto aprueba el "Procedimiento Transitorio para Disponer la Cancelación con el Tesoro Nacional de las obligaciones vencidas, de los organismos referidos en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que operan en el sistema de Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.)", de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005).

Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 22 de fecha 25 de enero de 2006 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN se hace necesario el dictado de una norma que implemente el procedimiento de registro de transferencia de saldos y afectación de créditos presupuestarios de los Organismos de la Administración Nacional.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por el Artículo Nº 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Artículo 2º de la Resolución Nº 22/06 S.H.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el "Procedimiento de Registro para la Transferencia de saldos y afectación de créditos presupuestarios de Organismos Descentralizados con Sistema Local Unificado (S.L.U.) y de la Administración Central, incluidos en la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.)", que se adjunta como [ANEXO I](#) y que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el "Procedimiento de Registro para la Transferencia de saldos y afectación de créditos presupuestarios de Organismos Descentralizados sin Sistema Local

Unificado (S.L.U.) incorporados a la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.)", que se adjunta como [ANEXO II](#) y que forma parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 3º .- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 20/06 C.G.N

ANEXO I

"Procedimiento de Registro para la Transferencia de saldos y afectación de créditos presupuestarios de Organismos Descentralizados con SIDIF Local Unificado (S.L.U.) y de la Administración Central, incluidos en la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.)"

a) Conforme lo previsto en el punto III. Procedimiento de Registro apartado 1 del Anexo de la Resolución N° 22/06 SH, el SAF N° 356 "OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO" deberá confeccionar en forma manual, tantos Formulario C-41 "Orden de Pago" como cuentas recaudadoras se indiquen, a favor del Tesoro Nacional con las siguientes características generales:

- SAF emitente: 356 "Obligaciones a cargo del Tesoro".
- SAF presupuestario: Aquél que se indique en la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA como Servicio Administrativo Financiero (SAF) deudor.
- Cuenta Recaudadora: la/s que indique la TGN y sean de titularidad del deudor (si se indica más de una cuenta, se deberá confeccionar un formulario C-41 por cada una de ellas, la sumatoria de los importes de los citados formularios deberá ser igual al indicado en el punto Importe).
- Beneficiario: 999 -TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
- Cuenta del Beneficiario: 2510/46 "Recaudación TGN".
- Importe: El que surja de la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA.
- Imputación y Fuente de Financiamiento: Las que surjan del expediente que tramita el reclamo, de acuerdo con el informe técnico emitido por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONP).

- Fecha de Vencimiento del Formulario: Dos días hábiles posteriores a la fecha de emisión.
- Observaciones: Deberá indicarse el acto administrativo y el número de nota por la cual la TGN solicita la emisión del formulario.
- Firmas: La firma de los agentes habilitados para el SAF 356, conforme lo dispuesto por las Disposiciones N° 36/02 y N° 03/06 ambas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN).

b) El formulario indicado en el punto anterior deberá ser presentado por el SAF 356 en la Dirección de Procesamiento Contable – Área de Gastos de la CGN, para su procesamiento manual y confirmación en el SIDIF Central.

c) Producida la transferencia de fondos y con la información remitida por la TGN de los pagos efectuados, la CGN requerirá mediante una nota al SAF presupuestario, la confección en su sistema local, de un Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones al Registro" tipo de registro Regularización, con la finalidad de efectuar el registro presupuestario del gasto.

El presente Formulario no deberá ser transmitido al SIDIF Central ni presentado para su carga manual.

d) El ingreso de fondos producido en la Cuenta bancaria 2510/46 como consecuencia del pago del Formulario C-41, será registrado por la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TGN a través de la emisión de un Formulario C-10 "Informe de Recursos", conforme los procedimientos vigentes.

ANEXO II

"Procedimiento de Registro para la Transferencia de saldos y afectación de créditos presupuestarios de Organismos Descentralizados sin Sistema Local Unificado (S.L.U.) incorporados a la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.)"

a) Conforme lo previsto en el punto III. Procedimiento de Registro apartado 2 del Anexo de la Resolución N° 22/06 SH, el SAF N° 356 "OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO" deberá confeccionar en forma manual un Formulario C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" y un formulario "Autorización de Pago" (AP), con las siguientes características generales:

a. 1) Formulario C-75

- SAF presupuestario: Aquél que se indique en la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA como SAF deudor.

- Importe: El que surja de la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA.
- Imputación: La que surja del expediente que tramita el reclamo, de acuerdo al informe técnico emitido por la ONP.
- Etapas del Gasto: Compromiso y devengado.
- Tipo de Registro: Ejecución
- Observaciones: Deberá indicarse al pie del formulario el acto administrativo y el número de nota por la cual la TGN solicita la emisión del formulario.
- Firmas: La firma de los agentes habilitados para el SAF 356, conforme las Disposiciones N° 36/02 y N° 03/06 ambas de la CGN.

a. 2) Autorización de Pago:

- Deberá guardar el formato establecido en el Anexo III de la Circular N° 15/95 de la TGN.
- SAF: Aquél que se indique en la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA y por la cual se solicitó la emisión del Formulario C-75.
- Fecha de Emisión: Fecha de ingreso al sistema.
- Número de Autorización de Pago: Será asignado por el SAF 356, teniendo en cuenta la siguiente estructura: N° 999SAFXX donde,
 - 999 es TESORO NACIONAL
 - SAF es el N° de SAF DEUDOR
 - XX es el número correlativo de formulario de este tipo de AP.
- Cuenta Recaudadora: La/s que indique la TGN y sean de titularidad del deudor (si se indica más de una cuenta, se deberá confeccionar una AP por cada una de ellas, la sumatoria de los importes de los citados formularios deberá ser igual al indicado en el punto Importe).
- Beneficiario: 999 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
- Cuenta del Beneficiario: 2510/46 "Recaudación TGN".
- Fuente de Financiamiento: La que surja del expediente que tramita el reclamo, la cual es informada oportunamente por la ONP
- Tipo de Autorización de Pago: B "Beneficiario"
- Importe: Aquél consignado en el Formulario C-75.
- Firmas: La firma de los agentes habilitados para el SAF 356, conforme las Disposiciones N° 36/02 y N° 03/06 ambas de la CGN.

b) Los formularios indicados en el punto anterior deberán ser presentados por el SAF 356 en la Dirección de Procesamiento Contable – Área de Gastos de la CGN.

c) Respecto al Formulario C-75 la CGN efectuará su procesamiento manual en el SIDIF Central, el cual se grabará con la marca "se trasmite", a efectos que actualice la ejecución presupuestaria del titular del gasto.

d) Cumplido el punto anterior, la CGN remitirá a la Dirección de Movimiento de Fondos de la TGN la AP mencionada en el punto b) para su procesamiento manual, de acuerdo a los procedimientos vigentes.

e) Producida la transferencia de fondos y con la información remitida por la TGN de los pagos efectuados, la CGN requerirá mediante una nota al SAF presupuestario, la confección manual de un Formulario C-75, tipo de registro Ejecución, con la finalidad de realizar el registro presupuestario del pago.

El presente formulario deberá ser presentado para su carga manual en la Dirección de Procesamiento Contable – Área de Gastos de la CGN, el cual una vez confirmado viajará por el sistema TRANSAL al SAF presupuestario para efectuar la actualización del registro en el sistema local.

La falta de presentación de los formularios C-75 requeridos será pasible de aplicar lo dispuesto en las Resoluciones N° 226/95 y N° 256/98, ambas de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

f) El ingreso de fondos producido en la Cuenta Bancaria 2510/46 como consecuencia del pago de la AP, será registrado por la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TGN a través de la emisión de un Formulario C-10 "Informe de Recursos", conforme los procedimientos vigentes.

CIRCULAR Nº 4/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 15 MAY 2006

REFERENCIA: PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES EN DÍAS INHÁBILES

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a los Servicios Administrativos Financieros que necesiten realizar transacciones en días inhábiles.

Al respecto, se solicita que los Servicios Administrativo Financieros que deban realizar registraciones en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F) Central, en días no laborables, notifiquen tal situación a esta Contaduría mediante una nota remitida al Sr. Contador General de la Nación, la cual puede adelantarse vía Fax al 4349-6747 ó 4349-6559.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 4/06 C.G.N.

***DISPOSICION CONJUNTA N° 21/06 de la Contaduría General de la Nación y
N° 13/06 de la Tesorería General de la Nación.***

BUENOS AIRES, 19 MAY 2006

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución General N° 1778 de fecha 30 de noviembre de 2004 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Resolución N° 46 de fecha 29 de diciembre de 2005 de la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y la Disposición conjunta N° 8 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y N° 13 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 20 de marzo de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA establece para los Organismos comprendidos en su Anexo I, un procedimiento transitorio para el pago de las obligaciones fiscales, mediante transferencia electrónica de fondos.

Que la Disposición conjunta N° 8/06 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y N° 13/06 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, establece que los Organismos de la Administración Central y Organismos Descentralizados, aplicarán el procedimiento para el pago de las obligaciones que correspondan a retenciones impositivas y previsionales y a aportes y contribuciones de la seguridad social, a partir del 3 de abril y 1 de junio de 2006, respectivamente.

Que así también, la Disposición indicada en el considerando anterior informa a los Organismos de la Administración Nacional, el número de la cuenta bancaria 3630/72, radicada en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo, especialmente habilitada para los pagos que se realicen a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a través del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

Que en función de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3° de la Disposición conjunta N° 8/06 TGN y 13/06 CGN, resulta necesario actualizar el número de la cuenta bancaria en el Sistema Integrado de Información Financiera Central y en los Sistemas Locales, que correspondan a obligaciones a favor del beneficiario AFIP, como así también, determinar en cada caso la modalidad, alcance y el responsable para realizar la modificación que se propone.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de

Control del Sector Público Nacional y por el artículo 6° de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello,

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Actualízase en el Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif Central) y en los Sistemas Locales de Administración Financiera, el número de la cuenta bancaria de las obligaciones correspondientes al beneficiario AFIP, de acuerdo al alcance establecido en la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

La actualización referida en el párrafo anterior, consiste en reemplazar la cuenta 4318/58 por la cuenta 3630/72, a que hace referencia el segundo párrafo del Artículo 3° de la Disposición conjunta N° 8/06 TGN – 13/06 CGN.

ARTICULO 2°.- En función de lo dispuesto en el Artículo 1°, la UNIDAD INFORMATICA dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO tendrá a su cargo la ejecución de las siguientes tareas:

a) En el Sidif Central

- Actualizar la cuenta del beneficiario AFIP, en la tabla de códigos de retención, para los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones devengadas impagas, correspondientes a los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones no devengadas informadas en órdenes de pago, correspondientes a los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.

b) En el Sistema Local Unificado (SLU)

- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP, en la tabla de códigos de retención, para los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y para los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones devengadas impagas, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y a los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones no devengadas informadas en órdenes de pago, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y a los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.

c) En el Sidif OD

- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP, en la tabla de códigos de retención, para los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y para los códigos internos relacionados a dichos códigos generales.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las retenciones devengadas impagas, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11, y a los códigos internos relacionados a dichos códigos generales, sin Autorización de Pago generada y con Autorización de Pago pendiente de transmisión.
- Actualizar la cuenta de beneficiario AFIP en las Autorizaciones de Pago pendientes de transmisión, correspondientes a los códigos generales 1, 4, 5, 6, 10 y 11.

ARTICULO 3°.- Los organismos que operan con Sistema CONPRE deberán ejecutar las siguientes tareas:

- Actualizar la cuenta del beneficiario AFIP en la tabla de códigos de retención, para los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11, de conformidad a las instrucciones que oportunamente comunicará la MESA DE ATENCION USUARIOS de la UNIDAD INFORMATICA.
- Anular las Autorizaciones de Pago para el beneficiario AFIP pendientes de transmisión, que se hayan generado a favor de la cuenta 4318/58, y emitirlas a favor de la cuenta 3630/72.

ARTICULO 4°.- Los organismos que operan con Sistemas Propios deberán ejecutar las siguientes tareas:

- Actualizar la cuenta del beneficiario AFIP en la tabla de códigos de retención, para los códigos 1, 4, 5, 6, 10 y 11.
- Anular las Autorizaciones de Pago para el beneficiario AFIP pendientes de transmisión, que se hayan generado a favor de la cuenta 4318/58, y emitirlas a favor de la cuenta 3630/72.

ARTICULO 5°.- Los códigos de retenciones mencionados en los Artículos precedentes, se corresponden con las siguientes descripciones:

- Código 1: Retención SUSS – Prestadores servicio limpieza inmuebles (RG 1556/03)
- Código 4: Retención Impuesto a las Ganancias (RG 830 y modif)
- Código 5: Retención IVA (RG 18/97 y modif.)
- Código 6: Retención sobre Aportes Seguridad Social (RG4052/95 y modif.)
- Código 10: Retención SUSS – Servicio investigación y seguridad (RG 1769/04)
- Código 11: Retención SUSS – Reg General de Retención (RG 1784/04)

ARTICULO 6°.- En el marco de la presente Disposición conjunta, entiéndase por “retenciones devengadas impagas” a las retenciones generadas en el momento del pago a los beneficiarios de las órdenes de pago, y que aún no han sido pagadas a la AFIP.

Entiéndase por “retenciones no devengadas informadas en órdenes de pago” a las retenciones calculadas que están informadas en órdenes de pago impagas. Al no haberse cancelado la obligación principal a favor del beneficiario de la orden de pago, no se ha generado la obligación a pagar ante la AFIP.

ARTICULO 7°.- La MESA DE ATENCION USUARIOS ejecutará, en el Sidif Central, un procedimiento de control sobre las órdenes de pago, tipo C41, clase de gasto SLD, a los efectos de detectar obligaciones en concepto de Aportes y Contribuciones al Sistema de Seguridad Social, generadas a favor del Beneficiario AFIP, cuenta 4318/58. Los resultados de esta tarea serán comunicados a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 8°.- En función de los resultados de los procedimientos mencionados en el Artículo anterior, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION solicitará a los organismos que envíen una nota solicitando el cambio de la cuenta bancaria 4318/58 por la 3630/72.

ARTICULO 9°.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION rechazará las Autorizaciones de Pago del Beneficiario AFIP emitidas a favor de la cuenta 4318/58, y notificará dicha circunstancia al organismo para que proceda a su corrección.

ARTICULO 10.- Todas las tareas indicadas en la presente Disposición, deberán ser ejecutadas una vez operado el cierre de los pagos del día miércoles 31 de mayo de 2006, a los efectos de que los pagos que se realicen a partir del 1° de junio de 2006, a favor del beneficiario AFIP, sean transferidos a la nueva cuenta bancaria 3630/72.

ARTICULO 11.- Las retenciones del código 8 "Retenciones sobre Contribuciones Patronales (Res 187/02 SH)", correspondientes al régimen dispuesto por la Resolución Nro. 187 de la SECRETARIA DE HACIENDA de fecha 30 de diciembre de 2002, que alcanza exclusivamente a los organismos de la Administración Central, seguirán cancelándose a través del procedimiento de contingencia comunicado por la Circular Nro. 5 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de fecha 27 de diciembre de 2005.

ARTICULO 12.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 13 TGN

DISPOSICION N° 21 CGN

CIRCULAR N° 09/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 26 JUL 2006

REFERENCIA: Alta de Cuenta Bancaria – Nuevo Banco del Chaco S.A.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

Atento la información suministrada por el NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. que opera con la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, se detallan a continuación los requisitos a cumplir cuando comuniquen altas de beneficiarios con cuentas bancarias abiertas en dicha Entidad Bancaria.

Cuentas Corrientes, Cajas de Ahorro y Cuentas Corrientes Especiales

La estructura de la cuenta consta de 2 posiciones alfabéticas y 16 posiciones numéricas:

Identificador del Módulo: CC (Cuentas Corrientes) AC (Caja de Ahorro)

Número de Sucursal: 5 posiciones numéricas

Número de Cuenta: 11 posiciones numéricas (donde 9 corresponden al número de cuenta y 2 corresponden al dígito verificador)

Ejemplo:

De tratarse de la Cuenta Corriente 575/04 de la sucursal 19 (Buenos Aires) el registro sería el siguiente:

Sucursal Cuenta

CC0001900000057504

De tratarse de la Caja de Ahorro 575/04 de la sucursal 19 (Buenos Aires) el registro sería el siguiente :

Sucursal Cuenta

AC0001900000057504

De tratarse de la cuenta Corriente Especial 575/04 de la sucursal 19 (Buenos Aires) el registro sería el siguiente:

Sucursal Cuenta

AC00019 00000057504 (Ídem Caja de Ahorro)

A modo de EJEMPLO se indica la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.:

Banco: Nuevo Banco del Chaco S.A. (311)

Sucursal: Buenos Aires (19)

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente (CC)

Nº de Cta: 575/04

BANCO	SUC.	TIPO	CUENTA
311	19	02	CC0001900000057504

Por último se reitera que es responsabilidad del beneficiario indicar el código de banco y de sucursal con la que opera.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 10/06 C.G.N

CIRCULAR N° 05/07 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 16 AGO 2007

REFERENCIA: HSBC BANK ARGENTINA S.A. ALTAS DE CUENTAS BANCARIAS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de referencia.

El HSBC BANK ARGENTINA S.A. ha informado que, producida la absorción del BANCO HEXAGÓN notificada oportunamente mediante la Circular N° 1/07 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, continuará operando con dos estructuras de cuenta hasta tanto se produzca la unificación de las mismas, dado que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA otorga el plazo de un año para dicha adecuación.

En función a ello, se comunica a los Servicios Administrativo Financieros, sobre los requisitos a cumplir cuando comuniquen altas de cuentas bancarias abiertas en la entidad de la referencia, las que deberán respetar alguna de las dos estructuras válidas.

Estructura 1 (12 posiciones)

- Los primeros 2 (dos) dígitos identificarán el tipo de cuenta, correspondiendo "20" ó "22" para Cuenta Corriente "21" Cuenta Acceso Especial y "40" ó "42" para Caja de Ahorro.
- Los siguientes 3 (tres) dígitos indicarán la sucursal donde está radicada la cuenta.
- Los próximos 6 (seis) dígitos corresponderán a la cuenta, los cuales se contarán de atrás para adelante, completando con ceros en caso de ser menor de 6 dígitos.
- El siguiente corresponderá al dígito verificador.

A modo de EJEMPLO se indicará la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.: (Tipo de cuenta, Sucursal, Cuenta y Dígito verificador-DVL).

BANCO	SUC.	TIPO	CUENTA
150	001	1	40-001-001245-2 (1)
150	001	1	21-001-001245-2 (2)
150	026	2	20-026-222558-3 (3)

- (1)** Ejemplo correspondiente a un alta de Caja de Ahorro radicada en la Sucursal 1.
(2) Ejemplo correspondiente a un alta de Cuenta Acceso Especial radicada en la Sucursal 1.
(3) Ejemplo correspondiente a un alta de Cuenta Corriente radicada en la Sucursal 26.

Estructura 2 (10 posiciones)

- Los 3 (tres) primeros dígitos indicarán la sucursal donde está radicada la cuenta.
- El siguiente dígito identificará el tipo de cuenta, correspondiendo "0" ó "3" cuando sea Cuenta Corriente y "1" ó "6" cuando sea Caja de Ahorro.
- Los próximos 6 (seis) dígitos corresponderán a la cuenta, los cuales se contarán de atrás para adelante, completando con ceros en caso de ser menor de 6 dígitos.

A modo de EJEMPLO se indicará la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.: (Sucursal, Tipo de cuenta y Cuenta).

BANCO	SUC.	TIPO	CUENTA
150	001	2	001-3-001245 (1)
150	001	1	001-6-001245 (2)

- (1)** Ejemplo correspondiente a un alta de Cuenta Corriente, radicada en la Sucursal 1
(2) Ejemplo correspondiente a un alta de Caja de Ahorro, radicada en la Sucursal 1.

Por último se reitera que es responsabilidad del beneficiario indicar el código de banco y de sucursal con la que opera.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 5/07 C.G.N.

CIRCULAR N° 06/07 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 22 AGO 2007

REFERENCIA: MODIFICACIÓN CIRCULAR N° 01/02 CGN - BANCO SANTANDER RÍO S.A., ALTAS DE CUENTAS BANCARIAS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación al tema de la referencia.

Al respecto, se comunican a continuación los requisitos que se deberán cumplir cuando se informen altas de cuentas bancarias abiertas en la citada entidad:

El total de campos debe ser de 16 posiciones.

- Las 4 primeras posiciones corresponde indicar la Sucursal.
- La posición 5 es siempre 0 (cero).
- La posición 6 y 7 corresponde indicar el producto:
 - “02 – Caja de Ahorro en pesos”
 - “05 – Cuenta Corriente en pesos”
 - “14 – Fondo de desempleo”
- De la posición 8 a la 15 corresponde indicar el N° de Cuenta.
- La posición 16 corresponde al Dígito Verificador.

A modo de EJEMPLO se indica a continuación la estructura de la cuenta a informar al S.I.D.I.F.: Tipo de cuenta-Sucursal-Cuenta-Dígito verificador (DVL).

BANCO	SUC.	TIPO	CUENTA
72	0001	002	0001-00200001245-2 (1)
72	0001	005	0001-00500001245-2 (2)
72	0002	014	0002-01400001245-2 (3)

(1) Ejemplo correspondiente a un alta de Caja de Ahorro en pesos radicada en la Sucursal 1.

(2) Ejemplo correspondiente a un alta de Cuenta Corriente en pesos radicada en la Sucursal 1.

(3) Ejemplo correspondiente a un alta de Fondo de Desempleo radicada en la Sucursal 2.

Por último se reitera que es responsabilidad del beneficiario indicar el código de banco y de sucursal con la que opera.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 6/07 C.G.N.

V. J. – Sueldos

.....

DECRETO N° 1180/94

BUENOS AIRES, 15 JUL 1994

VISTO el Expediente 001-000201/94 del registro del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que tramita la implementación de un mecanismo automático de pago de salarios para la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el proceso de Reforma Administrativa cuenta con un conjunto de acciones tendientes a mejorar, entre otras, la gestión de los recursos humanos.

Que estos objetivos hacen necesario sistematizar y modernizar el pago de salarios de toda la Administración Nacional.

Que resulta necesario lograr una mayor seguridad en el proceso de pago de haberes, como así también la eficiente auditoría de las liquidaciones.

Que la experiencia obtenida por los sistemas ya implementados ha sido exitosa cubriendo las expectativas de obtener un rápido resultado en el pago de haberes a través del sistema bancario.

Que ha tomado la intervención que le compete el COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA, expidiéndose favorablemente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del ARTICULO 86, inciso 1) de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º inc. a) de la Ley N° 24.156, deberán implementar el pago de haberes al personal mediante el Sistema Bancario Nacional a través de la apertura de Cajas de Ahorro Común, en entidades bancarias públicas o privadas, para cada uno de los agentes.

El sistema deberá encontrarse en vigencia en el plazo de seis (6) meses a partir de la publicación del presente. Su costo estará a cargo de cada jurisdicción o entidad.

ARTICULO 2º.- La selección de instituciones bancarias prestatarias se efectuará mediante licitación pública, de acuerdo a la normativa vigente.

ARTICULO 3º.- La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos dictará las normas complementarias del presente y confeccionará un pliego modelo del llamado a licitación, que podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades de la jurisdicción o entidad. (Ver Resolución N° 429/94 S.H.)

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1.180/94

RESOLUCION N° 429/94 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 27 SEPT 1994

VISTO, el Decreto N° 1180 del 15 de julio de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que por la norma citada en el Visto las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, deberán implementar el pago de haberes al personal mediante el Sistema Bancario Nacional.

Que por la misma normativa se establece que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dictará las normas complementarias y confeccionará un pliego modelo de licitación.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 1180 del 15 de julio de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el pliego modelo de bases y condiciones para el llamado a licitación pública que como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 adoptarán como modelo, para licitar el servicio de pago de haberes a su personal, el pliego e bases y condiciones que se aprueba por el artículo anterior, adaptado a su naturaleza y características especiales.

ARTICULO 3°.- Las modificaciones al referido pliego, que se aparten de las bases contenidas en el mismo, deberán contar con la aprobación previa de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 4°.- Las jurisdicciones definidas en el artículo 2° de la presente, que para el pago de los haberes de su personal soliciten fondos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION deberán incluir en el pliego de bases y condiciones, aprobado por el artículo 1° y en la correspondiente orden de compra, las cláusulas que como Anexo II forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 5°.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, la emisión de las órdenes de pago indicará como beneficiario a la entidad bancaria adjudicataria.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 429/94 S.H..

ANEXO I¹

BASES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL PAGO DE HABERES

(Modelo)

OBJETO - ESPECIFICACIONES

OBJETO:

Servicio de pago de remuneraciones al personal de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

ESPECIFICACIONES:

Por el servicio de pago de las remuneraciones para los agentes de las jurisdicciones o entidades, que desempeñan sus tareas en dependencias ubicadas dentro del radio de la Capital Federal, del Conurbano Bonaerense (en la actualidad aproximadamente.....agentes) y en el interior del país, cuando así correspondiere, (en la actualidad aproximadamente...agentes) por un período de TRES (3) años, computables desde la fecha en que se efectúe el primer pago al personal por puestos bancarios del adjudicatario, con opción por parte de la jurisdicción o entidad, a prorrogar su vigencia por TRES (3) años más, debiendo comunicar tal decisión al adjudicatario, con una antelación mínima de SESENTA (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha del vencimiento del contrato.

1°) El servicio de pago de haberes que se contrata se efectuará mediante la acreditación en cuentas de Caja de Ahorro Común, a nombre del agente, o bien, a la orden indistinta de éste y hasta DOS (2) titulares más, bajo su exclusiva responsabilidad. La jurisdicción o entidad informará a la entidad bancaria adjudicataria los cargos y datos personales de los funcionarios designados para autorizar las aperturas de cuentas, como así también las modificaciones que se produzcan posteriormente.

2°) Podrán concursar los bancos oficiales y privados, los que deberán contar por lo menos conSucursales dentro del radio de la Capital Federal....Sucursales en el Conurbano Bonaerense y....Sucursales en el interior del país -esto último si así correspondiere- para que el beneficiario pueda cobrar sus remuneraciones cerca de su domicilio, que acrediten una

¹ Anexo I, según modificaciones introducidas por la Resolución N° 505 S.H. del 27/11/97

calificación no menor a "BBB" en los términos de la Comunicación "A" 2521, Circular Runor N° 1-211 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Lo establecido en la Cláusula Transitoria será de aplicación a aquellas entidades bancarias contratadas que, teniendo o habiendo alcanzado una calificación "BBB", descendieran al nivel "BB".

3°) El Oferente deberá contar con una red de cajeros automáticos que opere como mínimo dentro del radio de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense.

4°) Las cuentas bancarias se regirán por las normas vigentes dictadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, tanto en lo concerniente al interés a devengar como a la cantidad de retiros mensuales, haciendo la salvedad que las extracciones que se efectúen el día de acreditación de haberes no deberán contabilizarse en el total autorizado por aquél, como así también que las cuentas podrán quedar con saldo CERO (0) en cualquier momento del mes.

5°) El servicio deberá comprender el pago de los sueldos, ajustes, compensaciones y cualquier otro tipo de remuneraciones por conceptos equivalentes o similares, sus correspondientes acreditaciones en las cuentas del personal y las extracciones que realicen los titulares de las cuentas.

6°) El precio por la totalidad de las prestaciones del servicio, podrá adoptar una de las siguientes modalidades:

1-) Un porcentaje fijo como única retribución, aplicado sobre el total del monto acreditado mensualmente.

2-) El no pago de importe alguno por parte de la jurisdicción o entidad, es decir, la gratuidad del servicio.

3-) El pago de un canon mensual, que la entidad bancaria abonará a la jurisdicción o entidad contratante.

7°) Los oferentes deberán cotizar, opcionalmente, por una de las modalidades indicadas en el punto 6°:

a) El precio del servicio de operatividad de las cuentas de caja de ahorro comun (apertura, mantenimiento, movimientos, etc.) y de utilización de cajeros automaticos, incluyendo el otorgamiento de tarjetas de debito para los titulares, sin limite de transacciones mensuales. Porcentaje fijo mensual en pesos sobre el total mensual a acreditar.

(Se podrá cotizar un porcentaje positivo o cero)

b) El pago a la jurisdicción o entidad de un canon mensual por la prestacion del servicio de operatividad de las cuentas de caja de ahorro comun (apertura, mantenimiento, movimientos, etc.) y de utilización de cajeros automaticos incluyendo el otorgamiento de tarjetas de debito para los titulares, sin limite de transacciones mensuales. Porcentaje fijo mensual en pesos sobre el total mensual a acreditar.

Estará a exclusivo cargo del agente el costo de cualquier cambio de titularidad por el que optare con posterioridad a la apertura de la cuenta.

8°) En caso de existir paridad de DOS (2) o más oferentes, el servicio se adjudicará al que ofrezca un canon mayor o un costo menor, según el caso. De persistir la paridad, se invitará a los oferentes a mejorar sus ofertas, tantas veces como resulte necesario para quebrar la paridad.

OPERATIVIDAD:

La entidad bancaria adjudicataria acreditará los fondos en las cuentas de Caja de Ahorro

Común de los agentes de la jurisdicción o entidad, como máximo dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas posteriores a la fecha de transferencia de los fondos girados por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION al banco, aún cuando en dicho plazo no contare con la confirmación de la transferencia a su cuenta en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

A los efectos de facilitar la operatoria de pago, la jurisdicción o entidad, entregará con una antelación de TRES (3) días hábiles a la fecha de transferencia prevista en el párrafo anterior, una cinta magnética de 1600/6250 BPI o, según corresponda, y planillados de apoyo conteniendo idéntica información que el soporte magnético. En la cinta constará el Número de Legajo, Número de Documento Nacional de Identidad, Apellido y Nombre, Número de C.U.I.L., Sucursal Bancaria, Número de Cuenta, Código de Oficina, Número de Recibo, Número de Planilla de Liquidación e Importe a acreditar por agente y por total, quedando a convenir el respectivo diseño del registro entre los representantes de la jurisdicción o entidad y la entidad bancaria adjudicataria. Si la entidad bancaria no pudiera acreditar los fondos en las cuentas de Caja de Ahorro Común, según lo indicado más arriba, por causas imputables a la misma, deberá arbitrar los medios que permitan atender ese mismo día el pago de los importes que debió acreditar.

En caso de producirse sobrados de haberes, o cualquier otra circunstancia, los mismos deberán ser dispuestos por la entidad bancaria adjudicataria según el procedimiento establecido por la Resolución N° 157/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

El banco entregará a la jurisdicción o entidad, dentro de los DIEZ (10) días posteriores al pago de haberes, planillas en las cuales conste la acreditación realizada en cada una de las cuentas de los agentes de la jurisdicción o entidad, las devoluciones efectuadas, pagos por ventanilla, transferencias a otros bancos y toda otra circunstancia relevante.

En los referidos documentos deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:

- Número del Registro del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.):
- Listado de agentes, haciendo constar:

Apellido y nombre:

Número de Cuenta:

Banco-Sucursal:

Importe:

Los requerimientos que efectúe la jurisdicción o entidad sobre la información detallada precedentemente deberá canalizarse a través de la instancia que oportunamente comunicará al adjudicatario.

La jurisdicción o entidad ordenará el pago o el no pago a los agentes comprendidos en el servicio, por intermedio de los siguientes funcionarios, que actuarán en forma conjunta:

TITULARES:

(cargo)

ALTERNOS:

(cargos)

Además informará, por escrito, a la entidad bancaria adjudicataria, los datos personales de los funcionarios que ocupen los respectivos cargos y las modificaciones que en tal sentido se produzcan.

El Servicio podrá interrumpirse por decisión de la jurisdicción o entidad, mediante comunicación fehaciente, en forma eventual o permanente, frente a circunstancias que así lo aconsejen en salvaguarda del interés de su personal, sin pago de indemnización alguna.

En caso de rescisión del contrato, se deberá dar aviso a la Entidad Adjudicataria con una antelación no inferior a TREINTA (30) días, exceptuado el caso previsto en la disposición transitoria. La Jurisdicción o Entidad podrá auditar los sistemas y, por muestreo, las Cajas de Ahorro pertenecientes al personal de la misma.

La jurisdicción o entidad no se responsabilizará por la venta de servicios adicionales por parte del Banco, excepto los mencionados específicamente en este contrato.

COMIENZO DE LA PRESTACION:

A los QUINCE (15) días hábiles de recibida la Orden de Compra. En este ITEM el Banco oferente establecerá el plazo que considere necesario para tramitar el ingreso de la totalidad de las cuentas a su sistema. Para el caso que este plazo exceda los QUINCE (15) días hábiles que fija como máximo el artículo 1° del Decreto N° 827/88, el oferente deberá justificar esta excepción en su propuesta. A simple requerimiento de la jurisdicción o entidad, las entidades oferentes deberán presentar la documentación que permita establecer su solvencia y situación jurídica y financiera (en los términos de la referida circular "A" 2521 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA). Independientemente de ello, la jurisdicción o entidad se reserva el derecho de recabar toda la información que estime conveniente,

dejando constancia que cualquier antecedente desfavorable que surja de tales informaciones, podrá ser causal de desestimación de la oferta o, en su caso, de la rescisión del contrato.

Para ilustración de los oferentes se deja constancia que la jurisdicción o entidad abonó al personal durante el mes deun total de ...PESOS (\$...) en concepto de Sueldos y conceptos análogos.

CONDICIONES DE PAGO: De acuerdo a Normas Vigentes.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: TREINTA (30) días hábiles.

CLAUSULA TRANSITORIA: La acreditación del nivel de calificación a que hace referencia el Punto 2° de las Especificaciones que integran las BASES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL PAGO DE HABERES del Anexo I de la presente, será exigible en el momento en que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA establezca la obligación de la difusión de las Calificaciones a que hace referencia la Comunicación "A" 2521, Circular Runor N° N-211, por parte de las entidades financieras comprendidas.

A aquellas entidades financieras que en el momento en que deban acreditar la ponderación no reúnan el mínimo exigible, pero que hubieran alcanzado el nivel "BB"; se les acordará un plazo de TRES (3) meses contados a partir del momento mencionado para encuadrarse en la calificación "BBB" exigida. Transcurrido dicho plazo y no habiendo alcanzado el nivel "BBB", tal situación constituirá causal de rescisión del contrato sin derecho, por parte de la entidad financiera, a percibir indemnización.

A los fines de posibilitar la continuidad del servicio de pago de haberes, la rescisión contractual tendrá efectos a los TRES (3) meses contados a partir de la finalización del plazo anterior, con el objeto de que la jurisdicción o entidad pueda celebrar nuevo contrato con otra entidad financiera que reúna las calidades exigidas.

ANEXO II ¹

CLAUSULAS A INCLUIR EN LA ORDEN DE COMPRA:

La jurisdicción o entidad contratante presentará a la entidad bancaria, mensualmente y conjuntamente con la cinta magnética mencionada en el Anexo I, planillado de apoyo con idéntica información contenida en la referida cinta.

El planillado de apoyo deberá ser visado y suscripto por los firmantes de la Orden de Pago.

¹ Anexo II, según modificaciones introducidas por la Resolución N° 505 S.H. del 27/11/97.

En ningún caso la entidad adjudicataria dará curso a la acreditación de los sueldos sin la previa presentación de los referidos planillados de apoyo.

Ante cualquier diferencia o inconveniente con los montos a pagar la entidad adjudicataria deberá comunicarlo de inmediato a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, y efectuar el reintegro de los montos excedentes, si los hubiere, según el procedimiento establecido por la Resolución N° 157/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

La TESORERIA GENERAL DE LA NACION procederá a efectuar las transferencias bancarias que correspondan en la cuenta que la entidad bancaria indique a tales fines.

CIRCULAR Nº 22 /94 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 3 JUN 1994

REFERENCIA: ÓRDENES DE PAGO DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES - INCORPORACIÓN DEL C.U.I.T. Y DEL C.U.I.L. E INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al Régimen Integrado de Jubilaciones y Pensiones que tendrá vigencia con las remuneraciones que se devenguen a partir del día 1º de Julio próximo y cuyas cargas sociales se abonen en el mes de Agosto (Decreto Nº 564/94).

El nuevo Sistema de Jubilaciones y Pensiones prevé plazos, condiciones y requisitos de estricto cumplimiento, razón por la cual la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA está desarrollando un software adecuado a las necesidades de recaudación, fiscalización e información, por lo que se deberán efectuar modificaciones a los procesos actuales de liquidación de sueldos, a fin de compatibilizar los requerimientos del ente recaudador y las necesidades informativas y operativas de la Secretaría de Hacienda.

Ante la situación planteada, se informa que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conjuntamente con la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I.) y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS), se encuentran abocadas al estudio y coordinación de los procedimientos definitivos para que los distintos Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.) puedan cumplimentar, en tiempo y forma, con los mecanismos del Sistema, los que serán oportunamente comunicados.

Corresponde en esta instancia, anticipar algunas precisiones a fin que los Servicios Administrativos Financieros, cuyos aportes y contribuciones a los sistemas previsionales y de obras sociales sean recaudados por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, prevean las acciones tendientes a la puesta en marcha del Sistema, y la adecuación de sus procedimientos de liquidación de haberes.

Para ello, los responsables de los distintos Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.), deberán atender a los aspectos que a continuación se detallan, los que oportunamente serán ratificados por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, mediante una Resolución General:

a) Cada SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, que ejecute inciso 1 -Gastos en Personal-, deberá contar con su número de C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria). De no poseerla, deberá requerirla ante la agencia de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, que corresponda a su domicilio legal.

b) Todos los agentes de la Administración Pública Nacional deberán contar con su número de C.U.I.L. (Clave Única de Identificación Laboral - Disposición N° 4/93 de la Dirección del Sistema Único de Registro Laboral - B.O. 29/12/93), asignado por el ANSeS. Los Servicios que, habiéndolo solicitado, no hubieren recibido a la fecha el número del C.U.I.L. de sus empleados, deberán efectuar el reclamo pertinente al ANSeS.

El número de C.U.I.L. es remitido por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a cada empleador, en el formulario personalizado destinado para que el empleado opte entre el Régimen Previsional Público (de Reparto) o seleccione por algunas de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones del Régimen de Capitalización (A.F.J.P).

Aquellos Servicios que a la fecha no hubieran recibido la C.U.I.L. de todos sus empleados y, además no lo hubieran solicitado, deberán gestionarla a través de la **Secretaría de la Función Pública -Subsecretaría de Innovación Administrativa y Calidad de Servicios - Avda. Roque S. Peña 511 5º Piso Of. 510 TE 343-9001/1221 int 510 y 506 FAX 345-3356-**, antes del día 10 de Junio de 1994.

c) Las Oficinas responsables de la Administración de Personal o Recursos Humanos de cada S.A.F., deberán, antes del 15 de junio próximo, fijar lugar, días y horas donde se entregarán los formularios remitidos por el ANSeS, conforme al apartado b), poniendo en conocimiento a cada agente que deberán hacer uso de la opción de permanecer en el régimen público o de reparto o elegir e informar al empleador la Administradora de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (A.F.J.P.) seleccionada, antes del día 1º de julio de 1994, de conformidad con las

disposiciones del decreto N° 56 del 19 de enero de 1994. El resultado de la opción deberá ser comunicada por el empleador al ANSeS antes del 15 de Julio de 1994.

Si el empleado no ejerciera la opción prevista en el punto anterior, significa que ha decidido permanecer en el régimen mixto o de capitalización, en cuyo caso, deberá informar al empleador de su afiliación a alguna Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.).

Si el empleado no optare por el régimen público ni tampoco seleccionara ninguna A.F.J.P., el empleador deberá afiliarlo a la Administradora de Fondos, en la que se encuentren incorporados la mayoría de sus empleados. Se considerará como mayoría la correspondiente al S.A.F., con independencia de la Jurisdicción en que reviste.

Para ello, se recomienda que los responsables de recepcionar los formularios donde conste la opción del empleado, registren a medida que los vayan recibiendo, la cantidad de agentes que van optando por las distintas aseguradoras habilitadas, a fin que al finalizar el período de selección, se pueda rápidamente determinar cual es la A.F.J.P., de mayor cantidad de adherentes, dentro de cada Servicio Administrativo Financiero que ejecute inc. 1- Gastos en Personal-.

d) Todos los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, que ejecuten inciso 1 -Gastos en Personal-, recibirán de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, sin cargo alguno, un programa de computación (software aplicativo), que les permitirá generar en forma automática a partir del ingreso de los datos, en medio magnético (diskette), las declaraciones juradas globales (por la totalidad de los empleados) y nominativas (con el detalle por agente), que deberán presentar mensualmente en los lugares destinados a tales fines.

Para ello, los S.A.F. deberán proveer la adecuación de sus sistemas liquidadores de haberes, a efectos de que los mismos puedan generar en soporte magnético, una salida de información que contengan los siguientes datos:

d.1. Incluyan en la base de datos del personal sujeto a aportes y/o contribuciones a los Regímenes Nacionales de Seguridad Social y de Obras Sociales, la siguiente información (se trata en todos los casos de campos de datos numéricos):

d.1.1. **CUIL del agente:** Se consignará a partir de las comunicaciones recibidas del ANSeS, en los formularios personalizados mediante el cual el agente debe ejercer su opción previsional.

d.1.2. **Código de Obra Social:** Será el que corresponda a la entidad a la que se aporta, de acuerdo a la Tabla T05 que suministrará la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA.

d.1.3. **Grupo Familiar Primario:** Será la cantidad que resulte de aplicar los términos del art. 9º inciso a) de la Ley 23.660 de Obras Sociales. En caso de no existir se informará "01".

d.1.4. **Adherentes al Grupo Familiar:** Será la cantidad que resulte de aplicar los términos del art. 9º inciso a) de la Ley 23.660 de Obras Sociales. En caso de no existir se informará "01".

d.1.5. **Porcentaje de Rebaja por Modalidad Promovida:** Se tomará el 50 ó 100 % según corresponda, conforme lo establecido en los art. 43 a 65 de la Ley 24.013. En caso de no corresponder la rebaja, se informará "00".

d.1.6. **Código de Zona Geográfica:** Se incluirá el correspondiente al de radicación del Servicio Administrativo Financiero, conforme a la tabla suministrada por la D.G.I.

d.1.7 **Código de Actividad:** De acuerdo con lo establecido por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, es "06" para toda la Administración Nacional.

d.1.8. **Porcentaje de Reducción por Zona:** De acuerdo con lo establecido por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, se informará el porcentaje de la tabla que corresponda, cuando operen las reducciones de contribuciones previstas en el decreto N° 2609/93 y sus modificatorios. De no corresponder se informará "00".

d.1.9. **Porcentaje de Aporte Adicional:** Se informará el porcentaje adicional que corresponde al empleado, por el desempeño de tareas riesgosas, penosas o determinantes de agotamiento prematuro. De no corresponder se consignará "00".

d.2. Incluyan en sus programas liquidadores una rutina que, discriminada por agente, genere la acumulación, de los siguientes datos de cada liquidación que se efectúe durante un mismo mes:

d.2.1. **Remuneración Total:** Que informará la suma bruta liquidada al empleado por todo concepto, sin practicar deducción alguna.

d.2.2. **Remuneración Imponible:** Que informe la diferencia entre la remuneración total del período que se liquida y los conceptos no remuneratorios emergentes de los art. 6º y 7º de la Ley 24.241 y su reglamentación, o el límite del art. 9º de la mencionada ley; el que resulte menor.

d.2.3. **Asignaciones Familiares:** Que corresponda a la suma pagada al empleado por dicho concepto.

d.2.4. **Aportes Voluntarios:** Se informará el importe que el empleado comunique al empleador con destino a su cuenta de capitalización por el período que se liquida.

d.2.5. **Excentes de Aportes del Mes Inmediato Anterior:** Se informará el importe de los excedentes que resulten de la rectificación de meses anteriores, de acuerdo al procedimiento que por Resolución General, dicte la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA.

d.2.6. **Intereses Devengados:** Previsto para cumplimentar eventuales regímenes de compensación financiera al empleado, por demoras en el depósito de los aportes retenidos.

Los importes que se determinen y los valores porcentuales que se consignen, deberán expresarse sin separación de miles y con punto decimal, así, por ejemplo, \$ 123.456,79 se expresará como 123456.79 y 98,76% se consignará como 98.76.

d.3. Generen, junto con la última liquidación de cada mes correspondiente al Inciso 1 - Gastos en Personal-, en un soporte magnético, un archivo intermedio en caracteres ASCII con registros de longitud fija y con campos numéricos que contengan los siguientes datos de dicho mes:

- d.3.1. CUIL del Agente
- d.3.2. Código de Obra Social
- d.3.3. Grupo Familiar
- d.3.4. Adherentes
- d.3.5. Porcentaje de Rebaja Promovida
- d.3.6. Código de Zona Geográfica
- d.3.7. Código de Actividad: **06 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**
- d.3.8. Porcentaje de Reducción por Zona

- d.3.9. Porcentaje de Aporte Adicional
- d.3.10. Remuneración Total Acumulada del Mes
- d.3.11. Remuneración Imponible Acumulada del Mes
- d.3.12. Asignaciones familiares
- d.3.13. Aportes Voluntarios
- d.3.14. Excedentes Aportes
- d.3.15. Intereses Devengados

e) El programa de computación, que tiene previsto proveer a cada Responsable la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, importará los datos de ese archivo intermediario para generar el soporte documental e informático de la presentación correspondiente a aportes y contribuciones a los Regímenes Nacionales de Seguridad Social y de Obras Sociales. El programa previsto tendrá los siguientes requisitos mínimos de equipamiento y software:

* computadora PC IBM compatible, modelo AT o superior, con al menos 640 Kb de memoria RAM, **con una diskettera de 3.5" de 1.44 Mb** y disco rígido con al menos 6 Mb de capacidad disponible, pudiendo requerir mayor espacio en disco, en caso de que el S.A.F. liquide haberes a más de 8.000 agentes. Esta computadora no requerirá ser dedicada exclusivamente a la operación de este programa.

* Impresora de Matriz de puntos de nueve (9) pines, compatibles con el modelo Epson LX -810 o superior, o bien una impresora LASER que soporte PCL4.

* Sistema Operativo D.O.S., versión 3.1. o superior.

* El papel a utilizarse para la impresión de las declaraciones juradas debe ser tamaño carta.

El programa, remitido por la citada Dirección General, permitirá calcular automáticamente los aportes y contribuciones de los Regímenes Nacionales de Seguridad Social y de Obras Sociales, de cada uno de los empleados por los cuales se han ingresado los datos correspondientes. La Declaración Jurada brinda información desagregada por empleado de los datos cargados por el empleador y de los aportes calculados por el Sistema y global de las contribuciones a cargo del empleador.

Asimismo, generará la información nominativa en uno o más diskettes y el Formulario 902 de declaración jurada.

Por lo tanto, los respectivos Servicios deberán adoptar las previsiones del caso para poder disponer, antes del 1º de Julio de 1994, del uso de un equipo con las características antes descriptas.

f) A partir del dictado de la pertinente Resolución General por parte de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, que ratificará lo indicado en los puntos d) y e) de la presente, el circuito administrativo a implementarse para la cancelación de los aportes y contribuciones previsionales y de obras sociales será el siguiente:

f.1. Cada S.A.F. generará, previa adecuación de su sistema liquidador de haberes indicado en el punto d), un archivo intermediario donde acumule a lo largo de cada mes los conceptos detallados en el ítem d.3) anterior.

f.2. Luego de haber efectuado la última liquidación de haberes del mes, deberá correr el **programa generador de declaraciones juradas** para el nuevo sistema previsional, cuyo software será provisto por la citada Dirección General.

Este programa generará dos salidas: un diskette (o varios, de acuerdo con la cantidad de agentes) con la nómina de aportes y contribuciones de cada uno de los agentes cuyos haberes son liquidados a través de ese S.A.F., y una Declaración Jurada que contendrá los totales de aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Seguridad Social y al Régimen Nacional de Obras Sociales.

f.3. Con la última liquidación de haberes que se realice en cada mes, el S.A.F. deberá generar una Orden de Pago por cada uno de los siguientes conceptos:

- Haberes del personal
- Total de contribuciones del mes al Régimen Nacional de Seguridad Social
- Total de aportes del mes al Régimen Nacional de Seguridad Social
- Total de contribuciones del mes al Régimen Nacional de Obras Sociales
- Total de aportes del mes al Régimen Nacional de Obras Sociales

Las liquidaciones de remuneraciones anteriores a la última de cada mes, servirán para emitir sólo la Orden de Pago correspondiente a dichos haberes, es decir no generarán Órdenes de Pago previsionales.

f.4. Los responsables de cada S.A.F. deberán presentar el o los diskettes, junto con la Declaración Jurada (Formulario 902), generados por el programa que proveerá el ente recaudador, ante la Agencia Grandes Contribuyentes Nacionales de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (sita en Hipólito Yrigoyen 370 -Capital Federal- ex-Banco Hipotecario Nacional), o en el lugar que ésta indique, donde se registrarán los datos contenidos en la Declaración Jurada y leerá el o los diskettes generados por el programa, realizándose automáticamente el correspondiente control cruzado.

En caso de existir diferencias o errores, el sistema receptor de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA emitirá una constancia de rechazo, en la que se detallarán las causales del mismo, en cuyo caso la tramitación deberá volver al Servicio Emitente, para su corrección en tiempo y forma.

En caso de no existir diferencias o errores, la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA emitirá:

- Constancia de recepción conforme de los datos
- Boleta de Depósito correspondiente al total de contribuciones al Régimen Nacional de Seguridad Social
- Boleta de Depósito correspondiente al total de aportes al Régimen Nacional de Seguridad Social
- Boleta de Depósito correspondiente al total de contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales
- Boleta de Depósito correspondiente al total de aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales

f.5. Una vez cumplido el paso anterior, el S.A.F. adjuntará cada Boleta de Depósito al original de la correspondiente Orden de Pago por Contribuciones o Aportes a los

Regímenes Nacionales de Previsión Social o de Obras Sociales, definidas en el punto f.3. precedente, y las presentará en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, junto con la Orden de Pago de haberes, en los plazos que ésta establezca.

g) Las Órdenes de Pago correspondientes a **los sueldos y cargas sociales, del mes de julio de 1994, deberán ingresar** a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, **a más tardar el día 25 de Julio de 1994**. Para los sucesivos vencimientos esta Contaduría fijará el plazo correspondiente.

h) Será requisito indispensable que las Órdenes de Pago por las contribuciones a favor de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, cuenten con la fecha de vencimiento para el depósito de las Cargas Sociales, de acuerdo a las fechas que fije la citada Dirección, en función del C.U.I.T de cada responsable. **La falta de dicha fecha obligará a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a rechazar las mismas.**

Esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no recibirá Órdenes de Pago, en concepto de sueldos, que no vengán acompañadas de las respectivas Órdenes de Pago de aportes y contribuciones totales mensuales, y las correspondientes Boletas de Depósito emitidas por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. El total de cada Orden de Pago deberá coincidir con el total de su correspondiente Boleta de Depósito.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con las Órdenes de Pago que ingresen, procederá a agruparlas por fecha de vencimiento, y a efectuar el correspondiente pago bancario.

i) Los Servicios Administrativo Financieros que ejecuten Inciso 1 - Gastos en Personal - deberán informar antes del día 10 de junio de 1994, a la DIRECCIÓN DE NORMAS Y SISTEMAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los siguientes datos:

1. Denominación del S.A.F.
2. Domicilio Fiscal
3. Clave Única de Identificación Tributaria asignada por la D.G.I.
4. Agencia de la D.G.I. donde se encuentre inscripto
5. Si poseen el equipamiento mínimo requerido en el apartado g) precedente

A partir del dictado por parte de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA de la Resolución General, antes citada, comenzarán a regir las responsabilidades fiscales derivadas del cumplimiento de las normas y procedimientos que se establezcan relativas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Será responsabilidad del Servicio Administrativo Financiero, la correcta determinación de las obligaciones previsionales a depositar y la fecha de su vencimiento, así como de las eventuales reclamaciones derivadas de la falta de pago por parte de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, derivada de la incorrecta determinación de las mismas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 130 y 131 de la Ley 24.156.

Toda información adicional, también será canalizada por la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD DE SERVICIOS-.

Para aquellos Organismos cuyas Cargas Sociales deban ser canceladas mediante Órdenes de Pago contra la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y cuyo domicilio fiscal esté radicado fuera del radio de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, oportunamente se impartirán las instrucciones relativas al lugar de presentación de los diskettes y la pertinente declaración jurada.

La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, determinará cuales serán los Entes comprendidos en el párrafo anterior, y los mecanismos adecuados a fin de cumplir con la nueva normativa.

Por último se recuerda que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante el dictado del decreto N° 816 de fecha 24 de Mayo de 1994, ha dispuesto, con carácter de excepción que los afiliados incorporados al Régimen de Capitalización, **podrán, por una sola vez y hasta el 15 de Julio de 1996** pasar al Régimen de Reparto.

A fin de una mejor interpretación se acompaña un esquema secuencial básico.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 2/94 C.G.N.

ESQUEMA SECUENCIAL BÁSICO

TAREAS POR ÚNICA VEZ

1. Cada S.A.F. que ejecute inciso 1 tiene que tener su número de C.U.I.T
2. Cada empleado tiene que tener su número de C.U.I.L.
3. Los empleados deben optar por un régimen previsional (de reparto o capitalización)
4. Los S.A.F. deben prever modificaciones en sus programas liquidadores de haberes
5. La D.G.I. entregará un programa de computación (software aplicativo)

TAREAS MENSUALES

6. El programa leerá el archivo del liquidador y emitirá:
 - un diskette con información analítica
 - una declaración jurada (F. 902)
7. El S.A.F. remitirá mensualmente a la D.G.I. el Diskette y la Declaración Jurada
8. Si no hay errores, la D.G.I. emitirá las boletas de depósito de cargas sociales
9. Los S.A.F. emitirán una orden de pago por cada boleta de depósito
10. Presentarán las Órdenes de Pago, con la boleta adjunta, en C.G.N.

11. C.G.N. las procesará y remitirá a T.G.N.
12. T.G.N. las agrupará por fecha de vencimiento
13. T.G.N. depositará al vencimiento y entregará los fondos para el pago de haberes.

CIRCULAR Nº 25/94 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 15 JUL 1994

REFERENCIA: ORDENES DE PAGO DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CIRCULAR Nº.
22/94 C.G.N. ACLARACIONES - MODIFICACIONES

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación al Régimen Integrado de Jubilaciones y Pensiones que tendrá vigencia con las remuneraciones que se devenguen a partir del día 1º de Julio próximo y cuyas cargas sociales se abonen en el mes de Agosto (Decreto Nº 564/94).

El mecanismo dispuesto por la Dirección General Impositiva obliga a modificar los procedimientos vigentes en materia de presentación de las Órdenes de Pago por los haberes del personal y las respectivas cargas sociales, adecuándolos a las disposiciones de la Resolución General Nº 3834 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, modificada por su similar Nº 3848.

Aquellas Unidades Administrativas, que sin constituir un Servicio Administrativo Financiero liquiden Sueldos, cuyas cargas sociales se cancelen imputando el inciso 1 - Fuente de Financiamiento 11, deberán solicitar ante la DIRECCIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES (sita en la Casa Central del Banco Hipotecario Nacional), su número de C.U.I.T., al mero efecto previsional, acompañando nota del Responsable del Organismo en la cual solicita su inscripción y el Formulario 560 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.

En el caso de ya poseerlo, pero están inscriptos en otra agencia distinta a la 20 (grandes Contribuyentes Nacionales), deberán de inmediato comunicar tal situación a esta Contaduría General, a fin de proceder al cambio de Agencia.

Una vez obtenida la inscripción procederán a ingresar sus cargas sociales, en forma independiente de las de la Jurisdicción o Servicio Administrativo Financiero de las que dependan presupuestariamente.

A partir de las remuneraciones del mes de Julio de 1994, los Servicios Administrativos Financieros, en oportunidad de liquidar los haberes del personal, deberán **confeccionar una Orden de Pago, por cada uno de los conceptos que a continuación se detallan:**

1. Sueldos Líquidos a abonar
2. Contribuciones del empleador Régimen Nacional de Seguridad Social
3. Aportes del empleado al Régimen Nacional de Seguridad Social
4. Contribuciones del empleador al Régimen Nacional de Obras Sociales
5. Aportes del afiliado al Régimen Nacional de Obras Sociales.

En las Órdenes de Pago que se emitan conforme los puntos 2) a 5) se consignará:

BENEFICIARIO: DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

CÓDIGO: 616

C.U.I.T.: 30 - 54667673 - 7

CONCEPTO: Se hará constar lo siguiente:

- a) El concepto a que se refiere el pago, dentro de los indicados de 2) a 5).
- b) El número que corresponda a la Orden de Pago de sueldos líquidos relacionados con los aportes mencionados en a).
- c) El mes a que se refiere la liquidación en el caso de los aportes a Obras Sociales, la denominación explícita de la misma, y su código, conforme tabla T 06 de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (Anexo VII Resolución General Nº 3834 D.G.I.).
- d) Fecha de vencimiento de las Cargas Sociales, conforme al número

de C.U.I.T. que le corresponda al Servicio Administrativo Financiero.

En el supuesto caso que los entes obligados cancelen sus cargas sociales con Fuente de Financiamiento 11 -Fondos del Tesoro- y Fuente de Financiamiento 12 -Fondos Propios o Fuente de Financiamiento 13 -Fondos Afectados, al momento de requerir ante la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA la boleta de depósito solicitarán el fraccionamiento del pago, por lo que obtendrán una boleta por cada una de las fuentes citadas. A la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, presentarán solamente la de fuente 11, debiendo ingresar por su cuenta en la Dirección Grandes Contribuyentes Nacionales (Banco Hipotecario Nacional -Casa Central-), el pago que realiza con Fondos Propios o Fondos Afectados.

Igual tratamiento se efectuará para el supuesto de Organismos que presenten órdenes de pago por estos conceptos con imputación al Inciso 1 -Gastos en Personal- y/o Inciso 5 -Transferencias- o Inciso 9 -Erogaciones Figurativas.

Las Ordenes de Pago de haberes y por los conceptos citados en 2) a 5) deberán ser presentadas en conjunto ante la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los plazos que ésta determine. **No se admitirán Órdenes de Pago de Haberes que no vengán acompañadas con las correspondientes a las Cargas Sociales (a excepción de aquellos organismos del interior del país, los que tendrán un procedimiento específico).**

Atento los problemas planteados respecto de los distintos algoritmos de redondeo que surgirían de los programas liquidadores de haberes en uso, con los del software de la D.G.I. se recomienda que en este primer depósito, y hasta tanto la citada Dirección no dicte normas sobre el particular, las Órdenes de Pago se confeccionen por el total que surja de las boletas que emita el ente recaudador.,

Cada Orden de Pago con destino a los Regímenes Nacionales de Seguridad Social y de Obras Sociales deberá venir acompañada por la pertinente boleta de depósito que emitirá la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. **El total de la Orden de Pago deberá coincidir con el de la boleta de depósito, no admitiéndose Ordenes de Pago sin la correspondiente boleta de depósito.**

Las Ordenes de Pago que presenten errores, omisiones, incumplan las normas de presentación, en especial la de fecha de vencimiento de la obligación, o tengan insuficiencia en saldos de crédito o cuotas no serán admitidas por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hasta tanto el Responsable proceda a la regularización de dicha situación.

La presentación de órdenes de Pago que por cualquier motivo, además de los señalados en el párrafo precedente, impidan su correcto procesamiento, motivarán el rechazo de la totalidad de las órdenes, tanto las de haberes como las de cargas sociales

Sobre este particular se recomienda a los Servicios mantener estricto control sobre los saldos de crédito y cuotas presupuestarias, toda vez que el rechazo de la Orden de Pago por alguno de estos motivos, puede derivar en demoras en el pago de las obligaciones previsionales, con los recargos que se deriven por dicho incumplimiento.

La gestión de pago para la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, comienza cuando el Servicio proceda a entregar en dicha Repartición las Ordenes de Pago para haberes y cargas sociales, juntamente con las boletas emitidas por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, por lo que toda cuestión anterior o ***consulta deberá ser formalizada por escrito ante la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD DE SERVICIOS de la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -AVDA. R. S. PEÑA 511 PISO 5º OF. 512 (1035) CAPITAL FEDERAL TEL. 343-9001 Int. 506/512 - FAX 345-3356***

Los Organismos que a cancelen sus cargas sociales en forma directa y cuyos fondos estén presupuestados en Inciso 5 Transferencias o Inciso 9 -Erogaciones Figurativas, deberán presentar con la debida antelación la correspondiente orden de pago, indicando que corresponden a la cancelación de Obligaciones Previsionales. En estos casos no deberán acompañar las Boletas de depósito a las Órdenes de Pago.

Los Entes situados en el interior del país, y cuyas cargas sociales deban ser pagadas directamente por el Tesoro Nacional, recibirán oportunamente la notificación del procedimiento a utilizar.

Aclárase que los organismos obligados, de acuerdo al punto a) de la Circular N° 22/94 C.G.N., son aquellos cuyas obligaciones previsionales deban ser abonadas directamente por la Tesorería General de la Nación

Aclárase al punto d.1.2. de la Circular N° 22/94 C.G.N., que el código de Obras Social surge de la Tabla T 06 de la D.G.I.

Modifícase el punto g) de la Circular N° 22/94, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Las Órdenes de Pago correspondientes a los Sueldos y Cargas Sociales del mes de julio de 1994, deberán ingresar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, **a mas tardar 5 días hábiles antes de la fecha fijada por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, como vencimiento para las Obligaciones Previsionales de dicho mes.**"

Déjase sin efectos la Circular N° 05/94 C.G.N., a partir de los sueldos que se devenguen al 1° de Julio de 1994.

Cualquier consulta sobre aspectos relacionados con la competencia específica de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberá ser formalizada por escrito ante esta Repartición.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR N° 25/94 C.G.N.

ANEXO

VADEMECUM NORMATIVO

Se informa a continuación alguna de las principales disposiciones dictadas hasta la fecha, referida al tema *SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES*

LEY N° 24.241

LEY N° 24.347 Modificatoria de la Ley N° 24.241

Capítulo V. H. – Pág. 2376

RESOLUCIÓN GENERAL N° 3834/94 DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

RESOLUCIÓN GENERAL N° 3848/94 DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

RESOLUCIÓN CONJUNTA 42/94 Y 104/94 SEC. SEG. SOCIAL Y SEC. ING. PÚBLICOS

RESOLUCIÓN CONJUNTA 18/94 D.G.I. Y 527/94 D.E. ANSeS

CIRCULAR N° 22/94 C.G.N.

CIRCULAR N° 25/94 C.G.N.

CIRCULAR Nº 27/94 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 AGO 1994

REFERENCIA: Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Usted, en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y en relación a la Circular Nº 25/94 y Nº 22/94 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En la mencionada Circular 25/94 C.G.N. se establece que: "Cada orden de Pago con destino a los Regímenes Nacionales de Seguridad Social y de Obras Sociales deberá venir acompañada por la pertinente boleta de depósito que emitirá la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA", al respecto se deberá considerar como boleta de depósito al Acuse de Recibo emitido por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, presentándose este junto a la Orden de Pago por Aportes, **en original**.

Por otra parte, cabe aclarar que se deberá consignar como forma de pago: **cheques 24 horas**.

Por último, se reitera que la fecha de vencimiento de las obligaciones previsionales es aquella determinada por la Dirección General Impositiva, correspondiente al número de C.U.I.T. del organismo Responsable. Por ello las órdenes de pago de aportes y contribuciones al Régimen de Seguridad Social que no cuenten con dicha fecha o la misma resulte incorrecta provocará el rechazo de todas ellas, incluidas las de haberes.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 27/94 C.G.N.

Capítulo V. H. – Pág. 2378

CIRCULAR N° 5/95 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 19 ENE 1995

REFERENCIA: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE HABERES EN CAJA DE AHORRO COMÚN. DECRETO N° 1180/94.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, con relación al Decreto 1180/94 del 15 de julio de 1994 y la Resolución N° 429 de la SECRETARÍA DE HACIENDA de fecha 27 de setiembre de 1994.

Conforme el citado Decreto, el día 22 de enero de 1995 vencerá el término fijado para la puesta en marcha del pago de haberes por el Sistema Bancario Oficial. (Ver Circular N° 33/94 C.G.N.)

En función de ello, los Servicios Administrativo Financieros informarán a la **TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN Hipólito Yrigoyen 250 4° piso Oficina 430**, los Bancos adjudicatarios de las licitaciones a que se refiere el artículo 2° del Decreto 1180/94, domicilio, cuenta para el depósito bancario, teléfono, fax, CUIT y demás datos identificatorios.

Asimismo, los Servicios Administrativos deberán remitir a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el formulario de Alta de Beneficiario, que obra en la Resolución N° 553/94 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, con los datos del Banco adjudicatario de la licitación.

Igual información que la mencionada en los párrafos anteriores, deberá remitirse a medida que se adjudiquen nuevas licitaciones.

Las Jurisdicciones y Entidades citadas en el artículo 1° del Decreto N° 1180/94, excluidas las FUERZAS ARMADAS, de Seguridad, la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO y los Organismos del Sector Público Nacional exclusivamente por el personal de Inteligencia que, en virtud de las disposiciones

vigentes deba conservar el anonimato, adoptarán el siguiente procedimiento, a fin de cumplimentar lo dispuesto en dicha norma:

1.-) Los Servicios Administrativo Financieros remitirán al Banco adjudicatario de la licitación a que se refiere el artículo 1º del Decreto Nº1180/94, la nómina salarial neta, conforme el Anexo II de la Resolución Nº 429/94 S.H. Se entenderá como nómina salarial neta, aquella que corresponda al sueldo de bolsillo que deba percibir el agente, es decir, sueldo bruto descontados las retenciones legales (Jubilación y Obras Social) y aquellas voluntarias, en las que el empleador obre como agente de retención, (mutuales, fondos compensadores, seguros, sindicatos, juicios, créditos, etc.).

2.-) Por otra parte, ingresarán a la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, **dos** Órdenes de Pago (formulario C 41):

Una, por los haberes netos del personal, **a favor del Banco adjudicatario**, conforme al Decreto Nº 1180/94, marcando el casillero “sueldos”. A fin de la determinación del **“LÍQUIDO A PAGAR”** del formulario C 41, el Servicio deberá considerar la masa bruta salarial, menos las contribuciones que en concepto de retenciones al personal, deban ingresarse a la D.G.I. El importe determinado, se informará en el casillero **“TOTAL”**

En el casillero **“DEDUCCIONES”** del Formulario C 41 se colocará, únicamente, el monto total de aquellas deducciones voluntarias por los que el empleador actúe como agente de retención del empleado, (Ej. cuotas de mutuales, créditos, afiliaciones varias, embargos, etc.). Por ende, no corresponde incluir en este casillero las retenciones efectuadas a favor de la D.G.I. Al dorso del citado formulario, en el apartado correspondiente, se informará, de acuerdo a lo indicado en los apartados i) e ii) que siguen.

De la diferencia entre el monto del casillero TOTAL y el del correspondiente a DEDUCCIONES, se obtendrá el LIQUIDO A PAGAR

Otra, juntamente con la anterior, por los aportes y contribuciones sociales al Régimen Nacional de Seguridad Social, **a favor de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA** (según Circulares Nº 22/94 C.G.N. y 25/94 C.G.N.), marcando la casilla “aportes y contribuciones”, indicando como concepto “Aportes y Contribuciones Sociales del Mes de” e informando como fecha

de vencimiento, la correspondiente a su CUIT.

El monto líquido de la misma deberá coincidir con el total a ingresar que figure en el formulario Acuse de Recibo entregado al Contribuyente por la D.G.I., el que en original deberá adjuntarse a la Orden de Pago.

Con respecto de las **DEDUCCIONES VOLUNTARIAS**, citadas en el apartado a) precedente, el tratamiento a darles será el siguiente:

En la medida que el beneficiario (mutual, sindicato, etc.), a la fecha de emitir la Orden de Pago, se encuentre dado de alta, como tal, en la tabla de beneficiarios del SIDIF, se indicará, en el dorso del formulario C 41, el respectivo código de deducción, el concepto e importe.

ii) Caso contrario, en el mismo lugar se consignará:

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 9

CONCEPTO: DEDUCCIONES VARIAS -SEGÚN ANEXO-

TOTAL DEDUCCIONES: Según casillero correspondiente del C 41 -
frente-

En un Anexo a la Orden de Pago se presentará una planilla, con la mismas firmas que la Orden de Pago, en la que conste todos los datos de la deducción (Beneficiario, CUIT, Monto y Vencimiento de la obligación).

3.-) La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recibirá las Órdenes de Pago mencionadas en el apartado anterior, junto con el Acuse de Recibo de la D.G.I., realizará los controles formales pertinentes, procesará las mismas y las remitirá a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, según el procedimiento vigente.

4.-) Recibidas las Órdenes de Pago citadas en 3, la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN procederá a:

Transferir a cada Banco beneficiario de las Órdenes de Pago citado en el

punto 2- a), el monto total de la nómina salarial neta.

Transferir o depositar en la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA los aportes y contribuciones legales, punto 2- b.).

Transferir a la cuenta bancaria de cada beneficiario de la deducción incorporado en la Base de Datos, el monto por el cual el empleador actuó como agente de retención, de conformidad al código de deducción indicado en el reverso del Formulario C 41 pertinente.

Para aquellos no incorporados **y solamente por el mes de Enero de 1995**, se les abonará por intermedio del Servicio Administrativo Financiero, al que, a tales fines, se le transferirán los fondos o bien retirará de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el correspondiente cheque, por el total de los beneficiarios no censados.

El Servicio Administrativo Financiero será responsable del pago a los distintos beneficiarios o del depósito judicial de las retenciones.

Fíjase como fecha límite para que todos los beneficiarios de retenciones voluntarias se encuentren incorporados en la base de datos del SIDIF el día 15 de Febrero de 1995, a tales fines los Servicios deberán remitir a la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, antes de esa fecha, los datos de la planilla que, conforme instrucciones, remitirá esta Repartición.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN no abonará las retenciones de este tipo que se descuenten a partir de los haberes del mes de Febrero de 1995, a aquellos beneficiarios no incorporados al Sistema.

Conforme la normativa vigente, los firmantes de la planilla anexa, son responsables de la exactitud de la información suministrada, quedando en las respectivas Unidades de Auditoría Interna, la facultad de verificar la correspondencia de lo informado, con el pago efectuado por el Servicio.

Con independencia de la forma de pago, continuará siendo responsabilidad de los Servicios, informar a los distintos beneficiarios la nómina del personal, a los cuales se le ha practicado la retención informada.

De conformidad a las disposiciones del artículo 1º del Decreto N° 1180/94 y de la Resolución N° 492/94 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, la DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no recepcionará órdenes de pago de haberes cuyo beneficiario no sea el banco adjudicatario de la licitación.

Las Entidades y Jurisdicciones que ya estuviesen operando en el Sistema de Pago por Banco, solamente podrán incluir en la Orden de Pago a aquellos agentes que tengan abierta la correspondiente Caja de Ahorro Común esa Institución.

En el supuesto que, por lo expresado anteriormente, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no recepcione las órdenes de haberes, los Servicios Administrativos deberán igualmente procesar los haberes correspondientes al mes, a fin de practicar las liquidaciones de los aportes y contribuciones sobre haberes, cuya recaudación está a cargo de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, procediendo a ingresar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN el pertinente formulario C 41, junto con el acuse de recibo emitido por la citada Dirección, para su pago por parte de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, y a fin de evitar que queden en mora por aquellas deducciones en las que el empleador actuó como agente de retención, los Servicios emitirán un Formulario C 41 a su favor, por el total de aquellas, **consignado el monto de las retenciones voluntarias tanto en el casillero total de la orden de pago, como en el de deducciones**, a fin que el **líquido a pagar de cero**.

Al dorso del mismo formulario, en la casilla de DEDUCCIONES, el emisor seguirá el siguiente procedimiento:

- i) En la medida que el beneficiario (mutual, sindicato, etc.), a la fecha de emitir la Orden de Pago, se encuentre dado de alta, como tal, en la tabla de beneficiarios del SIDIF, se indicará, en el dorso del formulario C 41, el respectivo código de deducción, el concepto e importe.

ii) Caso contrario, en el mismo lugar se consignará:

CÓDIGO DE DEDUCCIÓN: 9

CONCEPTO: DEDUCCIONES VARIAS -SEGÚN ANEXO-

TOTAL DEDUCCIONES: Según casillero correspondiente del C 41 -
frente-

En un Anexo a la Orden de Pago se presentará una planilla, con la mismas firmas que la Orden de Pago, en la que conste todos los datos de la deducción (Beneficiario, CUIT, Monto y Vencimiento de la obligación), debiendo consignarse asimismo el **total de la masa salarial bruta de ese mes**.

La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, procederá a la transferencia o entrega del cheque al Servicio, por los importes que correspondan.

A los fines de una mejor ilustración se adjunta un modelo ejemplificativo de las siguientes operaciones:

- PAGO DE HABERES POR SISTEMA
- PAGO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
- PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS SIN ORDEN DE PAGO DE HABERES

Respecto de la información del compromiso, conforme la Resolución N° 562/94 SECRETARÍA DE HACIENDA, los servicios transmitirán a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, un formulario C 35, por los haberes, indicando como beneficiario el Banco Adjudicatario y otro, a favor de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, por los aportes y contribuciones.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 5/95 C.G.N.

EJEMPLO***PRESUPUESTO 1995***

TOTAL CRÉDITO GASTOS EN PERSONAL (excepto partida 1.1.6.) \$ 12.000,00 (*)

CONTRIBUCIONES PATRONALES (1.1.6-) \$ 2.400,00

TOTAL DEL INCISO 1 \$ 14.400,00

(*) Se parte del supuesto que todo el crédito está asignado en la Partida 1.1.1 Este monto incluye retenciones al personal por \$ 1.200,00

REGISTRO DEL COMPROMISO - formulario C 35- DEL INCISO 1**1.- FORMULARIO PARA EL COMPROMISO DE HABERES**

Beneficiario: BANCO ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN

Imputación Presupuestaria: Partidas Correspondientes (excepto 1.1.6): \$ 10.800,00

TOTAL DEL FORMULARIO C 35 \$ 10.800

2.- FORMULARIO PARA EL COMPROMISO POR APORTES Y CARGAS SOCIALES

Beneficiario: DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Imputación Presupuestaria: Partidas Correspondientes (excepto 1.1.6): \$ 1.200,00

Imputación Presupuestaria: Partida 1.1.6): \$ 2.400,00

TOTAL DEL FORMULARIO C 35 \$ 3.600,00

A) REGISTRO DEL PAGO -formulario C 41-

A. 1.- FORMULARIO DE HABERES:

FRENTE

BENEFICIARIO: BANCO XXXX

Mes: Enero 1995

Haberes del Mes: \$ 1.000,00 Se informa en casilla TOTAL C 41 de Haberes

Retenciones Voluntarias: \$ 26,00 Se informa en casilla DEDUC. C 41 de Haberes

Mutual \$ 10,00

Seguro \$ 5,00

Sindicato \$ 3,00

Depos. Jud. 8,00

Retenciones Legales: \$ 100,00 Se informa en casilla TOTAL C 41 de Aportes (+)

Neto de Bolsillo: \$ 874,00 Se informa en casilla LIQUIDO C 41 de Haberes

DORSO

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
9	Descuentos Varios	26,00

PLANILLA ANEXA

MUTUAL XX CUIT 111111 DOM: CALLE Nº VTO: DD/MM/AA \$ 10,00

SINDIC. ZZ	CUIT 222222	DOM: CALLE N° VTO: DD/MM/AA	\$	3,00
ASEGURAD	CUIT 333333	DOM: CALLE N° VTO: DD/MM/AA	\$	5,00
DEPÓSITOS JUDICIALES:				
AUTOS YYc/NN	BANCO....	LIBRO... FOLIO... JUZG. N° SEC. N°	\$	2.,00
AUTOS AAc/BB	BANCO.....	LIBRO... FOLIO.. JUZG. N° SEC. N°	\$	6.,00
TOTAL ANEXO			\$	26,00

A. 2.- FORMULARIO C 41 DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

BENEFICIARIO DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Aportes Patronales: \$ 200,00 Se informa en casilla TOTAL C 41 de Aportes (+)

(+) Con su correspondiente Imputación Presupuestaria.

B) REGISTRO DEL PAGO CUANDO NO INGRESE LA ORDEN DE HABERES

FRENTE DEL C 41

Beneficiario: SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Retenciones Voluntarias \$ 26,00 (+)

Mutual \$ 10,00

Seguro \$ 5,00

Sindicato \$ 3,00

Depos. Jud. 8,00

(+) Se informará en la casilla

TOTAL \$ 26,00

DEDUCCIONES \$ 26,00

LIQUIDO A PAGAR \$ 0,00

DORSO DEL C. 41

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
9	Descuentos Varios	26,00

PLANILLA ANEXA

MUTUAL XX	CUIT 111111	DOM: CALLE Nº VTO: DD/MM/AA	\$	10,00
SINDIC. ZZ	CUIT 222222	DOM: CALLE Nº VTO: DD/MM/AA	\$	3,00
ASEGURAD	CUIT 333333	DOM: CALLE Nº VTO: DD/MM/AA	\$	5,00
DEPÓSITOS JUDICIALES:				
AUTOS YYc/NN BANCO....		LIBRO...FOLIO... JUZG. Nº	SEC. Nº	\$ 2,00
AUTOS AAc/BB BANCO.....		LIBRO.. FOLIO.. JUZG. Nº	SEC. Nº	\$ 6,00
TOTAL ANEXO			\$	26,00

RESOLUCION Nº 157/95 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 30 MAR 1995

VISTO la Ley 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto Nº 1180 de fecha 15 de julio de 1994 y la Resolución Nº 429 de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 27 de septiembre de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer un procedimiento para que los Bancos Adjudicatarios de las licitaciones previstas en el decreto del VISTO, procedan a la devolución de los fondos transferidos por la SECRETARIA DE HACIENDA, conforme Resolución Nº 429/94 S.H., y no acreditado en las cajas de ahorro común de los agentes públicos comprendidos por el Sistema.

Que el presente acto se dicta en función de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1180/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el procedimiento para la devolución de sobrante de haberes - Decreto 1180/94-, que como Anexo se adjunta a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Bajo ninguna causa se podrá dar a dichos fondos otro destino que el específicamente determinado en la transferencia efectuada.

ARTICULO 3º.- Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION al dictado de las normas complementarias que hagan al cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 157/95 S.H.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCION DE SOBRANTES DE HABERES DECRETO N° 1180/94

- 1) Los Servicios Administrativos Financieros, requerirán a los Bancos adjudicatarios, que dentro de las 24 hs. de recibidos por éstos los fondos para el pago de haberes, informen a esa dependencia, si los mismos han sido acreditados en su totalidad.
- 2) Para el caso que, por cualquier motivo, existiera un excedente entre los fondos transferidos por la SECRETARIA DE HACIENDA, conforme su Resolución N° 429/94 y el total efectivamente acreditado por los Bancos Adjudicatarios en las cajas de ahorro de los agentes de la Administración Nacional, se deberá proceder de acuerdo a las siguientes instrucciones:

I) DEVOLUCION DE SOBRANTES DE HABERES¹

I.1) Determinado por el Banco Adjudicatario un sobrante entre los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y los depositados en las respectivas cajas de ahorro, la Entidad Bancaria informará de inmediato al Servicio Administrativo Financiero tal situación, con detalle de los importes no depositados por beneficiario y el motivo por el cual no procedió a la acreditación.

I.2) Asimismo, el Banco procederá, al depósito del sobrante en la cuenta corriente de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION N° 2510/46, de la Casa Central del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, u otra que la SECRETARIA DE HACIENDA designe para cada uno de los montos determinados y entregará el original, o copia certificada de la boleta de depósito, al Servicio Administrativo Financiero.

A tales fines, el depositante deberá requerir a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la pertinente boleta de depósito bancario.

I.3) Dentro de las 48 horas de recibida la boleta de depósito del Banco, el Servicio Administrativo Financiero procederá a la identificación y regularización de las Ordenes de Pago (C-41) pertinentes, conforme el siguiente procedimiento:

I.3.1.- EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

En el plazo citado en el apartado anterior el Servicio Administrativo Financiero procederá a confeccionar y transmitir el pertinente formulario C-55 de

¹ El punto I), señalado en negrita, "I) Devolución de Sobrantes de Haberes" ha sido derogado por el artículo 4° de la Resolución N° 130/98 S.H., Boletín Oficial del 18-3-98.

REGULARIZACION Y MODIFICACION DE REGISTRO, por cada uno de los formularios C-41 correspondiente al pago de haberes no efectivizados, de la siguiente forma:

TIPO DE REGISTRO: REGULARIZACION

MODIFICACION AL REGISTRO: DESAFECTACION (X)

DESAFECTACION DE PAGO (X)

(X) Según corresponda al motivo de devolución por parte del Banco.

DOCUMENTO ORIGINAL: Número de registro en el SIDIF del C-41 correspondiente al emitido para el pago de Haberes.

En caso que la devolución involucre haberes cuya imputación original hubiere implicado distintas clases de gasto, y por ende diferentes C-41, se confeccionará un C-55, por cada uno de ellos.

I.3.2.- EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

En el proceso de conciliación bancaria, la nota de crédito será regularizada en forma manual con los C-55 que le correspondan.

Al final de cada día los créditos recibidos en la cuenta N° 2510/46 serán transferidos a la cuenta N° 3855/19.

II) DEVOLUCION DE CARGAS SOCIALES:

II.1) Los Servicios Administrativos Financieros deberán requerir de los Bancos, los motivos de la falta de depósito en la caja de ahorro y, de corresponder, gestionarán el pertinente reembolso por las Cargas Sociales que eventualmente se hubieren depositado de más a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.

II.2) A tal fin, deberán seguir el procedimiento determinado por los Organismos Recaudadores, de acuerdo a la normativa de la Resolución Conjunta N° 462/93 y 354/93 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

II.3) Si corresponde la devolución del aporte en demasía, el ente recaudador deberá ingresar los fondos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en Cuenta Corriente indicada en I.2), mediante el procedimiento descripto en dicho apartado.

A tales fines, el depositante deberá requerir a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la pertinente boleta de depósito bancario.

II.4) Dentro de las 48 horas de recibida la boleta de depósito citada en el punto anterior, el Servicio Administrativo Financiero procederá a la identificación y regularización de las Ordenes de Pago (C-41) pertinentes, conforme el siguiente procedimiento:

II.4.1.- EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

En el plazo citado en el apartado anterior, el Servicio Administrativo Financiero procederá a confeccionar y transmitir el pertinente formulario C-55 de REGULARIZACION Y MODIFICACION DE REGISTRO, por cada uno de los formularios C-41 correspondiente al pago de haberes no efectivizado, de la siguiente forma:

TIPO DE REGISTRO: REGULARIZACION

MODIFICACION AL REGISTRO: DESAFECTACION (X)

DESAFECTACION DE PAGO (X)

(X) Según corresponda al motivo de devolución por parte del Banco.

DOCUMENTO ORIGINAL: Número de registro en el SIDIF del C-41 correspondiente al emitido para el pago de Haberes.

En caso que la devolución involucre haberes cuya imputación original hubiere implicado distintas clases de gasto, y por ende diferentes C-41, se confeccionará un C-55, por cada uno de ellos.

II.4.2.- EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

En el proceso de conciliación bancaria, la nota de crédito será regularizada en forma manual con los C-55 que le correspondan.

Al final de cada día, los créditos recibidos en la cuenta N° 2510/46 serán transferidos a la cuenta N° 3855/19.

RESOLUCION N° 157/95 S.H.

CIRCULAR N° 22/95 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 24 MAY 1995

REFERENCIA: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RECTIFICATIVAS DE SUELDOS
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO TESORO NACIONAL).

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo N° 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y, con relación a la información de las Cargas Sociales que surgen de las Liquidaciones Rectificativas de Sueldos.

Si de las liquidaciones rectificativas de Sueldos surgen diferencias en más respecto de las Cargas Sociales ya informadas, el Servicio Administrativo Financiero deberá presentar, a esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el formulario C-41 por los Aportes y Contribuciones Patronales a favor de DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, dentro de las 24 horas de haber efectuado la presentación ante dicho organismo, por la diferencia entre el monto original y el rectificado.

El formulario C-41 deberá estar acompañado del Acuse de Recibo emitido por el organismo recaudador.

El Servicio Administrativo Financiero será responsable por las diferencias que existan entre lo que la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA registre como deuda del mismo, y las cifras que consten en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como así también de los importes en demasía que deba afrontar la TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN por cuenta del mismo.

En el caso de surgir de la rectificativa una suma a ingresar menor que en la liquidación original se procederá de la siguiente manera:

a) Si las Cargas Sociales fueron pagadas: el Servicio deberá repetir contra DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA la devolución de los importes ingresados de más.

Una vez obtenidos los mismos deberá ingresarlos a las cuentas de la TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN y, transmístir y presentar el formulario C-55 de DESAFECTACION, adjuntado la correspondiente boleta de depósito, dejando el gasto en la etapa del Compromiso.

b) Si las Cargas Sociales no fueron pagadas: el Servicio deberá presentar sólo un C-55 de DESAFECTACION DEVENGADO dejando el gasto sólo en la etapa del compromiso, la modificación será el monto liquidado de más.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 22/95 C.G.N.

CIRCULAR N° 27/95 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 3 JUL 1995

REFERENCIA: ACLARACIÓN DE LA CIRCULAR N° 22/95 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo N° 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y, con relación a las "Normas de Presentación de Rectificativas de Sueldos" comunicadas por la Circular N° 22 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de fecha 24 de mayo de 1995.

Atento que la Resolución N° 562/94 de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS establece que al marcar la casilla de Desafectación se modificarán las tres etapas, Compromiso, Devengado y Pagado del Formulario C-41 pertinente, aclárese que si se quiere modificar sólo las dos últimas etapas de ejecución presupuestaria del gasto se deberán confeccionar dos formularios C-55, el primero de "Desafectación de Pago" y el segundo de "Desafectación de Devengado", quedando el gasto ejecutado sólo en la etapa del compromiso.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR N° 27/95 C.G.N.

**DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 29/96 de la Contaduría General de la Nación –
N° 22/96 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 02 MAY 1996

VISTO las Disposiciones Conjuntas N° 02 y 02 y N° 21 y 11 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fechas 08 de enero y 26 de marzo de 1996 respectivamente y

CONSIDERANDO:

Que las Disposiciones Conjuntas del VISTO son aplicables a los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS que operan en el Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, incorporados en la DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA.

Que es menester dictar el procedimiento para cumplir con las obligaciones previsionales y retenciones impositivas para aquellos ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS no incluidos en el párrafo inmediato anterior.

Que la presente medida se dicta en función de la facultades establecidas por los Artículos 73° y 88° de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1°.- Los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS que operen en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro no incorporados en la DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, deberán emitir las Autorizaciones de Pago (A/P) a favor del propio Organismo indicando su Cuenta Bancaria Pagadora, para cancelar los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y las Retenciones Impositivas.

ARTÍCULO 2°.- Una vez recibida la acreditación de los fondos, procederán a la emisión del cheque pertinente para cancelar las obligaciones mencionadas en el artículo anterior, a favor del Banco que corresponda a la Agencia de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA en la

cual esté inscripto el Organismo. Asimismo deberán acompañar los Formularios de Declaración Jurada correspondientes, para su intervención en dicha Agencia.

ARTÍCULO 3°.- La mora que se genere por la no presentación en tiempo y forma el día del vencimiento quedará a cargo del ORGANISMO DESCENTRALIZADO, siendo el único responsable del incumplimiento de la obligación.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 29/96 C.G.N.

DISPOSICION N° 22/96 T.G.N.

RESOLUCION N° 130/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 13 MAR 1998

VISTO el Expediente N° 100-000189/97, el Decreto N° 1180 de fecha 15 de julio de 1994 y las Resoluciones N° 429, 562, 564, 157 y 505 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 27 de septiembre de 1994, 19 de diciembre de 1994, 21 de diciembre de 1994, 30 de marzo de 1995 y 27 de noviembre de 1997, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que en la Resolución 562/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se establece cómo deben confeccionarse los Formularios C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" en los casos de devoluciones a través de depósitos bancarios, sin prever las realizadas mediante transferencias bancarias.

Que mediante la Resolución N° 564/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se establece el procedimiento de Conciliación Bancaria Automática, siendo necesario para su operatividad indicar en el Formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" el número de transferencia antes mencionado.

Que resulta necesario determinar el procedimiento de registro del ingreso al Tesoro Nacional, mediante transferencia bancaria, de los sobrantes de haberes que se generen en el procedimiento de pago dispuesto por el Decreto del VISTO.

Que con motivo de la implementación del sistema de Cuenta Unica del Tesoro se hace necesario derogar parcialmente la Resolución N° 157/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que la TESORERIA GENERAL DE LA NACION y la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS han tomado la intervención que les compete.

Que el presente acto se dicta en función de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto N° 1180/94.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el Procedimiento para el registro de devolución de sobrantes de haberes (Decreto 1180/94) para los Servicios Administrativo Financieros incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro, que se adjunta como Anexo I y forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Apruébase el Procedimiento para el registro de devolución de sobrantes de haberes (Decreto 1180/94) para los Servicios Administrativo Financieros no incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro, que se adjunta como Anexo II y forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3º. - Facúltase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a dictar las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas a las que hubiere lugar, en el ámbito de su específica competencia.

ARTICULO 4º.- Derógase el punto I) "Devolución de Sobrantes de Haberes", del Anexo de la Resolución Nº 157 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 30 de Marzo de 1995.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 130/98 S.H.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DEVOLUCION DE SOBRANTES DE HABERES (DECRETO 1180/94) PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS INCORPORADOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO

a) INTRODUCCION

Determinado por el Banco Adjudicatario un sobrante entre los fondos transferidos por la SECRETARIA DE HACIENDA y los depositados en las respectivas cajas de ahorro, la Entidad Bancaria deberá informar de inmediato al Servicio Administrativo Financiero tal situación, con detalle de los importes no depositados, por beneficiario, y el motivo por el cual no procedió a la acreditación.

Asimismo, el Banco Adjudicatario procederá al depósito del sobrante de haberes en la Cuenta Recaudadora que corresponda, de acuerdo al procedimiento que se enuncia a continuación.

b) PROCEDIMIENTO

I) BANCO ADJUDICATARIO CON CUENTA CORRIENTE ABIERTA EN EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "TESORO NACIONAL" Y 22 "CREDITO EXTERNO" PROVISTOS POR EL TESORO NACIONAL

Cuando el Banco adjudicatario tenga cuenta abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA y los fondos sobrantes sean de las fuentes mencionadas en el título precedente, los depositará en la cuenta N° 2510/46 "Recaudaciones TGN", a través de la boleta de depósito que le entregará el Servicio Administrativo Financiero quien oportunamente deberá solicitarla en la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CUENTAS BANCARIAS de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, para lo cual se deberá observar la Disposición Conjunta N° 32/95 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 14/95 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

2.) OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuando la fuente de financiamiento sea distinta de las indicadas en el punto 1.) precedente, (Ej.: Fte. 13 Recursos con Afectación Específica), el Banco Adjudicatario deberá depositar los sobrantes en la cuenta recaudadora del Servicio Administrativo Financiero que corresponda.

A tal fin el Servicio Administrativo Financiero le indicará al Banco Adjudicatario el número, denominación y demás datos de la cuenta recaudadora y le entregará la pertinente boleta de depósito.

II) BANCO ADJUDICATARIO SIN CUENTA CORRIENTE ABIERTA EN EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cuando el Banco adjudicatario no tenga cuenta abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, deberá efectuar una "Transferencia de Cuentas entre Bancos" a través del formulario 4090 en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el que se debitará la cuenta del Banco Adjudicatario y se acreditará la Cuenta N° 11 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, ambas radicadas en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Asimismo, el Banco Adjudicatario deberá acompañar la instrucción indicando que dicha acreditación tendrá que ser transferida a la cuenta N° 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION si los fondos son de fuente de financiamiento 11 "Tesoro Nacional" ó 22 "Crédito Externo", de acuerdo a la definición del punto I) 1.). Caso contrario, deberán depositarse en la Cuenta Recaudadora del Servicio Administrativo Financiero.

En ambos casos el depósito deberá efectuarse bajo el número de transferencia que dicho Banco Adjudicatario indique. Este número será el que a su vez informará al Servicio Administrativo Financiero responsable para la confección del correspondiente formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro".

c) REGISTRACION

I) ADMINISTRACION CENTRAL

1.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "TESORO NACIONAL" Y 22 "CREDITO EXTERNO" PROVISTOS POR EL TESORO NACIONAL."

El Servicio Administrativo Financiero confeccionará un formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" colocando en el casillero "Nº de boleta depósito", el número de la boleta de depósito o *transferencia bancaria*, en los términos dispuestos en el presente procedimiento, por cada uno de los formularios C-41 "Orden de Pago" correspondientes al pago de haberes no efectivizados.

,Por lo tanto, el Servicio Administrativo Financiero podrá presentar, sólo en estos casos, un mismo número de transferencia o depósito bancario como documento respaldatorio de los eventuales C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de desafectación o desafectación de pago, según corresponda, mencionados en el apartado anterior. (Circular Nº 38/95 C.G.N.)

Los Servicios Administrativo Financieros transmitirán y presentarán los pertinentes C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro", en la DIRECCION DE PROCESAMIENTO CONTABLE de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, según lo dispuesto por la Resolución Nº 562/94 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Por último, el Servicio Administrativo Financiero entregará una fotocopia del C-55 en la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CUENTAS BANCARIAS de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

2.) OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuando la devolución del sobrante corresponda a una fuente de financiamiento distinta de 11 "Tesoro Nacional" ó 22 "Crédito Externo" de acuerdo a la definición del punto I) 1.), "se depositará en la cuenta recaudadora del Servicio Administrativo Financiero", procediendo éste a desconfirmar con error el C-10 "Informe de Recursos" que contiene, entre las acreditaciones recibidas, dicha devolución.

Posteriormente, confeccionará y transmitirá el pertinente C-10 "Informe de Recursos" de Regularización por el monto de la recaudación correcta y un C-55 de desafectación o desafectación de pago, según corresponda, por el monto de la devolución. (Circular Nº 8/96 C.G.N.)

II) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

1.) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "TESORO NACIONAL" Y 22 "CREDITO EXTERNO" PROVISTO POR EL TESORO NACIONAL.

Se aplicarán los procedimientos vigentes para la Devolución de Gastos por pagos efectuados con fondos provenientes de Contribuciones Figurativas.

2.) OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Los Organismos deberán desconfirmar con error el Formulario C-10 "Informe de Recursos" que contiene la devolución de haberes y proceder a la confección y

transmisión del pertinente formulario C-10 "Informe de Recursos" de Regularización por el monto de la recaudación correcta.

Con el objeto de registrar las devoluciones de sobrantes de haberes, junto con el formulario C-10 de Regularización precedentemente enunciado, el Servicio Administrativo Financiero confeccionará un formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" (*interno*) de desafectación o desafectación de pago, según corresponda, citando la cuenta recaudadora en donde se efectuó el depósito. (Circular N° 8/96 CGN).

A fin de regularizar la devolución deberá transmitir el Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" de desafectación o desafectación de pago, según corresponda, en negativo. (Circular N° 8/96 C.G.N.).

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DEVOLUCION DE SOBRANTES DE HABERES (DECRETO 1180/94) PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS NO INCORPORADOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Los Servicios Administrativo Financieros, requerirán a los Bancos adjudicatarios, que dentro de las 24 hs. de recibidos por éstos los fondos para el pago de haberes, informen a esa dependencia, si los mismos han sido acreditados en su totalidad.

Para el caso que, por cualquier motivo, existiera un excedente entre los fondos transferidos y el total efectivamente acreditado por los Bancos Adjudicatarios en las cajas de ahorro de los agentes de la Administración Nacional, se deberá proceder de acuerdo a las siguientes instrucciones:

a) ADMINISTRACION CENTRAL

1) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "TESORO NACIONAL" Y 22 "CREDITO EXTERNO" PROVISTOS POR EL TESORO NACIONAL.

Determinado por el Banco Adjudicatario un sobrante entre los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y los depositados en las respectivas cajas de ahorro, la Entidad Bancaria informará de inmediato al Servicio Administrativo Financiero tal situación, con detalle de los importes no depositados por beneficiario y el motivo por el cual no procedió a la acreditación.

Asimismo, el Banco procederá, al depósito del sobrante en la cuenta corriente de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION N° 2510/46, de la Casa Central del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, u otra que la SECRETARIA DE HACIENDA designe para cada uno de los montos determinados y entregará el original, o copia certificada de la boleta de depósito, al Servicio Administrativo Financiero.

A tales fines, el Servicio Administrativo Financiero deberá requerir en la Dirección de Cuentas Bancarias de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION la pertinente boleta de depósito, para lo cual se deberá observar la Disposición Conjunta N° 32/95 de la

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 14/95 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

1.) REGISTRO EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

En el plazo citado en el apartado anterior el Servicio Administrativo Financiero procederá a confeccionar y transmitir el pertinente formulario C-55 "Regularización y Modificación de Registro", por cada uno de los formularios C-41 correspondiente al pago de haberes no efectivizados, de la siguiente forma:

MODIFICACION AL REGISTRO: DESAFECTACION (x)

DESAFECTACION DE PAGO (x)

(x) Según corresponda al motivo de devolución por parte del Banco.

DOCUMENTO ORIGINAL: Número de registro en el SIDIF del C-41 correspondiente al emitido para el pago de haberes.

En caso que la devolución involucre haberes cuya imputación original hubiere implicado distintas clases de gasto, y por diferentes C-41, se confeccionará un C-55, para cada uno de ellos.

2.) REGISTRO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

En el proceso de conciliación bancaria, la nota de crédito será regularizada con los C-55 que le correspondan.

II) OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Determinado por el Banco Adjudicatario un sobrante entre los fondos transferidos por el Servicio Administrativo Financiero de la Administración Central y los depositados en las respectivas cajas de ahorro, la Entidad Bancaria informará de inmediato al Servicio Administrativo correspondiente tal situación, con detalle de los importes no depositados y el motivo por el cual no procedió a la acreditación.

Asimismo, el Banco procederá al depósito del sobrante de la cuenta bancaria que el Servicio Administrativo Financiero determine, informando el número, denominación y demás datos de la misma, y procederá a la entrega de la pertinente boleta de depósito.

Con el objeto de registrar las devoluciones de sobrantes de haberes, el Servicio Administrativo Financiero deberá emitir un formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" interno, de desafectación o desafectación de pago, según corresponda, citando la cuenta bancaria en donde se efectuó el depósito (Circular N° 8/96 C.G.N.).

Posteriormente, el Servicio Administrativo Financiero confeccionará y transmitirá el Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" de desafectación o desafectación de pago según corresponda, en negativo, para cada devolución de sobrantes de haberes.

b) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

I) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "TESORO NACIONAL", 22 "CREDITO EXTERNO" PROVISTOS POR EL TESORO NACIONAL Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Determinado por el Banco Adjudicatario un sobrante entre los fondos transferidos por el Organismo Descentralizado y los depositados en las respectivas cajas de ahorro, la Entidad Bancaria informará de inmediato al Organismo correspondiente tal situación, con detalle de los importes no depositados y el motivo por el cual no procedió a la acreditación.

Asimismo, el Banco procederá al depósito del sobrante en la cuenta bancaria que el Organismo determine, informando el número, denominación y demás datos de la misma, y procederá a la entrega de la pertinente boleta de depósito.

Con el objeto de registrar las devoluciones de sobrantes, los Organismos Descentralizados deberán emitir el Formulario C-55 "Regularización y modificaciones de registro" interno, de desafectación o desafectación de pago, según corresponda, citando la cuenta bancaria en donde se efectuó el depósito. (Circular N° 8/96 C.G.N.).

Por último, los Organismos Descentralizados transmitirán el Formulario C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" de desafectación o de pago según corresponda, en negativo, para cada devolución de sobrantes de haberes.

CIRCULAR N° 2/00 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 05 ENE 2000.

REFERENCIA: DISMINUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PATRONAL CON DESTINO AL RÉGIMEN DE OBRAS SOCIALES

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y a lo solicitado por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), con relación al tema de la referencia.

A tal fin se informa que en virtud de las modificaciones dispuestas por el artículo 23 de la Ley N° 25.239, se ha establecido la disminución de la contribución patronal con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales del 6% al 5%, a partir del 31 de Diciembre de 1999.

En consecuencia y hasta tanto se distribuya una nueva versión del aplicativo SIJP que permita efectuar el cálculo de la referida alícuota a su nuevo valor, cada Servicio Administrativo Financiero deberá ingresar el importe que corresponda de aplicar el 5% y no el que arroje la versión 12 del mencionado aplicativo.

Cabe destacar que, por las presentaciones realizadas utilizando el aplicativo SIJP Versión 11.1 correspondientes al mes devengado diciembre/99 se hubieran determinado y en consecuencia abonado contribuciones en exceso por haber aplicado la alícuota del 6%, los importes pagados en demasía deberán ser considerados como saldo a favor en la declaración jurada del mes de enero del 2000.

Por último, se informa que cualquier consulta sobre el tema objeto de la presente deberá efectuarse directamente por los Servicios Administrativo Financieros a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 2/00 C.G.N.

**DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 18/00 de la Contaduría General de la Nación –
N° 8/00 de la Tesorería General de la Nación**

BUENOS AIRES, 8 JUN 2000

VISTO la Ley N° 25.237 de Presupuesto General de Administración Nacional para el ejercicio 2000 y normas complementarias y la Resolución N° 132 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de fecha 26 de Abril de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la norma citada en el VISTO determina el grado de información que las Entidades y Jurisdicciones del Sector Público Nacional deben suministrar a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, una vez que las mismas aprueben la nómina del personal incluido en el sistema de retiro voluntario o desvinculado, como consecuencia de su reestructuración organizativa.

Que en ese sentido resulta necesario instrumentar los procedimientos para concretar el pago de las compensaciones e indemnizaciones al personal de la Administración Pública Nacional incluido en el sistema de retiro voluntario y desvinculado, en virtud de lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la mencionada Ley N° 25.237, respectivamente.

Que por otra parte, es necesario definir el procedimiento para el pago de los aportes y contribuciones a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, correspondiente al personal que se desvincule de la Administración Pública Nacional.

Que también es preciso contemplar un criterio para destinar los eventuales sobrantes de haberes que se produzcan como consecuencia de la desvinculación e inclusión en el Sistema de Retiro Voluntario del personal de la Administración Pública Nacional.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Procedimiento para el pago al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional incorporado al Sistema de Retiro Voluntario”, que se adjunta como ANEXO I y que forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “Procedimiento para el pago de Indemnizaciones y Cargas Sociales del personal desvinculado del Sector Público Nacional”, que se adjunta como ANEXO II y que forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el “Procedimiento para la Devolución de Sobrantes de Haberes de los agentes de la Administración Nacional incluidos en el Retiro Voluntario o Desvinculados, que se adjunta como ANEXO III y que forma parte integrante de la presente Disposición Conjunta.

ARTÍCULO 4º.- El Servicio Administrativo Financiero 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, emitirá los formularios C-41 “Orden de Pago” referentes al sistema de desvinculación para su distribución de la siguiente manera: original para la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, primera copia para uso y archivo del Servicio Administrativo Financiero N° 356, adjuntando la documentación de respaldo, y segunda copia para el Organismo solicitante.

ARTÍCULO 5º - Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICIÓN N°: 18/00 C.G.N.

DISPOSICIÓN N°: 8/00 T.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO AL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL INCORPORADO AL SISTEMA DE RETIRO VOLUNTARIO.

1.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO solicitará a la DIRECCIÓN OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO, hasta con diez días de anticipación al vencimiento de la primera cuota de pago mencionada en el artículo 2º de la Resolución N° 132/2000 S.H., la emisión de un formulario C-41 “Orden de Pago” a favor de la entidad bancaria adjudicataria del pago de haberes, para dar cumplimiento a la compensación establecida para el personal incluido en el Sistema de Retiro Voluntario.

2.- La DIRECCIÓN OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO indicará en el campo “fecha de vencimiento” del formulario C-41, el 5º día hábil del mes siguiente a la presentación de las planillas indicadas en el artículo 2º de la Resolución N° 132/2000 S.H.

3.- La DIRECCIÓN OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO emitirá en los meses sucesivos las Órdenes de Pago correspondientes a las cuotas restantes, indicando en el campo “fecha de vencimiento” el 5º día hábil de cada mes.

4.- Asimismo esa Dirección indicará en el campo “observaciones” del formulario C-41 “Orden de Pago” el Servicio Administrativo Financiero al cual corresponde el personal incluido en el Régimen de Retiro Voluntario y el número de cuota de pago.

5.- La DIRECCIÓN OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO presentará el C-41 “Orden de Pago”, emitido de conformidad a los apartados anteriores, en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

6.- El Servicio Administrativo Financiero solicitante presentará a la institución bancaria, hasta el último día hábil anterior al del pago, la nómina del personal incluido en la misma.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL DESVINCULADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

A) Servicios Administrativos de Administración Central que financien sus haberes sólo con Fuente de Financiamiento 11 “Tesoro Nacional.”

1.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO solicitará al Servicio Administrativo Financiero 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, antes del día 20 del mes anterior a que corresponda efectuar el pago mencionado en el artículo 4º de la Resolución N° 132/2000 S.H., la emisión de un formulario C-41 “Orden de Pago” a favor de la entidad bancaria adjudicataria del pago de haberes del personal de planta, para el pago de las indemnizaciones del personal desvinculado, y otro C-41 a fin de ordenar el pago de las cargas sociales de dicho personal.

2.- El citado C-41 de cargas sociales deberá consignar la misma fecha de vencimiento que el que ordena el pago de las cargas sociales del personal de la planta permanente del Servicio Administrativo solicitante, fecha que será indicada por éste.

3.- Asimismo, el Servicio Administrativo Financiero 356 deberá indicar en el sector “observaciones”, de ambos formularios, el Servicio Administrativo Financiero por el cual se emitieron los mencionados C-41.

4.- El Servicio Administrativo solicitante deberá retirar de la Oficina 424 del Servicio Administrativo Financiero 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, los formularios C-41, emitidos de conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de presentarlos en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN conjuntamente con sus formularios C-41 correspondientes al personal de planta.

5.- A tal fin, el Servicio deberá confeccionar y presentar una nota autorizando a un agente a retirar los formularios C-41 en el Servicio Administrativo

Financiero 356, la cual deberá estar firmada por el Director General de Administración o cargo equivalente.

6.- La CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN verificará la sumatoria de los formularios C-41 correspondientes a las cargas sociales, con el importe del acuse de recibo emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS como constancia de la presentación de la Declaración Jurada, el cual deberá adjuntarse. En caso de existir diferencias entre ambos importes, devolverá los mismos al Servicio Administrativo para que éste o el Servicio Administrativo Financiero 356 proceda a realizar las correcciones pertinentes, según corresponda. Si son coincidentes, confirmará su ingreso al Sistema y remitirá (también en forma conjunta) ambos formularios a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

7.- Una vez entregados los formularios C-41, el Servicio deberá remitir la primera copia de los mismos, debidamente sellada, al Servicio Administrativo Financiero 356 conforme lo dispuesto por el artículo 4° de la presente Disposición Conjunta, quedándose con la segunda copia para su archivo.

8.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará para su pago, cuarenta y ocho horas antes del vencimiento, los formularios C-41 ya citados. Al día del vencimiento presentará en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA el listado de las órdenes bancarias por Servicio Administrativo, correspondientes a los montos seleccionados el día anterior y el acuse de recibo que compone la Declaración Jurada de cada Servicio Administrativo.

9.- El Servicio Administrativo Financiero presentará a la respectiva Institución Bancaria, hasta el último día anterior al del pago, la nómina del personal incluido en la misma.

B) Servicios Administrativos de Administración Central que financien sus haberes sólo con Fuentes de Financiamiento distintas de 11 “Tesoro Nacional”.

1.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán confeccionar la Declaración Jurada correspondiente al Sistema Único de Seguridad Social F-931 con la integridad del personal desvinculado y del Personal de la Planta Permanente.

2.- En el RUBRO VI “**MONTOS QUE SE INGRESAN**” de la Declaración Jurada del Sistema Único de Seguridad Social F-931, el Servicio Administrativo Financiero deberá consignar solamente el monto a abonar correspondiente a las Cargas Sociales de los formularios C-41 “Orden de Pago” del personal de la Planta Permanente.

3.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO solicitará al Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", antes del día 20 del mes anterior a que corresponda efectuar el pago mencionado en el artículo 4º de la Resolución Nº 132/2000 S.H., la emisión de un formulario C-41 "Orden de Pago" a favor de la entidad bancaria adjudicataria del pago de haberes del personal de planta para el pago de las indemnizaciones del personal desvinculado, y otro C-41 a fin de ordenar el pago de las cargas sociales de dicho personal, a favor de la cuenta bancaria pagadora del Servicio Administrativo por el cual se emite.

4.- El citado C-41 de cargas sociales deberá consignar la misma fecha de vencimiento que el que ordena el pago de las cargas sociales del personal de la planta permanente del Servicio Administrativo solicitante, fecha que será indicada por éste.

5.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará para su pago el formulario C-41 "Orden de Pago" del apartado anterior, tres días hábiles antes de la fecha de vencimiento del mismo, a efectos de transferir los fondos a la cuenta bancaria pagadora del Servicio Administrativo responsable, para su posterior pago a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

6.- Por su parte, el Organismo responsable seleccionará, **indefectiblemente**, el pago de su formulario C-41 "Orden de Pago" correspondiente a las Cargas Sociales del personal de planta permanente **el día anterior a su vencimiento**.

7.- El día del vencimiento de las Cargas Sociales, el Organismo procederá de la siguiente manera:

I) Deberá retirar de la Dirección de Movimientos de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN el listado de órdenes bancarias correspondientes al pago efectuado según el punto B) 6, es decir, el monto denunciado según lo establecido en el punto B) 2.

II) Deberá solicitar en las ventanillas "División Recaudación" de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS un formulario de pago F-105, el cual completará con el monto transferido al Organismo de acuerdo al punto B) 5.

III) Presentará en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA lo enunciado en el punto I) junto al acuse de recibo pertinente (correspondiente al personal de planta permanente) y lo enunciado en el punto II) con el cheque respectivo (correspondiente al personal desvinculado).

Cabe destacar que todos los Organismos están obligados a conciliar el saldo de la DECLARACIÓN JURADA F-931 del mes por el cual se abonan las Cargas Sociales

(incluyendo a los abonados por los formularios correspondientes al personal de planta permanente y los abonados por desvinculación).

En caso de discrepancias entre la Declaración Jurada F-931 y los montos para cancelar la misma, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA procederá al rechazo del pago, por lo que los intereses respectivos que pudiera reclamar la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS correrán por cuenta del Servicio Administrativo.

C) Servicios Administrativos de Administración Central que financian sus haberes con Fuente de Financiamiento 11 “Tesoro Nacional” y otras.

1.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO solicitará al Servicio Administrativo Financiero 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, antes del día 20 del mes anterior a que corresponda efectuar el pago mencionado en el artículo 4º de la Resolución Nº 132/2000 S.H., la emisión de un formulario C-41 “Orden de Pago” a favor de la entidad bancaria adjudicataria del pago de haberes del personal de planta para el pago de las indemnizaciones del personal desvinculado, y otro C-41 a fin de ordenar el pago de las cargas sociales de dicho personal.

2.- El citado C-41 de cargas sociales deberá consignar la misma fecha de vencimiento que el que ordena el pago de las cargas sociales del personal de la planta permanente del Servicio Administrativo solicitante, fecha que será indicada por éste.

3.- Asimismo, el Servicio Administrativo Financiero 356 deberá indicar en el sector “observaciones” de ambos formularios, el Servicio Administrativo Financiero por el cual se emitieron los mencionados formularios C-41.

4.- El Servicio Administrativo deberá proceder de la siguiente manera:

a) Retirar de la Oficina 424 del Servicio Administrativo Financiero 356 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, los formularios C-41 emitidos de conformidad con lo indicado en los párrafos anteriores.

A tal fin, el Servicio deberá confeccionar y presentar una nota autorizando a un agente a retirar los formularios C-41 en el Servicio Administrativo Financiero 356, la cual deberá estar firmada por el Director General de Administración o cargo equivalente.

b) Elaborar y transmitir los formularios C-41 del personal de planta por la fuente de financiamiento 11 “Tesoro Nacional”.

c) Elaborar y transmitir los formularios C-41 del personal de planta por la fuente de financiamiento distinta de 11 “Tesoro Nacional”.

d) Presentar los formularios del apartado a) y b) y el correspondiente a las cargas sociales del apartado c) precedentes, en forma conjunta, en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a fin de que ésta proceda a verificar la sumatoria de dichos C-41 de cargas sociales abonados por las distintas fuentes de financiamientos con el importe del acuse de recibo (incluye Personal de la Planta Permanente y Personal desvinculado) emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS como constancia de la presentación de la Declaración Jurada, el cual deberá adjuntarse.

En caso de existir diferencias entre ambos importes, devolverá los mismos al organismo para que éste o el S.A.F. 356 proceda a realizar las correcciones pertinentes, según corresponda. Si son coincidentes, confirmará su ingreso al Sistema y remitirá (también en forma conjunta) los formularios a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

5.- Una vez entregados los formularios C-41 en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el Servicio deberá remitir la primera copia del mismo, debidamente sellada, al Servicio Administrativo Financiero 356 conforme lo dispuesto por el artículo 4° de la presente Disposición Conjunta, quedándose con la segunda copia para su archivo.

6.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará para su pago, el día anterior al vencimiento, los formularios C-41 ya citados. Al día siguiente presentará en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA el listado de las órdenes bancarias por Organismo, correspondientes a los montos seleccionados el día anterior y el acuse de recibo que compone la Declaración Jurada de cada Servicio Administrativo.

D) Organismos Descentralizados.

Pertenecientes a Grandes Contribuyentes Nacionales

1.- Los Servicios Administrativo Financieros deberán confeccionar la Declaración Jurada correspondiente al Sistema Único de Seguridad Social F-931 con la integridad del personal desvinculado y del Personal de la Planta Permanente.

2.- En el RUBRO VI ***“MONTOS QUE SE INGRESAN”*** de la Declaración Jurada del Sistema Único de Seguridad Social F-931, el Servicio Administrativo Financiero deberá consignar solamente el monto a abonar correspondiente a las Cargas Sociales de los formularios C-41 “Orden de Pago” del personal de la Planta Permanente.

3.- La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO solicitará al Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro", antes del día 20 del mes anterior a que corresponda efectuar el pago mencionado en el artículo 4º de la Resolución Nº 132/2000 S.H., la emisión de un formulario C-41 "Orden de Pago" a favor de la entidad bancaria adjudicataria del pago de haberes del personal de planta para el pago de las indemnizaciones del personal desvinculado, y otro C-41 a fin de ordenar el pago de las cargas sociales de dicho personal, a favor de la cuenta bancaria pagadora del Servicio Administrativo por el cual se emite.

4.- El citado C-41 de cargas sociales deberá consignar la misma fecha de vencimiento que el que ordena el pago de las cargas sociales del personal de la planta permanente del Servicio Administrativo solicitante, fecha que será indicada por éste.

5.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará para su pago el formulario C-41 "Orden de Pago" del apartado anterior, tres días hábiles antes de la fecha de vencimiento del mismo, a efectos de transferir los fondos a la cuenta bancaria pagadora del Servicio Administrativo responsable, para su posterior pago a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

6.- Por su parte, el Organismo responsable seleccionará, **indefectiblemente**, el pago de su formulario C-41 "Orden de Pago" correspondiente a las Cargas Sociales del personal de planta permanente **el día anterior a su vencimiento**.

7.- El día del vencimiento de las Cargas Sociales, el Organismo procederá de la siguiente manera:

I) Deberá retirar de la Dirección de Movimientos de Fondos de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN el listado de órdenes bancarias correspondientes al pago efectuado según el punto B) 6, es decir el monto denunciado según lo establecido en el punto B) 2.

II) Deberá solicitar en las ventanillas "División Recaudación" de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS un formulario de pago F-105, el cual completará con el monto transferido al Organismo de acuerdo al punto B) 5.

III) Presentará en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA lo enunciado en el punto I) junto al acuse de recibo pertinente (correspondiente al personal de planta permanente) y lo enunciado en el punto II) con el cheque respectivo (correspondiente al personal desvinculado).

Cabe destacar que todos los Organismos están obligados a conciliar el saldo de la DECLARACIÓN JURADA F-931 del mes por el cual se abonan las Cargas Sociales (incluyendo a los abonados por los formularios correspondientes al personal de planta permanente y los abonados por desvinculación).

En caso de discrepancias entre la Declaración Jurada F-931 y los montos para cancelar la misma, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA procederá al rechazo del pago, por lo que los intereses respectivos que pudiera reclamar la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS correrán por cuenta del Servicio Administrativo.

No Pertenecientes a Grandes Contribuyentes Nacionales

1.- La DIRECCIÓN OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO emitirá un formulario C-41 "Orden de Pago" a favor de la cuenta bancaria pagadora del organismo al cual correspondan las cargas sociales del personal desvinculado, consignando la misma fecha de vencimiento que el formulario C-41 "Orden de Pago Interno" que ordena el pago de las cargas sociales del personal de la planta permanente del organismo solicitante, fecha que será indicada por éste.

2.- La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN seleccionará para su pago el formulario C-41 "Orden de pago" en la fecha de vencimiento indicado en el punto 1, para transferir los fondos al organismo responsable para su posterior pago a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

3.- Una vez acreditados los fondos en la cuenta del organismo no incorporado en la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales procederán a la emisión del cheque para cancelar las cargas sociales del personal que se desvincula, a favor del banco que corresponda a la Agencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la que está inscripto el organismo. Así también deberán acompañar los formularios de Declaración Jurada correspondientes.

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE SOBRANTES DE HABERES DE LOS AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL INCLUIDOS EN EL RETIRO VOLUNTARIO O DESVINCULADOS.

1.- El Servicio Administrativo Financiero deberá informar al banco adjudicatario la nómina de agentes en relación de dependencia, como así también los incluidos en los Anexos I y II de la presente Disposición Conjunta, en forma separada, según lo normado en los cuadros Anexos al artículo 1º y 4º de la Resolución N° 132/2000 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

2.- Determinado por el banco adjudicatario un sobrante entre los fondos transferidos por la SECRETARÍA DE HACIENDA y los depositados en las respectivas cajas de ahorro, la entidad bancaria deberá informar de inmediato al Servicio Administrativo Financiero tal situación, con detalle de los importes que no fueron depositados a los beneficiarios.

3.- El Servicio Administrativo Financiero indicará al banco adjudicatario que los fondos sobrantes, correspondientes a la nómina de los agentes alcanzados por el apartado 1º del presente Anexo deberán depositarse en la cuenta bancaria N° 2510/46 – Recaudadora T.G.N. de la casa Central del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA entregando la correspondiente boleta de depósito.

4.- El Servicio Administrativo Financiero, a fin de cumplimentar el último párrafo del apartado inmediato anterior, presentará una nota en la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, indicando el monto de la devolución y número de formulario C-41 "Orden de Pago" por el cual se abonaron las compensaciones o indemnizaciones y solicitando que por intermedio de la DIRECCIÓN OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO, una vez acreditados los fondos, se confeccione el correspondiente formulario C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de desafectación.

CIRCULAR Nº 14/00 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 22 AGO 2000

REFERENCIA: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PAGOS A LA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a la Circular Nº 1/2000 de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

Al respecto, los pagos a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo deberán ejecutarse en la partida 1.5.1 "Seguros de Riesgo de Trabajo", conforme la Circular Nº 1/2000 O.N.P.

Por ello, los montos ya ejecutados en una partida presupuestaria distinta a la 1.5.1 "Seguros de Riesgo de Trabajo" deben ser corregidos emitiendo los correspondientes C-55 "Regularización y Modificaciones de Registro" de corrección en función a las disposiciones de la Resolución Nº 562/94 S.H.

En consecuencia, cabe destacar que a fin de procesar dichos formularios deberán solicitarse las modificaciones presupuestarias pertinentes.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 14/00 C.G.N.

CIRCULAR N° 17 / 01 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 13 JUL 2001

REFERENCIA: MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO N° 896/01¹

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 896/01 y la [Resolución N° 175/01 SH](#).

Al respecto, se remite adjunto a la presente fotocopia de la citada Resolución N° 175/01 SH, que dispone que "a partir del corriente mes las órdenes de pago pertenecientes al inciso 1 "Gastos en Personal" deberán ingresar, al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIDIF), entre el 20 y el último día hábil del mes de su devengamiento. El monto de dichas órdenes de pago no deberá superar la cuota mensual de devengamiento asignada por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para ese mes y por lo tanto no podrán transferirse gastos por dicho concepto al mes siguiente".

Asimismo, establece que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN "no recibirá órdenes de pago en formulario papel que no vengan acompañadas con las correspondientes a las Cargas Sociales".

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 17/01 C.G.N.

¹ El Decreto N° 896/01 fue derogado por la Ley N° 25.453 de Déficit Cero.

RESOLUCION 175/01 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 13 JUL 2001

VISTO el Decreto Nº 896 de fecha 11 de Julio de 2001 y el Régimen de Pago de Haberes y Cargas Sociales vigente en la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 896/01 sustituye el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, determinando los procedimientos necesarios para garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles.

Que a fin de una correcta evaluación de las afectaciones presupuestarias y las programaciones financieras del Tesoro Nacional, resulta necesario impartir normas que unifiquen los criterios de presupuestación de las órdenes de pago de haberes y demás cargos del inciso 1 —Gastos en Personal—.

Que la presente medida se dicta en función de las disposiciones del artículo 6º del Decreto Nº 2666 de fecha 29 de diciembre de 1992 y normas complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- A partir del corriente mes, las órdenes de pago pertenecientes al inciso 1 "Gastos en Personal" deberán ingresar, al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA (SIDIF), entre el 20 y el último día hábil del mes de su devengamiento. El monto de dichas órdenes de pago no deberá superar la cuota mensual de devengamiento asignada por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para ese mes y por lo tanto no podrán transferirse gastos por dicho concepto al mes siguiente.

ARTÍCULO 2º.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA no recibirá órdenes de pago en formulario papel que no vengan acompañadas con las correspondientes a las Cargas Sociales.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 175/01 S.H.

CIRCULAR N° 18 /01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 23 JUL 2001.

REFERENCIA: IMPLEMENTACION DE LA REDUCCION DISPUESTA POR EL DECRETO N° 896/01².

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 896/01, la Resolución N° 175/2001 S.H. y la Circular N° 17/01 C.G.N.

Atento a ello y en función a lo comunicado oportunamente por esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, vía correo electrónico con fecha 13 de Julio del corriente año, respecto de la reducción del 13% a aplicar a los haberes del personal en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 896/01, se informa que la mencionada reducción solo será aplicada a las remuneraciones, pagos jubilatorios y demás conceptos citados en el artículo 1° de dicha norma, superiores a pesos quinientos (\$ 500). La aplicación de dicha reducción, en ningún caso, implicará que la retribución resultante del agente sea inferior a ese monto.

En los casos que los Servicios Administrativo Financieros tuvieran que remitir Órdenes de Pago correspondientes al inciso 1 "Gastos en personal" cuyos conceptos de remuneraciones y cargas sociales no se encuadren dentro de los términos del artículo 1° de la Resolución N° 175/01 S.H., deberán en forma previa solicitar autorización, mediante nota fundada, a la DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN FINANCIERA de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Una vez otorgada la autorización mencionada precedentemente, los Servicios Administrativo Financieros presentarán en esta Repartición, conforme los procedimientos vigentes, la respectiva orden de pago conjuntamente con la citada autorización.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR N° 18/01 C.G.N.

² El decreto N° 896/01 fue derogado por la Ley N° 25.453, la reducción salarial mencionada en dicho decreto sigue vigente por la cita Ley denominada Déficit Cero.

DECRETO N° 814/01

BUENOS AIRES, 20 JUN 2001

VISTO las Leyes Nros. 19.032, 20.744, 23.660, 23.661, 24.013 24.241. 24.700, 24.714, 25.250, 25.413 y 25.414; y los Decretos Nros. 2609 de fecha 22 de diciembre de 1993, 385 de fecha 16 de marzo de 1994, 476 de fecha 28 de marzo de 1994, 859 de fecha 3 de junio de 1994, 1141 de fecha 14 de julio de 1994. 1791 de fecha 12 de octubre de 1994, 306 de fecha 1° de marzo de 1995, 372 de fecha 20 de marzo de 1995, 292 de fecha 14 de agosto de 1995, 492 de fecha 22 de septiembre de 1995 y 1520 de fecha 24 de diciembre de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que es objetivo prioritario de la política económica nacional establecer las bases para el crecimiento sostenido, la competitividad y el aumento del empleo.

Que para alcanzar tal objetivo, resulta particularmente necesario instrumentar medidas que tiendan a la reducción del nivel de los costos de producción.

Que en tal sentido la política tributaria constituye un factor fundamental de política económica, siendo una de las metas del Gobierno Nacional disminuir la presión sobre la nómina salarial.

Que dicha disminución de las contribuciones sobre la nómina salarial debe ser considerada como un paso hacia la mayor productividad de la economía en general y de los sectores de la producción que cuentan con Planes de Competitividad y Generación de Empleo, en particular.

Que a lo largo de los últimos años se han producido sucesivas modificaciones en materia de reducción de las contribuciones patronales, quedando ellas plasmadas en las normativas citadas en el Visto.

Que es menester ordenar las reducciones establecidas en dichas normas, para simplificar los encuadramientos, las liquidaciones y las tareas de control y fiscalización sobre las contribuciones patronales, siendo conveniente, como instancia superadora, adoptar una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de las mencionadas contribuciones.

Que a los mismos fines, y para facilitar el cumplimiento global de las obligaciones tributarias, es particularmente apropiado dar a las contribuciones patronales el carácter de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, en determinados casos.

Que el Gobierno Nacional y el sector privado han puesto en marcha una serie de Planes de Competitividad y Generación de Empleo Sectoriales, a los que se irán incorporando durante el presente ejercicio nuevas ramas de la actividad económica siendo menester reforzar estas políticas que marcan la tónica y el rumbo adoptado por el Gobierno Nacional para reencauzar la economía hacia el crecimiento y la productividad.

Que, en dicho marco, resulta razonable establecer una distinción en la utilización de las contribuciones patronales como generadoras de crédito fiscal, diferenciando las empresas comprendidas en sectores alcanzados por los Planes de

Competitividad y Generación de Empleo, de las pertenecientes a sectores que aún no han ingresado en este tipo de planes.

Que por un principio de equidad, el reconocimiento del carácter de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado deberá ser de variada intensidad en las distintas áreas y regiones del país, tomando en cuenta los criterios básicos ya probados con éxito para la reducción de las contribuciones patronales que por esta norma se derogan.

Que las cajas de alimentos o vales alimentarios integran el menú de beneficios sociales que apuntan a cubrir las necesidades de la familia.

Que por el artículo 4° de la Ley N° 24.700 los montos abonados a través de dichos beneficios están sujetos a una contribución específica, destinada al sistema de asignaciones familiares.

Que, a fin de armonizar los diferentes regímenes de contribuciones destinados al financiamiento de la seguridad social, es preciso otorgar a la contribución mencionada en el considerando anterior un tratamiento análogo al de las contribuciones patronales abarcadas en la norma que se dicta.

Que a iguales fines es menester armonizar el tratamiento impositivo de la Ley N° 25.413 para actividades productivas y de servicios con características asimilables, a fin de evitar distorsiones que afecten el desenvolvimiento económico.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y el artículo 1° de la Ley N° 25.414.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto toda norma que contemple exenciones o reducciones de las alícuotas aplicables a las contribuciones patronales, con la única excepción de la establecida en el Artículo 2° de la Ley N° 25.250. En particular deróganse, en su parte pertinente, los Decretos Nros. 2609 de fecha 22 de diciembre de 1993, 385 de fecha 16 de marzo de 1994, 476 de fecha 28 de marzo de 1994, 859 de fecha 3 de junio de 1994, 1141 de fecha 14 de julio de 1994, 1791 de fecha 12 de octubre de 1994, 306 de fecha 1° de marzo de 1995, 372 de fecha 20 de marzo de 1995, 292 de fecha 14 de agosto de 1995, 492 de fecha 22 de setiembre de 1995 y 1520 de fecha 24 de diciembre de 1998.

ARTICULO 2°.³- Establécense las alícuotas que se describen a continuación correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), a saber:

³ Según la sustitución efectuada por el art. 9° de la Ley N° 25.453

a) 20% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467.

b) 16% para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior. Asimismo será de aplicación a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1° de la ley 22.016 y sus modificatorias.

Las alícuotas fijadas sustituyen las vigentes para los regímenes del Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS), previstos en los incisos a), b), d) y f), del artículo 87 del Decreto N° 2284 de fecha 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las correspondientes a los regímenes enunciados en los incisos c) y e) del precitado artículo.

ARTICULO 3°.- A estos fines, se entenderá por remuneración la definida en el artículo 6° de la Ley N° 24.241, con los topes de TRES (3) MOPRES y SESENTA (60) MOPRES, como mínimo y máximo, respectivamente.

ARTICULO 4°⁴.- De la contribución patronal definida en el artículo 2° del presente decreto y en el artículo 4° de la Ley N° 24.700, efectivamente abonada, los contribuyentes y responsables podrán computar, como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, el monto que resulta de aplicar a las mismas bases imponibles los puntos porcentuales que para cada supuesto se indican en el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto.

En el caso de los exportadores, las contribuciones que resulten computables como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, tendrán el carácter de impuesto facturado a los fines de la aplicación del artículo 43 de la ley del tributo, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones."

ARTICULO 5°.- Conservan plena vigencia los beneficios dispuestos en los incisos c) y d) del artículo 1° del Decreto N° 730 de fecha 1° de junio de 2001 para los contribuyentes y responsables alcanzados por dicha normativa.

Dichos contribuyentes y responsables, adicionalmente, podrán imputar la totalidad de la contribución patronal definida en el Artículo 4° de la Ley N° 24.700, como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

ARTICULO 6°.- *Ver inciso b) del Artículo 7° del Decreto N° 380/01.*

ARTICULO 7°.- El MINISTERIO DE ECONOMIA y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS en lo que fuere materia de su competencia, serán las Autoridades de Aplicación del presente Decreto, quedando facultados para dictar las normas interpretativas y complementarias correspondientes.

ARTICULO 8°.- El presente comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2001, resultando de aplicación para las contribuciones patronales que se devenguen desde esa fecha.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 814/01.

⁴ Según la sustitución efectuada por Decreto N° 984/01.

ANEXO I

Código Zonal	Jurisdicción	Puntos Porcentuales de reconocimiento IVA
1	CIUDAD AUT. DE BUENOS AIRES	1,30%
2	GRAN BUENOS AIRES	1,30%
3	TERCER CINTURON DEL GBA	2,35%
4	RESTO DE BUENOS AIRES	3,40%
5	BS. AS. - PATAGONES	4,45%
6	BS. AS. - CARMEN DE PATAGONES	5,50%
7	CORDOBA - CRUZ DEL EJE	6,55%
8	BS. AS. - VILLARINO	4,45%
9	GRAN CATAMARCA	7,60%
10	RESTO DE CATAMARCA	8,65%
11	CIUDAD DE CORRIENTES	9,70%
12	FORMOSA - CIUDAD DE FORMOSA	10,75%
13	CORDOBA-SOBREMONTE	7,60%
14	RESTO DE CHACO	11,80%
15	CORDOBA - RIO SECO	7,60%
16	CORDOBA - TULUMBA	7,60%
17	CORDOBA - MINAS	6,55%
18	CORDOBA - POCHO	6,55%
19	CORDOBA - SAN ALBERTO	6,55%
20	CORDOBA - SAN JAVIER	6,55%
21	GRAN CORDOBA	3,40%
22	RESTO DE CORDOBA	4,45%
23	CORRIENTES - ESQUINA	7,60%
24	CORRIENTES - SAUCE	7,60%
25	CORRIENTES - CURUZU CUATIA	7,60%
26	CORRIENTES - MONTE CASEROS	7,60%
27	RESTO DE CORRIENTES	9,70%
28	GRAN RESISTENCIA	9,70%
29	CHUBUT - RAWSON TRELEW	7,60%
30	RESTO DE CHUBUT	8,65%
31	ENTRE RIOS - FEDERACION	7,60%
32	ENTRE RIOS - FELICIANO	7,60%
33	ENTRE RIOS - PARANA	4,45%
34	RESTO DE ENTRE RIOS	5,50%
35	JUJUY - CIUDAD DE JUJUY	9,70%
36	RESTO DE JUJUY	10,75%
37	LA PAMPA - CHICALCO	6,55%
38	LA PAMPA - CHALILEO	6,55%
39	LA PAMPA - PUELEN	6,55%
40	LA PAMPA - LIMAY MAUHIDA	6,55%
41	LA PAMPA - CURACO	6,55%
42	LA PAMPA - LIHUEL CAUEL	6,55%
43	LA PAMPA - SANTA ROSA Y TOAYL	4,45%
44	RESTO DE LA PAMPA	5,50%
45	CIUDAD DE LA RIOJA	7,60%
46	RESTO DE LA RIOJA	8,65%
47	GRAN MENDOZA	5,50%
48	RESTO DE MENDOZA	6,55%
49	MISIONES - POSADAS	9,70%
50	RESTO DE MISIONES	10,75%
51	CIUDAD NEUQUEN/PLOTIER	5,50%
52	NEUQUEN - CENTENARIO	5,50%
53	NEUQUEN - CUTRALCO	8,65%
54	NEUQUEN - PLAZA HUINCUL	8,65%
55	RESTO DE NEUQUEN	6,55%
56	RIO NEGRO SUR HASTA PARALELO 42	8,65%
57	RIO NEGRO - VIEDMA	5,50%
58	RIO NEGRO - ALTO VALLE	5,50%
59	RESTO DE RIO NEGRO	6,55%
60	GRAN SALTA	9,70%
61	RESTO DE SALTA	10,75%
62	GRAN SAN JUAN	6,55%

Código Zonal	Jurisdicción	Puntos Porcentuales de reconocimiento IVA
63	RESTO DE SAN JUAN	7,60%
64	CIUDAD DE SAN LUIS	5,50%
65	RESTO DE SAN LUIS	6,55%
66	SANTA CRUZ - CALETA OLIVIA	8,65%
67	SANTA CRUZ - RIO GALLEGOS	8,65%
68	RESTO DE SANTA CRUZ	9,70%
69	SANTA FE - GENERAL OBLIGADO	7,60%
70	SANTA FE - SAN JAVIER	7,60%
71	SANTA FE Y SANTO TOME	4,45%
72	SANTA FE - 9 DE JULIO	7,60%
73	SANTA FE - VERA	7,60%
74	RESTO DE SANTA FE	4,45%
75	CIUDAD DE SGO. DEL ESTERO Y LA BANDA	10,75%
76	SGO. DEL ESTERO - OJO DE AGUA	7,60%
77	SGO. DEL ESTERO - QUEBRACHOS	7,60%
78	SGO. DEL ESTERO - RIVADAVIA	7,60%
79	TIERRA DEL FUEGO - RIO GRANDE	8,65%
80	TIERRA DEL FUEGO - USHUAIA	8,65%
81	RESTO DE TIERRA DEL FUEGO	9,70%
82	GRAN TUCUMAN	7,60%
83	RESTO DE TUCUMAN	8,65%

**RESOLUCION CONJUNTA N° 31/01 de la Secretaría de Seguridad Social
y N° 192/01 de la Secretaría de Hacienda**

BUENOS AIRES, 24 JUL 2001

VISTO el Decreto N° 926 del 20 de julio de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que con el fin de menguar los efectos de la reducción que sobre determinadas prestaciones sociales de bajo monto se producirán por aplicación del artículo 34 de la Ley N° 24.156, según texto del Decreto N° 896 del 11 de julio de 2001, el Decreto citado en el Visto estableció un mecanismo de compensación de dicha reducción.

Que, en la misma norma se estableció que la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS y la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, deberán determinar, en forma conjunta, los conceptos que formarán parte de la base susceptible de compensación, así como dictar las normas necesarias para la aplicación de la referida reducción en los haberes de las prestaciones previsionales, por cargas de familia y por desempleo cuyos créditos presupuestarios se encuentren asignados a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Que resulta necesario establecer dichas pautas de aplicación bajo la premisa de resguardar al máximo posible el principio de equidad.

Que los servicios jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS y del MINISTERIO DE ECONOMIA han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 2° y 5° del Decreto N° 926 del 20 de julio de 2001.

Por ello,

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA

RESUELVEN:

ARTICULO 1°.- Apruébanse las Pautas de Aplicación del artículo 34 de la Ley N° 24.156, según texto del Decreto N° 896 del 11 de julio de 2001, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 31/01 S.S.S. y N° 192/01 S.H.

ANEXO I

PAUTAS PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 34 DE LA LEY 24.156⁵

(según texto Decreto N° 896/01)⁶

1. La reducción que, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley N° 24.156, según texto del Decreto N° 896/01, se disponga sobre los conceptos que se establecen en el punto siguiente, se aplicará a partir de la liquidación correspondiente al mensual julio de 2001.
2. Quedan incluidos en el proceso:
 - 2.1. la totalidad de las novedades ingresadas al mensual julio de 2001 en adelante, indistintamente del sistema del cual provengan y del régimen al cual pertenezcan, incluyendo los regímenes policiales y penitenciarios de jurisdicción provincial, transferidos a la Nación, excluyendo los pagos por única vez.
 - 2.2. los beneficios otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social (Ex-Caja "40") del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, con los alcances del Decreto N° 926/01.
 - 2.3. los repagos correspondientes al mensual julio de 2001 en adelante.
 - 2.4. todo retroactivo, ya sea liquidado por alta o rehabilitación de beneficio (Decreto 449/2001) o aquél correspondiente a reajuste de beneficio, a abonar a partir del mensual julio de 2001.
3. El porcentaje de reducción, así como su período de aplicación, será el que se determine en forma general para todo el Sector Público Nacional.
4. El proceso se aplicará por cada beneficio y no por beneficiario.
5. Se discriminarán en conceptos separados tanto las reducciones como las compensaciones, según éstas provengan del haber de la prestación o de la liquidación de asignaciones familiares.
6. Determinase que los conceptos que componen la base de compensación que prevé el Decreto N° 926/01 serán los que se establecen en la TABLA, "A", la que forma parte del presente ANEXO I.
7. En la determinación de la base compensable correspondiente a beneficios que se componen con prestaciones del régimen de capitalización, se incluirán exclusivamente los componentes públicos, cuyo detalle obra en la Tabla citada en el punto anterior, estando éstos sujetos a la metodología del punto "9" del presente Anexo.
8. Para el recálculo de los importes a descontar mensualmente, por los rubros que seguidamente se indican, a los conceptos que surgen de la TABLA "A" deberá incorporarse la respectiva reducción y compensación:

8.1 Obra Social Obligatoria

8.2 Cargos o Descuentos Especiales

⁵ Fue modificado por el artículo 10 de la Ley N° 25.453 de Déficit Cero.

⁶ El Decreto N° 896/01 fue derogado por la Ley N° 25.453 de Déficit Cero.

8.3 Embargos

9. A los fines de la aplicación de las compensaciones previstas por el Decreto N° 926/01 a las prestaciones previsionales y cargas de familia del sector pasivo, se seguirán las pautas, que se establecen seguidamente:

9.1 Se efectuará, sobre la totalidad de los códigos que surgen de la Tabla "A", el descuento que se determine; si el haber resultante es igual o menor a la base compensable indicada en el Decreto N° 926/01, se compensará el monto de reducción en una suma equivalente a ésta o a la que sea necesaria para alcanzar la referida base, de ambas, la que sea menor.

9.2 Posteriormente, y luego de reducido y compensado el haber, esto último si correspondiere, se reducirán las asignaciones familiares. Si estas asignaciones familiares reducidas, sumadas al haber reducido y compensado conforme el punto anterior, totalizan un monto inferior a la base compensable determinada por Decreto N° 926/01, se compensará el monto de reducción en una suma equivalente a ésta o a la que sea necesaria para alcanzar la referida base, de ambas, la que sea menor.

10. Las reducciones que deben aplicarse sobre los montos que se hagan efectivos en concepto de Prestación por Desempleo serán compensados en los términos de lo dispuesto por el Decreto N° 926/01.

11. A los fines de la aplicación de las reducciones que se determinen en cumplimiento del artículo 34 de la Ley 24.156, según texto del Decreto N° 896/01, a las asignaciones familiares correspondientes a los activos, tanto del sector privado como público nacional, a los beneficiados del régimen de riesgos del trabajo y a los de prestación por desempleo, se cumplirán las siguientes pautas:

11.1. Se aplicará la reducción sobre el valor de las asignaciones familiares que a continuación se detallan: hijo, hijo discapacitado, prenatal, ayuda escolar, maternidad, nacimiento, matrimonio, adopción y retroactivos por cualquiera de las asignaciones mencionadas.

11.2. Los valores liquidados y registrados como impagos se reliquidarán a los valores liquidados originalmente

11.3. En el caso de trabajadoras del sector público nacional no corresponde practicar reducción en la asignación familiar por maternidad.

12. Se aplicará la reducción prevista sobre los montos a reintegrar a empleadores incluidos en, el sistema de fondo compensador, por asignaciones familiares correspondientes a períodos anteriores a julio del 2001. Los reintegros por asignaciones familiares correspondientes a períodos posteriores no serán pasibles de reducción.

Tabla "A"
Haber Mensual de la prestación
Artículo 34 de la Ley N° 24156
(Dto. 896/01)

Código de Conceptos

Código	Descripción
001003	P.A.P - PRESTACION ADICIONAL POR PERMANENCIA
001004	RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ
001005	PENSION POR FALLECIMIENTO
001006	PRESTACION POR EDAD AVANZADA
001007	PENSION POR FALLECIMIENTO DERIVADA DE EDAD AVANZADA
001014	RETIRO DEFINITIVO POR INVALIDEZ
001052	HABER MENSUAL LEY 22.955 —ACUMULATIVO—
001300	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001302	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001303	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001304	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001305	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001306	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001307	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001308	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001309	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001310	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001311	HABER POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD
001333	HABER AL PAGO CONGELADO POR SUMA FIJA
011000	ANTIGUEDAD MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS
012000	ANTICIPO
012351	CAPRECOM
012352	CAPRECOM
012353	CAPRECOM
013000	BONIFICACION POR HIJO

013001	ADICIONAL COPARTICIPE
013002	ADICIONAL COPARTICIPE
016001	AJUSTE MOVILIDAD
017000	SUPLEMENTO NO CONTRIBUTIVO
017001	ADICIONAL REMUNERATIVO
017002	ADICIONAL NO REMUNERATIVO
021000	BONIFICACION ZONA AUSTRAL
021001	BONIFICACION ZONA AUSTRAL SOBRE HABERES ANTICIPADOS
021002	UBICACION DESFAVORABLE
021003	ZONA DESFAVORABLE
021004	BONIFICACION ZONA DESFAVORABLE
021011	BONIFICACION ZONA AUSTRAL
033000	ADICIONAL LUZ Y FUERZA
034000	B.A.E DOCEAVA PARTE
035000	ASIGNAC. POR TITULO MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS
040000	SUMA A CTA. MONTO CORRESP. ACT. HABER.
040009	PROPORCIONAL MENSUAL DOBLE AGUINALDO BCO. SAN JUAN
040450	COMPLEMENTO, MAGISTRADO LEY 24241 - UCP
082000	ADICIONAL DECRETO 662/81
082001	ADICIONAL DECRETO 662/81 SOBRE HABERES ANTICIPADOS
085000	DIFERENCIA AL HABER MINIMO
085001	HABER RESOLUCION 363/81
085002	COMPLEMENTO HABER MINIMO
087000	SUMATORIA DE CONCEPTOS DE HABER
088000	COMPLEMENTO AL MINIMO - DECRETO 525/95
091000	MOVILIDAD DE MONTO FIJO

Código	Descripción
091001	SUMA FIJA
091002	ADICIONAL
091003	ADICIONAL REMUNERATIVO POLICIA
091004	ASIGNACION FIJA
091005	SUMA FIJA - NO REMUNERATIVA
091010	COMPLEMENTO PRESIDENTES - PNC
092000	ADICIONAL RESOLUCION 406/89
092001	ADICIONAL RESOLUCION 406/89 SOBRE HABERES ANTICIPADOS
095000	AUMENTO
096000	CUOTAS DE RETROACTIVIDAD
097000	ADICIONAL DECRETO EMERGENCIA PREVISIONAL
098000	MONTO FIJO REMUNERATIVO
098001	MONTO FIJO REMUNERATIVO SOBRE HABERES ANTICIPADOS
098002	MOVILIDAD SUMA FIJA
104000	COMPENSACION JERARQUICA - PNC
129000	SUBSIDIO DECRETO 2627/92 Y 1524/94
130000	SUBSIDIO DECRETO 2627/92 Y 1524/94
138000	SUBSIDIO DECRETO 1010/97
184000	SUBSIDIO DECRETO 259/98
196000	SUBSIDIO DECRETO 197/97
199000	SUBSIDIO DECRETO 319/97

DECRETO N° 934/01

BUENOS AIRES, 25 JUL 2001

VISTO la modificación del artículo 34 de la Ley N° 24.156, introducida por el Decreto N° 896 del 11 de julio de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde establecer los criterios que deben utilizar las diversas jurisdicciones y entidades para liquidar los haberes del mes de julio de 2001 del personal en actividad, atento el inminente vencimiento del proceso correspondiente.

Que, resulta indispensable establecer determinadas metodologías a los fines de asegurar la mayor equidad posible en la aplicación de las medidas que corresponde instrumentar para el personal en actividad del Sector Público Nacional.

Que la fijación de la suma de PESOS QUINIENTOS (\$ 500) como ingreso mensual susceptible de ser compensado resulta, en principio, adecuada a las actuales posibilidades presupuestarias para el mes de julio de 2001.

Que en virtud de la derogación del Decreto N° 430 de fecha 29 de mayo de 2000 resulta conveniente dejar sin efecto aquellas normas que en forma particular oportunamente dispusieron excepciones a la reducción de haberes.

Que resulta necesario facultar a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para determinar la reducción de los créditos presupuestarios, en virtud de lo ordenado por el artículo 1° del Decreto N° 896/2001.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- La reducción que resulte de la aplicación del artículo 34¹ de la Ley N° 24.156, según el texto del Decreto N° 896² del 11 de julio de 2001, en las retribuciones que perciba el personal del Sector Público Nacional en el mes de julio de 2001, será compensada con el pago de una suma mensual, equivalente a dicha reducción, o a la

¹ Este artículo fue modificado por el art. 10 de la Ley N° 25.453

² Derogado por la Ley 25.453 denominada Ley Déficit Cero.

cifra que sea necesaria para alcanzar una retribución de PESOS QUINIENTOS (\$ 500) por todo concepto exceptuando las asignaciones familiares, la que sea menor.

Será también compensada la reducción que, por igual concepto que el indicado en el párrafo anterior, se efectúe sobre las asignaciones familiares de dicho personal, cuando éstas, sumadas a la retribución mensual reducida y compensada, totalicen un importe mensual igual o menor a PESOS QUINIENTOS (\$ 500). La suma a compensar será equivalente a la de la reducción efectuada, o a la cifra que sea necesaria para alcanzar aquel monto, la que sea menor.

ARTICULO 2º.- Las sumas que se abonen como compensación por aplicación del artículo anterior, no quedarán incorporadas a la retribución total del agente, por lo que no se abonarán en los períodos en los que no corresponda efectuar reducción por aplicación del artículo 34 de la Ley Nº 24.156, según texto del Decreto Nº 896 del 11 de julio de 2001.

ARTICULO 3º.- Deróganse los Decretos Nros. 937 del 19 de octubre de 2000, y 1036 del 9 de noviembre de 2000. Asimismo aclárase que las disposiciones del Decreto Nº 430 de fecha 29 de mayo de 2000, derogado por el Decreto Nº 896/2001, no resultarán de aplicación para la liquidación de haberes del Sector Público Nacional, correspondiente al mes de julio de 2001.

ARTICULO 4º.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con intervención de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, queda facultada para determinar el coeficiente de reducción de los créditos presupuestarios que surjan por aplicación del artículo 34 de la Ley Nº 24.156, sustituido por el artículo 1º del Decreto Nº 896/2001.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 934/01.

DECRETO N° 957/01

BUENOS AIRES, 26 JUL 2001

VISTO el Decreto N° 896 del 11 de julio de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que la situación financiera del sector público hace necesario adoptar severas medidas de aplicación excepcional y de resultados inmediatos a efectos de la adecuación del déficit fiscal.

Que para coadyuvar al cumplimiento de dichos cometidos con la urgencia que determinan las circunstancias, resulta imprescindible reducir las erogaciones, lo cual obliga a introducir modificaciones al gasto respecto de los funcionarios del Sector Público Nacional.

Que los máximos niveles gerenciales y políticos del mencionado sector son quienes perciben las mayores remuneraciones.

Que es en esos niveles donde, fundado en elementales principios de solidaridad, deberá reflejarse una mayor contribución a los gastos del Estado Nacional.

Que en dicha inteligencia, corresponde tomar como tope de los ingresos de los mencionados funcionarios, la remuneración asignada al Jefe de Gabinete de Ministros en virtud de ser este último, el responsable del ejercicio de la administración general del país, de conformidad al artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Que, por otra parte, mediante el artículo 1° del decreto citado en el Visto se ha previsto que la reducción de los créditos presupuestarios que se disponga importará, de pleno derecho, la reducción de las retribuciones alcanzadas, cualquiera fuera su concepto.

Que este marco amerita establecer un porcentaje superior de reducción de las retribuciones correspondientes a los funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretario y autoridades superiores de organismos y entidades comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y de los Fondos Fiduciarios nacionales.

Que procede distinguir entre el derecho al sueldo y el derecho a su inamovilidad o intangibilidad, que ampara solamente a los funcionarios a los cuales las leyes se los ha reconocido expresamente, como ocurre con los jueces y los miembros del Ministerio Público, a quienes la Constitución Nacional les garantizó esa intangibilidad (artículos 110 y 120).

Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (Fallos 313:664) ha sostenido que para evaluar la legitimidad de una medida, debe verificarse la razonabilidad de la decisión y su coherencia con el sistema en que se engarza la norma.

Que la crítica situación fiscal por la que atraviesa el Estado Nacional configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, resultando imperioso el dictado del presente.

Que el servicio jurídico permanente correspondiente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Establécese que los funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretario, extraescalafonarios y autoridades superiores de organismos y entidades comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluyendo las entidades bancarias oficiales y Fondos Fiduciarios nacionales, no podrán percibir una retribución superior a la asignada al Jefe de Gabinete de Ministros.

En todos los casos se deberá considerar todos los ingresos en dinero y beneficios sociales, incluyendo las bonificaciones, compensaciones, reintegros, gastos protocolares, movilidad y los premios o estímulos, permanentes o extraordinarios, cualquiera sea la fuente de financiamiento.

ARTICULO 2°.- Los montos que se ahorren en virtud de las restricciones impuestas por aplicación del artículo 1° de la presente medida respecto de las empresas y sociedades comprendidas en el artículo 8°, inciso b) de la Ley N° 24.156, y de los Fondos Fiduciarios nacionales así como de los organismos descentralizados que se autofinancien, ingresarán al Tesoro Nacional y se destinarán al pago de las jubilaciones y pensiones del Sistema Nacional de la Seguridad Social.

ARTICULO 3°.- La limitación prevista en el artículo 1° del presente también se aplicará a los montos de los contratos de locación de servicios o de obra intelectual prestados a título personal bajo cualquier modalidad jurídica, tanto los encuadrados en el régimen de los Decretos Nros. 92 del 19 de enero de 1995 y 436 del 30 de mayo de 2000, como los convenidos para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral y multilateral.

En caso de no ser aceptada por el contratado la reducción dispuesta dentro de los DIEZ (10) días, se procederá sin más trámite a rescindir el contrato en los términos previstos en él y estas personas no podrán ser contratadas durante el resto del presente ejercicio fiscal.

ARTICULO 4°.- Los saldos no devengados al 30 de junio de 2001 de las partidas presupuestarias destinadas al pago de las remuneraciones del personal contratado mencionado en el artículo 3° del presente decreto, deberán ser reducidos en un TREINTA POR CIENTO (30%).

ARTICULO 5°.- Las sumas destinadas al pago de los contratos, de cualquier modalidad financiados con cargo a los Fondos de Cooperación Técnica y Financiera previstos en las Leyes Nros. 17.050, 23.283, 23.412 y 23.979, devengadas al 30 de junio de 2001, se reducirán aplicando igual metodología de la sustentada en el artículo 4° del presente decreto.

ARTICULO 6°.- Establécese que las retribuciones de los funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretario y autoridades superiores de organismos y entidades comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, incluyendo las entidades bancarias oficiales y Fondos Fiduciarios nacionales, serán reducidas al efecto de la aplicación del Decreto N° 896/01, en un porcentaje que resulte de multiplicar el porcentaje de reducción establecido para el resto del personal por el coeficiente de 2.7876, el que podrá ser modificado por el Jefe de Gabinete de Ministros.

La reducción dispuesta comprenderá a todos los ingresos que perciba dicho personal por todo concepto según el alcance establecido en el último párrafo del artículo 1° de la presente medida.

ARTICULO 7°.- La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA quedan facultadas para dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas interpretativas y aclaratorias a que diera lugar el presente decreto.

ARTICULO 8°.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION fiscalizará el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto.

ARTICULO 9°.- Deróganse, a partir del 1° de julio de 2001, el artículo 4° del Decreto N° 1085 del 26 de septiembre de 1996 y el Decreto N° 1/98.

ARTICULO 10.- Invítase al PODER LEGISLATIVO NACIONAL y al PODER JUDICIAL DE LA NACION a dictar en el ámbito de sus respectivas competencias, normas de carácter similar a la presente medida.

ARTICULO 11.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 957/01.

CIRCULAR Nº 21/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 3 AGO 2001

REFERENCIA: ORDENES DE PAGO DE HABERES – AMPLIACION DE CIRCULAR Nº 17/01 CGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Al respecto, los SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS que operen con sistemas propios deberán prever en los mismos los siguientes controles a efectos de no generar formularios de gastos “**imputados al inciso 1**” que puedan ser rechazados por el SIDIF Central, por no cumplir con lo establecido en la Resolución Nº 175/01 SH:

Respecto de la Fecha de Ingreso

- 1) **Los formularios C-41 y C-55, tipo de Registro “Regularización”:** deberán ingresar al SIDIF Central entre los días 20 y último hábil de cada mes, ambos inclusive; caso contrario se rechazarán los mismos.
- 2) **Los formularios C-55, tipo de Registro “Corrección”:** deberán ingresar al SIDIF Central entre los días 20 y último hábil del mes correspondiente al devengamiento del gasto, ambos inclusive, caso contrario se rechazarán los mismos, excepto
 - a. que corrija imputaciones dentro del inciso 1
 - b. que la imputación que se disminuya corresponda al inciso 1.
- 3) **Los formularios C-75** que indiquen ejecución de devengado en positivo e ingresen al SIDIF Central entre los días 1 y 19 de cada mes, ambos inclusive, si bien no se rechazarán, se indicará el motivo de error y se procederá a comunicar tal situación a los Órganos de control pertinentes.
- 4) Sobre el **resto de los formularios** no se efectuará control de fecha de ingreso.

Respecto de la Cuota

- 1) El saldo de la cuota de devengado mensual **no** podrá ser trasladada al mes siguiente.
- 2) En los formularios C-55 de “Desafectación y Corrección” el uso de la cuota se controlará de la siguiente forma:

a. Desafectación:

Si el formulario original corresponde a un mes anterior en que se ingresa la desafectación, la operación no devolverá cuota.

Si el formulario original corresponde al mismo mes en que se ingresa la desafectación, generará la correspondiente devolución de cuota.

b. Corrección:

Si la corrección es entre partidas del inciso 1 el uso de la cuota debe ser neutro.

Si la corrección es entre partidas de diferentes incisos solo devolverá cuota si el formulario original es del mismo mes que el formulario de corrección que se ingresa.

El código de error con el que serán rechazados los formularios involucrados será 175 "Res 175/2001 SH - Devengado fuera de plazo autorizado".

Para los casos de Servicios Administrativos que operen con sistemas informáticos provistos por la SECRETARÍA DE HACIENDA, éstos serán adecuados conforme los lineamientos de la presente circular.

No obstante ello, y con independencia de la etapa en que se encuentre el desarrollo de los controles, es responsabilidad de cada Servicio cumplir con los parámetros de ejecución emanada de las normas de la referencia.

Saludo a usted atentamente.

CIRCULAR Nº 20/01 C.G.N.

CIRCULAR Nº 29/01 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 21 DIC 2001

REFERENCIA: PAGO SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO – SEGUNDO SEMESTRE

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y con relación a la Resolución Nº 576/98 SH modificada por su similar Nº 437/2001.

En consecuencia, y como ya se realizara en ocasiones anteriores, se deberán confeccionar dos Órdenes de Pago; una para los agentes cuya remuneración esté comprendida en el apartado a) del artículo 1º de la Resolución Nº 576/98 S.H. y otra para las comprendidas en el apartado b) del citado artículo, ambas con vencimiento el 2 de Enero de 2002.

Cabe destacar que la citada fecha se consigna en las respectivas Órdenes de Pago al sólo efecto de su registro informático, sin que implique fecha cierta de pago, dado que ello se realizará conforme las pautas generales del artículo 1º de la Resolución Nº 480 de fecha 5 de noviembre de 1997.

Saludo a Usted atentamente.

CIRCULAR Nº 29/01 C.G.N.

DISPOSICIÓN Nº 3/02 de la Contaduría General de la Nación

BUENOS AIRES, 31 de enero de 2002

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Ley Nº 25.453, de fecha 30 de julio de 2001 y el Decreto Nº 2662 de fecha 29 de diciembre de 1992 ,y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.453 sustituye el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, determinando los procedimientos necesarios para garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles.

Que el artículo 9º del Decreto del VISTO establece que "Toda salida de fondos del Tesoro requiere ser formalizada mediante una orden de pago. La misma será emitida por el Servicio Administrativo Financiero competente...".

Que asimismo, el apartado 5 del artículo 9º del Decreto citado en el Considerando precedente, dispone que "La orden de pago deberá ser emitida, en caso de corresponder, dentro de los tres días hábiles de devengado el respectivo gasto y en una operación simultánea con la liquidación del mismo en el caso de que el vencimiento del pago se opere en el ejercicio".

Que se hace necesario determinar el plazo de ingreso, en el Sistema Integrado de Información Financiera, de las órdenes de pagos relacionadas con el Inciso 1 "Gastos en Personal", a fin de asegurar su procesamiento en tiempo y forma.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Las órdenes de pago pertenecientes al inciso 1 "Gastos en Personal" deberán ingresar, al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), exclusivamente entre el 20 y el último día hábil del mes de su devengamiento.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 03/02 C.G.N.

DECRETO N° 1819/02

BUENOS AIRES, 12 SEPT 2002

VISTO las Leyes Nros. 24.158 y 25.453, los Decretos Nros. 896 de fecha 11 de julio de 2001, 934 de fecha 25 de julio de 2001 y la Decisión Administrativa N° 107 de fecha 26 de julio de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado del Decreto N° 896/01, se sustituyó el artículo 34 de la Ley N° 24.156, estableciendo en su artículo 1° que "Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios. La reducción afectará (...) los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos o entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos. La reducción de los créditos presupuestarios (...) importará de pleno derecho, la reducción de las retribuciones alcanzadas, cualquiera que fuere su concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Las reducciones de retribuciones se aplicarán proporcionalmente a toda la escala salarial o de haberes, según corresponda, sin discriminaciones de ningún tipo."

Que el Decreto N° 934/01 facultó a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con intervención de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA a determinar el coeficiente de reducción de los créditos presupuestarios que surjan por aplicación del artículo 34 de la Ley N° 24.156, según el texto entonces vigente del Decreto N° 896/01.

Que sobre la base de las normas antes citadas, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dictó la Decisión Administrativa N° 107/01, mediante la cual fijó la mentada reducción en un TRECE POR CIENTO (13%).

Que finalmente, la Ley N° 25.453 reprodujo los términos del Decreto N° 896/01, como nuevo texto del artículo 34 de la Ley N° 24.156, derogando en su artículo 18 el referido Decreto a partir de su entrada en vigencia.

Que si bien el país continúa atravesando una aguda crisis económica, el aumento de la recaudación en la actual gestión de gobierno hace posible la restitución del descuento efectuado en las retribuciones del personal del Sector Público Nacional y en los beneficios previsionales, mediante la entrega de títulos públicos.

Que lo dispuesto en el presente no obstará a que oportunamente se analicen otras alternativas que pudieran surgir como resultado de la aplicación de los mecanismos de concertación previstos en la Ley N° 24.185 de Negociación Colectiva del Sector Público y en el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 66/99, con las entidades sindicales signatarias del mismo y dentro del marco de lo normado en el Título VI de la Ley N° 25.453.

Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- A partir del día 1° de enero de 2003 las retribuciones del personal del Sector Público Nacional y beneficios previsionales serán íntegramente abonados sin la reducción ordenada por el Decreto N° 896/01 y la Ley N° 25.453, en moneda de curso legal.

Establécese que deberá restituirse mediante la entrega de títulos públicos, en la forma y con las modalidades que indique la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2003, la totalidad de las sumas que, como consecuencia de la reducción ordenada por el Decreto N° 896 de fecha 11 de julio de 2001 y la Ley N° 25.453, fueron descontadas de las retribuciones del personal del Sector Público Nacional y de los beneficios previsionales desde su vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2002. El monto resultante queda comprendido dentro de los conceptos del inciso f) del artículo 2° de la Ley N° 25.152.

ARTICULO 2°.- El proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2003, deberá contemplar las previsiones presupuestarias pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1° del presente decreto.

ARTICULO 3°.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, juntamente con el MINISTERIO DE ECONOMIA, deberá dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, con relación a la retribución correspondiente al personal del Sector Público Nacional.

ARTICULO 4°.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, juntamente con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, deberá dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, con relación a los beneficios previsionales.

ARTICULO 5°.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1819/02

DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 8/03

BUENOS AIRES, 29 ENE 2003

VISTO el Decreto N° 1819 de fecha 12 de septiembre de 2002 y la Ley N° 25.725, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto citado en el visto establece que a partir del 1° de enero de 2003, las retribuciones del personal del Sector Público Nacional y beneficiarios previsionales serán íntegramente abonadas sin la reducción ordenada por el Decreto N° 896 del 11 de julio de 2001 y la Ley N° 25.453, como así también que la restitución de las sumas descontadas hasta el 31 de diciembre de 2002 lo sea en títulos públicos, en la forma y con las modalidades que indique la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional correspondiente para el ejercicio fiscal 2003.

Que el Artículo 12 de la Ley N° 25.725 aprobatoria del Presupuesto para el ejercicio fiscal antes referido autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a emitir Títulos de la Deuda Pública hasta la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES (\$ 3.400.000.000), para atender la restitución al personal del Sector Público Nacional y beneficiarios previsionales de la reducción del TRECE POR CIENTO (13%) de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 1° del Decreto N° 1819/02.

Que asimismo la mencionada ley determina que el PODER EJECUTIVO NACIONAL definirá las características de los títulos a emitir dentro de pautas que resulten atractivas en el mercado, facultándolo al mismo tiempo a abonar dichas restituciones, total o parcialmente, en pesos y, en su caso en cuotas.

Que en base a esta última facultad y teniendo en cuenta a ciertos grupos de edad afectados por la reducción, resulta necesario instituir un mecanismo de pago en pesos y en cuotas para los beneficiarios previsionales de avanzada edad.

Que por otra parte resulta necesario determinar las características y condiciones de los títulos de deuda a emitir de acuerdo con la autorización a que se refiere el Artículo 12 de la Ley N° 25.725.

Que en el mismo sentido y a los fines de otorgar a los beneficiarios de avanzada edad la posibilidad de contar con un título cotizable en bolsas y mercados, deviene menester concederles la misma opción por títulos a que hace referencia el considerando anterior.

Que en otro orden de ideas y para el supuesto que la situación económico-financiera del Tesoro Nacional así lo permita, es necesario facultar al MINISTERIO DE ECONOMIA a adelantar los cronogramas de pago establecidos en la presente Decisión Administrativa.

Que han tomado intervención los organismos técnicos competentes de los MINISTERIOS DE ECONOMIA y de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Que los Servicios Jurídicos Permanentes del MINISTERIO DE ECONOMIA y del MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el Artículo 12 de la Ley N° 25.725.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1°¹. - Establécese que la restitución al personal del Sector Público Nacional y a los beneficiarios previsionales cuyas obligaciones de pago se hallan a cargo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSeS), con causa en la reducción del TRECE POR CIENTO (13%) a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 1° del Decreto N° 1819 de fecha 12 de setiembre de 2002, será cancelada de la siguiente forma:

- a) Beneficiarios previsionales, cualquiera sea la edad que tengan al 31 de diciembre de 2002, cuyas acreencias no superen los UN MIL PESOS (\$ 1000): en SEIS (6) cuotas mensuales y consecutivas en pesos, a partir de la liquidación correspondiente al mes de marzo de 2003.
- b) Beneficiarios previsionales, de OCHENTA Y CINCO (85) años de edad o más al 31 de diciembre de 2002: en SEIS (6) cuotas mensuales y consecutivas en pesos, a partir de la liquidación correspondiente al mes de marzo de 2003.
- c) Beneficiarios previsionales, no comprendidos en los incisos a), y b) anteriores, mayores de OCHENTA (80) años y hasta OCHENTA Y CUATRO (84) años al 31 de diciembre de 2002 inclusive: en DIEZ (10) cuotas mensuales y consecutivas en pesos, a partir de la liquidación correspondiente al mes de marzo de 2003.
- d) Personal del Sector Público Nacional y Beneficiarios previsionales, no incluidos en los incisos a), b), y c) anteriores: en "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2008", cuyas características se establecen en el artículo siguiente.

Los beneficiarios previsionales mencionados en este artículo, de cualquier edad y cualquiera fuera el importe de acreencia devengada por la retención del TRECE POR CIENTO (13%),

¹ Según las modificaciones introducidas por la Dec. Administrativa N° 35/03 B.O. 16/4/03

que con ajuste al procedimiento establecido en las Resoluciones de la SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 56 de fecha 1 de agosto de 1997 y N° 35 de fecha 2 de mayo de 2002, acrediten padecer o tener un miembro integrante de su grupo familiar primario con una enfermedad grave, cuyo desarrollo o desenlace, pueda frustrar —en virtud de la incidencia en su economía particular— los efectos del reintegro pautado en cuotas o en "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2008", percibirán el mismo en un solo pago en efectivo.

ARTICULO 2º.- Facúltase al órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir, en UNA (1) o varias series "BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2008" por hasta las sumas necesarias para atender el pago de las deudas referidas en el inciso c) del Artículo 1º, y la opción a que se refiere el Artículo 3º, ambos de la presente Decisión Administrativa y que tendrán las siguientes condiciones:

- a) Fecha de emisión: 31 de diciembre de 2002.
- b) Fecha de vencimiento: 30 de setiembre de 2008.
- c) Plazo: CINCO (5) años y NUEVE (9) meses.
- d) Moneda de emisión y pago: PESOS.
- e) Amortización: Se efectuará en DIEZ (10) cuotas semestrales, iguales y consecutivas equivalentes cada una al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto emitido y ajustado de acuerdo a lo previsto en el inciso siguiente, venciendo la primera de ellas el 31 de marzo de 2004.
- f) Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER): El saldo de capital de los Bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el Artículo 4º del Decreto N° 214 del 3 de febrero de 2002, a partir de la fecha de emisión.
- g) Intereses: Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del DOS POR CIENTO (2%) anual, los que serán pagaderos por semestre vencido, salvo el primero de ellos, que será pagadero el 30 de setiembre de 2003.
- h) Denominación mínima: VALOR NOMINAL PESOS UNO (VN \$1).
- i) Precio de suscripción: CIEN POR CIENTO (100%).
- j) Titularidad y negociación: Serán escriturales, negociables y se solicitará su cotización en el MERCADO ABIERTO ELECTRONICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
- k) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
- l) El registro y la tenencia por su titular original serán libres de gastos para el mismo.

ARTICULO 3º.- Los beneficiarios incluidos en los incisos a) y b) del Artículo 1º de la presente Decisión Administrativa, podrán ejercer la opción de conversión a Bonos a que se refiere el inciso c) de dicho artículo. El ejercicio de dicha opción deberá efectuarse al momento de la certificación de su deuda por parte de la Institución de Seguridad Social.

ARTICULO 4º.- A los fines de dar cumplimiento a la presente Decisión Administrativa, la Institución de Seguridad Social o Servicio Administrativo Financiero que corresponda deberá certificar dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la vigencia de la presente Decisión Administrativa la deuda respectiva al 31 de diciembre de 2002.

ARTICULO 5º.- El MINISTERIO DE ECONOMIA será la Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y/o complementarias que requiera la presente Decisión Administrativa y, para el supuesto que la situación económico-financiera del Tesoro Nacional así lo permita, a adelantar los cronogramas de pago establecidos en la presente medida.

ARTICULO 6º.- La presente Decisión Administrativa comenzará a regir a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 8/03.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 11/03 de la Contaduría General de la Nación y
N° 5/03 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 8 ABR 2003

VISTO las Resoluciones Nros. 187 de la SECRETARÍA DE HACIENDA y 3 del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, de fecha 30 de Diciembre de 2002 y 14 de Febrero de 2003, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 187/2002 la SECRETARÍA DE HACIENDA instrumenta un régimen de retención sobre las erogaciones que por el inciso 5 - Transferencias- efectúe el TESORO NACIONAL a entidades públicas del Gobierno Nacional, con el objeto de destinarlas a la cancelación de las obligaciones que tales entidades devenguen por Contribuciones de la Seguridad Social comprendidas en la Contribución Unificada de la Seguridad Social (C. U. S. S).

Que a través de la Resolución General N° 3/2003 el INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INARSS) ha emitido las normas complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha resolución.

Que asimismo se hace necesario definir el código de deducción que deberá consignarse en las respectivas órdenes de pago, como así también, la documentación respaldatoria que deberá acompañarse, a fin de permitir el correcto registro de las Contribuciones Patronales adeudadas y su posterior pago.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACION

DISPONEN:

ARTICULO 1º.- Los Organismos Centralizados de la Administración Nacional que efectúen erogaciones presupuestadas en el Inciso 5 – Transferencias –, del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional, a Entidades Públicas del Gobierno Nacional

a través de la Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional -, que tengan como destino el pago de haberes al personal alcanzados por las contribuciones patronales a la Seguridad Social deberán en oportunidad de confeccionar la orden de pago, y en caso de corresponder realizar la retención, utilizar como código de deducción el número 8 -Retenciones sobre Contribuciones Patronales - Res. 187/02 - S. H-.

ARTICULO 2º.- En aquellos casos que las Entidades Públicas del Gobierno Nacional beneficiarias de las transferencias indicadas en el artículo anterior, se encuentren radicadas en la órbita de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales (Agencia Nº 20) de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) acompañarán en la orden de pago (Formulario C-41) la "Boleta de obligación F.105" mientras que el resto de los contribuyentes adjuntarán el "Estado de Deuda Verificado – Res. Nº 187/2002 S. H.", de acuerdo a la información suministrada por el INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INARSS) que se indica en el artículo 2º, último párrafo de la Resolución General Nº 03/2003 del mencionado Organismo.

ARTICULO 3º.- Las Entidades Públicas del Gobierno Nacional beneficiarias de las transferencias del Inciso 5, deberán indicar en sus solicitudes de fondos, la discriminación de los montos destinados al pago de haberes del personal alcanzados por las contribuciones patronales a la Seguridad Social.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION Nº 11 C.G.N.

DISPOSICION Nº 5 T.G.N.

CIRCULAR N° 04/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 11 ABR 2003

REFERENCIA: ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS PROPIOS EN VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 11/03 C.G.N. Y 5/03 T.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Disposición Conjunta N° 11/2003 C.G.N. y N° 5/2003 T.G.N..

Atento que los Organismos de Administración Central alcanzados por la Resolución N° 187/2002 S.H. deberán, en oportunidad de confeccionar la orden de pago, y en caso de corresponder realizar la retención, utilizar como **código de deducción el número 8 - Retenciones sobre Contribuciones Patronales - Res. 187/2002 S.H.**, los Servicios Administrativo Financieros que operen con Sistemas Propios deberán proceder a la apertura del código anteriormente citado en sus sistemas, a fin de posibilitar el correcto registro de las deducciones en concepto de Contribuciones Patronales adeudadas, conforme la normativa citada, y su posterior pago.

Asimismo se informa que la relación contable respecto del código anteriormente citado es; para el debe la subcuenta contable 1.1.1.2.4 "Regularización de Montos por Retenciones" y para el haber la subcuenta contable 2.1.1.4.4 "Retenciones a Pagar al Sistema de Seguridad Social".

Por otro lado y en virtud del artículo 2º de la citada Disposición Conjunta se detalla como [Anexo](#) a la presente Circular, aquellas Entidades Públicas del Gobierno Nacional que por encontrarse radicadas en la órbita de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales (Agencia N° 20) de la AFIP deben acompañar la "Boleta de obligación F. 105", como así también, las que se encuentran fuera de la citada órbita toda vez que estas deben adjuntar el "estado de Deuda Verificado –Res. N° 187/2002 S.H..".

Aquellos Organismos que utilicen sistemas provistos por esta SECRETARÍA DE HACIENDA, la Unidad Informática oportunamente dispondrá la adecuación de los mismos por las vías de estilo.

Cualquier consulta sobre este tema deberá realizarse por escrito a la DIRECCIÓN DE NORMAS Y SISTEMAS de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 4/03 C.G.N.

ANEXO

Entidades Públicas del Gobierno Nacional que se encuentran dentro de la órbita de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales- Agencia Nº 20 AFIP-

SAF	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NUMERO DE CUIT	AGENCIA
330	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	30-54666656-1	20
330	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL	30-54667116-6	20
310	HOSPITAL NACIONAL DE PEDIATRÍA DR. J. P. GARRAHAN	30-61591554-4	20
310	HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS	30-63597680-9	20
356	EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A.	30-66350282-0	20
356	SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS SE	30-70762246-2	20

Entidades Públicas del Gobierno Nacional que se encuentran fuera de la órbita de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales

SAF	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NUMERO DE CUIT	AGENCIA
330	ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA	30-65204481-2	1
330	ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE BS. AS.	30-54666526-3	6
330	ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS	30-54666540-9	6
330	ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES	30-54666557-3	6
330	ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISMO	30-68271042-6	6
330	ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA	30-54666533-6	8
330	ACADEMIA NACIONAL DE TANGO	30-67963627-4	8
356	UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN YACIRETA	30-65599950-3	8
356	YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RIO TURBIO	30-70799266-9	8
330	INSTITUTO LIBRE SE SEGUNDA ENSEÑANZA	30-52639746-7	10
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS	30-68287386-4	12
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	30-58676165-6	13
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN	30-66247391-6	15
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	30-68525606-8	15
330	ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	30-52051858-0	51
330	ACADEMIA NACIONAL	30-52722659-3	51

	DE CIENCIAS ECONOMICAS		
330	ACADEMIA NACIONAL DE CS.EXACTAS FISICAS Y NATURALES	30-54666564-6	51

SAF	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NUMERO DE CUIT	AGENCIA
330	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS	30-55300254-7	51
330	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BS. AS.	30-57859129-6	51
330	ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA	30-62755081-9	51
330	ACADEMIA NACIONAL DE INGENIERIA	30-63699171-2	51
330	ACADEMIA NACIONAL DE EDUCACION	30-63776702-6	51
356	COMISIÓN BINACIONAL PUENTE BUENOS AIRES - COLONIA	30-65833513-4	51
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	30-64622868-5	54
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL SARMIENTO	30-67888719-2	64
330	HOGAR ESCUELA EZPELETA	30-68153872-7	64
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	30-64213725-1	100
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	30-64187093-1	Catamarca
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	30-99900421-7	Corrientes
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS	30-56225215-7	Dist. Conc. Del Urug.
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA	30-66938712-8	Dist. Villa María
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	30-65502011-6	Distrito Río Gallegos
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA	30-64187109-1	Formosa

330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	30-58676202-4	Jujuy
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA	30-67185698-4	La Rioja
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN	30-58676240-7	Luján
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO	30-58676196-6	S. Del Estero
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	30-57735753-2	San Luis
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	30-58676226-1	Santa Rosa
330	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA PLATA	30-61364808-5	Sede 1 La Plata
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	30-58676172-9	Sede 1 M.del Plata
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	30-54666946-3	Sede 1 Mendoza
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	30-52355240-2	Sede 1 Rosario
330	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA	30-53967910-0	Sede 2 Córdoba
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	30-54667062-3	Sede 2 Córdoba
330	ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE CORDOBA	30-57245636-2	Sede 2 Córdoba
330	ACADEMIA NAC.DE DERECHO Y CIENCIAS SOC.DE CBA.	30-66817512-7	Sede 2 Córdoba
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	30-54666670-7	Sede 2 La Plata
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	30-54666878-5	Sede B. Blanca

SAF	NOMBRE DE LA INSTITUCION	NUMERO DE CUIT	AGENCIA
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA	30-58676158-3	Sede C. Rivadavia
330	FUNDACION CENTRO UNIVERSITARIO- FUCEU	30-66556185-9	Sede Junín
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	30-58676219-9	Sede Neuquén

330	EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA	30-64491219-8	Sede Neuquén
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	30-59821809-5	Sede Posadas
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO	30-58676189-3	Sede Río Cuarto
330	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA	30-51859132-7	Sede Salta
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	30-58676257-1	Sede Salta
330	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO	30-51937681-0	Sede San Juan
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN	30-58676233-4	Sede San Juan
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL	30-54667055-0	Sede Santa Fe
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROV.DE BS.AS	30-58676141-9	Tandil
330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN	30-54667024-0	Tucumán

CIRCULAR N° 6/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 26 JUN 2003

REFERENCIA: RESTITUCIÓN EN EFECTIVO DEL 13% SOBRE LOS HABERES DEL PERSONAL, DECRETO N° 1819/2002

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., con relación a los procedimientos pertinentes a fin de liquidar correctamente los montos correspondientes, exclusivamente, al tramo que se debe abonar en efectivo por la restitución del 13% sobre los haberes del personal, dispuesto por el Decreto N° 1819/2002 y la Decisión Administrativa N° 49/2003.

Ante lo informado por la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO en relación a la medida presupuestaria elaborada en función a la información suministrada por los Servicios Administrativos Financiero, a fin de la restitución al personal que de acuerdo a la normativa vigente debe percibir la restitución del 13% en efectivo, y cuya cancelación se efectuará en cuotas, se informa que a los efectos de registrar el compromisos y la liquidación del devengado correspondiente, deberán considerar:

Para la imputación presupuestaria

Se encuentran vigentes los créditos presupuestarios por el importe bruto de la restitución en la partida 7.6.7. –Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo- del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.

En el caso de haberse previsto una erogación figurativa para la cancelación, se deberá ejecutar también:

cuando el receptor es un Organismo de la Administración Central: la partida 9.3.1.

cuando el receptor es un Organismo Descentralizado: la partida 9.3.2.

cuando el receptor es una Institución de Seguridad Social: la partida 9.3.3.

A su vez la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO ha habilitado la cuota de compromiso por el total de la deuda y la de devengado por el monto de la cuota a abonar en el corriente mes de junio.

En los próximos trimestres se asignarán las consiguientes 5 cuotas de devengado.

Cualquier consulta respecto a cuestiones de insuficiencia crediticia, de cuota u otro inherente a la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, deberá ser canalizada directamente con la citada Repartición.

Para los aspectos registrales

Para imputar y liquidar el monto correspondiente al empleado

a) Confeccionar un formulario C-35

Beneficiario: el Banco mediante el cual el Servicio abona los haberes del personal.

Monto a comprometer: la parte de la cuota asignada por la ONP para cancelar el neto correspondiente al personal.

b) Confeccionar un formulario C-41

Beneficiario: el Banco mediante el cual el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO abona los haberes del personal.

Monto a devengar: por el monto de la cuota que corresponda al mes que se devenga en concepto de devolución del 13%.

Deducciones Voluntarias: Las deducciones voluntarias, de corresponder, que se liquidan de acuerdo a un porcentaje sobre el haber mensual y habitual del agente, deberán indicarse al dorso del formulario C41 como Deducción Código 9 -Retenciones Varias- (incluye entre otros: Sindicatos, Seguros de Vida, Embargos Judiciales, etc.)

Para imputar y liquidar las Cargas Sociales (aportes y contribuciones):

a) Confeccionar un formulario C-35

Beneficiario: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Monto a comprometer: el correspondiente a las Retenciones Obligatorias y los Aportes Patronales.

En caso que las Contribuciones a la Seguridad Social sean canalizadas a través de Cajas o Institutos propios del Organismo (ej. Policía Federal Argentina, Fuerzas Armadas, etc.) el beneficiario deberá ser cada una de aquellas.

b) Confeccionar un formulario C-41

Beneficiario: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (o quien corresponda)

Monto a devengar: por el monto de la cuota que corresponda al mes que se devenga.

Transacciones Figurativas

a) Organismos cedentes con Sistema SLU

Confeccionarán un formulario C41 de compromiso y devengado, a favor del Servicio Administrativo receptor por el monto de la devolución y su correspondientes aportes y contribuciones, por cada una de las cuotas a devengar.

b) Organismos cedentes sin Sistema SLU

Confeccionarán un formulario C35 a favor del Servicio receptor, por el monto total de la devolución y su correspondientes aportes y contribuciones.

Confeccionarán un formulario C41 de devengado, a favor del Servicio Administrativo receptor por el monto de la devolución y su correspondientes aportes y contribuciones, por cada una de las cuotas a devengar.

Cuestiones a considerar

Para la confección de los formularios presupuestarios

Documento Respaldatorio: D.A. N° 49/2003

Clase de Gasto: DEU (Deuda)

Observaciones: Se consignará en forma obligatoria en este campo, inclusive en los formularios C 41 de Erogaciones Figurativas, las siguientes leyendas:

Para el C35 y C41 pago al personal: "Cancelación cuota N°....mes de..... de 2003, Restitución 13% en efectivo.

Para el C35 y C41 pago aportes y Contribuciones: "Aportes y Contribuciones sobre Cancelación cuota N°....mes de..... de 2003, Restitución 13% en efectivo.

Fecha del Vencimiento del C 41: El 1er día hábil del mes siguiente a su devengamiento. (Res N° 223/96 S.H. y modificatorias)

Información para el SIRAL

Conforme lo dispuesto por la OFICINA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS, toda vez que las sumas han sido imputadas a disminución de deudas, no se requerirá información alguna para el SIRAL.

Cualquier consulta respecto de cuestiones inherentes a la OFICINA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS, deberá ser canalizada directamente con la citada Repartición.

Liquidación de Cargas Sociales

De acuerdo a lo dispuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INARSS), en su [nota N° 235/03 -GE.RECA-](#) de fecha 16 de junio de

2003 (que en copia se adjunta), los Organismos deberán cumplir con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas por cada uno de los 18 meses, incorporando los ajustes remuneratorios correspondientes a cada uno de los integrantes de la nómina, en los períodos pertinentes, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la notificación de la aprobación de la emisión del certificado global.

Cualquier consulta respecto de cuestiones inherentes al INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INARSS), deberá ser canalizada directamente con la citada Repartición.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 6/03 C.G.N.

CIRCULAR Nº 07/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 21 JUL 2003

REFERENCIA: CANCELACIÓN DE DEUDAS CON LAS INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 6/03 C.G.N.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., con relación a los procedimientos pertinentes a fin de liquidar los montos correspondientes a la restitución del 13% a las distintas Instituciones de la Seguridad Social, cuya recaudación está a cargo de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

I) TRAMO EN EFECTIVO

La restitución del 13% correspondiente a Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo y por conceptos de Vales Alimentarios de los montos menores a \$ 1000 se realizará en un solo pago el día 31 de Agosto de 2003.

En virtud de ello, los Servicios Administrativo Financieros deberán proceder a reliquidar los Aportes y Contribuciones por los meses de Julio 2001 a Diciembre 2002, exclusivamente por el personal que cobre restituciones menores a \$ 1.000 y presentar ante la AFIP, antes del 10 de Agosto de 2003, 18 Declaraciones Juradas (DDJJ) rectificativas, generando de esta manera la deuda que cada uno de aquellos mantiene con las diferentes Instituciones de la Seguridad Social.

Posteriormente, el Servicio Administrativo Financiero deberá emitir una Orden de Pago, con fecha de vencimiento 31 de Agosto de 2003, a favor de la AFIP y por el monto de la sumatoria de los Acuse de Recibo de las citadas 18 DDJJ rectificativas, los que deberán ser presentados en esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN junto con el formulario C-41.

Los Servicios Administrativo Financieros que no deban presentar la Orden de Pago a favor de la AFIP en la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán seguir el mismo procedimiento de emisión descripto en los párrafos precedentes, cancelando directamente aquella hasta la fecha antes mencionada.

Asimismo los Servicios Administrativo Financieros que cancelen la restitución del 13% a través de erogaciones figurativas, ejecutando para ello la partida presupuestaria 9.3.1, 9.3.2 ó 9.3.3, según corresponda, deberán presentar Órdenes de Pago por separado, una por el total de la deuda con las Instituciones de la Seguridad Social cuya fecha de vencimiento deberá ser de no menos de 5 días anteriores al día 31 de Agosto de 2003, otra por la cuota del mes de Junio de restitución de haberes y posteriormente en forma mensual las correspondientes a las restantes cuotas de haberes.

En este último caso, los Organismos que presentaron ambos conceptos en una sola Orden de Pago, deberán remitir una Nota a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN discriminando el monto correspondiente a haberes y el de Aportes y Contribuciones. Dichos organismos deberán emitir la Orden de Pago de erogaciones figurativas por la parte restante de la deuda por Aportes y Contribuciones, según lo indicado anteriormente.

Por otra parte se aclara que los Servicios Administrativo Financieros que han devengado el sexto de la deuda por Aportes y Contribuciones antes del 30 de Junio de 2003, deberán desafectar la Orden de Pago emitiendo el correspondiente formulario C-55 de "Regularización y Modificaciones al Registro" de desafectación y solicitar la pertinente reprogramación presupuestaria en la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO para el presente trimestre, toda vez que la cancelación total de dicha deuda operará con fecha 31 de Agosto de 2003.

Asimismo se deberá solicitar, conforme los procedimientos habituales, a la citada Oficina Nacional la reprogramación de las cuotas correspondientes a los meses de octubre y noviembre, toda vez que el pago total por Aportes y Contribuciones se realizará con fecha 31 de Agosto de 2003.

II) TRAMO PAGO EN TÍTULOS

Producida la cancelación de las Órdenes de Pago anteriormente citadas y antes del 20 de septiembre de 2003, los Servicios Administrativos volverán a reliquidar los Aportes y Contribuciones de los meses de Julio 2001 a Diciembre 2002, agregando en esta ocasión la nómina del personal cuya restitución del 13% se cancelará con Boden 2008, presentando ante la AFIP un segundo juego de 18 DDJJ rectificativas por dichos meses.

Por otro lado los Servicios Administrativo Financieros deberán tener en cuenta que solo deberán presentar el segundo juego de rectificativas una vez cancelada la Orden de Pago por los Aportes y Contribuciones a la AFIP, correspondientes al personal que cobren restituciones menores a \$ 1.000.

En tal sentido la SECRETARÍA DE HACIENDA comunicará oportunamente, a aquellos Servicios Administrativos que cancelen la citada Orden de Pago mediante la Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional", la fecha a partir de la cual se podrá presentar el segundo juego de rectificativas.

En todos los casos, con carácter previo, se recomienda verificar que los ajustes del 13% liquidados en concepto de restitución de sumas retenidas oportunamente, hayan sido tenidos en cuenta a los fines de determinar los montos sujetos a aportes y contribuciones (Ley N° 24.241 artículo 9°, y sus modificaciones).

Cualquier consulta respecto a cuestiones inherentes a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), deberá ser canalizada directamente con la citada Repartición, al correo electrónico previsionales@afip.gov.ar o a los teléfonos 4347-4408/4413/4419/4443 en el horario de 10 a 18 horas.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 7/03 C.G.N.

CIRCULAR Nº 8 /03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 25 JUL 2003

REFERENCIA: NUEVO APLICATIVO PARA LA GENERACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a lo dispuesto por el Decreto Nº 390/03.

Mediante el Decreto Nº 390/03 el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto suspender el incremento del 7% al 9% de la alícuota de aportes jubilatorios de los trabajadores comprendidos en el Régimen de Capitalización a partir de Julio de 2003. Como consecuencia de ello, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) adecuará el programa aplicativo SIJP a fin de determinar e ingresar los Aportes y Contribuciones en forma correcta. El nuevo aplicativo "Versión 21 Release 1", que deberá utilizarse, se estima que estará disponible entre los días 28 y 29 de Julio de 2003.

En consecuencia, aquellos Servicios Administrativo Financieros que liquiden los Aportes y Contribuciones correspondientes al mes de Julio de 2003 utilizando el aplicativo "Versión 21 Release 0" deberán recalcular el aporte jubilatorio aplicando la alícuota del 7%, complementariamente solicitarán en la AFIP el formulario 105 (volante de pago) y consignarán en éste el importe resultante del cálculo mencionado. Posteriormente deberán remitir, junto con la Orden de Pago correspondiente a haberes, la Orden de Pago de Aportes y Contribuciones adjuntando el citado formulario 105, cuyo importe deberá coincidir con el total de la respectiva Orden de pago.

Asimismo es oportuno aclarar que los Organismos mencionados en el párrafo anterior deberán archivar como documentación de respaldo la Declaración Jurada original y su correspondiente Acuse de Recibo.

Por otra parte, los Servicios Administrativo Financieros que liquiden los Aportes y Contribuciones mediante la utilización del aplicativo Versión 21 Release 1", deberán presentar junto con la Orden de Pago correspondiente a haberes, la Orden de pago de Aportes y Contribuciones con el respectivo Acuse de Recibo, conforme el procedimiento habitual.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 8/03 C.G.N.

CIRCULAR N° 11/03 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 1 SEPT 2003

REFERENCIA: REGISTRACIÓN CONTABLE DE LA RESTITUCIÓN DEL 13% EN EFECTIVO. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, del Decreto N° 1918/02 y la Decisión Administrativa N° 8/03.

Al respecto, los Servicios Administrativo Financieros deberán registrar la restitución en efectivo del 13% oportunamente retenido ejecutando, de acuerdo a lo establecido por la Circular 06/03 C.G.N., la partida presupuestaria 7.6.7 "Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo", cuya matriz de relación contable impacta debitando la Subcuenta Contable 2.1.5.1.2 "Porción Corriente de Otras Deudas" y acreditando la Subcuenta Contable 2.1.1.9.9 "Otras Deudas".

En consecuencia, los Organismos Descentralizados que no hayan registrado el devengamiento del Gasto resultante de dicha restitución deberán hacerlo debitando la Cuenta Contable 3.2.3.1 "Resultados de Ejercicios Anteriores" y acreditando, como contrapartida, la citada Subcuenta Contable 2.1.5.1.2., toda vez que el citado Gasto corresponde a los ejercicios 2001 y 2002. Una vez efectuada dicha registración y dentro de los 30 días a partir de la fecha de emisión de la presente Circular, los Organismos Descentralizados comunicarán mediante Nota a la Dirección de Procesamiento Contable de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN la contabilización de dicha operatoria indicando los importes resultantes de la misma.

Por otra parte, aquellos Organismos que por las características propias de su operatoria reciban ingresos en concepto de Contribuciones de la Seguridad Social en virtud

de la restitución del 13%, utilizarán la partida presupuestaria habilitada para tal fin, generando de esta manera el registro contable del recurso con cargo al ejercicio 2003.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 11/03 C.G.N.

CIRCULAR N° 03/04 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 9 FEB 2004.

REFERENCIA: REGISTRACIÓN CONTABLE DEL GASTO ORIGINADO POR LA REDUCCIÓN DEL 13% Y SU POSTERIOR RESTITUCIÓN EN BONOS. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, del Decreto N° 1918/02 y la Decisión Administrativa N° 8/03.

Al respecto, y en lo que se refiere a la restitución al personal del 13% en efectivo la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través de la Circular N° 11/03 C.G.N., instruyó a los Organismos Descentralizados a los efectos de proceder a las registraciones contables correspondientes.

Por otro lado, aquellos Organismos que no registraron, al 31 de Diciembre de 2002, a través de una previsión contable, el devengamiento del gasto correspondiente a la porción restituida oportunamente en Bonos, deberán proceder a su regularización.

Para ello debitarán la Cuenta Contable 3.2.3.1 "Resultados de Ejercicios Anteriores" y acreditarán, como contrapartida, la Subcuenta Contable 2.1.5.1.2. "Porción Corriente de Otras Deudas", toda vez que el citado gasto corresponde a los ejercicios 2001 y 2002.

Complementariamente dichos Organismos deberán cancelar la citada cuenta de Pasivo, utilizando como contrapartida la Cuenta Contable de Recursos 5.1.7.1. "Contribuciones de la Administración Central", considerando que dicho pasivo será atendido mediante Bonos del Tesoro Nacional.

Asimismo los Servicios Administrativos que al cierre del Ejercicio 2002 realizaron la correspondiente previsión contable, deberán cancelarla contra la cuenta contable de Recursos mencionada.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 03/04 C.G.N.

CIRCULAR N° 2/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 MAR 2005

REFERENCIA: DEDUCCIÓN DE HABERES POR EL CONCEPTO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL OTORGADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Decreto N° 691/2000.

Al respecto y en función al acuerdo que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA mantiene con los Servicios Administrativo Financieros para otorgar préstamos al personal, la citada entidad bancaria manifestó que los pagos de las cuotas descontadas de los haberes efectuados sobre la fecha límite de vencimiento trae aparejado demoras perjudiciales para el banco, que debe esperar que se realicen dichos ingresos para poder efectuar la liquidación de la cuota siguiente, lo cual muchas veces, implica quedar fuera del período de liquidación de haberes de los Organismos.

Por lo expuesto, aquellos Servicios Administrativos que operan con SIDIF LOCAL UNIFICADO (SLU) al momento de realizar las citadas deducciones deberán indicar como beneficiario al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y derivar los montos en aconcepto de pago de préstamos a la cuenta N° 4248/78 "Pago de Préstamos Decreto N° 691/2000".

Asimismo para aquellos Servicios Administrativos que operen con otros sistemas, se solicita que arbitren los medios necesarios para no incurrir en demoras en el pago de dichas cuotas.

Por último, cabe destacar que cualquier consulta relacionada con los citados Préstamos debe efectuarse al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, teléfonos 4347-8177/8316 (Convenios) o al 4347-8423 (Sector Procesamiento de Préstamos).

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR N° 2/05 C.G.N.

CIRCULAR Nº 07 /05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 MAR 2005

REFERENCIA: ACLARACIÓN DE LA CIRCULAR Nº 2/2005 C.G.N. – “DEDUCCIÓN DE HABERES POR EL CONCEPTO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL OTORGADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.”

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto Nº 691/2000 y la Circular Nº 2/2005 C.G.N.

Al respecto, cabe recordar que, mediante la Circular Nº 2/2005 C.G.N., se informó que en función al acuerdo que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA mantiene con los Servicios Administrativo Financieros para otorgar préstamos al personal, aquéllos Organismos que operan con SIDIF LOCAL UNIFICADO (SLU) al momento de realizar las citadas deducciones deberán indicar como beneficiario al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y derivar los montos en concepto de pago de préstamos a la cuenta Nº 4248/78 “Pago de Préstamos Decreto Nº 691/2000”.

En función de lo expuesto, corresponde aclarar que la mencionada cuenta sólo debe ser utilizada por los Organismos incluidos en la Cuenta Única que hayan suscripto convenio de préstamos bajo dicho Decreto, **con la Sucursal Plaza de Mayo.**

Asimismo y para aquéllos préstamos cuya sucursal de origen del convenio sea distinta a la precedentemente mencionada, deberán girarse los fondos retenidos en concepto de cuotas del préstamo a la sucursal de origen.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 7/05 C.G.N.

CIRCULAR N° 09/05 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 30 JUN 2005

REFERENCIA: ACTUALIZACIÓN DE TABLA DE CÓDIGOS DE RETENCIÓN DE ÓRDENES DE PAGO VIGENTES– MODIFICACIÓN CIRCULAR N° 07/95 CGN

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud., en función a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, y con relación al tema de la referencia.

Se remite para la actualización de la Tabla de Retenciones del sistema local del SAF, el listado de los códigos vigentes para ser considerados, de corresponder, en las respectivas Órdenes de Pago:

Código Sidif Central	Descripción Códigos de Deducciones
1	Retención SUSS – Prestadores Serv. Limpieza Inmuebles (R. G. N° 1556/03)
2	Multas
3	Fondos en Garantía
4	Retenciones de Impuesto a las Ganancias
5	Retención IVA (RG.18/97 y modif.)
6	Retenciones s/ Aportes a la Seguridad Social. (R. G. N° 4052/95 y modif.)
7	Retención Ingresos Brutos
8	Retenciones s/ Contribuciones Patronales (Res. N° 187/02 S.H.)

9	Otras Deducciones
10	Retención SUSS – Servicios de Investigación y Seguridad (R. G. Nº 1769/04)
11	Retención SUSS – Régimen General de Retención (R. G. Nº 1784/04)

Asimismo, para aquellos organismos que utilizan SIDIF Local Unificado, se *sugiere* que, a efectos que la numeración interna del mencionado sistema guarde una relación univoca con los Códigos del SIDIF Central, las altas que se efectúen a partir de la fecha, se realicen en el rango del Código interno 700, de la siguiente forma:

Código Slu	Descripción	Cód. Sidif
710	Retención SUSS – Servicios de Investigación y Seguridad (R. G. Nº 1769/04)	10
711	Retención SUSS – Régimen General de Retención (R. G. Nº 1784/04)	11

Respecto del procedimiento a seguir para la actualización de la respectiva tabla en los sistemas locales (CONPRE, SIDIF OD y SLU) deberán comunicarse con la Mesa de atención a usuarios de la Unidad informática a los teléfonos TE 4349-6224/6182 o a la dirección de mail mesa@mecon.gov.ar.

Saludo a Ud. atentamente.

CIRCULAR Nº 9/05 C.G.N.

**DISPOSICION CONJUNTA N° 13/06 de la Contaduría General de la Nación y
N° 8/06 de la Tesorería General de la Nación.**

BUENOS AIRES, 20 MAR 2006

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Resolución General N° 1778 de fecha 30 de noviembre de 2004 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y la Resolución N° 46 de fecha 29 de Diciembre de 2005 de la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y,

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA, se dispuso para los Organismos comprendidos en el Anexo I de la citada medida, un procedimiento transitorio para el pago de las obligaciones fiscales mediante transferencia electrónica de fondos.

Que en tal sentido es necesario complementar la mencionada normativa, en lo que se refiere a la puesta en marcha de la operatoria de los pagos de las obligaciones fiscales que se realicen a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y determinar la cuenta bancaria habilitada a estos efectos.

Que la presente medida se dicta en función de las facultades establecidas por los artículos 73 y 88 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y por el artículo 6° de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello:

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONEN:

ARTICULO 1°.- Los organismos de la Administración Nacional alcanzados por el Anexo I de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA, comenzarán a aplicar el procedimiento para el pago de obligaciones correspondientes a retenciones impositivas y previsionales y a Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social aprobado por la citada norma, de acuerdo al siguiente cronograma:

- Administración Central: a partir del día 3 de abril de 2006.
- Organismos Descentralizados: a partir del día 1° de junio de 2006.

ARTICULO 2°.- La cuenta bancaria habilitada para los pagos a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a través de la Cuenta Única del Tesoro, a que hace referencia el artículo 3° de la Resolución N° 46/05 de la SECRETARIA DE HACIENDA, será la N° 3630/72 radicada en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo, denominada “TGN – 9200/999 – PAGOS AFIP-RG.1778/04 – VEP”.

ARTICULO 3°.- Las órdenes de pago emitidas a favor del beneficiario AFIP, correspondientes a los aportes y contribuciones de los haberes devengados al 31 de marzo de 2006, para los organismos de Administración Central y al 31 de mayo de 2006 para Organismos Descentralizados, deberán ser emitidas a favor de la cuenta bancaria N° 3630/72.

Oportunamente se comunicará el mecanismo de actualización correspondiente a órdenes de pago y obligaciones ingresadas al Sidif Central con anterioridad a las fechas indicadas precedentemente que se encuentren impagas y estén emitidas a favor de la cuenta bancaria N° 4318/58.

ARTICULO 4°.- Para los pagos de retenciones impositivas y previsionales practicadas en el régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica podrán, transitoriamente, aplicar el procedimiento de contingencia aprobado por Circular N° 5 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACION, de fecha 27 de diciembre de 2005.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DISPOSICION N° 13/06 C.G.N.

DISPOSICION N° 08 /06 T.G.N.

CIRCULAR Nº 2/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 31 MAR 2006

REFERENCIA: ÓRDENES DE PAGO DE HABERES DEVENGADOS EN EL MES DE MARZO DE 2006.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y con relación a las Órdenes de Pago de haberes devengados en el mes de marzo de 2006.

Al respecto y a fin de permitir que la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN) pueda correr en tiempo y forma los pertinentes procesos de pago, se informa que esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN recibirá durante el día lunes 3 de Abril de 2006, las Órdenes de Pago de Haberes de 10 a 13 horas, en el Sector de Gastos de la Dirección de Procesamiento Contable de esta Contaduría.

Aquellas que ingresen hasta las 12 hs., serán procesadas para su pago durante el día lunes 03 de Abril del corriente, las que ingresen con posterioridad a ese horario serán pagadas por la TGN a partir del día martes 4 de abril de 2006.

Este Órgano Rector, continuará recibiendo durante el mismo día, en el horario especial de 14 a 16 hs., exclusivamente órdenes de pago de haberes.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 2/06 C.G.N.

CIRCULAR Nº 03/06 de la Contaduría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 7 ABR 2006

REFERENCIA: ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS.
CIRCULAR Nº 21/93 CGN.

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la Circular Nº 21 de fecha 17 de junio de 1993 de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante la cual se estableció el procedimiento de actualización mensual de las unidades físicas (cargos y horas catedra) de las bases de datos del PROA.

Al respecto, actualmente el Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIRHU, provee al PROA la mencionada actualización, a partir de las entregas mensuales de la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria con datos de las liquidaciones de haberes, por lo tanto, se ha tornado innecesario el procedimiento citado en el párrafo anterior.

Consecuentemente, se deja sin efecto la Circular Nº 21/93 CGN mencionada precedentemente.

Saludo a Ud. atentamente

CIRCULAR Nº 3/06 C.G.N.

SISTEMAS DE CONTROL

.....

Capítulo VI

Sistema de Control Externo

.....

Para conocimiento de los usuarios del Digesto, se informa que la dirección de Internet de la Auditoría General de la Nación es:
www.agn.gov.ar

NORMAS BASICAS AGN. Artículos 18 y 19

ARTICULO 18.- Toda vez que la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION solicite informes o necesite practicar in situ la verificación de documentos y no pueda acceder a ellos por el silencio o negativa del sector a ser auditado, el responsable de la auditoría encomendada está obligado a:

a) insistir ante las autoridades del organismo enviando una segunda petición acompañada de la primera, mediando entre ambas siete (7) días corridos.

b) en caso de persistir el silencio o la negativa del requerido, el máximo responsable de la auditoría informará al cuerpo de Auditores Generales sobre tal situación, a través del funcionario respectivo, una vez transcurridos siete (7) días corridos contados a partir de la insistencia.

LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION queda facultada para ampliar los plazos señalados, por un término que no excederá los quince (15) días corridos, en los casos que la circunstancia lo requiera.

ARTICULO 19.- El cuerpo de Auditores Generales emitirá un dictamen sobre el informe recibido en existencia del supuesto normado por el artículo anterior, debiendo expedirse en un plazo no mayor a siete (7) días corridos. Dicho dictamen será remitido a la máxima autoridad de la organización de que se trate, a la Sindicatura General de la Nación y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.

CIRCULAR N° 2/93 de la Auditoría General de la Nación

BUENOS AIRES, 19 ABR 1993

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para referirme en general a la Ley 24.156, y en particular a su título VII, Capítulo I que trata de la Auditoría General de la Nación.

Habida cuenta la reciente vigencia de esas normas e instituciones, el ente que presido encuentra oportuno encarar esta nueva etapa inicial de funcionamiento de los nuevos sistemas precisando los alcances de algunos conceptos, deberes y atribuciones insertos en la arquitectura de la ley, lo cual redundará en un comportamiento conjunto de todos los actores involucrados conveniente a los objetivos que informan la existencia de la legislación en cuestión.

Dicha Ley 24.156 organiza un sistema de control externo, con asiento parlamentario, que tiene como órgano rector a la Auditoría General de la Nación (conf. art. 7°).

Es un control proyectado sobre las jurisdicciones, entidades y entes enumerados en el artículo 117 de la ley e interesado en los aspectos de cumplimiento legal, financieros y de desempeño operativo.

En el costado financiero, este control externo se traduce básicamente en el examen de los estados contables que emitan los organismos centralizados y descentralizados de la administración nacional, los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas y sociedades del Estado. [conf. art. 118, incs. b), d), f) y h)].

Integrando las disposiciones ya citadas entre sí, y todas ellas con las de los artículos 133 y 137, inciso b) de la misma ley, emerge una conclusión invulnerable: la auditoría y emisión de dictamen sobre los estados contables-financieros de los organismos estatales, correspondientes a ejercicios generales o períodos intermedios cerrados a partir del 1° de enero de 1993, inclusive, es una responsabilidad propia de la Auditoría General de la Nación. Correlato necesario de esta competencia exclusiva de la Auditoría General de la Nación es la obligación de los sujetos aludidos en el quinto párrafo de la presente de someter sus estados contables a examen y opinión del ente de control externo, la que deviene del acatamiento al orden jurídico vigente, el que en esta materia ha querido que la auditoría de tales documentos sea estatal y de origen parlamentario.

Por todo lo expuesto, cumplo en hacerle saber que a partir del 1° de enero del corriente año el organismo a su cargo debe solicitar a la entidad que preside el dictamen de sus estados contables, brindándole al equipo técnico de esta Auditoría que allí concorra con motivo de dicha tarea, condiciones y facilidades conducentes a su efectiva y oportuna realización.

Saludo a Ud. muy atentamente.

CIRCULAR N° 2/93 A.G.N.

RESOLUCION N° 147/96 de la Auditoría General de la Nación.

BUENOS AIRES, 28 JUN 1996

VISTO la Resolución N° 40/93 A.G.N., por la cual se aprueban las instrucciones y formularios destinados a instrumentar la información sobre "Contrataciones Relevantes", "Contrataciones" y "Actos de Significación Económica", verificados en el Sector Público Nacional y

CONSIDERANDO:

Que, la implementación de dicho acto dio origen a la Circular N° 3/93 AGN mediante la cual se solicitó la información pertinente a la Administración Central, Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado, Entes Reguladores de Servicios Públicos y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Que, del análisis efectuado de la documentación recibida se ha advertido la falta de homogeneidad en las formas y contenidos de la información consignada por los responsables, originando numerosas dificultades al efectuar su incorporación a la base de datos a tal efecto creada.

Que, se torna necesario a efectos de llevar el inventario permanente de Contratos Relevantes y Actos de Significación Económica, establecer un criterio uniforme, preciso y claro que permita conocer esa porción del universo sobre el cual esta Auditoría debe ejercer el control, en su composición real y actualizada.

Que, para cumplir tal objetivo se procedió a elaborar, cumplimentando así la primera etapa de sistematización, un programa electrónico - contenido de un diskette- que receptorá la información de la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

Que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo N° 119, inciso b) de la Ley N° 24.156, este organismo resulta competente para disponer sobre el particular.

Que, el Colegio de Auditores Generales en sesión del día 27/06/96, ha decidido dar su aprobación a todo lo hasta aquí actuado.

Que, el Presidente de la Auditoría General de la Nación, ejerce la representación del órgano.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

RESUELVE

ARTICULO N° 1.- Aprobar las modificaciones introducidas a la Circular N° 3/93, el Manual del Usuario y las Planillas Anexas, I, II, III y IV destinadas a sistematizar la información que debe suministrar la Administración Central, Organismos Descentralizados e

Instituciones de Seguridad Social, previendo a tal fin la utilización de soportes magnéticos.

ARTICULO N° 2.- Dejar sin efecto los formularios que como Anexos I, II y III forman parte integrante de la Resolución N° 40/93 A.G.N., respecto de la información que debe suministrar la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

ARTICULO N° 3.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 147/96 A.G.N.

Capítulo VII

Sistema de Control Interno

.....

VII. A. – Disposiciones Generales

.....

**DECRETO 253/93. Reglamento Parcial N° 2
de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional**

(Derogado por el Decreto N° 1344/07)

BUENOS AIRES, 18 FEB 1993

VISTO el artículo 136 de la Ley N° 24.156 que establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá reglamentarla en un plazo de NOVENTA (90) días de la fecha de su promulgación, y

CONSIDERANDO:

Que la ley fue promulgada el 26 de octubre de 1992 por el Decreto N° 1957.

Que la aplicación del artículo 133 de la Ley N° 24.156 hace que sus disposiciones tengan principio de ejecución a partir del día 1° de enero de 1993 y por lo tanto resulta necesario reglamentarla parcialmente.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 2°, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase el reglamento parcial N° 2 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional que como Anexo I forma parte del presente.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 253/93

ANEXO I

**REGLAMENTO PARCIAL N° 2 DE LA LEY N° 24156 DE ADMINISTRACION
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO
NACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CARACTERISTICAS
Y AMBITO DE APLICACION**

ARTICULO 96.- Sin reglamentar.

ARTICULO 97.- Sin reglamentar.

ARTICULO 98.- Sin reglamentar.

ARTICULO 99.-

1.- Su patrimonio estará integrado por los bienes que hayan correspondido por cualquier título a la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS, y los que se le transfieran o adquiera en el futuro por cualquier causa jurídica.

2- La Sindicatura financiará el desarrollo de sus actividades con los siguientes recursos, que estarán incluidos en el presupuesto anual correspondiente:

2.1. Los aportes y las contribuciones a cargo del Tesoro Nacional, que anualmente determine el Presupuesto General de la Administración Nacional;

2.2. Las retribuciones que perciba por los servicios especiales que preste u otros que le solicite el sector público;

2.3. El producto de las operaciones financieras o venta de bienes patrimoniales que realice;

2.4. *Las contribuciones previstas por el Decreto N° 1223/79 o las que fije el Síndico General de la Nación;*

(Derogado por el Decreto 1361 del 5/8/94).

2.5. Los subsidios, donaciones y cualquier otro recurso que se le destine;

2.6. Otros ingresos.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ARTICULO 100.- Las Unidades de Auditoría Interna deberán informar fielmente y de inmediato a la Sindicatura la falta de cumplimiento de cualquiera de las normas que rigen los sistemas de Control Interno y Administración Financiera.

ARTICULO 101.-

1.- La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional requerirá opinión previa favorable de la Sindicatura para la aprobación del plan de organización, los reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales deberán incorporar instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y posterior. Estos documentos deberán ser presentados por dicha autoridad superior a la Sindicatura en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

2.- Asimismo, deberá requerir la opinión previa de la Sindicatura para todas las modificaciones que proyecte realizar en los mismos.

ARTICULO 102.-

1.- Las Unidades de Auditoría Interna realizarán todos los exámenes integrales e integrados de las actividades, procesos y resultados de la Jurisdicción o Entidad a la cual pertenezcan.

2.- Los auditores internos titulares serán nombrados, en el caso de las jurisdicciones, por Resolución Ministerial y, en el caso de las entidades, por disposición de la máxima autoridad ejecutiva de las mismas.

3.- La autoridad superior de cada jurisdicción y entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL será responsable de que las Unidades de Auditoría Interna y sus integrantes se ajusten a sus actividades específicas en forma exclusiva.

ARTICULO 103.- El modelo de control integral e integrado, que será aplicado y coordinado por la Sindicatura implica concebir a la Jurisdicción o Entidad como una totalidad que cumple funciones, logra resultados, realiza procesos y funda sus decisiones en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

ARTICULO 104.- Para cumplir su objeto, la Sindicatura tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Dictar las normas de control interno a las que deberán sujetarse las jurisdicciones y entidades, y las normas de auditoría que aplicarán la Sindicatura y las Unidades de Auditoría Interna.
- b) Adoptar las medidas que considere necesarias para posibilitar un eficaz cumplimiento de las funciones de coordinación y supervisión asignadas por la ley.
- c) Disponer la realización de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, así como también de estudios referidos a la regularidad jurídica, de investigaciones especiales, pericias y consultorías sobre evaluación de programas, proyectos y operaciones. Asimismo efectuará las auditorías externas que le fueran requeridas, de acuerdo con la Auditoría General de la Nación cuando así corresponda. A tal efecto podrá recurrir a la contratación de servicios profesionales independientes, cuando así lo aconseje la magnitud, naturaleza o especialidad de los trabajos.
- d) Sin reglamentar.
- e) Sin reglamentar.
- f) Establecer como requisitos mínimos para la integración de las Unidades de Auditoría Interna, la calidad técnica y especialidad profesional adecuados a cada actividad desarrollada por las jurisdicciones y entidades.
- g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, las que deberán presentarlos a tal efecto a la Sindicatura antes del 30 de octubre del año anterior. La Sindicatura orientará y supervisará la ejecución y los resultados obtenidos de tales planes.
- h) Sin reglamentar.
- i) Sin reglamentar.
- j) Formular recomendaciones a las jurisdicciones y entidades, cuando el obrar de los mismos lo haga conveniente, para asegurar el debido acatamiento normativo y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y vigilar posteriormente las conductas logradas.

- k) Sin reglamentar.
- l) Sin reglamentar.
- m) Sin reglamentar.
- n) Ejercer todas las funciones de control derivadas de las Leyes 23.696 y 23.982 y sus reglamentaciones.
- o) Realizar las tareas correspondientes a la auditoría de juicios ordenada por el artículo 31 del Decreto N° 2140/91.
- p) Efectuar en las jurisdicciones y entidades un seguimiento adecuado de las registraciones de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, vigilando el estricto cumplimiento de dichas obligaciones.
- q) Verificar la efectiva adopción, en las jurisdicciones y entidades sujetas a su control, de las medidas tendientes a la prosecución oportuna en sede judicial del resarcimiento de los daños patrimoniales causados por los responsables, realizando un seguimiento permanente de las respectivas causas.

ARTICULO 105.- Sin reglamentar.

ARTICULO 106.- La Sindicatura tendrá acceso a todos los registros documentales y magnéticos, documentación de respaldo y lugares de trabajo (oficinas, centros de procesamiento de la información, archivos, almacenes, entre otros) necesarios para el cumplimiento de su misión de control.

ARTICULO 107.- Sin reglamentar.

ARTICULO 108.- Sin reglamentar.

ARTICULO 109 - Sin reglamentar.

ARTICULO 110.- Sin reglamentar.

ARTICULO 111- Sin reglamentar.

ARTICULO 112.- Sin reglamentar.

ARTICULO 113.- Sin reglamentar.

ARTICULO 114.-

1.- En las sociedades e instituciones financieras en las que el Estado tenga participación, los síndicos que lo representen serán propuestos por la Sindicatura. En las empresas y entidades serán designados por la Sindicatura.

2.- En ambos casos, los Síndicos informarán de su gestión en los plazos y formas que la Sindicatura establezca.

ARTICULO 115.- Sin reglamentar.

ARTICULO 132.- Delégase en el SINDICO la facultad para suscribir los convenios respectivos.

ARTICULO 133.- El SINDICO dispondrá dentro de la organización de la sindicatura la estructuración de los sectores necesarios para la atención de los trámites pendientes correspondientes a los actos y contratos llevados a cabo oportunamente por la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS.

RESOLUCION 107/98 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 10 NOV 1998

VISTO las disposiciones contenidas en la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el proyecto de Normas Generales de Control Interno presentado por la Gerencia de Normativa y Desarrollo Profesional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° de la Ley 24.156 impone a las autoridades superiores de los organismos del Sector Público Nacional la responsabilidad de la implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre las operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna;

Que la calidad de órgano rector del Sistema de Control Interno que el artículo 98° de la ley ha otorgado a la Sindicatura General de la Nación comporta, en si misma, la facultad de dictar aquellas normas que permitan el cumplimiento de la responsabilidad señalada en el párrafo precedente, conforme lo establece el inciso a) del artículo 104° de la misma ley;

Que las Normas Generales de Control Interno tienen su antecedente en las Pautas de Control Interno emitidas oportunamente por esta Sindicatura General de la Nación;

Que en las Normas se ha incorporado la experiencia en el ejercicio del control por parte de este organismo y de los demás responsables de la gestión gubernamental;

Que en la preparación de las Normas se han tomado en cuenta las emitidas por organizaciones internacionales especializadas, así como la doctrina relativa a esta materia;

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112°, inciso a) de la Ley N° 24.156;

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°-Aprobar las "Normas Generales de Control Interno" que como Anexo I forman parte de la presente.

ARTICULO 2°-Las "Normas Generales de Control Interno" serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, con la integración establecida en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.

ARTICULO 3°-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 107/98 S.G.N.

ANEXO I

PRESENTACION

Como Organismo Rector del Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional, normativo, de supervisión y coordinación, corresponde a la Sindicatura General de la Nación dictar normas de control interno.

Así, oportunamente se emitieron las denominadas "Pautas de Control Interno", antecedente de estas normas, surgidas de la experiencia y de las opiniones que nos llegarán tanto desde el ámbito de la gestión como del control que opera sobre la misma, tomando en cuenta también documentos de organizaciones internacionales especializadas en la materia.

Las presentes "Normas Generales de Control Interno" deberán ser aplicadas en todo el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, como base de la responsabilidad que la Ley 24.156 impone a la administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional, en cuanto a:

- La implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna;
- Los procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la Jurisdicción o Entidad.
- Las "Normas Generales de Control Interno" constituyen un esquema básico para la transparencia de la gestión pública, en el marco de la legalidad, la ética y la rendición de cuentas republicana.

INTRODUCCION

CONTROL INTERNO

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida.

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones:

- American Accounting Association (AAA)
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
- Financial Executive Institute (FEI)
- Institute of Internal Auditors (IIA)
- Institute of Management Accountants (IMA)

La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand.

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados.

DEFINICION Y OBJETIVOS

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías:

- Eficacia y eficiencia de las operaciones.
- Confiabilidad de la información financiera.
- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.

Completan la definición algunos conceptos fundamentales:

- El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo.
- Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata solamente de manuales de organización y procedimientos.
- Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la conducción.
- Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en común.

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales

acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales:

- Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada.
- Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o irregularidades.
- Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma.
- Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través de informes oportunos.

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento.

Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica.

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda atendiendo fundamentalmente a sus objetivos.

COMPONENTES

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión:

- Ambiente de control
- Evaluación de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades, y la importancia que le asignan al control interno.

Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de acuerdo con las circunstancias.

El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino que puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de la información y la comunicación.

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional en tanto cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro.

Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y reglamentos) y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta permanentemente en el campo de la gestión: las unidades operativas y cada agente de la organización conforman secuencialmente un esquema orientado a los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese esquema es a su vez cruzada por los componentes.

AMBIENTE DE CONTROL

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales.

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto.

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una organización.

- Los principales factores del ambiente de control son:
- La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia.
- La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimiento.
- La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos establecidos.

- Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del personal.

El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y comités de auditorías con suficiente grado de independencia y calificación profesional.

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización.

EVALUACION DE RIESGOS

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización (internos y externos) como de la actividad.

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo.

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento.

A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución.

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá:

- Una estimación de su importancia / trascendencia.
- Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.
- Una definición del modo en que habrán de manejarse.

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos.

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto potencial que plantean:

- Cambios en el entorno.
- Redefinición de la política institucional.

- Reorganizaciones o reestructuraciones internas.
- Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes.
- Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.
- Aceleración del crecimiento.
- Nuevos productos, actividades o funciones.

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de las variaciones.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos.

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados:

- Las operaciones
- La confiabilidad de la información financiera
- El cumplimiento de leyes y reglamentos

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así sucesivamente.

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:

- Preventivo / Correctivos
- Manuales / Automatizados o informáticos
- Gerenciales o directivos

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones.

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas:

- Análisis efectuados por la dirección.
- Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o actividades.

- Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, prenumeraciones.
- Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.
- Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.
- Segregación de funciones.
- Aplicación de indicadores de rendimiento.

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.

A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y anticipativa desde el control.

INFORMACION Y COMUNICACION

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos.

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades individuales.

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones.

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas.

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad.

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno.

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de que manera deben comunicar la información relevante que generen.

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal.

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por parte de los directivos resultan vitales.

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras.

SUPERVISION

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar.

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes.

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones:

- a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada.
- b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (autoevaluación), la auditoría interna (incluidas en el planeamiento o solicitadas especialmente por la dirección), y los auditores externos.

c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables.

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos.

d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control probadamente buenos.

e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad de la entidad.

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros.

f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple:

- El alcance de la evaluación
- Las actividades de supervisión continuadas existentes.
- La tarea de los auditores internos y externos.
- Areas o asuntos de mayor riesgo.
- Programa de evaluaciones.
- Evaluadores, metodología y herramientas de control.
- Presentación de conclusiones y documentación de soporte
- Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes.

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las autoridades superiores.

CONCLUSION

En el marco de control postulado a través del Informe COSO, la interrelación de los cinco componentes (Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Supervisión) genera una sinergia conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a los cambios del entorno.

Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la institución.

Mediante un esquema de controles incorporados como el descrito:

- Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes.
- Se evitan gastos innecesarios.
- Se generan respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes.

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

NORMAS DE AMBIENTE DE CONTROL

INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS

La autoridad superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, internalizar y vigilar la observancia de valores éticos aceptados, que constituyan un sólido fundamento moral para su conducción y operación.

Tales valores deben enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, orientando su integridad y compromiso personal.

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El sistema de Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una dimensión moral y, por lo tanto, van más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y otras disposiciones normativas.

El comportamiento y la integridad moral encuentran su red de sustentación y su caldo de cultivo en la cultura del organismo. Esta determina, en gran medida, cómo se hacen las cosas, que normas y reglas se observan. Si se tergiversan o se eluden. En la creación de una cultura apropiada a estos fines juega un papel principal la Dirección Superior del organismo, la que con su ejemplo contribuirá a construir o destruir diariamente este requisito de control interno.

COMPETENCIA PROFESIONAL

Los directivos y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de controles internos apropiados.

Tanto directivos como empleados deben:

-contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus responsabilidades.- comprender suficientemente la importancia, objetivos y procedimientos del control interno.

La Dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades.

Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato posea el nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos especificados. Una vez incorporado, el personal debe recibir la orientación, capacitación y adiestramiento necesarios en forma práctica y metódica.

El Sistema de Control Interno operará más eficazmente en la medida que exista personal competente que comprenda los principios del mismo.

ATMOSFERA DE CONFIANZA MUTUA

Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para respaldar el flujo de información entre la gente y su desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos de la organización.

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre la gente. La confianza mutua respalda el flujo de información que la gente necesita para tomar decisiones y entrar en acción. Respalda, además, la cooperación y la delegación que se requieren para un desempeño eficaz tendiente al logro de los objetivos de la organización. La confianza está basada en la seguridad respecto de la integridad y competencia de la otra persona o grupo.

La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la organización. Un alto nivel de confianza estimula a la gente para que se asegure que cualquier tema de importancia sea de conocimiento de más de una persona. El compartir tal información fortalece el control reduciendo la dependencia de la presencia, el juicio y la capacidad de una única persona.

FILOSOFIA Y ESTILO DE LA DIRECCION

La Dirección Superior debe transmitir a todos los niveles de la organización, de manera explícita, contundente y permanente, su compromiso y liderazgo respecto de los controles internos y los valores éticos.

La Dirección Superior y las Gerencias deben hacer comprender, a todo el personal, que las responsabilidades del control interno deben asumirse con seriedad, que cada miembro cumple un rol importante dentro del Sistema de Control y que cada rol está relacionado con los demás.

La filosofía y el estilo de la Dirección influyen y traducen la manera en la que el organismo es conducido. Son ejemplos: la transparencia de la gestión, la postura ante las innovaciones y el aprendizaje, la forma de resolver los problemas y medir los desempeños y resultados.

La actitud de interés de la Dirección, por un control interno efectivo, debe penetrar la organización. Las declamaciones no son suficientes. Es necesario sustentarlas con acciones y actitudes concretas.

Este ejemplo de la Dirección hacia el control interno suscita, indefectiblemente, en todo el personal una actitud positiva hacia éste.

De esta forma los empleados se desempeñarán en un ambiente que les facilite tanto la comprensión y respeto por el control interno, como la motivación para la sugerencia de medidas que fomenten su perfeccionamiento.

MISION, OBJETIVOS Y POLITICAS

La Misión, los Objetivos y las Políticas de cada organismo deben estar relacionados y ser consistentes entre sí, debiendo estar explicitados en documentos oficiales.

Dichos documentos deberán ser adecuadamente difundidos a la comunidad y a todos los niveles organizacionales. En el primer caso, como antecede para la posterior rendición de cuenta. En el segundo, como medio de conseguir el encolumnamiento de las acciones organizacionales en la persecución de aquéllos.

Una organización qué desconoce que es, hacia donde va, y que medios utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas posibilidades de éxito. En esta condición el control interno carecería de sus más importantes fundamentos y tan sólo se limitaría a la verificación del cumplimiento de ciertos aspectos formales.

La Misión indica: ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué necesidades servimos? Generalmente esta fijada en las Leyes, Decretos, Cartas Orgánicas o Estatutos.

Los objetivos indican: ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál es nuestro propósito? Son definidos periódicamente en los planes de acción y presupuestos.

Las Políticas delimitan la acción. Definen: ¿Cuáles son los medios preferidos? ¿Qué valoramos? ¿Qué restricciones les imponemos?

La Misión tiene vocación de permanencia; los Objetivos se ajustan a la realidad cambiante; las políticas, en general, también tienen permanencia, aún cuando pueden modificarse o sustituirse al cambiar los objetivos.

ORGANIGRAMA

Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un Organigrama.

La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y controladas.

Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, esto es que proporcione el marco organizacional adecuado para llevar a cabo la estrategia disertada para alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la estructura organizativa podrá depender, por ejemplo, del tamaño del organismo. Estructuras altamente formales que se ajustan a las necesidades de un organismo de gran tamaño, pueden ser desaconsejables en un organismo pequeño.

ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Todo organismo debe complementar su Organigrama, con un Manual de Organización, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales para cada uno de estos.

El Ambiente de Control se fortalece en la medida en que los miembros de un organismo conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a usar la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, actuando siempre dentro de los límites de su autoridad.

Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, de manera que las decisiones queden en manos de quienes están más cerca de la operación. Un

aspecto crítico de esta corriente es el límite de la delegación: hay que delegar tanto cuanto sea necesario pero solamente para mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos.

Toda delegación conlleva la necesidad de que los jefes examinen y aprueben, cuando proceda, el trabajo de sus subordinados y que ambos cumplan con la debida rendición de cuentas de sus responsabilidades y tareas.

También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos de la organización. Es esencial que cada integrante de la organización conozca cómo su acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales.

Para que sea eficaz un aumento en la delegación de autoridad se requiere un elevado nivel de competencia en los delegatarios, así como un alto grado de responsabilidad personal. Además, se deben aplicar procesos efectivos de supervisión de la acción y los resultados por parte de la Dirección.

POLITICAS Y PRACTICAS EN PERSONAL

La conducción y tratamiento del personal del organismo debe ser justa y equitativa, comunicando claramente los niveles esperados en materia de integridad, comportamiento ético y competencia.

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y adiestramiento, calificación, promoción y disciplina, deben corresponderse con los propósitos enunciados en la política.

El personal es el activo más valioso que posee cualquier organismo. Por ende, debe ser tratado y conducido de forma tal que se consigna su más elevado rendimiento. Debe procurarse su satisfacción personal en el trabajo que realiza, propendiendo a que en este se consolide como persona, y se enriquezca humana y técnicamente. La Dirección asume su responsabilidad en tal sentido, en diferentes momentos:

- Selección: al establecer requisitos adecuados de conocimiento, experiencia e integridad para las incorporaciones.
- Inducción: al preocuparse para que los nuevos empleados sean metódicamente familiarizado con las costumbres y procedimientos del organismo.
- Capacitación: al insistir en que sean capacitados convenientemente para el correcto desempeño de sus responsabilidades.
- Rotación y promoción: al procurar que funcione una movilidad organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces e innovadores.
- Sanción: al adoptar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que transmitan con rigurosidad que no se tolerarán desvíos del camino trazado.

COMITE DE CONTROL

En cada organismo deberá constituirse un Comité de Control integrado, al menos, por un funcionario del máximo nivel y el auditor interno titular.

Su objetivo general es la vigilancia del adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y el mejoramiento continuo del mismo.

La Sindicatura General de la Nación dictará las Normas particulares de instalación y funcionamiento del Comité de Control.

La existencia de un Comité con tal objetivo refuerza el Sistema de Control Interno y contribuye positivamente al Ambiente de Control.

Para su efectivo desempeño debe integrarse adecuadamente, esto es, con miembros que generen respeto por su capacidad y trayectoria, que exhiban un apropiado grado de conocimiento y experiencia que les permita apoyar a la Dirección del organismo mediante su guía y supervisión.

NORMAS DE EVALUACION DE RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en la persecución de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo.

La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado a la estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no basarse en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores.

Su desarrollo debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, que incluya la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la identificación de los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos que se pueden tener que afrontar.

Un dominio o punto clave del organismo, puede ser:

- un proceso que es crítico para su sobrevivencia;
- una o varias actividades que sean responsables de la entrega de porciones importantes de servicios a la ciudadanía;
- un área que esta sujeta a Leyes, Decretos o Reglamentos de estricto cumplimiento, con amenazas de severas puniciones por incumplimiento;
- un área de vital importancia estratégica para el Gobierno (ejemplo: defensa, investigaciones tecnológicas de avanzada).

Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los objetivos del organismo, debe tenerse en cuenta que pueden existir algunos de éstos que no están formalmente expresados, lo cual no debe ser impedimento para su consideración. El análisis se relaciona con la criticidad del proceso o actividad y con la importancia del objetivo, más allá que éste sea explícito o implícito.

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título puramente ilustrativo se pueden mencionar, entre las externas:

- desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, provocarían obsolescencia organizacional;
- cambios en las necesidades y expectativas del ciudadano/usuario;

- modificaciones en la legislación y normas regulatorias que conduzcan a cambios forzosos en la estrategia y procedimientos;
- alteraciones en el escenario económico que impacten en el presupuesto del organismo, sus fuentes de financiamiento y su posibilidad de expansión.

Entre las internas, podemos citar:

- la estructura organizacional adoptada, dado la existencia de riesgos inherentes típicos tanto en un modelo centralizado como en uno descentralizado;
- la calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y motivación;
- la propia naturaleza de las actividades del organismo.

Una vez identificados los riesgos a nivel del organismo, deberá practicarse similar proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, un campo más limitado, enfocado a los componentes de las áreas y objetivos claves identificadas en el análisis global del organismo. Los pasos siguientes al diagnóstico realizado son los de la estimación del riesgo y la determinación de los objetivos de control.

ESTIMACION DEL RIESGO

Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así como también se debe cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar.

Una vez identificados los riesgos al nivel de organismo y de programa/actividad, debe procederse a su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los riesgos pueden ser diversos, e incluirán como mínimo:

- una estimación de su frecuencia, o sea la probabilidad de ocurrencia.
- una valoración de la pérdida que podría resultar.

En general, aquellos riesgos cuya concreción esté estimada como de baja frecuencia, no justifican preocupaciones mayores. Por el contrario, los que se estima de alta frecuencia deben merecer preferente atención. Entre estos extremos se encuentran casos que deben ser analizados cuidadosamente, aplicando elevadas dosis de buen juicio y sentido común.

Existen muchos riesgos dificultosos de cuantificar, que como máximo se prestan a calificaciones de "grande", "moderado" o "pequeño". Pero no debe cederse a la difundida inclinación de conceptuarlos rápidamente como "no medibles". En muchos casos, con un esfuerzo razonable, puede conseguirse una medición satisfactoria.

Esto se puede expresar matemáticamente en la llamada Ecuación de la Exposición:

$$PE = F \times V$$

en donde:

PE = Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual.

F = Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concrete en el año.

V = Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, expresada en pesos.

DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL

Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la Dirección Superior y las Gerencias deben determinar los objetivos específicos de control y, con relación a ellos, establecer los procedimientos de control más convenientes.

Una vez que la Dirección Superior y las Gerencias han identificado y estimado el nivel de riesgo, deben adoptarse las medidas para enfrentarlo de la manera más eficaz y económica posible.

Se deberán establecer los objetivos específicos de control del organismo, que estarán adecuadamente articulados con sus propios objetivos globales y sectoriales.

En función de los objetivos de control determinados, se seleccionarán las medidas o salvaguardas que se estimen más efectivas al menor costo, para minimizar la exposición.

DETECCION DEL CAMBIO

Todo organismo debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente los cambios registrados o inminentes en el ambiente interno y externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas.

Una etapa fundamental del proceso de Evaluación del Riesgo es la identificación de los cambios en las condiciones del medio ambiente en que el organismo desarrolla su acción. Un sistema de control puede dejar de ser efectivo al cambiar las condiciones en las cuales opera.

A este proceso de identificar cambios efectivos o potenciales con vistas a adoptar las decisiones oportunas, se lo denomina gestión de cambio. Requiere un sistema de información apto para captar, procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y condiciones que originan cambios ante los cuales el organismo debe reaccionar.

Involucra la identificación de los cambios y el análisis de las oportunidades y riesgos asociados. Esto es identificar causas potenciales que faciliten o impidan alcanzar los objetivos, calcular la probabilidad de su ocurrencia, evaluar sus probables efectos, y considerar el grado en que el riesgo puede ser controlado o la oportunidad aprovechada.

A título de ejemplo se señalan algunas condiciones que deben merecer particular atención:

- Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de ajuste, tecnología cambios de autoridades, etc.
- Crecimiento acelerado: un organismo que crece a un ritmo demasiado rápido está sujeto a muchas tensiones internas y a presiones externas.
- Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción de nuevos bienes o servicios generalmente ocasiona desajustes en el Sistema de Control Interno, el que debe ser revisado.

- Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal que ocasionan, si no son racionalmente practicadas, alteraciones en la separación de funciones y en el nivel de supervisión.
- Creación del sistema de información o su reorganización: puede llegar a generar un período de exceso o defecto en la información producida, ocasionando en ambos casos la probabilidad de decisiones incorrectas.

El proceso de gestión de cambio es crítico para el Sistema de Control Interno y no debe ser obviado en ninguna circunstancia.

NORMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL

SEPARACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Las tareas y responsabilidades esenciales relativas al tratamiento, autorización, registro y revisión de las transacciones y hechos, deben ser asignadas a personas diferentes.

El propósito de esta norma es procurar un equilibrio conveniente de autoridad y responsabilidad dentro de la estructura organizacional.

Al evitar que los aspectos fundamentales de una transacción u operación queden concentrados en una misma persona o sector, se reduce notoriamente el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, y aumenta la probabilidad que, de producirse, sean detectados.

COORDINACION ENTRE AREAS

Cada área o subárea del organismo debe operar coordinada e interrelacionadamente con las restantes áreas o subáreas.

En un organismo, las decisiones y acciones de cada una de las áreas que lo integran, requieren coordinación. Para que el resultado sea efectivo, no es suficiente que las unidades que lo componen alcancen sus propios objetivos; sino que deben trabajar aunadamente para que se alcancen, en primer lugar, los del organismo.

La coordinación mejora la integración, la consistencia y la responsabilidad, y limita la autonomía. En ocasiones una unidad debe sacrificar en alguna medida su eficacia para contribuir a la del organismo como un todo.

Es esencial, en consecuencia, que funcionarios y empleados consideren las implicancias y repercusiones de sus acciones con relación al organismo global. Esto supone consultas dentro y entre las unidades organizacionales.

Debe buscarse la optimización del conjunto organizativo y, una vez lograda, no subvalorar las suboptimizaciones sectoriales de posible aparición, y ser sumamente criterioso en la asignación de prioridades en materia de acciones y recursos a las diferentes áreas.

DOCUMENTACION

La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos significativos, deben estar claramente documentados, y la documentación debe estar disponible para su verificación.

Todo organismo debe contar con la documentación referente a su Sistema de Control Interno y a los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos.

La información sobre el Sistema de Control interno puede figurar en su formulación de políticas, y básicamente en el respectivo manual. Incluirá datos sobre objetivos, estructura y procedimientos de control.

La documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y posibilitar su seguimiento para la verificación por parte de directivos o fiscalizadores.

NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION

Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser autorizados y ejecutados por funcionarios y empleados que actúen dentro del ámbito de sus competencias.

La autorización es la forma idónea de asegurar que sólo se llevan adelante actos y transacciones que cuentan con la conformidad de la dirección. Esta conformidad supone su ajuste a la misión, la estrategia, los planes, programas y presupuestos.

La autorización debe documentarse y comunicarse explícitamente a las personas o sectores autorizados. Estos deberán ejecutar las tareas que se les han asignado, de acuerdo con las directrices, y dentro del ámbito de competencias establecido por la normativa.

REGISTRO OPORTUNO Y ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES Y HECHOS

Las transacciones y los hechos que afectan a un organismo deben registrarse inmediatamente y ser debidamente clasificados.

Las transacciones o hechos deben registrarse en el momento de su ocurrencia, o lo más inmediato posible, para garantizar su relevancia y utilidad. Esto es válido para todo el proceso o ciclo de la transacción o hecho, desde su inicio hasta su conclusión.

Asimismo, deberán clasificarse adecuadamente para que, una vez procesados, puedan ser presentados en informes y estados financieros confiables e inteligibles, facilitando a directivos y gerentes la adopción de decisiones.

ACCESO RESTRINGIDO A LOS RECURSOS, ACTIVOS Y REGISTROS

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar protegido por mecanismos de seguridad y limitado a las personas autorizadas, quienes están obligadas a rendir cuenta de su custodia y utilización.

Todo activo de valor debe ser asignado a un responsable de su custodia y contar con adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, sistemas de alarma, pases para acceso, etc.

Además, deben estar debidamente registrados y periódicamente se cotejarán las existencias físicas con los registros contables para verificar su coincidencia. La frecuencia de la comparación, depende del nivel de vulnerabilidad del activo.

Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que en la determinación nivel de seguridad pretendido deberán ponderarse los riesgos emergentes entre otros del robo, despilfarro, mal uso, destrucción, contra los costo del control a incurrir.

ROTACION DEL PERSONAL EN LAS TAREAS CLAVES

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las tareas que presenten una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. Los empleados a cargo de dichas tareas deben, periódicamente, abocarse a otras funciones.

Si bien el Sistema de Control interno debe operar en un ambiente de solidez ética y moral, es necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos que puedan conducir a realizar actos reñidos con el código de conducta del organismo.

En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control es un mecanismo de probada eficacia, y muchas veces no utilizado por el equivocado concepto del "hombre imprescindible".

CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACION

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de diversos tipos de transacciones.

La calidad del proceso de toma de decisiones en un organismo descansa fuertemente en sus sistemas de información.

Un sistema de información abarca información cuantitativa, tal como los informes de desempeño que utilizan indicadores, y cualitativa, tal como la atinente a opiniones y comentarios.

El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad que alcancen a las entradas, procesos, almacenamiento y salidas (1).

El Sistema de Información debe ser flexible susceptible de modificaciones rápidas que permitan hacer frente a necesidades cambiantes de la Dirección en un entorno dinámico de operaciones y presentación de informes. El sistema ayuda a controlar todas las actividades del organismo, a registrar y supervisar transacciones y eventos a medida que ocurren, y a mantener datos financieros.

Las actividades de control de los sistemas aplicación están diseñadas para controlar el procesamiento de las transacciones dentro de programas de aplicación e incluyen los procedimientos manuales asociados.

CONTROL DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION

Los recursos de la tecnología de informar deben ser controlados con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información que el organismo necesita para el logro de su misión.

La información que necesitan las actividades del organismo, es provista mediante el uso de recursos de tecnología de información. Estos abarcan datos, sistemas de aplicación, tecnología asociada, instalaciones y personal.

La administración de estos recursos debe llevarse a cabo mediante procesos de tecnología información agrupados naturalmente a fin de proporcionar la información necesaria que permita a cada funcionario cumplir con sus responsabilidades y supervisar el cumplimiento de las políticas. A fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información, es preciso del actividades de control apropiadas, así como implementarlas, supervisarlas y evaluarlas.

La seguridad del sistema de información es la estructura de control para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos de la tecnología de información.

Las actividades de control general de la tecnología de información se aplican a todo el sistema de información incluyendo la totalidad de sus componentes, desde la arquitectura de procesamiento -es decir grandes computadores, minicomputadores y redes- hasta la gestión de procesamiento por el usuario final. También abarcan las medidas y procedimientos manuales que permiten garantizar la operación continua y correcta del sistema de información.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Todo organismo debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación.

La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de acción y el mejoramiento del rendimiento.

La dirección de un organismo, programa, proyecto o actividad, debe conocer cómo marcha hacia los objetivos fijados para mantener el dominio del rumbo, es decir, ejercer el control.

Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones.

Sobre estos aspectos consultar las Pautas de Control Interno - Sistemas Computarizados y Tecnología de Información (Junio 1997).

Los indicadores no deben ser tan numerosos que se tomen ininteligibles o confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves y el perfil de la situación que se examina.

Cada organismo debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus características, es decir, tamaño, proceso productivo, bienes y servicios que entrega, nivel de competencia de sus funcionarios y demás elementos diferenciales que lo distinguen.

El sistema puede estar constituido por una combinación de indicadores cuantitativos, tales como los montos presupuestarios, y cualitativos, como el nivel de satisfacción de los usuarios.

Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que permita su aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición indirecta del grado de satisfacción del usuario puede obtenerse por el número de reclamos.

FUNCION DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE

La Unidad de Auditoría Interna de los organismos públicos debe depender de la autoridad superior de los mismos y sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

Las Unidades de Auditoría Interna deben brindar sus servicios a toda la organización. Constituyen un "mecanismo de seguridad" con el que cuenta la autoridad superior para estar informada, con razonable certeza, sobre la confiabilidad del diseño y funcionamiento de su sistema de control interno.

Esta Unidad de Auditoría Interna, al depender de la autoridad superior, puede practicar los análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere necesarios en los distintos sectores del organismo con independencia de estos, ya que sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

Así, la Auditoría Interna vigila, en representación de la autoridad superior, el adecuado funcionamiento del sistema, informando oportunamente a aquella sobre su situación. Por su parte, los mecanismos y procedimientos del Sistema de Control Interno protegen aspectos específicos de la operatoria, para brindar una razonable seguridad del éxito en el esfuerzo por alcanzar los objetivos organizacionales.

NORMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

INFORMACION Y RESPONSABILIDAD

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser identificados, captados, registrados, estructurados en información y comunicados en tiempo y forma adecuados.

Un organismo debe disponer de una corriente fluida y oportuna de información relativa a los acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, necesita tomar conocimiento con prontitud de los requerimientos de los usuarios para proporcionar respuestas oportunas, o de los cambios en la legislación y reglamentaciones que le afectan. De igual manera, debe estar en conocimiento constante de la situación de sus procesos internos.

Los riesgos que afronta un organismo se reducen en la medida que la adopción de las decisiones se fundamente en información relevante, confiable y oportuna. La información es relevante para un usuario en la medida que se refiera a cuestiones comprendidas dentro de su responsabilidad y que el mismo cuente con la capacidad suficiente para apreciar su significación.

La supervisión del desempeño del organismo y sus partes componentes, opera mediante procesos de información y de exigencia de responsabilidades de tipos formales e informales. La cultura, el tamaño y la estructura organizacional influyen significativamente en el tipo y la confiabilidad de estos procesos.

CONTENIDO Y FLUJO DE LA INFORMACION

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel decisional. Se debe referir tanto a situaciones externas como internas, a cuestiones financieras como operacionales. Para el caso de los niveles directivo y gerencial, los informes deben relacionar el desempeño del organismo o competente, con los objetivos y metas fijados.

El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, descendente, horizontal y transversal.

Es fundamental para la conducción y control del organismo disponer de la información satisfactoria, en tiempo y en el lugar necesario. Por ende, el diseño del flujo informativo y su posterior funcionamiento acorde, deben constituir preocupaciones centrales para los responsables del organismo.

Pero, además, debe atenderse a que por su contenido constituya un verdadero apoyo a las decisiones. De nada serviría hacer llegar al punto indicado y en el momento oportuno, antecedentes irrelevantes.

Los contenidos deben referirse a situaciones externas e internas, alcanzar los aspectos financieros y no financieros, estar condensados de acuerdo con el nivel al que se destinen (un Director General necesita informes condensados mientras que un Gerente de Proyectos requiere mayores detalles) y cuando se refiera a desempeños, deben estar comparados con objetivos y metas prefijadas.

CALIDAD DE LA INFORMACION

La información disponible en el organismo debe cumplir con los atributos de: contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad.

Esta norma plantea los aspectos a considerar con vistas a formar juicios sobre la calidad de la información que utiliza un organismo, y hace a la imprescindible confiabilidad de la misma.

Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, esforzarse por obtener un grado adecuado de cumplimiento a cada uno de los atributos mencionados.

EL SISTEMA DE INFORMACION

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la Estrategia y al Programa de Operaciones del organismo.

Deberá servir para: a) tomar de decisiones a todos los niveles; b) evaluar el desempeño del organismo, de sus programas, proyectos, sectores, procesos, actividades, operaciones, etc. y c) rendir cuenta de la gestión.

La calificación de sistema de información se aplica, tanto al que cubre la información financiera de un organismo como al destinado a registrar otros procesos y operaciones internos. Aquí lo aplicamos en un sentido más amplio por alcanzar también al tratamiento de acontecimientos y hechos externos al organismo.

Nos referimos a la captación y procesamiento oportuno de situaciones referentes a, por ejemplo:

- cambios en la normativa, legal o reglamentaria, que alcance al organismo.
- conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio que se le proporciona,
- sus reclamos e inquietudes en lo que hace a sus necesidades emergentes.

Tal sistema de información, deberá ser diseñado para apoyar la Estrategia, Misión, Política y Objetivos del organismo.

En igual forma, sustentará la formulación y supervisión del Programa de Operaciones Anual, con información sobre los aspectos operacionales específicos y su comparación con las metas prefijadas. Toda esta información, en definitiva, pasará a constituir el antecedente para la rendición de cuenta de la gestión.

El organismo necesita información que le permita alcanzar todas las categorías de objetivos: operacionales, financieros y de cumplimiento. Cada dato en particular puede ayudar a lograr una o todas estas categorías de objetivos.

La información se identifica, captura, procesa, transmite y difunde a través de sistemas de información, que pueden ser computarizados, manuales o combinados.

FLEXIBILIDAD AL CAMBIO

El sistema de información debe ser revisado y, de corresponder, rediseñado cuando se detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando el organismo cambie su estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, etc. se debe contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en consecuencia.

Si el sistema de información se diseña orientado en una estrategia y un programa de trabajo, es natural que al cambiar estos, tenga que adaptarse.

Por otra parte, es necesario una atención especial para evitar que la información que dejó de ser relevante siga fluyendo en detrimento de otra que pasó a serlo.

Además, se debe vigilar que el sistema no se sobrecargue artificialmente, situación que se genera cuando se adiciona la información ahora necesaria sin eliminar la que perdió importancia.

COMPROMISO DE LA AUTORIDAD SUPERIOR

El interés y el compromiso de la autoridad superior del organismo con los sistemas de información se deben explicitar mediante una asignación de recursos suficientes para su funcionamiento eficaz.

Es fundamental que la autoridad superior de un organismo tenga cabal comprensión del importante rol que desempeñan los sistemas de información para el correcto desenvolvimiento de sus deberes y responsabilidades, y en tal sentido debe mostrar una actitud comprometida hacia los mismos.

Esta actitud debe expresarse en declaraciones y acciones que evidencien la atención a la importancia que se otorga a los sistemas de información.

El ejemplo típico, en esta cuestión como en otras en las que debe explicitarse la decisión de la autoridad relacionada con una inversión, es su incorporación en el presupuesto con los debidos sustentos.

COMUNICACION, VALORES ORGANIZACIONALES Y ESTRATEGIAS

El proceso de comunicación del organismo, debe apoyar la difusión y sustentación de sus valores éticos, así como los de su misión, políticas, objetivos y resultados de su gestión.

Para que el control sea efectivo, los organismos necesitan un proceso de comunicación abierto, multidireccionado, capaz de transmitir información relevante, confiable y oportuna.

El proceso de comunicación es utilizado para transmitir una variedad de temas, pero queremos destacar en este caso la comunicación de los valores éticos a los que se refiere la norma 2220 - Integridad y valores éticos y la comunicación de la misión, políticas y objetivos, cuya necesidad de difusión se estableció en la norma 2220 - Misión, objetivos y políticas.

Si todos los miembros del organismo están imbuidos de los valores éticos que deben respetar, de la misión a cumplir, de los objetivos que se persiguen, y de las políticas que los encuadran, la probabilidad de un desempeño eficaz, eficiente, económico, encuadrado en la legalidad y la ética, se acrecienta notoriamente.

CANALES DE COMUNICACION

Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia adecuado a las necesidades de información internas y externas.

El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e información. En gran medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen estado de estos canales, que conectan diferentes emisores y receptores de variada importancia, como ser:

La comunicación con los receptores de los bienes y servicios producidos por el organismo, para que conozcan los valores organizacionales, se detecte tempranamente el cambio en sus gustos y preferencias y se tome nota de su opinión con relación al organismo.

La comunicación con los empleados, para que estos puedan hacer llegar sus sugerencias sobre mejoras.

NORMAS DE SUPERVISION

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La autoridad superior de todo organismo y cualquier funcionario que tenga a su cargo un segmento organizacional, programa, proyecto o actividad, periódicamente debe evaluar la eficacia de su Sistema de Control Interno, y comunicar los resultados a aquél ante quien es responsable.

La posibilidad y calidad del correcto descargo de su responsabilidad para cualquier funcionario al que se la ha confiado la conducción de un segmento de la organización, proyecto, programa o actividad, descansa en gran medida en su Sistema de Control Interno.

Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le proporcionará al responsable la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o la oportunidad de su corrección y fortalecimiento.

EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la autoridad a la que apoya cuenta con una seguridad razonable en:

- la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el empleo de criterios de economía y eficiencia;
- la confiabilidad y validez de los informes y estados financieros;
- el cumplimiento de la legislación y normativa vigente, incluyendo las políticas y los procedimientos emanados del propio organismo.

Esta Norma fija el criterio para calificar la eficacia de a un Sistema de Control Interno. Obsérvese que al mismo se lo juzga en las tres materias del control:

- Las Operaciones.
- La información financiera.
- El cumplimiento con las leyes, decretos, reglamentos y cualquier tipo de normativa.

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Deben practicarse auditorías, las que informarán sobre la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento, si correspondiera.

En el juego de interrelaciones de elementos que configuran y sustentan el Sistema de Control Interno, las auditorías desempeñan un papel importante.

Estos exámenes, practicados sobre bases de normas y procedimientos generalmente aceptados, permiten obtener una opinión técnica válida sobre el estado y funcionamiento de un Sistema de Control Interno.

Las auditorías, en el modelo de la Ley N° 24.156, son practicadas por la respectiva Unidad de Auditoría Interna, la sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

La naturaleza, extensión y frecuencia de las evaluaciones del Sistema de Control Interno deben variar en función del nivel de riesgo determinado y de la ponderación de la importancia del control para reducirlo.

El órgano responsable de realizar la auditoria debe ajustarse a un método objetivo y sistemático, que razonablemente incremente la probabilidad de la formación de un juicio acertado.

VALIDACION DE LOS SUPUESTOS ASUMIDOS

Se deben validar en forma periódica los supuestos que sustentan los objetivos de una organización.

Los objetivos de una organización y los elementos de control que respaldan su logro descansan en supuestos fundamentales acerca de cómo funciona su entorno. Por ejemplo, los objetivos estratégicos pueden descansar en supuestos sobre la demanda del mercado, sobre las condiciones competitivas y sobre la velocidad de los desarrollos tecnológicos.

Con frecuencia se sostienen ampliamente en una organización los supuestos acerca de cómo funciona el sistema, aunque el personal puede desconocerlos. Dichos supuestos inconscientes pueden inhibir la capacidad de adaptarse al cambio debido a que conducen al personal a descartar toda aquella información que no se ajusta a sus preconceptos. Se necesita un diálogo abierto para identificar los supuestos.

Si los supuestos de una organización no son válidos, el control puede ser ineficaz. Por ejemplo, la selección de los indicadores de desempeño a ser supervisados puede descansar en supuestos acerca de demanda que no tienen validez en razón de que los productos sustitutos o las nuevas tecnologías han cambiado el mercado.

La revalidación periódica de los supuestos de la organización es clave para la eficacia del control.

TRATAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la efectividad del Sistema de Control Interno debe ser informada.

Deben establecerse procedimientos que determinen sobre qué asuntos, en qué forma y ante quién se presentará tal información.

Las deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Control Interno, dada la importancia de éste, deben ser rápidamente detectadas y comunicadas. El término deficiencia debe entenderse en sentido amplio, es decir, cualquier "condición" dentro del sistema que sea digna de atención.

La identificación de las deficiencias puede surgir de diferentes fuentes: el propio control interno, la supervisión y la evaluación. También, a través de la relación con terceros, por medio de reclamos, demandas, etc.

La comunicación de las deficiencias debe seguir normalmente el camino que conduce al inmediato superior. Pero la orientación general debe ser que finalmente llegue a la autoridad que puede tomar la acción correctiva. Un caso ejemplificador es aquel en el que el problema detectado cruza los límites organizacionales; aquí la comunicación debe ser dirigida al nivel suficientemente elevado como para asegurar una acción apropiada.

Los procedimientos para este tipo de informes se deben establecer formalmente. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una materia donde es prácticamente imposible cubrir todas las posibilidades, es conveniente emitir procedimientos con orientaciones generales y ejemplos adecuados.

Se deben informar las deficiencias detectadas que superen un límite especificado en cuanto a su relevancia y repercusión.

RESOLUCION N° 152/02 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 OCT 2002

VISTO el Título VI de la Ley N° 24.156, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 100 de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público establece que la Sindicatura General de la Nación es el órgano normativo del sistema de control interno implantado por la citada norma.

Que el sistema se integra por este organismo de control y las unidades de auditoría interna creadas en cada jurisdicción y entidad, las que actuarán coordinadas técnicamente por Sigen, circunstancia de la que se deriva que esas unidades deben desempeñarse conforme las normas dictadas por este organismo.

Que como órgano normativo de dicho sistema, es función de la Sindicatura emitir y supervisar la aplicación de las normas de auditoría interna, con arreglo a lo establecido por el inciso b) del artículo 104 de la Ley.

Que la auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas, realizado por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna.

Que, en esa inteligencia, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental han incorporado la experiencia en el ejercicio del control por parte de este organismo y de los demás responsables de la gestión gubernamental.

Que, asimismo, se han tomado en cuenta normas emitidas por organizaciones internacionales especializadas, así como la doctrina relativa a esta materia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112, inciso a) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar las "Normas de Auditoría Interna Gubernamental" que como Anexo forman parte de la presente.

ARTICULO 2°.- Las "Normas de Auditoría Interna Gubernamental", serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, modificado por su similar N° 70 de la Ley N° 25.565.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 152/02 S.G.N.

ANEXO

NORMAS DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

CONTENIDO

INTRODUCCION

1. COMPETENCIA
2. AMBITO DE APLICACION
3. PROPOSITOS
4. PRINCIPALES LINEAMIENTOS
5. FUNCIONES ASIGNADAS A LA SIGEN Y A LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA
6. COORDINACION ENTRE LA SIGEN Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

I. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA

1. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD .
2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS ETICAS Y DE CONDUCTA

3. CONOCIMIENTO, PERICIA Y EXPERIENCIA

4. CAPACITACION CONTINUA

5. DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL

6. SECRETO PROFESIONAL

II. ORGANIZACION Y REALIZACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA

1. NORMATIVA

2. RESPONSABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES

3. SELECCION Y EVALUACION DEL PERSONAL

4. CONTRATACION DE ESPECIALISTAS

5. EVALUACION DE LA CALIDAD

6. OBJETO, NATURALEZA Y ALCANCE DEL TRABAJO

7. METAS A ALCANZAR

8. PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD

9. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

10. OBTENCION Y EVALUACION DE LAS EVIDENCIAS

11. DOCUMENTACION DE LA TAREA. PAPELES DE TRABAJO

11.1. CONTENIDO, REQUISITOS Y CARACTERISTICAS

11.2. PROPIEDAD

11.3. PLAZOS PARA SU CONSERVACION

12. ELABORACION DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TRASLADO AL AUDITADO. CONCLUSIONES

12.1. OBSERVACIONES

12.2. RECOMENDACIONES

12.3. TRASLADO AL AUDITADO..

12.4. CONCLUSIONES

III. COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

1. CUALIDADES DEL INFORME DE AUDITORIA

1.1. IMPORTANCIA DEL CONTENIDO

1.2. COMPLETO Y SUFICIENTE

1.3. UTILIDAD

1.4. OPORTUNIDAD

1.5. OBJETIVIDAD

1. 6. EQUIDAD

1. 7. CALIDAD CONVINCENTE

1. 8. CLARIDAD Y SIMPLICIDAD

1.9. CONCISION

1.10. TONO CONSTRUCTIVO

2. CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA

3. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO: CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA AUDITORIA

1. AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO DE LOS SISTEMAS

1.1. OBJETIVO GENERAL

1.2. ETAPAS DEL EXAMEN

a) PLANIFICACION

b) CONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

c) IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

d) PRUEBA DE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

e) ELABORACION DE OBSERVACIONES Y EMISION DE INFORMES

f) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

2. AUDITORIA DE LA GESTION

2.1. COMENTARIOS PRELIMINARES

2.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

2.3. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES

2.3.1. EVALUACION DE LA EFICACIA

2.3.2. EVALUACION DE LA ECONOMIA

2.3.3. EVALUACION DE LA EFICIENCIA

INTRODUCCION

Los objetivos y la práctica de la auditoría, en general, y de la auditoría interna, en particular, se encuentran en permanente cambio y actualización. La mayoría de estos cambios son generados por los avances de la tecnología y las nuevas visiones acerca de la misión y la administración de las organizaciones.

Fue por ello que, a partir de la sanción por parte de la Sindicatura General de la Nación de las Normas Generales de Control Interno, y sobre la base de las experiencias recogidas, se consideró necesario adecuar las pautas y prácticas que han tenido vigencia en el ejercicio de la auditoría interna gubernamental, dictando a tal efecto las normas correspondientes. En esta oportunidad también fueron considerados aquellos documentos nacionales e internacionales especializados en la materia.

Los aspectos generales que constituyen el marco de referencia de esta normativa son analizados en el presente capítulo.

1. COMPETENCIA

Conforme a las atribuciones de la Ley 24.156, corresponde a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como Organismo Rector del Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional, el dictado de las normas relativas a la auditoría interna gubernamental, así como su cumplimiento y la supervisión de su observancia.

La mencionada ley estipula que la práctica de la auditoría interna gubernamental será realizada por las Unidades de Auditoría Interna dependientes de las autoridades máximas de las jurisdicciones y entidades, coordinadas técnicamente y supervisadas por la SIGEN. La ley también le atribuye a este Organismo la facultad de realizar auditorías, pericias e investigaciones especiales en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional, dentro del marco de competencia asignado.

En ese sentido, las Normas Generales de Control Interno, emitidas en el año 1998 por la Sindicatura General de la Nación, establecen en la parte pertinente que "deben practicarse auditorías, las que informarán sobre la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento, si así correspondiera".

Resulta oportuno recordar que incumbe a las autoridades superiores de cada jurisdicción o entidad, dentro de sus responsabilidades de dirección, el establecimiento y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno, que procure:

- que sean alcanzadas las políticas, objetivos y metas establecidos por el organismo;
- la producción y emisión de información financiera, administrativa y operativa para uso interno y externo, y que la misma sea confiable, oportuna e íntegra;
- el establecimiento de adecuados instrumentos para la protección de los activos;
- la vigilancia de cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes, normas, contratos y demás disposiciones que puedan tener un impacto significativo en las operaciones e informes;
- la utilización de los recursos conforme a principios de eficacia, economía y eficiencia, procurando evitar su empleo en forma innecesaria o antieconómica;
- la vigilancia de los sistemas, programas y operaciones, a efectos de determinar si los productos y resultados están en consonancia con las metas y objetivos establecidos, y si los procesos y actividades se llevan a cabo en la forma prevista; y
- la minimización de la ocurrencia de errores y otras prácticas deshonestas, como los hechos irregulares o ilícitos.

2. AMBITO DE APLICACION

Las presentes Normas son prescriptivas y de aplicación obligatoria en el área de competencia de la SIGEN, como Órgano Rector del Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, aplicables en:

- a) Las auditorías que realice la propia Sindicatura General de la Nación.
- b) Las que lleven a cabo las Unidades de Auditoría Interna.
- c) Las auditorías que realicen las firmas privadas contratadas conforme a las normas en vigencia.

3. PROPOSITOS

Los principales propósitos que se esperan alcanzar a través de la aplicación de estas Normas, son:

- a) orientar la actividad para el ejercicio de la auditoría interna gubernamental, a los efectos que la misma se ajuste a métodos objetivos y sistemáticos, que ayuden a la formulación de juicios razonablemente realizados;
- b) mejorar las prácticas y procedimientos técnicos en uso;
- c) contribuir a difundir la comprensión del rol del auditor y de sus responsabilidades en el ejercicio de la auditoría interna gubernamental;
- d) fijar bases para unificar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna (UAI);
- e) propender a la coordinación de las tareas entre los órganos del sistema de control;
- f) alentar el empleo del criterio profesional, el cual deberá ser ejercido por el auditor atento a las circunstancias específicas de cada caso.

4. PRINCIPALES LINEAMIENTOS

Para la elaboración de las presentes Normas se tuvieron en cuenta las siguientes líneas directrices:

Misión: Le compete a la Auditoría Interna Gubernamental examinar en forma independiente, objetiva, sistemática y amplia el funcionamiento del sistema de control interno establecido en las organizaciones públicas, sus operaciones y el desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades financieras, legales y de gestión, formándose opinión e informando acerca de su eficacia y de los posibles apartamientos que se observen.

Asimismo, debe brindar asesoramiento, en aspectos de su competencia, a los responsables de darle solución a los problemas detectados, con una orientación dirigida a agregar valor al conjunto de la organización.

Objetivos: Resultan objetivos de la Auditoría Interna Gubernamental los siguientes:

- a) El adecuado funcionamiento de los Sistemas, en particular el de Control Interno.
- b) La correcta aplicación de la Normativa vigente (Leyes, Decretos, Reglamentos, Manuales, Políticas, etc.).
- c) La confiabilidad e integridad de la información producida.
- d) La economía y eficiencia de los procesos operativos.

- e) La eficacia y el desempeño de los distintos segmentos y operadores de la organización (Programas, Actividades, Proyectos, Sistemas, Procesos, etc.).
- f) La debida protección de los activos y demás recursos.
- g) La eficacia de los controles establecidos para prevenir, detectar y disuadir la ocurrencia de irregularidades y de desvíos en el cumplimiento de los objetivos.
- h) La evaluación de riesgos en los sistemas de gestión, con especial orientación a la implantación de medidas correctivas de deficiencias detectadas.

Políticas: La actividad para la consecución de tales objetivos se ajustará a los siguientes principios:

- a) Vigilar la observancia de los valores éticos y el fomento de su respeto a través de la propia conducta.
- b) El trabajo estará guiado por el análisis del riesgo: la asignación de prioridades y el énfasis serán definidos en función al resultado de la evaluación general y particular de los sistemas sujetos a control.
- c) La labor se abordará con un enfoque productivo de la acción pública, fomentando y acompañando el cambio cultural en igual sentido. Se debe prestar preferente atención a aspectos tales como:

- los costos y gastos innecesarios;

- la calidad de los bienes provistos o servicios prestados;

- la incidencia económica de los controles recomendados, no sólo desde el punto de vista de la relación costo del control contra riesgo que procura neutralizar o minimizar, sino ponderando retrasos y complicaciones del proceso productivo como consecuencia de su implantación;

- la utilización de adecuados indicadores de desempeño por parte de la conducción. Estos deben ser balanceados e interrelacionados, constituyendo un sistema integrado, y estar referidos a aspectos claves para la correcta dirección de la actividad del organismo.

- d) La auditoría debe actuar como agente de cambio, aplicando y ejerciendo docencia sobre el valor de la creatividad, la innovación y la vocación de servicio.
- e) El personal de auditoría deberá presentar un perfil de alta y actualizada capacitación técnica, creatividad, valores éticos intachables, motivadores y comprometidos con la sociedad.

- f) Se debe procurar la utilización intensiva de recursos tecnológicos, en especial los informáticos.
- g) Se debe demostrar, a través de los informes, que los mismos constituyen un canal útil de realimentación para la toma de decisiones por parte de las autoridades.
- h) Las tareas de auditoría deben ejecutarse atendiendo al principio de costo-beneficio.

5. FUNCIONES ASIGNADAS A LA SIGEN Y A LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA

Tanto la SIGEN como las Unidades de Auditoría Interna deben asegurar a las autoridades competentes, opiniones profesionales válidas, a fin que estén informadas, con razonable certeza, sobre la confiabilidad del diseño y funcionamiento de los sistemas de control establecidos en cada organismo, el desempeño integral de la gestión y el descargo de sus responsabilidades.

Las Unidades de Auditoría Interna, dependientes del máximo nivel de la organización, forman parte integrante del sistema de control interno, dentro de cada jurisdicción o entidad. Su acción consiste en un examen posterior de las operaciones y debe encontrarse desvinculada de las actividades propias de la gestión del ente auditado.

La SIGEN es el Auditor Interno del Presidente de la Nación. Es un órgano externo e independiente de cada jurisdicción o entidad, y el ejercicio de su competencia comprende la supervisión y evaluación de las actividades de las Unidades de Auditoría Interna.

Asimismo, en el ejercicio de sus propias actividades, puede determinar qué parte de su tarea se habrá de apoyar en la labor de la UAI. Ello implica que la misma se lleve a cabo en forma coordinada, conforme a procedimientos que orienten un accionar sistemático y uniforme.

La SIGEN puede requerir a las organizaciones comprendidas en el ámbito de su competencia la información que le sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones, debiendo sus autoridades prestar colaboración, so pena de considerarse como falta grave la conducta adversa, teniendo a su vez libre acceso y sin restricciones a registros, documentos, papeles de trabajo, archivos e informes preparados por aquéllas o por la Unidad de Auditoría Interna, a fin de apreciar su corrección metodológica y su confiabilidad, según lo dispone el artículo 106 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario.

6. COORDINACION ENTRE LA SIGEN Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Los auditores internos de las jurisdicciones y entidades deben brindar su plena colaboración a la SIGEN, la que incluye, además de la atención de los requerimientos que se le formulen, una coordinación que evite la duplicidad de esfuerzos y posibilite una adecuada cobertura en materia de auditoría y control.

Dicha coordinación incluye la atención de los aspectos solicitados, la realización de reuniones conjuntas para abordar asuntos de interés común, tales como la planificación de actividades y la mutua interiorización de métodos, áreas a cubrir y alcance de las tareas.

La SIGEN, al conocer, aprobar y monitorear los planes de trabajo de cada UAI y practicar una evaluación global de la calidad de las tareas, puede diagramar sus actividades de auditoría de manera de lograr la máxima eficacia para el conjunto del sistema.

I. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA

1. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD

La actividad del auditor debe ejecutarse manteniendo independencia de criterio respecto del auditado, desarrollando su trabajo con objetividad e imparcialidad en la formulación de los juicios incluidos en sus planes e informes.

La objetividad del auditor debe consistir en una actuación fundada en la realidad de los hechos y demás circunstancias vinculadas a los mismos (actos, situaciones, evidencias), que le permitan mantener sobre bases sólidas sus juicios y opiniones, sin deformaciones por subordinación a condiciones particulares.

Resulta indispensable que el auditor mantenga y demuestre una actitud objetiva e independiente respecto de los auditados, y que a su vez así sea considerado por los terceros. Tal independencia de criterio es una actitud mental caracterizada por la existencia de un elevado sentido ético, manifestado por una conducta respetuosa hacia la expresión de la verdad y consciente de la responsabilidad hacia la comunidad que entraña la tarea del control gubernamental.

El auditor deberá considerar si existen injerencias o impedimentos, internos o externos, que afecten su actitud y convicción para proceder a la ejecución de su labor en forma objetiva e imparcial, sin dar lugar a cuestionamientos de su juicio independiente en el cumplimiento de sus funciones.

La honestidad intelectual que implica la objetividad sólo se puede reforzar sobre la base de condiciones que permitan reconocer en el auditor interno dicha actitud mental. En todo momento deberá evitar colocarse en situaciones donde se sienta incapaz de emitir juicios profesionales objetivos.

Se citan como impedimentos internos o personales, que pueden determinar prejuicios o conflictos de intereses reales o potenciales, los siguientes:

- a) Parentesco cercano, por consanguinidad o afinidad, con las personas cuya información o actividad debe evaluar.
- b) Amistad íntima o enemistad pública o notoria con aquellos cuya actividad examina o evalúa.
- c) Intereses económico-financieros relevantes con el ente en el cual actúa.
- d) Relaciones oficiales profesionales o personales directas o indirectas con los auditados.
- e) Prejuicios, favoritismos u hostilidades sobre decisiones u actos, impulsados por razones políticas o ideológicas.
- f) Intervención en tareas de auditoría en un área o sector donde el auditor se hubiere desempeñado recientemente como decisor u operador.
- g) Asignación de tareas de línea, operativas o de control previo. El auditor no debe asumir responsabilidades operativas o de cogestión.

Se deberá comunicar a las autoridades competentes cuando se verifiquen situaciones que afectan su objetividad.

Debe señalarse que la objetividad del auditor no se ve afectada al recomendar determinados métodos de control, o en las actividades de revisión del diseño de procedimientos a ser implantados. Lo que si la afecta es su participación en el diseño, implantación y operación de aquéllas.

El responsable jerárquico de las actividades de auditoría debe estar atento y además debe ser informado por su personal cuando pueda verse afectada su objetividad o imparcialidad, y proceder anticipadamente, a fin de evitar cualquier posible conflicto de intereses u otros obstáculos.

Cuando ello afecte al responsable máximo de la auditoría, éste lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.

Se considerará que existen obstáculos graves a la tarea de la Unidad de Auditoría Interna cuando las autoridades de la jurisdicción o entidad coarten o intenten coartar la independencia de criterio o las actividades del Auditor Interno.

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS ETICAS Y DE CONDUCTA

El auditor debe poseer principios éticos para el cumplimiento de su función. Ello implica que en su desempeño debe mostrar las necesarias cualidades de honestidad y vocación

por el servicio público, y atender el debido cumplimiento de las normas legales y profesionales aplicables.

3. CONOCIMIENTO, PERICIA Y EXPERIENCIA

Las capacidades técnicas y las cualidades personales del auditor deberán ser tales que aseguren la apropiada conducción y ejecución de los trabajos de auditoría.

El auditor debe poseer los conocimientos, pericia y experiencia esenciales para desempeñar sus tareas conforme a la naturaleza, importancia y complejidad del cometido asignado.

Las cualidades exigidas suponen que, al momento de su incorporación, se deben establecer criterios de apreciación sobre los antecedentes académicos y experiencia de los postulantes, complementados con la posterior orientación en el trabajo y la vigilancia de las inquietudes hacia el continuo perfeccionamiento.

El conocimiento y la pericia profesional, individual y de conjunto, deberá extenderse no sólo a las tareas de auditoría, sino que abarcará actividades tales como: gerencia, economía, organización, finanzas públicas, presupuesto, contabilidad, derecho, sistemas computarizados de información, y otras materias que tengan relación con el producto que genera el organismo al que sirve.

Asimismo, el auditor debe contar con aptitudes que le permitan mantener una buena relación y comunicación con los restantes miembros de la organización y aquéllas que son ajenas a ella. Esta habilidad de comunicación alcanza a la oral y escrita, de forma que puedan transmitirse con claridad los propósitos, requerimientos, conclusiones y recomendaciones surgidas de la auditoría.

4. CAPACITACION CONTINUA

El auditor debe preocuparse por mantener su competencia técnica en permanente actualidad.

Esta actualización se refiere preferentemente a los avances en normas, procedimientos y técnicas de auditoría, en general, y de la auditoría interna, en particular.

Es necesario proveer su asistencia a conferencias, seminarios, cursos y programas de capacitación, dentro de un proceso de educación continua.

5. DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL

El auditor efectuará sus auditorías con el debido cuidado profesional. Esto supone que actuará aplicando la cautela, reflexión y debida atención a las normas.

El referido cuidado incluye el propósito de hacer conocer la auténtica exposición de su pensamiento y la convicción personal de que ella traduce la verdad, tal como el auditor la percibe, sin inducir a otros a interpretaciones distorsionadas.

Su labor se realizará prestando en su ejecución toda la atención y concentración necesaria para su acabada conclusión, sin desmedro de la diligencia y celeridad necesaria para dicho fin.

El auditor debe estar atento a las deficiencias en el control, a las insuficiencias en los registros y en la contabilidad, a las operaciones erróneas e irregulares, y a los resultados o situaciones que pueden ser indicativos de aplicaciones inadecuadas o ilícitos, operaciones no autorizadas, despilfarro, ineficiencia o falta de probidad en el ejercicio de las actividades.

El debido cuidado profesional requiere que el auditor realice su trabajo considerando especialmente:

- a) El cumplimiento de las normas vigentes.
- b) La importancia relativa y la significatividad de los asuntos que aborda.
- c) El alcance y los procedimientos de la auditoría, que definirá en función a sus objetivos y riesgos organizacionales apreciados.
- d) El uso y aplicación de las especialidades técnicas apropiadas a la complejidad de cada auditoría.
- e) Los riesgos de auditoría, que puedan derivar en una opinión incorrecta por no haber detectado errores o irregularidades significativas.
- f) El análisis de la suficiencia, competencia y relevancia de las evidencias recogidas en el examen.
- g) La pertinencia y aplicabilidad de sus recomendaciones y conclusiones, evitando formulaciones de carácter general.
- h) El costo de la auditoría con relación a sus probables beneficios.

La responsabilidad por la prevención y detección de ilícitos y errores descansa en la autoridad superior de un organismo, a través de un adecuado diseño, implantación y operación de su Sistema de Control Interno.

Un control interno razonablemente eficaz reduce la probabilidad de ilícitos y errores; no obstante, siempre existirá el riesgo de que tales controles no operen según lo diseñado o

bien puedan no ser efectivos con relación a eventuales ilícitos cometidos por un nivel superior o que se origine por colusión entre los empleados.

Debido a las características propias de la realización de una auditoría, existe el riesgo de que algún ilícito pueda no descubrirse y, en menor medida, algún error no sea detectado. El descubrimiento subsecuente de éstos no significa en sí mismo fallas del auditor, si es que en su tarea ha aplicado principios y procedimientos profesionales aceptables y ajustados a las circunstancias en las que se desarrolló la auditoría.

6. SECRETO PROFESIONAL

El auditor deberá obrar con absoluta reserva, manteniendo y garantizando la confidencialidad acerca de la información obtenida durante sus tareas, con la amplitud y restricciones establecidas en la normativa vigente.

Esta norma determina que no debe divulgarse o ponerse en conocimiento de otras personas, que no sean las competentes, la información lograda por el auditor como consecuencia de su desempeño profesional en una entidad gubernamental. Ello incluye comentarios orales o por escrito de aquello que debe mantenerse en reserva, hasta el momento de su debida exposición.

Además se deberá mantener cuidado en la custodia y en el acceso a la documentación propia del auditor y del ente.

II. ORGANIZACION Y REALIZACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA

1. NORMATIVA

Los documentos de las jurisdicciones o entidades donde operan unidades de auditoría interna, tales como las leyes de creación, estatutos, acciones y responsabilidades de las estructuras organizativas o similares, deben prever normas acerca de las funciones asignadas a aquéllas, conforme a lo reglado en la Ley 24.156 y su reglamentación.

Por otra parte, la máxima autoridad de los organismos de control (UAI y SIGEN) debe formalizar mediante documentos escritos aquellos lineamientos, procedimientos y métodos de trabajo que regulen el funcionamiento de la auditoría, para guía del personal y su debido control.

2. RESPONSABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Para alcanzar los fines y metas establecidos para que el auditor pueda asegurar sus juicios, minimizando la ocurrencia de errores por las tareas efectuadas, éste debe tomar los recaudos necesarios en:

a) El diseño por escrito de los métodos de trabajo y las prácticas a desarrollar. En ese sentido deberá poner atención en aspectos tales como el proceso de determinación de los riesgos y la planificación, la definición de los objetivos y alcance de las tareas, la administración de los recursos asignados, la conformación de los equipos con los conocimientos necesarios, la extensión de las pruebas, la comunicación de los resultados, el método de dilucidación de las posibles controversias, etc.

b) La supervisión del trabajo de los miembros del equipo de auditoría para asegurar que ha sido adecuadamente realizado y se ha cumplido con los objetivos previstos al diseñar los procedimientos.

La supervisión adecuada debe comprender los siguientes aspectos:

- Proporcionar instrucciones a los miembros del equipo.
- Mantener informado sobre el avance de las tareas y los problemas que se presenten.
- Revisar el trabajo realizado, dejando constancia de su intervención en los papeles de trabajo.
- Ajustar el programa de actividades según los cambios observados en los resultados y otras condiciones.
- Dilucidar diferencias de opiniones entre los miembros del equipo de trabajo.

El grado de supervisión dependerá del nivel de complejidad de la actividad y de la capacidad y experiencia de los integrantes del equipo.

La supervisión también debe garantizar:

- Que se han seguido los programas de trabajo aprobados, y que cualquier alteración de éstos ha quedado debidamente justificada y aprobada.
- Que los papeles de trabajo están correctamente preparados y soportan las observaciones, recomendaciones y conclusiones.
- Que se cumplen los objetivos de la auditoría en forma eficaz y eficiente.

3. SELECCION Y EVALUACION DEL PERSONAL

Se debe tomar intervención en la selección del personal que participará de la tarea, para asegurarse que sus calificaciones y competencias respondan al perfil requerido. La

evaluación de los auditores debe ser un proceso continuo; en este sentido se debe procurar brindar una oportunidad de capacitación y desarrollo profesional permanente, a través de la asistencia y la guía en el trabajo.

Cada contacto personal y cada informe, oral o escrito, deberá servir para ir delimitando la opinión sobre las capacidades respectivas, y en oportunidad de su evaluación se deberán considerar aspectos tales como:

- a) Inclínación a la aceptación de responsabilidades.
- b) Forma en que se planea, organiza y ejecuta el trabajo.
- c) Aptitud, conocimiento y competencia técnica.
- d) Manejo de relaciones con el resto de los integrantes del equipo y con los usuarios del servicio.
- e) Iniciativa y creatividad.
- f) Objetividad, versatilidad y adaptabilidad.
- g) Actitud hacia el trabajo.
- h) Buen juicio y sentido común.

Periódicamente, el personal debe tomar conocimiento de los logros y deficiencias, siendo una oportunidad propicia para brindar apoyo y orientación a aquel que lo necesite.

Asimismo, se debe generar un clima que favorezca la calidad, la creatividad y la responsabilidad de los miembros del equipo.

4. CONTRATACION DE ESPECIALISTAS

Cuando resulte necesario la incorporación de especialistas mediante contratación para la realización de alguna tarea en especial, se debe evaluar la capacidad, conocimientos, independencia de criterio y objetividad de los postulantes.

Además, se deberá revisar la labor del especialista contratado y los elementos de juicio utilizados para justificar sus observaciones y conclusiones, evaluando así su idoneidad.

Los aspectos a ser tenidos en cuenta para la contratación y realización de las tareas son, como mínimo, los siguientes:

- a) Propósito y alcance de los trabajos.
- b) Duración de las tareas y contenido específico del informe a emitir.
- c) Procedimientos mínimos a aplicar.

- d) Adecuación de las prácticas de auditoría a emplear, a las presentes normas.
- e) Confidencialidad y cláusulas restrictivas acerca de la información obtenido durante la revisión.
- f) Propiedad y custodia de los papeles de trabajo.
- g) Acceso a los registros, personal y recursos de la labor.
- h) Referencia o no en el Informe del Auditor al juicio del especialista.
- i) Acceso a otros controles que se decida realizar.

5. EVALUACION DE LA CALIDAD

Se deberán establecer procedimientos que aseguren razonablemente el control de la calidad del trabajo y la búsqueda de la mejora permanente a través de la supervisión continua y la autoevaluación periódica.

En el caso de las Unidades de Auditoría Interna, la evaluación estará basada en la supervisión y el autoexamen periódico de la calidad realizado por el propio auditor interno titular. Se podrán realizar otras verificaciones al organismo a través del Comité de Control, o sobre aquello que pueda decidir la autoridad superior.

La calidad del trabajo debe contemplar la observancia de las normas de control interno y de auditoría dictadas por la SIGEN, y las normas legales y otras complementarias aplicables en la materia.

La SIGEN incluirá las evaluaciones pertinentes acerca de la actividad de la UAI. En el examen del trabajo de la Unidad de Auditoría Interna utilizará procedimientos de análisis tales como la revisión de los planes y programas de trabajo, de los papeles de trabajo y su ajuste a lo expresado en los informes.

Su revisión podrá cubrir algunas de las transacciones y procedimientos ya examinados por el Auditor Interno, como elemento para juzgar la calidad de su trabajo. Asimismo, pueden incluirse indagaciones a los funcionarios del organismo, tales como las relacionadas con la actividad propia brindada por la UAI en el desempeño de sus responsabilidades.

6. OBJETO, NATURALEZA Y ALCANCE DEL TRABAJO

Es de competencia de la Auditoría Interna Gubernamental el examen independiente, objetivo, sistemático y amplio del funcionamiento del control interno establecido en las organizaciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y del desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades operativas, financieras, legales y de gestión,

debiéndose formar opinión e informar acerca de su eficacia, y de los posibles apartamientos observados.

El auditor utilizará métodos selectivos de observación y comprobación, dado que, por su naturaleza y costo, podría resultar difícil verificar la totalidad del universo sujeto a control. En tal sentido, se propicia la utilización de herramientas tales como el análisis de riesgos y el muestreo estadístico.

El alcance de la auditoría es integral y, por lo tanto, comprende:

- a) La evaluación del funcionamiento del Sistema de Control Interno y de las operaciones, incluyendo aspectos tales como la debida protección de los activos y demás recursos, y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.
- b) La verificación de la correcta aplicación de la normativa vigente (leyes, decretos, reglamentos, manuales, políticas, etc.).
- c) El examen sobre la confiabilidad e integridad de la información emitida.
- d) La evaluación de la eficacia de la organización, en sus distintos segmentos y operadores.
- e) La evaluación de la economía y eficiencia en los diferentes procesos operativos.

El campo de intervención y análisis se extiende a cualquier nivel, función, sector, unidad, programa, actividad, proyecto, producto, proceso, registro, transacción, contrato, etc., sin obviar la consideración de su funcionamiento coordinado en el conjunto del sistema.

7. METAS A ALCANZAR

Durante la labor de auditoría se deberán obtener, acumular y examinar evidencias válidas y suficientes con el fin de cumplir con los siguientes propósitos:

- a) Emitir una opinión acerca de la eficacia del sistema de control interno imperante en el Organismo.
- b) Poder concluir acerca de la eficacia en el logro de los objetivos establecidos y el cumplimiento con la normativa.
- c) Informar acerca del resultado de la gestión con relación a los objetivos de economía, eficiencia y eficacia.
- d) En relación a los desvíos observados, procurar identificar las causas de las fallas detectadas, y efectuar recomendaciones con propuestas que promuevan el cumplimiento de los procedimientos y el establecimiento de prácticas aceptables.

Asimismo, dado que pueden presentarse situaciones derivadas de la aplicación de normas específicas, solicitudes judiciales, denuncias, etc., que demandan al auditor la necesidad de efectuar estudios o exámenes periciales, éstos serán realizados utilizando los procedimientos, recursos profesionales y métodos apropiados conforme su naturaleza y circunstancia.

8. PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD

El auditor debe realizar una planificación ordenada, sistemática y documentada de su labor.

La planificación constituye el primer paso para el cumplimiento de las metas y objetivos de la auditoría gubernamental y comprende la instancia donde se procede a la asignación de recursos para la realización de las tareas.

Existen tres niveles de planificación: estratégica o plan global, planificación anual, e individual para cada auditoría.

Las principales tareas para la elaboración del plan estratégico de auditoría comprenden: la obtención y análisis de la información del organismo sujeto a control, la presentación desagregada de sus componentes, la determinación y evaluación de los riesgos, la selección de los proyectos de auditoría, la previsión de los recursos para su realización y la presentación ordenada de la estimación de su ejecución en el tiempo.

El plan estratégico podrá extenderse en más de un ejercicio fiscal para el universo de los procesos o actividades, no debiendo exceder, en lo posible, los cinco años.

Mediante los planes anuales se determinan los objetivos (proyectos) a cumplir en cada uno de los ejercicios. El plan anual constituye una etapa para el cumplimiento de las metas consignadas en el plan estratégico o global.

Los planes deben elaborarse contemplando la existencia de una cierta oportunidad y flexibilidad en su determinación. Anualmente, será necesario revisar el plan estratégico de auditoría y proceder a su actualización.

Los planeamientos deben ser documentados por escrito. El plan estratégico y el plan anual deberán presentarse a consideración y aprobación de las autoridades competentes. Las eventuales modificaciones significativas que se realicen durante el ejercicio deberán ser conocidas y aprobadas por las mencionadas autoridades.

Los planes elaborados por las Unidades de Auditoría Interna —tanto el estratégico como el anual— deberán considerar los requerimientos específicos de la autoridad superior y de la SIGEN, y se enviarán a ésta para su aprobación, con la previa intervención de la mencionada autoridad.

También deberá elaborarse un plan para cada una de las auditorías a practicar, a fin de permitir su apropiada conducción y supervisión. Ello facilitará el avance de las tareas a través de las distintas etapas, el control del tiempo insumido y consecuentemente, la apropiada utilización de los recursos humanos y materiales.

El plan de cada auditoría deberá ser complementado con el respectivo programa de trabajo.

Para la elaboración del plan y el programa de trabajo para cada auditoría se realizarán relevamientos preliminares con el objeto de reunir información acerca de las actividades a auditar (normativa del ente, estructura interna, recursos humanos, actividades operativas, distribución geográfica, etc.).

El plan de trabajo de cada auditoría así como su respectivo programa podrá ser modificado en función de los factores que acontezcan durante el desarrollo de la misma.

9. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Los procedimientos de auditoría constituyen métodos analíticos de investigación y prueba que los auditores deben utilizar en su examen, con el objeto de obtener evidencias que le permitan fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones.

La elección de los procedimientos y técnicas de auditoría más adecuados será decidida por el máximo responsable de la ejecución de la tarea, teniendo en cuenta, fundamentalmente, el objetivo y el alcance de la misma y los riesgos involucrados.

Para decidir la utilización de los procedimientos a aplicar, se deben evaluar factores tales como:

— La importancia del área, sector, materia, etc., objeto de examen.

— El grado de fiabilidad de la información disponible.

— El conocimiento general del funcionamiento de los sistemas y de los controles existentes.

Los procedimientos de auditoría aplicables para la obtención de las evidencias mencionadas comprenden, como mínimo, las siguientes actividades:

- a) Relevamiento: Representa el conjunto de actividades encaradas para documentar en que forma se lleva a cabo un procedimiento.
- b) Revisión: Consiste en el análisis de las características que debe cumplir una actividad, informe, documento, etc. Sirve para seleccionar operaciones que serán verificadas en el curso de la auditoría.
- c) Confrontación: Consiste en el cotejo de información contenida en registros contra el soporte documental de las transacciones registradas.
- d) Rastreo: Es utilizado para seguir el proceso de una operación de manera progresiva o regresiva, reconstruyendo el flujo de actividades y controles, a través de la documentación respectiva.
- e) Observación: Consiste en la verificación ocular de operaciones y procedimientos durante la ejecución de las actividades de la entidad. Se la considera complemento del relevamiento.
- f) Comparación: Consiste en establecer las diferencias entre las operaciones realizadas y los criterios, normas, procedimientos y prácticas que se utilizan habitualmente.
- g) Indagación: Consiste en la obtención de manifestaciones mediante entrevistas a funcionarios y empleados o personas relacionadas con las operaciones.
- h) Encuesta: Se formaliza mediante la utilización de cuestionarios escritos sobre actividades u operaciones objeto de análisis.
- i) Cálculo: Se trata de la verificación aritmética de comprobantes, documentos, etc., para evaluar su corrección y exactitud.
- j) Comprobación: Determina la verosimilitud de los actos y la legalidad de las operaciones, autorizaciones, etc. mediante el examen de la documentación respectiva.
- k) Certificación: Se refiere a la obtención de un documento en el que se asevera la veracidad de un acto o hecho legalizado a través de la firma de un funcionario autorizado.
- l) Inspección: Es el examen físico y ocular de ciertos activos tangibles como ser bienes de consumo o de uso, insumos, obras, valores, etc., para comprobar su real existencia y autenticidad.
- m) Análisis: Es la separación de una operación, procedimiento o actividad en sus elementos componentes, para establecer su conformidad con criterios de orden normativo y técnico.
- n) Circularización: Procura obtener información directa y por escrito de un sujeto externo a la entidad (persona u organización), que se encuentra en situación de conocer la naturaleza y condiciones de la operación consultada, y de informar válidamente sobre ella.
- o) Conciliación: Es el examen de la información emanada de diferentes fuentes, con relación a la misma materia, a efectos de verificar su concordancia y determinar de esa manera la validez y veracidad de los registros e informes que se está examinando.

- p) Tabulación: Consiste en agrupar, sobre la base de determinados criterios, datos obtenidos en distintas áreas o segmentos, para posibilitar la derivación de conclusiones.
- q) Determinación de Razonabilidad: Se lleva a cabo a través de la utilización de indicadores o tendencias sobre la evolución de determinados comportamientos.

Adicionalmente, se pueden aplicar otros métodos que complementan a los procedimientos y técnicas citados y que constituirán elementos auxiliares para la selección y utilización de los mismos. Por su intermedio se identifican las condiciones existentes, se establecen muestras del universo y se preparan los resultados del trabajo realizado.

Entre estos métodos pueden señalarse:

- a) Pruebas selectivas a criterio o juicio del auditor: Cuando con el objeto de simplificar las labores de medición, verificación o examen, a juicio del auditor se seleccione una muestra representativa del universo bajo análisis.
- b) Pruebas selectivas por muestreo estadístico: El mismo permite cuantificar el grado de incertidumbre (riesgo) que resulta de examinar sólo una parte del universo. Existen métodos matemáticos para determinar el tamaño mínimo de la muestra necesaria para un conjunto.

El criterio profesional del auditor y su experiencia determinarán la combinación de prácticas y procedimientos según los riesgos y otras circunstancias, con vistas a obtener la evidencia necesaria y la suficiente certeza para sustentar sus conclusiones y opiniones de manera objetiva.

En cada etapa se identificarán las herramientas a aplicar en cada circunstancia, como ser con uso de computadoras u otros equipos de diversa naturaleza, o bien métodos manuales de revisión, con empleo de cursogramas, matrices de riesgo, cuestionarios o recordatorios, aplicando técnicas de muestreo discrecional o de criterio, o a través del estadístico.

El auditor aplicará, en general, los procedimientos de auditoría sobre la base de muestreo, o pruebas selectivas, tanto de los hechos y aspectos por examinar como de las evidencias referidas a ellos, excepto que determinadas circunstancias aconsejen lo contrario.

En el muestreo estadístico la selección se hará sobre la base de técnicas que establecen la cuantía de unidades (cantidad de hechos, bienes, documentos, etc.) a ser sometidas a muestreo, teniendo en cuenta el universo a considerar.

En cambio, en el muestreo de criterio la selección de la cantidad y características de unidades elegidos se basará exclusivamente en el discernimiento del auditor, el que estará vinculado con el conocimiento que pueda tener del control interno vigente.

Tanto en el muestreo estadístico como en el de criterio, el auditor deberá discernir qué margen de error considerará aceptable para cada selección y, por lo tanto, su decisión descansará también en su conocimiento del control interno vigente.

En cualquier caso, antes de resolver el método de selección a seguir, el auditor debe considerar, del universo de su muestra, los hechos y aspectos individuales de mayor significación (por su importe o por su relevancia dentro del conjunto), los que examinará integralmente con particular atención y cuidado.

El auditor debe ampliar adecuadamente el tamaño de las muestras e investigaciones cuando los resultados obtenidos señalen cantidad de errores en exceso de lo esperado, u otras irregularidades que revelen la presencia de fallas graves de control interno o de desempeño en el organismo.

El auditor, al planificar su tarea, debe considerar el grado de exposición o de riesgos potenciales referidos a posibilidades de comisión de ilícitos e irregularidades en los diferentes segmentos y operaciones del organismo.

El auditor ejecutará procedimientos de auditoría que le permitan obtener razonable seguridad acerca del funcionamiento de los controles, basados en una apropiada estimación del riesgo.

La probabilidad de identificar la existencia de errores es normalmente más alta que la de hacerlo con los ilícitos, ya que éstos son ordinariamente acompañados por acciones dirigidas a ocultarlos.

El auditor debe tener en cuenta que existen diversas condiciones y eventos que incrementan la posibilidad de estar en presencia de actividades irregulares:

- a) Débil diseño del Sistema de Control Interno.
- b) Incumplimiento de normas y procedimientos de control interno establecidos.
- c) Cuestionamientos a la integridad y competencia de la Autoridad.
- d) Transacciones inusuales.
- e) Impedimentos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría.

Pueden constituir indicadores válidos las operaciones no autorizadas o indebidamente conformadas, el incumplimiento de los controles establecidos, los precios o cláusulas contractuales anormales o las diferencias significativas en los inventarios. Ante ello, el auditor deberá adecuar, a su juicio, los procedimientos complementarios a aplicar en su labor, teniendo en consideración el tipo de posibles anomalías y la probabilidad de su existencia.

A menos que las circunstancias indiquen claramente lo contrario, el auditor no puede asumir que la detección de solo un caso es aislada. Ante su presencia, ajustará la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de detalle a aplicar.

En ejercicio de su actividad, la responsabilidad general del auditor funcionario público está alcanzada por las normas generales en la materia.

En el desarrollo de la auditoría, su responsabilidad ante la detección de indicios que hagan presumir la comisión de ilícitos consiste en:

- a) Prestar debida atención a las situaciones que incrementan riesgos.
- b) Informar a los niveles de autoridad pertinentes, para que lleven a cabo las acciones que correspondan antes de extender la aplicación de procedimientos de auditoría.
- c) En determinadas circunstancias incluso puede ser requerido suspender o interrumpir todo o una parte del trabajo de auditoría para no interferir con las investigaciones que se lleven a cabo.

10. OBTENCION Y EVALUACION DE LAS EVIDENCIAS

El auditor debe obtener siempre el nivel de evidencia necesaria que le permita formar y sustentar sus juicios y afirmaciones. Además, deberá vigilar que exista una adecuada relación entre los recursos insumidos en su obtención y la utilidad de los resultados que espera conseguir.

Las evidencias se agrupan según sus características, siendo usual la siguiente clasificación:

- a) Físicas: Las obtenidas mediante inspección o visualización directa de activos tangibles, personas, actos o procesos. Deben documentarse mediante memorandos, fotografías, gráficos, mapas o muestras reales.
- b) Documentales: Las mismas provienen de información contenida en registros, actuaciones, cartas, contratos, facturas, informes, expedientes, etc.
- c) Testimoniales: Las resultantes de la información obtenida de las personas que tienen conocimientos dentro y fuera de la entidad, comprenden a las declaraciones recibidas en

respuesta a las preguntas formuladas, tales como encuestas, entrevistas, cartas de gerencia, etc.

d) Analíticas: Son las resultantes de cálculos, comparaciones, estimaciones, estudio de índices y tendencias, así como la investigación de variaciones y de transacciones habituales o no.

e) Informáticas: Se incluye a las contenidas en soportes electrónicos, informáticos y telemáticos, así como los elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados por el auditado.

Las evidencias que el auditor obtenga para fundamentar sus opiniones, observaciones y recomendaciones deben ser competentes, relevantes y suficientes.

La evidencia será competente en la medida en que sea consistente con el hecho, es decir, confiable y válida. El auditor deberá considerar cuidadosamente si existen razones para dudar de la validez o integridad de la evidencia y, de ser así, obtendrá evidencia adicional o revelará esa situación en el informe de auditoría.

Constituyen criterios útiles que coadyuvan a determinar si una evidencia es competente:

— La evidencia de fuentes externas o independientes es más confiable que la obtenida de la propia entidad.

— La evidencia que se obtiene mediante el examen directo efectuado por el auditor a través de la observación ocular, cálculo o inspección, es más confiable que la recogida en forma indirecta.

— La evidencia testimonial, que se obtiene en circunstancias que permiten a los informantes expresarse libremente, merece más crédito que aquella recibida en otras circunstancias.

— La evidencia recogida de un sistema de control interno apropiado es más confiable que la obtenida cuando dicho sistema de control es deficiente, insatisfactorio o inexistente.

La evidencia será suficiente si la misma sustenta las observaciones del auditor y si los resultados de las pruebas aplicadas proporcionan una seguridad razonable para proyectar esos resultados, con un mínimo de riesgo, al conjunto de actividades u operaciones.

Para determinar la suficiencia de la evidencia se utilizarán métodos estadísticos, el criterio profesional o ambos en forma combinada.

La relevancia de la evidencia se refiere a la relación existente entre la evidencia obtenido y el uso que se le puede dar.

La información utilizada para demostrar o refutar un hecho será relevante si guarda una relación lógica y directa con ese hecho, y es importante para poder demostrarlo.

Siempre que lo estime necesario, el auditor debe recibir de los funcionarios del ente, declaraciones por escrito sobre la relevancia y competencia de la evidencia obtenido. El objetivo de las mismas es confirmar las expresiones verbales y comentarios emitidos por personal de la unidad y por particulares. Además, reducen la posibilidad de que los asuntos objeto de dichas expresiones o comentarios se interpreten erróneamente.

11. DOCUMENTACION DE LA TAREA. PAPELES DE TRABAJO

La tarea efectuada por el auditor debe documentarse en papeles de trabajo, de forma tal que permita respaldar las conclusiones y demás resultados de su labor.

11.1. CONTENIDO, REQUISITOS Y CARACTERISTICAS

El auditor deberá mantener un archivo completo y detallado de los papeles de trabajo elaborados, en legajos preparados para tal fin.

Los principales propósitos de los papeles y legajos de trabajo son los siguientes:

- a) Documentar la tarea realizada.
- b) Proveer la base para sostener las observaciones y conclusiones de la auditoría.
- c) Ayudar al auditor a ejecutar y a supervisar la labor de auditoría.
- d) Permitir la revisión de la calidad de la auditoría, al proporcionarle al revisor la documentación escrita de la evidencia que respalda las opiniones y conclusiones del auditor.

Los papeles de trabajo deben contener:

- a) Los objetivos, el alcance y la metodología, incluso los criterios de selección y muestreo utilizados.
- b) La documentación necesaria acerca del trabajo realizado, incluso la descripción de las transacciones, registros y documentación examinados que permitan a cualquier auditor la corroboración de su labor.
- c) Las constancias de las revisiones realizadas para supervisar el trabajo efectuado.
- d) Las evidencias del trabajo realizado por otro auditor —en copia—cuando hayan sido utilizadas para evitar la duplicidad de esfuerzos.
- e) Las limitaciones y obstáculos encontrados en el desarrollo de las tareas de auditoría.

Atento a que los papeles de trabajo son el vínculo entre el trabajo de campo y el informe del auditor, los mismos deben reunir determinados requisitos:

- a) Ser completos, exactos y contener información suficiente de modo que para su comprensión no se requiera de otras explicaciones complementarias.
- b) Contener evidencia suficiente del trabajo realizado y de las conclusiones resultantes, facilitando la revisión y supervisión de las tareas.
- c) Ser claros, comprensibles y detallados, incluyendo índices y referencias adecuadas con el fin de resultar entendibles a cualquier tercero idóneo en la materia.
- d) Contener exclusivamente información pertinente y relevante para el cumplimiento de los propósitos de la auditoría.

Los papeles y legajos de trabajo son susceptibles de normalización a través del empleo de técnicas apropiadas (por ejemplo, el uso de tildes comunes, marcas o notas, referencias, índices, etc.).

Los papeles de trabajo deben ser archivados sobre una base razonablemente sistemática y se agruparán en legajos o carpetas que, de acuerdo a su característica, se clasificarán en permanentes y corrientes.

El legajo permanente contendrá una serie de documentos que, por sus características, podrán ser consultados durante la ejecución de cualquier auditoría que se practique en un ente.

Los legajos corrientes incluyen los programas de trabajo con el detalle de todos los procedimientos aplicables y la constancia del control de su ejecución, y aquellos papeles de trabajo elaborados durante el desarrollo de cada auditoría. De acuerdo a las características de la documentación contenida, podrán considerarse como legajos principales o auxiliares.

La técnica de confección de papeles de trabajo hace recomendable que:

- a) Deben ser elaborados en forma simultánea a la aplicación de cada procedimiento, evitando postergar la anotación de la tarea realizada y de las eventuales observaciones. Se debe prever que no será necesario recoger datos adicionales en oportunidad de redactar el informe de auditoría.
- b) Se deben aprovechar los registros del organismo, evitando la transcripción de información contenida en ellos cuando puedan extraerse copias útiles a tal efecto.
- c) Deben prepararse facilitando la comprensión por quienes efectuarán la supervisión de la tarea, permitiendo la verificación precisa y rápida de que todos los procedimientos contenidos en el programa de trabajo se han cumplido. Los elementos de juicio obtenidos y las explicaciones, comentarios y observaciones deben encontrarse expuestos en forma clara y concisa.

Los papeles de trabajo pueden estar contenidos en diversos formatos, tales como papel, cintas, discos, disquetes, películas u otros medios, debiéndose mantenerlos protegidos contra riesgos de destrucción o de accesos no deseados.

11.2. PROPIEDAD

Los papeles de trabajo de las auditorías realizadas por la SIGEN son de su propiedad, y los que se confeccionen con motivo de las tareas que realicen las Unidades de Auditoría Interna son de propiedad del respectivo organismo; la Unidad de Auditoría Interna será su depositaria.

11.3. PLAZOS PARA SU CONSERVACION

El plazo para la conservación de los papeles de trabajo será el que fijen las normas legales y profesionales, y en ningún caso podrá ser inferior a diez años.

12. ELABORACION DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. TRASLADO AL AUDITADO. CONCLUSIONES

12.1. OBSERVACIONES

El auditor debe documentar todas las observaciones de auditoría surgidas como consecuencia de su tarea, que merezcan ser comunicadas.

Se considera observación de auditoría aquella situación específica que revela apartamiento a las normas o a prácticas estimadas razonables, surgida como resultado de la evaluación de cuestiones tales como el sistema de control interno vigente, actividades, programas presupuestarios, procesos, contratos, normativa, etc., y que el auditor considera de importancia plantear para conocimiento de los funcionarios competentes.

Para formular una observación conforme al objeto de su examen, el auditor se valdrá de consideraciones tales como:

- Su conocimiento profundo de los hechos y circunstancias, así como de su juicio profesional.
- La materialidad y la importancia relativa.
- El impacto acaecido o probable.

Las observaciones de auditoría se obtienen a través de un proceso de comparación entre "lo que es" (realidad) respecto de "lo que debe ser" considerado una práctica aceptable o razonable (criterio). Las mismas deben comunicarse de forma tal que no induzcan a conclusiones erróneas, y su contenido estar justificado y respaldado por las evidencias de la labor cumplida.

El auditor debe tener en cuenta las siguientes prácticas en la detección y elaboración de las observaciones:

- Identificar las deficiencias/desvíos detectados y su relevancia; señalando, de corresponder, las causas que los originan.
- Cuantificar, cuando sea posible y pertinente, la incidencia de tales desvíos.
- Dar cuenta de los posibles efectos y/o riesgos a los que se expone la conducción, de mantenerse la situación observada.
- Agrupar las observaciones conforme las materias y componentes del control interno a los que refieren.
- Evaluar y mencionar el posible impacto de las observaciones en la presentación de la información del ente (presupuestaria y contable), cuando la naturaleza de lo observado así lo justifique, cualquiera haya sido la auditoría realizada.

Al presentar un estado de las observaciones se deberá indicar cuáles provienen y se mantienen de auditorías anteriores y cuáles surgen de la nueva comprobación realizada, cuando así corresponda.

12.2. RECOMENDACIONES

Conjuntamente con la exposición de las observaciones, el auditor deberá esbozar la recomendación de los posibles pasos a seguir para procurar corregir las falencias detectadas y así poder regularizarlas oportunamente.

Las recomendaciones que efectúe el auditor deben entenderse como un servicio a toda la organización, ya que el objeto principal de los exámenes está dirigido a la mejora de los sistemas y actos de gestión, y deben procurar incrementar la eficiencia y eficacia del organismo y la de sus mecanismos de control interno.

Cuando algunos de los problemas revelados por la auditoría puedan tener varias soluciones posibles, ninguna superior a la otra según los elementos de juicio disponibles,

no se debe optar por proponer una única solución, sino presentar las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

Las recomendaciones deberán exponerse aún en los casos en que las acciones correctivas hayan sido prometidas o iniciadas pero no terminadas.

La recomendación formal proporcionará una base para el seguimiento posterior por parte de la Unidad de Auditoría Interna, la SIGEN u otros auditores, sobre la posible acción correctiva llevada a cabo por los funcionarios y operadores competentes.

12.3. TRASLADO AL AUDITADO

Las observaciones y consiguientes recomendaciones deben requerir la opinión del auditado o de sus superiores, debiéndose señalar posteriormente la aceptación o discrepancia por parte de los mismos; en caso de corresponder, se solicitará conocer el plan correctivo, es decir el compromiso asumido y el plazo estimado para su regularización.

El auditor debe asegurarse que los operadores e informantes afectados, así como los superiores responsables de éstos, concuerden con lo esencial de las observaciones remitidas o bien emitan claramente sus reparos.

Uno de los propósitos que se persigue al tratar las observaciones y recomendaciones con los afectados y con sus superiores responsables, es tener la certeza de que el auditor no ha omitido hechos o no ha razonado con imprecisión. Con esto se logra que el auditor confirme las evidencias o bien obtenga datos que se hubieran omitido durante la tarea de auditoría, por reticencia de los informantes o por no haber encarado debidamente la evaluación, y que originen la cancelación de la observación por resultar improcedente o de escasa relevancia. El rápido conocimiento de las observaciones surgidas de la tarea de auditoría por parte de los sectores involucrados, agiliza también la toma de decisiones correctivas, sin necesidad de esperar a la emisión del informe final del auditor.

Cuando el auditor no comparta una disidencia manifestada por escrito por el auditado, debe dejar constancia de esta situación.

Las observaciones que describan posibles ilícitos cometidos por los agentes, que el auditor haya identificado, pueden no ser puestas en conocimiento previo de los imputados, sino comunicadas directamente a la autoridad superior competente. Si fuera ésta la involucrada, entonces corresponderá elevarlas directamente a la SIGEN para que esta tome la acción correspondiente.

12.4 CONCLUSIONES

Cada una de las conclusiones contenidas en los papeles de trabajo son opiniones técnicas, fruto del razonamiento basado en las evidencias, que constituyen una de las partes sustanciales de la labor y que deben responder a lo requerido en el objeto de la auditoría.

La inexistencia de observaciones o su existencia y valoración como significativas, servirán para fundamentar las conclusiones que formule el auditor, las que estarán basadas en la realidad observada en forma objetiva e independiente.

Por ello, la conclusión final u opinión es la expresión que el auditor expone, indicando el grado de desvío u observancia encontrado sobre el óptimo aceptable, conforme a las evidencias respaldatorias y a su juicio profesional.

III. COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA

La comunicación del resultado final de cada auditoría realizada será efectuada mediante informe escrito firmado.

La excelencia de la auditoría gubernamental se mide por la calidad de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, e indirectamente por el logro en que las primeras sean subsanadas y generen la correspondiente modificación de conductas. Por lo tanto, es imprescindible que los informes se preparen con la prontitud necesaria para que los comentarios, cuestionamientos o recomendaciones lleguen con oportunidad al destinatario y le permitan actuar en consecuencia.

La fecha de entrega de los informes se fijará con antelación al comienzo del trabajo, y de acuerdo con las circunstancias que determina la auditoría, pudiéndose elaborar informes parciales cuando la importancia de su objeto así lo justifique.

La fecha de los informes debe ser inmediata a la finalización de la tarea de campo de la auditoría.

La responsabilidad final de la presentación del informe está a cargo del responsable máximo del órgano de auditoría.

1. CUALIDADES DEL INFORME DE AUDITORIA

El informe debe elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1.1. IMPORTANCIA DEL CONTENIDO

Los asuntos de los que trata el informe escrito deben tener suficiente importancia para justificar su inclusión y la atención de los funcionarios a los que va dirigido. Deben evitarse los temas de una importancia relativa menor.

1.2. COMPLETO Y SUFICIENTE

El informe debe dar cuenta de todos los aspectos comprendidos y resultantes de la labor de auditoría, brindando la información necesaria para la adecuada interpretación de los temas tratados.

Si bien el informe debe ser conciso, contendrá los antecedentes suficientes sobre los objetivos y alcance del trabajo, la descripción de las observaciones, recomendaciones, la opinión del auditado y la conclusión u opinión del auditor, teniendo en cuenta una perspectiva adecuada.

El auditor debe partir del supuesto que el lector no tiene conocimiento de la materia analizada; por lo tanto, el informe explicará suficientemente los hechos o circunstancias, y expondrá sus recomendaciones y conclusiones con claridad.

1.3. UTILIDAD

Su propósito es generar una acción constructiva, ayudar al auditado y a la organización y conducir a la obtención de mejoras que resulten necesarias.

1.4. OPORTUNIDAD

Debe emitirse sin retraso, a fin de permitir una rápida acción correctiva.

La oportunidad siempre es importante y más aún cuando el informe se refiere a temas tales como malversación de recursos, transacciones ilegales, acciones de responsabilidad y otras fallas en la protección del interés público.

1.5. OBJETIVIDAD

La objetividad se obtiene brindando información real y libre de distorsión. Las observaciones, recomendaciones y conclusiones deben expresarse de forma imparcial.

Las observaciones y conclusiones del informe deben estar sustentadas por evidencia válida y suficiente, que conste en los papeles de trabajo. Se deben preparar informes que reflejen la realidad de la mejor manera posible, sin inducir a error, y enfatizen sólo aquello que necesita atención.

Cuando el auditor tiene evidencias que su informe contiene un error, debe evaluar la necesidad de emitir un informe rectificativo, para su distribución entre todos aquellos que recibieron el informe anterior.

1.6. EQUIDAD

El requisito de equidad se refiere a la necesidad de ser justos e imparciales en las manifestaciones del informe, de manera que los destinatarios estén razonablemente seguros que el mismo es digno de crédito.

Si en algunos de los trabajos no es posible llegar a efectuar toda la labor necesaria para verificar la corrección de la información brindada, se debe señalar la fuente que la originó e incluir la salvedad necesaria.

1.7. CALIDAD CONVINCENTE

Las observaciones se presentarán de manera convincente, y las recomendaciones y conclusiones deberán inferirse lógicamente de los hechos presentados.

Los datos contenidos en el informe deben ser suficientes para convencer a los lectores de la importancia de las observaciones, la conveniencia de aceptar las recomendaciones y la razonabilidad de las conclusiones. El auditor debe estar preparado para dar pruebas concretas de todas y cada una de las manifestaciones contenidas en su informe.

1.8. CLARIDAD Y SIMPLICIDAD

Los informes deben ser redactados de manera clara y con un ordenamiento lógico. Estas características se relacionan directamente con la eficacia de la comunicación.

Se debe partir del supuesto que los lectores no tienen conocimientos técnicos sobre la materia. Cuando se usan giros y siglas no familiares, se los debe definir claramente.

Debe evitarse el lenguaje excesivamente técnico y brindar información de apoyo para la comprensión de los temas complejos. Se debe limitar la repetición de conceptos y descripciones, en la medida que ello contribuya a la comprensión.

1.9. CONCISION

Los informes completos y concisos cuentan con una probabilidad más elevada de captar la atención y generar acciones eficaces.

Los informes concisos van a los hechos y evitan detalles innecesarios que desalienten o confundan al lector.

Solamente cuando sea conveniente para la ampliación y comprensión de la información incluida en el cuerpo del informe, se incorporarán como anexos información complementaria, gráficos u otras herramientas que se consideren apropiadas.

1.10. TONO CONSTRUCTIVO

El tono del informe debe buscar una reacción de aceptación a las recomendaciones y conclusiones; por ende, debe ser de tipo constructivo.

Las observaciones se presentarán con un lenguaje que no genere una posición defensiva u oposición. Aunque a menudo una observación significa un apartamiento a una práctica deseable, debe hacerse su mención procurando poner énfasis en los beneficios de las mejoras.

Debe evitarse adjetivar y/o acentuar en demasía las deficiencias y presentarlas en una justa perspectiva que las señale sin exagerar (excepto casos de notorias y costosas irregularidades), a fin de canalizar e impulsar las correcciones.

Asimismo, se deberán mencionar, cuando sea el caso, los logros más destacados observados en la entidad y las fortalezas de aquellas áreas o situaciones que así lo demuestren.

2. CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA.

El informe final de auditoría debe estar conformado por un Informe Ejecutivo y un Informe Analítico. En ellos se habrá de volcar el detalle de las observaciones, recomendaciones, la opinión de los auditados y demás datos considerados relevantes para informar el resultado de la auditoría.

El objetivo del Informe Ejecutivo es el de comunicar y alertar a las máximas autoridades las principales observaciones derivadas de la labor. Este debe preceder al Informe Analítico, y contendrá una exposición clara, breve y concreta de las observaciones y recomendaciones más relevantes, y la síntesis con la conclusión final a la que se haya arribado al cabo de las tareas de auditoría.

Por su parte, el Informe Analítico es un informe amplio que describe el objetivo de la auditoría, el alcance de la tarea, las limitaciones a dicho alcance, en el caso de existir, y el marco de referencia, de acuerdo a los siguientes conceptos:

— Objetivo de la auditoría: consiste en el análisis y/o evaluación de la materia —objeto— previamente identificada, con la finalidad específica determinada.

— Alcance de la tarea: se enunciará que la tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos de auditoría allí enumerados u otros que se consideraron necesarios en la circunstancia. Asimismo, se especificará la fecha de inicio y de finalización de las tareas en el campo, identificando el período cubierto por el examen.

— Limitaciones al alcance: en caso en que el objetivo no haya sido alcanzado en su totalidad por motivos atribuibles al auditado o a condicionantes externos, deberán indicarse los hechos que limitaron el alcance.

— Marco de referencia: se incluirá una sucinta información sobre el programa, área, actividad, contrato, operación, etc., que ha sido objeto de la auditoría.

Asimismo, en el Informe Analítico se incluirán detalladamente cada una de las observaciones surgidas de la labor, las recomendaciones o sugerencias para subsanar las mismas, la opinión del auditado respecto de aquéllas, y la conclusión o manifestación final resultante de las tareas llevadas a cabo por el auditor, conforme las normas anteriormente establecidas.

3. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El auditor debe vigilar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por las autoridades superiores de cada jurisdicción o entidad y demás sectores involucrados, dirigidas a solucionar las falencias expuestas como observaciones en los informes de auditoría.

Si bien el auditor no es el responsable de tomar las acciones para mejorar los controles y/o superar los incumplimientos normativos, su actuación debe propender a la modificación de conductas y al apoyo de la mejora de la gestión. Esto debe verificarse a través del seguimiento efectivo que lleve a cabo, de las falencias expuestas en los informes anteriormente emitidos.

Al efecto se deberán mantener bases de datos, actualizadas y documentadas, conteniendo todas las observaciones y recomendaciones efectuadas con motivo de la labor.

El seguimiento periódico le permitirá al auditor asegurarse respecto de la adopción de medidas adecuadas con relación a los hechos verificados, y si resultan fuente de información para la realización de nuevas auditorías. Al vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas, se podrá evaluar no sólo lo acertado del asesoramiento, sino también si los resultados obtenidos de tales soluciones se corresponden con las expectativas.

Dicho seguimiento sobre el estado de corrección de las observaciones se realizará mediante constatación de la implantación de medidas adecuadas a través de una nueva auditoría o sobre la base de un examen especial. También se podrá recurrir a solicitar información a los sectores a cargo de tomar las acciones y realizar pruebas selectivas de verificación de las mismas, conforme a la envergadura de los temas de que se trate.

La autoridad superior de la jurisdicción o entidad auditada debe estar informada del estado de corrección de las observaciones. Si se diera el caso de que aquella no aceptara, bajo su responsabilidad, la validez de las recomendaciones del auditor y decidiera no ordenar la implantación de las soluciones o medidas correctivas que aconseja el mismo en su informe, se debe procurar obtener el fundamento documentado de tal decisión. En esa circunstancia, se deberá evaluar la inclusión del cuestionamiento u objeción, es decir, el señalamiento de no haberse corregido las observaciones identificadas, en un nuevo informe de auditoría.

De todas maneras, deberán mantenerse en carpeta todas las recomendaciones no aceptadas por la superioridad del ente, junto con las evidencias de su seguimiento.

CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA AUDITORIA

1. AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO DE LOS SISTEMAS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Los organismos públicos deben contar con sistemas que tengan incorporados instrumentos idóneos de control interno, a fin de favorecer el cumplimiento de sus metas y objetivos, provean la emisión de información financiera y operativa oportuna y confiable, que coadyuve a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, el cumplimiento de la normativa y la protección adecuada de activos y recursos, incluyendo acciones tendientes a la detección y disuasión de fraudes y otras irregularidades.

Por lo tanto, la auditoría del control interno de los sistemas tiene por objeto examinar y evaluar la calidad y suficiencia de los controles establecidos por el ente para lograr el mejor funcionamiento de aquéllos. El auditor deberá formarse opinión e informar acerca de la razonabilidad de tales controles, dando cuenta de los apartamientos observados y recomendando las propuestas para su mejoramiento.

Es importante señalar que, a diferencia de otras auditorías —donde el conocimiento del control interno es un medio para su concreción—, para la labor de auditoría del control interno de los sistemas, el examen, y las propuestas a efectuar para el logro del funcionamiento adecuado del mismo, será el objeto principal de la labor.

La auditoría del control interno debe aplicar procedimientos tendientes a evaluar sus componentes, a saber:

- a) Ambiente de control
- b) Apresiasi3n del riesgo
- c) Actividades de control
- d) Informaci3n/comunicaci3n
- e) Supervisi3n

Se debe analizar y comprobar el funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta los objetivos del control interno que se incluyen a continuaci3n:

- a) La emisi3n de informaci3n financiera y operativa confiable, íntegra, oportuna y útil para la toma de decisiones.
- b) El cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
- c) La protecci3n de los activos y dem3s recursos, incluyendo actividades para la disuasi3n de fraudes y otras irregularidades.
- d) El conocimiento, por parte de la Direcci3n Superior, del grado de consecuci3n de los objetivos operacionales, sobre la base de la aplicaci3n de criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La tarea tendr3 por objeto, fundamentalmente, determinar y concluir si el referido Sistema se ha estructurado de tal manera que proporcione un grado razonable de seguridad para el cumplimiento de los mencionados objetivos.

En todos los casos, el auditor deber3 informar aquellas cuestiones que se apartan de un razonable funcionamiento y que, por ende, deberían ser subsanadas por las autoridades, efectuando recomendaciones en tal sentido y sugiriendo los métodos de correcci3n de las deficiencias.

Cuando el objeto de la auditoría del control interno se relacione con los sistemas computadorizados de informaci3n, se contemplar3n, adem3s, tareas específcas sobre este particular, tales como:

- a) La planificaci3n, el desarrollo y la implantaci3n de los sistemas utilizados para programar, organizar, ejecutar y controlar las operaciones.
- b) La informaci3n producida por los sistemas y su pertinencia, confiabilidad y oportunidad.
- c) La reglamentaci3n b3sica de cada sistema, su implantaci3n y la divulgaci3n de la misma entre los usuarios.
- d) Los mecanismos de control interno previo y posterior incorporados en los sistemas.

- e) Los recursos idóneos identificados y disponibles para garantizar la continuidad de las operaciones en casos de contingencias o desastres.
- f) El programa de adiestramiento al personal de sistemas de información, sus usuarios y los auditores internos.
- g) La satisfacción que los sistemas brindan a los usuarios.

1.2. ETAPAS DEL EXAMEN

El examen del control interno se llevará a cabo a través de las siguientes acciones:

- a) Planificación.
- b) Conocimiento de los componentes del control interno.
- c) Identificación y evaluación de riesgos.
- d) Prueba de la eficacia de los procedimientos de control.
- e) Elaboración de observaciones y emisión de informes.
- f) Actividades complementarias.

a) PLANIFICACION

La auditoría se realizará teniendo en cuenta una planificación basada en el análisis de los riesgos para el cumplimiento de los principales objetivos organizacionales en la materia, evaluando además los riesgos propios de cada una de las unidades organizativas, sistemas, procesos y responsabilidades relevantes de operación y gestión del organismo.

Si bien el alcance del mandato es amplio, deberán seleccionarse cuidadosamente aquellas áreas más sensibles, eligiendo procedimientos y pruebas de funcionamiento de los controles que se consideren relevantes para arribar a una conclusión general en el menor lapso posible.

El Planeamiento Estratégico de Auditoría deberá consignar como objetivo final la emisión de una conclusión u opinión global sobre el universo del control interno de los sistemas, tomando al organismo en su conjunto. El Planeamiento Anual expresará los proyectos de auditoría mediante los cuales se arribará al referido objetivo final.

b) CONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

Para el examen y evaluación de cada uno de los componentes y subcomponentes de la estructura del control interno imperante, deberá cumplirse con la respectiva actualización de la información anterior disponible, considerándose las medidas tomadas respecto de las observaciones resultantes desde la última auditoría practicada o surgidas de informes

de otros auditores, si las hubiere; consultas personales a los funcionarios apropiados; lectura de manuales de procedimientos, de sistemas, etc., en uso en el organismo; examen de documentos y archivos, y observación de las actividades desarrolladas.

En el caso de sistemas informatizados, se deberá relevar la estructura funcional y física de los mismos, la arquitectura del hardware, el software, las redes, los aplicativos para los usuarios, etc.

La tarea realizada será documentada a través de alguno de los métodos tradicionalmente aplicables: encuestas, diagramas de flujo, cuestionarios, narrativa, etc.

c) IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

Reunida la información anterior, el auditor estará en condiciones de analizar y determinar para cada objetivo:

- a) Si el sistema de control ha sido correctamente planeado, con una estructura orientada por la apreciación de los riesgos que debe enfrentar el organismo. Ello implica interrogarse, por ejemplo ¿qué tipos de errores o irregularidades pueden producirse? (riesgos), ¿qué mecanismos de control pueden detectarlos y evitarlos?, ¿qué deficiencia, error o irregularidad potencial no se encuentra contemplada en las actividades de detección o prevención vigentes?
- b) Si los procedimientos establecidos son adecuados, operan efectivamente facilitando el control y resultan suficientes para prevenir o detectar errores e irregularidades.

Para ello el auditor se deberá apoyar en las normas generales de control interno, los criterios aceptados como de buenas prácticas, su criterio profesional y el sentido común.

La labor se debe concentrar en aquellos controles considerados clave para lograr el cumplimiento de los objetivos. El uso de matrices de riesgo es útil a tales efectos.

En esta etapa el auditor debe:

- a) Identificar los controles existentes en cada una de las áreas o sistemas relevantes de la organización.
- b) Identificar la ausencia de controles clave y las debilidades de los existentes.
- c) Determinar los errores importantes que de ello pudieran resultar.

d) PRUEBA DE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

El auditor procederá a realizar comprobaciones del funcionamiento de los controles de los sistemas para asegurarse que han estado operando en forma adecuada en el lapso seleccionado para la auditoría. Es decir, se deberá verificar:

- a) Que los mecanismos de control están operando apropiadamente (pruebas de procedimiento).
- b) El grado de eficacia con que los niveles apropiados de la administración realizan el ejercicio directo del control sobre los recursos: humanos, materiales y financieros.

e) ELABORACION DE OBSERVACIONES Y EMISION DE INFORMES

El auditor deberá estar en condiciones de identificar deficiencias en el diseño y operación de la estructura del control interno de los sistemas, así como en el funcionamiento de los controles y, de proceder, informarlo a los niveles competentes, conjuntamente con las propuestas para su mejora mediante su inclusión en los informes ejecutivo y analítico correspondientes.

f) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Debe considerarse que la existencia de un adecuado control interno es una condición, no una garantía, para que un organismo haya dado efectivo cumplimiento, en su desempeño, a sus objetivos operativos, financieros, normativos y de economía, eficiencia y eficacia de la gestión.

Por lo tanto, para comprobar con mayor profundidad el funcionamiento real de este desempeño y cumplir con el mandato del control asignado a la auditoría, puede resultar necesario complementar los exámenes del control interno, mediante la realización de otras actividades de auditoría.

2. AUDITORIA DE GESTION

2.1. COMENTARIOS PRELIMINARES

El pensamiento tradicional en materia de gestión pública se encuentra en un importante proceso de cambio, transitando de una concepción funcional o por actividades, a otra de evaluación o medición por objetivos o resultados.

En la primera se busca la identificación de erogaciones o gastos en insumos de cada actividad que hace a la función (salud, justicia, educación, etc.), sin presentar mediciones a través de resultados; en la segunda, se identifican las actividades con sus objetivos, insumos y productos.

Debe reconocerse la importancia del contenido financiero en la actividad, pues la asignación y uso de los fondos dependerá de su restricción o disponibilidad.

La auditoría de gestión procurará proporcionar una base para mejorar la asignación y el manejo de los recursos por parte del sector público, llevando a cabo una administración más racional de los mismos.

2.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

La auditoría de gestión tiene por objeto el examen sistemático de los comportamientos sustantivos relacionados con la economía, eficacia y eficiencia de las operaciones en el conjunto de una organización, o en una función, programa, proceso o segmento de la actividad pública.

Su alcance también incluye el análisis de la calidad de los bienes y servicios producidos, y la satisfacción del ciudadano, así como la forma en que se cumplieron los diversos tipos de responsabilidades.

En la evaluación de la gestión de las operaciones se requiere la consideración y valoración de la interacción de los siguientes factores: Organización, Objetivos y Metas, Insumos, Operaciones, Productos y Resultados.

También deben evaluarse las herramientas y la acción desarrollada por los niveles competentes de la administración para el cumplimiento de las fases de Planeación, Ejecución y Evaluación, y llevar adelante sus respectivas responsabilidades.

La auditoría de gestión tiene el propósito de responder a cuestiones tales como:

- a) Si los objetivos y metas fijadas han sido logrados de forma económica y eficiente.
- b) Si se están llevando a cabo exclusivamente aquellos programas o actividades legalmente autorizados.
- c) Si se están realizando evaluaciones competentes y válidas en los niveles apropiados acerca del impacto o efecto logrado por los programas y actividades.
- d) Si las entidades del sector público y sus autoridades controlan y evalúan la calidad de los servicios que prestan o bienes que proporcionan, así como el grado de satisfacción de los usuarios, y el impacto de su gestión.
- e) Si los recursos (financieros, materiales, humanos, etc.) se adquieren, protegen y emplean de manera económica y eficiente.
- f) Si se respetan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las operaciones, así como con los planes, políticas, normas y procedimientos establecidos.
- g) Si el organismo y sus miembros integrantes cumplieron adecuadamente con sus deberes y responsabilidades, en el sentido que les han sido asignados, y rinden cuenta de los resultados de su gestión.

Debe puntualizarse que tales actividades no incluyen la revisión de las políticas gubernamentales ni la eficacia de esas políticas para el logro de las metas y objetivos propuestos.

2.3. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES

Las pruebas de cumplimiento de los controles de la gestión tienen por objeto emitir una opinión acerca de si las operaciones y procedimientos sustantivos implementados en el organismo se han llevado adelante de acuerdo con las normas, disposiciones y directivas vigentes; son de aplicación efectiva y permiten un adecuado control de las actividades.

De esta forma, al llevar a cabo su tarea, el auditor deberá analizar y poder concluir acerca del accionar de la entidad y si ésta ha dado cumplimiento a la legislación pertinente y a toda otra normativa identificada con su objeto, informando acerca de los apartamientos comprobados.

De las pruebas de cumplimiento de los controles podrán surgir sugerencias de reformas que se consideren relevantes para el mejor accionar y cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En cualquier actividad el auditor debe estar alerta respecto de aquellas situaciones que indiquen posibles actos irregulares. Cuando existan sospechas de ilícitos, se deben realizar pruebas suficientes para determinar si se presentan causas razonables para sustentar la sospecha y, en caso de que así fuere, informar a las autoridades pertinentes.

Durante la etapa de planificación de la auditoría, el auditor debe conocer razonablemente el marco normativo perteneciente a la entidad auditada, la confiabilidad que le merece el sistema de control interno, a efectos de analizar la significación de los riesgos asociados y seleccionar de manera eficaz los controles que han de ser objeto de auditoría.

Las pruebas de cumplimiento de los controles deben contemplar:

- a) La legislación general y la específica aplicable a la entidad, que tiene su origen fuera de ésta y constituye el marco normativo externo;
- b) Las disposiciones internas, es decir los procedimientos emanados de la propia organización auditada, para su necesario ordenamiento.

Si bien en la mayoría de los casos no será factible que el auditor revise el universo de normas que tenga relación con la entidad auditada, es su responsabilidad que se determinen los controles a realizar, teniendo en cuenta los riesgos evaluados, en forma responsable y razonada. Los procedimientos de auditoría aplicables incluyen:

- Definición del universo auditable: comprende el conjunto de transacciones homogéneas sometidas a las pruebas de control.
- Determinación de la unidad de muestreo: representa cada uno de los elementos individuales que componen el universo.
- Definición del período que cubre la prueba.
- Determinación de la razonabilidad del período seleccionado para la prueba con relación al tamaño del universo.
- Establecer el método a utilizar en el muestreo.
- Cálculo del tamaño de la muestra: corresponde determinar el grado de representatividad de la misma.
- Selección de la muestra: esto podrá realizarse a través de métodos al azar o con criterios sistemáticos.
- Realización del muestreo: consiste en la ejecución de la prueba sobre la base de la muestra establecida.
- Evaluación de los hallazgos, errores o salvedades: tiene como finalidad específica determinar el margen de dispersión de los procedimientos aplicados con relación a los establecidos.
- Interpretación de los resultados: comprende la proyección de la muestra al universo, en función de los resultados obtenidos en la prueba.

2.3.1. EVALUACION DE LA ECONOMIA

La eficacia es el principal aspecto a evaluar, ya que valora el grado en que el organismo está cumpliendo con sus fines y metas establecidos.

Su medición procurará determinar en qué medida se alcanzaron los objetivos de producción del organismo, sus programas, proyectos, obras, operaciones, actividades, etc., para poder concluir si el mismo produjo sus bienes o prestó sus servicios en la cantidad, calidad y oportunidad adecuada y de conformidad con los objetivos fijados.

Durante el examen se debe verificar:

- a) Que sus autoridades controlen y evalúen razonablemente la calidad de los servicios que prestan o bienes que proporcionan, así como el grado de satisfacción de los usuarios.
- b) Que se emiten informes relativos a la eficacia (válidos y confiables), que son canalizados apropiadamente a los centros decisorios.
- c) Que el organismo ha cumplido con las normas aplicables.
- d) Que no se han advertido procedimientos o prácticas irregulares.

2.3.2. EVALUACION DE LA ECONOMIA

El examen dirigido a la evaluación de los aspectos relacionados con la economía, alcanza a cualquiera de los insumos (materiales, financieros, tecnológicos, humanos), adquiridos o incorporados al ente.

El objetivo de la tarea estará dirigido a evaluar si el organismo tuvo a disposición los recursos necesarios conforme a lo programado, en la cantidad y calidad apropiada, cuando fueron necesarios, y al menor costo posible.

Durante la tarea se debe analizar si:

- a) Se aplicaron políticas y prácticas idóneas para efectuar las adquisiciones de sus insumos.
- b) Se protegieron y conservaron adecuadamente sus recursos.
- c) Se emitieron informes válidos y confiables relativos a la economía de los mismos y que los informes fueron apropiadamente canalizados a los centros decisorios.
- d) No se advirtieron procedimientos o prácticas irregulares.

2.3.3. EVALUACION DE LA EFICIENCIA

Tiene por objeto examinar la optimización por parte del organismo del uso de los recursos para la consecución de sus resultados. Una operación es eficiente cuando logra el máximo producto de una calidad o característica específica que se puede obtener con una cantidad determinada de insumos, o bien requiere el mínimo de los insumos necesarios para la producción o la prestación de un servicio en cierta cantidad y con determinada calidad.

Las principales acciones estarán dirigidas a concluir acerca del grado en que se están logrando o se han logrado los resultados o beneficios previstos por las autoridades, y si el organismo optimiza los recursos (personal, instalaciones, tecnología, etc.) para producir bienes o prestar servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad apropiados.

En tal sentido se deberá analizar, entre otros aspectos, si:

- a) Se evitó la duplicación de esfuerzos, los trabajos de poca o ninguna utilidad, la falta de coordinación, los sobredimensionamientos o la subutilización de recursos.
- b) Existen programas o actividades que se interfieren o duplican.
- c) La Entidad consideró alternativas para el logro de las metas previstas a un menor costo.
- d) Se utilizaron procedimientos administrativos eficientes.
- e) Existieron prácticas inapropiadas o que pueden considerarse despilfarros.
- f) Existen unidades, funciones o tareas que resultan inapropiadas u obsoletas.
- g) Los equipos, instalaciones e inmuebles tienen un uso ineficiente.
- h) Existen excesos o defectos del personal utilizado, y la apropiada idoneidad del mismo.
- i) No existen acumulaciones excesivas o innecesarias de materiales, equipos u otros activos inmovilizados.
- j) No existen impedimentos o trabas originados en la falta de coordinación con otros sectores del propio organismo o de entes ajenos al mismo.
- k) Se emiten informes válidos y confiables relativos a la eficiencia que son apropiadamente canalizados a los respectivos centros decisorios.
- l) El organismo da cumplimiento a las normas aplicables.
- m) No se advierten procedimientos o prácticas inapropiadas.

BIBLIOGRAFIA

- NORMAS DE AUDITORIA. Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
- NORMAS DE AUDITORIA DEL SECTOR PUBLICO. Ministerio de Economía y Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado. Madrid - España.
- CODIFICACION DE LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA. Instituto de Auditores Internos. España NORMAS PARA LA PRACTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA. Instituto Mexicano de Auditores Internos A. C.
- NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL. Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO). Revisión 1994. Traducción de la Contraloría General de la República del Perú.
- MANUAL LATINOAMERICANO DE AUDITORIA PROFESIONAL EN EL SECTOR PUBLICO. Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF).

- NORMAS DE AUDITORIA. Resolución Técnica N° 7 Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
- NORMAS DE AUDITORIA EXTERNA. Auditoría General de la Nación (AGN).
- NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO. Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
- XIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD - BUENOS AIRES 1991.

VII. B. – Control Interno

.....

RESOLUCION N° 88/03 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 11 AGO 2003

VISTO lo dispuesto en los artículos 104 y 106 de la Ley N° 24.156 y,

CONSIDERANDO:

Que resulta atribución legal de la Sindicatura General de la Nación formular directamente a órganos y entidades comprendidas en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las normas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia.

Que con la experiencia acumulada hasta la fecha en el ejercicio de esta competencia, resulta conveniente establecer con precisión la forma, el contenido y los efectos de las recomendaciones que deba formular el Síndico General de la Nación.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente, en virtud de lo establecido en los artículos 98 y 104, inc. j) de la Ley 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el procedimiento contenido en el Anexo I de la presente, para la instrumentación de las recomendaciones emitidas por el Síndico General de la Nación, conforme a lo prescripto por el artículo 104, inc. j) de la Ley 24.156.

ARTICULO 2º.- Apruébase el esquema de redacción de las recomendaciones a que se refiere el artículo precedente, contenido en el Anexo II de la presente.

ARTICULO 3º.- Encomiéndase a la Gerencia de Normativa y Proyectos Especiales, adecuar el Título III, punto III.4., del Manual de Procedimiento de la Sindicatura General de la Nación (aprobado por Resolución N° 7/2003 - SGN), al texto de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese y archívese.

RESOLUCION N° 88/03 S.G.N.

ANEXO I

ARTICULO 1º.- La RECOMENDACION es la comunicación formal que realiza el Síndico General de la Nación o quien lo reemplace legalmente, a las jurisdicciones y entidades sujetas a su control, y a las empresas y sociedades donde se desempeñan síndicos propuestos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 2º.- La RECOMENDACION se formula a fin de asegurar el debido acatamiento normativo, la correcta aplicación de las normas de control interno y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia.

ARTICULO 3º.- En los informes anuales de Evaluación del Sistema de Control Interno se consignarán las Recomendaciones comunicadas en ese año y las respuestas producidas por la jurisdicción, entidad, empresa o sociedad respectiva.

ARTICULO 4º.- El proyecto de RECOMENDACIÓN será confeccionado por cualquiera de las Gerencias o por la Secretaría General y, salvo que concurran razones de extrema urgencia, tendrá la intervención de las Gerencias de Supervisión, de Normativa y de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO 5º.- La RECOMENDACION del Síndico General de la Nación se dirigirá al Jefe de Gabinete de Ministros, al Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, o a la autoridad máxima de la entidad, empresa o sociedad, que corresponda.

ARTICULO 6º.- La autoridad que reciba la RECOMENDACION deberá pronunciarse en un plazo de quince días hábiles administrativos en forma expresa y fundada, especificando en su caso las medidas que adoptará para corregir lo señalado. En el supuesto de silencio, disconformidad o falta de puesta en práctica de las Recomendaciones sobre temas relevantes, el Síndico General de la Nación informará al Presidente de la Nación. Si la autoridad justificare razonablemente lo señalado, el Síndico General de la Nación dispondrá el archivo de la RECOMENDACION.

ARTICULO 7º.- Las Recomendaciones se registrarán en un sistema especial que llevará Secretaría General y numerarán correlativa y cronológicamente, por año calendario.

ARTICULO 8º.- La Secretaría General remitirá copia de las Recomendaciones a todas las Gerencias y a la Unidad de Auditoría Interna, quedando a cargo de la Gerencia de Supervisión respectiva, el seguimiento de su cumplimiento.

ANEXO II

ARTICULO 1º.- La RECOMENDACION del Síndico General de la Nación contendrá una exposición de los hechos que la originen, las normas o principios que se consideren afectados, la propuesta de la SIGEN, la fuente de su competencia y la numeración que le corresponda.

ARTICULO 2º.- Será redactada en forma clara y simplificada, para facilitar su comprensión y cumplimiento.

ARTICULO 3º.- El proyecto de RECOMENDACION que se proponga al Síndico General de la Nación, será acompañado de la principal documentación que la fundamente. Esta documentación quedará reservada en Secretaría General.

ARTICULO 4º — EL proyecto o el informe que lo acompañe, debe analizar y estimar la posibilidad —o no— de perjuicio y su magnitud aproximada. De corresponder, se señalará en el texto definitivo.

RESOLUCION N° 114/04 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 9 NOV 20

VISTO lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley N° 24.156, y

CONSIDERANDO:

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION ejerce fundamentalmente una labor de supervisión sobre la auditoría interna y las estructuras de control interno de los organismos fiscalizados, señalando aquellas acciones que merezcan reproche legal, contable, financiero o de gestión.

Que esta actividad se plasma en recomendaciones formuladas directamente a los órganos, entidades, empresas y sociedades comprendidos en el ámbito de su competencia, tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las normas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia, para aumentar así la probabilidad de alcanzar las metas y objetivos específicamente establecidos por los organismos controlados.

Que tales recomendaciones se superan adoptando medidas correctivas, cuyo seguimiento es competencia de este organismo, al igual que la verificación de su definitiva regularización.

Que para ello se considera conveniente proponer nuevos mecanismos, a los efectos de poder mejorar el control interno imperante en el Sector Público Nacional. Que a ese fin resulta necesario implementar un Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno que, de modo funcional, permita a los titulares de las jurisdicciones y entidades el control de las recomendaciones, como también el seguimiento de la inmediata ejecución de las medidas idóneas a tal fin.

Que resulta oportuno invitar a la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para que en el ámbito de su competencia brinde apoyo y asistencia técnica para alcanzar el cumplimiento de los programas de regularización.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente, en virtud de lo establecido en los artículos 98, 104 y 112 de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Implementar el Programa de Regularización del Ambiente de Control

Interno de los organismos y entidades comprendidos en el ámbito de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, cuya finalidad es establecer los mecanismos correctivos que les permitan alcanzar un nivel adecuado de control, conforme las normas establecidas por este órgano rector del Sistema de Control Interno.

ARTÍCULO 2°.- Invitar a las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sistema de Control Interno dispuesto por la Ley 24.156 a adherir al presente programa, cuya efectiva incorporación se realizará paulatinamente conforme la disponibilidad de recursos existentes y de acuerdo al principio de costo razonable. Establécese en veinticuatro (24) el número de órganos y entes estatales susceptibles de acceder al programa en el presente trimestre.

ARTÍCULO 3.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en conjunto con los titulares de los organismos y entes estatales podrán:

- a) Precisar las recomendaciones efectuadas en los Informes de Control Interno que a la fecha no hayan sido regularizadas, las que calificarán conforme su significatividad e impacto en la actividad propia del organismo respectivo.
- b) Definir otras cuestiones que, a criterio del responsable de la jurisdicción o entidad, hagan al mejoramiento de la gestión y el control interno, que no hubieran sido objeto de observación o recomendación en los informes respectivos.
- c) Proyectar los Compromisos de Regularización entre las Jurisdicciones o entidades y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION conforme las pautas establecidas en el Anexo de la presente, fijando las acciones correctivas y las obligaciones que asume cada parte, la modalidad de verificación y plazos de cumplimiento. Cuando la acción correctiva implique la intervención, colaboración o autorización de otra jurisdicción o entidad bajo control de este organismo, su participación se agregará en forma de addenda su compromiso.

ARTÍCULO 4°.- Disponer que con los Compromisos de Regularización se proceda a formar un expediente en las respectivas jurisdicciones y entidades conforme lo establecen las normas de procedimientos administrativos, en el caso que el organismo o ente estatal no se encontrara alcanzado por dichas normas se solicitará la formación de un legajo o archivo específico que acumule la documentación.

ARTÍCULO 5°.- En el marco de los Compromisos de Regularización, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION asumirá las siguientes funciones:

- a) Ponderar el cumplimiento de las acciones correctivas establecidas en el Compromiso de Regularización para la calificación del próximo Informe de Evaluación de Ambiente de Control de la respectiva jurisdicción o entidad.
- b) Brindar asesoramiento y asistencia técnica en el marco del artículo 104 inciso i) de la Ley N° 24.156.
- c) Promover la realización de cursos y/o talleres de capacitación.
- d) Efectuar las modificaciones normativas en el marco de su competencia a efectos de mejorar la efectividad del control, atendiendo las particularidades propias de cada jurisdicción u organismo.

e) Proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL o a los órganos y entes estatales bajo su jurisdicción la modificación de normas que afecten el desarrollo de las actividades de las jurisdicciones y entidades conforme los principios de economía, eficiencia y eficacia. ARTÍCULO 6°: Invítase a la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a que, de acuerdo a sus competencias, brinde apoyo a las jurisdicciones y entidades en lo dispuesto en el artículo 3° y en el artículo 5°, incisos c) y e), como, así también brindar asistencia técnica para alcanzar el cumplimiento de los Compromisos de Regularización.

ARTÍCULO 7°.- Instrúyase a las Gerencias de Supervisión y a las Unidades de Auditoría Interna a los efectos que contemplen en sus respectivos planeamientos anuales, la asignación de horas de auditoría para la realización de proyectos para el seguimiento de los Compromisos de Regularización.

ARTÍCULO 8°.- Las Gerencias de Supervisión, las Unidades de Auditoría Interna de cada organismo o ente estatal y los Comités de Control en aquellas jurisdicciones y entidades donde se hubiera formalizado el respectivo convenio, realizarán el seguimiento y colaborarán en la ejecución del Programa de Regularización.

ARTICULO 9°.-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 114/04 SGN

RESOLUCION Nº 48/05 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 5 MAY 2005

VISTO las disposiciones contenidas en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el proyecto de Normas de Control Interno para Tecnología Informática presentado por la Gerencia de Normativa y Proyectos Especiales, La Resolución Nº 107/98 SGN que aprueba las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Ley Nº 24.156 impone a las autoridades superiores de los organismos del Sector Público Nacional la responsabilidad de la implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno.

Que la calidad de órgano rector del Sistema de Control Interno que el artículo 98 de la ley ha otorgado a la Sindicatura General de la Nación comporta, en sí misma, la facultad de dictar aquellas normas que permitan el cumplimiento de la responsabilidad señalada en el párrafo precedente, conforme lo establece el inciso a) del artículo 104 de la misma ley.

Que las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información tienen su antecedente en las Pautas de Control Interno para Sistemas y Tecnología de la Información emitidas oportunamente por esta Sindicatura General de Nación.

Que en las Normas se ha incorporado la experiencia en el ejercicio del control por parte de este organismo y de los demás responsables de la gestión gubernamental.

Que en la preparación de las Normas se han tomado en cuenta las emitidas por organizaciones internacionales especializadas, así como la doctrina relativa a esta materia.

Que las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información se enmarcan en las Normas Generales de Control Interno aprobadas mediante la Res. 107/98-SGN.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104º, inciso a) de la Ley Nº 24.156;

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébanse las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional que como Anexo I forman parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 48/05 S.G.N.

ANEXO I

Normas de Control Interno para Tecnología de la Información Sector Público Nacional

1. ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA

La responsabilidad por las actividades de Tecnología de la Información (TI) de la organización debe recaer en una única unidad o comité de sistemas (unidad de TI) que asegure la homogeneidad y unicidad de criterios y objetivos en la materia.

La ubicación de la unidad de TI dentro de la estructura orgánica debe garantizar su independencia respecto de las áreas usuarias, asegurando la atención de todos los sectores de la organización.

Debe existir una descripción documentada y aprobada de los puestos de trabajo que conforman la unidad de TI, la cual debe contemplar tanto la autoridad como la responsabilidad. El personal de TI debe notificarse de sus deberes y responsabilidades.

La asignación de responsabilidades debe garantizar una adecuada separación de funciones, que fomente el control por oposición de intereses.

1.5. En concordancia con el plan estratégico, la dirección de la organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar y documentar las necesidades de capacitación de todo el personal que utiliza los servicios de información. Se debe establecer un plan de capacitación para cada grupo de empleados, tanto los usuarios finales como el personal técnico informático.

2. PLAN ESTRATÉGICO DE TI

La unidad de TI debe elaborar e implementar un plan informático estratégico, el cual deberá estar alineado con el plan estratégico y el presupuesto de la organización. Para la

elaboración de dicho plan se deben considerar, evaluar y priorizar los requerimientos de todas las áreas de la organización.

La unidad de TI debe incluir en el plan informático, consideraciones respecto de la evolución de la infraestructura tecnológica, contemplando un esquema de actualización orientado a evaluar la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías disponibles en el mercado y evitar la obsolescencia tecnológica.

El plan informático debe ser aprobado por la dirección de la organización considerando, para cada uno de los proyectos involucrados, la razonabilidad de los plazos, beneficios a obtener y costos asociados.

El plan informático debe mantenerse actualizado.

La unidad de TI debe elaborar un presupuesto asociado a la ejecución del plan informático y el desarrollo de sus actividades, el cual debe ser evaluado y aprobado por la dirección, e incorporado al presupuesto anual de la organización.

La dirección de la organización debe controlar en forma periódica, el grado de avance del plan informático, a efectos de detectar y evitar desvíos en los plazos, costos y metas previstas.

Las adquisiciones de hardware, software u otros servicios informáticos, deben responder a los proyectos incluidos en el plan informático de la organización. Las situaciones de excepción deben ser autorizadas por la dirección de la organización y auditadas por la unidad de auditoría interna.

3. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

La unidad de TI debe definir el modelo de arquitectura de la información de la organización, orientado a asegurar que los datos se encuentren organizados eficientemente y de manera homogénea, garantizando que estarán disponibles para su utilización, en concordancia con las necesidades operativas de las diferentes áreas usuarias en cuanto a oportunidad, integridad, exactitud o formato, entre otras. Este modelo de arquitectura de la información debe documentarse y mantenerse actualizado en un diccionario de datos corporativo, especificando los controles de consistencia, integridad, confidencialidad y validación aplicables.

4. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

La unidad de TI debe desarrollar, documentar y comunicar políticas y procedimientos respecto de las actividades relacionadas con la TI. Tales políticas y procedimientos deben mantenerse actualizados. Deben especificar las tareas y controles a realizar en los distintos procesos, así como los responsables y las sanciones disciplinarias asociadas con su incumplimiento.

5. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES EXTERNAS

La unidad de TI debe garantizar el cumplimiento de las regulaciones relativas a privacidad de la información, propiedad intelectual del software, seguridad de la información así como de las demás normas que resulten aplicables.

La unidad de TI debe establecer convenios o contratos formales con aquellos terceros con los que existan intercambios de información o prestación de servicios relacionados con la TI.

6. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

La unidad de TI debe disponer de una metodología de administración de proyectos que se aplique en todos los proyectos informáticos encarados y que contemple, mínimamente, lo siguiente:

La documentación y aprobación de la justificación que origina el proyecto, así como la definición clara del plan, especificando sus objetivos, alcance, asignación de responsabilidades y facultades a los miembros del grupo de proyecto, y el presupuesto de los recursos a utilizar en el mismo. Se debe contemplar la elaboración del plan de pruebas y de capacitación que fueran necesarios.

La realización de los estudios de factibilidad pertinentes y del análisis de los riesgos del proyecto.

La participación formal de todas las áreas involucradas en el proyecto y de la unidad de auditoría interna.

Se debe monitorear la ejecución del plan del proyecto considerando el cumplimiento de los objetivos planteados, plazos y costos.

7. DESARROLLO, MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN

7.1. La unidad de TI debe disponer de un procedimiento o metodología para las actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición de sistemas, que debe estar documentado y aprobado, y debe aplicarse en forma complementaria a las normas relativas a administración de proyectos. Debe contemplar procedimientos detallados, mínimamente para :

La formulación y documentación de requerimientos por parte de las áreas usuarias, ya sea para nuevos desarrollos, adquisiciones o cambios a los sistemas existentes, incluyendo la definición detallada de las necesidades que motivan el requerimiento y la especificación de los niveles de servicio esperados.

El criterio para el establecimiento de prioridades entre los distintos requerimientos recibidos por la unidad de TI.

El tratamiento de solicitudes de emergencia, incluyendo la autorización del responsable de la unidad de TI, el registro y monitoreo de las tareas realizadas

La aprobación por parte de los responsables de las áreas usuarias afectadas, de las especificaciones de diseño elaboradas.

La participación de la unidad de auditoría interna durante el desarrollo.

La utilización de estándares de diseño, programación y documentación.

La realización de pruebas suficientes en las distintas etapas del desarrollo, conforme a un plan de pruebas y de control de calidad aprobado, en un ambiente específico representativo del ambiente operativo futuro y distinto del ámbito de producción. Se deben establecer los criterios para concluir el proceso de prueba y dar por aceptada la implementación del sistema. Dichas pruebas deben contemplar la participación y aprobación formal del usuario solicitante.

El pasaje del sistema aprobado desde el ambiente de desarrollo/prueba al de producción.

El control de las versiones del software por parte del área responsable de las tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas.

La preparación de documentación de soporte para el usuario y el personal técnico.

La capacitación al personal de las áreas usuarias y de la unidad de TI.

La contratación de servicios externos de desarrollo de sistemas debe estar justificada por escrito y autorizada por el responsable de la unidad de TI. El contrato debe estipular que el software, la documentación y demás ítems adquiridos se sometan a prueba y revisión antes de la aceptación por parte de la unidad de TI y de las áreas usuarias. Salvo justificación documentada y aprobada en contrario, la propiedad intelectual del software resultante debe pertenecer a la organización contratante, lo cual debe constar en el contrato. Asimismo, deben establecerse en el citado contrato, los criterios de aceptación del producto.

8. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Las adquisiciones de bienes y servicios informáticos deben basarse en los estándares vigentes para la Administración Pública. Se debe garantizar el cumplimiento de la normativa de contrataciones aplicable.

Los productos deben ser analizados y probados antes de proceder a su aceptación definitiva.

La unidad de TI debe planificar y realizar el mantenimiento preventivo periódico del hardware, a fin de reducir la frecuencia y el impacto de las fallas en su desempeño.

Deben existir procedimientos documentados para la gestión de licencias de software a fin de asegurar que en la organización solamente se utilicen productos adquiridos por vías oficiales.

9. SEGURIDAD

9.1. Se debe garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto al deber de disponer de una política de seguridad de la información.

10. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y/O SOPORTE PRESTADOS POR TERCEROS

La decisión de contratar servicios a terceros debe estar debidamente justificada, documentada y respaldada por el análisis de costo/beneficio y la evaluación de riesgos pertinentes.

La dirección de la organización debe definir procedimientos específicos para garantizar que cada vez que se implementen relaciones con proveedores externos de servicios, se defina y se acuerde un contrato formal antes de que comience el trabajo, el cual debe identificar claramente los objetivos a alcanzar y servicios a proveer, las obligaciones de ambas partes, los métodos y responsables de las interacciones y las políticas de la organización que deben ser respetadas por el tercero. Tales procedimientos deben asegurar el cumplimiento de la normativa para las Contrataciones aplicables.

Los contratos con terceros proveedores de servicios deben incluir la especificación formal de acuerdos de nivel de servicio, identificando explícitamente los respectivos a seguridad -por ejemplo los acuerdos de no divulgación- y al cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Se debe aclarar expresamente que la propiedad de los datos corresponde a la organización contratante.

La dirección de la organización debe monitorear el servicio prestado por los terceros contratados, para garantizar que se cumplan las obligaciones comprometidas.

En caso de contrataciones de servicios externos en los que el proveedor realice el procesamiento de la información de la organización mediante sistemas que pertenecen al tercero, careciendo la organización de los programas fuente, deben tomarse las previsiones necesarias para asegurar la disponibilidad de los mismos por parte de la organización en caso de alguna contingencia o salida del mercado del proveedor -por ejemplo, dejando una copia de los fuentes bajo custodia de escribano para el caso de una eventual quiebra del proveedor-.

11. SERVICIOS DE INTERNET/EXTRANET/INTRANET

El contenido y la estructura del sitio web de la organización deben basarse en un modelo aprobado por las autoridades, en el que estén documentados los siguientes aspectos: contenido y estructura del sitio web, fuentes de ingreso de datos, frecuencia de las actualizaciones, necesidades de disponibilidad del sitio, recursos afectados, responsable de los contenidos y todo otro dato atinente al contenido y funcionamiento del sitio.

Debe establecerse un acuerdo de nivel mínimo de servicios con los proveedores de los servicios de comunicaciones, a fin de asegurar que la prestación de los mismos se corresponda con los requerimientos de la organización.

12. MONITOREO DE LOS PROCESOS

Se deben definir indicadores de desempeño para monitorear la gestión y las excepciones de las actividades de TI.

La unidad de TI debe presentar informes periódicos de gestión a la dirección de la organización para que esta supervise el cumplimiento de los objetivos planteados.

13. AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS

Las unidades de auditoría interna definidas en la ley 24.156, deben contemplar la ejecución de auditorías de sistemas, debiendo reunir los responsables de llevarlas a

cabo, los requisitos de competencia técnica, independencia y autoridad para efectuar revisiones objetivas de los controles informáticos y preparar informes sobre sus hallazgos y recomendaciones.

RESOLUCION N° 37/06 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 17 MAY 2006

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control de Sector Público Nacional y la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 100 de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control de Sector Público Nacional establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION es el órgano normativo del sistema de control interno implantado por la ley.

Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el artículo 98 de la Ley N° 24.156 ha otorgado a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION comporta, en sí misma, la facultad de dictar aquellas normas que permitan la estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno.

Que conforme los términos del inciso b) del artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se encuentran dentro del ámbito de contralor de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION todas las empresas y sociedades del estado, denominación que abarca a las empresas del estado, las sociedades del estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el ESTADO NACIONAL tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Que resulta necesario instrumentar políticas de gestión y control en el seno de dichas organizaciones empresariales, con el objetivo principal de fomentar la responsabilidad, a fin de optimizar su gestión empresarial en un marco de transparencia en la utilización de los recursos destinados a la explotación y comercialización de bienes y servicios.

Que a dichos fines, deviene necesario regular su gestión y control, a través de herramientas eficaces y transparentes, tanto para el accionista, como para la empresa o sociedad del estado; estableciendo pautas directrices que deben adoptar estas organizaciones empresariales a fin de optimizar su administración y obtener una óptima gestión en la explotación de su objeto social.

Que en las "Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado" que se instituye por la presente Resolución, se han incorporado diversas previsiones relacionadas los deberes de lealtad y diligencia que deben tener los directores, administradores y fiscalizadores de las empresas y sociedades del estado.

Que reviste especial importancia la regulación de los aspectos que hacen al COMITE DE AUDITORIA y los Auditores Externos, reconociendo a estos órganos como

pilares fundamentales del buen funcionamiento del control interno en el seno de las sociedades.

Que corresponde aclarar que las disposiciones previstas en el Anexo I respecto de los auditores externos no son aplicables cuando el examen de los estados contables y su dictamen los realice la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION en los términos de lo normado en el TITULO VII, Capítulo I, de la Ley Nº 24.156.

Que a fin de garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son encomendadas al COMITE DE AUDITORIA, se requiere que la mayoría de sus miembros reúnan la condición de "independientes".

Que las "Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado" incorporan la experiencia en el ejercicio de control por parte de este Organismo y de los demás responsables de la gestión empresarial.

Que la mayoría de las disposiciones contempladas en la presente resolución incorporan tendencias mundiales referidas a prácticas de buen gobierno corporativo.

Que a los fines precedentemente expuestos, se han tomado en cuenta determinados principios y normas que surgen del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por el Decreto Nº 677/2001 y normas emitidas por organizaciones internacionales especializadas, así como la doctrina relativa a esta materia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104 incisos a) de la Ley Nº 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar las "Normas Mínimas de Control Interno para el Buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado" que como Anexo I forman parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION Nº 37/06 S.G.N.

**NORMAS MINIMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO EN EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO****AMBITO DE APLICACIÓN**

ARTICULO 1º.- Quedan comprendidas en las disposiciones de la presente resolución todas las empresas y sociedades del estado, denominación que abarca a las empresas del estado, las sociedades del estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el ESTADO NACIONAL tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, conforme los términos del inciso b) del artículo 8 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Están excluidas aquellas empresas y sociedades del estado que por realizar oferta pública de valores negociables se encuentren comprendidas en el "Régimen de Transparencia de la Oferta Pública" establecido por el Decreto 677/2001 y las entidades financieras bajo control del Banco Central de la República Argentina.

COMITES DE AUDITORIA**Atribuciones**

ARTICULO 2º.- En las empresas y sociedades del estado, debe constituirse un COMITE DE AUDITORIA, que funciona en forma colegiada con TRES (3) o más miembros del directorio, y cuya mayoría debe necesariamente investir la condición de independiente, conforme a los criterios que se determinan en el artículo siguiente.

Será facultad y deber del COMITE DE AUDITORIA:

- a) Opinar respecto de la propuesta del directorio para la designación de los auditores externos a contratar por la sociedad y velar por su independencia.
- b) Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera o de otros hechos significativos que sean elaborados por la entidad.
- c) Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la sociedad.
- d) Proporcionar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION información completa respecto de las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas.
- e) Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y de planes de opciones sobre acciones de los directores y administradores de la sociedad que formule el órgano de administración.
- f) Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las condiciones de emisión de acciones o valores convertibles en acciones, en caso de aumento de capital con exclusión o limitación del derecho de preferencia.

g) Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables, muy particularmente los deberes de lealtad y diligencia definidos en los artículos 8º y 9º de la presente.

h) Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos por la presente resolución.

i) Emitir opinión fundada y comunicarla a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION toda vez que en la sociedad exista o pueda existir un supuesto de conflicto de intereses.

Anualmente, el COMITE DE AUDITORIA debe elaborar un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al directorio y al órgano de fiscalización. Los directores, miembros del órgano de fiscalización, gerentes y auditores externos, en aquellos supuestos en que dicha función no la ejerza la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, estarán obligados, a requerimiento del COMITE DE AUDITORIA, a asistir a sus sesiones y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan. Para un mejor cumplimiento de las facultades y deberes aquí previstos, el Comité podrá recabar el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios por cuenta de la sociedad dentro del presupuesto que a tal efecto le apruebe la asamblea de accionistas.

Al menos uno de los miembros de la Comisión Fiscalizadora propuestos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION asistirá en forma obligatoria, con voz pero sin voto a todas las reuniones del COMITE DE AUDITORIA.

El COMITE DE AUDITORIA tendrá acceso a toda la información y documentación que estime necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.

Criterios de independencia de los directores y administradores

ARTICULO 3º - Se entenderá que un miembro del órgano de administración de las empresas y sociedades del estado no reúne la condición de independiente, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias a su respecto:

a) Sea también miembro del órgano de administración o dependiente de los accionistas no estatales que son titulares de "participaciones significativas" en la empresa o sociedad del estado, o de otras sociedades en las que estos accionistas cuentan en forma directa o indirecta con "participaciones significativas" o en la que estos accionistas cuenten con influencia significativa.

b) Esté vinculado a la empresa o sociedad del estado por una relación de dependencia, o si estuvo vinculado a ella por una relación de dependencia durante los últimos TRES (3) años.

c) Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional que mantenga relaciones profesionales con, o perciba remuneraciones u honorarios (distintos de los correspondientes a las funciones que cumple en el órgano de administración) de la empresa o sociedad del estado o de los accionistas de ésta que tengan en ella en forma directa o indirecta "participaciones significativas" o influencia significativa o con sociedades en las que éstos también tengan en forma directa o indirecta "participaciones significativas" o cuenten con influencia significativa.

d) En forma directa o indirecta, sea titular de una "participación significativa" en la empresa o sociedad del estado o en una sociedad que tenga en ella una "participación significativa" o cuente en ella con influencia significativa.

e) En forma directa o indirecta, venda o provea bienes o servicios a la empresa o sociedad del estado o a los accionistas de ésta que tengan en ella en forma directa o indirecta "participaciones significativas" o influencia significativa por importes sustancialmente superiores a los percibidos como compensación por sus funciones como integrante del órgano de administración.

f) Sea cónyuge, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar el órgano de administración, no reunirían la condición de independientes establecidas en estas Normas.

En todos los casos las referencias a "participaciones significativas" contenidas en este artículo, se considerarán referidas a aquellas personas que posean acciones que representen por lo menos el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del capital social, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios relativos al gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante. Asimismo, a los fines de definir "influencia significativa" deberán considerarse las pautas establecidas en las normas contables profesionales.

Independencia

ARTICULO 4º.- Las empresas o sociedades del estado deberán arbitrar los medios, en caso de reemplazo de los directores titulares, para garantizar la existencia de directores suplentes independientes para integrar el COMITE DE AUDITORIA.

Funcionamiento del Comité

ARTICULO 5º - El Comité contará con facultades para dictar su propio reglamento interno.

Deberá reunirse con una frecuencia no inferior a la exigida por la ley, los reglamentos y el estatuto, al órgano de administración de la empresa o sociedad del estado.

Serán de aplicación a las deliberaciones del Comité y a sus libros de actas las normas aplicables al órgano de administración.

Los restantes miembros de los órganos de administración y los miembros del órgano de fiscalización podrán asistir a las deliberaciones del Comité, con voz, pero sin voto. El Comité, por resolución fundada, podrá excluirlos de sus reuniones.

Otras atribuciones y obligaciones del Comité.

ARTICULO 6º.- El Comité debe revisar los planes de los auditores externos, en aquellos supuestos en que dicha función no la ejerza la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, y de los auditores internos, y evaluar su desempeño, y emitir una opinión al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los estados contables anuales.

A tal efecto como parte de la evaluación de la función de la auditoría externa debe:

a) Analizar los diferentes servicios prestados por los auditores externos y su relación con la independencia de éstos, de acuerdo con las normas establecidas en la Resolución Técnica N° 7 de la FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS y en toda otra reglamentación que, al respecto, dicten las autoridades que llevan el contralor de la matrícula profesional.

b) Informar los honorarios facturados, exponiendo separadamente:

b.1) Los correspondientes a la auditoría externa y otros servicios relacionados destinados a otorgar confiabilidad a terceros (por ejemplo, análisis especiales sobre la verificación y evaluación de los controles internos, impuestos, participación en prospectos, certificaciones e informes especiales, etc.).

b.2) Los correspondientes a servicios especiales distintos de los mencionados anteriormente (por ejemplo, aquellos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de información, aspectos legales, financieros, etc.).

Dicha evaluación debe ser realizada por el COMITÉ DE AUDITORIA, e incluye la verificación de las políticas que éstos tienen en materia de independencia en sus respectivas estructuras para asegurar el cumplimiento de las mismas.

En los casos en que no exista COMITE DE AUDITORIA, los honorarios de los auditores externos conforme al detalle mencionado anteriormente, deberán ser informados por el Directorio.

c) Emitir para su publicación con la frecuencia que determine, pero como mínimo en ocasión de la presentación y publicación de los estados contables anuales, un informe en el que dé cuenta del tratamiento dado durante el ejercicio a las cuestiones de su competencia previstas en el artículo 2°.

d) Dentro de los SESENTA (60) días corridos de iniciado el ejercicio, presentar al directorio y al órgano de fiscalización de la empresa o sociedad del estado el plan de actuación previsto en el artículo 2°.

e) En el supuesto establecido en el inciso h) del artículo 2°, respecto a operaciones que las partes relacionadas efectúen con habitualidad, podrá emitirse una opinión con carácter genérico, pero limitada a una vigencia en el tiempo que no podrá superar UN (1) año o el inicio de un nuevo ejercicio económico o a condiciones económicas predeterminadas.

f) Cumplir con todas aquellas obligaciones que le resulten impuestas por el estatuto, así como las leyes y los reglamentos aplicables a la empresa o sociedad del estado por su condición de tal o por la actividad que desarrolle.

Pequeñas y medianas empresas

ARTICULO 7°.- Las empresas y sociedades del estado que califiquen como pequeñas y medianas empresas, según la definición que adopte la Autoridad de Aplicación específica, están exceptuadas de constituir un COMITE DE AUDITORIA.

En la primera reunión de directorio de cada ejercicio de las sociedades que califiquen como pequeñas y medianas empresas, el órgano deberá manifestar, con alcance de declaración jurada, que reúnen los requisitos para tal calificación.

Dentro de los CINCO (5) días deberá remitirse a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION copia de dicha acta.

El incumplimiento de dicha carga hará caducar automáticamente la excepción aquí prevista, para ese ejercicio.

DEBER DE LEALTAD Y DILIGENCIA.

ARTICULO 8º.- En el ejercicio de sus funciones las personas que a continuación se indican deben observar una conducta leal y diligente. Los directores, administradores y fiscalizadores de las empresas o sociedades, estos últimos en las materias de su competencia, deben:

- a) Hacer prevalecer, sin excepción, el interés social de la empresa o sociedad en que ejercen su función y el interés común de todos sus socios por sobre cualquier otro interés, incluso el interés del o de los socios controlantes privados.
- b) Abstenerse de procurar cualquier beneficio personal a cargo de la empresa o sociedad que no sea la propia retribución de su función.
- c) Organizar e implementar sistemas y mecanismos preventivos de protección del interés social, de modo de reducir el riesgo de conflicto de intereses permanentes u ocasionales en su relación personal con la empresa o sociedad, o en la relación de otras personas vinculadas con la empresa o sociedad respecto de ésta. Este deber se refiere en particular: a actividades en competencia con la empresa o sociedad, a la utilización o afectación de activos sociales, a la determinación de remuneraciones o a propuestas para las mismas, a la utilización de información no pública, al aprovechamiento de oportunidades de negocios en beneficio propio o de terceros y, en general, a toda situación que genere, o pueda generar conflicto de intereses que afecten a la empresa o sociedad.
- d) Procurar los medios adecuados para ejecutar las actividades de la empresa o sociedad y tener establecidos los controles internos necesarios para garantizar una gestión prudente y prevenir los incumplimientos de los deberes normados en el marco jurídico vigente.
- e) Actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios en la preparación y divulgación de la información elaborada por la empresa o sociedad y velar por la independencia de los auditores externos, en aquellos supuestos en que dicha función no la ejerza la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION.

Deber de lealtad.

ARTICULO 9º.- En las empresas y sociedades del estado se entiende especialmente comprendida en el deber de lealtad con que deben actuar los directores:

- a) La prohibición de hacer uso de los activos sociales y la de hacer uso de cualquier información confidencial, con fines privados.
- b) La prohibición de aprovechar, o de permitir que otro aproveche, ya sea por acción o por omisión, las oportunidades de negocio de la empresa o sociedad.

c) La obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley el estatuto, la asamblea o el directorio se las hayan concedido.

d) La obligación de velar escrupulosamente para que su actuación nunca incurra en conflicto de intereses, directo o indirecto, con los de la sociedad.

En caso de duda acerca del cumplimiento del deber de lealtad, la carga de la prueba corresponde al director.

ACTOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS.

ARTICULO 10.- En las empresas y sociedades del estado, los actos o contratos que la empresa o sociedad celebre con una parte relacionada, y que involucre un monto relevante, deberán cumplir con el procedimiento que se prevé a continuación:

Definiciones. a) Se entenderá por "parte relacionada" a las siguientes personas en relación con la empresa o sociedad del estado:

a.1) a los directores, integrantes del órgano de fiscalización o miembros del consejo de vigilancia de la empresa o sociedad del estado, así como los gerentes generales o especiales designados de acuerdo con el artículo 270 de la Ley N° 19.550 y modificatorias;

a.2) a las personas físicas o jurídicas que tengan el control o posean una participación significativa, en el capital social de la empresa o sociedad del estado, o en el capital de su sociedad controlante;

a.3) a otra sociedad que se halle bajo el control común del mismo controlante;

a.4) a los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de cualquiera de las personas físicas mencionadas en los apartados a.1) y a.2) precedentes;

a.5) a las sociedades en las que cualquiera de las personas referidas en los apartados a.1) a a.4) precedentes posean directa o indirectamente participaciones significativas.

Siempre que no se configure alguno de los casos mencionados, no será considerada "parte relacionada" a los efectos de este artículo una sociedad controlada por la empresa o sociedad del estado.

b) Se entenderá que un acto o contrato es por un "monto relevante" cuando el importe del mismo supere el UNO POR CIENTO (1%) del patrimonio social medido conforme al último balance aprobado, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a PESOS CIENTO MIL (\$ 100.000).

Opiniones previas. El directorio, o cualquiera de sus miembros, requerirá al COMITE DE AUDITORIA un pronunciamiento acerca de si las condiciones de la operación pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado. El COMITE DE AUDITORIA debe pronunciarse en un plazo de CINCO (5) días corridos.

Sin perjuicio de la consulta al COMITE DE AUDITORIA la sociedad puede resolver con el informe de DOS (2) firmas evaluadoras independientes, las cuales deberán haberse expedido sobre el mismo punto y sobre las demás condiciones de la operación.

Hecho Esencial. Los actos o contratos a que se refiere este artículo, inmediatamente después de haber sido aprobados por el directorio deberán ser informados a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, con indicación de la existencia de los pronunciamientos del COMITE DE AUDITORIA o, en su caso, de las firmas evaluadoras independientes.

Información. El directorio debe poner a disposición de los accionistas y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION el informe del COMITÉ DE AUDITORIA o los informes de las firmas evaluadoras independientes, según corresponda, en la sede social de la sociedad al día siguiente hábil de haberse adoptado la pertinente resolución del directorio debiendo comunicarse a los accionistas tal hecho en el respectivo boletín del mercado.

Aprobación por parte del directorio. En caso de corresponder, el vinculado o la persona relacionada que sea contraparte de la operación deberá poner a disposición del directorio, antes de que éste apruebe la operación, todos los antecedentes, informes, documentos y comunicaciones referidos a la operación, presentados a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras.

En el acta de directorio que apruebe la operación deberá hacerse constar el sentido del voto de cada director.

Aprobación por parte de la asamblea. La operación deberá ser sometida a aprobación previa de la asamblea cuando las condiciones previstas no hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas al mercado por el comité de auditoría o por ambas firmas evaluadoras.

ARTICULO 11.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 10 inciso a), apartado a.2), se considerarán personas con "participación significativa" a aquellas que posean acciones que representen por lo menos el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del capital social, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios relativos al gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante.

En tanto la empresa o sociedad no tuviere constituido un COMITE DE AUDITORIA, deberá requerirse el informe de firmas evaluadoras conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo citado; resultando de aplicación lo dispuesto en el inciso e) del artículo 6 de estas normas.

MEDIOS DE REGISTRACION

ARTICULO 12.- Debe informarse a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION el reemplazo de los libros contables por sistemas de registración mecánicos o computarizados, conforme el artículo 61 de la Ley N° 19.550, así como sus modificaciones posteriores. Dicho informe debe contener

a) Descripción del sistema propuesto, el que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a.1) Permitir la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras.

a.2) Permitir la verificación de los asientos contables con la documentación respaldatoria correspondiente.

a.3) Almacenar la información en papel, en un medio óptico u otro medio de conservación que se mantenga en condiciones aptas para su visualización en pantalla y/o impresión en papel cuando fuera requerido, tomando los recaudos que fueran necesarios para que futuros cambios tecnológicos no afecten la posibilidad de su visualización o impresión en papel en cualquier momento.

b) Informe emitido por contador público independiente sobre los controles realizados al sistema y al medio de registración a emplear. Dicho informe comprenderá como mínimo el contralor del funcionamiento, actividades, límites de tales sistemas, normas que se aplicarán para la seguridad y resguardo de los datos y el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso a).

c) Con posterioridad el auditor deberá incluir un párrafo, en sus informes de auditoría de estados contables, sobre si los sistemas de registros mantienen las condiciones de seguridad e integridad que fueron informados.

AUDITORES EXTERNOS

ARTICULO 13.- Las disposiciones previstas en los artículos 14 al 20 respecto de los auditores externos no serán de aplicación cuando el examen de los estados contables y su dictamen los realice la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION en los términos de lo normado en el TITULO VII, Capítulo I, de la Ley Nº 24.156.

Designación e independencia

ARTICULO 14.- La asamblea ordinaria de accionistas, en ocasión de la aprobación de los estados contables, designará para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al nuevo ejercicio a contadores públicos matriculados independientes, según los criterios establecidos en el artículo 15. En caso de que la propuesta sea hecha por el órgano de administración, debe contar con la previa opinión del COMITE DE AUDITORIA previsto en el artículo 2º de la presente Resolución. La asamblea revocará el encargo cuando se produzca una causal justificada. Cuando dicha revocación sea decidida a propuesta del órgano de administración, ésta deberá contar con la previa opinión del COMITE DE AUDITORIA.

Criterios de Independencia de los auditores externos

ARTICULO 15.- Los contadores públicos matriculados que actúen como auditores externos de empresas y sociedades del estado:

a) Deben reunir las condiciones de independencia establecidas por la Resolución Técnica Nº 7 de la FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS y en toda otra reglamentación que, al respecto, dicten las autoridades que llevan el contralor de la matrícula profesional.

b) Adicionalmente, con relación a la prestación de servicios profesionales distintos a los de la auditoría externa, el auditor externo no reúne la condición de independiente si dichos servicios incluyen la realización de las siguientes tareas:

b.1) Asumir actividades de gestión tales como autorizar, realizar, o consumir una operación, o de alguna manera ejercer algún tipo de acción en representación de la entidad o tener facultad para hacerlo.

b.2) Tomar decisiones relacionadas con tareas gerenciales o de dirección por las que se responde ante el órgano de gobierno de la entidad.

b.3) Tener la custodia de los activos de la entidad.

b.4) Confeccionar documentos fuente u originar datos electrónicos o de otro tipo, que respalden la realización de una operación.

c) En particular el auditor externo no será independiente cuando:

c.1) Los servicios de asistencia al órgano de administración, en su responsabilidad de llevar los registros contables conforme las disposiciones legales vigentes y preparar los estados contables de acuerdo con las normas contables vigentes, impliquen tomar decisiones de administración u ocupar un rol equivalente al de la gerencia.

c.2) Los servicios de valuación consistan en la asignación de valor a rubros significativos de los estados contables y la valuación incluya un grado significativo de subjetividad por parte del auditor.

c.3) Los servicios impositivos impliquen que el auditor externo tome decisiones sobre las políticas a implementar en el área fiscal de la entidad o cuando la preparación y presentación de declaraciones y adopción de posiciones fiscales no sean dispuestas por la entidad sino que dependan del auditor externo.

c.4) Los servicios de tecnología, que incluyen el diseño e implementación de sistemas tecnológicos de información contable para una entidad, se utilicen para generar información que forma parte de los estados contables, a menos que se aseguren las siguientes condiciones:

c.4.1) La entidad reconoce que tiene la responsabilidad de establecer, mantener y realizar el seguimiento del sistema de control interno.

c.4.2) La entidad designe un empleado competente, preferiblemente que sea parte de la gerencia de primera línea, para que sea responsable de tomar todas las decisiones de dirección con respecto al diseño e implementación de un sistema de equipos y programas de computación.

c.4.3) La entidad se encargue de tomar todas las decisiones de dirección con respecto al proceso de diseño e implementación.

c.4.4) La entidad evalúe la suficiencia y resultados del diseño e implementación del sistema.

c.4.5) La entidad sea responsable por la operación del sistema (equipos y programas) y por los datos utilizados o generados por el sistema, y

c.4.6) El personal del auditor externo que provee estos servicios no tenga a su cargo funciones de dirección o un rol equivalente al de la gerencia de primera línea.

c.5) La prestación de servicios de asistencia para el desarrollo de las actividades de auditoría interna, o el tomar a cargo la tercerización de algunas de sus actividades, no asegure que exista una clara separación entre la dirección y el control de la auditoría

interna, que deberá ser de exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la entidad, y la realización de las actividades de auditoría interna en sí mismas. No se incluyen en esta incompatibilidad aquellas actividades que constituyan una extensión de los procedimientos necesarios para el desarrollo de la auditoría externa.

c.6) La prestación de servicios legales, en virtud de la existencia de una asociación profesional con abogados, implique actuar en representación de la entidad en la resolución de una disputa o litigio.

c.7) Los servicios financieros consistan en la promoción, compraventa o suscripción inicial y colocación de las acciones de una entidad, inclusive si la operación es realizada por cuenta y orden de ésta.

d) A los efectos de lo dispuesto en el punto III.2 de la Resolución Técnica N° 7, el período de cómputo para las incompatibilidades comprenderá desde el ejercicio en que se realizan los trabajos hasta el tercer año anterior al ejercicio al que se refieran los estados contables auditados.

e) Además, cuando —en forma directa o indirecta— el auditor externo o la sociedad o asociación profesional que integre, o las demás personas alcanzadas por las incompatibilidades contenidas en la Resolución Técnica N° 7, vendan o provean bienes y/o servicios a la empresa o sociedad del estado, sus controlantes, controladas o vinculadas, se expondrán, en los informes de auditoría, las siguientes relaciones porcentuales:

e.1) Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la empresa o sociedad del estado y el total facturado a la empresa o sociedad del estado por todo concepto, incluido los servicios de auditoría.

e.2) Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la empresa o sociedad del estado y el total de servicios de auditoría facturados a la empresa o sociedad del estado y a las controlantes, controladas y vinculadas.

e.3) Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la empresa o sociedad del estado y el total facturado a la empresa y sociedad del estado y sus controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto, incluido servicios de auditoría.

Información de sanciones.

ARTICULO 16.- Los estados contables de las sociedades y empresas del estado, que se inicien a partir del 1° de enero de 2007, sólo pueden ser auditados por contadores que hayan presentado previamente una declaración jurada informando las sanciones de las que hubieran sido pasibles, sean de índole penal, administrativa o profesional, excepto aquéllas de orden profesional que hayan sido calificadas como privadas por el consejo profesional actuante. Esta información debe mantenerse permanentemente actualizada por los interesados y será accesible al público a través de la página Web de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. La falsedad u omisión de esta información o de sus actualizaciones, será considerada falta grave, y debe establecerse en el respectivo contrato de servicios profesionales que en su caso implicará la resolución del mismo sin derecho a cobro de honorarios por parte del profesional actuante.

Presentación de Declaraciones Juradas de los auditores externos

ARTICULO 17.- Las declaraciones juradas deben ser presentadas por los interesados ante la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION con carácter previo a la asamblea que vaya a designar al o a los auditores externos.

En caso de que la propuesta de designación hubiere sido realizada por el órgano de administración de la empresa o sociedad del estado, ésta deberá igualmente, con anterioridad a la asamblea, presentar la opinión del COMITE DE AUDITORIA de la empresa o sociedad del estado ante la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Contenido de las Declaraciones Juradas requeridas

ARTICULO 18.- La declaración jurada del designado como auditor titular o suplente, debe contener:

- a) Nombres y apellidos, tipo y número de documento de identidad.
- b) Domicilio profesional.
- c) Universidad que otorgó el título y fecha de graduación.
- d) Otros títulos universitarios obtenidos.
- e) Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades.
- f) Detalle de los Consejos Profesionales en los que se encuentre matriculado.
- g) Sociedad o asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con indicación del domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente.
- h) Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible el profesional individualmente o la sociedad o asociación profesional que integre o a la que pertenezca, con excepción de aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante.
- i) Detalle de sus relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la empresa o sociedad del estado o los accionistas de ésta que tengan en ella "participación significativa" o con sociedades en la que éstos también tengan "participación significativa" referidas a funciones de auditoría externa u otras.

ARTICULO 19.- En caso de que, durante el plazo de su desempeño, se produjeran cambios a la información presentada, los interesados deberán actualizar su declaración jurada dentro de los DIEZ (10) días de producido el cambio o de llegado a su conocimiento el mismo.

Opinión del COMITE DE AUDITORIA sobre la designación del auditor externo

ARTICULO 20.- La opinión del COMITE DE AUDITORIA sobre la propuesta de designación de auditores externos efectuada por el órgano de administración de la empresa o sociedad del estado, así como, en su caso, la propuesta de revocación que éste presentare, como mínimo debe contener:

- a) Evaluación de los antecedentes considerados,
- b) Las razones que fundamentan la continuidad de un contador público en el cargo o las que sustentan el cambio por otro, y
- c) En el supuesto de revocación, o designación de un nuevo auditor externo, deberá además dar cuenta en detalle de las eventuales discrepancias que pudieran haber existido sobre los estados contables de la sociedad.

EMPRESAS Y SOCIEDADES CON PARTICIPACION ESTATAL IGUALITARIA O MINORITARIA

ARTICULO 21.- Los Directores en representación del ESTADO NACIONAL en las empresas y sociedades con participación estatal igualitaria o minoritaria llevarán a cabo todas aquellas gestiones societarias que le sean posibles, a fin de que la empresa o sociedad en la que se desempeñan, adopte los principios e institutos regulados en los artículos 1º a 20 del presente Anexo.

VIGENCIA

ARTICULO 22.- Las disposiciones establecidas en los artículos 2º al 6º y 14 a 20 serán de aplicación a partir de los ejercicios que se inicien el día 1º de enero de 2007. En ningún caso, la constitución del COMITE DE AUDITORIA, deberá exceder el 28 de febrero de 2007.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, con anterioridad al 30 de septiembre de 2006, deberán haberse completado como mínimo, los siguientes pasos del proceso de implementación del Comité:

- a) Definición de su estructura y condiciones mínimas para calificar como miembro del mismo.
- b) Planificación de las principales tareas a realizar y los medios que deberá contar para su funcionamiento.
- c) Plan de capacitación de sus integrantes.

La implementación y funcionamiento del Comité deberá constar en el reglamento interno de la entidad o en su estatuto.

RESOLUCION N° 96/06 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 13 NOV 2006

VISTO los artículos 90 y 91 de la Constitución Nacional, los artículos 98, 101, y 104 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en el año 2007 se cumplirá el término de las funciones del Presidente de la Nación Argentina.

Que un adecuado sistema de control interno debe incluir los instrumentos que permitan a la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad la rendición de cuentas y eventual transmisión de los asuntos a su cargo, con la finalidad que la sucesión en las responsabilidades de dirección se realice de manera ordenada, transparente, confiable, oportuna y homogénea y permita dar continuidad a los servicios y funciones gubernamentales.

Que numerosos estudios realizados en las disciplinas de la administración y la gestión del conocimiento han mostrado que lo que se ha denominado "memoria organizativa (definido como un depósito de la información que procede de la experiencia) corre riesgo de graves pérdidas con la desvinculación de los directivos de las instituciones, afectando la actividad normal de sus funciones y servicios.

Que es conveniente brindar a las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades una herramienta que permita conservar esa "memoria organizativa" y a la vez pueda ser de utilidad para los eventuales sucesores en la dirección de programas y proyectos estratégicos para la mejor comprensión de los objetivos, logros, asuntos pendientes y decisiones a tomar en los primeros días de gestión.

Que a efectos de dar operatividad a esta buena práctica en materia de control, es necesario que las jurisdicciones formalicen su adhesión expresa a los contenidos detallados en el Anexo que se aprueba por la presente, de modo tal de permitir realizar los ajustes y brindar la asistencia técnica que en cada caso concreto requiera su cumplimiento.

Que resulta conveniente establecer como fecha de cierre del informe el 30 de junio de 2007 y, un plazo máximo de SESENTA (60) días contados a partir de esa fecha para su entrega y posterior integración a un Informe General de Control Interno y Gestión 2003/ 2007.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, inciso a) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Será considerada buena práctica de control interno que las autoridades superiores de las jurisdicciones o entidades del Sector Público Nacional dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL elaboren, adicionalmente a los procedimientos vigentes para la rendición de cuentas y transmisión de los asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, un Informe de Control Interno y Gestión, de modo tal de dejar constancia documental del estado y evolución de la jurisdicción o entidad, desarrollo de programas y/o proyectos de gobierno, así como de otros asuntos que estimen relevantes, con la finalidad que la sucesión en las responsabilidades de dirección se realice de manera ordenada, transparente, confiable, oportuna y homogénea y permita dar continuidad a los servicios y funciones gubernamentales, así como a los programas y proyectos.

ARTICULO 2°.- Apruébense los "Contenidos sugeridos de los Informes de Control Interno y Gestión", que como anexo forman parte de la presente.

ARTICULO 3°.- La fecha de cierre del informe será el 30 de junio de 2007 y una copia deberá ser remitida a este organismo dentro de los SESENTA (60) días posteriores, para su integración a un Informe General de Control Interno y Gestión 2003/2007.

ARTICULO 4°.- Las entidades o jurisdicciones que resuelvan adoptar esta práctica, deberán comunicarlo en forma expresa a este organismo antes del 31 de diciembre del corriente año.

ARTICULO 5°.- Instrúyase a las Gerencias Sustantivas de la SIGEN para que presten la asistencia técnica que le requieran las Jurisdicciones y entidades respectivas.

ARTICULO 6°.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION N° 96/06 SIGEN

ANEXO

**CONTENIDOS SUGERIDOS DE LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO Y GESTION
I.- DEFINICION**

En los Informes de Control Interno y Gestión se describen y se presentan los objetivos, propósitos o metas iniciales, así como los resultados obtenidos y a alcanzar en un plazo próximo por la jurisdicción, entidad, programa y/o proyecto seleccionado, lo que se soportará, cuando fuere necesario o conveniente, con remisiones a los documentos respectivos.

La referencia a programas y proyectos no alude exclusivamente a aquellos que tengan una formulación presupuestaria conforme las normas de la Oficina Nacional de Presupuesto, sino a todo agrupamiento de acciones u obras que el titular de la jurisdicción pudiera definir con carácter amplio.

II.- CONTENIDO

El contenido especificado para los Informes de Control Interno y Gestión es de carácter general y enunciativo, por lo que su aplicación se hace sin perjuicio de la utilización de criterios complementarios que las jurisdicciones y entidades determinen en razón de las particularidades de cada caso. Sin perjuicio de los anexos que se quisieran presentar por separado se sugiere que su contenido mínimo responda al siguiente esquema:

- 1.- Propósito. En este apartado se describe el modelo de objetivos, propósitos o metas y de las principales políticas para alcanzarlos que se plantearon al inicio de la gestión.
- 2.- Resultados y beneficios alcanzados. En este apartado se precisa el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción, entidad, programa y/o proyecto, los resultados obtenidos y los beneficios alcanzados por la población a través de ellos.
- 3.- Resultados a alcanzar. Se describen aquellos que se encuentran en proceso de concreción y su plazo probable de ejecución.
- 4 - Compromisos y acciones pendientes o en proceso de atención. Se enuncia la principal problemática existente al momento de la asunción de las autoridades de la nueva gestión gubernamental, describiendo en forma pormenorizada las acciones y compromisos en proceso, destacando los asuntos que puedan afectar la gestión de las jurisdicciones o entidades, y señalando de las acciones y compromisos anteriores, aquellos que deberán atenderse en los primeros NOVENTA (90) días de la siguiente administración.

III.- ACUERDOS DE REGULARIZACION DEL AMBIENTE DE CONTROL

En caso de que el organismo hubiera suscripto un acuerdo con la Sindicatura General de la Nación en el marco de la Resolución N° 114/2004- SGN, se deja constancia del mismo, grado de cumplimiento alcanzado, compromisos pendientes de resolución y plazos, con referencia a los informes que al respecto hubiera comunicado la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

IV.- DOCUMENTACION DE SOPORTE Y ANEXOS

En ningún caso se agrega copia de la documentación soporte. Si fuera necesario se deja constancia de la referencia del documento y los datos que indiquen la ubicación física en anexo. Todo otro dato adicional también se agrega en anexo.

V. DISTRIBUCION Y COPIAS

El Informe de Control Interno y Gestión se distribuye, sin perjuicio de la confección de una cantidad mayor de ejemplares, como se indica a continuación:

- Un ejemplar impreso de cada Informe de Control Interno y Gestión es resguardada por la unidad responsable de su elaboración debiendo entregarse, con constancia escrita, al nuevo titular de la jurisdicción o entidad en caso de reemplazo por la administración entrante.
- Una copia impresa se entrega a la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción o entidad,
- Una copia en medio electrónico es remitida a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION quien la integrará a un Informe General de Control Interno y Gestión 2003/2007.

VII. C. – Precios Testigo

.....

DECRETO N° 558/96 Artículo 26.

BUENOS AIRES, 24 MAY 1996

ARTICULO 26. - Las compras de bienes normalizados o de características homogéneas que se realicen en los Ministerios y Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACION y Organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, a partir de los SESENTA (60) días corridos del dictado del presente decreto, se registrarán por el procedimiento establecido por la Resolución N° 27/94 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. A los efectos de lo dispuesto precedentemente, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en el término de TREINTA (30) días corridos a partir del dictado del presente, remitirá a la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO un proyecto de Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a propuesta de la SECRETARIA DE HACIENDA, para que introduzca las modificaciones que fueran menester al Régimen aprobado por el presente artículo.

Las compras y contrataciones cuyos montos superen las escalas que en el plazo de QUINCE (15) días corridos a partir del dictado del presente determine la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, deberán someterse al control del sistema de precios testigos elaborado por ese organismo.

DECRETO N° 814/98

BUENOS AIRES, 13 JUN 1998

VISTO la Ley N° 24.629 de Reforma del Estado y el Decreto N° 558/96 del 24 de mayo de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la sanción de la precitada ley, se ha enfatizado la implementación de cambios estructurales profundos en las funciones del Estado.

Que para establecer las principales premisas sobre las que se asientan las modificaciones se han definido como principios rectores los vinculados con la eficacia, eficiencia y economía.

Que tales conceptos se complementan con el fortalecimiento de la prestación de los servicios estatales apuntando a lograr una mayor transparencia en la gestión de los actos de gobierno.

Que dentro de las actividades que debe llevar a cabo el Estado se encuentran las gestiones vinculadas con las compras y contrataciones.

Que en dicho contexto y en virtud del último párrafo del artículo 26 del Decreto N° 558/96, se estableció que las compras y contrataciones - que se realicen en los Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación, y Organismos centralizados y descentralizados de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, deberán someterse al control de Precios Testigo de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Que la implementación del mencionado control, ha permitido entre otras cosas contar con cifras estadísticas que avalan el ejercicio satisfactorio de sus requerimientos demostrados por convenientes cifras de ahorro en los costos de adquisiciones así encuestados, por lo que resulta conveniente mantener el funcionamiento del sistema previsto.

Que el volumen de las consultas y su carácter marcadamente heterogéneo requieren atención a través de servicios de consultoría, por lo que el organismo ejecutor ha visto incrementado su nivel de gastos al tener que afrontar los costos del servicio ocasionados en la obtención de la información relativa a los precios requeridos.

Que al no prever las normas precitadas, la manera de sufragar los costos del sistema implantado, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION ha visto dificultada su normal gestión financiera ante la falta de las provisiones presupuestarias suficientes, por lo que se estima necesario que dicho Organismo, perciba un arancel a los efectos de revertir tal situación.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º- Autorízase a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a percibir un arancel, que permita sufragar los gastos que ocasiona el mantenimiento del sistema de "precios testigo", por parte de los Ministerios; Secretarías de la Presidencia de la Nación, y Organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, que deban, por imperio de lo establecido en el Decreto N° 558/96, someter a la consulta previa sus adquisiciones y/o contrataciones.

ARTÍCULO 2º- El arancel de referencia no podrá superar la cifra del SEIS POR MIL (6 %) a aplicar sobre el monto total de la compra o contratación informada. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dictará la metodología que regirá su aplicación.

ARTÍCULO 3º- Quedan excluidas de lo establecido por los anteriores artículos aquellas jurisdicciones y entidades que cumplan lo prescripto por el Decreto N° 558/96 para el Sistema de "precios testigo" merced a convenios anteriormente celebrados con la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y en los que se haya acordado otra forma de compensación por las consultas de precios. Producido el vencimiento de los mencionados convenios, será de aplicación automática el régimen previsto en el presente decreto.

ARTÍCULO 4º- Las jurisdicciones y entidades, que realicen las consultas previstas por este decreto quedan, autorizadas a sufragar los costos del arancel mencionado en el artículo 2º utilizando las partidas presupuestarias correspondientes a la naturaleza de los bienes y servicios cuya adquisición se tramite.

ARTÍCULO 5º- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a los TREINTA (30) días de finalizado cada semestre del ejercicio presupuestario, informará a la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS sobre las consultas recibidas por jurisdicción con un detalle que dé cuenta del nivel de ahorros logrado, sirviendo las cifras así establecidas como elementos de retroalimentación para la consideración y fijación de los niveles presupuestarios del año siguiente.

ARTÍCULO 6º- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 814/98.

RESOLUCION N° 95/02 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 18 JUL 2002

VISTO el Decreto 558/96 y la Resolución 55/96 SGN, del 11 de junio de 1996,

CONSIDERANDO:

Que, por el artículo 26 del Decreto citado en el Visto, se dispuso que las compras y contrataciones, que se realicen en los Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación y organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, debían someterse al control del sistema de Precios Testigo que elabora la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a través de la resolución citada en el Visto, ha reglamentado el sistema de Precios Testigo, estableciendo las pautas y procedimientos a cumplir por parte de los organismos comprendidos para la remisión de las compras y contrataciones para su correspondiente control y obtención del mencionado precio.

Que el establecimiento de dicho control, en cabeza exclusiva de este organismo, ha permitido, entre otras cosas, convenientes cifras de ahorro en los costos de adquisiciones.

Que, en este sentido, la metodología y antecedentes de elaboración de cada informe de precio testigo son un material altamente sensible, el cual, en consecuencia, resulta necesario preservar de indebidas divulgaciones, con el fin de garantizar la privacidad de los datos relevados así como asegurar la continuidad de las fuentes proveedoras de información.

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 112 inc. b) de la Ley 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase de carácter reservado los antecedentes respaldatorios que sustenten los valores y conclusiones correspondientes a cada informe de Precio Testigo confeccionado.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 95/02 S.G.N.

RESOLUCION N° 157/02 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 OCT 2002

VISTO el Decreto N° 1295/2002, modificado por el Decreto N° 1953 de fecha 2 de octubre de 2002, la Resolución Conjunta N° 396/2002 - ME y 107/ 2002 – SOP, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 1295/2002, se aprobó una metodología de redeterminación de precios a aplicar a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias.

Que por Decreto N° 1953/2002 se sustituyó el Artículo 12° del Decreto N° 1295/2002, circunscribiendo el alcance de la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a dos instancias diferentes.

Que en tal sentido, se prevé que la primera de ellas tenga lugar previamente a la firma del Acta de Redeterminación de Precios correspondiente al 30 de junio de 2002, y la otra, con anterioridad a la aprobación del certificado definitivo final correspondiente a la recepción provisional de las obras de cada contrato.

Que conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 1953/2002, la intervención de la Sindicatura debe producirse en el plazo de quince (15) o veinte (20) días hábiles, según se trate de la primera o de la segunda intervención citadas respectivamente, otorgando a su silencio efectos positivos.

Que, en el art. 7° del Decreto N° 1953/2002, se dispuso que la SIGEN dictará las normas de procedimiento, esto es las modalidades, pautas, etapas y secuencias que regulen su intervención.

Que sin perjuicio de la intervención que la reglamentación citada en el "Visto" a conferido a la Sindicatura General de la Nación en el procedimiento de redeterminación de precios, se estimada necesario dejar expresamente establecido que tal intervención tendrá carácter no vinculante y que los controles efectuados en el marco de las normas mencionadas en el VISTO, no obstarán al desempeño de las atribuciones ordinarias conferidas a este órgano rector de control interno, por la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.

Que, a tales efectos, procede determinar los antecedentes mínimos que deberán acompañar los comitentes, precisando, asimismo, el modo en que deberá presentarse y tratarse la información, a los efectos de posibilitar el ejercicio oportuno de las competencias competidas a la Sindicatura General de la Nación por el decreto 1295/2002 y su modificatoria.

Que, la documentación a remitir a la Sindicatura General de la Nación deberá coincidir inexcusablemente con aquella que el decreto 1295/2002, sus modificatorias y complementarias, exigen como presupuesto, para la suscripción de las

Actas de Redeterminación de Precios, debiendo establecerse la devolución de las actuaciones para el supuesto de que dicha información resulte insuficiente o que se requiera su ampliación.

Que la devolución por parte de Sindicatura General de la Nación, de las actuaciones carentes de la documentación que estime necesario para el ejercicio de las competencias que le asignan los decretos citados en el "Visto", darán lugar, una vez cumplido lo indicado, a un nuevo requerimiento por parte del comitente e intervención de este órgano de control.

Que la circunstancia descripta en el considerando precedente, determinará la suspensión automática de los plazos previstos en el art. 12° del Decreto 1295/2002, sustituido por el art 7° del decreto N° 1953/2002.

Que la imposibilidad de emitir opinión fundada sobre la razonabilidad de la redeterminación sometida al control de la Sindicatura General de la Nación, en virtud de verificarse la situación fáctica prevista en el Artículo 6° de la presente reglamentación, no habrá de configurar el silencio ni la consecuente conformidad del órgano de control en el acta que la instrumenta a que se alude en el Artículo 12° del Decreto N°1295/2002, sustituido por el Art. 7° del Decreto N° 1953/2002.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de esta Sindicatura ha tomado la intervención que le compete.

Que el Síndico General de la Nación resulta competente para el dictado de la presente, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 112° inciso b) de la Ley N° 24.156 y por el Art. 7° del Decreto N° 1953/2002, sustitutivo del Artículo 12° del Decreto N° 1295/2002

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1.- SUSCRIPCION DEL ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION intervendrá en el momento previo a la suscripción, por las partes contratantes, del Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° del Decreto N° 1295/ 2002 y disposiciones concordantes. Esta intervención se limitará a verificar la debida aplicación del procedimiento establecido en el citado Decreto y en sus normas complementarias, así como el cumplimiento de los extremos previstos para la suscripción de dicha Acta.

ARTICULO 2°.- APROBACION DEL CERTIFICADO DEFINITIVO FINAL. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION intervendrá previamente a la aprobación del certificado definitivo final, que se corresponda con la recepción provisional de las obras de cada contrato, a fin de efectuar la revisión de las redeterminaciones de precios producidas a partir del Acta citada en el artículo precedente. Esta intervención se limitará a verificar la debida aplicación del procedimiento establecido en el citado Decreto y en

sus normas complementarias, así como el cumplimiento de los extremos previstos para la suscripción de dicha Acta.

ARTICULO 3°.- DOCUMENTACION. Las intervenciones de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION se efectuarán en base a los antecedentes que hubieren servido de causa a cada Acta de Redeterminación sujeta a revisión. A tales efectos, el comitente de los contratos, alcanzados por el Decreto N° 1295/2002, deberá proporcionar las respectivas actuaciones conteniendo, entre otros, los documentos que se enuncian en el Anexo adjunto a la presente. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION podrá solicitar, cuando así lo estime, la desagregación de la información recibida.

ARTICULO 4°.- PLAZOS. Los plazos para intervenir, previstos en el artículo 7° del Decreto N° 1953/ 2002, comenzarán a correr desde que las actuaciones remitidas ingresen en la Oficina de Mesa de Entradas, Salidas, Biblioteca y Archivo de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 5°.- INSUFICIENCIA DE LA DOCUMENTACION. En caso que la documentación remitida por el comitente para evaluar cada Acta de Redeterminación de Precios, fuera insuficiente o se requiriera su ampliación, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION procederá a la devolución de las respectivas actuaciones, señalando las omisiones observadas o ampliaciones que deben satisfacerse.

ARTICULO 6°.- SUSPENSION DEL PLAZO. La devolución por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de las actuaciones carentes de la documentación necesaria que avalen el Acta a suscribir, obligará al comitente a requerir una nueva intervención del órgano de control, adjuntando la documentación completa que posibilite el ejercicio de sus competencias. En este supuesto, el plazo otorgado por el artículo 7° del Decreto N° 1953/2002, quedará automáticamente suspendido y se reanudará a partir de la recepción por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de la documentación que subsane las omisiones señaladas. No se tendrá por iniciado el procedimiento, ante la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en aquellos casos en que se hubiere omitido acompañar el Acta de Adhesión al régimen, suscripta por la contratista, y el Acta de Redeterminación de Precios con la renuncia expresa que prevé el Artículo 11° del Decreto N° 1295/2002.

ARTICULO 7°.- IMPOSIBILIDAD FACTICA DE EMITIR OPINION FUNDADA. No se considerará configurado el silencio previsto por el artículo 12 del Decreto Nro. 1295/02, modificado por el Decreto 1953/02, cuando la Sindicatura General de la Nación no pueda pronunciarse dentro del plazo establecido por el referido artículo, a causa de la carencia de la totalidad de la documentación necesaria a ese fin y así lo informe fehacientemente al comitente.

ARTICULO 8°.- VIGENCIA. El presente empezará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 157/02 S.G.N.

ANEXO

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS COMITENTES

Las actuaciones por las que se tramiten redeterminaciones de precios de contratos de obra pública, deberán incluir la documentación que se enumera a continuación, según la instancia de intervención de que se trate.

• PRIMERA INTERVENCION DE SIGEN:

1. Solicitud del contratista requiriendo la redeterminación de precios.
2. Cálculo de la variación de referencia demostrando que los precios contractuales, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, han sufrido un incremento superior al 10%. Deberá adjuntarse el respectivo soporte magnético en "Excel 95".
3. Análisis de precios realizados por el contratista, de todos los ítems del contrato, para el caso de que éstos no hubieran estado incluidos en la oferta. Deberá adjuntarse el respectivo soporte magnético en "Excel 95".
4. Acta de Adhesión, donde conste la adhesión al régimen y el compromiso de reactivar las obras dentro de los 10 días corridos de la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios.
5. Proyecto definitivo del Acta de Redeterminación de Precios conteniendo los nuevos precios y la renuncia expresa que prevé el Artículo 11° del Decreto N° 1295/2002. Deberá adjuntarse el respectivo soporte magnético en "Excel 95".
6. Documentación respaldatoria de las fuentes de información utilizadas para la redeterminación de los precios.
7. Informes de los sectores administrativos y/o técnicos competentes del Comitente, donde conste:
 - a. La aprobación y razonabilidad de los análisis de precios presentados, en el supuesto de que los mismos no hubieran sido presentados al momento de la oferta.
 - b. Que se mantiene la relación entre los precios básicos contractuales y los precios de plaza al momento de la oferta.
 - c. Para el caso de utilizarse otra fuente de información distinta al INDEC, la aprobación fundada de ésta, por parte del comitente.
 - d. Que se cumple que los precios redeterminados no son superiores a los informados por el INDEC o por los organismos oficiales o especializados aprobados por el organismo comitente.
 - e. Que se han adecuado el plan de trabajos y la curva de inversiones a fin de no exceder las previsiones presupuestarias y financieras del organismo comitente.
 - f. Que el contratista se encuentra cumpliendo el plan de inversiones vigente.

- g. Que la parte de la obra pública para la que se han redeterminado los precios corresponde a la porción faltante de ejecutar, indicando la misma en unidades físicas y monetarias. Se adjuntará copia del último certificado de obra aprobado. Se agregará los ítems de obra faltante de ejecutar sobre los que se redeterminan los precios. Si hubo anticipos financieros, se consignarán los montos involucrados, y el procedimiento de afectación previsto contractualmente.
 - 8. Dictamen del Servicio Jurídico competente, en cuanto a que el contrato se encuentra alcanzado por las previsiones del Decreto N° 1295/2002, modificado por el Decreto 1953/2002, es decir sujeto a la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y no se encuentra comprendido dentro de las exclusiones del Artículo 2° in fine. Asimismo, deberán explicitarse los artículos del Decreto N° 1295/2002, en los que debe encuadrarse la redeterminación, como así también que se ha dado cumplimiento a todos los extremos legales previstos en el mismo para la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios.
 - 9. Nota de solicitud de intervención de SIGEN, suscrita por la máxima autoridad del organismo comitente, en la que expresamente se expida sobre la pertinencia y corrección de toda la información y documentación presentada.
- SEGUNDA INTERVENCION DE SIGEN:

En oportunidad de solicitar esta intervención, el organismo comitente deberá adjuntar por cada redeterminación de precios producida con posterioridad a la primera intervención de SIGEN, la documentación requerida en los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente Anexo. Asimismo en dicha ocasión, deberá remitirse la nota mencionada en el punto 9, en la que dejará constancia que la obra se encuentra en la etapa de recepción provisoria.

RESOLUCION N° 165/02 de la sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 29 OCT 2002

VISTO la Ley N° 24.156, los Decretos Nros. 558 del 24 de mayo de 1996, 814 del 13 de julio de 1998 y 436 del 30 de mayo de 2000, y las Resoluciones de la Sindicatura General de la Nación Nros. 55 del 11 de junio de 1996 y 96 del 19 de octubre de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 del Decreto N° 558/96 establece que las compras y contrataciones que se realicen en los Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación y organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, cuyos montos superen las escalas que determine la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, deberán someterse al control del sistema de precios testigo.

Que en ejercicio de las competencias conferidas por el referido Decreto, este Organismo de Control dictó la Resolución SGN N° 55/96, fijando las escalas de montos mínimos a partir de los cuales los organismos mencionados en el Decreto N° 558/96, debían someter las compras y contrataciones al control del sistema de precios testigo, estableciendo las exclusiones y aprobando el procedimiento aplicable para su intervención.

Que por su parte, a fin de sufragar los gastos que irrogue el mantenimiento del aludido sistema, el Decreto 814/96 autorizó a este organismo de control a percibir aranceles, los que fueron fijados por la Resolución SGN N° 96/98.

Que también integra el régimen, la previsión contenida en el artículo 142 del Reglamento aprobado por el Decreto 436/00, por la cual se impone a los proveedores inscriptos en el SISTEMA INTEGRADO DE PROVEEDORES (SIPRO) la obligación de aportar la información que solicite la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada.

Que la experiencia recogida, luego de transcurridos algunos años desde la emisión de las citadas resoluciones, impone la necesidad de introducir algunas modificaciones al texto de las mismas y de reunir en un solo instrumento toda la normativa aprobada.

Que el artículo 22 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 436/00 ha establecido una escala de montos para determinar el procedimiento de selección del cocontratante que difiere del que correspondía al Decreto N° 5720/72, vigente al momento de emitirse la Resolución N° 55/96 SGN.

Que dicha falta de correspondencia entre ambos plexos normativos posibilita no incluir algunas contrataciones, cuya relevancia económica aconseja que sean sometidas al sistema de precios de testigo.

Que, asimismo, a fin de simplificar la aplicación del sistema resulta conveniente utilizar un criterio unificado estableciéndose un monto único, a partir del cual deban sujetarse las contrataciones, independientemente del tipo de procedimiento utilizado.

Que, atento las variaciones de precios producidos a la fecha y a fin de asegurar una eficiente aplicación de los recursos del organismo respecto del universo total de compras y contrataciones, aconseja adoptar un monto mínimo, único y común a todos los procedimientos de selección de cocontratantes, superior al oportunamente establecido en la Resolución N° 55/96 SGN.

Que los aranceles autorizados a percibir por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION deben guardar una relación proporcional con los montos de contratación y con la magnitud de la tarea de elaboración que demanda cada requerimiento.

Que, en este sentido, resulta conveniente adecuar los aranceles a percibir, retributivos del servicio de precios testigo.

Que la sujeción, por parte de las entidades de la Administración Pública Nacional, al control establecido por el Decreto N° 558/96 no implica la interrupción o interferencia del procedimiento administrativo de contratación.

Que en tal tesitura, el apartado iii, inciso d) del artículo 4° de la Ley N° 24.156, establece como responsabilidad propia de la administración superior de las jurisdicciones y entidades, la implantación y mantenimiento de procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales.

Que el establecimiento de dicho control, en cabeza exclusiva de este organismo, ha permitido, entre otras cosas, convenientes cifras de ahorro en los costos de adquisiciones.

Que en este sentido, la metodología y antecedentes de elaboración de cada informe de precio testigo son un material altamente sensible, el cual, en consecuencia, resulta necesario preservar de indebidas divulgaciones, con el fin de garantizar la privacidad de los datos relevados así como asegurar la continuidad de las fuentes proveedoras de información.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112 de la Ley N° 24.156 y el artículo 1° del Decreto N° 814/98.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los procedimientos a cumplir por los Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación, y Organismos centralizados y descentralizados de la

Administración Pública Nacional, para posibilitar la ejecución del control establecido en el último párrafo del artículo 26 del Decreto N° 558/96, enumerados en el ANEXO I, que es parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Exclúyese de las disposiciones del artículo precedente las contrataciones que se rijan por la Ley N° 13.064, el Decreto Reglamentario N° 19.324/49 y la Ley N° 17.520, modificada por la Ley N° 23.696.

ARTICULO 3°.- Establécese que el control a través del sistema de Precios Testigo se aplicará cuando el monto estimado de la compra o contratación sea igual o superior a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000.-), sin distinción del procedimiento de selección del cocontratante empleado.

ARTICULO 4°.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION no estará obligada a proporcionar el precio testigo solicitado cuando el monto de la contratación fuere inferior a la suma indicada en el artículo precedente. Asimismo, no se proporcionará el precio testigo cuando exista imposibilidad material para ello, o cuando razones debidamente fundadas impidan o dificulten su elaboración, o el cumplimiento de los objetivos del sistema.

ARTICULO 5°.- Sin perjuicio de la intervención que le compete a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, respecto del control a través del sistema de Precios Testigo, sobre aquellas contrataciones alcanzadas por lo dispuesto en el artículo anterior, este organismo de control podrá seleccionar y analizar cualquier otra actuación, incluidas las especificadas en el artículo 2°.

ARTICULO 6°.- Cuando organismos o jurisdicciones no alcanzados por el Decreto 558/96 requieran la utilización del sistema de precios testigo, se celebrarán con la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad acuerdos de asistencia técnica, que prevean:

- a. universalidad del sistema,
- b. montos mínimos para su aplicación,
- c. obligatoriedad de incluir el informe en la tramitación de la contratación,
- d. criterios a aplicar para el uso del informe,
- e. confidencialidad de la información,
- f. facultad de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de dar a conocer la información sólo en forma institucional

ARTICULO 7°.- Establécese que el arancel a percibir por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previsto en el Decreto N° 814/98, será calculado de conformidad con la siguiente escala, que se aplicará sobre el precio testigo determinado para la compra o contratación, neto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Hasta PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000,-), el SEIS POR MIL (6%).

Entre PESOS TRESCIENTOS MIL UNO (\$ 300.001,-) y PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000,-), el CINCO POR MIL (5%).

Entre PESOS UN MILLON UNO (\$ 1.000.001,-), y PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000), el CUATRO POR MIL. (4%).

Desde PESOS CINCO MILLONES UNO (\$ 5.000.001) en adelante, el TRES POR MIL (3‰).

El arancel mínimo para la producción de un Precio Testigo será de PESOS NOVECIENTOS (\$ 900),

ARTICULO 8°.- El arancel establecido en el artículo anterior se aplicará de la siguiente forma:

- a. En las contrataciones de tracto sucesivo, se calculará sobre el valor total de la contratación, considerando como plazo máximo UN (1) AÑO.
- b. En los casos de contrataciones que establecen la posibilidad de prórroga a favor del Estado, se calculará sobre el contrato original.
- c. En los casos de monto indeterminado o de duda, se estará al valor que determine la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 9°.- A los efectos de los antecedentes respaldatorios que sustenten los valores y conclusiones correspondientes a cada informe de Precio Testigo, resulta de aplicación lo dispuesto por la Resolución SGN N° 95/2002.

ARTICULO 10°.- Las disposiciones de la presente resolución tendrán vigencia para todas las solicitudes de precio testigo presentadas a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Las solicitudes de precio testigo, recibidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, con anterioridad a dicha fecha, serán tramitadas conforme las Resoluciones SIGEN Nros. 55/96 y 96/98.

ARTICULO 11°.- Deróganse las Resoluciones SGN Nros. 55/96 y 96/98.

ARTICULO 12°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 165/02 S.G.N.

ANEXO I

I) REQUISITOS

En cada caso, la presentación de documentación sometida al control del sistema de Precios Testigo, se efectuará por nota, informando el acto que origina la contratación, el monto estimado, y acompañando un ejemplar del pliego de bases y condiciones del bien o servicio a contratar y de sus circulares aclaratorias y modificatorias, con la correspondiente constancia de su aprobación por la autoridad competente. Estas copias deberán ser remitidas en papel o soporte magnético.

De no hallarse aprobado o no existir el pliego de bases y condiciones, deberá adjuntarse la siguiente información:

- o Objeto de la contratación sujeta a evaluación

- o Especificaciones técnicas
- o Fecha de apertura de ofertas
- o Cantidades solicitadas y plazos de entrega
- o Condiciones económico-financieras de la contratación
- o Toda otra documentación que coadyuve a clarificar y precisar los alcances del Precio Testigo a informar
- o Monto estimado de la contratación

También será obligación de la entidad solicitante comunicar dentro de los dos días hábiles de producida cualquier modificación de la información suministrada con la solicitud original.

II) OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD

La determinación de Precio Testigo, se requerirá con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la oferta económica.

La aplicación del sistema de Precios Testigo, operará en paralelo con la gestión de compras y contrataciones de los organismos mencionados, sin que ello signifique interferencias ni interrupciones del citado proceso.

III) EMISION DE INFORMES

La tarea de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION se concretará mediante la emisión de un informe, que contendrá elementos de juicio suficientes y analíticos para evaluar cada contratación, o las razones por las que no se determinó valor de referencia. Dichas razones serán de exclusivo arbitrio de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

El plazo de emisión de informes por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION será de VEINTE (20) días hábiles desde la recepción formal de la solicitud, o de informada la última modificación de condiciones en su caso. Sin perjuicio de ello, dicho informe será remitido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en todos los casos, con posterioridad al acto de apertura de la oferta económica.

Toda necesidad de ampliación o aclaración de la información respaldatoria de la evaluación que practicare la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, suspenderá los plazos previstos hasta tanto el organismo usuario la proporcione.

IV) UTILIZACION DE LA INFORMACIÓN

En todos los casos, ante el suministro de un precio testigo por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, deberán observarse los siguientes parámetros:

- a. Que la oferta más conveniente, preseleccionada por el organismo solicitante, no se halle por encima de un CINCO POR CIENTO (5%) respecto del precio testigo que se informe en cada caso.

- b. En el caso de no cumplirse lo estipulado en a), deberá propulsarse un mecanismo de solicitud formal de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores de mercado que se informan.
- c. En caso de no obtener la mejora de oferta buscada, deberán arbitrarse los procedimientos, por medio de los organismos comprendidos en el Decreto N° 558/96, los medios más convenientes a los efectos de no efectuar la contratación a valores que no se hallen en el orden de los referenciales de mercado.
- d. En todos los casos se informará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la orden de compra o el contrato respectivo, el valor de la oferta seleccionada como más conveniente, la realización del procedimiento de mejora, los resultados obtenidos, el importe final adjudicado y las razones que indujeron a la entidad contratante a apartarse de los montos informados.

RESOLUCION N° 166/02 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 30 OCT 2002

VISTO la Ley N° 24.156, los Decretos Nros. 558 del 24 de mayo de 1996, 814 del 13 de julio de 1998, 436 del 30 de mayo de 2000 y 687 del 26 de abril de 2002, y la Resolución de la Sindicatura General de la Nación Nro. 165 del 29 de octubre de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 del Decreto N° 558/96 establece que las compras y contrataciones que se realicen en los Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación y organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, cuyos montos superen las escalas que determine la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, deberán someterse al control del sistema de precios testigo.

Que en ejercicio de las competencias conferidas por el referido Decreto, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dictó la Resolución SGN N° 165/02, fijando las escalas de montos mínimos a partir de los cuales, las Jurisdicciones y entidades mencionadas, debían someter las compras y contrataciones al control del sistema de precios testigo, estableciendo las exclusiones y aprobando el procedimiento aplicable para su intervención.

Que la sujeción, por parte de las Jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, al control establecido por el Decreto N° 558/96 no implica la interrupción o interferencia del procedimiento administrativo de contratación.

Que el Decreto N° 687/2002 autorizó al Ministerio de Desarrollo Social, mientras dure la emergencia pública en materia social declarada por la Ley N° 25.561, a contratar en forma directa la provisión de bienes y servicios necesarios para paliar las situaciones derivadas de ésta.

Que tal medida fue adoptada con carácter extraordinario a fin de asegurar la celeridad de las contrataciones, en tanto se garantice un mínimo de concurrencia de oferentes, los controles pertinentes y la razonabilidad de los precios.

Que, en este sentido, el artículo 2° de dicha norma sujeta la autorización otorgada al cumplimiento, entre otros recaudos, de tener en cuenta el precio testigo brindado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, de conformidad con los procedimientos y condiciones que al efecto establezca el órgano rector de control interno.

Que del análisis efectuado por el área técnica competente de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, basado en el cotejo de los precios testigo, elaborados por este organismo de control, con las mejores ofertas obtenidas por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en el marco del Decreto N° 687/ 02, surge un comportamiento fluctuante en los niveles de precios.

Que el examen de tales fluctuaciones denota la complejidad de hallar un parámetro único aceptable para definir la razonabilidad de los precios.

Que esta situación puede generar efectos distorsivos con relación a la comparación que debe realizarse entre la información suministrada y la mejor oferta presentada.

Que, atento a ello, resulta oportuno establecer para aquellos supuestos en que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL deba efectuar adquisiciones, en el marco del Decreto N° 687/02, que superen el porcentual fijado como parámetro máximo, por encima del precio testigo brindado, de acuerdo con la Resolución N° 165/02 SGN, que dicho órgano ejecutor exprese, fundada y circunstanciadamente, las causas que originan tales apartamientos, con carácter previo al perfeccionamiento de cada contratación.

Que, en tales hipótesis, los antecedentes fundantes de los apartamientos deben ser puestos en conocimiento de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a fin de que ésta ejerza oportunamente los controles previstos en la Ley N° 24.156.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112 de la Ley N° 24.156 y el artículo 1° del Decreto N° 814/98.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Establécese que, en aquellos supuestos en que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL deba efectuar adquisiciones, en el marco del Decreto N° 687/02, a valores que superen el porcentual fijado en el acápite a) del punto IV) UTILIZACION DE LA INFORMACION del Anexo I, correspondiente a los procedimientos establecidos por la Resolución N° 165/02 SGN, luego de haber propulsado el mecanismo de mejora de precios a que alude el acápite b) del citado anexo, dicho órgano ejecutor expresará, fundada y circunstanciadamente, las causas que originan tales apartamientos, con carácter previo al perfeccionamiento de cada contratación.

ARTICULO 2°.- En los supuestos regulados por el artículo 1°, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL deberá remitir, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los antecedentes de la contratación, en el plazo de 48 horas, a los fines del ejercicio oportuno de los controles previstos en la Ley N° 24.156.

ARTICULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución tendrán vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 166/02 S.G.N.

RESOLUCION N° 79/05 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 05 AGO 2005

VISTO la Ley N° 24.156, los Decretos N° 558 de fecha 24 de mayo de 1996, y N° 814 del 13 de julio de 1998 y las Resoluciones N° 95/ 2002 - SGN, de fecha 18 de julio de 2002, y N° 165/2002 - SGN, de fecha 29 de octubre de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 26 del Decreto N° 558/1996 establece que las compras y contrataciones que se realicen en los Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación, organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional, cuyos montos superen las escalas que determine la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, deberán someterse al control del sistema de precios testigo.

Que en ejercicio de las competencias conferidas en el referido Decreto, este Organismo de Control dictó la Resolución SGN N° 165/2002, aprobando los procedimientos a cumplir por los Organismos obligados, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto N° 558/1996, para posibilitar la ejecución del control establecido en el mismo.

Que mediante dicha Resolución se fijó el monto de la compra o contratación a partir del cuál quedaba sujeto al control del sistema.

Que, asimismo, se estableció la escala de aranceles a percibir por dicho servicio.

Que la experiencia recogida de su aplicación, hace aconsejable introducir modificaciones, tanto en los procedimientos como en los montos, a efectos de coadyuvar a asegurar la eficiente aplicación de los recursos del Organismo respecto al universo de contrataciones sujetas al control de precios testigo, y a mejorar los resultados emergentes de la aplicación del sistema.

Que, atento el mayor nivel de actividad del sector público que se reflejó en un incremento de solicitudes de ordenes de trabajo del sistema - del orden del 300% sobre la requerida al año 2001 -, y a efectos de mantener su operatividad y dar mayor eficiencia a éste, resulta conveniente incrementar el monto mínimo a partir del cual están obligadas las entidades a solicitar el precio testigo, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 558/1996.

Que, asimismo, de la aplicación de la metodología establecida para la elaboración de precios testigo, se ha detectado fundamentalmente en prestaciones con especificidades propias de la actividad pública, que, en algunas contrataciones, existe imposibilidad de revelar precios de plaza que se correspondan estrictamente con las especificaciones requeridas, pero si la capacidad de obtener, mediante elaboración de estructuras de costos y relevamientos de mercado, elementos de juicio que permiten razonablemente ponderar un rango de valores para la transacción sometida al sistema de

control, y, en ese orden, contribuir a asegurar en su concreción el cumplimiento del principio que hace a su economicidad.

Que, en el marco de esas circunstancias, se informan importes bajo la denominación de “valor de referencia” para ser considerado por los organismos en la toma de decisiones, situación que implica que este Organismo de Control Interno desarrolle tareas específicas en forma análoga a las que implica la elaboración de un precio testigo, con los costos consecuentes.

Que, en ese orden, se considera necesario que se arancele, en forma mínima, este servicio a efectos de permitir cubrir los costos de la labor realizada de acuerdo con lo previsto por el Decreto N° 814/1998.

Que, por lo demás, en las elaboraciones de informes sobre precios testigo, se detectan frecuentemente falencias en los contenidos de los pliegos de bases y condiciones que sustentan las contrataciones, o documentación que haga sus veces, circunstancia ésta que ha obligado a formular, en oportunidad de remitir el respectivo informe y a título de colaboración, consideraciones al respecto, señalándose al Organismo solicitante tales deficiencias que, en algunos casos, imposibilitan informar valores de mercado, o en otros, generan ofertas de productos de mayor valor en forma innecesaria.

Que, en ese marco, se incorporan para aquellas actuaciones que, por complejidad o monto relevantes, y cuando así lo requieran los organismos sujetos al control del sistema de Precios Testigo, el servicio de análisis de los pliegos de bases y condiciones que sustentaran la contratación, o documentación que haga sus veces, todo ello dentro del mismo arancel y con carácter previo a la aprobación de dichos documentos.

Que con posterioridad a la implantación del control del sistema de precios testigo impuesta por el Decreto N° 558/1996, el artículo 41 del Decreto N° 436/2000 previó la modalidad de contratación denominada “Precio Tope” o “Precio de Referencia”, la que por sus características particulares requiere un procedimiento específico para la aplicación del sistema.

Que en ese orden, se ha determinado procedente incluir un procedimiento específico para el control de las contrataciones que los organismos comprendidos por el artículo 26 del Decreto N° 558/1996 efectúen bajo la modalidad de “Precio Tope” o “Precio de Referencia”, todo ello en los términos del Artículo 41 del Decreto N° 436/2000.

Que la intervención de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en los términos del Decreto N° 558/1996, tiene para el Organismo solicitante el carácter de no vinculante, debiendo considerarse como una herramienta de control en la etapa de evaluación de ofertas, cuyo objeto es contribuir en la determinación de la razonabilidad de los precios ofrecidos; al momento de analizar los distintos parámetros .

Que por la Resolución N° 95/2002 - SGN se declaró de carácter reservado los antecedentes respaldatorios que sustenten los valores y conclusiones correspondientes a cada informe de precio testigo confeccionado, considerando para ello que los antecedentes de elaboración de cada informe son un material altamente sensible,

debiendo garantizarse la privacidad de los datos relevados y asegurar la continuidad de las fuentes proveedoras de información.

Que, sin perjuicio de lo expresado se pondrá a disposición del organismo solicitante los antecedentes respaldatorios que sustenten los valores y las conclusiones correspondientes a cada precio testigo, reservando la confidencialidad respecto del origen de los datos, en caso que la complejidad de la actuación así lo requiera.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112, inciso b) de la Ley N° 24.156 y el Artículo 1 del Decreto N° 814/1998,

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Aprobar los procedimientos que deberán seguirse para la ejecución del control establecido en la última parte del artículo 26 del Decreto N° 558/1996, que como integrante de la presente, se incluye como Anexo I.

ARTICULO 2º: Excluir a los organismos comprendidos en el artículo 26 del Decreto N° 558/1996, respecto del cumplimiento de los procedimientos de control que se disponen en el artículo 1º, respecto de aquellas contrataciones que se rijan por la Ley N° 13.064 y Decreto Reglamentario N° 19.324/1949. y la Ley N° 17.520, modificada por la Ley N° 23.696.

ARTICULO 3º: Establecer que el control a través del sistema de Precios Testigo se aplicará cuando el monto estimado de la compra o contratación sea igual o superior a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 450.000.-), sin distinción del procedimiento de selección del cocontratante empleado.

ARTICULO 4º: La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION no estará obligada a proporcionar el precio testigo solicitado cuando el monto de la contratación fuere inferior a la suma indicada en el artículo precedente. Asimismo, no se proporcionará el precio testigo cuando exista imposibilidad material para ello, o cuando razones debidamente fundadas impidan o dificulten su elaboración, o el cumplimiento de los objetivos del sistema. En estos casos, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION deberá, en la pertinente nota de respuesta, incluir expresamente las causas que fundamentan la imposibilidad o impedimento que no permitan formular el respectivo precio testigo.

ARTICULO 5º: Sin perjuicio de la intervención que le compete a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, respecto del control a través del sistema de Precios Testigo, sobre aquellas contrataciones alcanzadas por lo dispuesto en el artículo anterior, este Organismo de Control podrá seleccionar y analizar cualquier otra actuación, incluidas las especificadas en el Artículo 2º.

A tales efectos, los organismos comprendidos por las disposiciones del artículo 26 del Decreto N° 558/1996, deberán informar a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN sobre la totalidad de contrataciones que no superen el mencionado monto, con igual

contenido, oportunidad y medio que ya están obligados a remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION seleccionará, del total de compras y contrataciones informadas por los Organismos que no superen el monto establecido, las muestras que estarán sometidas al control del sistema de Precios Testigo.

ARTICULO 6º: Cuando los organismos alcanzados por las disposiciones del Decreto N° 558/1996, dispongan contrataciones bajo la modalidad de "Precio tope" o "Precio de Referencia" en los términos del artículo 41 del Decreto N° 436/2000, el control del sistema de precios testigo se implementará bajo el procedimiento específico que se incluye como punto VII - CONTRATACIONES CON PRECIO TOPE O PRECIO DE REFERENCIA (Artículo 41 del Decreto N° 436/2000), que forma parte del Anexo I de la presente, encontrándose en todo lo demás alcanzado por las disposiciones de la presente Resolución.

ARTICULO 7º: Cuando organismos o jurisdicciones no alcanzados por el Decreto N° 558/1996 requieran la utilización del sistema de precios testigo, se celebrarán con la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad acuerdos de asistencia técnica, que prevean:

universalidad del sistema,

montos mínimos para su aplicación,

obligatoriedad de incluir el informe en la tramitación de la contratación,

criterios a aplicar para el uso del informe,

confidencialidad de la información,

facultad de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de dar a conocer la información sólo en forma institucional.

ARTICULO 8º: Establécese que el arancel a percibir por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previsto en el Decreto N° 814/1998, será calculado de conformidad con la siguiente escala, que se aplicará sobre el precio testigo determinado para la compra o contratación, neto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- a) Hasta PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 450.000.-), el SEIS POR MIL (6 ‰)
- b) Entre PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL UNO (\$ 450.001.-) y UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$ 1.500.000.-), el CINCO POR MIL (5 ‰).
- c) Entre PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL UNO (\$ 1.500.001.-), y PESOS SEIS MILLONES (\$ 6.000.000), el CUATRO POR MIL. (4 ‰).
- d) Desde PESOS SEIS MILLONES UNO (\$ 6.000.001.-) en adelante, el TRES POR MIL (3 ‰).

El arancel mínimo para la producción de un Precio Testigo será de PESOS DOS MIL SETECIENTOS (\$ 2.700.-).

El Organismo solicitante estará exento de la obligación de abonar el arancel, en aquellos casos en que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN no proporcione los precios requeridos, por cualquiera de las causales indicadas en el Artículo 4° de la presente.

En los casos en que se informen los renglones integrantes de la contratación en forma parcial, y la sumatoria de éstos no supere el 50 % del monto mínimo establecido en el artículo 3°, se aplicará el arancel del SEIS POR MIL (6‰) sobre los montos realmente informados.¹

ARTICULO 9°: El arancel establecido en el artículo anterior se aplicará de la siguiente forma:

En las contrataciones de tracto sucesivo, se calculará sobre el valor total de la contratación, considerando como plazo máximo UN (1) AÑO.

En los casos de contrataciones que establecen la posibilidad de prórroga a favor del Estado, se calculará sobre el contrato original.

En los casos de monto indeterminado o de duda, se estará al valor que determine la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 10°: Dentro del sistema de control de Precios Testigo, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN proporcionará un servicio adicional consistente en analizar, con carácter previo a la emisión del Informe de Precio Testigo, los pliegos de bases y condiciones o documentos que hagan sus veces, en el que se sustentará la contratación. Este servicio adicional, complementario al Precio Testigo, será efectuado a solicitud del organismo requeriente, para contrataciones con montos estimados iguales o superiores a PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000.-), o cuya complejidad debidamente probada así lo aconsejaran, y dentro del arancel establecido por el artículo 8° de la presente.

ARTICULO 11°: A los efectos de los antecedentes respaldatorios que sustenten los valores y conclusiones correspondientes a cada informe de Precio Testigo, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN pondrá a disposición del Organismo solicitante toda la información, reservando la confidencialidad respecto al origen de datos.

ARTICULO 12°: La intervención que en el ejercicio de estas competencias asignadas debe brindar la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, no tendrá carácter vinculante.

Asimismo, los controles efectuados en el marco de esta medida, no obstarán al desempeño de las atribuciones ordinarias, conferidas a ese Organismo de Control, por la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.

ARTICULO 13°: Las disposiciones de la presente resolución tendrán vigencia para todas las solicitudes de precio testigo presentadas en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Las solicitudes de precio testigo, recibidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, con anterioridad a dicha fecha, serán tramitadas conforme la Resolución SIGEN N° 165/2002.

ARTICULO 14°: Deróganse las Resoluciones N° 95/2002 - SGN y N° 165/2002 - SGN.

¹ Según la modificación introducida por la Resolución 47/06 SIGEN del 16/06/06.

ARTICULO 15º: Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 79 / 05 S.G.N.

ANEXO I

I. REQUISITOS

En cada caso, la presentación de documentación sometida al control del sistema de Precios Testigo, se efectuará por nota, informando el acto que origina la contratación, el monto estimado, y acompañando un ejemplar del pliego de bases y condiciones del bien o servicio a contratar y de sus circulares aclaratorias y modificatorias, con la correspondiente constancia de su aprobación por la autoridad competente.

Estas copias deberán ser remitidas en papel o soporte magnético.

De no hallarse aprobado o no existir el pliego de bases y condiciones, deberá adjuntarse la siguiente información:

Objeto de la contratación sujeta a evaluación

Especificaciones técnicas

Fecha de apertura de ofertas

Cantidades solicitadas y plazos de entrega

Condiciones económico-financieras de la contratación

Toda otra documentación que coadyuve a clarificar y precisar los alcances del Precio Testigo a informar

Monto estimado de la contratación

También será obligación de la entidad solicitante comunicar, dentro de los dos días hábiles de producida, cualquier modificación de los datos y condiciones suministrados en la solicitud original.

II. OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD

La determinación de Precio Testigo, se requerirá con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la oferta económica.

La aplicación del sistema de Precios Testigo, operará sin interferir ni interrumpir la gestión de compras y contrataciones de los organismos mencionados, y deberá ser utilizada por los mismos, en la etapa de evaluación de ofertas, como una herramienta de control que

contribuya, en el análisis de los distintos parámetros, a determinar la razonabilidad de los valores ofrecidos.

III. EMISION DE INFORMES

La tarea de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION se concretará mediante la emisión de un informe, que contendrá elementos de juicio suficientes y analíticos para evaluar cada contratación, o las razones por las que no se determinó valor de referencia. En este último caso, este Organismo de Control deberá fundar debidamente dichas razones.

En la elaboración de los valores de mercado, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN utilizará preferentemente datos emergentes de organismos públicos, recurriendo a fuentes privadas solamente cuando ello no sea factible.

El plazo de emisión de informes por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION será de VEINTE (20) días hábiles desde la recepción formal de la solicitud, o de informada la última modificación de condiciones en su caso. Sin perjuicio de ello, dicho informe será remitido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en todos los casos, con posterioridad al acto de apertura de la oferta económica.

Toda necesidad de ampliación o aclaración de la información respaldatoria de la evaluación que practicare la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, suspenderá los plazos previstos hasta tanto el organismo requiriente la proporcione.

IV. UTILIZACION DE LA INFORMACION

En todos los casos, ante el suministro de un precio testigo por parte de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los organismos solicitantes deberán incorporar el respectivo Informe al expediente bajo el cuál se tramita la contratación, y para el supuesto que la oferta preseleccionada supere los valores informados por encima del DIEZ POR CIENTO (10%), deberá propulsarse un mecanismo formal de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores de mercado que se informan.

En caso que la autoridad competente de la Jurisdicción o entidad decida la adjudicación, deberá incluir en el acto administrativo aprobatorio, los motivos que, fundados en razones de mérito, oportunidad y conveniencia, aconsejan continuar con el trámite no obstante el mayor precio.

En todos los casos, se informará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la orden de compra o el contrato respectivo, el valor de la oferta seleccionada como más conveniente, si se efectuó algún procedimiento de mejora, los resultados obtenidos, el importe final adjudicado y la resolución de la entidad contratante, en la que consten, de así corresponder, los motivos que la indujeron a apartarse de los montos informados. En este marco, además, con carácter mensual, deberá remitirse, un detalle de las contrataciones adjudicadas especificando el valor de adjudicación, el precio testigo y la diferencia entre ambos valores.

V. INFORMES QUE NO EMITEN PRECIO TESTIGO. VALOR DE REFERENCIA

En el supuesto en que la SIGEN, por las condiciones imperantes del mercado para la contratación que se trate en cada caso, no pueda emitir un precio testigo en los términos indicados en el punto III del presente Anexo, formulará, de ser ello posible, un “valor de referencia”, a fin que el organismo contratante disponga de un parámetro directriz de evaluación económica de las ofertas.

En dicho caso, dicho valor de referencia no estará sujeto a los procedimientos establecidos en el punto IV) precedente, sin perjuicio del deber de información indicado en su último párrafo.

La emisión de un informe con indicación de un “valor de referencia” generará el devengamiento de un arancel equivalente al 50% de los establecidos para los precios testigo emitidos de acuerdo con la escala del Artículo 8º, calculado sobre el menor importe determinado como inicio del intervalo.

VI. ANALISIS DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES O DOCUMENTACION QUE HAGA SUS VECES

Para el caso que un organismo contratante quiera hacer uso del servicio que en forma adicional, se incluye dentro del control del sistema de Precios Testigo, deberá remitir a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, el proyecto definitivo de la documentación contractual en forma completa (Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y cualquier otro documento que sirva para formular las ofertas).

El plazo que tendrá la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para emitir el respectivo Informe será de VEINTE (20), días hábiles a computar desde el día siguiente de la recepción de la documentación por parte del Organismo solicitante.

En todos los casos, el análisis de la documentación no se abocará a la evaluación particularizada de las especificaciones técnicas, constituyendo ello una limitación al alcance del Informe.

Los Informes producidos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN como consecuencia de análisis de documentación licitatoria, quedan sujetos también al pedido de aclaraciones o rectificaciones por parte del Organismo contratante, bajo el mismo procedimiento y plazos que los previstos en el punto IV del presente Anexo I.

Asimismo, en la eventualidad que la entidad contratante haga uso de la opción de este servicio adicional al sistema de Precios Testigo, el correspondiente informe producido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, deberá ser incluido obligatoriamente en el expediente por el cuál se tramita la contratación.

VII. CONTRATACIONES CON PRECIO TOPE O PRECIO DE REFERENCIA. (Artículo 41 del Decreto N° 436/2000)

En cada caso, la presentación de documentación sometida al control del sistema de Precios Testigo, se efectuará por nota, informando el acto que origina la contratación, el precio tope o de referencia estipulado, incluyendo toda la documentación y fuentes de información utilizadas para su determinación, acompañando un ejemplar del pliego de

bases y condiciones del bien o servicio a contratar y de sus circulares aclaratorias y modificatorias, con la correspondiente constancia de su aprobación por la autoridad competente. Estas copias deberán ser remitidas en papel o soporte magnético.

De no hallarse aprobado o no existir el pliego de bases y condiciones, deberá adjuntarse la siguiente información: objeto de la contratación sujeta a evaluación, especificaciones técnicas, fecha de apertura de ofertas, cantidades solicitadas y plazos de entrega, condiciones económico-financieras de la contratación, y toda otra documentación que coadyuve a clarificar y precisar los alcances de la contratación. Además, deberá incluirse el precio tope o de referencia estipulado, adjuntando toda la documentación y fuentes de información utilizadas para su determinación.

También será obligación de la entidad solicitante comunicar dentro de los dos días hábiles de producida, cualquier modificación de los datos y condiciones suministrados en la solicitud original.

Con relación a la remisión a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, de información respecto a las contrataciones que, realizadas bajo la modalidad de precio tope o de referencia conforme al artículo 41 del Decreto N° 436/2000, no alcancen el monto a partir del cuál se encuentran comprendidas por el control del sistema de Precios Testigo, su contenido y medio de envío será igual al que los Organismos se encuentran obligados a remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

La determinación respecto al precio tope o de referencia, se requerirá con un mínimo de veinte (20) días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de venta de los pliegos o documentación que haga sus veces, y deberá ser informado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en dicho plazo y siempre con anterioridad a la publicación y puesta a disposición del pliego a los eventuales interesados y oferentes.

La tarea de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION se concretará mediante la emisión de un informe, que contendrá elementos de juicio suficientes y analíticos para evaluar la documentación y fuentes de información empleados por el comitente para la determinación del precio tope o de referencia, las aclaraciones y adecuaciones a la metodología empleada. En el caso de no formular tal análisis, este Organismo de Control deberá fundar debidamente dichas razones.

Toda necesidad de ampliación o aclaración de la información respaldatoria de la evaluación que practicare la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, suspenderá los plazos previstos hasta tanto el organismo requiriente la proporcione.

En todos los demás aspectos, resultan aplicables a esta modalidad de contratación los apartados del presente Anexo I.

VIII. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS

Los organismos comprendidos presentarán a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION el plan de compras elaborado para el año siguiente o, en su defecto, un detalle tentativo de las principales compras y contrataciones previstas para dicho período, con

una antelación de 30 días hábiles del cierre de cada año. Dicho plan deberá contemplar como mínimo la siguiente información:

- ✓ Objeto de la contratación.
- ✓ Breve descripción de las especificaciones técnicas.
- ✓ Cantidad estimada.
- ✓ Monto aproximado de la contratación.
- ✓ Fecha estimada de la apertura de ofertas.

Mensualmente y dentro de los diez (10) días anteriores al mes que se informa, los organismos usuarios ajustarán la información antes citada, en función de la programación de la ejecución presupuestaria prevista.

VII. D. – Cierre del Ejercicio

.....

RESOLUCION 152/95 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 21 DIC 1995

VISTO las disposiciones de la Ley Nº 24.156, y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 41 de la mencionada norma establece que las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán el 31 de diciembre de cada año y que con posterioridad a ello no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que cierra en esa fecha.

Que asimismo los artículos 43 y 53 de la referida disposición determinan que al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y captación de recursos procediendo al cierre del presupuesto respectivo, actuando del mismo modo respecto del presupuesto de gastos de la administración nacional, operando en igual sentido el cierre de cuentas del presupuesto de financiamiento y de gastos de las empresas y sociedades.

Que los artículos 4º, inciso d) ii) y 101 del texto legal citado establecen la responsabilidad específica de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional de implementar y mantener un eficiente y eficaz sistema de control interno sobre las propias operaciones.

Que el artículo 8º de la normativa citada establece que sus disposiciones resultan de aplicación en todo el Sector Público Nacional, integrado por la Administración Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados incluso las instituciones de seguridad social, y las empresas y sociedades del Estado, en donde éste tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de decisiones empresarias.

Que el artículo 100 de la Ley de marras establece que las Unidades de Auditoría Interna creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del PODER EJECUTIVO NACIONAL, actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General, la que tiene la facultad de dictar normas de control interno y supervisar el adecuado funcionamiento del sistema (art. 104 incisos a) y e)).

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112, inciso b) de la Ley Nº 24.156.

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Las autoridades superiores de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional deberán implementar las medidas necesarias para que al 31 de diciembre de cada año se lleven a cabo en las mismas, los procedimientos de cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y de libros y otros procedimientos por el ejercicio terminado en esa fecha.

ARTICULO 2º.- Los auditores internos de acuerdo con el plan de trabajo establecido participarán, al cierre de ejercicio, en la realización de los arqueos de fondos, títulos y demás valores en poder de cada jurisdicción o entidad. También deberán efectuar el corte de la documentación e intervenir y tomar debida nota del estado de los registros a esa fecha.

ARTICULO 3º.- Apruébanse los procedimientos de auditoría relacionados con el cierre de ejercicio, los posteriores vinculados al mismo y las fechas de presentación de los informes del auditor contenidos en el anexo de la presente resolución y que forman parte integrante de la misma, los que deberán ser aplicados por las Unidades de Auditoría Interna de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Los referidos procedimientos deberán ser adaptados a las características propias de los sistemas vigentes en cada una de aquéllas.

ARTICULO 4º.- En aquellos casos en que la descentralización geográfica no permita la aplicación directa de los procedimientos aprobados en el artículo anterior, por parte de las respectivas Unidades de Auditoría Interna, las mismas deberán comunicar las tareas a realizar y verificar su cumplimiento conforme las disposiciones establecidas en el artículo 1º y a tales efectos comprobar su ejecución por los responsables administrativos locales de los respectivos Organismos, debiendo éstos remitirles los resultados de lo realizado dentro de las 48 horas.

ARTICULO 5º.- Para la realización de las tareas de auditoría de cierre de ejercicio, las Unidades de Auditoría Interna de las jurisdicciones y entidades, deberán tener en cuenta los instructivos de trabajo emitidos por las Gerencias de Control de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 6º.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 152/95 S.G.N.

ANEXO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE CIERRE DE EJERCICIO

A- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE CIERRE DE EJERCICIO

Comprenderán las siguientes actividades:

- I) ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
- II) CORTE DE DOCUMENTACION
- III) CIERRE DE LIBROS
- IV) OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

DISPOSICIONES GENERALES

Se deberá tener en consideración lo siguiente:

1- Todas las actividades serán programadas de manera tal que los procedimientos sean practicados el último día hábil correspondiente al ejercicio que se cierra, o el primero del inmediato siguiente, sin ningún tipo de excepción.

2- Los procedimientos deberán ser llevados a cabo en todas las dependencias administrativas que sean responsables del mantenimiento de registros, manejan fondos y valores y/o son responsables de la custodia de bienes.

3- La verificación comprenderá los actos administrativos a efectos de asignar su debida imputación al ejercicio correspondiente; la totalidad de los fondos y valores y la existencia de bienes físicos de corresponder, que se encuentran en poder del Organismo, sean éstos propios o de terceros.

4- Previo al inicio de los procedimientos de verificación, las Unidades de Auditoría Interna, deberán contar con información sobre el universo de las cuentas involucradas, obtenidas éstas del plan de cuentas o los registros contables según corresponda. Del mismo modo se deberá conocer con anticipación el detalle de la totalidad de los registros utilizados, incluyendo los contables, presupuestarios, de movimientos de fondos y de gestión de bienes del Estado.

Asimismo constituye un importante objetivo conocer en forma directa, el ambiente de control imperante en el organismo.

5- Los procedimientos relacionados con los arqueos de fondos y valores se practicarán de manera continua sin interrupción y hasta el momento de culminación de los mismos. Durante todo el tiempo que demanden tales procedimientos se deberá encontrar presente el Tesorero o aquel funcionario que lo reemplace.

6- Si por cualquier causa no fuese posible culminar con las actividades en un solo día, deberán clausurarse y sellarse con fajas de seguridad los recintos donde se guarden los registros, documentos y valores que se encuentren en proceso de verificación.

7- En la oportunidad de practicarse los procedimientos de cierre de ejercicio, deberá requerirse constancia documentada que se ha solicitado a todas las entidades bancarias o terceros que pueda corresponder, la confirmación de la totalidad de los saldos de las cuentas con que se opera, a los efectos de practicar oportunamente, las conciliaciones correspondientes.

8- En caso que las actividades de cierre continúen o se realicen una vez iniciado el año, deberá identificarse y segregarse la documentación correspondiente al nuevo ejercicio de aquella que corresponde al ejercicio cerrado el 31 de diciembre.

I) ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

1- Objetivos del procedimiento: Determinar que los fondos y valores declarados por la entidad, correspondan a montos reales, que se caracterizan por criterios de liquidez, certeza y efectividad; que se incluyan la totalidad de los fondos y valores en existencia a la fecha de cierre de ejercicio, y los mismos estén debidamente valuados y exentos de restricciones a su libre disponibilidad.

2- Conceptos comprendidos: Cada concepto deberá ser convenientemente desagregado atento a su naturaleza, comprendiendo los siguientes:

1. Valores a depositar (por ingresos, recaudaciones o similares)
2. Cajas Chicas
3. Fondos Fijos
4. Fondos Rotatorios
5. Cheques propios en Cartera
6. Valores en Cartera
7. Documentación y valores pendientes de rendición
8. Otros documentos en Caja
9. Valores de Terceros (en custodia, garantía o similares)
10. Otros conceptos, según su naturaleza (sueldos a pagar, anticipos de viáticos, etc.)

3- Procedimientos de verificación:

1. Los procedimientos de recuento de fondos y valores y de la documentación pendiente de rendición, se llevará a cabo en forma discriminada, para cada una de los conceptos que los comprenden, confeccionando separadamente en cada caso los papeles de trabajo respaldatorios, listando todas las excepciones encontradas.

2. La documentación correspondiente a fondos pendientes de rendición, representativa de valores entregados a sus beneficiarios será listada y sumariada, indicando en cada caso el tipo de respaldo legal, correspondiente a cada una de las transacciones, a los efectos de la verificación de las mismas, en oportunidad de llevarse a cabo los procedimientos de auditoría posteriores al cierre de ejercicio.

3. Una vez concluido con el recuento de fondos y valores se labrará un acta como anexo del arqueo, la que será firmada por las partes intervinientes. En dicha acta deberá dejarse constancia que se han recontado la totalidad de los fondos existentes en la Tesorería y que los mismos han sido devueltos a su titular en su totalidad y en idéntico estado al que fueron presentados para su verificación.

II) CORTE DE DOCUMENTACION

1- Objetivo del procedimiento: Determinar que las respectivas operaciones, anteriores y posteriores al momento del corte, se registren en el ejercicio que corresponda.

2- Conceptos comprendidos y procedimientos aplicables: Como pauta general se establece que si la documentación no contara con numeración preimpresa, se deberá tomar nota del último lote emitido en cada caso (suficientemente representativo), identificatorio de los distintos actos y/u operaciones efectuadas.

1. Corte de ingresos y egresos de fondos

a) Se deberá tomar nota, con la totalidad de los datos correspondientes, del último número de recibo (prenumerado), utilizado con anterioridad al corte.

Se dejará constancia del primer número de recibo en blanco asignable al período siguiente.

Respecto de los ingresos por transferencias se deberá obtener el detalle de la constancia documental o soporte correspondiente.

b) Se deberá tomar nota, con la totalidad de los datos identificatorios, del soporte documental para cada tipo de egresos a la fecha de cierre, tales como: órdenes de pago, autorizaciones de pago, chequeras y transferencias. Se deberá dejar constancia del primer número de soporte documental en blanco sin emitir (imputable al período siguiente), en caso de corresponder.

c) Tanto para los ingresos (recibos), como para los egresos (órdenes de pago y chequeras), se deberá listar la totalidad de los documentos en existencia sin utilizar, indicando la existencia de la correlatividad numérica respectiva.

2- Corte de disposiciones y transacciones. Comprende los siguientes actos documentales, debiéndose especificar el tipo y número de documento respaldatorio en cada caso:

- a) Registro de Resoluciones
- b) Registros de expedientes y similares
- c) Adjudicaciones, preadjudicaciones y registros de contrataciones
- d) Ordenes de compra
- e) Informes de recepción (provisorios y definitivos)
- f) Informes de entrega y despacho
- g) Registro de ejecución física del presupuesto
- h) Otros.

Deberá verificarse la existencia de documentación prenumerada. En tal sentido se tomarán los datos identificatorios de los últimos números emitidos en cada caso, y primer número en blanco posterior.

III) CIERRE DE LIBROS

1- Objetivo del procedimiento: Determinar el grado de actualización del sistema de información (comprende el registro de CONPRE, registros contables y similares), para que ello sirva de adecuado soporte documental, de las transacciones efectuadas, de manera que sustente la confiabilidad y correcto registro de las mismas al ejercicio correspondiente.

2- Procedimiento de verificación: Los mismos se implementarán en la totalidad de los registros (manuales y/o magnéticos), que mantiene el organismo para sus transacciones.

Se listarán dichos registros consignando el número de folios totales, folios utilizados, datos referidos a la última registración asentada, indicando fechas e importes y saldos acumulados si los hubiere, y último lote de transacciones emitidas.

Para el caso de utilización de registros magnéticos se obtendrán los elementos necesarios que permitan verificar la integridad y confiabilidad de la información al cierre.

Una vez finalizado el procedimiento, se labrará un acta como anexo del referido listado, la que será firmada por las partes intervinientes en prueba de conformidad.

IV) OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

Supervisión de:

- Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de consumo.
- Inventarios físicos de bienes de uso o activos fijos.

Estos deberán ser realizados en aquellos casos que hubiesen sido especialmente programados para ser llevados a cabo en esta oportunidad. En tales situaciones, serán de aplicación los procedimientos de toma de inventarios, que a los referidos efectos hubiesen dictado las autoridades respectivas, siendo su constatación, en tal caso, a través de la realización de pruebas selectivas de acuerdo con el alcance que se estime pertinente en las circunstancias.

Por otra parte, los Auditores Internos deberán considerar la aplicación de cualquier otro procedimiento de cierre, de acuerdo a las características propias del organismo.

B- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA POSTERIORES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO

La orientación de los procedimientos deberá tender a facilitar el posterior control de la confección de la Cuenta de Inversión del ejercicio. En especial deberán considerarse como mínimo los siguientes procedimientos.

- 1- Se constatará la conciliación de los saldos correspondientes a los arqueos practicados con los registros respectivos.
- 2- Con relación a los valores a depositar, los ingresos que los conforman, serán verificados con la fuente documental correspondiente, y los egresos posteriores al conteo se constatarán con las boletas de depósito intervenidas por el Banco.
- 3- Las partidas correspondientes a fondos aplicados pendientes de rendición serán verificadas en cuanto a su integridad, razonabilidad y secuencia numérica correlativa. Adicionalmente se deberá verificar la constancia de recepción del bien o prestación del servicio.
- 4- Se verificará la efectiva rendición y/o cancelación de todos los fondos mantenidos pendientes al cierre de ejercicio y/o su devolución a los terceros en caso que así corresponda.
- 5- Se obtendrán las confirmaciones de saldos oportunamente requeridas y se verificará la conciliación de las cuentas entre tales informes y los saldos que arrojan los registros.
- 6- Se verificará el corte de documentación realizado, con los registros correspondientes, determinando la adecuada imputación al ejercicio correspondiente. Simultáneamente se cotejarán los datos obtenidos en los procedimientos de cierre de libros, con el estado final de las registraciones al 31 de diciembre.

C- EMISION DE LOS INFORMES DEL AUDITOR ²

El informe de auditoría emergente de los procedimientos practicados, se presentará a la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad de que se trate y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al cierre del ejercicio”.

² Según las modificación introducida por la Resolución N° 141/97 SGN

VII. E. – Perjuicio Fiscal - Determinación

.....

DECRETO N° 467/99. Artículos 109 y 119.

BUENO AIRES, 05 MAY 1999

ARTICULO 109. — Cuando corresponda, dentro de los tres (3) días de producido el informe del instructor, deberán girarse las actuaciones sumariales, o sus copias certificadas, a la Sindicatura General de la Nación a los fines de la consideración del perjuicio fiscal y, en su caso, la calificación como de relevante significación económica. Una vez recibidas en devolución las actuaciones y, en aquellos casos en que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hubiera asumido el rol de parte acusadora, que prevé el artículo 3º, segundo párrafo, se le correrá vista de las conclusiones aludidas y del dictamen emitido por la Sindicatura General de la Nación, a cuyo fin se le girará el sumario con todos sus agregados, o sus copias certificadas, dentro del plazo de tres (3) días. Devueltas las actuaciones a la sede de la instrucción, continuará el trámite.

ARTICULO 119. — Recibidas las actuaciones por la autoridad que ordenó la instrucción del sumario, se llevará a cabo una audiencia oral y pública dentro de los diez (10) días, que será presidida por dicha autoridad o la que legalmente la reemplace en caso de vacancia, impedimento, u otra causa, en la cual el instructor presentará el informe previsto en el artículo 108, y en su caso, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el informe previsto en el artículo 109.

De formularse los informes de los artículos 115 y 116, también se procederá a su presentación. Idéntico temperamento se seguirá del descargo y del alegato producido por el sumariado.

En caso de corresponder, podrán participar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o la Sindicatura General de la Nación. Cuando el sumario se esté tramitando ante la Dirección Nacional de Sumarios, participará el titular de la mencionada Dirección.

A la finalización de esta audiencia se labrará un acta que será firmada por el instructor, los funcionarios intervinientes y en su caso, por el sumariado, la que se agregará al expediente.

RESOLUCION N° 28/06 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 23 MAR 2006

VISTO el Decreto N° 467 del 5 de mayo de 1999 y las Resoluciones del registro de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, N° 78 del 14 de julio de 1999 y N° 58 del 30 de junio de 2004, sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada resolución se reguló el procedimiento interno para el ejercicio de las funciones que le fueran atribuidas a este Organismo, por el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467 de fecha 5 de mayo de 1999, respecto de la consideración del Perjuicio Fiscal y su calificación como de relevante significación económica, en los sumarios administrativos disciplinarios.

Que la experiencia recogida en todos estos años, así como la nueva realidad económica y la reforma del régimen cambiario, hacen aconsejable modificar la forma del análisis de las actuaciones en la órbita de este organismo de control, así como también adecuar las pautas necesarias para dicha valoración.

Que en ese orden de razonamiento, a fin de agilizar este procedimiento y descongestionar las tareas de las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras en su caso, facilitando en esos ámbitos, la mayor concreción de actividades sustantivas, se torna apropiado centralizar en una única instancia, el examen de todos los perjuicios fiscales originados en los aludidos sumarios administrativos disciplinarios.

Que en tal sentido, habida cuenta de las funciones atribuidas oportunamente por la Resolución N° 58/04 SGN y modificatorias, resulta procedente unificar esta competencia en la Subgerencia de Control de Legalidad de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Que con el objetivo de lograr una real eficacia en el traspaso de esa tarea, la centralización se efectuará de acuerdo con un cronograma, que permita el paulatino ingreso de las distintas jurisdicciones y organismos, a partir del mes de abril de 2006.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112 inc. b) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébase el procedimiento contenido en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, para el ejercicio de las funciones otorgadas a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION por el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467 de fecha 5 de mayo de 1999.

ARTICULO 2º.- Esta actividad se limitará a la opinión técnica y objetiva sobre el daño sufrido por el erario público, libre de toda consideración relacionada con la responsabilidad de los imputados, oportunidad y forma de reintegro en su caso. Dicha intervención tampoco implicará juicio alguno respecto de lo obrado en las actuaciones sumariales.

ARTICULO 3º.- Instrúyese a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para que a través de la Subgerencia de Control de Legalidad, lleve a cabo el ejercicio centralizado y como única instancia, de las funciones de análisis de las actuaciones sumariales, conforme al procedimiento previsto en el Anexo I, emitiendo el pertinente dictamen acerca del perjuicio fiscal emergente.

ARTICULO 4º.- La Subgerencia citada deberá mantener un archivo de las copias indispensables que servirán como respaldo documental del dictamen emitido en cada expediente que se proceda a devolver.

ARTICULO 5º.- La opinión sobre la valoración del daño fiscal que de esta forma emita la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, será sin perjuicio de la determinación del menoscabo patrimonial, prevista en el inciso e) del artículo 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas por parte de la autoridad superior de la jurisdicción u organismo, debidamente reexpresada a esa fecha.

ARTICULO 6º.- Apruébase el cronograma que permitirá la centralización del análisis de los Sumarios Disciplinarios, de las distintas jurisdicciones y organismos, en forma paulatina a partir del mes de abril de 2006, conforme se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

Hasta cada una de las oportunidades allí indicadas, las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras en su caso, cumplirán con las atribuciones establecidas por el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467 del 5 de mayo de 1999, de acuerdo con las pautas establecidas en el procedimiento interno que ahora se aprueba, mientras que las respectivas funciones de supervisión llevadas a cabo hasta la fecha por el Comité de Perjuicio Fiscal, serán materializadas a partir de la vigencia de la presente, por la Subgerencia de Control de Legalidad de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO 7º.- A los fines de la participación de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en la Audiencia Oral y Pública que prevé el artículo 119 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, queda facultado a asistir, el personal que designe la Subgerencia de Control de Legalidad de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO 8º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 78/99 SGN (B.O. 28/07/99).

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION N° 28/06 SIGEN

PROCEDIMIENTOS Y TAREAS A CARGO DE LA SIGEN

1. Clausurada la etapa de la investigación y producido el Informe del artículo 108 del REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS por parte del Instructor Sumariante, en el cual éste haya opinado y mencionado los elementos de prueba que puedan configurar la existencia de presunto perjuicio fiscal, dicho funcionario remitirá el expediente o copia certificada del mismo a esta SIGEN, ingresándolo por la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la cual a efectos de preservar el secreto del Sumario, lo girará en forma directa a la Subgerencia de Control de Legalidad de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, que a su vez, en su momento, lo reintegrará por idéntica vía.
2. La actuación sumarial deberá remitirse con un listado analítico, donde consten en forma concisa los siguientes datos:
 - a) Número de expediente
 - b) Datos de identidad del o de los sumariados.
 - c) Opinión sobre la existencia de un eventual daño económico y mención de aquellos elementos que puedan configurarlo.
 - d) Informe sobre la existencia de contrato de seguro y detalle de la vigencia y cobertura.
3. La Coordinación de la Subgerencia de Control de Legalidad, asignará cada expediente ingresado, a los responsables de las respectivas áreas legal y contable, quienes tendrán a su cargo la supervisión de los proyectos de informe, elaborados por los relatores competentes.
4. A los efectos del aludido pronunciamiento sobre el perjuicio fiscal, se elaborará un dictamen que contendrá el examen de los siguientes aspectos:
 - 4.1. Relación de los hechos que motivaron el sumario, con precisión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar u ocasión, en las que se produjeron.
 - 4.2. Manifestación sucinta sobre los hechos probados, su fundamento, y en su caso, los aspectos que no han podido demostrarse, con la explicitación de las causas de ello.
 - 4.3. Exposición resumida de la opinión del Instructor Sumariante sobre la existencia de perjuicio fiscal y en su caso, la imputación de responsabilidad patrimonial e identificación del o de los agentes sumariados.
 - 4.4. De resultar insuficientes los elementos de prueba colectados en el expediente para la consideración del perjuicio fiscal, se requerirá su agregación al Instructor Sumariante, a través de medidas para mejor proveer.
 - 4.5. Asimismo, se podrá señalar todo otro aspecto que por su importancia o singularidad justifique un análisis o tratamiento especial, en el plazo que al efecto se determine, el cual podrá ser requerido en el ámbito de la Administración Pública, particularmente en lo que se refiere a la designación de peritos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 24.156.

4.6. Opinión respecto de la valoración del daño, con mención de las pautas tenidas en cuenta para su pronunciamiento, o bien, sobre su inexistencia, con las razones que permitieron arribar a esa conclusión.

5 A los fines citados se tendrán en cuenta los siguientes aspectos legales y contables:

5.1. Control legal

5.1.1. De acuerdo con las pautas señaladas precedentemente, deberá manifestarse en qué consiste el perjuicio fiscal.

5.1.2. En todos los casos en que el Estado Nacional haya tomado la decisión de prever coberturas de riesgos, deberá tenerse en cuenta si la compañía aseguradora abonó total o parcialmente el daño, de acuerdo con el contrato de seguro celebrado oportunamente.

5.1.3. En los supuestos de perjuicio resarcido, deberá producirse igualmente el mismo trámite y pronunciamiento establecido por la presente reglamentación, a los efectos de su consideración en el momento del dictado de la resolución emanada de la jurisdicción u organismo, prevista por el artículo 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas.

5.2. Control contable

Desde el punto de vista contable se procederá a informar sobre los métodos y parámetros aplicados para el pronunciamiento respecto del daño fiscal, utilizando las pautas que más abajo se detallan o las pericias o informes técnicos acompañados, que en su caso harán factible la evaluación.

A título enunciativo y teniendo en cuenta las causales más frecuentes de daños ocasionados al erario público, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

5.2.1. Faltante o destrucción total de bienes: Valor de reposición del mismo bien y en similar estado, a precio de mercado. Si el bien ya no se fabricara o por otro motivo no hubiere valor de mercado fehaciente, se estimará su valor en atención al precio de reposición de otro bien que cumpla similares funciones.

Como principio general, se tomará como fuente de dicho valor, las cotizaciones periódicas y habituales de organismos oficiales, o en su ausencia, presupuestos de empresas del rubro expresados en moneda de curso legal. En su defecto, se podrán tomar como respaldo las valoraciones surgidas de "páginas web".

5.2.2. Daño parcial de bienes: En caso de daños parciales, se tendrá en cuenta el valor de reparación, el cual se establecerá en función a las pautas señaladas en 5.2.1.

5.2.3. Percepción indebida de haberes o asignaciones familiares: Desde la fecha de la improcedente percepción, se adicionará un interés calculado a la tasa pasiva promedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Comunicado 14.290. En los casos de sueldos se tendrá en cuenta el monto bruto, como asimismo la correspondiente contribución patronal.

5.2.4. Faltante de fondos públicos: Para los casos que fuera moneda de curso legal, se tomará la fecha de origen del faltante, al que se le adicionará un interés calculado a la tasa pasiva del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Comunicado 14.290.

Para los faltantes de moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA actual, con más un interés del 6% anual, computado desde la fecha de origen del menoscabo.

5.2.5. Omisión de rendición de cuentas: Se tomará como fecha de origen, aquella en que debió efectuarse la rendición, aplicándosele las pautas previstas en 5.2.4.

5.2.6. Incorrecta percepción de tributos: Desde la fecha de la incorrecta tributación, se adicionarán los intereses previstos en el artículo 37 de la Ley Nº 11.683 t.o. 1998, y en los artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero.

5.2.7. Indemnizaciones a terceros: En los casos en que sean abonadas indemnizaciones con motivo de daños causados mediante el uso de bienes del Estado, o a través de la acción de sus agentes, sobre terceros, en sus personas y/o en su patrimonio, se aplicará al monto pagado el mecanismo previsto en el primer párrafo del punto 5.2.4.

5.2.8. Intereses, multas y recargos por pagos fuera de término: En estos casos, deberá resarcirse el monto de los conceptos pagados como consecuencia de la mora, con más el interés fijado en el primer párrafo del punto 5.2.4.

5.2.9. Daños a recursos naturales: Deberá estarse a la evaluación que surja de un informe técnico sobre el particular, emitido por los organismos competentes.

5.2.10. Pagos con títulos públicos: En caso que el menoscabo se encuentre materializado por el pago con títulos públicos, se considerará el valor de mercado de la especie de que se trate o, en su defecto, de la que la reemplace.

6. Además, el informe deberá contener la calificación del perjuicio fiscal como de relevante significación económica, cuando el monto de éste, supere el uno por mil (1%) del presupuesto de la jurisdicción u organismo involucrado, siempre que no sea inferior a pesos CINCUENTA MIL (\$50.000), o cuando el daño hacendal sea superior a pesos DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000).

7. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION será notificada con razonable antelación en oportunidad de la audiencia pública prevista por el artículo 119 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, cuando se configure el pronunciamiento sobre la relevancia económica referido en el artículo 118 del citado cuerpo legal.

De no hacer uso de la facultad de participar en la audiencia convocada a los efectos señalados precedentemente, la Subgerencia de Control de Legalidad de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, deberá igualmente contar con copia del Acta que se labre con motivo de la celebración de la misma, cuya remisión estará a cargo del Instructor Sumariante.

CRONOGRAMA DE CENTRALIZACION DE LA INTERVENCION DE LA SIGEN EN
MATERIA DE PERJUICIOS FISCALES

JURISDICCIONES Y ENTIDADES BAJO EL AMBITO DE CONTROL DE LAS SINDICATURA JURISDICCIONAL O COMISIÓN FISCALIZADORA, ANTE:	FECHA DE INCORPORACIÓN
I. ECONOMÍA	ABRIL 06
II. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	MAYO 06
III. INDUSTRIA, PLANIFICACIÓN FEDERAL, SERVICIOS Y MINERÍA	
I. RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO	JUNIO 06
II. TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	JULIO 06
III. INTERIOR	AGOSTO 06
IV. PRESIDENCIA I	SEPTIEMBRE 06
V. OBRAS PÚBLICAS	OCTUBRE 06
VI. SALUD	NOVIEMBRE 06
VII. INGRESOS PÚBLICOS	DICIEMBRE 06
VIII. UNIVERSIDADES NACIONALES II	ENERO 07
IX. DESARROLLO SOCIAL	FEBRERO 07

X.	PRESIDENCIA II	MARZO 07
XI.	EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ABRIL 07
XII.	UNIVERSIDADES NACIONALES I	MAYO 07
XIII.	AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	JUNIO 07
XIV.	RESTO DE LAS SINDICATURAS JURISDICCIONALES Y COMISIONES FISCALIZADORAS	JULIO 07

***VII. F. – Perjuicio Fiscal – Acciones de Recupero.
Gestión de cobro.***

.....

DECRETO N° 1154/97

BUENOS AIRES, 5 JUN 1997

VISTO la Ley N° 24.156 y el Decreto N° 558 del 24 de mayo de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de las disposiciones sobre responsabilidad de los funcionarios públicos contenidas en las normas citadas en el Visto, resulta necesario regular con mayor detalle lo concerniente a su responsabilidad patrimonial.

Que el artículo 130 de la Ley N° 24.156 ha contemplado los presupuestos de hecho que darán lugar a la determinación de la responsabilidad en tratamiento y a la promoción de las consecuentes acciones resarcitorias.

Que en ese orden de ideas corresponde establecer los pasos que deberán seguirse en el ejercicio del control interno que impone la mencionada ley sobre las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

Que a fin de controlar la prosecución de las acciones tendientes a obtener el debido resarcimiento, es preciso perfeccionar los procedimientos relativos a dicho control interno, teniendo en cuenta para ello la experiencia recogida por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION mediante la aplicación de la Resolución S.G.N N° 67/94, otorgándole, a su vez, facultades de regulación en la materia, y fijando, asimismo, la periodicidad con que debe informarse al Presidente de la Nación de los daños patrimoniales ocasionados en el ámbito de su competencia.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto N° 558 del 24 de mayo de 1996, han tomado la intervención que les compete el MINISTERIO DE JUSTICIA, la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 99, inciso 1°, de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- La determinación de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos, y la intervención que en ella le cabe a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, se ajustará al procedimiento que se establece en el presente, sin perjuicio de las demás normas de aplicación.

ARTICULO 2°.- Cuando para determinar la responsabilidad se exija una investigación previa, ésta se sustentará como información sumaria o sumario, de acuerdo al Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 1798 el 1° de septiembre de 1980, o el que lo sustituya.

En caso de hallarse involucradas las máximas autoridades de las jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo nacional, la autoridad que ejerza sobre ellas el control jerárquico deberá determinar el procedimiento a seguir a derecho y previa intervención del servicio jurídico que corresponda.

ARTICULO 3°.- Determinada la responsabilidad y el monto del perjuicio, el jefe del servicio jurídico respectivo intimará en forma fehaciente al responsable al pago de la deuda en el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos. Si se desconociera el paradero, se efectuarán consultas a los organismos públicos pertinentes para su localización.

ARTICULO 4°.- Fracasada la gestión de cobro en sede administrativa se promoverá la acción judicial correspondiente, salvo que la máxima autoridad con competencia para decidir lo estime inconveniente por resultar antieconómico, previo dictamen fundado del respectivo servicio jurídico y teniendo en cuenta las pautas que al respecto establezca la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y acciones penales que corresponda.

ARTICULO 5°.- En la determinación del resarcimiento a perseguir se incluirá, además del perjuicio debidamente valorizado, el interés pertinente por el lapso transcurrido desde que se verificó el daño hasta su cobro. De concederse facilidades de pago, deberá computarse también el interés por la financiación.

ARTICULO 6°.- Los servicios jurídicos respectivos deberán, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, informar a las UNIDADES E AUDITORIA INTERNA, y éstas, en idéntico plazo, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, acerca de las actuaciones en que hayan intervenido con motivo de hechos, actos, omisiones o procedimientos que hubieran causado perjuicio económico al Estado Nacional, en los casos y por el importe que determinará el mencionado organismo, precisándose clara y detalladamente la composición del monto del daño, el tratamiento dado a cada caso y el número de expediente asignado.

ARTICULO 7°.- Las jurisdicciones y entidades deberán informar a sus respectivas Unidades de Auditoría Interna, a partir del último día hábil de cada mes y dentro de los CINCO (5) primeros del mes siguiente, sobre el estado del trámite de los expedientes indicados en el artículo precedente, debiendo dichas Unidades poner en conocimiento de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION tal información dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS de haber tomado conocimiento de ella.

ARTICULO 8°.- Las Unidades de Auditoría Interna serán responsables de recabar permanentemente los datos precisados en el artículo 6° del presente.

ARTICULO 9°.- Ante toda recomendación formulada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, las autoridades superiores de las jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional deberán pronunciarse en el plazo de DIEZ (10) días en forma

expresa y fundada, en caso de inobservancia o apartamiento total o parcial de dicha recomendación.

ARTICULO 10.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION informará trimestralmente al Presidente de la Nación sobre los perjuicios patrimoniales registrados y los procedimientos adoptados en cada caso para obtener adecuado resarcimiento.

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1154/97.

DECRETO N° 467/99. Artículo 122

BUENO AIRES, 05 MAY 1999

ARTICULO 122. — Recibidas las actuaciones o, en su caso, producida la audiencia oral y pública, y previo dictamen del servicio jurídico permanente, la autoridad competente dictará resolución.

Esta deberá declarar:

- a) La exención de responsabilidad del o de los sumariados.
- b) La existencia de responsabilidad del o de los sumariados y la aplicación de las pertinentes sanciones disciplinarias.
- c) La no individualización de responsable alguno.
- d) Que los hechos investigados no constituyen irregularidad.
- e) En su caso, la existencia de perjuicio fiscal y la pertinente autorización al servicio jurídico respectivo para la iniciación de las acciones judiciales correspondientes, cuyo ejercicio recién se llevará a cabo cuando se haya intentado previamente su cobro en sede administrativa con resultado infructuoso y en la medida que no resulte antieconómico, todo ello en los términos del Decreto 1154/97.

RESOLUCION N° 192/02 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 3 DIC 2002

VISTO el Decreto N° 1154 del 5 de Noviembre de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que a través del decreto mencionado, se estableció el procedimiento para la determinación de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos y, entre otros aspectos, la correspondiente comunicación a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, de las actuaciones en las que se haya verificado perjuicio económico para el Estado Nacional.

Que esa norma, en sus artículos 3° y 4°, faculta a los jefes de los servicios jurídicos a promover la iniciación de las actuaciones judiciales una vez determinada la responsabilidad y el monto del perjuicio fiscal, salvo que la máxima autoridad con competencia para decidir lo estime inconveniente por resultar antieconómico, previo dictamen fundado del respectivo servicio jurídico y teniendo en cuenta las pautas que al respecto establezca la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Que, en forma consecuente con lo señalado precedentemente, el Decreto N° 467/99, aprobatorio del nuevo Reglamento de Investigaciones Administrativas previó, en su artículo 122, inciso e), previó como eximente de la acción judicial de reintegro, el hecho de resultar antieconómica dicha vía según tales parámetros generales a los que hace referencia el Decreto N° 1154/97.

Que, en ese orden de ideas, procede establecer un monto mínimo del daño patrimonial, debajo del cual su recupero devenga razonablemente antieconómico para el Estado Nacional, en la medida en que la relación costo-beneficio, en función de los gastos causídicos que demanden las actuaciones judiciales, pueda resultar negativa y termine produciendo un mayor menoscabo.

Que los parámetros que pueden tener incidencia al momento de evaluar dicha relación son, entre otros, la cuantía del perjuicio fiscal irrogado y la solvencia económica del agente responsable.

Que, por tanto, deviene imprescindible determinar una pauta referencial por debajo de la cual no proceda, en principio, la iniciación de las actuaciones judiciales tendientes al recupero del menoscabo hacendal causado.

Que la nueva realidad económica desaconseja establecer una suma fija en virtud de la desvalorización que la moneda pueda sufrir en el tiempo.

Que, en tal sentido, resulta razonable justipreciar ese quantum en relación con la retribución básica que corresponde al máximo nivel escalafonario fijado para el denominado "Sistema Nacional de la Profesión Administrativa", aprobado por el Decreto

N° 993/91, vigente para el personal permanente de la Administración Pública Nacional, o el que lo reemplazare en el futuro.

Que a su vez, el artículo 9° del Decreto N° 1154/97, prescribe que, ante toda recomendación formulada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, las autoridades superiores de las jurisdicciones o entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, deberán pronunciarse en el plazo de diez días, en forma expresa y fundada, en caso de inobservancia o apartamiento total o parcial de dicha recomendación.

Que, en ese contexto, se considera pertinente prever las consecuencias que se deriven de la falta de información a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION acerca del pronunciamiento que, en forma expresa y fundada deben emitir las autoridades superiores, ante las recomendaciones que formule el órgano rector del control interno, de conformidad a lo regulado por el artículo 9° del Decreto N° 1154/97.

Que, por otra parte, el artículo 10 del mencionado reglamento, dispone que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, informará trimestralmente al Presidente de la Nación, sobre los perjuicios patrimoniales registrados y los procedimientos adoptados, en cada caso, para obtener adecuado resarcimiento, motivo por el cual resulta razonable exigir, a las UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, el suministro de esos datos al órgano rector del control interno con idéntica periodicidad.

Que la falta de precisión sobre qué debe considerarse por "perjuicio fiscal registrado", en los términos del artículo 10 del Decreto N° 1154/97, a los fines de dar cumplimiento al deber de proporcionar dicha información, debe superarse a través de la presente reglamentación.

Que tal circunstancia conduce a precisar que, por "perjuicio fiscal registrado", debe entenderse aquél que ha sido declarado tal en la oportunidad que fija el artículo 122 inciso e) del Decreto 467/99 y respecto del cual se ha procedido a su registro contable.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112 inc. b) de la Ley N° 24156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Fíjase como pauta de antieconomicidad, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 1154/97, el recupero de las sumas inferiores al equivalente del 50% de la asignación mensual básica de la remuneración correspondiente a los agentes Nivel "A" del Escalafón correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91, y sus modificatorios. o el que lo reemplazare en el futuro, o bien de aquel monto mayor respecto del cual se demuestre fundada, precisa y

concretamente que la relación costo-beneficio resulte negativa. En este último supuesto la decisión adoptada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad deberá contar con la previa opinión del Servicio Administrativo Financiero.

ARTICULO 2°.- Fue dejado sin efecto por el Artículo 6° la Resolución SIGEN N° 12/07.

ARTICULO 3°.- Fue dejado sin efecto por el Artículo 6° la Resolución SIGEN N° 12/07.

ARTICULO 4°.- La falta de información a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION sobre el pronunciamiento que, en forma expresa y fundada deben emitir las autoridades superiores, ante las recomendaciones que formule el órgano rector del control interno, de conformidad a lo regulado por el artículo 9° del Decreto N° 1154/97, será considerada falta grave. Sin perjuicio de ello la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION podrá efectuar las comunicaciones pertinentes al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 104 inciso k) de la Ley 24.156, y a la OFICINA ANTICORRUPCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, en virtud de lo establecido por el Decreto N° 1162/00.

ARTICULO 5°.- Se entenderá por "perjuicio patrimonial registrado", en los términos del artículo 10° del Decreto N° 1154/97 aquél declarado en la oportunidad prevista en el artículo 122, inciso e), del Decreto N° 467/99 y respecto al cual se ha efectuado la correspondiente registración contable, según la normativa vigente.

ARTICULO 6°.- Regístrese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 192/02 S.G.N.

PROCEDIMIENTO 13. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS AGENTES PÚBLICOS. (DTO. N° 1157/97).

1.- Las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras en su caso, reservarán en su jurisdicción, las planillas denominadas: "Determinación de Perjuicio Fiscal con Responsabilidad Patrimonial de Agentes Públicos", relativas a la información mensual enviada por las Unidades de Auditoría Interna en cumplimiento de los artículos 6º y 7º del Decreto N° 1154/97 y de la Resolución SGN.

2.- Las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras en su caso, remitirá en cambio, las planillas con la individualización: "Informe Trimestral sobre Perjuicios Patrimoniales", a su respectiva Gerencia de Supervisión dentro de los DIEZ (10) días, mencionando expresamente la jurisdicción u organismo que no ha cumplido con el deber de informar.

3.- Una vez recibida la totalidad de la información por parte de las Gerencias de Supervisión, éstas deberán girar todas las planillas trimestrales a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en el término de DIEZ (10) días, agregando un listado con las jurisdicciones y entidades que incumplieron con el deber de informar.

4.- Corresponderá a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, reunir la documentación recibida de las Gerencias de Supervisión y dentro de los primeros QUINCE (15) días del mes subsiguiente al de la finalización del trimestre, elevar para la consideración y firma del Síndico General de la Nación, el proyecto de Nota acompañando las planillas identificadas como: "Informe Trimestral sobre Perjuicios Patrimoniales", a dirigir al Presidente de la Nación, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto N° 1154/97.

5.- Independientemente, la Gerencia de Asuntos Jurídicos registrará la información recibida, en un programa informático diseñado para la centralización de estos datos, con el objeto de poder ganar informes consolidados de uso interno.

RESOLUCION Nº 12/07 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 16 FEB 2007

VISTO el Decreto Nº 1154 del 5 de noviembre de 1997 y la Resolución Nº 192 SGN del 3 de diciembre de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el citado decreto dispuso pautas para perfeccionar el procedimiento administrativo destinado a determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos, así como la intervención que le cabe e información que debe brindarse, a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, acerca de las actuaciones en las cuales se haya verificado perjuicio económico para el Estado Nacional.

Que dentro de ese marco el artículo 10 del Decreto Nº 1154/97, estableció que esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION informará trimestralmente al Presidente de la Nación, sobre los perjuicios patrimoniales registrados en las jurisdicciones y entidades, y los procedimientos adoptados en cada caso para obtener su adecuado resarcimiento.

Que en ese contexto, se dictó la Resolución Nº 192/02 SGN, que tuvo entre otras, la finalidad de fijar las pautas relacionadas con los datos que a tal efecto, deben brindar los entes y jurisdicciones dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que a su vez, por imperio del artículo 100 de la Ley Nº 24.156 y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 253 del 18 de febrero de 1993, la coordinación técnica de las Unidades de Auditoría Interna de las indicadas jurisdicciones y entidades, fue atribuida a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION; mientras que el artículo 4º de la misma norma legal, dispuso entre los objetivos a seguir, los principios de economía, eficiencia y eficacia.

Que entonces, la experiencia recogida desde la vigencia de la resolución citada anteriormente, así como las actuales posibilidades tecnológicas, hacen aconsejable agilizar y simplificar el mecanismo actualmente existente, fortaleciendo a su vez, la integridad y oportunidad de la información de que se trata, mediante la utilización por parte de las Unidades de Auditoría Interna, del nuevo "Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB)" desarrollado por este organismo, a fin de que aquellas únicamente carguen en forma remota, a través de la INTRANET SIGEN, similares datos a los que hasta el presente, se venían consignando en soporte papel, tanto en las Planillas Mensuales como en las Trimestrales (Anexos I y II de la Resolución Nº 192/02 SGN), que ahora por este método, se reemplazan.

Que de esta forma, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, pretende lograr un marcado avance en la remisión de la información y en la posterior elaboración, por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a través de la Subgerencia de Control de Legalidad, de esta SIGEN, del Informe Trimestral al Señor Presidente de la Nación.

Que independientemente, también es dable en esta ocasión, ahondar el tema relacionado con la interpretación del concepto de "funcionario público" que presumiblemente estarían sosteniendo algunas entidades sujetas al control de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, sobre la base de su naturaleza jurídica y/o de sus mecanismos propios de investigación interna.

Que en tal sentido corresponde en primer lugar, tener en cuenta que a través del artículo 130 de la Ley N° 24.156, quedó expuesta la responsabilidad patrimonial con amplios alcances, abarcando a todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito del sector público.

Que por lo demás, para arribar a la definición de "funcionario público", la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION ha sostenido que a esos fines debe atenderse a ciertos parámetros, a saber: a) la pertenencia a las filas del Estado entendido en su sentido más amplio, comprensivo de la Administración Central y Descentralizada, las Entidades Autárquicas, las Sociedades y Empresas del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, las Sociedades con Participación Estatal Mayoritaria o Minoritaria, y cualquier otro tipo de entidad de derecho público o privado, de la que el Estado se valga para sus actividades, cometidos u objetivos; b) la irrelevancia de la naturaleza jurídica de la relación que haya entre el Estado y quien cumple funciones para él, y del régimen jurídico que rija esa relación y c) la prestación de servicios o el ejercicio de funciones para el Estado o a nombre de éste (o ambas cosas a la vez) —que conlleven o no la participación en la formación o ejecución de la voluntad estatal—, en cualquier nivel o jerarquía, en forma permanente, transitoria o accidental, remunerada u honoraria, enderezada al cumplimiento de fines públicos, sea cual fuere la forma o el procedimiento de designación del funcionario (conforme Dictámenes 236:477; 238:451; 239:592; etc.).

Que a esa conclusión se llega también, luego de examinar la cuestión a la luz de las prescripciones del Derecho Penal (artículo 77 del Código Penal), su interpretación doctrinaria y jurisprudencial, de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, N° 25.188 y de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada por la Ley N° 24.759, de jerarquía suprallegal.

Que entonces, la necesidad de uniformar la manera de concretar las obligaciones a cargo de los entes y jurisdicciones, así como la posibilidad de facilitar el monitoreo permanente de los casos en que se persigue resarcir el desequilibrio patrimonial del Estado Nacional, para lograr así, la completa información al PODER EJECUTIVO NACIONAL, hacen aconsejable poner de relieve que corresponde a todas las jurisdicciones y entidades sobre las cuales este organismo ejerce el control a través de Unidades de Auditoría Interna, informar los perjuicios fiscales cuyo recupero se intenta, en el marco del artículo 10 del Decreto N° 1154/97, cuando el detrimento económico haya sido ocasionado por aquellas personas que de acuerdo con los extremos antes señalados, encuadran en el concepto de "funcionarios públicos".

Que en ese orden de ideas, muchas de las entidades que legítimamente no aplican el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 467/99, pero que de igual modo cumplen adecuadamente con el deber de informar a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a los efectos de la comunicación al PODER EJECUTIVO NACIONAL, han venido utilizando correctamente los distintos casilleros que

integran las mencionadas Planillas instrumentadas en su oportunidad a través de la Resolución N° 192/ 02 SGN, asimilando apropiadamente las expresiones: "expediente" y "acto administrativo" o la ejemplificativa mención al artículo 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, a todo tipo de actuación y a las decisiones tomadas en sede de esos sujetos controlados, en cuanto a la cantidad de dinero que sus funcionarios les deben.

Que aventando cualquier hipótesis de duda, deviene conveniente dejar expresamente equiparadas estas denominaciones, en el sistema informático a utilizarse a efectos de volcar la información que nos ocupa, de modo tal que nada resulte un motivo de distingo que coadyuve en favor de alguna interpretación adversa a la omnicomprensión de los funcionarios públicos en general.

Que así las cosas, tanto el uso del nuevo mecanismo informatizado por parte de las Unidades de Auditoría Interna, como la precedente aclaración sobre el universo de sujetos que deben brindar los datos para el PODER EJECUTIVO NACIONAL, aconsejan que a partir del primer trimestre de este ejercicio 2007, en todos los casos, se realice un inventario al cierre del último día hábil del mes de marzo de 2007, de los perjuicios patrimoniales declarados y firmes, con el estado de los respectivos procedimientos pendientes de recupero, sobre cuya base se materializará la carga inicial del aplicativo.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112 inc. b) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- A los fines del cumplimiento del Informe Trimestral al Señor PRESIDENTE DE LA NACION, encomendado a esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION por imperio del artículo 10 del Decreto N° 1154 del 5 de noviembre de 1997, la información prevista en el marco de los artículos 6º y 7º de esa misma norma, sobre el recupero de los perjuicios patrimoniales causados por los funcionarios públicos, será brindada por todas las Unidades de Auditoría Interna, a través del aplicativo: Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB), habilitado en la INTRANET SIGEN.

ARTÍCULO 2º.- A partir de la finalización del primer trimestre de 2007, las Unidades de Auditoría Interna de las jurisdicciones y entidades, cumplirán con el deber de informar impuesto por el Decreto N° 1154 del 5 de noviembre de 1997, mediante la carga, en forma mensual, de los datos previstos en las Planillas del sistema informático indicado.

ARTÍCULO 3º.- La Gerencia de Asuntos Jurídicos a través de la Subgerencia de Control de Legalidad, de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, tendrá "acceso a la

información" ingresada electrónicamente, para poder elaborar el aludido Informe Trimestral al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTÍCULO 4º.- Para la puesta en marcha de esta nueva metodología, las Unidades de Auditoría Interna realizarán, al cierre del último día hábil del mes de marzo de 2007, un inventario del estado de los procedimientos de recupero pendientes en cada caso, para lograr el resarcimiento patrimonial de los perjuicios declarados y firmes. Con ese resultado concretarán la carga inicial en el SISREP WEB, dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles del mes de abril de 2007. Para todo ello, previamente se publicará la Guía del Usuario en la Intranet SIGEN, pudiendo contar asimismo, con la asistencia de la Mesa de Ayuda de la Coordinación General de Informática de este Organismo.

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de su conocimiento, cada Sindicatura Jurisdiccional, Comisiones Fiscalizadoras, Subgerencias y Gerencias de Supervisión, respectivas, tendrán "derecho de lectura" sobre los datos contenidos en el SISREP WEB, de las jurisdicciones y entes que les conciernen.

ARTÍCULO 6º.- Déjanse sin efecto los artículos 2º y 3º de la Resolución N° 192 SGN del 3 de diciembre de 2002, así como sus Anexos I y II.

ARTÍCULO 7º.- Déjase sin efecto el acápite II.5. "Responsabilidad Patrimonial de los Agentes Públicos", del Manual de Procedimiento de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, aprobado por Resolución N° 7 SGN del 17 de enero de 2003.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION N° 12/07 SIGEN

VII. G. – Auditoria Interna.

.....

DECRETO N° 971/93

BUENOS AIRES, 6 MAY 1993

VISTO, los artículos 100 y 102 de la Ley N° 24.156 que establecen la creación y las funciones de las unidades de auditoría interna, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que la puesta en marcha del sistema instituido por la mencionada Ley impone la creación de los cargos de Auditores Internos, los que deberán contar con el consiguiente respaldo presupuestario.

Que, asimismo, resulta necesario precisar aspectos relativos a la designación de los titulares de dichos cargos, como así también las características y niveles de retribución de los mismos.

Que, a fin de lograr la inmediata implementación del sistema de control interno, se debe disponer un régimen transitorio de designación de auditores internos que deberán tener carácter de interinos.

Que para esta medida se ha tomado en consideración el asesoramiento de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO y el COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA han tomado la intervención que les compete.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 86, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL, 100 de la Ley N° 24.156, 19 inc. a) de la LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS y 5° y 7° de la Ley N° 24.191.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 2°.- El cargo de Auditor Interno tendrá carácter de extraescalafonario.

ARTICULO 3°.- Fíjase para el cargo de Auditor Interno, en aquellas jurisdicciones y entidades en las que 4tenga vigencia el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (SINAPA)-Decreto N° 993/91, una retribución equivalente a la del Nivel "A" Grado "0" más un suplemento hasta alcanzar el importe correspondiente al Cargo con Función Ejecutiva de Nivel I, siendo este último no remunerativo ni bonificable. En las jurisdicciones o entidades en las que no rija el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA, la retribución del Auditor Interno será equivalente a la del máximo nivel escalafonario.

ARTICULO 4º.- El Auditor Interno, cuyo perfil deberá ajustarse al que establezca la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, será designado mediante resolución de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad, previa opinión técnica de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la que tendrá carácter no vinculante.

ARTICULO 5º.- El Auditor Interno no gozará de estabilidad en el cargo y podrá ser removido por resolución de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad, la que deberá ser comunicada a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 6º.- El Auditor Interno propondrá a la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, dentro de los SESENTA (60) días de haber asumido, la conformación definitiva de la Unidad de Auditoría Interna la que, para ser aprobada, deberá contar con la opinión previa de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y la intervención del COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA.

ARTICULO 7º.- Autorízase a las máximas autoridades de cada una de las jurisdicciones y entidades comprendidas en la nómina que integra el artículo 1º del presente, para designar, con carácter transitorio, por un período máximo de CIENTO OCHENTA (180) días, y por única vez, un Auditor Interno Interino, cuya designación caducará automáticamente cuando asuma sus funciones el Auditor Interno.

ARTICULO 8º.- El Auditor Interno Interino podrá proponer al COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA la integración de una planta no permanente de personal contratado y transitorio, que tendrá vigencia hasta tanto se apruebe la estructura definitiva de la Unidad de Auditoría Interna.

Esta planta no permanente deberá ajustarse a las pautas que a ese efecto establezca el COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA.

ARTICULO 9º.- Modifícase la distribución administrativa del Presupuesto de la Administración Nacional - Recursos Humanos, aprobada para el Ejercicio 1993, de acuerdo a las planillas que integran el Anexo II que forma parte del presente Decreto.

ARTICULO 10.- Ratifícanse, con retroactividad a las respectivas fechas en que fueron realizadas, las designaciones de "Auditor Interno Interino" y el cumplimiento de las funciones asumidas en ese carácter y reconócese a los involucrados el derecho a percibir las remuneraciones fijadas en el artículo 3º del presente decreto, debiendo abonarse a dichos funcionarios, cuando así corresponda, las diferencias entre dichas sumas y las ya percibidas por todo concepto.

ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 971/93

DECRETO N° 1272/94. Artículo 8°

BUENOS AIRES, 29 JUL 1994.

ARTICULO 8°.- Delégase en la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, órgano rector del sistema de control interno, la facultad de asignar las funciones de Auditoría Interna, en todas aquellas entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que por su importancia relativa no justifiquen la existencia de una Unidad de Auditoría Interna, a otra Unidad de Auditoría Interna constituida dentro de la jurisdicción respectiva, la cual deberá confeccionar el planeamiento anual de trabajo.

DECRETO N° 1545/94. Artículo 34

BUENOS AIRES, 31 AGO 1994.

ARTICULO 34.- Facúltase a la Unidad de Auditoría Interna de cada jurisdicción a centralizar el planeamiento anual y los informes resultantes de la ejecución, elaborados por las Unidades de Auditoría Interna de las entidades dependientes.

RESOLUCION N° 140/94 de la Sindicatura General de la Nación

BUENOS AIRES, 16 SEPT 1994

VISTO el artículo 34 del Decreto N° 1.545/94, y

CONSIDERANDO:

Que por dicha norma se faculta a las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción a centralizar el planeamiento anual y los informes resultantes de su ejecución elaborados por las Unidades de Auditoría Interna de las entidades dependientes.

Que en ese orden de ideas, la necesidad de información del titular de cada jurisdicción a través de su Unidad de Auditoría Interna, contenida en el artículo 34 del Decreto 1.545/94, no puede sustituir la responsabilidad primaria que el artículo 101 de la Ley 24.156 asigna a la autoridad superior de cada una de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

Que asimismo la centralización prevista debe interpretarse en el marco de lo dispuesto por el inciso g) del artículo 104 de la Ley citada que atribuye como función de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto conforme lo dispuesto por los artículos 98, 100 y 104 inciso e) y g) de la Ley 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- A los efectos de la centralización de los planeamientos e informes, que faculta el artículo 34 del Decreto 1.545/94, las Unidades de Auditoría Interna de las entidades, deberán remitir a la Unidad de Auditoría Interna de su jurisdicción: a) el planeamiento anual aprobado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y b) un ejemplar de los informes resultantes de la ejecución del citado planeamiento.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 140/94 S.G.N.

Resoluciones de la S.G.N. de Asignación de Funciones U.A.I. a otras U.A.I.

Resoluciones SIGEN - Asignación Funciones UAI	
APROBABA POR NORMA	ASIGNACION UAI
Resolución 133/94-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de la Editorial Universidad de Bs.As. S.E.M a la UAI Universidad de Bs.As.
Resolución 148/94-SGN Artículo 1º	Asigna las funciones de Auditoría Interna del Canal 4 S.A. a la UAI de Secretaría General de la Presidencia.
Resolución 148/94-SGN Artículo 2º	Asigna las funciones de Auditoría Interna de la Empresa de Desarrollos Especiales S.A. (e.I.), CONEREP, Conarsud.A y C SA (e.I.), Fertino S.A., Industrias Llave S.A. (e.I.), Lagos del Sur S.A.C. de Turismo (e.I.) y SIAM S.A. (e.I.) a la UAI del Ministerio de Economía
Resolución 148/94-SGN Artículo 3º	Asigna las funciones de Auditoría Interna de Astilleros Ministro Manual Garcia S.A., Carolina S.A.M., Forja Argentina S.A.I.C. (e.I.), Industrias Mecanicas Domingo Matheu y Siderúrgica Integrada S.A.I.C. (e.I.) a la UAI del Ministerio de Defensa.
Resolución 152/94-SGN Artículo 1º	Asigna las funciones de Auditoría Interna de Tecnología Aeroespacial a la UAI del Ministerio de Defensa.
Resolución 152/94-SGN Artículo 2º	Asigna las funciones de Auditoría Interna de Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta (UESTY) y Yacimientos Agua de Dionisio (YMAD) a la UAI del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
Resolución 8/95 -SGN Artículo 1º	Transfiere las funciones de Auditoría Interna de Siderúrgica Intregada S.A.I.y C. (e.I.) a la UAI del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
Resolución 33/96-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONAEU) a la UAI del Ministerio de Educación y Cultura.
Resolución 74/97-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de Agua y Energía Eléctrica S.E. (e.I.), Astilleros y Fábricas Navales, Empresa Líneas Marítimas Argentinas SA (e.I.), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (e.I.), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires SA (e.I.), Hidroeléctrica Norpatagónica SA (e.I.) y Yacimientos Carboríferos Fiscales (e.I.) a la UAI de Obras Sanitarias de la Nación.
Resolución 87/97-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna del Instituto Nacional del Teatro a la UAI de la Secretaria de Cultura de la Nación.

Resolución 88/97-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna del Instituto Nacional del Teatro a la UAI de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Resolución 24/98-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de la Administración de Programas Especiales a la UAI de la Superintendencia de Servicios de Salud
Resolución 62/98-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna del Ballet Nacional a la UAI de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Resolución 77/98-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. (e.l.) a la UAI de Obras Sanitarias de la Nación.
Resolución 78/98-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. (e.l.) a la UAI de Obras Sanitarias de la Nación.
Resolución 103/98-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad a la UAI del Ministerio de Salud y Acción Social.
Resolución 105/99-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario a la UAI del Ministerio de Justicia.
Resolución 129/99-SGN	Asígnase a la Unidad de Auditoría Interna de OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN (e.l.) las funciones de Auditoría Interna correspondientes a Patrimonio en Liquidación Banco Nacional de Desarrollo
Resolución 140/99-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de Petroquímica General Mosconi S.A.I.y C (e.l.) a la UAI de Obras Sanitarias de la Nación.
Resolución 163/99-SGN	Asigna las funciones de Auditoría Interna de Tanque Argentino Mediano S.E. (e.l.) a la UAI de Obras Sanitarias de la Nación.

RESOLUCION N° 149/02 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 17 OCT 2002

VISTO el artículo 104 inc. g) de la Ley 24.156, el Decreto N° 253 del 18 de febrero de 1993 y la Resolución N° 1 del 5 de enero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 104, inciso g) de la Ley 24.156 atribuye a la Sindicatura General de la Nación la función de aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna.

Que por la Resolución citada en el Visto se aprobó un procedimiento para la tramitación de la aprobación de los planeamientos anuales de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de las entidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional, definido en el artículo 8° de la ley citada.

Que el dictado de la Resolución N° 29/2002 SGN ha introducido modificaciones en la estructura orgánico funcional de la Sindicatura General de la Nación que han afectado la mencionada Resolución N° 1/2001 SGN.

Que a tales efectos se debe establecer un nuevo procedimiento a ser aplicado por los distintos operadores en las diferentes instancias que comprende la citada actividad.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en orden a las facultades que confiere al suscripto el artículo 112, inciso b) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 1 SGN del 5 de enero de 2001.

ARTICULO 2°.- Los planes anuales de trabajo confeccionados por las Unidades de Auditoría Interna del ámbito del Sector Público Nacional, definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, deberán ser presentados ante los Síndicos Jurisdiccionales y las Comisiones Fiscalizadoras respectivos, antes del 30 de octubre del año anterior al cual corresponden.

ARTICULO 3°.- Los Síndicos Jurisdiccionales y de las Comisiones Fiscalizadoras procederán al análisis de los respectivos documentos y, con opinión fundada, lo elevarán

en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de su recepción, a la Subgerencia de Supervisión bajo cuya órbita de control se encuentre la respectiva Unidad de Auditoría Interna.

ARTICULO 4°.- El Subgerente de Supervisión competente, analizará el plan anual de trabajo respectivo y elevará, dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles siguientes al indicado en el artículo anterior, al Gerente del área la propuesta de aprobación preliminar, incluyendo las modificaciones que fuere necesario requerir.

ARTICULO 5°.- Los planes anuales de trabajo serán aprobados, con carácter preliminar, por el Gerente de Supervisión respectivo dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles siguientes. Tales documentos serán remitidos a la Unidad de Auditoría Interna que corresponda, a través de la Sindicatura Jurisdiccional o Comisión Fiscalizadora actuante –con las modificaciones que pudieren ser necesarias requerir-, para su conformación por parte de la autoridad superior de la Jurisdicción o entidad.

ARTICULO 6°.- El ejemplar del planeamiento firmado por el Titular de la Auditoría Interna y expresamente conformado por la autoridad superior de la Jurisdicción, Entidad o Empresa, deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN hasta el 15 de diciembre de cada año.

ARTICULO 7°.- Las Gerencias de Supervisión, en oportunidad de recepcionar las presentaciones conformadas, indicadas en el artículo anterior, procederán a su verificación final y elevarán al Síndico General de la Nación el proyecto aprobatorio correspondiente, conforme lo dispuesto por el artículo 104 inciso g) de la Ley N° 24.156. Estas Gerencias serán depositarias de la versión definitiva de los planes anuales de trabajo.

ARTICULO 8°.- Vencidos los plazos establecidos precedentemente, las Gerencias de Supervisión deberán informar al Síndico General de la Nación los incumplimientos registrados a las disposiciones de la presente norma, acompañando los proyectos de notas de recomendación respectivos, proponiendo en su caso, la iniciación de sumarios administrativos según lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 1272/94, sin perjuicio de establecer de oficio el plan anual de trabajo básico respectivo, de acuerdo a lo definido en el artículo 5° inc. b) de la citada norma.

ARTICULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 149/02 S.G.N.

RESOLUCION N° 17/06 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 10 FEB de 2006

VISTO el Título VI de la Ley N° 24.156, el Decreto N° 971 del 6 de mayo de 1993 y las Resoluciones de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nros. 130 del 7 de octubre de 1993, 153 del 1 de noviembre de 1993, 82 del 8 de junio de 1994, 11 del 26 de enero de 2000, 151 del 1 de noviembre de 2000, 152 del 17 de octubre de 2002 y 161 del 23 de octubre de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 971/93 esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN definió el perfil del auditor interno de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, mediante la Resolución N° 130/93 SGN.

Que a través de las Resoluciones SGN Nros. 153/93, 82/94, 11/00, 151/00 y 161/02, se modificó y complementó el texto original de la mencionada Resolución N° 130/93.

Que las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02-SGN, incorporaron precisiones sobre las condiciones para el ejercicio de la auditoría.

Que las diferentes modificaciones y la sanción de normativa complementaria aconsejan la adecuación de la normativa referida a la intervención de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en lo atinente a la designación de los Auditores Internos.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112, inciso b) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el "Perfil del Auditor Interno Titular", que se describe en el Anexo I de la presente y que se considera parte integrante de la misma.

ARTICULO 2°.- Las autoridades superiores de los entes comprendidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán, en forma previa a la designación del auditor interno titular, solicitar la opinión técnica de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, prevista en el Decreto N° 971/93, presentando la propuesta de designación acompañada de la

documentación consignada en el Anexo II de la presente y que se considera parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º.- Los auditores internos titulares de las unidades de auditoría interna están obligados a presentar una declaración jurada sobre incompatibilidades, inhabilitaciones y conflicto de intereses al 30 de junio de cada año, según modelo incluido en Anexo III de la presente y que se considera parte integrante de la misma. Las inhabilitaciones o incompatibilidades establecidas en la citada declaración jurada regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTICULO 4º.- Déjanse sin efecto las Resoluciones SGN Nros. 130/93, 153/93, 82/94, 11/00, 151/00 y 161/02.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 17/ 06 S.G.N.

PERFIL DEL AUDITOR INTERNO

Los auditores titulares de las unidades de auditoría interna deben reunir, en general, los requisitos establecidos en el punto "1.3. Conocimiento, pericia y experiencia" de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental. En particular, deberán acreditar:

Estudios

Poseer título universitario nacional en ciencias económicas, derecho o acorde con las incumbencias u objeto principal de la jurisdicción, entidad u organismo auditado, correspondiente a una carrera con un plan de estudios no menor a cinco (5) años.

Experiencia

- _ Cinco (5) años de actuación profesional.
- _ Tres (3) años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o privado.
- _ Conducción de grupos de trabajo.

SOLICITUD DE OPINION TECNICA PREVIA DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION

1. DOCUMENTACION A PRESENTAR

a) Propuesta de la autoridad con los fundamentos que la avalan.

b) Antecedentes profesionales:

- Curriculum Vitae firmado por el postulante debiendo constar en el mismo, el detalle de los últimos cargos y actividades desempeñados y los que cumple actualmente.

- Certificación de los antecedentes laborales que avalen el cumplimiento de las condiciones expuestas en el punto “Experiencia” del Anexo I.
- Fotocopia autenticada del título universitario y copia de los certificados de estudios complementarios.
- Escrito sobre aspectos relevantes que serán contemplados en las tareas de auditoría interna del ente que lo propone, expuestos en un documento de no más de cinco (5) carillas.
- c) Copia de la certificación de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que avale que el interesado no está comprendido en los alcances del Decreto N° 1019/00.
- d) Copia del Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- e) Declaración Jurada sobre Incompatibilidades e Inhabilitaciones, conforme modelo adjunto en anexo III.
- f) Declaración Jurada de no estar incurso en la incompatibilidad establecida por el artículo 1° del Decreto N° 894/01 y en su caso la constancia de la presentación de la solicitud de suspensión del beneficio previsional o haber de retiro en el organismo previsional correspondiente.

2. PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION EN LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION

La documentación deberá ser presentada en la Sindicatura Jurisdiccional o Comisión Fiscalizadora que coordine o supervise a dicha entidad.

3. COMUNICACIÓN DE LA OPINION TECNICA DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

La opinión técnica prevista en el Decreto N° 971/03 será comunicada a la autoridad superior del ente por el Sindico General de la Nación.

DECLARACION JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES, INHABILITACIONES Y CONFLICTO DE INTERESES

Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por alguna de las siguientes causales de

incompatibilidad para ejercer el cargo de Auditor Interno de (nombre de la entidad)

1. Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público

desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades.

Ser proveedor por sí o por terceros en el organismo donde desempeñe sus funciones.

2. Haber tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas de servicios públicos, cuando el cargo de Auditor Interno corresponda a los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, y si no han transcurrido aún TRES (3) años desde la última adjudicación en la que se haya participado.

3. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, de la autoridad superior de la jurisdicción o entidad que efectúe la propuesta.

4. Haber sido condenado por delito doloso o tener pendiente proceso criminal.

5. Haber sido condenado por delito cometido en perjuicio de, o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

6. Estar fallido sin haber obtenido la rehabilitación.

7. Tener proceso penal o sumario administrativo pendiente, que puedan dar lugar a condena

por algún delito doloso o delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o a la inhabilitación de ejercer cargos públicos.

8. Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos cualquiera fuere su causa.

9. Haber sido sancionado con exoneración en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal y no rehabilitado, o con cesantía según normativa vigente.

10. Estar en infracción a las leyes electorales.

11. Ser al presente deudor moroso del Fisco con situación no regularizada.

12. Haberse acogido a un régimen de retiro voluntario, sin cumplimiento del plazo de reingreso.

13. Participar como decisor u operador en los actos de la jurisdicción o entidad en los que se desempeña como evaluador.

14. Ejercer en la correspondiente jurisdicción o entidad cualquier otra función y/o actividad fuera de las inherentes al cargo de Auditor Interno.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA:

Lugar y Fecha:

Firma Aclaración Documento

Tipo y Número

VII. H. – Consolidación de la Deuda.

.....

RESOLUCION N° 200/02 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 12 DIC 2002

VISTO el artículo 17 del Anexo IV del Decreto Nro. 1116 del 29 de Noviembre de 2000, y su modificatorio N° 2460/2002 del 2 de diciembre de 2002 y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1116/2000 se reglamentó, entre otros aspectos, la consolidación de deudas dispuesta por la Ley de Emergencia Económico-Financiera N° 25.344, estableciéndose la forma de intervención de este Organo de Control.

Que en tal sentido, en el artículo 3°, inciso e) del Capítulo I del Anexo IV del mentado Decreto, se estableció que para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos deberán presentar la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación administrativa que cuente con la previa conformidad de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o los organismos de control interno correspondientes expresada en pesos al 1° de enero de 2000, en la forma y condiciones que determina esa reglamentación.

Que el artículo 16 in fine del Capítulo IV del mismo anexo, menciona que el Formulario de Requerimiento de Pago deberá estar intervenido por esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o el órgano de control que corresponda en los casos de obligaciones de otros poderes de la Nación.

Que la sobrevenida modificación del artículo 17 del Capítulo IV del Anexo IV del Decreto N° 1116/2000, operada por su similar N° 2460/2002, dispone que, para solicitar la cancelación de una deuda consolidada, ésta debe hallarse definitivamente reconocida en sede administrativa o judicial.

Que en esa inteligencia, la aludida norma establece que, en los supuestos en los cuales la solicitud de cancelación de una deuda que se consolida sustente su causa en un reconocimiento judicial, la intervención de este Organismo o del órgano de control interno que corresponda, deberá circunscribirse al control de las liquidaciones judicialmente aprobadas.

Que asimismo dispone que, en los casos en los cuales la solicitud de cancelación de una deuda que se consolida sustente su causa en un reconocimiento en sede administrativa, la intervención que compete a este Organo de Control, abarcará la legitimidad y procedencia de todos y cada uno de los aspectos del requerimiento de cancelación de deuda, debiendo también los órganos de control interno, respecto de las obligaciones consolidadas por la Ley N° 23.982, adecuar su intervención en tales términos.

Que por otro lado, el mentado artículo dispone que, los reparos formulados por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en caso de no ser compartidos por el organismo deudor, no comportarán impedimento para la cancelación de la obligación, siendo la aprobación del pago en tales condiciones, responsabilidad exclusiva del organismo deudor, quedando facultado este ente de control para ejercer todas las competencias que a su cargo pone la Ley N° 24.156.

Que la referida normativa establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dictará las normas necesarias para regular su intervención.

Que, en consecuencia, resulta procedente fijar el nuevo mecanismo de control de las liquidaciones de las deudas, a los fines de la firma de los Formularios de Requerimiento de Pago, distinguiendo entre aquellos casos en los cuales la solicitud de cancelación de una deuda que se consolida sustenta su causa en un reconocimiento en sede judicial, de aquellos otros en los que el reconocimiento se ha perfeccionado en sede administrativa.

Que, ello es así, toda vez que, tratándose de un crédito proveniente de un pronunciamiento judicial firme y consentido, aquél está alcanzado por el principio de la cosa juzgada que le confiere inmutabilidad formal y material.

Que, no obstante lo expuesto, sí resulta posible efectuar un control sobre la pertinencia y exactitud de la liquidación judicial presentada, pues de contener ésta errores u omisiones, no se verá alcanzada por el mencionado principio de la cosa juzgada.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112 inc. b) de la Ley N° 24.156 y conforme con lo previsto en el art. 17 párrafo final del Anexo IV del Decreto N° 1116/00.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébanse los procedimientos y pautas de control a los que se circunscribirán los funcionarios competentes de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION para la firma de los Formularios de Requerimiento de Pago de deudas consolidadas por las Leyes N° 23.982 y 25.344, y complementarias, contenidos en el que como ANEXO adjunto y que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°- Instrúyese a los funcionarios destacados como Síndicos en las jurisdicciones y entidades, o como integrantes de las Comisiones Fiscalizadoras de sociedades y empresas, para que intervengan mediante su firma, los Formularios de Requerimiento de Pago, en los términos de la presente reglamentación.

ARTÍCULO 3°³ - Constitúyese la "COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACIÓN DEL PASIVO PUBLICO" que tendrá como funciones el análisis y la

³ Según las modificaciones introducidas por la Resolución N° 59/04 S.G.N.

unificación de criterios técnicos y jurídicos respecto de las actuaciones que se sometan a su consideración, emitiendo el dictamen pertinente.

Dicha Comisión estará integrada por tres (3) funcionarios superiores de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y actuará bajo la dependencia directa del Síndico General de la Nación.

ARTICULO 4°⁴ - La "COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DEL PASIVO PUBLICO" mantendrá los archivos de copias de los legajos que correspondieron al Comité de Supervisión creado por Resolución SGN N° 10/93, y a los órganos predecesores, así como los de sus propias intervenciones y también, el sistema informático respectivo. Los envíos de información de los Síndicos competentes deberán formalizarse a través de la Oficina de Mesa de Entradas, Salidas, Biblioteca y Archivo de la SIGEN.

ARTICULO 5°.- Proseguirán en vigencia los instructivos generales y particulares emitidos en su oportunidad y designados como: Memorandos SGN N°:127/93, 100/94, 1242/94, 26/95, 2097/95, este último solo en lo atinente a la consolidación dispuesta por la Ley 23.982 y Decreto 211/92, así como también toda otra instrucción que no se oponga a la presente.

ARTICULO 6° - Déjase sin efecto la Resolución N° 183/2002-SGN (B.O. 03-12-02)

ARTICULO 7° - Regístrese, Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 200/02 S.G.N.

ANEXO I

**PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS DE CONTROL PARA LA INTERVENCION DE LOS
FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE DEUDA CONSOLIDADA
I - CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTO DE PAGO**

La jurisdicción o entidad deudora remitirá al Síndico Jurisdiccional o Comisión Fiscalizadora de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los expedientes de requerimiento de pago de la deuda consolidada una vez que ésta se halle definitivamente reconocida en sede administrativa o judicial. Dichas actuaciones deberán contener toda la documentación respaldatoria que permita reunir los elementos de juicio válidos y suficientes a los fines de la intervención que, en cada caso, compete a la SINDICATURA

⁴ Según las modificaciones introducidas por la Resolución N° 59/04 S.G.N.

GENERAL DE LA NACION, a través de sus Síndicos, de acuerdo con las pautas que se detallan en los siguientes procedimientos

II - RECLAMOS DERIVADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Recibidas las actuaciones los Síndicos verificarán los siguientes aspectos:

- a. Las formalidades exigidas por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, su reglamentación y demás normas reglamentarias (Ley 19.549, Decreto 1759/72 (t.o. 1991), Decreto 333/85 y toda otra normativa aplicable). A título enunciativo, deberá constatarse que las actuaciones estén debidamente foliadas, las enmiendas salvadas, los F.R.P. incorrectos testados, etc.
- b. El reconocimiento firme del crédito, sustentado en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa, así como en el derecho aplicable, suscripto por la autoridad competente al momento de su dictado.
- c. Que la deuda reclamada se encuentre alcanzada por la consolidación dispuesta por las Leyes 23.982, 25.344 y sus complementarias.
- d. La legitimación activa y pasiva.
- e. Que el informe del Servicio Administrativo Financiero se expida sobre la correspondencia de la liquidación definitiva practicada con los antecedentes que sustentan el reclamo.
- f. Que el dictamen del Servicio Jurídico Permanente contenga ineludiblemente el pronunciamiento sobre la pertinencia de la inclusión del crédito en la consolidación dispuesta por las Leyes 23.982, 25.344 y sus complementarias.
- g. Que la Carta Gerencia del deudor contenga la manifestación expresa sobre el monto de la deuda que mantiene con el acreedor a la fecha de corte que corresponda.
- h. Que el Informe de Auditoría Interna del deudor se pronuncie, como resultado de la evaluación, respecto de: la pertinencia del reclamo, su encuadre jurídico y la corrección de los cálculos efectuados en relación a su monto.
- i. Que no se haya producido la caducidad prevista por los arts. 25, 26 y 27 de la Ley 24.447, incorporados a la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto.
- j. El cumplimiento formal de las cesiones de crédito eventualmente habidas.
- k. Que los peticionantes se correspondan con aquellas personas físicas o jurídicas identificadas como acreedores a través del acto administrativo firme, o sean sus sucesores a título o singular o universal, debidamente acreditados.
- l. Respecto de los representantes legales o convencionales:
 - l.1. Que los instrumentos que acreditan la representación se encuentren agregados en copia certificada.
 - l.2. Que en el caso de representantes convencionales el poder contenga expresamente la facultad de cobrar y percibir, efectuar quitas, renunciar y transar.

- l.3. Que en el caso de créditos derivados de la relación laboral -Ley N° 20.744- en el que el acreedor hubiere optado por percibir su crédito en efectivo -total o parcialmente- sus apoderados legales se encuentren impedidos de cobrar en su nombre según lo dispone dicho plexo.
- l.4. Que en el caso de tratarse de procesos sucesorios y de acreedores menores de edad, se verifique el cumplimiento de lo previsto en los instructivos de las Resoluciones M.E. N° 1083/00 y N° 638/02.
- l.5. Que los Estatutos Sociales, Actas de Asamblea, de Directorio, etc., consten en copias certificadas.
- m. Que los Formularios de Requerimiento de Pago, las Acta de Conformidad, las Actas de Canje, la Liquidación de Deuda, se ajusten a la reglamentación y demás pautas dictadas por la Autoridad de Aplicación.
- n. Que en el supuesto del inc. d) del art. 9° del Anexo IV del Dto. 1116/00, se acredite el carácter de "deuda corriente" en los términos del art. 4° h) de la citada norma y la opción del acreedor de suscribir bonos.
- o. Que el orden de prelación de pago resulte correcto según el origen de la deuda.
- p. Respecto de la liquidación de la deuda se deberá analizar:
- p.1. la procedencia de la metodología de cálculo aplicada y la exactitud aritmética de la cifras;
- p.2. la adecuada conversión de la deuda según la moneda de origen y la de cancelación del título, conforme a los tipos de cambio previstos en la normativa aplicable;
- p.3. en aquellas liquidaciones, cuyo origen o causa sea anterior al 1.4.91 y que contengan actualizaciones por aplicación de índices, estadísticas, etc. deberá verificarse que se ha dado cumplimiento a las previsiones de la Ley 24.283;
- p.4. en las liquidaciones de causa posterior al 1.4.91, deberá constatarse que no hubo actualización monetaria, en cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.928.
- p.5 el cumplimiento del art. 10 de la Ley 25.565, del Decreto N° 1873/02, de la Resolución M.E. N° 638/02, etc., relacionados con la moneda de pago y otras características de los títulos.
- q. Adicionalmente y según el caso, se aplicará todo otro mecanismo de control que se considere pertinente.
- r. De plantearse, finalmente, una manifiesta falta de verosimilitud de la deuda que se reclama, se requerirá del organismo deudor: documentación adicional, aclaraciones, ampliaciones, y/o precisiones necesarias para aventar cualquier posibilidad de pagos incausados.

III - RECLAMOS DERIVADOS DE GESTIÓN JUDICIAL

Recibidas las actuaciones los Síndicos verificarán, sin perjuicio de la aplicación, en lo pertinente, de los controles previstos en II, y de la inaplicabilidad de los identificados con las letras "q" y "r", los siguientes aspectos:

- a. La existencia de copias certificadas del reconocimiento judicial y su correspondiente liquidación aprobada y firme.
- b. Que la certificación emitida por el Actuario exprese que la liquidación se encuentra firme e impaga y -de haber existido pagos parciales en sede judicial- sus montos y fechas de depósito y pago.
- c. De recibirse, por parte del organismo deudor, las actuaciones fuera del plazo de 120 días previsto en la normativa imperante, se hará constar tal situación en el informe a emitir, indicando además al deudor, que deberá efectuar la respectiva solicitud de prórroga al Tribunal.
- d. Si, excepcionalmente, los funcionarios de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION no tuviesen posibilidad de cumplir, por razones debidamente fundadas, con el plazo establecido, solicitarán a las jurisdicciones o entes deudores -que llevan adelante la pertinente defensa judicial-, con la debida antelación, la prórroga del plazo al Tribunal interviniente. Dicha prórroga deberá considerar, cuando así corresponda, el término fijado para todos los sectores del organismo que deban intervenir.

IV- SUSCRIPCION DE LOS FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO

Efectuada la verificación según las pautas expresadas en II y III corresponderá a los Síndicos, la suscripción de conformidad, en el casillero del Formulario de Requerimiento de Pago, destinado a la firma del organismo de control, consignando la leyenda: "En los términos del Artículo 17, Anexo IV, Dto. 1116/00". Ante la existencia de objeciones no superadas, los Síndicos suscribirán el casillero del Formulario de Requerimiento de Pago, destinado a la firma del organismo de control, consignando la leyenda: "En los términos del Artículo 17, Anexo IV, Dto. 1116/00-Con reparos".

V.- INFORME DEL SINDICO JURISDICCIONAL Y/O DE LA COMISION FISCALIZADORA

El Síndico Jurisdiccional y/o la Comisión Fiscalizadora emitirá un informe sobre cada una de las actuaciones.

El informe deberá contener como mínimo, los siguientes capítulos:

- 1.1.Fecha y número de memorando o nota
- 1.2. Referencia: número de expediente, número de orden de liquidación, apellido y nombre o razón social del acreedor, tipo y monto de la deuda consolidada.
2. Detalle de la documentación examinada
3. Alcance de la labor realizada El informe deberá contener una manifestación acerca de que el examen se desarrolló de acuerdo con las pautas de la presente resolución.
4. Observaciones (Se detallaran en caso de corresponder)
5. Manifestación Final
6. Lugar, fecha y firma/s.

VI.- INTERVENCION DE LA COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PÚBLICO. ⁵

En todos los casos, salvo los provenientes del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, de deudas derivadas de gestión administrativa superiores a PESOS CIEN MIL (\$ 100.000) y judiciales superiores a PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000) -conforme montos surgidos de los F.R.P. o de las Actas de Canje-, una vez verificado el adecuado cumplimiento de los aspectos señalados en los apartados II o III de la presente y previo a la firma de conformidad de los Formularios de Requerimiento de Pago, los Síndicos elevarán las actuaciones a la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO, para la emisión del dictamen unificando los criterios técnicos y jurídicos.

Cuando se trate de acreencias reconocidas judicialmente, los Síndicos contarán con un plazo de DIEZ (10) días para pronunciarse, previo a la elevación de las actuaciones a la Comisión. Idéntico lapso dispondrá la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO para su intervención.

Sin perjuicio de las competencias asignadas por la presente Resolución la aludida Comisión intervendrá, cuando lo considere pertinente o a pedido de los Síndicos, previa opinión fundada de éstos, en todas aquellas actuaciones en las que se presenten dudas en lo referente a la aplicación del régimen de consolidación.

En aquellos supuestos en los que resulten necesarias definiciones que hagan a la interpretación del régimen de consolidación, la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO deberá solicitar la intervención de la Autoridad de Aplicación definida en los artículos 36 del Decreto N° 2140/91 y 34 del Decreto N° 1116/00, debiendo tener en cuenta en todos los casos sus pronunciamientos.

⁵ Según las modificaciones introducidas por la Resolución SIGEN N° 80/05.

RESOLUCION N° 67/04 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 21 JUL 2004

Visto la Ley N° 25.471, los Decretos Nros. 1077 del 5 de mayo de 2003 y 821 del 23 de junio de 2004, la Resolución Conjunta N° 509 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y N° 120 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de fecha 20 de noviembre de 2003 y la Resolución N° 462 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de fecha 14 de julio de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 2° de la Ley N° 25.471 se reconoce por parte del Gobierno Nacional una indemnización económica a favor de los ex agentes de YPF Sociedad del Estado, que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos.

Que el Decreto N° 1077 del 5 de mayo de 2003, reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones establecidas en la Ley N° 25.471, estableciendo en el artículo 7°, que los expedientes ingresados para la cancelación de los créditos reconocidos por la Ley N° 25.471, tramitarán por el procedimiento administrativo abreviado que establecerá la Autoridad de Aplicación, procurando simplificar los requisitos formales.

Que mediante la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION N° 509 y de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 120 del 20 de noviembre de 2003, se aprobó la liquidación efectuada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

Que por el artículo 6° de la citada Resolución Conjunta se aprueba el Formulario de Requerimiento de Pago Global que deberá ser suscripto por este organismo.

Que el Decreto N° 821 del 23 de junio de 2004 estableció que los beneficiarios de la indemnización establecida en la Ley N° 25.471 deberán seguir para el cobro de la misma el procedimiento administrativo abreviado por ante el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

Que la misma norma dispuso que el acogimiento a la indemnización en cuestión, o la continuación de los procedimientos administrativos ya iniciados para su cobro, implicarán el desistimiento al derecho y a toda acción judicial iniciada o futura y la renuncia a la acción y al derecho de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con el Programa de Propiedad Participada de YPF SOCIEDAD ANONIMA,

estableciéndose a esos efectos que no serán de aplicación las normas de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 T.O. 1976 y sus modificaciones.

Que por medio de la Resolución N° 462 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 14 de julio de 2004 se aprobó el procedimiento administrativo abreviado que deberán seguir los beneficiarios de la indemnización reconocida por la Ley N° 25.471.

Que en el apartado 3.9 del Anexo I de la resolución mencionada en el párrafo que antecede se dispone que esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION deberá verificar el cumplimiento del procedimiento aprobado e intervenir los Formularios de Requerimiento de Pago Global.

Que en virtud de la normativa precedentemente señalada y atento el reducido plazo establecido para la intervención de los Formularios de Requerimiento de Pago Global por parte de este órgano de control, es que resulta necesario fijar un mecanismo que se adecue a dichos parámetros, distinto del regulado por la Resolución N° 200/02-SGN y modificatorias.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112 inc. b) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Dispónese que a los fines de la intervención establecida en el apartado 3.9 del Anexo I de la Resolución N° 462 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 14 de julio de 2004, no serán de aplicación los procedimientos y pautas de control aprobados por la Resolución N° 200 de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 12 de diciembre de 2002 y sus modificatorias.

ARTICULO 2º.- Apruébanse los lineamientos a los que se circunscribirá la Sindicatura Jurisdiccional actuante a los fines de la intervención indicada en el artículo anterior, contenidos en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 67/04 S.G.N.

ANEXO I

LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCION DE LOS FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE DEUDA CONSOLIDADA, DE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY NRO. 25.471, TRAMITADOS CONFORME A LA RESOLUCION N° 462 (MEyP), DE FECHA 14 DE JULIO DE 2004

La Sindicatura General de la Nación, a los efectos de la intervención en el trámite de los reconocimientos derivados de las indemnizaciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada, se ajustará a lo normado a través de la Ley N° 25.471, el Decreto N° 1077/03, el Decreto N° 821/04, la Resolución Conjunta del Ministerio de Economía y Producción N° 509 y de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 120, de fecha 20 de noviembre de 2003 y la Resolución del Ministerio de Economía y Producción N° 462, del 14 de julio de 2004.

Al respecto, el Ministerio de Economía y Producción remitirá al Sindico Jurisdiccional las actuaciones que fueran definitivamente reconocidas, en virtud de las prescripciones de la normativa precitada. Dichas actuaciones deberán contener toda la documentación establecida en los procedimientos definidos a los fines de la intervención por parte de esta Sindicatura General de la Nación, de acuerdo con las pautas que a continuación se señalan.

En cada uno de los expedientes se deberá verificar:

1. Que el acreedor se encuentre comprendido en el Anexo IV de la Resolución Conjunta Nro. 120/03 JGM y Nro. 509/03 MEyP y la concordancia de su número de documento de identidad y domicilio.
 - A los fines del presente procedimiento, se tomarán como firmes los montos involucrados en la Resolución Conjunta citada anteriormente.
2. Para el caso que existan discrepancias entre los datos del Anexo IV de la Resolución Conjunta en cuestión y los insertos en el Formulario de Requerimiento de Pago Global, las actuaciones deberán contener la documentación que respalde las correcciones que sean procedentes.
3. En el formulario de Requerimiento de Pago Global, su coincidencia con el monto total del listado resumen, que contendrá el apellido y nombre de los beneficiarios incorporados, número de documento y monto incluido.
4. Que los beneficiarios incluidos en la Carta de Gerencia se correspondan con los efectivamente incorporados en la Resolución Conjunta indicada
 - Constatar la aplicación de los coeficientes que correspondan para la expresión de la deuda según la opción ejercida por el beneficiario, tal cual lo señalado en el punto 3.2.a de la Resolución 462/04 MEyP.

Adicionalmente, del universo de beneficiarios obrantes en cada expediente, se seleccionará una muestra a los fines de evaluar los siguientes aspectos:

I.- Aspectos Generales

1. Existencia del Formulario de Requerimiento de Pago Individual presentado ante el Banco de la Nación Argentina y confeccionado de acuerdo con la normativa vigente. Dicho Formulario deberá estar suscrito por el acreedor y por autoridad normativamente competente del deudor.
2. Verificar que se incluya en las actuaciones, copia de la documentación requerida para el acogimiento:
 - Documento de Identidad (DNI, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento).
 - Documentación donde conste el número de
 - Legajo de YPF (recibo de sueldo, liquidación final, certificación de servicios, etc.).
 - Constancia de Número de CUIT/CUIL.
 - Constancia de la posición frente al IVA.
 - De lo presentado deberá surgir claramente la identidad del acreedor.
3. Deberá constatar que el acreedor ha optado por percibir Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie o Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2%.
4. Constatar que la Dirección General de Administración haya verificado la liquidación, determinando el total de bonos a percibir por el acreedor de acuerdo con el valor técnico correspondiente.
5. Dictamen del Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía y Producción, en todo caso en el cual se hubiera requerido opinión jurídica.
6. Verificar la existencia de la correspondiente Carta de Gerencia y del Formulario de Requerimiento de Pago Global.
 - La Carta Gerencia del deudor deberá contener la manifestación expresa sobre el monto de la deuda que se mantiene con el acreedor, a la fecha de corte que corresponda y el estado impago de la deuda.

II.- Beneficiarios con sentencia judicial firme

Se deberá verificar la existencia de la documentación citada en el punto I.2 y la siguiente:

- o Copia certificada de las sentencias recaídas en cada una de las instancias judiciales.
- o Copia certificada de la liquidación judicial aprobada con respecto a la sentencia que ha quedado firme.

- o Certificado expedido por el Juzgado interviniente del cual surja que en el juicio ha recaído sentencia definitiva y que ésta se encuentra firme e impaga.
- o Para los casos en que no surja en forma clara de las certificaciones precitadas, escrito donde se denuncien los autos en los que tramita el juicio, como así también los datos necesarios para la identificación del Juzgado y la Secretaría correspondiente.
- o Opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para los casos incluidos en el punto 3.7. del Anexo I de la Resolución N° 462/04 MEyP.

III.- Casos en los que corresponda un mayor reconocimiento al percibido o a percibir con motivo de una sentencia judicial firme

Se deberá constatar que se haya aplicado alguna de las opciones previstas en la normativa vigente (punto 3.3. del Anexo I de la Resolución N° 462/04 MEyP):

- l. Para el caso que el acreedor aún no hubiera percibido Bonos: a la suma liquidada por el reclamo judicial firme al 01/01/2000 más los intereses del Decreto Nro. 1116/00 (art. 12, inc. a) Anexo IV) hasta el 31 de diciembre de 2002, se le deberá restar la suma liquidada conforme las pautas del Decreto Nro. 1077/03 al 31 de Diciembre de 2002 (Anexo IV de la Resolución Conjunta Nro. 120/03 JGM y Nro. 509/03 MEyP).
- m. Para el caso en que se hubiera entregado bonos: el valor nominal de los Bonos entregados o a entregar conforme la opción ejercida, con el cálculo de los intereses que correspondan a esa especie al 31/12/2002, se le deberá restar la suma liquidada conforme las pautas del Decreto Nro. 1077/03 al 31 de Diciembre de 2002 (Anexo IV de la Resolución Conjunta Nro. 120/03 JGM y Nro. 509/03 MEyP).

IV.- Documentación relacionada con sucesiones, cesiones de derechos y poderes

1. En el caso que la sucesión se hubiera iniciado y no se hubiera efectuado la partición de la herencia, corresponde verificar que se incorporen en los actuados:
 - Declaratoria de herederos (o copia certificada).
 - Designación judicial del administrador del acervo sucesorio (o copia certificada).

Para el caso en que el juicio sucesorio estuviera finalizado, se deberá constatar:

- Declaratoria de herederos (o copia certificada).
- Certificado donde surja el porcentaje correspondiente a cada uno de los sucesores(o copia certificada).

- Asimismo se deberá verificar que la acreencia sea dividida de conformidad con la documentación precedente, para cada uno de los sucesores del causante.

En ambas circunstancias, se deberá verificar la existencia de copia del Documento de Identidad del Causante o, en su caso, copia del Certificado de Defunción.

2. Para el caso de las cesiones de derechos, deberá verificarse que se acompañe el instrumento público o documento privado con las firmas certificadas, o copia debidamente autenticada.
 - En todos los casos, la cesión deberá ser por, la totalidad de los derechos que le corresponden al beneficiario, colocando al cesionario en las mismas condiciones en que estaba el mismo o, en su caso, deberán el cedente y el cesionario incorporar al instrumento de cesión el texto de conocimiento y conformidad establecido en el punto 2.5 de la Resolución (MEyP) N° 462/04.
3. En el caso que se presente el apoderado del acreedor original a suscribir los Formularios de Requerimiento de Pago, corresponde corroborar que éste posea un poder especial certificado y con facultades suficientes, con relación a la indemnización económica prevista en la Ley Nro. 25.471 y en el Decreto Nro. 1077/03.
 - Informe de las áreas competentes del Ministerio de Economía y Producción: sobre la procedencia de poderes, cesiones, inhibiciones o embargos judiciales. En su caso, se deberá adjuntar al trámite la documentación correspondiente. V.- Constancia de intervención
 - El Síndico Jurisdiccional ante el Ministerio de Economía y Producción cuando corresponda, emitirá el informe que como Anexo II se acompaña, sobre cada una de las actuaciones, suscribiendo el formulario de requerimiento de pago global.

**MODELO DE INFORME PARA LA INTERVENCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA
EN VIRTUD DE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY NRO. 25.471**

Ref.: Expediente N°

SEÑOR

Me dirijo a usted en relación al expediente de la referencia, correspondiente a la consolidación de deuda derivada de las prescripciones de la Ley Nro. 25.471, mediante el cual se reconocen las indemnizaciones de los ex agentes de YPF SA que se detallan en listado obrante a fs

1.- DOCUMENTACION EXAMINADA

- Identificar la documentación examinada.
- Se deberá manifestar que no se valida la documentación aportada ni se expide este Organo de Control acerca de su autenticidad, toda vez que la misma ha sido intervenida por el Banco de la Nación Argentina, en el marco de lo convenido entre esa Institución y el Ministerio de Economía y Producción.
- Deberá manifestarse expresamente la inclusión de los acreedores en cuestión en la nómina de la Resolución Conjunta Nro. 120/03 MEyP y Nro. 509/03 JGM, especificando si han sido modificados algunos de los datos en ella consignados, en caso de corresponder.

2.- ALCANCE DE LA LABOR REALIZADA

Se deja constancia que el presente expediente no hay sido intervenido de acuerdo con las pautas impartidas por la Resolución Nro. 200/02 SGN, habida cuenta que para el presente caso corresponde aplicar los procedimientos aprobados mediante la Resolución Nro. /04 SGN.

En ese sentido, cabe señalar que la Ley Nro. 25.471 reconoce una indemnización económica a favor de los ex empleados de YPF SA, en relación de dependencia al 1ro. de enero de 1991, que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o que, incorporados, hubiesen sido excluidos.

Así planteado y tal como surge del Decreto Nro. 821/04, se considera que la Resolución Conjunta Nro. 120/03 MEyP y Nro. 509/03 JGM ha aprobado la liquidación practicada por el Banco de la Nación Argentina de los montos indemnizatorios individuales, señalándose en la misma que se ha efectuado de acuerdo con los datos personales y laborales proporcionados por YPF SA y las pautas de cálculo y valorización contenidas en el Decreto Nro. 1077/03, razón por la cual esta Sindicatura Jurisdiccional no ha verificado la composición de los montos determinados, limitando su intervención a lo señalado en el primer párrafo del presente apartado.

Independientemente de lo señalado, se destaca la limitación en el alcance de la tarea realizada, respecto a la falta de información y debilidades en el sistema de registro, seguimiento y control de causas judiciales, circunstancia que fuera señalada oportunamente por esta Sindicatura Jurisdiccional, mediante la Nota Nro. 68/04 SE.

A fines de subsanar el aspecto precitado y atento la imposibilidad manifiesta de poder certificar efectivamente si cada beneficiario habría interpuesto demanda judicial, el deudor ha definido el procedimiento por el cual se incorpora el desistimiento del derecho y de toda acción judicial iniciada o futura y la renuncia a la acción y al derecho de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con el Programa de Propiedad Participada, tal cual lo prescribe el artículo segundo del Decreto Nro. 821/04.

Asimismo, corresponde destacar que el citado decreto señala en su artículo 3ro. que, a los efectos de lo dispuesto precedentemente, no serán de aplicación las normas de la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744 y sus modificatorias.

Por otra parte, respecto de los títulos mediante los cuales se cancelará las presentes acreencias, el decreto deja expresamente establecido que, sin perjuicio de lo normado en el artículo 64 de la Ley 25.827, se mantienen los títulos públicos inicialmente presentados como opción, esto es Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie o Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2%.

Por último el acreedor/acreedores ha/n hecho uso de la opción: (indicar tipo de Bonos de Consolidación).

- Para el caso en que corresponda un mayor reconocimiento al percibido con anterioridad por parte del acreedor o a percibir por el mismo con motivo de una sentencia judicial firme, se deberá señalar que se ha constatado que se ha aplicado alguna de las opciones previstas en la normativa vigente, para la liquidación final.

3.- OBSERVACIONES

Atento que no obra en los actuados el Acta de Conformidad señalada en la Resolución N° 462/04 MEyP, el deudor deberá adoptar oportunamente los recaudos necesarios para constatar que se ha perfeccionado debidamente la renuncia de derechos a la que alude el artículo 2° del Decreto N° 821/ 04.

- Deberán incluirse todas aquellas observaciones de relevancia verificadas, que no imposibiliten la prosecución del trámite y puedan ser subsanadas habiéndose intervenido el FRP.

4.- MANIFESTACION FINAL

De acuerdo con los elementos indicados en el punto 1, el alcance de la labor realizada y las limitaciones señaladas en el punto 2 y las observaciones planteadas en el punto 3 del presente informe, esta Sindicatura Jurisdiccional no tiene objeciones que formular a la prosecución del trámite, en los términos del punto 3.9. del Anexo I de la Resolución Nro. 462/04 MEyP.

ANEXO I

PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS DE CONTROL PARA LA INTERVENCION DE LOS FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE DEUDA CONSOLIDADA

I - CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTO DE PAGO

La jurisdicción o entidad deudora remitirá al Síndico Jurisdiccional o Comisión Fiscalizadora de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los expedientes de requerimiento de pago de la deuda consolidada una vez que ésta se halle definitivamente reconocida en sede administrativa o judicial. Dichas actuaciones deberán contener toda la documentación respaldatoria que permita reunir los elementos de juicio válidos y suficientes a los fines de la intervención que, en cada caso, compete a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, a través de sus Síndicos, de acuerdo con las pautas que se detallan en los siguientes procedimientos

II - RECLAMOS DERIVADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Recibidas las actuaciones los Síndicos verificarán los siguientes aspectos:

- a. Las formalidades exigidas por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, su reglamentación y demás normas reglamentarias (Ley 19.549, Decreto 1759/72 (t.o. 1991), Decreto 333/85 y toda otra normativa aplicable). A título enunciativo, deberá constatarse que las actuaciones estén debidamente foliadas, las enmiendas salvadas, los F.R.P. incorrectos testados, etc.
- b. El reconocimiento firme del crédito, sustentado en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa, así como en el derecho aplicable, suscripto por la autoridad competente al momento de su dictado.
- c. Que la deuda reclamada se encuentre alcanzada por la consolidación dispuesta por las Leyes 23.982, 25.344 y sus complementarias.
- d. La legitimación activa y pasiva.
- e. Que el informe del Servicio Administrativo Financiero se expida sobre la correspondencia de la liquidación definitiva practicada con los antecedentes que sustentan el reclamo.
- f. Que el dictamen del Servicio Jurídico Permanente contenga ineludiblemente el pronunciamiento sobre la pertinencia de la inclusión del crédito en la consolidación dispuesta por las Leyes 23.982, 25.344 y sus complementarias.
- g. Que la Carta Gerencia del deudor contenga la manifestación expresa sobre el monto de la deuda que mantiene con el acreedor a la fecha de corte que corresponda.
- h. Que el Informe de Auditoría Interna del deudor se pronuncie, como resultado de la evaluación, respecto de: la pertinencia del reclamo, su encuadre jurídico y la corrección de los cálculos efectuados en relación a su monto.

- i. Que no se haya producido la caducidad prevista por los arts. 25, 26 y 27 de la Ley 24.447, incorporados a la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto.
- j. El cumplimiento formal de las cesiones de crédito eventualmente habidas.
- k. Que los peticionantes se correspondan con aquellas personas físicas o jurídicas identificadas como acreedores a través del acto administrativo firme, o sean sus sucesores a título o singular o universal, debidamente acreditados.
- l. Respecto de los representantes legales o convencionales:
 - l.1. Que los instrumentos que acreditan la representación se encuentren agregados en copia certificada.
 - l.2. Que en el caso de representantes convencionales el poder contenga expresamente la facultad de cobrar y percibir, efectuar quitas, renunciar y transar.
 - l.3. Que en el caso de créditos derivados de la relación laboral -Ley N° 20.744- en el que el acreedor hubiere optado por percibir su crédito en efectivo -total o parcialmente- sus apoderados legales se encuentren impedidos de cobrar en su nombre según lo dispone dicho plexo.
 - l.4. Que en el caso de tratarse de procesos sucesorios y de acreedores menores de edad, se verifique el cumplimiento de lo previsto en los instructivos de las Resoluciones M.E. N° 1083/00 y N° 638/02.
 - l.5. Que los Estatutos Sociales, Actas de Asamblea, de Directorio, etc., consten en copias certificadas.
- m. Que los Formularios de Requerimiento de Pago, las Acta de Conformidad, las Actas de Canje, la Liquidación de Deuda, se ajusten a la reglamentación y demás pautas dictadas por la Autoridad de Aplicación.
- n. Que en el supuesto del inc. d) del art. 9° del Anexo IV del Dto. 1116/00, se acredite el carácter de "deuda corriente" en los términos del art. 4° h) de la citada norma y la opción del acreedor de suscribir bonos.
- o. Que el orden de prelación de pago resulte correcto según el origen de la deuda.
- p. Respecto de la liquidación de la deuda se deberá analizar:
 - p.1. la procedencia de la metodología de cálculo aplicada y la exactitud aritmética de la cifras;
 - p.2. la adecuada conversión de la deuda según la moneda de origen y la de cancelación del título, conforme a los tipos de cambio previstos en la normativa aplicable;
 - p.3. en aquellas liquidaciones, cuyo origen o causa sea anterior al 1.4.91 y que contengan actualizaciones por aplicación de índices, estadísticas, etc. deberá verificarse que se ha dado cumplimiento a las previsiones de la Ley 24.283;
 - p.4. en las liquidaciones de causa posterior al 1.4.91, deberá constatarse que no hubo actualización monetaria, en cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.928.

p.5 el cumplimiento del art. 10 de la Ley 25.565, del Decreto N° 1873/02, de la Resolución M.E. N° 638/02, etc., relacionados con la moneda de pago y otras características de los títulos.

- q. Adicionalmente y según el caso, se aplicará todo otro mecanismo de control que se considere pertinente.
- r. De plantearse, finalmente, una manifiesta falta de verosimilitud de la deuda que se reclama, se requerirá del organismo deudor: documentación adicional, aclaraciones, ampliaciones, y/o precisiones necesarias para aventar cualquier posibilidad de pagos incausados.

III - RECLAMOS DERIVADOS DE GESTIÓN JUDICIAL

Recibidas las actuaciones los Síndicos verificarán, sin perjuicio de la aplicación, en lo pertinente, de los controles previstos en II, y de la inaplicabilidad de los identificados con las letras "q" y "r", los siguientes aspectos:

- a. La existencia de copias certificadas del reconocimiento judicial y su correspondiente liquidación aprobada y firme.
- b. Que la certificación emitida por el Actuario exprese que la liquidación se encuentra firme e impaga y -de haber existido pagos parciales en sede judicial- sus montos y fechas de depósito y pago.
- c. De recibirse, por parte del organismo deudor, las actuaciones fuera del plazo de 120 días previsto en la normativa imperante, se hará constar tal situación en el informe a emitir, indicando además al deudor, que deberá efectuar la respectiva solicitud de prórroga al Tribunal.
- d. Si, excepcionalmente, los funcionarios de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION no tuviesen posibilidad de cumplir, por razones debidamente fundadas, con el plazo establecido, solicitarán a las jurisdicciones o entes deudores -que llevan adelante la pertinente defensa judicial-, con la debida antelación, la prórroga del plazo al Tribunal interviniente. Dicha prórroga deberá considerar, cuando así corresponda, el término fijado para todos los sectores del organismo que deban intervenir.

IV- SUSCRIPCION DE LOS FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO

Efectuada la verificación según las pautas expresadas en II y III corresponderá a los Síndicos, la suscripción de conformidad, en el casillero del Formulario de Requerimiento de Pago, destinado a la firma del organismo de control, consignando la leyenda: "En los términos del Artículo 17, Anexo IV, Dto. 1116/00". Ante la existencia de objeciones no superadas, los Síndicos suscribirán el casillero del Formulario de Requerimiento de Pago, destinado a la firma del organismo de control, consignando la leyenda: "En los términos del Artículo 17, Anexo IV, Dto. 1116/00-Con reparos".

V.- INFORME DEL SINDICO JURISDICCIONAL Y/O DE LA COMISION FISCALIZADORA

El Síndico Jurisdiccional y/o la Comisión Fiscalizadora emitirá un informe sobre cada una de las actuaciones.

El informe deberá contener como mínimo, los siguientes capítulos:

- 1.1.Fecha y número de memorando o nota
- 1.2. Referencia: número de expediente, número de orden de liquidación, apellido y nombre o razón social del acreedor, tipo y monto de la deuda consolidada.
2. Detalle de la documentación examinada
3. Alcance de la labor realizada El informe deberá contener una manifestación acerca de que el examen se desarrolló de acuerdo con las pautas de la presente resolución.
4. Observaciones (Se detallaran en caso de corresponder)
5. Manifestación Final
6. Lugar, fecha y firma/s.

VI.- INTERVENCIÓN DE LA "COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PÚBLICO".⁶

En todos los casos de deudas derivadas de gestión administrativa superiores a \$ 100.000 y judiciales superiores a \$ 1.000.000 (conforme montos surgidos de los FRP o de las Actas de Canje), una vez verificado el adecuado cumplimiento de los aspectos señalados en los apartados II o III de la presente y previo a la firma de conformidad de los Formularios de Requerimiento de Pago, los Síndicos elevarán las actuaciones directamente a la "COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO", para la emisión del dictamen unificando los criterios técnicos y jurídicos.

En los casos en que se trate de acreencias reconocidas judicialmente, los Síndicos contarán con un plazo de catorce días corridos para pronunciarse. Idéntico lapso dispondrá el "COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO" para su intervención.

Sin perjuicio de las competencias asignadas por la presente resolución, la "COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO" se expedirá en todas aquellas situaciones que generen dudas de alta complejidad en lo referente a la aplicación del régimen de consolidación, para lo cual los expedientes serán elevados con el fundamento y la previa opinión de los Síndicos competentes.

⁶ Según las modificaciones introducidas por al Resolución SGN N° 59/04.

RESOLUCION N° 80/05 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 05 AGO 2005

VISTO la Resolución N° 200/2002-SGN, y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución citada en el VISTO, modificada por su similar N° 59/2004-SGN, se conformó la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO, cuya competencia es el análisis y la unificación de criterios técnicos y jurídicos respecto de las actuaciones que se sometan a su consideración.

Que la referida Comisión está integrada por TRES (3) funcionarios de este organismo, designados mediante la Resolución N° 93/2004-SGN, y cuenta con la asistencia técnica y administrativa de una Secretaría Permanente, que cumple, además, las funciones de relatoría.

Que analizado el universo del pasivo público consolidado, se observa que la complejidad, importancia y volumen de la deuda del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, hacen necesario la creación de una Comisión especial que intervenga esas actuaciones.

Que así las cosas, razones de índole operativa tornan procedente realizar las adecuaciones que resulten pertinentes a ese fin, como así también efectuar modificaciones en la composición de la aludida Comisión.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 112 inciso b) de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el punto VI del Anexo I de la Resolución N° 200/2002-SGN, modificada por su similar N° 59/2004-SGN, por el texto que obra como Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución N° 93/2004-SGN, por el siguiente texto: "La COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO creada por el artículo 3° de la Resolución N° 200/2002-SGN, sustituido por el artículo 1° de la Resolución N° 59/2004-SGN, estará integrada por los funcionarios que se indican a continuación:

Dr. José Antonio CACERES MONIE

Cr. Walter MINER

Cr. José GENTILE

ARTICULO 3º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Resolución N° 59/2004-SGN, por el siguiente texto: "La COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO, contará con la asistencia técnico-administrativa de un agente que al efecto se asigne, quien ejercerá la función de relatoría en la elaboración de los dictámenes, conforme las decisiones que ese órgano adopte".

ARTICULO 4º.- La Secretaría General instrumentará las medidas necesarias para procurarle a la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO el personal administrativo y de análisis que le requiera y el espacio físico necesario para trasladar los archivos y para cumplir con las tareas encomendadas, con independencia de lo establecido en el artículo 3º de la Resolución N° 59/2004-SGN.

ARTICULO 5º.- Créase la COMISION DE ANALISIS E INTERVENCION DEL PASIVO CONSOLIDADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, cuya función será el análisis e intervención de las actuaciones vinculadas con el pasivo consolidado del citado ente que se sometan a su consideración, emitiendo el dictamen pertinente y suscribiendo los Formularios de Requerimiento de Pago.

ARTICULO 6º.- La COMISION DE ANALISIS E INTERVENCION DEL PASIVO CONSOLIDADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS estará integrada por TRES (3) funcionarios superiores de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y actuará bajo la dependencia directa del Síndico General de la Nación.

Las decisiones se adoptarán por simple mayoría, resultando suficiente, por ende, la firma de DOS (2) de los miembros de la Comisión en el respectivo Formulario de Requerimiento de Pago, no siendo de aplicación al caso la intervención prevista en el punto VI del Anexo I a la Resolución N° 200/2002-SGN.

ARTICULO 7º.- La COMISION DE ANALISIS E INTERVENCION DEL PASIVO CONSOLIDADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS estará integrada por los funcionarios que se indican a continuación, quienes podrán continuar ejerciendo las funciones oportunamente asignadas respecto de las actuaciones ingresadas a la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO, con anterioridad a la fecha de la presente:

Dra. Mónica Susana DEL BAGNO

Cr. Franciso GONZALEZ

Cr. Alberto SCAGLIONE

ARTICULO 8º.- La COMISION DE ANALISIS E INTERVENCION DEL PASIVO CONSOLIDADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS mantendrá los archivos de copias de legajos que correspondieron a la Sindicatura Jurisdiccional ante el INSSJP y a los órganos predecesores, como sus propias intervenciones, como así también el sistema informático respectivo, propios para este tipo de actuaciones.

ARTICULO 9º.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 80/05 S.G.N.

ANEXO I

PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS DE CONTROL PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE DEUDA CONSOLIDADA.

VI.- INTERVENCION DE LA COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PÚBLICO.

En todos los casos, salvo los provenientes del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, de deudas derivadas de gestión administrativa superiores a PESOS CIEN MIL (\$ 100.000) y judiciales superiores a PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000) -conforme montos surgidos de los F.R.P. o de las Actas de Canje-, una vez verificado el adecuado cumplimiento de los aspectos señalados en los apartados II o III de la presente y previo a la firma de conformidad de los Formularios de Requerimiento de Pago, los Síndicos elevarán las actuaciones a la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO, para la emisión del dictamen unificando los criterios técnicos y jurídicos.

Cuando se trate de acreencias reconocidas judicialmente, los Síndicos contarán con un plazo de DIEZ (10) días para pronunciarse, previo a la elevación de las actuaciones a la Comisión. Idéntico lapso dispondrá la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO para su intervención.

Sin perjuicio de las competencias asignadas por la presente Resolución la aludida Comisión intervendrá, cuando lo considere pertinente o a pedido de los Síndicos, previa opinión fundada de éstos, en todas aquellas actuaciones en las que se presenten dudas en lo referente a la aplicación del régimen de consolidación.

En aquellos supuestos en los que resulten necesarias definiciones que hagan a la interpretación del régimen de consolidación, la COMISION DE ANALISIS Y SUPERVISION DE CONSOLIDACION DEL PASIVO PUBLICO deberá solicitar la intervención de la Autoridad de Aplicación definida en los artículos 36 del Decreto N°

2140/91 y 34 del Decreto N° 1116/00, debiendo tener en cuenta en todos los casos sus pronunciamientos.

VII. J. – Denuncias.

.....

RESOLUCION N° 29/06 de la Sindicatura General de la Nación.

BUENOS AIRES, 31 MAR 2006

VISTO la Ley N° 19.549, de fecha 03 de abril de 1972 y su Decreto reglamentario N° 1759/72 (t.o. Decreto 1883/91); la Ley N° 24.946 de fecha 18 de marzo de 1998 y sus modificatorias y complementarias; la Ley N° 25.233 de fecha 10 de diciembre de 1999; el Decreto N° 102 de fecha 23 de diciembre de 1999; la Resolución N° 197 SGN de fecha 30 de noviembre de 1999; la Resolución PGN N° 18 de fecha 10 de marzo de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 24.946 se organizó e integró el MINISTERIO PUBLICO, el cual está compuesto por el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA y por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL, integrado a su vez, por la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS como Organo dependiente de la PROCURACION GENERAL DE LA NACION.

Que la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, es un Organo especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.

Que las investigaciones se inician por denuncias de otros organismos públicos, o de oficio, o bien de particulares que en forma personal o mediante cualquier medio de comunicación, incluso con reserva de identidad, pueden poner en conocimiento la supuesta comisión de un delito o irregularidad administrativa.

Que en el mismo sentido, se encuentra previsto en el artículo 14, punto 14.1, Segunda parte: "Régimen Procesal de las Investigaciones" del Capítulo Segundo, del Reglamento Interno de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, aprobado por la Resolución PGN N° 18/05, que las denuncias forman parte del inicio del proceso de investigación y por lo tanto de la competencia propia de la Fiscalía.

Que como también surge del artículo 33 del citado Reglamento interno son, entre otras, facultades y deberes de los Fiscales de Investigaciones Administrativas, el desarrollar y promover investigaciones de oficio, como asimismo recibir y analizar denuncias.

Que por otra parte, a tenor del artículo 13 de la Ley N° 25.233 fue creada la OFICINA ANTICORRUPCION, con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y, en forma concurrente con la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, ejercer las competencias y atribuciones de requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales, contemplando además los deberes y facultades propios del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y sus competencias especiales.

Que de acuerdo al artículo 2º del Capítulo II del Decreto N° 102/99, la primera de sus competencias consiste en recibir denuncias, como también investigar y realizar denuncias ante la justicia competente, a través de la Dirección de Investigaciones.

Que igual criterio cabe aplicar a las presentaciones o quejas, relacionadas con la prestación de los servicios públicos, porque corresponde que sean encaminadas a través de las oficinas de atención al cliente, o de los entes reguladores, o por ante el DEFENSOR DEL PUEBLO, o incluso, cuando corresponda, directamente ante el PODER JUDICIAL.

Que no obstante no ser una función propia de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACION el tratamiento de denuncias presentadas por particulares, lo cierto es que la información contenida en aquéllas debe compatibilizarse con el principio de juridicidad que exige que el obrar administrativo se ajuste al ordenamiento jurídico vigente y en tanto debidamente ponderadas sirvan a la finalidad de controlar las acciones del Estado y sus políticas.

Que, en ese contexto, resulta procedente que la SIGEN considere denuncias, en el marco de la competencia que le atribuye el artículo 98 de la Ley N° 24.156, ante la posibilidad de obtener de las mismas datos eventualmente valiosos para el ejercicio de sus facultades de auditoría y control interno.

Que no obstante ello, cabe dejar constancia que el tratamiento de este tipo de presentaciones no implica asignar a los particulares el carácter de parte en los términos del artículo 3º del reglamento aprobado por Decreto N° 1759/72 (t.o. Decreto N° 1883/91).

Que, en consecuencia y a fin de instrumentar adecuadamente el "Reglamento de denuncias", resulta conveniente su actualización.

Que el servicio jurídico de este Organismo ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 112 de la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SINDICO GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Derógase la Resolución N° 197/99 - SGN, de fecha 30 de noviembre de 1999.

ARTICULO 2º.- Apruébase el "Reglamento de Denuncias" contenido en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3º.- Instrúyese a la Coordinación General de Servicios Informáticos, a la realización de un sistema informático de denuncias, el cual deberá contemplar el ingreso y seguimiento de las mismas.

ARTICULO 4º.- Designase a la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS como responsable primario con la misión de control, seguimiento y actualización del mencionado sistema.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a DIRECCION NACIONAL del REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION Nº 29/09 S.G.N.

ANEXO I de la Resolución Nº 29/06 SGN

REGLAMENTO DE DENUNCIAS

I.- ADMISION.

La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) recibirá las denuncias y peticiones que se presenten, en relación con el accionar del Sector Público Nacional — conforme la integración que establece el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus normas reglamentarias y complementarias—, en el marco de la competencia que le atribuye el artículo 98 de la citada Ley.

El hecho de recibirlas, habiendo cumplimentado el presentante los requisitos formales o no, no implica que necesariamente deba tramitarlas, resolverlas o informar sobre las mismas.

II.- DEFINICIONES.

1. DENUNCIA: Es la presentación en la cual se identifica o puede ser identificado el denunciante, remitida a la SIGEN o presentada ante ésta, por cualquier persona, física o jurídica, en la que se sostenga la comisión de un acto ilícito o una irregularidad administrativa en el ámbito de las Jurisdicciones u Organismos sujetos al control de la SIGEN.
2. DENUNCIA POR CORREO ELECTRONICO: En caso de recibirse una denuncia por este medio, se hará saber al remitente los requisitos de la presentación formal, al solo efecto de merituar la posibilidad de su tratamiento.
3. DENUNCIA ANONIMA: Aquella presentación en la cual es imposible identificar al denunciante, remitida a la SIGEN o presentada ante ésta, en la que se sostenga la comisión de un acto ilícito o una irregularidad administrativa en el ámbito de las jurisdicciones u organismos sujetos al control de la SIGEN. Un documento anónimo podrá ser admitido en tanto y en cuanto de los elementos adjuntados o consignados a la

presentación, permitan, a juicio de la SIGEN, presumir la verosimilitud de los hechos planteados y éstos revistan gravedad.

4. DENUNCIA CON RESERVA DE IDENTIDAD: Cuando el denunciante decide mantener oculta su identidad, se registrará —aparte del expediente administrativo— en un acta su identidad y decisión de reserva (conforme Anexo "A"), guardándose bajo resguardo en la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

5. PETICION: Es la mera manifestación o expresión, solicitud o sugerencia realizada ante la autoridad administrativa, de la que no deriva obligación alguna para la administración.

III.- FORMALIDADES PARA LAS DENUNCIAS.

PRESENTACION FORMAL: Toda presentación deberá ser por escrito y firmada, consignándose nombre y apellido del interesado, su documento de identidad y domicilio. Asimismo se deberá explicar circunstanciadamente los motivos que originan la presentación, adjuntándose toda la documentación disponible que coadyuve a sustentar los dichos de quien la suscribe.

IV.- ALCANCE.

Las denuncias que se realicen sólo serán consideradas en el marco de las tareas de control que por ley tiene fijadas la SIGEN.

V.- TRASLADO DE LAS ACTUACIONES.

Cuando el carácter de la denuncia lo amerite, se dará el correspondiente traslado de la denuncia a la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS y/o a la OFICINA ANTICORRUPCION, por tratarse de los Organos con competencia específica para recibir denuncias, realizar investigaciones y accionar judicialmente.

VI.- COOPERACION CON LA FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LA OFICINA ANTICORRUPCION

La SIGEN queda a disposición para colaborar con los organismos mencionados en el punto V.

ANEXO A de la Resolución N° 29/06 SGN

ACTA DE DENUNCIA CON RESERVA DE IDENTIDAD

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de de, siendo las horas, en la sede central de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, Corrientes 389, PB se presenta el Sr., DNI N°, estado civil, domiciliado en la calle N° de la ciudad de....., número de teléfono fijo, número de celular dirección de e-mail, a los efectos de presentar la denuncia cuyo original obra adjunto a la presente acta. A criterio del denunciante, dada la importancia y el contenido de la misma, solicita la reserva de su identidad, por lo que se procede a dejar debida

constancia en la presente acta, de que el trámite administrativo que demande la misma a tenor del "Manual de Procedimiento", será en la más estricta reserva de identidad, la cual será únicamente revelada por orden judicial o del señor Síndico General de la Nación, cuando el interés del Estado o el Bien Común así lo demanden.

Se deja expresa constancia que es materia de competencia de la SIGEN, el control interno de las jurisdicciones que componen el PODER EJECUTIVO NACIONAL, Organismos Descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado que dependan del mismo, por lo que no es función propia de la SIGEN la tramitación de denuncias vinculadas con las Jurisdicciones, Organismos y Entidades sujetas a su control, ello así, en tanto no hay relación directa entre la función de auditoría y control interno por un lado y la de recibir y tramitar denuncias e investigar por el otro lado, como es el caso de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS y la OFICINA ANTICORRUPCION, cuya competencia es específica en esas materias. Sin nada más que agregar, se procede a hacer una copia de la denuncia para el trámite administrativo, en el caso de considerarse oportuno el mismo, a la firma de la denuncia original y del acta procediéndose finalmente a guardar en la caja fuerte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y en sobre lacrado el original de la denuncia ya firmada y el original de la presente acta y se le hace entrega de una copia de la misma.

SISTEMAS CONEXOS

.....

Capítulo VIII

Administración de Bienes del Estado

.....

LEY Nº 12.665

BUENOS AIRES, 30 SEP 1940

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1º.- Créase la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, integrada por un presidente y diez vocales, que ejercerán sus funciones con carácter honorario y serán designados por períodos de seis años, pudiendo ser reelectos.

La comisión tendrá la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares históricos provinciales o municipales.

ARTICULO 2º.- Los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las Provincias, de las Municipalidades o instituciones públicas, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación del gobierno federal, en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas.

ARTICULO 3º.- El Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión Nacional, declarará de utilidad pública los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de propiedad de particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico a los efectos de la expropiación; o se acordará con el respectivo propietario el modo de asegurar los fines patrióticos de esta ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una limitación al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizará a su propietario en su caso

ARTICULO 4º.- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, hará la clasificación y formulará la lista de monumentos históricos del país, ampliándola en las oportunidades convenientes con la aprobación del Poder Ejecutivo. Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional. En el caso de que los inmuebles históricos sean de propiedad de las provincias, municipalidades o instituciones públicas, la Comisión Nacional cooperará en los gastos que demande la conservación, reparación o restauración de los mismos.

ARTICULO 5º.- Ningún objeto mueble o documento histórico podrá salir del país, ni ser vendido ni gravado sin dar intervención a la Comisión Nacional, y ésta hará las gestiones para su adquisición cuando sea de propiedad de particulares y considere convenientes tales gestiones por razones de interés publico.

ARTICULO 6º.- Los inmuebles comprendidos en la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional, estarán libres de toda carga impositiva.

ARTICULO 7º.- La Comisión Nacional está facultada para aceptar herencias, legados y donaciones, con las formalidades de ley.

ARTICULO 8º.- Las personas que infringieran la presente ley mediante ocultamiento, destrucción, transferencias ilegales o exportación de documentos históricos, serán penadas con multas de \$1.000 a \$10.000 moneda nacional, siempre que el hecho no se hallare previsto por el artículo 184, inciso 5º, del Código Penal.

ARTICULO 9º.- El Poder Ejecutivo dictará el decreto reglamentario, estableciendo las funciones de la Comisión Nacional; la superintendencia de los museos históricos, de carácter cultural, docente y administrativo; mención de las publicaciones a su cargo; provisión de ilustraciones a los institutos secundarios para los gabinetes de historia argentina y americana; designación de delegados locales con residencia en los lugares respectivos, pertenecientes a los museos históricos u otras instituciones; formación de sociedades o patronatos para la cultura pública; y respecto de la labor técnica y administrativa de conservación y restauración de los lugares y monumentos históricos.

ARTICULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940.**

BUENOS AIRES, 29 SEP 1947

**EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:**

**CAPITULO I
DE LAS OBRAS PUBLICAS EN GENERAL**

ARTICULO 1º.- Considérase obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley especial, y las construcciones militares, que se regirán por la ley 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente.

ARTICULO 2º.- Las facultades y obligaciones que establece la presente ley, podrán ser delegadas por el Poder Ejecutivo en autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado.

ARTICULO 3º.- En caso de que el Estado resuelva realizar obras públicas por intermedio de personas o entidad no oficial, procederá conforme con lo establecido en la presente ley.

ARTICULO 4º.- Antes de sacar una obra pública a remate o de contratar directamente su realización, se requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos legalmente autorizados, que deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así como de las bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario, y del proyecto de contrato en caso de contratación directa. La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen sobre el organismo que los realizó.

En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de anteproyectos y presupuestos globales, los que tendrán el carácter de provisional por el tiempo necesario para que se preparen y aprueben los documentos definitivos.

Se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y acordar premios que se consideren justos y estimulantes, así como contratar los proyectos directamente en casos especiales.

Cuando conviniere acelerar la terminación de la obra, podrán establecerse bonificaciones o primas, las que se consignarán en las bases de la licitación.

ARTICULO 5º.- La licitación y/o contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas:

- a) Por unidad de medida;
- b) Por ajuste alzado;

- c) Por coste y costas, en caso de urgencia justificada. o de conveniencia comprobada;
- d) Por otros sistemas de excepción que se establezcan.

En todos los casos la contratación podrá hacerse con o sin provisión de materiales por parte del Estado.

ARTICULO 6º.- Podrá ser realizado con licitación o sin ella el arrendamiento de inmuebles y de máquinas (implementos, equipos, transportes, embarcaciones, dragas, grúas flotantes, etcétera) destinados a obras públicas nacionales.

ARTICULO 7º.- No podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra alguna, ni efectuarse inversiones que no tengan crédito legal.

Exceptúanse de este requisito las construcciones nuevas o reparaciones que fueron declaradas de reconocida urgencia, con cargo de solicitar el otorgamiento del crédito correspondiente al Honorable Congreso. En caso de que el mismo no se hubiera pronunciado dentro del período ordinario correspondiente, se tendrá por acordado el crédito solicitado, así como la autorización para financiarlo. (Ley de contabilidad, artículo 19.)

ARTICULO 8º.- Los créditos acordados para obras públicas podrán afectarse por los importes que demande la adquisición del terreno necesario para su ejecución.

ARTICULO 9º.- Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en remate público. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la subasta y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:

- a) Cuando el costo de la obra no exceda de \$ 100.000 moneda nacional;
- b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios ante dichos no excederá de los límites consignados en la escala siguiente:

Costo original de la obra contratada		límite de la contratación por obras complementarias
Hasta	\$ 500.000	\$ 100.000
Desde	" 500.001 hasta \$ 2.000.000	20 %
"	" 2.000.000 " " 5.000.000	15 "
"	" 5.000.001 " " 10.000.000	10 "
Más de	" 10.000.000	5 "

Esta escala será acumulativa cuando el costo original de la obra contratada sea superior a \$ 500.000 moneda nacional.

- c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la subasta, o a la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergerable;

- d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva;
- e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico-científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad;
- f) Cuando realizada una subasta, no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta admisible;
- g) Los demás casos previstos en la ley de contabilidad.

CAPITULO II DE LA LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO 10.- La licitación pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Nación y en el órgano análogo del gobierno provincial o del territorio donde la obra haya de construirse, sin perjuicio de anunciarla en órganos privados de publicidad o en cualquier otra forma, en el país o en el extranjero, si así se estimare oportuno.

Los anuncios obligatorios deberán publicarse con la anticipación y durante el tiempo que se señalan a continuación:

Monto del Presupuesto	Días de anticipación	Días de publicación
\$ 50.000 a \$ 200.000	10	5
" 200.001 a \$ 500.000	15	10
" 500.001 en más	20	15

Cuando para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en casos de urgencia.

ARTICULO 11.- El aviso de licitación deberá expresar: la obra que se licita, el sitio de ejecución, el organismo que realiza la licitación, el lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases del remate, las condiciones a que debe ajustarse la propuesta, el funcionario a que deben dirigirse o entregarse las propuestas, el lugar, día y hora en que haya de celebrarse la subasta y el importe de la garantía que el proponente deberá constituir para intervenir en ella.

ARTICULO 12.- Los planos y presupuestos, la memoria y demás documentación necesaria para información de los proponentes estarán a disposición de los que deseen consultarlos, durante el término del llamado, en la sede de la autoridad licitante.

Copias de la documentación arriba expresada se remitirán a la provincia o territorio donde se hará la obra, con anterioridad a la publicación del aviso, manteniéndose para el mismo fin y por igual tiempo, en oficinas de la autoridad licitante o en el juzgado federal correspondiente.

ARTICULO 13.- Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 14.- Antes de presentar una propuesta, el que la hiciese deberá depositar, en efectivo o en títulos o en bonos nacionales, en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la autoridad competente respectiva, una suma equivalente al 1 % del valor del presupuesto oficial de la obra que se licita.

La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se hiciera la adjudicación hasta después de celebrado el contrato.

ARTICULO 15.- Las propuestas cerradas se presentarán hasta la fecha y hora señaladas para el acto de la licitación y serán hechas en pliegos firmados por el proponente y acompañadas por el documento en que conste haberse efectuado el depósito previo, exigido por el artículo anterior.

ARTICULO 16.- En el lugar, día y hora señalados en los avisos, se dará comienzo al acto de la licitación. Vencido el plazo para la admisión de las propuestas y antes de abrirse algunos de los pliegos presentados, podrán los interesados pedir explicaciones o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de pliegos, no se admitirá observación o explicación alguna.

Se abrirán las cubiertas de los pliegos conteniendo las propuestas y éstas se leerán por el actuario ante los funcionarios y personas que presencien el acto; terminada la lectura se extenderá acta que será firmada por los funcionarios autorizantes y los asistentes en el momento de labrarse aquélla. Los proponentes podrán dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas.

ARTICULO 17.- Las ofertas complementarias o propuestas de modificaciones que fueran entregadas con posterioridad al acto del remate deben ser desechadas. Sin embargo, podrán considerarse aclaraciones que no alteren substancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases del remate ni el principio de igualdad entre todas las propuestas.

ARTICULO 18.- La circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta no impide la adjudicación. Esta caerá siempre sobre la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación.

La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquéllas.

ARTICULO 19.- Presentada una propuesta o hecha la adjudicación en la forma que determine la ley de contabilidad, el proponente o adjudicatario no podrá traspasar los derechos, en todo o en parte, sin consentimiento de la autoridad competente.

Este consentimiento podrá acordarse, como excepción, si el que recibiera los derechos ofrece, por lo menos, iguales garantías.

ARTICULO 20.- Los proponentes deben mantener las ofertas durante el plazo fijado en las bases de la licitación.

Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, ésta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato no se presentara en forma y tiempo o se negara a cumplir el contrato hecho en término, perderá el depósito de garantía en

beneficio de la administración pública, sin perjuicio de la suspensión por tiempo determinado del Registro de Constructores de Obras Públicas.

CAPITULO III DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 21.- Entre la administración pública y el adjudicatario se firmará el contrato administrativo de obra pública y éste afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante un depósito en el Banco de la Nación Argentina por un 5 % del monto del convenio en dinero o en títulos o en bonos nacionales al valor corriente en plaza, o bien mediante una fianza bancaria equivalente, a satisfacción de la autoridad competente. Dicha fianza será afectada en la proporción y forma que se establece en los artículos 26, 27 y 35.

Se podrá contratar la obra con el proponente que siga en orden de conveniencia, cuando los primeros retiraran las propuestas o no concurriesen a firmar el contrato.

Formarán parte del contrato que se suscriba, las bases de licitación, el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y demás documentos de la licitación.

ARTICULO 22.- Después de firmado el contrato se entregará al contratista, sin costo, una copia autorizada de los planos y presupuestos, y se le facilitarán los demás documentos del proyecto para que pueda examinarlos o copiarlos, si lo creyese necesario.

ARTICULO 23.- Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de autoridad competente.

ARTICULO 24.- Los contratos quedarán perfeccionados con el cumplimiento de los preceptos enunciados en los precedentes artículos, sin necesidad de otros trámites.

CAPITULO IV DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 25.- Una vez firmado el contrato, la iniciación y realización del trabajo se sujetará a lo establecido en los pliegos de condiciones generales y especiales que sirvieron de base para la licitación o adjudicación directa de las obras.

ARTICULO 26.- El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error que constatare en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo al funcionario competente antes de iniciar el trabajo.

ARTICULO 27.- El contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistema de construcción o implementos patentados.

ARTICULO 28.- El contratista no podrá recusar al técnico que la autoridad competente haya designado para la dirección, inspección o tasación de las obras; pero si tuviese causas justificadas, las expondrá para que dicha autoridad las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ARTICULO 29.- El contratista se conformará con las modificaciones en los trabajos, que le fuesen ordenados por funcionario autorizado, siempre que esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato.

ARTICULO 30.- Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado.

La obligación por parte del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53.

ARTICULO 31.- No podrá el contratista por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato, y si lo hiciere no le será abonado, a menos de que presente orden escrita que para ello le hubiere sido dada por funcionario autorizado, en cuyo caso el pago deberá disponerse por autoridad competente.

ARTICULO 32.- Cuando el contrato establezca que el contratista debe aportar los materiales, éstos deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones que de los mismos haga el pliego de condiciones.

ARTICULO 33.- Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones del contrato, fuese conveniente emplear materiales pertenecientes al Estado, se descontará al contratista el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una carga extracontractual para el contratista, y se reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en construcción, si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 34.- Si para llevar a cabo las modificaciones a que se refiere el artículo 30, o por cualquier otra causa, se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y a extender acta del resultado.

En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel, del material acopiado y del contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra. El contratista tendrá derecho, en ese caso, a que se le indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione, los que deberán serle certificados y abonados.

ARTICULO 35.- Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, darán lugar a la aplicación de multas o sanciones que serán graduadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe que se debieron a causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad competente.

El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, pudiéndosele

descontar de los certificados a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la fianza rendida.

ARTICULO 36.- El contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Sin perjuicio de lo establecido en artículo 39, toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de los certificados de obras.

CAPITULO V DE LAS ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 37.- El contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el contrato.

Las equivocaciones del presupuesto, en cuanto a extensión o valor de las obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del contrato.

En estos casos el contratista tendrá el derecho que le acuerdan los artículos 38 y 53.

ARTICULO 38.- Si en el contrato de obras públicas celebrado, la administración hubiera fijado precios unitarios y las modificaciones o errores a que se refieren los artículos 30 y 37 importasen en algún ítem un aumento o disminución superiores a un 20 % del importe del mismo, la administración o el contratista tendrá derecho que se fije un nuevo precio unitario de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se trata de aumentos, sólo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda de la que para este ítem figura en el presupuesto oficial de la obra. Si no se lograra acuerdo entre los contratantes la administración podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato, sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista.

La supresión total de un ítem, sólo dará al contratista el derecho que le confiere el artículo 53.

ARTICULO 39.- El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública.

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor:

- a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de licitación;

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato.

CAPITULO VI DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 40.- Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente, por autoridad competente.

La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.

ARTICULO 41.- La recepción definitiva se llevará a efecto tan pronto expire el plazo de la garantía que se hubiese fijado en el contrato, siendo durante este plazo el contratista responsable de la conservación y reparación de las obras, salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas.

ARTICULO 42.- En los casos de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le devuelva o libere la parte proporcional de la fianza y de la garantía para reparo, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20, 44 y 46.

ARTICULO 43.- Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender la recepción provisional hasta que se halle en ese estado, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 35 y 50 si correspondiera.

ARTICULO 44.- No se cancelará la fianza al contratista hasta que no se apruebe la recepción definitiva y justifique haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corran por su cuenta.

CAPITULO VII DE LOS PAGOS DE LAS OBRAS

ARTICULO 45.- Las condiciones de pago se establecerán también en los pliegos de condiciones generales y en los particulares para cada obra.

ARTICULO 46.- Los pliegos de condiciones graduarán la imposición y liberación de garantías correspondientes a las liquidaciones parciales de los trabajos.

ARTICULO 47.- Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de la obra, quedan exentas de embargo judicial, salvo el caso en que los acreedores sean obreros empleados en la construcción o personas a quienes se deban servicios, trabajos o materiales por ella.

Sólo se admitirá el embargo por los acreedores particulares del contratista, sobre la suma liquidada que quedase a entregársele después de la recepción definitiva de la obra.

ARTICULO 48.- Si los pagos al contratista se retardasen por más de treinta días a partir de la fecha en que, según el contrato, deban hacerse, éste tendrá derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para los descuentos sobre certificados de obra.

Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra, y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiese la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses.

CAPITULO VIII DE LA RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 49.- En caso de muerte, quiebra o concurso civil del contratista, quedará rescindido el contrato, a no ser que los herederos, o síndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquél. La administración nacional fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que, en el último caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.

ARTICULO 50.- La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos siguientes.

- a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;
- b) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planos de trabajo y a juicio de la administración no puedan terminarse en los plazos estipulados;
- c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras;
- d) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la construcción o subcontrata, sin previa autorización de la administración;
- e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días; en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso b), deberá exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.

En el caso del inciso c), se podrá prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza.

ARTICULO 51.- Resuelta la rescisión del contrato, salvo el caso previsto en el inciso c) del artículo anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:

- a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la administración a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución de éstas directamente;
- b) La administración tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra;
- c) Los créditos que resulten por los materiales que la administración reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos;
- d) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;
- e) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ley, el contratista que se encuentre comprendido en el caso del inciso a) del artículo anterior perderá además la fianza rendida.

ARTICULO 52.- En caso de que rescindido el contrato por culpa del contratista la administración resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, la rescisión sólo determinará la pérdida de la fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la cesación de los mismos.

ARTICULO 53.- El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

- a) Cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 30 o los errores a que se refiere el artículo 37 alteren el valor total de las obras contratadas, en un 20 % en más o en menos;
- b) Cuando la administración pública suspenda por más de tres meses la ejecución de las obras;
- c) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres meses, o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mismo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administración, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido;
- d) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato;
- e) Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra dentro del plazo fijado en los pliegos especiales más una tolerancia de treinta días.

ARTICULO 54.- Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:

- a) Liquidación a favor del contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras que éste no quiera retener;

- b) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, que sean de recibo;
- e) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de las obras;
- d) Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir la inmediata recepción provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía;
- e) Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como consecuencia de la rescisión del contrato;
- f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por concepto de indemnización o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

En el caso del inciso d) del artículo 53, no será de aplicación el inciso e) del presente artículo.

CAPITULO IX JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

ARTICULO 55.- Todas las cuestiones a que de lugar la aplicación e interpretación de los contratos de obras públicas, derivadas de los mismos, deberán debatirse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, renunciando expresamente los contratistas a toda otra jurisdicción.

La exigencia de este artículo será voluntaria para el contratista hasta tanto no se dicte la ley que rijan el trámite en lo contenciosoadministrativo. En caso de someterse el contratista al actual trámite podrá convenir con la autoridad administrativa un tribunal arbitral que decida en única instancia.

ARTICULO 56.- Exceptúase de la substanciación dispuesta por el artículo 49 de la ley de contabilidad la contratación de cualquier provisión destinada a las obras públicas nacionales.

ARTICULO 57.- Derógase la ley 775 y toda otra disposición legal que se oponga a la presente ley, con excepción de la ley 12.737 para construcciones militares.

ARTICULO 58.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 1947.**

LEY DE CONTABILIDAD. Artículos 51 y 53

ARTICULO 51.- La administración de los bienes inmuebles del Estado estará a cargo del Ministerio de Hacienda, cuando no corresponda a otros organismos estatales. Los afectados a un servicio determinado se considerarán concedidos en uso gratuito a la respectiva jurisdicción, la que tendrá su administración. Tan pronto cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda.

Los presupuestos de las dependencias usuarias deberán prever los créditos necesarios para atender los gastos de conservación.

ARTICULO 53 (Ley 18.142, Dto. 839/80).- La autoridad superior en cada poder podrá conceder el uso precario y gratuito de inmuebles afectados a su jurisdicción y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas, legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general.

Podrá asimismo autorizar la transferencia patrimonial, sin cargo, de materiales y elementos de una jurisdicción administrativa a otra. Cuando dicha transferencia deba realizarse dentro de una misma jurisdicción administrativa será dispuesta por la autoridad que a esos efectos se designe reglamentariamente.

En caso de que dichos materiales y elementos estuvieran en desuso o en condición de rezago también podrán cederse sin cargo, previa autorización del Poder Ejecutivo y en jurisdicción de los poderes Legislativo y Judicial por el presidente de la pertinente Cámara o por el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respectivamente, a solicitud de organismos públicos o de instituciones privadas, legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general. Si el valor de esos materiales y elementos fuera inferior a \$ 34.178.400, la autorización referida podrá ser acordada por el ministro, comandante en jefe o secretario respectivo, Tribunal de Cuentas o autoridad superior en las entidades descentralizadas. (Ver decreto 101/85 y ampl. sobre cesiones sin cargo de materiales y elementos, y cesiones de uso precario y gratuito de inmuebles).

DECRETO N° 2045/80

BUENOS AIRES, 24 SEP 1980

VISTO el Expediente N° 201.570/79 del registro de la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA, en el cual se propicia el dictado de nuevas normas relativas al régimen inmobiliario estatal, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario perfeccionar las prescripciones relativas a la gestión del patrimonio inmobiliario fiscal.

Que la experiencia recogida indica la insuficiencia de las actuales normas en vigencia.

Que la eficiente racionalización de inmuebles estatales impone que el organismo centralizador de la administración general y de las ventas de inmuebles fiscales posea una permanente y actualizada información sobre las disponibilidades inmobiliarias.

Que resulta pertinente delimitar las facultades y obligaciones a cargo de los organismos usuarios de inmuebles fiscales.

Que es menester delimitar debidamente la competencia de los organismos con capacidad de decisión sobre la materia.

Que resulta asimismo pertinente clarificar el régimen aplicable a las entidades autárquicas.

Que el Poder Ejecutivo Nacional se halla facultado para el presente acto conforme a lo prescripto por el artículo 86°, inc. 2°) de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- INTERVENCION OBLIGATORIA: La SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA, por intermedio de la ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES, intervendrá en toda medida de gobierno que implique la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los siguientes actos con relación a inmuebles estatales:

- a) Adquisición o enajenación.
- b) Constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales.
- c) Asignación o transferencia de uso.

ARTICULO 2°.- INMUEBLES "SIN DESTINO": Se considerarán inmuebles "sin destino" en los términos del Artículo 51 de la Ley de Contabilidad y Artículo 4° del Decreto N°

3660/61, los inmuebles que carecen de afectación y los que no sean necesarios para la gestión específica del servicio al que están afectados. Se considerarán incluidos en el concepto de inmuebles "sin destino" los utilizados parcialmente en la parte que no lo fueran, los arrendados a terceros, aquellos afectados a planes futuros que no cuenten con financiamiento aprobado para su realización y los concedidos en uso precario a las entidades previstas en el Artículo 53 de la Ley de Contabilidad, cuando el organismo de revista no hubiera reasumido su uso dentro de los cinco años a contar desde la fecha del respectivo acto autoritativo. La ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES queda facultada para efectuar la mensura y el deslinde de los inmuebles utilizados parcialmente. Los inmuebles "sin destino", una vez labrada el acta prescripta por la reglamentación del Artículo 100 de la Ley de Contabilidad, serán registrados en jurisdicción de la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA - ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES hasta tanto se disponga su enajenación o reasignación a otro organismo. Cuando motivos de índole práctica lo aconsejen la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA podrá disponer que el organismo denunciante mantenga la administración del inmueble hasta que se decida sobre su ulterior destino.

ARTICULO 3º.- ADMINISTRACION POR LOS ORGANISMOS USUARIOS: La administración a cargo de los organismos usuarios, en los términos del Artículo 51 de la Ley de Contabilidad, se limitará al uso y mantenimiento de los inmuebles afectados a su servicio. Si devinieran no necesarios para la prestación del servicio a su cargo deberán comunicar dicha circunstancia dentro del plazo máximo de 60 días a la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA - ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES, absteniéndose de celebrar o propiciar actos que impliquen la transferencia de su uso o propiedad a otras entidades públicas o a particulares. La existencia de cargos impuestos en legados o donaciones de inmuebles no será considerada impedimento para su denuncia "sin destino", quedando a cargo de la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA el cumplimiento directo o indirecto de los mismos. La denuncia de inmuebles "sin destino" deberá efectuarse por el Jefe del Servicio Administrativo de la jurisdicción donde revisten dentro del plazo máximo consignado, correspondiendo en caso de incumplimiento a dicha obligación la instauración del juicio de responsabilidad respectivo.

ARTICULO 4º.- PROCEDIMIENTO SUMARISIMO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, si se comprobara la existencia de inmuebles no denunciados que resulten no afectados a la gestión del servicio que presta el organismo en cuya jurisdicción revista, la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA, previa instrucción de un procedimiento informativo sumarísimo, elevará los antecedentes del caso al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTICULO 5º.- REGISTROS: La SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA - ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES queda facultada para recabar de los distintos organismos toda la información relativa al uso y disponibilidad de inmuebles estatales. A ese efecto tendrá a su cargo la confección de los siguientes registros inmobiliarios estatales:

- a) REGISTROS DE INMUEBLES "SIN DESTINO": Se registrarán las denuncias de inmuebles "sin destino" que los organismos efectúen o hubieran efectuado en

cumplimiento del Artículo 51 de la Ley de Contabilidad y Artículo 4 del Decreto N° 3660/61.

- b) REGISTRO DE REQUERIMIENTOS DE INMUEBLES: Se registrarán las solicitudes de inmuebles en uso que formulen o hubieran interpuesto los distintos organismos del Estado Nacional.
- c) REGISTRO DE INMUEBLES A ENAJENARSE LEY 13.539: Se registrarán los inmuebles que no resulten necesarios para el cumplimiento de los servicios a cargo del Estado Nacional.
- d) REGISTRO DE INMUEBLES ARRENDADOS: Se registrarán los inmuebles fiscales locados a terceros.
- e) REGISTRO DE INMUEBLES CONCEDIDOS EN USO PRECARIO: Se registrarán los inmuebles cuyo uso gratuito y precario fuera concedido a las entidades previstas en el Artículo 53 de la ley de Contabilidad.

ARTICULO 6º.- ASIGNACION O TRANSFERENCIA DE USO DE INMUEBLES ENTRE ORGANISMOS ESTATALES: La asignación y transferencia de uso de inmuebles entre organismos de distinta jurisdicción, en los términos del Artículo 51 de la Ley de Contabilidad, será dispuesta por resolución de la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION. Los pedidos de asignación o transferencia serán receptados por la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA - ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES, entidad que luego de realizar el estudio de disponibilidades respectivo, remitirá los antecedentes para su resolución a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION. Cuando la transferencia se efectúe entre las dependencias de una misma jurisdicción será autorizada por el respectivo Ministro, Comandante en Jefe, Secretario General de la Presidencia de la Nación en su caso, o autoridad competente en los poderes legislativo y judicial, Tribunal de Cuentas o entidades autárquicas. Todas las transferencias o asignaciones deberán ser comunicadas a la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA para su intervención y registro en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y en la ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES.

ARTICULO 7º.- ENTIDADES AUTARQUICAS: Toda transferencia de inmuebles de o a una entidad autárquica, Empresa o Sociedad del Estado respecto de la Administración Nacional, se efectuará a título oneroso de acuerdo al valor que determine el TRIBUNAL DE TASACIONES, salvo en los casos debidamente justificados en que se cediera a éstas exclusivamente su uso precario y gratuito. Los inmuebles afectados a las entidades autárquicas, Empresas o Sociedades del Estado deberán ser denunciados, si devinieran innecesarios, en los términos del Artículo 4º del Decreto N° 3660/61 al sólo efecto de encomendar su venta a la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA - ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES, organismo que deberá ingresar su producido a los recursos propios de la entidad denunciante con destino a inversiones patrimoniales. Esta denuncia será optativa en el supuesto que la respectiva entidad autárquica, Empresa o Sociedad del Estado poseyera capacidad para la realización de enajenaciones inmobiliarias. La entidad denunciante mantendrá la administración del inmueble hasta su enajenación.

ARTICULO 8°.- Deróganse las normas del Decreto N° 13.100/57 que reglamentan el Artículo 51 de la Ley de Contabilidad y sus modificaciones y agregados dispuestos por los Decretos Nos. 5506/58 y 6698/72, las cuales quedan sustituidas por las prescripciones del presente decreto, el que asimismo se considerará en la pertinente norma complementaria del Decreto 3660/61 y del Artículo 53 de la Ley de Contabilidad.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 2045/80

**DECRETO N° 101/85. Artículo 1° incisos h), i) y j)
y artículo 2° inciso d) apartado 19**

BUENOS AIRES, 16 ENE 1985

VISTO los decretos Nros. 2.584 del 2 de setiembre de 1977, 1.822 del 10 de agosto de 1978, 969 del 13 de mayo de 1980, 1.733 del 25 de agosto de 1980, 2.745 del 31 de diciembre de 1980 y 2.020 del 9 de agosto de 1983, y

CONSIDERANDO:

Que por los mencionados decretos se establecieron delegaciones de facultades en los titulares de las distintas áreas ministeriales y de la Presidencia de la Nación.

Que resulta conveniente ordenar y actualizar las disposiciones citadas y, al mismo tiempo, ampliar las materias susceptibles de delegación.

Que, por otra parte, las reestructuraciones producidas en los últimos años en la organización de los Ministerios, además de las consecuentes redistribuciones de competencias, trajeron aparejados cambios en la denominación de esos órganos administrativos, así como en la de los que ocupan el primer nivel en el orden descendente, sin que, por ello, salvo pocas excepciones, resultara alterada su ubicación en la escala jerárquica.

Que no obstante esta última circunstancia, el comentado cambio de denominación, en algunos casos, dio lugar a que llegara a interpretarse como impedimento para que los titulares de los nuevos órganos ejercieran las facultades oportunamente delegadas por el Poder Ejecutivo en sus respectivas jurisdicciones.

Que el ejemplo más concreto puede hallarse en el caso de los "Secretarios de Estado", luego convertidos en "Secretarios" ministeriales.

Que la equivalencia entre dichas funciones no sólo era evidente en virtud de su grado inmediato de dependencia con respecto a los Ministros, sino que también hubiera podido deducirse por la forma en que alude a ellos tanto la Ley de Ministerios N° 22.520 en su texto original como en el que actualmente se encuentra vigente (t.o. 1983), ya que en el artículo 10 de ambos, para establecer el nivel de las Secretarías de la Presidencia de la Nación, lo asimila al propio de los "Secretarios de Estado", no habiéndose presentado duda alguna en que la igualdad establecida lo es con relación a los titulares de las "Secretarías" ministeriales.

Que para dar solución definitiva a los eventuales conflictos de interpretación que los aspectos comentados pudieren suscitar, resulta oportuno incluir en este acto las previsiones aclaratorias necesarias.

Que la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación ha tomado la intervención que le compete en mérito a lo establecido por el Decreto N° 260 del 3 de febrero de 1983.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas -por el Artículo 86, inciso 1, de la Constitución Nacional y de lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Ministerios - t.o. 1983,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Delégase en los señores Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, la facultad para resolver sobre los asuntos de su jurisdicción relativos a:

h) Cesión sin cargo de materiales y elementos declarados en desuso o en condición de rezago, a solicitud de organismos públicos o instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de actividades de interés general (artículo 53, 3er párrafo de la Ley de Contabilidad). Cuando el valor de dichos materiales y elementos fuere superior al cuádruple de la suma hasta la que autoriza a contratar directamente el artículo 56, inc. 3) apartado a) de la Ley de Contabilidad, será necesaria la intervención previa favorable de la Secretaría de Hacienda.

i) Aceptación de legados y donación de bienes muebles con cargo. Cuando signifique la realización de erogaciones por cuenta del Estado, deberá mediar intervención previa favorable de la Secretaría de Hacienda.

j) Aceptación de legados, donaciones y transferencias de bienes inmuebles con o sin cargo, previa intervención favorable de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 2°.- Delégase la facultad para resolver sobre los siguientes asuntos de sus respectivas competencias:

d) Al señor Ministro de Economía:

19) Concesión de uso precario y gratuito de inmuebles fiscales afectados a la jurisdicción del Poder Ejecutivo que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas, legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general (Artículo 53, primer párrafo, de la Ley de Contabilidad).

DECRETO N° 101/85

DECRETO N° 1757/90. Artículo 14

ARTICULO 14.- Los entes y organismos comprendidos en el artículo 1º de la Ley 23.696 deberán regularizar en el término de sesenta (60) días de la vigencia del presente decreto, la situación existente con relación a inmuebles de propiedad del Estado cedidos por locación, comodato, u otra figura jurídica que no fuera de transmisión de dominio.

Los organismos que hubieran cedido bajo esas condiciones inmuebles a otra dependencia del sector público y/o privado, deberán fijar a partir del 1º de noviembre de 1990 las nuevas condiciones onerosas por esa cesión, ad referendum de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

En el caso que hubiera obligaciones pendientes por parte de los cesionarios, los cedentes exigirán antes del 1º de octubre de 1990 el cumplimiento y pago actualizado de las mismas.

En caso de que el tenedor de los inmuebles en cualquiera de las condiciones jurídicas mencionadas se interesara por la adquisición del mismo, se faculta al organismo en cuya jurisdicción se encuentre registrado, a efectuar la transferencia de dominio en favor del interesado. A tales efectos, se formalizará dicha transferencia, previa intervención de la Administración General de Inmuebles Fiscales de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, la que requerirá tasación a los organismos competentes para ello y gestionará la aprobación de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Dicho procedimiento no será susceptible de apelación. El producido de dichas ventas ingresará directamente a rentas generales y los fondos se depositarán en la Tesorería General de la Nación.

DECRETO N° 407/91

BUENOS AIRES, 11 MAR 1991

VISTO los artículos 60 y 61 de la Ley N° 23.697 denominada de Emergencia Económica, relacionados con la venta de inmuebles fiscales innecesarios para el cumplimiento de las funciones estatales o de la gestión de sus entes descentralizados, y

CONSIDERANDO:

Que a los efectos de impulsar la venta de inmuebles fiscales innecesarios, es menester emitir directivas precisas en cuanto al accionar administrativo, dentro del campo de atribuciones reconocidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por la Ley N° 22.423 modificada por su similar N° 23.697, conducentes a la agilización del procedimiento enajenatorio.

Que el dictado del presente encuentra sustento en la necesidad y urgencia con que el Estado debe afrontar la emergencia excepcional, así como la imposibilidad material de obtener un pronunciamiento legislativo en tiempo oportuno, por la premura que la circunstancia exige, conforme lo avala invariablemente la doctrina y la jurisprudencia en la materia.

Que el ejercicio de atribuciones legislativas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL cuando la necesidad se hace presente y la urgencia lo justifica, cuenta con el respaldo de la mejor doctrina constitucional y la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.

Que las facultades para la emisión del presente acto surgen del artículo 86 incisos 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- La ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES dentro de los VEINTE (20) días de la publicación del presente decreto deberá confeccionar una nómina de inmuebles desafectados total o parcialmente del servicio por organismos centralizados y la de aquellos cuya venta fuera encomendada por entidades autárquicas nacionales, empresas y sociedades del Estado en los términos del artículo 62 de la Ley N° 23.697. Dicha repartición formulará coetáneamente un cronograma de ventas inmobiliarias cuyo plazo de ejecución no podrá exceder de NOVENTA (90) días, prorrogables por igual término con fundamento en causas debidamente justificadas.

ARTICULO 2°.- Los entes nacionales descentralizados, entidades autárquicas nacionales, empresas del Estado, Sociedades del Estado y otros entes con participación estatal total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias deberán asimismo, dentro de los VEINTE (20) días de la publicación del presente decreto,

confeccionar una nomina de inmuebles innecesario para su gestión y programar coetáneamente un cronograma de enajenaciones. El plan de ventas inmobiliario deberá prever un plazo máximo de ejecución de NOVENTA (90) días prorrogables por igual término con fundamento en causas debidamente justificadas. Vencido el antedicho plazo o su prórroga en su caso, sin que se hubiera cumplimentado total o parcialmente el cronograma de ventas, los inmuebles no enajenados sin razón justificadas se tendrán por automáticamente encomendados para su venta a la ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES en los términos del Artículo 62 de la Ley N° 23.697.

ARTICULO 3º.- EL COMITE DE RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO, creado por el Decreto N° 1757/90, tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de las obligaciones emergentes de los artículos precedentes y la fiscalización de la gestión inmobiliaria enajenatoria. A tales efectos receptorá la nómina de inmuebles innecesarios y el respectivo cronograma de ventas que deben producir los entes obligados, debiendo éste último entrar en proceso de ejecución dentro de los QUINCE DIAS (15) días de vencido el plazo de presentación, sin perjuicio de las directivas que impartiera el mencionado COMITE a los fines de coordinar adecuadamente el plan enajenatorio global. Los entes nacionales descentralizados, entidades autárquicas nacionales, empresas del Estado, Sociedades del Estado y otros entes descentralizados con participación estatal total o mayoritaria de capital o en las decisiones societarias; deberán acompañar asimismo copia de sus estatutos o régimen normativo a ellos aplicables, con expresa manifestación de la existencia o no de capacidad legal para la realización de enajenaciones inmobiliarias. Los organismos centralizados titulares de fondos o cuentas especiales referidas al destino del producto de las ventas de inmuebles que revisten en su jurisdicción como así también los que poseyeran dependencias y procedimientos de enajenación propios estatuidos por normativas específicas, deberán informar sobre dichas circunstancias y acompañar copia de los instrumentos legales atinentes. El precitado COMITE queda facultado para requerir todo tipo de información relativa al patrimonio inmobiliario estatal e incluso propiciar la disponibilidad automática de bienes raíces cuyas características o configuración no se correspondan funcionalmente con el destino que le atribuye el organismo o entidad de revista. Las informaciones que se emitan en cumplimiento del presente decreto tendrán el carácter de declaración jurada y, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan a los responsables en caso de omisión o inexactitud de las mismas, dicha irregularidad será informada al PODER EJECUTIVO NACIONAL por conducto del MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 4º.- Las ventas inmobiliarias se efectuarán únicamente mediante remate o licitación pública, debiendo integrarse la totalidad del precio de venta dentro de los QUINCE (15) días de aprobada la operación por la autoridad competente. A partir de la fecha de remate o apertura de ofertas en el supuesto licitación pública, el precio se actualizará hasta su efectiva cancelación de acuerdo al método que se estime eficaz al respecto. La cancelación de los saldos deudores deberá efectuarse mediante la dación en pago de títulos de la deuda pública conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. Podrá disponerse la venta de inmuebles en el estado de conservación y ocupación en que se encuentren, y asimismo, cuando adolecieran de deficiencias en su título, configuración catastral o edilicia o inscripción registral, y aun cuando puedan considerarse potencial o actualmente litigiosos en su aspecto dominial, ocupacional o constructivo. En estos casos será condición de venta, la cual deberá ser debidamente publicitada, que el saneamiento dominial, catastral, constructivo, registral o judicial,

deberá ser tomado a cargo por quienes resultaren sus adquirentes, con renuncia expresa por su parte a la garantía de evicción y por vicios redhibitorios. Podrán incluirse en la venta de inmuebles, cuando resultare conveniente, las cosas muebles accesorias a los mismos de acuerdo a su destino o explotación anterior, aun cuando no tuvieran adheridas o estándolo no lo fueren con carácter de perpetuidad. También podrán ser objeto de enajenación a título oneroso los derechos y acciones posesorias que mantenga el Estado sobre bienes raíces.

ARTICULO 5º.- El procedimiento de venta inmobiliario podrá encomendarse a entidades bancarias oficiales con especialización inmobiliaria, ya fueren nacionales, provinciales, o municipales, a las cuales podrá delegarse la celebración de los actos jurídicos necesarios para el perfeccionamiento de las operaciones. La base en caso de remate o licitación pública será determinada por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, cuyos avalúos estarán exentos del pago de aranceles, o por las mencionadas entidades bancarias cuando razones de conveniencia operativa lo aconsejen o cuando el primero se manifestare imposibilitado de expedir la tasación respectiva dentro del plazo máximo de VEINTE (20) días a contar desde la solicitud respectiva. Las valuaciones respectivas serán emitidas en todos los casos sin ponderación del estado ocupacional que pudieran presentar los inmuebles. Cuando el cumplimiento del cronograma ventas inmobiliario comprometido lo imponga, podrá prescindirse de la fijación de base previa, sin perjuicio de contar con la respectiva tasación oficial al tiempo de decidir sobre la aprobación de la operación. El avalúo inmobiliario deberá ser practicado por una entidad distinta a la encargada de realizar el remate público, salvo los casos de inconveniencia manifiesta fundada en razones operativas. Cuando razones atinentes al mercado inmobiliario lo aconsejen podrá procederse a la enajenación inmobiliaria, ya sea en remate o licitación pública, fijando la base y procediendo a la adjudicación, en moneda no nacional. Asimismo podrá disponerse la constitución previa por parte de los oferentes en remate público de un depósito en efectivo, moneda no nacional o títulos de la deuda pública externa o interna, en concepto de garantía del mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 6º.- Sin perjuicio del procedimiento de venta dispuesto en el artículo anterior, ante situaciones de necesidad, debidamente justificadas, podrá recurrirse, excepcionalmente a entidades privadas conforme a lo autorizado por el artículo 60 de la Ley 23.696, aplicando los mecanismos previstos en el artículo 46 y siguientes de dicha Ley.

ARTICULO 7º.- El MINISTERIO DE ECONOMIA aprobará las ventas inmobiliarias que tramite la ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES, pudiendo delegar dicha función en las Subsecretarías del área, a los fines de asegurar la continuidad administrativa del trámite aprobatorio. Las ventas inmobiliarias gestionadas por sí por las entidades autárquicas nacionales, empresas del Estado, sociedades del Estado o por otros entes descentralizados con participación estatal total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, serán dispuestas y concertadas, en uso de facultades estatutarias, por el órgano competente de las mismas, ad referendum del Ministro del área o Secretario de la Presidencia de la Nación en su caso, quienes asimismo podrán delegar dicha función a igual fin y modalidad a la consignada precedentemente. Los instrumentos de ventas que se suscriban deberán consignar expresamente que se encuentran condicionados a su aprobación por parte de la autoridad competente. Los respectivos Ministros o los Secretarios de Presidencia de la Nación, en su caso, podrán exceptuar genéricamente del refrendo a las ventas inmobiliarias de bajo monto.

ARTICULO 8º.- Para la imputación de los fondos obtenidos en las ventas inmobiliarias se observará, en el supuesto que resultaren de aplicación, las previsiones del artículo 62 de la Ley Nº 23.697. Los títulos de la deuda pública que se percibieran por la venta de inmuebles podrán disponerse con autorización previa del MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 9º.- El Señor Ministro de Economía queda facultado para emitir normas complementarias o aclaratorias a los fines de la debida interpretación y eficiente cumplimentación del presente Decreto y de los artículos. 60 y 61 de la Ley Nº 23.697. Asimismo informará al PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre las ventas inmobiliarias realizadas, a cuyo efecto el Comité mencionado en el artículo 3º requerirá y receptorá los datos conducente a ese efecto.

ARTICULO 10.- Derógase los artículos Números 17 y 18 del Decreto Nº 1757/90, y el último párrafo del artículo 14 de dicho instrumento legal referido a la adquisición de inmuebles por parte de sus ocupante., y sus modificatorias, en su caso, efectivizadas por su similar número 1930/90. Mantendrán vigencia los regímenes específicos estatuidos con relación al asentamiento en inmuebles fiscales de grupos familiares de escasos recursos, y el Decreto Nº 2045/80, reglamentario del artículo 51 de la Ley de Contabilidad, en cuanto resulte compatible con el presente régimen.

ARTICULO 11.- Sustitúyese el texto del artículo 16 del Decreto Nº 1757/90 modificado por su similar 1930/90 por el siguiente "El régimen normativo sobre ventas de bienes innecesarios para el Estado Nacional existente al dictarse el Decreto 731/90, mantendrá vigencia sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan".

ARTICULO 12.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación. El régimen normativo anterior sólo será aplicable a las ventas inmobiliarias en trámite en el supuesto de haberse cumplimentado total o parcialmente la publicidad en remate o licitación pública.

ARTICULO 13.- Dase cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION del contenido del presente decreto en cumplimiento de lo prescripto en el artículo 91 de la Ley 23.697.

ARTICULO 14.- Solicítase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION que a los fines de mantener la coherencia de los actos del Gobierno, otorgue traslado de toda iniciativa Legislativa vinculada con inmuebles fiscales que revistan en jurisdicción del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTICULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 407/91

DECRETO N° 809/91

BUENOS AIRES, 25 ABR 1991

VISTO el Decreto N° 407 de fecha 11 de marzo de 1991, relacionado con el régimen enajenatorio y,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario modificar la modalidad de pago contenida en dicho decreto.

Que las facultades para la emisión del presente acto surgen del artículo 86 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Establécese que hasta tanto se reglamente la forma y oportunidad de cancelación de los saldos deudores originados en las ventas inmobiliarias, mediante la dación en pago de títulos de la deuda pública, las operaciones enajenatorias se instrumentarán y saldarán dinerariamente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 809/91

**RESOLUCION Nº 912/91 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 20 AGO 1991

VISTO el Decreto Nº 407 fecha el 11 de marzo de 1991 relacionado con la venta de inmuebles fiscales innecesarios para el cumplimiento de las funciones estatales o de la gestión de sus entes descentralizados, y

CONSIDERANDO:

Que de los artículos quinto y sexto de dicha normativa se infiere que la fijación del precio base de venta en remate o licitación pública se encuentra fundamentalmente a cargo del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, que supletoriamente es factible solicitar la actuación de entidades bancarias oficiales con especialización inmobiliaria y, excepcionalmente, el concurso de entidades privadas.

Que en determinados casos, a los fines de asegurar el resultado enajenatorio, es menester contar a los fines comparativos con un avalúo múltiple emitido por distintos órganos tasadores.

Que en el supuesto de resultar no coincidentes las tasaciones sobre el mismo inmueble, cabe prever un sistema de compatibilización de las mismas.

Que las facultades para la emisión del presente acto surgen del artículo 9º del Decreto Nº 407/91.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- En los supuestos que resultare conveniente contar con la tasación de un mismo inmueble por parte de DOS (2) o más órganos tasadores habilitados a ese fin de acuerdo a las prescripciones del Decreto Nº 407/91, el precio base para el remate o licitación pública se fijará promediando los valores emergentes de los respectivos informes valuatorios.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION Nº 912/91 M.E. y O.S.P.

DECRETO N° 2137/91

BUENOS AIRES, 10 OCT 1991

VISTO el Decreto N° 407 de fecha 11 de marzo de 1991 modificado por su similar N° 809 del 25 de abril de 1991 relacionado con la venta de los inmuebles innecesarios para el cumplimiento de las funciones estatales o de la gestión de sus entes descentralizados, y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia recogida en la aplicación de la citada norma legal y el cambio experimentado en las tendencias económicas, en especial por efecto de la aplicación de la denominada Ley de Convertibilidad, justifican la complementación de sus previsiones.

Que se hace necesario incluir dentro de las previsiones del Decreto N° 407/91 a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 89 de la Ley 23.697.

Que el ejercicio de atribuciones legislativas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL cuando la necesidad y la urgencia del caso lo justifica, cuenta con el respaldo de la mejor doctrina constitucional de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Que las facultades para la emisión del presente caso surgen del artículo 86 incisos 1, 2 y 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Inclúyese entre de los entes a que hace mención el artículo 2º del Decreto N° 407/91, a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, la cual deberá dictar la reglamentación pertinente, estableciendo las modalidades de aplicación a través de su Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 2º.- Incorpórase al Decreto N° 407/91 como artículo 4º bis, la siguiente prescripción: "Cuando concurrieran circunstancias sociales, económicas y de interés general que lo justifiquen o en los supuestos que resultaren frustrado el remate o licitación pública, las condiciones de venta inmobiliaria podrán prever el diferimiento de pago de precio, previa resolución fundada emitida por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o por los organismos en que se hubiera delegado la función aprobatoria, devengando las sumas adeudadas interés bancario de plaza hasta su efectiva cancelación, con exclusión de actualización indexatoria."

ARTICULO 3º.- Sustitúyese el texto del artículo 5º del Decreto N° 407/91 por el siguiente: "El procedimiento de venta inmobiliario podrá encomendarse a entidades bancarias

oficiales con especialización inmobiliarias ya fueren nacionales, provinciales o municipales, a las cuales podrá delegarse la celebración de los actos jurídicos necesarios para el perfeccionamiento de las operaciones. La base en caso de remate o licitación pública será determinada por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, cuyos avalúos estarán exentos del pago de aranceles, o por las mencionadas entidades bancarias. Cuando el cumplimiento del cronograma de ventas inmobiliario comprometido lo imponga, podrá prescindirse de la fijación de base previa, sin perjuicio de contar con la respectiva tasación oficial al tiempo de decidir sobre la aprobación de la operación. Cuando razones atinentes al mercado inmobiliario lo aconsejen podrá procederse a la enajenación inmobiliaria ya sea en remate o licitación pública, fijando la base y procediendo a la adjudicación, en moneda no nacional. Asimismo podrá disponerse la constitución previa por parte de los oferentes en remate público de un depósito en efectivo, moneda no nacional o títulos de la deuda pública externa o interna, en concepto de garantía del mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 4º.- Sustitúyese el texto del artículo 8º del Decreto Nº 407/91 por el siguiente: "Para la imputación de los fondos obtenidos en las ventas inmobiliarias se observarán, en el supuesto de inmuebles pertenecientes a entidades autárquicas nacionales, empresas o sociedades del Estado, las previsiones del artículo 62 de la Ley 23.697. Para el caso de la venta de inmuebles fiscales originariamente afectados a organismos centralizados y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, en ocasión del ingreso a RENTAS GENERALES de los fondos obtenidos llevará un registro de subcuentas bancarias, en el cual pueda individualizarse el organismo que hubiera declarado innecesarios los bienes raíces. Dicho organismo podrá utilizar esos fondos de acuerdo al destino y procedimiento que determine reglamentariamente el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. A los fines de racionalizar los espacios físicos en los cuales prestan los servicios respectivos o permitir una mejor comercialización de los inmuebles innecesarios, los entes centralizados podrán propiciar ante la ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES la permuta, mediante licitación pública, de los inmuebles a ellos afectados por otros de propiedad de terceros que resultaren más aptos para su destino estatal o proponer la realización de otros esquemas contractuales licitatorios conducentes a igual fin. Los entes referidos en el artículo 2º del Decreto Nº 407/91 podrán asimismo gestionar iguales operaciones licitatorias ya fuera por si o encomendándolas a la ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES. Las operaciones precedentes serán aprobadas por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o por los órganos en los cuales se hubiera delegado la función aprobatorio, previo dictamen favorable de la COMISION VENTA INMUEBLES ESTATALES y del organismo o entidad propiciante, y en base a los avalúos practicados por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, los cuales asimismo en estos casos estarán exentos del pago de aranceles o, en su caso, por los demás entes valuadores legalmente habilitados al efecto."

ARTICULO 5º.- Sustitúyese el texto del artículo 12 del Decreto Nº 407/91 por el siguiente: "El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación. El régimen normativo anterior solo será aplicable a las ventas inmobiliarias en trámite en el supuesto de haberse cumplimentado total o parcialmente la publicidad en remate o licitación

pública. Las ventas por el sistema de contratación directa solo podrán efectivizarse cuando concurrieran circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general que las justifique y exclusivamente en los siguientes casos:

- a) Cuando el respectivo trámite se hubiera iniciado con anterioridad a la vigencia del presente decreto.
- b) En los supuestos previstos en los incisos a, b y d del artículo 2º de la Ley 22.423 y además con referencia al último de los casos, la respectiva asociación o fundación ocupara el inmueble habiendo realizado obras de infraestructura en el mismo; y
- c) Cuando resultare de aplicación el artículo 56, inciso 3º, de la Ley de Contabilidad. La decisión de emplear el sistema de contratación directa será facultativa para el Estado propietario no generando derecho alguno a favor del peticionante y deberá emitirse mediante resolución previa fundada por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o por los organismos en que se hubiere delegado la función aprobatoria. El precio de venta directa se establecerá en base al avalúo que practiquen al efecto los organismos tasadores habilitados.

ARTICULO 6º.- Las funciones previstas en el artículo 3º del Decreto N° 407/91, en lo sucesivo serán ejercidas por la COMISION VENTA INMUEBLES ESTATALES, ente cuya composición y atribuciones será determinada por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y que a los efectos de su funcionamiento podrá receptor personal adscripto o en comisión. La mencionada COMISION tendrá atribuciones para ordenar, previo dictamen favorable del COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA, la disponibilidad automática de bienes raíces fiscales cuyas características o configuración no se correspondieron funcionalmente con el destino que le atribuye el organismo o entidad de revista. Simultáneamente, si fuera menester, determinará el inmueble sustituto en el que se prestará el servicio en lo sucesivo.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 2137/91

**RESOLUCION N° 1375/91 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 29 OCT 1991

VISTO el Decreto N° 407/91 y normativa modificatoria o complementaria, relacionado con el régimen de venta de inmuebles innecesarios para el ESTADO NACIONAL, y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario reglamentar algunos aspectos del decreto de referencia, en particular el procedimiento por el cual los organismos centralizados podrán utilizar los fondos producto de la venta de los inmuebles a ellos afectados.

Que las facultades para la emisión del presente acto surgen del artículo 9° del Decreto N° 407/91.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Los fondos obtenidos en la venta de inmuebles originariamente afectados a organismos centralizados podrán destinarse a la adquisición de bienes raíces sustitutos, mejoras edilicias, reparación mayores o provisión de equipos tecnológicos, por parte de la repartición denunciante, cuando la adquisición o mejora redundara en una racionalización de los espacios físicos utilizados o en un incremento de la eficiencia operativa. A tal efecto la SECRETARIA DE HACIENDA, previo dictamen favorable del organismo técnico competente, reforzará la partida presupuestaria de la jurisdicción que hubiese declarado innecesarios los inmuebles hasta un monto máximo igual al percibido por su venta. A los fines operativos la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en ocasión del ingreso de los fondos a Rentas Generales, llevará un registro de subcuentas contables con el objeto de individualizar en cada caso el origen de los importes correspondientes a la jurisdicción de los bienes raíces enajenados.

ARTICULO 2°.- A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, establecerá los procedimientos administrativos-contables relacionados con la implementación de los correspondientes mecanismos de ingresos de fondos.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese

RESOLUCION N° 1.375/91 M.E. y O.S.P.

DECRETO N° 602/92

BUENOS AIRES, 8 ABR 1992

VISTO lo dispuesto en los Decretos Nros. 1143/91, 407/91 y 2137/91 y,

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario optimizar los ingresos provenientes de la venta o concesión de los inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, FERROCARRILES ARGENTINOS, FERROCARRILES METROPOLITANOS S. A. y la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS y que se encuentran ubicados aproximadamente en el radio comprendido por la calle JERONIMO SALGUERO al Norte, el RIO DE LA PLATA al este, las vías del FERROCARRIL MITRE, Av. LIBERTADOR, Av. EDUARDO MADERO al oeste, lindando en su lado Sur con la continuación de la Av. CORDOBA, y que se describen en más detalles en el croquis que figura como anexo en este Decreto.

Que en tal sentido, dada la importancia de los valores inmobiliarios de las propiedades que circundan esa zona, un manejo adecuado de la urbanización y posterior comercialización de los inmuebles comprendidos en la citada área redundará en la obtención por parte del ESTADO NACIONAL de importantes ingresos.

Que la zona descripta es de aproximadamente DOSCIENTAS (200) hectáreas y no se encuentra urbanizada confluyendo ahí diversas actividades portuarias, ferroviarias y complementarias y que se hace necesario que una sola autoridad propicie una adecuada urbanización que tenga en cuenta los nuevos criterios que se manejan en el movimiento de carga y descarga del ferrocarril dentro de las ciudades y la nueva fisonomía que tendrá el PUERTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES con su privatización.

Que dada la magnitud del área a urbanizar se hace necesario además del manejo unificado de las decisiones el prevenir que durante el período que dure el estudio de las diversas alternativas de urbanización no se produzcan modificaciones en el dominio de los inmuebles y no se otorguen nuevas concesiones que pueden impedir el diseño de un buen plan urbanístico.

Que el Decreto N° 1143/91 en su artículo 11 preveía que la autoridad de aplicación debía disponer lo necesario para lograr la explotación óptima de los inmuebles afectados, desafectados o a desafectar de la explotación de los servicios ferroviarios del AREA METROPOLITANA mediante llamados para la presentación de propuestas sobre desarrollos urbanísticos utilizando espacios en superficies o espacios aéreos correspondientes a los mencionados inmuebles.

Que resulta conveniente ceder estas funciones de la autoridad de aplicación a la COMISION VENTA INMUEBLES ESTATALES y poner bajo su jurisdicción la Zona descripta, a efectos de que dicha COMISION proceda a contratar la realización de los estudios necesarios que permitan concretar un plan maestro de desarrollo urbano,

el estudio de la infraestructura a incorporar, que facilite las inversiones inmobiliarias en la zona.

Que se hace necesario integrar toda esa área a la CIUDAD DE BUENOS AIRES, en forma adecuada, previendo los lugares donde se movilizará el tráfico automotor y vinculando el área al RIO DE LA PLATA permitiendo al mismo tiempo la realización de las actividades portuarias y ferroviarias.

Que la citada COMISION deberá determinar con el apoyo técnico necesario, los inmuebles que deberán ser asignados al servicio portuario y ferroviario y los inmuebles que pueden ser liberados a efectos de ser vendidos o concesionarios para su uso habitacional, comercial recreativo y/o parque.

Que en tal sentido la COMISION deberá compatibilizar las necesidades de los sectores involucrados y permitir la realización de un plan urbanístico que revalorice esta zona aún postergada, con la participación de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Que la COMISION tendrá entonces atribuciones para proponer a las autoridades competentes de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, la zonificación urbanística que considere más adecuada luego de finalizados los estudios respectivos y negociar los cambios necesarios.

Que la COMISION tendrá también atribuciones para vender, conceder, permutar, arrendar total o parcialmente los inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, FERROCARRILES ARGENTINOS, FERROCARRILES METROPOLITANOS S. A. y ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS una vez confeccionado y aprobado por la autoridad competente el plan maestro y siempre a través de los procedimientos de licitación o subasta pública, ingresando los recursos correspondientes en las respectivas cuentas.

Que debido a la existencia de numerosas concesiones de inmuebles en el área en cuestión cuya permanencia puede poner en peligro la diagramación de un adecuado plan urbanístico se hace necesario autorizar a la COMISION a declarar la extinción de todas las concesiones y/o arrendamientos otorgados y vigentes en el área descripta sobre los inmuebles que a su entender sea necesario.

Que se actúa en uso de las facultades emergentes del Artículo 86 inciso 1º de la Constitución Nacional.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Determinase que todos los inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL o de los ENTES mencionados en el artículo 2º del Decreto Nº 407/91 que se encuentren ubicados en el área que se describe en el Anexo de este Decreto y que forma parte del mismo, pasarán a estar bajo la Jurisdicción de la COMISION VENTA INMUEBLES ESTATALES creadas por Decreto Nº 2137/91.

ARTICULO 2º.- Los organismos citados en el artículo 1º, continuarán administrando los inmuebles ubicados en el área descripta en el citado artículo, pero se abstendrán de realizar cualquier acto jurídico que implique la venta, concesión, arrendamiento o locación de los mismos, actos que en lo sucesivo serán responsabilidad de la COMISION, con los requisitos que establece este Decreto.

ARTICULO 3º.- La COMISION citada tendrá a su cargo la confección de un plan maestro de urbanización de toda el área descripta en el Artículo 1º, que prevea la infraestructura que será necesario desarrollar en la zona, el tendido de rutas de salida de todo el tráfico hacia el norte y sur de la CIUDAD DE BUENOS AIRES, y todo otro aspecto que transforme a esta zona en un lugar atractivo para la inversión inmobiliaria, con la adecuada participación de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 4º.- La COMISION deberá determinar, con el apoyo técnico necesario qué inmuebles de los ubicados en la zona descripta deberán permanecer asignados al uso de las actividades portuarias y ferroviarias, y su decisión será apelable ante el SECRETARIO DE TRANSPORTE como única y última instancia.

ARTICULO 5º.- Los actos de administración y disposición que la COMISION está autorizada a realizar sobre los inmuebles que se mencionan en el artículo 1º son los siguientes: vender, concesionar, permutar, arrendar total o parcialmente. Podrá también realizar las subdivisiones y parcelamientos que fueren necesarios a efectos de un mejor aprovechamiento de los terrenos. Tendrá atribuciones para proponer a la autoridad competente de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el plan maestro de urbanización y negociar los cambios que fueren necesarios a efectos de obtener su aprobación.

ARTICULO 6º.- A efectos de una adecuada realización de los inmuebles mencionados en el artículo 1º y una vez aprobado el plan maestro de urbanización del área, la COMISION podrá ya sea por si o a través de agencias especializadas, efectuar la promoción nacional e internacional tendiente a obtener las inversiones inmobiliarias que fueren necesarias para el completo desarrollo del área, ya sea mediante el otorgamiento de concesiones o venta de inmuebles siempre bajo el procedimiento de licitación o subasta pública.

ARTICULO 7º.- Todos los organismos descriptos en el artículo 1º que tuviesen inmuebles dentro del área descripta en dicho artículo deberán entregar a la COMISION dentro de un plazo de DIEZ (10) días a partir de la fecha del presente todos los legajos e información que posean sobre dichos inmuebles, incluidos proyectos de urbanización o cualquier otro estudio que hubieran realizado sobre el área descripta en el artículo 1º.

ARTICULO 8º.- La COMISION podrá declarar la extinción de las concesiones, arrendamientos, locaciones o permisos que estuvieren constituidos sobre los inmuebles que se describen en el artículo 1º, cuando dichos contratos perjudicaran o impidieran la urbanización prevista en el plan maestro de urbanización aprobado por la autoridad competente de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 9º.- Si como consecuencia del plan de urbanización aprobado resultara inconveniente que alguno de los inmuebles ubicados en el área a urbanizar continuara siendo utilizado para las actividades que prestara en ese momento, el ENTE propietario o aquel en cuya jurisdicción estuviera asignado el inmueble, deberá trasladarse a otro lugar

percibiendo, según correspondiera el valor del inmueble de acuerdo a una tasación oficial o un nuevo inmueble en el cual desarrollar sus actividades. Esto deberá ser determinado oportunamente por la COMISION.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 602/92

**RESOLUCION N° 558/92 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 4 MAY 1992

VISTO lo dispuesto por los Decretos Nros. 407/91 y 2137/91, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario interpretar correctamente el sentido de lo que determina el Decreto N° 2137/91 en su artículo 5° párrafo final respecto a la necesidad de emitir una resolución previa fundada por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o por los organismos en que se hubiere delegado la función aprobatoria, en los casos en que se aplicara el procedimiento de venta directa.

Que debe entenderse que la emisión de una resolución previa aprobatoria de la contratación directa hace innecesario emitir con posterioridad a la realización del acto, una nueva resolución aprobatoria.

Que las facultades para el dictado de esta resolución surgen del artículo 9° del Decreto N° 407/91.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- En las ventas inmobiliarias por contratación directa, la resolución aprobatoria previa y fundada que emita el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o los organismos en que se hubiere delegado la función aprobatoria hará innecesario emitir una nueva resolución aprobatoria, una vez concretada la operación de venta.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 558/92 M.E. y O.S.P.

LEY Nº 24.146

SANCIONADA: 24 SETIEMBRE 1992.

PROMULGADA: 13 OCTUBRE 1992.

**EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA,
REUNIDOS EN CONGRESO ETC.,
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY**

ARTICULO 1º.- El Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión de la Administración Pública nacional, sus empresas o entes descentralizados o de otro ente donde el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 23.697, en los casos y con el alcance que se especifican en los artículos siguientes.

ARTICULO 2º.- Los bienes inmuebles descriptos en el artículo 1º que estuvieren destinados a vivienda del personal de los entes mencionados en dicho artículo, y los que estuvieren ocupados por entidades de bien público o familias de escasos recursos, podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa, con facilidades extendidas y tasa de interés preferencial. Las entidades de bien público tendrán el cargo de continuar en el inmueble transferido, con el cumplimiento de los mismos fines. Si el municipio o comuna, donde se encontraran ubicados dichos inmuebles, manifestara su interés en que les sean transferidos para los fines determinados en esta ley, dicha transferencia deberá formalizarse cumplimentando los requisitos establecidos en la presente, con cargo a que el municipio o comuna brinde al ocupante una solución adecuada. En los casos en que el inmueble estuviera ocupado por familias de escasos recursos, deberá darse intervención no vinculante a la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales Programa Arraigo, de la Presidencia de la Nación.

ARTICULO 3º.- Las transferencias contempladas en el artículo 1º únicamente podrán ser dispuestas en todos los casos con cargo a ser destinados los inmuebles por sus beneficiarios a programas de rehabilitación y desarrollo urbano, infraestructura de servicios, construcción de viviendas de interés social para familias de escasos recursos, la habilitación de parques o plazas públicas, o de unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias.

ARTICULO 4º.- Los inmuebles innecesarios propiedad de los entes mencionados en el artículo 1º que con anterioridad al 30 de junio de 1992 estuvieren ocupados por las jurisdicciones provinciales, municipales o comunales con fines de utilidad pública, deberán ser transferidos gratuitamente a la jurisdicción solicitante, con destino al cumplimiento de los mismos fines.

ARTICULO 5º.- En el caso de que un municipio, comuna o localidad de quince mil (15.000) habitantes o menos, solicitare acogerse a los beneficios y obligaciones de esta

ley, la transferencia del inmueble se efectuará en forma automática, sin necesidad de cumplimentar los requisitos establecidos en los arts. 7º y 10, incs. a), c) y d).

ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo nacional podrá transferir a título gratuito los inmuebles mencionados en el artículo 1º a entidades de bien público sin fines de lucro que los estén ocupando, siempre y cuando los destinen a los mismos fines que establece el artículo 3º, a petición de la provincia, municipio o comuna respectivo.

ARTICULO 7º.- Fijase en la suma de trescientos mil pesos (300.000) valor máximo de un inmueble para poder ser susceptible la transferencia en los términos de la presente, excepto en los casos mencionados en el artículo 4º. En el caso de que la tasación del inmueble solicitado por una provincia, municipio o comuna excediera el valor fijado en este artículo, la diferencia podrá ser abonada por la entidad beneficiaria con facilidades extendidas y tasa de interés preferencial.

ARTICULO 8º.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a condonar los saldos de deuda sobre aquellos inmuebles de hasta trescientos mil pesos (\$ 300.000) de valor encuadrados en los artículos 1º, 3º y 4º y que hubiesen sido transferidos onerosamente con anterioridad a la vigencia de la presente norma.

ARTICULO 9º.- Será autoridad de aplicación de esta ley el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 10.- La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento por los solicitantes de recaudos establecidos en la presente, a cuyo efecto deberá comprobar:

a) La tasación del bien requerido producida por cualquier organismo habilitado por el decreto 407/91 y sus modificatorios;

b) La competencia de la entidad requirente;

c) La factibilidad del proyecto y su adecuación a uno de los destinos previstos en el artículo 3º.

d) La fijación de un plazo acorde a las características del proyecto dentro del cual deberá concretarse su efectiva ejecución, indicando la correspondiente afectación de las partidas presupuestarias por parte del organismo solicitante;

e) La mención expresa en la correspondiente escritura pública traslativa de dominio, de la intransferibilidad del inmueble por parte del beneficiario, como así también que el bien no podrá ser gravado con derecho real de hipoteca y/o cedido en usufructo, arrendamiento o comodato, excepto en los casos que el inmueble sea destinado a la construcción de viviendas de interés social para familias de escasos recursos.

ARTICULO 11.- Establécese que los inmuebles descriptos en el artículo 1º de esta ley podrán ser transferidos, a las entidades de bien público sin fines de lucro cuyo objeto social sea la construcción de viviendas para familias de escasos recursos, en las mismas condiciones que establece el artículo 2º de esta ley.

ARTICULO 12.- En caso de incumplimiento del cargo impuesto a la transferencia dentro de los plazos fijados por la autoridad de aplicación, la misma podrá disponer su revocación, sin derecho a reclamo alguno por el beneficiario por las mejoras que hubiese

efectuado; sin perjuicio de la posibilidad de cambiar de cargo entre los destinos previstos en el artículo 3º y dentro de los requisitos exigidos por el artículo 10.

ARTICULO 13.- La provincia, municipio o comuna al que se le transfiera gratuitamente uno o más inmuebles propiedad de alguno de los entes mencionados en el artículo 1º, deberá condonar la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones tuviere el ente propietario del inmueble que transfiere.

ARTICULO 14.- Los gastos de tasaciones, mensura, escrituración y todo otro gasto que demande la transferencia de los bienes solicitados serán a cargo de la entidad beneficiaria.

ARTICULO 15.- Los municipios y comunas que resultaron beneficiados de lo establecido en esta ley deberán, como condición necesaria para acceder a los mencionados beneficios, conceder a los inmuebles propiedad de los entes mencionados en el artículo 1º, una zonificación urbana igual o mejor a la que tuvieran los inmuebles que los circundan.

ARTICULO 16.- Las entidades beneficiarias de esta ley, deberán presentar su solicitud ante la autoridad de aplicación dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la reglamentación de esta ley.

ARTICULO 17.- Declárense innecesarios en los términos del artículo 60 de la ley 23.697, todos los inmuebles de propiedad de los entes mencionados en el artículo 1º, que no tuvieran utilización operativa para el cumplimiento de los fines específicos del ente titular del dominio. La autoridad de aplicación deberá crear un banco identificador de inmuebles, quedando facultado a declarar de oficio o a instancia de los beneficiarios la innecesariedad de los inmuebles mencionados en el artículo 1º.

ARTICULO 18.- La transferencia de los inmuebles a las entidades beneficiarias, se formalizará mediante instrumento público a otorgarse por el procedimiento establecido por la ley 23.868 del 19 de octubre de 1990, dentro del año de efectivizarse la petición por la entidad beneficiaria.

ARTICULO 19.- Quedan exceptuadas las transferencias a que se refiere esta ley de toda disposición en contrario resultante de cualquier otra norma legal.

ARTICULO 20.- La presente ley, deberá reglamentarse dentro de los noventa (90) días posteriores a su sanción.

ARTICULO 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A 24 DE SETIEMBRE DE 1992.**

DECRETO N° 776/93

BUENOS AIRES, 21 ABR 1993

VISTO el Expediente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 001-000509/93 y la Ley 24.146, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Ley dispuso la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas de todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, sus empresas y entes descentralizados o de cualquier otro ente donde el ESTADO NACIONAL tenga participación total o mayoritaria del capital o en la formación de decisiones societarias.

Que asimismo se incluye en las prescripciones de la Ley 24.146 la transferencia onerosa de inmuebles de propiedad del ESTADO NACIONAL o cualquiera de sus entes a favor de particulares y entidades de bien público en los casos, que la misma Ley determina.

Que a los fines de la implementación de la Ley citada resulta imprescindible determinar por vía reglamentaria el procedimiento por medio del cual se harán efectivas la transferencias a favor de provincias, municipios, comunas y particulares en su caso, de los bienes inmuebles mencionados precedentemente.

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las facultades previstas en los incisos 1 y 2 del Artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Las solicitudes de transferencia de los bienes comprendidos por la Ley que se reglamenta, serán receptados en forma indistinta, por la autoridad de aplicación o el organismo titular del dominio que corresponda, dentro del plazo perentorio establecido por el Artículo 16 de la misma y serán caratuladas con la denominación "LEY 24.146" seguida del nombre del solicitante. Vencido dicho término la recepción y resolución de solicitudes de transferencia será optativa para la autoridad de aplicación.

ARTICULO 2º.- Las solicitudes de transferencias citadas en el Artículo anterior, deberán cumplir integralmente los requisitos previstos en la Ley y el presente decreto, a los fines de su admisión y posterior consideración.

En caso de que, al revisar la documentación presentada, ésta fuese incompleta o no tenga la claridad necesaria o el inmueble solicitado no correspondiese al organismo receptor, la misma será remitida a la autoridad de aplicación para que determine el procedimiento a seguir.

ARTICULO 3º.- Presentada la solicitud en forma, el organismo del cual dependiera el inmueble, procederá a analizar el pedido en base a lo dispuesto por la Ley y este decreto. Previo dictamen del servicio jurídico permanente del organismo, la máxima autoridad del mismo dictará una resolución fundada mediante la cual aconseja la aceptación o el rechazo del requerimiento. La misma será remitida a la autoridad de aplicación, junto a las actuaciones correspondientes para su consideración y demás efectos.

ARTICULO 4º.- La autoridad de aplicación, de considerarlo conveniente, podrá cambiar el procedimiento previsto en el Artículo 3º, limitando la acción del organismo titular del bien a la mera información acerca de si el inmueble solicitado es o no innecesario para su gestión.

En ese caso la autoridad de aplicación será la única encargada de evaluar en sus demás aspectos las solicitudes presentadas.

ARTICULO 5º.- La autoridad de aplicación, una vez tomado conocimiento de lo actuado, procederá a dictar un acto administrativo fundado, haciendo lugar o rechazando la transferencia, el que será notificado en forma fehaciente al requirente y al organismo titular del dominio.

ARTICULO 6º.- El rechazo de la solicitud sólo podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y en el presente Decreto reglamentario.

ARTICULO 7º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley, respecto de la transferencia de inmuebles fiscales ocupados por familias de escasos recursos, se establecen las definiciones y requisitos que se detallan a continuación:

a) Se considerará familias de escasos recursos, al grupo familiar cuyos ingresos mensuales no superen en total los topes máximos que establece la SECRETARIA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL.

b) Constituir un grupo familiar conviviente, unidos sus integrantes por matrimonio o de hecho, o por lazos de consanguinidad en línea ascendente o descendente, en cualquiera de sus grados, o colaterales de primer grado, y menores a cargo, sin vínculo parental que se encuentren confiados al requirente o a su cónyuge legítimo o de hecho.

c) No poseer bienes inmuebles al momento de la presentación de la solicitud de transferencia, a nombre de ningún integrante del grupo familiar.

d) Indicar la ubicación del inmueble, sus medidas y mejoras existentes, manifestando si se accedió a la tenencia del mismo con o sin dichas mejoras.

e) Acreditar la fecha en que inició la ocupación del inmueble y la causa por la cual le fue entregado el mismo.

La transferencia contemplada en este Artículo sólo podrá efectuarse en caso de que la vivienda se encuentre separada o sea escindible de otras edificaciones pertenecientes al organismo titular del bien y que las ordenanzas municipales lo permitan.

ARTICULO 8º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley, respecto de la transferencia de inmuebles fiscales destinados a vivienda del personal, se establecen los requisitos que se detallan a continuación:

a) Acreditar fehacientemente la fecha en que inició la ocupación del inmueble y la causa por la cual le fue entregado el mismo.

b) No poseer bienes inmuebles al momento de la presentación de la solicitud de transferencia, a nombre de ningún integrante del grupo familiar.

c) Indicar la ubicación del inmueble, sus medidas y mejoras existentes, manifestando si se accedió a la tenencia del mismo con o sin dichas mejoras.

La transferencia contemplada en este Artículo sólo podrá efectuarse en caso de que la vivienda se encuentre separada o sea escindible de otras edificaciones pertenecientes al organismo titular del bien y que las ordenanzas municipales lo permitan.

ARTICULO 9º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 2º y 11 de la Ley, respecto de la transferencia de inmuebles fiscales a entidades de bien público sin fines de lucro, se establecen los requisitos que se detallan a continuación:

a) Acreditar de modo fehaciente su condición de entidad de bien público sin fines de lucro, su inscripción ante la autoridad competente, el cumplimiento de las formalidades que para su funcionamiento establezcan sus estatutos y la reglamentación vigente, y la subsistencia de su personería jurídica.

b) Indicar la ubicación del inmueble, sus medidas y mejoras existentes, manifestando si se accedió a la tenencia del mismo con o sin dichas mejoras.

c) Acreditar fehacientemente la fecha en que inició la ocupación del inmueble y la causa por la cual le fue entregado el mismo.

En el caso de que el inmueble solicitado sea para la construcción de viviendas según el Artículo 11 de la Ley, no se requiere el requisito de ocupación.

d) Acompañar para el caso de las transferencias contempladas en el Artículo 11 de la Ley, un informe con planos, plazo de realización de la obra, costo aproximado, modo mediante el cual se financiará la misma y todo otro elemento que contribuya a una mejor evaluación del proyecto.

ARTICULO 10.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 1º y 3º de la Ley, respecto de la transferencia de inmuebles fiscales a favor de provincias, municipios y comunas, se establecen los requisitos que se detallan a continuación:

a) La máxima autoridad ejecutiva del requirente deberá indicar con precisión el destino que se dará al inmueble y qué tipo de obras de las enunciadas en el Artículo 3º de la Ley se realizarán.

b) Indicar la ubicación del inmueble, sus medidas y mejoras existentes.

c) Acompañar un informe con planos, plazo de realización de la obra, costo aproximado, y todo otro elemento que contribuya a una mejor evaluación del proyecto.

d) Manifestar que, dentro del plazo de UN (1) año a contar de la fecha de la transferencia provisoria, se compromete a obtener la respectiva Ley provincial u ordenanza municipal que afecte las partidas presupuestarias destinadas a la ejecución del proyecto.

Para el caso de que el plan de obras exceda de un ejercicio presupuestario, la respectiva Ley u ordenanza deberá comprometer partidas de ejercicios posteriores, destinadas a financiar la obra. Para el caso de que la obra sea financiada con recursos no provenientes de partidas presupuestarias oficiales, la entidad beneficiaria deberá indicar

de dónde provendrán los mismos y comprometerse a obtenerlos dentro del plazo indicado “ut supra”.

e) Declarar que procederá a condonar, en el mismo instrumento y plazo mencionado en el Artículo anterior, todas las deudas que, por cualquier concepto y por cualquier inmueble, tenga el ente que efectúa la cesión gratuita, ya sea que la misma esté reclamada en sede administrativa o judicial, obligándose a obtener la cancelación de medidas cautelares, si las hubiere; y a consentir la restitución de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen depositado en sede judicial.

Hasta tanto no se de cumplimiento a los requisitos establecidos en los incisos d) y e) no se realizará la transferencia definitiva del inmueble de que se trate.

f) Manifestar con carácter de declaración jurada, que no posee un inmueble de iguales o similares características, que pueda emplearse con los mismos fines solicitados.

g) Adjuntar tasación del inmueble solicitado, efectuada por una entidad oficial con especialidad inmobiliaria.

La autoridad de aplicación podrá aceptar dicha tasación, o regirse por la que emita, a su solicitud, cualquiera de las entidades oficiales autorizadas por el Decreto 407/91 y normas complementarias, criterio éste que será inapelable.

h) Acreditar por los medios que correspondan haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley.

ARTICULO 11.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ley, respecto de la transferencia de inmuebles fiscales a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, se establecen los requisitos que se detallan a continuación:

a) La máxima autoridad ejecutiva del requirente deberá indicar con precisión el destino que se está dando al inmueble y asumir el compromiso de continuar utilizándolo para la misma finalidad.

b) Indicar la ubicación del inmueble, sus medidas y mejoras existentes.

c) Manifestar que dentro del plazo de UN (1) año a contar de la fecha de la transferencia provisoria, se compromete a obtener la respectiva ley provincial u ordenanza municipal por la cual se condonarán todas las deudas que, por cualquier concepto y por cualquier inmueble, tenga el ente que efectúa la cesión gratuita, ya sea que la misma esté reclamada en sede administrativa o judicial, obligándose a obtener la cancelación de medidas cautelares, si las hubiere, y a consentir la restitución de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen depositado, en sede judicial.

Hasta tanto no se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en los incisos d) y e) no se realizará la transferencia definitiva del inmueble de que se trate.

d) Acompañar los elementos que permitan acreditar su ocupación por parte del peticionante, con anterioridad al 30 de junio de 1992 y que el mismo se encuentra afectado al cumplimiento de alguno de los fines establecidos en el Artículo 3º de la Ley.

e) Acreditar por los medios que correspondan haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley.

ARTICULO 12.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley, respecto de la transferencia de inmuebles fiscales a título gratuito a favor de entidades de bien público sin fines de lucro, se establecen los requisitos que se detallan a continuación:

a) Acreditar de modo fehaciente su condición de entidad de bien público sin fines de lucro, su inscripción ante la autoridad competente, el cumplimiento de las formalidades que para su funcionamiento establezcan sus estatutos y la reglamentación vigente, y la subsistencia de su personería jurídica.

b) Indicar la ubicación del inmueble, sus medidas y mejoras existentes.

c) Acreditar fehacientemente la fecha en que inició la ocupación del inmueble y la causa por la cual le fue entregado el mismo.

d) Indicar con precisión el destino que se dará al inmueble y qué tipo de obra de las enunciadas en el Artículo 3º de la Ley se realizará en el mismo.

e) Acompañar un informe con planos, plazo de realización de la obra, costo aproximado, y todo otro elemento que contribuya a una mejor evaluación del proyecto.

f) Presentar el pedido a través de la provincia, municipio o comuna correspondiente.

ARTICULO 13.- La autoridad de aplicación elaborará distintos planes para el cobro de los saldos de precio de inmuebles a transferir por imperio de esta Ley.

ARTICULO 14.- La carga de la prueba respecto la fecha en que se inició la ocupación del inmueble estará a cargo del ocupante. En caso de duda de si la ocupación es anterior al 30 de junio de 1992, para los inmuebles ocupados por provincias, municipios o comunas, o a la fecha de vigencia de la Ley que se reglamenta para los inmuebles ocupados por los beneficiarios según el Artículo 2º de la misma, se entenderá que la ocupación es posterior y se rechazará la petición. El acto administrativo que así lo dispone será inapelable.

De igual forma se procederá en caso de considerarse que el destino dado al inmueble, no resulta compatible con lo previsto en el artículo 3º mencionado.

ARTICULO 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en Artículo 17 de la Ley, quedarán excluidos del régimen de la misma los inmuebles comprendidos por las disposiciones de los Artículos 10 y 11 del Decreto N° 1.143 del 14 de junio de 1991.

ARTICULO 16.- Será optativo para la autoridad de aplicación, la transferencia de fracciones de inmuebles que no se encuentren subdivididas al momento de la solicitud.

ARTICULO 17.- En los casos de las transferencias prescriptas por los Artículos 2º, 6º y 11 de la Ley, la autoridad de aplicación se reserva el derecho de evaluar la oportunidad, conveniencia y/o necesidad del pedido, siendo la resolución que adopte de carácter inapelable.

ARTICULO 18.- La autoridad de aplicación o el ente u organismo titular del dominio del inmueble que se transfiera, o quien lo suceda en la administración de sus bienes, deberán encargarse, en forma indistinta, de verificar el cumplimiento de los cargos previsto en la Ley.

La autoridad de aplicación será la encargada, en caso de incumplimiento, de adoptar la medidas que la Ley le autoriza.

ARTICULO 19.- A fin de financiar los mayores gastos administrativos que se produzcan con motivo del cumplimiento de la Ley que se reglamenta, los beneficiarios de transferencias realizadas de conformidad a la misma, excepto las de su Artículo 4º, efectuarán un aporte equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) del valor del inmueble recibido, sin perjuicio de soportar las erogaciones a que los obliga el Artículo 14 de la Ley.

La autoridad de aplicación establecerá la modalidades relativas a la percepción de estos ingresos, pudiendo transferir parte de dichos ingresos a los organismos titulares de los inmuebles a efectos de que financien los eventuales mayores gastos que la aplicación de esta Ley les pudiera ocasionar.

ARTICULO 20.- Con respecto al plazo para la escrituración que fija el Artículo 18 de la Ley que se reglamenta, debe entenderse que el mismo comienza a contarse desde el momento en que el interesado solicita la escrituración.

Hasta tanto no hayan sido aprobados e inscriptos los planos, si correspondiere, de mensura, subdivisión y deslinde del inmueble, no podrá ser solicitada la escrituración de la transferencia. La entidad requirente deberá cumplimentar la mensura y subdivisión en el lapso que la autoridad de aplicación le asigne en la Resolución de otorgamiento del inmueble.

En todos los casos en que, a la fecha de la firma de la escritura traslativa de dominio, no se hubiere cancelado el total del precio del inmueble a transferir, se deberá constituir derecho real de hipoteca en primer grado a favor del ESTADO NACIONAL y/o del ente titular del dominio según correspondiere.

ARTICULO 21.- Las transferencias gratuitas previstas en la Ley que se reglamenta no serán susceptibles de cesión alguna, cualquiera sea su carácter, sin previa autorización de la autoridad de aplicación.

Las transferencias onerosas no podrán ser cedidas hasta tanto el precio se encuentre totalmente pagado, y previa autorización de la autoridad de aplicación.

Si la transferencia onerosa se hubiere efectuado a una entidad de bien público sin fines de lucro, además de los requisitos mencionados en el párrafo anterior, el cesionario deberá ser otra entidad de bien público que cumpla todos los requisitos descriptas en el Artículo 9º de este Decreto, y que asuma el cargo al cual se comprometió la entidad cedente.

ARTICULO 22.- En caso de concurrencia de solicitudes de transferencia con relación a un mismo inmueble, éste se transferirá al solicitante que presente, a criterio de la autoridad de aplicación, el proyecto más beneficioso para la comunidad, salvo cuando la concurrencia se produzca entre alguno de los sujetos comprendidos en el Artículo 2º de la Ley y el municipio o comuna donde se encuentren los inmuebles, en cuyo caso la transferencia se efectuará en favor de éstos con cargo a que brinden al ocupante una solución adecuada.

Habiendo concurrencia de solicitudes de transferencia con relación al mismo inmueble, cada solicitante tendrá derecho a la prosecución de su trámite hasta tanto la autoridad de

aplicación se pronuncie en favor de una de ellas. Dicha decisión determinará el rechazo por parte de la autoridad de aplicación de las restantes solicitudes.

ARTICULO 23.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en su carácter de autoridad de aplicación, está facultado para resolver las cuestiones específicas que genere su puesta en práctica y, a la vez, dictar las normas aclaratorias, interpretativas o complementarias que requiera esta reglamentación.

ARTICULO 24.- En el caso de tierras ocupadas por familias de escasos recursos y en las transferencias contempladas por el Artículo 11 de la Ley, tendrá intervención previa la COMISION DE TIERRAS FISCALES NACIONALES - PROGRAMA "ARRAIGO", creada por Decreto 846 del 2 de mayo de 1991.

ARTICULO 25.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 776/93

**RESOLUCION N° 649/93 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES 17 JUN 1993

VISTO el Expediente de MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS N° 040-007890/92, y

CONSIDERANDO:

Que resulta procedente efectuar la implementación de un programa de enajenación de bienes muebles en desuso o condición de rezago en los términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Contabilidad y normas complementarias, ratificado por el artículo 137 inciso a) de la Ley 24.156.

Que dicha medida encuentra fundamento en la necesidad de acelerar la racionalización de activos innecesarios para la gestión de los entes y organismos dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través del llamado a concurso para la contratación de empresas a entidades con especialización en materia de bienes muebles.

Que mediante dicho sistema, cuya implementación corresponderá a la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES se garantizará la correcta valuación de los bienes mencionados en el considerando anterior, a la vez que se efectuará un estricto control del inventario de cada organismo o ente, y se agilizará el proceso enajenatorio de los mismos.

Que la creación de un sistema como el propuesto redundará en beneficio de los entes y organismos que se encuentren en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, toda vez que la enajenación de bienes en desuso contribuirá a incrementar el patrimonio de los mismos, transfiriendo los trámites de venta a la SUBSECRETARIA premencionada.

Que a los efectos de la materialización del programa de racionalización y enajenación de bienes muebles en desuso o condición de rezago corresponde autorizar a la SECRETARIA DE HACIENDA, a propuesta de la mencionada SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES a dictar normas reglamentarias de la presente resolución.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.

Que las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto en el artículo 4° inciso b) apartado 9° de la Ley de Ministerios (t.o. año 1992 y modificatorios).

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Los entes y organismos dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS deberán desafectar todos aquellos bienes muebles en desuso o condición de rezago en los términos del artículo 53 de la Ley de Contabilidad y su Decreto Reglamentario 13.100/57, ratificado por el artículo 137 inciso a) de la Ley 24.156, cuya venta será encomendada a la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de este MINISTERIO.

ARTICULO 2º.- La SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES será la encargada de organizar los procedimientos de valuación y venta de dichos bienes, a través del llamado a concurso para la contratación de empresas o entidades con especialización en materia de bienes muebles.

ARTICULO 3º.- Autorízase a la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES a disponer el llamado a concurso público para la contratación de empresas prestatarias de servicios de asesoramiento para el control del inventario, tasación y venta de bienes muebles en las condiciones que se determinen en el respectivo pliego licitatorio, en esta Resolución y demás normas complementarias.

ARTICULO 4º.- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA a emitir las normas reglamentarias e interpretativas de la presente resolución tendientes a determinar los procedimientos para la clasificación, valuación y venta de los bienes muebles en desuso o condición de rezago que se mencionan en los artículos que anteceden.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION Nº 649/93 M.E. y O.S.P.

**RESOLUCION N° 796/93 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 23 JUL 1993

VISTO, el Decreto N° 407 del 11 de marzo de 1991, la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 1.459 del 23 de diciembre de 1992 y el Expediente MEYOSP N° 140-005476/93, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° del Decreto N° 407/91 estableció el régimen de aprobación de las ventas inmobiliarias que se realicen de acuerdo a la normativa contenida en el mismo, a la vez que dispuso que los Señores Ministros podrán delegar la función aprobatoria a igual fin y modalidad a la establecida en el mismo artículo, facultándolos además para exceptuar genéricamente del sistema aprobatorio a las ventas inmobiliarias de bajo monto.

Que de acuerdo a ello se dictaron las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nros. 341 y 1.459 del 2 de mayo de 1991 y 23 de diciembre del 1992 respectivamente, en las cuales se establecía el mecanismo aprobatorio de las ventas que se efectuarán de acuerdo a la normativa mencionada en el considerando que antecede.

Que el artículo 1° apartado a) de la precitada Resolución N° 1.459/92 dispuso delegar la facultad aprobatoria de las operaciones inmobiliarias tramitadas por las entidades enunciadas en el artículo 2° del Decreto N° 407/91, dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en el Sr. Secretario vinculado a ellas en razón de la materia.

Que el artículo 1° apartado b) de la mencionada Resolución dispuso que las ventas inmobiliarias realizadas por la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES y la ex-ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES (actual DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO) serán aprobadas por la SECRETARIA DE HACIENDA.

Que asimismo el artículo 2° de la misma Resolución autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a delegar en la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES la aprobación de las mencionadas ventas inmobiliarias.

Que a los fines de asegurar la fluidez y continuidad de los actos aprobatorios de ventas inmobiliarias que se realicen de acuerdo a la normativa prescripta por el Decreto N° 407/93 y normas complementarias, resulta necesario delegar en los Señores SECRETARIOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la aprobación de las ventas inmobiliarias que realicen los entes, organismos, empresas o sociedades que revisten en su jurisdicción.

Que asimismo corresponde delegar en la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES el dictado del acto aprobatorio de las ventas que se

realicen por su intermedio, con el alcance que se determina en la presente Resolución, facultándola a su vez a delegar dicha atribución en la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (ex-ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES), cuando lo considerare conveniente.

Que a los efectos de una mejor implementación del referido mecanismo aprobatorio se considera conveniente establecer en el mismo un sistema de delegación basado en el monto de la operación de venta, cualquiera fuese el sistema enajenatorio empleado.

Que las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 407/91.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE :

ARTICULO 1º.- Las ventas inmobiliarias que realice la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES, o las gestionadas por sí por las entidades autárquicas nacionales, empresas del Estado, sociedades del Estado o por cualquier otro ente con participación estatal total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones, que dependan jurisdiccionalmente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y cuyo monto sea igual o superior a la suma de PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000) serán aprobadas por el Señor MINISTRO.

ARTICULO 2º.- Delégase la aprobación de las ventas inmobiliarias tramitadas por las entidades enunciadas en el artículo 2º del Decreto Nº 407/92, dependientes de este MINISTERIO, cuando el monto de las mismas resulta inferior a la suma de PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000) en el Señor Secretario en cuya jurisdicción reviste el organismo vendedor.

ARTICULO 3º.- Delégase la aprobación de las ventas inmobiliarias tramitadas por intermedio de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES en la SECRETARIA DE HACIENDA, cuando el monto de las mismas exceda la suma de PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000), las operaciones cuya suma resulte igual o inferior a dicho monto serán aprobadas por la mencionada SUBSECRETARIA.

A su vez la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES podrá delegar dicha atribución en la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (ex ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES) cuando lo considerare conveniente.

La SECRETARIA DE HACIENDA podrá delegar en la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES la aprobación de las ventas que excedan el monto consignado en el primer párrafo del presente artículo cuando así lo creyera conveniente.

ARTICULO 4º.- Las ventas tramitadas por cualquiera de las entidades enunciadas en el artículo 2º del Decreto Nº 407/91 quedarán exceptuadas del régimen previsto en los

artículos que anteceden cuando el monto de la operación no supere la suma de PESOS CIENTO MIL (\$ 100.000).

En ese caso las mencionadas operaciones de venta deberán ser dispuestas, concertadas y aprobadas únicamente por la máxima autoridad de la entidad vendedora, cualquiera fuese la modalidad de venta empleada.

ARTICULO 5º.- Déjase sin efecto la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 1.459 del 23 de diciembre de 1992.

ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 796/93 M.E.y O.S.P.

LEY Nº 24.383

SANCIONADA: Octubre 5 de 1994.

PROMULGADA DE HECHO: Noviembre 19 de 1994.

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley 24.146 por el siguiente: "Las transferencias contempladas en el artículo 1º únicamente podrán ser dispuestas en todos los casos con cargo a ser destinados los inmuebles por sus beneficiados a programas de rehabilitación y desarrollo urbano, infraestructura de servicios, construcción de viviendas de interés social para familias de escasos recursos, la habilitación de parques o plazas públicas, o de unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias, o al desarrollo de actividades deportivas."

ARTICULO 2º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley 24.146 por el siguiente: "Será autoridad de aplicación de esta ley, la Subsecretaría de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. La autoridad de aplicación podrá otorgar la tenencia precaria de los inmuebles solicitados, una vez comprobado que los mismos resultan susceptibles de ser transferidos."

ARTICULO 3º.- Sustitúyense los incisos "b", "c" y "d" del artículo 10 de la Ley 24.146 por los siguientes:

"Inciso "b": La competencia de la entidad requirente y/o el carácter de legislador nacional del peticionante:

"Inciso "c": La adecuación del proyecto a uno o más de los destinos previstos en el artículo 3º;

"Inciso "d": La fijación del plazo dentro del cual deberá concretarse la ejecución del proyecto, indicando la correspondiente afectación de las partidas presupuestarias por parte del organismo solicitante, o el compromiso de obtener los fondos necesarios para su financiación indicando su fuente, pudiendo ejecutarse bajo la forma de concesión de obra pública."

ARTICULO 4º.- Sustitúyese el inciso "e" del artículo 10 de la Ley 24.146 por el siguiente: "La mención expresa en la correspondiente escritura pública traslativa de dominio, de la intransferibilidad del inmueble por parte del beneficiario de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 bis de la presente ley, como así también que el bien no podrá ser gravado con derecho real de hipoteca y/o cedido en usufructo, arrendamiento o comodato, excepto en los casos en que el inmueble sea destinado a la construcción de viviendas de interés social para familias de escasos recursos."

ARTICULO 5º.- Incorpórase como artículo 10 bis de la Ley 24.146 el siguiente: "Las transferencias previstas en los artículos 1º, 3º, 4º y 6º no serán susceptibles de cesión alguna, cualquiera sea su carácter, por el término de 20 años. Las restantes

transferencias no serán susceptibles de cesión alguna, cualquiera sea su carácter, hasta tanto el precio se encuentre totalmente pagado.”

ARTICULO 6º.- Incorpórase como artículo 10 ter de la Ley 24.146 el siguiente: “La Autoridad de Aplicación podrá autorizar a las Provincias, Municipios y Comunas a celebrar con entidades de bien público sin fines de lucro toda clase de contratos que, aun implicando la transmisión temporaria del inmueble a favor de éstos, resulten necesarios para el cumplimiento del cargo al que se afecta el inmueble transferido.

La Autoridad de Aplicación podrá también autorizar a las Provincias, Municipios y Comunas a contratar con terceros la prestación de servicios comerciales complementarios del destino al que se afecta el inmueble, fijando a ese efecto un factor de ocupación que asegure el pleno e íntegro cumplimiento de dicho destino.”

ARTICULO 7º.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley 24.146 por el siguiente: “Los gastos de tasaciones, mensura, escrituración y todo otro gasto que demande la transferencia de los bienes solicitados serán a cargo de la entidad beneficiaria. La mensura podrá ser realizada por la entidad beneficiaria, cumplimentando las normas respectivas y con vista a la Autoridad de Aplicación.”

ARTICULO 8º.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley 24.146 por el siguiente: “Las entidades beneficiarias de esta ley, deberán presentar su solicitud ante la autoridad de aplicación hasta el 31 de diciembre de 1996. Los inmuebles que a esa fecha no hayan sido solicitados por los sujetos beneficiarios de esta ley podrán ser enajenados de acuerdo con la normativa vigente.

Tratándose de inmuebles incluidos en concesiones de servicios, las Provincias, Municipios o Comunas que se encuentren interesados en su transferencia, podrán efectuar hasta el 31 de diciembre de 1996 una presentación preliminar en los términos de la presente ley, con el fin de afectarlos al régimen de la misma, para el caso de que los referidos inmuebles sean restituidos al Estado nacional o demás sujetos pasivos de esta ley, según las condiciones de los respectivos contratos de concesión.

Los diputados y senadores nacionales podrán también efectuar solicitudes de transferencia de inmuebles en favor de Provincias, Municipios y Comunas, hasta el 31 de diciembre de 1996. Dichas presentaciones tendrán como efecto la afectación de los inmuebles solicitados al régimen de la presente ley, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en ella y su decreto reglamentario.

En todos los casos, los requisitos que resulten exigibles por aplicación de esta ley y su reglamentación, deberán ser cumplimentados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999.”

ARTICULO 9º.- En los casos de transferencias de inmuebles a sus ocupantes tramitadas bajo el régimen de la Ley 24.146, establécese que podrán transferirse superficies mayores a las efectivamente ocupadas cuando la subdivisión del inmueble no resulte técnicamente o, a juicio de la autoridad de aplicación, económicamente conveniente para el Estado nacional.

ARTICULO 10.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A 5 DE OCTUBRE DE 1994.**

DECRETO N° 1836/94

BUENOS AIRES, 14 OCT 1994

VISTO la Ley N° 23.696 y los Decretos Nros. 2394 del 15 de diciembre de 1992 y 2148 del 19 de octubre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley mencionada fue el instrumento normativo idóneo para la concreción de los objetivos planteados en el proceso de Reforma del Estado. Que en dicha Ley se establecieron los cursos de acción a seguir para la privatización de las empresas y sociedades pertenecientes al ESTADO NACIONAL.

Que por el artículo 1° del Decreto N° 2394/92, se dispuso que todos aquellos entes que como consecuencia del proceso de Reforma del Estado hubieren dejado de cumplir su misión y funciones o el objeto societario específico para el que fueron creados, debían ser declarados en estado de liquidación y disolución.

Que los entes u organismos a que se hace referencia en el considerando precedente, luego de haber cumplido con un proceso de privatización total o parcial, han sido o serán declarados en estado de liquidación, resultando necesario proceder al dictado de normas complementarias que hagan posible el propósito final planteado para los mismos, es decir su liquidación definitiva.

Que la liquidación de entes aludida, no puede ser conceptualmente considerada como aquella dispuesta por la Ley N° 19.550 respecto de las sociedades comerciales, toda vez que tratándose de empresas, organismos o sociedades del ESTADO NACIONAL, éste asume los pasivos que estuvieran a cargo de los entes cuando finalizaran las respectivas liquidaciones.

Que, en orden a la meta de su liquidación definitiva, resulta pertinente que los entes declarados en estado de liquidación procedan a elaborar un relevamiento de activos, pasivos y contingencias, de manera tal que sea posible determinar su real situación.

Que el relevamiento ordenado debe ser realizado siguiendo pautas que permitan apreciar la condición, en que se encuentra cada ente. Este relevamiento implicará contar con un instrumento que unifique los criterios acerca de aquella información que los responsables de la conducción de los procesos de liquidación deben proporcionar para el adecuado resguardo de los derechos y obligaciones del ESTADO NACIONAL.

Que es conveniente disponer que, en los casos pertinentes y previa intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, ese relevamiento patrimonial sea considerado como estado de liquidación del ente, respecto del cual deberá orientar sus tareas para realizar los activos y cancelar los pasivos.

Que a los efectos de consolidar los avances producidos en el proceso de Reforma del Estado, resulta útil ordenar la transferencia a favor del ESTADO NACIONAL

de los derechos reales relativos a los inmuebles de los entes u organismos que se hallan en estado de liquidación.

Que, en lo referente a los bienes muebles, cabe establecer las disposiciones conducentes a su realización, para que ello no constituya un retardo innecesario en la consecución del objetivo propuesto, es decir la finiquitación de los procesos de liquidación.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es la repartición competente para disponer las medidas pertinentes a fin de relevar a los entes alcanzados por las disposiciones del presente, de sus obligaciones con los organismos multilaterales de crédito.

Que atendiendo a las competencias establecidas por el Decreto N° 507 del 8 de abril de 1994, corresponde a la SECRETARIA DE COORDINACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, adoptar las medidas conducentes para efectuar en su ámbito la gestión de todos los procesos judiciales en los que los entes en liquidación sean parte.

Que, con el fin de agilizar los procesos de finiquitación de las liquidaciones, resulta pertinente modificar el artículo 6° del Decreto N° 2394/92, referente a las remisiones de créditos y deudas de los entes en liquidación; como asimismo, incorporar al texto del mencionado dispositivo un artículo relativo a la deuda externa de los entes en cuestión.

Que, dados los alcances establecidos por el presente, corresponde otorgar al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la calidad de Autoridad de Aplicación del mismo.

Que el presente se dicta en uso de las facultades acordadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, incisos 1° y 2° de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Todos los entes u organismos declarados en estado de liquidación o disolución en el marco del proceso de reforma del Estado, deberán practicar un relevamiento del estado patrimonial de activos y pasivos, ciertos y contingentes, al 30 de junio de 1994, conforme con las disposiciones del presente Decreto. Aquellos entes u organismos que se declaren en estado de liquidación con posterioridad al dictado del presente, deberán cumplir con la confección del mencionado relevamiento al último día del mes de su declaración en estado de liquidación o disolución.

ARTICULO 2°.- El relevamiento prescripto por el artículo anterior se realizará teniendo en cuenta la existencia de los bienes y compromisos, conforme a su real situación, la posibilidad de realización o el efectivo costo de su cancelación.

El relevamiento se realizará teniendo en consideración el Catálogo Básico de Cuentas y Estados Contables para la Administración Nacional, aprobado por resolución del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1397 del 22 de noviembre de 1993.

Asimismo, en particular se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Los créditos se computarán por su valor de realización, discriminando entre los que se encuentran en gestión administrativa normal y los que están en gestión judicial.

Los créditos con otros organismos del ESTADO NACIONAL, alcanzados por lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 2394/92 se consignarán solamente en las notas complementarias al estado patrimonial. Igual criterio deberá adaptarse respecto de los créditos que surgen del último balance aprobado y que carecieran de respaldo documental o no tengan posibilidad de realización.

b) Los bienes de uso, excepto los inmuebles, se valuarán teniendo en cuenta en cada caso alguno de los siguientes criterios, en el orden prioritario indicado:

I- Valores de venta corriente de plaza;

II- Revalúos técnicos efectuados con acuerdo a los requisitos técnicos y legales aplicables en la materia;

III- Avalúos practicados por organismos oficiales;

IV- Avalúos practicados por organismos privados.

c) Los inmuebles se valuarán teniendo en cuenta en cada caso alguno de los siguientes criterios, en el orden prioritario indicado:

I- Avalúos practicados por organismos oficiales;

II- Avalúos practicados por organismos privados;

III- Ultima valuación fiscal.

d) Los pasivos se consignarán al valor estimado de su efectiva cancelación, discriminados de la siguiente forma:

I- Deuda corriente interna bancaria;

II- Deuda corriente interna no bancaria;

III- Deuda consolidada en sede administrativa según ley 23.982, reconocida por el ente en liquidación;

IV- Deuda externa a cargo del ente en liquidación.

V- Deuda en litigio o contingente. A los fines de consignar el valor de los pasivos integrantes de este rubro, se efectuará una estimación global atendiendo a los antecedentes obrantes en el organismo. En este rubro deberán incluirse las provisiones por desvinculación del personal.

Las deudas con otros organismos del ESTADO NACIONAL, alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 2394/92 se consignarán solamente en las notas complementarias al estado patrimonial.

ARTICULO 3º.- En las notas explicativas del estado patrimonial a confeccionar, deberán consignarse:

a) Los criterios de valuación adoptados en cada caso, justificando las diferencias que se manifiesten respecto de los datos que surjan de los últimos estados contables aprobados.

- b) Las diferencias de inventarios que surjan con relación a los últimos estados contables aprobados.
- c) Los criterios y metodología utilizados para la evaluación de los créditos y deudas contingentes.
- d) El detalle de los créditos y deudas con otros organismos del ESTADO NACIONAL que fueron remitidos conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 2394/92.
- e) El detalle de aquellos créditos que surjan del último balance aprobado y que carezcan de respaldo documental o no tengan posibilidad de realización.
- f) Los embargos y demás restricciones al dominio que pesaren sobre activos consignados en el estado patrimonial.
- g) El detalle de la deuda externa asumida por el Tesoro Nacional.
- h) Toda otra información existente que resulte necesaria para justificar las diferencias que se manifiestan respecto de los últimos estados contables aprobados.

ARTICULO 4º.- El estado patrimonial elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, deberá ser enviado a consideración de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dentro de los SESENTA (60) días de la fecha de publicación del presente. Aquellos entes u organismos que se declaren en estado de liquidación o disolución con posterioridad a la publicación de este Decreto, deberán remitir a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION el estado patrimonial dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de la fecha a la que deben practicar el relevamiento. El organismo de control aludido emitirá su opinión sobre la razonabilidad de los criterios adoptados por la autoridad de la liquidación para confeccionar el estado patrimonial, dentro de los SESENTA (60) días de recibido el mismo.

Cumplido, las actuaciones serán giradas al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el que podrá resolver considerar dicho estado patrimonial como estado de liquidación del ente. Si así se resuelve, ese estado de liquidación será sustitutivo de los balances correspondientes al período comprendido entre el último balance aprobado y la fecha de corte establecida. En adelante, la liquidación efectuará rendiciones de cuentas ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS sustitutivas de los balances anuales, en la forma y plazos que éste determina.

En caso que se adopte la decisión de considerar el estado patrimonial como estado de liquidación del ente, éste deberá enviarlo a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, en los plazos y condiciones que ella determine, a fin de proceder a su registro.

ARTICULO 5º.- Los derechos reales correspondientes a los inmuebles pertenecientes a los entes en liquidación serán transferidos antes del 31 de diciembre de 1994 al ESTADO NACIONAL. La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de sus dependencias específicas, será responsable de la administración y custodia de estos bienes, mientras no se haya dispuesto, o no se disponga, un destino específico para los mismos.

Los entes que se declaren en estado de liquidación con posterioridad al dictado de este Decreto, deberán cumplimentar las disposiciones del presente artículo dentro de los

CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha de la declaración aludida.

ARTICULO 6º.- La transferencia de inmuebles dispuesta en el artículo anterior, se efectuará en el estado en que los mismos se encuentren y sin perjuicio de la existencia de deudas con estados y/o entes provinciales, municipales o comunales. Los entes en liquidación requerirán a los referidos acreedores, la determinación de las deudas que por cualquier concepto registren los inmuebles antes mencionados, hasta el momento de la transferencia. Dicha información será remitida a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 7º.- Antes del 31 de diciembre de 1994, los entes en liquidación deberán proceder a la transferencia o enajenación de los bienes muebles, registrables o no, que no resulten necesarios para la gestión de liquidación. La enajenación será efectuada a través de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de acuerdo al procedimiento que ella determine o por la Liquidación del ente mediante remate público a través de entidades bancarias oficiales, sean estas nacionales, provinciales o municipales; o de empresas particulares contratadas al efecto. En este último caso, la Liquidación deberá requerir autorización de la SECRETARIA DE COORDINACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

En los casos en que se trate de bienes en desuso, de escaso valor o en obsolescencia técnica evidente, podrán realizarse por venta directa dispuesta por resolución fundada del Liquidador. Asimismo, se faculta al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a disponer donaciones de los bienes consignados en el presente párrafo, a favor de organismos educacionales públicos o entidades de bien público, así como a transferirlos sin cargo a otros organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales.

Los entes que se declaren en estado de liquidación con posterioridad al dictado de este Decreto, deberán cumplimentar las disposiciones del presente artículo dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha de la declaración aludida.

ARTICULO 8º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS adoptará las medidas necesarias para liberar a los entes comprendidos en el presente régimen, de todas las obligaciones con los organismos multilaterales de crédito, incluyendo las formales y relacionadas con los requerimientos de información contable.

ARTICULO 9º.- La SECRETARIA DE COORDINACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dispondrá las medidas necesarias para transferir a su ámbito de responsabilidad, la representación judicial en todas las causas en las que los entes en liquidación sean parte. Dicha representación podrá llevarse a cabo a través de:

a) La intervención directa del Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS;

b) La contratación de servicios jurídicos mediante Concurso Público, en el marco de lo normado por la Resolución N° 201 del 19 de febrero de 1993 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS;

c) La contratación de servicios jurídicos mediante Concurso Privado, por invitación, atendiendo entre otros antecedentes a la especialidad y trayectoria de los profesionales en la materia de que se trate;

d) La contratación de servicios jurídicos en forma directa, por razones de urgencia o cuando la materia en litigio, por su naturaleza, complejidad o importancia, requiera la intervención de profesionales especializados.

ARTICULO 10.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS queda facultado para requerir la cancelación de la personería jurídica de los entes en liquidación, comunicando la respectiva resolución a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA. También podrá disponer la baja de los registros de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y de otros organismos públicos.

ARTICULO 11.- Sustitúyese el artículo 6° del Decreto N° 2394/92, cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 6°. Los créditos y las deudas, cualquiera fuere su causa o naturaleza, que un ente perteneciente exclusivamente al ESTADO NACIONAL, declarado o que se declare en proceso de liquidación, mantenga con cualquier otro organismo o empresa que pertenezcan exclusivamente al ESTADO NACIONAL, con la sola excepción de los Bancos Oficiales, quedarán remitidos de pleno derecho.”

“Aquellos entes declarados en estado de liquidación que no pertenezcan exclusivamente al ESTADO NACIONAL y mantengan créditos y/o deudas con organismos pertenecientes exclusivamente al ESTADO NACIONAL, con excepción de los Bancos Oficiales, deberán sustituir al acreedor y/o deudor por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, debiendo comunicar a esa Secretaría las operaciones, a fin de que se proceda al registro y asunción de las respectivas obligaciones ante el acreedor y/o deudor que corresponda.”

ARTICULO 12.- Incorpórese al articulado del Decreto N° 2394/92 el siguiente texto como artículo 6° bis:

“Los entes declarados o que se declaren en estado de liquidación procederán de la forma que a continuación se indica:

a) Entes pertenecientes exclusivamente al ESTADO NACIONAL: deberán dar de baja de sus registros, las deudas que mantengan con acreedores externos o con bancos oficiales en caso que éstos sean garantes o avalistas, cuando las mismas sean:

I- Deuda incluida en el PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1992;

II- Deuda refinanciada dentro del marco de reestructuración de vencimientos del Club de París.

III- Deuda externa a mediano y largo plazo con la banca comercial o con proveedores u organismos gubernamentales.

IV- Deuda con organismos multilaterales.

b) Entes que no pertenezcan exclusivamente al ESTADO NACIONAL: respecto de las deudas mencionadas en los apartados I), II), III) y IV) del inciso anterior, deberán proceder a la sustitución del acreedor por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Una vez cumplido lo dispuesto en los incisos a) y b) precedentes, los entes deberán comunicar las operaciones, junto con todos los antecedentes de que disponga, a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para el registro y asunción por parte de la mencionada Secretaría de las respectivas obligaciones ante el acreedor que corresponda."

ARTICULO 13.- En caso que, en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 2394/92, un ente sea transferido a la jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS sin que se haya efectuado el relevamiento de activos, pasivos y contingencias dispuesto por el presente, el mencionado Ministerio dispondrá las medidas pertinentes a fin de que el aludido relevamiento se practique dentro de los SESENTA (60) días de producida la efectiva transferencia del ente a su jurisdicción y se designe al respectivo Liquidador.

ARTICULO 14.- Las disposiciones de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11 y 12 del presente serán de aplicación a los patrimonios desafectados o escindidos de empresas u organismos pertenecientes al ESTADO NACIONAL, comprendidos en el régimen establecido por el Decreto N° 2148/93.

ARTICULO 15.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS será Autoridad de Aplicación del presente Decreto quedando facultado para el dictado de las normas complementarias a efectos de la aplicación e interpretación del presente y para la prórroga o modificación de los plazos y las fechas de corte establecidas.

ARTICULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1836/94

DECRETO N° 289/95

BUENOS AIRES, 27 FEB 1995

VISTO el Artículo 65 del Decreto N° 435 del 4 de marzo de 1990 modificado por su similar N° 612 del 2 de abril de 1990 y el Artículo 20 del Decreto N° 1757 del 5 de julio de 1990, y

CONSIDERANDO:

Que por las mencionadas normas se dispuso la desafectación de los automotores destinados al traslado de funcionarios, ordenándose su venta o entrega a otros organismos cuyo objeto fuese la prestación de servicios públicos de seguridad, asistencia social y sanitarios o instituciones privadas de bien público.

Que la aplicación del citado ordenamiento legal produjo una drástica reducción del parque automotor en el marco de diversas medidas de emergencia adoptadas para superar las dificultades imperantes en aquel momento.

Que habiéndose superado las causa que motivaron aquellas medidas, persiste, no obstante, la finalidad de administrar racionalmente los recursos del erario público, propendiéndose a obtener las economías derivadas de un sistema de traslado de funcionarios menos oneroso que el aplicado con anterioridad a la vigencia del Decreto N° 1757/90.

Que, en tal sentido, se considera apropiado disponer de DOS (2) categorías de movilidad, debiendo la primera de ellas prestarse con vehículos del ESTADO NACIONAL para los funcionarios de mayor jerarquía y la segunda categoría contemplar solamente el pago de un suplemento mensual fijo y no remunerativo, destinado a solventar gastos de movilidad.

Que esta medida, inserta en el objetivo de contención del gasto público que inspiró la sanción del Decreto N° 1545 del 31 de agosto de 1994, impulsará la racionalización en el uso de automotores y posibilitará una importante economía con la reducción de consumo de combustible, gastos de reparaciones y erogaciones en personal, destinada a la atención de los vehículos.

Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO, ha tomado la intervención que le compete en función de la Ley N° 18.753.

Que el presente Decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 99, inciso 1) y 100, inciso 1) y la Disposición Transitoria DUODECIMA de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Los organismos citados en el Artículo 1º de la Ley Nº 23.696, a través de sus respectivos Servicios Administrativos, deberán proporcionar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de publicación del presente Decreto, la siguiente información:

a) Detalle de la totalidad de los vehículos con que contaban a la fecha de sanción del Decreto Nº 435/90, indicando para cada uno de ellos tipo, marca, modelo, año de fabricación y número de patente.

b) Detalle de los vehículos vendidos o transferidos entre el 6 de marzo de 1990 y la fecha de publicación del presente Decreto, con indicación precisa individual del comprador o destinatario.

c) Detalle individual de los vehículos que a ésta última fecha se hallaren en poder del organismo, indicando el uso actual al que están destinados, incluyendo los que disponga el organismo bajo cualquier forma de propiedad, tenencia, alquiler, préstamo, donación o comodato.

A los efectos señalados en los incisos anteriores, deberán cumplimentarse la planilla que como Anexo I forma parte del presente Decreto.

ARTICULO 2º.- Los jefes de los Servicios Administrativos a los que se refiere el Artículo anterior, serán directamente responsables de la información que en cumplimiento de sus términos se suministre.

ARTICULO 3º.- Autorízase a los señores Ministros, Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Secretarios de Presidencia, Secretarios Ministeriales, Jefe de la CASA MILITAR, Presidente del BANCO CENTRAL de la REPUBLICA ARGENTINA y Presidente de Bancos Nacionales, a disponer de movilidad con automóviles oficiales o de propiedad del ESTADO NACIONAL con servicio de chofer.

ARTICULO 4º.- Establécese un suplemento mensual fijo, no remunerativo de PESOS SEISCIENTOS (\$ 600.-), para solventar gastos de movilidad, el que podrá ser abonado a los señores Subsecretarios Ministeriales y de la PRESIDENCIA DE LA NACION que así lo requieran, y a los funcionarios citados en el Artículo anterior que renuncien a los beneficios que en el mismo se establecen y opten por percibir dicho suplemento.

ARTICULO 5º.- Lo dispuesto en los Artículos 3º y 4º anteriores será de aplicación exclusiva a funcionarios que en los mismos se indican y que ejerzan efectivamente las funciones correspondientes a los cargos de que se trata, no resultando por lo tanto extensivos a quienes en virtud del acto de su decisión o disposiciones de rango o protocolo se hallaren equiparados a aquellos.

ARTICULO 6º.- La autorización a que se refiere el Artículo 3º y lo establecido en el Artículo 4º precedentes, tampoco serán de aplicación para el resto de los funcionarios de los y entidades citados en el Artículo 1º de la Ley Nº 23.696, los que no podrán disponer de vehículos para su traslado, bajo ninguna forma permanente o transitoria de tenencia en propiedad, donación, sistemas con opción de compra, préstamo o comodato.

ARTICULO 7º.- Los vehículos citados en el Artículo 1º, inciso c) que no estuvieran destinados al traslado de los funcionarios que se mencionan en el Artículo 3º, deberán ser puestos a la venta por intermedio de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS mediante los procedimientos y modalidades de enajenación de activos actualmente en vigencia, o ser destinados al cumplimiento del Artículo 10 del presente Decreto, en la oportunidad y condiciones que determine la reglamentación que a tal efecto dicte el mencionado Ministerio. La medida dispuesta en este Artículo no alcanza a los vehículos destinados al uso operativo no vinculado con el traslado de funcionarios.

ARTICULO 8º.- Instrúyese a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para que emita los Certificados de Libre Deuda de los vehículos cuya venta se ordena en el Artículo anterior. Los créditos que correspondan a la cancelación de dichas deudas, serán atendidos por el TESORO NACIONAL.

ARTICULO 9º.- Los agentes que cumplan funciones de chofer de los vehículos a los que se refiere el Artículo 7º del presente Decreto, deberán ser asignados a otras funciones o pasarán a revistar en situación de disponibilidad, pudiendo optar por acogerse a los beneficios del Artículo 10 siguiente.

ARTICULO 10.- Los agentes mencionados en el Artículo anterior, podrán acogerse al Régimen de Retiro Voluntario, cuyas condiciones serán establecidas por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

El personal comprendido en dicho régimen, podrá optar por recibir como parte del pago de la indemnización que le corresponda, UNO (1) de los vehículos mencionados en el Artículo 7º, valorizados al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasación que a tal efecto realice el BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 11.- Los agentes que optaren por lo dispuesto en el Artículo anterior y que a la fecha de dicha opción, hubieran tenido a su cargo alguno de los vehículos mencionados en el Artículo 7 por un período mayor de TRES (3) meses corridos contados hasta dicha fecha, tendrán prioridad para recibir al mismo como parte de pago en las condiciones indicadas en el Artículo anterior.

ARTICULO 12.- La aplicación del segundo párrafo del Artículo 10, quedará supeditada a la cantidad de vehículos disponibles para dar de baja, por lo que el orden de prioridades para acceder al beneficio, será fijado en función de la antigüedad que registre la solicitud del Retiro Voluntario a que se refiere el primer párrafo del mismo Artículo.

ARTICULO 13.- Los gastos emergentes de la aplicación de las disposiciones del presente Decreto, serán imputados a los créditos asignados a las partidas específicas del PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL vigente.

ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECRETO Nº 289/95

ANEXO I

a) Dotación de vehículos al 6 de marzo de 1990.

Tipo de vehículo	Año de Fabricación	Marca/Modelo	Patente

Total de vehículos:

b) Vehículos vendidos o transferidos entre el 6 de marzo de 1990 y la fecha de publicación del presente Decreto.

Tipo de vehículo	Marca/Modelo	Comprador o Destinatario

Total de vehículos:

c) Dotación actual de vehículos del organismo comprendiendo las unidades de su propiedad o las que disponga bajo cualquier forma de tenencia.

Tipo de vehículo	Marca o Modelo	Uso o Destino	Propiedad o tenencia

Total de vehículos:

DISPOSICION N° 224/95 de la Subsecretaría de Administración de Bienes

BUENOS AIRES, 11 SEP 1995

VISTO la Ley N° 24.146, modificada por su similar N° 24.383, y el Decreto N° 776 de fecha 21 de abril de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Ley N° 24.146 dispone que los bienes inmuebles descriptos en su artículo 1°, que estuvieren destinados a vivienda del personal de los entes mencionados en dicho artículo —entre otros supuestos— podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa con facilidades extendidas y tasa de interés preferencial.

Que los bienes a que se refiere el artículo 1° de la ley N° 24.146 son los inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión de la Administración Pública Nacional, sus empresas y entes descentralizados o de otro ente donde el Estado Nacional tenga participación estatal total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.

Que el Decreto N° 776 de fecha 21 de abril de 1993, reglamentario de la Ley N° 24.146, fija en su artículo 8° los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de las transferencias de inmuebles fiscales destinados a vivienda del personal de los referidos entes.

Que entre dichos requisitos, el inciso b) del artículo 8° del Decreto N° 776/93 exige que el solicitante no posea bienes inmuebles al momento de la presentación de la solicitud de transferencia, a nombre de ningún integrante del grupo familiar, denotando con ello el claro sentido social de la norma analizada.

Que el objetivo perseguido por la Ley N° 24.146, en cuanto se refiere a ocupantes de inmuebles innecesarios destinados a vivienda del personal de los entes mencionados en su artículo 1°, es facilitar su adquisición por sus actuales ocupantes, que revisten en la generalidad de los casos el carácter de empleados o ex empleados de los mismos, con el fin de permitirles el acceso a la vivienda, derecho este de raigambre constitucional, enmarcado en los objetivos generales de la referida norma de poner los bienes físicos del Estado Nacional en manos de las comunidades en que se hallan.

Que, en tal sentido, el requisito establecido en el inciso b) del artículo 8° del Decreto N° 776/93, sólo puede ser entendido como impedimento para la transferencia onerosa bajo el régimen de facilidades extendidas y tasa de interés preferencial instituido por la Ley N° 24.146, cuando el inmueble que posea el peticionante o algún miembro de su grupo familiar sea apto para satisfacer la necesidad de vivienda del solicitante y su grupo familiar.

Que la aplicación de la Ley N° 24.146 hasta el presente ha permitido recoger suficiente experiencia en este aspecto, revelando la necesidad de proceder a la interpretación y aclaración de la norma citada en el considerando anterior, en el sentido

allí expuesto, pudiendo mencionarse a título de ejemplo la situación de peticionantes de inmuebles que resultan ser titulares de pequeños lotes, o propietarios en condominio con terceros, o titulares de inmuebles sujetos a indivisión hereditaria, todos de escaso valor, y que, por esa sola circunstancia se verían privados de acceder a los beneficios de la Ley N° 24.146, contrariando de este modo el espíritu de la citada norma.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 24.146, modificada por su similar N° 24.383 y en el artículo 23 del Decreto N° 776/93.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACION DE BIENES

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Aclárase el requisito establecido en el inciso b) del artículo 8° del Decreto N° 776 de fecha 21 de abril de 1993, en el sentido que el peticionante no debe poseer bienes inmuebles al momento de la presentación de la solicitud de transferencia, a nombre de ningún integrante del grupo familiar, que sean aptos para satisfacer la necesidad de vivienda del solicitante y de su grupo familiar.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.

DISPOSICION N° 224/95 S.A.B.

RESOLUCION Nº 304/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 3 MAY 1996

VISTO el expediente Nº 001-001575/96 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y, lo previsto por el Decreto Nº 1010 de fecha 7 de julio de 1995 y el Decreto Nº 866 de fecha 11 de diciembre de 1995 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante los Decretos mencionados en el Visto de la presente, se modificó la estructura orgánica de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la SECRETARIA DE HACIENDA, con la finalidad, entre otras, de dotarla de una mayor flexibilidad operativa, que permitiera optimizar la eficacia, eficiencia y economía de su gestión.

Que dada la característica de los bienes, cuya construcción, reciclaje, mantenimiento y conservación, tiene a su cargo la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES a través de la DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA, se hace necesario adoptar un procedimiento más ágil y dinámico en el proceso de contratación de locaciones de obras y/o servicios.

Que la puesta en marcha del procedimiento que por la presente se autoriza, no origina incrementos en los créditos previstos por la ley de Presupuesto para el año 1996.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones, conferidas por la Resolución Nº 1357 de fecha 2 de noviembre de 199

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento para la Contratación de Obras bajo el Régimen de Licitación Pública, Ley Nº 13.064, que se adjunta como Anexo I, obrante a fojas 4 a 44, del expediente del Visto, para que la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES, por intermedio de la DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA, elabore, coordine, dirija y ejecute los actos licitatorios que sea necesario llevar a cabo para la contratación de obras públicas, así como también la gestión de éstos, hasta su concreción final, dentro del área de sus competencias, conforme los actos administrativos que en cada oportunidad se dicten.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION Nº 304/96 S.H.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 84/96

BUENOS AIRES, 14 JUN 1996

VISTO, el Expediente N° 001-003569/95 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y el Programa de Reforma de la Administración Financiera Gubernamental, diseñado e impulsado por el mismo Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el referido Programa fue diseñado con el objetivo de lograr que la gestión del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se realice, en lo que respecta a la administración financiera del Estado, con economicidad, eficiencia y efectividad, generando información oportuna y confiable para la toma de decisiones de gobierno, y realizando de acuerdo a ello la gestión de los recursos públicos en un marco de absoluta transparencia.

Que el diseño estructural del Programa de Reforma de la Administración Financiera Gubernamental se basa en la creación de diversos sistemas de administración interrelacionados y en los conceptos de centralización normativa y descentralización operativa definidos en el mismo.

Que el Capítulo VII del aludido Programa establece las bases para la creación del Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN) el que está constituido por el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que se aplicarán a las operaciones administrativas relacionadas con la adquisición, administración y disposición de los bienes físicos del Estado.

Que el mencionado Programa prevé la elaboración de un Inventario General de Bienes del Estado, en función de cuyo desarrollo corresponde crear un Registro Nacional de Bienes Inmuebles Privados y un Registro Nacional de Bienes Públicos.

Que en razón de lo expuesto corresponde arbitrar las medidas conducentes al cumplimiento de los objetivos propuestos, priorizando la creación del Registro Nacional de Bienes Inmuebles Privados del Estado Nacional que se dispondrá conforme las prescripciones de la presente Decisión Administrativa.

Que teniendo en cuenta que la presente Decisión Administrativa tiene como objeto determinar el patrimonio inmobiliario del ESTADO NACIONAL, y dado el carácter de administrador del mismo que reviste el PODER EJECUTIVO NACIONAL, resulta conveniente acordar con el PODER LEGISLATIVO NACIONAL y el PODER JUDICIAL DE LA NACION la metodología a aplicar respecto al relevamiento de los bienes afectados a sus respectivas jurisdicciones.

Que las atribuciones para la adopción de la presente medida emanan de lo dispuesto en el Artículo 100, inciso 1° de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1º.- Créase en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Registro Nacional de Bienes Inmuebles Privados del ESTADO NACIONAL.

ARTICULO 2º.- El Registro que se crea por el artículo anterior será de aplicación para todo el SECTOR PUBLICO NACIONAL FINANCIERO y NO FINANCIERO, comprendiendo este último a las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Central y Descentralizada (incluyendo a las Universidades Nacionales e Instituciones de la Seguridad Social), a las Empresas y Sociedades incluidas en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley 24.156 que no se encuentren alcanzadas por las disposiciones del Decreto Nº 1836 del 14 de octubre de 1994 o que estando alcanzadas hubieren incumplido el artículo 5º de la citada norma y estará conformado por la totalidad de los bienes inmuebles, cualquiera fuere su situación dominial.

ARTICULO 3º.- Exclúyese de lo dispuesto en el Artículo 2º de la presente Decisión Administrativa a las Empresas FERROCARRILES ARGENTINOS (en liquidación), FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA y EMPRESA FERROCARRIL BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA, respecto de las cuales se establecerán pautas de Registro acordes al volumen del patrimonio físico involucrado y a las modalidades de los contratos de concesión ferroviaria en curso de ejecución.

ARTICULO 4º.- La toma del Registro dispuesta en la presente Decisión Administrativa se realizará de acuerdo con las etapas, plazos y contenidos que se determinan a continuación:

- a) Etapa 1 - Reconocimiento general del universo de Bienes Inmuebles Privados del ESTADO NACIONAL de acuerdo con la información básica contenida en el Anexo I de la presente Decisión Administrativa a realizarse en un plazo estimado de NOVENTA (90) días corridos a contar de la fecha de publicación de la misma, no pudiendo exceder dicho lapso del 31 de Agosto de 1996.
- b) Etapa 2 - Relevamiento integral de la totalidad de los Bienes Inmuebles Privados del ESTADO NACIONAL incorporados a la Etapa 1, de acuerdo con el Formulario detallado en el Anexo II de esta Decisión Administrativa, el que se realizará entre el 1 de septiembre de 1996 y el 31 de diciembre del mismo año.
- c) Etapa 3 - Programa de valorización del patrimonio inmobiliario fiscal incorporado al Registro Nacional de Bienes Inmuebles Privados del ESTADO NACIONAL, cuyo desarrollo se efectuará entre el 1º de enero de 1997 y el 30 de junio del mismo año.

Los plazos previstos en el presente artículo serán prorrogables por la autoridad de aplicación por única vez y por el término máximo de TREINTA (30) días corridos.

ARTICULO 5º.- Asígnase la responsabilidad de la ejecución de las tareas vinculadas con el desarrollo de las Etapas 1 y 2 de la siguiente manera:

- a) Al Jefe de Gabinete de Ministros, a cada uno de los titulares de los Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL y al Secretario General de la Presidencia, en lo que respecta a los inmuebles utilizados por los Organismos y Jurisdicciones de la Administración Central bajo sus respectivas órbitas.
- b) A las máximas autoridades de las Entidades Descentralizadas incluyendo dentro de éstas a las Universidades Nacionales e Instituciones de la Seguridad Social y a las Empresas y Sociedades incluidas en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley 24.156.
- c) Dentro del ámbito de las Empresas integrantes del Sector Público Financiero, la responsabilidad le corresponde al titular del Directorio de cada una de ellas.
- d) Dentro del ámbito de las Universidades Nacionales la responsabilidad será de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION.
- e) Dentro del ámbito de las Empresas y Sociedades incluidas en el inciso b) del Artículo 8º de la Ley 24.156 no alcanzadas por las disposiciones del Decreto Nº 1836/94 o que estando alcanzadas no hubieren dado cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 5º de la citada norma, la responsabilidad será de la máxima autoridad de las mismas.
- f) A la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES respecto de los inmuebles desafectados del servicio de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Contabilidad y de los transferidos al ESTADO NACIONAL en función de las disposiciones del referido Decreto 1836/94. En el caso de no haberse efectuado aún la transferencia de los bienes, la responsabilidad será de la SUBSECRETARIA DE NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 6º.- Asignase la responsabilidad de la ejecución de las tareas vinculadas con el desarrollo de la Etapa 3 al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el que a través de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la SECRETARIA DE HACIENDA determinará, en función de los resultados obtenidos por el relevamiento efectuado durante las Etapas 1 y 2, las tareas y recursos a afectar para el cumplimiento de los trabajos de revalorización patrimonial. La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION establecerá los criterios de valuación y amortización del patrimonio físico del ESTADO NACIONAL de acuerdo con los contenidos de la Etapa 3.

ARTICULO 7º.- Cada una de las autoridades mencionadas en el Artículo 5º de la presente Decisión Administrativa, designará por lo menos UN (1) Responsable Directo ante la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a los efectos de coordinar las actividades previstas en el programa a desarrollar. Dicha designación deberá efectuarse dentro de los VEINTE (20) días corridos siguientes a la publicación de la presente Decisión Administrativa y comunicada dentro del mismo lapso a la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO dependiente de la Subsecretaría antes mencionada.

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION transferirá a la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES

DEL ESTADO, los registros, documentación y antecedentes que sobre el particular posea, a fin de su centralización en ésta última.

ARTICULO 8º.- Encomiéndase a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en el ámbito de su competencia específica, el control del cumplimiento de las disposiciones de la presente Decisión Administrativa.

ARTICULO 9º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Decisión Administrativa fijará los plazos y pautas especiales respecto a las tareas de relevamiento que deban desarrollar los ministerios y organismos que se crearen con posterioridad a su dictado siempre que no fueran continuadores en el uso de inmuebles afectados a otras dependencias que con motivo de dicha creación ascendieren de rango o se incorporasen a estructuras ministeriales ya existentes. En este caso se tomará como informe de relevamiento el correspondiente a las áreas existentes a la fecha de publicación del presente acto, efectuando las reasignaciones patrimoniales correspondientes.

ARTICULO 10.- La autoridad de aplicación de la presente Decisión Administrativa será el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la SECRETARIA DE HACIENDA, al que se delegan por este acto todas las atribuciones para el cumplimiento de la presente Decisión, y el dictado de las normas complementarias, reglamentarias e interpretativas que resultaren necesarias.

ARTICULO 11.- Dentro de los SESENTA (60) días a contar de la fecha de publicación de la presente Decisión Administrativa, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS acordará con el PODER LEGISLATIVO NACIONAL y el PODER JUDICIAL DE LA NACION la forma, plazos y modalidades a los que se ajustará la formación del registro previsto en el artículo 1º de la presente, en lo que respecta a los inmuebles afectados a sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 84/96

FORMULARIO RELEVAMIENTO DATOS BASICOS

1- JURISDICCION DE REVISTA

Poder:			
Ministerio:			
Secretaría:			
Organismo:			
Código del clasificador Institucional:		Nº de Inventario:	
		Nº de Registro CGN:	

2- UBICACION DEL INMUEBLE

Domicilio:			
Lugar o paraje:			
Localidad:			
Partido-Depto-Municipio:			
Provincia-Capital Federal:			
País o Estado:			

3- DATOS FISICOS GENERALES

Superficie edificada total:	
Superficie del terreno:	

4- CLASE DE INMUEBLE:	
-----------------------	--

5- DESTINO ACTUAL

Detalle:	

6- RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INFORMACION

Apellido y nombre:	
Puesto/Area:	
Teléfono y Fax:	
Lugar y Fecha	
Firma y Sello:	

INSTRUCTIVO - ANEXO I

1. JURISDICCION DE REVISTA

Poder: Indicar el PODER del ESTADO a cuyo cargo se encuentra el inmueble (EJECUTIVO, LEGISLATIVO o JUDICIAL).

Ministerio: Indicar solo en el caso del PODER EJECUTIVO.

Secretaría: La que corresponda.

Organismo: Dependencia, Ente, Empresa, Institución, Sociedad u Organización Empresarial que tiene asignado el inmueble.

Nº Código Clasificador Institucional: El código que figura en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias

Nº de Inventario: El que tienen en sus registros y fuera otorgado por la C.G.N.

Nº de Registro C.G.N.: A completar por la autoridad de aplicación.

2. UBICACION DEL INMUEBLE

Domicilio: Calle y Nº, Piso y Departamento cuando corresponda. En el caso de Parcelas o Inmuebles Rurales se deberá indicar: Ruta y Km (aclarando si es Nacional o Provincial).

Lugar o Paraje: El que corresponda.

Localidad: La que corresponda.

Partido-Departamento-Municipio: El que corresponda.

OBSERVACION: En el caso de inmuebles que se encuentren en provincias con otro tipo de división política, la misma deberá ser indicada.

Provincia: La que corresponda.

País o Estado: El que corresponda.

OBSERVACION: en el caso de inmuebles situados en otros países, indicar el equivalente de los datos enumerados en este ítem de acuerdo con la división política que corresponda en cada caso.

3. DATOS FISICOS GENERALES

Superficie Edificada Total: Indicar la superficie cubierta en m², la misma será el resultado de la suma de superficies cubiertas de todas las plantas que eventualmente pudiera tener el edificio.

Superficie del Terreno: Indicar la superficie con su correspondiente unidad de medida (m² o Ha).

4. CLASE DE INMUEBLE

Completar en base al concepto que corresponda según el CLASIFICADOR DE INMUEBLES, que se anexa, caso contrario, definir otro concepto dentro de los grupos de inmuebles definidos en el Clasificador.

5. DESTINO ACTUAL

Describir sintéticamente el destino al que está afectado el inmueble.

6. RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INFORMACION

Indicar los datos que se solicitan del Funcionario designado ante la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES, en virtud de lo establecido en el Artículo 7º del presente Decreto.

CLASIFICADOR DE INMUEBLES

1- TIERRAS Y TERRENOS:

- 1.1.- TIERRAS SIN MEJORAS
- 1.2.- TIERRAS CON MEJORAS

2.- EDIFICIOS E INSTALACIONES

- 2.1.- PALACIOS DE PODERES
- 2.2.- PALACIOS MINISTERIALES
- 2.3.- OFICINAS PUBLICAS
- 2.4.- EDUCACIONALES
 - 2.4.1.- ESCUELAS
 - 2.4.2.- UNIVERSIDADES
 - 2.4.3.- PARA ENSEÑANZAS ESPECIALES
- 2.5.- TURISTICOS
 - 2.5.1.- HOTELES
 - 2.5.2.- COLONIAS
 - 2.5.3.- COMPLEJOS
- 2.6.- DE SALUD
 - 2.6.1.- HOSPITALES
 - 2.6.2.- LAZARETOS
 - 2.6.3.- COLONIAS PSIQUIATRICAS
 - 2.6.4.- REFORMATARIOS, ASILOS Y HOGARES
- 2.7.- PARA RECLUSION
- 2.8.- CULTURALES
 - 2.8.1.- TEATROS
 - 2.8.2.- MUSEOS
 - 2.8.3.- BIBLIOTECAS
 - 2.8.4.- EXPOSICIONES

- 2.9.- PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA
- 2.10.- DEFENSA Y SEGURIDAD
- 2.11.- VIVIENDAS
- 2.12.- OTROS

GLOSARIO

TIERRAS SIN MEJORAS:

Son aquellas porciones o fracciones de tierra que se encuentran en estado natural, sin que la acción del hombre haya intervenido para su mejor utilización o aprovechamiento.

TIERRAS CON MEJORAS

Son aquellas tierras en las cuales la acción del hombre ha intervenido para mejorar la adaptación de las mismas, con el objeto de aumentar su utilidad.

También, se considerarán tierras con mejoras a aquellos terrenos que se encuentran dentro del ejido de una zona urbana, cualquiera sea su extensión y/o destino.

EDIFICIOS

Se entiende por edificios las construcciones inmovilizadas por adhesión física al suelo, que tengan carácter permanente, consistente duración y relativa inmutabilidad.

PALACIOS DE PODERES

Edificios de las sedes centrales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial: Casa de Gobierno, Residencia del Presidente de la Nación, Congreso Nacional y Palacio Judicial.

PALACIOS MINISTERIALES

Edificios de las sedes de los Ministerios y Secretarías.

OFICINAS PUBLICAS

Edificios construidos, adquiridos y adaptados especialmente para que los Organismos de la Administración Nacional desarrollen sus actividades.

EDUCACIONALES

Edificios en cuya construcción o posterior adaptación, se hubieran contemplado las necesidades específicas para destinarlos al funcionamiento de escuelas, colegios, institutos de enseñanza, etc. a los que concurren alumnos con el objeto de recibir instrucción.

En los edificios de enseñanza especializada funcionan escuelas: de Arte, de Cultura Física, Agrícolas Ganaderas, etc., y que requieren la construcción de talleres y pabellones especiales, además de las aulas.

TURISTICOS

Construcciones destinadas a esos fines, requiriendo que su construcción configure las características específicas para el albergue de personas para dichos objetivos.

SALUD

Edificios construidos específicamente para la asistencia médica, ya sea esta preventiva o curativa.

RECLUSION

Comprende los Edificios destinados a establecimientos penales (cárceles) y siempre que las construcciones sean utilizadas con esa finalidad.

CULTURALES

Son los Edificios construidos o adquiridos para el desarrollo de eventos culturales.

DEPORTIVOS

Comprende construcciones destinadas al desarrollo de actividades deportivas es decir: estadios, hipódromos, autódromos, etc.

DEFENSA Y SEGURIDAD

Comprende los edificios construidos especialmente para ser utilizados por las Instituciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, es decir: Sede de los Comandos, Alojamientos de Tropas, Cuarteles, Polígonos, Comisarías, etc.-

VIVIENDAS

Edificios destinados para el uso de grupos familiares, ya sean viviendas unifuncionales, en propiedad horizontal o barrios.

OTROS

Se incluirán otros edificios o construcciones no detallados en los puntos anteriores. Describir las características y funciones del mismo.

FORMULARIO RELEVAMIENTO INTEGRAL1- JURISDICCION DE REVISTA

Poder:			
Ministerio:			
Secretaría:			
Organismo:			
Código del clasificador Institucional:		Nº de Inventario:	
		Nº de Registro (CGN):	

2- UBICACION DEL INMUEBLE

Domicilio:			
Lugar o paraje:			
Localidad:			
Partido-Depto-Municipio:			
Provincia - Capital Federal:			
País o Estado:			

3- DATOS FISICOS GENERALES3.1- INFORMACION CATASTRAL3.1.a- Nomenclatura catastral

Circunscripción:	
Sección:	
Chacra - Quinta:	
Fracción:	
Manzana:	

Parcela:

Otras nomenclaturas:

3.1.b- Propiedad horizontal (solo en caso de corresponder)

Subparcela	Unidad Funcional	Unidad complementaria

Porcentual de dominio:

Deslinde superficie:

3.1.c- Planos

Plano de mensura N°: Reg. de:

Plano de subdivisión N° Reg. de:

Otros planos

Tipo y N° de Plano: Reg. de:

Tipo y N° de Plano: Reg. de:

3.2- EMPADRONAMIENTO

Partida inmobiliaria:

Partida Municipal:

Partida servicios sanitarios:

Linderos:

Observaciones:

--

3.3-. ORDENAMIENTO URBANISTICO

Zonificación:

--

Superficie máxima edificable:

--

Altura máxima edificable:

--

Plano municipal N°:

--

 Fecha:

--

FOT:

--

 FOS:

--

Infraestructura de servicios:

--

Obras en contravención:

--

Observaciones urbanísticas:

--

3.4- PLANTAS

Pta Nº	UF	Sup. cub. x planta	Sup. semic x planta	Sup. descu x planta	Sup. total x planta	Sup. afectada a serv.	Sup. afecta- da a circul.	Sup. desocupa da
		(1) m²	(2) m²	(3) m²	1+2+3 m²	m²	m²	
PB								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Observaciones:

3.5- INSTALACIONES

Teléfonos:		CANT.	
Ascensores :		CANT.	CAPAC
Montacargas :		CANT.	CAPAC
Grupos electrógenos:		CANT.	POTEN.
Aire acondicionado:		CANT.	POTEN.
Tipo (Central, individual):			
Calefacción:		CANT.	
Tipo (Central, individual):			
Calderas:		CAPAC	.MARCA
Compactadores:			
Extintidores – detectores de incendio:			
Extintidores:			
Detectores de incendio			
Salidas de emergencia			
Instalaciones de Gas:		Nº de Medidor	
Instalaciones sanitarias:		Nº de Medidor	

Instalaciones de electricidad:		
		CANT.AUTOS
Cochera:		
		CAPACIDAD
Salón de actos:		
		0CAPACIDAD
Restaurante:		
		CAPACIDAD
Auditorio o similar:		
Servicio médico:		
Taller de mantenimiento:		

OBSERVACIONES

3.6- MATERIALES Y MANTENIMIENTO

Tipo estructura:	
Carga máxima autorizada:	
Tipo fachada:	
Tipo cubierta:	
Tipo pisos:	

Tipo cielorrasos:

Tipo carpintería:

Tipo revestimientos:

Tipo estructuras especiales:

Observaciones y Comentarios:

Programa de mantenimiento:

Descripción:

Naturaleza y fecha últimas reparaciones
generales:

4- INFORMACION DOMINIAL

Titular del dominio: Fecha:

Forma de adquisición:

Compra: Fecha:

Donación: Fecha:

Expropiación: Fecha:

Nº de Escritura: Fecha de escritura:

Monto escritura:

Escribano interviniente: (nombre, protocolo y matrícula)

Trasmitente:

Inscripción del dominio:

Restricciones al dominio:

Observaciones dominiales:

5- DATOS ECONOMICOS

5.1- VALOR FISCAL

Valor fiscal terreno (1): Fecha :

Valor fiscal edificio (2): Fecha :

Valor fiscal mejoras (3) Fecha :

Valor fiscal total (1+2+3):

5.2- TASACIONES (A completar por la autoridad de aplicación)

Organismo tasador	Fecha	Valor terreno (1)	Valor edificio (2)	Valor Mejoras (3)	Valor total (1+2+3)

5.3- COSTO MANTENIMIENTO TOTAL. ANUAL APROXIMADO

\$

5.4- DEUDAS

Deudas Municipales Monto: \$ Fecha :

Rentas: Monto: \$ Fecha :

Aguas corrientes: Monto: \$ Fecha :

Expensas: Monto: \$ Fecha :

Servicios:

Energía eléctrica: Monto \$ Fecha :

Gas natural: Monto \$ Fecha :

Teléfonos: Monto \$ Fecha :

Observaciones económicas : (Posibles causas de valorización y desvalorización)

6- FUNCIONALIDAD

Destino
actual :

Sup. afectada (Total / Parcial) :

Cantidad de personas permanentes:

Cantidad de personas en tránsito:

Destino posible :

Observac.: (Limitaciones de uso, Turnos de utilización, falta de servicios, no apto para)

7- TERCEROS OCUPANTES:

Apellido y Nombre o Razón Social:

Documento de Identidad:

TIPO				NUMERO
DNI	LE	LC	CI	

Grupo conviviente:

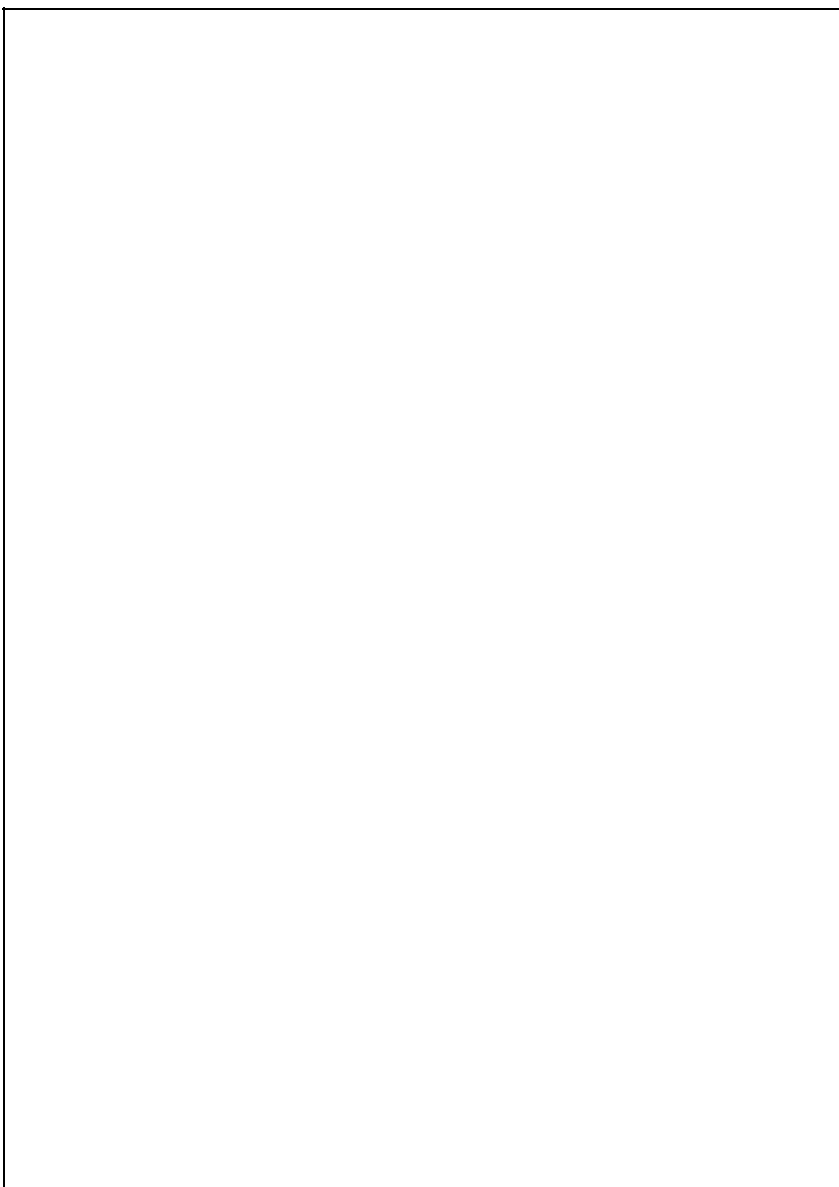
Causa de la ocupación :

Tipo de contrato:		
Pago canon o similar:		Monto
Fecha de inicio de ocupación :		
Fecha cierta de desocupación :		
Plazo acordado :		
Utilización :	 	

Observaciones:

8- INSPECCION Y LOCALIZACION

8.1- Informe de Inspección

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the content of the inspection report.

8.2- 5 Fotografías de 10x15. Frente edificio o terreno. Principales instalaciones.

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

CROQUIS DE LA LOCALIZACION

9- INFORMACION DE ENAJENACION / TRANSFERENCIA (Llenar por autoridad de aplicación)

Fecha de Ingreso : N° Boleto :

Tipo de enajenación :

Importe de enajenación :

Fecha aprobación : N° Acto :

Emitido por : Tipo de Acto :

Adquirente / Beneficiario:

Nombre :

Nombre del cónyuge :

Personas Jurídicas :

Tipo de Personería :

Calle y N° :

Localidad / Lugar : /

Partido / Dpto. : /

Provincia:

País :

Forma de Pago :

Sist.Amortiz.:

Tasa Int.Compensatoria :

Cuotas :

--

--

--

--

--

Observaciones :

10- RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INFORMACION

--

--	--

--

--

Firma y Sello:

INSTRUCTIVO - ANEXO II

1. JURISDICCION DE REVISTA

Poder: Indicar el PODER del ESTADO a cuyo cargo se encuentra el inmueble (EJECUTIVO, LEGISLATIVO o JUDICIAL).

Ministerio: Indicar sólo en el caso del PODER EJECUTIVO.

Secretaría: La que corresponda.

Organismo: Dependencia, Ente, Empresa, Institución, Sociedad u Organización Empresarial que tiene asignado el inmueble.

Nº Código Clasificador Institucional: El código que le corresponde al organismo según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

Nº Inventario: El que tienen en sus registros y fuera otorgado por la C.G.N.

Nº Registro (C.G.N.): A completar por la autoridad de aplicación.

2. UBICACION DEL INMUEBLE

Domicilio: Calle y Nº, Piso y Departamento cuando corresponda. En el caso de Parcelas o Inmuebles Rurales se deberá indicar: Ruta y Km (aclarando si es Nacional o Provincial).

Lugar o Paraje: El que corresponda.

Localidad: La que corresponda.

Partido-Departamento-Municipio: El que corresponda.

OBSERVACION: En el caso de inmuebles que se encuentren en Provincias con otro tipo de división política, la misma deberá ser indicada.

Provincia: La que corresponda.

País o Estado: El que corresponda.

OBSERVACION: en el caso de inmuebles situados en otros países, indicar el equivalente de los datos enumerados en este ítem de acuerdo a la división política que corresponda en cada caso.

3. DATOS FISICOS GENERALES

3.1. INFORMACION CATASTRAL

3.1.a. NOMENCLATURA CATASTRAL: La que figura en el plano de mensura, título o la que resulte suministrada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección de Catastro) o las Direcciones de Catastro Provinciales.

3.1.b. PROPIEDAD HORIZONTAL: Idem punto 3.1.a.

3.1.c. PLANOS: Los números requeridos surgen de las carátulas de los planos que obren en poder del Organismo o podrán ser requeridos en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección de Catastro) o Dirección de Catastro/Geodesia provincial.

3.2. EMPADRONAMIENTO

Partida Inmobiliaria: La información se obtiene de la escritura traslativa de dominio.

Partida Municipal: La información se obtiene del Impuesto Municipal correspondiente.

Partida Servicios Sanitarios: La información se obtiene de los Impuestos de Servicios Sanitarios correspondientes a la localización del inmueble.

Linderos: Se deberán especificar los lotes linderos según título o las parcelas linderas según catastro.

Observaciones: Indicar aquellos datos que se refieren a los puntos 3.1. y 3.2. que no estando solicitados agreguen información relevante sobre el inmueble.

3.3. ORDENAMIENTO URBANISTICO:

Zonificación: La información se obtiene del Código de Planeamiento de la municipalidad correspondiente.

Superficie máxima edificable: Superficie calculada cuya fórmula surge del Código de Edificación.

Altura máxima edificable: Idem anterior

Plano Municipal N°: Plano de Obra aprobado por la Municipalidad que corresponda.

F.O.T.: Factor de ocupación total: Surge de la zonificación del predio.

F.O.S.: Factor de ocupación del suelo: Idem anterior.

Infraestructura de Servicios: Detallar existentes (Alumbrado Público, Gas Natural, Agua Corriente, Servicios Cloacales, Pavimento)

Obras en Contravención: Declarar construcciones no aprobadas municipalmente.

Observaciones Urbanísticas: Describir características de la zona (comercial, industrial, residencial, etc.), como así también la cercanía a puntos de referencia notables, Ej.: Estación de FFCC, Plazas, Centros comerciales, Rutas Nacionales o Provinciales, etc.

3.4. PLANTAS: Se deberán indicar las superficies requeridas de acuerdo con planos existentes o, en su defecto, mediciones realizadas en el inmueble. En el caso de más de 10 plantas anexar idéntica planilla con la cantidad real.

UF(Unidades Funcionales): indicar la cantidad por planta.

Observaciones: Describir las unidades funcionales individualmente, de acuerdo con el reglamento de copropiedad indicando la superficie total de cada una.

3.5. INSTALACIONES: Identificar con SI/NO los tipos de instalaciones descriptas.

3.6. MATERIALES Y MANTENIMIENTO

Tipo estructura: Se deberá indicar la tipología de la estructura principal del inmueble. Ej.: hormigón armado, mampostería portante (indicar materiales), metálica, madera, etc.

Carga máxima autorizada: La carga para la cual esta calculada la estructura, de acuerdo con el destino del inmueble.

Tipo fachada: Se deberá indicar la tipología principal o preponderante de acuerdo con los materiales utilizados. Ej.: ladrillo visto, ladrillo revocado y pintado, piedra, bloques de cemento, cristal templado, madera, etc.

Tipo cubierta: Se refiere a la tipología de los materiales utilizados para la construcción de los techos. Ej.: losa de hormigón armado, tejas coloniales o francesas, chapas de fibrocemento, vidrio, chapas de zinc, cerámicas, etc. Indicar la pendiente de los mismos.

Tipo pisos: Se deberán indicar los exteriores y los interiores. Ej.: parquet, enlistonado de madera, cerámica (esmaltada o común), mosaico granítico, alisado o rodillado de cemento, baldosa de azotea, alfombrado de tapicería o de goma, etc.

Tipo cielorrasos: Se deberá indicar si son aplicados o suspendidos y tipo de estructura de sostén. Ej.: a la cal, yeso, metálico, madera, etc.

Tipo carpintería: Se deberá indicar las interiores como las exteriores. Ej.: metálicas, chapa doblada, aluminio, madera (macizas o enchapadas), vidrio, etc.

Tipo revestimientos: Se deberán indicar los exteriores como los interiores. Ej.: ladrillo vista junta tomada, ladrillo vista junta enrasada, ladrillo cerámico, tejas cerámicas, pizarra, boiserie de madera, revestimiento de madera maciza o enchapada, empapelado, etc.

Tipo estructuras especiales: Indicar aquellas estructuras específicas correspondientes al destino o funcionamiento del inmueble. Ej.: tanques de agua elevados, puentes grúa, cintas transportadoras, torres de enfriamiento, antenas, escaleras mecánicas, escaleras de incendio, etc.

Observaciones y comentarios: Describir mejoras, tabiques móviles, placards empotrados, etc. que posea el inmueble.

Programa de mantenimiento: Identificar con SI/NO.

Descripción: Describir el tipo de mantenimiento, en caso de ser afirmativo el punto anterior.

Naturaleza y fecha últimas reparaciones: Describir sintéticamente las reparaciones realizadas y la fecha de las mismas.

4. INFORMACION DOMINIAL

Titular del dominio: Nombre del titular

Forma de adquisición: Indicar si el Inmueble ha sido incorporado al Estado Nacional Argentino por compra, donación o expropiación y la fecha correspondiente.

Número de escritura: El que figura en el título de propiedad.

Fecha de escritura: La que figura en el título de propiedad.

Monto escritura: El que figura en el título de propiedad.

Escribano interviniente: Su nombre y N° de matrícula que figura en el título de propiedad.

Transmitente: El identificado como parte vendedora en el título de propiedad.

N° de Inscripción de Dominio: Número que asigna al inmueble el Registro de la Propiedad Inmueble y que surge de la Escritura de Dominio o del último informe del Registro de la Propiedad Inmueble, y fecha del mismo.

Restricciones al Dominio: Acto administrativo que las determina. Adjuntar copia del mismo.

Observaciones Dominiales: Describir los Derechos Reales que recaen sobre el inmueble, que surjan del Título de Propiedad y de un Certificado de Dominio actualizado, especificando por Ej.: Usufructo, Anticresis, Hipoteca, Uso y Habitación, Servidumbres, y otras relacionadas con el tipo de información solicitada.

5. DATOS ECONOMICOS: Valores que surgen del Impuesto Territorial.

5.1. Valor Fiscal: Los valores solicitados surgen del Impuesto Territorial.

5.2. Tasaciones: A completar por la autoridad de aplicación.

5.3. Costo de Mantenimiento Total Anual aproximado: El mismo será expresado en pesos (\$).

5.4. Deudas: Identificar con SI/NO, las que posea el inmueble a la fecha de la presente información, discriminada por tipo u organismo.

Observaciones económicas: A completar por la autoridad de aplicación.

6. FUNCIONALIDAD

Destino actual: Se indicará el destino al que está afectado el inmueble al momento del relevamiento pudiendo ser más de uno.

Superficie afectada: Se refiere a la superficie realmente afectada al destino actual del inmueble, pudiendo ser diferente a la superficie total del mismo.

Cantidad de personas: Será indicativo de la cantidad de personas que hacen uso del inmueble en forma permanente.

Cantidad de personas en tránsito: Será indicativo de la cantidad de personas que hacen uso del inmueble en forma transitoria.

Destino posible: Se refiere a otros destinos posibles que, a juicio del responsable de la Unidad Periférica, puedan darse al inmueble y que difieran del actual.

Observaciones: Detallar las posibilidades descriptas.

7. TERCEROS OCUPANTES: Identificar si poseen autorización o no.

Apellido y Nombre o Razón Social: La que corresponda.

Documento de Identidad: El que corresponda.

Grupo conviviente: Describir quienes conviven.

Causa de la ocupación: En el caso de ser autorizados, indicar el tipo de instrumento por el cual se otorgó la ocupación: Acta de Tenencia Precaria, Asignación en Uso, Cuidador Ad-honoren, locación, etc.

Tipo de Contrato: Tipo y N° del acto administrativo que aprueba la ocupación (Ley, Decreto, Resolución, Disposición).

Pago Canon o similar: Identificar con SI/NO, y el monto.

Fecha de inicio de ocupación: La que corresponda.

Fecha cierta de desocupación: La que corresponda, y surge del tipo de contrato.

Plazo acordado: El que surge del tipo de contrato.

Utilización: El destino para el cual se autorizó la ocupación, que surge del tipo de contrato.

Observaciones: Indicar información relacionada con los datos que se solicitan. En el caso de ocupaciones no autorizadas, indicar las gestiones realizadas a la fecha para obtener su desocupación.

8. INSPECCION Y LOCALIZACION

8.1. Informe de Inspección: El responsable de la Unidad Periférica deberá realizar una breve síntesis de la situación general del inmueble, estado de conservación, fecha estimada de construcción, la ubicación respecto a puntos notables de la ciudad o localidad, muestras fotográficas externas e internas y un croquis de ubicación dentro de la manzana o fracción en caso que se trate de inmueble rural.

8.2. Fotografías: Adherir cinco fotografías de 10 x 15, del frente edificio o terreno y principales instalaciones.

Croquis de Localización: Adherir croquis de ubicación dentro de la manzana, o fracción en caso de inmueble rural.

9. INFORMACION DE ENAJENACION/TRANSFERENCIA: A completar por la autoridad de aplicación.

DISPOSICION N° 195/96 de la Subsecretaría de Administración de Bienes

BUENOS AIRES, 30 JUL 1996

VISTO el Expediente N° 001-003569/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Decisión Administrativa N° 84 del 14 de junio de 1996 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del referido Ministerio N° 226 del 17 de noviembre de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa N° 84/96 se dispuso crear en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Registro Nacional de Inmuebles Privados del ESTADO NACIONAL.

Que asimismo la Decisión Administrativa antes mencionada establece las distintas modalidades para la creación del citado Registro, asignando las distintas responsabilidades y plazos a los efectos de su adecuado cumplimiento.

Que el cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 84/96 resulta de vital importancia para la implementación en el marco del Programa de Reforma de Administración Financiera Gubernamental del Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN), razón por la cual corresponde arbitrar las medidas conducentes a su realización.

Que la Resolución N° 226/95 emanada de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dispuso que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a solicitud de los Organos Rectores del Sistema de Administración Financiera no dará curso a las órdenes de pago de aquellas Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional que no cumplimenten en tiempo y forma con la información que dichas reparticiones requieran.

Que por otra parte cuestiones de carácter operativo hacen necesario efectuar modificaciones en los Anexos I y II de la Decisión Administrativa N° 84/96 y determinar los sujetos responsables de la remisión de la información que por dicha norma se solicita.

Que el artículo 10 de la Decisión Administrativa antes referida establece como autoridad de aplicación de la misma al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES a la cual dicha norma ha delegado todas las atribuciones para su cumplimiento y el dictado de las normas complementarias, reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias.

Que las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto en el artículo 10 de la Decisión Administrativa N° 84/96 y en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 226/95.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE BIENES

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Los titulares de los Servicios Administrativos Financieros de las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Nacional serán responsables de la centralización y remisión de la documentación correspondiente a los Entes a su cargo prevista en la Decisión Administrativa N° 84/96. La falta de cumplimiento en tiempo y forma de dicha obligación hará pasible a los Servicios de las sanciones previstas en la referida Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 226/95.

ARTICULO 2°.- Modifícase el Anexo I de la Decisión Administrativa N° 84/96 incorporándose al mismo la información relativa a la valuación fiscal de los inmuebles que se denuncien en la etapa de relevamiento de datos básicos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION N° 195/96 S.A.B.

**RESOLUCION N° 859/97 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos**

BUENOS AIRES, 23 JUL 1997

VISTO el Expediente N° 399-000201/97 y la Resolución N° 796 de fecha 23 de julio de 1993 ambos del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la precitada resolución se establece el mecanismo aprobatorio de las ventas inmobiliarias realizadas de acuerdo a las prescripciones del Decreto N° 407 de fecha 11 de marzo de 1991 y su modificatorio N° 2137 del 10 de octubre de 1991, conforme a las jurisdicciones de los entes vendedores y los montos involucrados en las operaciones.

Que resulta necesario proceder a la actualización de las disposiciones contenidas en la Resolución N° 796 del 23 de julio de 1993 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, con motivo de la supresión de la entonces SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE BIENES de la ex SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de este Ministerio, y del consiguiente cambio de jurisdicción operado en la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO de la mencionada Subsecretaría, en virtud de las prescripciones de los Decretos N° 1154 de fecha 10 de octubre y N° 1450 del 12 de diciembre ambos del año 1996.

Que dada su especialidad en la materia, la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE de este Ministerio, gestiona la venta de un volumen considerable de inmuebles que no resultan de utilidad para el cumplimiento de los fines estatales.

Que como consecuencia de ello, resulta aconsejable delegar en dicho organismo, la aprobación de las ventas que antes recaía en la precitada Subsecretaría, a los efectos de asegurar la continuidad de dichos actos.

Que asimismo resulta necesario designar al organismo que tendrá a su cargo el perfeccionamiento de las enajenaciones a favor de terceros adquirentes, tal como lo previera oportunamente la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 186 de fecha 24 de noviembre de 1987, cuya operatoria fuera aprobada por los funcionarios que en cada caso corresponde conforme resulta de la presente resolución.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que las atribuciones para el dictado de la presente medida surgen de lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 407 de fecha 11 de marzo de 1991, modificado por su similar N° 2137 del 10 de octubre de 1991.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Las ventas inmobiliarias que realice la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, organismo dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE de este Ministerio, o las gestionadas por sí por las entidades autárquicas nacionales, empresas del Estado o por cualquier otro ente con participación estatal total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones que dependan jurisdiccionalmente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y cuyo monto sea igual o superior a la suma de PESOS DIEZ MILLONES (\$10.000.000.-) serán aprobadas por el suscripto.

ARTICULO 2°.- Delégase la aprobación de las ventas inmobiliarias tramitadas por las entidades enunciadas en el artículo 2° del Decreto N° 407/ 91, dependientes de este Ministerio, cuando el monto de las mismas resulte inferior a la suma de PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000.-) en el Señor Secretario en cuya jurisdicción reviste el organismo vendedor.

ARTICULO 3°.- Las ventas tramitadas por cualquiera de las entidades enunciadas en el artículo 2° del Decreto N° 407/91 quedarán exceptuadas del régimen previsto en los artículos que anteceden cuando el monto de la operación no supere la suma de PESOS CIENTO MIL (\$100.000.-). En ese caso las mencionadas operaciones de venta deberán ser dispuestas, concretadas y aprobadas únicamente por la máxima autoridad de la entidad vendedora, cualquiera fuese la modalidad de venta empleada.

ARTICULO 4°.- Delégase la aprobación de las ventas inmobiliarias tramitadas por intermedio de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE de este Ministerio cuando el monto de las mismas resulte igual o inferior a la suma de PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000.-) en el titular de la citada Dirección, para el caso de que excedan dicho monto serán aprobadas por la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE de este Ministerio hasta el monto de PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000.-), en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° de la presente resolución.

ARTICULO 5°.- Facúltase a la autoridad máxima de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE de este Ministerio, o a quien legalmente lo subrogare en sus funciones, para que en representación del ESTADO NACIONAL ARGENTINO celebre los actos jurídicos vinculados directa o indirectamente a las instancias preparatorias y ejecutorias del trámite de enajenación de inmuebles fiscales.

A ese efecto, con referencia a las ventas inmobiliarias dispuestas por su intermedio, tendrá atribuciones para suscribir escrituras traslativas de dominio a favor de quienes resultaren adquirentes, entregar la posesión de los inmuebles vendidos, declarar satisfecho el precio de venta si así correspondiere, aceptar la constitución de hipoteca sobre el bien enajenado en garantía del saldo de precio que se adeudara, proceder a su cancelación ante el pago del mismo y tomar razón a los fines escriturarios de la cesión de derechos emergente de las ventas cuando esta sea contractualmente permitida.

Asimismo tendrá facultades para suscribir precontratos de venta inmobiliaria sujeto a aprobación por autoridad competente, firmar planos de mensura, unificación o división, suscribir reglamentos de copropiedad y administración, otorgar escrituras declarativas de dominio originario o por usucapión, constituir, transferir, modificar o extinguir otros derechos reales, así como servidumbres administrativas de todo tipo, y en suma, realizar cuantos mas actos sean necesarios para cumplimentar debidamente las obligaciones inmobiliarias fiscales.

ARTICULO 6°.- Déjase sin efecto la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 796 del 23 de julio de 1993 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 186 del 24 de noviembre de 1987.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 859/97 M.E.y O.S.P

DECISION ADMINISTRATIVA N° 327/98

BUENOS AIRES, 26 JUN 1998

VISTO, el Expediente N° 399-000563/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la Decisión Administrativa N° 84 del 14 de junio de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida Decisión Administrativa se ha creado en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES PRIVADOS DEL ESTADO NACIONAL.

Que la creación del registro mencionado en el considerando anterior, tuvo por objeto determinar el universo y características del patrimonio inmobiliario del ESTADO NACIONAL, resultando necesario obtener la información detallada en los Anexos I y II de la Decisión Administrativa N° 84/96.

Que la Etapa 3, denominada Programa de valorización del patrimonio inmobiliario fiscal incorporado al Registro Nacional de Bienes Inmuebles Privados del ESTADO NACIONAL, cuyo desarrollo se hallaba previsto entre el 1° de enero de 1997 y el 30 de junio del mismo año, no resultó procedente realizarla en virtud de haberse incorporado en la Etapa 1 la Valuación Fiscal de los bienes inmuebles.

Que en virtud de la modificación de la estructura organizativa del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, aprobada por el Decreto N° 756 del 11 de agosto de 1997, resulta necesario designar como Autoridad de Aplicación de la Decisión Administrativa N° 84/96 y de lo establecido en la presente, al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del mismo Ministerio.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que las atribuciones para la adopción de la presente medida emanan de lo dispuesto en el Artículo 100, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1°.- CANCELASE el desarrollo de la Etapa 3 prevista en el Artículo 4° de la Decisión Administrativa N° 84 del 14 de junio de 1996.

ARTICULO 2°.- SUSTITUYESE el Artículo 10 de la Decisión Administrativa N° 84/96 por el siguiente:

“ARTICULO 10.- La Autoridad de Aplicación de la presente será el MINISTERIO DE ECONOMIA”
“Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, a la”
“que se delegan por este acto todas las atribuciones para el cumplimiento de esta Decisión”
“Administrativa, facultándosela a prorrogar los plazos establecidos en el Artículo 4º mediante”
“resolución fundada, cuando medien razones que lo justifiquen”.

ARTICULO 3º.- La Autoridad de Aplicación designada en el Artículo 10 de la Decisión Administrativa N° 84/96 sustituido por el artículo 2º de la presente, instrumentará el cumplimiento de dicho acto y sus normas modificatorias y/o complementarias, a través de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia ante la cual las jurisdicciones, entidades y organismos comprendidos deberán tramitar los requerimientos establecidos por la antes mencionada Decisión Administrativa N° 84/96 y presentar la documentación a que se refiere el artículo 4º de la presente.

ARTICULO 4º.- Instrúyese a las jurisdicciones, entidades y organismos comprendidos en las prescripciones de la referida Decisión Administrativa N° 84/96, a fin de que arbitren los medios necesarios para obtener y remitir a la Autoridad de Aplicación, la Valuación de los bienes inmuebles bajo su administración.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N°: 327/98

DECRETO N° 443/00¹

BUENOS AIRES, 1 JUN 2000

VISTO la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92), modificada por las Leyes Nros. 24.190 y 25.233, los Decretos N° 1383 del 29 de noviembre de 1996, y N° 1450 del 12 de diciembre de 1996 y la Ley N° 25.237, y

CONSIDERANDO:

Que siendo política del PODER EJECUTIVO NACIONAL reducir el gasto público, corresponde propiciar medidas tendientes hacia su mayor eficiencia y racionalización y que tengan por finalidad la eliminación de objetivos, competencias, funciones y/o responsabilidades superpuestas o duplicadas, como así también la concentración de funciones que tiendan a la consecución de los fines señalados.

Que con relación a la administración de ciertos bienes físicos del ESTADO NACIONAL se verifica la existencia de organismos que tienen funciones relacionadas, tales como el ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF), actuante en la órbita del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

Que el Ente precedentemente mencionado fue creado por el Decreto N° 1383/96 como ente autárquico en el ámbito de la ex SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE dependiente entonces del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que en este orden de ideas resulta prioritario lograr una mayor coordinación, economicidad, y eficiencia en materia de administración de bienes del Estado Nacional.

Que para ello se requiere una integración de funciones que haga posible una unidad conceptual y normativa en la materia.

Que, en consecuencia, y a los fines indicados precedentemente resulta imprescindible la creación de un órgano, en el ámbito del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, que concentre las misiones y funciones del ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS y de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, con excepción del Registro Patrimonial, el que se mantiene en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que la presente medida se dicta en función de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y los artículos 14 y 26 de la Ley N° 25.237.

¹ Según el art. 1° del Decreto N° 475 de fecha 8/03/02 el ONABE depende de la Secretaría de Obras Públicas de la Presidencia de la Nación.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Disuélvese el ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS, organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y suprímese la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

ARTICULO 2º.- Créase el ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, como órgano desconcentrado, en el ámbito del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

ARTICULO 3º.- El ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES tendrá las misiones y funciones del ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS establecidas por el Decreto Nº 1383/96 y las correspondientes a la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, establecidas por el Decreto Nº 1450/96, con excepción del Registro Patrimonial, que se mantendrá en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 4º².- El ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES será conducido por el Ministro de Infraestructura y Vivienda, en carácter de Presidente, el que quedará facultado para efectuar las delegaciones necesarias, ampliar y/o restringir las existentes.

La Administración de dicho Organismo estará a cargo de UN (1) Director, que será designado por el citado funcionario.

ARTICULO 5º.- Dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha del presente Decreto, el ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES preparará el programa de venta o destino de los bienes físicos transferidos al Organismo.

ARTICULO 6º.- Dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha del presente el personal del ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS, que reúna los perfiles requeridos por el Organismo que se crea por el artículo 2º para el cumplimiento de sus cometidos, será reencasillado en el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (SINAPA) aprobado por Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), por Resolución Conjunta del Ministro de Infraestructura y Vivienda y del Subsecretario de la Gestión Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 7º.- Dentro del mismo plazo que se indica en los artículos que anteceden, deberán efectuarse las modificaciones presupuestarias que correspondan y elevar la propuesta de estructura organizativa del Organismo que se crea por el artículo 2º para su evaluación por el señor Jefe de Gabinete de Ministros y aprobación por el señor Presidente de la Nación.

² Según las modificaciones introducidas por el art. 4º del Decreto Nº 813 de fecha 20/6/01

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 443/00

DECRETO N° 1247/00

BUENOS AIRES, 28 DIC 2000

VISTO, la Ley N° 24.146 modificada por las leyes Nros. 24.383 y 24.768, y reglamentada por el Decreto N° 776 del 21 de abril de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley N° 24.146 se instituyó un régimen especial de transferencia de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de los fines o gestión de la Administración Pública Nacional, sus empresas y entes descentralizados, o de otro ente donde el ESTADO NACIONAL tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley N° 23.697.

Que el artículo 16 de la Ley N° 24.146, sustituido por el artículo 5° de la Ley N° 24.768, dispuso que las entidades beneficiarias y sujetos legitimados debían presentar sus solicitudes de transferencia de inmuebles ante la autoridad de aplicación, hasta el 31 de diciembre del año 2000, estableciendo, para todos los casos, que los requisitos que resulten exigibles por la aplicación de dicha norma, deben encontrarse cumplidos dentro del plazo consignado.

Que a la fecha, no obstante haberse resuelto favorablemente numerosas solicitudes, restan concluir diversas gestiones en trámite en las que se encuentra pendiente de acreditar el cumplimiento de distintos recaudos requeridos por la norma y la reglamentación aplicables al régimen.

Que no obstante las sucesivas prórrogas dispuestas, desde la aplicación de la Ley N° 24.146, por las Leyes Nros. 24.383 y 24.768, se verifica que el vencimiento a operarse el día 31 de diciembre de 2000, ocasionaría la caducidad de tramitaciones, que se encuentran en avanzado estado de gestión.

Que dicha circunstancia afectaría distintos proyectos elaborados por los actuales requirentes para destinar bienes del ESTADO NACIONAL a fines de utilidad pública, desvirtuándose el objetivo esencial perseguido por la norma, que es dotar de operatividad a tales bienes; ello compatibilizado con destinos de alta significación social y de suma importancia para las comunidades en cuya jurisdicción se localizan los inmuebles.

Que lo expuesto precedentemente demuestra la necesidad de habilitar a la autoridad de aplicación, y a los requirentes y futuros beneficiarios, para acogerse al régimen y continuar las gestiones iniciadas hasta su finalización mediante la resolución de las solicitudes.

Que teniendo en cuenta la proximidad de la fecha establecida en el artículo 16 de la Ley N° 24.146, modificada por las leyes Nros. 24.383 y 24.768, y la inminencia

del vencimiento del plazo para efectuar solicitudes y dar cumplimiento a los recaudos impuestos, fijado para el día 31 de diciembre de 2000, deviene procedente y necesario en esta instancia disponer su prórroga.

Que a los fines expuestos resulta necesario y razonable fijar un nuevo plazo de vigencia, estableciendo como fecha límite el 31 de diciembre del año 2003.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO
GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre del año 2003 el plazo de vigencia instituido por el artículo 16º de la Ley N° 24.146, modificado por las leyes N° 24.383 y 24.768.

ARTICULO 2º.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3º de la CONSTITUCION NACIONAL.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECRETO N° 1247/00

LEY N° 25.750

Sancionada: Junio 18 de 2003.

Promulgada de Hecho: Julio 4 de 2003.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º.- En orden a resguardar su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural; y sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales destinadas a tutelar los intereses estratégicos de la Nación, la política del Estado nacional preservará especialmente:

- a) El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural;
- b) Las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país;
- c) Actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional;
- d) El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación.

ARTICULO 2º.- Establécese, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que la propiedad de los medios de comunicación, que se definen en el artículo 3º de la misma, deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%.

Dicho porcentaje podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permiten.

No se encuentran alcanzados por las disposiciones de la presente norma:

- a) Los medios de comunicación que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de personas físicas o jurídicas extranjeras;
- b) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de la licencia celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y que aún no hayan sido aprobados por los organismos competentes.

Las empresas culturales no podrán ceder el control sobre los contenidos de su producción.

ARTICULO 3º.- A los efectos de la presente ley, son considerados medios de comunicación los siguientes:

- a) Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general;
- b) Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión comprendidos en la Ley N° 22.285;

- c) Productoras de contenidos audiovisuales y digitales;
- d) Proveedoras de acceso a Internet;
- e) Empresas de difusión en vía pública.

ARTICULO 4º.- A los fines de esta ley se entenderá por empresa nacional:

- a) Personas físicas de nacionalidad argentina, y jurídicas constituidas, domiciliadas en el país e integradas mayoritariamente por ciudadanos argentinos.
- b) Personas jurídicas constituidas en el país o en el exterior, controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad argentina y domiciliadas en el país.

A los efectos de esta ley se entenderá por empresa extranjera:

- a) Personas físicas de nacionalidad extranjera o;
- b) Personas jurídicas constituidas en el país o en el exterior controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad extranjera.

ARTICULO 5º.- Establécese que el procedimiento y las disposiciones reguladas por el artículo 48 de la Ley Nº 24.522 en la redacción establecida por el artículo 13 de la Ley Nº 25.589, no regirán para los medios de comunicación enumerados en el artículo 3º de la presente ley en tanto éstos sean de propiedad nacional, tanto como se define en el artículo 2º de la presente. En caso de no alcanzarse acuerdo en los procedimientos concursales, a solicitud de la concursada la propuesta de participación directa o indirecta de empresas extranjeras en la propiedad de los medios de comunicación de empresas nacionales, deberá ser previamente autorizada por el Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.750 —

Capítulo IX

Contrataciones

.....

DECRETO N° 1545/94. Capítulo VII - Artículos 25 a 28

BUENOS AIRES, 31 AGO 1994

VISTO lo propuesto por el MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la aplicación de las medidas dispuestas por las Leyes N°. 23.696 y 23.697, sus decretos reglamentarios y normas conexas, el Gobierno Nacional ha iniciado una profunda transformación del Sector Público, cuyos resultados positivos se han ido consolidando con el transcurso del tiempo.

Que en ese orden de ideas, la Reforma del Estado requiere un constante esfuerzo en lo que atañe al mantenimiento de una conducta férrea tendiente a lograr los objetivos buscados.

Que uno de los pilares fundamentales y premisa básica de la política a que se halla abocado el Gobierno Nacional es el equilibrio fiscal y la eficiencia del gasto público.

Que por ello es necesario analizar y evaluar todos aquellos gastos que se encuentran financiados en el Presupuesto General de la Administración Nacional, como es el caso de los cargos vacantes, que pueden ser suprimidos produciendo reales e inmediatas reducciones en el gasto público.

Que en tal sentido se hace menester encarar la baja de los cargos vacantes existentes en las plantas de personal permanente y no permanente en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL y automáticamente reducir los créditos presupuestarios que se hallaban destinados a solventar su financiamiento.

Que una medida de las características expuestas debe contemplar las excepciones pertinentes en los puestos claves de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, que permitan mantener, mediante su cobertura, un alto índice de rendimiento y eficacia.

Que dentro del marco de una política de austeridad y disminución de costos en la administración es necesario producir una reducción global sobre los saldos de los créditos no comprometidos al 31 de agosto de 1994 correspondientes a gastos de funcionamiento de las jurisdicciones y entidades.

Que, resulta también procedente en base a una efectiva y ordenada disposición de los recursos del Tesoro Nacional, proceder a afectar con destino al mismo, fondos recaudados y no utilizados correspondientes a Recursos Afectados y a Organismos Descentralizados.

Que, consecuentemente con los objetivos indicados precedentemente, deben prescribirse procedimientos tendientes a lograr mayor agilidad en los pagos a los

proveedores y contratistas, lo que posibilitará una reducción de costos en la adquisición de bienes y servicios, determinación de fechas ciertas de pago y, a la vez, evitar que se mantengan recursos ociosos en la cuenta bancaria de las jurisdicciones y entidades.

Que un avance mayor aún en ese mismo sentido, se logrará con la institucionalización de la Cuenta Unica del Tesoro, para lo cual se instruye a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a que ponga en operación al mencionado sistema a partir del 1º de enero de 1995.

Que, a fin de completar el conjunto de medidas destinadas a dotar de mayor racionalidad y agilidad de gestión a los organismos involucrados, resulta necesario modificar el régimen aplicable a las estructuras organizativas.

Que resulta necesario disponer los mecanismos conducentes al dictado de políticas y normas generales relativas a las contrataciones de bienes y servicios comunes a las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional, lo que permitirá lograr ahorrar en las adquisiciones a través de la descentralización de las compras bajo normas y pautas que posibiliten un eficaz y eficiente control posterior de las mismas.

Que las políticas dispuestas deben complementarse con el dictado de normas y procedimientos que hagan posible su instrumentación y gestión.

Que en tal sentido, cabe proceder a crear un Sistema Integrado de Contrataciones que posibilite la interacción entre los actores institucionales involucrados en la materia, estableciendo asimismo las características organizativas básicas de dicho Sistema.

Que para ello es necesario crear el organismo responsable de la fijación de las políticas y normas generales, así como de la supervisión de su cumplimiento.

Que el artículo 18 de la Ley Nº 23.548 dispuso que las obras pertenecientes al Fondo de Desarrollo Regional que se encontraban autorizadas, en proceso de licitación, contratadas o en ejecución al 31 de diciembre de 1987, serían continuadas hasta su finalización y atendidas con cargo al Presupuesto de la Administración Nacional, en las condiciones establecidas entre las Provincias y el MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que con fecha 1º de julio de 1992, el Señor Presidente de la Nación, los Señores Gobernadores de las Provincias comitentes, el Señor Ministro del Interior y el Señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos firmaron una Declaración relacionada con la financiación hasta su finalización de las ONCE (11) obras.

Que la atención y seguimiento de la ejecución de las mismas se encuentran afectadas presupuestariamente a la Actividad Dinamización de las Economías Regionales a cargo del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que tratándose de obras exclusivamente de infraestructura, resulta conveniente su atención a través del Presupuesto de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, así como también el seguimiento y control de la ejecución de las obras involucradas hasta su finalización, aprovechando el personal técnico que posee

dicha Secretaría.

Que es conveniente instruir a la SECRETARIA DE ASISTENCIA PARA LA REFORMA ECONOMICA PROVINCIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y a la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para que a la brevedad se realice la transferencia de toda la documentación correspondiente, labrándose el Acta respectiva.

Que las medidas propiciadas encuadran en las facultades que otorga al PODER EJECUTIVO NACIONAL los artículos 99 inciso 1) y 2) y 100) inc. 1 y la Disposición Transitoria DUODECIMA de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

CAPITULO VII.- DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES

ARTICULO 25.- Créase el Sistema de Contrataciones del Sector Público Nacional, que tendrá por objeto establecer las políticas y normas necesarias para la eficaz y eficiente obtención de los bienes y servicios que el mismo requiera.

ARTICULO 26.- La organización del Sistema se fundamenta en la centralización normativa y en la descentralización de las funciones operativas de las contrataciones.

ARTICULO 27.- Créase la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES que funcionará en jurisdicción de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 28.- La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES será el Organo Rector del Sistema de Contrataciones creado por el artículo 25 y tendrá la responsabilidad primaria y acciones indicadas a continuación:

a) Responsabilidad primaria:

Proponer las políticas y establecer las normas. y sistemas tendientes a lograr que el Sector Público Nacional realice sus contrataciones con eficacia, eficiencia y economía.

b) Acciones:

I. Proponer las políticas de contrataciones del Sector Público Nacional.

II. Aprobar las normas destinadas a instrumentar las políticas definidas en materia de contrataciones.

III. Diseñar e instrumentar los sistemas destinados a facilitar la gestión operativa eficaz y eficiente de las contrataciones.

IV. Organizar el sistema estadístico en materia de contrataciones, para lo cual requerirá y producirá la información necesaria a tales efectos.

V. Difundir las políticas, normas, sistemas, procedimientos e instrumentos a ser aplicadas por el Sistema en el ámbito del Sector Público Nacional.

VI. Asesorar a las jurisdicciones y entidades en la elaboración de sus programas anuales de contrataciones, destinados a integrar la información presupuestaria básica en materia de gastos.

VII. Organizar los registros requeridos para el seguimiento y evaluación del funcionamiento del Sistema

ARTICULO 29.- Las facultades otorgadas por el presente decreto al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS y a la SECRETARIA HACIENDA son excluyentes de cualquier intervención de otro organismo del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en materia de contrataciones.

DECRETO N° 1545/94

RESOLUCION N° 85/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 31 ENE 1996

VISTO el expediente N° 750-003437/95 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, por el que tramita la iniciativa de la SECRETARIA DE HACIENDA relativa a la fijación de políticas de contratación del servicio de energía eléctrica por parte de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en razón del satisfactorio resultado de los estudios realizados por la SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES por intermedio de la Dirección General de Prospectiva de la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, esta Secretaría considera ventajoso proceder en forma similar en las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, poniendo en marcha políticas de contratación de energía eléctrica que conduzcan a una efectiva reducción de los montos facturados por las empresas prestadoras de dicho servicio.

Que a requerimiento de esta Secretaría la SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES ha propuesto un mecanismo que se estima idóneo para la obtención de la información que requiera el estudio de las diversas situaciones, así como para asegurar una adecuada interacción con funcionarios técnicos de los organismos, a fin de aprovechar sus conocimientos y experiencia sobre el tema.

Que la instrumentación de las respectivas políticas requerirá el compromiso y la activa participación de la autoridad competente de los diversos organismos y de los funcionarios técnicos que ella designe a los fines del Considerando anterior.

Que el efectivo y oportuno cumplimiento de las determinaciones técnicas conducentes a la reducción del gasto en energía eléctrica contenidas en los informes que emitirá la SUBSECRETARIA DE ENERGIA será seguido y evaluado por el órgano rector del sistema de contrataciones, conforme con las funciones que le asigna el Decreto N° 1545/94 y por el organismo de control interno creado por la Ley N° 24.156, a fin de asegurar la eficacia de las políticas fijadas.

Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 29 del Decreto N° 1545 del 31 de octubre de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Apruébase la metodología para la racionalización del gasto en energía eléctrica propuesta a solicitud de esta Secretaría por la SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, que como ANEXO I forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- Las jurisdicciones y entidades deberán enviar a la SECRETARIA DE ENERGIA Y COMUNICACIONES, en las oportunidades que se establecen en el artículo 3°, la siguiente documentación e informes:

1. Nota suscripta por autoridad competente de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, mediante la cual designarán un responsable técnico que actuará como interlocutor de la SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. Dicha designación será comunicada a la Dirección Nacional de Prospectiva de la SUBSECRETARIA DE ENERGIA de la SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES e indicará:

- a) Apellido y Nombre del responsable técnico designado.
- b) Cargo y función
- c) Domicilio y teléfono
- d) Horario de trabajo

2. Copias de las facturas de consumo de energía eléctrica correspondiente a los últimos DOCE (12) meses (diciembre de 1994 a diciembre de 1995)

3. Informes (si fuera necesario se consultará a la empresa distribuidora):

a) Si la cámara de la empresa distribuidora que presta el servicio es exclusiva para ese suministro.

b) Si la cámara se encuentra dentro del mismo predio.

c) Si el local donde se realiza la medición dispone de una superficie libre mínima de DOS METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (2 m y 50 cm) por TRES METROS (3 m.) y una altura de TRES METROS (3 m.).

ARTICULO 3°.- La documentación e informes a los que se refiere el artículo anterior deberán ser remitidos por las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional dentro de los plazos que se indican seguidamente, los que se computarán a partir de la fecha de publicación de la presente resolución:

1°) Dentro de los DIEZ (10) días hábiles los organismos que posean edificios o inmuebles que registren sus consumos de energía eléctrica en el ámbito de las empresas distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., correspondientes a tarifas T 3 en baja tensión, media tensión y alta tensión.

2°) A partir de los DIEZ (10) días hábiles y dentro de los CINCUENTA (50) días hábiles siguientes, los organismos que no registren sus consumos de energía eléctrica en el ámbito de las empresas mencionadas en el inciso anterior y registren una facturación mensual igual o superior a PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000) por consumo de energía

eléctrica por suministro o conjunto de ellos correspondientes a un mismo edificio o predio.

3°) A partir de los CINCUENTA (50) días hábiles y dentro de los CUARENTA (40) días hábiles siguientes los organismos cuyos edificios o inmuebles no registren sus consumos de energía eléctrica en el ámbito de las empresas mencionadas en el inciso primero y que registren por consumo de energía eléctrica una facturación mensual igual o superior a PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000).

4°) A partir de los NOVENTA (90) días hábiles y dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes los organismos no encuadrados en los incisos anteriores.

ARTICULO 4°.- La autoridad competente a que se refiere el artículo 2° apartado 1 será un funcionario de jerarquía no inferior a Subsecretario en los organismos de la Administración Central y la autoridad superior en los organismos descentralizados. Dicha autoridad será responsable, juntamente con los representantes técnicos designados por ellas, por la realización en tiempo y forma de las gestiones dispuestas en la presente disposición.

ARTICULO 5°.- La SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, por intermedio de la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, producirá los correspondientes dictámenes dentro de los TREINTA (30) días siguientes al vencimiento de cada uno de los períodos referidos en los incisos 1°) a 4°) del artículo 3°. El plazo fijado para la emisión de los correspondientes dictámenes podrá prolongarse en proporción al tiempo que insuma a cada jurisdicción o entidad la obtención de la información adicional que la SUBSECRETARIA DE ENERGIA le solicite y para las gestiones o consultas que eventualmente cada organismo deba realizar ante las empresas distribuidoras. En el caso de la información adicional que obrare en poder de las jurisdicciones o entidades, el plazo para remitirla a la SUBSECRETARIA DE ENERGIA será de CINCO (5) días hábiles. Cuando deban realizar gestiones ante las empresas distribuidoras, los organismos deberán iniciar los trámites dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de requeridos por la SUBSECRETARIA DE ENERGIA, debiendo en este caso acompañar al informe copia de la nota mediante la cual formularon la consulta, con constancia de la fecha de entrada en la empresa distribuidora.

ARTICULO 6°.- Una vez producido su informe técnico la SUBSECRETARIA DE ENERGIA lo remitirá a la respectiva jurisdicción o entidad, mediante nota dirigida a la autoridad responsable determinada en el artículo 4°. Copia de dicho informe técnico se remitirá simultáneamente a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARIA DE HACIENDA encargada del seguimiento y evaluación de la política fijada en la presente resolución y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a fin de que ejerza el pertinente control de gestión relativo al oportuno e integral cumplimiento de la política fijada.

ARTICULO 7°.- Las determinaciones técnicas contenidas en el informe de la SUBSECRETARIA DE ENERGIA serán de cumplimiento obligatorio por parte de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. Dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibido dicho informe los organismos deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARIA DE HACIENDA una relación del estado de avance de las gestiones llevadas a cabo hasta ese momento con el objeto de

dar cumplimiento al mencionado informe técnico.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 85/96 S.H.

ANEXO I

METODOLOGIA DE TRABAJO

I. OBJETIVO:

El estudio a realizar, referente a la reducción de costos correspondientes a consumos de energía eléctrica de los edificios e inmuebles pertenecientes a organismos de la Administración Pública Nacional, consistirá en analizar en función de las actuales tarifas que tiene cada suministro y la potencia contratada:

- a) la conveniencia de variar la potencia contratada,
- b) la posibilidad de cambio de suministro de baja a media tensión de media a alta tensión,
- c) la posibilidad de concentrar varios puntos de suministro del mismo predio o edificio,
- d) la eliminación de recargos por consumo de potencia reactiva,
- e) inversiones necesarias a realizar para reducir costos,
- f) sugerencias comerciales.

Para ello deberá observarse la siguiente metodología y cronograma:

II. PERIODOS:

La tarea se divide en dos períodos: A) Período de presentación y recepción de la información solicitada y B) de análisis de la misma y dictamen.

A) Período de presentación y recepción de la información:

Para preservar cierto orden en la información que se recibirá, se instrumentan cuatro etapas:

PRIMERA ETAPA:

Dentro de los 10 días hábiles de recibirse la presente, deberá enviarse la documentación establecida en el apartado III que se especifica más adelante, de aquellos organismos cuyos edificios o inmuebles registren sus consumos en el ámbito de las empresas distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., correspondientes a Tarifas

T3 en Baja Tensión, Media Tensión y Alta Tensión. Independientemente de lo anterior, todos los Organismos deben formar cuantos edificios tienen de la segunda, tercera y cuarta Etapa.

SEGUNDA ETAPA:

Dentro de los 60 días hábiles de recibirse la presente, deberá enviarse la documentación establecida en el apartado III, de aquellos organismos que no estando en el ámbito de las empresas distribuidoras mencionadas en la etapa anterior, registren una facturación mensual igual o superior a \$ 30.000 (treinta mil pesos) por consumo de energía eléctrica por suministro o conjunto de ellos correspondiente a un mismo edificio o predio.

TERCERA ETAPA:

Dentro de los 90 días hábiles de recibirse la presente, deberá enviarse la documentación establecida en el apartado III, de aquellos organismos cuyos edificios e inmuebles no se encuadren en las etapas anteriores, y que registren por consumo de energía eléctrica una facturación mensual igual o superior a \$ 10.000 (diez mil pesos).

CUARTA ETAPA:

Dentro de los 120 días hábiles de recibirse la presente, deberá enviarse la documentación establecida en el apartado III, de aquellos organismos cuyos consumos estén encuadrados en etapas anteriores.

B) PERIODO DE ANALISIS Y DICTAMEN:

La Subsecretaría de Energía requerirá aproximadamente de 30 días hábiles contados desde la finalización de cada una de las etapas a fin de realizar el análisis y el dictamen correspondiente.

Deberá tenerse presente que en el plazo indicado anteriormente no está computado el tiempo que incurra cada organismo público para obtener la información adicional que esta Subsecretaría les solicite y para las gestiones y consultas que eventualmente cada organismo público deba realizar ante las correspondientes empresas distribuidoras.

Una vez realizado, el estudio y dictamen, las conclusiones serán comunicadas por intermedio de la Subsecretaría de Energía.

III. INFORMACION A PRESENTAR:

Cada organismo deberá acompañar por edificio o inmueble la siguiente información:

1) Nota suscripta por autoridad competente del organismo en la que se designe a un responsable técnico, indicando el apellido y nombre, cargo, dirección, teléfono y horario de trabajo, el cual actuará de interlocutor con la Subsecretaría de Energía.

2) Copia de las facturas de consumo de energía eléctrica correspondiente a los últimos doce meses (diciembre/94 a noviembre/95).

3) Informar, consultando a la empresa distribuidora si fuera necesario:

a) Si la cámara de la empresa distribuidora que presta el servicio es exclusiva para ese suministro.

b) Si la cámara se encuentra dentro del mismo predio.

c) Si el local donde se realiza la medición dispone de una superficie mínima de 2,50 por 3,00 metros y una altura de 3,00 metros.

V. OTROS DATOS:

A) Dirección a cargo: Dirección Nacional de Prospectiva, dependiente de Subsecretaría de Energía: Director Nacional: Ing. Juan Gerardo MEIRA.

B) Personal responsable de esta tarea: Ing. José D. CARBAJALES e Ing. Heriberto R. ENRIQUE.

C) Lugar de trabajo: Paseo Colón 171, 7º Piso, Oficina 717.

Horario de atención de 10 a 17 hs.

Teléfono 331-7989

DECISION ADMINISTRATIVA N° 344/97

BUENOS AIRES, 11 JUN 1997

VISTO el artículo 26 del Decreto N° 558 del 24 de mayo de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la aplicación del principio de centralización normativa y descentralización operativa hace necesaria la permanente interacción entre las unidades operativas de contrataciones de las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones.

Que para el adecuado cumplimiento de las funciones propias de cada componente del sistema resulta necesario que, tanto en la etapa de formulación del presupuesto como en la de gestión de las contrataciones de Bienes y Servicios, los requerimientos sean identificados, denominados, clasificados y codificados de manera uniforme.

Que en lo concerniente a la vinculación entre las etapas antes mencionadas, el sistema que se crea permitirá evaluar la concordancia entre lo programado presupuestariamente y lo efectivamente ejecutado.

Que en lo que respecta a la gestión de las contrataciones, permitirá instrumentar procedimientos más transparentes, rápidos y económicos para la obtención de los bienes de utilización común por la generalidad de los organismos, evaluar el impacto de las políticas fijadas, controlar la aplicación de las normas y procedimientos establecidos, comparar los precios de los bienes y servicios adquiridos por las diversas jurisdicciones y entidades teniendo en cuenta las distintas variables que influyen en los mismos y elaborar estadísticas útiles para la planificación.

Que la homogeneidad en la identificación contribuirá asimismo a los fines de la administración de los bienes, para exhibir permanentemente el Inventario General y su valuación, el estado de conservación, ocupación y mantenimiento, la ubicación geográfica y los responsables de la administración, guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles, según corresponda y facilitar la administración de los depósitos de bienes.

Que la Unidad de Reforma y Modernización del Estado ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente decisión se encuadra en las atribuciones otorgadas al suscripto por el artículo 100, inciso 1º, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTICULO 1°.- Créase el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común, que tendrá por objeto establecer criterios uniformes y homogéneos para la identificación de los requerimientos de compras provenientes de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, su clasificación y codificación, a los efectos de la formulación de los planes anuales de contrataciones, la adquisición de bienes y servicios y la administración de los bienes.

ARTICULO 2°.- El Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común será de aplicación obligatoria en las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional. La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, deberá proceder a la instalación del sistema en los ámbitos mencionados, los cuales deberán comenzar a utilizarlo a partir de los TREINTA (30) días de su instalación.

ARTICULO 3°.- El Sistema que por la presente se crea utilizará un catálogo que, a partir del Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Clasificaciones Presupuestarias, permita, siguiendo un orden decreciente de agregación, la individualización de los ítems específicos.

El catálogo deberá contemplar un número único de código para cada bien o servicio, de DOCE (12) dígitos, integrado por tres partes: las dos primeras inteligentes y la última no inteligente, resultante de la combinación de los valores correspondientes a cada uno de los parámetros utilizados para definir a la clase genérica respectiva. La primera parte, de tres dígitos informará sobre la partida parcial, la segunda parte, de cinco dígitos, indicará la clase genérica, y la parte final, de cuatro dígitos, proporcionará la descripción del ítem específico.

El sistema deberá sustentarse en una base de datos relacional que permita asociar información adicional a cada uno de los ítems específicos del catálogo.

ARTICULO 4°.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a:

- a) Administrar la base de datos informatizada en la que se hallará cargado el catálogo y a la cual todos los usuarios tendrán acceso;
- b) Efectuar la revisión y actualización del catálogo, disponiendo eventualmente la incorporación o supresión de bienes y servicios en el mismo, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el sistema;
- c) Asistir a las jurisdicciones y entidades en la confección de los catálogos de bienes y servicios de utilización específica que corresponda mantener en sus respectivos ámbitos;
- d) Desarrollar actividades de capacitación para la correcta aplicación y difusión del sistema.

ARTICULO 5°.- Dispónese la utilización del sistema para la administración de los bienes, la que comprenderá el registro de todas las operaciones relativas a los bienes del patrimonio del ESTADO NACIONAL, permitiendo conocer el inventario general

actualizado y su valuación, la ubicación geográfica de los bienes y los responsables de su administración, guarda y custodia.

ARTICULO 6°.- Designase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS autoridad de aplicación e interpretación de la presente decisión, quedando a su cargo la administración del Sistema. Facúltase a dicha Secretaría a delegar en la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, las atribuciones y competencias conferidas en el artículo 4° de la presente decisión.

ARTICULO 7°.- Los gastos que demanden la presente Decisión Administrativa serán imputados al programa 26 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 344/97

RESOLUCION N° 576/99 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 11 NOV 1999

VISTO, lo establecido en el Artículo 28, Inciso b), apartados II a V del Decreto N° 1545/94 del 31 de Agosto de 1994, la Decisión Administrativa N° 344/97 del 11 de Junio de 1997 y las Resoluciones de la Secretaría de Hacienda Nros. 225 y 499 del 1° de Abril de 1996 y del 30 de Octubre de 1998, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el proceso iniciado para la reforma y modernización del Estado, corresponde seguir adelante en el logro de una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en lo concerniente a la gestión de contrataciones.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 344/97 se ha creado el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común, de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional y que tiene por finalidad establecer criterios uniformes y homogéneos para la identificación de los requerimientos de compras.

Que resulta necesario para complementar los objetivos trazados, la implementación de un Módulo Informático de Gestión de Contrataciones que canalice las ventajas del uso del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común.

Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES ha diseñado programas para capturar, conservar y procesar los datos contenidos en las órdenes de compra generadas desde las unidades operativas de contrataciones de las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, facilitando de esa manera, tanto la confección de las mismas como el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 225/96, sobre la información de los contratos, en un marco de economicidad de esfuerzos y de recursos.

Que de esa manera, se concretan las atribuciones de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en cuanto al procesamiento de la información producida por los Organismos y al cumplimiento de sus objetivos específicos, cuales son, la formulación de políticas, la elaboración de estadísticas, la comparación de precios y el seguimiento de las contrataciones del Sector Público Nacional.

Que no obstante lo reglado en la materia, se ha advertido que hay jurisdicciones y entidades que generan documentos bajo la denominación de órdenes de compra, sin que los mismos se constituyan como tales, ni por su naturaleza, ni por su objeto.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la debida

intervención.

Que la implementación del sistema contribuye a las tareas que lleva a cabo la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, para efectuar el control interno de los actos del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 29 del Decreto N° 1545 del 31 de Agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Dispónese que los Organismos que tienen instalado el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común, aprobado por Decisión Administrativa N° 344/97 del 11 de Junio de 1997, deberán utilizar el módulo informático, denominado SIGECO, para desarrollar la gestión de contrataciones, que les será suministrado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTICULO 2º.- Quedan excluidos de la utilización del sistema los Organismos que posean sistemas integrados de contrataciones.

ARTICULO 3º.- Las órdenes de compra deberán ser remitidas a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 225/96 y 499/98, respectivamente.

ARTICULO 4º.- Las jurisdicciones y entidades que conforman la Administración Pública Nacional, deberán abstenerse de emitir bajo la denominación de Orden de Compra, documentos que no se constituyan como tales, ni por su naturaleza, ni por su objeto.

ARTICULO 5º.- La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tendrá a su cargo el contralor y supervisión del cumplimiento de las medidas aquí adoptadas, delegándose en la misma las facultades de interpretación de la presente Resolución.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 576/99

Oficina Nacional de Contrataciones

Interfase de Ordenes de Compra

Setiembre de 1999

(Versión 4.0)

Tablas y descripciones de los campos que deben venir a la ONC**Generalidades**

✓ Descripción de las columnas que conforman los archivos de interfase de Ordenes de Compras.

- **Pos.:** es la posición del campo dentro del archivo.
- **Descripción:** es una síntesis del contenido del campo.
- **Oblig.:** indica para cada campo, si es obligatorio o no.
- **S:** obligatorio, **blanco:** no obligatorio.
Los campos no obligatorios que no se posean datos se deberán completar con blancos.
- **Tipo:** **N** → Numérico (se completa con ceros a izquierda).
El formato de los números con decimales es [enteros].[decimales] y la longitud total es la cantidad de enteros + cantidad decimales + una posición del punto.
Ej: 15.2 → 18 posiciones
- **AN** → Alfanumérico (se completa con blancos a derecha)
- **Long:** longitud del campo.
- **Observaciones:** pedido. en esta columna se indica alguna particularidad sobre el campo

✓ Nombres de archivos a transmitir.

Los nombres de los archivos tendrán el siguiente formato:

Nombre	Descripción
occabsec.ONC	Cabecera de las Ordenes de Compra
ocdetsec.ONC	Detalle de las Ordenes de Compra
ocentsec.ONC	Detalle de los lugares de entrega
ocimpsec.ONC	Detalle de las imputaciones programáticas
ocobssec.ONC	Observaciones de las Ordenes de Compra

Donde **Sec:** es un secuenciador de 3 dígitos.

✓ Código del Catálogo.

Cuando en la columna observaciones se indique Código de Catálogo, se está haciendo referencia al Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (SIBYS, ver Decisión Administrativa 344/97)

El código de Catálogo se forma de la siguiente manera:

Inciso + Partida Principal + Partida Parcial + Clase + Item

✓ Sobre los precios

Los precios solicitados son los precios finales.

✓ Sobre las Delegaciones, Agencias, Desconcentrados o la denominación que se le de en cada Organismos en particular a las Unidades Operativas de Compras que no sea la que se encuentra en el Servicio Administrativo Financiero. "UOC n"

Si el Organismo tiene varias "UOCn" se deberá especificar el campo Nro_oc de la siguiente forma:

4 posiciones para la UOCn + 7 para el número de la orden de compra. Además se deberá remitir a la O.N.C. la tabla con las UOCn correspondientes.

✓ Momento del envío de la información a la O.N.C.

El envío de la información a la O.N.C. se debe realizar con la carga de la fecha de notificación al proveedor.

✓ OBSERVACIONES

Para aquellos Organismos que cuenten con el Sistema de Gestión de Ordenes de Compra (SGOC) este documento informa la estructura de los archivos que se generan en forma automática con la opción de Exportar archivos a la ONC.

En cambio para aquellos Organismos que cuenten con Sistemas propios o generen esta información manualmente, deberán seguir la estructura detallada a continuación en el presente documento teniendo en cuenta que los archivos (1) Cabecera de las Ordenes de Compra (occabsec.ONC) y (2) Detalle de las Ordenes de Compra (ocdetsec.ONC) son **obligatorios**.

1? Cabecera de las Ordenes de Compras (occabsec.ONC)

Pos.	Descripción	Oblig	Tipo	Long	Observaciones
1	Código de jurisdicción	S	N	2	
2	Código de Saf	S	N	3	
3	Nro. Orden de Compra	S	N	10	
4	Año O.C.	S	N	4	
5	Fecha de Carga de la O. C.		N	8	Formato AAAAMMDD Cuando se genera la O.C.
6	Fecha confección		N	8	Formato AAAAMMDD Fecha de impresión de la O.C.
7	Notificación Prov.		N	8	Formato AAAAMMDD Fecha de notificación de recibida la O.C. por el Prov.
8	Cuit del proveedor	S	N	11	
9	Código del procedimiento de selección	S	N	2	1 - Licitación Publica ¹ 2 - Licitación Privada ² 3 - Contratación Directa ³ 4 - Contratación Directa ⁴ 5 - Contratación Directa ⁵
10	Nro. del proced. De selección	S	N	8	
11	Año del procedimiento de selección	S	N	4	
12	Fecha de apertura de las ofertas		N	8	
13	Tipo de documento del acto adm. de la resolución de autorización		N	2	1 – Disposición 2 – Resolución 3 – Decreto 4 – Decisión Adm.
14	Nro. de la resolución que autoriza el llamado y aprueba el pliego		N	8	
15	Fecha de la resolución que autoriza el llamado y aprueba el pliego		N	8	
16	Tipo de documento del acto adm. de la resolución de adjudicación		N	2	
17	Nro. de resolución de adjudicación		N	8	
18	Fecha de resolución de		N	8	

¹ Artículo 55 de la Ley de Contabilidad.

² Artículo 56 Inciso 1º de la Ley de Contabilidad.

³ Artículo 56 Inciso 3º Apartado a) de la Ley de Contabilidad.

⁴ Inciso 10º de la Reglamentación del Artículo 62 de la Ley de Contabilidad.

⁵ Artículo 56 Inciso 3º Apartado d), f), g), i) y j) de la Ley de Contabilidad.

	Adjudicación				
19	Nro. de expediente	S	AN	30	Oficina-Expediente/año
20	Fecha de anulación		N	8	
21	Motivo de anulación		AN	128	
22	Código de tipo de garantía de adjudicación		N	2	1 - Pagares 2 - Fianzas 3 - Letras de Tesorería 4 - Bonex 5 - Aval bancario 6 - Seguro de caución 7 - Cheque certificado 8 - Efectivo 9 - Pagaré Avalado 10 - Crédito con el Estado 11 - Prenda de Bonex 12 - Autorización a retener 99 - Otros
23	Porcentaje de garantía		N	5.2	8 posiciones
24	Monto Garantía		N	15.2	18 posiciones
25	Porcentaje de bonificación		N	5.2	8 posiciones
26	Importe bonificado		N	10.2	10 enteros y 2 decimales. 13 posiciones
27	Motivo de la bonificación		N	2	1 - Pronto pago 2 - Adjudicación total
28	Condición de Pago		AN	64	
29	Total de la O.C.	S	N	15.4	15 enteros y 4 decimales. 20 posiciones
30	Fecha de inicio de las entregas		N	8	Formato AAAAMMDD
31	Fecha fin de las entregas		N	8	Formato AAAAMMDD
32	Código de Provincia	S	N	2	Según el manual de Clasificación Presupuestaria. Provincia donde se originó la OC.
33	Código de Moneda	S	AN	3	Según tabla de moneda que se adjunta
34	Fecha de cotización		N	8	Formato AAAAMMDD
35	Cotización de la moneda con respecto al Peso		N	10.4	10 enteros y 4 decimales. 15 posiciones

1? Detalle de las Ordenes de Compras (ocdetsec.ONC)

	Descripción	Oblig.	Tipo	Long	Observaciones
1	Código de jurisdicción	S	N	2	
2	Código de SAF	S	N	3	
3	Nro. de la O.C.	S	N	10	
4	Año de la O. C.	S	N	4	
5	Código de Inciso	S	N	1	Código del Catalogo
6	Código de partida principal	S	N	1	
7	Código de partida parcial	S	N	1	
8	Código de clase	S	N	5	
9	Código de ítem	S	N	4	
10	Número de renglón	S	N	4	
11	Precio unitario	S	N	15.4	20 posiciones
12	Cantidad	S	N	15.4	20 posiciones
13	Código de la Unidad de Medida		N	4	Tabla de unidades de medida del catálogo
14	Unidad de Medida	S	AN	10	Símbolo de la Unidad de Medida
15	Ubicación Geográfica		AN	64	Si determina el precio del ítem

1? Detalle de los lugares de entrega (ocentsec.ONC)

	Descripción	Oblig.	Tipo	Long.	Observaciones
1	Código de jurisdicción	S	N	2	
2	Código de SAF	S	N	3	
3	Nro. de la O.C.	S	N	10	
4	Año de la O. C.	S	N	4	
5	Nro. de lugar	S	N	2	Numerador
6	Código de Inciso	S	N	1	Código del catálogo
7	Código de partida principal	S	N	1	
8	Código de partida parcial	S	N	1	
9	Código de clase	S	N	5	
10	Código de ítem	S	N	4	
11	Número de renglón	S	N	4	
12	Cantidad del ítem	S	N	15.4	20 posiciones
13	Lugar de entrega	S	AN	64	
14	Horario de entrega		AN	30	
15	plazo de entrega		AN	50	

1? Detalle de las imputaciones programáticas (ocimpsec.ONC)

	Descripción	Oblig.	Tipo	Long.	Observaciones
1	Código de jurisdicción	S	N	2	
2	Código de SAF	S	N	3	
3	Nro. de la O.C.	S	N	10	
4	Año de la O. C.	S	N	4	
5	Código de Inciso	S	N	1	Código del catálogo
6	Código de partida principal	S	N	1	
7	Código de partida parcial	S	N	1	
8	Código de clase	S	N	5	
9	Código de ítem	S	N	4	
10	Ejercicio presupuestario	S	N	4	
11	Código de programa	S	N	2	Programa de la clasificación programática
12	Código de subprograma	S	N	2	Subprograma de la clasificación programática
13	Código de proyecto	S	N	2	Proyecto de la clasificación programática
14	Código de actividad	S	N	2	Act. de la clasific. Programática
15	Código de obra	S	N	2	Obra de la clasific. Programática
16	Ubicación geográfica	S	N	2	Ubicación Geográfica
17	Fuente de Financiamiento	S	N	2	Fuente de Financiamiento
18	Cantidad	S	N	15.4	Cantidad para cada clasificación
19	Importe	S	N	15.4	20 posiciones

1? Observaciones (ocobssec.ONC)

	Descripción	Oblig.	Tipo	Long.	Observaciones
1	Código de jurisdicción	S	N	2	
2	Código de SAF	S	N	3	
3	Nro. de la O.C.	S	N	10	
4	Año de la O. C.	S	N	4	
5	Número de renglón	S	N	4	
6	Observaciones	S	AN	120	

Tabla de Monedas

Código de Moneda	Moneda	País
ARP	PESO ARGENTINO	ARGENTINA
ATS	CHELINES AUSTRIACOS	AUSTRIA
AUD	DOLARES AUSTRALIANOS	AUSTRALIA
BEF	FRANCOS BELGAS	BELGICA
CAD	DOLARES CANADIENSES	CANADA
CHF	FRANCOS SUIZOS	SUIZA
DEM	MARCOS ALEMANES	ALEMANIA
DKK	CORONAS DANESAS	DINAMARCA
ECU	UNIDAD MONETARIA EUROPEA	MONEDA EUROPEA
ESP	PESETAS ESPAÑOLAS	ESPAÑA
FIM	MARCOS FINLANDESES	FINLANDIA
FRF	FRANCOS FRANCESES	FRANCIA
GBP	LIBRAS ESTERLINAS	REINO UNIDO
HKD	DOLARES HONKONIANOS	HONG-KONG
IEP	LIBRA ESTERLINA IRLANDESA	IRLANDA
ILS	SHEKEL ISRAELI	ISRAEL
ITL	LIRAS ITALIANAS	ITALIA
JPY	YENES JAPONESES	JAPON
KRW	REPUBLICA DE COREA	REPUBLICA DE COREA
KWD	DINAR KUWAITI	KUWAIT
NLG	FLORINES HOLANDESES	HOLANDA
PTE	ESCUDO PORTUGUES	POTUGAL
REA	REALES	BRASIL
SEK	CORONAS SUECAS	SUECIA
SND	DOLARES SINGAPURENSES	SINGAPUR
USD	DOLARES ESTADOUNIDENSES	ESTADOS UNIDOS

DECRETO N° 436/00

BUENOS AIRES, 30 MAY 2000

VISTO el Expediente N° 001-001161/2000 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, relativo a la sustitución de la reglamentación de los Artículos 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 184 de fecha 29 de febrero de 2000 se derogó el Decreto N° 1547 de fecha 7 de diciembre de 1999, por entenderse que el Reglamento aprobado por la última norma citada no resultaba un instrumento adecuado para regir las contrataciones del ESTADO NACIONAL.

Que es firme propósito del PODER EJECUTIVO NACIONAL fortalecer las demandas de transparencia, competitividad y libre concurrencia que en esa materia es exigida por el conjunto de la sociedad.

Que asimismo es intención del Gobierno Nacional facilitar la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas en las compras y contrataciones de las entidades estatales.

Que la reglamentación que por el presente se aprueba importa una adecuación de las normas que rigen las contrataciones, teniendo fundamentalmente en cuenta los principios y normas que rigen la reforma del ESTADO NACIONAL y las políticas fijadas en el marco de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Que asimismo responde a la necesidad de contar con un adecuado sistema de información sobre proveedores, que permita reducir los costos de tramitación, tanto para los oferentes como para el ESTADO NACIONAL, y hacer efectiva la prohibición de contratar con proveedores suspendidos o inhabilitados.

Que resulta necesario dotar a los procedimientos de mayor celeridad, simplicidad y transparencia, para lo cual serán de aplicación las innovaciones tecnológicas que hacen a una mayor difusión de aquéllos entre los interesados y la ciudadanía en general.

Que resulta necesario a los fines señalados, incorporar nuevas modalidades de contratación y fijar reglas claras y precisas que disminuyan el margen de discrecionalidad del funcionario público.

Que se entiende que la implementación de los sistemas informáticos contenidos en el Anexo que se aprueba por el presente Decreto, permitirán al ESTADO NACIONAL obtener los bienes y servicios que requiere mediante trámites que disminuyan

el costo administrativo de los mismos.

Que la incorporación de nuevas formas de publicidad y difusión de los procedimientos de contrataciones, contribuye a optimizar el proceso de modernización y transparencia de la actividad estatal, fortaleciendo el control público sobre tales actos.

Que la normativa tiende a asegurar, además, el compromiso y responsabilidad de los funcionarios intervinientes en todas las etapas de la contratación, así como la debida participación de los destinatarios finales de los insumos, en la evaluación de las ofertas y en la recepción de los bienes y servicios.

Que se respeta el principio general contenido en el Artículo 55 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL preparará y elevará al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, un Proyecto de Ley de Contrataciones para las entidades estatales, en un plazo de NOVENTA (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones que emanan del Artículo 99 inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y del Artículo 61 de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467)), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Apruébase la reglamentación de los Artículos 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156, conformada por el cuerpo de disposiciones que como Anexo forma parte del presente Decreto y que constituye el "REGLAMENTO PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL".

ARTICULO 2º.- Dispónese la aplicación obligatoria de las disposiciones que por el presente se aprueban, a todos los procedimientos de contratación en los que sean parte los organismos comprendidos en el inciso a) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156. Los organismos del sistema bancario oficial, lo aplicarán en tanto no se oponga a sus respectivas cartas orgánicas.

ARTICULO 3º.- Invítase a los PODERES LEGISLATIVO y JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a adherir a las disposiciones que por el presente Decreto se aprueban.

ARTICULO 4º.- Deróganse las normas reglamentarias del Artículo 62 de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156, el Decreto Nº 5720 de fecha 28 de agosto de 1972 y sus modificatorios y el Decreto Nº 826 del 5 de julio de 1988.

ARTICULO 5º.- El presente Decreto comenzará a regir a los TREINTA (30) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que a partir de esa fecha se autoricen y para las que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.

ARTICULO 6º.- Todos los sistemas informáticos previstos en el Anexo del presente Decreto serán implementados en forma progresiva por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, en un plazo de NOVENTA (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 436/00

ANEXO

REGLAMENTO PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- AMBITO DE APLICACION. Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación a todos los procedimientos de contratación en los que sean parte los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el inciso a) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156.

Los organismos que integran el sistema bancario oficial, lo aplicarán en tanto no se oponga a sus respectivas cartas orgánicas.

ARTICULO 2º.- CONTRATOS COMPRENDIDOS. Se regirán por este Reglamento los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra, permutas y concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del ESTADO NACIONAL, que celebren las entidades estatales comprendidas en su ámbito

de aplicación y todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a un régimen especial.

Cuando fuera necesario establecer, con carácter especial o general para determinadas contrataciones, condiciones distintas a las aquí establecidas, la modificación deberá ser autorizada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con previa intervención de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA y de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

ARTICULO 3º.- CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedan excluidos los siguientes contratos:

- a) Los de empleo público.
- b) Las compras por caja chica.
- c) Los que se celebren con Estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, o con instituciones multilaterales de crédito.
- d) Los que se financien con recursos provenientes de los Estados o de las entidades a que se hace mención en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones del presente Reglamento cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre este tipo de contratos que la Ley Nº 24.156 confiere a los Organismos de Control.

ARTICULO 4º.- PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES. Cada unidad ejecutora de programas y proyectos deberá formular su programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades. Cuando éstas, las condiciones de comercialización u otras circunstancias lo hicieren necesario, se efectuará la programación por períodos mayores a UN (1) año. No obstante, la programación y la ejecución deberán ajustarse a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

TITULO II

TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS CONTRATACIONES

CAPITULO UNICO

TRANSPARENCIA

ARTICULO 5º.- REMISION DE INFORMACION. Las entidades estatales comprendidas en el Artículo 1º del presente Reglamento, enviarán obligatoriamente mediante transmisión electrónica o medio magnético a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, la información derivada de los procedimientos de contrataciones que lleven a cabo conforme al presente régimen, que como mínimo deberá contener, respecto de cada convocatoria: la convocatoria misma, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, las notas aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos, los cuadros comparativos de ofertas, la precalificación, el dictamen de evaluación, los actos por los que se aprueben los procedimientos de selección, las órdenes de compra y la información referente a los antecedentes utilizados para adoptar decisiones que hagan a las sanciones a aplicar a los proveedores por sus incumplimientos.

Las órdenes de compra deberán ser remitidas en los plazos, forma, medios y demás condiciones establecidas en la normativa vigente, consignando además el número de catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 1997.

La información que las entidades y dependencias envíen a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, no deberá entenderse como sustitutiva del procedimiento previsto en el presente Reglamento para cada uno de los procesos contemplados en el mismo.

ARTICULO 6º.- ORGANOS DE CONTROL. La información que las entidades y dependencias envíen a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, no limitará en modo alguno el ejercicio de las atribuciones propias de los organismos de control, que podrán en cualquier momento requerir información adicional relativa a los actos y contratos de que se trate.

ARTICULO 7º.- ADMINISTRACION DEL SISTEMA. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA tendrá a su cargo el control, supervisión y la administración general del sistema, cuya implementación se realizará en forma progresiva, para lo cual se establecen las siguientes funciones:

- a) Proveer a los organismos de los sistemas que se requieran para el cumplimiento de la normativa.
- b) Administrar la información que remitan los organismos en cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.
- c) Crear un sitio de Internet de entrada principal para el sistema de compras y contrataciones, el cual será de ingreso irrestricto para cualquier ciudadano y además proveer en un orden lógico el acceso a la información que se reciba de los organismos, que permitirá la interconexión y derivación, también conocida como "navegación" hacia los sitios de Internet de cada Jurisdicción y hacia el sitio del Programa Cristal de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 8º.- TRANSPARENCIA FISCAL. La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, actuarán en forma conjunta a los efectos de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.152, pudiendo adoptar las medidas pertinentes para ello.

ARTICULO 9º.- ANTICORRUPCION. Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descrita, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descrita, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

TITULO III

PUBLICIDAD Y DIFUSION

ARTICULO 10.- PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifiquen, corresponderá la apertura de una etapa previa a la convocatoria para recibir observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En tales casos la autoridad competente para autorizar la contratación deberá disponer la publicación de por lo menos UN (1) anuncio en el Boletín Oficial y su difusión en forma simultánea en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA conforme lo dispuesto en el Título II, Capítulo Unico, del presente Reglamento.

Dentro de los TRES (3) días de la publicación en el Boletín Oficial, se enviarán comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes y comerciantes del rubro y a las asociaciones locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones, para su difusión entre los interesados. Estas comunicaciones podrán cursarse por cualquier medio y se dejará constancia de su envío en el expediente.

Los avisos y comunicaciones deberán contener, en lo pertinente, la información establecida en los incisos a), b), c) y e) del Artículo 17 del presente Reglamento y la fecha de finalización del plazo para formular observaciones al proyecto de pliego.

ARTICULO 11.- TRAMITE DE LAS OBSERVACIONES. El proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares quedará a disposición del público durante todo el lapso previsto para la formulación de observaciones, que establezca la autoridad competente para autorizar la contratación, según la complejidad de la misma, el cual no será inferior a CINCO (5) días.

El organismo contratante podrá convocar a reuniones para recibir observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares o promover el debate entre los interesados acerca del contenido del mismo. De los temas tratados en esas reuniones y de las propuestas recibidas se labrará acta que firmarán los asistentes que quisieren

hacerlo. Las observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares que formularen por escrito los interesados, así como también las actas mencionadas, se agregarán al expediente.

No se realizará ninguna gestión, debate o negociación ni intercambio de opiniones entre funcionarios del organismo contratante e interesados en participar en la contratación, fuera de los mecanismos expresamente previstos, a los que tendrán igual acceso todos los interesados.

Una vez vencido el plazo para recibir observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no se admitirán presentaciones.

ARTICULO 12.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DEFINITIVO. El organismo contratante elaborará el Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo conforme con los criterios técnicos, económicos y jurídicos que a su juicio correspondan, teniendo en cuenta las opiniones vertidas por los interesados en la medida en que las considere pertinentes a los fines de obtener un mejor resultado de la contratación y preservando los principios de igualdad entre interesados, de promoción de la concurrencia, de la competencia, de la transparencia y de la ética.

Los Pliegos de Bases y condiciones Particulares deberán prever la posibilidad de presentar ofertas parciales por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el art. 1º de la Ley Nº 25.300, conforme lo establecido por el artículo 40 de la misma Ley.¹

El organismo contratante podrá estipular el módulo mínimo de las ofertas parciales, el que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del total de la oferta o renglón de oferta, según corresponda.²

La autoridad jurisdiccional con jerarquía no inferior a la de Ministro o Secretario, con competencia sobre el organismo licitante, podrá permitir apartarse de lo dispuesto en el párrafo precedente en casos especiales y debidamente justificados.³

ARTICULO 13.- PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LOS PLIEGOS. El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán ser exhibidos en forma obligatoria en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos. Asimismo, deberán ser difundidos en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, conforme lo dispuesto en el Título II, Capítulo Unico, del presente Reglamento.

El cumplimiento de los requisitos antes mencionados deberá realizarse a partir del primer día de la convocatoria y acreditarse debidamente en las actuaciones de la contratación.

La publicidad y difusión previstas en este Artículo no deberá entenderse como sustitutiva de la publicidad a efectuar en el Boletín Oficial en los casos que corresponda de acuerdo

¹ Según modificación introducida por el Decreto Nº 1075 de fecha 24/08/01

² Según modificación introducida por el Decreto Nº 1075 de fecha 24/08/01

³ Según modificación introducida por el Decreto Nº 1075 de fecha 24/08/01

a las disposiciones del presente Reglamento.

ARTICULO 14.- PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA LICITACION Y CONCURSO PUBLICO. En los casos de licitación y concurso público deberá procederse de la siguiente manera:

a) Cuando el monto presunto de la contratación exceda de PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000), los anuncios pertinentes se publicarán en el Boletín Oficial por OCHO (8) días y con DOCE (12) días de anticipación a la fecha de la apertura respectiva. Asimismo, se deberán publicar avisos por UN (1) día, coincidente con el término de publicación en el Boletín Oficial, en DOS (2) de los diarios de mayor circulación en el país. Si el monto no excediera de PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000), los días de publicación y anticipación serán de DOS (2) y CUATRO (4), respectivamente. Los días de anticipación se computarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la última publicación. Asimismo, en ambos casos, se difundirán en forma simultánea en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, conforme lo dispuesto en el Título II, Capítulo Unico, del presente Reglamento.

En su caso, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial, provincial o municipal, donde deba cumplirse la prestación. En caso que tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, dichas publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor difusión del lugar.

b) Se enviarán comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes y comerciantes del rubro y, en su caso, a las asociaciones locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones, para su difusión entre los interesados. Estas comunicaciones podrán cursarse por cualquier medio durante el lapso de las publicaciones mencionadas en el inciso anterior.

Además del empleo obligatorio de los medios antes mencionados, podrán cursarse invitaciones a firmas que sean proveedoras habituales del organismo o que, por su importancia, se considere conveniente que conozcan la convocatoria.

Los plazos fijados para la anticipación y la cantidad de publicaciones se considerarán mínimos.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados.

Podrán ampliarse los días de publicación y los medios de difusión a emplearse, dejando debida constancia en el expediente de las razones que justifiquen las mayores erogaciones que ello implique.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse publicaciones en los países correspondientes.

ARTICULO 15.- PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA LICITACION Y CONCURSO PRIVADO. Los anuncios pertinentes se publicarán en el Boletín Oficial por DOS (2) días y con CUATRO (4) días de anticipación a la fecha de la apertura respectiva. Los días de anticipación se computarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la última publicación. Asimismo, se difundirán en forma simultánea en el sitio de Internet de la

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, conforme lo dispuesto en el Título II, Capítulo Unico, del presente Reglamento.

En su caso, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial, provincial o municipal, donde deba cumplirse la prestación. En caso que tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, dichas publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor difusión del lugar.

Se deberán remitir invitaciones por medio fehaciente, con SEIS (6) días de antelación a la fecha de apertura de las ofertas a, por lo menos, CINCO (5) de los principales productores, prestadores, fabricantes o comerciantes del rubro y a proveedores anteriores, si los hubiere.

Con la misma antelación se enviarán comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los prestadores, productores, fabricantes y comerciantes del rubro, para su difusión entre los posibles interesados en participar. El envío de estas comunicaciones se podrá efectuar por cualquier medio, dejando constancia en el expediente.

Además del empleo obligatorio de los medios antes mencionados, podrán cursarse invitaciones a firmas que sean proveedoras habituales del organismo o que, por su importancia, se considere conveniente que conozcan la convocatoria.

Los plazos fijados para la anticipación y la cantidad de publicaciones se considerarán mínimos.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados.

Podrán ampliarse los días de publicación y los medios de difusión a emplearse, dejando debida constancia en el expediente de las razones que justifiquen las mayores erogaciones que ello implique.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse publicaciones en los países correspondientes.

ARTICULO 16.- PUBLICIDAD DEL REMATE O SUBASTA. En los remates o subastas se publicará como mínimo un aviso por UN (1) día en el Boletín Oficial y en forma simultánea se difundirán en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, conforme lo dispuesto en el Título II, Capítulo Unico, del presente Reglamento, con una antelación de DIEZ (10) días a la fecha fijada para la realización del remate o subasta. En su caso, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial, provincial o municipal, donde deba llevarse a cabo el procedimiento. En caso que tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, dichas publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor difusión del lugar.

ARTICULO 17.- REQUISITOS DE LOS ANUNCIOS. Los anuncios de los llamados a licitación o concurso públicos y privados deberán mencionar los siguientes datos:

- a) Nombre del organismo contratante.
- b) Tipo, objeto y número de la contratación.

- c) Número de expediente.
- d) Base de la contratación, si la hubiere.
- e) Lugar, día y hora donde pueden retirarse o consultarse los pliegos.
- f) Costo de la impresión del Pliego si correspondiese.
- g) Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del acto de apertura.

ARTICULO 18.- INVITACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA. En los procedimientos de contratación directa previstos en los Apartados a), d) y e) del inciso 3º del Artículo 56 de la Ley de Contabilidad, (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley Nº 24.156, se deberán cursar invitaciones por medio fehaciente a un mínimo de TRES (3) proveedores habituales, prestadores, productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro. Las invitaciones se enviarán simultáneamente a todos los invitados, con una antelación mínima de CINCO (5) días en los casos de los apartados a) y e) del inciso 3º del Artículo 56 de la Ley de Contabilidad, (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley Nº 24.156.

ARTICULO 19.- PUBLICIDAD POSTERIOR. Las contrataciones cuyo monto exceda la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000), así como las transferencias de contratos que los organismos autorizaren, se publicarán por UN (1) día en el Boletín Oficial, una vez perfeccionado el respectivo contrato, agrupándose en una publicación mensual.

Para ello deberá enviarse a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL dependiente de la SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dentro de los DOS (2) días posteriores al perfeccionamiento del contrato o de su transferencia, según corresponda, y a los efectos de su publicación mensual, un aviso que contenga la identificación del organismo contratante, el tipo y número de contratación, el número de expediente, el objeto, el precio total y el nombre del proveedor. En el caso de transferencias de contrato, se indicarán el nombre o razón social del cedente y del cesionario.

Todas las contrataciones cualquiera sea su monto se deberán difundir en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA conforme lo dispuesto en el Título II, Capítulo Unico, del presente Reglamento, una vez perfeccionado el respectivo contrato.

Quedan exceptuadas de la obligación de publicación las contrataciones previstas en el apartado c) del inciso 3º del Artículo 56 de la Ley de Contabilidad, (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley Nº 24.156.

TITULO IV

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

CAPITULO I

CLASES DE PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 20.- SELECCION DEL PROVEEDOR O COCONTRATANTE. La selección del proveedor o cocontratante podrá realizarse de acuerdo con los siguientes procedimientos, según se definen en el presente Reglamento:

- a) Licitación o concurso.
- b) Contratación directa.
- c) Subasta o remate públicos.

ARTICULO 21.- CRITERIOS PARA LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO. La elección del procedimiento de selección, así como de las modalidades del llamado, según lo previsto por los Artículos 20 y 37 del presente Reglamento, respectivamente, estará determinada por una o más de las siguientes circunstancias, sin perjuicio de otras no previstas expresamente:

- a) Contribución al cumplimiento del objetivo previsto en el inciso a) del Artículo 4º de la Ley Nº 24.156, en lo que respecta a la economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos.
- b) Características de los bienes o servicios a contratar.
- c) Monto estimado del contrato.
- d) Condiciones de comercialización y configuración del mercado.
- e) Razones de urgencia o emergencia.

En todos los casos se deberá utilizar el procedimiento más apropiado y conveniente, en función de los intereses públicos, acarreando su incumplimiento la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en los términos del Capítulo VII, de la Ley Nº 25.164. Dicho incumplimiento importará además la revocación de los actos que no se ajusten a sus previsiones y de los trámites posteriores que se hubiesen realizado.

ARTICULO 22.- MONTO ESTIMADO DE LOS CONTRATOS. Para la elección del procedimiento de selección según el monto estimado del contrato, a que se refiere el inciso c) del Artículo anterior, se considerará el importe total en que se estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas y se aplicará la siguiente escala:

- a) Hasta PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000): contratación directa.
- b) Más de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000) hasta PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000): licitación o concurso privados.
- c) Más de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000): licitación o concurso públicos.

ARTICULO 23.- CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más

conveniente aquélla de menor precio.

ARTICULO 24.- REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO. Deberá dictarse el acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el Artículo 7º de la Ley N° 19.549, como mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así lo hicieran necesario:

- a) La autorización de los procedimientos de selección.
- b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
- c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.
- d) La preselección de los oferentes en la licitación de etapa múltiple.
- e) La declaración de interés público en la modalidad de iniciativa privada.
- f) La aplicación de penalidades a los oferentes o cocontratantes.
- g) La adjudicación y la aprobación del procedimiento de selección.
- h) La determinación que deje sin efecto el procedimiento.
- i) La revocación de los actos pertinentes del procedimiento administrativo.
- j) La suspensión, resolución o rescisión del contrato.

ARTICULO 25.- PLAZOS. Todos los plazos establecidos en la presente reglamentación se computarán en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario.

CAPITULO II

CONTRATACIONES DIRECTAS

ARTICULO 26.- CONTRATACION DIRECTA. El procedimiento de contratación directa se utilizará en los casos previstos en el inciso 3º del Artículo 56 de la Ley de Contabilidad, (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156 y bajo las condiciones que se establecen a continuación:

Para el apartado a): Cuando la operación no exceda de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000). Sólo procederá la contratación directa encuadrada en este apartado cuando se trate de la contratación de servicios, o de la compra de bienes que no resulte posible adquirir mediante la compra informatizada prevista en el Artículo 39 del presente Reglamento.

Para el apartado b): Por concurrir las mismas razones establecidas por la ley para el caso de los inmuebles, la compra en remate público, se podrá aplicar también cuando se trate de la compra de bienes muebles o semovientes, y dentro de los primeros, los objetos de arte o de interés histórico. Para la adquisición de inmuebles se requerirá la tasación del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. Este justiprecio determinará el valor máximo a ofrecer en el remate o a pagar en la compra. Dicho valor máximo sólo podrá ser superado cuando la ubicación y características del inmueble o impostergables necesidades del servicio aconsejen un precio mayor, circunstancias que deberán ser justificadas con

amplitud en las actuaciones por la autoridad competente. El incumplimiento de estas exigencias acarreará la nulidad de las resoluciones adoptadas.

Para la venta de bienes de propiedad del ESTADO NACIONAL, el justiprecio será la base de venta, salvo excepción fundada.

Para el apartado c): La declaración sobre el carácter secreto de una contratación será facultad excepcional e indelegable del PODER EJECUTIVO NACIONAL y sólo podrá fundarse en razones de seguridad o defensa nacional.

Para el apartado d): La urgencia deberá responder a circunstancias objetivas y su magnitud deberá ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno.

Para el apartado e): Cuando una licitación haya resultado desierta o no se hubiesen presentado en la misma ofertas admisibles podrá formularse un nuevo llamado con modificación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si esta licitación también resultare desierta o fracasare, podrá realizarse la contratación directa, utilizando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del segundo llamado.

Para el apartado f): Se encuadrarán en este apartado los casos en que aquellos a quienes se encomiende la prestación sean los únicos que puedan llevarla a cabo.

Se deberá fundar la necesidad de la especialización y los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica o artística de las empresas, artistas o especialistas a quienes eventualmente se les encomiende la ejecución de la obra o trabajo.

Las contrataciones respectivas deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el ESTADO NACIONAL.

Para el apartado g): Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en el expediente la demostración de tal exclusividad.

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que no haya sustitutos convenientes. En todos los casos, la determinación de que no existen sustitutos convenientes deberá basarse en los correspondientes informes técnicos, en los que expresamente se consignen las razones de la conveniencia.

La contratación directa con un fabricante exclusivo sólo corresponderá cuando éste documente que se ha reservado el privilegio de la venta del bien que elabora.

Se incluye en este apartado la adquisición de material bibliográfico en el país o en el exterior a editoriales o personas físicas o jurídicas especializadas en la materia.

Para el apartado h): Se consideran incluidos en este apartado todos los demás contratos mencionados en el Artículo 2º del presente Reglamento cuando no sea posible realizar la licitación en países extranjeros.

Para el apartado i): Las contrataciones directas entre entidades estatales. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto principal del contrato.

Para el apartado j): Sin reglamentación.

Para el apartado k): El carácter perecedero no justifica, por sí solo, la contratación directa. Sólo la existencia de circunstancias imprevistas hace procedente este procedimiento.

Para el apartado l): Se encuadrarán en este apartado las reparaciones de vehículos y motores, a las cuales se podrá asimilar, a los efectos de lo aquí dispuesto, las de maquinaria y equipo cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de selección. No podrá utilizarse la contratación directa encuadrada en este apartado para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.

Para el apartado m): Sin reglamentación.

Las razones que permitan encuadrar a las contrataciones directas en el Artículo 56, inciso 3º, apartados b), c), d), h), l) y m) del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156, deberán ser debidamente fundamentadas por la autoridad competente que autorice el procedimiento.

ARTICULO 27.- TRAMITE SIMPLIFICADO. En las contrataciones encuadradas en el Artículo anterior, si el monto estimado del contrato fuera inferior a PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000), las invitaciones a participar podrán efectuarse por cualquier medio y las ofertas podrán presentarse mediante correo electrónico, facsímil u otros medios similares que disponga la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA conjuntamente con la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

El titular de la unidad operativa de contrataciones será depositario de las propuestas que se reciban -sean abiertas o cerradas-. Dicho funcionario tendrá la responsabilidad de que las ofertas permanezcan reservadas hasta el día y hora de vencimiento del plazo fijado para su presentación. En esta oportunidad todas las ofertas que se hubieren presentado se agregarán al expediente según el orden de su recepción, pudiendo prescindirse del acto formal de apertura de las ofertas. El titular de la unidad operativa de contrataciones suscribirá un acta donde constará lo actuado, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 72 del presente Reglamento.

En estos casos, una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, la elección de la oferta más conveniente podrá resolverse sin más trámite por la autoridad competente para adjudicar, sobre la base de las constancias del expediente, debiendo requerir la opinión de la unidad operativa de contrataciones y de la unidad requirente del bien o servicio.

CAPITULO III

LICITACIONES Y CONCURSOS

ARTICULO 28.- LICITACION O CONCURSO. Los procedimientos de licitación y concurso serán aplicables de acuerdo con los criterios dispuestos en el Artículo 21 e incisos b) y c) del Artículo 22 del presente Reglamento.

La licitación se realizará cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos. El procedimiento de concurso se hará cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, condiciones económico-financieras, culturales o artísticas, según corresponda.

ARTICULO 29.- CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS. Podrán efectuarse licitaciones y concursos de las siguientes clases:

- a) Públicos o privados.
- b) De etapa única o múltiple.
- c) Nacionales o internacionales.
- d) Concurso de proyectos integrales.

ARTICULO 30.- LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o concurso es público cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 31.- LICITACION O CONCURSO PRIVADOS. La licitación o concurso es privado cuando se invita a participar a una determinada cantidad de posibles oferentes y será procedente cuando el monto estimado de la contratación no exceda el mínimo establecido para la licitación o concurso públicos.

ARTICULO 32.- LICITACION O CONCURSO DE ETAPA UNICA. La licitación o concurso es de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realiza en un mismo acto.

ARTICULO 33.- LICITACION O CONCURSO DE ETAPA MULTIPLE. Cuando el alto grado de complejidad del objeto del contrato o las características específicas de la prestación lo justifiquen, la licitación o el concurso podrán instrumentarse bajo la clase de etapa múltiple.

La licitación o concurso es de etapa múltiple cuando se realiza en DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas.

En los casos en que se utilice esta variante, la recepción de los sobres respectivos será simultánea para todos los oferentes. Sólo se procederá a abrir los correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que hubieran sido precalificados.

ARTICULO 34.- LICITACION O CONCURSO NACIONAL. La licitación o concurso es nacional cuando la convocatoria está dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o que tengan sucursal en el país debidamente inscripta.

ARTICULO 35.- LICITACION O CONCURSO INTERNACIONAL. La licitación o concurso es internacional cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter, aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente inscripta en el país.

ARTICULO 36.- CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES. Podrá realizarse el concurso de proyectos integrales cuando la jurisdicción o entidad no hubiera determinado detalladamente en el llamado las especificaciones del objeto del contrato, o se tratara de

una iniciativa privada y aquélla deseara obtener propuestas sobre los diversos medios posibles para satisfacer sus necesidades.

En tales casos, la jurisdicción o entidad deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Consignar previamente los factores que habrán de considerarse para la evaluación de las propuestas, y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asignará a cada factor y la manera de considerarlos.
- b) Efectuar la selección del cocontratante, tanto en función de la conveniencia técnica de la propuesta como de su precio.

TITULO V

MODALIDADES DE LAS CONTRATACIONES

ARTICULO 37.- MODALIDADES. Los procedimientos de selección comprendidos en este Reglamento podrán realizarse de acuerdo con cualquiera de las siguientes modalidades, o combinaciones entre ellas, siempre y cuando no estuviere expresamente establecido el procedimiento obligatorio a seguir:

- a) Con orden de compra abierta.
- b) Compra informatizada.
- c) Con iniciativa privada.
- d) Con precio tope o de referencia.
- e) Consolidadas.
- f) Llave en mano.

ARTICULO 38.- CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA. Se utilizará la contratación con orden de compra abierta cuando la cantidad de bienes o servicios no se hubieren prefijado en el contrato, de manera tal que el organismo contratante pueda realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado.

ARTICULO 39.- COMPRA INFORMATIZADA. Se empleará la compra informatizada para la adquisición de bienes homogéneos, de bajo costo unitario, de los que se utilizan con habitualidad en cantidades considerables, que además tengan un mercado permanente, mediante la presentación de ofertas en medio magnético estándar.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, sobre la base de lo dispuesto en el párrafo anterior, determinará cuáles de los bienes que integran el Catálogo que forma parte del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 1997, serán susceptibles de compra por esta modalidad.

ARTICULO 40.- CON INICIATIVA PRIVADA. Las personas físicas o jurídicas podrán presentar iniciativas al ESTADO NACIONAL para la realización de los contratos comprendidos en el Artículo 2° del presente Reglamento. Tales iniciativas deberán ser novedosas u originales o implicar una innovación tecnológica o científica, y deberán contener los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, así como la

aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto.

Si la oferta más conveniente fuera la del autor de la iniciativa, se adjudicará a éste, conforme con el procedimiento previsto en los Artículos 132 y 133 del presente Reglamento.

Solo procederá la modalidad encuadrada en este Artículo cuando se realice mediante el procedimiento de selección de licitación pública.

ARTICULO 41.- CON PRECIO TOPE O CON PRECIO DE REFERENCIA. Las contrataciones serán con precio tope cuando el llamado a participar indique el precio más alto que habrá de pagarse por los bienes o servicios requeridos. Cuando se utilice precio de referencia no podrá abonarse un precio unitario que supere a aquél en más de un CINCO POR CIENTO (5 %). En ambos casos se deberá dejar constancia en el expediente de la fuente utilizada para su determinación.

ARTICULO 42.- CONTRATACIONES CONSOLIDADAS. Las contrataciones consolidadas podrán realizarse en aquellos casos en que DOS (2) o más entidades estatales de las mencionadas en el Artículo 1° del presente Reglamento requieran una misma prestación. En tal caso se unificará la gestión del proceso de contratación, con el fin de obtener mejores condiciones que las que obtendría cada uno individualmente.

La unidad operativa de contrataciones que se encargue de la gestión, coordinará las acciones vinculadas con estas contrataciones.

ARTICULO 43.- CONTRATACIONES LLAVE EN MANO. Las contrataciones llave en mano se efectuarán cuando se estime conveniente para los fines públicos concentrar en un único proveedor la responsabilidad de la realización integral de un proyecto.

Se aplicará esta modalidad cuando la contratación tenga por objeto la provisión de elementos o sistemas complejos a entregar instalados; o cuando comprenda, además de la provisión, la prestación de servicios vinculados con la puesta en marcha, operación, coordinación o funcionamiento de dichos bienes o sistemas entre sí o con otros existentes, mediante el uso de tecnologías específicas.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán prever que los oferentes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que resulte conducente al buen resultado de la contratación.

TITULO VI

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 44.- PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. El MINISTRO DE ECONOMIA aprobará el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, el cual será elaborado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, con la intervención de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

ARTICULO 45.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Los Pliegos de

Bases y Condiciones Particulares serán elaborados y aprobados por las entidades estatales para cada procedimiento de selección y deberán contener los requisitos mínimos que indicará el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales e incluirán las especificaciones técnicas.

ARTICULO 46.- ESPECIFICACIONES TECNICAS. Las especificaciones técnicas deberán consignar en forma clara e inconfundible:

- a) Las características y especies de la prestación, consignando además el número de catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 1997.
- b) La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores.
- c) Si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados.
- d) Si se aceptarán tolerancias.

Para la reparación de aparatos, máquinas o motores podrán solicitarse repuestos denominados legítimos.

No se deberán formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o productos, ni transcribirse detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativos.

ARTICULO 47.- PARAMETROS DE EVALUACION. Deberá establecerse en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares el criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

ARTICULO 48.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe, fuera de las previstas en este Reglamento serán tramitadas fuera del expediente de la contratación, conforme las disposiciones de la Ley N° 19.549 modificada por la Ley N° 21.686 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 t.o. 1991 y sus modificatorios.

ARTICULO 49.- COSTO DE LOS PLIEGOS. Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, la que deberá ser equivalente al costo de reproducción de los mismos. La suma abonada en tal concepto no será devuelta a los adquirentes en ningún caso.

ARTICULO 50.- AGRUPAMIENTO. Los bienes y servicios a contratar deberán agruparse por renglones afines o de un mismo rubro comercial.

En los casos que una misma convocatoria abarque un número importante de unidades y con el objeto de estimular la participación de Pequeñas y Medianas Empresas, al confeccionarse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá distribuirse la cantidad total en diferentes renglones.

En los casos en que una misma convocatoria abarque un número importante de unidades, y con el objeto de estimular la participación de Micro, Pequeñas y Medianas

empresas y de formas asociativas, comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300, al confeccionarse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá distribuirse la cantidad total en diferentes renglones. La autoridad jurisdiccional con jerarquía no inferior a la de Ministro o Secretario, con competencia sobre el organismo licitante, podrá permitir apartarse de lo dispuesto precedentemente en casos especiales y debidamente justificados.⁴

ARTICULO 51.- PROHIBICION DE DESDOBLAMIENTO. No se podrá fraccionar una contratación con la finalidad de eludir la aplicación de los montos máximos fijados en el presente Reglamento para los procedimientos de selección.

Se presumirá que existe desdoblamiento del que serán responsables los funcionarios que hubieran autorizado y aprobado los respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso de TRES (3) meses contados a partir del primer día de la convocatoria, se efectúe otra convocatoria para seleccionar bienes o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial, sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen.

TITULO VII

GARANTIAS

ARTICULO 52.- CLASES DE GARANTIAS. Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple la garantía de mantenimiento de la oferta, será establecida en un monto fijo por el organismo contratante en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación.

c) Contragarantía: por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en aquellas contrataciones en que los pliegos lo previesen.

ARTICULO 53.- FORMAS DE GARANTIA. Las garantías a que se refiere el Artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

⁴ Según modificación introducida por el Decreto Nº 1075 de fecha 24/08/01

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán establecer los requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.

g) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000).

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario. Por razones debidamente fundadas en el expediente, el organismo contratante podrá elegir la forma de la garantía en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los plazos previstos en el pliego, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

ARTICULO 54.- COTIZACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Cuando la cotización se hiciera en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTICULO 55.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- a) En la adquisición de publicaciones periódicas.
- b) En las contrataciones entre entidades estatales comprendidas en el Artículo 1º del presente Reglamento.
- c) En las contrataciones de avisos publicitarios.
- d) En las locaciones, cuando el ESTADO NACIONAL actúe como locatario.
- e) Cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500) y así se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
- f) En las contrataciones de artistas o profesionales.
- g) En caso de cumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, salvo el caso de rechazo. En estos casos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la garantía que corresponda.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.

ARTICULO 56.- DEVOLUCION DE GARANTIAS. Serán devueltas:

a) De oficio:

I) Las garantías de mantenimiento de la oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el contrato por el adjudicatario. A los adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo.

II) En el caso del Artículo 33 del presente Reglamento, se devolverá la garantía a los oferentes que no resulten precalificados en oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta económica.

III) Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante

b) A solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés sin afianzar, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a la parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes.

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de UN (1) año a contar desde la fecha de la notificación. La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del ESTADO NACIONAL y será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía.

Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo.

ARTICULO 57.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. El ESTADO NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

TITULO VIII

PROCEDIMIENTO BASICO

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO 58.- PROCEDIMIENTO BASICO. El procedimiento establecido en este título será aplicable, en lo pertinente, a todas las clases de procedimientos de selección, cualquiera sea la modalidad elegida, siempre que no se disponga de otra manera en las normas específicas contenidas en este Reglamento para cada uno de ellos.

ARTICULO 59.- COMUNICACIONES. Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, deberá efectuarse procurando economías en gastos y celeridad en los trámites.

Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las actuaciones y/o las decisiones adoptadas en el expediente, para que aquellos concurran a notificarse personalmente.

No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

En los casos previstos en el Artículo 24 del presente Reglamento las comunicaciones que se cursen sólo surtirán efecto a partir de la notificación del interesado por medio fehaciente.

ARTICULO 60.- REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO. La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad previa, en los casos en los que una norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera sea el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de selección, debiendo invitarse además de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado.

ARTICULO 61.- FACULTAD DE LA ADMINISTRACION. Los organismos contratantes podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

ARTICULO 62.- CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL. Toda persona que acredite algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, desde la apertura de las ofertas hasta la finalización del

contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas, comprendida entre la finalización del plazo establecido en el Artículo 73 del presente Reglamento y la notificación del dictamen de evaluación, si lo hubiere o, la adjudicación.

ARTICULO 63.- CONDICIONES DE ACCESO AL EXPEDIENTE. A los efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, los terceros deberán acreditar su interés por cualquier medio de prueba.

La toma de vista en ningún caso dará derecho al particular a efectuar presentaciones en el expediente por el que tramita la contratación, ni dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en el procedimiento de contratación.

ARTICULO 64.- PRESENTACION DE OFERENTES NO INVITADOS. En todos los procedimientos de selección del cocontratante en que la invitación a participar se realice a un determinado número de personas físicas o jurídicas, las jurisdicciones o entidades que realicen el llamado deberán considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados.

CAPITULO II

OFERTA

ARTICULO 65.- FORMALIDADES DE LA OFERTA. Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y presentadas con la cantidad de copias que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los sobres, cajas o paquetes se presentarán perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a que corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente.

Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado y el original deberá estar firmado, en todas sus hojas, por el oferente o su representante legal. Este deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

Los oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad asiento del organismo licitante o donde indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A cada oferta deberá acompañarse indefectiblemente las constancias relativas al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendida por el organismo contratante y la de constitución de la garantía; asimismo se deberá agregar el recibo de pago del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los casos que corresponda.

ARTICULO 66.- CONTENIDO. La oferta especificará:

a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, todo ello en el formulario original proporcionado gratuitamente por el organismo contratante.

b) La cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares previera lo contrario.

Se entenderá implícita la posibilidad de presentar ofertas por volúmenes parciales salvo

que, en casos especiales y debidamente justificados, la autoridad jurisdiccional con jerarquía no inferior a la de Ministro o Secretario, con competencia sobre el organismo licitante, la prohíba expresamente. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, se podrá ofertar por el total de los efectos ya propuestos o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.⁵

c) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.

En aquellos casos en que se solicite la presentación de muestras, el tratamiento de las mismas se regirá por lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales elaborado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, con la intervención de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

ARTICULO 67.- EFECTOS DE LA PRESENTACION. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

ARTICULO 68.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición F.O.B. punto de origen.

c) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d) Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente deberá consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta última obligación.

e) En aquellos casos especiales que se establezca la condición C.I.F. para las cotizaciones, deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros, los que deberán siempre cotizarse separadamente del valor de la mercadería.

f) La liberación de recargos, derechos aduaneros y otros gravámenes correspondientes al bien adjudicado, estará a cargo del organismo contratante y deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos antes de la apertura de la carta de crédito, entendiéndose que si aquel no pudiera ser liberado por disposiciones legales en vigencia, el contrato podrá ser rescindido sin responsabilidad alguna, salvo las que determina el artículo 96 del presente Reglamento.

⁵ Según modificación introducida por el Decreto N° 1075 de fecha 24/08/01

ARTICULO 69.- MONEDA DISTINTA DE LA ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.

ARTICULO 70.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término que se fije en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga otro distinto, y así sucesivamente.

ARTICULO 71.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la dependencia designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Cuando la importancia de la contratación así lo justifique, el titular del organismo convocante podrá requerir la presencia de un escribano de la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la autoridad competente.

ARTICULO 72.- ACTA DE APERTURA. El acta de apertura de las ofertas deberá contener:

- a) Número de orden asignado a cada oferta.
- b) Nombre de los oferentes.
- c) Montos de las ofertas.
- d) Montos y formas de las garantías acompañadas.
- e) Las observaciones que se formulen.

El acta será firmada por los funcionarios designados al efecto y por los oferentes presentes que desearan hacerlo.

ARTICULO 73.- VISTA. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de CINCO (5) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

ARTICULO 74.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD. Será declarada inadmisibile la oferta en los siguientes supuestos:

- a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.
- b) Que estuviere escrita con lápiz.
- c) Que careciera de la garantía exigida o no se presentaren las muestras que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicare.
- d) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL.
- e) Que contuviere condicionamientos.
- f) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciera a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.
- g) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
- h) Que incurriera en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales hubieren previsto como tales.

Los errores intrascendentes de forma no serán causal de inadmisibilidad de la oferta.

ARTICULO 75.- ERRORES DE COTIZACION. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará éste último como precio cotizado.

Todo otro error denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía en la proporción que corresponda.

ARTICULO 76.- CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS. La unidad operativa de contrataciones confeccionará el cuadro comparativo de los precios de las ofertas y remitirá las actuaciones a la Comisión Evaluadora dentro de los TRES (3) días de vencido el plazo a que hace referencia el Artículo 73 del presente Reglamento. Si como alternativa, después de haber cotizado por renglón, el oferente hubiera formulado oferta por el total de lo propuesto o por grupos de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra, a los efectos del cotejo de los precios se efectuará la comparación de la propuesta global o parcial por grupo de renglones, con la suma de menores precios totales a adjudicar, en la misma relación de renglones.

CAPITULO III

EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 77.- INTEGRACION DE LA COMISION EVALUADORA. En cada organismo funcionará una Comisión Evaluadora integrada por TRES (3) miembros, quienes serán:

- a) El responsable de la unidad operativa de contrataciones.
- b) El titular de la unidad ejecutora del programa o, en su caso, del proyecto, o el funcionario en quien aquél delegue esa facultad.
- c) Un funcionario designado por el organismo.

Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos o especializados, se designará un perito técnico. En su defecto, el organismo licitante podrá solicitar a organismos estatales o privados todos los informes que considerare necesarios.

ARTICULO 78.- FUNCIONES DE LA COMISION EVALUADORA. La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen, el cual no tendrá carácter vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluirá el procedimiento. Serán contenidos mínimos de dicho dictamen:

a) Examen de los aspectos formales:

Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, por este Reglamento y por los respectivos pliegos.

b) Calidades de los oferentes:

I) Deberá consultar el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) para determinar si los oferentes son hábiles para contratar con el ESTADO NACIONAL.

II) Cuando alguno de los oferentes no sea hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL deberán hacerse explícitos los motivos de su exclusión, calificándose a la oferta que aquél hubiere formulado como inadmisibile.

c) Evaluación de las ofertas:

I) Deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieren ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

II) Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 47 del presente Reglamento, y determinar el orden de mérito.

d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

ARTICULO 79.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION. El dictamen de evaluación de las ofertas, que constará en un acta, deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días contados a partir de la fecha de recepción de las actuaciones.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga a la autoridad competente para adjudicar. La prórroga que se otorgue no podrá exceder de un lapso igual al fijado en este Artículo. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.

ARTICULO 80.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION. El dictamen de evaluación deberá notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.

ARTICULO 81.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios la adjudicación recaerá en la oferta presentada por una Pequeña y Mediana Empresa que opere, desarrolle su actividad y tenga la sede principal de sus negocios en el país.

De mantenerse la igualdad, se solicitará a los respectivos oferentes, que por escrito y

dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejora de precios.

Estas propuestas serán abiertas de acuerdo a lo previsto en el Artículo 71 del presente Reglamento. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTICULO 82.- ADJUDICACION. La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTICULO 83.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra el acto de adjudicación se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549 modificada por la Ley Nº 21.686, y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 t.o. 1991 y sus modificatorias.

CAPITULO IV

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO 84.- NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la orden de compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, siempre que el adjudicatario no la rechace en el plazo del Artículo 85 in fine del presente Reglamento.

La orden de compra deberá ajustarse en su forma y contenido al modelo uniforme que determine la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA y deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación.

La orden de compra será autorizada por el funcionario competente para adjudicar y aprobar los procedimientos de selección o por aquél en quien delegue expresamente tal facultad, debiendo notificarse fehacientemente dentro de los SIETE (7) días de dictado el citado acto administrativo.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación allí mencionada, el adjudicatario podrá desistir de su oferta.

ARTICULO 85.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO (8) días de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de

la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de recibida la notificación del Artículo 84 del presente Reglamento, o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para ello, el organismo podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

ARTICULO 86.- ORDEN DE PRELACION. Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) Artículos 55 a 63 de la Ley de Contabilidad, (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156.
- b) Las disposiciones de este Reglamento.
- c) El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
- d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- e) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
- f) La adjudicación.
- g) La orden de compra.

CAPITULO V

EJECUCION DEL CONTRATO

ARTICULO 87.- ENTREGA. Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas. Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la orden de compra, o de la apertura del respectivo crédito documentario cuando se hubiera convenido esa forma de pago, o del cumplimiento de las obligaciones de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, cuando así se hubiera establecido.

ARTICULO 88.- ANALISIS DE LAS PRESTACIONES. En los casos en que el organismo contratante deba practicar análisis, ensayos, pericias y otras pruebas para verificar si los bienes o servicios provistos se ajustan a lo requerido, se procederá de la siguiente manera:

- a) Productos perecederos: Se efectuará con las muestras que se extraerán en el momento de la entrega, en presencia del proveedor o su representante legal. En ese mismo acto se comunicará la hora en que se practicará el análisis. La incomparecencia del proveedor o de quien lo represente no será obstáculo para la realización del análisis, cuyo resultado se tendrá por firme y definitivo. Cuando el resultado del análisis efectuado indique el incumplimiento de lo pactado y, por la naturaleza de la prestación, no sea posible proceder a su devolución, el ESTADO NACIONAL no reconocerá el pago de la misma, sin perjuicio de las penalidades o sanciones que correspondieren.
- b) Productos no perecederos: Según las circunstancias particulares de cada caso, se arbitrarán los medios para facilitar la participación del proveedor o su representante legal

en el control de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. Estos se le comunicarán en forma fehaciente, indicando -en su caso- los defectos hallados. Cuando el ente contratante no contara con el personal o instrumentos necesarios podrá encomendarse la realización de los ensayos a organismos internacionales, nacionales, provinciales o municipales, o a instituciones privadas técnicamente competentes. Si los elementos sometidos a análisis, pericia, ensayo o prueba no fueran de los requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el costo de la diligencia correrá por cuenta del organismo licitante, en caso contrario, por cuenta del proveedor. Los peritos que designare el interesado serán en todos los casos a su costo.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto el organismo contratante, el que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación fehaciente del rechazo. Vencido el lapso indicado, se considerará que existe renuncia tácita a favor del ESTADO NACIONAL, pudiendo éste disponer la destrucción de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

ARTICULO 89.- INSPECCIONES. Cuando la contratación tuviere por objeto la adquisición de bienes a manufacturar, los proveedores facilitarán al organismo contratante el libre acceso a sus locales de producción, debiendo proporcionarle los datos y antecedentes necesarios a fin de verificar si la fabricación se ajusta a las condiciones pactadas, sin perjuicio del examen a practicarse en oportunidad de la recepción.

ARTICULO 90.- RECEPCION PROVISIONAL. La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

ARTICULO 91.- RECEPCION DEFINITIVA. Cada organismo designará el o los responsables de la certificación de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer, salvo imposibilidad material, en quienes hayan intervenido en la adjudicación respectiva, pudiendo, no obstante, requerirse su asesoramiento.

En caso de designarse una Comisión, ésta deberá estar integrada por un máximo de TRES (3) miembros.

A los efectos de la conformidad definitiva deberá procederse previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario, y en su caso con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares.

Los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva podrán requerir directamente al proveedor la entrega de las cantidades o servicios faltantes.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo que al efecto fije el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de

la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

Corresponderá a los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva remitir a la oficina ante la cual tramitaren los pagos, la certificación correspondiente.

ARTICULO 92.- FACTURACION. Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de conformar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramita internamente y los certificados expedidos con motivo de la recepción definitiva.

Todo lo referente al pago de las facturas se regirá por lo dispuesto en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, elaborado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, con la intervención de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

CAPITULO VI

CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES

ARTICULO 93.- PRORROGA DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION. El proveedor podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

ARTICULO 94.- REHABILITACION DEL CONTRATO. Antes del vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere acordado el adjudicatario podrá pedir la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida.

Esta rehabilitación podrá ser acordada por una sola vez previo pago de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor del contrato que se rehabilita. Un contrato rehabilitado deberá cumplirse dentro de los mismos plazos y condiciones estipuladas en los pliegos.

ARTICULO 95.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este Reglamento no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTICULO 96.- REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al proveedor, este último tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación

alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación.

ARTICULO 97.- RESCISION CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufre la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.

ARTICULO 98.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor los siguientes gastos:

- a) Sellado de ley.
- b) Costo del despacho, derecho y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.
- c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario, los gastos pertinentes estarán a cargo del organismo contratante.
- d) Si el producto tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del oferente. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si el organismo contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el oferente podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTICULO 99.- OPCIONES EN FAVOR DE LA ADMINISTRACION. El organismo contratante, con aprobación de la autoridad competente de acuerdo con el monto de la diferencia, tendrá derecho a:

- a) Aumentar el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) o disminuirlo hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda.
- b) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

c) Prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el inciso a) del presente Artículo o sin ellas, por única vez y por un plazo igual al del contrato inicial. Cuando éste fuere plurianual, no podrá prorrogarse más allá de UN (1) año adicional. En principio, la prórroga deberá realizarse en las condiciones y precios pactados originariamente, pero si los precios de plaza hubieren disminuido, el organismo contratante deberá renegociar el contrato para adecuar su monto a dichos precios y, en caso de no llegar a un acuerdo con el proveedor, no podrá hacer uso de la opción de prórroga. A los efectos del ejercicio de esta facultad, el organismo contratante deberá emitir la orden de compra pertinente antes del vencimiento de la vigencia del contrato. En los contratos en que, de acuerdo con esta reglamentación, se hubiere estipulado una opción de prórroga del plazo contractual a favor de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, se evaluará la eficacia y calidad de la prestación a los fines del ejercicio de la opción.

ARTICULO 100.- RESARCIMIENTO INTEGRAL. El organismo contratante tendrá derecho a intimar al oferente, adjudicatario o proveedor incumplidor el depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y dentro del plazo que a tal efecto le fije.

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los oferentes o proveedores hubieren ocasionado.

ARTICULO 101.- TRANSFERENCIAS DE CONTRATO. El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin la previa autorización fundada de la autoridad competente. Si así se hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno derecho.

TITULO IX

LICITACIONES Y CONCURSOS DE ETAPA MULTIPLE

CAPITULO I

LICITACIONES Y CONCURSOS CON DOBLE SOBRE

ARTICULO 102.- PARAMETROS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. Cuando el procedimiento sea con doble sobre deberán establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y, en su caso, los coeficientes de ponderación relativa que se aplicarán a cada uno de ellos. A los efectos de la determinación de la oferta más conveniente podrá optarse por alguno de los siguientes sistemas o el que establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares:

- a) Adjudicar el contrato al oferente que presente la mejor oferta económica de entre los que hubieran resultado preseleccionados.
- b) Adjudicar el contrato al oferente que haya alcanzado el mayor puntaje final, sobre la base de la ponderación de los puntajes obtenidos en cada uno de los sobres.

ARTICULO 103.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. La oferta estará contenida en DOS (2) sobres cerrados identificados con las letras A y B, que se presentarán simultáneamente.

Los sobres tendrán el siguiente contenido:

a) SOBRE A: Información sobre el oferente:

I) Carta de presentación del oferente, con todos los datos que correspondan a su individualización conforme con su personalidad, según los detalles que establecerá el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

II) Antecedentes empresariales y técnicos.

III) Capacidad económico - financiera.

IV) Planes, programas o proyectos diseñados para el cumplimiento de la prestación específica que constituya el objeto de la contratación.

V) Garantía de mantenimiento de la oferta, que será establecida por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en un monto fijo.

b) SOBRE B: Oferta Económica:

I) Precio.

II) Demás componentes económicos.

ARTICULO 104.- APERTURA DE LOS SOBRES. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir el sobre A de las propuestas en presencia de los funcionarios designados de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

ARTICULO 105.- ACTA DE APERTURA DEL SOBRE A. El acta deberá contener:

a) Número de orden asignado a cada oferta.

b) Nombre del oferente.

c) Monto y forma de la garantía acompañada.

d) Las observaciones que se formulen.

e) Constancia de la reserva del sobre B.

ARTICULO 106.- OBSERVACIONES AL SOBRE A. Una copia del sobre A de todas las ofertas quedará a disposición de cada uno de los oferentes, a fin de que tomen vista de ellas. Los oferentes podrán tomar vista durante TRES (3) días contados a partir de la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los TRES (3) días posteriores a la finalización del plazo para la vista. El organismo licitante deberá notificar las observaciones en forma fehaciente a los oferentes observados, los que podrán contestarlas dentro de los TRES (3) días siguientes. Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberán acompañarse las pruebas correspondientes. Toda presentación deberá hacerse con copia de la misma, así como de la documentación acompañada.

ARTICULO 107.- EVALUACION DEL CONTENIDO DEL SOBRE A. La Comisión Evaluadora analizará los aspectos de la oferta contenidos en el sobre A, asignará a cada factor un puntaje cuyo valor máximo estará previsto en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares y elaborará el correspondiente cuadro comparativo. La Comisión Evaluadora emitirá el acta de precalificación, la que será notificada en forma fehaciente a todos los oferentes. En caso de haberse presentado observaciones emitirá en dicha acta su opinión fundada sobre las mismas, teniendo en cuenta las respuestas de los oferentes observados y las pruebas acompañadas. Sólo serán aceptadas las ofertas que reúnan un puntaje superior o igual al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como mínimo para la precalificación.

ARTICULO 108.- IMPUGNACIONES A LA PRECALIFICACION. Los oferentes podrán impugnar la precalificación dentro de los CINCO (5) días de notificados. Todas las impugnaciones planteadas serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación, dentro del plazo que determine el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que se computará desde el vencimiento del término para impugnar el acta de precalificación.

ARTICULO 109.- APERTURA DEL SOBRE B. El sobre B de las ofertas que hubieran sido precalificadas se abrirá en acto público al que serán debidamente citados todos los oferentes. En ese acto se devolverán cerrados los sobres B a los oferentes no precalificados, juntamente con las respectivas garantías de oferta. De lo actuado se labrará la correspondiente acta.

ARTICULO 110.- ACTA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. La Comisión Evaluadora tomará en cuenta los parámetros de evaluación contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el sobre B, establecerá el orden de mérito de las ofertas ajustadas al pliego y recomendará la adjudicación. En caso de haberse previsto en el referido pliego la combinación de los puntajes obtenidos en ambos sobres, se ponderarán los puntajes de la manera preestablecida, a los efectos de la obtención del puntaje final.

ARTICULO 111.- ADJUDICACION. La adjudicación será resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratación.

CAPITULO II

LICITACIONES Y CONCURSOS CON MAS DE DOS (2) SOBRES

ARTICULO 112.- MULTIPLES SOBRES. El procedimiento establecido en el Capítulo I de este Título será aplicable, en lo pertinente y con las modificaciones que en cada caso correspondan, a las licitaciones y concursos que comprendan más de DOS (2) etapas.

TITULO X

CONTRATACIONES CON MODALIDADES

CAPITULO I

ORDEN DE COMPRA ABIERTA

ARTICULO 113.- CASOS DE APLICACION. Se utilizará la modalidad de orden de compra abierta cuando se efectúen contrataciones consolidadas o compras informatizadas y en todo otro caso en que el organismo contratante no pueda determinar

con precisión o con adecuada aproximación, desde el inicio del procedimiento de selección, la cantidad de unidades de los bienes o servicios a adquirir durante el período de vigencia del contrato.

ARTICULO 114.- MAXIMO DE UNIDADES DEL BIEN O SERVICIO. El organismo contratante determinará, para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia en que se realizarán las solicitudes de provisión. Las unidades de medida serán las usuales en el mercado para el expendio del tipo de bien de que se trate o para la prestación del respectivo servicio. El adjudicatario estará obligado a proveer hasta el máximo de unidades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 115.- MAXIMO Y MINIMO DE UNIDADES A SUMINISTRAR POR PEDIDO. La oferta deberá especificar, para cada renglón, la cantidad máxima de unidades que el oferente está dispuesto a proporcionar en oportunidad de la recepción de cada solicitud de provisión. Dicha cantidad no podrá ser inferior al mínimo que fije el organismo.

La cantidad de unidades a suministrar en oportunidad de cada pedido, de acuerdo con lo previsto en la oferta, podrá aumentarse o disminuirse por acuerdo de partes, dejando constancia en el expediente respectivo.

ARTICULO 116.- GARANTIAS. SOLICITUD DE PROVISION. PROCEDIMIENTO. El monto de las garantías de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad máxima solicitada de acuerdo con el Artículo 114 del presente Reglamento y el precio unitario cotizado. El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el valor total de la solicitud de provisión.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación.

A los adjudicatarios, se les devolverán las garantías de mantenimiento de la oferta, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de cumplida la solicitud de provisión y en forma proporcional a la parte ya cumplida del contrato. Vencido el período de vigencia del contrato se les reintegrará la parte restante de dicha garantía.

La solicitud de provisión deberá ajustarse en su forma y contenido al modelo uniforme que determine la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA y será autorizada por el responsable de la unidad operativa de contrataciones, debiendo notificarse en el plazo de UN (1) día de emitida.

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de CINCO (5) días de recibida la solicitud de provisión pertinente.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

Si el adjudicatario no retirase la solicitud de provisión o si la rechazara dentro de los TRES (3) días de notificada, o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para ello, se rescindirá el contrato con aplicación de las penalidades respectivas, siendo de aplicación en los casos pertinentes lo normado por el Artículo 85 del presente Reglamento.

ARTICULO 117.- DURACION DEL CONTRATO. El plazo de duración del contrato ejecutado conforme con la modalidad de orden de compra abierta será de DOCE (12) meses. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán contemplar la opción de prórroga en favor de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, por un plazo igual al inicial. Durante el lapso de vigencia del contrato, el organismo no podrá contratar con terceros la provisión de los bienes o la prestación de los servicios que fueren el objeto de aquel, salvo decisión debidamente fundada de la autoridad que lo hubiere adjudicado. La constatación de la reducción del precio de mercado de los bienes o servicios contratados podrá determinar en cualquier momento la rescisión del contrato, sin culpa de ninguna de las partes, siempre que el proveedor no consintiera en negociar el nuevo valor.

CAPITULO II

COMPRA INFORMATIZADA

ARTICULO 118.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES. Las Compras Informatizadas se caracterizarán por la confección y entrega del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y la presentación de ofertas en medios de almacenamiento magnético estándar, dando lugar estas últimas, después de la apertura, a la constitución de una base de precios.

Cada Pedido de Precios llevará un número correlativo para cada Compra Informatizada y contendrá renglones pertenecientes a un mismo rubro comercial. Para cada renglón se determinará el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el período comprendido en la convocatoria, que son las unidades de medida usuales en el mercado para el expendio del tipo de bien de que se trate.

ARTICULO 119.- CONVOCATORIAS A COTIZAR. Los organismos efectuarán una convocatoria anual, que comprenderá tantos Pedidos de Precios como rubros comerciales abarquen los bienes a adquirir durante el ejercicio.

Los anuncios de las convocatorias deberán contener:

- a) Nombre del organismo contratante.
- b) Número de expediente.
- c) Tipo de contratación: Compra Informatizada.
- d) Número de Compra informatizada.
- e) Número de cada Pedido de Precios comprendido en la convocatoria.
- f) Objeto de cada Pedido de Precios.
- g) Lugar donde pueden consultarse las bases de la convocatoria y retirarse los soportes magnéticos que contienen los Pedidos de Precios, lugar, día y hora del acto de presentación y apertura de las ofertas.

ARTICULO 120.- ENTREGA DE LOS PEDIDOS DE PRECIOS. Cada Pedido de Precios se entregará en DOS (2) medios de almacenamiento magnético estándar de idéntico contenido, con sendas etiquetas identificatorias en las que figurarán:

- a) Número de Compra Informatizada.
- b) Número de Pedido de Precios.
- c) Lugar, día y hora de presentación y apertura de las ofertas.
- d) Espacios en blanco para que el oferente coloque su nombre o razón social, número de Código Unico de Identificación Tributaria, su firma y la aclaración de ésta.

Contra la entrega de los medios de almacenamiento magnético que contendrán cada Pedido de Precios, los interesados deberán aportar otros similares, sin uso.

ARTICULO 121.- CONTENIDO DE LOS PEDIDOS DE PRECIOS. Los medios de almacenamiento magnético que se entregarán a los interesados contendrán:

- a) El texto del articulado de los Capítulos I y II del Título X del presente Reglamento.
- b) Número de Compra Informatizada.
- c) Número de Pedido de Precios
- d) Número de catálogo asignado a cada bien requerido por la jurisdicción o entidad.
- e) Descripción del bien.
- f) Plazo de entrega máximo exigido.
- g) Plazo de mantenimiento de la oferta.
- h) Precio tope, en caso de que el organismo prefiriera aplicar esta modalidad para uno o más renglones.

ARTICULO 122.- CONTENIDO DE LA OFERTA. Los oferentes podrán formular oferta por uno o más renglones de los comprendidos en el respectivo Pedido de Precios.

La oferta especificará:

- a) Precio unitario.
- b) Máximo de unidades a suministrar por pedido, conforme con el Artículo 115 del presente Reglamento.
- c) Marca del producto ofrecido.

No se admitirán alternativas ni descuentos por plazos de pago menores, o por adjudicación total, ni por ningún otro concepto.

A continuación de la oferta los oferentes deberán completar sus datos en un todo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 138 del presente Reglamento.

ARTICULO 123.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora indicados en la convocatoria deberán ser entregados el medio de almacenamiento magnético que contenga la oferta y la garantía de mantenimiento de ésta, en un sobre cerrado. La etiqueta identificatoria adherida a aquel deberá tener los datos completos del oferente, su firma y la aclaración de ésta. Los mismos elementos que figuran en la etiqueta deberán consignarse en el frente del sobre.

A cada oferta se le asignará UN (1) número de orden, extendiéndose al presentante el

correspondiente recibo.

ARTICULO 124.- APERTURA DE LAS OFERTAS. La apertura de los sobres se hará en acto público que será presidido por el titular del Servicio Administrativo-Financiero o por el funcionario en quien aquel delegue esa facultad. En el acto de apertura se procederá a incorporar las propuestas en la base de datos, siguiendo el número de orden asignado a cada oferta. Si un medio de almacenamiento magnético no se hallare en condiciones de ser procesado, a juicio del funcionario que presida el acto, se intentará el procesamiento del otro. Si ninguno de los DOS (2) fuera apto, la oferta no podrá ser reemplazada y será rechazada sin más trámite, devolviéndose la garantía al oferente.

ARTICULO 125.- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. Las cotizaciones incorporadas en la base de datos se procesarán por sistema informático a los efectos de la elaboración del cuadro comparativo de las ofertas. Este se conformará automáticamente a partir de los precios ofrecidos por cada oferente para cada uno de los renglones, ordenándose aquellos de menor a mayor.

ARTICULO 126.- ACTA DE APERTURA. El Acta de Apertura contendrá los siguientes datos:

- a) Número de Compra Informatizada.
- b) Número de Pedido de Precios.
- c) Nombre y cargo del funcionario que presida el acto.
- d) Número de orden asignado a cada oferta.
- e) Nombre o razón social del o de los oferentes.
- f) Número de Código Unico de Identificación Tributaria del o de los oferentes.
- g) Firma del funcionario que presida el acto.
- h) Firma de los presentes que quisieran suscribirla.

El ejemplar del Acta de Apertura que se agregará al expediente llevará como Anexo el cuadro comparativo de las ofertas. El Acta no podrá contener observaciones.

ARTICULO 127.- ENTREGA DE COPIAS DEL ACTA DE APERTURA. Se entregará una copia del Acta de Apertura a cada uno de los oferentes que lo requieran. Si lo solicitaren y trajeren a tal fin el correspondiente medio de almacenamiento magnético, se les proporcionará en ese soporte una copia del cuadro comparativo de las ofertas.

ARTICULO 128.- ERRORES DE COTIZACION. No se admitirá la invocación de errores de cotización en ningún caso y por ningún concepto.

ARTICULO 129.- EVALUACION DE OFERTAS. Dentro de los DOS (2) días de realizada la apertura de las ofertas se remitirá el expediente a la Comisión Evaluadora, la que dentro de los CINCO (5) días siguientes deberá remitir su dictamen a la autoridad competente para adjudicar.

ARTICULO 130.- EJECUCION DEL CONTRATO. El contrato se ejecutará bajo la modalidad de orden de compra abierta, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 113 a 117 del presente Reglamento, con las características específicas establecidas en el presente Capítulo.

ARTICULO 131.- ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS. En oportunidad de cada

entrega se registrará en la base de datos la cantidad de bienes disponibles que restan de cada oferta.

CAPITULO III

CONTRATACION CON INICIATIVA PRIVADA

ARTICULO 132.- DECLARACION DE INTERES PUBLICO. La iniciativa deberá ser declarada de interés público por la más alta autoridad de la jurisdicción o entidad, previo dictamen técnico. Efectuada esta declaración, la iniciativa será tomada como base para la selección de ofertas de acuerdo con el procedimiento de licitación pública.

La declaración de interés público de la iniciativa no generará obligaciones a cargo del ESTADO NACIONAL, quien en ningún caso estará obligado a reembolsar gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal.

ARTICULO 133.- DERECHO DEL AUTOR DE LA INICIATIVA. Si la oferta más conveniente fuera la del autor de la iniciativa, se adjudicará a éste. En caso de existir una oferta más conveniente, se convocará al oferente de la misma y al oferente autor de la iniciativa para que mejoren sus respectivas propuestas. En los casos en que, recibidas dichas mejoras, las ofertas fueran de conveniencia equivalente, será preferida la del autor de la iniciativa.

CAPITULO IV

CONTRATACIONES CONSOLIDADAS

ARTICULO 134.- TRAMITE DE LAS CONTRATACIONES CONSOLIDADAS. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, sobre la base de la programación anual de las contrataciones efectuada por los organismos y demás información obrante en las bases de datos que administra y teniendo en cuenta los requerimientos que recibiera de las jurisdicciones o entidades de contrataciones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, determinará qué bienes y servicios resulta conveniente contratar por esta modalidad y convocará a los responsables de las unidades operativas de los organismos que hubieren incluido en sus programas las contrataciones respectivas, a fin de coordinar las acciones.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, teniendo en cuenta en primer término, la especialidad de los organismos respecto de la especificidad de las prestaciones, y secundariamente, el volumen de las mismas, elevará a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA la propuesta sobre el organismo a designar para conducir el procedimiento de contratación hasta la adjudicación. Asimismo, propondrá el procedimiento de selección y las principales estipulaciones a incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

En todos los casos, las contrataciones consolidadas se realizarán por la modalidad de orden de compra abierta, pudiendo combinarse con otras modalidades.

Cualquiera sea el procedimiento de selección que se escoja, deberá cursarse invitación a participar en el mismo a fabricantes e importadores de los bienes y a los principales prestadores de los servicios de que se trate.

TITULO XI
PROVEEDORES
CAPITULO I

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

ARTICULO 135.- PERSONAS HABILITADAS. Podrán contratar con el ESTADO NACIONAL todas las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Artículo siguiente.

ARTICULO 136.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con el ESTADO NACIONAL:

- a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas, conforme el Artículo 144 del presente Reglamento.
- b) Los agentes y funcionarios del ESTADO NACIONAL y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social.
- c) Los fallidos, interdictos y concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente autorización judicial y se trate de contratos donde resulte intrascendente la capacidad económica del oferente.
- d) Los condenados por delitos dolosos.
- e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759.
- f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, de acuerdo con lo que establezca la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.
- g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las rendiciones de cuentas a que alude el Artículo 8vo., último párrafo de la Ley Nº 24.156.

CAPITULO II

SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES

ARTICULO 137.- CREACION Y PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO. Créase el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el que será administrado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, el cual funcionará de acuerdo con las siguientes pautas:

- a) La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA centralizará en una base de datos computarizada la información relativa a los oferentes y adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.
- b) Los organismos deberán suministrar la información del inciso a), a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE

PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de acuerdo con lo que disponga la SECRETARIA DE HACIENDA de dicho MINISTERIO.

c) Previo a la adjudicación los organismos contratantes deberán acceder al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) con el fin de obtener información sobre los oferentes que se presenten en los procedimientos de selección que se tramiten en sus respectivos ámbitos.

d) No constituye requisito exigible para poder presentar ofertas o contratar con el ESTADO NACIONAL, la inclusión previa en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

ARTICULO 138.- CONTENIDO DE LA INFORMACION. Los interesados en participar en procedimientos de selección deberán proporcionar a los organismos contratantes la información que en cada caso se indica:

a) Personas físicas y apoderados:

I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

II) Número de Código Unico de Identificación Tributaria.

III) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

b) Personas jurídicas:

I) Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

II) Número de Código Unico de Identificación Tributaria.

III) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

IV) Fecha, objeto y duración del contrato social.

V) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

VI) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

c) Personas jurídicas en formación:

I) Fecha y objeto del contrato constitutivo.

II) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

III) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

d) Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:

I) Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

II) Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

III) Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

IV) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite

respectivo.

V) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

VI) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

En todos los casos deberá acompañarse con la oferta una declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

Asimismo deberán denunciar con carácter de declaración jurada si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaría y entidad demandada. Dicha información podrá ser verificada en la DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA dependiente de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

En los procedimientos de selección de etapa única sólo se podrá exigir en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares información y/o documentación distinta de la establecida en este Reglamento, cuando se consideren de especial relevancia los antecedentes del proveedor, lo que deberá fundarse en el expediente.

ARTICULO 139.- ORGANISMOS PUBLICOS PROVEEDORES. Cuando el proveedor sea otro organismo de los comprendidos en el Artículo 1º del presente Reglamento o perteneciere a la ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL o MUNICIPAL o al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, sólo deberá proporcionar al organismo contratante la siguiente información: denominación, rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios y domicilio.

ARTICULO 140.- OPORTUNIDAD DE SUMINISTRAR LA INFORMACION Y PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA. En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar por escrito la información que se indica en los Artículos 138 y 139 del presente Reglamento conjuntamente con la totalidad de la documentación respaldatoria de aquélla.

Además, dicha información se acompañará en un medio de almacenamiento magnético estándar, en el formato que establezca la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Asimismo, en esa oportunidad, deberán presentar, en los casos que corresponda, el Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, con las formalidades legales del caso y copia de los Balances Generales de cierre de ejercicio, firmadas por Contador Público Nacional y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los DOS (2) últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquéllos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentación de acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato; en éstos casos,

sólo deberán presentar los antecedentes que registren.

La información y documentación antes mencionadas, se aportará por única vez en oportunidad de la primera presentación de ofertas que efectúen los interesados, en algunos de los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En sucesivas presentaciones, ante el mismo u otros organismos, sólo deberán declarar bajo juramento que se hallan incorporados al sistema. En su caso, deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación, de la misma forma prevista para la presentación original y en el organismo ante el cual vayan a participar en un procedimiento de contratación.

ARTICULO 141.- PEDIDOS DE DOCUMENTACION. Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días contados a partir de la fecha de recibida dicha intimación; si no lo hiciera, la citada Comisión desestimaré la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.

ARTICULO 142.- INFORMACION A SUMINISTRAR A LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. Los proveedores registrados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) deberán aportar la información que solicite la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION a los efectos de determinar el Precio Testigo para una contratación determinada. Solo serán eximidos de la obligación citada, aquellos que acrediten la compra del pliego para dicha convocatoria.

ARTICULO 143.- COMUNICACIONES AL SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES. El titular del Servicio Administrativo Financiero de cada jurisdicción y entidad, comunicará a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, por los medios que ésta determine, los actos administrativos por los que se hubieren dispuesto revocaciones de adjudicaciones o rescisiones contractuales, en ambos casos por incumplimientos imputables a los proveedores. Las notificaciones se cursarán dentro de los TRES (3) días contados a partir de la fecha en que el acto quede firme en sede administrativa. Asimismo y por iguales medios, deberá informar si se registraron impugnaciones en las contrataciones, especificando los datos del impugnante, objeto y materia de la impugnación y resolución adoptada por la autoridad competente.

En igual plazo deberán comunicar los supuestos a que se refiere el Artículo 145 del presente Reglamento.

Asimismo el responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones comunicará a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, por los medios que ésta determine, en el plazo de CINCO (5) días contados a partir del acto de apertura, la información que se indica en los Artículos 138, 139 y 140 del presente Reglamento.

El incumplimiento por parte de los funcionarios a la obligación de remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA la

información a que se refieren los Artículos 138, 139, 140, 145 y 146 del presente Reglamento, así como toda otra que se solicite en el mismo, determinará la aplicación del régimen disciplinario establecido en el Capítulo VII, de la Ley N° 25.164 y de las sanciones previstas en la Resolución N° 65 del 28 de junio de 1995, dictada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en virtud del artículo 30 de la Ley N° 24.447, sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 226 del 17 de noviembre de 1995 sus modificatorias y complementarias.

CAPITULO III

SANCIONES

ARTICULO 144.- CLASES DE SANCIONES. Las revocaciones de adjudicaciones, las rescisiones contractuales y los incumplimientos de la obligación de suministrar información a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION a los efectos de determinar el Precio Testigo darán lugar, en los casos que se determinan en el presente Reglamento, a las siguientes sanciones:

- a) Suspensión.
- b) Inhabilitación.

Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA y afectarán a la persona física o jurídica que hubiere incurrido en falta.

Una vez aplicada una sanción, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el oferente o proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos hasta la extinción de aquella.

ARTICULO 145.- SUSPENSION. Será sancionado con suspensión:

- a) Por TRES (3) meses:

I) El proveedor a quien se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.

II) El proveedor que en el lapso de UN (1) año calendario hubiere incumplido en TRES (3) ocasiones la obligación de suministrar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la información requerida por la misma, conforme el Artículo 142.

- b) Por UN (1) año:

I) El proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por su culpa.

II) El proveedor a quien en el lapso de UN (1) año calendario se le hubieren aplicado TRES (3) rescisiones parciales de contratos.

III) El proveedor que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía perdida, no lo hiciere dentro del plazo que se le fije a tal efecto.

- c) Por DOS (2) años: Cuando la rescisión contractual tuviere causa en la entrega de

bienes o la prestación de servicios de calidad inferior a la contratada.

Cuando concurriera más de una causal de suspensión, los lapsos previstos en los incisos que anteceden se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

ARTICULO 146.- INHABILITACION. Serán inhabilitados para contratar:

a) El proveedor a quien se le hubiere aplicado DOS (2) sanciones de suspensión según lo previsto en el Artículo 145 inciso a) apartado II, dentro del plazo de CINCO (5) años contados a partir de la última suspensión aplicada.

b) El proveedor a quien se le hubiere aplicado DOS (2) sanciones de suspensión según lo previsto en los incisos b) y c) del Artículo 145 y se le hubiere rescindido un contrato dentro del plazo de CINCO (5) años contados a partir de la última suspensión aplicada.

c) El proveedor que hubiere cumplido la suspensión prevista en el apartado III del inciso b) del Artículo anterior, hasta que efectúe el depósito correspondiente a la multa o a la garantía perdida.

ARTICULO 147.- REHABILITACION DEL PROVEEDOR. Una vez transcurrido el plazo de CINCO (5) años desde la fecha de la inhabilitación, el proveedor quedará nuevamente habilitado para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, salvo el supuesto del inciso b) del Artículo anterior. En este último caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del depósito correspondiente a la multa o a la garantía perdida.

ARTICULO 148.- COMPETENCIA TEMPORAL. No podrán imponerse sanciones de suspensión o inhabilitación después de transcurrido el plazo de TRES (3) años contados desde la fecha en que el acto a que diera lugar la aplicación de aquéllas quede firme en sede administrativa.

TITULO XII

CONTRATOS EN PARTICULAR

CAPITULO I

CONCESION DE USO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

Y PRIVADO DEL ESTADO NACIONAL

ARTICULO 149.- CARACTERES. Se regirán por las disposiciones de este Capítulo los contratos por los que los administrados, actuando a su propia costa y riesgo, ocupen, usen o exploten, por tiempo determinado, bienes pertenecientes al dominio público o privado del ESTADO NACIONAL, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de los inmuebles puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

Exceptúase de las disposiciones del presente Reglamento a las concesiones de obra pública y servicios públicos, las que se regirán por sus respectivos cuerpos normativos.

ARTICULO 150.- CLAUSULAS PARTICULARES. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares establecerán, según corresponda:

a) Plazo de vigencia del contrato.

- b) Plazos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definición de las bases y procedimiento a seguir para su fijación y su eventual reajuste.
- c) Presentación de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesión, por parte del oferente.
- d) Condiciones y plazos relativos a entrega de los bienes y su habilitación por el concesionario.
- e) Trabajos de mantenimiento o mejoras que deba introducir el concesionario en los bienes afectados a la concesión.
- f) Garantías adicionales que se deberán presentar por los bienes del ESTADO NACIONAL afectados a la concesión y por los daños que pudieran ocasionarse a terceros o, en su caso, fondo que se deberá integrar para reparaciones o reposiciones, con retenciones porcentuales sobre los pagos pertinentes. Tales garantías deberán comprender todo el lapso de duración del contrato y sus eventuales prórrogas.
- g) Idoneidad técnica requerida al concesionario y, en su caso, a sus reemplazantes, para la atención de la concesión.
- h) Limitación o acumulación de adjudicaciones similares a un mismo oferente, cuando existan razones previamente fundadas por autoridad competente.
- i) Condiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra concesión similar que por cualquier motivo se hubiera extinguido.

ARTICULO 151.- FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR EL ESTADO. Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor no pudiera hacerse entrega de los bienes en el plazo estipulado, el concesionario podrá desistir del contrato y obtener la devolución del total de la garantía aportada, sin derecho a indemnización alguna.

ARTICULO 152.- PRECIO BASE. Las convocatorias para el otorgamiento de concesiones se efectuarán con canon base, salvo que la autoridad competente acredite su inconveniencia.

ARTICULO 153.- CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá recaer en la propuesta que ofrezca el mayor canon.

ARTICULO 154.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. El concesionario será responsable en todos los casos de los deterioros ocasionados a los bienes de propiedad del ESTADO NACIONAL afectados a la concesión, que no obedezcan al uso normal de los mismos. Si en el momento de recibir las instalaciones y bienes el adjudicatario no formulara observación, se entenderá que los recibe en perfectas condiciones.

ARTICULO 155.- PROPIEDAD DE LAS MEJORAS. Todas las mejoras edilicias, tecnológicas, o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes del ESTADO NACIONAL afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna.

ARTICULO 156.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el concesionario estará obligado a:

- a) Cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicación, de

acuerdo con la naturaleza de la concesión, y al pago de los impuestos, tasas, contribuciones, patentes y demás obligaciones que graven a los bienes por su explotación o actividad.

b) Satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión.

c) No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido de los mismos.

d) Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce y, en su caso, efectuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares los trabajos de mantenimiento o mejoras que correspondan.

e) Facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción que se labren.

f) No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento escrito de la dependencia contratante.

g) Proponer con anticipación a la dependencia contratante los representantes o reemplazantes con facultad para obligarlo.

h) Entregar los bienes dentro de los DIEZ (10) días corridos de vencido el contrato o de comunicada su rescisión.

i) Satisfacer las multas por infracciones dentro de los TRES (3) días de notificado.

ARTICULO 157.- CAUSALES DE RESCISION. Serán causales de rescisión por culpa del concesionario, sin perjuicio de otras establecidas en este Reglamento o en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares:

a) Falta de pago del canon acordado en el plazo establecido.

b) Falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa a su habilitación, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia contratante.

c) Destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado.

d) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en este Reglamento o en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

e) Interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión.

ARTICULO 158.- MULTAS. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario, que no sean motivadas por la falta de pago, dará lugar a la aplicación de multas de hasta PESOS CIEN MIL (\$ 100.000) las que serán graduadas en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 159.- FALTA DE RESTITUCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL CONCESIONARIO. Si el concesionario no hubiese restituido los bienes en el plazo fijado en el inciso h) del Artículo 156 del presente Reglamento, se lo intimará para que desaloje el lugar. De persistir el incumplimiento, una vez vencido el término para proceder al desalojo, se efectuará la desocupación administrativa, trasladándose los efectos que sean de propiedad de aquél al sitio que se designe, quedando establecido que en tal caso el ESTADO NACIONAL no será responsable por los deterioros o pérdidas que sufran los

mismos, quedando a cargo del concesionario los correspondientes gastos de traslado y depósito.

ARTICULO 160.- SUBASTA DE EFECTOS. Transcurridos TRES (3) meses contados desde la desocupación administrativa, sin que el concesionario gestione la devolución de los efectos a que se refiere el Artículo anterior, se procederá a la subasta pública de los mismos por intermedio de la entidad estatal interviniente, la que afectará el importe obtenido para resarcir los gastos que se originen como consecuencia de la subasta, quedando el excedente a disposición del concesionario, siempre que no existieren otras deudas que por cualquier concepto hubiere contraído el mismo.

ARTICULO 161.- PERDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTIA. La rescisión del contrato por culpa del concesionario importará la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato en proporción al período que reste para su cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las multas y sanciones que correspondieren, quedando obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados, que sean consecuencia de circunstancias imputables al concesionario.

ARTICULO 162.- CONTINUIDAD DE LA CONCESION POR SUCESION O CURATELA. En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, si lo hubiera en razón de la naturaleza de la concesión, la entidad contratante tendrá la facultad de aceptar la continuación de la concesión, siempre que los derechohabientes o el curador unifiquen la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la sustitución no fuera aceptada, el contrato quedará rescindido sin aplicación de penalidades.

CAPITULO II

LOCACION DE INMUEBLES

ARTICULO 163.- NORMAS DE APLICACION. La locación de inmuebles por parte del ESTADO NACIONAL se regirá por el presente Reglamento, por las cláusulas del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y por las estipulaciones del respectivo contrato de locación. En todo lo que no se halle previsto expresamente por la documentación contractual, se aplicarán supletoriamente el régimen general de locaciones urbanas y los usos y costumbres del mercado inmobiliario.

ARTICULO 164.- VALOR LOCATIVO. En todos los casos en que se sustancie la locación de un inmueble deberá agregarse al expediente, como elemento de juicio, un informe referente al valor locativo de aquel, elaborado por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA o por un banco o repartición oficial que cumpla similares funciones.

RESOLUCION N° 292/00 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 28 JUL 2000.

VISTO el expediente N° 001-002596/2000 del registro de este MINISTERIO DE ECONOMIA y el Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000 por el que se aprobó la reglamentación de los Artículos 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156, que constituye el "REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL", y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto citado en el visto se aprobaron medidas tendientes a lograr mayor transparencia y agilidad en los procesos de adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del ESTADO NACIONAL.

Que asimismo se fijaron pautas para proveer a los organismos licitantes de mecanismos que agilicen la gestión de los procesos de selección del contratante.

Que en tal sentido se determinaron clases y modalidades para efectuar los procedimientos de selección del proveedor.

Que cada una de las citadas clases y modalidades para efectuar los procedimientos de selección, posee características particulares.

Que la circunstancia referida se verá reflejada en la emisión de las órdenes de compra, ya que resultará necesario la incorporación de información adicional a la prevista en el formato de aquéllas actualmente vigente.

Que por lo tanto resulta necesario modificar y adecuar el formato estándar de orden de compra, que fuera establecido en la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex -MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 499, de fecha 30 de octubre de 1998.

Que en su Artículo 1º, la citada resolución dispone que en el texto de las órdenes de compra se debe ingresar el correspondiente rubro comercial.

Que la implementación de nuevos sistemas torna innecesario el requisito mencionado precedentemente.

Que asimismo la dirección a la que los organismos deben transmitir las órdenes de compra ha variado con respecto a la señalada en la resolución nombrada "ut-supra".

Que el organismo contratante, en los procedimientos en que utilice la modalidad orden de compra abierta, podrá realizar los requerimientos de acuerdo a sus

necesidades, durante el lapso de vigencia del contrato y al precio unitario adjudicado.

Que dichos pedidos se deberán realizar mediante la emisión de una solicitud de provisión.

Que en consecuencia resulta necesario establecer un formato estándar de solicitud de provisión por la cual el organismo contratante deberá efectuar sus requerimientos en los casos en que hubiese utilizado la modalidad orden de compra abierta.

Que por las características especiales de la citada modalidad corresponde determinar el alcance que se le dará, a los fines de su aplicación práctica.

Que por todo lo expuesto resulta procedente disponer la derogación de la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 499, de fecha 30 de octubre de 1998.

Que con el fin de lograr un mejor ordenamiento normativo también resulta necesario disponer la derogación de la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 225, de fecha 1 de abril de 1996.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION del MINISTERIO DE ECONOMIA han tomado la intervención que es de su competencia.

Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 29 del Decreto N° 1545 de fecha 31 de agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Deróganse las Resoluciones de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 499 de fecha 30 de octubre de 1998 y 225 de fecha 1 de abril de 1996.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo los organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de cada mes, la totalidad de las órdenes de compra y solicitudes de provisión emitidas en sus respectivos ámbitos durante el mes inmediato anterior e información sintetizada sobre los contratos suscriptos en el mismo lapso, conforme con lo indicado en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- En los casos en que las órdenes de compra no contengan la totalidad de las especificaciones del bien o servicio que se adquiera, deberán remitir, junto con las mismas, al órgano rector citado en el artículo anterior, los pliegos de bases y condiciones particulares. Esta obligación subsistirá hasta que se encuentren implementados los

sistemas para que las entidades estatales puedan dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 5º del Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000.

ARTÍCULO 4º.- Los archivos que contengan la información a que se refieren los Artículos precedentes deberán ser transmitidos por correo electrónico, transaf, soporte magnético estándar o cualquier otro medio de transmisión electrónica de datos que determine la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, a la dirección indicada en el Anexo II de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Dispónese que a partir de la fecha de entrada en vigencia del Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000, las unidades operativas de contrataciones de todas las jurisdicciones y entidades deberán emitir las órdenes de compra y las solicitudes de provisión en el formato estándar establecido en el Anexo III y en el Anexo IV de la presente Resolución, respectivamente.

ARTÍCULO 6º.- Todas las órdenes de compra y las solicitudes de provisión que los organismos emitan, deberán consignar el número de catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común, creado por la Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 1997.

ARTÍCULO 7º.- Los organismos que contaren con un sistema informático propio de contrataciones, deberán introducirle las modificaciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8º.- Con el fin de introducir un principio de orden y posibilitar el control, los organismos deberán numerar los procedimientos de selección, las órdenes de compra, las solicitudes de provisión y los contratos, de la siguiente manera:

- a) Procedimientos de selección: se numerarán en forma correlativa las contrataciones que se realicen en cada período anual, en forma separada para cada tipo de procedimiento de selección y conforme los términos del Anexo V que forma parte integral de la presente Resolución, comenzando por el número UNO (1) en cada ejercicio e indicando el año.
- b) Ordenes de compra y contratos: las órdenes de compra y los contratos se numerarán también en forma correlativa dentro de cada período anual, comenzando por el número UNO (1) con independencia del procedimiento de selección al que pertenezcan e indicando el año de su emisión.
- c) Solicitudes de provisión: las solicitudes de provisión se numerarán en forma correlativa dentro de cada período anual, comenzando por el número UNO (1) con independencia de la orden de compra a la que pertenezcan, y con indicación del año de emisión.

ARTÍCULO 9º.- El acto administrativo de adjudicación que se realice como consecuencia de un procedimiento de selección con modalidad de orden de compra abierta, se deberá emitir por el importe que surja de multiplicar el precio unitario cotizado por el proveedor a quien le fue adjudicada la contratación y la cantidad máxima a requerir durante el período de vigencia del contrato.

ARTÍCULO 10.- El acto administrativo de adjudicación que se emita en un procedimiento de selección con modalidad de orden de compra abierta no registrará compromiso. El

registro de compromiso se deberá efectuar en forma simultánea a la emisión de cada solicitud de provisión.

ARTÍCULO 11.- El incumplimiento por parte de los funcionarios a la obligación de remitir en tiempo y forma a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA la documentación e información referidas en la presente resolución, determinará la aplicación del régimen disciplinario establecido en el Capítulo VII, de la Ley Nº 25.164 y de las sanciones previstas en la Resolución Nº 65 del 28 de junio de 1995, dictada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION en virtud del Artículo 30 de la Ley Nº 24.447, sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Nº 226 del 17 de noviembre de 1995 sus modificatorias y complementarias.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 292/00 S.H.

ANEXO I

INFORMACION SOBRE CONTRATOS

1. inciso	2. partida principal	3. partida parcial
4. programa	5. subprograma	6. proyecto
7. actividad	8. Nº de SAF del organismo	9. Nº de expediente
10. tipo y número de procedimiento de selección		
11. objeto del contrato		
12. lugar y fecha de celebración del contrato		
13. nombre o razón social del proveedor o prestador del servicio		14. Nº de CUIT
15. lapso de vigencia del contrato		
16. unidad de medida *	17. cantidad de unidades *	
18. precio unitario *	19. precio total	

* Esta información deberá proveerse en caso de corresponder.

ANEXO II

LUGAR DONDE DEBE REMITIRSE LA INFORMACION: ⁶

Organismo: OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMIA.

Domicilio: Hipólito Yrigoyen 250

Teléfono: 4349-6578/79

Dirección de correo electrónico (e-mail): apusin@mecon.gov.ar

ANEXO III

Saf:	Jurisdicción:	Orden de Compra	
UOC: (1)		Número:	Ejercicio:
Domicilio: (2)		Fecha:	
Provincia: (3)		Vigencia orden de compra abierta	
E-Mail: (4)		Desde:	Hasta
Teléfono: (5)		Opción a prórroga: (6)	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (7)	Nº	Ejercicio:
Clase: (8)		
Modalidad: (9)		
Causa de contratación directa: (10)		

EXPEDIENTE N°:

ACTO DE ADJUDICACION: (11)

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:		
CUIT:	IVA:	
Domicilio:		
Localidad:	Provincia:	Código Postal:
Teléfono:	Fax:	Mail:

⁶ El Decreto N° 673 del 18/05/01 establece la transferencia de la Oficina Nacional de Contrataciones al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

OBSERVACIONES

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

(12)

Renglón N°	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	% IVA	Total IVA	Precio Total
			(13)				

(14)

Pedido de Precios N°	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	% IVA	Total IVA	Precio Total
			(13)				

(15)

Servicio			
Observaciones del ítem			
Observaciones del catálogo			
Especificación técnica			
Despiece			
Tolerancia			
Datos de la solicitud de provisión			
Frecuencia: (16)	Cantidad mínima: (17)	Cantidad máxima: (18)	Observaciones:

(19)

Fecha de entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida

Importe total		
Importe IVA		
% Bonificación	Importe bonificación	
Neto		

Motivo de la bonificación**Son pesos****Condiciones de pago****ENTREGA UNICA (20)**

Fecha	Lugar	Observaciones

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (21)

J u j.	S	Ent	P r	Sp	P y	Act	Ob	Descrip. actividad program.	Ej.	Inc	PPr	Ppa	Psp	U G	F F	Mo n	Imp orte

ANEXO III

- (1) Nombre de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante y número en los casos en que corresponda.
- (2) Domicilio de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (3) Provincia en la que se encuentre la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (4) E-Mail de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (5) Teléfono de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (6) Indicar si o no, según se hubiere previsto o no en la convocatoria.
- (7) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (8) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (9) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (10) Encuadre del procedimiento contratación directa.(monto, urgencia, secreto, etc.)
- (11) Indicar tipo de acto (resolución, disposición, etc.), dependencia de la que emana el acto administrativo, número, año y fecha.
- (12) Completar, con excepción de los casos en que se emita una orden de compra por la modalidad compra informatizada, en los que se deberán completar los datos del punto (14).
- (13) Código y descripción del catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (Decisión Administrativa N° 344/97).
- (14) Completar únicamente en los casos en que se emita una orden de compra por la modalidad compra informatizada.

(15) Estos datos figurarán en los casos pertinentes tanto cuando se completen los datos del punto (12) o del (14).

(16) Frecuencia en que se realizarán las solicitudes de provisión.

(17) Cantidad que el organismo contratante fijó como mínima para cada solicitud de provisión

(18) Cantidad máxima de unidades que el oferente se obligó a proporcionar en oportunidad de la recepción de cada solicitud de provisión.

(19) Completar cuando los datos de la entrega sean particulares para cada ítem de la orden de compra. En la orden de compra con la modalidad orden de compra abierta, no se completará la fecha de entrega, ni la cantidad, ni la unidad de medida, datos que figurarán en cada solicitud de provisión.

(20) Completar en aquellos casos en que los datos de la entrega sean los mismos para la totalidad de la orden de compra. En la orden de compra con la modalidad orden de compra abierta, no se completará la fecha de entrega, dato que figurará en cada solicitud de provisión.

(21) No completar cuando se emita una orden de compra con la modalidad orden de compra abierta, estos datos se cargarán en la solicitud de provisión.

ANEXO IV

Saf:	Jurisdicción:
UOC: (1)	
Domicilio: (2)	
Provincia: (3)	
E-Mail: (4)	
Teléfono: (5)	

Solicitud de provisión	
Número:	Ejercicio:
Fecha:	
Referencia orden de compra (6)	
Número:	Ejercicio:

EXPEDIENTE N°:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:		
CUIT:	IVA:	
Domicilio:		
Localidad:	Provincia:	Código Postal:
Teléfono:	Fax:	Mail:

OBSERVACIONES

DETALLE DE LA SOLICITUD DE PROVISION

(7)

Renglón N°	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	% IVA	Total IVA	Precio Total
			(8)				

(9)

Pedido de Precios N°	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	% IVA	Total IVA	Precio Total
			(8)				

(10)

Servicio
Observaciones del ítem
Observaciones del catálogo
Especificación técnica
Despiece
Tolerancia
Datos de la solicitud de provisión

(11)

Fecha de entrega	Lugar de entrega	Observaciones	Cantidad	Unidad de medida

	Importe total	
	Importe IVA	
% Bonificación	Importe bonificación	
	Neto	

Motivo de la bonificación

Son pesos

Condiciones de pago

ENTREGA UNICA (12)

Fecha	Lugar	Observaciones

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

J u	Sj	Ent	Pr	S p	P y	A ct	O b	Descrip. actividad programática	Ej	Inc	PPr	Ppa	Psp	UG	F F	Mon	Importe

ANEXO IV

- (1) Nombre de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante y número en los casos en que corresponda.
- (2) Domicilio de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (3) Provincia en la que se encuentre la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (4) E-Mail de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (5) Teléfono de la unidad operativa de contrataciones del organismo contratante.
- (6) Datos de la orden de compra a la que corresponde la solicitud de provisión.
- (7) Completar, con excepción de los casos en que la modalidad utilizada hubiese sido la de compra informatizada, en los que se deberán completar los datos del punto (9).
- (8) Código y descripción del catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (Decisión Administrativa N° 344/97).
- (9) Completar únicamente en los casos en que la modalidad utilizada hubiese sido la compra informatizada.
- (10) Estos datos figurarán en los casos pertinentes tanto cuando se completen los datos del punto (7) o del (9).
- (11) Completar cuando los datos de la entrega sean particulares para cada ítem de la solicitud de provisión.
- (12) Completar en aquellos casos en que los datos de la entrega sean los mismos para la totalidad de la solicitud de provisión.

ANEXO V

Tipo de Procedimiento.	Clases	Modalidades						
		Orden de compra abierta (*1)	Compra informatizada –	Iniciativa privada (*2)	Precio tope o de referencia	Consolidadas –	Llave en mano	Sin Modalidad
Licitación Pública	De etapa única nacional							
	De etapa única internacional							
	De etapa única nacional e internacional							
	De etapa múltiple nacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple nacional (con más de dos sobres)							
	De etapa múltiple internacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple internacional (con más de dos sobres)							
	De etapa múltiple nacional e internacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple nacional e internacional (con más de dos sobres)							
Licitación Privada	De etapa única nacional							
	De etapa única internacional							
	De etapa única nacional e internacional							
	De etapa múltiple nacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple nacional (con más de dos sobres)							
	De etapa múltiple internacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple internacional (con más de dos sobres)							
	De etapa múltiple nacional e internacional (con doble sobre)							

	De etapa múltiple nacional e internacional (con más de dos sobres)								
Concurso Público	De etapa única nacional								
	De etapa única internacional								
	De etapa única nacional e internacional								
	De etapa múltiple nacional (con doble sobre)								
	De etapa múltiple nacional (con más de dos sobres)								
	De etapa múltiple internacional (con doble sobre)								
	De etapa múltiple internacional (con más de dos sobres)								
	De etapa múltiple nacional e internacional (con doble sobre)								
	De etapa múltiple nacional e internacional (con más de dos sobres)								
	De etapa única nacional - Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa única internacional - Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa única nacional e internacional - Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa múltiple nacional (con doble sobre) - Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa múltiple nacional (con más de dos sobres) – Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa múltiple internacional (con doble sobre) - Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa múltiple internacional (con más de dos sobres) – Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa múltiple nacional e internacional (con doble sobre) – Concurso de Proyectos integrales								
	De etapa múltiple nacional e internacional (con más de dos sobres) - Concurso de Proyectos integrales								

ANEXO V

Tipo de Procedimiento.	Clases	Modalidades						
		Orden de compra abierta (*1)	Compra informatizada –	Iniciativa privada (*2)	Precio tope o de referencia	Consolidadas –	Llave en mano	Sin Modalidad
Concurso Privado	De etapa única nacional							
	De etapa única internacional							
	De etapa única nacional e internacional							
	De etapa múltiple nacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple nacional (con más de dos sobres)							
	De etapa múltiple internacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple internacional (con más de dos sobres)							
	De etapa múltiple nacional e internacional (con doble sobre)							
	De etapa múltiple nacional e internacional (con más de dos sobres)							
	De etapa única nacional - Concurso de Proyectos integrales							
	De etapa única internacional - Concurso de Proyectos integrales							
	De etapa única nacional e internacional - Concurso de Proyectos integrales							
	De etapa múltiple nacional (con doble sobre) - Concurso de Proyectos integrales							
	De etapa múltiple nacional (con más de dos sobres) – Concurso de Proyectos integrales							
	De etapa múltiple internacional (con doble sobre) - Concurso de Proyectos integrales							

	De etapa múltiple internacional (con más de dos sobres) – Concurso de Proyectos integrales							
	De etapa múltiple nacional e internacional (con doble sobre) – Concurso de Proyectos integrales							
	De etapa múltiple nacional e internacional (con más de dos sobres) - Concurso de Proyectos integrales							
Contratación Directa	Sin clase							
	Contratación directa de bajo monto							
Subasta Pública	Sin clase							
Remate Público	Sin clase							

Referencias de las Modalidades



Posibilidad de combinar



No se puede combinar

Los procedimientos de selección se podrán realizar “sin modalidad” (es decir sin una modalidad asociada).

(*1) La modalidad “orden de compra abierta” se deberá utilizar en forma obligatoria cuando se efectúen contrataciones consolidadas o compras informatizadas.

(*2) Solo procederá la modalidad “iniciativa privada” cuando se realice mediante el procedimiento de selección de licitación pública.

(*3) “Concurso de proyectos integrales” se utilizará solamente con el tipo de procedimiento concurso y se puede combinar con cualquiera de las clases que se detallan en el cuadro de “Concursos” .

RESOLUCION N° 368/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 21 SET 2000

VISTO el expediente N° 001-003292/2000 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y el Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000 por el que se aprobó la reglamentación de los Artículos 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156, que constituye el "REGLAMENTO PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL", y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto citado en el visto se aprobaron medidas tendientes a lograr mayor transparencia y agilidad en los procesos de adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del ESTADO NACIONAL.

Que en tal sentido se determinó que las entidades estatales comprendidas en el Artículo 1º del Decreto N° 436/2000, deberán enviar a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, la información derivada de los procedimientos de selección que lleven a cabo conforme al régimen que el mismo establece.

Que la información que las citadas entidades estatales deberán remitir al nombrado órgano rector, cuando se encuentren implementados los sistemas informáticos para tal fin, comprenderá a las convocatorias, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, las notas aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos, los cuadros comparativos de ofertas, la precalificación, el dictamen de evaluación, los actos por los que se aprueben los procedimientos de selección, las órdenes de compra y la información referente a los antecedentes utilizados para adoptar decisiones que hagan a las sanciones a aplicar a los proveedores por sus incumplimientos.

Que por las razones expuestas y a fin de obtener la unificación de los formatos de la información que se debe transmitir al órgano rector del Sistema de Contrataciones, resulta necesario estandarizar los mismos, para la difusión en su sitio de Internet.

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 376, de fecha 27 de julio de 1999, se aprobaron formatos estándar.

Que resulta necesario introducir modificaciones a la solicitud de gastos definida en el Anexo I a) de la citada Resolución.

Que en el Anexo I b) de dicha Resolución, se definió el formato del pedido

de publicación del anuncio del llamado, en el Boletín Oficial o en los medios de difusión correspondientes.

Que la nueva reglamentación, aprobada por Decreto N° 436/2000, establece otros requisitos que deben también cumplir los anuncios de las convocatorias.

Que en el Anexo I c) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 376/1999, se estableció el formato del acta de apertura de las ofertas.

Que el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, al prever los procedimientos de selección de etapa múltiple, estableció nuevos requisitos que deben contener las actas de aperturas.

Que en los Anexos I d) y e) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 376/1999, se definieron los formatos de acta de preadjudicación y pedido de publicación de la preadjudicación en el Boletín Oficial o en los medios de difusión correspondientes, respectivamente.

Que el Decreto N° 436/2000 reemplaza a la anterior Comisión de Preadjudicación por una Comisión Evaluadora, la que deberá emitir el dictamen de evaluación de las ofertas.

Que en el Anexo I f) de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 376/1999, se estableció el formato del pedido de publicación en el Boletín Oficial o en los medios de difusión correspondientes, de los contratos celebrados por contratación directa.

Que el Decreto N° 436/2000 establece que cualquier procedimiento de selección que exceda de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$75.000) deberá publicarse una vez perfeccionado el contrato en el Boletín Oficial y su difusión cualquiera sea el monto en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que por todo lo expuesto resulta procedente y conveniente disponer la derogación de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 376, de fecha 27 de julio de 1999, con el fin de modificar los formatos estándar en ella definidos y adaptarlos a las previsiones del Decreto N° 436/2000.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS y la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION del MINISTERIO DE ECONOMIA han tomado la intervención que es de su competencia.

Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 29 del Decreto N° 1545 de fecha 31 de agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Derógase la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex -

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 376 de fecha 27 de julio de 1999.

ARTICULO 2º.- Dispónese que a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo las unidades operativas de contrataciones o las unidades ejecutoras de programas, según corresponda, comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto N° 436/2000, deberán emitir las solicitudes de gastos, los pedidos de publicación de las convocatorias, los proyectos y los pliegos de bases y condiciones particulares, las circulares aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos, las actas de apertura, los cuadros comparativos, las actas de precalificación, los dictámenes de evaluación, los pedidos de publicación de los contratos perfeccionados y de las transferencias de los mismo, en formato estándar conformes con los Anexos I a XIII que forman parte integral de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- En los procedimientos de selección en los que se utilice la modalidad de compra informatizada se deberán utilizar como formatos estándar los reportes que emita el sistema habilitado para tal fin en cada unidad operativa de contrataciones.

ARTICULO 4º.- Delégase en la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA las facultades de interpretación, complementación y aclaración de los Anexos de la presente Resolución.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a La Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 368/00 S.H.

ANEXO I

FORMATO ESTANDAR DE SOLICITUD DE GASTOS

SOLICITUD DE GASTOS	
N° de Solicitud:	EJERCICIO:
SAF:	CUIT:
EXPEDIENTE N°:	

ACTIVIDAD INTERNA: UNIDAD SOLICITANTE: RUBRO COMERCIAL: (1) MODALIDAD DE COMPRA SUGERIDA: Fecha de inicio y fin de vigencia sugeridas: PROC. SELECCIÓN SUGERIDOS CLASE:				DELEGACION:	
OBJETO:					
PRIORIDAD y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: (2)					
ENTREGA UNICA (3)					
Fecha entrega Lugar de entrega					
IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Jurisdicción Subju. Ent Programa Subprog. Proy. Activ. Ob Descripción de la actividad programática Ejerc Inc. PPr Ppa Spa Fuente de Financiamiento Ub. Geográfica Mon Importe					
CAUSAS DE CONTRATACION DIRECTA: (4)					
BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS (5)					
CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	
				Unitario	Total
Datos del servicio:					
Observaciones propias:					
Observaciones del catálogo:					
Especificación Técnica:					
Despiece:					
Tolerancia					
FECHA ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA		CANTIDAD	UNIDAD	
OBSERVACIONES					
(6)					
OBSERVACIONES O ANTECEDENTES DE INTERES:					
SOLICITANTE:					
FIRMA Y ACLARACION:					

AUTORIZACION DEL GASTO FECHA FIRMA Y ACLARACION:

- (1) Indicar rubro comercial conforme a la tabla del Anexo XIII
- (2) Motivos que fundamenten la necesidad de la adquisición
- (3) Completar en aquellos casos en que los datos de la entrega sean únicos para todos los bienes o servicios que se soliciten por la solicitud de gastos.
- (4) Ejemplo: razones de urgencia – obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas personas o artistas especializados – bienes cuya fabricación o venta sea exclusiva de determinada persona.
- (5) Repetir los renglones que siguen hasta tolerancia por cada uno de los bienes o servicios que se incluyen en la solicitud de gastos.
- (6) Completar en aquellos casos en que los datos de la entrega sean individuales para cada uno de los bienes o servicios a adquirir.

ANEXO II

FORMATO ESTANDAR DEL PEDIDO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTUAR OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EN EL BOLETIN OFICIAL O EN LOS MEDIOS DE DIFUSION CORRESPONDIENTES

MEMBRETE DEL ORGANISMO

Lugar y Fecha	
Nombre del organismo contratante	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		
Expediente Nº:		
Rubro comercial: (4)		
Objeto de la contratación:		

RETIRO DE LOS PROYECTOS DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Lugar/Dirección	Plazo y horario
(5)	

CONSULTA DE LOS PROYECTOS DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Lugar/Dirección	Plazo y horario
(5)	

PRESENTACION DE OBSERVACIONES

Lugar/Dirección	Plazo y horario	Finalización del plazo
(5)		(6)

OBSERVACIONES GENERALES

--

ANEXO II

Cantidad de publicaciones	Número del aviso	Fecha de comienzo de la publicación	Fecha de finalización de la publicación
	(7)		

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubro comercial conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Indicar dirección, código postal, localidad y provincia.
- (6) Indicar la fecha y la hora de finalización del plazo para formular observaciones al Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- (7) A completar por la Dirección Nacional del Registro Oficial.

ANEXO III

FORMATO ESTANDAR DEL PEDIDO DE PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN EL BOLETIN OFICIAL O EN LOS MEDIOS DE DIFUSION CORRESPONDIENTES

MEMBRETE DEL ORGANISMO

Lugar y Fecha	
Nombre del organismo contratante	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		

Expediente Nº:

Rubro comercial: (4)

Objeto de la contratación:

RETIRO O ADQUISICION DE PLIEGOS

Lugar/Dirección	Plazo y horario
(5)	

Costo del pliego: (6)

CONSULTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
(5)	

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
(5)	

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
(5)	

OBSERVACIONES GENERALES

(7)

ANEXO III

Cantidad de publicaciones	Número del aviso	Fecha de comienzo de la publicación	Fecha de finalización de la publicación
	(8)		

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Indicar dirección, código postal, localidad y provincia.
- (6) Indicar el costo del pliego en los casos en que corresponda.
- (7) Indicar las observaciones pertinentes, como por ejemplo la base de la contratación en los casos en que hubiere.
- (8) A completar por la Dirección Nacional del Registro Oficial.

ANEXO IV

FORMATO ESTANDAR DE LOS PROYECTOS DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MEMBRETE DEL ORGANISMO

PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante	
----------------------------------	--

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		
Expediente Nº:		
Rubro comercial: (4)		
Objeto de la contratación:		

ESPECIFICACIONES

- Texto de las especificaciones técnicas de los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares

CLAUSULAS PARTICULARES

- Texto de las cláusulas particulares de los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares

ANEXOS

- Texto de los anexos a los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares

OBSERVACIONES GENERALES

- Texto de las observaciones generales a los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares

ANEXO IV

Referencias

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).

- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII

ANEXO V

FORMATO ESTANDAR DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MEMBRETE DEL ORGANISMO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante	
----------------------------------	--

PROCEDIMIENTO DE Selección

Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		

Expediente N°:

Rubro comercial: (4)

Objeto de la contratación:

Costo del pliego: (5)

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
(6)	

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
(6)	

ESPECIFICACIONES

Renglón N°	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
			(7)

Servicio
Observaciones del ítem
Observaciones del catálogo
Especificación técnica
Despiece
Tolerancia

Datos de la solicitud de provisión (8)

Frecuencia: (9)

Cantidad mínima: (10)

Observaciones:

CLAUSULAS PARTICULARES

- Texto de las cláusulas particulares de los pliegos de bases y condiciones particulares

ANEXOS

- Texto de los anexos a los pliegos de bases y condiciones particulares

OBSERVACIONES GENERALES

- Texto de las observaciones generales de los pliegos de bases y condiciones particulares

Referencias:

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).

- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Indicar el costo del pliego en los casos en que corresponda.
- (6) Indicar dirección, código postal, localidad y provincia.
- (7) Código y descripción del catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (Decisión Administrativa N° 344/97).
- (8) Completar en los casos en que se utilice la modalidad orden de compra abierta.
- (9) Frecuencia en que se realizarán las solicitudes de provisión.
- (10) Cantidad que el organismo contratante fijó como mínima para cada solicitud de provisión.

ANEXO VI

FORMATO ESTANDAR DE LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MEMBRETE DEL ORGANISMO

Circular N°	
Lugar y Fecha	
Nombre del organismo contratante	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (1)	N°	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		
Expediente N°:		
Rubro comercial: (4)		
Objeto de la contratación:		

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
(5)	

DESCRIPCION

- Texto de la circular aclaratoria o modificatoria

FIRMA Y ACLARACION DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Referencias

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Indicar dirección, código postal, localidad y provincia.

ANEXO VII

FORMATO ESTANDAR DEL ACTA DE APERTURA

MEMBRETE DEL ORGANISMO

ACTA DE APERTURA

Nombre del organismo contratante	
---	--

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		

Expediente Nº:

Rubro comercial: (4)

Objeto de la contratación:

En (5) _____, a los _____ días del mes de _____ de _____, siendo las _____ horas, se reúnen en (6) _____ los funcionarios asignados para realizar el presente acto y los interesados en presenciarlo, con el objeto de proceder a realizar la apertura de los sobres que contienen las propuestas presentadas con motivo del llamado de referencia.

Leídas las ofertas, se transcriben los datos obtenidos:

Nº de orden asignado a cada oferta	Nombre del oferente	Monto de la oferta	Forma de la garantía integrada	Monto de la garantía integrada
		(7)		

OBSERVACIONES GENERALES

--

Se deja constancia que durante el transcurso del presente acto se formularon las siguientes observaciones _____.

(8) Se deja constancia que el organismo licitante se reserva el Sobre B de los oferentes presentados.

Con las ofertas obtenidas y siendo las _____ horas, se procede a dar cierre al acto, suscribiendo los funcionarios intervinientes y los asistentes que deseen hacerlo dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Ciudad y Provincia en que se realiza el acto de apertura. (Ej. Ciudad de Buenos Aires).
- (6) Nombre de la oficina en donde se realiza el acto de apertura. (Ej. Salón de actos de la Dirección de Compras y Contrataciones).
- (7) Este dato no se completará en el caso de procedimientos de selección de etapa múltiple.
- (8) Colocar en aquellos casos en que se realice un procedimiento de selección de etapa múltiple.

FORMATO ESTANDAR DEL CUADRO COMPARATIVO

MEMBRETE DEL ORGANISMO

CUADRO COMPARATIVO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION	Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
	Clase: (2)		
	Modalidad: (3)		
Expediente Nº:		Rubro comercial: (4)	
Objeto de la contratación:			

Renglón Nº	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Oferentes									
				(5)					(5)				
				Precio unitario	%IVA	Total IVA	P.unit. total	Total renglón	Precio unitario	%IVA	Total IVA	P.unit. total	Total renglón
			(6)		(7)	(7)	(7)			(7)	(7)	(7)	
Importe total de la propuesta													
Importe IVA (7)													
Importe neto (7)													
% Bonificación (7)													
Motivo bonificación (7)													
Importe total con la bonificación (7)													
Condiciones de pago (8)													
Plazo de entrega (9)													

Plazo de mantenimiento de la oferta (10)		
Garantía de mantenimiento de la oferta (11)		
Observaciones		

OBSERVACIONES GENERALES

--

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Número de orden asignado a la oferta y denominación del oferente.
- (6) Código y descripción del catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (Decisión Administrativa N° 344/97).
- (7) Completar en los casos en que corresponda.
- (8) Indicar si es según pliego o si el oferente estableció algo diferente.
- (9) Indicar si es según pliego o si el oferente estableció algo diferente.
- (10) Indicar si es según pliego o si el oferente estableció algo diferente.
- (11) Indicar tipo y monto de garantía presentada.

ANEXO IX

FORMATO ESTANDAR DE ACTA DE PRECALIFICACION

MEMBRETE DEL ORGANISMO

ACTA DE PRECALIFICACION N°

Nombre del organismo contratante	
----------------------------------	--

PROCEDIMIENTO DE SELECCION	Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
	Clase: (2)		
	Modalidad: (3)		
Expediente Nº:		Rubro comercial: (4)	
Objeto de la contratación:			

Renglón N°	Descripción

(5)

OFERENTE	
Puntaje	
Fundamento	
Observaciones	

OBSERVACIONES GENERALES

--

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Repetir tantas veces como oferentes hayan presentado oferta para ese renglón

FORMATO ESTANDAR DEL DICTAMEN DE EVALUACION

MEMBRETE DEL ORGANISMODICTAMEN DE EVALUACION N°

Nombre del organismo contratante	
----------------------------------	--

PROCEDIMIENTO DE SELECCION	Tipo: (1)	N°	Ejercicio:
	Clase: (2)		
	Modalidad: (3)		
Expediente N°:		Rubro comercial: (4)	
Objeto de la contratación:			

Renglón N°	Descripción

(6)

Orden de mérito	
Oferente	
Fundamento	
Observaciones	
Precio unitario	
% de IVA	
Total IVA	
Precio unitario total	
Precio total preadjudicado	

Ofertas no aceptadas (7)

Oferente	
Fundamento	

OBSERVACIONES GENERALES

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII
- (5) Código y descripción del catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (Decisión Administrativa N° 344/97).
- (6) Repetir tantas veces como oferentes estén incluidos en el orden de mérito del renglón.
- (7) Indicar todas las ofertas no aceptadas dentro del renglón

ANEXO XI

FORMATO ESTANDAR DEL PEDIDO DE PUBLICACION DE LOS CONTRATOS PERFECCIONADOS EN EL BOLETIN OFICIAL O EN LOS MEDIOS DE DIFUSION CORRESPONDIENTES

MEMBRETE DEL ORGANISMO

Lugar y Fecha	
Nombre del organismo contratante	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		

Expediente Nº:

Rubro comercial: (4)

Objeto de la contratación:

Oferente	Total adjudicado

OBSERVACIONES GENERALES

--

Cantidad de publicaciones	Número de aviso

Referencias

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII

ANEXO XII

FORMATO ESTANDAR DEL PEDIDO DE PUBLICACION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATOS EN EL BOLETIN OFICIAL O EN LOS MEDIOS DE DIFUSION CORRESPONDIENTES

MEMBRETE DEL ORGANISMO

Lugar y Fecha	
Nombre del organismo contratante	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: (1)	Nº	Ejercicio:
Clase: (2)		
Modalidad: (3)		

Expediente Nº:

Rubro comercial: (4)

Objeto de la contratación:

Cedente	Cesionario

OBSERVACIONES GENERALES

--

Cantidad de publicaciones	Número de aviso

Referencias

- (1) Tipo de procedimiento por el que se realizó la selección (licitación pública, concurso privado, contratación directa, etc.).
- (2) Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.).
- (3) Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin modalidad, etc.).
- (4) Indicar rubros comerciales conforme a la tabla del Anexo XIII

ANEXO XIII

RUBROS

1	ALIMENTOS
2	LIBRERIA, PAP. Y UTILES OFICINA

3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
4	INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES
5	BAZAR Y MENAJE
6	FERRETERIA
7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
8	CARPINTERIA
9	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
10	CERRAJERIA
12	SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS
13	INFORMATICA
14	REPUESTOS
15	VIDRIERIA
16	MATERIALES DE CONSTRUCCION
17	PINTURAS
18	TAPICERIA
19	ARTICULOS DEL HOGAR
20	HERRERIA
21	PRODUCTOS VETERINARIOS
24	EQUIPOS
27	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
31	GASES INDUSTRIALES
33	HERRAMIENTAS
36	CINE/TELVIS./RADIO/FOTOGRAFIA
38	IMPRENTA Y EDITORIALES
40	SERVICIOS BASICOS
42	VIGILANCIA Y SEGURIDAD
45	MANT. REPARACION Y LIMPIEZA
46	ALQUILER
51	PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS
52	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
55	CULTURA
58	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
59	SERVICIO DE NOTICIAS
62	BANCOS Y SEGUROS
63	TRANSPORTE Y DEPOSITO

66	NAUTICA
70	AGRIC,GANADERIA,CAZA,SILVICULT
73	UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS
74	JOYERIA Y ORFEBRERIA
79	CEREMONIAL
80	QUIMICOS

RESOLUCION 834/00 del Ministerio de Economía

BUENOS AIRES,12 OCT 2000

VISTO el Expediente N° 001-002698/2000 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y el Decreto N° 436 de fecha 30 de Mayo de 2000, que aprueba la reglamentación de los artículos 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156 y que constituye el "Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional", y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 44 del "Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional" establece que el Ministro de Economía aprobará el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, el que será elaborado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, con intervención de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que en orden a lo mencionado precedentemente el referido órgano rector del sistema de contrataciones ha confeccionado el mencionado Pliego Unico el cual, como anexo forma parte de la presente.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del "Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional" el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales deberá ser exhibido en forma obligatoria en carteleras o carpetas por el Organismo contratante y difundido en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que es de su competencia.

Que por lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el "Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional" aprobado por el Decreto N° 436 de fecha 30 de Mayo de 2000, corresponde actuar en consecuencia.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional elaborado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, que como anexo forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º.- Delégase en la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, las facultades de interpretación del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, que por este acto se aprueba.

ARTICULO 3º.- Dispónese la exhibición obligatoria del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional en carteleras y carpetas de los organismos contratantes y su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del "Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional"

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION Nº 834/00 M.E.

ANEXO I

**PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL**

ARTICULO 1º.-AMBITO DE APLICACION.

ARTICULO 2º.-PLAZOS.

ARTICULO 3º.-COMUNICACIONES.

ARTICULO 4º.-VISTAS DE LAS ACTUACIONES.

ARTICULO 5º.-GARANTIAS. Clases, formas de constitución y devolución.

ARTICULO 6º.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES.

ARTICULO 7º.- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

ARTICULO 8º- OMISION DE REQUISITOS FORMALES.
ARTICULO 9º.-EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.
ARTICULO 10.-CONTENIDO DE LA OFERTA.
ARTICULO 11.-DE LAS MUESTRAS.
ARTICULO 12.- INFORMACION A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE.
ARTICULO 13.- PRESENTACION UNICA.
ARTICULO 14.-GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
ARTICULO 15.-APERTURA DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 16.-CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESISTIMIENTO.
ARTICULO 17.-COMISION EVALUADORA.
ARTICULO 18.-EVALUACION.
ARTICULO 19.-EMPATE DE OFERTAS.
ARTICULO 20.-IMPUGNACIONES Y RECURSOS.
ARTICULO 21.-ADJUDICACION.
ARTICULO 22.-ORDEN DE COMPRA.
ARTICULO 23.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. Garantía de adjudicación,
informe cuenta bancaria, alta de beneficiario, cumplimiento de la
prestación.
ARTICULO 24.-ORDEN DE PRELACION.
ARTICULO 25.-MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ARTICULO 26.-PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ARTICULO 27.-AUMENTO O DISMINUCION DE LA PRESTACION.
ARTICULO 28.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA.
ARTICULO 29.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.
ARTICULO 30.- RESCISION.
ARTICULO 31.- AFECTACION DE LAS MULTAS.
ARTICULO 32.- PAGO DE FACTURAS.
ARTICULO 33.- REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
ARTICULO 34.- CLAUSULA ANTICORRUPCION.
ARTICULO 35.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1º: AMBITO DE APLICACION.- Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL para

los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra, permutas y concesiones de uso de los bienes dominio público y privado del ESTADO NACIONAL, que celebren los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el inciso a) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y para todos aquellos contratos no excluidos expresamente en el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 o sujetos a un régimen especial.¹

ARTICULO 2º: PLAZOS.- Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario.²

ARTICULO 3º: COMUNICACIONES.- Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.³

Constituirá plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado o el aviso de retorno.

La indicación del fax o del domicilio de la Administración, efectuada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a los fines de un procedimiento de selección, determina que únicamente serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes o adjudicatarios realicen en ellos.

No obstante lo establecido precedentemente, en los casos previstos en el artículo 24 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, las comunicaciones que se cursen solo surtirán efecto a partir de la notificación al interesado por medio fehaciente.

ARTICULO 4º: VISTA DE LAS ACTUACIONES.- Toda persona que acredite algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a una contratación, desde la apertura de las ofertas hasta la finalización del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas.

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de CINCO (5) días, contados a partir de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

La negativa a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave del funcionario o agente al que corresponda otorgarla.

Los terceros deberán acreditar su interés por cualquier medio de prueba.

La toma de vista en ningún caso dará derecho al particular a efectuar presentaciones en el expediente por el que tramita la licitación, ni dará lugar a la suspensión de los trámites

¹ Conforme Arts. 1 y 2 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

² Conforme Art. 25 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

³ Conforme Art. 59 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

o a demoras en el procedimiento de la contratación.⁴

ARTICULO 5º: GARANTIAS.

I.- Clases⁵

a) De mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de oferta será establecida en un monto fijo por el Organismo contratante, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En los casos de procedimientos de selección en los que se utilice la modalidad orden de compra abierta el monto de la garantía de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad máxima solicitada y el precio unitario cotizado.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la adjudicación.

En los casos de procedimientos de selección en los que se utilice la modalidad orden de compra abierta el monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el valor total de cada solicitud de provisión.

c) Contragarantía: Por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto, en aquellas contrataciones en que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares lo previeran.

II.- Formas de Constitución⁶

Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas o combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la Jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con preferencia del lugar donde se realice la licitación y/o contratación o del domicilio del Organismo contratante. El Organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL, los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del Organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la

⁴ Conforme Arts. 62, 63 y 73 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁵ Conforme Art. 52 y 116 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁶ Conforme Art. 53 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulará un cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de las garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, extendidas a favor del Organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán establecer los requisitos que tendrán que reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la garantía, la certificación pertinente.

g) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000).

La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario. Por razones debidamente fundadas en el expediente, el Organismo contratante podrá elegir la forma de constitución de la garantía en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de oferta que deberá cubrir los plazos previstos en el Pliego, afianzarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada licitación.

III.- Devolución de las garantías.⁷

a) De oficio:

I- Las garantías de mantenimiento de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de cumplimiento del contrato, o en su caso, de ejecutado el contrato por el adjudicatario. A éstos, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o en su caso de ejecutado el mismo.

⁷ Conforme Art. 56 y 116 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

II- En el caso de licitación o concurso de etapa múltiple, se devolverá la garantía de mantenimiento de oferta a quienes no resulten precalificados, en oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta económica.

III- Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante.

En los casos de procedimientos de selección en los que se utilice la modalidad orden de compra abierta, las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas:

a) los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación, a los adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de cumplida la solicitud de provisión respectiva y en forma proporcional a la parte ya cumplida del contrato. Vencido el período de vigencia del contrato se les reintegrará la parte restante de dicha garantía.

b) A solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés sin afianzar, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a la parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores restantes.

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de UN (1) año, contado desde la fecha de la notificación. La falta de presentación dentro del término señalado por parte del titular del derecho, importará la renuncia tácita del mismo a favor del ESTADO NACIONAL y será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía. Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo.

ARTICULO 6º.-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el Organismo contratante o en el lugar que se indique en el citado pliego.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un plazo distinto.

Si a criterio del Organismo contratante la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, el citado organismo deberá elaborar una circular aclaratoria, y comunicarla en forma fehaciente, con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego o a las que lo hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular, asimismo deberá exhibirlas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas como parte integrante del Pliego.

El Organismo contratante podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes,

debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por el Organismo contratante, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, el Organismo contratante tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de ofertas deberá ser comunicado a todos aquéllos a quienes se les hubiese comunicado el llamado, publicado en los mismos medios en los que se haya publicado el llamado por UN (1) día y notificado en forma fehaciente a todas las firmas que hayan retirado el Pliego o lo hayan adquirido en los casos en que el mismo tuviera costo.

ARTICULO 7º.- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS⁸.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán tantas copias como lo indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y nombre del oferente.

Las ofertas sólo serán admitidas hasta el día y la hora fijados en el llamado para realizar el acto de apertura de las mismas. El original constituirá el Fiel de la oferta y deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.

Los oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad asiento del Organismo licitante o en el éjido establecido al efecto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cada propuesta indefectiblemente deberá estar acompañada por las constancias relativas al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendido por el Organismo contratante y la de constitución de la garantía de mantenimiento de oferta. Asimismo se deberá agregar el recibo que acredite el pago del Pliego, en los casos que corresponda.

NOTA: Cuando se tratare de procedimientos de selección que se realicen asociados con la modalidad Compra Informatizada, el trámite de las actuaciones y de las ofertas se realizará de acuerdo a lo establecido en los Capítulos I y II del Título X del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

ARTICULO 8º.- OMISION DE REQUISITOS FORMALES.- Cuando la oferta tuviera

⁸ Conforme Art. 65 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

defectos de forma, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora, a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.

ARTICULO 9º.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.- La presentación de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.⁹

ARTICULO 10.- CONTENIDO DE LA OFERTA.- La oferta especificará¹⁰:

a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b) La cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares previera lo contrario. El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Podrá también hacerlo por parte del renglón, pero sólo cuando así lo admita el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Los oferentes, como alternativa, después de haber cotizado por renglón, podrán ofertar por el total de los efectos ya propuestos o grupos de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

c) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.

ARTICULO 11.- DE LAS MUESTRAS.- Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca la obligación de acompañar muestras, éstas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento de iniciación del acto de apertura, salvo que dicho pliego estableciera un plazo distinto, en el lugar prefijado.¹¹

Asimismo el oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las especificaciones técnicas fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura de las ofertas y la identificación del oferente. Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo en original y copia. El recibo original será agregado al expediente en trámite, entregándose al oferente la copia.

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder del Organismo contratante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el

⁹ Conforme Art. 67 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

¹⁰ Conforme Art. 66 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

¹¹ Conforme Art. 66 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

adjudicatario. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de UN (1) mes a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad del ESTADO NACIONAL, sin cargo. En esos casos el Organismo contratante queda facultado para resolver sobre el uso, venta o destrucción de las mismas, en este último caso cuando no tuvieren aplicación alguna.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro hasta UN (1) mes después de la comunicación efectuada por el organismo contratante de que las mismas están a disposición del oferente. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado se utilizará el procedimiento citado en el párrafo anterior.

Cuando las muestras sean “sin cargo”, el oferente lo hará constar en la documentación respectiva.

ARTICULO 12.- INFORMACION A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE.- En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar lo detallado a continuación, con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Información: El oferente deberá suministrar por escrito, la información que se indica a continuación, junto con la totalidad de la documentación respaldatoria correspondiente,

I. Personas físicas y apoderados:

- 1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.
- 2.- Número de Código Unico de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)
- 3.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, según el monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

II. Personas Jurídicas:

- 1.- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.
- 2.- Número de Código Unico de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)
- 3.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
- 4.- Fecha, objeto y duración del contrato social.
- 5.- Fecha de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.
- 6.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, según el monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

III. Personas jurídicas en formación:

- 1.- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- 2.- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.
- 3.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, según el monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

IV. Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:

- 1.- Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran.
- 2.- Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.
- 3.- Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
- 4.- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
- 5.- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
- 6.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, según el monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

b) Habilidad:¹² En todos los casos los oferentes deberán ser acompañar una declaración jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

c) Judicial:¹³ Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada. Dicha información podrá ser verificada en la DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA (Ver Direcciones Utiles - <http://sg.mecon.gov.ar/onc>), dependiente de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

La información se acompañará en un medio de almacenamiento magnético estándar, en el formato que establezca la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).¹⁴

d) Contable: Deberán acompañar copia de los Balances Generales de cierre de ejercicio, firmadas por Contador Público Nacional y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los DOS (2) ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquéllos casos en que se acredite la

¹² Conforme Art. 138 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

¹³ Conforme Art. 138 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

¹⁴ Conforme Art. 140 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

imposibilidad de presentar dicha documentación de acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato; en éstos casos, sólo deberán presentar los antecedentes que registren.

e) Impositiva:

I) Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Resolución General A.F.I.P. N° 135/98 y su similar 370/99.

II) Acreditación de libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.250, en su artículo 4°.

IMPORTANTE Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días contados a partir de la fecha de recibida la notificación; si no lo hiciera, la Comisión desestimaré la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.¹⁵

Quando el proveedor sea otro organismo de los comprendidos en el Artículo 1° del Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000 o perteneciere a la ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL o MUNICIPAL o al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sólo deberá proporcionar al organismo contratante por escrito y en un medio de almacenamiento magnético, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, la siguiente información: denominación, rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios y domicilio.

ARTICULO 13.- PRESENTACION UNICA.- Las obligaciones contempladas en el artículo anterior, se cumplirán por única vez en oportunidad de la primera presentación de ofertas que efectúen los interesados, en algunos de los Organismos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional. En sucesivas presentaciones, ante el mismo u otro Organismo, sólo deberán declarar bajo juramento que se hallan incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). En su caso, deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación, de la misma forma prevista para la presentación original y en el Organismo ante el cual vayan a participar en un procedimiento de selección.¹⁶

¹⁵ Conforme Art. 141 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

¹⁶ Conforme Art. 140 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

ARTICULO 14.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.- Los oferentes deberán presentar junto con su oferta una garantía de mantenimiento de aquella, por el término estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en base al monto y a las formas que se han establecido en el presente Pliego. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga otro distinto, y así sucesivamente.¹⁷

ARTICULO 15.- APERTURA DE LAS OFERTAS.- En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a realizarlo en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearan asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el día señalado para la apertura deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la autoridad competente. Se labrará un acta, que será firmada por los funcionarios intervinientes y los oferentes presentes que desearan hacerlo.¹⁸

IMPORTANTE: En todos los procedimientos de selección del contratante en que la invitación a participar se realice a un número determinado de personas físicas o jurídicas, las jurisdicciones o entidades que realicen el llamado deberán considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados.¹⁹

ARTICULO 16.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACION DE OFERTAS. Será declarada inadmisibile la oferta en los siguientes supuestos:

- a) que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.
- b) que estuviere escrita con lápiz.
- c) que careciera de la garantía exigida o no se presentaren las muestras que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicare.
- d) que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL.

¹⁷ Conforme Arts. 52, 70 y 116 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

¹⁸ Conforme Art. 71 y 72 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

¹⁹ Conforme Art. 64 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

- e) que contuviere condicionamientos.
- f) que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciera a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.
- g) que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
- h) que incurriera en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevea en el presente pliego.²⁰

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Todo otro error de cotización denunciado antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta en la proporción que corresponda.²¹

ARTICULO 17- COMISION EVALUADORA.- La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo, con el cual concluya el procedimiento.²²

ARTICULO 18- EVALUACION DE LAS OFERTAS.- Serán contenidos mínimos de dicho dictamen:

- a) El exámen de los aspectos formales y la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, por el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, por el presente Pliego y por los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
- b) El resultado de la consulta al Sistema de Información de Proveedores, para determinar si un oferente es hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL.

Cuando alguno de los oferentes no sea hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL, deberán hacerse explícitos los motivos de su exclusión, calificándose a la oferta que aquél hubiere formulado como inadmisibile.

- c) Se deberán tomar en consideración, en forma objetiva, todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieren ofertas inadmisibles explicitará los motivos, fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos.²³

²⁰ Conforme Art. 74 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

²¹ Conforme Art. 75 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

²² Conforme Art. 78 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

²³ Conforme Art. 78 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

ARTICULO 19.- DESEMPATE DE OFERTAS.- En caso de igualdad de precios, la adjudicación recaerá en la oferta presentada por una Pequeña y Mediana Empresa que opere, desarrolle su actividad y tenga la sede principal de sus negocios en el país. De mantenerse la igualdad se solicitará a los proponentes, que por escrito y dentro del término común que al efecto se les fije, formulen una mejora de precios. Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura de las ofertas. El silencio del oferente invitado a mejorar, se entenderá como que mantiene su oferta. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.²⁴

ARTICULO 20.- IMPUGNACIONES Y RECURSOS.- El dictamen de evaluación deberá notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.²⁵

IMPORTANTE Se considerará como cumplida la notificación referida precedentemente, con la utilización de cualquiera de los medios citados en el primer párrafo del Artículo 3º del presente Pliego y con la publicación en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día, conforme a lo establecido en el Decreto N° 659/1947.

Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.²⁶

Por otra parte, los recursos que se deduzcan contra el acto de adjudicación se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549 modificada por la Ley N° 21.686, y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 t.o. 1991 y sus modificatorias.²⁷

ARTICULO 21.- ADJUDICACION.- La adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente para el Organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma, debiéndose emitir dentro del plazo de mantenimiento de oferta la respectiva orden de compra, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de aquella, al adjudicatario. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común

²⁴ Conforme Art. 81 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

²⁵ Conforme Art. 80 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

²⁶ Conforme Art. 82 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

²⁷ Conforme Art. 83 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más conveniente aquella de menor precio.²⁸

La adjudicación será aprobada por la autoridad competente, debiéndose notificar dicho acto administrativo al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado.²⁹

ARTICULO 22.- ORDEN DE COMPRA.- La orden de compra deberá ajustarse en su forma y contenido al modelo uniforme determinado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, y contendrá las estipulaciones básicas de la contratación.

La orden de compra será notificada fehacientemente al adjudicatario dentro de los SIETE (7) días del dictado del acto administrativo que la haya autorizado.³⁰

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de recibida la notificación o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para ello, el Organismo podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.³¹

NOTA: Cuando se tratare de procedimientos de selección que se realicen asociados con la modalidad de Orden de Compra Abierta, el trámite de las actuaciones y de las ofertas adjudicadas se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Título X del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

En tales procedimientos deberá especialmente tenerse en consideración, por ser condiciones de cumplimiento obligatorio para la emisión de la Orden de Compra Abierta, que:

- a) El proveedor que resulte adjudicatario, tendrá la exclusividad durante el período de vigencia del contrato, para la provisión de los elementos del rubro comercial de que se trate.
- b) La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para el Estado Nacional y no dará lugar a ningún reclamo ni indemnización alguna a favor de los adjudicatarios.

²⁸ Conforme Art. 23 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

²⁹ Conforme Art. 82 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³⁰ Conforme Art. 84 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³¹ Conforme Art. 85 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

Estas cláusulas deberán consignarse obligatoriamente en todas las órdenes de compra abierta que se emitan, al igual que la conformidad del proveedor en la misma.

ARTICULO 23.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.- El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:³²

- a) Garantía de cumplimiento del contrato. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato en base al monto y a las formas establecidas en el presente Pliego, dentro del término de OCHO (8) días de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

- b) Información de cuenta bancaria. A los efectos de percibir el pago por los bienes entregados o servicios prestados deberán informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, que se indican a continuación:

- BANCO DE LA NACION ARGENTINA
- BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- BANCO GENERAL DE NEGOCIOS
- BANCO DE GALICIA
- BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
- BANCO CREDICOOP
- BANCO DEL SUQUIA S.A.

Dado que los pagos que realiza el Tesoro se efectúan mediante acreditación en la cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor.

- c) Alta de beneficiario. Dentro del plazo que a tal fin se le fije, deberán acompañar fotocopia de la presentación del formulario de ALTA DE BENEFICIARIO (anexo I) y de AUTORIZACION DE PAGO (anexo II), con la constancia de recepción respectiva o indicación del CODIGO DEL BENEFICIARIO, otorgado de conformidad con la Disposición N° 21 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y su similar N° 10

³² Conforme Art. 85 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. Quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir a obtenerlo al domicilio que se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- d) Cumplimiento de la prestación. El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes o prestar los servicios, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 24.- ORDEN DE PRELACION.- Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:³³

- a) Artículos 55 a 63 de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156.
- b) Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por el Decreto N° 436 del 30 de Mayo de 2000.
- c) El presente PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL.
- d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- e) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
- f) La adjudicación.
- g) La orden de compra.

ARTICULO 25.-MORA EN EL CUMPLIMIENTO.- Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del TRES POR CIENTO (3 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.

ARTICULO 26.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufre la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.³⁴

ARTICULO 27.- AUMENTO O DISMINUCION DE LA PRESTACION.- El Organismo

³³ Conforme Art. 86 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³⁴ Conforme Art. 97 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

contratante, con aprobación de la autoridad competente de acuerdo con el monto de la diferencia resultante, tendrá derecho a:

- a) aumentar el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) o disminuirlo hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o disminución podrá incidir sobre uno o varios renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos según corresponda.
- b) cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
- c) prorrogar, cuando así lo prevea el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el inciso a) del presente artículo o sin ellas, por única vez y por un plazo igual al del contrato inicial. Cuando éste fuere plurianual, no podrá prorrogarse más allá de UN (1) año adicional. En principio, la prórroga deberá realizarse en las condiciones y precios pactados originariamente, pero si los precios de plaza hubieren disminuido, el Organismo contratante deberá renegociar el contrato para adecuar su monto a dichos precios y, en caso de no llegar a un acuerdo con el proveedor, no podrá hacer uso de la opción de prórroga. A los efectos del empleo de esta facultad, el Organismo contratante deberá emitir la pertinente orden de compra antes del vencimiento del contrato. En los contratos en los que se hubiera estipulado una opción de prórroga del plazo contractual a favor de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se evaluará la eficacia y calidad de la prestación, a los fines de determinar la procedencia del ejercicio de la opción.³⁵

ARTICULO 28.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.³⁶

A los efectos de la conformidad definitiva, se procederá a cotejar la prestación con lo solicitado, en la forma prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Los proveedores deberán entregar las cantidades o cumplir los servicios faltantes, si los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva así lo requieran. La conformidad definitiva con la recepción se otorgará dentro del plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo el adjudicatario podrá intimar la recepción. Si la dependencia licitante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes de recibida la intimación, los bienes o servicios se

³⁵ Conforme Art. 99 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³⁶ Conforme Art. 90 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

tendrán por recibidos de conformidad.³⁷

Los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva deberán remitir la certificación correspondiente, tanto a la oficina ante la cual tramitaren los pagos como al adjudicatario.

ARTICULO 29.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Las penalidades establecidas en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por el Organismo licitante. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del Organismo contratante dentro de los TRES (3) días de producido y/o de cesados sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.³⁸

ARTICULO 30.- RESCISION.- El Organismo contratante tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

- a) Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones.
- b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
- c) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación.
- d) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por el Organismo contratante.

La rescisión operada, conforme con lo establecido en el presente artículo, acarreará la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 31.- AFECTACION DE LAS MULTAS.- Las multas o cargos que se formulen, se afectarán en el orden siguiente:

- a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.
- b) A la correspondiente garantía.
- c) A los créditos del contratante resultantes de otros contratos de suministros o prestación de servicios no personales, aún de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que el contratista presta su conformidad para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas.

ARTICULO 32.- PAGO DE FACTURAS³⁹

³⁷ Conforme Art. 91 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³⁸ Conforme Art. 95 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³⁹ Conforme Art. 92 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

a) Plazo de Pago

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca excepcionalmente uno distinto.

Cuando en las ofertas se incluyan plazos diferentes, no se considerarán como válidos, rigiendo el principio general.

Si se previese el pago contra entrega, se entenderá que el pago debe efectuarse después de operada la conformidad definitiva de la recepción.

La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Cuando por la naturaleza de los elementos a adquirir sea conveniente, necesario u obligatorio hacer uso de financiaciones de parte de los adjudicatarios, se establecerá en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares las bases de las mismas, las que en ningún caso podrán apartarse de las normas fijadas por las autoridades competentes.

b) Bonificaciones por pronto pago

Cuando los proveedores hubieran ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado plazo, las dependencias intervinientes efectuarán la liquidación de las facturas por los montos brutos, indicando además el importe a que asciende el descuento y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago.

ARTICULO 33.- REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.- La comprobación de que en un llamado a licitación y/o contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad previa, en los casos en los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera sea el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de selección, debiendo invitarse además de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado.

En ningún caso los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el llamado a licitación.⁴⁰

IMPORTANTE: Los Organismos contratantes podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

⁴⁰ Conforme Art. 60 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

ARTICULO 34.- CLAUSULA ANTICORRUPCION.- Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descrita, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descrita, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.⁴¹

ARTICULO 35.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.- En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán indicarse los requisitos esenciales del procedimiento de selección de que se trate y en especial:

- I) Nombre del Organismo contratante.
- II) Tipo, número, ejercicio, clase y modalidad del procedimiento de selección.
- III) Objeto de la contratación.
- IV) Lugar, plazo y horario de presentación de ofertas.
- V) Lugar, día y hora del acto de apertura de ofertas.
- VI) Especificaciones técnicas, las que deberán consignar en forma clara e inconfundible:
 - a) Las características y especies de la prestación, consignando además el número de catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 1997.
 - b) La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores.
 - c) Si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados.
 - d) Si se aceptarán tolerancias.

Para la reparación de aparatos, máquinas o motores podrán solicitarse

⁴¹ Conforme Art. 9º del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

repuestos denominados legítimos.

No se deberán formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o productos, ni transcribirse detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativos.

- VII) Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.
- VIII) Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
- IX) Cuando existan razones fundadas elegir la forma de garantía.
- X) Plazo de mantenimiento de la oferta.
- XI) Cuando se considere pertinente indicar que no será necesario presentar garantía cuando el monto de la misma no fuera superior a PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500).
- XII) Cantidad de copias en que los oferentes deben presentar sus ofertas.
- XIII) Fijar la moneda de cotización y la moneda de pago.
- XIV) Establecer cuando la cotización no debe hacerse por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje.
- XV) Dejar constancia cuando se admita formular oferta por parte del renglón.
- XVI) Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.
- XVII) Indicar si es necesario la presentación de muestras.
- XVIII) Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva.
- XIX) Forma y lugar de presentación de las facturas.
- XX) Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.
- XXI) Cuando el procedimiento sea de etapa múltiple:
 - factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y, en su caso, los coeficientes de ponderación relativa que se aplicarán a cada uno de ellos, sistemas que se aplicarán para la determinación de la oferta más conveniente, detalles de la carta de presentación que tienen que suministrar los oferentes, valor máximo del puntaje para cada factor que deba analizar la Comisión Evaluadora y el puntaje mínimo para la precalificación, plazo en el que deberán ser resueltas las impugnaciones que se hubieran planteado al acta de precalificación, parámetros de evaluación para el sobre que contenga la oferta económica, monto de la garantía de mantenimiento de la oferta.
- XXII) Cuando se utilice la modalidad llave en mano:
 - prever que los oferentes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que resulte conducente al buen resultado de la contratación.

XXIII) Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta:

cantidad máxima de unidades que podrán requerirse durante el período de vigencia del contrato, para cada uno de los renglones y que el adjudicatario estará obligado a proveer.

XXIV) Frecuencia en que se realizarán las solicitudes de provisión, para cada uno de los renglones.

RESOLUCION N° 966/00 del Ministerio de Economía.

BUENOS AIRES, 17 NOV 2000

VISTO el Expediente N° 001-003294/2000 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y el Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000 por el que se aprobó la reglamentación de los Artículos 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley 24.156, que constituye el "REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL", y

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento mencionado en el Visto, establece en el Título V, artículo 37, las modalidades a que pueden sujetarse los procedimientos de selección comprendidas en dicha regulación.

Que entre las modalidades contempladas por la norma citada, se encuentra la de Compra Informatizada, destinada a la adquisición de bienes homogéneos de bajo costo unitario, de los que se consumen con habitualidad en cantidades considerables que además tengan un mercado permanente, mediante la presentación de ofertas en soporte magnético estándar.

Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha determinado los bienes susceptibles de compra por esta modalidad, tomando como base el Catálogo que instrumentó el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común, creado por Decisión Administrativa N° 344 del 11 de junio de 1997.

Que a su vez, el cumplimiento de los contratos suscriptos mediante el empleo de la Compra Informatizada deben ejecutarse bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.

Que la puesta en marcha y funcionamiento de la modalidad en cuestión, requiere del procesamiento de una gran cantidad de datos que conducen al cumplimiento de diversas etapas, cuales son la formulación del pedido la generación de soportes de almacenamiento magnético estándar, la recepción de ofertas y la emisión del cuadro comparativo de las mismas.

Que para lograr ese cometido es necesario la implementación de un sistema informático de uso obligatorio en todo el ámbito de aplicación del Reglamento, el que ha sido diseñado y desarrollado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que dado que la información se almacena en soportes magnéticos, se

deben tomar ciertos recaudos respecto de la seguridad de los mismos, ante la presencia de virus y para la transmisión de datos, estableciendo para ello, pautas de procedimiento.

Que mediante la Resolución del Ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 27 del 11 de Enero de 1994, se creó el Nuevo Sistema de Compras mediante la Utilización de Bases de Datos de precios de artículos de stock de consumo habitual, encuadrado en el inciso 3°, apartado a) del Artículo 56 de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la debida intervención.

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/ 92) modificada por las Leyes N° 24.190 y N° 25.233.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación del REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL aprobado por el Decreto N° 436/2000, deberán utilizar el sistema informático que les será suministrado e instalado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para las contrataciones a efectuarse bajo la modalidad Compra Informatizada.

ARTÍCULO 2º.- Deléguese las facultades concernientes al contralor e interpretación de las medidas aquí adoptadas en la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 3º.- Fíjese la obligatoriedad que todas aquellas Unidades Operativas de Compras de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL que utilicen el mencionado sistema informático, posean el software adecuado para garantizar que los soportes de almacenamiento magnético que entreguen a los interesados, se encuentren libres de la presencia de programas que ocasionen daños informáticos, no aceptándose reclamo alguno de aquellos por tal razón, debiendo los oferentes adoptar similares recaudos, con aquéllos soportes de almacenamiento magnético que entreguen a la Unidad Operativa de Compras conteniendo sus propuestas, siendo responsables por los daños que pueda ocasionar el incumplimiento de tales normas de seguridad, sin perjuicio del rechazo de tales ofertas sin más trámite.

ARTÍCULO 4º.- Deróguese la Resolución del Ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 27 del 11 de Enero de 1994.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 966/00 M.E.

RESOLUCION Nº 515/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 14 DIC 2000

VISTO el expediente Nº 001-003295/2000 del registro de este MINISTERIO DE ECONOMIA y el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 por el que se aprobó la reglamentación de los Artículos 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley Nº 24.156, que constituye el "REGLAMENTO PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL", y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000, se aprobaron medidas tendientes a dotar a los organismos contratantes de nuevas herramientas para realizar los procedimientos de selección, con mayor transparencia y eficiencia.

Que en ese sentido se fijaron pautas para proveer a los organismos licitantes de mecanismos que agilicen la gestión de los procesos de selección del contratante.

Que para tal fin se crearon nuevas clases y modalidades para efectuar los procedimientos de selección del proveedor.

Que atento a las innovaciones introducidas por la nueva reglamentación resulta conveniente que se determinen los pasos a seguir en la implementación práctica del proceso de contratación.

Que asimismo resulta conveniente para realizar una mejor gestión, atento a que en el reglamento no se agotan todas las secuencias del procedimiento de selección del proveedor o cocontratante, efectuar una explicación más didáctica y minuciosa del proceso de contratación.

Que en consecuencia resulta necesario la confección de un MANUAL PRACTICO PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION se ha manifestado oportunamente al respecto, conforme Memorando Nº 377/00 D.N.S. obrante a fojas 89.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que es de su competencia.

Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 29 del Decreto Nº 1545 de fecha 31 de agosto de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el MANUAL PRACTICO PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL, conformado por el cuerpo de disposiciones que como Anexo forma parte integral de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Delégase en la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA las facultades de interpretación y modificación del contenido del Anexo de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 515/00 S.H.

ANEXO

INDICE

PUNTO	CONTENIDO	PAG.
	Indice.....	1
	Glosario.....	3
1.-	Inicio de la tramitación.....	4
1.1.-	Confección de la solicitud de gastos.....	4
1.2.-	Recepción de la solicitud de gastos.....	5
1.3.-	Trámite del expediente.....	5
2.-	Afectación presupuestaria.....	5
3.-	Determinación y autorización del procedimiento de selección del proveedor.....	6
4.-	Trámite de recepción de observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares.....	8
4.1.-	Elaboración y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo.....	9
5.-	Contratación de bienes y servicios de carácter informático.....	

6.-	Sistema de precios testigo.....	10
7.-	Pliegos de Bases y Condiciones.....	11
7.1.-	Certificado fiscal para contratar.....	12
7.2.-	Garantías de mantenimiento de oferta.....	12
8.-	Publicidad y difusión de pliegos y convocatorias.....	14
8.1.-	Invitaciones a cotizar en las Contrataciones Directas.....	18
8.2.-	Trámite simplificado.....	18
9.-	Retiro de pliegos.....	19
10.-	Circulares aclaratorias y modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.....	20
11.-	Recepción de ofertas.....	21
11.1.-	Apertura de las ofertas.....	22
12.-	Cuadro comparativo de las ofertas.....	24
13.-	Comisión Evaluadora.....	24
13.1.-	Desempate de las ofertas.....	26
14.-	Trámite de las impugnaciones al dictamen de evaluación.....	26
15.-	Criterio de selección de ofertas.....	28
15.1.-	Adjudicación.....	28
15.2.-	Registro del compromiso.....	29
16.-	Perfeccionamiento del contrato.....	29
16.1.-	Distribución y transmisión de la orden de compra.....	30
16.2.-	Garantía de cumplimiento de contrato.....	31
16.3.-	Devolución de garantías.....	31
16.4.-	Publicidad y difusión posterior de las contrataciones.....	33
17.-	Recepción provisional y definitiva de bienes y servicios.....	33
18.-	Aumento o disminución de la prestación.....	35
19.-	Prórroga de contratos.....	36
20.-	Transferencia del contrato.....	36
21.-	Prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación.....	37
22.-	Rescisión y revocación del contrato.....	37
23.-	Rehabilitación del contrato.....	39
24.-	Plazos.....	39
25.-	Impuestos.....	39

GLOSARIO

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS.....	U.E.P.
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS.....	U.O.C.
UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.....	U.R.C.
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.....	O.N.C.
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.....	S.I.G.E.N.
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.....	S.A.F.

1.- INICIO DE LA TRAMITACION

Se iniciará el trámite pertinente para satisfacer una solicitud de adquisición de un bien determinado o la contratación de un servicio, el que deberá cumplir las siguientes etapas:

1.1- CONFECCION DE LA SOLICITUD DE GASTOS

Para adquirir un bien determinado o contratar un servicio, las U.E.P. de cada organismo deberán confeccionar su pedido mediante el empleo de una solicitud de gastos, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C., que deberá ser remitida a la U.O.C. correspondiente, que como tal se encargue de la gestión de compras y contrataciones dentro del organismo.

Previamente, cada U.E.P. deberá verificar si el bien o servicio que se va a requerir, está incluido en el catálogo contenido en el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común y en caso negativo solicitará su alta a la O.N.C.⁴²

Cumplimentado el paso anterior deberá procederse de la siguiente manera:

1. Presentar el pedido por escrito, registrándolo mediante un número de expediente que le asignará la oficina de Mesa de Entradas, de la jurisdicción a la que pertenece la U.E.P.
2. Describir las características de los bienes y/o servicios a contratar, consignando la calidad exigida y en su caso las normas cualitativas que deban requerirse, así como si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados, y si se aceptan tolerancias.
3. Dar un justiprecio del costo estimado de la prestación con el fin de registrar la afectación preventiva. Si se solicitare la utilización de la modalidad de Orden de Compra Abierta, para registrar la afectación preventiva se tomará el valor estimado que represente el total de la Orden de Compra Abierta.
Podrán tomarse en consideración, los precios de referencia brindados por la O.N.C. (<http://sg.meccon.gov.ar/onc>).
4. Determinar, si lo requerido cuenta con términos o condiciones de comercialización.

⁴²En orden a lo establecido por la Decisión Administrativa N° 344/97.

5.Fundamentar si existieran las razones de urgencia o emergencia que motivan la solicitud de gastos.

6.El responsable de la U.E.P. debe suscribir dicha solicitud.

7.Remitir a la U.O.C.

1.2.- RECEPCION DE LA SOLICITUD DE GASTOS

La U.O.C. que recibe la solicitud de gastos, debe verificar que cumpla con todos los requisitos, rechazándola en el caso que la misma se encuentre incompleta, debiendo remitirla con una nota aclaratoria a la U.E.P. solicitante.

1.3.- TRAMITE DEL EXPEDIENTE

En base a la identidad del rubro comercial, se podrán agrupar solicitudes para que sean procuradas mediante una única gestión, teniendo en cuenta las pautas y condiciones establecidas en la normativa vigente, evitando incurrir, en los casos de desdoblamiento.⁴³

IMPORTANTE Se presumirá que existe desdoblamiento cuando en un lapso de TRES (3) meses, contados a partir del primer día de una convocatoria determinada, se efectúe otra, destinada a seleccionar bienes o servicios pertenecientes al mismo rubro comercial que aquella, sin justificación alguna.⁴⁴

Realizado el agrupamiento pertinente, se registrará la solicitud, bajo un número único de expediente que acompañara al mismo durante toda la gestión de compra.

2.- AFECTACION PRESUPUESTARIA

La U.O.C. procederá a verificar la existencia de créditos y cuota presupuestaria en la partida correspondiente, a través de la U.R.C., o la dependencia que haga sus veces dentro del organismo efectuando las pertinentes reservas; en caso negativo se deberá suspender el trámite devolviendo las actuaciones a la U.E.P. solicitante.

Como instancia previa a la devolución, la U.O.C. podrá acudir a la Dirección de Presupuesto a los fines de evaluar la posibilidad de una reprogramación de cuotas.

Conforme las pautas del artículo 15 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24156 y normas complementarias, se podrán efectuar solicitudes de gastos plurianuales. En ese caso el preventivo y el compromiso se efectuarán para el ejercicio presente, aunque se deberán informar los

⁴³ Artículo 50 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³ artículo 51 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

montos estimados para los años siguientes. Si se tratare de una Orden de Compra Abierta, cuya vigencia abarque DOS (2) ejercicios, para su programación presupuestaria solo se deberá tener en cuenta el registro preventivo. De ese modo se lo contemplará en las programaciones presupuestarias futuras.⁴⁵

Habiendo sido registrada la afectación preventiva del gasto, el expediente vuelve a la U.O.C. para la prosecución del trámite de compra.

3.- DETERMINACION Y AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL PROVEEDOR.

Se debe determinar el tipo de procedimiento de selección del proveedor que se va a utilizar, junto con su respectiva clase y modalidad de corresponder, conforme el tipo de contratación que se quiera efectuar, de acuerdo a las definiciones establecidas por la norma marco en cada caso.

No obstante lo señalado precedentemente, para definir que procedimiento de selección del proveedor resulta más adecuado y conveniente a los intereses públicos, se deberán evaluar las siguientes circunstancias:⁴⁶

- a) Cumplir con los objetivos de economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos.
- b) Las características de los bienes o servicios a contratar.
- c) El monto estimado del contrato.
- d) Las condiciones de comercialización y configuración del mercado.
- e) Las razones de urgencia o emergencia.

Para la elección del procedimiento de selección según el monto estimado del contrato, se considerará el importe total en que se estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas y se aplicará la siguiente escala:⁴⁷

LICITACION ó CONCURSO PUBLICO: más de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000)

LICITACION ó CONCURSO PRIVADO: más de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000) y hasta PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000)

CONTRATACION DIRECTA: hasta PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000)

TRAMITE SIMPLIFICADO: hasta PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000)

Una vez determinado el procedimiento de selección del proveedor, se remitirá el expediente para su correspondiente autorización por el funcionario competente,⁴⁸ quién emitirá el acto administrativo con los recaudos pertinentes, de conformidad con el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del

⁴⁵ Decreto 2666/92 Reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

⁵ Artículo 21 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁴⁷ Artículo 22 Del Reglamento Para La Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁴⁸ En Orden a lo establecido en la Decisión Administrativa N° 215/99

Estado Nacional,⁴⁹ en el que también se deberá aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La U.O.C. tendrá en cuenta especialmente aquellos casos en que, previo a la firma del acto administrativo de autorización, se requiera la intervención del Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico jurisdiccional.

Firmado y protocolizado (registrado) el acto, serán devueltas las actuaciones a la U.O.C. para la prosecución de su trámite, donde se le asignará un número al procedimiento de selección autorizado, de conformidad con la normativa vigente.⁵⁰

4.- TRAMITE DE RECEPCION DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Cuando en virtud de la complejidad o el monto de la contratación, se justifique la apertura de una etapa previa a la convocatoria para recibir observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la autorización para disponer de esta instancia, debe ser ordenada por medio de una providencia simple.

Una vez autorizada la apertura de la etapa previa a la convocatoria, para la recepción de observaciones al Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la U.O.C. dispondrá:⁵¹

- a) la publicación de al menos UN (1) anuncio en el BOLETIN OFICIAL.
- b) la difusión en el sitio de Internet de la O.N.C.
- c) la comunicación a las asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes y comerciantes del rubro y a las asociaciones locales del lugar donde deba cumplirse la prestación, para su difusión entre los interesados dentro de los TRES (3) días de la publicación en el BOLETIN OFICIAL.

El contenido del anuncio y las comunicaciones deberán ajustarse a lo establecido en el Título III - PUBLICIDAD Y DIFUSION del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional. Se deberá emplear para su confección, el formulario tipo, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C., para cumplir con el deber de informar a dicho órgano rector, conforme lo establecido en la normativa vigente.⁵²

Las constancias correspondientes al cumplimiento de las medidas dispuestas sobre publicidad y difusión, deberán ser agregadas al expediente.

La U.O.C. pondrá a disposición del público el Proyecto en cuestión, durante el plazo fijado para la recepción de observaciones, vencido el cual no se admitirán presentaciones. El titular de la U.O.C. podrá convocar a reuniones para debatir las observaciones presentadas, en tal caso presidirá las mismas.

⁴⁹ Artículo 24 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁵⁰ En orden a lo establecido por la Resolución S.H. N° 292/00

⁵¹ Artículo 10 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁵² En orden a lo establecido por la Resolución S.H. N° 368/00

Tanto las observaciones recibidas como los temas tratados, deberán constar en actas. Las que serán firmadas por los funcionarios designados al efecto y los presentes que desearan hacerlo, las que junto con la información presentada se agregarán al expediente.⁵³

4.1.- ELABORACION Y APROBACION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DEFINITIVO.

La U.O.C. elaborará el Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo conforme con los criterios técnicos, económicos y jurídicos que a su juicio correspondan, teniendo en cuenta las opiniones vertidas por los interesados, en la medida en que las considere pertinentes, a los fines de obtener un mejor resultado de la contratación y preservando los principios de igualdad entre los interesados, de promoción de la concurrencia, de la competencia, de la transparencia y de la ética.⁵⁴ No obstante, es de aplicación en la materia, lo establecido en la reglamentación de la Ley N° 19.549.⁵⁵

El funcionario competente que haya autorizado el procedimiento de selección, deberá aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo, mediante el dictado de un acto administrativo.⁵⁶

Observación: El acto administrativo que disponga la autorización del procedimiento puede contener el de aprobación del pliego.

5.- CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO

En tales casos deberá girarse una copia del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARIZACION Y ASISTENCIA TECNICA dependiente de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que producirá su dictamen técnico.⁵⁷

Una vez que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares sea aprobado, la U.O.C. deberá remitirlo a la S.I.G.E.N., dentro de los CINCO (5) días de recibido, para ser sometido al control de auditoría y veeduría, de conformidad con la normativa vigente.⁵⁸

6.- SISTEMA DE PRECIOS TESTIGO

⁵³ Artículo 11 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁵⁴ Artículo 12 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁵⁵ Artículo 80 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991)

⁵⁶ Artículo 24 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁵⁷ En orden a lo establecido por el Decreto N° 541/95, Decreto N° 856/98, Decreto N° 20/99 y sus modificatorios.

⁵⁸ En orden a lo establecido por la Resolución SIGEN N° 157/95.

¹⁸ En orden a lo establecido por la Resolución SIGEN N° 55/96 y sus modificatorios.

La S.I.G.E.N. ha establecido las escalas a partir de las cuales los Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación y Organismos Centralizados y Descentralizados de la Administración Pública Nacional, deberán someter sus contrataciones al control del sistema de Precios Testigo.⁵⁹

La U.O.C. enviará una nota a la S.I.G.E.N. requiriendo su intervención. La nota deberá enviarse con al menos DIEZ (10) días de anticipación a la fecha del llamado a concurso o cotización de precios.

Deben ser obligatoriamente sometidas al Sistema de Precios Testigo:

- a) Las Licitaciones Públicas cuyo presupuesto oficial o monto estimado de adquisición sea superior o igual a PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 750.000.-)
- b) Las Licitaciones Privadas y/o Concursos Privados de Precios cuyo presupuesto oficial o monto estimado de adquisición sea superior o igual a PESOS QUINIENTOS MIL (\$ 500.000.-)
- c) Las Contrataciones Directas cuyo presupuesto oficial o monto estimado de adquisición sea superior o igual a PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000.-)

La O.N.C. brinda información sobre precios de referencia para la adquisición de todos aquellos bienes que estén catalogados y para los cuales se haya efectuado alguna compra, los mismos no suplen a la intervención de la S.I.G.E.N.

Se debe tener en cuenta que el informe de la S.I.G.E.N. puede demorar, conforme la normativa lo establece, entre DOCE (12) y CATORCE (14) días según sea el relevamiento en el mercado nacional o internacional, respectivamente, a partir de la recepción de la solicitud. La aplicación de dicho sistema opera en paralelo con la gestión de contratación, sin que ello signifique interferencias ni interrupciones del citado proceso.

La respuesta brindada por la S.I.G.E.N. debe ser incorporada al expediente de compra.

Mensualmente la U.O.C. confeccionará una lista de todos los llamados que se efectuarán en el próximo mes para los cuales esté previsto, por sus montos, solicitar a la S.I.G.E.N. su intervención conforme el Sistema de Precios Testigo. Esta lista deberá ser aprobada por la máxima autoridad de la U.O.C. y enviada a la S.I.G.E.N., registrándose su recepción.

7.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

La U.O.C. confeccionará el llamado con:

- a) El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución del Ministro de Economía.⁶⁰
- b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las especificaciones técnicas:

El mismo será elaborado por la U.O.C., para cada procedimiento de selección y contendrá los requisitos mínimos que se indican en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.⁶¹

⁶⁰ En Orden a lo establecido por la Resolución Mecon N° 834/2000

⁶¹ Artículo 45 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del

Las especificaciones técnicas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y deberán redactarse en forma clara y precisa, además se incluirá el número de catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común.⁶²

IMPORTANTE La U.O.C. deberá enviar a la O.N.C. el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para su difusión en Internet (Art. 5 del Decreto N° 436/2000).

7.1.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

El Certificado Fiscal para Contratar deberá exigirse de conformidad con lo establecido en el inciso f) del artículo 136 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

Dicho certificado será expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a solicitud de los interesados en participar en proceso de contratación con el Estado Nacional.

Los proveedores quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer el "Certificado Fiscal para Contratar", respecto de aquellas presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000.-),⁶³ cuando se trate de ofertas por debajo de dicho monto, se exigirá a los proveedores la presentación de un libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 17250.

7.2.- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales se establecen las garantías que deben presentarse para afianzar el cumplimiento de las obligaciones por parte de el/los oferente/s y adjudicatario/s.⁶⁴

Las garantías deberán constituirse en alguna o algunas de las siguientes formas o combinaciones, a opción del oferente o adjudicatario.⁶⁵

- a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.
- b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser

Estado Nacional

⁶² Artículo 46 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁶³ En orden a lo establecido en la Resolución General A.F.I.P. N° 135/98.Y su Modif. 371/99

⁶⁴ Artículo 52 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁶⁵ Artículo 53 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

depositados en una entidad bancaria a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

- d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
- e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán establecer los requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
- f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.
- g) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000).

IMPORTANTE En aquellos procedimientos de selección en que se utilicen las modalidades de Orden de Compra Abierta y/o Compra Informatizada, la garantía de oferta se deberá calcular en base al CINCO POR CIENTO (5 %) del importe resultante de multiplicar la cantidad máxima solicitada y el precio unitario cotizado.

No será necesario constituir garantías en los siguientes casos:⁶⁶

- a) En la adquisición de publicaciones periódicas.
- b) En las contrataciones entre entidades estatales comprendidas en el Artículo 1º del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.
- c) En las contrataciones de avisos publicitarios.

⁶⁶ Artículo 55 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

- d) En las locaciones, cuando el ESTADO NACIONAL actúe como locatario.
- e) Cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$2.500) y así se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
- f) En las contrataciones de artistas o profesionales.
- g) En caso de cumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, salvo el caso de rechazo. En estos casos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la garantía que corresponda.

8.- PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PLIEGOS Y CONVOCATORIAS

La U.O.C. instrumentará la publicidad y difusión de los Pliegos de Bases y Condiciones y de las convocatorias a los procedimientos de selección de acuerdo a las siguientes pautas:

- I) Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares deberán ser exhibidos en forma obligatoria en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles de la U.O.C., de ingreso irrestricto, a partir del primer día de la convocatoria.⁶⁷
- II) Las convocatorias a los procedimientos de selección:
 - a) La convocatoria a una LICITACION ó CONCURSO PUBLICO⁶⁸ cuyo monto presunto exceda de PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000.-) deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL y difundirse en el Sitio de Internet de la O.N.C., en forma simultánea.

En ambos casos, el plazo será de OCHO (8) días de publicidad y difusión, con DOCE (12) de anticipación.

Asimismo, se deberán publicar avisos por UN (1) día, coincidente con el término de publicación en el BOLETÍN OFICIAL, en DOS (2) de los diarios de mayor circulación en el país.

Cuando el monto presunto de la contratación no excediese la suma de PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000.-), los plazos de la publicación en el BOLETIN OFICIAL y la difusión en el Sitio de Internet de la O.N.C. a cumplir serán de DOS (2) y CUATRO (4) días, respectivamente (siendo facultativo publicar en un diario de circulación masivo).

En ambos supuestos, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial, provincial o municipal, donde deba cumplirse la prestación. Si tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, las publicaciones se

⁶⁷ Artículo 13 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁶⁸ Artículo 14 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

²⁸ Artículo 15 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

efectuarán en uno de los medios de mayor circulación del lugar.

b) La convocatoria a una LICITACION o CONCURSO PRIVADO⁶⁹ deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL y difundirse en el Sitio de Internet de la O.N.C., en forma simultánea.

En ambos casos, el plazo será de DOS (2) días de publicidad y difusión, con CUATRO (4) de anticipación.

En el caso que corresponda, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial provincial o municipal, donde deba cumplirse la prestación. Si tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, las publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor difusión del lugar.

Asimismo, para esta clase de procedimientos de selección, la U.O.C. deberá remitir invitaciones por medio fehaciente, con SEIS (6) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, a por lo menos CINCO (5) de los principales productores prestadores, fabricantes, o comerciantes del rubro y a proveedores anteriores, si los hubiere.

IMPORTANTE En ambas clases de procedimientos de selección, la U.O.C. deberá:

1) Enviar comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes y comerciantes del rubro y, en su caso, a las asociaciones locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones, para su difusión entre los interesados.

2) Podrá enviar invitaciones a firmas que sean proveedoras habituales del organismo o que, por su importancia, se considere conveniente que conozcan la convocatoria. Estas comunicaciones podrán cursarse por cualquier medio durante el lapso de las publicaciones dispuestas. Se sugiere a la U.O.C. dirigirse mediante nota oficial al Señor Inspector General de Justicia solicitando una nómina de las entidades registradas en el Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones, como Confederaciones, Federaciones y Cámaras, sito en la Av. Paseo Colón 285 -Piso 3º - Capital Federal.

c) Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse publicaciones en los países correspondientes.

d) La convocatoria a un REMATE o SUBASTA⁷⁰ deberá publicarse, mediante un aviso por UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL, como mínimo y en forma simultánea se difundirá en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, con una antelación de DIEZ (10) días a la fecha fijada para la realización del remate o subasta.

En su caso, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial provincial o municipal, donde deba llevarse a cabo el procedimiento. Si

⁷⁰ Artículo 16 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, dichas publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor circulación del lugar.

3) Los días de anticipación y publicación se computarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la última publicación, en los procesos contemplados en el Apartado II) incisos a) y b).

Los plazos fijados para la anticipación y la cantidad de publicaciones se considerarán mínimos.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados.

Podrán ampliarse los días de publicación y los medios de difusión a emplearse, dejando debida constancia en el expediente de las razones que justifiquen las mayores erogaciones que ello implique.

4) La U.O.C. generará las notas para ordenar la publicación y difusión de las convocatorias, según corresponda, debiendo mencionar los siguientes datos:⁷¹

- a) Nombre del organismo contratante.
- b) Tipo, objeto y número de la contratación.
- c) Número de expediente.
- d) Base de la contratación, si la hubiere.
- e) Lugar, día y hora donde pueden retirarse o consultarse los pliegos.
- f) Costo de la impresión del Pliego si correspondiese.
- g) Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del acto de apertura.

Se deberá emplear para su confección, el formulario tipo, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C., para de ese modo cumplir con el deber de informar a dicho órgano rector, conforme lo establecido en la normativa vigente.

NOTA: Los Organismos que integran la Administración Pública Nacional solicitarán la publicidad en los medios de comunicación masiva (periódicos, radio y televisión), a través de la Secretaría Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y conforme la normativa vigente en la materia.

De todo lo actuado respecto de la publicidad y difusión de las contrataciones, se deberá dejar constancia en el expediente respectivo. Asimismo se deberá agregar una copia de los anuncios publicados.

8.1.- INVITACIONES A COTIZAR EN LAS CONTRATACIONES DIRECTAS

En los procedimientos de CONTRATACIÓN DIRECTA previstos en el Artículo 56 inciso 3º Apartado a) (monto), d) (urgencias) y e) desierta o fracasada de la Ley de Contabilidad se

⁷¹ Artículo 17 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

deberán cursar invitaciones por medio fehaciente a un mínimo de TRES (3) proveedores habituales, prestadores, productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro. Las invitaciones se enviarán simultáneamente a todos los invitados, con una antelación mínima de CINCO (5) días,⁷² al vencimiento del plazo de presentación de ofertas en los casos de los apartados a) y e).

Las mencionadas invitaciones serán firmadas por el titular de la U.O.C. y se agregarán al expediente.

8.2.-TRAMITE SIMPLIFICADO

Aquellos procedimientos de selección que hubiesen sido encuadrados como Contratación Directa, podrán ser tramitados en forma simplificada cuando el monto estimado del contrato fuera inferior a PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000.-)

En este caso, la U.O.C. procederá a enviar las invitaciones a participar de dichos procedimientos, por cualquier medio, debiendo indicarse en las mismas como datos mínimos:

- El plazo (día y hora) y lugar de la presentación de las ofertas.
- La forma de presentar las ofertas.

El titular de la UOC será depositario de las propuestas que se reciban –ya sea abiertas o cerradas- Dicho funcionario tendrá la responsabilidad de que las ofertas permanezcan reservadas hasta el día y hora de vencimiento del plazo fijado para la presentación.

En esta oportunidad todas las ofertas que se hubieren presentado se agregarán al expediente según el orden de su recepción, pudiendo prescindirse del acto formal de apertura de las ofertas. El titular de la U.O.C. suscribirá un acta donde constará lo actuado e indicando los siguientes datos:

- a) Número de orden asignado a cada oferta.
- b) Nombre de los oferentes.
- c) Montos de las ofertas.
- d) Montos y formas de las garantías acompañadas, si han sido solicitadas.
- e) Las observaciones que se formulen.

Con posterioridad se deberá confeccionar un cuadro comparativo de las ofertas recibidas, en virtud del cual la autoridad competente para adjudicar, sin más trámite y teniendo en cuenta la opinión de la U.O.C. y de la U.E.P., podrá resolver la correspondiente adjudicación.⁷³

IMPORTANTE Es de destacar, que la intervención de la Comisión Evaluadora es optativa en este tipo de trámite. Se sugiere que el acta de agregación de ofertas sea suscripto por

⁷² Artículo 18 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁷³ Artículo 27 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

los interesados presentes que deseen hacerlo.

9.- RETIRO DE PLIEGOS

Los proveedores interesados deberán retirar los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares en el lugar indicado por la U.O.C. en la convocatoria, donde se registrará su entrega, mediante la emisión de una constancia, cuya copia luego se agregará al expediente.

En el caso que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares tengan un costo,⁷⁴ se entregarán los mismos una vez verificado el pago mediante la exhibición del correspondiente recibo emitido por la Tesorería del organismo.

En uno y otro caso, los Pliegos se entregarán firmados por el titular de la U.O.C. o aquel responsable autorizado de dicha unidad.

10.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES⁷⁵

La U.O.C. deberá recibir aquellas consultas que se efectúen por escrito y dentro del plazo estipulado para su presentación.

La U.O.C. evaluará si la solicitud es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión; en tales casos, emitirá la correspondiente circular aclaratoria o modificatoria la cual deberá ser comunicada en forma fehaciente a todos los interesados que hubieren retirado y/o adquirido el Pliego y al consultante.

La circular aclaratoria emitida pasará a formar parte como anexo, del Pliego que se encuentra en exhibición en carteleras o carpetas, ubicadas en lugares visibles de la U.O.C.

En cuanto a las modificaciones tendrán como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación y pasaran a formar parte integrante del Pliego.

La U.O.C. podrá de oficio realizar las aclaraciones y/o modificaciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a las SETENTA Y DOS (72) horas contadas desde que se presentare la solicitud, el titular de la U.O.C. podrá prorrogar de oficio la fecha de apertura, en no más de una semana. La prórroga deberá ser comunicada en los mismos medios en los que se haya publicado el

⁷⁴ Artículo 49 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

³⁴ Artículo 6º del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolucion Mecon N° 834/2000

llamado y notificada en forma fehaciente a todos los interesados que hayan retirado el Pliego.

Se deberá emplear para la confección de las circulares aclaratorias y modificatorias el formulario tipo, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C., y cumplir con el deber de informar a dicho órgano rector.

11.- RECEPCION DE OFERTAS

Las ofertas serán presentadas en la forma indicada en los Pliegos,⁷⁶ entregándose una constancia de su recepción. A partir de la hora fijada como de vencimiento para la presentación de las ofertas, no podrán recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.⁷⁷

Si se hubiese solicitado muestras y se ha estipulado su recepción junto con la oferta, se la recibirá, extendiéndose el correspondiente recibo. El mismo tratamiento deberá darse si se hubiera fijado otro momento para la entrega de las muestras.⁷⁸

IMPORTANTE En todos los procedimientos de selección, en que la invitación a participar se haya realizado a un determinado número de personas físicas o jurídicas, la U.O.C. que realice el llamado deberá recibir considerar y evaluar, las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados.⁷⁹

11.1.- APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas recibidas en el caso de licitaciones y concursos de sobre único, deberá realizarse en el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto formal, ante los funcionarios de la dependencia designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas, paquetes o diskettes dispuestos para ser abiertos.⁸⁰

En el acta que deberá labrarse, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C. constarán los siguientes datos:⁸¹

- a) Número de orden asignado a cada oferta.
- b) Nombre de los oferentes.
- c) Montos de las ofertas.

⁷⁶ Artículo 65 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁷⁷ Artículo 71 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁷⁸ Artículo 11 del Pliego Unico De Bases y Condiciones Generales aprobado Por Resolución Mecon N° 834/2000

⁷⁹ Artículo 64 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁸⁰ Artículo 72 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes Y Servicios del Estado Nacional

⁴⁰ Artículo 71 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

d) Montos y formas de las garantías acompañadas.

e) Las observaciones que se formulen.

El acta será firmada por los funcionarios designados al efecto y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, que serán rubricados por el funcionario que presida el acto, se exhibirán a los oferentes por el término de CINCO (5) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas, se agregarán al expediente para su análisis por la autoridad competente.

Las garantías de oferta serán remitidas, para su custodia a la Tesorería, quien emitirá los correspondientes recibos que la U.O.C. entregará a los oferentes. Se dejará copia de dichos recibos, como constancia en el expediente.

Cuando la importancia de la contratación así lo justifique, el titular de la U.O.C., podrá requerir la presencia de un escribano de la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, para presenciar dicho acto.

En los casos de licitaciones y concursos de doble sobre, la apertura del sobre A de las propuestas recibidas, deberá realizarse en el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto formal, ante los funcionarios de la dependencia designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

En el acta que deberá labrarse, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C. constarán los siguientes datos:⁸²

a) Número de orden asignado a cada oferta.

b) Nombre del oferente.

c) Montos y formas de la garantía acompañada.

d) Las observaciones que se formulen.

e) Constancia de la reserva del sobre B.

El acta será firmada por los funcionarios designados al efecto y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Una copia del sobre A de todas las ofertas rubricada por el funcionario que preside el acto, quedará a disposición de cada uno de los oferentes, a fin que tomen vista de ellas. Los oferentes podrán tomar vista durante TRES (3) días contados a partir de la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los TRES (3) días posteriores a la finalización de la respectiva vista. Dentro de los TRES (3) días siguientes al del vencimiento del plazo fijado para formular observaciones, los oferentes observados podrán contestarlas. Con las observaciones y en su caso, las contestaciones respectivas, deberán acompañarse las pruebas correspondientes. Toda presentación deberá hacerse con copia de la misma, así como de la documentación acompañada. Dichas actuaciones deberán ser agregadas al expediente

⁸² Artículo 105 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

como constancia.⁸³

Emitida la correspondiente acta de precalificación, deberá ser notificada la misma, por medio fehaciente a todos los oferentes, citándolos para el acto público de apertura del sobre B.

En ese acto se procederá a abrir los sobres B de los oferentes precalificados, y se devolverán cerrados aquellos sobres B pertenecientes a los oferentes no precalificados, juntamente con las respectivas garantías de oferta. Labrándose la correspondiente acta de lo actuado.⁸⁴

12.- CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

Para proceder a la evaluación de las ofertas, la U.O.C. confeccionará un cuadro comparativo de los precios de las ofertas. Una vez vencido el plazo fijado para la exhibición de las ofertas, dentro de los TRES (3) días siguientes, la U.O.C. deberá remitir las actuaciones a la Comisión Evaluadora.⁸⁵

Se deberá emplear para su confección, el formulario tipo, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C.

13.- COMISION EVALUADORA

La Comisión Evaluadora estará integrada por TRES (3) miembros, a saber:⁸⁶

- a) El responsable de la U.O.C.
- e) El titular de la U.E.P. o, en su caso, del proyecto, o el funcionario en quien aquél delegue esa facultad.
- f) Un funcionario designado por el organismo.

NOTA Por cada U.O.C. deberá funcionar una Comisión Evaluadora, y la designación de sus miembros deberá agregarse al expediente de la contratación.

Cuando se tratare de contrataciones para cuyo estudio se requieran conocimientos técnicos o especializados, se designará un perito técnico. En su defecto, la U.O.C. podrá solicitar a organismos estatales o privados, todos los informes que considerare necesarios.

La Comisión Evaluadora emitirá su dictamen, cuya finalidad es la de proporcionar a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente. Se deberá emplear para su confección, el formulario tipo, de

⁸³ Artículo 106 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁸⁴ Artículo 109 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁸⁵ Artículo 76 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁸⁶ Artículo 77 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

acuerdo al formato diseñado por la O.N.C.

El plazo para la emisión del dictamen, que se instrumentará mediante un acta y donde se establecerá un orden de mérito, es de DIEZ (10) días desde la recepción de las actuaciones giradas por la U.O.C. Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo mencionado, se podrá requerir una prórroga a la autoridad competente para adjudicar. La prórroga que se otorgue no podrá exceder de un lapso igual al fijado en la normativa vigente. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.⁸⁷

IMPORTANTE Cuando la Comisión Evaluadora intime a los oferentes para proceder a la subsanación de defectos formales, el término será de CINCO (5) días, durante los cuales se suspenderá el plazo para su pronunciamiento. Por el contrario si debe requerir informes a algún organismo público o privado, los mismos serán substanciados dentro del plazo de pronunciamiento de la Comisión.

Para la elaboración del dictamen, que no tendrá carácter vinculante, se deberán tener en cuenta como contenidos mínimos, las siguientes pautas:

- a) El exámen de los aspectos formales y la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, por el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, y por los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
- b) El resultado de la consulta efectuada al Sistema de Información de Proveedores, a los fines de determinar la habilidad para contratar con el ESTADO NACIONAL, de un oferente. En este caso, si se concluyera que un oferente no es hábil para contratar con el Estado Nacional, la Comisión deberá hacer explícitos los motivos considerados y se calificará a la oferta en cuestión, como inadmisibles.
- c) Ofertas inadmisibles ó inconvenientes:
Se deberá tomar en consideración en forma objetiva todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si existieren ofertas inadmisibles, explicitará los motivos, fundándose en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes deberá explicitar los fundamentos para excluirlos del orden de mérito.
- d) Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada una de ellos, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 47 del Decreto 436/2000, y determinar el orden de mérito, efectuando su recomendación según la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

⁸⁷ Artículo 79 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

13.1.- DESEMPATE DE LAS OFERTAS ⁸⁸

En caso de igualdad de precios, la adjudicación recaerá en la oferta presentada por una Pequeña y Mediana Empresa⁸⁹ que opere, desarrolle su actividad y tenga la sede principal de sus negocios en el país.

De mantenerse la igualdad, la U.O.C. solicitará a los respectivos oferentes que por escrito y dentro del plazo común que se les fije, formulen una mejora de precios, labrándose un acta con todo lo actuado. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar, se considerará como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, el titular de la U.O.C. procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar, que deberá ser notificado por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará un acta donde conste el resultado de aquél.

14.- TRAMITE DE LAS IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION

La U.O.C. deberá notificar el dictamen de evaluación, en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido.

IMPORTANTE Se considerará como cumplida la notificación referida precedentemente con la utilización de cualquiera de los medios citados en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional o con la publicación en el BOLETIN OFICIAL por el término de UN (1) día, conforme lo establecido en el Decreto N° 659/1947. En consecuencia deberá agregarse al expediente como constancia de la notificación realizada, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado firmado por el funcionario interviniente, el aviso de retorno y la copia del aviso en el BOLETIN OFICIAL.

Los interesados podrán impugnar el dictamen dentro de los CINCO (5) días de notificados. El expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.

Se deberá interponer la impugnación en tiempo y forma ante la U.O.C., ésta la elevará al Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico, el cual dictaminará sobre la procedencia o improcedencia de la misma. Luego se remitirá el expediente a la U.O.C., para su evaluación por la autoridad competente, quien emitirá el correspondiente acto administrativo de aprobación del procedimiento de selección y adjudicación de los bienes y/o servicios de que se trate.

Observación: se recuerda que las impugnaciones deberán ser resueltas con anterioridad al dictado del acto administrativo que disponga la adjudicación y aprobación.⁹⁰

⁸⁸ Artículo 81 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁸⁹ En orden a lo establecido en la Ley N° 24.467

15.- CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS

La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.⁹¹

15.1.- ADJUDICACION

La U.O.C. remitirá un proyecto de acto administrativo a la autoridad competente para aprobar el procedimiento de selección, quien deberá resolver en forma fundada la adjudicación o la declaración de desierta (no hay oferentes) o fracasada (ninguna oferta se ajusta a lo requerido).

Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.⁹²

Una vez firmado y protocolizado (registrado) el acto, será devuelto a la U.O.C., quien debe notificar fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el mismo.⁹³

IMPORTANTE Se considerará como cumplida la notificación referida precedentemente con la utilización de cualquiera de los medios citados en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional o con la publicación en el BOLETÍN OFICIAL por el término de UN (1) día, conforme lo establecido en el Decreto N° 659/1947. En consecuencia deberá agregarse al expediente como constancia de la notificación realizada, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado firmado por el funcionario interviniente, el aviso de retorno y la copia del aviso en el BOLETIN OFICIAL. Si se utilizare como medio fehaciente para la notificación, la publicación de la adjudicación en el BOLETIN OFICIAL, con dicho anuncio se tendrá por satisfecho de la obligación de cumplir con la publicidad posterior establecida en el primer párrafo del Artículo 19 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

15.2.- REGISTRO DEL COMPROMISO

Cuando el gasto haya sido aprobado, se debe proceder al registro del compromiso por la U.R.C. correspondiente, la cual certificará como paso previo a la emisión de la Orden de Compra y su notificación al proveedor, la disponibilidad de crédito y de cuota.⁹⁴ En tal sentido la afectación del compromiso en cuestión se hará efectiva siempre y cuando el

⁹⁰ Artículo 82 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁹¹ Artículo 23 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁹² En orden a lo establecido en la Decisión Administrativa N° 215/99

⁹³ Artículo 24 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

⁹⁴ Decreto 2666/92 Reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Publico Nacional.

proveedor adjudicado se encuentre inscripto en el registro de beneficiarios de pagos.

IMPORTANTE Cuando se trate de un procedimiento de selección que posea asociado la modalidad de ORDEN DE COMPRA ABIERTA, el registro del compromiso se realizará contra la emisión de cada solicitud de provisión.

16.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO⁹⁵

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta la U.O.C. emitirá una orden de compra que deberá ser autorizada por el funcionario competente para adjudicar y aprobar los procedimientos de selección o por aquél en quien delegue expresamente tal facultad. Será notificada fehacientemente al adjudicatario, dentro de los SIETE (7) días de dictado el citado acto administrativo. La notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, siempre que aquel no la rechace en el plazo de TRES (3) días de recibida.

Si vencido los SIETE (7) días, no se hubiera efectivizado la notificación antes mencionada, el adjudicatario podrá desistir de su oferta.

Se deberá emplear para su confección, el formulario tipo, de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C.⁹⁶

La Orden de Compra deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento de selección y se le asignará un número correlativo dentro de cada período anual, indicándose el ejercicio de su emisión. Además deberá ser firmada por el titular de la U.O.C. y también por el adjudicatario o su representante autorizado, al momento de su retiro o recepción, constituyendo ello fecha cierta respecto de los plazos que comienzan a correr para el cumplimiento del contrato.

IMPORTANTE Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Artículos 55, 56, 61 y 62 de la Ley de Contabilidad, (Decreto-Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467) vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156.

⁹⁵ Artículo 84 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁹⁶ Artículo 5° del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional y Resolución S.H. N° 292/00

⁵⁶aArtículo 86 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

- b) Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por el Decreto N° 436 del 5 de Junio de 2000.
- c) El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
- d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- e) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
- f) La adjudicación.
- g) La orden de compra.⁹⁷

16.1.- DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE LA ORDEN DE COMPRA

Una vez que la Orden de Compra haya sido retirada, la U.O.C. debe distribuir copias de la misma en el siguiente orden: a la U.E.P., a la Comisión de Recepciones de Bienes y Servicios o bien al órgano que funcione como tal, a Patrimonio u órgano equivalente cuando se trate de bienes inventariables.

También se agregará una copia en el expediente y otra se archivará en la U.O.C. Asimismo se deberán transmitir las Ordenes de Compra a la O.N.C. por correo electrónico ó soporte magnético standard.⁹⁸

16.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá integrar dentro de los OCHO (8) días de recibida la Orden de Compra, una garantía de cumplimiento de contrato. Si al vencimiento de dicho plazo, no la ha integrado, se le rescindirá la orden de compra, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. En cambio, si dentro de aquel, cumple con la prestación, quedará eximido de presentar la garantía, salvo caso de rechazo de los bienes. En este último supuesto, el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la garantía que corresponda.⁹⁹

IMPORTANTE Cuando se trate de procedimientos de selección en que se utilice la modalidad de Orden de Compra Abierta, el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento de contrato será de CINCO (5) días a partir de la entrega al adjudicatario de la correspondiente solicitud de provisión.

16.3- DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantías serán devueltas observándose las siguientes reglas:

⁹⁸ Artículo 5° del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁹⁹ Artículo 85 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

- a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el contrato por el adjudicatario. A los adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo. Cuando se utilice la modalidad de Orden de Compra Abierta las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación.
- b) En el caso de las Licitaciones y Concursos de Etapa Múltiple se devolverá la garantía a los oferentes que no resulten precalificados en oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta económica.
- c) Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez ejecutado el mismo a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante. Cuando se utilice la modalidad de Orden de Compra Abierta, al adjudicatario, se le devolverá la garantía de mantenimiento de la oferta, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su defecto con cada solicitud de provisión y en forma proporcional a la parte ya cumplida del contrato. Vencido el período de vigencia de aquel, se le reintegrará el saldo remanente de dicha garantía de oferta.
- d) En su caso y salvo cuando se trate de pagarés sin afianzar, deberá procederse a la devolución parcial de la garantía de adjudicación en proporción a la parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía por otra para cubrir los valores resultantes.

Si luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de UN (1) año a contar desde la fecha de la notificación. La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del ESTADO NACIONAL y será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía.¹⁰⁰

IMPORTANTE En el caso de la modalidad de Orden de Compra Abierta, la garantía de mantenimiento de oferta, se entiende que afianza también el cumplimiento del contrato, mientras no sea integrada la garantía de adjudicación conforme lo indicado en el inciso c) del presente punto.

16.4.- PUBLICIDAD Y DIFUSION POSTERIOR DE LAS CONTRATACIONES

Con posterioridad al perfeccionamiento del respectivo contrato, la U.O.C. deberá publicar y difundir las contrataciones efectuadas.

- a) Aquellas cuyo monto exceda la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 75.000.-) se enviarán a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL dentro de los DOS (2) días posteriores al perfeccionamiento del contrato o de su

¹⁰⁰ Artículos 56 y 116 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

transferencia según corresponda, mediante una nota confeccionada de acuerdo al formato diseñado por la O.N.C., que deberá contener la siguiente información: Identificación del organismo contratante, tipo y número de contratación, número de expediente, objeto, precio total adjudicado y nombre del proveedor. En el caso de transferencias de contrato, se indicará el nombre o razón social del cedente y del cesionario. El aviso se publicará en el BOLETIN OFICIAL por UN (1) día.

- b) Cualquiera fuera su monto, deberán difundirse en el sitio de Internet de la O.N.C.
- c) Quedan solo exceptuadas de la obligación de publicación las contrataciones previstas en el apartado c) del inciso 3º del Artículo 56 de la Ley de Contabilidad, (Decreto-Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467), vigente en función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley Nº 24.156.¹⁰¹

17.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS

Los adjudicatarios deberán cumplir la prestación a la que se han obligado, de acuerdo a los términos establecidos en el respectivo contrato. Los plazos para cumplimentar dicha prestación se computarán en días corridos a partir del día siguiente al de la recepción de la correspondiente Orden de Compra, o de la apertura del respectivo crédito documentario, cuando se hubiera convenido esa forma de pago, o del cumplimiento de las obligaciones de la Administración Pública Nacional, cuando así se hubiera establecido.¹⁰²

La recepción de las mercaderías se realizará en los lugares establecidos en el contrato y tendrá carácter provisional. Los recibos o remitos expedidos al respecto quedarán sujetos a la recepción definitiva.¹⁰³

En el caso en que fuera necesario efectuar análisis, ensayos, pericias y otras pruebas necesarias para verificar si los elementos, trabajos o servicios se ajustan a lo requerido, se deberá proceder de la siguiente manera:¹⁰⁴

1) Productos perecederos.

Se efectuará con las muestras que se extraerán en el momento de la entrega, en presencia del adjudicatario, o su representante legal. En ese mismo acto se comunicará la hora en que se practicará el análisis. La incomparecencia del adjudicatario o de quien lo represente no obstará la realización del análisis, cuyo resultado se tendrá por firme y definitivo. Cuando del resultado del análisis, efectuado se concluya que existe incumplimiento de lo pactado y, por la naturaleza del producto, no sea posible proceder a

¹⁰¹ Artículo 19 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

¹⁰² Artículo 87 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

¹⁰³ Artículo 90 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

¹⁰⁴ Artículo 88 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

su devolución, el Estado Nacional no reconocerá el pago del mismo, sin perjuicio de las penalidades o sanciones que correspondieren.

2) Productos no perecederos:

En orden a las circunstancias de cada caso, se arbitrarán los medios para facilitar la participación del proveedor o su representante legal en el control de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. Estos se le comunicarán en forma fehaciente, indicando -en su caso- los defectos hallados. Cuando el ente contratante no contara con el personal o instrumentos necesarios podrá encomendarse la realización de los ensayos a organismos internacionales, nacionales, provinciales o municipales, o a instituciones privadas técnicamente competentes. Si los elementos sometidos a análisis, pericia, ensayo o prueba fueran de los requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el costo de la diligencia correrá por cuenta del organismo licitante, en caso contrario, por cuenta del proveedor. Los peritos que designare el interesado serán en todos los casos a su costo.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto el organismo contratante, el que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación fehaciente del rechazo. Vencido el lapso indicado, se considerará que existe renuncia tácita de los elementos a favor del ESTADO NACIONAL, pudiendo éste disponer la destrucción de los mismos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

Para proceder a la devolución de muestras presentadas oportunamente, por quienes luego resultaron adjudicatarios, se los deberá notificar fehacientemente para el retiro de las mismas, en similares términos a los estipulados en el párrafo anterior, una vez que se haya cumplido en su totalidad con la prestación fijada como objeto del contrato.

Cada Organismo designará, uno o varios responsables, quienes serán los encargados de certificar la recepción definitiva de los bienes o la prestación de servicios, no debiendo recaer dicha designación en quienes hayan intervenido en la adjudicación (salvo imposibilidad material debidamente fundado y agregado al expediente).

18.- AUMENTO O DISMINUCION DE LA PRESTACION¹⁰⁵

La U.E.P. podrá efectuar un pedido a la U.O.C. solicitando fundadamente un aumento del total adjudicado, de hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) o una disminución de hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) de su valor original; en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda.

La U.O.C. solicitará al adjudicatario su conformidad por escrito.

¹⁰⁵ Artículo 99 Inc. a) del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

Una vez que el adjudicatario remita su conformidad, la misma se agregará al expediente y la U.R.C. procederá a verificar la disponibilidad de crédito y cuotas correspondientes.

Cumplidos dichos trámites y de existir disponibilidad, la U.O.C. elevará las actuaciones para la firma de la autoridad competente para su aprobación mediante el dictado del acto administrativo pertinente. Una vez aprobado el aumento o la disminución en cuestión por la autoridad competente, quién será la misma que haya aprobado la adjudicación, se deberá registrar el compromiso definitivo o desafectar los créditos según corresponda, emitiéndose posteriormente la respectiva Orden de Compra antes del vencimiento del contrato vigente.

Se deberá cumplir con todos los procedimientos que hacen al perfeccionamiento de la orden de compra.

19.- PRORROGA DE CONTRATOS ¹⁰⁶

La U.O.C. podrá prorrogar los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, siempre y cuando se encuentre prevista dicha facultad en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, por única vez y por un plazo igual al del contrato inicial. La aprobación de la prórroga será efectuada por la autoridad competente mediante el dictado de un acto administrativo. Una vez aprobada se deberá registrar el compromiso definitivo, emitiéndose la respectiva Orden de Compra, antes del vencimiento del contrato vigente.

20.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO ¹⁰⁷

Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su contrato deberá presentar ante la U.O.C. la solicitud por escrito, acompañando el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y las debidas fundamentaciones.

La U.O.C. evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.

Una vez aprobada la transferencia, la U.R.C. correspondiente deberá desafectar el total o el remanente de la adjudicación y comprometerlo a favor del proveedor al cual se le transfiere la misma. Seguidamente se confeccionará el nuevo contrato u orden de compra a nombre del cesionario, notificándolo fehacientemente y se dispondrá su publicación conforme lo establece el Artículo 19 del Decreto N°436/2000.

21.- PRORROGA DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION ¹⁰⁸

¹⁰⁶ Artículo 99 Inc. c) del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁶⁶ Artículo 101 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

El adjudicatario puede solicitar por única vez, ante la U.O.C. una ampliación del plazo de entrega estipulado en la Orden de Compra.

La solicitud debe ser efectuada por escrito, exponiendo los motivos de la demora y no podrá exceder, en ningún caso, de un término equivalente al fijado en la Orden de Compra.

22.- RESCISION Y REVOCACION DEL CONTRATO

El contrato podrá rescindirse o revocarse por diversas causas, imputables o no al proveedor.

a) Revocación o rescisión sin culpa del proveedor: En tales casos, el proveedor tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato, no se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación.

Caso fortuito o fuerza mayor: Si el incumplimiento de la obligación proviene de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por el interesado y aceptado por el organismo licitante no se aplicarán penalidades. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.¹⁰⁹

b) Rescisión con culpa del proveedor:

1) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la Administración Pública Nacional deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sugiriere la Administración Pública Nacional con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectado es este último caso a la parte no cumplida de aquel.

2) Cuando el adjudicatario rechace la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días de

¹⁰⁸ Artículo 93 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

¹⁰⁹ Artículo 95 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

⁶⁹ artículo 60 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional

recibida la notificación correspondiente, o no constituyera la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo fijado para ello.

Además de los casos referidos, el contrato deberá revocarse en los siguientes supuestos:

1) Cuando se hubiere comprobado que en un llamado a contratación se han omitido los requisitos exigidos de publicidad previa o formulado especificaciones o incluido cláusulas dirigidas a favorecer situaciones particulares.¹¹⁰

2) Cuando se verifique cualquiera de las conductas tipificadas en el artículo 9º del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

La rescisión ó revocación del contrato deberá ser aprobada por la autoridad competente, previo dictamen del Servicios Jurídico Permanente, la cual se deberá notificar fehacientemente al proveedor, agregándose la misma al expediente.

Asimismo la U.O.C. girará el expediente a la U.R.C. a sus efectos.

Cuando se trate de una rescisión o revocación por causas imputables al proveedor se notificará el acto administrativo que la haya autorizado a la O.N.C., de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

23.- REHABILITACION DEL CONTRATO¹¹¹

Antes del vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere acordado el adjudicatario podrá pedir la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida.

Esta rehabilitación podrá ser acordada por una sola vez previo pago de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor del contrato que se rehabilita. Un contrato rehabilitado deberá cumplirse dentro de los mismos plazos y condiciones estipuladas en los pliegos.

24.- PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, se computarán en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario y se entenderá que comienzan a correr a partir del día siguiente de hacerse efectiva la correspondiente notificación.

25.- IMPUESTOS.

Todos los importes consignados en el presente Manual se entienden como Importes que incluyen la alícuota del Impuesto al Valor Agregado y toda otra carga impositiva.

¹¹¹ Artículo 94 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

CIRCULAR N° 1/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 2 MAY 2001

REFERENCIA: Declaración Jurada de incorporación al SIPRO

Decreto 436/2000

Esta Oficina Nacional hace saber, con relación al cumplimiento por parte de los Proveedores del Estado Nacional, de la presentación de la declaración jurada de incorporación al SIPRO, conforme con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 518/2000, complementaria del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por el Decreto N° 436/2000, que a tales efectos, se podrá presentar la constancia que acredita dicha incorporación al Sistema de Información de Proveedores, la cual se obtiene en la forma que se indica en la presente.

Se deberá ingresar en la página web de esta Oficina Nacional (www.onc.mecon.gov.ar), en el link correspondiente a SIPRO, clickeando en la solapa "pedir constancia", ingresando el Cuit correspondiente al proveedor solicitado, se obtendrá la correspondiente constancia de incorporación al Sistema de Información de Proveedores.

Dicha constancia tendrá un plazo de validez de diez (10) días hábiles administrativos, que comenzará a contarse desde la fecha de emisión de la misma y su presentación no exime a los organismos contratantes del cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 inc. c) del Reglamento mencionado (obligación de acceder al SIPRO para obtener información sobre los oferentes que se presenten en los procedimientos de selección, previo a la adjudicación).

El contenido de la presente circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

CIRCULAR N° 1/01 O.N.C.

RESOLUCION N° 61/01 de la Secretaría de Industria.

BUENOS AIRES, 12 JUL 2001

VISTO el Expediente N° 060-004440/2001 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente del VISTO se tramita el dictado de una norma complementaria del Régimen del Compre Nacional.

Que por el Decreto-Ley N° 5340 del 1° de julio de 1963 y la Ley N° 18.875 se establecieron los regímenes de "Compre Argentino" y de "Contrate Nacional", siendo su principal objetivo canalizar el poder de compra del Estado y de los Concesionarios de Obras y Servicios Públicos y sus contratistas, a favor de la Industria Nacional.

Que la Ley de Emergencia Económica N° 23.697, en su capítulo VIII, artículo 23, suspendió ambos regímenes.

Que la citada disposición legal, con relación a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios que efectúen las personas y entidades comprendidas en las disposiciones legales suspendidas, previó el establecimiento de una preferencia a favor de la Industria Nacional de hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) en el caso de bienes, porcentaje aplicable sobre el valor nacionalizado de los bienes importados, incluyendo aranceles.

Que por Decreto N° 1224 del 9 de noviembre de 1989, el PODER EJECUTIVO NACIONAL procedió a la reglamentación del artículo 23 de la Ley N° 23.697, estableciendo el régimen de preferencia para la adquisición o locación de bienes de origen nacional y fijando los mecanismos a seguir para el otorgamiento de las mismas, debiendo ajustarse a lo normado por el precitado artículo 23.

Que el Decreto N° 2284 del 31 de octubre de 1991, de Desregulación Económica, dentro del capítulo destinado a la Desregulación del Comercio Exterior, dispuso expresamente en su artículo 21 la derogación de las preferencias adicionales establecidas en los artículos 3° y 11 del Decreto N° 1224/89.

Que con fecha 12 de octubre de 2000 se dictó el Decreto N° 909, mediante el cual se viene a complementar el Régimen del Compre Nacional en materia de adquisición de bienes, en aspectos tales como publicidad y transparencia (especificaciones técnicas), y criterio de preferencia para la adquisición de bienes y órganos de control.

Que el principal objetivo del Compre Nacional es y ha sido —desde el dictado del Decreto-Ley N° 5340/63— el de canalizar el poder de compra del ESTADO NACIONAL y de los Concesionarios de Obras y Servicios Públicos y sus Contratistas a favor de la Industria Nacional.

Que teniendo en cuenta la finalidad de este régimen en los términos arriba relacionados, el sistema de publicidad de las contrataciones y de segunda vuelta previsto en el Decreto N° 909/2000 no resultaría aplicable a los sujetos alcanzados por el Régimen del Compre Nacional, que contraten o inviten a presentar sólo oferta local, sea que se convoque a licitación pública, licitación privada o concurso, se siga el método de contratación directa o aun cuando se contrate libremente, sin sujetarse a metodología de selección alguna; sin perjuicio de la aplicación del Decreto N° 436 del 30 de mayo de 2000 en los casos que corresponda.

Que, de configurarse el supuesto reseñado en el considerando precedente, no se presenta la necesidad de dar prevalencia a la oferta local, por sobre sus similares extranjeras, porque no hay oferta extranjera.

Que lo dicho es sin perjuicio de la estricta aplicación de la obligación de contratar localmente, en aquellos casos en los cuales exista oferta local, conforme se define en esta resolución, la misma cumpla con las condiciones de precio, y calidad requeridas por el ente contratante.

Que a los efectos de dotar de transparencia al Régimen la apertura de oferta deberá realizarse en un acto que cuente con la presencia de los oferentes que deseen asistir; a tal efecto el ente convocante deberá comunicar la fecha, hora y lugar de apertura de ofertas a todos los oferentes que hubiesen participado del proceso de selección de que se trate.

Que se torna necesario definir qué se entiende por oferta local y oferta extranjera, a los efectos de la aplicación del Régimen del Compre Nacional.

Que a fin de garantizar el cumplimiento de las prescripciones que regulan el Régimen del Compre Nacional, corresponde establecer un sistema de acreditación de bienes, mediante el cual se pueda corroborar que la contratación de que se trate se celebre con oferta local.

Que a los fines de brindar agilidad y garantizar el acceso a la información sobre las contrataciones que realicen los sujetos alcanzados por el Régimen del Compre Nacional, corresponde aclarar el alcance de la obligación de publicar y/o difundir que recae sobre los mismos.

Que los proyectos, para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente resolución, deberán elaborarse adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar las pautas establecidas en el Régimen del Compre Nacional.

Que asimismo, en lo atinente a las especificaciones técnicas y sin perjuicio de la obligación que le cabe a todos los sujetos alcanzados por el Régimen del Compre Nacional de adecuar las mismas conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 909/2000, y de la aplicación del artículo 6° del Decreto N° 1224/89, en las decisiones de compra en las que se prevea la aplicación de normas de calidad, éstas deberán ser las argentinas, salvo cuando sobre algún producto no existieran tales normas, en cuyo caso podrá contratarse de acuerdo a normas de calidad de nivel internacional.

Que a los efectos de no desvirtuar el espíritu del Régimen del Compre Nacional y no desalentar la participación de oferta local, los Pliegos de Bases y

Condiciones debieran suministrarse en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, la que deberá ser equivalente al costo de reproducción de los mismos.

Que en aquellos casos en que sea necesaria la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), Entidad Autárquica en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMIA para decidir sobre la identidad en la calidad y prestaciones de los bienes ofrecidos, ésta será realizada en un plazo no superior a QUINCE (15) días hábiles, término durante el cual se suspenderán todos los plazos legales aplicables a la contratación de que se trate.

Que el plazo arriba establecido podrá ser prorrogado, mediante resolución fundada, por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) y/o la SECRETARIA DE INDUSTRIA.

Que la SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMIA como Autoridad de Aplicación del Régimen del Compre Nacional, acordará con la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS llevar una Base de Datos de todos los Proyectos y/o Programas de Inversiones y realizar la difusión gratuita de las contrataciones que efectúen los sujetos alcanzados por el Régimen de Compre Nacional.

Que el texto de la presente resolución, como así también el de los Decretos N° 1224/89, N° 2284/91 en su parte pertinente y N° 909/2000, deberán formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia de los mismos.

Que las obligaciones emergentes de la legislación que regula el régimen del Compre Nacional, en ningún caso disminuyen o liberan de la responsabilidad que con relación a las obligaciones que en materia de calidad corresponden a los Concesionarios de Obras y/o Servicios Públicos y/o a los Contratistas o Subcontratistas.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 909 del 12 de octubre de 2000.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Establécese el alcance de las obligaciones de publicar y/o difundir a cargo de los sujetos contratantes alcanzados por el Régimen del Compre Nacional, en los siguientes términos:

a) La obligación de publicar y/o difundir la convocatoria de contrataciones de los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el inciso a) del artículo 8º de la

Ley Nº 24.156 se registrarán por las prescripciones establecidas en el Decreto Nº 436 del 30 de mayo de 2000.

b) La obligación de publicar y/o difundir la convocatoria de contratación de los CONCESIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, las EMPRESAS DEL ESTADO y los CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS deberá ajustarse a las siguientes pautas:

I) Las contrataciones de bienes, obras, y/o servicios cuyo importe supere el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000), en las que se prevea la participación de oferta extranjera conforme se define en la presente resolución, deberán ser publicadas; con una antelación nunca inferior a VEINTIDOS (22) días hábiles, con relación a la apertura de ofertas de la contratación de que se trate, por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial y por UN (1) día en, por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva.

II) Adicionalmente las contrataciones a que se refiere el apartado precedente, podrán ser difundidas gratuitamente en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por idéntico plazo. En estos casos la publicación podrá limitarse al envío a la página de Internet conforme se prescribe en el apartado VI) del presente inciso.

III) Los Proyectos de Inversión deberán ser publicados y difundidos por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial y por UN (1) día en, por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva y difundidos en la página de Internet, referida en el apartado II) del presente inciso, con la antelación establecida en el artículo 2º de la presente resolución, conforme el monto del mismo.

IV) A los efectos de la aplicación del Régimen del Compre Nacional se entiende por Inversión a toda adquisición de bienes y/o servicios o construcciones que incremente el acervo de capital fijo del Ente, incluyendo aquellas contrataciones que se realicen para la puesta en funcionamiento del equipamiento y/u obra, según corresponda.

V) El contenido de los avisos mediante los cuales se publiquen la convocatoria de contrataciones y/o los Proyectos de Inversión, podrá limitarse a remitir a la Página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en la cual deberán consignarse todos los datos de la contratación de que se trate y/o el contenido del Proyecto o Programa de Inversión según corresponda.

c) La obligación de publicar y/o difundir la convocatoria de contratación por parte de los sub contratistas alcanzados por el Régimen del Compre Nacional, se rige por idénticas pautas que las establecidas en el inciso b) de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Todos los sujetos obligados, que no se encuentren alcanzados por el Decreto Nº 436/2000, deberán difundir y publicar sus Proyectos de Inversión, por el término y en los medios establecidos en el artículo 1º, inciso b), apartado III) de la presente resolución, conforme las siguientes pautas:

a) Los Proyectos de Inversión cuyo monto no supere los PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los TREINTA (30) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

b) Los Proyectos de Inversión cuyo monto no supere los PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

c) Los Proyectos de Inversión cuyo monto supere los PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los SESENTA (60) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

d) En los casos en los cuales el sujeto contratante obligado por el Régimen del Compre Nacional, cuente con un Programa de Inversiones anual integrado por uno o más Proyectos de Inversión, podrá optar por una única publicación y difusión antes del 30 de noviembre del año anterior al de su implementación, sin necesidad de realizar luego las publicaciones referidas en los incisos a), b) y c) de este artículo, sin perjuicio de la aplicación del inciso g) del presente artículo cuando así corresponda.

e) Los Proyectos de Inversión, deberán establecer, con claridad, la definición de los bienes u objetos de la inversión y contener como mínimo las especificaciones técnicas generales y los servicios conexos asociados a la instalación y puesta en marcha del equipamiento y/u obra según corresponda, los plazos estimados de ejecución de los mismos y el procedimiento probable de contratación que se utilizará en cada caso.

f) En el caso de optarse por la presentación de un único Programa de Inversiones, integrado por los distintos Proyectos de Inversión previstos para el lapso de UN (1) año calendario, éstos deberán contener idénticas especificaciones que las referidas en el inciso e) del presente artículo y especificar las fechas estimadas de realización de cada inversión específica.

g) En aquellos casos en que, en el Proyecto de Inversión, se prevean procedimientos mediante los cuales se posibilite la participación de oferta extranjera y se supere el umbral de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000), la decisión de contratación específica que así lo prevea deberá publicarse y/o difundirse conforme lo prescrito en el artículo 1º, inciso b), apartado I), II) y V) de la presente resolución.

h) La publicación y/o difusión de los Proyectos de Inversión y/o Programas de Inversiones, en su caso, no generará derechos a favor de terceros y los datos de las contrataciones en ellos consignados podrán ser modificados; pero toda modificación que implique un apartamiento sustancial de las especificaciones técnicas generales, deberá ser publicada conforme lo establecido en el artículo 1º, inciso b), apartado I) de la presente resolución.

ARTICULO 3º.- Las contrataciones a realizarse por los sujetos no alcanzados por el Decreto N° 436/2000 podrán efectuarse mediante cualquier procedimiento de selección del contratista, pero deberá tomarse en consideración que:

a) Si se prevé la participación de oferta extranjera y la contratación fuera superior a PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000), el Ente convocante deberá realizar la publicación y/o difusión conforme se prescribe en el artículo 1º, inciso b), apartado I de la presente resolución.

b) Si no se prevé la participación de oferta extranjera y la contratación fuera superior a PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000), no rige la obligación establecida en el inciso precedente, pero de presentarse durante el proceso de selección una oferta

extranjera que oferte idéntica calidad y menor precio que la mejor oferta local su participación en el proceso de que se trate queda supeditada a que el Ente convocante publique una nueva convocatoria, reiniciando el procedimiento conforme marca la normativa vigente.

c) La apertura de oferta deberá realizarse en un acto que cuente con la presencia del/los oferente/s que desee/n asistir, a tal efecto el Ente convocante deberá comunicar la fecha, hora y lugar de apertura de ofertas a todos los oferentes que hubiesen participado del proceso de selección de que se trate.

d) Las adjudicaciones de todas las operaciones cuyo importe supere el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000) deberán ser comunicadas a quienes hayan participado del proceso de selección de que se trate.

ARTICULO 4º.- En los casos en que no corresponda realizar la publicación y/o difusión prevista en el artículo 1º de la presente resolución, el Contratante igualmente se encuentra alcanzado por las obligaciones de contratar con oferta local, salvo cuando la oferta local disponible no cumpla con las condiciones de precio, calidad, y servicio requeridas por el Ente contratante, en cuyo caso la contratación de que se trate podrá recaer sobre oferta extranjera.

ARTICULO 5º.- Por oferta local debe entenderse:

a) en caso de contratación de bienes, aquella que ofrezca bienes de origen local conforme lo establecido en el artículo 9º de la presente resolución,

b) en caso de contratación de servicios aquella, presentada por una empresa de capital nacional según la Ley Nº 21.382, con UN (1) año de actividad en la REPUBLICA ARGENTINA, y

c) en caso de contratación de obras aquellas que acrediten en lo referido a la provisión de los materiales de obra el cumplimiento de origen local y en cuanto a los servicios de proyecto, dirección y construcción de obra cumplan con lo establecido en el inciso precedente.

ARTICULO 6º.- Por oferta extranjera debe comprenderse toda aquella que no reúna las características establecidas en el artículo 5º de la presente resolución.

ARTICULO 7º.- Todos los sujetos alcanzados por el Régimen del Compre Nacional deben:

a) adecuar las especificaciones técnicas conforme lo establecido en el artículo 3º del Decreto Nº 909 del 12 de octubre de 2000,

b) aplicar el artículo 6º del Decreto Nº 1224 del 9 de noviembre de 1989, y

c) en los casos en los cuales se prevea en las decisiones de compra la aplicación de normas de calidad, éstas deberán ser las argentinas, salvo cuando sobre algún producto no existieran tales normas, en cuyo caso podrá contratarse de acuerdo a normas de calidad de nivel internacional.

ARTICULO 8º.- En los casos de configurarse el supuesto previsto en el artículo 4º del Decreto Nº 909/2000, la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), Entidad Autárquica en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMIA, para dictaminar sobre la identidad en la calidad y

prestaciones de los bienes ofrecidos, será realizada en un plazo no superior a QUINCE (15) días hábiles, durante el mismo se suspenderán todos los plazos legales aplicables a la contratación de que se trate. Este plazo podrá ser prorrogado por única vez por no más de TREINTA (30) días mediante resolución fundada del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) y/o de la SECRETARIA DE INDUSTRIA.

ARTICULO 9º.- Establécese el mecanismo para determinar el origen de los bienes que conforman una oferta:

a) A tal efecto se entenderá que un bien es de origen local cuando se cumpla lo establecido en el artículo 2º del Decreto N° 1224/89.

b) Como plazo de adecuación de la estructura de la industria local a lo prescrito en el inciso a) del presente artículo, se acreditará como de origen local a todos aquellos bienes que siendo producidos en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados utilizados en su elaboración no excedan los porcentajes de participación, sobre el total de los costos de dichos rubros, establecidos en el siguiente cronograma:

I) Desde la promulgación de la presente resolución y hasta el 31 de diciembre de 2001, SETENTA POR CIENTO (70%),

II) Desde el 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2002, SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%),

III) Desde el 1º de enero de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2003, SESENTA POR CIENTO (60%),

IV) Desde el 1º de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2004, CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%), y

V) Desde el 1 de enero de 2005 CINCUENTA POR CIENTO (50%), según lo prescrito en el artículo 2º del Decreto N° 1224/89.

c) A los fines del presente artículo deberá entenderse por costo de la materia prima, insumos y/o materiales:

I) En el caso de aquellos adquiridos por el productor local: el costo de adquisición, incluyendo costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final, así como también cualquier concepto aduanero o fiscal en caso de aquellos que sean importados;

II) En el caso de aquellos manufacturados por el productor local: todos los costos asociados con su producción, incluyendo costos de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final y el prorrateo de los costos fijos, sin incluir la ganancia.

d) En el caso de regímenes especiales la determinación del origen local de los bienes deberá realizarse conforme las pautas específicas establecidas por aquellos.

ARTICULO 10.- Toda oferta local deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta local.

ARTICULO 11.- Los Concesionarios de Obras y/o Servicios Públicos, deberán periódicamente, presentar al Ente Regulador sendas declaraciones juradas en las cuales manifiesten que en las contrataciones realizadas durante ese período han cumplido con las obligaciones que el Régimen del Compre pone a su cargo. En igual sentido los Subcontratistas Directos deberán, a su vez, presentar sendas declaraciones juradas al Concesionario quién, periódicamente, informará sobre estas presentaciones al Ente Regulador. La falta de presentación o la consignación de información inexacta dará lugar a las acciones que el Ente Regulador determine.

ARTICULO 12.- En relación a las declaraciones juradas y a las denuncias de violación al Régimen del Compre Nacional se establece que:

- a) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, podrá verificar de oficio la veracidad del contenido de las declaraciones juradas. En los casos en los cuales, para la verificación, se requiera la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), los costos que demande tal intervención, estarán a cargo de la empresa que es objeto de la misma sólo si la información consignada resultara falsa.
- b) El ejercicio de la facultad de verificar establecida en el inciso precedente también podrá ser motivado por una denuncia de violación al Régimen del Compre Nacional promovida ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA.
- c) La denuncia, a que se refiere el inciso precedente, deberá ser acompañada de las pruebas documentales que tenga el denunciante, o de la indicación de su ubicación, a fin de acreditar razonablemente la verosimilitud de la misma.
- d) Si de la investigación, resultante de la denuncia realizada, deviniera que la información contenida en la declaración jurada es falsa, de suscribirse el contrato, el contratista será pasible de la sanción contenida en el artículo 10 del Decreto N° 1224/89.
- e) Si de la investigación, resultante de la denuncia realizada, deviniera que la información contenida en la declaración jurada es veraz, el Ente contratante continuará con la contratación de que se trate.
- f) En los casos en que la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) tenga origen en la investigación de una denuncia, los costos que la misma implique estarán a cargo del denunciante, si la denuncia fuere falsa, o de quien hubiere presentado la declaración jurada de confirmarse la inexactitud de los datos en ella consignados.
- g) A los efectos de cubrir los costos operativos que demande la investigación, presentada la denuncia, la SECRETARIA DE INDUSTRIA solicitará una garantía líquida, cuyo monto no superará los costos de participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), tanto al denunciante como a quien haya presentado la declaración jurada cuyo contenido se cuestiona. Luego de obtenida la resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), la que deberá emitirse dentro del plazo previsto en el artículo 8° de la presente resolución, la Autoridad de Aplicación, procederá, previa intimación al pago, a la aplicación o ejecución de la garantía presentada por quien resulte obligado al pago y a la devolución de la caución a quien corresponda. Lo prescripto es sin perjuicio de la responsabilidad que los daños por falsa denuncia o declaración inexacta pudiera corresponder a quien incurriera en ellos.

ARTICULO 13.- EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) establecerá un sistema voluntario de certificación de bienes de origen local en el marco de la legislación del Compre Nacional, el proveedor local que obtenga esta certificación podrá suplir la declaración jurada referida en el inciso precedente por la presentación de este certificado, el cual tendrá duración de UN (1) año y será renovable conforme las pautas que el mencionado Instituto, bajo la supervisión de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, establezca al respecto.

ARTICULO 14.- Realícense las gestiones pertinentes para acordar con la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, llevar una Base de Datos de todos los Proyectos y/o Programas de Inversiones y realizar la difusión sin cargo de las contrataciones que realicen los sujetos alcanzados por el Régimen del Compre Nacional.

ARTICULO 15.- Las obligaciones emergentes de la legislación del Régimen del Compre Nacional en ningún caso disminuyen o libera de la responsabilidad que con relación a las obligaciones que en materia de calidad corresponde a los Concesionarios de Obras y/o Servicios Públicos y/o a los Subcontratistas.

ARTICULO 16.- Los Pliegos de Bases y Condiciones deberán suministrarse en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, la que deberá ser equivalente al costo de reproducción de los mismos. La suma abonada en tal concepto no será devuelta a los adquirentes en ningún caso.

ARTICULO 17.- El texto de la presente resolución como así también el de los Decretos N° 1224/89, N° 2284/91 en su parte pertinente y N° 909/2000 deberán formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas contrataciones alcanzadas por sus disposiciones.

ARTICULO 18.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 61/01 S.I.

CIRCULAR N° 2/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 3 AGO 2001

Esta Oficina Nacional hace saber que, para cumplimentar lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios, aprobado por el Decreto N° 436/2000, sobre las publicaciones que deben realizar los organismos que integran la Administración Pública Nacional, el Boletín Oficial publicará los rubros que se indican a continuación, precisándose en cada caso su contenido y alcance:

CONVOCATORIAS:

En dicho rubro se publicarán: a) las convocatorias propiamente dichas y, b) los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, a los efectos establecidos en el artículo 10 del Reglamento antes mencionado.

DICTAMEN DE EVALUACION:

El mismo se publicará a los efectos de su notificación a los oferentes intervinientes en los distintos procedimientos de selección, como lo establece el artículo 80 de Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por el Decreto 436/2000.

ADJUDICACIONES:

Al igual que el rubro anterior, estos se publicarán a los efectos de su notificación al adjudicatario y a los restantes oferentes intervinientes en el procedimiento de selección en el cual aquellos hubieran sido dictados, como lo establece el artículo 82 del Reglamento citado.

CIRCULAR N° 2/01 O.N.C.

DECRETO N° 1023/01

BUENOS AIRES, 13 AGO 2001

VISTO el expediente N° 004/2001 del Registro de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el cual tramita la aprobación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Ley N° 25.414, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en el VISTO el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 1° de marzo del año 2002, el ejercicio de atribuciones legislativas en materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública.

Que, en todos los casos, las facultades delegadas tienden a fortalecer la competitividad de la economía o a mejorar la eficiencia de la Administración Nacional.

Que, conforme surge del artículo 1° apartado II inciso e) de dicha ley, ésta, entre otros aspectos, tiene por objeto dar continuidad a la desregulación económica, derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional que perjudiquen la competitividad de la economía.

Que el incremento de la eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales reviste un carácter estratégico por su impacto en el empleo, en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y en la competitividad sistémica.

Que el crecimiento competitivo en el actual contexto económico requiere que, tanto el sector público como el privado, adquieran, internalicen y utilicen de manera intensiva los nuevos conocimientos, metodologías y tecnologías.

Que durante los CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS sucedidos desde el dictado de la Ley de Contabilidad se fue poniendo de manifiesto, en forma creciente, su falta de adecuación a las cambiantes condiciones del contexto, siendo las circunstancias actuales sustancialmente diferentes a las existentes en la época de su entrada en vigencia.

Que, en este orden de ideas, resulta pertinente sustituir los artículos 55 al 63 del Decreto Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467, vigente en función de lo establecido por el inciso a) del Artículo 137 de la Ley 24.156.

Que, tanto la evolución operada en dicho contexto, cuanto en las funciones propias del Poder Administrador llevaron, en su momento, al dictado de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, en la cual se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL debía presentar al Congreso un proyecto de Ley de Contrataciones del

Estado, habiéndose presentado sucesivos proyectos de ley para regular las contrataciones públicas, no alcanzando ninguno de ellos sanción legislativa.

Que dado el tiempo transcurrido sin que se alcanzara el objetivo propuesto y habida cuenta de los propósitos que inspiraron el dictado de la Ley N° 25.414, resulta procedente el dictado de una norma superadora del texto contenido en el del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad adecuando, asimismo, el régimen de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.

Que los artículos 55 a 63 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad, relativos a las contrataciones estatales, vigentes en función de lo dispuesto por el artículo 137 inciso a) de la Ley N° 24.156, resultan en diversos casos contrarios al objeto que deben cumplir dichas contrataciones en relación con el propósito de incrementar la competitividad global de la economía nacional.

Que las diversas previsiones del artículo 56 de la Ley de Contabilidad no posibilitan la utilización de métodos competitivos, afectando la transparencia de los procedimientos de selección.

Que los plazos de anticipación fijados por el artículo 62 de la Ley resultan harto exigüos e impiden una adecuada concurrencia y competencia.

Que a los efectos de dotar a la norma que se dicta de una amplia base consensual la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL, con el apoyo de la OFICINA ANTICORRUPCION dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES organizó una serie de consultas tanto en el ámbito de la Administración como en el del sector privado de la economía, así como también con los organismos internacionales con los que la Nación mantiene vínculos.

Que, con el propósito de adecuar la normativa a las posibilidades del desarrollo científico y tecnológico operado en materia de comunicaciones e informática, se ha incluido un capítulo destinado a posibilitar las transacciones electrónicas, abriendo el camino hacia la previsible evolución que tendrán dichas materias en un futuro cercano.

Que resulta necesaria la supresión de regímenes especiales aprobados por ley, a los efectos de dar uniformidad a los procedimientos de selección que emplean los distintos organismos, eliminándose así la limitación que significa, para la concurrencia de oferentes, la necesidad de conocer cada uno de los regímenes previo a la presentación de las ofertas, lo que encarece los costos de presentación y, en consecuencia, los precios que paga el Estado por los bienes y servicios que recibe.

Que dicha uniformidad debe comprender, también, a los sistemas de identificación de bienes y servicios utilizados por los diversos organismos, de manera que la misma información sea utilizada por los proveedores y todas las jurisdicciones y entidades, e incorporada de una única manera en el sistema integrado de información financiera.

Que el presente régimen de contrataciones tiene como meta acompañar la política de Estado en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 1° inciso II, apartado e) de la Ley N° 25.414.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

TITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

CAPITULO I

REGIMEN GENERAL

ARTICULO 1°.- OBJETO. El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

ARTICULO 2°¹.- AMBITO DE APLICACION. El presente régimen será de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

ARTICULO 3°.- PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán:

- a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.
- b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes.
- c) Transparencia en los procedimientos.
- d) Publicidad y difusión de las actuaciones.
- e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.
- f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa

¹ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

observancia de los principios que anteceden.

ARTICULO 4º.- CONTRATOS COMPRENDIDOS. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos:

- a) Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.
- b) Obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

ARTICULO 5º.- CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedarán excluidos los siguientes contratos:

- a) Los de empleo público.
- b) Las compras por caja chica.
- c) ²Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente Régimen cuando ello así se establezca de común acuerdo por las partes en el respectivo instrumento que acredite la relación contractual, y las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 24.156 confiere a los Organismos de Control.
- d) Los comprendidos en operaciones de crédito público.

ARTICULO 6º³.- PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES. Cada jurisdicción o entidad formulará su programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

ARTICULO 7º.- NORMATIVA APLICABLE. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda.

ARTICULO 8º.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO. Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, conforme lo determine la reglamentación.

ARTICULO 9º.- TRANSPARENCIA. La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social

² Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

³ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

sobre las contrataciones públicas.

Asimismo, teniendo como base el principio de transparencia, la apertura de las ofertas siempre realizará en acto público, siendo ello también aplicable a las contrataciones públicas electrónicas⁴.

ARTICULO 10.- ANTICORRUPCION. Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

ARTICULO 11.- FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así lo hicieren necesario:

- a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección.
- b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
- c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.
- d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.
- e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes.
- f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación
- g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
- h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación.
- i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato

ARTICULO 12.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. La autoridad administrativa tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este régimen, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual.

⁴ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

Especialmente tendrá⁵:

a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver, las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución y determinar los efectos de éstas. Los actos administrativos que dicten en consecuencia tendrán caracteres y cualidades otorgados por el artículo 12 de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias.

b) La facultad de aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos.

La renovación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante.

c) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

d) La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

e) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.

f) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén obligados a llevar los cocontratantes.

g) La facultad de prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. La misma no procederá si se ha hecho uso de la prerrogativa establecida en el inciso b) del presente artículo.

Se podrá hacer uso de esta opción por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial.

Cuando éste fuere plurianual, no podrá prorrogarse más allá de UN (1) año adicional, en las condiciones que se determinen en las normas complementarias.

ARTICULO 13.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el cocontratante tendrá:

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la

⁵ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

convocatoria al momento de la cesión.

c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

ARTICULO 14.- RESPONSABILIDAD. Los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado Nacional con motivo de las mismas.

ARTICULO 15.- CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso.

ARTICULO 16.- ELEGIBILIDAD. La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 17.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los principios de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este régimen, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTICULO 18.- REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 19.- CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo normas de confidencialidad, desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. La negativa

infundada a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente no interrumpirá los plazos.

ARTICULO 20.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la orden de compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y con las modalidades que determine la reglamentación.

Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cual quier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

CAPITULO II

CONTRATACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS

ARTICULO 21.- CONTRATACIONES EN FORMATO DIGITAL Las contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente los contratos previstos en el artículo 5° del presente.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 2° estarán obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación establecidos en este régimen, en formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la reglamentación.

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado digitalmente, en los procedimientos regulados por el presente.

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 8° de la Ley N° 19.549, su modificatoria y normas reglamentarias, en los términos establecidos en las disposiciones referentes al empleo de la firma digital en el Sector Público Nacional, las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en los artículos 4° y 5° de este régimen, aun a aquellos actos que produzcan efectos individuales en forma directa.

Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

ARTICULO 22.- REGULACION. La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

TITULO I

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE

ARTICULO 23.- ORGANIZACION DEL SISTEMA. El sistema de contrataciones se organizará en función del criterio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa.

Los órganos del sistema y sus respectivas funciones serán:

- a) El Organo Rector será la Oficina Nacional de Contrataciones o el organismo que en el futuro la reemplace, el que tendrá por función proponer políticas de contrataciones y de organización del sistema, proyectar normas legales y reglamentarias, dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias, elaborar el pliego único de bases y condiciones generales, diseñar e implementar un sistema de información, ejercer la supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de contrataciones y aplicar las sanciones previstas en el artículo 29, inciso b) del presente régimen; y
- b) Las unidades operativas de contrataciones funcionarán en las jurisdicciones y entidades aludidas en el artículo 2° del presente y tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.

ARTICULO 24.- SELECCION DEL COCONTRATANTE. La selección del cocontratante para la ejecución de los contratos contemplados en el artículo 4° de este régimen se hará por regla general mediante licitación pública o concurso público, según corresponda, por aplicación del inciso a) apartados 1. y 2. del artículo 25.

La selección del cocontratante mediante subasta pública , licitación o concurso abreviados, o contratación directa sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 25, respectivamente.

Las contrataciones podrán realizarse con modalidades, conforme con su naturaleza y objeto, las que serán establecidas en la reglamentación.

En todos los casos deberán cumplirse, en lo pertinente, las formalidades establecidas por el artículo 11 del presente régimen, bajo pena de nulidad.

ARTICULO 25⁶.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. Los procedimientos de selección serán:

a) LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o el concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos.

1 . El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.

2. El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica,

⁶ De acuerdo a las modificaciones introducidas por el Decreto N° 204/04 del 19/02/04.

artística u otras, según corresponda.

b) SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los siguientes casos:

1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior.

Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa previsto por el apartado 2. del inciso d) de este artículo, en los casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que fije la reglamentación.

2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional.

c) LICITACION O CONCURSO PRIVADOS⁷. La licitación o el concurso serán abreviados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el Organo Rector, conforme lo determine la reglamentación, y serán aplicables cuando el monto estimado de la contratación no supere al que aquélla fije al efecto. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

d) CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos:

1. Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación.

2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes.

4. Cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos o fracasaren y se deberá efectuar un nuevo llamado, modificándose los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si éste también resultare desierto o fracasare, podrá utilizarse el procedimiento de contratación directa previsto en este inciso⁸.

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias

⁷ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

⁸ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

6. Cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.

8. Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tenga por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato.

9. Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL con las Universidades nacionales.

10. Los contratos que, previo informe al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se celebren con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no financiamiento estatal.

En las contrataciones directas en las que corresponda efectuar invitaciones, de acuerdo con la reglamentación, también serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

En los supuestos de contratación previstos en los apartados 2 y 8 del presente inciso, las Universidades Nacionales tendrán el carácter de consultoras preferenciales.⁹

ARTICULO 26¹⁰.- CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS. Podrán efectuarse licitaciones y concursos públicos y Privados de las siguientes clases:

a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.

1. La licitación o el concurso público o privado serán de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto.

2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen, la licitación o el concurso público o privado deberán instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el concurso público o privado serán de etapa múltiple cuando se

⁹ Según la modificación introducida por el Decreto N° 2508/02 de fecha 5/12/02

¹⁰ Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03.

realicen en DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas.

b) NACIONALES O INTERNACIONALES.

1 La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto.

2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior; revistiendo tal carácter aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.

ARTICULO 27.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTICULO 28.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Derogado por el artículo 19 de la Ley N° 25.563.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

TITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES APLICABLES A BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO 29.- PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y sanciones:

a) PENALIDADES.

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.
2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Rescisión por su culpa.

b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1. Apercibimiento
2. Suspensión.
3. Inhabilitación.

A los efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, los organismos deberán remitir al Organo Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales hubieren aplicado penalidades a los oferentes o cocontratantes.

ARTICULO 30.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. La reglamentación deberá prever cuáles actuaciones podrán ser susceptibles de observaciones o impugnaciones, el trámite que se dará a ellas y los requisitos para su procedencia formal. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine dicha reglamentación.

ARTICULO 31.- GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contra-garantías por anticipos otorgados por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquélla determine.

ARTICULO 32.- PUBLICIDAD Y DIFUSION. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se realicen en formato digital, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la reglamentación.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos, en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.

La invitación a presentar ofertas en las licitaciones y concursos abreviados deberá

efectuarse con un mínimo de SIETE (7) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, en las condiciones que fije la reglamentación, y complementarse mediante la exhibición de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas en cartelera o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del Organo Rector, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a dar publicidad por el medio específico que se establezca en el presente o en la reglamentación, o desde que se cursen invitaciones, hasta el día de la apertura, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 3° de este régimen.

Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se difundirán por INTERNET, en el sitio del Organo Rector, las convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad competente someta a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, el acta de apertura, las adjudicaciones, las órdenes de compra y toda otra información que la reglamentación determine.

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas del procedimiento, las contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso d) del artículo 25 y de difusión de la convocatoria las de los apartados 5, para los casos de emergencia, y 8.

CAPITULO II

OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 33.- MODIFICACION DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 13.064. Modifícase el artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en licitación pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:

- a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.
- b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios antedichos no excederá de los límites que fije el Poder Ejecutivo Nacional.
- c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable;
- d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva;
- e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la

ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad;

f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta admisible;

g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del régimen de contrataciones de la Administración Nacional, en tanto no se opongan a las disposiciones del presente.

ARTICULO 34.- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4, 11 Y 17 DE LA LEY N° 13.064. Dispónese el reemplazo de los términos "remate" y "subasta" por la expresión "licitación pública" en los artículos 4, 11 y 17 de la Ley N° 13.064.

ARTICULO 35.- APLICACION DEL TITULO I. Las disposiciones del Título I del presente régimen serán aplicables a los contratos de Obras Públicas regulados por la Ley N° 13.064, en tanto no se opongan a sus prescripciones.

TITULO III

DISPOSICIONES FINALES

Y TRANSITORIAS

ARTICULO 36.- MODIFICACION DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 19.549 Y SUS MODIFICATORIAS. Modifícase el último párrafo del artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente."

ARTICULO 37.- VIGENCIA. Este régimen entrará en vigencia a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.

ARTICULO 38.- DEROGACIONES. Deróganse los artículos 55 al 63 del Decreto Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467, la Ley N° 19.900, la Ley N° 20.124 en lo que respecta a los contratos comprendidos en éste régimen, el artículo 12 de la Ley N° 22.460 y todos aquellos regímenes de contrataciones que se opongan al presente, con excepción de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus modificatorias.

ARTICULO 39.- REGLAMENTACION. Los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público reglamentarán el presente Régimen para su aplicación en sus respectivas jurisdicciones y establecerán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones. El Poder Ejecutivo Nacional lo hará en un plazo máximo de SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Invítase a los otros poderes y al Ministerio Público a efectuarla en un plazo similar. Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes. (Ver nota al pie).

ARTICULO 40.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1023/01

Nota: Según las modificaciones introducidas por el Decreto N° 666 de fecha 20/3/03, en su artículo 10 establece que se prorroga el plazo dispuesto en el artículo 39 del Decreto N° 1023/01, por TRESCIENTOS SESENTA (360) días hábiles, contados a partir del 15 de octubre de 2001.

DECRETO N° 1060/01

BUENOS AIRES, 22 AGO 2001

VISTO el Expediente N° 003268/2001 del Registro de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Ley N° 25.453 y

CONSIDERANDO:

Que en el ámbito de las contrataciones del Sector Público Nacional, resulta necesario reglamentar la Ley citada en el VISTO.

Que el artículo 34 de la Ley N° 24.156 de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, modificado por la Ley N° 25.453, establece que cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios.

Que el artículo 11 de la Ley N° 25.453 dispuso extender a los contratos en ejecución las reducciones antes referidas, debiéndose en consecuencia establecer el alcance de la mencionada disposición legal, para una adecuada aplicación de la misma.

Que el artículo 26 de la Ley N° 25.344 dispone que cuando se revoquen por razones de oportunidad, mérito o conveniencia contratos del Sector Público Nacional, ya sean de servicios, de suministros o de consultoría, la indemnización que corresponda abonar al contratista no incluirá el pago de lucro cesante ni gastos improductivos.

Que atento la naturaleza de las contrataciones previstas en el decreto 1299/00, Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de la Infraestructura, ratificado por el artículo 8° de la Ley N° 25.414, corresponde establecer el criterio a aplicar.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado debida intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º¹. - A los efectos de la aplicación del artículo 11 de la Ley N° 25.453, en concordancia con el artículo 26 de la Ley N° 25.344, los responsables de las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 8º de la Ley N° 24.156, cualquiera sea su fuente de financiamiento, reasignarán los créditos para mantener la funcionalidad del organismo, evitando la interrupción de programas de inversión pública. A tal efecto, los responsables deberán proceder de acuerdo a las siguientes pautas:

1) Requerirán a los proveedores de bienes y servicios la reducción dispuesta por el artículo 4º del presente decreto, en la contraprestación a cargo del Sector Público Nacional.

2) En caso de no obtenerse la conformidad del proveedor, dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificado el requerimiento indicado en el punto 1), deberá procederse de la siguiente manera:

- a) Si la provisión de bienes o la ejecución de los servicios fuera prescindible para el interés general, se procederá a revocar el contrato.
- b) Si la provisión de bienes o la ejecución de los de servicios fuera imprescindible, se dispondrá la reducción del ritmo de ejecución del servicio, de la frecuencia de las entregas o de las cantidades pedidas de bienes, de modo de adecuar el gasto al crédito existente, teniendo en cuenta la disminución dispuesta. En estos casos no se reconocerán el pago de lucro cesante, de gastos improductivos, indirectos, como de ningún concepto asimilable a ellos, requiriéndose la conformidad del contratista a estos efectos.

La SECRETARÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en aquellos casos en que, por razones debidamente fundadas, las reducciones fijadas no puedan realizarse en la forma dispuesta, dada la naturaleza del bien o servicio de que se trate, autorizará la misma sobre el total de la partida correspondiente.

Previo a la instrumentación de la negociación prevista en el punto 2), apartado b) del presente artículo, los responsables de las entidades y jurisdicciones requerirán la opinión de la respectiva Unidad de Auditoría Interna.

En lo que hace a los servicios básicos, se mantendrán las condiciones vigentes hasta tanto se ajuste su tratamiento según las normas complementarias que a tal efecto dicte la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO, dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 2º.- Las contraprestaciones correspondientes a las contrataciones encuadradas en los sistemas de leasing públicos o en cualquiera de las modalidades previstas en el Decreto N° 1299/00 y sus modificatorias ratificado por Ley N° 25.414, constituyen compromisos derivados de operaciones de crédito público conforme a lo dispuesto en el artículo 57 inciso a) de la Ley N° 24.156 y se considerarán en las mismas condiciones que los demás compromisos financieros.

ARTICULO 3º.- Las disposiciones del artículo 11 de la Ley 25.453 se aplicarán exclusivamente a los contratos con prestaciones recíprocas pendientes.

¹ Según modificación introducida por el Decreto N° 1240 de fecha 10/10/01

Las contraprestaciones a cargo del Estado correspondientes a prestaciones cumplidas en contratos de suministro, servicio u obra, se considerarán en las mismas condiciones de los demás compromisos financieros.

ARTICULO 4º.- Fíjase en el TRECE POR CIENTO (13%) el porcentaje de reducción a partir del 1º de julio de 2001. Facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con intervención de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, a modificar el porcentaje de reducción establecido en el presente artículo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley N° 24.156 sustituido por el artículo 10º de la Ley N° 25.453.

En el caso del inciso 4, correspondiente a Bienes de uso, de acuerdo al Manual de clasificación Presupuestaria para el Sector Público Nacional, la reducción del 13% dispuesta en el presente artículo se aplicará sobre el total del mismo.²

ARTICULO 5º.- Establécese que a partir de la entrada en vigencia del presente, al emitir la respectiva orden de compra o contrato para la adquisición de bienes o servicios, los responsables de las entidades y jurisdicciones deberán entregar al proveedor una certificación en la que conste que existe saldo de crédito presupuestario y de cuota de compromiso en las partidas correspondientes.

ARTICULO 6º.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION fiscalizará el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTICULO 7º.- Facúltase a la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para dictar las normas aclaratorias y complementarias del presente decreto³.

ARTICULO 8º.- El presente decreto será de aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial, con la vigencia establecida en el artículo 4º.

9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese

DECRETO N° 1060/01

² Según modificación introducida por el Decreto N° 1240 de fecha 10/10/01

³ Según modificación introducida por el Decreto N° 1240 de fecha 10/10/01

DECRETO Nº 1074/01

BUENOS AIRES, 24 AGO 2001

VISTO el Expediente Nº 218-000208/2000 del Registro de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA y lo dispuesto por la Ley Nº 25.300, y

CONSIDERANDO:

Que es política prioritaria del Gobierno Nacional la ejecución de todas las medidas tendientes al fortalecimiento y crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs), las que constituyen la base social para el desarrollo de la economía nacional.

Que, con el objeto de promover el desarrollo, expansión y crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el Gobierno Nacional impulsó las reformas que se plasmaron a través de la Ley Nº 25.300, cuyo objetivo consiste en lograr el fortalecimiento competitivo de las mismas.

Que por el Título II de la Ley Nº 25.300, se crearon el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) y el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME), los cuales constituyen DOS (2) herramientas necesarias para mejorar el acceso al financiamiento por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs).

Que el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 25.300 establece que el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME), tendrá por objeto realizar aportes de capital y brindar financiamiento a las citadas empresas.

Que dicho fondo constituye un instrumento novedoso tendiente a estimular la tasa de crecimiento de las MIPyMEs y promover el desarrollo de empresas existentes que deben llevar a cabo inversiones a largo plazo, para consolidar su competitividad y su presencia en el mercado.

Que, en consecuencia, resulta necesario establecer las condiciones bajo las cuales se constituirá el Fideicomiso, se emitirán los Certificados de Participación, se regirá el funcionamiento del Comité de Inversiones y se fijará la duración del mismo.

Que, asimismo, el Capítulo II del Título II de la Ley Nº 25.300, establece la conformación del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) con el objeto de brindar garantías de segundo grado a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y ofrecer garantías de primer grado en aquellas regiones o sectores de actividad que todavía no dispongan de una oferta de garantías por parte de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Que es necesario definir las condiciones de integración de aportes del FOGAPYME, así como las funciones, atribuciones e integración del Comité de

Administración.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, Inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PARA

LA MIPyME

ARTICULO 1º.- El Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) podrá efectuar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300, en forma directa o mediante aportes a fondos que tengan finalidades equivalentes a las establecidas por el artículo 2º de dicha Ley.

ARTICULO 2º.- Los proyectos susceptibles de recibir aportes del FONAPYME, serán aquellos presentados por micro, pequeñas y medianas empresas, existentes o a ser creadas en el marco de dichos proyectos, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas. Dichos proyectos deberán tener por objeto la realización de inversiones que creen o amplíen su capacidad productiva o introduzcan nuevos productos o procesos de producción que mejoren en forma comprobable la competitividad de dichas empresas.

ARTICULO 3º.- Los aportes de capital que efectúe el FONAPYME no generarán remuneración predeterminada a favor de éste, con excepción de aquellos proyectos que se financien a mediano o largo plazo mediante títulos con opción a capitalización, en cuyo caso podrán ser remunerados a tasa fija o variable en el período previo al ejercicio de dicha opción. En cualquier caso, los dividendos y utilidades que correspondan a tales aportes y las rentas provenientes de los fondos en que participen, formarán parte del FONAPYME y podrán ser utilizados para sufragar sus gastos de administración y/o para la realización de nuevos aportes a inversiones.

ARTICULO 4º.- Para aportar a fondos con finalidades equivalentes a las del artículo 2º de la Ley Nº 25.300, éstos deberán estar constituidos bajo las formas previstas en la Ley Nº 24.441 y reunir los requisitos que al efecto establezca el Comité de Inversiones creado por el artículo 5º de la Ley Nº 25.300.

ARTICULO 5º.- Para la selección de proyectos de inversión a financiar en forma directa, el Comité de Inversiones convocará públicamente a la presentación de los mismos, según lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 5º de la Ley. Los requisitos y procedimientos que deberán satisfacer dichos proyectos serán establecidos con carácter

general por dicho Comité.

ARTICULO 6º.- La SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.300, establecerá los criterios y mecanismos a seguir para calificar los proyectos de inversión que se presenten, los que deberán ser conocidos públicamente con anterioridad a la convocatoria para su presentación. Dichos criterios deberán ponderar el carácter asociativo de los proyectos, el impacto ambiental de los mismos y su contribución a incrementar el empleo de mano de obra, a desarrollar economías regionales, a promover mayor valor agregado local, a la generación de innovación tecnológica y al incremento de las exportaciones.

ARTICULO 7º.- En los casos de aportes a proyectos de inversión en forma directa por parte del FONAPYME, los porcentajes de participación en el valor total de la inversión de cada proyecto y los valores máximos de dichos aportes, se fijarán en función de la calificación que merezcan los mismos por aplicación de los criterios mencionados en el artículo anterior. En ningún caso la participación del FONAPYME podrá superar el SETENTA (70%) del valor total de la inversión de cada proyecto, ni el CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%) del capital social de las empresas titulares de los mismos.

Sólo podrán ser considerados los proyectos con probada viabilidad económica y financiera. La SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA establecerá montos máximos para la financiación de proyectos, procurando evitar la excesiva concentración de la asistencia financiera en un reducido número de empresas.

ARTICULO 8º.- La SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA instrumentará mecanismos operativos para fomentar y asistir a las empresas en la presentación de proyectos, especialmente aquellos que involucren formas asociativas entre MIPyMEs y/o emprendimientos de base tecnológica.

ARTICULO 9º.- Para los llamados a concurso público a la presentación de proyectos, la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA establecerá un mecanismo de asignación predeterminada de cupos para la financiación de proyectos entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de los coeficientes de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. Los remanentes no utilizados de dichos cupos en cada llamado, deberán ser automáticamente reasignados para atender a aquellas jurisdicciones con proyectos elegibles que excedan su respectivo cupo en el mismo llamado.

ARTICULO 10.- El plazo de permanencia de los aportes del FONAPYME en los proyectos declarados elegibles será de TRES (3) a CINCO (5) años, según el período previsible de realización de cada proyecto. El Comité de Inversiones del FONAPYME podrá extender hasta en un TREINTA POR CIENTO (30%) dicho plazo por razones debidamente fundadas.

El Comité de Inversiones establecerá los mecanismos generales para el retiró total o parcial de los aportes del FONAPYME, de los proyectos elegidos que hayan resultado exitosos, dando prioridad a los socios originarios para la adquisición de su participación societaria y utilizando prioritariamente instancias de compulsa pública para el caso, en que los socios originarios desistan de dicha opción.

En el caso de los proyectos que no hayan resultado exitosos, el Comité de Inversiones

deberá requerir la liquidación de los mismos cuando se haya verificado la pérdida del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la inversión original y proceder al recupero de la inversión remanente que le corresponda al FONAPYME por su participación en el mismo.

Los fondos recuperados de la manera indicada en el presente artículo, volverán a integrar los recursos del FONAPYME y quedarán disponibles para atender nuevos proyectos que se presenten.

Las utilidades líquidas y realizadas del FONAPYME se destinarán en primer lugar a sufragar los gastos de administración del fideicomiso, y su remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los aportantes en proporción a su participación en el fondo. El Comité de Inversiones podrá proponer a los aportantes la capitalización de las utilidades remanentes para ampliar las operaciones del FONAPYME.

ARTICULO 11º.- Una vez declarado elegible un proyecto, el fiduciario notificará a los suscriptores de certificados de participación en el FONAPYME el monto a desembolsar del aporte dinerario de acuerdo con el cronograma de integración de aportes aprobado en el proyecto y la fecha para hacer efectiva la integración de los aportes de capital, la que no podrá exceder de un máximo de TREINTA (30) días hábiles. Las proporciones de la suscripción en los Certificados de Participación de cada proyecto y en cada uno de los desembolsos, serán del CUARENTA POR CIENTO (40%) para el BANCO DE LA NACION ARGENTINA y del SESENTA POR CIENTO (60%) para la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, hasta completar la suma total establecida en el artículo 4º de la Ley Nº 25.300. La emisión de certificados de participación correspondientes a los aportes del Fondo Fiduciario que administra el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE), se realizará a nombre de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Los certificados de participación deberán ser escriturales y transferibles con la finalidad de facilitar su negociación y/o transmisión de derechos de dominio sobre los mismos.

ARTICULO 12.- El Comité de Inversiones a que se refiere el artículo 5º de la Ley Nº 25.300, estará integrado, inicialmente, por CUATRO (4) miembros titulares y CUATRO (4) suplentes, en representación, cada uno de ellos, de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, de la SECRETARIA DE HACIENDA, del BANCO DE LA NACION ARGENTINA y del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE). La presidencia de dicho Comité será ejercida por el SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA o por el representante que éste designe.

Además de los miembros mencionados, se incorporará UN (1) representante ad-hoc, que tendrá carácter rotatorio, por la provincia en la cual se radique el proyecto bajo tratamiento, correspondiendo a dicha provincia proponer su representante ante la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.300.

Al citado Comité se podrá incorporar, además, UN (1) representante por cada una de las entidades mencionadas en el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 25.300, en la medida en que comprometan contractualmente suscripciones de certificados de participación en proyectos de inversión que signifiquen no menos del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de los proyectos declarados elegibles en llamados a concurso

público futuros. En ningún caso el Comité de Inversiones estará integrado por más de OCHO (8) miembros, de los cuales sólo CUATRO (4), excluido su Presidente, podrán representar al sector privado.

ARTICULO 13.- Las decisiones del Comité de Inversiones se adoptarán por mayoría simple del total de sus miembros, contando el Presidente con doble voto en caso de empate. Los miembros titulares serán sustituidos por los suplentes en caso de ausencia prolongada. según lo que establezca al respecto el reglamento interno que apruebe la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.300.

ARTICULO 14.- Las funciones, y atribuciones del Comité de Inversiones serán las siguientes:

- a) Fijar la política de inversiones del FONAPYME, determinando el monto total de los aportes a efectuar en forma directa y la participación en otros fondos de naturaleza equivalente.
- b) Efectuar los llamados a concurso público para la presentación de proyectos, estableciendo los cupos globales y por jurisdicción, según las disposiciones del presente Decreto.
- c) Establecer las pautas de distribución de cupos entre las jurisdicciones territoriales, tomando como base las recomendaciones del Consejo Federal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y las disposiciones del presente Decreto.
- d) Estipular los requisitos que deberán cumplir los proyectos que se presenten para obtener aportes por parte del FONAPYME.
- e) Definir los criterios de elegibilidad y la metodología para la evaluación y selección de los proyectos que se presenten ante el FONAPYME.
- f) Establecer los requisitos de elegibilidad y los criterios de calificación mínimos para los fondos que pretendan la participación del FONAPYME.
- g) Definir los mecanismos operativos para el retiro de la participación del FONAPYME en los proyectos que financie y en los fondos en que participe, según los criterios generales definidos en el presente Decreto.
- h) Instrumentar el régimen informativo a que deberán sujetarse los proyectos y los fondos a cuya financiación contribuya el FONAPYME.
- i) Fijar las pautas de auditoría, fiscalización y control a que deberán sujetarse los proyectos y fondos a cuya financiación contribuya el FONAPYME.
- j) Actuar como autoridad máxima para la aprobación final de los proyectos que requieran aportes del FONAPYME, con excepción de los que requieran la aprobación de la Autoridad de Aplicación, conforme las normas del presente Decreto.
- k) Aprobar las rendiciones de cuentas del fiduciario.
- l) Disponer la elaboración de Estados Presupuestarios Contables y Financieros, de la Memoria y Balance anuales auditados externamente, y aprobar dichos Estados si correspondiere.

ARTICULO 15.- Los miembros del Comité de Inversiones del FONAPYME durarán DOS (2) años en sus funciones y su designación podrá renovarse por períodos de igual

duración en forma indefinida.

ARTICULO 16.- El fiduciario no percibirá retribución por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, pudiendo únicamente deducir los gastos que específicamente se establezcan en el contrato de fideicomiso.

ARTICULO 17.- El Comité de Inversiones podrá convocar a la formación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de entidades empresarias, consejos profesionales, universidades públicas y privadas e instituciones de apoyo tecnológico, con las funciones que dicho Comité establezca.

FONDO DE GARANTIA PARA LA MLPYME

ARTICULO 18.- El otorgamiento directo de garantías a los acreedores de las MIPyMEs, corresponderá a las Sociedades de Garantía Recíproca, a los Fondos Provinciales y, transitoriamente, al FOGAPYME, en este último caso para cubrir los sectores y regiones no alcanzados por las Sociedades de Garantía Recíproca y por los Fondos Provinciales, según lo establezca la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.300.

El otorgamiento de reafianzamientos estará a cargo del FOGAPYME, en el marco de las prescripciones del Capítulo II del Título II de la Ley Nº 25.300, del presente Decreto y de las normas que dicte la Autoridad de Aplicación de la citada Ley.

ARTICULO 19.- El otorgamiento de garantías directas de primer grado se efectuará a través de convenios globales con las entidades financieras que sean calificadas de acuerdo con los criterios y requisitos que establezca el Comité de Administración del FOGAPYME, basándose en el principio de riesgo compartido con dichas entidades. Los términos y condiciones de dichos convenios serán pautados por la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.300 y deberán prever como requisitos mínimos la aplicación de tasas de interés y plazos preferenciales para las MIPyMEs que ofrezcan garantías del FOGAPYME.

ARTICULO 20.- El otorgamiento de reafianzamientos del FOGAPYME a las Sociedades de Garantía Recíproca y Fondos Provinciales adheridos, se efectuará sobre las carteras globales de avales otorgados por estas entidades, con los requisitos y grados de cobertura que establezca la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.300.

ARTICULO 21.- La SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA determinará los requisitos técnicos que deberán reunir los Fondos de Garantía Provinciales y las Sociedades de Garantía Recíproca para operar con el FOGAPYME, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 25.300.

ARTICULO 22.- A todos los efectos, en el marco del presente, la alusión a "Provinciales" es extensiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 23.- El aporte al que se refiere el artículo 10 de la Ley Nº 25.300, se integrará según lo establece el presente artículo, y estará a cargo del BANCO DE LA NACION ARGENTINA en una proporción del SESENTA POR CIENTO (60%) y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA en una proporción del CUARENTA POR CIENTO (40%), en cada integración efectiva. La primera integración efectiva será por un valor total de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000) y se

efectuará a los TREINTA (30) días de la fecha en que se suscriba el contrato de fideicomiso para la constitución del FOGAPYME. Las integraciones posteriores serán del mismo importe que la primera y se efectivizarán cuando el valor de las garantías otorgadas por el FOGAPYME, tanto de primer como de segundo grado, alcancen un valor equivalente a DOS (2) veces el monto efectivamente integrado de aportes al fondo fiduciario. El fiduciario notificará a los suscriptores de certificados de participación en el FOGAPYME el monto y la fecha para hacer efectiva la integración de los aportes de capital, la que no podrá exceder un máximo de TREINTA (30) días hábiles. La emisión de certificados de participación correspondientes a los aportes del Fondo Fiduciario que administra el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE), se realizará a nombre de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Los certificados de participación deberán ser escriturales y transferibles con la finalidad de facilitar su negociación y/o transmisión de derechos de dominio sobre los mismos.

Las utilidades líquidas y realizadas del FOGAPYME, se destinarán, en primer lugar, a sufragar los gastos de administración del fideicomiso, y su remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los aportantes en proporción a su participación en el fondo. El Comité de Administración podrá proponer a los aportantes la capitalización de las utilidades remanentes para ampliar las operaciones del FOGAPYME.

ARTICULO 24.- El Comité de Administración a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 25.300, estará integrado, inicialmente, por CUATRO (4) miembros titulares y CUATRO (4) suplentes, cada uno de ellos, en representación de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, de la SECRETARIA DE HACIENDA, del BANCO DE LA NACION ARGENTINA y del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE). La presidencia de dicho Comité será ejercida por el SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA o por el representante que éste designe.

Al citado Comité se podrá incorporar, además, UN (1) representante por cada una de las entidades mencionadas en el último párrafo del artículo 10 de la Ley Nº 25.300, en la medida en que mantengan aportes no inferiores al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de los activos efectivamente integrados al FOGAPYME, y por un período no inferior a CUATRO (4) años. En ningún caso el Comité de Administración estará integrado por más de OCHO (8) miembros.

ARTICULO 25.- Las decisiones del Comité de Administración se adoptarán por mayoría simple del total de sus miembros, contando el Presidente con doble voto en caso de empate. En caso de ausencia de algún miembro titular, éste será reemplazado por el miembro suplente del mismo organismo al que perteneciere el ausente.

ARTICULO 26.- Las funciones y atribuciones del Comité de Administración serán las siguientes:

a) Establecer la política de inversión de los recursos del FOGAPYME, equilibrando la obtención del mayor rendimiento financiero posible de los mismos con un adecuado grado de solvencia y liquidez, acorde con los compromisos contingentes por las garantías otorgadas.

b) Fijar los términos, condiciones y requisitos para el otorgamiento de reafianzamientos a las SGR y Fondos de Garantía Provinciales, en el marco de las prescripciones de la Ley

Nº 25.300, su reglamentación y las normas que al respecto dicte la Autoridad de Aplicación.

- c) Fijar los términos, condiciones y requisitos para el otorgamiento de garantías de primer grado a los acreedores de las MIPyMEs, en el marco de convenios globales a suscribir con las entidades bancarias, sobre la base del criterio de riesgo compartido con éstas.
- d) Proponer a la Autoridad de Aplicación, para su aprobación, los modelos de convenios a suscribir entre el FOGAPYME y las SGR, Fondos Provinciales y entidades bancarias para el otorgamiento de garantías de primer y segundo grados.
- e) Proponer a la Autoridad de Aplicación, para su eventual aprobación, los niveles y modalidades de tarifas y comisiones a percibir por el otorgamiento de garantías de primer y segundo grados.
- f) Establecer las pautas y criterios de calificación de entidades bancarias y de garantías para la determinación de los porcentajes de cobertura de riesgo en el otorgamiento de garantías de primer y segundo grados.
- g) Actuar como autoridad máxima para la aprobación final de los convenios a suscribir con las entidades bancarias y de garantías.
- h) Fijar las pautas de fiscalización y control de cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los convenios con entidades bancarias y de garantías.
- i) Proponer a la Autoridad de Aplicación el régimen informativo a que deberán sujetarse las entidades bancarias y de garantía, el que deberá ser coherente con los establecidos por otras autoridades de supervisión y control de dichas entidades.
- j) Aprobar las rendiciones de cuenta del fiduciario.
- k) Disponer la elaboración de Estados Presupuestarios Contables y Financieros, de la Memoria y Balance anuales auditados externamente, y aprobar dichos Estados si correspondiere.

ARTICULO 27.- El fiduciario no percibirá retribución por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo pudiendo únicamente deducir los gastos que específicamente se establezcan en el contrato de fideicomiso, tales como impuestos, tasas, honorarios de asesoramiento legal y/o auditorías externas al fiduciario o, en general, aquellos costos que se generen por la gestión del fideicomiso.

ARTICULO 28.- Los miembros del Comité de Administración del FOGAPYME durarán DOS (2) años en sus funciones y su designación podrá renovarse por períodos de igual duración en forma indefinida. Podrán ser reemplazados a propuesta de la entidad que representan antes de que expire su mandato, por causas debidamente fundadas.

ARTICULO 29.- El Comité de Administración podrá convocar a la formación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de las Sociedades de Garantía Recíproca y de los Fondos de Garantía Provinciales, con las funciones que dicho Comité establezca.

ARTICULO 30.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECRETO Nº 1074/01

DECRETO Nº 1075/01

BUENOS AIRES, 24 AGO 2001

VISTO el Expediente Nº 218-000209/2000 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, lo dispuesto en la Ley Nº 25.300 y el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 39 de la Ley Nº 25.300 estableció que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 deberán otorgar un derecho de preferencia del CINCO POR CIENTO (5%) a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios que ofrezcan, producidos en el país.

Que por el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 se aprobaron medidas tendientes a lograr mayor transparencia y agilidad en los procesos de adquisición, enajenación y contratación que realice el ESTADO NACIONAL de bienes y servicios.

Que con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las MIPyMEs en la adjudicación de las licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios en cantidades acordes con su escala de producción, resulta necesario que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, prevean la posibilidad de contemplar ofertas por volúmenes parciales, dentro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

COMPREMIPyME

ARTICULO 1º.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300, que coticen bienes o servicios producidos en el país a los sujetos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, para ser adjudicatarios de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o

servicios y ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un CINCO POR CIENTO (5%) la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, deberán ser invitadas, por única vez, para que puedan igualar la mejor oferta:

a) En el caso de organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes al vencimiento del plazo establecido por artículo 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436/2000. La Autoridad Competente para determinar que las empresas se encuentran en la situación descripta en el presente inciso, será la Comisión Evaluadora contemplada en el artículo 77 del citado Reglamento.

b) Los demás sujetos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la fecha de apertura de las ofertas.

ARTICULO 2º.- Cuando la mejor oferta corresponda a bienes de origen no nacional, se aplicará la preferencia a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la forma dispuesta en el artículo 39 de la Ley Nº 25.300, de acuerdo al procedimiento establecido por el Decreto Nº 909 de fecha 12 de octubre de 2000.

ARTICULO 3º.- Si la invitación a la que se refiere el artículo primero comprendiera a más de UN (1) oferente que revistiere el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa o formas asociativas, comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300, la adjudicación recaerá sobre aquella empresa que hubiera optado por igualar y cuya oferta original haya sido la más próxima a la oferta que fuera objeto de igualación. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas.

ARTICULO 4º.- Ver último párrafo del artículo 12 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por el Decreto Nº 436/2000.

ARTICULO 5º.- Ver el segundo párrafo del artículo 50 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por el Decreto Nº 436/2000.

ARTICULO 6º.- Ver el inciso b) del artículo 66 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por el Decreto Nº 436/ 2000.

ARTICULO 7º.- Invítase a las Provincias y al Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, para que en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones dicten normas concordantes con las del presente decreto.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECRETO Nº 1075/01

DECRETO N° 1076/01

BUENOS AIRES, 24 AGO 2001

VISTO el Expediente N° 218-000207/2000 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, lo dispuesto en las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 y el Decreto N° 908 de fecha 11 de diciembre de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que en respuesta a la necesidad de promover el desarrollo, expansión y crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, este Gobierno impulsó las reformas que se plasmaron con la sanción de la Ley N° 25.300, cuyo objetivo es afianzar el fortalecimiento competitivo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs).

Que la Autoridad de Aplicación debe instrumentar los recursos operativos y técnicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Que resulta necesario establecer el momento en que se deberá aplicar el límite operativo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 24.467 modificado por la Ley N° 25.300.

Que corresponde fijar el monto mínimo de capital social para la constitución de Sociedades de Garantía Recíproca.

Que a los fines de un mejor ejercicio de la función de contralor de la Autoridad de Aplicación, se le debe exigir a las Sociedades de Garantía Recíproca que comuniquen la convocatoria a Asamblea General junto con la copia del acta de la reunión del Consejo de Administración y un ejemplar de los estados contables, entre otros.

Que a efectos de recabar información precisa y actualizada es menester contar con copia de la documentación que deberán presentar ante los organismos oficiales, como así también informar a la Autoridad de Aplicación sobre hechos relevantes que pudieren incidir en el normal funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca.

Que resulta necesario establecer las causales, la responsabilidad y el procedimiento de exclusión de los socios partícipes y determinar los requisitos para la designación de los gerentes del Consejo de Administración.

Que corresponde definir los requisitos que deberán reunir los aportes que reciban las Sociedades de Garantía Recíproca con afectación específica para otorgar garantías a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Que todas estas medidas están destinadas a obtener un mejoramiento del sistema en virtud de cuestiones concretas que han surgido de su puesta en funcionamiento y de la sanción de la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el artículo 31 de la Ley Nº 19.550 (texto ordenado 1984).

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Límite Operativo. El límite a que se refiere el artículo 34 de la Ley Nº 24.467 modificado por la Ley Nº 25.300 deberá ser considerado al momento de la emisión de cada garantía. Cuando por cualquier causa se operaren reducciones en el Fondo de Riesgo y se alterare dicha relación, la Autoridad de Aplicación establecerá los plazos y mecanismos de regularización.

ARTICULO 2º.- Los contratos de garantía están autorizados también cuando un socio protector sea el acreedor de la operación de crédito para la cual se emite la garantía. Las Sociedades de Garantía Recíproca no podrán otorgar garantías a operaciones de crédito en las que un socio partícipe descuenta instrumentos de comercio de los que sea librador o aceptante un socio protector, o a otras operaciones similares.

ARTICULO 3º.- Autorización para su funcionamiento. A los fines del artículo 42 de la Ley Nº 24.467 modificado por la Ley Nº 25.300, la Autoridad de Aplicación aprobará un estatuto tipo para la constitución de las Sociedades de Garantía Recíproca.

La Autoridad de Aplicación llevará un Registro, en el que constarán las autorizaciones solicitadas, las denegadas y las concedidas, archivando una copia de las solicitudes y de los estatutos presentados.

ARTICULO 4º.- Revocación de la autorización para su funcionamiento. La revocación de la autorización para funcionar prevista en el artículo 43 de la Ley Nº 24.467, modificado por la Ley Nº 25.300, se hará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus modificatorias.

ARTICULO 5º.- Capital Social. Atento lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Nº 24.467 modificado por la Ley Nº 25.300, establécese que el Capital Social Mínimo para la constitución de las Sociedades de Garantía Recíproca es de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL (\$ 240.000).

Cuando el número de socios partícipes no alcance el mínimo de carácter general requerido por la Autoridad de Aplicación, se podrá autorizar su constitución en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 24.467, modificado por la Ley Nº 25.300 y el Capital Social Mínimo a regir para esos casos, será proporcional al nuevo número de socios.

ARTICULO 6º.- Acciones escriturales. A los fines de la representación del Capital Social, la sociedad podrá adoptar el sistema de acciones escriturales, en cuyo caso la sociedad emisora deberá presentar a la Autoridad de Aplicación una descripción del sistema de

registro de los valores escriturales, el que deberá asegurar la acreditación, ejercicio y transmisión de los derechos correspondientes. Si se tratare de registros manuales, deberá rubricarse un libro al efecto. Cuando se tratare de sistemas computarizados, se deberá acreditar la aprobación de la respectiva autoridad de contralor.

Las acciones de los socios protectores y de los socios partícipes tendrán el mismo número de votos y precios de emisión, dentro de sus respectivas categorías, aunque pudiendo diferir entre ambas categorías de acciones sin que con ello pueda afectarse el máximo de votos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social para los socios protectores, ni del CINCO POR CIENTO (5%) para cada socio partícipe, establecido en la Ley N° 24.467.

ARTICULO 7°.- Cesión de acciones a terceros socios. La transmisión de acciones a otros socios partícipes no podrá tener lugar si se alterara el porcentaje de participación establecido en el artículo 45 de la Ley N° 24.467, modificado por la Ley N° 25.300. La cesión se formalizará mediante instrumento privado con certificación notarial de las firmas de las partes.

ARTICULO 8°.- Cesión de acciones a terceros no socios. La transmisión de acciones a terceros no socios deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley N° 24.467, modificado por la Ley N° 25.300 y requerirá la previa acreditación de las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación. La cesión se formalizará mediante instrumento privado con certificación notarial de las firmas de las partes.

ARTICULO 9°.- Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley N° 24.467 incorporado por la Ley N° 25.300 para conformar fondos de riesgo, sólo quedarán excluidas las entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones. A los fines de la constitución del fondo, los aportes, con afectación específica al otorgamiento de garantías a MIPyMEs, deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Que los aportes se canalicen a través de uno o más fideicomisos independientes del Fondo de Riesgo de las Sociedades de Garantía Recíproca en los cuales ésta actúe como fiduciario. En tal caso los inversores no socios no gozarán de los beneficios impositivos previstos por la Ley N° 24.467 modificada por la Ley N° 25.300;
- b) Se determine el tipo de actividad y/o sector económico y/o ámbito geográfico de radicación al que pertenezcan las empresas objeto de las garantías a emitir y en su caso las beneficiarias de las garantías;
- c) Que el contrato de fideicomiso establezca el régimen de comisiones que percibirá la Sociedad de Garantía Recíproca por el otorgamiento de garantías;
- d) Que en el contrato de fideicomiso se prevea que en ninguna circunstancia la relación entre el valor de los bienes fideicomisos y el valor del saldo neto por garantías otorgadas, podrá ser inferior al que fije la Autoridad de Aplicación.
- e) Contar con la autorización previa de la Autoridad de Aplicación, la que deberá ser manifestada en el término de TREINTA (30) días hábiles de producida la solicitud pertinente, a cuyo término se considerará otorgada tácitamente.

ARTICULO 10.- Las Sociedades de Garantía Recíproca deberán observar, al momento de inversión de sus activos, los criterios de liquidez, diversificación, transparencia y

solvencia, que establezca la Autoridad de Aplicación y el Fondo de Riesgo deberá cumplir como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Liquidez: que las inversiones financieras del mismo aseguren como mínimo una adecuada disponibilidad, congruente con los plazos de vigencia de las garantías otorgadas. A tal fin deberán contar, al último día hábil de cada mes, con liquidez equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los vencimientos que eventualmente pudieran enfrentarse en el mes siguiente.

No se podrán realizar inversiones en instituciones, entidades, fondos, fideicomisos o cualquier otro tipo de entes residentes, domiciliados, constituidos o radicados en países de nula o baja tributación incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados, establecidos en el séptimo artículo incorporado por el Decreto N° 1037 de fecha 9 de noviembre de 2000, a continuación del artículo 21 del Decreto N° 1344 de fecha 19 de noviembre de 1998, reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). La limitación también alcanza a las inversiones efectuadas en entes que se rijan por los regímenes tributarios especiales previstos en dicho artículo. En ningún caso podrán invertir con un mismo emisor más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las colocaciones, salvo que las entidades financieras depositarias estén habilitadas para recibir depósitos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Se considerará que las inversiones cumplen los criterios señalados en el primer párrafo del presente artículo, cuando hayan sido colocadas en cualquiera de los activos previstos por el artículo 74 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, excepto la restricción establecida en el inciso g) de dicho artículo.

b) Solvencia: el Fondo de Riesgo deberá estar integrado por un valor total de activos equivalentes como mínimo al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor total del saldo neto por garantías otorgadas.

La Autoridad de Aplicación queda facultada para modificar con carácter general los porcentajes fijados precedentemente en función de la evolución del sistema de garantías recíprocas.

ARTICULO 11.- Constitución de contragarantías. Contra el otorgamiento de garantías de cualquier clase, las Sociedades de Garantía Recíproca deberán acordar con el deudor afianzado la constitución de contragarantías suficientes, inclusive cuando uno de los obligados al pago sea un socio protector.

ARTICULO 12.- Régimen informativo. Las Sociedades de Garantía Recíproca autorizadas presentarán a la Autoridad de Aplicación, no menos de QUINCE (15) días hábiles antes de la fecha de la Asamblea General:

a) Copia íntegra del acta de la reunión del Consejo de Administración en que se resolvió convocar la Asamblea y se aprobó la documentación o asunto a tratar por ésta.

b) Un ejemplar de los estados contables y anexos, de la memoria y del informe de la sindicatura, en su caso.

Cuando se trate una modificación estatutaria una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 44 de la Ley N° 24.467, el nuevo texto y sus fundamentos deberán ser

sometidos a consideración de la Autoridad de Aplicación con TREINTA (30) días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.

Asimismo, toda información y documentación que deba ser presentada ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA u órgano similar en las jurisdicciones provinciales, al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a la COMISION NACIONAL DE VALORES y a las BOLSAS O MERCADOS DE VALORES, deben igualmente ser presentadas ante la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación establecerá un régimen informativo de frecuencia trimestral, que incluya normas de registración contable e información sobre avales otorgados, estado de cumplimiento, contragarantías y controlará el cumplimiento de los requisitos para su funcionamiento conforme a la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones.

ARTICULO 13.- Las Sociedades de Garantía Recíproca deberán informar a la Autoridad de Aplicación, dentro de los CINCO (5) días de producirse o de tomar conocimiento, sobre cualquier hecho no habitual que por su importancia pueda incidir sustancialmente en el cumplimiento del objeto de la sociedad. El responsable de la provisión de la información es el representante legal de la Sociedad de Garantía Recíproca.

ARTICULO 14.- La Autoridad de Aplicación, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en la esfera de su competencia y en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 24.467 modificada por Ley Nº 25.300 y, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica del MINISTERIO DE ECONOMIA, coordinarán su accionar en lo referente al régimen informativo, de supervisión, de fiscalización y de control de las Sociedades de Garantía Recíproca.

ARTICULO 15.- Exclusión de socios partícipes. La exclusión del socio incurso en los supuestos contemplados en el inciso 2 del artículo 62 de la Ley Nº 24.467, se podrá disponer una vez transcurridos TREINTA (30) días desde que la Sociedad de Garantía Recíproca hubiera pagado la garantía o, en su caso, desde que el socio estuviese en mora en la integración de su aporte de capital, sin que en dicho plazo el socio afectado hubiese regularizado su situación, abonando a la Sociedad de Garantía Recíproca los importes adeudados más sus intereses.

ARTICULO 16.- La designación del gerente general del Consejo de Administración deberá recaer en personas que reúnan el requisito de idoneidad que establezca la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 17.- Reembolso del valor de las acciones del socio excluido. El socio excluido podrá solicitar el reembolso del valor de sus acciones. El Consejo de Administración deberá dar una respuesta dentro de los TREINTA (30) días corridos de recibida la solicitud. En caso de que proceda el reembolso, el Consejo de Administración le hará saber en el mismo lapso, el importe que le corresponde y el plazo de pago.

La sociedad podrá disponer que el reembolso se pague en cuotas, cuyo plazo máximo deberá ser de UN (1) año contado a partir de la fecha de la solicitud de reembolso presentada por el socio. El reembolso de las acciones no podrá exceder el valor de las acciones integradas, conforme resulte del último balance aprobado, no computándose el Fondo de Riesgo y las reservas constituidas a las que el socio no tuviere derecho.

ARTICULO 18.- Reembolso por retiro voluntario. Cuando el reembolso de las acciones sea consecuencia de una decisión de retiro voluntario del socio dentro de los límites del artículo 47 de la Ley N° 24.467, modificado por la Ley N° 25.300, la solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de TRES (3) meses y se tendrán en cuenta las disposiciones relativas al reembolso de los socios excluidos.

ARTICULO 19.- Responsabilidad de los socios retirados y/o excluidos. Cuando el patrimonio de la Sociedad de Garantía Recíproca sea insuficiente para afrontar las deudas que haya contraído, los socios que hubieren sido reembolsados por retiro voluntario o exclusión responden, durante el plazo de CINCO (5) años contados desde la fecha del mismo, hasta el monto del reembolso, por las deudas contraídas por la sociedad con anterioridad.

ARTICULO 20.- Prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio de cargos en el Consejo de Administración. Para el ejercicio de cargos en el Consejo de Administración resultan aplicables las disposiciones del artículo 264 y concordantes de la Ley N° 19.550 (texto ordenado en 1984) y sus modificaciones.

ARTICULO 21.- Disolución. Cuando se den las causales de disolución o liquidación determinadas en la Ley N° 19.550 (texto ordenado en 1984) y sus modificaciones y en el artículo 67 de la Ley N° 24.467, modificada por la Ley N° 25.300, la liquidación estará a cargo de la o las personas que designe la Asamblea General por mayoría simple de votos. Deberán contar con la aceptación previa de la Autoridad de Aplicación cuando se trate de la causal establecida en el artículo 67 inciso 3) de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones.

ARTICULO 22.- De las garantías. La garantía que establece el artículo 68 de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, podrá revestir el carácter de aval cambiario o fianza solidaria, siendo posible la asunción del carácter de liso, llano y principal pagador y la renuncia por parte del garante al beneficio del artículo 480 del Código de Comercio, de acuerdo, en todos los casos, a lo que se establezca en los respectivos contratos de garantía.

ARTICULO 23.- Beneficios impositivos. La exención en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado contemplada en el artículo 79, incisos a) y b), de la Ley N° 24.467 modificado por la Ley N° 25.300, comprenderá los ingresos obtenidos por las Sociedades de Garantía Recíproca. Dicha exención no comprenderá los ingresos generados por otras actividades permitidas en su objeto social ni a los rendimientos originados en la colocación del Fondo de Riesgo.

ARTICULO 24.- La deducción en concepto de aportes de capital y a los fondos que autorizan los artículos 79 y 46 de la Ley N° 24.467 modificados por la Ley N° 25.300, se considerará definitiva cuando:

- a) Dichos aportes permanezcan en la sociedad como mínimo DOS (2) o TRES (3) años calendario, según corresponda, contados a partir del día de la efectiva disposición de los fondos a favor de la sociedad y hasta la misma fecha del año en que se cumpla el plazo respectivo y;
- b) El promedio del saldo neto por garantías otorgadas durante ese período no sea inferior al OCHENTA POR CIENTO (80%) del promedio de saldos del Fondo de Riesgo; ambos

medidos en la forma que establezca la Autoridad de Aplicación. A este fin, no se considerarán los rendimientos acumulados por las inversiones del Fondo de Riesgo no retirados por sus titulares.

Cuando la utilización de los fondos no alcance el porcentaje señalado en el párrafo anterior, los socios protectores deberán reintegrar al balance impositivo, el importe que surja de multiplicar la suma oportunamente deducida, por UNO (1) menos el grado de utilización de los fondos aludidos.

La diferencia de impuesto que surja por el reintegro total o parcial al balance impositivo respecto a las sumas oportunamente deducidas en concepto de aportes, deberá ingresarse en la fecha que se fije como vencimiento para la presentación de la declaración jurada del ejercicio comercial o período fiscal a que deba atribuirse el reintegro, con más los intereses que pudieran corresponder de acuerdo al artículo 37 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998) y sus modificaciones, calculados desde la fecha de vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del ejercicio comercial o período fiscal en que se practicó la deducción hasta la fecha de vencimiento indicada en primer término o del efectivo ingreso. Estos requisitos serán aplicables para todos los aportes que se integren o realicen a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 25.300.

Los rendimientos provenientes de las inversiones realizadas en el Fondo de Riesgo, serán imputados por la Sociedad de Garantía Recíproca al ejercicio anual en que se devenguen de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997) y sus modificaciones pudiendo, a su vez, ser deducidos como gastos de dicho ejercicio en tanto se originen en el pasivo que contrajere la sociedad con los socios protectores en concepto de aportes al Fondo de Riesgo. Asimismo, los socios protectores considerarán como ganancia gravada dichos rendimientos. Tratándose de los sujetos a que se refiere el artículo 49 de la ley del gravamen, los citados rendimientos se atribuirán al ejercicio comercial o, en su caso, al año fiscal en que se hubieren devengado, a cuyo efecto la Sociedad de Garantía Recíproca deberá informar a dichos sujetos la proporción de los rendimientos que resulta atribuible a cada uno.

La Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica del MINISTERIO DE ECONOMIA, dictarán las normas que deberán observar las Sociedades de Garantía Recíproca a efectos de cumplir con el régimen de información previsto en el párrafo anterior.

ARTICULO 25.- Cuando a raíz del incumplimiento de los plazos mínimos de permanencia a que se refiere el artículo 79 de la Ley N° 24.467 modificado por la Ley N° 25.300, el aportante deba reintegrar al resultado impositivo las sumas oportunamente deducidas y en el mismo ejercicio fiscal efectúe aportes, éstos no gozarán los beneficios impositivos previstos en la mencionada ley hasta el monto equivalente a dicho reintegro.

ARTICULO 26.- Las reducciones del Fondo de Riesgo por aplicaciones, deberán respetar la igualdad proporcional dentro de la masa de socios protectores. Los retiros del Fondo de Riesgo, deberán respetar la relación de proporcionalidad de aportes cuando pueda alterarse el régimen de solvencia establecido en el inciso b) del artículo 10 del presente Decreto. Las garantías que se encontraren en ejecución al momento del retiro total o

parcial de los aportes de algún socio protector, otorgan a favor del mismo los derechos creditorios proporcionales a su participación en el Fondo de Riesgo al momento de dicho retiro. Facúltase a la Autoridad de Aplicación para establecer la metodología de instrumentación respectiva.

ARTICULO 27.- La Sindicatura de la sociedad deberá tener una representación por clase de socios inversa a la que se haya dado al Consejo de Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley Nº 24.467 modificado por la Ley Nº 25.300.

ARTICULO 28.- Los beneficios impositivos extendidos por el artículo 79 de la Ley Nº 24.467, modificado por la Ley Nº 25.300, a los contratos de garantía celebrados por los fondos de garantía provinciales, quedarán sujetos al igual que las Sociedades de Garantía Recíproca, a las normas generales que al efecto dicte la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica del MINISTERIO DE ECONOMIA. Para este fin, serán considerados fondos de garantía provinciales las entidades creadas por ley y en las que el Estado provincial ejerza el control de las mismas. Los beneficios impositivos al socio protector sólo serán acordados cuando se haya adoptado la forma de Sociedad de Garantía Recíproca, sujeta a la Ley Nº 24.467, modificada por la Ley Nº 25.300.

La Autoridad de Aplicación celebrará acuerdos con los organismos oficiales correspondientes, para unificar el sistema informativo y coordinar las tareas de control. En cualquier caso la fiscalización de la aplicación de los beneficios impositivos será competencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica del MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 29.- Se invita a los GOBIERNOS PROVINCIALES y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a establecer exenciones respecto de los impuestos que graven la emisión y retribución de los contratos de garantía recíproca en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 30.- Deróganse los artículos 13 al 26 del Decreto Nº 908 de fecha 11 de diciembre de 1995.

ARTICULO 31.- Exceptúase de los límites establecidos en el primer párrafo del artículo 31 de la Ley Nº 19.550 (texto ordenado 1984) y sus modificaciones a las sociedades que se incorporen como socios de sociedades de garantía recíproca.

ARTICULO 32.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECRETO Nº 1076/01

CIRCULAR N° 4/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 30 AGO 2001

REFERENCIA: SERVICIOS BÁSICOS - ART. 1º DEL DECRETO 1060/2001

Esta Oficina Nacional, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto 1060/2001, informa que todo lo concerniente al pago y demás obligaciones relativas con los servicios básicos prestados a las entidades y jurisdicciones comprendidas en el Artículo 8º de la Ley N° 24156, deberán mantenerse en iguales condiciones a las existentes con anterioridad al dictado del citado Decreto.

CIRCULAR N° 4/01.

CIRCULAR Nº 5/01 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

BUENOS AIRES, 29 SEPT 2001

REFERENCIA: DECRETO Nº 1060/01.

Esta Oficina Nacional, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto 1060/ 2001, hace saber que dicho cuerpo normativo contempla los siguientes supuestos:

1) Contratos cumplidos y pendientes de pago Las contrataciones en virtud de las cuales el proveedor haya entregado los bienes o prestado los servicios antes del 1º de julio, agotando con ello el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, no son alcanzadas por la reducción dispuesta en el artículo 4º, debiendo pagarse las mismas de acuerdo a lo pactado.

Ello, en razón de lo dispuesto en el artículo que establece lo siguiente: "... Las contraprestaciones a cargo del Estado correspondientes a prestaciones cumplidas en contratos de suministro, servicio u obra, se considerarán en las mismas condiciones de los demás compromisos financieros.

2) Contratos en ejecución

Las prestaciones pendientes de cumplimiento, desde el 1º de julio en adelante, son pasibles de la aplicación de la aludida reducción, debiendo procederse de la manera allí dispuesta en el artículo 1º.

En tal sentido, si los proveedores aceptan la reducción, se continúa con el contrato en las mismas condiciones, de lo contrario, si la prestación fuera prescindible para el interés general se revoca aquél, y si la prestación fuera imprescindible, se dispone la reducción del ritmo de ejecución del servicio, de frecuencia de las entregas o de las cantidades pedidas de bienes, de modo de adecuar el gasto al crédito existente, teniendo en cuenta la disminución dispuesta.

Conforme lo expuesto se concluye que, respecto de estos contratos, la reducción del 13% debe aplicarse a cada uno de ellos.

Cabe destacar que la denominación "contratos en ejecución" se refiere a aquellos casos en los cuales ya se ha emitido la respectiva orden de compra, debiendo el proveedor cumplir con la prestación a su cargo. Por lo tanto, la reducción dispuesta alcanza, tanto a los contratos cumplidos, pero con la contraprestación a cargo del Estado pendiente, como a aquéllos de tracto sucesivo, es decir, con prestaciones a cumplir periódicamente, por ejemplo los servicios de mantenimiento, limpieza, etc. Que se contratan por todo el ejercicio. Respecto de estos últimos, se deberá realizar la negociación pertinente con los proveedores, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º.

3) Contratos que se celebren a partir de la entrada en vigencia del Decreto:

A partir de la entrada en vigencia de la norma, y atento a que cada organismo ya tiene su presupuesto reducido en un 13%, en lo sucesivo procederá a contratar los bienes y servicios, teniendo en cuenta la disponibilidad de cuota de crédito presupuestaria con que cuente.

CIRCULAR N° 5/01 O.N.C.

CIRCULAR Nº 6/01 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 31 de Octubre de 2001

REFERENCIA: DECRETO Nº 1060/01 Y DECRETO Nº 1240/01.

Esta Oficina Nacional hace saber que para requerir la autorización a que hace referencia el artículo 1º del Decreto 1060/2001, con la modificación introducida por el Decreto 1240/2001, el responsable de la jurisdicción o entidad remitirá la correspondiente solicitud a la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conjuntamente con un informe firmado por el Director General de Administración o funcionario equivalente, donde se detallen en forma pormenorizada y fundada las razones que motivan la solicitud de excepción y se precisen las características que han determinado otorgar el carácter de imprescindible a la prestación del bien o servicio de que se trate.

CIRCULAR Nº 6/01 O.N.C.

DECRETO N° 1465/01

BUENOS AIRES, 13 NOV 2001

VISTO el Decreto N° 1060 de fecha 22 de agosto de 2001, su modificatorio N° 1240 del 10 de octubre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el decreto citado en el VISTO se reglamenta el artículo 11 de la Ley N° 25.453, referido a los contratos en curso de ejecución afectados por las reducciones dispuestas por el artículo 34 de la Ley N° 24.156.

Que en el apartado b) del inciso 2 del artículo 1° del Decreto N° 1060/01 sustituido por Decreto N° 1240/01, se dispone el curso de acción a seguir en los casos en que la provisión de bienes o la ejecución de los servicios fuere imprescindible, estableciendo la reducción del ritmo de ejecución de las prestaciones, de la frecuencia de las entregas o de las cantidades de bienes solicitadas.

Que, sin perjuicio de la norma mencionada en el considerando precedente, existen casos en los cuales, por las características de los bienes o servicios de que se trata, no resulta factible proceder de la manera allí dispuesta.

Que la normativa de reducción de gastos persigue el objetivo de que el Estado no deba endeudarse y pueda honrar sus compromisos con sus propios recursos, no siendo un fin querido por la ley que su estricto cumplimiento produzca pérdidas de recursos, en vez de generarlos o ahorrarlos.

Que deben contemplarse aquellas situaciones en las que una aplicación estricta de la norma produciría un perjuicio económico para el organismo involucrado.

Que, en tal sentido, en presentaciones efectuadas ante la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, organismos tales como CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO, DIOXITEK SOCIEDAD ANONIMA, NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, POLICIA FEDERAL ARGENTINA y la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, han precisado los perjuicios que deberán soportar como consecuencia directa de no poder proveerse de aquellos bienes y servicios absolutamente necesarios para su normal funcionamiento y como derivación de ello incumplir con los compromisos contractuales asumidos con terceros, que representan su fuente de recursos.

Que, por otra parte, la aplicación de la normativa del VISTO en los contratos celebrados entre organismos del Estado no generaría ahorro alguno, por cuanto no se alteraría el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios de la totalidad del Sector Público Nacional.

Que la presente se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo

99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Exceptúanse de las prescripciones contenidas en el artículo 1º, inciso 2, apartado b, del Decreto N° 1060/01 modificado por su similar N° 1240/01, a las contrataciones que tuvieren por objeto la adquisición de insumos básicos e imprescindibles para la producción de bienes y prestación de servicios destinados a la comercialización con terceros, respecto de los siguientes organismos: CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO, DIOXITEK SOCIEDAD ANONIMA, NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, POLICIA FEDERAL ARGENTINA y DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES.

ARTICULO 2º.- Exceptúanse de lo dispuesto por el Decreto N° 1060/01 modificado por su similar N° 1240/01, a las contrataciones que se realicen entre las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 8º de la Ley N° 24.156.

ARTICULO 3º.- Las excepciones dispuestas en los artículos precedentes no implicarán ampliación de las cuotas de compromiso y devengado establecidas o a establecerse para la Administración Nacional, en función de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley N° 24.156.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1465/01

DECRETO N° 486/02

BUENOS AIRES, 12 MAR 2002

VISTO las Leyes N° 25.561, de Emergencia Pública y de la Reforma del Régimen Cambiario, N° 23.660 del Sistema Nacional de Obras Sociales, N° 23.661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud, N° 19.032 de creación del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y su modificatoria N° 23.568, N° 24.901 y los Decretos N° 50 del 8 de enero de 2002, N° 9 del 7 de enero de 1993, N° 576 del 1° de abril de 1993, N° 436 del 30 de mayo de 2000 y N° 1023 del 13 de agosto de 2001, y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 939 del 24 de Octubre de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la actual situación económica y financiera de la República Argentina, de altísimo contenido crítico, torna institucionalmente obligatorio instrumentar las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la difícil situación de excepción.

Que son de público y notorio conocimiento la gravísima coyuntura, los intolerables niveles actuales de pobreza, la crisis que afecta al mercado de la salud, la profunda parálisis productiva con su consecuente desorden fiscal y su correlato de crisis política, que alcanza a los estados provinciales, en cuanto miembros de la organización nacional.

Que tal cuadro de situación hizo necesario declarar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL, a través de la Ley N° 25.561, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Que distintos centros asistenciales del país han visto afectado el flujo normal de suministro de productos, especialmente los de procedencia extranjera.

Que, en tal sentido, se encuentra afectado el sistema de provisión de medicamentos para pacientes internados o ambulatorios, ante la imposibilidad de acceder a éstos, así como a insumos esenciales para la salud.

Que, por lo tanto, se torna necesario modificar los procedimientos administrativos de las contrataciones en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, a efectos de lograr una mayor agilidad para la provisión de los insumos críticos del área, sin afectar su espíritu de transparencia.

Que también resulta necesario asegurar a los jefes y jefas de hogar que carecen de toda otra cobertura y se encuentran bajo la línea de pobreza, la provisión de medicamentos cuando se trate de enfermos ambulatorios, a través de la implementación de un seguro, que se estima alcanzará a fin de año a CUATRO MILLONES (4.000.000) de personas.

Que, como es de dominio público, el Sistema Nacional de Obras Sociales,

que cubre a casi ONCE MILLONES (11.000.000) de personas, y el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS atraviesan una grave crisis económica, financiera e institucional que, en el caso del INSTITUTO, está próxima al quebranto financiero y al colapso institucional.

Que tan aguda situación en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS ha afectado seriamente la prestación de servicios médicos y sociales a aproximadamente TRES MILLONES QUINIENTOS MIL (3.500.000) afiliados, que dicha institución tiene a su cargo.

Que la crítica situación imperante en dicho INSTITUTO y la especial vulnerabilidad de su población beneficiaria exigen adoptar urgentes medidas que optimicen la aplicación de sus recursos y permitan restablecer las prestaciones esenciales que el mismo debe brindar a sus beneficiarios.

Que, como resultado de la grave crisis económica que atraviesa nuestro país, se ha registrado una sensible merma en la recaudación del Sistema Nacional de Obras Sociales, incluyendo al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, lo que dificulta el cumplimiento de la totalidad de las prestaciones comprendidas en la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 939/ 00 (Programa Médico Obligatorio-PMO) y sus modificatorias.

Que resulta procedente facultar al MINISTERIO DE SALUD para definir las prestaciones esenciales que, por el lapso que dure la emergencia sanitaria, deberán brindar los Agentes del Seguro de Salud, con arreglo a sus recursos, a fin de no profundizar el actual endeudamiento y deterioro institucional, con la finalidad de garantizar a sus beneficiarios los servicios esenciales para su vida y la atención de sus enfermedades.

Que, a los efectos de facilitar la rápida y efectiva implementación del nuevo programa prestacional, resulta conveniente facultar al Interventor Normalizador del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS para renegociar los contratos vigentes y fijar unilateralmente los pliegos de contrataciones, como así también para efectuar las nuevas contrataciones que resulten necesarias.

Que, para propender a la recomposición de la crítica situación financiera que atraviesan el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y los Agentes del Seguro de Salud, resulta menester suspender por el lapso que dure la emergencia la ejecución de las sentencias que los condenen al pago de sumas de dinero.

Que, con el objeto de precisar el estado de endeudamiento de dicho INSTITUTO, es imperioso realizar un profundo relevamiento y control de las deudas que el mismo mantiene con terceros, en la forma y dentro de los plazos que establezca el Interventor Normalizador.

Que los principios básicos de equidad y justicia social exigen que los sacrificios implícitos en las medidas que se adoptan por el presente Decreto alcancen y sean compartidos adecuadamente por todos los sectores involucrados, adoptando las medidas que tiendan a evitar el detrimento patrimonial de los actores del Sistema de

Salud.

Que la crítica situación que atraviesa el sector salud configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, resultando imperioso el dictado de este acto.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente Decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

**CAPITULO I: DE LA EMERGENCIA
SANITARIA**

TITULO I

DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA

ARTICULO 1º.- Declárase la Emergencia Sanitaria Nacional, hasta el 31 de diciembre de 2002, a efectos de garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud, con fundamento en las bases que seguidamente se especifican:

- a) Restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas con servicios de internación.
- b) Garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social.
- c) Garantizar el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.
- d) Asegurar a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD el acceso a las prestaciones médicas esenciales.

TITULO II

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD

ARTICULO 2º.- Facúltase al MINISTERIO DE SALUD para instrumentar las políticas referidas a la emergencia sanitaria declarada por el artículo 1º, así como para dictar las normas aclaratorias y complementarias para la ejecución del presente Decreto.

ARTICULO 3º.- El MINISTERIO DE SALUD promoverá la descentralización progresiva hacia las jurisdicciones provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES de

las funciones, atribuciones y facultades emanadas del presente Decreto, que correspondieren, mediante la celebración de los convenios respectivos.

ARTICULO 4º.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD el COMITE NACIONAL DE CRISIS DEL SECTOR SALUD para la organización y coordinación de la utilización de los recursos disponibles en esa Jurisdicción, destinados a la atención de la emergencia sanitaria declarada por el artículo 1º del presente.

**CAPITULO II: DEL SUMINISTRO DE INSUMOS
Y MEDICAMENTOS A INSTITUCIONES PUBLICAS
DE SALUD CON SERVICIOS DE INTERNACION**

**TITULO I
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO FEDERAL DE SALUD**

ARTICULO 5º.- El CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA) establecerá los criterios de uso racional y asignación de los medicamentos e insumos y de evaluación y control durante la emergencia sanitaria que se declara por el artículo 1º del presente Decreto, respecto al suministro de insumos y medicamentos a instituciones públicas de salud con servicios de internación.

ARTICULO 6º.- Los medicamentos e insumos o los recursos para su adquisición serán distribuidos por el MINISTERIO DE SALUD de acuerdo a los indicadores de asignación que determine el CONSEJO FEDERAL DE SALUD.

**TITULO II
FINANCIAMIENTO**

ARTICULO 7º.- Aféctase, con destino a la Emergencia Sanitaria, una partida del presupuesto asignado al MINISTERIO DE SALUD – SECRETARIA DE PROGRAMAS SANITARIOS – ATENCION SANITARIA - SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN – DIRECCIÓN NACIONAL DE TRAUMA, EMERGENCIA Y DESASTRES - Programa 30 - Emergencia Sanitaria, para la compra de medicamentos e insumos sanitarios de uso hospitalario y atención primaria de la salud, de hasta un monto de PESOS CINCUENTA MILLONES (\$ 50.000.000.-).

ARTICULO 8º.- Podrán afectarse además a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria, con los destinos que específicamente determine el MINISTERIO DE SALUD:

a) Los subsidios, subvenciones, legados y donaciones y todo otro recurso que reciba el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de sus distintas Jurisdicciones, vinculados con la emergencia sanitaria.

b) Las reasignaciones de créditos o préstamos internacionales que administra el MINISTERIO DE SALUD o los que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el marco de la presente emergencia sanitaria.

Los nuevos préstamos que se gestionen y obtengan en ocasión y con motivo de la emergencia sanitaria.

TITULO III
REGIMEN DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

ARTICULO 9º.- El MINISTERIO DE SALUD, para las contrataciones que realice en el marco de la emergencia sanitaria, podrá optar, además de los medios vigentes de compra y sin perjuicio de la intervención que le compete a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, por alguna de las siguientes modalidades:

- a) Los mecanismos previstos en el artículo 25, inciso d), apartado 5 del Decreto N° 1023/01, independientemente de monto de la contratación, dándose por acreditada la grave y notoria crisis por la cual atraviesa el sistema de salud argentino.
- b) La utilización de los recursos del FONDO ROTATORIO REGIONAL PARA SUMINISTROS ESTRATEGICOS DE SALUD PUBLICA de la ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD y de la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD y cualquier otro procedimiento de adquisiciones que dicha entidad ponga a disposición de sus miembros.
- c) Otros medios que ofrezcan alternativas a través de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, u otros países.

A fin de garantizar la transparencia en las contrataciones previstas en el inciso a), se deberá invitar a la mayor cantidad de potenciales oferentes, de acuerdo a los registros actualizados existentes en la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT). Asimismo, se deberá prever la difusión a través de la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones.

En los casos en que se contrate a través del FONDO ROTATORIO REGIONAL PARA SUMINISTROS ESTRATEGICOS DE SALUD PUBLICA de la ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD y de la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, se aceptarán los mecanismos de contratación previstos por ambas Organizaciones, autorizándose al MINISTERIO DE SALUD a emitir las respectivas órdenes de pago aún sin haberse cumplido la recepción parcial definitiva de los medicamentos o insumos adquiridos. Ello sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de contralor vigentes.

TITULO IV
MONITOREO DE PRECIOS E IMPORTACION. LISTADOS DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS. PRECIOS DE REFERENCIA.
PRESCRIPCIÓN POR GENERICOS Y SU SUSTITUCION

ARTICULO 10.- Facúltase al MINISTERIO DE SALUD para establecer un mecanismo de monitoreo de precios de insumos y medicamentos del sector salud y de alternativas de importación directa, frente a posibles alzas injustificadas o irrazonables, que afecten el acceso de la población a los mismos de manera que puedan poner en riesgo su salud.

Asimismo facúltase al MINISTERIO DE SALUD para dictar normas complementarias tendientes a implementar:

- a) listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos, con los recursos a que se refiere el artículo 7º del presente, los del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y los del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD,

b) precios de referencia de insumos y medicamentos críticos,

c) prescripción de medicamentos por su nombre genérico y

d) sustitución en la dispensación, por parte de profesional farmacéutico, del medicamento recetado con marca registrada, por un medicamento que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y menor precio.

El MINISTERIO DE SALUD creará una Comisión Técnica destinada al análisis de la sustitución de medicamentos por profesional farmacéutico.

CAPITULO III: PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACION DEL ACCESO A MEDICAMENTOS

TITULO I

CREACION Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 11.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD el PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACION DEL ACCESO A MEDICAMENTOS, que estará integrado por el SUBPROGRAMA DE SEGURO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIO PARA JEFES DE HOGAR y el SUBPROGRAMA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

ARTICULO 12.- La implementación, coordinación y supervisión del PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACION DEL ACCESO A MEDICAMENTOS estará a cargo del MINISTERIO DE SALUD, quedando facultado para designar a los responsables de su organización y administración.

ARTICULO 13.- El SUBPROGRAMA DE SEGURO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIO PARA JEFES DE HOGAR, creado por el artículo 11, será financiado con los recursos que provendrán de la aplicación de la suma de PESOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 3,50) por beneficiario a deducir de la Jurisdicción 75, Programa 16 - Política de Empleo y Capacitación Laboral, Subprograma 3 - Plan de Jefes de Hogar del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a introducir las modificaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto General de la Administración Nacional para efectuar al Subprograma 3 - Plan de Jefes de Hogar del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL las deducciones destinadas al SUBPROGRAMA DE SEGURO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIO PARA JEFES DE HOGAR del MINISTERIO DE SALUD, como Actividad 2 en el Programa 30 - Emergencia Sanitaria.

El MINISTERIO DE SALUD podrá variar el valor del importe a deducir de cada subsidio de jefe de hogar, a fin de garantizar la viabilidad y sustentabilidad económico financiera del SUBPROGRAMA, con intervención de la Comisión prevista en el artículo 14 del presente.

ARTICULO 14.- La aplicación de los recursos destinados al SUBPROGRAMA DE SEGURO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIO PARA JEFES DE HOGAR será supervisada por una Comisión integrada por un representante, con jerarquía no inferior a Subsecretario, de cada una de las siguientes jurisdicciones: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y por UN (1) representante seleccionado por las organizaciones no gubernamentales que convoque el MINISTERIO DE SALUD, con probada trayectoria y representatividad. nacional.

ARTICULO 15.- El SUBPROGRAMA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD estará destinado a garantizar la provisión de insumos y medicamentos críticos a través de centros de atención Provinciales o gubernamentales.

ARTICULO 16.- El SUBPROGRAMA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD tendrá financiamiento del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) mientras dure la emergencia.

ARTICULO 17.- El MINISTERIO DE SALUD fijará, a través de las normas que dicte al respecto, las condiciones de acceso a los medicamentos, insumos y/o recursos asignados al SUBPROGRAMA a que se refiere el artículo precedente.

CAPITULO IV: SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD

TITULO I

GARANTIA DE LAS PRESTACIONES

BASICAS ESENCIALES

ARTICULO 18.- Facúltase al MINISTERIO DE SALUD para definir, dentro de los TREINTA (30) días de la vigencia del presente, en el marco del Programa Médico Obligatorio (PMO) aprobado por Resolución del citado Ministerio N° 939 del 24 de octubre de 2000 y sus modificatorias, las prestaciones básicas esenciales a las que comprende la emergencia sanitaria. A esos fines se considerarán prestaciones básicas esenciales las necesarias e imprescindibles para la preservación de la vida y la atención de las enfermedades, las que deben garantizar como prioridad el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD y el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, mientras subsista la situación de emergencia.

ARTICULO 19.- Las respectivas autoridades de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, quedan facultadas para programar en forma independiente, el orden de prioridades de la cobertura de aquellas prestaciones no alcanzadas por la definición a que se refiere el artículo precedente, conforme evolucione la situación de emergencia.

ARTICULO 20.- La incorporación de nuevos medicamentos, procedimientos terapéuticos y tecnologías médicas a cargo del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD queda sujeta a la autorización por Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,

ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), de conformidad con lo que determine la normativa que dicte, en el plazo de TREINTA (30) días, el MINISTERIO DE SALUD.

TITULO II

FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCION

ARTICULO 21.- Sustitúyese los incisos a) y b) del artículo 19 de la Ley N° 23.660 por los siguientes:

"a) A la orden de la Obra Social que corresponda, el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta PESOS UN MIL (\$ 1.000.-) inclusive, y del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) cuando dichas remuneraciones superen los PESOS UN MIL (\$ 1.000.-). Para el caso de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, dicho porcentaje será del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta PESOS UN MIL (\$ 1.000.-) inclusive, y del OCHENTA POR CIENTO (80%) cuando superen ese tope.

b) Conforme los niveles remunerativos mencionados, el DIEZ POR CIENTO (10%) o el QUINCE POR CIENTO (15%), respectivamente, de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, y cuando se trate de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, el QUINCE POR CIENTO (15%) o el VEINTE POR CIENTO (20%), respectivamente, de la suma a depositarse se destinarán al Fondo Solidario de Redistribución, a la orden de las cuentas recaudadoras que determine la reglamentación."

ARTICULO 22.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 22 de la Ley N° 23.661 por el siguiente:

"a) El QUINCE POR CIENTO (15%) o el DIEZ POR CIENTO (10%), respectivamente, de la suma de las contribuciones y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley N° 23.660 —según se supere o no el tope de las remuneraciones brutas mensuales de PESOS UN MIL (\$ 1.000.-) inclusive—. Para las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios el porcentaje mencionado precedentemente será del VEINTE POR CIENTO (20%) o del QUINCE POR CIENTO (15%), respectivamente, según se supere o no la retribución mencionada."

TITULO III

COLEGIOS PROFESIONALES

ARTICULO 23.- Déjanse sin efecto las restricciones que limitan la libertad de contratación a las entidades comprendidas por los artículos 5° y 7° del Decreto N° 9 del 7 de enero de 1993, e incisos 1), 2) y 3) del artículo 27 del ANEXO II del Decreto N° 576 del 1° de abril de 1993.

TITULO IV

SENTENCIAS CON CONDENAS DE PAGO

ARTICULO 24.- Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 2002 la ejecución de las sentencias que condenen al pago de una suma de dinero dictadas contra los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, incluyendo al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, a partir de la entrada en vigencia del presente. Quedan contemplados en el régimen del presente artículo las ejecuciones por cobro de honorarios y gastos.

Las sentencias que se dicten dentro del plazo establecido en el presente artículo no podrán ejecutarse hasta la expiración de dicho plazo.

CAPITULO V: EMERGENCIA SANITARIA Y SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

TITULO I

ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR NORMALIZADOR

ARTICULO 25.- Instrúyese al Interventor Normalizador del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS para que proponga al MINISTERIO DE SALUD un PROGRAMA DE EMERGENCIA DE PRESTACIONES MEDICAS para dicho INSTITUTO, tendiente a garantizar las prestaciones esenciales del Programa Médico Obligatorio (PMO) aprobado por Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 939/ 00 y sus modificatorias, dentro de los QUINCE (15) días de vigencia del presente Decreto.

TITULO II

CONTRATACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

ARTICULO 26.- Exceptúase al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS del cumplimiento de las disposiciones de los Decretos Nros. 436 del 30 de mayo de 2000 y 1023 del 13 de agosto de 2001.

El procedimiento de contratación a implementar por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS mientras subsista la emergencia sanitaria deberá atender la urgencia y celeridad que cada situación requiera, a fin de garantizar los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de los oferentes.

ARTICULO 27.- Facúltase, por el plazo de SESENTA (60) días, al Interventor Normalizador del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS a fijar unilateralmente los plazos de rescisión de los contratos de prestación de servicios, obra, consultoría y provisión de bienes e insumos, celebrados por dicho INSTITUTO con anterioridad a la vigencia del presente Decreto.

ARTICULO 28.- Facúltase al Interventor Normalizador del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS a renegociar los contratos mencionados en el artículo precedente, previo acuerdo entre las partes que deberá

sustentarse en el principio del sacrificio compartido. Dichas recomposiciones deberán contemplar una reducción de las obligaciones dinerarias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS compatible con la disponibilidad financiera de éste y con el PROGRAMA DE EMERGENCIA DE PRESTACIONES MEDICAS previsto en el artículo 25 del presente.

TITULO III

RELEVAMIENTO Y CONTROL DE DEUDAS

ARTICULO 29.- Instrúyese al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS para la realización de un relevamiento y control de las deudas que el INSTITUTO mantiene con personas físicas y jurídicas del sector público y privado correspondientes al período comprendido entre el 1º de agosto de 1996 y el 1º de enero de 2002.

ARTICULO 30.- Las personas a que se refiere el artículo anterior deberán documentar sus créditos. en los plazos y a través de los procedimientos que establezca el Interventor Normalizador del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. Dicha normativa deberá dictarse dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la vigencia del presente Decreto.

ARTICULO 31.- Todo pago que efectúe el INSTITUTO con anterioridad a la vigencia de la pertinente normativa será considerado a cuenta y sujeto a posterior revisión.

ARTICULO 32.- Dentro del plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente, el Interventor Normalizador del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS deberá presentar ante el PODER EJECUTIVO NACIONAL un Plan Estratégico de reforma estructural de dicho INSTITUTO, que garantice la sustentabilidad de sus prestaciones, que contemple los principios de integralidad, equidad, eficiencia y solidaridad.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 33.- La ADMINISTRACION NACIONAL DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) deberá dictar y/o armonizar las normas sobre reesterilización y reutilización de marcapasos y otros implantes, aplicables en los organismos bajo jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD, incluyendo al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y a la propia ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), tomando como base la experiencia nacional e internacional en la materia y el afianzamiento de los mecanismos vigentes, debiendo procurar la disminución de los costos.

ARTICULO 34.- Facúltase al MINISTERIO DE SALUD para definir, dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la vigencia del presente Decreto, las prestaciones básicas esenciales, previstas en la Ley Nº 24.901, considerando aquéllas necesarias para

la preservación de la vida y la atención de las enfermedades, que deban garantizarse como prioridad por las personas obligadas en dicho texto legal, mientras subsista la situación de emergencia.

ARTICULO 35.- Suspéndense por el lapso que dure la emergencia sanitaria las previsiones de los Decretos N° 446/00, N° 1140/00 y N° 1305/00 en todo aquello que se oponga al presente.

ARTICULO 36.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en cumplimiento del artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

ARTICULO 37.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 486/02

LEY N° 25.551

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS "Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1º.- La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2º.- Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3º.- Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4º.- Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5º.- Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6º.- Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7º.- Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8°.- Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9°.- El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

- a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;
- b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10.- Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11.- La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12.- La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13.- El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16.- El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17.- Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18.- Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20.- Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21.- Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

DECRETO Nº 1394/01

BUENOS AIRES, 4 NOV 2001

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en los recursos de la seguridad social y, en particular, en su recaudación, se encuentran interesados no sólo el Estado Nacional sino los distintos entes prestadores de la seguridad social a quienes van destinados dichos recursos.

Que, en ese orden, el incremento de los niveles de recaudación resulta de interés común del Estado Nacional, de los sujetos antes mencionados, y de los beneficiarios en su conjunto.

Que en tal sentido resulta imprescindible optimizar los niveles de consenso y coordinación de la gestión entre los involucrados en la prestación de servicios de la seguridad social, y optimizar los recursos técnicos disponibles para llevar a cabo la gestión.

Que en ese orden de ideas resulta necesaria la creación de un nuevo sistema de información y recaudación.

Que, sobre la base de los principios de simplificación y unificación en materia de registración laboral y de seguridad social, otorgue los máximos niveles de eficiencia para combatir el empleo no registrado la informalidad, la mora y la evasión de los recursos de la seguridad social.

Que, asimismo, resulta pertinente que los distintos gestores de la seguridad social se involucren directamente en la gestión de los recursos de los cuales son destinatarios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL resulta competente para dictar el presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 25.414 y en el artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

TITULO I

DE LA CONSTITUCION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y RECAUDACION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 1º.- Institúyese, sobre la base de los principios de simplificación y unificación en materia de inscripción laboral y de la seguridad social, y en el marco de lo reglado en el artículo 32 de la Ley N° 25.250, el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) que ordenará los mecanismos de:

- a) Registración de los contratos de trabajo.
- b) Registración de los trabajadores autónomos.
- c) Obtención y distribución de la información sobre trabajadores, grupos familiares y empleadores, requerida por el funcionamiento de las instituciones laborales y de la seguridad social.
- d) Pagos de las remuneraciones en dinero debidas al trabajador en relación de dependencia.
- e) Recaudación de aportes, contribuciones, cuotas y demás imposiciones a los que estuviesen obligados los trabajadores y los empleadores con motivo de las relaciones laborales y de la seguridad social.
- f) Recaudación de aportes a la seguridad social de los trabajadores autónomos.

ARTICULO 2º.- La modificación de los procedimientos que resulte de la implementación del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) tiene por finalidad mejorar la recaudación, y reducir el empleo no registrado y la evasión.

TITULO II

DE LOS SUJETOS COMPRENDIDOS

ARTICULO 3º.- El Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) comprenderá, con el alcance que en cada caso se determine, a los trabajadores, entidades laborales y de la seguridad social, y organismos de control que se indican a continuación:

a) Trabajadores

I. Empleadores y trabajadores del sector privado y público nacional, cualquiera sea la dependencia o ente al que pertenezca.

II. Trabajadores autónomos.

III. Personal perteneciente al sector público provincial y municipal, cualquiera sea la dependencia o ente al que pertenezca, previa adhesión al Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS)

b) Entidades laborales y de la seguridad social I. Administración Nacional de la Seguridad Social.

II. Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

III. Agentes del Seguro de Salud.

IV. Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

V. Compañías de seguros que brindan coberturas de contratación obligatoria a trabajadores activos en función de dispositivos contemplados en la legislación laboral y de la seguridad social y en los convenios colectivos de trabajo.

VI. Asociaciones sindicales.

VII. Entes responsables de administrar registros derivados de Estatutos Especiales

c) Organismos de control

I. Administración Federal de Ingresos Públicos.

II. Autoridad Central del Sistema Integrado de Inspección del Trabajo y Seguridad Social.

III. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

IV. Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

V. Superintendencia de Seguros de la Nación.

VI. Superintendencia de Servicios de Salud.

VII. Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS.

TITULO III

DE LAS BASES DE DATOS QUE INTEGRAN EL SIRSS

ARTICULO 4º.- La Autoridad de Aplicación identificará las bases de datos que comprenderá el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS), establecerá sus contenidos, los mecanismos de captura y actualización de la información y los organismos responsables de administrarlas.

ARTICULO 5º.- Los organismos y entidades indicados en el artículo 3º, incisos b) y c), y todo otro organismo con facultades para requerir información a los trabajadores o empleadores, tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos del Sistema de información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) dentro de los límites y condiciones que fije la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las necesidades que requiera el ejercicio de sus respectivas actividades.

ARTICULO 6º.- Los datos contenidos en el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) tendrán carácter oficial y prevalecerán respecto de cualquier otra fuente de información. Consecuentemente, el cálculo de los aportes, contribuciones y demás imposiciones que surgen de las relaciones laborales, las prestaciones de la seguridad social y demás beneficios establecidos por la legislación laboral o convencionalmente, serán liquidados en función de la información contenida en las bases de datos del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS).

ARTICULO 7º.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en este título, la información incluida en las bases de datos del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) podrá ser modificada por el Ente de Gestión como consecuencia de acciones de fiscalización o de rectificaciones que le efectúen los distintos organismos que componen el sistema, o por órdenes emitidas por el PODER JUDICIAL DE LA NACION.

ARTICULO 8º.- Los empleadores y trabajadores, según corresponda, deberán suministrar y mantener actualizada la información incluida dentro de las bases de datos que componen el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS). A tal fin, el Sistema contemplará mecanismos que permitan la obtención de información en las instancias pertinentes a través de trámites únicos y simples.

ARTICULO 9º.- Los empleadores estarán obligados a dar el alta a cada trabajador al menos con un día de anticipación al inicio de la relación laboral, a través de un trámite único y proporcionando sólo la información descriptiva del contrato de trabajo.

El devengamiento de las obligaciones, y por ende de la cobertura, en materia de seguridad social comenzará desde el día siguiente al que fue informada el alta respectiva.

ARTICULO 10.- A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, se entenderá que las obligaciones en materia de contribuciones y aportes y demás conceptos de seguridad social se encuentran vigentes hasta tanto el empleador no informe, a través del mecanismo previsto en el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS), su extinción.

En igual sentido, los trabajadores autónomos devengaran obligaciones de pago a la seguridad social hasta que expresamente notifiquen la baja a través de los mecanismos establecidos en el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS).

ARTICULO 11.- Los empleadores y los trabajadores no estarán obligados a suministrar información incluida dentro de las bases de datos que componen el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) a través de mecanismos distintos a los expresamente establecidos en el mismo.

El ente de gestión será el responsable de suministrar la información a los sujetos comprendidos en el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) enunciados en el artículo 3º del presente decreto.

ARTICULO 12.- A partir de la fecha de entrada en vigencia del sistema todas aquellas disposiciones que impongan al empleador o al trabajador la obligación de registrar las relaciones laborales, o de brindar información, incluyendo las establecidas sobre el particular en los regímenes especiales, se considerarán sustituidas y cumplidas por los mecanismos de captura y distribución de información previstos en el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS).

TITULO IV

DE LA RECAUDACION

ARTICULO 13.- La remuneración en dinero debida por el empleador al trabajador con motivo del contrato de trabajo deberá hacerse efectiva, bajo pena de nulidad, mediante acreditación en la cuenta bancaria abierta a nombre del trabajador.

ARTICULO 14.- El empleador deberá acreditar en la cuenta del trabajador, dentro de los plazos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo, el total de la remuneración acordada en dinero.

ARTICULO 15.- Las imposiciones al salario a cargo del trabajador incluidas en la Contribución Unificada a la Seguridad Social (CUSS) se realizarán por intermedio de la entidad bancaria, quién deberá hacerlas efectivas mediante débitos en la cuenta de titularidad del trabajador sobre los fondos que el empleador le acredite al depositar el salario correspondiente. Sólo a través de este mecanismo se considerarán cumplidas las normas que imponen al empleador la obligación de actuar como agente de retención de aportes personales a la seguridad social a cargo del trabajador.

ARTICULO 16.- El Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) arbitrará los mecanismos para que los fondos debitados por la entidad bancaria de la cuenta del trabajador sean transferidos a los organismos de la seguridad social a los que les corresponda recibirlos.

ARTICULO 17.- Las contribuciones patronales a la seguridad social y otros conceptos incluidos en la Contribución Unificada a la Seguridad Social (CUSS), serán determinadas por el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) en función de la información contenida en sus bases de datos. El Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) emitirá mensualmente una factura que concentrará todas las obligaciones del empleador con las organismos de la seguridad social. Abonada esta por el empleador los fondos serán distribuidos a los organismos correspondientes, todo ello en los plazos y en la forma que determine la reglamentación.

ARTICULO 18.- Las constancias de saldos deudores emitidos por el Ente de Gestión del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) son título ejecutivo. El cobro judicial de estos títulos estará a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y se hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias.

ARTICULO 19.- Las imposiciones al salario a cargo del trabajador no incluidas en la Contribución Unificada a la Seguridad Social (CUSS) podrán ser incorporadas en el sistema detallado en los artículos 16 a 18 en los casos en que las entidades receptoras de tales aportes y contribuciones adhieren a este.

ARTICULO 20.- Si tales entidades optan por no adherir deberán implementar mecanismos de recaudación de los aportes personales que les corresponda recibir a través de débito a la cuenta bancaria del trabajador, y mecanismos de recaudación de las contribuciones patronales a través de la facturación periódica de tales obligaciones al empleador. El Ente

Gestor del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) le suministrará en forma onerosa a cada organismo no adherido la información que necesiten para efectuar los débitos y emitir las facturas.

ARTICULO 21.- El Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) contemplará los mecanismos a través de los cuales se liquidaran y acreditaran en la cuenta del trabajador las asignaciones familiares que le correspondan.

La liquidación se realizará sobre la base de la información que contenga las bases de datos del sistema.

ARTICULO 22.- Las facultades legalmente asignadas a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y a las demás entidades de la seguridad social en materia de aplicación, recaudación, fiscalización de los recursos de la seguridad social serán de competencia del Ente de Gestión del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) a que alude el título siguiente, quien a partir de su constitución, podrá ejercerla por sí o por mandatarios contratados al efecto, con los alcances que determine la autoridad de aplicación.

Sin perjuicio de ello, la competencia asignada precedentemente al Ente de Gestión será ejercida por el mismo en forma concurrente con las competencias originarias o delegadas que a la fecha del presente tienen asignadas cada uno de los entes gestores de la seguridad social, las que mantendrán su plena vigencia. La autoridad de aplicación establecerá los mecanismos tendientes a la coordinación del ejercicio de las facultades concurrentes antes referidas.

TITULO V DE LA GESTION

ARTICULO 23.- La gestión del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) estará a cargo del ente específicamente creado al efecto en el artículo siguiente.

ARTICULO 24.- Créase el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS), que tendrá la naturaleza de ente público no estatal, con el objeto exclusivo de ejercer las funciones de ente de gestión del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS).

ARTICULO 25.- A los fines de cumplir dicho objeto deberá desarrollar las siguientes actividades:

- a) Crear y administrar la Base de Relaciones Laborales.
- b) Recibir, validar y remitir a los empleadores la constancia de las denuncias de altas, novedades y bajas de relaciones laborales;

c) Informar a los empleadores, a solicitud de ellos, sobre el estado de su plantilla de trabajadores registrados.

d) Recibir, en función de una rutina y requisitos técnicos reglamentados por la Autoridad de Aplicación, la información de las bases de datos que comprende el SIRSS y que están bajo responsabilidad de los entes de control y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

e) Validar y complementar dicha información con la Base de Relaciones Laborales.

f) Suministrar a los organismos laborales y de la seguridad social, a los organismos responsables de administrar los registros creados por estatutos especiales y a los organismos de control, la información que resulte pertinente de acuerdo a las funciones que cada uno de ellos debe desarrollar.

A tal fin, la Autoridad de Aplicación establecerá el alcance y las pautas para la transferencia de información de manera de garantizar la confidencialidad y la satisfacción de las necesidades de información de cada uno de ellos.

g) Colaborar con los organismos de control y la Administración Nacional de la Seguridad Social, en la captura de datos a los fines de mejorar la calidad de la información contenida en las bases de datos que integran el sistema.

h) Diseñar y administrar los mecanismos necesarios a los fines de percibir los aportes personales a través de débitos sobre la cuenta de los trabajadores.

i) Diseñar y administrar los mecanismos necesarios a los fines de percibir las contribuciones patronales a través de la emisión de facturas a nombre del empleador.

j) Diseñar y administrar los mecanismos necesarios a los fines de que la ANSES pague las asignaciones familiares a través de créditos en las cuentas de los trabajadores

k) Diseñar y administrar los mecanismos necesarios a los fines de controlar la mora y evasión de cargas sociales.

l) Ejercer toda otra actividad inherente a las funciones de aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social.

ARTICULO 26.- Considérase que las actividades que hacen al cumplimiento del objeto social del Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS) son de interés público, y sin fines de lucro, contribuyendo a garantizar la registración laboral y el acceso universal a los beneficios laborales y de la seguridad social.

ARTICULO 27.- Sólo podrán formar parte del Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS) el Estado Nacional, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los agentes de seguro de salud. La autoridad de aplicación establecerá las reglas de participación e integración del patrimonio del Instituto por quienes formen parte de este.

ARTICULO 28.- La dirección del Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS) estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por el Administrador

Federal de Ingresos Públicos, el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y los representantes que designen las organizaciones incorporadas al Instituto.

ARTICULO 29.- El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

- a) Organizar las dependencias y delegaciones del Instituto y establecer las normas para su funcionamiento.
- b) Establecer la orientación, planeamiento, estructura y coordinación de las actividades tendientes al cumplimiento de las funciones del Instituto.
- c) Aprobar el presupuesto anual de gastos y los planes de inversión.
- d) Aprobar anualmente la memoria y estados contables
- e) Comprar, permutar, gravar y vender bienes, y celebrar toda clase de contratos con sujeción al régimen general que se establezca.
- f) Nombrar, promover y remover al personal, y fijar el régimen de remuneraciones.
- g) Establecer y aprobar los mecanismos de contratación de mandatarios, precisando los correspondientes objetos.
- h) Delegar facultades de su competencia, en el presidente, directores o personal superior del Instituto.
- i) El ejercicio de las demás funciones y actividades que el presente pone a cargo del Instituto, que no estén atribuidos al presidente.
- j) Dictar todo tipo de acto o celebrar todo tipo de contrato vinculado con los fines de la creación del ente.

ARTICULO 30.- La relación de trabajo de su personal se regirá por las disposiciones y el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los procedimientos de contratación del Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS) serán establecidos por el Consejo de Dirección, con la aprobación del Ministro de Economía.

ARTICULO 31.- Dispónese la apertura de un registro de inscripción voluntaria en el ámbito de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de que todo el personal de dicha Dirección General que desempeña tareas que son de específica incumbencia del Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS), que opte por inscribirse en aquel registro, sea automáticamente transferidos al Ente de Gestión.

En tal caso, les será reconocida la antigüedad a todos los efectos laborales.

ARTICULO 32.- Transfiérense al Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS) todos los recursos informáticos y demás recursos materiales de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, de la Administración Federal de Ingresos

Públicos, que se encuentren exclusiva y específicamente afectados al cumplimiento de tareas que son de incumbencia de aquel Ente de Gestión.

A tal efecto, las transferencias aludidas precedentemente serán consideradas como aportes no dinerarios del Estado Nacional a los fines de la integración del patrimonio del Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS), y quedarán efectivizadas al momento de constitución de dicho Ente.

ARTICULO 33.- Facúltase al Ministro de Economía a aprobar el Estatuto del Ente y a dictar todas las disposiciones que resulten pertinentes a fin de regular el funcionamiento, integración, y demás normas reglamentarias que resulten necesarias a fin de dar pleno cumplimiento a lo establecido en el presente título.

TITULO VI

DE LA FINANCIACION

ARTICULO 34.- Los costos que demande el funcionamiento del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) serán soportados y compartidos por todas las entidades receptoras de la CUSS y las que adhieran al sistema.

Las entidades que no adhieran al sistema deberán abonar los servicios prestados por el Instituto Nacional de Recursos de la Seguridad Social (INARSS) conforme el régimen tarifario que se apruebe según lo normado en el artículo siguiente.

ARTICULO 35.- La autoridad de aplicación aprobará un régimen de tarifas a abonar por las entidades receptoras de la CUSS y las que adhieran al sistema que cubra los costos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS). Dichas tarifas las deberá hacer efectiva el Ente de Gestión del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) mediante retenciones sobre la recaudación administrada por el sistema.

TITULO VII

DEL PATRIMONIO

ARTICULO 36.- El patrimonio del Instituto se integrará con:

1. Los recursos que perciba en virtud del régimen tarifario establecido en el capítulo anterior.
2. Los bienes transferidos por el Estado Nacional de conformidad a lo normado en el artículo 56 del presente.
3. Los aportes que hagan las distintas entidades de la seguridad social que formen parte del INSTITUTO, en la forma y por los montos que establezca la autoridad de aplicación.
4. Las comisiones establecidas en el artículo 14 de la Ley Nº 25.345, y en el inciso d) del artículo 2º del Decreto Nº 2741/91 y sus modificaciones, ratificado por la Ley Nº 24.241 (Texto sustituido por el artículo 45 de la Ley Nº 25.401).

5. Todo otro recurso que corresponda ingresar al patrimonio del Instituto.

TITULO VIII

DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

ARTICULO 37.- La Autoridad de Aplicación del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) será el MINISTERIO DE ECONOMIA. A tal efecto, tendrá a su cargo la aplicación, control de legalidad y fiscalización del sistema. quedando plenamente facultado para dictar la normativa reglamentaria que resulte necesaria para el cumplimiento de las funciones a su cargo y para el pleno funcionamiento del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS).

TITULO IX

ENTRADA EN VIGENCIA - TRANSICION

ARTICULO 38.- El Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) creado mediante el presente entrará en vigencia de manera gradual, en la forma y plazos que establezca la autoridad de aplicación A los trabajadores y empleadores que transitoriamente no sean alcanzados por el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS), les será aplicable el sistema vigente a la fecha, el cual será gestionado por el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS).

ARTICULO 39.- El Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS) podrá ejercer las funciones propias de su objeto social a través de las unidades operativas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la forma y plazos que establezca la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 40.- Las determinaciones de deudas y acciones judiciales en materia de recursos de la seguridad social iniciadas con anterioridad a la vigencia del Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS) serán continuadas hasta su finalización por las entidades que poseían competencia para ello, sin perjuicio de las medidas de contralor que sobre ellos determine la autoridad de aplicación Las cobranzas que se efectúen en virtud de lo indicado precedentemente deberán integrarse a través del mecanismo establecido por el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social (SIRSS), en la forma y plazo que determine la reglamentación.

ARTICULO 41.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 42.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese

DECRETO N° 1394/01

DECRETO Nº 1399/01

BUENOS AIRES, 4 NOV 2001

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA lleva adelante una de las actividades estratégicas del Estado Nacional como es la determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales para el financiamiento del gasto público.

Que, por otro lado, resulta funcional al cumplimiento del objetivo señalado la promoción de la eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento voluntario de las obligaciones derivadas de la legislación hasta el máximo nivel posible.

Que, para ello, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS requiere disponer de todos los medios a su alcance para prestar un servicio rápido, eficaz y eficiente a los contribuyentes a fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en tiempo y forma.

Que, en ese sentido, resulta oportuno impulsar la cooperación de los contribuyentes y de la sociedad civil en general a los efectos de luchar contra todas las prácticas de evasión fiscal que impliquen una pérdida injustificada de recursos para el Estado Nacional que afectan el bienestar general, la equidad distributiva y la transparencia de los mercados.

Que, además, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS debe colaborar activamente con los responsables de la política económica para simplificar al máximo la legislación y regulaciones en la materia a los efectos de facilitar la interpretación y el cumplimiento de las normas en un contexto de estabilidad y previsibilidad.

Que, adicionalmente, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS busca cooperar con otras áreas y agencias del Estado Nacional para intercambiar información y mejorar los procedimientos tendientes a cumplir con los objetivos antes señalados.

Que, asimismo, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS contribuye al fortalecimiento institucional del país con un ejemplo exitoso de excelencia, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la función pública así como afianzar la ciudadanía fiscal como fundamento de una sociedad democrática moderna.

Que la presente medida, en sintonía con la tendencia observada en la experiencia comparada, habrá de contribuir a resolver el recurrente problema de las necesidades de infraestructura, remuneraciones, material técnico, y la eficiencia y eficacia en

la recaudación de impuestos de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en su conjunto.

Que, paralelamente, es absoluta necesidad consolidar la política de déficit cero y lograr una mayor y mejor recaudación.

Que la falta de flexibilidad, la rigidez de los procedimientos, la lentitud o incapacidad para asumir los cambios y la responsabilidad frente a los resultados, llevan a la rutina, inoperabilidad e ineficacia en la gestión de todo organismo.

Que frente a este escenario resulta necesario producir una reforma en este campo, ganando efectividad y adquiriendo capacidad para sostener planes estratégicos que superen la duración normal de un gobierno.

Que las líneas generales de este nuevo tipo de reforma administrativa deben pasar por una descentralización de las decisiones operativas y una mayor autonomía para el administrador.

Que resultan funcionales a un Estado Nacional más eficiente y eficaz las propuestas de garantizar a los administradores estatales su estabilidad en el cargo en función del cumplimiento de objetivos medibles y cuantificables, lejos de los vaivenes políticos, dotándoselos además de capacidad para modernizar sus organizaciones, mayor flexibilidad de acción y responsabilidad plena de sus acciones.

Que, por otra parte, al atar parte de los ingresos a un porcentaje de la recaudación se otorga mayor responsabilidad permitiendo la acumulación de los saldos no utilizados para hacer frente a futuros ejercicios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL resulta competente para dictar el presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 25.414 y en el artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Los recursos de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS estarán conformados por:

a) Un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de acuerdo a lo dispuesto por el artículo siguiente.

Para el ejercicio correspondiente al año 2002 dicha alícuota será del DOS COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (2,75%) y se reducirá anualmente en CERO CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (0,04%) no acumulativo durante los TRES (3) ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá revisar dichos porcentajes. Sin perjuicio de ello, si durante el período inicial de CUATRO (4) años se produjeran modificaciones sustanciales de las competencias de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá revisar dichos porcentajes.

b) Los ingresos no contemplados en el presente artículo que establezca el Presupuesto General de la Administración Nacional.

c) Los recursos provenientes de las prestaciones a terceros.

d) Las comisiones que se perciban por remates de mercaderías.

e) La venta de publicaciones, formularios y otros bienes conforme al ordenamiento vigente.

f) Cualquier otro ingreso recibido por legado, donación o asignado por otra norma.

ARTICULO 2º.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS tendrá amplias facultades para asignar y redistribuir los fondos que le correspondan de acuerdo con el artículo anterior, a proyectos, programas, tareas y actividades, así como para determinar la planta de personal, su distribución y la asignación de dotaciones a las distintas unidades del organismo y efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de sus objetivos.

ARTICULO 3º.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS estará sometida al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso b) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156. El régimen de contrataciones de la entidad será establecido por el Administrador Federal, con la conformidad del Ministro de Economía.

ARTICULO 4º.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS retendrá las sumas resultantes de la aplicación del inciso a) del artículo 1º del presente decreto, de la cuenta recaudadora del impuesto de la Ley Nº 23.349 (t.o 1997) en la parte correspondiente al inciso b) del artículo 52 de dicha ley.

La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS será titular de los recursos enumerados en el artículo anterior, como contraprestación de los servicios que presta, recursos que no podrán ser afectados por ningún Poder del Estado.

Los fondos correspondientes a UN (1) año fiscal que no fuesen utilizados al finalizar un ejercicio, pasarán a incrementar los recursos del año siguiente.

A los efectos de esta norma debe entenderse por recaudación neta total las sumas que resulten de deducir de los ingresos totales, las devoluciones, repeticiones, reintegros y reembolsos dispuestos por las leyes correspondientes que recaude la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, incluyendo a todas las modalidades de cancelación de las obligaciones —vigentes o a crearse— que efectúan los responsables, y la aplicación

de créditos fiscales derivados de la extinción total o parcial de las obligaciones de la seguridad social.

ARTICULO 5º.- El Administrador Federal de Ingresos Públicos será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, al año de asumido el cargo del Presidente de la Nación a partir del siguiente período presidencial. La duración de su mandato será de CUATRO (4) años, pudiendo ser designado por sucesivos períodos, siendo requisito ineludible el cumplimiento del Plan de Gestión del mandato vencido.

Cuando por cualquier motivo se produjere la vacancia del cargo de Administrador Federal de Ingresos Públicos antes del vencimiento de su mandato, la designación de su reemplazante se hará por el término que reste hasta la finalización de dicho mandato.

ARTICULO 6º.- Las previsiones contenidas en el artículo anterior relativas a la duración del mandato del Administrador Federal de Ingresos Públicos, no serán aplicables a quien estuviere en ejercicio del cargo al momento de la entrada en vigencia de la presente norma ni a quienes pudieren ser designados en tal calidad antes de transcurrido UN (1) año de iniciado el próximo período presidencial.

ARTICULO 7º.- El Administrador Federal de Ingresos Públicos podrá ser removido de su cargo por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en caso de incumplimiento sustancial del Plan de Gestión Anual durante DOS (2) años consecutivos de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, teniendo en consideración la evaluación realizada por el Consejo Asesor.

Además, constituirá justa causa de remoción el mal desempeño en el cargo, que deberá ser resuelta previo dictámen de una comisión integrada por el Procurador del Tesoro de la Nación, que la presidirá, el Secretario Legal y Técnico de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el Síndico General de la Nación.

ARTICULO 8º.- El Administrador Federal de Ingresos Públicos percibirá un sueldo equivalente al de un Secretario de Estado. Además, el Administrador Federal participará de la Cuenta de Jerarquización a que se refiere el artículo 16 del presente decreto según los criterios de aplicabilidad que la reglamentación establezca, medidos en función del nivel de cumplimiento del Plan de Gestión Anual que establece el artículo siguiente.

ARTICULO 9º.- El Plan de Gestión Anual que deberá cumplir el Administrador Federal de Ingresos Públicos será elaborado por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS con arreglo al sistema reglado por la Ley Nº 25.152 y el Decreto Nº 103/ 01.

ARTICULO 10.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS contará con un Consejo Asesor que tendrá a su cargo el seguimiento trimestral y la evaluación del Plan de Gestión Anual que deberá cumplir el Administrador Federal de Ingresos Públicos. El Consejo Asesor no tendrá funciones ejecutivas en la gestión de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, pudiendo efectuar recomendaciones y sugerencias al Administrador Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 11.- El Consejo Asesor deberá presentar anualmente al PODER EJECUTIVO NACIONAL un informe de las acciones desarrolladas durante el período.

ARTICULO 12.- A fin de promover la integración de objetivos y políticas fiscales a nivel federal, el Consejo Asesor convocará a representantes de los gobiernos provinciales a participar de Asambleas Federales Anuales. La reglamentación determinará las modalidades y procedimientos a los que deberán ajustarse las mencionadas Asambleas.

ARTICULO 13.- El Consejo Asesor estará integrado por:

a) El Secretario de Ingresos Públicos del MINISTERIO DE ECONOMIA.

b) UN (1) representante del Presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

c) Los Presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION y del HONORABLE SENADO DE LA NACION, o los legisladores que ellos designen.

d) El Director Ejecutivo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

e) DOS (2) expertos de reconocida trayectoria en materia tributaria o de gestión pública.

f) UN (1) representante de las Provincias a propuesta del CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

ARTICULO 14.- Los miembros del Consejo Asesor mencionados en los incisos e) y f) del artículo anterior serán designados y removidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTICULO 15.- Los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones "ad honorem". El Consejo Asesor no podrá generar gastos ni estructuras administrativas a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, salvo una Unidad Administrativa de Apoyo cuya creación será facultad del Administrador Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 16.- La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS creará en su contabilidad una "Cuenta de Jerarquización". El Administrador Federal podrá disponer la acreditación en ella de hasta el CERO SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (0,75%) del importe de la recaudación de la que se debitarán las sumas que se distribuyan.

Déjase establecido que el porcentaje de la "Cuenta de Jerarquización" a que alude el párrafo anterior incluye las contribuciones patronales correspondientes.

La "Cuenta de Jerarquización" se distribuirá entre el personal de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, conforme a un sistema que considere la situación de revista, rendimiento y eficiencia de cada uno de los agentes en base a parámetros objetivos de medición. Los criterios de distribución serán reglamentados por el Ministro de Economía, a propuesta del Administrador Federal de Ingresos Públicos.

Los fondos destinados a la "Cuenta de Jerarquización" serán extraídos de los fondos propios del organismo.

ARTICULO 17.- Los derechos y obligaciones laborales del personal de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS se rigen por sus respectivos convenios colectivos de trabajo y supletoriamente por la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas complementarias.

La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS tendrá facultad para negociar convenios colectivos de trabajo con las entidades sindicales representativas de su personal, debiendo ser homologados dichos convenios por el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS.

ARTICULO 18.- El Administrador Federal de Ingresos Públicos podrá establecer los criterios generales que tiendan a asegurar la eficacia y eficiencia de la percepción judicial o administrativa de los gravámenes en el marco de la política económica y tributaria que fije el gobierno nacional.

ARTICULO 19.- Se declaran expresamente subsistentes todas las normas que organizan el funcionamiento de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en tanto no resulten modificadas por el presente decreto. Derógase el punto 3 del artículo 3º y los artículos 12, 13 y 14 del Decreto Nº 618 de fecha 10 de julio de 1997.

ARTICULO 20.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 21.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1399/01

DECRETO N° 687/02

BUENOS AIRES, 26 ABR 2002

VISTO la ley N° 25.561, el Decreto N° 355, del 21 de febrero de 2002 y su modificatorio N° 473 del 8 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado cuerpo legal fue declarada la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Que por el Decreto N° 355/02 fue creado el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, al que le compete, entre otras atribuciones, la promoción y asistencia del desarrollo social de la población.

Que una forma de alcanzar dicho cometido, consiste en paliar, con la mayor celeridad posible, las situaciones de emergencia social que pudieran existir actualmente en el país o producirse en el futuro.

Que es responsabilidad de los poderes públicos, adoptar las medidas conducentes a fin de mitigar en forma inmediata los efectos de las referidas situaciones de emergencia social.

Que en ese marco, la difícil situación existente impide la realización de procedimientos administrativos ordinarios, por lo que resulta necesario adoptar, mientras dure la emergencia pública en materia social declarada por la Ley N° 25.561, medidas extraordinarias que aseguren la celeridad de las contrataciones a realizar por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en tanto se garantice un mínimo de concurrencia de oferentes, la razonabilidad de los precios y el control correspondiente.

Que en las referidas contrataciones deberá acreditarse, en cada caso, que la adquisición de bienes y servicios de que se trata, tenga por objeto la satisfacción inmediata de las necesidades sociales surgidas con motivo de la emergencia.

Que asimismo, resulta menester establecer los recaudos a cumplir, en todos los supuestos, para la instrumentación de los procedimientos respectivos.

Que teniendo en cuenta el carácter de excepción de las medidas a adoptar en el marco del presente Decreto, y en orden a la necesidad de dotar de transparencia a la gestión estatal, resulta pertinente prever para estos casos la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, en esta etapa precontractual, sin perjuicio de las competencias ordinarias conferidas por la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.

Que por otra parte cabe disponer también la intervención de dicho órgano de control, en las contrataciones directas que, invocando, razones de urgencia, lleve adelante la referida cartera ministerial, una vez vencido el plazo indicado precedentemente.

Que sin perjuicio de lo expuesto, resulta ineludible responsabilidad de la citada jurisdicción, adoptar las decisiones que aseguren la economía y eficiencia de las operaciones realizadas, conforme lo dispuesto en el artículo 4, apartado d), inciso iii), de la citada Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.

Que, se torna imperiosa la adopción de la medida de que se trata, por hallarse configuradas circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente, en virtud del artículo 99 inciso 3) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Autorízase al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, mientras dure la emergencia pública en materia social declarada por la Ley N° 25.561, a contratar en forma directa la provisión de aquellos bienes y servicios necesarios para paliar las situaciones derivadas de la misma, que pudieran existir actualmente en el país o producirse en el futuro.

ARTICULO 2º.- La autorización otorgada en el artículo 1º, quedará sujeta, en todos los casos, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) La autoridad administrativa competente deberá justificar, suficientemente, mediante acto fundado, que los bienes y/o servicios a proveer satisfagan, en forma concreta e inmediata, las necesidades sociales surgidas con motivo de la emergencia, No bastará, a estos efectos, la mera invocación dogmática del presente decreto.
- b) Deberán cursarse invitaciones, por medio fehaciente, a un mínimo de TRES (3) proveedores habituales, prestadores, fabricantes y/o comerciantes del rubro.
- c) Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, los que serán abiertos en forma simultánea y en acto público.
- d) Deberá acreditarse la razonabilidad de los valores, teniendo en cuenta el precio testigo brindado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. A tales efectos el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL remitirá a ese Organismo de Control el Pliego de Especificaciones Técnicas, los términos de referencia o la documentación que los reemplace, dentro del plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir de la aprobación

de la referida documentación. Todo ello, de conformidad con los procedimientos y condiciones que al efecto establezca, el órgano rector de control interno.

e) Deberá expedirse el Servicio Jurídico permanente de la aludida jurisdicción, con carácter previo al dictado del acto administrativo de adjudicación.

f) En el referido acto, deberán ponderarse los informes técnicos de evaluación de las ofertas, que produzcan las áreas competentes.

g) La información relativa a las contrataciones efectuadas, será publicada por UN (1) día en el Boletín Oficial, pudiendo agruparse las mismas en una única publicación mensual.

ARTICULO 3º.- Transcurrido el plazo fijado en el artículo 1º, las contrataciones directas que se celebren invocando razones de urgencia, deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia.

ARTICULO 4º.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION fiscalizará, previo al acto de adjudicación, el cumplimiento de los recaudos mencionados en los apartados a) a g) del artículo 2º, en los procedimientos que se efectúen durante el plazo y conformidad a la autorización prevista en el artículo 1º del presente. En las contrataciones directas a las que alude el artículo 3º, el citado organismo de control intervendrá con carácter previo al acto de adjudicación.

ARTICULO 5º.- La opinión que, en el ejercicio de las competencias asignadas por el presente, deba brindar la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, tendrá carácter no vinculante.

Los controles efectuados en el marco de esta medida, no obstarán al desempeño de las atribuciones ordinarias, conferidas a ese Organismo de control, por la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones.

ARTICULO 6º.- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 687/02

BUENOS AIRES, 20 AGO 2002

VISTO las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001), N° 24.156 y N° 25.561, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en primer término en el Visto, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES funciona como ente autárquico dependiente de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, desarrollando ininterrumpidamente la tarea de fomentar y regular la actividad cinematográfica con una finalidad de interés público.

Que por el artículo 1° de la Ley N° 25.561 se han delegado en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades de reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, como así también crear condiciones para el crecimiento económico sustentable.

Que con relación a los objetivos del organismo antes citado, resulta conveniente implementar los mecanismos necesarios para producir un cambio en el modelo de gestión que eleve la calidad y eficiencia del mismo.

Que, para ello, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES requiere disponer de todos los medios a su alcance para prestar un servicio rápido, eficaz y eficiente a fin de facilitar el fomento y regulación de la actividad cinematográfica.

Que la falta de flexibilidad y la rigidez de los procedimientos pueden tornar ineficiente la gestión del organismo.

Que frente a este escenario resulta necesario producir una reforma en este campo, ganando efectividad y adquiriendo capacidad para sostener planes estratégicos que superen la duración normal de un gobierno.

Que la reforma administrativa proyectada pasa por una descentralización de las decisiones operativas y una mayor autonomía para quien preside el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

Que a fin de propender a un Estado más eficiente y eficaz, deviene aconsejable asegurar a determinados administradores estatales cierto grado de permanencia en el cargo, en función del cumplimiento de objetivos medibles y cuantificables, lejos de los avatares políticos, dotándoselos además de capacidad para modernizar sus organizaciones, mayor flexibilidad de acción y responsabilidad plena de sus acciones.

Que el Capítulo VI de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001), al regular el funcionamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, especifica aquellas actividades relacionadas con la industria cinematográfica que resultan alcanzadas por el producido del mismo.

Que a fin de optimizar la gestión del citado Fondo, y teniendo en consideración el interés público y social que resulta de un desarrollo eficiente de la industria cinematográfica, resulta aconsejable someter al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, sustituido por el artículo 70 de la Ley de Presupuesto N° 25.565.

Que la situación precedentemente descrita configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, administrador del Fondo de Fomento Cinematográfico regulado por los Artículos 21 y siguientes de la Ley N° 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica (t.o. 2001), asignará y redistribuirá los fondos con afectación específica conforme las facultades emergentes de la citada Ley y del presente Decreto, pudiendo efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de sus objetivos.

ARTICULO 2°.- EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES estará sometido al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, sustituido por el artículo 70 de la Ley de Presupuesto N° 25.565.

El régimen de compras y contrataciones del Instituto será establecido por su Presidente, conforme los principios generales vigentes aplicables a la Administración Pública Nacional en la materia.

ARTICULO 3°.- Exceptúase al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES de lo dispuesto por el Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002, sus modificatorios y complementarios.

El Presidente del Instituto determinará la planta de personal, su distribución y asignación de funciones. Asimismo, podrá asignar las dotaciones que estime correspondan a las distintas unidades del organismo, de conformidad con la estructura que establezca.

ARTICULO 4º.- Los gastos corrientes y gastos de capital a devengar por parte del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES no podrán exceder el producido de los recursos propios afectados al mismo.

El Instituto deberá presentar en forma trimestral a la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la evolución de los estados contables, la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), y en forma semestral el estado de deudas y créditos. Dicha información deberá detallar el cumplimiento del Plan de Gestión Anual y la ejecución de los gastos operativos.

ARTICULO 5º.- El Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES deberá presentar anualmente al PODER EJECUTIVO NACIONAL un informe de las acciones desarrolladas durante el período.

ARTICULO 6º.- El Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES deberá elevar el Plan de Gestión Anual a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS con arreglo al sistema reglado por la Ley N° 25.152 y el Decreto N° 103/01, para su aprobación.

ARTICULO 7º.- El Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES percibirá un sueldo equivalente al de Subsecretario. La duración de su mandato, al igual que la del Vicepresidente, será de CUATRO (4) años, pudiendo ser prorrogado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL por sucesivos períodos, siendo a tal efecto requisito ineludible el cumplimiento del Plan de Gestión del mandato vencido.

ARTICULO 8º.- Los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones "ad honorem". El Consejo Asesor no podrá generar gastos ni estructuras administrativas a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, salvo una Unidad Administrativa de Apoyo cuya creación será facultad del Presidente del Instituto.

ARTICULO 9º.- Los derechos y obligaciones laborales del personal de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, así como el procedimiento recursivo aplicable a los mismos, continuarán rigiéndose por los regímenes vigentes a la fecha, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, y de la normativa que se dicte en su consecuencia.

ARTICULO 10.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001), el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 1°. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES funcionará como ente público no estatal del ámbito de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION."

Sustitúyese el inciso g) del artículo 3° de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001), el que quedará redactado de la siguiente manera: "g) confeccionar y aprobar el presupuesto anual de gastos y cálculo de sus recursos y la cuenta de inversiones, redactar una memoria anual y aprobar el balance y cuadro de resultados que deberán ser elevados al PODER EJECUTIVO NACIONAL."

Incorpórase al artículo 3° de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) los siguientes incisos:

"t) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad de Buenos Aires o privadas;

u) Aceptar subsidios, legados y donaciones;

v) Entender en los recursos que el personal del Instituto, o terceros interpongan contra sus decisiones."

ARTICULO 11.- Se declaran expresamente subsistentes todas las normas que organizan el funcionamiento del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, en tanto no resulten modificadas por el presente. Derógase el artículo 5° del Decreto N° 1480 del 30 de diciembre de 1997.

ARTICULO 12.- Establécese a partir de la vigencia del presente que en la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y en las normas dictadas en su consecuencia, donde dice "Director Nacional de Cine y Artes Audiovisuales" o "Director", y "Subdirector Nacional" o "Subdirector", debe entenderse "Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES" y "Vicepresidente", respectivamente.

ARTICULO 13.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 14.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

ARTICULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1536/02.

DECRETO N° 1600/02

BUENOS AIRES, 28 AGO 2002

VISTO el Expediente N° S01:0166388/2002 del Registro del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto-Ley N° 5340 de fecha 1° de julio de 1963 y por la Ley N° 18.875, se establecieron los regímenes de "Compre Argentino" y de "Contrate Nacional", siendo su principal objetivo canalizar el poder de compra del Estado y de los Concesionarios de Servicios Públicos a favor de la Industria Local.

Que el artículo 23 de la Ley N° 23.697 dispuso la suspensión de los regímenes establecidos por el Decreto-Ley N° 5340/63 y por la Ley N° 18.875, y facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer los porcentajes de preferencia aplicables para las contrataciones de obras y servicios nacionales.

Que, en ejercicio de estas facultades, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto N° 1224 de fecha 9 de noviembre de 1989, mediante el cual se reglamentó el artículo 23 de la Ley N° 23.697 y se estableció un régimen de preferencias a favor de la Industria Local.

Que con posterioridad, por los Decretos Nros. 2284 de fecha 31 de octubre de 1991 y 909 de fecha 12 de octubre de 2000, se modificó el Decreto N° 1224/89.

Que en este contexto, con fecha 28 de noviembre de 2001, se sanciona la Ley N° 25.551, mediante la cual se establece el Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos, denominado "Compre Trabajo Argentino", en adelante el "Régimen".

Que el objeto de estos regímenes ha sido y es, canalizar el poder de compra estatal a favor de la Industria Local.

Que, en términos generales, puede afirmarse que en el contexto internacional la mayoría de los Estados orientan su gasto gubernamental hacia su Industria Local.

Que es consecuente con lo señalado en el considerando precedente, la política de compras gubernamentales implementada por los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA plasmada en el Buy American Act, muchas de cuyas prescripciones son ejemplificadoras en esta materia.

Que dentro del concepto "compras gubernamentales" o "estatales" quedan comprendidas aquellas realizadas por los sujetos públicos o privados que, por pertenecer al

Estado, utilizan recursos públicos, como así también aquellas que efectúan los sujetos de derecho privado que, por la vinculación económica que tienen con el Estado, ejercen indirectamente el poder de compra estatal.

Que el artículo 18 de la Ley Nº 25.551, expresamente, establece: "Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos".

Que, en consecuencia, al aplicar la preferencia que la Ley Nº 25.551 establece a favor de la Industria Local corresponde integrar las prescripciones de las normas cuya suspensión ha vencido, conforme lo señalado en el considerando precedente.

Que, en tal sentido, debe tomarse en cuenta que la Ley Nº 25.551, al establecer las preferencias que habrán de aplicarse en las adquisiciones y/o locaciones que se realicen, en materia de bienes de origen nacional, y al fijar las pautas para hacer jugar las mismas, introduce innovaciones con relación al Decreto-Ley Nº 5340/63; en tanto que, respecto de los criterios para otorgar preferencias en materia de obras y/o servicios, no se introducen modificaciones con relación a lo estatuido por la Ley Nº 18.875.

Que, por tal motivo, en las contrataciones de bienes comprendidas por el "Régimen", por aplicación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63, rige la obligación de adquirir materiales, mercaderías y productos de origen nacional, siempre que el "precio sea razonable".

Que, en atención a las prescripciones que en materia de preferencias a favor de los bienes de origen nacional establece la Ley Nº 25.551, corresponde precisar el alcance del concepto de "precio razonable" al que alude el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63.

Que, entre otros aspectos a reglamentar, se destaca lo atinente al "valor bruto de producción", ya que el mismo tiene incidencia fundamental en la definición del bien de origen nacional a favor del cual se establecen las referidas preferencias.

Que la Ley Nº 25.551, en su artículo 5º, estableció que los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, por lo cual corresponde reglar el procedimiento para garantizar el acceso oportuno a la información por parte de los posibles oferentes locales, dando así efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo.

Que una de las formas de garantizar tal acceso oportuno es a través de la publicación y difusión de los Programas de Inversión, Planes y/o Proyectos de Inversión en los cuales se prevean tales contrataciones.

Que, a tal efecto, debe tomarse en consideración que el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 y el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 —"Régimen

de Contrataciones de la Administración Pública Nacional" —, regulan —entre otros aspectos— el sistema de publicidad y difusión al que deberán ceñirse los procedimientos de contratación de la Administración Central y los organismos descentralizados, comprendiendo, entre estos últimos, a las instituciones de seguridad social.

Que, con relación a lo señalado precedentemente, las pautas que en materia de publicidad y difusión establezca la presente reglamentación, sólo serán aplicables a las contrataciones no incluidas en el citado Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero alcanzadas por el "Régimen".

Que a fin de evitar que la oferta local quede excluida frente a la adopción de alternativas técnicas u otros condicionamientos de imposible cumplimiento para el mercado local, corresponde regular lo atinente a las condiciones que deben cumplirse en los pliegos de especificaciones técnicas para permitir la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos por la Industria Local.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION N° 7 de fecha 4 de febrero de 2002.

Que el presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.551, que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.

ARTICULO 2°.- La Autoridad de Aplicación del Régimen de Compre Trabajo Argentino será la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la que queda facultada a dictar las normas aclaratorias e interpretativas que sean necesarias para su aplicación, modificar los montos establecidos y fijar las pautas de publicación y difusión determinadas en la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino" que, como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto. Estas facultades no inciden sobre las facultades que, como órgano rector en materia de contrataciones del Estado Nacional, posee la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y, en particular, con relación a las facultades exclusivas que respecto de las contrataciones comprendidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional instituido por el Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y normativa complementaria y/o modificatoria, posee la citada oficina.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 1600/02

ANEXO I

**REGLAMENTACION DEL "REGIMEN DE
COMPRE TRABAJO ARGENTINO"**

ARTICULO 1º — Reglaméntase el artículo 1º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) Las preferencias establecidas en el "Régimen", serán aplicables, cuando se cumplan los recaudos instituidos por la Ley Nº 25.551, conforme se describe a continuación:

I) En materia de bienes: a favor de las ofertas integradas por bienes de origen nacional, según se los define en el artículo 2º de dicha norma. Para la determinación del origen del bien, no debe tomarse en consideración la calidad de local o no del sujeto que lo produce o extrae, sino el carácter objetivo del bien, esto es que la preferencia que el "Régimen" instituye, alcanza tanto a bienes provistos por empresas de capital interno como de capital externo, en tanto se reúnan los requisitos de fabricación local enunciados por la Ley Nº 25.551.

II) En materia de servicios: a favor de las ofertas presentadas por una empresa o consultor local en los términos establecidos por la Ley Nº 18.875.

III) En materia de obras: a favor de las ofertas que, en lo referido a la provisión de los materiales de obra, cumplan con el requisito de origen nacional y, en cuanto a los servicios de proyecto, dirección y construcción de obra, cumplan con lo establecido en el apartado precedente.

Los supuestos contemplados en los apartados I), II) y III) del presente inciso, configuran, a los efectos de la presente reglamentación, oferta nacional.

b) Por oferta extranjera debe entenderse toda aquella que no reúna las características establecidas en el inciso precedente.

ARTICULO 2º — Reglaméntase el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) Se considerará que las piezas o partes y conjuntos o subconjuntos incorporados a un bien están incluidos dentro del término insumos.

b) Se entiende por valor bruto de producción —del bien de origen nacional— a la sumatoria de:

I) Los costos de las materias primas, insumos o materiales nacionales o importados necesarios para su producción sin impuestos.

II) Sus costos de conversión (mano de obra, servicios y otras cargas; excluido el Impuesto al Valor Agregado —IVA—) en que incurriese la empresa para producir o comercializar el bien.

III) Los costos financieros, definidos como los intereses (explícitos o implícitos), actualizaciones monetarias, diferencias de cambio, premios por seguros de cambio o similares, derivados de la utilización de capital ajeno, netos, en su caso, de los correspondientes resultados derivados del cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

IV) El prorrateo de los costos fijos.

V) El margen o ganancia por unidad de la empresa.

c) Los costos de las materias primas, insumos o materiales a que se refiere el apartado I) del inciso precedente comprenden:

I) En el caso de aquellos adquiridos localmente por el productor local: el costo de adquisición, incluyendo el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.

II) En el caso de aquellos importados por el productor local: el valor de costo, seguro y flete (CIF) puerto argentino más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien —excepto el IVA—, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.

III) En el caso de aquellos manufacturados por el productor local: todos los costos asociados con su producción, incluyendo los costos de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.

d) Para el cómputo del origen nacional definido en el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, se entenderá como:

I) Partes o piezas nacionales: aquellas producidas integralmente a partir de materias de origen nacional o las que se elaboren en el país a partir de materias primas importadas, siempre que estas últimas experimenten en el proceso de elaboración o fabricación una transformación en su composición, forma o estructura original. Las partes o piezas que no están comprendidas en las definiciones precedentes, no serán consideradas nacionales, aunque hayan sido adquiridas en el país.

II) Subconjunto o conjunto nacional:

1) Se considerará totalmente nacional, cuando el valor de las piezas importadas incorporadas representen, como máximo, el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de venta sin IVA.

2) Cuando el conjunto o subconjunto resulte de una transformación sustancial en el país de las piezas importadas, que implique que la partida arancelaria en la Nomenclatura del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) del conjunto o subconjunto, es diferente a la partida arancelaria de las piezas importadas incorporadas al mismo.

e) Para definir cuando un bien es de origen nacional en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 25.551, se utilizará la siguiente fórmula:

$$\frac{MP + I + M}{VBP} = X$$

VBP

MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas

I = Costo de los insumos importados nacionalizados (incluye conjuntos y subconjuntos)

M = Costo de materiales importados nacionalizados

VBP = Valor Bruto de la producción de un bien

Un bien es de origen nacional cuando X es menor o igual a 0,4.

ARTICULO 3º — Reglaméntase el artículo 3º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) En aquellos procesos de contratación en los cuales se presenten ofertas de bienes de origen nacional y de bienes que no revisten tal carácter, la obligación de adquirir materiales, mercaderías y productos de origen nacional está supeditada a que el precio de tales bienes sea razonable.

b) Por precio razonable deberá entenderse aquél que —en condiciones de pago contado— sea hasta un CINCO POR CIENTO (5%) o SIETE POR CIENTO (7%) superior al precio del bien de origen no nacional, según corresponda. El SIETE POR CIENTO (7%) se aplica cuando los bienes de origen nacional son ofrecidos por sociedades calificadas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el CINCO POR CIENTO (5%) cuando sean ofrecidos por otras empresas.

En caso de mercados desregulados, por precio razonable debe entenderse aquél que sea igual o inferior al precio del bien de origen no nacional que se ofrezca.

c) Por idéntica o similar prestación debe entenderse toda aquella que cumpla con los requerimientos establecidos en los documentos de contratación en los cuales se solicite, y sea apta para la función deseada.

d) Cuando en un proceso de selección se realicen observaciones que susciten dudas con relación a sí los bienes de origen nacional contenidos en una oferta son aptos para idénticas o similares prestaciones a las que brindan los bienes que no sean de origen nacional contenidos en otra oferta, se deberá solicitar la intervención vinculante de la Autoridad de Aplicación, la que, para resolver tal cuestión, podrá contar con el asesoramiento del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), Organismo Descentralizado en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, u otro ente técnico acreditado por el ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION (O.A.A.) Asociación Civil sin fines de lucro. Los costos que pudieran demandar dichas intervenciones, estarán a cargo de quien haya realizado la

observación si ésta resultare infundada o a cargo de quien haya realizado la oferta, si la observación resultare fundada.

e) Por mercado desregulado o en competencia, debe entenderse aquél en el cual no se dé alguna de las siguientes condiciones: fijación y control de tarifas, control de la prestación, y autorización y/o control de inversiones por el Estado Nacional a través de sus Entes Reguladores o jurisdicción que corresponda.

f) En los casos de mercados desregulados, la preferencia adicional del artículo 3º de la Ley Nº 25.551 no es aplicable y sólo subsiste en caso de igualdad.

g) Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa se estará a lo establecido en la Resolución Nº 24 de la ex SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

h) En las contrataciones alcanzadas por el "Régimen", la comparación de precios prevista en el último párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 25.551, deberá realizarse sobre la base del precio final de los bienes en moneda nacional, puesto en el lugar de entrega establecido en los documentos de la contratación.

i) Por importador particular no privilegiado, debe entenderse aquél que no se encuentra alcanzado por alguna exención o beneficio respecto del régimen general arancelario e impositivo.

ARTICULO 4º — Reglaméntase el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) En aquellos casos en los cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los que él no tenga "stock" propio en el país, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la entrega de una caución, a favor del sujeto contratante, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación.

b) El certificado al que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante el cual se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir —en adelante Certificado de Verificación (CDV)—, será utilizado por la Autoridad de Aplicación y por los sujetos enumerados en el artículo 11 de la Ley Nº 25.551, para ejercer el control de las obligaciones emergentes de la misma en el marco de una contratación sujeta al "Régimen".

c) A los efectos de la emisión del certificado a que se refiere el inciso precedente, se deberán tomar en consideración las siguientes pautas:

I) El Certificado de Verificación (CDV) debe ser solicitado a la Autoridad de Aplicación por el sujeto contratante a cuyo favor será emitido.

II) La oportunidad en la cual el sujeto contratante debe requerir la emisión del CDV, varía según la contratación de que se trate, conforme se detalla a continuación:

1) Contrataciones comprendidas en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria: el CDV debe solicitarse antes de la adjudicación.

2) Contrataciones no comprendidas por el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero sí alcanzadas por el "Régimen": el CDV debe solicitarse antes de que se perfeccione la contratación.

III) Para su obtención deberá presentar una declaración jurada manifestando:

1) Haber cumplido con las obligaciones emergentes del "Régimen".

2) El precio o valor final del bien de origen no nacional ofertado.

3) Que el precio o valor declarado, conforme al numeral precedente, es inferior al de los bienes de origen nacional ofertados, respecto de los cuales se aplicó la preferencia establecida en el "Régimen", o que no se presentaron ofertas de bienes de origen nacional.

d) El precio o valor declarado será consignado en el CDV y será tenido en cuenta como el precio final máximo a pagar con relación al bien no nacional que se quiere adquirir. Si la Autoridad de Aplicación o los entes encargados del control del "Régimen", con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, verificasen que éste se suscribió por un precio o valor superior al consignado en la declaración jurada referida en el inciso c) precedente, deberán iniciar las acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 14 y/o 15 de la Ley N° 25.551, según corresponda.

e) El requirente deberá mantener a disposición de la Autoridad de Aplicación toda la documentación de respaldo a los fines de que ésta, de entenderlo pertinente, pueda requerir su presentación a los efectos de ejercer las facultades de control que, como tal, le competen.

f) El plazo de NOVENTA Y SEIS (96) horas, establecido en el artículo 4° de la Ley N° 25.551, será equivalente a CUATRO (4) días hábiles administrativos, y comenzará a computarse a partir de que el requirente haya presentado a la Autoridad de Aplicación la documentación de respaldo completa y en correcta forma.

ARTICULO 5° — Reglaméntase el artículo 5° de la Ley N° 25.551, en los siguientes términos:

a) A los fines de garantizar el acceso oportuno a la información sobre los procesos de contratación alcanzados por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, los sujetos contratantes deberán dar a conocer tales procesos y realizar una planificación, por lo menos anual, de las contrataciones que prevean realizar.

b) A los efectos de la aplicación del "Régimen", esta planificación será considerada como un Programa de Inversión y podrá estar integrada por uno o más Proyectos o Planes de Inversión. Las expresiones Proyectos de Inversión o Planes de Inversión se utilizan indistintamente y tienen idéntico alcance.

c) Las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y, asimismo, comprendidas en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, se deberán anunciar y/o difundir de conformidad con las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o modificatoria.

d) En el resto de las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, sus procesos de selección se deberán anunciar y/o difundir según las pautas que se establecen en esta reglamentación, las que podrán ser complementadas e integradas por normas que dicte la Autoridad de Aplicación, a saber:

I) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe no supere los PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000), serán consideradas como gastos de caja chica o fondo fijo y estarán exentas de la obligación de publicación y/o difusión.

II) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere los PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000) hasta el monto de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000), en las que se prevea la participación de ofertas compuestas por bienes no nacionales, deberán ser difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS por el término de DOS (2) días, con una antelación nunca inferior a CINCO (5) días hábiles con relación a la fecha límite de recepción de ofertas de la contratación de que se trate.

III) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere el monto de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000), en las que se prevea la participación de oferta de bienes no nacionales, deberán ser difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) y simultáneamente publicadas en el Boletín Oficial y en, por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva, por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha límite de recepción de ofertas, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

IV) El contenido del aviso del proceso de selección respectivo, a publicarse en un periódico de circulación nacional masiva, podrá limitarse a consignar una remisión al sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en cuyo sitio deberá estipularse el contenido de todos los datos del proceso de selección pertinente.

V) El contenido del anuncio de la convocatoria que se remita para su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), deberá contener los datos que esta oficina, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.551, determine.

e) Los sujetos que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, deberán dar a conocer los Programas de Inversión, como así también los Proyectos y/o Planes de Inversión. Estos deberán ser publicados por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial y por UN (1) día en, por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva.

Asimismo, deberán ser difundidos en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en forma simultánea desde el día en que se le comience a dar publicidad en dichos medios.

f) Para la publicación y difusión de los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión deberán tomarse en consideración las siguientes pautas:

I) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean inferiores a PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los TREINTA (30) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

II) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean iguales o superiores a PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000) y hasta PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

III) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean superiores a PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los SESENTA (60) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

IV) En los casos en los cuales el sujeto contratante cuente con un Programa de Inversiones, integrado por DOS (2) o más Proyectos o Planes de Inversión, podrá optar por realizar una única publicación y difusión del Programa de Inversión, antes del 30 de noviembre del año anterior al de su implementación.

V) En aquellos supuestos en que se ejerza la opción establecida en el apartado IV) del presente inciso, si en los Proyectos o Planes de Inversión que integran el respectivo Programa se prevén procedimientos mediante los cuales se posibilite la participación de oferta extranjera y se supere el monto de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000), la decisión de contratación específica que así lo prevea deberá publicarse y difundirse conforme lo prescripto en el apartado III) del inciso d) del presente artículo.

VI) El contenido del aviso a través del cual se publicite el Programa de Inversión y/o Proyecto o Plan de Inversión, podrá limitarse a consignar una remisión a la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en la cual deberá estipularse el contenido del mismo, en los términos de lo establecido en los apartados IV) y V) del inciso d) del presente artículo.

VII) Los Programas y/o Proyectos o Planes de Inversión que deben anunciarse deberán establecer, con claridad, la definición de los bienes u objetos de la inversión y contener como mínimo las especificaciones técnicas generales y los servicios conexos asociados a la instalación y puesta en marcha del equipamiento y/u obra según corresponda, los plazos estimados de ejecución de los mismos y el procedimiento probable de contratación que se utilizará en cada caso.

VIII) En el caso de optarse por la presentación de UN (1) único Programa de Inversión, integrado por los distintos Proyectos o Planes de Inversión previstos para el lapso de UN (1) año calendario, se deberá consignar cuáles de estos Proyectos o Planes de Inversión integran el Programa y el plazo estimado de implementación de los mismos. Los Planes o

Proyectos de Inversión que integran el Programa, deberán contener idénticas especificaciones que las referidas en el apartado precedente y determinar las fechas estimadas de realización de cada inversión en particular.

g) La publicación y/o difusión de los Proyectos o Planes de Inversión y/o Programas de Inversión, en su caso, no generará derechos a favor de terceros y los datos de las contrataciones consignados en las mismas podrán ser modificados; pero toda modificación que implique un apartamiento sustancial de las especificaciones técnicas generales, deberá ser publicada conforme lo establecido en el inciso 9 del presente artículo.

h) La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) llevará una Base de Datos de todos los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión y de las contrataciones superiores a PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000) que se realicen en el marco del "Régimen", debiendo efectuar la difusión sin cargo de las mismas.

i) Las contrataciones no alcanzadas por lo establecido en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero sí comprendidas en el "Régimen", podrán efectuarse mediante cualquier procedimiento de selección del contratista, pero el sujeto contratante deberá tomar en consideración que:

I) Si no se prevé la participación de ofertas de bienes no nacionales y la contratación fuera superior a PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000), no rige la obligación de publicación y/o difusión establecida en el inciso d), apartados II) y III) del presente artículo. Pero, de presentarse en el proceso de selección una oferta de bienes no nacionales, su participación en el proceso de que, se trate, queda supeditada a que el ente convocante publique una nueva convocatoria con los anuncios establecidos por esta norma y realice un nuevo procedimiento de contratación conforme lo marca la presente normativa para el caso de participación de oferta de bienes no nacionales.

II) Si se prevé la participación de oferta de bienes no nacionales, las comparaciones de precios deberán realizarse luego de recibidas todas las ofertas. En los casos que se requiera mejora de oferta, ésta deberá ser solicitada a todos los participantes y la comparación realizarse luego de recibida la última mejora.

j) En las contrataciones comprendidas en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, para difundir las etapas del procedimiento que correspondieren, deberán observarse las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o modificatoria.

k) En el resto de las contrataciones regidas por el "Régimen" que sean superiores a PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000) y en las que se hubiera previsto participación de ofertas integradas por bienes no nacionales, el sujeto contratante deberá efectuar en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) con anterioridad a la efectiva suscripción o celebración del contrato, según corresponda, las siguientes difusiones de ofertas y adjudicaciones:

I) La nómina de ofertas recibidas y el monto de las mismas. En los supuestos en que se hayan solicitado y brindado mejoramiento de ofertas, estas últimas también deberán ser difundidas con carácter previo a la adjudicación y/o dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas a partir de la perfección del contrato, a opción del sujeto contratante.

II) El nombre de quién resultó adjudicatario y/o con quién va a suscribir el contrato.

I) En aquellos casos excepcionales en los cuales se acredite fehacientemente que no se pueda cumplir con las exigencias de anunciar y/o difundir las contrataciones establecidas por la presente reglamentación, sea por encontrarse comprometida la normal prestación de un servicio público o por existir razones que no han podido preverse o que previstas no han podido evitarse, la Autoridad de Aplicación podrá, mediante resolución fundada, exceptuar de su cumplimiento al obligado.

ARTICULO 6º — Regláméntase el artículo 6º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) En todas las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" se deben adecuar las especificaciones técnicas a las prescripciones establecidas en el artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875, en cuanto resulten aplicables. Asimismo, es de aplicación lo prescripto en el artículo 46 del Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 y modificatorios que, en lo referido a la precisión en la descripción del producto, se rige por el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por la Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 1997.

b) A los efectos de cumplir con la adopción de alternativas técnicamente viables para la Industria Local, se deberán establecer las especificaciones técnicas en base a normas del INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION (IRAM) Asociación Civil sin fines de lucro y, de no existir las mismas para un determinado producto, a las normas del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y, en su defecto, a las internacionales correspondientes. Cuando por razones técnicas verificables se requieran productos para los cuales no existan normas, deberán definirse las especificaciones técnicas de los mismos.

c) Las obligaciones emergentes del "Régimen", en ningún caso, disminuyen o liberan de responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que en materia de calidad corresponden a los sujetos obligados por el mismo.

ARTICULO 7º — Sin Reglamentación.

ARTICULO 8º — Regláméntase el artículo 8º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991, en lo que fuere pertinente, indicándose de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente estime como lesiva para sus derechos o intereses, así como el daño causado. Advertida alguna deficiencia la formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término perentorio de CINCO (5) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso.

ARTICULO 9º — Sin Reglamentación.

ARTICULO 10. — Sin Reglamentación.

ARTICULO 11. — Reglaméntase el artículo 11 de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la Ley Nº 25.551, así como de la presente reglamentación.

b) A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del "Régimen", se establece que:

I) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

II) La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III) Las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y/o de servicios deberán, periódicamente, presentar al ente regulador sendas declaraciones juradas en las cuales manifiesten que en las contrataciones realizadas durante ese período han cumplido con las obligaciones que el "Régimen" pone a su cargo. En igual sentido, los subcontratistas directos deberán, a su vez, presentar sendas declaraciones juradas a las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y/o de servicios, quienes periódicamente informarán sobre estas presentaciones al ente regulador. La falta de presentación o la consignación de información inexacta dará lugar a las acciones que el ente regulador determine.

c) Con relación a las declaraciones juradas y a las denuncias de violación al "Régimen", se establece que:

I) La Autoridad de Aplicación, por sí o por el ente que a tal efecto designe, podrá verificar de oficio la veracidad del contenido de las declaraciones juradas, y realizar el pertinente control ex post. En los casos en los cuales para la verificación se requiera la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I) u otro instituto técnico, los costos que demande tal intervención estarán a cargo de la empresa que es objeto de la misma sólo si la información consignada resultara falsa.

II) El ejercicio de la facultad de verificar, establecida en el inciso anterior, también podrá ser motivado por una denuncia de violación al "Régimen" promovida ante la Autoridad de Aplicación.

III) La denuncia, a que se refiere el inciso precedente, deberá ser acompañada de las pruebas documentales que tenga el denunciante o de la indicación de su ubicación, a fin de acreditar razonablemente la verosimilitud de la misma.

IV) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información contenida en la declaración jurada es falsa, de suscribirse el contrato, el contratista será pasible de las sanciones contenidas en los artículos 14 y/o 15 de la Ley Nº 25.551, según

corresponda, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que pudieran corresponder.

V) Sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieran corresponder, el nombre o razón social de la persona que fraguare la información sobre el contenido local de los bienes o que, mediante cualquier engaño o ardid, indujera a error a la Autoridad de Aplicación y/o a los sujetos contratantes, será difundido en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación, previo acuerdo con la citada OFICINA NACIONAL.

VI) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información contenida en la declaración jurada es veraz, el ente contratante continuará con la contratación respectiva.

VII) En los casos en que la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I.) o instituto técnico designado tenga origen en la investigación de una denuncia, los costos que la misma implique estarán a cargo del denunciante, si la denuncia fuere falsa, o de quien hubiere presentado la declaración jurada, de confirmarse la inexactitud de los datos en ella consignados.

VIII) A los efectos de cubrir los costos operativos que demande la investigación, presentada la denuncia, la Autoridad de Aplicación solicitará, tanto al denunciante como a quien haya presentado la declaración jurada cuyo contenido se cuestiona, una garantía líquida cuyo monto no superará los costos de participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I.) o instituto técnico designado. Luego de obtenida la resolución del instituto interviniente, la que deberá emitirse dentro del plazo que fije la Autoridad de Aplicación, ésta procederá, previa intimación fehaciente, a la aplicación o ejecución de la garantía presentada por quien resulte obligado al pago y a la devolución de la caución a quien corresponda. Lo prescripto es sin perjuicio de la responsabilidad que por falsa denuncia o declaración inexacta pudiera corresponderle a quien incurriera en ellos.

d) La Autoridad de Aplicación deberá acordar con la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC):

I) La modalidad a través de la cual se irán incorporando a la base de datos del SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES —SIPRO— administrado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), los proveedores de los sujetos que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria.

d) La modalidad a través de la cual se implementarán las obligaciones de difusión a cargo de los sujetos contratantes que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto N° 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria.

III) Todas aquellas cuestiones operativas que sean necesarias para la efectiva y transparente implementación del sistema de publicidad y difusión establecido en la presente norma.

ARTICULO 12. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 13. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 14. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 15. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 16. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 17. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 18. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 19. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 20. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 21. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 22. — Sin Reglamentación.
ARTICULO 23. — Sin Reglamentación.

CIRCULAR N° 8/02 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 20 SEP 2002

ASUNTO: Licitación o Concurso Abreviado

Esta Oficina Nacional hace saber que, para emplear el procedimiento de selección de Licitación o Concurso Abreviado establecido en el artículo 25 inciso c) del Decreto Delegado N° 1023/2001, se debe tener en cuenta que:

- a) Como base de datos y a los efectos del envío de invitaciones, se utilizará aquella perteneciente al Sistema de Información de Proveedores y Oferentes (SIPRO).
- b) No debe publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial.
- c) En cuanto a los límites fijados para el monto para determinar el procedimiento de selección, en cuestión, deberá aplicarse lo dispuesto en la materia por el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por Decreto N° 436/2000.

CIRCULAR N° 8/02 O.N.C.

CIRCULAR N° 9/02 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 18 NOV 2002

Con motivo de haberse verificado errores en la forma de cargar la información de la etapa "Acta de Apertura" en el Módulo Cliente de Contrataciones (MCC) habilitado en los organismos, esta Oficina Nacional hace saber que:

- 1) Todos los oferentes deberán ser cargados consignando obligatoriamente el N° de CUIT.
- 2) Aquellas personas físicas o jurídicas que se presenten y no coticen deberán ser agregadas en el campo de observaciones del acta y **no** en el listado de oferentes.

Asimismo, se comunica que esta Oficina Nacional rechazará todos aquellos envíos que no cumplan con los puntos detallados precedentemente.

CIRCULAR N° 9/02 O.N.C.

DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 56/03

BUENOS AIRES, 21 MAY 2003

VISTO los Decretos N° 1023, de fecha 13 de agosto de 2001 y N° 436, de fecha 30 de mayo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto citado en primer término del Visto establece en su artículo 1º que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad.

Que el artículo 20 del Decreto N° 436/00 prevé, entre los sistemas de selección del proveedor o contratante, el procedimiento de contratación directa.

Que la IMPRENTA del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION está facultada para realizar publicaciones oficiales de ambas Cámaras del PODER LEGISLATIVO NACIONAL y de otras reparticiones públicas, como así también, para prestar otros servicios de impresión gráfico y trabajos de encuadernación rústica.

Que la calidad de los servicios que dicha entidad puede brindar, la celeridad en la prestación y el bajo costo, hacen aconsejable que, previamente a celebrar contratos que tengan por objeto la realización de trabajos gráficos, los organismos comprendidos en el inciso a) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156 soliciten a la IMPRENTA del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, el presupuesto económico correspondiente, a los efectos de evaluar la conveniencia de contratar con la misma.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 100, inciso 1º y 2º de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley N° 24.156, deberán invitar a presentar ofertas a la IMPRENTA del HONORABLE

CONGRESO DE LA NACION en aquellos procedimientos de selección en los que corresponda cursar invitaciones y que tengan por objeto la realización de trabajos gráficos.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA Nº 56/03.

CIRCULAR N° 9/03 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 2 JUN 2003

ASUNTO: DECRETO N° 666/2003

A partir del día 27 de marzo del corriente, ha entrado en vigencia el Decreto 666/2003, a través del cual se introducen modificaciones al Decreto Delegado N° 1023/2001.

En virtud de ello, esta Oficina Nacional entiende conveniente puntualizar, cuáles son las etapas que deben enviar las jurisdicciones y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, a efectos de dar cumplimiento a la obligación de difundir en el sitio de Internet de la misma, los procedimientos de selección que se realicen, de conformidad con lo establecido en dicho Régimen y en orden a su reglamentación vigente a la fecha. Decreto N° 436/2000.

LICITACION O CONCURSO PUBLICOS, PRIVADOS Y CONTRATACION DIRECTA

- Convocatoria;
- Proyectos de Pliegos;
- Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;
- Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias, cuando las hubiere;
- Acta de Apertura;
- Cuadros Comparativos;
- Dictamen de Evaluación;
- Precalificación, cuando la hubiere;
- Actos por los cuales se apruebe el procedimiento y la adjudicación;
- Ordenes de Compra y/o contratos;

CONTRATACION DIRECTA de trámite simplificado

- Convocatoria;
- Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;
- Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias, cuando las hubiere;
- Acta de Apertura, cuando la hubiere;
- Cuadros Comparativos;
- Dictamen de Evaluación, cuando lo hubiere o informe que haga sus veces;
- Actos por los cuales se apruebe el procedimiento y la adjudicación;

-Ordenes de Compra y/o contratos;

Asimismo cabe destacar cuales son las únicas excepciones previstas, a saber:

(Aquellas contrataciones directas encuadradas en el apartado 5 del inciso d) (casos de emergencia) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001, solamente respecto de la convocatoria.

(Aquellas contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso d) (secretas) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001, respecto de todas las etapas del procedimiento.

Sin perjuicio de lo expuesto y con relación a estos dos supuestos, deberá indicarse vía e-mail, a la dirección de correo electrónico czaffaro@sgp.gov.ar, el número de procedimiento asignado, de modo que pueda identificarse el mismo y verificar la correlatividad de los procedimientos celebrados en cada organismo.

Por tal motivo, también deberá informarse por dicha vía, todo procedimiento de selección cuyo número haya sido anulado o dejado sin efecto.

En último término, se hace saber que a partir de la presente quedan sin efecto, las Circulares de esta Oficina Nacional Nros. 3 del 21 de Agosto de 2001 y 7 del 5 de junio de 2002, respectivamente y que la obligación descripta precedentemente deberá cumplirse a través del Módulo Cliente Contrataciones.

CIRCULAR N° 9/03 O.N.C.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 1/03

BUENOS AIRES, 13 JUN 2003

VISTO, el Expediente N° EXPJEFGABMI EX.003570/2003 del registro de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 7 de enero de 2003, las Resoluciones de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 4 de fecha 14 de enero de 2003, N° 9 de fecha 24 de enero de 2003, N° 12 de fecha 4 de febrero de 2003 y N° 22 de fecha 7 de marzo de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado de la Decisión Administrativa citada en el Visto se dispuso la intervención de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para autorizar el inicio o la continuación de sus procesos de contratación de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Que la Decisión Administrativa N° 1/2003 fue dictada en el marco de una etapa de transición en la gestión de gobierno, procurando mediante su dictado disponer de una herramienta eficaz para asegurar, en tales circunstancias, una limitada asignación de los recursos financieros destinados al desenvolvimiento del Sector Público Nacional.

Que por otra parte mediante el dictado de la referida norma, al centralizarse la autorización de gastos, se pretendió extremar los recaudos relativos a la fiscalización y control de las erogaciones efectuadas en determinados procedimientos de contratación.

Que al haber asumido la administración general del país las nuevas autoridades, cabe considerar que el objetivo perseguido con el dictado de la Decisión Administrativa N° 1/2003 se encuentra cumplido.

Que por otro lado cabe señalar la vigencia del principio que se encuentra implícito en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, referente a la centralización normativa y descentralización operativa.

Que en igual orden de ideas el control del gasto público en los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, es ejercido por aquellos funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL que tienen delegadas tales facultades, de conformidad con las prescripciones de la Decisión Administrativa N° 215 de fecha 21 de julio de 1999.

Que asimismo los principios de eficiencia, eficacia, economía, ética y transparencia que deben primar en todos los procesos de contrataciones públicas se encuentran asegurados con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Régimen

de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001.

Que la transparencia y publicidad de los actos de gobierno que posibilita el control ciudadano, en la especie se verifica mediante la difusión de las distintas instancias de los procedimientos de selección, en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS cuyo ingreso es gratuito e irrestricto.

Que en consecuencia se encuentran garantizados todos los medios necesarios para efectuar el control y fiscalización de las erogaciones efectuadas en los procedimientos de contratación que lleve a cabo la Administración Pública Nacional.

Que en orden a los fundamentos antes expuestos corresponde derogar la Decisión Administrativa N° 1/2003.

Que consecuentemente corresponde también proceder a derogar las Resoluciones de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 4/2003, N° 9/2003, N° 12/2003 y N° 22/2003, mediante las que oportunamente se establecieron pautas tendientes a aclarar los alcances de la Decisión Administrativa que por la presente se deroga.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Deróganse la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 7 de enero de 2003 y las Resoluciones de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 4 de fecha 14 de enero de 2003, N° 9 de fecha 24 de enero de 2003, N° 12 de fecha 4 de febrero de 2003 y N° 22 de fecha 7 de marzo de 2003.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que las jurisdicciones y entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la presente, tuvieran pendientes de resolución solicitudes de autorización en los términos de las normas derogadas por el artículo precedente, podrán continuar o iniciar los procedimientos de selección correspondientes de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 3°.- La presente Decisión Administrativa comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECISION ADMINISTRATIVA N° 1/03.

CIRCULAR N° 10/03 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 21 JUL 2003

ASUNTO: TRÁMITE SIMPLIFICADO. CONTRATACIONES DIRECTAS.

Las Contrataciones Directas que se realicen por Trámite Simplificado, de conformidad con las prescripciones contenidas en el artículo 27 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios aprobado por el Decreto N° 436/2000, deberán tramitarse de acuerdo con las siguientes pautas:

ENCUADRE LEGAL

Cualquiera de los casos de Contratación Directa previstos en el inciso d) del artículo 25 del Decreto N° 1023/2001 podrá realizarse por el Trámite Simplificado contemplado en el artículo 27 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios aprobado por el Decreto N° 436/2000, siempre que el monto estimado del contrato fuera de hasta PESOS DIEZ MIL (\$10.000), incluidas las ampliaciones y opciones de prórroga previstas.

AFECTACION PREVENTIVA/COMPROMISO

El responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) deberá realizar, a través de las vías habilitadas para ello, la correspondiente afectación preventiva del gasto y el compromiso en la etapa pertinente.

AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO

Proyectar el acto administrativo de autorización del procedimiento y elevarlo a la firma del funcionario competente.

Comentario: De conformidad con lo prescripto en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 215/1999 este acto podrá ser suscripto por el Responsable de la UOC, si tuviere el cargo de Director Nacional, General o funcionario de nivel equivalente, o bien en el caso en que el Jefe de Gabinete de Ministros o Ministro del ramo le hubiere delegado tal facultad.

INVITACIONES

Solo cuando el Trámite Simplificado se encuadre en los supuestos de Contratación Directa previstos en los apartados 1 (monto), 4 (desierta o fracasada) y 5 (solo para urgencia) del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001, se deberán cursar invitaciones – por cualquier medio- a un mínimo de TRES (3) proveedores habituales, prestadores, productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro, con una antelación mínima de CINCO (5) días al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. Esta antelación no será necesaria en el caso del apartado 5 del inciso d) del artículo 25 del Decreto 1023/2001.

Se recomienda que las invitaciones sean cursadas a proveedores incorporados en el SIPRO con información actualizada y sin antecedentes de incumplimientos de anteriores contratos. Ello a los fines de evitar futuras demoras en el procedimiento, considerando que la principal causa por la cual se realiza una contratación directa mediante trámite simplificado consiste en contar en el menor tiempo posible con la prestación objeto de la misma.

OFERTAS

Las ofertas podrán presentarse mediante correo electrónico, facsímil o soporte papel.

El titular de la UOC será depositario de las propuestas que se reciban —sean abiertas o cerradas—.

Dicho funcionario tendrá la responsabilidad de que las ofertas permanezcan reservadas hasta el día y hora de vencimiento del plazo fijado para su presentación.

GARANTIAS

Se deberá incorporar al pedido de cotización la siguiente cláusula: “No será necesario que los oferentes presenten garantía de mantenimiento de la oferta ni que los adjudicatarios integren la garantía de cumplimiento del contrato.”

Ello en virtud de lo establecido en el inciso e) del artículo 55 del Anexo al Decreto N° 436/2000.

APERTURA

Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá en forma inmediata a labrar un acta simple, la cual debe contener los siguientes datos:

- a) Fecha, hora, N° de Acta y N° de Procedimiento.
- b) Número de orden asignado a cada oferta.
- c) Nombre de los oferentes.
- d) Montos de las ofertas.
- e) Montos y formas de las garantías acompañadas (si corresponde).
- f) Las observaciones que se formulen.
- g) Firma del responsable de la UOC.

ADJUDICACION

Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, y confeccionada el acta, sin más trámite, se procederá a proyectar el acto administrativo de aprobación del procedimiento y adjudicación y elevarlo a la firma de la autoridad competente junto con un informe en el que figure la opinión de la unidad operativa de contrataciones y la unidad requirente del bien o servicio.

Comentario: De conformidad con lo prescripto en el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 215/1999 este acto podrá ser suscripto por el Responsable de la UOC, si tuviere el cargo de Director Nacional, General o funcionario de nivel equivalente, o bien en el caso en que el Jefe de Gabinete de Ministros o Ministro del ramo le hubiere delegado tal facultad.

SIPRO

Si la oferta mas conveniente fuera la de un proveedor que no se encontrare incorporado en el Sistema de Información de Proveedores, deberá requerírsele la información y documentación para tal fin.

Si la oferta elegida como mas conveniente, fuera de un proveedor incorporado en el aludido sistema, deberá verificarse que sus datos estén al día, y en caso contrario proceder a su actualización.

NOTIFICACION ADJUDICACION/ORDEN DE COMPRA

La dirección de correo electrónico desde la cual se envíe la oferta, será la dirección electrónica en la cual serán válidas las comunicaciones y notificaciones relativas al proceso de contratación, salvo que en el cuerpo del e-mail se constituyera una dirección diferente.

La adjudicación deberá notificarse a todos los oferentes y la orden de compra al adjudicatario.

DIFUSION EN INTERNET

Se deberán enviar a la Oficina Nacional de Contrataciones, en forma obligatoria las siguientes etapas del procedimiento, para su difusión en Internet:

- Convocatoria;
- Adjudicación;
- Ordenes de Compra y/o contratos;

Comentario:

Si se hace por Trámite Simplificado una Contratación Directa encuadrada en el apartado 6 del inciso d) (secretas) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001, se encuentran exceptuadas de enviar para su difusión en Internet todas las etapas del procedimiento.

Si se hace por Trámite Simplificado una Contratación Directa encuadrada en el apartado 5 del inciso d) (casos de emergencia) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1023/2001, se encuentra exceptuada, además de las instancias propias del trámite simplificado, también la convocatoria.

Sin perjuicio de lo expuesto y con relación a estos dos supuestos, deberá indicarse vía e-mail, a la dirección de correo electrónico czaffaro@sgp.gov.ar, el número de procedimiento asignado, de modo que pueda identificarse el mismo y verificar la correlatividad de los procedimientos celebrados en cada organismo.

El contenido de la presente circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

CIRCULAR N° 10/03 O.N.C.

CIRCULAR N° 11 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

BUENOS AIRES, 24 SEPT 2003

ASUNTO: PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO

Con motivo de haberse verificado la existencia de inconvenientes para la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 51 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 436/2000, la Oficina Nacional de Contrataciones establece que, a los fines de su interpretación, se deberán considerar los siguientes parámetros:

“ARTICULO 51. — PROHIBICION DE DESDOBLAMIENTO. No se podrá fraccionar una contratación con la finalidad de eludir la aplicación de los montos máximos fijados en el presente Reglamento para los procedimientos de selección.

Se presumirá que existe desdoblamiento del que serán responsables los funcionarios que hubieran autorizado y aprobado los respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso de TRES (3) meses contados a partir del primer día de la convocatoria, se efectúe otra convocatoria para seleccionar bienes o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial, sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen.

I) Los rubros comerciales a los que hace referencia el citado artículo, para que se configure la presunción de desdoblamiento, no deben identificarse con los rubros comerciales aprobados por la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 368 de fecha 21 de septiembre de 2000, o con los adicionados con posterioridad en los distintos sistemas informáticos administrados por la Oficina Nacional de Contrataciones. A tales fines, deberá considerarse el objeto de la contratación.

II) El objetivo de la prohibición de desdoblamiento es que no se fraccione una contratación con la finalidad de eludir los montos máximos fijados para encuadrar a los procedimientos de selección. Por ello, la realización de más de una convocatoria en un lapso de TRES (3) meses cuando la misma corresponda a licitaciones o concursos públicos no configura la presunción de desdoblamiento. Ello por cuanto con la realización de tales procedimientos de selección no es posible eludir los montos máximos fijados en la normativa para encuadrar a los mismos, por cuanto la licitación pública o el concurso público constituyen la regla general de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto Delegado N° 1023/2001.

III) La existencia de desdoblamiento es una presunción que admite prueba en contrario, por lo cual se deberán fundamentar las razones que justifiquen haber efectuado en un lapso de TRES (3) meses más de una convocatoria con el mismo objeto contractual.

El contenido de la presente circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar “.

CIRCULAR Nº 11/03 O.N.C.

DISPOSICION N° 297/03 de la Administración Federal de Ingresos Públicos

BUENOS AIRES, 11 JUN 2003

VISTO el Expediente N° 251.581/03 del Registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el Decreto N° 1399 del 4 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que en el Artículo 3°, segunda parte, del Decreto mencionado en el VISTO, se prevé que el régimen de contrataciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS será establecido por el Administrador Federal, con la conformidad del Ministro de Economía y Producción.

Que el 8 de febrero de 2002 esta Administración Federal estableció su propio régimen de contrataciones a través de la Disposición N° 74 (AFIP).

Que transcurrido más de un año de su aplicación, ha sido posible capitalizar una amplia experiencia que indica la conveniencia de reformular el mencionado régimen, adecuándolo a las modificaciones producidas en el contexto económico y financiero en el que se desarrolla la actividad contractual del sector público, y a las nuevas necesidades y requerimientos del Organismo.

Que la Subdirección General de Planificación y Administración ha prestado su conformidad al proyecto propiciado.

Que el Departamento Coordinación y Procedimientos y la Dirección de Asuntos Legales Administrativos han tomado la intervención que resulta de sus competencias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Subsecretaría Legal del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION han tomado, respectivamente, la intervención que les compete.

Que el Señor Ministro de Economía y Producción ha prestado la conformidad requerida por el Artículo 3° del Decreto N° 1399 del 4 de noviembre de 2001.

Que en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997 y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3° del Decreto N° 1399 del 4 de noviembre de 2001, corresponde disponer en consecuencia

Por ello

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el "REGIMEN GENERAL PARA CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS de la AFIP – "ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS" que como ANEXO integra la presente Disposición.

ARTICULO 2°.- Delegar en el Subdirector General de la SUBDIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION la facultad de dictar los actos de aprobación de los formularios y modelos previstos en el último párrafo del Artículo 12 del régimen general establecido en el artículo anterior.

ARTICULO 3°.- El nuevo régimen general, comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha, sin perjuicio de la validez de los actos realizados y en ejecución de conformidad con el régimen de la Disposición N° 74 (AFIP) del 8 de febrero de 2002.

ARTICULO 4°.- Derogar el REGIMEN GENERAL PARA CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS de la AFIP – "ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS" aprobado mediante la Disposición N° 74 (AFIP) del 8 de febrero de 2002.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DISPOSICION N° 297/03 AF.I.P.

ANEXO I

REGIMEN GENERAL DE CONTRATACIONES

Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas

INDICE:

TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- OBJETO

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 3.- PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 4.- CONTRATOS COMPRENDIDOS

ARTICULO 5.- CONTRATOS EXCLUIDOS

ARTICULO 6.- PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES

ARTICULO 7.- NORMATIVA APLICABLE

Inciso 1) Orden de prelación

ARTICULO 8.- COMPUTO DE PLAZOS

ARTICULO 9.- APARTAMIENTO DE LAS CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION

ARTICULO 10.- TRANSPARENCIA

ARTICULO 11.- ANTICORRUPCION

ARTICULO 12.- FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES

ARTICULO 13.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AFIP

ARTICULO 14.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CO-CONTRATANTES

ARTICULO 15.- RESPONSABILIDAD

ARTICULO 16.- ANULACION DEL PROCEDIMIENTO O DEJARLO SIN EFECTO

ARTICULO 17.- CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL

Inciso 1) Etapa de Evaluación de las Ofertas

Inciso 2) Derecho de terceros a tomar vista

ARTICULO 18.- ORGANIZACION DEL SISTEMA

ARTICULO 19.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR

ARTICULO 20 - PERSONAS NO HABILITADAS

TITULO II - DE LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO I - MODALIDADES DE SELECCION

ARTICULO 21.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

Inciso 1) LICITACION PUBLICA

Inciso 2) SUBASTA PUBLICA

Inciso 3) LICITACION PRIVADA

Inciso 4) CONTRATACION DIRECTA

a) Licitación pública

b) Procedencia de la subasta pública

c) Servicios técnicos, profesionales o administrativos

d) Casos de urgencia y emergencia

e) Invitaciones en licitaciones privadas

f) Plazo abreviado para impugnar

g) Trámites no obligatorios en las Contrataciones Directas

ARTICULO 22.- TRAMITE SIMPLIFICADO

ARTICULO 23.- VENTA DE BIENES

CAPITULO II - CONTRATACION DIGITAL

ARTICULO 24.- CONTRATACIONES EN SOPORTE DIGITAL

Inciso 1) Acuse de recibo

Inciso 2) Dirección de correo electrónico.

Inciso 3) Envío y recepción

Inciso 4) Certificación de fecha y hora

Inciso 5) Reconocimiento de certificados digitales

Inciso 6) Uso total o parcial de medios electrónicos

Inciso 7) Medios de comunicación

Inciso 8) Condiciones de quienes participen en el sistema

Inciso 9) Presentación y apertura de ofertas en soporte digital

Inciso 10) Conservación de documentos

Inciso 11) Prueba en caso de controversias

CAPITULO III - MODALIDAD DE PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 25.- MODALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS

Inciso 1) Criterios para la elección de la modalidad

Inciso 2) Con iniciativa privada

Inciso 3) Con orden de compra abierta

Inciso 4) Concurso de proyectos integrales

Inciso 5) Contrataciones llave en mano

Inciso 6) Contratos por niveles de servicio

Inciso 7) Presentación de ofertas en dos etapas sucesivas

Inciso 8) Precalificación de oferentes

ARTICULO 26.- CLASES DE LICITACIONES

CAPITULO IV - PLIEGO DE CONDICIONES

ARTICULO 27.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO

ARTICULO 28.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Inciso 1) Costos de los Pliegos

Inciso 2) Especificaciones Técnicas

Inciso 3) Observaciones e impugnaciones

Inciso 4) Consultas y Aclaraciones

ARTICULO 29- PUBLICIDAD Y DIFUSION

Inciso 1) Disposiciones generales sobre publicidad y difusión

Inciso 2) Plazos de publicidad y difusión

Inciso 3) Requisitos de los anuncios

ARTICULO 30.- DENUNCIAS SOBRE PLIEGOS DIRIGIDOS

CAPITULO V - OFERTAS

ARTICULO 31.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS

Inciso 1) Deficiencias subsanables

ARTICULO 32. REQUISITOS PARA PRESENTAR OFERTAS

Inciso 1) Presentación de las ofertas

ARTICULO 33. IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN MAS DE UNA OFERTA

ARTICULO 34. FORMALIDADES DE LA OFERTA

ARTICULO 35. CONTENIDO DE LA OFERTA

ARTICULO 36. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTICULO 37. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

ARTICULO 38. MONEDA DISTINTA DE LA ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 39. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ARTICULO 40. APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO 41. ACTA DE APERTURA

ARTICULO 42. VISTA DE LAS OFERTAS

ARTICULO 43. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

ARTICULO 44. ERRORES DE COTIZACION

CAPITULO VI - CRITERIOS DE SELECCION

ARTICULO 45.- CRITERIO DE SELECCION

Inciso 1) Criterio de Evaluación y Selección de las Ofertas

Inciso 2) Precio testigo

Inciso 3) Precio vil o irrisorio

ARTICULO 46.- PARAMETROS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 47.- PRESENTACION SIMULTANEA DE LOS SOBRES

- Inciso 1) Apertura del sobre "A"
- Inciso 2) Acta de apertura del sobre "A"
- Inciso 3) Observaciones al sobre "A"
- Inciso 4) Evaluación del contenido del sobre "A"
- Inciso 5) Observaciones a la preselección
- Inciso 6) Apertura del sobre "B"
- Inciso 7) Acta de Evaluación de las ofertas
- Inciso 8) Múltiples sobres

CAPITULO VII - EVALUACION Y ADJUDICACION

ARTICULO 48. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION
EVALUADORA

ARTICULO 49. FUNCIONES DE LA COMISION EVALUADORA

ARTICULO 50. OBSERVACIONES AL ACTA DE EVALUACION

ARTICULO 51. IGUALDAD DE OFERTAS

ARTICULO 52. ADJUDICACION

- Inciso 1). Notificación

ARTICULO 53. RECURSOS

ARTICULO 54.- ELEGIBILIDAD

CAPITULO VIII - GARANTIAS

ARTICULO 55.- GARANTIAS

- Inciso 1) Clases de garantías
- Inciso 2) Formas de garantía
- Inciso 3) Excepciones a la obligación de presentar garantías
- Inciso 4) Devolución de garantías
- Inciso 5) Acrecentamiento de valores
- Inciso 6) Garantía de cumplimiento del contrato

CAPITULO IX - PENALIDADES Y SANCIONES

ARTICULO 56.- PENALIDADES Y SANCIONES

CAPITULO X - PERFECCIONAMIENTO

ARTICULO 57.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

- Inciso 1) Notificación de la Orden de Compra en los contratos de suministros
- Inciso 2) Firma del contrato

TITULO III - DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ARTICULO 58. EJECUCION DEL CONTRATO

- Inciso 1) Entrega
- Inciso 2) Muestras
- Inciso 3) Análisis de las prestaciones
- Inciso 4) Inspecciones
- Inciso 5) Recepción Provisional
- Inciso 6) Recepción Definitiva
- Inciso 7) Facturación y Pago
- Inciso 8) Intereses por mora en el pago
- Inciso 9) Plazo de Entrega. Limitación de Prestaciones
- Inciso 10) Prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación
- Inciso 11) Rehabilitación del contrato
- Inciso 12) Caso fortuito o fuerza mayor
- Inciso 13) Vicios Redhibitorios u Ocultos
- Inciso 14) Revocación o rescisión sin culpa del proveedor
- Inciso 15) Rescisión con culpa del proveedor
- Inciso 16) Gastos por cuenta del proveedor

ARTICULO 59.- MODIFICACION DE LA PRESTACION

TITULO IV - DE LAS CONTRATACIONES EN PARTICULAR

ARTICULO 60. CONTRATOS DE SUMINISTROS

ARTICULO 61.- LOCACIONES DE INMUEBLES

- Inciso 1) Valor locativo
- Inciso 2) Evaluación de Ofertas de Locación

ARTICULO 62.- OBRAS PUBLICAS

TITULO V - REGLAMENTACION Y VIGENCIA

ARTICULO 63.- REGLAMENTACION

ARTICULO 64.- VIGENCIA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- OBJETO. El Régimen de Contrataciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean

obtenidos, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también que la venta de bienes sea al mejor postor. Toda contratación de la AFIP se presumirá de índole administrativa, salvo que por sus características esté sometida a normas de derecho privado.

ARTICULO 2°.- AMBITO DE APLICACION. Las disposiciones del presente Régimen serán de aplicación a todos los procedimientos de contratación en los que sean parte la AFIP y sus unidades con competencia para contratar.

ARTICULO 3°.- PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los que deberá ajustarse el procedimiento contractual, en sus etapas de formación, perfeccionamiento y ejecución, atendiendo a las particularidades de cada una de ellas, serán:

- a) Razonabilidad, conveniencia y/o necesidad del proyecto.
- b) Eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.
- c) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes.
- d) Transparencia en los procedimientos.
- e) Carácter público del proceso.
- f) Responsabilidad de quienes autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.
- g) Conducta correcta de todos los participantes.
- h) Igualdad de trato.

ARTICULO 4°.- CONTRATOS COMPRENDIDOS. Este Régimen se aplicará para la compraventa, suministros, locaciones de servicios, de obra o de cosas, consultoría, locación con opción a compra, permutas, concesiones de uso de bienes de dominio público y privado, contratos de licencias, de obras públicas, y concesiones de servicios y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente, que celebre la AFIP o sus unidades con competencia para contratar.

ARTICULO 5°.- CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedarán excluidos del presente Reglamento los siguientes contratos:

- a) Los de empleo.
- b) Las compras por caja chica.
- c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional y con instituciones multilaterales de crédito, en tanto se financien, total o parcialmente, con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente Régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 24.156 confiere a los Organismos de Control.
- d) Los comprendidos en operaciones de crédito público.

ARTICULO 6°.- PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES. Cada unidad con capacidad de contratación formulará su Plan Anual de Compras ajustado a la naturaleza de sus actividades, el presupuesto aprobado y la disponibilidad de fondos.

ARTICULO 7°.- NORMATIVA APLICABLE. El procedimiento de selección de los oferentes y las contrataciones se regirán por las disposiciones de este Régimen, por las normas que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda, y por los regímenes específicos en cuanto sean de aplicación por la índole de la contratación. La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de esta reglamentación.

Inciso 1) Orden de prelación. Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) El presente Régimen.
- b) Las disposiciones que lo reglamenten.
- c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, junto con las circulares que se dicten en consecuencia.
- d) La Oferta y sus Accesorios.
- e) La Adjudicación.
- f) La Orden de Compra o el Contrato, en su caso.

ARTICULO 8°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente régimen se computarán en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario.

ARTICULO 9°.- APARTAMIENTO DE LAS CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION. Cuando fuere necesario establecer, con carácter especial o general para determinadas contrataciones, condiciones distintas a las establecidas en el presente Régimen, éstas deberán ser aprobadas por el Administrador Federal. Este apartamiento constituye una situación excepcional, que deberá estar debidamente justificado en cada caso y respetar los principios generales previstos en el presente reglamento.

ARTICULO 10.- TRANSPARENCIA. Las contrataciones se desarrollarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este Régimen. Se utilizará tecnología informática que permita aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso a la información en todo lo relativo a procedimientos de selección y contrataciones, lo cual posibilitará el control social sobre los mismos.

ARTICULO 11.- ANTICORRUPCION. Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin que:

a) Funcionarios o empleados de este Organismo con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado de este Organismo con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado de este Organismo con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del co-contratante directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

ARTICULO 12.- FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así lo hicieren necesario, deberán ser realizadas mediante el dictado de acto expreso, emitido por el órgano competente a tal fin, a saber:

a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección.

b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

c) La declaración que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.

d) La preselección de los oferentes en licitaciones con etapas múltiples.

e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes, adjudicatarios o co-contratantes.

f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación.

g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.

h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación.

i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.

La emisión de los actos señalados podrá formalizarse a través de formularios o modelo específicos, que reúnan los requisitos del Artículo 7º de la Ley N° 19.549.

ARTICULO 13- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AFIP. La AFIP tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este Régimen, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, y en la restante documentación contractual.

Especialmente tendrá:

a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución, y determinar los efectos de éstas.

- b) La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante.
- c) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.
- d) La facultad de imponer penalidades previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones.
- e) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el co-contratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del co-contratante incumplidor, que se encontraren en posesión de la AFIP.
- f) La facultad de inspeccionar los libros de comercio que estén obligados a llevar los co-contratantes y sus subcontratistas, respecto de lo que es objeto de la contratación como asimismo la facultad de inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos con destino a la misma.
- g) Las unidades con capacidad para contratar deberán intimar al oferente, adjudicatario o proveedor incumplidor, el depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que se indique y dentro del plazo que a tal efecto le fije.
- h) La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, con independencia y sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes o proveedores hubieren ocasionado.

ARTICULO 14.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CO-CONTRATANTES. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el co-contratante tendrá:

- a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo con arreglo al principio del sacrificio compartido y sujeto a la demostración de cada ítem objeto de recomposición
- b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión total y/o parcial, sin la previa autorización fundada, por escrito, de la autoridad jurisdiccional, en cuyo caso el co-contratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. En caso de transferirse o cederse sin mediar dicha autorización, la AFIP podrá dar por rescindido de pleno derecho el contrato por culpa del co-contratante. La AFIP sólo podrá aprobar la cesión en la medida que verifique que el cesionario cumple con todos los requisitos para ser co-contrante de la AFIP.
- c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.
- d) LEGISLACION LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL:

1. El co-contratante deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la SEGURIDAD SOCIAL. Deberá asegurar a todo el personal que afecte al desarrollo y cumplimiento del trabajo que se contrate contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y responsabilidad civil. Tales Seguros deberán ser contratados en una ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.).

2. El co-contratante acompañará copia de la póliza respectiva suscripta con la aseguradora, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 39/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

3. El co-contratante asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones respecto a la higiene y seguridad en el trabajo, previstas en las normas respectivas, debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a las tareas para evitar daños a terceros.

4. El co-contratante se compromete a mantener a la AFIP indemne de toda demanda laboral o previsional proveniente del personal que el adjudicatario afecte al cumplimiento de las tareas contratadas. La AFIP comunicará en forma fehaciente al adjudicatario toda demanda que provenga del personal del adjudicatario afectado a la tarea, y éste se compromete a asumir la responsabilidad por el pago de lo reclamado, a satisfacción del demandante. Mientras el adjudicatario no lo acredite, la AFIP podrá retener —de las sumas que deba pagar al adjudicatario— los montos reclamados por el personal con más lo que pudiera presupuestarse para costas e intereses del juicio.

5. Las dos (2) cláusulas precedentes constituyen condiciones que el adjudicatario aceptará como integrantes del contrato.

6. Todo el personal que el co-contratante afecte al servicio también deberá estar cubierto por seguros obreros, y estar sujeto a aportes jubilatorios y demás leyes sociales, debiendo el adjudicatario efectuar las retenciones e ingreso de los aportes y de las contribuciones pertinentes.

e) RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL:

1. El co-contratante responderá por la conducta del personal que afecte al trabajo, servicio u obra, como así también por el personal que afecte el subcontratista con quien el adjudicatario contrate la realización de cualquier tarea, aun la esporádica.

2. El co-contratante deberá manifestar la identidad del personal que afecte a las obras y servicios con carácter de Declaración Jurada, y actualizar dicha lista con el que incorpore en el futuro, aun cuando revista en calidad de contratado temporario o transitorio.

f) OTRAS OBLIGACIONES DEL CO-CONTRATANTE:

El co-contratante deberá respetar la confidencialidad de la información y datos inherentes a la tarea que desarrolle, tanto durante la vigencia del contrato como después de su terminación, obligándose a no divulgar, revelar, ni transmitir a terceros ninguna información empresarial y/o comercial relativa a la contratación, sin expresa autorización de la Administración. Sin

embargo, podrá, sin autorización previa, comunicar a terceros la existencia de su contrato, salvo que en las cláusulas particulares se estipule lo contrario.

ARTICULO 15.- RESPONSABILIDAD. Los funcionarios que autoricen las contrataciones o participen de la tramitación de los procedimientos de selección, adjudicación y ejecución del contrato serán responsables por las consecuencias dañosas que su proceder ocasione por la ilegitimidad en que han incurrido, en forma personal y por la falta de servicio cometida.

ARTICULO 16.- ANULACION DEL PROCEDIMIENTO O DEJARLO SIN EFECTO.

a) La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la anulación inmediata del procedimiento, cualquiera fuera el estado de trámite en que se encuentran.

b) La autoridad jurisdiccional podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes por cualquier gasto irrogado con motivo y/o en ocasión de la presentación como oferente. La determinación de dejar sin efecto el procedimiento, por razones fundadas, podrá referirse a todos los renglones o ítems previstos en los pliegos, a sólo algunos de ellos o a partes de renglones o ítems.

ARTICULO 17.- CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo normas de confidencialidad, desde la autorización del llamado hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. La negativa infundada a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente no interrumpirá los plazos.

Inciso 1) Etapa de Evaluación de las Ofertas. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas aquella que transcurre desde el momento en que concluyó el período de toma de vista de las ofertas, hasta la notificación del Acta de Evaluación de las ofertas.

Inciso 2) Derecho de terceros a tomar vista. Para tomar vista del expediente deberán acreditarse los requisitos del artículo 3º y concordantes del Decreto N° 1759/72 (t.o.1991).

Quien concurra a tomar vista de las actuaciones deberá acompañar la designación del titular de la institución o entidad interesada o el poder para representarla y una autorización por escrito firmada por el representante legal o apoderado, en la que se fundamente el interés en acceder al expediente de la contratación.

La toma de vista en ningún caso dará derecho al particular a efectuar presentaciones en el expediente por el que tramita la contratación, ni dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en el procedimiento de contratación.

ARTICULO 18.- ORGANIZACION DEL SISTEMA. El sistema de contrataciones se organizará en función del criterio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa.

Sus órganos y funciones serán las siguientes:

- a. El órgano rector del sistema será la Subdirección General de Planificación y Administración la que tendrá por función disponer políticas de contrataciones, establecer un sistema de precios testigo o de referencia, dictar normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas, complementarias. Tendrá a su cargo asimismo, la organización, supervisión y administración general del sistema.
- b. El Departamento Coordinación y Procedimiento será el encargado de proyectar dichas normas y proponer políticas en materia de contrataciones.
- c. Las unidades con capacidad de contratación funcionarán en las jurisdicciones operativas y tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.
- d. La Dirección de Administración mantendrá un sitio en Internet con información ordenada sobre el sistema de compras y contrataciones, el cual será de ingreso irrestricto.

ARTICULO 19.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la AFIP las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 20.

Si la oferta fuere presentada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) las empresas oferentes deberán acompañar con la oferta el contrato que las vincule (en adelante CONTRATO UTE), conforme las previsiones de los arts. 377 a 383 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

Al presentarse la oferta, el CONTRATO UTE puede no encontrarse inscripto en el Registro Público de Comercio conforme lo establecido por el art. 380 citado; en ese caso dicho CONTRATO UTE deberá prever que, en caso de ser adjudicataria la UTE, las empresas procederán a la inscripción del CONTRATO UTE, antes del perfeccionamiento del contrato con el Organismo, bajo apercibimiento de revocarse la adjudicación y perder el consorcio oferente la garantía de oferta. La AFIP podrá fijar plazo perentorio para el cumplimiento de la inscripción, bajo apercibimiento de revocar la adjudicación en la forma precedentemente señalada. La oferta deberá ser firmada por el representante que figure en dicho contrato y en caso de no encontrarse debidamente inscripto por los representantes de las personas que las integren.

Para contratar con el Organismo, las empresas integrantes de la UTE deberán pactar en el CONTRATO UTE responsabilidad solidaria de todas ellas ante el Organismo licitante por los efectos del contrato, como condición para que la UTE sea admitida como oferente.

Si el oferente fuere una COOPERATIVA, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 20.337 de Cooperativas y las normas conexas, en especial la Resolución 183/92 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, debiendo acreditar la cobertura de los trabajadores cooperativos por accidentes de trabajo, enfermedad profesional mediante los seguros respectivos; efectuar el contralor permanente de los aportes previsionales respectivos de los asociados, y asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios de todo orden que los trabajadores cooperativos puedan ocasionar al Organismo que contrata con la Cooperativa.

ARTICULO 20.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la AFIP:

- a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 56 del presente.
- b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
- c) Los fallidos, concursados (salvo si adjuntaran autorización judicial al efecto) e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
- d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
- e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- f) Los deudores morosos o evasores de obligaciones tributarias, aduaneras o de la seguridad social.

TITULO II

DE LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO I

MODALIDADES DE SELECCION

ARTICULO 21.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCION.

Los procedimientos de selección serán:

Inciso 1) LICITACION PUBLICA. Las licitaciones serán públicas cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine este reglamento, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos.

Inciso 2) SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los siguientes casos:

1. Compra de bienes muebles, inmuebles y/o semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, y contrataciones de servicios tanto en el país como en el exterior.

2. Venta de bienes de propiedad de la AFIP.

Inciso 3) LICITACION PRIVADA. Son aquellas licitaciones donde se invita a un grupo limitado de oferentes. En las mismas también serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido expresamente invitados a participar. Esta modalidad se utilizará en los siguientes casos:

1. Cuando el monto presunto del contrato no supere el establecido en el Régimen Jurisdiccional vigente.

2. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, con independencia del monto presunto de la contratación.

Inciso 4) CONTRATACION DIRECTA. Este procedimiento se utilizará en los siguientes casos:

1. Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada y se efectuare un nuevo llamado, podrán modificarse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si esta licitación también resultare desierta o fracasare, podrá realizarse la contratación directa, utilizando el pliego de bases y condiciones de la última licitación declarada desierta o fracasada.

2. La realización de obras científicas, técnicas o artísticas, cuya ejecución, por las características especiales de las mismas, deba confiarse a profesionales, artistas o especialistas determinados. En este caso se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona propuesta y contar con la conformidad del Administrador Federal o del Subdirector General de Planificación y Administración, según corresponda. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del co-contratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con la AFIP.

3. La prestación de servicios técnicos o profesionales cuya necesidad para el Organismo sea aprobada por el Administrador Federal y que, por su naturaleza, deba ser efectuada sin relación de dependencia con la AFIP.

4. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, y/o cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta causa deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tales circunstancias, mediante informes técnicos que así lo acrediten. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora. La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes. Se incluye en este apartado la adquisición de material bibliográfico en el país o en el exterior a editoriales o personas físicas

o jurídicas especializadas en la materia; igual tratamiento podrá darse a los productos o servicios informáticos de los cuales no resulte posible determinar con precisión las características particulares de los mismos.

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, o incidan directamente en el Plan de Gestión de la AFIP o en las metas de cumplimiento comprometidas, debiéndose acreditar estas circunstancias en las respectivas actuaciones: En este caso, la autoridad de autorización será la Subdirección General de Planificación y Administración y la autoridad de aprobación y adjudicación el Administrador Federal. La sumatoria de las adjudicaciones efectuadas bajo este encuadre, no podrá superar el UNO POR CIENTO (1 %) del Presupuesto anual proyectado.

6. Cuando el Administrador Federal haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad.

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.

8. Las contrataciones con jurisdicciones, entidades y organismos públicos, o con empresas y sociedades donde el Estado Nacional, Provincial, Municipal o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. En estos casos quedará prohibida la subcontratación del objeto.

9. Cuando el monto del contrato no supere el establecido en el Régimen Jurisdiccional vigente para este tipo de contrataciones.

Los procedimientos de selección deberán seguir las siguientes pautas:

a) Licitación pública. En razón de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia podrá utilizarse este procedimiento en todos los casos.

b) Procedencia de la subasta pública. La subasta pública, cuando corresponda, se efectuará cualquiera sea el monto presunto del contrato. La AFIP podrá realizar el Acto Público de la Subasta a través de un banco, repartición oficial, organización no gubernamental o colegio profesional especializado en la materia.

c) Servicios técnicos, profesionales o administrativos. No podrá utilizarse la figura prevista en el apartado 3 del punto d) de este artículo, para la prestación de servicios técnicos, profesionales o administrativos que, por sus características, impliquen una relación laboral de empleo público.

d) Casos de urgencia y emergencia. En las licitaciones privadas encuadradas en el apartado 2 del punto c) de este artículo, cuando se invoquen razones de urgencia y se tratare de una situación previsible, deberán establecerse, a través del procedimiento que corresponda, las

responsabilidades emergentes de la falta de contratación en tiempo oportuno, mediante un procedimiento de selección competitivo.

e) Invitaciones en licitaciones privadas. En las licitaciones privadas previstas en el punto c) de este artículo, se deberán cursar invitaciones a un mínimo de CINCO (5) proveedores con una antelación no inferior a DOS (2) días hábiles a la fecha fijada para la apertura. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

f) Plazo abreviado para impugnar. En las licitaciones privadas o contrataciones directas el plazo para impugnar el Acta de Evaluación de las Ofertas será de DOS (2) días computados a partir del día siguiente de la notificación, a todos los oferentes.

g) Trámites no obligatorios en las Contrataciones Directas. En las contrataciones directas, podrá prescindirse del período de vista que sigue a la apertura de las ofertas, de la confección del cuadro comparativo y de la notificación del Acta de Evaluación, la que no será impugnabile. Cualquier objeción que merezca la Orden de Compra por parte del adjudicatario, deberá comunicarse a la unidad operativa de contrataciones dentro de los DOS (2) días computados a partir del día siguiente de dicha notificación, a fin de subsanar los errores que pudieren haberse cometido en la confección de aquélla.

ARTICULO 22.- TRAMITE SIMPLIFICADO. Podrá utilizarse este trámite en las contrataciones directas o licitaciones privadas, cuando su monto estimado no supere el establecido en el Régimen Jurisdiccional vigente, para este supuesto. Las invitaciones a participar podrán, en este caso, efectuarse por cualquier medio idóneo, debiendo quedar constancia de ello en el expediente, y las ofertas formularse mediante soporte papel, correo electrónico, facsímil con constancia de recepción o ingreso en la página web del Organismo.

Todas las ofertas que se hubieren recibido hasta el día y hora establecida en las invitaciones, se agregarán al expediente, pudiendo prescindirse del acto formal de apertura de las ofertas. El titular de la unidad operativa de contrataciones suscribirá un acta donde constará lo actuado, fecha y hora de recepción de cada oferta y el medio de comunicación empleado para su envío.

Una vez labrada el acta precedente, la elección de la oferta más conveniente podrá resolverse sin más trámite por la autoridad jurisdiccional competente para adjudicar, sobre la base de las constancias obrantes en el expediente.

Las ofertas cuyo monto supere el previsto para este trámite no podrán ser seleccionadas.

Este tipo de trámite se podrá utilizar bajo dos modalidades:

a) En soporte Papel. El titular de la unidad operativa de contrataciones será depositario de las propuestas que se reciban y tendrá la responsabilidad que las mismas permanezcan reservadas hasta la fecha establecida para su recepción.

b) En soporte Digital. Para la adquisición de artículos e insumos estandarizados, se podrá utilizar sistemas digitales de cotización y ofertas a través de Internet, los cuales se regirán por el reglamento que se dicte a tal efecto y supletoriamente por lo dispuesto en este Régimen.

Los interesados en participar en este sistema, deberán inscribirse previamente en el registro que se cree a tal efecto.

ARTICULO 23.- VENTA DE BIENES. Para la venta de bienes, sin perjuicio de la aplicación de otras reglas específicas que rigen las ventas y las transferencias a título gratuito u oneroso con organismos del sector público nacional o con terceros, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) Las ventas de bienes podrán efectuarse mediante los procedimientos de selección previstos en este reglamento, conforme con las siguientes pautas:

1. Por licitación pública, de acuerdo con el monto presunto del contrato, cuando la administración tuviere interés en que los bienes a enajenarse se apliquen a determinado objeto o uso y se estime conveniente establecer en los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas especiales exigencias en cuanto a garantías, capacidades, habilidades, antecedentes u otras condiciones de los adquirentes; o imponer la realización de trabajos de restauración, refacciones o mantenimiento; o regular el objeto o uso que debe asignar el comprador a los bienes vendidos; o cuando fuere necesario seleccionar proyectos de los particulares, y las ofertas requieran de una evaluación compleja.

2. Por subasta pública, cuando fuera ésta la forma de comercialización habitual de los bienes, o el criterio de selección recayera primordialmente en factores económicos.

3. Cualquiera fuere el procedimiento de selección que se utilizare, podrán permutarse bienes muebles o inmuebles, por otros de igual naturaleza, siempre que el valor de lo que se entregue sea equivalente al de lo que se recibe, o cuando aquéllos fueren dados en pago a cuenta de precio.

La permuta sólo será procedente cuando estuviera expresamente prevista en los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se aplicarán las mismas disposiciones que para la compra o la venta.

En todos los casos deberá efectuarse previamente la valuación por un banco o repartición oficial que cumpla funciones de tasador, y los bienes de la AFIP no podrán permutarse o darse en pago por un valor inferior al de su tasación oficial. Cuando se aplicare la permuta, el Acta de Evaluación de las ofertas deberá contener una expresa consideración sobre la comparación entre las prestaciones.

CAPITULO II

CONTRATACION DIGITAL

ARTICULO 24.- CONTRATACIONES EN SOPORTE DIGITAL Las contrataciones comprendidas en este Régimen podrán realizarse en soporte y firma digital, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan.

Se considerarán válidas las notificaciones en soporte y firma digital, en los procedimientos regulados por el presente.

Los documentos digitales firmados digitalmente, conforme con la legislación aplicable, tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Inciso 1) Acuse de recibo. Todas las comunicaciones realizadas por medios electrónicos deberán contemplar la recepción del respectivo acuse de recibo.

Cuando se indicara que el acuse de recibo de la comunicación electrónica se requiere para el establecimiento de derechos y obligaciones entre las partes, la comunicación electrónica será considerada, hasta el momento en que el remitente reciba el acuse de recibo, y salvo que las partes hubieran establecido lo contrario, como no efectivizada.

Cuando se indicara que el acuse de recibo de una comunicación electrónica debe producirse en un lapso determinado o acordado entre las partes, y éste no se produjera, no se considerará válida la comunicación electrónica.

Inciso 2) Dirección de correo electrónico. Los oferentes y proveedores deberán fijar una dirección de correo electrónico en la cual serán válidas las comunicaciones y notificaciones asociadas al proceso de contratación, debiendo informar al Organismo cualquier cambio o modificación que se produzca en la misma.

Inciso 3) Envío y recepción. Se entenderá que la comunicación electrónica ha sido enviada al ingresar al primer sistema de información fuera del control del remitente, salvo que las partes establezcan lo contrario.

Cuando el receptor hubiera designado un sistema de información con el propósito de recibir comunicaciones electrónicas, éstas se considerarán recibidas cuando ingresen a ese sistema de información, a menos que las partes determinen lo contrario.

Cuando el receptor no hubiera designado un sistema de información con el propósito de recibir comunicaciones electrónicas, éstas se tendrán como recibidas si mediara un acuse de recibo solicitado por el remitente, a menos que las partes determinen lo contrario.

Inciso 4) Certificación de fecha y hora. La autoridad de aplicación de Firma Digital determinará lo concerniente a la certificación de fecha y hora digitales.

Inciso 5) Reconocimiento de certificados digitales. La AFIP podrá realizar acuerdos de reconocimiento de certificados digitales emitidos por otras entidades certificantes licenciadas o no licenciadas, nacionales o extranjeras.

Inciso 6) Uso total o parcial de medios electrónicos. La contratación podrá realizarse total o parcialmente en soporte digital, y las comunicaciones asociadas podrán realizarse total o parcialmente por medios electrónicos. La oferta, su aceptación o cualquier otra comunicación relativa al procedimiento de contratación (incluso modificaciones, aclaraciones o revocaciones) y la formación del contrato, podrán ser comunicadas mediante soporte digital.

Inciso 7) Medios de comunicación. La AFIP definirá los medios de comunicación, formatos y soporte de documentos. Los medios de comunicación que se utilicen deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) Todas las comunicaciones y todos los intercambios de información mencionados en el presente podrán hacerse, a elección de la AFIP por carta, facsímil con constancia de recibo o correo electrónico.

b) Las comunicaciones y los intercambios de información se realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y de toda información transmitida por los oferentes y proveedores.

c) En el caso de las ofertas transmitidas por medios electrónicos, los oferentes deberán presentar los documentos, certificados, justificaciones y/o declaraciones respaldatorias que se le requieran.

Inciso 8) Condiciones de quienes participen en el sistema. Los interesados que participen en contrataciones utilizando soporte digital, aceptarán las siguientes condiciones:

a) Tener por no presentadas las ofertas y demás documentación acompañada, cuando los archivos en los cuales se presenten contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de computación.

b) Tener por notificadas las comunicaciones, dictámenes y decisiones adoptadas por la AFIP en el procedimiento de contratación, que se realicen de acuerdo con los mecanismos previstos en el presente Régimen.

Inciso 9) Presentación y apertura de ofertas en soporte digital.

a) Para que las ofertas en soporte digital sean consideradas, deberán haber ingresado íntegramente en el sistema del Organismo hasta la hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de apertura de ofertas.

b) En el acto de apertura de ofertas se abrirán, en primer término, las propuestas recibidas en soporte digital, y posteriormente, los sobres que contengan las ofertas presentadas en soporte papel.

c) En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de ofertas, por causas ajenas a la voluntad de la AFIP, no fuere posible continuar la realización de dicho acto, éste se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones técnicas que permitan su continuación.

d) La AFIP verificará que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas recibidas.

e) En el acta de la apertura de las ofertas, se hará constar las propuestas que se hubieren presentado en soporte papel y las recibidas en soporte digital.

Inciso 10) Conservación de documentos. Toda documentación, tanto en soporte papel, como en soporte digital, se conservará por los plazos establecidos y de acuerdo con las modalidades fijadas en la normativa vigente. Deberá preverse la accesibilidad para su posterior consulta y la determinación en forma fehaciente de su origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y recepción.

Inciso 11) Prueba en caso de controversias. En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada en soporte digital, la autoridad jurisdiccional podrá solicitar la exhibición de los archivos electrónicos, así como la impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de sustanciar las pruebas a que haya lugar, conforme a la normativa que resulte aplicables.

CAPITULO III

MODALIDAD DE PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 25.- MODALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos de selección comprendidos en este Régimen podrán realizarse de acuerdo con cualquiera de las siguientes modalidades básicas, o combinaciones entre ellas.

- a) Por iniciativa privada.
- b) Orden de compra abierta c) Proyectos integrales d) Llave en mano.
- e) Contratos por niveles de servicios.
- f) Presentación de ofertas en etapas sucesivas.
- g) Precalificación

Inciso 1) Criterios para la elección de la modalidad. La elección de las modalidades del procedimiento de selección o de ejecución del contrato estará determinada por una o más de las siguientes circunstancias, sin perjuicio de otras no previstas expresamente:

- a) Contribución al cumplimiento del objetivo previsto en el inciso a) del Artículo 4º de la Ley Nº 24.156, en lo que respecta a la economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos.
- b) Características de los bienes o servicios a contratar.
- c) Condiciones de comercialización y configuración del mercado.

Inciso 2) Con iniciativa privada. Las personas físicas o jurídicas podrán presentar iniciativas a la AFIP para la realización de los contratos comprendidos en el Artículo 4º del presente Régimen. Tales iniciativas deberán ser novedosas u originales o implicar una innovación tecnológica o científica y deberán contener los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto.

Cuando se trate de la presentación de proyectos sobre inversiones de riesgo mediante la modalidad de iniciativa privada, estableciéndose un procedimiento dividido en dos fases, la primera referida al estudio de factibilidad técnico - económica del proyecto y la segunda a la ejecución y concesión de la obra, regirán las disposiciones del Decreto Nº 635/97 del 11 de julio de 1997, modificatorio del artículo 58 del Decreto Nº 1105/89 del 20 de octubre de 1989, reglamentario de la Ley Nº 23.696.

Si el autor de la iniciativa no resultare adjudicatario de la ejecución de los trabajos, el reintegro de gastos reembolsables y de honorarios contingentes se regirá por el mencionado Decreto N° 635/97, en tanto fuere aplicable a los contratos comprendidos en el presente Régimen.

a) Declaración de interés público de la iniciativa privada. La iniciativa deberá ser declarada de interés público por la más alta autoridad de la AFIP, previo dictamen técnico, en el que deberá constar la descripción y evaluación del carácter novedoso. Efectuada esta declaración, la iniciativa será tomada como base para la selección de ofertas de acuerdo con el procedimiento elegido. La declaración de interés público de la iniciativa no generará obligaciones a cargo de la AFIP, la que en ningún caso estará obligada a reembolsar gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal.

b) Derecho del autor de la iniciativa. Si la oferta más conveniente fuera la del autor de la iniciativa, se adjudicará a éste. En caso de existir una oferta más conveniente, se convocará al oferente de la misma y al oferente autor de la iniciativa para que mejore su respectiva propuesta. En los casos en que, recibidas dichas mejoras, las ofertas fueran de conveniencia equivalente, será preferida la del autor de la iniciativa.

Inciso 3) Con orden de compra abierta. Se utilizará la contratación con orden de compra abierta cuando la cantidad de unidades de los bienes o servicios a adquirir durante el período de vigencia del contrato no se pudiese prefiar en el pliego con suficiente precisión, de manera tal que la AFIP pueda realizar los requerimientos de acuerdo con las necesidades del servicio, durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado.

A tal efecto deberá indicarse claramente la leyenda "HASTA" precediendo a las cantidades que en cada Renglón o Ítem se consignen, debiéndose interpretarse al solo efecto de estimar el bien o servicio para guía del oferente, basada en la previsión de los requerimientos y la reserva presupuestaria para su pago, pero no obliga a la AFIP a solicitar los bienes o servicios por las respectivas cantidades, que podrán ser inferiores.

a) Máximo de unidades del bien o servicio. La AFIP determinará, para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión. Las unidades de medida serán las usuales en el mercado para el expendio del tipo de bien de que se trate o para la prestación del respectivo servicio. El co-contratante estará obligado a proveer hasta el máximo de unidades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

b) Garantía. El monto de la garantía de adjudicación se calculará aplicando el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre el máximo de unidades del bien o servicio y el precio unitario cotizado. Al adjudicatario se le devolverá dicha garantía en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la conformidad definitiva de la recepción. Vencido el período de vigencia del contrato se le reintegrará la parte restante de la garantía.

c) Solicitud de provisión. Procedimiento. La solicitud de provisión será autorizada por el responsable de la unidad operativa de contrataciones y su notificación al adjudicatario dará comienzo al plazo para el cumplimiento de la prestación. Si ésta no fuere satisfecha en término, la AFIP dispondrá en todos los casos la pérdida de la garantía rendida en proporción a la parte no cumplida del contrato. Según las necesidades del servicio o el fundamento invocado por el proveedor para su incumplimiento, la AFIP podrá continuar con el contrato. Esta opción podrá ejercerse hasta el tercer incumplimiento, en cuyo caso el contrato podrá ser rescindido de pleno derecho.

d) Desarrollo del contrato. Durante el lapso de vigencia del contrato, la AFIP no podrá contratar con terceros la provisión de los bienes o la prestación de los servicios que fueren el objeto de aquél, salvo decisión debidamente fundada de la autoridad que lo hubiere adjudicado. La constatación de la reducción del precio de mercado de los bienes o servicios contratados podrá determinar en cualquier momento la rescisión del contrato, sin culpa de ninguna de las partes, siempre que el proveedor no consintiera en negociar el nuevo valor.

Inciso 4) Concurso de proyectos integrales. Podrá realizarse el concurso de proyectos integrales cuando la AFIP no hubiere podido determinar detalladamente en el llamado las especificaciones del objeto del contrato, o se tratare de una iniciativa privada y aquélla deseara obtener propuestas sobre los diversos medios posibles para satisfacer sus necesidades.

En tales casos, la AFIP cumplirá con los siguientes requisitos:

a) Consignar previamente los factores que habrán de considerarse para la evaluación de las propuestas y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asignará a cada factor y la manera de considerarlos.

b) Efectuar la selección del cocontratante, tanto en función de la conveniencia técnica de la propuesta como de su precio.

Inciso 5) Contrataciones llave en mano. Las contrataciones llave en mano se efectuarán cuando se estime conveniente para la AFIP concentrar en un único proveedor la responsabilidad de la realización integral de un proyecto.

Se aplicará esta modalidad cuando la contratación tenga por objeto la provisión de elementos o sistemas complejos a entregar instalados; o cuando comprenda, además de la provisión, la prestación de servicios vinculados con la puesta en marcha, operación, coordinación o funcionamiento de dichos bienes o sistemas entre sí o con otros existentes, mediante el uso de tecnologías específicas.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas deberán prever que los oferentes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que resulte conducente al buen resultado de la contratación.

Inciso 6) Contratos por niveles de servicio. Para la contratación de servicios vinculados a tecnologías de información, se podrán realizar Contratos por niveles de servicio, que permitan establecer penalidades por incumplimientos y premios por sobreprestaciones, mecanismos de mejora continua de prestaciones, cambios en los parámetros de los niveles de servicio y la adecuación de los precios estipulados cuando se compruebe la baja de los precios de mercado, según criterios objetivos preestablecidos.

Deberán ser considerados el constante cambio tecnológico, el desarrollo del mercado y la aplicación de actualizaciones.

Inciso 7) Presentación de ofertas en dos etapas sucesivas. La modalidad de licitación o concurso con presentación de ofertas en dos etapas sucesivas se preferirá en los casos de contratos que tengan por objeto la provisión de maquinaria o equipamiento para plantas complejas, la adquisición de equipo respecto del cual se produzcan rápidos avances tecnológicos, equipos diseñados sobre pedido o servicios especializados o contratos llave en mano, de diseño y construcción, o de administración, o en cualquier otra circunstancia en que no fuere conveniente preparar por anticipado las especificaciones técnicas completas.

Esta modalidad incluirá, en una primera etapa, una invitación a presentar propuestas técnicas sin precios, sobre la base de diseño conceptual o especificaciones de funcionamiento, sujetas a aclaraciones y ajustes técnicos y comerciales, y, en la segunda etapa, una invitación a presentar propuestas técnicas con precios, sobre la base de documentos de licitación modificados.

Inciso 8) Precalificación de oferentes. Se procederá a precalificar a los oferentes en los casos de contrataciones de magnitud o de complejidad considerable, o en cualquier otra circunstancia en que el alto costo de la preparación de ofertas detalladas pudiera desalentar la competencia.

La precalificación se ajustará a las siguientes pautas:

- a) Deberá basarse únicamente en la capacidad de los posibles oferentes para ejecutar satisfactoriamente el contrato de que se trate, teniendo en cuenta la experiencia y cumplimiento anteriores con respecto a contratos similares, la capacidad en materia de personal, equipo e instalaciones de construcción o fabricación y la situación financiera.
- b) La invitación a la precalificación para la realización de contratos específicos o grupos de contratos similares se publicará por el lapso y con la antelación establecida.
- c) A los interesados que respondan a la invitación se les enviará una descripción del alcance del contrato y una clara definición de los requisitos necesarios para la calificación.
- d) La AFIP deberá comunicar los resultados de la precalificación a todos los postulantes, debiendo permitirse la participación en las siguientes etapas del procedimiento a todos los que hayan resultado precalificados.
- e) Tan pronto como la precalificación esté terminada, los documentos de la licitación deberán ser puestos a disposición de los posibles oferentes calificados.

f) En el caso de la precalificación para grupos de contratos que hayan de ser adjudicados durante un cierto período, se podrá imponer un límite al número o al valor total de los contratos que pudieren adjudicarse a un mismo oferente, basándose en la capacidad de éste. En estos casos, la lista de las firmas precalificadas deberá ser actualizada periódicamente.

g) La información para la precalificación proporcionada por los interesados será verificada en el momento de la adjudicación del contrato y ésta se le podrá negar a un oferente cuando se juzgue que éste ya no cuenta con la capacidad o los recursos necesarios para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

ARTICULO 26.- CLASES DE LICITACIONES Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases:

a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.

1. La licitación será de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto.

2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen, la licitación deberá instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación será de etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas. En todos los casos en que se utilice esta variante, la presentación de los sobres respectivos será simultánea. Sólo se procederá a abrir los sobres correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que hubieran sido precalificados.

b) NACIONALES O INTERNACIONALES.

1. La licitación será nacional cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente inscrita.

2. La licitación será internacional cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior, revistiendo tal carácter aquellos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.

CAPITULO IV

PLIEGO DE CONDICIONES

ARTICULO 27.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO. Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio del responsable de la unidad de contratación, el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los

interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares.

La convocatoria a formular observaciones al proyecto de pliego se publicará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 del presente. El plazo para plantearlas se fijará teniendo en cuenta la complejidad de la contratación y no podrá ser inferior a CINCO (5) días.

Las unidades con capacidad para contratar podrán convocar a reuniones para recibir observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas o promover el debate entre los interesados acerca del contenido del mismo. De los temas tratados en esas reuniones y de las propuestas recibidas se labrará acta que firmarán los asistentes que quisieren hacerlo. Las observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que formularen por escrito los interesados, así como también las actas mencionadas, se agregarán al expediente.

No se realizará ninguna gestión, debate o negociación ni intercambio de opiniones entre funcionarios de las unidades con capacidad para contratar e interesados en participar en la contratación, fuera de los mecanismos expresamente previstos, a los que tendrán igual acceso todos los interesados.

Las unidades con capacidad para contratar elaborarán el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas definitivo conforme con los criterios técnicos, económicos y jurídicos que a su juicio correspondan, teniendo en cuenta las opiniones vertidas por los interesados en la medida en que las considere pertinentes, a los fines de obtener un mejor resultado de la contratación y preservando los principios establecidos en el artículo 3° del presente Régimen.

ARTICULO 28.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas estarán a disposición de los interesados para su consulta en el Sitio de Internet del Organismo y en las unidades con capacidad para contratar.

Inciso 1) Costos de los Pliegos. La AFIP podrá fijar el valor de los pliegos en el Acto de Autorización del llamado, el que no excederá del UNO POR MIL (1 ‰) del monto presunto del contrato.

Inciso 2) Especificaciones Técnicas. Las Especificaciones Técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los oferentes y no tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia. Las Dependencias solicitantes, deberán consignar en forma clara e inconfundible:

- a) Las características y especies de la prestación.
- b) Si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados.
- c) Si se aceptarán tolerancias, y, en su caso, en qué medida.
- d) La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores.

Las Especificaciones Técnicas podrán formularse en términos de rendimiento o de requisitos funcionales, que permitirán realizar acuerdos por niveles de servicio. Tales requisitos deberán ser lo suficientemente precisos para permitir a los oferentes determinar el objeto del contrato y a las jurisdicciones adjudicar el contrato.

Inciso 3) Observaciones e impugnaciones. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe a los Pliegos de Condiciones, fuera de las previstas en este Régimen serán tramitadas conforme las disposiciones de la Ley N° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 - t.o. 1991 y sus modificatorios.

Inciso 4) Consultas y Aclaraciones. Los participantes podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que estimaren pertinentes mediante comunicación escrita y de acuerdo a lo que establezca en los mismos. En este caso la unidad orgánica licitante responderá a través del envío de una Circular, la que deberá ser comunicada a todos los proponentes que hubieran adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, integrando la documentación que rige el llamado.

ARTICULO 29.- PUBLICIDAD Y DIFUSION. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas que no se realicen en soporte digital, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial por el término de DOS (2) días, con un mínimo de DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados.

Cuando se trate de licitaciones internacionales, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a VEINTE (20) días corridos.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace.

Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se difundirán por INTERNET del Organismo, www.afip.gov.ar, las convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad jurisdiccional someta a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, las adjudicaciones y las órdenes de compra.

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas del procedimiento, las contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso d) del artículo 21, y de la difusión de la convocatoria para los restantes supuestos establecidos en el inciso d) del artículo 21.

Inciso 1) Disposiciones generales sobre publicidad y difusión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente título en relación con cada uno de los procedimientos de selección previstos en el

artículo 21 del presente Régimen, la publicidad y difusión de las convocatorias deberán ajustarse a las siguientes reglas:

- a) Los días de antelación se computarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la última publicación.
- b) Dentro de los TRES (3) días de la publicación en el Boletín Oficial, se enviarán comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los proveedores, productores, fabricantes y comerciantes del rubro y a las asociaciones locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones, para su difusión entre los interesados, debiendo dejarse constancia de su envío en el expediente.
- c) Los plazos de antelación fijados son mínimos y deberán ampliarse en los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, dejando debida constancia en el expediente de las razones que justifiquen las mayores erogaciones que ello implique.
- d) Cuando se trate de licitaciones internacionales que no se realicen en soporte digital, deberán disponerse publicaciones en los países correspondientes.
- e) Se enviarán comunicaciones por cualquier medio, durante el lapso de publicación obligatoria, a las asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes comerciantes del rubro y, en su caso, a las asociaciones locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones, para su difusión entre los interesados.
- f) Podrán cursarse invitaciones a firmas que sean proveedoras habituales de la AFIP o que, por su importancia, se considere conveniente que conozcan la convocatoria.
- g) Los avisos y comunicaciones deberán contener, en lo pertinente, la información establecida para la publicidad de la convocatoria h) Toda vez que corresponda cursar invitaciones por cualquier medio deberá dejarse constancia en el expediente de la fecha y hora de la realización de la diligencia y del texto enviado, indicándose el nombre y domicilio del destinatario.
- i) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas deberán ser exhibidos en forma obligatoria en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.
- j) Comunicaciones. Toda comunicación entre la AFIP y los oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, deberá efectuarse procurando economías en gastos y celeridad en los trámites.
- k) Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las actuaciones y/o las decisiones adoptadas en el expediente, para que aquéllos concurran a notificarse personalmente.
- l) No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

Inciso 2) Plazos de publicidad y difusión. Las actuaciones que a continuación se indican, deberán publicarse en el Boletín Oficial por el tiempo y con la antelación que en cada caso se establece:

a) Publicidad y difusión del proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. La autoridad jurisdiccional para autorizar la contratación deberá disponer la publicación de por lo menos UN (1) anuncio en el Boletín Oficial, en el que se indicará también la fecha de finalización del plazo para formular observaciones.

b) Publicidad del remate o subasta. La autoridad jurisdiccional para autorizar la contratación deberá disponer la publicación de por lo menos UN (1) anuncio en el Boletín Oficial con DIEZ (10) días de antelación a la realización del remate o subasta. Asimismo, se podrá publicar avisos por UN (1) día, coincidente con el término de publicación en el Boletín Oficial, en DOS (2) de los diarios de mayor circulación en el país.

c) Publicidad Posterior. Todas las contrataciones así como las transferencias de contratos, se publicarán por UN (1) día en el Boletín Oficial una vez perfeccionado el respectivo contrato, agrupándose en una publicación mensual. El aviso deberá contener: la identificación de la AFIP, el tipo y número de contratación, el número de expediente, el objeto, el precio total y el nombre del proveedor. En el caso de transferencias de contrato, se indicarán el nombre o razón social del cedente y del cesionario.

Inciso 3) Requisitos de los anuncios. Los anuncios de los llamados a licitación pública deberán mencionar los siguientes datos:

a) Nombre de la AFIP.

b) Tipo, objeto y número de la contratación.

c) Número de expediente.

d) Lugar, día y hora donde pueden retirarse o consultarse los pliegos.

e) Costo del Pliego, si correspondiese.

f) Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del acto de apertura.

ARTICULO 30.- DENUNCIAS SOBRE PLIEGOS DIRIGIDOS. Toda denuncia sobre la posible existencia de pliegos dirigidos deberá ser acompañada de las pruebas documentales que tenga el denunciante, o de la indicación de su ubicación, a fin de acreditar razonablemente la verosimilitud de la misma. Su tratamiento recibirá trámite preferencial y se ajustará a lo establecido en la Ley N° 19.549, y normas reglamentarias.

Si de la investigación que se realice con motivo de la denuncia resultara la veracidad de ésta, se determinarán las responsabilidades de los funcionarios intervinientes en la contratación y de la persona física o jurídica que hubiere sido potencial beneficiaria del acto ilícito, así como la indicación de las eventuales acciones civiles y/o penales que pudieran corresponder. A los efectos de la aplicación de las sanciones que correspondieren, en el caso de los primeros, o de su encuadramiento en el artículo 11 del presente Régimen, en el caso de los segundos.

En el caso de la anulación del procedimiento por las causales previstas en el presente artículo podrá realizarse un nuevo llamado, subsanándose los defectos del pliego observado, debiendo invitarse además de nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado, con excepción del oferente denunciado con causa.

CAPITULO V

OFERTAS

ARTICULO 31.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los principios de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este Régimen.

Inciso 1) Deficiencias subsanables. La posibilidad de subsanar errores u omisiones formales se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la Administración la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde los puntos de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico, o que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la contratación.

Bajo ningún punto de vista, la corrección de errores u omisiones podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta, para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTICULO 32.- REQUISITOS PARA PRESENTAR OFERTAS. Todo interesado en contratar con la AFIP deberá proporcionar la información y documentación que se solicite.

Inciso 1) Presentación de las ofertas. Las ofertas se presentarán en el lugar que determine la jurisdicción con capacidad de contratación en la convocatoria, hasta el día y hora fijados en los avisos o invitaciones, o por medios electrónicos de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del presente Título.

El oferente deberá acompañar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, debidamente firmado por el apoderado, representante legal o persona habilitada a tal efecto.

El oferente en cada oferta deberá acompañar indefectiblemente las constancias relativas al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas extendida por la AFIP, el recibo de pago y la de constitución de la Garantía, estos dos últimos en caso de corresponder.

ARTICULO 33.- IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN MAS DE UNA OFERTA. Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, en el mismo proceso licitatorio, ya sea por sí mismo o como integrante de un grupo o asociación. Se rechazarán por inadmisibles todas las ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.

ARTICULO 34.- FORMALIDADES DE LA OFERTA. Las ofertas que se presenten en soporte papel deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.
- b) Deberán estar firmadas en todas sus hojas.
- c) Se presentarán con la cantidad de copias que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y con todo testado, raspadura, enmienda o interlínea debidamente salvadas.
- d) Los sobres, cajas o paquetes se presentarán perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a que corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente.
- e) Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado.

ARTICULO 35.- CONTENIDO DE LA OFERTA.

- a) Documentación. Con la oferta deberá acompañarse la garantía de mantenimiento de la oferta, a menos que no correspondiere su presentación.
- b) Domicilio. Deberá constituirse domicilio especial dentro del radio de la jurisdicción contratante y domicilio electrónico, donde serán válidas las comunicaciones y notificaciones asociadas al procedimiento de contratación.
- c) Cotización.
 - 1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
 - 2. Cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas previera lo contrario.
 - 3. Origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.
 - 4. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer por el total de los efectos ya propuestos o grupos de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. A efectos de determinar la oferta más conveniente, se efectuará la comparación de la propuesta global o parcial por grupo de renglones, con la suma de menores precios totales a adjudicar, en la misma relación de renglones. Los descuentos que se ofrezcan por adjudicación total o parcial, se tendrá en cuenta a los efectos de la comparación de precios.

d) Muestras. Se acompañarán si así lo requiriere el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 36.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado, salvo indicación expresa en contrario.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, la AFIP debe considerarse como "CONSUMIDOR FINAL" y toda cotización deberá incluir el citado impuesto, de ser gravado el objeto o servicio ofrecido.

ARTICULO 37.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones que rigen el llamado a contratación.

ARTICULO 38.- MONEDA DISTINTA DE LA ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 39.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Para el supuesto que no se fije plazo de mantenimiento de ofertas en el Pliego de Bases y Condiciones, los oferentes deberán mantenerlas por el término TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de CINCO (5) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

ARTICULO 40.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la dependencia designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Cuando la importancia de la contratación así lo justifique, el titular de la jurisdicción convocante podrá requerir la presencia de un escribano de la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la autoridad jurisdiccional.

Los funcionarios designados para presidir el Acto de Apertura de Ofertas deberán ser ajenos a la unidad con capacidad para contratar, asignando a cada oferta un número correlativo.

ARTICULO 41.- ACTA DE APERTURA. El acta de apertura de las ofertas deberá contener:

a) Fecha y hora en que se labre el acta b) Número de orden asignado a cada oferta.

- c) Nombre de los oferentes.
- d) Montos de las ofertas.
- e) Montos y formas de las garantías acompañadas, en caso de corresponder.
- f) Las observaciones que se formulen.
- g) La firma de los funcionarios designados al efecto y de los oferentes presentes que desearan hacerlo.
- h) La indicación del soporte en que fueron presentadas (en papel o digitalmente)

ARTICULO 42.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes el día de la apertura y el día hábil siguiente a la misma. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

ARTICULO 43.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD. Será declarada inadmisibile la oferta en los siguientes supuestos:

- a) Si la oferta original no estuviera firmada por el oferente o su representante legal.
- b) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas de la oferta que contengan la descripción del bien, obra o servicio ofrecido, el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
- c) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de la oferta, en los casos que corresponda.
- d) Si estuviera escrita con lápiz.
- e) Si fuera formulada por personas físicas o jurídicas que se hallaren inhabilitadas o suspendidas para contratar con la AFIP.
- f) Si contuviera condicionamientos.
- g) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen las contrataciones de la AFIP.
- h) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales que no permitieran una exacta comparación con las restantes ofertas.
- i) Si incurriera en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas hubiere previsto como tales.

ARTICULO 44.- ERRORES DE COTIZACION. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Todo otro error, no subsanable, denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía en la proporción que corresponda.

CAPITULO VI

CRITERIOS DE SELECCION

ARTICULO 45.- CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para la AFIP, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá —en principio— como oferta más conveniente, la de menor precio.

Inciso 1) Criterio de Evaluación y Selección de las Ofertas. Deberá establecerse en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas el criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

Inciso 2) Precio testigo. Cuando el precio de un bien o servicio de características homogéneas o de permanente contratación, sea susceptible de apreciación estadística, la contratación se encontrará sujeta al listado de precios tope, en adelante Precio Testigo, que fije la AFIP para cada bien o servicio, sin distinción del procedimiento de selección que se emplee, conforme con la reglamentación que se dicte al efecto.

Inciso 3) Precio vil o irrisorio. Cuando se presuma que la propuesta presentada no podrá cumplirse en la forma requerida, en razón de contener precios que no guardan proporción con los existentes en el mercado, la Comisión Evaluadora o la Autoridad Jurisdiccional solicitarán informes técnicos al respecto y, de corresponder dictamen jurídico, debiéndose ser rechazada en caso de comprobarse dicha circunstancia.

ARTICULO 46.- PARAMETROS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. Cuando el procedimiento sea con doble sobre deberán establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y, en su caso, los coeficientes de ponderación relativa que se aplicarán a cada uno de ellos. A los efectos de la determinación de la oferta más conveniente podrá optarse por alguno de los siguientes sistemas o el que establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas:

- a) Adjudicar el contrato al oferente que presente la mejor oferta económica de entre los que hubieren resultado preseleccionados.
- b) Adjudicar el contrato al oferente que haya alcanzado el mayor puntaje final, sobre la base de la ponderación de los puntajes obtenidos en cada uno de los sobres.

ARTICULO 47.- PRESENTACION SIMULTANEA DE LOS SOBRES. La oferta estará contenida en DOS (2) sobres cerrados identificados con las letras "A" y "B", que se presentarán simultáneamente.

Los sobres tendrán el siguiente contenido:

a) SOBRE "A": Información sobre el oferente:

1. Carta de presentación del oferente, con todos los datos que correspondan a su individualización conforme su personería, según los detalles que establecerá el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
2. Antecedentes empresariales y técnicos.
3. Capacidad económico-financiera.
4. Planes, programas o proyectos diseñados para el cumplimiento de la prestación específica que constituya el objeto de la contratación.
5. Garantía de mantenimiento de la oferta, que será establecida por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas en un monto fijo.

b) SOBRE "B": Oferta Económica:

1. Precio.
2. Demás componentes económicos.

Inciso 1) Apertura del sobre "A". En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir el sobre "A" de las propuestas en presencia de los funcionarios designados de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

Inciso 2) Acta de apertura del sobre "A". El acta deberá contener:

- a) Número de orden asignado a cada oferta.
- b) Nombre del oferente.
- c) Monto y forma de la garantía acompañada.
- d) Las observaciones que se formulen.
- e) Constancia de la reserva del sobre "B".

Inciso 3) Observaciones al sobre "A". Una copia del sobre "A" de todas las ofertas quedará a disposición de cada uno de los oferentes, a fin que tomen vista de ellas. Los oferentes podrán tomar vista durante TRES (3) días contados a partir de la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los TRES (3) días posteriores a la finalización del plazo para la vista. La AFIP notificará las observaciones por cualquier medio que permita conservar la constancia de la notificación a los oferentes observados, los que podrán contestarlas dentro de los TRES (3) días siguientes. Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberán acompañarse las pruebas correspondientes. Toda presentación deberá hacerse con copia de la misma, así como de la documentación acompañada.

Inciso 4) Evaluación del contenido del sobre "A". La Comisión Evaluadora analizará los aspectos formales de la oferta contenidos en el sobre "A", asignará a cada factor un puntaje cuyo valor máximo estará previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y

Especificaciones Técnicas y elaborará el correspondiente cuadro comparativo. La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen de preselección, y se lo remitirá a la UCC para que comunique a todos los oferentes. Sólo serán aceptadas las ofertas que reúnan un puntaje superior o igual al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas como mínimo para la preselección.

Inciso 5) Observaciones a la preselección. Los oferentes podrán observar la preselección dentro de los TRES (3) días de notificada. Todas las observaciones planteadas serán resueltas por la autoridad jurisdiccional competente para aprobar la contratación dentro del plazo que determine el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, el que se computará desde el vencimiento del término para observar el dictamen de preselección, mediante acto administrativo que no podrá ser posterior al que resuelva la preselección.

Inciso 6) Apertura del sobre "B". El sobre "B" de las ofertas que hubieran sido preseleccionadas se abrirá en acto público al que serán debidamente citados todos los oferentes. En ese acto se devolverán cerrados los sobres "B" a los oferentes no preseleccionados, juntamente con las respectivas garantías de oferta. De lo actuado se labrará el acta correspondiente.

Inciso 7) Acta de Evaluación de las ofertas. La Comisión Evaluadora seleccionará la oferta más conveniente, tomando en cuenta los parámetros de evaluación contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el sobre "B", y recomendará la adjudicación. En caso de haberse previsto en el referido pliego la combinación de los puntajes obtenidos en ambos sobres, se ponderarán los puntajes de la manera preestablecida, a los efectos de la obtención del puntaje final.

Inciso 8) Múltiples sobres. El procedimiento establecido en el Capítulo será aplicable, en lo pertinente y con las modificaciones que en cada caso correspondan, a las licitaciones que comprendan más de DOS (2) etapas.

CAPITULO VII

EVALUACION Y ADJUDICACION

ARTICULO 48.- INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION EVALUADORA. En cada unidad con capacidad para contratar funcionará una Comisión Evaluadora integrada como mínimo por TRES (3) miembros titulares, UN (1) Presidente y DOS (2) vocales; los mismos deberán ser funcionarios de planta permanente, graduados en ciencias económicas, derecho, ingeniería, sistemas, carreras universitarias afines, o con acreditada experiencia en la materia.

El funcionamiento de la Comisión Evaluadora será reglamentado por el Administrador Federal.

ARTICULO 49.- FUNCIONES DE LA COMISION EVALUADORA. La Comisión Evaluadora emitirá un Acta de Evaluación, de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad jurisdiccional competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el que concluirá el procedimiento. Serán contenidos mínimos del Acta:

- a) Examen del cumplimiento de los aspectos formales exigidos por el presente Régimen y por los respectivos pliegos.
- b) Evaluación de la calidad de los oferentes, a fin de determinar si se encuentran habilitados o son elegibles para contratar con la AFIP.
- c) Evaluación de las ofertas, en función de los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y en el presente Régimen.
- d) Determinación de la oferta más conveniente

ARTICULO 50.- OBSERVACIONES AL ACTA DE EVALUACION. Cada unidad con competencia para contratar (UCC) notificará la puesta a disposición del Acta de Evaluación a todos los oferentes, los que podrán observarla dentro de los TRES (3) días de notificada. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los interesados para su vista, en la sede de cada UCC.

Se considerará como cumplida la referida notificación, mediante la publicación por UN (1) día en el Boletín Oficial de la puesta a disposición del Acta de Evaluación, sin perjuicio de la puesta de conocimiento en forma personal o por e-mail a los oferentes.

ARTICULO 51.- IGUALDAD DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad, se solicitará a los respectivos oferentes que por escrito y dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejora de precios.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar, se entenderá como ratificación de su oferta.

De subsistir la igualdad, se procederá al sorteo público de las ofertas en cuestión. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por fax con aviso de recibo o por correo electrónico a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTICULO 52.- ADJUDICACION. La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad jurisdiccional que corresponda, la que podrá solicitar dictamen jurídico al respecto. Este deberá emitirse dentro del término de CINCO (5) días contados a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, en los casos de urgencia, y de DIEZ (10) días en los otros. En caso de contrataciones para cuya apreciación se requiera de conocimientos técnicos específicos, se podrá requerir la intervención de especialistas o técnicos del Organismo, o en su defecto, solicitar los informes que se consideren necesarios a peritos externos, o instituciones públicas y/o privadas especializadas en la materia. En el mismo acto, deberán resolverse las observaciones formuladas al Acta de Evaluación de las ofertas.

Inciso 1). Notificación. La adjudicación será notificada al adjudicatario en forma fehaciente. Asimismo su resultado se comunicará al resto de los oferentes, para que retiren sus depósitos (garantía de oferta), pudiendo hacerlo mediante la publicación por un día en Boletín Oficial; y se difundirá a través de la página que la AFIP posee en Internet.

a) En el caso de las licitaciones públicas y/o subastas podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

b) En el caso de licitaciones privadas previstas se deberá obtener como mínimo TRES (3) ofertas para realizar la adjudicación. En el supuesto de que no se alcanzare dicho mínimo y cuando su monto no supere lo establecido en el Régimen Jurisdiccional vigente, la autoridad jurisdiccional podrá continuar con el procedimiento debiendo fundar las razones que lo justifiquen.

ARTICULO 53.- RECURSOS. Los oferentes podrán formular impugnaciones contra el acto de adjudicación, dentro de los cinco (5) días de notificado el mismo. Con cada escrito de impugnación y como condición de admisibilidad deberá haber depositado en efectivo el equivalente al CINCO POR MIL (0,5 %) del valor de la oferta presentada por el impugnante, el que le será devuelto al impugnante en caso que la impugnación fuera receptada favorablemente y se perderá esta suma en el caso que ella fuera desestimada.

La impugnación será resuelta por la autoridad jurisdiccional que corresponda. En caso que fuera desestimada, se podrá solicitar la revisión de lo decidido para ante el Sr. Administrador Federal, dentro del plazo de cinco (5) días, sin que sea necesario realizar depósito adicional alguno.

En ningún caso la interposición de la impugnación o la revisión decidido tendrá carácter suspensivo, sin perjuicio de la posibilidad de la AFIP de suspender el procedimiento por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, por acto debidamente fundado.

Una vez agotada la instancia en sede de esta Administración Federal, los oferentes podrán utilizar el procedimiento previsto en el Artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 - t.o. 1991 y sus modificatorios.

ARTICULO 54.- ELEGIBILIDAD. La información obrante en las bases de datos del Organismo o de instituciones que suministren información a la AFIP, sobre antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas, será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones contractuales y que, por tal motivo, la AFIP le haya impuesto sanciones.

Se rechazarán las ofertas de personas físicas o de personas jurídicas cuando, en razón de las personas que las representen, dirijan, administren o fiscalicen o de otras circunstancias que surjan de la información a la que se refiere el presente artículo, se configure alguno de los siguientes supuestos:

- a) Pueda presumirse que son una continuación, transformación, fusión o sucesión de otras empresas respecto de las cuales se haya dispuesto la suspensión o inhabilitación para contratar con este Organismo.
- b) Se encuentren vinculadas por lazos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con personas comprendidas en causales de inhabilitación para contratar con este Organismo.
- c) Se hallen condenadas o procesadas por delitos cometidos en beneficio de las empresas oferentes que integren.
- d) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra ellas por abuso de posición dominante, dumping o cualquier forma de competencia desleal.

CAPITULO VIII

GARANTIAS

ARTICULO 55.- GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y los co-contratantes, en su caso, deberán constituir garantías y contragarantías por anticipos otorgados por la AFIP, en las formas y por los montos que se establezcan, con las excepciones que se determinen.

Inciso 1) Clases de garantías. Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir garantías:

- a) De Mantenimiento de la Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del monto de la contratación estimada por el órgano licitante y/o del precio testigo. En los casos de licitaciones de etapa múltiple la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la AFIP en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
- b) De Cumplimiento del Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación.
- c) Contragarantía: por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en aquellas contrataciones en que así se previese.

Inciso 2) Formas de garantía. Las garantías a que se refiere el Inciso anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

- a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la AFIP, giro postal o bancario.
- b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio de la jurisdicción contratante de la AFIP. La jurisdicción depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- c) Con títulos públicos emitidos por la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden de la AFIP, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la

garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la AFIP, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la AFIP, cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto se dicte.

f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en la AFIP, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.

g) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000). Debiéndose consignar para éste la cláusula "SIN PROTESTO" según lo establecido en Artículo 50 del Decreto —Ley N° 5965/63 modificado por la Ley N° 19.899.

La elección de la forma de garantía, queda a opción del oferente o adjudicatario, salvo que se exija una determinada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

Las garantías garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

Inciso 3) Excepciones a la obligación de presentar garantías. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) En la adquisición de publicaciones periódicas.

b) En las contrataciones con entidades estatales.

c) En las contrataciones de avisos publicitarios.

d) En las contrataciones directas, la garantía de oferta.

e) En las locaciones, cuando la AFIP actúe como locatario.

f) En las locaciones de obra a ser realizadas por artistas o profesionales.

g) En caso de cumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, salvo el caso de rechazo. En estos casos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la garantía que corresponda. No obstante lo dispuesto, todos los

oferentes y adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento de la AFIP.

h) Cuando el monto de la garantía de oferta no fuere superior a PESOS CINCO MIL (\$ 5.000), lo que implica una oferta total inferior a PESOS CIEN MIL (\$ 100.000. —).

Inciso 4) Devolución de garantías. Serán devueltas:

a) De oficio:

1. Las garantías de mantenimiento de la oferta, a los oferentes que no resulten seleccionados, dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario o, en su caso, de ejecutado el contrato por el mismo. A los adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo.

2. En el caso de licitación pública con doble sobre se devolverá la garantía a los oferentes que no resulten preseleccionados en oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta económica.

3. Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción de la AFIP, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

b) A solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés sin afianzar, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a la parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes.

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de TRES (3) meses a contar desde la fecha de la notificación. La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor de la AFIP y será aceptada por la autoridad jurisdiccional al ordenar el ingreso patrimonial, si correspondiere, de lo que constituye la garantía.

Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo.

Inciso 5) Acrecentamiento de valores. La AFIP no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

Inciso 6) Garantía de cumplimiento del contrato. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO (8) días de recibida la orden de compra y/o de suscripto el contrato. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de

rechazo de los bienes, a menos que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas lo disponga de otra manera.

En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

CAPITULO IX

PENALIDADES Y SANCIONES

ARTICULO 56.- PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o co-contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y sanciones, sobre las siguientes bases y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación específica:

a) PENALIDADES.

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.
2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Rescisión por su culpa.

b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes o co-contratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones: 1. Apercibimiento.

2. Suspensión para ser contratista de la AFIP por un término de hasta seis (6) meses.
3. Inhabilitación para ser contratista de la AFIP.

Las sanciones se graduarán, no sólo en atención a la gravedad y la reiteración de la infracción, las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare al servicio prestado, a los usuarios, y a terceros, el grado de negligencia, culpa o dolo incurrido y la diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto u omisión imputados. En cuanto al procedimiento, la determinación del incumplimiento por la AFIP será mediante acto administrativo debidamente motivado indicando cual es la afectación u obligación incumplida. A tal fin se conformará un registro de sancionados sujetos a la reglamentación que dicte el Sr. Administrador Federal.

CAPITULO X

PERFECCIONAMIENTO

ARTICULO 57.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la Orden de Compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en su caso.

Inciso 1) Notificación de la Orden de Compra en los contratos de suministros. Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la Orden de Compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento de la misma.

La Orden de Compra deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación y será autorizada por el funcionario que la reglamentación determine.

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o no integrare en término la garantía de cumplimiento del contrato, la AFIP podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, y así sucesivamente, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

Por razones fundadas la AFIP podrá adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, y así sucesivamente, sin perjuicio de las penalidades que correspondan, cuando el actual prestador presente ineficiencias en la prestación y no se encuentre cumplido el 30 % del contrato, previa rescisión del mismo.

Inciso 2) Firma del contrato. Cuando se tratare de obras públicas y en todo otro caso en que los pliegos hubieren previsto expresamente esta formalidad, los contratos se tendrán por perfeccionados en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo.

TITULO III

DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ARTICULO 58.- EJECUCION DEL CONTRATO. Los contratos se regirán por el presente Régimen, por las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y por las estipulaciones del respectivo contrato conforme a las siguientes modalidades:

Inciso 1) Entrega. El co-contratante cumplirá la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas. Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la orden de compra, o del cumplimiento de las obligaciones de la AFIP, cuando así se hubiera establecido.

Inciso 2) Muestras. Cuando resulte dificultosa la determinación de ciertas características del elemento requerido, éstas podrán remitirse a las de una "muestra patrón", en poder de la AFIP.

Cuando no sea posible exhibir una muestra patrón, podrá requerirse en las cláusulas particulares la presentación de muestras por parte del oferente.

Siendo las especificaciones de la oferta lo principal y las muestras lo accesorio, la omisión o deficiencias en la presentación de muestras no será causal de rechazo de la oferta cuando ésta se ajuste al pliego de especificaciones técnicas. No obstante, en estos casos, la Comisión Evaluadora o la Autoridad Jurisdiccional intimará su presentación dentro de los TRES (3) días computados desde la recepción de la intimación. Si no fueren acompañadas dentro de ese lapso, se desestimaré la oferta, con pérdida de la garantía.

Si el Pliego previera la obligación del co-contratante de someter muestras para su aprobación previo a la entrega de los elementos adjudicados, en el Pliego de Bases y Condiciones se fijarán los plazos de presentación y de aprobación de muestras. El primero de dichos plazos se computará a partir de la notificación de la Orden de Compra y el segundo de ellos, a partir de la fecha de entrega de la muestra. La falta de presentación de muestras, su insuficiencia o su inadecuación a las especificaciones técnicas, si no fueran subsanadas dentro del plazo que fije la jurisdicción contratante, dará lugar a la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

Inciso 3) Análisis de las prestaciones. En los casos en que la AFIP deba practicar análisis, ensayos, pericias y otras pruebas para verificar si los bienes o servicios provistos se ajustan a lo requerido, se procederá de la siguiente manera:

a) Productos perecederos: Se efectuará con las muestras que se extraerán en el momento de la entrega, en presencia del proveedor o su representante legal. En ese mismo acto se comunicará la hora en que se practicará el análisis. La incomparecencia del proveedor o de quien lo represente no será obstáculo para la realización del análisis, cuyo resultado se tendrá por firme y definitivo.

Cuando el resultado del análisis efectuado indique el incumplimiento de lo pactado y, por la naturaleza de la prestación, no sea posible proceder a su devolución, la AFIP no reconocerá el pago de la misma, sin perjuicio de las penalidades o sanciones que correspondieren.

b) Productos no perecederos: Según las circunstancias particulares de cada caso, se arbitrarán los medios para facilitar la participación del proveedor o su representante legal en el control de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. Estos se le comunicarán por cualquier medio que permita conservar la constancia de la notificación, indicando —en su caso— los defectos hallados. Cuando la AFIP no contara con el personal o instrumentos necesarios podrá encomendarse la realización de los ensayos a organismos internacionales, nacionales, provinciales o municipales, o a instituciones privadas técnicamente competentes.

Si los elementos sometidos a análisis, pericia, ensayo o prueba fueran de los requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, el costo de la diligencia correrá por cuenta de la AFIP, en caso contrario correrán por cuenta del proveedor.

Los peritos que designare el interesado serán en todos los casos a su costo.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la AFIP, el que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación fehaciente del rechazo. Vencido el lapso indicado, se considerará que existe renuncia tácita a favor de la AFIP, pudiendo ésta disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

Inciso 4) Inspecciones. El co-contratante facilitará a la AFIP el libre acceso a sus locales de producción, almacenamiento o comercialización, debiendo proporcionarle los datos y antecedentes necesarios a fin de verificar si la fabricación o comercialización se ajusta a las condiciones pactadas, sin perjuicio del examen a practicarse en oportunidad de la recepción.

Inciso 5) Recepción Provisional. La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional, y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

Inciso 6) Recepción Definitiva. El Administrador Federal o en quien se delegue dicha facultad, designará el o los responsables de la certificación de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes hayan intervenido en el procedimiento de contratación respectivo; pudiendo, no obstante, requerirse su asesoramiento.

En caso de designarse una Comisión, ésta deberá estar integrada por TRES (3) miembros designados de la misma forma que los miembros de la Comisión Evaluadora, con la limitación señalada en el párrafo anterior. El funcionamiento de dicha Comisión será reglamentado por el Administrador Federal.

A los efectos de la conformidad definitiva deberá procederse previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario, y en su caso con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares.

Los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva podrán requerir directamente al proveedor la entrega de las cantidades o servicios faltantes.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo y en la forma que al efecto fije el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

Corresponderá a los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva remitir a la oficina ante la cual tramitaren los pagos, la certificación correspondiente.

Inciso 7) Facturación y Pago. Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de conformar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramita internamente y los certificados expedidos con motivo de la recepción definitiva.

Las facturas y remitos, deberán indicar el número de Orden de Compra a que se refiere la provisión o servicio prestado, aclarando el renglón, ítem, etc., al que corresponde la mercadería adquirida o servicio prestado.

Las enmiendas en las facturas y remitos deberán estar salvadas.

El plazo para el pago de las facturas será dentro de los TREINTA (30) días corridos, salvo, que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se establezca excepcionalmente uno distinto.

Si se previese el pago contra entrega, se entenderá que el pago debe efectuarse después de operada la conformidad definitiva de la recepción.

La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Cuando por la naturaleza de los elementos a adquirir sea conveniente, necesario u obligatorio hacer uso de financiaciones de parte de los adjudicatarios, se establecerán en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares las bases de las mismas, de manera de asegurar que al momento de evaluar las presentaciones todas hayan sido elaboradas sobre bases homogéneas (plazo de financiación, tasas de interés, etc.); estas condiciones en ningún caso podrán apartarse de las normas fijadas por las autoridades competentes.

Cuando los proveedores hubieren ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado plazo, la dependencia interviniente efectuará la liquidación de las facturas por los montos brutos, indicando además el importe al que asciende el descuento y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago.

Inciso 8) Intereses por mora en el pago. A partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido para el pago, el proveedor podrá reclamarlo por nota en los Servicios Administrativos respectivos, como así también y sin otro requisito, la liquidación de intereses que pudieran corresponderle.

Dichos intereses, para las deudas en moneda nacional, se liquidarán a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina, los que correrán desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago no efectuado en término, hasta el momento en que sean puestos a disposición del proveedor, previa comunicación fehaciente que los fondos se encuentran a su disposición.

La nota de débito por intereses podrá ser presentada por el acreedor hasta DIEZ (10) días después del pago o la notificación fehaciente de la disponibilidad de los fondos, el que fuere anterior. Vencido dicho plazo perderá todo derecho a su reclamo. Si la demora en el pago obedeciera a causas imputables al acreedor, no corresponderá la liquidación de intereses.

Inciso 9) Plazo de Entrega. Limitación de Prestaciones.

a) Cuando se trate de contratación de suministros, el plazo de entrega será el que se fije en las CLAUSULAS PARTICULARES. Si en éstas no se consignara plazo de entrega se entenderá que el suministro deberá ser entregado dentro de los QUINCE (15) días hábiles Administrativos.

b) Cuando se solicite el suministro de cosas hasta una cantidad determinada, a entregar a requerimiento de la AFIP, se entenderá que el proveedor mantendrá las condiciones y el precio hasta que se agote la cantidad contratada. En este caso, por razones de fuerza mayor y debidamente fundadas, la AFIP podrá en cualquier momento y sin previo aviso, dar por cumplido el contrato por la cantidad realmente requerida y conformada del mismo. El saldo de suministro cuya entrega no fuere requerida, no generará al proveedor derecho a indemnización por lucro cesante ni daño emergente.

c) Cuando se contrataren servicios a prestar por un monto determinado sin especificar el tiempo durante el cual se requerirá la prestación, o cuando el pago del servicio se hubiese estipulado por períodos de tiempo. En este caso, por razones de fuerza mayor debidamente fundadas, la AFIP podrá limitar los servicios antes de haberse agotado el monto por el cual se contrató, sin que la limitación genere derechos al prestatario por esa limitación. Si se hubiere estipulado el pago de servicios por períodos y la AFIP decidiere limitarlos, deberá hacerse saber al prestatario la limitación del servicio con una antelación no menor a un período estipulado para el pago.

d) La AFIP abonará la cantidad de bienes y servicios realmente requerida y conformada, reservándose el derecho de dar por finalizado el contrato en cualquier momento, no generando ningún derecho de reclamo por parte del adjudicatario.

e) Al finalizar el plazo del contrato, la AFIP podrá dar por cumplido el contrato por la cantidad requerida y conformada del mismo. El proveedor o prestador de los servicios no podrá reclamar indemnización alguna a la AFIP por el suministro no efectuado o el servicio no prestado, por no haberlo requerido el área usuaria.

Inciso 10) Prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación. El proveedor podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga del plazo sólo será admisible cuando existieren causas debidamente justificadas y las necesidades de la AFIP admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

Las prórrogas concedidas según lo dispuesto precedentemente, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada SIETE (7) días corridos de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.

Inciso 11) Rehabilitación del contrato. Antes del vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere acordado, el adjudicatario podrá pedir la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida.

Esta rehabilitación podrá ser acordada previo pago de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato que se rehabilita. Un contrato rehabilitado deberá cumplirse dentro de los mismos plazos y condiciones estipuladas en los pliegos.

Inciso 12) Caso fortuito o fuerza mayor. Las penalidades establecidas en este Régimen o en la reglamentación no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de

caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la AFIP. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento de la AFIP dentro de los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo, no podrán invocarse.

Inciso 13) Vicios Redhibitorios u Ocultos. La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios u ocultos que se advirtieran durante el plazo de UN (1) año, computados a partir de la conformidad definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las cláusulas particulares se fijara un plazo mayor.

El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique la AFIP.

Inciso 14) Revocación o rescisión sin culpa del proveedor. Cuando la AFIP revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al proveedor, este último tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación.

Inciso 15) Rescisión con culpa del proveedor. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la AFIP declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufre la AFIP con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

Inciso 16) Gastos por cuenta del proveedor. Serán por cuenta del proveedor los siguientes gastos:

a) Tributos que correspondan.

b) Costo del despacho, derecho y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario, los gastos pertinentes estarán a cargo de la AFIP.

Si el producto tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de

devolución de los mismos, si la AFIP no lo hubiere establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTICULO 59.- MODIFICACION DE LA PRESTACION. La AFIP tendrá el derecho de aumentar o disminuir la prestación objeto de la contratación la cual deberá ser realizada en forma razonable; cuando la modificación exceda en un VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos del monto total del contrato, se deberá requerir la conformidad del co-contratante y si éste no la aceptara, el contrato podrá ser rescindido sin culpa de las partes. El aumento de las prestaciones no podrá exceder el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante; sin embargo, para este supuesto la AFIP podrá solicitar una mejora en el precio unitario por la incidencia en los costos fijos.

a. En los contratos de suministros o servicios, locaciones, consultoría, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado de la AFIP y/o licencias:

1. Serán competentes para aumentar y/o disminuir el monto de la contratación, las autoridades jurisdiccionales que correspondan en función de la suma resultante.
2. Serán competentes para rescindir los contratos celebrados, las autoridades que suscribieron la adjudicación.
3. El aumento o la disminución se computará sobre el monto total de la contratación y podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones del contrato.
4. Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada motivo de la variación, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
5. Opción de prórroga a favor de la AFIP. Los contratos de cumplimiento sucesivo y/o periódico y/o de prestación de servicios, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el presente Artículo o sin ellas, se podrán prorrogar por única vez y por un plazo máximo igual al del contrato inicial. Cuando éste fuere plurianual, no podrá prorrogarse más allá de UN (1) año adicional. La prórroga deberá realizarse en las condiciones y precios pactados originariamente, pero si los precios de mercado hubieren disminuido, la jurisdicción deberá procurar la adecuación del precio estipulado en el contrato a dichos precios y, en caso de no llegar a un acuerdo con el proveedor, no podrá hacer uso de la opción de prórroga. A los efectos del ejercicio de esta facultad, las unidades con capacidad para contratar deberán haber dictados los actos correspondientes con anterioridad al término de vigencia del contrato. En los contratos en que, de acuerdo con este Régimen, se hubiere estipulado una opción de prórroga del plazo contractual a favor de la AFIP, se evaluará la

eficacia y calidad de la prestación a los fines del ejercicio de la opción, que deberá estar debidamente fundamentado en las actuaciones.

TITULO IV

DE LAS CONTRATACIONES EN PARTICULAR

ARTICULO 60.- CONTRATOS DE SUMINISTROS. Los contratos de suministros de bienes y servicios se regirán por el presente Régimen, por las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y por las estipulaciones del respectivo contrato.

ARTICULO 61.- LOCACIONES DE INMUEBLES. La locación de inmuebles por parte de la AFIP se regirá por el presente Régimen, por las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y por las estipulaciones del respectivo contrato de locación. En todo lo que no se halle previsto expresamente por la documentación contractual, se aplicarán supletoriamente el Código Civil, el régimen general de locaciones urbanas y los usos y costumbres del mercado inmobiliario.

Quedan comprendidas en lo dispuesto en el párrafo que antecede los casos en que la AFIP actúe en carácter de locatario de inmuebles, como así también aquellos casos, en los que la AFIP se constituya en locador.

Inciso 1) Valor locativo. En todos los casos en que se sustancie la locación de un inmueble deberá agregarse al expediente, como elemento de juicio, un informe referente al valor locativo de aquél, elaborado por un banco, repartición oficial, organización no gubernamental o colegio profesional, que cumpla funciones de tasador.

Inciso 2) Evaluación de Ofertas de Locación. En las licitaciones de locaciones de inmuebles, si se presentara el actual locador de AFIP y su oferta no resultara superior en más de un DIEZ (10%) a la menor propuesta admisible, se podrá decidir la adjudicación a su favor cuando existan razones de funcionamiento que tornen inconveniente y gravoso el desplazamiento de los bienes y servicios, las que deberán ser invocadas y debidamente fundadas por autoridad competente.

ARTICULO 62.- OBRAS PUBLICAS: La contratación de Obras Públicas se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064, sin perjuicio de la aplicación del presente Régimen en todo lo referido al procedimiento de selección y en todo aquello no previsto en dicha norma.

TITULO V

REGLAMENTACION Y VIGENCIA

ARTICULO 63.- REGLAMENTACION: El Administrador Federal está facultado para reglamentar y actualizar los valores contemplados en el presente Régimen, establecer los

funcionarios que autoricen y aprueben las contrataciones del Organismo y establecer un Régimen de Penalidades y Sanciones hacia los oferentes o proveedores.

ARTICULO 64.- VIGENCIA. Este Régimen entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.

e. 13/6 N° 417.913 v. 13/6/2003

RESOLUCION 5/04 de la Subsecretaría de la Gestión Pública.

BUENOS AIRES, 30 ENE 2004

VISTO el Expediente N° EXPJEFGABMI EX007456/2003 del registro de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 436 de fecha 30 de mayo de 2000, la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 518 de fecha 14 de diciembre de 2000 y el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 436/2000 por el que se aprobara el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del ESTADO NACIONAL, se creó el Sistema de Información de Proveedores, disponiendo que el mismo sería administrado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente, en ese entonces, de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que la creación del citado sistema respondió a la necesidad de contar con un adecuado sistema de información sobre proveedores, que permitiera reducir los costos de tramitación, tanto para los oferentes como para el ESTADO NACIONAL, y hacer efectiva la prohibición de contratar con proveedores suspendidos o inhabilitados.

Que asimismo otro de los objetivos de la creación del Sistema de Información de Proveedores fue el de facilitar la participación del mayor número de oferentes en los procedimientos de selección, como así también el de brindar información relativa a los proveedores y proteger los intereses del Sector Público evitando que se contrate con quienes por sus incumplimientos tuvieran sanciones registrales.

Que por la Resolución N° 518/2000 citada en el Visto, se establecieron las disposiciones necesarias para la implementación práctica del Sistema de Información de Proveedores.

Que posteriormente se dictó el Decreto Delegado N° 1023/2001, en uso de facultades que le fueron delegadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION hasta el 1° de marzo del año 2002, en virtud de la Ley N° 25.414, para materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública, estableciéndose el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Que dicho régimen de contrataciones tiene como meta fortalecer la competitividad de la economía, mejorar la eficiencia de la Administración Nacional y acompañar la política del Estado en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Que, en tal sentido, en el citado cuerpo normativo se sentaron las bases para el inicio de las contrataciones en formato electrónico en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que, en consecuencia, resulta necesario adaptar el Sistema de Información de Proveedores internalizando los nuevos conocimientos, metodologías y tecnologías.

Que es imperioso regular el funcionamiento de dicho sistema fijando las disposiciones a las que deberá ajustarse.

Que dado el tiempo transcurrido desde la implementación del Sistema de Información de Proveedores y considerando los objetivos tenidos en mira al sancionar el Decreto Delegado N° 1023/2001, resulta procedente el dictado de una norma superadora que establezca las nuevas condiciones de funcionamiento del sistema.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 624 del 21 de agosto de 2003.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Apruébese el procedimiento que los interesados en participar en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1023/2001, deben cumplir a los fines de ser incorporados al Sistema de Información de Proveedores que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conformado por el cuerpo de disposiciones que como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Apruébese el procedimiento que las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1023/2001 deben cumplir a los fines de remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la información de los oferentes que se presenten a cotizar en sus respectivos ámbitos para su incorporación al Sistema de Información de Proveedores y la relativa a antecedentes de los proveedores, conformado por el cuerpo de disposiciones que como Anexo II, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3º.- Apruébanse los formularios estándar que deberán utilizar los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1023/2001, para presentar la información necesaria a los fines de ser incorporados al Sistema de Información de Proveedores, los que como Anexo III forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4º.- Apruébase el formulario estándar que deberán utilizar las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1023/2001, a los fines de comunicar a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las impugnaciones que se registren en los procedimientos de selección llevados a cabo en sus respectivos ámbitos, el que como Anexo IV forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 5º.- Toda la información suministrada al Sistema de Información de Proveedores, será difundida en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 6º.- Delégase en la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las facultades de asesoramiento, interpretación y aclaración de la presente resolución.

Dichas facultades se instrumentarán a través de la emisión de circulares, las que serán publicadas en el Boletín Oficial y difundidas en la página web del aludido Organo Rector, www.onc.mec.gov.ar, o en el Sitio de Internet que la reemplace.

ARTICULO 7º.- El incumplimiento por parte de los funcionarios de la obligación de remitir en tiempo y forma a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la documentación e información referidas en la presente, determinará la aplicación del régimen disciplinario establecido en el Capítulo VII, de la Ley N° 25.164 y de las sanciones previstas en la Resolución N° 65 del 28 de junio de 1995, dictada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION, sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 226 del 17 de noviembre de 1995 sus modificatorias y complementarias.

ARTICULO 8º.- Derógase la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 518/2000.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION N° 5/04 Ss.G.P.

NOTA: Esta Resolución se publica sin anexos. La Documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar.

CIRCULAR N° 12/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 9 FEB 2004

La Oficina Nacional de Contrataciones comunica que el día 6 de febrero de 2004 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución SSGP N° 5/2004 mediante la cual se aprueba el nuevo procedimiento del Sistema de Información de Proveedores, y se deroga la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 518/2000.

Se informa que la Resolución SSGP N° 5/2004 entrará en vigencia el día 16 de febrero de 2004 y que pueden obtener su texto completo ingresando al Sitio Web de este Organo Rector, www.onc.mecon.gov.ar, Link Normativa - Punto "2. NORMAS PARTICULARES SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO NACIONAL".

Se comunica que sólo se recibirá información a través de la anterior versión del Sistema de Información de Proveedores hasta el día 15 de abril de 2004 inclusive.

El contenido de la presente circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar

CIRCULAR N° 12/04 O.N.C.

CIRCULAR N° 13 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

BUENOS AIRES, 24 FEB 2004

La Oficina Nacional de Contrataciones hace saber que se ha (detectado la utilización de direcciones de e-mails particulares en la remisión de información por parte de las Oficinas de Compras de cada Organismo.

Por ello, con el fin de unificar y regularizar la recepción de la información que se recibe, cada Organismo deberá contar con un e-mail institucional propio de cada Oficina de Compras a fin de proveer a una comunicación más fluida con los responsables de cada área.

Dicha dirección de e-mail deberá estar operativa en un plazo no superior a los 30 días de notificada la presente.

Asimismo, una vez obtenida la dirección, el titular del S.A.F. deberá comunicarla por escrito a esta Oficina Nacional a efectos de que la misma sea publicada en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar

CIRCULAR N° 13/04 O.N.C.

RESOLUCIÓN N° 24/04 de la Subsecretaría de la Gestión Pública¹

BUENOS AIRES, 29 MAR 2004

VISTO el Expediente N° 1432/2004 del registro de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 436 de fecha 30 de Mayo de 2000 y sus modificatorios, el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de Agosto de 2001 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 436/2000 por el que se aprobara el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del ESTADO NACIONAL se dispuso que los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos de selección que lleven a cabo las entidades estatales comprendidas en el ámbito de aplicación, de la citada norma, se suministrarán en forma gratuita a los interesados en participar en aquéllos, salvo en los casos en que por las características de los pliegos el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma equivalente al costo de reproducción de los mismos.

Que asimismo dicha normativa, para fortalecer las demandas de transparencia en la gestión de las contrataciones, así como la competitividad y libre concurrencia de los interesados en participar en aquéllas, dispuso la remisión obligatoria de la información resultante de los procedimientos de selección a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en ese entonces dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, para su difusión en un sitio de Internet de ingreso irrestricto para cualquier persona.

Que posteriormente se dictó el Decreto Delegado N° 1023/2001, en uso de las facultades que le fueron delegadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION hasta el 1° de Marzo de 2002 en virtud de la Ley N° 25.414, para materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública, estableciéndose el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional.

Que dicho régimen de contrataciones tiene como meta fortalecer la competitividad de la economía, mejorar la eficiencia de la Administración Pública Nacional y acompañar la política del Estado en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Que a efectos de cumplimentar los principios generales que establece el artículo 3° del Decreto Delegado N° 1023/2001, en especial los referidos a la transparencia en

¹ La Circular N° 14/04 de la O.N.C. efectúa aclaraciones a los artículos 1°; 2°; 3°; 4° y 7° de la presente norma.

los procedimientos de contratación y publicidad, el artículo 32 de la citada norma legal dispone que se deben difundir por Internet en el sitio oficial de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la información de las distintas etapas de los procedimientos de selección que allí se enumeran, entre los que se encuentran los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

Que para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las citadas normas la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en su carácter de Organismo Rector del Sistema de Contrataciones, desarrolló e implementó en las entidades y jurisdicciones del ESTADO NACIONAL comprendidas en el ámbito de aplicación de la disposición legal antes mencionada, un sistema informático por el cual aquéllas le remiten la información de los procedimientos de selección para su posterior difusión en el sitio oficial de dicho Organismo Rector.

Que los interesados en participar en los procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de la aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 podrán, con el fin de presentarse a cotizar, retirar el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares en el organismo contratante u obtener los mismos del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es www.onc.mecon.gov.ar o en el sitio de Internet que en el futuro la reemplace.

Que resulta necesario establecer que los interesados que opten por obtener los pliegos por Internet deberán comunicar tal circunstancia al respectivo organismo contratante mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico que se difundirá en el sitio web referenciado en el párrafo anterior, indicando el número de Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), razón social o nombre y apellidos completos, los datos del procedimiento de selección de que se trate y una dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Que los interesados que opten por obtener los pliegos por Internet podrán realizar las consultas sobre el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la dirección de correo electrónico institucional que se difundirá en el sitio web del Organismo Rector o por escrito ante el organismo contratante o en el lugar que se indique en el citado pliego.

Que asimismo, los interesados en cotizar deberán imprimir el mensaje enviado a dicho organismo y el acuse de recibo del mismo y presentarlos junto con la oferta, con el fin de dar cumplimiento al requisito al que hace referencia el artículo 65 del Anexo al Decreto Nº 436/2000 en lo que respecta a la presentación de la constancia relativa al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendida por el organismo contratante.

Que en cumplimiento de los artículos 5º y 13º del Anexo al Decreto N° 436/2000 y del artículo 32 del Decreto Delegado N° 1023/2001 los organismos contratantes deben remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares simultáneamente con el envío de la convocatoria de los procedimientos de selección para su difusión en el sitio de Internet del Organo Rector.

Que el incumplimiento por parte de los funcionarios a la obligación de remitir la información a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, determinará la aplicación de las sanciones que establece la normativa vigente en tal materia, previstas en la Resolución N° 65 del 28 de junio de 1995, dictada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en virtud del artículo 30 de la Ley N° 24.447, sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 226 del 17 de noviembre de 1995 sus modificatorias y complementarias, referentes a la suspensión del curso de las órdenes de pago de los servicios administrativos financieros que no cumplieren la información requerida por los órganos rectores.

Que, en forma previa a que los pliegos se difundan en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, será obligación de cada titular del Servicio Administrativo Financiero, verificar que la información que se envió, se corresponda con la obrante en el expediente por el que tramita el procedimiento cuya difusión solicitó.

Que en caso de existir diferencias entre los Pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último, a efectos de evitar conflictos entre las normas que regirán el llamado, como así también que todos los interesados en cotizar cuenten con la misma información al momento de preparar la cotización.

Que por otra parte, las Unidades Operativas de Contrataciones de las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1023/2001, deberán contar con una dirección de correo electrónico institucional, a efectos de recibir las notificaciones descriptas precedentemente, la que deberá ser comunicada a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE, dentro de los VEINTE (20) días corridos de publicada la presente en el Boletín Oficial.

Que la implementación de las cuentas de correo electrónico institucionales permitirá una comunicación más fluida entre los organismos contratantes y la OFICINA

NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE.

Que las referidas direcciones institucionales de correo electrónico serán difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE.

Que la implementación de estos procedimientos implica reducción de costos tanto para los proveedores como para los organismos públicos, generándose así una administración más efectiva y eficiente de los recursos disponibles.

Que asimismo, toda la información que las Unidades Operativas de Contrataciones deban remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE con motivo de la utilización de los sistemas administrados por dicha Oficina deberá ser remitida utilizando la dirección de correo electrónico institucional que oportunamente se comunique en cumplimiento de lo previsto en los párrafos precedentes.

Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será el Organismo con facultades de asesoramiento, interpretación y aclaración de la presente resolución.

Que dichas facultades se instrumentarán a través de la emisión de circulares, las que serán publicadas en el Boletín Oficial y difundidas en la página de Internet del aludido Organismo Rector.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 624 del 21 de agosto de 2003.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Facúltase a los interesados en participar en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 a obtener el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es www.onc.mecon.gov.ar o del Sitio de Internet que en el futuro la reemplace.

ARTICULO 2º.- Para los interesados que opten por el mecanismo aludido en el artículo precedente, no será necesario retirar los pliegos de las Unidades Operativas de Contrataciones de los organismos contratantes.

Para ello, deberán comunicar al organismo contratante respectivo que obtuvieron los pliegos a través de Internet, mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico institucional que se difundirá en el sitio web referenciado en el artículo anterior, indicando número de la clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.), razón social o nombre y apellido completos, los datos del procedimiento de selección de que se trate y una dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Los organismos contratantes deberán confirmar por esta misma vía la recepción de dicho mensaje, verificando previamente que los datos del procedimiento de que se trate sean correctos.

Asimismo, los interesados deberán imprimir los mensajes enviados al organismo contratante según lo que dispone el párrafo anterior y la constancia de recepción del mismo que les sea remitida y presentarlos junto con la oferta, para dar cumplimiento de esa forma al requisito a que hace referencia el artículo 65 del Anexo al Decreto N° 436/2000 en lo que respecta a la presentación de la constancia relativa al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendida por el organismo contratante.

Los interesados que no cumplan los requisitos antes indicados, no podrán presentarse a cotizar utilizando el procedimiento establecido en la presente.

ARTICULO 3°.- Los interesados que opten por obtener los pliegos por Internet podrán realizar las consultas sobre el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la dirección de correo electrónico institucional que se consignará en el sitio web del Organo Rector o por escrito ante el organismo contratante o en el lugar que se indique en el citado pliego.

ARTICULO 4°.- Los organismos contratantes deberán remitir a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares simultáneamente con el envío de la convocatoria de los procedimientos de selección para su difusión en el sitio de Internet del Organo Rector.

En forma previa a que los pliegos se difundan en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cada titular del Servicio Administrativo Financiero deberá certificar que la información que se remitió, se corresponda con la obrante en el expediente por el que tramita el procedimiento cuya difusión se solicitó.

El incumplimiento por parte de los funcionarios a la obligación de remitir la información a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, determinará la aplicación de las sanciones que establece la normativa vigente en tal materia, previstas en la Resolución N° 65 del 28 de junio de 1995, dictada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en virtud del artículo 30 de la Ley N° 24.447, sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS Nº 226 del 17 de noviembre de 1995 sus modificatorias y complementarias, referentes a la suspensión del curso de las órdenes de pago de los servicios administrativos financieros que no cumplimenten la información requerida por los órganos rectores.

ARTICULO 5º.- En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último.

ARTICULO 6º.- Todas las Unidades Operativas de Contrataciones de las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001, deberán poseer una dirección de correo electrónico institucional a los fines previstos en el artículo 2 de la presente, la que deberá ser comunicada a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE, dentro de los VEINTE (20) días corridos a partir de la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL.

ARTICULO 7º.- Toda la información que las Unidades Operativas de Contrataciones deban enviar a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE con motivo de la utilización de los sistemas administrados por dicha Oficina deberá ser remitida utilizando la dirección de correo electrónico institucional que oportunamente se comunique en cumplimiento de lo previsto en el artículo precedente.

ARTICULO 8º.- Delégase en la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las facultades de asesoramiento, interpretación y aclaración de la presente resolución.

Dichas facultades se instrumentarán a través de la emisión de circulares, las que serán publicadas en el Boletín Oficial y difundidas en la página web del aludido Organo Rector, www.onc.mecon.gov.ar o en el Sitio de Internet que en el futuro la reemplace.

ARTICULO 9º.- La presente resolución comenzará a regir una vez transcurridos TREINTA (30) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCION Nº 24/04 Ss.G.P.

CIRCULAR N° 15/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 23 JUL 2004

REFERENCIA: DICTAMEN EVALUCION - NOTIFICACION

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y sobre la base de diversas consultas recibidas de las Unidades Operativas de Contrataciones, efectúa la siguiente interpretación con alcance general y obligatorio para los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Anexo al Decreto N° 436/2000 el dictamen de evaluación debe notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido.

Igual criterio sustenta el artículo 20 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolución del ex - Ministerio de Economía N° 834/2000. No obstante lo cual dicho artículo agrega que se considerará como cumplida dicha notificación, con la utilización de cualquiera de los medios citados en el primer párrafo del Artículo 3° de dicho Pliego y con la publicación en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día, conforme a lo establecido en el Decreto N° 659/1947.

En tal sentido los medios citados en el primer párrafo del artículo 3° del Pliego Unico son los siguientes: correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno.

Por su parte, el artículo 14 de la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 515/2000, determina que el dictamen de evaluación se debe notificar en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido y que se considerará como cumplida tal notificación con la utilización de cualquiera de los medios citados en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional o con la publicación en el BOLETIN OFICIAL por el término de UN (1) día, conforme lo establecido en el Decreto N° 659/1947.

Del juego armónico de las normas citadas esta Oficina Nacional interpreta que:

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser notificado por correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno u otro medio fehaciente o bien se podrá optar por su publicación en el BOLETIN OFICIAL por el término de UN (1) día.

En consecuencia, para notificar el dictamen de evaluación se podrá optar por:
A) notificarlo por correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno u otro medio fehaciente B) publicarlo en el BOLETIN OFICIAL por el término de UN (1).

Deberá agregarse al expediente como constancia de la notificación realizada, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado firmado por el funcionario interviniente, el aviso de retorno o en su caso la copia del aviso en el BOLETIN OFICIAL.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar

CIRCULAR Nº 15/04 O.N.C.

CIRCULAR Nº 16/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 29 JUL 2004

REFERENCIA: SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES - SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRAJERO

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y sobre la base de diversas consultas recibidas de las Unidades Operativas de Contrataciones, efectúa la siguiente interpretación con alcance general y obligatorio para los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto Nº 1023/2001.

I) CONTRATOS CON SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO O CON PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES EN LA REPUBLICA ARGENTINA.

El requisito de incorporación al Sistema de Información de Proveedores creado por el Decreto Nº 436/2000 y administrado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS no será exigible cuando los oferentes sean:

- a) personas físicas no residentes en la República Argentina,
- b) sociedades constituidas en el extranjero y el contrato se perfeccione con la sociedad extranjera y no con su sucursal o con cualquier otro tipo de representación en la República Argentina.

En virtud de lo expuesto se realizan las siguientes aclaraciones:

En tales casos, las disposiciones contenidas en la Resolución de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 5/2004 y en el Capítulo II del Título XI del Anexo al Decreto Nº 436/2000, no serán de aplicación.

II) CONTRATOS CON SUCURSAL O CON CUALQUIER OTRO TIPO DE REPRESENTACION PERMANENTE DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO

Cuando los oferentes sean las sucursales o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultará exigible el requisito de incorporación al Sistema de Información de Proveedores.

Ello así por cuanto para establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente deben dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 118, párrafo tercero o 123 de la Ley N° 19.550 y sus normas complementarias, así como a las Resoluciones que la Inspección General de Justicia dictara al respecto.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar

CIRCULAR N° 16/04 O.N.C.

CIRCULAR Nº 17/04 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 15 DIC 2004

REFERENCIA: RESOLUCIÓN SEP Nº 24/04. INTERPRETACIÓN.

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Resolución de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 24/2004, y sobre la base de diversas consultas recibidas de las Unidades Operativas de Contrataciones, efectúa las siguientes aclaraciones:

Al Artículo 1º de la Resolución SSGP Nº 24/2004

La posibilidad que habilita la Resolución SSGP Nº 24/2004 de obtener los Pliegos de Internet lo es solo con respecto al Sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.onc.mecon.gov.ar o el sitio que en el futuro la reemplace). No serán válidos para presentarse a cotizar la descarga de los pliegos de otras páginas de Internet.

Al Artículo 2º de la Resolución SSGP Nº 24/2004

En el caso en que los Pliegos sean retirados del organismo contratante y en aquella oportunidad el interesado denuncie una dirección de correo electrónico, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución SSGP Nº 24/2004 en cuanto a que en dicha dirección serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Al Artículo 3º de la Resolución SSGP Nº 24/2004

Se hace extensivo a los interesados que retiren los pliegos del organismo contratante la posibilidad de realizar consultas sobre el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la dirección institucional del Organismo Contratante.

Al Artículo 4º (primer párrafo) de la Resolución SSGP Nº 24/2004

En aquellos casos en que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares incluyera Planos que no pudieran ser remitidos para su difusión en el Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, por cuestiones técnicas, tal circunstancia deberá consignarse en forma expresa en el respectivo pliego particular, detallando los números o identificaciones pertinentes, así como que los Planos deberán ser retirados en el organismo contratante.

Esta situación deberá, además indicarse en el campo observaciones de la correspondiente convocatoria.

Al Artículo 4^a (segundo párrafo) de la Resolución SSGP N° 24/2004

La norma establece que *“En forma previa a que los pliegos se difundan en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES..., cada titular del Servicio Administrativo Financiero deberá certificar que la información que se remitió, se corresponda con la obrante en el expediente por el que tramita el procedimiento cuya difusión se solicitó.”*

Sobre el particular, debe considerarse que las Convocatorias y sus Pliegos no pueden modificarse y reenviarse para su difusión, reemplazando a las ya difundidas. Solo se podrá alterar su contenido a través de Circulares (modificatorias o aclaratorias) dispuestas a tal fin.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar -Ing. JUAN OSCAR LUNA, Director Nacional, Oficina Nacional de Contrataciones.

CIRCULAR Nº 18 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 4 FEB 2005

REFERENCIA: CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR.

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y teniendo en cuenta el dictado de la Resolución General Nº 1814/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, efectúa la siguiente interpretación con alcance general y obligatorio para los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto Nº 1023/2001, con respecto al **“Certificado Fiscal para Contratar”**.

I) Normas del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aplicables en la materia:

El artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 establece lo siguiente: *“No podrán contratar con la Administración Nacional:.... f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.”*

El Artículo 140 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 436/2000, establece que la información que se indica en los artículos 138 y 139 del mismo cuerpo normativo, deberá suministrarse por escrito, con la documentación respaldatoria, en el momento de presentar la oferta.

El párrafo tercero del mismo artículo, dispone: *“...Asimismo, en esa oportunidad, deberán presentar, en los casos que corresponda, el Certificado Fiscal para contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, con las formalidades legales del caso....”*

El Artículo 12, apartado e), Punto I, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, establece que en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los

interesados deberán suministrar, entre otras cosas, y con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, el Certificado Fiscal para Contratar vigente.

El Punto 7.1 del Manual Práctico para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios para el Estado Nacional, aprobado por Resolución SH N° 515/2000, establece la obligatoriedad de presentar el Certificado Fiscal para Contratar, en las ofertas cuyo monto sea superior a \$ 50.000.-, conforme lo estipulado en la Resolución General A.F.I.P. N° 135/98 y su modificatoria 370/99.(actualmente derogadas)

II) Normas de la Administración Federal de Ingresos Públicos aplicables a la materia:

Resolución General N° 1814/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El artículo 9° de la citada Resolución establece: “Las unidades operativas de contrataciones de los organismos de la Administración Nacional, que efectúen procedimientos de selección, deberán:

- a) Verificar que los oferentes se encuentren habilitados en la nómina de los contribuyentes y/o responsables, a quienes se les hubiera concedido el correspondiente certificado, a cuyo fin ingresarán en la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>) o en la página (<http://onc.mecon.gov.ar>).
- b) Imprimir la constancia respectiva.

III) Interpretación

En ese marco es importante tener presente:

- Que de las previsiones legales mencionadas en el punto I) surge que el Certificado Fiscal para Contratar vigente debe acompañarse junto con la oferta y formando parte de la misma.
- Que de la norma citada en el punto II) se desprende que basta con que el organismo contratante verifique a través de una consulta en los sitios Web que allí se citan que el oferente posee Certificado Fiscal para Contratar vigente.

- Que de la Resolución General AFIP N° 1418/2005 no surge, como en la normativa anterior, que la habilitación debe acreditarse mediante la fotocopia en la página del Boletín Oficial en la cual se publicó el certificado respectivo.

En virtud de todo lo expuesto esta Oficina Nacional interpreta:

- Que a los fines de dar por cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente, será suficiente con que las Unidades Operativas de Contrataciones verifiquen tal circunstancia de habilitación en la página "Web" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (<http://www.afip.gov.ar>) o en la página de este Órgano Rector (<http://onc.mecon.gov.ar>), sin ser necesario que el certificado sea presentado por el oferente.
- Que las Unidades Operativas de Contrataciones deberán agregar en forma obligatoria al expediente la constancia impresa de la consulta efectuada donde conste la totalidad de la información que debe verificarse.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar. Ing. JUAN OSCAR LUNA, Director Nacional, Oficina Nacional de Contrataciones.

CIRCULAR N° 19/05 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 7 FEB 2005

REFERENCIA: LIBRE DEUDA PREVISIONAL (ART. 4º LEY 17.250)

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR (RES. GRAL. AFIP 1814/2005).

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el artículo 2º de la Resolución del Ministerio de Economía N° 834/2000 y por el artículo 2º de la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 515/2000, y teniendo en cuenta la problemática planteada por distintas Unidades Operativas de Contrataciones y por la Administración Federal de Ingresos Públicos, efectúa la siguiente interpretación con alcance general y obligatorio para los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001, con respecto al "Libre Deuda Previsional" y al "Certificado Fiscal para Contratar".

I) Normas aplicables en la materia:

El artículo 12, inciso e), del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolución del Ministerio de Economía N° 834/2000, establece: *"En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar lo detallado a continuación, con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, de acuerdo a las siguientes pautas:.....e) Impositiva:*

I) Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Resolución General A.F.I.P. No 135/ 98 y su similar 370/99.

II) Acreditación de libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.250, en su artículo 4º."

El punto 7.1 del Manual aprobado por la Resolución N° 515/2000 de la Secretaría de Hacienda dispone: *"El Certificado Fiscal para Contratar deberá exigirse de conformidad con lo establecido en el inciso f) del artículo 136 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.*

Dicho certificado será expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a solicitud de los interesados en participar en proceso de contratación con el Estado Nacional.

Los proveedores quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer el "Certificado Fiscal para Contratar", respecto de aquellas presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000.-), cuando se trate de ofertas por debajo de dicho monto, se exigirá a los proveedores la presentación de un libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 17.250."

II) Interpretación

En ese marco es importante tener presente:

- Lo establecido en la Circular ONC N° 18/2005 con respecto al Certificado Fiscal para Contratar.
- Que la Dirección de Asesoría Legal y Técnica de la AFIP al analizar una temática relacionada con el Certificado Fiscal para Contratar y el Libre Deuda Previsional concluyó que el artículo 4° de la Ley N° 17.250 no contempla que ese Organismo deba emitir una acreditación de libre deuda previsional.(Nota N° 199/04 –DV LELT)
- Que por su parte la citada Dirección en otra oportunidad sostuvo que el artículo 4° de la Ley N° 17.250 no prevé la emisión de un acto por parte de la AFIP (libre deuda) sino del propio particular (presentación de una declaración jurada).(Nota N° 416/04 – DV LELT)

En virtud de todo lo expuesto esta Oficina Nacional interpreta:

- a) Que se deberá dar por cumplido el requisito de acreditación de libre deuda previsional establecido en el artículo 12, inciso e), punto II) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolución del Ministerio de Economía N° 834/2000 y en el punto 7.1, tercer párrafo, del Manual aprobado por la Resolución N°

515/2000 de la Secretaría de Hacienda, con la sola presentación por parte del oferente de una Declaración Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

- b) Que los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000) deberán poseer el Certificado Fiscal para Contratar vigente y no resultará necesario que presenten la declaración jurada referenciada en el ítem a).
- c) Que los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean inferiores a CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000) deberán presentar la Declaración Jurada referenciada en el ítem a). No obstante lo expuesto si poseen el Certificado Fiscal para Contratar vigente no resultará necesario que presenten la declaración jurada referenciada en el ítem a).

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar

CIRCULAR N° 20/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones
(Derogada por su similar N° 26/07 O.N.C)

REFERENCIA: DIFUSION DE CONVOCATORIAS

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, emite la presente circular de alcance general y obligatorio para los Organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001.

En todas las publicaciones de las convocatorias de los procedimientos de selección, que se realicen en el Boletín Oficial y en diarios de circulación masiva deberá figurar en forma obligatoria, la siguiente leyenda: "El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

CIRCULAR N° 20/06 O.N.C.

CIRCULAR N° 21/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por el artículo 80 de la Resolución de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 24/ 2004, efectúa las siguientes aclaraciones:

Se han detectado mensajes institucionales de respuesta a los proveedores en los que se recomienda que en lugar de obtener los pliegos por Internet, los retiren de los Organismos Contratantes.

Al respecto, se recuerda que los proveedores están facultados para obtenerlos tanto por Internet como personalmente en el Organismo Contratante. Por lo tanto, el Organismo no puede imponerle una sola de las formas previstas por la norma, por cuanto sería contradictorio con la misma, generando excesos rituales que irían en desmedro de la economía del procedimiento y de la transparencia que deben primar en los actos de gobierno.

A tal fin, los pliegos difundidos en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones deberán corresponderse con los que constan en los expedientes por los que se tramita cada contratación.

Cabe recordar lo previsto por el artículo 4° (segundo párrafo) de la Resolución bajo análisis que establece que "En forma previa a que los pliegos se difundan en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES..., cada titular del Servicio Administrativo Financiero deberá certificar que la información que se remitió, se corresponda con la obrante en el expediente por el que tramita el procedimiento cuya difusión se solicitó".

En consecuencia, si en casos excepcionales existieran impedimentos técnicos para que así sea, se deberá comunicar tal situación en forma previa a su difusión a la Oficina Nacional, justificando los motivos al momento del envío de la información.

Por último, la dirección de e-mail institucional de los Organismos Contratantes deberá mantenerse actualizada a efectos del correcto funcionamiento del sistema. La dirección registrada en la ONC será la única considerada válida hasta tanto no se reciba una dirección que la reemplace.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

CIRCULAR N° 22/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones

REFERENCIA: CONTRATACION DIRECTA - ARTICULO 25, INCISO D), APARTADO 3
DEL DECRETO N° 1023/01 EXCLUSIVIDAD

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, efectúa la siguiente interpretación de alcance general y obligatorio para los Organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001.

El artículo 25, inciso d), apartado 3) del Decreto N° 1023/01 establece: "Los procedimientos de selección serán: ...d) CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos:... 3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora. La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes."

Considerando que el artículo 39 del Decreto N° 1023/01 dispone que hasta tanto se reglamente regirán las reglamentaciones vigentes, en la actualidad los procedimientos de selección se rigen por el aludido cuerpo normativo, aplicándose en lo pertinente el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por Decreto N° 436/2000 (como reglamentación), y sus resoluciones complementarias.

Por lo expuesto, en el caso de contrataciones directas por exclusividad también resulta aplicable lo establecido en el artículo 26, apartado g), del Anexo al Decreto N° 436/2000.

En tal sentido, la parte pertinente del citado artículo dispone: "...Se incluye en este apartado la adquisición de material bibliográfico en el país o en el exterior a editoriales o personas físicas o jurídicas especializadas en la materia."

Ello así, debe entenderse que a los fines de realizar una contratación directa por exclusividad, deberán quedar acreditados en el respectivo expediente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El oferente deberá ser una persona física o jurídica que tenga el privilegio sobre la venta de un bien o la prestación de un servicio.
- No deberán existir sustitutos convenientes para el organismo contratante.
- Informe técnico que documente la constancia de tal exclusividad.

No obstante lo expuesto, para el caso en que se trate de adquisición de material bibliográfico, y en virtud de lo establecido por la parte pertinente del artículo 26 del Anexo al Decreto N° 436/2000, sólo resultará necesario acreditar que la adquisición se realiza a favor de editoriales o personas físicas o jurídicas especializadas en la materia.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

CIRCULAR N° 22/06 O.N.C.

CIRCULAR Nº 23/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones

REFERENCIA: PLAZO DE VISTA - UNICO OFERENTE - ARTICULO 73 DEL
REGLAMENTO APROBADO POR EL DECRETO 436/2000

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, efectúa la siguiente interpretación de alcance general y obligatorio para los Organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto Nº 1023/2001.

El artículo 73 del Anexo al Decreto Nº 436/2000 establece: "Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de CINCO (5) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa."

Considerando que toda persona que acredite algún interés puede tomar vista de las actuaciones en cualquier momento, con excepción de la etapa a que hace referencia el artículo 62 del Anexo al Decreto Nº 436/2000, esta Oficina entiende que la finalidad del artículo 73 antes transcripto, consiste en otorgarle a los oferentes un período especial dentro del proceso para tomar vista de las restantes ofertas.

En razón de lo expuesto, en el supuesto en que exista un único oferente, el organismo contratante podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436/2000, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

CIRCULAR Nº 23/06 O.N.C.

DECRETO N° 1818/06

BUENOS AIRES, 6 DIC 06

VISTO, el Expediente N° 7629/2005 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y el Decreto N° 436 del 30 de mayo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 436/00, se aprobó el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del ESTADO NACIONAL.

Que el artículo 27 —"Trámite Simplificado"— del referido decreto, prevé que en los procedimientos de selección encuadrados como Contratación Directa cuyos montos estimados sean inferiores a PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000.-) las invitaciones a participar y las ofertas podrán efectuarse por cualquier medio.

Que posteriormente se dictó el Decreto Delegado N° 1023/01, en uso de las facultades que le fueron conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de la Ley N° 25.414, para determinadas materias de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública, por el que se estableció el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Que dicho régimen tiene como meta fortalecer la competitividad de la economía, mejorar la eficiencia de la Administración Pública Nacional y acompañar la política del Estado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

Que a efectos de cumplimentar los principios generales que establece el artículo 3° del Decreto Delegado N° 1023/01, en especial los referidos a la transparencia en los procedimientos de contratación, publicidad y difusión de las actuaciones y promoción de la concurrencia de los interesados, la citada norma legal incorporó el concepto de Contrataciones Públicas Electrónicas.

Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en su carácter de Organo Rector del Sistema de Contrataciones, desarrolló el Sistema Electrónico para proveer a la gestión de las mismas.

Que teniendo en cuenta las previsiones del artículo 27 del Reglamento aprobado por Decreto N° 436/00 con relación a las invitaciones a participar y al modo de presentar las ofertas, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entiende que el Sistema Electrónico de Contrataciones es el medio válido para realizar tales acciones.

Que las Contrataciones Directas por Trámite Simplificado que se realicen en formato digital a través del referido sistema, tendrán plena validez y no será necesario efectuar ningún otro procedimiento en paralelo.

Que las Entidades y Jurisdicciones gestionarán los procedimientos en el sistema en línea, accediendo a la página www.argentinacompra.gov.ar o en el Sitio de Internet que en el futuro la reemplace, cuyo dominio se encuentra registrado a favor de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme el procedimiento que como ANEXO forma parte del presente.

Que los interesados en participar en esos procedimientos de selección deberán encontrarse Preinscriptos o Incorporados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) para poder cotizar.

Que, asimismo, para cotizar en estos procedimientos deberán acceder a la página mencionada y seleccionar las contrataciones de su interés.

Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será el Organismo con facultades para efectuar aclaraciones respecto de la presente medida.

Que dichas facultades se instrumentarán a través de la emisión de circulares.

Que la tramitación del procedimiento de Contratación Directa por Trámite Simplificado a través del Sistema Electrónico, implicará una reducción de costos y tiempos de gestión que redundará en una administración más eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos disponibles, debiendo utilizarse todos los medios posibles para que los referidos principios se materialicen en acciones concretas que redunden en beneficios para toda la comunidad.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en el artículo 8º, inciso a) de la Ley Nº 24.156 deberán realizar los procedimientos de Contratación Directa mediante el procedimiento de "Trámite Simplificado", previsto en el artículo 27 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por el Decreto Nº 436/00, utilizando en forma obligatoria el Sistema Electrónico que habilite al efecto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a las disposiciones que, como Anexo, forman parte del presente acto.

ARTÍCULO 2º.- La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será el organismo facultado para efectuar aclaraciones respecto de la presente, e implementar en forma progresiva el sistema en las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8º, inciso a) de la Ley Nº 24.156.

Dichas facultades se instrumentarán a través de la emisión de circulares, las que serán publicadas en el Boletín Oficial y difundidas en la página web del aludido Organo Rector, www.argentinacompra.gov.ar o en el Sitio de Internet que la reemplace.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DECRETO Nº 1818/06

ANEXO

TRAMITE SIMPLIFICADO

Gestión del Procedimiento a través del Sistema Electrónico

Las Contrataciones Directas que se realicen por Trámite Simplificado, de conformidad con las prescripciones contenidas en el artículo 27 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios aprobado por el Decreto Nº 436/00, deberán tramitarse de acuerdo con las siguientes pautas:

1. AFECTACION PREVENTIVA / COMPROMISO

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) deberá realizar, a través de las vías habilitadas para ello, la correspondiente afectación preventiva del gasto y el compromiso en la etapa pertinente.

2. CONFECCION DEL PLIEGO

Para confeccionar el Pliego la UOC deberá bajar el documento digital Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Internet, completar los Campos y adjuntar el documento digital al Sistema una vez creada la convocatoria.

3. CREACION DE LA CONVOCATORIA

La UOC deberá ingresar en el Sistema Electrónico los datos de cabecera requeridos y adjuntar el documento digital Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Formulario de Cotización. Asimismo, podrá adjuntar otros documentos digitales.

4. CREACION DE LA LISTA DE INVITADOS

La UOC deberá crear una Lista de Invitados en el Sistema Electrónico con un mínimo de TRES (3) proveedores, prestadores, productores o comerciantes del rubro, a excepción de los casos en los que la normativa vigente en la materia no requiera tal exigencia.

Los proveedores invitados recibirán un aviso en forma automática a través de un correo electrónico.

5. AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO

La UOC deberá solicitar la autorización del procedimiento a la Autoridad Competente. La autorización del procedimiento, la aprobación del pliego y la lista de invitados se realizará en un sólo acto en el Sistema Electrónico.

6. APERTURA

La apertura de las ofertas será pública, con la presencia de por lo menos un testigo y se realizará acto seguido a la Fecha y Hora Límite de Cierre para la Presentación de Ofertas fijada oportunamente en la convocatoria.

7. OPINION DE LA UOC Y DE LA UNIDAD REQUIRENTE

Una vez realizada la apertura de ofertas, la UOC procederá a evaluar todas las ofertas presentadas. Esta evaluación se basará en la lectura de los documentos digitales que componen las ofertas, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones aplicable.

La UOC deberá confeccionar el informe de opinión conforme al modelo diseñado por la ONC, considerando lo manifestado por la Unidad Requirente y adjuntarlo al Sistema Electrónico.

8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO – ADJUDICACION

Una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas, confeccionada el acta de apertura y el informe de opinión, se procederá a proyectar el acto de aprobación y adjudicación del procedimiento. Luego se solicitará la intervención de la Autoridad Competente para firmar el mismo.

9. NOTIFICACION DEL ACTO DE ADJUDICACION

La adjudicación será notificada al adjudicatario a través del sitio www.argentinacompra.gov.ar o en el Sitio de Internet que en el futuro la reemplace.

Asimismo, se le enviará una comunicación a la dirección de correo electrónico declarada.

10. NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

La dirección de correo electrónico desde la cual se envíe la oferta, será la dirección electrónica en la cual serán válidas las comunicaciones relativas al proceso de contratación. Allí le será informado al oferente que resultó adjudicatario y que se emitió una orden de compra a su favor.

La notificación de la orden de compra se realizará a través de un medio fehaciente.

DIFUSION EN INTERNET

La difusión de todas las etapas del procedimiento en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones será automática, a partir de los datos que cargue el Organismo Contratante, y, por lo tanto no deberá remitirse la información por otro medio.

GARANTIAS

Se deberá incorporar al pedido de cotización la siguiente cláusula: "No será necesario que los oferentes presenten garantía de mantenimiento de la oferta ni que los adjudicatarios integren la garantía de cumplimiento del contrato." (inciso e) del artículo 55 del Anexo al Decreto N° 436/20).

SIPRO

a) Los proveedores interesados en cotizar deberán estar incorporados o preinscribirse en el Sistema de Información de Proveedores para poder enviar su oferta. Al realizar la preinscripción la ONC les otorgará una clave y contraseña con la que podrán gestionar el sistema.

b) Si la oferta más conveniente fuera la de un proveedor que no se encontrare incorporado en el Sistema de Información de Proveedores, deberá requerírsele la información y documentación para tal fin.

Si la oferta elegida como más conveniente, fuera de un proveedor incorporado en el aludido sistema, deberá verificarse que sus datos estén al día, y en caso contrario proceder a su actualización.

CIRCULAR N° 24/06 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 21 DIC 2006

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y por el artículo 8° de la Resolución de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 24/2004 y teniendo en cuenta la problemática planteada por distintas Unidades Operativas de Contrataciones, efectúa las siguientes aclaraciones:

ARTÍCULO 2° DE LA RESOLUCIÓN SSGP N° 24/2004: *“Para los interesados que opten por el mecanismo aludido en el artículo precedente, no será necesario retirar los pliegos de las Unidades Operativas de Contrataciones de los organismos contratantes.*

Para ello, deberán comunicar al organismo contratante respectivo que obtuvieron los pliegos a través de Internet, mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico institucional que se difundirá en el sitio web referenciado en el artículo anterior, indicando número de la clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.), razón social o nombre y apellido completos, los datos del procedimiento de selección de que se trate y una dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Los organismos contratantes deberán confirmar por esta misma vía la recepción de dicho mensaje, verificando previamente que los datos del procedimiento de que se trate sean correctos.

Asimismo, los interesados deberán imprimir los mensajes enviados al organismo contratante según lo que dispone el párrafo anterior y la constancia de recepción del mismo que les sea remitida y presentarlos junto con la oferta, para dar cumplimiento de esa forma al requisito a que hace referencia el artículo 65 del Anexo al Decreto N° 436/2000 en lo que respecta a la presentación de la constancia relativa al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendida por el organismo contratante.

Los interesados que no cumplan los requisitos antes indicados, no podrán presentarse a cotizar utilizando el procedimiento establecido en la presente.”

I) El mensaje que los interesados deben enviar a la dirección de correo electrónico institucional del respectivo Organismo Contratante comunicando que obtuvieron los pliegos a través de Internet se enviará en forma automática desde la cuenta ondc@sgp.gov.ar al descargar el pertinente pliego del sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.

II) La confirmación de la recepción del mensaje de descarga de pliegos que deben remitir los organismos contratantes será enviada en forma automática por el sistema a quien hubiese obtenido el pliego del sitio de la Oficina Nacional de Contrataciones desde la cuenta ondc@sgp.gov.ar.

III) Mediante una consulta en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar, los organismos contratantes podrán obtener información de los interesados que descargaron pliegos en cada uno de los procedimientos que lleven a cabo.

IV) Para dar cumplimiento al requisito a que hace referencia el artículo 65 del Anexo al Decreto N° 436/2000 en lo que respecta a la presentación de la constancia relativa al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendida por el organismo contratante, los interesados deberán imprimir el correo recibido al descargar el pliego y presentarlo junto con la oferta.

No obstante lo expuesto, la no presentación de dicha constancia no será causal de desestimación de la oferta, si el organismo contratante pudiera verificar en la consulta a la que se hace referencia en el punto II, que el oferente ha descargado el pliego del sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar

V) Se deja sin efecto las aclaraciones efectuadas al Artículo 2º de la Resolución SSGP N° 24/2004 mediante la Circular ONC N° 14/2004

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.onc.mecon.gov.ar

CIRCULAR N° 24/06 O.N.C.

DISPOSICIÓN N° 4/07 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información

BUENOS AIRES, 5 MAR 07

VISTO el Decreto N° 624 de fecha 22 de agosto de 2003, la Resolución SGP N° 41 de fecha 2 de diciembre de 2001, la Resolución JGM N° 57 de fecha 15 de febrero de 2002 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Resolución SGP N° 27 de fecha 30 de abril de 2002 de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Disposición ONTI N° 15 de fecha 19 de octubre de 2006 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de la Disposición N° 15 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se establecieron para la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, los Estándares Tecnológicos "ETAP" - Versión Primavera 2006 (V 13.0), en materia de informática y comunicaciones asociadas, detallados en su Anexo I, los cuales reemplazaban a los establecidos por Disposición ONTI N° 10/05 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la SECRETARIA DE COORDINACION PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que dichos Estándares deben ser objeto de revisión periódica, de modo de garantizar que sus contenidos reflejen los últimos adelantos en la materia.

Que conforme a la normativa de aplicación, en particular el Decreto Nro. 624/03 compete a esta Subsecretaría dictar las normas reglamentarias en este punto, de modo de mantener permanentemente actualizada la información en cuanto a la tecnología disponible.

Que por el Artículo 1° de Resolución SGP N° 27/ 02 de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se faculta a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a aprobar las especificaciones técnicas de los distintos ítem que componen los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública Nacional que reemplacen en forma total o parcial a los vigentes por Resolución SGP N° 41 de fecha 2 de diciembre de 2001.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL
DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública Nacional –ETAP-, Versión Verano 2007 (V13.1), en materia informática y de comunicaciones asociadas, los cuales reemplazan según lo estipulado en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente Disposición a los establecidos por la Disposición ONTI N° 15 de fecha 19 de octubre de 2006 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2º.- Los Estándares a los que se refiere el artículo anterior serán de aplicación en toda la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, empresas de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayoría accionaria, bancos oficiales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la única salvedad de los organismos comprendidos en el Sistema Científico Nacional.

ARTÍCULO 3º.- Dentro de las Consideraciones Especiales, codificadas como CESP-005 "Documentos que Definen la Elegibilidad y Calificación del Licitante", cláusula 1), inciso f), ítem (iv) se agrega el siguiente opcional: "III) El requisito opcional referido en el ítem I) no será de aplicación a aquellos oferentes que realicen una "oferta nacional" en los términos del Artículo 1º del Decreto 1600/2002 u ofertaren bienes de origen nacional en los términos del Artículo 2º de la Ley 25.551."

Dentro de "Modelos de Pliegos", en el "Modelo N° 2 - Pliego de Bases y Condiciones Particulares", en el punto 6 "Contenido de la Oferta" se agrega el párrafo "Todas las ofertas de bienes y servicios de origen nacional deberán cumplir con la normativa correspondiente (Ley 25.551, Ley 25.300, Decreto 1600/02 y Ley 18.875), debiéndose acreditar su condición de tal con la presentación de la declaración jurada correspondiente."

Por otra parte, los códigos "Elementos de Red" LAN-019 referido a "Router WiFi para acceso inalámbrico WLAN" y LAN-020 referido a "VoIP Gateway para soluciones de conexión de telefonía analógica vía Internet", incluidos en el Anexo I, se agregan.

Asimismo, los códigos PC-003, PC-004, PC-006 y PC-007 referidos a "Computadoras de Escritorio", los códigos PR-014, PR-015, PR-016, PR-017, PR-018, PR-019, PR-020 y PR-021 referidos a "impresoras", el código SR-005 referido a "Servidores", los códigos SC-005 y SC-006 referidos a "Escáneres" y el código SEG-001 referido a "Elementos de Seguridad", incluidos en el Anexo I, modifican los establecidos por la Disposición ONTI Na 15/06 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme descripción detallada en el Anexo I.

ARTÍCULO 4º.- El equipamiento, tecnologías y modelos de pliegos no incluidos en el Anexo I de la presente disposición y que fueran establecidos por la Disposición ONTI N° 15/05 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la

SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mantienen su código, nombre y especificación técnica en los estándares - ETAP - Versión Verano 2007 (V13.1) aprobados en el artículo 1º.

ARTÍCULO 5º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Disposición, los organismos comprendidos en su ámbito de aplicación deberán dar cumplimiento a las especificaciones técnicas que establecen los Estándares Tecnológicos aprobados, para todas las compras y contrataciones de carácter informático de comunicaciones asociadas que se propongan celebrar, debiendo, para ello, identificar cada uno de los referidos bienes exclusivamente con el código correspondiente definido por el ETAP.

ARTÍCULO 6º .-La OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, supervisará y fiscalizará el cumplimiento de la presente Disposición.

ARTÍCULO 7º.- Esta Disposición entrará en Vigencia en forma inmediata a su publicación.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

NOTA: Esta Disposición se publica sin el Anexo I. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar, o en la Oficina Nacional de Tecnologías de Información de la Subsecretaría de la Gestión Pública (Av. Roque Sáenz Peña 511- 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

CIRCULAR N° 25/07 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

BUENOS AIRES, 20 MAR 2007

REFERENCIA: Libre Deuda Previsional (Art. 4º Ley 17.250)

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el artículo 2º de la Resolución del Ministerio de Economía N° 834/2000 y por el artículo 2º de la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 515/2000, y teniendo en cuenta el dictado de la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos N° 2191/2007 y las consultas planteadas por distintas Unidades Operativas de Contrataciones, efectúa la siguiente aclaración, con respecto al “Libre Deuda Previsional”:

- a) El artículo 1º de la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos N° 2191/2007 dispone que el procedimiento que aprueba será aplicable sólo a las gestiones de habilitaciones, licencias, permisos y otros trámites y a sus respectivas renovaciones para el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios.
- b) Por lo expuesto, esta Oficina informa que la Circular ONC N° 19/2005 se encuentra vigente, motivo por el cual la acreditación de libre deuda previsional se deberá efectuar de conformidad con lo establecido en los ítems a), b) o c) del punto II de la citada Circular, según sea el caso.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

CIRCULAR N° 25/07 O.N.C.

CIRCULAR N° 26/07 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 18 JUL 2007

DIFUSION DE CONVOCATORIAS

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, emite la presente circular de alcance general y obligatorio para los Organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001.

En todas las publicaciones de las convocatorias de los procedimientos de selección y de sus respectivas circulares aclaratorias y modificatorias, que se realicen en el Boletín Oficial y en diarios de circulación masiva deberá figurar en forma obligatoria, la siguiente leyenda: "El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".

A partir de la entrada en vigencia de la presente Circular queda sin efecto la Circular ONC N° 20/ 2006.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

CIRCULAR N° 26/07 O.N.C.

CIRCULAR N° 27/07 de la Oficina Nacional de Contrataciones

BUENOS AIRES, 6 AGO 2007

La Oficina Nacional de Contrataciones, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 20/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y teniendo en cuenta la numerosas consultas efectuadas por distintas Unidades Operativas de Contrataciones, efectúa la siguiente aclaración con respecto a la difusión y publicidad que debe darse a las convocatorias de los distintos procedimientos de selección previstos en el Decreto N° 1023/01.

Considerando que el artículo 39 del Decreto N° 1023/01 dispone que hasta tanto se reglamente regirán las reglamentaciones vigentes, en la actualidad los procedimientos de selección se rigen por el aludido cuerpo normativo, aplicándose en lo pertinente, el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, aprobado por Decreto N° 436/2000 (como reglamentación), y sus resoluciones complementarias.

La publicidad y difusión de las convocatorias a los procedimientos de selección, se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la presente Circular, mediante la que se realiza una interpretación armónica de lo previsto en los artículos 25, inciso c) y 32 del Decreto 1023/2001 y en los artículos 5º, 14, 15, 16 y 18 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 436/2000.

1. — LICITACION PUBLICA Y CONCURSO PUBLICO:

La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas y en los concursos públicos deberá efectuarse por los plazos, en la forma y por los medios que se detallan a continuación:

- a) Mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno (Boletín Oficial) por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.
- b) En su caso, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial, provincial o municipal, donde deba cumplirse la prestación. En caso que tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, dichas publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor difusión del lugar.
- c) Además de la publicidad en el medio de difusión oficial, la convocatoria se deberá difundir por INTERNET en el sitio de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en forma simultánea y desde el primer día en que se les comience a dar publicidad por el Boletín Oficial, hasta el día de la apertura.
- d) Además de la publicidad y difusión en los medios antes indicados, se deberán enviar comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes

comerciantes del rubro y, en su caso, a las asociaciones locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones, para su difusión entre los interesados. Estas comunicaciones podrán cursarse por cualquier medio durante el lapso de las publicaciones en el Boletín Oficial.

e) Además del empleo obligatorio de los medios antes mencionados, podrán cursarse invitaciones a firmas que sean proveedoras habituales del organismo o que, por su importancia, se considere conveniente que conozcan la convocatoria.

f) Además de la publicidad y difusión en los medios antes indicados, cuando el monto presunto de la contratación exceda de PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000), se deberán publicar avisos por UN (1) día, coincidente con el término de publicación en el Boletín Oficial, en DOS (2) de los diarios de mayor circulación en el país.

g) Los plazos fijados para la anticipación y la cantidad de publicaciones se considerarán mínimos. En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados. Podrán ampliarse los días de publicación y los medios de difusión a emplearse, dejando debida constancia en el expediente de las razones que justifiquen las mayores erogaciones que ello implique.

2. — LICITACION PRIVADA Y CONCURSO PRIVADO:

La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones privadas y en los concursos privados deberá efectuarse por los plazos, en la forma y por los medios que se detallan a continuación:

a) Mediante la invitación a presentar ofertas a, por lo menos, CINCO (5) proveedores incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), con un mínimo de SIETE (7) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura.

b) Las invitaciones deberán complementarse mediante la exhibición de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.

c) Además de la publicidad por los medios antes indicados, la convocatoria se deberá difundir por INTERNET en el sitio de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en forma simultánea y desde el día en que se cursen las invitaciones, hasta el día de la apertura.

d) Además de la publicidad y difusión en los medios antes indicados, con la misma antelación establecida en el ítem a), se deberán remitir invitaciones a, por lo menos, CINCO (5) de los principales productores, prestadores, fabricantes o comerciantes del rubro y a proveedores anteriores, si los hubiere.

e) Con la misma antelación establecida en el ítem a), se enviarán comunicaciones a las asociaciones que nuclean a los prestadores, productores, fabricantes y comerciantes del rubro, para su difusión entre los posibles interesados en participar. El envío de estas comunicaciones se podrá efectuar por cualquier medio, dejando constancia en el expediente.

f) Además del empleo obligatorio de los medios antes mencionados, podrán cursarse invitaciones a firmas que sean proveedoras habituales del organismo o que, por su importancia, se considere conveniente que conozcan la convocatoria.

g) Los plazos fijados para la anticipación se considerarán mínimos. En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados. Podrán ampliarse los medios de difusión a emplearse, dejando debida constancia en el expediente de las razones que justifiquen las mayores erogaciones que ello implique.

h) No es obligatoria la publicación de la convocatoria en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno (Boletín Oficial).

3. — LICITACIONES Y CONCURSOS INTERNACIONALES:

La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y en los concursos internacionales deberá efectuarse por los plazos, en la forma y por los medios que se detallan a continuación:

a) Mediante los medios que corresponda de acuerdo a lo indicado en los ítems precedentes según se trate de una licitación o un concurso público o de una licitación o un concurso privado.

b) Además de la publicidad en los medios que corresponda, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos. Esta Oficina entiende que se cumplirá con la publicidad en los países extranjeros realizando las siguientes publicaciones:

En el Sitio Web de las Naciones Unidas denominado Development Business.

En las embajadas y Delegaciones Comerciales de países de posibles licitantes.

Cuando el monto del procedimiento de selección lo justifique se deberán disponer publicaciones en periódicos internacionales.

4. — SUBASTA PUBLICA:

La convocatoria a presentar ofertas en las subastas públicas deberá efectuarse por los plazos, en la forma y por los medios que se detallan a continuación:

a) Mediante la publicación, como mínimo, de un aviso por UN (1) día en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno (Boletín Oficial) con una antelación de DIEZ (10) días a la fecha fijada para la realización de la subasta.

b) En su caso, se publicará aviso, por el mismo lapso y con igual antelación, en el medio de difusión oficial, provincial o municipal, donde deba llevarse a cabo el procedimiento. En caso que tales medios no existieren o no fueren de publicación diaria, dichas publicaciones se efectuarán en uno de los medios de mayor difusión del lugar.

c) Además de la publicidad en el medio de difusión oficial, la convocatoria se deberá difundir por INTERNET en el sitio de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en forma simultánea y desde el primer día en que se le comience a dar publicidad por el Boletín Oficial, hasta el día de la apertura.

5. — CONTRATACION DIRECTA:

El Decreto N° 436/2000 determina los casos en que deben enviarse invitaciones en los procedimientos que se encuadren como Contratación Directa. (art. 18 del Anexo al citado decreto).

En virtud de lo dispuesto por el citado artículo, se debe tener presente que el Decreto N° 1023/ 2001 derogó a los artículos 55 al 63 del Decreto Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467.

En tal sentido, debe entenderse que las causales de Contratación Directa en las que resulta obligatorio realizar invitaciones del modo previsto en el artículo 18 del Anexo al Decreto N° 436/2000 son las encuadradas en los apartados 1, 4 y 5 para los casos de urgencia, del inciso d) del artículo 25 del Decreto N° 1023/2001, por corresponder a los mismos casos que se enumeraban en los apartados a), d) y e) del inciso 3° del artículo 56 de la Ley de Contabilidad actualmente derogada.

En virtud de lo señalado, la convocatoria a presentar ofertas en las contrataciones directas deberá efectuarse por los plazos, en la forma y por los medios que se detallan a continuación:

- a) En los procedimientos de contratación directa previstos en el artículo 25, inciso d), apartados 1 (monto), 4 (desierta o fracasada) y 5 (para los casos de urgencia), se deberán cursar invitaciones por medio fehaciente a un mínimo de TRES (3) proveedores habituales, prestadores, productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro.
- b) Dichas invitaciones se enviarán simultáneamente a todos los invitados, con una antelación mínima de CINCO (5) días en los casos previstos en el artículo 25, inciso d), apartados 1 (monto) y 4 (desierta o fracasada) del Decreto 1023/2001. Para los casos previstos en el artículo 25, inciso d), apartado 5 (urgencia) no es obligatorio cumplir con el plazo de antelación antes indicado.
- c) En todas las contrataciones directas la convocatoria se deberá difundir por INTERNET en el sitio de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en forma simultánea y desde el día en que se cursen las invitaciones, hasta el día de la apertura, salvo las excepciones que se detallan a continuación:
 - Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas del procedimiento, las Contrataciones Directas encuadradas en el apartado 6 (secreta), del inciso d), del artículo 25 del Decreto N° 1023/01.
 - Por su parte, quedan exceptuadas de la difusión de la convocatoria, las Contrataciones Directas encuadradas en los apartados 5 (para los casos de emergencia) y 8 (interadministrativas).

6. — CONTRATACIONES DIRECTAS POR TRAMITE SIMPLIFICADO

Deberá estarse a lo dispuesto en la Circular ONC N° 10/2003 y a lo previsto en el Decreto 1818/2006.

7. — DIFUSION EN INTERNET:

Por último, resulta pertinente mencionar que a fin de velar por el debido cumplimiento de los principios consagrados en los apartados b), c) y d) del artículo 3º del Decreto N° 1023/01, en todos los procedimientos de selección, salvo los casos de excepción anteriormente enumerados, se deberán difundir por INTERNET en el sitio de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, además de las etapas mencionadas en los ítems precedentes, la siguiente información:

- a) los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad competente someta a consideración pública;
- b) los pliegos de bases y condiciones particulares;
- c) las circulares aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos, cuando las hubiere;
- d) las actas de apertura,
- e) los cuadros comparativos de ofertas,
- f) la precalificación, cuando la hubiere;
- g) los dictámenes de evaluación,
- h) los actos por los que se aprueben los procedimientos de selección,
- i) las adjudicaciones,
- j) las órdenes de compra y los contratos.
- k) la información referente a los antecedentes utilizados para adoptar decisiones que hagan a las sanciones a aplicar a los proveedores por sus incumplimientos.

En los casos de excepción a la obligación de difusión, deberá remitirse un correo electrónico a la dirección controlmcc@sgp.gov.ar, indicando el número de procedimiento asignado, de modo que pueda identificarse el mismo y verificar la correlatividad de los procedimientos celebrados en cada organismo.

Por tal motivo, también deberá informarse por dicha vía, el número de procedimiento de selección que haya sido anulado o dejado sin efecto.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Circular quedan sin efecto las siguientes circulares: Circular ONC N° 3/2001, 7/2002, 8/2002 y 9 bis/2003.

El contenido de esta circular se tendrá por notificado y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y su difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar.

Capítulo X

Información de Recursos Humanos

.....

DECRETO Nº 645/95

BUENOS AIRES, 24 MAY 1995

VISTO lo dispuesto por la Ley Nº 23.696 de Reforma Administrativa y la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto Nº 290/95, y

CONSIDERANDO:

Que las normas legales citadas en primer término implementaron la Reforma Administrativa y Financiera, actualmente en ejecución en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL.

Que, dentro de los objetivos enunciados en el artículo 4º, inciso b) de la Ley Nº 24.156, se halla el de sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del Sector Público Nacional, entre los que se encuentran los recursos humanos en sus aspectos presupuestarios y salariales.

Que, asimismo, en función de dotar de una mayor transparencia el manejo presupuestario de los mencionados recursos, tanto en su formulación (Artículo 25, inciso b) de la Ley Nº 24.156), como en su ejecución (Artículo 30, segundo párrafo de la Ley Nº 24.156), deviene imprescindible generar una información con mayor grado de desagregación y certeza, a través de datos más apropiados que los disponibles actualmente.

Que las disposiciones del Decreto Nº 290/95 requieren una respuesta eficiente de información, relacionada con la asignación de los recursos disponibles del gasto en personal, tanto en las unidades físicas como en los conceptos salariales que lo componen.

Que el cumplimiento de los propósitos enunciados precedentemente implica la disposición, por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL, de medidas que coadyuven a la captura y procesamiento de los datos básicos necesarios a los fines enunciados.

Que la información a relevar permitirá la disposición, por parte del Gobierno Nacional, de información fidedigna y confiable, para la toma de decisiones en materia de política presupuestaria y salarial.

Que, para la consecución del objetivo planteado, se consideran suficientes los datos disponibles en los sistemas liquidadores de haberes de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Que, en función de sus objetivos y acciones, como así también de la activa participación que le compete en la administración de los recursos del Estado Nacional y en la proyección y control del gasto público, se considera pertinente delegar la tarea de captación y procesamiento de los datos básicos presupuestarios y salariales en la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que deberá instrumentar las medidas conducentes a cumplir

con la tarea encomendada.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1º de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL comprendidas en el ámbito del artículo 8º, inciso a) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de Control del Sector Público Nacional, deberán suministrar a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, los datos de sus sistemas de liquidación de haberes de acuerdo con la plataforma mínima de información salarial presupuestaria que se detalla en el Anexo 1 que forma parte del presente Decreto.

ARTICULO 2º.- Las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL deberán entregar, juntamente con cada orden de pago, referida al uso de los créditos del Inciso 1.- Gastos en Personal del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL vigente, información sobre los conceptos contenidos en la liquidación mensual correspondiente y que se detalla en el Anexo II que forma parte del presente Decreto. Las jurisdicciones y Entidades que, por la naturaleza de su fuente de financiamiento, no presenten órdenes de pago en las condiciones señaladas precedentemente, deberán entregar la mencionada información antes del último día hábil de cada mes ante la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 3º.- La no entrega de la información relacionada con los sistemas de liquidación de haberes por las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL motivará que:

- a) La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SECRETARIA DE HACIENDA, devuelva las órdenes de pago referidas al uso de los créditos del Inciso 1 - Gastos en Personal del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL vigente.
- b) La OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA no tramite modificaciones presupuestarias.

ARTICULO 4º.- La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dictará las normas técnicas y los plazos a los que, las Jurisdicciones y Entidades de la ADMINISTRACION NACIONAL, ajustarán las entregas de información de la plataforma mínima salarial presupuestaria a que aluden los artículos 1º y 2º del presente Decreto y será la autoridad de aplicación en lo relativo a las disposiciones del mismo.

ARTICULO 5º.- Los titulares de los Servicios Administrativos-Financieros o los funcionarios que hagan sus veces, serán directamente responsables, en el ámbito de su competencia, del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente

Decreto, bajo apercibimiento de considerarlos incursos en falta grave.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 645/95

ANEXO I

PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA - INFORMACION PERMANENTE -

- Apellidos y nombres del agente.
- Tipo documento (DNI-LE-LC).
- Número de documento.
- Número identificación tributaria/laboral (CUIT-CUIL).
- Sistema previsional (Capitalización / Reparto) y código respectivo.
- Obra social y número de afiliación.
- Fecha de nacimiento.
- Situación de revista.
- Datos escalafonarios del cargo.
- Datos presupuestarios del cargo.
- Antigüedad en la Administración Pública Nacional.
- Antigüedad en el cargo.
- Datos del grupo familiar (unidades físicas).
- Horario del agente.
- Nivel de Estudios/Título.
- Retribución del cargo (por concepto e importe).
- Retribuciones que no hacen al cargo (por concepto e importe).
- Complementos (por concepto e importe).
- Asistencia social que recibe el personal (por concepto e importe).
- Beneficios y compensaciones (por concepto e importe).

ANEXO II

INFORMACION MENSUAL CONTENIDA EN CADA LIQUIDACION DE GASTOS IMPUTADOS AL INCISO 1- GASTOS EN PERSONAL

- Número de documento.
- Tipo de documento (DNI-LE-LC).
- Número identificación tributaria/laboral (CUIT-CUIL).
- Retribución del cargo (por concepto e importe).
- Retribuciones que no hacen al cargo (por concepto e importe).
- Complementos (por concepto e importe).
- Asistencia social que recibe el personal (por concepto e importe).
- Beneficios y compensaciones (por concepto e importe).
- Servicios extraordinarios.
- Sueldo anual complementario.
- Contribuciones patronales (por concepto e importe).
- Aportes personales (por concepto e importe).
- Asignaciones familiares (por concepto e importe).
- Toda novedad que modifique la información permanente del Anexo I.

RESOLUCION N° 84/96 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 31 ENE 1996

VISTO el artículo 43 de la Ley N° 24.624, los Decretos N° 645 del 4 de mayo de 1995 y el 1024 del 7 de julio de 1995 y la Resolución N° 4/96 - S.H., y

CONSIDERANDO:

Que el citado artículo de la Ley N°24.624 norma acerca de la aprobación de las plantas de personal pertenecientes a las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP).

Que en el segundo párrafo de dicho artículo se dispone la entrega de datos, en el marco de lo determinado por el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995.

Que, por otra parte, el aludido Decreto N° 1024/95 incorpora las Unidades citadas a la Cuenta Unica del Tesoro, por lo tanto cabe prever que el suministro de información utilice los circuitos de entrada comunes a las Ordenes de Pago de haberes,

Que, como consecuencia de lo expresado precedentemente, deviene necesario establecer las normas y procedimientos a que se ajustará la mencionada entrega de datos a la SECRETARIA DE HACIENDA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) de programas y/o proyecto especiales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales deberán entregar a la SECRETARIA DE HACIENDA un archivo, en soporte magnético, con los datos de todos los consultores cuyo financiamiento sea atendido por cada programa, en función de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N° 24.624, para conformar la plataforma mínima de información salarial presupuestaria definida en el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995 a partir del mes de enero de 1996.

ARTICULO. 2º.- Apruébanse las normas técnicas y plazos a los que deberán ajustarse las Unidades Ejecutoras de los Préstamos para la entrega de la plataforma mínima de información salarial presupuestaria de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 645/95 que se detallan en los Anexos I y II a la presente Resolución y forman parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º.- Las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) de programas y/o proyectos especiales financiados. total o parcialmente por Organismos Internacionales remitirán, juntamente con la planilla Anexo I, contenida en la Resolución N° 4/96 - S.H., un archivo en soporte magnético con los datos detallados en dicho Anexo I, de acuerdo con el formato que, como Anexo III de la presente Resolución, forma parte integrante de la misma. Esta remisión se efectivizará con la primera entrega del Anexo I de la

Resolución N° 4/96 - S.H. y con cada modificación al mismo, si las hubiere.

ARTICULO 4°.- El titular de la Unidad Ejecutora de Préstamos (UEP) será responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la presente Resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley N° 24624.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 84/96 S.H.

ANEXO I

PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA (Art. 43, Ley 24.624)

1.- ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA MINIMA.

1.1.- La Subsecretaría de Presupuesto y Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda administrará el sistema de base de datos de la PLATAFORMA MINIMA SALARIAL PRESUPUESTARIA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 24.624, definida en el Decreto N° 645/95, a través de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.

2- ENTREGA INFORMACION MENSUAL

2.1- UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS (UEP) NO INCORPORADAS AL ARTICULO 2° DEL DECRETO N° 1024/95 A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION.

2.1.1- Las Unidades Ejecutoras de Préstamos (UEP) que, a la fecha de la presente Resolución, no se hayan incorporado a las previsiones contenidas en el artículo 2° del Decreto N° 1024 del 7 de Julio de 1995, deberán entregar, antes del último día hábil de cada mes, en la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la Subsecretaría de Presupuesto y Administración Financiera, la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria correspondiente a dicho período, por medio de un archivo en soporte magnético con información proveniente de los pagos a consultores, ajustado a las NORMAS DE INTERFASES determinadas en la presente Resolución.

2.2- UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS (UEP) INCORPORADAS AL ARTICULO 2º DEL DECRETO N° 1024/95 A LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION

2.2.1.- Las Unidades Ejecutoras de Préstamos (UEP) cuyo funcionamiento se ajuste a lo previsto en el artículo 2º del Decreto N° 1024/95, deberán presentar en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION un archivo en soporte magnético con información proveniente de los pagos a consultores, ajustado a las NORMAS DE INTERFASES determinadas en la presente Resolución.

2.2.2.- La entrega se efectivizará, por parte de cada UEP, juntamente con la del formulario de contabilidad C-41 "ORDEN DE PAGO". El archivo deberá contener los movimientos generados por los pagos a consultores que hubieren producido la demanda de fondos documentada a través del formulario mencionado, presentado ante la Contaduría General de la Nación. Se incluirá, asimismo, la información correspondiente al pago de los consultores no discriminados en la ORDEN DE PAGO, cuyo financiamiento sea atendido por cada Programa.

2.2.3.- Cada entrega de una "ORDEN DE PAGO" complementaria a la prevista en el punto 2.2.1, dentro del lapso que medie entre el día inmediatamente posterior a la correspondiente al punto anterior, hasta el día de entrega de la ORDEN del mes, deberá ser acompañada por un archivo en soporte magnético que será entregado en la Contaduría General de la Nación y contendrá los movimientos generados por el sistema generador de pagos a consultores que originaron la demanda de fondos adicionales.

2.2.4.- La entrega de la plataforma mínima, juntamente con la orden de pago, se deberá atender, asimismo, a la metodología dispuesta en la Circular N° 41/95 de la Contaduría General de la Nación.

3.- REQUISITOS PARA LA INFORMACION ENTREGADA

3.1.- La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público evaluará la consistencia de la información contenida en el archivo en soporte magnético entregado (Puntos 2.1 y 2.2.3), de acuerdo con las siguientes condiciones:

3.2.- Los datos enviados en cada campo de los lotes de información deberán corresponder a las definiciones contenidas en las NORMAS DE INTERFASES (Anexo II de la presente Resolución).

ANEXO II

PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION

SALARIAL PRESUPUESTARIA

NORMAS DE INTERFASES

UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS (UEP)

INDICE

- I. INTRODUCCION
- II.- CONCEPTOS BASICOS

- A.- ESQUEMA FUNCIONAL
- B.- LOTE DE INFORMACION
- III. DETALLES DE INTERFASES
 - A.- FORMULARIO DETALLADO
 - B.- ARCHIVOS DE DATOS
 - C.- MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
 - D.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
 - E.- PERIODICIDAD DE ENTREGA
- IV.- ESQUEMA ADMINISTRATIVO
 - A.- PRIMERA ENTREGA DE INFORMACION
 - B.- GENERACION DE LOTES DE INFORMACION
- V.- LOTES DE INFORMACION
 - A.- DATOS DE PERSONAS
 - B.- LIQUIDACION DE HABERES
 - C.- CONCEPTOS DE LIQUIDACION DE HABERES
- VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA
 - A. - FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS- LOTE DE INFORMACION".
 - B.- ETIQUETAS DE MEDIOS MAGNETICOS
 - C.- LISTADOS DE CODIGOS VALIDOS

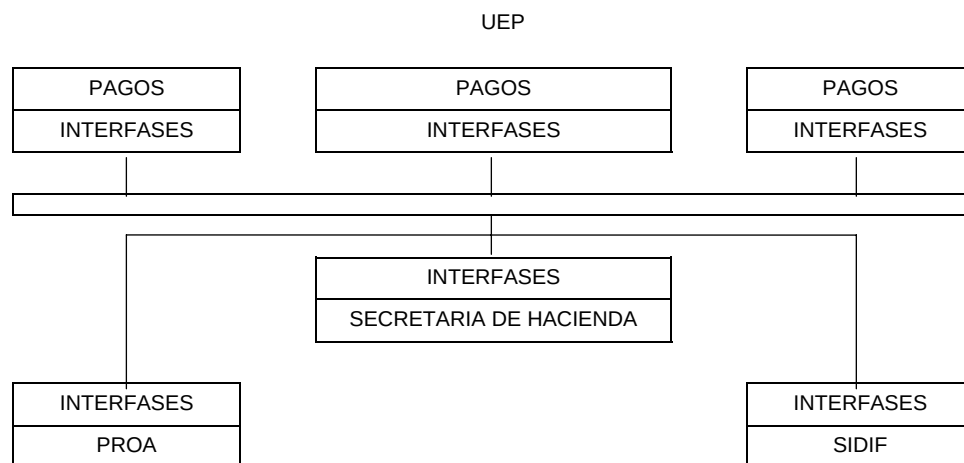
I - INTRODUCCION

1. OBJETIVOS

- 1.1.- Definir un esquema por medio del cual se logre el correcto flujo y actualización de información entre cada Unidad Ejecutora de Préstamos (UEP) y la Secretaría de Hacienda.
- 1.2.- Establecer la estructura de registro para los archivos de información que componen la interfase.
- 1.3.- Establecer la frecuencia en la cual se deberán enviar o recibir los archivos de información que componen la interfase.

II - CONCEPTOS BASICOS

A.- ESQUEMA FUNCIONAL



En este esquema se define a una unidad central (Secretaría de Hacienda), la que estará encargada del manejo centralizado de la información y las distintas Unidades, además de los sistemas con los que se relacionará.

Tanto la Secretaría de Hacienda como las Unidades, serán consideradas como entidades independientes y, cada una de éstas, tendrá asociado un código que las identificará de manera unívoca en el equipo central.

El proceso de generación de información entre la unidad central y las UEPs estará sujeto a un estándar de generación y el ente encargado de respetarlo e interpretarlo será la interfase.

B.- LOTE DE INFORMACION

1. CONCEPTO

Se denomina lote de información al grupo físico de archivos y formularios que componen una unidad lógica de información. Ejemplo "Liquidación de Haberes", "Datos de Personas".

El esquema se basa en la definición del formulario "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION", el que poseerá toda la información necesaria para la identificación del lote y sus componentes y de la confección de archivos de datos generados en base a estándares prefijados.

El lote de información deberá ser generado y enviado con una determinada periodicidad. La misma es la establecida por la presente Resolución y se referirá a ésta con el nombre de "FRECUENCIA".

A cada lote de información generado, se le asignará un número secuencial llamado "NUMERO DE LOTE". Este número deberá ser asignado secuencialmente y sirve para controlar el ingreso de lotes de información en la Secretaría de Hacienda. Por cada código de lote de información/unidad se tendrá una secuencia de numeración propia.

En el caso de tener que realizar una anulación de un lote de información, ésta se verá

reflejada en el formulario detallado, el que deberá ser enviado posteriormente a la Secretaría de Hacienda.

2. COMPONENTES

2.1.- FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION"

Este es el documento administrativo en el cual se encuentran todos los datos referidos a la generación del lote de información.

Contenido del formulario:

- Descripción del motivo del formulario. Podrá tomar dos valores: "Generación de lote de información" o "Anulación del lote de información"
- FRECUENCIA de lote: Con cada entrega de Orden de Pago.
- Código de UEP que generó el lote de información.
- Fecha en la que se realizó el proceso de generación del lote de información.
- Próxima fecha en la cual está planeada la generación del lote de información.
- Fecha a la que se corresponden los datos enviados.
- NUMERO DE LOTE asignado al lote de información.
- Nombres físicos de los archivos de datos involucrados en el proceso de generación del lote de información.
- Cantidad de registros que poseen cada uno de los archivos de datos.

2.2.- ARCHIVOS DE DATOS

El lote de información esta compuesto por uno o varios archivos de datos. Cada uno de estos se corresponde con una tabla de la base de datos, por lo que contendrá toda la información necesaria para su actualización.

Características principales:

- Contiene la información correspondiente a la transferencia de datos que se está efectuando de acuerdo con los formatos establecidos por los diseños detallados de cada aplicación.
- Deberán seguir un estándar preestablecido de formato de fechas, dígitos y caracteres.
- Los datos deben estar encolumnados y la longitud del registro total debe ser siempre igual para todos los que compongan el archivo. El largo del registro será definido por el diseño de detalle de cada módulo.

III - DETALLE DE INTERFASES

A.- FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION"

Diseño del Formulario:

DETALLE DE ARCHIVOS - LOTE DE INFORMACION				
Motivo del Documento:----- (a) -----				
Generado en UEP: ----- (b) ----- (c) -----				
Número de Lote asignado: ----- (d) -----				
Número reg. en el SIDIF: ----- (e) -----				
Fecha de Generación de los archivos: ----- (f) -----				
Período correspondiente a la información: ----- (g) -----				
Próxima fecha de Generación: ----- (h) -----				
*** ARCHIVOS DE DATOS ***				
Archivo ---(i)---	Contenido ----- (j) -----	Rows ---(k)---	Bytes --(l)---	Unidad ---(m)---
----- ----- (n) Resp. Registro Resp. UEP				

Referencias:

- a.- Se detalla el motivo del documento. Este campo solo podrá contener los siguientes valores:
- . Generación de lote de información.
 - . Anulación de lote de información.
- b.- Código de UEP que generó el lote de información.
- c.- Descripción del código de UEP anteriormente mencionado.
- d.- Número de lote asignado al proceso de generación o anulación del lote de información.
- e.- Debe ser coincidente con el número registrado en el Formulario de Contabilidad C-41 "Orden de Pago", correspondientes a los archivos entregados.
- f.- Fecha en la cual fueron generados los archivos. El formato de la fecha deberá ser el siguiente: DD/MM/AAAA (Día/Mes/Año)
- g.- Período correspondiente a la información generada.
- h.- Fecha programada de próxima generación del lote de información. El formato deberá ser igual al de la fecha de generación.
- i.- Nombre y extensión del archivo físico generado.
- j.- Descripción de contenido del archivo de datos.
- k.- Cantidad de registros contenidos en el archivo de datos.
- l.- Cantidad de bytes del archivo de datos.
- m.- Unidad: código de unidad de la etiqueta externa pegada al disquete donde se encuentra el archivo mencionado.

n.- Firma y aclaración del responsable de la confección del documento y generación del lote de información y del responsable de la UEP emisora.

B.- ARCHIVOS DE DATOS

1.- NOMBRE

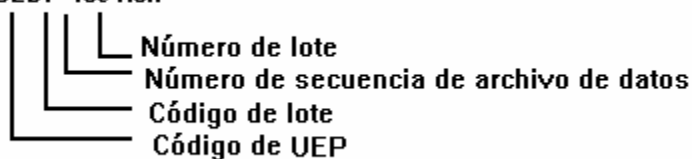
El nombre del archivo físico estará constituido de la siguiente forma:
ZZCCXNNN.sir

Donde

- ZZ Código de UEP que realizó la generación del lote de información.
- CC Código de lote de información generado.
- X Número de secuencia de archivo de datos. Permite determinar qué información está contenida dentro del archivo. Este se corresponde con el número de identificación de la tabla de la base de datos dentro de la definición del lote de información.
- NNN Número de lote asignado al proceso de generación del lote de información.
Todos los archivos deberán tener la extensión "sir"

Ejemplo :

UEDP 1091.sir



2. FORMATO DEL ARCHIVO

Dentro de un archivo de datos existirán N cantidad de registros, donde cada uno de estos estará compuesto por una M cantidad de campos.

Los distintos campos del registro tendrán una longitud determinada en cada caso. Por lo que dentro del archivo los campos se encontrarán encolumnados.

Ejemplo :

Tipo de documento	Carácter de 4 posiciones
Número de documento	Número de 12 posiciones
Fecha de nacimiento	Carácter de 8 posiciones

La generación del registro será como sigue:

DNI 760I47519940101

CI 2187698719940208

DNI 2195391719950107

Con respecto al formato de las columnas, éstas deberán cumplir las siguientes pautas:

Aquellas columnas que en su contenido detallen fechas deberán estar formateadas de la siguiente forma:

AAAAMMDD

donde:

AAAA

Año

MM

Mes del año (1 ~ 12)

DD

Día del mes (1 ~ 31)

Estas fechas deberán ser comprobadas como válidas.

Tanto el mes como el día deben conservar dos posiciones en la fecha, llenando los espacios faltantes con cero a izquierda (Ej.. 19940101).

Una columna poseerá un valor nulo en el caso de no contener absolutamente ningún valor. En este caso el campo correspondiente estará en blanco.

La información en la columna estará justificada a izquierda en el caso de tratarse de campos alfanuméricos y a derecha en el caso de campos numéricos.

C.- MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

Los disquetes utilizados deberán ser de 3.5 pulgadas y de 1.44 Mb o 720 Kb de capacidad.

Todos aquellos medios magnéticos externos utilizados para la comunicación de los lotes de información deberán estar etiquetados y codificados con la siguiente etiqueta:

*** LOTES DE INFORMACION ***		
Código Unidad	:	-- (a) -/- (b) -
UEP	:	-- (c) --
Lote de Información	:	-- (d) --
Numero de Lote	:	-- (e) --
Disco - (f) - de - (g) -		

Donde

a.- Al igual que el nombre del archivo de datos el código de unidad está formado por la concatenación del código de UEP, código de lote y número de lote.

b.- Número secuencial de disco.

c.- Código de institución generadora de la información contenida en el disquete.

d.- Código de lote de información contenida en el disquete.

e.- Número de lote de información contenida en el disquete.

f.- Número de disquete del lote. Se corresponde con el campo 'b'.

g.- Número total de discos utilizados.

Ejemplo:

*** LOTES DE INFORMACION ***	
Código Unidad	: _UELH917/1
UEP.....	: UE_
Lote de Información	: LH
Numero de Lote	: 917
Disco	1 de 1

Un disquete deberá contener solo un lote de información a causa de su rotulación. Esto es necesario para facilitar la identificación que contienen los mismos.

Con respecto al disquete, éste deberá estar formateado bajo sistema operativo MS*DOS versión 5.0 en adelante.

D.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

La información DEBERA ser resguardada en el soporte magnético utilizando el utilitario "PKZIP" con la opción de encriptado, [-s].

En caso que el lote de información ocupe más de un disquete, se deberá utilizar la opción de backup en multivolumen

Ejemplo :

```
pkzip -s[a] -& -eX -A -P -R a:[b].zip [c]\[d].sir
```

Donde:

a.- Password que suministrará la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.

b.- Es el nombre formado por la concatenación del código de UEP, código de lote y número de lote (ZZCCNNN).

c.- Directorio donde se encuentran los archivos de datos del lote de información.

d.- Es el nombre formado por la concatenación del código de UEP, código de lote, carácter "?" y número de lote (ZZCC?NNN).

El comando para tomar la información de un disquete que haya sido creado con el utilitario pkzip será el siguiente:

```
pkunzip -s[a] -D a:[b].zip
```

Donde

a.- Password que suministrará la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector

Público.

b.- Es el nombre formado por la concatenación del código de UEP, código de lote y número de lote (ZZCCNNN).

Nota: Los códigos ZZ, CC y NNN son los utilizados en el punto III.B.I del presente anexo.

E. PERIODICIDAD DE ENTREGA

Se deberá entregar un juego de Lotes de Información (DP-Datos de Personas, CH - Conceptos de Haberes y LH-Liquidación de Haberes) por cada formulario de Orden de Pago presentada.

F.- CONTROL DE CONSISTENCIA EN LA ENTREGA DEL JUEGO DE LOTES DE INFORMACION

La suma de la columna "Importe Total del Concepto" en el archivo "Detalle de Haberes" será consistida con el total de la columna "Importe" del formulario de Contabilidad C-41 "Orden de Pago" (que atiende los conceptos Sueldos, Aportes y Contribuciones y Otros Haberes).

IV - ESQUEMA ADMINISTRATIVO

GENERACION DE LOTES DE INFORMACION

Se deberá generar el lote de información de acuerdo a la periodicidad de envío indicada, proceder a la creación de los archivos de datos y completar el formulario detallado del lote de información.

Los archivos de datos deberán ser generados por el sistema propietario tomando en cuenta los estándares de generación, nomenclatura de archivos y llenado de formularios detallados, definidos en capítulos anteriores. Estos archivos deberán contener la Información Mensual de cada Liquidación de Contratos.

El número de lote asignado al proceso de generación deberá ir incrementándose en una unidad por cada lote enviado a la Secretaría de Hacienda. Este número deberá ser correlativo y no se permitirá discontinuarlo.

REFERENCIAS: Capítulo V 'LOTES DE INFORMACION'

V - LOTES DE INFORMACION

A.- DATOS DE PERSONAS

1.- DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACION

*** DATOS DE PERSONAS ***
Código de lote: DP
Denominación: DATOS DE PERSONAS
Frecuencia: CON CADA ORDEN DE PAGO
Tipo de Proceso: GENERACION

*** TABLAS INVOLUCRADAS ***		
ARCHIVOS DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
PERSONAS	166	1

2.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'PERSONAS'			
CONTENIDO	FORMATO	POSICIÓN	
Tipo de Documento (1)	caracter	1	4
Número de Documento	entero	5	20
Apellido y Nombre de la Persona	caracter	21	60
Fecha de Nacimiento (AAAAMMDD)	entero	61	68
Código de Sexo (1)	caracter	69	72
Código de Estado Civil (1)	caracter	73	76
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	caracter	77	77
Código de UEP	caracter	78	79
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	caracter	80	81
Fecha de inicio de contrato (AAAAMM)	entero	82	87
Código de Nacionalidad (1)	entero	88	89
Código Nivel de Educación (1)	caracter	90	91
Descripción Título obtenido	caracter	92	121
CUIT	caracter	122	132
Sistema Previsional (2)	caracter	133	133
Código de Sistema Previsional (1)	caracter	134	137
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	caracter	138	162
Horas diarias trabajadas (1)	caracter	163	164
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 166			

Notas:

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI. c

(2) Indicar C para Capitalización y R para Reparto.

B.- LIQUIDACION DE HABERES

1.- DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACION

*** LIQUIDACION DE HABERES ***
Código de lote: LH
Denominación: LIQUIDACION DE HABERES
Frecuencia: CON CADA ORDEN DE PAGO
Tipo de Proceso: GENERACION

*** TABLAS INVOLUCRADAS ***		
ARCHIVOS DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
CABEZAL	99	1
DETALLE	65	2

2.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'CABEZAL DE HABERES'			
CONTENIDO	FORMATO	POSICION	
Código de UEP	caracter	1	2
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	caracter	3	4
Tipo de Documento (1)	caracter	5	8
Número de Documento	entero	9	24
Código de Escalafón (2)	entero	25	28
Código de Agrupamiento	caracter	29	32
Código de Nivel	caracter	33	36
Código de Categoría (3)	entero	37	40
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	caracter	41	54
Código de Jurisdicción	entero	55	56
Código de Sub-Jurisdicción	entero	57	58
Código de Entidad	entero	59	61
Código de Programa	entero	62	63
Código de Sub-Programa	entero	64	65
Código de Proyecto	entero	66	67
Código de Actividad	entero	68	69
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	caracter	70	77
Período correspondiente a la Información (AAAAMM)	entero	78	83
Tipo de Contrato (4)	caracter	84	84
Fecha de Vigencia del contrato (AAAAMMDD)	entero	85	92
Código de fuente de financiamiento (5)	entero	93	96
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	caracter	97	97
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 99			

Notas:

- (1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI. c
- (2) Indicar de acuerdo con Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI. C
- (3) Indicar de acuerdo con Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI. C
- (4) Indicar P para Contratos de Locación de Servicios y T para Contratos de Locación de Obra.
- (5) Indicar de acuerdo con Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI. C.

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'DETALLE DE HABERES'			
CONTENIDO	FORMATO	POSICION	
Código de UEP	caracter	1	2
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	caracter	3	4
Tipo de Documento (1)	caracter	5	8
Número de Documento	entero	9	24
Código de Escalafón	entero	25	28
Código de Concepto	entero	29	34
Importe Total del Concepto (2)	decimal	35	49
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	caracter	50	57
Período Correspondiente a la Información (AAAAMM) (3)	entero	58	63
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 65			

Notas:

- (1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI.c.
- (2) Número con dos decimales separados por un punto. Incluir el signo cuando el importe sea negativo.
- (3) El período debe corresponder con el de Cabezal de Haberes en todos los casos.

C.- CONCEPTO DE HABERES

1.- DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACION

*** CONCEPTO DE HABERES ***	
Código de lote: CH	
Denominación: CONCEPTOS DE HABERES	
Frecuencia: CON CADA ORDEN DE PAGO	
Tipo de Proceso: GENERACION	

*** TABLAS INVOLUCRADAS ***		
ARCHIVOS DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
CONCEPTOS	56	1

2.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'CONCEPTO DE HABERES'			
CONTENIDO	FORMATO	POSICION	
Código de UEP	caracter	1	2
Código de Escalafón	entero	3	6
Código de Concepto	entero	7	12
Descripción de Concepto	caracter	13	52
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	caracter	53	54
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 56			

NOTAS:

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI.c.

VI - INFORMACION COMPLEMENTARIA				
A.- FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION"				
DETALLE DE ARCHIVOS - LOTE DE INFORMACION				
Motivo del documento	:	_____		
Lote de Información	:	_____		
Generado en UEP	:	_____		
Número de Lote Asignado	:	_____		
Número reg. en el SIDIF	:	_____		
Fecha de Generación de los Archivos	:	____ / ____ / ____		
Período correspondiente a la información	:	_____		
Próxima fecha de Generación:	:	_____		
*** ARCHIVOS DE DATOS ***				
ARCHIVO	CONTENIDO	FILAS	BYTES	UNIDAD
Resp. Registro		Resp. UEP		

B.- ETIQUETAS DE MEDIOS MAGNETICOS

*** LOTES DE INFORMACION ***
Código Unidad:
UEP
Lote de Información:
Número de Lote:
Disco de

C.- LISTADOS DE CODIGOS VALIDOS

*** CODIGOS DE ESTADO CIVIL ***	
CODIGO	DESCRIPCION
CAS	CASADO/A
DIV	DIVORCIADO/A
OTS	OTROS
SEP	SEPARADO/A
SOL	SOLTERO/A
UHE	UNIDO/A DE HECHO
VIU	VIUDO/A

*** CODIGOS DE SEXO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
FEM	FEMENINO
MASC	MASCULINO

*** CODIGOS DE ESCALAFONES ***	
CODIGO	DESCRIPCION
1925	PROYECTO BANCO MUNDIAL (A)
2925	PROYECTO BANCO MUNDIAL (B)
1926	PROYECTO BID (A)
2926	PROYECTO BID (B)

Referencia:

1925 – PROYECTO BANCO MUNDIAL (A) corresponderá a profesionales, técnicos y administrativos asignados específicamente al desenvolvimiento de la Unidad Ejecutora.

2925 – PROYECTO BANCO MUNDIAL (B) corresponderá a profesionales y técnicos de Consultoría específico del Programa.

1926 – PROYECTO BID (A) corresponderá a profesionales, técnicos y administrativos asignados específicamente al desenvolvimiento de la Unidad ejecutora.

2926 – PROYECTO BID (B) corresponderá a profesionales y técnicos de Consultoría específicos del Programa.

CODIGOS DE CATEGORIAS	
CODIGO	DESCRIPCION
001	COORDINADOR GENERAL I
002	COORDINADOR GENERAL II
003	COORDINADOR GENERAL III
004	CONSULTOR A I
005	CONSULTOR A II
006	CONSULTOR A III
007	CONSULTOR A IV
008	CONSULTOR B I
009	CONSULTOR B II
010	CONSULTOR B III
011	CONSULTOR B IV
012	CONSULTOR C I
013	CONSULTOR C II
014	CONSULTOR C III
015	CONSULTOR C IV
016	CONSULTOR D I
017	CONSULTOR D II
018	CONSULTOR D III
019	CONSULTOR D IV
020	ASISTENTE TECNICO I
021	ASISTENTE TECNICO II
022	ASISTENTE TECNICO III
023	ASISTENTE TECNICO IV
101	SEMI - SENIOR
102	JUNIOR A
103	JUNIOR B

*** CODIGOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
11	TESORO NACIONAL
12	RECURSOS PROPIOS
13	RECUR. CON AFECTACION ESPECIFICA
14	TRANSFERENCIAS INTERNAS
15	CREDITO INTERNO
21	TRANSFERENCIAS EXTERNAS
22	CREDITO EXTERNO

*** CODIGOS DE NACIONALIDAD ***	
CÓDIGO	DESCRIPCION
1	ARGENTINO NATIVO
2	ARGENTINO NATURALIZADO
3	EXTRANJERO
4	ARGENTINO POR OPCION
90	OTRO-RESIDUAL

*** CODIGOS DE TIPO DE DOCUMENTO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
DNI	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
LC	LIBRETA CIVICA
LE	LIBRETA DE ENROLAMIENTO
OTS	OTRO DOCUMENTO

*** CODIGOS DE NIVEL DE EDUCACION ***	
CODIGO	DESCRIPCION
EP	EDUCACION PRIMARIA
ES	EDUCACION SECUNDARIA
ET	EDUCACION TERCARIA
EU	EDUCACION UNIVERSITARIA Y SUPERIOR
OT	OTRA AREA EDUCATIVA

*** TIPO DE HORARIO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
1	TIEMPO COMPLETO
8	TIEMPO PARCIAL

LEY 24.624 - ARTICULO 43
RESOLUCION SECRETARIA DE HACIENDA 4/96
ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS
DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL PARA EL AÑO 1996

TABLA DE PRESTAMOS		
NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	LONGITUD
CODIGO	CHAR	3
DENOMINACION	CHAR	30
MONTO	NUM	9
TITULAR	CHAR	30
COORDINADOR	CHAR	30
DIRECCION	CHAR	30
TELEFONO	CHAR	15

TABLA DE CONTRATOS		
NOMBRE DEL CAMPO	FORMATO	LONGITUD
CODIGO	CHAR	3
DENOMINACION	CHAR	30
TIPO (1)	CHAR	2
CATEGORIA (2)	CHAR	3
DEDICACION (3)	CHAR	2
DURACION (4)	NUM	5
HONORARIO (5)	NUM	8
TOTAL	NUM	9
F_FINAN (6)	CHAR	3
COD_PRES (7)	CHAR	3

NOTAS:

- (1) Locación de Obra (LO) o Servicio (LS).
- (2) Según lo establecido por el Decreto N° 92/95 o Escala Especial (acompañar).
- (3) Tiempo Completo (TC) o Tiempo Parcial (TP).
- (4) En meses.
- (5) En los Contratos de Locación de Obra colocar el equivalente mensual.
- (6) Mencionar el origen (BIRF, BID, Tesoro Nacional, Provincias, etc.)
- (7) Código del Préstamo al que corresponde el Contrato.

RESOLUCION CONJUNTA N° 208/97 de la Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

BUENOS AIRES, 15 OCT 1997

VISTO la LEY N° 24629 de Reorganización Administrativa y sus actos reglamentarios, los Decretos N° 558 del 24 de mayo de 1996 y N° 660 del 24 de junio de 1996 y los Decretos N° 998 del 30 de agosto de 1996 y N° 1450 del 12 de diciembre de 1996 y sus respectivos modificatorios, aprobatorios de las estructuras organizativas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, respectivamente, el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que la Reorganización Administrativa dispuesta por la Ley N° 24629 y los citados Decretos reglamentarios reestructuraron el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, generando un cambio sustantivo en la organización del mismo que es necesario evaluar y monitorear en forma permanente por parte de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de las herramientas informáticas disponibles en la Administración.

Que las estructuras organizativas aprobadas para la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS por los Decretos N° 998/96 y N° 1450/96, en la parte correspondiente a la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA y a la SECRETARIA DE HACIENDA respectivamente prevén, en las acciones de la Dirección Nacional de Organización y de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, la coordinación de las tareas de ambas Direcciones, relacionadas con la definición e implementación de sistemas de procesamiento integral de información sobre recursos humanos.

Que, en función de lo expresado precedentemente, es necesario articular los distintos sistemas de información; PROA, Sistema de Formulación de Presupuesto de Gastos de Personal, - Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria, Decreto N° 645/95 - REPER, Registro de Personal. Res. S.F.P N° 113,94, N° 233/94 y N° 050/96 y - S.I.N.E, Sistema de Información de Estructuras para posibilitar la explotación coordinada de los mismos por parte de los organismos competentes.

Que, en tal sentido, se deberá requerir de las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional la aplicación de la codificación uniforme elaborada por la Dirección Nacional de Organización de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, en los sistemas mencionados precedentemente y en otros sistemas en donde se utilice la clasificación organizacional, y consecuentemente en las entregas de información, originadas en los mismos, a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector

Público de la SECRETARIA DE HACIENDA, con el objeto de identificar unívocamente los cargos y horas de cátedra y su ocupación desde el punto de vista organizativo.

Que, en consecuencia se debe instrumentar el acto que disponga la entrega de la información organizativa por parte de las Jurisdicciones y Entidades del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se encuentran facultadas para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto en el Anexo al artículo 2° del Decreto N° 998/96 y en el Anexo al artículo 2° del Decreto N° 1450/96 y en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 645/95.

Por ello,

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVEN:

ARTICULO 1°.- Las Jurisdicciones y Entidades alcanzadas por la Reorganización Administrativa, dispuesta por la Ley N° 24629 y sus Decretos reglamentarios, deberán informar en las entregas de la Plataforma Mínima Salarial Presupuestaria, implementada por el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995, en el Sistema de Formulación de Presupuesto de Gastos en Personal (PROA), en el Registro de Personal (REPER) y en el Sistema de Información de Estructuras (SINE), los datos de identificación organizativa correspondientes a los cargos y horas de cátedra previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente y su distribución administrativa, en la forma y condiciones

detalladas en el Anexo al presente artículo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- El Nomenclador Unico de Organismos (NUDO), necesario para implementar la identificación organizativa en las Jurisdicciones y Entidades comprendidas por el artículo 1° de la presente Resolución, se incluye en el Anexo al presente artículo que forma parte de la presente Resolución. La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA comunicará periódicamente las modificaciones que se produzcan al Nomenclador.

ARTICULO 3°.- La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA - Dirección Nacional de Organización - y la SECRETARIA DE HACIENDA - Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público - conjuntamente con los responsables de las áreas de Recursos Humanos de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional determinarán los plazos y condiciones de entrega de la información correspondiente a cada sistema en que se aplique la identificación organizativa contenida en dicho Nomenclador.

ARTICULO 4°.- La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA y la SECRETARIA DE HACIENDA serán los organismos de interpretación de las disposiciones de la presente Resolución dentro de sus respectivas competencias.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION CONJUNTA N° 208/97 S.F.P. - S.H..

NOTA: La Planilla Anexa al artículo 2° puede ser consultada en el Boetín Oficial del 26/11/97.

ANEXO AL ARTICULO 1°

A. SISTEMA DE FORMULACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS EN PERSONAL (PROA)

PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACION DE CARGOS Y HORAS DE CATEDRA FINANCIADOS, CLASIFICADOS POR UNIDAD ORGANIZATIVA

OBJETIVOS Y PAUTAS

1. Clasificar estructuralmente los cargos y horas de cátedra financiados, contenidos en el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente y su distribución administrativa, con los datos de identificación organizativa, contenidos en el Nomenclador Unico de Organismos (NUDO), elaborado por la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, a partir de las estructuras aprobadas en el proceso de Reorganización Administrativa, derivado de la Ley 24629 y sus actos complementarios y modificatorios.
2. La clasificación deberá llevarse a cabo por JURISDICCION (JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, MINISTERIO o SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION) y ENTIDAD (ORGANISMO DESCENTRALIZADO O INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL).
3. La citada clasificación se deberá establecer a PRIMER NIVEL OPERATIVO DEPENDIENTE DE LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA ENTIDAD.
4. La clasificación institucional será la vigente a la fecha, aprobada por la estructura organizativa, dictada en función de las disposiciones de la Ley 24629 de Reorganización Administrativa y sus normas reglamentarias.
5. Los cargos clasificados de acuerdo con la identificación organizativa no podrán exceder, por categoría, los previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente y su distribución administrativa.

MODALIDAD DE OPERACION

1. La clasificación de los cargos financiados, previstos en la Decisión Administrativa, distributiva del Presupuesto General de la Administración Nacional vigente, dentro de la identificación organizativa, contenida en el NUDO, se efectuará por medio del sistema PROA instalado en las Jurisdicciones y Entidades.
2. Se entregará, en soporte magnético, una aplicación del sistema por cada JURISDICCION, ORGANISMO DESCENTRALIZADO o INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL, la que se incorporará en el PROA existente en cada institución.
3. La aplicación contendrá una versión del PROA con la distribución por cargos y horas de cátedra, aprobada por la Decisión Administrativa del Presupuesto General de la Administración Nacional vigente, clasificada programáticamente por nivel escalafonario.
4. La mencionada distribución deberá reclasificarse institucionalmente usando las opciones de menú TABLAS/ UNIDADES ORGANIZATIVAS y ESTRUCTURAS.
5. La opción de menú TABLAS/UNIDADES ORGANIZATIVAS permite acceder a la carga de las unidades institucionales, a partir de las cuales se clasificarán organizativamente los cargos distribuidos con la apertura programática presupuestaria.
6. La opción del menú ESTRUCTURAS permitirá distribuir los cargos por nivel escalafonario, en las unidades institucionales previamente cargadas en la tabla correspondiente.
7. La carga deberá utilizar las aperturas N1, N2, N3 y N4, previstas en la opción de menú TABLAS/UNIDADES ORGANIZATIVAS.

Una vez completada la carga:

8. Listar la información, usando para ello las opciones de menú del sistema PROA.
 10. El listado generado por el sistema deberá ser rubricado por el Representante Jurisdiccional del Area Administrativa y posteriormente remitido, conjuntamente con el soporte magnético, en sobre cerrado a la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, en los plazos determinados como consecuencia de las disposiciones del artículo 3° de la presente Resolución.
 11. La recepción de los lotes de información será en la Dirección Nacional de Organización, Av. Roque Sáenz Peña N°511, 2° Piso, Capital Federal.
- B. PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA (Decreto N° 645/95).

ENTREGA DE LOS LOTES DE INFORMACION DE LOS SISTEMAS LIQUIDADORES DE HABERES CON LOS AGENTES IDENTIFICADOS ORGANIZATIVAMENTE.

OBJETIVOS Y PAUTAS

1. Clasificar estructuralmente los datos de los agentes de la Administración, existentes en los sistemas liquidadores de haberes, contenidos en la Plataforma Mínima de información Salarial Presupuestaria.
2. La clasificación tiene por objeto identificar unívocamente a cada agente público que ocupa un cargo u hora de cátedra con su ubicación escalafonaria, presupuestaria y organizativa dentro de cada Jurisdicción y Entidad.

3. Es de aplicación lo descrito en los puntos 2; 3 y 4 de la sección A precedente.

MODALIDAD DE OPERACION

1. La inclusión de los datos de identificación organizativa en la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria se ajustarán a las normas técnicas y plazos que deben observar las Jurisdicciones y Entidades para el cumplimiento del Decreto N° 645/95, establecidos por la Resolución N° 222/95 de la Secretaría de Hacienda y a los determinados en función de lo dispuesto en el artículo 3° de

la presente Resolución.

2. El Anexo II - Normas de interfases con liquidadores de haberes - de la citada Resolución, define las estructuras de archivo que deben entregar los Organismos. Dentro de estas estructuras, en la correspondiente al CABEZAL DE HABERES está previsto el campo "Código de Unidad" para asentar la identificación organizativa, dentro de la DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA COLUMNA DE ARCHIVO DE DATOS.

3. En el "Código de Unidad" se deberá incorporar la identificación organizativa, contenida en el Nomenclador Unico de Organismos (NUDO).

4. La identificación organizativa deberá incorporarse para los cargos y horas de cátedra liquidados, incluso para aquellos ocupados por agentes en situación de licencia sin goce de haberes de cualquier naturaleza y cargos vacantes.

C. REGISTRO DE PERSONAL DEL SINAPA (REPER-DATA) Y SISTEMA DE INFORMACION DE ESTRUCTURAS (S.IN.E).

OBJETIVOS Y PAUTAS

1. Clasificar estructuralmente los datos de los agentes de la Administración incorporados en el Registro de Personal del SINAPA, de acuerdo a lo que establecen las Resoluciones SFP N° 113/94, N°233/94 y N° 050/96.

2. La clasificación tiene por objeto identificar unívocamente a cada agente público con su ubicación escalafonaria y organizativa dentro de cada Jurisdicción y Entidad.

3. La clasificación institucional será la vigente a la fecha, aprobada por la estructura organizativa, dictada en función de las disposiciones de la Ley 24629 de Reorganización Administrativa y sus Decretos reglamentarios.

MODALIDAD DE OPERACION

1. La información sobre estructura organizacional vigente a la fecha, será registrada en el SINE mediante las opciones correspondientes.

2. La información sobre estructura organizacional registrada en el SINE, será informada al sistema REPER-DATA mediante el procedimiento que se detalla en los ítems siguientes.

3. Ejecutar la opción 4 BASES PARA REPER-DATA del menú MANTENIMIENTO que permite seleccionar las dependencias a informar. Se registrará, si correspondiere, el código vigente en el sistema REPER-DATA para facilitar la actualización automática de

los datos.

4. Copiar la base ORG_TMP.DBF, creada en el punto anterior, en el directorio REPER, ejecutar la opción A ESTRUCTURA del menú MANTENIMIENTO que actualiza los datos de estructura, cargos y ubicación en la estructura.

RESOLUCION N° 545/98 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 4 DIC 1998

VISTO lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. Decreto N° 1486 del 30 de diciembre de 1997), el artículo 15 de la Decisión Administrativa N° 210 del 15 de mayo de 1997, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 4 del 4 de enero de 1996, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 72 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto dispone que las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) de programas y/o proyectos especiales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales, sólo podrán disponer contrataciones de servicios técnicos profesionales de carácter individual por locación de obras o por locación de servicios afectados a las tareas propias de los mismos, previa aprobación por parte de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de una planta de personal, cuya vigencia abarcará el ejercicio fiscal correspondiente, afectada a cada uno de dichos programas y/o proyectos especiales.

Que la mencionada Decisión Administrativa establece que resulta imprescindible optimizar la preparación de programas o proyectos con financiamiento externo proveniente de organismos internacionales, con la finalidad de mejorar la asignación, eficacia y transparencia en la gestión de los mismos, como asimismo extender el seguimiento y control a dichos programas o proyectos en ejecución o a ejecutarse, cualquiera fuere su forma de financiamiento externo ya sea a través de préstamos, donaciones o adelantos para la preparación de proyectos.

Que el artículo 15 de la Decisión Administrativa N° 210/97, establece que las contrataciones de consultores individuales en las unidades ejecutoras, coordinadoras o administradoras de programas o proyectos deberán ser efectuadas con sujeción a lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 4/96 y por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 84/96, o a toda norma que en el futuro las modifique complementemente o sustituya.

Que como consecuencia de lo expresado anteriormente la SECRETARIA DE HACIENDA debe establecer los procedimientos para efectivizar lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.1997).

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Las Unidades Ejecutoras de Préstamos (UEP) de programas y/o proyectos especiales en ejecución o preparación, cualquiera fuere su forma de financiamiento externo por Organismos Internacionales, ya sea a través de préstamos, donaciones o adelantos para la preparación de proyectos, utilizando las modalidades de contratos de locación de obra y/o de servicios técnicos profesionales de carácter individual, deberán elevar a la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO (DIRECCION NACIONAL DE OCUPACION Y SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO) la planta de personal conforme se detalla en el Anexo I de la presente Resolución, para cada ejercicio fiscal, acompañando copia en soporte magnético del contenido del mismo.

ARTICULO 2°.- El referido Anexo y la escala retributiva deberán elevarse con la firma y sello del Secretario del área respectiva, con carácter previo al inicio del ejercicio fiscal. En caso de existir una escala retributiva diferente a la del Decreto N° 92 de fecha 19 de enero de 1995, deberá acompañarse la misma, con la correspondiente no objeción por parte del Organismo Internacional y los mismos requisitos establecidos en el párrafo anterior. En el supuesto de consultorías internacionales, cuyos honorarios superen los montos establecidos en las escalas mencionadas en el párrafo que antecede, se deberá acompañar también, la no objeción por parte del Organismo Internacional para dicha consultoría.

ARTICULO 3°.- La SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO elevará la planta de personal a consideración del Señor Secretario de Hacienda para su aprobación mediante Resolución, previa verificación de que dicha planta se encuadre en las escalas retributivas determinadas por el Decreto N° 92/95 o en la específica aprobada para dicho programa y/o proyecto, como así también su adecuación a los montos presupuestados para cada ejercicio fiscal.

ARTICULO 4°.- Las Unidades Ejecutoras de Préstamos (UEP) sólo podrán realizar las contrataciones de las consultorías aprobadas, luego de dictada la Resolución mencionada anteriormente.

ARTICULO 5°.- Las modificaciones posteriores que se propicien en la planta de personal aprobada en el artículo 3°, sólo podrán solicitarse en forma cuatrimestral, utilizando el Anexo II de la presente Resolución acompañado con copia en soporte magnético, indicándose únicamente las altas y las bajas de consultorías aprobadas no ejecutadas. En tal circunstancia deberá informarse el saldo del crédito vigente al momento de dicha modificación, con la deducción de los costos de la planta original y sus modificaciones aprobadas.

ARTICULO 6°.- En caso de producirse situaciones que justifiquen excepciones al cumplimiento del período enunciado en el artículo precedente, las mismas deberán ser debidamente fundadas y elevadas con la conformidad del Secretario del área respectiva.

ARTICULO 7°.- El titular de la Unidad Ejecutora de Préstamos (UEP) será responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de

Presupuesto (t.o. 1997).

ARTICULO 8°.- Derógase la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 4 del 4 de enero de 1996.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 545/98 S.H.

ANEXO I

DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL PARA EL AÑO 1998

DENOMINACION DEL PROGRAMA:						TITULAR DE LA UEP:			
VIGENCIA:			CREDITO VIGENTE			COORDINADOR ADMINISTRATIVO:			
PRESTAMO N°:			Partida (a) Nivel (b)			DIRECCION			
MONTO DEL PRESTAMO						TELEFONO			
DENOMINACION DE LAS CONSULTORIAS	TIPO DE CONTRATO (1)	CATEGORIA (2)	DEDICACION (3)	DURACION CONTRATO (4)	VIGENCIA CONTRATO (5)	HONORARIO MENSUAL \$ (6)	TOTAL CONTRATO \$ (7)	FUENTE FINANCIERA (8)	TIPO DE TAREA (9)
TOTAL									

TITULAR DE LA UEP

SECRETARIO DEL AREA

(a) informar los datos correspondientes al Presupuesto Nacional donde se encuentra imputado el crédito vigente, es decir: N° de Jurisdicción, N° de Entidad, N° de Servicio Administrativo, N° de Programa, N° de Inciso, N° de Partida Principal, N° de Partida Parcial, N° de Procedencia y Fuente Financiera.

(b) Monto aprobado por la Ley de Presupuesto, para ser ejecutado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

(1) Locación de Obra (LO) o Servicio (LS).

(2) Según lo Establecido por el Decreto N° 92/95 o Escala Especial (acompañar).

(3) Tiempo Completo (TC), Tiempo Parcial (TP).

(4) Indicar la Cantidad de meses.

(5) Indicar de que fecha a que fecha, coincidente con la cantidad de meses indicados en columna (4).

(6) En los contratos de locación de Obras colocar el equivalente mensual.

(7) Indicar el monto resultante de multiplicar el honorario mensual por la duración del contrato.

(8) Mencionar el origen (BIRF, BID, Tesoro Nacional, FONPLATA, FIDA. etc.).

(9) En todos los casos se deberá informar el tipo de tarea de acuerdo con la siguiente clasificación:

A: Profesionales, técnicos y administrativos asignados específicamente al desenvolvimiento de la Unidad Ejecutora.

B: profesionales y técnicos de Consultoría específicos del Programa.

ANEXO II

DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL MODIFICATORIA DE LA APROBADA POR RESOLUCION SH N° ...

DENOMINACION DEL PROGRAMA:					TITULAR DE LA UEP:			
VIGENCIA:		CREDITO VIGENTE		COORDINADOR ADMINISTRATIVO:				
		Partida	Nivel					
PRESTAMO N°:		(a)	(b)	DIRECCION				
MONTO DEL PRESTAMO				TELEFONO				

DENOMINACION DE LAS CONSULTORIAS	TIPO DE CONTRATO (1)	CATEGORIA (2)	DEDICACION (3)	DURACION CONTRATO (4)	VIGENCIA CONTRATO (5)	HONORARIO MENSUAL \$ (6)	TOTAL CONTRATO \$ (7)	FUENTE FINANCIERA (8)
ALTAS								
Subtotal Altas								
BAJAS								
Subtotal Bajas								
TOTAL NETO								

TITULAR DE LA UEP

SECRETARIO DEL AREA

(a) Informar los datos correspondientes al Presupuesto Nacional donde se encuentra imputado el crédito vigente, es decir, N° de Jurisdicción, N° de Entidad, N° de Servicio Administrativo, N° de Programa, N° de Inciso, N° de Partida Principal, N° de Partida Parcial, N° de Procedencia y Fuente Financiera.

(b) Saldo de crédito vigente al momento de presentar la modificación, con la deducción de los costos de la planta original y sus modificaciones aprobadas.

- (1) Locación de Obra (LO) o Servicio (LS).
- (2) Según lo Establecido por el Decreto N° 92/95 o Escala Especial (acompañar).
- (3) Tiempo Completo (TC), Tiempo Parcial (TP).
- (4) Indicar la Cantidad de meses.
- (5) Indicar de que fecha a que fecha, coincidente con la cantidad de meses indicados en columna (4).
- (6) En los contratos de locación de Obras, colocar el equivalente mensual.
- (7) Indicar el monto resultante de multiplicar el honorario mensual por la duración del contrato.
- (8) Mencionar el origen (BIRF, BID, Tesoro Nacional, FONPLATA, FIDA, etc.).

LEY N° 11.672 (t. o. 1999), Artículo N° 78

ARTICULO 78.-¹ El dictado del acto administrativo que ponga en vigencia los acuerdos a los que se arribe en las respectivas Comisiones Negociadoras estará condicionado al cumplimiento de las pautas y mecanismos que contemplen la revisión de los regímenes de obligaciones docentes, de antigüedad y de incompatibilidades en el caso del personal docente y la mayor productividad, capacitación y contracción a la tareas en el caso del personal no docente.

Las asignaciones que resulten para el personal docente y no docente como consecuencia de la aplicación del presente Programa de Reestructuración Laboral para ejercicios futuros quedarán asimismo sujetas al gradual cumplimiento, debidamente verificado del proceso de reforma estructural del régimen laboral de las Universidades, debiéndose destinar las economías a que ello dé lugar a profundizar el proceso de jerarquización laboral.

Si al 31 de julio de 1998 las partes no logran los acuerdos dirigidos a la puesta en marcha del Programa de Reestructuración Laboral, el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL deberá dictar de oficio la conciliación obligatoria de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 14.786.

Vencido el término previsto en el artículo 11 de la mencionada ley, las partes podrán someter la cuestión al arbitraje voluntario. Si al 10 de septiembre no se hubiera sometido el diferendo a arbitraje voluntario, o al 30 del mismo mes éste no hubiera concluido, el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION quedará facultado para reasignar sólo para el ejercicio 1998 los montos en otros programas del sistema universitario que se encuentren en ejecución.

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará las prescripciones resultantes del presente artículo.

(Fuente: Ley N° 24.938, artículos 23 y 86).

¹ Ver artículo 22 de la Ley N° 24.938.

LEY N° 25.152, Artículo 8°, inc. e)

ARTICULO 8°.- La documentación de carácter físico y financiero producida en el ámbito de la Administración Nacional y que se detalla a continuación, tendrá el carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada en conocerla:

- a) Estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen;
- b) Ordenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las rendiciones de fondos anticipados;
- c) Ordenes de pago ingresadas a la Tesorería Nacional y al resto de las tesorerías de la Administración Nacional;
- d) Pagos realizados por la Tesorería Nacional y por el resto de las tesorerías de la Administración Nacional;
- e) Datos financieros y de ocupación del Sistema Integrado de Recursos Humanos que administra la Secretaría de Hacienda, sobre personal permanente, contratado y transitorio, incluido el de los proyectos financiados por organismos multilaterales;
- f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad;
- g) Estado de situación, perfil de vencimientos y costo de la deuda pública, así como de los avales y garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros contraídos;
- h) Listados de cuentas a cobrar;
- i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras;
- j) Estado del cumplimiento de las obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras de las sociedades y las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que ella misma determine;
- k) Información acerca de la regulación y control de los servicios públicos, obrante en los entes reguladores y de control de los mismos;
- l) Toda la información necesaria para que pueda realizarse el control comunitario de los gastos sociales a los que se refiere el artículo 5°, inciso b), de la presente ley. La información precedente será puesta a disposición de los interesados por el señor Jefe de Gabinete de Ministros;
- m) Toda otra información relevante necesaria para que pueda ser controlado el cumplimiento de las normas del sistema nacional de administración financiera y las establecidas por la presente ley.

La información precedente será puesta a disposición de los interesados en forma inmediata, a su requerimiento o mediante la autorización al libre acceso a las respectivas plataformas informáticas, en un plazo máximo de un año contado a partir de la promulgación de la presente ley.

La Auditoría General de la Nación fiscalizará su cumplimiento e informará trimestralmente a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a partir de la promulgación de la presente ley, acerca de los progresos en la instrumentación y los resultados de su aplicación.

Nota: Los textos en negrita fueron observados por el Decreto N° 1017/99 del 15/9/99 (B. O. del 21/9/99).

RESOLUCION N° 284/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 28 JUL 2000

VISTO el Decreto N° 430 de fecha 29 de mayo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° del acto legal citado establece que los ahorros que se generen en la liquidación de los haberes del personal de las Empresas y Sociedades del Estado y de las Entidades Bancarias Oficiales, como consecuencia de la aplicación de la reducción de las retribuciones dispuesta por los artículos 1° y 2°, deberán ser transferidos al Tesoro Nacional en la misma fecha en que sean abonados al personal los respectivos haberes.

Que los contratos de locación de servicios o de obra intelectual, de cualquier naturaleza, se reducen en los términos y el alcance de los artículos 1° y 2°, tal como lo dispone el artículo 4° del citado Decreto N° 430/2000 y la aclaración contenida en el artículo 5° de la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA N° 224 del 16 de junio de 2000.

Que la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA queda facultada para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes, en función de lo dispuesto en el artículo 9° del mencionado Decreto N° 430/2000.

Que como consecuencia de lo expresado precedentemente, se considera necesario complementar lo establecido en los artículos 4° y 7° citados anteriormente con información pormenorizada de carácter salarial y ocupacional del personal alcanzado por el ajuste, con el objeto de evaluar el impacto fiscal derivado del mismo, tanto de los agentes de las Empresas y Sociedades del Estado y de las Entidades Bancarias Oficiales, como de los contratados bajo los distintos regímenes vigentes en la Administración Nacional.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Las Empresas y Sociedades del Estado y las Entidades Bancarias Oficiales, alcanzadas por las disposiciones de los artículos 1°; 2° y 7° del Decreto N° 430/2000, deberán remitir a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, información de carácter salarial y ocupacional, compatible con el importe del ahorro generado en las liquidaciones mensuales informado a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo al presente artículo, el que forma parte de la presente

Resolución.

ARTÍCULO 2º.- La información definida en el artículo 1º se deberá entregar en la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, simultáneamente con el envío a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la documentación respaldatoria de los depósitos de los importes retenidos a las Empresas y Sociedades del Estado y las Entidades Bancarias Oficiales por la aplicación del Decreto Nº 430/2000.

ARTÍCULO 3º.- Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, incluidas en las disposiciones de los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto Nº 430/2000, este último aclarado por el artículo 5º de la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA Nº 224/2000, deberán entregar, de acuerdo con el detalle agregado como Anexo al presente artículo, conforme con la metodología prevista en la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA Nº 222 del 17 de mayo de 1995, lo siguiente: a) Con cada orden de pago, referida al uso de los créditos del Inciso 3 – Servicios no personales, partida principal 34 – Servicios técnicos y profesionales, información sobre los conceptos contenidos en las liquidaciones de los agentes que efectúen prestaciones personales bajo distintas modalidades de contratación. b) Con cada orden de pago, referida al uso de los créditos del Inciso 3 – Servicios no personales, partida principal 39 – Otros servicios, partida parcial 394 – Gastos protocolares, datos del reintegro por gastos protocolares en función de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 838 de fecha 27 de mayo de 1994, contenidos en las liquidaciones de los agentes que lo perciban.

ARTÍCULO 4º.- La SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA pondrá en conocimiento de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN los incumplimientos a la entrega de la información salarial y ocupacional, definida en los artículos 1º y 3º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 284/00 S.H.

ANEXO AL ARTICULO 1º

INFORMACION DE CARACTER SALARIAL Y OCUPACIONAL

Lugar de entrega: Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público. Hipólito Yrigoyen Nº 250. 6º Piso. Oficina 604.

Detalle de la información salarial y ocupacional a entregar por parte de las Empresas y Sociedades del Estado y las Entidades Bancarias Oficiales: La información salarial y ocupacional se deberá suministrar en soporte magnético, dentro de la planilla que, como modelo, se agrega a este Anexo.

Instrucciones para el llenado de la planilla de detalle de la información salarial y ocupacional.

ENTIDAD: Denominación de la Empresa/Sociedad del Estado/Entidad Bancaria Oficial.

MES: Corresponde al de la información entregada.

Régimen escalafonario/Nivel: Por cada régimen escalafonario o agrupamiento, vigentes en la Institución, se deberán desagregar las categorías o niveles pertenecientes a cada uno de ellos.

Ocupación por nivel escalafonario y tramo salarial: En cada nivel escalafonario o categoría indicado en la columna anterior se informarán los cargos ocupados según los tramos salariales relacionados con las reducciones dispuestas por el Decreto N° 430/2000:

- Tramo de \$0 a \$1000: La ocupación del nivel o categoría cuyas retribuciones no son reducidas (artículo 2° del Decreto N° 430/2000).

- Tramo de \$1001 a \$1140: La ocupación del nivel o categoría cuyas retribuciones se reducen en sumas fijas hasta llegar al importe mínimo del tramo (artículo 3° del Decreto N° 430/2000).

- Tramo de \$1141 a \$7650: La ocupación del nivel o categoría cuyas retribuciones son reducidas en un 12% (artículos 2° y 3° del Decreto N° 430/2000).

- Tramo superior a \$7650: La ocupación del nivel o categoría cuyas retribuciones son reducidas en un 15% (artículo 2° del Decreto N° 430/2000).

Masa salarial – Conceptos salariales por nivel escalafonario: Se desagregarán, con la apertura indicada para la “Ocupación por nivel escalafonario y tramo salarial”, los conceptos salariales comprendidos en la definición del artículo 1° del Decreto N° 430/2000.

Retribuciones promedio por nivel escalafonario y tramo salarial: Para cada tramo salarial desagregado en la columna “Ocupación por nivel escalafonario y tramo salarial” se deberán calcular la retribución promedio sujeta a reducción, en función de lo dispuesto por el Decreto N° 430/2000.

Ajuste promedio por nivel y tramo según Decreto N° 430/2000: En cada tramo salarial, compatible con la retribución promedio indicada, se informará la reducción que corresponda, de acuerdo con el Decreto N° 430/2000.

Ajuste total estimado por nivel: En cada nivel escalafonario o categoría, clasificados por tramos salariales, se obtendrá el total del ajuste mediante el producto de la cantidad de cargos ocupados de la columna “Ocupación por nivel escalafonario y tramo salarial” con el importe señalado en la columna “Ajuste promedio por nivel y tramo según Decreto N° 430/2000”. El ANEXO AL ARTICULO 1°

importe total de esta columna deberá ser coincidente con el ahorro generado en las liquidaciones mensuales informado a la Tesorería General de la Nación.

Información complementaria de conceptos salariales: Se requiere, junto con la primer entrega de información, un detalle exhaustivo de los conceptos salariales pertenecientes a cada régimen escalafonario o agrupamiento, con precisiones para cada uno de ellos acerca de:

- Actos legales que lo pusieron en vigencia.
- Características: Porcentual/suma fija, remunerativo/no remunerativo/no bonificable.
- Alcance de su aplicación.
- Importe por nivel escalafonarios o categoría.

Informaciones complementarias: Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público. H. Yrigoyen N° 250. 6º piso, oficina 601.

Teléfonos: 4349-6012/17/23.

Fax: 4349-6724.

ANEXO AL ARTICULO 3º

INFORMACION MENSUAL SALARIAL Y OCUPACIONAL

- Apellido y nombres del agente.
- Tipo de documento (DNI-LE-LC).
- Número de documento.
- Número de identificación tributaria /laboral (CUIT-CUIL).
- Fecha de nacimiento.
- Nivel de estudios/Título.
- Clasificación programática presupuestaria.
- Imputación del gasto.
- Fuente de financiamiento.
- Modalidad de contratación.
- Nomenclador Unico de Organismos (NUDO).
- Estipendio.
- Fecha de caducidad del vínculo.

INFORMACION SALARIAL Y OCUPACIONAL**ENTIDAD:****MES:**

Régimen escalafonario / nivel	Ocupación por nivel escalafonario y tramo salarial	Masa Salarial - Conceptos Salariales por Nivel Escalafonario						Retribuciones promedio por nivel escalafonario y tramo salarial	Ajuste promedio por nivel y tramo según Dto. N° 430/00	Ajuste total estimado por nivel
		Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3	Concepto 4	Concepto....	TOTAL			
Nivel / Categ.	Total Nivel / Categ.									
	0 - 1000									
	1001 - 1140									
	1141 - 7650									
	Superior a 7650									
Nivel / Categ.	Total Nivel / Categ.									
	0 - 1000									
	1001 - 1140									
	1141 - 7650									
	Superior a 7650									
TOTAL GENERAL										

Firma y aclaración responsable
de información

Domicilio laboral:

Tel./Fax:

Firma y aclaración responsable Servicio
Administrativo Financiero

Domicilio laboral:

Tel./Fax:

DECRETO 691/00

BUENOS AIRES, 11 AGO 2000

VISTO el Expediente N° 010-000070/2000 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y el Decreto N° 6754 de fecha 26 de agosto de 1943, ratificado por la Ley N° 13.894 y el Decreto N° 9472 de fecha 22 de septiembre de 1943, y

CONSIDERANDO:

Que por las normas citadas se estableció un régimen de retenciones en los haberes de los empleados públicos destinado a atender el cumplimiento de obligaciones asumidas por los mismos.

Que dichos textos legales se inspiran en el propósito de organizar fuentes sanas de crédito como una de las medidas destinadas a reducir el costo financiero.

Que en los considerandos del mencionado Decreto se expresa: "Que con ese objeto es conveniente estimular a los bancos y entidades serias, para que faciliten las operaciones con el empleado público, dentro de límites prudenciales, asegurándoles el pago regular de sus créditos, lo cual podrá conseguirse mediante la afectación de una parte moderada del sueldo".

Que a pesar de haber transcurrido más de medio siglo desde el momento del dictado de dicha normativa los objetivos allí planteados mantienen plena actualidad.

Que es deber del Estado generar mecanismos transparentes con la finalidad de que los usuarios del crédito dispongan de elementos comparables para su evaluación.

Que, asimismo, el incremento de la oferta de servicios posibilitará a los agentes contar con alternativas de refinanciación más ventajosas cuando tengan obligaciones en curso de ejecución.

Que la experiencia recogida en el decurso de aplicación del régimen determina la conveniencia de fijar topes de deducción de haberes y fortalecer el sistema de control, definiendo las consecuentes responsabilidades.

Que, asimismo, se estiman conducente precisar el procedimiento que deben cumplir las asociaciones mutuales y cooperativas, las obras sociales, las asociaciones gremiales y las entidades comprendidas en la Ley N° 21.526 para participar en la operatoria de descuentos.

Que, en aras de la eficacia del control y publicidad de la gestión administrativa, es conveniente disponer la creación de un registro de entidades y organizar la unificación de los códigos de descuento para toda la Administración Pública Nacional.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del

MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Ambito de aplicación. Apruébase el Régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la Administración Pública Nacional que presta servicios en los organismos y entidades incluidas en el artículo 8º de la Ley N° 24.156.

El presente régimen comprende las amortizaciones y servicios de préstamos, pagos por consumos, cuotas sociales, y primas por seguros.

Capítulo I - Disposiciones Generales

ARTÍCULO 2º.- Entidades participantes. Las entidades a cuyo favor pueden efectuarse deducciones en los haberes del personal, son:

- a) Mutuales;
- a) Cooperativas;
- c) Obras Sociales;
- d) Entidades Oficiales;
- e) Entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley N° 21.526.
- f) Asociaciones gremiales con personería gremial.²

ARTÍCULO 3º.- Porcentaje de deducción. La deducción por el pago de obligaciones dinerarias no podrá exceder el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto de la retribución resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes.

En ningún caso se podrá afectar un porcentaje superior al establecido en el presente artículo, y los haberes resultantes de la deducción no podrán ser inferiores al monto equivalente al salario mínimo vital.

ARTÍCULO 4º.- Procedimiento. Todo agente que gestione una obligación dineraria en el marco de este régimen deberá solicitar al correspondiente servicio administrativo financiero una certificación de haberes en la que conste:

- a) Las retenciones, descuentos y deducciones notificadas al servicio administrativo financiero y vigentes;
- b) El monto que importa el porcentaje de deducción disponible de acuerdo con el artículo 3º;

² Según modificación introducida por el Decreto N° 1040 de fecha 9/11/00

c) Entidad titular del código de descuento ante la cual será presentada;

d) Fecha de emisión y plazo de vigencia de dicha certificación.

La certificación tendrá vigencia por el lapso de QUINCE (15) días hábiles contados desde la fecha de su entrega.

Desde la fecha de presentación de la solicitud de certificación hasta el término del plazo de vigencia establecido en el párrafo anterior, no podrá extenderse otra certificación de haberes —salvo previa anulación de la emitida—y la entidad beneficiaria tiene reserva de prioridad para la deducción.

Para solicitar la deducción de haberes la entidad deberá notificar el perfeccionamiento del contrato, acompañando una copia del mismo en la que conste la conformidad del agente, dentro del plazo fijado en el segundo párrafo del presente artículo.

Las deducciones se efectuarán respetando el orden de antigüedad de las notificaciones cursadas a la autoridad administrativa correspondiente.

ARTÍCULO 5º.- Registro de entidades. Créase en el ámbito de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA el registro de las entidades comprendidas en el artículo 2º que soliciten su incorporación al régimen.

Las entidades que soliciten su inscripción deben acreditar que se encuentran autorizadas a operar en orden a su naturaleza jurídica por las respectivas autoridades de aplicación.

Cuando se trate de entidades mutuales deberán adjuntar además una certificación especial del INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (INACYM), conformando la solicitud a presentar.

Las entidades inscriptas deberán mantener sus condiciones de admisibilidad mientras permanezcan incorporadas al registro.

Por su parte, las autoridades de aplicación de los regímenes inherentes a las entidades comprendidas en el artículo 2º, deberán informar al registro sobre las modificaciones que se produzcan con respecto a las autorizaciones conferidas oportunamente a las entidades. Asimismo deberán informar inmediatamente cualquier modificación que importe la pérdida de las condiciones para permanecer en el presente régimen.

El registro asignará un código de descuento y determinará su ámbito de validez para los organismos y las entidades comprendidas en el artículo 1º del presente.

Periódicamente se publicará en el Boletín Oficial la nómina de entidades incorporadas al sistema y sus correspondientes códigos de descuento.

ARTÍCULO 6º.- Obligación. La documentación mediante la que se instrumenta la obligación del empleado deberá individualizar como acreedor, exclusivamente, al titular del código de descuento.

Cualquier endoso o cesión de créditos deberá ser previamente notificado al servicio administrativo financiero correspondiente.

Los endosatarios o cesionarios de los créditos deberán incluir entre las condiciones de la cesión o endoso, que la retención y acreditación efectuada por el servicio administrativo financiero a favor del acreedor original cancela la obligación del deudor.

ARTÍCULO 7º.- Caducidad del código de descuento. Cuando las entidades pierdan las

condiciones de admisibilidad exigidas por el artículo 5º, de acuerdo con lo dictaminado por las autoridades de aplicación de los regímenes respectivos, el Secretario de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA dispondrá la caducidad de la inscripción y del correspondiente código de descuento, que se publicará en el Boletín Oficial. A partir del día siguiente de la publicación, no se dará curso a nuevas operaciones.

La Administración en ningún caso será responsable por las consecuencias que ocasione la caducidad del código de descuento, las que serán asumidas por la entidad inculpidora.

ARTÍCULO 8º.- Responsables. El titular del servicio administrativo financiero o el titular de la unidad organizativa del máximo nivel operativo que tenga a su cargo la liquidación de haberes, son responsables del cumplimiento del presente Decreto.

Incurrirá en falta grave quien efectivice la deducción del salario por un porcentaje superior al establecido en el artículo 3º, o en el supuesto del artículo 7º.

ARTÍCULO 9º.- Órgano de aplicación. La SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA es el órgano de aplicación y está facultado para dictar las normas interpretativas, aclaratorias, como así también, las complementarias que demande la implementación del presente régimen.

Dentro de los TREINTA (30) días de la publicación del presente, el Secretario de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobará la reglamentación del Registro de Entidades establecido en el artículo 5º.

ARTÍCULO 10.- Difusión. Los titulares de las unidades de Recursos Humanos deberán asegurar la difusión integral del presente régimen a todo el personal, como así también, de las nóminas de entidades incorporadas al registro y las características de las prestaciones ofertadas por las mismas.

Por su parte, las entidades deberán informar detalladamente a las mencionadas unidades todas las condiciones de los servicios ofrecidos, especificando los conceptos incluidos en el segundo párrafo del artículo 1º.

Capítulo II - Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 11.- Verificación. Dentro de los SESENTA (60) días de la vigencia del presente, los responsables incluidos en el artículo 8º deberán verificar y certificar las deducciones en curso de ejecución que estuvieren autorizadas, con intervención de la Unidad de Auditoría Interna.

Las deducciones autorizadas continuarán hasta su extinción, excepto que los agentes opten por su precancelación por hasta el importe del capital adeudado más los intereses calculados hasta la fecha de dicha precancelación.

No se dará curso a las deducciones que a la fecha del presente no se encuentren notificadas.

ARTÍCULO 12.- Caducidad. A partir de los SESENTA (60) días contados desde la vigencia del presente caducarán para nuevas operaciones los códigos de descuento asignados en el marco del régimen que se sustituye.

ARTÍCULO 13.- Derógase el Decreto N° 9472/43, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 14.- El presente régimen tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 691/00

RESOLUCION N° 353/00 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 15 SEPT 2000

VISTO el Decreto N° 691, de fecha 11 de agosto de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Decreto se aprobó un régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la Administración Pública Nacional, y se facultó a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que demande su implementación.

Que en consecuencia es necesario determinar el procedimiento que deberán cumplimentar los usuarios del crédito y las entidades participantes para adherir a la operatoria allí prevista.

Que asimismo es menester fijar las pautas del sistema de deducción de haberes, como así también, disponer la organización del registro de entidades y la unificación de los códigos de descuento para toda la Administración Pública Nacional.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA por el artículo 9° del Decreto N° 691/2000.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- El REGISTRO DE ENTIDADES creado por el Decreto N° 691/2000, estará a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

La mencionada Dirección Nacional dictará las normas que resulten necesarias para la organización y funcionamiento de dicho Registro.

ARTÍCULO 2°.- Las entidades interesadas en incorporarse al régimen establecido por el Decreto N° 691/2000 deberán formular su petición ante la SECRETARÍA DE HACIENDA, DIRECCIÓN NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO, expresando las características de las prestaciones ofrecidas, mediante la solicitud que como Anexo I integra la presente, debidamente suscrita y acompañada de:

- a) Estatuto;

- b) Autorización para operar de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA o registro pertinente, según corresponda;
- c) Certificación conferida por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL para la prestación de que se trate, en el caso de las entidades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 2° del citado Decreto;
- d) Instrumento que acredite la personería de quien tramita la gestión en representación de la entidad, con fotocopia del Documento Nacional de Identidad del titular;
- e) Resolución estatutaria que fija el valor de la cuota social, en los casos que corresponda;
- f) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;
- g) Certificado de libre deuda de obligaciones previsionales;
- h) Dos últimos balances con firma de contador certificada.

No podrán incorporarse al Registro, ni obtener el correspondiente código de descuento, las entidades que no presenten en legal forma todos los instrumentos enunciados en los ítems que preceden.

ARTÍCULO 3°.- La SECRETARIA DE HACIENDA se expedirá sobre las solicitudes de inscripción presentadas por las entidades otorgando el código correspondiente o disponiendo el rechazo de la solicitud, dentro del plazo de QUINCE (15) días desde la fecha de su recepción.

A efectos de gestionar su inscripción en el Registro y obtener el respectivo código de descuento, las entidades deberán observar las prescripciones administrativas contenidas en el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 4°.- La DIRECCION NACIONAL DE OCUPACION Y SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO extenderá un certificado a cada una de las entidades incorporadas, en el que constará el número de código asignado.

Asimismo, la mencionada Dirección llevará el registro de los códigos de descuentos asignados a las entidades participantes, los que serán imputados exclusivamente a las prestaciones que brinden las mismas en el marco del régimen.

ARTÍCULO 5°.- Toda entidad titular del código de descuento deberá efectuar ante la unidad de Recursos Humanos del organismo u organismos que correspondiere, una presentación que contenga la información completa sobre los conceptos, características y condiciones de las prestaciones ofrecidas, la que deberá mantenerse actualizada.

ARTÍCULO 6°.- Las entidades participantes no podrán ceder, transferir o posibilitar de cualquier otra forma la utilización del código de descuento de su titularidad a persona física o jurídica alguna.

ARTÍCULO 7°.- Las autoridades de aplicación u organismos de control deberán notificar de inmediato por un medio fehaciente a la SECRETARÍA DE HACIENDA, DIRECCIÓN NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO, acerca de toda modificación que se produzca respecto de las autorizaciones que hubieren conferido, incluyendo aquellas que impliquen la pérdida de autorización para funcionar de las

entidades participantes.

ARTÍCULO 8°.- La SECRETARÍA DE HACIENDA podrá disponer la baja del código de descuento en cualquier momento por incumplimiento de las disposiciones del régimen establecido por el Decreto N° 691/2000 y su reglamentación, mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 9°.- El límite máximo de afectación del CUARENTA POR CIENTO (40%) establecido en el artículo 3° del Decreto N° 691/2000, deberá considerarse sobre el monto que resulte de aplicar las retenciones impuestas por las leyes sobre la retribución bruta del agente. A este efecto se entenderá por tal la que se percibe en forma mensual, normal, regular y habitual, quedando excluidas las asignaciones familiares, los servicios extraordinarios, adicionales o complementos que se perciben por única vez.

Sólo las cuotas que corresponda abonar a los agentes como consecuencia de una única afiliación a una entidad gremial y/o asociación, círculo o mutual profesional, con personería para actuar en el ámbito de su actividad, como así también, los descuentos por gastos médicos originados en prestaciones de obras sociales, no se computarán dentro del porcentaje de afectación del CUARENTA POR CIENTO (40%), sin perjuicio que el empleador sea agente de retención.

ARTÍCULO 10.- Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional podrán imputar los códigos de descuento otorgados por la SECRETARÍA DE HACIENDA solamente a las operaciones comprendidas en el régimen.

ARTÍCULO 11.- El porcentaje máximo de afectación de haberes fijado en el artículo 3° del Decreto N° 691/2000, podrá ser utilizado libremente por el empleado dentro de dicho límite, a cuyo efecto solicitará las certificaciones que estime necesarias al servicio administrativo financiero respectivo.

ARTÍCULO 12.- La certificación a que se refiere el artículo 4° del Decreto N° 691/2000, deberá ser extendida por el servicio administrativo financiero correspondiente dentro de los CINCO (5) días de solicitada por el interesado, a través del formulario que como Anexo III integra la presente, debiendo indicarse claramente la denominación de la entidad ante la cual será presentado.

La deducción de haberes se implementará previa notificación del perfeccionamiento del contrato respectivo al servicio administrativo financiero, realizada por la entidad participante dentro de los QUINCE (15) días de la fecha de emisión de la referida certificación, debiendo constar la expresa conformidad del empleado al respecto.

En los casos en que la certificación emitida cubra la cuota máxima de afectación de haberes, no se extenderán nuevas certificaciones hasta que se produzca nuevamente la disponibilidad de margen a tal fin.

ARTÍCULO 13.- A los efectos de precancelar operaciones en curso de ejecución, el servicio administrativo financiero podrá extender la certificación a que se refiere el artículo precedente, sin tener en cuenta el margen de afectación disponible, de acuerdo con el Anexo IV que integra la presente.

En los casos en que el crédito se conceda a tal fin se exceptuará, por única vez, el límite de afectación de haberes del CUARENTA POR CIENTO (40%) establecido en el artículo

3° del Decreto N° 691/2000, siempre que el nuevo porcentaje de afectación, sea inferior al porcentaje de afectación correspondiente a las operaciones precanceladas. Las operaciones que se realicen a tal efecto sólo podrán formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2000. Con posterioridad a dicha fecha se deberá observar exclusivamente el CUARENTA POR CIENTO (40%) ordenado por el Artículo 3° del Decreto N° 691/2000, inclusive cuando se promuevan nuevas hipótesis de refinanciación.

ARTÍCULO 14.- El empleado podrá destinar total o parcialmente el porcentaje de afectación de haberes del CUARENTA POR CIENTO (40%), con destino a pagos por consumos, en cuyo caso la certificación a que se refiere el artículo 12 podrá tener vigencia por un año, pudiendo ser renovada por otro período similar, mediante el Anexo V integrante de la presente.

ARTÍCULO 15.- Todo endoso o cesión de créditos que se instrumente sobre las operaciones atinentes al régimen del Decreto N° 691/2000, deberá ser inmediatamente notificado al servicio administrativo financiero que corresponda, a través de instrumento público, debiendo constar expresamente que la deducción de haberes implementada por dicho servicio administrativo posee efecto cancelatorio de la obligación respectiva.

ARTÍCULO 16.- La verificación y certificación establecida en el artículo 11 del Decreto N° 691/2000, deberá ser efectuada por los responsables mencionados en dicho artículo mediante el relevamiento de las operaciones en curso de ejecución, con intervención de la Unidad de Auditoría Interna, a fin de constatar la entidad acreedora, fecha de inicio y finalización del crédito, monto total, cantidad de cuotas y monto mensual correspondientes a los saldos pendientes.

ARTÍCULO 17.- La caducidad prevista por el artículo 12 del Decreto N° 691/2000, dará lugar al reemplazo automático de los antiguos códigos de descuento por los nuevos códigos otorgados por la SECRETARIA DE HACIENDA de acuerdo con los artículos 2° y 3° de la presente reglamentación.

ARTÍCULO 18.- Las deducciones de haberes derivadas de operaciones notificadas a partir de la vigencia del Decreto N° 691/2000, correspondientes a entidades participantes que aún no hubieren cumplimentado el trámite de adhesión al nuevo régimen, deberán ser implementadas con utilización de los antiguos códigos de descuento hasta que opere la caducidad de los mismos. Las entidades participantes que a dicha fecha, por razones administrativas, no hayan logrado la asignación del nuevo código, podrán continuar utilizando los códigos vigentes, sólo hasta SESENTA (60) días de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 19.- La SECRETARÍA DE HACIENDA podrá solicitar información y auditar el cumplimiento de las condiciones reguladas por los artículos precedentes, como así también, adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la de efectuar o cursar denuncias ante las autoridades de aplicación u organismos de control, según corresponda a cada tipo de entidad.

ARTÍCULO 20.- Las unidades de Recursos Humanos deberán informar a todo el personal por el medio y con la frecuencia que resulte más conveniente para asegurar la difusión prevista en el artículo 10 del Decreto N° 691/2000, teniendo en cuenta a tal efecto la información que les sea suministrada por las entidades participantes de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 5° de la presente.

ARTÍCULO 21.- La presente reglamentación tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 353/00 S.H.

ANEXO

SOLICITUD DE INSCRIPCION

REGISTRO DE ENTIDADES

(Decreto N° 691/2000)

BUENOS AIRES, DE..... DEL

SEÑORES SECRETARIA DE HACIENDA

(DIRECCION NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS)

El que suscribe, en su carácter de (1)
.....,de la
(2)....., inscripta en el Registro
de..... bajo el N°
constituyendo domicilio legal en la calle.....de la
localidad de.....CP.....,acreditando
personería mediante, viene a solicitar la
inscripción de la entidad en el Registro creado por el Decreto N° 691/2000, declarando
bajo juramento que se encuentra legalmente habilitada, y autorizada por la autoridad de
aplicación, para ofrecer los siguientes servicios:

(3).....
.....
.....
.....

A tales fines se acompaña la siguiente documentación certificada por escribano público, la que quedará archivada en esa Dirección cualquiera fuere la resolución que se adopte:

- a) Estatuto Social vigente aprobado;
- b) Actas de Directorio con designación de autoridades vigentes;
- c) Fotocopia autenticada del instrumento de Inscripción ante la I.G.P.J.;
- d) Certificado de vigencia de la habilitación de la entidad extendido por la autoridad de contralor, con constancia de autorización para operar de acuerdo a su naturaleza jurídica. Certificado especial indicado en el 3er. Párrafo del art. 5 del Decreto N° 691/00;
- e) Acta de Fijación de cuotas social y/o mutual (de corresponder);
- f) Constancias de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;
- g) Certificado de libre deuda de obligaciones previsionales;
- h) Dos últimos balances con firma de contador certificada;

En consecuencia solicito se le asigne a
(4).....
el respectivo código de descuento, declarando conocer todas y cada una de las normas que rigen en la materia y facultando a la autoridad de aplicación del régimen o a quien esta designe, a efectuar los controles y verificaciones que estime conveniente, comprometiéndome en informar dentro de las cuarenta y ocho horas de producida, toda modificación a los datos informados al momento de la presente solicitud, la que se reconoce de carácter provisional y sujeta a aprobación.

.....
FIRMA CERTIFICADA

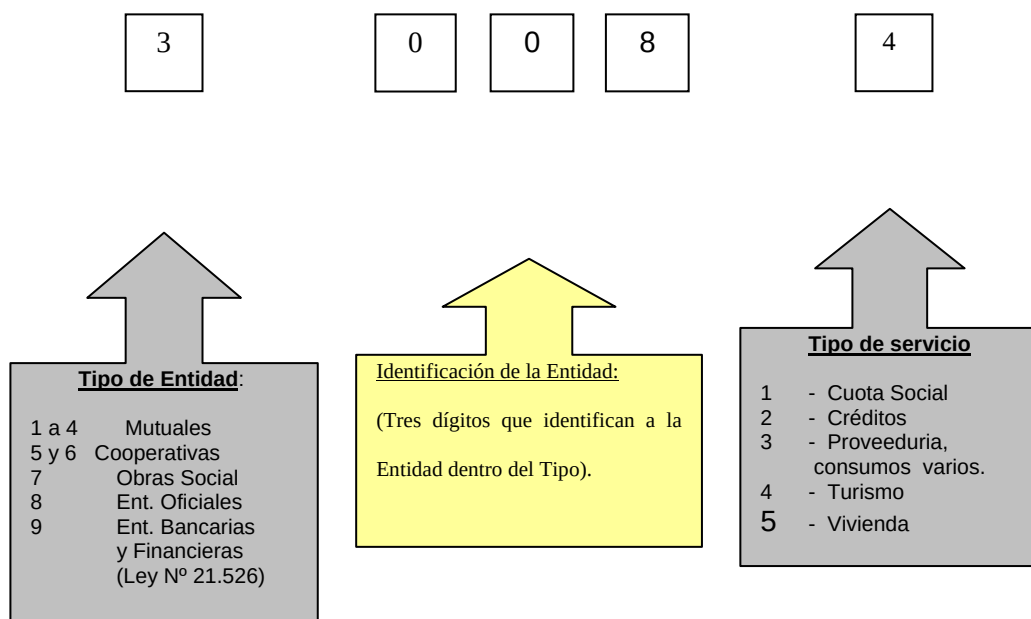
ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO DE ENTIDADES						
SOLICITUD	Aceptada		Rechazada		Fecha de Alta	/...../.....
Observaciones						
.....						

Código de descuento asignado	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	Denominación de la Entidad	
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------------	--

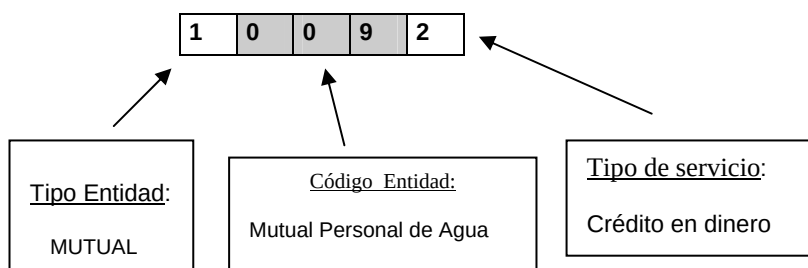
<u>Firma y sello</u>	 Coordinación del Registro
----------------------	---

- (1).- Presidente, Socio Gerente, Apoderado, etc.
- (2).- Denominación completa de la Entidad.
- (3).- Detalle de los Servicios a prestar.
- (4).- Tipo de Entidad
- (5).- Número correlativo de Entidad
- (6).- Identificación del tipo de servicio.

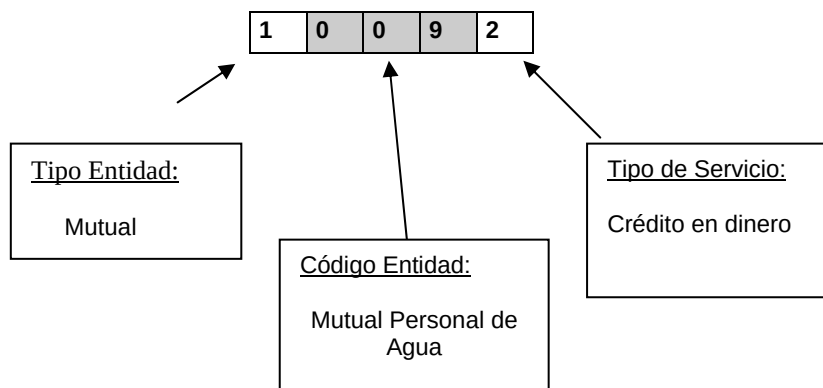
CARACTERISTICAS DE LOS CODIGOS A ASIGNAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA



A) Ejemplo : Mutual del personal de Agua con un crédito por dinero



B) Ejemplo : Mutual del personal de Agua con un crédito por dinero



CODIGOS DE DESCUENTO

Las entidades participantes, enunciadas en el artículo 2º del Decreto N° 691/00, podrán solicitar su número de orden para su inscripción en el Registro de Entidades creado por el artículo 5º de dicho decreto, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

A tal efecto las Entidades podrán formalizar su solicitud de número de orden para gestionar el código de descuento e inscripción en el Registro por vía telefónica al 4349-6803 en el horario de 12 a 16 horas. Por correo electrónico a: registro691@mecon.gov.ar.

En base al medio de comunicación que se opte, el Registro otorgará de inmediato el día y la hora con el fin que se realice la presentación de la documentación exigida por el artículo 2º de la presente Resolución, a efectos de requerir su inscripción al mismo y obtener el correspondiente código de descuento.

Los códigos que asignará la Secretaría de Hacienda constarán de cuatro dígitos, de los cuales el primer dígito identificará al tipo de entidad (mutual, cooperativa, banco, etc.) y los tres dígitos posteriores determinarán a cada entidad dentro de su tipo.

Al código otorgado conforme lo mencionado en el párrafo precedente, según corresponda, se le anexará un quinto dígito que indicará la identificación del tipo de servicio que podrá realizar cada entidad (Ejemplo: Créditos, Proveduría, Turismo, etc.). Sólo podrán ser prestados aquellos servicios para los que la entidad se encuentre

legalmente habilitada incluyendo, cuando corresponda la deducción por cuota social. La identificación a cumplir por el quinto dígito será igual para todas las entidades adheridas, de acuerdo al siguiente detalle:

Servicios a Prestar	Dígito de Servicio
Cuota Social	1
Créditos de dinero	2
Proveeduría, consumos, artículos varios.	3
Turismo.	4
Vivienda	5

El marco normativo, como asimismo las gestiones administrativas e información, inherente al funcionamiento del Registro de Entidades y al otorgamiento de códigos de descuentos, se podrán consultar en la pagina Web del MINISTERIO DE ECONOMIA en www.mecon.gov.ar/registro691/

En dicha dirección se podrá obtener el correspondiente formulario de solicitud de inscripción al Registro.

CERTIFICADO DE HABERES¹
(Art. 4° - Decreto N° 691/2000)

El / la (jurisdicción o entidad emisora) extiende el presente certificado en los términos previstos en el artículo 4° del Decreto N° 691/00.

AGENTE BENEFICIARIO	
APELLIDO/S	
NOMBRES	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	

¹ Según modificación introducida por la Resolución S.H. N° 150 de fecha 1/03/01

LUGAR DE TRABAJO	
ANTIGÜEDAD	
DOMICILIO	
RETRIBUCION BRUTA MENSUAL	
RETENCIONES / DEDUCCIONES	
MONTO DE AFECTACIÓN DISPONIBLE:	

<u>ENTIDAD DESTINATARIA</u>									
ENTIDAD		CODIGO							

LUGAR								
FECHA DE EMISION								
	Día		Mes		Año			

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y al solo efecto de ser presentado ante la entidad acreedora indicada en el mismo, teniendo vigencia por el lapso de quince (15) días hábiles a contar desde el día de su fecha de emisión.

Firma Responsable

CERTIFICADO PARA PRECANCELACION DE DEUDAS ²

(Art. 13 de la Resolución S.H. N°)

ORGANISMO: _____ **N°:** _____

Por la presente certifico que el agente

Resigra los siguientes datos:

Doc. De Identidad:	Legajo:	Fecha de Nacimiento:	Antigüedad
Domicilio:	Remuneración Bruta:	Retenciones de Leyes:	
Deducción total mensual por créditos vigentes: \$ (son Pesos.....)			
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA:			
Entidad Acreedora	Cuota mensual	Vencimiento (última cuota)	
a)			
b)			
c)			
d)			

Se extiende el presente certificado al solo efecto de ser presentado ante(CODIGO) con destino a cancelar la deuda en forma parcial, la nueva obligación no podrá superar el importe total certificado en el presente (artículo 13 de la Resolución S.H. N° 353/2000).

En a los días del mes de del año.....

Titular Responsable

² Según modificación introducida por la Resolución S.H. N° 150 de fecha 1/03/01

CERTIFICADO PARA CONSUMOS

(Art. 14 de la Resolución S.H. N° (*))

ORGANISMO:

_____ N° _____

*Por la presente certifico que el agente
con Documento
N° _____, legajo n° _____ de este Organismo podrá
afectar la suma de pesos _____
(\$ _____) mensuales, para la adquisición de bienes de consumo, en los
términos del Decreto N° 691/2000.*

**Se extiende el presente certificado al solo efecto de ser presentado ante
_____ en _____
_____ a los _____ días del mes de _____ del año
_____.**

Titular Responsable

El presente vence a los doce (12) meses de su fecha de emisión.

(*) Constará el número de la presente Resolución.

DECRETO N° 1020/00

BUENOS AIRES, 3 NOV 2000

VISTO el artículo 22 de la Ley N° 25.237 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio de 2000, el artículo 8º, inciso e) de la Ley N° 25.152 de Administración de los Recursos Públicos y el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 22 de la citada Ley N° 25.237 limita la cobertura de cargos vacantes existentes al 1º de enero de 2000 en la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional excepto aquellos cuya cobertura fuere dispuesta por decisión fundada del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Que es necesario, en consecuencia, arbitrar los medios para conocer los movimientos de los agentes públicos en relación con sus altas y bajas, como así también dotar a dichos datos del carácter de información pública y de libre acceso, tal como lo dispone la mencionada Ley N° 25.152 en su artículo 8º.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones previstas en el artículo 99 incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Las Jurisdicciones y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL en el ámbito de la Administración Nacional deberán informar los movimientos de altas y bajas con periodicidad mensual, a partir del mes de noviembre de 2000, de su personal permanente y transitorio y de aquéllos que efectúen prestaciones personales bajo distintas modalidades de contratación cuyo gasto se impute al Inciso 1 – Gastos en Personal o al Inciso 3 – Servicios no personales.

ARTÍCULO 2º.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dará a la información pormenorizada de los movimientos de altas y bajas del personal del PODER EJECUTIVO NACIONAL el carácter de pública y de libre acceso en los términos del artículo 8º, inciso e) de la Ley N° 25.152.

ARTÍCULO 3º.- La información definida en el artículo 1º precedente será remitida a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para su recepción y procesamiento en la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos, instituida por el Decreto N° 645/95, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el anexo al presente artículo.

ARTÍCULO 4º.- La SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será la autoridad de aplicación del presente Decreto. La no

entrega de la información estará sujeta a las disposiciones del artículo 3º del Decreto N° 645/95.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 1020/00

ANEXO AL ARTICULO 3º

1. El movimiento de altas y bajas mensual se deberá informar con las entregas de la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria, base del Sistema Integrado de Recursos Humanos, instituida por el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995 e implementada con las normas técnicas y plazos fijados en la Resolución N° 222 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del 17 de mayo de 1995.
2. Altas del personal definido en el artículo 1º del presente Decreto. Se considerará alta:
 - 2.1. El ingreso de personal a las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social en cargos previstos o no en estructuras organizativas o puestos cuyo gasto en salarios se impute a partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente bajo cualquier fuente de financiamiento.
 - 2.2. Los cambios de situación de revista (Permanente, transitorio o distintas modalidades de contratación)
3. Bajas del personal definido en el artículo 1º del presente Decreto. Se considerará baja:
 - 3.1. El egreso de personal de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social de cargos previstos o no en estructuras organizativas o puestos cuyo gasto en salarios se hubiere imputado a partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente bajo cualquier fuente de financiamiento.
 - 3.2. Los cambios de situación de revista (Permanente, transitorio o distintas modalidades de contratación).
4. No se considerarán movimientos, a los efectos del presente Decreto, las renovaciones de contratos individuales, adscripciones, licencias sin goce de haberes y comisiones de servicio.
5. La información del movimiento de altas y bajas de personal será indicada en el archivo de datos "Cabezal de Haberes", correspondiente al Anexo II – Normas de Interfases con Liquidadores de Haberes, inciso V – Lotes de Información, punto B –

Liquidación de Haberes, 2.- Estructuras de Archivos para Sistemas Propietarios de la Resolución N° 222/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA, en la columna "Marca de Estado", de la siguiente forma:

- 5.1. Altas de personal: I (Letra i mayúscula de imprenta)
- 5.2. Bajas de personal: B (Letra b mayúscula de imprenta).
- 6. La información de los movimientos de altas y bajas será entregada con los lotes de la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria correspondientes al mes de noviembre de 2000.

RESOLUCION N° 458/00 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 15 NOV 2000

VISTO, el Decreto N° 691, de fecha 11 de agosto de 2000, y la Resolución SECRETARIA DE HACIENDA N° 353 del 15 de septiembre de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto citado se aprobó un régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero al personal de la Administración Pública Nacional, y se facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que demande su implementación.

Que por Resolución N° 353 del 15 de septiembre de 2000 la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA reglamentó los procedimientos que debían cumplimentar las entidades para adherir a la operatoria allí prevista.

Que en la citada resolución se establecieron plazos de caducidad a los códigos de descuentos con los que operaban las entidades participantes que aun no hubieren cumplimentado el trámite de adhesión al nuevo régimen.

Que un sector de las entidades que adhieren al nuevo régimen manifiesta dificultad para formalizar su inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES a raíz de demoras producidas para obtener la certificación que acredite la vigencia de su matrícula, por parte de su respectiva autoridad de aplicación.

Que, como consecuencia de dichas demoras esas entidades no se encontrarían en igualdad de condiciones para operar que las entidades ya inscriptas.

Que, considerando los distintos destinos geográficos en que se encuentra disperso el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como asimismo el complejo esquema de operación, fundado en la gran cantidad de servicios que prestan las entidades que intervienen en la relación con su personal, exigen un período de transición mayor a efectos de instrumentar adecuadamente el nuevo régimen.

Que a fin de no interrumpir la prestación de los servicios en curso resulta necesario prorrogar el plazo de caducidad de los códigos de descuentos vigentes.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA por el Artículo 9° del Decreto N° 691/2000.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Prorrogar por NOVENTA (90) días el plazo establecido en el Artículo 18, y la fecha indicada en el segundo párrafo del artículo 13, de la Resolución N° 353 del 15 de septiembre de 2000 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 2°.- La verificación y certificación establecida en el artículo 11 del Decreto N° 691/2000, deberá ser efectuada teniendo en cuenta todas aquellas operaciones en curso de ejecución producidas como consecuencia del nuevo plazo indicado en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- La entidad que haya obtenido el código de descuento en el marco del Decreto N° 691/2000 deberá instrumentar toda operación nueva con el mismo a partir de la fecha de su asignación.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 458/00 S.H.

RESOLUCION N° 52/01 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 26 ENE 2001

VISTO el Decreto N° 691 de fecha 11 de agosto de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto citado se aprobó un régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero al personal de la Administración Pública Nacional, y se facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que demande su implementación.

Que en consecuencia es necesario emitir las normas que permitan agilizar el procedimiento para otorgar los certificados de haberes que exige el artículo 4° del Decreto N° 691/2000, a efectos que los agentes puedan contraer las obligaciones dinerarias que estimen menester.

Que atento las particularidades operativas y reglamentarias del personal militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se debe definir el tratamiento a asignar a las cuotas sociales por afiliación a círculos, asociaciones y/o a las entidades profesionales que corresponda, en la medida que dichas instituciones se encuentren autorizadas para actuar en el ámbito de actividad de los agentes que adhieran a las mismas.

Que corresponde considerar en particular el tratamiento que merecen determinados descuentos de haberes, por cargos efectuados al personal en virtud de las circunstancias de su destino, de los gastos que demande la función, y/o como consecuencia de disposiciones reglamentarias de los respectivos estatutos profesionales.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Por el Artículo 9° del Decreto N° 691/2000.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- A efectos de dar respuesta en tiempo y forma a las disposiciones del artículo 4° del Decreto N° 691 de fecha 11 de agosto de 2000, reglamentado por el artículo 12 de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 353 del fecha 15 de septiembre de 2000, los responsables de los Servicios Administrativos Financieros podrán ordenar la descentralización, como asimismo la metodología que consideren

pertinente para la instrumentación y otorgamiento al personal, de los correspondientes certificados de haberes.

ARTICULO 2°.- Las respectivas oficinas de liquidaciones deberán deducir de los haberes del personal militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, fuera del porcentaje de afectación del CUARENTA POR CIENTO (40 %), las retenciones que correspondan cuando las mismas obedezcan a alguna de las siguientes causas:

- a) Cuotas sociales por afiliación a círculos, asociaciones y/o a cualquiera de sus entidades profesionales, con habilitación para actuar en el ámbito de su actividad.
- b) Por reposición de indumentaria profesional y/o de armamentos reglamentarios.
- c) Por prestaciones de servicios de comida y/o alojamiento generados por el desempeño de la función.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 52/01 S.H.

RESOLUCION N° 122/01 de la Secretaría de Hacienda

BUENOS AIRES, 14 JUN 2001

VISTO el Decreto N° 691 de fecha 11 de agosto de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Decreto se aprobó un régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la Administración Pública Nacional, y se facultó a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que demande su implementación.

Que en función de la facultad precedentemente referida, la SECRETARIA DE HACIENDA dictó la Resolución N° 353 de fecha 15 de septiembre de 2000 reglamentando los plazos para caducidad de los códigos de descuento originales, como asimismo la fecha hasta la cual podrían instrumentarse operaciones de precancelación.

Que con el fin de promover el ordenamiento de la actual situación del personal más comprometido por la toma de créditos y servicios, que afectan significativamente su retribución habitual, resulta recomendable extender el plazo para la formalización de las operaciones de precancelación, oportunamente previstas por la Resolución SECRETARIA DE HACIENDA N° 353 de fecha 15 de septiembre de 2000, y sus modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA por el artículo 5° del Decreto N° 691/ 2000.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Prorrógase la fecha indicada en el segundo párrafo del artículo 13, de la Resolución SECRETARIA DE HACIENDA. N° 353 del 15 de septiembre de 2000, y sus modificatorias, con el alcance y en los plazos indicados seguidamente:

- a) Hasta CIENTO OCHENTA (180) días para las precancelaciones encuadradas en el artículo 13 de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 353/2000.
- b) Vencido el término indicado en el inciso precedente, y por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, podrán realizarse operaciones de precancelación en la medida que, además de concretarse la nueva obligación por un porcentaje de afectación inferior al de las operaciones a precancelar, en ningún caso superen el SETENTA POR CIENTO

(70%) de las retribuciones resultantes del previo descuento de la retenciones impuestas por la legislación vigente.

c) Operado el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días dispuesto en el inciso b) sólo se podrán efectuar operaciones de precancelación dentro del porcentaje de afectación del CUARENTA POR CIENTO (40%), de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 691 de fecha 11 de agosto de 2000.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 122/01 S.H.

RESOLUCION N° 284/01 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 5 SEPT 2001

VISTO el Decreto N° 691 de fecha 11 de agosto de 2000 y la Ley N° 25.453, y

CONSIDERANDO:

Que la citada Ley dispuso la reducción de los créditos presupuestarios correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, con el objeto de mantener el equilibrio entre los gastos operativos y recursos presupuestarios.

Que la aludida reducción de los créditos presupuestarios alcanza, de pleno derecho, a las retribuciones de los agentes públicos, cualquiera que fuere su concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares y se aplicarán proporcionalmente a toda la escala salarial o de haberes, según corresponda, sin discriminación de ningún tipo.

Que las reducciones de retribuciones dispuestas tienen directa incidencia en la determinación del límite de afectación de haberes del CUARENTA POR CIENTO (40%), que establece el Decreto N° 691 de fecha 11 de agosto de 2000 y en la emisión de los respectivos certificados de haberes.

Que resulta necesario determinar el procedimiento a seguir, por los respectivos Servicios Administrativos Financieros, para el cálculo del límite de afectación del CUARENTA POR CIENTO (40 %), en los futuros certificados de haberes que emitan.

Que asimismo debe determinarse el procedimiento aplicable con relación a las operaciones originadas en certificados emitidos con anterioridad al dictado de la Ley N° 25.453 y el descuento de las cuotas respectivas.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA por el Artículo 9° del Decreto N° 691/2000.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 25.453, el límite máximo de afectación del CUARENTA POR CIENTO (40 %), que determina el Artículo 3° del Decreto N° 691 de fecha 11 de agosto de 2000, deberá considerarse sobre el monto que resulte de aplicar, sobre la retribución bruta del agente, las reducciones vigentes que se hayan dispuesto según lo establecido en el Artículo 10 de la mencionada Ley, y las

retenciones impuestas por las leyes, siguiendo el procedimiento indicado en el Artículo 9° de la Resolución S.H. N° 353/2000 de fecha 15 de septiembre de 2000.

ARTICULO 2°.- Las deducciones que tengan origen en certificados emitidos según el sueldo vigente al momento de su confección continuarán realizándose hasta la extinción de la obligación, por los importes convenidos contractualmente, aun cuando el monto de dicho descuento supere el nuevo límite máximo de afectación del CUARENTA POR CIENTO (40%), calculado según las nuevas pautas establecidas por el Artículo 1° de la presente.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 284/01 S.H.

RESOLUCION CONJUNTA N° 86/02 de la Secretaría de Hacienda y N° 151/02 de la Secretaría de Políticas Universitarias.

BUENOS AIRES, 31 JUL 2002

VISTO el artículo 26 de la Ley N° 25.565 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002, el artículo 7° de la Decisión Administrativa N° 19 del 27 de marzo de 2002, sustituido por el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 25 del 25 de abril de 2002 y el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO

Que el citado artículo 26 de la Ley N° 25.565 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002 dispone que las Universidades Nacionales remitirán a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIRHU, instituida por el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995,

Que, asimismo, autoriza a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS a requerir a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la suspensión de la cancelación de Ordenes de Pago a favor de las Universidades Nacionales que no hayan dado cumplimiento al envío de la citada plataforma mínima,

Que, el citado el artículo 7° de la Decisión Administrativa N° 19/2002, sustituido por el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 25/2002 dispone que, la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, conjuntamente con la SECRETARÍA DE HACIENDA dictarán las normas técnicas y los plazos a los que, las Universidades Nacionales ajustarán la entrega de información de la citada Plataforma,

Que, como consecuencia de lo expresado anteriormente, la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS y la SECRETARÍA DE HACIENDA deben concretar el acto legal que contemple dichas normas y plazos,

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

Y EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVEN:

ARTICULO 1º.-Las Universidades Nacionales, deberán entregar con periodicidad mensual, a partir del mes de julio de 2002, en la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS un archivo en soporte magnético con los datos generados en su sistema liquidador de haberes, en función de lo normado por el artículo 26° de la Ley N°

25.565 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002 y el artículo 7º de la Decisión Administrativa N° 19 del 27 de marzo de 2002, sustituido por el artículo 2º de la Decisión Administrativa N° 25 del 25 de abril de 2002, para conformar la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIRHU, detallada en los Anexos I y II del Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995.

ARTICULO 2º.-Apruébanse las normas técnicas y plazos a los que deberán ajustarse las Universidades Nacionales para la entrega de la plataforma mínima de información salarial presupuestaria instituida por el Decreto N° 645/95, las que se detallan en los Anexos I y II a la presente Resolución y forman parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º.-Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION CONJUNTA N° 86/02 S.H. y N° 151/02 S.P.U.

ANEXO I

UNIVERSIDADES NACIONALES

SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA

(Art. 26 Ley N° 25.565 de Presupuesto
General de la Administración Nacional)

ADMINISTRACION

SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS - SIRHU
ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION
SALARIAL PRESUPUESTARIA
(Decreto N° 645/95)

1.-ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA MINIMA.

1.1.-La Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS y la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA administrarán conjuntamente la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria de las Universidades Nacionales, de acuerdo con los procedimientos descriptos en la presente Resolución, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 25.565 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002 y el artículo 7° de la Decisión Administrativa N° 19 del 27 de marzo de 2002, sustituido por el artículo 2° de la Decisión Administrativa N°25 del 25 de abril de 2002.

2.-PRUEBAS PILOTO Y PRIMERA ENTREGA DE INFORMACION DE LA PLATAFORMA MÍNIMA DE INFORMACIÓN SALARIAL PRESUPUESTARIA

2.1.- La Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS elaborará un cronograma de contactos técnico-informáticos con las Universidades Nacionales y seleccionará tres de ellas, con el objeto de llevar a cabo pruebas piloto del Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIRHU, antes del mes de septiembre de 2002 que posibilite, a partir del mes de octubre de dicho año, la puesta en marcha de la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria en la totalidad de las mismas. La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO apoyará en forma conjunta a la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria en las tareas señaladas precedentemente.

2.2.- La Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS definirá un $\forall$ Marco cuantitativo de aceptación $\forall$ para cada Universidad Nacional, el que será utilizado como referencia para la recepción mensual de los lotes de información. Dicho marco deberá tomar en consideración las variaciones mensuales y estacionales de acuerdo con las condiciones particulares del sistema universitario.

3.-ENTREGA INFORMACION MENSUAL

3.1.-Las Universidades Nacionales deberán presentar mensualmente, en la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, un archivo en soporte magnético con información proveniente de su sistema liquidador de haberes, de acuerdo con los Anexos I y II del Decreto N° 645/95, ajustado a las NORMAS DE INTERFASES determinadas en la presente Resolución.

3.2.-La entrega mensual de la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria deberá contener, en un solo lote, todos los movimientos generados por el sistema liquidador de haberes (incluyendo liquidaciones complementarias), para cada agente de la Universidad que hubiere generado, en dicho período, demanda de fondos para su atención. Se deberá incluir en dicho lote a todos los agentes que percibieran ingresos en concepto de salario, becas, pasantías, o contratos de locación de servicios, a quienes desarrollaran actividades ad-honorem y a quienes tuvieran licencia sin goce de haberes. Los montos informados deberán abarcar todos los conceptos salariales percibidos por el agente, tanto remunerativos como no remunerativos, bonificables y no bonificables.

3.3.-Las entregas mensuales se deberán concretar en la Coordinación General Económico Financiera de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, antes del día 15 de mes siguiente al período de la liquidación de haberes en Pizzurno 935, 2º Piso, oficina 207)de la Capital Federal.

4.-REQUISITOS PARA LA INFORMACION ENTREGADA

4.1.- La Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS evaluará la consistencia de la información contenida en el archivo en soporte magnético entregado.

4.2.-Los datos enviados en cada campo de los lotes de información deberán corresponder a las definiciones contenidas en las NORMAS DE INTERFASES (Anexo II de la presente Resolución).

4.3.-En caso que el plazo de entrega o alguna de las condiciones precedentes no se cumplieren, la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS podrá hacer uso de la

autorización dada en el primer párrafo in fine del artículo 26 de la Ley N° 25.565 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002.

ANEXO II

NORMAS DE INTERFASES CON LIQUIDADORES DE HABERES

INDICE

- I. — INTRODUCCION
- II. — CONCEPTOS BASICOS
 - A.— ESQUEMA FUNCIONAL
 - B.— LOTE DE INFORMACION
- III. — DETALLES DE INTERFASES
 - A. — FORMULARIO DETALLADO
 - B. — ARCHIVOS DE DATOS
 - C. — MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
 - D. — CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
 - E. — PERIODICIDAD DE ENTREGA
 - F. — CONTROL DE CONSISTENCIA EN LA ENTREGA DEL
JUEGO DE LOTES DE INFORMACION
- IV.— ESQUEMA ADMINISTRATIVO
 - A.— GENERACION DE LOTES DE INFORMACION
- V.— LOTES DE INFORMACION
 - A.— DATOS DE PERSONAS
 - B.— LIQUIDACION DE HABERES
 - C.— CONCEPTOS DE LIQUIDACION DE HABERES

VI.— INFORMACION COMPLEMENTARIA

A.— FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS—LOTE DE INFORMACION".

B.— ETIQUETAS DE MEDIOS MAGNETICOS

C.— LISTADOS DE CODIGOS VALIDOS

I — INTRODUCCION

1.— OBJETIVOS

1.1.— Definir un esquema por medio del cual se logre el correcto flujo y actualización de información entre el sistema liquidador de haberes de cada Universidad Nacional y la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS (Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria), conjuntamente con la SECRETARIA DE HACIENDA (Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público).

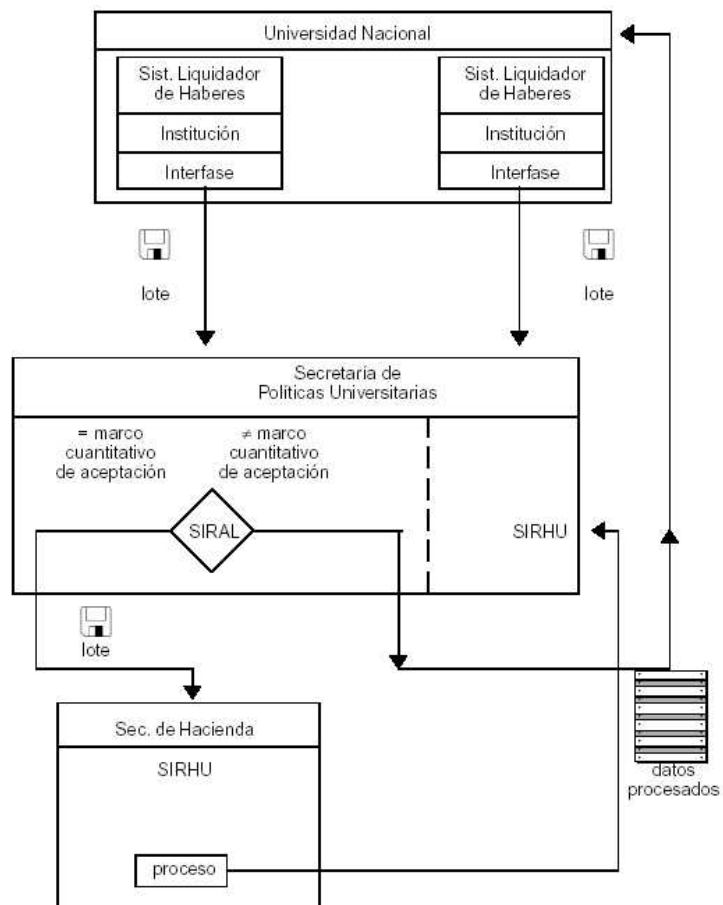
1.2.— Establecer la estructura de registro para los archivos de información que componen la interfase.

1.3.— Establecer la frecuencia en la cual se deberán enviar o recibir los archivos de información que componen la interfase.

II — CONCEPTOS BASICOS

A.- ESQUEMA FUNCIONAL

SIRHU – Universidades Nacionales



En este esquema se definen dos unidades centrales (SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS y SECRETARIA DE HACIENDA), las que estarán encargadas del manejo de la información de los liquidadores de haberes de las Universidades Nacionales y los sistemas con los que se procesarán.

Las Universidades Nacionales tendrán asociado un código de institución que las identificará de manera unívoca en las unidades centrales.

El proceso de generación de información entre las unidades centrales y las Universidades estará sujeto a un estándar de generación y el ente encargado de respetarlo e interpretarlo será la interfase.

Referencias:

SIRAL: Sistema Integrado de Recepción y Análisis de Lotes.

SIRHU: Sistema Integrado de Recursos Humanos – Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria.

B.— LOTE DE INFORMACION

1.— CONCEPTO

Se denomina lote de información al grupo físico de archivos y formularios que componen una unidad lógica de información. Ejemplo 'Liquidación de Haberes', 'Datos de Personas'.

El formulario "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION" poseerá toda la información necesaria para la identificación del lote y sus componentes y de la confección de archivos de datos generados en base a estándares prefijados.

El lote de información deberá ser generado y enviado con periodicidad mensual.

A cada lote de información generado, se le asignará un número secuencial llamado 'NUMERO DE LOTE' que sirve para controlar el ingreso de los mismos. Por cada código de lote de información/ Institución se tendrá una secuencia de numeración propia.

2.— COMPONENTES

2.1.— FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION"

Este es el documento administrativo en el cual se encuentran los datos referidos a la generación del lote de información y los responsables institucionales de los datos contenidos en él.

Contenido del formulario:

- Código del lote generado.
- FRECUENCIA de lote: Mensual
- Código de institución: será asignado a cada Universidad Nacional.
- Fecha en la que se realizó el proceso de generación del lote de información.
- Fecha a la que se corresponden los datos enviados.
- NUMERO DE LOTE asignado al lote de información.

- Nombres físicos de los archivos de datos involucrados en el proceso de generación del lote de información.
- Cantidad de registros que poseen cada uno de los archivos de datos.

2.2.—ARCHIVOS DE DATOS

El lote de información está compuesto por archivos de datos. Cada uno de éstos se corresponde con una tabla de la base de datos, por lo que contendrá toda la información necesaria para su actualización.

Características principales:

- Contiene la información correspondiente a la transferencia de datos que se está efectuando de acuerdo con los formatos establecidos por los diseños detallados de cada aplicación.
- Deberán seguir un estándar preestablecido de formato: fechas, dígitos y caracteres.
- Los datos deben estar encolumnados y la longitud del registro total debe ser siempre igual para todos los que compongan el archivo. El tamaño del registro será definido por el diseño de detalle de cada módulo.

III — DETALLE DE INTERFASES

A.— FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION"

Diseño del Formulario:

DETALLE DE ARCHIVOS - LOTE DE INFORMACION				
Motivo del Documento	:	----- (a) -----		
Lote de Información	:	----- (b) -----	----- (c) -----	
Generado en Institución	:	----- (d) -----	----- (e) -----	
Numero de Lote asignado	:	----- (f) -----		
Fecha de Generación de los archivos	:	----- (h) -----		
Periodo correspondiente a la información	:	----- (i) -----		
*** ARCHIVOS DE DATOS ***				
Archivo --- (j) ---	Contenido ----- (k) -----	Rows - (l) -	Bytes - (m) -	Unidad - (n) -
----- (o) Resp. Registro ----- Resp. SAF ----- Sec. Area Adm.				

Se emitirá original para la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS y copia para la SECRETARIA DE HACIENDA.

Referencias:

- a.— Generación de lote de información.
- b.— Código del lote generado.
- c.— Descripción del código de lote.
- d.— Código de la institución que generó el lote de información.
- e.— Descripción del código de institución anteriormente mencionado.
- f.— Número de lote asignado al proceso de generación o anulación del lote de información.
- h.— Fecha en la cual fueron generados los archivos. El formato de la fecha deberá ser el siguiente: .— DD/MM/AAAA (Día/Mes/Año)
- i.— Período correspondiente a la información generada.
- j.— Nombre y extensión del archivo físico generado.
- k.— Descripción de contenido del archivo de datos.
- l.— Cantidad de registros contenidos en el archivo de datos.
- m.— Cantidad de bytes del archivo de datos.
- n.— Unidad: código de unidad de la etiqueta externa pegada al disquete donde se encuentra el archivo mencionado.
- o.— Firma y aclaración del responsable de la elaboración del documento y generación del lote de información, Director de Administración y Secretario o Subsecretario del área administrativa o funcionario de nivel equivalente del Organismo emisor.

Ejemplo:

DETALLE DE ARCHIVOS - LOTE DE INFORMACION				
Motivo del Documento : GENERACION DE LOTE DE INFORMACION Lote de Información : LH LIQUIDACION DE HABERES Generado en Institución : ZZ UNIVERSIDAD DE Número de Lote Asignado : 917 Fecha de Generación de los archivos : 01/07/2002 Periodo correspondiente a la información : 06/2002				
*** ARCHIVOS DE DATOS ***				
ARCHIVO	CONTENIDO	FILAS	BYTES	UNIDAD
ZZLH1917.sir	CABEZAL LIQUIDACION HABERES	724	61540	ZZLH917/1
ZZLH2917.sir	DETALLE LIQUIDACION HABERES	8746	559744	ZZLH917/1
----- Resp. Registro ----- Resp. SAF ----- Sec. Area Adm.				

B.— ARCHIVOS DE DATOS

1.— NOMBRE

El nombre del archivo físico estará constituido de la siguiente forma: ZZCCXNNN.sir

Donde

ZZ Código de institución que realizó la generación del lote de información.

CC Código de lote de información generado.

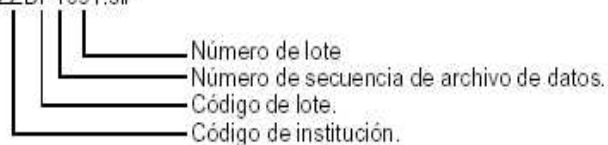
X Número de secuencia de archivo de datos. Permite determinar qué información está contenida dentro del archivo. Este se corresponde con el número de identificación de la tabla de la base de datos dentro de la definición del lote de información.

NNN Número de lote asignado al proceso de generación del lote de información.

Todos los archivos deberán tener la extensión ".sir".

Ejemplo:

ZZDP1091.sir



2.— FORMATO DEL ARCHIVO

Dentro de un archivo de datos existirán N cantidad de registros, donde cada uno de éstos estará compuesto por una M cantidad de campos.

Los distintos campos del registro tendrán una longitud determinada en cada caso, razón por la cual dentro del archivo, los campos se encontrarán encolumnados.

Ejemplo:

Tipo de documento Carácter de 4 posiciones

Número de documento Numérico de 12 posiciones

Fecha de nacimiento Carácter de 8 posiciones

Con respecto al formato de las columnas, éstas deberán cumplir las siguientes pautas:

· Aquellas columnas que en su contenido detallen fechas deberán estar formateadas de la siguiente forma:

AAAAMMDD

donde:

AAAA	Año
MM	Mes del año (1 ~ 12)
DD	Día del mes (1 ~ 31)

Estas fechas deberán ser comprobadas como válidas.

Tanto el mes como el día deben conservar dos posiciones en la fecha, llenando los espacios faltantes con cero a izquierda (Ej.: 20020101).

· Una columna poseerá un valor nulo en el caso de no contener absolutamente ningún valor. En este caso el campo correspondiente estará en blanco.

· La información en la columna estará justificada a izquierda en el caso de tratarse de campos alfanuméricos y a derecha en el caso de campos numéricos.

C.— MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

Los medios magnéticos externos utilizados para la comunicación de los lotes de información deberán estar etiquetados y codificados con la siguiente etiqueta:

*** LOTES DE INFORMACION ***	
Código de Unidad	: -- (a) --/ (b) -
Institución	: -- (c) --
Lote de Información	: -- (d) --
Número de Lote	: -- (e) --
Disco - (f) - de - (g) -	

Donde

- a.— Al igual que el nombre del archivo de datos el código de unidad está formado por la concatenación del código de institución, código de lote y número de lote.
- b.— Número secuencial de disco.
- c.— Código de institución generadora de la información contenida en el disco.
- d.— Código de lote de información contenida en el disco.
- e.— Número de lote de información contenido en el disco.
- f.— Número de disco del lote. Se corresponde con el campo 'b'.
- g.— Número total de discos utilizados.

Ejemplo:

*** LOTES DE INFORMACION ***	
Código Unidad	: <u>ZZLH917/1</u>
Institución	: <u>ZZ</u>
Lote de Información	: <u>LH</u>
Número de Lote	: <u>917</u>
Disco <u>1</u> de <u>1</u>	

Un disco deberá contener sólo un lote de información a causa de su rotulación. Esto es necesario para facilitar la identificación que contienen los mismos.

D.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

La información DEBERA ser resguardada en el soporte magnético utilizando el utilitario 'PKZIP' con la opción de encriptado, [-s].

En caso que el lote de información ocupe más de un disco, se deberá utilizar la opción de backup en multivolumen

Ejemplo:

pkzip -s[a] -& -eX -A -P -R a: [b] .zip [c]\[d] .sir

Donde

a.— Clave que suministrará la SECRETARIA DE HACIENDA (Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público).

b.— Es el nombre formado por la concatenación del código de institución, código de lote y número de lote (ZZCCNNN).

c.— Directorio donde se encuentran los archivos de datos del lote de información.

d.— Es el nombre formado por la concatenación del código de institución, código de lote, carácter "?" y número de lote (ZZCC?NNN).

El comando para tomar la información de un disquete que haya sido creado con el utilitario pkzip será el siguiente:

pkunzip -s[a] -D a:[b].zip

Donde

a.— Clave que suministrará la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.

b.— Es el nombre formado por la concatenación del código de institución, código de lote y número de lote (ZZCCNNN).

Nota: Los códigos **ZZ**, **CC** y **NNN** son los utilizados en el punto III.B.1 del presente anexo.

E. —PERIODICIDAD DE ENTREGA

Se deberá entregar un juego de Lotes de Información (DP - Datos de Personas, CH – Conceptos de Haberes: y LH - Liquidación de Haberes) mensualmente con los movimientos generados por el Sistema Liquidador de Haberes para cada agente, en el período que hubiere generado demanda de fondos para su atención.

F.— CONTROL DE CONSISTENCIA EN LA ENTREGA DEL JUEGO DE LOTES DE INFORMACION (SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS)

El control de consistencia de la información se llevará a cabo por el Sistema Integrado de Recepción y Análisis de Lotes (SIRAL), en la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS.

IV — ESQUEMA ADMINISTRATIVO

A.— GENERACION DE LOTES DE INFORMACION

Los archivos de datos deberán ser generados por el sistema liquidador tomando en cuenta los estándares de generación, nomenclatura de archivos y llenado de formularios detallados, definidos en capítulos anteriores.

El número de lote asignado al proceso de generación deberá ir incrementándose en una unidad por cada lote enviado a la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS. Este número deberá ser correlativo y no se permitirá discontinuarlo.

REFERENCIAS: Capítulo V 'LOTES DE INFORMACION'

V — LOTES DE INFORMACION

A.— DATOS DE PERSONAS

1.— DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACION

*** DATOS DEL LOTE DE INFORMACION ***		
Código de lote : DP		
Denominación : DATOS DE PERSONAS		
Frecuencia : POR ORDEN DE PAGO		
Tipo de Proceso : GENERACION		
*** TABLAS INVOLUCRADAS ***		
ARCHIVO DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
PERSONAS	166	1

2.— ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'PERSONAS'			
DESCRIPCION DE CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Tipo de Documento (1)	char	1	4
Número de Documento	entero	5	20
Apellido y Nombre de la Persona	char	21	60
Fecha de Nacimiento (AAAAMDD)	date	61	68
Código de Sexo (1)	char	69	72
Código de Estado Civil (1)	char	73	76
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	char	77	77
Código de Institución	char	78	79
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	char	80	81
Fecha Incorp. en Instituc.(AAAAMM)	entero	82	87
Código de Nacionalidad (1)	entero	88	89
Código Nivel de Educación (1)	char	90	91
Descripción Título obtenido	char	92	121
CUIL / CUIT	char	122	132
Sistema Previsional (2)	char	133	133
Código de Sistema Previsional (1)	char	134	137
Código de Obra Social (3)	char	138	147
Número de Afiliación	char	148	162
Horas diarias trabajadas (1)	char	163	164
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 166			

Se deberán incluir en esta tabla los agentes en uso de licencia sin goce de haberes de cualquier naturaleza.

NOTAS:

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI.c

(2) Indicar **C** para Capitalización y **R** para Reparto.

(3) Debe indicarse el Código asignado a cada Obra Social según el Registro Nacional de Obras Sociales (RNOS).

B.— LIQUIDACION DE HABERES

1.— DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACIÓN

*** DATOS DEL LOTE DE INFORMACION ***		
Código de lote: LH		
Denominación :	LIQUIDACION DE HABERES	
Frecuencia :	POR ORDEN DE PAGO	
Tipo de Proceso :	GENERACION	
*** TABLAS INVOLUCRADAS ***		
ARCHIVO DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
CABEZAL DE HABERES	99	1
DETALLE DE HABERES	65	2

2.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'CABEZAL DE HABERES'			
DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de Institución	char	1	2
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	char	3	4
Tipo de Documento (1)	char	5	8
Número de Documento	entero	9	24
Código de Escalafón	char	25	28
Código de Agrupamiento	char	29	32
Código de Nivel	char	33	36
Código de Grado o Categoría	char	37	40
Código de Dependencia de UU.NN.(2)	char	41	54
Código de Jurisdicción	char	55	56
Código de Sub-Jurisdicción	char	57	58
Código de Entidad	char	59	61
Código de Programa	char	62	63
Código de Sub-Programa	char	64	65
Código de Proyecto	char	66	67
Código de Actividad	char	68	69
Código de Ubicación Geográfica	char	70	71
* LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO*	char	72	77
Período Correspondiente a la Información (AAAAMM)	entero	78	83
Tipo de Planta (1)	char	84	84
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	date	85	92
Código de fuente de financiam.	entero	93	96
Marca de Estado (3)	char	97	97
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 99			

NOTAS:

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI.c

(2) Los dos primeros dígitos de la serie corresponden a la jurisdicción del Ministerio de Educación, tercero y cuarto a la Secretaría de Políticas Universitarias, quinto y sexto deben quedar en blanco, séptimo a noveno corresponden al código de la Universidad según SIPUVER y décimo a decimotercero a la dependencia de la universidad según SIPUVER. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el código a cargarse debe ser 7002... ..8061708, donde 70 representa el código de la jurisdicción del Ministerio de Educación, 02 el código de la Secretaría de Políticas Universitarias, dos dígitos en blanco, 806 el código de la UBA según el clasificador SIPUVER y 1708 el código de la Facultad de Derecho según el mismo clasificador.

(3) Poner una letra "L" si el agente se encuentra con **Licencia s/Goce de Haberes**, una "A" si es un agente **Adscripto**.

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'DETALLE DE HABERES'			
DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de Institución	char	1	2
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	char	3	4
Tipo de Documento (1)	char	5	8
Número de Documento	entero	9	24
Código de Escalafón	entero	25	28
Código de Concepto	entero	29	34
Importe Total del Concepto (2)	decimal	35	49
Tipo de Unidad Física	entero	50	51
Cantidad de Unidades Físicas (3)	entero	52	57
Periodo Correspondiente a la Información (AAAAMM)(4)	entero	58	63
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 65			

NOTAS:

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI.c

(2) Número con dos decimales separados por un punto. Incluir el signo cuando el importe sea negativo.

(3) Cantidad de Horas de Cátedra cuando el Tipo de unidad física sea Horas de Cátedra y el Concepto corresponda a sueldo básico.

(4) El período debe corresponder con el de Cabezal de Haberes en todos los casos.

En la oportunidad de Pago de Retroactivos se deberá incluir un código de concepto que permita aislarlos de la retribución mensual habitual e identificarlos claramente.

3.— HORAS DE CATEDRA

Las horas de cátedra liquidadas a un agente en una Universidad / Institución se deben informar utilizando el código de escalafón "1700" para las de Nivel Medio y el "2700" para las de Nivel Superior, en forma separada, tanto en el archivo Cabezal de Haberes como en el Detalle de Haberes. En este último se deberá indicar el total de las horas liquidadas para cada tipo de hora cátedra en el campo correspondiente a Cantidad de Unidades Físicas y el código "1" en el campo "Tipo de unidad física", en el registro correspondiente al Sueldo Básico.

En caso que un agente, además de las horas cátedra, desempeñara un cargo (docente o no docente), se deberán agregar los registros correspondientes a dicho cargo en los archivos Cabezal de Haberes y Detalle de Haberes, identificados por el código de escalafón correspondiente y en el campo "Tipo de unidad física" el código "99".

C.— CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES

1.— DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACION

*** DATOS DEL LOTE DE INFORMACION ***	
Código de lote	: CH
Denominación	: CONCEPTOS DE LIQUIDACION DE HABERES
Frecuencia	: POR ORDEN DE PAGO
Tipo de Proceso	: GENERACION

*** TABLAS INVOLUCRADAS ***		
ARCHIVO DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
CONCEPTO DE HABERES	56	1

2.— ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'CONCEPTO DE HABERES'			
DESCRIPCION DE CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de Institución	char	001	002
Código de Escalafón	entero	003	006
Código de Concepto	entero	007	012
Descripción de Concepto	char	013	052
Tipo de Concepto (1)	entero	053	054
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 56			

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el punto VI.c

VI — INFORMACION COMPLEMENTARIA

A.— FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION"

DETALLE DE ARCHIVOS - LOTE DE INFORMACION				
Motivo del Documento : _____ Lote de Información : _____ Generado en Institución : _____ Número de Lote Asignado : _____ Fecha de Generación de los archivos: _ / _ / _ Periodo correspondiente a la información: _____ _____				
*** ARCHIVOS DE DATOS ***				
ARCHIVO	CONTENIDO	FILAS	BYTES	UNIDAD
Resp. Registro _____ Resp. SAF _____ Sec. Area Adm.: _____				

B.— ETIQUETAS DE MEDIOS MAGNETICOS

*** LOTES DE INFORMACION ***		
Código Unidad:	/	
Institución :		
Lote de Información:		
Número de Lote :		
.	Disco	de

C.- LISTADOS DE CODIGOS VALIDOS

*** CODIGOS DE ESTADO CIVIL ***	
CODIGO	DESCRIPCION
CAS	CASADO/A
DIV	DIVORCIADO/A
OTS	OTROS
SEP	SEPARADO/A
SOL	SOLTERO/A
UHE	UNIDO/A DE HECHO
VIU	VIUDO/A

*** CODIGOS DE SEXO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
FEM	FEMENINO
MASC	MASCULINO

*** CODIGOS DE NACIONALIDAD ***	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ARGENTINO NATIVO
2	ARGENTINO NATURALIZADO
3	EXTRANJERO
4	ARGENTINO POR OPCION
90	OTRO-RESIDUAL

*** TIPO DE PLANTA ***	
CODIGO	DESCRIPCION
P	PERMANENTE
T	NO PERMANENTE
*** MARCA DE ESTADO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
L	LICENCIA SIN GOCE DE HABERES
A	ADSCRIPTO

*** CODIGOS DE TIPO DE DOCUMENTO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
DNI	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
LC	LIBRETA CIVICA
LE	LIBRETA DE ENROLAMIENTO
OTS	OTRO DOCUMENTO

*** CODIGOS DE TIPO UNIDAD FISICA ***	
CODIGO	DESCRIPCION
1	HORAS CATEDRA
99	CARGOS

*** TIPO DE CONCEPTO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
1	SALARIOS
2	DESCUENTOS Y RETENCIONES
3	OTROS HABERES
4	APORTES PATRONALES

*** CODIGOS NIVEL DE EDUCACION ***	
CODIGO	DESCRIPCION
EP	EDUCACION PRIMARIA
ES	EDUCACION SECUNDARIA
ET	EDUCACION TERCARIA
EU	EDUCACION UNIVERSITARIA Y SUPERIOR
OT	OTRA AREA EDUCATIVA

*** TIPO DE HORARIO ***	
CODIGO	DESCRIPCION
1	JORNADA LEGAL DE 8 HORAS
2	JORNADA LEGAL DE 9 HORAS
3	HORARIO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES
4	HORARIO REDUCIDO POR LACTANCIA
7	HORARIO ESPECIAL P/ASISTENCIA CONGRESOS
8	OTROS HORARIOS ESPECIALES
*** SISTEMA PREVISIONAL ***	
CODIGO	DESCRIPCION
1	COMPLEMENTARIA PREVISION ACTIV. DOCENTE
2	PARA TRABAJADORES AUTONOMOS
3	DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIV. CIVILES
4	DEL ESTADO
5	DE RETIROS, JUB. Y PENSIONES POLICIA FEDERAL
6	DE PREVISION PARA PERSONAL DE INDUSTRIA
20	AFJP - CONSOLIDAR
21	AFJP - SIEMBRA
22	AFJP - ORIGENES
24	AFJP - PROFESION+AUGE
26	AFJP - MAXIMA
29	AFJP - ARAUCA BIT
34	AFJP - FUTURA
37	AFJP - NACION

39	AFJP - PREVISOL
40	AFJP - PRORENTA
43	AFJP - MET
44	AFJP - UNIDOS
90	OTRA CAJA O AFJP

ARTICULO 30 de la LEY N° 25.827.

ARTICULO 30. - Las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156 y sus modificaciones, deberán entregar la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), instituida por el decreto 645 del 4 de mayo de 1995, en las condiciones establecidas en el mismo. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción establecerá las normas complementarias y aclaratorias a lo dispuesto en el presente artículo y será la autoridad de aplicación en lo relativo a las disposiciones del mismo.

RESOLUCION N° 24/04 de la Secretaría de Hacienda.

BUENOS AIRES, 17 FEB 2004

VISTO el Artículo 30 de la Ley N° 25.827 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) por el Artículo 75 de dicha ley y el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Artículo 30 de la Ley N° 25.827 extiende el ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU- a los incisos b) y c) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones.

Que el último párrafo del citado artículo dispone que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION establecerá las normas complementarias y aclaratorias y será la Autoridad de Aplicación en lo relativo a las disposiciones del mismo.

Que, a partir de la vigencia del Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha dictado resoluciones con normas técnicas y plazos que hicieron posible operar el Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU-, con los datos de las liquidaciones de haberes del personal permanente, temporario y contratado del ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL y contratado en las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) de programas y/o proyectos especiales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la extensión de la cobertura del Sistema Integrado hace necesario el dictado de normas técnicas y plazos complementarios a los ya existentes, para las Jurisdicciones y Entidades alcanzadas por efecto de la aplicación del Artículo 30 de la Ley N° 25.827, como así también la adecuación de las vigentes y su integración dentro de un mismo acto legal en función de la economía y simplificación de actos administrativos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en función de lo establecido en el último párrafo del Artículo 30 de la Ley N° 25. 827.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el ámbito definido por el Artículo 8º, incisos a), b) y c) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán entregar a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION un archivo, en soporte digital, con los datos generados en su sistema liquidador de haberes, en función de lo dispuesto por el Decreto Nº 645 del 4 de mayo de 1995, para conformar la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU-, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley Nº 25.827 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004, incorporado a la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) por el Artículo 75 de dicha ley.

ARTICULO 2º.- Apruébanse las normas técnicas y plazos a los que deberán ajustarse las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el ámbito definido por el Artículo 8º, incisos a), b) y c) de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional para la entrega de la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU- que se detallan en los Anexos I y II a la presente resolución y forman parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º.- Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el ámbito definido por el Artículo 8º, incisos a), b) y c) de la Ley Nº 24.156 deberán clasificar los datos incluidos en sus entregas de lotes de información del Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU-, a través del Nomenclador Unico de Organismos (NUDO), definido en la Resolución Conjunta Nº 208 del 15 de octubre de 1997 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en función de lo definido en el Anexo II de la presente resolución.

ARTICULO 4º.- La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION actualizará el Nomenclador Unico de Organismos (NUDO), establecido por la Resolución Conjunta Nº 208/97 de la SECRETARIA DE HACIENDA y la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, en la parte correspondiente a la operación del Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU-, de acuerdo con la metodología descrita en el Punto V, Anexo II de la presente resolución.

ARTICULO 5º.- Deróganse las Resoluciones Nros. 222 del 17 de mayo de 1995 y 222 del 1 de abril de 1996 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y 387 del 4 de octubre de 2000 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION Nº 24/04 S.H.

ANEXO I

SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS -SIRHU-

PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS -SIRHU- Y DE LA PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA (Decreto N° 645/95, sus actos modificatorios y complementarios y Artículo 30 de la Ley N° 25.827)

1.-ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA MINIMA.

1.1.-La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION administrará la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIRHU-, instituida por el Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995, en el ámbito definido por el Artículo 30 de la Ley N° 25.827 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) por el Artículo 75 de dicha ley.

2.-ENTREGAS DE INFORMACION

La entrega de los lotes de información a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, por parte de las Jurisdicciones y Entidades alcanzadas por lo normado en el Artículo 30 de la Ley N° 25.827, se ajustará al siguiente procedimiento:

2.1.-Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional (inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156) incluso aquéllas que, a la fecha, no entregan lotes SIRHU: de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995.

2.1.1.- La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público informará a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION las fechas, a partir de las cuales, deberán concretar la entrega de los archivos en soporte digital las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional que, al presente, no suministran información al Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU-. En todos los casos el primer lote de información corresponderá a la liquidación de haberes del mes de enero de 2004 y su entrega se deberá concretar antes del 30 de abril de 2004.

2.2.-Resto de Entidades comprendidas (incisos b) y c) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156):

2.2.1.-Primera entrega de información: La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO arbitrará los medios para captar los datos del Sistema Integrado de Recursos Humanos -SIRHU- a partir del mes de enero de 2004, para ello implementará un esquema de contactos técnico-informáticos con las Entidades alcanzadas por lo dispuesto en el citado Artículo 30 de la Ley N° 25.827 que, al 1 de enero de 2004 no realicen entregas de la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos - SIRHU-.

2.2.2.-Previo a la entrega del lote SIRHU inicial, deberán remitir a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público las normas estatutarias y escalafonarias vigentes para el personal permanente, transitorio y contratado de la Entidad, junto con los conceptos de haberes de su sistema liquidador, como así también los elementos necesarios para conformar el Nomenclador Unico de Organismos (NUDO), en las condiciones descriptas en el Punto V del Anexo II de la presente resolución.

2.2.3.-Los lotes de información del Sistema Integrado de Recursos Humanos –SIRHU- se deberán entregar en la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, en las condiciones previstas en la presente resolución, dentro del plazo indicado en el último párrafo del Artículo 2º del Decreto N° 645/95. En todos los casos el primer mes de información de los sistemas liquidadores de haberes será enero de 2004 y su entrega se deberá concretar antes del 30 de abril de 2004.

3.-ENTREGA INFORMACION MENSUAL (Anexo II, Decreto N° 645/95).

3.1.-Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional (inciso a) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156) que presentan formulario de contabilidad C-41 “ORDEN DE PAGO”, correspondiente a los Sueldos, Aportes y Contribuciones y Otros Haberes.

3.1.1.-Deberán presentar en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION un archivo en soporte digital con información proveniente de su sistema liquidador de haberes, de acuerdo con el detalle incluido en el Anexo II del Decreto N° 645/95, ajustado a las NORMAS DE INTERFASES determinadas en la presente resolución.

3.1.2.-La entrega se hará efectiva, por parte de cada Servicio Administrativo Financiero, juntamente con la del formulario de contabilidad C-41 “ORDEN DE PAGO”, correspondiente a los Sueldos, Aportes y Contribuciones y Otros Haberes del mes. El archivo (Anexo II, Decreto N° 645/95) deberá contener los movimientos generados por el sistema liquidador de haberes que hubieren producido la demanda de fondos documentada a través del formulario mencionado, presentado ante la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

3.1.3.-Cada entrega de una “ORDEN DE PAGO” referida al uso de los créditos del inciso 1 - Gastos en Personal, complementaria a la prevista en el punto 3.1.2, dentro del lapso

que medie entre el día inmediatamente posterior a la correspondiente a los Sueldos, Aportes y Contribuciones y Otros Haberes del mes anterior, hasta el día de entrega de la ORDEN del mes, deberá ser acompañada por un archivo en soporte digital que será entregado en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y contendrá los movimientos generados por el sistema liquidador de haberes que originaron la demanda de fondos adicional.

3.2.-Jurisdicciones y Entidades en el ámbito definido por los incisos a), b) y c) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 que no presentan formulario de contabilidad C-41 "ORDEN DE PAGO".

3.2.1.-Las Jurisdicciones y Entidades que no presentan formularios de Contabilidad C-41 "ORDEN DE PAGO" para la atención de sus Sueldos, Aportes y Contribuciones y Otros Haberes indistintamente, se deberán atener al plazo indicado en el último párrafo del Artículo 2º de Decreto Nº 645/95, efectuando la entrega en la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.

3.2.2.-En la circunstancia descrita en el punto anterior, las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar, juntamente con el lote SIRHU, copia autenticada de los formularios de registro de uso corriente, en los cuales conste el devengado de la liquidación de haberes en las condiciones descritas, consistente con la suma de la columna "Importe Total del Concepto" del lote SIRHU.

4.-REQUISITOS PARA LA INFORMACION ENTREGADA

4.1.-La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público evaluará la consistencia de la información contenida en el archivo en soporte digital entregado (Puntos 2 y 3), de acuerdo con las siguientes condiciones:

4.1.1.-La suma total de los conceptos monetarios incluidos en el archivo en soporte digital, entregado con cada ORDEN DE PAGO de Sueldos, Aportes y Contribuciones y Otros Haberes, deberá coincidir con el TOTAL de la columna de IMPORTE de la misma.

4.1.2.-Los datos enviados en cada campo de los lotes de información deberán corresponder a las definiciones contenidas en las NORMAS DE INTERFASES (Anexo II de la presente resolución).

4.1.3.-En las Jurisdicciones y Entidades que no presenten el formulario de Contabilidad C-41 "ORDEN DE PAGO" en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, la suma de la columna "Importe Total del Concepto", en el archivo "Detalle de Haberes" del lote SIRHU deberá ser congruente con el devengado de las liquidaciones de haberes mensuales, incluyendo las obligaciones previsionales, asistenciales y cualquier otra asociada con el pago de haberes, registrado en el formulario de Contabilidad C-75 "Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" o en formularios de uso corriente emitidos por sistemas de registros contables propios.

4.1.4.-En el caso descrito en el punto precedente las Jurisdicciones y Entidades deberán presentar, junto con el lote SIRHU, copia autenticada de los formularios de registro por el responsable del mismo, en los cuales conste el devengado de la liquidación de haberes en las condiciones indicadas, coincidente con la suma de la columna "Importe total del

concepto" del lote de información.

4.2.-Si alguna de las condiciones precedentes no se cumplieren la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibido el archivo en soporte digital, arbitrará las acciones correctivas pertinentes, conjuntamente con la Jurisdicción o Entidad involucrada, si fuere necesario. En caso de persistir la anomalía dentro de los CINCO (5) días hábiles de comunicada la misma a la Jurisdicción o Entidad, la citada Dirección Nacional tomará los recaudos necesarios para la aplicación de lo previsto en el Artículo 3º del Decreto N° 645/95 o en la presente resolución.

5.-NO ENTREGA DE INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS –SIRHU-.

5.1.-La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público comunicará mensualmente a la Oficina Nacional de Presupuesto de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION incumplimientos en la entrega de la plataforma mínima salarial presupuestaria a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto N° 645/95 para las Jurisdicciones y Entidades del ámbito delimitado por el Artículo 8º, inciso a) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

5.2.- La no entrega de información, en el caso de las Entidades comprendidas en los incisos b) y c) del Artículo 8º de la Ley N° 24.156 será responsabilidad directa de los titulares de las mismas, conjuntamente con el máximo responsable administrativo y será considerada falta grave, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 5º del Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995. La SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO pondrá en conocimiento de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) de la PRESIDENCIA DE LA NACION los incumplimientos, si los hubiere, para la acción correspondiente.

5.3.-En el caso de las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) de programas y/o proyectos especiales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales, se deberá remitir a lo previsto en el último párrafo del Artículo 72 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999).

6.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el ámbito definido por el Artículo 30 de la Ley N° 25.827 que dispongan de datos generados por sus sistemas liquidadores de haberes cuyo gasto se atiende por las Partidas 115 y 124–Otros gastos en personal- del Presupuesto vigente quedan exceptuadas de presentar los archivos digitales, correspondientes al Sistema Integrado de Recursos Humanos –SIRHU-, relacionados con datos de dichas partidas, atento a las especiales características de las mismas.

ANEXO II

SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS –SIRHU-

PLATAFORMA MINIMA DE INFORMACION SALARIAL PRESUPUESTARIA

NORMAS DE INTERFASES CON LIQUIDADORES DE HABERES

INDICE

- I.- INTRODUCCION

- II.- CONCEPTOS BASICOS
 - A.- ESQUEMA FUNCIONAL
 - B.- LOTE DE INFORMACION

- III.- DETALLES DE INTERFASES
 - A.- FORMULARIO DETALLADO
 - B.- ARCHIVOS DE DATOS
 - C.- MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
 - D.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
 - E.- PERIODICIDAD DE ENTREGA

- IV.- LOTES DE INFORMACION
 - A.- DATOS DE PERSONAS
 - B.- LIQUIDACION DE HABERES
 - C.- CONCEPTOS DE LIQUIDACION DE HABERES

- V.- NOMENCLADOR UNICO DE ORGANISMOS (NUDO)
 - A.- CONCEPTO
 - B.- ALTAS, BAJAS y MODIFICACIONES DEL NUDO
 - C.- FORMATO DE ARCHIVO DE NOVEDADES DEL NUDO
- VI.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

- A.- FORMULARIO “DETALLE DE ARCHIVOS-LOTE DE INFORMACION”.
- B.- ETIQUETAS DE MEDIOS DIGITALES
- C.- LISTADOS DE CODIGOS VALIDOS

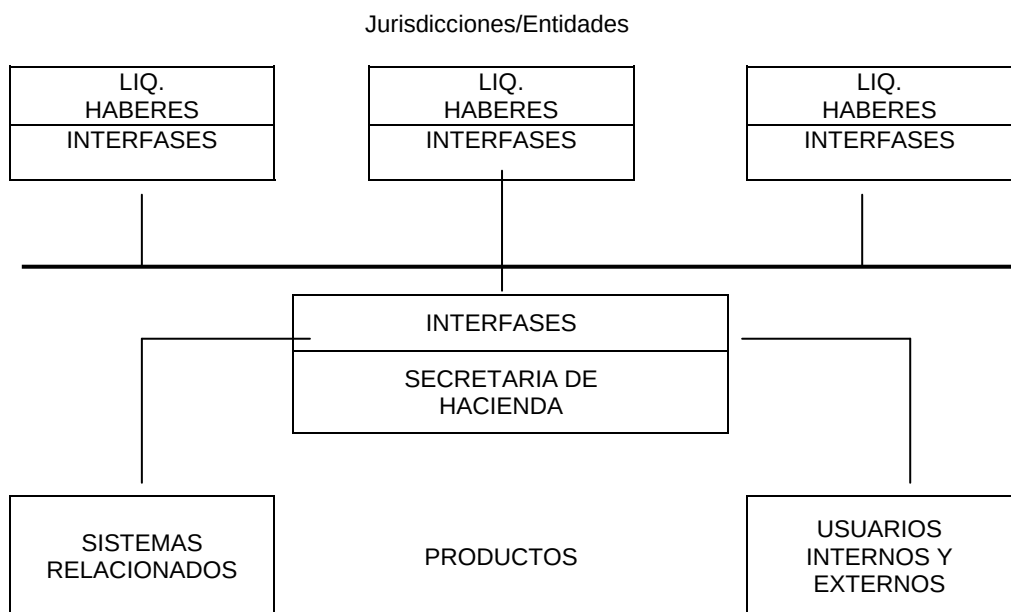
I – INTRODUCCION

1.- OBJETIVOS

- 1.1.- Definir un esquema por medio del cual se logre el correcto flujo y actualización de información entre el sistema liquidador de haberes de cada Jurisdicción/Entidad y la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos –SIRHU-, en la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
- 1.2.- Establecer la estructura de registro para los archivos de información que componen la interfase.
- 1.3.- Establecer la frecuencia en la cual se deberán enviar o recibir los archivos de información que componen la interfase.

II - CONCEPTOS BASICOS

A.- ESQUEMA FUNCIONAL



Este esquema define la unidad central (Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO) que recibe los datos de los liquidadores de haberes de las instituciones, los procesa y genera la información agregada y administra la relación con los sistemas que la utilizarán.

Tanto la Unidad Central como las Jurisdicciones/Entidades/Unidades Ejecutoras de Préstamos, serán consideradas como entidades independientes y, cada una de éstas, tendrá asociado un código de institución que las identificará de manera unívoca en la citada unidad central.

B.- LOTE DE INFORMACION

1.- CONCEPTO

Se denomina lote de información al grupo físico de archivos digitales de datos y formularios que componen una unidad lógica conteniendo información proveniente de su sistema liquidador de haberes en la forma indicada en el Punto 3 del Anexo I de la presente resolución, cualquiera sea su forma de entrega a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.

El formulario "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTES DE INFORMACION", poseerá todos los datos necesarios para la identificación del lote y sus componentes generados en base a

estándares prefijados en esta resolución.

El lote de información se deberá enviar con la periodicidad establecida en la presente resolución, referida como "FRECUENCIA".

A cada lote de información generado, se le asignará un "NUMERO DE LOTE". Este atributo deberá ser asignado secuencialmente y controlará el ingreso de lotes de información en el SIRHU. Por cada código de lote de información/Institución habrá una secuencia de numeración propia.

2.- COMPONENTES

2.1.- FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTES DE INFORMACION"

Este es el documento administrativo en el cual se encuentran todos los datos referidos a la generación de los lotes de información.

Contenido del formulario:

- Código de institución que generó los lotes de información.
- Números de lotes detallados en el formulario.
- Fecha en la que se realizó el proceso de generación de los lotes de información.
- Período al que corresponden los datos enviados.

2.2.- ARCHIVOS DE DATOS

Los lotes de información están compuestos por archivos de datos. Cada uno de éstos se corresponde con una tabla de la base de datos, por lo que contendrá toda la información necesaria para su actualización.

Características principales:

- Contienen la información correspondiente a la transferencia de datos que se está efectuando de acuerdo con los formatos establecidos por los diseños detallados de cada aplicación.
- Deberán seguir un estándar preestablecido de formato de fechas, dígitos y caracteres.
- Los datos deben estar encolumnados y la longitud del registro total debe ser siempre igual para todos los que compongan el archivo. El largo del registro será definido por el diseño de detalle de cada archivo.

III - DETALLE DE INTERFASES

A.- FORMULARIO "DETALLE DE ARCHIVOS-LOTES DE INFORMACION"

Diseño del Formulario:

DETALLE DE ARCHIVOS- LOTES DE INFORMACION			
INSTITUCION: ----- (a) ----- ----- (b) -----			
NUMEROS DE LOTES: ----- (c) -----			
FECHA DE GENERACION: ----- (d) -----			
PERIODO AL QUE CORRESPONDEN: (e) -----			
NUMERO REG. EN EL SIDIF ----- (f) -----			
U OTRO SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE			
OBSERVACIONES:			
ARCHIVOS DE DATOS			
ARCHIVO	CONTENIDO	FILAS	BYTES
----- (g) ----- -----	----- (h) -----	----- (i) -----	----- (j) -----

-----	-----	-----
(k) Res. Registro	Resp. SAF	Autoridad Superior del Area Admin./Financ.

Se emitirá original para la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, con la previa intervención de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, cuando correspondiere.

Referencias:

- a.- Código de la institución que generó el lote de información.
- b.- Descripción del código de institución anteriormente mencionado.
- c.- Números de lotes asignados al proceso de generación.
- d.- Fecha en la cual fueron generados los archivos.
El formato de la fecha deberá ser el siguiente:
. - DD/MM/AAAA (Día/Mes/Año)
- e.- Período correspondiente a la información generada.
- f.- Debe ser completado por aquellas instituciones que envíen Formularios de Contabilidad C-41 "ORDEN DE PAGO", correspondientes a los archivos entregados. En caso de sistemas de registro propios deberá constar el número correspondiente en ellos.
- g.- Nombre y extensión del archivo físico generado.
- h.- Descripción de contenido del archivo de datos.
- i.- Cantidad de registros contenidos en el archivo de datos.
- j.- Cantidad de bytes del archivo de datos.
- k.- Firma y aclaración de:
 - Res. Registro: responsable de la generación del lote de información y el formulario.
 - Resp. SAF: responsable del Servicio Administrativo Financiero, en los términos del Artículo 5º del Decreto N° 645/95 y Artículo 72 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999).
 - Autoridad Superior del Area Administrativa/Financiera: Secretario, Subsecretario o funcionario de nivel equivalente del organismo emisor.

Ejemplo:

DETALLE DE ARCHIVOS- LOTES DE INFORMACION			
INSTITUCION: <u>MB MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL</u> NUMEROS DE LOTES: 917-918 FECHA DE GENERACION: 01/01/2004 PERIODO AL QUE CORRESPONDEN: 12-2003 NUMERO REG. EN EL SIDIF: 75825 OBSERVACIONES:			
ARCHIVOS DE DATOS			
ARCHIVO	CONTENIDO	FILAS	BYTES
LOTE 917			
MBLH1917.SIR	CABEZAL DE LIQUIDACION DE HABERES	724	61540
	DETALLE DE LIQUIDACION DE HABERES		
MBLH2917.SIR	CONCEPTO DE HABERES	970	63061
	DATOS DE PERSONAS		
MBCH1917.SIR		138	7729
MBDP1917.SIR		169	28065
LOTE 918			
MBLH1918.SIR	CABEZAL DE LIQUIDACION DE HABERES	724	61540
	DETALLE DE LIQUIDACION DE HABERES		
MBLH2918.SIR	CONCEPTO DE HABERES	970	63061
	DATOS DE PERSONAS		
MBCH1918.SIR		138	7729
MBDP1918.SIR		169	28065

Res. Registro	Resp. SAF	Autoridad Superior del Area Admin./Financ.

B.- ARCHIVOS DE DATOS

1.- NOMBRE

El nombre del archivo físico estará constituido de la siguiente forma: ZZCCXNNN.sir

Donde

ZZ Código de la institución que realizó la generación del lote de información que suministrará la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.

CC Código de lote de información generado.

- DP: Datos de Personas.
- LH: Liquidación de Haberes.
- CH: Conceptos de Haberes.

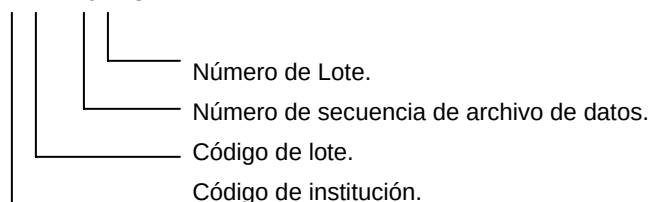
X Número de secuencia de archivo de datos. Permite determinar qué información está contenida dentro del archivo. Este se corresponde con el número de identificación de la tabla de la base de datos dentro de la definición del lote de información.

NNN Número de lote asignado al proceso de generación del lote de información.

Todos los archivos deberán tener la extensión "sir"

Ejemplo:

MBDP1917.sir



2.- FORMATO DEL ARCHIVO

Dentro de un archivo de datos existirán N cantidad de registros, donde cada uno de estos estará compuesto por una M cantidad de campos.

Los distintos campos del registro tendrán una longitud determinada para cada caso. Dentro del archivo los campos se encontrarán encolumnados.

Ejemplo:

Tipo de documento	Carácter de 4 posiciones
Número de documento	Numérico de 12 posiciones
Fecha de nacimiento	Carácter de 8 posiciones

La generación del registro será como sigue:

DNI 760147519940101

CI 2187698719940208

DNI 2195391719950107

Con respecto al formato de las columnas, estas deberán cumplir las siguientes pautas:

- Aquellas columnas que en su contenido detallen fechas deberán tener el siguiente formato:

AAAAMMDD

donde:

AAAA	Año
MM	Mes del año (1 ~ 12)
DD	Día del mes (1 ~ 31)

Estas fechas deberán ser comprobadas como válidas.

Tanto el mes como el día deben conservar DOS (2) posiciones en la fecha, llenando los espacios faltantes con CERO (0) a izquierda (Ejemplo: 20040101).

- Una columna poseerá un valor nulo en el caso de no contener absolutamente ningún valor. En este caso el campo correspondiente estará en blanco.

- La información en la columna estará alineada a la izquierda en el caso de tratarse de campos alfanuméricos y a la derecha en el caso de campos numéricos.

C.- ENVIO DE LA INFORMACION

a) Medios de almacenamiento.

Todos los medios digitales utilizados para la comunicación de los lotes de información deberán estar etiquetados y codificados como se muestra a continuación:

LOTES DE INFORMACIÓN
Institución:--(a)— Lotes de Información: --(b)— Números de lotes: --(c) –
Disco --(d) de --(e)-

Donde

- a.- Código de institución generadora de la información contenida en el disco.
- b.- Códigos de lotes de información contenidos en el disco.

- c.- Números de lotes de información contenidos en el disco.
- d.- Número secuencial de disco.
- e.- Número total de discos utilizados.

Ejemplo:

LOTES DE INFORMACIÓN
Institución: <u>MB</u>
Lotes de Información: <u>DP</u> <u>CH</u> <u>LH</u>
Números de Lotes: <u>917</u> <u>918</u>
Disco <u>1</u> de <u>1</u>

- b) Envío por correo electrónico.

La información podrá ser remitida por este medio con un tamaño inferior a UN MEGABYTE (1 MB) por cada envío realizado.

Este envío deberá ser firmado digitalmente con la certificación obtenida en la Unidad de Registro de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

D.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

- a) Medios de almacenamiento.

La información deberá ser resguardada en el soporte digital utilizando el utilitario 'PKZIP' con la opción de encriptado, [-s].

En caso que el lote de información ocupe más de un disco, se deberá utilizar la opción de backup en multivolumen.

Ejemplo:

```
pkzip -s[a] -& -eX -A -P -R a:[b].zip [c]\[d].sir
```

Donde

- a.- Password que suministrará la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.
- b.- Es el nombre formado por la concatenación del código de institución, código de lote y número de lote (ZZCCNNN).
- c.- Directorio donde se encuentran los archivos de datos del lote de información.
- d.- Es el nombre formado por la concatenación del código de institución, código de lote, secuencia "?" (1 ó 2) y número de lote (ZZCC?NNN).

El comando para tomar la información del medio digital que haya sido creado con el utilitario pkzip será el siguiente:

pkunzip -s[a] -D a:[b].zip

Donde

- a.- Password que suministrará la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.
- b.- Es el nombre formado por la concatenación del código de institución, código de lote y número de lote (ZZCCNNN).

Nota: Los códigos ZZ, CC y NNN son los utilizados en el Punto III.B.1 del presente Anexo.

- b) Envío por correo electrónico.

El correo generado deberá ser encriptado con cifrado simétrico de CIENTO VEINTIOCHO BITS (128 bits) mínimos.

IV - LOTES DE INFORMACION

A.- DATOS DE PERSONAS

1.- DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACIÓN

*** DATOS DEL LOTE DE INFORMACIÓN***	
Código de lote: DP	
Denominación: DATOS DE PERSONAS Frecuencia: MENSUAL / POR ORDEN DE PAGO	

*** TABLAS INVOLUCRADAS***		
ARCHIVOS DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
PERSONAS	166	1
EDUCACIÓN	162	3

2.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS.

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'PERSONAS'			
DESCRIPCION DE CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Tipo de Documento (1)	char	1	4
Número de Documento	entero	5	20
Apellido y Nombre de la Persona	char	21	60
Fecha de Nacimiento (AAAAMMDD)	date	61	68
Código de Sexo (1)	char	69	72
Código de Estado Civil (1)	char	73	76
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	char	77	77
Código de Institución	char	78	79
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	char	80	81
Fecha Ingreso a la APN.(AAAAMM) (5)	entero	82	87
Código de Nacionalidad (1)	entero	88	89
Código Nivel de Educación (1)	char	90	91
Descripción Título obtenido (2)	char	92	121
CUIL / CUIT	char	122	132
Sistema Previsional (3)	char	133	133
Código de Sistema Previsional (1)	char	134	137
Código de Obra Social (4)	char	138	147
Número de Afiliación	char	148	162
Tipo de Horario (1)	char	163	164
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 166			
Se deberán incluir en esta tabla los agentes en uso de licencia sin goce de haberes de cualquier naturaleza. NOTAS : 1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el Punto VI.A. 2) Consultar tabla de títulos. 3) Indicar C para Capitalización y R para Reparto. 4) Debe indicarse el Código asignado a cada Obra Social. 5) En el caso de contratos se indicará la fecha de inicio del contrato vigente.			

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'EDUCACION'			
DESCRIPCION DE CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de Institución	Char	1	4
Tipo de Documento	Char	5	8
Número de Documento	Entero	9	24
Número de Secuencia	Entero	25	29
Título obtenido	Char	30	76
Marca de graduado (1)	Char	77	77
Fecha del título	Date	78	85
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO		86	93
Descripción de entidad educativa	Char	94	153
Duración en meses	Entero	154	156
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO		157	161
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 162			

(1) 'S' si, 'N' no.

B.- LIQUIDACION DE HABERES

1.- DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACION

*** DATOS DEL LOTE DE INFORMACION***
Código de lote: LH
Denominación: LIQUIDACIÓN DE HABERES Frecuencia: MENSUAL / POR ORDEN DE PAGO

*** TABLAS INVOLUCRADAS***		
ARCHIVO DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
CABEZAL DE HABERES	99	1
DETALLE DE HABERES	65	2

2.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS – “CABEZAL DE HABERES”			
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	PISICION	
		Desde	Hasta
Código de Institución	char	1	2
“LLENAR CON ESPACIO EN BLANCO”	Char	3	4
Tipo de Documento (1)	Char	5	8
Número de Documento	Char	9	24
Código de Escalafon	Entero	25	28
Código de Agrupamiento	Char	29	32
Código de Nivel	Char	33	36
Código de Grado o Categoría	Char	37	40
Código de Unidad/NUDO	Char	41	54
Código de Jurisdicción	Char	55	56
Código de Sub-Jurisdicción	Char	57	58
Código de Entidad	Char	59	61
Código de Programa	Char	62	63
Código de Sub-Programa	Char	64	65
Código de Proyecto	Char	66	67
Código de Actividad	Char	68	69
Código de uibicación geográfica	Char	70	71
“LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO”	char	72	77
Período correspondiente a la información AAAAMM	Entero	78	83
Tipo de Planta (1)	Char	84	84
Fecha de último ingreso a la Inst. (AAAAMMDD) (3)	Date	85	92
Código de fuente de financiamiento	Entero	93	96
Marca de Estado (2)	char	97	97
Caracteres toales x registro (incluye <CR> <LF>): 99			

NOTAS :

- (1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el Punto VI.A.
- (2) Se asentará una letra de acuerdo con la codificación detallada en el Punto VI. A.
- (3) En el caso de los contratados en Jurisdicciones y Entidades y Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos se indicará la fecha de vigencia.

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'DETALLE DE HABERES'			
DESCRIPCION DE CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de Institución	char	1	2
LLENAR CON ESPACIOS EN BLANCO	char	3	4
Tipo de Documento (1)	char	5	8
Número de Documento	entero	9	24
Código de Escalafón	entero	25	28
Código de Concepto	entero	29	34
Importe Total del Concepto (2)	decimal	35	49
Tipo de Unidad Física	entero	50	51
Cantidad de Unidades Físicas (3)	entero	52	57
Período Correspondiente a la Información (AAAAMM)(4)	entero	58	63
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 65			

NOTAS :

Si el agente está con Licencia sin Goce de Haberes, al no poseer recibo de haberes, no deben figurar los registros correspondientes al mismo en este archivo, a pesar de ello se deberá enviar el Cabezal con la Marca de Estado en "L".

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el Punto VI.A.

(2) Número con DOS (2) decimales separados por un punto. Incluir el signo cuando el importe sea negativo.

(3) Cantidad de Horas de Cátedra cuando el tipo de unidad física sea Horas de Cátedra y el concepto corresponda a sueldo básico.

(4) El período debe corresponder con el de Cabezal de Haberes en todos los casos.

En oportunidad de pagos retroactivos se deberá incluir un código de concepto, suministrado por la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público que permita su identificación de la retribución mensual habitual.

C.- CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES

1.- DEFINICION DEL LOTE DE INFORMACION

DATOS DEL LOTE DE INFORMACIÓN
Código de lote: CH
Denominación: CONCEPTO DE LOQUIDACIÓN DE HABERES Frecuencia: MENSUAL / POR ORDEN DE PAGO

TABLAS INVOLUCRADAS		
ARCHIVO DE DATOS	BYTESxROW	SECUENCIA
CONCEPTO DE HABERES	56	1

2.- ESTRUCTURAS DE ARCHIVOS.

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS - 'CONCEPTO DE HABERES'			
DESCRIPCION DE CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de Institución	char	001	002
Código de Escalafón	entero	003	006
Código de Concepto	entero	007	012
Descripción de Concepto	char	013	052
Carácter remunerat/bonificable (1)	entero	053	053
Tipo de Concepto (1)	entero	054	054
Caracteres totales x registro (incluye < CR > < LF >): 56			

(1) Consultar Tabla de Códigos correspondiente en el Punto VI.A.
El Carácter remunerat/bonificable se aplica solamente a los tipos de conceptos 1 y 3.

D.- DATOS DE ORDENES DE PAGO

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS – ‘ORDENES.SIR’			
DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de institución	Char	1	2
Número de Inciso	Char	3	3
Número de Orden	Char	4	9
Importe de la Orden	Char	10	19
Caracteres totales por registro (incluye <CR> <LF>) : 21			

- El número de orden podrá ser el interno de la institución o el número de SIDIF asignado por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.
- El importe deberá coincidir con el formulario de contabilidad que se adjunta al lote SIRHU (Punto 3 del Anexo I de la presente resolución).

V. – NOMENCLADOR UNICO DE ORGANISMOS (NUDO)

A.- CONCEPTO

El Nomenclador Unico de Organismos (NUDO), instituido por la Resolución Conjunta Nº 208 del 15 de octubre de 1997 de la SECRETARIA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, contiene la identificación unívoca de cada una de las unidades organizativas que componen las Jurisdicciones / Entidades comprendidas en el marco de la Administración Nacional hasta el nivel de Dirección Nacional, General u organizaciones equivalentes.

Está compuesto por TRECE (13) dígitos que representan los distintos niveles en que se articula la organización.

Dígitos 1 y 2: Jurisdicción

Dígitos 3 y 4: Secretaría o equivalente

Dígitos 5 y 6: Subsecretaría o equivalente

Dígitos 7, 8 y 9: Organismo Descentralizado o Entidad equivalente

Dígitos 10 y 11: Dirección Nacional, General o equivalente

Dígitos 12 y 13: No utilizados

Ejemplo:

Código Nudo	Descripción
2200000000000	Ministerio 1
2200000000100	Dirección General 1
2201000000000	Secretaría 1
2201000000100	Dirección Nacional 1 (dependiente de Sec. 1)
2202000000000	Secretaría 2
2202010000000	Subsecretaría 1 dependiente de Sec. 2
2202010000100	Dirección Nacional 1 dependiente de Subsec. 1
2202010000200	Dirección Nacional 2 dependiente de Subsec. 1

B.- ALTAS, BAJAS y MODIFICACIONES DEL NUDO

El NUDO, a los efectos de la información concerniente a la Plataforma Mínima de Información Salarial y Presupuestaria del SIRHU, será suministrado a las Jurisdicciones / Entidades por la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público.

Todas las novedades acerca de cambios en la estructura organizativa de las Jurisdicciones / Entidades deberán ser notificadas en un archivo plano con el formato abajo detallado a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público. En el caso de Altas de unidades organizativas los códigos NUDO asignados serán comunicados por dicha Dirección a la Jurisdicción / Entidad que haya notificado un cambio organizativo. En el caso de Bajas y Modificaciones éstas serán automáticamente incorporadas al NUDO ante la notificación presentada por la Jurisdicción / Entidad.

Las Jurisdicciones / Entidades alcanzadas por lo dispuesto en el citado Artículo 30 de la Ley Nº 25.827 que, al 1 de enero de 2004 no realicen entregas de la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria de Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIRHU- (ver Punto 2 – Entregas de Información del Anexo I de la presente resolución), deberán informar su estructura organizativa con el objeto de elaborar el Nomenclador Único de Organismos (NUDO) correspondiente.

C.- FORMATO DE ARCHIVO DE NOVEDADES DEL NUDO

ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE DATOS – 'NUDO.SIR'			
DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA COLUMNA DEL ARCHIVO DE DATOS	TIPO DE DATO	POSICION	
		Desde	Hasta
Código de institución	Char	1	2
Código NUDO (1)	Char	3	16
Descripción	Char	17	56
Tipo de Operación (2)	Char	57	57
Dependencia (3)	Char	58	97
Acto Legal	Char	98	107
Caracteres totales por registro (incluye <CR> <LF>) : 109			

- (1) En el caso de Baja o Modificación: código NUDO correspondiente a la unidad organizativa. En el Caso de Alta: llenar con espacios en Blanco.
- (2) Indicar A para Alta, B para Baja y M para Modificación.
- (3) En el caso de Altas indicar la Descripción de la unidad organizativa de la que depende.

VI - INFORMACION COMPLEMENTARIA

A.- LISTADOS DE CODIGOS VALIDOS

***CODIGOS DE ESTADO CIVIL ***	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
CAS	CASADO/A
DIV	DIVORICADO/A
SEP	SEPARADO/A
SOL	SOLTERO/A
UHE	UNIDO/A DE HECHO
VIU	VIUDO/A
UCI	UNION CIVIL
OTS	OTROS

CODIGOS DE SEXO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
FEM	FEMENINO
MAS	MASCULINO

CODIGOS DE ESTADO NACIONALIDAD	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	ARGENTINO NATIVO
2	ARGENTINO NATURALIZADO
3	EXTRANJERO
4	ARGENTINO POR OPCION
90	OTRA

TIPO DE PLANTA	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
P	PERMANENTE
T	TEMPORARIO/CONTRATADO
E	PRESTA SERVICIOS EN EL EXTERIOR

MARCA DE ESTADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
L	LICENCIA SIN GOCE DE HABERES
A	ADCRIPTO RECIBIDO
J	JUBILADO
I	ALTA en los términos del Decreto N° 1020/2000
B	BAJA en los términos del Decreto N° 1020/2000
R	CONTRATADO EN RENOVACIÓN (si es personal contratado cuyo contrato haya caducado, se halla en trámite su renovación y no se ha producido discontinuidad en sus servicios).
	DEJAR EN BLANCO PARA CUALQUIER OTRO CASO.

*** CODIGO DE TIPO DE DOCUMENTO ***	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
DNI	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
LC	LIBRETA CIVICA
LE	LIBRETA DE ENROLAMIENTO
OTS	OTRO DOCUMENTO

CODIGOS DE TIPO DE UNIDAD FISICA	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	HORAS CATEDRA
99	CARGOS

TIPO DE CONCEPTO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	SALARIOS
2	DESCUENTOS Y RETENCIONES
3	OTROS HABERES
4	APORTES PATRONALES

CODIGOS NIVEL DE EDUCACION	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
EP	EDUCACIÓN PRIMARIA
ES	EDUCACIÓN SECUNDARIA
ET	EDUCACIÓN Terciaria
EU	EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y SUPERIOR
OT	OTRA AREA EDUCATIVA

TIPO DE HORARIO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	JORNADA LEGAL
2	HORARIO REDUCIDO
3	OTROS HORARIOS ESPECIALES

SISTEMA PREVISIONAL	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
20	AFJP – CONSOLIDAR
21	AFJP – SIEMBRA
22	AFJP – ORIGIENES
24	AFJP – PROFESIÓN + AUGE
26	AFJP - MÁXIMA
29	AFJP – ARAUCA BIT
34	AFJP – FUTURA
37	AFJP - NACION
39	AFJP – PREVISOL
40	AFJP – PRORENTA
41	AFJP – MET
42	AFJP – UNIDOS
90	OTRA CAJA O AFJP

REMUNERATIVO / BONIFICABLE	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	CONCEPTO DE REMUNERATIVO Y BONIFICABLE
2	CONCEPTO DE REMUNERATIVO Y NO BONIFICABLE
3	CONCEPTO NO REMUNERATIVO Y BONIFICABLE
4	CONCEPTO DE NO REMUNERATIVO Y NO BONIFICABLE

LEY N° 26.198 – Artículo 16

Sancionada: Diciembre 13 de 2006.

Promulgada Parcialmente: Enero 8 de 2007.

ARTÍCULO 16.- En el caso de incrementos salariales generados en acuerdos colectivos en el marco de las Leyes Nros. 24.185 o 14.250 (t.o. Decreto N° 1135/04), y en la medida que se hayan observado todos los requisitos y procedimientos que surgen de ambas normas como asimismo de la Ley N° 18.753, se tendrán por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la Ley N° 11.672 –COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (t.o. 2005) con la suscripción del Acta Acuerdo que disponga la vigencia del incremento a partir del primer día del mes siguiente al de su celebración. En ningún caso podrá fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación retroactiva al momento de la efectiva instrumentación del correspondiente acuerdo paritario.

Capítulo XI

Inversión Pública

.....

LEY N° 24.354

SANCIONADA: Julio 28 de 1994.

PROMULGADA PARCIALMENTE: Agosto 22 de 1994.

**EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:**

ARTICULO 1°.- Créase el Sistema Nacional de Inversiones Públicas cuyos objetivos son la iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública nacional y la formulación anual y gestión del plan nacional de inversiones públicas.

ARTICULO 2°.- A los efectos del cumplimiento de la presente Ley, se entiende por jurisdicción cada una de las siguientes unidades institucionales en el orden nacional:

- a) Poder Legislativo Nacional y órganos de control;
- b) Poder Judicial de la Nación;
- c) Poder Ejecutivo Nacional.

Sector Público Nacional: el conjunto de todas las jurisdicciones de la administración nacional conformado por la administración central y los organismos descentralizados, sean o no autárquicos, incluyendo las instituciones de seguridad social, el Banco Central de la República Argentina, los bancos públicos nacionales y organismos autárquicos de carácter financiero del Estado Nacional; las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y los entes binacionales que integre el Estado Nacional.

Inversión Pública Nacional: La aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el sector público nacional, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios.

Proyecto de inversión pública: Toda actividad del sector público nacional, que implique la realización de una inversión pública.

Ciclo de vida de los proyectos de inversión: El proceso que comprende las siguientes etapas y subetapas:

a) Preinversión:

1. Identificación inicial y diseño preliminar.
2. Formulación y evaluación integrada, que contemple los aspectos socioeconómicos, financieros, técnicos, e institucionales.
3. Estudios de factibilidad o impacto ambiental en los proyectos que se detallan en el Anexo I de esta Ley. En ese caso las normas y los procedimientos deberán

ajustarse a lo establecido en el Anexo II de esta Ley.

4. Análisis de financiamientos alternativos.

5. Programación de la Ejecución, en uno o más ejercicios financieros;

b) Inversión:

1. Decisión sobre la inclusión en el plan nacional de inversiones públicas y en el presupuesto nacional.
2. Gestión o ejecución de la inversión y control concomitante o seguimiento de los avances físicos y financieros.
3. Puesta en marcha o aplicación de prueba de los activos en las actividades de producción de cada jurisdicción o entidad pública.

c) Control o evaluación ex post:

1. Medición de los resultados.
2. Comparación de los resultados con los objetivos, con ponderación de los desvíos.
3. Interpretación y propuesta de correcciones o mejoras.

Plan nacional de inversiones públicas: El conjunto de programas y proyectos de inversión pública que hayan sido propuestos para su ejecución.

Inventario de proyectos de inversión pública: El sistema de información que contendrá los proyectos de inversión pública identificados por los organismos responsables, con su formulación y evaluación.

Sistema Nacional de Inversiones Públicas: el conjunto de principios, la organización, las normas, los procedimientos y la información necesarios para la formulación y gestión del plan nacional de inversiones públicas y el mantenimiento y actualización del inventario de proyectos de inversión pública.

La aplicación de la presente ley a las jurisdicciones enunciadas en los incisos a) y b) de este artículo, sólo tendrá lugar una vez que las autoridades respectivas hayan adherido formalmente al régimen instaurado por la misma.

ARTICULO 3°.- Estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, de las reglamentaciones que de ellas deriven y de las metodologías que se establezcan a través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, todos los proyectos de inversión de los organismos integrantes del sector público nacional, así como los de las organizaciones privadas o públicas que requieran para su realización de transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios que afecten en forma directa o indirecta al patrimonio público nacional, con repercusión presupuestaria presente o futura, cierta o contingente.

ARTICULO 4°.- El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá la creación del órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el ámbito de la Secretaría de Programación Económica del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 5°.- Serán funciones del órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas:

- a) Establecer y elaborar sobre la base de las políticas nacionales y sectoriales y según criterios generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, precios de cuenta, indicadores pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública;
- b) Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la inversión pública nacional y controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión realizadas en las jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos;
- c) Elaborar anualmente el Plan Nacional de Inversiones Públicas e intervenir en la determinación de los proyectos a incluir en el mencionado plan, el cual, en el primer año de su formulación deberá ser comunicado a ambas Cámaras del Congreso Nacional, previamente a su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional;
- d) Intervenir en la determinación de los sectores prioritarios para el destino de las inversiones públicas, y en la búsqueda de fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión;
- e) Organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública, y desarrollar e implementar un sistema que proporcione información adecuada, oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero y sustantivo de las inversiones públicas, que permita el seguimiento de los proyectos de inversión pública individualmente y el plan de inversiones públicas en forma agregada, compatible con el control de la ejecución presupuestaria. Para la confección del inventario de proyectos de inversión pública deberá solicitarse anualmente a los gobiernos provinciales la lista de proyectos que a su consideración estimen prioritarios;
- f) Controlar la evaluación ex post, realizada por los organismos, de los proyectos de inversión que sean seleccionados por el órgano responsable una vez finalizada la etapa de ejecución de la inversión y, por lo menos una vez, cuando se hayan cumplido cinco (5) años de operación de los mismos, incluyendo el año de puesta en marcha;
- g) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el apoyo informativo, técnico y de capacitación, adiestramiento e investigación acerca de los proyectos de inversión pública, particularmente sobre el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y de metodologías desarrolladas y/o aplicadas al respecto y brindar apoyo técnico en los asuntos de su competencia a las jurisdicciones y/o entidades que así lo soliciten;
- h) Difundir las ventajas del sistema, y establecer canales de comunicación y acuerdos entre el sector público nacional, las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- i) Establecer canales de comunicación entre el sector público nacional y el de la actividad privada y facilitar los acuerdos entre ambos para identificar y apoyar la preinversión de proyectos de inversión de mutua conveniencia y congruentes con los objetivos de la política nacional;

- j) Informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, detallando proyectos evaluados y en curso de evaluación;

ARTICULO 6°.- En cada organismo integrante del sector público nacional se asignará en forma permanente a la oficina encargada de elaborar proyectos de inversión pública, la función de preparar la propuesta del plan de inversiones del área y de remitir la información requerida por el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, para elaborar el plan nacional de inversión pública.

ARTICULO 7°.- Las oficinas encargadas de elaborar proyectos de inversión pública de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional tendrán las siguientes funciones:

- a) Identificar, formular y evaluar los proyectos de inversión pública que sean propios de su área, según los lineamientos y metodologías dispuestos por el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y las disposiciones específicas del organismo de su pertenencia;
- b) Identificar, registrar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública del área;
- c) Efectuar el control físico-financiero, del avance de obras y del cumplimiento de los compromisos de obras de los proyectos de inversión del área;
- d) Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión;
- e) Mantener comunicación e información permanente con el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

ARTICULO 8°.- El plan nacional de inversiones públicas se integrará con los proyectos de inversión pública que se hayan formulado y evaluado según los principios, normas y metodologías establecidas por el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, incluyendo las construcciones por administración, contratación, concesión y peaje.

Los proyectos de inversión que se incluyan en el proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional de cada año, y aquellos que soliciten transferencias, aportes, créditos u otorgamientos de avales del Tesoro nacional para la realización de obras públicas nacionales, provinciales, municipales o privadas, deben ser seleccionados según lo establecido en el párrafo anterior.

ARTICULO 9°.- La propuesta de selección de los proyectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° de esta ley, la realizará el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en coordinación con los correspondientes organismos integrantes del sector público nacional que presentaron los proyectos incluidos en el plan nacional de inversiones públicas, sobre la base de la tasa de retorno individual y social de cada proyecto.

La Secretaría de Programación Económica elevará la propuesta del presupuesto anual de inversiones y de otorgamientos de avales del Tesoro nacional, a la Secretaría de Hacienda, y coordinadamente, el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas con la Dirección Nacional de Presupuesto compatibilizarán los proyectos seleccionados, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, con los créditos presupuestarios asignados a cada jurisdicción.

ARTICULO 10.- Las mismas disposiciones también serán aplicables a los proyectos de inversión de las organizaciones privadas o públicas que requieran del sector público nacional transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y demás beneficios.

ARTICULO 11.- El Poder Ejecutivo Nacional facultará a la Secretaría de Programación Económica, para fijar el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá ser aprobado directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el plan nacional de inversión pública. Dicho monto máximo no podrá superar en ningún caso el uno por mil (1‰) del presupuesto anual de inversión pública nacional, correspondiente al ejercicio anual inmediato anterior.

ARTICULO 12.- El plan nacional de inversiones públicas se formulará anualmente con una proyección plurianual. Para su confección se deberá solicitar la opinión de los gobiernos provinciales donde se efectúen las inversiones. Al finalizar cada ejercicio se lo reformulará para el período plurianual que se establezca, con las correcciones necesarias para adaptarlo al grado de avance efectivo logrado en la ejecución de los proyectos de inversión pública nacional y a las nuevas condiciones de financiamiento del sector público nacional.

El primer año del plan nacional de inversiones públicas deberá coincidir con el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional asignando los fondos a los mismos proyectos y recurriendo a las mismas fuentes de financiamiento.

Las clasificaciones de los proyectos, las agregaciones de los mismos y la estructura analítica deberán ser compatibles con la estructura presupuestaria.

ARTICULO 13.- Los ejercicios financieros a tener en cuenta en los proyectos de inversión pública nacional específicos de cada jurisdicción y en el planeamiento de las inversiones públicas deberán coincidir con los establecidos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional.

ARTICULO 14.- El plan anual nacional de inversiones públicas formará parte del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional. El Plan Plurianual de Inversión Pública Nacional, será información complementaria de la Ley de Presupuesto.

ARTICULO 15.- El inventario de proyectos de inversión pública nacional se integrará con los proyectos identificados por los organismos responsables, que serán remitidos con su formulación y evaluación, desarrollados en todas sus etapas de acuerdo con las pautas metodológicas que se establezcan. Serán incluidos en las mismas condiciones los proyectos remitidos por las jurisdicciones provinciales.

ARTICULO 16.- Invítase a las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a establecer en sus respectivos ámbitos sistemas similares y compatibles con los previstos en la presente ley.

ARTICULO 17.- Las disposiciones establecidas por esta ley entrarán en vigencia a partir del primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a su promulgación.

ARTICULO 18.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de

los noventa (90) días a contar desde la fecha de su promulgación.

ARTICULO 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO EN
BUENOS AIRES A LOS 28 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO.**

ANEXO I

PROYECTOS QUE DEBERAN CUMPLIMENTAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O IMPACTO AMBIENTAL

1. Grandes represas (Embalses superiores a las 50 hectáreas de espejo).
2. Plantas siderúrgicas integradas.
3. Instalaciones químicas integradas (Papeleras, curtiembres, etc.).
4. Instalaciones destinadas a la eliminación de residuos peligrosos o de eliminación de tóxicos peligrosos por:
 - a) Incineración;
 - b) Tratamiento químico de transformación;
 - c) Almacenamiento de tierras;
5. Explotaciones a cielo abierto de carbón, hulla, lignito y otros minerales.
6. Centrales Térmicas de Generación Eléctrica, otras instalaciones de combustión, cuya potencia térmica supere los doscientos (200) megavatios.
7. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y/o transformación del amianto. Para las fábricas de los llamados fibrocementos con producción anual superior a las veinte mil (20000) toneladas métricas de productos terminados. Para las fábricas de guarniciones de fricción, (cintas y bloques para frenos de automotores u otras máquinas, discos de embrague, etc.) con producción anual superior a las cuarenta y cinco (45) toneladas métricas de productos terminados. Para instalaciones que utilizan el amianto (blindajes térmicos, vestimentas, producción de hilados, empaquetaduras industriales de fibra o planchas conteniendo amianto, juntas para automotores, etc.) que impliquen el procesamiento de amianto superior a las ciento veinte (120) toneladas métricas anuales.
8. Construcciones de líneas ferroviarias, terraplenes, autopistas para medios de transporte y aeropuertos no comerciales.
9. Aeropuertos comerciales, con pista de despegue y aterrizajes superiores a dos (2) kilómetros
10. Puertos comerciales, vías de navegación y puertos que permitan el acceso de

embarcaciones de porte superior a las mil doscientas (1200) toneladas, como así también puertos deportivos.

11. Refinerías de petróleo bruto con exclusión de las empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto.
12. Instalaciones para la gasificación, licuefacción de residuos petroleros que procesen cantidades superiores a las trescientas (300) toneladas métricas de residuos bituminosos por día.
13. Instalaciones poblaciones masivas, cuando entrañan riesgos para ellas o para el ambiente (riesgos e inundaciones, aluviones, sismos o volcanes).
14. Los proyectos mencionados precedentemente requerirán obligatoriamente la intervención de la autoridad ambiental que corresponda.

ANEXO II

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR EN LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O IMPACTO AMBIENTAL

1) Los estudios de factibilidad o impacto ambiental, contendrán, como mínimo y sin perjuicio de otros requisitos que se fijen en la reglamentación de la presente ley, de acuerdo al tipo de proyecto de que se trate:

- a) Una descripción general y tecnológica de la misma;
- b) Duración o permanencia del impacto ambiental respecto al uso del suelo;
- c) Exigencias previsibles con relación al uso de otros recursos naturales (combustibles, agua, etc.);
- d) Descripción y cantidad de residuos a verter durante su funcionamiento;
- e) Estimación de las emisiones de materia o energía resultantes de su funcionamiento;
- f) Evaluación de los efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la población humana, la flora y la fauna.
- g) Evaluación de dichos efectos sobre el suelo, el aire, el agua y los factores climáticos;
- h) Evaluación de los mismos efectos sobre los bienes materiales, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico o arqueológico que pudieran afectarse;
- i) Las condiciones alternativas que existen respecto a las previstas originalmente en el proyecto que tiendan a reducir, eliminar o compensar sus posibles efectos negativos;
- j) La descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan

considerado y sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo el análisis de las relaciones entre los costos económicos y sociales de cada alternativa y estos efectos ambientales;

- k) La descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada, con la debida ponderación de sus efectos ambientales positivos y negativos, así como las medidas previstas para reducir estos último al mínimo posible;
- l) Resumen de los estudios y sus conclusiones, con descripción de los modelos matemáticos usados para los cálculos;
- ll) Programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante su funcionamiento o emplazamiento final.

2. Dentro de los diez (10) días hábiles de elevado el estudio de factibilidad o impacto ambiental a la consideración de la autoridad ambiental, el organismo o empresa de origen del proyecto deberá publicar por cinco (5) días hábiles una declaración mínima sobre las características salientes del proyecto, requiriendo a las personas y asociaciones que así lo deseen que hagan llegar sus observaciones y comentarios a la autoridad ambiental dentro de un plazo de sesenta (60) días corridos, tiempo en que mantendrá el proyecto a disposición de los interesados para su consulta en lugar y horarios claramente estipulados, todo ello de acuerdo a lo que fije la reglamentación.

Esta publicación se hará:

- a) En el Boletín Oficial;
- b) En un diario de circulación en la ciudad donde tiene su sede el organismo o la empresa de que se trata;
- c) En el diario de mayor circulación del lugar donde se asentará el proyecto;

3. Los proyectos no incluidos en la nómina del Anexo I serán analizados por la autoridad ambiental competente quien en un plazo no mayor a los sesenta (60) días hábiles de recibido, dictaminará si corresponde o no que se realicen los estudios de factibilidad o impacto ambiental.

4. Vencido el plazo de sesenta (60) días hábiles la autoridad ambiental dictará la resolución correspondiente dentro de los noventa (90) días hábiles. En dicha resolución podrá:

- a) otorgarse la autorización para la ejecución del proyecto de que se trate, en los términos solicitados;
- b) Negarle, fundadamente, la autorización;
- c) Otorgarle de manera condicionada a su modificación, a fin de que se eviten o atenúen los impactos ambientales negativos susceptibles de producirse, tanto en caso de operación normal como de accidente. En tal caso se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la ejecución y operación del proyecto.

Cuando la complejidad de los estudios o la envergadura del impacto ambiental podrá extender por sesenta (60) días hábiles más el plazo para dictar la resolución.

5. La autoridad ambiental, competente, podrá convocar audiencia pública, con la participación de:

- Representantes del organismo o empresa que dio origen al proyecto.
- Organizaciones Intermedias representantes de la comunidad afectada por el proyecto.
- Representantes del órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
- Representantes de la autoridad ambiental correspondiente.

6. Los estudios de factibilidad o impacto ambiental, su control y planificación de monitoreo, formarán parte de los costos totales del proyecto.

DECRETO N° 720/95

BUENOS AIRES, 22 MAY 1995

VISTO la Ley N° 24354 y el Decreto N° 1427 del 22 de agosto de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que dada la amplitud temática que abarca el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) se requiere el establecimiento de una Autoridad de Aplicación para su debida interpretación, aplicación e implementación.

Que se deben establecer los tiempos, formas, requisitos y procedimientos a los efectos de implementar el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

Que se deben precisar conceptos y alcances del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

Que se deben preservar las condiciones originales que le dieron validez a los programas y proyectos durante todo su ciclo de vida.

Que corresponde facultar a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para fijar el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá ser aprobado directamente por el organismo o ente iniciador para ser incluido en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP).

Que para el dictado de la presente norma, se cuenta con las facultades establecidas por el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley N° 24.354.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- LA SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.354 y en tal carácter dictará las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias y celebrará todos los actos que se requieran para la debida implementación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

ARTICULO 2º.- El Organo Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) será la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 3º.- A los fines de los estipulados en el artículo 1º de la Ley N° 24.354, créase en el ámbito del Organo Responsable, el BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (BAPIN) cuya función será el mantenimiento y actualización permanente del

Inventario de Proyectos de Inversión Pública, en los términos establecidos en el artículo 5º inciso e) de la misma.

ARTICULO 4º.- Dentro el término de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de la publicación del presente Decreto, los organismos responsables del Sector Público Nacional definidos en el artículo 2º de la Ley Nº 24.354 deberán comunicar al Organo Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) la oficina que se encargará en forma permanente de elaborar los programas o proyectos de inversión de su jurisdicción y preparar la propuesta del plan de inversiones del área, asignando a dicha oficina las funciones establecidas en el artículo 7º de la referida ley.

ARTICULO 5º.- Se establecen iguales plazos y obligaciones que en el artículo anterior para las jurisdicciones enunciadas en los incisos a) y b) del artículo 2º de la Ley Nº 24.354, a partir del momento que éstas hayan adherido formalmente al régimen de la misma. Para los organismos privados y públicos que se hallen en la situación descripta en el artículo 3º de la Ley Nº 24.354 y no estén comprendidos en el artículo 2º de la misma, la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS determinará los recaudos que éstos deberán cumplimentar.

ARTICULO 6º.- Los organismos, organizaciones o entes comprendidos en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 24.354, que soliciten la inclusión de los programas o proyectos de su área de responsabilidad en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) deberán consignar la dependencia a cuyo cargo se encuentre la responsabilidad de la ejecución de cada uno de los proyectos o programas remitidos.

ARTICULO 7º.- Para que un programa o proyecto sea incorporado al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), deberá ser presentado al Organo Responsable dentro de los plazos que el mismo fije y, en ningún caso, con posterioridad al 15 de junio del año inmediato anterior a aquel en cuyo ejercicio presupuestario se pretende incorporarlo, cumpliendo los siguientes requisitos:

- a) Enviar la información básica al Organo Responsable, para su incorporación al Banco de proyectos de Inversión Pública (BAPIN), en los términos que establezca la Autoridad de Aplicación:
- b) Enviar los estudios completos de los proyectos o programas, de acuerdo por los principios, normas y metodologías que establezca el Organo Responsable, incluido su impacto ambiental: y
- c) Cuando se trate de proyectos o programas comprendidos por el Anexo I de la Ley Nº 24.354, enviar copia de los antecedentes y estudios relacionados con el medio ambiente presentados ante la Autoridad Ambiental que corresponda, con constancia de autenticidad y efectiva recepción, sellada y firmada por dicho organismo.

ARTICULO 8º.- A los efectos de la Ley Nº 24.354 toda iniciativa por la que se solicite una imputación con cargo al Presupuesto General de la Nación para realizar estudios de preinversión está alcanzada por todas las normas y procedimientos establecidos en la referida Ley, el presente Decreto y las normas de instrumentación complementarias y/o aclaratorias que se dicten en consecuencia.

ARTICULO 9º.- De conformidad con el apartado 14 del Anexo I de la Ley Nº 24.354, la

Autoridad Ambiental que fuese consultada en cumplimiento del artículo . 7º inciso c) de este decreto deberá comunicar al Organo Responsable dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de la recepción de la documentación correspondiente a cada programa o proyecto su opinión y recomendación fundada respecto de si están atendidos debidamente los aspectos ambientales de tales programas o proyectos, vencido dicho plazo se interpretará que no existen objeciones que realizar a los mismos.

ARTICULO 10.- A los efectos indicados en el artículo 12 de la Ley Nº 24.354 el Organo Responsable solicitará opinión a los gobiernos provinciales sobre los programas y proyectos ubicados en sus territorios provinciales, incluidos en el anteproyecto de Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). Los gobiernos provinciales deberán comunicar dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos su opinión al respecto, vencido dicho plazo se interpretará que no existen observaciones que realizar al anteproyecto que corresponde a su jurisdicción. Al momento de elaborarse el Proyecto de Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) , se ponderarán las observaciones recibidas de los gobiernos provinciales, teniendo las mismas carácter de consulta no vinculante.

ARTICULO 11.- Los organismos responsables de la inversión, comprendidos en el artículo 3º de la Ley Nº 24.354, no podrán introducir modificaciones a los programas o proyectos de su área incluidos en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) de acuerdo al artículo 8º de la referida ley, sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. Igual requisito deberá cumplirse para incorporar nuevos programas o proyectos.

ARTICULO 12.- A los efectos del artículo 11 de la Ley Nº 24.354, facúltase a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a fijar el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá aprobar directamente el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Pública (PNIP). La referida aprobación no eximirá que, para tales proyectos, se deban cumplir todas las obligaciones establecidas por la Ley Nº 24.354, por este decreto y por las resoluciones que disponga la Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del presente.

ARTICULO 13.- El Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) se formulará anualmente, con una proyección de TRES (3) años, a partir del ejercicio 1996 inclusive.

ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nº 720/95

RESOLUCION N° 109/96 de la Secretaría de Programación Económica

BUENOS AIRES, 14 JUN 1996

VISTO, la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720 / 95 del 22 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 720/95 designa a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.354.

Que en virtud de tal carácter debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS por el artículo 11 de la Ley N° 24.354 y artículo 12 del Decreto Reglamentario N° 720/95 está facultada para fijar el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá aprobar directamente el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP).

Que dicho monto en ningún caso podrá superar el UNO POR MIL (1/1000) del presupuesto anual de inversión del sector público nacional correspondiente al ejercicio anual inmediato anterior.

Que de acuerdo a lo prescripto en el artículo 3° y artículo 8°, segundo párrafo de la Ley N° 24.354, el cálculo presupuestario ut-supra mencionado debe considerar los recursos asignados por el Presupuesto de la Administración Nacional y por las empresas y entes públicos nacionales no incluidos en dicho Presupuesto, en inversión real directa, transferencias de capital, subsidios, aportes, avales y créditos y/o cualquier tipo de beneficios para proyectos de inversión que afecten en forma directa o indirecta el patrimonio público nacional, con repercusión presupuestaria presente o futura, cierta o contingente.

Que la presente se dicta en concordancia con la Ley N° 24.354 y con las facultades conferidas a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA por el Decreto Reglamentario N° 720/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE PROGRAMACION ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Fíjase en la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000.-) el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá aprobar directamente el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP).

ARTICULO 2°.- El monto máximo del programa o proyecto de inversión del artículo 1° de la presente Resolución, deberá ser determinado a través de la suma total de las erogaciones en concepto de inversión.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 109/96 S.P.E.

RESOLUCION N° 110/96 de la Secretaría de Programación Económica

BUENOS AIRES, 14 JUN 1996

VISTO, el artículo 5º inciso a) de la Ley N° 24.354 y el artículo 1º del Decreto Reglamentario N° 720 del 22 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.354 y que en tal carácter debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Que existen distintas metodologías internacionalmente aceptadas para la preparación de proyectos de inversión.

Que complementariamente es conveniente que el Organo Responsable del Sistema Nacional de Inversión Pública elabore criterios y lineamientos metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

Que es necesario determinar los Precios de Cuenta para la evaluación de los proyectos de inversión pública nacional.

Que los criterios y las metodologías de evaluación, incluyendo los Precios de Cuenta deben ser objeto de una revisión permanente y sistemática.

Que la presente se dicta en concordancia con las facultades conferidas a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA por el Decreto N° 720 / 95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE PROGRAMACION ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Los proyectos de inversión de los organismos del Sector Público Nacional deberán formularse y evaluarse de acuerdo a las metodologías en uso por los organismos integrantes del Sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano; o alternatively por las que elabore el Organo Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y establezca la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA.

ARTICULO 2º.- Apruébanse los Precios de Cuenta que como Anexo I integra la presente Resolución, los que deberán ser utilizados en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública nacional.

ARTICULO 3º.- Facúltase al órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas a elaborar y suministrar a los organismos del sector Público Nacional, lineamientos metodológicos complementarios y a efectuar los ajustes y modificaciones que demande la necesidad de aclaración y/o actualización metodológica, incluyendo el

cálculo de los Precios de Cuenta.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 110/96 S.P.E.

ANEXO I

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA NACIONAL CALCULO DE PRECIOS DE CUENTA

CONTENIDO

El presente anexo indica los procedimientos a seguir para el cálculo de precios de cuenta, a ser utilizado para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública nacional.

Se realizarán correcciones a los precios de mercado, a fin de obtener los precios de cuenta, para los rubros siguientes:

- 1.- Bienes y Servicios.
- 2.- Tasa de Descuento.
- 3.- Mano de Obra no Calificada.

A continuación se indican los procedimientos a aplicar en cada caso.

BIENES Y SERVICIOS

Para la evaluación de los bienes y servicios no factoriales comprendidos en el proyecto, se realizarán correcciones a sus precios, a efectos de descontar el efecto de la tributación indirecta. Se considerarán al efecto los siguientes impuestos o grupos de impuestos:

- a) Impuesto al Valor Agregado.
- b) Impuestos Internos.
- c) Impuestos Provinciales.
- d) Aranceles Aduaneros.

El tratamiento se discrimina a su vez para las siguientes categorías:

- Bienes/Servicios Exportables.
- Bienes/Servicios Internos.
- Bienes/Servicios Importados.

Asimismo, en el caso de los bienes, se desglosa entre bienes de consumo y de capital.

Se aplican coeficientes predeterminados (relaciones de precios de cuenta) o una corrección basada en las alicuotas que efectivamente rijan para cada impuesto en particular, según sea el caso.

El cuadro I adjunto indica el tratamiento a ser asignado.

TASA DE INTERES O DESCUENTO.

La tasa de interés o descuento social a utilizar será del 12% (doce por ciento).

El cuadro 2 adjunto indica los factores de actualización y anualización correspondientes.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

Para la mano de obra no calificada, directamente empleada en el proyecto se aplicará un factor multiplicativo de corrección (relación de precios de cuenta), el que dependerá de la región en la que éste se localice.

El cuadro 3 indica los factores a aplicar para cada región, como así también las provincias integrantes.

CUADRO 1 - FACTORES DE CORRECCION

Para el cálculo de precios de cuenta, deberá multiplicarse el precio de cada bien/servicio por los factores que se indican a continuación:

Tipo de Impuesto	Bienes/servicios nacionales		Observaciones
	Bienes no durables/servicios	Bienes de Capital	
IVA	0,887	1,00	No aplicable a sectores exentos.
Provinciales	0,958	0,958	En el caso de que el impuesto específico sobre ingresos brutos de la provincia tenga una alícuota inferior a 3,38% o superior a 5,38% debe calcularse el factor correspondiente mediante la fórmula $1/(1+\text{alícuota})$.
Internos	$1/(1+\text{alícuota})$	$1/(1+\text{alícuota})$	Se adopta la alícuota específica vigente para el bien/servicio.
Tipo de Impuesto	Bienes/servicios importados		Observaciones
	Bienes no durables/servicios	Bienes de Capital	
IVA	0,887	0,887	No aplicable a sectores exentos.
Provinciales	0,958	0,958	En el caso que el impuesto específico sobre ingresos brutos de la provincia tenga una alícuota inferior a 3,28% o superior a 5,38% debe calcularse el factor correspondiente mediante la fórmula $1/(1+\text{alícuota})$.
Internos	$1/(1+\text{alícuota})$	$1/(1+\text{alícuota})$	Se adopta la alícuota específica vigente para el bien.
Aranceles	0,855	$1/(1+\text{alícuota})$	Para bienes/servicios se aplicará, alternativamente, la alícuota efectiva correspondiente. Para bienes de capital, dicha alícuota será de aplicación obligatoria.

Nota: en caso que correspondiera aplicar más de un factor de corrección, los factores correspondientes deberán multiplicarse entre sí.

CUADRO 2
FACTORES DE ACTUALIZACION Y COEFICIENTES DE ANUALIZACION

COEFICIENTES DE ACTUALIZACION	
TASA DE INTERES (anual)	12,00 %
CANTIDAD PERIODOS	20
PERIODOS	FACTOR
0	1,0000
1	0,8929
2	0,7972
3	0,7118
4	0,6355
5	0,5674
6	0,5066
7	0,4523
8	0,4039
9	0,3606
10	0,3220
11	0,2875
12	0,2567
13	0,2292
14	0,2046
15	0,1827
16	0,1631
17	0,1456
18	0,1300
19	0,1161
20	0,1037

COEFICIENTES DE ACTUALIZACION	
TASA DE INTERES (anual)	12,00 %
CANTIDAD PERIODOS	20
PERIODOS	FACTOR
1	1,1200
2	0,5917
3	0,4163
4	0,3292
5	0,2774
6	0,2432
7	0,2191
8	0,2013
9	0,1877
10	0,1770
11	0,1684
12	0,1614
13	0,1557
14	0,1509
15	0,1468
16	0,1434
17	0,1405
18	0,1379
19	0,1358
20	0,1339

CUADRO 3
RELACION DE PRECIO DE CUENTA PARA SALARIOS DE MANO DE OBRA NO
CALIFICADA

Regiones		Relación
Región Metropolitana de Buenos Aires.	Capital Partidos del Conurbano	0,886
Pampeana	Resto de Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos	0,878
Nuevo Cuyo	Mendoza San Juan San Luis La Rioja	0,875
Noroeste	Tucumán Salta Santiago Jujuy Catamarca	0,819
Noreste	Chaco Corrientes Misiones Formosa	0,891
Patagonia	La Pampa Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego	0,891
Total nacional		0,857

RESOLUCION N° 111/96 de la Secretaría de Programación Económica

BUENOS AIRES, 14 JUN 1996

VISTO la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720 del 22 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.354 y que en tal carácter debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

Que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 12 de la Ley N° 24.354, el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) correspondiente al año 1996 debió coincidir con el proyecto de Ley de Presupuesto General de Administración Nacional.

Que, por tal motivo, el PNIP de 1996 no incluyó información de los organismos, entidades, empresas y otras organizaciones que, pertenecientes al Sector Público Nacional, no están incluidos en el Presupuesto General de la Administración Nacional o no cuentan con una desagregación presupuestaria.

Que es necesario ir incorporando a partir del PNIP de 1997 y años subsiguientes información sobre los organismos supra mencionados y alcanzados por el Artículo 2° de la Ley N° 24.354.

Que por el Artículo 5° del Decreto Reglamentario N° 720/95, la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA debe determinar los recaudos de incorporación al SNIP de los proyectos correspondientes a los organismos públicos y privados que se hallen en la situación descripta en el Artículo 3° de la Ley 24.354.

Que no obstante que los Organismos responsables del Sector Público Nacional definidos en el Artículo 2° de la Ley N° 24.354, han cumplido con las disposiciones del Artículo 4° del Decreto Reglamentario N° 720/95 y gradualmente lo están haciendo respecto al Artículo 7° del Decreto precitado, se observa que siguen existiendo dificultades para cumplimentar en un todo lo dispuesto por dichos Artículos.

Que ello obedece al estado actual de desarrollo de las capacidades de identificación, formulación y evaluación de proyectos en el Sector Público Nacional.

Que por tal motivo es necesario establecer etapas de transición hasta que todos los organismos estén en las condiciones previstas en el Ley N° 24.354 y las reglamentaciones que de ella deriven.

Que para asegurar la transparencia del PNIP es conveniente distinguir la calidad de la información que debe acompañar a los proyectos que se van incorporando.

Que tal distinción o calificación corresponde a los nuevos programas o

proyectos y a las modificaciones de programas y proyectos en ejecución que por su monto requieran análisis y pronunciamiento de la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley N° 24.354 y en el Artículo 11 de su Decreto Reglamentario N° 720/95.

Que el Mensaje del PODER EJECUTIVO NACIONAL al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, en oportunidad de la elevación del proyecto anual de la actual Ley N° 24.354, previó que la “tarea propuesta no es fácil y que no será posible instrumentarlo de inmediato”, lo cual supone la iniciación de un proceso gradual y sistemático de creación de las condiciones apropiadas para un eficiente y eficaz desarrollo del SNIP.

Que la presente se dicta en concordancia con las facultadas conferidas a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA por el Decreto Reglamentario N° 720/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE PROGRAMACION ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- En el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) correspondiente al ejercicio financiero 1997 y subsiguientes que el PODER EJECUTIVO NACIONAL presente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, en oportunidad de la elevación del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, se incorporarán los siguientes Anexos con carácter de información complementaria.

Anexo I: Proyectos de inversión de las empresas y entes públicos no incluidos en el Presupuesto General de la Administración Nacional y aquellos que incluidos en dicho Presupuesto, no cuenten con una desagregación presupuestaria.

Anexo II: Información sobre transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios a organizaciones privadas o públicas que afecten en forma directa o indirecta al patrimonio público nacional de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° de la Ley N° 24.354.

ARTICULO 2°.- Los programas que se incorporen al Plan Nacional de Inversiones Públicas a partir del año 1997 y aquellos en ejecución que se modifiquen cuyos montos superen el límite establecido por el Artículo 12 de la Ley N° 24.354 y sus normas complementarias, se identificarán con la siguiente clasificación:

1.- Proyectos evaluados y sin observaciones.

Se entiende por tales a los proyectos evaluados por los organismos responsables del Sector Público Nacional de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley N° 24.354 y normas complementarias, que no cuenten con observaciones de la Autoridad de Aplicación.

2a.- Proyectos no evaluados y sin observaciones.

2b.- Proyectos evaluados y con observaciones.

3.- Proyectos con información insuficiente.

Se entiende por tales a los proyectos que a juicio de la Autoridad de Aplicación no cuentan con información suficiente que permita realizar un análisis que asegure su viabilidad.

ARTICULO 3°.- Los proyectos de inversión que no hubieran sido evaluados por los organismos responsables del Sector Público Nacional y que además merezcan observaciones de la Autoridad de Aplicación se informarán al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, como Anexo III del PNIP.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 111/96 S.P.E.

RESOLUCION N° 100/97 de la Secretaria de Programación Económica

BUENOS AIRES, 17 ABR 1997

VISTO el Artículo 5°, inciso a), de la Ley N° 24354, el Artículo 1° del Decreto Reglamentario N° 720 de fecha 22 de mayo de 1995 y la Resolución de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 110 del 14 de junio de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24354 y, en tal carácter, debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y aclaratorias del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

Que los criterios y las metodologías de evaluación, incluyendo los Precios de Cuenta deben ser objeto de una revisión permanente y sistemática por parte del Organos Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, cuidando que sean debidamente aplicados para que los recursos públicos se asignen en forma correcta.

Que como resultado de la experiencia en la utilización de los Precios de Cuenta aprobados por el Artículo 2° de la Resolución SPE N° 110/96 y que como Anexo I integra la citada resolución, surge la conveniencia de no explicitar taxativamente dichos precios en una norma, atento que resulta necesario revisarlas permanentemente.

Que la presente se dicta en concordancia con las facultades conferidas a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS por el Decreto Reglamentario N° 720/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE
PROGRAMACION ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Derógase el Artículo 2° de la Resolución SPE N° 110 del 14 de junio de 1996.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 100/97 S.P.E.

RESOLUCION Nº 12/01 DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

BUENOS AIRES, 26 FEB 2001

VISTO la Ley Nº 24.354 y su Decreto Reglamentario Nº 720 del 22 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 720/95 designó a la ex SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actual SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, como la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.354.

Que en tal carácter debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias, para la debida implementación del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP).

Que la experiencia realizada en la gestión del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP) aconseja diferenciar el tratamiento de los proyectos de inversión pública según que los mismos atiendan principalmente a mantener la capacidad de producción de bienes y servicios o a acrecentarla y/o a reducir significativamente los costos de gestión mediante cambios tecnológicos.

Que estas diferencias en los tipos de proyectos hace necesario modificar las prácticas en materia de presentación de información al SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP), tanto en lo que hace al BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (BAPIN) como a los documentos de los estudios de factibilidad y de impacto ambiental.

Que es necesario establecer los términos de la información básica que deben remitir los organismos responsables del Sector Público Nacional para que un proyecto pueda ser incorporado al BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (BAPIN).

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la debida intervención.

Que la presente se dicta en concordancia con las facultades conferidas por la Ley Nº 24.354 y su Decreto Reglamentario Nº 720/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- A todos los efectos de la implementación del SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIP), cada proyecto de inversión pública se clasificará según su naturaleza en PROYECTO DE INVERSION (PIN) o PROYECTO DE REPOSICION (PRE), según las definiciones siguientes:

a) Se entiende por PROYECTO DE INVERSION (PIN) a todo proyecto de inversión pública cuya meta es aumentar la capacidad existente de producción de bienes o servicios, incorporar capacidad de producción de nuevos bienes o servicios o producirlos a costos sensiblemente inferiores a los que se incurren en la actualidad.

b) Se entiende por PROYECTO DE REPOSICION (PRE) a todo proyecto de inversión pública que consiste en reponer total o parcialmente bienes de uso que se han desgastado o han quedado obsoletos por el transcurso del tiempo o que son necesarios como parte del mantenimiento de la capacidad productiva existente, pero que no incrementan la capacidad de

producción de bienes o servicios del organismo responsable de su gestión. En la mayoría de los casos, estos proyectos se corresponden con la categoría actividades de la clasificación presupuestaria por programas.

ARTICULO 2º.- La DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, como Organo Responsable del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP), diseñará y pondrá en vigencia los nuevos instrumentos de recolección de información básica para el BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION (BAPIN) que atiendan a la diferente naturaleza de los proyectos según las definiciones precedentes. La información básica deberá ser congruente con los estudios de factibilidad que se requieren según el artículo 7º inciso b) del Decreto N° 720/95.

ARTICULO 3º.- La DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA elaborará un dictamen para cada PROYECTO DE INVERSION (PIN) que supere el monto máximo a que se refiere el artículo 11 de la Ley N° 24.354 y dictámenes de conjunto para los PROYECTOS DE REPOSICION (PRE). En caso que un PROYECTO DE REPOSICION (PRE) presente características excepcionales por su monto o atipicidad la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA deberá realizar un dictamen individual.

ARTICULO 4º.- Los Organismos, organizaciones o entes comprendidos en los artículos 2º y 3º de la Ley N° 24.354 que soliciten la inclusión de PROYECTOS DE INVERSION (PIN) o PROYECTOS DE REPOSICION (PRE) en el PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS deberán haber elaborado los estudios correspondientes a nivel de factibilidad, incluyendo el análisis de costoeficiencia en el caso de los PROYECTOS DE REPOSICION (PRE) o de beneficio-costos en el caso de los PROYECTOS DE INVERSION (PIN). Para estos últimos, según su naturaleza también podrá aceptarse el enfoque de costo eficiencia. Solamente se remitirán estos estudios a la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA cuando superen el monto máximo mencionado en el artículo 11 de la Ley N° 24.354.

ARTICULO 5º.- En todos los casos que se trate de PROYECTOS DE INVERSION (PIN) o PROYECTOS DE REPOSICION (PRE) comprendidos en el Anexo I de la Ley N° 24.354, y con independencia de su monto, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º inciso c) del Decreto N° 720/95.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 12/01 S.P.E.

RESOLUCION N° 13/01 DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

BUENOS AIRES, 26 FEB 2001

VISTO la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720 del 22 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 720/95 designó a la ex SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actual SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.354.

Que en tal carácter debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias, para la debida implementación del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP).

Que la experiencia realizada en la aplicación de la Resolución N° 110 del 14 de junio de 1996 de la ex SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA hace necesaria una actualización de la misma.

Que es conveniente diferenciar el tratamiento de los proyectos de inversión pública y que deben establecerse los enfoques metodológicos para el análisis según el tipo de proyecto.

Que es necesario establecer pautas para la aplicación de precios de cuenta y la consideración del impacto distributivo en el análisis de los proyectos de inversión.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la debida intervención.

Que la presente se dicta en concordancia con las facultades conferidas por la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Los organismos del Sector Público Nacional deberán realizar la formulación y evaluación o análisis económico de los proyectos de inversión pública de acuerdo a los principios, métodos y criterios que establezcan la Autoridad de Aplicación del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS y el Organo Responsable del Sistema. En los aspectos no establecidos específicamente, se atenderán a los enfoques generalmente aceptados, recomendados o utilizados por organismos integrantes del Sistema de Naciones Unidas, organismos de financiamiento multilateral y otros

organismos internacionales con experiencia comprobada en el análisis de proyectos.

ARTICULO 2º.- Los PROYECTOS DE INVERSION (PIN) en sentido estricto, serán analizados comparando las corrientes de beneficios y costos, adecuadamente descontados, a lo largo de su vida útil. Para la estimación de los beneficios y costos se compararán las situaciones con y sin la ejecución del proyecto, incluyendo los efectos directos e indirectos a terceros. Para la

valoración de los beneficios y costos se aplicarán, en lo posible, precios de cuenta que reflejen consideraciones de eficiencia, de costo de oportunidad o de eliminación de componentes de pagos de impuestos y subsidios. Cuando no resulte posible valorar los beneficios de un PROYECTO DE INVERSION (PIN) se aplicarán criterios de costo eficiencia para todo el

horizonte del proyecto. Siempre que sea posible se analizará cómo se distribuyen los beneficios del proyecto entre los beneficiarios agrupados en segmentos socioeconómicos. Los PROYECTOS DE REPOSICION (PRE) se analizarán aplicando criterios de costo eficiencia. Cuando por la naturaleza, tamaño y complejidad del proyecto de inversión pública no resulte claramente distinguible si debe tratarse como un PROYECTO DE INVERSION (PIN) o un PROYECTO DE REPOSICION (PRE) se efectuará la consulta a la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.

ARTICULO 3º.- La DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, como Organo Responsable del Sistema, detallará y complementará los principios generales establecidos en el artículo precedente y desarrollará los principios, normas y metodologías a aplicar en particular según las peculiaridades de cada sector de inversión. Asimismo deberá establecer

periódicamente los valores de precios de cuenta aceptables para el análisis de los proyectos.

ARTICULO 4º.- Derógase la Resolución N° 110 del 14 de junio de 1996 de la ex SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 13/01 S.P.E.

RESOLUCION N° 14/01 DE LA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

BUENOS AIRES, 26 FEB 2001

VISTO la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720 del 22 de mayo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 720/95 designó a la ex SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actual SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.354.

Que en tal carácter debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias, para la debida implementación del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP).

Que es conveniente establecer de manera expresa el contenido general de los estudios de factibilidad que deben ser elaborados por los organismos responsables del Sector Público Nacional para que un proyecto de inversión pública pueda ser analizado por el Organo Responsable del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP).

Que solamente pueden incorporarse al PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS los proyectos para los cuales se haya presentado la información pertinente y la misma se ajuste a las metodologías y criterios que rigen el SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP).

Que es conveniente establecer la norma de calificación de los proyectos, en sustitución del criterio de clasificación establecido en la Resolución N° 111 del 14 de junio de 1996 de la ex SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que por separado se establecerá el contenido del PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

Que a efectos de dotar de equidad y transparencia a las decisiones de calificación de proyectos que adopte esta Secretaría es conveniente sistematizar la gestión de dicha calificación.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la debida intervención.

Que la presente se dicta en concordancia con las facultades conferidas por la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Los estudios de factibilidad de los proyectos de inversión pública que presenten los organismos del Sector Público Nacional en cumplimiento del artículo 7º inciso b) del Decreto N° 720/95 deberán incluir los antecedentes e información que se indican en el Anexo I de la presente Resolución.

La DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA dictará disposiciones para la puesta en vigencia de documentos complementarios adaptados a cada sector de inversión.

ARTICULO 2º.- En base a esta información, y las aclaraciones, correcciones o ampliaciones que solicite la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, ésta emitirá un Informe Técnico y un proyecto de dictamen proponiendo la calificación del proyecto de inversión. Las calificaciones que podrá emitir son:

- a) Aprobado. Apto para ser incorporado al PLAN NACIONAL DE INVERSIONES y al Presupuesto anual, en forma inmediata.
- b) Aprobado con observaciones. Apto para ser incorporado al PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS y no al Presupuesto anual hasta tanto la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA informe que se han superado las observaciones.
- c) Rechazado para reformulación. No apto para ser incorporado al PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS ni al Presupuesto anual. La DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA incluirá en su proyecto de dictamen las condiciones que debe cumplir la reformulación para que el proyecto pueda volver a ser analizado y dictaminado.
- d) Rechazado. El proyecto no se considera viable. No puede ser incorporado al BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (BAPIN).

ARTICULO 3º.- Las calificaciones indicadas en los incisos a) y b) del artículo 2º tendrán una vigencia de CUATRO (4) años. Si pasado este lapso, computado a partir del año siguiente de su otorgamiento, el proyecto no hubiera sido incluido en el Presupuesto anual, la calificación caducará. Para rehabilitarla, el organismo responsable deberá volver a presentar el proyecto con información actualizada. La calificación indicada en el inciso c) del artículo 2º tendrá una vigencia de CUATRO (4) años, pasados los cuales sin que el proyecto haya sido reformulado, la calificación caducará y el proyecto será dado de baja del BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION (BAPIN). La calificación indicada en el inciso d) del artículo 2º tendrá una vigencia de CUATRO (4) años y durante ese lapso el proyecto no podrá volver a ser presentado, salvo Disposición fundada de la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, a solicitud del organismo responsable.

ARTICULO 4º.- Para emitir el Informe Técnico, Proyecto de Dictamen y Dictamen, el SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS (SNIP) adoptará los procedimientos que se describen en el Anexo II de la presente resolución.

ARTICULO 5º.- Derógase la Resolución N° 111 del 14 de junio de 1996 de la ex SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

CIRCULAR Nº 14/01 S.P.E.

ANEXO I

PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION ETAPA DE FACTIBILIDAD

PRIMERA SECCION: PROYECTOS DE INVERSION (PIN)

I. Definiciones

Se entiende por Proyecto de Inversión (PIN) a todo proyecto de inversión pública cuya meta es aumentar la capacidad existente de producción de bienes o servicios, incorporar capacidad de producción de nuevos bienes o servicios o producirlos a costos sensiblemente inferiores a los que se incurren en la actualidad

Se entiende por etapa de factibilidad del estudio de un proyecto de inversión a la que investiga en forma definitiva todas las alternativas para llevar a cabo un proyecto y, en caso de haber una o más alternativas viables, recomienda cuál elegir.

En esta etapa se debe generar toda la información primaria que resulte necesaria y suficiente para adaptar la decisión de inversión. Los estudios de ingeniería deben tener el nivel de anteproyecto suficientemente avanzado para que exista una razonable certidumbre respecto de los costos totales del proyecto, de los plazos de ejecución y de la calidad y cantidad de los resultados o productos a obtener.

II. Horizonte de análisis

Para analizar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto, con independencia de la metodología que se utilice, es imprescindible considerar los sucesos futuros; en general, se adoptará como horizonte para los cálculos económicos la vida útil de las principales obras del proyecto, entendiendo que son aquéllas de mayor costo actualizado (inversión inicial y mantenimiento). En este horizonte de análisis, es necesario realizar proyecciones referidas a distintos aspectos del proyecto (demanda, precios, situación sin proyecto, costos de inversión, costos de operación, beneficios, etc.).

El período considerado para estas proyecciones, que debe incluir el tiempo de implantación del proyecto (tiempo que demande el proyecto desde el comienzo de su ejecución hasta su puesta en servicio), se denomina horizonte de proyección. Para los proyectos a ser presentados ante la DNIP, toda hipótesis de evolución futura de las variables deberá hacerse como máximo a 10 años vista más el tiempo de implantación del proyecto. A partir de ese momento sus valores deberán considerarse constantes hasta el final del horizonte de análisis.

III. Lista de contenidos mínimos

A continuación se detallan los contenidos mínimos del estudio de factibilidad. La documentación deberá consignar en todos los casos la fecha de su realización, autor/es y la fecha de recolección y elaboración de los datos que se utilizan. Cuando se trata de información que pudiera estar significativamente desactualizada por el paso del tiempo deberá incluirse una actualización de la misma con la profundidad necesaria para no degradar la confiabilidad de las conclusiones del estudio de factibilidad. Los datos, en general, deberán tener una antigüedad no mayor a doce meses de la fecha de presentación.

A. Denominación del Proyecto

Debe consignarse en forma completa y sin siglas.

B. Objetivos y Metas del Proyecto

Deben especificarse los objetivos que describan en forma general los resultados esperados en términos de demanda o necesidades a satisfacer.

Las metas se expresarán como capacidad de producción de bienes o servicios una vez alcanzada la etapa de operación del proyecto, incluyendo una descripción cuali y cuantitativa de los resultados esperados y su evolución en el tiempo.

C. Justificación

Se deben identificar los problemas que el proyecto tiende a resolver o las necesidades insatisfechas que tiende a satisfacer mediante la ampliación/ transformación de capacidad productiva que se propone. Se debe incluir la siguiente información:

1. Descripción de la situación actual, incluyendo indicadores cuantitativos y cualitativos.

2. Causas de la situación existente:

3. Evolución de la situación en el pasado reciente, incluyendo indicadores cuantitativos y cualitativos.

4. Evolución que se prevé para el futuro sin proyecto, incluyendo la consideración de cualquier capacidad existente de incrementar la oferta por parte de otras instituciones:

5. Grupos de personas afectados y su localización;

6. Magnitud y calidad de la demanda del bien o servicio que se producirá en la etapa de operación y su evolución esperada;

7. Magnitud y calidad de la oferta de este bien o servicio.

D. Marco de Referencia del Proyecto

En este punto se debe ubicar al proyecto en el contexto que lo origina y en el que deberá desenvolverse.

Para ello se debe incluir la siguiente información:

1. Implicancias del proyecto y su encuadre en la política de gobierno. Descripción de los objetivos, justificación y resultados obtenidos y/o esperados del programa y/o plan del que forma parte;

2. Políticas y prioridades sectoriales y regionales si es que han sido expresadas por los órganos públicos pertinentes y su vinculación al proyecto en lo concerniente a los bienes y servicios que generará, sus insumos y resultados;

3. Condiciones que limitan o favorecen la implantación y operación del proyecto;

4. Area de influencia del proyecto 1 :

5. Area de referencia del proyecto 2 :

6. Población objeto del proyecto o destinataria del bien o servicio a producirse: localización y principales características sociales, económicas, culturales y otros aspectos

sociodemográficos relevantes.

Descripción y análisis cuantitativo de estos aspectos.

E. Descripción Técnica del Proyecto y de las Alternativas Consideradas

1. Se identificarán las alternativas existentes para producir las cantidades previstas como meta del proyecto. Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como ser: localización, tecnología de construcción o de producción, etapas de construcción y operación, plazo de construcción, vida útil del proyecto, organización y gestión, etc.

2. Se realizará una descripción técnica del proyecto desarrollando cada una de las alternativas.

Para cada alternativa, con un nivel homogéneo profundidad, se calculará el costo total de la misma, incluyendo inversiones, reposiciones, operación y mantenimiento, e identificando la que resulte de menor costo total actualizado, tanto a precios de mercado como a precios de cuenta. Cuando la alternativa seleccionada no sea la de menor costo total actualizado, se indicarán las razones que fundamentan la alternativa seleccionada. Deben incluirse los fundamentos del dimensionamiento adoptado y de las tecnologías de construcción y operación propuestas.

1 Se entiende por área de influencia el radio de acción del proyecto. Se deberá ilustrar con mapas y planos los espacios seleccionados cuando corresponda.

2 Se entiende por área de referencia a una unidad espacial que contenga el área de influencia del proyecto. Esa área debe coincidir con una jurisdicción políticoadministrativa (Provincia, Partido o Municipio) o con una región, subregión, zona geográfica o centro urbano. La elección del área deberá justificarse en función de la existencia de vínculos políticos, administrativos, económicos y sociales entre la población de este espacio mayor y la destinataria del proyecto.

F. Principales Rubros y Costos de Inversión y Operación

Deberán consignarse los costos del proyecto diferenciando los costos de inversión de los costos de operación. Se deberán incluir los costos de los bienes a reponer durante el horizonte de evaluación.

1. Costos de inversión. Dentro de los costos de inversión se deben incluir todos los costos

en que se debe incurrir para la implantación del proyecto. Se deben incluir cuadros en donde el costo total de inversión se encuentre desagregado según los siguientes criterios:

En rubros e ítems. El nivel de desagregación en este caso estará basado sobre la identificación de "tramos homogéneos de ejecución", es decir aquellos tramos de la ejecución que se ocupan de la realización de una parte definida y/o delimitable del proyecto;

En insumos consignando las cantidades: bienes y servicios utilizados en la obra mano de obra calificada, mano de obra no calificada, maquinarias y equipo a utilizar en la construcción, equipos e instalaciones de acceso, etc.

Asimismo, en los años que corresponda se incluirán los costos de reposición de obra o equipos, debido al agotamiento de su vida útil.

Cada cuadro deberá especificar los montos en los años correspondientes a la realización de los gastos, como si se pagaran al contado.

2. Costos de operación. Dentro de los costos de operación se deben incluir, con la discriminación apropiada, todos los costos en que se debe incurrir para que el proyecto opere normalmente, incluyendo los costos de mantenimiento y reparación de obras, equipos e instalaciones. Se deben incluir cuadros en donde el costo de operación y mantenimiento se encuentre desagregado según los siguientes criterios:

En tareas, productos, subproductos o actividades, según el tipo de proyecto. El nivel de desagregación en este caso estará basado sobre la identificación de resultados o actividades homogéneos, es decir aquellos aspectos de la operación y mantenimiento que se ocupan de la realización de una parte definida y/o delimitable de los resultados esperados; deberán incluirse los costos de dirección y administración y toda otra categoría pertinente para reflejar el costo total.

En insumos consignando las cantidades: materias primas y materiales, energía y combustibles, otros insumos, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, otros gastos de operación, costos financieros de operación, etc.

Cada cuadro deberá especificar los montos en los años correspondientes a la realización de los gastos, como si se pagaran al contado.

G. Análisis económico del proyecto

Se deben consignar los beneficios y costos atribuibles al proyecto, para lo que se deberá comparar con la situación sin proyecto (actual y proyectada).

La cuantificación de estos beneficios se debe basar sobre las metas productivas del proyecto una vez en operación. Los beneficios y costos del proyecto deben separarse según sus distintas fuentes y ubicarse temporalmente en los años en los que se hacen efectivos. Las fuentes de beneficios deben estar definidas de modo tal que permitan su medición en indicadores que presenten un mínimo de homogeneidad 3 para permitir una adecuada valoración. Se deberá incluir la valoración monetaria de los beneficios cuando esto sea posible. En cualquier caso deben aclararse los supuestos o hipótesis (crecimiento de la demanda por ejemplo) así como el origen de los datos utilizados para el cálculo de los indicadores 3 Muchos proyectos públicos destinados a producir servicios a la comunidad pueden ser considerados como empresas dedicadas a la producción de productos múltiples.

Por ejemplo en el caso de un hospital, la unidad paciente/día no refleja el nivel de complejidad sanitario que dicha atención implica. Una definición más fina de los indicadores permitiría clasificar en pacientes ambulatorios y de internación atendidos y aun podría haber desagregaciones por gravedad y/o por tipo de dolencia. de beneficios o su valor económico (por ejemplo precios). Todos los beneficios y costos se valorarán a precios de mercado y se identificará expresamente el componente directo de impuestos, tasas y subsidios que están incluidos en los mismos. Deberán discriminarse los beneficios del proyecto para grupos poblacionales ubicados en distintas zonas geográficas así como pertenecientes a distintos segmentos socioeconómicos o culturales. Estos criterios deberán utilizarse para asignar a cada grupo los beneficios en los casos en que esto sea posible.

Asimismo se deberá indicar (de manera fundada) de donde se espera que provenga la mano de obra a utilizar tanto durante la construcción como durante la operación del proyecto y su estado de ocupación actual. Se deberá informar con detalle la metodología utilizada para la evaluación (costo-beneficio, costo- impacto, costo-eficiencia, etc.). Esta metodología se aplicará tanto a precios de mercado como a precios de cuenta, explicando el método de cálculo o citando la fuente de estimación y modo de aplicación de los mismos. En cualquier caso la información debe presentarse de manera que sea posible el seguimiento y comprobación de los cálculos, con los fundamentos de los procedimientos e hipótesis adoptados, así como el detalle de las fuentes consultadas para extraer datos. El análisis deberá incluir consideraciones sobre la sensibilidad de los resultados a cambios en las principales variables y los riesgos e incertidumbres implícitos en los valores adoptados.

H. Aspectos Institucionales

Se identificará la entidad 4 o entidades responsables de la UP en la cual se ejecuta el PIN, así como las que son responsables de los estudios y ejecución del PIN. Se

señalarán las normas que fundamentan su competencia y se describirán los antecedentes y experiencia de cada entidad en el área de responsabilidad que le compete en el proyecto. Se incluirán datos

sobre la experiencia concreta en la ejecución de obras y producción de bienes o servicios similares a los del proyecto. Se incluirá un análisis acerca de la disponibilidad de personal con la experiencia y calificaciones necesarias para ejecutar y operar las inversiones.

Se deberá indicar si otra entidad tiene o tuvo incumbencia en la temática del proyecto (produce o producía el bien o servicio que se quiere proveer, se le solicitó intervención a los efectos del proyecto, emitió opinión acerca del tema). Si existió algún tipo de estudio o gestión para explorar la posibilidad de que otras entidades encarasen el proyecto.

I. Aspectos Legales

1. Se debe incluir la siguiente información: marco legal del proyecto, que debe incluir un informe que señale los alcances de leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, concesiones, etc., generales y específicas, que rijan las actividades que serán desarrolladas como parte del proyecto en su ejecución y operación, de modo de demostrar la factibilidad legal de la alternativa seleccionada.

2. Cuando sea pertinente, resultados de experiencias previas de participación comunitaria (audiencias públicas por ejemplo) en lo relativo al proyecto, a sus alternativas o a la problemática que intenta resolver, con especial énfasis en los efectos no deseados que podría producir el proyecto durante sus etapas de construcción y operación.

3. Cuando sea necesario dictar nuevas normas, deberá incluirse un anteproyecto de las mismas.

J. Análisis de la Solidez Técnica del Proyecto

1. Este punto se refiere principalmente a los siguientes aspectos del diseño técnico del proyecto:

Cumplimiento de las normas técnicas específicas vigentes, referidas a materiales, equipos, procesos, seguridad, diseño, cálculo, medio ambiente, etc.;

Adecuación del diseño a los objetivos y requerimientos específicos del proyecto;

2. Se deberá incluir una memoria técnica, y planos principales de un anteproyecto avanzado.

Deberá indicarse cuál podría ser la variación de costos máxima que podría presentarse en el proyecto ejecutivo.

3. Se deberán enumerar las principales incertidumbres respecto de los costos y plazos finales de ejecución.

K. Cronograma de Obras y Tareas

En este punto se deben describir en forma detallada las tareas vinculadas a la ejecución y operación del proyecto, con el correspondiente cronograma de ejecución. Las estimaciones de tiempo de las distintas etapas y tareas deben hacerse en número de meses. Esta descripción deberá permitir relacionar detalladamente la ejecución de las obras y/o actividades con los

análisis de los flujos financieros del proyecto. Se incluirán gráficos de barras del tipo Gantt y en el caso de proyectos complejos un análisis de camino crítico.

L. Impacto Ambiental

1. Deberá identificarse la autoridad ambiental competente 5 en la consideración del estudio de impacto ambiental.

2. Deberán describirse los principales impactos esperados sobre el ambiente, identificarse los impactos negativos y describir las medidas previstas para su mitigación o supresión y establecer el costo de las mismas. Se deberá disponer de estudios de impacto ambiental.

3. Se deberá incluir la documentación que demuestre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º inciso c) del Decreto 720/95.

M. Modalidad de Ejecución del Proyecto

Se debe informar y justificar la modalidad de ejecución del proyecto. La modalidad de ejecución se caracterizará en función de los siguientes aspectos:

Agente de ejecución (órgano del Estado, terceros);

Modalidad de contratación (adquisición por módulos, adquisición Llave en mano, concesión, adquisición con opción a compra, contrato por unidad de medida, etc.);

Modalidad de concurrencia y adjudicación (contratación directa, licitación privada, licitación pública, etc.).

Cuando la adjudicación se realiza en un marco de competencia restringida a un único proveedor o a muy pocos proveedores, como en los casos de proyectos "atados" a su financiamiento,⁶ deberá demostrarse que esto no implica un mayor costo del proyecto.

Se indicará además el fundamento de la decisión y se mencionará la normativa de aplicación.

N. Financiamiento

En este punto se debe describir el origen y situación de gestión de los fondos que financiarán la implantación y operación del proyecto.

Se deberá incluir un cuadro de fuentes y usos de fondos de la alternativa seleccionada. Se deberá incluir en este cuadro como ítem específico toda fuente adicional de ingresos financieros que no provenga directamente de la actividad del proyecto, así como el pago de intereses, amortización de capital y toda otra erogación financiera que demande la realización del proyecto.

Además se deberán describir las condiciones (plazo, tasa de interés, período de gracia, garantías comprometidas, método de amortización, etc.) de los préstamos obtenidos y a obtener. En el caso de afectación de líneas de crédito específicas, se debe incluir una breve descripción de sus características.

SEGUNDA SECCION: PROYECTOS DE REPOSICION (PRE)

I. Definiciones

Se entiende por Proyecto de Reposición (PRE) a todo proyecto de inversión pública que consiste en reponer total o parcialmente bienes de uso que se han desgastado o han quedado obsoletos por el transcurso del tiempo o que son necesarios como parte del mantenimiento de la capacidad productiva existente, pero que no incrementa la capacidad de producción de bienes o servicios del organismo responsable de su gestión. En la mayoría de los casos, estos proyectos se corresponden con la categoría actividades de la clasificación presupuestaria por programas. Por lo tanto, un PRE siempre supone la existencia de una unidad productiva (UP) (organismo, establecimiento, etc.) que ya está suministrando bienes o servicios. El estudio de un PRE consiste en comparar los beneficios y costos del PRE en relación con la situación actual de la UP. Se entiende por

etapa de factibilidad del estudio de un PRE a la que investiga en forma definitiva todas las alternativas para llevarlo a cabo y, en caso de haber una o más alternativas viables, recomienda cuál elegir. En esta etapa se debe generar toda la información primaria que resulte necesaria y suficiente para adoptar la decisión de inversión. Los estudios técnicos deben tener el nivel de anteproyecto suficientemente avanzado para que exista una razonable certidumbre respecto de los costos totales del PRE, de sus plazos de ejecución y de la calidad y cantidad de los resultados o productos a obtener.

II. Horizonte de análisis

Para analizar la conveniencia de llevar a cabo un PRE se adoptará como horizonte de los cálculos económicos la vida útil de los principales rubros o ítems del PRE, entendiendo que son aquéllas de mayor costo actualizado (inversión inicial y mantenimiento). En este horizonte de análisis, es necesario realizar proyecciones referidas a distintos aspectos del proyecto (demanda, precios, situación sin PRE, costos de inversión, costos de operación, resultados, etc.). El período considerado para estas proyecciones, que debe incluir el tiempo de implantación del PRE (tiempo que demande desde el comienzo de su ejecución hasta su puesta en servicio), se denomina horizonte de proyección. Para los PRE a ser presentados ante la DNIP, toda hipótesis de evolución futura de las variables deberá hacerse como máximo a 10 años vista más su tiempo de implantación. A partir de ese momento sus valores deberán considerarse constantes hasta el final del horizonte de análisis.

III. Lista de contenidos mínimos

A continuación se detallan los contenidos mínimos del estudio de factibilidad de un PRE. La documentación deberá consignar en todos los casos la fecha de su realización autor/es y la fecha de recolección y elaboración de los datos que se utilizan.

Cuando se trata de información que pudiera estar significativamente desactualizada por el paso del tiempo deberá incluirse una actualización de la misma con la profundidad necesaria para no degradar la confiabilidad de las conclusiones del estudio de factibilidad. Los datos, en general, deberán tener una antigüedad no mayor a doce meses de la fecha de presentación.

A. Denominación del PRE

Debe consignarse en forma completa y sin siglas.

En la denominación deberá aludirse a la UP en la que se ejecutará el PRE.

B. Objetivos y Metas del PRE

Deben especificarse los objetivos que describan en forma general los resultados esperados en términos de demanda o necesidades a satisfacer por encima de la que actualmente satisface la UP antes de ejecutar el PRE. Las metas se expresarán como la capacidad de producción de bienes o servicios una vez alcanzada la etapa de operación del PRE. En general, un PRE mantiene la capacidad original de producción de la UP o la que ésta alcanzó en sucesivas ampliaciones. También es posible describir las metas del PRE en términos de la baja evitada en la producción por efectuar en forma oportuna la reposición.

C. Justificación

Identificación y cuantificación de las necesidades (o demanda) de la comunidad que no sería atendida de modo adecuado de no ejecutarse el PRE. Se debe incluir la siguiente información sobre las necesidades o demanda que actualmente satisface la UP:

1. Descripción de la situación actual, incluyendo indicadores cuantitativos y cualitativos de la producción de la UP;
2. Causas que dan lugar a la necesidad del PRE;
3. Evolución de la producción de la UP y de las necesidades de la comunidad en el pasado reciente, incluyendo indicadores cuantitativos y cualitativos;
4. Efectos sobre la capacidad de producción de bienes o servicios del organismo o institución de no ejecutarse el PRE, incluyendo la consideración de cualquier capacidad existente de incrementar la oferta por parte de otras instituciones;
5. Grupos de personas afectados y su localización;

D. Marco de Referencia del PRE

En este punto se debe ubicar a la UP en el contexto en el cual se desenvuelve actualmente. Para ello se debe incluir la siguiente información:

1. Encuadre en la política de gobierno. Políticas y prioridades sectoriales y regionales si es que han sido expresadas por los órganos públicos pertinentes y su vinculación a la UP.

2. Condiciones que limitan o favorecen la operación de la UP;

3. Area de referencia 7 y área influencia 8 de la UP,

4. Población atendida o servida por la UP: localización y principales características sociales, económicas, culturales y otros aspectos sociodemográficos relevantes. Descripción y análisis cuantitativo de estos aspectos.

E. Descripción Técnica del PRE y de las Alternativas Consideradas

1. Se realizará una descripción técnica de los bienes que han de ser sustituidos o reemplazados por el PRE, del destino que ya se le haya dado o se le dará a esos bienes y de las funciones que cumplían o usos que tenían dentro de la UP. Se identificarán las alternativas técnicas existentes para reponer o reemplazar esos bienes y satisfacer y viabilizar la producción de las

cantidades previstas como meta del PRE. Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como ser: tecnología, costos de ensamble con instalaciones y equipos existentes, posibilidad de división en etapas de inversión, plazos para el suministro y puesta en operación, vida útil, organización y gestión. etc.

2. Para cada alternativa, con un nivel homogéneo de profundidad, se calculará el costo total de la misma, incluyendo inversiones, reposiciones, operación y mantenimiento, e identificando la que resulte de menor costo total actualizado, tanto a precios de mercado como a precios de cuenta. Cuando la alternativa seleccionada no sea la de menor costo total actualizado, se indicarán las razones que fundamentan la decisión.

F. Principales Rubros y Costos de Inversión y Operación

Deberán consignarse los costos del PRE diferenciando los costos de inversión de los costos de operación. Si durante el horizonte de evaluación (ver punto II) algunos bienes terminan su vida útil, deberán incluirse sus costos de reposición.

1. Costos de inversión. Dentro de los costos de inversión se deben incluir todos los costos en que se debe incurrir para la implantación del PRE. Según el tipo de PRE, se deben incluir cuadros

4 Debe señalarse que puede haber más de una entidad u órgano a cargo de un proyecto.

5 Puede haber más de una autoridad ambiental competente.

6 En estos casos la elegibilidad de los proveedores establecida por el organismo financiador suele estar restringida en virtud de su nacionalidad con lo que el número efectivo de oferentes generalmente es reducido y puede llegar a ser único.

7 Se entiende por área de referencia a una unidad espacial que contenga el área de influencia del proyecto.

Esa área debe coincidir con una jurisdicción político-administrativa (Provincia, Partido o Municipio) o con una región, subregión, zona geográfica o centro urbano. La elección del área deberá justificarse en función de la existencia de vínculos políticos, administrativos, económicos y sociales entre la población de este espacio mayor y la destinataria del proyecto.

8 Se entiende por área de influencia el radio de acción del proyecto. Se deberá ilustrar con mapas y planos los espacios seleccionados cuando corresponda. en donde el costo total de inversión se encuentre desagregado según los siguientes criterios:

En rubros e ítems. El nivel de desagregación en este caso estará basado sobre la identificación de "tramos homogéneos de ejecución". Es decir aquellos tramos de la ejecución que se ocupan de la realización de una parte definida y/o delimitable del proyecto;

En insumos, instalaciones y equipos, consignando las cantidades: bienes y servicios utilizados en la obra, mano de obra calificada mano de obra no calificada, maquinarias y equipo a utilizar en la construcción, equipos e instalaciones de acceso, otros equipos, bienes de uso, etc.

Asimismo, en los años que corresponda se incluirán los costos de reposición de obra o equipos, debido al agotamiento de su vida útil.

Cada cuadro deberá especificar los montos en los años correspondientes a la realización de los gastos, como si se pagaran al contado.

2. Costos de operación. Dentro de los costos de operación se deben incluir, con la discriminación apropiada, todos los costos adicionales en los que deberá incurrirse para que el PRE opere normalmente, incluyendo los costos de mantenimiento y reparación de obras, equipos e instalaciones.

Se deben incluir cuadros en donde el costo de operación y mantenimiento se encuentre

desagregado según los siguientes criterios:

En tareas, productos, subproductos o actividades, según el tipo de PRE. El nivel de desagregación en este caso estará basado sobre la identificación de resultados o actividades homogéneos, es decir aquellos aspectos de la operación y mantenimiento que se ocupan de la realización de una parte definida y/o delimitable de los resultados esperados; deberán incluirse los costos de dirección y administración y toda otra categoría pertinente para reflejar el costo total.

En insumos consignando las cantidades: materias primas y materiales, energía y combustibles, otros insumos, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, otros gastos de operación, costos financieros de operación, etc.

Cada cuadro deberá especificar los montos en los años correspondientes a la realización de los gastos, como si se pagaran al contado.

G. Análisis económico del PRE

Se deben consignar los beneficios y costos atribuibles al PRE, para lo cual se comparará la situación con PRE versus la situación actual y proyectada de la UP sin el PRE. En el caso general, el PRE no representará un aumento en la producción de la UP. Como producción asignable al PRE se adoptará la disminución de la producción que tendría lugar de no efectuarse el PRE (diferencia en la producción con y sin PRE). Esta disminución debe cuantificarse y deben aclararse los supuestos o hipótesis utilizados para el cálculo precedente.

Los costos totales de realizar el PRE surgen de la sección F, por lo cual puede calcularse el valor presente unitario de la disminución de producción evitada.

En lo posible, se identificarán las características socioeconómicas, culturales o de localización geográfica de la población que se vería perjudicada de manera directa por la disminución de la producción de la UP (si el PRE no se ejecutara). Cuando el PRE incluya obras civiles significativas o incremento en la planta de personal, se deberá indicar (de manera fundada) la procedencia territorial (por ciudad o departamento) de la mano de obra a emplear durante la construcción o durante la operación del PRE y su estado de ocupación actual.

Se deberá informar con detalle la metodología utilizada para la evaluación (costo-impacto, costo- eficiencia, etc.). Esta metodología se aplicará tanto a precios de mercado como a precios de cuenta, explicando el método de cálculo o citando la fuente de estimación y modo de aplicación de los precios de cuenta. En cualquier caso la información debe

presentarse de manera que sea posible el seguimiento y comprobación de los cálculos, con los fundamentos de los procedimientos e hipótesis adoptados, así como el detalle de las fuentes consultadas para extraer datos.

El análisis deberá incluir consideraciones sobre la sensibilidad de los resultados a cambios en las principales variables y los riesgos e incertidumbres implícitos en los valores adoptados.

H. Aspectos Institucionales y Legales

Se identificará la entidad o entidades responsable de los estudios del PRE, de su ejecución y de operación de la UP. Se señalarán las normas que establecen las incumbencias.

Cuando por las características del PRE resulte necesario dictar alguna normativa para su normal ejecución u operación, deberá incluirse un anteproyecto de la misma.

I. Análisis de la Solidez Técnica del PRE

1. Este punto se refiere principalmente a los siguientes aspectos del diseño técnico del PRE:

Cumplimiento de las normas técnicas específicas vigentes, referidas a materiales, equipos, procesos, seguridad, diseño, cálculo, medio ambiente, etc.;

Adecuación de la solución técnica a los objetivos y requerimientos específicos de la UP;

2. Se deberá incluir una memoria técnica y planos principales o especificaciones técnicas.

3. Se deberán enumerar las principales incertidumbres respecto de los costos y plazos finales de ejecución.

J. Cronograma de Obras y Tareas

En este punto se deben describir en forma detallada las tareas vinculadas a la ejecución y operación del PRE, con su correspondiente cronograma. Las estimaciones de tiempo de las distintas etapas y tareas deben hacerse en número de meses.

Esta descripción deberá permitir relacionar detalladamente la ejecución de las obras y/o

actividades con los análisis de los flujos financieros del PRE. Se incluirán gráficos de barras del tipo Gantt y en el caso de proyectos complejos una análisis de camino crítico.

K. Impacto Ambiental

1. Deberá identificarse la autoridad ambiental competente 10 en la consideración del estudio de impacto ambiental, si correspondiere.

2. Deberán describirse los principales impactos esperados sobre el ambiente, identificarse los impactos negativos y describir las medidas previstas para su mitigación o supresión y establecer el costo de las mismas. Se deberá disponer de estudios de impacto ambiental.

3. Se deberá incluir la documentación que demuestre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º inciso c) del Decreto 720/95.

L. Modalidad de Ejecución del PRE

Se debe informar y justificar la modalidad de ejecución. La modalidad de ejecución se caracterizará en función de los siguientes aspectos:

Agente de ejecución (órgano del Estado, terceros);

Modalidad de contratación (adquisición por módulos, adquisición llave en mano, concesión, adquisición con opción a compra, compra por unidad de medida, etc.);

Modalidad de concurrencia y adjudicación (contratación directa, licitación privada, licitación pública, etc.).

Cuando la adjudicación se realiza en un marco de competencia restringida a un único proveedor o a muy pocos proveedores, como en los casos de proyectos "atados" a su financiamiento, 11 deberá demostrarse que esto no implica un mayor costo del proyecto.

Se indicará además el fundamento de la decisión y se mencionará la normativa de aplicación.

M. Financiamiento

En este punto se debe describir el origen y situación de gestión de los fondos que financiarán la implantación y operación del PRE.

Se deberá incluir un cuadro de fuentes y usos de fondos de la alternativa seleccionada.

Se deberá incluir en este cuadro como ítem específico toda fuente adicional de ingresos financieros que no provenga directamente de la actividad del PRE, así como el pago de intereses, amortización de capital y toda otra erogación financiera que demande la realización del proyecto.

Además se deberán describir las condiciones (plazo, tasa de interés, período de gracia, garantías comprometidas, método de amortización, etc.) de los préstamos obtenidos y a obtener. En el caso de afectación de líneas de crédito específicas, se debe incluir una breve descripción de sus características.

ANEXO II

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

I. Informe Técnico

La Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) deberá elaborar y considerar un Informe Técnico en forma previa a presentar una propuesta de calificación de un proyecto de inversión pública.

A. Elaboración del Informe

El Director de la DNIP encomendará a uno o más profesionales de la DNIP la elaboración del Informe Técnico respectivo. Estos deberán presentar un Informe escrito y firmado, de acuerdo con los criterios y disposiciones de la DNIP.

B. Comité Técnico de Discusión del Informe

1. El Director de la DNIP constituirá un Comité Técnico de Discusión de uno o más Informes Técnicos, integrado por tres profesionales que no hayan sido responsables de elaborar los informes a considerar. El Director presidirá el funcionamiento del Comité. Los

autores de los informes presentarán sus conclusiones, los miembros del Comité expondrán los comentarios y

observaciones que les merezcan los informes, y los autores deberán dar respuesta a dichos comentarios. De todo lo tratado y de las conclusiones obtenidas se elaborará una minuta que deberá ser suscrita por todos los participantes de la reunión del Comité.

2. Sobre la base de las conclusiones el Director de la DNIP decidirá si procede a emitir el proyecto de dictamen o si se continúan con tareas vinculadas con el Informe Técnico.

II. Proyecto de Dictamen y Calificación

A. Cuando el Director de la DNIP decida dar por concluida la etapa del Informe Técnico, procederá a elaborar el Proyecto de Dictamen y Calificación.

A este respecto el Informe Técnico y las conclusiones del Comité no son vinculantes.

B. El Director de la DNIP procederá a elevar al Asesor Coordinador su propuesta de Dictamen y Calificación, acompañados del Informe Técnico y la minuta de la reunión del Comité Técnico.

III. Comité de Asesoramiento

A. El Asesor Coordinador del Secretario de Política Económica organizará la reunión del Comité de Asesoramiento al Secretario. Este Comité estará integrado por el Asesor Coordinador, el Director de Nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas, el Consultor Jurídico de la Secretaría y el Director de la DNIP. Se invitará a integrar el Comité en forma permanente a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias. Asimismo, se invitará al Organismo Responsable de cada PIN a que designe un representante para participar en la sesión del Comité que trate la respectiva calificación. Las reuniones serán presididas por el Secretario de Política Económica o por quien él designe.

B. Este Comité analizará las propuestas de la DNIP y sus miembros emitirán sus conclusiones y recomendaciones sobre calificación de los proyectos de inversión pública, para asesoramiento al Secretario de Política Económica, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 24.354.

Estas recomendaciones se volcarán en una minuta firmada por todos los presentes. Las recomendaciones no serán vinculantes para las decisiones de la Autoridad de Aplicación.

9 Debe señalarse que puede haber más de una entidad u órgano a cargo de un proyecto.

10 Puede haber más de una autoridad ambiental competente.

11 En estos casos la elegibilidad de los proveedores establecida por el organismo financiador suele estar restringida en virtud de su nacionalidad con lo que el número efectivo de oferentes generalmente es reducido y puede llegar a ser único.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

I. Informe Técnico

La Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) deberá elaborar y considerar un Informe Técnico en forma previa a presentar una propuesta de calificación de un proyecto de inversión pública.

A. Elaboración del Informe

El Director de la DNIP encomendará a uno o más profesionales de la DNIP la elaboración del Informe Técnico respectivo. Estos deberán presentar un Informe escrito y firmado, de acuerdo con los criterios y disposiciones de la DNIP.

B. Comité Técnico de Discusión del Informe

1. El Director de la DNIP constituirá un Comité Técnico de Discusión de uno o más Informes Técnicos, integrado por tres profesionales que no hayan sido responsables de elaborar los informes a considerar. El Director presidirá el funcionamiento del Comité. Los autores de los informes presentarán sus conclusiones, los miembros del Comité expondrán los comentarios y

observaciones que les merezcan los informes, y los autores deberán dar respuesta a dichos comentarios. De todo lo tratado y de las conclusiones obtenidas se elaborará una minuta que deberá ser suscrita por todos los participantes de la reunión del Comité.

2. Sobre la base de las conclusiones el Director de la DNIP decidirá si procede a emitir el proyecto de dictamen o si se continúan con tareas vinculadas con el Informe Técnico.

II. Proyecto de Dictamen y Calificación

A. Cuando el Director de la DNIP decida dar por concluida la etapa del Informe Técnico,

procederá a elaborar el Proyecto de Dictamen y Calificación.

A este respecto el Informe Técnico y las conclusiones del Comité no son vinculantes.

B. El Director de la DNIP procederá a elevar al Asesor Coordinador su propuesta de Dictamen y Calificación, acompañados del Informe Técnico y la minuta de la reunión del Comité Técnico.

III. Comité de Asesoramiento

A. El Asesor Coordinador del Secretario de Programación Económica organizará la reunión del Comité de Asesoramiento al Secretario. Este Comité estará integrado por el Asesor Coordinador, el Director de Nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas, el Consultor Jurídico de la Secretaría y el Director de la DNIP. Se invitará a integrar el Comité en forma permanente a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias. Asimismo, se invitará al Organismo Responsable de cada PIN a que designe un representante para participar en la sesión del Comité que trate la respectiva calificación. Las reuniones serán presididas por el Secretario de Programación Económica o por quien él designe.

B. Este Comité analizará las propuestas de la DNIP y sus miembros emitirán sus conclusiones y recomendaciones sobre calificación de los proyectos de inversión pública, para asesoramiento al Secretario de Programación Económica, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 24.354. Estas recomendaciones se volcarán en una minuta firmada por todos los presentes. Las recomendaciones no serán vinculantes para las decisiones de la Autoridad de Aplicación.

RESOLUCION N° 15/01 de la Secretaría de Política Económica

BUENOS AIRES, 26 FEB 2001

VISTO la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720 del 22 de mayo de 1995, el Decreto N° 1299 del 29 de diciembre de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 720/95 designó a la ex SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actual SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.354.

Que en tal carácter debe dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias, para la debida implementación del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

Que el Decreto N° 1299/2000 establece en su artículo 13 que se deberá cumplimentar con el régimen vigente de la Ley N° 24.354.

Que el citado Decreto establece, en su artículo 14, que pueden encomendarse dentro del régimen que el mismo establece el estudio de factibilidad, lo cual crea una situación no contemplada en la Ley N° 24.354 y su normativa complementaria.

Que en el artículo 37 del Decreto N° 1299/ 2000 se establece la posibilidad de acordar excepciones a los requisitos de la Ley N° 24.354 para las obras incluidas en el Anexo II a fin de garantizar el cumplimiento de las prioridades fijadas en el Acuerdo Federal.

Que asimismo en el artículo 101 de la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2001 se establece en forma concordante similar posibilidad de acordar excepciones.

Que resulta necesario proveer las normas de instrumentación para que el SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS se expida acerca de los proyectos de inversión pública que se acogen al régimen del Decreto N° 1299/2000.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la debida intervención.

Que la presente se dicta en concordancia con las facultades conferidas por la Ley N° 24.354 y su Decreto Reglamentario N° 720/95.

Por ello,

EL SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- El organismo del Sector Público Nacional responsable del proyecto de inversión pública que se presente para el acogimiento al Decreto N° 1299/2000 presentará a la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, en su carácter de Organo Responsable del SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS, los antecedentes y estudios a los que hace referencia el artículo 7º inciso b) del Decreto N° 720/ 95. Esta presentación podrá tener nivel de estudio de factibilidad o podrá limitarse a antecedentes y estudios de prefactibilidad, en consonancia con lo enumerado en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Con esta información, y las aclaraciones, correcciones o ampliaciones que solicite la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, ésta emitirá un Informe Técnico y un proyecto de dictamen proponiendo su calificación. En el caso que se hayan presentado estudios de factibilidad, la calificación será definitiva.

ARTICULO 3º.- En el caso que los estudios presentados sean de prefactibilidad, la DIRECCION NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA deberá elaborar un Informe Técnico Preliminar y un proyecto de dictamen preliminar. Las calificaciones de los proyectos que podrá emitir la Dirección son:

- a) AP. Aprobado Preliminar. No existen observaciones. Se otorgará la aprobación final cuando se presente el estudio de factibilidad.
- b) BP. Aprobado Preliminar con Observaciones. Se otorga una aprobación provisoria sujeta a que en la presentación del estudio de factibilidad se superen las observaciones al proyecto incluidas en el Dictamen Preliminar.
- c) CP. Rechazado para reformulación. La DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA incluirá en su proyecto de dictamen preliminar las condiciones que debe cumplir la reformulación del proyecto. Esta deberá presentarse a nivel de factibilidad.
- d) DP. Rechazado. El proyecto no se considera viable.

ARTICULO 4º.- Todas las calificaciones tendrán una vigencia de CINCO (5) años.

ARTICULO 5º.- Para emitir el Informe Técnico Preliminar y el Proyecto de Dictamen Preliminar, la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA se ajustará a los lineamientos conceptuales del Anexo II de la presente Resolución y aplicará los procedimientos vigentes.

ARTICULO 6º.- En el caso de las obras a que hace referencia el Artículo 37 del Decreto N° 1299/2000, las calificaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) que se emitan por aplicación del artículo 3º de la presente Resolución incluirán, cuando sea necesario, las excepciones que deberán acordarse en cada caso según lo previsto en el artículo 101 de la Ley N° 25.401 y el artículo 37 del citado Decreto, pudiendo alcanzar estas excepciones al requisito de presentación de estudios de factibilidad.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

CIRCULAR N° 15/01 S.P.E.

ANEXO I

PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION ETAPA DE PREFACTIBILIDAD

I. Definiciones

Se entiende por Proyecto de Inversión (PIN) a todo proyecto de inversión pública cuya meta es aumentar la capacidad existente de producción de bienes o servicios, incorporar capacidad de producción de nuevos bienes o servicios o producirlos a costos sensiblemente inferiores a los que se incurren en la actualidad.

Se entiende por etapa de prefactibilidad del estudio de un proyecto de inversión a la que investiga si existe al menos una alternativa viable para el proyecto, utilizando principalmente información secundaria y anteproyectos preliminares de ingeniería.

II. Horizonte de análisis

Para analizar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto, con independencia de la metodología que se utilice, es imprescindible considerar los sucesos futuros; en general, se adoptará como horizonte para los cálculos económicos la vida útil de las principales obras del proyecto, entendiendo que son aquéllas de mayor costo actualizado (inversión inicial y mantenimiento). En este horizonte de análisis, es necesario realizar proyecciones referidas a distintos aspectos del proyecto (demanda, precios, situación sin proyecto, costos de inversión, costos de operación, beneficios. etc.).

El período considerado para estas proyecciones, que debe incluir el tiempo de implantación del proyecto (tiempo que demande el proyecto desde el comienzo de su ejecución hasta su puesta en servicio), se denomina horizonte de proyección. Para los proyectos a ser presentados ante la DNIP, toda hipótesis de evolución futura de las variables deberá hacerse como máximo a 10 años vista más el tiempo de implantación del proyecto. A partir de ese momento sus valores deberán considerarse constantes hasta el final del horizonte de análisis.

III. Lista de contenidos mínimos

A continuación se detallan los contenidos mínimos del estudio de prefactibilidad. La documentación deberá consignar en todos los casos la fecha de su realización, autor/es y la fecha de recolección y elaboración de los datos que se utilizan.

Cuando se trata de información que pudiera estar significativamente desactualizada por el paso del tiempo deberá incluirse una estimación con una antigüedad no mayor a doce meses de la fecha de presentación.

A. Denominación del Proyecto

Debe consignarse en forma completa y sin siglas.

B. Objetivos y Metas del Proyecto

Deben especificarse los objetivos que describan en forma general los resultados esperados en términos de demanda o necesidades a satisfacer.

Las metas se expresarán como capacidad de producción de bienes o servicios una vez alcanzada la etapa de operación del proyecto, incluyendo una descripción cuali y cuantitativa de los resultados esperados y su evolución en el tiempo.

C. Justificación

Se deben identificar los problemas que el proyecto tiende a resolver o las necesidades insatisfechas que tiende a satisfacer mediante la ampliación/ transformación de capacidad productiva que se propone. Se debe incluir la siguiente información:

1. Descripción de la situación actual con indicadores cuantitativos y cualitativos cuando sea posible;
2. Causas de la situación existente;
3. Evolución de la situación en el pasado reciente;
4. Evolución que se prevé para el futuro sin proyecto incluyendo la consideración de cualquier capacidad existente de incrementar la oferta por parte de otras instituciones;
5. Grupos de personas afectados y su localización;
6. Magnitud y calidad de la demanda del bien o servicio que se producirá en la etapa de operación y su evolución esperada;
7. Magnitud y calidad de la oferta de este bien o servicio.

D. Marco de Referencia del Proyecto

En este punto se debe ubicar al proyecto en el contexto que lo origina y en el que deberá desenvolverse.

Para ello se debe incluir la siguiente información:

1. Implicancias del proyecto y su encuadre en la política de gobierno con una breve descripción de los objetivos, justificación y resultados obtenidos y/o esperados del programa y/o plan del que forma parte;
2. Preferencias sectoriales y regionales si es que han sido expresadas por los órganos públicos pertinentes y su vinculación al proyecto en lo concerniente a los bienes y servicios que generará, sus insumos y resultados;

3. Condiciones que limitan o favorecen la implantación y operación del proyecto;
4. Area de influencia del proyecto 1 ;
5. Area de referencia del proyecto 2 ;
6. Población objeto del proyecto o destinataria del bien o servicio a producirse: localización y principales características sociales, económicas, culturales y otros aspectos sociodemográficos relevantes.

E. Descripción Técnica del Proyecto y de las Alternativas Consideradas

1. Se identificarán las alternativas existentes para producir las cantidades previstas como meta del proyecto. Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como ser: localización, tecnología de construcción o de producción, etapas de construcción y operación, plazo de construcción vida útil del proyecto, organización y gestión, etc.

2. Se realizará una descripción técnica del proyecto indicando las razones que fundamentan la alternativa seleccionada entre las alternativas consideradas. Deben incluirse los fundamentos del dimensionamiento adoptado y de las tecnologías de construcción y operación propuestas.

F. Principales Rubros y Costos de Inversión y Operación

Deberán consignarse los costos del proyecto diferenciando los costos de inversión de los costos de operación. Se deberán incluir los costos de los bienes a reponer durante el horizonte de evaluación.

1. Costos de inversión. Dentro de los costos de inversión se deben incluir todos los costos en que se debe incurrir para la implantación del proyecto. Se deben incluir cuadros en donde el costo total de inversión se encuentre desagregado según los siguientes criterios:

En rubros e ítems. El nivel de desagregación en este caso estará basado sobre la identificación de "tramos homogéneos de ejecución", es decir aquellos tramos de la ejecución que se ocupan de la realización de una parte definida y/o delimitable del proyecto;

En insumos consignando las cantidades: bienes y servicios utilizados en la obra, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, maquinarias y equipo a utilizar en la construcción, equipos e instalaciones de acceso, etc.

Asimismo, en los años que corresponda se incluirán los costos de reposición de obra o equipos, debido al agotamiento de su vida útil.

Cada cuadro deberá especificar los montos en los años correspondientes a la realización de los gastos, como si se pagaran al contado.

2. Costos de operación. Dentro de los costos de operación se deben incluir, con la

discriminación apropiada, todos los costos en que se debe incurrir para que el proyecto opere normalmente, incluyendo los costos de mantenimiento y reparación de obras, equipos e instalaciones. Se deben incluir cuadros en donde el costo de operación y mantenimiento se encuentre desagregado según los siguientes criterios:

En tareas, productos, subproductos o actividades, según el tipo de proyecto. El nivel de desagregación en este caso estará basado sobre la identificación de resultados o actividades homogéneos, es decir aquellos aspectos de la operación y mantenimiento que se ocupan de la realización de una parte definida y/o delimitable de los resultados esperados; deberán incluirse los costos de dirección y administración y toda otra categoría pertinente para reflejar el costo total.

En insumos consignando las cantidades: materias primas y materiales, energía y combustibles, otros insumos, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, otros gastos de operación, costos financieros de operación, etc.

Cada cuadro deberá especificar los montos en los años correspondientes a la realización de los gastos, como si se pagaran al contado.

G. Análisis económico del proyecto

Se deben consignar los beneficios y costos atribuibles al proyecto, para lo que se deberá comparar con la situación sin proyecto (actual y proyectada). La cuantificación de estos beneficios se debe basar sobre las metas productivas del proyecto una vez en operación. Los beneficios y costos del proyecto deben separarse según sus distintas fuentes y ubicarse temporalmente en los años en los que se hacen efectivos. Las fuentes de beneficios deben estar definidas de modo tal que permitan su medición en indicadores que presenten un mínimo de homogeneidad ³ para permitir una adecuada valoración. Se deberá incluir la valoración monetaria de los beneficios cuando esto sea posible. En cualquier caso deben aclararse los supuestos o hipótesis (crecimiento de la demanda por ejemplo) así como el origen de los datos utilizados para el cálculo de los indicadores de beneficios o su valor económico (por ejemplo precios). Todos los beneficios y costos se valuarán a precios de mercado y se identificará expresamente el componente directo de impuestos, tasas y subsidios que están incluidos en los mismos.

1 Se entiende por área de influencia el radio de acción del proyecto. Se deberá ilustrar con mapas y planos los espacios seleccionados cuando corresponda.

2 Se entiende por área de referencia a una unidad espacial que contenga el área de influencia del proyecto. Esa área debe coincidir con una jurisdicción político-administrativa (Provincia, Partido o Municipio) o con una región, subregión, zona geográfica o centro urbano. La elección del área deberá justificarse en función de la existencia de vínculos políticos, administrativos, económicos y sociales entre la población de este espacio mayor y la destinataria del proyecto.

3 Muchos proyectos públicos destinados a producir servicios a la comunidad pueden ser considerados como empresas dedicadas a la producción de productos múltiples. Por

ejemplo en el caso de un hospital, la unidad paciente/día no refleja el nivel de complejidad sanitario que dicha atención implica. Una definición más fina de los indicadores permitiría clasificar en pacientes ambulatorios y de internación atendidos y aun podría haber desagregaciones por gravedad y/o por tipo de dolencia

Deberán discriminarse los beneficios de proyecto para grupos poblacionales ubicados en distintas zonas geográficas así como pertenecientes a distintos segmentos socioeconómicos o culturales. Estos criterios deberán utilizarse para asignar a cada grupo los beneficios en los casos en que esto sea posible. Asimismo se deberá indicar (de manera fundada) de donde se espera que provenga la mano de obra a utilizar tanto durante la construcción como durante la operación del proyecto y su estado de ocupación actual.

Se deberá informar con detalle la metodología utilizada para la evaluación (costo-beneficio, costo-impacto, costo-eficiencia, etc.). Esta metodología se aplicará tanto a precios de mercado como a precios de cuenta, explicando el método de cálculo o citando la fuente de estimación y modo de aplicación de los mismos. En cualquier caso la información debe presentarse de manera que sea posible el seguimiento y comprobación de los cálculos, con los fundamentos de los procedimientos e hipótesis adoptados, así como el detalle de las fuentes consultadas para extraer datos.

H. Aspectos Institucionales

Se identificará la entidad o entidades responsables de los estudios, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Se señalarán las normas que fundamentan su competencia y se describirán los antecedentes y experiencia de cada entidad en el área de responsabilidad que le compete en el proyecto.

Se deberá indicar si otra entidad tiene o tuvo incumbencia en la temática del proyecto (produce o producía el bien o servicio que se quiere proveer, se le solicitó intervención a los efectos del proyecto, emitió opinión acerca del tema). Si existió algún tipo de estudio o gestión para explorar la posibilidad de que otras entidades encarasen el proyecto.

I. Aspectos Legales

1. Se debe incluir la siguiente información: marco legal del proyecto, que debe incluir un informe que señale los alcances de leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, concesiones, etc., generales y específicas, que rijan las actividades que serán desarrolladas como parte del proyecto en su ejecución y operación, de modo de demostrar la factibilidad legal de la alternativa seleccionada.

2. Cuando sea pertinente, resultados de experiencias previas de participación comunitaria (audiencias públicas por ejemplo) en lo relativo al proyecto, a sus alternativas o a la problemática que intenta resolver, con especial énfasis en los efectos no deseados que podría producir el proyecto durante sus etapas de construcción y operación.

J. Análisis de la Solidez Técnica del Proyecto

1. Este punto se refiere principalmente a los siguientes aspectos del diseño técnico del proyecto:

Cumplimiento de las normas técnicas específicas vigentes, referidas a materiales, equipos, procesos, seguridad, diseño, cálculo, medio ambiente, etc.;

Adecuación del diseño a los objetivos y requerimientos específicos del proyecto;

2. Se deberá incluir una memoria técnica, y planos principales según el nivel de desarrollo alcanzado por los estudios técnicos.

En cualquier caso deberán indicarse las principales fuentes de variación de costos que eventualmente se presenten al momento de disponerse del proyecto ejecutivo.

3. Se deberán enumerar las principales incertidumbres respecto de los costos y plazos finales de ejecución.

K. Cronograma de Obras y Tareas

En este punto se deben describir las tareas vinculadas a la ejecución y operación del proyecto, con el correspondiente cronograma de ejecución. Las estimaciones de tiempo de las distintas etapas deben hacerse en número de meses, diferenciando las principales tareas a ejecutar. Esta descripción deberá permitir relacionar detalladamente la ejecución de las obras y/o actividades con los análisis de los flujos financieros del proyecto. Es conveniente la inclusión de gráficos de barras del tipo Gantt.

L. Impacto Ambiental

1. Deberá identificarse la autoridad ambiental competente 5 en la consideración del estudio de impacto ambiental.

2. Deberán describirse los principales impactos esperados sobre el ambiente, identificarse los impactos negativos y describir las medidas previstas para su mitigación o supresión y establecer el costo de las mismas. En caso de disponer de estudios de impacto ambiental deberán adjuntarse.

ANEXO II

INFORME TECNICO PRELIMINAR

Objetivos del Informe Técnico Preliminar

El Informe Técnico Preliminar atiende a la necesidad de expedirse sobre la base de estudios de prefactibilidad.

Aspectos a incluir en el Informe Técnico Preliminar

En el Informe Técnico Preliminar debe darse énfasis a los siguientes aspectos, sobre los que se incluirán opiniones explícitas y fundadas:

a) Sobre la calidad técnica de la documentación presentada

i) Identificación correcta. Se trata de establecer si la iniciativa presentada es un proyecto de inversión y si el mismo está identificado con precisión.

Se debe incluir un resumen del proyecto correctamente identificado.

ii) Enfoque metodológico. Si el enfoque utilizado es compatible con los criterios establecidos y si está suficientemente explicitado.

iii) Información relevante. Si los datos utilizados constituyen información relevante, suficiente y adecuada para analizar el proyecto. En especial, se distinguirán y enumerarán los casos de:

(1) información faltante, en el sentido de información indispensable que está omitida;

(2) información insuficiente o inapropiada, por una o varias de las siguientes situaciones: por falta de actualidad, densidad, inadecuada cobertura espacial y/o falta de desagregación de atributos críticos. Asimismo se deberán tener en cuenta para las conclusiones y recomendaciones si existen estudios en preparación o previstos.

b) Sobre los aspectos sustantivos del proyecto

i) Objetivos del proyecto y vinculación con planes, políticas y criterios sectoriales y regionales.

ii) Sobre las metas de producción y la demanda de la misma.

(1) En el informe preliminar las metas de producción podrán entenderse como un rango de alternativas dependientes del tamaño, localización u otra variable final a adoptar.

(2) En cuanto a la demanda, se distinguirá entre estimaciones hipotéticas de necesidades insatisfechas versus información proveniente de estudios empíricos y suficientemente chequeada. La certidumbre sobre existencia de demanda o la necesidad de estudios adicionales es una de las conclusiones significativas del Informe Técnico Preliminar

iii) Sobre el análisis de alternativas deberá opinarse sobre si el mismo es suficiente o no, tanto sobre el espectro de alternativas identificadas como sobre la relevancia y margen posible de error de la información sobre costos, plazos y dificultades especiales para la ejecución y posterior operación y mantenimiento.

iv) Sobre el grado de avance y cumplimiento de los requerimientos en materia ambiental.

v) Sobre resultados del análisis o evaluación económica

Resultados del Informe Técnico Preliminar

c) Conclusiones. Tienen que demostrar la razonabilidad de la propuesta de la calificación.

d) Recomendaciones. Las recomendaciones tienen que ser claras y precisas, incluyendo lo siguiente, según sea la conclusión:

4 Debe señalarse que puede haber más de una entidad u órgano a cargo de un proyecto.

5 Puede haber más de una autoridad ambiental competente.

i) Proyectos BP. La recomendación incluirá tres secciones.

(1) En la primer sección se señalará qué aspectos sustantivos del proyecto deben cambiarse o adecuarse para que pudiera ser evaluado sin observaciones.

(2) En la segunda sección se indicará qué estudios o evidencias deben presentarse para describir y analizar los cambios introducidos. En este sentido, deberán incluirse elementos que sirvan como orientación de los términos de referencia de los estudios que se piden;

(3) Por último, se indicará qué partes de la documentación originalmente presentada debe rehacerse para reflejar las consecuencias de los cambios en la evaluación del proyecto.

ii) Proyectos CP. La recomendación incluirá las siguientes secciones:

(1) Descripción de las principales objeciones que no hacen viable el proyecto en las condiciones actuales.

(2) Identificación de hipótesis de posibles cambios sustantivos que podrían hacer viable al proyecto y que pueden referirse al contenido, tamaño, tecnología, oportunidad, costos o alguna otra característica relevante del proyecto (y no a la calidad o completamiento de los estudios presentados).

(3) Recomendaciones para la elaboración del nuevo estudio

Capítulo XII

Secretaría de Hacienda

.....

DECRETO N° 1359/04

BUENOS AIRES, 5 OCT 2004

VISTO el Expediente N° S01:0141988/2003 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, los Decretos Nros. 1283 de fecha 24 de mayo de 2003, 25 de fecha 27 de mayo de 2003 y 217 de fecha 17 de junio de 2003, lo propuesto por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 1283 de fecha 24 de mayo de 2003, entre otros aspectos, se sustituyó la denominación del ex MINISTERIO DE ECONOMIA por la de MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, asignándosele las competencias a las que dicha Cartera Ministerial debía ajustar su accionar.

Que mediante el Decreto N° 25 de fecha 27 de mayo de 2003, entre otras consideraciones, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Centralizada del referido Ministerio y se aprobaron los Objetivos de los niveles políticos incluidos en dicho organigrama.

Que la norma citada precedentemente, en su Artículo 4°, determinó que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, así como los organismos descentralizados que de éste dependen, debían elevar las respectivas propuestas de estructuras organizativas.

Que en ese orden de ideas, es procedente la aprobación de la estructura organizativa del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la que incluye la presentación de las unidades de primer nivel operativo estrictamente indispensables para llevar adelante sus cometidos y ajustando la misma a criterios de racionalidad y eficiencia.

Que dicha aprobación incluye ciertas modificaciones en las denominaciones y competencias de los niveles políticos incluidos, para permitir optimizar el desarrollo de las responsabilidades asignadas.

Que asimismo, en razón de haberse producido modificaciones en la conformación de la Administración Descentralizada del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, resulta necesario efectuar los ajustes pertinentes en la norma aprobatoria de la misma.

Que, por otra parte, se requiere adoptar disposiciones complementarias para la inmediata puesta en marcha de la estructura organizativa propiciada y determinar ciertas medidas de excepción, con el objeto de dotar a la conformación organizativa del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de las herramientas mínimas indispensables, que permitan optimizar la utilización de los recursos asignados a éste.

Que la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, han tomado la intervención que les compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y los Artículos 6, 7 y 14 de la Ley N° 25.827.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Anexo I al Artículo 1° del Decreto N° 25 de fecha 27 de mayo de 2003 - Organigrama de Aplicación de la Administración Centralizada del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION - por el que se consigna en la planilla anexa al presente artículo.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Anexo II al Artículo 2° del Decreto N° 25 de fecha 27 de mayo de 2003 - Objetivos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION - el que quedará conformado según el detalle que se consigna en las Planillas Anexas al presente artículo.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase la estructura organizativa del primer nivel operativo del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de acuerdo con los Organigramas, Responsabilidades Primarias y Acciones, y Dotación, que como Anexos Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig, Ih, Ii, Ij, Ik, Il, IIIa y IIIb, forman parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 4°.- En un plazo de SESENTA (60) días a partir de la publicación del presente decreto, el señor Ministro de Economía y Producción deberá aprobar las aperturas inferiores de las unidades organizativas que se aprueban por la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Mantiénese la vigencia de las aperturas inferiores existentes vigentes a la fecha de la publicación del presente decreto, con su personal, niveles y grados de revista correspondientes, así como los cargos ocupados del Régimen de Cargos con Funciones Ejecutivas, hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente.

ARTÍCULO 6°.- Suprímese del Anexo III del Decreto N° 25 de fecha 27 de mayo de 2003 -Administración Descentralizada del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION - al ex INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, el que fuera dejado sin efecto por el Decreto N° 217 de fecha 17 de junio de 2003.

ARTÍCULO 7°.- Exceptúase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de las limitaciones dispuestas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.827, respecto de los cargos del Régimen de Cargos con Funciones Ejecutivas que sean previstos para dicha jurisdicción, en el marco de la adecuación organizacional que se inicia por el presente decreto.

ARTÍCULO 8°.- Establécese que los cargos a los que se refiere el artículo precedente deberán ser cubiertos mediante los procesos de selección previstos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (t.o. 1995).

ARTÍCULO 9°.- Facúltase al señor Ministro de Economía y Producción a delegar en los Secretarios Ministeriales de su jurisdicción, las atribuciones a que refiere el segundo párrafo del Artículo 2° del Decreto N° 601 de fecha 11 de abril de 2002.

ARTÍCULO 10.- Establécese que la habilitación de los cargos que se aprueban por el presente acto, se encuentra supeditada a la existencia de créditos y cargos aprobados o que se aprueben en las respectivas leyes de presupuesto.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION N° 1359/04.

SECRETARIA DE FINANZAS

OBJETIVOS

- 1.- Entender en el diseño de medidas orientadas al desarrollo de los servicios financieros.
- 2.- Efectuar la coordinación de los aspectos administrativos de las relaciones del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA y el BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA con el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
- 3.- Entender en la ejecución de las políticas y medidas relativas a los aspectos crediticios de la política financiera y el endeudamiento externo e interno de la REPUBLICA ARGENTINA interviniendo en las negociaciones inherentes al tema con entes financieros, nacionales, extranjeros, públicos, privados y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) y tomando a su cargo las relaciones con la comunidad financiera internacional y la coordinación de las representaciones en el exterior.
- 4.- Coordinar la administración de la deuda pública y elaborar las proyecciones presupuestarias del endeudamiento público con la SECRETARIA DE HACIENDA.
- 5.- Establecer las políticas de administración de los activos financieros del ESTADO NACIONAL.
- 6.- Participar en los aspectos financieros de los Fondos Fiduciarios en los que el ESTADO NACIONAL sea parte.
- 7.- Supervisar las acciones para coordinar la venta de los paquetes accionarios y otros activos financieros en poder del ESTADO NACIONAL.
- 8.- Coordinar y ejecutar las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el ESTADO NACIONAL sea socio minoritario y estén en proceso total de privatización e instruir a los representantes del ESTADO NACIONAL en las citadas empresas.
- 9.- Dirigir y supervisar el sistema de crédito público y ejercer con la SECRETARIA DE HACIENDA las funciones de órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.
- 10.- Preservar el crédito público.
- 11.- Intervenir en la definición de los requerimientos de financiamiento del Sector Público Nacional por los que se originen o puedan eventualmente originarse obligaciones de pago.
- 12.- Coordinar las relaciones entre la COMISION NACIONAL DE VALORES, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
- 13.- Intervenir en las relaciones y negociaciones con los organismos financieros internacionales de crédito de los que la Nación forma parte en los aspectos que hacen a las políticas generales y particulares de dichos organismos, y en los préstamos provenientes de los mismos.
- 14.- Intervenir en lo vinculado con las representaciones del país en los organismos financieros internacionales de crédito de los que la Nación forma parte.

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
OBJETIVOS

- 1.- Ejecutar las políticas relativas al desarrollo de los servicios financieros, en particular los referidos a: seguros, sistema integrado de jubilaciones y pensiones, mercado de valores y sistemas de liquidación de operaciones públicos y privados en función de las políticas de apertura externa y desregulación.
- 2.- Asistir en la coordinación de los aspectos administrativos de las relaciones del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA; el BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA y el BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA con el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
- 3.- Asistir en la coordinación y ejecución de las políticas y acciones y en las cuestiones administrativas que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el ESTADO NACIONAL sea socio minoritario y estén en proceso total de privatización e instruir a los representantes del ESTADO NACIONAL en las citadas empresas.
- 4.- Asistir en las relaciones entre la COMISION NACIONAL DE VALORES, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS

- 1.- Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera.
- 2.- Ejecutar las políticas y medidas relativas al financiamiento externo e interno de la REPUBLICA ARGENTINA, interviniendo en las negociaciones inherentes al tema con entes financieros nacionales, extranjeros, públicos, privados y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL y asistir en la coordinación de las representaciones financieras en el exterior.
- 3.- Asistir al señor Secretario de Finanzas en la dirección y supervisión del sistema de crédito público y en la ejecución de las funciones de órgano responsable de los sistemas de administración financiera.
- 4.- Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento.
- 5.- Supervisar la organización de los sistemas de información sobre mercados de capitales y el registro del endeudamiento público
- 6.- Ejecutar las políticas de administración de los activos financieros del ESTADO NACIONAL y asistir en los aspectos financieros de los fondos fiduciarios en los que éste sea parte.

- 7.- Ejecutar las acciones necesarias para coordinar la venta de los paquetes accionarios y otros activos financieros en poder del ESTADO NACIONAL.
- 8.- Asistir al señor Secretario de Finanzas en las acciones orientadas a preservar el crédito público.
- 9.- Asistir al señor Secretario de Finanzas en todo lo relacionado con los organismos financieros internacionales de crédito de los que la Nación forma parte en los aspectos que hacen a las políticas generales y particulares de dichos organismos, y en los préstamos provenientes de los mismos.

SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETIVOS

- 1.- Dirigir y supervisar los sistemas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, y ejercer con la SECRETARIA DE FINANZAS, las funciones de Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.
- 2.- Coordinar la aplicación de las políticas y la administración presupuestaria y financiera del gasto público nacional.
- 3.- Entender en la definición de las necesidades de financiamiento del Sector Público Nacional, las provincias o sus organismos o empresas, por las que se originen, o puedan eventualmente originarse obligaciones de pago.
- 4.- Entender en la constitución y funcionamiento de los fondos fiduciarios que comprometan bienes y/o aportes que se realicen a través de las Entidades y/o Jurisdicciones de la Administración Nacional.
- 5.- Proponer la política salarial del Sector Público Nacional.
- 6.- Coordinar los aspectos contables entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
- 7.- Intervenir en los procesos de Reforma y Transformación del Estado, en el ámbito de su competencia.
- 8.- Coordinar lo vinculado con el registro de los bienes físicos del ESTADO NACIONAL.
- 9.- Conducir todo lo vinculado a los aspectos fiscales, económicos y financieros y sus impactos sociales, en la relación entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
- 10.- Coordinar la asistencia a las provincias en lo que es materia de su competencia.
- 11.- Efectuar el seguimiento sistemático de la situación de la economía regional.
- 12.- Entender en el diseño de un sistema impositivo aduanero y de los recursos de la seguridad social.
- 13.- Entender en el diseño de regímenes de promoción económica con responsabilidad directa en los aspectos tributarios y en los fines extra fiscales que se persigan a través de los mismos.
- 14.- Supervisar la negociación de acuerdos internacionales en materia impositiva y aduanera.

15.- Intervenir en todo lo atinente a los organismos descentralizados del ámbito de su competencia.

16.- Coordinar las relaciones entre la CASA DE MONEDA S.E. y el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVOS

1.- Coordinar las diversas etapas del proceso presupuestario de los organismos y entidades del Sector Público Nacional.

2.- Coordinar el desarrollo y aplicación del sistema de contabilidad gubernamental del Sector Público Nacional.

3.- Coordinar el sistema de administración de fondos del Sector Público Nacional.

4.- Coordinar la política salarial del Sector Público Nacional y la participación en el desarrollo de las negociaciones colectivas de trabajo del mismo.

5.- Desarrollar y coordinar la utilización del Sistema Integrado de Información Física y Financiera.

6.- Asistir en la coordinación de los aspectos contables e informativos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

7.- Asistir a la SECRETARIA DE HACIENDA en los procesos de Reforma y Transformación del Estado, en el ámbito de su competencia.

8.- Organizar, dirigir y fiscalizar el registro de los bienes físicos del ESTADO NACIONAL.

9.- Coordinar la aplicación del régimen de compensación de créditos y deudas entre el Sector Público Nacional y el Sector Privado, en el marco de las normas vigentes.

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS

OBJETIVOS

1.- Coordinar con las distintas dependencias del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y de otros Ministerios, todos los aspectos vinculados con el apoyo institucional a las políticas fiscales y de desarrollo económico de los gobiernos provinciales y municipales.

2.- Proponer instrumentos de financiamiento apropiados para asistir a las Provincias en la implementación de programas fiscales, financieros y de apoyo al desarrollo económico.

3.- Coordinar la instrumentación de un banco de datos fiscales, económicos, financieros y sociales sobre provincias y municipios.

- 4.- Actuar como unidad ejecutora de proyectos de fortalecimiento institucional en relación a la capacidad productiva a nivel de los Gobiernos Provinciales y Municipales en los aspectos financieros, fiscales y presupuestarios.
- 5.- Coordinar las políticas fiscales, económicas y financieras y sus impactos sociales entre el Gobierno Nacional y los Sectores Públicos Provinciales y Municipales y diseñar y operar un sistema de información sobre la gestión de las Provincias y Municipios que permita su integración a las cuentas nacionales.
- 6.- Efectuar la evaluación y seguimiento de los sistemas financieros de los Estados Provinciales, su infraestructura productiva, los procesos de privatizaciones y desregulación y en general todo lo atinente al examen y resolución de las cuestiones objeto de controversia en el campo económico, financiero y/o fiscal entre la Nación y las Provincias.
- 7.- Coordinar todo lo atinente a opciones de cooperación y asistencia nacional e internacional, bilateral y multilateral, disponibles para las Provincias y Municipios en apoyo de sus políticas y acciones fiscales, económicas y financieras.
- 8.- Celebrar convenios con las Provincias, Municipios y/u otras entidades para el desarrollo e implementación de los programas y acciones de su competencia.
- 9.- Participar con los organismos correspondientes en la instrumentación de lo vinculado con el régimen de coparticipación federal de impuestos.
- 10.- Participar en el seguimiento y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de coparticipación de impuestos o de regímenes especiales de transferencia de recursos nacionales a las Provincias.
- 11.- Promover acciones de coordinación de las políticas de endeudamiento del Gobierno Nacional con relación a los gobiernos provinciales y municipales y realizar el seguimiento de los niveles de endeudamiento de estos últimos y de su incidencia en sus finanzas públicas.

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS
OBJETIVOS

- 1.- Coordinar el diseño de un sistema impositivo aduanero y de los recursos de la seguridad social, adecuado a las circunstancias de orden económico y social. Asegurar la correcta interpretación de las normas tributarias.
- 2.- Asistir en el diseño de regímenes de promoción económica con responsabilidad directa en los aspectos tributarios y en los fines extra fiscales que se persigan a través de los mismos, actuando como autoridad de control en la utilización de beneficios promocionales a partir de la información suministrada por los organismos de aplicación y fiscalización competentes en la materia y de aplicación cuando las normas respectivas así lo establezcan.

3.- Coordinar la negociación de acuerdos internacionales en materia impositiva y aduanera con el fin de armonizar la aplicación de las normas nacionales con las vigentes internacionalmente, e intervenir en aquellos que traten recursos de la seguridad social.

Asimismo coordinar los aspectos impositivos aduaneros referidos a la armonización tributaria en procesos de integración regional.

4.- Supervisar el accionar del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

